Política para Corregidores, Primer Tomo

Jerónimo Castillo de Bobadilla

POLITICA
PARA CORREGIDORES
Y SEÑORES DE VASSALLOS, EN TIEMPO DE PAZ, Y DE GVERRA: Y PARA Perlados en lo Eſpiritual, y Temporal entre legos, Iuezes de Comiſsion, Regidores, Abogados, y otros Oficiales publicos: y de las Iuriſdiciones, Preeminencias, Reſidencias, y ſalarios dellos: y de lo tocante à las de Ordenes, y Caualleros dellas.

PRIMER TOMO.

AVTOR EL LICENCIADO CASTILLO DE Bouadilla, Abogado en los Conſejos del Rey don Felipe II. nueſtro ſeñor.

DIRIGIDA AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO Catolico Principe de las Eſpañas, y del Nueuo mundo, don Felipe nueſtro ſeñor.



Con priuilegio, En Madrid, Por Luis Sanchez:

Año M.D.XCVII.

Política para Corregidores, Primer Tomo

Jerónimo Castillo de Bobadilla
Madrid 1597
(Luis Sanchez)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
https://www.salamanca.school

Volume 55.1

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication, 2025-09-10
Online:
https://id.salamanca.school/texts/W0005:vol1

Editors:

Rico Carmona, Cindy
Glück, David
Hugel, Marie-Astrid
Caesar, Ingo
Thönes, Martin

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
https://sunrise.rg.mpg.de/webOPACClient/
start.do?Language=en&KatKeySearch=552662

Proposed citation:

CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores (2025 [1597]), in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources
https://id.salamanca.school/texts/W0005:vol1

This pdf edition does not render the layout of the original print. For detailed information about editorial interventions consult our Edition Guidelines: https://www.salamanca.school/en/guidelines.html. Marginal notes of the original appear as consecutively numbered end notes.

POLITICA PARA CORREGIDORES Y SEÑORES DE VASSALLOS, EN TIEMPO DE PAZ, Y DE GVERRA: Y PARA Perlados en lo Espiritual, y Temporal entre legos, Iuezes de Comission, Regidores, Abogados, y otros Oficiales publicos: y de las Iurisdiciones, Preeminencias, Residencias, y salarios dellos: y de lo tocante à las de Ordenes, y Caualleros dellas.

PRIMER TOMO. *AVTOR EL LICENCIADO CASTILLO DE Bouadilla, Abogado en*

los Consejos del Rey don Felipe II. nuestro señor.

DIRIGIDA AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO Catolico Principe de las Españas, y del Nueuo mundo, don Felipe nuestro señor.

Con priuilegio, En Madrid, Por
Luis Sanchez: Año M. D. XC VII.

[[iii]] TASSA.

YO *Miguel de Ondarça çauala, escriuano de camara del Rey nuestro señor, de los que residen en su Consejo, doy fee, que auiendo visto por los Señores del dicho Consejo, vn libro intitulado* Politica para Corregidores, *compuesto por el Licenciado Castillo de Bouadilla, impresso con licencia y priuilegio de su Magestad, y le pedimiento del dicho Licenciado Castillo, tassaron a tres marauedis cada pliego del dicho libro: y a este precio mandaron se venda, y no a mas: y antes que se venda se imprima éste testimonio de tassa en el primer pliego de cada cuerpo del dicho libro. Y para que dello conste di la presente de pedimiento del dicho Licenciado Castillo de Bouadilla, y mandado de los dichos Señores. En Madrid a siete de Otubre de mil y quinientos y nouenta y siete años.*
Miguel de Ondarça çauala.
Montan estos dos cuerpos de la Politica en papel, conforme a su tassa, sesenta y vn Reales.

ERRATAS. Las que tienen esta señal¶ son de las glossas.

PAgina. 10. coluna 1. renglon. 1. aya, diga, haya. 17. 2. 18. laorden, à la orden 39. 1. 4. Vlcurno, Vlçurro. 59. 1. 1 2. Publio, Polion. ¶ 88. 1. 2 bant, bat ¶ 93. 1. vlt. Menac, Monac. ¶ 119. 2. 22. æqui, ægri 120. 2. 5. y resoluto, e irresoluto. 121. 2. 31. nido seno y del, seno, y nido del. 156. 2. 25. sin en embargo, sin embargo. ¶ 215. 2. 22. Mori, Mosis. ¶ 227. 1. 36. Horatius, Persius. ¶ 227. 1. 37. psitacos, picas. 241. 1. 14. otro, que ponga, otro ponga. ¶ 276. 1. 18. His, Is. 287. 1. 31. de saber, saber. 225. 2. 7. ptimo, ptimio. ¶ 325. 2. 30. Lib. 3. Lib. 13. ¶ 330. 2. pen. natione, ne. 384. Banfinio, Bonfinio. 392. 1. 22. de aron, de haron. 430. 2. 35. Firne, Fryne. ¶ 430. 2. Phyrne, Phryne. 435. 2. 25. Lucrecia, Locros. ¶ 443. 1. 1. Sobra este renglon. 445. 2. 23. juyzio, juez. 459. 1. 15. Nec, Ne. 17. sedere, sectere. 464. 2. 5. Arquimidas Arquidamidas. 491. 1. 18. distinto, instinto. 502. 1. 15. Temiscode, Temistocle. ¶ 534. 1. 4. callidos, calidos. ¶ 25. diga, vitia nulla delectant. 543. 1. atex. y ausen, de ausen. 623. 1. 17. sino en, sino. 626. 1. 13. ni los, ni de los. 629. 2. 34. Pesienio, Pescenio. ¶ 640. 2. 51. præ est, præst, 644. 1. 12. Pesienio Pescenio, 657. 2. 3. Onzena, Decima. 660. 2. 27. Pesienio, Pescenio. 664. 1. 8. Deciano, Dezia. 675. 1. 18. no puede, puede. 678. 2. 6. estamento, estado. 683. 2. 12. esperò, espèro. 737. 2. 21. firman, afirman. 753. 2. 21. Germe, Geme. 769. 2. 20. monestar, monestarle. 797. 1. 15. Partida, lo q#. Partida, que ¶ 799. 1. 10. pregre, peregre. 806. 1. 16. Craticio, Crantzio. ¶ 809. 2. 32. Cranticius, Crantzius. 822. 2. 24. cipal, cipe. 846. 1. 2. no pueden pueden ha, no pueden ha. 897. 1. 8. Macro Venuleyo, Macro y Venuleyo. ¶ 913. 2. 44. carum, corum. 914. 1. 3. quinto, sexto. 938. 2. 12. indi, indiui. 976. 1. 2. como los, como. 1025. 1. 16. siendo ley, siendo la ley. ¶ 1028. 1. 3. institiatio, initiatio. 1029. 2. 35. ha, à. ¶ 1032. 150. eorum, reorum. ¶ 1032. 2. 3. falli, fallere. ¶ 1043. 1. 26. inuentis, inuentoribus. 1067. 1. 5. descendien, descendiente. ¶ 1080. 19. Galliam, Gallia.
1098. 1. 20. dexar, dexare. 1148. 2. 9. traer, de traer. 1149. 1. 6. diga, nombraron e#seruador. 1150. 1. an tep. alegar, alega. 1150. 2. 19. Reynos si se, Reynos se. 11. acetar noacetar. 1161. 2. 28. proceder la, proceder en la. 1190. 1. 12. incorroptis, incorruptis. 1199. 1. 7. mo he, he. 1202. 1. 9. guardas, no guardas. ¶ 1205. 1. 6. qu#str. 72. quæst.

72. ¶ 1211. 2. 20. moniri, moneri. 1212. 1. 30. #tos, tos. 1214. 1. 11. diga, que traen largamente Paulo. 1217. 2. 6. verdad. f, verdad 1220. 1. 27. contemplança, con t#plança. ¶ 1221. 1. 18. ga est, daest. ¶ 1239. 2. 9. munis, munem. 1240 1. 1. sino, sin. ¶ 1241. 1. 44. Quod, Quot. 1245. 1. pen. Paulo, Publio. 1245. 1. 29. pro ceder ellos, proceder en ellos. ¶ 1245. 1 24. speculat speculo. ¶ 1246. 1. 49 à Sociato, associato. 1252. 1. 26. precediendose, procediendose. 1256. 1. 2. seten, sete. 1259. 2. 3. 7. quel que. ¶ 1259. 2. 13. Tum agis, Tu magis, ¶ 1262. 1. 10. quæ, quam. 1263. 2. 29. cause causa. 1266. 1. 27. Olimpiada, Olimpia.

Iuan Vazquez del Marmol.

[[iv]] EL REY.

P*OR Quanto por parte de vos el Licenciado Geronimo Castillo de Bouadilla, Abogado en esta Corte, nos ha sido fecha relacion, diziendo, que vos auiades compuesto vn tratado del gouierno de la Republica, y administracion de la Iusticia, intitulado* Politica para Corregidores: *el qual aßi por la esperiencia, como por la varia lecion y dotrinas de que y ua adornado, entendiades seria muy vtil y vniuersal, mayormente para los Corregidores no Letrados, que no tenian instrucion baslante, ni libro escrito por donde regirse, por cuyo respeto le auiades escrito en Romance, suplicandonos lo mandassemos ver: y pareciendo conueniente vos concediessemos licencia y priuilegio por el tiempo que fuessemos seruido, o como la nuestra merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, por qu#to en el dicho libro se hizieron las diligencias que la prematica por nos vltimamente fecha sobre la impression de los libros dispone, fue acordado, que deuiamos de mandar dar esta nuestra cedula para vos en la dicha razon, y nos tuuimoslo por bien. Por la qual por os hazer bien y merced, vos damos licencia y facultad para que por tiempo de diez años primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la data desta nuestra cedula en adelante, vos o la persona que vuestro poder ouiere, y no otra alguna, podais imprimir y vender el dicho libro, que de suso se haze mencion, en todos estos nuestros Reynos de Castilla, por el original que en el nuestro Consejo se ha visto, que va rubricado y firmado al cabo de Miguel de Ondarça çauala nuestro escriuano de Camara, de los que en el nuestro Consejo residen, con que antes que se venda lo traygais ante ellos, juntamente con el dicho original, para que se vea si la dicha impreßion està conforme al original, o trayais fee en publica forma, en como por Corretor por nos nombrado se vio y corrigio la dicha impreßion por el original. Y mandamos al Impressor que aßi imprimiere el dicho libro, no imprima el principio y primer pliego, ni entregue mas de vn solo libro con el original al autor, o persona a cuya costa le imprimiere ni otra alguna, para efeto de la dicha correccion y tassa, hasta que primero el dicho libro estè corregido y tassado por los del nuestro Consejo. Y estaudo aßi, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, y en el seguidamente ponga esta nuestra licencia y priuilegio, y la aprouacion, tassa, y erratas, so pena de caer è incurrir en las penas contenidas en la dicha prematica y leyes destos nuestros Reynos, que cerca dello disponen. Y mandamos que durante el dicho tiempo persona alguna sin vuestra licencia no lo pueda imprimir ni vender el dicho libro, so pena que el que lo imprimiere aya perdido y pierda todos y qualesquier libros, moldes, y aparejos que de los dichos libros tuuiere, y mas incurra en pena de cincuentamil marauedis por cada vez que*

lo contrario hizieren. La qual dicha pena sea la tercia parte para la nuestra Camara, y la otra tercia parte para la persona que lo denunciare, y la otra tercia parte para el Iuez que lo sentenciare. Y mandamos a los del nuestro Consejo, Presidente y Oydores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la nuestra casa y Corte, y Chancillerias, y a todos los Corregidores, Aßistente, Gouernadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros Iuezes y Iusticias qualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y señorios, y a cada vno, y qualquier dellos, aßi a los que agora son, como a los que seran de aqui adelante, vos guarden y cumplane esta nuestra cedula y merced que aßi vos hazemos. Y contra el tenor y forma della, y de lo en ella contenido, no vayan, ni passen, ni consientan ir, ni passar por alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de veinte mil marauedis para la nuestra Camara. Fecha en Madrida primero dia del mes de Febrero, de mil y quinientos y nouenta y seis años.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nuestro señor.

Don Luis de Salazar.

[[v]] AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO PRINCIPE DE LAS Españas, y del Nueuo mundo, don Felipe nuestro Catolico Señor. SEÑOR.

ENTRE Todas las ciencias, y acciones humanas, ninguna requiere tantas partes, como el Oficio de gouernar Republica: y assi Platon y otros le llamaron arte delas artes: y al buen Gouernador Hombre diuino: diziendo, que no se hallaria otro mas excelente, para poder corregirle: presuponiendo, que ha de ser mas que hombre, y exceder a los que gouierna: y do tado de diuinas inspiraciones, y de los bien es del animo, del cuerpo, y de Fortuna, los quales en ningun otro Magistrado son tanto menester juntos: porq# aunque las Audiencias y C#sejos Reales son de mayor dignidad, por el lugar que tienen (de cuyos excelentes ministros se aprende, y sabe toda buena diciplina de perfecto gouierno y administraci# de justicia) mas se trata en ellos de causas cont#ciosas, que del estado y gouierno de la Republica: pero el Corregidor ha menester muy gran suficiencia, por ser a su oficio lo vno y lo otro propio, y ordinario: y auer de administrarlo el solo. Y assi se ha visto, quede letrados valerosos, prudentes, y diestros Gouernadores salen Alcaldes expertos, y Consejeros muy consumados. Por lo qual, para los Corregimientos es necessario buscar los hombres que no los pretendan, y los mas idoneos, y luego tras la buena residencia premiarlos: c# lo qual se hallarian personas dignas dellos: y cessarian los in**[[vi]]** conuenientes, que del abuso desto son de temer en las Republicas, por auerlos ya otrasvezes padecido, y esperim#tado, Mirando yo en esto, assi en muchos años que he seruido al Rey nuestro Señor en estos Oficios, como despues vacando dellos, y assistiendo a la abogacia en sus Consejos, y lo que en este proposito se desseaua ver remediado, rompi mi atada boz, como el hijo del Rey Cresso, que siendo mudo, y viendo, que contra su padre venia con la espada desnuda su enemigo a matarle, r#piò las trauas, è impedimentos de la lengua, que le estorbau# el hablar, y dixo aquella admirable boz, y a su padre, Rey y patria saludable, NO MATES A CRESSO: como quiera, que no podria suceder a la Republica muerte mas miserable, ni mayor desseruicio al Rey nuestro

señor, y a V. A. si#do, como es su mayor obligacion la administracion de la justicia, que los Gouernadores y ministros della despojassen los pobres, desamparassen las biudas, afligiessen los miseros, fuessen parciales con los poderosos, y por nodezir otros may ores males, prefiriessen en todos los negocios, lo vtil a lo honesto: y assi hize algunos apuntamientos, para instrucion mia, como la memoria de papel, que Platon, temien do la suya, hizo con sus libros de Republica: y para que de passo siruan de direccion y curiosidad agena: y esto en lengua vulgar, para que los Corregidores de espada y capa, que se proueen sin letras, y de buenos enten dimi#tos (a quien principalmente se endereça esta obra, demas delo que se escriue para luristas) puedan ayudarsedellos: y acorde con humilde y sano zelo, ofrecerlos a V. A. como primicias y muestra del dechado del Rey nuestro Señor, de quien, como de biua estampa de gouierno y justicia pueden sacarsus[1] ministros. La diuina Escrituradize, y los naturales dan la raz# dello, que todos los rios proceden, y se deriuan de la mar, y que a ella, vnos con tarda corriente, y otros con rapida, tornan a encerrarse, è incluirse Y a esto alude la Hieroglificade Saturno, al qual los antiguos pintaron, comiendo sus hijos, y despues vomitandolos. Tenianle ellos por hijo del Cielo, y por el si**[[vii]]** nificauan el padre, y produzidor de las cosas necessarias a la vida humana, y dezian, que despues de produzidas y criadas las tornaua a recebir, è in corporar en si, y dellas, como de propios hijos se apacentaua, y despues las reproduzia, y boluia a criar para el sustento de los hombres: pues siendo V. A. hijo de Monarca delos mayores, mas sabios, y prudentes que ha tenido el mundo, y que con admirable prudencia ha mantenido, y c#seruado tantos y tan esten didos reynos, en la mayor paz y tranquilidad, y en la mas recta Iusticia, que en vnos y otros siglos por historias, ni por fama se ha visto, ni entendido, teniendo por opinion, vencer las dificultades insuperables, y los inconuenientes inuencibles, no à fuerça de poder, siendo poderosissimo, por euitar los horr#dos males de la discordia, sino a fuerça del tiempo, y del consejo, acumulando con la concordia a los estados dela Corona Real nueuos Reynos y amplissimos: con lo qual ha leuantado el señorio de España al mayor grado de imperio, que ha tenido, ni ay en el vniuerso: pues nunca tanto se pudo preciar Grecia de letras, Italia de armas, Persia de riquezas, ni todos los reynos Christianos de Christiandad, qu# to España sola de todo junto; gracias a Dios, y a su Magestad, q# con trabajo y cuidado mas que de hombre, y con vna noticia vniuersal, y perfectissimo conocimiento, qual nadie talle tuuo de todas las cosas, echando a cada vna el compas de su diuino ent#dimiento, a espacio pressuroso ha sublimado su cetro, y Corona: tal vez, ensangrentando la espada en el enemigo, y tal vez, quando esto no ha sido necessario, desde su Real silla, (que es la mas loable vitoria) con serenissimo y callado proueymiento, ayudado de vna reputacion y Magestad suprema, ha contrastado en partes remotas, las fuerças, è inuasiones barbaras y en emigas: haziendoles rostro, y juntamente defensa y muro desde lexos à estos reynos, por ampararlos, y euitar en ellos los terribles daños de las guerras domesticas; y que goz# de la mas segura paz y quietud, que hasta oy han tenido, bien no assaz conocido, de quien no ha la guerra experimentado: **[[viii]]** porlo qual las historias con mayor razon celebraran la enuejecida paz destos Reynos en tiempo de su Magestad, que celebraron la del Rey Numa Pompilio, que durò quar#ta y dos años, y la de Marco Atilio, y la de Tito Manlio Consules, y la de Octauiano Augusto, porque tuuieron el Imperio sin guerra, y solas tres vezes se cerro el templo de Iano: Yauiendose juntado la natural semejança, y succession de virtudes de tal padre, y su larga y tan probada dotrina, con el diuino talento de V. A. digno de

gran celebridad entre otras loas, por la suma obediencia, y conformidad a su voluntad, venciendo los afectos de la juuentud, y del poder, y reconociendo la veneracion paternal, que Pomponio Iurisconsulto comparò a la diuina, ser vinculo de Christiana Fé, y prenda de vida larga, estas causas han produzido en V. A. las dotes de gran Christiandad, y Iusticia, con la orlade todas las virtu des, y Reales atributos, sazonado con rara prudencia en el punto de subida perfecion: tales, que su Magestad ha encom#dado a los pocos años de V. A. el expidiente y torno de la grandeza de negocios de su Monarquia: bien assegurado del tiento y rienda de V. A. para el manejo dellos: y de no causar la infausta cayda, que (segun los Poetas) causo Febo, por auer en comendado solo vn dia el gouierno de su carro, y luz del mundo a su hijo mancebo Faeton. Por esto, y por la magnanimidad y clemencia de V. A. se podra mejor dezir, lo que de Tito dixeron, que era amor y deleyte del genero humano: y assi auiendo de ser V. A. la mar de donde ha de emanar, y nacer la Iusticia conseruadora del mundo, y el padre, y produzidor della, y el elector de sus ministros, y Iuez de los Iuezes, conuiniente cosa es, que las obras, y acciones de lla, y dellos, que son los rios que nacen desta mar se tornen y bueluan a ella, como a su principio y nacimiento primordial, y que los que han rastreado las materias del gouierno, ocurran con sus rasguños y dibujos a V. A. Y aun que este trabajo mio sea terrestre, y sin espiritu, pero con los rayos de V. A. se hara biuo, y luciente como la imagen de tierra que hizo Prometeo, la qual biuificò tomando espiritu de los rayos del Sol. Y si **[[ix]]** tambien por la baxeza y sayal de su estilo es indigno de t# heroica presencia, todavia, en ser su materia el bien publico, no puede V. A. dexar de admitirle, por ser el blanco de los buenos Principes: como quiera que el ruyseñor, aunque adornado de pardo, y comun plumage, y no de pintados colores, lleuado es por el sujeto de su canto a las p#posas camaras Reales: Y pues lade V. A. es erario de todas las obras virtuosas, Suplico a V. A. para que yo con tan sublime amparo me assegure de la residenciadel vulgo, y ésta mi Politica se acredite en España, como acreditò la suya Radam#to en Creta, con dezir, que auia tenido a Iupiter por consultor della, se digne, de recebir ésta pequeña obra por ser de hijo, sobrino, y nieto de criados del Rey nuestro señor, y de la Magestad del Emperador don Carlos V. y de los Señores Reyes Catolicos don Fernando, y doña Ysabel progenitores de V. A. que con este fauor esforçarè el animo, para acabar otras mayores.

[[x]] Al Letor.

LA INTENCION del Autor en el tratado presente (discreto Letor) ha sido aprouechar a los curiosos de buena Gouernacion en sus Republicas, porque el discurso de los negocios manifiesta la necessidad que ay de lo que en esta Politica se trata, assi para expertos como para nueuos: a los vnos para tomar principio, y a los otros para endereçar los medios. Bien se sabe, que fuera de las diuinas letras, no ay cosa tan bien escrita, que no tenga necessidad de censura y lima: lo qual parece ser verdad, porque Socrates fue reprehendido de Platon, y Platon de Aristoteles, Aristoteles de Auenruiz, Scilio de Sulpicio, Lelio de Varron, Marino de Tomeo, Enio de Horacio, Seneca de Aulo Gelio, Estratocles de Estrabon, Tessalo de Galeno, Ermagoras de Ciceron, Ciceron de Plutarco, Origenes de Geronimo, Geronimo de Rufino, Rufino de Donato: y entre los Iurisconsultos y Doctores no aynumero. Pues si en las obras destos que tanto supieron, cupo correccion, perdon merecera el Autor de sus errores, pues no pretende hazer par#gon con ellos, y tambien por

auer sido el primer Iurista que desta materia ha eserito estendidæmente. Recibase el buen desseo de que tiene origen su trabajo, y si con sano zelo se leyere, carecera de la calumnia de que aun Ciceron no quedo libre, siendo tan gran maestro de regir Republica. V a en lengua Castellana, porque los Corregidores y Gouernadores, no Iuristas, ni eruditos en la Latina (para quien principalmente se hizo ésta obra, por no tener tradicion por donde regirse) puedan sin preguntarlo todo ayudarse en las materias de sus Oficios, y cumplir con las obligaciones, y euitar las culpas y cargos dellos: y va adornado de fundamentos, y autorizadas las materias quanto basta para que tenga credito y aproueche en gener al: encomiendalo a Dios por cuyo seruicio se haze, del qual espera el galardon: pues segun Daniel, los que instruyen a muchos[2] para obrar la Iusticia, seran resplandecientes como estrellas en las perpetuas eternidades: y Christo nuestro Señor dize por san Mateo, que quien assi lo[3] hiziere y mostráre, serà llamado Grande en el Reyno del Cielo.

[[xi]] IN DICE DE LOS LIBROS Y CAPITVLOS DESTA PRIMERA PARTE DE LA POLITICA.

LIBRO PRIMERO.

QV AL sea mejor Republica la que institu yò Platon, o la que or denò Aristoteles, Capitulo 1. pag. 8.

Del origen de los Corregidores, y del vso dellos en España, y del derecho de nombrarlos, y del Oficio dellos, cap. 2. pag. 22.

Del gran cuydado, y pureZ a que se ha de tener en la elecion del Corregidor, y de su vida y costumbres, cap. 3. pag. 36.

Qual deue ser el Corregidor en su Linage, cap. 4. pag. 89.

Qual deue ser el Corregidor en la Sabiduria y prudencia, cap. 5. pag. 108.

Qual deue ser el Corregidor en la Ciencia, cap. 6. pag. 125.

Qual deue ser el Corregidor en la Edad, cap. 7. pag. 147.

Qual deue ser el Corregidor en el Aspecto y presencia de la persona, cap. 8. pag. 260.

De la congruencia de las letras para gouernar en la paz, cap. 9. pag. 169.

De la congruencia de las letras para gouernar en la guerra, cap. 10. pag. 189.

De la ley que diZe que el Corregidor no sea priuado del Rey, y si conuiene que sea poderoso, y rico, cap. 11. pag. 217.

De que manera deue el Corregidor elegir sus Tenientes, y como los deue tratar, honrar, y corregir, cap. 12. pag. 233.

Como deue el Corregidor elegir, tratar, y castigar sus Alguaziles, y del oficio dellos, y del derecho de ganar las armas, y de las resistencias, cap. 13. pag. 264.

Que el Corregidor no venda las varas, cap. 14. pag. 319.

Si el hombre noble llamado para el Corregimientotiene escusa en derecho para no acetarle por las cargas destos Oficios, cap. 15. pag 334.

Si pue de el Corregidor, sin causa, o con ella reuocar el poder a su Teniente, sin con sulta del Consejo, cap. 16. pag. 355.

De los inconuenientes de durar los Corregidores mucho en los Oficios, y durar poco, cap. 17. pag. 371.

LIBRO SEGVNDO.

QVal deue ser el principal intento del buen Corregidor, capitulo 1. pag. 382.

Qual deue ser y mostrarse el Corregidor en la rectitud y justicia, capit. 2. pag. 397.

Como deue vsar el Corregidor de la piedad, capitulo 3. pag. 449.

[[xii]] Como podra el Corregidor con la Iusticia guardar juntamente Piedad, capitulo 4, pag. 466.

De la ley que dize que el Corregidor seasecreto con las partes, cap. 5. pag. 476.

Del prouecho que resulta de haZ er el Corregidor el consejo de los Sabios, y de su Teniente, y del daño de lo contrario, cap. 6. pag. 495.

Que el Corregidor no pretenda parecer singular en su gouernacion, sino comun y agradable a los sabios, y a los plebe yos, cap. 7. pag. 515.

Que el Corregidor no haga Iusticia por vanagloria, ni por vengança, ni pundonor de honra, sino como ministro de Dios, cap. 8. pag. 527.

Que el Corregidor resida en el Oficio, y de la facultad para hazer ausencia, cap. 9. pag. 441.

Como deue el Corregidor ver y cumplir los Capitulos de Corregidores, y los m#datos Reales, y las leyes y costumbres, y del daño de juzgar por aluedrio, cap. 10. pag. 554.

Que el Corregidor no reciba dadiuas, cap. 11. pag. 591.

De las leyes que dizen que sean los Iuezes sin mala codicia, cap. 12. pag. 639.

Del cuydado y diligencia del Corregidor enlimpiar su Prouincia de hombres de mal biuir, y como deue seguir los delinquentes, cap. 13. pag. 668.

Como se deuenreuerenciar las Yglesias y lugares benditos y sagrados porlos Corregidores, y sus Oficiales, cap. 14. pag. 713.

Si es lic to à los Eccle siasticos tomar armas, y defender con ellas la inmunidad de la Yglesia, cap. 15. pag. 767.

Del origen, preeminencias, y jurisdicion de los Duques, Condes, y Marquesses, y de los otros Señores de vassallos: y en que casos se diferencia su jurisdicion de la Real, y se equipara à ella en sus tierras, y señorios, cap. 16. pag. 791.

Por la jurisdicion Ecclesiastica en lo temporal y espiritualentre legos, cap. 17. pag. 889.

De la jurisdicion Real en casos de Mixtofuero, cap. 18. pag. 992.

Como deue el Corregidor defender la jurisdicion Real, cap. 19. pag. 1135.

Como han de proceder el Corregidor, y su Teniente en las Comissiones ciuiles que se les embian para dentro y fuera de su jurisdicion, cap. 20. pag. 1158.

De las pesquisas que se cometen a los Corregidores en sus distritos, y fuera dellos, y a otros Pesquisidores, cap. 21. pag. 1189.

1

[[xiii]] INDICE DE LAS MA TERIAS DE TEXTOS CIVILES CANONICOS Y REALES, QVE SE declaran en esta primera partede la Politica.

EEL DIGESTO Viejo.

L. 1. ff. de contrah. emp. gl. d. pag. 12.

L. 2. §. nouissime. ff. de orig. iur. gl. f. pa. 13.

L. de omnibus. ff. de offic. præsid. nu. 3. gl. i. pag. 24.

L. legatus Cæsaris. 20. ff. eod. ibid.

L. ped. ff. eod. gl. a. ibid.

L. antepen. §. muros. ff. de rer. diui. nu. 6. gl. e. ibid.

L. 1. ff. de constitu. princ. nu. 15. gl. a. pa. 28.

L. meminisse. ff. de offic. proc. gl. a. pag. 30.

L. diem functo. ff. de offic. asseßs. gl. g. ibid.

L. præses. 3. ff. de offic. præs. n. fi. gl. a. p. 33.

L. si in aliquam. §. fin. ff. de offic. proc. ibid.

L. omnia. ff. de offic. præsid. gl. b. ibid.

L. de omnibus. ff. eod. ibid.

Prœm. ff. col. 2. in. fin. pag. 139.

L. si per imprudentiam. ff. de euictio. col. 1. pag. 140.

L. palam. ff. de ritu nup. nu. 17. pag. 227

L. 3. in prin. ibi aulo culpes. ff. de testib. ibi.

L. si à bonie. ff. de reiuendic. nu. 27. p. 273.

L. 2. §. post originem. ff. de origine iur. col. 2. pag. 275.

L. 1. §. cura carnis. ff. de offic. præf. vrb. gl. c. pag. 280.

L. atlethas. ff. de his qui not. infam. glo. c. pag. 306. &. gl. b. pag. 519.

L. 1. §. qui mandatam. ff. de offic. eius cui. gl. a. pag. 359.

L. iudicium soluitur. ff. de iud. ibid.

L. fin. in fi. ff. de offic. proc. Cæs. gl. e. p. 360.

L. 2. §. ígnominiæ. ff. de his qui not. infam. gl. c. pag. 361.

L. & siquis. ff. de reli. & s#p. f#. gl. a. p. 362.

L. solent. ff. de offic. proc. p. 364. gl. f. &. gl. a. pag. 1163. &. §. fin. nu. 45. pag. 614.

L. 1. ff. de var. & extr. ord. cog. n. 43. p. 366

L. actione. §. 1. ff. pro socio. gl. f. pag. 383.

L. 2. §. initium. ff. de orig. iur. nu. 67. p. 430.

L. nulla. ff. de leg. nu 6. pag. 452.

L. si bene collocatæ. ff. de vsur. gl. b. p. 458.

L. non intelligo. §. si palam. ff. de iur. fis. gl. h. pag. 472.

L. 1. in fin. ff quod quis. iur. gl. f. pag. 474.

L. obseruandum. ff. de offic. præsid. pa. 476. nu. 1. & seq.

L. siquis. 42. §. testamentum. ff. ad leg. Aq. gl. f. pag. 485.

L. 1. ff. ad Turpilian. gl. d. pag. 560.

L. non poßunt. ff. de legib. gl. c. ibid.

L. at siquis impediat. ff. de relig. & sump. nu. 32. pag.

L. de quibus. ff. de legib. gl. c. pag. 568.

L. si de interpretatione. ff. eo. gl. a. pa. 570.

L. quod si nolit. §. qui asidua. ff. de ædil. edi ctis. gl. b. ibid.

L. 1. ff. quod iußu. nu. 63. pag. 582.

L. si iudex. ff. de var. & ext. ord. cog. gl. b. pag. 612.

L. plebiscito. §. fi. ff. de offic. præs. gl. e. p. 615

L. Arethusa. ff. de statu hom. gl. c. pag. 623.

L. ita demum. ff. de arbitr. nu. 63. pag. 624.

L. solet. ff. de offic. proc. nu. 34. pag. 650.

L. principalibus. ff. si cer. pet. ibid.

L. officy. ff. de contr. imp. ibid.

[[xiv]] L. præsidis. ff. si cert. pet. gl. l. pag. 652.

L. non licet. ff. de contrah. emp. col. 1. p. 658.

L. congruit de offic. presid. glo. d. & per totum. c. 13. pag. 669.

L. si vero. §. qui adolescens. ff. mandi. col. 1. pag. 675.

L. si vsusfruct. §. æquissimum. ff. de vsu fruct. gl. h. pag. 689.

L. si eius. §. si inter duos. ff. de vsu fruct. gl. h. pag. 690.

L. 1. §. cura carnis. ff. de offic. præf. vrb. gl. c. pag. 698.

L. isti quid#. ff. quod metus caus. gl. a. p. 735

L. 2. §. initium. ff. de orig. iur. ibid.

L. legatus. ff. de offic. præsid. gl. b. pag. 832.

L. item si verberatum. §. item si rem. ff. de rei ven. gl. c. pag. 853.

L. fi. ff. de iurisd. omn. iud. n. 187. gl. c. p. 867

L. si communem. ff. quemadm. serui. am. col. 1. 2. pag. 936.

L. interdum. §. 1. ff. de iudic. gl. d. pag. 1032.

L. si pupillus. ff. de recep. arb. gl. e. p. 1102.

L. oßa &. l. diui. ff. dereligios. & sump. fun. gl. a. pag. 1103.

L. siquís ex aliena. ff. de iud. nu. 21. p. 1142.

L. is àquo. ff de reiuend. gl. a. pag. 1172.

L. a diuo, Pio. ff. si super reb#. ff. #re iud. ibi.

L. Paulus. 43. ff. eod. gl. b. pag. 1173.

L. r# hæreditariam. ff. de euictio. gl. c. ibid.

L. si creditor. §. fi. ff. de distrac. gl. f. p. 1174.

L. siquis alicui. §. morte. ff. m#. gl. c. p. 1200

L. & si prætor. ff. de offic. eius. gl. b. p. 1201.

L. 2. ff. de in ius voc. gl. e. pag. 1220.

L. pars literarum. ff. de iud. ibid.

L. 1. ff. famil. herc. gl. a. pag. 1225.

L. 1. §. non fuit. ff. de dolo. gl. m. pag. 1243.

L. 1. §. si & iudex. ff. de iud. gl. d. & f. p. 1258

L. eum quem temere. §. 1. ff. eod. gl. e. pagin. 1259. & gl. b. pag. 1281.

L. extra territorium. ff. de iurisd. omni# iu dic. gl. b. pag. 1263.

L. nam ita diuus. ff. de adoptio. gl. a. p. 1280.

L. non videtur. ff. de iud. gl. d. pag. 1280.

DEL ESFORZADO.

L. legaui. ff. de lib. leg. gl. d. pag. 4.

L. iam dubitari. ff. de. hæred. inst. gl. a. pa. 5.

L. cum pater. §. dulcissimis. ff. de leg. 2. gl. a. pag. 16.

L. Quintus. 20. §. vlt. ff. de aur. & arg. leg. nu. 11. pag. 12.

L. vbi absunt. ff. de curat. dat. ab his. num. 29. gl. c. pag. 32.

L. asse toto. ff. de hæred. inst. gl. a. pag. 102.

L. 1. in principio. ff. siquis test. lib. esse iuss. gl. f. pag. 313.

L. filius. 15. ff. de conditio. inst. gl. a. p. 447.

L. siquis dicat. ff. de man#issi#. gl. g. p. 460.

L. 1. §. quæ onerandæ. ff. quarum rer. act. gl. d. pag. 509.

L. proxime. ff. de his quæ in test#. delen. ibi.

L. Thais. §. intra certa. ff. de fideic. lib. gl. c. pag. 567.

L. si pluribus. 45. in prin. ff. de leg. 2. gl. c. p. 626.

L. si plures. ff. deleg. 3. ibid.

L. codicillis. §. mater. ff. eod. gl. a. pag. 735.

L. 1. ff. de tut. & cura. dat. ab his. gl. i. p. 872

L. quic#q, §. 1. ff. de in iust. rup. gl. f. p. 1172.

L. siquis filio. 4. §. si autem. ff. eo. gl. e. pag. 1230. & gl. c. nu. 139. pag. 1239.

DEL DIGESTO Nueuo.

L. Agraria. ff. de termi. mot. n. 22. gl. e. p. 17.

L. fluminum, in fi. princ. ff. de damn. in fect. gl. e. pag. 24.

L. prohibere. §. plane. ff. quod viaut clam. num. 19. gl. b. pag. 29.

[[xv]] L. ad Remp. ff. de m#. & honor. gl. e. p. 153.

L. cura. §. inopes. l. hono. l. rescriptum, ff. eo. gl. i. pag. 228.

L. quod iussit. ff. de re iud. gl. d. pag. 244.

L. stipulationes non diuiduntur. §. plane. ff. de verb. obl. gl. d. pag. 272.

L. eadem. ff. ad l. Iul. repet. g. b. pag. 277.

L. 1. &. pen. ff. ad l. Iul. deui. pag. 289. gl. i, & gl. a. pag. 291.

L. qui dolo. §. 1. ff. de vi pub. gl. a. pag. 298.

L. armor#vs#. 41. ff. de ver. sig. gl. a. p. 300.

L. naturalem. §. illud. ff. de acq, rerum dom. gl. f. pag. 307.

L. 1. §. eum qui. ff. de vi & vi arm. gl. g. & nu. 120. pag. 312.

L. 1. ff. de bon. eor. qui ante sent. gl. f. p. 316.

L. vt gradatim. ff. de m#. & hon. gl. g. p. 362

L. non puto. ff. de iur. fisc. nu. 41. pag. 415.

L. pen. ff. de pœnis. gl. f. pag. 452.

L. diuus. ff. de bonis dam. col. 1. pag. 458.

L. doli. ff. de nouatio. ibid.

L. si ita stipulatio. ff. deverb. oblinum. 29. pag. 460.

L. pen. & fin. ff. de pœnis. gl. f. pag. 462.

L. Arrianus. ff. de actio. & obl. ibi.

L. inter pares, &. l. duo iudices. ff. re iudic. gl. i. ibi.

L. verum. ff. de furt. gl. c. pag. 471.

L. autfacta. §. personas, &. §. locus. ff. de pœnis, ibi. num. 11. cum seq.

L. siquis aliquid. §. qui virum. ff. eod. gl. f. pag. 485.

L. de vnoquoque. ff. de re iud. uu. 36. p. 488.

L. cura. §. deficientium. ff. de mun. & hon. gl. d. pag. 593.

L. lege Iulia. in fin. ff. ad. l. Iul. rep. glo. d. pag. 607.

L. 1. & 2. ff. de calum. gl. b. & n. 43. p. 609.

L. 3. ff. eo. nu. 54. gl. e. pag. 619.

L. 1. ff. si famil. furt. feciss. nu. 66. pag. 625.

L. pen. ff. de re mil. nu. 67. ibi.

L. 1. ff. de concussionib. col. 1. 2. pag. 628.

L. 1. in fin. ff. ad leg. Iul. repet. ibi. gl. n.

L. Attilius Regul#. ff. de donatio. gl. e. p. 632

L. milites. ff. dere mil. nu. 34. pag. 650.

L. is qui naues. ff. de vacatio. mun. col. 2. pa. 653.

L. quod c#tra. ff. ad leg. Iul. rep. n. 60. p. 658

L. bonæ fidei. 48. ff. de acq. rer. dom. ibi.

L. 2. ff. de calumníator. gl. a. pag. 660.

L. 1. ff. de receptat. nu. 13. pag. 672.

L. 1. ff. de aleator. gl. d. &. i. pag. 675.

L. 1. ff. de incend. ruin. n& aufr. gl. o. ibi.

L. stipulationes non diui duntur. §. plane. ff. de verb. obl. gl. h. pag. 689.

L. diui fratres. ff. de pœnis. col. 1. gl. a. p. 692.

L. capitali#. §. sol#t. ff. de pœnis. gl. f. p. 695.

L. capitalium. §. famosos. ff. eo. gl. g. pa. 701.

L. cui. ff. de accusa. gl. e. pag. 704.

L. si adulteri# cum incestu. §. fi. ff. de adult. gl. a. pag. 735.

L. prætor edixit. §. fin. ff. de iniur. col. 2. ibi.

L. relegati. ff. de pœnis. gl. f. pag. 845.

L. ad bestias. §. ex prouincia. ff. eod. ibi.

L. 1. 2. ff. de cadauer. punit. col. 1. pag. 847.

L. 1. & seq. ad l. Iul. maio. nu. 177. pag. 863.

L. potestatis. 215. ff. de ver. sig. col. 1. p. 900.

L. exceptiones. 2. ff. de excep. gl. b. p. 1102.

L. inter artifices. ff. de solutio. gl. i. pa. 1167.

L. Moschis. ff. de iur. fisc. gl. c. pag. 1173.

L. diuus Adrianus. ff. de custo. reor. gl. h. pa gin. 1196.

L. muner#. §. Irenarchæ. ff. de m#. & h#. ibi.

L. quidam consulebant. ff. de re iud. gl. a. pag. 1197.

L. de minore, in fin. ff. de quæst. gl. c. p. 1209

L. ait prætor. §. debitorem. ff. quæ in frau. cred. gl. f. pag. 1215.

L. capite quinto. ff. de adulter. ibid.

L. Metrodor#. ff. de pœnis. gl. c. pag. 1224.

[[xvi]] L. diui fratres. ff. eod. gl. a. pag. 1233.

L. hodie. ff. eo. gl. g. pag. 1241.

L. qui cœtu. §. 1. ff. ad leg. Iul. de vi. gl. c. & e. pag. 1242.

L. licitatio. §. quod illicite. ff. de public. ibid.

L. 1. §. in causa. ff. de quæst. gl. b. pag. 1243.

L. moris. §. sed enim. ff. de pœnis. gl. f. pag. 1260.

L. 1. §. siquis vltro. ff. de quæstio. gl. g. ibid.

L. diuus Adrianus. ff. de cust. reo. nu. 204. pag. 1261.

L. relegatorum. §. interdicere, &. §. seq. ff. de interdict. & releg. gl. b. pag. 1263.

L. aufertur, in. fin. ff. de iur. fisc. glo. a. &. b. pag. 1279.

L. reus delatus. ff. de m#. & h#. gl. c. p. 1283.

DEL CODIGO.

L. 4. & tit. C. de offic. rect. pag. 23. gl. i. n. 3.

L. 1. C. vt omnes iud. tam ciuil. quàm cri. ibi. & pag. 751. gl. a.

L. de alimentis. C. de transactio. ibid.

L. de omnibus. C. quibus n# obs. long. temp. præs. ibid.

L. si quis decurio. C. ad. l. Corn. de fals. pagin. 26. gl. b.

L. 3. C. de offic. prætor. pag. 41. gl. b. num. 9. & sequen.

L. certi iuris. C. de iudic. pag. 131. gl. c. & gl. a. pag. 1197.

L. neminem. C. de exhib. reis. pag. 270. gl. a.

L. cum clericus. C. de episcopis & cler. ibid.

L. mimæ. C. de episc. aud. pag. 272. col. 1.

L. omnes præterea. C. de episcop. & cler. p. 277. gl. c.

L. vniuersi. C. vbi causæ fiscal. pag. 282. gl. a. y pag. 595. gl. a.

L. consulta. C. de testam. gl. e. pag. 369.

L. 3. C. de episcopali aud. col. 2. pag. 422.

L. seruos. C. ad. l. Iul. de vi pub. pag. 460. gl. g. y pag. 579. gl. b.

L. 3. C. ne sanct. Bapt. ibi.

L. vnic. C. siquis imp. maled. nu. 12. pag. 471.

L. digna vox. C. de legib. num. 52. pag. 575.

L. sacrilegij. C. de diuers. resc. gl. a. pag. 583.

L. fi. C. si c#tra ius velvtil. pub. n. 71. p. 585.

L. quoniam. C. de inoffic. testa. gl. c. p. 586.

L. vindicari. C. depœnis, ibid. gl. f.

L. fin. C. de pœna iud. qui mal. iud. num. 26. pag. 606.

L. venales. C. quando prouoc. non est nec. gl. g. pag. 608.

L. 1. & Auth. nouo iure. C. de pœn. iud. qui mal. gl. b. pag. 609.

L. vnic. C. de contract. iud. num. 34. & 60. pag. 650.

L. si per impression#. C. quod met. caus. ibid.

L. nobiliores. C. de c#merc. & merc. glo. b. pag. 653.

Auth. qua in prouincia. C. vbi de crim. ag. op. gl. g. pag. 685.

L. 1. C. nelic. potent. gl. b. pag. 691.

L. præsenti. C. de his qui ad ecclesi. confug. pag. 720. gl. b. & gl. c. pag. 743.

L. 2. C. eod. gl. a. pag. seq.

L. si. seruus. C. de his qui ad eccles. confug. gl. c. pag. 749.

L. 1. C. de malefic. & Math. gl. a. pag. 750.

L. Federici. §. quicunque. C. de pace Const. gl. a. pag. 831.

L. 2. C. vt lit. pend. gl. a. pag. 838.

L. vnic. C. ne sine iuss. princ. col. 1. pag. 842.

L. eos. C. de mod. mulct. gl. b. pag. 854.

L. 2. C. de sportul. ibid.

Auth. præterea, Auth. item siquis sine. C. de natur. lib. gl. g. pag. 860.

L. 1. C. de tut. & cur. illust. nu. 207. p. 874.

L. sancimus. §. interdicimus. C. de sacros. eccl. nu. 134. pag. 952.

L. 2. C. vt nemo priuat. gl. f. pag. 1025.

[[xvii]] L. 1. C. vbi in rem actio. gl. e. pag. 1074.

Auth. statuimus. C. de epis. & cler. gl. f. pag. 1079.

Auth. cassa & irrita, C. de sacro. Eccles. gl. g. pag. 1087.

Auth. presbyteros. C. de episcop. & cler. glo. h. pag. 1094.

L. 1. C. vbi petan. tut. gl. b. pag. 1095.

L. Placet &. l. sancimus. 2. C. de sacros. eccl. gl. a. pag. 1105.

L. 2. C. de episc. & cler. ibid.

Auth. item nulla communitas. C. eo ibid.

L. neminem. C. de sacro. Eccles. gl. a. p. 1118.

L. vnic. C. de mand. princ. gl. b. pag. 1165.

L. 1. C. qui pro sua iurisdic. gl. h. pag. 1166.

L. a iudice. C. de iudic. ibid.

L. & si n# cognitio. C. si c#traius vel vtil. gl. f. pag. 1170.

L. fin. C. de offic. assess. gl. b. pag. 1175.

L. pen. C. qui accus. non pos. gl. K. pag. 1189.

Auth. sed hodie, & auth. generaliter. C. de episc. & cler. gl. b. pag. 1205.

L. fin. C. infi. de offic. mag. míl. gl. a. p. 1208.

L. fin. C. de malef. gl. f. pag. 1215.

L. raptores. C. de episc. & cler. gl. f. p. 1215.

L. nullum. C. de testib. gl. g. pag. 1217.

L. quoties. C. de iudic. gl. a. pag. 1218.

L. consulta. C. de testamen. gl. c. pag. 1231.

L. obseruare. C. quorum appell. non rec. gl. a. pag. 1341.

L. verb#. C. de his qui not. infa. gl. e. p. 1244.

Auth. bona damnatorum. C. de bonis prosc. gl. a. pag. 1255.
L. fin. C. de relatio. gl. a. pag. 1261.
L. exeo. C. de appella. gl. f. pag. ibid.
L. fin. C. vbi& apud quos. gl. b. pag. 1263.
L. prouinciar#. C. de ferijs. gl. a. pag. 1264.
L. si vindicari. C. de pœnis. gl. g. pag. 1267.
L. addictos. C. de episcopali. gl. a. pag. 1268.
L. addictos. C. de appella. ibid.
L. & in maioribus, &. l. siquis prouocatione C. eo. pag. 1272. gl. l.
L. 1. &. 2. C. de his qui permet. iudic. non appellatu. gl. b. ibid.
L. accusationum. C. de his qui accus. n# pos. gl. a. pag. 1277.
L. nec emere. C. de iur. delib. gl. b. pa. 1278.

DE LOS TRES LIbros del Codigo.

L. 2. C. quando & quib. quar. par. deb. libr. 10. pag. 17. gl. a.
L. fin. post med. C. de aquæ duct. lib. 11. pag. 25. gl. c.
L. magistros. C. de prof. s. & med. p. 38. n. 5.
L. expertes. C. de decurio. lib. 10. p. 234 gl. a
L. 1. C. de murilegul. lib. 12. pag. 277. gl. c.
L. fin. C. de præposit. sac. cubie. lib. 12. pagin. 294. gl. g.
L. 1. C. de primipil. lib. 12. pag. 336. gl. h.
L. quicunque. C. de diuers. offic. lib. 12. pag. 360. gl. e.
L. si aliquid. C. de suscept. & arch. lib. 10. ibid. gl. f.
L. si apparitor. C. de cohortal. lib. 12. pagin. 463. num. 34.
L. 1. C. vt dignit. ord. ser. lib. 12. p. 583. gl. a.
L. 1. C. de conductor. & procu. dom. Aug. ibid. gl. i.
L. placet. C. de excus. m#. lib. 10. p. 606. gl. a.
L. deuotio. C. de methatis lib. 12. p. 627. gl. g.
L per omnes. C. de statorib. eod. lib. ibid.
L. fin. §. hæc autem, dere milit. eod. lib. ibid.
L. professio. C. de muner. patri. lib. 10. pag. 642. num. 8.
L. siquis procuratione. C. de decurio. eo. lib. pag. 643. gl. a.
L. antep. C. de cohortal. lib. 12. p. 653. gl. b.

L. 1. C. negotiat. ne milit. eod. lib. ibid.

[[xviii]] L. vnic. C. de mendic. val. p. 682. lit. c.

L. 1. C. de studijs liberal. vrb. Romæ. pag. 688. gl. c.

L. 1. C. de Irenarch. lib. 10. glo. c. p. 698.

L. 1. C. de curiosis, lib. 12. ibid. nu. 61.

L. prohibitum. C. de iur. fis. p. 842. col. 1.

L. 2. C. de methat. & epidemet. lib. 12. pag. 844. gl. a. &. b.

L. vnic. C. de tract. & stat. lib. 12. ibid.

L. vacantia. C. de bonis vacan. lib. 10. pag. 876. gl. a.

L. fin. C. de ann. & trib. lib. 10. pag. 1056. glo. d.

L. omnes. C. de indictionib. eod. lib. glo. a. pag. 1118.

L. vnic. C. de superindict. eod. lib. ibid.

L. maximorum. C. de excusa. mun. eod. libr. ibid.

L. felicißimam. C. de quib. muner. eodem libr. ibid.

L. nullus penitus. C. de curs. pub. lib. 12. ibi.

L. prohibitum. C. de iur. fisc. glo. g. p. 1161. & glo. b. & c. pag. 1164. & glo. c. pag. 1227.

L. vnic. C. de Irenarch. lib. 10. gl. h. p. 1196.

L. 1. C. de decurio. lib. 12. ibid.

L. multis. C. de princ. agent. in reb. libr. 10. gl. b. p. 1205.

L. 2. C. de cohortalib. lib. 10. gl. a. p. 1208.

L. vnic. C. de apparit. Comit. Orien. ibid.

L. quicunque. C. de execut. & exact. libr. 10. gl. c. p. 1213. & gl. d. p. 1214.

L. nihilomnino. C. de Palati. sacr. largi. lib. 11. gl. d. & gl. c. pag. 1231.

L. 3. C. de lucr. aduoc. lib. 12. gl. a. pag. 1229.

L. tam collatores. §. eo scilicet. C. de re milit. lib. 12. gl. b. p. 1231.

L. curiales. C. de præd. decur. lib. 10. num. 204. p. 1261.

L. fin. C. de nauicul. lib. 11. gl. g. p. 1274.

L. cum sæpe. C. de erog. mil. ann. lib. 12. gl. f. pag. 1277.

L. 1. C. de condit. in pub. horr. lib. 10. gl. c. p. 1278.

L. vnic. C. vt nullus ex vican. gl. d. ibid.

L. vnic. C. de reis postul. lib. 10. gl. c. p. 1283.

DE LOS AVTHENticos.

Auth. vt iudic. sine quo suffrag. §. hæc aut# omnia. p. 24. nu. 3. gl. 1. & p. 326. col. 1.

Auth. constitutio quæ de dignit. §. 1. pag. 29. num. 21. gl. d.

Auth. de administrator. circa fin. p. 31. num. 24. gl. a.

Auth. vt iudic. sine quo. suff. §. quod autem primitus. p. 33. gl. b.

Auth. demandat. princ. §. coges, ibid. &. §. illud. gl. d. pag. 1201.

Auth. de iudic. in princ. p. 127. gl. c. &. §. ne autem, gl. c. p. 1175. & gl. f. p. 1204.

Auth. de mand. princip. §. festinabis. p. 235. gl. g.

Auth. iusiur. quod præst. ab his, ad fin. pag. 276. col. 1. & pag. 278. lit. d. &. p. 321. col. 2.

Auth. de quæstore. §. maximè, ibid. gl. d.

Auth. de iudic. §. ne autem. pag. 309. gl. d.

Auth. de defens. ciuit. §. iusiur an. pag. 364. gl. g. &. §. audient. gl. e. pag. 1215.

Auth. de referendar. §. 1. p. 368. col. 2.

Auth. vt iudic. sine quo. suff. in princip. pag. 402. gl. f. ibid. & §. oport. pag. 460. gl. g. & pag. 599. gl. f. & pag. 607. gl. d.

Auth. de nuptijs, in princip. pag. 511. gl. c.

Auth. de non alien. rebus Eccles. §. vt aut# lex. pag. 567. gl. c.

Auth. vt iudic. sine quo. suffrag. §. 1. &. §. necessitatem. p. 599. gl. f. &. §. volumus, gl. b. p. 1232.

[[xix]] Auth. de administrat. §. siquis autem. pag. 606. num. 26.

Auth. vt iudic. sine quo. suff. §. necessitat# &. §. illud. pag. 626. gl. g.

Auth. constitutio quæ de dignit. §. 1. gl. a. pa gin. 1232.

Auth. delenonibus. §. sancimus igitur. pag. 673. gl. c.

Auth. de m#dat. prin. §. patrocinia. pag. 691. gl. b. &. §. quod si delinquentes. pag. 721. nu. 18. &. §. de inde competens. gl. f. pag. 1228.

Auth. vt nulli iud. §. comprehensorum. pag. 701. gl. g.

Auth. de quæstor. §. super hoc. p. 838. glo. d.

Auth. vt nulli iudic. in princ. pag. 872. gl. i.

Auth. vt differ. iud. §. si vero. p. 946. n. 111.

Auth. vt iudic. sine quo. suffra. §. siquis autem, ibid.

Auth. vt clerici apud prop. epis. pag. 1005. glo. a.

Auth. desanctiss. episc. §. Deo autem amabi les gl. h. pag. 1094.

Auth. vt omnes obed. iudic. §. si igitur, gl. n. pag. 1189.

DE LA INSTITVTA.

§. illud, de rer. diuis. pag. 307. gl. f.

Proœm. Imperatori#maiestatem. pag. 196. nu. 15. & pag. 200. num. 31.

§. in summa, institu. de iniur. pa. 563. n. 22.

§. sed naturalia, institu. de iure natur. gent. pag. 568. gl. c. & pag. 585. gl. e.

§. atrox. institut. de iniur. pag. 735. nu. 45.

DEL DECRETO.

Cap. in apibus. 7. q. 1. pag. 14. gl. d. p. 792. gl. e.

Cap. iudicet. 3. q. 7. nu. 59. pag. 70.

Cap. omnis ætas. 12. q. 1. pag. 378. gl. a. & pag. 591. num. 1.

Cap. quatuor modis. ii. q 3. pag. 406. gl. a.

Cap. est iniusta. 23. q. 4. pag. 425. gl. 1. &. pa. 463. num. 34.

Cap. sinon. 23. q. 5. pag. 430. col. 2.

Cap. primo. 2. q. 1. pag. 452. glo. b.

Cap. si omnia. 6. q. 1. pag. 458. col. 1. & 2. & pag. 463. gl. i.

Cap. dixi, de pœnitentia distinct. 1. pag. 463. glo. h.

Cap. sed illud. 45. distinct. pag. 464. col. 1.

Cap. noli. 23. q. 1. ibid.

Cap. puniri. §. & si non cognitio. 25. q. 2. gl. f. pag. 1170.

Cap. disciplina. 45. distinct. pag. 408. gl. c.

Cap. tanta ne quitia. 86. distinct. pa. 471. gl. h.

Cap. sciendum. 8. q. 1. pag. 583. gl. a.

Cap. non semper. 11. q. 3. pag. 584. num. 69.

Cap. Iulianus. 11. q. 1. pag. 585. nu. 70.

Cap. cum apud Thessalonic#. 11. q. 3. pa. 586. gl. f.

Cap. reuera. 3. q. 9. pag. 601. col. 1.

Cap. generaliter. 16. q. 1. gl. h. pag. 1094.

Cap. pauper. 11. q. 3. ibid.

Cap. quatuor modis. 11. q. 3. ibid.

Cap. non solum. 1. q. 3. pag. 602. gl. e.

Cap. vltim. & c. non licet. 11. q. 3. ibid.

Cap. qui recte. 11. q. 3. pag. 612. gl. b.

Cap. de eulogijs. 18. distinct. pag. 630. gl. f.

Cap. placet. 1. q. 1. ibid.

Cap. sicut episcopum. 1. q. 2. pag. 631. gl. b.

Cap. siquis suad#te. 17. q. 4. nu. 24. pag. 1143. y num. 42. pag. 1151.

Cap. Deus omnipotens. 2. q. 1. pag. 675. gl. p.

Cap. nullus, &. c. epicopi. 11. q. 3. gl. a. pag. 1153.

Cap. si peccauerit. 2. q. 1. pag. 695. gl. d.

Cap. quapropter. 2. q. 7.

Cap. reos. 23. q. 5. pag. 720. gl. b.

Cap. denique. 16. distinct. pag. 749. gl. c.

[[xx]] Cap. constituimus. 17. q. 4. pag. 752. gl. a.

Cap. diffiniuit. 17. q. 4. pag. 756. gl. c.

Cap. Maximianus. 23. q. 3. pag. 767. gl. a.

Cap. autoritatem. 15. q. 6. ibid.

Cap. hortatu. 23. q. 8. ibid. & pag. se q.

Cap. 1. 23. q. 2. pag. 769. gl. h.

Cap. negociatores. 88. distinctio. pag. 1052. col. 1.

Cap. 1. 23. q. 5. pag. 775. col. 1.

Cap. disciplina. 45. distinctio. ibid.

Cap. clerici. 23. q. 8. ibid.

Cap. quicunque. 23. q. 8. ibid.

Cap. igitur, ibid. pag. 776. col. 2.

Cap. siquis. 36. distinctio. pag. 777. gl. f.

Cap. regum. c. administratores. cap. principes seculi. 23. q. 5. pag. 833. gl. h.

Cap. petimus. 11. q. 1. ibid.

Cap. quoniam. 10. distinctio. pa. 889. gl. b. & pag. 892. gl. 1.

Cap. duo sunt, &. c. cum ad ver#, íbid. gl. d.

Cap. alius. 15. q. 6. pag. 897. gl. K.

Cap. 1. &. 2. 22. distinctio. pag. pa. 900. gl. f.

Cap. Constantinus. 96. distinctio. pag. 17. nu. 24. & pag. 903. gl. c.

C. Valentinianus. 63. distinct. pa. 903. gl. e.

Cap. quis dubitet. 96. distinctio. pag. 904. num. 13.

Cap. episcopi. 26. q. 5. pag. 929. gl. h.

Cap. Ecclesiarumseruos. 12. q. 2. pag. 940. gl. a.

Cap. cum ad verum. 96. distinctío. pa. 950. gl. e.

Cap. cum longe. 63. distinctio. gl. g. pa. 1091.

Cap. rogamus. 24. q. 1. gl. d. pag. 1088.

Cap. nulli clericus. 10. distinctio. pag. 1040. gl. d.

Cap. generaliter. 40. §. placet. 16. q. 1. gl. a. pag. 1105.

Cap. secundum canonicam, &. c. sancitum. 23. q. fin. ibid.

Cap. principes seculi. 23. q. 5. gl. b. pag. 1117.

Cap. omni tempore. c. si nulla necessitas, &c. tributum. 23. q. 8. gl. a. pag. 1118.

Cap. fin. 93. distinctio. gl. e. pag. 1211.

Cap. 1. 94. distinctio. ibid.

Cap. inferior. 21. distinctio. gl. d. pag. 1227.

Cap. nerui. 13. distinctio. gl. a. pag. 1266.

Cap. cum apud Thessalonic#. 11. q. 3. gl. a. pa. 1267.

DE LAS DECREtales.

Cap. cum non liceat de præscri. pag. 14. gl. e.

Cap. oblatæ, ad fin. de appellatio. pag. 31. nu. 24. gl. a.

Cap. fortis de verb. signific. pag. 38. num. 4. in fin.

Cap. cum in iuuentute de præsumptio. pagin 45. nu. 15. gl. g.

Cap. de multa, de præben. pag. 156. gl. h.

Cap. quemadmodum, de iur. iur. pagin. 361. num. 21.

Cap. cum illorum, de sententia excom. glo. h. pag. 1143.

Cap. ex tenore de for. comp. pag. 427. n. 64.

Cap. 3. de homicid. pag. 472. nu. 14.

Cap. olim. de exceptio. nu. 21. pag. 1142.

Cap. prudentiam. de offic. deleg. pagin. 507. num. 19.

Cap. 2. de pœnitent. & rem. nu. 73. pag. 1143.

Cap. c# dilectus, de consuetu. pag. 570. gl. a.

Cap. lator. & c. causam, qui filij sint leg. gl. h. pag. 1147.

Cap. tuam, de ord. cog. ibid.

Cap. ex parte, de offic. deleg. pag. 586. gl. c.

Cap. accepimus, de purgatio. c#. p. 602. gl. e.

Cap. si quæstiones, &. c. dilectus. 2. de simonia. pag. 631. gl. b.

Cap. ex parte de appellat. nu. 21. pag. 1142.

[[xxi]] Cap. interalia, de immun. eccles. pag. 720. gl. b. &. gl. c. pag. 751.

Cap. cum venerabilem, de offic. deleg. gl. g. pag. 1160.

Cap. fin. eod. tit. nu. 24. & 25. pag. 725.

Cap. quia frustra, de vsur. gl. c. pag. 529.

Cap. pastoralis, de offic. ord. gl. h. pag. 1166.

Cap. si iudex laicus, de sent. excom. glo. i. pag. 759.

Cap. pen. & fin. de cleríc. percus. glo. d. pag. 768

Cap. significasti. 2. de homic. ibíd. col. 2. pag. 774.

Cap. suscepimus, eod. tit. ibid.

Cap. 1. de cler. percus. col. 1. pag. 778.

Cap. vt nostrum, de appella. gl. a. pag. 838.

Cap. soli, de concessione præb. gl. h. pag. 839.

Cap. venerabilem, de electio. gl. K. pa. 897.

Cap. causam quæ. 2. quí fily sint leg. gl. f. pa. 900.

Cap. 1. de iureiur. gl. a. pag. 1076.

Cap. per venerabilem, qui fil. sint leg. glo. f. ibid.

Cap. aduersus. §. quia vero, de immun. Eccles. gl. f. pag. 1079.

Cap. si diligenti, defor. comp. gl. e. pag. 1080. y num. 191. ibid.

Cap. quæ in Ecclesiarum, de c#stit. glo. g. pag. 1087.

Cap. per tuas, de arbitris. gl. f. pag. 1099.

Cap. non minus, &. c. aduersus, de immunit. Ecclesi. gl. f. pag. 1104.

Cap. 1. de decimis. gl. b. pag. 1108.

Cap. peruenit. c. non minus, & c. aduersus, de immun. Eccle si. gl. a. pag. 1118. & gl. e. pag. 1122. & gl. d. pag. seq. & gl. a. pag. 1125

Cap. 1. §. quòd vero, de regular. gl. c. p. 1141.

Cap. statuimus, eod. tit. nu. 17. ibid.

Cap. non nullí, de rescript. nu. 21. pag. 1142.

Cap. fi. de vit. & hon. cleric. pag. 1051. gl. f.

Cap. 1. de apostatis. pag. 1039. gl. d.

Cap. quoníam, de vsuris. pag. 916. gl. f.

Cap. cum tu, de testib. pag. 919. gl. e.

Cap. 1. de iureiur. pag. 921 gl. c.

Cap. 2. de pœnitent. & remissio. pag. 934. col. 1.

Cap. nullus, de for. comp. pag. 940. gl. a.

Cap. 1. de emp. & vend. pag. 948. gl. b.

Cap. nouit. de iudic. ibid. gl. e.

Cap. 1. de offic. ordin. pag. 960. gl. f.

Cap. excommunicamus. 2. de hæretic. pag. 963. gl. d.

Cap. inquísitionis. §. prohibemus, eod. tit. ibidem, & gl. e.

Cap. dilecto. de sententia excom. pag. 970. gl. c.

Cap. lator, qui filij sint legit. gl. a. pag. 1004.

Cap. clericis, &. c. sententiamsanguinis, ne cler. velmon. pag. 1005. gl. a.

Cap. perpendimus, de sent. exc. p. 1008. gl. b.

Cap. fin. de offic. deleg. gl. a. pag. 1167.

Cap. constitutus, de relig. dom. gl. a. p. 1174.

Cap. cum secundum, de præb. gl. c. pag. 1175.

Cap. postremo, de appella. gl. d. pag. 1176.

Cap. inter cætera, de offic. ord. gl. i. pag. 1178.

Cap. audita, derestit. spoliat. gl. f. pag. 1199.

Cap. nisi essent, de præben. gl. d. pag. 1202.

Cap. verum, derescrip gl. e. pag. 1203.

Cap. qualiter & quando. 2. §. debet. de accu sat. gl. c. pag. 1211.

Cap. sane. 2. de offic. deleg. ibi.

Cap. studuisti. de offic. lega. ibid.

Cap. P. &. G. &. c. cum olim, de offic. deleg. gl. e. pag. 1213.

Cap. cum dilectus, de arbitris. gl. c. pag. 1214.

Cap. dilectus, de pœnis. gl. e. pag. 1218.

Cap. cum in ferior, de maio. & obe. gl. d. pag. 1227.

Cap. proposuit, &. c. cumsuper, &. c. cum **[[xxii]]** sit, de appella. gl. e. pag. 1246.

Cop. dudum in. 1. de electio. gl. a. pag. 1261.

Cap. cum Bertholdus. §. lict, autem de re iudic. ibid.

Cap. quoniam contra, de proba. gl. e. pagin. 1261.

Cap. licet, de offic. deleg. gl. f. pag. 1261.

DEL SEXTO.

Cap. omnis anima, de censib. gl. b. pag. 14.

Cap. 1. de præscriptio. nu. 19. gl. b. pag. 29.

Cap. ad decimas, de restitutione spol. ibid.

Cap. 2. de offic. vic. pag. 252. glo. K. & glo. a. pag. 366.

Cap. vnic. de stat. regul. col. 2. pag. 275.

Cap. 1. de re iudic. gl. a. pag. 405.

Regul. in pœnis, de regul. iur. gl. f. pag. 462.

Cap. dilecto, de senten. excom. pag. 769. col. 1. pag. 889. gl. b. & gl. f. pag. 900.

Cap. fin. de homic. col. 1. pag. 778.

Cap. dudum, de præben. gl. h. pag. 839.

Cap. 2. de re iudic. gl. K. pag. 897.

Cap. inquisitionis. §. prohibemus de heretic. gl. e. pog. 910.

Cap. fin. de for. com. gl. c. pag. 921.

Cap. accusatus. §. sanè, de bæretic. gl. b. pag. 929.

Cap. 2. de exceptio. gl. g. pag. 931.

Cap. si iudex laicus, de sententia exc#mun. pag. 1005. gl. a. & gl. h. pag. 1043.

Cap. religioso, de sententia excomun. glo. f. pag. 1031.

Cap. vnic. de cler. c#iug. gl. a. &. c. p. 1041.

Cap. quamquam, de censibus. pag. 1051. gl. f. &. gl. a. pag. 1053.

Cap. licet, de iureiur. gl. c. pag. 1076.

Cap. seculares, de for. comp. gl. f. pag. 1079.

Cap. quamquam, decensibus, gl. e. pag. 1104.

Cap. 1. de immu. eccle. gl. g. pag. 1110.

Cap. Romana. §. caueant. de sententia excom. gl. a. pag. 1153.

Cap. 1. de rescript. gl. g. pag. 1202.

Cap. fin. de hæretic. gl. b. pag. 1211.

DE LAS CLEMENtinas.

Cle. 1. de offic. ord. gl. g. pag. 701.

Cle. si furiosus, de homicid. gl. f. pag. 776.

Cle. pastoralis de re iud. pag. 866. gl. a. gl. K. &. l. pag. se quent.

Cle. 2. §. vlt. de hæretic. gl. g. pag. 934.

Cle. 1. de vit. & hon. cler. gl. d. pag. 1040.

Cle. præsenti de censib. pag. 1051. gl. f. gl. a. pag. 1053.

Cle. fin. de regul. gl. c. pag. 1141.

Cle. cupientes de pœnis. gl. c. pag. 1152.

Cle. 2. vt lit. pend. gl. e. pag. 1198.

Cle. 1. de offic. deleg. gl. c. pag. 1209.

DE LAS EXTRAuagantes.

Extrauag. vnam sanctam, de maior. & ob. pag. 13. gl. h. & nu. 30. pag. 1145. p. 770. col. 2. &. pa. 900. gl. f.

DE LOS FEVDOS.

Cap. vnic. quæsint reg. pa. 28. nu. 17. gl. e. pa. 852. gl. b.

Cap. 1. §. siquis iusticus, de pac. tenen. p. 289. gl. c. &. nu. 96. p. 300.

Cap. 1. de natur. feud. p. 363. gl. d. &. gl. a. p. 576.

Cap. 1. §. legum, de feud. cogn. gl. b. pag. 568.

Titul. qui sint rebell. nu. 59. pa. 580.

Cap. 1. de feud. March. gl. d. pag. 794.

Rub. quis dic. Dux, March. C#. gl. a. p. 805.

[[xxiii]] Cap. 1. §. si ministeriales, de pace tenen. gl. a. pag. 846.

Cap. licet vassallus. 2. resp. si defeud. fuer. contr. gl. b. pag. 860.

Cap. 1. de capit. qui cur. vend. gl. b. pag. 877.

Cap. 1. §. si clericus, de pace tenend. gl. i. pag. 1020.

Cap. 1. §. sed diuersum, de alien. feud. glo. a. pag. 1154.

Cap. 1. in fin. de milit. vas. qui cont. gl. d. pa. 1192. & seq.

DE LAS PARTIdas.

L. 7. tit. 1. part. 2. pag. 13. gl. g

L. 9. tit. 18. part. 4. pag. 24. nu. 6. gl. fin.

L. 22. tit. 9. part. 2. pag. 25. nu. 7. gl. d.

L. 2. tit. 14. part. 4. ibid.

L. 4. tit. 24. part. 3. gl. e. ibid.

L. 1. tit. 4. part. 3. pag. 26. gl. e.

L. 1. tit. 26. p. 3. ibid.

L. 4. tit. 24. par. 3. ibid.

L. 6. &. 7. tit. 18. part. 3. ibid. nu. 11. gl. f. & num. 17. gl. g.

L. 3. tit. 19. part. 3. pag. 27. nu. 14. gl. K.

L. 1. 2. &. 7. tit. 1. part. 2. pag. 28. nu. 15. gl. a.

L. 5. 6. &. 7. tit. 18. part. 3. nu. 17. gl. f. ibid.

L. 9. tit. 8. p. 5. nu. 24. gl. g. pag. 30.

L. 3. tit. 4. p. 3. col. 2. in. fin. pag. 37.

L. 4. tit. 4. p. 3. nu. 26. pag. 51.

L. 18. tit. 9. p. 2. nu. 29. pag. 52.

L. 6. tit. 4. p. 3. ibid.

L. 18. tit. 7. p. 2. nu. 44. pag. 61.

L. 4. tit. 4. p. 3. nu. 58. pag. 68.

L. 36. &. 58. ad fin. tit. 5. par. 1. alli.

L. 2. tit. 21. p. 2. col. 1. pag. 90.

L. 12. tit. 5. p. 3. nu. 4. pag. 91.

L. 18. tit. 9. p. 2. p. 100. nu. 21. & nu. 4. pag. 477.

L. 3. tit. 4. p. 3. p. 101. col. 2. y. pa. 109. num. 32 col. 2. pag. 137.

L. 18. tit. 9. pa. 2. ibid.

L. 22. tit. 9. p. 2. ibid. & nu. 5. pag. 234.

L. 8. tit. 27. p. 2. col. 2. pag. 112.

L. 6. tit. 23. p. 2. col. 2. pag. 117.

L. 18. tit. 9. p. 2. col. 1. pag. 127.

L. 4. ad fin. tit. 23. pa. 2. ibid.

L. 2. tit. 4. p. 3. col. 1. pag. 129.

L. 15. tit. 9. p. 2. nu. 30. pag. 138.

L. fin. tit. 10. p. 1. nu. 21. pag. 179.

L. 18. tit. 9. p. 2. col. 1. pag. 181.

L. 1. tit. 21. p. 4. nu. 4. pag. 191.

L. 4. tit. 1. p. 2. nu. 5. pag. 192.

L. 4. ad fin. &. l. 5. tit. 23. p. 2. col. 2. pag. 193.

L. 2. tit. 2. p. 3. nu. 15. pag. 195.

L. 4. &. 5. tit. 23. p. 2. nu. 17. pag. 196.

L. 24. tit. 23. par. 2. ibid.

L. 2. tit. 9. p. 2. pa. 218. nu. 3. & col. 1. pa. 227.

L. 11. tit. 18. p. 4. col. 2. pag. 240.

L. 2. tit. 21. p. 3. col. 21. pag. 246.

L. 29. tit. 9. p. 2. col. 2. pag. 249.

L. fin. tit. 10. p. 2. col. 2. pag. 251.

L. 4. tit. 29. p. 7. col. 2. pag. 267.

L. 20. tit. 9. p. 2. gl. a. pag. 270.

L. 2. tit. 29. p. 7. ibid.

L. 4. tit. 7. p. 5. gl. d. pag. 272.

L. 20. tit. 9. p. 2. ibid.

L. 7. tit. 4. p. 3. col. 1. pag. 279.

L. 4. tit. 29. p. 7. col. 2. ibid.

L. 2. tit. 29. p. 7. gl. b. pag. 280.

L. 4. tit. 21. p. 2. col. 1. pag. 288.

L. 49. tit. 5. p. 1. col. 1. pag. 315.

L. 21. tit. 21. p. 2. nu. 20. pag. 338.

L. fin. tit. 10. p. 2. nu. 38. pag. 351.

L. 2. tít. 9. p. 2. nu. 39. ibid.

L. 5. tit. 9. p. 2. nu. 6. pag. 357.

L. 20. tit. 23. p. 3. col. 1. pag. 361.

L. 23. tit. 7. p. 1. col. 1. pag. 362.

L. 2. tit. 10. p. 1. col. 2. pag. 368.

[[xxiv]] L. 2. tit. 10. p. 2. col. 1. pag. 404.

L. 18. tit. 9. p. 2. nu. 21. pag. 407.

L. 3. tit. 10. p. 2. nu. 45. pag. 417.

L. 13. tit. 4. p. 3. nu. 61. pag. 425.

L. 9. 10. 11. tit. 12. p. 5. col. 2. pag. 429.

L. 22. tit. 9. p. 2. col. 1. pag. 440.

L. 23. tit. 22. p. 3. col. 1. pag. 442.

L. 9. tit. 3. p. 1. col. 2. ibid.

L. 2. tit. 10. p. 2. ibid.

L. 19. tit. 13. p. 2. col. 2. pag. 447.

L. 2. tit. 10. p. 2. nu. 5. pag. 451.

L. 41. tit. 5. p. 1. nu. 6. ibid.

L. 48. tit. 1. p. 1. col. 2. pag. 456.

L. 8. tit. 31. p. 7. gl. b. pag. 461.

L. 6. ibid. gl. g. pag. 460.

L. 17. tit. 22. p. 3. col. 1. pag. 463.

L. 8. &. 20. tit. 9. p. 7. nu. 12. pag. 471.

L. 8. tit. 31. p. 7. ibid.

L. 3. tit. 30. p. 7. ibid.

L. 5. tit. 9. p. 2. nu. 21. pag. 482.

L. 5. &. 8. tit. 9. p. 2. nu. 27. pag. 485.

L. 9. & fin. tit. 17. p. 3. gl. f. ibid.

L. 5. tit. 4. p. 2. nu. 47. pag. 490.

L. 1. 2. tit. 21. p. 3. pa. 495. nu. 1. col. 1. & pag. 497.

L. 5. tit. 9. p. 2. nu. 11. pag. 502.

L. 22. tit. 9. p. 2. pa. 518. col. 1. &. nu. 11. pag. 546.

L. fin. tit. 3. p. 7. nu. 28. pag. 536.

L. 21. tit. 11. p. 1. nu. 11. pag. 544.

L. 5. &. 6. tit. 2. p. 1. pag. 571. gl. c. & seq.

L. 16. tit. 1. p 1. nu. 12. pag. 575.

L. 6. tit. 4. p. 3. nu. 59. pag. 580.

L. 12. tit. 13. p. 2. ibid.

L. 11. &. 16. tit. 13. p. 2. col. 1. pag. 583.

L. 29. tit. 8. p. 3. col. 1. pag. 585.

L. 29. &. 30. tit. 18. p. 3. nu. 74. pag. 586.

L. 26. tit. 22. p. 3. gl. b. pag. 609.

L. 5. tit. 17. p. 1. gl. i pag. 615.

L. 6. tit. 4. p. 3. col. 1. pag. 618.

L. 25. tit. 9. p. 2. nu. 10. pag. 643.

L. 23. tit. 22. p. 3. ibid.

L. 3. tit. 4. p. 3. ibid.

L. 5. tit. 5. p. 5. pa. 652. nu. 36. &. col. 1. pag. 870.

L. 4. tit. 1. p. 2. col. 1. pag. 662.

L. 18. tit. 14. p. 7. gl. f. pag. 672.

L. 16. tit. 4. p. 3. col. 1. pag. 673.

L. 6. tit. 14. p. 7. col. 2.

L. 4. tit. 20. p. 2. col. 2. pag. 681.

L. 40. tit. 5. p. 1. ibid. col seq.

L. 15. &. 32. tit. 2. p. 3. nu. 34. pag. 685.

L. fin. tit. 10. p. 2. pag. 686. col. 2.

Proœm. p. 7. gl. a. pag. 696.

L. 1. tit. 29. p. 7. nu. 65. &. 69. p. 700.

L. 7. &. 16. tit. 4. p. 3. col. 1. pag. 703.

L. 18. tit. 1. p. 7. col. 1. pag. 706.

L. 4. tit. 14. p. 7. gl. b. pag. 707.

L. 2. tit. 1. p. 7. ibid.

L. 22. tit. 2. p. 3. pag. ibid.

L. fin. tit. 10. p. 2. col. 1. pag. 713.

L. 2. tit. 11. p. 1. gl. b. pag. 720.

L. pen. ibid. p. 721. gl. b. &. col. 1. pag. 724.

L. 4. tit. 11. p. 1. col. 1. pag. 726.

L. fin. tit. 11. p. 1. col. 1. pag. 730.

L. fin. ad fin. tit. 23. p. 2. col. 1. &. 2. p. 735.

L. 6. &. 20. tit. 9. p. 7. col. 2. ibid.

L. 2. tit. 11. p. 1. pag. 738. col. 1. & gl. c. pag. 743.

L. 3. tit. 11. p. 1. gl. c. pag. 749.

L. 2. tit. 17. p. 2. gl. d. pag. 753.

L. 52. tit. 6. p. 1. col. 2. pag. 776.

L. 12. tit. 1. p. 2. pa. 793. col. 1. &. 801. col. 2. gl. g. &. gl. a. pag. 819.

L. 5. tit. 7. p. 5. gl. c. pag. 821.

L. pen. tit. 15. p. 2. gl. b. pag. 832.

L. 9. tit. 4. p. 5. ibid.

L. 18. tit. 23. p. 3. col. 2. pag. 833.

L. 13. tít. 13. p. 2. gl. h. ibid.

L. 1. in fin. tit. 32. p. 7. gl. f. pag. 846.

[[xxv]] L. 1. tit. 7. p. 2. nu. 166. pag. 861.

L. 1. tit. 2. p. 7. nu. 177. pag. 863.

L. 7. tit. 4. p. 3. col. 1. pag. 868.

L. 48. tit. 6. p. 1. nu. 31. pag. 912.

L. 56. tit. 6. p. 1. pag. 921. gl. c. & glo. d. pag. 1003.

L. fin. tit. 29. p. 3. nu. 131. pag. 951.

L. 50. 51. 52. 54. 55. 56. & fin. tit. 6. p. 1. gl. f. pag. 1105.

L. 1. tit. 7. p. 1. gl. c. pag. 1114.

L. 52. tit. 6. p. 1. gl. a. p. 1118. & gl. d. & seq.

L. 20. tit. fin. p. 3. nu. 312. pag. 1123. & num. sequent.

L. 54. tit. 6. par. 1. gl. a. pag. 1125. y col. 1. pag. 1130.

L. 2. tit. 7. p. 2. nu. 21. pag. 1142.

L. 119. tit. 4. p. 3 gl. h. pag. 1166.

L. 47. tit. 18. p. 3. nu. 38. & seq. pag. 1167.

L. 3. tit. 27. p. 3. gl. a. pag. 1172.

L. 3. tit. 8. p. 3. ibid.

L. 3. tit. 17. p. 3. gl. d. pag. 1192.

L. 2. in fin. &. l. 17. tit. 17. p. 3. gl. b. p. 1194.

L. 5. tit. 4. p. 3. gl. c. pag. 1195.

L. 18. &. 22. tit. 9. p. 2. gl. a. pag. 1197.

L. 5. tit. 22. p. 3. ibid.

L. 26. tit. 16. p. 3. gl. c. pag. 1209.

L. 11. tit. 17. p. 3. gl. c. pag. 1211.

L. 9. tit. 17. p. 3. gl. d. ibid.

L. 20. tit. 4. p. 3. gl. e. pag. 1213.

L. 47. tit. 18. p. 3. ibid.

L. 2. tit. 9. p. 5. gl. e. pag. 1215.

L. 11. tit. 1. p. 7. gl. d. pag. 1220.

L. 6. in fin. tit. 4. part. 3. gl. e. pag. 1221.

L. 47. tit. 18. p. 3. gl. b. pag. 1223.

L. 6. tit. 7. p. 3. gl. e. pag. 1229.

L. 22. tit. 1. p. 7. gl. e. pag. 1242.

L. 4. in fin. titul. 17. part. 3. num: 192. pag. 1256.

L. fin. tit. 17. p. 3. pag. seq. ibid.

L. 11. tit. 22. p. 3. gl. d. pag. 1260.

L. 35. tit. 2. p. 3. gl. a. pag. 1264.

L. 26. tit. 1. p. 7. nu. 218. pag. 1265.

L. 22. in fin. &. l. 27. infin. tit. 23. p. 3. gl. b. pag. 1272.

DE LA RECOPILAcion.

L. 1. titul. 22. libr. 8. recopil. pag. 25. num. 7. gl. d.

L. 1. &. 2. tit. & lib. eod. ibid. glo. a. pag. 26.

L. 1. &. 3. tit. 5. lib. 3. gl. g. ibid.

L. 5. tit. 9. lib. 3. ibid.

L. 2. tit. 5. lib. 3. nu. 12. gl. b. pag. 27.

L. 5. tit. 5. lib. 3. gl. c. ibid.

L. 21. & 24. titul. 5. libr. 8. nume. 13. gloss. g. pag. 27.

L. 8. tit. 6. lib. 3. ibid.

L. 2. &. 3. titul. 1. libr. 4. numer. 19. gloss. b. pag. 29.

L. 3. tit. 5. lib. 3. nu. 22. gl. f. ibid.

L. 1. &. 2. titul. 2. libr. 7. numer. 26. gloss. c. pag. 31.

L. 1. tit. 13. lib. 8. nu. 30. gl. h. pag. 32.

L. 1. tit. 9. lib. 3. &. l. 17. tit. 3. lib. 7. nu. 26. p. 51. & col. 2. pag. 134.

L. 1. tit. 4. lib. 2. nu. 29. pag. 52.

L. 7. tit. 9. lib. 3. nu. 58. pag. 68.

L. 1. tit. 9. lib. 3. col. 2. pag. 101.

L. 22. tit. 5. lib. 3. nu. 7. pag. 127.

L. 2. tit. 9. lib. 3. num. 17. & sequent. & nu. 28. pag. 132.

L. 4. tit. 1. lib. 2. nu. 25. pag. 135.

L. 11. tit. 5. lib. 3. nu. 27. pag. 136.

L. 53. tit. 4. lib. 2. ibid.

L. 10. tit. 5. lib. 3. pag. 234. num. 5. & col. 2. pag. 238.

L. 22. ibid. pag. & nu. eisdem.

L. 3. tit. 3. lib. 8. col. 1. pag. 238.

L. 4. tit. 6. lib. 3. ibid. & nu. 7. pag. 357.

[[xxvi]] L. 7. tit. 23. lib. 4. gl. a. pag. 270.

L. 4. tit. 23. lib. 4. gl. d. pag. 272.

L. 6. tit. 6. lib. 6. gl. b. gl. c. ibid.

L. 4. tit. 6. lib. 3. nu. 35. pag. 277.

L. 1. tit. 6. lib. 3. nu. 36. ibid.

L. 9. tit. 23. lib. 4. gl. b. pag. 280.

L. 5. 9. &. 10. tit. 6. lib. 6. nu. 64. pag. 289.

L. 4. in fin. tit. 11. lib. 8. nu. 89. pag. 297.

L. 4. tit. 6. lib. 6. gl. i. pag. 299.

L. 11. in fin. tit. 6. lib. 3. col. 2. pag. 301.

L. 25. tit. 1. lib. 3. nu. 107. pag. 306.

L. 3. tit. 6. lib. 6. nu. 110. pag. 308.

L. fin. tit. 23. lib. 4. nu. 112. &. 114. pa. 309.

L. 5. tit. 8. lib. 7. nu. 115. pag. 311.

L. 13. tit. 6. lib 3. gl. f. pag. 321.

L. 8. tit. 3. lib. 7. ibid.

L. 3. tit. 4. lib. 3. col. 1. pag. 322.

L. 1. tit. 13. lib. 8. nu. 21. pag. 338.

L. 10. &. 22. tit. 5. lib. 3. nu. 7. pag. 357.

L. 4. tit. 5. lib. 8. nu. 20. pag. 378.

Proœm. 3. par. col. 2. pag. 408.

L. fin. tit. 18. p. 2. col. 1. pag. 409.

L. 18. tit 9. p. 2. alli.

L. 25. tit. 6. lib. 3. nu. 34. pag. 411.

L. 44. tit. 18. lib. 6. nu. 12. pag. 471.

L. 5. tit. 4. lib. 2. nu. 21. pag. 482.

L. 7. tit. 8. lib. 8. nu. 28. pag. 536.

L. 5. tit. 2. lib. 2. n. 1. & seq. vsque ad. 6. p. 542.

L. 6. tit. 5. lib. 3. nu. 6. ibid.

L. 40. tit. 6. lib. 3. col. 1. pag. 555.

L. 21. tit. 7. lib. 3. íbíd.

L. 2. tit. 13. lib. 8. col. 2. pag. 563.

L. 2. tit. 23. lib. 8. ibid.

L. 4. tit. 9. lib. 3. nu. 59. pag. 580.

L. 29. tit. 4. lib. 2. col. 1. pag. 583.

Tit. 14. lib. 4. nu. 74. pag. 586.

L. 11. tit. 4. lib. 2. ibid.

L. 5. tit. 9. lib. 3. gl. a. pag. 617.

L. 56. tit. 5. lib. 2. nu. 50. ibid.

L. 9. tit. 23. lib. 4. gl. d. ibid.

L. 1. tit. 6. lib. 3. col. 1. & antec. & sequent. &. nu. 61. pag. 618.

L. 16. tit. 5. lib. 2. nu. 57. pag. 621.

L. 5. tit. 9. lib. 3. p. 623. col. 2. &. n. 10. p. 643

Tit. 10. in princ. lib. 3. nu. 12. ibid.

L. 1. &. 7. tit. 6. lib. 3. ibid.

L. 1. §. 3. tit. 31. lib. 4. nu. 21. pag. 646.

L. vnic. c. 10. tit. 29. eod. lib. ibid.

L. 17. tit. 9. lib. 3. pag. 647. nu. 26. & seq.

L. 8. tit. 2. lib. 1. nu. 33. pag. 650.

L. 1. tit. 19. lib. 8. ibid.

L. 1. &. 12. tit. 14. lib. 5. ibid.

L. 2. tit. 6. lib. 3. nu. 34. pag. 650.

L. 25. tit. 7. lib. 3. col. 1. pag. 655.

L. 3. &. 4. tit. 7. lib. 3. ibid.

L. 20. tit. 3. lib. 7. ibid.

L. 20. tit. 6. lib. 3. ibid.

L. 8. tit. 6. lib. 3. nu. 64. pag. 660.

L. 5. tit. 6. lib. 6. nu. 7. pag. 670.

L. 36. tit. 6. lib. 3. nu. 12. pag. 672.

L. 1. &. tot. tit. 11. lib. 8. ibid. & nu. 13.

L. 2. & 7. tit. 7. lib. 8. col. 2. pag. 673.

L. 2. tit. 1. lib. 8. nu. 46. pag. 691.

L. 1. 2. 3. titul. 16. lib. 8. pag. 701. col. 1. 2. & col. 1. pag. 705.

L. 3. tit. 2. lib. 1. gl. a. pag. 729.

L. 2. tit. 23. lib. 8. gl. a. pag. 731.

L. 1. &. 2. tit. 22. lib. 8. col. 1. pag. 732.

L. 10. tit. 26. lib. 8. col. 1. & 3. pag. 733.

L. 10. tit. 8. lib. 8. col. 1. & 2. ibid.

L. 4. 5. 6. &. 7. tit. 19. lib. 5. gl. b. pag. 744.

L. 2. &. 13. tit. 2. lib. 1. pag. 745. nu. 64. & 65. & seq.

L. 2. &. 6. tit. 19. lib. 5. gl. a. pag. 748.

L. 9. c. pen. tit. 24. lib. 8. nu. 73. pag. 749.

L. 13. tit. 2. lib. 1. col. 1. pag. 782.

L. 6. tit. 4. lib. 1. ibid.

L. 5. tit. 2. lib. 2. col. 2. pag. 799.

L. 1. tít. 25. lib. 4. nu. 48. pag. 820.

L. 1. tit. 10. lib. 5. rec. gl. f. pag. 826.

[[xxvii]] L. 5. in fin. tit. 1. lib. 2. nu. 85. pag. 831.

L. 1. tit. 1. lib. 4. ibid. & gl. b. pag. seq.

L. 14. tit. 18. eod. lib. ibid.

L. 2. tít. 1. lib. 8. ibid.

L. 1. tit. 15. lib. 4. p. 832. gl. b. & gl. g. pag. 877

L. 1. tit. 10. lib. 5. ibid.

L. 2. tit. 6. lib. 1. gl. h. pag. 833.

L. 4. tit. 12. lib. 6. ibid.

L. 1. c. 24. tit. 14. lib. 3. nu. 94. pag. 836.

L. 3. tit. 11. lib. 3. ibid.

L. 9. 48. 49. tit. 13. lib. 8. ibid.

L. 13. tit. 16. lib. 9. gl. g. pag. 847.

L. 8. tit. 1. lib. 7. nu. 129. pag. 849.

L. 14. tit. 6. lib. 3. ibid.

L. 6. tit. 13. lib. 6. nu. 132. pag. 851.

L. 3. & seq. tit. 7. lib. 7. nu. 184. pag. 866.

L. 14. tit. 5. lib. 2. nu. 207. pag. 874.

L. 10. tit. 1. lib. 4. gl. d. pag. 943.

L. 1. in fin. tit. 18. lib. 6. nu. 117. pag. 1049.

L. 7. tit. 18. lib. 9. gl. a. pag. 1053.

L. 4. tit. 7. lib. 7. nu. 193. pag. 1082.

L. 1. &. 11. tit. 3. lib. 1. nu. 143. pag. 1100. & gl. f. pa. 1105. & gl. d. pag. 1123.

L. 6. tit. 18. lib. 9. dict. gl. f.

L. 9. tit. 18. lib. 9. gl. a. pag. 1108.

L. 1. tit. 14. lib. 6. gl. c. pag. 1114.

L. 9. tit. 2. lib. 1. nu. 319. pag. 1128.

L. 3. 11. &. 12. tit. 3. col. 2. pag. 1129.

L. 16. tit. 6. lib. 3. gl. b. pag. 1135.

L. 25. tit. 5. lib. 2. gl. c. ibid.

L. 8. tit. 4. lib. 1. gl. d. ibid.

L. 33. tit. 6. lib. 3. gl. c. ibid.

L. 10. tit. 24. lib. 4. ibid.

L. 23. tit. 25. lib. 4. gl. a. pag. 1136.

L. 11. &. 12. tit. 2. eod. lib. ibid.

L. 11. &. 12. tit. 1. lib. 4. gl. b. ibid.

Infin. tit. 4. lib. 1. gl. d. pag. 1146.

L. 33. tit. 6. lib. 3. gl. a. &. c. pag. 1165.

L. 12. tit. 6. lib. 2. gl. e. ibid.

L. 3. tit. 9. lib. 3. gl. h. pag. 1166.

L. 10. tit. 5. lib. 3. gl. c. pag. 1167.

L. 1. &. 2. tit. 21. lib. 4. gl. d. pag. 1170.

L. 3. &. 4. tit. 17. lib. 4. col. 1. &. 2. pag. 1171.

L. 8. tit. 1. lib. 8. gl. d. pag. 1192.

L. 10. tit. 9. lib. 3. ibid.

L. 15. tit. 5. lib. 3. gl. b. pag. 1194.

L. 4. tit. 1. lib. 2. gl. b. pag. 1195.

L. 2. &. 3. tit. 9. lib. 3. ibid.

L. 11. tit. 6. lib. 3. gl. a. pag. 1206.

L. vnic. tit. 10. c. 10. lib. 3. ibid.

L. 1. &. 3. tit. 1. lib. 8. gl. c. pag. 1211.

L. 2. tit. 12. eod. lib. ibid.

L. 4. tit. 1. eod. lib. ibid.

L. 13. in fin. tit. 9. lib. 3. gl. e. pag. 1221.

L. 6. tit. 7. lib. 3. gl. a. pag. 1223.

L. 26. in fin. tit. 6. lib. 3. gl. K. pag. 1236.

L. 10. tit. 27. lib. 4. gl. d. pag. 1237.

L. 3. tit. 10. lib. 4. gl. a. pag. 1250.

L. 12. tit. 6. lib. 3. gl. c. ibid.

L. vnic. c. 6. tit. 10. lib. 3. ibid.

L. 3. tit. 10. lib. 4. gl. h. pag. 1255.

L. 9. tit. 1. lib. 8. gl. a. pag. 1282.

DEL FVERO.

Tit. 1. lib. 2. gl. e. pag. 26.

L. 13. tit. 4. lib. 3. col. 2. pag. 275.

L. 8. tit. 4. lib. 4. gl. b. ppg. 366.

L. 9. tit. 4. lib. 4. gl. b. pag. 697.

L. 15. tit. 20. lib. 3. pa. 744. nu. 64. & gl. c. pag. 749.

L. 2. tit. 20. lib. 4. gl. c. pag. 1211.

L. 4. tit. 17. lib. 4. gl. a. pag. 1251.

DEL ESTILO.

L. 9. &. 123. gl. e. pag. 937.

L. 118. gl. f. & infra. gl. b. pag. 1053.

L. 212. nu. 132. pag. 1056.

L. 161. gl. f. pag. 1170.

L. 135. gl. e. pag. 1221.

L. 69. gl. a. pag. 1251.

2

[[xxviii]] INDICE DE LAS MATERIAS QVE SETRATAN EN ESTA PRIMERA PARTE DE LA POLITICA. Nu. sinifica numero, pag. plana, col. coluna.

A

ABAD quando puede ser pre so desus Monges. num. 118. pag. 1230.

ABADIAS, y Arçobispa dos presenta el Rey de Es paña, nu. 215. pag. 1091.

ABEIAS, gouiernanse por vna cabeça, nu. 15. p. 15.

ABIRON y otros destruidos por la injusta pretension del sumo Sacerdocio, col. 1. pag. 37.

ABITOS de Ordenes Militares, porque se dan en las Yglesias, col. 2. pag. 105.

Qual abito se diraindecente en el religioso, nu. 50. pag. 1010.

Qualse dira abito Clerical, y quanto, y quando se ha de traer para gozar del fuero, num. 102. pag. 1042.

Quienjuz gasobre el abito y tonsura del Clerigo, nu. 105. alli.

De ladecencia del abito Clerical, num. 121. pag. 1050.

Si basta traer abitos de Ordenes Militares para eximirse de la jurisdicion seglar an tes de profeßar, nu. 16. y siguien. p. 1140.

Y si esto procede en los Frayles, alli.

Y si se presume profession en el que trae el abito mas de vn año, nu. 19. pag. 1141.

ABOGADOS que tiempo de estudio h# de tener, nu. 20. pag. 134.

Sise requiere mas cíencia en el Abogado que en el Iuez, alli, nu. 21. y siguientes.

Algunos son cauilosos, y otros tan sutiles, q# enganan, col. 1. pag. 145.

Si pueden traer armas vedadas, nu. 82. pag. 295.

Muchos han sido muertos por razon de sus oficios, alli.

Si puede vno ser compelido que abogue, nu. 42. pag. 352.

Quando han de entrar a votar con Oydores, nu. 13. pag. 480.

Encomiendaseles el secreto, nu. 25. y 58. pagin. 484.

Pueden dezir lo que ha de ser la sentencia por el processo, nu. 19. pag. 562.

Abogado, o Notario, Clerigo, culpado ante Iuez seglar, si puede ser juzgado por el, nu. 229. pag. 1096.

Abogado si se admite contradiziendo proue herse Pesquisidor, col. 1. pag. 1193. Vease Letrados.

Si tienen inmunidad en las Audiencias, nu. 104. pag. 765.

Si pueden ser compelidos por los Inquisidores que aboguen ensus causas, col. 1. pag. 942.

[[xxix]] El Ecclesiastico, si puede mandarles pagar la abogacia de su tríbunal, nu. 130. pag. 950.

Si ganan salario de ida y buelta, num. 240. pag. 1274.

ABRAHAM, diuidio los pastos con Loth su hermano, por euitar discordia, nu. 16. pag. 16.

ABSOLVER donde deue el Iuez Ecclesiastico, o Cura al Corrogidor excomul gado, nu. 41. pag. 1151.

Absoluerse si deue el excomulgado arreicidencia, nu. 46. pag. 1152.

Pesquisidor si puede oir al que absoluío de la instancia, nu. 216. pag. 1265.

Del recato y cuidado de absoluerse de las censuras los ministros de Iusticia, nu. 46. pag. 1156.

ACCION de injuria si compete al Clerigo, y a Yglesia, por remitille ignominiosamen te el Iuez seglar, nu. 328. pag. 1132.

Diuision de acciones quando a lugar, num. 55. pag. 1174.

Cesion de acciones, si a lugar en las causas criminales, nu. 252. pag. 1279.

Accion si la perdia entre los Romanos el que pedia mas de lo que le deuian, nu. 17. p. 405.

Acciones Reales en lo temporal, de clerígos ante que Iuezes se juzgan, nu. 164. pag. 1071.

ACEPCION de personas, si la ha de auer en el castigo, nu. 59. y siguientes pag. 424.

ACTOR Clerigo, o Yglesia no sigue el fuero del reo lego en lo espiritual, n. 161. pa. 1069.

ACOMPANAMIENTO, vease recusacion.

ACVRSIO, de la autoridad de sus dotrinas, nu. 16. pag. 522.

ACVSAR quando pueden legos a Clerigos, nu. 144. pag. 1063.

Y al Corregidor durante el oficio, y ante qui# nu. 89. y 90. pag. 1220.

Siendo acusado el Iuez de comission, si puede ser promouido, nu. 263. pag. 1283.

ADALIDES, si cometen traicion reuelando el secreto, nu. 28. pag. 485.

ADAM Y EVA fueron juz gados en el mundo por el mismo Dios, sobre la inobediencia, nu. 1. pag. 23. y nu. 1. pag. 397.

ADELANTADO, si es lo mismo que Corregidor, nu. 7. pag. 25.

Adelantados que oy ay en Castilla, alli.

Adelantamientos conjurisdicion, alli.

Adelantado mayor del Rey en Castilla si era vn gran magistrado, en cuyo lugar sucedio el Consejo Real, alli.

ADIVINOS, quien los castiga, col. 1. pag. 929. Vease Hereges.

ADMINISTRADORES, si los puede tomar cuentas el Ecclesiastico de la hazienda de Yglesias, y lugares piado sos, nu. 138. pag. 953.

ADVANAS, y derechos dellas de que y ante quien se cobran de clerigos, nu. 124.

ADVOCAR quien y en que casos puede las causas, nu. 100. y 101. pag. 838.

Y si puede aduocarlas el Pesquisidor, num. 34. pag. 1303.

Quando vno se hizo delatar, o sentenciar afectadamente, si se podra aduocar aquella causa, alli.

ADVLTERO, si goza de la immunidad Ecclesiastica, nu. 23. pag. 725.

Como le puede castigar el Iuez Ecclesiastico, nu. 61. pag. 925.

Si por el adulterio se dirime el matrimonio, alli.

AFECTACION en introducir, y senten-**[[xxx]]**ciar la causa, si es causa para aduocarla, nu. 34. pag. 1203.

AGAMENON porque deßeaua tener consigo en la guerra de Troya diez sabios como Nestor, nu. 21. pag. 197.

AGISESPARTANO fue gran Gouernador politico, y porque causa se perdio, y le ahorcaron, col. 1. pag. 194.

AGRESSOR si se presume el que està armado en la pendencia, nu. 119. pag. 313.

AGRICVLTVRA quien la muento, nu. 1. pag. 22.

AGVA, si tenia inmunidad el que se acogia al agua y al fuego, nu. 13. pag. 719.

ALARICO Rey Godo si librò à España de los Barbaros, nu. 216. pag. 1092.

ALBEDRIO, quan malo es juzgar por el, y no por ley, col. 1. y siguient. pag. 558.

En que ha lugar en lo criminal, alli, nu. 13.

De la consideracion en arbitrar los indicios alli, nu. 20.

En lo arbitrario si se puede dar pena ordinaria, nu. 21. pag. 562.

Albedrio si puede estenderse hasta la muer te, nu. 22. alli.

En lo arbitrario si se deue executar sin em bargo, nu. 23. alli.

Comose deuevsar del albedrio concedido por el Rey, nu. 25. pag. 564.

De los casos arbitrarios al Iuez, nu. 26. alli.

Que reglase ha de obseruar en el juizio de albedrio, y si ha de ser segun derecho, y en que puede alargarse, nu. 27. y 28. alli.

De la sentencia arbitraria si puede ser residenciado el Iuez, nu. 29. pag. 565.

Sentencia dada segun la costumbre, si se dira arbitraria, alli.

Sipuede el Iuez arbitrar el genero de muer te, nu. 30. pag. 565.

O imponer pena arbitraria, quando la ley solam#te prohibe, nu. 31. alli, y col. 2. p. 649.

Al Rey y Consegeros si son arbitrarias todas las penas, nu. 186. pag. 867.

ALCALDES ORDINARIOS solian gouernar los pueblos, num. 11. y siguient. pag. 26.

Donde se han susp#dido por los Corregimien tos, nu. 13. alli.

Vn Alcalde Ordinario quando puede prender a otro su igual, nu. 71. pag. 1215.

Quien los prouehia, nu. 11. y 18. pag. 26.

Del vso de los Alcaldes mayores de algunos ayuntamientos, nu. 26. pag. 31.

De los Alcaldes ordinarios que oy ay en algunos Corregimientos, alli.

Si pueden serlo hombres sin letras, y que no sepan leer, col. 1. pag. 132. y nu. 5. p. 234.

Y si pueden sentenciar sin assessor, nu. 6. y sigui#tes pag. 235.

Y si pueden los señores quitarlos, nu. 26. pag. 362. y nu. 55. pag 857.

Alcaldes de aldeas si pueden recibir dadiuas, nu 63. pag. 624.

Muchos pueblos destos Reynos los eligen, nu. 71. pag. 826.

Quando pueden los Señores aduocarles las causas, nu. 100. pag. 837.

Y quando deuen remitirles los presos, num. 105. pag. 840.

Y si pueden dexar de eligir à los que nombra el concejo, col. 1. pag. 858.

Alcalde mayor de Señor si puede prender a los ordinarios, nu. 157. alli.

Alcaldes ordinarios sise descargan con el pa recer de assessor aprouado, num. 7. pag. 1160. y nu. 42. pag. 246.

Los de villas eximidas, si pueden hazer co missiones dirigidas al Iuez comarcano, nu. 3. p. 1169. Vease Iueezs comarcanos,

Y si son Iuezes ordinarios, nu. 7. pag. 1160.

[[xxxi]] ALCALDES DE CORTE, como deuen rondar, nu. 9. pag. 671.

Si pueden aduocar causas, nu. 100. pag. 838.

Si pueden dar acompañados a Iuezes ordina rios recusados, nu. 169. pag. 1248.

Como suelen responder a las consultas criminales, nu. 201. pag. 1260.

Si pueden desterrar del Reyno, nu. 210. pag. 1263.

Alcalde de Corte si deue mostrar la comission al Corregidor, nu. 25. pag. 1165.

O dar traslado della a las partes, n. 27. alli.

Si solian proueher pesquisidores, nu. 11. pag. 1194.

Si lleuan derechos de desprezes, y omecillos, nu. 42. pag. 1206.

Yendo por pesquisidores si dan fianças, nu. 229. pag. 1270.

Si preceden al ordinario, nu. 61. pag. 1212.

Yendo con el Rey, si pueden proceder c#tra los no subditos, nu. 74. pag. 1216.

Si les son arbitrarias todas las penas, num. 136. pag. 867. y nu. 138. pag. 1238.

Si puede el Corregidor castigar los oficiales dellos, delínqui#do ensu distrito, nu. 120. pag. 1230.

Si executan las condenaciones en rebeldia, antes de el año fatal, nu. 225. pag. 1260.

Y paßado, si despachan executores, para cobrar las hechas por pesquisidores, n. 226. pag. 1269.

Si pueden recebir comidas de Señores que lleuan presos, nu. 13. pag. 1163.

Y si en las comissiones de pesquisas les son iguales los otros pesquisidores, nu. 192. pag. 1178. y nu. 225. pag. 1269. y nu. 262. pag. 1283.

Que salarios lleuan en comissines, alli.

Y como se acompañan, si los recusan, alli. vea se C#sejeros.

ALCALDES DE HERMANDAD quien los elige, nu. 30. pag. 32.

Sonlo hombres sin letras, col. 1. pag. 132.

Si an de ser los mejores y mas honrados, nu. 21. pag. 338.

Dellos para quien se apela en tierras de Señores, nu. 94. pag. 836.

Si pueden hazer dar mantenimientos, col. 1. pag. 948.

ALCALDES DE SACAS, para an te quien otorgan apelaciones en tierras de Señores, nu. 94. pag. 836.

Si dan fianças en el Consejo, y de que, num. 229. pag. 1270. Vease Pesquisidores.

ALCALDES ENTREGADORES, quandodeuen acompañarse con los Ordinarios, nu. 96. pag. 836.

Si pueden lleuar derechos, nu. 41. pag. 1206.

Y proceder contra Corregidores, nu. 92. pag. 1222.

De que dan fianças, nu. 229. pag. 1270.

De sus sentencias en tierras de Senores ad# de se apela, alli.

Si son competentes, y los Iuezes de seruicio y montazgo contra clerigos. nu. 125. pag. 1053.

No se consienta que Alcaldes de quadrilla excedan, nu. 53. pag. 1155.

ALCALDES MAIORES de Señores, vease Señores de vasallos, y Pesquisi dores.

ALCANTARA Orden militar, vease Caualleros de Ordenes.

ALCAVALAS, si puede el Señor, como el Rey, admitir la puja del quarto en ellos, nu. 115. pag. 843.

Si la deue el Rey, o el Señor, de lo que venden, nu. 173. pag. 862.

Y los coronados, y ante que Iueznu. 110. pagin. 1046.

[[xxxii]] Y los coronados, y ante que Iuez, n. 110. p. 1046.

Y los clerigos, y si deuen Aduanas, y ante q# Iuezse cobran, nu. 124. pag. 1052.

Que Caualleros de Ordenes no las pagan, y de que, nu 264. pag. 1107.

Alcaualas tributos, y diezmos si deuen los Caualleros de Ordenes militares estranjeros, nu. 19. pag. 1142.

ALCAY DESDE CASTILLOS que armas pueden traer en ellos, y fuera dellos col. 1. pag. 294.

Por que no son proueidos para alcaydes los que lo son para Corregidores, num. 50. pag. 212.

De las calidades y osicio de los Alcaydes, alli.

Cumplan las requisitorias, y entreguen los mal hechores, col. 1. pag. 701.

Quando pueden dejar de entregarla fortale za a quien el Rey le mauda, nu. 97. pag. 1223.

ALCAYDE DE LA CARCEL, vease Carcelero.

ALEMANES fueron muy curiosos en elgouierno de sus Republicas, en el proe mio, nu. 6. pag. 3.

Prefieren los nobles para los oficios, nu. 20. pag. 100.

ALEXANDRO Magno eligia los no bles para los oficios publicos, col. 2. p. 100.

Que dixo cerca de oir ygualmente a las par tes, col. 1. pag. 120.

De que edad salio â conquistar el mundo, col. 2. pag. 155.

Quanto se valia de Homero para la guerra col. 2. pag. 201. y pag. 204.

Tuuo por maestroa Aristoteles, y lo que hizo con su dotrina, nu. 35. alli.

Quanto estimò à vn Iuez que le condenò, col. 2. pag. 415.

Lo que dezia sobre oir à los ausentes, col. 1. pag. 489.

ALEXANDRO Seuero, no eligia pa ra el gouierno de la Republica à los que no sabian bien gouernar sus casas, en el proem. pag. 4. en el princip.

Ni Senador, sino à satisfacion del Senado, nu. 9. pag. 40.

Excluyò à su hijo del imperio por preferir otro mas digno, alli.

Alexandro Seuero y otros que prohibieron las ventas de oficios de justicia, col. 2. p. 47. y pag. 221. num. 13. y pag. 323. col. 2. y pag. 595. col. 2.

Metia Letrados en el Consejo de guerra, col. 2. pag. 204.

Nunca le vencio el odio, ò ira, col. 2. p. 429.

Que Consejeros tuuo, col. 1. pag. 504.

Castigò mucho los malos Iuezes, y premiò a los incorruptos, col. 1. y 2. pag. 595.

ALEVOSO si goza de la Y glesia, nu. 33. y 34. pag. 729.

Qual se dira aleuosia, o muerte segura, nu. 35. 37. 41. alli.

Silo es el que desafia, y si goza de la Y glesia, nu. 39. y siguientes alli.

Y el que da bofeton, o palos sobre seguro, nu. 43. y siguien. pag. 734.

ALGVAZILES, si pueden ser natuturales, nu. 23. pag. 240.

Auer muchos Alguaziles, y ministros de justicia, y muchas leyes, si es señal de corrupcion de costumbres, nu. 1. pag. 264. y nu. 12. pag. 388.

Del daño que causa auer muchos, alli.

Quantos solia auer en cada pueblo, segun Iustiniano, col. 1. pag. 265.

Quantos instituyo Esquino en la gran ciudad de Atenas, alli.

Super numerarios Alguaziles quando podra **[[xxxiii]]** eligir el Corregidor, nu. 2. alli.

Y estos lleuen siempre mandamieuto, porque no los resistan por escrito, nu. 4. alli.

El nombramiento de Aguaziles y porteros toca al Corregidor, nu. 5. pag. 265.

No se den las varas de Alguaziles a criados, por seruicios, ni por ruegos, sino por meritos, nu. 6. pag. 266.

Si han de ser moços, y como los escogio: y lla mò Romulo, col. 2. pag. 266.

Que tengan fidelidad, diligencia, y bondad, alli.

Como se entiende que no sean parientes del Corregidor, y la pena de tenerlos, nu. 7. y 8. pag. 267.

Y si podran serlo en comissiones, nu. 7. alli.

Los malos Alguaziles quantos daños causan, nu. 9. alli. y pag. 273. col. 1.

Que no sean descorteses, alli, si no pacientes y sufridos, nu. 25. pag. 272.

Alguazil nombre Arabigo, que sinifica, y del vso antiguo deste oficio, nu. 10. p. 267.

Alguazil, del Rey, que oficio era y es en Es paña, alli.

Si tiene dignidad, jurisdicion, o representacion Real, alli, y pag. 78. nu. 38.

O voto en algunos cabildos, nu. 23. pag. 329.

Que otros nombres tiene, y oficios que deue hazer, alli, y nu. 38. pag. 278.

Que reglas deue guardar, y son de su oficio, nu. 11. y siguien. pag. 268.

Que pena tiene sino prende, o auisa à los que se le mandan y puede prender, alli, num. 11. y nu. 14.

Que sea buen executor, y haga pago à las par tes, nu. 12. alli.

Con que orden y recato deuen abrir las casas, nu. 13. pag. 268.

Como han de lleuar los derechos de execuciones y de los caminos, alli, y pag. 274. col. 2. y pag. 646. num. 21. y 22.

Si pueden poner sustitutos, num. 15. alli.

Si pueden prender, ò sacar bienes sin manda miento, y de los daños dello, y resistencias, nu. 16. y 17. pag. 270. y nu. 132. pag. 316.

En fragante delito si pueden prender sin m#damiento, nu. 16. alli.

Present# luego ante la justicia los que assi prendier#, nu. 18. alli.

Que han de obseruar en las informaciones de delitos. nu. 19. alli.

Son comprados à centinelas, y à los Irenarcas, y assi han de rondar denoche y de dia la ciudad, nu. 20. 271. y nu. 7. pag. 670.

Y del recatoen esto, n. 22. y siguien. p. 676.

Que casas y lugares han de visitar, y como, col. 1. pag. 270.

Que derechos tienen de las mugeres de la mancebia, nu. 21. pag. 270.

No consientan vellaquerias, ni cantares sucios, nu. 22. alli. col. 2. pag. 699.

Ni tomen a los jugadores mas de la pena, y depositenla, alli. pag. 272. y col. 1. pag. 676.

Que deue hazer topando muger en abito de hombre, o hombre en el de muger, alli.

No se acompañen con delinquentes, ni con gente de mal biuir, col. 1. alli.

Euite los daños y questiones, col. 1. pag. 272. y nu. 43. pag. 689.

Den noticia luego a la justicia de los delitos y prisiones, col. 2. alli, y pag. 279. nu. 40. y siguient.

Seanrecatados en el prender a los inquietos alli, nu. 26.

No sean malinos ni crueles, alli.

Si pagaran por elnoble, de quien se confiaron, y huyo, nu. 27. pag. 273.

No dissimulen denunciacion, ni reciban su parte sin sentencia, nu. 28. pag. 274.

[[xxxiv]] Ni reciban dadiuas, ò presentes, alli.

Si en conciencia deuen restituir los derechos indeuidos, alli.

El buen executor es los pies y las manos de la justicia, nu. 29. y 31. pag. 274.

El oficio de Alguazil si solia hazerle y le haze alguna vez el Corregidor, o Teni# te, nu. 30. alli.

No basta que el Corregidor sea bueno, si los Alguaziles son malos, col. 1. pag. 276.

Del sentimiento de los pueblos contra los malos Alguaziles y codiciosos, col. 1. y 2. pag. 276.

Alguaziles de la tierra en que hazen muchos excessos, remedielos el Corregidor, nu. 32. pag. 276.

Si son inclinados a fraudes y robos, y mentiras, y à masmales que otros hombres, col. 1. pag. 277.

Si puede el Corregidor sin processo, ni otorgar apelacion, quitar la vara a su Alguazil, nu. 37. pag. 278. y col. 2. pag. 360.

Si fue reputado el oficio de Alguazil entre los antiguos por baxo, nu. 38. pag. 278.

Si dauan los tormentos los Alguaziles antiguamente en estos Reynos, alli.

Los Lictores de los Romanos si hazian el ofi cio que aora los Alguaziles, alli.

No falten de las audiencias y visitas de car cel, nu. 40. pag. 279.

Si ban de acompañar al Corregidor y Teni# te, alli.

Denuncien ante las justicias, y no ante los es criuanos, nu. 41. alli.

Si han de traer el preso ante el Iuez, o meterle en la carcel, nu. 42. pag. 297.

No hagan carcel priuada, nu. 43. pag. 297.

No sentencien causa alguna, ni suelten presos, col. 1. pag. 280.

Que fe y eredito se les deue dar à sus relaciones, nu. 44. alli.

No estafen âlos ladrones, o a otros delinqu# tes, nu. 46. pag. 281.

Quien dispuso que à los malos Alguaziles los quemassen biuos, col. 1. pag. 282.

Alguazil si deue executar qualesquier m#damientos de su Corregidor, y Teniente, aunque sean injustos, nu. 47. pag. 282. y nu. 176. pag. 966.

Si pueden lleuar dineros por fiscalias, n. 48. alli.

Sean muy zeladores de la honra de sus Corregidores y Iuezes, nu. 49. alli.

Trayan en la ronda vara corta, para que sean conocidos por Alguaziles, num. 50. pag. 284.

Si es punible la resistencia hecha a Alguazil que no trae vara, nu. 51. alli.

De las armas que ganan los Alguaziles en en la ronda, y por prision de delinquentes, Vease Armas.

No ronden con musica, ni se pongan en insidias para quitar armas, nu. 56. pag. 286.

Ni trayan en la ronda lebreles de ayuda, nu. 57. alli.

No acuchillen à los que topan en la ronda, por dezir quese resistieron, alli, nu. 58.

Las armas prohibidas estan perdidas, y si son para los Alguaziles, y ministros de justicia, nu. 64. pag. 289.

Si las pueden quebrar, alli.

Alguaziles si puedentraer todas armas, nu. 75. pag. 292.

Y si estando en Residencia las podran traer, nu. 82. pag. 295.

No permitan traer armas vedadas, o a horas que lo sean, nu. 99. pag. 301.

Denuncien las armas que quitan, y no lleu# rescate sinsentencia, nu. 100. y 103. alli.

Como se han de auer con el cauallero de poca **[[xxxv]]** edad, que topan en la ronda, con armas, o sin ellas, alli.

Si han de prender al hombre, ò muger, que hallan con armas dobladas, col. 1. pa. 303.

Alguaziles si deuen de fuero dexar las armas a los caualleros que topan denoche, nu. 102. alli.

Quando ganan las armas de los delinquentes, nu. 112. pag. 309.

O el premio que se ofrece a quien los prendiere, alli.

Si pueden tentar las personas si traen armas, nu. 124. pag. 314.

Del termino que han de vsar en la toma de armas, nu. 127. alli.

Escandalo que causa vn Alguazil mal mira do, alli.

Que pena tiene por los palos que da apart# do la gente, nu. 128. alli.

Del origen de traer varas los Alguaziles, y porque entre los Romanos trahian baculos y correones, col. 1. pag. 315.

Si hiere, o mata por hazer prision, o por defender la hecha, que penatendra, nu. 129. y siguient. alli.

Si para hazerla puede juntar gente armada, alli.

Si està obligada la gente a acudir à su aclama cion, y a defenderle, alli, y n. 77. p. 708.

Si es licito herir, o maltratar al Alguazil, o Iuez, aunque excedan notoriamente, nu. 132. y siguien. pag. 316.

Si hiere al que le ofende, que pena tendra, nu. 133. alli.

Si puede meter vara en jurisdicion agena, col. 1. pag. 317. y nu. 66. pag. 702.

Si puede remitir por las injurias hechas al intereße, ibid.

Y sin dar noticia al superior, para que las ca stigue, col. 2. alli.

Si incurre en priuacion de oficio, comprando la vara y oficio de Alguazil, num. 6. pag. 321.

Si puede repetir lo que dio por ella, n. 7. alli.

Si conuendria moderarse sus derechos, nu. 29. pag. 331.

Si pueden recibir presentes, nu. 56. pa. 617.

Como han de restituir el retraido a la Y glesia, col. 1. pag. 760.

Socolor de sus oficios no entren a tratar de amores, nu. 60. pag. 925.

Quando el Corregidor deue dar sus Alguaziles para executar sentencias de Eccle siasticos, nu. 177. pag. 967.

Cumplan los braços seglares sin auisar a los delinquentes, nu. 185. pag. 970.

Si lleuan salarios de yda y buelta, nu. 240. pag. 1274.

Los Ecclesiasticos si pueden acrecentar Al guaziles, nu. 188. alli.

Y de que forma ha de ser la vara dellos, nu. 189. alli.

Quanto deuen abstenerse de prender Clerigos, col. 1. pag. 1038.

Quando es a su cargo la fuga del Clerigo, alli.

Si yerra en prenderle por orden de su Iuez, alli.

Si puede matar los perdigones enjaulados de Clerigos, y otros, col. 1. pag. 1050.

Y si les puede echar prisiones, lleu#dolos pre sos ante su Iuez, nu. 328. pag. 1232.

Y quien paga el Alguazil, y guardas, que los lleuan, alli.

Y quien los nombra, alli.

Y endo a negocio secreto, o a prender a ministro de justicia, si deue presentar su comis sion ante el Corregidor, nu. 24. pag. 1165.

Alguazil mero y mixto executor, qual es, y su jurisdicion, nu. 45. pag. 1169.

Si puede lleuar decimas dexando el salario, **[[xxxvi]]** num. 62. pagin. 1176.

El de Pesquisidor comarcano que salario lleua, nu. 44. pag. 1207.

Y si el puede eligirle, nu. 46. alli.

Y el Iuez ordinario, alli.

Del excesso de Pesquisidores en acrecentar Alguaziles, carceleros, y guardas, num. 47. y 48. pag. 1207.

Y de lo proueido por sus comissiones en esto, nu. 233. pag. 1271.

Si por lleuar sus Alguaziles salarios, o derechos indeuidos podran ser castigados por el Ordinario, nu. 112. pag. 1228.

Y los oficiales del Alcalde de Corte, si delin quen en sudistrito, num. 120. pag. 1230. Vease Armas.

AL MAS no passan de vnos cuerpos a otros segun la erronea y reprouada opínion de Platon en el proem. nu. 4. pag. 2.

ALMOGAVARES, quales eran, nu. 50. pag. 285.

ALZADOS si gozan de la Y glesia, nu. 62. y siguien. y nu. 70. pag. 743.

AMANCEVADOS porquien, y como h# de ser punidos, nu 35. y siguien. pag. 922.

Del castigo de las casadas, y de las mancebas de los clerigos y Comendadores, alli, y num. 54.

Los solteros si pueden ser marcados, alli, y nu. 55.

Si se requiere publicidad para ser amancebamiento, alli, y nu. 56.

Si se deue cobrar el marco sin executar el destierro, alli, y nu. 57.

AMBICION De oficios reprouada, nu. 65. y siguien. pag. 75. y pag. 340. col. 1. y siguien.

Inuectiua contra los viejos ambiciosos de Cor regimientos, nu. 67. pag. 76.

Ambiciosos aunque conocen lo que son los oficios, y se quexan, los pretenden, num. 37. pag. 350.

Son causa de estimarse en poco ellos, y los oficios, alli.

Huya el Corregidor de la ambicion de estre marse y singularizarse en sus obras, col. 1. y siguien. pag. 518.

De los males y efetos de la ambicion para go uernar, nu. 15. y siguien. pag. 530.

Ambiciosos no deurian ser proidos en gouier nos, nu. 17. pag. 532. y nu. 65. pag. 75.

AMIGO Si deue ser el Consejero, nu. 6. pag. 357.

La justicia si exceta a deudos ni amigos, nu. 35. pag. 349. y nu. 68. y. 71. pag. 432.

La ley de la amistad no excede de lo licito, col. 1. pag. 433.

De la fuerça de la amistad en los juezes y en todos, alli, col. 2. y nu. 70.

Por causa della si puede el juez remitir la pena, nu. 71. alli.

AMONESTAR Si deue el juez seglar, ò el ecclesiastico al clerigo, colum. 1. pag. 1039.

AMOR Propio y el publico como compi ten, col. 2. pag. 384.

Amor no peruierta la justicia, numer. 19. pagin. 405.

Amor lasciuo no mueua al juez, numer. 67. pag. 430.

Quan fuerte perturbacion es, y los efetos que ha hecho, alli.

Hombres celebres por castos hechos, col. 1. pag. 432.

Amor propio, y confiança de si mismo, quan odiosa es nu. 1. pag. 515.

ANDRES DE YSERNIA Fue muerto, como otros muchos que padecieron en los gouiernos y por ellos, num. 27. pag. 341.

[[xxxvii]] ANFION, y Orfeo lleuauan trassi las bestias y las piedras, nu. 3. pag. 10.

ANIMALES que se rigen por vna cabeça, quales son, num. 15. pag. 14. col. 2. pag. 792.

Animales pequeños de tan gran esfuerço q# acometen a las fieras, num. 18. pag. 167.

A todos los animales proueyò naturaleza de armas, nu. 59. pag. 287.

Si es señor del animal el que le va en el alc#ce, col. 2. pag. 307.

Las fieras no persiguen a las de su genero, como los hombres, col. 2. pag. 459.

A quienlos mete en la Y glesia, quien los castiga, nu. 231. pag. 1096.

Si tenian los animales Asilos y refugio entre gentiles, nu. 5. pag. 716.

ANIMO, voluntad, y ciencia como distinguen los delitos, nu. 103. pag. 1224.

AÑO FATAL, si le aguardan Alcaldes de Corte para executar sus sentencias, nu. 225. pag. 1269.

Y paßado, si embian executores para executar las de Pesquisidores, nu. 226. p. 1267.

ANTE YGLESIAS de las montañas quien las prouee, nu. 216, pag. 1092.

ANTONIO DE LEYVA, aunque muy gotoso, fue celebre Capitan, num. 29. pag. 199.

APELACION de quanto beneficio es, num. 219. pag. 1267.

Si se admite en el castigo que el Corregidor hiziere a sus oficiales, nu. 62. pag. 258.

Y del auto de tormento, nu. 156. y siguien. p. 1242. y nu. 162. pag. 1246.

Si de lo proueydo por el Teniente se puede apelar a su Corregidor, nu. 37. pag. 244.

Apelacion del delegado a donde va, nu. 32. pag. 1203.

Si se admite apelacion en lo que el Corregidor mandare restituir a sus oficiales, nu. 37. pag. 277.

Y sobre delito notorio, nu. 160. pag. 1246.

O en causa de condenacion de armas, n. 105. pag. 305.

Y de acetar oficios publicos, num. 48. pag. 352.

O en retassa de repartimientos, nu. 34. pag. 411.

O en salarios de Pesquisidores, nu. 238. pag. 1273.

O en condenacion de costas, nu. 257. p. 1281.

Si se deue otorgar en lo arbitrario, aunque el reo este conuencido y confießo, col. 2. pag. 563. y nu. 142. y 143. pag. 1240.

Quando competen a los Señores las apelaciones, nu. 76. pag. 827.

De sus Iuezes ordinarios y de comission, pa ra ante quien se apelarà, alli, nu. 79. y siguien. y nu. 196. pag. 974.

Señores no impidan las apelaciones para an te el Rey, nu. 81. alli.

Pesquisidores no traten mal a los apelantes, nu. 235. pag. 1272.

Si por miedo dellos dexaron de apelar, si seran oydos, nu. 235. pag. 1272.

De Iuezes de Mesta y Sacas adonde se apela en tierras de Senores, nu. 94. pag. 836.

Apelar si deue el Iuez seglar, y no inhibirse injustamente, nu. 32. pag. 1145.

Señores si pueden cometer causas remota apelacion, col. 1. pag. 852.

Las causas de diez mil marauedis abaxo, si van en apelacion a los Ayuntamientos en tierras de Señores, nu. 180. pag. 865.

Aquien se apela de Pesquisidores, nu. 236. pag. 1272.

Y de los Pesquisidores de las Ordenes, num. 237. pag. 1273.

Y de la sentencia arbitraria de Clerigo, y **[[xxxviii]]** lego, nu. 93. pag. 938.

Apelacion, o reducion de c#promißo de Cleri go y lego ante quien se sigue, n. 182. p. 1078.

De Obispos en lo temporal ante quien se ape la, nu. 196. y 197. pag. 974. y nu. 79. y siguien. pag. 827.

Exortacion a Pesquisidores sobre otorgar apelaciones, nu. 142. y siguien. pag. 1240. y nu. 218. y siguien. hasta 224.

Siendo el daño graue eirreparable, y la apela cion justa, si se puede resistir al Iuez que no la otorga, dicho nu. 218.

Delas penas de no otorgar apelaciones, nu. 221. pag. 1268.

APELES, como pinto la figura de vn Rey, nu. 2. pag. 169.

APOSTATA si goza de la inmunidad Ecclesiastica, nu. 56. pag. 740.

Si pierde el priuilegio del fuero, numer. 98. pag. 1039.

APOSTOLES quales fueron nobles, nu. 12. pag. 95.

APIO CLAVDIO siendo ciego, fuegr# Capitan y vitorioso, nu. 29. pag. 199.

APREMIADOS si pueden ser los ca ualleros a que aceten los Corregimientos y otros cargos publicos, nu. 7. y siguient. pag. 335.

Y los vezinos a que presten para echar soldados de la tierra, nu. 295. pag. 1116.

Y los Ecclesiasticos a que guardenlas puertas de la ciudad sitiada, y por quien, num. 300. pag. 1118.

Y el vezino aque aprenda oficio publico, nu mer. 14. pag. 337.

Casi apremiado deue entrar el Corregidor al oficio, nu. 4. p. 352. y porque, n. 18. p. 392.

Si puede hazerse apremio para que se acet# los oficios publicos, num. 42. y siguient. pagin. 352.

Iuez seglar si puede ser apremiado del Ecclesiastico para que de el auxilio, nu. 80. pag. 931.

Pesquisidor si puede apremiar a que c#pren bienes de delinquentes, nu. 250. p. 1277.

APROVACION del Consejo deurian tener los que huuiessen de ser Corregidores, col. 1. y siguient. pag. 40.

Aprouacion de los ricos si es mejor que la de los pobres para eligir Iuezes, num. 12. pag. 41.

APROVECHAMIENTOS si tienen Señores en los bienes comunes, y con tribuyen como dos, o mas vezinos, num. 175. pag. 863.

Y si para gozar han de residir en los pueblos, nu. 198. y siguien. pag. 871.

ARA de misericordia, qual se llamaua entre los antiguos, col. 1. p. 717.

ARANZEL, como deue guardar el Iuez en lleuar los derechos, num. 12. y siguient. pag. 643. Vease Arçobispo y Obispo.

ARBITRAIAS si son las penas al Rey, y a sus Consejeros, nu. 138. pag. 1238.

En lo arbitrario si deue el Iuez executar castigo contra el conuencido y confiesso, nu. 142. pag. 1240.

ARBITRO si puede recibir dadiuas, nu me. 63. pag. 624.

Y dilatar la sentencia hasta que le paguen su salario, nu. 75. pag. 630.

A quien se apelara de la sentencia arbitraria de Clerigo y lego, nu. 95. pag. 938.

Y del compromißo hecho en Ecclesiasticos, nu. 100. pag. 941.

ARBITRADOR en lo espiritual si pue de serlo el lego, nu. 240. pag. 1098.

Arbitrio de Clerigo, y lego en lo espiritual, si vale, alli.

[[xxxix]] ARCABVZ, Vease Armas.

Pistolete si es de la justicia que le quita, nu. 97. pag. 300.

ARCADIOS y Romanos, porque trahian pintada la Luna en el çapato, por de uisa de su nobleza, col. 1. pag. 94.

ARCHIDVQVE, que titulo y dignidad sea, nu. 26. pag. 808.

AREOPAGITAS de donde se deriuan, y que sinifica este nombre, num. 5. pag. 499.

Quien instituyò el Senado dellos, y quanto se ayudò Temistocles de sus consejos, col. 1. pag. 208.

Quan notables fueron en guardar secreto, nu. 23. pag. 484.

Si dieron ellos la primerasentencia de muer te, nu. 5. pag. 499.

ARISTIDES Griego fue notado de mal gouierno de la familia, en el proem. pag. 4. en el princip.

ARISTOCRACIA que especie de Re publica es, nu. 13. pag. 13.

ARISTOTELES si ordenò mejor Re publica que Platon, nu. 1. pag. 9.

Aristoteles fue celebrado por su Republica y gran sabiduria, nu. 2. alli, y n. 9. pag. 12.

ARMAS, o letras, qual se considera mas en la diuina Escritura para el gouierno politico, col. 2. y siguien. pag. 171.

Si huuo primero leyes que armas, num. 19. pag. 178.

Armas y letras si es toda la defensa de las Republicas, nu. 1. pag. 189.

Si tuuieron los Romanos las armas por lo mas importante al estado del Imperio y Republica, nu. 2. pag. 190.

Y Platon y otros lo mismo, alli, nu. 3.

Execucion con las armas si importa mas q# el consejo, nu. 5. pag. 192.

Quien dixo que para la guerra eran las letras pestilencia publica, y porque razon, nu. 6. y 7. alli.

Corregidor si ha de tener vso de armas y de letras, nu. 15. pag. 195.

Discordia si se auerigua mejor por justicia que por armas, nu. 16. pag. 196.

Nose deue vsar de las armas, sino a falta de otro remedio y consejo, numer. 18. alli.

Las armas de Aquiles porque se dieron mas por eloquencia que por fortaleza, nu. 20. pag. 197.

Sise defienden mejor los Reynos, y se gouier nan por sabiduria y leyes, que por armas, nu. 25. pag. 198.

Armas y letras si son incompatibles, nu. 44. pag. 209.

Armas si podran quitarse, si no se tañe la que da, nu. 54. y 55. pag. 285.

Donde se quitan el Iueues y Viernes Santo, y en romerias, nu. 55. alli.

Si se podran quitar a los sordos, y a los que no oyeron la queda, alli.

Inuentor de las armas quien fue, nume. 59. pag. 287.

Armas antiguas quales eran, alli.

De armas proueyò naturaleza a todos los animales, alli.

Porque dixo el Profeta, que las armas de de los hombres eran sus dientes y sus lenguas, alli.

Varias especies y suertes de armas antiguas nu. 60. pag. 287.

Quien inuentò la espada, y de la sinificaci# della, alli.

Vso de armas quando, como, y porque fue prohibido por los Romanos, num. 61. pag. 288.

Armas son ocasion de violencias, heridas, **[[xl]]** y muertes, alli.

Armeria publica tenian los Romanos en el Capitolio, alli.

Armas ofensiuas y defensiuas, como estan prohibidas por leyes Reales, numer. 62. pag 288.

Si escusa la costumbre de no perder las armas, col. 1. pag. 289. y nu. 85. pag. 296.

Armas prohibidas son perdidas, y son de los Alguaziles, nu. 64. alli.

Alguaziles si pueden quebrar las armas que quitan, alli.

Espada y daga si se puede traer de dia y de noche, y dada la queda, lleuando luz, nu. 65. y siguien. pag. 289.

Y yendo a las heredades, nu. 67. alli.

Los que entran, o salen de camino dada la queda, si pierden las armas, nu. 68. alli.

El arcabuz cargado si ental caso se pierde, alli.

Caminante si pierde la espada entrando en la carniceria, o mancebia, o llegando a la fuente, nu. 69. pag. 290.

Caç#do, o nauegando en caso licito, si se pier den las armas. nu. 70. alli.

Si se pierden las armas lleuandolas atadas, nu. 71. alli.

O los que estan sentados a sus puertas, n. 72. alli.

El cuchillo de escriuania, o para cortar pan, si se pierde, nu. 73. pag. 291.

El que esta con dos espadas, la vna agena, o las lleua a adereçar, o vender, si las pierde, nu. 74. alli.

Los ministros de justicia si pueden traer to das armas, nu. 75. alli.

Y estando en Residencia, nu. 82. pag. 295.

Moriscos, o otros prohibidos, si pueden ser uirlos con ellas, nu. 76. alli.

Soldados si pueden traer todas armas en to do tiempo y lugar, nu. 77. pag. 193.

Las armas si son insignias de los soldados, col. 2. y num. 77. pag. 292.

Alcaydes si pueden traer todas armas en el Castillo, y fuera, alli.

Caualleros de las Ordenes de san Iuan, Santiago, Calatraua, y Alcantara, que armas, y donde las pueden traer, alli, num. 78.

Caualleros Pardos si pueden traer armas ve dadas, nu. 79. alli.

Criados del Rey, o Principe, num. 80. pagin. 294.

Dotores y Abogados, nu. 81. alli.

Guardas de puertos, montes, o heredades, nu. 83. pag. 295.

Arrendadores de alcaualas, nu. 84. alli.

Regidores de pueblos principales, alli.

El que las trae para matar algun bandolero, que llaman, Bannitus, nu. 85. alli, y nu. 125. pag. 313.

Espada sola quando, y a quien es prohibida, Vease Espada.

El que hiere con arma que haze dos heridas, o es venenosa, si tiene mas pena, col. 1. pag. 297.

Al Clerigo si se le pueden quitar las armas, nu. 87. alli, y nu. 83. pag. 933. y num. 66. y siguient. pag. 1020.

Armas de Clerigos son lagrimas y oraciones, y las otras se les prohibeu, alli.

Rufian si tiene perdidas las armas y vestidos, nu. 89. alli.

Armas dobladas si se pueden traer ante la justicía, nu. 90. alli.

Si se puede entrar con ellas en los Ayuntamientos, y audiencias, nu. 90. pag. 298.

Condenacion de armas, si se puede hazer sin processo, alli.

Daga, o puñal solo, si se puede traer, nu. 91. pag. 298.

[[xli]] Cuchillos de harrieros, o labradores, si deu# quitarse, nu. 92. alli.

Al que està de pendencia en su easa con armas dobladas, si se le pueden quítar, nu. 93. alli.

Tener en casa armas vedadas no es punible, aunque lo era por derecho ciuil, alli. p. 299.

Si pueden quitarse muchas vezes a vno en vn dia, o en vna noche, nu. 94. alli.

Si pueden quítarse armas en quadrilla de no che, nu. 95. pag. 299.

En el nombre de armas que se comprehende, alli.

Prohibicion de armas si comprehende mugeres y labradores, nu. 69. pag. 300.

Pistolete si es para la justicia que le toma, nu. 97. alli.

Arcabuz cargado si se puede traer en pobla do, nu. 97. pag. 301.

Corregidor, o regimiento si puede permitir traer armas, nu. 99. alli.

O el Señor en su tierra, nu. 211. pag. 875.

Si deue dexar el Alguazil las armas a los que las traen, o por rescate, sin sentencia, nu. 100. pag. 302.

Si deue ser preso el que trae armas dobladas, allí.

Al moço escandaloso si se le puede prohibir traer armas, allí.

Si tienen prerrogatiua los caualleros de traer armas, nu. 102. alli.

Armas si quedan c#denadas por solo el preg# de buena gouernacion que se da sobre ellas, nu. 103. pag. 304.

Processos sobre armas si deuen causarse, nu. 104. alli.

Y si ha lugar apelacion sobre ellas, n. 105. alli.

Vaynas y tiros si se pierden con las armas, num. 106. alli.

Armas si quedan condenadas por solo el pregon de buena gouernacion que se dasobre

Armas si son del Alguazil, o Teniente que las quita, o de su Corregidor, con quien van rondando, nu. 107. pag. 305.

Aprehension de las armas si se requiere, nu. 108. alli.

Si pueden quitarse al que huye à su casa, o a la Yglesia, aunque sea Clerigo, col. 1. y 2. pag. 307.

Y al delinquente que esta en la Yglesia, nu. 105. pag. 765.

Esclauo que con armas huye à la Yglesia, si puede ser sacado della sin caucion, alli. nu. 108. al fin.

Si son del Alguazil las armas que se arrojan, o esconden del, nu. 109. alli.

Comose entiende la ley que prohibe a los Al guaziles vender las armas, n. 110 p. 308.

Armas agenas silas pierde su dueño, o el q# las trahia, nu. 111. alli.

Armas de delinquentes quando pertenecen a los ministros de justicia, num. 112. y siguien. pag. 309.

De los que traen los porteros presos, o se presentan, cuyas son las armas, nu. 116. p. 311.

Si las pueden quitar, o ganar los Pesquisidores, o los Capitanes, nu. 117. pag. 312.

El que fue hallado con armas en la pendencia, si se presume ser della, y agressor, nu. 118. y 119. alli.

Si pierde las armas el que sin vsar dellas da bofeton, o palos, allin, u. 120.

O el que las dexa y riñe sin ellas, n. 121. p. 313.

O el que amaga y amenaza con ellas, sin des# baynarlas, n. 122. alli.

Sobre buscar de armas si pueden los Alguaziles mirar y tentar las personas, n. 124. pag. 314.

Los que resisten en esto, y no dexan las armas, que penatienen, nu. 125. alli.

De la pena del que vsurpa, o borra armas, **[[xlii]]** e insignias agenas, num. 117. alli.

Ignorancia del delito si escusa al que prestò armas, o otras cosas, nu. 101. pag. 1224.

Vso de armas si es prohibido a los Clerigos, nu. 1. y siguien. y nu. 10. y siguien. p. 767.

Armas y otros derechos si pueden lleuar pes quisidores, nu. 42. pag. 1206.

Obispo e Inquisidores si pueden tener familia armada, nu. 9. y 28. y pag. 771. y num. 87. y 88. pag. 934.

Y prohibir traer armas a los sospechosos de la Fè, nu. 151. p. 957.

Iuez seglar si pue de condenar al Clerigo en la pena ciuil de traer armas, num. 69. y si guien. pag. 1021.

Y trayendolas siendo soldado, si sera Iuezc# tra el, nu. 97. pag. 1038.

Porque no son prohibidas a los Caualleros del abito de san Iuan, como lo son a los re ligiosos, nu. 11. pag. 1139.

ARQVITETVRA quien la inuento, num. 1. pag. 22.

ARRENDADORES si pueden traer armas, nu. 84. pag. 296.

Y los de diezmos ante que Iuezes son conuenidos, nu. 150. pag. 1065.

Clerigos si pueden serlo de rentas reales, ofia dores, y si pierden el fuero, n. 126. p. 1053.

Oficios de justicia no pueden arrendarse, ni las decimas de las execuciones, n. 6. p. 321

Iuezes, Regidores, y otros oficiales publicos no pueden arrendar rentas Reales, ni de concejo, nu. 42. y 59. pag. 665.

Quien puede dar licencia pararomper, o arrendar baldios, nu. 153. pag. 856.

ARREPENTIMIENTO si escusa al Iuez, boluiendo las dadiuas, nu. 42. p. 613.

ARTES y ciencias si en todas las naciones se enseñaron en las lenguas propias, nu. 14. pag. 5.

Artes liberales si es bien saberlas el Corregidor, nu. 3. pag. 126.

ARTE MILITAR si se comprehende en la ciencia legal, nu. 22. pag. 180.

Arte y experiencia de guerra si dan gran osa dia, nu. 8. pag. 193.

Arte militar sin vso si es prouechosa, alli.

Arte militar pertenece a la sabiduria, y la execucion ala fortaleza, col. 1. pag. 193. y nu. 29. pag. 199.

Si con sola la ciencia del arte militar podra vnoser buen Capitan, nu. 33. pag. 201.

ASSASSINO si le vale la Yglesia, num. 76. pag. 750.

Si le puede castigar el Iuez Ecclesiastico, col. 1. pag. 941.

Y el Iuezseglar al Obispo, o Clerígo assassino, sin degradacion, y que requisitos son necessarios, nu. 54. y siguien. pag. 1013.

Que prouanças bastan en este delito, num. 55. alli.

Si se castiga solo el intentarle, nu. 56. alli.

Qual se llama aßassino, y del origen dellos, nu. 57. pag. 1015.

ASSESSOR quanto tiempo se requiere auer estudiado, col. 2. pag. 133.

Si estan obligados a sentenciar con asseßor el Corregidor, Regidores, Alcaldes ordinarios y delegados, nu. 6. y siguien. p. 235.

Assessor si puede lleuar salarios de yda y buelta, nu. 240. pag. 1274.

Si puede serlo el vezino, o natural, y si vale lo que prouee, nu. 25. y siguient. pag. 241.

Si queda obligado a los daños de la malasen tencia, col. 1. pag. 247.

Varones insignes, que fueron aßeßores y Tenientes, nu. 55. pag. 252.

Aßessor si puede recibir dadiuas, n. 63. p. 624

Aßessor del Alcalde ordinario, si puede ser lo del Señor, nu. 86. pag. 832.

[[xliii]] El Iuez imperito si se escusa con assessor aprouado, num. 42. pag. 246. y n. 7. pag. 1160.

ASSESORIAS si puede cobrar el juez sin letras salariado, nu. 59. pag. 1175.

ASSEMBLEA que tribunal es, nu. 15. pag. 1140.

ASSIENTOS, precedencias y lugares si se juz gansegun la costumbre, num. 49. pag. 537.

Y los de cofadrias quien los juzga, nu. 228. pag. 1095.

Si el Señor de vassallos precedera al Pesqui sidor, nu. 59. pag. 832.

El assiento de la mano derecha es mas digno, nu. 12. pag. 903.

ASPECTO y buena persona se requiere en el Corregidor, nu. 9. pag. 163.

Y en el Consejero, alli, nu. 11.

La buena presencia y aspecto si causa abono de la persona, nu. 1. p. 160.

Si acrecienta autoridad y respeto, n. 9. p. 163.

Aspecto deforme que daños acarrea, n. 10. alli.

Por el aspecto si se deue juzgar la dignidad del animo, col. 2. pag, 165.

ASTROLOGIA Iudiciaria en que es prohibida, y quien la castiga, n. 73. p. 929.

ASTVTO, sospechoso, o malicioso, si deue serlo el Corregidor, nu. 24. pag. 121. y nu. 1. pag. 169. y nu. 10. pag. 478.

Astutos si suelen ser los hombres sin letras, col. 1. pag. 132.

Astucia y simulacion si es c#traria de la justicia, nu. 10. pag. 478.

ASYLOS e inmunidad de los templos de Gentiles, nu. 4. y sigpien. pag. 716.

ATENIENSES fueron muy curiosos en el gouierno de sus Republicas, en el proem. nu. 6. pag. 3.

Si las gouernaron por Filosofos, numer. 9. pag. 128.

Quando apartaron la policia y justicia de las cosas de la guerra, num. 12. pag 194.

Porque trahian en los cabellos enlazada vna zigarra de oro. n. 3. p. 542. y col. 2. p. 798

AVARICIA sea aborrecida de los Iuezes, nu. 31. pag. 53.

Si reina mas en el nueuo Corregidor que en el antiguo, y de la fabula de la mosca harta, num. 2. y siguien. pag. 371.

Haze à los hombres tiranos contra el bien comun, nu. 6. pag. 386. Vease Codicia.

Quanto la ay en los Ecclesiasticos, nu. 308. pag. 1122.

AVDACIA si conuiene refrenarse con el miedo, nu. 107. pag. 1226.

AVDIENCIA ygual y grata deue dar el Corregidor, nu. 19. pag. 405.

Y guardar vn oido para los ausentes, nu. 36. pag. 488.

AVDITORES de guerra si pueden pr# der a los no subditos, nu. 74. pag. 1211.

AVGVSTO CESAR que capitulos dio a los Gouernadores, nu. 57. pag. 578.

Si fue eligido por Emperador temporalmen te, col. 2. pag. 792.

Si sojuzgo el vninerso, y tuuo el Imperio Ro mano mas dilatado, por gouernarse por monar quia, nu. 15. al fin pag. 14.

Si fue el primero en quien el pueblo Romano cedio la potestad de hazerles y eligir oficios, nu. 14. pag. 27.

AVSENCIA del Pesquisidor si podra suplirla otro Iuez, y conocer de la causa, nu. 95. pag. 1223.

AVSENTES han de ser citados, y no condenados sin ser oydos, n. 36. pag. 488.

De la ausencia del Corregidor de su oficio, nu. 1. y siguien. pag. 541.

En Aragon solo tiene vn mes de ausencia, nu. 7. alli.

[[xliv]] Quando puede el Corregidor tomar los dias de ausencia, nu. 10. y 17. pag. 546.

Si podra hazerla sin causa y licencia del Regimiento, nu. 18. y 19. alli.

Y si con la tal licencia se escusara de las penas, nu. 23. y 24. alli.

Teniente de Corregidor que ausencia puede hazer, nu. 25. y siguien. pag. 550.

Nüca dexe el Corregidor sola la ciudad sin ministros de justicia, nu. 29. pag. 551.

Consejeros quan obligados estan à residir, nu. 30. pag. 551.

Con que termino se pregonan los ausentes, nu. 161. pag. 868.

Por ausencia del superíor que cosas se permiten, nu. 109. pag. 945.

Pesquisidor como deue proceder contra ausentes, nu. 170. y 171. pag. 1249. y n. 192. pag. 1257.

Y si puede llamarlos de oficio, nu. 172. alli.

Y si deue de su oficio considerar sus defensas, nu. 190. pag. 1255.

Y si puede ver a los que sentencio, n. 216. p. 1263

Y si valen las probanças hechas en rebeldia, nu. 217. pag. 1265.

Ausentesi ha de ser oydo en declinatoria, n. 20. y 21. pag. 1242.

Los que dexa condenados el Pesquisidor, si ha de prenderlos el Ordinario, aunque le parezca injusto, y que ha de hazer dellos, nu. 259. pag. 1282.

AVTORIDAD Del oficio conserue, y aumente el Corregidor, nu. 34. pag. 34.

Autoridad y tratamiento de la persona, mesa, casa, y familia del Corregidor, nu. 44. y siguien. pag. 60.

Autoridad y credito mayor tiene el Corregidor y hombre rico, nu. 29. pag. 229.

Por la autoridad judicial se ha de tolerar al gunerror, nu. 50. pag. 368.

AVXILIO quando deue dar el Iuez se glar al Ordinario Ecclesiastico, y ser c# pelido por el a ello, nu. 80. y 81. pag. 931. y nu. 175. pag. 965. y nu. 178. pag. 967.

Y a darle al Iuez delegado, nu. 179. p. 967.

Y à los ministros de justicia que dizen, Aqui del Rey, nu. 129. pag. 315. y num. 77. pag. 708.

Sobre la denegacion del auxilio seglar y Ecclesiastico, a que tríbunal se ha de ocurrir, nu. 80. y 81. y nu. 129. pag. 950. y nu. 182. y 183. pag. 969.

Si es competente contra legos el Ecclesiasti co, impartiendo el auxílio al Iuez seglar, nu. 129.

Si para impartirle es neceßaria citacion, alli.

Si ha de ser el postrer remedio, num. 169. pag. 962.

Para prender hereges no es necessario auxilio del braço seglar, numer. 171. pagin. 963.

Si para concederle deue el Iuez seglar examinar el proceßo, alli. numer. 171. 174. y 175.

Y en lo injusto no esta obligado a impartir el auxilio. alli, nu. 175. y 176.

Y si lo estarà, quando la sentencia es nula, o apelada, d. nu. 176.

Oydores y Consejeros si imparten el auxilio al Ecclesiastico, nu. 181. pag. 960.

Exortacion à los Iuezes sobre impartirle, y buen tratamiento de los notarios, num. 182. 184. y siguien. alli.

Requisitos para impartir los auxilios, col. 1. pag. 971.

Del auxilio Real de la fuerça, y pratica de llo, Vease fuerças.

AYVNTAMIENTO si puede conce der permission de traer armas, n. 99. p. 302

[[xlv]] Quando puede reuocar lo vna vez acordado nu. 24. pag. 362.

Del secreto del Ayuntamiento, nu. 19. y 41. pag. 480.

Si es necessario licencia del Ayuntamiento, y justa causa para hazer ausencia el Corregidor, nu. 18. y 19. pag. 549.

Si con ella se escusara de las penas de la ausencia, nu. 23. y 24. alli.

Ayuntamiento que ordenanças pueda hazer, nu. 131. pag. 850.

Si puede conceder franquezas de tributos, nu. 147. pag. 855.

Y dar solares para casas, o huertos, nu. 153. pag. 856.

Si conoce de apelaciones de diez mil marauedis ab axo en tierras de Señores, num. 180. pag. 865. Vease Regidores.

B

BACVLO de los Obispos que significa, no traerle el Papa, col. 1. pag. 897.

BALDIOS haga el Corregidor que los restituyan los poderosos, nu. 34. pag. 411.

Con cuya licencia se pueden romper, o arren dar, nu. 153. pag. 856. Vease Tierras.

BARATERIAS, Vease Cohechos.

BENEFICIO Ecclesiastico si se deue pro ueer al mas idoneo, nu. 76. pag. 84.

Si se puede quitar, saluo en los casos expressados por derecho, nu. 30. pag. 158.

Beneficios patrimoniales donde y por ante quien se proueen, nu. 152. pag. 1066.

Qu#ta pension se le puede echar, n. 24. p. 329

Beneficiado en dos partes donde deue residir, nu. 15. pag. 564.

Qual se dir a beneficio Ecclesiastico, col. 2. pag. 1042.

Si se pierde por enfermedad, num. 243. pag. 1275.

BESTIAS y vagajes, si deuen dar Clerigos para seruicio del Rey, nu. 278. p. 1111.

BIEN Publico como a de ser el intento del buen Corregidor, nu. 1. y siguien. pag. 382.

Amor propio y el bien publico, si trahen con tienda, col. 2. pag. 384.

Bien comun como se ha de preferir al particular, col. 1. pag. 1117.

Y quando dene el Corregidor preferirle con daño de particulares, nu. 27. pag. 397.

BIENES Temporales si fueron prohibidos a los Ecclesiasticos, nu. 22. y 23. p. 17.

Bienes de Clerigo, si gozan de su fuero, nu. 259. pag. 1106.

Señores de vaßallos y Obispos, si pueden c# fiscar bienes, col. 1. pag. 842. y num. 202. pag. 977.

Y si los vac#tes les pertenecen, como al Rey, nu. 216. pag. 876. Vease Fisco.

Bienes de que el Clerigo es heredero, ante quien se inuentarian, nu. 179. pag. 1077.

Y los del Obispo muerto, nu. 180. alli.

Clerigo de quales bienes tiene franqueza, Vease Tributos.

Bienes de Ecclesiasticos, o de Caualleros de Ordenes, o de familiares, justifiq# el Iuez mucho el tomarlos, num. 128. pag. 1234. y nu. 254. pag. 1279.

Frutos de beneficios si se reputan para algun caso por bienes temporales, nu. 313. pag. 1124.

Bienes, o plata de Yglesias, si puede el Rey tomarla, y como, y quando, nu. 319. y 320. pag. 1126.

Bienes de Ecclesiasticos si puede tomar el Iuez seglar causatiuamente, para traer los a obediencia en caso licito, num. 320. pag. 1128.

Caualleros de Ordenes Militares, si podian tener bienes proprios, nu. 10. pag. 1137.

[[xlvi]] Religiosos como los tienen, numer. 11. pag. 1139.

Pesquisidor como deue buscar bienes de delinquentes, nu. 133. pag. 1235.

Y si puede apremiar a que compren los bienes dellos, nu. 350. pag. 1277.

BLASFEMO si goza de la Yglesia, nu. 53. pag. 738.

Quien le puede acusar, prender, y castigar, nu. 77. pag. 930. y nu. 238. pag. 1098.

De la atrocidad de la blasfemia, alli, dicho num. 77.

BODEGONE S, tabernas, mesones, y mancebia, visite el Alguazil, y lo que deue hazer, nu. 20. pag. 271.

BOFETON si se reputa por injuria grauissima, nu. 45. pag. 735.

BRACMANOS, que respuesta dieron a la embaxada de Alexandro Magno, nu. 25. pag. 18.

BRIAREO, porque dizen los Poetas q# tenia cien braços, nu. 10. pag. 93.

BRVXAS quien las castiga, n. 75. p. 929.

BVENOS y sabios varones deuenser an tepuestos en el premio y honra, col. 2. p. 43.

Buen varon, porque se llama el Iuez, nu. 5. pag. 398.

BVLAS si se retienen en el Consejo, nu. 208. pag. 1088.

C

CABEZA en la ciudad no deue faltar, nu. 25. pag. 31.

Cabeça si es el miembro principal del hombre, col. 2. pag. 107. y col. 2. pag. 173.

Los ricos y nobles, si sion cabeça de la Republica, alli.

El lugar de san Pablo que todos los miembros esten sujetos a la cabeça, col. 2. p. 173.

CABILDO sede vacante que puede proueer y exercer, nu. 23. pag. 30. Vease Ayuntamiento y Regidores.

CABELLO no le tiña ni rize el Corregidor, y lo que en esto ordenaron los antiguos, num. 49. pag. 63.

CAZA es exercicio vtil, y de nobles, num. 139. pag. 852.

Si pueden vedarla el Rey, y Señores, num. 138. alli.

Caçando, o nauegando, si se pierden las armas nu. 70. pag. 290.

Si sobre caça, o pesca es Iuez el seglar c#tra Ecclesiasticos, nu. 119. pag. 1049.

Y si el Alguazil seglar puede matarles los perdigones enxaulados, alli.

CAIN si congregò los hombres a vida sociable, e hizo poblaciones, y las cercò de muro, nu. 4 pag. 10.

Cain si fue el primero que diuidio terminos, y puso peso, y medida, nu. 6. pag. 11.

CALATRAVA, Orden militar, vease Ca ualleros de Ordenes.

CALICES quando deue la Yglesia vender parasocorrer la comun necessidad, num. 299. pagin. 1117. y numer. 319. pag. 1126.

CALIDAD como se considera para dar castigo, nu. 15. pag. 473.

CALVMNIA de Ecclesiastico conuencida en juizio seglar quien la castiga, nu mer. 143. pag. 1062. y numer. 241. pag. 1099.

CAMBIOS, o mercaderes que se alçan, si gozan de la Yglesia, nu. 70. pag. 348.

CAMINANTES entrando en el pueblo, osaliendo dada la queda, si pierden las ar mas, nu. 68. pag. 289. Vease Armas.

CAMPANA de queda, a que hora se ha de tañer, y a quientoca hazer que se taña, numer. 52. y siguient. pag. 285.

[[xlvii]] Si no se tañe la queda, si se podran quitar armas. nu. 54. alli.

CANCELARIO que oficio es en Francia, col. 1. pag. 176.

CANDIDATOS, quales eran en Roma, y porque se llamaron assi los que pretendian oficios publicos, col. 1. pag. 80.

CANTARES sucios, y deshonestos euit# se, col. 2. pag. 699.

CANTIDAD como se considera para dar castigo, nu. 16. pag. 473.

CAOS era el estado del mundo ante que Dios le formasse, nu. 1. pag. 397.

CAPITAN considere los tiempos, y no di ga No pense, nu. 14. pag. 117.

Hombres chicos que han sido valerosos Capitanes, col. 2. pag. 165.

Titulo de Capitan si es tan grande como el de padre, nu. 8. pag. 172.

De Temistocles, Pausanias, y Lisandro Ca pitanes famosos, col. 1. pag. 190.

Quanto conuiene que el Capitan tenga experiencia de guerra. nu. 8. pag. 193.

Con la ciencia del arte, si se suple la falta delvso, nu. 33. pag. 201.

Capitanes famosos que huuo sin letras, num. 11. pag. 194.

En el Capitan, si importa mas la sabiduria que la fortaleza. nu. 16. y 17. pag. 196.

O la prudencia que la valentia, num. 18. y siguient. alli.

Si es mejor Capitan, y vitoría digna de mas honra, quando se vence, sin sangre, num. 22. y siguient. pag. 198. y col. 1. pag. 530.

Si ha de ser mas premiado por la paz y justicía del exercito, que por la vitoria, nu. 23. alli.

Corregidor y Capitan de frontera, si ha de salir a pelear, o guardar su ciudad, y presidio, nu. 24. alli.

Oficio de Capitan si es tanto pelear, como inindustriar y regir el exercito, num. 26. y siguient. pag. 199.

Si el ciego podra ser Capitan, y de las vitorias de Cisca, y Apio Claudio, que lo fueron, nu. 29. pag. 199.

Y el gotoso, como Antonio de Leyua, alli.

Capitanes muy atreuidos y valientes, si vencen pocas vezes, alli.

Capitrnes y principes famosos en armas ayu dados para ello de las letras y de los Sabios, nu. 33. y siguien. pag. 201.

Y otros muy dados a letras, y autores de libros, nu. 35. alli.

Capitanes, y Gouernadores valerosos Españoles hombres de letras, col. 2. pag. 205.

Si conuiene que tengan eloquencia, y quales la tuuierongrande, y les aprouecho mucho, nu. 37. pag. 206.

Si puede, y donde, quitar, y ganar armas, nu. 117. pag. 312.

No lleue las plaças y sueldo de sus oficiales, o soldados, nu. 5. pag. 321.

Si puede quitar la vandera a su Alferez, nu. 9 pag. 358.

CAPITVLOS de Corregidores sumaria mente, nu. 13. y siguien. pag. 389.

CARCEL priuada no haga el Alguazil, nu. 43. pag. 279.

Y si la puede hazer el Pesquisidor, nu. 18. y 19. pag. 1163.

Y como la ha de visitar, nu. 49. pag. 1208.

El que la quebranta, sigozara de la Yglesia, nu. 60. y 61. pag. 471.

Quíen puede condenar en carcel perpetua, nu. 56. pag. 823.

Y traer los presos de vna carcel a otra, nu. 103. pag. 840.

Obispo si puede tener carcel de legos, num. 186. pag. 971.

[[xlviii]] CARCELERO si pagara por el noble que le dio licencia, o mejor carcel, y huyo, num. 27. pag. 273.

Presuncion de culpa si estâ contra el Carcelero, nu. 125. pag. 538. la. 2.

Si puede recibir presentes, nu. 50. pag. 517.

Del excesso de Pesquisidores en nombrarlos, num. 48. pag. 1208.

Carcelero si puede quitar el oficio a su Temente, nu. 9. pag. 538.

CARDENAL don Gil Carrillo de Albornoz Arçobispo de Toledo que hizo por lasede Apostolica, col. 2. pag. 205.

Fray Francisco Ximenez de Cisneros que hizo en las costas de Africa, alli.

Mos de Grambela Virrey de Napoles, alli.

Alberto Archiduque Arçobispo de Toledo Gouernador de Portugal, y Flandes, alli.

El delinquente que se acoge al Cardenal, o a sus casas, si sera preso, num. 85. y 88. pag. 784.

CARLOS Octauo Rey de Francia, si proue hia Oydores sin aprouacion del Parlam# to, y Consejo, col. 1. pag. 41.

Carlos Magno, si es contado entre los Santos, num. 217. pag. 1094.

Y de quien tuuo facultad de eligir Romano Pontifice, y Obispos, col. 1. pag. 892. y nu. 218. pag. 1093.

CARGAS y miserias de los oficios publicos, nu. 24. y siguien. y 30. y siguien. pag. 339.

CARTAS del Rey, Presidente, o Consejo, como deuen cumplirse, nu. 59. y. 60. pag. 580.

De los que abren las del Rey, o de particulares, o processo, nu. 29. y 30. pag. 486.

Quíen da cartas de espera, y de amparo, nu. 126. pag. 848.

Iuez seglar si procedera contra el Clerigo q# quebranto la carta de amparo Real, nu. 37. pag. 1025. Vease Mandatos Reales.

CASA, si se gouierna a la traza de vna republica, en el Proemio, nu. 7. y siguient. pag. 3. y nu. 29. pag. 20.

Casas de nobles de Aragon, Nauarra, y Castilla, y de Embaxadores, y la Real, que inmunidad tenia y tiene, nu. 10. 11. y 12. pag. 718. y nu. 208. pag. 874.

Y las de Cardenales, y Obispos, nu. 84. y 88. pag. 753.

Y la de Lucila Matrona Romana, col. 2. pag. 716.

Casa de Clerigo, si puede hazerla derribar el Corregidor, o qualquiera, para atajar fuego, nu. 133. pag. 1057.

Y si se cae, que la derribe, o aderece, alli, nu. 134.

Y que empiedre, o limpie la pertenencia de lla, nu. 250. pag. 1103.

Casas de Curas a cuya costa se hazen en el Obispado de Ouiedo, col. 1. pag. 1058.

Deterioracion de casas Obispales quien la pa ga, y haze pagar, nu. 136. pag. 1158.

CASO PENSADO si se presume, y agressi# contra el que esta armado, num. 119. pag. 313.

Si vale la Yglesia al que hirio, o mato de caso pensado, nu. 35. y 36. pag. 732.

O dío bofeton, o palos a persona principal, n. 43. y siguient. pag. 734. y col. 1. pag. 736.

Casos de Corte quien puede conocer dellos, nu. 214. pag. 875.

CASTIGO si le merecen mayor los podero sos, nu. 37. pag. 413.

Y en especial desacatados contra la justicia, nu. 45. alli.

Y si se ha de dissimular con ellos algunavez, nu. 38. y 44. alli.

Castigo de retraido a quien toca, num. 160. pag. 1069.

[[xlix]] Sin el castigo de los malos, si se conseruaria la Republica, num. 54. pag. 420.

Con el se aplaca la ira de Dios, numer. 55. alli.

Si se deuen apurar y castigar todos los delitos, nu. 19. pag. 458.

En castigo sobre mantenimientos, si es necessario proceßo, nu. 140. pag. 1240.

Y si puede executarse en lo arbitrario contra el conuencido y confießo, num. 142. alli.

Para castigar como se han de considerar las circunstancias, num. 2. 10. 11. y siguient. pag. 470.

Si deue el Iuez sobreseer en el castigo mandado hazer por el Rey sin causa, o con ira, num. 76. pag. 586. Vease Mandatos.

Del castigo cruel que mando hazer el Emperador Teodosio, alli, y num. 220. pag. 1267.

Quando se deue vsar de correcion, o castigo, nu. 49. y siguien. pag. 693.

Del castigo del pobre y del rico, numer. 57. pag. 696.

Quando c#uiene el riguroso castigo, nu. 59. pag. 697.

Si deue hazerse donde se cometio el delito, col. 2. pag. 701.

Gentiles y Christianos, castigados por violar templos, col. 1. y siguien. pag. 761.

Castigo de delitos publicos pertenece al Papa, y a sus ministros, colum. 2. pagin. 901.

Si se dilatara el castigo del condenado amuer te, por que no quiere recebir los Sacram# tos, nu. 59. pag. 925. Vease Pena, Delitos, y Delinquentes.

CATON porque ordeno que los mancebos Romanos no se dieß# a las letras Griegas, col. 1. pag. 193.

Qual dixo ser la causa del Romano Imperio, nu. 45 pag. 210.

CATREDAS de Salamanca si son del Rey, y la prouision dellas, y castigo de sobornos le esta subor dinado, nu. 214. pag. 1090.

CAVALLEROS deuenser honrados de los Reyes, y porque razon, col. 2. pag. 92.

Los Reyes Catolicos ordenaron, que en el Consejo Real assistießentres caualleros, col. 1. pag. 100.

Tiberio Graco hizo ley que assistiessen tre zíentos Caualleros en el Senado, con trezientos Senadores, alli.

Caualleros que se llamauan donzeles, como se armauan antiguamente en Castilla, col. 2. pag. 105.

Caualleros mas saben de armas, que de leyes, nu. 7. 8. y 10. pag. 127.

Y si conuienen para los Corregimientos, alli.

Caualleros gouiernan en Venecia, y en otras prouincias, nu. 3. pag. 170.

Cauallero modesto y no muy confiado de si, si es aproposito para Corregidor, colu. 1. pag. 171.

A los caualleros Romanos de la orden Equestre si se encomendo el juzgar y gouernar con subordinacion al Senado, alli.

Letrados antepuestos a los Caualleros en vnas leyes, y pospuestos en otras, num. 21. pag. 179. y nu. 4. pag. 191.

En que actos preceden a los Doctores, num. 13. pag. 195. y nu. 42. y siguien. pag. 208.

El cauallero si puede tan facilmente hazer se Letrado, como el Letrado cauallero, col. 2. pag. 208.

Los priuados poderosos arrogantes, si son **[[l]]** a proposito para Corregidores, num. 20. pag. 224.

Si pagara el Alguazil por el Cauallero que le faltò la palabra, o juramento, num. 27. pag. 273.

Como se ha de auer el Alguazil con los Caua lleros en laronda, col. 1. pag. 303.

Caualleros Pardos si pueden traer armas vedadas, nu. 79. alli.

Caualleros si tienen prerrogatiua de traer armas, nu. 102. alli.

Si pueden escusarse de ser Corregidores, numer. 4. y siguien. pag. 334. y num. 12. y 20. alli. y nu. 38 y siguien. pag. 351.

CAVALLEROS DE ORDENES militares de Santiago, Calatraua, y Alc#tara, si les fue prohibido ser Corregidores, nu. 6. pag. 335.

Ellos y los de san Iuan, si pueden traer armas vedadas, nu. 78. pag. 294.

Quando delinquen como ha de proceder el Corregidor, nu. 46. pag. 691. y nu. 9. pag. 1137. y nu. 15. pag. 1140.

Y si delinquenvsando oficio Real, y publico, nu 232. pag. 1096.

Y sobre causas ciuiles, alli, y numer. 25. pag. 1144.

O sobre penas de prematicas, numer. 27. alli.

Si mataren a Clerigo quien los castigara, nu. 86. pag. 933. y nu. 24. pag. 1143.

Ante quien son conuenidos sobre diezmos, nu. 149. pag. 1065.

Los de la Orden de san Iuan de que oficios seglares Reales estan interdicidos, num. 232. pag. 1096.

Si son essentos de tributos, num. 264. pag. 1107.

Sus familiares de que fuero son, dicho numer. 232.

Los de Santiago, Calatraua, y Alcantara, de que no pagan alcauala ni derecho, numer. 264.

Si son religiosos y mas los de san Iuan, nu. 10. y 11. pag. 1137.

Quales no solian tener propios, dicho numer. 10.

Ni casarse, alli.

De quales delitos no tienen essencion, alli.

Cedula Real sobre la essencion de los Caualleros de la Orden de Santiago, num. 11. pag. 1139.

Como pueden traer armas, aunque son religiosos, alli.

Praticade su essencion de la Iusticia seglar, alli.

Inquisidores si los juz gan sobre heregia, nu. 13. alli.

Los de la Orden de san Iuan si son mas priuilegiados, nu. 15. pag. 1140.

De su sacra Assemblea, alli.

No constando ser professos los caualleros de Ordenes, si han de inhibirse los Iuezes se glares, num. 77. y siguient. pagin. 1027. y num. 86. pag. 1031. y nu. 16. y siguient. pag. 1140.

Si basta traer abitos para ser essentos, num. 17. alli.

O profeßar despues de cometido el delito, dicho num. 77. y num. 24. pag. 1143.

Caualleros de las Ordenes de Christo, Montessa, san Miguel, y san Lazaro, si son religiosos, nu. 18. pag. 1141.

Y essentos de la jurisdicion seglar, alli.

Y de pechos, diezmos, y alcaualas, alli, y num. 10.

Y si son locales sus priuilegios, alli.

Cauallero de Orden militar estrangera si puede alegar declinatoria desde fuera del Reyno, num. 20. pag. 1142.

[[li]] Quien executa pena de muerte contra Caualleros de Ordenes, nu. 25. alli.

Quien nombra sus Iuezes conseruadores, nu. 26. pag. 1144.

De los instituidores y votos de Ordenes militares, nu. 28. alli.

De la orden y destruicion de los Templarios, alli.

Consejo de Ordenes, si puede exercer jurisdicion en lo Realengo, y como, num. 51. pag. 1155.

Iuez seglar como ha de justificar sus autos y gastos contra Caualleros de Ordenes, y otros eßentos, nu. 128. pag. 1234. y num. 254. pag. 1279.

CAVALLO si en la condenacion delse comprehende silla, freno, y gualdrapa, nu. 106. pag. 305.

Con que limitacion puede el Corregidor com prar, o vender cauallos, numer. 53. pag. 656.

Si es punible prestarle al delinquente, o otras cosas, ignorando el delito, num. 101. pag. 1224.

CAVSA como se deue considerar para castigo, nu. 11. pog. 470.

De causas espirituales no puede conocer la potestad Real, y quales sean, nu. 32. y 33. pag. 1003.

Si puede conocer en la causa incidente, o sobre el hecho della, nu. 34. alli, y nu. 225. y 239. pag. 1097.

Y entre infieles sobre causa espiritual incidente, nu. 230. pag. 1046.

En causa sumaria como ha de formarse el processo, num. 135. pag. 1236. Vease Executor.

De las causas y motiuos, quando, y como deue el Iuez dar razon, nume. 140. pagin. 1240.

Causas criminales sison de mayor importan cia que las ciuiles, nu. 2. pag. 1189.

Cautiuo Rey si le rescata la Yglesia, num. 293. pag. 1115.

CEDVLAS Reales, Vease Mandatos.

CENSO quando deuen reconocer insolidum los hijos y herederos, num. 53. pagin. 1173.

Y si vale no interuiniendo dinero, num. 41. pag. 917.

Censo impuesto sobre heredad de Clerigo, ante que Iuez se cobra, num. 204. pag. 1086.

CENSORES que oficio eraentre los Romanos, nu. 16. pag. 1177.

CHRISTO nuestro señor si aprouo la jurisdicion del Imperio Romano, num. 16. pag. 28.

Tuuo en la compostura y belleza de su persona, proporcion para la seueridad, y digni dad de su oficio, nu. 2. pag. 161.

Permitio ser puesto en el registro que mando hazer Augusto Cesar, nu. 26. pag. 101.

CICERON reprehendio a los Romanos porque menospreciauan la lengua Latina, y no querian leer libros sino en Gríego, col. 1. pag. 5.

Lo que dixo a Salustio sobre la nobleza sin virtud, col. 2. pag. 106.

CIEGO si podraser Capitan, y quienes lo fueronfamosos, nu. 29. pag. 199.

Si podra ser Iuez, nu. 16. pag. 237.

CIENCIA si es lo mismo que reminiscen cia en el proem. nu. 4. pag. 2.

Ciencias en todas las naciones en que lenguas se enseñaron, nu. 14. pag. 5.

Ciencias quien las inuento, nu. 1. pag. 23.

Ciencia y sabiduria, si son diferentes, num. 1. pag. 108.

Ciencia legal, y otras, si son necessarias en el **[[lii]]** Corregidor y Iuez, nu. 1. y siguient. pag. 125. y nu. 6. y siguien.

Ciencia si se requiere mas en el Iuez, que en el Abogado, nu. 22. pag. 134.

La ciencia, si haze al Doctor, o el grado, col. 2. pag. 142.

Rey don Alonso si antepuso la ciencia legal a la milicia, nu. 21. pag. 179.

La ciencia si quita la tiniebla del mundo, nu. 22. alli.

Ciencia legal, si es fuente de justicia, y la mas vtil al mundo, alli, y num. 83. pag. 440.

Si comprehende en si al arte militar, alli.

Ciencia legal quien dixo que se auia de desterrar, nu. 6. pag 192.

Si es inestimable, nu. 43. pag. 366.

Ciencia del arte militar, si basta para ser Ca pitan, nu. 33. pag. 201.

Principes y Emperadores que fauorecieron las ciencias y los professores dellas, e hizieron Academias, nu. 51. y siguien. pag. 213.

Ciencia sin justicia, si se llama malicia, nu. 10. pag. 478. Vease Letras.

CIGVENA que propriedades y simbolos tenia entre los antiguos, nu. 1. y 2. pa. 668.

CIRCVNSTANCIAS de los negocios como deue el Corregidor c#sider arlas, nu. 18. p. 118. y nu. 2. 10. y siguien. pag. 467.

CISCA Capitan ciego que vitorias tuuo, nu. 29. pag. 199.

CITACION si se prueua por la fee del Alguazil, o portero, nu. 40. pag. 280.

Sin citar y oyr las partes, si se deue juzgar, nu. 36. pag. 488.

Si es de derecho diuino, alli.

Y necessaria para publicar testamento, nu. 168. pag. 1074.

Clerigosi puede ser citado ante Iuez seglar nu. 35. pag. 915.

Citacion injusta, si obliga a comparecer, nu. 211. pag. 1089.

O quando la eßencion es dudosa, num. 22. pag. 1143.

Pena del lego que cita a otro lego ante el Ecclesiastico, num. 103. pag. 943. y num. 192. pag. 972.

Citacion si es neceßaria para impartir auxilio, nu. 129. pag. 950.

Citacion de ciudad, como deue hazerse, nu. 205. pag. 354.

En que casos y para donde pueden los Ecclesiastícos citar a legos, nu. 190. p. 972.

Y ser citado el Ecclesiastico por auto de Iuez seglar, para estar en mora, num. 132. pag. 1036.

Y para que le dañe la informacion, alli.

Citacion si se requiere en inhibicion, nu. 33. pag. 1146.

Por la citacion si se prorroga jurisdicion, nu. 21. pag. 1198.

CIVDAD Si se gouierna à la traça de la casa y familia, numer. 1. y siguientes, pag. 3.

Ciudades y poblaciones primeras del mundo quien las congregò, y cercò, y quales fueron. num. 4. y. 5. pag. 10.

Quantas tiene el Rey nuestro señor, nu. 222. pag. 1093.

Ciudad Monopoli, y Dipoli, y Tripoli, Tetrapoli de que suerte de gouiernos son, nu. 9. pag. 12.

Cíudad y Reyno, si se gouiernan a vna traça, nu. 29. pag. 20.

Ciudad como ha de ser citada, nu. 295. pag. 354.

Ciudad como se difine, nu. 31. pag. 21.

Ciudad cabeça de Reyno, si se llama propiamente Metropolis, o Provincia, num. 9. pag. 25.

[[liii]] Y si tambien quadran estos nombres a las ciudades cabeça, de Prouincias y quales sean, alli.

Ciudades y pueblos de España antiguamen te si los gouernauan y juz gauan, Alcaldes ordinarios, y desde quando se gouiernan por Corregidores, nu. 11. pag. 26.

Si han perdido mas ciudades y tierras hombres sin letras, que Letrados, num. 40. pag. 207.

Como el Corregidor ha de expurgar la ciudad de vicios, cap. 13. pag. 668.

Si puede hazer guerra, o treguas, o otras co sas de gran necessidad estando el Rey, o el superior muy distante de la ciudad, nu. 109. pag. 945.

Ciud ad porque causa suele c#seruarse, o perturbarse, nu. 1. y 2. pag. 992.

Toledo porquese llamo ciudad Real, num. 224. pag. 1094.

CLAMOR si ha de mouer al Iuez, nu. 61. pag. 425.

El de las personas miserables quanto es oydo de Dios, nu. 63. alli.

CLAVSVLAS, Vease Rey, y Pesquisi dores.

CLEMENCIA quando es demasiada si da ocasion de delinquir, n. 52. p. 419. y col. 1. pag. 464.

Si puede el Iuez vsarla con los delinquentes que se humillan, y ruegan, y protestan la emienda, col. 2. pag 427. y num. 54. y siguien. alli.

Si se vsa della con los hijos por los meritos de los padres, nu. 15. pag. 417.

Quanto la vso Trajano con ser tan justo, nu. 25. pag. 460.

CLERICATO si se presume, sino se prue ua, nu. 52. pag. 1013.

Si tomado durante alguna administracion, exime de la jurisdicion seglar, num. 138. pag. 1058.

Si exime de la patria potestad en lo temporal, nu. 175. pag. 1076.

Priuilegio de Clericato si se pierde por indicios de delito, num. 55. pag. 1014. y col. 1. nu. 1038.

Si deue alegarse ante el Iuezseglar, nu. 211. pag. 1089.

Si para que le prueue el Clerigo ante su Iuez, le deue elfeglar assignar termino, num. 326. pag. 1131.

O ante el propio Iuez seglar, alli.

Clericato como se prueua, y ante quien, col. 2 pag. 1042. y nu. 105. y 107. alli, y nu. 211. pag. 1089.

Pendiente la causa del Clericato, si ha de parar el Iuez seglar, nu. 108. pag. 1045.

Y si podra proceder contra el Clerigo remisso en seguirla, nu. 326. pag. 1131.

Quando se dira que consta del Clericato, nu. 327. alli.

CLERIGO quando puede ser priaudo de su beneficio, nu. 30. pag. 158.

Siendo pobre si delinque, si pagara con el cuerpo, nu. 143. pag. 1062.

Clerigo, o religioso, si podra ser Iuez, col. 2. pag. 237.

Y acusado, o a testiguado de legos, n. 144. p. 1063.

O si la Iusticiaseglar le podra quitar las ar mas, nu. 82. pag. 297. y nu. 83. pag. 933. y nu. 66. pag. 1029.

Clerigo huyendo del Alguazil a la Yglesia, si saluara las armas, col. 2. pag. 307.

El beneficiado en dos partes donde deue residir, nu. 15. pag. 546.

Si se presume rico del beneficio, nu. 6. p. 593

Si es capaz de feudo, nu. 156. pag. 1067.

Si ha deser citado para la publicacion del **[[liv]]** testamento en que es heredero, nu. 168. pag. 1074.

Porjugar si puede ser priuado de oficio, o dexar de ser promouido, nu. 18. pag. 674.

Si vale la Yglesia al Clerigo sodomita, col. 2. pag. 723.

O a Clerigo culpado en otro delito, num. 57. y 58. pag. 740.

Si deue comparecer a alegar su Clericato, nu. 211. pag. 1089.

No prouando su demanda ante el Iuez seglar, si le podra condenar en costas, num. 241. pag. 1099.

Clerigos quando deuen mantener a los retray dos, nu. 91. pag. 756.

Si les es prohibido el vso de las armas, y def#der conellar sus bienes y personas, nu. 1. y siguien. y, num. 13. y siguien. pag. 767. y nu. 24. allí.

Si pueden defender al que se acoge al Preste que lleua el santissimo Sacramento, nu. 4. pag. 768.

O quitar a la justicia el Clerigo que lleuan preso, alli.

Y al que lleuan injustameute a justiciar, alli.

Clerigos si pueden hallarse en la guerra, y q# hande hazer, nu. 7. y 25. pag. 769.

Si pueden tomar armas para defensa delsan tissimo Sacramento, nu. 17. alli.

Sacerdotes quanto deuen ser honrados de los Reyes y de todos, y de su dignidad, y quanto reuerenciaron los gentiles a los su yos, nu. 13. pag. 904.

Si pueden ser del Consejo del Rey, y sus Pre sidentes, y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 15. 27. y 31. pag. 905.

Quien castiga al que se finge Clerigo para pedir limosna, nu. 89. pag. 935.

Si puede acusar, oreuelar delito en causa de sangre, nu. 85. pag. 933.

Si de allanarse a pagar tributos se perjudica atodo el Clero, nu. 262. pag. 1107.

Iuez seglar si ha de hazer nueuo processo contra el Clerigo degradado que le entre go el Ecclesiastico, nu. 175. pag. 966.

Exempci# de Clerigos y sus bienes de la jurisdicionseglar, si es de derecho diuino, nu. 17. hasta. 42. pag. 997.

Si pierde la causa el que demanda al Clerigo ante Iuez seglar, nu. 20. alli.

Leyes y estatutos se glares si ligan a los Ecclesiasticos, nu. 21. pag. 999. y num. 245. pag. 1101.

Y si los ligaronlas imperiales antiguamente, col. 1. y nu. 17. pag. 1000.

Clerigos son eßentos de lajurisdicion seglar en lo espiritual, y ponense muchos casos espirituales, nu. 32. y 33. pag. 1003.

Y en las causas ciuiles y criminales, aunque no sean espirituales, nu. 35. alli.

Si el lego ha de pedir venia al Clerigo, para conuenirle en juizio, num. 40. pag. 1006.

Clerigos tienen priuilegio de personas y bienes, nu. 41. pag. 1007.

Y si los pierden vsando mal dellos, alli.

Y si se considera la atrocidad del delito, para perder el priuilegio del fuero, col. 1. pag. 1008.

Si puedenser compelidos, y por quien, a guar dar las puertas de la ciudad sitiada, nu. 300. pag. 1118.

Si delinquiendo puede ser preso por qualquier Iuez seglar, o persona lega, nu. 50. y 51. pag. 1011.

Y por la deuda por su acreedor, alli.

Si son reputados como vezinos, numer. 308. pag. 1121.

Algunos Clerigos si son auaros, alli.

Para ser priuados delpriuilegio del fuero q# prouanças son menester, col. 1. pag. 1014. **[[lv]]** y col. 1. pagin. 1083.

En que casos la potestad seglar procede con tra Clerigos, Vease Iuezes seglares.

Clerigos y religiosos como deuen obedecer en lo temporal los mandatos Reales, nu. 61. pag. 1018.

Obispos y clerigos, y religiosos porque causas los pueden el Rey, y señores desterrar de sus tierras, y condenarles en las temporalidades, nu. 62. alli.

Clerigo de gradado quando y como se haze de la jurisdicion se glar, y porque delitos pue de serlo, nu. 74. y siguien. pag. 1026.

Si puedeser condenado por confession hecha ante Iuez seglar, nu. 320. pag. 1133.

Haziendose Clerigo el principal, si se libra su fiador, nu. 79. pag. 1029.

Si por hazerse Clerigo el deudor, sale delser uicio de su acreedor, nu. 80. allí.

Que deue hazer el Pesquisidor, quando en su comission halla culpados Clerigos, nu. 127. pag. 1234.

Clerigos si se comprehenden en el nombre de oficiales, y los efetos desto, col. 1. pag. 1033.

Delrecato en prender Clerigos, col. 1. pag. 1038.

Despreces y omecillos, si se pueden cobrar de llos, y de otros essentos, nu. 18. pag. 1252.

Que sinificala Corona de los Clerigos, num. 103. pag. 1042.

Clerigos de menores ordenes, y Coronados, casados, si son essentos de alcaualas y tributos, nu. 110. pag. 1045.

Y en que casos gozan de los priuilegios Cleri cales, nu. 111. alli.

Qual es Clerigo negociador, y si goza del fuero, nu. 123. pag. 1051.

Y de su essencion de alcaualas, nu. 124. alli.

Y de su essencion de tributos, Vease Tributos.

Clerigo si puede ser arrendador, o fiador de alcaualas, y por ello pierde elfuero, nu. 126. pag. 1053.

O si puede ser requerido por auto de Iuez seglar, nu. 131. alli.

O cítado para que le perjudique alguna informacion, alli. Vease Sacerdotes, y Ecclesiasticos, y Iuezes seglares, y Iuez Ec clasiastico, y Iurisdicion, e Yglesia.

CLIENTELA y Colonias de los Romanos, que eran, col. 2. pag. 803.

COADIVTOR quando se da al Rey, o al Señor, nu. 61. pag. 823.

CODICIA y auaricia quanto deuen aborrecer los Iuezes, nu. 31. pag. 53. y nu. 79. pag. 438. y nu. 67. pag. 661.

Si reyna mas en el Iuez nueuo que en el antíguo, y de la fabula de la mosca harta, nu. 2. y siguien. pag. 371.

Del pellejo que Cambisses hizo quitarà vn Iuezcodicioso, col. 2. pag. 594.

Detestacion de la codicia en todos, y mas en los Iuezes, nu. 1. y siguien. pag. 639. y nu. 68. y 75. pag. 661.

Si es enfermedad temida en los Iuezes, nu. 3. y 4. alli.

Pintura del Iuez codicioso, nu. 4. alli.

Infamissima llamo Iustiniano la codicia, col. 1. pag. 643.

Porque dizen las leyes que huya el Iuez de la mala codicia, num. 10. alli, y num. 75. pag. 663.

Si deue abstenerse el Iuez no solo de la codicia, si no de la sospecha della, nu. 32. pag. 649.

Epitetos de la codicia, nu. 67. pag. 661.

Y si de suyo es mala, nu. 68. alli.

Si ay codicia buena en los Iuezes, y en otros estados, nu. 69. y siguien. alli. Vease Dadiuas y Iuezes.

[[lvi]] COFRADES legos de cuya jurisdicion son nu. 228. pag. 1095.

Y si puede el Iuez Ecclesiastico admitirlos, o echarlos, nu. 140. pag. 954.

COFRADIAS si son religiosas, y del fue ro Ecclesiastico, nu. 228. pag. 1095.

COHECHOS a quien se aplican, num. 79. pag. 632.

Corregidor no se coheche, ni reciba dadiuas, nu. 27. y siguien. pag. 121. y pag. 319. cap. 14. y pag. 591. cap. 11.

Cambises, y otros que hizieron deshollar a Iuezes cohechadores, col. 2. pag. 594.

Cohecho si es delito publico, y durante el ofi cio puede acusarse, col. 1. pag. 605.

De la pena del Iuez cohechado, y del que le cohecho, num. 25. y 28. y siguient. pag. 605.

Del primero que fue castigado por cohechos, nu. 29. alli.

Elruego, fauor, y ambicion, si es especie de cohecho, col. 1. pag. 628.

Cautela para aueriguarse los cohechos, nu. 80. alli.

Si puede ser castigado el que intento cohechar al Iuez, nu. 81. alli.

Cohecho y barateria en que difieren, num. 11. pag. 643.

Emprestído si es especie de cohecho, nu. 61. y siguien. pag. 659. Vease Dadiuas y Iuezes.

COLONIAS y Clientelas de los Romanos, que eran, col. 2. pag. 803.

COMBIDAR a comer a los subditos, si deue el Corregidor, y ser combidado dellos, nu. 39. pag. 58.

COMEDIANTE, Clerigo, o Truhan, si tiene jurisdicion contra el Iuez seglar, nu. 94. pag. 1035.

Contra los Comediantes, alli.

COMIDAS si pueden recibir Alcaldes de Corte de los que lleuan presos, n. 15. p. 1163.

O el Iuez de comission no salariado, nu. 65. pag. 1178.

O el salariado, nu. 192. pag. 1256.

Comidas si deue dar el Corregidor a los subditos, orecibirlas dellos, nu. 39. pag. 58.

COMISSARIO para hazer testamento, si puede ser apremiado, num. 45. pag. 352.

Si tiene superior en lo que se dexo a su concien cia, nu. 8. y 38. pag. 357.

Comißarios como nombrauan los antiguos para gouiernos publicos, nu. 1. pag. 1159.

Y si se vso primero dellos que de Iuezes ordinarios, nu. 5. pag. 1192. Vease Iuezes co comarcanos, y Comissiones.

COMISSIONES dirigidas a Iuezes comarcanos, si pueden hazerlas Alcaldes de villas eximidas, nu. 2. pag. 1159. Vease Iuezes Comarcanos.

Si vale loactuado por el Iuez Comissario an tes de ser requerido con la comission, nu. 9. pag. 1161.

Como deue pres#tarse en cabildo, nu. 148. p. 855. y nu. 21. pag. 1164.

Si le corre el termino desde entonces, alli.

Si ha de constar por escrito, nu. 22. alli.

Si podra ser resistido, no presentandola, nu. 23. alli.

O si fueße para negocio secreto, o contra la Iusticia ordinaria, nu. 24. pag. 1165.

Quales comissarios no deuen mostrar sus co mißiones, nu. 25. pag. 1165.

Alcaldes de Sacas si deuen presentarse con ellas, y donde, nu. 26. alli.

Alcalde de Corte si deue dar traslado della a las partes, nu. 27. alli.

Pesquisidor del Rey, si ha de presentar su co mission en el Ayuntamiento en tierra de **[[lvii]]** Señor, num. 28. pag. 1165.

En que forma sedan Comissiones ciuiles a los Iuezes mas cercanos, nu. 29. 34. y siguien. y nu. 64. pag. 1166.

Quales Tenientes podran hazerlas, nu. 34. y siguient. alli.

Muerto el Corregidor, o dexado el oficio quien podra acabar sus Comissiones, nu. 38. pag. 1167.

Y muerto el Rey que se las cometio, si las podra acabar el Corregidor, nu. 39. alli.

Nombrandose solo el Corregidor en las Comissiones, si las podra hazer el sucessor, alli.

Y cometiendose a Corregidor, y a Teniente, si podra subdelegarlas, nu. 41. alli.

O quando se especifico su nombre, y el del Oficio, n. 42. alli.

Corregidor si puede reaßumir la Comission començada por su Teniente, nu. 44. pag. 1168.

Comissi# si es odiosa y deue restringirse, nu. 67. pag. 1179.

Si vale lo actuado por el subdelegado del Corregidor muerto, antes que le conste de su muerte, nu. 23. pag. 1200.

Iuez ordinario que por Comission haze lo q# el podia hazer, si es delegado, num. 25. pag. 1201.

Como se entiende, si el Iuez procede como De legado, o como Ordinario, numer. 27. y siguien. alli.

Y como qual se presume que procede, y de los efectos dello, nu. 30. y 31. p. 1202.

Comission quando deue inserirse en el mandamiento, nu. 63. pag. 1213.

Si ha de ser especial para proceder contra Corregidor, nu. 90. pag. 1221.

Comission segunda, si es con todas las calida des de la primera, nu. 249. pag. 1277.

COMPAÑIA y vida sociable de los hombres, si la introduxeron Mercurio, y Tes seo, o Cain, col. 1. y 2. pag. 10.

COMPLICES mancomunados si pued# ser compelidos a pagar salarios por otros, nu. 251. pog. 1278.

COMPOSTVRA qual deue tener el Corregidor en sus actos y meneos, n. 43. p. 59.

Y en el comer y beuer y en las conuersaciones, nu. 40. y siguien. y antecedent. alli.

Y en el vestir, nu. 44. alli.

COMPRAR, o contratar, si puede el Corregidor, nu. 34. pag. 650.

Pesquisidor si puede compeler a que compren bienes de delinquentes, num. 250. pag. 1278.

Comprando, o adquiriendo barato, si se cohecha el Iuez, nu. 53. pag. 619.

COMPROMISSO de Clerigo, y lego para ante quiense apela, o reclama del, nu. 182. pag. 1078.

COMVNIDAD en todas las cosas introduxo Platon que huuiesse ensu Republica, nu. 16. pag. 14.

Comunidad en las cosas si huuo entre los h#bres alprincipio del mundo, col. 1. al fin. y siguien. y nu. 19. pag. 10.

Comunidad en las cosas, si causa discordia, nu. 19. pag. 15.

Concejos si pagan las guardas de heredades, nu. 294. pag. 1116.

CONCIENCIA mala quando haze aco uardar, nu. 60. pag. 70. y nu. 29. pag. 410.

Corregidor qual deue ser en la conciencia, nu. 52. pag. 64.

De lo que se comete a la couciencia quien puede ser Iuez, y censor, nu. 8. y 38. y siguien. pag. 358. Vease contrato, y Restitu cion.

Conciertos, o arrendamientos, si pueden ha**[[lviii]]** zerse sobre las varas de Iusticia, o sobre las dezimas, nu. 6. pag. 32.

CONCILIO si depuso al Papa Iuan, nu. 34. pag. 364.

El Tridentino quien le congrego, nu. 194. pag. 1082.

Y por quien se manda executar, alli.

Reyes y Principes si son protectores de los Concilíos, alli. nu. 196.

CONCORDIA y secreto como deue guardarse entre el Corregidor, y sus oficiales, y de los efetos della, nu. 51. pag. 24. y nu. 47. pag. 367. y nu. 58. pag. 255.

Y si para algun efeto conuendra que no la t# gan, nu. 52. alli.

Quan mala es la paz y concordia de los pecadores, col. 1. pag. 251.

Si puede el Corregidor reduzir las partes a concordia, col. 1. y 2. pag. 690.

Y lo mismo el Iuez Ecclesiastico, num. 33. pag. 914.

Con la concordia de los subditos, si se honra el Rey, y el Gouernador, col. 2. pag. 690.

Que cosas se permiten al Iuez por la concor dia, nu. 45. alli, y nu. 33. pag. 914.

Concor dia sobre la eßencion de Caualleros de Ordenes, nu. 10. pag. 1137.

Testigos como deuen reduzirse a concordia nu. 47. pag. 919. Vease Paz.

CONDE DE ORO PESA como gouierna su estado, nu. 18. pag. 800.

Condado y otros titulos, si fueron oficio de ad ministracion, y oy son perpetuos, col. 1. y 2. Vease Señores.

Del titulo y dignidad de Conde, nu. 28. hasta 34. pag. 810.

Del Conde Palatino, nu. 34. alli.

Doctor jubilado si tiene honra de Conde, n. 35. alli.

Del Vizconde, nu. 36. alli.

Condessa y otras Señoras, si pueden ser Iuezes, col. 1. pag. 880.

CONDENACIONES depositadas no las tome el Iuez, nu. 24. pag. 647.

Pesquisidores y Alcaldes de Corte, como deu# executar las hechas en rebeldia, nu. 224. y 225. pag. 1269.

Alcaldes de Corte quando pueden despachar executores para cobrar las hechas por Pesquisidores, num. 226. pag. 1269.

Pesquisidores como aplican condenaciones para obras pias y publicas, nu. 227. y 228. pag. 1270.

Y a quien hande entregar las de Camara, y gastos, nu. 229. alli.

Si pueden hazer condenaciones par a gastos de su Comission, nu. 231. pag. 1271.

CONDENADOS a galeras, si les va le la Yglesia, nu. 73. pag. 749.

Iuez Ecclesiastico si puede compeler al seglar que haga dar los Sacramentos a los condenados a muerte, nu. 59. pag. 925.

El condenado que por miedo del Iuez no apela, que deue hazer para que sea oydo, nu. 275. pag. 1272.

Si se dilatara el castigo por dezir el condena do que no esta preparado para recibir los Sacramentos, alli.

Si es licito librar al condenado a muerte, nu. 84. pag. 1030.

CONDICION de contrato, en pagade tributo, si deuen Ecclesiasticos cumplirla, nu. 287. pag. 1113.

CONFESSION de Clerigo ante Iuez se glar de que es lego, si impide para no ser defendido por su Iuez, nu. 190. pag. 1081.

Iuez Ecclesiastico, si puede condenar al Clerigo por la confession que hizo ante el Ecclesiastico, nu. 320. pag. 1133.

CONSEIEROS de que talle han de **[[lix]]** ser, y si conuiene que sean de gran aspecto y presencia, como los Corregidores, nu. 9. y 11. pag. 163.

Consejeros de guerra si han de ser experim#tados, nu. 5. pag. 192.

Si puedenserlo Letrados, num. 8. pag. 193. y nu. 34. pag. 202.

Consejeros y criados cercanos a la persona del Rey, o Principe, si pueden traer armas vedadas, nu. 80. pag. 294.

Reyes suelen dar Consejeros a Embaxadores y a Generales, nu. 37. pag. 365.

Consejero del Rey yendo con alguna Comis sion, si deue mostrarla al Corregidor, nu. 25. pag. 1165.

Consejeros han de tener seguridad de miedo y de respeto, col. 1. pag. 499.

De algunos Consejeros famosos de Principes, col. 1. y 2. pag. 504.

Si pueden hazer ausencia, nu. 30. pag. 550.

Y juzgar, la verdad sabida, y contra lo proceßado, o por presunciones, o por congru# cia, nu. 14. y siguien. pag. 560.

Que pena tienen por los cohechos, num. 26. pag. 606.

Si pueden contratar, nu. 36. y siguien. pag. 652.

Si pueden arbitrar en todas las penas, num. 186. pag. 867. nu. y 138. pag. 1258.

Si imparten auxilio a los Ecclesiasticos, nu. 181. pag. 968.

Clerigos si pueden ser Consejeros del Rey, nu. 99. pag. 1039. Vease Iuezes seglares.

CONSEIO REAL sisucedio en el lugar y oficio del Adel#tado mayor del Rey, nu. 7. pag. 25.

Los Reyes Catolicos ordenaron que en el C# sejo assistiessen tres caualleros, y lo que vsaron los Romanos en esto, col. 1. p. 100.

Señores de vaßallos, si pueden llamar sus Iuezes del Consejo, o Consejos a su tribunal, nu. 93. pag. 835.

Consejo Real si puede aduocar las causas, nu. 100. pag. 838.

Y dar acompañados a Iuezes recusados, nu. 169. pag. 1248.

Como suelen responder a consultas de Pesquisidores, nu. 201. pag. 1260.

Si conuiene que el Consejo sea Iuez de las querellas de Pesquisidores, nu. 263. pag. 1284.

Si puede mandar comparecer a los Obispos, y a otros Ecclesiasticos en lo temporal, n. 61. pag. 1018.

Si conoce de apelaciones de Pesquisidores, nu. 236. pag. 1272.

CONSEIO si es tan importante para la guerra como la execucion del, nu. 5. pag. 192. y nu. 32. pag. 200.

Como deue el Corregidor saber aconsejarse, y no presumir que sabe, nu. 11. y 12. pag. 115. y nu. 1. y siguien. y nu. 8. 20. 21. 22. y si guien. y 30. pag. 495.

El Sabiosi yerra por no aconsejarse, nu. 12. pag. 115.

Consejo de la guerra y la execucion della, si son diferentes, y de diuersas calidades en los ministros, num. 8. pag. 193. y num. 29. pag. 199.

Principes quese perdieron por noestimar c# sejos de sabios Letrados, nu. 54. pag. 226.

Anueuo suceßo nueuo consejo, num. 3. pag. 356.

Consejo no se tome del enemígo, sino del amigo, nu. 6. y 37. alli.

Arrogancia si es no tomar consejo en el gouierno de la Republica, col. 1. pag. 496.

Los antiguos porque significauan al Consejo por el coraçon, nu. 2. alli.

Difinicion de consejo, alli.

[[lx]] De quien ha de ser el primer consejo, nu. 3. alli.

Errar en los consejos, si es el presupuesto de la perdicion, col. 1. pag. 498.

Consejo si ha de tomarse del coraçon propio, o de los fieles amigos, nu. 4. alli.

Y que sean sabios y experimentados, alli.

De quien no se ha de tomar consejo, num. 6. pag. 499.

Si se deue tomar del inferior, nu. 7. alli.

El que ha de aconsejarse, si ha de mostrar q# depende del Consejero, alli.

En quales negocios se ha de tomar consejo, nu. 9. pag. 501.

De las calidades que ha de tener el Consejo, nu. 10. alli.

El consejo de ancianos, y sabios quanto vale, nu. 11. alli.

De la firmeza de las cosas guiadadas por c# sejo, nu. 12. alli.

Del gran Consejo de los del Palacio de Fr#cia, col. 1. pag. 505.

De la vtilidad, respeto y loa que causa el C# sejo, nu. 15. 16. 17. 18. 22. 30. y 36. alli.

Si deuen el Papa y Emperador aconsejarse en lo arduo, alli.

De la discrecion por votos de los consejos, nu. 18. y 19. pag. 506.

Consejo con qual temor se ayuda o se estorua, nu. 27. alli.

Si es de imprudentes no aconsejarse, col. 2. y siguien. pag. 512.

El dudar y aconsejarse, si esta cerca del saber, nu. 32. alli.

Como deue el Corregidor perficionar los c# sejos, nu. 37. pag. 514.

El consejo y parecer comun, si es el mejor, col. 1. pag. 518.

Para consejo si se ha de tener vno, o muchos, alli, y nu. 22.

Por la Yglesia y religion se deue en duda ac#sejar y juz gar, nu. 12. pag. 995.

CONSERVADOR si puede sacar al litigante fuera de las dos dietas, nu. 20. y 21. pag. 1142. y nu. 37. pag. 1148.

O proceder desde fuera del Reyno, alli.

Quíen nombra conseruadores en causas de Caualleros de Ordenes, nu. 26. pag. 1144.

Conseruatoria si deue examinarse por el Ordinario, nu. 37. pag. 1148.

CONSTANCIA como se requiere en el Corregidor, y no facilidad en reuocar los autos, num. 76. pag. 436. y col. 2. pag. 512.

Corregidor si ha de ser tan constante en el progresso y fin del oficio, como al principio, y procure hazer buena muestra a la entrada del, n. 82. p. 87. y co. 1. y 2. p. 446.

Quando conuiene ser constante, aunque sea en error pequeño, nu. 77. pag. 436.

CONSTANTINO magno de que y qu#do hizo donacion a la Yglesia, y como reconocio al Papa, nu. 24. pag. 17. y nu. 11. pag. 902.

Y si concedio la inmunidad Ecclesiastica, nu mer. 15. pag. 719.

No quiso proceder contra Clerigos, col. 1. pa. 995. y nu. 17. pag. 997.

CONSVLTAR quando deue el Corregi doral Rey, o al Consejo, nu. 29. pag. 512. y num. 46. pag. 417.

Por el peligro en la tardança, y no poder con sultar al superior, que cosas se permiten, nu. 109. pag. 945. y num. 118. pag. 1230. y nu. 138. pag. 1239. Vease Pesquisidores.

CONTINENCIA, si se puede dezir que la ay en el matrimonio, nu. 11. pag. 1139.

CONTINVACION de los gouiernos si conuiene, y lo que vsaron los Antiguos, nu. 2. y siguien. pag. 371.

[[lxi]] CONTRADICION si haze el vulgo a los buenos Gouernadores, y porque, nu. 28. y 34. pag. 345. Vease Regidores, y Mayor parte.

CONTRATOS y señorios por qual dere chose introduxeron en el mundo, nu. 12. pag. 13. y nu. 1. y 10. pag. 91.

De quales contratos de Clerigos conoce el Iuez seglar, nu. 123. pag. 1051.

De la fuerça y relaxacion de los juramentos de los contratos, nu. 52, pag. 921.

Contratar si puede el Corregidor, num. 34. y siguient. y num. 40. y siguient. hasta 61. pag. 650.

O los Oydores, y Consejeros, num. 36. y siguient. alli.

Si en justicia y conciencia vale el contrato del Corregidor con el subdito, nu. 39. y 60. alli.

Regidores si pueden contratar, num. 41. alli.

Iusticia, Regidores, y oficiales publicos, si pueden arrendar, o bastecer, num. 42. y 58. alli.

Si pueden comprar barato, y por fieros, numer. 53. pag. 618. y num. 50. pag. 656.

Si pueden contratar con los fronteros, o car gar para Indias, numer. 54. y 55. pagin. 657.

Contratos jurados quales no deuen admitir los escrianos, nu. 7. pag. 1136.

Alcaldes anales si pueden contratar, num. 56. alli.

Por vna contratacion si se incurre la pena de contratar, nu. 57. alli.

Contrato del Rey con los subditos si vale, y quando puede rescindirle, num. 192. pagin. 869.

CONTVMACIA de Clerigo en no alegar su priuilegio si da jurisdicion al Iuez seglar, num. 186. pag. 1081.

CONVERSACIONES descompues tas, musicas y saraos, si deue euitar el Corregidor, nu. 40. pag. 58. Vease Corregidores.

CONVERSOS si son incapazes para oficios publicos, y de sus calidades, n. 26. y siguien. pag. 104. Vease Iudios.

CORAZON aunque es secreto y doblado, pero el oficio de Corregimiento y magistra do le descubre, num. 1. pag. 355. y num. 2. pag. 371.

Que sinificauan los antiguos por traer al cuello la figura del coraçon, num. 2. pag. 496.

CORE, Datan y Abiron, si fueron hundados en la tierra por la injusta pretension del sumo sacerdocio, col. 1. pag. 37.

CORRECCION si es buen modo de castigo con algunos, num. 49. y siguient. pag. 693.

CORREGIDOR y Iuez primero del mundo fue el mismo Dios, nu. 2. pag. 22.

Corregidor si conuiene que tenga libro è instrucion copiosa en Romance, para exercer mejor su oficio, nu. 16. pag. 6.

Corregidores comunmente son caualleros de capa y espada sin letras, alli.

Si los huuo entre los Romanos, y de los nombres dellos, num. 3. y 9. y 10. y siguien. pag. 23.

Corregidores en estos Reynos tienen mero y mixto imperio, nu. 3. pag. 24.

Corregidor en su prouincia tiene por el Rey el mayor Señorio y mando, nu. 4. y. 6. alli.

Corregidor en que casos tiene el mismo poder que el Rey, nu. 5. alli.

Si es lo mismo que Adelantado, num. 7. pag. 25.

Corregidor de ciudad cabeça de Reyno, o de **[[lxii]]** prouincia, se llama propiamente Præses prouinciæ, nu. 9. alli.

Corregidores que tanto ha que los ay en España, nu. 11. 12. y 13. alli.

Prouehíanse en España al principio por Comißarios para negocios particulares, ciuiles, o criminales, numer. 12. pag. 26.

Corregidor si pueden eligir los Regidores por muerte del anteceßor, numer. 22. pag. 29.

Corregidor si ha de dexar el oficio por auer se acabado su termino, y no auer venido el suceßor, ni dadosele prorrogacion, nu. 23. pag. 30.

Corregidor no gana mas salario de la rata del tiempo que siruio, num. 23. al fin, pag. 30.

Corregidor que potestad tiene, y si puede lo que toca a otros Iuezes particulares, nu. 31. pag. 32.

Corregidor fue llamado por Platon hombre diuino, y porque razon, num. 1. pagin. 36.

Corregidor si es ministro de Dios, alli.

Corregidor primeramente ha de ser virtuoso, col. 1. pag. 37. y nu. 5. y 15.

Corregidor y otros Iuezes elijanse con muy gran consideracion, nu. 2. y siguien. y nu. 7. pag. 37.

Corregidores deurianse eligir a satísfacion de los del Consejo, col. 1. al fin, y siguien. pag. 40.

Corregidores deurian eligirse los que tuuiessen aprouacion comun, numer. 12. pag. 41.

Y si han de ser poderosos, nu. 25. pag. 50.

Y que sean temerosos de Dios, y no de los hombres, nu. 26. y siguien. alli.

Y amadores de verdad, n. 29. y 50. allí.

Yaborrecedores de la codicia, y de los vicios della, num. 31. pag. 53. y nu. 79. pag. 478. y nu. 1. y siguien. pag. 639. por todo el cap. 12.

Y no soberuios ni arrogantes, nu. 32. alli.

Ni habladores, o jactanciosos, n. 33. pag. 54.

Corregidor conserue y aumente la dignidad del oficio, nu. 34. alli.

Y lo que ha de considerar y hazer para salir bien del, alli, y numer. 55. pag. 66. y numer. 64. pag. 88. y numer. 32. pagin. 123. y colum. 2. pag. 442. y num. 93. pag. 447.

Como deue ser templado en el comer y beuer, y de los daños de lo contrario, nu. 35. pag. 54.

Y no tener mezquindad en su mesa, y del vso antiguo en esto, num. 38. pag. 57.

Si deue combidar, o ser combidado, y lo que ordenò Licurgo en esto, num. 39. pag. 58.

Si puede assistir à saraos, o à musicas, o conuersaciones: y lo que el Emperador Aureliano hizo sobre esto, num. 40. y 41. pag. 59.

Corregidor si puede jugar juegos vedados, ò licitos, nu. 42. alli.

Como deue proceder en sus actos, paßos y meneos, nu. 43. alli.

Delatauio y adorno de su persona y criados, nu. 44. y 47. pag. 60. alli.

Del tratamiento, cauallos, y estado de su ca sa, y de lo que ordenaron en esto los antiguos, nu. 45. y 46.

No sea afectado en teñir, o rízar los cabellos, ni en otra cosatal, y lo que sobre esto dizen las historias, nu. 49. pag. 63.

De la continencia y buen exemplo de honestidad que deue guardar, nu. 50. pag. 63. y nu. 27. pag. 121.

[[lxiii]] Sumario de las virtudes del Corregidor, n. 51. y 53. pag. 64. y siguien.

Sal de conciencia, y sal de sabiduria deue tener el Corregidor, nu. 52. alli.

Como deue corregirse primero a si mismo, num. 58. pag. 68. y siguien. y num. 63. 64. y 80.

Si peca mas grauemente por el mal exemplo, nu. 59. 61. y 63. alli.

Recatese y tema no solo la culpa, sino la sos pecha della, nu. 63. pag. 73.

Procure que todos los de su familia den buen exemplo, nu. 63. pag. 74.

Corregidor si conuiene tener mas partes q# el Oydor, nu. 74. pag. 81.

Corregidores antiguamente para ciudades principales prouehianse Consejeros, Oydores, o Alcaldes; y lo que vsaron los Romanos en esto, nu. 75. pag. 83.

Corregidor tenga la misma fineza al remate del oficio, que al principio, y haga buena muestra de si, quando comiença, nu. 82. pag. 87. y col. 1. y 2. pag. 446.

Corregidor no considere lo que puede, sino lo que deue hazer, nu. 84. pag. 88.

Gouernadores daran estrecha cuenta a Dios, nu. 85. alli.

Corregidor quanto conuiene que sea noble, num. 17. y siguient. pag. 98. y por todo el cap. 4.

Corregidores si conuiene que sean tan limpios, quanto para habitos militares, o para colegios y prebendas, colu. 1. pag. 105.

Quanto conuiene que el Corregidor sea prudente, nu. 2. pag. 109.

Conozca los subditos, para honrar los buenos, y castigar los malos, nu. 8. pag. 112. y nu. 1. pag. 371.

Guarde los vsos y costumbres de la ciu dad, y no sea nouelero, ni capitoso, y sin consejo no haga nouedades, numer. 9. alli.

Y quando podra introducir nouedades, y de que forma, nu. 10. alli.

Como deue saberse aconsejar, num. 11. pag. 115. y num. 1. pag. 495. y siguient. y num. 8. 20. 21. 22. y siguien. y num. 30. Vease Consejo.

No sea confiado de si mismo, para no tomar consejo, nu. 12. y 13. alli.

Como ha de considerar lo passado, presente y futuro, y no dezir, Pensè, numer. 14. pag. 117.

No sea vanaglorioso, jatancioso, ni vengatiuo, ni amigo de lisonjas, nu. 15. y 16. pag. 118. y num. 1. y siguient. pag. 527. y num. 25. y 27.

No sea precipitado, ni remißo en sus determinaciones, y oya a las partes, num 17. alli.

Las circunstancías de los negocíos como las deue considerar, nu. 18. alli,

Conozca sus oficiales, y no sea muy credulo a las relaciones dellos, y de otros, y de los daños de la credulidad, num. 20. y siguient. pag. 119.

Ni tampoco sea demasiado de incredulo, num. 22. alli.

Mayormente a la entrada del oficio, porque no le engañen, nu. 23. pag. 121.

No presuma de los subditos que todos son malos, y le engañan, ni sea sospechoso, ni execute sus sospechas. numer. 24. y 25. alli.

Y si deue ser astuto, para que no le engañen, alli, y nu. 1. y 2. pag. 169.

Dadiuas ni cohechos no reciba, nu. 29. pag. 122. y cap. 14. pag. 319. y num. 1. pag. 591. Vease Dadiuas.

[[lxiv]] Ni sea parcial, alli.

Porque causas se pierden muchos Corregidores, nu. 30. alli.

Corregidor considere en si dos personas, vna publica, y otra priuada, numer. 31. pag. 122.

Ciencia si es neceßaria en el Corregidor, y q# sea Iurista, y del daño de la ignorancia, nu. 1. y siguientes, pagin. 125. y nu. 6. y siguient.

Si importa que tenga eloquencia, nu. 5. pag. 127. y nu. 37. pag. 296. y nu. 3. pag. 477. y col. 1. pag. 523.

Corregidor si es conuiniente que sea cauallero no Letrado, nu. 7. y 8. alli.

Y si puede ser Iuez hombre sin letras, y que no sepa leer, num. 16. pag. 131. y nu. 5. pag. 234.

Con las letras y buen talento del Teniente si se suple la impericia del Corregidor, nu. 37. pag. 138.

Corregidor elija Teniente aprouado por los Señores del Consejo, o por otros hombres sabíos, nu. 32. y 42. alli.

Inuectiua y exortacíon contra los Corregidores por la mala eleccion de Tenientes que algunos hazen, y de los daños desto, nu. 33. 42. y 43. pag. 139.

Corregidores si se escusan de satisfazer por los Tenientes graduados en vniuersida des aprouadas, n. 38. y siguien. pa. 142. y nu. 41. y 43.

Corregidor no sea moço; y porque causa, numer. 21. y siguient. y num. 3. y siguient. pag. 147.

Ni muy viejo; y porque causa, nu. 10. y 25. y siguient. pag. 151.

El de edad demenos de 26. años, si incurre en la pena aciendo oficio y no declarando la, nu. 28. pag. 157.

Que presencia y aspecto deue tener, nu. 1. y siguien. pag. 160.

Y que no tenga deformidad, numer. 9. y siguient. alli.

Para Corregídor si es mejor el que sabe me nos, y se aconseja, que el muy confiado q# sabe, col. 1. pag. 171.

Saber ser buen Corregidor, si es la mas dificil arte, nu. 6. alli.

Si sera mejor gouernador el que sabe por si mismo, que el que depende de saber ageno, col. 1. pag. 181.

Si es mas conueniente que el Corregidor sea Letrado, pag. 180. y siguient. y num. 32. pag. 186.

Ser buen Corregidor por sola experiencia, si es caso raro, nu. 27. alli.

Y si lo sera mejor el que sabra mejor obedecer a las leyes, col. 1. pag. 185.

En Ytalia si son Letrados los Corregidores, numer. 31. pag. 186. y num. 9. pag. 194.

Corregidor mas seguro estarà de lo que el haze, que de su Teniente, colum. 1. pag. 186.

España si ha estado mas quieta, quando la han regido Letrados, numer. 32. pagin. 186.

Letrados si seran aproposito para Corregidores de lugares sediciosos y de fronteras, col. 1. pag. 190. y nu. 39. pag. 207.

Corregidor de frontera si conuiene tenga vso de guerra: y lo que se vsa en Ytalia, y se vsò en estos Reynos, col. 2. pag. 193. y nu. 9. y 10. pag. siguient.

Si ha de tener vso de armas y letras juntamente, nu. 15. pag. 195.

Que ha de saber hazer segun Licurgo, alli.

Corregidor de frontera si ha de salir a pre**[[lxv]]** lear, o guardar su presidio, num. 24. pag. 198.

Si conuiene que sea priuado del Rey, rico, o poderoso, pag. 21. y siguien.

Contra los poderosos justifique mucho el Corregidor lo que hiziere, porque se pueda defender dellos, numer. 23. pag. 225.

Si es de inconuiniente que el Corregidor sea pobre; y de los daños de la pobreza, num. 26. y siguien. pag. 226.

El rico de valor, y pobre de riqueza, si es a proposito para Corregidor, nu. 30. alli.

Al Corregidor toca eligir Tenientes, col. 2. pag. 233.

Si estar à obligado atomar Teniente, nu. 6. pag. 234.

Y si pagara los daños por sentenciar sin el Teniente, alli.

Si sentenciando sin el, valdra la sentencia, nu. 8. pag. 235.

Si puede nombrar Teniente sin facultad Real, nu. 10. alli, y nu. 202. pag. 872.

Corregidor si podra paßar sin Teniente, sin pena, donde el Corregimiento es pequeño, nu. 11. alli.

O si no huuieße ley, estatuto, o costumbre dello, nu. 12. pag. 136.

O si la sentencia que dio sin Teniente, fueße justa, nu. 13. alli.

O sobre autos interlocutorios y reparables, nu. 14. alli.

Y si podrasentenciar sobre tormento, o cosa graue, alli.

O sobre penas de ordenanças, caça y pesca, y otras leues, nu. 15. pag. 136.

Si puede tener Tenientes deudos, colu. 2. pag. 237.

Que calidades han de tener los Tenientes, nu. 16. alli.

Corregidor y Teniente, si han de jurar en el Consejo, col. 2. alli.

Si pueden serlo donde son casados, o tienen muchos deudos, col. 1. pag. 138.

La elecion de Tenientes es muy encargada a los Corregidores, col. 1. y 2. pag. 238.

Corregidor no quite el salario a su Teniente, nu. 17. pag. 239. y nu. 6. pag. 321.

Corregidor presumese priuado de oficio por tener malos oficiales, numer. 18. pagin. 239.

Donde no ha de auer mas de vn Teniente, si podra nombrar mas, nu. 19. pag. 239. y nu. 36. pag. 1167.

Y donde ha de auer dos, si podra nombrar vno solo, nu. 20. alli.

Corregidor, o Teniente si puede serlo en su tierra, num. 23. y siguient. pag. 240.

Corregidor si deue consultar con el Teniente todos sus negocios, y como, y seguir su parecer, num. 33. y 40. pag. 243: y num. 20. 21. 26. 27. pag. 507.

Los acuerdos de justicia que tomare el Corregidor, si los ha de pronunciar el Teniente, alli.

No apriete al Teniente en las cosas de justi cia, para que siga su parecer, sino dexe le en su libertad, nu. 34. pag. 244. y nu. 28. pag. 512.

Si deue dar credito a los subditos contra su Teniente, y si puede por su cabeça, o por parecer de otro Letrado reuocar sus autos, num. 35. alli, y siguientes, y num. 40.

Y si es vn mismo tribunal el del Corregidor y Teniente, alli, nu. 38.

Si de lo que se come te por el Rey, o Consejo al Corregidor, sin dezir, Y a su Teniente, conocera tambien el Teniente, num. 38. pag. 245.

[[lxvi]] Si podra sentenciar en lo que fue recusado el Teniente, o por el contrario, numer. 39. pag. 245.

Quando el parecer, o sentencia del Tenien te es notoriamente injusta, o està en duda, que deue hazer el Corregidor, nu. 41. y 42. pag. 246.

Si estara descargado, siguiendo el consejo del buen Teniente, y presentandole en residencia, alli, y num. 43. pag. 1160. col. 2. al fin.

No menosprecie a su Teniente, siguiendo los pareceres de otro Letrado, num. 44. pag. 247.

Si puede buscar Letrados, que le den parece res a su gusto, o deue seguir los de su Teniente, o sino es tal, despedirle, alli, y nu. siguiente.

Si puede conocer de las causas que passan ante su Teniente, como ordínario, o delegado, o aduocarlas en todo, o inhibirle en parte, num. 46. y siguien. pag. 247.

Si tiene el Teniente jurisdicion en propiedad, subordinada al Corregidor, nu. 47. alli.

Corregidor remita a su Teniente las causas de Iusticia, nu. 49. pag. 248.

Quando y como deue el Corregidor juntar sus oficiales, y saber y conferirlos negocios ocurrentes, num. 50. pag. 249.

Si deue hazer examen consigo de lo que ha de hazer, y de lo hecho en aquel dia, alli.

Concordia y secreto procure que aya entre el y sus oficiales, y de los efetos della y de la discordia, alli.

Honrar deue mucho al Teniente, y en su punto a los otros oficiales, y de los daños de lo contrario, nu. 53. y 56. pag. 251.

Contra los Corregidores que tratan mal a los Tenientes, nu. 54. alli.

Dè a su Teniente mejor lugar que a todos, col. 1. pag. 254.

No dissimule la injuria que se hiziere a su Teni#te, o oficiales, sino castiguela muy bien, nu. 57. pag. 254.

Como deue corregir y remediar los exceßos de su Teniente, nu. 59. pag. 255.

Si deue quitar la vara al Teniente incorrigible: y quando se dira serlo, alli, y nu. 2. siguien. pag. 356.

Y si le tolera el Corregidor, si pagar à por el todas las culpas, alli, y pag. 357. nu. 7.

Corregidor y Teniente si deuen ser amouidos de los oficios facilmente, alli.

Procuren euitar la mala fama, col. 2. pag. 256.

Si puede hazer pregonar y tomar residencia a sus oficiales, nu. 60. alli.

En que casos podra castigar a sus oficiales, y sin embargo de apelacion, num. 61. y. siguien. alli.

No les consienta lleuar cosas indeuidas, ni hazer fuerças, num. 62. alli, y num. 34. pag. 277.

Si le conuiene mas al Corregidor lleuar Tenientes de su tierra, y porque razon, col 1. pag. 250.

Corregidor no tenga muchos alguaziles, nu. 1. y siguien. pag. 264.

En que ocasiones podra nombrar Alguaziles supernumerarios, num. 2. pag. 265.

Al Corregidor toca nombrar Alguaziles, y porteros, nu. 5. alli.

Y que partes han de tener, col. 2. y siguien. pag. 266.

Que no sean sus parientes, saluo para comissiones: y la pena de lo contrario, nu. 7. y 8. pag. 267.

Iuizio se haze del Corregidor segun son sus ministros, nu. 9. alli, y col. 2. pag. 277.

[[lxvii]] Por malos ministros si caen en mil errores, alli.

Si por defeto de Alguazil hara la execuci# ciuil, nu. 30. pag. 274.

No basta ser el Corregidor perfeto, si sus ministros son malos, col. 1. pag. 276. y col. 1. pag. 356.

Pesquise mucho la diligencia y limpieza de sus Alguaziles, y en especial de los que andan por la tierra, nu. 32. pag. 276. y col. 1. y 2. pag. 277.

A los buenos Alguaziles dèles las gracias, col. 2. alli.

Corrijales lo mal hecho, y hagales boluer lo mal lleuado, sin embargo de apelacion, alli.

Quando pagarà el Corregidor por los Algua ziles y oficiales en residencia, nu. 35. pag. 277. y nu. 7. pag. 357.

Si se escusarà el Corregidor por dezir que no supo que lleuauan cosas indeuidas, nu. 36. alli, y nu. 65. y 66. pag. 624.

Si està obligado a inquirir y saber como vs# sus oficios sus oficiales, alli.

Quite luego la vara al Alguazil incorrigible, nu. 37. pag. 278.

Sin processo, ni otorgar apelacion, y con mas facilidad si se pueden quitar las varas a los Alguaziles, alli, y col. 2. pag. 360.

Tomeles cuenta cada dia de las prisiones y rondas que han hecho, y de los mandamientos que han executado, numer. 39. pag. 278.

Que credito deue dar a las relaciones de Al guaziles y porteros, nu. 44. pag. 280.

Si puede mandar pagar al Alguazil las fiscalias, nu. 48. pag. 285.

Si puede traer todas armas durante el oficio, nu. 75. pag. 292.

Y estando en residencia, nu. 82. pag. 295.

Que era el derecho que llamaron Ius gladij ferendi, que concedieron los Romanos a los Corregidores y magistrados, col. 2. pag. 292.

Si puede traer consigo Moriscos con armas, o otras personas a quien sea prohibido traerlas, nu. 76. pag. 293.

Si puede permitir traer armas vedadas, nu. 99. pag. 302.

Como se ha de auer con los caualleros moços, y otros, en la ronda, col. 1. pag. 303.

Si hiere al que le ofende, que pena tendra, nu. 133. pag. 316.

No venda las varas, ni lleue por ellas elsalario ni otro interes a sus oficiales, nu. 1. y siguien. pag. 319.

Y si en conciencia deue restituir lo que les lleua, y a la Republica los daños, nu. 4. y 25. y 26. alli.

No hagan pactos ni conciertos con sus oficiales sobre darles las varas, ni las arri# den, y la pena de los vnos y de los otros, nu. 6. pag. 321.

Si puede recibir lo que sus oficiales le ofrecen espontaneamente, num. 11. y 19. pag. 323.

Quan dañoso es prendarse el Corregidor de sus oficiales, y no poderlos reprehender ni quitar, alli, y nu. 12. y 22.

Inuectiua con las diuinas letras contra los Corregidores que venden las varas, alli, nu. 12. y siguien.

No lleuen los derechos de sus Tenientes, y de la vtilidad dello, y daño de lo contrario, nu. 20. y 21. y 22. pag. 327.

Si està en pecado mortal todo el tiempo del oficio, por lleuar los derechos a sus oficiales contra el juramento, num. 27. pag. 330.

De las penas de infamia, y priuacion de ofi**[[lxviii]]** cio, que incurre por vender lasvaras, o lleuar los derechos de sus oficiales, alli.

Corregidor si puede lleuar las decimas de las execuciones, nu. 28. y 30. pag. 330.

El Corregidor si es defensor de la Republica, nu. 16. pag. 337.

El bueno suele ser contradicho en sus obras, nu. 28. pag. 345.

Ha de lidiar con poderosos y con insolentes, nu. 33. pag. 348.

No perdone en la justícia a hijos, o familiares, nu. 35. pag. 349.

Corrègidor compulso a serlo, si deue dar fi# ças de residencia, nu. 49. pag. 357.

Atienda a si su Teniente procede bien, col. 1. pag. 356.

Y procediendo mal, si le podra quitar el oficio sin consulta del Consejo, alli, y por todo el cap. 16.

Sin embargo de juramento, col. 1. pa. 359.

Pero no sin causa, nu. 49. alli.

Saluo quando le nombro entre tanto, o por el tiempo que fueße su voluntad, col. 2. pag. 358.

Por quales causas le podra quitar, nu. 30. y siguien. pag. 363.

Corregidor por quales causas puede ser priuado de oficio, alli.

Corrija y conserue lo possible al Teniente, y con facilidad no le quite, num. 50. pag. 368.

Ni se descomponga de manos con el, ni le prenda, nu. 52. pag. 369.

Si conuendria que el Rey, y no los Corregidores nombraß# los Tenientes, n. 53. alli.

Si conuiene que el Corregidor dure mucho, o poco en el oficio, nu. 1. y siguien. pag. 371.

Y que sea reeligido a vn mismo Corregimi# to, nu. 22. alli.

Corregidor que perfeccion ha de tener, nu mer. 27. pag. 380.

Atienda al cuerpo de la republica, y al bien comun, nu. 1. y siguien. pag. 382.

El intento del buen Corregidor ha de ser el bien comun, y el mejoro de la Republica y vezinos, y el principal el zelo del seruicio de Dios, y culto de la religion, alli, por todo el cap. 1. nu. 1. y siguient. y num. 25. y siguient. y nu. 89. pag. 443.

Corregidor porque es comparado al pastor, y al piloto, y a la ancora, col. 2. pag. 383. y col. 1. pag. 387.

Como deue anteponer el bien comun al suyo propio, nu. 3. y siguien. alli.

Por que el Corregidor so llama Præses, nu. 9. pag. 387.

Si es mejor Corregidor el que sin castigos, sino con prudenciay sin daño gouierna, nu. 10. alli.

Sumario de las cosas que deue obrar el Corregidor, nu. 13. y siguien. pag. 389.

Quanto, y porque deuria ser apremíado aser Corregidor, alli, y nu. 18. pag. 392. y nu. 40. pag. 352.

Informese quales fueron los mejores predecessores, e imitelos, col. 1. pag. 392.

Sea cauto, y no sequaz del error ageno, alli.

No se ocupe en exercicios impropios del oficio, nu. 24. alli.

Tenga por bl#co la justicia, y las leyes, col. 2. y nu. 16. pag. 398. y nu. 81. pag. 439. y nu. 51. pag. 574. y nu. 78. pag. 588.

Dè audiencia a todos igualmente, num. 19. pag. 405.

Las partes del recto y justo Iuez y Corregidor, nu. 20. alli.

Del esfuerço que ha de tener en la justicia, y contra los poderosos, nu. 24. y siguien. y 36. y siguien. hasta 47. pag. 408.

Y para que no ofendan a los menores, y que **[[lxix]]** les paguen sus deudas y seruicios, nu. 32. y siguient.

Y para que restituyan los baldios, y paguen los repartimientos, alli, y num. 34. y siguient.

Hallese el Corregidor a ellos, para que no sean agrauiados los pobres, alli.

Como ha de proceder en el castigo de los poderosos; y si ha de dissimular alguna vez con ellos, nu. 37. y 38. pag. 413.

Como ha de cumplir los mandatos Reales, si son contra fuero y derecho, col. 2. pag. 415.

En los delitos de poderosos como deue pro ceder y auisar al Rey, o al Consejo, alli, y nu. 46. pag. 691.

No se prende de las ofertas, o fauores de poderosos, nu. 65. pag. 428.

Si tuuiere sus hijos en el oficio, tenga los corregidos, nu. 74. pag. 436.

Moderese en la prosperidad, y no vse de gr# licencia y poder, nu. 80. alli.

Sea muy zeloso de la religion, y dado a la ora cion, nu. 89. y 90. pag. 443.

Traya siempre en la memoria la residencia, nu. 93. pag. 447.

En que cosas ha de guardar secreto, y en q# no, nu. 34. y siguien. pag. 487.

Y si ha de ser dissimulado y fingido, nu. 9. y 34. pag. 487.

No se mueua por importunaciones, nu. 34. alli.

Ni dè credito a las partes, ni juz gue sin oir al ausente, nu. 36. pag. 488.

Calle lo que podra ser de injuria a las partes extrajudicialmente, nu. 44. alli.

Calle en lo que no supiere bien hablar, num. 47. pag. 490.

Contra los Corregidores no Letrados, que disputan y sentencian en leyes, num. 49. alli, y num. 24. 25. 26. 27. y 34. pag. 509. y nu. 29. pag. 525. y nu. 55. pag. 577.

Si ha de comunicar el secreto con sus oficia les, nu. 54. pag. 492.

Tengapor amigo algun religioso con quien se aconseje, nu. 33. pag. 513.

Como deue perficionar los consejos, nu. 37. alli.

No sea ambicioso, ni singular, ni estremado, sino igual y comun a todos, pag. 516. y siguien. y nu. 5. 6. 26. y 29.

Si ha de aconsejarse con vno, ò con muchos, col. 1. y nu. 22. pag. 518.

No sea soberuio, pag. 516. nu. 2. y 29. y nu. 1. y siguient. pag. 527.

No haga justicia por vanagloria, ni por v#ança, y si peca en lo contrario, num. 20. alli.

Si es mejor gouernador, Iuez y Capitan, el q# rige y vence sin sangre, nu. 23. pag. 198. y col. 1. pag. 530.

Sepa captar los animos de los subditos, alli.

Como deue vsar de magnanimidad, nu. 18. y siguien. pag. 532.

Resida en su Corregimiento, y la pena de la ausencia, nu. 1. y siguien. pag. 541. y nu. 6. 8. y 28.

Si puede yr à negocios de ciudad c#salario, nu. 9. alli.

Corregidor de dos ciudades como ha de residir, alli, nu. 10. y siguien. y nu. 16.

Quando puede tomar los dias de ausencia, nu. 10. y 17. pag. 546.

Si podra hazer ausencia sin causa y licencia del Regimiento, num. 18. y 19. alli.

Y si deue pedirla al Presidente, numer. 20. alli.

Para yrse a curar si ha de pedir licencia, nu. 21. alli.

Corregidor enfermo si gana salario; y del **[[lxx]]** muy viejo, nu. 22. pag. 548.

Si con la licencia del Ayuntamiento se essarà de las penas de la ausencia, nu. 23. pag. 549.

En tiempo de peste no haga ausencia, n. 27. pag. 550.

Ni por yrse a caça, o huertas, dexe sola la ciudad, nu. 29. alli.

Lea a menudo los capitulos de Corregidores, nu. 1. y siguien. pag. 554. y nu. 53. 54. 56. y 57. glo. b. pag. 576.

No juz gue por su albedrio, nu. 55. alli. Vea se Albedrio.

Como deue obedecer y cumplir los mandatos Reales, num. 59. y siguient. y 67. y siguient. pag. 580. y quando suplicar dellos, Vease Mandatos Reales.

Del Corregidor que era pobre, y sale rico, q# se presume, col. 1. y 2. pag. 593.

Si es bien que lleuen sus mugeres a los oficios, col. 2. pag. 623.

Si puede lleuar derechos de posturas, nu. 31. pag. 641. Vease Derechos.

No solo deue abstenerse de la culpa, sino de la sospecha della, nu. 32. alli.

Si puede contratar, nu. 34. pag. 650. Vease Contratos.

Si puede recibir prestado, o prestar, nu. 61. y siguien. pag. 659. y nu. 65.

Y del que lepresta, nu. 62.

Como ha de limpiar de vicios la ciudad, nu. 13. pag. 668.

Porque se llama rodeador y veedor de la ciu dad, nu. 5. y 6. alli.

De la obligacion de rondar, y lo que vsaron en esto los antiguos, num. 7. y siguient. alli.

Y del recato en esto, nu. 22. y siguien. alli.

No se descomponga ni haga demasias en la ronda ni en otros casos, nu. 25. pa. 677.

Si deue para algun caso disfrazarse, nu. 24. 25. 26. alli.

Euite las ocasiones de pendencias, colu. 2. pag. 689. y col. 1. y 2. gl. c. pag. 691.

Si puede reduzir a c#cordia las partes, alli, col. siguien.

Muchas cosas se le permiten por la concordia, nu. 45. pag. 690.

Si deue buscar los delinquentes por la mar, nu. 60. pag. 698.

Si deue tener espias y malsines, nu. 61. alli.

Y cuidado con la dotrina y direccion de los niños, nu. 62. y siguien. alli.

Y en seguir los delinquentes, num. 65. y siguien. pag. 701.

Como deue inquirir, o castigar los delitos antíguos, nu. 78. pag. 708.

Encomiendasele mucho la inmunidad Ecclesiastica, nu. 1. pag. 713. y nu. 100. y 101. pag. 760.

Que deue considerar y hazer en la saca de los retraidos, nu. 31. pag. 729. y num. 94. 95. 102. y 103. pag. 757.

No los saque ni escandalize por leues delitos, nu. 32. alli, y nu. 100.

Que diligencias ha de hazer con el Ecclesiastico para sacarlos, nu. 96. pag. 759.

Corregidores si pueden llamarse los Iuezes de Señores, nu. 93. pag. 835.

Corregidores si pueden alçar destierros precisos, col. 1. pag. 846.

Matar, o conspirar contra los, Señores si es traicion, col. 1. pag. 864.

Corregidor no tenga que xoso al Obispo ni a sus oficiales, sino buena correspondencia con ellos, nu. 186. pag. 969. y num. 160. pag. 959.

Quando les deue dar sus ministros que executen sus sentencias, num. 177. pag. 967.

[[lxxi]] Sin ocasion no acreciente Alguaziles, num. 188. pag. 971.

Si deue remitir luego el Clerigo a su Iuez, o inhibirse facilmente, num. 52. y 53. pag. 1013.

Del recato en prender Clerigos, col. 1. pag. 1038.

Dè auiso al Consejo, si los Ecclesiasticos per turban la jurisdicion Real, col. 1. pa. 1018.

Encomi#dasele la defensa della, nu. 3. pag. 1135.

No consienta traer vara de justicia, sin poder, nu. 6. alli.

Como ha de proceder contra el que la traxe re, alli.

Allane las contiendas con Ecclesiasticos y otros, antes de dexar la vara, num. 46. pag. 1153.

De varias formas de comissiones que se dan a Corregidor, y Teniente, Vease Comissiones y Iuezes comarcanos.

Si deue dar al injuriado la sumaria informa cion para pedir Pesquisidor, col. 1. pag. 1193.

Corregidor en que es inferior y sujeto al Pesquisidor, y en que es superior del, y en lo tocante a esto, Vease Pesquisidores.

Si puede ser acusado durante el oficio, n. 89. pag. 1220.

Y quien puede ser Iuez de sus culpas, num. 90. alli.

Y si lo pueden ser los Alcaldes de Sacas, o de mestas, nu. 92. pag. 1222.

Pesquisidor si puede quedar por Corregidor donde hizo la pesquisa, nu. 94. pag. 1222.

Corregidor si deue amparar a los subditos de las opressiones graues, nu. 115. pag. 1229. y nu. 124. alli.

En que casos puede proceder de hecho sin obseruar el orden del derecho, ni hazer proceßo, num. 139. y 140. pag. 1239. Vease Edificios, y Mantenimientos.

Si deue executar las prisiones y ordenes q# le dexare el Pesquisidor, aunque le parezcan injustas, nu. 259. pag. 1282.

CORREGIMIENTO, aunque sea pequeño, si se equipara a prouincia, n. 8. pag. 25. Vease Oficios.

Corregimiento pequeño llamose Diocesis entre los Romanos, alli.

Corregimientos cabeça de Reyno, o de prouincia, llam#se Metropolis, o Prouincias, y quales sean, alli.

Corregimiento si espira acabado el termino del, o si se ha de esperar al sucessor, num. 23. pag. 30.

Corregimiento haze resplandecer las virtu des y vicios. nu. 57. pag. 68.

Corregimiento si deue darse a quien le pretende, nu. 65. y siguient. pag. 75. y num. 31. pag. 230. y num. 40. pag. 352. y num. 17. pag. 532.

Corregimiento si requiere mas partes en el ministro que la audiencia, num. 73. y siguien. pag. 81.

Corregimiento si se deue dar al mas idoneo, nu. 76. pag. 84.

Requiere fuerças corporales, num. 10. y siguient. pag. 151.

Nose dè al muy moço, ni al muy viejo, alli, y nu. 3. y siguien.

Corregimiento de vna ciudad quanto difiere del gouierno de la guerra. nu. 49. pag. 211. y nu. 8. pag. 128.

Si tienen escusalos caualleros hijosdalgo pa ra no acetarle, nu. 4. y siguien. pag. 334.

De las intolerables cargas y miserias de los Corregimientos, nu. 24. pag. 339.

Quantos varones insignes perecieron en los gouiernos, nu. 27. alli.

[[lxxii]] Y quantos los repudiaron, y dexaron, y tuuie oon en poco, alli.

Estimanse en menos, por darse por ambicion, col. 1. pag. 351.

Si le pretendera el rico y experimentado, alli.

Casi con apremio deuria acetarse, num. 40. pag. 352.

Si conuiene que el Corregidor dure mucho, nu. 2. y siguien. pag. 371.

Quanto dura conforme al titulo del Rey, nu. 206. pag. 874.

Corregimiento y otros oficios si estan interdicidos a Caualleros de la orden de san Iuan, nu. 232. pag. 1096. Vease Oficios, y Magistrado.

CORONADOS quien los castiga, ora sean solteros, o casados, nu. 144. y 193. pag. 954.

Quales son essentos de tributos, num. 263. pag. 1107. y nu. 283. pag. 1112.

Del delito cometido por el coronado que des pues se caso, si conocera el Ecclesiastico, nu. 34. pag. 914. y nu. 83. pag. 1030.

Que requisitos han de tener para gozar del fuero, alli.

Que sinifica la corona de los Clerigos, num. 103. alli.

Iuez seglar si puede prender al coronado de linquente, nu. 104. alli.

Y hallado en abito seglar, tenerle preso hasta que conste del Clericato, nu. 105. pag. 1043.

Y juz garle en lo ciuil, y en paga de alcaualas y tributos, nu. 110. alli.

Si pendiente su declinatoria los podra castigar Iuez seglar, nu. 38. pag. 1149.

COSARIOS si los puede castigar el Iuez Ecclesiastico, nu. 58. pag. 925.

COSTAS si executa el Pesquisidor sin embargo de apelacion, nu. 257. pag. 1281.

Si se compre henden las personales, alli.

Y como se consider an y moderan vnas y otras, alli.

De la justificacion para executar costas, nu. 257. alli.

Y si han de dar fianças los que las reciben, alli.

Iuez seglar si puede condenar a Clerigo en costas, num. 186. y 188. pag. 1079. y num. 209. pag. 1089.

Iuez incompetente si puede condenar en costas, dicho nu. 209.

COSTVMBRES y virtud es lo primero que se ha de buscar en el Corregidor y Iuezes, col. 1. y nu. 5. pag. 31.

Costumbres y trato de vida presente y paßa da se deue examinar, para proueer Corre gidor y Iuezes, num. 15. pag. 44.

Costumbres propias deue ante todas cosas corregir el Corregidor, nu. 58. y 59. p. 68.

Costumbres y vsos de la ciudad si deue conseruar el Corregidor, nu. 9. y 10. pag. 112.

Costumbre si justifica el traer armas, col. 1. pag. 289. y nu. 95. pag. 296.

Costumbre afirmada por algun Doctor, de qual se entiende, num. 12. pag. 520. y nu. 50. pag. 574.

Lo juzgado segun costumbre, sise dira arbitrario, nu. 29. pag. 565.

Costumbre si vence a la ley, num. 34. pag. 568.

Costumbre si se atiende en pleitos de preced#cias, nu. 228. pag. 1110.

Si basta a dar jurisdicion, y al Ecclesiastico contra legos, nu. 36. alli, y num. 125. pag. 949. y nu. 170. pag. 962.

O à legos contra Ecclesiasticos, nu. 18. p. 998.

Costumbre, ley, y vso, si difieren, num. 37. pag. 569.

[[lxxiii]] Y si basta para dar posadas a Clerigos, num. 276. pag. 1110.

Y para hazerlos tributarios, num. 281. pag. 1111.

Por la costumbre se interpretan las dísposi ciones, nu. 38. pag. 570.

Si obliga a juz gar por ellas, y saberlas, nu. 30. y 39.

Quando escusa la ignorancia dellas, num. 39. alli.

Quantos actos, o tiempo, introduzen costumbre, num. 40. y siguient. pag. 571.

Si por costumbre se puede prescribir la jurisdicion ordinaria, o suprema del Rey, o sus pechos y derechos Reales, num. 43. y siguient. y pag. 873. num. 204. y col. 1. 2. y 3. pag. 877.

Costumbre si liga al estrangero, num. 46. pag. 573.

Y si induze derecho en lo que es de mera voluntad, nu. 47. alli.

Costumbre contra derecho quando prejudica, nu. 48. alli.

Lo que puede en los tributos, assientos precedencias, y elecciones, en el estilo, nu. 49. alli.

Como se prueua. nu. 50. alli.

Costumbre de recibir los Iuezes presentes, si escusa, nu. 64. pag. 624.

Como la han de guardar en lleuar los derechos, nu. 12. y 30. pag. 643.

Y quando escusa del excesso, alli.

Costumbre de poder contratar, si escusa al Corregidor, nu. 40. pag. 654.

Delegado si deue obseruar la costumbre del pueblo, nu. 33. pag. 1203.

Con qual costumbre justifican los Señores las imposiciones, num. 118. y siguientes, pag. 844.

Y conocer de las causas propias por juizio de sus ministros, nu. 164. pag. 860.

Y gozar de los bienes comunes, estando ausente. nu. 201. pag. 872.

La ciencia y paciencia del Rey si induze costumbre, nu. 170. pag. 962.

Y la de sus Iuezes, alli.

COTIDIANO lo que es, merece recomendacion, pag. 4. en el med.

COVARRVBIAS varon insigne, Pre sidente del Consejo, vsaua combidar y co municar a los que consideraua para oficios publícos, nu. 18. pag. 45.

CREDITO que se deue dar a las relaciones de Alguaziles y porteros, nu. 40. pag. 280.

Y a las de los querellosas de los Corregidores, col. 1. pag. 349.

CRIADOS del Rey, o Principe, quales pueden traer armas vedadas, num. 80. pag. 294.

Si despedidos sin causa, se les deue todo el sa lario, nu. 41. pag. 366.

Hagales el Corregidor pagar sus salarios, y como, nu. 31. pug. 411.

Si se presumen ricos de la hazienda del Señor, nu. 8. pag. 593.

Criados de Yglesia, o de Ecclesiasticos, si go zan de su fuero, nu. 96. y 97. pag. 940.

Criados y deudas de Obispo muerto quien lo manda pagar, nu. 180. pag. 1078.

CHRISTO nuestro señor porque quiso pagar tributo, nu. 270. pag. 1109.

Christus orden militar, Vease Caualleros de Ordenes.

CRVELDAD es aborrecible, y enemi ga de naturaleza, nu. 23. pag. 459.

Reprehendese en los Iuezes, alli, y num. siguien. y col. 2. pag. 539.

Fue causa de destruycion de Reyes y Iuezes, nu. 32. pag. 462.

[[lxxiv]] Y es causa bastante para priuar de oficio al Iuez, alli.

CVBAS si se comprehenden en la manda del vino, nu. 106. pag. 305.

CVENTAS de tutelas quien las toma a Clerigos, nu. 227. pag. 1064.

Cuentas si puede tomarlas el Iuez Ecclesiastico a los administradores de hazienda de Yglesias y hospitales, num. 138. pag. 953.

CVCHILLO de cortar plumas, o pan, si se comprehende en la prohíbicion de armas, nu. 73. pag. 291.

Traer cuchillo, porque era insignia de los magistrados, y cingulo de la milicia, col. 2. al fin, pag. 292.

Gran cuchillo qual se llamò en el Apocalipsi, col. siguiente, alli.

Si al harriero, o labrador, se puede quitar vn cuchillo, nu. 92. pag. 298.

Los dos cuchillos y potestades, espiritual, y temporal, como residen en la Yglesia, y en el Papa, nu. 1. hasta 10. pag. 899.

El cuchillo temporal como reside enlos Reyes, col. 1. pag. 901.

CVLPA mayor comete el Corregidor por el mal exemplo, nu. 59. 60. y siguien. pag. 71. y siguien.

Culpas secretas propias temalas el Corregidor, y recatese en sus obras y palabras, nu. 63. pag. 73.

Culpas de los Tenientes quando son a cargo de los Corregidores, Vease Errores.

No solo deue abstenerse el Corregidor de la culpa, sino dela sospecha della, n. 32. p. 649

CVRADORIA el que la pretende, si se haze sospechoso, col. 1. pag. 78.

Al Clerigo qual Iuez la discierne para pleitos y bienes, num. 184. pag. 1078. Vease Tutela.

D

DADIVAS no reciban los Presidentes, ni los perlados, ni sus criados, o deudos, por las elecciones de oficios y beneficios, num. 21. pag. 47.

Ni los Corregidores, ò Iuezes, ni se cohechen, num. 27. y siguient. pag. 319. y nu. 1. y siguient. pag. 591. y por todo el capit. 11.

Lo que sus oficiales le dan espontaneamente, si puede recibirlo; y de los daños de prendarse dellos, numer. 10. y 11. pagin. 323.

Dadiuas lo que pueden y corrompen la justicia, numer. 3. pag. 591. y num. 18. y 19. pag. 600.

Lo establecido por los Romanos y otros cer ca de no recebir dadiuas los Iuezes, nu. 5. pag. 592.

Cambisses y otros hizieron desollar a Iuezes cohechadores, nu. 10. alli.

Quien hizo ley que los quemaß# biuos, alli, y nu. 25.

Quan introduzida esta la corrupcion en los ministros publicos, col. 2. y siguientes, pag. 596.

Y quanto los Romanos y otros professaron lo contrario, alli, hasta num. 17. y col. 1. pag. 635.

La pena de los Iuezes que reciben dadiuas y cohechos, num. 25. y siguient. pag. 605.

Y del que se los da, num. 28. y siguient. alli.

Quando y a cuya instancia se pueden castigar, alli, num. 24. al fin, y 27. al fin.

Si es nula la sentencia del Iuez dadiuado, aun que no se apele, nu. 31. alli.

Consejeros no reciban dadiuas, numer. 26. pag. 606.

[[lxxv]] Si pier de la causa el que dadiu ò alluez, nu. 32. y siguien. pag. 609.

Si se puede repetir lo dado al Iuez, nu. 34. y siguien. pag. 610.

Si puede recibir las por dar sentencia justa, nu. 37. alli.

Si està obligado a restituirlas, y sus herederos, alli, nu. 38. y 62.

Si puede recibirlas por la breuedad en sentenciar, nu. 39. alli.

Y aunque no promet a el Iuez de hazer algo, nu. 40. pag. 613.

Si puede acetar promessa, y si vale, num. 41. alli.

Si se escusar a el Iuez boluiendo las dadiuas, nu. 42. alli.

O por dezir que no recibio, sino que se le perdonò lo que deuia, num. 43. alli.

O que no fue dadina, sino emprestido, num. 44. alli.

Cosas de comer ofrecidas si puede recibir el Iuez, pagin. 614. num. 45. y 46. hasta 53.

O el Regidor, Carcelero, Alguazil, o Escriuano, alli, nu. 50. y 68.

El dar es cosa ingeniosa, col. 1. pag. 618.

Si es dadiua alquilar, o comprar el Iuez barato, numer. 53. pag. 618. y numer. 50. pag. 656.

Orecibirle el hijo por criado, o darle el bene ficio, nu. 54. alli.

O recebir mas salario, o derechos, numer. 55. alli.

Despues de auer sentenciado, o acabado el oficio el Iuez, si es licito recibir dadiuas, numer. 56. pag. 619. y num. 76. y siguient.

Si es dadiua la prenda, o fiança de indemnidad, nu. 57. y siguient. alli.

Dadiua en el fuero Ecclesiastico si es simonia, num. 60. pag. 622.

De mano de amigos, o deudos, si puede recibir el Iuez, numer. 61. alli, y nu. 70.

Alcaldes de aldea si pueden recebir dadiuas, nu. 63. pag. 624.

Si escusa al Iuez la costumbre que ay de recebirlas, nu. 64. alli.

Si sera punido el Iuez, por lo que recibieron sus oficiales, nu. 65. alli.

Del que de proximo ha de litigar, si se puede recibir, nu. 67. alli.

Inquisidores si pueden recibir dadiuas, nu. 68. pag. 626.

O qualquiera de los oficiales publicos, alli.

Dadiuas ofrecidas de gracia, si las puede el Iuez recibir, nu. 69. alli.

Si se dira dadiua el fauor, o ruego que mouio al Iuez, col. 1. pag. 628.

Corregidor que cosas puede recibir de sus oficiales, nu. 71. alli.

Quando no lleua salario competente, si pue de recibir el Iuez, num. 72. pag. 629.

Si puede dilatar el sentenciar hasta que le paguen el salario, nu. 75. alli.

Si puede recibir, quando tiene licencia Real para ello, nu. 74. alli.

Donacion remuneratoria si puede recibir el Iuez, col. 1. pag. 632.

Mas se gana en el dar, que en el recibir, nu. 32. pag. 331.

Exortacion a los Iuezes parano recíbir dadiuas, num. 82. y siguient. pag. 633.

Dadiuas, por ellas, o por otro dolo juzgando iniquamente el Pesquisidor, si podra ser punido por el Corregidor, nu. 113. pag. 1228.

Si las puede recebir, o cosas de comer el Iuez de Comíssion salariado, o no salariado, numer. 65. pag. 1178. y num. 192. pag. 1256.

[[lxxvi]] DAÑO e interese si se deue al Clerigo por la casa que se le derribo para atajar el fuego, num. 133. pag. 1057.

DATAM y otros destruidos por la mala pretension del sumo Sacerdocio, col. 1. pag. 37.

DECIMAS de execuciones si pueden arrendarse, nu. 6. pag. 321.

Quando las pueden lleuar los Alguaziles, y los Corregidores, nu. 13. pag. 268. y col. 2. pag. 274. y nu. 28. y 30. pag. 330. y nu. 18. pag. 644.

Iuez executor si puede cobrarlas dexando el salario, nu. 62. pag. 1176.

O no teniendole lleuarlas, y los demas derechos, nu. 63. alli.

DECLINATORIA si la puede oponer el Clerigo despues de tres sentencias, nu. 186. pag. 1079.

Y aunque no la oponga, si seran nulos los autos, alli.

Declinatoria en causa criminal, como se interpone, nu. 20. y 21. pag. 1142.

Si pendiente el juizio della deue sobreseer el Iuez seglar, nu. 36. y siguient. pag. 1148.

Y si el reo que declina ha de comparecer a ale gar su priuilegio, dicho nu. 21.

DEFENSA de las Republicas si consiste solo en las letras y en las armas, nu. 1. pag. 189.

Iuez considere las defensas, y no le pese dellas, num. 75. pag. 436. y nu. 30. y siguien. pag. 537.

Y si deue de su oficio considerarlas, nu. 190. pag. 1255.

Defensa de la persona y bienes si es permitida a los Clerigos con armas, numer. 1. y 3. pagin. 767. y numer. 10. y siguinet. y numer. 14. y siguient. Vease Clerigo.

DEFENSOR, quanto duraua su oficio, nu. 21. pag. 378.

DEGRADACION es neceßaria, pa ra que el Iuez seglar pueda castigar corpor almente al Clerigo, num. 30. pag. 1005.

Y si basta la verbal sinentrega, nu. 74. y 76. pag. 1026.

Si por la degradacion actual se haze el Clerigo del fuero seglar, nu. 74. alli.

Porque delitos y forma puede ser degradado, nu. 75. alli.

Si deue el Obispo degradar al que despues de delinquido se hizo Clerigo, y remitirle al Iuez seglar, nu. 82. alli.

DEHESAS, Vease Tierras, Baldíos, y Terminos.

DELEGADO si puede sentenciar sin aßessor, nu. 9. pag. 235.

De la edad del Iuez delegado, gloß. a. y b. pag. 153.

Si puede eligir Alguaziles supernumerarios, nu. 3. pag. 265.

Si puede ser amouido sin causa, num. 45. pag. 366.

Si al delegado Ecclesiastico deue impartir se el auxilio del braço seglar, num. 179. y 180. pag. 967. Vease Iuezes, y Iuezes Comarcanos, y Pesquisidor.

Dele gado si se juzgara ser el Ordinario que por comission haze lo que el podiæ hazer, nu. 25. pag. 1201.

Delegado del Principe si puede subdelegar nu. 34. pag. 1166.

Delegado y sus señales, num. 26. y siguient. pag. 1201.

Si vale lo que excede su comission, numer. 28. pag. 1202. y nu. 65. pag. 1214.

Para ante quien se apela del, num. 32. pag. 1203.

[[lxxvii]] Si deue sentenciar segun ordenanças del pue blo, nu. 33. pag. 1203.

Delegado del Principe, si es de los mayores magistrados, nu. 60. pag. 1212.

En que difieren delegado y Ordinario, nu. 83. pag. 1218.

En sentenciando, si acabo su oficio, nu. 214. pag. 1264.

Si puede subdelegar por enfermedad el, o sus oficiales, num. 243. pag. 1275. Vease Pesquisidor.

DELINQVENTES quando pierden las armas, y cuyas son, num. 112. y 113. pag. 309.

Y si las pierde el que no echò mano, sino que assistio con el delinquente, alli, numer. 118.

De la vtilidad y necessidad del castigo, nu. 54. y siguien. pag. 420.

Si puede el Iuez admitir su deprecacion, alli, y nu. 62. col. 3.

Los delinquentes y delitos conuiene saberse, nu. 58. pag. 697.

Delitos y delinquentes ofenden la Republi ca, alli.

Si deue el Corregidor buscar los delinquentes por la mar, nu. 60. alli.

Como deuen seguirse los delinquentes, num. 65. alli.

Y siguiendo los, prender, o prendar en jurisdicion agena, nu. 66. pag. 702.

Si puede ser acusado donde està preso, num. 70. pag. 704.

Si puede ser castigado por el delito cometido en otra parte, nu. 71. alli.

Y segun las ordenanças dedonde delinquio, o donde fue preso, alli, num. 75.

Si por mostrarle, o prenderle, se puede dar premio, nu. 76. alli.

A cuya costa sera el prender los, guar dar los, o remitirlos, col. 1. pag. 709.

En quales ciudades, assylos templos, y casas, y otros refugios tenian y tienen inmunidad los delinquentes, numer. 3. y siguient. pagin. 714. Vease Inmunidad.

De la obligacion de remitirlos, col. 1. y 2. pag. 701. y num. 69. y numer. 16. pagin. 798. y num. 105. pag. 840. y num. 212. pag. 875.

Quien les puede conceder inmunidad, col. 1. pag. 847. y nu. 127.

Quien castiga a legos que delinquen con Clerigos, nu. 90. pag. 935.

Los ausentes si han de ser admitidos en declinatoria, nu. 20. y siguient. pag. 1148.

Delitos reiterados quando merecen mas pena, col. 2. pag. 299.

De los que cometieren los poderosos, quando se ha de dar auiso al Rey, o al Consejo, numer. 46. pagin. 417. y num. 46. pag. 691.

Si se deue apurar el castigo de todos los delitos, col. 1. y 2. pag. 458. y nu. 78. p. 708.

Aborrezca el Iuez los delitos, y no a los delinquentes, nu. 29. pag. 537.

Del oficio del Corregidor es euitar los y castigarlos, nu. 12. y siguien. p. 672. y nu. 42.

Si se castigan donde se cometieron, col. 2. pag. 701. y num. 72. y siguien. y nu. 154. pag. 857.

Si sera Iuez del los el que prende, o el que co miença la causa, col. 2. pag. 707.

Si deuen inquirirse delitos antiguos, y castigarlos, nu. 78. alli.

De quales delitos no conocen los Señores de Francia, nu. 218. pag. 876.

El castigo de los delitos publicos pertenece al Papa, y a sus ministros, col. 2. pag. 901. y nu. 38. pag. 915.

[[lxxviii]] Si se considera el tiempo del delito, o de la sentencia para la jurisdicion, num. 34. pag. 914. y col. 2. pag. 1027. y nu. 34. pag. 914. y col. 2. pag. 1027.

Delitos misto fori quales son, vease lib. 2. c. 17. y 18.

Y como los juz ga el Iuez seglar, num. 238. pag. 1098.

Y si en ellos puede vn Iuez suplir la sentencía del otro, nu. 94. pag. 938.

Y lo que vale en ellos la preuencion, Vease Preuencion.

Atrocidad del delito si se c#sidera para per der el Clerigo el priuilegio del fuero, col. 1. pa. 1008. Vease Delinquentes, Castigo, y Pena.

Delitos misto fori juz ga el seglar, n. 238. pag. 1098.

Pesquisidor quales delitos puede castigar, como anexos a su comission, nu. 85. pag. 1219.

Caualleros de Ordenes en quales delitos no gozan de eßencion, nu. 10. pag. 1137.

Pesquisidor si conoce de delitos y tachas opuestas a partes, o testigos, n. 75. p. 1216.

Como se distinguen con la noticía y voluntad, nu. 103. pag. 1224.

Pesquisidor cometiendo delito atroz, si podra ser preso y punido por el Corregidor, nu. 114. pog. 1228.

El delito si excluye la honra y dignidad, n. 115. alli.

DEMOCRACIA, que especie de Republica es, nu. 14. pag. 13.

DEMOSTENES gran orador, y gouernador porque se perdio, col. 1. pa. 194.

DENVNCIACIONES, no lleue el Iuez derechos dellas antes de sentencia, nu. 25. pag. 644.

Ni las partes de los denunciadores, alli, si no quando la ley lo dize, nu. 33.

Como ha de proceder con los denunciados, nu. 60. pag. 660.

Si es competente el Ecclesiastico sobre denunciacion Euangelica, num. 120 pag. 948.

DEPOSITARIO si puede ser el Pesquisidor, nu. 230. pag. 1270.

Aduierta a quíen nombra para ello, alli.

DEPOSITO, si puede sobre el ser demandado el Clerigo ante Iuez seglar, nu. 130. pag. 1055.

No tome el Iuez las condenaciones que m#dò de positar, nu. 24. pag. 647.

DERECHOS de execuciones si puede lleuar los el Corregidor, num. 13. pag. 268. y nu. 18. pag. 644.

Derechos de caminos de Alguaziles, d. nu. 13. y nu 21. pag. 664.

Que derechos cobran los Alguaziles de las mugeres de la mancebia, nu. 21. pag. 271.

No exceda el Alguazil de los permitidos, y quando estara obligado a restitucion, nu. 28. pag. 274.

Si pueden mandarse pagar derechos de fiscalias a los Alguaziles, nu. 48. pag. 282.

Derechos de los oficios, o de las decimas, si pueden arrendarse, nu. 6. pag. 321.

No los lleue el Corregidor a sus Tenientes, nu. 20. pag. 327.

Derecho adquirido si se puede quitar, nu. 22. pag. 361.

El derecho y leyes porque se llaman de cera, nu. 3. pag. 467. y nu. 33. pag. 567.

Lo omitido en derecho, por donde se deue decidir, nu. 14. pag. 521.

Derechos reales si se prescriuen, quales, y porque tiempo, nu. 43. y siguien. pa. 572.

Quando pierde su derecho del pleito el que cohecha al Iuez, nu. 31. y siguien. p. 608.

[[lxxix]] Si es cohecho recibir derechos, o salario demasiado, nu. 55. pag. 619.

Como ha de lleuar el Iuez los derechos segun la costumbre, nu. 12. y 30. pag. 643.

Si puede lleuar derechos fuera de los casos que el Rey, o la ley se los aplica, nu. 13. y siguien. alli, y nu. 65. pag. 1176. y nu. 40. y siguien. pag. 1206.

Si conuendria que los Iuezes no lleuaßen derechos, sino competentes salarios, nu. 15. pag. 644.

Si pueden por edictos, o ordenanças aplicarse derechos, o partes de las penas, num. 14. alli.

Aduertencia para no ser calumniado el Iuez en el recibir los derechos, num. 17. pag. 644.

Derechos de muchos autos contra vna per sona, o de vn auto contra muchas, o de almonedas y penas de montes, como se deuen lleuar, nu. 19. y siguient. alli.

No lleue el Iuez sus derechos antes de sentencia, nu. 25. alli.

Ni por las sentencias de remate mas de vn quarto, no auiendo prouança, o juramento, nu. 26. y siguien. pag. 647.

Si pueden lleuarse derechos de posturas, nu. 31. alli.

Derechos del denunciador no lleue elluez, nu. 33. pag. 650.

Contra Iuezes que dexan sus derechos, y lle uan cohechos, num. 9. pag. 643. y nu. 73. y 74. pag. 663.

Señores si pueden lleuar derechos de las mercaderias que entran, o salen por sus puertos, nu. 109. pag. 841.

El que procede por incítatiua si puede lleuar derechos de Ordinario, num. 35. pag. 1204.

O el que procede por comission sin salario, alli.

O el que le lleua, nu. 35. 38. 39. 41. y 42. alli.

Excediendo en ellos los escriuanos de comission, si podran ser castigados por el Ordinario, nu. 112. pag. 1228.

Y el Iuez comißario no consienta que excedan, nu. 260. pag. 1282.

Rey y Señores si pueden quitar el derecho de tercero, nu. 142. pag. 853.

Derecho Canonico si ha de guardarse en el tribunal seglar, nu. 139. pag. 953.

Iuezes Ecclesiasticos, y notarios guarden el arancel Real, num. 198. pag. 975. y nu. 229. pag. 1095.

Y lo que para esto deuen hazer los Obispos, alli.

Derecho Canonico si suele llamarse diuino, nu. 31. pag. 1002.

DERECHO DE LAS GENTES desde quando tuuo origen, nu. 12. pag. 12.

Derecho riguroso no es bien recibido de las leyes y sabios, nu. 4. pag. 451.

DESACATOS hechos ante el Iuez Ecclesiastico, si los puede el castigar, num. 79. pag. 931.

Y el seglar proceder contra Clerigos ante el desacatados, nu. 89. pag. 1032.

DESAFIO, si comete aleue, y que pena tiene el que desafia, y si goza de la Yglesia, nu. 39. y siguien. pag. 733.

DESCOMVNION si la incurre el Alguazil que apartando la gente, alc#çò al Clerigo con algun palo, num. 228. pag. 314.

El descomulgado si goza de la Yglesia, nu. 49. pag. 737.

Quien castiga a los legos descomulgados, nu. 49. pag. 919.

De algunos castigos, y de las penas dellos, alli.

Si deuen ser expelidos del juizio, n. 76. p. 930.

[[lxxx]] Obispo en su jurisdicion tempor al no vse de censuras, col. 1. pag. 974.

Descomunion del Papa en lo temporal deue obedecerse, y si es licito con justa causa suplicar della, nu. 6. y 7. pag. 993.

El que hiere al frayle nouicio, si incurre en ella, nu. 88. pag. 1032.

O los Iuezes que alçan fuerças de Ecclesiasticos, nu. 139. pag. 1059.

DESPREZES si son penas de las contumacias, nu. 132. pag. 851.

Señores de vassallos si pueden condenar en ellos, nu. 65. pag. 824.

Despreces y homecillos, y otros derechos, si pueden lleuar los Pesquisidores, num. 35. 38. 39. 41. y 42. pag. 1205.

Y quanto montan, y porque se lleuan, n. 175. pag. 1250.

Y si se pueden cobrar de Clerígos y otros essentos, nu. 181. pag. 1252.

DESTERRAR si puede el Corregidor al poderoso, o a la muger casada, por sumaria informacion, nu. 47. pag. 692.

Y quien puede condenar en destierro del Rey no, nu. 210. pag. 1263.

Porque los Gentiles desterrauan a los poderosos, nu. 6. pag. 219. y nu. 56. pag. 696.

Quien puede alçar los destierros precisos, nu. 122. y siguien. pag. 845. y nu. 211. pag. 1263.

Porque causas el Rey y Señores pueden des terrar a Obispos ay otros Ecclesiasticos, y condenarlos en las temporalidades num. 49. y 62. pag. 1019. y num. 112. pag. 1046.

DEVDAS de Obispo muerto quien las manda pagar, nu. 180. pag. 1078.

DEVDOR si le vale la Yglesia, nu. 62. pag. 743.

Si se entrega a sus acreedores, y lo que vsa ron los antiguos, alli.

Deudor aunque sea Clerigo, quando le podra prender su acreedor, col. 1. pag. 1012.

Deudor si sale del seruicio de su acreedor, haziendose clerigo, nu. 80. pag. 1029.

DEVDOS de Pre sidentes proueidos en oficios publicos, quanto deuen abstenerse de cometer excessos, nu. 20. pag. 46.

DIEZMOS si los puede embargar la justicia seglar para la ereccion, reparo, y ador no de Yglesias, num. 135. pag. 1057.

Y para otros edificios publicos, nu. 306. pag. 1121. y nu. 319. pag. 1127.

Causas de diezmos, y otras espirituales si se tratan ante Ecclesiasticos, num. 133. pagin. 951.

Y ante Iuezes seglares, no auiendo mezclade propíedad, nu. 141. pag. 1061.

Y auiendola, quando conocen tambien, num. 145. y 146. pag. 1063.

Como dispensa el Papa con algunos en la paga de diezmos, nu. 44. pag. 1009.

Sobre la paga dellos, si conoce Iuez seglar, nu. 145. pag. 1063.

Si son essentos dellos y de tributos y alcaualas los Caualleros de Ordenes estrangeras, nu. 19. pag. 1142.

Diezmos si pueden pertenecer a legos, nu. 146. pag. 1063.

Y como en partes del Reyno de Leon y de Galizia les pertenecen, nu. 147. alli.

Y los del Reyno de Granada a los Reyes de Castilla, alli.

DIETAS en que tiene jurisdicion el Iuez conseruador, num. 20. y 21. pag. 1142. y nu. 37. pag. 1148.

DIGNIDAD, y oficio nunca muere, nu. 39. pag. 1167.

DIGNO si basta eligirle, y quando por **[[lxxxi]]** no eligir al mas digno, se peca, y se ha de hazer restitucion, y a quien, nu. 76. pag. 84. Vease Dignidades, y Oficios.

DILIGENCIA demasiada en castigar delitos antiguos si es reprouada, nu. 78. pag. 708.

Diligencias, para hazerlas el Pesquísidor de donde se puede ayudar de dineros, nu. 130. y 131. pag. 1234.

Qnales deue hazer primero, nu. 132. alli.

DINERO ni otro interesse no dauan los Romanos por lo que se deuia a la virtud, nu. 1. pag. 319.

No lo recíba el Corregidor por las varas de justicia, alli, por todo el cap. 14. Vease Dadiuas.

Dinero haze violencia a la justicia, col. 1. y 2. pag. 601.

No lo reciban prestado los Iuezes, nu. 61. y siguien. pag. 659.

Si es necessario contarse en los censos, num. 40. pag. 916.

Dineros si puede tomar el Pesquisidor de hombres ricos, o culpados, para hazer diligencias, nu. 130. pag. 1234.

DIOCESIS se llamo entre los Romanos el Corregimiento pequeño, nu. 8. pag. 25.

DIOGENES porque buscaua con vna hacha encendida vn hombre a medio dia, nu. 7. pag. 38. y nu. 76. pag. 84.

DIOS nuestro senor fue el primer Corregidor y Iuez que huuo en el mundo, num. 1. pag. 22. y nu. 1. pag. 397.

Dios es fuente de justicia, y de las jurisdiciones e imperio, alli.

Elzelo del seruicio de Dios ha de ser elprin cipal intento del Corregidor, nu. 25. y siguien. pag. 393.

Dios promete fauor a los Iuezes contra los poderosos, nu. 40. pag. 414.

Dios es misericordioso: imitenle los Iuezes, nu. 7. pag. 452.

De Dios se ha de tomar el primer consejo, nu. 3. pag. 497.

Dios ayuda a la buena intencion, pagin. 3. num. 8.

Dios si rige los coraçones de los Reyes, nu: 9. pag. 220.

Y tiene dellos particular cuenta, col. 1. pag. 881.

DIPOLI ciudad, de que especie de gouierno es, nu. 9. pag. 12.

DISCORDIA se causa de la comunidad en las cosas, nu. 19. pag. 15.

Y en los gouiernos, nu. 15. pag. 13. y nu. 14. pag. 359.

Si se auerigua mejor por justicia que por ar mas, nu. 18. pag. 196.

No aya discordia entre los ministros de justicia, nu. 58. pag. 255. y nu. 51. y siguient. pag. 249.

DIVISION de terminos quien la introduxo, nu. 6. pag. 11.

Diuision de los montes y heredades porque mandò Licurgo que se hiziesse entre los vezinos, num. 19. in fine, pag. 16.

Diuision de terminos ordenada por los Romanos, nu. 22. pag. 17.

Quien puede diuidir la aldea, y hazerla villa, nu. 205. pag. 873.

Diuision de acciones quando ha lugar, nu. 55. pag. 1174.

DIVORCIO tratase ante Iuez Ecclesiastico, nu. 101. y 133. pag. 941.

DOCTOR en que actos prefiere al milite, o cauallero, num. 13. pag. 195. y nu. 42. y 43. pag. 208.

Mas es vno Doctor por la ciencia, que por el grado, col. 2. pag. 142.

Doctores y Abogados si pueden traer armas **[[lxxxii]]** vedadas, num. 81. pag. 195.

De las dotrinas de Doctores graues contra comun, nu. 10. y siguien. pag. 519.

Del credito que se les deue dar cerca de la costumbre, num. 12. alli, y num. 50. pag. 574.

Si tiene inmunidad estando en la catreda, nu. 104. pag. 765.

El jubilado si tiene preeminencias de Conde, nu. 35. pag. 814.

Quienle castigara, si matare al Clerigo, nu. 86. pag. 933.

Muger de Doctor si goza del fuero Ecclesiastico, nu. 146. pag. 955.

Doctor en dos facultades, si puede lleuar dos propinas, nu. 246. pag. 1276.

DOLO quando es bueno y permitido, nu. 153. pag. 1253.

DONACION del Emperador Const#tino a la Yglesia, nu. 24. pag. 17. y nu 11. pag. 902.

Mas se gana en el dar, que en el recibir, nu. 32. pag. 331.

Quanto puede el padre donar al hijo, col. 2. pag. 1056.

Insinuaci# de donacion de Clerigo ante qui# se haze, num. 177. pag. 1076. Vease Dadiuas.

DONES, Vease Dadiuas.

DOTAL causa, si se trata ante el Ecclesiastico, nu. 101. pag. 941.

DOTRINA y moneda qual es mejor, pag. 4. col. 2.

DRACON que intento tuuo en sus leyes, nu. 3. pag. 397.

Fueron muy rigurosas, y como le mataron, col. 1. pag. 454.

DVIDAD, si es pernicioso gouernar dos cabeças, pag. 359. num. 14. y 37. y 46. y siguient.

DVQVE si es titulo perpetuo, num. 6. pag. 794.

De la potestad del Duque de Saboya, col. 2. pag. 801. y num. 90. pag. 833. y num. 139. pag. 1059.

De la deriuacion deste nombre, y de su dignidad y atributos, nu. 25. pag. 805.

DVQVESA y otras Señoras si pueden ser Iuezes, col. 1. pag. 825. y col. 1. pag. 880.

E

ECCLESIASTICOS si pueden tener bienes temporales propios, n. 22. y 23. pag. 17.

Y suceder en mayoraz gos, num. 23. pag. 98.

Y si pueden juz gar causas de sangre, nume. 24. y 29. 31. alli.

Y si pueden assistir a dar consejo, escriuir, o hazer leyes sobre ellas, nu. 27. alli.

Si pueden exercer jurisdicion temporal por sus personas, nu. 30. y 31. pag. 911.

Ecclesiasticos si pueden ser presos, o castiga dos por intentar el auxilio Real de ia fuerça, nu. 140. pag. 1060. Vease Inmunídad Ecclessastica, Clerigo, Iuez Ecclesiastico, y Obispo, y Tributos.

ECONOMICA si es semejante a la Politica, numer. 7. y 9. pag. 3. y num. 29. pag. 20.

ECPREPES porque cortò las siete ordenes de la vihuela, que inuentò el musico Frinis, col. 1. pag. 265.

EDAD de Corregidor qual deue ser, nu. 13. y siguien pag. 147.

De la variedad de opiniones sobre la edad de Iuezes, nu. 17. y siguien. pag. 153.

Edad si se suple y sazona con letras y vírtud, nu. 20. pag. 154.

Varones que de muy gran edad hizieron grandes cosas, col. 2. pag. 152.

[[lxxxiii]] Y otros que las hizieron de muy poca, num. 22. pag. 155.

Edad menor de 26. años, si esta obligado a declararla el que fuere proueido por Iuez, o Corregidor, nu. 28. pag. 157.

Quien puede suplir la edad de Iuezes, o Regidores, o escriuanos, nu. 95. pag. 836.

O de menores para administrar sus haziendas, nu. 172. pag. 862.

Edad y fama de escriuano, gl. e. alli.

EDICTOS y pregones contra ausentes como se dan, nu. 170. y siguien. pag. 1249

EDIFICIOS publicos, si contribuyen para ellos Reyes y Señores, y Ecclesiasticos, e Yglesias, Vease Tributos.

Si puede el Corregidor aplicar pena para ellos, nu. 228. pag. 1270.

Los de Yglesias a cuya costa, y por cuyo apremio se hazen, num. 135. pag. 1057. y nu. 304. pag. 1120.

Y si se demuelen los hechos en lo publico, nu. 137. alli, y nu. 153. pag. 1066.

Edificios publicos si son obra piadosa, num. 305. pag. 1121.

EGIPCIOS fueron muy curiosos en el gouierno de su Republica, numer. 6. pa gin. 3.

Egipcios escriuieron sus leyes y gouiernos ensu lengua propia, como otras naciones en la suya, nu. 15. pag. 5.

No dauan la corona a los Reyes, sino auian exercido el sacerdocio y las letras, col. 1. pag. 184.

Que juramento tomauan a los Iuezes sobre la justicia, col. 2. pag. 415.

ELECCION de los oficios y dignidades tenia el pueblo Romano, hasta que la cedio en el Emperador Augusto, num. 14. pag. 27.

Eleccion de persona que administre justi cia, si pertenece al Regimiento por muer te del Corregidor, nu. 22. pag. 29. Vease Regidores.

Eleccion de los malos para los oficios causa al pueblo gemido, y a los buenos retiramiento, nu. 2. pag. 37.

Eleccion del Corregidor, mala, o buena causa en la Republica muy notables efetos, alli.

Eleccion de Corregidores y Iuezes encomi# dase mucho a los Reyes y Presidentes, y a los de la Camara, alli, y nu. siguien.

Eleccion de Corregidor con que consideracion se ha de hazer, nu. 7. pag. 39.

Eleccíon de los Sacerdotes como se hazia entre los antiguos, nu. 8. pag. 39.

Eleccion de Iuezes como se hazia en Esparta, y en Roma, alli, nu. 9.

Eleccion del Corregidor comparada a la del piloto, nu. 11. alli.

Elecciones de oficios publicos por quan malos caminos se hazen, segun san Gregorio, nu. 13. pag. 42.

Eligir deudos para los oficios publicos, si es licito a los Presidentes, num. 19. y 20. pag. 45.

Eleccion de oficios publicos carezca de corrupcion de dadiuas, nu. 21. pag. 47.

Eleccion si ha de ser del mas idoneo, y la pena de lo contrar io, nu. 76. pag. 84.

Eleccion si deue hazerse antes del que fue siempre bueno, que del indigno corregido, alli, pag. 85.

Con la buena eleccion de Corregidor se hazen cinco efetos, num. 77. y siguientes, pag. 86.

Eleccion de Corregidor no se haga por aclamacion popular, nu. 79. pag. 87.

De la eleccion que haze el Rey no se deue murmurar, alli.

[[lxxxiv]] Eleccion por virtud de la libre comission del testador si se puede hazer por interes se, col. 1. pag. 320.

Libertad para eligir, si es concedida para reuocar la eleccion, nu. 5. pag. 357.

De eleccion remitida a la conciencia quien puede ser Iuez, alli, nu. 8. y 38. y siguien.

En elecciones de oficios si se considera la costumbre, nu. 49. pag. 573.

Eleccion de Pesquisidor si deue hazerse de los que señala el querellante, num. 19. pag. 1197.

Eleccion de Obispos como se haze oy, y se ha zia antiguamente en España, nu. 215. y 217. pag. 1091.

Donde y quando los Obispos elegian a los Reyes della, nu. 224. pag. 1094.

Elegidala industria del Teniente ordinario, si puede el Corregidor nombrar otro para la comission, nu. 34. y siguien pag. 1166. y nu. 40. y 43. alli.

De elecciones Ecclesiasticas quando conoce Iuez seglar, nu. 141. pag. 1061.

ELOQVENCIA si es necessaria en el Corregidor, num. 5. pag. 127. y nu. 3. y 4. pag. 477.

Y en el Capitan, nu. 37. pag. 206.

Eloquencia de Vliſes porque vencio a la fortaleza de Aiax en la contienda de las armas de Achiles, nu. 20. pag. 197.

Es reprouada quando peruierte la verdad, col. 1. pag. 523.

EMANCIPACION si puede hazerse ante Iuezes de Señores, nu. 152. p. 856.

Ante Iuez seglar si se emancipa Clerigo, nu. 174. pag. 1076.

EMBAXADOR, si puede vno ser c# pelido para que lo sea, nu. 11. pag. 336.

Porque se escuso Moysen de ser lo de Dios, col. 1. pag 343.

Si gana salario de yda y buelta, num. 240. pag. 1274.

Y estando enfermo, nu. 243. pag. 1275.

Casas de Embaxadores que inmunidad tienen, nu. 11. pag. 718.

EMBVSTEROS, o enc#tadores, qui# los castiga, nu. 75. pag. 930.

EMPERADOR tiene derecho en sus tierras de eligir Iuezes, nu. 17. pag. 28.

Es vicario de Dios en la tierra, en lotem poral, alli, y col. 2. pag. 891.

Sentenciauan las causas por sus personas, col. 2. pag. 132.

Quales fueron peritos en las leyes, col. 2. pag. 183.

Y proueyeron que los Letrados gouernaß# las prouincias, nu. 29. pag. 184

Estè adornado de armas, y fortalecido de letras, nu. 15. pag. 196. y nu. 31. pag. 200.

Quales fueron grandes guerreros, y dados a letras, y hizieron libros, y juntaron gr# des librerias, y tuuieron maestros celebres, nu. 35. pag. 202.

Quales fueron muy fauorecedores de las ciencias, nu. 51. y siguien. pag. 212.

Quales aborrecieron la venta de oficios de justicia, Vease Venta.

Quales con el imperio se hizieron peores, y començaron muy bien, col. 1. pag. 341. y nu. 1. pag. 355.

No es de su grandeza quitar los oficios facilmente, col. 2. pag. 366.

Si puede juz gar en su causa propia, nu. 41. pag. 415.

Si puede determinar las cosas arduas sin el Consejo de los sabios, nu. 16. pag. 505.

Quien fue el primero, y como se eligian, col. 2. pag. 792.

Quando el Imperio fue dado por los Papas en feudo, col. 1. pag. 896.

[[lxxxv]] Papa puede excomulgar y proceder contra el Emperador por querella de los subditos, col. 1. pag. 926.

EMPRESTAR al delinquente díneros, armas, o cauallo, ignorando el delito, si es punible, nu. 101. pag. 1224.

Si puede el Pesquisidor compeler a que presten los ricos para hazer diligencias, o to mar lo de los culpados, num. 130. y 131. pag. 1234.

Emprestido si puede recibirlo el Corregidor o Iuez. nu. 44. pag. 614.

Si puede no pagarse el hecho para el juego, col. 1. pag. 675.

Si es prohibido prestar a los Iuezes, o recibirlo ellos, o prestarlo, num. 61. y siguien. y 65. pag. 659.

Si pueden ser apremiados los vezinos a que presten para echar soldados de la tierra, nu. 295. pag. 1116.

Y la Yglesia su plata a los Reyes para socorro de vrgentissima y comun necessidad, nu. 319. y. 329. pag. 1126.

ENEMIGO restituido al magistrado, hazese tirano, col. 2. pag. 359.

Enemigos graue cosa es que sean nuestros Iuezes, num. 118. pag. 1229. y num. 165. pag. 1247.

Si al que tiene enemigos podra el Corregidor dar licencia de traer armas, nu. 99. p. 302.

ENGAÑOS y estratagemas, quando son licitos, nu. 153. pag. 1243.

ENFERMO Corregidor, o embaxador, si gana salario, num. 22. pag. 548. y nu. 243. pag. 1275.

Y el pesquisidor, dicho nu. 243.

Y si por enfermedad se pierde el oficio de assiento, o el beneficio, nu. 243. p. 1275.

ENTENDIMIENTO bueno en el Iuez es muyneceßario, nu. 30. p. 138.

ENTREDICHO puede poner el Ec clesiastíco por prision de Clerigo, num. 157. pag. 958.

Y que deue hazer el Iuezseglar en tal caso, nu. 42. pag. 1151.

ERRORES propíos deue primero corregir el Corregidor, nu. 58. y siguien. y nu. 63. y 64. pag. 68.

Errores de Iuezesignorantes, si se reputan casos fortuitos, col. 1. pag. 140.

Quales errores deuen satisfazer los Iuezes ignorantes, y los doctos, nu. 34. y siguien. alli.

Errores de los Tenientes quando son a cargo de los Corregídores, nu. 38. y siguien. pag. 142. y nu. 41. y 43.

Alguna vezse han de tolerar, por la autoridad judicial, nu. 50. p. 368. y col. 1. p. 437.

De los errores agenos sea cauto, y no se quaz el Corregidor, nu. 23. pag. 393.

ESCANDALO quanto se ha de euitar, nu. 26. y siguien. pag. 781.

ESCLAVO si podra ser Iuez, col. 2. pagin. 237.

Si huyendo con armas ala Yglesia, le valdra col. 2 pag. 308.

Como deuen ser castigados, nu. 49. pag. 693.

Huyendo de su amo, si le valdra la Yglesia, nu. 71. pag. 748.

Esclauos de Yglesias si tienen alguna essen cion, nu. 267. pag. 1108.

ESPADA quien la inuentò, y de la sinificacion della, col. 1. pag. 288.

Espada larga si la pueden traer los soldados, col. 1. pag. 294.

Espada y daga puede traerse, saluo dada la queda, nu. 85. pag. 289.

Osaluo la espada de dos manos, o montante, nu. 86. pag. 296.

[[lxxxvi]] O si la traxeße Clerigo, y en que caso, num. 87. pag. 297.

O los Moriscos del Reyno de Granada, nu. 88. alli.

O si la traxeße algun rufian, nu. 89. alli.

O otras personas en quadrilla de noche, nu. 95. pag 299.

O si la traxeße muger, num. 96. alli, Vease Armas, y Cuchillo.

ESPAÑOLES han escrito sus leyes en lengua Española, como otras naciones las suyas, nu. 15. pag. 5.

Quan antigua y propia es de los Españoles la lealtad, col. 2. pag. 97.

Iulio Cesar escogio Españoles, por ser leales para la guardia de su persona, alli.

Para gouernar a España porque embiauan los Romanos mancebos feroces y robustos, nu. 9. y 12. pag. 128.

Si conuiene que algunos pueblos de España se gouiernen por caualleros ricos, nu. 12. y siguien. alli.

Españoles si son belicosos y bulliciosos, y por que causa, alli.

Hombres de letras Españoles que han sido valerosos Capitanes, col. 2. pag. 205.

Si inuentaron los Españoles la espada, y de la sinificacion della, col. 1. pag. 288.

ESPAÑA si ha estado mas quieta, quan do ha sido gouernada por hombres de Le tras, nu. 31. pag. 186. y nu. 53. pag. 216.

Por quien fue librada de los Barbaros, nu. 216. pag. 1092.

Y del Imperio Romano, nu. 217. alli.

ESPERAS quien, y en que casos puede concederlas, nu. 125. pag. 847.

ESCRIVANOS que fe hazen en las citaciones, nu. 42. pag. 280.

Si pueden ser compelidos vsarsus oficios, nu. 42. pag. 352.

De su obligacion a guardar secreto, nu. 27. pag. 485.

Escriuanos de Camara que pena tienen por los cohechos, nu. 26. pag. 606.

Escriuanos si pueden recibir presentes, nu. 50. pag. 617.

Si suelen ser terceros de los cohechos de Iuezes, col. 1. pag. 524.

Si puede el Iuez hazer de su mano ín forma cion como escriuano, nu. 48. pag. 692.

Escriuanos, y con que exercicio pueden eligir los Señores, num. 43. y siguient. pagin. 819.

Y si pueden aprouarlos, nu. 96. pag. 836.

No arrienden los oficios, ni siruan por sostitutos, nu. 47. alli.

Escriuanos Reales donde no pueden vsar el oficio, nu. 48. pag. 820.

Que edad y fama han de tener, gl. e. p. 836.

Notario Apostolico si puede autorizar testa mentos, nu. 197. pag. 871.

Señores si pueden vender escriuanias y Regimientos, nu. 209. pag. 874.

Escriuanos quando, y como han de entregar los registros a los sucesßores, num. 219. y siguien. pag. 878.

Notarios si pueden hazer autos entre legos nu. 124. pag. 949.

Como los deue tratar el Iuez seglar, num. 184. pag. 970.

No hagan autos en la jurisdicion temporal de Obispos, nu. 195. alli.

Los Notarios guarden el aranzel Real, n. 198. pag. 975.

Los de Pesquisidores den los proceßos a los Letrados, y del abuso en esto, n. 191. p. 1256

Si los deuen embiar con autos a los superiores, y con que salario, nu. 208. pag. 1262:

Y si deuen meter escriuanos ayudantes, y a cuya costa, nu. 209. alli.

[[lxxxvii]] Escriuanos no hagan contratos en que sujeten legos a Iuezes Ecclesiasticos, num. 7. pag. 1136.

Si puede eligirle el Iuez ordinario Comissa rio, nu. 10. y 11. pag. 1162.

Y traerle de fuera, nu. 11. alli.

Los de Señorio si pueden ser visitados por Iuezes del Rey, nu. 51. pag. 822.

El de Pesquisidor comarcano que salario lle ua, nu. 44. pag. 1207.

Los de Comission, si lleuando derechos indeuidos, pueden fer castigados por el Ordinario, nu. 112. p. 1228. y nu. 260. p. 1282.

No se los consienta su Iuez lleuar, alli.

De la dignidad e indignidad dellos, alli.

Escriuano de Pesquisidor donde, quando, y como ha de entregar el processo, n. 261. pag. 1282.

ESCRIVIR libros en nuestra lengua Castellana, y en la propia de cada nacion, es conueniente; y lo que se ha vsado esto, y reprouado lo contrario en varias nacio nes, pag. 5. en el princ.

ESCRITVRA prolixa tiene disculpa, si es vtil, pag. 4. al fin.

Escritas cosas desde quando se hallan en el mundo, nu. 7. pag. 11.

Escriturafalsa presentada por el Ecclesiastico, por quien se castiga, o juz ga su falsedad. o nulidad, col. 1. pag. 1034. y num. 163. pag. 1071.

Las presentadas por el Clerigo ante Iuez se glar, si prueuan ante el Ecclesiastico, nu. 330. pag. 1133.

ESQVINO estrechò mucho el numero de oficios y cargos publicos de Atenas, col. 1. pag. 265.

ESCVSA bastante para no acetar algun oficio, si es la mucha continuacion dellos, nu. 15. pag. 337. y otras nu. 19.

Quantos se escusaron de acetar y tener los gouiernos, nu. 24. alli.

Escusas si se admiten para no acetar los oficios publicos, nu. 48. pag. 352.

ESFVERZO y valentia si es dañosa no regida con prudencia, nu. 22. pag. 198.

Si se deue premiar mas la prudencia que el esfuerço, col. 1. pag. 200.

Letrados nobles si tienen mas obligacion de vsar esfuerço y valor, col. 2. pag. 207.

Contra la prospera fortuna tenga el Iuez esfuerço, num. 80. pag. 439. Vease Fortaleza.

ESSENCION si la tendra el que tiene hazienda en comunidad con Clerigo, nu. 92. pag. 938.

Y la que tienen los Clerigos y sus bienes de la jurisdicion seglar, si es de derecho diui no, nu. 17. hasta 42. pag. 997.

Clerigo eßento si puede ser castigado por Iuez seglar, no auiendo en el Reyno qui# le castigue, nu. 127. pag. 1054.

De la essencion de pechos y tributos de Yglesias, y Ecclesiasticos, Vease Tributos.

Essencion de Caualleros de Ordenes, Vease Caualleros de Ordenes.

ESTADO seglar si prepondera al estado de la deuocion, nu. 228. pag. 1095.

ESTATVTO enfraude de la Yglesia no vale, nu. 205. pag. 1087.

Estatuto seglar si comprehende a los Cleri gos, nu. 245. pag. 1101.

ESTATVA, el que se acogia a la del Rey, o del Prefecto de la ciudad, si tenia inmunidad, col. 1. pag. 719.

ESTILO y costumbre de los tribunales si se considera, nu. 49. pag. 573.

ESTO QVE, traerle los Reyes en los actos publicos, que sinifica, col. 1. pag. 293.

[[lxxxviii]] ESTRANGERO, Vease Forastero.

ESTRATAGEMAS y engaños, quan do son licitos, nu. 153. pag. 1243.

ESTVDIOS y Vníuer sidades sison del patronaz go y jurisdicion Real, nu. 214. pag. 1090.

ESTVDIANTES porque delitos pued# ser sacados de escuelas, nu. 104. pag. 765.

Y si puede el Corregidor proceder al castigo necessarío dellos, pendiente la causa sobre la declinatoria, nu. 38. pag. 1149.

Y ser presos y castigados por Iuez seglar, nu. 104. pag. 1043. y nu. 214. pag. 1090.

ESTVPRO cometido con la comadre, quien le castiga, nu. 238. pag. 1098.

EVICCION y saneamiento pedido a Clerigo, ante que Iuez se trata, num. 169. pag. 1074.

EVNVCHOS si son de malas condiciones, col. 1. pag. 163.

EXAMEN del Consejo hazese por leyes del Reyno, y no es riguroso, nu. 25. alli.

Si el Teniente natural, nombrado para ausencias, ha de ser examinado en el Consejo, nu. 23. pag. 135. y col. 2. pag. 237.

Examinarse deuen en el Consejo todos los q# fueren por Tenientes de Corregidores, nu. 27. pag. 136. y nu. 25. pag. 362.

EXCEPCIONES del principal, si competen al fiador, nu. 246. y siguient. pag. 1102.

Excepciones que puede y deue admitir el mero y mixto executor, Vease Executores, y Causa sumaria.

EXCOMVNION, Vease Descomunion.

Si incurre en ella el Iuez seglar por remitir Clerigo ignominiosamente, num. 328. pag. 1132.

Si se incurre ipso iure matando a Clerigo, nu. 24. pag. 1143.

O por tenerle preso el Iuez seglar mas de 24. horas, nu. 42. pag. 1151.

Si impide la profession, alli.

No procure el Iuez seglar que le sean notificadas censuras, o letras Ecclesiasticas pa ra inhibirse, n. 29. pag. 1145.

Si reincide en ella el Iuez seglar absuelto por ochenta dias, si se inhibio, n. 46. pag. 1152.

De la escomunion, o reincidencia, si es neceßaria absolucion, alli.

Sin contumacia, a culpa mortal, si se incurre, alli.

EXECVCION, de los derechos della, nu. 113. pag. 268.

Si por defeto de Alguazil la trauara el Corregidor, o Teniente, nu. 30. pag. 274.

Pesquisidor, o Iuez Ordinario, si procedera a execucion de la causa pendiente la relacion hecha a los superiores, nu. 197. y siguien. pag. 1259.

Y si contra el se hara execucion por todos los salarios, quando se reuoco su sentencia, y se mandan boluer los bienes a la parte, si con el no se hizo el juizio, n 255. p. 1279.

EXECVTOR, Vease Alguaziles.

Executor mero, o mixto, Vease Iuezes Comarcanos.

EXEMPLO bueno procure que den el Co rrgidor los de su familia, nu. 63. pag. 64.

Mayor culpa comete el Corregidor, y mayor pena merece, por el mal exemplo que da, nu. 59. y 61. pag. 71.

EXPERIENCIA quan neceßaria sea en los Iuezes, y en todas las artes, nu. 28. y 29. pag. 136. y nu. 24. pag. 180.

La experiencia sola haze obrar mas facilmente, nu. 24. pag. 180.

Experi#cia sola si basta para gouernar, col. 2. y siguien. pag. 181.

[[lxxxix]] Si es neceßaria en los Consejeros de guerra, nu. 5. pag. 192.

Arte sin experienciasi es tan importante co mo el vso sin arte, col. 2. pag. 193.

El arte con experiencia da gran osadia, alli.

Por el Reyno està pedido, y por la ley ofrecido, que los Iuezes sean experimentados, col. 1. pag. 239.

Experiencia es falaz, nu. 2. pag. 356.

Experiencias si puede hazer el Iuez para aueriguar verdad, nu. 153. pag. 1243.

F

FABRICA, Vease Edificios.

FAETON, el daño que causo segun los Poetas su gouierno, por ser moço, col. 1. pag. 149.

FALSARIOS de bulas Apostolicas qui# y como los castiga, nu. 95. pag. 939.

Y al Clerigo que presenta escritura falsa an te Iuez seglar, col. 1. pag. 1034.

O es testigo falso ante el, alli.

Y quien conoce de la falsedad, o nulidad de tal escritura, nu. 163. pag. 1071.

FAMA, si es cruel quien la menosprecia, col. 2. pag. 256.

Procuren Corregidor y Teniente tener la buena, alli.

Si se prefiere a la hazienda, y a la vida, alli.

No pretenda ganarla el Iuez con castigos y rigores, numer. 16. y siguient. pagin. 457. y num. 22. y siguient. y colum. 2. pagin. 518. y numer. 1. y siguientes, pagin. 527. y num. 12. y 20. y col. 2. pag. 539.

FAMILIARES y confrayles de la orden de san Iuan de que fuero son, nu. 233. pag. 1097.

Familiares, vaßallos, o esclauos de Yglesias, sison essentos de cargas personales, o rea les, nu. 267. pag. 1108.

Contra familiares del santo Oficio con que justificacion deue proceder el Iuez seglar, nu. 128. pag. 1234. y nu. 254. p. 1279

FAVOR peruierte las elecciones de los oficios publicos, num. 13. pag. 42. y colum. 2. pag. 43.

Fauor no valia para las elecciones de oficios en tiempo de san Luis Rey de Fran cia, y otros, alli.

Fauores no solo no admiten los Venecianos en la eleccion de oficios, pero castigan al que vsa dellos, col. 2. pag. 78.

Inuocacion y exortacion del fauor del Prin cipe nuestro señor para las letras, nu. 51. pag. 212.

Fauor a la justicia puede pedirse, y deue dar se; y la pena de lo contrario, col. 2. y siguien. pag. 315. y nu. 77. pag. 708.

Si los que acuden a dar fauor, se reputan por ministros de justicia, nu. 131. alli.

No se consienta que los poderosos fauorezcan los pleitos, nu. 18. pag. 405.

Fauor no peruierta la justicia, num. 19. pag. 405. y nu. 65. pag. 428.

Prometenle las leyes al Iuez contra los poderosos, nu. 40. pag. 414.

Ofertas y fauores de poderosos que ruegan, suelen ser vanos, nu. 65. pag. 428.

Fauorsi es especie de coheho, col. 1. pa. 628.

Conjetura fauorable sise prefiere, num. 30. pag. 1203.

Pesquisidor si puede castigar al que con fauores perturbasu jurisdicion, num. 82. pag. 1218.

Corregidor deue dar fauor a Iuezes de comission, nu. 123. pag. 1231.

FEALDAD, o hermosura, o señales exteriores de los hombres, si arguyen sus vicios, o virtudes, col. 1. y 2. y siguient. y nu. 8. pag. 160.

[[xc]] Fealdad del delinquente si es algun indicio de su culpa, nu. 8. alli.

Fealdad si es causa de odio, risa, y menospre cio, nu. 10. pag. 163.

Lisiados, deformes, o contrechos, no se admitian entre los Gentiles al Sacerdocio, ni se ordenan oy los mancos, o contrechos, col. 2. pag. 164.

Hombres muy feos, y defetuosos de natura leza que ha auido muy famosos en ciencias y otras artes, nu. 19. pag. 167.

FE Catolica quien la introduxo en España, nu. 216. pag. 1092.

Que fe, o credito se deue dar a las relaciones de los Alguaziles y porteros, nu. 40. pag. 180.

FELIGRESIAS de Montañas quien las prouee, nu. 216. pag. 1092.

FEVDOS, su origen, y de Señorios de vassallos, nu. 14. pag. 803.

Si conoce el Ecclesiastico de feudo de Yglesia, o jurado, nu. 141. pag. 954.

Clerigo si se haze sujeto a la jurisdicion seglar por razon del feudo, nu. 64. p. 1020. y nu. 155. pag. 1066.

Yglesia y Obispo feudatarios si estan obligados a todo lo que los feudatarios legos num 64. pag. 1020.

Clerigosies capaz de feudo, num. 156. pag. 1067.

Y teniendole si pagara el tributo del, num. 273. pag. 1110.

FIADOR de lego si se libra, haziendose el principal Clerigo, nu. 79. pag. 1029.

Lego fiador de Clerigo ante quien sera connenido, nu. 246. pag. 1102.

Si puede prorrogar la jurisdicion Ecclesiastica, nu. 247. alli.

Excepciones del principal si competen al fiador, alli.

Fiador de menor si puede ser restituido, nu. 147. alli.

Fiador si es visto obligarse en caso mas duro que lo estaua el principal, n. 246. alli.

FIANZA si la deue dar el Corregidor q# fue compulso a serlo, nu. 49. pag. 353.

Y si puede recibir fiança de indemnidad, nu. 57. y siguient. p. 621. y nu. 254. p. 1279.

O hazerla por rentas publicas, o Reales, o por abastos, nu. 58. y 59. pag. 658.

El que pide Pesquisidor, si ha de dar fiança de pagar salaríos, nu. 248. pag. 1277.

Sila ha de dar el Corregidor para sacar retraidos, nu. 96. pag. 759.

Pesquisidor de que da fiança, numer. 229. pag. 1270.

FIERAS, Vease Animales.

FIESTAS, a quien castiga los que las quebrantan, y del culto y restriccíon de llas, y de lo que vsaron los antiguos, nu. 44. pag. 918.

Si en ellas se pueden executar penas corporales, nu. 212. y 213. pag. 1263.

Y estudiar, o abogar por interesse, dicho numer. 213.

FICIONES y experiencias para aueri guar verdad, si puede hazer el Iuez, nu. 153. pag. 1243.

FILOSOFOS auian de reinar, o los Reyes ser filosofos, para que las Republicas fuessen felizes, col. 1. pag. 183.

FISCALES si pueden ser naturales de los pueblos donde hazen eloficio, num. 23. pag. 240.

Si pueden recibir dadiuas, num. 26. y 46. pag. 606.

Iuez seglar no trate mal a los Fiscales Ecclesiasticos; y si los puede prender si excedieren, col. 1. pag. 970.

No se crien de nueuo con varas, ni se consi#-**[[xci]]**ta que excedan, nu. 188. alli.

Y de que forma han de traer las varas, nu. 189. alli.

Fiscal, encomiendasele la defensa de la jurisdicion Real, nu. 4. pag. 1135.

Sisale a la causa apartada la parte, nu. 149. pag. 1242.

Y con que rigor deue tomar cuenta de los gastos de justicia, nu. 232. pag. 1271.

FISCO quando puede ser condenado, nu. 41. pag. 415.

Si podra pedir cuenta al ministro que entrò pobre, y està rico, nu. 7. pag. 593.

Señores si tienen fisco, nu. 65. pag. 824. y col. 1. pag. 842.

Iuezes del Rey entierras de Señores para cuyo sisco aplican, nu. 112. pag. 842.

Y lo que de sus Iuezes se apela para Chancilleria, nu. 113. pag. 843.

A los que tienen las penas fiscales de vna jurisdicion, si pertenecen las que por comis si# se condenan c#travezinos de otra, alli.

Fisco de Señores si tiene los priuilegios del Real, nu. 114. alli.

Y si les pertenecen los bienes vacantes, nu. 216. pag. 876.

Obispo si tiene fisco, y como aplica las penas, nu. 199. y 200. pag. 976.

Para quien son las confiscaciones de Clerigos, o hereges, nu. 200. y 201. alli.

Y las que hazen los Obispos y Señores, nu. 202. pag. 977.

Iuez seglar si podria condenar al herege en la confiscacion de bienes, omitida por los Inquisidores, col. 2. pag. 977.

Y proceder, quando en fraude del Fisco se ena genaron bienes en Clerigo, num. 132. pagin. 1056.

O quando el Iuez Ecclesiastico suelta al Clerigo, y se compone con el sobre sus bienes confiscados, num. 183. pag. 1078.

Penas fiscales, si son del suceßor en la jurisdicion, o de los herederos del antecessor en cuyo tiempo sucedio en el delito, num. 189. pag. 1255.

Si ha de executarlas el Pesquisidor contra los ausentes que c#deno, nu. 224. p. 1269.

Penas fiscales quando se executan, nu. 225. alli.

FISIONOMIA del rostro y cuerpo del hombre, si arguye sus vicios, o virtudes, col. 1. y siguien. pag. 160.

FLAMEN DIAL, el que se acogia a el, si era seguro, nu. 87. p. 754.

FORAGIDO si le vale la Yglesia, num. 72. pag. 794.

Si le puede castigar el Ecclesiastico, num. 143. pag. 954.

FORASTERO quando no se escusa con la ignorancia de las ordenanças y pregones del pueblo, num. 69. pag. 290.

Y de la costumbre, nu. 46. pag. 573.

El forastero si contribuye donde tiene bienes, num. 286. pag. 1112. Vease Armas.

FORTALEZA y armas, si son el vltimo fin del consejo, nu. 2. pag. 192.

Licurgo en sus leyes porque tuuo por objecto la fortaleza, nu. 31. pag. 186.

Qual se reputa por mejor, sabiduria, o fortaleza, nu. 16. y siguien. pag. 408.

De la fortaleza que deue tener el Iuez, nu. 24. y siguien. alli.

En especial contra los poderosos, hasta numer. 47. alli. Vease Esfuerço.

FRANCESES son de opinion, que las letras dañan para la guerra, nu. 7. p. 192.

FRANQVEZA desde quando la tienen los hijosdalgo, nu. 2. pag. 90.

Franquezas y priuilegios de los hijosdalgo, col. 1. pag. 98.

[[xcii]] Quien puede franquear a los vezinos de tributos, num. 147. y 176. pag. 855. Vease Essencion.

FRAYLES Terceros, quien es su Iuez, nu. 202. pag. 1085.

Y si deuen tributos, nu. 288. pag. 1113.

C#frayles de la Orden de san Iuan quales son y de que fuero, nu. 233. pag. 1097.

Quando pueden prender a su Prelado, nu. 118. pag. 1230.

Flayle nouicio, si es essento de la justicia seglar, nu. 16. y siguien. pag. 1140.

FRONTERAS, si en el gouierno dellas assistian en España soldados, y de lo que se vsa en Italia, col. 2. y num. 9. y 10. pag. 193.

Si el Capitan y Corregidor de frontera ha de salir a pelear, o guardar su ciudad, nu. 24. pag. 198. Vease Religiosos.

FVEGO, si el que se acogia a el y al agua, tenia inmunidad, nu. 13. pag. 719.

Y si la tiene el que pone fuego a las miesses, nu. 23. pag. 725.

O à la Yglesia, nu. 48. pag. 737.

O à alguna persona, o casa, nu. 78. pag. 751.

Quien los castiga; y si solo el Papa los absuelue, nu. 78. pag. 931.

Para matar fuego si puede el Corregidor de rribar casa de Clerigo, nu. 133. pag. 157.

O si lo puede hazer qualquiera otro sin pagar el daño, alli.

FVERO Ecclesiastico si puede ren#ciar el Clerigo, nu. 187. p. 1079. y nu. 191. alli.

Y ellego someterse a el, alli, nu. 192.

FVERTES, si los han dado mas honra los pueblos y las gentes, que a los sabios, col. 2. pag. 191.

En las diuinas letras qual es mejor el sabio, o el fuerte, nu. 16. pag. 196.

FVERZAS si hizieren los Ecclesiasticos, quales y quien las podra alçar, num. 90. y 91. pag. 833. y nu. 139. pag. 1059.

Y la pratica dello, nu. 31. pag. 1145. y nu. 34. y siguien. alli, y nu. 44. pag. 1152.

Si por intentar los Ecclesiasticos el auxilio Real de la fuerça, deuen ser presos, o castigados, nu. 140. pag. 1060.

FVGA, el que se suelta y huye de la justicia, si haze resistencia, nu. 131. pag. 316.

Huyendo el Clerigo administrador, si le podra prender el Iuez seglar, n. 138. p. 1059

O si huuieße hecho otro delito, y huyesse, nu. 50. pag. 1010.

Y el acreedor a su deudor, aunque sea Clerigo, col. 1. pag. 1012.

Fugasolasi basta para condenar a muerte, nu. 190. pag. 1255.

FRVTOS de beneficios si para algun caso se reput# por bienes temporales, n. 313. p. 1124.

Frutos como se liquidan y executan sobre carta executoria, nu. 51. y 52. pag. 1172.

G

GALERAS, si se puede comutar la pena dellas, nu. 56. pag. 823.

Si vale la Yglesia a los condenados a galeras, nu. 73. pag. 749.

GANADOS, quien primero los puso hierro, y señal, nu 10. pag. 12.

Por no auerlos registrado, si sera Iuez el seglar contra Ecclesiasticos, col. 2. p. 1049.

Y sobre auer pacido en lo vedado, nu. 243. y siguient. pag. 1100.

GASCA valeroso Gouernador y Capitan, col. 2. pag. 205.

GASTOS en el prender, guardar, y remitir los delinquentes, quien deue pagarlos, col. 1. pag. 709.

Y en remitir los Clerigos asus Iuezes, num. 329. pag. 1132.

[[xciii]] Y los hechos con ellos hasta remítirlos, alli.

Gastos en guardar y remitir delinquentes a cuya costa son, nu. 129. pag. 1234.

Para gastos forçosos de alguna pesquisa de donde se podran tomar dineros, nu. 130. y 131. pag. 1234.

Si se puede hazer condenacion para ellos, n. 231. pag. 1271.

Con querigor deue tomar cuentas dellos el Fiscal, nu. 232. alli.

GENEROSIDAD y nobleza si son diferentes, nu. 4. pag. 91.

GENTE armada si la puede conuocar el Alguazil para hazer alguna prision, y si estan oblígados a acudirle y defenderle, col. 1. pag. 316.

Los que acuden a fauorecer la Iusticia, si son reputados por ministros della, col. 2. alli.

GERION dizen los poetas que tenia tres cuerpos, nu. 10. pag. 93.

GIGANTES poblaron la ciudad de Enos; que fue la primera que huuo en el mundo, nu. 14. pag. 10.

GITANOS como deuen ser echados de la ciudad, nu. 35. pag. 686.

De las que dizen la buena ventura, nu. 75. pag. 929.

GOVIERNO de vna Republica es semejante al de vna casa y familia, num. 7. pag. 3. y 9. y num. 29. pag. 20.

Gouierno de la Republíca deue escriuir se en lengua vulgar, colum. 1. y 2. pagin. 5.

Gouierno de vno si es el mejor, y porque causa, num. 15. pag. 13. y num. 14. y 46. pag. 359.

Gouierno de vna ciudad es semejante al de vn Reyno, nu. 29. pag. 20.

Gouierno con que personas, y con quales efe ctos satisfaze y se facilita mas, numer. 23. pag. 102.

Gouierno politico quanto difiere del militar, num. 8. pag. 128. y num. 49. pag. 211.

Para gouernar todas se hallan suficientes, nu. 1. pag. 147.

Para gouernar Republicas son menester fuerças y experiencia, alli.

Gouierno de hombre moço porque es peligroso, y le reprouaron los antiguos, num. 4. y siguien. pag. 148.

Si gouierna mejor el hombre modesto y sin pericia, y que se aconseja, que el perito y muy agudo, col. 1. pag. 171.

El arte de gouernar vna Republica, si es la mas dificil, nu. 6. alli.

Para el gouierno politico qual a consideran mas las letras diuinas, al sabio, o al fuerte, col. 2. y siguien. pag. 171.

El gouierno de la Republica si se deue encomendar mas a los medianos en poder, que a los poderosos, col. 1. pag. 219.

Si es mejor gouierno sin sangre ni castigos, nu. 10. pag. 388.

La razon del gouierno y estado, si deue anteponerse a la de Iusticia, num. 82. pagin. 440.

GRADVADOS si se presume que son doctos, nu. 39. pag 143.

El Iurista graduado en Canones, si puede ser Iuez seglar, nu. 24 pag. 135.

Si se escusaran los Corregidores de las culpas de sus Tenientes graduados en vniuer sidades aprouadas, nu. 38. pag. 142.

Graduados por Salamanca si deuen ser menos examinados, nu. 40. alli.

Por el grado, sin ciencia, si sera vno Doctor, col. 2. pag. 142.

El aumento del grado si muda el estado, alli.

GRANGERIAS, si puede el Corregi-**[[xciv]]**dor vsar dellas, num. 40. pag. 654. Vease Contratos.

GRATIFICACION quando ha lugar en la prouision de oficios, colum. 1. pag. 85.

GRIEGOS escriuieron sus leyes en su lengua, como otras naciones en la suya, nu. 15. pag. 5.

Que caudal hizieron de los nobles para los oficios y dignidades, nu. 19. pag. 99.

Gouernaron sus Republicas por filosofos, nu. 9. pag. 128.

Porque llamauan hermoso hombre, y hermo sa muger, al virtuoso, aunque fuesse feo de rostro, col. 2. pag. 167.

Reyes Griegos, Eaco, Minos, y Radamanto, ellos eran Iuezes, nu. 4. pag. 170.

Porque desterrauan a los ciudadanos podero sos, nu. 6. pag. 219.

GRVLLAS gouiernanse por vna cabeça, nu. 15. pag. 14.

GVARDAS del Rey si han de ser hijos dalgo, nu. 15. pag. 97.

Para la guardia de su persona porque escogío Iulio Cesar Españoles, col. 2. alli.

Guarda jurada si haze fee en lo que lleua parte, nu. 40. pag. 280.

Y si pueden traer armas, nu. 83. pag. 295.

O recibir dadiuas, col. 2. pag. 626.

Guardas del pueblo en tiempo de peste si las pagan tambien los Ecclesiasticos, nu. 291. pag 1115.

Y las de los panes, nu. 294. pag. 1116.

Y si se pueden pagar de propios, alli.

Guardas de ciudad sitiada, si deuen serlo Clerigos, y quien los puede compeler, nu. 300. pag. 1118.

Y si contribuyen para estas guardias, num. 301. alli.

Quien paga Alguazil y guardas con que se remite el Clerigo a su Iuez, num. 329. pag. 1132.

Del exceßo de Pesquisidores en nombrarlas, y Alguaziles, y Carceleros, num. 47. y 48. pag. 1207.

Y quien los nombra, alli.

GVERRA si se introduxo por la propie dad en las cosas, nu. 16. pag. 14.

Quien dixo que las letras eran pestilencia para la guerra, nu. 6. y 7. pag. 192.

Guerra y batalla si es diferente guiarla, de darla, col. 1. pagin. 193. y numer. 29. pag. 199.

Consejeros de guerra si pueden serlo Letrados, nu. 8. pag. 193.

Letrados si tienen noticia de los aparatos, instrumentos y exercicios militares, alli.

Atenienses y Romanos quando apartaron la policía y Iusticia de las cosas de la gue rra, nu. 12. pag. 194.

No se deue hazer, sino a falta de otro reme dio, nu. 18. pag. 196.

La paz es el vltimo sin de la guerra, alli.

En la guerra si son tan vtiles los sabios paræ aconsejar, como los fuertes para pelear, nu. 16. y siguien. pag. 196.

Si se haze mejor, assistiendo a ella los Principes, nu. 27. y siguien. pag. 199.

Hidalgos si pueden ser apremiados a yr a la guerra, col. 1. pag. 334.

Yglesia quando, y como puede mouer guerra, nu. 2. pag. 767.

Obispos si assisten a las guerras, y quando ayudan al Rey, y siruen con lanças, nu. 20. pag. 771. y col. 1. p. 907. y nu. 64. p. 1020.

Ecclesiasticos si contribuyen para defensa de guerra, nu. 297. pag. 1117.

Y si el Rey y sus Iuezes pueden para ella to marles sus bienes, num. 319. hasta 326. pag. 1131.

[[xcv]] Si puede hazerse con engaños y estratagemas, nu. 153. pag. 1243.

H

HABITOS de Ordenes militares por que sedan en las Yglesias, co. 2. p. 105.

Qual habito se dira indecente en el religioso, nu. 50. pag. 1010.

Qual se dira habito Clerical, y quanto y qu# do se ha de traer para gozar del fuero, nu. 102. pag. 1042.

Quien juz ga sobre el habito y tonsura del Clerigo, nu. 105. alli.

De la decencia del habito Clerical, nu. 121. pag. 1050. Vease Vestidos.

HARRIEROS, o a labradores, si se les pue de quitar el cuchillo, nu. 92. pag. 298.

HEBREOS esoriuieron sus leyes, y go uiernos en su lengua, como otras naciones en la suya, nu. 15. pag. 5.

Hebreos en que forma, y con que calidades eligian los Iuezes, col. 2. pag. 40.

HECHIZERAS quien las castiga, y a las brujas, y con que pena, n. 75. y 76. p. 929.

HENRIQVE II. como de Conde de Trastamara fue Rey de Castilla, y de Leon; y de su valor, nu. 8. pag. 219.

Henrique III. si fue muerto con yeruas, y por quien, nu. 26. pag. 104.

HEREDERO, ante que Iuez seran conuenidos el Clerigo y lego herederos, nu. 93. pag. 939.

Y el Clerigo heredero de lego, nu. 165. y siguien. pag. 1071.

Y el inuentario entonces, ante quien se ha de hazer, nu. 179. alli.

Quando estan obligados a reconocer censo insolidum, nu. 55. y 57. pag. 1173.

HEREGE si goza de la Yglesia, nu. 53. pag. 738.

Los reconciliados, o hijos, o nietos de quema dos si pueden ser Iuezes, col. 1. pag. 238.

La execucion de las penas de Hereges, si toca a los Iuezes seglares, col. 2. pag. 910.

Quien los pue de prender juz gar y castigar, nu. 70. y sig. p. 927. y nu. 242. pag. 1099.

Para prenderlos no es necessario inuocar el ausilio seglar, nu. 171. pag. 963.

Para quien se confiscan sus bienes, nu. 201. pag. 977.

Caualleros de Ordenes juzgan los Inquisidores sobre heregia, nu. 31. pag. 1139.

HERMITAÑOS quien es su Iuez, nu. 199. y siguien. pag. 1083.

Si huuo primero Monjes que hermitaños, n. 201. alli.

Del origen de los hermitaños, alli.

HERMOSVRA y buen aspecto si causa abono de la persona, col. 1. pag. 160.

Hermosura, o fealdad de hombre, o muger, o algunas señales esteriores, si dan indicio de sus vicios, o virtudes, nu. 6. y 7. alli.

Hermosura de Christo nuestro Señor, era proporcionada a la seueridad y dignidad de su oficio, nu. 2. pag. 161.

Hermosura de nuestra Señora la Virgen santa Maria, representaua la dignidad de madre de Dios, nu. 3. alli.

Hermosura es c#ueniente a los Reyes, num. 4. alli.

Hermosura es bien principal de los del cuerpo, col. 2. pag. 164.

HERIDA si es licito dar al Iuez, o asus ministros, aunque excedan notoriamente, nu. 132. pag. 316.

O si el Iuez, o ministros pueden herir aqui# los ofende, nu. 133. alli.

O el particular al delinquenteque se le resiste, nu. 72. pag. 1216.

Herida con prodicion que pena tiene, num. **[[xcvi]]** 22. pag. 563. y col. 1. pag. 731.

Si es traycion matar al Corregidor, o conspirar contra el, col. 1. pag. 864.

Heridas, Vease Inmunidad, e Injuria.

Matando a Clerigo, si se incurre en excomunion ipso iure, nu. 24. pag. 1143. Vease Muerto.

HERRERIA quien la inuento, n. 1. p. 22.

HERRERO si puede ser echado del barrio del estudio, o juz gado, nu. 40. p. 688.

HIDALGOS son muy le ales, nu. 1. pag. 89. y nu. 15. pag. 97.

Desde quando en España ay mencion dellos, alli.

Deriuacion del nombre hidalgo, col. 1. pagin. 90.

Desde quando tienen franqueza, num. 2. alli.

Hi lalguia y nobleza, si difieren, col. 1. y 2. alli.

A que generos de gentes se c#cedio al principio del mundo, nu. 3. pag. 90.

Hidalgos, quando, y porque pidieron al Rey, q# les dieße Iuezes hijosdalgo para juz gar sus causas, col. 2. pag. 97.

Que franquezas y priuilegios tienen y si pueden ser compelidos yr a la guerra, col. 1. pag. 98. y nu. 10. col. 1. pag. 334.

Si han de ser hidalgos los Señores de vassallos, nu. 173. pag. 863.

Hidalgos y Clerigos, si contribuyen en rescate de Rey, nu. 293. pag. 1115.

Y en edificios publicos, nu. 310. pag. 1122.

Si son essentos de pechos, alli.

HIERRO, y señal, quien fue el primero que le puso a los ganados, nu. 10. pag. 12.

HIIOS, o muger del Iuez no reciban dadiuas, col. 2. pag. 623.

Y los de Clerigos, si son eß#tos, n. 268. p. 1108.

Hijos familias y esclauos, como deuenser castigados, num. 49. pag. 693.

Hijos y herederos, quando estan obligados a reconocer c#so in solid#, n. 55. y 57. p. 1173

HIPOCRESIA es condenada y reprouada, nu. 10. pag. 478.

HIPOTECA posseedor della, si deue reconocer in solidum el censo, num. 53. y siguien. y nu. 57. pag. 1173.

HOMBRE naturalmente dessea saber mas, nu. 1. pag. 2.

Hombres alprincipio del mundo si biuian en los campos, como los animales, nu. 3. p. 9.

Quien los reduxo a vida sociable, n. 4. alli.

Imperitos no se han de anteponer a los doctos y benemeritos, pag. 43. y siguien.

Incapaces puestos en los oficios publicos, como talan y destruyen la tierra, col. 1. p. 44.

Hombres sin letras si pueden ser Iuezes, y suelen ser astutos, nu. 16. pag. 131.

Y si pueden ser Pesquisidores, n. 18. p. 1197.

Hombres muy viejos que hizieron gr#des cosas, col. 2. pag. 152.

Y hombres muy moços notables, num. 22. pag. 155.

Hombre de buen aspecto, si trae abono con sigo, nu. 1. pag. 160.

Hombres feos de siniestras costumbres, nu. 8. pag. 162.

Del muy largo y flaco, que dizen los filosofos, nu. 12. pag. 165.

Y que del muy chico, nu. 13. alli.

Hombres chicos de gran valor y notables, nu. 14. 15. y siguien. alli.

Hombres disformes famosos, nu. 19. p. 167.

Siendo hallados en habito de muger, si seran presos, col. 1. pag. 272.

El hombre cuerdo si deue apetecer Corregimi#to, nu. 26. pag. 341.

Hombres insignes que perecieron en los gouiernos, nu. 27. alli.

[[xcvii]] Coraçon del hombre es secreto y doblado, nu. 2. pag. 371.

Hombres persiguen a los de su genero, y las fieras no, col. 2. pag. 459.

Quales hombres matan con la boz, y con los ojos, nu. 14. pag. 597.

Hombre como nacio para el trabajo, col. 2. pag. 683.

Dignidad y excelencia del hombre, num. 1. pag. 1189. y nu. 218. pag. 1266.

HOME RICO. Vease Rico Ome.

HOMECILLOS, y de spreces, y otros derechos, si puede lleuar el Pesquisidor, nu. 35. hasta 42. pag. 1206. y nu. 175. pag. 1250.

O los Alcaldes de Corte, dicho nu. 42.

Quanto m#t#, y porque se lleuan, dicho nu. 175.

Quando, y en que casos se deuen, alli, hasta nu. 190.

Si se pueden lleuar de clerigos, y otros essen tos, nu. 181. pag. 1252.

Si pertenecen al Iuez que condenò en ellos, o al que le sucedio, y ante quien se presentò y purgò el delinquente, nu. 188. p. 1254

Exortacion sobre condenaciones de homezillos, nu. 190. alli.

HOMICIDA, si goza de la inmunidad Ecclesiastica, nu. 23. pag. 725.

O si matasse en la Yglesia, nu. 24. alli.

O si desde fuera tirasse y matasse al que estaua en ella, nu. 29. alli.

HONESTIDAD y buen exemplo encomienda se le al Corregidor, nu. 50. pag. 63. y nu. 27. pag. 121.

HONRA deue se al bueno, y al sabio, y del daño de que se la lleuen los inmeritos, col. 2. pag. 43. y nu. 56. pag. 67.

Honra si deue dessear el Corregidor para acertar en su oficio, nu. 55. pag. 67.

De los templos que hizieron los Romanos à la virtud, y a la honra, y por qual se entraua primero, nu. 56. alli.

El sabio, y virtuoso, aunque de menos edad, si està sazonado para la honra, nu. 23. p. 156

Los pueblos, y las gentes, si han dado la suma honra mas a los fuertes que a los sabios, pag. 191. col. 2. y nu. 13. pag. 195.

El Corregidor honre a su Teniente y Oficiales, nu. 53. pag. 251.

Honra grande dan los derechos a los Letrados, alli.

Si se deue tanta honra al Teniente como al Corregidor, nu. 56. pag. 252.

Honra si se prefiere a la vida, nu. 4. p. 734.

Causa de honra si es ardua, alli.

Honra que deue el pueblo inferior al superior, col. 2. pag. 837.

Honra concedida por el Rey que limite tiene, nu. 243. pag. 1275.

Honra y dignidad, si se excluyen por el delito, nu. 115. pag. 1228.

HORMIGAS y de su prouidencia, num. 17. pag. 15.

HOSPITALES quando son priuilegiados como Yglesias, nu. 203. pag. 1086.

De Rectores dellos quien es Iuez, alli.

Quien los visita, nu. 138. pag. 953. y nu. 218. pag. 953.

Patronaz go de casas y hospitales de san An ton, y san Lazaro, a quien pertenece, nu. 219. pag. 1093.

HVESSOS de difuntos, si se trasladan por orden de Iuez seglar, nu. 249. p. 1102

HVMILDAD si es contraria à la magnanimidad, nu. 22. y 23. pag. 533.

HVRTAR porque, y como, y donde fue permitido, col. 3. pag. 567.

Hurto si se presume contra el vezino pobre que aparece rico, nu. 9. pag. 593.

Si puede acusarle el tablajero, col. 1. p. 675.

[[xcviii]] I

IABET si fue el primero que señalò los ganados con marca, y hierro, para distincion y señorio, nu. 10. pag. 12

IDEAS de Platon, y de otros autores, pa ra descriuir vn Corregidor perfeto, vna ciudad, vn Principe, vn Cortesano, y otras cosas, nu. 1. pag. 36. y nu. 27. pag. 380.

IDONEO si se cumple con elegirle, nu. 76. pag. 84.

IETRO que consejo dio a Moysen, sobre la eleccion de Iuezes, nu. 24. pag. 49.

IGLESIA no ha de estar sin Rector, nu. 24. pag. 31.

Es fautora de justicia, y no de injusticia, col. 1. pag. 714.

Y casa de oracion, alli. nu. 14.

Quando y como puede mouer guerra, nu. 2. pag. 767.

Si deue patrocinar a retraydos, nu. 4. y 22. pag. 768.

Si se pueden encastillar en ella los buenos pa ra defensa de los malos, nu. 6. y 23. alli.

O los vezinos en tiempo de guerra, peste, o incendio, nu. 277. alli.

Y si pueden los Iuezes seglares sentenciar causas en la Yglesia, alli.

La potestad de la Yglesia, y la seglar, como se sinificò en la diuina escritura, num. 1. pag. 889. Vease Potestad.

Si se sujeta al fuero de la Yglesia el que a ella, o à sus ministros ofende, nu. 35. p. 915

Yglesia ampara à los miserables, num. 106. pag. 944.

En duda deue aconsejarse y juz garse por la Yglesia y Religion, nu. 12. pag. 995.

Yglesia y Obispo feudatarios, si deuen c#plir lo que los feudatarios legos, nu. 64. p. 1020.

La defensa de la Yglesia, si està à cargo de los Reyes, y Principes, col. 2. pag. 1034. y nu. 196. pag. 1083.

Vacando alguna Yglesia de Obispo, si puede el Rey exercer la jurisdicion temporal en las villas della, col. 1. pag. 1035.

Ereccion, reparo, y adorno de Yglesias, a cuya costa, y por cuyo apremio se haze, num. 35. pag. 1057. y nu. 304. pag. 1120.

Y otros edificios publicos. Vease Tributos.

Yglesia de cuyo territorio es, nu. 14. pag. 905 y nu. 160. pag. 1069.

En fraude de Yglesias, ni sobre sus bienes, no se pueden cargar tributos, nu. 205. y 206 pag. 1087. Vease Tributos.

Yglesias Catredales destos Reynos, si son del patronaz go Real para la presentacion de sus Obispos, nu. 215. pag. 1091.

Y otras parroquiales de las Montañas, y desde quando, nu. 116. alli.

Yglesia es madre de cautiuos, nu. 293. pag. 1115.

Yglesia, y Rey deuen ayudarse en la neceßi dad, col. 1. pag. 1117.

Yglesia si deue vender los vasos sagrados para socorro de la comun neceßidad, nu. 299. pag. 1117.

Y si para ella pueden los Reyes tomarlos, y como, y lo que vsaron los antiguos, nu. 319. pag. 1129. Vease Inmunidad, Iuezes seglares, Iuezes Ecclesiasticos, Clerigos, Obispos, Iurisdicion, y Tributos.

IGNOBLES y plebeyos, si son menos aceptos en los gouiernos, nu. 23. y sigui#t. pag. 102.

IMAGENES si alguno hiziesse sudar, o llorar por alguna arte, o ficcion, quien lo castiga, nu. 76. pag. 930. y nu. 185 pag. 1079.

IMPORTVNOS no mueuan al Corregidor a lo injusto, nu. 35. pag. 487.

[[xcix]] Si vale lo concedido por importunaciones, nu. 73. pag. 585.

IMPOSICIONES. Vease Señores de vassallos.

INCAPACES puestos en los oficios publicos, como destruyen la tierra, col. 1. pag. 44.

No deuen ser preferidos en ellos, col. 2. p. 43

Como ellos se acarrean su perdicion puestos en los oficios publicos, col. 2. pag. 44.

INCESTO si puede el Iuez Ecclesiastico castigarle, nu. 63. pag. 925.

Y el seglar executar el testamento del incestuoso, col. 1. pag. 954.

INCITATIVA prouision qual es, nu. 24. pag. 1200.

INCORREGIBLE clerigo, si puede ser castigado por Iuez seglar, nu. 113. p. 1046.

Qual se dira serlo, col. 1. pag. 256. y nu. 113. pag. 1047.

Si contra el que lo es deue vsarse de piedad, nu. 34. pag. 463.

INCREDVLO no sea el Corregidor en demasia, nu. 20. y siguien. pag. 119.

Mayormente à la entrada del oficio, y lo que deue hazer, nu. 23. alli.

INDICIOS si son arbitrarios para torm#to, y como deuen considerarse, nu. 20. p. 562

Indios, y Barbaros, si prefieren los nobles para los oficios y dignidades, nu. 20. p. 100.

INDVLGENCIAS, si es el Ecclesiastico competente en las causas dellas, nu. 121. pag. 848.

INFAME si podra ser Iuez, col. 2. p. 237.

INFAMIA si se incurre por vender las varas de justicia, nu. 10. y 27. pag. 322.

Vease Fama.

INFANZONES quien eran en España, y en otras prouincias, nu. 39. pag. 817.

INFANTES quales se pueden llamar, nu. 166. y siguient. pag. 861.

INFERIOR si puede prender, o castigar al superior que delinque en su territorio, nu. 110. pag. 1227. y nu. 124. pag. 1233.

Y alterar el derecho escrito, num. 138. pag. 1238. Vease Rigor.

INFIELES si pueden ser juz gados por Iuezes seglares sobre causa espiritual incidente, nu. 230. pag. 1096.

INFORMACION sumaria, si deue darla el Corregidor al injuriado para pedir Pesquisidor, col. 1. pag. 1193.

O admitirla contra el Pesquisidor del Rey de otro distrito, nu. 126. pag. 1233.

INHIBICION como se justifica, nu: 33. pag. 1146.

Si requiere citacion, alli.

Si deue replicar el Pesquisidor a la inhibicion del Consejo, nu. 22. pag. 1198.

Si vale lo actuado antes que la inhibicion se notifique, nu. 23. alli. y nu. 102. pag. 839.

Corregidor si puede inhibir al Pesquisidor, nu. 96. pag. 1223. Vease Iurisdicion.

INIVRIA contra ministros de justicia, si deue diſſimularse, nu. 57. pag. 254. y nu. 11. pag. 529.

Ni se remita por dineros, col. 2. pag. 317.

Si es mayor injuria quitar el oficio que no darle, nu. 21. pag. 361.

Quando deue el Iuez diſſimular la injuria entre partes, nu. 40. pag. 489.

Oluide el Iuez sus injurias en el juyzio, pero no las del oficio, col. 1. y 2. pag. 529.

Al tablagero si le compete accion de injuria, col. 1. pag. 675.

Qual Iuez y quando puede castigar su injuria, nu. 140. pag. 852. y nu. 183. pag. 1218

Y las hechas a Yglesias, y a Ecclesiasticos, pag. 915. nu. 37. y 46. y nu. 132. pag. 951. y nu. 25. pag. 1094.

[[c]] Accion de injuria si compete a clerigo, y a la Yglesia por auerle el Iuez seglar remitido ignominiosamente, nu. 328. pag. 1132.

INMVNIDAD Ecclesiastica si vale para saluar las armas huyendo de la justi cia, aunque sea clerigo el que huye, col. 2. pag. 307.

Y al esclauo que se retrae con ellas, col. 2. pag. 308.

Encomienda se al Corregidor la inmunidad Ecclesiastica, nu. 1. pag. 713. y nu. 100. y 101. pag. 760.

Inmunidad Ecclesiastica, si es priuilegio de la Yglesia, o de la persona, dicho nu. 1.

Si es de derecho diuino, nu. 3. y 15. pag. 714.

De la inmunidad de los templos de los Genti les, alli. nu. 4. y siguient.

Desde quando se guarda en España, y en Francia, alli. nu. 8. y siguient.

Casas de nobles y Señores de Aragon, Nauarra, y Castilla, que inmunidad tenian y tienen, nu. 9. alli. y siguien. y nu. 208. p. 874.

Rey si puede dar inmunidad a casas de particulares, nu. 11. pag. 716.

Si gozan de la Yglesia qualesquier delinqu# tes, nu. 16. 18. y siguient. pag. 720.

Que pena tiene el que quebranta esta inmunidad, nu. 17. pag. 720. y nu. 99. pag. 760.

El Sodomita aunque sea clerigo, si goza de la Yglesia, col. 2. pag. 723.

Y el ladron de qualquier genero, num. 22. y 23. pag. 725.

Y el que vsurpa hazienda publica, alli.

Y los taladores, o incendiarios de los campos, nu. 23. alli.

Y el homicida, o adultero, o robador de virgenes, alli.

Y el que mata, o hiere, o delinque atrozmente en la Yglesia, nu. 24. 25. y 31. pag. 725.

Y el que delinque cerca della, nu. 26. alli.

Y el que salio de la Yglesia a delinquir, alli. nu. 28.

Y el que matò, o hirio desde fuera al que estaua en la Yglesia, nu. 29. alli.

Y el que desde la Yglesia tirò, y matò al que estaua fuera, nu. 30. alli.

Que deue hazer el Corregidor para sacar los retraydos, nu. 31. pag. 729.

Por delitos leues no los saque, nu. 32. alli.

Y el que mata, o hiere aleuosamente, si goza de la Yglesia, nu. 33. y 34. pag. 729.

Y el que sobre caso pensado, y con ventaja, a#que sea rostro a rostro, nu. 36. y 37. pag. 732.

Y el que estando en la Yglesia mandò matar, nu. 38. alli.

Y el que matò en desafio, nu. 39. pag. 733.

Y el que fabricò falsa moneda, nu. 42. pag. 734.

Y el que sobre caso pensado dio bofeton, o pa los a persona de calidad, alli. nu. 43. y siguient. col. 1. pag. 736.

Y el que matò à clerigo, nu. 46. pag. 734.

Y el que cometio sacrilegio en la Yglesia, nu. 47. alli.

Y el que robò, quebrantò, o quemò la Yglesia, nu. 48. pag. 737.

Y el excomulgado, nu. 49. alli.

Y el Infiel, o Iudio, nu. 50. alli.

Y el que saca cosas vedadas, nu. 51. alli.

Y el transfuga que se passa a los enemigos, nu. 52. pag. 738.

Y el herege y blasfemo, nu. 53. alli.

Y el traydor, nu. 54. alli.

Y el que mandasse el Papa sacar de la Yglesia, nu. 55. alli.

Y el apostata, nu. 56. pag. 740.

Y el clerigo, nu. 57. y 58. alli.

Y el que jurò de boluer à la carcel, num. 59. alli.

[[ci]] Y el que quebrantò la carcel, nu. 60. pag. 741.

Y el deudor, nu. 62. y siguient. alli.

Y el deudor de tributos Reales, nu. 69. pag. 747.

Y los cambios, o mercaderes alçados, nu. 70. pag. 749.

Y elesclauo que huye de su Señor, nu. 71. pag. 748.

Y el foragido, o bandido, nu. 72. alli.

Y el condenado a galeras, nu. 73. pag. 749.

Y el que mata con veneno, nu. 74. pag. 750.

Y el que ha de recebir penitencía, o satisfazer daño, nu. 75. alli.

Y el assasino, y el que le manda delinquir, nu. 76. alli.

Y el Iuez, o ministro que huye de la Resid#cia, nu. 77. pag. 751.

Y el que puso fuego a casa, o a persona, num. 78. alli.

Y el que voluntariamente se salio de la Yglesia, nu. 79. alli.

Y el que se retraxo a la Yglesia bendita, al cimenterio, hospital, y otros lugares pios, si goza de inmunidad, nu. 80. pag. 752.

Y el que se asio à las aldauas de la Yglesia, o està en los portales della, nu. 81. alli.

Y el que se acoge à la persona, o estatua, o pa lacio del Rey, nu. 12. pag. 718. y nu. 81. p. 753. y nu. 208. pag. 874.

Y el que se retrae a la casa del Obispo, nu. 84. pag. 753.

Y ala casa, o persona del Cardenal, nu. 85. y 88. alli.

O al Sacerdote que lleua el santißimo Sacramento, nu. 86. pag. 754.

Y el que se acogia a las virgenes Vestales, o al Flamen Dial, nu. 87. alli.

O a los exercitos y aguilas de los est#dartes, nu. 89. alli.

O al Pontifice Maximo, quando subia al Ca pitolio, col. 2. pag. 755.

Al retraydo quando le podran echar prisiones, y quitar las vituallas, nu. 91. p. 756

Si conuiene no ampliar la inmunidad Eccle siastica en el refugio de los delinquentes, nu. 92. pag. 756.

Sin informacion del delito, si se puede sacar el retraydo, nu. 93. y 94. pag. 757.

Qual de los Iuezes, Ecclesiastico, o seglar, ha de sacar de la Yglesia al retraydo, nu. 95. pag. 758. y nu. 155. pag. 958.

Y castigarle, nu. 160. pag. 1069.

Si ha de dar fianças, o jurar, el Iuez que sacaretraydo, nu. 96. alli.

Delinquente, o Yglesia, pueden pedir la inmunidad, nu. 7. 59. y 97. alli.

Si basta restituir el retraydo a qualquier Yglesia, alli.

Si es el Ecclesiastico Iuez de la inmunidad de la Yglesia, alli. nu. 99. y nu. 154. pag. 958. y nu. 40. pag. 1149.

Castigos notables por no venerar los templos, col. 1. y siguient. pag. 761.

Quien los respetò mucho, col. 2. pag. 762.

Donde tienen inmunidad los estudiantes, los soldados, los Abogados, y los Doctores, nu. 104. pag. 765.

Sobre la restitucion de bienes del retraydo, nu. 105. pag. 765.

Ecclesiasticos si pueden con armas defender la inmunidad Ecclesiastica, nu. 1. y siguien. pag. 767.

Y al que se acoge al que lleua el santißimo Sacramento, nu. 4. alli.

Yglesia si deue patrocinar a los reclusos en ella, alli. y nu. 22.

Clerigos si pueden con armas defender el san tißimo Sacramento, nu. 17. pag. 769.

Yglesia para quales edificios publicos, y qu# do contribuye. Vease Tributos.

[[cii]] Y como es libre, y los Ecclesiasticos y sus bienes de todas cargas personales, y de tribu tos, y quando no, alli.

INORANCIA porque la pintò Apeles, y à la sospecha júnto al Rey, nu. 2. pag. 169

Si se escusara el Corregidor de pagar por sus oficiales, por no auer sabido que lleuaron derechos indeuidos, nu. 35. pag. 277. ynu. 66. pag. 265.

Quando escusara al forastero para no incurrir en las penas de las ordenanças, o pregones del pueblo, nu. 69. pag. 290.

Y al que prestò armas, o recetò al delinquente, nu. 66. pag. 625.

Inorancia del delito si escusa al que prestò ca uallo, armas, o dineros, o recetò al delinquente, nu. 11. pag. 1224.

INQVISIDORES si pueden recebir dadiuas, nu. 68. pag. 626.

Y tener familia armada, col. 1. pag. 771. y nu. 28. alli. y nu. 88. pag. 934.

Y conocer de pena de sangre, nu. 28. p. 910.

Eimponer penas corporales, alli.

Y castigar à sacadores de lo vedado, nu. 69. pag. 927.

Son Iuezes de las heregias priuatiuamente, nu. 72. alli.

De prerrogatiuas de Inquisidores, alli.

Castigan los judiciarios y bruxas, nu. 73. y siguient. pag. 929.

Si pueden compeler a Iuezes seglares que den el auxilio, col. 1. pag. 932.

Y a abogados que ayuden en su tribunal, col. 1. pag. 942.

Y a los Reyes para que reuoquen, o modifiquen las leyes que impiden, o enflaquecen su jurisdicion, col. 1. pag. 944.

Y castigar a quien los injuriasse, nu. 113. pag. 946.

Si pueden compeler a los Principes que hag# jurar a sus subditos las leyes, y den fauor contra hereges, nu. 117. alli.

Si pueden quitar y castigar sus oficiales por culpas del oficio, nu. 126. pag. 949.

Y a los penitenciados, nu. 147. pag. 955.

Si pueden prohibir armas à los sospechosos de la Fê, nu. 151 alli.

Y castigar a los que se casan dos vezes, nu. 152. pag. 958.

Si pueden prender hereges sin inuocar el auxilio seglar, nu. 172. pag. 963.

Si aplican al Rey la confiscacion de bienes de hereges condenados, nu. 201. pag. 977.

Si conocen contra caualleros de Ordenes sobre heregia, nu. 15. pag. 1139.

Conocensobre ella contra religiosos, alli.

Como examinan los testigos, col. 1. pag. 1210.

INSIGNIAS, o armas, el que vsurpa y borra las agenas que pena tiene, nu. 127. pag. 314.

Insignias si se quitan a qnien se quita el oficio, nu. 20. pag. 361.

Insinuacion de donacion para clerigo ante quien se haze, nu. 177. pag. 1086.

INTENCION buena es ayudada de Dios, nu. 8. pag. 3.

INTENTO principal del buen Corregidor qual deue ser, nu. 1. y sigui#t. pag. 382 y nu. 21. y 25. alli.

Qual le tuuieron los Legisladores en sus leyes, nu. 3. pag. 397.

INTERESSE si deue pagarse al clerigo por la casa que se le derribò para atajar fuego, nu. 113. pag. 1057.

INVENTARIO judicial de bienes to cante a clerigo ante quien se ha de hazer, nu. 179. pag. 1079.

Y el de bienes de Obispo, nu. 180. alli.

IOSEPH librò a los Sacerdotes, y a sus bienes, de Faraon, nu. 17. pag. 997.

[[ciii]] IRA de Dios està aparejada contra los ma los electores de Iuezes, pag. 38. al fin.

Ira si es peor que el odio, col. 2. pag. 429.

Si deue suplicarse del mandato Real airado, nu. 76. pag. 586.

IRENARCAS que oficio hazian entre los Romanos, nu. 20. pag. 271. y num. 16. pag. 1196.

ITALIA en que prouincias se gouierna por Letrados, y por Capitanes, nu. 31. pag. 186. y nu. 9. pag. 194.

IVBILADOS como eran los soldados viejos por los Romanos, nu. 27. pag. 157.

IVDIOS aconsejò el Obispo don Pablo al Rey don Enrique III. que no se siruiesse dellos, o de conuersos, nu. 26. pag. 104.

Don Mair, medico Iudio, si matò con yeruas al Rey don Enrique III. nu. 27. alli.

Si son sediciosos, codiciosos, y ambiciosos: y as si no conuienen para las comunidades y oficios publicos, alli.

Iudios si gozan de la inmunidad Ecclesiastica, nu. 50. pag. 737.

IVEZES ORDINARIOS eligelos el Rey, nu. 17. pag. 28.

Aunque sea contra voluntad de los pueblos, nu. 20. pag. 29.

Iuezes y justicias si se deriuan del Rey, nu. 21. alli.

Si se llaman oficiales, nu. 32. pag. 33.

Quando los podran nombrar los Regidores, nu. 22. pag. 29. Vease Regidores.

Iuez si faltasse en el pueblo, si podran los Regidores dicernir tutelas, y hazer otros actos de jurisdicion, nu. 29. pag. 32.

Iuezes como se eligian en Esparta, y en Roma, nu. 9. pag. 40.

Y como entre los Hebreos, col. 2. alli.

Contra los que compran los oficios que se presume, col. 1. pag. 48.

Iuez si peca quando se deleita en mandar, nu. 33. pag. 53.

Como deue c#seruar la autoridad del oficio, nu. 34. pag. 54.

Tres cosas que deue considerar para salir bien del, alli.

Conuiene que se an le ales, col. 2. pag. 97.

Si son ministros de Dios, nu. 7. pag. 111.

No sean precipitados en sus sentencias, nu. 17. pag. 118.

Ni incredulos, o credulos en demasia, num. 20. y siguient. pag. 119.

Del daño de su inorancia, nu. 2. pag. 126.

En sus determinaciones no dependan de otros, nu. 4. pag. 126.

Iuezes si pueden ser hombres sin letras, y q# no sepan leer, nu. 14. pag. 131. y nu. 23. y siguient. pag. 180. y nu. 5. pag. 234.

Iuezes Letrados quanto han de auer estudiado, nu. 17. y siguient. pag. 132. y num. 25. alli.

Y que si fuessen eminentes, nu. 18. alli.

Si se requiere tengan mas ciencia que Abogados, nu. 22. pag. 154.

Graduados en Canones, si pueden ser Iuezes, nu. 24. pag. 135.

Que sean teoricos y praticos, nu. 28. p. 136.

Y qual es mas necessario, nu. 29. alli.

Que sean de buenos ent#dimi#tos, nu. 30. alli

Iuezes inorantes a quien los compara el derecho, pag. 139. al fin.

Iuez inorante, quando, y a que està obligado en conciencia y justicia, nu. 34. pag. 140.

Iuez docto en la vista y estudio de los pleitos con que diligencia cumple, nu. 35. y siguie. pag. 141.

Si el error fuesse grande, si se escusa el Iuez con auer hecho su poßible, nu. 36. pag. 141

Vean y estudien los pleitos con mucho cuydado, nu. 37. alli.

[[civ]] Conuiene que sean doctos contra las cauilaciones de algunos Abogados, col. 1. p. 145.

Iuez de ruin ingenio, si puede ser recusado, col. 2. alli.

Si conuiene que sean ancianos, y no moços, nu. 3. y siguient. pag. 147.

Iuezes moços porque son peligrosos, alli.

Iuezes muy viejos, que defetos tienen, nu. 10. y siguient. pag. 151.

De las opiniones de la edad de los Iuezes, nu. 17. pag. 153. y nu. 16. pag. 237.

El proueydo por Iuez de menos de ventiseis años, si incurre en la pena, no declarando su edad, nu. 28. pag. 157.

Y el de menos de venticinco años, si se restituye, col. 1. pag. 159.

Si conuiene que sea astuto, nu. 2. pag. 169.

Iuezes si eran los Reyes de Grecia, y de otras prouincias, nu. 4. pag. 170.

Iuez sinifica decidor del derecho, num. 23. pag. 180.

Si serà mejor Iuez el Legislador que otro, alli.

Si conuiene que los Iuezes y Gouernadores sean Letrados, nu. 23. y siguient. pag. 180.

Y que sean ricos, o pobres, nu. 26. y siguient. pag. 226.

Si deuen sentenciar con Assessores, nu. 6. y siguient. pag. 235.

Iuezes que requisitos han de tener, nu. 16. pag. 237.

Si pueden ser naturales, nu. 23. y siguient. pag. 240.

Qual se dira Iuez vezino, o natural, num. 24. alli.

Si solia y deuia executar su sentencia, y a cuya costa, nu. 30. pag. 274.

Iuez no basta que sea bueno, si sus executores son malos, col. 1. pag. 276.

Si pueden traer todas armas, nu. 75. p. 292.

Si pueden aplicarse las armas de los que los porteros traen ante ellos presos, o comparecidos, nu. 116. pag. 311.

Si es licito herir, o matar al Iuez, o ministros, aunque excedan notoriamente, nu. 132. pag. 316.

Iuez quien puede ser de la eleccion cometida a la conciencia, nu. 8. pag. 358.

Por quales causas puede ser priuado de oficio, nu. 30. y siguient. pag. 363.

Si los deue el Rey priuar luego que sepasus demeritos, nu. 33. alli.

Enemigos graue cosa es que sean Iuezes, nu. 118. pag. 1229.

Buen varon porque es llamado Iuez, nu. 5. pag. 398.

Iuez injusto si es el peor de las fieras, col. 1. pag. 399.

Comparacion de los Iuezes, Reyno, y Republica, nu. 14. y 15. pag. 404.

Qual ha de ser su intento, nu. 4. pag. 398. y nu. 16. alli. y nu. 81. pag. 439.

Como deue dar audiencia, nu. 19. pag. 405. y nu. 75. pag 476.

Atributos del Iuez recto y justo, num. 20. pag. 406.

Que empresa y letra deue traer, nu. 22. pag. 407. y nu. 87. pag. 443.

Como deue tener fortaleza contra el temor de los poderosos, y en otros casos, nu. 24. y siguient. hasta 47. pag. 408.

Iuez si biue estado peligroso, nu. 32. p. 410.

Haga que los poderosos no ofendan a los me nores, nu. 32. alli.

Quando deue condenar al Rey, y al Fisco, nu. 41. y 42. pag. 415.

Hombres admirables en la justicia, nu. 47. alli.

Los rectos y enteros, si son perseguidos, nu. 48. pag. 418.

Por que llaman oy Iuez aspero al que haze justicia, nu. 51. pag. 419.

[[cv]] Contra el que no da el deuido castigo, nu. 54. y 55. alli.

Del respeto que avn el condenado tiene al Iuez, nu. 57. alli.

Qual peca mas el que juz gò mal por miedo, o el que se le causò, nu. 58. pag. 424.

Si deue aceptar personas, ruegos, lagrimas, o importunaciones, alli. nu. 59. y siguient. y nu. 35. pag. 487.

Quando puede fauorecer a la biuda, al menor, al pobre, y a otros, nu. 62. pag. 426.

Si deue fauorecer al pobre, agrauiando al rico, nu. 63. pag. 427.

Si deue fiar de ofertas de poderosos que ruegan, alli. nu. 65.

No se dexe vencer del amor lasciuo, nu. 67. pag. 430.

Nide amistad, nu. 68. alli.

Y si por ella puede remitir la pena, nu. 71. pag. 434.

Considere las defensas, y no le pese dellas, ni las deniegue, nu. 75. alli. y nu. 30. y siguien. pag. 537.

Como ha de considerar las personas, alli.

Y ser constante en sus autos, nu. 76. alli.

Y que, si ay error en ellos, alli. nu. 77. y num. 50. pag. 368.

Qual es peor el Iuez tibio, o el caliente, o frio, nu. 78. pag. 438.

Sean amadores de verdad, nu. 25. pag. 50.

Temerosos de Dios, alli. y siguien.

Poderosos, y no codiciosos, alli. y siguien.

Ni ambiciosos, alli. y siguien.

Ni habladores, alli. y siguient.

Y fuertes contra la codicia, y de los males della, nu 79. pag. 438. y nu. 1. y siguient. pag. 639. y nu. 31. pag. 53.

Y fuertes contra la prospera fortuna, nu. 80. alli.

El buen Iuez si merece mas que el predicador, nu. 83. pag. 440.

Reyes y pueblos como los deuen honrar y premiar, nu. 85. alli.

Iuez malo como deue ser afrentado y punido, nu. 86. alli.

Consideraciones para ser buen Iuez, nu. 34. pag. 53. y nu. 55. pag. 66. y nu. 64. pag. 88. y nu. 32. pag. 123. y col. 2. y siguien. p. 442.

Si puede llamar a pregones de oficio à los ausentes, nu. 172. pag. 1249.

El que deniega, o menosprecia la justicia es injusto, nu. 91. pag. 445.

Iuez como ha de traer ante los ojos la equidad, nu. 1. y siguient. pag. 449. y num. 4. y por todo el capitulo III. libro II. Vease Piedad.

El hecho del Iuez si se reputa por de la par te, nu. 172. pag. 1249.

Iuez porque es comparado al Medico, col. 1. pag. 457. y nu. 14. pag. 472.

No dessee afamarse haziendo castigos, nu. 16. alli. y siguient. y nu. 22. y siguient.

Ni estremandose en sus obras, col. 2. p. 518. y nu. 1. y siguient. pag. 527. y nu. 12. y 20. alli. y col. 2. pag. 539.

Si deue ser demasiado inquiridor de delitos, nu. 14. alli.

Crueldad reprehende se en los Iuezes, num. 22. y siguient. pag. 459.

Algunos Iuezes si destruyen a sus enemigos de miedo dellos, nu. 25. alli.

Los muy justicieros si son arrogantes, nu. 26. alli.

Si pueden acrecentar, o aliuiar las penas, como, quien, y quando, nu. 27. y siguient. pag. 460. y nu. 58. pag. 579. y nu. 180. pag. 867. y nu. 137. y siguient. pag. 1237.

Y por quales causas, nu. 147. pag. 1242.

Iuezes destruydos por muy rigurosos, nu. 32. pag. 462.

[[cvi]] Si deuen seguir la opinion mas piadosa, nu. 33. alli.

Contra Iuezes que no saben absoluer à nadie, alli.

Y contra los que dißimul# delitos, col. 1. y 2. pag. 464. y nu. 58. pag. 579.

Como deue el Iuez compadecerse de los que condena, col. 1. pag. 465. y nu. 28. pag. 536.

Y considerar las circunstancias, nu. 18. pag. 118. y nu. 2. 10. y siguient. pag. 467.

Quando puede lleuar despreces y homecillos. Vease Despreces y Homecillos.

Como pintauan los Godos al Iuez, nu. 6. pag. 468.

Como podra ser justiciero y piadoso juntam# te, nu. 1. y siguient. y 8. pag. 466.

Sobre vn delito si deue hazer mas de vn pro cesso, nu. 174. pag. 174.

Si deue ser bien razonado y eloquente, nu. 5. pag. 123. y nu. 4. pag. 477.

Y disputar con los Abogados, y en que forma, y suplir sus faltas, nu. 5. 11. 13. 48. 50. y 51. alli.

Si ha de ser dißimulado y fingido, nu. 9. y siguient. y nu. 34. pag. 478.

No de credito à las partes, ni condene sin oyr las, nu. 36. pag. 488.

Si deue dißimular el dolo del litigante, nu. 37. alli.

Y la causa en que funda su sentencia, acuerdo, y traça, nu. 38. 43. 45. y 55. alli.

Si deue alguna vez escriuir el mismo la informacion de algun delito, nu. 39. alli.

Y dißimular la injuria liuiana de persona de calidad, nu. 40. pag. 489.

No manifieste las prouanças antes de tiempo, nu. 46. pag. 490.

Ni haga ofertas à las partes, ni les engañe, nu. 52. pag. 492.

Ni tome la confeßion al reo sobre lo no pro uado, nu. 59. pag. 493.

Si puede alguna vez seguir su opinion, nu. 35. pag. 514.

Si peca el que es Iuez siendo imperito, col. 1. pag. 534.

Siga la opinion comun, nu. 7. pag. 3. y nu. 108. pag. 306. y nu. 7. y 20. pag. 519.

No siga la opinion del pueblo en daño del Rey, o contra justicia, nu. 27. alli.

Sea puntual en las relaciones que embiare al Rey, o à los superiores, nu. 203. p. 1260. Vease Relacion.

No haga justicia por vanagloria, ni por vengança, nu. 1. y siguient. y 8. y 20. pag. 527.

Como deue legitimar los juyzios, num. 135. pag. 1237.

Y proceder en causas sumarias. Vease Causa.

Aborrezca el delito, y no al delinquente, nu. 29. pag. 537.

Si puede hazer esperiencias para aueriguar verdad, nu. 153. pag. 1243.

Como juz gare serà juz gado, y aun con mayor rigor, nu. 33. pag. 538.

No deniegue, ni atropelle los terminos a los reos, nu. 34. alli.

Que deue hazer sobre la recusacion general y maliciosa, nu. 163. pag. 1246.

Contentense con el fin y disposicion de las le yes, y no vsen demasias exquisitas, nu. 6. pag. 518. y col. 2. pag. 539.

Iuez de criminal si conoce de ciuil, nu. 81. pag. 1217.

Iuez de vn Corregimiento, si puede en vn pueblo sentenciar causas de otro pueblo del partido, nu. 15. pag. 546.

De los daños del aluedrio del Iuez, y no juz gar por el processo, col. 1. y sigui#t. pag. 558. y nu. 18. alli. Vease Aluedrio.

Abogado si ha de saber lo que ha de proueer el Iuez segun el processo, nu. 19. pag. 562.

[[cvii]] Qualquier Iuez si puede con castigo defender su jurisdicion, nu. 82. pag. 1218.

El inferior si puede prender y castigar al su perior que delinque en su territorio, nu. 110. pag. 1227. y nu. 124. pag. 1233.

Iuez Ordinario y Delegado en que difieren, nu. 25. y siguient. pag. 1201. y nu. 83. pag. 1218.

El que juz ga contra la costumbre, si haze el pleito suyo, nu. 30. y 31. pag. 565.

Si està el Iuez obligado a saber las costumbres como las leyes, y si la inorancia dellas escusa, alli. nu. 39. Vease Costumbre.

Del Iuez que juz ga por las leyes, y obra c# tra ellas, col. 2. pag. 576.

Como deue cumplir los mandatos Reales, nu. 59. y siguient. pag. 580.

Y quando suplicar dellos, nu. 74. y 77. p. 586

No reciba dadiuas, nu. 1. y siguient. pag. 591. y nu. 29. pag. 122. y cap. XIIII. pag. 319. Vease Dadiuas, Codicia, y Cohechos.

Que se presume del que era pobre, y sale rico, col. 1. y 2. pag. 593.

Cambisses, y otros, hizieron desollar a Iuezes cohechadores, y de las penas dellos, alli. nu. 10. y 25.

Inuectiua contra Iuezes cohechadores, y si son peores que los robadores, y que logreros, nu. 22. y siguient. pag. 603.

Y si pueden por qualquiera ser acusados durante el oficio, alli. nu. 24. al fin.

Si pueden ser condenados por vn mismo proces so, col. 1. pag. 607.

El que cohecha al Iuez, que pena tiene, nu. 27. alli.

Si està obligado a restituir las dadiuas, nu. 38. pag. 612.

Si puede recebir prenda, o fiança de indemnidad, nu. 57. pag. 621.

No se fie de que el cohecho sea secreto, nu. 82. pag. 633.

Exortacion de la limpieza de manos a los Iuezes, nu. 83. y 84. alli.

Quando puede ser vno Iuez en su causa, nu. 118. pag. 1230.

Escrupulosa inquisicion no se deue hazer c# tra el Iuez limpio de manos, nu. 2. p. 591.

Contra Iuezes que dexan sus derechos, y hur tan de por junto, nu. 9. pag. 643. y nu. 73. y 74. pag. 663.

Porque dizen las leyes que sea el Iuez sin mala codicia, alli. nu. 10. y sigui#t. y n. 75.

De la obseruancia del aranzel y costumbre en lleuar los derechos, nu. 12. pag. 643. y nu. 30. pag. 648. Vease Derechos.

No tome las condenaciones depositadas, nu. 24. pag. 647.

No haga conciertos sobre las sentencias, nu. 25. alli.

No contrate, ni arriende, ni bastezca, ni fie, y los casos de falencia, num. 34. hasta 61. pag. 650. Vease Contratos.

Si valen sus autos, y del escriuano recusados, nu. 159. pag. 1246. Vease Recusacion.

Si puede prestar, o recebir prestado, y del q# le empresta, nu. 61. y siguient. y 65. p. 659.

Y admitir apelacion, o recusacion sobre tormento, y del vso del. Vease Tormentos.

Si deue soltar en fiado a los denunciados, nu. 66. pag. 660.

Si puede proceder la verdad sabida, nu. 136. pag. 1237. Vease Pesquisidores.

No sea todo el intento y palabras del Iuez sobre adquirir dineros, nu. 74. y 75. alli.

Quando, y como deue dar razon de sus motiuos, nu. 140. pag. 1240.

Pinturas y simbolos del Iuez, segun los antiguos, nu. 1. pag. 668.

Si puede el Iuez hazer oficio de escriuano, nu. 48. pag. 692.

Si comete aleue el que mata al Iuez, col. 1. b. 732.

[[cviii]] El Iuez que huye de la Residencia, si goza de la Yglesia, nu. 77. pag. 751.

Encomienda se les la inmunidad Ecclesiastica, nu. 1. pag. 713. y nu. 100. y 101. pag. 760. Vease Inmunidad y Corregidor.

Si deuen de oficio considerar las defensas de los reos, nu. 190. pag. 1255.

Los Iuezes del Rey, y de Señores, si gozan de sus preeminencias en residencia, num. 57. pag. 823.

Noteman à los escriuanos para dexarles lleuar derechos indeuidos, nu. 260. p. 1282.

Iuezes si pueden ser las Reynas y Señoras, col. 1. pag. 825.

Quales pueden aduocar las causas, nu. 100. y 101. pag. 858.

Quanto importa que el Iuez examine al reo, y al testigo, alli. nu. 104. y nu. 51. p. 1209

Inhibicion si tiene efeto hasta que se notifica al Iuez, alli. nu. 102. y nu. 23. pag. 1199

Quales Iuezes pueden executar las sentencias, nu. 135. pag. 851.

Iuez, qual, y quando puede castigar su injuria, nu. 140. alli.

Si puede el Rey sin causa quitarlos, nu. 155. pag. 857.

Si pueden ser conuenidos durante su oficio, nu 160. pag. 859.

Iuez de vn partido, si libra por requisitoria, o por mandamiento a los de otro partido del mismo Corregimiento, o Estado, col. 1. pag. 869. Vease Alcaldes Ordinarios, y Iuezes Comarcanos.

IVEZES de Villas, o Aldeas. Vease Alcaldes Ordinarios.

IVEZES COMARCANOS como se les da comißion por el Consejo y Chancillerias, nu. 2. y siguient. pag. 1159. y nu. 43. pag. 1207.

Y con que salario, dicho nu. 43.

Si se entienden estas Comißiones con Alcaldes de villas eximidas, nu. 3. y siguient. pag. 1159.

Como se cuenta la cercania del Iuez comarcano, nu. 8. pag. 1161.

Si vale lo actuado antes de ser requeridos con la comißion, nu. 9. alli.

Si pueden elegir alguazil para ella, nu. 46. pag. 1207.

Y escriuano, nu. 10. 11. y 12. alli. y nu. 31. pag. 1203.

Y traerle defuera, dicho nu. 11.

Y abreuiar los terminos, nu. 29. y siguient. pag. 1166.

Y admitir plenas prouanças, nu. 33. alli.

De varias comißiones dadas a comarcanos. Vease Comißiones.

Si los tales Comissarios son meros, o mixtos executores, nu. 45. y siguient. pag. 1169.

Y de su jurisdicion, alli.

Que excepciones pueden admitir, nu. 46. y siguient. alli.

O en caso de liquidar principal, o frutos, nu. 51. alli.

Si pueden cobrar assessorias, nu. 59. p. 1175.

Y decimas dexando el salario, nu. 62. pag. 1176.

Y no aßignando se le si las podran lleuar, y otros derechos ordinarios, num. 63. alli. y nu. 25. y siguient. pag. 1204.

No lleuen mas salario del aßignado. nu. 65. pag. 1178.

Y no aßignandoseles alguno, si pueden lleuar comidas, alli, y nu. 192. pag. 256.

Si lleuaran salarios de quien les detiene en cobrarlos, nu. 66. pag. 1179.

Que deuen hazer, si estando en vna comißi# les embian à otra, nu. 68. pag. 1179.

Estando en vn pueblo con dos comißiones, si pueden lleuar dos salarios, alli.

[[cix]] De la prouision incitatiua, nu. 24. pag. 1200.

Y si por ella se pueden aduocar causas, nu. 34. pag. 1203.

Haziendo por comißion lo que sin ella podian hazer, si se dira hecho de Iuez Ordinario, nu. 24 pag. 1200.

Si podran lleuar sus derechos y partes, num. 35. pag. 1204.

Si han de dar residencia de las Comißiones, nu. 194. pag. 1257.

IVEZES DE MESTAS. Vease Alcaldes Entregadores.

IVEZES DE SACAS. Vease Alcaldes de Sacas.

IVEZES DE COMISSION. Vease Delegados, Iuezes Comarcanos, y Pesquisidores.

IVEZES PESQVISIDORES. Vease Pesquisidores.

IVEZES ARBITROS. Vease Arbitros.

IVEZES DE SEÑORES. Vea se Señores de Vassallos.

IVEZES, Prior, y Consules, nu. 53. pag. 1156.

IVEZES Seglares executen las penas de bereges, nu. 28. pag. 916.

Si castigan al que se fingio clerigo para pedir limosna, nu. 43. pag. 918.

Y a los vsureros, nu. 8. pag. 1136. Vease Vsuras.

Como deuen castigar los amancebados, nu. 55. y siguient. pag. 922.

Que deuen hazer teniendo noticia de algun herege, nu. 71. pag. 925.

Si deuen proceder contra los adiuinos, sorteros, astrologos, hechizeros, bruxas, y gitanas, nu. 73. y 74. pag. 929.

Y contra embusteros y encantadores, num. 75. alli.

Iuez seglar en que casos es inferior al Eccle siastico, nu. 80. alli.

Y en que caso es superior, col. 1. pag. 1030. y nu. 168. pag. 961.

Y quando deue impartir el auxilio, y si puede ser compelido por el à ello, y por los Inquisidores, nu. 8. y 81. pag. 929. y num. 179. pag. 967.

Si puede castigar los sacrilegos, num. 82. pag. 932.

Y a los que delinquen juntamente con clerigos, nu. 90. y siguient. pag. 935.

Y el delito mixti fori sentenciado por el Ecclesiastico, nu. 94. pag. 938.

Quando puede vno ser Iuez en su causa propia, nu. 109. pag 945.

Si puede castigar la injuria hecha al Eccle siastico, nu. 132. pag. 951.

Y dar el hospital en pago de deuda, nu. 138. pag. 953.

Y executar testamento del vsurario, o incestuoso, alli. nu. 139.

Y castigar à los penitenciados por la Yglesia, nu. 147. pag. 955.

Y a los casados dos vezes, nu. 152. alli.

Iuez seglar no tenga quexoso al Obispo, nu. 162. pag. 959.

En casos mixti fori, quanto vale la preuen cion, nu. 163. y 164. alli.

Si se inhibira dellos quando preuino el Ecclesiastico, alli. nu. 165.

Como deue impartir el auxilio sobreheregia, nu. 171. y 172. alli.

Si para este caso, y otros, ha de examinar el processo, alli, y nu. 174. 175. y 176.

No deue impartir su auxilio en lo injusto, nu. 175. pag. 965.

Si deue hazer nueuo processo contra el clerigo degradado, que le entrega el Ecclesiastico, alli.

[[cx]] Si deue impartir el auxilio al Ecclesiastico Delegado, nu. 179. pag. 967.

Y como deue examinar su comißion, num. 180. alli.

Sobre impartir, o no, el auxilio, qual potestad es superior, nu. 81. pag. 931. y nu. 129. pag. 950. y nu. 175. 182. y 183. pag. 969.

Exortacion à los Iuezes seglares sobre el impartir auxilios a Ecclesiasticos, y buena acogida à sus notarios, nu. 182. 184. 185. y 186. pag. 969.

Si puede prender à los notarios que exceden, nu. 184. alli.

Tengan buena correspondencia, y ayuden se Iuez seglar, y el Ecclesiastico, nu. 186. pag. 970.

Y tenganle grato, nu. 160. alli.

Si han de ser legos los Iuezes de Obispos en lo temporal, nu. 194. pag. 973.

Iuez seglar si podria condenar al herege en la confiscacion de bienes, omitida por los Inquisidores, nu. 201. pag. 977.

No vsurpen la jurisdicion Ecclesiastica, a#que lo consienta el Obispo, y de las penas dello, nu. 2. 5. 8. y 9. pag. 992.

No la tienen contra Ecclesiasticos en las co sas espirituales, so pena de sacrilegio, nu. 32. y 33. pag. 1003.

Si la tienen en lo incidente, o sobre el hecho dellos, alli. nu. 34. y num. 237. 239. y 240. pag. 1097.

No tienen jurisdicion contra Ecclesiasticos en lo criminal, ni en lo ciuil, aunque sea espiritual, nu. 35. y 38. pag. 1003.

Si los pueden absoluer, aunque no los pued# condenar, nu. 36. alli.

Sin degradacion no pueden castigar corporalmente a ningun clerigo, nu. 38. pag. 1005.

Y si basta la degradacion verbal sin entre ga, nu. 74. y 76. pag. 1026.

Si puede ser resistido para que suelte al clerigo, nu. 41. pag. 1005.

Iuez seglar, o muger, si puede conocer de causas de clerigos por comißion del Papa, nu. 42. y 46. alli.

O por comißion del Obispo, nu. 48. alli.

Por derecho antiguo, si podia con el Obispo castigar al clerigo, nu. 47. pag. 1010.

A instancia del Obispo, o su Vicario, en que casos podra el Iuez seglar prender al clerigo, nu. 49. alli.

Y si le hallasse de noche en abito indecente, o para delinquir, nu. 50. alli.

Si puede prender y castigar al Obispo, o clerigo assasino sin degradacion, y que requisitos son necessarios, nu. 54. y siguien. alli.

Y por el pecado nefando, nu. 59. pag. 1016.

Como puede proceder el Iuez seglar contra Ecclesiasticos, si vsurpassen la jurisdici# Real, o Regalias, nu. 60. alli.

Y si puede quitarles las armas, y c#denarles en ellas, y en las otras penas de prision, y ciuiles, nu. 66. y siguient. pag. 1020.

Y proceder sobre reuentas de trigo, o carnes, o otras cosas prohibidas, nu. 72. pag. 1025.

Y sobre quebrantamiento de prouision Real de amparo, nu. 73. alli.

Por la degradacion actual, si se haze el clerigo del fuero seglar, nu. 74. pag. 1026.

Contra el que toma ordensacro, o de religion, o professa despues de cometido el delito, si proceders el Iuez seglar, nu. 77. y sigui. pag. 1027. y nu. 24. pag. 1143.

O contra el que cumplio el voto dello, nu. 81. alli.

O contra el de corona, casado despues del delito, nu. 83. pag. 1030.

Y si el Eclesiastico impidiesse la prision, o execucion de justicia del lego, nu. 84. p. 1030.

[[cxi]] Iuez seglar y Ecclesiastico, si pueden con ar mas defender su jurisdicion, nu. 81. p. 1031.

Y el seglar si puede, y como, proceder contra caualleros de Ordenes militares. Vease caualleros de Ordenes.

Y contra el frayle en el año de nouiciado, nu. 86. pag. 1031.

Y si el clerigo se desacatasse, o delinquiesse contra la justicia seglar, nu. 89. p. 1032.

Y si fuesse oficial de alguna arte, nu. 90. alli.

Y si testificasse falso ante el seglar, num. 91. pag. 1033.

Y si presentasse escritura falsa, alli.

Y si podra compeler al clerigo a que testifiq#, nu. 92. alli.

Y si faltasse la potestad Ecclesiastica, o fues se remissa, si podra el Rey exercer su potestad en lo Ecclesiastico, nu. 93. p. 1034.

Y si fuesse remissa en administrar justicia al clerigo, alli.

Y si el clerigo fuesse truhan, o farsante, nu. 94. pag. 135.

Y si cometiesse delitos enormes y crueles, nu. 95. y 96. alli.

Y si fuesse soldado, nu. 97. pag. 1038.

Y si fuesse apostata, nu. 98 alli.

Y sobre exercicio de oficio Real, nu. 99. alli.

Y si fuesse publico carnizero, o bodegonero, o tabernero, nu. 100. alli.

Y si el de menores ordenes fuesse bigamo, nu. 101. pag. 1040.

Y si los coronados, solteros, o casados, no tuuiessen los requisitos del concilio Tridentino, nu. 102. alli.

Y si siendo delinquentes anduuiessen sueltos, nu. 104. alli.

Y si fuesse estudiante, alli.

Y si podra prender a los coronados hallados en abito seglar, y tenerlos presos hasta que conste del clericato, nu. 105. pag. 1043.

Iuez seglar si es competente sobre el abito y tonsura de los coronados, col. 2. alli.

Si ha de sobreseer en la causa pendiente la del clericato, nu. 108. pag. 1045.

Si puede proceder contra coronados en lo ciuil, nu. 110. pag. 1046.

Y sobre paga de alcaualas y tributos, alli.

Y desterrar clerigos y condenarles en las temporalidades, nu. 49. y 62. y 112. pag. 1046

Y si el clerigo fuesse incorregible, nu. 113. alli.

Y si fuesse traydor, nu. 115. y 116. alli.

O sacador de cosas vedadas, nu. 117. alli.

Y sobre el registro de sus bestias y ganados dentro de las doze leguas de Reynos estraños, alli.

Y sobre toma de leña, o vellota del monte ve dado, nu. 118. pag. 1049.

Y sobre caça, o pesca, nu. 119. alli.

Iuez seglar si es competente sobre obras pias, nu. 120. pag. 1050.

Y sobre si el clerigo trae vestidos contra la prematica, nu. 121. alli.

Y si excede de las tassas deltrigo, o otras posturas, nu. 122. alli.

Y si fuesse tratante, o negociador, nu. 123. alli.

Y sobre las alcaualas, o aduanas dello, num 124. pag. 1052.

Y sobre el seruicio y montazgo dello, num. 125. alli.

Y sobre arrendamiento de r#tas Reales, nu. 126. alli.

Y si fuesse inmediato al Papa, y no tuuiesse Iuez que le castigasse, nu. 127. alli.

Y sobre pesos y medidas falsas, nu. 129. pag. 1054.

Y sobre depositos, nu. 130. alli.

Y sobre constituirle en mora, nu. 131. alli.

Y para que le perjudiq# alguna informacion, alli.

[[cxii]] Y si recibio bienes en fraude del fisco, num. 132. alli.

Y sobre derribar su casa para atajar incendio, nu. 133. pag. 1057.

O estando ruinosa, nu. 134. alli.

Y sobre ereccion, reparo, y adorno de Yglesias, nu. 135. alli.

Y sobre deterior acion dellas, nu. 136. p. 1058

Y sobre administracion de hazienda temporal, nu. 138. alli.

Y si teniendola se ordenasse, alli.

Y sobre alçar las fuerças, nu. 139. pag. 1059.

Y la pratica en esto, nu. 31. pag. 1145. y nu. 34 y siguient. alli.

Y sobre causa possessoria espiritual, o casi en que no aya mezcla de propiedad, nu. 141. pag. 1061.

Y sobre patronaz go, o presentacion, alli.

Y sobre elecciones, alli.

Y sobre diezmos en posseßion, alli.

Y sobre posseßion de reliquias de Santos, nu. 142. pag. 1062. y nu. 75. pag. 930.

Y sobre calumnia de Ecclesiasticos conuencida en juyzio seglar, nu. 143. pag. 162.

Y sobre paga de diezmos en ciertos casos, nu. 145. pag. 1063.

Y sobre diezmos en posseßion y propiedad, quando pertenecen a Reyes, o a Señores por indulto Apostolico, o derecho feudal, nu. 146. alli.

Y sobre nueuos diezmos, nu. 148. pag. 1065.

Y sobre diezmos de caualleros de Ordenes, nu. 149. alli.

Y sobre cobrarlos de arrendadores legos, nu. 50. alli.

O de otros con poder de clerigo, nu. 151. alli.

Y sobre tercias del Rey, nu. 152. alli.

Y sobre demoler lo edificado en lo publico por Iglesias, o Ecclesiasticos, nu. 153. p. 1066. y nu. 153. pag. 1058.

Y sobre causa feudal, nu. 155. pag. 1066.

Y sobre Tenuta de mayoraz go, nu. 157. alli.

Y sobre juros y mercedes de Reyes, n. 159. alli

Y sobre castigo de retraydo, nu. 160. p. 1069.

Y sobre lo temporal en que la Iglesia, o clerigo, fuere actor, nu. 161. alli.

Y sobre reconuencion ciuil, nu. 162. p. 1070.

Y sobre nulidad, o falsedad de escritura pre sentada por clerigo, nu 163. pag. 1071.

Y sobre acciones Reales en lo temporal, nu. 164. alli.

Y sobre herencia de clerigo acceptada por lego, nu. 165. y siguient. alli.

Y sobre publicacion de testamento, nu. 168. pag. 1074.

Y sobre saneamiento de cosa v#dida, n. 169. alli.

Y sobre castigo de matrimonio clandestino, nu. 170. alli.

Y sobre impedir cobrança de rentas Reales, nu. 171. pag. 1075.

Y sobre cobrarlas, nu. 172. alli.

Y sobre si vale juramento hecho por miedo, nu. 173. alli.

Y sobre emancipacion, nu. 174. pag. 1076.

Y sobre insinuacion de donacion, nu. 177. alli.

Y sobre oposicion como tercero, nu. 178. alli.

Y sobre inuentario de bienes tocante a cleri go, nu. 179. alli.

O tocante a Obispo muerto, nu. 180. alli.

Y sobre pagar sus deudas, alli.

Y sobre negocio de Vniuersidad de clerigos y legos, nu. 181. pag. 1078.

Y sobre apelacion, o reducion de compromisso, nu. 188. alli.

Y sobre soltura del clerigo y composicion de sus bienes confiscados, hecha por el Eccle siastico, nu. 183. alli.

Y sobre curadoria de clerigo para algun plei to, nu. 184. alli.

Y sobre encantamento, o ficcion, con que alguno **[[cxiii]]** imputasse milagro a imagen, n. 185. p. 1079

Y sobre condenacion de costas, auiendo c#sentido el clerigo en la jurisdicion seglar, nu. 186. y 188. pag. 1079. y nu. 209. pag. 1089.

O siendo reputado por lego, nu. 210. p. 1089.

Si son nulos los autos del Iuez seglar, contra clerigo contumaz, dicho nu. 186. y num. 211. pag. 1089.

Clerigo en lo criminal, si puede c#sentir en la jurisdicion seglar, nu. 187. pag. 1079.

O quanto a su persona, o bienes Ecclesiasticos, aunque el lo jure, y lo consienta el Obispo, nu. 191. alli.

Clerigo si puede ser castigado por no declinar lajurisdicion seglar, nu. 189. alli.

Y apremiado por el a que declare, que deue responder, nu. 190. pag. 1080.

Y si por jurar y declarar ante el, le prorroga jurisdicion, alli.

Iuez seglar si es competente sobre contrato en que el clerigo sometio a el sus bienes t#porales, nu. 191. pag. 1081.

Y sobre despojo que clerigo aya hecho a lego, nu. 193. alli.

Y sobre el remedio de la ley de Toledo, alli.

Y sobre la execucion del concilio Tridentino, nu. 194. pag. 1082.

Y sobre causa ciuil cometida por Obispo, nu. 197. pag. 1083.

Y sobre castigo de perjuros, y del vso antiguo, nu. 198. alli.

Y sobre castigo de ermitaños sin regla, num. 199. alli.

Y de frayles Terceros sin regla, nu. 202. pag. 1085.

Y de Retores de hospitales, nu. 203. alli.

Y sobre tributo impuesto en heredad de cleri go, nu. 204. alli.

Y sobre el examen de la comißion de los N#cios y Legados Apostolicos, n. 207. p. 1087

Y sobre retencion de bulas en ciertos casos, nu. 208. pag. 1088.

Iuez incompetente si puede condenar en costas, alli.

Y sobre causa de clerigo tenido por lego, nu. 210. pag. 1089.

Y sobre condenarle en desprezes y omezillo, alli.

Y sobre anular sentencia dada contra clerigo, nu. 212. pag. 1090.

Y sobre patronaz go Real, o Regalias, nu. 213. alli.

Y sobre el gouierno de estudios y vniuersidades, nu. 214. alli.

Y sobre castigo de estudiantes, alli.

Y sobre presentacion de Obispados y prelacias destos Reynos, nu. 215. pag. 1091.

Y sobre la prouision de Anteyglesias, Feligresias, o Monesterios de las Montañas, num. 216. pag. 1092.

Y sobre visita de hospitales, nu. 218. y 220. pag. 1093.

Y sobre el patronaz go de casas de san Anton, nu. 219. alli.

Y sobre el de todas las Prebendas, Dignidades, y oficios Ecclesiasticos del Reyno de Granada, nu. 221. alli.

Y sobre injuria hecha a Ecclesiastico, num. 225. pag. 1094.

Y sobre discernir tutelas a clerigos, nu. 226. alli.

Y sobre acceptacion y cuentas dellos, nu 227. alli.

Y sobre algunos negocios de cofrades, num. 228. pag. 1095.

Y sobre culpa de Abogado, y Notario, causada ante el, nu. 229. pag. 1096.

Y sobre causa espiritual incidente entre infieles, nu. 230. alli.

Y sobre meter bestias en Iglesias, nu. 231. alli.

[[cxiv]] Y sobre causas ciuiles de caualleros de Ordenes, nu. 232. alli.

Y sobre las criminales sucedidas por causa de oficios de Corregidores, o Regidores, alli. Vease caualleros de Ordenes.

Y sobre negocios de familiares de la orden de san Iuan, alli.

Y sobre causas mixti fori, no bien castigadas por el Ecclesiastico, nu. 234. pag. 1097.

Y sobre promessa de casamiento, nu. 235. alli

Y sobre hazer pagar la pena puesta sobre ello, alli.

Y sobre validacion de absolucion, alli.

Y sobre falsedad de bula, de la qual se siguio incesto, alli.

Y sobre si vale la sentencia del Iuez Ecclesiastico, y monitorios, alli.

Y sobre blasfemia, nu. 238. pag. 1098.

Y sobre amancebamiento, alli.

Y sobre sacrilegio, alli.

Y sobre vsuras, alli.

Y sobre adiuinos, alli.

Y sobre Astrologos judiciarios, alli.

Y sobre el penitenciado, y otros casos mixti fori, alli.

Y sobre el estupro cometidoc#la comadre, alli

Y sobre arbitrio de clerigo, y lego, en causas espirituales, nu. 240. pag. 1098.

Y sobre aluedrio de buen varon en algunos casos dellas, alli.

Y sobre condenar en costas a clerigo que no prouò su demanda, nu. 241. pag. 1099.

Y sobre prender y remitir los culpados de heregia, nu. 242. alli.

Y sobre prendar y penar ganados de Clerigos, nu. 243. alli.

Y sobre fiança de lego becha por Clerigo, nu. 246. pag. 1102.

Y sobre el auxilio seglar impartido contra Clerigos, nu. 248. pag. 1102.

Y sobre derecho de sepultura, nu. 249. alli.

Y sobre las pertenencias de sus casas, nu. 250 pag. 1103.

Y sobre pena, o deuda contra el que con fraude se huuiesse hecho estudiante, alli.

Y sobre repartimiento y cobrança de subsidios, o tributos en casos licitos dederecho, nu. 251. alli. y nu. 315. pag. 1125. hasta nu. 326. Vea se Tributos.

Iuezes seglares si pueden sentenciar en Iglesias, nu. 277. pag. 1111.

Y compeler a Ecclesiasticos que hagan cojer la l# gosta de sus heredades, nu. 292. pag. 1115.

Y tomarles sus bienes causatiuamente para traerlos a obediencia en caso licito, num. 320. pag. 1128.

Iuez seglar si puede aßignar termino al Clerigo para que prueue el clericato ante su Iuez, nu. 326. pag. 1131.

O ante el mismo Iuez seglar, alli.

Si#do remisso el Clerigo en mostrarlo si pue de el Iuez seglar proceder contra el, alli.

Quanto tiempo puede tener al Clerigo en su carcel, nu. 327. alli.

Si le deue remitir luego que consta ser Clerigo, alli. y nu. 43. pag. 1151.

Y en que forma le deue remitir, nu. 328. pag. 1131. y dicho nu. 43.

Si le haze injuria è incurre en excomunion, remiti#dole ignominiosamente, dicho nu. 328

Con que prisiones puede remitirle, alli.

Si ha de nombrar Alguaziles y guardas para ello, nu. 329. alli.

Y embiar el processo con el, nu. 330. pag. 1133

No procuren que les sean leydas letras, o c#suras Ecclesiasticas, nu. 29. pag. 1145.

Quanto deuen obedecer y ayudar los manda mientos de ministros Ecclesiasticos, num. 30. pag. 1141. y nu. 43. pag. 1152.

Y no tratar mal à los N#cios y Fiscales, alli.

[[cxv]] Y defender con valor la jurisdicion Real, nu. 32. pag. 1145. y nu. 3. pag. 1135. y num. 48. y siguient. pag. 1154.

De la pena del Iuez seglar que no apela, y se inhibe injustamente, nu. 32. pag. 1145.

Pratica de los Iuezes ordinarios en defensa de la jurisdicion Real, nu. 34. y siguient. pag. 1146. y nu. 41. alli. y nu. 44. p. 1152.

Y del auxilio de la fuerça, alli.

Pratica de los Pesquisidores en ello, nu. 47. y 48. y siguient. pag. 1153.

Iuez seglar si deue sobreseer pendiente el pleito de la declinatoria con el Ecclesiastico, nu. 36. y siguient. pag. 1147.

Pida que el Ordinario examine la consernatoria del Iuez que le inhibe, num. 37. pag. 1148.

Como deue proceder contra Coronado, o estudiante, quando c#uiene hazer castigo ex#plar, nu. 38. alli.

O contra el que sacò de la Iglesia, nu. 39. alli

Si por castigarlos pendiente la declinatoria deue ser punido, alli.

Si es Iuez competente sobre si el retraydo hade gozar, o no de la Iglesia, nu. 99. pag. 759. y nu. 154. pag. 958. y nu. 40. pag. 1149.

Auerigue en el processo Ecclesiastico las tausas que tuuo para sacarle de la Iglesia, nu. 41. alli.

Que deue hazer sobre la penitencia que el Iuez Ecclesiastico le impusiere, nu. 41. alli. y nu. 43. y 44. pag. 1151.

Por tener preso a Clerigo mas de veinte y quatro horas, si incurre en excomunion, nu. 42. alli.

Que deue hazer si por ello se pone entredicho, alli.

O quando los Ecclesiasticos no hazen justicia de sus subditos, nu. 45. pag. 1152.

No embie Ecclesiasticos presos al Consejo y carcel de Corte, alli.

Iuez seglar absuelto por ochenta dias, si se inhibe, si tornara areincidir, nu. 46. alli.

Del cuydado y recato en absoluerse de las censuras, nu. 46. pag. 1153.

Y en defender de Señores la Real jurisdicion, nu. 50. pag. 1154. Vease Señores de vassallos.

Y del Consejo de las Ordenes, nu. 51. alli.

Y de los comarcanos, nu. 52. alli.

Y de Iuezes de Comißi# y Mestas, nu. 53. alli

Y de Prior y Consules, alli.

IVEZES ECCLESIASTICOS, quanto algunos amplian su jurisdicion, col. 1. pag. 757.

De la nota y prohibicion dello, nu. 2. y 5. pag. 992. y nu. 109. pag. 1045.

Si les compete sacar de la Iglesia al retraydo, nu. 95. pag. 758.

Y conocer si le vale, o no, nu. 98. pag. 760.

Y sobre la restitucion de los bienes que se le tomaron, nu. 105. pag. 765.

Y sobre el castigo del, nu. 160. pag. 1069.

En tierra de Señor si han de nombrar tercero en discordia con el Iuez seglar sobre la in munidad Ecclesiastica, nu. 215. pag. 875.

No conocen de causas de sangre, nu. 24. p. 908

Que penas corporales pueden imponer, nu. 29. alli.

Iuez Ecclesiastico si es competente contra legos, por auer quebrantado la paz publica con escandalo, nu. 33. pag. 914.

Y para reduzirlos a concordia, alli.

Y para castigar al lego por el delito hecho siendo clerigo de menores ordenes, n. 34. alli

Y al executor que cita a Clerigo ante Iuez seglar, nu. 35. alli.

Y a los que desentierran muertos, o toman al go dellos, nu. 36. pag. 915.

[[cxvi]] Y a los que rompen, o roban, o injurian las Iglesias, nu. 37. pag. 915.

Y à los que perturban los derechos y posseßion dellas, alli.

Y à los ladrones y encubridores dellos, num. 38. alli.

Y a los Iuezes que no los inquieren y castigan, alli

Y a los que venden medicinas y mantenimi# tos malos, nu. 39. alli.

Y a los vsurarios y mohatreros, nu. 40. p. 916.

Y a los falsos mendigos, nu. 43. alli.

Y a los que no guardan las fiestas, nu. 44. alli.

Y a los que ponen libelos famosos, nu. 45. alli.

Y a los que injurian a Clerigos, o a Religiosos, nu. 46. alli. y nu. 132. pag. 95.

Y a sus abitos de religion, alli.

Y a los excomulgados, nu. 49. alli.

Y a los contumazes en frequentar locutorios de Monjas, nu. 50. alli.

Y los negocios tocantes a ellas, alli.

Y a los jugadores, y tablajeros, nu. 51. p. 920.

Y a los que quiebran juramento, nu. 52. alli. y nu. 173. pag. 1075.

Y sobre la relaxacion del, alli.

Si puede inhibir al Iuez seglar en las causas mixti fori, col. 1. pag. 922.

Si puede castigar àlos am#cebados, n. 53. alli

Y a los cossarios y piratas, nu. 58. pag. 925.

Y compeler à los Iuezes seglares que hagan dar los Sacram#tos àlos condenados à muerte, nu. 59. alli.

Si puede castigar à los alguaziles, que so color de sus oficios entran a tratar de amores, nu. 60. alli.

Y a los adulteros, nu. 61. alli.

Y conocer si por adulterio se dirime el matri monio, alli.

Y prender al seglar sospechoso que habla en la Iglesia con muger casada, nu. 62. alli.

Y castigar a los incestuosos, nu. 63. alli.

Y a los Sodomitas, nu. 66. pag. 926.

Y a los Simoniacos, nu. 68. alli.

Y a los sacadores de cosas vedadas, nu. 69. alli

Y a los idolatras, adiuinos, y hereges, nu. 70. alli.

Y a los Astrologos judiciarios, nu. 73. alli.

Y a los embusteros y enc#tadores, nu. 66. alli

Examen de milagros, y de reliquias, y translacion, colocacion, y cuydado dellas, si toca à los Ecclesiasticos, nu. 75. pag. 930.

Y la extirpacion de la supersticion, y libros, alli

Si pueden compeler a Iuezes seglares que excluyan del juyzio los excomulgados, nu. 76. pag. 930.

Y castigar a los blasfemos, nu. 77. alli.

Y a los incendiarios, nu. 78. alli.

Y a los desacatados ante el en su tribunal, nu. 79. pag. 931.

Y proceder contra Iuezes seglares para que den el auxilio, nu. 80. alli.

Iuez Ecclesiastico en que casos es superior al seglar, alli.

Si puede castigar sacrilegos, nu. 82. pag. 932.

Y compeler testigos a que declaren, nu. 84. alli

En Aragon si pueden los Ecclesiasticos interuenir en manifestar y castigar vandoleros, nu. 85. pag. 933.

Iuez Ecclesiastico si puede castigar al cauallero de orden que matò à clerigo, nu. 86. alli.

Y conocer de causas de caualleros de Ordenes. Vease caualleros de Ordenes.

Y de los que perturban jurisdicion Ecclesia stica, nu. 87. pag. 933.

Para defensa della si puede tener familia armada, alli. y nu. 85. pag. 1032.

Iuez Ecclesiastico si puede castigar a los q# celebran, o administran Sacramentos, sin tener orden sacro, nu. 89. pag. 935.

Y a los que delinquen juntamente con Clerigos, nu. 90. alli.

[[cxvii]] Si conocera de la sentencia arbitraria dada por clerigo, y lego, nu. 93. alli.

Y quando en vna vniuer sidad ay clerigos y legos, alli.

Y quando el clerigo, y lego, estan obligados juntamente, alli.

Y fuessen testamentarios, o coherederos, alli.

Y del delito mixti fori, juz gado por el Iuez seglar, nu. 94. pag. 938.

Y castigar a los que falsean letras Apostolicas, nu. 95. alli.

Y conocer de lo tocante à la hazienda, renteros, criados, y esclauos de la Yglesia, y de Ecclesiasticos, nu. 96. y 97. pag. 940.

Y quando la Yglesia fuesse grauada con tributos, dicho nu. 96.

Y si el lego administrasse hazienda de Yglesia, nu. 98. alli.

Y castigar a los assasinos, col. 1. pag. 941.

Y al Iuez seglar que ofende, o castiga a clerigo, nu. 99. alli.

Y sobre el compromisso hecho en Ecclesiasticos, nu. 100. pag. 941.

Y sobre causa dotal incidente, nu. 101. alli.

Si puede compeler al Abogado que ayude en su tribunal, col. 1. pag. 942.

Y conocer sobre cumplimiento de testamentos, o obras pias, nu. 102. y 103. alli.

Y sobre descargos de conciencia, alli.

Y exequias funerarias, alli.

Y compeler a testamentarios que hagan su oficio, alli.

Y exercer jurisdicion y echar bandos en sus villas, nu. 104. alli.

Y hazer justicia a miserables personas, num. 166. pag. 944.

O afalta, o negligencia de la justicia seglar, alli.

En especial siendo remissos en hazer justicia à clerigos, nu. 110. alli.

Si pueden conocer en negocios de peregrinos, mareantes, o labradores, nu. 112. pag. 946.

Y quando el Iuez seglar es recusado y tiene por inmediato al Rey, o al Emperador, nu. 114. pag. 947.

Y sobre patronaz go de Iglesia, nu. 115. alli.

Y quando entre Iuezes seglares ay c#tienda, nu. 116. alli.

Y sobre que se vendan mantenimientos a estrangeros, y no se los encarezcan, nu. 118. alli.

Y sobre que los ricos socorran a pobres, num. 119. alli.

Y sobre den#ciacion Eu#gelica, nu. 120. alli.

Y sobre causas de indulgencias, nu. 121. alli.

Y contra los que tiranicamente expelieren al Señor de la tierra, nu. 122. alli.

Y sobre causas penitenciales, y de restitucion, nu. 123. pag. 948.

Costumbre si da jurisdicion al Ecclesiastico contra legos, alli, nu. 125. y nu. 170. pag. 962.

Por via de reconuencion, si es competente c# tra ellos, nu. 127. alli.

Y sobre injusta prision de legos, nu. 128. pag. 950.

Eimpartiendo el auxilio al Iuez seglar, nu. 129. alli.

Si puede mandar pagar a los Abogados y Pro curadores de su Audiencia, nu. 130. alli.

Potestad Ecclesiastica, si podra exercer la temporal, vacando el Imperio, o Reyno, nu. 131. alli.

Y dicernir tutelas no auiendo justicia seglar, alli.

Si podra conocer del despojo hecho a clerigo por el lego, nu. 132. pag. 951.

Y sobre causas matrimoniales y Sacramenta les, y decimales, nu. 133. alli.

[[cxviii]] Y visitar los positos de pan, nu. 134. pag. 952

Y sobre el cumplimiento, o relaxacion de los votos, nu. 135. alli.

Si puede impedir la sepultura al difunto, nu. 136. alli.

Y al Iuez seglar que no trate de la causa hasta que se difina el articulo espiritual incidente que passa ante el, nu. 137. p. 953.

Y tomar cuentas a Administradores de haziendas de Yglesias, o lugares piadosos, nu. 138. alli.

Y visitar hospitales, alli.

Y compeler al Iuez seglar que guarde el de recho Canonico, nu. 139. alli.

Y sobre admitir, o echar cofrades, nu. 140. pag. 950.

Y sobre feudo de Yglesia, o jurado, n. 141. alli.

Y dicernir tutela al menor que litiga ante el, nu. 142. alli.

Y castigar a los foragidos, nu. 143. pag. 954.

Y a los coronados, y a sus mugeres, nu. 144. y 145. alli.

Y a mugeres de Doctores, nu. 146. alli.

Y a los penitenciados por la Yglesia, o santo Oficio, nu. 147. alli.

Y a mugeres que se adornan lasciuamente, nu. 148. pag. 955.

Y a los casados dos vezes, nu. 152. pag. 958.

Y conocer de lo possessorio, o casi espiritual, nu. 153. alli.

Y si vale la Yglesia à los retraydos, nu. 154. pag. 958.

Y si ha de sacarlos el Ecclesiastico para entregarlos al seglar, nu. 155. alli.

Si puede castigar el delito cometido contra el decoro y estado de la Yglesia, nu. 156. pag. 958.

Y poner entredicho por prision de clerigo, nu. 157. alli.

Y castigar a los que pesan, o miden falso, nu. 158. alli.

Y visitar los presos y Alcayde si los oprime, nu. 160. alli.

En casos mixti fori, si conoce el Ecclesiastico preuiniendo, nu. 163. alli.

Y en las cosas profanas, si puede citar, o pren der legos, o tomarles sus bienes sinel auxilio seglar, nu. 167. pag. 960.

Si es en algun caso inferior al Iuez seglar, nu. 168. alli.

En caso de heregia, y otros, si puede prender sin inuocar el auxilio seglar, nu. 171. y 173. alli.

Y vsar de la palabra, Mandamos, con el Iuez seglar, nu. 183. pag. 969.

Aya buena correspondencia y ayuda entre ellos, nu. 186. alli.

Si puede tener carcel de legos, nu. 187. p. 971

O criar alguaziles, nu. 188 alli.

No consientan agrauios a sus Fiscales, nu. 188. alli.

En que casos y para donde puede citar à legos, nu. 190. y 191. alli.

Y proceder contra coronados, nu. 193. p. 973.

Si deue juzgar, segun las leyes Reales, col. 1. pag. 974.

Y lleuar los derechos conforme a ellas, num. 198. pag. 975.

Y durar en los oficios, y dar residencia, alli.

Deue defender los clerigos del Iuez seglar, nu. 20. pag. 998.

Aunque ayan confessado ante el ser legos, nu. 190. pag. 1081.

Conoce de sus causas Ecclesiasticas priuatinamente, nu. 32. 33. y 34. pag. 1003.

Si podra castigar al clerigo por la confeßion hecha ante Iuez seglar, nu. 37. pag. 1005. y nu. 330. pag. 1133.

O por escrituras presentadas ante el, alli.

Si es competente sobre el abito y t#sura, col. 2. pag. 1043. y nu. 107. alli.

[[cxix]] Y si deue castigar à Ecclesiasticos porque in tentaron el auxilio Real de la fuerça, nu. 140. pag. 1060.

Si aunque sea actor clerigo, o Yglesia, procedera contra legos en lo espiritual, num. 161. pag. 1069.

Quando podra castigar testigos de matrimo nio clandestino, nu. 170. pag. 1075.

Donde han de absoluer el, o el cura, al Iuez seglar de la excomunion por la prouision ordinaria de ochenta dias, col. 1. pag. 1151 Vease Obispo y Conseruador.

IVEZ CONSERVADOR. Vea se Conseruador.

IVEGOS reprouados, ni permitidos no vse el Corregidor, nu. 42. pag. 59.

Porjugar muchas vezes, si se deue mas que vna pena, col. 2. pag. 299.

Encomiendase el castigo dellos, nu. 14. y siguient. pag. 673.

Quales son los prohibidos, nu. 15. y 16. alli.

Quales oficiales no pueden jugar en dias de trabajo, dicho nu. 16.

Daños del juego, nu. 17. y siguient. alli.

Iugadores, si son en derecho reputados por viles, nu. 18. alli.

Altablajero si compete accion de injuria, o de hurto, col. 1. pag. 675.

Lo ganado al juego, si puede repartirse, o deue restituirse, alli.

O cobrar el hijo lo que su padre le jugò, alli.

La venta, o emprestido para jugar, si vale, alli.

Muñidores, y miradores de juegos, que pena tienen, alli.

Sobre juego, si puede procederse passados dos meses, nu. 19. pag. 675.

Aprehension si es necessaria para condenar por juego, nu. 20. alli.

Si se ha de proceder contra caualleros, o ciudadanos que juegan por conuersacion, nu. 21. pag. 676.

Iuez Ecclesiastico quando podra castigar los juegos, nu. 51. pag. 920.

IVIZIO que hizo Dios contra Adam, y Eua por la inobediencia, nu. 1. pag. 23.

Y contra Cain por la muerte de su hermano, alli.

Iuizio de los hombres quando es reprouado por Dios, nu. 3. pag. 516.

Causas de vn pueblo si pueden juzgarse en otro del mismo Corregimiento, num. 15. pag. 546.

Iuyzio de aluedrio. Vease Aluedrio.

En el juizio, si vale mas la opinion que la verdad, nu. 210. pag. 1089.

Si deue hazerse el juyzio donde estan los bienes, o donde son vezinos los reos, nu. 8. pag. 1161.

IVLIANO Emperador, porque prohibio los estudios à los Christianos, col. 1. pag. 207.

En quanto c#prò el Imperio, nu. 14. pag. 221.

IVLIO Cesar para la guarda de su persona eligia Españoles, col. 2. pag. 97.

Fue muerto por ser incredulo al auiso que tuuo dello, col. 2. pag. 120.

IVRAMENTO de que le hazen Corre gidor y Teniente en el Consejo, col. 2. pag. 237. y nu. 25. pag. 362.

No obstante el juramento, si podra el Obispo quitar su Vicario, y el Corregidor su Teniente, nn. 10. y 15 pag. 359.

Que jurauan los Iuezes Egypcios, col. 2. pag. 415.

El que quebrò el juramento de boluer à la carcel, si goza de la Yglesia, nu. 59. pag. 741.

Iuez que saca retraydo que ha de jurar, y quando, nu. 96. pag. 759.

[[cxx]] Venta, o gracia de las Regalias, si vale aunq# sea jurada, col. 2. pag. 878.

Quien castiga el perjuro ante el Iuez Ecclesiastico, nu. 47. pag. 919.

Quien conoce de causas de juramento, o relaxacion del, alli. nu. 52. y nu. 173. pag. 1075

De las escusas de los perjuros, dicho nu. 52. y nu. 47. glos. e. alli.

Iuramento hecho por miedo, quien juz ga si es valido, nu. 173. pag. 1075.

Iuez seglar en que casos conoce del juramento, alli.

Lo que vsaron en esto los antiguos, alli.

Por jurar y declarar el clerigo ante Iuez se glar, si le prorroga jurisdicion, num. 190. pag. 1080.

Del castigo del perjuro ante Iuez seglar, y del vso antiguo, nu. 198. pag. 1083.

Iuramento en que contratos es prohibido, nu. 7 pag. 1136.

Pesquisidores si juran, y que, en el Consejo, nu. 8. pag. 1193.

IVRISDICION tiene la el Rey fundada de derecho en sus Reynos, nu. 19. pag. 29. y nu. 73. pag. 827.

La ordinaria quien la puede conceder, nu. 12. pag. 358.

Iurisdicion del Teniente, si es ordinaria, o delegada, alli. nu. 11. y 44.

Si es vna misma que la del Corregidor, num. 38. pag. 245.

Si la tiene el Teniente en propiedad, nu. 47 pag. 248.

Iurisdicion y derechos Reales, si se prescriuen, nu. 43. y siguien. pag. 572. y nu. 204 pag. 873. y col. 1. y 2. pag. 877.

Si puede entrarse en la agena jurisdicion, y prender, o prendar, nu. 66. pag. 702.

Quando puede el Rey suprimir la jurisdicion de Señores, y exercerla en sus tierras, nu. 50. y 51. pag. 822.

En la venta de la villa, si se comprehende la jurisdicion, o territorio de la mar, nu. 70. pag. 826. y nu. 217. pag. 816.

O la de segunda instancia, nu. 76. pag. 827.

Suprema jurisdicion Real, si se incluye en la gracia, o venta de jurisdicion, aunque sea jurada, nu. 87. pag. 832.

Y si puede prescriuirse, col. 1. y 2. pag. 877.

Si pueden los Señores exercerla fuera de sus tierras, nu. 187. pag. 867.

Iurisdicion de Señores, y de C#cejos, como se prescriue, nu. 204. pag. 873. y col. 1. pag. 878.

Titulo y jurisdicion de villa, quien puede darlo, nu. 205. alli.

Leu#tar horca, si es auto de jurisdicion, alli.

Iurisdicion de la mar, si es del pueblo cercano, nu. 217. pag. 876.

Iurisdiciones Ecclesiastica, y seglar, como se sinifican en la diuina escritura, nu. 1. ha sta 10. pag. 889.

Y como ambas residen en la Yglesia, y en el Papa, alli.

Son distintas y separadas, alli. nu. 2. y nu. 3. y 4. pag. 992. y nu. 60. pag. 1017.

Que jurisdicion tenian los Obispos antiguos, y los Sacerdotes y Pontifices de Gentiles, y Hebreos, pag. 901. y siguient.

Obispos como tienen jurisdicion temporal, y villas por los Reyes, nu. 14. y sigui. p. 905.

Si la pueden exercer por sus personas, num. 30. pag. 911.

O por comißion del Rey, nu. 31. alli.

Iurisdicion quando puede prorrogarse en el que no la tiene, nu. 109. pag. 945.

Como se gana y pierde por costumbre, nu. 36. p. 568. y nu. 125. p. 949. y nu. 170. pag. 962.

Si la pueden adquirir los Ecclesiasticos con tra legos, nu. 125. pag. 949.

[[cxxi]] En casos de mixto fuero la preuencion si da jurisdicion, nu. 163. y siguien. pag. 960.

Los pleytos dellos, si se abreuian mas en el tribunal seglar, nu. 166. alli.

Quien tiene jurisdicion sobre impartir, o no los auxilios, nu. 81. pag. 931. y num. 129. pag. 950. y nu. 175. 182. y 183. pag. 969.

Iurísdicion temporal de Obispos, si se exerce por legos, nu. 194. pag. 973.

Iurisdicion Ecclesiastica es madre y superior de la seglar, nu. 13. pag. 999.

Y la hija no deue sufocar a la madre, nu. 39. pag. 1006.

Iurisdicion Ecclesiastica y Real deuen ayu darse, n. 186. pag. 969. y nu. 60. pag. 1017.

Vac#do algun Obispado, si puede el Rey exercer lajurisdicion temporal en las villas del, nu. 93. pag. 1034.

Lego fiador de Clerigo, si puede prorrogar la jurisdicion Ecclesiastica, n. 247. p. 1102.

Para compra de jurisdicion, o termino, si contribuyen Clerigos, nu. 286. pag. 1113.

Si se haze ofensa a lajurisdicion Ecclesiasti ca en hazerignominia al Clerigo, nu. 328. pag. 1132.

Iurisdiciones desde quando se introduxeron, nu. 1. y 2. pag. 1135.

Defensa de jurisdicion Real encomiendase al Corregidor, nu. 3. alli, y nu. 32. p. 1145. y nu. 48. pag. 1154.

Y a los fiscales, nu. 4. pag. 1135.

Y a cuya costa, n. 5. alli, y nu. 54. pag. 1156.

Y la pratica de la defensa della, nu. 34. y siguien. pag. 1146.

Y quien es parte para esta defensa, dicho numer. 54.

Escriuanos no hagan contratos en que sujeten legos a la jurisdicion Ecclesiastica, nu. 7. pag. 1136.

Caualleras de Ordenes militares de que jurisdicion son, Vease Caualleros de Ordenes.

De la pena del Iuez que no apela, y se inhibe de su jurisdicíon injustamente, nu. 29. y 32. pag. 1145.

Consejo de Ordenes si puede, y como, exercer jurisdicion en lo Realengo, nu. 51. p. 1155.

Y qual es la de Prior y Consules, num. 53. pagin. 1156.

Iurisdicion de Iuez mas cercano como se legitima y se cuenta la cercania, num. 8. pag. 1161.

Iurisdicion delegada si es odiosa, nu: 67. p. 1179. y num. 30. pag. 1202. y numer. 67. pag. 1214.

Y la ordinaria si es fauorable, alli.

Señales de la jurisdicion delegada, nu. 25. y siguien. pag. 1201.

Si pueden conurrir ordinaria y delegada, nu. 29. alli.

Y con qual se presume hecho el proceßo, nu. 30. alli.

Y los efetos dello, nu. 31. pag. 1202.

Qualquier Iuez si puede con castigo defender su jurisdicion, nu. 82. pag. 1218. Vease Iuezes Seglares, Iuezes Ecclesiasticos, y Obispo.

IVRISPRVDENCIA, Vease Cien cia legal.

IVRISTA si es mas a proposito para Obispo que eí Teologo, nu. 14. pag. 130.

Los Iuristas prudentes si han de ser familia ros de los Principes, col. 2. pag. 904.

Porque el Iurista se llama Letrado mas que otro, nu. 8. pag. 557.

IVROS y mercedes de Reyes siendo de Ecclesiasticos, si pueden conocer dellos Iuezes seglares, nu. 159. pag. 166.

IVSTICIA, juririsdiciones, e imperio deriu#se de Dios, nu. 1. pag. 23.

[[cxxii]] Iusticia y quien la administre no ha de faltar en el pueblo, nu. 24. pag. 31.

Iusticia si es causa eficiente del estado de la Republica mas que las armas, num. 21. pag. 179.

Si huuo primero vso de justicia que de ar mas, nu. 19. alli.

Porque hizo Romulo mas numero de magis trados y oficios de Iusticia, que de guerra, nu. 17. alli.

Porque Romulo y otros legisladores tuuieron por obiecto la Iusticia, y Licurgo la fortaleza, num. 31. pag. 186. y num. 3. pagin. 397.

Quando los Romanos y Atenienses apartaron la Iusticía y policia de las cosas de la guerra, nu. 120. pag. 194.

La discordia si se auerigua mejor por Iusticia que por armas, nu. 18. pag. 196.

Iusticia y paz del exercito si se ha de premiar mas que la vítoria, num. 23. pag. 198.

Oficios de Iusticia si es licito venderse, n. 10. y siguien. pag. 220.

Pinturas de la Iusticia, num. 27. pag. 225. y num. 21. pag. 407. y num. 28. pag. 409. y num. 53. pag. 420. y num. 60. pag. 424. y nu. 11. pag. 672.

El fin de la Iusticia, si es la execucion della, y los ministros los neruios della, num. 31. pag. 275.

A la Iusticia deuese dar fauor, y la pena de lo contrario, col. 2 y siguien. pag. 315. y n. 77. pag. 708.

Iusticia y verdad odiadas entre los hombres, num. 29. y 34. pag. 346. y nu. 48. pag. 418.

Iusticía no perdona a hijos, ni amigos, num. 35. pag. 349. y nu. 68. hasta 75. pag. 429.

Diuision y especies de Iusticia, num. 2. pag. 397.

El culto de la Iusticia y leyes, si ha de ser el intento del Iuez, nu. 4. pag. 398. y nu. 81. pag. 439. y nu. 51. pag. 574.

El que no la guarda, si es peor que las fieras col. 1. pag. 399.

Iusticia si esvirtud natural, y comprehende las virtudes, y de los loores della, alli, y col. siguien. y nu. 54. pag. 240.

De los males y castigo porfalta de Iusticia, nu. 10. y 12. pag. 401. y col. 1. pag. 442.

Iusticia es la obligacion principal del Rey, alli, y num. siguien.

Por la Iusticia, o injusticia, si se pierden, o perpetuan las Republicas, nu. 11. p. 402.

Iusticia neceßaria para nuestra saluacion, n. 12. alli.

Iusticia como se difine, nu. 13. alli.

Sea libre de amor, odio, temor e interesse, nu mer. 19. pag. 405. y num. 66. y siguient. pag. 429.

Iusticia como vence dos passiones y dos fortunas, nu. 23. pag. 407.

Iusticia afirmase sobre fortaleza, alli, y nu. 36. y siguien. alli.

Antepongase a todas las cosas, nu. 27. alli.

No tema los miedos, y amenazas de poderosos, nu. 23. y 28. alli.

Iusticia distributiua de honras, colu. 1. pag. 413.

Si es peligroso hazer Iusticia contra podero sos, col. 2. pag. 414.

Quanto anima Dios y el Emperador a qui# la haze contra ellos, nu. 40. alli.

Quien la administrò con admiracion, num. 47. alli.

Administrela el Iuez con igual entereza al dexo del oficio, nu. 43. alli, y nu. 82. pag. 87. y col. 1. y 2. pag. 440.

Porque se dixo que la Iusticia se subio al cielo, nu. 49. pag. 418.

[[cxxiii]] Y porque todos la alaban y ella se esta fria, nu. 50. alli.

Y porque llaman a la Iusticia aspereza, nu. 51. alli.

Quan necessaria es ala vida humana, num. 54. alli.

Como aun el condenado respeta al que la ha ze, col. 1. pag. 424.

Si admite ruegos, o aceta personas, o la grimas, nu. 59. y siguient. alli.

De la Iusticia presumpta, que es dañar al rico por ayudar al pobre, numer. 64. pagin. 427.

No deue vencerse de amistades, num. 68. pag. 432.

Si deue anteponerse al gouierno y razon de es tado, nu. 82. pag. 440.

O donde ayperjuizio de tercero, numer. 17. pag. 561.

Iusticia porque es comparada a la Palma, nu. 83. pag. 440.

Exemplo admirable de vn Iuez gentil dotado de Iusticia, nu. 84. pag. 441.

Trajano Emperador si se libro por ella del infierno, alli.

Iusticia es cosa segura, y muy firme cadena del Imperio, numer. 87. pagin. 443.

De la Iusticia es compañera la religion, nu. 89. alli.

Injustoes el que deniega, o menosprecia la Iusticia, nu. 91. pag. 445.

Iusticia si deue templarse con piedad, num. 1. y siguientes, pag. 449. y num. 13. pag. 455.

Mucha Iusticia si es injusticia, alli, y num. siguientes.

Si es buena Iusticia encaminar las cosas a paz, nu. 3. p. 451.

Mucha justicia y rigor, si nacen de arrogan cia, nu. 26. p. 460.

Del rigor contra los malos, nu. 34. pag. 463. y nu. 59. pag. 697.

Iusticia y piedad como podran vsarse junta mente, nu. 1. pag. 466. y siguien. y nu. 8. y siguient. alli.

Iusticia no se haga por vanagloria, nu. 14. y 20. pag. 530.

Ni por albedrio, sino por las leyes, col. 1. y si guien. pag. 558.

Iusticia es tiranizada del dinero, nu. 18. y siguien. pag. 600.

Si es tan graue vender la justicia, como el beneficio Ecclesiastico, numer. 21. alli.

IVSTINIANO si fue perito en las leyes, y que otros Emperadores lo fueron, o si fue idiota, col. 2. pag. 183. y num. 15. pag. 501.

Iustiniano y otros Emperadores prometieron hazer Gouernadores a los professores de las leyes, nu. 29. pag. 184.

Que instrucion dio a los Corregidores, num. 57. pag. 578.

L

LABRADORES quanto y en que son molestados de Alguaziles, nu. 32. pag. 276.

Si se les puede quitar vn cuchillo de monte, nu. 92. pag. 298.

Si pueden traer armas, y lo que se vsa en otras prouincias, nu. 96. pag. 300.

Si han de tener seguridad aun entre los exertos, alli.

Si puede el Ecclesiastico conocer de sus causas, nu. 112. pag. 946.

Los que labran tierras de Yglesias, que franqueza tienen, numer. 266. pag. 1108.

[[cxxiv]] LADRONES aun para conseruarse en su compañia, si pueden passar sin leyes y Iustícia, nu. 5. pag. 11.

Si deuen ser perdonados por ruegos, col. 2. y siguien. pag. 422.

Encomiendase el castigo dellos, num. 11. pagin. 672.

Vagamundos si se reputan por ladrones, col. 2. pag. 681.

El que hurto en Toledo si puede ser castigado en Madrid, num. 72. y siguientes, pag. 706.

Aladrones sivale la Yglesia, num. 22. pag. 724.

Que puede el Iuez Ecclesiastico proueer contra ellos, nu. 38. pag. 915.

Si en la sentencía en que es condenado a la pena, lo sera a la restitucion, n. 101. p. 941

LAGRIMAS no deuen mouer el juizio, nu. 61. pag. 425.

LANZAS que deuen proueer los Obispos para la guerra, nu. 20. pag. 776. y col. 1. pag. 907. y nu. 6. pag. 1020.

LANGOSTA para que se coja, si contribuyen Clerigos, nu. 292. pag. 1115.

LEALTAD si es propia de los hidalgos y nobles, nu. 1. pag. 89. y nu. 15. pag. 97.

Lealtad es muy antigua, y propia en Españoles, alli.

Lealtad neceßaria en Iuezes, col. 2. alli.

LEGITIMACIONES quien las c# cede, nu. 65. pag. 860.

Para honras, si las concede el Papa, nu. 159. pag. 959.

LEGISLADORES vnos tuuieron por objeto la fortaleza, y otros la justicia y porque, nu. 31. pag. 186. y nu. 3. p. 397.

Sí deue considerarse su intencion, o la letra de la ley, nu. 30. pag. 461.

De algunos legisladores, nu. 33. pag. 566.

LEGOS quando delinquen con Clerígos, quien los castiga, nu. 90. pag. 935.

Del que cita a otro lego que pena tiene, nu. 103. pag. 943.

Si pueden estar presos en carcel Ecclesiastica, nu. 186. pag. 971.

Iuezes de Obispos en lo temporal, si han de ser legos, nu. 194. alli.

Si han de pedir venia para demandar a Clerigos, nu. 40. pag. 1006.

Si por Comission del Papa pueden juzgar a Clerigos, y causas Ecclesiasticas, nu. 43. y 45. alli.

Si puedenser aßessores de Obispos, nu. 48. pag. 1010.

Lego particular y el acrehedor, si pueden prender a Clerigo, nu. 50. alli.

Y testificar y acusar contra el, num. 144. pag. 1163.

Y assistir y votar, y juzgar en elecciones de beneficios patrimoniales, n. 154. p. 1066.

Quien juzga negocios de vniuersidad de Clerigos, y legos, nu. 181. pag. 1078.

Lego si puede someterse a jurisdicion Eccle siastica, nu. 192. pag. 1082.

Y prorrogarla, nu. 247. pag. 1102.

Quando el Clerigo es reputado por lego, si es competente el Iuez seglar contra el, nu. 210. pag. 1089.

Lego si puede ser arbitro con Clerigo en causas espirituales, nu. 240. pag. 1099.

Y ellego solo arbitrador en ellas, alli.

Lego fiador de Clerigo ante quien es conue nido, nu. 246. p. 112. Vease Iuezes Eccle siasticos, Iuezes Seglares, y Tributos.

LEGVAS como se cuentan para la Comis sion del Iuez mas cercano, nu. 8. pag. 1161.

LENGVA Castellana si deue menospre ciarse para escriuir libros, pag. 5. al principio, y col. 1. pag. 994.

[[cxxv]] LEPROSO si puede ser echado de la Re publica, nu. 40. pag. 688.

LETRADOS ordeno el Rey don Enrique que fueßen los Corregidores, nu. 7. pag. 127.

Y si conuiene que lo sean, num. 6. alli. y pag. 178. y siguien. y nu. 32. pag. 186.

Letrados muy valerosos ay en los Consejos, y audiencias Reales, y fuera dellas, nu. 11. pag. 129.

Si es bien que gouiernen las tierras pacificas, nu. 13. alli.

Que prouincias no se gouiernan por Letrados, nu. 3. y siguien. pag. 170.

Letrados hombres muy agudos si gouiern# menos bien que los imperitos modestos que se aconsejan, col. 1. pag. 171.

Rey don Alonso en muchas leyes antepuso los Letrados a los hombres de guerra, nu. 21. pag. 179.

Por que ordenò Platon que los Reyes fuessen Letrados, nu. 28. pag. 182.

Iustiniano y otros Emperadores assegurar# a los Letrados que gouernarian las prouincias, nu. 29. pag. 184.

España si ha estado mas quieta quando ha sido gouernada por Letrados, num. 32. pag. 186.

Letrados si seran a proposito para Corregimientos sediciosos, y de fronteras, col. 1. y siguientes, pag. 190. y numer. 38. y siguient. pag. 206. y num. 48. y siguientes, pag. 211.

Si pueden ser consejeros de guerra, num. 8. pag. 193.

Si pueden tener noticia de los aparatos y exercicios militares, nu. 8. pag. 193.

Si son tan neceßarios al Rey, como los soldados, nu. 13. pag. 195.

Si con la ciencia del arte militar, y con mi nistros platicos, podran suplir la esperiencia para ser Capitanes, num. 33. pag. 201. y nu. 39. pag. 207.

A auido muchos letrados valerosos Gouernadores y Capitanes, col. 2. pag. 205.

Letrados nobles, si tienen obligacion de ba lor y esfuerço, col. 2. pag. 207. y num. 44. pag. 209.

Letrados mas facilmente se pueden armar Caualleros, que los Caualleros hazerse Letrados, col. 2. pag. 208.

Letrados destos tiempos, si son aptos para gouiernos militares, nu. 46. pag. 210.

Letrados si son desfauorecidos de los Presidentes que no lo son, nu. 47. pag. 210.

Por la quietud dellos si puede ser echado del varrio el herrero, nu. 40. pag. 688.

LETRAS si son neceßarias para ser Al calde ordinario, o de la Hermandad, col. 1. pag. 132.

Hombres sin letras si suelen dar rectas sen tencias, y ser astutos, alli, y nu. 1. y 2. pag. 169.

Letras y virtudes si suplen la edad, n. 20. pag. 154.

Hombres deformes y defetuosos de natura leza, que a auido famosos en letras, y otras artes, nu. 19. pag. 167.

Sin letras y con sagacidad, y prudencia, si se gouierna bien vna Republica, nu. 1. y 2. pag. 169.

Para el gouierno politico qual c#sidero mas la diuina Escritura, la sabiduria, o la fortaleza, col. 2. pag. 171.

Letras y armas, si es toda la defensa de las Republicas, nu. 1. y 2. pag. 189.

Y qual reputaron por mayor los Romanos, alli.

Letras quien dixo que eran pestilencia para la guerra, y porque razon, nu. 6. y 7. p. 192.

[[cxxvi]] Capitanes que huuo famosos sin letras, nu. 11. pag. 194.

Corregidor si ha de tener vso de armas, y de letras, nu. 15. pag. 195.

Letras si acrecientan prudencia, y cautela para ser Capitan, nu. 30. pag. 200.

Y virtud y deseo de honrra, col. 2. pag. 207. y nu. 44. pag. 109. y nu. 55. pag. 216.

Quanto se han ayudado dellas, y de sabios mu chos Principes y famosos Capitanes para la guerra, col. 2. y siguien. pag. 201.

Y otros que las han profeßado, y hecho libros, y tenido y premíado muchos maestros, nu. 35. alli.

Iuliano prohibio a los Christianos los estudios y letras, y porque causa, col. 1. p. 207.

Con letras y pruden ciase conserua lo que se adquiere por armas, nu. 39. pag. 207.

Letras y armas, si son incompatibles, num. 44. pag. 209.

Exortacion al Principe nuestro Señor en fauor de las letras, nu. 51. pag. 212.

Principes y Emperadores que las fauorecier# mucho, y a los professores dellas hizier# academias, nu. 52. alli.

Quales Principes se perdieron por no estimar los consejos de hombres de letras, nu. 54. alli.

Letras quan necessarias sean al mundo, nu. 55. pag. 216.

Cinco leyes que hazian pregonar cada dia los Romanos, col. 1. pag. 216.

No procure el Iuez seglar que le sean notificadas letras, o censuras Ecclesiasticas, para inhibirse, nu. 29. pag. 1145.

LEYES son cal#niadas y frustradas de la malicia, nu. 2. pag. 2.

Leyes y libros del gouierno, si conuiene escriuirse en la lengua natural, y del vso de todas las naciones en esto, nu. 13. y si guien. pag. 5.

Leyes son mas obedecidas, y mejor executa das, quando son a todos mas notorias, nu. 15. alli.

Leyes, Iuez, carcel, y pena fue necessaria para reprimir la soberuia de los hombres, nu. 5. pag. 11. col. 1. pag. 566.

Leyes son neceßarias, aun para conseruar se los ladrones en su compañia, alli.

Leyes imitan a los sacros Canones, nu. 24. pag. 135.

Leyes del Reyno ha de auer passado el Iuez nu. 25. alli.

En ellas examína el Consejo a los Tenientes, alli.

Leyes hizieronse para los malos, y por que causa se introduxeron, num. 18. pag. 178. col. 1. pag. 566.

Si huuo primero leyes que armas, num. 19. alli.

Difinicion de ley, nu. 23. pag. 180.

Quales Emperadores fueron peritos en leyes, col. 2. pag. 183.

Vnas leyes tuuieron por obsecto la Iusticia, y otras la fortaleza, col. 1. pag. 186.

Vnas anteponen las letras, y otras las armas, num. 21. pag. 179. y num. 4. pag. 191.

Si se gouiernan mas los Reynos por leyes, y sabiduria, que por armas, numer. 25. pagia. 198.

Porque los Emperadores deuen estar adornados de armas, y fortalezidos de leyes, nu. 15. pag. 196. y nu. 31. pag. 200.

Antiguamente estudiauan derechos en españa los mas principales, numer. 36. pagin. 206.

Quando el estrangero se escusara de las penas de las leyes, nu. 63. pag. 290.

Porque dixo Solon, que las leyes eran como te las de arañas.

[[cxxvii]] Las leyes prometen fauor a los Iuezes contra los poderosos, num. 40. pag. 414.

La obseruancia de las leyes, y justicia sea el intento del Iuez, nu. 4. pag. 398. nu. 81. pag. 439. y nu. 78. pag. 588.

Leyes si han de ser perfectissimas, num. 2. pag. 450.

Si puede moderarse, o acrecentarse el rigor dellas, en que casos, y forma, col. 1. y 2. pag. 461. y nu. 137. pag. 1237. y siguien. y nu. 146. alli.

Y por quales Iuezes, alli.

Qual es el intento de las leyes, y si se ha de considerar el que tuuo el legislador, o la letra, nu. 30. pag. 461.

Como se ha de aplicar la ley a los casos, circunstancias, y tierras y si por eßo se llama de cera, nu. 213. pag. 467. y num. 33. pag. 567.

Opinion comun si tienefuerça de ley, nu. 9. pag. 519.

Si se permitia a los sabios declarar el espiritu de las leyes, nu. 28. pag. 524.

La vírtud de las leyes si consiste en la execucion, nu. 5. y siguien. pag. 555.

Han de ser no solo justas, pero adaptadas a los pueblos, nu. 3. y 6. alli.

De la prohibicion y daños de juzgar por al uedrio, y no por leyes, col. 1. pag. 387. y col. 1. y siguien. pag. 558.

De la importancia de juzgar por leyes, nu. 32. pag. 565.

Si vencen a la costumbre, nu. 34. pag. 568.

Si deue el Rey guardarlos, nu. 52. pag. 575.

De la pratica de la ley de Guadalajara, nu. 77. pag. 828.

Que leyes puede hazer el Rey, col. 1. pag. 849.

Ley de Toledo sobre restitucion determinos como se pratica en tierras de Señores, nu. 184. pag. 866.

Ley si se amplia por la identidad de razon num. 221. pag. 879.

Iuezes Ecclesiasticos si deuen juzgar segun las leyes Reales, col. 1. pag. 974.

Leyes Reales si ligan a los Ecclesiasticos, nu. 21. pag. 999. y nu. 245. pag. 1101.

Y los si ligaron las Imperiales antiguamente, col. 1. y nu. 27. pag. 1000.

De vna especie de pena legal si es licito traspassar a otra, num. 141. pag. 1240.

De las leyes regidas de Dracon, y de las pia dosas de Cecropio y Solon, num. 218. pag. 1266.

Ley del Emperador Teodosio, contra la ira de los principes, nu. 76. pag. 586. y num. 220. pag. 1267.

LIBELOS famosos, si puede el Iuez Ecclesiastico castigarlos, nu. 45. pa. 918.

LIBERTAD, Vease Franqueza.

Libros sacanse de otros libros, y no ay cosa por dezir que no estè dicha, nu. 5. pag. 2.

Libros de Republica, Fe, y religion, si se h# escrito en las propias lenguas de cada nacion, nu. 14. pag. 5.

Y si deuen ser secretos, y del vso antiguo en esto, col. 1. pag. 994.

Libro, por malo que sea, tiene algo bueno, n. fin. pag. 6.

Leer libros buenos y de hazañas, si incita a virtud, y fortaleza, col. 2. pag. 207.

A quien toca la extirpacion dellos, nu. 75. pag. 930.

LICENCIA para traer armas si la pue de conceder otro que el Rey, numer. 99. pag. 302.

O el Señor en su tierra, nu. 211. pag. 875.

Si la ha de pedir y obtener el Corregidor del Ayuntamiento con causa para hazer ausencia, nu. 18. y siguien. pag. 547.

[[cxxviii]] Y si la deue tambien pedir al Presidente, nu. 20. alli.

Para irse a curar, si la ha de pedir, n. 21. alli.

Licencia del Ayuntamiento si escusarà al Corregidor de las penas de ausencia, nu. 23. y 24. pag. 549.

Si pueden darla los Señores para salarios de propios, nu. 62. pag. 824.

O para arrendar los, o enagenarlos, num. 63. alli.

O para quitar ahorcados, o sus quartos, col. 1. pag. 847.

O para romper, vender, o arrendar baldios, nu. 153. pag. 856.

O para hazer en ellos casas, ohuertos, alli.

Lic#cias para alistar Moriscos quien las pue de dar, nu. 159. pag. 859.

O para echar sisas, o derramas, num. 161. pagin. 859.

La del Papa si es necessaria para contribuir Ecclesiasticos en subsidios y gastos publicos y comunes, n. 315. y siguientes, pag. 1125.

LICTORES si eran los ministros que aora son Alguaziles, nu. 38. pag. 278.

LICVRGO si ordeno que se diuidiessen los montes y heredades entre pobres y ricos, nu. 19. pag. 16. y nu. 11. pag. 797.

Porque causa prohibio los banquetes, num. 39. pag. 58.

Y ordeno que las dignidades se dießen à viejos, nu. 3. pag. 147.

Tuuo en sus leyes por objecto la fortaleza, y Romulo, y otros la justicia, nu. 31. pag. 186. y nu. 3. pag. 397.

Que partes dixo auia de tener el Gouernador, nu. 15. pag. 195.

LIMOSNA si deue darse a los vagam#dos, col. 2. pag. 681.

Del que peca confiado del perdon con dar limosna, nu. 27. pag. 727.

Quien castigà los que la piden confalsos titulos, nu. 43. pag. 918.

Si puedenser compelidos los ricos a hazer limosna, nu. 119. pag. 948.

LIMPIEZA si conuiene tenerla los Corregidores en su linaje, colum. 1. pag. 105.

Y quanta se requiere para abitos militares, Colegios, e Yglesias, alli.

Limpieza y empe drados de calle, y casa de Clerigo, quienlo paga y executa, num. 250. pag. 1103. y nu. 306. pag. 1121.

LINAIE, Vease Limpieza y Nobleza.

LISONGEROS no los admita el Corregidor, num. 15. y 16. pag. 118. y nu. 27. pag. 534.

De los daños que causan, y lo que en esto vsaron los antiguos, alli.

Lisonja e inorancia, porque las pinto Apeles allado del Rey, nu. 2. pag. 169.

LITIGANTES, si se ofende vno a otro, si los castigara el Iuez de comission, nu. 83. pag. 1219.

LOCO si podra ser Iuez, num. 16. pag. 237.

LOGROS, Vease Vsuras.

LONGOVARDOS prefierenlos nobles para los oficios, y dignidades, num. 20. pag. 100.

LVCILA si tuuo su casa inmunidad, como los templos de Roma, colum. 2. pag. 716.

LVCIO Luculo con sola licion de libros se hizo gran capitan, nu. 33. pag. 201.

LVGAR como se considera para el castigo, nu. 13. pag. 472.

Que cosas se permiten por la distancia del lugar donde està el superior, nu. 109. pag. 945. Vease Assientos.

[[cxxix]] LVIS santo Rey de Francia puso pena de infamia a los que se valiessen de fauores para auer oficios, nu. 13. pag. 42.

LVDOVICO XI. Rey de Francia que aconsejo a Carlos su hijo sobre las letras, nu. 7. pag. 142.

M

MAESTRO de los Mílites que oficio era, y de su dignidad, nu. 16. pag. 177.

MAGIA quien la inuento, nu. 1. pag. 22.

MAGISTRADO que cosa sea, num. 32. pag. 33.

Magistrado descubre el talento del hombre. num. 74. pag. 81. num. 1. pag. 352. col. 1. pag. 446.

Magistrados Romanos y de su dignidad, y subordinacion, nu. 11. y siguient. pag. 174. y de sus titulos, nu. 15. alli.

Que pena tenia quien le reusaua, num. 18. pag. 338.

De las miserias y cargas de los magistrados, nu. 24. pag. 340 y siguien. Vease Corregimiento, y Oficios publicos.

MAGNANIMIDAD si es peligrosa en el Corregidor, y si difiere de magnisicencia, nu. 18. y siguien. pag. 532.

Y si es contraria a la humildad, num. 22. alli.

MALICIA resiste a la Iusticia y al orden, nu. 2. pag. 2.

MALOS quando son elegidos para los oficios, hazen gemir al pueblo, y esconder los buenos, nu. 2. pag. 37.

Eltemor de los malos nace de sus culpas, nu. 29. y siguien. pag. 410.

El destierro y castigo dellos necessario a la Republica, nu. 54. pag. 420. y nu. 36. 37. y 38. y siguien. pag. 686.

Con el castígo dellos se aplaca la ira de Dios, nu. 55. alli.

Si se deue vsar de piedad con los muy malos, nu. 34. pag. 463.

MALSINES tengalos el Corregidor para auiso de los delitos, num. 61. pag. 698.

MANCEBIA visit#la los Alguaziles, y los mesones, bodegones, y tabernas, y lo que deuen hazer, num. 20. 21. pag. 270.

Que derechos pagan las mugeres della a los Alguaziles, nu. 21. alli.

Si pueden estar en ella con armas los priuilegiados de traerlas, n. 77. pag. 293.

MANCEBOS, gouernar Republicas fue reprouado entre los antiguos, y es muy peligroso, numer. 4. siguien tes, pag. 148.

Por Gouernadores y Consejeros moços, si se han perdido muchas Republicas, col. 1. pag. 150.

De algunos hazañosos y constituidos en gr# des dígnidades, nu. 22. pag. 155.

MANCOMVNAR quando puede el Pesquisidor, y cobrar de los mancomuna dos, num. 251. pag. 1278. Vease Salarios.

MANDAMIENTO si deue lleuar el Alguazil para prender, o sacarbienes, y si ha de ser por escrito, nu. 16. y siguient. pag. 270.

Aquel es visto hazer la cosa, por cuyo mandado se haze, nu. 27. pag. 362.

Si goza de la Yglesia el que estando en ella mando matar a otro, nu. 38. pag. 733.

Si puede librar por mandamiento el Iuez de vn partido para en el otro, o por requisito ria, nu. 190. pag. 868.

Mandamientos de Iuez Ecclesiastico quan to deue obedecer el seglar, Vease Iuezes seglares.

[[cxxx]] Pesquisidor si puede vsar de la palabra M# do, nu. 62. pag. 1212.

O vn ordinario requiriendo a otro, alli.

MANDATOSREALES como deuen obedecerse y cumplirse, nu. 59. y siguien. pag. 580.

Si es sacrilego el que no los obedece, nu. 17. pag. 338. y nu. 65. pag. 582.

Saluo siendo contra fuero y derecho, col. 2. pag. 415. y nu. 73. pag. 585.

Cartas del Presidente y del Consejo, como deuen cumplirse, nu. 60. pag. 581.

Corregidor si deue atormentar, o matar por sola carta del Rey, nu. 61. allí.

Y que, si entendießeser mandato injusto, o contra el bien publico, o sin causa, o conira, num. 62. alli, y num. 73. hasta 77. pag. 585.

O si vsasse de la palabra, Rogamos, o encargamos, nu. 63. pag. 582.

Como deue el Corregidor reduzir los subditos a la obediencia del Rey, num. 64. alli.

Perlados y Señores, como deuen obedecerlos, nu. 66. pag. 583.

Y venir a sus llamamientos, nu. 61. p. 1018.

Mayor penatienen los nobles por no obedecerlos, alli.

De lo mandado en las Comissiones no se exce da, nu. 68. alli.

Nose deuen cumplir los mandatos Reales contra conciencia, nu. 69. alli.

Ni contra la Fè, nu. 70. pag. 585.

Y que si fuessen contra ley natural, alli, nu. 71. y 72.

Corregídor quando deue suplicar de las pro uisiones Reales, nu. 74. y 77. alli.

Iuez seglar si procede contra Clerigo por quebrantar la prouision Real de amparo, nu. 73. pag. 1025.

MANTENIMIENTOS si puede c# prarlos, y tomarlos por su dinero el Corre gidor, col. 1. pag. 656.

Quien puede visitarlos, nu. 39. pag. 916.

Y proueer que se vendan y no se encarezcan a estrangeros, nu. 118. pag. 947.

En el castigo sobre mantenimientos, si es necessario proceßo, nu. 140. pag. 1240.

MARCO Caton fue celebrado en el gouierno de las familias, pag. 4. en el principio.

Marco Curcio, porque se hecho en la gruta, y cauerna porsacrificio de los Romanos, nu. 2. pag. 190.

MARQVES del Vasto, porque hizo recoger al Emperador Carlos Quinto a su tienda en la guerra de Tunez, num. 27. pag. 199.

Marques si es titulo perpetuo, y de su dignidad, nu. 6. pag. 794. nu. 27. pag. 808.

Marquesa y otras Señoras, si pueden ser Iuezes, col. 1. pag. 825. Vease Señores y Titulos.

MASSINISA de nou#ta años que hazia por su persona, col. 2. pag. 152.

MASTRESCVELA de Salamanca que jurisdicion tiene, nu. 214. pag. 1090. y nu. 36. pag. 1147.

MATAR, Vease heridas.

MATERIAS cotidianas merecen recomendacion, col. 2. pag. 4. en med.

Materias del gouierno de la Republica con uiene escríuirse en la l#gua propia, como se escriuen las leyes, col. 1. y 2. pag. 5.

MATRIMONIO si se dirime por el adulterio, y quien es Iuez dello, num. 61. pag. 925.

Causas matrimoniales y tocantes al alma tra tanse ante el Ecclesiastico, numer. 133. pag. 951.

[[cxxxi]] Quien castiga a los casados dos vezes, num. 152. pag. 958.

Y el matrimonio clandestino, num. 170. pag. 1074.

Y haze cumplir la cedula de casamiento, nu. 235. pag. 1097.

O la pena puesta por no casarse, alli.

En causa matrimonial, si puede el lego ser ar bitrador, nu. 240. pag. 1099.

Quales caualleros de Ordenes no solian casar se, nu. 10. pag. 1137.

Si se puede dezir que ay continencia en el matrimonio, nu. 11. alli.

MAIORAZGOS de España en que son como feudos, nu. 157. pag. 1068.

Sobre tenuta de mayorazgo con Ecclesiastico si puede litigarse en el Consejo, num. 157. alli.

Penas fiscales si son del suceßor en el mayorazgo que sent#ciò el delito, o de los he rederos del antecessor en cuyo tiempo sucedio, nu. 189. pag. 1255.

MAIORDOMO si puede ser compelido que lo sea de la ciudad, num. 46. pag. 352.

MEDICINA quien la inuento, num. 1. pag. 22.

MEDICOS muchos y ministros de Iusti cia, si es señal de corrupcion de costumbres, num. 1. pag. 264. num. 11. pag. 388.

Mejores son los que curan sin hazer euacuaciones, nu. 10. y siguient. pag. 388.

Porque se comparan a los Iuezes, col. 1. pag. 457.

Si cobran salarios de ida y buelta, num. 240. pag. 1274.

MEDIDAS y pesos y diuision de terminos quien lo introduxo, num. 6. pag. 11. Vease Pesos.

MENOR de veinte y cinco años proueido por Iuez, se puede gozar del beneficio de la restitucion, col. 1. pag. 159.

En que puede ser fauorecido en el juizio, nu. 62. pag. 426.

Amenor y miserables personas, si puede el Iuez Ecclesiastico hazer justicia a falta onegligencia del seglar, nu. 106. y siguien. pag. 944.

Y proueerle de tutor litigando ante el, nu. 142. pag. 954.

MERCADERES los que se alzan, si gozan de la Yglesia, nu. 70. pag. 748.

MERCVRIO si fue el primero que reduxo los hombres a vida sociable, num. 3. pag. 10.

Porque le pintan sin pies y sin manos, y viejo, col. 2. pag. 12.

Porque fue llamado Trimegisto, col. 1. pagin. 184.

MESONES, visitelos el Alguazil, y las tabernas, bodegones, y mancebias, y lo que deue hazer, nu. 20. pag. 270.

Si puede vno ser compelido a ser mesonero, nu. 47. pag. 352.

METALES si fue Semiramis la que los hallo, nu. 20. pag. 179.

MIEDO y fuerça por la qual se juro alguguna escritura, quien la juzga, nu. 173. pag. 1075.

Si por miedo del Iuez dexo de apelar el con denado, si sera oydo, nu. 235. pag. 1272.

Miedos conuiene que refrene la audacia, nu mer. 107. pag. 1226.

MILAGROS imputando alguno, o a al guna imagen con ficcion, o encantamento, quien le castíga, nu. 76. pag. 930. y nu. 185. pag. 1079.

MILICIA, titulos militares con que cere monias los dauan los Romanos, col. 2. p. 105

Priuacion del cingulo de la milicia, que pena era, col. 1. y 2. pag. 361.

[[cxxxii]] MINISTROS de Iustícia si se reput# serlo los que acuden a dar fauor, colu. 2. pag. 316.

De los que se enriquecen durante los oficios, col. 1. y 2. pag. 593.

Ministros y familiares del Iuez no reciban dadiuas, col. 2. pag. 623. Vease Alguaziles, Executores, y Oficiales.

MINOS dizen los poetas que era pesquisidor en los infiernos, n. 105. pag. 1225.

MISERICORDIA quando se llama injusta, nu. 34. pag. 463. Vease Piedad y Clemencia.

MONARQVIA, o Reyno, que especie de Republica es, nu. 15. pag. 13.

Monarquia si es la mejor especie de Republíca, alli.

MONEDA y dotrina qual es la mejor, pag. 4. in fin.

Moneda desde quando y por quien se inuento y de que materia, num. 11. pag. 12.

De la pena del que haze moneda falsa, y si goza de la Yglesia, num. 42. pag. 734.

El Rey, y quales Señores pueden batirla, nu. 144. pag. 854.

Quien puede castigar por moneda falsa, nu. 195. pag. 870.

MONASTERIOS, o Anteiglesias de las Montañas quien las prouee, nu. 216. p. 1092. Vease Religiosos.

MONGES quando pueden prender a su Abad, nu. 118. pag. 1230.

MONOPOLI ciudad de que especie de gouierno es, nu. 9. pag. 12.

MONTAZGO de que y ante que Iuez se cobra de Clerigo, nu. 125. pag. 1053.

MONTES, Reyes, y Señores, si pueden cortarlos, nu. 168. pag. 861.

Si es Iuez competente el seglar contra los Ecclesiasticos, o sus criados sobre toma de leña, o bellota del monte vedado, num. 118. pag. 1049.

Montesa Orden militar, Vease Caualleros de Ordenes.

MORISCOS si pueden traer vna espada sola, nu. 88. pag. 207.

Y si pueden traer armas siruiendo a las Iusticias, nu. 76. pag. 293.

Con cuya licencia pueden alistarse, nu. 159. pag. 859.

MOROS quien los echo de España, num. 216. pag. 1092.

MOSTRENCOS a quien pertenecen, nu. 132. y siguien. pag. 851.

MOTIVOS quando y como el Iuez ha de dar razon de los que tuuo para sent#ciar nu. 140. pag. 1240.

MOYSEN que misterio tuuo criarse por mano de vna Infanta en casa del Rey Faraon, col. 1. pag. 103.

Porque reuso ser Embaxador y Capitan, col. 1. pag. 343.

MVDANZA de Corregidores deßea el pueblo, nu. 30. y 34. pag. 347.

Y si conuiene que sea amenudo, num. 3. y siguient. pag. 371. Vease Constancia.

MVDO si puede ser Iuez, num. 16. pag. 237.

MVERTE del Corregidor sucediendo, si podra el Regimiento nombrar quien administre justicia, ora quede Teniente, o no nu. 22. pag. 29. Vease Regidores.

Muerto el Obispo, si espira el oficio del vica rio, nu. 23. pag. 30.

Muerto el Rey, si vacan los oficios, num. 31. pag. 368.

Si puede el Iuez arbitrar el genero de muer te del delinquente, nu. 30. pag. 565.

Y darla, o tormento por sola carta del Rey, nu. 61. p. 581. Vease m#datos Reales.

[[cxxxiii]] Donde ay hombres que matan con los ojos y lengua, col. 2. pag. 597.

Muerte segura qual se dira, nu. 35. y 37. pag. 731.

Quien castiga, y en que, al que desentierra los muertos, y les quita algo, nu. 36. pag. 915.

El Ecclesiastico si puede impedir la sepultu ra del muerto, nu. 136. pag. 953.

Muerto el Corregidor quien podra acabar sus Comißiones, nu. 38. pag. 1167.

O muerto el Rey que se las dio, nu. 39. alli.

Muerte, o otro crimen, cometiendo el Pesqui sidor, si le podra castigar el Corregidor, nu. 114. pag. 1228. Vease Pesquisidores.

Pena de muerte en que casos se impone, nu. 190. pag. 1256.

Quanto se deue reusar executar, num. 218. pag. 1266.

MVGERES si han sido y pueden ser Iuezes, col. 1. p. 238. y nu. 222. y siguien. p. 879.

Halladas en abito de hombre si han de ser presas, col. 1. pag. 272.

Recate se el Iuez no le hagan peruertir el juyzio, nu. 67. pag. 430.

Si se presume que ganaron hazienda torpemente, nu. 8. pag. 593.

Muger, hijos, o familiares del Iuez no reciban dadiuas, col. 2. pag. 623.

Si conuiene que los Iuezes lleuen sus mugeres a los oficios, alli.

Muger de mala vida si puedeser echada del barrio, nu. 40. pag. 688.

Y de la ciudad por escandalosa, aunque sea casada y principal, y como, nu. 47. pag. 692.

Si comete aleue el que mata à su muger, nu. 35. pag. 731.

Por quien se vedò aßistir mugeres a pleitos, nu. 222. pag. 879.

Del Senado de mugeres que instituyò Heliogabalo, nu. 224. alli.

Mugeres famosas en ciencias, alli.

Reyna, o Señoras, si pueden exercer jurisdicion, col. 1. y 2. pag. 880.

Mugeres de Coronados, y de Doctores, si gozan del fuero, nu. 144. pag. 954.

Alas que se adornan lasciuamente si puede castigar el Ecclesiastico, nu. 148. alli.

De la ley Opia, y otras c#suras de sus trages, alli. y nu. siguient.

Mugeres si pueden por comißion del Papa juzgar causas Ecclesiasticas, col. 2. y 3. pag. 1009.

MVNDO que estado tenia antes que Dios le formasse, nu. 1. pag. 397.

MVROS quien los hizo elprimero, nu. 4. y 5. pag. 10.

A la guarda dellos si deuen ser compelidos Ecclesiasticos, y por quien, nu. 300. p. 1118.

Y para el reparo dellos, nu. 302. alli.

MVSICA halla se escrita antes del diluuio, nu. 7. pag. 11.

Quien la inuentò, nu. 1. pag. 22.

Ecpepres Eforo, porque cortò las siete ordenes de la vihuela que inuentò el musico Frinis, col. 1. pag. 265.

No ronden los Alguaziles con musica, ni vsen de otros engaños è insidias, nu. 56. p. 286.

N

NATVRAL si puede ser Corregidor, o Teniente, o otro Iuez del pueblo donde exerce el oficio, nu. 23. y siguient. pag. 240.

Qual se dira ser vezino, o natural, n. 24. alli

NATVRALEZA si introduze nouedades, nu. 1. pag. 2.

Si en la primera edad se sustentò en comuni dad, nu. 19. pag. 16.

Naturaleza a todos los animales proueyò de armas, nu. 59. pag. 287.

[[cxxxiv]] NAVEGACION quien la inuentò, nu. 1. pag. 22.

Andando en ella si se pueden quitar las armas, nu. 70. pag. 290.

NAVES. Vease Bagajes.

NECESSIDAD si es lo que al principio era voluntario, nu. 23. pag. 362.

Si queda siempre exceptada, nu. 298. p. 1117 y nu. 316. y siguient. pag. 1126.

Si tiene ley permißiua, prohibitiua, o consul tiua, nu. 317. alli.

Si por la neceßidad se dispensan los derechos Positiuo, Natural, y Diuino, num. 318. alli.

Y se haze licito lo que no lo era, alli.

Ecclesiasticos si contribuyen por la neceßidad comun, alli.

NEGLIGENCIA si ay comunmente en el gouierno de lo que es comun, nu. 20. al fin. pag. 17.

Si por negligencia de la Iusticia seglar podra administrar el Ecclesiastico, nu. 106. hasta 112. pag. 944.

O por la del Ecclesiastico el seglar, num. 33. pag. 1034.

Quando por negligencia del Ordinario se prouee Pesquisidor a su costa, nu. 45. p. 1207.

NEGOCIADOR siendo el Clerigo en que se haze del fuero seglar, num. 123. y siguient. pag. 1051.

Y si deue tributos por lo que negocia, nu. 279 pag. 1111.

NEMBROT si introduxo la obedi#cia a vnsolo Rey, nu. 8. 9. y 15. al fin. pag. 11.

Si se apoderò del señorio del mundo, alli.

Si fundò à Babilonia, alli.

NERON, y otros, que en los principios de su Imperio procedieron bien, y despues detestablemente, nu. 1. pag. 355.

NESTOR por ser sabio quan estimado fue de Agamenon en la guerra, num. 21. pag. 197.

NINO porque se dixo que tenia el cuerpo sin braços, num. 37. pagina 413

NIÑOS de lo que importa su enseñança y direccion, nu. 62. y siguient. pag. 968.

NOBLES caualleros deuen ser honrados de los Reyes, col. 2. pag. 92.

Si se presume dellos virtud y no traycion, nu. 8. alli.

Si hizo Dios a todos los hombres nobles en el nacimiento, nu. 9. alli.

Nobles, si se incitan a virtud con las hazañas de sus passados, nu. 14. pag. 95.

Si se prefieren en los cargos y seruicios de los Reyes, nu. 15. 20. 24. y 35. pag. 97.

Nobles si son leales, alli.

En los sepulcros de los nobles antiguamente si ar dian lamparas de licor purißimo, y de luz perpetua, col. 1. pag. 98.

Quien primero distinguio los nobles de los plebeyos, y los honrò con oficios y dignidades, y en que prouincias se vsò esto, num. 18. y 19. pag. 99.

Si se facilita y agrada mas el gouierno con Gouernadores nobles, nu. 23. y 24. p. 102.

Nobles no se admiten alos gouiernos entre los Tuscos, nu. 25. pag. 104.

Honre los mucho el Corregidor, y no les pon ga penas viles, nu. 34. pag. 107.

Los nobles y ricos, si han de ser cabeça de la Republica, col. 2. pag. 107.

Si resplandecenen virtud antes de tiempo, nu. 23. pag. 156.

Gouiern# en Venecia, y en otras Prouincias, nu. 3. pag. 170.

Si suelen ser soberuios y enemigos de los populares, nu. 4. pag. 228.

[[cxxxv]] Si pagara el Alguazil la pena y deuda por el noble de quien se fiò, y huyò, nu. 27. p. 273

Nobles si tienen prerrogatiua de traer armas, nu. 102. pag. 303.

Y essencion de seruicios Reales y personales, nu. 1. y siguient. pag. 334.

Y si la tienen tambien de los cargos publicos, y de justicia, nu. 4. y siguient. alli.

El noble si puede ser compelido à ser curador del ignoble, nu. 42. pag. 352.

Si tiene mayor pena por la inobediencia al Rey, nu. 66. pag. 583.

Que inmunidad tienen sus casas en Aragon y Nauarra, y la que tenian en Castilla, nu. 10. y 11. pag. 718.

NOBLEZA politica, que es de costumbres, si se prefiere à la legal, que es la de sangre, nu. 23. pag. 49.

Virtud quanto ennoblece, alli.

Nobleza a quien se concedio al principio del mundo, nu. 3. pag. 90.

Si es causa para no degenerar, col. 1. y 2. pag. 91. y nu. 14. pag. 95.

Nobleza y generosidad sison diferentes, nu. 4. alli.

Nobleza que virtudes acarrea, nu. 5. y sig. pag. 92. y col. 1. pag. 102. y col. 2. pag. 103.

Nobleza si aparta los vicios, nu. 6. alli. y nu. 12. y 13. pag. 95.

Si puede llamarse nobleza la desacompañada de virtud, nu. 10. pag. 93.

Si tiene virtudes naturales ocultas, n. 11. p. 94

Si la desechò Christo nuestro Señor, y quales de sus Apostoles fueron nobles, y de su recomendacion en las diuinas letras, nu. 12. alli

Nobleza mas, o menos, si es considerable para los Corregimientos y oficios publicos, nu. 16. pag. 98.

Nobleza quanto conuenga tenerla los Corregidores y Magistrados, nu. 17. y sig. p. 98.

Nobleza en el Iuez si es ocasion de piedad, nu. 24. pag. 103.

Nobleza verdadera si es la virtud propia, nu. 31. y 33. pag. 106.

Si suple el defeto de la edad, nu. 23. pag. 156

Nobleza, si es mejor la adquirida por linage, nu. 13. y 17. pag. 195. Vease Hidalgos.

NOE si fundò à Salgauina en Armenia, nu. 9. pag. 12.

Noe, y sus hijos, si fueron los segundos Gouernadores del mundo, col. 1. pag. 103.

NOTARIO Clerigo, culpado. ante Iuez seglar, si puede ser juz gado por el, nu. 229 pag. 1096.

Como deuen guardar el aranzel Real, alli. Vease Escriuanos.

NOVEDADES introduze naturaleza, nu. 2. pag. 2.

No las introduz ga el Corregidor sin justa causa y consejo, nu. 9. y 10. pag. 112.

NOVICIO en alguna profeßion recata se si le engañan, nu. 23. pag. 121.

Frayle nouicio si es essento de la justicia seglar, nu. 16. y siguient. pag. 1140.

NVLIDAD no de color al Iuez para re uocarsus sentencias facilmente, nu. 76. y 77. pag. 436.

Nulidad de escritura falsa presentada por Clerigo ante Iuez seglar, quien la juzga, nu. 163. pag. 1071.

Iuez seglar si puede anular su sentencia dada contra Clerigo, nu. 212. pag. 1090.

Y admitirla el executor, nu. 49. pag. 1171.

Y el Pesquisidor, nu. 214. pag. 1264.

NVMA Pompilio, que intento tuuo en sus leyes, nu. 3. pag. 397. y nu. 31. pag. 186.

NVNCIOS y Legados de su Santidad si vsan de su comißion hasta que estè examinada por los del Consejo del Rey nuestro Señor, nu. 207. pag 1087.

[[cxxxvi]] O

OBEDIENCIA a vnsolo Rey qui# la introduxo en el mundo, nu. 8. p. 11.

Y si es casi sacrilegio no obedecerle, nu. 17. pag. 338.

OBISPO si puede dar el beneficio a su deudo, nu. 20. pag. 46.

No sea notado de auaricia en la eleccion de beneficios, nu. 21. pag. 47.

El que pretende ser Obispo, si se haze sospechoso, col. 1. pag. 78.

Obispo don Pablo que aconsejò al Rey don Enriq# III. cerca de c#uersos, nu. 26. p. 104

Para Obispo qual es mas conueniente el Iurista, o el Teologo, nu. 14. pag. 130.

Si puede vno ser compelido a aceptar Obispado, nu. 42. pag. 352.

Si puede quitar el oficio a su Vicario, nu. 9. pag. 358.

De la aßistencia ensu Obispado, nu. 1. p. 541

Como deue obedecer los mandatos Reales, nu. 66 pag. 583.

Y venir à sus llamamientos, nu. 61. p. 1018.

Si puede sacar al recluso de la Yglesia para darle penitencia, nu. 75. pag. 750.

Si tiene su casa inmunidad para delinquentes, nu. 84. pag. 753.

Si puede tener familia armada, y defender con armas su jurisdicion, col. 1. pag. 771. y nu. 28. alli. y nu. 87. pag. 934. y nu. 85. pag. 1031.

Como y quando ha de ayudar al Rey con lan ças para la guerra, nu. 20. pag. 776. y col. 1. pag. 907. y nu. 64. pag. 1020.

Obispos si son del Consejo del Rey, nu. 7. pag. 796. y nu. 15. pag. 905.

Que dignidad era antiguamente, y que jurisdicion tenian, col. 2. pag. 901.

Y que dignidad es oy, y de sus titulos y atributos, nu. 15. y 38. alli.

De los Sacerdotes y Pontifices de los Gentiles, y de los Hebreos, col. 2. pag. 901.

Quanto deuen ser honrados de los Reyes, nu. 12. pag. 903.

En lo espiritual son superiores a los Reyes, alli.

Si tienen territorio, o jurisdicion, nu. 14. pag. 905.

Como tienen villas y jurisdicion temporal por los Reyes, alli. y nu. 16. y siguient.

Obispo, si puede ser Virrey, nu. 22. p. 908.

Que penas corporales puede imponer, num. 29. alli.

Si puede exercer por su persona jurisdicion temporal, nu. 30. pag. 911. y nu. 104. p. 943

O si el Rey le diesse Comißion para ello, nu. 31. alli.

Si pueden ser y conuiene que sean Presidentes de los Consejos, y lo que en esto vsaron los antiguos, col. 1. pag. 913.

Si pueden castigar delitos publicos, col. 2. pag. 901. y nu. 38. pag. 915.

Y excomulgar al Rey, y mandarle en lo espiritual, nu. 64. pag. 925.

Como proceden en causas de hereges, nu. 70 y siguient. pag. 926.

Si pueden echar bandos en sus villas, y castigarlos, nu. 104. pag. 943.

Si deuen auisar al Rey de los excessos de los Iuezes Reales, nu. 111. pag. 946.

Tengan Iuezes legos para la jurisdiciontem poral, nu. 194. pag. 973.

Y en ella no procedan con censuras, ni con no tarios, nu. 195. alli.

Otorguen apelaciones en lo temporal para an te el Rey, nu. 196. alli.

Teniendo jurisdicion temporal, y villas, si son por ello subditos del Rey, y obligados como los otros Señores de vassallos, o feu**[[cxxxvii]]** datarios, nu. 197. alli. y nu. 64. pag. 1020.

Si tienen Fisco, y como pueden aplicar las penas, nu. 199. y 202. pag. 976.

Si pueden renunciar la jurisdicion Ecclesia stica, nu. 9. pag. 994.

O dar Comißion para que legos juz guen a Clerigos en lo criminal, nu. 48. pag. 1010.

O en causa ciuil, nu. 197. pag. 1083.

Si pueden tener Assessores legos, alli.

Iuez seglar si puede punir al Clerigo assasino, y aunque sea Obispo sin degradacion, y c# que requisitos, nu. 54. y siguient. pag. 1013.

Obispo si deue antes obedecer al Rey que al Arçobispo, nu. 61. pag. 1018.

Deue obedecer al Papa sobre todo, alli.

Porque causas el Rey, y Señores, pueden desterrar a Obispos, y Ecclesiasticos, y condenarles en las t#poralidades, nu. 62. alli.

Y si podran desterrar al Obispo simoniaco, nu 65. pag. 1020.

Si està obligado a degradar al que tomò ord# sacro despues de cometido el delito, y entregarle al Iuez seglar, nu. 92. pag. 1029.

Y à contribuir en la ereccion, reparo, y adorno de las Yglesias, y quien lo executa, nu. 135. pag. 1057.

Criados de Obispo muerto, quien los manda pagar, nu. 180. pag. 1078.

Si es Iuez competente de estudiantes, num. 214. pag. 1091.

Arçobispos, Obispos, y Abades, presenta el Rey de España, nu. 215. alli.

Y desde quando, nu. 223. pag. 1093.

Y quantos son, nu. 222. alli.

Y como se elegian antes, alli.

Obispos quando eligieron, y donde a los Reyes de España, nu. 224. alli.

Lo que deuen hazer para que sus Notarios guarden el aranzel Real, num. 229. pag. 1095.

Si deuen compeler a Ecclesiasticos a que guarden las puertas de la ciudad sitiada, nu. 300. pag. 1118.

Si es necessaria su licencia para que los Ecclesiasticos contribuyan en gastos publicos y necessarios, nu. 315. y siguient. pag. 1125.

Si pagan Alguazil y guardas de Iuez seglar que le remite el Clerigo, nu. 329. pag. 1132 Vease Iuezes Ecclesiasticos, Iuezes seglares, Yglesia, y Iurisdicion.

OBRAS PIAS quales sean, y si conoc# dellas el Iuez Ecclesiastico y seglar, nu. 102. pag. 942. y nu. 120. pag. 1050.

Edificios publicos si es causa pia, nu. 305. pag. 1121.

Pesquisidor como deue aplicarlas, nu. 227. pag. 1270.

OBRAS PVBLICAS. Vease Edificios.

OCIO de sus daños y detestacion, nu. 27. y siguient. pag. 677. Vease Bagam#dos.

ODIO no peruierta la justicia, nu. 19. pag. 405. y nu. 66. pag. 429.

Odio, si es peor que la ira, col. 2. alli.

Iuez tenga odio a los delitos, y no a los delinquentes, num. 29. pag. 537. Vease Vengança.

OFICIALES de Iusticia quando ay mu chos, si es señal de corrupcion de costumbres, nu. 1. pag. 264.

O si pueden traer qualesquier armas durante el oficio, nu. 75. pag. 292.

Y estando en residencia, nu. 82. pag. 295.

Si pueden recebir dadiuas, col. 2. pag. 626.

Y arrendar y contratar, o bastecer, nu. 40. y 42. y antec. y sigui#t. y nu. 58. pag. 654.

Quales se llaman oficiales, y quales no pueden jugar en dias de trabajo, nu. 16. pag. 673.

[[cxxxviii]] Obispo si puede castigar alos de su Audiencia, nu. 48. pag. 919.

Y a los que so color de sus oficios entran en casas a tratar de amores, nu. 60. pag. 925.

Por razon de algun oficio y arte, si se haze el Clerigo sujeto a la justicia seglar, num. 90. pag. 1032. Vease Corregidor, Iuezes, y Alguaziles.

Osicios publicos por quan malos medios se eli gen, segun san Gregorio, nu. 13. pag. 42.

Como los elegia el pueblo Romano hasta que cedio su potestad en el Emperador Augusto Cesar, nu. 14. pag. 27.

Oficio de Corregidor si espira acabado el año contenido en su titulo, y si podran los Regidores elegir otro, nu. 23. pag. 30.

Oficios publicos dados a incapazes, si son causa de destruycion dellos, y de la tierra, col. 1. y 2. pag. 44.

Si los pueden dar los Presidentes a sus deudos, nu. 19. y 20. pag. 45.

No se prouean por dadiuas, o interesses, y de los daños de lo contrario, nu. 21. pag. 47. y nu. 10. pag. 220.

Oficios, y dignidades, si ponen en riesgo a las virtudes, nu. 53. y 54. pag. 65.

O si hazenmejores a sus dueños, nu. 57. y 58 pag. 67. y nu. 25. pag. 341. y nu. 1. p. 355.

Si deuen darse a quien los pretende, nu. 65. y siguient. pag. 75.

Oficio de Iurisconsulto sise daua a quien le pedia, col. 2. pag. 77.

Quando se tuuieron y tienen por buenas las pretensiones de oficios y dignidades, nu. 71. pag. 79.

Retener los oficios alcançados por malos me dios, si es licito, nu. 72. pag. 81.

Oficio publico de Magistrado, si descubre el talento del hombre, nu. 74. pag. 81. y nu. 1. pag. 355.

Oficio de Corregimiento si requiere mas par tes que el de Oydor, nu. 73. y sigui#t. pag. 81.

Oficios y dignidades sise deuen a los nobles, y lo que vsaron en esto los Griegos y Romanos, nu. 18. y siguient. pag. 99.

Nose dan por suceßion a los hijos, sino por meritos, nu. 33. pag. 106. y col. 2. pag. 222.

Licurgo, y Solon, ordenaron que se diessen a los ancianos, nu. 31. y siguient. pag. 147.

Y quan peligroso es darse a los moços, alli.

Oficios publicos si requieren fuerças corporales, nu. 10. y siguient. pag. 151.

Quien tuuo grandes dignidades de poca edad, nu. 22. pag. 155.

El que aceta Oficio estando priuado, que pena tiene, nu. 29. pag. 158.

Oficio, o beneficio, si puede quitarse al que le tiene, sino en los casos expressos en derecho, col. 2. pag. 158. Vease Priuacion.

Oficios y magistrados de Roma, nu. 11. y sig. pag. 174.

Como estauan subordinados vnos a otros, nu. 13. alli.

Porque Romulo no creo tantos oficios para la guerra como parala paz, nu. 18. p. 178.

Oficios de Iusticia, si deuen darse por priuanças, o por seruicios, o por parentesco, num. 10. y siguient. pag. 220.

O si es licito, o conueniente venderse, nu. 11. y siguient. alli.

Oficio del Teniente de Corregidor, si es Ordinario, o Delegado, nu. 36. pag. 244. y nu. 11. pag. 358.

Quanto estrechò Esquino el numero de los oficios publicos de Atenas, col. 1. pag. 265.

No venda el Corregidor las varas, capitulo XIIII. pag. 319.

Quales Principes y sabios aborrecieron la v#ta dellos. Vease Venta.

Sise enuilecen reduzidos a precio, n. 22. p. 328

[[cxxxix]] Si pueden ser compelidos los caualleros a q# aceten Corregimientos, y otros oficios publicos, nu. 7. y siguient. pag. 335.

Si puede vno ser compelido a que apr#da oficio publico, nu. 14. pag. 337.

Si es causa para no acetar el oficio auer tenido muchos, nu. 15. alli.

Y las cargas intolerables de los Corregimien tos, nu. 24. y siguient. alli.

Y quales sean estas cargas, alli.

Del engaño en tener por felicidad los oficios publicos, alli.

Quantos perecieron y padecieron en ellos, y por ellos, nu. 27. alli.

Apremio si puede hazerse para seruir oficios publicos, nu. 42. y siguient. pag. 352.

Y para el exercicio de los oficios vol#tarios, nu. 50. pag. 353.

Quales oficios se quitan con mas facilidad, nu. 37. pag. 278. y col. 2. pag. 360.

Si es mayor injuria quitarlos, que no darlos, nu. 21. pag. 361.

Por quales causas puede vn Iuez ser priuado de oficio, nu. 30. y 31. pag. 363.

Si deue el Rey quitarlos desengañado de sus meritos, nu. 33. alli.

Oficio de Iuez es noble, nu. 43. pag. 366.

Rey, no deue quitarlos facilmente, n. 50. p. 368

Si vacan por muerte del Rey, nu. 51. alli. y nu. 39. pag. 1169.

Si conuiene que duren mucho, o poco, nu. 2. y siguient. pag. 371.

Y que duraua el juz gado ordinario, nu. 21. alli.

Y el oficio de Defensor, alli.

Oficio de Iuez si merece mas que el de Predicador, nu. 83. pag. 440.

Señores si pueden vender oficios de Regimi# tos, y otros, nu. 209. pag. 874.

La mezcla y perturbacion de oficios si perturba las Republicas, nu. 1. y 2. pag. 992.

Romulo distinguio los oficios de lo diuino y humano, nu. 4. alli.

Oficios, o jurisdicion Ecclesiastica, no vsurpen los Reyes, ni sus Iuezes, y las penas dello, nu. 8. y siguient. pag. 995.

Oficio y dignidad nunca muere, nu. 39. p. 1167.

Y concedido, si se deue salario, nu. 36. p. 1204.

Oficio de Delegado si se acaba en sentenci#do, nu. 214. pag. 1264.

Oficio de aßiento, o beneficio, si se pierde por enfermedad, nu. 243. pag. 1275.

Oficio de justicia si puede darse al Iuez de Comißion, pendiente la querella contra el dada, nu. 263. pag. 1283.

OPINIONES singulares destruyen la verdad, y han se de euitar, nu. 7. pag. 522 y nu. 20. y por todo el capitulo VII.

La opinion comun siga el Iuez, alli. y nu. 108. pag. 306. y nu. 7. y 20. pag. 519.

Y quando la mas piadosa, nu. 33. pag. 462.

Si deue preferirse el numero y opinion de los DD. o la razon de la dotrina, nu. 19. p. 507

Opinion comun si tiene fuerça de ley, n. 8. p. 519.

Sentencia dada contra la comun opinion si es nula, nu. 9. alli.

De la opinion de Bartulo, y otros, contra comun, alli. y nu. siguient.

De la opinion y credito de Acursio, nu. 16. pag. 522.

El Ecclesiastico si es competente entre Iuezes de varias opiniones, nu. 116. pag. 947

OPRESSIONES si deue euitar el Corregidor a los subditos, nu. 115. pag. 1229.

Quando tocan a todos, quien contribuye para remediarlas, nu. 284. pag. 1112.

ORACION sea el Corregidor dado a ella, nu. 55. pag. 66. y nu. 90. pag. 445.

ORDENANZAS si pueden hazer los Señores, nu. 128. pag. 848.

Si valen las antiguas, aunque no esten con**[[cxl]]** firmadas, nu. 129. y 130. alli.

Ayuntamientos que ordenanças pueden hazer, nu. 131. alli.

El Delegado si deue guardarlas, num. 33. pag. 1203.

Forastero quando se escusa de las penas dellas, nu. 68. pag. 290.

ORDEN sacro el que lerecibio, o entrò en Religion, despues de cometido el delito, sise libra de la Iusticia seglar, nu. 77. p. 1027

Si està obligado el Obispo a degradarle, y en tregarsele, nu. 82. alli.

Ordenes Militares. Vease Caualleros de Ordenes.

De Pesquisidores proueydos por consejo de Ordenes adonde se apela, nu. 237. p. 1273

OYDOR para serlo sise requieren t#tas partes como para ser Corregidor, nu. 73. y sigui#t. pag. 81.

Si ha de ser de buen linage, nu. 2. y 22. p. 100.

Quanto tiempo se requiere que aya estudiado, nu. 19. pag. 134.

Si puede ser natural del pueblo donde està la Audiencia, nu. 23. pag. 240.

Oydores si pueden aduocar causas, nu. 100. pag. 838. Vea se Consejeros.

P

PADRE, éste titulo si es mayor que el del Capitan, y que otros titulos, nu. 8. pag. 172.

Padre de la patria, si era el mayor renombre, alli.

Padre contra hijo, o hijo contra padre, si deue ser Iuez, nu. 35. pag. 349.

Padres que hizieron justicia desus hijos, nu. 72. pag. 434.

PALACIO si puede el delinquente ser sa cado del, nu. 82. p. 753. y nu. 208. p. 874.

Si solo el Rey, y no los Señores pueden llamar su casa palacio, nu. 93. pag. 835.

PALAS, porque siendo Diosa de las ci#cias la pintaron armada, col. 1. pag. 190.

PALMA, porque comparan a ella la Iusticia, col. 2. pag. 440.

PALOS reputan se por grauißima injuria, nu. 45. pag. 735.

Algua zil que apartando la gente da de palos que pena tiene, nu. 128. pag. 314.

PAPA como tiene ambos cuchillos y potestades, espiritual y temporal, nu. 1. hasta 9. pag. 889.

Es vicario de Dios, col. 2. pag. 891.

Consagra se como Sacerdote, y coronase como Rey, col. 2. pag. 895.

Confirmacion del Imperio pertenece al Papa, pag. 896.

Quando los Papas concedieron el Imperio en feudo, alli.

Papa Adriano, y la Sinodo, si concedieron a Carlos Magno la eleccion de Pontifice, y de Obispos, col. 1. pag. 892. y nu. 218. p. 1093.

Papa quando puede mudar el Imperio y Rey nos, nu. 5. pag. 897.

Papa, y sus ministros, pueden castigar los de litos publicos, col. 2. p. 901. y nu. 38. p. 915.

Y a los Señores que tratan mal sus vassabos, nu. 26. pag. 909.

Puede dispensar en que el Ecclesiastico exerça su jurisdicion temporal, nu. 30. p. 912.

Puede excomulgar al Emperador y proceder contra el por querella de los subditos, col. 1. pag. 926.

Elsummo Sacerdote entre los Romanos qu# do tuuo jurisdicion, y en que contra los Reyes y Consules, nu. 65. alli.

De sus preeminencias y reputacion de santidad, nu. 294. pag. 1087.

Papa es Iuez ordinario de todos los fieles, nu. 131. pag. 951.

[[cxli]] Si puede legitimar à legos para honras, nu. 159. pag. 959.

Excomunion del Papa en lo temporal deue obedecerse, nu. 6. pag. 993.

Y si es licito suplicar della con causa, num. 7. alli.

Si puede sujetar los Clerigos a Iuezes seglares, nu. 11. pag. 995.

Y si lo es dar comißion para ello, nu. 42. 43. 45. y 48. pag. 1018. y nu. 197. pag. 1083.

Si obedecio en algun tiempo al Emperador, nu. 29. pag. 1002.

Si puede sujetarse a su jurisdicion, nu. 48. alli

En que manera puede dispensar con el derecho diuino, nu. 42. pag. 1008.

Y con la paga de diezmos y rezo de las oras Canonicas, nu. 44. alli.

Y cometer a mugeres que juz guen causas Ecclesiasticas, nu. 45. y 46. alli.

Papa es cabeça y Retor de la Yglesia, num. 208. pag. 1088.

Si es necessoria licencia del Papa, para que los Ecclesiasticos contribuyan para edificios, y otras neceßidades publicas y comunes, nu. 314. pag. 1124.

Papa Iuan XXIII. si fue depuesto del P#tificado, nu. 34. pag. 364.

Papa sin consejo de Cardenales, y el Emperador sin el de los sabios, si pueden determinar las cosas muy arduas, nu. 16. p. 505

PARCIAL Pesquisidor y enemigo, que pena tiene, nu. 192. pag. 1256.

PARIENTES de los Presidentes si fueren proueydos en oficios publicos, qu#to deuen recatarse de no hazer excessos, nu. 20. pag. 46.

Parientes del Corregidor hasta que grado no pueden ser sus Tenientes, col. 2. p. 237.

Ni sus Alguaziles, nu. 7. pag. 267.

Si podran ser ministros en Comißiones, y fue ra de la ciudad, alli.

La Iusticía no perdona a parientes, ni amigos, nu. 35. pag. 349. y num. 68. hasta 75. pag. 429.

PARIS quando se trasladò alli la Academia de Atenas, col. 2. pag. 142.

PASTOR, Prelado y Gouernador, aßistan en sus oficios, nu. 1. pag. 541.

PATRONAZGO de Yglesia, si el Ecclesiastico es Iuez competente sobre el, nu. 115. pag. 947.

Y el Iuez seglar, nu. 141. pag. 1061.

Qual se dize patronazgo Ecclesiastico, o se glar, dicho nu. 115.

Quien es Iuez competente sobre patronazgo Real, o Regalias, nu. 213. pag. 1090.

Del patronazgo Real son algunas vniuersidades destos Reynos, nu. 214. pag. 1090.

Y las Yglesias Catredales dellos para presentar Obispos y Arçobispos, nu. 215. y 217. pag. 1091.

Y quantas son, nu. 222. pag. 1093.

Y las Abadias consistoriales, dicho nu. 215.

Y las perroquias de las Montañas, nu. 216. alli

Y las casas de san Anton, y san Lazaro, num. 219. alli.

Y todo lo Ecclesiastico del Reyno de Granada, nu. 221. pag. 1093.

Reyes desde quando presentan los dichos Obispos, y como se elegian antes, nu. 223. alli.

PAZ es el vltimo fin de la guerra, nu. 18. pag. 196.

La paz y justicia del exercito, si se ha de premiar mas que la vitoria, nu. 23. p. 198.

Paz es obra de la Iusticia, nu. 4. pag. 398.

Por ocasion de la paz que cosas se permiten, nu. 23. pag. 914.

Paz y concordia hecha entre las partes, si obliga al Pesquisidor a cessar en la Comission, nu. 148. y siguient. pag. 1242.

[[cxlii]] PECADO y mala conciencia, si hazen acouardar, nu. 60. pag. 70.

Pecado si es mayor el del Corregidor, por el mal exemplo, nu. 59. y 61. pag. 71.

PECHOS. Vease Tributos, Sisas, e Hidalgos.

PENA mayor si merece el Corregidor por el mal exemplo, nu. 59. y 61. pag. 71.

Pena, y premio, si conseruan la Republica, nu. 8. pag. 112.

Pena del Alguazil que no prende, ni haze pa go, o auisa à las partes, nu. 11. y 14. p. 168.

Estrangero, o forastero, quando se escusarà de la pena, nu. 68. pag. 290.

Si se deue mas de vna pena por delitos no sen tenciados, col. 2. pag. 299.

Pena del que vsurpa, o borra armas, e insignias agenas, nu. 127. pag. 314.

Del Alguazil que da palos apartando la g# te, nu. 128. alli.

Y del que haziendo prision hiere, o mata, nu. 129. alli.

Y del Alguazil, o Iuez, que hiere a quien le ofende, nu. 133. pag. 316.

Pena de la resistencia, y del que quita el pro cesso, nu. 134. alli.

Y de los que dan, o reciben precio por oficios de justicia, o los arriendan, nu. 6. y siguien. pag. 321. y nu. 27. alli.

Que pena tenia el que rehusaua el magistrado, nu. 18. pag. 338.

Priuaci# de oficio, y del cingulo de milicia, si era reputada como pena de muerte, col. 1. pag. 361.

Accepcion de personas si ha de auer en las penas, nu. 59. y 60. pag. 424.

Penas legales sipueden crecerse, o menguar se, quando, como, y por quien, nu. 27. y sig. pag. 460. y nu. 58. pag. 579. y nu. 180. p. 867. y nu. 137. pag. 1237.

Y por quales causas, nu. 147. pag. 1241.

Corregidor que haze ausencia, que penas tiene, nu. 6. y 8. pag. 542.

Si se escusara dellas con licencia del Regimiento, nu. 23. y 24. alli.

Iuez no imponga pena ordinaria en lo arbitrario, nu. 21. pag. 562.

Y si puede estenderlo a pena de muerte, nu. 22. alli.

El que hiere con prodicion, que pena tiene, alli.

Iuez si puede poner pena quando la ley solamente prohibe, nu. 31. p. 565. y col. 2. p. 649.

Pena de los Iuezes que reciben cohechos y dadiuas. Vease Dadiuas, y Cohechos.

Pena del Iuez que recibe prenda, o fiança de indemnidad, nu. 57. y siguient. pag. 621.

Y del que contrata, grangea, edifica, bastece, o arrienda, nu. 57. 58. y 42. pag. 657.

De los jugadores, col. 1. pag. 674.

De los Alcaydes, o Señores, que recetan, y no remiten malhechores, col. 2. pag. 701.

Del que quebranta inmunidad Ecclesiastica, nu. 17. pag. 720. y nu. 99 pag. 760.

Del que desafia, nu. 40. y siguient. pag. 733.

De la pena de carcel perpetua, nu. 56. p. 823

Contra los Señores que tratan mal sus vassallos, nu. 82. pag. 830.

Quien y quando puede remitir las penas le gales, nu. 99. pag. 837.

Las penas de Camara en que el Pesquisidor del Rey condena en tierra de Señor, para quien son, nu. 112. pag. 842.

Y las que en apelacion de Iuez de Señor v# a Chancilleria, nu. 113. alli.

A quien son arbitrarias todas las penas, nu. 186. pag. 867. y nu. 138. pag. 1238.

Que penas corporales puedenimponer Iuezes Ecclesiasticos, nu. 28. y 29. pag. 910.

Del Alguazil que so color de su oficio entra a tratar de amores, nu. 60. pag. 925.

[[cxliii]] En delitos mixti fori, si puede vn Iuez suplir la pena que otro impuso, nu. 94. p. 938.

Del lego que cita à otro lego ante el Ecclesiastico, nu. 103. pag. 939.

Y de los Reyes y Iuezes que vsurpan jurisdicion y oficios Ecclesiasticos, nu. 8. y siguient. pag. 994.

De los soldados que vsauan viles oficios, col. 1. pag. 1036.

Pena corporal quando se impone a falta de la ciuil, nu. 143. pag. 1062.

Y que si elreo es clerigo, alli.

Qual Iuez haze pagar la pena puesta al q# no se casare, nu. 235. pag. 1098.

Penas contra los que imponen tributos a Ecclesiasticos, nu. 258. pag. 1106.

Y contra el Pesquisidor parcial, num. 192. pag. 1156.

De las ocho penas con que los Romanos casti gauan los delitos, nu. 218. pag. 1266.

Quien executa pena de muerte contra caualleros de Ordenes Militares, num. 25. pag. 1144.

Pena del Iuez que pendiente la declinatoria castiga à estudiante, o a coronado, o a retraydo, nu. 38. y 39. pag. 1149.

Y del que haze falsa relacion à los superiores, nu. 203. y siguient. pag. 1260.

Y del que sin Comißion especial procede contra Corregidor, nu. 90. pag. 1221.

Pena de muerte en que casos se impone, nu. 190. pag. 1256.

Y con quanta consideracion deue imponerse, nu. 218. y siguient. pag. 1266.

Penas corporales si pueden executarse en fiestas, nu. 212. y 213. pag. 1263.

Pena ciuil si se puede comutar en corporal, nu. 141. pag. 1240.

O vna corporal en otra, alli.

Apartada la parte, si puede imponerse pena corporal, nu. 150. pag. 1242.

Penas Fiscales si son delsucessor del mayoraz go, o delos herederos del antecessor en cuyo tiempo sucedio el delito, n. 189. p. 1255.

Penas por no otorgar apelaciones, nu. 221. pag. 1268.

Las fiscales quando se cobran, nu. 225. p. 1269

Penas como deuen seguir a sus autores, nu. 250. pag. 1278.

De las impuestas a Iuezes de Comißiones, si no las guardan, nu. 263. pag. 1283.

PENDENCIAS euitelas el Alguazil, y qualesquier daños y males, num. 22. y siguient. pag. 271.

Y el Corregidor tambien, alli. y col. 1. y 2. glos. e. pag. 693.

PENITENCIADOS quien los casti ga por otros delitos, nu. 147. pag. 955.

Penitencia que impone el Iuez Ecclesiastico al Iuez seglar, como deue obedecerla, o remediarse della, nu. 41. pag. 1150. y nu. 43. y 44. pag. 1152.

Si se la puedeimponer pecuniaria, dicho n. 44

PERDONES de muertes quien los puede conceder, nu. 124. pag. 846.

PEREGRINOS en que deuen ser fauorecidos en juyzio, nu. 62. pag. 426.

Ecclesiastico si puede conocer de sus causas, nu. 112. pag. 946.

PERROS de ayuda no ronden los Algua ziles con ellos, nu. 56. pag. 286.

Perros mataron a su amo Acteon, nu. 57. alli

Si perdera las armas el que matare, o hiriere algun lebrel, o perro, de estima, num. 113. y siguient. pag. 309.

PERSONAS miserables en que pueden ser fauorecidas en juyzio, nu. 62. p. 426.

Clamores dellas si son mas oydos de Dios, nu. 63. alli.

Personas si han de considerarse en los juyzios **[[cxliv]]** y castigos, nu. 59. y 60. pag. 424. y nu. 12. pag. 471.

PESCA. Vea se Caça.

PESOS, y medidas, quien los introduxo en el mundo, nu. 6. pag. 11. y col. 1. pag. 1055.

Si castiga el Ecclesiastico à los que pesan mal, nu. 158. pag. 959.

Y ellego al Ecclesiastico por lo mismo, num. 129. pag. 1054.

PESQVISIDOR si deue tener consigo sus oficiales, nu. 17. pag. 1163.

Y hazer carcel priuada en su casa, nu. 18. y 19. alli.

Y presentar su Comißion. Vease Comißion.

Si puede lleuar salarios de quien le detiene en pagarlos, nu. 66. pag. 1179.

De quanta suficiencia deue ser, col. 2. pag. 1190. y nu. 14. pag. 1195.

Quando se proueen Pesquisidores, por quien y como, nu. 1. 3. 4. 6. y 7. pag. 1191. y num. 107. pag. 1226.

Que sinifica Pesquisidor, dicho nu. 4.

Letrado, o Procurador si se admite contradiziendo no se prouea Pesquisidor, col. 1. pag. 1193.

Si juran en el Consejo, nu. 8. pag. 1192.

A costa de culpados si los prouee solo el Rey y su Consejo, nu. 9. alli. y nu. 247. p. 1277.

Señores no estoruen que se pidan ante el Rey, nu. 10. alli.

Alcaldes del crimen quando solian proueerlos, nu. 11. pag. 1194.

Quien los prouee en tierras de Ordenes, nu. 12. alli.

De la edad y estudio del Pesquisidor, nu. 13. pag. 1195.

Romanos a quien cometian estas pesquisas, nu. 15. alli.

Y de los Censores para castigo de delitos, nu. 16. alli.

Y si tuuieron numero de Pesquisidores, y co mo conuendria le huuiesse en estos Reynos, nu. 17. alli.

Hombre sin letras si puede serlo, num. 18. pag. 1197.

O elegido de los que señala la parte, nu. 19. alli

De varias pesquisas, nu. 20. alli.

Auiendo querellado la parte ante la Iusticia Ordinaria, si se le dara Pesquisidor, nu. 21. pag. 1198.

Pesquisidor inhibido por el Consejo, si deue replicar, nu. 22. pag. 1198.

Si valdra lo autuado antes de notificarle la inhibicion, nu. 23. pag. 1199. y nu. 102. pag. 839.

De la incitatiua que suele darse pidiendose Pesquisidor, nu. 24. pag. 1200.

Para donde se apela del, nu. 32. pag. 1203.

Si aduoca causas pendientes, nu. 34. p. 1203. y nu. 60. pag. 1211.

O sentenciadas afectadamente, alli.

Y aun p#dientes ante Oydores, o Alcaldes de Corte, dicho nu. 60.

Si puede lleuar derechos de autos y firmas, ydesprezes y homezillos, sangre, y armas, nu. 35. 38. 39. 41. y 42. alli.

Y quanto montan, y porque se lleuan, nu. 175. pag. 1250.

Quando se prouee Pesquisidor a costa de la Iusticia Ordinaria, nu. 45. pag. 1207.

Del excesso de acrecentar Alguaziles, carceleros, y guardas, nu. 47. y 48. pag. 1207.

Y lo que en esto disponen las Comißiones, nu. 233. pag. 1271.

Carcel, y presos, como ha de visitar, nu. 49. alli.

Si ha de continuar lo processado por el Ordinario, o examinar de nueuo los testigos, nu. 50. y 51. pag. 1208.

Y hazer eseriuir sus turbaciones, nu. 52. alli.

[[cxlv]] Y leerles sus dichos para que se ratifiquen, n. 53. alli.

Y dar traslado de los testigos, sin sus nombres, nu. 58. pag. 1211.

Y castigar delitos anexos asu Comission, nu. 85. pag. 1219.

O al Corregidor culpado en ella, n. 86. y sig. pag. 1220.

Y con que respeto y decencia, nu. 87. alli.

Y si ha menester para ello Comission especial, nu. 88. alli.

Y como deue dar noticia al Consejo desu cul pa, alli.

De la pena procediendo contra el sin Comission, nu. 90. pag. 1221.

Si puede quedar por Corregidor donde fue Pesquisidor, nu. 94. alli.

Por su muerte, o auseucia quien puede continuar su Comißion, nu. 95. pag. 1223.

Pesquisidor si puede ser inhibido por el Corregidor por alguna nueua causa, nu. 96. pag. 1223.

O quando excede de su Comißion, num. 98. p. 1223. y nu. 109. y siguien. pag. 1227.

Inuectiua contra algunos Pesquisidores, q# con gran facilidad causan daños, alli, y si guien. y nu. 100. y 104. 105.

Y castigan al que presto armas, dineros, o cauallo, o receto al delínquente, aunque ignoro el delito, nu. 101. alli.

Como deuen echar mano de lo sustancial, nu. 102. alli.

Mines segun los poetas era Pesquisidor en el infierno, nu. 105. pag. 1225.

Como deurian hazer relacion de la Comission en el Consejo, nu. 106. pa. 1226.

Y proceder enlas causas, nu. 108. alli, y num. 192. pag. 1256.

Si por inobedientes al Rey podran ser punidos por el Ordinario, nu. 111. pag. 1228.

O por exceder ellos, o sus oficiales de los sala rios, o derechos deuidos, nu. 112. alli.

O si por dadiuas, o dolo dio inica sentencia, nu. 113. alli.

O si deue hazer informacion dello, y de sus excessos al Consejo, alli, y nu. 124. y 126. pag. 1232.

O si le podra prender, y castigar, si cometiesse homicidio, o otro crímen, n. 114. pag. 1228. y nu. 124. pag. 1232.

Y si el Correg dorfueße subdito suyo, y comprehendido en su Comißion, nu. 116. alli.

O si auiendo injuriado, o amenazado el Pesquisidor al Ordinario, o asu familia, pro cediesse contra el, nu. 192. pag. 1256.

Que deue hazer el Corregider, quando el pue blo le insta contra el Pesquisidor, nu. 122. pag. 1230.

Como deue fauorecer al Pesquisidor, y no c# trastarle, allí, y nu. siguien.

Si tuuiere contienda con el, preuengase en informar luego al Consejo, nu. 125. p. 1233.

Quanto se ofenden los superiores de que los Iuezes ordinarios contrasten a sus Comissarios, alli.

Iuezes ordinarios Realengos, o de Señores, si deuen admitir, y dar informaciones c# tra Pesquisidores de otras partes para traer al Consejo, nu. 126. alli.

Como deue proceder en sacar retraidos, y c# tra Ecclesiasticos, y caualleros de Ordenes, y familiares, y otros priuilegiados, nu. 127. pag. 1233.

Y justificar los autos, y gastos que les haze, y bienes que les toma, alli, y nu. 128. y num. 254. pag. 1279.

A cuya costa deue guardar, y remitir delinquentes, nu. 129. pag. 1234.

Si para hazer diligencias puede tomar prestado de ricos, o de culpados, n. 130. p. 1234.

[[cxlvi]] Quales deue hazer primero, nu. 132. alli.

Y lo que toca al secresto de bienes, nu. 133. alli.

Si pueden proceder la verdad sabida, num. 134. pag. 1235.

Si por esta ocasion hazen exorbitancias, y pueden traspassar las leyes, alli, y n. 137. y siguient. alli.

Efetos de la clausula la verdadsabida, alli.

Que forma deue obseruar segun ella, num. 135. alli.

Pesquisidores de Señores si pueden proceder segun ella, nu. 136. alli, y nu. 179. pag. 864.

Traspaßar las leyes en que casos, y en que forma, y a que Iuezes se permite, nu. 137. y siguien. p. 1237. y nu. 27. y sig. pag. 460. y nu. 58. pag. 579. y nu. 180 p. 867. y nu. 223. pag. 1268.

Pesquisidor si puede ser mas piadoso, o riguroso que la ley, nu. 138. pag. 1238. y num. 146. pag. 1241.

En lo arbitrario si deue executar contra el c#uencido y confiesso, n. 142. y sig. p. 1240

Exortacion sobre otorgar apelaciones, y execucion de castigos, alli, y numer. 218. hasta 224.

Apartada la parte, si ha de proceder el Pesquisidor, y como, nu. 148. y 149. pag. 1242.

De lo tocante a tormento, Vease Tormento.

Si puedey deue hazer experiencias, y ficciones para aueriguar verdad antes de darle, nu. 152. alli.

Para recusar al Pesquisidor si es neceßaria causa, nu. 161. pag. 1246.

Que deue hazer sobre la recusacion general, o maliciosa, nu. 163. y 166. alli.

Y qual se dira serlo, alli.

En que casos deuen, o no, acompañarse, num. 160. hasta 169. alli. Vease Recusacion.

Como deue proceder contra ausentes, num. 170. y siguien. p. 1249. y nu. 193. p. 1257.

Y si puede multar a los inobedientes, n. 176. pag. 1250.

Y sobre cobrar derechos de homecillo, Vease homecillo.

Hagan dar los proceßos a los Letrados de las partes, y no consient#los abusos de Es criuanos en dar traslados, o lleuar derechos, como si los diessen, nu. 191. pag. 1256.

Si pueden recibir comidas, o presentes, nu. 65. pag. 1178. y nu. 192. pag. 1256.

De la pena del Pesquisidor parcial, y enemi go, dicho nu. 192.

Si en el proceder, y en otras cosas se equiparan a Alcaldes de Corte, alli, y nu. 225. p. 1269. y nu. 262. pag. 1283.

Que deuen hazer, si no estando sustanciada la causa falta termino, nu. 195. pag. 1258.

Y si podran proceder prorrogandole las partes, nu. 196. alli.

Y pendiente la respuesta a la relacion, y con sulta hecha a los superiores, nu. 197. y nu. 205. y 206. pag. 1259.

Y si deue consultarlos, quando y como, y sobre que, alli, nu. 198. y siguien. y 102.

De las respuestas de los superiores a las con sultas criminales, nu. 201. pag. 1260.

De la fidelidad de las cartas, y relaciones pa ra el Consejo, y del abuso dello, y pena de lo contrario, nu. 203. y 204. pag. 1260.

A cuya costa se embiar à, y con que recato el processo, nu. 207. pag. 1262.

Si para esto deue embiar al Escriuano, y c# que salario, nu. 208. alli.

Si deue meter Escriuanos ayudantes, ya cu ya costa, nu. 209. alli.

Si puede desterrar del Reyno, nu. 210. alli.

Pesquisidor si tiene tribunal, o territorio limitado, alli.

Si puede, o quien, alçar el destierro preciso, nu. 211. alli.

[[cxlvii]] Y el voluntarío en que condenare el Pesqui sidor, alli.

Si pueden en fiestas executar penas corpora les, nu. 212. pag. 1263.

Y oyr de nulidad contra su s#t#cia, n. 214. alli.

E interpretar su sentencia, n. 215. alli.

Y oyr a los que absoluio de la instancia, nu. 216. pag. 1265.

Y a los que sentencio en rebeldia, alli.

Como deue executar sus sentencias en lo pecuniario, nu. 224. y siguien. pag. 1269.

Y aplicar para obras pias, nu. 227. p. 1270.

Y para obras publicas, nu. 228. alli.

A quien han de entregar las penas de Cama ra y gastos, nu. 229. pag. 1270.

Como dan fianças dello, y de estar a derecho con los querellosos, alli.

Si pueden ser depositarios de las condenaciones, nu. 230. pag. 1270.

Miren a quien nombran para ello, alli.

Si pueden hazer condenaciones para gastos de su Comission, nu. 231. pag. 1271.

No traten mal a los que apelan de sus sent#cias, nu. 234. pag. 1272.

Si seran oydos los que por miedo dellos no apelaron, nu. 235. alli.

Para ante quien se apela de sus sentencias, n. 236. pag. 1272.

De salarios y mancomunidades de Pesquisi dores, Vease Salarios.

Si podran por enfermedad subdelegar el, o sus oficiales, nu. 243. pag. 1275.

O suspender el termino de la Comission, nu. 244. alli.

Executoria en que se mandan boluer los bienes libremente, si se executara contra el Pesquisidor por todos los bienes, y salarios, no se auiendo hecho el juizio con el, nu. 255. pag. 1279.

De la execucion y taßa de costas de la pes quisa, Vease Costas.

Comodeue entregar al Ordinario las sentencias, y otros ordenes contra ausentes, nu. 259. pag. 1282.

Y el Corregidor cumplirlo, aunque parezca injusto, alli.

No consienta que su Escriuano exceda de los deuidos derechos, nu. 260. alli.

Pendiente la querella, o capitulos dados c# tra el Pesquisidor, si podra ser proueydo, nu. 263. pag. 1283.

Y si es conuiniente que sea Iuez della el C# sejo, alli.

PESTE si contribuyen Clerigos en la costa de guardas della, nu. 291. pag. 1115.

PIEDAD como deuen vsarla los Iuezes, nu. 1. y sig. p. 449. y nu. 30. y 31. y 34. alli.

Si es vtil vsarla, nu. 8. y siguien. alli.

Y honesto, nu. 11. alli.

Y necessario, nu. 12. y siguien. alli.

Porque los Stoycos la tuuieron por vicio, nu. 16. pag. 457.

Contra los iniquos, y malos si deue vsarse de piedad, nn. 34. pag. 463.

Quando la piedad es incentiuo de delinquir, alli, y nu. 52. pag. 419.

Iusticia y piedad como deuen juntarse, nu. 1. pag. 466.

PILOTO con que consideracion se ha de eligir, nu. 11. pag. 41. y col. 1. pag. 194.

Como se compara el Corregidor alpiloto, alli.

PISTOLETE, Vease Arcabuz.

PITAGORICOS enseñauan a callar, nu. 7. pag. 478.

PLATA quando la Yglesia deue venderla para socorro de la comun necessidad, nu. 299. pag. 1117.

Y para ello si pueden los Reyes tomarla prestada de las Yglesias, y lo que vsaron los an tiguos, nu. 319. y 320. pag. 1126.

[[cxlviii]] PLATON reprouado en quanto dixo que las almas passauan de vnos cuerpos a otros, nu. 3. pag. 2.

Platon que Republíca instituyo, y si fue mexor que la de Aristoteles, nu. 1. y siguien. y nu. 16. pag. 9.

Ordenò que en su Republica fuessen todos los bienes comunes, alli.

Fue llamado diuino, y celebrado por los Iurisconsultos, y por otros, nu. 2. pag. 9.

El y otros que llamaron a la ciencia de gouernar arte de las artes, nu. 74. pag. 85.

Ordenò que no solo fueßen Letrados los Gouernadores, sino tambien los Reyes, nu. 28. pag. 182.

Tuuo que las armas era lo mas importante para la sirmeza del Imperio, n. 3. p. 190

PLEYTOS si pueden tratarse en vn pueblo los de otro del mismo Corregimiento, nu. 15. pag. 546.

Los que fueren sobre estados de Señores, si pueden difinirse sin consulta del Rey, col. 1. pag. 881.

Los de mixto fuero si se abreuian mas ante Iuezes seglares, nu. 166. pag. 960.

POBLADOR de congregaciones y ciudad quien fue el primero, y el que las cer co, nu. 4. pag. 10.

PODEROSOS si han de ser los Corregi dores, y Iuezes, n. 25. pag. 50. y nu. 1. y sig. y nu. 22. pag. 217.

Poderosos y ricos si enfrenan mejor a los tra u iessos que los Letrados, nu. 10. pag. 129.

Poderosos si suelen ser soberuios, col. 2. pagin. 218.

Si son a proposito para el seruicio de los Reyes, nu. 3. alli.

Porque los Gentiles desterrauan a los poderosos, nu. 6. alli, y nu. 56. pag. 696.

Si deue contrastar el Corregidor a los poderosos, para que vença la Iusticia, y vsar de poder con armas contra ellos, nu. 22. y siguien. pag. 225.

Gran trabajo, lidiar el Corregidor con ellos, y con insolentes, nu. 33. pag. 348.

No se consienta que fauorezcan a los pleite# tes, nu. 18. pag. 415. y nu. 82. pag. 1218.

Contra los poderosos como ha de ser fuerte el Iuez, nu. 24. y sig. y nu. 36. y sig. pag. 408.

Porque dize Acursio que contra ellos yerr# las llaues de la Iusticia, y que dan sin castigo, alli.

Hagales que restituyan los baldios, nu. 83. pag. 411.

Y que paguen los justos repartimientos, alli.

Como deuenser castigados, nu. 37. pag. 413.

Y quando delinquen contra la Iusticia, nu. 45

Si deue disimular con ellos, nu. 38. y sig. alli.

Como ha de proceder en sus delitos, y auisar al Rey, nu 46. pag. 417. y nu. 46. pa. 691.

De los inconuinientes de no castigar los poderosos, nu. 44. pag. 417.

De sus ofertas quando ruegan no se prende el Iuez, nu. 65. pag. 428.

POLICIA desde quando se vso en el mun do, nu. 4. y siguien. pag. 11.

Policia que especie de Republica es, nu. 14. pag. 13.

Policia y Iustícia quien las aparto de la gue rra, col. 2. pag. 194.

Policia difinese y equiparase a la Economica, nu. 27 28. y 29. p. 19. y nu. 7. y 9. pag. 3.

POLITICOS autores antiguos quien fueron, nu. 2. pag. 9.

POBRE si es dañoso serlo el Iuez, nu. 26. y 28. pag. 226.

Pobreza, si es raiz de todos los males, col. 1. y siguien. pag. 217.

Corregidor no permita que los poderosos of# dan alos pobres, nu. 32. pag. 411.

[[cxlix]] Ni que les dexen de pagar, alli.

Ni que en los repartimientos sean agrauiados, nu. 34. y 36. alli.

Boz del pobre penetra los cielos, nu. 35. alli, y nu. 63. pag. 426.

En la Iusticia en que puede ser fauorecido, nu. 59. 62. y 64. pag. 424.

Contra el pobre que aparece rico, que se presume, nu. 6. y siguien. pag. 593.

Alos mendigos sanos si se ha de dar limosna, o castigo, col. 2. y siguien. pag. 681.

Del castigo del pobre y del rico, num. 57. pag. 696.

Delinquente pobre si pagara con el cuerpo, nu. 143. pag. 1062.

Y que, si es Clerigo, alli.

PONTIFICE, Vease Papa.

POTESTAD Ecclesiastica y seglar co mo se sinifican en la diuína Escritura, nu. 1. pag. 889.

Y como ambas residen enla Yglesia, y Roma no Pontifice, nu. 2. hasta 9. alli.

Y si son potestades distintas, nu. 2. alli, y nu. 3. y 4. pag. 992. y nu. 60. pag. 1019.

Potestad Real si se deriua de Dios, col. 1. y nu. 3. pag. 892.

La potestad Ecclesiastica si podra exercer jurisdicion temporal a falta de la Real potestad, nu. 131. pag. 951.

Y por el contrario a falta de la Ecclesiastica la podra exercer la Real, nu. 93. p. 1094.

Flayre, o Clerigo en que se libra de la patria potestad, nu. 175. y siguien. pag. 1076.

Vease Yglesias, Iuezes seglares, Iuezes Ecclesiasticos y Iurisdicion.

PORTEROS de la audiencia quien los nombra, nu. 5. pag. 267.

Que fe hazen en las citaciones, n. 40. p. 280.

Si han de lleuar mandamientos por escrito col. 1. pag. 281.

Si se presume por ellos que dizen verdad, nu. 45. alli.

Si son tenidos por viles, alli.

Si ganan las armas de los que prenden, nu. 116. pag. 311.

POSADAS si deuen tomar Iuezes de Comission por orden de las partes, n. 14. p. 1163

Prouision ordinaria para aposentar Iuezes, nu. 15. alli.

Si deuen dexar de pagarlas, nu. 16. alli.

Y tener en su posadasus oficiales, nu. 17. alli.

Y hazer carcel en su posada, nu. 18. alli.

Los hidalgos si las deuen dar, saluo a los Reyes, y su Corte, col. 2. pag. 334.

Eneas y Antenor si fueron los que introduxe r# este tributo de hospedar a los Reyes, alli.

Si le deuen los Clerigos, nu. 275. pag. 1110.

En Yglesias no se hagan posadas, ni comidas, nu. 276. alli.

POSSESSION si conoce el Ecclesiastico della en lo espiritual, nu. 153. p. 959.

Y el Iuez seglar, quando no ay mezcla de pro piedad, nu. 141. pag. 1061.

Poßeedor de hipoteca, si deue reconocer in solidum el censo. nu. 53. pag. 1173.

POSITOS si puede el Obispo, y su Vicario visitarlos, nu. 134. pag. 952.

PRATICA y teorica de las leyes, ha de te ner el Iuez, nu. 25. pag. 136.

Y qual sea mas necessaria, alli nu. 29.

PRECEDENCIAS, Vease Assientos.

PRECIPITADO no sea el Corregidor en sus acuerdos, nu. 17. pag. 118.

PREFECTO Summi prætorij, que oficio era, col. 1. pag. 38. y nu. 12. pag. 175.

Prefecto de las Cohortes que oficio era, y de su dignidad, dicho nu. 12.

Y el Prefecto de la ciudad, alli.

El maestro de los milites, si era igual con los dichos Prefectos, nu. 16. pag. 177.

[[cl]] PREGONES contra ausentes como se dan, nu. 170. pag. 1249.

PRELADO quando puede ser preso por sus frayles, num. 118. pag. 1230. Vease Obispo.

PREMIO deuese dar al bueno y al sabio, y del daño de preferir a los inmeritos, col. 2. pag. 43.

Premiando los sabios y virtuosos, si se anim# y satisfazen los que lo son, nu. 79. pag. 86.

Premio y pena quan necessario es para conseruar la Republica, nu. 8. pag. 112.

Si le ganan los ministros de Iusticia, quando se ofrece por alguna prision, colum. 2. pagin. 309.

Si incita a la vírtud, nu. 17. pag. 376.

Quien puede darle por hazer alguna prision, y a quien, num. 76. pag. 708. y num. 64. pag. 824.

PRESCRIPCION, Vease Iurisdicion, y Regalias.

PRÆSES Prouinciæ, que oficio es, nu. 3. y siguien. pag. 23.

Corregidor porque se llama Præses, nu. 9. p. 387.

PRESÑTES, Vease Dadiuas.

PRESIDENTE del Consejo atienda mucho examinar las partes de los que han de ser Corregidores, y Iuezes, pag. 46. col. 2. y siguien.

Presidente del Consejo, y los de la Camara deurian razonar con los que consideran para los oficios publicos, p. 45. n. 16. y sig.

Presidentes si deuen, o pueden proponer sus deudos para oficios publicos, nu. 19. y 20. pag. 45.

Presidentes sean muy recatados en que no se pueda murmurar que sus criados, deu dos, o amigos reciben, ni ellos tampoco por los oficios publicos, nu. 21. pag. 47.

Presidentes llamanse ojo del Rey, num. 22. pag. 179.

Si conuiene que sean hombres de letras, y lo que en esto vsaron los antiguos, num. 47. pag. 210.

Como deue admitir y creer las quexas de Iuezes, col. 1. pag. 349.

De las partes y calidades del Presidente del Consejo, nu. 28. pag. 380.

PRESOS, que pena tiene quien los quita a la Iusticia, col. 1. pag. 317.

No detenga el Iuez presos a los den#ciados, num. 66. pag. 660. Vease Alguaziles, y Carceleros.

PRESTAR, Vease Emprestido.

PRETENSION de oficios reprouada, nu. 65. y siguien. pag. 75.

Pretensores de Corregimientos que no assis tan en la Corte, nu. 69. pag. 78.

Consideren sus fuerças, y cargas de los oficios, nu. 70. alli, y col. 2. pag. 340.

Pretension de Corregimiento, Obispado, o tu tela, si causasospecha, col. 1. pag. 78.

Pretension de dignidades, si es mala, o buena, y del vso antiguo en esto, num. 79. pag. 71.

Si la deuen escusar los sabios, y de las cargas dellas, num. 24. y siguien. pag. 339.

Ambiciosos aunque se quexan, no escusan la pretension, nu. 37. pag. 350.

Los ricos y experimentados si deuen pret#der oficios publicos, alli.

PRETOR de Roma que oficio era, y de su dignidad, nu. 11. y siguien. pag. 174.

De su difinicion, y variedad, alli.

PREVENCION si ha lugar entre los Tenientes de Corregidor, nu. 63. pag. 258.

Qual es mayor preuencion, prender, o proces sar, col. 2. pag. 707. y nu. 184. pag. 969.

Si ha lugar en el castigo de la injuria del Ec-**[[cli]]**clesiastico, nu. 132. pag. 951.

Y en los delitos misti fori, nu. 163. pag. 960 y nu. 35. pag. 1147.

Preuencion si da jurisdicion aun al inferior, nu. 164. alli.

Quando aunque aya preuenido el Ecclesiastico, no se inhibe el seglar, nu. 165. alli.

PRINCIPES, Vease Reyes, y Emperadores.

Al principio del mundo como se concedio no bleza a los Principes, nu. 3. pag. 90.

Muchos se valieron de las letras y de los Sabios para los hechos de guerra, col. 2. y si guien. pag. 201.

Quales fueron muy dados a ellas y a la guerra y escriuieron libros, y tuuieron, y pre miaron grandes maestros, nu. 35. alli.

Exortacion al Principe nuestro señor en fa uor de las letras, nu. 51. pag. 212.

Principes y Emperadores que fauorecieron grandemente las letras y professores dellas, y hizieron academias, nu. 52. alli.

Y quales se perdieron por no estimarlas, nu. 54. alli.

Los Iurisconsultos prudentes deuen ser familiares de los Principes, colum. 2. pag. 504.

Quales con ayuda de Iurisconsultos, y sabios hizieron libros, nu. 15. alli.

Quales pueden llamarse Principes, nu. 218. pag. 876.

Los Principes antiguos remitian negocios a Ecclesiasticos que los juzgassen, y se ac# sejauan con ellos, col. 1. pag. 902.

No tienen der ad sobre Ecclesiasticos en lo espiritual, y de la pena de lo contrario, nu. 32. y 33. pag. 1003. Vease Reyes, y Emperadores.

PRIOR y Consules que jurisdicion tienen, nu. 53. pag. 1156.

PRISION si puede, o deue hazer el Aluazil, sin mandamiento, nu. 16. y siguien. pag. 270.

Si la puede hazer algun particular, nu. 19. alli.

En la prision de hombres inquietos como se ha de auer el Alguazil, nu. 26. pa. 273.

Y si por hazerla, o defender la hecha, hiere, o mata que pena tendra, nu. 129. pag. 315.

Prision si es mayor preuencion, que començar el proceßo, col. 2. pag. 707.

El Ecclesiastico si puede entremeterse en soltar los presos porla Iusticia seglar, nu. 128. pag. 950.

Y en visitarlos, y saber si los agrauia el Alcayde, nu. 160. alli.

Prender si pueden los Iuezes Ecclesiasticos a legos sin inuocar el auxilio Real, num. 167. y 171. pag. 960.

Si es licito resistir al Iuez seglar para que suelte al Clerigo, nu. 41. pag. 1607.

Del recato en prender Clerigos, col. 1. pag. 1038.

Que prisiones se les pueden echar, num. 328. pag. 1132.

Pesquisidor si puede prender fuera de su co mission, nu. 70. pag. 1215.

Y qual quier particular enfragante delito, nu. 72. alli.

Y herir al delinquente que se le resiste, alli.

El que prende sin jurisdicíon, quando deue presentar el preso, nu. 73. alli.

Auditores de guerra y Alcaldes de Corte, si pueden prender alos no subditos, nu. 74. pag. 1216.

Y quando los frayles prender a su perlado, nu. 118. pag. 1230.

Y el Corregidor al superior que no puede castigar, nu. 124. pag. 1233.

Y a los delinquentes que dexo condenados el **[[clii]]** Pesquisidor, aunque le parezca injusto, y que ha de hazer dellos, num. 259. pag. 1282.

PRIVACION, el priuado de oficio, sien do proueido, si esta obligado a manifestar su incapacidad, col. 1. pag. 158.

Priuacion de oficio impuesta por ley, si se in curre por el mismo hecho, o es neceßaria senteucia, nu. 30. alli.

Si se presume que fue el Corregidor priuado de oficio por auer eligido malos oficiales, nu. 18. pag. 238.

Corregidor, o Teniente si deuen ser amouidos de los oficios por qualesquier, que xas, o causas, col. 1. pag. 256. y pag. 349. col. 1.

Corregidor si puede priuar del oficio a su Teniente, nu. 1. y siguient. pag. 355.

Y a los Alguaziles, nu. 37. pag. 278.

Si incuren en priuacion de oficio los que dan o reciben precio por las varas de Iusticia, nu. 6. y 27. pag. 321.

Contra el priuado de oficio si se presumen de meritos, nu. 17. pag. 360.

Y si queda incapaz para otros oficios, num. 18. alli.

Priuacion de oficio, y del cingulo de la milicia quan graue pena es, y fue entre los Ro manos, nu. 19. alli.

Al senador priuado, si le quitauan la toga, nu. 20. alli.

Priuacion si se puede hazer sin causa, y fue ra de los casos expressados por derecho, nu. 28. pag. 362. y num. 37. pag. 1204. y col. 2. pag. 158.

Del oficio temporal, o feudo, si puede el Rey priuar sin causa, nu. 29. pag. 363.

Porque causas el Iuez puede ser priuado de oficio, nu. 30. y 21. alli.

Si deue el Rey quitar de los oficios a los in meritos, que por falsa relacion proueyo en ellos, nu. 33. pag. 364.

Priuar si deue el Rey de los oficios facilm# te, nu. 91. pag. 366.

Por cohechos se da pena de priuacion de ofi cio, col. 2. pag. 607.

PRIVADOS miren mucho como infor man a los Reyes en las prouisiones de oficios, nu. 13. y 14. pag. 42.

Priuados del Rey si conuiene que sean Corregidores, nu. 7. y siguient. pag. 219.

PRIVILEGIO de la persona y de los bienes, como compete a Clerigos, num. 41. pag. 1007.

Y si le pier den vsando mal del, alli.

Y si para ello bastan indicios de delito, nu. 55. pag. 1014. y col. 1. pag. 1038.

Reyes si pueden moderar, y declarar los pri uilegios, nu. 269. pag. 1109.

Vtilidad publica si se prefiere al priuilegio, nu. 208. pag. 1117.

Si se altera el priuilegio por la vrgente y co mun necessidad, nu. 316. pag. 1126.

Priuilegios de Ordenes militares estrangeras, si son locales, nu. 18. pag. 1141. Vease Caualleros de Ordenes.

Vezinos de villas eximidas, si gozan dellos priuilegios de los vezinos de la Ciudad, num. 3. pag. 1159.

PROCESSO cerrado quien le abre, y que penatiene, nu. 31. pag. 486.

Nose haga proceßo sobre armas, num. 90. pag. 298.

Quando deue examinarle el Iuez seglar para impartir su auxilio, nu. 171. 174. 175. 176. pag. 963.

O hazerle de nueuo contra el Clerigo degra dado, nu. 175. alli.

Y embiarle con el Clerigo que remite, num. 330. pag. 1133.

[[cliii]] Y si el Ecclesiastico juzgara por el tal processo, alli.

Processo causado por el Iuez seglar contra el Coronado, o retraido, si deue parar pendi#te la declinatoria, nu. 36. y siguien. y nu. 47. y siguien. pag. 1153.

Processo sumario que forma ha de guardarse, Vease Causa, y Executor.

Y que casos se pueden executar sin proceßo, nu. 140. pag. 1240.

Y si vale el hecho por Iuez, y Escriuano recusados, nu. 159. pag. 1246.

Sobre vn delito de muchos culpados si se ha de hazer mas de vn processo, num. 174. pag. 1249.

Dense a los Letrados de las partes, y del abu so de Escriuanos de Pesquisidores en esto, nu. 191. pag. 1256.

Y con que recato, y a cuya costa le deuen embiar a los superiores, nu. 207. pag. 1262.

Quando, donde, y como deue entregarle el Escriuano de Pesquisidor, nu. 261. pag. 1282.

PROCVRADOR si se haze sospechoso quando se ingiere, col. 1. pag. 78.

Si puede ser reuocado libremente, num. 9. pag. 358.

De que indignidad le reputan los derechos, nu. 42. pag. 366.

Si puede el Ecclesiastico hazerle pagar el oficio que hizo en su audiencia, nu. 130. pag. 950.

Procurador si se admite a contradezir Pesquisidor, col. 1. pag. 1193.

PROCVRADOR DE CORTES, si puede serlo el Cauallero de la orden de san Iuan, nu. 233. pag. 1097.

PRODICION y falsedad, si se cocomete por reuelar el secreto, num. 21. pag. 482.

El que hiere con prodicion, aunque no mate, que penatiene, nu. 22. pag. 563.

El que mata, o hiere con prodicion, si goza de la Yglesia, nu. 33. y siguien. pag. 729.

PROFESSION de Caualleros de ordenes, si es neceßaria para eximirse de la jurisdicion Real, num. 16. y siguient. pag. 1140.

Y en los frayles, alli.

Si se presume, profession traydo el habito mas de vni año, nu. 17. alli.

Si la puede hazer el descomulgado, nu. 24. pag. 1143.

Professar despues del delito cometido, si líbra de la jurisdicion se glar, alli, y nu. 77. y siguien. pag. 1027.

PROLIXIDAD de escritura si tiene disculpa en ser vtíl, colum. 2. al sin, pag. 4.

PROMESSAS si puede acetar el Iuez, y si valen, nu. 41. pag. 613.

Y si por solo prometer el Iuez al que le cohe cho, queda culpado, nu. 42. pag. 613.

Promessa de casamiento quien la haze cumplir, nu. 235. pag. 1098.

Y pagar la pena conuencional a quien falta della, nu. 236. alli.

Promessa si puede hazer el Iuez, y no cumplirla, nu. 153. pag. 1244.

PROPIEDAD en las cosas si se vso desde el principio del mundo, num. 6. 9. y 10. pag. 11.

Y por que Aristoteles la tuuo por mejor que la comunídad para el gouierno de la Republica, nu. 9. pag. 12.

Y por el contrario Platon tuuo por mejor la co munidad, nu. 16. pag. 14.

Propiedad en las cosas, que daños, y prouechos tiene, nu. 17. 19. y 20. alli.

Si fue aprouada por Dios, y en la primitiua **[[cliv]]** Yglesia, nu. 18. pag. 15. y nu. 23. pag. 17.

PROVANZA del Clericato ante qui# y como deue hazerse, col. 2. y num. 107. pag. 1043.

Del Assassinio que prouanças bastan, n. 55. pag. 1013.

Iuez de Comission que termino deue dar pa ra prouar, nu. 33. pag. 1166.

Y con que prouanças puede hazer pagode frutos, nu. 51. y 52. pag. 1172.

Tormento si puede darse auiendo prouança del delito, numer. 152. y 154. pag. 1244.

Las hechas contra el reo ausente, si valen en presencia, nu. 217. pag. 1265.

PROVINCIA que sinifica, y que latitud tiene en derecho, nu. 8. y 9. pag. 25.

PROVISION incitatiua, nu. 24. pag. 1200.

Proueido si puede ser el Iuez de Comission pendiente la querella contra el dada, nu. 263. p. 1283. Vease Mandatos Reales.

PRVDENCIA quan necessaria sea en el Corregidor, nu. 2. y siguien. pag. 109.

Prudencia como se difine, nu. 5. y sig. p. 110.

Prudencia es guarnicion de todas las vírtu des, nu. 6. alli.

Prudencia consiste en considerar tres tiempos, nu. 14. pag. 117.

Prudencia si importa mas que valentia, nu. 16. y siguien. pag. 196.

Valentia es nociua, sino se gouierna con prudencia, nu. 22 alli.

Sise deue premiar mas la prudencia que la valentia, col. 1. pag. 200.

PVBLICACION de testamento en que el Clerigo es heredero, ante quien se haze nu. 168. pag. 1074.

PVEBLO no ha de carecer de ministro de Iusticia, ni Yglesia de Rector, nu. 24. pag. 31.

Pueblos pacificos si se gouiernan bien por Letrados, y los inquietos por caualleros, nu. 8. hasta 16. pag. 128.

Los pueblos si han dado la honra mas a los fuertes que a los sabios, col. 2. pag. 191.

Dessean mudança de Corregidores, n. 30. y 34. pag. 347.

Pueblo Romano tr#sfirio el poder en el Emperador, col. 2. pag. 792.

Pueblos destos Reynos algunos eligen Alcal des ordinarios, nu. 71. pag. 826.

Q

QVERELLAS como deuen ser creydas y admitidas contra Corregi dores, col. 1. p. 349. y n. 89. p. 1220.

Y quien puede juzgarlas, dicho nu. 89.

Al injuriado que querellò ante el Ordinario, si se dara Pesquisidor, nu. 21. pag. 1198.

Quando vnose hizo delatar, querellar, o sen tenciar, si se podra aduocar la causa, nu. 34. pag. 1203.

Querellante que pide Pesquisidor, quando deue dar fiançade pagar salarios, n. 248 pag. 1277.

Por la querella dada contra Pesquisidor, si se im pide su prouision, nu. 263. pag. 1283.

Si es conuiniente que las querellas contra Iuezes se juz guen por el Consejo, alli.

QVESTIONES, Vease Pendencias.

QVINTO FABIO fue Capitan celebra do en vencer, sin perdida de su gente.

QVINTO SERTORIO f#do la Vniuersidad de Huesca, y Colegios en ella, nu. 38. pag. 206.

R

RAZON de estado quondo ha lugar en los juizios, nu. 82. pag. 440. y nu. 17. pag. 561.

[[clv]] RECEPTADOR si se escusa con la ignorancia del delito, nu. 101. pag. 1224.

Castiguense con cuydado, numer. 13. pag. 672.

RECEPTOR de ciudad, si puede ser compelido a serlo, nu. 46. pag. 352.

Receptor de prouanças, si puede prender, o dar tormento al testigo vil, o vario num. 78. pag. 1217.

O a quien se le desacatare, o resistiere, alli.

Y repartir y cobrar salarios, num. 256. pag. 1280.

RECOMENDACION si merecen las materias cotidianas, col. 2. pag. 4.

RECONVENCION contra legos, si pue de tratarse ante el Ecclesiastico, nu. 127. pag. 949.

Y contra Ecclesiastico ante Iuez seglar, nu. 162. pag. 1070.

RECVSACION, poner si se puede a vn Iuezpor ser de rudo ingenio, y la causa sutil, nu. 43. pag. 145.

Recusacion del Corregidor si comprehen de al Teniente, o al contrario, num. 39. pag. 245.

El recusado con causa, si se reputa por muerto en el negocio, nu. 17. pag. 360.

Recusado si puede ser el executor, num. 61. pag. 1176.

Recusacion si se prohibe, quando se proibe la apelacion, alli.

Y si se admite para tormento, nu. 158. y 164. pag. 1245.

Si son nulos los autos hechos por Iuez, y Es criuano recusados, y no acompañados, n. 159. pag. 1246.

El recusante que haze autos, si es visto apartarse de larecusacion, alli.

Recusacion, o apelacíon si ha lugar sobre de lito notorio, nu. 160. pag. 1246.

Pararecusar al Pesquisidor, si es necessaria causa, nu. 161. pag. 1246.

De la recusacion general, y maliciosa, nu. 163. y 166. pag. 1246.

Y qual se dira serlo, alli.

Para la difinitiua si deue acompañarse el Iuez recusado, nu. 165. pag. 1247.

Pesquisidor con quien puede acompañarse para tormento, nu. 164. alli.

Si suelen los superiores dar acompañados, nu. 169. pag. 1248.

Si vale la recusacion no depositando la assessoria, nu. 167. alli.

Exortacion a Iuezes recusados, para que se acompañen, nu. 168. pag. 1248.

Alcaldes de Corte, si los recusan quando estan en Comissiones, si deuen acompañarse, nu. 262. pag. 1283.

REGALIAS si pueden darse por el Rey, y vsarse por otros, y prescribirse, nu. 87. pag. 832. y col. 1. y 2. pag. 877.

Si puede el sucessor en el Reyno reuocar las dadas, col. 2. pag. 878.

Iuez seglar si juzga dellos entre Clerigos, nu. 213. pag. 1090.

REGIDORES si pueden elegir Iusticia por muerte del Corregidor, num. 22. pag. 29.

Regídores si pueden eligir Iusticia acabado el termino del oficio del Corregidor, nu. 23. alli.

Y quando muere sin dexar Teniente, nu. 24.

O quando el Rey esta en parte muy remota, num. 27. alli.

O si el Rey dilataße mucho en proueer Iusticia, nu. 28. alli.

O para proueer a los menores de curadores, nu. 29. pag. 32.

Regidores si pueden eligir Alcaldes de la Hermandad, n. 30. alli.

[[clvi]] Si puede sentenciar sin aßessor, num. 6. pag. 235.

Guarden el secreto de los Ayuntamientos, nu. 19. pag. 482.

Si pueden no admitir al Corregidor por auer ecedido en hazer ausencia, num. 8. pag. 543.

Si pueden recibir presentes, num. 50. y 68. pag. 617.

Vsar tratos y grangerias, o arrendar, num. 41. y 42. pag. 654.

Sobre el castigo de muerte de Regidor, o persona de calidad, si deueser consultado el Rey, nu. 55. pag. 822.

Regidor, Corregidor, o Procurador de Cortes, si puede serlo el cauallero de la orden de san Iuan, nu. 233. pag. 1097.

REGIMIENTO de Republica, Vease Gouierno, y Republica.

REGISTRO de ganados de Ecclesiasticos, si puede ser juzgado por el seglar, eol. 2. pag. 1049.

REYTERACION de delitos quando aumenta la pena, col. 2. pag. 299.

RELACION, Vease Pesquisidores.

RELATORES que pena tienen por los cohechos, nu. 26. pag. 606.

RELIGION si es compañera de la Ius ticia, nu. 89. pag. 443.

Si se y se tuuo entre los antiguos por firmeza del Imperio, alli.

RELIGIOSO si podra ser Iuez, col. 2. pag. 237.

Tenga el Corregidor algun religioso con qui# en se aconseje, nu. 33. pag. 513.

Quien conoce del despojo de Yglesias, o religiosos, nu. 37. pag. 915.

Y de las injurias que se hazen a ellos, y a sus habitos, nu. 45. 46. alli.

Contra los que frequentan locutorios de m# jas, nu. 50. alli.

Religiosos quando pueden prender a su Per lado, nu. 109. pag. 945.

En duda se deue aconsejar, y juzgar por la religion, nu. 12. pag. 995.

Religioso hallado en habito indecente, o delinquiendo, si puede ser preso por el Iuez seglar, y qual se dir a habito indecente, nu. 50. pag. 1610.

Como deuen obedecer en lo temporal los m#datos Reales, nu. 61. pag. 1018.

El que entra enrelígion, o toma Orden sacro despues del delito, si se libra de la Iusticia seglar, nu. 77. y siguient. pag. 1027.

Contra el religioso que delinque en el año del no uiciado, si es Iuez elseglar, nu. 86. y 87. pag. 1031.

El que hiere a nouicio, si queda descomulga do nu. 88. alli.

Si se libra del poderio paternal, y en que, nu. 175. y siguien. pag. 1076.

Caualleros de Ordenes militares, sison religiosos, nu. 10. pag. 1137.

Y quales loson verdaderamente, nu. 11. alli.

Como tienen bienes propios, dicho nu. 11. Vea se Clerigo.

RELIQVIAS lo tocante a ellas a que Iuez compete, num. 75. pag. 930. y nu. 142. pag. 1102.

REMINISCENCIA y cíencia, si es vna cosa, nu. 4. pag. 2.

REMITIR, y perdonar la deuda, si es dar nu. 43. pag. 614.

Quando se deuen remitir delinquentes, col. 1. y 2. y nu. 69. pag. 701.

Y los Señores de vassallos, nu. 16. pag. 798. y nu. 105. pag. 840. y col. 1. pag. 865. y nu. 12. pag. 875.

Quien y quando puede remitir las penas legales, nu. 99. pag. 837.

[[clvii]] Iuez seglar si deue remitir el Clerigo luego que consta serlo, nu. 327. pag. 1131. y nu. 43. pag. 1151.

Y como le deue remitir, nu. 328. alli. y dicho num. 43.

RENVNCIAR si puede el Clerigo su fuero en lo criminal, nu. 187. pag. 1079.

O quanto a su persona, o bienes Ecclesiasticos, aunque el lo jure, o lo consienta el Obispo, nu. 191. pag. 1081.

O quanto a pagar tributos, nu. 262. pag. 1107

RENTAS Reales, o publicas, si pueden arrendar las Oficiales publicos, nu. 42. y 59. pag. 655.

Por ante que Iuezes se cobran y juz gan, nu. 159. pag. 1066. y nu. 171. y 172. pag. 1075

RENTEROS de Yglesias, si gozan de essencion, nu. 266. pag. 1108.

REPARTIMIENTOS haganse sin agrauio de pobres, nu. 34. y 36. pag. 411.

En personas Ecclesiasticas, si puedenechar los, y cobrarlos Iuezes seglares. Vease Tributos.

REPVBLICAS celebres de buen gouierno, nu. 6. pag. 3.

Republicas de diferentes especies de gouiernos, nu. 13. 14. 15. y 26. p. 13. y qual mejor, alli.

Republica de Platon no tenia propiedad en las cosas, nu. 16. pag. 14.

Republica de Aristoteles tenia lo contrario, y fue la mas aprouada, nu. 1. pag. 9. y nu. 21. pag. 17.

Republica difinese, nu. 31. pag. 21.

Republicas vnas se gouernaron por Letrados, y otras por Caualleros, col. 2. pag. 128. y nu. 3. pag. 170.

Muchas se perdieron por Gouernadores mo ços, col. 1. pag. 150.

Republicas si son felices quando los Filosofos son Reyes, o los Reyes son Filosofos, col. 1. pag. 183.

Del ayuda, y oficios que se deuen a la patria, num. 22. pag. 339.

Si es mejor gouerna da por vno que por muchos, nu. 15. pag. 13. y nu. 14. pag. 359.

O quando los Corregidores duran poco, o mucho, nu. 3. y siguient. pag. 371.

O quando se gouierna sin sangre ni castigos, nu. 10. pag. 388.

Republica si se dirà biuda quando tiene Corregidor inutil, nu. 19. pag. 392.

El mejóro de la Republica, y de los vezinos, ha de ser del intento del Corregidor, n. 21. alli

Republicas pierdense por falta de Iusticia, pag. 402. nu. 11.

Comparaciones del Reyno y Republica, nu. 14. y 15. alli.

No se podrian conseruar sin la Iusticia, y sin el terror y castigo, nu. 54. pag. 420.

Las regidas por Monarquia si han vsado de votos en los Consejos, nu. 18. pag. 506.

Si vale la Yglesia a los que vsurpan hazienda publica, col. 1. pag. 725.

Con que suelen conseruarse y perturbarse, nu. 1. y 2. pag. 992.

El regir bien vna Republica, si es la mayor ciencia de todas, nu. 74. pag. 85. Vease Gouierno.

REPETIR si se puede lo que se dio por la vara y oficio de Iusticia, nu. 7. y siguien. pag. 322.

Y lo que se dio al Iuez, nu. 34. y sig. pag. 610

Y lo que se perdio al juego, col. 1. pag. 675.

REQVISITORIAS embiense, y cumplanse contra delinquentes, col. 1. pag. 701

Cumplanse en tierras de Señores, alli. y num. 16 pag. 800.

Si ha de librar por requisitoria el Corregidor, o Señor a la Iusticia de otro pueblo di stinto, aunque del mismo Corregimiento, o Señorio, nu. 190. pag. 868.

[[clviii]] RESIDENCIA si puede el Corregidor tomarla a sus Oficiales, nu. 60. pag. 256.

Conuiene verse y consultarse breuemente, nu. 36. pag. 349.

Residencia en el Obispado y Curados, si es de derecho Diuino, nu. 2. pag. 542.

Residir deuen el Rey, y el Pastor, y Corregidor en sus Oficios, nu. 1. y siguient. alli.

En qual pueblo del Corregimiento se deue dar residencia, nu. 13. alli.

Y el beneficiado en dos partes, donde hade residir, nu. 15. pag. 546.

Los que huyen de la residencia si gozan de la Yglesia, nu. 77. pag. 751.

Rey, y Señores, si deuen residir para gozar de los aprouechamientos de los pueblos, nu. 198. y siguient. pag. 871.

Iuezes Ecclesiasticos si deuen dar resid#cia como los legos, nu. 198. pag. 975.

Y los Corregidores, y sus Oficiales de las Comißiones, nu. 194. pag. 1257.

RESISTENCIA si es licito hazerse c# tra el Alguazil que executa, o prende sin mandamiento, nu. 17. pag. 270. y num. 132. pag. 316.

O contra el que no trae vara, o no es conocido, nu. 51. pag. 284.

No denocasion a resistencias los Alguaziles, acuchillando a los que topan en laronda, nu. 58. pag. 286.

El que la haze en no dexarse mirar, o desar mar que pena tiene, nu. 125. pag. 314.

O el Alguazil que hiere, o mata al que se resiste, o le quita el preso, col. 1. pag. 316.

El que se suelta y huye de la Iusticia, si haze resistencia, nu. 131. alli.

De la pena della, y del que quita el preso, o el mandamiento al Alguazil, nu. 134. alli.

Si es licito resistir la execucion de la senten cia corporal, notoriamente injusta y apelada, nu. 176. pag. 966. y nu. 218. p. 1266

Y al Iuez seglar para que suelte al clerigo, nu. 41. pag. 1007.

Si el clerigo resiste la prision, o execucion de Iusticia del lego, que podra hazer el Iuez seglar, nu. 84. pag. 1030.

Iuez que no presenta su titulo, sipodra ser resistido, nu. 123. pag. 1164.

Y el Teniente supernumerario, si haze la Comißi# dirigida al Ordinario, n. 35. p. 1167

Y el Pesquisidor si excede de lasuya, nu. 68. pag. 1214.

El particular si puede herir al delinquente que se le resiste de la prision en fragante delito, nu. 72 pag. 1216.

RESPETO si se deue tanto al Teniente como al Corregidor, nu. 52. pag. 252.

Quan importante es guardarse a los ministros de Iusticia, nu. 57. alli.

RESPVESTA de los Bracmanos a la embaxada de Alexandro Magno, nu. 25. p. 18

Y de los Iuezes superiores a los inferiores en causas criminales, nu. 201. pag. 1260.

Y si p#diente la respuesta a la consulta, es lici to proceder, nu. 197. 205. y 206. p. 1259.

RESTITVCION de derechos indeuidos, nu. 28. pag. 274.

Y de lo que lleuan Corregidores por las varas, nu. 4. y nu. 25. pag. 320.

Hagan restituir los baldios, nu. 34. pag. 411.

Lo mal lleuado por el Iuez se ha de mandar restituir lo primero, nu. 26. pag. 606.

Y si està obligado à ello el y sus herederos, nu. 38. y 62. alli.

Quien puede pedir restitucion del sacado de la Yglesia, nu. 97. pag. 759.

Quien puede restituir en la buena fama, nu. 170. pag. 862.

Restitucion de terminos como se juzga en tierras de Señores, nu. 184. pag. 866.

[[clix]] Como se condena al ladron que restituya, nu. 101. pag. 941.

De restitucion si conoce el Ecclesiastico, nu. 123. pag. 948.

Restituir como deue el Rey la plata y bienes que tomò a las Yglesias para alguna neces sidad, nu. 320. pag. 1118.

Restitucion de menor. Vease Menor.

RETOR si es Iuez del estudio, num. 214. pag. 1090.

RETRAYDOS. Vease Inmunidad.

REVOCAR si puede el Corregidor el poder a su Teniente, nu. 2. y siguient. p. 355.

Y el Obispo al Vicario, y el Capitan al Alferez, y el Señor al Procurador, y el Alcayde a su Teniente, nu. 9. y siguient. alli.

Y el Señor de vassallos a los Alcaldes, num. 36. alli.

REY por cuya industria fue obedecido en el mundo la primera vez, nu. 8. pag. 11.

Rey y Emperador tiene derecho de elegir Iuezes priuatiuamente, nu. 17. pag. 28.

Reyes, y Emperadores, son vicarios de Dios en lo temporal, y llamanselo en la tierra, alli. y nu. 15. pag. 560. y nu. 11. pag. 797. y col. 2. pag. 891.

Rey don Al#so el Sabio prouehia los Alcaldes ordinarios de los pueblos, nu. 18. y 11. alli.

Rey de España tiene fundada su intencion cerca de la jurisdicion en sus Reynos, nu. 19. pag. 29. y nu. 73. pag. 827.

Puede proueer Corregidores y Iuezes, que conozcan con los Alcaldes ordinarios contra voluntad de los pueblos, nu. 20. alli. y nu. 74. pag. 827.

Rey es Iuez de los Iuezes, y todos los Magistrados y dignidades se deriuan del, como de fuente de Iusticia en la tierra, nu. 21. alli.

Rey si puede ser elegido por el Reyno, a falta de psona de la sangre Real, nu. 26. p. 31.

Rey mire mucho en las eleciones de Iuezes, col. 2 y siguient. pag. 37.

Rey no se dexe engañar de los priuados en las eleciones de oficios publicos, nu. 13. y 14. pag. 42.

Rey si queda descargado en la prouision de oficios publicos con la aprobacion de personas confidentes, col. 2. pag. 43.

Rey no prouea los Oficios publicos por fauor, y de los daños que a el, y al Reyno se sigu# de lo contrario, alli.

Reyes apurados sus principios, muchos tuuieron vil origen, nu. 56. pag. 67.

Rey eligiendo buen Corregidor haze cinco efetos, nu. 76. y siguient. pag. 86.

Rey deue honrar mucho a los caualleros, y porque razon, col. 2. pag. 92.

Rey don Alonso el XI. se alabò que todos los Iuezes y criados que trahia en su Corte eran hijos dalgo, col. 2. pag. 97.

Rey don Enrique III. fue muerto con yeruas por don Mair Iudio su Medico, num. 27. pag. 104.

Rey don Enrique II. por ley mandò que los Corregidores fueß# Letrados, nu. 7. p. 127

Reyes que sentenciauan las causas, col. 2. p. 132. y nu. 4. pag. 170.

Si es visto dispensar proueyendo al incapaz, col. 1. pag. 158.

Reyes conuiene que tengan hermosura, y porque razon, nu. 4. pag. 161.

Rey como le pintò Apeles, nu. 2. pag. 169.

Reyes y Capitanes de varias prouincias que tuuieron por gran titulo el ser Iuezes, nu. 4. pag. 170.

Plat# ordenò que fueß# Letrados, n. 28. p. 182.

A los Reyes Egipcios no se daua la corona sino auian exercido el Sacerdocio, y las letras, col. 1. pag. 184.

[[clx]] Si conuiene que aßistan en las batallas, nu. 27. y siguient. pag. 199.

Como se han valido de las letras, y de sabios para la guerra, col. 2. y siguient. pag. 201.

El Rey don Alonso el Sabio y IX. que libros yobras hizo, col. 1. pag. 205.

Reyes de España dados a letras, alli.

Si deuen seruirse de poderosos, nu. 3. pag. 218

El coraçon del Rey, si es regido por la mano de Dios, nu. 9. alli.

Que sinificatraer el estoque en los actos publicos, col. 1. pag. 293.

Si puede otro que el Rey conceder licencia de traer armas, nu. 99. pag. 302.

Los impedim#tos y escusas de los que se subtraen de los oficios publicos, si son arbitra rios al Rey, nu. 7. pag. 335.

Si es casi sacrilego quien no obedece al Rey, nu. 17. pag. 338.

Si puede sin causa priuar del oficio, o del feu do, nu. 30. pag. 363.

Si vacan los Oficios por muerte del Rey, nu. 51. pag. 368.

Quales cosas son licitas à los buenos Reyes, nu. 7. pag. 386.

El culto de la Iusticia es su obligacion prin cipal, nu. 10. pag. 401.

Si puede juzgar su causa propia, nu. 41. pag. 415. y nu. 164. pag. 860.

Deue honrar y premiar mucho à los buenos Iuezes, nu. 85. pag. 441.

El Rey de las abejas porque no tiene aguijon, nu. 5. pag. 451.

Reyes porque los vngian, alli.

Reyes destruydos por auer vsado de mucho rigor, nu. 32. pag. 462.

Reyes de Francia porque traen vn lirio en el cetro, y en lo alto de otra vara traen vna mano, num. 7. pag. 468.

Quanta neceßidad tienen de consejo, col. 1. y 2. pag. 503.

Consejeros famosos de Reyes y Principes, col. 1. y 2. pag. 504.

Los Vascones no obedecen a su Rey sino resi de entre ellos, nu. 4. pag. 542.

Deue visitar su Reyno, alli. nu. 5. y num. 14. pag. 798.

Si deue guardar las leyes y sus contratos, y los de sus predecessores, nu. 52. pag. 575.

Reales mandatos como deuen cumplirse, nu. 59. y siguient. pag. 580.

Reyes de los Partos no se dexan ver sino de quien les presenta, col. 1. pag. 598.

Si pueden dar licencia para que los Iuezes y priuados reciban, nu. 74. pag. 630.

E inmunidad a delinquentes en casas de par ticulares, nu. 11. pag. 718.

Si la tienen acogiendose à la estatua del Rey o a su persona, o casa, nu. 12. alli. y nu. 82. pag. 753.

Peligros y remedios del engaño del Rey, col. 1. pag. 800.

Deuentener seguras las mares, y las tierras, nu. 49. pag. 821.

Quando pueden exercer jurisdicion en tierras de Señores, y suprimir la dellos, nu. 50. y 51. pag. 822. y nu. 83. y 85. pag. 831.

Y visitar los Notarios, i Escriuanos, dicho nu. 50.

El Rey y Señores si fundan su intencion en el señorio de las tierras de sus pueblos, nu. 52. pag. 822.

Consultado deue ser el Rey sobre el castigo de algun Regidor, o persona de calidad, nu. 55. alli.

Rey y Señores si pueden condenar en carcel per petua, y comutar las galeras, n. 56. p. 823.

Reynas y Señoras si pueden juz gar y gouernar, col. 1. pag. 825. y col 1. y 2. pag. 880.

A las Reynas y Señoras biudas, si se deue el respeto que antes, alli.

[[clxi]] Reyes de España, y Francia, no reconocen superior en lo temporal, nu. 67. pag. 823.

Rey si#tase en Solio, y tiene otras Regalias, col. 1. pag. 826.

No puede dar ni perder la suprema jurisdicion y Regalias, nu. 87. pag. 832.

Rey de España, y otros, que pueden alçar las fuerças de los Ecclesiasticos, nu. 90. y 91. pag. 833. y nu. 139. pag. 1059.

Si puede pedir à los Señores que exhiban sus titulos, nu. 92. pag. 834.

Y suplir el solo la edad de Iuezes, Regidores, y otros, nu. 95. alli.

Y examinar y aprouar escriuanos, nu. 96. alli

Derechos de puertos si tocan solo al Rey, nu. 109. pag. 841.

Y las confiscaciones de bienes, col. 1. p. 842.

Rey concede esperas y moratorias, y en que casos no, nu. 125. pag. 847.

Haze leyes, y confirma ordenanças, nu. 128. y siguient. alli.

Rey, y Señores, si pueden vedar la caça, nu. 138. pag. 852.

Y quitar el derecho de tercero, nu. 142. alli.

Rey y quales Señores pueden batir moneda, nu. 144. pag. 854.

Si puede anular las sentencias passadas en cosa juzgada, nu. 146. alli.

Y conceder franquezas de tributos, nu. 147. alli.

Y poblar y diuidir terminos, nu. 149. p. 855.

Yquitar sus Iuezes sin causa, nu. 155. p. 857.

Y cortar en qualesquier montes, nu. 168. p. 861

E imponer tributos, nu. 169. alli.

Y restituir en la buena fama, nu. 170. alli.

Traycion contra el Rey en qu#tas maneras se comete, nu. 177. pag. 863.

La clausula De plenitud de potestad si toca solo al Rey, nu. 182. pag. 866.

Y la De cierta ciencia, y no obst#te, n. 185. alli

Rey, y Señores, si pueden pedir carros y ba gages, nu. 183. alli.

Al Rey, y a sus Consejeros, sison arbitrarias todas las penas, alli. n. 186. y n. 138. p. 1238

Si puede contratar y rescindir el contrato en que fue lesso, nu. 192. pag. 869.

Si puede adehesar algunas tierras, n. 194. alli

Y dar licencia para que ante vn Notario se hagatestamento, nu. 197. alli.

Y testar sin la solenidad de la ley, nu. 203. pag. 873.

Y dicernir tutelas a hijos de Grandes, num. 207. pag. 874.

Y vender Regimientos, o Escriuanias, num. 209. alli.

Quien fuera del Rey, puede ser recebido c# cruz, nu. 213. alli.

Rey, Consejo, y Chancillerias, conocen de casos de Corte, nu. 214. pag. 875.

Rey, hereda los bienes vacantes, num. 216. pag. 876.

Tiene a cargo las causas arduas de Señores, col. 1. pag. 881.

Real potestad si se deriua de Dios, col. 1. nu. 3. pag. 892.

Papa quando puede mudar Reyes y Emperadores, nu. 5. pag. 897.

Rey como deue honrar a los Perlados, num. 12. pag. 903.

Y a los Sacerdotes a quien son subditos, y lo que en esto vsaron los Gentiles, nu. 13. alli y nu. 65. pag. 926. y col. 1. pag. 1002.

Quando, y en que estuuieron sugetos a los summos Sacerdotes, nu. 65. pag. 926.

Quando los Reyes Gentiles regian lo espiritual, y temporal, alli.

Reyes si pueden ser compelidos por los Inquisi dores a que reuoquen, o modifiquen las leyes que impiden su jurisdicion, col. 1. p. 944.

O que haganjurar a los subditos lo fauorable a ella, nu. 117. alli.

[[clxii]] Por la ausencia y gran distancia del Rey, o Superior, que cosas se permiten, nu. 109. pag. 945.

Rey tenga grato al estado Ecclesiastico, nu. 160. pag. 959.

Rey, y Iuezes no vsurpen la jurisdicion y oficios Ecclesiasticos, y de las penas dello, nu. 8. y siguient. pag. 994.

Rey en lo temporal manda comparecer a los Obispos, y otros Ecclesiasticos, nu. 61. pag. 1018.

Y si con causa los podra desterrar y condenar en las temporalidades, nu. 62. y 65. alli.

Faltando la potestad Ecclesiastica, o siendo remissa, si podra el Rey exercer su potestad en lo Ecclesiastico, nu. 93. pag. 1034.

Estales encomendada la defensa de la Yglesia, col. 2. pag. 1034.

Si puede exercer la jurisdicion temporal en las villas de las Yglesias destos Reynos sedeuacante, alli.

Porque derecho lleuan los diezmos del Reyno de Granada, nu. 147. pag. 1064.

Reyes Catolicos conquistaron aquel Reyno, alli.

Reyes son executores y protectores de los C# cilios, nu. 194. pag. 1082.

Y defensores de los decretos de la Yglesia, y personas Ecclesiasticas, nu. 196. alli.

No pueden conuocar concilios, dicho nu. 194

De que vniuer sidades y cosas Ecclesiasticas es patron. Vease Patronaz go.

Reyes de España si decienden del Emperador Carlos Magno, nu. 217. pag. 1092.

Desde quando presentan Obispos, y como se elegian antes, nu. 223. pag. 1093.

Y quando, y como en España los Obispos elegian à los Reyes, nu. 224. pag. 1094.

Reyes si pueden alterar la essencion de tributos de Clerigos, nu. 269. pag. 1108.

Si pueden moderar y declarar los priuilegios, alli.

Para rescate del Rey si contribuyen essentos, nu. 293. pag. 1115.

Y para subsidio de su patrimonio, n. 296. alli

Rey, è Yglesia deuense ayudar en la neceßidad, col. 1. pag. 1117.

Rey si para socorro de la vrgentißima neces sidad puede tomar, y como, la plata a las Yglesias, y lo que vsaron los antiguos, nu. 319. pag. 1126.

Por muerte del Rey si espiran las Comißiones dadas al Corregidor, nu. 39. pag. 1167.

Sisolo el Rey, Consejo, o Chancillerias, juzgan al Corregidor, nu. 89. y 90. pag. 1221.

Del castigo y ley de Teodosio Emperador contra la ira de los Principes, nu. 76. pag. 586. y nu. 220. pag. 1267.

REYNO y Monarchia que suerte de gouierno es, y si es el mejor, y porque razon, nu. 15. pag. 13.

Y quando vsaron del los Romanos, col. 1. pag. 794.

Reyno y ciudad gouiernanse a vna traça, nu. 29. pag. 20.

Reyno si podra elegir Rey a falta de persona de lasangre Real, capaz de suceßion, nu. 26. pag. 31.

Reyno a que le comparò Aristoteles, nu. 14. pag. 403.

Quien le introduxo, y como, despues del diluuio, nu. 1. pag. 791.

Si se dio por derecho de sangre desde el principio del mundo, nu. 2. alli.

Vacante el Reyno si podra el Ecclesiastico exercer jurisdicion temporal, num. 131. pag. 951.

RICO OME si tenia antiguamente señorios de prouincias, col. 2. pag. 793.

Que titulo y dignidad era, nu. 21. pag. 802. **[[clxiii]]** y nu. 37. y siguient. pag. 815.

RICOS, si alcançaron nobleza desde el principio del mundo, col. 1. pag. 91.

Elpoder tiene rayzes en la riqueza, col. 2. pag. 129.

Ricos y poderosos si suelen ser soberuios, col. 2. pag. 218.

Si conuiene que los Corregidores sean ricos, nu. 26. pag. 226.

Si tienen mas credito y autoridad, num. 29. pag. 229.

El rico de valor, y pobre de hazienda, si es a proposito para ser Corregidor, num. 30. pag. 230.

No consienta el Corregidor que los pobres sean pasto de los ricos, col. 1. y 2. pag. 411.

El que entrò pobre en el Oficio dedonde se presume enriquecido, col. 1. pag. 593.

Y el vezino donde se hizo el hurto que aparece rico, nu. 9. alli.

Del castigo para el rico, y para el pobre, nu. 57. pag. 696.

Ricos si pueden ser compelidos a dar limosna, nu. 119. pag. 948. Vease Poderosos y Rico ome.

RIGOR si deue templar el Iuez, col. 1. y siguient. y nu. 27. y siguient. pag. 450.

Derecho riguroso no es bien admitido de las leyes, nu. 4. alli.

Mucho rigor si gasta el sufrimiento, col. 2. pag. 456.

Rigurosa justicia si nace de arrogancia, nu. 26. pag. 460.

Si puede el Iuez, y qual, passar el rigor de las leyes, quando, y en que forma, alli. nu. 27. 28. 29. y nu. 137. y sigui#t. pag. 1237. y nu. 58. pag. 579. y nu. 180. pag. 867. y nu. 146. pag. 1241.

Por el rigor han sido Reyes y Iuezes destruydos, nu. 32. alli.

Si deue vsarse contra los peruersos y muy malos, nu. 34. alli. Vease Iusticia.

RIQVEZA quales cosas la obedecen, col. 2. pag. 229.

Si es necessaria en el Corregidor, nu. 26. pag. 226.

ROBOAN si se perdio por tomar consejo de moços, nu. 6. pag. 149.

ROMA fue muy celebrada por el gran go uierno de su Republica, nu. 6. pag. 3.

Roma nunca sojuzgò al mundo, hasta que fue gouernada por Monarquia en tiempo de Cesar Augusto, nu. 15. pag. 14.

Y quanto padecio siendo gouernada por muchos, nu. 14. pag. 359.

Del oficio del Pretor, y otros de Roma, nu. 1. y siguient. pag. 174.

Si estuuo floreciente su Imperio quando los Principes eran sabios, col. 1. pag. 184.

ROMANOS fueron reprehendidos de Ciceron, porque menospreciaron su lengua Latina, y no querian leer libros sino en Griego, col. 1. pag. 5.

Romanos como elegian Iuezes, nu. 9. p. 40.

Romanos elegian los oficios y dignidades, ha sta que cedieron esta potestad en Augusto Cesar, nu. 14. pag. 27.

Romanos justa y deuidamente obtuuieron el señorio del mundo, alli.

Romano pueblo entiendese oy ser casi todas las gentes, naciones, y prouincias sujetas a la santa Yglesia Romana, aunque essentas del Imperio, nu. 17. pag. 28.

Romanos erraron en la eleccion de Barbario Filipo para Corregidor, siendo esclauo, nu. 10. in fin. pag. 41.

Romanos, porque como los Arcadios trahian pintada la luna en los çapatos por diuisa de su nobleza, col. 1. pag. 94.

Romanos el caudal que hizieron de los no**[[clxiv]]** bles para los Oficios y dignidades, nu. 19. pag. 99.

Romanos con que cerimonias dauan los titu los militares, col. 2. pag. 105.

Iubilauan y premiauan a los benemeritos de la Republica, nu. 27. pag. 157.

Encomendaron a los caualleros el gouernar y juzgar con subordinacion al Senado, col. 1. pag. 171.

Romanos qual tuuieron por lo mas import#te al estado de la Republica, è Imperio, las armas, o las letras, nu. 2. pag. 190.

Quando apartaron la policia y justicia de las cosas de la guerra, nu. 12. pag. 194.

No tanto premiauan la valentia del vence dor, quanto la justicia, y paz, con que rigio el exercito, nu. 23. pag. 198.

Romanos porque causa alcançaron y tuuieron el Imperio, num. 45. pag. 210. y col. 2. pag. 499.

Porque desterrauan los ciudadanos podero sos, nu. 6. pag. 219.

Quales eran las cinco leyes que hazian pregonar cada dia, col. 1. pag. 227.

En que manera, y porque prohibieron el vso de las armas, nu. 61. pag. 288.

Tenian armeria publica en el Capitolio, alli.

Aquien dauan, y porque el derecho de traer espada, nu. 75. pag. 292.

Mucho miraron en que no se diesse por dinero lo que se deuia à la virtud, nu. 1. p. 319

Que vsaron cerca de durar los Magistrados poco, o mucho, nu. 3. y siguient. pag. 371.

Exemplos de quanto prefirieron el bien comun al propio, nu. 4. pag. 385.

Quanto florecieron en la Iusticia, col. 2. pag. 402.

Romanos de mas de matar los malos, les derribauan las casas, nu. 57. pag. 423.

Tuuieron la Religion por firmeza del Imperio, nu. 88. pag. 443.

Y el secreto de sus consejos en gran obseruan cia, col. 2. pag. 483.

Porque trahian la figura de coraçon colgada del cuello, nu. 2. pag. 496.

Que ordenaron para euitar las dadiuas de Iuezes, nu. 6. y 10. pag. 592.

Quanto professaron la pureza en norecebir dones, alli. nu. 15. y 16. y col. 1. pag. 635.

Priuauan de oficio a los Iuezes codiciosos, nu. 76. pag. 665.

Lo que vsaron en las rondas y vigilias de la ciudad, nu. 7. y 10. pag. 670.

Lo que ordenaron contra los ociosos, nu. 27. y siguient. pag. 677.

Quando vsaron del gouierno de vno, col. 1. pag. 792.

Por que dauan Señorios a los nobles, num. 5. pag. 793.

Senado Romano si juz gaua las causas de los Sacerdotes, col. 2. pag. 1000.

Y los delitos atrozes, nu. 9. pag. 1194.

Y a quien nombraua por Pesquisidores, nu. 15. alli.

De las ocho penas con que castigauan los de litos, nu. 218. pag. 1266.

ROMVLO creo Senadores, y quantos, y con que titulos, y de que calidades, nu. 17. pag. 177.

Porque no creò tantos ministros para la gue rra como para la paz, nu. 18. alli.

Romulo, y otros Legisladores, tuuieron por objeto la Iusticia, y otros la Fortaleza, nu. 31. pag. 186.

Porque ordenò que los Alguaziles fuessen moços, y quantos escogio, y como los llamò, col. 2. pag. 266.

Distinguio los ministros diuino, y humano, nu. 4. pag. 993.

RONDAR con que recato y cautela deuen **[[clxv]]** los ministros de justicia, nu. 22. y siguient. pag. 676. Vease Alguaziles, y Alcaldes de Corte.

RVEGOS no deuen ser causa de perdonar à ladrones, y otros malos, col. 2. pag. 422.

Ni de hazer injusticia al rico, ni al pobre, nu. 59. alli.

Ruegos de Rey, y Superiores, si son mandatos, y quando, nu. 63. pag. 582. y col. 1. pag. 1020.

Si es inualido lo hecho por ruego del Superior, col. 2. pag. 628.

RVFIAN de su castigo y penas, num. 89. pag. 267. y col 1. glos. c. pag. 673.

S

SABIDVRIA y su difinicion, nu. 1. pag. 109.

Sabiduria necessaria para gouernar, nu. 2. alli.

Sabiduria del conocimiento de Dios deue te ner el Corregidor, nu. 4. alli.

Sabiduria no entra en el alma del malo, nu. 4. pag. 110.

Sabiduria es conocer y honrar los buenos y castigar los malos, nu. 8. alli.

Sabiduria si participa de astucia, num. 26. pag. 121.

Sabiduria està en los antiguos, nu. 8. p. 150.

Porque la pidio Salomon a Dios para gouernar, mas que otra cosa, y tambien Dauid, nu. 9. y 10. pag. 174.

En las diuinas letras reputa se por mejor q# la fortaleza, nu. 16. y 17. pag. 196.

Sabiduria para juz gar, si importa mas que fortale za para pelear, nu. 18. alli.

Si se defienden mejor los Reynos, y se gouier nan por sabiduria y leyes, que por armas, nu. 25. pag. 198.

Sabiduria y letras, si conuienen para conseruar las vitorias, nu. 39. pag. 207.

Sabiduria sin justicia llama se malicia, nu. 10. pag. 478.

El dudar està cerca del saber, nu. 32. p. 513.

SABIOS y virtuosos, satisfazense y animanse viendo premiar a los que lo son, nu. 79. pag. 86.

Los sabios si fueron nobles desde el principio del mundo, nu. 3. pag. 90.

Sabio si puede llamarse el que no es virtuoso, nu. 7. pag. 111.

Elsabio porque tiene la boca en el coraçon, y el necio tiene el coraçon en la boca, alli.

Sabios muestranse en el hablar y callar a su tiempo, alli, y nu. 47. pag. 490.

Sabios si han de tomar consejo, num. 11. y 12. pag. 115.

El sabio si ha de dezir Pense, nu. 14. p. 117.

Por sabios gouernaron los Griegos sus Republicas, nu. 9. pag. 128.

Sabios si son mas a proposito para el gouierno que los milites, nu. 9. y sigui#t. pag. 128.

Las diuinas letras a qual consideran mas pa ra el gouierno Politico al sabio, o al fuerte, col. 2. y siguient. pag. 171.

De los sabios se aprouechan las tierras, y los Reynos, y se guardan y guian por sus con sejos, col. 2. pag. 179.

El que sabe por si mismo, si es mas vtil para el gouierno que el que depende de otros, col. 1. pag. 181.

Los sabios si hande gouernar, y los Reyes deurian serlo, pag. 182. nu. 28.

Los sabios porque dize la ley que han de ser Señores de los otros, alli.

Los pueblos, y las gentes si han dado la suma honra, mas a los fuertes, que a los sabios, col. 2. pag. 191. y nu. 13. pag. 195.

Reyes sitienen mas neceßidad de soldados, **[[clxvi]]** que de Letrados, nu. 13. pag. 195. y col. 2. pag. 201.

El sabio en las diuinas letras, si es mejor que el varon fuerte, nu. 16. alli.

Si son tan vtiles enla guerra, como los fuer tes, nu. 19. y siguient. y 32. pag. 197.

Quantos se escusaron de los oficios publicos, nu. 27. pag. 343.

Muchos sabios y Santos que fueron vencidos del amor, nu. 67. pag. 430.

Los sabios hablan y obran consideradamente, nu. 1. pag. 495.

Sabios y experimentados han de ser los consejeros, nu. 4. pag. 499.

Sabios muy viejos que dudauan y aprendian, col. 2. pag. 509.

De la permißion que se daua à los sabios de declarar las leyes, nu. 28. pag. 524.

SACAS vedadas el culpado en ellas, si goza de la Yglesia, nu. 51. pag. 738.

Si pueden prohibirlas los Señores en sus tierras, nu. 58. pag. 823.

Y conocer dellas, nu. 154. pag. 857.

Si las puede castigar el Ecclesiastico, nu. 69 pag. 927.

Y el Iuez seglar contra Ecclesiasticos, nu. 117. pag. 1047.

SACERDOTES como se elegian entre los antiguos, nu. 8. pag. 39.

Mancos, o contrechos, si pueden serlo, y lo q# sobre esto ordenò Romulo, col. 2. pag. 164.

Sacerdotes, y Pontifices que jurisdicion tuuieron entre los Gentiles, y entre los Hebreos, col. 2. pag. 901. y nu. 65. pag. 926.

Sacerdotes son superiores a los Reyes, alli. y nu. 13. pag. 903.

Castigos contra vsurpadores del Sacerdocio, nu. 89. pag. 935.

El Senado Romano si juz gaua sus causas, nu. 24. pag. 1000. Vease Clerigos.

SACOS si se comprehenden en la condenacion del trigo que va en ellos, num. 106. pag. 305.

SACRILEGIO el que le comete, si goza de la Yglesia, nu. 47. pag. 736.

SAL de conciencia, y sal de Sabiduria deue tener el Corregidor, nu. 52 pag. 64.

SALAMANCA y otras vniuersidades del patronaz go Real en que estan subor dinadas al Rey, y a sus Iuezes, num. 214. pag. 1090.

SALARIO se deue pro rata, y no mas al Corregidor, o Teniente del tiempo que siruieren, nu. 23. pag. 30.

Quanto importa que los Tenientes tengan competentes salarios, nu. 17. pag. 239. y nu. 2. pag. 320.

No se queden los Corregidores con el salario de sus Tenientes, nu. 6. alli.

Salario entero si se deue al criado despedido sin causa, nu. 41. pag. 366.

Haga el Corregidor pagar los salarios y deu das, y como, nu. 33. pag. 411.

Corregidor, o Embaxador enfermo si ganan salario, nu. 22. pag. 548.

Salarios, o derechos demasiados, si son cohechos, nu. 55. pag. 619.

Salarios de Iuezes deurian ser muy bastantes, y no lleuar derechos, nu. 72. y 73. pag. 629. y nu. 15. pag. 644.

Salario de Escriuanos de juz gados, nu. 23. pag. 647.

Iuezes ordinarios de Señores, si pueden lleuar salarios por Comißiones en el mismo estado, nu. 108. pag. 841.

Salarios à costa de culpados, si pueden lleuar los Pesquisidores de Señores, nu. 107. alli

A cuya costa se pagan a los Alcaldes mayores de Señores, nu. 150. pag. 856.

El Ecclesiastico si puede hazer pagar sala**[[clxvii]]** rios de Abogados y Procuradores de su Audiencia, nu 130. pag. 950.

Y si deue pagar los de Alguazil y guardas del Iuez seglar que le remite preso algun Clerigo, nu. 329. pag. 1132.

Iuez sin letras salariado, si puede cobrar assessorias, nu. 59. y 60. pag. 1175.

Iuez executor si puede dexar el salario, y lleuar decima, nu. 62. pag. 1176.

O lleuarla, y otros derechos, no teniendo salario, nu. 63. pag. 1177. y nu. 35. pag. 1204.

No lleue mas salario del aßignado, y de la pena dello, nu. 65. alli.

Y no aßignandose alguno si puede recebir co midas, alli.

Y cobrar salarios de quien le detiene en pagarlos, nu. 66. alli.

Y cobrar dos salarios haziendo dos Comißiones, alli. y nu. 246. pag. 1276.

Concedido el oficio, si se concede salario, nu. 36. pag. 1204.

Salario de Iuez, Escriuano, y Alguazil comarcanos, nu. 44. pag. 1207.

Iustifique mucho el Iuez seglar los salarios que cobra de Ecclesiasticos, o caualleros de Ordenes, nu. 128. pag. 1234.

Al escriuano que el Pesquisidor embia al C# sejo, que salario deue dar, nu 208. p. 1262.

Y a Escriuanos ayudantes, nu. 209. alli.

Si deue executar sin embargo la paga dellos, nu. 238. pag. 1273.

Assegure se de los que haze pagar asus Oficiales, alli.

Si el Consejo los manda boluer, quien los boluera todos, alli. y nu. 255. pag. 1279.

Si puede tassar y repartir salarios, nu. 239. pag. 1273.

Del salario de Pesquisidores, alli.

Si los pueden cobrar de ida y buelta, y a qu# tas leguas por dia, nu. 240. pag. 1274.

Y si es lo mismo en otras personas, alli.

Y que si rodea por respetos justos, nu. 241. alli.

Y si anduuo en pocos dias lo que auia de caminar enmuchos, nu. 242. pag. 1275. y nu. 245. alli.

Pesquisidor si lleuasalario estando enfermo, nu. 243. pag. 1275.

O vacante, esperando prorrogacion, nu. 244. alli.

O si haziendo la Comißi# en pocos dias por su mucho trabajo, podra lleuar salario de los que le sobraron, nu. 245. alli.

Haziendo la pesquisa en su distrito, si podra lleuar salario contra los defuera del, nu. 246. pag. 1276.

Como le lleua de los culpados, nu. 247. alli.

Y de los ministros de Iusticia siendolo, alli.

El que pide Pesquisidor si ha de dar fianças de pagar los salarios, no auiendo culpa dos, nu. 248. pag. 1277.

Segunda Comißion si se entiende con los salarios y atributos de la primera, nu. 249. alli.

Del abuso de cobrar salarios de los no culpados, nu. 250. y 251. alli.

Y de apremiar a vezinos ricos, que compren bienes de delinquentes para pagarlos, alli

De la nulidad de las tales ventas y castigo de los Iuezes, dicho nu. 250.

De los complizes mancomunados, si se pued# cobrar salarios por otros, dicho nu. 251.

Y pagandolos, si se les dara lasto, num. 252. pag. 1279.

Del abuso de trauar de culpas leues para co brar salarios, nu. 253. pag. 1279.

Exortacion a Pesquisidores sobre los exces sos en esto, y en los repartimientos de salarios, alli.

En especial contra Ecclesiasticos y caualleros de Ordenes y familiares, nu. 254. alli.

[[clxviii]] Por la reuocatoria de la sentencia del Pesquisidor en que se m#dan boluer à la par te sus bienes, si podra ser executado a que los buelua el, y todos los salarios, no auiendose hecho juyzio con el, nu. 255. p. 1279.

El Recetor, o Comissario, para solo aueriguar, o sustanciar la causa, si puede repartir, y cobrar salarios, nu. 256. p. 1280.

Y guarde sobre ello la Comißion, alli.

Salarios de Alcaldes de Corte quando salen a Comißiones, nu. 262. pag. 1283.

SALGAVINA en Armenia, si fue fundada por Noe, nu. 9. pag. 12.

SALOMON pidio a Dios sabiduria para gouernar, y Dauid tambien mas que otra cosa, nu. 9. y 10. pag. 174.

Salomon, y otros que fueron vencidos de amor lasciuo, nu. 67. pag. 430.

SAMVEL Iuez de Israel muy incorrupto, col. 2. pag. 599.

SAN LAZARO Orden Militar. Vease Caualleros de Ordenes.

SAN MIGVEL Orden Militar, alli.

SCIPION Africano. y otros que fueron de poca edad constituydos en grandes dignidades, nu. 22. pag. 155.

Que respondio a quien le dixo que peleaua poco, nu. 29. pag. 199.

SECRETO y concordia aya entre el Corregidor, y sus Oficiales, nu. 51. pag. 249.

El secreto y ocultacion si arguye delito, nu. 14. pag. 472.

Encomienda se el secreto en lo diuino, y en lo natural, nu. 16. 17. 18. y 32. pag. 480.

Y lo que en esto vsaron los antiguos, col. 2. pag. 993.

Y a los Pesquisidores, nu. 24. pag. 484. y nu. 58. pag. 1210.

Y elsecreto del Rey, y de los Ayuntamientos y Señores, nu. 19. 20. 32. y 41. pag. 480.

Prodicion, y traycion, y falsedad, si se comete por renelarle, nu. 21. y 28. pag. 482.

De su obseruancia entre Romanos, Areopagitas, y Venecianos, nu. 22. y 23. alli.

Encomiendase à los Abogados, testigos, y Escriuanos, nu. 25. 26. y 27. alli.

Y a los Adalides, o exploradores, nu. 28. alli.

Y de los que abren las cartas de otros, o del Rey, o processos, nu. 29. 30. y 31. pag. 486.

Encomienda se el secreto de los amigos, y de las cosas domesticas, nu. 31. y 42. alli.

Si se puede interrogar al reo lo que estàsecreto, y de que no ay informacion, nu. 59. pag. 493.

Del secreto celebrado por historias, nu. 60. alli.

SEDE VACANTE que puede proueer y exercer el Cabildo, nu. 23. pag. 30.

SEMIRAMIS si hallò los metales, nu. 20. pag. 179.

SENADORES ciento creo Romulo, y como los intitulò, nu. 17. pag. 177.

Senado Romano quando estuuo timido y mudo, nu. 12. pag. 195.

A los priuados del Senado, si se les quitaua la Toga, que era la insignia, num. 20. pag. 361.

SEÑAL y hierro, quien fue el primero que le puso alos ganados, nu. 10. p. 12

Señales exteriores delcuerpo, si arguyen los vicios, o virtudes del animo, col. 1. y 2. pag. 160.

Virtudes si vencen señales, num. 14. pag. 165.

SEÑOR si puede libremente quitar su Mayordomo, y asu Procurador, nu. 9. y 41. pag. 357.

Del nombre Señor, y su deriuacion, nu. 23. p. 802.

SEÑORES DE VASSA-**[[clxix]]**LLOS, si pueden quitar las varas a los Alcaldes ordinarios, y mayores, n. 26. p. 362

Como deuen obedecer los mandatos Reales, nu. 66. pag. 583.

Quando delinquen, como ha de proceder el Corregidor, nu. 46. pag. 691.

Porque causa fueron creados, col. 1. pag. 793 y nu. 8. pag. 797.

Quando y como señorearon, y gouernaron las Prouincias, alli.

Si eran temporales sus Señorios y Oficios, alli

Titulos de Condes, y otros, si son perpetuos, nu. 6. pag. 794.

Los Titulados, y los Obispos, son del Consejo del Rey, nu. 7. pag. 796.

Y Vicarios de los Reyes, y la firmeza de su estado, y Corregidores perpetuos, num. 9. alli. y nu. 19. col. 1. pag. 881.

Como son constituydos por Dios, nu. 11. alli.

Estan obligados a visitar sus tierras, nu. 14. pag. 798.

No den los Oficios de Iusticia en pago de sa larios, nu. 15. alli.

Noreceten malhechores, y cumplan requisitorias, nu. 16. alli. y nu. 105. pag. 840.

Y remitanlos aunque sea a sus inferiores, nu. 212. pag. 875.

Daran estrecha cuenta del gouierno de sus tierras, nu. 17. pag. 800.

Son obligados a guardar las leyes, num. 19. pag. 801.

Y si pueden arbitrar, o passar dellas, nu. 186. pag. 867.

Pueden llamarse Señores, y en quese equiparan a los Reyes, nu. 21. y 23. alli.

Señores libres equipar#se a Reyes, nu. 19. alli

Señores llamau#se Ricos omes, nu. 21. p. 802

Son sugetos al Rey, y a sus llamamientos, nu. 22. alli y nu. 67. pag. 825. y nu. 88. p. 833.

Del nombre Señor, y porque se llaman Señores, nu. 23. alli.

El señorio particular con vassallos, que origen tuuo, nu. 24. pag. 803.

Señores de vassallos, que calidades deurian tener, nu. 39. pag. 817.

Si pueden vsar su jurisdicion, segun la costumbre, nu. 40. pag. 818.

Y elegir Iuezes, y compelerlos, nu. 41. p. 819.

Y escriuanos, y quales, y con que exercicio, nu. 43. y siguient. alli.

Si pueden arrendar lasescriuanias, n. 47. p. 820

Si deuen tener su tierra y caminos seguros, nu. 49. pag. 821.

Y dar cuenta de los maleficios que se comet# en ella, alli.

Si pueden tomar residencia y cuentas a los concejos, nu. 50. alli.

Quando puede el Rey entrar en la jurisdici# de Señores, y suprimirla, nu. 51. alli. y nu. 83. 85. y 89. pag. 831.

Y visitar sus escriuanos, alli.

Si fundan su int#cion en el señorio de las tierras de sus pueblos, nu 52. alli.

Si han de ser consultados sobre el castigo de Regidor, o psona de calidad, nu. 55. p. 822

Si pueden condenar en carcel per petua, y comutar las galeras, nu. 56. pag. 823.

Si sus Iuezes gozan como los del Rey, de preeminencias estando en Residencia, nu. 57. alli

Si pueden hazer ordenanças, o editos, de no traer armas, ni sacar trigo, y otros, nu. 58. alli. y nu. 128. y 131. pag. 848. y nu. 211. alli.

Si preceden en los aßientos a los Pesquisidores, nu. 59. pag. 823.

Si el vassallo ha de pedir la venia al Señor para demandarle, nu. 60. alli.

Quando al Rey, o al Señor se da coadjutor, nu. 61. pag. 823.

Si pueden dar licencias para salarios de propios, nu. 62. alli.

O para arr#darlos, o enagenarlos, nu. 63. alli.

[[clxx]] O dar premio dellos al que prende delinquen te, nu. 64. alli.

Si pueden condenar en desprezes y penas fiscales, nu. 65. pag. 824.

Y en confiscacion, col. 1. pag. 842.

Señoras de vassallos si pueden gouernar y juzgar, col. 1. pag. 825.

Y si se les deue la misma honra que a los maridos, col. 1. y 2. pag. 880.

Si pueden vsar de Regalias, col. 1. pag. 826.

Y nombrar luezes de primera instancia, que conozcan con los Alcaldes ordinarios, nu. 74. pag. 827.

Quando compete a los Señores lasegunda in stancia, nu. 76. alli.

De Iuezes ordinarios, y de Comißion de Señores, ante quien se apelara, nu. 79. y siguient. alli.

No impidan las apelaciones, ni las quexas para ante el Rey, nu. 80. y 81. pag. 829. y nu. 107. pag. 841.

Que pena tienen por tratar mal sus vassallos, nu. 82. pag 830.

Y si es disculpa dezir que el Rey carga à los suyos, nu. 84. alli. y nu. 121. pag. 845.

No pueden adquirir las Regalias, ni la suprema jurisdicion Real, nu. 87. col. 2. pag. 832. y col. 1. y 2. pag. 877.

Y si puede el Reyreuocar las dadas, col. 2. pag. 878.

No pueden alçar las fuerças de los Ecclesiasticos, nu. 90. pag. 853. y col. 2. pag. 878

Si puede el Rey mandar à los Señores que muestren sus titulos, nu. 92. pag. 834.

Señores con quien fundan su int#cion en sus señorios, alli.

Si pueden llamar Palacio su casa, y Corregidores asus Alcaldes mayores, nu. 93. alli.

Si conocen de apelaciones de Mestas, Sacas, o Hermandad, nu. 94. y 158. alli.

Si pueden suplir la edad de Iuezes y Regidores, o Escriuanos, nu. 95. y 96. pag. 836.

Y de otros menores para administrar sus haziendas, nu. 172. pag. 862.

O examinar y aprouar Escriuanos, nu. 96. alli.

Exortacion de la elecion y tratamiento de sus Iuezes, nu. 97. y siguient. pag. 837.

Si pueden remitir las penas legales, num. 99 y 124. pag. 837.

Y aduocar las causas, nu. 100. alli.

Y traer los presos de otras carceles, n. 103. alli

Y proueer Pesquisidores a costa de culpados, nu. 106. pag. 841.

Iuezes ordinarios de Señores, si pueden lleuar salario por Comißiones en el estado, nu. 108. alli.

Si pueden lleuar derechos de las mercaderias que entran, e salen por sus puertos, nu. 109 pag. 841.

El Iuez delegado de Senores, si es superior al Ordinario, nu. 111. alli.

Las penas de Camara en que el Pesquisidor del Rey condena en tierra de Señor para quien son, nu. 112. alli.

Y las que en apelacion del Iuez de Señor v# a Chancilleria, nu. 113. alli.
Fisco de Señores si tiene los priuilegios del fisco Real, nu. 114. pag. 843.
Si pueden admitir puja del quarto en sus alcaualas, nu. 115. alli.
Y pedir posadas, o presentes, o otras imposiciones, nu. 116. y siguient. alli.
Y qual costumbre basta para esto, nu. 118. alli
Exortacion sobre la justificacion de las imposiciones, nu. 119. alli.
Si bastan contra ellos en esto menores prou# ças, nu. 120. pag. 845.
Si pueden compeler a sus vassallos que hag# guardias, nu. 121. alli.
[[clxxi]] Y si pueden alçar destierros precisos, nu. 122 pag. 845.
Y conceder perdones de muerte, y quitar ahorcados, nu. 124. pag. 846.
O conceder inmunidad a los delinquentes, col. 1. pag. 847.
O prouisiones de espera, nu. 125. alli.
O de amparo, nu. 126. alli.
Mostrencos, si pertenecen a Señores, nu. 132. pag. 851.
Si pueden cometer lo que es meramente per sonal, nu. 134. pag. 851.
Iuezes de Señores si pueden executar sus sentencias, nu. 135. alli.
Sus Pesquisidores si pueden castigar al perjuro, nu. 136. alli.
Si pueden mandar executar sin embargo, nu. 137. alli.
Y vedar la caça como el Rey, nu. 138. p. 852.
Iuezes de Señores si pueden castigar sus injurias, nu. 140. pag. 852.
Señores si pueden residenciar los concejos c# quien litigan, nu. 141. alli.
Y quitar el derecho de tercero como el Rey, nu. 142. pag 853.
Iuezes de Señores si pueden multar, num. 143. alli.
Quales Señores pueden batir moneda, num. 144. pag. 854.
Por la muerte del Señor, si espira el Oficio de su Alcalde mayor, nu. 145. alli.
Si pueden anular las sentencias passadas en cosa juz gada, nu. 146. pag. 855.
Y suscitar la instancia fenecida, n. 210. p. 874
Y conceder franquezas de tributos, nu. 147. y 176. alli.
Y poblar y diuidir terminos, nu. 149. alli.
De cuya hazienda han de pagar à sus Alcal des mayores, nu. 150. alli.
Si pueden conceder emancipaciones, nu. 152. pag. 856.
O licencias para vender, o arrendar, o romper baldios, nu. 153. alli.
O dar solares para casas, o huertos, alli.

Si pueden conocer de sacas de cosas vedadas, nu. 154. alli.

Si pueden sin causa amouer los Alcaldes Ordinarios, y sus Iuezes, nu. 26. pag. 361. y nu. 155. pag. 857.

Si pueden dexar de elegir Alcaldes ordinarios de la nomina del concejo, num. 155. y 156. pag. 857.

Alcalde mayor de Señor, si puede prender al Ordinario, nu. 157. alli.

Señores si pueden dar licencias para alistar Moriscos, nu. 159. alli.

O para echar sisas, o derramas, nu. 161. p. 859

Si pueden preualerse de las haziendas de sus vassallos en vrgente neceßidad, nu. 162. pag 859.

Iuezes de Señores, si estan sugetos a Pesqui sidores del Rey, nu 163. alli.

Señores si pueden ser Iuezes en sus causas por juyzio de sus ministros, nu. 164. p. 860

Si pueden conceder legitimaciones, nu. 165. alli

Y cortar los montes publicos, nu. 168. alli.

E imponer tributos, nu. 169. pag. 862.

Y restituir en la buena fama, nu. 170 alli.

Iuezes de Señores si pueden proceder contra Pesquisidores del Rey, nu. 171. pag. 862.

Señores si contribuyen para edificios publicos, y otros pechos, nu. 173. alli.

Si han de ser hijosdalgo los Señores de vassallos, alli.

Señores titulados, o decendientes dellos, si pe charan pendiente el pleito de hidalguia, nu. 174. alli.

Señores si cortan y se aprouechan, y contribu yen como dos vezinos, nu. 175. pag. 863.

Y si para gozar han de residir en el pueblo, nu. 198. y siguient. pag. 871.

[[clxxii]] Contra Señores quando cometen traycion sus vassallos, nu. 177. y 178. pag. 863.

Si pueden mandar juz gar de plano, nu. 179. pag. 864.

Causas de diez mil marauedis abaxo, si van en apelacion a los Ayuntamientos en tierras de Señores, nu. 180. alli.

Iuezes de Señores, si lleuan sus partes de lo que se confirma en las Chancillerias, nu. 181. alli.

Si vsan de la clausula De plenitud de potestad, nu. 182. pag. 866.

Y de la De cierta ciencia, y No obstante, nu. 185. alli.

Si les deuen dar sus vassallos carros, y baga ges, nu. 183. alli.

Si pueden hazer autos fuera de sus tierras, nu. 187. y 188. alli.

O sobre negocios de vn pueblo en otro suyo distinto, alli.

Que deue proueer quando el preso se presenta ante el, nu. 189. alli.

Alcalde mayor de vn partido, si puede mandar à los Ordinarios de otro partido distin to, nu. 190. pag. 868.

Sus Pesquisidores como dan los pregones c# tra ausentes, nu. 191.

Si pueden contratar con sus vassallos, num. 192. y siguient. alli.

Si pueden adehesar sus tierras y terminos, nu. 194. pag. 870.

Y conocer de delito de falsa moneda, num. 195. alli.

Sus Iuezes de Comißion, si pueden interpretar sus sentencias, nu. 196. alli.

Si pueden dar licencia para que ante vn No tario se haga testamento, nu. 197. alli.

Sus Alcaldes mayores, si pueden tener Tenientes, nu. 202. pag. 872.

Si pueden como el Rey testar sin solenidad, nu. 203. alli.

Y hazer villa alguna aldea, nu. 205. p. 873.

Sus Iuezes quanto pueden durar en los Oficios, nu. 206. alli.

Si pueden dicernir tutelas de hijos de Grandes, nu. 207. pag. 874.

De sus casas si pueden ser sacados los delinquentes, nu. 208. alli. y nu. 12. pag. 719.

Si pueden dar licencia para traer armas, nu. 211. pag. 875.

Si pueden ser recebidos con cruz, nu. 213. alli.

Y conocer de casos de Corte, nu. 214. alli.

En tierra de Señor el Iuez Ecclesiastico n# bra tercero en discordia con el seglar, sobre si vale la Yglesia al delinquente, nu. 215. pag. 875.

Señores si heredan los bienes vacantes, nu. 216. pag. 876.

Si pueden llamarse Principes, nu. 218. alli.

De quales delitos no conocen en Francia, alli.

Que priuilegios tienen, nu. 226. pag. 881.

Si pueden ser presos, o condenados sin consulta del Rey, col. 1. alli.

O sin ella, difinidos los pleitos sobre sus estados, alli.

El Ecclesiastico si puede castigar a quien los echasse de la tíerra, nu. 122. pag. 948.

Señores de vassallos, si pueden como el Rey mandar salir de sus tierras a los Obispos y Ecclesiasticos escandalosos, y condenar los en las temporalidades, nu. 62. p. 1019.

Iuez de Comißion del Rey en tierras de Señores, si ha de presentar su titulo en Ay#tamiento, nu. 118. pag. 855. y nu. 28. pag.

1165

SEÑORIOS, contratos, y propiedad en las cosas, por qual derecho està introduzido, nu. 12. pag. 13. y nu. 1. y 10. pag. 791.

Si se dira que tiene Señorio del animal el q# va en su alcance, col. 2. pag. 307.

[[clxxiii]] Porque dauan los Romanos señorios a los no bles, nu. 5. pag. 793.

En la venta de señorio de vassallage, quando se comprehende la jurisdicion, nu. 70. y 75. pag. 826.

Señorio si se prueua por la jurisdicion en segunda instancia, nu. 78. alli.

Señorio supremo si se puede apartar del Rey, nu. 87. pag. 832. Vease Titulos y Señores.

SENTENCIA, si vale, dada por el Iuez que no auia estudiado los diez años que dispone la ley, nu. 26. pag. 136.

Si es necessaria para induzir la priuacion puesta por ley, nu. 30 pag. 158.

Si ser à nula la sentencia del Corregidor dada sin Assessor, nu. 8. y siguient. pag. 235.

Exortase al Corregidor que no sent#cie pleitos de entre partes en que aya prouanças, col. 1. pag. 237.

Si valen los autos hechos por el Iuez vezino, o natural, nu. 26. pag. 241.

Quando la sentencia, o parecer del Corregidor, es notoriamente injusta, o en caso de duda que deue hazer el Corregidor, num. 41. y 42. pag. 246.

Sin sentencia no reciba el Alguazil su parte de las denunciaciones, nu. 28. pag. 274.

Pilato dio sentencia iniquißima contra Christo nuestro Señor por miedo de los Iudios, nu 26. pag. 409.

No sea el Iuez facil en reuocar sus autos y sentencias, ni por via de nulidad, nu. 76. y 77. pag. 436.

Si deue dar razon del motiuo de la sentencia, nu. 38. y 55. pag. 489.

Sentencia contra opinion comun, si es nula como contra ley, nu. 9. pag. 519.

Sentencia dada, segun costumbre, si se dira arbitraria, nu. 29. pag. 565.

Sentencia de Iuez dadiuado, si es nula, aun que no se apele, nu. 31. pag. 608.

O la del Arbitro, alli.

Sentencia si puede darse à la cosa para que comprehenda a su dueño, col. 1. pag. 795.

Iuezes de Señores si pueden executar sus sen tencias, nu. 135. pag. 851.

Quien puede deshazer las sentencias passadas en cosa juz gada, nu. 146. pag. 855.

Y suscitar la instancia fenecida, nu. 210. pag. 874.

Quales Iuezes pueden interpretar sus sent#cias, nu. 196. pag. 870.

Ecclesiasticos si pueden dar sentencias de san gre, nu. 24. 29. y 31. pag. 908.

Si deue el Iuez seglar executar las sentencias injustas del Ecclesiastico, num. 176. pag. 966.

Enduda se deue dar consejo y sentencia por la Yglesia y Religion, nu. 12. pag. 995.

Sentencia absolutoria si puede dar el seglar en fauor del Clerigo, o del soldado que tiene otro Iuez, nu. 36. pag. 1005.

O anular su sentencia en fauor de Clerigo, nu. 212. pag. 1090.

Si puede el Iuez seglar sentenciar en Yglesia, nu. 277. pag. 1111.

Sentencia de Iuez inhibido dada antes que le conste de la inhibicion, si vale, num. 23. pag. 1199. y nu. 102. pag. 839.

Pesquisidor que por dadiuas, o dolo, sent#ciò iniquamente, si puede ser punido por el Ordinario, nu. 113. pag. 1228.

Qual Iuez podra cobrar derechos de homezillo, el que condena en el, o el sucessor ante quien el reo se presenta, nu. 182. hasta 188. pag. 1252.

Mire mucho el Pesquisidor como sentencia los ausentes, nu. 193. pag. 1257.

Si deue sentenciar las causas atropelladam# te, si le falta termino, nu. 195. pag. 1258.

[[clxxiv]] En sentenciando el Delegado, si acabò su ofi cio, nu. 214. pag. 1264.

Si puede interpretar su sentencia, nu. 215. alli

Y como deue executar las sentencias contra ausentes en lo pecuniario, nu. 224. p. 1269

Y dexarlas al Ordinario para que los pr#da, nu. 259. pag. 1282.

SEPVLTVRA de los nobles si tenian en ellas antiguamente lamparas perpetuas y olorosas, col. 1. pag. 98.

Si puede el Ecclesiastico impedir la sepultura al cuerpo muerto, nu. 136. pag. 953.

Sobre derecho desepultura, si conoce el Iuez seglar, nu. 249. pag. 1102.

SERVICIO de criados hagale pagar el Corregidor, y como, nu. 33. pag. 411.

Seruicio y Montaz go de que, y ante que Iuez se cobra del Clerigo, nu. 125. pag. 1153.

Seruicios notables de dinero que hizieron los Reynos de Aragon, y Castilla a sus Reyes, nu. 296. pag. 1116.

SILLA y freno, y otros adereços, si se incluyen en la condenacion del cauallo dañador, nu. 106. pag. 305.

SILENCIO deue se tener en lo que no se sabe bien hablar, nu. 47. pag. 490.

Quanto importasaber callar, alli.

SIMONIA si se contrae vendiendo oficios de Iusticia, nu. 14. pag. 324.

O dando, o recibiendo en el juyzio Ecclesiastico, nu. 60. pag. 622.

Quien castiga la simonia, nu. 68. pag. 927.

Si puede el Rey desterrar del Obispado al simoniaco, nu. 65. pag. 1020.

SIMVLACION si deue el Iuez vsar della, nu. 9. y siguient. pag. 478.

SINDERESIS qual sea, nu. 11. p. 94.

SINGVLARIDAD en las opiniones quan dañosa y euitable es, nu. 7. pag. 3.

SISAS con cuya licencia pueden echarse, nu. 161. pag. 859.

Reyes, y Señores, si las pagan para edificios publicos, nu. 173. pag. 862.

Si las pagan, y quando Ecclesiasticos, y qui# las cobra dellos. Vease Tributos.

Señores si pueden dar licencias para echar sisas, o derramas, nu. 161. pag. 859.

SOBERVIA y elacion suelen nacer del poder y riqueza, col. 2. pag. 218.

Huya della el Iuez, nu. 259. pag. 516. nu. 1. y siguient. pag. 527.

No sean los Iuezes soberuios ni arrogantes, nu. 32. pag. 53.

SOBORNOS de catredas quien los castiga, nu. 214. pag. 1090.

SODOMITA si le vale la Yglesia aunq# sea Clerigo, col. 2. pag. 723.

Detestacion deste crimen, alli. y col. 1. p. 927

Si le puede castigar el Iuez Ecclesiastico, nu. 66. pag. 926.

Y el Iuez seglar al Clerigo, nu. 59. pag. 1016.

SOLDADOS, si se les concedio nobleza desde el principio del mundo, col. 1. p. 91.

Si son mas necessarios al Rey que los Letrados, nu. 13. pag. 195.

Si pueden traer todas armas en todo tiempo y lugar, nu. 77. pag. 293.

Si pueden ser compelidos a seruir en la guerra, nu. 13. pag. 336.

Tenian pena de muerte por vsar viles oficios, col. 1. pag. 1036.

Iuez seglar si es competente contra Clerigo soldado, nu. 97. pag. 1038.

Clerigo si deue contribuir para echarlos de la tierra, nu. 295. pag. 1116.

Y si para esto pueden ser apremiados los vezinos a que presten, alli.

SOLON, y Licurgo, ordenaron que se diessen las honras y dignidades à los viejos, nu. 3. pag. 147.

[[clxxv]] Solon, y otros, si reprobaron la pobreza para los oficios publicos, nu. 28. pag. 228.

T uuo por muy importante el respeto a los mi nistros de Iusticia, col. 1. pag. 254.

Fueron sus leyes piadosas, y aßi mas agradables, col. 1. pag. 454.

SORDO si podra ser Iuez, nu. 16. p. 237.

Si perdera las armas el sordo, y el que no pudo oyr la campana de queda, col. 1. p. 286.

SOSPECHOSO ni malicioso, o astuto, si deue ser el Corregidor, nu. 24. y siguien. pag. 121. Vease Recusacion y Enemigo.

SPORTVLAS que eran en tiempo de los Romanos, y oy que sen, num. 65. pag. 1176.

SVBDELEGAR. Vease Delegado.

SVBDITOS no se prenden en aprouar al Corregidor por la buena muestra que haze al principio, nu. 83. pag. 88.

Por graue cosa sienten los subditos ser gouernados de plebeyos, o ignobles, nu. 23. pag. 102.

SVBSIDIOS si pueden los Reyes, y sus Iuezes echar a Ecclesiasticos en algunos casos, y cobrarlos de sus bienes, num. 251. pag. 1103. y nu. 315. y siguient. pag. 1125. Vease Tributos.

SVCESSO como se considera para dar castigo, nu. 17. pag. 474.

SVCESSOR en el Oficio, si puede cobrar el homezillo condenado por el antecessor, nu. 188. pag. 1254.

Sucessor en el mayoraz go, si puede cobrar las penas Fiscales del delito sucedido en tiempo de su antecessor, nu. 189. alli.

SVMARIA causa. Vease Causa.

SVPERIOR si puede ser preso, o castigado donde cometio el delito por el Iuez inferior de alli, nu. 110. pag. 1227. y num. 124. pag. 1233. Vease Consultar, Consejo Real, Oydores, y Consejeros.

SVSPENDIDO, o priuado de Oficio, si està obligado a manifestar su incapacidad, col. 1. pag. 158.

SVSTITVTO si hade ser igual, y en que al sustituyente, nu. 2. pag. 233.

Si pueden los Alguaziles poner sostitutos, nu. 15. pag. 269.

Y de los daños de permitirse, alli.

SVTILEZAS del derecho si son algunas vezes dañosas para escurecer la verdad, col. 1. pag. 132.

T

TABLAGERO. Vease Iuegos.

TASSA del trigo, y de otras cosas, excediendola los Ecclesiasticos, si sera Iuez competente el seglar, nu. 122. pag. 1051.

TEMISTOCLES, de su valor y vitoria, col. 1. num. 191.

Quanto se ayudò de los consejos de los Areopagitas, col. 1. pag. 208.

TEMOR de Dios aya siempre en los Iuezes, y no de los hombres, nu. 26. 27. y 28. pag. 50. y 51. y nu. 25. pag. 408.

Temor dela verguença y desseo de la honra, y la oracion quanto importen al Corregidor, nu. 55. pag. 66. y col. 1. pag. 447.

Temor no peruierta la Iusticia, nu. 19.

Como peruirtio a Pilato contra Christo nuestro Señor, nu. 26. pag. 409.

Temor en el Iuez si se causa de su mala conciencia, alli. nu. 29. y nu. 70. pag. 60.

El temor y castigo es necessario para la conseruacion de la Republica, nu. 54. p. 420.

Si peca mas el que causo al Iuez miedo, o el Iuez que se vencio del, nu. 58. pag. 424.

Qualtemor es necessario para vsar de consejo, nu. 23. pag. 508.

[[clxxvi]] TEMPLANZA tenga el Corregidor en el comer, y beuer, y del daño de lo contrario, nu. 35. pag. 54.

TEMPLARIOS, de su Orden y destruy cion, nu. 28. pag. 1144.

TEMPLOS, quales se llamaron #tre los #tiguos, y quales Delubra, y Fana, n. 7. p. 717

Y que inmunidad tuuieron, alli, nu. 4. y siguien. Vease Yglesia.

TENIENTE DE CORREGIDOR, si sucede a su Corregidor muerto, y como se ha de auer quando el Ayuntamiento quiere elegir, o elige a otro, nu. 22. pag. 29. nu. 145. pag. 854.

Quanto tiempo se requiere que aya estudiado, nu. 17. y siguient. pag. 133.

Teni#te natural del pueblo tomado para ausencias, si ha de ser examinado en el Consejo, nu. 23. pag. 135. y col. 2. pag. 237.

Si han de examinarse en el Consejo todos los Tenientes de qualesquier pueblos, nu. 27. pag. 136.

Con las letras y buenas partes del Teniente se ha de suplir la impericia del Corregidor, nu. 31. pag. 138.

De los daños que causan en la Republica los Tenientes imperitos, nu. 33. y 42. pag. 139

Y los que padecen otras faltas, nu. 42. alli.

Tenientes si pueden lo que los Corregidores, nu. 6. pag. 234.

Tenientes si pueden nombrarse sin facultad Real, nu. 10. pag. 235.

Si està obligado el Corregidor a nombrarle, y sentenciar con su parecer, num. 6. y sig. alli.

En que casos el Corregidor podra sentenciar sin Teniente, nu. 11. y siguient. alli.

Calidades del Teniente, y de otro Iuez ordinario, nu. 16. pag. 237.

Tenientes y Corregidores, si han de jurar en el Consejo, col. 2. alli.

Si pueden serlo donde son casados, o tienen deudos, alli.

Importa que tengan competentes salarios, nu. 17. pag. 239. y nu. 2. pag. 320.

Donde no ha de auer mas de vn Teniente, si podra el Corregidor nombrar mas, nu. 19. alli. y nu. 36. pag. 1167.

Y donde ha de auer dos, si podra nombrar solo vno, nu. 20. alli.

Vn Teniente si puede nombrar a otro, nu. 21. pag. 240.

Donde ay dos Tenientes, si puede el vno despachar por el otro, nu. 22. alli.

Si puede serlo en su tierra, nu. 23. y siguien. pag. 240.

Si es valido lo que prouee el Teniente natural, o vezino, nu. 26. alli.

Qual se dira Teniente vezino, o natural, nu. 24. alli.

En tiempo de peste, si podra ser Teniente el natural, o vezino, nu. 27. alli.

O por pocos dias, nu. 28. pag. 241.

Tenientes vezinos causan grandes inconuenientes, alli.

Donde el Corregimiento es tenue, si podra ser Teniente el natural, o vezino, nu. 29. pag. 242.

O en los Corregimientos vltramarinos, num. 30. alli.

O si el Teniente fuesse eminente en ciencia, nu. 31. alli.

O para Comißiones y negocios particulares, nu. 32. alli.

Teniente si ha de pronunciar los acuerdos de Iusticia que ordenare el Corregidor, col. 2. pag. 243.

Si es Iuez Ordinario, o Delegado, nu. 36. p. 244. y nu. 5. pag. 358. y nu. 44. pag. 366.

Si es vn tribunal el del Corregidor, y Te-**[[clxxvii]]**niente, num. 38. alli.

Y si podra el Teniente conocer de lo que se comete al Corregidor, sin hazerse m#cion del Teniente, nu. 38. pag. 245.

El Teniente si podra conocer en lo que el Corregidor es recusado, nu. 39. alli.

Si està obligado à los daños de la mala sentencia, col. 1. pag. 247.

Si tiene jurisdicion en propiedad subordinada al Corregidor, nu. 47. pag. 248. y nu. 10. pag. 358.

Que deue hazer el Teniente quando el Corregidor quiere de hecho executar senten cia corporal injustamente, nu. 48. alli.

De cuenta al Corregidor de los negocios graues, nu. 49. pag. 148.

Tenga concordia, y secreto con su Corregidor y Oficiales, nu. 51. alli.

Tenientes porque son tratados menos bien de los Corregidores, col. 1. pag. 252.

Si son reputados, como sus criados, y quien lla mò esclauos a los vicarios, alli.

Varones insignes que fueron Tenientes, y Assessores, nu 55. alli.

Teniente si deue ser tan respetado como el Corregidor, col. 2. pag. 252.

Pierde el animo quando no es estimado del Corregidor, nu. 6. alli.

Si ha de tener el mejor aßiento despues del Corregidor, col. 1. pag. 254. nu. 56

La injuria que se le hiziere, no la dißimule el Corregidor, sino castiguela muy bien, alli.

Si fuere incorregible quitele el Corregidor, col. 1. pag. 256.

Si deue ser amouido del Oficio por qualquier causa, alli, y nu. 30. y siguien. pag. 363.

Escuse mucho la mala fama, col. 2. alli.

Si podra vn Teniente contra otro hazer pro cesso, y prenderle, nu. 63. pag. 258.

Vn Teniente si puede delegar la causa co mençada a otro Teniente, alli.

Dos Tenientes de vn Corregidor, si son iguales en jurisdicion, alli.

Si ha lugar preuencionentre ellos, alli.

Tenientes correspondan, respeten, y sean lea les a sus Corregidores, nu. 64. pag. 258.

No murmuren, ni consientan murmurar dellos, ni tengan parcialidad con sus enemigos, alli.

Ni quieran hazerse cabeça del Oficio, ni sugetar a su Corregidor, alli.

Ni reprueuen, o reuoquen sus acuerdos, o au tos, alli.

Los conocidos y naturales del pueblo del Corregidor, si son mas a proposito para sus Tenientes, col. 1. pag. 259.

Si por defeto del Alguazil podratrauar la execucion, nu. 30. pag. 274.

Teniente si puede castigar, o quitar la vara al Alguazil, nu. 38. pag. 278.

Tenientes quan apensionadas toman las varas de algunos Corregidores, nu. 2. y sigui. pag. 320.

Que pena tienen, si dan algo por ellas, nu. 6. alli.

Por ser vendibles estas varas no se hallan h#bres de prendas para Tenientes, num. 22. pag. 328.

Si puede vno ser compelido a ser Teniente, nu. 23. pag. 339.

Si puede ser quitado del Oficio por su Corregidor, sin causa consultada con el Consejo, nu. 1. y por todo el cap. 16. pag. 355.

No puede ser amouido vn Teniente como vn Alguazil, nu. 16. alli.

Ni sin causa y consulta del Consejo, nu. 30. y siguien. y nu. 35. y sig. y nu. 49. pag. 363.

Y quales causas seran bastantes, alli.

Teniente, y Corregidor, ayudense en los Oficios, y tengan concordia y paz entre si, **[[clxxviii]]** nu. 46. y siguient. pag. 367. Vease Concordia.

No porfie el Teniente atraer vara, si el Corregidor se la huuiere mandado dexar, y lo que deue hazer, nu. 52. pag. 369.

Si conuendria que el Rey nombrasse los Tenientes, nu. 53. alli.

No hagan liberalidades feas en las cosas de justicia al dexo del Oficio, col. 1. y sigui#t. pag. 446.

Si el Corregidor excede en hazer ausencia, si se subroga el Teniente en su Oficio, nu. 8. pag. 543. y nu. 155. pag. 854.

Teniente si puede ir a negocio con salario, nu. 9. alli.

Que ausencia pueden hazer del oficio, num. 25. y siguient. pag. 550.

Teniente de Corregidor nombrado para las ausencias, si puede hazer autos en presen cia, nu. 31. alli.

Oficio de Teniente, si espira por muerte del Corregidor, nu. 145. pag. 854.

Alcalde mayor de Señor, si puede nombrar Teniente, nu. 202. pag. 872.

Teniente supernumerario, si puede hazer las Comißiones dadas al Ordinario, num. 34. y siguient. pag. 1167.

Y si haziendolas podran resistirle, nu. 35. alli

Quando el Teniente ordinario no podra hazerlas, nu. 40. alli. Vease Comißiones, y Iuezes Comarcanos.

Y si ha de dar residencia de las Comißiones, nu. 194. pag. 1257.

TEODOSIO que castigo hizo con passion, y de la ley que establecio, num. 76. pag. 586.

TEOLOGOS para Obispos, si son mas a proposito que Iuristas, nu. 14. pag. 130.

TEORICA y pratica de las leyes, si deue tener el Iuez, nu. 28. pag. 136.

Y qual le es mas necessaria, nu. 29. alli.

TERCERO del matrimonio clandestino, quien le castiga, nu. 170. pag. 1074.

Tercero opositor clerigo quien sera su Iuez, nu. 178. pag. 1078.

Tercero posseedor de heredad de Clerigo, si goza de alguna essencion, nu. 280. p. 1111.

Quando puede ser admitido en execucion de carta executoria, num. 49. y siguient. pag. 1172.

TERCIAS del Rey ante quien se cobran, nu. 52. pag. 1066.

TERMINOS Y DILACIONES de Iuezes de Comißion, desde quando corren, nu. 21. pag. 1164.

Si pueden abreuiarlos, num. 29. y siguient. pag. 1165.

Que deue hazer el Pesquisidor si le falta pa ra acabar el negocio, nu. 195. pag. 1258.

Si pueden prorrogarsele las partes de conformidad, nu. 196. alli.

Y suspenderle por enfermedad, num. 244. pag. 1275.

Termino de Comißion si es contino, alli.

TERMINOS Y MOIONES qui# primerolos inuentò en el mundo, nu. 6. p. 11. y nu. 1. pag. 791.

Quien funda su intencion en el Señorio dellos, nu. 52. pag. 822. y nu. 149. pag. 855.

Señores si pueden poblar y diuidir los terminos, nu. 149. pag. 855.

Restitucion de terminos como se juz ga en tierras de Señores, nu. 184. pag. 866.

Para compra de termino, o jurisdicion, si contribuyen Clerigos, nu. 286. pag. 1113.

Como se han de medir y contar para la Comißion de Iuez mas cercano, nu. 8. pag. 1161. Vease Tierras baldias.

TERRITORIO de la Yglesia de qual Iuez es, nu. 160. pag. 1069. y n. 14. p. 905.

[[clxxix]] Y si le tienen los Obispos, dicho num. 14.

Como se cuenta para la Comißion del Iuez mas cercano, nu. 8. pag. 1161.

TESEO fue el primero que reduxo los Atenienses de las aldeas a vida ciudadana, nu. 3. al fin. pag. 10.

Si fue el primero que distinguio los nobles de los plebeyos, y los honrò, y en que cosas, nu. 18. pag. 99.

TENVTA de mayoraz go con el Ecclesiastico, si puede litigarse en el Consejo, nu. 157. pag. 1068.

Estas causas si pertenecen al Consejo priuatiuamente, alli.

TESTAMENTO como es nulo, si el hijo no fue instituydo, col. 2. pag. 158.

Quando puede otorgarse ante vn Notario, nu. 197. pag. 871.

Testamento de Rey, o de Señor, si vale sin so lenidad, nu. 203. pag. 873.

Iuez Ecclesiastico si conoce de cumplimien to de testamentos y obras pias, nu. 102. p. 942.

Y el seglar, nu. 120. pag. 1050.

Y el seglar si puede executar el testamento del vsurero, o incestuoso, col. 1. pag. 954.

Y abrirle siendo heredero clerigo, num. 168. pag. 1074.

TESTAMENTARIO, siendolo Clerigo, y lego, ante quien seran conuenidos, nu. 93. pag. 938.

Si puede ser compelido por el Ecclesiastico que haga su oficio, nu. 102. alli.

Y a que acete el Oficio, nu. 42. pag. 352.

TESTIGOS de la aprobacion, o reproba cion de los Iuezes, quales son mas idoneos, los pobres, o los ricos, nu. 12. pag. 41.

Si se haze sospechoso el que se ofrece a ser testigo, col. 1. pag. 78.

En que pena incurre, si descubre su dicho, num. 26. pag. 485.

Y de la testificacion en los delitos ocultos, nu. 58. pag. 493.

Los jugadores si valen para testigos, nu. 18. pag. 674.

Ver el rostro à los testigos, y a los reos quanto importa, nu. 104. pag. 840. y num. 51. pag. 1209.

Quales Pesquisidores pueden castigarlos, nu. 136. pag. 851.

Encomiendase el castigo de testigos falsos, nu. 47. pag. 919.

Reduz ganse a concordia para euitar perjurio, alli.

Quando puede el Ecclesiastico compelerlos a que declaren, nu. 84. pag. 933.

Iuez seglar que jurisdicion tiene contra Clerigo perjuro ante el, nu. 91. pag. 1033.

Legos quando puedenser testigos contra Clerigos, nu. 144. pag. 1063.

Iuez seglar si castiga testigos, partes, y tercero del matrimonio clandestino, nu. 170 pag. 1074.

Comißion de Iuez, si se prueua por testigos, nu. 22. pag. 1164.

Pesquisidor si ha de examinarlos de nueuo, nu. 50. 51. y 53. pag. 1208.

Si deue mandar escriuir sus turbaciones y formas, nu. 52. alli.

Si se les deuen leer sus dichos para ratificar se, nu. 53. alli.

Quando se puede dar traslado dellos sin sus nombres, nu. 58. pag. 1211.

Inquisidores como los examinan, num. 53. pag. 1210.

De delitos y de tachas de testigos, o de partes, si puede conocer el Pesquisidor, num. 75. pag. 1216.

Y dar tormento al testigo vil, o vario, nu. 76. y 78 pag. 1216.

[[clxxx]] Y en causas ciuiles graues, nu. 79. pag. 1217.

Y castigar al testigo falso, nu. 80. alli.

Testigos examinados contra el reo ausente, si han de ratificarse quando està presente, num. 217. pag. 1265.

Si cobran salarios de ida y buelta, nu. 240. pag. 1274.

TETRAPOLI, que especie de gouierno de ciudad es, nu. 9. pag. 12.

TIBERIO CESAR que dixo de la ventaja de las letras a las armas, col. 2. pag. 208.

Y cerca del durar los Corregidores mucho en los Oficios, nu. 4. pag. 372.

TIEMPO es inuentor de cosas nueuas, y registro de las viejas, nu. 3. pag. 2.

Quanto tiempo ha de auer estudiado el Iuez, nu. 17. y siguient. y nu. 25. pag. 132.

Como se considera para el castigo, num. 14. pag. 472.

Y para cobrar el Iuez, o Señor, las penas y derechos, nu. 188. y 189. pag. 1254.

El que se funda en tiempo como lo ha de pro uar, nu. 19. pag. 675.

Para la jurisdicion en el castigo de los delitos, si se considera el tiempo quando se cometieron, o quando se sentencian, nu. 34. pag. 914. y col. 2. pag. 1027.

TIERRAS concegiles, quien funda su intencion en el Señorio dellas, num. 52. pag. 822.

Tierras baldias, si pueden venderse, num. 53. alli.

Cuyas se presume son las tierras despobladas, nu. 54. alli.

Corregidor haga restituir los baldios, num. 34. pag. 411.

Rey, o Señores, si pueden adehesar sus tierras, nu. 194. pag. 870.

TINAIAS, o cubas, si se comprehenden en la manda del vino, nu. 106. pag. 305.

TIRANO si se haze el enemigo restituydo a la dignidad, col. 2. pag. 359.

Muchos tiranos fueron destruydos por sus crueldades, nu. 32. pag. 462.

TIROS Y VAYNA de espada, si se c# prehendenen la condenacion della, num. 106. pag. 305.

TITVLO de padre, si es mayor que el de Capitan, y otros, nu. 8. pag. 178.

Padre de la patria, que titulo era, alli.

Titulos de las Dignidades y Magistrados Romanos, nu. 15. pag. 177.

Titulos de Conde, y los demas, si eran antiguamente oficios temporales, y de administracion, col. 1. y 2. pag. 794.

Y si en España son perpetuos, nu. 6. alli.

Quien los perpetuò en Francia, y con que condicion, alli

Del titulo de Duque nu. 25. pag. 805.

Del titulo de Marques, nu. 27. pag. 809.

Del titulo de Conde, nu. 28. pag. 810.

Del titulo de Conde Palatino, nu. 34. p. 814.

Del titulo de Vizconde, nu. 36. alli.

Del titulo de Rico ome, nu. 27. y 28. p. 815.

De los titulos que ay en España, num. 33. pag. 814.

Si puede pedir el Rey a los Señores que muestren sus titulos, nu. 92. pag. 834.

Quando han de exhibir sus titulos los Iuezes de Comißion, nu. 148. pag. 855. Vease Señores.

TOLEDO, en tiempo de los Godos se llamaua Ciudad Real, nu. 224. pag. 1094.

Y si en ella elegian los Obispos a los Reyes de Castilla, alli.

TONSVRA, y abito, como ha de traerse para gozar del fuero Ecclesiastico, num. 102. pag. 1042.

Del abito y tonsura, quien ha de ser Iuez, **[[clxxxi]]** num. 105. y 107. alli.

TORCATO, y otros que hizieron justicia de sus hijos, nu. 72. pag. 434.

TORMENTO si le dauan antiguamen te los Alguaziles en estos Reynos, nu. 38. pag. 278.

Mire el Iuez como arbitra en los indicios pa ra darle, nu. 20. pag. 562.

Si puede darle, o muerte, por sola carta del Rey, num. 61. pag. 581. Vease Mandatos Reales.

O el Pesquisidor al testigo vil, o vario, num. 76. pag. 1216.

Testigo atormentado si deue ratificarse, nu. 77. pag. 1216.

Y si puede ser atormentado en causas ciuiles graues, nu. 39. pag. 1217.

Del remedio y eficacia del tormento, nu. 151 pag. 1242.

Si se da a falta de prouança, nu. 152. y 154. alli.

De los indicios para darle, dicho nu. 154.

Y de los beuedizos para no sentirle, alli.

Si puede darse de Oficio, nu. 155. pag. 1245.

Si deue otorgarse apelacion del, nu. 156. y 157 alli. y nu. 162. pag. 1246.

Y admitirse la recusacion, nu. 158. y 159. y 164. alli.

TRABAIO y miserias de los Corregimi# tos, nu. 24. y siguient. pag. 339.

De los daños delocio y recom#dacion del trabajo, nu. 27. y siguient. alli.

TRAIANO como elegia ministros de justicia, nu. 17. pag. 45.

Que orden dio a vn Gouernador, col. 2. pag. 129.

Si se librò del infierno por su gran justicia, col. 2. pag. 441.

Quan piadoso fue con sus enemigos, num. 2. pag. 460.

Si visitò casi todo el Imperio, col. 2. pag. 799.

TRANSACION y paz hecha entre las partes si deue proceder el Pesquisidor, y como, nu. 148. y siguient. pag. 1242.

TRANSFVGA si goza de la Yglesia, nu. 52. pag. 738.

TRAYCION no se presume de los nobles, sino virtud, nu 8. pag. 92.

Si se comete reuelando secreto del Rey, nu. 21. pag. 482.

O abriendo sus cartas, nu. 29. pag. 486.

Al traydor si le vale la Yglesia, num. 54. pag. 739.

Contra el Rey, y Señores, quando se comete traycion, nu. 177. y 178. pag. 863.

Y si lo es matar al Corregidor, o conspirar c# tra el, alli.

O contra los Titulados, y Perlados, num. 178. alli.

Clerigo si se dira traydor al Rey, y si le podra castigar la justicia seglar por ello, nu. 114. y 115. pag. 1047.

TRIBVNAL del Corregidor y Teniente, si es vno mismo, nu. 36. y 38. pag. 244.

TRIBVNOS que jurisdicion tenian contra los Reyes y Consules, col. 1. pag. 416.

TRIBVTOS si deuen darse segun la costumbre, nu. 49. pag. 573.

Rey, y Señores, si pueden imponerlos, num. 169. pag. 862.

Si se escusaran de pagarlos los que tienen hazienda en comunidad con Clerigo, nu. 92. pag. 938.

Y los Coronados, y ante que Iuez, num. 110. pag. 1046.

Si por defraudar tributos se enagenan bienes en Clerigo, quien serà Iuez, nu. 132. pag. 1056.

Y para cobrar el impuesto en heredad suya, nu. 204. pag. 1086.

[[clxxxii]] El impuesto en fraude de las Yglesias no va le, nu. 205. pag. 1087.

Ni sobre heredades dellas, nu. 206. alli.

Tributos en casos licitos, si pueden repartir a Ecclesiasticos el Rey, y sus Iuezes, y cobrarlos de sus bienes, o ha de ser por or d# de la Iusticia Ecclesiastica, nu. 251. pag. 1103.

Yglesia, y Ecclesiasticos, son libres de cargas personales, y de todos tributos, por derecho Diuino, nu. 252. pag. 1103.

Y por derecho Canonico, nu. 253. alli.

Y por derecho Ciuil, nu. 254. alli.

Y por derecho Natural, nu. 255. alli.

Y por derecho destos Reynos, nu. 256. alli.

Y por historias de Gentiles, nu. 257. alli.

El que impone tributos a Ecclesiasticos, en que penas incurre, nu. 258. pag. 1106.

Son essentos de cargas mixtas, nu. 259. alli.

Sus bienes patrimoniales, presentes, y futuros, si son essentos como los Ecclesiasticos, alli. y nu. siguient.

Y sus bienes muebles, alli.

Si los Clerigos quisiessen pagar tributos, si lo deuen permitir los legos, num. 262. pag. 1107.

Y si pagando los Clerigos perjudicarian al Clero, alli.

Clerigos de primer as ordenes, y coronados ca sados, si son essentos de tributos, nu. 263. pag. 1107. y nu. 283. pag. 1112.

Y los caualleros de la Orden de san Iuan, nu. 264. alli.

Y los que se han ofrecido con sus bienes à la Yglesia, nu. 265. alli.

Y los que labran las tierras della, num. 266. alli.

Y los familiares vassallos, o esclauos della, nu. 267. alli.

Y los hijos y mugeres de Clerigos, como se en tiende si son essentos de tributos, nu. 268 pag. 1108.

Reyes no pueden alterar la essencion de tributos de Clerigos, nu. 269. alli.

Si deuen subsidio y contribucion los Ecclesiasticos en algunos casos, nu. 270. pag. 1109.

Christo nuestro Señor, porque quiso de su voluntad pagar tributo, nu. 271. alli.

Ecclesiasticos si han de registrar sus bienes para pagar tributos, nu. 272. pag. 1110.

Tributo de feudo si le paga Clerigo que le goza, nu. 273. alli.

Osucediendo en heredad sobre que algun c# cejo impuso tributo temporal, alli. y num. 274. y 282.

Y que si el tributo se impuso general y perpetuo, nu. 290. pag. 1114.

Si deuen dar posada solamente al Rey, y a su Corte, nu. 275. pag. 1110.

Y carros, bestias, y vagages, num. 278. pag. 1111.

Y de los tratos y negociaciones, nu. 279. alli.

Y si su heredad passasse a tercero posseedor, nu. 280. alli.

Costumbre si puede hazer tributarios a los Clerigos, nu. 281. pag. 1111.

Y si pagaran los tributos corridos de la heredad que ocupan de nueuo, nu. 282. alli.

Y para redimir la vexacion comun, num. 284. pag. 1112.

Y si posseyessen bienes contra derecho, num. 285. alli.

O para compra de jurisdicion, o de termino, nu. 286. alli.

O en cumplimiento de algun contrato, o donacion, nu. 287. alli.

Frayles Terceros si deuen tributos, nu. 288. pag. 1113.

O los Ecclesiasticos en quien por defraudar **[[clxxxiii]]** los se huuiesse hecho traspasso de alguna heredad, nu. 289. alli.

O sucediendo en heredad hipote cada à alguna carga, o tributo, nu. 290. pag. 1114.

O para guardar el pueblo de peste, nu. 291. alli.

O para coger langosta, nu. 292 pag. 1115.

O para rescate del Rey, nu. 293. pag. 1115.

O para guardar las heredades, nu. 294. alli.

O para echar soldados de la tierra, nu. 295. alli.

O para subsidio del patrimonio Real, num. 296. alli.

O para defensa de guerra, nu. 297. y sigui#t. pag. 1117.

O para guardar la ciudad de enemigos, nu. 301. pag. 1119.

O para reparo de muros, nu. 302. alli.

O de otros edificios publicos, nu. 304. y siguient. alli. y col. 1. pag. 863.

O para la limpieza de sus calles, alli.

Y si deuen dar sus vagages y naues para ello, alli.

Si es necessaria licencia del Papa, o del Obispo, para que Ecclesiasticos contribuy# en gastos de vrgente y comun neceßidad, nu. 315. y siguient. pag. 1125. y num. 324. pag. 1130.

Por vrgentißima y comun neceßidad, si pue de la justicia seglar cobrar tributos de Ecclesiasticos, nu. 316. y 321. y siguient. alli.

Y si los podran cobrar tambien dellos los Con cejos, y otros contribuyentes, num. 322. pag. 1128.

Caso notable sucedido a vn Principe tributador de Yglesias, nu. 325. pag. 1130.

Pechos, tributos, diezmos, y Alcaualas, si deuen los caualleros de Ordenes estrangeras, num. 19. pag. 1142. Vease Sisas.

TRIGO descaminado, si en la condenacion del se comprehenden los sacos, nu. 106. pag. 305.

La saca dello, y de otras cosas, si pueden vedar los Señores, nu. 58. pag. 823.

Excediendo el Clerigo de la tassa dello, o de otras posturas, si es Iuez competente el seglar, nu. 122. pag. 1051.

TRIPOLI ciudad de que especie de gouierno es, nu. 9. pag. 12.

TRIVNVIROS Capitales, que Magistrados eran, nu. 15. pag. 1195.

TVBAL CAIN si fue inuentor de las armas, nu. 59. pag. 287.

TVTELAS, si pueden dicernir los Regidores a falta de no auer Iuez en el pue blo, nu. 29. pag. 32.

Y el Iuez Ecclesiastico, nu. 131. pag. 951.

O quando el menor litiga ante el Ecclesiastico, nu. 142. pag. 954.

O el Iuez seglar a Clerigos, nu. 184. p. 1079 y nu. 226. pag. 1094.

Y por quien pueden ser compelidos que la aceten, nu. 227. alli.

Y a que den la cuenta, y adonde, alli.

TVTOR, si puede qualquier a ser apremiado a serlo, nu. 42. pag. 352. y nu. 42. pag. 819.

Si se presume rico de la tutela, nu. 8. pag. 593.

Quien puede dar tutores a hijos de Grandes, nu. 207. pag. 874.

V

VACA DE CASTRO del Consejo, valeroso Capitan, col. 2. pag. 205.

VAGAGES si deuen dar los vassallos al Rey, y a Señores, num. 183. pag. 866.

[[clxxxiv]] Y los Clerigos, nu. 278. pag. 1111.

Y para obras publicas, nu. 307. pag. 1121.

VAGAMVNDOS contra ellos, y c#tra el ocio, nu. 27 y siguient. pag. 677.

Al vagamundo si se ha de dar limosna, nu. 2. pag. 681.

Y si se presume ser ladron, alli.

Qual se dir a vagamundo, nu. 33. y 34. alli.

Vagamundo donde puede ser castigado, nu. 34. pag. 685.

VALLADOLID su vniuer sidad, y otras, en que estan subordinadas al Rey, y a sus Iuezes, nu. 214. pag. 1090.

VALENTIA. Vease Fortaleza, y Esfuerço.

VALIENTES. Vease Fuertes.

VANAGLORIA no mueua al Iuez, nu. 1. y siguient. pag. 527. y nu. 16. y siguient. pag. 457 y nu. 22. alli. y col. 2. pag. 528.

Si es dificil de resistir, nu. 26. pag. 534.

VANDOLERO para matarle, si se pue den traer armas, nu. 85. pag. 296.

VARA si se ha de quitar al Teniente incorregible, nu. 59. pag. 255.

Y mas facilmente al Alguazil, nu. 37. p. 278

El Teniente si puede quitar la vara al Alguazil, o castigarle, nu. 38. alli.

Traya el Alguazil vara que se vea en lar# da, nu. 50. pag. 284.

Del origen de traer vara los Alguaziles, y porque entre los Romanos trahian baculos y correones, col. 1. pag. 315.

Si se puede meter en jurisdicion agena, col. 1. pag. 316. y col. 1. nu. 66. pag. 702.

No deue el Corregidor vender las varas, ni recebir de sus ministros interesse por ellas, nu. 1. y siguient. pag. 319.

De que forma han de ser las varas de los Al guaziles Ecclesiasticos, nu. 189. pag. 971. y nu. 6. pag. 1135.

Quien puede traer vara de justicia, n. 6. p. 1135

Si es licito que brar la al que la trae sin orden, alli

VASSALLOS si pierden el feudo por reuelar el secreto del Señor, nu. 20. p. 482

Vassallos del Rey son de mejor condicion, nu. 12. pag. 798.

Quando no pueden ser enagenados contra su voluntad, nu. 13. alli.

Quando pueden tantearse, alli.

Si han de pedir la venia antes de demandar a sus Señores, nu. 60. pag. 823.

En la venta, o c#ceßion de vassallos si entra la jurisdicion, nu. 70. pag. 826.

Vassallos de Senores quando deuen hazer guardias, nu. 121. pag. 845.

Quales vassallos han de seguir a sus Señores en la guerra, nu. 151. pag. 856.

Quando deuen dar presentes, o socorro al Se ñor, nu. 162. alli.

Quando cometen traycion contra el Rey y Señores, nu. 177. pag. 863.

Vassallos y tierra, y jurisdicion temporal, co mo lo pueden obtener los Obispos por los Reyes, nu. 14. y siguient. pag. 905.

Vassallos oprimidos, si pueden quexarse al Papa, nu. 26. pag. 909.

Y ser condenados en salarios por Pesquisidor de Señor, nu. 10. pag. 1194.

VASCONES no obedecen a su Rey, sino reside entre ellos, nu. 4. pag. 542. y col. 2. pag. 799.

VAYNAS de espada, si se comprehenden en la condenacion della, nu. 106. pag. 305.

VEZINO, o natural Iuez, qual se dirà, nu. 24. pag. 241.

Señores, si gozan y contribuyen como dos ve zinos, nu. 175. pag. 863.

Vezinos si pueden ser compelidos a que presten para echar soldados de la tierra, nu. 295. pag. 1116.

[[clxxxv]] Clerigos si son reputados como vezinos, nu. 308. pag. 1121.

Vezinos de villas eximidas, si gozan de la naturaleza y beneficios concedidos a los de la ciudad, nu. 3. pag. 1159.

VENECIANOS, no solo no dan oficios a los que interponen fauores, pero castiganlos, col. 2. pag. 78.

No admiten los plebeyos a los Oficios y consultas, ni a los bastardos, nu. 20. pag. 100.

No ponen Letrados en los gouiernos de sus tierras sino caualleros, y quales prouincias hazen lo mismo, nu. 3. pag. 170.

Obseruan el secreto de sus acuerdos sumamente, col. 2. pag. 483.

VENDEDOR, si podra por su autoridad entrarse en la heredad tributaria q# vendio a Clerigo, si el no paga el tributo, nu. 204. pag. 1087.

VENDER si deue la Yglesia los calizes y vasos sagrados, para socorro de la necessidad comun, nu. 299. pag. 1117.

VENENO el que mata con el, si goza de la Yglesia, nu. 74. pag. 750.

VENGATIVOS suelen ser algunos Iuezes de miedo de sus enemigos, n. 25. p. 460

No juz guen por vengança, nu. 1. y siguient. y nu. 8. pag. 527.

Los males que trae la vengança, nu. 10. alli. Vease Odio, e Injuria.

VENIA de edad, quien la concede. Vea se Edad.

Vassallos si pueden demandar al Señor sin pedirle la venia, nu. 60. pag. 823.

Y los legos a Clerigos, nu. 40. pag. 1006.

VENTAS de oficios de justicia tienen mu chos daños, y son reprouadas, nu. 21. p. 47. y nu. 11. y siguient. pag. 220.

Y quanto las aborrecieron los antiguos, y los santos y sabios, col. 2. pag. 323. y nu. 65. y siguient. y nu. 22. alli.

No vendan los Corregidores las varas, y la pena dello, cap. XIIII. nu. 1. 6. y siguient. pag. 319.

Lo mal que se presume contra los que las c# pran, nu. 9. alli.

Y si incurren en pena de infamia, nu. 10. alli.

O de simonia, nu. 14. alli.

Vender la justicia, si es tan graue como v#der el beneficio Ecclesiastico, n. 21. p. 602

V#ta hecha para jugar, si vale, col. 1. p. 675

Vender Regimientos y Escriuanias, si es licito al Rey, y a Señores, nu. 209. p. 874.

Venta, o gracia de las Regalias, si vale aunq# sea jurada, col. 2. pag. 878. Vease Comprar, y Contratos.

VERDAD amen siempre los Iuezes, nu. 29. y 30. y siguient. pag. 51.

Verdad y justicia, si es contradicha siempre entre los hombres, nu. 29. pag. 346.

Examinase mejor con la disputa, nu. 12. p. 479

Iuezes ordinarios si pueden proce der La ver dad sabida, nu. 136. pag. 1237. Vease Pesquisidores.

VERDVGO si puede atormentar a Clerigo, nu. 48. pag. 1010.

Quien puede ser compelido a serlo, num. 47. pag. 352.

Alguaziles quando dauan tormentos, num. 38. pag. 278.

Quien vsaua este oficio entre los Hebreos, col. 1. pag. 465.

VERGVENZA quanto importe el temor della para huir los vicios, nu. 55. pag. 66. y col. 1. pag. 447.

La pena della quanta es, nu. 326. pag. 1132.

VESTALES si eran refugio de los delinquentes, nu. 87. pag. 754.

VESTIDOS del Corregidor, y Iuez, y sus criados, quales deuen ser, nu. 44. y 47 pag. 60.

[[clxxxvi]] Vestido mostraua el oficio entre los #tiguos, y lo que ordenò en esto Alexandro Seuero, nu. 47. pag. 63.

El rufian si tiene perdidos los vestidos, y las armas, nu. 89. pag. 297.

Si deue disfraçarse el Corregidor en algun caso, nu. 24. y siguient. pag. 676.

Si puede el Ecclesiastico castigar las mugeres que se adornan y visten lasciua mete, y de la ley Opia, y otras cosas desto, nu. 148. y siguient. pag. 955.

Iuez seglar si es competente, sobre si el Clerigo trae vestidos contra la prematica, nu. 121. pag. 1050. Vease Habitos.

VEXACION. Vease Opreßiones.

VEINTENA impuesta sobre heredad de Clerigo, ante que Iuez se cobra, num. 204. pag. 1086.

VICARIO de Dios en la tierra en lo t#poral, si lo son el Emperador, y el Rey, nu. 17. p. 28

Vicario si puede vsar el Oficio muerto el Obispo, nu. 23. pag. 30. nu. 145. pag. 854.

Si podria conocer de causa de sangre, nu. 6. pag. 234.

Si son reputados por criados, y quien los llamò esclauos, col. 1. pag. 252. y nu. 40. pag. 565.

Si pueden ser amouidos de los Oficios libremente, nu. 9. y 40. pag. 358.

Vicario del Obispo que jurisdicion tiene, alli

Vicario, o Visitador, si representan al Obispo, nu. 203. pag. 978. Vease Iuez Ecclesiastico.

VITORIA si es mejor la que se consigue sin sangre, nu 23. pag. 198.

Si son menester tanto las letras para conseguir la vitoria, como las armas para ganarla, nu. 39. pag. 209.

Si han perdido mas vitorias hombres sin letras que Letrados, nu. 40. pag. 207.

VICIOS, y virtudes, mas resplandecen en los Corregidor es y hombres publicos, nu. 57. pag. 68.

Vicios son mas costosos que las virtudes, nu. 80. pag. 87.

De la vtilidad del castigo, y extirpacion de llos, nu. 54. y sig. pag. 420. y col. 2. p. 669.

Del oficio del Corregidor, es limpiar dellos su Prouincia, cap. XIII. pag. 668.

Y los cantares des honestos, col. 2. pag. 699.

VIDA y compañia sociable, donde, y qu#do la introduxeron Mercurio, y Teseo, col. 1. y 2. pag. 10.

Vida y costumbres passadas y presentes, como deuen examinarse para proueer al Corregidor, nu. 15. pag. 44.

VIEIOS no sean ambiciosos de Corregimientos, nu. 67. pag. 76.

De la facilidad y neceßidad de su virtud, nu. 81. pag. 87.

Quien ordenò les diessen dignidades y Oficios, nu. 3. pag. 147.

Sabiduria està en los viejos, nu. 8. pag. 150.

Mas vale la sombra del viejo, que la espada del moço, nu. 9. alli.

Iuezes muy viejos, que defetos tienen, num. 10. y siguient. pag. 151.

Vicios de la vejez, nu. 14. y sig. pag. 152.

A los muy viejos, si es prohibido dar Oficios publicos, nu. 13. alli.

Y si la vejez escusa dellos, nu. 16. alli.

Hazañas de hombres muy viejos, col. 2. p. 152

Los Romanos como los premiauan, num. 27. pag. 157.

Sabios muy viejos que procurauan aprender, col. 2. pag. 509.

VILLA, si puede el Señor hazer a la aldea, num. 205. pag. 873.

En la venta de la villa, si se incluye la jurisdicion, nu. 70. pag. 826.

Oel territorio ribera de la mar, n. 217. p. 876

[[clxxxvii]] Como los Obispos tienen villas y jurisdicion temporal por los Reyes, nu. 14. y sig. pag. 905.

Villas eximidas en que estan subordinadas a las Cabeças de partido, nu. 3. y 4. pag. 1159

VINO demasiado, los daños que acarrea, y quien lo prohibio a los Iuezes, y a los Sacerdotes, y a las mugeres, nu. 35. y sig. pag. 54.

En la manda del vino, si se incluyen las cubas o tinajas, nu. 106 pag. 305.

VIRREY si es lo que sinifica Præses Prouinciæ, nu. 5. pag. 24.

Si puede serlo el Obispo, nu. 22. pag. 908.

VIRTVD, es lo primero que se ha de bus car en los Corregidores y Iuezes, col. 1. y nu. 5. pag. 37.

Virtuosos y sabios varones deuen ser antepuestos en el premio, y la honra à los inme ritos, col. 2. pag. 43.

Virtud si #noblece y se prefiere a la nobleza de sangre para los Oficios, nu. 23. pag. 49.

Sumario de las virtudes que ha de tener el Corregidor, nu. 51. y 53. pag. 64.

Virtudes si corren peligro entre los oficios publicos, nu. 53. pag. 65.

Virtud, y honra, tuuieron templos en Roma, y por qual se entraua primero, nu. 56. p. 67

Virtudes si son anexas a las Dignidades, alli

Virtuosos, y sabios, satisfazense, y animanse viendo premiar a los que lo son, nu. 79. p. 86.

Virtud es menos costosa y dificil de seguir q# el vicio, nu. 80. pag. 87.

Virtudes mas faciles, y propias, y necessarias son en los viejos, nu. 81. alli.

Virtud, y no traycion, si se presume de los nobles, nu. 8. pag. 92.

Virtud prefierese a la nobleza para los Oficios y Dignidades, nu. 30. y 32. pag. 105.

Virtud propia sin nobleza, es mas digna que la nobleza sin virtud, nu. 31. y 33. p. 106.

El sazonado para la virtud estálo para la h# ra, nu. 23. pag. 156.

Virtudes v#cen las senales de la fisionomia, nu. 14. pag. 165.

Por quales virtudes alcançaron los Romanos el Imperio, nu. 45. pag. 210.

Lo que se deuia a la virtud, nunca los Romanos lo dauan por dinero, nu. 1. pag. 319.

Obras de virtud de los Gouernadores c#tradichas por el vulgo, nu. 28. y sig. pag. 345.

Virtud si deue sazonarse con la prudencia, nu. 1. pag. 449.

VISITA de hospitales a quien toca, num. 138. pag. 953. y nu. 218. y 220. pag. 1093.

Obispo visite su Obispado, nu. 1. y sig. p. 541.

De la visita de la tierra que deue hazer el Corregidor, nu. 12. pag. 545.

Visita de drogas y m#tenimientos, si toca al Obispo, nu. 39. pag. 916.

Y la visita de los positos de pan, nu. 134. p. 952

Y de los presos y Alcayde, nu. 160. pag. 959.

Visitador del Obispo, si le representa, num. 203. pag. 978.

VIVDA si se dira ser lo la Republica que tie ne inutil Gouernador, como la que tiene inutil marido, nu. 19. pag. 393.

En que puede ser fauorecida en el juyzio, nu. 62. pag. 426.

Sus clamores quan oydos son de Dios, n. 63. alli.

Si deue ser fauorecida con perjuyzio de tercero, nu. 64. alli.

Reynas, o Señoras viudas, si gozan de las h#ras de los maridos, nu. 225. pag. 880.

Si puede pedir su dote ante Iuez Ecclesiastico, nu. 101. pag. 941.

Iuez Ecclesiastico si puede administrar justicia a la viuda, y miserables personas, por falta o negligencia del seglar, nu. 106. y siguient. alli.

VIZCONDE, que dignidad y titulo es, nu. 36. pag. 814.

[[clxxxviii]] VLISSES como ganò las armas de Aqui les por eloquencia, mas que Ayax por fortaleza, nu. 20. pag. 197.

VNIDAD en el gouierno, si es mejor, nu. 15. pag. 13. y nu. 14. pag. 359. y nu. 37. 46. y siguient. alli.

Quando la vsaron y sintieron aßi los Romanos, y otros, col. 1. pag. 792.

VNION y de su virtud, nu. 6. pag. 794.

VNIVERSIDAD fundada en Pal#cia, porque Rey se trasladò à Salamanca, col. 1. pag. 205.

Principes, y Emperadores, que fundaron Vniuersidades, y fauorecieron mucho las ciencias, y professores dellas, nu. 51. y siguient. pag. 212.

Negocio de Vniuer sidad de Clerigos y legos quien lo juz ga, nu. 181. pag. 1078.

De que Vniuer sidades es patron el Rey, Gouernador, y Iuez, nu. 214. pag. 1090.

VOLVNTAD de los difuntos, si se conjetura por la costumbre, col. 1 pag. 570.

Voluntad y ciencia, si distinguen los delitos, nu. 103. pag. 1225.

VOTOS desde quando se tomaron en los Consejos, nu. 18. pag. 506.

Si deue considerarse el numero de votos, o la razon, nu. 19. alli.

Quien conoce del cumplimiento, o relaxaci# de votos, nu. 135. pag. 953.

El que despues de cometido delito cumple el voto de religion, o orden sacro, hecho antes, si se librara de la justicia seglar, nu. 81. pag. 1029.

Votos de los caualleros de Ordenes, num. 11. pag. 1138.

VSOS y costumbres antiguas quando deue obseruarlas el Corregidor, nu. 9. pag. 112.

Quando podra introduzir nouedades, num. 10. alli.

Vso y esperiencia quan necessaria sea en todas las artes, nu. 28. y 29. pag. 137. Vease Esperiencia, y Costumbres.

VSVRAS de la prohibicion y detestacion dellas, y quien puede castigarlas, nu. 40. 41. y 42. pag. 916. y nu. 8. pag. 1136.

Y executar el contrato vsurario, dicho nu. 8. alli. y nu. 35. pag. 1147.

En causa de vsuras si deue inhibirse el Iuez seglar, alli.

Si puede el Iuez seglar executar el testam#to del vsurero, col. 1. pag. 954.

VTILIDAD si disculpa a la prolixidad, pag. 4.

Vtilidad publica si se prefiere à la priuada, nu. 13. pag. 336.

Y al priuilegio, nu. 296. pag. 1117.

Si por ella puede vno ser compelido a aprender oficio, nu. 14. pag. 337.

VVLGO si suele contradezir lo bien hecho por Corregidores, nu. 28. y 34. pag. 345.

Porque dessea mudança dellos, alli.

Iuyzio del vulgo quando es bueno, nu. 3. pag. 516.

Iuez no le siga contra el Rey, o justicia, nu. 27. pag. 524.

Fin del Indice.

[[1]] POLITICA PARA CORREGIDORES, Y PARA TITVLADOS, Y SEÑORES DE vassallos, y otros Gouernadores, y para Perlados en lo temporal, y espiritual.

SVMARIO DEL PROEMIO.

OFicio de naturaleza es introduzir nouedades. num. **1** .

La malicia resiste a la orden y justicia. nu. **2** .

El tiempo es inuentor de cosas nueuas, y registro de las antiguas. nu. **3** .

Reprehendese el error de Platon, que las almas pass auan de vnos cuerpos a otros, y los informauan por reminiscencia. nu. **4** .

Como se sacan libros de libros, y dotrinas de dotrinas. nu. **5** .

De algunas republicas que fueron celebres en el gouierno. nu. **6** .

Opiniones singulares destruyen la verdad. nu. **7** .

La buena intencion siempre es ayuda da de Dios. nu. **8** .

El gouierno de vna casa, es dechado del gouier no publico. nu. **9** .

El fin del oficio de Corregidor, es conseruar la paz y justicia. nu. 10.

Las cosas cotidianas merecen recom#dacion. nu. 11.

La mejor moneda y dotrina, es la menor en la materia y palabras, y ma yor en el valor y sustancia. nu. 12.

El ser vtil vn libro, disculpa de ser largo. nu. 13.

Las ciencias si conuiene que se enseñen en lengua vulgar. nu. **14** .

Las leyes y libros del gouierno conuiene que esten en vulgar. nu. **15** .

De la congruencia de escriuirse este libro en Romance. nu. **16** .

[2] OFICIO De naturaleza es hazer è introduzir **[sect. 1]** nouedades, [4]ora sea porque la razon del hombre descubre cosas nueuas con el intentopropio, que se endereça a saber mas, [5]ora porque la sensualidad ymalicia escudriña por su artificio casos no vistos, para salir del yugo de la razon: [6] **[sect. 2]** y assi acaece, que como la razon moral ordene por ley los casos desconcertados, la malicia luego inuenta ardides, para resistir la orden y justicia: [7]y esto durara, lo que duráre el mundo, por ser mucho mas facil, impedir el bien, q# hazerle. Es assi mismo ocasion de las nouedades la variacion de las cosas del siglo, que la voluntad rodea en retorno, demanera que lo que oy se haze, mañana no c#tenta, y del desc# tento nace el abuso, de que prouiene el oluido de lo passado: y esto torna despues por largo tiempo a representarse por cosa nueua: **[sect. 3]** por lo

qual Archimedes Siracusano llamò al ti#po inuentor de las cosas nueuas, y registro de las antiguas. **[sect. 4]** Platon [8] (aunque en otro sentido) dezia, que nuestro saber era recordacion de cosas passadas, creyendo el, que las animas passauan de vnos cuerpos en otros, y que informauan al nueuo cuerpo, por reminisc#cia: y en este sentido fue error notorio: pero en el nuestro està bien a proposito, auido por fir me, que gran parte de las nouedades que se introduzen, fueron cosas viejas y oluidadas, y agora por reminiscencia se reconocen, **[sect. 5]** de q# resulta sacar libros de libros, [9]y vnas dotrinas de otras. Y en la materia de que se ha de tratar en esta obra, pareceme, que ni las nouedades introduzidas por natura leza, ni las malicias q# impiden el efeto de las leyes, dieron ocasion al intento presente, que es instruyr a los Corregidores, y Gouernadores de las republicas en cosas dignas de su eru dici#: pero fue la cau**[3]** sa impulsiua, ver, que con el oluido de lo passado que està bien escrito, se va enfermando la inteligencia de lo presente: y que c#uiene que aya inuencion, que por reminiscencia lo acuerde, para que con discreci# se atine en la prouiden cia de lo venidero. A ssi que el oluido de lo bue no me fue causa impulsiua, y la cuenta de la Re publica que ha de tener el Corregidor, la causa final. **[sect. 6]** Verdad es, y yo assi lo confiesso, que en tre los passados huuo # tiempos felices de Prin cipes heroycos gran concierto y artificio en la policia ciudadana, qual fue el de la Republica de los Egypcios, y de los Alemanes, que celebra Pedro Crinito, [10] y el de la Republica de los Atenienses, que celebra Alexandro de Alexandro: [11]y sobre todas, el de la Republica Romana, que tanto admirò a S. Agustin. Pero leydo aquello, y visto lo q# aora ay, no van los presentes muy atras de los muy buenos predecessores. Mas aunque esto sea verdad (como lo es) pue# se mejorar lo bue no, y corregir lo no tal: **[sect. 7]** desechando malas y co rruptas opiniones, y pa receres singulares, [12]q# destruyen la verdad de lo que se ha de seguir: [13] que yo he visto con algun discurso y experi# cia de negocios, que ha zen de buenos h#bres no tales Corregidores: siendo assi, que aunque lo vno es parte de Etica, y lo otro es parte de Politica, todo hombre que es virtuoso en su persona, y sabe lo que le c# uiene para regir su casa, bien instruydo ent#dera las coyunturas del gouierno de su Republica: **[sect. 8]** mayormente si se funda en buena int#cion, a quien Dios ayuda. [14] **[sect. 9]** Porque el regir vna casa, es verdadero patron y dechado del gouierno y regimiento publico: assi respeto #l mandar, como del obedecer: como quiera q# junt#dose casas a casas, y familias de hombres particulares a otras, vienen por sucession de tiempo a poblarse, y edificar se, y componerse aldeas, villas, ciudades, prouincias, reynos èimperios. **[4]** Por lo qual entre aquellos ilustres Gouernadores de Republicas, con razon fue preferido Marco Caton Romano, a Aristides Griego, porque Marco Ca ton fue celebrado padre de familias, y Aristides fue notado de falto en ello. Y assi Chilon Filosofo dixo, que el go uierno de la casa conuenia que fuesse muy semej#te al de la ciudad. Y a Chilon dixo Licurgo, que instituyesse en su casa el bien comun, como en la Republica. El Emperador Alexandro Se uero, visitando el Senado Romano, no solo inquiria, como los Senadores biuian, y como gouernauan la Republica, pero tambien como regian y gouernauan sus casas: y dezia el, que hombre que no sabia a su muger mandar, y su casa proueer, y su familia gouernar, era gran locura encom#darle el gouierno de la Republica: lo qual apr#dio de Isocrates, [15]y de otros graues autores, como adelante dezimos. [16]Assi que de seguir en estas materias corruptas opiniones, se ha introduzido el oluido de lo bueno, y

la malicia de lo malo: por lo qual se hazen cosas no bien acertadas. Lo que yo dirè en este tratado, no serà de las nouedades absolutas que t#g# por origen mi su ficiencia, sino sacarè a la placa, y al mer cado (que assi llamò Pitagoras al mun do) consejos hallados en los antiguos y sabios varones, y determinaciones de Legisladores: a las quales aduirtien do los que gouiernan Republicas, por ciencia, o reminiscencia, o (como ellos mandaren) con cuydado de las poner en execucion, conseguirse ha el fin pa ra que son proueydos de los cargos, y los pueblos seran mantenidos en paz, y en justicia: [17]q# son dos bienes, que hazen las ciudades poderosas y ricas. Finalmente, yo no seruire aqui mas, dedar guisado al gusto vulgar las cosas tan santas, que definieron los Iuriscon sultos, establecieron los Emperadores, decreta ron los Prelados de la santa Iglesia, encomen daron los grandes Filo sofos del gremio Gentilico, y del aprisco Eu# gelico, determinar#los Doctores en la ciencia le gal, y sobre todo los Reyes destos Reynos en sus leyes, que por ser de cosas tan cotidianas me rece recomendacion. [18] Lo qual procurarè que sea con la mas breue re solucion y distincion q# sea possible: porque assi como aquella moneda es mejor, que siendo menor en la materia, es mayor en el valor, assi aquella tengo por mejor dotrina, que siendo mas breue en las palabras, es mas larga en las sentencias, segun dixeron Pitagoras, Origenes, y otros autores. [19]Y si en algo pareciere largo, ayudarme he del Iurisconsulto Marciano, **[5]** y de Acursio, [20]q# dizen ser inculpable el excesso de escriuir cosas vtiles. Y porque no ha faltado quien p#ga objeto de ir esta obra en Rom#ce, assi por parecer desautoridad de la ciencia legal que està escrita en Latin por el derecho Ciuil y Glossadores, como porque materias de gouier no y justicia tan praticables, no es bien que anden comunes a todos, por el peligro de abusar de llas, me parecio satisfazer aqui con dezir lo q# Cicer#, [21]repreh#di#do a los Romanos de que me nospreciauan su l#gua Latina, y no q#ri# leer libro que no fuesse escrito en Griego, les dixo, Por ventura es tanto mayor la ci#cia quanto menos se enti#de la l#gua en que se encierra? Y con esto digo que a mi me fuera mas facil escriuir este libro en Latin, porque el de nr#os derechos lo es mas que el Rom#ce, que ha de ir por mejor estilo, como suje to a juyzio de mas letores: y fuera me de mas autoridad, porque algu nos le estimaran en menos por estar en vulgar: y fuera me de mas vtili dad, porque en Latin se lleuára a otros Reynos, como a este se traen libros de los estraños: pero pospuse lo susodicho por ser mas c#ueni#te escriuirle en Ca stellano: porque presupuesto que el saber bien gouernar Republicas, es ciencia y arte, y la mas dificultosa de todas, seg# Plat#, santo Tomas, y otros, [22] **[sect. 14]** halla se que en todas las naciones del mundo, despues que Dios le formò, las ciencias no se enseñar# en l#guas estrañas, y desusadas en el trato comun de las gentes, sino los Caldeos en Caldeo, y los Hebreos en Hebreo, y lo mismo hizieron las de mas naciones, Gitanos, Fenices, Griegos, Latinos, Arabes, y casi desde los pri meros tiempos los Españoles, cada qual en su l#gua natural: porque assi los dicipu los ent#di# a sus maestros con facilidad, y los maestros enseñauan con mayor lla neza. **[sect. 15]** Y en lo que toca a las materias de gouierno y justicia, milita mas esta razon, como mas necessarias al estado de la vida humana. Porque si el fin del #recho Ciuil, es dar orden a los hombres para bien biuir, y no dañar a otros, como podran alcancarle, no entendiendo lo que las leyes les mandan, y lo que les prohiben? Y assi los Hebreos, que fueron los primeros que vsaron de leyes escritas, las quales por mandado de Dios les dio Moysen escritas en la pro pia l#gua Hebrea, y dellos las tomar# sus vezinos los

Fenices, y los Gitanos, y las pusieron en sus mismas l#guas: y de stos vinieron a los Españoles, y mucho tiempo despues a los Griegos, donde Minos, Licurgo, Dracon, y Solon, fueron le gisladores, todos las promulgaron en su propio l#guaje: y lo mismo se ha obser-**[6]**uado en España, donde vemos que las leyes y derecho Ciuil de los Fueros, y Partidas, y Ordenamientos, estan en lengua Castellana, y se publican y leen en las plaças al pueblo, para que sean notorias y liguen a todos, y para que todos sepan como han de biuir, y ser gouernados, y para que todos ayuden al cumplimiento y execucion dellas, porque mas presto se allanan los subdi tos a la obediencia y dureza de las leyes que saben y entienden ser justas, que de las que ignoran y dudan de su justificacion: y assi se conserua mas el estado en paz y justicia. Y por estas consideraciones Platon, y Aristoteles, y otros Griegos, escriuieron sus libros de Republicas en su lengua Griega, y Ciceron, y los Latinos en la Latina, Bodino Frances en la suya Francesa, y otros muchos Politicos en sus lenguas naturales. **[sect. 16]** Demas desto los oficios de los Corregidores, aunque estan escritos en los capitulos de buena gouerna cion a ellos dirigidos, y en otras leyes del Reyno: pero estan esparzidos y confusos en diuersas partes, y no reduzidos a metodo, ni tan ampliados qu#to conuiene al expediente y variedad de los negocios: y en este libro se tratan con decisiones de las mismas leyes, y resoluciones de autores praticos, de q# se ayudaran los Corregidores para ma yor acierto, y seruiran de freno a la transgression de las leyes, y de confusion para no tener disculpa. Y como quiera que son muchas las personas sin letras que siruen a su Magestad en los corregimientos y gouiernos, y los señores de vassallos que gouiernan sus tierras, y otros las behetrias y pueblos eximidos: y assi mismo los Regi dores, a todos los quales se les hazen cargos y castigos de sus oficios, justo es que tengan luz y claridad por do euiten los excessos y daños, agenos y propios. Y aun es conforme a vna de las obras de misericordia aduertir al que no sabe, alumbrandole en lengua propia de la escuridad de la agena, pues en Romance no ay libro escrito aeste proposito a la traça deste: el qual no es para que los Corregidores sin letras sentencien causas y plei tos de entre partes, que estos sus Tenientes los han de juzgar, sino para que en las otras materias de su cargo esten instructos y aduertidos. Desseo siruiesse ésta mi instrucion para mas que leer, porque si en esto para, la baxeza del estilo desviara del apetito de los curiosos su conuersacion, y por el consiguiente la vtilidad que della podria resultar: y la intencion quedaria frustrada y vacía del fruto que se pretende. En fin no ay libro tan inutil (como dezia Plinio) del qual no se pueda sacar algo bueno. Y bien assi, segun Seneca, [23]co mo en vn mismo prado el perro hálla la liebre, el buey la yerua, y ellagarto el espino, hallarà en este libro el Corregidor gouierno, el Letrado leyes, y el curioso letras humanas, y podra cada qual echar mano de lo que quisiere. Y en todo lo que en el se dixere me sujeto a la censura y correccion de la santa Iglesia Catolica Romana.

1

[7] LIBRO PRIMERO DE LA POLITICA.

DE LAS CALIDADES DE LOS CORREGIDORES, Y DE SVS

TENIENTes, y Oficiales: y del cuydado y deuida pureza en la eleccion dellos.

SVMARIO DEL CAPITVLO PRIMERO.

DE la justicia comun y particular, que consideraron Aristoteles, y Platon en sus Republicas, num. 1 .

Que autores antiguos escriuieron de la Republica, y como Platon, y Aristoteles los excedieron, num. 2 .

Como biuian los hombres al principio del mundo, y quien los reduxo a vida sociable, num. 3 .

Cain fue el primero que congregò poblaciones, y las cercò de muro, y quales fueron, num. 4 .

Desde el principio del mundo si huuo leyes, carcel, y pena, nu. 5 .

Cain fue el primero que diuidio los terminos, y puso peso y medida, y desde entonces huuo propiedaden las cosas, nu. 6 .

Si huuo cosas escritas en el principio del mundo, num. 7 .

Nembrot reduxo los hombres a la obediencia de vno quefuesse Rey, num. 8 .

Qual fue la primera poblacion despues del diluuio, y quien la hizo, y del modo de su gouierno, nu. 9 .

Quien fue el primero que señalò el ganado, para distincion del señorio, num. 10 .

Moneda desde que tiempo del mundo se vsò, y si era de cuero, o de q# materia: y quien fue el primero q# batio moneda, num. 11 .

[8] *El derecho de las gentes si tuuo orig# del derecho natural, num. 12.*

De la Aristocracia, y otras suertes de Republicas que miraron el bien co mun, y otras elparticular, nu. 13 .

Policia que suerte de gouierno es, nu. 14 .

La Monarquia o Reyno, si es el mejor gouierno, num. 15 .

Platon ordenò en su Republica que no huuiesse propiedad en las cosas, sino que fuessen comunes, nu. 16 .

La flaqueza humana contradize a la opinion de Platon, num. 17 .

La propiedad en las cosas es de derecho diuino, num. 18 .

El desseo natural de la conseruacion pide propiedad en las cosas, nu. 19 .

Para el premio y socorro de las necessidades humanas, es necessaria la propiedad en las cosas, nu. 20 .

La Republica de Aristoteles en que auia propiedad en las cosas es mejor, num. 21 .

La Republica Romana siguio estaopinton, y algunas Barbaras la de Platon, num. 22 .

La diuina institucion de la primitiua Yglesia de no tener propios, como se entiende, num. 23 .

De la propiedad en la Republica Ecclesiastica, y de la donacion de Constantino, nu. 24 .

La embaxada de los Bracmanos a Alexandro Magno sobre la propiedad en las cosas, num. 25 .

Varios vsos notables de varias prouincias, num. 26 .

De la difinicion se deue començar el principio de qualquier arte, y qui# inuentò la difinicion, num. 27 .

Politica difine se, num. 28 .

Politica es semejante a la economica, y en que difieren, nu. 29 .

Politica es semejante al gouierno del Reyno, num. 30 .

Todo el mundo es vna Republica y ciudad, num. 31 .

La politica es arte y ciencia Real, n. 32.

Difinicion de Ciudad, nu. 33.

Difinicion de Republica, nu. 34.

QVAL SEA MEIOR REPVBIICA, LA que instituyò Platon, o la que ordenò Aristoteles. CAP. I.

COMO el Architecto y artifices no pueden sin los materiales executar sus artes, ni dar forma a las obras que han de fabricar, bien assi auiendose de tratar en esta politica del oficio de Corregidor, que es cabeça del pueblo, necessariamente se deuen primero examinar las partes del cuerpo de sta Republica, que ha de ser la regida y gouernada: por lo qual antes q# **[9]** tratemos de lo que per tenece al oficio del Corregidor, conuiene examinar, qual es mejor Republica, la de Platon, **[sect. 1]** o la de Aristoteles. Y di go assi, que Aristoteles consideraua dos partes de justicia, conuiene a saber, legitima, o comun: y otra, que es particular: esta particular es distinta de las otras virtudes, a la qual por otro nombre llaman equidad, y con ella el h#bre, en quanto hombre, como animal racional vsa de la razon, haziendo para otros lo mismo que quiere para si: y assi por el contrario, sobre la justicia comun que abraça todas las otras, f#dò Aristoteles su Re publica: **[sect. 2]** y sobre la par ticular fabricò Platon la suya. Los quales escriuieron tan altamente en el proposito, que no los leo vez, que no me auergu#ce de nuestro siglo: en el qual no solo no se hallan casas tan bien gouernadas, ni gouiernos tan bien regidos, mas aun no se procura: y an tes se estorua [24](por embidias que nunca faltan) que vna minima parte de semillas y diciplinas tan prouechosas se derrame, y enseñen: y sus libros no solamente auian de ser leydos, sino tomados en la memoria: porque aunque es verdad, que de la vida sociable y policia ciudadana escriuieron de los Griegos y antiguos Pitagoras, y sus famosos dicipulos Zaleuco, y Charondas, y Parmeni des, y Zenon, y Archita Tarentino, y Homero, tambien hizieron libros Hipaso, y Eudogio, y Protagoras, y Faleas, y Hipodamo, y Heraclito, y Eschines, y el otro Zenon Citico, y su dicipulo Crisipo, y mu chos otros.

Pero a todos estos auentajaron Platon, y Aristoteles, [25] assi en estas materias como en todas las de mas.

[sect. 3] Fingen los Poetas, [26] que los hombres en su principio eran como animales brauos solitarios, que no se reduzi# a congregacion ni com pañia humana, sino que habitauan en soledad, y por los campos, o en c# pañia de fieras, albergandose tal vez a som-**[10]**bra de vn pino, o aya; y tal vez al cielo descubierto, sustent#dose de vellotas, biuian con bruteza vna vida aspera y saluatica. Y fingen tam bien, que Orfeo, y Anfion lleuauan tras si las bestias a los bosques, y las piedras: queriendo con esto sinificar la rudeza de los ingenios, y la rustiqueza de las costumbres de aquellas gen tes, y que Mercurio fue el que los reduxo a c#pañia y vida sociable, con su saber y artificio. Dando a entender, que el primero que atraxo a los hombres a la vida ciudadana, y en cuerpo de Republica, vsando de justicia comun y de leyes, con que se c#seruasse esta comunion, fue el dicho Mercurio: pero esto fue sacado delas imaginaciones poeticas, que se fundaron en encarecer la gouernacion y leyes, que dio este Mercurio a su patria, co mo las dio Foroneo, y Solon, y Licurgo, y Nu ma Pompilio. [27]Macrobio, y Trogo, y Iustino, y otros, [28]diz#, que en el principio del m#do en el tiempo de Sa turno biuian los hombres en comunidad, sin estar instruydos con pro uidencia ciuil, y acudi# a los negocios publicos y priuados de la hazien da y bienes comunes. Y tambien se dize, que Tesseo en tomando el gouierno de los Ateni# ses, se determinò de j# tar en vna ciudad todo el pueblo, que moraua por aquella tierra espar zido en muchas aldeas: lo qual hizo facilmente, con mostrar el gran bi# que dello se seguiria.

El origen desto (seg# **[sect. 4]** hallamos escrito) es, q# en los siglos de la primera edad, Cain, hijo primero de Adam, con gregò poblaciones, y las cercò de muro: [29]ora de miedo que tenia por la muerte de Abel su hermano, o por auaricia, porque ya vsauan de propios. Y la primera # las poblaciones que se hizo, fue la ciudad Enos, házia el Oriente [30] en el monte Libano, q# segun la mas comun opi ni#, es llamada assi por el nombre de su hijo Enoch: [31]y se poblò de gigantes: [32]y otra que se llamò Iope, que aora **[11]** llaman Iafa, en la Syria; de lo qual ay diuersos autores. [33]Otros dizen, que fueron siete ciudades las que f#dò, y que las llamò Enoch, Mauli, Leed, Tehe, Lesca, Celed, Iebath. El texto de la sagrada escritura [34]haze mencion de quatro ciudades, que fuer# fundadas en el tiempo de Nembrot; pero del tiempo de Cain, no dize mas que laciudad de Enos: **[sect. 5]** y lo que haze à nuestro proposito, es, sa ber, que desde el principio de la creacion del mundo huuo ciudad cer cada y murada: de donde se colige, que para c#seruarse en ella la vida sociable de los hombres (porque naturalmen te todos quieren mas pa ra si, que para otros) necessariamente auia de aner leyes de Republica; y para el remedio del desprecio del bien comun, y del desorden de la compañia humana, era forçoso enfrenar, y reprimir el furor y soberuia de los hombres con leyes y juezes, [35]car cel y cuchillo, y otras penas, para tener a raya a los que rehusando el freno de la razon, biuian a voluntad del apetito: pues es verdad, que aun los ladrones no se pueden conseruar en vna compañia sin ellas, segun dotrina de San Agustin. [36]Y concluye se, ser fabula lo arriba dicho de Mercurio, el qual fue despues en tiempo de Gedeon, **[sect. 6]** juez de todo Israel. Refiere Iosefo, [37]q# Cain despues de auer poblado ciudades, diuidio terminos entre ellas, y hizo peso y medida, para que huuiesse orden y concierto: aunque (segun Isidoro) [38]Moysen puso los

pesos y medidas. De donde se infiere, que erraron Zasio, [39]y los q# dixeron, que Numa Pompilio fue el inu#tor de diuidir los terminos, y Ver gilio [40]tambien lo contradize. Y assi mismo se infiere, que huuo ya en aq#l tiempo policia y modo de gouernacion, y figura de Republica. **[sect. 7]** Dize mas Beroso, [41]que auia en aquella sazon cosas escritas, y aun aora ay indicios dello; porque hallamos citada vna profecia de Enoch por el Apostol S. Iudas [42]en su epistola canonica, y es de creer que la hallò escrita. Y el maestro de la historia escolastica [43](por dotrina de Iosefo) dize, que hizo esculpir en dos marmoles el artificio de la musica, el vno de los quales parecio despues del diluuio vniuersal. **[sect. 8]** Beroso, [44]y su co mentador Iuan de Viterbo dizen, que Nembrot, hijo de Chus, y nieto de Cham, como era el mas esforçado y valiente de los que entonces auia, fue el primero que reduxo despues del diluuio [45]los hombres a que **[12]** obedeciessen a vn solo Rey; y el se apoderò del Reyno y señorio **[sect. 9]** del mundo, y fundò la poblacion de Babilonia, aunque no la primera; porque ya era poblada Salgauina en Armenia por Noe; [46]pero fue la primera en dignidad, porque fue ciudad Tetrapoli, que quiere dezir repartida en quatro gouiernos. Esto declara el dicho Iuan de Viterbo, segun Filon, [47] refiri#do a Xenofonte: y dize qual fuesse ciudad Monopoli, y Dipoli, y Tripoli, y Tetrapoli, que era la ciudad que tenia quatro principales regimientos, y cada vno tenia tres gouiernos.

De todo esto se colige, quan antiguo sea el regimi#to y Policia de Aristoteles. Llama se de Aristoteles, no porque el aya sido el autor della, sino porque hablò, y escriuio admirablemente en ella. Y assi mis mo se colige, quan al principio del mundo huuo propiedad en las co sas, y diuision de termi nos. Y aun dize mas el maestro de la historia, [48] **[sect. 10]** que Iabet, hijo de Lamech, señalò los ganados con señal conocida, para los distinguir, y conocer; demanera que ya entonces auia mio, y tuyo, y propiedad en las cosas, leyes comunes, y for ma de Republica, fundada en la justicia comun.

Aunque no auia entonces vso de moneda, en metal, ni en otra materia: lo qual (segun la mas recebida opinion) [49] **[sect. 11]** se inu#tò despues de auer entre los hombres compañia politica y sociable, y ciudades y derecho ciuil: porque la moneda de cuero (que segun Bartulo, y otros [50]dizen) se vsò al principio del mundo, fue mucho despues (segun Pli nio) [51]a falta del oro, para el sustento de las guerras. Quien aya sido el primero Principe que batio moneda en el mundo, està dudoso; aunque Acursio, y otros, [52]afirman (entendiendo vnas palabras del Iurisconsulto Vlpiano) que fue el Emperador Filipo, ventiocho en orden: lo qual no puede ser, porque Vlpiano biuio mucho tiempo antes; y tambien porque antes de Iulio Cesar primero Emperador huuo vso de moneda, y cuño della, segun Plinio, y Polydoro, y otros; [53]sino es que queramos dezir, que Vlpia no hablò de Filipo Rey de Macedonia, padre de Alexandro Magno.

De lo dicho se verifica, lo que afirman los Iuristas, tratando del principio del derecho de las gentes, que en qu#to racional tuuo orig# **[13]** de ley natural: [54]porque introduxo los señorios, y seruidumbres particulares, y las especies de contratos, con que se adquirian, o per dian: y assi se colige de la razon del derecho de las gentes, de cuyo puntual principio no tenemos resoluta noticia. [55]

El Filosofo en el li **[sect. 13]** bro de su Republica, y otros, [56]dizen, que tres especies de Republica huuo, que tuuieron artificio y respeto al bien comun, y otras tres c# trarias de aquellas, que le tuuieron para el bi# propio: la vna llamò Aristocratia, que es la go uernaci# de los sabios y poderosos en libertad, como oy dia es la Republica de Venecia: y esta manera de gouierno (por la mala in clinacion de los hombres) vemos que con facilidad se buelue en monipodio, ambicion, y pretension, que los Griegos llamaron Oligarchia. **[sect. 14]** Otra es Policia, que es la gouernacion de muchos, como es la de Genoua, y de los Cantones de Suiza: y este gouierno popular facilmente se conuierte en vna demasiada licencia y libertad, baxando a los mayores, y atendiendo al bi# propio: lo qual en Grie go se llama Democratia. Otra es monarchia, **[sect. 15]** o Reyno, que es la gouernacion de vno solo, de *Monos*, que en Grie go sinifica vno, y *Archos* Principe, que es dezir vn Principe, o vn principado. Y este estado corre peligro con la tirania. Todas estas maneras de gouernacion se vsaron en Grecia, y se vsaron en Roma, y dellas tanto mas excelente es esta vltima que las otras, quanto mas se acerca al numero de vno, porque se reduze a vna cabeça y caudillo. Esto no poco bien està aprouado por el santo Doctor Agustino, [57]y por santo Tomas. [58]Y lo mismo tratan los Iurisconsultos, [59]y ley de Partida, [60]y Legistas y Canonistas, [61]y Fenestela, [62]y otros. Todo aque llo que tiene similitud con lo diuino, es de ma yor perfecion: y porque **[14]** los Reyes reynan por Dios, [63]y Dios es vno solo en sustancia y naturaleza, y toda anima deue ser subdita al poder mas supremo. [64]Y assi como los miembros del cuerpo son subditos a la cabeça, [65]que es señorio de vno, assi la gouernacion de vno es mas excelente que las otras. Y para esto se toma argumento de al gunos animales, como son las abejas, y las grullas, y otros que se rigen por vno dellos, y a aquel obedecen. [66]Y si consideramos las historias, hallaremos, que han florecido mas las monarchias, y que son mas antiguas que otros gouiernos. La Republi ca Romana fue regida por Reyes, y por Consules, y por Pueblo, y por Emperadores, pero nunca vino a sojuzgar al vniuerso, hasta que fue reduzida a la monarchia, [67]en el tiempo de Cesar Augusto. Y este es el regimiento que introduxo Nembroth, [68]al principio, aunque tiranciamente, como atras queda dicho.

Platon quiso inuen **[sect. 16]** tar otro modo de gouernar la Republica, que consistiesse en que los hombres no tuuiessen propiedad, ni mio, ni tuyo, sino que todas las cosas fuessen comunes, como fue assi opinion de Socrates, y de otros Filosofos: lo qual por barbarismo se vsò assi entre gente del Nor te: y pareciole que esto conuenia, por euitar las lites, y contiendas, y guerras, y codicias, y ambiciones, que tenian origen de la apropiacion de las cosas; por que como dize Tulio, dulcissima es la possession comun de las cosas: y el Filosofo afirma, que los hombres biuieran quietissimamente en este mundo, si se quitaran dos palabras, es a saber mio y tugo. [69]

Pero en la verdad, **[sect. 17]** considerando que la naturaleza de los hombres era de absolutos **[15]** pensamientos, no podia permanecer nada: y porque tambien naturaleza se va adelgazando, y los hombres para el socorro de las flaquezas della buscan con prouidencia lo que la hormiga: [70]lo qual si se dexasse a sola la naturaleza, no es bastante sola de por si, para poderlo proueer cumplidamente. Y concurre con esto, que tan naturalm#te los flacos han y deuen ser fauorecidos de los fuertes, como los pobres socorridos por los ricos, y los inorantes aconsejados por los sabios: porq# ni todos podian

saber, ni todos fueron fuertes, ni todos tienen igual suficiencia: de forma, que assi como a los que por virtud moral, o natural, se les encargò el cuydado y socorro de los menores, assi en ley natural dignamente se les deue el señorio sobre los otros. [71]Y de aqui es, que el derecho de las gentes, que se sustentò en la razon de los hombres, introduxo, y viciosamente, la propie dad en las cosas, y las guerras justas, para propulsion de la injuria: y este derecho, aun en la fuerca de la razon no està reprouado, **[sect. 18]** aprouòlo Dios [72]en los preceptos del Decalogo, y en la concession de las tierras que dio a Abraham, y despues a los tribus sus decendientes: [73]aprouòlo Iesu Christo, diziendo, Lo que es de Cesar, de se a Cesar: [74]y poniendo cargo al rico Auariento, que de su riqueza no partia con el pobre Lazaro: y a todos aquellos que no vsan de las obras de misericordia: [75]aprouò lo, diziendo, que los que vsaren dellas, ganaran el Reyno de Dios. [76]Sigue se de aqui, que para vsar dellas, ha de auer de que se pueda vsar. Aprouò lo, queriendo pagar el tributo para escusar escandalo en Cafarnaum. [77]Aprouò lo san Pablo, [78]escriuiendo a los Romanos: y aprouò lo S. Pedro [79]en su epistola Ca nonica: y en ninguna parte està reprouada la propiedad de las cosas en el gremio secular.

Item, allende desto la naturaleza de **[sect. 19]** los hombres por natural instinto codicia conseruarse, y perpetuarse, apr# der, y saber: pues auiendo comunidad en las cosas, quien mantendria al flaco, y al debilitado? quien enseñaria al inorante? quien escusaria las grandes questiones y peleas, que desde antiguo tiempo ay por apropiar los bienes? Nunca vi concordia, sino donde todas las cosas estan en señorio particular, porque cada qual defiende su capa: que donde son concegiles, alli està la codicia por vsurparlas, y alli la discor dia por apropiarlas; porque lo que es comun e indiuiso, mueue y excita discor **[16]** dias. [80]No pudo la humana naturaleza sustentarse en la edad primera en comunidad, siendo su tierra tan fertil y abundosa, que de carne ni vino no vsauan, [81]ni tenian necessidad: y assi se cuenta en el Genesis, [82]que teniendo Abraham, y Loth su hermano, sus ganados en pasto comun, huuo riña entre los pastores de ambos, porque Abraham era muy rico, y no bastauan los pastos para ambos; y dixo Abraham a Loth, No aya entre no sotros ni entre nuestros pastores contiendas, pues somos herma nos: ya veis la tierra q# tenemos, apartaos de mi, os ruego, para que se conserue la hermandad y amistad, que si vos fueredes házia vn lado, yo me tendre al otro. Licurgo entre otras leyes que ordenò, fue, que todos los mon tes y prados, casas, y he redades se partiessen, y diessen igualmente, para quitar que no huuiesse ricos que tiranizassen, ni pobres que se quexassen.

De suerte, que se colige **[sect. 20]** de lo dicho, que Cain hijo de Adan hizo ciudades, y apropiò tierras; y q#ria Plat#, que se conseruasse comunidad, donde ay flaqueza y penuria. Pregunto yo, al poderoso porque amparasse al fla co, y al sabio porque rigiesse al necio, y al Medico porque curasse al doliente, y al sano porque mantuuiesse al enfermo, que premio les queria dar Platon en su Republica? Y respondome, que les daua el premio de la virtud, que es la honra: y ésta honra consistia en ser mas queridos, y mas acatados: o (segun Seneca) en el contentamiento, que de vsar de virtud se consigue. Pues si assi es, ésta honra no recebia acrecentamiento, de parte de hazer mas, con tener mas, y poder mas? Ninguno lo niega. Pues sigue se de aqui, que éste acrecentamiento de virtud (que exemplarmente consiste en passar de virtud liberalidad a magnificencia, y de

virtudes medias passar à virtudes heroycas) era amable, y de procurar; el qual no se podia conseguir sin tener propios, biuiendo en vida ciudadana secularmente: porque de otra suerte, estando las cosas en comunidad, qui# edificára templos? Quien hiziera hospitales? Quien mantuuiera religiosos? Quien aj#tára gentes, para resistir a los **[17]** tiranos? Quien mantuuiera estudios para enseñar las ciencias? Quien sobre todo sustentára los gastos que hazen los Principes, q# son Monarcas en sus Reynos? Y quien finalmente cultiuára las he redades comunes? por que cada vno se escusara, y lo dexara a los otros, por ser vicio natural la negligencia en el aprouechami#to y frui cion comun: [83]y huuiera confusion y desorden, y mal gouierno en los tales bienes: y la vida corporal no se pudiera bien proueer, no labrandose loscampos: y respondo, que es cosa cierta y sin duda, que ni#guno lo hiziera, pues les faltaria el premio #l interesse. **[sect. 21]** De donde te nemos prouado, que ésta es la mas excelente especie de Republica y gouernacion: y a Aristoteles en esto siguieron Patricio, [84]y otros, que arriba referimos.

Algunas contradi **[sect. 22]** ciones tiene esto, que a mi ver no tienen solido fundam#to, porque los Reyes Barbaros, que se mantienen sin propios, no es con aquella potencia que se requiere para señorear: y pues aprouaua san Agustin la Republica Romana, digo la orden y concierto de la gouernacion della, quando estuuo triunfante, que fue quando Cesar Augusto empadronò todo el vniuerso, de creer es, que este fue el acertado modo de gouernar Republica. Esta ciudad tuuo tanto cuydado de la paz ciudadana, por aumentar su señorio, que no tuuo a cosa mas atencion, que a apropiar y distribuir las tierras: y para ello tuuo diuersas mudanças la ley del Iurisconsulto Calistrato, [85]sobre el repartir, o mudar los campos y terminos.

No contradize la orden de la dicha **[sect. 23]** Republica, la forma y orden que nuestro Redentor [86]dio a sus dicipulos, y dexò en la primitiua Yglesia, de no te ner bienes propios; porque aquello fue necessario, o mas bueno para quitar a los perfetos de los embaraços de las temporalidades, y por aliuiarlos, para que siguiessen la presa del espiritu, y dexassen el mantenimiento del cuerpo a cuydado de los seglares. **[sect. 24]** Y aun este desapropiarse los Ecclesiasticos de bienes temporales, tuuo termi no en tiempo del Papa Siluestro, y del Emperador Constantino. [87]Desde en tonces en la Republica Ecclesiastica ay tambien propiedad en las cosas. Y porque dezir aqui las causas desto, no es de la presente especulacion, basta dezir, que algunos modernos, fundandose en decretos que sobre ello hablan, afirman, que conuino à la sede Apostolica aceptar la donacion de **[18]** Const#tino: [88]de la qual no hállo antiguo que diga sino que se concedio a Siluestro, [89]y a la yglesia de S. Iuan in La terano, [90]con algunas propiedades è inmunidades: lo qual dexemos a los Eclesiasticos, pues a nuestro proposito haze poco. De lo dicho se pue de colegir, si la Republica de Platon podia tener perman ecencia, pues no tenia el fundamento que se requiere: mayormente si en las mugeres se auia de vsar la dicha comunidad q# dize: a lo qual resiste la razon de los hombres, y la razon de ley natural y diuina, y aun el instinto de algunos brutos, sobre que enojadamente fray Ambrosio Catarino en sus annotaciones contra Caietano escriue magistralmente.

Tambien se escriue **[sect. 25]** en las historias, [91]q# como el Magno Alexandro quisiesse c#quistar la isla de los Bracmanos Nortistas, los de la isla le embiaron Embaxadores que le dixeron lo siguiente: Emperador Alexandro, que podra hartar al hombre que con todo el mundo no se harta? Para que nos c#quistas? Si lo hazes por nue stras riquezas,

no las te nemos, porque en todos los bienes tenemos comunidad, y el tesoro q# tenemos es el m#tenimi#to que auemos me nester para comer, las mugerespara procrear, el Rey por la autoridad de la nobleza, y no para que haga justicia, que no tenemos necessidad della. Como oyò Alex#dro estas razones, los dexò en perpetua paz. Palabras son estas que hazen titubear nuestro fundamento, si a las hi storias hemos de creer: pero en caso que ello sea assi, como assi mismo los Massagetas lo vsaron, no se sigue dello que su gouernacion era tan buena, y que podia permanecer, quanto lo es esta otra que ha permanecido y permanece hasta la fin del siglo. Porque aunque se diga que a aquellos Barbaros todo les era comun, con todo esso tenia cada vno por si la copa, y el cuchillo, y c#sigui#temente los habitos, y **[19]** los vestidos. Por lo qual Platon despues de auer caydo en los inconuenientes, y errores nota bles, que se seguian de la comunidad, se repor tò, ren#ciando tacitamente su primera Republica, por dar lugar a la segunda, como largamente lo disputa y resuelue Bodino. [92]

Ya que auemos exa **[sect. 26]** minado y resuelto qual de las dichas dos Republicas es mejor, quiero referir lo que cuenta Plutarco, [93]que ciertos Embaxadores refirieron al gran Rey Ptolomeo, cer ca de los gouiernos de sus Republicas. El Embaxador de los Romanos dixo, que en la Republica Romana eran los templos muy acatados, los gouernadores muy obedecidos, y los malos muy castigados. Otro dixo, que en la Republica de Cartago los nobles no cessauan de pelear, ni los plebeyos de trabajar, nilos Filosofos de dotrinar. Otro dixo: En la Republica de los Syculos ha ze se justicia, trata sever dad, y preci#se de igual dad. Otro dixo: En la Republica de los Rodos, son los viejos muy honestos, los moços muy vergonçosos, y las mugeres muy calladas. Otro dixo: En la Republica de Atenas no con sienten que los ricos sean parciales, ni que los plebeyos esten ociosos, ni los que gouiernan sean necios. Otro dixo: En la Republica de Lacedemonia no reyna embidia, porque todos son iguales; no reyna auaricia, por que todo es comun; no reyna ociosidad, porque todos trabajan. Otro dixo: En la Republica de los Sicimos no admiten estrangeros que inuenten cosas nueuas, ni Medicos que maten a los sanos, ni Oradores que defiendan los pleitos. Bien entiendo que si aora se juntassen otros tantos Embaxadores, que relatassen las condiciones de nuestras Republicas, hallarian mas vi cios que reprehender, que virtudes q# loar. [94]

Finalmente para remate deste capi **[sect. 27]** tulo resta saber que es Politica, pues es el titulo deste libro, y qual es ciudad, y qual Republica, pues se ha de tratar de su gouierno, y es la materia del: como quiera que segun sent#cia de Platon, y Ciceron, y del Iurisconsulto Vlpiano, y otros, [95]se deue tomar principio de la difinicion (la qual inuentò Democrito en tiempo de Socrates) porque en todas las artes el maestro ha de saber hablar y tratar de todas aquellas cosas que pertenecen a **[20]** aquella arte, assi como al Gouernador de la naue conuiene saber quales son las ancoras, y quales los cables, y quales los remos, y qual la vela, y assi de todas las otras cosas: porque toda ciencia consiste en saber los principios, terminos y reglas della: y segun el Apostol, [96]Si yo no supiere la #piedad y sinificacion de la palabra, serè barbaro con el que hablare, y tambien lo serà el que habláre conmigo. Y assi digo, que Poli **[sect. 28]** tica es buena gouernacion de ciudad, que abraça todos los buenos gouiernos, y trata y ordena las cosas corpora les que tocan a la policia, c#seruacion, y bu# en caminamiento de los hombres. [97]Y a esta difinicion quadran

los libros que escriuio Aristoteles de la Politica, y Platon, Socrates, Ciceron, Patricio, Cermena to, Biesio, Simancas, y otros. [98]

Equipara se la Poli **[sect. 29]** tica a la Economica, q# trata del gouierno de la casa, porque la familia bien regida, es la ver dadera imagen de la Re publica, y la autoridad domestica semejante a la autoridad suprema, y el justo gouierno de la casa es el verdadero modelo del gouierno de la Republica: y assi san Pablo, y otros santos y sabios, [99]dixeron, que el que no sabe gouernar su casa, mal sabra gouernar la Republica: y el que no da buena cuenta de sus negocios, nunca administrarà bien los agenos (como atras queda dicho) porque la casa es vna pequeña ciudad, y la ciudad es vna casa gr#de: y quanto al gouierno la casa, y la ciudad, solo di fieren en la gr#deza. Y bien assi como todo el cuerpo se siente bien, quando cada vno de los mi#bros en particular haze su deuer; de la mis ma manera la Republi ca gozarà de prosperidad, quando fueren bien gouernadas las familias. Y por el consigui# te quadra la opinion de Socrates, que la administracion de la ciudad no difiere del gouierno del Reyno en otra[100] cosa, sino que en el go**[21]** uierno del Reyno se ocupan mas per sonas, y en el de la ciudad menos: pero los vnos y los otros miran a vn mismo fin, que es el bien comun: y en la vna y otra administracion se hazen vnas mismas leyes y ordenaciones, estables, y adaptadas en vniuersal: y assi como la vnion de los ciudadanos ha ze la perfeta ciudad y Republica, de la misma manera la vnion de los que son de vn Reyno le haze perfeto. Y segun este parecer de Socrates, al mundo todo podemos llamar vna Re publica, y vna ciudad, y dezir que el arte de gouernar lasciu dades y Republicas, es ciencia Real, que pertenece a los Reyes.

Ciudad dize Aristo **[sect. 30]** teles [101](y tambien alude a ello Ciceron) [102]que es vna perfeta congregacion de muchas aldeas, o muchedumbre de ciudadanos, a quien no falta nada de lo necessario para la vida.

Republica es vn or **[sect. 31]** den de los ciudadanos, o es vn orden de los q# gouiern# las ciudades, segun Aristoteles, [103]o segun Ciceron, y otros, [104] Republica es la hazien da del pueblo: o segun Bodino, [105]Republica es vn justo gouierno de muchas familias, y de lo comun a ellas, con suprema autoridad.

SVMARIO DEL Capitulo segundo.

LAS *Artes se celebran por sus inuentores, y quienes lo fuer# de algunas, num. 1 .*

Que el primer Corregidor del mundo fue el mismo Dios, num 2 .

El oficio del Corregidor qual fue en tiempo de los Romanos, num. 3 . y nu mero 6 . y 9 .

La dignidad y potestad del Corregidor en su prouincia, es la mayor despues de la del Rey, nu. 4 .

La potestad del Corregidor en algunos casos es igual a la Real, nu. 5 .

El oficio del Adelantado si es el de Corregidor, nu. 7 .

Qualquier Corregidor si se llamarà Præses prouinciæ, *num. 8 .*

Prouincia que sinifica y comprehende, num. 9 .

El Corregidor tambien se llama Administrador de la Republica, nu. 10 .

Origen del oficio y nombre de Corregidor en España, nu. 11 .

Corregidores en España antiguamente prouehian se para casos particulares, num. 12 .

Desde los Reyes Catolicos se vsan los Corregidores que oy ay, nu. 13 .

El pueblo Romano antiguamente n#braua los ministros de justicia, y despues transfirio este derecho en Augusto Cesar segundo Emperador: el **[22]** *qual fue aprouado por Christo nue stro Señor, num. 14 . 15. y 16 .*

Todos los Reyes sugetos a la santa Yglesia, tienen oy el derecho de nombrar ministros de justicia, nu. 17 .

Los Reyes de España desde quando nombran la justicia, y quien nombraua los Alcaldes ordinarios que auia en sus tierras. nu. 18 .

El Rey de España tiene fundada su in tencion para nombrar juezes, nu. 19 .

El Rey puede embiar Corregidores c# tra voluntad de los pueblos, nu. 20 .

El Rey es juez de todos los juezes, y fuente de la justicia, nu. 21 .

Muerto el Corregidor, si podra el ay# tami#to nombrar justicia, nu. 22 . y 24 .

Acabado el tiempo del Corregidor, si podra el Ayuntamiento excluirle y nombrar justicia, num. 23 .

La Republica no puede estar sin gouernador por derecho natural, nu. 25 .

En algunas ciudades muerto el Corregidor sin dexar Teniente, administran la justicia los Alcaldes mayores y ordinarios que en ellas ay, num. 26 .

Vacando el corregimiento, y estando el Rey muy ausente, el Regimiento nombra justicia entretanto, nu. 27 . y 28 .

Vacando el corregimiento, o oficio de justicia, si podra el ayuntamiento discernir tutelas, y proueer otras cosas, num. 29 .

Alcaldes de la Herm#dad puede pro ueer el Ayuntamiento, num. 30 .

Qual sea el oficio del Corregidor, y su jurisdicion, num. 31 .

Qual sea el oficio del magistrado, numero 32 .

DEL ORIGEN DE los Corregidores, y del vso dellos en España: y del derecho de nombrarlos, y del oficio dellos. Cap. II.

SVel# los curiosos **[sect. 1]** professores de los oficios y artes [106]celebrar los inu#tores de llas: a Ceres por la Agri cultura, [107]à Iason por la Nauegaci#, [108]a Apolo por la Medicina, [109]a Zoroastes por la Magia, [110]a Anfion por la Musica, a Dedalo por la Archite ctura, a Minerua por las Ci#cias, a los Ciclopes por la Herreria, y a otros Artifices por las ar tes de que fueron auto res. **[sect. 2]** [111]Bien assi, aunque inc#parablemente, los Corregidores, para que sepan las grandes obligaciones de sus oficios, y las muchas calidades y dotes, de que han de ser adornados (como adelante diremos) y para **[23]** vnica autoridad y gloria suya) podran celebrar su Autor y primer Corregidor; el qual fue no menos que el mismo

Dios: como quiera que por ser la justicia (como es) diuina, quiso Dios nuestro Señor (fuente de justicia, [112]y de las jurisdiciones e imperio) el mismo ser el primer ministro della: el qual en el principio del m#do, sin Reyes, ni Corregidores, por si mismo le rigio, y gouernò con ella. Cuenta se en el Genesis, [113]y por Innocencio, y otros Doctores [114] se dize, que Dios puso, y c#stituyò por ciudad y morada a Adam, y a Eua, el parayso, y les su jetò todos los animales, y les #ueyò de m#tenimientos, y les formò Republica, y les pu so leyes y preceptos, q# pudiessen comer de to das las frutas, saluo de la del arbol de la ci#cia del bien y del mal: por cuya transgression les hizo processo de su cul pa: y como Adam se es condio, le llamò, dizi#do, Adam donde estas? Y parecido, y formado el juyzio, los condenò, y castigò con justicia: cuya execuci# cometio al Angel su ministro. Y assi mismo despues juzgò, y castigò a Cain, y a Lamech: [115]prosigui#do siempre Dios nuestro Señor en el mundo el oficio de gouernador y juzgador por si mismo, hasta el tiempo de Noe; al qual hizo el primer gouernador del pueblo, y le ordenò que biuiesse en justicia: y tambien a sus hijos, [116]y despues a Moysen, [117]y a los Reyes vngidos: y assi Esaias [118]le llamò Legislador. Seg# lo qual, a saz bien pueden gloriarse los Corregidores de su oficio y dignidad, pues Dios nuestro Señor fue en el mundo el Corregidor primero. Este Magistrado, que **[sect. 3]** en lengua vulgar Caste llana llamamos Corregidor, es harto consonante y c#nexo a la Latina, que le llamò *Corrector*, o *Rector*; de los quales vocablos, o n#bres (tratando deste car go) vsan los Emperadores, confundiendolos otros, que dizen *Præses prouinciæ*, o *Præfectus prouinciæ*, o *Prætor*: de *Præessendo*, o *Præeundo*, [119]que quier# dezir, preceder, o presidir, tomandolos en diuersas partes vnos por otros, y por synono mos de Corregidores, [120] casi dando a entender, que militan todos debaxo **[24]** de vna naturaleza y preceptos, aunque el *Præses proumciæ* es nombre general, [121]que compre hende tambien otros car gos. Y tambien quadra este nombre al Corregidor de qualquier ciu dad, o villa, aunque no tenga territorio, como tenga mero y mixto im perio, segun le tienen todos los Corregidores destos Reynos: porque no se ha de considerar la latitud, y tierra del di strito, sino la potestad de la jurisdicion, como luego veremos. Acursio [122]fue de opinion, que el Præses era diferente del Corregidor: y esto sintio Corrasio, a los quales ambos reprueua Orozco, [123]y dize ser semejantes los oficios de Corregidor y Pretor, aunque no de vna identidad. Y esto es lo que quiso sentir el dicho Acursio. **[sect. 4]** Alberico di ze, [124]que éste *Præses prouinciæ*, es aquel que en la prouincia que rige, tiene por el Rey el mayor señorio y mando, como luego diremos, **[sect. 5]** y en algunos casos el mismo que el Rey. [125]Y en otro lugardize el mismo Orozco, [126]que el *Præses proumciæ* es el Virrey: y que lo contrario tuuo Corrasio: y tambien lo tuuo Conrado [127]por autoridad de Acursio, [128] constituyendo diferen cia entre los dichos oficios. **[sect. 6]** Otros [129]por tr#slacion de lo que era c# cedido al Prefecto de la ciudad de Roma, qui sieron que el Corregidor tuuiesse en su lugar el mesmo magistrado, y que se llamasse Prefecto, porque era preferido a todos los otroscargos de su gouernacion. Pero porque esta fue dignidad y oficio particular para la ciudad de Roma en la primera y seg#da fundacion, tiene no pequeñas difer#cias con estos otros cargos; [130] aunque segun el Obispo Sim#cas, [131]y vna ley de Partida, [132]alude mu cho al oficio de nuestros

Corregidores. Baste saber, que por la mesma razon se dize *Præses prouinciæ,* o *Præfectus pro uinciæ,* que es el que tiene por el Rey en el lugar de su cargo la supre ma jurisdicion respeto de los otros juezes ordinarios, o delegados de **[25]** aquel lugar y partido, [133] subordinada a las leyes [134]y titulo Real de su oficio, y es juez ordinario [135]en todo el distrito. Y segun esto aquel oficio de *Præses pro uinciæ,* es el mas conforme y semejante al que oy llamamos en España Corregidor: **[sect. 7]** aunque vnas leyes destos Reynos [136]le comparan a Adelantado, que era Gouernador de muchos pueblos: como hasta oy ha quedado solo el nombre de Adelantado del Reyno de Murcia, y del Andaluzia, y de Caçorla, y de Canaria: y con nom brey exercicio los Alcaldes mayores de los tres Adelantamientos, dos de Castilla, en los partidos de Burgos, y Campos, y otro en el Reyno de Leon. Y Adelantado mayor del Rey era vn gran magistrado, en cuyo lu gar sucedio el Consejo supremo de Castilla. [137]

Alciato, y otros **[sect. 8]** [138]dizen, que cada corregimiento que tiene mero y mixto imperio, y territorio distinto, aunque sea pequeño, se equipara a prouincia. Y a estas gouernaciones de ciudades y pueblos menores, llamaron los Romanos Diocesis, segun Ciceron, [139]que es lo que Pedro Gregorio refiere, [140]que se llaman Obispados en el gouierno espiritual. **[sect. 9]** Pero el vocablo, *Præses prouinciæ,* quadra mas a los Corregidores de las ciudades que son metropolis y cabeças de prouincias, quales son, principalmente en estos Reynos, las ciudades cabeças de Reyno, [141]que son Burgos, Leon, Granada, Seuilla, Murcia, Cordoua, Iaen, Toledo, mencionadas casi todas en dos **[26]** leyes Reales. [142]Y tras ellas son t#bien cabeças de prouincia las demas ciudades que tienen voto en Cortes, que son notorias. Aunque ésta palabra *Prouincia,* en derecho tiene diuersas si nificaciones, como por los dichos Doctores se vera. Deste magistrado, y oficio de Corregidor vsaron los Ro manos en sus gouiernos, y le llamaron *Corrector.* Del Emperador Constantino ay vna subscripcion y despacho embiado al Corregidor de Lucania, y de los Bruzios: de lo qual hazen mencion diuersos autores: [143] y en los oficios del Emperador Teodosio se lee que huuo Corregidor de Venecia, y de Campania, y de Tuscia. [144] **[sect. 10]** Finalmente éste *Præses prouinciæ,* se llama tambien Administrador de la Republica, segun Acursio. [145] En España este nombre y oficio de **[sect. 11]** Corregidor no es tan antiguo, ni yo he hallado mencion del en las leyes del Fuero, ni del Estilo, ni de las Partidas: porque solamente en ellas se llaman Alcaldes y juezes, los que eran puestos en las ciudades, o en las villas por los Reyes, o por los concejos, y ayuntamientos, para juzgar los pleitos. [146]Y en los tiempos del Rey don Alonso el Sabio, que fue el noueno, que hizo las leyes de Partida, se llamauan alcaldes, y los prouehian los Reyes, como consta de sus leyes: [147]y lo nota en vna dellas Gregorio Lo pez. Y solamente hállo introduzido este nombre de Corregidor, des de el tiempo del Rey don Al#so el XI. en las cortes de Leon, Era de mil y trezientos y och#ta y siete, en la peticion octaua: y se continuò por el Rey don Enriq# el II. en las cortes de Bur gos, Era de mil y quatrocientos y onze, en la peticion quarta: y por el Rey don Iuan el primero, en Virbiesca, año de mil y trezientos y ochenta y siete, peticion ventiquatro: y por el Rey don Iuan el II. en la ciudad de Zamora, año de mil y quatrocientos y treinta y dos: de las quales se sacaron las leyes del Ordenamiento Real. [148] **[sect. 12]** Pero entonces no se prouehian Corregidores

ordinariamente, por titulo y prouision de vn año, como aora, sino por. ocasiones y casos particulares, assi ciuiles como criminales, en que importaua embiar persona que hiziesse justicia: y esto de oficio, quando conuenia, o de pedimiento de los querellosos, o **[27]** de los pueblos; en los quales auia Alcaldes ordinarios, nombrados por ellos, en virtud de costumbre, o de pri uilegio. [149]Y esto consta de las dichas leyes del Ordenamiento, y por las palabras de vna dellas, [150]que no estan re copiladas, en quanto dizen assi: *Otro si, que el tal Corregidor que assi embiaremos* (*en los casos que se deue embiar) sea per sona idonea*, &c. Y en otra ley recopilada [151]se dize assi: *Pero si se hallare, que por culpa de algunos caualleros, o otras personas, se mouieren escandalos, y ruydos, y otros males, por causa de lo qualnos embiaremos Corre gidor, &c.* Demanera q# hasta entonces en España no auia ordinariamente Corregidores, como aora los ay, sino alcaldes naturales de los pueblos, y nombrados por ellos: y assi lo resuelue el doctissimo Couarruuias. [152]Porque los Corregidores ent#ces se embiauan como comissarios, a la traça y orden que (segun Pomponio Iurisconsulto [153]) se gouernauan las primeras Republicas del m#do, por vna suprema autoridad.

Desde los Reyes Ca **[sect. 13]** tolicos, don Fernando, y doña Y sabel, a esta par te, se embian a las ciudades y villas destos Reynos Corregidores, por gouernadores y juezes ordinarios dellas, con plenissima jurisdicion por tiempo de vn año: [154]y suele prorrogar se dos, y tres, y mas años, a voluntad de los Reyes: y hasta que ellos embian otros en su lugar. Y ya se han quitado casi todas las alcaldias que se prouehian por los ayuntamientos, y quedan suspendidas con los oficios de Corregimien tos. [155]

En lo que toca, a quien **[sect. 14]** pertenece proueer y n#brar Corregidores y juezes, resolucion aueriguada es, que el pueblo Romano (que antiguamente con su poder y fuerça de armas, y virtudes, ganò justa y deuidamente (segun Ciceron, san Agustin, y fanto Tomas) [156]el seño rio del mundo) eligia [157] los oficios, y las dignidades: y despues por la ambici# y dissensiones que en esto auia, [158]cedieron en Agusto Cesar, [159]que fue el segundo Emperador, por vna ley que llamaron Regia, deriuada del Rey Romulo que la hizo, o porque por ella se con**[28]** cedia la realeza al pueblo, para el gouierno vniuersal: y transfirier# en el todo el poder y se ñorio que auian sobre las gentes: no tanto por respeto y gracia del Principe, como por la vtilidad de los subditos, para mantener, y defender derechamen te el pro comunal de to dos, segun dize la dicha ley de la partida, [160]y lo tratamos en otro capitulo: [161]la qual jurisdicion, que el pueblo Ro mano dio al Emperador, fue aprouada por Christo nuestro Redentor, **[sect. 16]** en quanto dixo por S. Mateo, [162]Dad lo que es de Cesar a Cesar. **[sect. 17]** Y como quiera q# el pueblo Romano se entienda ser oy casi to das las gentes, naciones, y prouincias sujetas a la santa Yglesia de Roma, aunque sean essentas del Imperio, [163]tienen los Reyes y Emperadores aquel mismo poderio, de que les per tenece a ellos solos, y no a los pueblos, nombrar Corregidores y juezes. [164]Y como dizen el derecho comun, y real, y los Dotores, [165]son vicarios de Dios en la tierra, y tomaron su nom bre de Reyes, para m#tener, y guardar en justicia y verdad los de su señorio.

Y tambien, por leyes de Partida vemos, **[sect. 18]** [166]q# en tiempo del Rey don Alonso el noueno, que fue el Sabio, y el que ga nò a Seuilla, los Reyes de Españanombrauan, y

prouehian juezes ordinarios, y no los prouehian, ni elegian los **[29]** pueblos: como consta del titulo de Alcalde ordinario, que el dicho Rey dio a Ferrand Mateos, para la dicha ciudad de Seuilla. **[sect. 19]** [167]Y assi es c#clusion assentada, que el Rey de España en sus Reynos tiene f# dada su int#cion de derecho comun y real, pa ra pertenecerle la jurisdicion enteramente, [168] y todos los palacios, y casas, y tribun ales donde se administra justicia, y todo su distrito y jurisdici# en su Reyno le pertenece: **[sect. 20]** y en resolucion, puede proueer y embiar Corregi dores contra la voluntad de los pueblos. [169] **[sect. 21]** Desuerte, que el Rey es juez de los juezes, y todos los magistrados y dignidades proceden, y se deriuan del como de fuente de justicia. [170]

De lo qual se infiere, **[sect. 22]** que muerto el Corregidor en el oficio, no podra el Regimiento elegir juez que administre justicia en su lugar, sino que su Teniente (como ordinario que assi mismo es, cuyo poder no queda extinguido) le exercera, hasta que el Rey prouea. [171]Y assi el Consejo, luego que tie ne noticia de la muerte del Corregidor, despacha prouision Real de oficio, para que la ciudad, o villa, tenga por Corregidor al dicho Teniente, y vsen con el, y con los oficiales del Corregidor muerto, el ministerio del gouierno y justicia, segun y co mo con el lo vsauan: entendiendo a este propo sito vna ley Real, [172]que en caso que el Corregidor haze ausencia mas de nouenta dias, lo dispone. Deste articulo, y lo que en esto deuen ha zer el Corregidor que muere, y el Teniente q# queda, para que los Regidores no elijan juez, ni aya sobre ello escandalos, tratamos latam# te en otro lugar. [173]

[30] De la misma conside **[sect. 23]** raci# es, que no podra el Ayuntamiento nom brar Corregidor, aunq# el termino se le aya aca bado al que està en el oficio, y no aya venido el sucessor: porque el ti tulo de los Corregidores es por vn año, y no dandose prorrogacion (como ya hemos visto denegarse por demeritos) podria el nueuo Corregidor tardarse en llegar al pueblo, y pretender los Regidores nombrar justicia entretanto: lo qual no pueden, ni deuen hazer: por que el oficio, y el salario y emolumentos del dura hasta la llegada #l sucessor, [174]y notificacion de su titulo: y assi lo escriuio Ciceron a Atico: [175]porque a#que espire el termino del juez ordinario, no espira su jurisdicion: lo qual es al contrario en el delegado. [176]De tal manera, que haria mal el Corregidor, si antes que el sucessor llegasse, dexasse el oficio y administra ci# de justicia: y podria ser porello syndicado: [177] porque aunque es verdad, que por la muerte del Obispo se acaba el oficio de su Vicario, [178]y que los Cabildos Sede vac#te pueden proueer, y exercer lo que toca al Obispo: esto es, en lo necessario y forçoso, [179] pero en el caso propuesto, no lo es, hazer nouedad por tan pocos dias. Y es de aduertir, que quitado el oficio al Corregidor, o al Teni# te antes de cumplir el año, no se le deuera el salario por entero, como tampoco se deue a los herederos del muer to antes del año: porq# ni el derecho comun, ni la ley de la Partida que se lo dauan, se pratica, ni se paga mas de la rata. [180]

Esta conclusion, que **[sect. 24]** el Pueblo ni los Ayuntamientos que le representan, no puedan nombrar Corregidores, ni juezes, sino solo el Rey, tiene las falencias y limitaciones siguientes. La primera es, si sucediesse caso de morir, o faltar el Corregidor, sin dexar nombrado Teniente, como podria acaecer, en especial en los corregimientos a q# se embian Corregidores **[31]** Letrados, que los siru# sin Tenientes; que en tal caso,

porque no estè el pueblo sin ministerio de justicia, [181]podria el Ayuntamiento n#brar persona que le gouernasse, y juzgasse, entre tanto que el Rey prouee: **[sect. 25]** y esto por derecho natural: porque los miembros no sean acephalos, careciendo de cabeça, qual serian los vezinos sin gouernador, para el amparo y tuyci# de las personas, y haziendas, defensa y propulsion de los enemigos, freno y escarmiento de los malhechores, y conseruacion de la humana y sociable compañia: como lo hazen las grullas, y las auejas, y otros animales segun Aristoteles, Platon, Ciceron, y otros Filosofos, y los Teologos, y Iuristas. [182] **[sect. 26]** Y para en este caso, en algunas ciudades, como en Seuilla, Badajoz, y en otras, ay entre los Regi dores Alcaldes mayores, con boz y voto en los Ayuntamientos; y en otras partes ay Alcaldes ordinarios añales, que tienen jurisdi cion acumulatiua con los Corregidores: como en los corregimien tos de las ciudades de Cordoua, Ouiedo, Chi# chilla, y Villena, y de la villa de Sanclemente, y otras villas de sus partidos: y en la ciudad de Murcia los nombr# para este efeto cada año; en los quales se prorroga y amplia la jurisdicion del Corregidor, y justicia mayor que mue re sin dexar Teniente, hasta que el Rey prouee. [183]Y no es mucho que en este caso prouea el pueblo Corregidor, y se permita, pues faltando parientes de la sangre y prosapia Real, podria el Reyno por el antiguo derecho y primero estado, elegir y criar Rey. [184]

La segunda falencia **[sect. 27]** es, quando el Rey estuuiesse en partes tan remotas y apartadas, que vacando el corregimi# to, no se pudiesse con fa cilidad ocurrir a el para que proueyesse: como sucede en las Indias en los pueblos y ciudades nueuamente fundadas y descubiertas sujetas a la cabeça de la gouerna **[32]** cion, donde por los concejos se proueen Alcal des por muerte del Gouernador, por la razon susodicha: y assi se pratica, como lo afirma de vista el Indiano Oydor Matiençó, [185]y en este caso si podra el Obispo, o su vicario exercer la jurisdicion seglar, dezimos lo en otra parte. [186]

La tercera falencia es **[sect. 28]** segun el insigne Couarruuias, [187]si el Rey se descuidasse mucho, o dilatasse de proueer Corregidor, o persona q# administrasse justicia, que en tal caso podria el Regimiento elegirla: aunque como dize Matiençó, [188]mal se podria verificar esto en España, como quiera que por qualquier causa que su ceda la vacacion del oficial, raras vezes vaca el oficio, porque le sirue el teniente que queda, o la persona que luego se embia.

La quarta falencia es, **[sect. 29]** que faltando Corregidor, òquien administre justicia, puede el ayuntamiento exercerla en lo que toca a proueer de curadores a los me nores, y esto por especial priuilegio dellos. [189] Aunque no es menos el fauor del pueblo, q# el del menor: y assi Iason [190]indistintamente tiene, que en todos los casos en que se requiere presencia del juez, y no se puede auer copia del, ni hallarse, se puede ocurrir al regimien to, o c#cejo del pueblo, para que se suplay prouea en la dicha falta. Pero esta dotrina no se deue entender muy amplamente, si no quando de todo punto faltasse mi nistro de justicia, y huuiesse gran peligro en la tardança, como mas en par ticular se dira donde tratamos de la jurisdicion de los Regidores. [191]

La vltima falencia, en que el pue **[sect. 30]** blo, y el Regimiento que le representa, puede eligir ministros de justicia, es para lo que toca a Alcaldes de la Hermandad, por vna ley de los Reyes Ca tolicos, [192]que dize que se elijan en los pueblos, vno del estado de los caualleros hijosdalgo, y otro del estado de los pecheros.

Finalmente por remate deste capi **[sect. 31]** tulo dezimos, que Corregidor es vn magistrado y oficio Real, que en los pueblos, o prouincias contiene en si jurisdicion alta y baxa, mero y mixto imperio, por el qual son despachados los negocios cont#ciosos, castigados los delitos, y puestos en execucion los actos de buena gouernacion. Trae **[33]** vara en señal del señorio y cargo que exerce: es el mayor despuesdel Principe en la Republi ca que rige: [193]y suspende todos los otros oficios de justicia de los lugares de su Corregimi# to, segun que todo esto se contiene mas largamente en el titulo y prouision de su cargo: y pue de conocer de qualesquier negocios, a#que para ellos esten diputados juezesparticulares, como son Alcaldes de Sacas, Aduanas, Mestas, Hermandad, Prior y Consules, y otros. [194] No se trata aqui de declarar estas difiniciones, **[sect. 32]** porque de los ca pitulos siguientes se co legira, ni de que cosa sea magistrado, [195]pues nos basta difinir qual sea el Corregidor de que tratamos: el qual tambien se llama oficial y juez. [196] Y assi lo dicho con los Corregidores en esta Politica, se entiende c# sus Tenientes.

SVMARIO DEL Capitulo tercero.

Porque dixo Platon que auia de ser diuino el Gouernador, nu. 1 .

Quando los malos gouiernan, gime el pueblo, y los buenos se esc#d#, nu. 2 .

El buen principio es mas que la mitad del discurso, num. 3.

Encomienda se la eleccion de Corregidores al Presidente del Consejo, y señores de la Camara, nu. 4.

Lo primero que se ha de buscar en el Corregidor son las costumbres, nu. 5

El cargo de elegir juezes es muy peligroso, num. 6.

Auisos para elegir juezes, numero 7 . 15 . 16 . y 76 .

Como elegian los antiguos a los Sacerdotes, y a los juezes, nu. 8 .

Que el Corregidor sea conocido y aprouado por los del Consejo, num. 9 . y 12 .

Segun Solon las costumbres del Corregidor se examinauan antes de entrar al oficio, y estando en el, nu. 10.

Como el gouernalle de la nao se ha de proueer por meritos, assi tambien el Corregimiento, nu. 11 .

Las malas maneras de elegir los oficios que se vsan segun san Gregorio, y otros, nu. 13 .

Lo que deue hazer el Rey para no ser engañado de sus priuados en las elecciones de oficios, nu. 14 .

[34] *Hecho de Trajano para elegir juezes, num. 17 .*

Vso del insigne Couarruuias para lo mismo, num. 18 .

De la elecion de parientes para oficios publicos, nu. 19 . y 20 .

De la elecion dejuezes por dadiuas, o interesses, nu. 21 .

Que importa mas a la republica el buen Corregidor. que la salud, y los temporales, nu. 22.

Nobleza Politica prefierese para los oficios publicos a la nobleZ a legal, y de sangre, nu. 23 .

Virtud ennoblece, ibidem.

Del consejo de Ietro a Moysen para la elecion de oficios, nu. 24 .

Porque le aconsejò que escogiesse juezes poderosos, nu. 25 .

Porque, que fuessen temerosos de Dios, num. 26 . 27 . y 28 .

Porque, que fuessen amadores de ver dad, num. 29 . y 30 .

Porque, que aborreciessen la auaricia, num. 31 .

El hombre soberuio nosea elegido para Corregidor, nu. 32 .

Ni el hablador, y porque razon, nu. 33 .

Que el Corregidor tenga autoridad, y la conserue, nu. 34 .

De latemplança del Corregidor en el comer y beuer, y de los prouechos dello, y del daño del vino demasiado, num. 35 .

Quien prohibio a los juezes, y a los sa cerdotes, y a las mugeres el vino, num. 36 .

De la borrachez detestable en el Corregidor, y del vso della, nu. 37 .

Que la mesa del Corregidor no sea mez quina, ni de viles manjares, y de las costumbres antiguas en esto, num. 38 .

Que el Corregidor no assista en vanquetes, ni combide a los subditos, n. 39 .

Que no assista asaraos, ni a conuersaciones profanas, ni se descomponga a dançar, baylar, cantar, nitañer, ni a otros actos indecentes, n. 40 . y 41

Que el Corregidor se abstenga de jugar indistintamente, nu. 42 .

Que sea graue y templado en hablar, y en el andar, num. 43 .

Que el Corregidor trayga bien adornada supersona y familia con autoridad y decencia, num. 47 . y puede ser punido por lo contrario, nu. 45 .

Que tampocosea demasiado en el dicho tratamiento, nu. 46 .

De las insignias y notas de algunos oficios antiguos, num. 48.

Que el Corregidor no se tiña, ni rize, ni vse de afectacion en su persona, num. 49 .

Que el Corregidor sea honesto y recatado, num. 50 .

Que sea manso y de buena conciencia, num. 51 .

Quales son las dos sales que ha de tener el Corregidor segun Baldo, n. 52 .

[35] *Quatro virtudes que ha de tener el Corregidor, segun Christo nuestro senor, quales sean, num. 53 .*

Los magistrados y oficios publicos son peligrosos, y ocasion para los vicios, num. 54 . y 56 .

De que manera se encaminara el Corregidor a la virtud, y a los oficios deuidos de su cargo, nu. 55 .

Que el hombre virtuoso solamente es digno de la honra y cargos, num. 56 .

Que el virtuoso honra a la dignidad, y la dignidad deshonra al malo, nu mero 57 .

Del buen exemplo que deue dar el Corregidor, y de los daños de lo contrario, num. 58 . 62. y 63 .

El que ha de corregir a otros, deue estar inculpable, nu. 59 .

La mala conciencia causa couardia en los juezes, y en todos, nu. 60 .

Que cosas moueran al juez para abstenerse de los vicios, nu. 61 .

Que huya el Corregidor no solo de la culpa, pero de la justa sospecha della, num. 63 .

Que sea facil el Corregidor en corregir sus errores, nu. 64 .

Que los corregimientos no se deuen dar a quien los pretende, nu. 65. y 68.

De la ambicion, y contra los ambiciosos, nu. 65. y siguientes.

Quan introduzida està la pretension de los oficios publicos, nu. 66 .

Inuestiua contra los muy viejos que assisten en la Corte a pretender corregimi#tos, nu. 67 .

De la orden que su Magestad dio pa ra estoruar las pretensiones de oficios, nu. 69 .

Del peligro del Corregidor que alcançò el oficio por pretension y malos medios, nu. 70 . y 72 .

De la licita y justa pretension de los oficios, y de la reprouada en tiempo de los Romanos, y de los Candidatos, num. 71 .

Que se requieren mas partes para ser Corregidor, que para Oydor, nu. 73 .

La mayor ciencia es la de bien gouernar, porque es arte de las artes, nu. 74 .

De Oydores y Alcaldes solian salir a Corregidores, nu. 75 .

Eleccion de Corregidores, y de otras personas, si ha de ser de los mas dignos, num. 76 .

Los efetos de la buena eleccion de Corregidores que consiguen los electores, nu. 77 .

El daño que se haze al incapaz en elegirle para el corregimiento, nu. 78 .

Proueyendo al benemerito, se satisfazen todos los que lo son, y se animan a la virtud, nu. 79 .

Que es mas costoso el vicio que la virtud, num. 80 .

Que el Corregidor comience, prosiga, y acabe el oficio con igualdad de virtud y buenas operaciones, sin decaer al remate del, nu. 81 .

[36] *Procure el Corregidor entrar con bu# credito, y ganar fama al principio del oficio, num. 82 .*

No se prenden los subditos de acreditar al Corregidor, hasta ver comoprosigue y acaba el oficio, num. 83 .

No considere el Corregidor lo que pue de, sino lo que deue hazer, nu. 84 .

Dize el Espiritu santo, que se tomarà muy estrecha cuenta a los que gouiernan a otros, num. 85 .

DEL GRAN CVYdado y pureza que se ha de tener en la eleccion del Corregidor, y qual deue ser su vida y costumbres. Cap. III.

TANTO qualificò Platon al **[sect. 1]** gouernador de la Republica, q# afirmò, que nunca seria bien regida, ni se pondria fin a sus males, hasta que el Corregidor tuuiesse regla y lumbre diuina, y della mantuuiesse su anima para regir a los hombres, y no por agena participacion: y a este tal gouernador llamò hombre diuino, por ser mas que hombre, y que ha de exceder a los regidos por el, como excede vn hombre a vn niño: y tambien por ser regido por diuinas inspiraciones, como ministro de Dios, por el qual reynan los Reyes, y juzgan los juezes. [197]Y auiendo yo de proponer y descriuir las calidades y partes de vn Gouernador de Republi ca, en el grado que Platon quiso que las tuuiesse, serà bien representarle por vna Idea fabricada en el entendimiento, pa ra mostrar su figura y belleza en mayor perfecion, imitando a aquel celebre pintor y escultor Fidias: el qual para sa car aquella pintura que hizo de la diosa Minerua (tan hermosa en sus naturales proporciones y lugares de su g# tileza, que no huuo quien despues pu diesse imitar la gran perfecion de sus faciones) no miraua a ninguna muger para sacarla al natural, sino en su ent#dimiento estaua vna figura de hermo sura perfetissima, a la qual contemplando, y teniendo en ella fixos los ojos de su entendimiento, a su semejança dirigia la mano, y matizò vna imagen tan excelente, y tan biua al parecer, q# parece que gastò en ella todo su artificio: mas aun no llegò a aquella traça y figura en que tenia puestos los ojos del entendimiento, que era como vn extremo de naturaleza, de tanta perfecion, que ni la imaginacion tenia mas que pintar, ni el desseo mas que pedir. A esta traça Platon descriuio vna Republica la mas excelente que el imaginò. Xenofonte pintò en la Pedia de Cyro vn perfeto Principe: y Ciceron vn perfeto orador: y en nuestros tiem pos Tomas Moro, Conde de Inglaterra, vna perfeta ciudad: y Baltasar Castellon, C#de de Italia, vn perfeto Cortesano: y otros muchos por esta orden. Y aunque en las dichas descripciones, y en la que yo preten do hazer, no se hallasse ninguno que tuuiesse la desseada **[37]** perfecion, pero el que mas cerca se ha llasse della, se dirà y llamarà mas perfeto; como de muchos ballesteros que tiran al blanco, aunque ninguno dè en el, aquel que mas cerca llega del, es el mejor; quanto mas que muchos ay y aurà de entera perfecion. Y porque de todas las partes que ha de tener el Corregidor, es la principal la virtud, començando por ella, digo, que se lee en los Numeros, [198]que contendiendo so bre el summo Sacerdocio Corè, Datan, y Abiron, y con ellos otros dozi# tos y cincuenta de los mas principales de todas las tribus, y por su ambicion, y ser in meritos del, auiendo sido por permission de Dios ellos y sus hijos,

mugeres, y familias sorbidos y deuorados de la tierra, que milagrosamente se abriò y los tragò, fue pronunciado por Dios, que aquel tuuiesse ésta dignidad, cuya vara floreciesse: y puestas las varas de todas las generaciones de los hijos de Israel en el tabernaculo del pacto, solamente (por milagro) la vara de Aaron dio hojas y fruta: en lo qual quiso Dios sinificar, que aquel es digno de prelacia y dignidad, y de tener mando sobre los otros, cuya vida tiene hojas, flores, y frutas, que son las palabras, letras y dotrina, y buenas esperanças y reputacion, y las buenas obras: y por el con trario aquel es indigno de la dignidad, cuya vi da es seca, desnuda de buenas letras, y de buenas esperanças, y de buenas obras.

Tambien fue diuina sen **[sect. 2]** tencia dicha por Salomon, [199]que quando los malos tuuieren el man do y principado, gemira el pueblo, y quando los malos son escogidos por juezes, los buenos estan escondidos: y porque en qualquier cosa, segun dize el Iurisconsulto Gayo, [200]es potentissimo el principio della: y el Filosofo [201]afirma, que es mas que la mitad del discurso della; y en elegir las personas para los oficios (que es el principio deste negocio) va el acertar, o errar, [202]pues por los vicios, o virtudes de los Corregidores se conserua, o perece y gime vna Republica. Por lo qual dize vna ley de la Partida, [203]*Que acuciosam# te è con gran femencia deue ser catado, que aquellos que fueren escogidos para ser juezes, o Adelantados, sean quales conuenga*: y co mo pequeño error en **[38]** el principio, va crecien do hasta el fin: como vemos que los vapores insensibles poco a poco crian terribles tempestades. Conuiene para euitar este gemido popular, que el que està puesto por Adelantado general, o *Præfecto summi Prætorij,* [204]a quien llamamos Presidente del Consejo Real, y los señores del Consejo de la Camara, a cuyo cargo (segun la nueua orden) està oy el elegir y c#sultar al Rey nuestro señor los Corregidores: aduiertan con mucho cuydado en el conocimiento de las personas [205] que se han de proueer para los corregimientos: en lo qual va mas que la mitad, y aunque las dos partes del nego cio: [206]pues para guardar vn rebaño de ouejas se busca el mejor pastor, y vemos que quando la cabeça està enferma, los otros miembrosdel cuerpo humano lo estan tambien: y para que se acierte en esto, deu# se informar de las buenas costumbres y vida de la persona que proueen, porque sobre este fundamento serà fixo y firme lo que se cargare: porque la justicia no puede tener trato ni compañia con el hombre injusto. [207] **[sect. 5]** Por lo qual di xo el Emperador Iuliano, [208]q# primero se han de buscar las buenas co stumbres, y luego la ci# cia: y a esto miraron Pla ton, y Aristoteles, y el Emperador Iustiniano, y las leyes destos Reynos. [209]

Por esto el cuydado de elegir ministros del go uierno, es el mas peligroso al que elige, y el mas import#te y de pe so a la Republica: de lo qual depende todo el bien, y todo el mal, si se yerra, o si se acierta, co mo queda dicho: y assi segun san Geronimo, y **[39]** otros, [210]la ira de Dios està aparejada contra los que eligen malos juezes: como quiera que segun dize Michael Vlcurno, [211]ninguna carga ni obligacion mayor tienen los Reyes y Principes, que la eleccion dellos, de que han de dar estrecha cuenta a Dios: [212] porque segun Platon, y otros, [213]el proueer ruines juezes, no solamente mueue a risa, y no haze beneficio (a# que las leyes sean buenas) pero acarrea a la Republica grandissimas calamidades; **[sect. 7]** y assi se ha de escoger y discernir el natural bueno, o malo, la

inclinacion y seso, la suficiencia y habilidad, el valor, destreza y entendimiento de cada vno; como haze el bu# agricultor, que demas de conocer los vientos, y la disposicion de los tiempos, conoce y descubre la propiedad y naturaleza de sus heredades, para aplicarles las semillas conforme a lo q# pueden lleuar y frutificar, donde el trigo, donde la ceuada, donde las vides y arboles: y assi el que tiene a solo su cargo éste poderio y autoridad de elegir Corregidores, ha de estar muy cuydoso y vigilante en hazer buenas prouisiones, y no determinarse ligeramente, sino con mucho examen y escru tinio inquirir y satisfazerse de la idoneidad de las personas. Diogenes, principe de los Filosofos, segun refieren los autores, andando muy solicito y pressuroso por toda la ciudad de Atenas con vna luz encendida en la mano a medio dia, y poniendo admiracion (porque como dize vn decreto, [214]superfluo trabajo toma el q# con hachas quiere acrecentar la luz del sol) le preguntaron que hazia con aquella impertinente luz, y el respondio: No os marauilleis mucho, que no busco otra cosa sino vn hombre, el qual como no he podido hallar con mis ojos, heint#tado ayudado de sta luz hallar mi desseo; juzgando solamente por hombres a los que en palabras y en obras sigu# la razon.

Y si se sufriera, se a **[sect. 8]** uian de elegir los Corregidores como quan do elegian los antiguos Sacerdotes, que dezian publicamente el nombre del que querian elegir, para que el que su piesse alguna cosa notable de impedimento, la dixesse. Y esta preu# cion era muy mejor y mayor que la cost#bre de tomar residencias, q# despues, o se aplacan c# dadiuas, o se embrauecen con calumnias: y **[40]** seria cosa mas conueniente preuenir la enfermedad, que aguardar a que aya venido para curarla. Y por la misma forma elegian los Espartanos los juezes. [215]En lo qual Romulo, como escriue Dionysio Halicarnaseo, [216]se esmerò mucho, eligiendo los que en virtud, y en linaje, y suficiente patrimonio, y en persona se auentajassen a otros, y fuessen ya de edad de cincu#ta años. **[sect. 9]** A cuya imitacion (segun re fiere Lampridio) ordenò Alexandro Seuero, que se eligiessen los juezes, el qual nunca eligio Senador sino con parecer y voluntad de los Senadores: porque si despues saliesse malo, no echassen la culpa a el por auerle elegido, sino a ellos por auer le aprouado. Y en t#to estimò este Emperador las virtudes para los go uiernos publicos, que estando a la muerte, y preguntado quien que ria que le sucediesse en el Imperio, respondio que el mas noble, y el mas fuerte, y el mas virtuoso: y assi prefirio vn estraño mas digno a su hijo posthumo, [217]juzgando ser mas felice el Imperio gouernadopor virtudes que por tiranias como sus predecessores, segun lo aduier t# S. Agustin, y otros. [218] Auian se de elegir los Corregidores conocidos y aprouados por los del Consejo, y que fues sen a satisfacion de los tribus, como se dize en el Deuteronomio: [219]d# de mostrò Dios, quales deui# ser los juezes, diziendo, Sacad y elegid de entre vosotros varones sabios y ent#didos, y de buena vida, cuya conuersacion sea aprouada en todos los vuestros pueblos, y a aquellos oyd, y aquellos juz guen siempre entre vosotros lo que hallaren por derecho. Y dize que sean varones, porque aya en ellos virtud, y sean fuer tes y virtuosos. Dize q# sean sabios, porque ten gan sabiduria del derecho y de las leyes: porq# esso quiere dezir juezes. Y dize que sean en tendidos, porque sean prouados en sus hechos, porque la experiencia es muy necessaria a los juezes. Y dize que su con uersaci# sea loada, porque tengan buena fama. [220]De Carlos VIII. Rey de Francia, escriue Arnoldo Ferronio, [221]q# nunca proueyò corregimiento sino a los mas sabios y aprouados; y que por auerle engañado muchas vezes sus **[41]** priuados, proponi#do le

por dineros [222]personas inmeritas, nunca proueyò para oficio de Senador, sino al que fuesse escogido y nombrado por el Senado. [223]Y porque no se dudasse de su estado, como sucedio en la eleccion que hizieron los Romanos de Barbario Filipo para el oficio de Pretor teniendole por libre, y siendo esclauo, [224]la ordenança de Solon era muy buena, que la vida de los magistrados y oficiales publicos era examinada antes y despues del oficio, como leemos en las oraciones de Demostenes. **[sect. 11]** [225]Y a este proposito Platon, Demostenes, y Biesio, [226] dezian, que si el gouernalle y oficio de Piloto de la nao se diesse por amistad, o por dinero, o por otro respeto, sin tener consideracion a si la persona a quien se encom#daua, sabia mouer el timon, tomar el viento, y man dar a los marineros, co mo dixo Syla del mancebo Mario, en que peligro se veria la nao estando el timon en ma nos de quien a si, ni a los otros no supiesse regir ni gouernar? assi estaria la Republica en gr#dissimo riesgo y discrim#, si los oficios publicos se dies sen a hombres incapazes y faltos de virtud: porque la culpa del marinero es poca, y el pecado del plebeyo a el solo daña; pero el Gouernador de la naue, y de la Republica, daña a todos los que estan en ella: y como dixo I#blico, [227]lo mismo es encomendar el gouierno al hombre malo, que entregar el cuchillo al hombre furioso: porque el gouernador tiene la llaue del ar ca, y el cuchillo de la garganta. **[sect. 12]** Esta misma consideracion, de que los oficios de justicia y gouernacion se proueyessen a personas, cuya sufici#cia y valor fuesse de todos conocida y aprouada, tuuieron los Griegos, [228]demas de los Romanos, y oy se tiene en Venecia: y aun dize Botero, [229]que para esto son los pobres mas ver daderos testigos de la b#dad de las personas, que los ricos: porque los ricos se mueuen mas por ambicion, y por fines particulares, y los pobres se mueuen mas por respeto de la virtud, y por zelo del bien publico.

[42] San Gregorio **[sect. 13]** [230]dize, que el orden por d#de suele ir la desorden que ay en la eleccion de los oficios de justicia, seg# tambien lo dize Esaias profeta, [231]es por ruegos de Principes, y por car tas mal ganadas, dando y prometiendo: [232]y como dizen Conrado, [233]y Hipolito, [234]y Iuan de Neuizanis, [235]por intercessiones de mugeres, importunando los priuados por sus interesses: [236]y segun el Obispo Simancas, [237]esto es lo que mas se vsa: y qu# to vno menos partes y meritos tiene, mas pro cura por estos modos preualerse, los quales plegue a Dios que no vençan a la virtud y me recimientos: porque acaece muy de ordinario engañarse el Principe con sobra de inoran cia, o de aficion. A este proposito dize Salomon, [238] que rarasvezes los ligeros son buscados þa correr el palio, ni los fuertes para pelear, antes a los sabios falta lugar d#de biuan, porque la suerte y la fortuna lo peruierten todo. El santo Rey Luis de Francia por sus ordenanças, segun refiere Iuan Bodino, [239]no tò de infamia a los que se valiessen del fauor de tercera persona para impetrar oficios de judicatura: las quales fue r# executadas hasta en tiempo del Rey Francisco el primero. Y en Inglaterra tambien se han guardado. Egidio Bosio [240]alaba mucho a Francisco Sforcia, Duque de Milan, de que elegia hombres virtuosos y sabios para estos oficios.

Para esta materia ha **[sect. 14]** ze lo que Flauio Vopisco [241]refiere que dezia el Emperador Diocle-**[43]**ciano, que no auia cosa mas dificil que vsar bi# del Imperio: porque se

confeder# quatro o cin co priuados en sus con sejos y pareceres para engañar al Emperador, y dizenle lo que ha de aprouar, y el Emperador, o Rey, que està en cerrado en su casa, no sabe la verdad de lo q# passa en aquello, y es le forçoso saber solo lo q# ellos le dizen: haze juezes a los que no conuie ne, y quita de los oficios a los que importan a la Republica. Que mayor mal, que ser el bueno y zeloso Emperador engañado y vendido? Por lo qual el Rey no deue dar demasiada mano a sus priuados, ni fiar del todo de sus consejos, co mo dize Cermenato, [242] porque no tomen ellos audacia y atreuimi#to para vsar mal de su bon dad; y trayendolos suspensos sin seguir todas vezes sus consultas, sin duda ninguna las consideraran mucho mas, y seran mas cuydadosos en dar los consejos: y para esto los Reyes deuen informarse por otras vias, en especial pa ra elegir ministros de justicia. Pero si el Rey informado de personas a quien deue dar credito, todavia errare en la eleccion dellos, el quedarà descargado, [243]y los que le engañaron, [244]c# la carga de los pecados y satisfaciones. Y cierto no ay cosa mas prejudicial para vn Rey, que dar los grados y oficios por fauor: porque demas que se haze agrauio a la virtud, [245]viendo los valero sos y buenos que se haze mas caudal de los indignos, apartanse de su seruicio, y muchas vezes de su obediencia; y los pueblos que se veen gouernados de h#bres sin meritos, se tienen por menospreciados, y por el odio del ministro se bueluen contra el mismo Rey: y si todavia el Rey le quiere sustentar, pierde el credito, y la reputacion, y el respeto, [246] y aun el Reyno (del qual por esto fue despojado Sedechias Rey de Iuda. [247]) y se pone en vn laberinto de dificultades, que segun Boecio, y otros, [248]se siguen de honrar a los viciosos, y dexar a los justos; de **[44]** men ospreciar los exper tos, y fiarse de los liuianos: de quitar a los que asseguran su honray c# ciencia, y proueer a los que la damnifican, prefiri# do los imperitos, y olui d#do a los eruditos: los quales despues de proueydos, como se ve en de rrepente introduzidos en los mandos y cargos de que no eran capazes, y que es mayor la autoridad de sus oficios, que el merecimiento de sus personas, haz#se temer con estrem adas justicias, y ponense en estados y gastos de grandes, à costa de los chicos (como lo sintio Euripides [249]) y hazen tantos excessos y males en la Republica, talando y suplantando la tierra, que no se pueden sufrir ni tolerar. Porque como dixo Polidico, [250]los malos promouidos a las dignidades, quanto mas indignos son dellas, tanto mas negligentes son, y mas insolentes, y llenos de atreuimiento: contra lo que exorta el Obispo Osorio: [251]y no guardan el derecho, ni las leyes, ni te men al Rey, ni el infierno, como lo lam#ta Hi polito, y otros. [252]Con lo qual infaman a quien les dio los oficios: y como los principios destos tales son soberuia, y ambi ci#, son sus medios embidia y malicia, sus fines muerte y destruicion. [253] Porque assi como la virtud trae consigo cont#tami#to, assi el vicio es pena de si mismo.

Y aun el proueer estos oficios a personas inmeritas, y por fauores y ca minos reprouados, es causa de tener en poco los oficios, pues segun Seneca, [254]por ningun camino pudo Dios disfamar mas las cosas mun danas que los hombres codician, que con permitir se den a quien no las merece. **[sect. 15]** Por lo qual es muy necessario, que no se elijan los Corregidores por respetos humanos, sino que auida informacion de suli nage, del concierto de sus casas, del trato de sus haziendas, del credito entre sus vezinos, de la pureza de sus vidas, passadas y presentes, segun Platon, Iuan de Platea, y otros, [255]de la grauedad de sus personas, y de las ciencias **[45]** en que son enseñados, se busquen en

suma los mas letrados, los de me jor fama, y los mas virtuosos, y de mejor linaje, no teniendo embidia a sus comodidades, co mo dezia Augusto Cesar, [256]sino atencion a la perpetuidad y felicidad de las Republicas. Y porque como en muchas cosas es mayor la infamia del infamado por malicia, que la culpa del culpado por flaqueza, assi en otras es mayor la fama publica, que la virtud secreta, **[sect. 16]** seria con uiniente cosa, que el Presidente del Consejo, y los señores de la Cama ra, a cuyo cargo ésto està, demas de la dicha informaci# particular, que ellos por sus personas examinassen y enten diessen con algunas platicas y razones el ta l#to, letras, y ser delos q# han de ser proueydos en los oficios. **[sect. 17]** Del Emperador Trajano se lee en su vida, que hizo vn me morial de todos los h#bres mas virtuosos y sa bios que a elle parecian, y mas dignos, y junto con esto hizoles escriuir dos oraciones en Latin, y en Griego, y el mismo escriuia de su mano lo que le parecia de la c#dicion y habilidad de cada vno, para que despues de sus dias el Senado abriesse y leyes se aquella escritura y memoriales, y eligiessen de alli, no a los que mas so licitau# los oficios, sino a los que mejor los merecian. **[sect. 18]** El insigne Obispo Couarruuias, si#do Presidente del Con sejo, para examinar el talento de los que auia de proueer, acost#braua combidarlos a comer, en especial a caualleros y letrados principales, y despues de mesa, de las razones y platicas que con la deuida modestia alli se tratauan, descubria y ent#dia el termino y capacidad de las personas.

Suelen los Presidentes y electores **[sect. 19]** de oficios publicos, ser notados de elegir para ellos a sus deudos. y no se pue de negar sino que ay en ello muchos inconuenientes, porque la aficion de la carne y sangre, ciega para no examinar bien las calidades que han de tener para los tales oficios. Ciceron, y los Poetas [257]condenan al sol porque dio a su hijo Faeton el gouierno de su carro y cauallos, para que esparziesse la luz por el mundo, no considerando, o tolerando la insuficiencia de su edad pa ra tan gran oficio; por lo qual el moço Faeton se perdio, y el mundo se abrasò. **[46]** Tambien a los mismos parientes proueydos da el par#tesco atreuimi#to para hazer excessos # los oficios, y a los subdi tos quita la esperança de poder quexarse dellos, y las fuerças (aunq# se quexen) para satisfazerse, porque por no enojar al Mecenas que preside, nadie les da contra ellos grata audiencia, ni buena respuesta. Del Emperador Nerua escriue Dion Cassio, [258]que aunque tuuo muchos pa rientes, jamas los proueyo en oficios publicos: y de los que lo hazen, abominan san Gregorio, [259]y san Geronimo, [260]y lo funda en par ticular Francisco de Ri pa, [261]en especial por el mal exemplo que de elegir los Presidentes a sus deudos en los Corregimientos, y oficios publicos, daran a los sucessores para hazer lo mismo, y elegir hombres indignos, è inmeritos dellos.

Pero si de los tales pa **[sect. 20]** rientes se tuuiesse experiencia de su aprouacion, por auer tenido otros oficios, y dado dellos buena cuenta, o fuessen tales personas, de quien se entiende ciertamente que la daran adelante, no han de perder sus seruicios y meri tos por el tal parentesco: y assi los tales podran ser proueydos: [262]como puede el Obispo sin culpa de simonia dar el beneficio ecclesiastico al deudo benemerito. [263] Ni tampoco deuen los parientes proueydos vsar licenciosamente del parentesco en el exerci cio de los oficios, antes deuen proceder y biuir con mucha mayor regla, freno, recato, y cuydado en no dar nota de si, porque no digan, que c#fiados del dicho deudo, hazen agrauios: y deuen considerar, que su pecado venial, ha de ser mortal, y la verguença en que ponen al que los proueyo, y para el oficio losacreditò, refiri# dose en su presencia, y del Consejo

(como ya alguna vez lo he visto) sus culpas y excessos. En resolucion son de alabar mucho los Presidentes que no proue# a sus deudos en Corregimi#tos, pues en otras cosas pueden fauorecerles: y hemos visto murmurar grandemente **[47]** de los que meten mucho la mano en proueerlos, por otras causas de que tratamos en otro capitulo. [264]

De otra cosa parece superfluo ad **[sect. 21]** uertir a los eletores de los corregimi# tos y otros oficios publicos, y es, que en la eleccion dellos no se imagine ni huela rastro de dadiua, o interes: pero pues los Emperadores Leon, [265]y Teodosio, y otros, [266]y los Doctores [267]aduirtieron y pre uinieron desto a los pre fectos pretorio, y electores de las dignidades Ecclesiasticas, donde mas ageno deue ser el olor de la auaricia; no sera del todo superfluo representarlo aora a las potestades seculares (co mo de algunos Presid# tes no letrados lo nota Menchaca, [268]) para que ninguno se esfuerce a suplir con precio la falta del merito, [269]ni piense comprar el oficio careciendo de virtud, letras y seruicios: porque si la casa de Cesar (a la qual es semejante la de los Presidentes y personas que por autoridad Real proueen los oficios publicos) como dize Ciceron, [270]no solo ha de carecer de crimen, sino tambien de la sospecha del, que seguridad podra auer, si el Presidente, o los graues ministros son c#quistados c# los dineros? O que muro de entereza, o baluar te de fê se hallarà, si la codicia se entra por las puertas venerables, y la incorrupta virtud y firmeza es corr#pida? C# uiene que con gran recato se repela de tan al tos y Reales ministros este ardor y capital deli to, no solo para que de sus personas (como es de creer) no pueda sospecharse, pero ni de muy lexos, mediante la interu#cion de sus deu dos, amigos, o familiares, presumirse, hazien do sobre esto amenudo pesquisa, para que el y los suyos sean y parezcan a todos limpissimos, y deste tan horrendo y detestable vicio inculpables: porque cierto venderse los oficios y magistrados, no es otra cosa sino colocar en los tribunales la auaricia, y no la justicia: porque es muy dificultoso, como dixo el Emperador Ale xan dro Seuero, y lo sin tio santo Tomas, [271]que el que c#prò el oficio, dexe de venderle. Y **[48]** como dezia Luys. XII. Rey de Francia: los que compran los oficios, v# den despues muy caramente por menudo, lo que compran barato en gruesso. Y segun el Emperador Iustiniano, Bartulo y otros [272], no se presume contra los que c#pran los oficios de justi cia, que la administran, ni que hazen el deuer, como lo presume la ley re gularmente de los juezes, antes de los tales q# d# algo por los oficios, se presume que hazen todo mal, y que grauan a la Republica: à los quales reprehende grauemente Paris de Putæo, como en otro lugar dezimos [273]. Y de los daños que desto se siguen, y de lo que cerca desto respon dio santo Tomas à la Duquesa de Brabante, tratamos en otro lugar. [274] Baste dezir aqui, que los que ponen en venta los cargos y oficios, ven den juntamente la justi cia, venden la Republica, venden la sangre de los subditos, venden las leyes, y quitando los pre mios del honor, de virtud, de dotrina, de piedad, de religion, abren la puerta a los latrocinios, à la auaricia, à la injusticia, à la ignorancia, à la impiedad; y finalmente a todos los vicios y fealdades.

DE LAS COST VMbres del Corregidor.

ES tan importante a la Republica el buen Gouernador, que deuen los ciudadanos suplicar a Dios se le dè tal, con mas instancia (se gnn Aristoteles [275]) que por la salud, vida,

temporales, o frutos: porque en tiempo del mal Gouernador, y que en su gouierno es auaro y cruel, y en el juy zioinjusto y apassionado, en el oyr dificultoso, en las respuestas aspero y soberuio, y muy insolente, y de su condicion muy altiuo, y que quiere la ser uidumbre, y no la beneuolencia de los subditos, y que no cessa de nueuas extorsiones y fuerças, los vicios reynan, las costumbres se amanzillan y corr#pen, la modestia ciuil se profana y per uierte, las virtudes padecen, y en su lu gar se introduze toda licencia y soltu ra, y tampoco tienen los hombres la vida ni la hazienda segura: y en tiempo del buen Gouernador, todos estos defetos se reparan, ò alomenos se emi# dan, porque en las costumbres ya es comun sentencia de sabiosy filosofos, que las condiciones, buenas, ò malas, del Corregidor, luego se vsan en los subditos (como luego veremos.) Pues en los otros bienes muy claro està y **[49]** visto, que harta y prouee mas el cuydado y solicitud del buen Gouernador, que la abundancia y fertilidad de la tierra: y tambien la esperiencia ha mostrado q# en tiempo de buenos y pacificos Corregidores enriquecen los hombres en estado y hazienda, y en las desordenes y peligros que ac#tecen, quando gouier nan y m#dan hombres injustos y no virtuosos, muchos pierden sus h#ras, vidas y haziendas, y aun a vezes sus animas por ellos, y todo anda confuso y alterado. [276]Y assi dizen Ciceron, y Salustio, [277]q# la estabilidad de la Republica de Atenas, mas se deue atribuir a la virtud de aquellos varones zelosos de la patria que la gouernaron, que a los muros y fortalezas della.

Digo pues, que ésta **[sect. 23]** virtud y buenas costumbres de que tratamos en este capitulo, es la nobleza politica, la qual se prefiere a la nobleza legal, o ciuil, [278]tanto qu#to excede la virtud mo ral a la natural, y la nobleza de las heroycas costumbres, a la de la generosa sangre. [279]Y a esto alude lo que Stobeo cuenta de Democrito, que si#do preguntado en que estaua la verdadera nobleza, respondio, que la de los animales en el cuerpo, y la de los hombres en las buenas y loa bles costumbres. Y co mo quiera que qualquier hombre impio y malo puede muy bien exercer las artes que consisten en el ent#dimiento, cantar, tañer, pintar, y esculpir; pero la pratica de la justicia ninguno puede bien vsarla, sino està do tado de todas las virtudes: lo qual prueua mui bien fray Domingo de Soto [280]c# Aristoteles, [281] diziendo, que el gouernar es oficio dela prudencia, a la qual como sean anexas todas las virtudes, es necessario que las aya de tener el juez y Gouernador.

Y discurriendo en nr#o **[sect. 24]** proposito, digo, que Ietro ac#sejo a su yerno Moy sen, [282]q# escogiesse para la determinacion delas causas for#ses, varones poderosos, temerosos de Dios, y amadores de verdad, y enemigos de la auaricia: y por otra translacion, donde se dize potentes, se dize sapientes: las quales ca lidades y palabras pusieron a la letra vnas leyes del Ordenamiento [283](q# no se porque no se reco pilar#:) y porque en las dichas palabras casi se c#prehenden todas las **[50]** virtudes del animo, del cuerpo, y de fortuna, de que ha de ser dotado el juez, diremos bre uem#te sobre cada vna dellas lo mas necessario a nuestro intento. Lo primero dixo Ietro a Moysen, que eligiesse: porque no todos, sino los muy escogidos han de ser proueydos enlos cargos publicos, y para los consejos, segun Salomon. [284]Dixo le que fuessen varones, por la fortaleza que han de tener los juezes. **[sect. 25]** Y que fuessen poderosos, para que la justicia sea siempre acatada y temida, y para oprimir el poder de los soberuios y poderosos con mano militar, siendo necessario: demanera que sean ellos si#pre vencedores, [285]como lo diremos en otra parte. [286] Y si donde dize poderosos, ha de dezir prudentes, fue, porque la prudencia

tiene j#tas y conexas, segun Aristoteles, [287]todas las virtudes: y el mismo en otra parte [288]llamò al juez guarda de la prudencia, sin la qual, como dixo Platon, [289]ninguno podra bi# gouernar ni juzgar; segun luego veremos en otro capitulo. [290]Guiller mo Benedicto [291]declarando la dicha palabra Poderosos, explicò y de clarò, que lo fuessen en ciencia y experiencia pa ra juzgar. [292]

Dixo que fuessen te **[sect. 26]** merosos de Dios, porq# segun S. Chrisostomo, [293] facilmente se aparta de la justicia, el que no teme a Dios, y teme a los hombres, como hizo Pilato, y los dos juezes que condenaron a Susana. Y en los Prouerbios se dize, [294]que el que te me al hombre, presto se perdera, pero el que espera en Dios, serà ensalçado: porque en el temor de Dios està la c# fiança de la fortaleza. Y assi se lee en el Paralipomenon, [295]que entre las cosas que Iosafat amonestaua a los juezes, fue, que el temor de Dios estuuiesse siempre con ellos, pues exercian juyzio de Dios, y no de hombres, porque el temor de Dios es freno de las arrojadas conciencias. Y en los preceptos q# el Papa Innocencio IIII. [296]propuso a los juezes, fue vno, que tuuiessen siempre a Dios del#te de sus ojos, y a el temies sen, y desterrassen de si el temor de los hombres, que es lo que en el Exodo [297] mandaua Dios al summo Sacerdote (que era el juez del pueblo, y el que lo mandaua y regia) que traxesse en la fren te vna plancha de oro purissimo, y esculpido en ella el nombre de Dios, para sinificar, que los juezes han de traer ante los ojos en todas las cosas a Dios **[51]** por amor y temor, si quieren acertar en sus oficios. Y el Profeta Dauid [298] dezia: Entended Reyes de la tierra, y los juezes aduertid de seruir al Señor en temor. La razon dello es, porque como no ay quien les vaya a la mano, siendo ellos los mayores, si el temor y amor de Dios no los refrena, haran a cada passo agrauios y desafueros: y como dize Fero, [299]siendo combatidos y l#bardeados vnas vezes de amor, y otras de temor mundano, otras de codicia, y otras de ira, impossible es que alguna vez no tuerçan de la justicia, si de la gracia y temor de Dios no estan guarnecidos. Encareciendo la ley de la Partida, y otras leyes Reales [300]lo que esto im portaua (sobre todas las calidades y partes de los juezes) dixeron, *E sobre todo que teman a Dios: ca si a Dios temieren, guar dar se han de hazer pecado, e aur an en si piedad e justicia.* Y assi mismo dize otra ley: [301]*Que temeran al Rey, y a aquellos señores que los pusieron en los oficios, porque temiendolos, auran miedo y verguença de errar.*

No basta (dezia Fero **[sect. 27]** [302]) que el juez sea docto, sino que tambien tema a Dios; porque muchas vezes el anima del justo alcança y discierne mejor la verdad que siete especuladores: y vn h#bre bueno, aunque solo, libra alguna vez al pueblo de perdicion. Y segun otras leyes de partida, [303]sin el temor de Dios no ay cosa perfeta. Y Lactancio [304]dize, que solo el temor de Dios guarda la compañia de los hombres, por el qual la vida se sust#ta, se fortaleze, y se gouierna.

Pero aduiertan los jue **[sect. 28]** zes, que este temor de Dios que Ietro, y las leyes piden, es el temor que llaman los Doctores [305]filial; por el qual el hombre teme la ofen sa de Dios, al qual ama: y miren no vsen del temor mundano, al qual respetan y miran como a vltimo fin, porque c# este temor estan aparta dos de Dios, y no har# jamas cosa buena. Muchos bienes que nacen del temor de Dios refieren vna ley de Partida, y el Arçobispo

de Florencia, [306] y eleg#tem#te el Obispo Osorio en la carta q# **[52]** escriuio a la Reyna de Inglaterra: [307]y del temor mundano que ha de c#trastar el juez para ser constante en la justicia, tratamos adelante. [308]

Dixo Ietro que fuessen amadores de **[sect. 29]** verdad, porque segun san Agustin, [309] la autoridad sin la verdad no vale nada: y segun las leyes Reales [310]la verdad y la justicia andan j#tas: y por Esdras [311] se dize, que la verdad no acepta personas, ni preuarica en los juyzios, sino q# con fortaleza y potestad discierne las cosas. Aristoteles [312]dize, que son muy vituperables los que fingen lo que no es, y los que dissimulan lo que es, o lo disminuyen: pero el que està de por medio, y no engrandece ni m#gua las co sas, sino que quales son las dize, o las muestra, éste es loable. Y la ley de partida [313]dize, que *los que gouiernan a otros, si dizen las cosas como non son, fallanlos por mentirosos, e non les creen despues en las otras cosas en que les deuian creer.*

Del Rey Artaxerxes escriue Cermenato, [314]q# a vn soldado m#tiroso le hizo horadar la lengua con tres clauos. Y assi los Principes y sus ministros deuen amar de coraçon la verdad, y jamas ellos mentir, ni a los m#tirosos admitir: y los juezes han de pro fessar esto, y que entien d# dellos los abogados, y los escriuanos y procuradores, y los otros ministros, y los mismos litigantes, quan amigos son de la verdad, y qu# to aborrecen la mentira, y no tengan por ami go a hombre mentiroso, como lo dixeron bien Plauto, [315]y Horacio, [316]y tengan siempre en la memoria aquella autoridad del Sabio, [317]que Dios aborrece seis cosas, pero que la septima le es detestable, y vna dellas es, la l#gua mentirosa. Y assi pienso que en esta Era està Dios ofendido en esto mas que en otro ningun siglo, por estar la mentira tan introduzida, y tan autorizada en las personasmas graues y ex#plares, y a su imitacion en todo genero de gentes, que a penas se halla quien trate ver dad con puntualidad.

Tambien han de ser **[sect. 30]** los juezes amadores de verdad, para inquirirla y buscarla en las entrañas y medulas de los he chos y negocios, desem boluiendo, e inuestig#do con los ojos del entendimiento lo vno y lo otro, hasta hallarla, y descubrir la llaga del #cesso, como dize Vincencio Cygaul, [318]y vna **[53]** ley de la partida, [319]hablando con los juezes, dize, *Han de ser acuciosos para saber la verdad*: y es, segun Baldo, y otros, [320] de buenos juezes no de xar la verdad enmarañada, porque examinada y discutida mas resplandece, y siempre se han de pegar a laverdad, que es madre de justicia: y assi por la verdad, y para ella tantos priuilegios y especialidades c# cede el derecho. [321]Por lo qual mandan las leyes destos Reynos [322]a los juezes que no se desuien del derecho, y de la verdad, rezelando lo que dixo Dios por san Mateo, [323]que la verdad de la justicia està diminuida en los juezes y Gouernadores.

Finalmente aconsejò **[sect. 31]** Ietro a Moysen, que pa ra juezes escogiesse varones enemigos de la auaricia: y alli quiso dezir, que fuessen h#bres que se contentassen c# lo necessario, y que no procurass# sobra, ni hartura de bienes tempora les, que es lo mismo q# auaricia; de la qual tratò Dios en el Exodo, [324] y en el Deuteronomio, [325] prohibiendo el recebir dadiuas, por que ciegan a los prudentes, y peruierten las palabras de los justos. Y por Esaias dixo: [326]Vosotros que por dadiuas justificais al ma lo, y hazeis justicia al

bueno, assi como el fue go abrasa a la arista y pa ja, sereis consumidos y deshechos. Y consideren los Corregidores (co mo dixo S. Ambrosio, y Vulcacio Galicano, [327]) que no les dieron los oficios para que se hag# ricos y viciosos à costa de la sustancia de los subditos, y de las entrañas de la Republica. Desto tratamos largam ente (como cosa tan importante y vsada) en otros capitulos desta Politica. [328]

Deue assi mismo bus **[sect. 32]** carse el Corregidor, q# no sea soberuio, arrog#te, ni ambicioso, porq# concurriendo con su c#dicion la soberuia y elaci#, que suele acarrear el mando y poder, harà efetos y oficios muy perniciosos y contrarios a la justicia: porque (segun dize el Ecclesiastico [329]) el origen de todo pecado es la soberuia. **[54]** Y en otra parte dixo: [330] Hizier#te Corregidor? no te ensoberuezcas, y lleuate con los subditos como si fuesses vno dellos: porque realmente con la soberuia andan juntas la insolencia, la arrogancia, la jatancia, el menosprecio y otros vicios odiosos a Dios [331] y a los hombres, y Dios resiste a los soberuios, y da gracia a los humildes, como dizen los Apostoles san Pedro, y Santiago. [332]Y lo que mas es, que segun san Gregorio, [333]todas las vezes que el Corregidor se de leita de mandar a los subditos, y de ser singu lar en la honra, comete culpa de apostasia: y auiendo por merced de Dios sido antepuesto y adelantado para gouernar y juzgar a otros h#bres, que por ventura algunos dellos tienen mas virtud y meritos para ello que el, siendo tambien como el es h#bre humano, flaco y sujeto a tantas miserias y caydas, [334]no deue ensoberuecerse, sino biuir muy recatado, y apercebido para no caer de la diuina gracia: porque segun se dize en los Prouerbios, [335] donde ay soberuia, alli ay afrenta, y donde ay humildad, alli ay sabiduria.

Tampoco el Corregidor **[sect. 33]** ha de ser hablador, [336]ni jatancioso, porque con el mucho hablar se enuileze y causa pecado, [337]y c# loarse a si mismo, [338]pier de la honra de lo que bien haze: porque como dize el Sabio, [339]la alab#ça ha de nacer de la boca agena.

No negamos por es **[sect. 34]** to, que el Corregidor acreciente y guarde la autoridad de la dignidad, antes por ella deue estimarse: y assi lo dio por precepto el Iurisconsul to Calistrato; [340]pero ha de ser con me diania, y de modo que no se eleue ni desvanezca. [341]Y para ello traya en la memoria tres cosas que dize Rafael Volaterrano, [342]es a saber, que gouierna a hombres, y que los deue gouernar segun las leyes, y que no los ha de gouernar siempre.

DE LA SOBRIEDAD del Corregidor.

DEue assi mismo el Corregidor ser muy templado y sobrio en el comer y beuer: con lo qual **[sect. 35]** preseruarà el alma de vicios, el cuerpo de enfermedades, y la Republica **[55]** de muchos daños. [343]Por lo qual Platon condenaua que vn hombre se hartasse dosvezes al dia de comer, o de beuer: porque la demasia en esto segun el, suprime la virtud demanera, que se pierden las fuerças del cuerpo, y del enten dimiento. Vna ley de la Partida [344]dize ser cosa necessaria que el que ha de gouernar a muchos, aya siempre su seso apercebido, el qual no traera siendo beuedor: porque segun san Agustin **[sect. 36]** el demasiado vino es el que beue al hombre, q# no el hombre al vino, porque le quita el juyzio, las virtudes, la hon ra, la salud, las fuerças del cuerpo y del animo, [345]y aun la generacion: [346]y por

esso los an tiguos llamauan al vino veneno. [347]A este propo sito las leyes de Partida [348]dizen quanto aqui pudieramos traer contra el vino: y assi referire las palabras de vna dellas, [349]que aunque ha bla con el Rey, quadra tambien al Corregidor que le representa, que dizen desta manera: *El comer fue puesto para bi uir, e non el biuir para comer: e el beuer dezimos que es vna de las cosas del m# do de que el Rey se deue mu cho guardar, porque esto n# se deue fazer si non en las sazones que fuere menester al cuerpo, e aun ent#ce mu y mesuradamente: ca mucho seria cosa sin razon, que aquel a quien Dios dio poder sobr e todos los homes que son en su señorio, que dexe al vino apoderar de si, ca el beuer que es sobejano, saca al home de las cosas que le conuiene, e fazele fazer las que son desaguisadas: e por esta razon vsauan los antiguos que no diessen vino a los Reyes fasta que fuessen de edad, e aun entonce mesuradamente è templado: e esto fazian, porque el vino ha gr#de poder, e es cosa que obra contra toda bondad, ca el faze a los homes desconocer a Dios, e a si mismos, e descubrir las poridades, e mudar los juyzios, e cambiar los pleitos, e sacarlos de justicia e de derecho, e aun sin todo esto enflaquece el cuerpo del home, e menguale el seso, e fazele caer en muchas enfermedades, e morir mas ayna que deuia: onde los Reyes que esto non catassen, darles hie Dios en este mundo por pena muchas enfermedades è pesares, è en el otro fazerles hie como aquellos que toman vida de bestias, e dexan la de los homes.*

El Pontifice Sozimo **[sect. 37]** [350] por los dichos vicios q# causa el vino, vedò que los clerigos lo beuiessen, y que no as**[56]** sistiessen a b#quetes. Y los Chinos [351]prohiben a los juezes que no beuan vino, y que no salgan al tribunal, ni a dar audiencia sino ayunos: y los Romanos, segun refiere Alexandro, [352]por tan detestable cosa tuuieron que las mugeres beuiessen vino, que lo castigauan con pena ca pital, como si cometieran adulterio, ò otro crimen atroz: y se acost#brò que los hermanosy parientes besauan las hermanas y deudas, para entender si auian beuido vino, y castigarlas por ello.

Quando el excesso y **[sect. 37]** vicio del beuer llega à causar borrachez, demas de ser vno de los mas estraños pecados q# pueden ser, como dize otra ley de Partida, [353]es cosa luxuriosa, infame, y agena de hombre sabio, segun dizen Salomon, [354]y S. Geronimo. [355]A este pro posito dize Seneca [356]estas palabras, muy aplicables al dia de oy: V#dra tiempo, en el qual se harà honra y bizarria del emborracharse: y aun en al gunas prouincias ya se tiene por tal: pero à la religion, justicia, fortaleza, y à las otras virtudes de nuestros Españo les, no digo aun de los juezes y magistrados q# gouiernan, sino de qualesquier particulares, es vilissimo y torpissimo alguna vez emborracharse. Y no dudo que si Seneca alc#çara estos tiempos, no loára tanto nuestra nacion de la templança en el beuer, porque viera por las calles, y por las casas mas borrachos que nunca huuo en ella, y como dezia san Agustin [357]de los beuedores de su tiempo, y de otras prouincias, no solamente no tienen por pecado la borrachez, pero en los combites mofan de los que beuen poco, y se confederan y brind# para beuer mas de lo que conuiene. Bien se sabe la excelencia de virtudes, y grandes hazañas de Alexandro Magno, pero mucho le afeò la costumbre que tenia de embriagarse, hasta ganar los precios de seyscientos escudos que ponia a quien beuiesse mejor: y vna vez vio rebentar en su presencia al que auia ganado vn precio con quarenta compañeros. Y Mitridates Rey de Amasia, imitando a Alexandro, como dize Plutarco, ganò dos precios puestos al que mas comiesse y beuiesse. Finalmente dezia

Platon, [358]que de su pa recer a los juezes y Gouernadores se auia de prohibir el vino, pues de ordi-**[57]**nario han de deliberar las cosas graues. Y assi Romulo auiendo beuido muy poco en vna ce na, y preguntadole la causa, dixo, que porque de alli a tres dias auiade tratar vn negocio: y diziendole que si assi beuiessen todos, que valdria barato el vino, dixo, que no valdria sino caro si todos beuian lo que podian, como el auia hecho. Solon por vna de sus leyes condenaua a muerte al juez q# se tomasse del vino: de lo qual se colige quanto era entonces reprehendido aquel vicio, y la buena opinion que se requeria en el Gouernador. Otras cosas sobre esto vea el letor por los autores. [359]Solo le ad uierto, que nunca beua el vino puro, como lo hazian los antiguos, segun refiere Plinio, [360]sino aguado, y no mas de tres vezes, sino es con neces sidad, segun Estefano Costa, y otros Doctores, [361]y Vincencio Cygaul lo notò del Emperador Carlo Magno. Y no le parezca despropo sito lo dicho, porque ya hemos visto salir a plaça en residencias, y venir al Consejo muchas fealdades de Corregidores y juezes beuedo res, que les han hecho parar colorados a la vista dellas, y aun de oficio priuados.

No sinificamos por **[sect. 38]** lo dicho que la mesa del Corregidor aya de ser tan parca y escassa, que de miserable y auaro [362] sea notado, porque es muy poco lo que en la mezquindad puede ahorrar, y mucho lo que en el pueblo da que murmurar, como quiera q# muchas vezes los Gouernadores. y juezes or dinarios comen con testigos, a causa del continuo y necessario despacho de negocios, y por la nota de los circunst# tes se deuen seruir con mas largueza y aparato. Paris de Puteo [363]dize, que no coma cebollas, q#so, ni otros ruines ni grosseros m#jares, por que segun Dino, y Baldo, [364]el aluedrio del buen varon, que es el juez, c#siste en los buenos, o malos manjares: y segun Iuan de Platea, y los Medicos, [365]el carnero se digiere y sustenta bien, y cria buena sangre: aunque Galeno [366] abomina dello, y alaba el tozino, cabrito, y ternera. Y para tener t#pl#ça y mediania, obserue el dicho de Cat# Censorino, [367]el qual dixo, que el mucho **[58]** cuydado de la comida, es gran descuydo de la virtud. De la sobriedad y demasia de los antiguos en las comidas, quien quisiere ver muchas cosas, lea à Alex#dro de Alexandro. [368]Y porque à la demasiada comida, y beuida sucede la luxuria y deshonestidad con mugeres, y esto es de las cosas que mas afean las cost#bres del Corregidor, vease lo que cerca dello diremos en otro capitulo. [369]

Por las razones suso **[sect. 39]** dichas deue el Corregidor no darse à banquetes, ni combidar, ni ser combidado: porque en ellos se contrae mayor familiaridad que en los coloquios y conuersaciones, como dize vna glossa, [370]y facilmen te es vno engañado entre los manjares, [371]y la mucha familiaridad c# los subditos es prohibida al Gouernador. [372] Y porque en los combi tes pierden los hombres el juyzio con el comer y beuer, la grauedad c# el hablar, y la salud con el comer. Y assi Licurgo entre otras leyes que hizo, prohibio los banquetes, porque es ordinario en ellos contarse cuentos im pertin#tes, suceder risas y descomposturas, y leuantarse á jugar, [373]y otras indecencias. Por lo qual dixo Salomon [374]que era mejor yr à la casa del lloro, que a la del banquete: por esto los banquetes tambien estan prohibidos à los Obispos, y Clerigos. [375]Del Emperador Adriano se lee, que honraua mucho à los hombres principales, y los visitaua en sus enfermedades,

y combidaua, y aceptaua sus com bites. Y como quiera que el mando, è imperio no quita los afectos, como de Antonino Pio dezia Iulio Capitolino, si el Corregidor quisiere alguna vez recrearse, puede con los de su casa, y su teniente, y combidarle, y ser combidado del, como en otro lugar dezimos. [376]

DE LA MODESTIA del Corregidor.

ADuierta assi mismo el Corregi **[sect. 40]** dor de no darse à passatiempos, ni à musicas, ni à conuersaciones jocosas, porque allende de los dichos males, hazerse ha juyzio contra el, de que antes del oficio era hombre pobre, y de humilde suelo, y que con la prospera fortuna mudò las costumbres, segun dize el adagio, [377]lo qual en los hombres de baxa calidad es efecto natural: porque c#el nueuo tempe ram#to y grasso, borr#se las figuras que antes auia en la memoria, y se entorpece el ent#dimi# to, segun Iob, y otros. [378]

[59] Ni tampoco se des **[sect. 41]** componga en las j#tas y ocasionesde regozijo, aunque sean priuadas y secretas, a dançar, baylar, tañer, o cantar, por muy de confiança que sean los testigos: porque en saliendo de alli, lo murmuran, y hazen de llo conuersacion. Dize Trebelio Publio, que el Emperador Aureliano quitò de Censor a su vnico amigo Rogerio, porque en la boda de su vezina Postoria auia comido y dançado, diziendo, que el buen juez ha de emplear su grauedad en las cosas de veras, y no perderla en tiempo de burlas.

Tambien deue el Co **[sect. 42]** rregidor abstenerse de los juegos no solo vedados, pero aun de los que no lo son: porque demas que, como dize Ciceron, [379]para cosas graues, seueras y grandes somos nacidos, y no para juegos, y assi se prohiben a los Obispos y clerigos, [380]y generalmente a todos los oficiales en dia de trabajo, [381]el Corregidor que ha de castigar a otros ju gadores, y que ha de dar buen exemplo, y ocupar el tiempo en sus oficios, no ha de peruertir todas estas obligaciones, y gastarle en jue gos, encerr#dose en su casa, o en las agenas a ellos, y causando dilacion y mal despacho en los negocios, y mucha familiaridad con los subditos, y menospreciode su dignidad, y las contiendas y tantos males que prouienen de los juegos, [382]sin que le parezca que a todos ellos satisfara con pagar en residencia seisci#tos marauedis que la ley [383]pone de pena; que ya he vi sto en el Consejo imponerse por ello (y con gran razon) otras penas muy mayores, y aun de suspension a Corregidores y Oydores: porq# (como dixo muy bien Ciceron [384]) los que son dados y sugetos a deleites, vicios, y codicias dexen las dignidades y gouiernos de la Republica.

Tambien aduierta el Corregidor de **[sect. 43]** no ser amigo de bullicios, ni de inquie tud, ni liuiano en sus actos y meneos, y en su andar, sino graue y reposado, porque la quietud aplaca el espiritu, y esclarece el entendimiento, y segun el Filosofo, el alma en la quietud y sossie go se haze sabia. Pero en el andar no sea tanto su reposo, que parezca pom poso, ni tanta la priessa, que no pueda al#tar, o se altere el rostro, y se ember**[60]** mejezca, [385]porque en los mouimientos parece que no ay virtud de templança, y la grauedad en el andar muestra la madureza del entendimiento, [386]y segun Aristoteles, [387]el hombre sa bio ha de ser ocioso en el cuerpo, y negocioso en el entendimiento, por que los bullicios del cuerpo confunden el enten dimiento, y turb an el animo: y como dize Lucas de Pena, [388]ay algunos que parece que andan con los braços, segun bracean con ellos: otros que

con el rostro, segun le mueuen facilmente à vna y otra parte: el qual ha de tener tambien compuesto, porque el gesto blando y meloso sinifica lasciuia, el dissoluto negligencia, el ligero inconstancia, el muy libre soberuia, el encapotado irac#dia, y finalmente ha de mostrar el Corregidor, y juez vn dulce rigor, para que con las demas partes del cuerpo se proceda con modestia en los deuidos ministerios.

DEL ADORNO DEL Corregidor.

YA Que en este capitulo trata **[sect. 44]** mos de la compostura de las costumbres del Corregidor, es bien encargarle assi mismo la compostura y tratamiento de su persona, por que los hombres no aseados ni limpios, segun dezia el Emperador Adriano, siempre son de torpes juyzios. Y en el Ecclesiastes [389]se dize, que la vestidura no ha de ser vil, sino decente, porque adorna al que la trae, y como dize vn Decreto, los desaseados y rotos de vestidos, no deuen ser admitidos. [390]La ley de la Partida [391]refiri#do el vso de los antiguos, dize assi: *Los nobles trahian los mantos, y todas las vestiduras muy limpias y apuestas, segun el vso de sus lugares: ê esto fa zian, porque quien los viesse, los pudiesse conocer entre todas las otras gentes, pa ra saberles honrar*. En el Exodo [392]se lee, que m#daua Dios que en los sa grarios y sacristias estuuiessen grandes espejos, donde los sacerdotes se mirass# para adornarse y componerse, porque la mala compostura de fuera, es señal segun san Agustin, [393]de la voluntad mal compuesta de dentro, como lo notò Salustio en Catilina. [394] Y como quiera que el oficio de Corregidor y juez ordinario, segun dize el Iurisconsulto Pau lo, [395]tiene magestad, por el ministerio del oficio, y de los Alguaziles, y otros executores, y la alteza del tribunal, **[61]** que haze venerable al ma gistrado, conuiene que el Corregidor se vista lustrosa y h#radamente, y trayga criados con buen abito. Aristoteles escriuio a su dicipulo Alexandro Magno, q# adornasse siempre su persona con abito Real. Y Seneca [396]aconsejò a la muger de Neron, tambien su dicipulo, que se vistiesse cada dia delicada y preciosamente: no por ella, sino por la autoridad del Imperio. Y assi vna ley de Partida [397]en la institucion del Rey, dize: *Otro si en el vestir, les deuen mostrar que se vistan de nobles paños è muy apuestos, segun que conuiene a los tiempos.* Pero lo dicho no se entiende para que los dias de fiesta salga el Corregidor con vestido mejorado del de entre semana, que es cosa visoña, y por ello reprehendio Diogenes a vn forastero, diziendo, q# para el hombre honrado cada dia era fiesta, segun refiere Brisonio en sus facecias: [398]a cuya imitacion respetiuam#te deue hazer lo mismo el Corregidor, pues como queda dicho, tiene magestad, y representa al Rey. Y assi segun el derecho ciuil [399]de los Romanos, po dia el Proconsul y mayores Corregidores andar en carroça, y traer trabea, y vestiduras preciosas c#sulares, [400]de que tambien vsauan los Emperadores. El Iurisconsulto Calistrato [401]dize, que el oficio de Gouernador de Republica es ho norifico y sumptuoso. **[sect. 45]** Y Acursio [402]afir ma, que puede ser compelido el Corregidor a tener mula, o cauallo en la ciudad o villa de su cargo, y si no lo tiene, y los criados q# conuiene a la dignidad del oficio, puede en residencia ser multado en el salario, segun Iustiniano en vn autentico, y algunos estatutos de Italia. [403]Tito Liuio dize [404] que el C#sul Postumio yendo a gouernar a los Prenestinos, introduxo el primero que la Republica le adornasse

su ca sa del menaje necessario: lo qual se tuuo por graue carga. Y Ciceron se alaba [405]que exonerò della a los de Cilicia qu# do los fue a gouernar. Y en otro lugar [406]celebra el vso que despues introduxeron los Romanos de proueer a los Corregidores de dinero, esclauos, cauallos, azemilas, vaxilla, y vesti dos para su seruicio: el qual vso renouò el Emperador Alexandro, c# orden que parte dello boluiessen acabados los oficios, y con lo demas se q#dassen si los huuiessen bien administrado, segun refieren Capitolino, L#pridio, y otros. [407] Y cierto conuiene que los Gouernadores y ma gistrados trayan muy autorizadas sus personas, y se dexen comunicar **[62]** de sus Republicas: porque segun Aristoteles, y otros, [408]por esto los pueblos los precian mas, y los temen mas, porq# con la grandeza ponen espanto, y con la llaneza quitan el miedo. Y esto quiso dezir Iuan de Mena en aquel verso,

Que tal honra hazen al hombre, Qual veen que es surafez. De Octauiano Emperador dize Suetonio, que nunca a el vinieron embaxadores, que en viendole no se espantassen, y despues comunic#do le no le adorassen. Algunos Corregidores h# menester en esto mas espuela que otros, porque cierto tratan vilm# te sus personas y familias, sin el adorno de ve stidos, criados, menaje, y cauallos que requiere el oficio, con lo qual le enuilezen y afrentan.

Otros han menester **[sect. 46]** freno, porque superflua y vanamente se tratan, y gastan por jatancia y delectacion, y toman estado de grandes a costa del sudor de los pobres, como q#da dicho. Y este desorden y falta de parsimonia es muy reprouado por la ley Fa nia, y Licinia, y otras le yes que hizieron los Romanos para t#plar los gastos, de que hizo m# cion Aulo Gelio, y otros. [409]Porque el juez q# gasta mas de lo que pue de, està a peligro de hazer lo que no deue, em prestillando, cohech#do, y baratando por muchas vias la justicia para c#plir (por su apetito) no lo que ordena la razon, sino lo que manda su señora la vanidad. Por lo qual segun dize Esparciano, el Emperador Adriano, tassò y señalò los gastos de los juezes, y assi se lo aconsejò y escriuio Mecenas al Emperador Augusto Cesar, segun refiere Dion. [410]

Y aqui es de aduertir **[sect. 47]** a los Corregidores, en especial a los letrados, que no vsen de vestidos y ropas de color, q# arguyen liuiandad, y ofenden los ojos de los hombres graues, que los miran, sino conuinientes a su oficio y dignidad, saluo la que a los Cardenales, y a los Sacerdotes y Religiosos ordenò el Papa Clemente, y otros. [411]En esto del **[63]** vestir vsauan los Romanos [412]que el Rey trahia la purpura, el soldado la clamide, el sacerdote la estola, el abogado la toga, el frayle la cogulla, y el pretor la trabea bl#ca: porque como se dize por adagio, El vestido muestra el oficio. [413] Este mismo intento tuuo Alexandro Seuero, segun refiere Lamprideo, [414]de que todos los oficios y dignidades traxessen ciertos y conocidos vestidos, por los quales se distinguiessen vnos de otros. Y Vlpiano, y Paulo Iurisconsul tos se lo estoruaron, diziendo, que con facilidad dello se causarian injurias y c#tiendas entre los hombres. De vn Senador refiere el Iurisconsulto Pomponio, [415] que vsaua traer vestidos mugeriles, del qual y de muchos otros afemi nados en esto, haze larga censura Tiraq#elo. [416] Licurgo hizo ley que se traxesse cada año vn ve stido, no tanto sumptuoso, quanto honesto: pero auiendo hazienda para ello, no solo no se puede condenar en el gouernador el lustre, y es pl#dido tratamiento de su

persona y familia, sino alabarse; porque como queda dicho, la hermosura y grandeza nos pone en admiracion.

Tampoco deuen traer **[sect. 49]** los Corregidores y juezes los cabellos rizos, te ñidos, o afectados, porq# es cosa afeminada. [417] Y por esto dize Plutarco, [418]que Filipo padre de Alexandro priuò, y con razon, de oficio a vn juez. Y Eliano [419]refiere, que Archidamo Rey de Macedonia, indignado de Ceo, hombre anciano, culpado en esto, le dixo: Que podra éste hablar cuerdamente, pues no solo trae el ani mo afeitado, sino t#bi# el cabello? Deste vicio vsaron mucho los antiguos Italianos antes de la venida de Eneas, como de Lauso lo refiere Virgilio. [420]

DE LA VIRTVD DEL Corregidor.

SI#do el Corregidor de la modes **[sect. 50]** tia y templança que auemos dicho, serà poco necessario encom#darle la honestidad y castidad, pues concurri# do en el las dichas virtudes, se pre**[64]** ciara desta, la qual no es la que menos ennoblece a todos, ni lo con trario della lo que menos enuileze, en especial a los hombres publicos y ex#plares: porque como dizen S. Geronimo, y san Ambrosio, [421]el amor ignora el juyzio, y no cuyda en otra cosa, sino en lo que ama: y la luxuria a los sabios in fama y entontece. [422]Y assi los derechos encomiendan mu cho la castidad. [423]Apio Claudio, como refiere Iustiniano, [424]aficionado del amor de vna d#zella, peruirtio el derecho. Y de vn Emperador dize Viuiano, [425]que mouido de la hermosura de otra, fauorecia su causa: y porque desto tratamos en otro capitulo, [426]me remito alli.

Manso y justo, y te **[sect. 51]** meroso de Dios, y de buena conciencia, casto, y no auariento deue ser el Corregidor, y bi# entendido dizen las leyes Reales, porque con la mansedumbre [427]agra da a los negociantes, y #termina los negocios atentadamente; con la rectitud [428]galardona los buenos, y castiga los malos, y guarda justicia a las partes; con el temor de Dios teme el ofender è injuriar por amor de Dios; con la equidad y benignidad [429]administra justicia, por dar tan buena cuenta como la toma; y de la castidad resulta buen exemplo para los subditos, y de huir de la auaricia, prouiene limpieza en no recebir dones, y en no lleuar derechos y otras cosas indeuidas. [430]

Estas son las dos sa **[sect. 52]** les que dizen los Iurisconsultos ha de tener el buen Gouernador; la vna llaman sal de conciencia, y la otra sal de sabiduria: [431]con las quales se gusta de todo negocio sabrosamente: c# la conciencia abraça to dos los preceptos de ley natural, diuina y humana, amar a Dios, y al proximo, y hazer todo aquello que para si que rria. Con la sabiduria se gana la discrecion y conocimiento para gouernar la Republica, y administrar justicia. C# la estimacion del valor de las cosas para la execucion de la justicia c# **[65]** mutatiua, que pertenece a la parte de la gouernacion del pueblo, y con noticia de los derechos, para la determi naci# de las causas, que pertenece a la parte de la justicia distributiua. Y estas dos sales son las que primero considerò Ietro, quando aconsejò a su yerno Moysen, [432] que escogiesse para juezes varones sabios y temerosos de Dios. Y lo mismo se dixo por Dauid en vn psalmo. [433]

Iesu Christo nuestro **[sect. 53]** maestro [434]loando el bu# administrador de la tutela del talento, que es el cargo que cada vno toma en su encomienda, dize que deuen con currir quatro virtudes en el buen ministro deste talento, conuiene a saber, la primera diligencia [435]para inquirir y proueer, porque la diligencia es mina de bienes, y la negligencia madrastra de las virtudes. La segunda, que sea subdito para obedecer los mandamien tos de su Principe. [436]La tercera, que sea bueno, [437]para que dè lo suyo a cada vno, y a ninguno haga injuria, [438]y la quarta, que sea fiel en Fê Christiana. [439]Y tenga fidelidad y limpieza de coraçon, y de manos. [440]Porque es cier to que los oficios preeminentes se conseruan con lasvirtudes, mas las heroycas virtudes corren peligro entre los oficios, sino tienen las virtudes echadas hondas rayzes en la voluntad. Y desta fuerte es el ministro en esta vida virtuoso y bienauenturado; dos cosas que por si son desseables, y por el mis mo caso sublimes.

Y aun quando se eli **[sect. 54]** giess# las personas para estos magistrados por meritos y virtud, son ta les los gouiernos de su cosecha, segun san Gregorio, [441]que quando los hombres se veen en ellos cercados de tantos poderes, y de tantas h#ras, toman en si loçania, y **[66]** soberuia, [442]porque de ordinario la prosperidad es esp#ja de vicios, y pr#sa de las virtudes, y en ella se acuerdan me nos los hombres de si, y no se conocen quan poca cosa son, y se desordenan con la ambici# mas que en las aduersidades, porque es mas dificultoso guardar la modestia en las cosas prosperas, que en las aduersas: por lo qual dixo Dauid, [443]que el hombre puesto en la honra, pier de el entendimiento, y haze se semejante a los brutos: esto es, porque no son todas cabeças pa ra andar en alto, y assi suelen desvanecerse y caer abaxo, porque no entienden su estado, y pierden el conocimiento del, y quedan llenos de viento y vacios de virtudes, ni consideran el cargo que tienen acuestas, ni los oyos en que pueden caer, porque muchas vezes vamos por el camino que entendemos es de recho, y hallamos a las vezes grandes estropieços; que aun en el camino de recho y llano salen çarças, que nos trauan en los vestidos: y aunque no erre mos en la carrera, muchas vezes tropeçamos en ella: y assi puesto que el Gouernadorsea bueno, mucho ha me nester buena vida que le enderece: y el hombre cuerdo ha de pensar que mi#tras biuiere en esta vida, la felicidad tiene como prestada, y la aduersidad por natural patrimonio.

Tres cosas le aprouecharian mucho **[sect. 55]** al Corregidor para endereçar sus costumbres, y acertar en sus oficios. La primera, ser dado a la oracion; la qual con humildad y confiança penetra las nubes, como dize el Ecclesiastico: [444]y hecha en el nombre de Iesu Christo nuestro Redentor, y por sus meritos, alcançarà lo que pidiere y le conuinie re, como el mismo lo dixo [445]y prometio a sus dicipulos: porque segun el Profeta [446]cerca està Dios de todos los que le inuocan en la verdad. Y junto con esto deue ofrecer a Dios su intencion y voluntad, pidiendole que se la acepte en su seruicio, y que le guie, disp#ga, y aconseje de tal manera, que todo lo que el hiziere en la administracion del oficio, sea para seruicio suyo, y para el bien publico, y su propia saluacion. Y esto aconseja S. Pablo, [447] y lo vsaron los santos, y los sabios. [448]Y pues nadie puede gouernarse a si mismo, ni obrar la justicia sin la ayuda, fauor y gracia de Dios, [449]bien se puede entender qu# to mas necessario le de ue ser al Corregidor pa ra regir y gouernar justamente a muchos, pedirle

su fauor con efica cia, temor, y deuo cion, para que le dè su gracia y suficiencia. La segunda cosa es, el miedo de **[67]** la verguença. Y la tercera el desseo de la honra: y assi fingia Platon, que queriendo Iupiter encaminar a los hombres en la manera de gouernarse, ordenò à Mercurio que traxesse a la tierra la verguença, y la justicia, porque aborreciendo la iniquidad, obrassen bien. Las cosas vergonçosas que deue huir el Corregidor, son, parecer soberano, embidioso, ambicioso, inor#te, chocarrero, codicioso, v#gatiuo, mal intencionado, hablador, y menospreciador de la honra de los subditos. Y ay del estado gouernado por vn mentecapto y furioso, y mas si trae de ordinario la boca llena, y la bolsa abierta, y la conciencia rota, y la verguença per dida.

San Agustin **[sect. 56]** [450]dize, q# de la honra es digno so lo el virtuoso, y que sin virtud no puede auer h#ra. Por lo qual el fortissimo Capitan Romano Marco Marcelo (segun refiere Patricio [451]) traçò que la escala para los magistrados fuesse la virtud, con cuya sinificacion y exemplo los Romanos hizieron dos moradas y t#plos muy sumptuosos, el vno para la virtud, y el otro pa ra la honra: y ordenaron, que estas dos casas fues sen auidas por dioses, y honrau#las como a dio ses, y mandaron que ninguno passasse al templo de la honra, si primero no passasse por el templo de la virtud; en lo qual dau# a entender segun Agustino, que ninguno auia de subir a honras sino por virtudes, porque por los merecimientos deue cada vno venir a la honra, y no por codicia engañosa, ni por falsedad. Y à esto alude lo que escriue Tro go Pompeo, [452]q# Alexandro hizo Rey de Sidonia, a vno que se llamaua Abdolino (siendo limpiador de poços) por que por su valor lo merecia. Y lo que de Platon refiere Seneca, [453]no auer en el mundo Rey que si se examinasse desde su principio su linaje, no le hallass# decendiente de algun esclauo, o de otra tan baxa persona: de lo qual trata bien Iuan Costa. [454]Boecio [455]dize, que la dignidad, ni la honra, no tiene de su yo ninguna virtud, ni bondad, sino vna falsa opinion que en ella es virtud pro pia, y que no ay duda ninguna que los malos pueden alcançar dignidades y honras: y si ellas fuessen de si buenas, harian buenos a los que las posseen, y virtuosos: **[sect. 57]** lo qual no hazen segun dixo Seneca, [456]porque son bienes de fortuna. Y segun Cornelio Tacito, de infinitos Cesares y Emperadores que huuo, todos se hizieron peores con el imperio, y solo Vespasiano de sus antecessores se mudò en mejor con el. Y por esto dixo vn truhan a Claudio Neron, que los rostros de los buenos Principes se podian ver en la tabla de vn solo anillo. [457]Y aunque parezca que los c# stituydos en oficios y dignidades, son buenos, porque son honrados, **[68]** pero mas les nace de alli à los malos deshonra, que honra: porque mas ma nifestado es cada vno por malo, quanto mas es denostado, y desechado de los hombres: y esto hazen las dignida des y las honras con gran razon, porq# los malos dan a las dignidades y honras su galardon, assi como ellas à ellos: quiero dezir, que assi como los malos ensucian y deshonran las dignidades, assi las dignidades ensucian y deshonran à ellos, manifestandolos por quales son. San Bernardo [458]dize, que el Gouernador indigno de la silla, es como la ximia que està encima del techo, la qual quanto mas eminente està, t#to mas parecen sus torpedades. A este proposito trae Valerio Maximo [459]el exemplo de Scipion hijo del superior Africano, que auiendo pretendido, y obtenido el oficio de pretor de Roma, mas por respetos agenos que por meritos propios, visto por sus deudos que con vicios y torpedades manchaua la toga (vestidura blanca, que en señal de pureza de costumbres trahian los pre t#sores de los magistrados, como

adelante veremos) y la mala cuenta que daua de si, no consintieron que se sentasse en su tribunal para juzgar, antes le quitaron la sortija donde estaua grauada y esculpida la cabeça de su padre Scipion Africano, por temor que no sellasse con ella alguna cosa temerariamente, con que acabasse de perder su honra, y enturbiasse la mucha de sus passados. Y a esto alude lo que dixo Liuio [460]del Gouernador y magistrado indigno de su cargo, que no solamente abaxa su autoridad, sino tambien la magestad del Principe. Y porque de las virtudes, ò vicios **[sect. 58]** del Gouernador, resulta el malo, ò buen exemplo para los subditos, c#uiene que en esto, como t# necessario, è importante, aduierta el Corregidor. Cosa de locos es (dize Ciceron [461]) que encarguen de corregir los delitos, al que de emen dar los suyos està muy oluidado; que es lo que dixo Epicteto, No erra ras en el juyzio, sino erra res en el progresso de tu vida. Y las leyes reales, hablando del juez mal morigerado, [462]dizen: *Porque no seria derecho, que el que fuesse à tal, juzgasse à los otros, &c.* Aunq# muchas vezes se vee que personas muy dissolutas, en subiendo à algun grado de dignidad, sino son del todo agenas de entendimiento, se buelu# modestas y graues: como se lee de Quin to Fabio Maximo, que auiendo biuido en lasciuia y mil deshonestidades, luego que subio à dignidades ciuiles, se hizo en poco tiempo mo destissimo y grauissimo. Y lo mismo escriue Budeo [463]de los que eran promouidos en Ate-**[69]**nas al Senado de los Areopagitas, que si alguno antes auia sido de intolerables costumbres, se hazia con el dicho asc# so y promocion (como milagrosamente) consumadissimo y perfetis simo en grauedad, valor, y virtud. A este pro posito haze lo que dixo Seneca: [464]A otros si#pre deuemos perdonar, pero a nosotros nunca, por que no ay cosa mas torpe, que oponer vn hom bre a otro lo que se le puede oponer a el. **[sect. 59]** S. Agustin [465]en este inten to afirma, que era curio sidad reprouadissima, entender los hombres en corregir vidas agenas, siendo muy descuy dados en poner c#cierto en las suyas. Y por S. Lucas [466]dixo Christo nuestro Redentor al hi pocrita: Para que miras la paja en el ojo ageno, y no consideras la viga en el tuyo propio. Y en otro lugar por el mismo, [467]dixo a los de Nazaret, Medico, curate a ti mismo. Y san Pablo, [468] No tienes escusa, o juez porque en lo que a otro juzgas, a ti te c#denas. Y en el mismo lugar di ze: Tu que enseñas a otros, no te enseñas a ti: tu que sinificas que no hurten, hurtas: tu que dizes que no adulteren, adulteras: tu que abominas de los idolos, hazes sacrilegios: y tu que te precias de guardar la ley, preuaric#dola ofen des a Dios? Y en el Ecclesiastes [469]se dize, Vi en lugar de juyzio la maldad, y en lugar de justicia la iniquidad. Y en otra parte el mismo san Pablo [470]dize, Casti go mi cuerpo, y sojuzgole, porque predicando yo a otros, no sea reprouado. El Profeta Na tan, como se cuenta en el libro de los Reyes, [471] para auergonçar mas al Rey Dauid, y conuencerle de su culpa, le puso vn caso que sentenciasse en tercera persona, y condenola el Rey, y el Profeta le dixo: Tu te has sent#ciado, Rey, que tu eres a quien has condenado. Esto se enseña tambien por S. Ambrosio, y por los decretos, [472]que aquel deue ser juez del error ageno, que no tiene que condenar a si mismo: y el que no obra aquellas cosas q# **[70]** pi#sa castigar en otros, juzg#do à otros, da sentencia contra si. Y Esaias [473] exclama diziendo: Tus Principes, Israel, son infieles, compañeros de ladrones, todos codicio sos de dadiuas, ni administran justicia à los me nores, ni admiten las causas de las biudas. Y Cassiodoro,

[474]dize ser necessario para la Republi ca elegir personas aptas para la dignidad, y que no estè grauado de malas costumbres, el que ha de ser ministro de justicia, porque seria cosa baldia pedir à vn hombre lo que se sabe que no tiene. Y en otra parte dixo, [475]q# el juez no auia de ser semejante al acusado. Lo qual dixo mas breuemente Salustio, [476]De todo vicio ha de carecer el que à otros à de reprehender. Por esto mandaua Dios en el Exodo, [477]que las tixeras de despauilar del templo, fuessen de oro purissimo, para significar la perfecion de los que han de corregir à otros; como lo dixo Christo por san Iuan [478]à los juezes que le presentaron la muger adultera, re quiriendo su parecer, è inclinandose, escriuio con el dedo en la tierra lo que leuantado les dixo, que fue; El que se ha llare sin pecado, tire el primero la piedra contra esta muger. Refiere Diogenes Laercio, [479]q# siendo preguntado Solon, qual auia de ser el Corregidor, respondio que primero auia de endereçarse à si mismo, q# al pueblo: porque de otra manera, seria como el que quiere endereçar la sombra torcida de vn ramo, que no podra hazerlo, sino endereça y desencorua primero el ramo. Y pues la estatua del hombre la diferenciò Dios de los animales, [480]y la hizo derecha, no es razon que sea la conciencia torcida. O qu#tos hemos visto condenados por sola vna culpa que cometieron en su vida por sentencia de aquellos que la misma culpa cometian cad a hora! Tito Liuio [481]dize, que los Gouernadores sean de irreprehensible vida, y sin m#zilla, de la manera que presumen y professan con las vestiduras bl#cas, que en testimonio de su limpieza solian en tiempo de los Romanos vestirse, como adelante diremos.

El pecado y mala conciencia es la cosa **[sect. 60]** del mundo que mas haze acouardar y temer los hombres: [482]como se vio **[71]** en Cain despues que matò à su hermano Abel, que con no auer mas h#bres que sus padres que le pudieran ofender por ello, dezia: Qualquiera que me hallare, me podra matar: sino que del rat#, y del aire auia mie do; [483]que es lo que se di ze en el libro de la Sabiduria, [484]que aun del aire que passa, se teme el malo. Y assi el mal Pre lado, señor, y juez, teme al buen subdito, como Herodes temia a S. Iuan Baptista, porque le redarguhia el adulte rio con la muger de su hermano: [485]porque como dezia Alexandro, por animoso que sea vn hombre, la propia conciencia del mal le hara que como couarde tema.

Quatro cosashállo yo q# **[sect. 61]** oblig# a los Corregidores a pecar menos que los particulares. La prime ra, lo que auemos dicho, que ha de carecer de to da m#cha, el que ha de limpiar y censurar las agenas. La segunda, q# los delitos de los particulares pueden ser ocul tos, pero los de los Corregidores no, como quiera que todos los insidian y miran, como al blanco los ballesteros: y es lo que se dize por san Mateo, [486]No puede esconderse la ciudad puesta sobre el monte, ni la vela sobre el c#delero; que son las obras de los hombres publicos. Y bien assi como a la tinaja h# dida no se echa de ver su vicio est#do vacia, y despues llena de agua, luego descubre sus hendeduras: assi el subdi to no muestra quien es, y por hendido que estè, cubre sus quiebras, pero luego que le hinchen con el mando, luego que le ponen en las manos el oficio, luego publica sus defetos y sus h# deduras; por vnas aparece la soberuia, por otras la codicia, por otras la inor# cia, por otras la s#sualidad, y por otras otros defetos encubiertos. Y tambi# porque los pecados pequeños de los hombres publicos parecen grandes a los subditos, y los miden

no por la grauedad de las culpas, sino por la dignidad de las personas. [487]La tercera, porq# son mas graues sus pecados, en especial si proceden del oficio: porque como dize san Chrisostomo, [488]auiendo recebido mas dotrina, son sus culpas dignas de mayor pena. Y por vna autoridad del Leuitico [489]se dize, que se hazia tanto sacrificio a Dios por el pecado de vn solo Sacerdote, como por los pecados de todo el pueblo: que es lo q# dixo Ciceron, que no era tan malo pe car los Principes y superiores (a#que esto de suyo es gran mal) quanto por la ocasion que dauan a muchos de pe car. Y assi el menor vicio en vn Corre gidor, es como lepra en vn hermoso rostro. Y ay del que guia y va adelante, **[72]** que el cae, y los otros q# le siguen le pisaran, q# es la pena del que se atreue à guiar por d#de no sabe: y sobre su peca do dara cuenta delos pecados que siguiendo su mal exemplo se hazen. Y esta causa de los daños que haze con su mal exemplo, es la quarta: porque bien assi como quando el relox anda desconcertado, mas se atribuye aquel yerro al reloxero que tiene cargo de c#certarle, que al mismo relox, assi erran do el pueblo, y dexando las virtudes por los vicios, a aquel se ha de dar la culpa, que tiene cargo de moderarle, y corregirle, pues con su mal exemplo le estraga y desconcierta: y assi co mo el mar imita y sigue al ayre, demanera que si el ayre està sereno, està el mar sossegado, y si el ayre anda t#pestuoso, anda la mar con torm# ta, de la misma manera à imitacion del juez (co mo se dize en el Ecclesiastes) [490]se rigen y c#ponen los subditos, los quales no tienen discre cion para desechar lo malo, y elegir lo bueno, ni para considerar, que puesto caso que sean obligados à obedecer su justicia justa, no son obligados à imitar su vida mala, y apenas les parece que yerran, qu# do en el error los imitan: y no es otra cosa vn ex#plo vicioso de los tales, sino lleuar y forçar al pueblo à ser malo: seg# dixo Egesipo, y muy bi# el Emperador Iustiniano en vn autentico: [491]y assi deuen los que gouiernan hazer tales obras, que sean dignos de loar por ellas, y muy h# rosas, para que las imiten otros, y mostrar c# su exemplo todo lo que persuaden de palabra y por escrito: y que no sea mas dificil (segun dezia Homero) hazer las gr#des hazañas, que escriuirlas: y no han de ser maestros de pico solamente, porque no se di ga por ellos, que lo que saben dezir, no lo acier tan a hazer. Instruy#do Aristoteles [492]à Alexan dro Magno su dicipulo, y Claudiano [493]reform# do al Emperador Teodosio, dezian, que no auia leyes que assi apremiassen àlos hombres à **[73]** lavirtud, como el buen exemplo del q# gouierna, porque entonces los subditos acaban de conocer sus propios vicios, quando veen las virtudes agenas, en especial de los Principes, y de los Corregidores y personas de alto estado, que no las puede nadie encubrir. Plinio [494]dize, que la enfermedad delas co stumbres que el Gouernador causa en la Republica, es grauissima, como la que se causa del mal de la cabeça al cuerpo. Y assi se ha de atajar, y curar luego, porque no le corrompa, segun dize vn decreto: [495]porque segun san Gregorio [496]los vicios que cometen los meno res, pueden por los superiores refrenar se: pero quando los mayores son vicio sos, alarganse las ri#das a los menores para los deleites y vicios: porq# qual subdito querra estar a raya en los limites de la virtud, si vee a su superior passardella a la anchura de los vicios? Y por esso dixo el mismo S. Gregorio, [497]q# la virtud de los Gouernadores es regla delos subditos. Lo qual encarecio Cassiadoro; [498]diziendo, que es mas facil (si licito es dezirse) errar naturaleza, que dexar de imitar los subditos a su Principe y Gouernador: con cuyo exemplo refiere Horacio, [499]que exhortaua vn padre a su hijo a la virtud. Y es assi, que el

Corregidor por el mal exemplo que da, lleua la carga de todos sobre si: porque dadocaso que yerre otro qualquier, no se siente el daño, sino en su casa propia: mas el yerro del Gouernador red#da en toda la Republica, [500]y peca mas por el exemplo que da, que por la culpa que co mete: por lo qual serà mas atormentado que todos los otros. Por esto en la septima tabla de las leyes antiguas de Roma estaua escrito, q# se diesse mas pena al Gouernador por la liuiandad que hizo publica, que al homicida secreto. De mas desto nunca es bien obedecido el Gouernador que no tiene buen credito en el pueblo: [501]porque es trabajo enojoso por mano del injusto recebir justicia.

Tema el Corregidor **[sect. 63]** no solo lo que se le pue de reprehender en publico, sino tambien lo q# se puede imaginar del en secreto, para que c# sus palabras y obras no ofenda a nadie con razon, que es lo que citamos arriba de Ciceron, [502] **[74]** que la casa de Cesar no solamente ha de carecer de crimen, pero de la sospecha del. Y esto mismo es lo que dixo y sintio san Pablo, [503]que se ha de euitar, no dar con razon y causa sospecha de escandalo, porque tapar las bocas de los que a tuerto, o derecho, juzgan las cosas sin mirar el fundamento que ay para ello, no es possible, ni ay que hazer caso dellos: ni aun Christo nuestro Redentor le hizo, pues de todo quanto hazia murmurauan sus enemigos; solo procurò que con raz# nadie se pudiesse escandalizar: y assi dixo, [504]Quien de vosotros me arguyra de pecado? entiende se con razon, que sin ella mil cosas auian dicho del; que era gloton, Samaritano, y quebr#taua el Sabado, y que comia con pecadores: de lo qual por ir sin fundamento, no ha zia caso alguno: pero si ay fundamento, aunque no sea tanto el mal como se piensa, es de temer y remediar lo que se dize: porque para que el Corregidor t#ga culpa en su manera de biuir, basta que dè ocasion para que segun prudencia humana se pueda pensar del mas mal del que ay: y assi el mismo S. Pablo [505]escriuiendo a Tito, le dixo, que en to das las cosas diesse bu# exemplo de si. Y no solamente ha de procurar el Corregidor ser virtuoso, y dar buen exemplo de su persona, sino que los ministros de su oficio, y los familiares y criados de su casa le imiten, y hagan, y parezc# lo mismo, y que tengan la modestia y c#posici# deuida: porque quales se muestran los domesticos y familiares, tal juz ga el pueblo que es el señor: como de Eugenio Pontifice IIII. dezia Eneas Siluio: [506]y aun parece muy bien, que los criados del Corregidor sean apazibles y corteses para con los negoci#tes, y con todos. Finalm#te deue ser tal el Corregidor en su vida y costumbres, que den al oficio marido, y no muger, y que rezele éste marido entrar en este matrimo nio, aun compelido, te miendo si es digno y bastante para las cargas del: [507]y que ante todas cosas vele sobre sus costumbres.

Dezia Innoc#cio **[sect. 64]** [508]Papa III. No aya vergu#ça de corregir sus errores el que està puesto para co rregir los agenos: y dixo bien, porque es mejor corregir sus propios afectos, segun el sabio Epicteto, que ser castigado por ellos. [509]Y auiendo **[75]** hecho alguna injusticia a las partes, o cometido fraude contra el fisco, o recebido mas derechos de los permitidos, o alguna dadiua, es mas acertado con la vara en la mano remediarlo, satis fazi#do el agrauio mas asu saluo, que no aguardar a que dexado el oficio le saqu# a plaça su error, y le condenen a la satisfacion. Pero aduierta en hazer esto con discrecion, porque no se enuilezca su autoridad confessando fr#camente su error, sino pali#dolo y d#do alguna honesta sa lida y color: y si errò j#toc# otro, puede exonerarse a si, y cargar al c# pañero, por el decoro # su dignidad. [510]Y dize el mismo Innocencio, y por autoridad

del Bonifacio, [511]q# si el juez de ver gu#ça no corrigiere su error, que alomenos sobresea en la execucion del. Otras cosas a #po sito desto diremos en el capitulo de la justicia. [512]

DE LA PRETENSION de corregimientos.

NO se tenga por autoridad dar los corregimi#tos y oficios pu blicos a quien los busca, porq# los mas pret#d# entrar en ellos por c# paracion, y ninguno se quiere medir por si: porque como dize Seneca, [513]la am bici# no da lugar a que se quiete cada qual en la medida de las honras que me rece, o alcança, mayores que las que en otro tiempo imaginò ni esperò: y ninguno da gracias porque le hizieron Tribuno, sino quexa se porque no le acrecentaron hasta ser Pretor: y no ay duda sino q# es mas digno de honra el que la merece, y no la bus ca, que el que la busca, aunque la merezca. Por esto Tales Milesio, [514]el primero de los siete sabios de Atenas, daua por vniuersal dotrina, que todo hombre se conociesse a si mismo. Y este letrero estaua puesto sobre la puerta del templo de Apolo en Delfos, porq# la aficion en las cosas pro pias suele por la mayor parte engañar el verdadero conocimiento y re cto juyzio de los hombres, por sabios y enten didos que sean, por la natural ambicion è inclinacion de todos en des sear subir siempre y adelantarse en estados, h#ras, y dignidades, estimaciones, e interesses: por donde nadie deue ni puede ser juez en su causa propia, porque todos responden lo que los hi jos del Zebedeo, qu#do Christo nuestro Red#tor les preguntò, si podian beuer el caliz que el auia de beuer, y dixeron, *Podemos.* [515]

[76] Quando del trabajo mio en todo este **[sect. 66]** tratado no se sacára otro fruto, sino dissuadir y remediar el abuso que oy ay en la pretension y prouision destos oficios, echára al mundo vn gran cargo por muy crecido beneficio, porque cierto es de lamentar el estremo a que ha llegado la ambicion, [516]que estè llena la Corte de pretendientes de Corregimientos, letrados, y de capa y espada, que do quie ra que bolueis el rostro, topais con ellos, que andan aca y alla acompañando, importunando y haziendo mil sumissiones, o por mejor dezir, echando redes y ceuos, como pescadores, o ventores del fauor, para auer los oficios, oluidados de sus estudios, ausentes de sus casas, gastadas sus haziendas, y en ocasiones de vicios, y a peligro de sus almas: y finalmente, como dize Mamerco, [517]ha zi#do cosas indignas de vn hombre h#rado: sino que como en estas pret#siones y estaciones anda tanta gente principal, aprueualo el vso: el qual segun dize Seneca, [518]nos detiene entre las injurias. Y como dize el Obispo Simancas, [519] Quanto mas los pret#dientes destos oficios son faltos de merecimientos, tanto mas arden en ambicion (como el mal estomago, que està siempre desseoso de vi#da) y por ruegos y dadiuas se juz gan ser mas dignos; y casi siempre estos son a los buenos preferidos. Y no se yo, segun dizen las leyes Imperial [520]y Real, [521]porq# no se buscan y sacan los h#bres que estan en sus casas, sin ambicion, dotados de buenas partes, y sin necessidad: y (como dixo Claudio Canciuncu la [522]) que no vsan para c#se guir estos oficios, de fa uores, ni de otras artes no honestas.

Y lo que menos se auia **[sect. 67]** de c#sentir, es algunos pretendientes muy viejos, que se estan y and# en la Corte, cuya vejez solo basta para impossi bilitarlos de ser Corregidores (como diremos adelante) pero j#to con ella, por la ambici# que en ellos reyna, deurian

ser echados de la Corte, mayormente los que sin necessidad pueden passar en sus ca sas, y acabar en ellas la vida recogidamente. Y Seneca dize, [523]que es co sa absurda, quando resta poco camino de andar, hazer gran mochila y prouision de comer: y assi lo es, el que frisa con setenta años, y ya està en las hezes de la vi da, y apenas se puede te ner en los pies, y dissimula cien enfermedades, para dos horas que le quedan de biuir, andar anhel#do por adquirir y conseguir haziendas, honras, y oficios, con q# no puede cumplir. Del qual se puede dezir lo que refiere Tito Liuio [524] **[77]** del Emperador Galua, que quando no muriera por ocasion del oficio, no podia por su gran vejez durar muchos dias. En las dietas que se hazian en Roma auia cier tos puentes estrechos, por donde se auia de passar para ir a dar el voto, y por el aprieto que auia, aduertian a los que llegauan a sesenta años, q# se retirassen de los pu#tes, por no ser of#didos del tumulto: y assi seria mejor a los que pacificamente han gozado de los magistrados, retirar se con blandura de los lugares altos, que esperar ser echados dellos impetuosamente, pues no ay cayda tan deleznable como la del honor. Assi le sucedio a Mario, q# auiendo tenido todoslos oficios honrosos, y sido (qual nadie fue) seis vezes Consul, quiso, siendo ya muy viejo, quitar a Sila el cargo de la guerra Mitridatica, de que se causò la cruel carnizeria en toda Italia, y España, que dizen las historias.

Boluiendo al proposito, al Emperador Augusto Cesar pidio Adriano, segun refieren P#ponio, y otros, [525]que le hiziesse Iurisconsulto, el qual le respondio; Esto el Principe lo ha de dar, y nadie lo deue pedir. Y Celio Rodiginio dize, que los oficios no se dauan en Roma a los ambiciosos, sino a los moderados y virtuosos q# no los pedian y huhian dellos: en especial en tiempo del Emperador Alexandro Seuero, segun refiere L#pridio. [526] Y cierto que aunque las personas sean dignas dellos, por solo buscarlos, o por alguna fraude o cautela obtenerlos, se hazen incapazes, y los desmerec#: y por el mis mo caso se les deurian negar y quitar, como quiera que los oficios publicos mas se han de aceptar por obediencia, q# procurar por ambicion. Y esto exclaman y predi c# los s#tos, y los sabios en sus libros y escritos: [527] **[78]** porque la ambicion es enemiga de la justicia, pues ordinariamente en estas pret#siones interuienen dadiuas, y sumissiones, y adulaciones, q# arguyen flaqueza de animo, en quien le ha de tener libre y entero: y assi Aristoteles [528]llamò blandos a estos tales: y abominaron dellos Ciceron, Plutarco, y otros: [529]y esto puede y de ue presumirse, aun del mas digno pret#sor. Y no solo en los oficios de gouierno y de justicia es sospechosa la ambicion y pretension, pero tambien lo es en las tutelas, [530]para que no se disciernan a quien las pretende, alomenos sin idonea caucion. Como tambien es sospechoso el procurador, [531]y el testigo [532]que se ofrece e ingiere, y aun el Obispo que pretende el Obispado. [533]La ley Calfurnia, se gun refiere Dionisio, [534] declaraua por incapazes de oficios todos los que vna vez fuessen c# denados por ambicion: y esta pena fue despues acrecentada por la ley Iulia [535]contra los Senadores ambiciosos, y pretensores de oficios, y se hizieron otras muchas leyes contra los dadiuo sos para obtenellos, las quales juntò nueuam# te y con curiosidad Tiberio Deciano, [536]donde por remate dize, que los Venecianos tienen en esto tanta rectitud, que aun a los que interponen ruegos, o fauores para los oficios, castigan.

Este abuso se auia muy **[sect. 69]** bien remediado por la nueua orden que el Rey nuestro señor m#dò dar el año passado de 1588. para que no assistiessen en la Corte los pret#sores de oficios de justicia, so pena que por el mismo caso fuessen incapazes è inhabiles para ser pro ueydos: edicto santissimo, y digno del zelo de tan Christiano Rey: pero apenas fue publicado, quando fue oluidado, por los pecados del mundo, para que no se execute cosa buena.

Pues rezel#se mucho **[sect. 70]** los que pret#den estos oficios de corregimien tos y audiencias, en no ser faciles en aceptarlos, sin considerar primero a que les obliga el ass#pto y la carga que se les **[79]** ofrece lleuar sobre sus ombros, y hagan consejo con sus fuerças; porq# si carecen de las virtudes y partes necessarias para ellos, y los buscan con zelo no justificado, pecan en ello, segun el Arçobispo de Florencia, y otros. [537]Como peca tambien segun ellos el estudi#te que indignamente pide el grado e insignias dotorales, y pueden los dichos pretensores ser acusados # toda culpa, aunque sea muy liuiana. [538]

No dudo yo, sino que **[sect. 71]** entre los que buscan estos oficios, ay personas muy benemeritas: pero no son ya los hombres tan virtuosos, ni tan ami gos de su Republica, q# oluidada su quietud y reposo, procuren los oficios por procurar alos otros prouecho (como se deuiera hazer segun Lucas de Pena [539]) sino por que viendose entre g#tes estrañas, piensan so color de la justicia buscar su vtilidad propia. Si ya no fuesse tan gr#de la satisfacion de las personas, que parecies se, y claro se presumiesse, que mas les piden (se g# Bartulo [540]) los oficios a ellos, que ellos a los oficios: o que por ofrecerse a seruir a su Rey, y a la Republica principalmente lo hazen, per miti#do al pueblo que haga juyzio dellos: que si assi es, seria de grandes meritos su buena intencion: como lo escriuio Plutarco a Trajano: y como lo hizo Ca ton Vticense, [541]quando pidio el oficio de Pretor de Roma, por solo reprimir y castigar la ambicion y demasia c# que Pompeyo, y Crasso, pretendian los consula dos: y como lo hizier# Ciceron, y otros varones insignes: [542]y como lo siente san Pablo [543]del que dessea ser Obispo: y el profeta Esaias, [544] quando desseò y se ofreciò à hazer vna embaxada que Dios embiò a su pueblo: y santo Tomas, y Nauarro, y Gregorio Lopez, y otros, [545] tienen por justa la orde nada codicia y pretension de la hazienda y fa ma, y de los oficios h#-**[80]**rosos, y de los otros bienes de fortuna. No fue reprouada, sino licita en tiempo de los antiguos Romanos, la honesta pretension de los gouiernos y magistrados por medio de la virtud, y no por otros ilici tos respetos, y modos torpes, como entonces vsauan algunos, lleuando turbamulta de gente, y de esclauos, condu zidos y procurados c# dineros, para que con aclamaci# representassen la dignidad y meritos de los pretensores. Y no solamente procurauan estos votos de los hombres de la ciudad, sino tambien de los labradores, segun Valerio Maximo. [546]Y esto se prohibio con graue pena por la ley Iulia, q# de su nombre, ordenò el Emperador Iulio Cesar, segun refieren Suetonio, y otros: [547]porq# nadie captasse, ò con dadiuas y con negociaciones caçasse el fauor popular: y no prohibio la modesta y pura petici# de los oficios publicos. Y los que los pretendi# assi, andauan vestidos de blanco, y desnudos en carnes, para mostrar lasheridas recebidas en las guerras por la patria, y tambien para mo strar que no lleuauan di nero escondido para c# prar los votos y sufragios del pueblo, para los magistrados: y finalmente trahian la vestidura blanca, en señal de la pu reza de sus pret#siones, f#dadas en sola virtud: y por esso se llamauan candidatos, segun Tito

Liuio, Blondo, y otros, [548] aunque no faltaron c#sores [549]que reprouaron la tal pretension. Los Griegos tambien la per mitier# à los hombres honrados benemeritos yvirtuosos: y assi (segun Plutarco) en la ciudad de Esparta en tiempo de Licurgo, ninguna pretension se juzgaua mas digna de loor, y honra, que despues de muerto vn senador pretendiessen otros su plaça, como premio que se daua, no al mas rico ni negociador, sino al mas virtuoso y sabio entre todos, à quien por galardon de su virtud se le ponia en la mano la insignia del magistrado, y gouierno publico. Aun **[81]** que esto se vino a peruertir #tre los Griegos, porque Anito, hijo de Anchemon, fue el primero que con dadiuas ganò los sufragios y vo tos para ser proueydo, y segun lo que escriuen Alexandro, [550]y Deciano, [551]el mismo Licurgo fue elegido Rey de Esparta, auiendo dado vn talento (que era cierta pasta de oro, o plata) a cada vno de los magistrados, para induzirlos a la elecion. Assi que por buenos medios no solo no es reprouado el desseo y pretension destos cargos publicos, **[sect. 72]** pero tambien es licito estarse en ellos, y retenellos, aunq# sean alc#çados pormalos medios (que raras vezes se prosperan) reform#do la intencion, y endereçando los desseos a hazer el deuer: porque el estado siempre es bueno y para bien obrar, por mala y peruertida que aya sido la intencion en los medios; la qual no embaraça ni estraga lo que se hiziere, ni anula, o irrita lo hecho duran te el gouierno, segun el Maestro Perez. [552]
Y cierto que las cali **[sect. 73]** dades y virtudes que auemos propuesto por necessarios requisitos en los que han de ser Corregidores, se atenderian mas, [553]si se considerasse las muchas mas partes que se requieren para ser vno Gouernador de vna Republica, que para ser Oydor en vna audiencia: **[sect. 74]** porque el arte y oficio de gouernar Republica, es la ma yor ciencia y arte de to das las artes, la mas dificultosa de aprender, y la mas peligrosa de exer citar, segun santo Tomas, y otros. [554]Y por es so el Filosofo Bias dixo, que el magistrado mues-**[82]**tra el varon, segun en otra parte dezimos, [555] porque es necessario q# sepa obedecer al Principe, y ponerse deba xo de la autoridad de los superiores à el, honrar à sus yguales, mandar à los subditos, defender los pequeños, hazer rostro à los grandes, y justicia à todos. El Oydor solamente vee los pleytos que le relatan, y senten cialos con parecer y comunicacion de otros c#pañeros, donde si el vno va errado en su voto, c# la conferencia y exam# se corrige, y se juzga por lo que votan los mas. Yesto de sentenciar los pleytos, es el menor trabajo que tiene el Corre gidor, aunque vee y determina mas processos que el Oydor, al qual so lamente ocurren los q# se apelan, que no son la mitad de los que el ordinario sentencia: y para esto se requie re mas ciencia en el Corregidor, que en el Oydor, porque el acertar, ò errar en las sentencias, pende de solo su parecer, sin que aya quien le adiestre si va errado, sino que le pretenden engañar las partes y los abogados, y el solo ha de hazer elecion y distribucion de la justicia. Y assi dize el Ecclesiastes, [556]Ay del solo, porque si cae, no tiene quien le ayude à leuantar. Iten, el Oydor no conoce sino de causas ciuiles, el Corregidor de ciuiles y criminales: y quantas mas partes de pruden cia, valor, y diligencia sean menester en lo criminal, [557]para la coercion y ca stigo de los delitos, y limpiar la republica de los hombres malos, nadie ay que lo ignore, pues en esto no se trata del trigo, ò oleo legado, ni de los bienes que llaman los Retoricos extraneos y de fuera, sino de las haziendas, vidas y honras juntamente, que es toda la sustancia y preciosidad de la tierra: y se obliga vn Corregidor solo à determinarse y resoluerse à executar vn castigo de muerte, en que conuiene celeridad: en lo qual apenas se resueluen despues quatro Alcaldes juntos. Y assi

dize Patricio, [558]que los Romanos para estos oficios de censores, escogi# los hombres mas consumados y perfe tos, como lo fueron Caton, y Aristides. Pues el gouierno y concierto de la Re publica, en que tantos cuydados y par tes se encierran: el guardalla delos enemigos, el proueerla de mantenimientos (en que trae sobre si la aclamaci# del pueblo) el tratar con tantos Regi dores de varios juyzios, y desinios, y el ajustar las cosas de vn cabildo con la Christiandad y limpieza deuida, y c# la autoridad de la justicia, para que no la vsurpen (como cada dia pretenden) y las muchas circunstancias que à cada cosa destas se juntan, de que està descargado el Oydor, requieren gracia particular, valor y talento: porque aquel es demas perfeto entendimien to, que mejor sabe tratar y quadrar à **[83]** varios entendimientos: como si est#do en vn teatro publico, y a vista de cada vno, representasse diuersos personages. El Corregidor ha de tratar con el Regidor tirano, y con el aldeano inorante, con el rico mandon, y c# la abazera bozinglera, con el clerigo facinoroso, y con el ciudadano de bu# zelo, con la biuda honesta, y con el ru fian atreuido, con el vsurero cauteloso, y con el hijo de vezino incorrigible, con la muger dissoluta, y con el escriuano desalmado, con el holgazan insolente, y con el frayle recogido, con el hidalgo p#toso, y con el abogado dissimulado, y con mil otras gentes de varias calidades, humores, y condiciones: y necessariamente ha de hablar con ellos con diuerso termino y lenguaje, tratando a ca da vno con el decoro q# el negocio, y la persona, y su oficio requieren: y en fin le es forçoso, ha blando, o obrando, dar muestra y señal publica de su prudencia, de su autoridad, de su valor, de su modestia, de su re ctitud, de sus letras, y de sus virtudes, o de los contrarios de todo esto; y no puede callar en pu blico, ni votar en secreto, #cubrir sus defetos, y administrar su oficio: como lo puede y haze el Oydor. **[sect. 75]** Y assi considerando antiguamen te los Reyes de España, quantas mas prendas se requerian para el oficio de Corregidor, que para el de Oydor, sacauan del Consejo las personas mas aprouadas para los gouiernos pri#cipales: [559] como parece porlo que se suele guardar con Toledo, y Seuilla, donde se embian muchas vezes por Corregidores Alcaldes de Corte, que al gunos son al presente del Consejo Real. Y en Roma se tenia por esta razon en mas el Pretor de la ciudad, que vn Se nador: y era ordinario de los Consules sacar y embiar Proconsules a las prouincias, y varones consulares a los gouiernos dellas. [560]Y de los tales Gouernadores, segun vna ley de las doze tablas, eran elegidos los Senadores, segun Ciceron, y otros, y lo dispuso tambien el Emperador Iustiniano: [561] porque con la noticia de los gouiernos politicos delos pueblos mayores y menores, estuuiessen mas versados y circunspectos en todas las ma **[84]** terias del gouierno; y assi por sus grados, meritos y seruicios, y uan ascendiendo. [562]Y no so lo se vsò esto en la policia ciuil, sino tambien en los gouiernos militares, segun Flauio Vegecio. [563]

Bien veo que tales per **[sect. 76]** sonas para estos oficios de Corregimientos no se pueden hallar con fa cilidad quales conuendria: porque como dixo Ciceron, con dificultad se hallan en vna criatura todas las cosas en perfici#: lo qual mostrò aquel celebre pintor Zeusis, que para pintar la gran hermosura de Helena, tuuo presentes muchas bellas mugeres. Hallareys en vno para juez justicia, en otro ciencia, en otro virtud, y en otro linage: pero quien lo tenga todo junto, c# dificultad se hallarà alguno: alomenos inquirirse han con sana int#cion, siquiera con la mi tad del cuydado que algunos de los antiguos lo hazian: [564]ya que no como Diogenes busc#dolos con la hacha encendida, alomenos

teniendo siempre consideracion de que sean proueydos los mas dignos, y benemeritos, aunque se cumple eligiendo al idoneo, para que la elecion valga, [565]y no se pueda deshazer, ni estar obligado el que elige al menos idoneo, de restituyr el interesse al mas digno, è idoneo, segun fray Domingo de Soto, y otros: [566]por no auerle quitado derecho adquirido: y para que el menos idoneo estè seguro en consciencia, siendo eligido sin culpa suya. [567]Pero algunos tienen, [568]que los que proueen los oficios publicos a los menos idoneos, dexando à los mas dignos y benemeritos, estan obligados à restituyr al pueblo los salarios que le paga, por el daño, é injuria que en ello recibe. Y otros afirman que se ha de re stituyr al que deuio ser elegido. Y es assi, que segun el intento de los Doctores, es cosa mas segura para la concien cia elegir à los mas idoneos en virtud, letras, y las otras buenas partes que se requieren: co mo lo dispuso el Santo **[85]** Concilio Tridentino [569] en la elecion para los beneficios Ecclesiasticos. Y esto mismo dispone la instrucion que su Magestad del Rey don Filipe segundo nuestro señor dio a los señores Presidente, y del Consejo de Camara, para las prouisiones de corregimientos y otros oficios de justicia: en especial de Alcaldes de Corte, para cuyo ministerio tanto se requiere la experiencia del gouierno y curso de otros tribunales. Y a la verdad en esto no ha lugar la gratificacion, si no es en igualdad de meritos, partes, y calidades, segun Tiraquelo, y otros, [570]que condenan a los que por respeto de sola amistad prefieren sus amigos y encomendados, a otros que son mas dignos: como acaece tambien a los estudiantes en las prouisiones de Catredas.

Aqui se pudiera disputar, qual serà mas digno para ser eligido a la dignidad, el que tuuo defectos, y se emen dò, o el que siempre fue bueno: en lo qual no me detengo (remitiendome a Ludouico Romano, [571]que tiene la primera opinion: y a Preposito [572]que tuuo la contraria) con resoluer, que si de la correccion y aprouacion de vida buena, y buenas partes, ay experiencia notoria y firme, que pa ra las dignidades y oficios de jurisdicion, y que tienen subditos, se presiera el emendado, porque sabrà mejor c# padecerse de los subditos. Pero aunque esta distincion es de Cesar Lambertino, y otros, [573]mas quadra para las dignidades Ecclesiasticas que para las temporales, en las quales mas se procede con la coercion del cuchillo material, y rigor de la justicia, que con la correccion y olio de la diciplina espiritual. Bi# es verdad, segun Alciato, y fray Domingo de Soto, [574]que para cumplir con las eleciones destos oficios, no se requiere que las personas hagan (como dizen milagros) sino que teng# **[86]** la bastante y comun integridad, segun prudencia, y la calidad de los gouiernos.

Eligiendo desta manera el Presi **[sect. 77]** dente los Corregidores, cumplirà con cinco cosas. La primera, con su obligacion, y reputacion; porque estè cierto, que segun la elecion hiziere, se juzgarà su animo: porque como dixo el Papa Celestino, [575]en el ordenado se conoce qual es quien le ordenò: y segun Lanceloto Conrado, [576]el justo Principe deue eligir juezes semejantes a el, y procurar segun Nazianzeno, [577]ser alabado de las buenas eleciones: y no como el Emperador Macrino vituperado por las malas, segun escriue Zonaras: [578]sino que sean tales los elegidos, como dize el Emperador Iustiniano, [579]que por sus buenas partes los pueblos pidan se los prouean, y despues de acabados los oficios, les hagan aclamacion (segun dize Cassaneo [580]) diziendo: Biua fulano q# hizo

bien su oficio: de lo qual se alegra y contenta mucho el Principe, y su Presidente: por que assi darà buena cu#ta de su obligacion, como al principio deste capitulo diximos, que se le ha de tomar destas eleciones. La segunda cosa es, que cumplira el Presidente con el que elige, porque sino es ca paz y benemerito, ponele en catreda de pestilencia, en afrenta, y en peligro de pecar mortalmente, [581]vsando mal el oficio, y en riesgo de perderse, cayendo en faltas, y siendo menospreciado, y menos obedecido. [582]La tercera, cumplira con la ciudad adonde le embia, porque estando debaxo del amparo Real, deue se le dar Gouernador, por quien los subditos sean mantenidos en paz y justicia. **[sect. 78]** La quarta, c# plira con la dignidad del oficio de Corregidor, a la qual assi mismo haze injuria en pro ueer oficial menos idoneo. [583] **[sect. 79]** Y finalmente cumplira con todos los hombres virtuosos, sabios, y benemeritos; los quales viendo que la honra se da por premio de la virtud, se contentan, y agradan de ver premiados a sus semej#tes, por la afinidad que parece ay entre ellos, como dezian Fi lostrato, [584]Isocrates, [585]y **[87]** Plinio, [586]y por la esperança que les queda de que podran tambien ellos y sus hijos ser premiados por la virtud y meritos. [587]Y de mas de lo dicho, no soy de opinion que la elecion del Corregidor, o ministros publicos, se haga por aclamacion, o peticion del pue blo: porque aunque (como queda dicho) arguye aprouacion de la persona, pero puede auer en esto mucho daño encubierto, que cause torcer la justicia, o que aya sido afectada la dicha aclamacion, y muchas vezes lo que agrada al pueblo desagrada a Dios, como en otros capitulos diremos. [588]Y en resolucion dize el Emperador Iustiniano, [589]q# no se murmure de las eleciones que el Principe hiziere, porque es crimen semejante a sacrilegio dudar si es digno el que eligio el Emperador.

Tambien el Corregi **[sect. 80]** dor deue esforçarse a ser tal en sus costumbres, que pueda corregir yca stigar las agenas, sin q# se le pueda dezir que se cure a si mismo, pues a menos costa puede ser el juez virtuoso que vicioso, manso que brioso, esforçado que timido, pacifico que furioso, y sobrio que gloton; porque tan gran animo ha menester vn ladron para escalar la casa, como vn Capitan para seguir la guerra. Y si a los tiranos Dionisio, Gorgias, Bias, Macrino, y Catilina, pudieramos preguntar, y ellos responder, afirmaran, que mas trabajos passaron, y en mas peligros se vieron por defender sus ti ranias, que Scipion, ni Caton por guardar sus Republicas: y segun Aristoteles, [590]ninguno puede ser buen maestro, ni buen dicipulo de la ciencia de costumbres, si quisiere seguir sus passiones, o su voluntad: y la sabiduria de gouernar a otros nace de la sabiduria de gouernarse a si mismo. Este respl#dor de virtudes de que he **[sect. 81]** mos hecho descripcion y requisito pa ra el buen Corregidor, es mas propio y necessario en el que fuere viejo: el qual como dizen san Ambrosio, y otros, [591]ha de ser vaso de virtudes, regla de buenas costumbres, y escuela de buenos consejos, sin dar jamas olor, ni mal exemplo de incontinencia, ni de los desseos y sobresaltos que inquietan la juuentud, pues està en los dias que Ciceron, [592]y Seneca, [593]llamaron felices por la mitigacion dellos. Y aduierta el Corregidor en hazer y **[sect. 82]** cuydar lo susodicho en todo el tiempo que durare el oficio, y ser siempre el mismo, y tan entero al déxo y re**[88]** mate del, como al principio. Verdad es, que ha de procurar mucho quando se introduze y comiença, no dar de si mala opinion: porque assi como se imprimen y sellan facilmente en nuestros animos las operaciones del bi#, o del mal, que de otros sentimos: assi vna vez concebidas

y arraygadas, dificultosam#te se dissuaden. **[sect. 83]** Pero los subditos deurian ser cautos en no pr# darse, començando a ensalçar y aprouar luego al nueuo Corregidor, por los buenos principios y entradas que hiziere (como es ordinario hazerlo to dos) porque la verdadera aprouacion y loa es en el fin: [594]como quiera que co nociendose despues en el Corregidor algun vicio notable, estaran forçados a sufrirlo por no contradezirse a lo q# primero publicaron del, [595]o auergonçarse de su aprouacion, porque como atras q#da dicho, la prosperidad suele acarrear vicios, y hazer oluidar las virtudes. **[sect. 84]** No considere el Corregidor lo que pue de hazer con el poder del oficio, sino lo que deue y conuiene hazer por la obligacion del, [596] para que se diga que c# la elecion que del se hizo, se proueyò el corregimiento, y no la persona del Corregidor: [597]y acuerde se que dize el Espiritu santo, [598] **[sect. 85]** que tomarà Dios estrechissima residencia a los que gouiernan a otros.

SVMARIO DEL Capitulo quarto.

DE la lealtad de los hijosdalgo, y de la antigue dad deste n#bre en Castilla, num. 1 .

Desde quando los hijosdalgo en Castilla tienenfranqueZa: y deriuacion del vocablo hijodalgo, nu. 2 .

A que suertes de gentes se c#cede la noble za: y qual se llama cauallero, nu. 3 .

El noble, y el generoso difieren, nu. 4 .

Los nobles son esforçados, liber ales, sufridos, leales, y enemigos de hazer injuria, num. 5 . y 6 .

Los nobles deuen ser muy honrados: y dos especies ay de nobleza, politica, y ciuil, nu. 7 . y 34 .

Por los nobles presumese verdad, y no traycion, nu. 8 .

La nobleza de sangre no es principal fundamento para la honra, si falta virtud, nu. 9 . 10 . y 30 .

De los efetos de la lumbre original en el noble, y en el Christiano, nu. 11 .

Christo nuestro señor, y los santos no desecharon la nobleza, nu. 12 .

El noble menos admite el vicio, y acude mejor al trabajo, nu. 13 .

Como estimula la nobleza al noble pa ra no degenerar: y el oficio de juez es honra y dignidad, nu. 14 .

Los nobles deuen ser preferidos para los oficios publicos de derecho diuino, nu. 17 . y de derecho de las gentes, nu. 18 . 19 . 20 . y 24 . in fin. y por derecho destos Reynos, nu. 21 . 24 . y 35 .

[89] *Lealtad necessaria en los juezes, numer. 15 . en elfin.*

Iulio Cesar trahia Españoles ensu guar dia por mas leales, ibi.

Los jueZes superiores deuenser de bu# linage, y los Corregidores tambien, num. 22 .

Los subditos mejor admitenel gouierno del noble, que delignoble, y su gouierno es mejor, nu. 23 . y 24 .

Condenase el estatuto de los Tuscos, y de otros, de que los nobles no puedan administrar la Republica: y alabase el de Ciudadreal de lo contrario, num. 25 .

El Obispo don Pablo aconsejò al Rey don Henrique Tercero, que en su seruicio, ni en los oficios publicos, no admitiesse conuersos, nu. 26 .

Don Mayr Iudio medico, matò al Rey don Enrique Tercero con yeruas, num. 27 .

Los Christianos nueuos sonperniciosos para las comunidades, y oficios publicos, num. 28.

Si basta que sean Christianos viejos los Corregidores, como para los colegios, num. 29.

Entonces deuen los nobles ser preferidos a los oficios publicos, quando c# curre virtud con la nobleza, nu. 30 .

Nobleza verdadera y propia, es la q# se adquiere por la propia virtud, num. 31 .

Quando la nobleza y la virtud anduuieren separadas, prefierese el virtuoso al noble, nu. 32 .

Los oficios publicos no se deuen dar por sucession de padres, sino por meritos propios, nu. 33 .

A los nobles no se deuen imponer penas viles, num. 34 .

Los nobles son cabeça de la Republica, num. 35 .

QVAL DEVE SER el Corregidor en su linage. Cap. IIII.

GRAN Lealtad puso Dios en **[sect. 1]** los coraçones de los hijosdalgo, segun las leyes lo afirman: [599] y por esperi#ciase conoce, que por ser de gran confiança [600]para el seruicio de los Principes, tienen pri uança y assiento en sus casas reales: y esto no es assi tan nueuo quanto es el nombre de hijosdalgo [601] en Castilla, porque no se halla hecha m#cion del antes de la perdida de España, sucedida en tiempo del Rey don Rodrigo, sino en vna ley # los Godos. [602]Y solo se lee, que en el año de setecientos y diezisiete, que fue el principio de la re stauraci# general de Es paña, començò, y se c#tinuò el nombre de hijos dalgo, en los que queda ron con el Infante don **[90]** Pelayo, y fueron en ayu dar a librar el Reyno, y dizen las coronicas que se juntaron con el los hijosdalgo. En la deriuacion y origen de los hijosdalgo, y lo que sinifica este nombre, no me detengo, por no auer cierta opinion entre lo mucho que los autores modernos han buscado por historias y consideraciones, a los quales meremito, [603]teniendo por mas verdad lo que dize la ley de Partida, [604]que hijodalgo se llama el hijo de bien, q# es dezir el hijo de padres de buen linage, virtuosos, y con hazienda: porque la nobleza seg# Aristoteles [605]es virtud y riqueza antigua: y no se adquiere, como diz# los autores, [606]con solo vn mirar de ojo, y assi lo siente vna ley de par tida. [607] **[sect. 2]** Tienen los hijosdalgo libertad y fr# queza desde el tiempo del Conde don Sancho de Castilla, nieto del Conde Fernan Gonçalez, [608]atento que su n#bre

mas antiguo es nobleza, la qual introduxo el derecho de las g# tes, [609]con otras cosas al bien publico vtiles y necessarias, luego que la simplicidad de naturaleza fue corrompida, haziendo propios los se ñorios. **[sect. 3]** Esta nobleza se concedio por dignidad a ciertas calidades de gentes en los pueblos y Republicas. Primeramente a los Principes, [610]porque los amparassen y gouernassen, y mantuuiessen en paz y justicia: y esto segun Nauclero, [611]començò de los Assyrios, y de los Egipcios. Iten se concedio a los sabios, [612]por que con su consejo se administrasse justicia, por el qual segun dixo **[91]** Iustiniano, [613]se alumbra el mundo, como adelante veremos. [614]Y a los milites [615]se concedio tambien la nobleza, porque defendiessen la patria. Otros que fueron ricos y poderosos, la alcançaron con el tiempo portirania, como de Cayn, y de Nembrot, y otros, refieren Cassaneo, [616]y Tiraquelo. [617]La qual nobleza se fue deriu ando en los sucessores por la sangre, y ha hecho tan grandes efectos, que el noble y generoso vsando de su bu# natural, presume de no degenerar, por lumbre q# tiene natural, de su buena generacion, la qual por instinto natural, adornado con la razon, pone odio entre las cosas torpes y feas y ésta nobleza. Esta es vna digni dad concedida despues por los Principes, [618]à los que tienen meritos de esclarecerse y auentajarse entre los otros: y si es natiua entre los hombres, llamase generosidad. Y qual se llama cauallero, dizelo vna ley de Partida, [619]y tratanlo Quesada en sus questiones, y otros. [620]

Y es de saber, que ay **[sect. 4]** gran diferencia [621]entre el noble, y el generoso, porque la generosidad nace de la excelencia de lasvirtudes propias, y la nobleza viene de las agenas. La ley de la Partida, [622]dize: *Nobles son llamados en dos maneras, ò por linage, ò porbondad: y como quier que el linage es noble cosa, la bondad passa yvence: mas quien las ha de ambas, este puede ser di cho en verdad rico home, pues que es rico por linage, è ome cumplido por bondad.* **[92]** Es la nobleza total oca **[sect. 5]** sion de hazer los hombres altiuos, magnanimos, esforçados, [623]liberales, [624]mesurados, sufridos, [625]y leales: [626]y finalmente enemigos de hazer injuria a nadie: [627] **[sect. 6]** porque el noble huye de hazer cosa reprouada y fea, que le quite la dignidad que heredò de sus padres y passados, y el merito con que ellos la c#siguier#. **[sect. 7]** A esto aludio la ley, [628]que dezia. Saber vsar de no bleza es claro ayuntamiento de virtudes, y por ella los caualleros deuen ser mucho honrados, [629]por tres razones: la vna, por la noble za de su linage: la otra, por su bondad: la otra, por la vtilidad que dellos viene, y por #de los Reyes los deuen mucho honrar: y porque esta honra ha de ser premio de la virtud, de tal manera deuen andar trauadas la nobleza politica, de que tratamosen el capitulo precedente con la ciuil de sangre, [630] de que en este capitulo se trata, que sean nacidas de vn vientre, y c#juntas envn sujeto, inse parables e indiuiduas. [631] Finalmente de los no **[sect. 8]** **[93]** bles siempre se presume qualquier cosa buena y virtuosa, [632]y por el contrario segun Iuan Andres, y otros, [633]no se presume que los nobles ha gan traycion alguna.

San Pablo dize, que **[sect. 9]** los hombres nobles seg# la carne son pocos, para dar à entender, que ninguno se empine sobre tan flexible fundamento; que si considera mos que es la pura carne del hombre absoluta de la razon y potencias espirituales, hallaremos que no es otra cosa, sino en vida ceuo de asquerosos animalejos, y en muerte manjar de

gusanos, ora sea de sangre de Godos, ora sea de sangre de Roma nos, [634]porque en esto ygualò à todos naturaleza, [635]y à todos hizo Dios nobles en el nacimiento, y hombres hizo Dios en que escogiessen, y no linajes, que la vileza de la sangre, y obscuridad del linaje con sus manos la tomò aquel que dexado el ca mino de la clara virtud, se inclina al camino errado de los vicios: y pues à ninguno dier# elecion de linaje quando nacio, y à todos se dio elecion de costumbres quando biuen, no parece fuera de razon, ser el bueno admitido à la honra, y el malo pri uado de tenella, aunque sus primeros la ay# tenido.
Muchos de los que **[sect. 10]** opinamos nobles de s#gre, vemos pobres y viles, à quien ni la nobleza de sus mayores pudo quitar pobreza, ni dar autoridad: de donde podemos claramente ver, que ésta que juzgamos nobleza, ninguna fuerça natural tiene que la haga permanecer de vnos en otros, sino permanece la virtud que da la verdadera nobleza, y la aptitud para el gouierno publico y par ticular. Y estos son los neruios de importancia: que ya no es tiempo de Briareo que diz# los Poetas tenia cien braços, [636]ni de Gerion que tenia tres cuerpos. [637] De suerte que aquel se deue llamar verdadera mente noble, no el que nace en nobleza, sino el que muere en ella. [638] Lo qual entendio bien **[94]** Cicer# en aquella oracion que hizo contra Salustio, cauallero Romano, donde tratando de la nobleza de entr#bos, dize: Yo por mi virtud vengo a dar principio de nobleza a los mios: tu Salustio por tu maldad y vicios vienes a ser fin y cabo de los tuyos. Assi que la nobleza de la sangre que tenemos por dignidad en el noble, o en el gen eroso, no se desvie de la compañia de las virtudes q# la parieron; porque en esse punto se parte el espiritu que la biuifica, y queda muerta quanto a los meritos, y aun lo mismo deue quedar quanto al efeto, teniendo respeto a que la causa desta honra fue, y es continua, en que el defeto quita el efeto. Y a este proposito es lo que vsauan los Arcadios en señal de la nobleza de sus passados traer pintada la luna en el çapato, dando a entender, que ellos eran nobles, mas que aquella nobleza podia crecer y dismi nuirse, a semejança de la luna; la qual costumbre despues imitaron los Romanos, como lo escriue Plutarco, y Filo strato, y Valeriano.
En todas las cosas na **[sect. 11]** turales criadas huuo y ay virtudes y propiedades ocultas, con que se remedian las necessida des humanas; estas llama en los hombres Ciceron, [639]centellas de l# bre original: las quales sino se apagassen con la humidad de los vicios, vencerian las passiones de la carne, creciendo y vinien do a frutificar. Pero aunque son sufocadas con las dichas ma las yeruas, por interualos resplandecen, y por obras son conocidas. Los Christianos llamamos ésta lumbre el dictamen de la conciencia syntheresis: [640]y resplandece ésta lumbre algunas vezes por llamamientos de la razon del hombre en algunas obras de Christiano, y en otros hechos de h#bre noble, que a vezes sin raciocinar, o discurrir por los actos del entendimiento se endereçan con la misma rectitud que la misma virtud moral preten de: y esto dado caso que de Dios emana como todo bien, [641]por vias de presente **[95]** a nosotros no conocidas, quanto a lo natural podemos dezir, que prouiene de propiedad oculta, y por esta causa es tan las virtudes y el pre mio dellas en mas aparejado vaso, quando por su natural es bien escogido, de buen barro, y de buena massa, y de buena casta, como son los nobles por sangre, adornada de virtudes morales. Nodeshechò **[sect. 12]** Christo la nobleza y generosidad para la humanidad suya, [642]antes parece que estimò en mu cho a los nobles de sangre, pues de los doze Apostoles

que eligio, los siete eran nobles, se g# algunos Doctores; [643] es à saber san Pablo, san Bartolome, san Tadeo, Santiago el mayor, y el menor, san Iuan, y san Simon. [644]Tampoco des precio san Pablo la nobleza en su martirio. [645] Y en muchos lugares de la sagrada Escritura [646]se halla encomendada, y notada por los historiadores de los san tos: y nunca tuuo ocasion de mala obra en hombre nacido, **[sect. 13]** antes hallo yo, y ninguno lo niega, que con mayor dificultad echa la mano al vicio el hombre noble, que el plebeyo: porq# el coraçon noble no pue de sufrir maldad, y con mayor facilidad se determina el noble al trabajo virtuoso, y al peligro, que el ignoble. [647]

Y assi es, que la vir**[sect. 14]**tud que dio lustre a los passados, la da tambien a los presentes: como el sol que con su lumbre, é influencia, no solo esclarece lo que tiene presente, sino que alcança al oro y preciosas margaritas metidas en el c# tro de la tierra: assi la nobleza delos predecessores pone espuelas, è incita a los presentes y por venir, para con su imitaci# hazer hechos heroycos y de virtud. Al Rey don Felipe nue stro señor, quando entrò en Anuers, ya Prin cipe jurado, le pusieron la estatua de la fortaleza, con vna letra que dezia, El exemplo dela virtud del padre, incita en gran manera al hijo: [648] porque ningun Principe, ni noble se quiere te ner en tan poco, que pien se hazer menos de lo q# **[96]** otros hizieron en el tiempo passado: que si esto no fuesse, desmayára Teodosio, acordandose de Seuero, y Seuero de Marco Aurelio, y Marco Aurelio de Antonino Pio, y Antonino de Trajano, y Trajano del buen Tito, y Tito de Cesar Augusto, y Augusto de Iulio Cesar, y Iulio de Scipion, y Scipion de Marco Marcelo, y Marcelo de Quinto Fabio, y Fabio de Alexandro Magno, y Alex#dro Magno de Achi les el Griego: porque el no degenerar [649]de la no bleza de sus passados, el no manchar la fama de sus decendientes, el no deshonrar a su patria, el no ofender a sus deudos, amigos y familiares (cuya memoria y exhortaciones trae presentes) hazen al noble que se retrayga del vicio a la virtud, y le in flaman para hechos me ritorios: pero al hombre nueuo y no conoci do quien le instigarà y aconsejarà, quando por vna parte se le ofrezca la ocasion del interesse, y por otra la de la virtud, para que dexe de abraçarse con el prouerbio antiguo que dize, Miserrima cosa es padecer necessidad? A este proposito haze vna decision del Iurisconsulto Vlpiano, [650]que dize, que los que venden esclauos, deuen manifestar la nacion y linage dellos, porque esto incita o detiene al com prador. Finalmente mucha obligacion tiene a ser bueno el que deci#de de muchos buenos. Por lo qual dixo Salomon, [651]O que hermosa es la casta generacion, rica de claridad y nobleza. Y san Mateo, [652]q# el arbol bueno no pue**[97]** de dar malos frutos. Y assi dize Patricio, [653] que si huuiessen de gouernar solo vn estado de gentes, nobles, o plebeyos, antes se deue echar mano de los nobles, que de los plebeyos: y tambien porque el ser Corregidor y juez, es honra y dignidad, y ésta pertenece mas a los nobles, como queda dicho. [654]

Ocasion es esta para **[sect. 15]** preferir los nobles en los cargos de la guerra, en las confianças del patrimonio Real, y fuerças del Reyno (para cuyas tenencias se requiere que sean hijosdalgo de padre y ma dre [655]) y en los oficios y magistrados, y sobre todo en la encomienda de la administracion de la justicia, y tutela y enseñança de la persona Real, por la gran lealtad que Dios en ellos puso (como dizen las leyes destos Reynos [656]) y aun el ama que le cria ha de ser noble: [657]y los archeros y guardas han de ser hijosdalgo, que

es lo que en Francia se dize gentiles hombres, segun Cassaneo, y vna ley de Partida. [658]Y es tan antigua y conocida la fidelidad de los Españoles hijosdalgo, que Iulio Cesar (segun refiere Suetonio Tranquilo [659]) no se sabe que escogiesse otra gente para su guarda sino la Española: aunque a la postre de confiado no qui so vsar de ninguna guar da. Y es mucho de estimar, segun afirman historiadores graues, que nunca fueron los Españoles hallados traydores, desleales, y aleuosos en las batallas y guerras, antes las naciones estrañas se tenian por dichosissimas quando hallauan en sus exercitos soldados Españoles: por lo qual se puede con justa razon loar nuestra nacion de tener éste atributo de leal entre todas las del mundo. El Rey don Alonso el Sabio, que fue el IX. deste nombre, qu#do los hijosdalgo le pidieron en Burgos que les diesse juezes hijosdalgo que juzgassen de sus causas, les respondio, concediendo se lo, y alabandose, que los Alcaldes y personas de justicia que trahia en su Corte, y los oficiales de su casa, todos eran hijosdalgo, y que el especialmente auia tenido particular cuydado de los escoger tales: porque segun Belluga, y otros, [660]la lealtad es parte muy necessaria en los juezes: y siendo no**[98]** bles, es muy verisimil que la tendran, por lo que queda dicho. Y assi por las virtudes y buenas calidades que tienen los nobles, en especial los hijosdalgo de España, les son concedidos tantos priuilegios y franquezas, que se podran ver por los autores. [661]Y para los curiosos dirè vno, que resieren Apiano Matematico, y Tiberio Deciano, [662]y es, que en los sepulcros de los nobles se encerrauan y metian antiguamente lamparas de azeite, o licor purissimo, que ardian perpetuamente, como dizen que se hallò en Pauìa en vna vrna antiquissima vna lampara ardiendo entre dos ampollas, vna de oro, y otra de plata. Y caso que sea assi verdad, que los **[sect. 16]** nobles han de ser preferidos, no se esfuerce ninguno en dezir, que aun entre los nobles deue auer accepcion de personas, por linages mas antiguos, o por mas poderosos, o mas ricos, que todo esto no haze aparato para el negocio que informamos, si ya no lo requiere el oficio por particular causa que en regla general no se incluya.

Y porque el intento deste capitu **[sect. 17]** lo es tratar de la necessidad y conueniencia de la nobleza para los gouiernos y oficios publicos, digo, que esto se funda por derecho diuino; porque no embalde dixo Dios en el Deuteronomio: [663]Escogi de vuestros tribus varones sabios y nobles, y hize los Principes, Gouernadores, y Capitanes. Y en el libro de los Macabeos, [664]se dize, que el Rey Antioco escogio para sus negocios a Lisia, hombre noble de sangre Real. Y en otra parte, [665]que el Rey Nicanor embio vn varon de los mas nobles. Y el Angel respondio a Tobias, [666]quando le preguntò de que tribu y familia era, si era el el q# auia de acompañar a su hijo, o la nobleza de sus progenitores. Y por san Lucas [667]se dize, que vn hombre noble fue a vna prouincia apartada a reynar. Y por san Marcos, [668]Vino Ioseph Abarimathia noble Regidor. De mas de que muchos de los Apostoles, o todos (segun queda dicho) a quien Christo nuestro Redentor eligio por sus vicarios y gouernadores, fueron nobles. Otros lugares de la escritura a este proposito traen Tiraquelo, y otros autores. [669]

[99] Tambien hallamos, que por anti **[sect. 18]** quissimo derecho de las gentes eran preferidos los nobles para los magistrados; porque (segun cuenta Plutarco [670]) Teseo fundador de Atenas, fue el primero que distinguio los nobles de los plebeyos, y los

antepuso, dandoles facultad para que de entre ellos proueyessen personas para los gouier nos y administracion de justicia, y pa ra interpretar y determinar las cosas sagradas: al qual despues imitò en esto Solon en las leyes que promulgò en Atenas, y Grecia, segun refieren Aristoteles, Plutarco, Polux, y Otalora (que lo vende por suyo) y otros. [671] Y en el Senado de los Areopagitas (q# segun los dichos autores) instituyò el mismo Solon, era orden (como dizen Isocrates, [672]y Pomponio Leto [673]) que ninguno fuesse recebido por Oy dor del Areopago, que no fuesse de buena sangre.

Tambien le imitò **[sect. 19]** Romulo en la ordenacion que hizo de la Republica Romana, segun Dionisio Halycarnaseo, y otros autores, [674] llam#do Patricios a los nobles, y plebeyos a los que no lo eran, encomendando a los plebeyos la labrança, criança, y mercancias: y a los Patricios las cosas sagradas, los magistra dos, las respuestas del derecho, y haziendolos finalmente sus compañeros en la administracion de la Republica, como tambien lo escriue Balduino: [675]el qual orden siguieron mucho tiempo los Romanos que despues del sucedieron, en especial el Emperador Iustiniano, porque veyan con qu# buen aguero se gouernauan Atenas, y Roma por los Patricios y nobles, y quan de otra ma nera por los plebeyos: los quales en Roma regularmente nunca er# admitidos a ser Dictadores, Consules, Pretores, ni Censores, no si#do de linage de Patricios. [676]Y assi dixo Ciceron, [677]que el auia sido el primero que rom pio el muro que la nobleza auia hecho para estoruar a los plebeyos la entrada al Consulado, porque el por su eloquencia, siendo de humilde linage, auia asc#dido a el: como quiera que sino eran los Patricios, o los nobles de ca. sas antiguas, no gozauan ordinariamente de stos honores. Mario **[100]** tambien ascendio por la guerra, y Caton Censorino por la guerra y la sabiduria. Alabando el mismo Ciceron [678]las calidades de Seruio Sulpicio para el Consulado, puso la primera la dignidad del linage, y Plinio el mas moço [679]escriuiendo a su dicipulo Trajano sobre las calidades de los Corregidores, le dize, Mejor es que los hijos de los nobles lo sean, que no los plebeyos. Y el mismo, pidiendole vn gouierno para Acteo Sura, le dixo: En tiendo que darà buena cuenta, por ser bien nacido, y de mucha entereza. Y Tiberio Graco, segun Brisonio, [680]hizo ley para que de la orden de los caualleros fuessen elegidos trezi#tos juezes que assistiessen con otros tantos Senadores. Y los Reyes Catolicos d# Fernando, y doña Ysabel proueyeron, que con los de su Consejo de justicia assistiessen tres caualleros. [681]Y Lampridio [682]alaba mucho al Emperador Alexandro Seuero, por no auer q#rido admitir a los Libertinos (que era gente baxa) en la orden de los caualleros, por ser aque lla orden Equestre, seminario para sacar de alli Senadores.

Y no solamente los **[sect. 20]** Romanosescogier# h#bres nobles para los oficios publicos, sino tambien los L#gobardos, [683] y los Alemanes, [684]y los Indios y Barbaros. [685]Y Alexandro Magno tan to se inclinò a esto, que auiendo vencido a los Partos, hizo Gouernador a Androgota de no ble linage de los Persas, contra la ley de su patria Macedonia. [686]Conformandose con esto los Venecianos [687]no admiten a las consultas, ni al gouierno de la Republi ca los plebeyos, ni a ser consejeros de su Duque los bastardos: y assi de derecho Ciuil y Canonico ay muchas leyes y decisiones que disponen, que los magistrados, co rregimi#tos, prelacias, y oficios de justicia se den a los nobles. [688]

De derecho destos **[sect. 21]** Reynos està dispuesto lo mismo por vna ley de partida, [689]que dize estas palabras: *Iuezes son llamados aquellos que juzgan los pleitos, y porende los que han de juzgar en la Corte del Rey, tienen muy gran oficio, porque no solamente juz gan los pleitos q# vienen ante ellos, mas aun han poder de juz gar los otros juezes de la tierra, y por todo esto han de auer muchas bondades. Primeramente ser de buen linage, para auer verguença de no errar*; **[101]** *y luego acerca desto deuen auer buen ent#dimiento para entender ayna lo que razonaren entre ellos, y deuen ser apuestos y sesudos, para saberlo departir y juzgar derechamente.* [690]*Y si supieren leer* [691]*y escriuir, saber se han mejor ayudar dello, porque ellos mismos se leeran las cartas y las peticiones,* [692]*y las pesquisas de puridad, y no auran a caer en manos de otro que los mesture.* [693]*Y conuiene que sean bien razonados, para saber mostrar las razones cumplidamente ante ellos* [694]*quando huuieren de dar los juyzios. Otro si deuen ser sufridos para no se quexar ni ensañar con las bozes de los querellosos:* [695]*de manera que no ayan de dezir palabra, ni a fazer de fecho cosa c#tra ellos que les estè mal: y sin todo esto deuen ser justicieros,* [696]*parahazer a cadavno de los que vinieren a su juyzio, justicia, y derecho: y sin duda c#uiene mucho que sean tales, porque no hagan en sus juyzios cosa que torne a daño del Rey, o del pueblo, o porque ellos huuiessen mala fama, o peligro en sus cuerpos. Otro si deuen ser firmes,* [697]*demanera que no se de suien del derecho, ni de la verdad, ni hagan lo contrario por ninguna cosa que les pudiesse ende auenir, y sobre todo han de ser muy leales.* [698]*De manera que sepan guardar todas estas cosas sobredichas, señaladamente que amen al Rey, y guard# su señorio, y todas sus cosas: y quando los juezes tales fueren, deuelos el Rey amar, y fiarse dellos,* &c. Puse ésta ley a la le tra, porque todas las otras que hablan del Adel#tado mayor, o Prefecto Prætorij, y de otros a el inferiores en los magistrados y car gos de justicia, se refieren a ella: y como dize otra ley de Partida, [699]*Acuciosamente y con gran femencia deue ser catado que aquellos que fueren escogidos para ser juezes, o Adelantados* (a quien llama otra ley *Præses Prouinciæ) sean quales diximos en la segunda partida deste libro: pero si tales en todo no los pudieren fallar, que ayan en si alomenos estas cosas; que sean leales, y de buena fama, y sin mala codicia, y que ayan sabiduria para juzgar los pleitos derechamente por su saber, o por vso de luengo tiempo, y que sean mansos y de buena pa labra a los que vinieren an te ellos a juyzio, y sobretodo que teman a Dios: que si a Dios temieren, guardar se han de hazer pecado, y auran en si piedad y justi cia.* Con esta ley concuerda otra de la Recopilacion. [700]

Y aunque la dicha ley **[sect. 22]** de Partida [701]habla de los juezes superiores, como son Oydores y Alcaldes de las audi#cias y Corte, pero las otras leyes que en esto se refieren a ella, dando instrucion y dotrina de las calidades que han de te **[102]** ner los Corregidores y juezes ordinarios, en efeto dizen y requieren lo mismo; porque la escritura o ley referida, es visto estar y contenerse en la referente. [702]Y por la razon que se requiere buen linage en los juezes superiores, que es auer de juzgar en la Cor te, y tratar negocios ar duos y graues, por essa misma se requiere tambien en los Corregidores, pues los mas negocios de importancia que van ante los superiores, han passado primero por su juyzio, fulmin#dose y determinandose ante ellos en primera instan cia; para lo qual es menester fidelidad, fortaleza, y prudencia, y las de mas partes que cria la nobleza: la qual es gran aparejo

(como queda di cho) para las buenas co stumbres, pues de ordinario produze verguença, [703]para huir la torpeza, y causa desseo de la honra, y es corrector pa ra no errar, e inclina a loables operaciones: y es verisimil que de los buenos nazcan los bue nos, y de los mejores los mejores: y por esto tien# los tiranos mas sospecha de los buenos q# de los malos, y de los generosos que de los viles: porque siendo ellos indignos del lugar que han vsurpado a la virtud, c# mucha razon se temen de los benemeritos y dignos.

Y cierto que aun los **[sect. 23]** subditos reputan por cosa graue, que algunos q# entiend# no ser de bu# linage, tengan h#ras y oficios de gouernacion, porque se persuaden q# el defeto de la s#gre les quita la habilidad del gouernar: y tambien porque la sabiduria sin nobleza es cosa muy pesada: y gouernarse hom bre por el que tiene mu cha ciencia, y ningun a nobleza, es cosa intolerable. Y assi segun santo Tomas [704]tres cosas facilitan la administracion de la dignidad: la primera, sabiduria, por que no se yerre en el go uierno: la segunda, bu# linage, porque no se menosprecie lo m#dado: y la tercera poder de virtud para executar. Y es muy gran parte para te ner en paz la Republica, preciarse el juez de **[103]** nobleza y buena criança. El primer Gouernador que despues del mis mo Dios, y de Noe, y sus hijos, como arriba diximos, gouerno su re publica, fue el manso Moysen, el qual quiso Dios que se criasse en la casa real del Rey Fara# por mano de vna Infanta hija suya, porque deprendiesse alli el tratamiento que auia de hazer à los buenos, y el ca stigo que auia de hazer à los malos.

Demas desto es ne **[sect. 24]** cessaria la nobleza en el juez, porque con ella tiempla el rigor del derecho, es cortès, placable, humano, oye à todos, à todos se acomoda y agrada, assi al actor que vence, como al reo c#denado: pero el juez ignoble, si con la salsa de las letras, no agracia su naturaleza, es graue, seuero, triste, y en sus palabras terrible, y à los que litigan ante el, aborrecible, y procura oprimir a los nobles, para ygualar los estados: lo qual no haze el juez no ble, porque no tiene en q# inuidiar à los mas humildes, porque la inuidia no se endereça à lo menor. Y por esto dixo Santo Tomas, [705]que los Gouernadores de baxo suelo, dañan muchasvezes la policia. Aeste pro posito dize Aristoteles, [706]q# los nobles tien# quatro calidades, magnanimidad, liberalidad, subtilidad de ingenio, a pacibilidad, y cortesia: porque para pelear han de ser los nobles bien esforçados, y para gouernar muy bien criados. Por lo qual es resolucion de todos los Doctores, assi Teologos, como Iuristas, [707]que para los oficios de justicia sean preferidos y buscados los nobles, y de buenos entendimientos, porque **[104]** con la fidelidad que en ellos se descubre, y por la integridad de entendimiento, se presume, q# ni ellos engañaran haziendo cosa indeuida, ni seran engañados sufri#dola a los subditos.

Segun lo que queda **[sect. 25]** dicho con razon abomina Angelo [708]del estatuto de los Tuscos, por el qual los nobles no pueden ser admitidos para regidores: y se pue de alabar el priuilegio y executoria que tiene Ciudadreal, para que no lo sean los confessos. Y tambien es reprehendi da la ley de los Lacedemonios, segun Aristoteles, [709]y Iustino, [710]por la qual el Eforo, que era el mayor oficio y magistrado, auia de ser delos plebeyos eligido: de lo qual grandes males pro uinieron a aquella Republica. Y entre otras nefandas cosas, de que L#pridio acusa a Eliogabalo, fue, que tuuo t# en poco la magestad de Roma, que metio en el Senado a muchos, sin distincion de edad, hazi#da, y linage, y maculò todas las dignidades con personas viles. Y tambien son murmurados Cayo Licinio, y Lelio Sexto, Tribunos Romanos, por auer sido los primeros que hi zieron ley, para que el

Consulado se comunicasse tambien a la plebe, y se executò en ellos: porque Lelio Sexto fue creado Consul, y Cayo Licinio maestro de la caualleria siendo plebeyos: y lo que mas es, la dignidad de Di ctador, que era el summo esplendor y amplitud Romana, y la dignidad de Censor, se mezclò y diò tambien a los plebeyos, como fue a Cayo Mario Ru tillo, primero Dictador y C#sor, y luego a Quinto Pompeyo, y a Quinto Metelo, por ley que dello hizo Filo Dictador. Finalmente las mayores dignidades de Roma se defraudaron a los Patricios y nobles por culpa de los malos Principes y ministros, y se dieron a los plebeyos, cuya fama y leyes vitu perables de aquellos abominan y detestan Tito Liuio, Pomponio Iurisc# sulto, Alexandro de Alexandro, y otros. [711]

El Doctor don Pablo, Obispo que **[sect. 26]** fue de Burgos, y despues Patriarca de Aquileya, con ser conuerso, aconsejò al Rey don Enrique el tercero, que no re cibiesse en el seruicio de su casa Real, ni en el Consejo, ni para otros oficios publicos Reales de sus Reynos, ni en la administracion del patrimonio Real, a ningun conuerso, ni Iudio: **[sect. 27]** cuyo consejo si tomára el dicho Rey, no le matára como le matò don Mayr su medico Iudio, segun refiere Aluar Gutierrez de Toledo: [712]porque estos tales se tiene por experiencia que son sediciosos, codiciosos, y ambiciosos, **[105]** y en consequencia desto muy perniciosos para las comunidades, y oficios publicos, como lo resueluen muchos Doctores antiguos y modernos, [713]y assi si se sufriesse apurar mas este particular y calidad de nobleza para los Corregimientos, tan limpios querriamos que fuessen los que tienen cargo de justicia, quanto los buscan para habitos de mi licias, que es ser hijosdalgo de padre, y madre, segun consta de los esta blecimientos de las ordenes militares; ò alomenos quales se buscan para colegios y algunas yglesias Catredales, para lo qual segun sus esta tutos, no basta que solamente seanvirtuosos, sino que sean tambien Christianos viejos, como lo escriuen Innoc#cio, y otros: [714]porque por experiencia se ha vi sto los daños que han sucedido, y prouienen de lo contrario.

Esta prerrogatiua, q# **[sect. 30]** los nobles sean buscados y preferidos para los Corregimientos, y oficios publicos, se entiende, quando la nobleza politica, y la nobleza ciuil comieren en vn plato: quiero dezir, concurriendo con el linaje buenas costumbres, y siendo los nobles yguales en ellas con los ignobles. Y esto mismo se c# sideraua antiguamente para darlas honras y titulos militares, que no se dauan sino a los que eran muy dotados de virtudes, prouados y exercitados en ellas. Y en Es paña no bastaua para ser caualleros, serlo por linage, a los quales llamauan donzeles, pero era necessario armarlos caualleros, velando primero sus armas en la yglesia, en señal de que votau# y prometian ser principalmente defensores della, y de la santa Fè Catolica: a cuya imitacion se dan oy los habitos de las ordenes mi litares en las yglesias, jurando fidelidad y leal tad: y assi lo jurauan los que en tiempo de los Romanos recebian los **[106]** titulos militares, segun refieren Iulio Fr#tino, y otros: [715]porque si en vno resplandeciesse la virtud, y en otro la nobleza, quien dirà que aya de ser de peor condici# la virtud, y de preferirse la nobleza? [716] **[sect. 31]** porq# como dixo Acursio, [717] mas se puede llamar propio lo que se adquie re por la propia virtud, que por la de los antecessores, pues segun Ouidio, [718]lo que no hizimos nosotros, apenas lo podemos llamar nue stro. De Antistenes refiere Erasmo, [719]que dezia, que los que eran virtuosos, eran tambien nobles, porque tenian el principio y origen, del qual nace la verdadera nobleza contra aquellos que por las riquezas y blasones

de sus mayores solamente quieren ennoblecerse. Tiraquelo [720]trae vna sentencia muy singular a este proposito de Falaris, que aunque tirano, fue docto; el qual dezia: Yo vna sola nobleza hállo, que es la virtud, y lo demas es fortuna: y que assi la honra ha de tomarse de las virtudes del animo, y no de la nobleza de los passados escurecida por los vicios de los sucessores: q# fue lo mismo que Iuuenal dixo, [721]que la virtud era la sola y vnica nobleza: porque de que siruen los retratos y vultos de vuestros antepas sados, y las pinturas de sus proezas y hazañosos hechos, y de sus carros triunfales y cauallerias, y de sus oficios y dignidades, si vos biuis mal? Iphicrates, segun refieren Plutarco, [722]y Brisonio, [723]respondiendo a Hermodio de vn oprobrio que le auia di cho, le dixo, Mi linage comi#ça en mi, pero el tuyo acaba en ti, que es lo que arriba diximos q# imitò Ciceron contra Salustio, el qual por me nosprecio le auia llama do nueuo hombre de Ar pinas. **[sect. 32]** Dem anera que sino se juntan y copul# la nobleza con la virtud, sino que anduuieren de por si, preferir se ha la nobleza de costumbres a la del linage. [724] **[sect. 33]** Por lo qual dixo muy bien vna ley [725]del Ordenamiento viejo, *Que los oficios de honra se han de dar a los* **[107]** *que fueren fallados buenos y virtuosos, e no por ser fijos de los oficiales, o Alcaldes, &c.* porque segun san Geronimo, [726]para con Dios aquella sola es libertad, no seruir a los pecados, y aquella es suma noble za, ser resplandeciente en virtudes. Y esto mismo dixeron san Ambrosio, [727]y san Chrisostomo. [728]Y en el libro de los Reyes [729]dixo Dios: los que me menosprecian, seran ignobles.

Aqui de passo se pue **[sect. 34]** de aduertir al Corregidor, que a los hombres nobles, hijosdalgo y principales, los honre y trate bien, y nunca les ponga penas viles de azotes, galeras, ò de ahorcar, assi en los actos cominatorios, como en las sentencias; ni aun en rebeldia, sino que se informe de su oficio, y constando que son caualleros, ò hidalgos notorios, los trate y condene como a tales: y para esto aun es bien ser los juezes nobles, para que traten bien a los que lo son, porque de ordinario los ignobles, y mal nacidos, son mal intencionados, y hazen lo contrario, contra la dotrina de Baldo, [730]y de Martin Laudense. [731] **[sect. 35]** Finalmente poner el consejo y regimiento de la re publica en poder de los plebeyos, y no escoger los nobles para ello, es qui tar los ojos de la cabeça, y ponerlos en la cola, como fabùl# que lo hizo la culebra, con que se quebrò la cabeça. Y no en balde puso Dios los ojos en la ca beça, segun Lactancio Firmiano, [732]y no en los otros miembros inferiores, porque desde alli miran por todo el cuerpo: y pues los ricos y nobles son cabeça dela republica, ellos han de mi rar por ella, aconsejandola y gouern#dola, porque raramente son hallados en vileza, o en torpeza los juezes de buena casta.

SVMARIO DEL Capitulo quinto.

S*Abiduria, y ciencia son diferentes, num. 1.*

La prudencia es necessaria para el go uierno, como el solpara las semillas, num. 2 .

El Corregidor si ha de ser sabio por prudencia natural, o por ciencia, nu. 3 .

De dos cosas ha de tener sabiduria el Corregidor, de la profession Christiana, y de la arte de gouernar, nu4 . y 7 .

Difinicion de la prudencia. nu. 5 .

Efetos de la prudencia, nu. 6 .

El Corregidor es ministro de Dios, y assi deue ser justo, nu. 7 .

No se eleue el Corregidor con el oficio, y conoz ca a los subditos para honrarlos, y castigarlos, segun sus meritos, num. 8 .

*No sea amigo de nouedades, ni las ha-***[108]***ga sin consejo y causa justa, y del daño dellas, nu. 9 . y 10 .*

No sea presumptuoso de su saber, ni de xe de tomar consejo, num. 11 .

De sabios es dessear saber, y de necios lo contrario, num. 12 .

Inuectiua contra los Corregidores Romancistas presumptuosos, nu. 13 .

Que el Corregidor prudente se acuerde de lo passado, disponga en lo presente, y preu#ga en lo futuro, nu. 14 .

El sabio Corregidor proceda con templança, y no por vanagloria, nu. 15 .

No sea amigo de consejas, ni de lisonjas, nu. 16 .

No sea precipitado en las determinaciones, ni remisso, num. 17 .

Considere las circunstancias de los negocios, num. 18 .

No condene al rico por solo que litiga con el pobre, ni vse de justicia presumpta, nu. 19 .

Conoz ca el Corregidor sus oficiales, y nose crea de ligero dellos, ni de nadie, y los daños que vienen de la credulidad, num. 20 . y 21 .

Los viejos son incredulos porque muchos los engañaron, num. 21 .

No sea el Corregidor muy incredulo, y los daños dello, nu. 22 .

Al principio del oficio instruya se de las cosas de la Republica, porque no piense que todos le engañan, nu. 23 .

No presuma ni imagine que todos son malos, ni lo de a entender, nu. 24 .

No juz gue por sospechas, ni sea sospechoso, sino recatado con prudencia, num. 25 .

No sea astuto, porque la astucia no es perfeta prudencia, nu. 26 .

Esfuerce se el Corregidor en las flaquezas humanas, y sea honesto, nu. 27 .

Sea limpio en no recebir ni bar at ar la justicia, num. 28 . y 29 .

No sea parcial sino igual en dar la justicia, num. 29 .

Porque causas se pierden muchos Corregidores, num. 30 .

Considere el Corregidor en si dos personas, vna particular, y otra publica, num. 31 .

Si puede el juez juz gar segun su conciencia, o por lo alegado y prouado, num. 32 .

Que deue considerar el Corregidor prudente para acertar, num. 33.

QVAL DEVE SER el Corregidor en la sabiduria y prudencia. Capit. V.

NO es de marauillar que yo diuida en el Corregidor la sabiduria de la ciencia, pues ello es en si diuerso: [733]porq# la ciencia es para juzgar, y la sabiduria, o prud#cia, es þa gouernar (dos cosas que las dessean mu chos, y las alcançan po-**[109]**cos.) Algunas vezes se confunden y toman estos vocablos vno por otro. [734]El maestro Hern# Nuñez, [735]dize, que la sabiduria es aquella que co mun mente alcançan, assi locos como cuerdos, todos estos pueden saber alguna cosa, pero no es aquella prudencia, porque la prudencia no requiere solamente sabiduria, mas eleuacion de juyzio, y organo de capacidad, y memoria a quien la recomendar, y especulatiuapara discernir, y expressiua para re pres#tar: y assi Afranio poeta aprouado por Au lo Gelio, [736]dixo, que la sabiduria era hija del vso y de la memoria. **[sect. 2]** Platon, [737]y Aristoteles, [738]di zen, que el Reyno, o Prouincia gouernada sin prudencia, o sabiduria, no puede mucho durar, porque no menos han menester prud#cia los Gouernadores, que las semillas el calor del sol, pues con ella todos los impetus del animo, y to das las declinaciones #l se dirigen a bien, y con imprudencia a mal: y assi en el Ecclesiastes [739] se dize, Eljuez sabio juz garà su pueblo, y su go uierno serà firme. Y san Isidoro [740]dixo, que ni juez podra ser sin justicia, ni justicia sin prudencia: porque segun Platon, Boe cio, y Demostenes, [741]en tonces fueron felices las Republicas, quando se rigieron por hombres modestos y prudentes. San Ambrosio [742]dize, que el examinar lo que es justo, o injusto, no se puede hazer sin mucha prud#cia. **[sect. 3]** La ley de la partida [743]requiere, *Que el Corregidor sea bien ent#dido y sabidor por su saber, o por vso de luengo ti#po*: y si ha de dezir, *y por vso,* ò *o por vso,* tratamos lo adel#te. [744]De otra ley de partida [745]se colige en las palabras, que dize, *Si supieren leer y escriuir,* que los Corregidores y Gouernadores de que tratamos, puedan vsar de los cargos con la inorancia de los derechos; aunque otras leyes en lo de arriba citadas, expressamente determinan, que los entiendan, o por ciencia, o por experien cia. Y para concordia destos derechos es de saber, que en los magistrados ay diuersos ofi-**[110]**cios y grados dellos, en que vnos administran justicia por sus personas, juzgando segun de recho, y otros juzgan por Tenientes, o Assessores: en los vnos c#uie ne que aya ciencia, y en los otros no es necessaria: a los quales Tenien tes encarga la ley [746]el sa ber de las leyes, por estas palabras: *Y para hazer esto bien aßi como conuiene, deue auer c#sigo omes sabidores de Fuero, y de De recho, que le ayuden a librar los pleitos, y con quien ay# consejo en las cosas dubdosas: y estos les deue dar el Rey, porque sean tales como diximos que deuen ser los que juz gan en su Corte.* De la ciencia de los quales trataremos en otros capitulos, [747]porque en este hemos de hazer mencion de la sa biduria, o prudencia que ha de tener el hom bre para ser Corregidor.

Dos cosas hállo yo en **[sect. 4]** este proposito que conuienen al Gouernador de la Republica. La vna es, sabiduria cerca del conocimiento de Dios, y de la profession Christiana, que tiene, en el principio dela qual està assentado el temor de Dios, segun el Psalmista, [748]de quien toda sabiduria procede, segun el Apostol S#tiago: [749]y assi para c#seguirla es necessario carecer de pecados; porque como se dize en los Prouerbios, [750] En el anima maleuola no #trarà sabiduria. La otra es, sabiduria para entender y conocer los principios de la arte q# exercita: y porque esta sabiduria tiene trauaz# y

connexidad con la prudencia, virtud moral (q# esla otra ayuda para bi# gouernar, y desta sintio Ciceron en sus leyes, [751] quando dixo, Necessidad ay de gouernadores, sin cuya prudencia y diligencia no puede estar la ciudad, y con cu ya cuenta y razon se sustenta el gouierno della) tratar se ha de todo como mas conuenga a nuestra instrucion.
Muchas difiniciones **[sect. 5]** de la prudencia ponen los autores, pero la me jor a mi juyzio es la de Aristoteles: [752]el qual di xo, que la prudencia era recta razon, que encamina las cosas agi**[111]** bles, en el consejo, y en la obra: la qual como espiritu de las otras virtudes morales que las abraça y da vida y lustre; tiene assiento primero en el espiritu del hombre, **[sect. 6]** sin la qual la fortaleza seria temeridad, o miedo; y la justicia, injuria, o rigor, o iniquidad, y la templança sequedad, austeridad y torpeza; y los actos de magnificencia, mas serian reputados actos de hombre voluntarioso, que no de magnifico: y finalmente en toda virtud no se hallaria el medio en que consiste su assiento, ni se atinaria a la epiqueya, q# es la guarnicion con que todas lasvirtudes se her mosean y toman perfecion. [753]San Chrisostomo llamò a la prud#cia sartal que lleua enhiladas y bien ordenadas las virtudes, como cordon que ensarta las cuentas de coral y collares en su orden. Aristoteles dixo, [754]que el regir y mandar es oficio de prudencia. Y en otro lugar el mismo dize, [755]que el juez se llamaua guarda de la prudencia. **[sect. 7]** Desta prud#cia y sabiduria queremos dotado a nuestro Corregidor, para que conozca el cargo que le dan, que es ser ministros de Dios. San Pablo [756]en este proposito escriuiendo a los Romanos, dize: Ministro de Dios es el juez para todo bien, y si mal hizieres, temele, porque no sin causa vsa del cuchillo como ministro de Dios vengador con tra el que mal haze: y pues tan gran cargo de tan alto Señor le es encomendado, conozca que deue trabajar de ser perfeto, assi en su vi da, como en su exemplo: porque imite a Iesu Christo, que es el juez de los juezes, que eternalmente nos ha de juz gar: [757]pues es cosa aueriguada, que no se puede llamar sabio ni prudente el hombre que no es virtuoso. Y por esso dixo bien Iesus, hijo de Sirach, [758]El hombre san to en la sabiduria, queda como el Sol. Y el ver dadero Iesus Redentor nuestro dixo por S. Mateo, [759]Sed prudentes como las serpientes, **[112]** y sinceros como las palomas; hermanando la prudencia con la bondad, de la qual recibe espiritu y perfecion. Y por esto estan obligados los subditos a rendirse y sujetarse a la justicia, poderios y mandos ordenados y regidos por Dios, como adelante dezimos. [760]Y assi dizen Platon, y Homero, que los Principes y Gouernadores de los hombres, muchas vezes son arrebatados de vn diuino furor, y no entienden la mitad de lo que hazen, como si estuuieran fuera de si; por lo qual justamente se pueden llamar hombres diuinos, [761]pues son guiados por diuinas inspiraciones. Gran parte es de prudencia el callar y ha blar a su tiempo: y assi el Corregidor mire mu cho en esto, y vse de recato, porque el mucho hablar arguye liuiandad, y es ocasion de mentir y de descubrir los secretos. Y por esso dixo Salomon, [762] que el necio tiene su co raçon en la boca, y el sabio tiene la boca en su coraçon; que es dezir, que al necio lo que tiene en el coraçon, lue go sin premeditarlo le sale a la boca, y lo publi ca, pero el sabio, a#que le viene a la boca, lo rumia y considera antes q# lo diga.
Con todos deue vsar **[sect. 8]** de prudencia el buen Corregidor, para no eleuarse con el mando y poder que tiene, porque no atinara con la so beruia a hazer cosa justa y derecha, segun en otros capitulos lo escriuimos. [763]Entienda en conocer los buenos, pa ra hazer

honra y confiança a quien la merece, y apartar y castigar a quien es dañoso, [764]que para esto segun el Apostol san Pedro, [765]es dado el Rey por Dios: y por esso dezia Democrito, que dos cosas se auian de venerar en la Republica, que era el premio y la pena, sin lo qual segun Antistenes pereceria la Republica. Y Teofrasto [766]dezia, que tres cosas conseruauan la vida humana, losbeneficios, la honra, y la pena. Vna ley dela partida [767]dize a este proposito estas palabras: *La justicia no es t# solamente en escarmentar los males, mas aun en dar galardon por los bienes: e de mas desto nace ende otro pro, ca da voluntad a los buenos para ser toda via mejores, e a los malos para emendarse.* Valerio **[113]** Maximo [768]cuenta, que Temistocles tenia en memoria los nombres de todos los ciudadanos: y Cyro sabia los nombres de todos sus caualleros, por que por sus nombres los llamaua, mostrandoles mayor aficion. El Emperador Mitridates aprendio v# tidos lenguas de gentes que estauan en su Imperio, por poder hablar a cada gente en su lengua sin interprete, y a fin de que conociendo las personas, pudiesse mejor honrar sus virtu des, y castigar sus vicios. Y esta es vna de las causas porque los juezes se llaman en las diuinas letras [769]veedores, y son comparados a los ojos, como en otra parte diremos: pero para lo que es administrar justicia el juez ha de tener vendados los ojos para no aficionarse: y basta conocer la causa y negocio de que se trata, sin conocer las partes, como diremos en el capitulo de la justicia. [770]

Deue informarse el **[sect. 9]** Corregidor de los buenos vsos y fueros de su prouincia, y loarlos y guardarlos, y acrecentarlos, dem anera que siempre vayan en aumento: porque segun Aristote les, [771]tres cosas ha de ob seruar entre otras el go uernador. Vna, que guarde justicia, y obserue las otras virtudes, para todo lo necessario a la Re publica. Otra, que procure c#seruar el estado de la ciudad, y no inuente, ni ingenie nouedades, sino quevaya por el camino que ordenaron los antiguos, y por do fueron los predecessores: porque las nouedades suelen causar antes daño que prouecho en la Republica. Y lo tercero, que tenga poder y autoridad del pueblo para executar lo que conuenga. Iamas se determine el Corregidor en ir contra las buenas costumbres desu lugar sin causa de vtilidad muy euidente, como dixo el Iurisconsulto Vlpiano: [772] y quando la huuiere, comuniquela con los Regidores, y sabios del pue blo, como en otro capitulo diremos: [773]porq# no sea juzgado por h#bre nouelero, capitoso, [774] y acelerado: como quie ra q#la poca c#sideraci#, y la mucha aceleracion en los negocios presen **[114]** tes, pone grandes inc#uinientes en los por ve nir. Esconda se tras la cortina (como se dize del pintor Apeles) y escuche la publica censu ra, antes que tome la vltima resolucion; y t#ga por maxima, que a nin guno conuiene menos la nueua orden y estatu to, que al pueblo que gouierna: porque regularmente la nouedad quie re dezir no verdad, [775]y siempre se presume ser mala, y los que la hazen, son reprehendidos: [776]y por mas buenas y mas vtiles que sean las cosas nueuas, hasta saber su proceder, y el fin que en ellas se pretende, son auidas por sospechosas. Y entienda el Corregidor, que la costumbre antigua (quanto quier que sea dañosa en los pue blos) su antiguedad la justifica, y haze sufrir su defeto a las gentes; las quales, como dize Platon, y otros, [777]con dificultad son traydas a mu dança de lo que por grandes tiempos acostumbraron, porque les pare ce mas semej#te a laver dad lo que largamente ha durado, que lo que de nueuo ha salido a luz. Y aunque el pueblo

algunas vezes dessea cosas nueuas, porque parece que traen consigo hermosura y agrado, [778]qu# presto lascodicia, las torna a aborrecer, porque son odiosas, y suelen pro duzir desconciertos y tristes sucessos: [779]y como dixo Dion Cassio, [780] aunque las costumbres antiguas tengan algo q# reprehender, se han de conseruar mas que las nueuas, aunque reformadas en mejor. Socrates fue condenado porque introduxo nueua religion contra el instituto antiguo de Atenas. Y Seneca dize, que el sabio no conturbara las costumbres publicas, ni con nouedad aduzira el pueblo a su opinion.

Pero aunque es assi q# **[sect. 10]** regularmente no se deuen introduzir noueda des, esto se entiende, co mo dezia Isocrates, [781] saluo si constare de euidente y comun vtilidad en introduzirlas, y quitar las viejas costumbres: porque segun Cipriano, [782]La costumbre sin verdad, es antiguedad de error. Y san Agus-**[115]**tin [783]nota, que Christo nuestro Señor dixo: Yo soy camino, verdad, y vida, y no dixo: Soy costumbre, sino verdad: y Graciano [784]dixo, que la mala costumbre no me nos se ha de desarraygar, que la perniciosa corruptela. Y en este caso se ha de distinguir: o la nouedad sucede en los casos reseruados a la determinacion del Principe, ò en otros: en el primer articulo no se deue inouar sin consulta y acuerdo del Rey: ò de su consejo, [785]quanto quier la nouedad sea en vtilidad publica, y comun; si ya el Rey no estuuiesse en partes tan remotas, que por la dilacion de la consulta se esperasse gran daño ineuitable, como en otro lugar diremos. [786]Pero cessando esto, licito es hazer nouedad con euidencia de vtilidad, y c# con buena deliberacion, y consejo. Otras cosas à proposito deguardar los vsos y costumbres, diremos en otro capitulo. [787] Solo remato este articu lo con lo que dize Plutarco, [788]que el Gouernador de la republica se a comode con las costumbres della, y de los ciudadanos, y con aquello que mas suele agradar al pueblo.

Tenga el Corregidor **[sect. 11]** sabiduria para saberse à consejar, y no peque en fatuidad, persuadi#dose que por su saber acierta en todas las cosas; porque segun el Sabio, [789]El que no sabe, si presume que no sabe, aun no des espere de ser alumbrado: pero si por sabio se persuade, no puede faltar de ser necio, ò loco, y jamas puede ser enseñado. **[sect. 12]** Seneca [790]dize, q# muchos huuieran llega do a la perfecion de la ciencia, si no creyeran auer ya llegado a ella: lo qual nace de soberuia, como dizevn decreto. [791] Y por estos dixo S. Pablo, [792]que los que dizen que son sabios, se haz# stultos. Y muchas vezes lo vi, que al hombre mas sabio le falta mas ayna el consejo. La razon dello esta en la mano, porque no sepuede acertar ala verda d del buen consejo, quando el quele ha de recebir, no le sabe conocer, y lo des echa, persuadiendose que lo que el sabe, es lo mas cierto. Destos dizen, que **[116]** inorando inoran, porq# su inorancia es tan afectada y plomada, que en ella no puede hazer me lla la sabiduria mas aze rada: y es culpa afirmar vno que sabe lo que ino ra. [793]Y destos dixo Dios por Esaias, [794]Destruyre la sabiduria de los sabios, y la prudencia de los prudentes reprouare: y los amonesta, dizi# do: Tu sabiduria, y tu pericia te engañò. Y en otro lugar dize: [795]Ay de vosotros los que soys sa bios en vuestros ojos, y prud#tes delante de vosotros. O quanto es de sentir, que los sabios por saber mas aprenden (co mo dixo de si el Iurisc# to Pomponio, [796]siendo de edad de setenta y ocho años, refiriendo el dicho de Iuliano Iurisconsulto, que aunque tuuiera

el vn pie en la sepultura, no le pesara de aprender y saber mas: y lo mismo sintieron otros Iurisconsultos, [797]y Ciceron) [798] **[sect. 13]** y que los idiotas e inorantes con vn no se que que arrebataron de vn libro de Romance, o de vna risueña conuersacion, afirman que estan al cabo de la sabiduria, y no daran orejas al sabio, por no dar a torcer su braço, y les parece que ser# en menos tenidos si reciben consejo, y haze se les muy azedo oyr dotrina que c#dene su parecer: y assi les seria vti lissimo reparassen en el conocimiento de si mis mos, del qual entre otros muchos #uechos que refieren los autores, [799]es el mayor ser triaca y antidoto þa no caer en soberuia, y leu# tarse despues de caydos, en especial acord# dose del celebrado dicho de Socrates, [800]que dixo, Solo vna cosa se, que no se nada. Muchos han errado en los gouier nos y negocios graues, por auer entrado cortando en ellos c# el filo de sus entendimientos, sin auer le primero templado en la fragua de los consejos. [801]Pitagoras Filosofo, en aquella sentencia que en letras Griegas esculpiò de su propia mano en vna piedra que se puso en la puerta de su academia, dixo, que el que no sabe lo que ha de saber, es bruto entre los hombres: el que no sabe mas de lo q# ha menester, es hombre entre los bru tos: y el que sabe todo lo que se puede saber, es Dios entre los hombres. Y a esto se ha de juntar lo que dixo Beda, [802] que tres cosas eran muy reprouadas entre **[117]** otras; saber, y no enseñar; enseñar, y no obrar; ignorar, y no preguntar. De la vtilidad del consejo tratamos adelante en particular. [803]

Demas que el Gouer **[sect. 14]** nador deue sabiamente tomar consejo de lo que ha de hazer, dize Seneca en el tratado de las virtudes, que deue con siderar las cosas que h# de venir, y las que pueden acontecer, y reboluerlas todas en su coraçon, para que en todo este preuenido, y no pro uea nada arrebatadam# te, porque el sabio no dize Pense que sucedie ra esto: por lo qual fue repreh#dido Seruio Sulpicio de Quinto Mucio (segun dizen Ciceron, y el Iurisconsulto Pomponio, y otros. [804]) El sa bio no duda, sino espera, no sospecha, sino tie ne ojo a la razon de cada cosa, y quando vee el principio, atiende ala sa lida y fin del: lo qual repreh#dia Achiles en el gouierno de Agamen# en la guerra Troyana, segun cuenta Homero: [805] porque el sabio y prud# te, como dize san Ambrosio, y otros, [806]trae à la memoria lo passado, y c#sidera lo por venir, y tiene inteligencia de lo presente, como hizo Ioseph, que anteuio la hambre futura, y hizo guardar el trigo, segun se lee en el Genesis. [807]Y assi dixo bien Plutarco, [808] que la prudencia es vna casi adeuinacion: porq# hablando propiamente, prudencia es de cosas humanas, y prouid#cia es de la diuinas: pero la prudencia del Principe y del Gouernador, à de imitar a la prouidencia diuina: y assi quadra lo que Laurencio Grimalio [809]dize, que la prud# cia se llama assi de *proui dendo*, por la qual el animo prouea lo futuro, y disponga lo presente, y tenga en memoria lo passado. Acursio [810]dize, que la saeta que el enemigo arroja, anteuista suele herir menos. A es te proposito vna ley de Partida [811]dize assi: *Los caudillos deuen ser apercebi dos, que los cuydados que huuieren en que ayan algun miedo, que piensen en ellos antes q# el fecho venga: e faziendolo assi, guardar se han de recebir daño, e de caer en verguença, que son dos cosas de que se deuen los hombres mucho guardar en toda sazon, e mas en tiempo de guerra.*

[118] Sepa vsar, y vse de pru **[sect. 15]** dencia el sabio Corregidor en hazer sus hechos con templança, y no por vanagloria, ni por ser alabado de los populares. No conciba

odio contra persona alguna, por enojo que del t#ga, ni por passion pre suma de le hazer mal tratami#to con el poder de su oficio, que es passion aborrecible en los ministros de justicia, y muy perjudicial a la conciencia. [812] **[sect. 16]** No sea amigo de oyr consejas de vna especie de gentes q# le v#dra a loar y lisonjear para hazerse gratos, por hazer bien sus negocios; ni de otros q# vienen a indignar para hazer daño a quien tienen odio, por vengarse con la mano de la justicia, como en otro capitulo diremos. [813] **[sect. 17]** No se mueua el Corregidor con facilidad a determinar los negocios, precipitando las sentencias, [814] y sin estar cierto y satisfecho de lo que deue determinar en los pleitos dudosos, [815]porq# la pries sa es madrastra del bu# consejo, y de la justicia. Ni tampoco sea remis so, sino maduro y moderado, y antes sea remisso que arrojado: por que la tibieza parece mas a la prudencia, y la precipitacion a la temeridad; la qual es mas contraria de la reputacion que otra ninguna cosa. Yen todo caso oya a las partes, y reciba las legitimas defensas, [816]y repe la lo que no ha de ser admitido en juyzio, y ponga fin breue a los pleitos: porque assi como la aceleracion en los que gouiernan suele ser muy dañosa a las Republicas, tambien lo suele ser la mucha remission, y por mucho deliberar suele perderse la coyuntura y ocasion, y errarse en los negocios; y siempre se tiene por parte muy essencial en el Corregidor la resolucion, pero guardando con la prudencia el medio entre estos estremos, procedera apriessa, y j#tamente de espacio, conforme al prouerbio de Erasmo *Festina l#tè.* [817] **[sect. 18]** Ati# da a las adherencias y circunstancias de los hechos y negocios, que muchas vezes alumbran la verdad: y en los de litos considere las personas, la causa, el lugar, el tiempo, la calidad, la cantidad, y el efeto: como lo considera el buen Medico para curar las enfermedades, segun en otro lugar dezimos. [818] **[119]** **[sect. 19]** No se incline a condenar injustamente al rico y poderoso, por solo que litiga con el pobrey oprimido: como tambien se vera adelan te. [819]Ni tampoco tenga verguença el Corregidor de emendar y corregir sus errores, pues el nombre de Corregidor que exercita con otros, le deue primero exercitar corrigiendose à si, mayormente qu#do proueyo algun auto injusto en perjuyzio de tercero. Y esto deue ha zer por el termino, y se gun en otros casos aduertimos. [820]

T#ga sabiduria el bu# **[sect. 20]** Corregidor para conocer sus oficiales, y no sea tan credulo, que crea todas las cosasque ellos y otros le dixeren, y oyere, sin informacion bastante, para mouerse por solo aquello a condenar a alguno: porque la creencia ligera trastorna muy presto el juyzio: como hizo a Putifar, que creyo de ligero las palabras de su muger, y dio sentencia contra Ioseph, y mandole echar en la carcel, seg# se cuenta en el Genesis. [821] Y el que de ligero se cree, es de muy liuiano seso, [822]y de ligero coraçon, y no se prosperarà: porque el arrojarse depresto sin madura consideracion, es contrario del buen c#sejo. El glorio so Apostol san Iuan [823]nos aconseja, que no creamos a todo espiritu, ni nos mudemos con todos vientos, sino que primero examinemos si el espiritu es de Dios. **[sect. 21]** La incredulidad nace de la experi#cia y madurez, y assi los viejos son incredulos, porque muchos los mintieron, y fueron engañados en muchas cosas: y la credulidad es propiamente de los mo ços, segun Aristoteles, [824] y Plutarco. [825]Entre otras cosas que se abomi nauan de Neron, era, q# por solas delaciones pri uaua a muchos delas ha ziendas, y de las vidas, como tambien por ellas c#denaua el Obispo de Corintia,

al qual reprehendio san Gregorio. [826] Y tambien reprehende este vicio san Pablo. [827]Y cierto, segun dezia Fulgencio, la credulidad es madre de los engaños: porque de ser el juez facil **[120]** en creer, se siguen de necessidad in justicias, per tinacias, y obstinaciones en las causas, y otros inconuinientes que desto penden: demanera que de recto y limpio juez, la facil creencia le haze injusto, y le muestra inconsiderado è im prudente, y le disfama de liuiano, y le obliga cada hora a caer en los estropieços que le pon# los demandantes que primero le informan. Finalmente la ligera cre# cia es viciosa, y muy da ñosa en qualquier hom bre, y mucho mas en el juez, y en los hombres mas principales, que en tienden en mayores co sas [828]y negocios, y mas generales casos e importancias. Por esso Alexandro Magno todas las vezes que alguno le pedia justicia, demandando, o querellando de otro, se tapaua el vn oydo, diziendo, que le guar daua para oyr al reo: d# do a entender que la audiencia ha de ser igual en el recto juez, sin que contra el reo se c#ciba mas credito del que legitimamente constare siendo el oydo, y defen dido. Cerca del articulo, quando escusè la creencia, vea se lo que escriue Iosefo Mascardo. [829]

Pero no sea el Corregidor tan incre **[sect. 22]** dulo y resoluto, cerrandose en que to dos mienten y son calumniosos, y le engañan, [830]para dexar de creer lo que sea verisimil, y mouerse a hazer algunas diligencias de su oficio: porque de otra suerte escusar se hian todos de auisarle, y dezirle cosa alguna: y assi no podria saber lo que se haze en su prouincia, segun Aristoteles: [831]y entre el creer y no creer, que son vicios, ay vn medio, que es dudar: [832]y tambien porque conuiene seguir el consejo de los sabios, y sino los creyesse, podria acae cerle mucho mal: como sucedio a Iulio Cesar por no creer los auisos de la conjuracion que contra el hazian Cassio, y Bruto, que aun no quiso leer los nombres de los conjurados, que se los dieron escritos, y le mataron a puñaladas aquel dia en el Senado: en especial quando la persona que da el auiso, es de credito: y como le sucedio a Acab por no dar credito a las amonestaciones del Profeta Micheas. [833]Y assi el buen gouernador, como dezia el sabio Bias, para que le noten de credu lo, inquiera todas las cosas con dissimulacion y prudencia, y sepa informar se quien biue en su Republica en pecado publico, quien haze fuerças e injurias a los pobres, quien toma lo ageno, quien es vagam#do, y vsa de artes de mal biuir, y ponga remedio en ello con la reprehension, o con el castigo, o con el destierro, y limpie la tierra de los malos, como adelante diremos. [834]

[121] A la entrada del ofi **[sect. 23]** cio conuiene mas instruirse del estado #los negocios, y de las cost#bres, y ordenanças del pueblo, porque como nueuo en ellas, no pien se que todos le engañan [835] (c#dicion propia de los poco versados en algun arte.) Del credito que deue dar el Corregidor a los capitulos que le dan, o echan de noche sin fir ma, denunciando delitos, tratamos en otro lu gar. [836]

No sea el Corregidor **[sect. 24]** duro en creer bien de los subditos, ni piense que son malos todos: como se cuenta en el libro de los Reyes [837]de Nabal Carmelo, que era muy malicioso, y presumia de Dauid que era ladron y malo, quando andaua huyendo del Rey Saul.

Tampoco sea el Co **[sect. 25]** rregidor sospechoso, porque de la sospecha se causa tristeza, que se ha de escusar en el que gouierna, que ha de tener simple el coraçon y satisfe cho. Lo otro, por que se engañan los h#bres en sus juyzios, [838]y juzg#do por sospecha, podrian caer en muchos yerros, y podrian se mouer a muchas cosas que no les conuiniesse: por lo

qual no fie el Corregidor en sus sospechas, ni sea co lerico, ni acelerado en la execucion dellas, porque le acontecerà despues, que lo que hizo en vn dia, tenga que remediar, y aunque llorar toda su vida: y demas desto escusarà muchas discordias y malquerencias. Finalmente sea recatado, y no sospechoso, pues el prudente recato no tiene parentesco con la maliciosa sospecha. Todas estas cosas, y otras, se deuen medir y concertar con la prudencia.

Tambien es de aduertir, que jun **[sect. 26]** to con ser el Corregidor prudente, no haga profession de ser astuto: porque, como dize Ciceron, [839]La sabiduria q# està apartada de la justicia, mas propiamente se ha de llamar astucia: porque la prudencia es vna virtud cuyo oficio es buscar medios conuenientes para alcançar el fin que se pretende: y la astucia tiene el mismo intento, pero en esto difiere de la prudencia, que en la elecion de los medios la prudencia sigue mas lo honesto y razonable que lo vtil: la astucia no tiene cuenta sino del interesse, y es nido seno y del engaño: lo qual es repugnante a la sabiduria, porque el sabio ni haze demasia, ni la recibe, ni en gaña, ni es engañado. [840]

Sepa esforçarse el Corregidor en **[sect. 27]** las flaquezas humanas. En la castidad [841]presuponga que està en matrimonio con su Republica, y que haze graue injuria a sus subditos en vsar de la muger agena. En el tomar cosas **[122]** indeuidas, [842]tenga entendido que el pecado venial es mortal en el juez, por los grandes vinculos de leyes y de juramentos que sobre si tiene en este caso. **[sect. 28]** Considere que si recibe, no puede dexar de ser injusto, o ingrato, y que al cabo por mas seguro remedio ha de restituyr lo que recibe, ora sea por hazer justicia, ora por no la hazer, como adelante se tratarà. [843] **[sect. 29]** Sepa tratar las gentes en igualdad, sin acostarse a la vna parte mas que a la otra. Quan odioso sea en los pueblos el Corregidor parcial, adelante se dirà. [844]Sepa que el baratar la justicia, es hazer su interesse con daño de la Republica. Por estos baratadores dize el Decreto, [845]No desc#fia el rico de redimir su culpa con dineros en el juyzio del juez codicioso de cohechos, que es delito donde interuiene fuerça, o mie do. Biua limpiamente en todas las otras cosas que limpieza de manos requieren, y con lo dicho alcançara sabiduria para dar buena cuenta en su residencia, y gouernara con prudencia su Republica. Ay de aquellos por quien dixo Ciceron, que son tragadores de los mansos corderitos, y que van a aum#tar su hazienda, y a m#guar y menoscabar la de su pueblo, contra lo que escriuio Vulcacio Galicano. [846]Estos no son sino el pastor mercenario, y aun peores, porque son lobos robadores y tiranos.

Por muchas vias veo yo y juzgo, y **[sect. 30]** no me engaño, que se pierden y van perdidos muchos Corregidores sin reme dio alguno: vnospor presumir de muy sabios, que no quieren parecer ageno; [847] y quanto menos saben, mas confiadamente se atreuen. Otros por ser muy apassionados, que no se saben vencer para tratar los negocios en igualdad. [848] Otros por ser muy asperos y mal criados, que hazen justicia hiriendo con aspereza. [849]Otros por muy blandos, remissos y negligentes, [850]tales que se los comen moscas. Otros por pusilanimes, [851]q# no osan acometer los hechos dificiles por temor de las residencias, o de gastar algo de su casa. Otros por ser viciosos y dest#plados, [852]no castos, torpes, e inorantes. [853]Y finalmente otros por ser tan altiuos, que ni quier# acetar ruego, [854]ni consejo, ni mando de su Principe. [855]Todas estas son jornadas que se podrian

emendar si el buen Corregidor quisiesse saber vsar de prudencia con el buen consejo suyo, y de su Teniente. Pero si naturalmente no es dotado della, no podra adquirirla: porque ni en Salam#ca, ni en la Corte ay catreda de entendimi# to, ni de prudencia, ni hombre que la enseñe: y assi lo dize el adagio: [856] Quien necio va a Roma, necio se torna. Querria yo (y no se **[sect. 31]** ria de poco fruto) que el Corregidor considerasse en si dos personas, [857] o sujetos: vno en quanto es hombre particular noble, y otro en qu# to es ministro de justi**[123]** cia. Y si entre estos dos vestidos huuiere dissimilitud, ha de vsar del publico, y sobreseer en el priuado, porque mas deue al bien comun vsando del oficio que tie ne, que a si propio en quanto es hombre particular, atento que el oficio no le obliga hazer cosa contra conci#cia. Si se ofrece negocio del deudo, o del enemigo, haga justicia por la obligacion publica, sin respeto de sangre, o v#ança propia.

A proposito viniera a **[sect. 32]** qui, tratar, si el juez pue de y deue juzgar segun lo alegado y prouado, o segun la conciencia particular; que es negocio bien trillado, y no faltaron modernos que tuuieron contra la parte mas comun, como en otra parte dezimos. [858] Pero lo seguro y verdadero es, que se juzgue por lo alegado y prouado, y no segun la conciencia propia, como lo hazen muchos juezes perniciosamente. Y porque no prometimos en este tratado ahondar tanto estos negocios, lo remito a su lugar.

Considerando el Corregidor lo que auemos dicho, hallarà, que no le criò Dios, ni le dio su Prin cipe la vara y el mando, [859]para vsar de venganças propias, ni para traer vandos, ni para gratificar seruicios, ni para tomar lo ageno, ni para resistir a la razon con el po der que tiene, antes la razon ha de señorear de todos sus sentidos, y oy#do los sentidos la campana de la razon, h# de acudir prontamente a todo seruicio. En resolucion entienda el Corregidor, que en el ministerio del gouier no y justicia que le es encargado, es necessario buen seso para juzgar, buen comedimiento para hablar, buena dissimulacion para sufrir, buen consejo pa ra discernir, buena intencion para sen tenciar, y buen esfuerço para executar: porque la prudencia y valor son dos pilares, sobre los quales se deue fundar el gouierno: y el que no tuuiere las dichas partes, mas sano consejo le serà estarse en su casa, que poner en disputa su h#ra: pues los que no son sabios, ni las tienen, ni pueden gouernarse a si, ni a los otros. Porque, como dize Platon, el hombre que dificilmente es do mado, con dificultad podra domar a tantos, vnos altos, y otros baxos, ricos y pobres, sabios è inor#tes, soberuios y humildes, y en fin malos y buenos, sin aquella prudencia, por la qual dize S. Pablo, [860]C# todos me acomodè para hazer saluos a todos. Es la sabiduria como los ojos, que veen y muestran a otro por donde ha de ir: y ésta sabiduria c#siste en entender bien el Corregidor qual es su oficio, y quales cosas le pueden dañar, o aprouechar: y esto se alcança con la experiencia, o con mediano cuy dado de saber lo que toca a su oficio, y con alguna curiosidad de informarse **[124]** como se gouernaron los casos y negocios mas necessarios e importantes, y como sucedieron en tiempos passados, y con quales Gouernadores y gouiernos tuuo la Republica mejor estado, y seguir aquello con la prudencia y me dida que la variedad de los tiempos y de los negocios requiriere: demanera q# en toda sazon se guarde, y preu#ga de no recebir daño, ni caer en verguença: en especial trayendo siempre en la me moria tres cosas que ac#sejò Agaton, y las enco miandan Volaterrano, y otros [861]al Corregidor, para que dellas se acuerde; es a saber, que gouierna a hombres, que ha de go uernar segun las leyes, y que no ha de gouernar para siempre, y assi no serà soberuio. Y esto baste quanto a la prudencia.

SVMARIO DEL Capitulo sexto.

PAra juz gar no basta buena intencion sin ciencia, num. 1 .

Mas torpez a y daño es ser idiota el juez, que el soldado couarde, num. 2.

El Corregidor no solo deuria ser docto en la ciencia legal, sino en las otras artes liberales, num. 3 .

El que ha de instruyr a otros, no deue ser de otros instruydo, num. 4 .

La eloquencia es necessaria en el Corregidor, num. 5 .

La ciencia legal es vna de las siete artes liberales, num. 6 .

El Rey don Henrique II. hiz o ley que los Gouernadores fuessen Letrados, nu. 7 .

El gouierno militar es diuerso del gouierno Politico: y de quales Gouernadores vsaron algunas prouincias, num. 8 . 9 . y 10 .

Porque los Romanos embiauan mancebos trauiessos a gouernar a España, num. 9 .

Muchos Letrados tienen valor y esfuerço, num. 11 .

Muchos pueblos de España han menester Corregidores valerosos y esforçados, num. 12 .

La nacion Española es colerica, y ha menester freno mas que espuelas, nu mero 13 .

Qual es mas a proposito par a prelacia, el Iurista, o el Teologo, nu. 14 .

Que al pueblo sedicioso se prouea Corregidor de espada y capa, y al pue blo pacifico se prouea Letrado, nu. 15

Si puede ser juez el hombre sin letras, num. 16 .

Del tiempo de estudio que ha de tener el juez, que son diez años, conforme a la prematica de Barcelona, num. 17 .

Si el Letrado de ciencia eminente podra ser juez, aunque no aya estudiado los dichos diez años, num. 18 .

Para juez es superiores que tiempo de estudios se requiere, nu. 19 .

[125] Para abogar que tiempo de estudio se requiere, num. 20 .

En qual se requiere mas ciencia, en el juez, o en el abogado, num. 21 .

El oficio del juez es necessario, y el del abogado voluntario, num. 22 .

El Teniente natural del pueblo en los casos que puede serlo, si ha de ser examinado en Consejo, nu. 23 .

Si el juez, ha de ser Legista, o Canonista, num. 24 .

Que el juez ha de auer passado las leyes destos Reynos, nu. 25 .

Si sera nula la sentencia del juez que no aya estudiado diez años, nu. 26 .

Los Tenientes de Corregidores indistintamente han de ser examinados en el Consejo, nu. 27 . y 39 .

El juez no solo ha de ser docto, sino tambien experimentado, nu. 28 .

Qual es mas necessaria en el juez, la ciencia, o la experiencia, nu. 29.

Quan necessario es el buen entendimiento en el juez, num. 30 .

La ciencia que falta al Corregidor, se suple con la del Teniente, num. 31 .

La ciencia del Teniente no auia de ser a elecion del Corregidor idiota, num. 32 .

Inuectiua contra los Corregidores que eligen Tenientes idiotas, y de los daños dello, num. 33 . y 43 .

El jueZ inorante si està obligado en conciencia y en justicia por los errores y daños que haZe, nu. 34 .

El juez docto si tiene la misma obligacion, nu. 35 . y 36 .

Que los juez es sentencien con consideracion, y no precipitadamente: y que estudio y cuydado han de poner para no estar obligados a pena, numero 37 .

Si el grado de los Tenientes escusa a los Corregidores de sus impericias, num. 38 .

El Consejo examina a los Tenientes, aunque sean graduados en vniuer sidades aprouadas, nu. 39 .

Los Licenciados y Doctores por Salamanca no han de ser tan examinados, num. 40 .

Por el Teniente inorante, y no aprouado està obligado a satisfaz er el Corregidor, num. 41 .

Encomiendase al Corregidor la eleci# de Tenientes doctos, num. 42 .

Que es vieja querella ser com#mente los Tenientes indoctos, nu. 43 . y 33 .

QVAL DEVE SER el Corregidor en la ciencia. Capitulo VI.

EL juez que no tiene ciencia y en **[sect. 1]** tendimiento para alcançar el p# to de la justicia, poco aprouecha que tenga voluntad para dar la hazienda a cuya es: porque con buena inten cion puede errar, y quitarla a su dueño: y assi no es tan honroso al Corregidor tener letras, quanto le es torpe carecer dellas. [862]Y es **[126]** mayor defeto la inoran cia en el juez para hazer justicia, que la couardia en el soldado para la guerra: porque ésta se puede emendar, y re mediar con el esfuerço y valentia de otros, y la inorancia no se puede curar, ni suplir, sino c# deprenderse lo que no se sabe. **[sect. 3]** No tan solamente querria yo que nuestro Corregidor fuesse docto en la ciencia legal, sin la qual, como di ze Iustiniano, [863]no se puede administrar bien la justicia, pero tambien, si fuesse possible, en las otras ciencias y artes liberales: como quiera q# siendo de todo punto inorante dellas, hallarse ha muy atajado en la va riedad de cosas que cada dia ocurren en los go uiernos y administracion de justicia: **[sect. 4]** porq# siendo Arismetico, juz gara mejor los negocios de cuentas: sabiendo de pintura, determi nara la causadel pintor, platero, y bordador: y siendo geometra, la del arquitecto, y sabria co mo se auian de hazer las fu#tes, puentes, y calles, sin estar atado (quando las partes esperan como de

oráculo la determina cion del juez) a remitir se vergonçosamente, y por inorancia, al parecer de contadores, o de artifices, y descargarse c# ellos como peritos en el arte, [864]segun hizo Pla ton, que sobre la fabrica de vn altar se remitio a Euclides geometra, [865]contra lo que el mismo Platon [866]dixo, que no auia el juez de remitirse al parecer age no: porque como dize Paris de Puteo, [867]seria bien, que quando la muger preñada se escusasse de no jurar, o ser atorm#tada, o se tratasse si de alguna herida ha de quedar cicatriz, señal, o m#quedad: o qu# do el preso quiere salir de la carcel por enfermo, que supiesse y ent# diesse el juez por si mismo la verdad de lo que en aquello ay y passa. De Sceuola Iurisc#sulto refiere Valerio Maxi mo, [868]que las materias **[127]** del gouierno remitia a Furio y Casselio peritos en ellas: lo qual parece que siente diuersamente la ley de Partida, [869]en quanto dixo: *Porque ellos mismos se leer# las cartas, e las peticiones, e las pesquisas de poridad, e non auran a caer en mano de otro que los mesture.* Y en otra parte dize: [870] *Si sabidores no son, conuiene en todas guisas que torn# a seso de aquellos que lo saben fazer.* Y es la razon desto, porque el que instruye a otros, no ha de ser de otros instruydo. [871] Y assi Bartulo, pareci#dole que no auia cosa t# estraña en que no fuesse bien tener principios y noticia el Gouernador, escriuio de las lagunas, y de las auenidas. **[sect. 5]** Quanto aprouechò la eloquencia de Valerio, y quanto la astrologia de Galo Sulpicio al pueblo Romano, notorio es: y vn a ley de Partida [872]dize: *Conuiene que los juezes sean bien razonados, pa ra saber mostrar las razones complidamente:* que es encomendarles la eloquencia: como tambi# la encom#dar#, j#to c# la ciencia, Acursio, Bal do, y Lucas de Pena, y otros. [873]Exemplo nos da desto aquel filosofo de Grecia, que en publi co concurso del pueblo dixo y se aueriguo, que el anillo, calças, çapatos vestiduras, bonete, y libro que lleuaua, lo auia el hecho todo por su persona. Y no ay duda, sino que con mediana luz de las ciencias se hallarà el Corregidor muy auentajado en todo genero de negocios: **[sect. 6]** pero en especial ha de ser docto en la ciencia legal, y jurisprudencia, la qual es vna de las siete artes liberales. [874]

El Rey don Henrique **[sect. 7]** el II. hermano del Rey don Pedro, enlas cortes de Burgos establecio por ley, [875]que los Corregidores fuessen eruditos en ciencia, para que se escusassen juzgar por tenientes y assessores, y dize estas palabras. *Otrosi, porque siendo encom#dados los tales oficios de juz gado a hombres de palacio, que saben mejor vsar delas armas, que no leer libros de los fueros y derechos,* [876]*han de poner otros en su lugar, y estos tales tenientes esforç# dose enlos caualleros que los* **[128]** *ponen, vsan de voluntad, y sin temor cohechan, y las partes no alcançan cumplimiento de derecho, &c.* Palabras por cierto tan dignas de memoria, qu# to dignas de ley vniuer sal. Dos cosas se colig# notables de la dicha ley. La vna, como deue ser el Corregidor docto en la ciencia juridica. Y la otra, en caso que esto no sea possible, qual de ue ser su Teniente en la dicha erudicion. Dezir la ley, que el Corregidor no sea cauallero de los priuados del palacio Real, quiere dezir, que no se esfuerce nadie a mandar los vassallos de la corona por meritos voluntarios, sino por meritos politicos de virtud, como atras queda dicho: **[sect. 8]** o que no sea cauallero del exercicio de la milicia: porq# va gran diferencia del gouierno de la cosa militar en la guerra, al gouierno de la cosa publica enla paz: en lo vno las armas son los instrum#tos, y en lo otro los libros son los materiales: en lo vno es la fortaleza la virtud mas preeminente, y en lo otro la prud#cia es virtud mas eficaz: en lo vno sossiego

y tranquilidad grande, y en lo otro perturbacion y alboroto continuo: y finalmente como de cosa tan diuersa el Emperador Iustiniano [877]proueyen do el remedio para la guerra, y para la paz, dezia: C#uiene a la magestad Imperial preciarse y arrearse assi de leyes para gouernar en la paz, como de armas para defenderse en la guerra. Dos estados fueron estos, que despues aca que los nietos de Noe se reduxeron a biuir ciudadanamente, y aspiraron a ser tiranos, algunos dellos han andado a las parejas, y en ellos huuo personas valerosas y de gran suficiencia: y segun particulares motiuos vnas Republicas querian que sus Corregidores y Gouernadores fuessen Letrados, y eruditos en derechos; otras no tenian at#cion a esto, sino que fuessen hombres virtuosos y esforçados: no se puede colegir de las historias cierta regla en ello, mas que conforme a la necessidad se hazia la prouision, es a saber, que a la prouincia pacifica dau# Gouernador Letrado, que es lo que con uenia, y a la prouincia sediciosa dau# Gouernador guerrero. **[sect. 9]** Dize Lucio Floro [878]en este proposito, que a nuestra España embiauan muchas vezes los Romanos (quando la tuuieron en su Imperio [879]) con cargos de exercitos, y de gouernaciones hombres mancebos, trauiessos, e incorregibles, que perturbauan la paz de su ciudad con trauessuras de esfuerço belico, para que la furia de la gente Española los domasse. Los Atenienses, y otras Republicas Griegas, tuuieron por cosa mas acertada gouernarse por Filosofos; o porque preferian en esto, y en los actos de la guerra la prudencia a la fortaleza (question bien altercada [880]) o porq# como fuessen tan amadores de la vir-**[129]**tud, y del conocimiento della, eran sabios todos los mas, y los menos valerosos, y de necessidad suhecho se deuia encomendar a los tales. A esto quiso imitar el buen consejo del me morado Rey don Henrique en eligir para los gouiernos hombres do ctos, y eruditos en los fueros, y derechos. Y lo mismo establecio el Rey don Alonso el No ueno en la ley de Partida, [881]que dexamos ap# tada atras, en las palabras que dize: *Y que aya sabiduria para juz gar los pleytospor su saber, &c.* Y a la verdad si con atencion miramos la materia de que se ha de tratar en los negocios de los pueblos por los tales Corregidores, ninguno negarà que es mas propio el tal oficio al Iurista, que al milite, como lo es al milite la capitania mas que al letrado, segun dixo Anibal a Formion filosofo. [882]

Verdad es, que considerando que en **[sect. 10]** los pueblos no son juzgados los que en ellos masvalen con la suaue disposicion de las letras, sino con el temor del poder de los hombres poderosos, y valerosos, por esta causa eligieron antiguamente, y eligen para Corregidores caualleros ricos y esforçados, y prudentes, que consu valor y prudencia pongan freno a los osados, y trauiessos, [883]y osen poner la justicia en la casa del mas au#tajado del lugar, como lo m#dò el Emperador Trajano à vn familiar suyo, à quien hazia Gouernador; y dandole las insignias del oficio, ledixo: Toma es ta espada, y vsa della en cosas justas, y si yo mismo hiziere injusticia alguna, no dexes de echar la mano contra mi: loqual no se haria assi todas vezes, si vn letrado fuesse Gouernador, caso q# fuesse esforçado, y noble; no porque en el aya falta de virtud, pero porque en los subditos ay sobra de menospre cio para los tales, creyendo que su fin principal es acumular en sus particulares interesses.

Sáco desta regla los que son consti **[sect. 11]** tuidos en Senados, y consejos Reales, quetienen aquella y mayor suficiencia, por representar en grado mas alto la persona Real inmediatamente; y no se niegue assi mismo que ay otros letrados, que tienen gran virtud, y valor, aunque no estan c#stituidos en los dichos oficios y dignida des; y otros que si

tienen junto con las letras la prud#cia, esfuerço, y riqueza, seran como doblon de oro muy subido, pues comprehenderan la aptitud para el vn gremio y para el otro, como lo fueron muchos Romanos, segun diremos en el capitulo siguiente. No se marauille nadie deque consideremos el tener para el valer, porque para dar a la opinion de las gentes satisfacion, y especialmente donde la mayor parte es vulgo, con uiene que el poder tenga rayzes en el tener, y se sustente sobre la virtud mo ral, porque conlo vno la justicia no pa decera fuerça ni violen cia, y con lo otro no se negara a nadie su derecho.

[130] Pareceme a mi (y creo **[sect. 12]** que no me engaño) que assi como la Republica Romana (segun queda dicho) encargaua a los moços trauiessos los car gos contra las gentes indomitas, para los aman sar, y castigar: assi la Re publica Española, y mo narquia Castellana deuria encargar a los h#bres rezios y esforçados la gouernacion de los pueblos sediciosos, para lossossegar, y pacificar; q# en la verdad por dicho de Estrabon Capadocio, aprouado por naturales desta nacion Española, **[sect. 13]** los que son hijos desta prouincia, de su natural inclinacion (por causa del clima, y region Ocidental, que participa de complexion mas caliente, [884]colerica, y seca, que es sanguinea) son bulliciosos y belicosos, [885]y no tan subditos ni man sos, que sin cosquilla de reues lleuen el yugo de la obediencia: porque por experiencia se vee que se doman mal los animos libres. Y por esta causa los pueblos deste Reyno tienen mayor necessidad de freno que de espuelas, de temor q# de regalo, de castigo q# de perdon, y sobre todo de Gouernador antes vn poco aspero que manso: y assi por la dicha razon para la gouernacion de los pueblos pacificos se deurian elegir y buscar Letrados de mas blandura, como lo promete Iustiniano; [886] y para las prouincias no muy sossegadas se deurian buscar Letrados, caualleros ricos, y valerosos. Pero la dicha ley parece estar oy abrogada segun el estilo de proueer los dichos cargos, y magistrados, pues vemos que para el pueblo rezio no se prouee el hombre aspero, ni para el pueblo manso el h#bre blando, sino indistintamente. Y es la razon, porque aunque la excelencia del estado militar, y gouierno aspero, pide vn coraçon fuerte, y muy constante, pero tambien lo ha menester qualquier otro gouierno publico, aunque blando, para en los casos y accidentes grandes que podran suceder.

No muy fuera del **[sect. 14]** proposito altercauan Hosti#se, y Panormitano, [887] **[131]** qual fuesse mas conuiniente letrado para ser promouido a prelacia, el Teologo, ò el Iurista: y aunque à Alciato [888] le parecio reprehender la sentencia de aquellos Doctores por vn enten dimi#to que el tomaua de vna epistola de S. Pablo, [889]de la misma epistola se colige, que la dis tinci# c#tenida en la dicha sentencia de Hostiense, es verdadera, en que dize, que para la paz se deue preferir el Iurista, y para la guerra el Teologo. Llamò aqui guerra la sedicion, y per turbacion de los hereges; y llamò paz qu#do el Perlado rige ouejas Christianas, que tienen fee, implicita, y explicita; como se colige de la dicha dotrina del Apostol, en quanto dize, que sea poderoso para amo nestar con dotrina sana, y reprehender aque llos que contradizen. Y porque este p#to no es de la presente especulacion, no tomaremos de llo si no lo que haze a nuestro proposito, **[sect. 15]** que serà considerar el estado de los lugares, para darles c#uini#te Corregidor: al pueblo pacifico, hom bre pacifico, y sabio, q# con amor y sabiduria le gouierne, y con noticia de los derechos administre justicia; y al pueblo robusto e indomito varon fuerte y recio q# le canse, y con temor le sojuzge, porque, como diximos, por la mayor parte los pueblos desta nacion, y gentes dellos son soberuios y bulliciosos, y no bien subditos, y

mandados: y por la misma causa se suel# proueer Corregidores caualleros, que no tienen noticia de los derechos, sino valor, y poder para templar la dicha osadia.

Dize Acursio y la co **[sect. 16]** mun escuela de los Doctores, [890]que no seria in conueniente que impida el dicho cargo, ser el Corregidor indocto en los derechos; y aun por las leyes de partida [891]pue de serlo, aunque no sepa leer ni escriuir, como tenga consigo assessores, ò Tenientes, por el consejo de los quales despache los negocios: y poresso en caso que el Corregidor no t#ga no ticia de los derechos, **[132]** deue acompañarse con Tenientes que sean bi# enseñados en la ciencia legal, para que no yerr# con la inorancia en el distribuir de la justicia, segun las dichas leyes de partida, y otras de la recopilacion, como adel#te se dira. [892]De aqui nace la pratica de eligirse por Alcaldes ordinarios en las villas y al deas hombres idiotas, y por Alcaldes de la hermandad; y los Regidores de los ayuntamientos por juezes de apela ciones, y recusaciones, los quales muchas vezes sin ciencia de las leyes, con sola la razon natural (que es anima dellas) dan rectos juy zios, y sentencias, [893]y sin la falacia que la mucha su tileza y rigor de las leyes suele causar: [894]y no es cosa nueua gouernar se los Reynos y Republicas por hombres no letrados, y determinar se los negocios contenciosos, como refieren los autores, [895]pues senten ciau# las causas por sus personas los Emperadores Augusto Cesar, Vespasiano, Trajano, Iustiniano, Caracalla, Federico, y otros: y de los Reyes #tiguos Priamo, Acestes, Romulo, y Filipo Rey de Macedonia, y muchos Reyes de Castilla, y de Leon, como en otro lugar diremos. [896]

Los Reyes Catolicos **[sect. 17]** establecieron por vna prematica [897]fecha en Barcelona, que los Letrados para auer de ser Corregidores, o Tenientes, o Pesquisidores, o Relatores, o tener otro oficio, o cargo de justicia, estudiassen en estudio general la dicha ci#cia por tiempo de diez años, y que fuessen de ventiseis años de edad, y que sin estas calidades no acetassen los oficios, aunq# se los diessen, so pena de priuacion de aquellos, y de otros. A este proposito dezia el Emperador Iustiniano, [898]Ninguno presuma repenti-**[133]**na y temerariamente ascender al oficio de juez. Y en vn decreto [899]se dize, que aprenda mucho tiempo, que se enti#de por diez años. [900]Sinti#do los Doctores [901]la necessidad que ay desto, y el abuso que se pratica, excla man a cada passo sobre el remedio dello, porq# a penas el estudi#te està enseñado de los principios y rudim#tos del derecho, quando ya pa reciendole que es otro Papiniano, y que ha llegado a la cumbre y apice de la jurisprudencia, no solamente pretende oficios publicos (que es lo maspernicioso) pero si# do inor#te, inexperto, y ambicioso, es prouey do a ellos. No trato de la perdicion que ay en esto, ni de los inumerables daños que dello vemos seguirse, porque es trabajar en vano: pero como digo ninguno pi#se en poco tiempo auer hallado pie en el pielago de la ciencia legal, pues nin guno derrepente puede hazerse perfeto. [902]Lo qual entendio bien el sabio Temistocles, [903]qu#do despues de auer biuido ciento y setenta años, viendo que se moria, dixo, que le pesaua de morir quando començaua a saber: porque seg# Aristoteles [904]de la antiguedad del tiempo nace la experiencia. Paris de Puteo [905]dezia, que para fer assessor bastaua auer estudiado cinco años: pero su dotrina no procede at#ta la dicha prematica de Barcelona, q# requiere diez años, por que realmente en poco tiempo (como dize vna glossa, [906]) no se puede aprender mucho. Poresso dixo Hipocrates, [907]q# la vida era breue, pero el arte era larga.

El Doctor Auiles **[sect. 18]** [908]limita la decision de la dicha ley, y el requisito de los diez años de estudio, en el Iurista que fuesse de eminente ciencia: y mueue se para esto principalmente por vna do trina de Cardenal, que dize, que si para ser vno Doctor se requiere exa m#, se escusara en el q# tiene euidente ciencia: cuya dotrina no es verdadera, ni el texto que alega, prueua la conclusion, ni se puede aplicar a la dicha prematica de Barcelona, la qual requiere pro forma el curso de diez años de estu dio para prouança de ciencia, porque ésta no se presume por actos extrinsecos **[134]** contra la dicha forma: y assi lo vi prati car en Salam#ca con los insignes Iurisc#sultos maestros mios, Arias Pinelo, y Emanuel Costa Lusitanos, quando asc#dieron a la catreda de Prima de le yes, que para dotorarse por aquella vniuer sidad fueron examinados, no embargante su eminencia, ni que eran Doctores por la vniuersidad de Coimbra.

Tampoco la dicha prematica se pue **[sect. 19]** de traer a c#sequencia para la elecion de Alcaldes, o Oydores de las audi#cias Reales y Consejos, porque en estos por la mayor calidad de los negocios arduos, y suficiencia, y experien cia necessaria para la determinacion dellos, requiere se mucho mas tiempo de estudio. Aunque ya hemos visto proueerse a estas plaças hombres de poca edad y estudios, no sin gran nota de quien los re p#sentò, calificò, y antepuso para ellas.

Otros dudan, si la dicha prematica # **[sect. 20]** cede en el que ha de ser abogado, y si serà necessario auer corrido el mismo dece nio, como en el juez: y digo que no le comprehende, porque no trata del, y quedò reseruado a la disposicion del derecho comun, segun el qual basta auer estudiado cinco años. [909] **[sect. 21]** Y la razon de difer# cia es, porque en el abogado no se requie re tanta perfecion, y conocimiento del derecho: como quiera que para intentar vna dem#da, y hazer vna peticion, puedelo hazer vn idiota, y sin letras, como sea pratico, y versado en negocios: [910]y vemos muchos que lo saben hazer, y aun los procuradores, y otros que traen capas largas como letrados: pero los juezes necessariamente han de ser muy doctos, como dixo Baldo, [911]para ent# der las dificultades de los pleitos, las marañas de los abogados, para discernir lo justo de lo injusto, para componer las c#trarias opiniones de los Doctores, y aun las antinomias de los le gisladores, y para ponderar las circunstancias y adherencias de los negocios por la razon del derecho escrito, segun conuiene para administrar justicia. Y atento esto me parece que se engañò la glossa [912]que dixo, que para ser juez, bastaua mediana ciencia; pues vemos que el abogado que cita falsas alegaciones y dotrinas, no tiene tanta pena como el assessor, o juez, q# juzga por ellas. [913]

Otra razon de difer# **[sect. 22]** cia porque en el juez se requiere mas ciencia q# en el abogado, es, porq# el oficio del juez es necessario, y el del abogado voluntario: y puede el litigante eligir el abo gado que quisiere para que le patrocine, y defienda su causa, y serà **[135]** culpa suya sino buscare al mas docto: como del enfermo que puede sino llama re al mejor medico: pero al juez no le puede eligir ni optar, sino que necessariam#te, sea idiota, o no lo sea, ha de acudir a su juyzio, y esperar su s#t#cia: y assi c#uiene que sea docto, pues por esso se dize juez, porque en ir a el, se va al derecho, y a la justicia. Por lo qual es necessario que le sepa, þa administrarla, porque no sea murmurado y repreh# dido de que inora el derecho que professa, como lo fue Seruio Sulpicio de Quin. to Mucio en publico Senado, [914]ni se le pueda oponer lo que Christo nuestro Red#tor por S. Iuan [915]dixo a Nicodemo, Tu eres maestro en Israel, y esto inoras? Y por esso dixo la ley Real,

[916]*E que ayan sa biduria para juz gar los pleitos.* Y Ietro aconsejò a su yerno Moysen, [917]q# para la determinacion de las causas escogiesse varones sabios.

Tambien se podria dudar, si el letrado **[sect. 23]** natural del pueblo, que es nombrado por Teniente de Corregidor en el (como sucede en Tordesillas, Palencia, Bezerril, y en otros corregimi#tos pequeños, o en los grandes, quando por ausen cia del Teniente ordinario se nombra el natural) deue examinarse y aprouarse en el Consejo, como los demas? Y digo, que assi como el ser Teni# te, siendo vezino y natural, por poco tiempo se permite, assi mismo se tolera no examinarse: pero auiendo de ser þa to do el corregimiento, obli gaci# t#dra de calificar su persona, y no lo ha ziendo, podra ser remouido del oficio. **[sect. 24]** Finalmente en razon de la dicha prematica se pudie ra dudar, si para ser juez seglar bastaua ser solamente canonista, y no legista, por ser profanas y seglares las materias de los tales juzgados? En lo qual digo, que basta auer professado qualquier de las dos faculta des, pues la dicha ley al ternatiuam#te dixo, *De recho canonico, o ciuil,* y basta verificarse en vna de llas. [918]Y es la razon, porq# el derecho canonico y ciuil en muchas cosas se c#form#, y simbolizan: y assi los P#tifices faltando disposicion canonica, quisieron que se ocurriesse sobre ello a lo dispuesto por las leyes, [919]y faltando decision de ley real, o ciuil, se ha de juz gar por el derecho canonico. [920] **[sect. 25]** Pero es de aduertir, que juntamente con los estudios de qualquier de los dichos derechos, canonico, o ciuil, es necessario para ser juez auer passado las leyes destos Reynos, co mo por otra ley Real se dispone, [921]para que no pretend# inorancia en **[136]** lo que deuen guardar; la qual dize estas palabras: *Y no puedan vsar de losdichos cargos de justicia, ni tenerlos, sin que primer amente ayan passado ordinariamente las dichas leyes de ordenamientos, y prematicas, y partidas, y fuero real.* Y assi el examen q# los del Consejo hazen de los tales juezes, es de las dichas leyes Reales, a#que tan facil y sucintamente, que mas parece forma que sustancia.

Vna duda se pudiera **[sect. 26]** disputar aqui, si la sentencia dada por el juez que no auia estudiado los diez años conforme a la dicha prematica, es nula, o valida? Y digo que valdra por la vtilidad de los litigantes, como valio la que dio Barbario pretor de Roma siendo esclauo, por ser reputado por libre. Y desto se podra ver lo que resuelue assi Burgos de Paz, [922] y Calatayud, a quien re fiere.

Cerca del examen de **[sect. 27]** los dichos Tenientes ay dos leyes Reales, vna del Emperador don Car los, y de la Reyna doña Iuana su madre, [923]por la qual establecieron que se presentassen en c#sejo Real, y alli fuessen examinados los que fuessen nombrados para juezes en estos Reynos en los lugares en la dicha ley contenidos: y esto aunq# fuessen graduados por vniuersidades aprouadas. Y la otra es, vn capitulo de Cortes del Rey don Felipe [924]nr#o señor, por el qual manda, que el exam# se haga indistintamente de todos los le trados que han de ir por Tenientes de Corregidores a qualquier pueblo destos Reynos.

Pero los capitulos de **[sect. 28]** Corregidores, y todas las otras leyes destos Reynos, y el derecho ciuil, e imperial, quieren y mandan, y afirman, que el juez ministro de justicia, no solamente sea estudiante en los derechos, pero docto en ellos: y no solamente en la teorica [925]general (pues segun S. Gregorio, [926]Ninguno juzgarà bien, si ignora la ley, por la qual ha de juzgar) pero en el exercicio, y pratica dellos enseñado, y experto. [927]Y assi

el Espiritu santo en el aranzel que dio a Moysen, como se **[137]** lee en el Deuteronomio, [928]pa eligir juezes, dixo lo primero que fuessen sabios y experimentados. Ciceron [929]dize, q#el c#tinuo vso y exercicio de vna cosa, vence muchas vezes al arte y al in genio. Y segun Platon, [930] y Aristoteles, [931]la experiencia es muy necessaria en el juez para tener noticia de muchos animos y tratos diferentes; assi como en el Medico para tener experiencia de muchos enfermos, y diuersidad de males: y en el curar la enfermedad corporal el Medico pratico conoce mas las condiciones particulares, que el especulatiuo que sabe la teorica sin experiencia. Y la memoria de muchas cosas de vna especie, haze vna experiencia: y assi la ex periencia es semej#te a la ciencia y a la arte; por lo qual dixo Polux, que lo que se haze por experi#cia, se haze por arte, y lo que se haze con im pericia, se haze a caso. Pero de las dos cosas, teorica, o pratica, mas necessaria es en el juez la teorica, porque para hazer los processos basta tener experiencia, pero para sentenciarlos es menester ciencia. Gran trabajo es tratar con juezes moços, y con medicos nueuos, que carec# de experiencia; los quales primero que vienen a ser grandes hombres, a muchos quitan las vidas, y a muchos mas las haziendas: y como los que aprenden musica, gastan, y maltratan primero que la sepan algunas citaras, o vihuelas: bien assi con gran daño de la Republica la rige y administra el rudo, y no experto. Los juezes moços, que vienen de nueuo a los juzgados, como traen las leyes en los labios, quieren ganar honra con los abogados, y quando se juntan a ver los pleitos, todo es alegar Doctores, y estudi# mas para ostentacion de su ciencia, que para aue riguar el punto de la justicia. Vna ley de partida, [932]segun su letra antigua, requeria que el **[138]** juez tuuiesse *saber,* y j#tamente *vso de luengo tiempo*: y aunque la copulatiua, I, es ya alternatiua, O, el Dotor Bur gos de Paz [933]afirma auer visto la dicha letra, I. Es tan poderoso el vso y la experiencia, que se escusa el Corregidor con elegir Teniente experim#tado (como en otro lugar diremos. [934]) Para los gouiernos no ay duda sino que es muy vtil la experiencia, mayormente quando en particular se tiene noticia de las propiedades y ca lidades dellos, y de las tierras y prouincias, por que con ella los Gouernadores acomodan la forma de las cosas publicas al natural de los lugares, y las ordenanças humanas a las leyes naturales: pues assi como en todas suertes de animales vemos gran variedad, y en cada especie algunas diferencias notables por causa de la diuersidad de las regiones, tambi# podemos dezir que ay casi tanta variedad en el natural de los hombres, y en el gouierno de las tierras. [935]

Tambien disponen los derechos, q# **[sect. 30]** a la teorica y a la pratica guarnezca el sutil y buen entendimiento del juez, porque con el se sazona el intento y fin de las leyes; y sin el, aunque mas leyes sepa, no t#dra mas habilidad para juzgar, que el mismo Codigo, o Digestos, los quales abraçando en si todas las leyes, y la jurisprudencia, con todo esso no pueden dar vna sentencia: y con el buen entendimiento el jurista haze lo que el buen sastre, que corta de la pieça el vestido al talle del que se le pide: assi toma la medida al caso, y le viste la ley que le determine, y sino la halla en tera, ni en los propios terminos, haze le vna vestidura de remiendos y pedaços del derecho, [936]porque como las le yes estan fundadas en tanta razon, que los antiguos, segun refiere Platon, llamauan a la ley prudencia y razon, assi el juez de buen entendimiento juzgando, aunque no tuuiesse la ley del#te, erraria pocas vezes, por tener consigo el instrumento del enten dimiento con que los Emperadores, y Principes hizieron las leyes. Y assi acontece muchas vezes vn juez de buen ingenio sentenciar conforme a la ley, sin saberla, y hallarla despues escrita en los

libros: como los que interpret#do las leyes por la medida de lo justo, hazen entender a los otros la mente de los legisladores. Vna ley de partida dize, [937]que *Deuen ser los juezes de buen entendimiento, para entender ayna lo que razonaren ante ellos, y sesudos para saberlo juzgar, y deuen auer sabiduria de los derechos para ello.*

Todo esto que se ha referido preui **[sect. 31]** nieron assi los que ordenaron las leyes, a fin de que la falta de la ciencia de los Corregidores, ya que no se hallassen **[139]** tales, se supliesse con la de sus Tenientes: cosa porcierto bien ordenada, si assi fuesse mirada, aduertida, y guardada. Dezian à este proposito Diocleciano y Maximiano Emperadores, es criui#do à Paulino, seg# refiere Iustiniano en su nueuo Codigo, [938]digno premio es de los trabajos del estudio, que los doctos en ciencia juridica, sean desseados, y buscados, y galardonados por los que tienen publica administracion en los pueblos, pues nin guna compañia mas les conuiene para el vso y exercicio della, &c. Por manera que pone la ley, y meritamente, por premio del laborioso examen, la compañia de los ministros de justicia.

Iten pondero yo en **[sect. 32]** este proposito, que aquel deue ser llamado y buscado para la dicha compañia, y vicaria, de cuya ci#cia estè satisfecho el pueblo, y c#gregacion de los sabios, segun se co lige de lo que dexamos arriba dicho: [939]porq# si el exam# de ciencia se ha de cometer a solo el Corre gidor que la ignora, mal encaminado yra vn ciego tras otro. [940]

No puedo dexar de sentir en esta **[sect. 33]** parte en nombre de toda la republica el gran descuydo, y no se si es malicia, que muchos Corregidores tienen en acompañarse con tenientes idiotas, [941] que totalmente carecen de ciencia, y de experiencia, y entendimiento: y es to, o porque son amigos, o deudos, y allegados, o estan rogados los Corregidores, o por ventura dadiuados, o engañados con falsas relaciones; o por que creen que no les iran a la mano en todo lo que quisieren desatinar, ò por otros particulares interesses. Y duele tanto esta postema en los pueblos, qu#to la encarece el Rey don Henrique el segundo en la ley [942]q# referimos al principio deste capitulo. Veamos pues q# quereys que haga el juez ignorante? saber errar; y el juez inexperto? saber siempre dudar; y el juez que va por ruego? saber aceptar ruegos; y el juez que ha dado pecho? saber echarlo sobre sus subditos para rescatarse; y el juez que no tiene entendimiento? no querer oyr las razones de las partes, porque no las entiende; y finalmente el que va à hazer la voluntad de su Co regidor, por fas, o por nefas, de que seruira a la Republica sino de infamar el nombre de letrado? firmando los acuer dos que son desacuerdos; y quando se veen apretados de las fuerças de las leyes y dotrinas que los abogados les tra# y alegan, dizen que aquello no se guarda ni pratica, dissimulando su ignorancia con su incierta experiencia, no echando de ver, que las leyes estan siempre en su verde obseruancia. [943]Estos **[140]** juezes idiotas son com parados a los rusticos y a los viles, [944]y a los ciegos, [945]y a los faltos de su cuerpo, [946]y a los muchachos que estan en la infancia, [947]que lo que veen inoran, [948]y a los vi ciosos, [949]los quales todos no pueden ser juezes: [950]y los errores de los juezes inorantes, se reputan por casos fortuitos; [951]los quales no se pueden preuenir: [952]y entre otros males infinitos que los tales juezes idiotas causan, es hazer mil nulidades en los pleitos, por lo qual se bueluen a fulminar los processos, y las partes son vexados con dilaciones y costas.

A este proposito sue **[sect. 34]** le dudarse, si està obligado el juez inor#te en el fuero exterior, y en el de la conciencia, a pa gar a las partes los daños y costas que se les causaron por la sentencia que el dio injusta, o nula, en caso que para darla hizo toda su diligencia en ver el proces so, y considerar el derecho, y eligir la opinion mas f#dada. En lo qual distinguen desta manera los Doctores. [953]O el tal juez inorante se ofrecio al oficio, y le procurò (como es lo mas ordinario) y en este caso comete culpa en ponerse en el exercicio q# no sabe, y que excede a su talento y capacidad, y por la vana presunci# peca, como quiera que todo hombre està obligado a imitar la orden natural, por la diuina mano fabricada, por la qual està estatuido, que todas las acciones y obras se proporcionen y midan, segun la virtud y fuerças de los agentes, y assi ningun agente in siste en obrar, y hazer lo que excede su facultad: por lo qual el juez indigno e incapaz, que aspira al oficio y le aceta, siendo insuficiente, peca, [954]y està obligado a satisfazer los daños y costas: porque, como **[141]** dize el Iurisconsulto, y Baldo, [955]no ha de subir a cauallo el que no es gi nete, ni gouernar el carro, el que està enfermo: como quiera que no ha de dessear aquello en lo qual #ti#de, o deue entender, que su enfermedad podra ser de perjuyzio a otros. O el tal juez fue compulso y apremiado (que raro acaece) para seruir el oficio, y eneste caso haziendo lo que es en si, no està mas obligado.

En el juez docto, y le **[sect. 35]** trado cessa el dicho escrupulo y distincion, por que ora el aya pretendi do el oficio, o le ayan rogado con el, auiendo vi sto muy bien el processo, y resuelto el derecho, aunque con todo esso yerre, y dè injusta sentencia, no està obligado a satisfacion, seg# la comun resolucion de Agustino Beroyo: [956]por que basta hazer lo que es en si: [957]pues no errar en nada, y tener de todo memoria, mas es de diuinidad que de humani dad (como dize Iustinia no. [958]) Pero porque por su causa y hecho se le si guio daño a la parte, dizen Abad, y Decio, [959]q# podra hazer el juez alguna moderada penitencia.

Mas si el error fuesse **[sect. 36]** tan grande y crasso, como seria dar sentencia contra ley expressa, ò ignorar alguna cosa vulgar y sabida, no ay duda sino que estan obligados el juez docto, y el imperito à los daños y costas, aunque ayan echo sus diligencias, y lo que era ensi: [960]bien assi como al medico no se le imputa el sucesso de la mortalidad, pero imputasele si sucede por su impericia: [961]porque es torpeza, como dize el jurisconsulto Pomponio, [962]del hombre noble, y del orador, ignorar el derecho en que es versado. Sobre estos articulos, y à que estaran obligados en residencia, assi el juez imperito e ignorante, como el docto, por los errores de sus ignorancias y dolosas sentencias, vease lo que dezimos adelante tratando de las residencias. [963]

Pero aduiertan todos **[sect. 37]** los juezes, y mas los superiores, con cuyas sentencias se acaban los pleytos, que no vean los pro**[142]** cessos a la ligera, ni precipitadamente sentencien: contra los quales se ensaña san Isidoro, [964] diziendo, que por no con siderar la medula y raiz de los negocios (como diximos arriba [965]) yerran, porque antes juzgan q# lo entiendan, y antes condenan que reuean lo escrito. Y entonces seg# Cayetano, y santo Tomas, y otros, [966]queda es cusado el juez, quando no dexo de atender a las consideraciones apar#tes, y deuidas y acost#bradas, segun la calidad del negocio: y examinò el processo, y estudiò el derecho, y deliberò sobre ello. Y no està obligado

a hazer y poner demasiada y exactissima diligencia y cuydado, sino el moderado y necessario, segun el Iurisconsulto Vlpiano. [967]

Escusa ordinaria es **[sect. 38]** de los Corregidores (y de admitir segun Saliceto, y otros [968]) dezir, q# pues sus Tenientes son graduados en vniuersidades aprouadas, el titu lo que tienen los escusa en las semejantes elecciones, y que la culpa se cargue sobre los examinadores que les d# facultad para vsar delos dichos oficios. Yo no quito la culpa a los varones que aprueuan, y aceptan hombres idiotas, para darles grados de letrados: pero no me parece bastante escusa para el Corregidor, a#que fuessen aprouados por las insignes vniuersidades de Salam#ca, o de Paris (a la qual Paris por la venida del Turco se trasladò la celebratis sima academia de Atenas) pues la inorancia del Teniente, ni del todo le condenara en la residencia de la tierra, ni el titulo de letrado del todo le escusara en la re sidencia del cielo, y de la tierra. [969]Y contra la dotrina de Saliceto, y Doctores que tienen lo contrario, haze lo que dize vn Decreto, [970]que el lugar, y el grado no hazen santo al sacerdote, sino la vida y las costumbres: y la dignidad no haze a vno Doctor, sino la ciencia; porque como dize el brocardico, El aumento del gra do nomuda el estado: [971] y assi el escriuano hecho Sacerdote, no dexa **[143]** de ser escriuano: y el Doctor jubilado hecho C# de, no pierde los priuilegios doctorales: y el fray le hecho Obispo, no dexa de ser frayle: lo qual traen los Doctores [972]debaxo de aquella questi# vulgar, si el que promete en el juego de axedrez dar xaque y mate con peon, cumplira dandole con el peon hecho reyna: y assi el titulo del gra do dado quiza por ruegos, o por dineros, no es precisa consequencia de ciencia, que habilite para los oficios publicos. [973]

Lo otro, contra Sali **[sect. 39]** ceto haze, que en las vni uersidades solamente se leen los derechos ciuil, y canonico, en los quales son examinados los que se graduan en ellas, y no en el derecho y leyes destos reynos, por las quales se han de juzgar, y determinar las causas: y assi no embarg#te el dicho grado, examinan los señores del Consejo a los juezes, co mo arriba que da dicho, [974] y los Oydores, y las Ch#cillerias a los que han de ser abogados. [975]Y es la razon, porque por vn acto solo, qual es el exa m#, no se induze el caudal de la jurispericia necessaria para ser juez: co mo tampoco por vn acto no se induze seruidumbre, [976]ni costumbre; [977]por que pudo ser, segun dize Bartulo, [978]que le cupo en suerte algun punto ò materia amiga, en la qual con poco trabajo haga el examen. Y assi dizen Abady otros, [979]q# muchos Doctores por la presumpcion del grado son admitidos à oficios publicos, y con su im pericia dañan à muchos.

Verdad es, que los do **[sect. 40]** ctores ò licenciados por Salamanca, deuen ser examinados mas facilmente para ser juezes, ò abogados, como lo dizen Auiles, Burgos de Paz, y otros, [980]por argumento de otras dotrinas; y tienen razon, porque los que alli hazen buen examen, tienen por si la presumpcion, por ser co mo es riguroso, y muy h#rado, de que soy testi go por auerme graduado alli de licenciado el año de sesenta y ocho, de edad de veynte y vn años: quanto menos correra la presumpcion de ciencia por el Teniente **[144]** graduado por algunas vniuersidades, donde no se haze examen de con sideracion, o por otra vniuersidad donde me dizen que se da el grado por el trabajo del ca mino: o quando el grado es por rescripto, segun vemos muchos tales (y lo nota Paris de Puteo [981]) andar en estos oficios, y quanto mas obligado serà el Corre gidor a pagar por ellos.

Lo que carece de duda **[sect. 41]** es, que por el Teniente inorante y no aprouado, estarà obligado el Corregidor a satisfazer y pagar por sus errores, [982]daños è injusticias ciuilmente, segun diremos en otra parte: [983] **[sect. 42]** por que deue el buen Corregidor informarse, como tengo dicho, de la suficiencia de su Teni# te en la aprouacion de los sabios que el Rey tiene puestos en su consejo, y le es assi mandado por ley, [984]pues no es el engaño tan ligero que se sigue de hazer lo contrario; que de mi parte digo, que antes perderia mi capa, que pedirla ante juez inorante: [985]y antes conuersaria con vn tirano, que con juez de satinado: y antes fiaria mi bolsa de vn salteador, que mi patrimo nio de juez cohechador. Pues note se, quan bien encomendadas estaran las ouejas que son muy subditas, al lobo robador. Aristoteles [986] dize, que los hombres inorantes miran muy de lexos los negocios: y no es otra cosa mirar de le xos la causa, smo estar lexos de entender el he cho, y el derecho: porq# en la verdad lo que el sentido aprehende con gran distancia de lugar, no es juzgado rectamente por la flaqueza del sentido: y el ent#dimiento que no es informado por ciencia, como estè tan lexos della, que ni la vio, ni la oyò, ni aun la so ñ ò, como quereis que juzgue lo sutil, y lo comun, ni aun lo vulgar? De zia Rodrigo Suarez, famoso y pratico abogado Español, [987]q# el no determinar se en afirmar c#clusi# en materias no bi# digeridas en derecho, se ocasionaua para el de dos cosas: la vna, por no dar ocasion a que por su parecer se mueu# pleitos desesperados: y la otra, porque para entender los fundamentos sutiles de las materias delicadas, no se hallan a cada passo juezes Escotos, y que refre nen las cauilaciones y filaterias de los abogados, pues es joya de su tesoro escusarl as e impedirlas, y poner fin a los pleitos: [988]porq# ay algunos abogados **[145]** cauilosos, mayormente quando no tra# razon, y quieren ofuscar la verdad c# argumentos sofisticos, para entricar, y confundir el entendimiento del juez, el qual estando confuso, no sabe determinarse. Otros ay tan sutiles, que la mala causa hazen parecer buena: y assi ha de ser el juez sabio, y estar aduertido en la frequencia de los abogados, y de otros retoricos, que muy a menu do tienden lazos para aduzirle a sus pro positos: y pues los abogados por la ma yor parte son tan doctos en ciencia, quanto mas lo deuen ser los que los han de juzgar y corregir, que son y pued# ser engañados a cada passo.

Pero por nuestra fla **[sect. 43]** queza, o porque los interesses no son tan crecidos que mueuan a los hombres doctos a querer buscar los oficios de juzgados en estas ten# cias, y vicarias, o porq# ve# andar en ellos a h#bres de cuyo consorcio se desprecian, vsamos lo que vsauan, porque de tiempo antiguo se deue auer vsado, pues dize Antonio de Butrio, [989]que segun la experiencia (maestra de las cosas) nos enseña, los juezes muchas vezes se mueuen a pron#ciar sus juyzios por los fundamentos que menos hazen al caso. Y de sto tomaua el Veron# se [990]ocasi# para dar cau tela a los abogados, que para vencer el pleito, in formassen al triste è inorante juez de los fundamentos menos eficaces que con mayor facilidad entran en su cabeça: a los quales dize Bal do, [991]que no se deuia co meter cargo tan peligro so, pues està conocido, que antes acertaran a disparatar, que atinar# a acertar. Y no inmeritamente proueyeron, o por mejor dezir, opinaron los professores de leyes, que el remedio para excluir de la causa ardua, y sutil al juez básto è inorante (digo del conocimi#to della) era recusalle, [992]como a h#bre que no tiene vaso para juzgar de los meri tos de los tales negocios. Aduiertan pues, y auisen los Corregidores, que tienen

tiempo y sazon para escoger Tenientes, y no se de scuyden en eligir hombres idiotas, porque no sean afrentados con sem ej#tes recusaciones, ni castigados en el sindicado por sus irreparables errores, que seran a su car go: [993]mayormente que **[146]** la loa, o el vituperio de los Tenientes y demas oficiales, siempre resulta y se refiere al Corregidor, como al Capitan la valentia o couardia de sus soldados. Lo demas se dirà en otros capitulos. [994]

SVMARIO DEL Capitulo septimo.

PAra gouernar Republicas todos se hallan suficientes, aunque sean de poca edad, num. 1 .

Pararegir Republica es necessaria ex periencia y fuerças corporales, numero 2 . 11 . y 16 .

Solon, Licurgo, Platon, y otros, ordenaron que los oficios publicos se dies sen a viejos, nu. 3 . 5 . y 7 .

Los hombres moços son peligrosos para los oficios, num. 4 .

El Rey Roboan se perdio por consejo de moços, num. 6 .

En los antiguos esta la sabiduria, nu. 8 .

Mas vale la sombra del viejo, que la espada del moço, num. 9 .

Priuilegios de la vejez, ibidem.

No c#uiene que el Corregidor sea viejo, num. 13 .

Los viejos sentencian sin estudio, por aluedrio o experiencia, porque no pueden estudiar los pleitos, num. 12 .

El entendimiento tambien se enuegece como el cuerpo, num. 14 .

La vejeZ es la misma enfermedad, num. 15 .

La vejez escusa de los oficios publicos, y es muy incomoda, nu. 16 .

Varias opiniones sobre la edad del Gouernador y juez, nu. 17 . y 26 .

Las leyes destos Reynos que edad requieren para ser jueZ ordinario, num. 18 .

El Corregidor no letrado si ha de ser de ventiseis años de edad como el letrado, num. 19 .

Las letras saZ onan el entendimiento, num. 20 .

El oficio de Corregidor requiere madureza de seso, y representacion graue, num. 21 .

Hombres moços señalados en gouiernos, letras, armas, y virtud, nu. 22 .

Los antiguos dauan oficios a hombres moços virtuosos, num. 23 .

Gregorio Lopez tuuo que paraser Corregidor bastan veinte años de edad en el que no es letrado, nu. 10 . y 24

Si basta auer entrado en los ventiseis años para ser Corregidor, sin auer los cumplido, para euitar la pena, num. 25 .

[147] *De treynta a sesenta anos es buena edad para Corregidor, nu. 26 .*

Los viejos que han seruido, deuen ser premiados de los Reyes, nu. 27 .

De la pena del que acepta el oficio si#do de menos de veintiseis años de edad, o estando priuado, o suspendido, nu. 28 . y 29 .

Si para incurrir en la pena de priuacion por aceptar el juzgado sin la dicha edad, es necessaria sentencia, num. 30 .

IueZ menor de veinticinco años. si pue de ser restituydo, nu. 31.

Edad legitima si se presume en el jueZ, num. 32 .

QVAL DEVE SER el Corregidor en la edad. Capitulo VII.

ENEAS Siluio dize, **[sect. 1]** [995]que muchos facilmente confiessan que no saben el arte de la agricultura y de la crianza, ni de nauegar, ni el texer, coser, edificar, ni otras artes: pero que el ser Gouernadores de ciudades, representar al Rey, y regir diuersas gentes (siendo como esto es lo mas dificultoso de todas las artes) nadie dize que lo ignora, sino que luego en naciendo se lo concedio, y enseño la naturaleza. **[sect. 2]** Y para dissuadir este engaño, y que se entienda que demas de las calidades y partes que ha de tener el Corregidor que auemos referido, no es la menos necessaria la madureza en la edad, y junto con esto el vigor, y fuerças corporales, dezimos, que esto dificulto samente se halla junto con la experiencia, que queda prouado ser necessaria para gouernar bien. [996]Porque la experiencia consiste en la vejez, y el vi gor, y fuerça en la juuentud, y para el gouierno de la republica, y execucion delas acciones del, ni es buena la robus ticidad del hombre moço sin maduro seso, ni el juyzio del anciano sin agilidad en el cuerpo: y assi auiendo de concurrir en el Corre gidor ambas cosas, es de ver que edad sera c# gruente para serlo. Entre las leyes de So **[sect. 3]** lon fuevna, que las honras y dignidades se distribuyessen, no por riqueza ni poder, sino por sola la edad a los an cianos, y no a hombres moços, aunque pareciessen sabios, y Licurgo antes de Solon compuso el senado de viejos, pareciendoles que solamente aquellos eran dignos de las dignidades y honras, à quien la edad ador nada de virtud asseguraua de guardar el decoro, y de hazer el deuer: [997]que es lo que dixo el Sabio, [998]la corona de la dignidad es la vejez, la qual se hallara en los caminos de la **[148]** justicia. Platon [999]en su Republica enseñò, que el juez auia de ser viejo, y no moço: y lo mismo dixeron Cassiadoro, Auerrois, y otros: [1000] y el juez que el profeta Daniel vio, [1001]dize que era antiguo de dias, y que tenia la cabeça bl# ca: **[sect. 4]** y siempre ha parecido peligroso para estos magistrados el h# bre moço. La razon es, porque la vehemencia de las passiones haze a los mancebos inhabiles para gouernar a otros, porque son semejantes a la sed de la calentura, y facilmente se dexan vencer del amor, o de la ira, o de la ambicion, ò de otros afectos que trae consigo aquella edad. Pues mal podra regir a otro el que no se rige a si: y no ay cosa mas peligrosa que tener los subditos opinion de ser mas sabios que los Gouernadores; y si los subditos tienen mal concepto de los que mandan, como podran obedecer? y si no obedecen, que fin se podra esperar? en especial si el juez moço es vandero, como le llama la ley de partida, [1002]o apassionado: porque

este no es otra cosa sino alborotador de la Republica bien regida, y perturbador de la paz comun por su bien particular, y causador de nouedades escandalosas, e inu#tor de nueuas crueldades no pensadas sino por tiranos, [1003]por ambicion de honra vana, quebr#tador de las loables costumbres, y reuocador de las aprouadas ordenanças, y dissipador del patrimonio publico, y sobre todo es autor de tan grandes males, que no se pueden sufrir en la Republica, supliendo con malicia lo que le falta de discrecion, y midiendo la justicia agena c# su vtilidad propia, como lo exclaman los Doctores. [1004]Y quando este tal se vee engolfado en graues negocios, y muchos peligros, faltandole los remos del saber, y las velas de la cordura, y las ancoras de la experiencia, no sabiendo remediar los males pequeños, arrojadizo y temerario in**[149]** u#ta otros mayores, llora su mal propio, y no menos el bien ageno, y finalmente pierdese à si mismo por auenturarse en los golfos que no sabia, y junto con esto destruye a la misera republica, como el otro man cebo Faeton, de quien fabulan los Poetas, [1005]que perecio porque atreuidamente se abalançò à regir los cauallos del Sol vn solo dia, y se despeño y abrasò à si y à todo el mundo. Delo qual es de notar, que los hombres no deuen concebir de si demasiadas esperanças, so pena que la ambici# que los leuanta, los pon dra en el peligro de morir con el rayo del fuego del infierno. El gouierno del Rey moço, seg# Aristoteles y otros, [1006]es peligroso y de temer, y assi dixo la diuina escritura, Ay del pueblo cuyo Rey es muchacho. **[sect. 5]** Por esto entre los Atenienses, quando el pueblo se juntaua para dar sus pareceres, el portero llamaua en alta boz alos que llegauan à cincuenta años, para ac#sejar lo que era bueno y vtil á la Republica. Y no solamente los Griegos, pero los Romanos por sus annales, los Lacedemonios, los Cartaginenses, los Trapobanos, los Arabes, los Persas, los Calci denses, los Achilesios, y Hebreos, todos por sus leyes y costumbres ordenaron que hombre moço, aunque de aprouadis sima opinion, no fuesse promouido para el magistrado, ni en los consejos admitido. [1007]Aristoteles [1008]dize, que los moços no son habiles para aconsejar, porque en ellos comiença à tener vigor y fuerça el ingenio y juyzio, y sus consejos son temerarios, y peligrosos. **[sect. 6]** Y à este proposito es lo que se trae en el libro de los Reyes [1009] del Rey Roboan, y de su mal sucesso, por auer seguido el consejo de **[150]** los moços. **[sect. 7]** Esto mismo aun en los menores gouiernos sintieron Ciceron, [1010]y Tito Liuio, [1011]y nuestros Iurisconsultos, [1012]y Reyes de estos Reynos: [1013]y el mis mo Ciceron [1014]y san Agustin [1015]dezian, que mu chas Republicas, y la Romana, se perdieron por gouernadores y c# sejeros moços, los quales suelen ser faciles y credulos, como no han sido engañados: [1016]porque segun san Geronimo, [1017]el buey que vna vez deslizò, mejor assienta el pie; y el prouerbio, que la raposa vieja huye del laço. [1018] **[sect. 8]** Y assi dize Iob, [1019]que en los antiguos està la sabiduria y la prudencia: porque la larga experiencia los haze recata dos, prudentes, y circunspectos. Y los antiguos para los Senados eligian los viejos con entereza en el ingenio y sabiduria, aunque sujetos a los achaques de la vejez, segun Ciceron, Salustio, y otros. [1020] **[sect. 9]** Y Seneca, y Baldo, [1021]dixeron, que mas vale la sombra del viejo, que la espada y eloquencia del moço. Y Claudiano [1022]dezia, que la publica magestad no se puede tratar ni representar en el pecho juuenil: y segun san Geronimo los chicos ingenios no sufren grandes materias. Y a este proposito se puede ver lo que escriuio Plutarco en el libro sobre si al viejo se ha

de encom#dar el gouierno de la **[151]** Republica, y dezimos otras cosas en otro capitulo; [1023]y inuchos priuilegios de la vejez se podran ver por Cepola, Alciato, y otros. [1024] Pero tampoco conuiene que el **[sect. 10]** Corregidor sea tan viejo que no tenga en el espiritu, ni en el cuerpo, ni en el entendimiento la biuacidad y vigor necessario, y que por la falta del calor natural, o por las enfermedades que naturalmente suceden a la vejez, en la qual se recopilan los males y achaques antiguos, le falten las fuerças corporales [1025]y el valor (que en parte depende dellas [1026]) que para las acciones **[sect. 11]** y oficios deste ministerio son tanto menester, co mo sintio Menchaca: [1027] es a saber, para visitar todos los dias las plaças y lugares publicos, donde se venden los mantenimientos, para que aya abundante y buena prouision dellos, y no aya malos pesos: [1028] las calles, para que est# limpias y desembaraçadas: [1029]las rondas, bodegones, y tabernas, pa ra ahuyentar los vagamundos; [1030]la carcel para el despacho de los presos: [1031]el ayuntami#to para hazer los Cabildos: [1032]y ha menester brio para ocurrir a las questiones, quietar los tumultos, buscar los ladrones, rondar las noches, y estar en acecho, y andar como dizen por el cauallete del texado, mirando lo que se haze en vnay otra calle, [1033] y estar muy presto y diligente en muchas cosas que requieren preuencion y presteza: y junto con esto son menester fuerças para sufrir los fastidios de los negocios, las importunaciones è impertinencias delos negociantes, y los estudios delos plei tos, lo qual en vn hombre viejo, o le hara faltar a estas obligaciones, o fatigado con la carga, rendidas sus fuerças y salud, caer con ella, por que el ingenio enflaquecido no puede hazer su oficio: **[sect. 12]** y assi se passa muy gran trabajo con los juezes muy viejos, y es, que como estan en fermos y cansados, no pueden aunque quier# estudiar los pleitos, y como han perdido la memoria, y se confian en la experiencia passada, atreuense a votar vn pleito de cabeça, del qual aun estudiando a penas podrian hallar la **[152]** justicia: **[sect. 13]** por lo qual està dispuesto en derecho, [1034]que a los hombres de mucha edad no se den estos oficios: por que segun san Chrisostomo, [1035] **[sect. 14]** en los viejos naturalmente ay defectos de pereza, oluido, torpeza enlos sentidos, iracundia y pusilanimidad. Y Aristoteles [1036]da la razon, porque assi co mo el cuerpo tiene su vejez, tambien la tiene el entendimiento: **[sect. 15]** y fin almente, como dixo Terencio, la vejez se es la misma enfermedad. [1037] **[sect. 16]** Y assi por la ve jez se puede vno escusar destos oficios: [1038]porque tienen otras mil incomodidades que refieren Tiraquelo, y Pedro Gregorio. [1039]Y aunque es verdad que los antiguos pintauan las imagenes de Mercurio en abito de viejo, sin pies y sin manos, solamente los miembros estendidos, porque muy poco son necessarias en los ancianos las fuerças y partes que mueuen el cuerpo, con tal que ten gan la razon y el enten dimiento eficaz. [1040]Y t#bien sabemos por las historias, que Masinisa, fiel amigo de los Romanos, de nou#ta años subia en vn cauallo en cerro, y peleaua contra los de Cartago: e Isocrates en aquella edad escriuio vn libro: y de la misma edad Gorgias Le#tino no tenia achaque de senetud, y Argantonio desde quar#ta años hasta que tuuo ochenta, gouernò su pa **[153]** tria: y Origenes, Geronimo, y Augustino, en el estremo de su vejez escriuieron sus altos libros del enseñamiento de la ley Euangelica. Pero esto demas de ser raro, y que no haze consequencia, entiende se para escriuir libros y dar consejos, y no para los publicos

gouiernos y magistrados, donde son necessarias las fuer ças corporales, como queda dicho.

Veamos pues que e **[sect. 17]** dad, poco mas o menos, serà bien que tenga el Corregidor. En lo qual al Iurisconsulto Vlpiano, [1041]y a Bartulo, y a Angelo, [1042]les parecio, que bastaua tener el juez ordinario deziocho años de edad: y a Azon, y Rofredo [1043]venticinco, y que desta edad puede ser consejero, segun Quintiliano Mandosio: [1044]y al Emperador Augusto Cesar, [1045] segun vnos autores v# tidos años, y segun otros ventiquatro, y otros venticinco: los Bitinios ordenaron por ley, que fuessen de treinta años, [1046]y esta edad se gun el derecho Canonico, y san Chrisostomo, y Teofilato, y otros, [1047]es la perfeta, en la qual el hombre ha ya dado muestra de sus in clinaciones: y hasta aquella edad mas querian los Romanos que se ocupassen los mancebos en aprender, que no en mandar y gouernar: y hasta venticinco años se podia escusar el que estudiaua de no aceptar el magistrado: y esto mas por el defeto de la edad, que por el fauor del estudio. [1048]Platon, Aristoteles, y otros [1049]dixeron, que auia de tener cincuenta años de edad. **[sect. 18]** Las leyes de partida, [1050]y del Ordenamiento, [1051]dizen q# por lo menos t#ga vein te años: y la prematica # **[154]** Barcelona, [1052]q# es posterior, requiere para ser juez ordinario, o delegado [1053] ventiseis años: y oxala ésta se guardasse, como exclaman los autores destos Reynos. [1054]

En esta variedad de dotrinas me pa **[sect. 19]** rece que se deue guardar lo dispuesto en la dicha prematica, y que tenga el Corregidor por lo menos v#tiseis años de edad: porque aunque habla en Corregidor le trado, puede, y deue en tenderse tambien en el Corregidor sin letras (contra lo que Gregorio Lopez, y otros [1055]sintieron) porque las dichas leyes que se contentan con veinte años de edad, no hablan en el juez sin letras, antes en diziendo juez, se entiende regularmente del letrado. [1056]Lo otro, porque estante la dicha prematica de Barcelona, por ella se deue juzgar, y no por la ley de partida, assi por ser posterior, [1057]como por lo dispuesto por el proemio y ley de la Recopilacion, que la antepone. [1058]Lo otro, porque si en el letrado, en quien ay mas suficiencia y capacidad para ser Corregidor, por las letras y las buenas partes que ellas acarrean, requiere la dicha ley de Barcelona ventiseis años de edad, porque en el hombre sin letras han de bastar veinte? pues antes se auia de dispensar en la edad con el letrado, **[sect. 20]** porque las letras (como di ze Eumenio [1059]) y los estudios enseñan desde la tierna edad, continencia, modestia, vigilancia, paciencia, industria, sazonan el entendimiento, y acrecient# la prudencia, è incitan a la virtud: y procedi#do con esta costumbre, van creciendo en el dis curso de la vida con loables oficios: y estas son las partes mas necessarias en el Gouernador, y no tan propias de la juuentud desayudada de la ciencia y de las virtudes sus sequaces: y siendo la ley igual, ninguno se podra quexar de no ser antes de aque lla edad proueydo, ni de que el mas anciano sea preferido, pues la embidia no cae entre desiguales. Holgue de ver aprouada ésta mi opinion por algunos Doctores destos Reynos [1060] **[155]** despues de auer escrito esto; y à la verdad, quando dezimos Corregidor, figuramos vn personage adornado de canas, de grauedad, de entendimiento, de experiencia, de valor, de constancia, y de maduro consejo para mantener en concierto vna Republica, y reprimir la injusticia de

los poderosos: **[sect. 21]** y no es razon que quando se represente a la vista del pueblo que le espera, y que le ha de respetar, vean vn moço a penas barbado, y de ingenio inquieto, y sujeto a las inorancias y vicios de la juuentud, que mas propiamente se diga Corregidor mal pintado, que verdadero Corregidor, y que ni le quadre la insignia del oficio, ni hincha la silla del tribunal; el qual si por sus demeritos es depuesto del oficio, queda mas deshonrado que si no fuera promouido: y si en el perseuera, es menospreciado, y la Republica, y la dignidad ofendida; y no conuiene que sean muchos regidos del que es de su curador gouernado. [1061]Y a este proposito dixo el Papa Pascual segundo, [1062]que las dignidades que requieren discrecion, y prudencia, y buena maña para exercitarlas, no se deuen encomendar a personas de po ca edad, y de poco consejo, que auien do ellos de gouernar a otros, tengan necessidad de quien los gouierne a ellos: lo mismo dixo Mecenas al Emperador Augusto Cesar, segun refiere Dion. [1063]

Si ya no se hallasse otro Scipion A **[sect. 22]** fricano, que en muy temprana edad fue electo para la dignidad Edilicia: y otro Marco Valerio Coruino, que de ventitres años fue criado Consul, y hizo cosas admirables: [1064]y Octauio Augusto Emperador de ventidos por voto y parecer de Ciceron, que tambien lo fue; y Paulo Emilio, que de veinte años fue electo por Emperador con autoridad consular con sola su prudencia, y alcançò muchas vitorias contra Antioco: y el Magno Alexandro, que sin experiencia, y con buen entendimiento, ilustrado con las letras de su maestro Aristoteles, salio a conquistar el mundo, y alcançò vitorias de inmortal fama: y el loable Papiniano, consumado jurisconsulto, murio de treinta y siete años: y Nerua su hijo de diez y siete años respondia pu blicam#te de derecho: y Bartulo de veinte, y de ventiuno se dotorò. Ieremias y Daniel se lee que en su mocedad recibieron de Dios el don de profecia, y fue Daniel electo por juez para la causa ardua de Susana. [1065]Y Dauid y Salomon tambi# mancebos fueron vngi dos por Reyes: y san Iuan y Santiago mancebos fueron Apostoles, y predicadores de **[156]** Dios nuestro señor: y à Papirio Pretextato sien do mochacho, le conce dieron que truxesse la vestidura que se daua a los de mayor edad: [1066]y los Iurisconsultos Paulo y Iuliano no se dedig naron de seguir el parecer de Celso jurisc#sulto mancebo: [1067]estos tales por sus tempranos ingenios, y anticipadas virtudes, preuienen la edad, y merecen dignidades: [1068]y yo (sin jatancia lo digo, sino refiriendo gracias a Dios) de diez y siete años de edad repeti publicamente en mi patria ante vn muy gr# auditorio y c#curso de hombres de letras, el. §. *Augerius*; [1069]y de diez y ocho años, en el Senado y Vniuersidad de Salamanca, en nombre della repeti el capitulo *Nauiganti, de vsuris*, y publiquè y sustentè docientas conclusiones, muchas nueuas, y muchas contra comun; y de veynte y vn años repeti y me gradue de lic#ciado en aquella Vniuersidad; y de veynte y siete años fuy proueydo por Corregidor de la Ciudad de Soria. **[sect. 23]** Valerio Maximo dixo, [1070]que estaua sazonado para la honra, el que estaua maduro en la virtud: y esto se gun Cornelio Tacito [1071] lo vsauan los antiguos. Ouidio dize, [1072]que los nobles resplandecen en virtud, y se sazonan antes de tiempo. Y aun so la la nobleza de porsi tie ne virtud de suplir el de feto de la edad: lo qu al no se suple assi en el q# no es noble. **[sect. 24]** [1073]Y quiza esto mouio a Gregorio Lopez [1074]a entender que bastan veynte años de edad para poder ser Corregidor el cauallero sin letras, aun sin en embar go de la dicha prematica

de Bercelona: [1075]seg# lo qual lo mismo auia de ser en el letrado que fuesse cauallero: y esto es falso atenta la dicha prematica, porque qu#do la ley requiere edad cierta para entender y descernir, aquella no se puede suplir por ma**[157]** licia, ni por madureza de juyzio, ni por otra causa: [1076]de manera que aunque sea eminente en ciencia, no deue ser Corregidor el menor dev# tiseis años: si ya el Principe de cierta ciencia y poder absoluto no quisiesse suplir y dispensar, [1077] que como señor y dueño que es de los oficios de judicaturas y magistrados, puede c#ceder selos, que en tal caso no se le puede resistir. [1078]En resolucion el Corregidor indistintamente no deue ser elegido para cumplir con la dicha ley de menos de ventiseis años de edad, aunque no sean c# plidos: [1079] **[sect. 25]** ni de mas de setenta, ni en los estremos desto, sino desde treinta a sesenta años: **[sect. 26]** porque segun dezia el Emperador Adriano, con la mucha mocedad no se sabran gouernar, y por la mucha vejez no podran trabajar: y assi dize Fadrique Furio, se gun refiere Bartolome Filipe, [1080]que los que fue ren de mas de sesenta años, se bueluan a sus casas, reposen, descarguen sus conciencias, piensen en bien morir, **[sect. 27]** den les los Principes (como a emeritos y jubilados, segun dezian y hazian los Romanos) h#ras, priuilegios, preeminencias, y r#tas, respeto de los seruicios y merecimi#tos de cada vno: porque quando passan de aquella edad, la memoria se pierde, el entendimiento vacila, la experiencia se c#uierte en obstinacion, el calor es poco, y assi dex# þder las ocasiones, porq# los pensamientos c#sados no pueden ir camino: son en fin los tales carga y embaraço # Corte, como tambien lo hemos dicho atras.

Por remate deste ca **[sect. 28]** pitulo es de ver, si està obligado el que fuere pro ueido por Corregidor, o por Teniente, o pesquisidor, siendo de menos edad de ventiseis años, a sinificarlo al Rey, o al Consejo, y escusarse y no aceptar el oficio, so pena de la priuacion que la ley Real pone, [1081]que dize estas palabras: *Y mandamos a los tales, que aunque les sean dados los dichos o ficios, no los acepten, so pena que dende en adelante sean inhabiles para auer aquellos m otros*: segun lo qual parece que està obligado el proueido, siendo de menos edad, a no aceptar el oficio so la dicha pena. Pero de ue se distinguir desta manera. Si el pro **[158]** ueydo pidio y procurò el oficio, callando la dicha inhabilidad, incurre en la dicha pena: porq# es culpa pedir oficio que no puede tener. Pero si el Rey de su #pio motu le proueyò, no in curre en ella, aunque no valdra la prouision que en el se hizo, sino fue con cierta ciencia, y c# standole al Principe de la dicha incapacidad y menor edad: porque de otra manera no es visto dispensar en ella: de lo qual ay textos y dotrinas de autores graues, en especial lo resoluio muy bien el insigne Rodrigo Suarez [1082]en vn ca so propio. **[sect. 29]** Y esto se po dria tambien aplicar al que acepta oficio estando priuado o suspendido, o sin estar vista o c#sultada su residencia: por lo qual ya he visto que el Consejo quitò vn corregimiento al que estaua en el.

Tambien se puede du **[sect. 30]** dar, si la dicha pena de priuaci# de oficio se in curre ipso facto, luego que se quebr#tò la ley, o es necessaria sent#cia y condenacion sobre ello. En lo qual digo, q# aunque la dicha ley pone la dicha priuacion ipso facto, pues dize so pena que den de en adel#te sean inhabiles para auer aquellos ni otros oficios, todavia es necessario q# preceda sentencia condenatoria. [1083]Y es la razon, segun Abad, [1084]porque las palabras de futuro, que induzen pena, no se entienden ipso fa cto, sino precediendo s#tencia: como tambien se requiere para anular el testam#to en que el padre se oluidò

de algun hijo: [1085]y para priuar del beneficio al clerigo per juro, [1086]y para dar la pena de la fuerça e inuasion de la cosa propia q# està en poder ageno, [1087] y en otros casos, [1088]donde las penas y disposiciones legales se pon# y deciden ipso facto. **[159]** De otras dudas en este articulo, cerca de si el juez menor de venticinco años, ora proueydo sin noticia de la edad, ora con ella, podra gozar del beneficio de la restitucion como me nor, vea se lo que resuel u# Sarmiento, y otros. [1089] Finalmente en caso du **[sect. 32]** doso se presume ser el Corregidor y oficial pu blico de legitima edad para el exercicio del tal oficio, y el que dixere lo contrario, lo ha de prouar segun Baldo, y otros. [1090]

SVMARIO DEL Capitulo octauo.

LAS *buenas partes y presencia del cuerpo son testimonio de las virtudes y dotes del animo, nu.* 1 . *y num.* 4 . *al fin.*

De la forma y persona graue y especiosa de Christo nuestro Redentor, num. 2 .

De la hermosura y honestissima presencia de la Virgen Maria nuestra Señora, num. 3 .

Los Reyes trahian los rostros descubiertos para que se conociessen sus sentidos y virtudes, num. 4 .

Para la felicidad deste mundo presta mucho la buena presencia de la per sona, num. 5 .

El juez y el abogado de buenas personas mas credito tienen, y mejor informan, num. 6 .

El rostro y cuerpo deforme comunmente arguye malas costumbres, y es indicio general para presumir delito, num. 7 .

Lo mismo es de los señalados de naturaleza, num. 8 .

Los Corregidores han de tener buenas y venerables personas, num. 9 .

Los feos y deformes son odiosos y menospreciados, num. 10 .

En los consejeros no es tan necess aria la presencia de la persona, num. 11 .

El hombre muy largo raras vezes es sabio, num. 12 .

El hombre muy chico suele ser airado y presuntuoso, y sin estima, numero 13 .

Hombres chicos que ha auido famosos en letras, armas, hazañas, y virtud, num. 15 .

El Apostol san Pablo fue pequeño de cuerpo, num. 15 .

Hombres chicos tienen grandes coraçones, nu. 16 .

La virtud recogida es mas fuerte q# la esparzida, nu. 17 .

Animales chicos acometen a otros muy mayores, nu. 18 .

Hombres deformes y defetuosos de naturaleza que fueron insignes y famosos, num. 19 .

[160]

QVAL DEVESER el Corregidor en la disposicion, y presencia de la persona. Capitulo VIII.

MAyor testimo **[sect. 1]** nio de abono (segun Diogenes y Aristoteles [1091]) trae el hombre con su buena persona, gesto, y ma nera, que con todas las cartas de recomendacion, porque es indicio que las calidades interiores del animo son ta les quales son las partes exteriores del cuerpo: como quiera que naturaleza pone y cria en la compostura, mi#bros y disposicion de los hombres, vnas señales, y notas extrinsecas delas virtudes, o vicios intrinse cos: y san Antonino de Florencia [1092]dize, que la hermosura del cuerpo es argumento de la que ay en el alma, como adel#te diremos: lo qual fundan en Filosofia Aristoteles, [1093]Rasis, [1094]y Galeno: [1095]y esto es lo que sintio Homero, qu#do alab ò a Agamenon, a Achiles, a Menalao, a Policino, a Nireo, a Patroclo, a Deifebo, a Eneas, a Vlisses, a Telemaco, a Eurialo, y a otros, de la buena estatu ra, venustidad y hermo sura de sus cuerpos: y lo mismo sintio Virgilio [1096] quando alabò a Apolo, a Lauso, a Turno, a Au# tino, a Tulo, a Virbio, y a otros de lo mismo; y los historiadores por esta misma razon encarecen el buen aspecto del Emperador Marco Antonio; el qual dezian que era simulacro y efigie de Hercules. Del Rey Priamo di ze Homero, que su aspecto y persona era digna del Imperio: y en muchas nacionesantiguas, como refieren Textor, y Cassaneo, y otros, [1097]se eligi# los Reyes por me jor aspecto y mayor dis posici#, en especial los moradores de cierta isla del Nilo, segun Macro bio. [1098]Y lo dicho se c#prueua por la diuina escritura en el libro de los Reyes, [1099]donde hablando de Dauid, se dize q# era rubio, y de hermoso rostro, y que el Señor estaua con el. Y tambien que entre o**[161]** tras cosas que Saul [1100]tenia dignas del Reyno, era la persona, porque de los hombros arriba excedia, y era mayor que los otros hombres. **[sect. 2]** Y de Christo nuestro Redentor dize santo Tomas, [1101]que tuuo rostro y figura hermosa, y per sona no muy chica, por que no fuesse tenida en menos; ni que tampoco fue su faz rubia, ni tal su bella presencia, que prouocasse a lasciuia, sino graue, y que denotasse la seueridad que conuenia a su dignidad y oficio. **[sect. 3]** Y lo mismo se dize de nuestra Seño ra su madre, y Virgen sacratissima: y por denotar (como queda dicho) la hermosura exterior del hombre la interior del alma, el Espiritu santo [1102]para dar a en tender la hermosura in terior de la esposa (que es la Yglesia) va considerando todas las partes de su hermosura exterior, diziendo, Quan hermosos son, esposa, vuestros cabellos, vuestros ojos, vuestro cuello de marfil: y assi de las de mas, hasta la gracia y el aseo con que caminaua y daua sus passos. Y en **[sect. 4]** el Ecclesiastes se dize, [1103] que los Reyes trayan el rostro descubierto, por que dello se conocen sus sentidos, y virtudes. Fadrique Furio, y Bartolome Filipe, [1104]dizen, q# en los Reyes es agradable y c#ueniente la hermosura del rostro, y la compostura y perfeci# de los miembros, para que hagan su persona y presencia verdaderam# te Real, yvenerable, por que con ella prometen justicia, fortaleza, templança, magnanimidad, clemencia, y las demas virtudes, y son amados, y ganan autoridad: [1105]y assi dize el refran, tiene gesto de vn Rey. Lo qual le quadrò bien al Rey Demetrio, cuya belleza y buena compostura era tal, que no se atreuio pintor, ni escultor, a igualar con arte el exterior que le dio naturaleza. [1106] Cino [1107]dize, que en el cuerpo hermoso reside anima virtuosa, porque quan to mas vno es bello, tan to mas ha de resplandecer en el la virtud. **[sect. 5]** Y aun para la felicidad

deste mundo, segun Aristoteles, y otros, [1108] **[162]** presta mucho la hermo sura y buena disposici# de la persona. **[sect. 6]** Y t#bi# a los abogados, [1109]como a los juezes: porque ser el que aconseja hermoso, haze (como dize Lucano [1110]) que persuadan mas presto las razones que da: y la virtud que viene acompañada de hermosura y gracia, es mas acepta a todos: y as si vnos llamaron a la hermosura y buena disposicion, tacita recomendacion, otros fraude ca llada, porque sin hablar persuade: y Carneade la llamò reyno sin armas, porque sin fuerça tiene imperio. [1111]

Y por el contrario de **[sect. 7]** zian los dichos Filosofos, y Medicos, [1112]que el rostro y cuerpo deforme, con dificultad es de hombre bien morigera do. Y assi Baldo y otros **[sect. 8]** [1113] escriuen, que por la ma la fisionomia de vno se puede tomar en general indicio y barrunto de que cometio el delito de que es acusado: y que lo hallaron por experiencia salir cierto. Porlo qual vn Poeta [1114] dixo à vn coxo, El ent# dimiento tienes coxo como el pie. Y en las leyes antiguas de los Godos de España, do se trata de los caualleros de la Vanda, se dize: *Ca home de mala catadura, non puede fazer buenas obras*: lo qual alude a lo que san Agustin dixo, seg# refiere san Gregorio, [1115] que la descompostura del cuerpo, denota desigualdad del animo: lo qual se dixo de Catilina, [1116]y fue adagio de Aristoteles muy ordinario, que le guardasse Dios de hombre marcado por naturaleza: y los barbaros no pueden persuadirse que debaxo de feo compuesto pueda auer gentileza de animo. Y assi dezian Homero, y Erasmo, y otros, [1117]habl# do de la fealdad del cuerpo, y costumbres del Grie go Tersites, que el cuerpo feo es domicilio, y morada del iniquo ingenio. San Gregorio [1118] viendo en Atenas a Iuliano antes que fuesse Emperador, de su mal talle pronosticò el gran mal que auia de causar al imperio Romano, co mo despues sucedio. Y de Isidoro Obispo de Es paña refieren autores, [1119] **[163]** que viendo la mala figura de Mahometes antes que causasse el incendio, dixo por su fisionomia, que auia de ser peste para la Yglesia, y para la republica. De Colomano, Rey de Panonia, que sucedio a Ladislao, escriuen Volaterra no, y otros, [1120]que era coxo, y corcobado, y boquitorcido, y falto devn ojo, y de torpe l#gua. Illescas [1121]dize, que Fr#cisco Carducho Dictador de Florencia, fue reputado por indigno del oficio, porque le faltaua persona para representarle, por ser tuerto, y de mala catadura: y a Filopomenes capitan general, segun cuenta fray Marco Anto nio de Camos, le acaecio, que estando alo jado en vna posada, y viendole la hues peda ocioso, y de tan mal talle como el era, creyendo que era moço del señor, le dixo si la queria ayudar a adereçar la casa y su hazienda: el respondio que si, y se quito la capa, y ella le dio vna hacha con que le ocupo en par tir leña; y entrando sus criados, y vi#dole dissimulado y amañado al nueuo oficio, le dixeron: Como es esto, se ñor, que vn capitan y principe como vos se ocupe en tan baxo exercicio? Respondio: Dexadme, que lleuo la pena que merece mi fealdad.

Lo mismo se puede dezir de los eunucos, que el vulgo llama capones, por que demas que comunmente son de ma las y auersas condiciones y costumbres, no son, como dize Luciano, [1122] hombres ni mugeres, sino como la corneja, que ni es cueruo, ni paloma, y cuya vista causa mal aguero: assi estos sin la barba larga, y la graue presencia, es perada para aprender, y obedecer.

De lo dicho se infiere, que los Corre **[sect. 9]** gidores no han de tener estas ni otras deformidades, ni alguna dellas (si es possible, como lo es, pues ay tantos entre quien escoger [1123]) porque los hombres publicos que han de gouernar a otros, y a quien todos han de mirar, y respetar, como a bl#co, y objeto de su biuir, sin duda ninguna haze mucho al caso verlos con rostro y aspecto apacible, sin vicio en el cuerpo, y de venerables personas; como quiera que la presencia acrecienta la autoridad del oficio, porque en el venerable aspecto y buena disposicion parece resplandece cierta veneracion y magestad. Y tales personas orden ò Romu lo [1124]que fuessen los antiguos sacerdotes, porq# demas que como queda di cho, los de buena persona y gesto comunmente son de loables costumbres, hazense de todos mas amados (efecto pro pio de qualquier hermo sura) y de los poderosos, y de los insolentes mas temidos: **[sect. 10]** y por el contrario si fuessen deformes, harianse odiosos, y ridiculos y en menos tenidos. Mucho le dañò a Agesilao Lacede monio, segun refiere Patricio, [1125]la deformidad de su cuerpo, y el ser coxo, flaco y **[164]** pequeño, que con ser ilustrado de todavirtud y destreza militar, y afamado por ella en Asia la menor, y en la Grecia, y en Africa, era mu chas vezes por su fealdad de los que no le conocian menospreciado: tanto que viendole el Rey de Egipto, no hizo caso del. De Broteo hijo de Vulcano, y de Minerua escriue Ouidio, [1126] que por ver que se reí# de su fealdad, se echò en vn fuego. Quien no se reyra de ver vn Corregidor tan pequeño q# parezca vn Pigmeo, o tan grande que parezca vn Filisteo, o de verle ço po, o corcobado, o de gesto muy deforme; q# aun como dize la diuina Escritura, [1127]auiendo de hablar al Rey, ofendera su presencia: y en los actos publicos su persona desautorizarà a la di gnidad de su oficio. Del Emperador Henrique .II. refiere Pineda en su monarquia, [1128]q# and#do a caça se perdio, y arribò a vna yglesia, donde estaua diziendo missa vn sacerdote tan pequeño, feo, y mal hecho, que el Emperador se escanda lizò de le ver ordenado: y estando en este p#samiento, llegò el sacer dote por su missa a dezir aquel verso de Dauid, que dize, Sabed q# el Señor esse es Dios, y el nos hizo, y no nos hi zimos nosotros, y dixo lo en boz alta, y con tal tono, que el Emperador se tuuo por reprehendi do de su juyzio; como que el sacerdote le huuiera entendido los p#sami#tos, y le tomò por familiar, y le hizo Obispo. Platon, Ciceron, y otros, [1129]dezian, que de los bienes del cuerpo era el principal la hermosura, buen talle, y disposicion. Y assi segun Seneca, [1130]no se admiti# para sacerdotes h#bres lisiados, ni deformes, porque lo tenian por mal aguero: [1131]y desto Dionisio Halicarnaseo [1132]alaba a Romulo que hizo ley dello: y por derecho ca nonico [1133]està dispuesto que los mancos y contrechos no sean ordenados.

En consejeros no son **[sect. 11]** de tanto inconueniente las dichas faltas, porq# aconsejan, sent#cian, y ministran con las letras **[165]** y entendimientos en sus senados, y salas, mas que con las personas y presen cias en las plaças, como los Corregidores, que han menester lo vno y lo otro, y gran representacion, y venerable aspecto: porque para componer a los poderosos, resistir a los enemigos, y gouernar a los populares, y administrar justicia, es menester no solamente que las partes del animo siruan, y se exerciten, sino tambien que los sentidos y mien bros del cuerpo obren, y administren. Y por esta consideracion Tiberio Deciano por autoridad de Iurisconsultos dixo, [1134]que en el Corregidor no solamente se requiere juyzio, prudencia, virtud, y ciencia para regir y gouernar, pero tambien

esplendor, agrado y decoro en la persona: por lo qual el ciego no deuia ser eligido para Corregidor. Fadrique Furio (segun refiere Bartolome Filipe) [1135]quiere que el consejero del Principe sea de mediano talle en altor, y grossura, porque qualquier estremo en esta parte parece mal, y quita de la autoridad perteneciente al consejero; **[sect. 12]** porque del sobradamente largo todos los Filosofos y Astrologos concluyen, que raras vezes se ha visto ser sabio, y prudente, especialmente si fuere muy flaco: y assi vulgarmente se dize, que el hombre muy largo, y flaco, es muy **[sect. 13]** gran necio (aunque en Cvno falto esta regla) y del hombre muy chico (demas del peligro que corre en la poca estima) se dize que es ayrado y presumptuoso.

No negamos por lo dicho, que vir **[sect. 14]** tudes, como dize el vulgo, vencen seña les, y que el coraçon manda las carnes, pues muchas vezes de grandes hombres, cuyo aspecto promete mucho, y de otros pequeños que prometen poco, se vee trocados los efetos y las obras, y assi dixo Dios a Samuel, como se lee en el libro de los Reyes, [1136]habl#do del Rey Saul (al qual queria reprouar por su indignidad) no t#gas respeto a la magestad de su rostro, ni a la grandeza de su cuerpo, porque yo le he apartado de mi; como quiera que yo no juzgo segun la presencia exterior del hombre, sino por lo interior del coraçon, no como los h#bres que juzgan por lo aparente, &c. Muchos hombres pequeños vemos de mucho valor, es fuerço, talento, y admirables ci#cias, como fue el laureado poeta Dante, de cuya notable pequeñez queri#do burlarse vnos Cardenales en vn banquete, le hizieron poner la mesa vn poco alta, y vn escabel baxo en que se sentasse. De Tideo es criuen Homero, Virgilio, y otros, [1137]que erapequeño de cuerpo, pero varon fuerte, y que tenia tercer lugar entre los Capitanes de Grecia, que fueron a la jornada de Troya. Y de Diomedes dize Virgi-**[166]**lio [1138]lo mismo. Y de vn gladiator, llamado Tur bon, dize Dionisio L#bino, [1139]que fue muy esforçado y animoso, y notablem#te pequeño de cuerpo. Varron cu#ta, y lo trae Plinio, [1140]que Manio Maximo, y otro llamado Marco Tulio, no excedian de dos codos de estatura. Tambien huuo dos hombres llamados Molones, el vno gran representante, y el otro ladron famoso, ambos muy notados, [1141]assi por el arte, puesto que esta seg#da era ruin, como por la pequeñissima estatura que tenian. Tambien fue celebrado vn enano del Emperador Mar co Antonio, que aun no tenia dos pies de alto, y era de biuissimo ingenio. [1142]Otro enano ha auido en estos tiempos graduado en derechos, que se llamaua el Licenciado Molina, y tuuo en Santiago de Galizia vn acto publico en ellos que causò gran admiracion: y tambien c#puso vn libro sobre la descripcion de Galizia, el qual anda impresso. El Poeta Horacio era pequeño de cuerpo, co mo el lo confiessa en vna de sus epistolas. [1143] Aquel gran Capitan Scipion Nasica tan afamado en las historias Romanas, por ninguna otra cosa entiendo fue lla mado coraçoncito de la Republica, si no porque era pequeño de cuerpo. [1144] **[sect. 15]** Y para honra de los pequeños basta auer sido pequeño de cuerpo el glorioso Apostol san Pablo, como el lo da a en tender en vna de sus epistolas: y claramente lo dize Niceforo Calixto, [1145]el qual lo tomò de san Epifanio. De Ni colao Picinino refieren Bautista Fulgosio, y Andres Eborense, [1146]que fue general del exercito de Filipo Duque de Milan, de cuyo valor y esfuerço mu chas vezes temio toda Italia, y que fue tan chiquito, que por esso se llamò Picinino; y apremiado, y cercado del exercito de Francisco Esforcia, le saluò Todesquino su lacayo metido en vn saco acuestas: y simulando el lacayo el trage, y el hecho, preguntado de los

enemigos que lleuaua alli, respondio, que pan para los compañeros. Y de otros refieren los autores que han emprendido cosas hazañosas, y acabado heroycos hechos, y alcançado emin#tes lugares. Y acábo con dezir que los Pigmeos (de quien dize Plinio [1147]que son vnos hombrezillos de la India de estatura de vn codo, que pelean con las aues) escriue Laercio [1148]que acome tieron a matar al gran Alcides: y Safo, aquella doctissima Reyna de Lesbo, madre de las ciencias, escriuiendo **[167]** a Faon, le dize: [1149]No me desprecies porque soy pequeña de cuerpo, como si dixera, no es jaula la del cuerpo humano, que por mas breue, y estrecha que sea, no la pueda habitar animo a cuyo buelo sea pequeña la redondez del cielo: por que segun los naturales, **[sect. 16]** los hombres chicos tienen coraçones gr#des: y segun el Filosofo, [1150] **[sect. 17]** la virtud vnida y agrega da, està mas fuerte que la esparzida, **[sect. 18]** y aun ha sta en algunos animales pequeños es esto cierto, pues el gallo acomete al leon, el raton al elefante, y el escarabajo al aguila. [1151] Tambien de hombres **[sect. 19]** feissimos, y defetuosos de naturaleza huuo varones de todas ciencias yartes famosissimos. De los Filosofos se dize, que Platon se llamo assi por ser notablemente espaldudo: Socrates tenia el gesto de ximio, y las piernas torcidas, y era tan feo, que dizen Ciceron, Volaterra no, y otros, [1152]q# aui#dole visto vn hom bre que conocia de fisionomia, dixo que era boto, y rudo de ingenio, amigo de mugeres, injuriador, dado al vino, e incontinente; y enojandose dello los amigos de Socrates, porque sa bian que era muy buen hombre, y conocido por tal, Socrates les dixo, que el fisionomista dezia verdad, y que el fuera tal como aquel dezia, si la filo sofia no le enseñara a ser virtuoso. Aristoteles tenia los braços muy largos, Xenocrates las piernas muy cortas, Heraclito los ojos cerrados de llorar, Democrito los labios abiertos de reyr y el fabulador de clarissimo ingenio Esopo fue negro, y corcobado; y nuestro insigne Iurisconsulto Alciato, y el muy religioso, y docto varon fray Luis de Granada, fueron tambien defor mes: y de muchos otros celebrados varones casi m#struos en deformidad y en alguna virtud, o habilidad, escriuen Sidonio, y otros autores: [1153]y en resolucion los Griegos llamauan hermoso hombre, o hermosa muger, al virtuoso, aunque fuesse feo de rostro.

SVMARIO DEL Capitulo nono.

L*Os hombres sin letras suelen ser sagazes, y gouernar bien, numer. 1 .*

Pintura de Apeles del retrato de los principes, num. 2 .

Los Romanos diuidieron la libertad, y aplicaron el gouierno a los caualleros: y los Venecianos y otras naciones proue en los gouiernos a hombres sin letras, num. 3 .

Los primeros Reyes de Grecia estima r# en mucho ser ellos jueZes, nu. 4 .

[168] *Que los hombres sin letras, desconfiados de su saber suelen gouernar me jor, porque se sujet an mas a las leyes, num. 5 .*

La ciencia de bien gouernar es arte de las artes, y esta no la pueden saber los no letrados. nu. 6 .

Por las diuinas letras mas capaz es del gouierno el letrado que el que no lo es, nu. 7.

La dignidad de padre qual sea, nu. 8 .

Salomon pidio a Dios solamente sabiduria para gouernar, num. 9 .

Tambien la pidio Dauid, num. 10 .

De la dignidad del Pretor Romano, num. 11 .

De la dignidad del Prefecto de la mi licia Romana, num. 12 .

De la subordinacion de los oficios y magistrados Romanos vnos a otros, num. 13 .

De las dignidades que oy ay seglares segun derecho ciuil y ley de par tida, num. 14 .

De los titulos honorificos de las dichas dignidades, num. 15 .

Qual era mayor dignidad, el Prefecto pretorio, o el Prefecto de la ciudad, o el maestro de los milites, numero 16 .

De la creacion de los Senadores que hiZo Romulo, nu. 17 .

Qual conuino mas, crear Senadores, o Milites, num. 18 .

Que huuo antes en el mundo ley y exercicio della, que armas y vso dellas, num. 19 .

Quien hallò los metales, nu. 20 .

El Rey don Alonso el Sabio antepuso los letrados a los milites, y lo mismo hizo el Emperador Iustiniano, num. 21 .

La ciencia legal quita la tiniebla del mundo, num. 22 .

Por ser la ley buena razon de gouernar, no serà buen gouernador sino el legista, num. 23 .

Mejor gouernarà el que sabe por si mismo, que el que ha de ser ayudado de otro, num. 24 .

No basta para gouernar la experiencia sinla ciencia, num. 25.

Buen gouernador sin letras esrara aue, num. 26.

Segun Platon no solo deuen ser letrados los Corregidores, sino tambien los Reyes; y laraZ on dello, nu. 27 .

El Emperador Iustiniano y otros Prin cipes ordenaron que los gouiernos se diessen a letrados, y larazon de llo, num. 28 . 29 . y 30 .

Qual bien tuuieron los legisladores q# era mayor para la Republica, la mi licia, o la justicia, num. 31 .

Los Obispos Simancas, y Redin, y el Doctor Palacios Rubios, y Menchaca, que fueron consejeros reales, y otros graues autores, califican los letrados para los corregimientos, num. 32 .

[169]

DE LA APTITVD y congruencia que tienen los hombres de letras, y sin ellas, para gouernar. Capitulo IX.

AVNQVE de lo dicho en el capitulo sexto se puede colegir la conclusion de lo que aqui se ha de tratar, me parecio hazer capitulo particular dello, y tocar sumariamente lo que

hiziere mas al proposito para lo que pertenece a los corregimientos de tierras pacificas, y lo demas diremos en el capitulo siguien te, donde se tratarà si los letrados son a proposito para los corregimi#tos donde ay presidios y ocasiones de guerra. Y porque por las leyes Reales, y otros derechos que apuntamos en el dicho capitulo sexto, [1154] està fundado que los hombres sin letras, y aun sin saber leer, y escriuir, pueden ser juezes y Corregidores, por que con la compañia y comunicacion de Tenientes y Assessores letrados podran suplir la inorancia de las leyes, aura poco que dezir en confirmacion dello, **[sect. 1]** si no que los hombres sin letras suelen ser mas astutos y sagazes que los letrados, y doctos, y segun Bartolome Filipe, [1155] la astucia y sagacidad son necessarias a los q# gouiernan Republicas, porque todos los que negocian con ellos, pretenden engañarlos, como dezia el Emperador Diocleciano; [1156] **[sect. 2]** y por esso Apeles, segun refiere Luciano, [1157]pintò en el retrato de los Principes que presentò al Rey Ptolomeo, vn Principe sentado en vna silla Real con grandes manos y grandes orejas, y cerca del dos donzellas, inorancia, y sospecha, y la calumnia acompañada de su hermana la lisonja: y assi deuiendo el Gouernador de vna Republica de necessidad negociar con muchos y varios generos de gentes, no menos necessario le es aprouecharse de las cautelas y astucias de los hombres sin letras, que de las letras y ciencia de los letrados; como quiera que segun el prouerbio, la mitad del año se biue con arte y engaño, y la otra parte con engaño y arte: pues para los negocios que penden de conciencia, y justicia, pueden ayudarse de los letrados, y para lo que es gouierno y tratar del beneficio de la hazienda de la Republica, bien bastan los astutos, pues enseña la experiencia, que no menos prestan y valen las astucias, y cautelas en los gouiernos y negocios, que las letras y ciencia: y mas aprouecha, segun dizen Quintiliano, [1158]y Plinio, la pratica sin la ciencia, que la ciencia sin la pratica: y muchos letrados son confusos, y de poca resolucion, y perplexos en los negocios, por las muchas dificultades è inc#uenientes **[170]** que se les representan, que los hazen estar llenos de respetos è imaginaciones, lo qual en las ocasiones no haze prouecho alguno. Y assi Homero queriendo re presentar vn Principe prudentissimo, qual fin ge que fue Vlisses, no dize que se librò de los[1159] grandes y muchos peligros en que se vio, por ser muy gran letrado, si no porque era muy astuto y sagaz.

Los Venecianos, se **[sect. 3]** gun escriue Conrado, [1160] en los gouiernos de sus Republicas no ponen letrados, sino hombres nobles: y los que gouiernan la ciudad de Norinuerga, [1161]no admiten letrados en las consultas de los negocios de la Republica, saluo que tienen letrados famosos para c#sultores dellos. Y los Vrsinos en Italia, segun escriue el Papa Pio, no consienten que hombres doctos y letrados gouiernen la Republica, cosa casi se. mejante a lo que vsau# los de Efeso, que no consentian que persona alguna virtuosa y docta biuiesse en su Republica. Y por esta causa, segun dize Estrabon, [1162] desterraron a Hermodoro, Filosofo; por lo qual se vino a Roma, donde fue autor de las leyes de las doze tablas. [1163] Y tambien porque, como dizen Euripides, y Platon, [1164]los que no han estudiado, conuersando con hombres doctos, de inorantes se hazen sabios, y pueden saber las leyes con que se gouierna la Republica, y ordenaran, y mandaran segun ellas lo que conuenga.

Con lo dicho concurre, que los pri **[sect. 4]** meros Reyes de Grecia, Eaco, Minos, y Radamanto, no tenian calidad que mas estimada fuesse, que ser ellos juezes: la qual

se ha continuado despues en los Principes de Atenas: y no solo los Griegos, Medos, y Latinos, sino tambien los Capitanes generales que eran supremos en autoridad con los Hebreos, no tenian otra calidad sino de juezes. Y lo mismo se ha vsa do en otras prouincias, donde los Reyes y Principes han professado el juzgar por sus personas, como en otro capitulo diremos. [1165]Y aun los Reyes Catolicos don Fernando y doña Isabel ordenaron por ley, [1166]que en el consejo de justicia assistiessen tres caualleros con los demas consejeros letrados: lo qual despues se ha derogado. Y Tiberio Graco, segun arriba diximos, [1167]ordenò que assistiessen trezientos caualleros con los trezientos senadores. En efeto el regimiento y gouierno es pro pio de los Reyes, y de los caualleros que ellos nombran para este ministerio.

Y por vltimo fundamento desta par **[sect. 5]** te haze muy a proposito lo que dixo **[171]** Tucidides, [1168]entendemos ser mas vtil la impericia con modestia, que la inmodestia con pericia; y que los hombres de mas tardo ingenio, gouiernan las mas vezes mejor las ciudades, que los muy agudos; porque estos vnas vezes quier# parecer mas sabios que las leyes, otras vezes mostrarse muy oradores; por lo qual causan muchas calamidades a la Republica: y aquellos, desc#fiados de su saber, se sujetan a las leyes, y como sean menos eficaces y fac#dos, son mas amigos de juzgar con equidad, que con biueza y c#tienda: y assi las mas vezes a estos les sucede felizmente.

El maestro Auila en su epistolario [1169]dize, q# para gouernador se auia de escoger antes el hombre que sepa menos y conoce su falta y la remedia con el consejo de los mas sabios, que otro que sepa mas, y està confiado que el es el que acierta, y los otros no; conforme a lo que se dize en los Prouerbios [1170]Viste al hombre que se tenia por sabio? pues mas esperança que el podra tener el insipiente.

En la contienda que tuuo el pueblo Romano, segun refieren Floro, y otros, [1171]para igualar la libertad, se ordenò que a los caualleros que llamauan de la orden equestre, se encomendasse el gouernar y juzgar las prouincias, qued#do subordinados al gouierno y mando del Senado.

Pero por la parte de **[sect. 6]** los letrados haze la dotrina de Platon, santo Tomas, y otros que arriba referimos, [1172]que dizen, que el arte de bi# gouernar es arte de las artes: y en especial dixo Platon, que tenia por cosa casi impossible auer ingenio que por si solo sea suficiente a bi# gouernar, pues que es cosa dificil hazerlo bien, aun quien tiene muchas partes para ello: q# cierto si aquel Filosofo que era esclauo, sacado a la plaça a ser vendido, y preg#tado que oficio sabia, respondio, que m#dar a hombres libres: dixo verdad, mucho sa bia: de donde se infiere, que el hombre sin letras, no es apto para ciencia y arte tan dificultosa. Tambien haze lo que la historia sagrada cuenta en el libro de los Macabeos, [1173]y los apuntami# tos que sobre ello escriue el Maestro de la histo-**[172]**ria Escolastica, que auiendo Matatias exercido el magistrado del pueblo de Israel vn año, adolecio, y antes de su muerte hizo congregar ante si a sus hijos, y a los principales del pueblo, y dixoles: Amigos, yo me parto a hazer la jornada que de antiguo tiempo està aparejada, encomiendo os las leyes de vuestra tierra, y las leyes de vuestro pueblo, defended las, y conseruad las, y morid por ellas de buena voluntad: no rezeleis la muerte en tal caso, que los cuerpos son mortales, y las animas inmortales. Acordaos como biuen y biuiran eternalmente los heroycos hechos de los antepassados. Mándo por

ésta mi vltima voluntad, que tengais concordia entre vosotros: y para la conseruacion della, **[sect. 8]** y bien deste pueblo, quiero que despues de mis dias tengais por padre en mi lugar a mi hijo Simon, por su sabiduria y buenos consejos: y a mi hijo Iudas, por su fortaleza y esfuerço, tened le por principal capitan y caudillo. Dexar Matatias a Simon por padre en el magistrado, y a Iudas por caudillo en las armas, no es otra cosa sino hazer cabeça al sabio, y hazer subdito suyo al milite: que si bien consideramos este nombre, Padre, y ponderamos este nombre, Capitan, entre los nombres, y epitetos es el mayor el de padre, y entre los comunes es comun el de capitan, padre sobre maestro, padre sobre señor, padre sobre caudillo, y finalmente pa dre sobre todo nombre que denote señorio. Quereis prueua dello? Diga lo nuestro Redentor Iesu Christo. [1174] En la oracion Dominical, Padre nuestro que estas en los cielos, no le llamò señor, aunque lo es de todo lo criado, y de todo lo que se puede criar: no le llamò Maestro, aunque es summa sabiduria: no le llamò caudillo, aunque es el Capitan de la milicia Christiana; pero llamóle Padre, como sea nombre que comprehende en su genero todos los otros epitetos, como sus especies. No tráto aqui de la paternidad por naturaleza, que distingue las personas, sino de la paternidad por atributo, y por las operaciones, que de la vna suerte solo el Verbo diuino lo tiene por padre, y de la otra todos a quien cria, y criò, a quien mantiene, y m#tuuo, a quien biuifica, y biuificò, a quien perdona y perdonò, a qui# da lumbre y alumbrò: y finalmente a quien adopta y adoptò. Aueis notado quanta es la dignidad de padre en la Republica humana, tomando documento de la dotrina diuina? Entre los Gentiles, quando a vn Emperador Ro mano querian dar soberano renombre, llamauanle Padre de la pa tria, [1175]que era mas que Cesar, y que Augusto, y que defensor, y que restaurador, y que otros quar#ta y dos ren#bres y ep itetos gloriosos q# **[173]** dauan a los Emperadores, los quales juntò Iulio Polux: [1176]y no sin razon, porque si el señor manda con jurisdicion, el padre compele con so la reuerencia paternal: [1177] y si el maestro enseña con coercion, el padre encamina con amor pa ternal: si el caudillo rige con experiencia de la cosa militar, el padre gouierna con autoridad de padre, y con la prudencia de viejo, y con la sabiduria de experim#tado: por las quales virtudes, y meritos fue Cicer# [1178]el primero a qui# se dio el dicho epiteto y renombre de padre de la patria, quando por su industria se descubrio la conjuracion de Catilina contra Roma, y fue librada del incendio: y despues con gran aplau so de la ciudad se dio el dicho epiteto a Agusto Cesar, [1179]y despues a otros, ora por gran lisonja, ora por obligarlos a los grandes efetos y atributos deste nombre. Dize el mismo texto de los Macabeos adelante [1180] en aprouacion de lo dicho, que muertos Iudas, y Eleazar, y Ionatas, her manos de Simon, como el dicho Simon Principe del pueblo de Israel conociesse en su hijo Iuan virtud de fortaleza, y aparejo para las ar mas, hizole caudillodel pueblo, y pusole debaxo de si, y subdito a si. Es de notar en este passo, que dize la escritura q# le hizo caudillo en el pueblo, y se colige della, que quedò subdito a Simon Principe, y s#mo Sacerdote, y dize lo expressamente la letra de la historia escolastica; [1181]si#do por ley de natura, diuina y humana, el hijo subdito al padre, [1182]sin duda no carece de misterio esta palabra, y es para darnos a entender, que el caudillo, que son las manos de la Republica, deue estar subdito al padre, que es la cabeça y gouernador de lla. Assentò naturaleza el esfuerço en el coraçon del hombre: assentò la ci#cia o sabiduria en el ent#dimiento y memoria

del hombre, que reside en la cabeça, miembros por cierto nobles, y principales: [1183]pero la mejoria dellos no es tan ligera, que por razones euidentes no se pueda c#preh#der. El Apostol ordena, [1184]q# todos los mi#bros del cuerpo mistico esten sugetos a su cabe ca, que es la Yglesia; es dezir, que la cabeça y mi#bro principal desta Iglesia es Christo, y que el varon es cabeça de la muger en el matrimonio, y que por la dicha razon deue ser subdita. Bien se **[174]** colige desto, que la sabiduria que reside en la cabeça del hombre, ha de enseñorear el esfuerço que reside en el coraçon.

El gran Rey Salom# **[sect. 9]** [1185]auiendo sacri ficado a Dios en Gabaon, le pidio sabiduria para regir su pueblo, auiendole el s#mo Padre ofrecido mercedes por la virtud de su sieruo Dauid. Y es bien de notar, que dize la sagrada escritura, q# fue Dios muy agradado desta suplicacion, mas que si le pidiera larga vida, o muchas ri q#zas, o vengança de sus enemigos. No pidio Salom# las fuerças de S#son, [1186]aunque como a Rey parece que le conuenian mas las armas q# las letras. No pidio Salomon el esfuerço de Iudith, [1187]puesto que para defender los subditos parece ser mas necessaria en el Principe la virtud de fortaleza, que la ci#cia para discernir las causas. Finalmente no pidio Salomon el consejo y pericia militar de Iosue, [1188]para eligir mili tes y soldados, aunque para reynar son muy necessarios los def#sores: pero pidio sabiduria pa ra juzgar; y agradole a Dios su peticion, porque esta es la que abraça y comprehende todas las virtudes que son necessarias para los magistra dos, andando la obra j#tamente con el conocimiento, y noticia dellas: y demas desto no ay otra que pedir en este siglo. **[sect. 10]** Esta misma sabiduria y bondad auia pedi do a Dios para regir su Reyno el Rey Dauid su padre, [1189]y porque t#bi# le agradò a Dios ésta peticion, dixo: [1190]Hallè vn varon segun mi coraçon. Y a este proposito haze lo que se dize por Ezechiel, [1191]Tus sabios, Tiro, son elegidos para tu gouierno: y alli san Geronimo añade, que a los sabios propiamente pertenece el gouernar.

Para la breuedad que **[sect. 11]** se requiere en nuestra instrucion passemos c# esto a lo que por dotrina juridica se puede de zir en la materia. El Emperador Valentiniano escriuiendo a Rufino, dize, [1192]que el juzgado y oficio del Pretor de la ciudad de Roma, excede a todos los otros oficios y dignidades de la dicha ciudad: y qual sea el oficio del pretor, aca entre los Iuristas no es poco vulgar: pero porque los Gouernadores **[175]** a quien se dirige esta politica, no tienen noticia destos oficios antiguos, dire dos palabras en ello. Dize Fenestela, [1193]q# en el pueblo Romano huuo grandes alteraciones entre la gente popular y los senadores, sobre la manera del gouierno, y como no se pu diessen concertar en la eleccion de los Gouernadores supremos, concedio el senado al pueblo que pudiesse elegir vn Consul, y en gratificacion desto alcanço el senado, de voluntad y c#sentimiento del pueblo, la creacion devn nue uo magistrado, que por ser el adelantado en el, se llamò pretor, *à præessendo*, que quiere dezir presidir, o por mejor de zir, segun Varron, y Ciceron, [1194]*à præeundo*, que quiere dezir preceder. Y este Pretor se llamò Vrbano, porque discernia y juzgaua las causas de la ciudad en la ciudad, a diferencia de otro Pretor de los Peregrinos, y de otros Pretores Prouinciales, o juezes adelantados, que conocian de las causas de Sicilia y España, y de Cer deña y Narbona. Y en este oficio huuo variedad en el numero: porq# Iulio Cesar constituyò dos: y su sobrino Augus to diez y seys: y Claudio añidio otros dos: y en los tiempos del Emperador Iustiniano huuo mas, segun

se intitulan sus nouelas del Pretor de Licaonia, del de Tracia, y del de Paflagonia. Y era tanta la fuerça y p#eminencia deste magistra do, que segun refieren el dicho Fenestela, y Iuan de Platea, [1195]tenia fa cultad de abrogar el derecho antiguo, y estable cer y hazer derecho nue uo. Huuo eneste juzgadovarones muy ilustres, como fueron Emilio Scauro, Cornelio Sila, Lucio Luculo, Marco Cicer#, Iulio Cesar, Bruto, y otros mu chos. Y es de notar, que los Romanos tu uieron en tanto esta dignidad que pertenece al juzgado, que la prefirieron a las otras, segun que en la dicha ley se c#cluye.

Verdad sea, que el prefecto de las co **[sect. 12]** hortes pretorianas (que es oficio y dignidad que se subrogò en el oficio del mae stro de la milicia, [1196]que es propiamente el oficio de C#destable, cuyo oficio haze el que agora llamamos Capitan general) era igual en dignidad con el Pretor adelantado de la ciudad: de lo qual se da a entender, que en estas dos maneras de gouierno, por paz, y por guerra, auia paridad, [1197]y no desigual**[176]** dad, y assi era tenido por gouernador principal entre los milites el Prefecto de las cohortes pretorianas, como era reputado por principal entre los ciudada nos el Prefecto juez adelantado en la ciudad. Aurelio Iurisconsulto [1198] siente, que el oficio que se subrogò al maestro de la milicia, fue el Prefecto de las cohortes Pre torianas, y tenia jurisdi cion alta y baxa, y era magistrado: y que ello sea assi, no implica con tradicion; porque vsar jurisdicion entre los mi lites, no es defendido a sus Adelantados, como se dira adelante. [1199]Lucas de Pena, Purpurato, y Cassaneo, [1200]dizen, que en el Reyno de Francia los dos gouiernos de paz, y de guerra mas preeminentes se exercen por el cancelario el de la paz, que es el oficio de Prefecto pretorio, o Presidente del c# sejo, y el gouierno de la guerra se exerce por el Condestable: y que estos en la coronacion de los Reyes assisten a sus lados, y en mejor lugar el Cancelario y Presidente del consejo. **[sect. 13]** Tito Liuio [1201]hablando en este proposito, y ex pressando los grados de los magistra dos de Roma, dize, que los vnos a los otros eran subditos en esta manera: el Milite al Centurion, y el Centurion al Tribuno, el Tribuno al Legado, el Legado al Consul, y el Maestro de la milicia al Dictador. Esta orden aunq# de vna ley de las doze tablas [1202]se atribuye a los magistrados, mas conuini# te me parece que va por el estado de la milicia, porque en ella no se trata de Pretor, ni de Dictador, ni de Prefecto, ni de Senador, ni de otros gouernadores que entonces vsauan los Romanos para la pacificacion de su Imperio: de lo qual podemos tomar documento para nuestro proposito, porque entre las cosas admirables que desseaua ver san Agustin, fue a Roma triunfante, [1203]por gozar del artificio grande de su Republica.

Iuan de Platea descriuiendo la ord# **[sect. 14]** destos magistrados, dize que ay doze especies de dignidades y oficios en el regimiento de los pueblos: la primera llama Patriciatus, que es padre del Principe, el que es del Senado y consejo del Rey; la qual es la primera y mayor de todas las dignidades temporales de los magistrados. Tras ella pone el C#sul, y despues al Prefecto pretorio, y luego al Prefecto *vrbis Romæ*: y tras este al maestro de los milites, y luego al Questor [1204]del sacro palacio, que es el Tesorero, y de spues al Prefecto de Oriente, y tras el al Abogado fiscal, y sucessiuamente al mayordomo o proueedor de las armadas, y **[177]** despues a los secretarios del secreto, [1205]que llam# Chanciller del sello, y tras estos los Secretarios Registradores, y des pues los Secretarios de los negocios contencio sos. Destas dignidades, y de la orden y preemin#cias dellas

haze menci# el Rey don Al#so el Sabio en sus leyes de las partidas, y Cassaneo en su Catalogo. [1206]

Dize mas el dicho Iu# **[sect. 15]** de Platea y otros Doctores, que en la orden de los magistrados vnos s# muy ilustres, como el Patricio, y Consul; otros s# ilustres, como el Prefecto pretorio; otros son espectables, como el Maestro de los milites, ò el Proc#sul; otros son clarissimos, como los A delantados, y Corregidores de las Prouincias; otros son infimos, como los Alcaldes ordina rios, juezes municipales de los lugares. Esto assi tomado, alguna controuersia tiene. Lo que haze à nuestro posito, es notar, que los que tienen ju ridici# en el pueblo, er# mas ilustres que los que la tenian en la milicia. [1207] Y de aqui es, que los Emperadores que no eran aceptados por el senado de los sabios, no tenian buen derecho al imperio Romano. [1208]

En otra parte dize el **[sect. 16]** mismo Iuan de Platea [1209] que el Prefecto Pretorio, y el Prefecto de la ciudad, y el maestro de los milites no se auenta jau# sino por la antigue dad. Verdad es que para escusar la discrepancia de algunos derechos se deue notar, que esta dignidad de Prefecto Pretorio fue mas sublimada despues que el Imperio Romano fue regido por Emperadores. [1210]

Fenestela, Tito Liuio **[sect. 17]** y otros, [1211]dizen que luego que Romulo tuuo el **[178]** pueblo Romano en razon de ciudad, creò ci# Senadores para regir la Republica: a los quales llamò Padres y Senado res por su edad y por su honor, **[sect. 18]** y de ningun otro oficio de milicia c# stituyò tantas personas en cargos que proueyesse; para dar a entender, que mas conuenia al pueblo el letrado para la paz, que el milite para la guerra. Y en la verdad, si los hombres se contentaran en la vida ciudadana con lo justo, y tuuieran justicia particular, menos inc#uenientes auia en la falta de los milites, que en la falta de los Iurisconsultos; y aun de todos no huuiera mucha necessi dad; porque la ley, seg# el Apostol, [1212]no se hizo para el justo, sino para el malo, y rebelde; pero esta singularidad en ser mas, y en valer mas, y en tener mas, y en man dar mas, haze la compañia de los hombres no compañia sociable, sino compañia leonina: y para el remedio dello se hizieron leyes è introduxeron los magistrados. Y esto era lo q# los historiadores atribu yeron a Foroneo, y a Moysen, y a Licurgo, y a Solon, y a Numa P#pilio. [1213] **[sect. 19]** Aunque notorio es, que antes huuo entre los hombres ley y exercicio della, que ar mas, y vso dellas: [1214]como quiera que luego q# Dios criò à Adan, le pu so y dio ley, y precepto en que biuiesse; es a saber, que no comiesse del arbol, y que tuuiesse por muger a Eua, y por mo rada el paray so: sin embargo que contra esto se replique que esta fue ley diuina ordenada por el mismo Dios, no solamente de las cosas poli ticas y judiciarias, pero tambien de las cosas vedadas por naturaleza: y antes desta publicacion no huuo legislador alguno: porque se resp# de, que no pudo ordenarse por otro sino por Dios, porque no auia hombre sino Adam, el qual no se auia de dar ley a si mismo, sino que el Criador de los hombres y de las cosas se la auia de dar: y despues huuo armas y contiendas entre Abel, y Cain. Aquel tan celebrado poeta Homero no dize que los Principes y Reyes recibieron de mano de Iupiter las artillerias, para echar por tierra, y arrasar las altas torres, los fuertes muros, y destruir y arruinar las ciudades y castillos que parecian inexpugnables; ni tampoco **[179]** dizc que recibieron las naos y gruessas carracas y galeras para hollar la mar, y hazer camino so bre las aguas, y por ellas ir a

conquistar nueuos mundos, sino que recibieron las santas leyes, y derechos: y por esto llama el al Rey discipulo, familiar y amigo de Iupiter. **[sect. 20]** Suidas dize, q# Semiramis hallo los metales, y assi mu cho tiempo despues que huuo leyes. Pero esto es reprouado por Pineda y otros. [1215]

Considerando el Rey don Alonso **[sect. 21]** el Sabio ser los hombres de letras de mayor importancia para el gouierno del Reyno, que los caualleros y hombres de armas, los antepuso, y constituyo primero en vna ley de la partida, [1216]que hablando con el Rey dize estas palabras. *E taje los malos del Reyno con la espada dela justicia, è arr#que los tortizeros, echandolos de la tierra, porque non fagan daño en ella: para esto complir, deue auer tales oficiales, que sepan conocer el derecho, e juz garlo. Otrosi de ue tener la caualleria presta, e los otros homes de armas para guardar el Reyno que no reciba daño de los mal fechores de dentro, ni de los de fuera, que son los enemigos, &c.* Y mas abaxo dize: *E aun deuen honrar, e amar a los maestros de los grandes saberes, ca por ellos se fazen muchos de homes buenos, è por cuyo consejo se mantienen è se endereç# muchas vegadas los Reynos, è los grandes Se ñores: ca assi como dixeron los sabios antiguos, la sabiduria de los derechos es otra ma nera de Caualleria, con que se quebrant#los atreuimt#tos, ê se endereç# los tuertos, &c.* De la qual ley se colige, que la justicia, y los oficiales della, que han de saber el derecho y juzgarlo, que son los Corregidores, son la causa eficiente, cabe ça e instrumento principal por do se ha de regiry mantener la Republica en paz y justicia; y los hombres de armas son los miembros, y materiales, que obedeciendo a la dicha cabeça, y executando sus ordenes, han de ministrar la Republica. Y assi el Emperador Iustiniano [1217]tratando de los hombres de le tras, y de los de guerra, pone primero à los letrados que a los soldados.

Con lo dicho concurre, que la igno **[sect. 22]** rancia es tiniebla del mundo, el qual se alumbra con la ciencia, que es comparada a la vista de los ojos: y aunque la milicia es comparada a las manos, sin las quales no aprouechan los ojos, ni la luz, no ay que dificultar la prestancia de la luz, pues Christo nuestro Redemptor llamò a sus dicipulos luz del mundo, [1218]por su enseñança y dotrida; y en la creacion del, [1219] el primer preceto de Dios fue, Hagase la luz; porque sin ella los hombres eran sin prouecho: por lo qual el Ch#ciller del Rey, que es su presi dente, se llama ojo del Rey, qual fue Ioseph de Fara#, y Iosafad de Dauid. [1220]Y assi dize el mis mo Rey don Alonso en la misma Partida, [1221]*De los homes sabios, los homes* **[180]** *è las tierras è los Reynos se aprouech#, è se guardan, è se gui# por el consejo dellos.* Y en otra parte dize assi: [1222] *La ciencia legal es como fu# te de justicia, y aprouecha se della el mundo, mas que de otra ciencia: y porende los Emperadores que hizieron las leyes, otorgaron priuilegio, &c.* Y si queremos que el arte militar se c# prehenda debaxo de la ciencia legal, como a Aristoteles le parecio, [1223] serà juzgada por miembro y especie della. Y bien se colige de la dicha ley, que se prefiere y auentaja la ciencia legal a la milicia, pues dize, que el mundo se aprouecha della mas q# de otra ciencia: y esto se deue entender assi, saluo la sagrada Teologia, que es la mas auentajada de todas las ciencias. [1224]

Demas de lo dicho, **[sect. 23]** haze por esta parte, que si la ley se difine que es buena razon de gouernar, y prudente y dilig# te execucion de las leyes; e ir al juez, es ir a la misma ley: y juez se llama, porque dize el derecho, segun san Isidoro, [1225]qui# podra mejor

administrar la Re publica, que el perito y sabio en las leyes, y los que son y pueden ser le gisladores, que con estudio, cuydado, y arte las hazen, y sabrian hazer, considerando las causas, efetos, y coyunturas de los negocios, y las diferencias de los gouiernos, y de las tierras y prouincias. Y assi dize vna ley ciuil [1226]q# Publio Mucio, y Bruto, y Manilio legisladores y autores del derecho ciuil, fueron Consules y Proconsules, y tuuier# otros magistrados politicos: y san Gregorio [1227] dize, que ninguno juzgarà bien, si inora la ley, por la qual ha de juzgar. Y Cardenal, y otros [1228]afirm#, que hombre sin letras, sea se qual fuere, no deue juzgar, porque es impossible q# rija a otros aquel, al qual el propio error peruier te. **[sect. 24]** Porque, como dize Xenofonte, [1229]las cosas que cada vno sabe, obra las muy bien, y c# facilidad y suauidad, y destreza. Y en otra parte dize: Si quieres ser buen Gouernador, exercita aquello que sabes, y assi con facilidad obtendras lo que desseas. Y dize que los professores de las leyes saben distinguir lo licito de **[181]** lo que no lo es, y hazer buenos Ciudadanos: y segun Hesiodo, [1230] aquel es el mejor, que por si mismo sabe todas las cosas, y antevee los fines, y sigue lo mejor. Los Persas, segun Amiano Marcelino, [1231] prouehian por juezes à los sabios y experimentados, y que tuuiessen po ca necessidad de agenos c#sejos: pues el Corregidor que ha de instruir a otros, no ha de ser de otros instruido, como atras queda dicho y prouado; [1232]y lo ha de ser necessariamente el Corregidor no letrado de su Teniente, y de otros; contra lo que desseò la ley de Partida [1233]q# dixo, *Saberse han mejor ayudar dello, y no auran a caer en manos de otro que los mestu re*: porque, como dixo Quinto Mucio (segun re fiere Iustiniano [1234]) torpe cosa es ignorar el orador y persona publica el derecho y arte que pro fessa: lo qual dixo muy bien Alciato, [1235]y primero que el el Emperador A lexandro Seuero: [1236]y assi los gouiernos, corregimientos y dignidades, se llaman magistrados, porque los que mand# y presiden en ellos, han de ser maestros adorna dos de ciencia y dotrina, conforme a lo del Profeta Dauid y Oseas, [1237]que dize, Sed eruditos los que juzgays la tierra. Y no basta la experiencia sola sin la ci#cia: [1238]porq# aunque vno t# ga felicissimo ingenio, no podra por sola experiencia, sin gran daño de la Republica ser bu# Corregidor; como quie ra que por la variedad de los negocios, [1239]y por la variacion y poca firmeza de las inuenciones humanas, la experiencia sin jurisprudencia es ciega y falacissima. Y assi vna ley de Partida, [1240]segun arriba dexamos apuntado, re quiere que el Corregidor t#ga saber y vso de lu#go ti#po. Y otra ley Real [1241]dize, *Que el juez aya sabiduria para juzgar los pleytos por susaber* **[182]** *y por su seso*: que es dezir por su ciencia, y por su buen ent#dimiento. Y Osorio [1242]dixo, que aunque el hombre sea versado en negocios, y antiguo en ellos, sino sabe mas de lo que el vio y experimentò, siempre es reputado por mancebo, y aun muchacho: como quiera que lo que la breuedad de la vida niega, las letras y estudios lo conceden: **[sect. 27]** y si alguno sin ellas es buen Gouernador por sola larga experiencia, es co sa muy extraordinaria, y como dize el Obispo Redin, [1243]rara aue, y semejante al cisne negro: lo qual por razon natural se comprueua, pues no ay quien dude que el hombre jurisperito, y de buen entendimi#to, exceda alinor#te del derecho, porque aquel con su entendimiento junta la jurispericia, c# siderarà mas altamente, mejor, y con mas verdady rectitud, todas las cosas, y darà a cada

vno lo que fuere suyo: pues vna calidad añadida a otra, causa perfecion y prelacion: [1244]y el otro q# no es letrado, quando al guna vez juzgue rectamente, serà mas por caso y ventura, que por cierta ciencia: y de los casos raros y singulares no se deue hazer consequencia. Y por esto el Emperador Iustiniano en vn autentico, y el sabio Rey don Alonso en vna ley de la partida [1245] dizen, que sent#cien por si mismos los pleitos, y no por sustitutos: luego letrados han de ser para poder sentenciar. Y assi dixo el Papa Alexandro III. [1246]que los juyzios y determinaciones de las causas graues, no se deuen encomendar a qualesquier personas, sino a juezes perítos, que no inoran los derechos, y junto con esto sean exer citados: y aun lo que mas es, dizen Hotomano, y otros, [1247]q# aun los juezes pedaneos, y de aldeas, o villas pequeñas, si fuera possible, deuieran ser letrados (porque no teni# do, como no tienen, Assessores, yerran despachando negocios por si solos sumariamente) por vn aut#tico de Iustiniano que lo proueyò assi.

No solamente dio a en **[sect. 28]** t#der el diuino Platon [1248] **[183]** que auian de ser letrados los Corregidores para el buen gouierno de las ciudades, sino t#bien los Reyes, para la buena administracion de los reynos: y dixo aquella celebrada sentencia; la qual segun Iulio Capitolino, [1249]n#ca se le cahia de la boca al Emperador Marco Antonino, gran Iurista, y dicipulo del Iurisconsulto Meciano, que cifrada por Ciceron y otros, [1250]fue, dezir, que aquellas eran bienauenturadas Republicas, si los filosofos fuessen Reyes, ò los Reyes filosofos: que fue de zir, si los sabios las gouernassen; y lo que romanceò la ley del Rey don Henrique el Quarto, [1251]que dixo: *Porque se gun dotrina moral, los homes de buen entendimiento deuen ser hechos señores y Regidores de los otros: e qu# do estos tales rigen, y gouier nan, entonces la Republica se llama bienauenturada.* Y a esto alude lo que di xo Ciceron, y refiere Palacios Rubios, [1252]que si padeciessen dos h#bres naufragio, y no tuuiessen mas que vna tabla para guarecerse, en la qual no pudiesse yr mas que vno, deuria el menos sa bio dexarsela al mas sabio, por ser mas vtil a la Republica. Este buen entendimiento y filoso fia, que dixo Platon y la dicha ley, es la ci#cia legal de que los Iurisc# sultos estauan adornados. Y el Emperador Iustiniano en el proemio de sus Instituciones dixo, que a la Magestad imperial no solo le c#uiene estar hermo seada con armas, pero armada con leyes; y que las sepa por la comunicacion de los sabios C# sejeros, que cerca de si ha de tener. Aunque el mismo Iustiniano, seg# Geronimo Cagnolo, [1253] fue muy perito en las le yes: y lo mismo refiere Suetonio Tranquilo [1254] del Emperador Sergio Galua, y de Iulio Cesar, del qual Ciceron y Lucas de Pena dizen lo mismo. [1255]De muchos otros haremos mencion en el capitulo siguiente. A este proposito cuenta Policrato, [1256]que el Emperador Trajano escriuio à vn Rey de Francia, q# le amonestaua hiziesse dotrinar à sus hijos en **[184]** las artes liberales, para que gouernassen mejor. Y assi dize Vegecio, [1257]que a ninguno conuiene saber mas cosas, ni mejores, que al Principe; porque su dotrina aprouecharà à los subditos. Y el mismo Policrato [1258]dize, que el no se acuerda que mientras la comunidad de Roma tuuo prosperidad, fuessen los Principes Romanos sin letras y sin sabiduria, porque sin ella no pueden durar mucho. Y por esto aquel sa bio, y gran orador Ateniense Carneade, segun refiere Brisonio, [1259]dixo y afirmò ante el Senado Romano, que ninguno deuia ser elegido por Pretor, o por Consul, o por Emperador, que no fuesse sabio. De los primeros Reyes de Egypto se lee, [1260]que no

podian venir a recebir la corona, si primeram# te no auian exercitado el oficio sacerdotal, y de verdaderos Filosofos: por ocasion de lo qual fue llamado Mercurio Trimegisto, que quiere dezir tres vezes muy grande; es a saber, grandissimo Filosofo, gr#dissimo Sacerdote, y grandissimo Rey, todo junto: y assi yerran los que opinan, que el Rey no sea enseñadoen las leyes: lo qual tambi# es contra la dotrina expressa de Aristoteles. [1261] Tambien haze a nue stro proposito la notoria experiencia, de que en todas las Republicas se vsa, que los padres es cog# para embiar a los estudios los hijos mas abiles y de mejores entendimientos, los quales cultiuados con las le tras, se hazen varones de singulares ingenios y prestancia para los gouiernos, y otras qualesquier acciones de virtud è ingenio. **[sect. 29]** Y assi el Emperador Iustiniano, recopilador del derecho ciuil, en diuersos lugares del, [1262]animando a los estudi#tes professores de la ciencia legal para los estudios de lla, y conociendo el singular valor y virtud q# en ellos ay para los gouiernos publicos, dispuso, y assegurò, que por ellos se regirian y administrarian las Republicas y prouincias # su imperio. Y lo mismo establecio el Emperador Teodosio. [1263]Y lo mismo el Rey Carlos VIII. de Francia, segun escriue Arnoldo Fe rronio: [1264]porque assi **[185]** como la Republica sin leyes, ni se puede fundar, ni conseruar, segun dezia Demostenes; [1265] tampoco se puede bien gouernar sino es por los peritos y professores de las leyes. Dando Xenofonte [1266]la razon desto, dezia, que aquel se auia de reputar por mas digno para gouernar la Republica, que obedece à las leyes; por que obedeciendolas ad ministrara justicia: luego bien se sigue (dize Xenofonte) que no podran obedecer bien las leyes, los que ignoran sus preceptos, ni regir por ellos la Republica: que es à proposito de lo que dixo Platon, que no se deue dar el magistrado al que fuere mas rico, ni mas fuerte, ni mas noble, sino al que mejor ha de obedecer a las leyes, [1267]y juzgar por ellas, y no por su al bedrio, como adelante diremos. [1268]Y à este proposito dize Coluto Tebeo, [1269]que el juyzio de Paris pastor (por dezir de hombre ignorante) turbò la mar y la tierra.

Otro fundamento y **[sect. 30]** dem ostracion hallo yo à este proposito, y es, que siendo los preceptos del derecho, biuir honestamente, no dañar à otro, y dar à cada qual lo que es suyo, [1270]y el primero precepto de biuir honestamente, per tenece à la vida monastica de la sabiduria moral, que toca al gouierno de si mismo: y el segundo de no dañar à otro, toca a la vida economica, y Regimiento de la familia: y el tercero, que es dar su derecho à cada vno, pertenece a la politica, que es la comun gouernacion, segun declara muy bien Abad; [1271]quien podra, pregunto yo, siendo ignorante de la cien cia legal, dar a cada vno su derecho, y en consequencia dello tratar del gouierno comun de la Republica? por que si en los subditos, y miembros della es defeto ignorar el derecho, y y las leyes, para el buen gouierno y vida ciudadana, quanto mayor defeto y vicio intolerable es en el Gouernador y cabeça de la Republica? y assi el Maestro Iuan de Auila, en la carta que escriuio de auisos al Assistente de Seuilla, como parece por su libro, [1272] entre otras cosas dize, que en el Gouernador se requiere noticia, y lecion **[186]** de las leyes del Reyno, y otras: porque la lecion da lumbre al que no la tiene, y acrecentamiento della a qui# tiene alguna. Preguntado el gran Filosofo Aristoteles, en que se diferenciauan los hombres doctos de los que no lo son? respondio, En lo que los biuos de los muertos; porque las letras y la dotrina, en la prosperidad son ornamento, y en la aduersidad socorro.

Todos los legisladores miran cada **[sect. 31]** qual a su intentoy fin principal en las leyes que promulgan: y aunque Licurgo en las suyas tuuo por objeto la fortaleza, pareciendole que con ella los ciudadanos no solamente defenderian su imperio, sino que le acrecentarian: pero Romulo, Numa Pompilio, Dracon, y los mas legisladores, el fin y blanco a que miraron, fue la justicia, como a cabeça y virtud mas fuerte y eficaz para todo, y con la qual los ciudadanos propulsarian las injurias interiores y exteriores, y gozarian de paz y tranquilidad, como lo consideran Biesio, y Dionisio Halicarnaseo. [1273] Y por esto (segun dize C#rado, [1274]reprouando la costumbre de los Venecianos que arriba referimos) en las mas ciudades de Italia, y en otras partes, son proueydos por Gouernadores hombres letrados: y de mas de las razones dichas, si#dolo ellos, cessaran los inconuenientes y peligros, que no menos se siguen de encomendar los gouiernos a Vicarios, que de encomendarles las haziendas que tratan como agenas, pues se mira con diferentes ojos lo propio que lo encomendado: como quiera que el Corregidor puede tener entera y segura satisfacion del pecho y voluntad pro pia, pero no de la rectitud y fidelidad agena, y animo de sus ministros: cuyas culpas, defetos, y vicios estan a su cargo en el juyzio del suelo, y en el del cielo, segun y con la distincion q# adelante diremos. [1275]

Finalmente, para que hemos me **[sect. 32]** nester exemplos estraños para sublimar el sacro tesoro delas letras, y la im portancia de la ciencia legal para los gouiernos politicos, pues como dixo, y con razon, el Obispo Simancas, [1276] nunca España tuuo paz, ni a las leyes y Gouernadores fue tan obediente, ni de las barbaras costumbres estuuo tan expurgada, como despues que ha sido gouernada por consejos y h#bres de letras. Y en esta conformidad otros sabios y doctos varones destos Reynos, lo fundaron y afirmaron assi en sus libros que dexaron escritos; es a saber, Bonifacio, y el Doctor Palacios Rubios, y el Obispo Redin, que fueron del Consejo supremo, y Hernan Vazquez de M#chaca, y el Doctor Iuan de Orozco, y el Doctor Heredia, y el Licenciado Iuan Garcia, de otros Consejos y Chancillerias Reales, y otros muy graues autores naturales y estrangeros, y se c#**[187]** prueua por textos de la diuina escritura, y por derechos ciuiles y cano nicos; por lo qual ésta opinion es muy fundada, y aprouada comunmente. [1277]

SVMARIO DEL Capitulo decimo.

LA Defensa de la Republica consiste en letras, armas, y religion, numero 1 .

El sacrificio que hizieron los Ro manos de Marco Curcio, estimando en mas las armas que las letras, numero 2 .

Que la milicia es firmeZa y tutela del imperio, num. 3 .

Las leyes de Partida en que ocasiones anteponen las armas a las letras, num. 4 .

Con las letras se dan los consejos, y con las armas se hazen los efetos, que es el vltimo fin, num. 5 .

El Emperador Licinio llamò las letras pestilencia publica, num. 6 .

Los Franceses son de opinion que las letras dañan a las armas, y las razones dello, num. 7 .

En los letrados falta el vso de las armas que importa, num. 8 .

Las ciudades principales de Italia, mayormente sospechosas de guerra, gouiernanse por caualleros, numero 9 .

En estos Reynos se hazia lo mismo en las fronteras, num. 10 .

Con experiencia y sin letras ha auido famosos Capitanes, num. 11 .

Los Atenienses y los Romanos separaron los oficios y dignidades de letras de los oficios de las armas, num. 12 .

Que las Republicas estiman mas a los valientes que las defienden, que a los sabios que las aconsejan, numero 13 . y 14 .

Aristoteles dize, que el Gouernador **[188]** *sepa letras, y armas: y Licurgo qui so lo mismo, y la ley de la Partida, y san Agustin, num. 15 .*

Las diuinas letras prefieren la sabiduria a la fortaleza, num. 16 .

Las leyes de Partida califican mas a la sabiduria, num 17 .

La paz mejor se consigue con las letras que con las armas, num. 18 .

Mas se ha de dessear la razon para juzgar, que la fortaleza para pelear, num. 19 .

Las armas de Aquiles se dieron a Vlisses por sabio, num. 20 .

El Rey Agamenon mas estimò para la guerra de Troya al sabio Nestor, que a los fuertes Aquiles y Ayax, num. 21 .

La osadia es dañosa sin prudencia y sabiduria, num. 22 .

La vitoriasin sangre es la mejor, numero 23 .

El oficio del Corregidor en vn presidio no es salir a conquistar, sino defenderse y repeler al enemigo, num. 24 .

Mejor se gouiernan los Reynos por leyes que por armas, num. 25 .

El oficio del Capitan no es tanto pelear como gouernar, num. 26 .

Diferentes hechos en la guerra del Emperador Carlos quinto, y del Rey Carlos quinto de Francia, numero 27 .

La presencia del Principe en la gue rra grandes efetos haze, nu. 28 .

El arte de la caualleria por do se gouierna la pelea, pertenece a la sabiduria, num. 29 .

Las letras acrecientan la prudencia, y la cautela que conuiene al Capitan, num. 30 .

Las armas y las letras se ayudan vnas a otras, num. 31 .

El consejo es mas vtil para la vitoria que las manos, num. 32 .

Sin vso de las armas puede vno ser Capitan, num. 33 .

En los consejos de guerra assisten tambien los no versados en las armas, num. 34 .

Ilustres Capitanes y Principes que fueron famosos en letras, num. 35 .

Antiguamente las personas mas principales estudiauan derechos, numero 36 .

La eloquencia necessaria en el Capitan, num. 37 .

Quinto Sertorio instituyò la vniuersidad de Huesca, para que los que huuiessen de gouernar a España, fuessen sabios, num. 38 .

Los letrados tienen aptitud para el esfuerço, lealtad y cosas de honra, num. 43 .

Mas plaças han perdido Capitanes caualleros que letrados, num. 40 .

Del reconocimiento de Principes mas a las letras que a las armas, numero 41 .

[189] *En los actos de honra precede el Doctor al milite y Capitan, numero 42 . y 43 .*

Para los gouiernos de paz y de guerra son aptos los letrados, numero 43 . y 44 .

Al imperio Romano mas le engrandecieron las letras y sabiduria, que las armas, num. 45 .

Los juristas destos tiempos son mas a proposito para los gouiernos militares, que los antiguos, num. 46 .

El Presidente del Consejo conuiene q# sea letrado, num. 47 .

Que se elijan letrados caualleros para los corregimientos de costas y fronteras, num. 48 .

Que los pueblos pacificos se gouiernen por letrados, num 49 .

Porque no se encomiendan las fortaleZas a quien se encomiendan los corregimientos: y si el letrado puede ser Alcayde, num. 50 .

Declamacion al Principe nuestro señor en recomendacion de los letrados, num. 51 .

Principes que han fauorecido grandemente las letras, y a los professo res dellas, e instituydo vniuersidades, num. 52 .

Que el Principe don Felipe nuestro se ñor deuria ser instituydo en el fauor de las letras num. 53 .

Del daño del Rey y del Reyno en desfauorecer las letras, nu. 54 .

Despues de la Fê, y la religion, son las letras el instrumento mas apto para la justicia y virtud, num. 55 .

SI EL LETRADO deue ser proueydo para los corregimientos de costa, y fronteras. Cap. X.

POrque en lo de atras no hemos presupuesto materia de armas y guerra, sino gouierno pacifico: **[sect. 1]** y como dize el Emperador Iustiniano, [1278]toda la defensa de la Republica tiene origen de dos cosas, que nacen de vn tronco, con las quales se fortalece; es a saber, las armas, y las leyes: y Moyses mediante tres cosas sacò a los hijos de Israel de la seruidumbre de Egipto, q# fueron leyes para la justicia, religion, y armas. Noe mediante la religion y la justicia despues del diluuio fue obedecido: y lo mismo Dauid, y otros mencio nados en el libro de los Reyes. Los Griegos me di#te las leyes, religion, y armas, reynaron largo ti#po. Romulo median te las armas: y las mas monarchias se fundar# por ellas, segun Zabarela, Cassaneo, y otros: [1279] **[190]** y otras diuersamente,

segun refiere Onosandro; [1280]es de ver aora, si para los pueblos sediciosos, y donde podria ser necessaria defensa por armas, seran los letrados Corregidores suficientes: por que con la disputa y c# tradicion se auerigua mejor la verdad, [1281]y como dezia Pico Mirandulano, los G#tiles pintauan a Palas diosa de las ciencias armada, porque la ciencia se consigue y alcança con las contiendas y argum#tos.

Cuentan Tito Liuio, **[sect. 2]** Valerio, Orosio, y otros, [1282]que por vn terre moto, o por otra fuerça secreta, sucedio, y se hizo en la plaça principal de Roma vna abertura y espelunca muy ancha, y de altura tan inmensa, que aunque se procurò cegar y terraplenar, no fue bastante el poder Romano para ello, hasta que los agoreros con sus vaticinios cantaron, que si querian que la Republica Romana fuesse perpetua, luego sacrificassen, y echassen en aquella espelunca aquello con que mas Ro ma florecia, y su imperio se conseruaua: y assi pareciendo les a los Romanos, que el summo bien suyo eran las armas y la virtud, ofrecieron y sacrificaron a Marco Curcio, mancebo de egregia virtud en la guerra; el qual leuantadas las manos, ora al cielo, ora à la gruta y vorago inmensa, se ofrecio a los dioses, y puesto armado en vn ca uallo muy ricamente adornado, y poniendole las piernas, se arrojò en la espelunca. Puede se tomar de aqui fundamento, auer tenido los Romanos por de mayor dignidad y preciosidad las armas que las letras, y que otro ning# exercicio.

Platon, y Valerio Ma **[sect. 3]** ximo, [1283]y los que son de sta opinion, dizen, que por la milicia se adquie re y conserua la gr#deza y firmeza del imperio, y que es el vinculo tenacissimo, y la tutela del, y que por la diciplina militar se assegura el sereno y tranquilo estado de la dichosa paz; por **[191]** lo qual se ha de preferir a todas las artes: y porq# el exercicio militar ha sido siempre estimado y premiado por obra heroyca y excelente, y por el han alcançado los h#bres mayor gloria, n#bre, y fama, y subido a mayores imperios y dignidades, y sido mas obedecidos y reuer#ciados, que por otro trabajo, inuencion, o exercicio, por cuyos prodigiosos sucessos se han leuantado en el mundo tan ilustres casas, reynos, monarchias, y Republicas, que no tuuieran nombre, sino fuera por las altas empresas y famosos ardides de guerra. Y puede se traer para exemplo desto el memorable Capitan Temistocles Ateni#se, cuyo seso y cor dura militar no acaban de celebrar las historias, de que da buen testimonio aquella su famosa y recantada vitoria, que tuuo en la isla de Salamina contra el Rey Xerxes y su copiosissimo exercito de vn millon de hombres. [1284]Ylo mismo se puede dezird e Pausanias, y Lisandro, insignes Capitanes del Imperio de los Lacedemonios, y de otros muchos, que seria larga cuenta referirlos: y por esso dize el Obispo Osorio, [1285] que con razon en todos los Reynos y pueblos insignes se ha dado siempre la summa honra y loa a los hombres fuertes, y han sido remunerados con los mayores premios, porque su valor y virtud es firmeza de la patria, defensa de la Republica, libertad de los ciudadanos, y segurissimo refugio en qualquier calamidad y peligro.

Demas desto, todas las **[sect. 4]** vezes que las leyes imperiales y reales tratan destas dos artes, milicia y jurisprudencia, siempre ponen y nombran primero a la milicia, [1286] porque lo mas digno ha de preceder: [1287]y vale el argumento de la orden de la letra. Y a este #po sito haze vna ley de partida, [1288]que dize: *Otro si los que son escogidos para caualleros, son mas honrados que todos los otros defensores*, como quiera q# tambien se llaman defensores de la patria los abogados. [1289]

[192] Lo otro, porque en to **[sect. 5]** das las cosas son los efe tos, y el vltimo fin, el blanco dellas, y lo mas precioso: y assi aunque los letrados con su cien cia den buenos c#sejos en las cosas de guerra, no los pueden ellos executar, ni hazer los efetos, que es la importan. cia que se mira y atiende; es a saber, tomar las armas, romper los esquadrones, dar los assaltos, subir las baterias, por no estar diestros ni exercitados en ello. Y assi dize vna ley de partida, [1290]*Que se deue aconsejar el Emperador en fecho de guerra, entre otras personas, con aquellos que son sabidores della, e que han a meter y las manos quando me nester fuere.* Trae a este proposito Francisco de Guzman en sus triunfos morales, aquella fabula vulgar de los ratones, que visto el daño y estrago que los gatos sus enemigos hazian en ellos, acordaron por remedio, que se les echassen cascaueles a los cuellos, porq# assi los sentirian venir y se esconderi# y librarian dellos: pero venido a quien auia de llegar a executar el acuerdo, y poner los cascaueles, no huuo dellos quien lo osasse hazer, y se quedaron c# el consejo, y sin el efeto y remedio.

Tambien haze por los milites lo q# **[sect. 6]** el Emperador Licinio dezia, el qual por ser hombre que aun firmar no sabia, [1291]aborrecio las letras, y las llamaua pestilencia publica para la guerra. Verdad es, que por esto fue repreh# dido, segun refiere Aurelio Victor. [1292] Y lo que dezia el Emperador Caligula, que se auia de desterrar de la Republica la jurisprudencia. Y lo que refiere Hipocrates [1293]de los barbaros Asianos, gente animosa, que biuian sin Rey, ni leyes; y preguntados la razon, respondieron, que las leyes les hazian couardes, y que el Rey les lleuaua el fruto de las vitorias, y que era necedad padecer ellos los trabajos de las guerras, por acrecentarle a el su estado: que mas querian ellos pelear y vencer para si. Y juzgando los Godos que las letras distrahian a los hombres de la guerra, se determinaron de quemar gran cantidad de libros Griegos, aunque no lo executaron. **[sect. 7]** Y los Franceses tambi# opin# que las letras dañan a las armas, y assi no se curan dellas, ni de sus professores. Y Ludouico XI. Rey de Fr# cia, Principe de gran juyzio en las cosas de estado, no quiso que Carlos su hijo supiesse mas letras que estas pocas palabras, Quien no sabe dissimular, no sabe reynar. Dos fundam#tos trae Iu# Botero [1294]a este proposito: el vno es, por que de tal manera las letras ocupan el animo del hombre, que no se cura de otra cosa: como lo mostrò Archimedes, que mientras Zaragoça de Sicilia era entrada de los Romanos, y saquea da, se estaua embeuido en sus especulaciones, como si nada le tocara. La segunda es, que hazen al hombre mel#colico: como lo muestra Aristoteles, y lo vemos por experiencia, que es cosa muy contraria al vigor que se requiere en las personas militares. Por la pri mera razon solia dezir Caton, que **[193]** perderian los Romanos el Imperio, quando at#diessen a las letras Griegas: porque auiendo venido a Roma tres embaxadores de Atenas, los m#cebos se andauan tras ellos, por lo qual persuadio al Senado que los despachasse presto, porque los mancebos Romanos, embeuidos con las ciencias, no se diuirtiessen de la milicia.

Otro fundamento ay por los solda **[sect. 8]** dos y caualleros, que vna cosa es la guerra, y el ordenar las batallas y los esquadrones, y otra cosa es saber quando y en que casos es licito vsar de la guerra, y contra que personas. Lo primero pertenece a los Capitanes ordenarlo. Y lo segundo a los letrados y jurisperitos discernirlo: porque el letrado q# nunca arrastrò la pica, ni assistio a los estruendos de las armas, ni a los bullicios de la guerra, como podra saber de la estabilidad de las fortificaciones, de la eleccion y ventaja de los sitios, del formar esquadrones, y donde està la fuerça dellos, y de los engaños de las emboscadas, y

del cuydado de las centinelas o postas senzillas, o perdidas, y de los ingenios y efetos de las artillerias, y de la oportunidad de las baterias, y del peligro de los assaltos y retiradas, y de la pujança de las minas y c# traminas, y de otros ardides y astucias de guerra tan diuersos: ni tampoco sabrà ni aurà visto que son casasmatas, plataformas, caualleros de muralla, be stiones, fagina, trincheas, hazer forrage, escolta, ni explanadas, ni que es plaça de armas, ni dar el nombre, ni tendra noticia de los trabucos, torres, m#dro nes, morteretes, lombardas, passabo lantes, zebratanas, cortaos, ribadoqui nes, falconetes, buzanos, truenos, ni otras artillerias, ni que son carracas, vrcas, ni mahonas, ni otras fustas y pertrechos militares de mary tierra, mas y menos ordinarios y sabidos. Y como quiera que el arte sin vso no es tan prouechoso como el vso, segun Quintiliano, Plinio, y otros, [1295]dize Vegecio, [1296]que en qualquier negocio da gran atreuimi#to y osadia el arte con el vso, y ningu no tiene miedo de acometer aquello que bi# vsò y aprendio. Y assi dize la ley de la Partida, [1297]*Que en fecho de guerra, aßi los altos homes, como los de buen linage, conuiene que ayan vso y sabiduria de acabdillar: ca natural razon es, que el home a aquel lugar vaya a buscar la cosa que cobdicia, do sabe que la fallarà, o la podra auer.* Y en otra parte [1298]dize, *Que los cabdillos deuen ser sabidores e maestros de fecho de guerra.* Y en la vida de Marco Aurelio [1299]se dize, que no se suele fiar assi de ligero oficio de frontero en la fr#tera, sino es a persona muy **[194]** exercitada en los exercicios de la gue rra: porque muy diferente gouierno pid# las cosas turbulentas, que las concertadas: porque en el mar sossegado, apenas importa entregar el timon a qui# no sepa: pero quando se hinchan las olas, y padece el nauio, no se puede fiar el gouierno, sino del piloto sabio y exercitado en peligros: y esto hizo a los Romanos ser vencedores de todo el mundo. De Agis el Espartano se lee, que fue el mas diestro de su tiempo en cosas de politica y buena gouernaci# de vna Republica, y el que mejores efetos en la suya hizo: y por no tener en los negocios de la guerra tanta experiencia, viniendo de socorrer a los de Acaya, se descuydò de no embiar à re conocer el camino; por lo qual, y por no preuenir el peligro, cayò en la celada de sus enemigos, que despues le ahorcaron enla ciudad de Esparta por mandado de Leonidas, que fue el prin cipal dellos: y Demostenes, que merecio ser tenido por Principe de los Oradores, por tener poco auiso en cosas de milicia, yendo por general contra Filipo Rey de Macedonia, fue v#cido del en la Ceronea: **[sect. 9]** por lo qual oy dia a las ciudades principales de Italia, en especial sospechosas de guerra, por estatutos que dello ay, se embian caualleros con orden que las gouiernen en tiempo de paz y de guerra, segun Iu# de Platea, y otros: [1300] **[sect. 10]** y en las fr#teras destos Reynos antiguamente se hazia lo mismo, segun la ley Real. [1301] **[sect. 11]** Y no ay duda sino que muchos excelentes Capitanes, sin noticia de letras, han llegado a la perfecion del arte militar; vnos por grandeza de ingenio, y otros por larga experi# cia; como fueron los M#lios, Decios, Marios, Diocleciano, y Seuero, y otros Emperadores. Y quanto a los soldados es mas llano que las letras no les son de prouecho, porque la principal virtud del soldado es la obediencia y pr#pti tud en los m#damientos de su superior.

Por las dichas causas **[sect. 12]** y razones los Ateni#ses poco a poco separaron las cosas de la guerra de la politica y de la justicia: [1302]como tambien hizieron los Romanos en tiempo del Emperador Augusto, que diminuyò en cierta manera a los Senadores, Proc#sules, y Gouernadores de pro uincias, la autoridad de tratar las armas: [1303]cuyo tiempo declamò

Plinio y otros, [1304]dizi#do: Vimos el Senado, pero Senado timido y sin l#gua; pues dezir lo que se queria, era peligroso, y lo que no se queria, miserable; tanto que por sucession de tiempo a los oficios sin armas llamauan dignidades, como se lee en Cassiadoro, [1305] **[195]** en las patentes de gouernadores delas prouincias: de donde ha venido, que to dos los pueblos a porfia han separado la gente de guerrade los hombres de letras y de ropa larga, teniendo por cosa dificil ser excelente en vn arte, è impossible en todas, ni dignamente poder exercitar diuersas professiones.

Finalmente haze por esta parte lo q# **[sect. 13]** dize Aristoteles, [1306]que no siendo la valentia la mayor de todas las virtudes, antes la justicia y prudencia son las mayores, con todo esso la Republica, y casi todos los hombres de comun consentimiento estiman en mas a vn valiente, y le hazen mas honra dentro en su pecho, que a los justos y prudentes, aunque est# c#stituidos en grandes dignidades y oficios. Y da la razon desto Aristoteles, porque no ay Rey en el mundo q# no haga guerra a otro, o la reciba: y co mo los valientes le dan gloria, imperio, y vengança de sus enemigos, y le conseruan su estado, hazen mas honra, no a la virtud suprema, que es la justicia, sino a aquella de quien reciben mas prouecho y vtilidad: porque sino tratassen assi à los valientes, como era possible hallar los Reyes Capitanes y soldados que de buena gana arriscassen su vida por de fenderles su hazienda y estado? Y en resolucion tienen algunos Doctores, que en los actos militares se prefiera el milite y cauallero al letrado. Y haze para esto vna ley de partida [1307]q# dize: *Como qualquier destos que lo ganan por sabiduria, o por su bondad, son llamados nobles, mayormente son aquellos que lo han por linage*: la qual entendio assi Auiles. [1308] En algunas de las dichas razones, y en otras que traen Signorolo y otros [1309]se fundan los autores que tuuieron que el cauallero se prefiera al Doctor, y que no sean a proposito para los corregimientos de costas y fr#teras. **[sect. 14]** Pero para mostrar que las letras aprouechan para hazer a los hombres valerosos en armas, y para que deu# y puedan los que las tienen, ser proueydos en los corregimientos de costa y fronteras, y pue blos belicosos, hazen las razones y fundam#tos sigui#tes. **[sect. 15]** Aristoteles en su politica quiere, q# el Gouernador sea h#bre de letras, y juntam# te t#ga noticia del arte militar por causas suficientes. Y en la verdad aquello seria quitarnos de c#trouersia, a ser pos sible hallarse los tal es, pues leemos que fue ley de Licurgo, que el bu# Gouernador auia de sa ber hablar en la plaça con los plebeyos, y razonar en el Senado c# los sabios, y pelear en el campo con los enemigos. Y el Emperador Iustiniano, [1310]habl#do de los juezes, dize, que sean **[196]** atreuidos y ferozes contra los enemigos. Y en otra parte [1311]dixo, que a la magestad Imperial (que es dezir tambien al Gouernador de la Re publica) son necessarias leyes y armas. Y lo mismo dixo S. Chrisostomo sobre Esaias. [1312] San Agustin [1313]dize, que los juezes han de ser caudillos y capitanes de los pueblos, padres de los huerfanos, y maridos de las biudas: y que sean guerreros, dizelo tambien vna ley de la partida. [1314]Pero auiendo diferencia y discrimen, qual destas dos cosas, ar mas, o letras, es mas necessaria, digo, **[sect. 16]** que es de terminacion del Espiri tu santo, que por Salomon dixo en los Prouerbios, [1315]Mejor es el sabio que el varon fuer te, y el que sabe vencer se a si, que el que vence las ciudades. Y en otro lugar [1316]dixo: La ciudad de los fuertes escalò el sabio, y destruyò la fortaleza de su virtud. Y en el Ecclesiastes se dize, [1317]que

es mejor la sabiduria que las armas. Las leyes de partida, [1318] **[sect. 17]** que pusieron las calidades que ha de tener el Capitan y caudillo, pusieron por mas calificada y essencial a la sa biduria: y vna dellas [1319]di ze assi: *Mas el tercero q# viene por sabiduria, ha ma yor fuerça que estos otros dos que diximos: porque t#bien aquel que lo es por linage, como el otro que lo gana por poderio, si sabidores non son, conuiene en todas guisas que tornen a seso de aquellos que lo sab# fazer.* Y otra ley de Partida [1320]dize: *Ca muchas vezes auiene, que mas ayna los toman por sabiduria è por arte, que por otro esfuerço, nin por mucha g# te.*

Dos maneras hállo **[sect. 18]** yo de aueriguar y concertar discordias entre los hombres; vna por razon y justicia, y otra por fuerça. La de razon es humana y honesta, y la otra es brutal y terrible, de la qual no nos deuemos aprouechar sino a mas no poder, y despues de auer echado todas las redes de la razon y c#sejo: [1321] porque la paz es vltimo fin de la guerra: y por esso el Principe y el vezino emprenden guerra **[197]** para tener paz: y assi se ha de estimar y preciar en mas que ella: assi como la salud siendo el blanco de la medicina, es mas estimada y tenida que ella: luego claro està que los estados publicos, que sin armas acarrean y sostienen la paz, merecen el primer lugar, y ser mas estimados y tenidos. **[sect. 19]** Y aludiendo a esto Ciceron, [1322] dixo, Mas se ha de dessear la razon para juzgar, que la fortaleza para pelear. Y por esso el mismo metrificando fue ra de su profession y estilo, cantò en otro lugar, [1323]Cedan y rindan se las armas a la paz, y la gloria dellas a la eloquencia. Lo mismo sin tieron con Ciceron, Lucano, Cesar, Lucio Floro, y Quinto Curcio, a los quales siguio Alciato. [1324]Y a esto alude lo que Iulio Proculo jurò auerle dicho Romulo en vna vision, que dixesse a los Romanos, se gun cuenta Pineda, [1325] que el señorio de Roma seria perpetuo, si los hombres fuessen prudentes, y valientes. Y Ciceron [1326]en otra parte dixo, que no por las fuerças, o ligereza de los cuerpos, se hazen y acaban las cosas grandes, sino por el consejo, autoridad y ciencia. Y a este proposito dize Abad, [1327]que no son inutiles para pelear los que aunque por si mismos no pueden combatir, pero por la madureza del consejo pue den assistir a los combatientes. **[sect. 20]** Y assi en aquella reñida contien da de los famosos Capitanes Griegos, Vlisses, y Ayax Telamonio, sobre las armas del valiente Achiles, se dio sent#cia por Vlisses por sabio y eloquente: en lo qual Ouidio y otros [1328] curiosamente ponen la prestancia y ventaja de la sabiduria. Y a esto **[sect. 21]** alude, que Agamenon Rey de los Griegos dezia, segun cuentan Ciceron, y Homero, [1329]que si tuuiera cerca de si diez Nestores que le aconse jaran, no durarà tanto tiempo el cerco de Tro ya: porque mas se aprouecharon en aquella guerra de los consejos de Nestor y Vlisses, que de las fuerças de Achiles **[198]** y Ayax. **[sect. 22]** Aristoteles dize, [1330]que la osadia, o el esfuerço del hombre, es muy nociuo, quando no se gouierna con prudencia y sabiduria: por. que caso que el caudillo alcance vitoria, miserable v#cimiento es, quando de la vitoria pocos, o ningunos vence dores escapan. **[sect. 23]** A este proposito dezia Vegecio, [1331]q# los buenos Capitanes no son aquellos que peleando a todo r# per desbaratan al enemigo con derramami# to de sangre, sino los q# con astucias, estratagemas y ardides le venc# sin perdida ni daño de su gente: porque, como dixo Aristides, [1332]qu#do sin guerra podemos c# buen acuerdo alcançar vitoria, superfluo es po nernos en peligros. Lo qual tuuo bien

entendido el Senado Romano, porque puesto caso que algunos Capitanes famosos que tuuo, vencian muchas batallas, pero venidos a Roma a re cebir el triunfo y gloria de sus hazañas, eran t#tos los llantos que hazian los padres por los hijos, y los hijos por los padres, las mugeres por los maridos, y los hermanos por sus hermanos, que no se gozaua de los juegos y passatiempos, con la lastima de los q# en la batalla quedauan muertos: por lo qual determinò el Senado de buscar Capitanes prudentes y mañosos, como fue Quinto Fabio, del qual se escriue, que por marauilla arrisgaua el exercito Romano en batalla campal, antes con industrias y mañas hazia gr#des efetos, y conseguia muchas vitorias, sin perdida de vn soldado: y assi era recebido con gran celebridad qu# do tornaua a Roma: en los quales tri# fos no tanto se premiaua la val#tia del vencedor, quanto la justicia con que sustentò el exercito en paz y concordia, y la prudencia con que se gouernò. Desta manera procedio assi mismo Anibal Cartaginense, segun refiere Plutarco.

Para esto es de considerar, que el prin **[sect. 24]** cipal oficio del Corregidor de vna fr#tera, aunque aya presidio y guarnicion en ella, no es salir a conquistar fuera, sino defenderla desde dentro, como en otro lugar dezimos: [1333]porque en el peligro de su persona està el de todos, y la conseruacion o perdida de la tierra, segun Paris de Puteo, Lucas de Pena, Platea, y otros: [1334]y los tales gouiernos tienen mas parte de administracion de justicia que de guerra, en los quales el letrado valeroso tendra ventaja en la paz al Gouernador soldado, y en las ocasiones de guerra no le serà inferior en conseruar y defender su ciudad: **[sect. 25]** porque segun Aristoteles, [1335] mejor se gouiernan y defienden los **[199]** Reynos por sabiduria y por leyes, que por las armas; como quiera que todo es menester, porque tales son las armas en tiempo de la guerra para gouernar la ciudad y ofender, como las leyes en tiempo de paz. **[sect. 26]** Pero el oficio del caudillo y Capitan no es tanto pelear por su persona, quanto regir, industriar y gouernar à las de los subditos con prudencia, sagacidad y maña para defenderse y ofender al enemigo. **[sect. 27]** Del Marques del Vasto cuenta la historia, que en la guerra de Tunez contra Hariadeno Barbarroxa el año de treynta y cinco, siendo General, dixo a la Magestad del Emperador Carlos Quinto, an dando en los peligros della, que se recogiesse en la batalla con el estandarte, porque en la guerra el cuydado principal que el Rey ha de tener, es guardar su salud, porque della pende la de todo su exercito, como quiera que el Rey ni ha de ser juez en la paz, [1336]ni Capit# en la guerra, sino presidir à los juezes y Capitanes, y premiar à los buenos, y castigar à los malos, y tener summo cuydado de lo vno y de lo otro. Diferentemente lo hazia otro Carlos V. Rey de Francia, segun vn autor Frances, que daua sus armas el dia de la batalla a vno de sus gentileshombres, y se ponia en cobro, con temor de caer en ma nos de sus enemigos, sabiendo lo mucho que costò à Francia la presa de su padre, y por esto fue llamado el sabio. Verdad es que la presencia del Principe causa marauillosos efectos, pone animo para pelear, y verguença para no huyr: [1337] **[sect. 28]** y muchos principes y señores siguen alegremente la persona del Rey, los quales no militarian debaxo de otras vanderas. **[sect. 29]** Y aunque la execucion de la pelea pertenece a la virtud de fortaleza, el arte de la caualleria, por do la batalla se gouierna, perte nece à la prudencia, y sabiduria. Y assi leemos celebrada la respuesta que el fa moso Scipion Africano dio à vnos que le dixeron que peleaua poco, y el les respondio, Ami no me pario mi madre soldado que peleasse, sino Capitan que go uernasse. Y del brauo Capitan y herege Cisca tambien se lee, [1338]que acometio y vencio muchas batallas, siendo totalmente priuado de la vista. Y

tambien librò à su patria Roma el ciego y valeroso Apio Claudio, de cuyo hecho haze mencion el jurisc#sulto Vlpiano. [1339] Y assi esta falta de la vista no escusa al Capitan del exercicio militar, porque con el entendimiento y consejo se suple, segun Acursio. [1340]Y el famoso y celebrado con tanta razon Antonio de Leyua, de todo p#to impedido de la go ta, se hazia traer en andas por el campo, acaudillando el exercito; por que, como dize Acursio, [1341]en la guerra muchos son inhabiles para **[200]** pelear, y aptos para gouernar. A este proposito dezia Vegecio, que pocos Capitanes atreuidos y muy valientes aciertan a hazer buenos efetos: y es la razon, por que comunmente en quien sobrò osadia para acometer, faltò prudencia para vencer. [1342]Y por esto se ha de buscar y premiar mas en el Ca pitan la prudencia, que el animo y valentia.

Y es cosa cierta, que **[sect. 30]** las letras acrecientan la prudencia y la cautela que conuienen al Capi tan, el qual deue tener juyzio y ojos þa todos, y que sin ellas y dotrina, o sin seguir a los que la saben, jamas se acertò en los gouiernos de la guerra: como se escriue por Salomon en los Prouerbios, y se dize en el libro de los Macabeos, y por los autores. [1343] **[sect. 31]** Por esta razon el emperador Iustiniano [1344] dixo, A la magestad im perial no solo conuiene estar adornada con armas, pero armada con leyes. Y pondero yo las palabras, Armada con leyes, que fue dar a entender, que la defensa y seguridad de la Republica mas se guarnece y fortalece con la jurisprudencia, que con la milicia: o alomenos, segun Angelo y otros, [1345] estan hermanadas, y c# reciproco y mutuo auxilio vnidas. **[sect. 32]** Por el c# sejo de los sabios se eui tan las guerras, o se comiençan, o se acaban: hazense los partidos, o no se aceptan: como acaecio por el parecer del sabio Marco Caton en la tercera guerra Africana, cuya autoridad importò mucho, aun despues de muerto: y los Griegos, segun Virgilio, [1346]no tanto vencieron la guerra Troyana por fuerça de armas, quanto por astucias y estratagemas, como q#da dicho. Filipo Rey de Macedonia, padre del Magno Alexandro, auiendo deliberado de sugetar la liber tad de los Atenienses, pidio que le fuessen entregados los mas sabios varones de aquella ciudad, porque siendo priuada de los consejos de los sabios ciudadanos, se reduziria facilmente al yugo de la seruidumbre. Entendia prudentissimamente el famoso Rey, que no podia tanto vn valeroso soldado, quanto vn sabio ciudadano para def#der la Republica. Y lo mismo le acae**[201]** cio al Rey Demetrio, quando enseñoreò los Reynos de Grecia: por que como dezia Caton Censorino, no se pierden las Republicas por mengua de Capitanes, sino por falta de consejo; y dixo Caton la verdad, porque en vna Republica son muchos los hombres esforçados, y atreuidos, y muy poqui tos los sabios, cuerdos, sufridos, y experimentados. Y esto dieron a en tender los antiguos Egipcios, segun Pierio, [1347] quando pintaron à vn leon cabizbaxo, y que de su cabeça salia el caduceo de Mercurio dios de las ciencias, ò vna lechuza, aue de Palas, diosa de la sabiduria. Y à esto alude lo que en presencia de Quinto Sertorio Capitan de los Portugueses hizieron dos soldados, à quien el mando que arrancassen las cerdas de las colas de dos cauallos, vno gruesso, y otro flaco: y vn soldado valiente y fuerte quiso por fuerça de vn tiron arrancar las cerdas del cauallo flaco, y no lo pudo hazer, y otro soldado de pequeña edad pelo à pelo arranco la cola del cauallo fuerte y recio, con lo qual Sertorio juzgò y declaro ser de mas efecto el ingenio y maña, que la braueza y fuerça. A este proposito don Enrique Tercero, Rey de Castilla, dezia, [1348]que mas aprouechauan à los Principes los consejos

de los sabios, que las armas de los esforçados: porque mas ilustres cosas se obran con el entendimiento, que con las armas: para lo qual solia alegar lo que dezia Tulio, [1349]no auer menos aprouechado a Atenas los consejos de Solon, que la vitoria de Temistocles. Salustio [1350]afirma, que no solamente aprouechan los consejos para conseruar la paz, mas tambi# para alcançar vitoria.

Y no es de todo punto concluyente **[sect. 33]** objecion, dezir, que al jurista le falta la experiencia de la milicia, porque en ninguna profession esta escrita el arte militar, y los instrum#tos, y cosas be licas, [1351]como en la suya, con muchas leyes, libros y tratados della; [1352]y por ellos puede ser juez sobre lo tocante al duelo, [1353]de los quales, y de la lecion de varias historias y coronicas, no me nos dotrina y reglas se sacan para la guerra, q# del exercicio de las armas. Y assi se Ieede Lucio Luculo, que sola la lecion le hizo sabio y buen Capitan: y Alex# **[202]** dro Magno la dela Iliada de Homero, y de los consejos de Anaxarco. Ni Achiles fuera tan excelente Capitan, sino por la erudicion y preceptos de Chi ron y Fenice. Ni Filipo, padre de Alexandro, llegára a tanta perfecion de la milicia, sino por la erudicion del Tebano Epaminundas. Ni tampoco Alcibiades fuera tan celebrado, sino fuera enseñado del sabio Pericles, segun Aulo Gelio, y otros. [1354] De Homero escriue Eliano, [1355]que fue el primero que supo y enseñò el arte de formar esquadrones. Y Ciceron, cuya profession era ser Orador y Abogado, fue gran Gouernador, y fue Censor, Edil, y Pretor de Sicilia, y despues C# sul del Senado Romano: y de tal manera supo gouernar en la paz, que gouernaua en la guerra, como si no huuiera jamas tratado otra cosa: y siendo Proconsul de Sicilia, sujetò a Capado cia, y dio cabo de los ladrones que salteauan junto al monte Ameto, y tuuo otras muy señaladas vitorias. Y por el consejo y ayuda del insigne Filosofo Socrates fue librado el celebre Alcibiades de sus enemigos en vna batalla, donde auia sido grauemente herido, segun cuenta Francisco Petrarca; [1356] y poco despues estando en otra batalla el mismo Socrates en muy gran peligro, fue librado por el valor y mano del mismo Alcibiades. Y de la diciplina de Platon salio enseñado el famoso Di#, cauallero Siracusano, celebrado en las historias por sus vitorias.

Y de aqui es, que tambien en los c# **[sect. 34]** sejos de guerra, assi de España, como de otras prouincias (por los quales se gouierna y ordena lo mas que en estas materias se ofrece y emprende en todos los Reynos y estados, y en vnas y otras Indias del Rey nuestro señor) se haze desde lexos, y con assistencia de señores y caualleros, y tal vez de alg# prelado, o de letrados; de los quales a#que acaezca auer algunos que no ay# exercido la milicia; pero con su gran valor, entendimiento, lecion y comunicacion de los expertos, es de grandissima importancia su parecer y con sejo. Y si en esto, que es lo mas, no se tiene por absurdo la falta de experien cia, porque se ha de tener por defeto en el Corregidor letrado, noble y valeroso, para la conseruacion y defensa de su ciudad y prouincia, que es lo me nos: donde puede, demas de la ciencia del arte militar, ayudarse de praticos oficiales, y ministros; pues el Iurisconsulto Vlpiano [1357]no reputa en menos la ciencia que la experien cia, y antes se ha de reputar en mas, como atras queda dicho. [1358]

Si se aduierte en ello, **[sect. 35]** de los excelentes Reyes y Capitanes que ha auido en el mundo, de nin guno se dize que no aya sido aficionado y dado a las letras: [1359]porque no basta los Reyes hazer le yes, sino recopilarlas, y ent#derlas, no solam#**[203]** te las propias, sino las de otros Reynos, como hizo Tolomeo, segun luego diremos: porque

vn Rey no puede ser sabio, sino aprende: para lo qual es necessario leer libros en lenguas inteligibles, para enseñar la verdadera vida à los suyos. Y tanto los Reyes y famosos Capitanes estimaron las letras, que no solo se humillaron, mas se preciaron de tener maestros que les enseñassen, y segun Lactancio Firmiano, y san Agustin, [1360]no perdonaron al trabajo, ni à la hazienda en aprenderlas: y tanto se aplicaron a las ciencias y disciplinas morales e intelectuales, que aun no tuuieron en menos escriuir historias, que hazer cosas dignas de ser escritas: algunos de los quales poco menos ilustres y conocidos los hizieron las historias que escriuieron, que las batallas que ganaron; como fueron entre los Griegos Herodoto, y Tucidides, y Timoteo hi jo de Conon: de los Africanos Anibal Cartaginense; de los Latinos Marco Porcio, Caton, Quinto Fabio y Assi nio Polion, Gneo Manilio Bolonio, y Iosepho, que escriuio la conquista que hizo Tito de Ierusalen, don de fue General y Cronista della, y escriuio de antiguedades: y los grandes Cesares Iulio, y Octauiano su sobrino: y de Iulio Cesar se cuenta en la vida de los Cesares, y por Solino, [1361]que busco el curso del sol, contando las horas, y los mouimientos del tiempo, y hallò el bissiesto, y dizen que ningun hombre escriuio mas apriessa que el, ni leyo mejor, ni mas apriessa, y que no le po dian cumplir quatro secretarios lo q# el dictaua à vn tiempo a todos: y de los comentarios que escriuio se vee, que no le embotò la lança la pluma. Y de Alexandro Magno dize Aulo Gelio, [1362] que tuuo por maestro à Aristoteles, y que su padre Filipo dio gracias a los dioses de que su hijo huuiesse nacido en tiempo que pudiesse tener tal maestro. Y cuenta el otro Alexandro, que llamaron el malo, [1363]que à inst#cia de Alexandro Magno hizo Aristoteles la Logica, y la Filo sofia natural, y q# fue muy cuydadoso en buscar las naturalezas de todas las cosas, y que se metio en la mar en vn tonel de vidrio, y estuuo debaxo de la agua quinze dias y noches, por saber las naturalezas de los peces, y metio consigo vn gallo pa ra que le certificasse las horas, y alli aprendio a echar celadas à los enemigos, assi como las echauan los vnos peces à los otros. Y dize Seneca, [1364]que aprendio la Geometria para saber me dir la tierra de que auia de ser señor: y quando vio que era tan pequeña, que à todo el mundo tenia por vna ciudad sola, y a su exercito por fortaleza della, dixo que se tenia por desdichado, porque le llamauan grande Alexandro, y era falso el sobrenombre, pues ninguno puede ser grande en cosa pequeña: y como el mundo todo sea pequeño en comparacion del cielo, como le podian llamar grande en tan pequeña **[204]** cosa? lo qual dixo y juzgò assi midiendo lo vno y lo otro (como es de creer) con el compas de su ambicion. Y cu#ta alli, que fue tan sabio en todas las ciencias, y señaladam#te en las naturales, que hizo juntar muchos sabios y monteros, y caçadores de auesy otros animales de todas las tierras, que escudriñassen la naturaleza de los animales, y los embiò à Aristoteles para que le informassen, y el escriuiesse el libro de los animales. Fue el dicho Alexandro muy dado a la lecion de Homero, porque segun re fiere Cermenato, [1365]dezia, que cada vez que lehia su libro, se le leu#taua el espiritu para arduas empresas de guerra, y dezia que hallaua en Homero mas del arte militar, que en el continuo trato de las armas: y como refiere Alaua, [1366] nunca dio batalla, que la noche antes no se ocup asse en leer le. Y Archelao nunca se y ua a acostar, que no leyesse algo del mismo Homero. El emperador Adria no muy docto fue en las lenguas, y orador, y matematico, Astrologo, y Filosofo, y en cada cosa por excelencia, y juntamente muy sabio en el arte militar, y muy esforçado, y exercitado en las armas de a pie y de a cauallo. Lo mismo el Emperador Marco Aurelio Filosofo, y gran

guerrero. Lo mismo el Emperador Septimio Seuero. Y del Emperador Teodosio dize san Antonino de Florencia, [1367]que de dia se ocupaua en el gouierno de su imperio, y en proueer lo necessario a la guerra, y de noche retirado en licion de libros que le enseñassen como auia de biuir y gouernar en la paz, y en la guerra. Y el Emperador Alex#dro Seuero, de quien refieren Lampri dio, y otros, [1368]tuuo costumbre para tratar negocios de justicia, llamar solamentea los doctos y peritos: y para negocios de guerra llamar a los soldados benemeritos y expertos, y que en todo caso fuessen letrados, y en especial leydos en historias. Tambien el Emperador Gordiano fue muy gran guerrero, y muy docto y leydo, de quien se escriue que tuuo sesenta y dos mil cuerpos de libros. Los Emperadores Iuliano, y Iouiano, y Carlos Magno, fueron muy letrados y esforçados. Roberto Rey de Sicilia, segun refiere Petrarca, [1369]juraua serle mas dulces y ama das las letras que el Reyno; y que si huuiera de carecer de vna de las dos co**[205]** sas, antes dexára la diadema que los libros. Y en nuestra España el Rey don Alonso, llamado el Sabio, que fue el I X. segun vna opinion, [1370]y fue Rey de Romanos, escriuio el libro de la Cosmografia, que llaman las tablas Alfonsies, y el cuerpo de las leyes de las siete Partidas, y otros libros de historia; el qual afirmò que de mas de otros estudios, auia leydo (a#que tuuo muchas ocupaciones) toda la sagrada escritura quarenta y tres vezes, y fundò en la ciudad de Palencia la vniuersidad que oy està en Salamanca. [1371]Y tambien fue notado de sabio y guerrero el Rey don Fernando el III. y don Alonso el primero Rey de Napoles. Y don Alonso el V. sabio y magnanimo, Rey de Aragon fueron celebres en letras y armas: y este Rey juzgando ser necessarias las letras para las armas y go uierno, ya viejo de mas de cincuenta años, se dio a los estudios por industria de Laur#cio Vala su maestro, de manera que podia competir c# qualquiera de los que las professauan y teni# por oficio principal: y as si el traduxo las obras morales de Seneca, y hi zo vna de las mejores librerias del mundo. Y el Emperador Maximiliano, bisabuelo del Rey don Felipe nuestro señor, fue gran conquista dor, y escriuio dos libros muy doctos. [1372]Y en estos Reynos ha auido infinitos letrados muy famosos y valientes Capitanes, como fue ron el memorable Cardenal Egidio, o don Gil Aluarez Carrillo de Albornoz, que domò y humillò por armas la soberuia y potencia de muchos tiranos, y fue restaurador del patrimonio de la sede Apostolica: por lo qual se señalò en Italia, [1373]y fue traydo despues de muerto en ombros à la santa Iglesia de Toledo, donde està sepultado, y fue Arçobispo della; y el insigne Cardenal fray Francisco Ximenez de Cisneros, tambien meritissimo Arçobispo de Toledo, celebre en las costas de Africa, de quien hizo particular historia Aluar Gomez: [1374]y el prudentissimo y muy valeroso Lic#ciado Pedro de la Gasca, Obispo despues de Siguença; y el muy animoso y fidelissimo Lic#ciado Vaca de Castro, en diuersas batallas que vencieron en el Piru; y el insigne Cardenal Gr#uela, del **[206]** consejo de estado, y Presidente del con sejo de Italia, siendo Visorrey de Napoles; y el serenissimo Archiduque Cardenal Alberto Arçobispo de Toledo, siendo gouernador de Portugal, qu#do las inuasiones de los Ingleses, y al presente de los estados de Fl#des en la toma de Cales, y en otras empresas militares. Y tambien refiere Zorita [1375]c#tra el Frances, que en tiempo del Rey don Pedro el IIII. de Aragon hizieron los Valencianos su Capitan General a vn letrado llamado Iuan Sala. Finalmente muchos otros letrados ha auido en España de menor cuenta, y de esfuerço en armas inuencible, por quien las historias nos enseñan, que las armas con las letras dizen

y assientan como oro sobre azul: **[sect. 36]** y como escriue el mismo Zorita, [1376]por esta razon antiguamente las personas mas principales estudiauan derechos.

Y àeste proposito no se puede negar, **[sect. 37]** qu# necessaria sea la eloquencia en el Capitan, con la qual muchas vezes, mas que con armas y fuerças, se acaban gr#des cosas. Tanto vale la estima y reuerencia que el vulgo tiene al saber de vn h#bre solo, y tanta fuerça tiene la eloquencia y saber de vn liberal, osado, experto, y vali#te Capitan, segun la ley de la Partida, Onosandro, y otros: [1377]y assi Homero descriue la eloquencia en Vlisses, y en Menalao, y en Nestor; y della se apro uechar# Menenio Agripa, Pisistrato, Temistocles, Pericles, Sofocles, Alcibiades, Epaminundas, Scipion, Demostenes, y Iulio Cesar, para las vitorias q# consiguieron: por lo qual Ciceron en su tiempo no estimò en menos la eloquen cia de Marco Escauro, que las fuerças y armas de Cayo Mario; ni menos el saber, y experiencia de gouernar en publi co de Quinto Catûlo, que la valentia y proeza del gran Pompeyo: y Tiberio y Caio Graco, varones muy doctos y de grande eloquencia (la qual se dize que aprendier# de su madre Cornelia) pre tendier# segun Plutarco oprimir el poder del Senado Romano, y que nadie huuo que con las armas pudiesse domar y sujetar tantas cosas, como ellos con su eloquencia.

Y para que los letrados no sean te **[sect. 38]** nidos por menos aptos è idoneos que los milites para los gouiernos de lugares de costa y belicosos, haze lo que se lee y refieren Plutarco, y el maestro Medina, [1378]q# Quinto Sertorio, muy celebre ciudadano y Capitan Romano, fundò en Huesca de Aragon estudio y vniuersidad, donde puso los mas principales m#cebos que hallò en España, sust#t#dolos, a modo de colegiales, para que estudiassen las ciencias, y maestros sabios que les enseñassen a su costa, di zi#do a sus padres, que los queria hazer estudiar, para que pudiessen gouernar las prouincias y pue blos de España; presupuesto, como arriba diximos, [1379]q# por el clima son los desta nacion mas ferozes, y que como a tales embiauan los Romanos para los gouier nos pacificos y militares, moços trauiessos **[207]** è incorregibles, para que la dureza y furia dellos los domasse; y con todo esto le parecio al famoso Sertorio ser a proposito los Gouernadores letrados para España. A esto alude, que Iuliano Emperador, que con increyble malicia oprimio la Iglesia de Dios, conoci#do que los Christianos con el estudio de las letras se hazian sabios y prudentes, les vedò las escuelas y los estudios.

Pues porque en tiempo de guerra **[sect. 39]** no sabra ser Capitan el sabio, noble, y valeroso Corregidor letrado con mediana noticia del arte militar, adquirida parte con su ingenio y lecion, y par te con la comunicacion de buenos y exercitados ministros? como tambien suple el Corregidor de espada y capa con sus Tenientes letrados, la pericia que a el le falta para la administracion de la justicia, pues en lo vno va tanto como en lo otro, y en ambas cosas milita vna misma razon, para ayudarse del consejo e industria agena: y menos es menester el arte belica, que la jurisprudencia para c#seruarse vna ciudad en tiempo de guerra, que para c#quistarla de nueuo: porque muchas vezes c# las armas se gana vn Reyno, y sin leyes no se puede guardar ni c#seruar. Y assi el gran Pompeyo, auiendo alc#çado tantas y tan grandes vitorias, dixo en el publico senado de Roma, que no tuuiera ni estimara en nada todas aq#llas famosas vitorias, sino biuiera en Roma Ciceron, que con su prudencia lo auia conseruado y sostenido, para que el pudiesse triunfar en ella: porque no es menor virtud conseruar lo ganado, que adquirirlo de nueuo. Lo otro, para las cosas grandes que se arrisgan en la guerra, el verdadero estimulo es la honra: y que

la honra ninguna cosa tanto la en comiende como el sacro tesoro de las letras, nadie lo inora, sino aquellos desdi chados que no las han gustado. Que animo tan r#dido, timido y humilde aura, que leyendo los hechos y grandezas de Cesar, de Alexandro, de Scipion, de Anibal, y de tantos otros, no se inflame de vn ardiente desseo de ser semejante a ellos? como atras queda dicho. [1380]Y quien no siente la dulçura delas letras, no puede saber quanta sea la gr#deza de la honra, la qual ellas siempre conseruan: y por esta razon a los estudiosos es propia y anexa la virtud, y la verguença, y el desseo de la honra de la misma naturaleza de las letras, en especial si se assientan sobre buen linage, que entonces se du plica la calidad y ventaja: [1381]y de la virtud y desseo de la honra nace el esfuerço: y assi parece q# en los Gouernadores le trados sea mas eficaz y cierto el valor y fortale za, que en los Corregidores sin letras. **[sect. 40]** Y si se c#sideran las historias, mas ciudades y prouincias se hallara auer perdido Gouernadores de espada y capa, que letrados: y es notar la paja en el ojo ageno, y no ver la viga en el suyo propio.

Y la ventaja que los milites dan a los Ca **[sect. 41]** pitanes, y al famoso Temistocles, que por **[208]** su gran esfuerço ensalçò el Imperio Ateniense, patria suya, no deshaze la excelencia de los letrados, pues no menos celebre y famoso fue Solon por auer sido el solo entre los siete sabios de Grecia legislador, y erigido en Atenas aquel tan prudente y sabio Senado de los Areopagitas, en tan gr# autoridad y vtilidad de la Republica, que durò muchos millares de años, de cuyos canos y venerables consejos se ayudò tanto Temistocles: el qual segun refiere san Agustin, [1382]preg#tado en su senetud que sabia hazer? si sabia seruir, si sabia tañer, y otras cosas muchas, a todas respondio, que no. Luego por vltima pregunta le dixeron: Pues que sabeis hazer? y respondio, Se hazer de pequeña ciudad grande co munidad y Republica: por do se entiende, que tambien ganan y acrecientan la Republica los sabios que segun letras la gouiernan, y con me nos costa que por las ar mas. Y lo mismo se podria dezir contra lo de Pausanias y Lisandro ilustres Capitanes, que no podran compararse a Licurgo, legislador tambien Lacedemonio. A esto alude lo que del Emperador Tiberio Cesar se refiere, que tenia en el Senado dos bancos, y que en el vno se sentauan los Iurisc#sultos, y en el otro los caualleros: y que auiendo armado cauallero a vno de los letrados, otro dia aquel se fue a sentar en el banco delos caualleros; al qual dixo el Emperador, que auia errado mucho en mudar assiento, porque en vn dia podia el armar cien letrados caualleros, y en diez años no podria hazer vn cauallero letrado: **[sect. 42]** y assi es la mas recibida y comun opinion, que el Doctor se ha de preferir al milite [1383]en los actos de h#ras y precedencias, por que la milicia sola sin la Capitania (segun muchos autores [1384]) no es dignidad, y el Doctoramiento si: [1385]de forma q# el estado publico de justicia es de mas excelen cia y dignidad, y tiene mayor poderio y mando que el estado militar. **[209]** Y aunque algunas leyes de Partida, como queda dicho, nombren pri mero a los milites que a los letrados, en otras [1386] los nombran despues. Y el Emperador Iustiniano en otros lugares [1387]nombrò primero a los juezes que a los mi lites.

La concordia en esta **[sect. 43]** reñida disputa es, que en los actos meramente de guerra se prefiera el cauallero; pero en los actos de letras, o de go uierno solo, ò de gouierno y milicia juntamente, se prefiera el letrado: [1388] **[sect. 44]** porque si a caso sehuuiesse de pelear, y venir a las manos, quien mejor defenderà su partido que el letrado de

buen linage, a quien la verguença, y la virtud, y la honra de sus letras, y de su sangre, estimularan y animaran auentajadamen te para el seruicio de su Rey, bien de su Republica, y acrecentamien to de su fama? porque el prudente y sabio tiene entendido, que por la anima ha de poner la honra, y por la honra la vida, y por la vida la hazienda, y por su Rey, y por su ley todas tres co sas: y sabe comprar la fama larga a trueco de la vida corta, y assi lo executa: y porque se ha de esperar y presumir, que teniendo el letrado vn alma, y dos manos, como el milite, y lleuandole ventaja en las letras, no ha de acometer ni hazer lo que el mas esforçado y valiente hiziere? como di xo Pal#te, hijo del Rey Euandro a sus soldados: [1389]y Iustiniano Emperador dezia, [1390]Porque, siendo la naturaleza de los hombres casi semejante, no empr# deran todos vnos mismos hechos para acabarios, poco mas o menos? Son por ventura incompatibles las armas y las letras en vn sugeto noble? o huuo jamas sugeto en armas señalado, que no fuesse en ellas instituido? Con las letras se corrigen los vi cios de la int#per#cia, de la temeridad, de la injusticia, de la imprudencia, y de la pusilanimidad, y con ellas se perficion# **[210]** los hechos hazañosos, y suben de punto hasta el mayor grado de virtud. [1391] **[sect. 45]** Dezia Caton, segun refieren Salustio, y san Agustin, [1392]No p#seis, que nuestros passados por armas hizieron de pequeña comunidad grande, porque si assi fuera, mucho mejor cumplimiento tene mos nosotros de armas y de cauallos: otras cosas los hizieron grandes, que nos faltan a nosotros; como son sabiduria dentro en la ciudad, y fuera señorio derecho, y coraçon libre y franco en aconsejar, no obligado a pecado, ni a luxuria.

Y pues en estos tiem **[sect. 46]** pos los juristas nobles no desmerecen ni val# menos que los muy buenos antiguos, antes parece que son el dia de oy mas armigeros, y de ha bito mas agil y expedito, y demas promptitud y primor, y de mejores in genios, no parece que ay razon suficiente para no ser prou eydos en estos oficios: porque demas que su gouierno es bue no, animanse por este camino los estudiosos, porque el premio y la honra acrecientan la virtud y las artes, segun Homero, y Ciceron: [1393]lo qual cessaria, si los juristas solamente huuiessen de ser Tenientes de los Corregidores, mereciendo por sus personas, y por las le tras tan preeminente lugar en los go uiernos como los otros.

No dudo sino que para el fauor y bue **[sect. 47]** na consideracion del premio de las letras, ayudaria mucho ser perlado o letrado el Presidente del Consejo, porque con mayor noticia de los efetos dellas acudira y encaminarà, como los hombres virtuosos, letrados, y principales sean colocados para mayor bi# de las Republicas en los gouiernos de llas: y por el contrario siendo seglar el Presidente del Consejo, introduzira (como ya lo hemos visto) para los corregimientos y magistrados hombres sin letras, como lo detesta y abomina Menchaca. [1394]Y assi por esto, como por el mejor gouierno y despacho de los negocios del Consejo, se sabe, que los Principes antiguos, Romanos, Hebreos, y Christianos, por la mayor par te vsaron de Presidentes letrados, segun en el libro de los Reyes [1395]se lee, q# el Rey Dauid tuuo por su Cancelario (que era el oficio que oy llamamos Presidente del Consejo, y mas cercano a la persona Real) para el despacho de los negocios, a Iosafad, varon muy prudente y santo: y como refiere Guillermo Benedicto, [1396]Vlpiano jurisc#sulto fue Cancelario del Emperador Alexandro, y Seneca de Neron, como escriue Lucas de Pena. [1397]Y el Emperador **[211]** Constantino hizo Presidente de su Consejo a Ablauio Filosofo Egipcio, y le nombrò por acompañado de su hijo Const#cio en el gouier no y mándo del imperio, segun lo dize el doctissimo Eunapio. Y esto fundaron

latamente Cassaneo [1398]y Mencha ca [1399]y el Obispo Redin [1400] con la experiencia que tuuieron (por auer sido tantos años Consejeros) de las vtilidades de lo vno, y de los inconuenientes de lo otro.

Pero boluiendo à lo **[sect. 48]** de atras, auido por firme que no se hallan tan tos caualleros letrados de esfuerço y valor, y q# tengan caudal para m#tener la gente que se re quiere en las ocasiones de guerra y de paz, para resistir a los poderosos y ricos, quantos son necessarios, quedamos en nuestra duda primera, en que se funda este capitulo: y para la soluci# della, conuiene que tomemos algo de lo trata do en el capitulo precedente, y es, que si ellugar gouernado es belicoso y reboltoso, ò de frontera, ò de costa de mar, deue ser admitido el cauallero le trado [1401]que tiene y vale, que pocas vezes faltan naturales ò vezinos de las ciudades fronteras, que estan informados y con noticia de aquellos gouiernos militares, proueyendo al vezino de Murcia al Corregimiento de Malaga, y al de Malaga al Corregimiento de Cadiz, y assi de vnos à otros pueblos: y tambien los que han sido Auditores de los presidios y de los exercitos y g# te de armas son practicos en los gouiernos dellas: y pues para los Corregimientos se han de buscar personas con tan gran cuydado, como arriba di ximos, [1402]busquense, y aya quien los fauorezca, y hallarse han con las dichas ca lidades, como dezia Marcial: [1403]y si no se hallare letrado que las tenga, alome nos busquese que sea cauallero de valor y hazienda, y que no le falte prudencia, y este se prefiera para el tal lugar en el dicho magistrado al letrado sin las dichas calidades, por las razones que apuntamos en el dicho capitulo. **[sect. 49]** Pero si el pueblo es pacifico, y bien subdito, en tal caso Iustiniano Emperador, y todos los derechos, y co mun opinion referida, quieren que sea gouernado por hombres doctos en los derechos, y à estos se deue el gouierno y administracion de justicia, concurriendo con las letras sanidad de linage, como atras diximos: [1404]porque las letras en vaso estragado no siruen sino de estragar lo que tiene sabor y orden; [1405]y porque en esta limpieza de sangre se funda la lealtad de que tanto caso hazen los Reyes, y las leyes que en lo passado referimos, [1406]deue **[212]** se les la confiança y el credito: y a esto alude lo que dixeron Herodiano y Lampridio [1407]de Alexandro Seuero, que a los hombres de guerra daua sus administra ciones, y a los letrados las suyas, porque cada qual vsasse lo que sabia: y lo que dixo el Emperador Iustiniano, [1408]Gr# difer#cia ay entre la administracion ciuil y la militar.

A este proposito he **[sect. 50]** visto dudar entre algunos Corregidores, qual sea la causa porque en estos Reynos no se encargauan las tenencias de las fortalezas a los q# son encomendados los Corregimientos, pues les es c#fiada la justicia, que tanto importa? y deue ser, porque los Principes eligen para guardar sus alcaçares y castillos, en que les va la custodia de sus Reynos, a hombres hijosdalgo de padre y madre, como lo requieren las leyes de Partida, [1409]por la gran leal tad que tienen: caualleros, por el animo y gr#deza de coraçon para resistir: y poderosos en tener, porque aun el te mor de perder lo suyo, les haga guardar lo que es de su Rey, que tanto importa para el Reyno: y que sean naturales, si fuere possible, porque su parentela les acuda y socorra en tiempo de necessidad. Y el que quisiere saber el oficio, obligaciones y preeminencias de los Alcaydes, lea el tratado que sobre ello hizo el Doctor Antonio Aluarez vezino de Baeça. Estas dos par tes vltimas no son de to do p#to necessarias en los Corregidores: y la vna es prohibida. Lo q# haze a nuestro proposito es, que como el Corregidor no tenga t#tas prendas como el

Alcay de, no se le sufre encargar cosa tan peligrosa, mayormente q# seria gran variacion andar tomando y dando omenages cada dos años. Aunque el Doctor Auiles [1410]tiene, que los letrados (pues por la ciencia son nobles [1411]) pueden ser Alcaydes de las fortalezas, como los hijosdalgo de sangre: y para ello cita vna glossa de Acursio, [1412]que dize, que los letrados han de ser admitidos a los oficios, a los quales son admitidos solamente los nobles.

Por remate deste capitulo en nom **[sect. 51]** bre de los Iuristas quiero acudir a V. Alteza, como a relicario de las letras, y protector excelso dellas y desta obra **[213]** mia, y suplicar trayga V. A. a la memoria para el fauor dellas, quanto las diuinas escrituras, y las leyes Imperiales y destos Reynos, y de los estraños, las ensalçaron, estimando a los professores dellas: [1413]y anteponiendolos para los magistrados y gouiernos publicos: y quanto encargaron à los Principes las Academias, y la institucion, aumento, y fa uor de los estudios, para seminario y conseruacion de la virtud, y supre mo ornamento y firme za del estado Real y publico, porque los hombres excelentes en letras son casi las cabeças del comun, que depende de su juyzio, y quanto acudieron a esto los Monarcas, **[sect. 52]** Principes y Emperadores Romanos, que mas quisieron engrandecer sus famas. De Alexandro Magno escriue Rauissio Textor, [1414]que en honra y memoria de su maestro Aristoteles mandò edificar vna ciudad de su mis mo nombre, y que muchos millares de hombres le obedeciessen y siruiessen, para que pudiesse mejor es criuir los libros de las cosas naturales. Octauiano Augusto dio la dignidad Consular al Filosofo Frontino, y le hizo otras grandes honras: y Marco Antonio le hizo fabricar vna estatua que quedasse en memoria de la celebridad de su nombre, y de la excelencia de sus letras, como lo cuenta Iulio Capitolino: y Marcial dize, que el Emperador Domiciano hizo muchas vezes Consul al eloquente Silio: y Suidas refiere, que Trajano trahia en su carro triunfal al Sabio Dion Prusico, y obedecia sus consejos. El Emperador C#stantino, segun Eutropio y Volaterrano, hizo su Presidente al filosofo Ablauio, como q#da dicho. De Artaxerxes Rey de los Persas escriue Suidas, que mandò traer de Grecia al famoso Hipocrates, insigne Fisico y Filosofo, y mandò buscar a poder de dineros quantos hombres ilustres en letras auia en toda Europa, sin perdonar a ningun genero de gastos: queria que le honrassen el Reyno, que enseñassen a los suyos, y que le aconsejassen a el: porque los prudentes huelganse con el consejo, y auque se# ellos bastantes para darle a otros, no se desdeñan de recebirle. Falaris Agrig#tino, cuenta Pontano en el tratado de obediencia, que con ser tan cruel tirano, mandò edificar vn sumptuoso templo en honra del Filosofo Estesicoro. Y en el tratado de la liberalidad dize el mismo, que el Emperador Antonino Pio daua à los Filosofos y Oradores, no solo dineros, sino tambien honras y prouincias, y passauan sus obras adelante de sus promessas. Y el Emperador Teodosio, para acrecentar y aumen-**[214]**tar las ciencias y estudios liberales, como algunos dizen, fundò la vni uersidad de Bolonia, y añadio mayor numero de Doctores en las escuelas de Roma, y acrecentò los salarios: y segun Pedro Crinito dio la prefectura de la guerra al excelente poeta Aurelio Prud#cio. Car los Magno fauorecio mucho a Alcuyno, notable Teologo de aq#l tiempo: al qual tomò por maestro, èinstituyò la vniuersidad de Paris, y la de Pauia, segun Baptista Egnacio, [1415]y restaurò la de Bolonia, des pertò los buenos ingenios, suscitò èilustrò las letras y artes liberales, que por culpa de los tiempos deslumbrados estauan caydas, y las puso en la cumbre alta de su dignidad, y leuantò la virtud: y por

esto marauillosamente florecieron en su tiempo la dotrina y las costumbres: y con esto no menos que con el valor de las armas ganò el sobrenombre de Magno. De Alexandro Seuero escriuen varios autores, [1416]que fue en gran manera fauorecedor de las letras, y llamaua amigo suyo al Iurisconsulto Vlpiano, y le c#bidaua a comer a menudo, y le hazia llamar para conuersacion, y a otros Iurisconsultos: con cuyo exemplo, y de lo que se refiere en el libro de Ester [1417] del Rey Assuero, que acostumbraua a tener siempre a su lado varones doctos en las leyes y derechos antiguos, exclama y persuade a los Principes Tello Fernandez, [1418]para que fauorezcan a los professores de las letras. De Archelao Rey de Macedonia dize Celio Rodiginio, que ponia consigo a la mesa al poeta Euripides, y le hazia gr# des fauores por su gran eloquencia. Y Diogenes Laercio dize, que los Atenienses estimaron en tanto a Zenon, Principe de los Estoycos, que le hizieron estatua de bronze, y confiauan del solo las llaues de la ciudad, y le coronaron de vna corona de oro. De Carlos V. Rey de Francia se escriue, que fue grande fauorecedor de las letras: y lo mismo el Emperador Antonino. Y del Rey Enrique VIII. de Inglaterra se sabe, que antes que començasse a desviarse del camino derecho de la virtud, y de la obediencia del Papa, y Fê Catolica, fue amigo de hombres doctos, y los fauorecio, y acrecentò los salarios a los Catredaticos de las Vniuersidades. Y el Rey don Alonso primero de Napoles, por la mucha cuenta que hazia de las letras, hinchò la Corte, y el Reyno, de hombres doctos de todas professiones. Y de Vespasiano escriue Suetonio, [1419]que fauorecio mucho los in genios y las artes, y con stituyò con grandes pre mios y estipendios letores de las letras Griegas y Latinas. Y Serto**[215]** rio Capitan Romano, (que fue set#ta años antes del aduenimiento de nuestro Redentor) instituyò, como queda dicho, en la ciudad de Huesca de Aragon vna vniuersidad. Y del Emperador Sigismundo es criue tambien Baptista Egnacio, [1420]que con haziendas y grandes dignidades fauorecio con mucho afecto los hombres doctos: y muchas vezes increpaua à los Principes de Alemania, de q# aborreciessen las letras Latinas: de los quales el fue tambien reprehendido de que fauoreciesse a los hombres doctos, que eran de humil de linaje; y el les respondia, que amaua a aquellos, à los quales naturaleza queria anteponer à otros. Francisco Primero, Rey de Francia, y el grande Almançor Emperador de Afri ca y España, en diuersos tiempos, y en diuer sos lugares, començaron a estimar las personas doctas y de letras, en tanto grado, que lue go los Principes, la nobleza, los Eclesiasticos, y el pueblo se dieron t# to a los estudios y ciencias, que nunca se hallò tan gran numero de h#bres doctos en todas las lenguas, y en todas las facultades, como en aquellos ti#pos. Y a Trajano celebran mucho los escritores por los fauores grandes que hizo a los estudiosos. Y esto vsaron primero los Principes Egipcios, en especial despues que Abrahan los enseñò la Arismetica, y la Astrologia; [1421]y los Principes Caldeos hizieron lo mismo; [1422]y los Hebreos por el consiguiente. Finalmente los Magos entre los Persas, y entre los Indos los Gimnosofistas, segun Estrabon, [1423]fue ron en summa veneracion estimados; y como dizen Cassaneo y otros, [1424] es cosa gloriosa a los Principes, y muy loable, señalarse en esto, y buscar los mas selectos y raros hombres en ciencias, y darles grandes salarios y franquezas, para que las enseñen, y colocarlos en oficios y dignidades. A Tolomeo alaba Filon Iudio; [1425]y lo cuenta la historia escolastica, [1426]que hizo excessiuos gastos en juntar set#ta varones sabios, para que con fidelidad traduxessen la ley de Moysen, a los quales hizo merced

con larga mano. Porque, como dezia Ciceron, [1427]la honra su st#ta las artes, **[216]** y por ella todos nos incitamos a los estudios, y lo que no es recebido cerca de todos, anda abatido y por el suelo.

Y assi en esta misma **[sect. 53]** deuocion y fauor deue inclinarse V. A. para q# en su tiempo, tras los largos años del Rey nuestro señor, se verifique lo que arriba citamos de Platon, y tambien lo dixo Boecio, [1428]que son dichosas las Republicas, donde los sabios son Gouernadores, pues por experiencia se ha visto quanto ha florecido España en paz y justicia en los dichosos tiempos de su Magestad, y lo que el sacro tesoro de la ciencia legal ha valido y va le para el mejor y mas auentajado gouierno de las Republicas, y que ha po dido en muchas ocasiones mas la industria y valor de vn letrado, que el po der de armados exercitos: como sevio por lo que hizo el Doctor de la Gasca en las Indias, y el Alcalde Ronquillo y otros en España.

Y muy notorio es por historias, que **[sect. 54]** algunos Principes, porque en sus principios no hizieron caso de letrados, se vieron por falta dellos en grandes peligros, engañados de la mocedad incli nada a su propio daño, poniendo los ojos en la superficie y corteza delas co sas, sin penetrar al meollo dellas, dau# de mano a los hombres doctos y prudentes y desinteressados, y de gran c# sejo: por lo qual vinieron a caer en gr#des disparates, y a sentir perdidas no tables: mas despues la experiencia hizo tal mudança en sus pensamientos, que los hizo mudar la opinion, y la necessidad les enseñò a fauorecer las buenas letras, y los altos ingenios, y a ornar sus Reynos con letrados, y aprouecharse con sus consejos, tomando el de Salomon en los Prouerbios, segun lo que trae Belluga en el libro de espejo de Principes. [1429] **[sect. 55]** Y no ay duda sino que despues de la Fê y Religion, son las letras la cosa con que mas los hombres se incitan y mueuen a la virtud, a la paz, a la verdad y justicia, y a todas las otras bondades, de quantas ay en el m#do; y quan necessarias sean, tratalo Iodoco Chlictoueo [1430]en la inuectiua contra Lutero, que reprouaua los estudios y academias.

SVMARIO DEL Capitulo vndecimo.

LA potencia haze al hombre de mayor autoridad, num 1 .

Porque el Rey don Enrique II. prohibio que no fuessen Corregidores hombres poderosos, nu. 2 .

No deue el Rey seruirse en su casa de hombres poderosos, num. 3 .

Los nobles comunmente son soberuios, y enemigos de los populares, nu. 4 .

El gouierno de las Republicas deue darse a los de mediano estado, nu. 5 .

Los Romanos y los Atenienses desterrauan los poderosos delas Republicas, y lo mismo hizieron otros, nu. 6 .

[217] *Al oficio se deue dar persona, y no a la persona oficio, num. 7 .*

El Rey don Enrique II. fue muy va leroso. num. 8 .

El coraçon del Rey es regido por la mano de Dios, num. 9 .

Los oficios de justicia no se deuen dar en remuneracion de seruicios, ni a trueco de interesse, nu. 15 . y del daño y peligro de lo contrario, nu. 10 . y 16 .

Si de su naturaleZa los oficios publicos son vendibles, num. 12 .

El Emperador Alexandro Seuero no c#sintio ventas de oficios, nu. 13 .

El Emperador y Iurisconsulto Iuliano comprò el Imperio, nu. 14 .

Por las diuinas letras los oficios publicos no se dauan a priuados y fauorecidos o parientes, nu. 17. y 18 .

Quando los priuados no son incapaces de los oficios, num. 19 . 20 . y 25 .

Poder es necessario en el Corregidor para allanar los soberuios, num. 21 . y 24 .

Pintura antigua de la justicia a este proposito, nu. 22 .

Iustifique el Corregidor lo que hiziere contra los poderosos, y si se desacataren, no les perdone nada, nu. 23 .

Rico y no pobre deue ser el Corregidor, nu. 26 . 28 . y 29 . in fin.

De los males que causa la pobreza, nu mero 27 .

La riqueza causa respeto en el juez y en general otros bienes, nu. 29 .

El rico auariento no es bueno para el oficio publico, num. 30 .

Sumario de las calidades del Corregidor, num. 31 .

COMO SE DEVE ENtender la ley que dize, que el Corregidor no sea priuado del Rey; y si conuiene que sea poderoso, o rico. Capitulo XI.

LA potencia, se **[sect. 1]** gun el Iurisconsulto Pomponio y otros, [1431]haze al hombre de mayor autoridad para los oficios publicos; **[sect. 2]** por lo qual es de ver, que mouio al Rey don Enrique segundo, siendo Rey tan prudente y venturoso, a establecer por ley en las cortes de Burgos, que no fuessen prouеydos por Corregidores hombres poderosos ni priuados [1432]de la persona Real: la qual ley apuntamos en el capitulo sexto a vn proposito, y en este trataremos della para otro: lo qual seruirà para ent#der mas de raiz lo que atras queda dicho, que para los pueblos bulliciosos sean prouеydos caualleros poderosos, para que la justicia sea siempre acatada y temida, y vencedora. La dicha ley pone dos causas a la intencion legal. La vna es, porque no se esfuercen los **[218]** tales a hazer cosas indeuidas con el poder y priuança. La otra es, porque saben mejor vsar de las armas, que de los fueros y derechos, [1433] por lo qual no conuienen para los gouiernos y magistrados. Desta razon, si la confessamos indistintamente, tomaremos por conclusion en la materia de los capitulos precedentes, q# es mas propio para el oficio de Corregidor, el que es letrado, que no el cauallero no letrado. Otros entendimi#tos no menos c#gruos a la letra se ofrecen para conuenencia de los derechos y del vso y cost# bre presente; y antes de venir a la conclusion, no serà fuera de razon dificultar las dichas causas. Dezir la dicha ley, que el poderoso, ni elpriuado, no sean prouеydos por Corregidores, es quitar la codicia y ambicion de los tales, porque pi#san m#dar, y tragar los subditos con el poder y pri uança que tienen, porq# el poder da atreuimien to àmuchas cosas duras y pesadas. Entre otras cosas se auentajan los ta les hombres por causa de los magistrados,

por ser mas honrados y aca tados de los subditos, y por mandar mas delo q# podian, y aun de lo que es razon algunas vezes; y tambien por acrecentar sus patrimonios: q# aun oy dia se quexan to dos desta vltima vtilidad, pues el poderoso y el priuado con el fauor de la persona Real, y c# el poder de su estado, adornado y encumbrado con las vezes del Rey en sus magistrados, que quereis que imagine, piense, hable, y obre, sino obras de soberuia, y que sepan a tirania? por que donde no ay conueniente temor de la justicia, nunca faltò osadia tiranica; y de ordinario al poderio es muy vezina la soberuia, y a la abundancia la elacion. [1434] **[sect. 3]** A lo dicho aluden las razones de vna ley de Partida, [1435]que reprueua seruirse el Rey de hombres poderosos en su casa: porque aunque es verdadera la sentencia del dicho Iurisc#sulto Pomponio, que el poder haze a los hombres de mayor autoridad para los oficios, esto se entiende del mediano poder, y no del grande, porque con el no se desdeñen del oficio, y hagan cosas ilicitas: pues como dizen Baldo, y otros, [1436] **[sect. [4]]** los nobles por la mayor parte son soberuios, y enemigos delos populares: y segun san Gregorio, [1437]en el gran poderio ay muchos daños y peligros. Y assi Patricio en su Republica [1438] alaba la dotrina de Aristoteles, en de**[219]** zir, **[sect. 5]** que el gouierno de la Republica se auia de encomendar a los medianos en poder, porque por la pobreza no hagan sumissiones, y con la opulencia insol# cias. Y realmente el que señorea por poderio, no enseñorea los hombres por su voluntad, sino por fuerça, y no es señor de hombres libres, sino de esclauos. **[sect. 6]** Y este temor, segun parece por las historias, c#streñia a los antiguos Griegos y Romanos a desterrar sus ciudadanos poderosos, de miedo que por su gran credito y riquezas no auassallassen y destruyessen a los pobres: la qual costumbre guardaron los Atenienses, y por la dicha sospecha echaron de su ciudad a Alcibiades, a Temistocles, a Aristides, y a otros; y los Romanos a Coriolano, y sin merecerlo a Camilo, y a Cipion Africano: y esto mismo han guardado siempre los Grisones y Suyzos, y desde el tiempo de su reynado, algunos Emperadores de Constantinopla.

It#, dezir la ley que el priuado del Rey, **[sect. 7]** no sea Corregidor, es dar a entender, q# al oficio se deue dar persona, y no a la persona oficio. Pues esforcarse el priuado que priuò por otros fines a gouernar la Republica por solo el merito de la priuança, es dar a la persona oficio, y dexar al oficio sin persona: a modo de casada que tiene inutil ma rido, la qual esreputada por biuda: [1439]y ay de la tal Republica, porque puede dezir con S. Agustin, [1440] Que son los Reynos c# falta de justicia, sino c# gregaciones de ladrones? y aun peor, porque aquellos la han menester entre si, segun Ciceron: [1441] el qual dize en otra par te, [1442]q# por esso los pueblos al principio c#cedier# a los Principes la jurisdicion actiua natiua original, porque los mantuuiessen en paz y justicia. El Gouernador que tomò el oficio para en cuenta de su priuança, apropia a sus interesses el bien publico, y depra ua la ocasion porque se c# cedio el imperio y m#do. Dezir pues vn Rey tan esforçado, que no c#uenia dar magistrado a hombre poderoso y pri uado, no lo atribuiremos a flaqueza, ni a temor del prouecho propio y particular del Rey, **[sect. 8]** pues tenemos noticia por co ronicas, que fue tan poderoso, valeroso y esforçado, que alcançò la corona Real destos Reynos con vencimiento de su hermano el Rey don Pe dro, con grandes trabajos, y crecidas y altas em presas, y vino de subdito a ser señor; de deshe redado a ser heredero de tan grandes señorios, y de Conde de Trastamara, a ser Rey de Castilla, y de Leon. [1443]

[220] En este passo otro mi **[sect. 9]** sterio mouio al coraç# del Rey, que es regido por la mano de Dios. [1444] Enti#do yo, y creo que es assi, que para establecer la dicha ley, tuuo por santa int#cion el memorable Rey, **[sect. 10]** conocer y dar a entender a las gentes, q# vna cosa tan santa è importante, como es la ad ministracion de la justi cia, no se deue dar à true co de priuanças, no en ferias de seruicios, no por precio de dineros, ni en gratificacion de pa r#tesco, ni finalmente en descu#to y descargo de amistad: **[sect. 11]** porque aunq# sea cosa licita venderse estos oficios de jurisdicion, hablando especulatiuamente, y segun su naturaleza, por las razo nes que dan santo Tomas, Caietano, fray Domin go de Soto, y otros, [1445]di zi#do, que en estos oficios solamente se c#cede la potestad temporal: y co mo todo lo que es temporal, se puede vender, tambien se podran ven der ellos con ciertas c# diciones. Vna es, que se vendan a personas de quien se presuma seran vtiles a la Republica en el exercicio dellos: y otra, que no se vendan en tan subido precio, que por sacar su interes los compradores, hagan ex torsiones. Y añaden, di zi#do, que se puede creer de alguno, que prouablemente serà prouechoso en el vso de su oficio, y que le exercera deuidamente. Y Baldo y otros [1446] dizen, que de derecho diuino no està expressa mente prohibido venderse los oficios de justicia.

Pero hablando mo **[sect. 12]** ralmente, y reduziendo las ventas destos oficios de justicia a vso pratico, dize santo To mas, y los dichos Teologos que le siguen, que no conuiene v#derlos, porque segun las costumbres de los hombres, y las malicias que ya comunmente vsan, cometen los que los compran, mil excessos: por lo qual resueluen, ser abominacion y grauissimo pecado venderlos y comprarlos, y muy dañoso para la Republica, y se peca en ello mortalmente, por ser contra justicia y caridad. Y assi dize Siluestro, [1447]que si estos oficios se venden con publicidad con las dichas condiciones, se pueden vender: pero si secretamente se venden, es pecado mortal: y Caietano dize a este proposito, [1448]que la venta destos oficios es abominable: porq# las acciones humanas se han de juzgar segun que por la mayor parte se hall# **[221]** en muchos: sin que obste el argum#to de dezir, que quando ay prouabilidad de las personas que seran vtiles a la Re publica, es licita la v#ta destos oficios: porque se responde, que no es prouable, moralmente hablando, aquello cuyo contrario comunmente sucede, sino que antes es muy peligroso de or dinario, y en ofensa de Dios: y las leyes miran siempre lo que comunmente ac#tece. [1449]Y à lo que trae Diego Perez, [1450] que las leyes miran el fin, y que como se cumpla con el fin de la ley (que es hazer bien el oficio el tal comprador del) se guarda la ley: resp#do, que las leyes y preceptos no se dan del fin, sino de los medios, segun la opinion de los Teologos; y assi aunque se acierte en el fin, como se yerre en los medios, es delito contra la ley: quanto mas que el fin de la ley es el intrin seco, que comunmente sucede, y este mira la ley, y no el acidental, ni el bien particular, que es lo menos contingente.

Alexandro Seuero dezia: Iamas c# **[sect. 13]** sentire que en mi Imperio aya mercaderes de oficios publicos: porque si los consi#to y permito, no los puedo despues castigar por auer vendido, pues compraron primero de mi. De Didio Iuliano nuestro Iurisconsulto refiere el Obispo Gueuara, [1451] **[sect. 14]** que comprò por trezientos sextercios (que valian agora trezi#tos mil ducados) el Imperio Ro mano, vendiendole a pregones los Ca pitanes de las cohortes y guarda de Roma, por muerte del Emperador Per tinax. El auerse los oficios de justicia por interes y dineros, demas de ser de testable por otras razones, lo es **[sect. 15]** por el descuydo que acarrea a los h#bres que antes se exercitau# y trabajauan en obras

he roycas y virtuosas, por ser premiados y puestos en oficios publicos: por que, como dezia Marco Caton, los hombres naturalmente se inclinan a obrar lo que mas se pratica y vsa entre los otros, sin acordarse si es vicio o virtud, y assi se daran a c#seguir estos oficios por dadiuas èinteresses, y no por meritos de letras y virtud; [1452]si#do, co mo es, segun Plauto, el verdadero loor de vna persona, venir a alguna dignidad, y credito por su propia virtud, no por fauor de otro, o por dadiua, o por algun acto infame, y no digno de la honra devn hombre Por esto dixo Platon, [1453] que era absurda orden, y mal gouierno de Republica, en la qual los magistrados y los reynos se venden. Que sea cosa santa la dicha administracion de justicia, dexando el parecer de los Iuristas, [1454]como de hombres que hablaron en su causa, digalo Salomon [1455]Principe de la sabiduria, el qual en persona de Dios dize: **[222]** Reynan por mi los Reyes, y disciernen los de rechos los juezes. San Pablo a los de Roma [1456] afirma que son ministros de Dios; y que por Dios exerc# sus oficios en las cosas justas. Veis pues como cosa tan necessaria al bien comun, no deue ser dada a trueco de lo temporal, que es hez del mundo. O quan alta intencion, y quan inuiolable ley en sen tido assi espiritual! Sin duda afirmo, q# a estar los Principes y Presidentes del Consejo en sola esta tan santa intencion para proueer los magistrados, el Espiritu s#to encaminaria la obra por esta via a Angelicos fines; y los assi pro ueydos vsarian sus oficios como deurian, en seruicio de Dios, y de su Rey, y en bien y vtilidad de su Republica. Por amor de Dios que no se dexe de pensar en ello, que de profanar de todo punto estos negocios, viene Dios a se indignar y dexar de la mano la causa, aunque es suya, y con ausencia de su fauor se ciegan los miserables juezes, y caen ellos y sus Republicas en t#tas calamidades, y lo que proueen, va acostado, y flaco, y debilitado, aun para caer, si la vara, que toman por tercero pie para sostenerse (en que se representa la potencia humana) no sustentasse vn poco la verguença y temor en los subditos; y aun todavia no basta, se gun por experiencia se vee: y lo que mas es de doler, **[sect. 16]** que todas las fuerças, ma les, y daños que se causan en la Republica por la impericia o mala intenci# del tal Corregidor, son a cargo del q# inconsideradam#te por las causas arriba dichas le proueyò al tal oficio, como en otra parte diximos: [1457]y estos s# los pecados agenos, porque Dauid rogaua a Dios le perdonasse. [1458]Y solo esto deuria bastar, para que los oficios de justicia se proueyessen por los meri tos de la persona, y no por fauor ni pri uança; como lo dexò proueydo bien el Rey don Enrique el IIII. y lo siguier# los inuictissimos y de gloriosa memoria Reyes nuestros, don Fernando, y doña Isabel, en vna ley del Ordenamiento, [1459]digna de que nunca se cayesse de la memoria para la prouision de semejantes oficios, aunque indignamente dexada de recopilar: y porque aya mas memoria de su moralidad, dize lo que es a nr#o proposito desta manera: *Porque naturalmente con la esperança del galardon despiertan los hombres trabajar de ser buenos y virtuosos, è los discretos conocen quelos oficios de honra se han de dar a los que fueren hallados buenos è virtuosos, è no por ser fijos de los oficiales, o Alcaldes, todos se esforçar# a exercitarse en las virtudes è bondad para alcançar el premio de la honra: è si conocen que por esta via lo han de alcançar, ligeramente se bolueran a seguir los vicios: e mayormente quando vieren que por tales maneras los malos è inhabiles è defectuosos ayan los honores y dignidades, &c.* Priuado era de Dios Samuel, [1460]pero no se concedio el Reyno sino a Saul. Priuado era de Christo

san Iuan, [1461] **[223]** pero no se dio el Pontificado sino a S. Pedro. Priuado fue dela Deidad el pue blo Iudaico; pero quitosele el cetro, y el entendimiento de la diuina escritura, para lo dar al pueblo Gentilico, [1462]q# auia de hazer è hizo fru to con el. Priuado era del Rey Assuero Aman; pero diose el gouierno a Mardoqueo. [1463]Y no carece de misterio dar Dios el Reyno a Saul, y Christo el Pontificado à san Pedro, teniendo tanta amistad con personas tan santas como fueron Samuel, y S. Iu# Apostol. Tenido era por justo Barsaba, y no permitio el Espiritu san to, que la suerte sobre el Apostolado que cupo a san Matias, [1464]le cupies se a el, quiça porque era primo de Christo; para darnos a entender, que en las obras de Dios, y en los negocios de Dios, no se ha de echar mano de priuados de carne y sangre, sino de los que mas conu#ga para el bien y vtilidad de los cargos y oficios. El mismo Christo lo enseña, respondiendo a la madre de los hijos del Zebedeo, quando regalandose con el por el deudo que le tenia, le pidio que de sus dos hijos el vno le sentasse a su diestra, y el otro a su siniestra; y le dixo: [1465]No sabeis lo q# pedis; como quien dize, Llegu#se a mi por el parentesco espiritual del mar tirio, que mi padre los proueera lo q# dezis; teniendo el hijo de Dios mas cuenta con premiar los meritos de la persona, que el par#tesco de la carne. Y en otra parte dize, [1466]señalando a los que oyen la palabra de Dios, Estos son mi padre, y mi madre, y hermanos.

Not# pues los hijos de Christo, nues **[sect. 18]** tro bien, y gloria nuestra, quanto caso hizo su sabiduria de la priuança de la carne y sangre para acetar y elegir per sonas, aunque eran tan heroycas y san tissimas como vemos; [1467]todo para nos dar exemplo, que los Principes no aceten personas para los dichos cargos, te niendo respeto a la priuança de los subditos, aunque sea de sangre [1468]y de seruicios: y muy mas de veras, quando la pri u#ça ò amistad es de interesse, que llama mos de pelillo, de la qual dize el Apostol: [1469]O sieruos, obedeced a vuestros se ñores carnales con amor y reuerencia, y con simplicidad de coraçon, como si siruiessedes à Christo que os ha de entender y entiende, no aparentemente para agradar en lo de fuera al apetito humano, sino como sieruos de Chris to. Y dize el Rey don Alonso el Sabio, [1470] que no es verdadera amistad aquella que se funda en interes particular, que puede fallecer oy, ò mañana; porque ni es durable, ni tiene rayz de bondad. Ciceron [1471]dize, que el amigo que pretende aprouecharse de su amigo de cosas no hazederas, por razon de la amistad, este tal no es amigo de su honor.

No queremos por lo dicho quitar **[sect. 19]** de todo punto el merito de algunos priuados para los oficios de Corregi-**[224]**mientos y potestades; porque quando los priuados subieren en la priuança de los Reyes por su bondad y virtud, no serà la tal accepcion demerito para los oficios y magistrados, antes se les deuen con mayor razon que a los otros, pues es de creer que iran de virtud en virtud a alcançar el estado heroyco que la virtud promete. Verdad sea, que para eligir estos assi priuados, no se escusa gran peligro, por parte de ser como son tenidos y reuerenciados de todos, y falta la osadia y libertad pa ra juzgar, dedonde prouino la dicha priuança, y nadie se atreue a quexarse dellos, y ellos toman licencia de hazer hechos locos, y temerarios, confiados en su fauor; y vemos que les sucede muy bien: y otros hombres muy cuerdos, y sabios, aun las cosas que van guiadas con mucha prudencia, no se atreuen a ponerlas por obra, sabiendo ya por ex periencia, que estas tales tienen peores sucessos. Llama se amistad, o priu#ça de pelillo, o porque se causò de aplazer en lo exterior, que es lo menos q# haze al caso, que es andar a quitar el

pelillo de la ropa; y esto es lo que reprueua el Apostol; [1472]o porque assi como el pelillo de la ropa se qui ta y cae ligeramente, por que es pegadizo, assi ésta amistad ligeramente falta, y se cae, faltando el interesse particular, q# es lo que reprueua el di cho Rey don Alonso. [1473]

De los poderosos ca **[sect. 20]** ualleros diximos que denen ser llamados para los Corregimi#tos los que estan guarnecidos de virtud, mayormente para los lugares poblados de vezinos poderosos, que quieren ser regidos por otros tales. Pero quando el cauallero es arrogante, y fundado en solo su poder y vanagloria, éste mejor irà a regir en el infierno, donde predican esta passion, y se jatan della desde el principio, y agora y para siempre. [1474] **[sect. 21]** Dize vna ley de la par tida: [1475]*Si por au#tura aque llos contra quien fuesse dadoel juyzio, fueß# rebeldes, demanera que refertassen* (que quiere dezir resistiessen) *la entrega, queri#do se amparar por fuerça, que entonces deuen los juzgadores ayuntar hombres armados,* [1476]*y venir al lugar con ellos, y cumplir su juyzio poderosamente, demanera que la justiciavença.* Palabras formales son de la dicha ley, y bien de p#derar en nuestro pro posito; con la qual ley concuerdan otras palabras de la misma partida, [1477]que poniendo las calidades del juez, dize assi: *Latercera que ayan esfuerço è poder para c#plir* **[225]** *la justicia, contra los que la quieren toller o embargar.* lo qual nota alli Gregorio Lopez, diziendo, que el Corregidor ha menester poder, en especial para los lugares de vandos y parcialidades. Y por esto entre otras calidades que Ietro ac#sejò a su yerno Moysen, segun se cuenta en el Exodo, [1478]que auian de te ner los juezes, era, que fuessen poderosos, **[sect. 22]** co mo atras queda dicho. [1479] Y a esto alude, que los Poetas antiguos pintauan Reyna à la justicia, y por sus guardas à los lados à la diosa Minerua, que es la sabiduria, y a Marte dios de las batallas, para que opugne y contraste los que la re sisten. Otrasvezes lapin tauan con vna espada en la mano, para comprimir con ella los hombres rebeldes y facinorosos, como mas en par ticular adelante lo dire mos: [1480]y assi el poder del Corregidor es necessario para oprimir la potencia de los podero sos, que teman y respeten y obedezcan la justicia, y que no injurien ni espan t# a los humildes y menores (como es de su cosecha [1481]) y para que quitado todo impedim#to, la justicia se execute: [1482]y porque tambien los subditos poderosos se atreu# a poner temores a los juezes. [1483] Y assi Fray Marco Antonio de Camos en su microcosmia [1484]dize, que al Gouernador le conuiene ser poderoso, y no pobre; ser fauorecido, y no desdichado; y que sea animoso, y no alebro. nado: porque si carece destas partes, no basta ser de irreprehensible vida, para bien gouernar. Por lo qual dixo Epaminundas, que no solo el magistrado muestra quien es el varon, pero tambien el varon muestra quien es el magistrado: porque à no ser poderoso el Corregidor, mal podria hazer justicia poderosamente contra los poderosos. **[sect. 23]** Y lo que el Corregidor hiziere c#tra ellos, sea con justificacion y prudencia, y sin aceleracion, con la autoridad de su oficio y juridicion, interponiendo su persona en lo necessario, sin dar a entender que lo haze por punto de honra, ni por otro respeto alguno, mas de por administrar justicia como deue; porque no ha de competir en p# tos de honra con las personas a quien ha de juzgar, en especial sobre lo concerniente al oficio, sin dar en ellas ocasi# de ser resistido: y si haziendo el deuer y justicia, se le hiziere resistencia, castiguelo segun el caso lo requiera, y las le yes lo mandan, sin dissimular ni perdonar nada: porque el pecado venial contra la

justicia es mortal, en especialco metido por personas poderosas, como adelante diremos. [1485]Pero si fuera de lo tocante al oficio, se le hiziere ofensa al Corregidor por el subdito en su per sona, ò honra, de obra, ò de palabra, **[226]** bi# puede boluer y responder por si, como si estuuiera sin el oficio, se gun en otro capitulo di remos. [1486]

Y si me dezis, que c# **[sect. 24]** la mano Real se acreci#ta mayor poder; respon deros he, que es assi ver dad: pero quando el Corregidor flaco de fuerças viene a vsar deste remedio por c#pulsion que haze à los subditos, no haze cosa de fruto, porque es sin tiempo, y apercebidos y auisados los rebeldes, y aun los ayudadores no muy obedientes, y menos ordenados, y de todo pun to desmayados; y es entrar en la guerra con ca uallo flaco, y aron, y en la caça con galgo que no tiene gana: y sobre todo lleuar estoruadores en lugar de ayudadores. Assi que dezir la dicha ley, que se haga justicia poderosamente y con mano armada contra los rebeldes, es afirmar que se prouean por Corregidores hombres caualleros y poderosos para los lugares rebeldes è inobedientes, en los quales el miedo del poder del Gouernador ponga freno a los osados y trauiessos, y dè seguridad a los buenos, para que gozen de la paz que dessean tener en sus personas y bienes. Y este poder dize Aristoteles, y lo refiere Patricio, [1487] que se lo auia de dar la Republica al Gouernador, para que el pueda con mas animo mandar, y los subditos con mas diligencia obedecer.

Y dezir la otra ley, **[sect. 25]** [1488]que no se prouean de oficios de corregimientos ca ualleros poderosos, es dar a entender, que no se considere en la persona del poderoso solo el poder, que es suelto de la virtud, que es el impetu del agua, o del viento, o del fuego, que con el furor y fuerça haze efetos desvariados, y muy nociuos; como los haria vn cauallo poderoso, desconcertado, y sin freno, y vn hombre de fuerças mentecato, o furioso: mas deue se aduertir à q# tenga el Corregidor la virtud por Capitan, segun lo del Ecclesiastes, [1489]que dize: No acetes ser juez, sino tuuieres virtud y valor para atropellar las maldades, y para no temer los poderosos. Y en este sentido declara el Obispo Osorio [1490]el dicho y consejo que Ietro dio a Moysen, de que fuessen los juezes que escogiesse, poderosos. Y assi dize Alonso Tostado, [1491]que los juezes y Gouernadores han de tener dignidad, autoridad, y magestad, para que mejor sean de los ciudadanos reuer#ciados: pero como dixo Seneca, [1492]sin la virtud no ay magestad alguna, y por ella son amados, y por la potencia temidos. [1493]

Tambien conuiene q# **[sect. 26]** t#ga el Corregidor por **[227]** compañia los bienes de fortuna, los quales acetò Aristoteles [1494]en su Republica para los magistrados, y la ley ciuil lo requiere; y aun sobre todo, si se sufre dezir, lo que los Cartagin#ses, [1495] y los Lacedemonios, [1496]y los Indios, [1497]y los Roma nos [1498]dezian, que no se deuria llamar al magistrado el hombre pobre: porque por marauilla, y muy extraordinariam# te acierta à hazer justicia con libertad justificada, y facilmente los tales son corrompidos c# ruegos, ò dones, ò miedos: *Porque la pobredad,* (como dize la ley de la Partida) [1499]*trae à los homes à gran codicia, que es rayz de todo mal, &c.* y a que se trasformen en la brutalidad de animales: como por el contrario los papagayos necessitados de la hambre hablan y pronuncian la boz humana. [1500]Cinco leyes cuenta san Agustin en el libro de la Ciudad de Dios, que se pregonau# cada dia en Roma, y vna dellas era, que para Gouernador, o juez no fuesse proueydo hombre sin letras, ò de ma las costumbres,

ò codicioso, ò muy pobre. **[sect. 27]** Y assi dixo Horacio, [1501]que era gran oprobrio la pobreza, porque inclina à hazer, y sufrir qualquie ra cosa, y embaraça el ca mino de la virtud: y segun Lucas [1502]de Pena, se presume que vno peca por temor della: por lo qual la considero el Iurisconsulto Calistrato [1503] en los testigos: aunque no disculpa la pobreza al que por causa della peca. [1504]Y en el Eclesiastes se dize, [1505]Hijo, en el tiempo que biuieres, no tengas necessidad, porque mejor es morir que padecerla: porque la vida del pobre se consume en procurar el sustento. Y en otro lugar dixo el Sabio, [1506]suplicando à Dios que no le diesse m#diguez, ni riquezas, sino lo necessario para biuir, por que con la abundancia no sea atraydo a negarle, y compelido y apretado de la necessidad no hurte, ni perjure el nombre de mi Dios: porque muchos por causa de la pobreza delinquieron: y assi la glossa sobre san Pa-**[228]**blo, [1507]dize, que assi como las riquezas causan negligencia, tambien la necessidad haze declinar de la justicia. Y a nuestro proposito haze lo de Esaias, [1508]q# dixo, En mi casa no ay pan ni vestido, no me hagais Prin cipe del pueblo: y assi segun Platea [1509]la pobreza es bast#te escusa del oficio publico. Valerio Maximo [1510]cuenta, que compiti#do Seruio Sulpicio Galua, y Aurelio en el Senado, sobre qual de los dos auia de venir a España contra Viriato, fue pedido parecer sobre ello a Scipion Emi liano; el qual respondio, que le parecia que ninguno era a proposito, porque el vno no tenia nada, y al otro nada le hartaua. Aristoteles [1511]re fiere vn celebre dicho de vna muger, que pregunt#dole qual era me jor, ser el hombre rico, o sabio, respondio, que mas vezes via ella que los sabios frequentau# las casas de los ricos, q# los ricos las de los sabios. A este proposito haze, que preguntando vn Principe a vn consejero suyo que se moria, a quien le parecia que pro ueeria en su plaça, diz# que le respondio, que a quien no tuuiesse deudos ni deudas. En resolucion, por los muchos males que acarrea la pobreza, fue condenada de Salomon, como q#da di cho, **[sect. 28]** y para los gouier nos y oficios publicos reprouada por Solon, co mo refiere Plutarco, [1512]y lo dixo el Rey Teodorico: [1513]y lo mismo hizieron los Romanos, que para los oficios de las quatro decurias de los caualleros, y pa los juzgados, y para los regimientos requerian, seg# Plinio y otros, [1514]que tu uiessen cierta cantidad de renta: y assi lo determinaron los legisladores, y lo resueluen vnos y otros escritores. [1515]El Emperador Tiberio Ce-**[229]**sar por esta causa prohibio à Caio, hermano de Galua, que era pobre, q# no fuesse a gouernar las prouincias, porque que riendo remediar su pobreza, no pelasse à los prouinciales, segun refiere Suetonio. [1516]Y el mismo Tiberio por esta propia razon, segun Alexandro, [1517]dexaua a los Gouernadores en los oficios mas tiempo que lo ordinario, porque los tenia por menos dañosos a los subditos, estando ya ricos y aprouechados, que a los que entrauan de nueuo, como adelante diremos. [1518] Y realmente los Corre **[sect. 29]** gidores pobres no tienen tanto credito, [1519]ni son tan respetados, por que la malicia de los h#bres es tal, que es menester estado y fuerça temporal para hazer q# la justicia sea acatada y reuerenciada. Y t#bien los bienes y hazienda son preciados de los h#bres, por estar las honras el dia de oy (segun dize san Ambrosio [1520]) p# dientes y colgadas dellas. Y assi dixo Menchaca, [1521]refiriendo algu nos poetas, que las riquezas produzen pot#cia, y la potencia dignidad y justa precedencia. Y es singular a este pro posito lo que trae Horacio,

[1522]diziendo: La virtud, la fama, y la honra, y toda qualquier cosa, obedece a las riquezas, y el que las juntáre, serà famoso, fuerte, justo, sabio, y Rey, y quanto quisiere; y esto, como adquirido por virtud, esperarà que le ha de ser de gran alabança. Y porque son notorios los efetos de las riquezas, no me detengo en esto, remitiendo me a los autores que sobre ello juntan muchas cosas. [1523] **[230]** Y concluyo con dezir, que la malicia, o b#dad del posseedor, es la que haze a las riquezas, ò pobreza, buenas o malas, que de suyo ellas indiferentes son. [1524]Finalm# te importa que los Corregidores y juezes ten gan hazienda (como de zia Diogenes, [1525]hablando del Rey) para poder socorrer a los pobres: pero el dia de oy (segun dize Gerardo [1526]) los juezes antes quieren que les den a ellos, que no dar ellos a nadie.

Mas porque todos los **[sect. 30]** hombres no son pobres del valor que consiste en el animo, ni de la bondad interior y conciencia, que pone freno al animo y a la mano: como quiera que sin esto no aura remedio que aproueche: porque si la auaricia echa rayzes en el animo, peor serà el rico que el pobre: porque el vno querra enriquecerse, y el otro querra passar mas adelante: y si la necessidad lleua al pobre a algun inconueniente, a muchos ma yores daños lleuarà la auaricia al rico, que es raiz de todos los males; dexemos esta especulacion a aluedrio de los que han de elegir las ta les personas, [1527]a cuya c# ciencia queda y està en cargado escoger la per sona para el cargo, y a# compelerla que le acete: **[sect. 31]** y no ha de ser al q# lo busca, sino al que huye dello: no alpriuado, por ruego, o por sangre, o seruicios particulares, sino al apartado, que està adornado de virtudes: no al poderoso en la sustancia corporal y mun dana, sino al poderoso en la fortaleza Teologal, que es esforçarse a vencerse a si mismo, [1528]y despues vencer a los otros rebeldes; no al rico auariento, que es sieruo de su dinero, [1529]sino al liberal y magnifico, que tiene de que serlo; no al pobre, flacoy necessitado, esclauo de lo que ha de ganar para se mantener, sino al pobre de espiritu, que tiene todo lo deste siglo en poco, y vsa de virtud en mucho: no al inorante de todo punto en las cosas concernientes al oficio, sino al que tiene principios de saber gouernar, y prudencia para administrar justicia, alomenos con consejo de letrado de confiança, a quien en esta parte todo se confie: no alterando por esto lo fundado y resuelto en los capi-**[231]**tulos precedentes, que hallandose letrado de buen linage, rico, y devalor y virtud, es elmas a proposito para el ma gistrado y gouierno publico, assi de los pueblos bulliciosos como de los pacificos: y con esto queda la dicha ley [1530]del Rey don Enrique II. c# cordada con los otros de rechos que parecian contrarios con las distinciones y entendimientos referidos; aduierta se en ello, porque serà t# frutuoso para el bien publico, como otras materias mas frequentadas de nuestros juristas.

SVMARIO DEL Capitulo doze.

EL *buen Teniente de Corregidor es elfundamento para el oficio, como la basa de la coluna para el edificio, num. 1 .*

Bartulo dize, que el sustituto ha de ser igual al que le sustituye, num. 2 .

La elecion del teniente està a cargo del corregidor, num. 3 .

Iuez ordinario, y delegado, y corregidor, puede ser el hombre sin letras, y aunque no sepa leer, nu. 4 .

El corregidor necessariamente ha de tener teniente letrado, si el no lofue re, nu. 5 . y si deue siempre seguir su parecer, num. 40 . y 41 .

La jurisdicion de los tenientes ya es igual a la del corregidor, num. 6 . y 36 .

Si estan los corregidores obligados a los daños por sus tenientes, nu. 7 .

Si es nula la sentencia del corregidor sin assessor, nu. 8 . y 9 .

Sin la facultad Real que se da a los corregidores para nombrar tenientes, no pudieran nombrarlos, nu. 10 .

Elcorregidor de pueblo pequeño puede pass ar sin teniente con assessor, nu. 11 .

No auiendo ley o estatuto que lo disp# ga, bien puede el corregidor passar sin teniente, num. 12 .

Si valdra lasentencia justa que el corregidor diere sin teniente, num. 13 .

Vale la sentencia sin assessor en los au tos interlocutorios, nu. 14 .

En las causas leues y notorias lo mismo, num. 15 .

De las calidades de los tenientes de corregidores, num. 16 .

El teniente deue ser experto y salariado, num. 17 .

Si se quita el oficio al corregidor, presu me se que por malos oficiales nu. 18 .

Si podra el corregidor nombrar muchos tenientes, num. 19 .

Si podra nombrar menos de dos, d#de ay prouision que aya dos, nu. 20 .

El teniente si puede subdelegar su jurisdicion, num. 21 .

Donde ay dos tenientes, no puede despachar vno por otro, nu. 22 .

Los tenientes, corregidores, alguaziles, ni los fiscales, ni Oydores, no pued# ser naturales, num. 23 .

Qual se dirà vezino, o natural, nu. 24 .

Tampoco los Assessores deuen ser naturales, nu. 25 .

[232] *No vale lo actuado por los Teni#tes o Assessores naturales, nu. 26 .*

En tiempo de peste puede ser natural el Teniente, nu. 27 .

Y para poco tiempo, num. 28 .

Y en los corregimientos pequeños, nu. 29 .

Y en los vltramarinos, num. 30 .

O si el Teniente naturalfuesse de eminente ciencia y gran aprouacion, nu. 31 .

Y para comissiones y negocios particulares, num. 32 .

Que el Corregidor consulte siempre a su Teniente, nu. 33 .

Que no le persuada a que sentencie a su gusto, nu. 34 .

No reuoque el Corregidor los autos de su teniente sin su c#sulta, nu. 35 . y 40 .

El tribunal del Corregidor y del Teniente es todo vno, nu. 36 . y 6 .

No se puede apelar del vno al otro, sal uo que en los autos interlocutorios pueden mudar o quitar, nu. 37 .

Quando el Rey, o su consejo comete algun negocio nombradamente a solo el Corregidor, o Teniente, solo el puede conocer del, nu. 38 .

Si recusado el Corregidor, lo estarà t#bien su Teniente, y por el contrario, num. 39 .

Por persuasion de abogados, o de las par tes, no c#sulte el Corregidor otro letrado para alterar lo proueydopor su Teniente, num. 40 .

No està obligado el Corregidor a passar por la sentencia de su Teniente, si notoriamente fuesse injusta, o erronea, num. 41 .

En caso de duda està obligado el Corre gidor a seguirse por su Teniente, y con esto se descarga, si le eligio bueno, num. 42 .

Con presentar el corregidor al teniente en residencia, queda libre de toda satisfacion, nu. 43 .

Elteniente o assessor imperito queda obligado por el mal consejo, ibidem.

Los daños que nacen de desacreditar el corregidor a su teniente, nu. 44 .

Menos inconueniente es quitar alte niente, que reuocarle sus autos, nu. 45 .

El corregidor puede conocer en todo lo que pende ante su teniente, y reser uar algunas causas, y aduocar otras, nu. 46 .

Escuse el corregidor de inhibir a su teniente y consultar con otro, nu. 47 .

Que deue protestar el teniente, qu#do el corregidor prouee injusticia, nu. 48

Que el corregidor remita a su teni#te las cosas de justicia, y el teniente le comunique las graues y de importancia, nu. 49 .

El corregidor haga junta cada dia c# sus oficiales sobre lo proueydo y sucedido, y sobre lo que se deue haZ er, nu. 50

De la vnion, secreto, y acuerdo que deu# guardar el corregidor y sus oficiales, y del daño de lo contrario, num. 51 .

Si puede ser dañosa la c#cordia entre ellos, num. 52 .

[233] *Honre el Corregidor a su Teniente y oficiales, nu. 53 . y el daño de lo contrario, nu. 56 .*

Que calidadò dignidad es ser Teniente de Corregidor, num. 53 .

De la indignidad de algunos Tenien tes de Corregidores, num. 54 .

Insignes varones que fueron Tenien tes y Assessores, num. 55 .

Si al Teniente se deue la misma h#ra que al Corregidor, nu. 56 .

Castigue el Corregidor siempre el desacato y resistencia hecha contra su Teniente y oficiales: y si la ofensa hecha al Teniente, se juzga como sifuera hecha al Corregidor, nu. 57 .

No sea parcial el Corregidor con sus oficiales, y tenga los concordes, nu. 58 .

Si excediere el Teniente, corrijale a so las hasta la tercera vez: y si fuere incorregible en culpas graues, despi dale con causa y prouança dello, y luego dè cuenta al Consejo, nu. 59 .

Si puede el Corregidor pregonar resid# cia y sindicar a sus oficiales, nu. 60 .

En que casos puede el Corregidor castigar a sus oficiales, num. 61 .

Sin embargo de apelacion puedecastigar el Corregidor a sus oficiales, nu. 62 .

Enq# casos y hasta donde puede vn Teniente proceder contra otro, nu. 63 .

El teniente reconozca superioridad al Corregidor, y sealefiel y leal, nu. 64

Si es c#uiniente que el Corregidor lleue Tenientes de su tierra, nu. 65.

DE QVE MANERA deue el Corregidor eligir sus Tenientes, y como los deue tratar, honrar, y corregir. Capitulo XII.

SVele el diestro Ar **[sect. 1]** chitecto poner firmes basas debaxo de las altas columnas, sobre las quales solida y seguramente estribe y consista el edificio: bien assi (porque entre los h#bres son los mas leuantados, y que mayores cargas sostienen, los Principes, y los Gouernadores de las Republicas) es cosa necessaria, que elijan y tengan consigo muy buenos consejeros y assessores, en cuyos juyzios y consejos, como sobre fundam# tos estables y fuertes, se apoyen y afirmen sus hechos: porque, como dize Bartulo, [1531] **[sect. 2]** quando alguno quiere seruir el oficio por sustituto, o ayudarse del, ha de subrogar y constituir tal per sona, que sea su igual en costumbres, ciencia y experiencia. En los capitulos passados se apuntò algo de la manera que el Corregidor deue elegir los Tenientes y oficiales, y como ésta eleci# es a su cargo: [1532] **[sect. 3]** lo qual aqui no se repe tira: y para introducion desta materia, es de presuponer, **[sect. 4]** que aunque es ver dad que puede ser juez ordinario y delegado, y Corregidor, el hombre sin letras, y aun segun el derecho ciuil **[234]** y Real, el que no sepa leer ni escriuir: [1533] **[sect. 5]** pero deuen tener consigo Tenientes Iuristas, por cuyo parecer y consejo administren justicia, y determinen las causas contenciosas y dudosas: esto es forçoso que lo hagan, sin que estè en su disposicion y voluntad escusarlo. Vna ley de partida [1534]en este proposito dize estas palabras: *E para fazer esto bien assi como conuiene, deue auer consigo omes sabidores de fuero è de derecho, que le ayuden a librar los pleitos, e con quien aya consejo sobre las cosas dudosas.* Y aque lla palabra *deue,* es de preceto y necessidad, [1535] mayormente dicha por la ley. Otra ley de la Recopilacion [1536]dize: *Y m#damos, que quando fueren proueydos de los tales oficios, se les m#de y encargue de nuestra parte, que tom# y tengan consigo Tenientes letrados, de ciencia y experiencia.* Y otra ley [1537]dize, *que siruan los oficios por si mesmos, y por sus oficiales, seyendo ellos presentes.* Y en esta conformidad disponen lo mismo otras leyes, [1538]segun que antes estaua dispuesto por de

recho comun [1539]en casos de necessidad tener c# sejeros y assessores: **[sect. 6]** a#que los vicarios no podian conocer de causas de sangre: [1540]pero lo mas cierto es, que pueden los Tenientes conocer indistintamente de todo lo que puede el Corregidor, porque procede por la autoridad de la ley. [1541]

De lo dicho se sigue, q# estando obligados los Corregidores y los Regidores diputados del **[235]** ayuntamiento, [1542]y los otros Alcaldes que no son letrados, a tener Tenientes y tomar assessores para determinar las causas, **[sect. 7]** que estaran obli gados a pagar los daños [1543]causados a las par tes por sentenciar mal sin assessor, **[sect. 8]** y que sera nula [1544]la sentencia que sin consejo dellos dieren; mayormente auiendo como ay costumbre en estos Reynos de que los juezes imperitos y sin letras t#gan Tenientes y tomen assessores, por cuyo consejo y parecer administren justicia: la qual costumbre se deue obseruar como ley: [1545]y es bien quando se trata de la nulidad de la tal sentencia, alegar la dicha costumbre, y prouarla. **[sect. 9]** A este proposito dizen Alexandro de Imola, [1546]y Filipo Decio, [1547] que la intencion de la ley, quando comete al gun negocio o causa c# t#ciosa a juez sin letras, es que se acompañe c# professor dellas: y assi se deuen entender las palabras de los titulos de los oficios de Corregidores, que dizen, que puedan poner Tenientes: que aunque parece que el dezir, Puedan, no obliga a que necessariamente los pongan: pero esto es quanto a dar poderio y facultad al Corregidor para poder nombrar Tenientes **[sect. 10]** (porque sin facultad Real no podian nombrarlos [1548]) y no para dexarle en su aluedrio el administrar justicia sin Teniente letrado, como queda dicho.

Esta regla y c#clusi# **[sect. 11]** de auer de tener Teni# te letrado el Corregidor que no lo es, se limita en algunos casos: y el primero es, quando el tal Corregidor sin le**[236]** tras fuesse proueydo a pueblo tan cor to de vezindad y de salario, y de negocios, que en el no se pudiesse sustentar vn Teniente letrado forastero, en tal caso podra dexar de tenerle, y despachar con vn assessor los negocios de justicia, y hazer el por su persona las audiencias ordinarias, como ya lo hemos visto vsarse assi en Palencia, Tordesillas, Puertoreal, y en otros corregimientos pequeños, quando se han proueydo a ellos Corregidores no letrados; y en este caso podra ser assessor el letradovezino y natural del pueblo, como luego diremos.

Limita se lo segundo en caso que no **[sect. 12]** huuiesse ley, estatuto, o costumbre de tener Tenientes, o tomar assessores los juezes imperitos y sin letras, que en este caso (aunque pecarian no se aconsejando con ellos) valdrà la sentencia que ellos solos sin tomar su acuerdo, dieren; y assi se deue entender vna dotrina de Abad. [1549]

Limita se lo tercero en caso que el **[sect. 13]** Corregidor, o juez sin letras, diesse s#tencia justa, segun la disposicion de la ley, o de la comun opinion, [1550]como mu chas vezes con solo el buen entendimiento suelen sentenciar, y acertarse en los tales juyzios, porque entonces el acertamiento de la justicia suple el defeto de la forma en sentenciar sin parecer de letrado: y assi vemos hombres sin letras acertar en mu chas determinaciones con solo su buen enten dimiento y razon natural, y decidir lo mismo que se halla escrito en las leyes, segun en otro lugar diximos. [1551]

Limita se lo quarto **[sect. 14]** en las sentencias y autos interlocutorios [1552]de po co perjuyzio, y que son reparables en la difinitiua, en los quales podra el Corregidor proueer

sin Teniente, y val dr#; pero no en dar tormentos a los delinqu#tes, ni en otros de notable daño y peligro.

Limita se lo quinto, **[sect. 15]** quando el caso fuesse t# notorio leue, y sin duda, o que consistiesse en hecho, como es en sentenciar las penas de ordenanças y de caça y pesca, y de riegos y guarda de heredades, y otras de buena gouernacion, en que se suele proceder de plano con breue pro cesso, que en estas tales causas suelen y pueden los Corregidores proceder y sentenciar sin Tenientes, [1553]y ellos tienen buen cuydado de lo hazer assi, por lleuar las partes del juez. A#que a Paris de Puteo [1554]le parece, y a mi lo mismo, q# el Corregidor no letrado, inorante del dere**[237]** cho, haze mal en sent#ciar las dichas causas entre partes, donde ay prouanças y testigos, y circunstancias que con siderar y preponderar, segun las reglas del derecho, que aunque sean de poca cantidad las penas, à los que las han de pagar, les parece de mu cha, y haria muy mejor el Corregidor en remitirlas al juyzio de su Teniente.

Presupuesto que regularmente el Corregidor de espada y capa no letrado ha de tener Teniente letrado, veamos que calidades y partes ha de tener el tal Teni# te. **[sect. 16]** Lo primero dize la ley, [1555]que sean de veynte y seys años los juezes al tiempo que fueren llamados para los cargos, y que no sean mudos, [1556] ciegos, [1557]ni sordos, [1558]ni hombres faltos de juyzio, [1559]o de dilucidos interualos, [1560]y que no sean vezinos ni naturales #l lugar y tierra que lleu# a cargo, como luego de clararemos, y que no sean parientes dentro del quarto grado de los Corregidores, ni de sus mugeres, hasta en otro grado, [1561]y que no sean recebidos por ruego, [1562] y que ayan estudiado derechos diez años [1563]en vniuersidad, y que ayan passado las leyes del Rey no, [1564]y que tengan experiencia de negocios, [1565]y buen entendimiento, y que sean examinados en el consejo Real, [1566]a d# de han de venir a jurar necessariamente ellos y los Corregidores [1567](del qual examen y juram#to saque el Teniente fee del secretario del Consejo, y guardela para si le calumniaren que no ha jurado ni està exami nado.) Iten se requiere que no ayan resumido corona, ni reclamado a ella, [1568]ni sean clerigos, [1569] ni religiosos, [1570]ni sieruos, [1571]ni de mala fama, o como dizen las leyes Reales, [1572]si huuiesse hecho cosa porque valiesse menos, segun fuero de España, porque no seria derecho que el q# **[238]** fuesse tal, que juzgasse a los otros: y finalm#te se requiere que no sean inabiles por otra via: y esto es en suma lo que ha de tener el que ha de ser escogido para Teni# te de Corregidor, allen de de otras calidades q# pocas vezes concurren en los que pretenden estos oficios, que es no ser casado en el lugar que lleua a su cargo, porque se c#trahe y toma alli domicilio, o auer biuido en el con casa poblada mas tiempo de diez años, o tener en el gran parentela, [1573]o la mayor parte de su hazienda, [1574] o ser reconciliados, o hijos o nietos de quemados, en segundo gra do por linea masculina, y en el primero grado por la femenina: [1575]o ser viles y baxos, y de infima condicion, [1576]y que tampoco sean mugeres: [1577] la ley dirigida a los Corregidores, [1578]dize, que escojan para las dichas vicarias y tenencias los mejores y mas suficien tes hombres que pudieren auer, y quales conuienen para el descargo de sus conciencias. En las cortes de Toledo, [1579] en otra ley que atras citamos, dize el Emperador Carlos V. *M#damos que tomen y tengan consigo tenientes letrados, de ci#cia y experiencia.* Y en las cor tes de Madrid [1580]dize: *Auemos mandado*

y mandaremos proueer à personas habiles y suficientes de los dichos corregimientos, teni# do principal respeto en la prouision de ellos a la buena relacion de susvidas y suficiencia. Y mandamos a los del nue stro Consejo, que se in formen del salario que a los dichos oficialese Tenientes dan los dichos Corregidores. [1581]Item en las dichas cortes suplicò el Reyno a su Magestad, que los letrados que son proueydos para cargos de justicia, sean experim#tados, y tengan discurso de negocios: y su Ma-**[239]**gestad dixo, *q# los proueydos, y que se proueeran, son y seran experimentados en negocios, y quales c#uenga.*

De todas las dichas **[sect. 17]** leyes, demas de las c#diciones arriba referidas, se colige, que el que fuere escogido para Teniente de Corregidor, t#ga otras dos calidades: la vna, que sea experto, y ten ga noticia de los negocios: y la otra, que sea sufici#tem#te salariado, por q#c# el salario se supla el defeto de pobreza, q# los Iurisconsultos tuuieron por impedimento pa ra vsar de los dichos oficios, como diximos en el capitulo passado: porque siendo proueydo bas t#tem#te de salario pro pio, pierda la codicia de lo ageno, y con la experiencia se supla la falta, si la huuiere, de la noticia delos derechos, y ati ne a las verdades que es tan apuradas en la prati ca y estilo comun: y assi se escusa el Corregidor con eligir Teniente experimentado; [1582]y de la v tilidad de la experi#cia tratamos arriba en otro capitulo. [1583] **[sect. 18]** Y aduierta el Corregidor en elegir buenos Tenientes, porque si a el le quitassen el oficio, se pre sumiria que es por la mala elecion y mi nisterio de oficiales. [1584]

Aqui se puede tocar de passo, si po **[sect. 19]** dra el Corregidor nombrar muchos Teni#tes, donde no suele auer mas devno: o nombrar vno solo, donde suele auer dos, como en Cordoua, Segouia, Sala m#ca, Burgos, y en otras partes, d#de ay prouisiones Reales, y dada forma sobre esto. Y digo en el primer caso, q# en los pueblos donde suele auer no mas de vn Teniente, puede el Corre gidor nombrar dos, con que el supernumerario no trayga vara, ni exerça juridicion, sino quando se le cometiere algun negocio fuera del lugar, como son las comissiones que no vienen c# especificacion y nombramiento del Teniente ordinario, o para en caso que aquel estè impedido: y para esto dan facultad las leyes, [1585]y el titulo del Corregimiento, permitiendo poner Tenien tes en numero plural. Y en este propo sito dizen Paulo de Castro, y otros, [1586]q# valdra lo que hiziere el tal Teniente su pernumerario, aunque sea nombrado para en caso de ausencia del Corregidor, si sucediere hazerse autos ante el alguna vez despues de recien llegado, y presente el Corregidor.

En lo que toca a poner el Corregi **[sect. 20]** dor menos que dos Tenientes, donde està dada forma que los aya, digo que si el Corregidor es letrado, cumple c# tener vn Teniente, porque ambos firman, sentencian, y despachan; saluo si huuiesse en la ciudad prouisiones reales, para que indistintamente aya siempre dos Tenientes. Verdad es, que de consentimiento de la ciudad vemos **[240]** que se dissimula en este caso, y passa el Corregidor letrado con solo vn Teniente: pero siendo el Corregidor de capa y espada, deue obseruar las tales prouisiones: y tambien veo que se dissimula con ellos en Bur gos, y en otras partes.

Tambien es de ver, si **[sect. 21]** vn Teniente puede delegar y nombrar otro. Y parecia que por ser juez ordinario, y tener la jurisdicion aprouada por ley, y del Rey, el qual en el titulo del Corregidor se la dio, podia hazer el tal nombrami# to: pero lo contrario es la

verdad, que no puede nombrar otro Teniente [1587]por ausencia, o por enfermedad, ni para que haga informaciones, o discierna tutelas, o para que abra testamentos, ò vaya à vistas de ojos, ni para otra cosa al guna: pero en esto y otros autos judiciales ay abuso de dar los Teni# tes comissiones a los al guaziles, y a los Alcaldes de las aldeas; deui# do darlas el Corregidor. **[sect. 22]** Donde despach# dos Tenientes, no puede el vno despachar los negocios por ausencia del otro, segun resolucion de Lucas de Pena. [1588]
Diximos que los Te **[sect. 23]** nientes no deuen ser ve zinos, ni naturales de los pueblos donde han de exercer los oficios; como tampoco lo pueden ser los Corregidores, ni aun los Oydores, ni los alguaziles, sin per missi# del Rey, [1589]ni los fiscales, segun Iulio Paulo; [1590]y las leyes que esto prohiben, llamò santissimas Gomezio, [1591]y t#bien las ay en Francia, y en la mayor parte de Italia: [1592]lo qual sintio en tanto estremo vna ley de partida, [1593]que conformandose con otra ley de los Emperadores Arcadio, y Eutropio, [1594]dixo estas palabras: *E aun seria como sacrilegio, si algun ome se entremetiesse de pedir o de ganar oficio dejuz gador, o otro qualquiera, en aquella tierra donde es natural: ca sospecha pueden* **[241]** *auer que queria mas este ayudar a sus parientes, e desayudar a los que mal quisiesse, o tomar algo, que por parar bien a la tierra, o dar a cada vno su derecho: pero no seria sacrilegio nin esta sospecha contra aquel a quienel Rey por su voluntad diesse algun logar de honra, entendiendo el que lo merecia por su bondad, &c.* Y lo mismo ordenò el Emperador Marco Aurelio, que nadie fuesse gouernador de su tierra: y Filipe el Hermoso, Rey de Fr# cia, que nadie fuesse juez en el lugar donde auia nacido. A la dicha razon desta prohibicion añade Acursio, [1595]por que el que fuere juez en su tierra, no serà temido, pues segun san Mateo, [1596] ninguno en ella es tenido por profeta, ni honrado por tal: de lo qual da dos razones santo Tomas: [1597]la vna es, porque muchos que conocen sus flaquezas, las traen a la memoria: tal es la malicia humana, que se inclina antes a dezir los defetos agenos, que las virtudes y perfeciones. La otra razon es, porque como dize el Filosofo, mucho se persuade el vulgo, y cree, que los que son iguales en alguna cosa, lo son en todas; y assi quando alguno està en su tierra, y veen que otros le igualan en linage, o en otras cosas, creen que no pue de éste tal ser mayor, o mejor que aquellos. T# bien tiene inconueniente ser forastero el Corre gidor, o Teniente, y es, que conociendose flaco, procurarà arrimarse a los principales, para q# le sustenten y defiendan. **[sect. 24]** Qual se llamarà en este proposito Teniente vezino, o natural, traen lo los modernos en vna ley de la Recopilacion. [1598]
Esta prohibicion de **[sect. 25]** no auer de ser los Tenientes vezinos ni naturales, se amplia y estien de a los assessores, que tampoco pueden serlo, [1599] **[sect. 26]** y no vale lo actuado y proueydo por los vnos y los otros. [1600]
La dicha regla y pro **[sect. 27]** hibicion, que los Teni# tes de Corregidores no pued# ser vezinos y naturales, se limita en algunos casos: y el primero es en tiempo de peste, quando no se pueden lleuar a los oficios ni hallarse Tenientes forasteros que los exerçan, q# entonces podranlo ser los naturales, segun Fr#cisco de Ripa. [1601]
Limita se lo segundo, **[sect. 28]** quando el vezino y natural huuiesse de ser Teniente por pocos dias, por causa de enfermedad, o de ausencia del Corregidor, o de su Teni#te, que en este caso tienen Iuan de Platea, y otros, [1602]q# podra serlo, y **[242]** valdra lo que

hiziere: a#que Baldo y otros [1603]tuuieron lo contrario: pero la opinion de Platea es mas verdadera y praticada, y que podra el Corregidor, aun por los nouenta dias que la ley Real [1604]le permite hazer ausencia del oficio, dexar Teniente ve zino y natural, en caso que, por ser el letrado, no le tenga, o porque su Teniente estè ausen te, o enfermo: en tanto, que si el Corregidor muriesse, o excediesse de la dicha licencia de nouenta dias de ausencia, quedaria el tal Teniente natural por Corregidor, hasta que el Rey proueyesse de otro, conforme a la ley del Reyno. [1605]Pero deue el Corregidor escusar mucho estos nombramien tos de Tenientes vezinos, por los inconuenientes grandes que se sigu# de gouernarse la Republica y administrarse justicia por ellos, y de prestado, porque no se haze cosa a derechas, sino con injusticia y parcialidad.

Limita se lo tercero **[sect. 29]** en los Corregimientos peq#ños, que si se embiasse a ellos Corregidor de espada y capa, y no pudiesse sust#tarse en el oficio vn Teniente forastero, como arriba diximos, podria ser el assessor natural, [1606]como sehaze #las villas y pueblos donde los Alcaldes ordinarios son naturales.

Limita se lo quarto **[sect. 30]** en los Corregimientos vltra marinos, como s# Canaria, y Tenerife, y la Palma, adonde con dificultad quieren passar letrados a ser Tenientes, [1607]por la mucha costa y pesadumbre: y assi lo vi determinar por los señores del Consejo en fauor del Capitan Al uaro de Acosta, de Medina del C#po, mi deudo, Gouernador y Capitan General de Canaria, el año de ochenta y nueue, que auiendo la Real audiencia de alli quitado la vara a su Teniente por ser natural, se la mandò el Consejo restituir y tener, hasta que se acabò el oficio.

Limita se lo quinto, si el tal Tenien **[sect. 31]** te natural fuesse persona de eminente ciencia, y de muy grande aprouacion, que entonces por la singularidad dela persona se dispensa con la disposicion y reglas del derecho: [1608]y en este caso quadra la limitacion de Au# daño, [1609]si el pueblo consintiesse que el **[243]** vezino y natural fuesse Teniente, pues el consentimiento quita la sospecha, siendo la persona de tanta satisfacion. Pero sin embargo que el tal Teniente sea eminente en ciencia, y aunque con esto concurra el expresso consentimiento del pueblo, toda via no basta, ni escusara de pena al Corregidor que le diere poder, pues la ley del Reyno [1610]no le escusa de lla, sino en caso que t#ga licencia Real: porque ni las muchas letras del tal Teni# te, ni el consentimiento del pueblo, asseguran los inconuenientes a que preuino la ley.

Limita se lo sexto en comissiones y **[sect. 32]** negocios particulares que no tienen vni uersalidad de causas, en los quales podran los naturales y vezinos ser Teni# tes de Corregidores, como sucede comunmente, quando el Teniente ordinario no quiere, o no puede ir a alguna comission, que nombra el Corregidor a vn letrado dela ciudad que vaya a ella, quando en la prouision Real de comissi# no se eligio la industria de la persona del Teniente ordinario, sino que habla con el Corregidor, o su Lugarteniente, como en otro capitulo diremos. [1611]

Elegido el Teniente, **[sect. 33]** de las partes y calidades, y por la forma que auemos dicho, considere el Corregidor, que puesto caso que el oficio està c#stituy do en su per sona, no se deue determinar, assi en los negocios de gouernacion, como en las causas de justicia, sin el parecer de sus Tenientes: y esto assi en las con sultas publicas, en que aya de dar parecer, o respuesta escrita, como en lo que se tratare y comunicare de secreto, para

proueer, o acordar en publico: y crea y dè fee al parecer del tal Teniente sin escrupulo o menosprecio, pues està obligado a ello, como luego diremos; y aun con su autoridad le fa uorezca, mayormente en los casos de justicia, o negocios que requieran fundamento de derecho: y en el cumplimiento del sobredicho consejo estè c# tinuam ente tan aduertido, que no le passe jamas por pensamiento contradezir ni reuocar el parecer y determinacion de su oficial en caso ninguno: y si le pareciere que en algun negocio ay error, ora de parte de no entender el hecho, ora de otra parte (que yo t#go por extraordinario que ac#tezca, siendo el Teniente qual auemos dicho) llamele el Corregidor en secreto, y c# sultelo con el, puestos en razon, no en manera que el vno quiera defender, y el otro ofender, y cada vno salir con la suya, contra lo que dixo Ciceron [1612]c#tra los h#bres habladores, mas amigos de c#tienda que de verdad: y lo que buenamente se concluyere y acordare, determine lo el Tenien te en publico por su autoridad, en la mejor forma que sea possible, porque del pueblo no sea menospreciado, y a cada passo, y sobre cada niñeria no vayan a que el Corregidor emiende sus sentencias, que es la cosa mas escandalosa y prejudicial que puede ofrecerse en estos casos de justicia.

[244] Tampoco le passe por **[sect. 34]** el pensamiento al Corregidor cargar la mano a su Teniente, ni apretarle para que absuelua o c#dene à alguno, o que haga otra cosa a su gusto, sino es justa, o al Teniente le parece assi; ni le amenaze, o por otras vias violentas le persuada a ello, [1613]porque es culpa graue, y muy punible, sino que le dexe libremente hazer justicia.

Ofrecer se le ha al Co **[sect. 35]** rregidor muchasvezes, que los subditos, en especial los que son castigados, o condenados por los Tenientes, desseando euasion de sus castigos y mandamientos, y hallar quien los absuelua, acuden à los Corregidores con mentiras y falsedades a informar de su justicia engañosamente, a fin que el Corregidor reuoq# lo proueydo por su Teniente por la relacion engaño sa del subdito; y esto es muy dañoso en la Republica, porque lo que acuerda el Teniente de Corregidor con su poder, no esreuocable por el Corregidor, **[sect. 36]** pues son vn tribunal, y vna misma persona en qu#to al juzgado; porque el Teniente, segun la mas verdadera opinion, es ordinario, y no delegado, como adelante veremos, **[sect. 37]** [1614]y assi no se pue de apelar del vno al otro, [1615]sino fuesse de autos interlocutorios, donde puede el mismo juez con causa quitar y añadir, y emendar, como le pareciere: [1616]y en estos (porque no aya diui sion entre las personas que deuen ser vno, y de fender sus juyzios) con uiene, quando se ofreciere semejante caso, que no se determine el Corregidor a emendar, ni reuocar, sin ver muy bien lo actuado, y conferirlo con su **[245]** Teniente, pidiendo las causas por donde se mouio a dar tal juyzio; y si fuer# suficientes, confirme lo proueydo, y mandelo executar; y si no lo fueren (q# dificultosa y casi impossiblemente lo puede alcançar el Corregidor sin letras) encargue a su Teniente que lo corrija lo mejor que pudiere.

Diximos que el tribunal del Corre **[sect. 38]** gidor, y el de su Teniente es todo vno; esto se entiende para la jurisdicion or dinaria, o saluo si el Rey cometiesse algun negocio a su Corregidor, o en las prouisiones o cedulas Reales hablasse con el solo, sin tratar del Teniente, que entonces el Teniente no podra conocer [1617]de las tales causas, porque para ellas se eligio la industria dela per sona del Corregidor, a# en las cosas que el Tenien te tenia jurisdicion ordinaria; porque si el Rey quisiera otra cosa, hizie ra tambien mencion del Teniente: y no se deue alterar del tenor y forma de la prouision Real: aunque Abad

[1618]tuuo lo contrario, diziendo, q# todo lo que se dirige al Corregidor, pertenece tambien al Teniente: y esto se pratica muchas vezes en las cosas que se han de hazer dentro en la jurisdicion, por cedu las Reales despachadas en consejo de guerra, o en otro tribunal, que no sea el consejo Real.

Tambien es de aduer **[sect. 39]** tir, si por ser vn mesmo tribunal el del Corregidor y Teniente, como auemos dicho, recusado el Teniente, se podra ocurrir al Corregidor, o al contrario, o si quedar# ambos recusados. En lo qual Saliceto [1619] tuuo que si, y Baldo [1620]tuuo que no: y esto vltimo me parece mejor; porque aunque el tribunal sea vno, la sospecha y causa de recusacion mira solamente a la persona recusada, y no al oficio, y puede comprehender al Teniente, y no al Corregidor, el qual en este caso pue de sentenciar la causa con acuerdo, si fuere necessario, de otro assessor, y deue declarar a las partes quien es, para que le informen. [1621]

Y porque para mas mouer al Corre **[sect. 40]** gidor vsan algunas vezes las partes traer ante el sus letrados, que informen de su justicia; los quales con ligeros fundamentos, falsos, o no sanos, confunden al Corregidor, porque no entiende la fuerça y verdad dellos, y casi le persuad# a tener por error notorio lo que juzgò su Teniente: y aunque el Corregidor lo consulta con el, si el Teniente insiste en su parecer, aprouando su juyzio por otros motiuos juridicos, vemos muchas vezes que el Corregidor engañado y conuencido por la informacion de otro letrado, reuoca lo que su Teniente hizo, y prouee lo que se le antoja: lo qual es gran liuiandad, y peligroso a la conciencia; porque demas que quita totalmente el credito que deue dar al **[246]** Teniente que escogio, quitale la autoridad en su oficio, y aun el interesse a la parte por quien auia juzgado: por tanto no se incline a proueer cosa alguna contra el pa recer de su Teniente, por informacion de otro le trado, pues està obligado a seguir el voto y opinion de la persona q# conforme a derecho escogio para la determinacion de aquellos negocios, [1622]no por elecion voluntaria, sino necessaria, pues le obligò el Rey y la ley (como arriba diximos) a tomar y tener Teniente con qui# se aconseje en las cosas dudosas: porque el Corregidor y el Teniente son como colegas y c# pañeros en el oficio, segun a este proposito dixo Cassaneo. [1623]

Pero si la sentencia o **[sect. 41]** parecer del Teniente fuesse notoriamente injusta, o erronea, [1624]y esto le constasse al Corregidor prouable, o patentemente, [1625]por ser letrado, o por otra razon, no està obligado a seguirla: y no se escusaria de pena, si la siguiesse (como ya he visto en las Chancillerias dar pena por ello a Corregidores) y esto siente vna ley de partida, [1626]q# dize assi: *E los juezes deuen formar su juyzio en aquella manera que el c#sejoles fue dado, sient#dieren que es bueno, &c.* **[sect. 42]** Y en caso de duda dize Lucas de Pena, [1627] que se ha de seguir el parecer del assessor. Y sepa el Corregidor, que quando se errasse el negocio por el Teniente, queda el descargado de culpa, auiendo hecho eleci# para el tal oficio de persona de letras, graduado en vniuersidad aprouada, o de experiencia de negocios y aprouacion, [1628] **[sect. 43]** y con presentarle en la residen**[247]** cia [1629]para que satisfaga a los querellosos, queda libre de toda obligacion, y de la satisfacion del interesse de las partes damnificadas por sus s# tencias, que estaua a su cargo, [1630]y queda al del juez, o del assessor. Y por esso dize Belluga, [1631] que los assessores imperitos e inorantes corren grande peligro, porque estan obligados por el mal consejo que dan al Corregidor, aunque en la sentencia o parecer no se haga mencion

dellos, ni se forme en su persona, sino en la del Corregidor, o juez. **[sect. 44]** En el punto que el Corregidor quita el credito a su Teniente, y lo pone en otro letrado, esse dia le menosprecian su mismo acuerdo y juyzio, y el de su Teniente, y nace discordia en el pueblo, y grande enemistad entre los dos, y ocasion para se assolar como reyno diuiso: lo qual es pernicioso a la Republica, porque en el pueblo d# de muchos quieren man dar, ninguno quiere obedecer. **[sect. 45]** Yo por mejor y mas sano tendria, que quando el Corregidor no se fiasse de su Teniente por alguna razon suficiente, le despidiesse, y re cibiesse otro de quien se fiasse, [1632]antes que reuocar lo que juzga y sus proueymientos, por c# sejo de otro letrado. Y lo mismo digo en todos los negocios en q# el Corregidor dexa de consultar el parecer de su Teniente, y anda buscando otros letrados q# le den parecer en ellos.

No dudo yo, sino que **[sect. 46]** de rigor de derecho pue de el Corregidor entrar en el conocimiento de las causas que pen den ante su Teniente co mo juez ordinario, aun que no en las que conoce como delegado, segun en otro lugar diremos: [1633]y aun puede aduocarlas a si, é inhibir al Teniente que no conozca dellas, o que co nozca hasta la difinitiua, y como dueño del oficio, elegir otro Teniente, o assessor para c#sultarlas con el, aui#do causa para ello, seg# la comun opinion: [1634]pero sin ella no se puede hazer sin dar ocasion a dos culpas; o que las g# **[248]** tes presuman que el Teniente no es suficiente para determinar los negocios, o que el Corregidor anda con passion y contra razon, buscando quien le dè color en lo que el codicia, visto que en el Teniente no la halla: y pues de derecho [1635]el pleyto y juyzio ha de acabarse donde se començò, y el juez sospechoso y recusado por las partes, deue ac#pañarse, [1636]y con esto se cumple, **[sect. 47]** escusese el Corregidor de inhibir al Teniente, y consultar con otro, pues en efecto el Teniente tiene propiedad en la jurisdicion, aunque subordi nada al Corregidor. [1637]

Y si el Corregidor, **[sect. 48]** dexando el parecer de su Teniente, mouido por el suyo propio, o por el ageno, proueyere, o quisiere executar alguna cosa injusta, en especial de perjuyzio irreparable, como suele acaecer para castigar corporalmente a alguno por su antojo, o passion, deue el Teniente en tal caso sinificar al Corregidor en secreto la injusticia que en aque llo haze, y los inconuenientes dello, por las me jores razones que ser pueda: y aun para que mas le persuada, le diga, que haga llamar otro Letrado desapassionado, para que mas se satisfaga y dissuada de su error, si es en causa graue: y si esto no bastare, aconsej# los Doctores, [1638]y aun di zen es necessario, que por ante el escriuano # la causa requiera y proteste el Teniente al Corregidor, que no lo haga, y que el no consiente en ello, y lo contradize; y que si no protestasse esto, serà castigado: lo qual no se vsa ni pratica, por que no se atreuen los Tenientes, y si lo hiziessen, les quitarian las varas los Corregidores: à lo qual los señores del Consejo no deurian dar lugar. Pero quando esto no se haga, basta no hallarse presente el Teniente con el Corregidor, quando proueyere erroneamente, y no auerlo autorizado ni aprouado por escrito, ni de palabra, o no auerlo podido estoruar.

Y para dar algun descargo al Corre **[sect. 49]** gidor cerca desto, le aconsejaria yo, q# las cosas de justicia las remita todas a su Teniente, [1639]y las que fueren arduas o importantes, que el Teniente las comunique, y dè cuenta dellas al Corre**[249]** gidor, y cada dia confieran entre si y consulten los negocios, assi los q# son a proueer del Corregidor, como los que son a proueer del Teniente, porque el Corregidor tome docum# to de lo

que ha de proueer: y esté assi mismo preuenido en lo que su Teni#te haze, para que los que se vinieren a quexar del, no le engañen con falsas relaciones.

Cada dia se informe **[sect. 50]** el Corregidor de sus oficiales de lo proueydo en aquel dia que fuere de alguna importancia, a manera de epilogar los negocios, para ver si ay que emendar, y se platique en lo que se ha de proueer otro dia, [1640]y aquello se p#ga por me moria, para que se cumpla, demas de los negocios que ocurrieren, de manera que se tome el Corregidor cuenta [1641] a si y a sus oficiales cada dia, si fuere possible. Y trayga siempre en la memoria lo que Pitagoras, principe de la Filosofia Italiana, a menudo repetia, en especial a las noches, diziendo, Que descuydos he yo come tido? o en que de mi ofi cio he faltado? [1642]el qual amonestaua a sus dicipulos, que quando huuiessen salido desus posadas, y boluiessen a ellas, se acordassen dellu gar y negocio a que auian salido, y delo que auian hecho bien o mal en aquella salida. Y cierto q# acost#brar esto el Corregidor, le serà muy vtil, assi por lo que a el toca, como para el buen auiso, cuydado y diligencia de sus ministros: porque assi como las confessiones continuas aliuian la pesadumbre y costumbre del pecado, t# bien ésta cuenta diminuyra la carga de la residencia.

Sean siempre el Corregidor y sus **[sect. 51]** oficiales de vn parecer, y de vn secreto: fauorezcanse, y defiendanse, y ayudense; que el dia que fueren diuisos, esse dia son perdidos, y no se haze cosa que conuenga al bien publico; y si alguna cosa se haze, es dessabridamen te, y calumniada, y murmurada, y tenida en poco. O quanto importa la vnion y conformidad en los oficiales de justicia, aun para ayudar y fauorecer su buena intencion; porque de la concordia entre ellos se sigue el buen conocimiento y recto consejo para ad ministrar las cosas que ocurren. A este proposito hazen vnas palabras de la ley de partida, [1643]que dizen assi: *E por ende aquellos que en la Corte estan, deuen ser de vn acuerdo, e de vna voluntad con el Rey, para consejarle siempre que haga lo mejor,* **[250]** *guardando a el, e a simismos, que no yerre, ni faga contra derecho.* Y lo que escriuio S. Pablo a los de Efeso, [1644]Sed solicitos en guardar la vnidad #l espiritu en vinculo de paz. Y por el contrario, quando ay scisma y diuision, ni ay ciudad que dure, ni reyno que permanezca: porque, como dize el Filosofo, [1645] La virtud es mas fuerte quando està vnida y agregada, que quando està esparzida: y la paz y c# cordia es vna cisterna de todas las virtudes. [1646] La razon porque el arca de Noe, segun san Gregorio Nazianzeno, se saluò, fue, porque to dos y uan en paz y concordia; y quando esta falta entre los ministros de justicia, es como la vihuela, que si vna cuer da està dissonante, no haze buena armonia ni sonido al oydo; y si falta vna letra en vna sylaba, no haze buena pronunciacion. Dize nuestro Red#tor, [1647]que en la vnion y c#gregacion de dos, o tres, que se j#taren en su nombre, se ha llarà presente; y que en la diuision y discordia se hallar à el demonio y destruycion. Pues qui# dirà que no estan por Dios los ministros de justicia? [1648]Y quien osarà afirmar, que deuen hazer otros negocios, sino los de Dios y de su pueblo? Y assi es claro, que con uiene mucho que aya vnion y conformidad en tre ellos, para que Dios sea con ellos; y que no aya discordia, porque el demonio no los destruya. [1649]Vna palabra, vn parecer, vna sentencia, y finalmente vna voluntad deuen tener el Corregidor y sus oficiales, y aquella toda junta se incline y enderece al bi# publico; y ponga de su persona el Corregidor la autoridad, por el car go y calidad que tiene, y el Teniente el consejo, por las leyes y ministerio que professa, y el alguazil la

diligencia y execucion, por el oficio de que es encargado, y todos tres a vna hagan y quieran vna misma cosa, como lo siente y muestra el Obispo Redin, antiguo y pratico consejero de su Magestad, en el libro que hizo de la Magestad del Principe. [1650]

Verdad es, que por muchas razones **[sect. 52]** podria prouarse ser vtil a la Republica, que los ministros de justicia y los **[251]** magistrados sean discor des, porque assi se recataran vnos de otros para no hazer cosas indeuidas, con temor de sus acusaciones, y que podria ser de gran perjuyzio estar conformes pa ra hazer mayores robos y daños a la Republica: y esto era lo que exclamaua Caton el menor, quando vio a Pompeyo, y a Cesar, y a Cras so, estrechissimos amigos, y que solos tenian mas autoridad que el re man#te del pueblo, dezia, que la Republica es taua vendida: y esta es la paz que se dize tien#los pecadores c#formes pa ra sus vicios y excessos: pero en fin es mejor la concordia, y no se deue presumir abuso della.

H#re el Corregidor **[sect. 53]** a sus oficiales, como lo dispone el derecho: [1651] porque la honra y la esperança della, y del galardon, naturalmente despierta a los hombres a trabajar y ser buenos: y los discretos conocen que la honra es priuilegio de la virtud: [1652]y en especial honre a sus Tenientes que por sus letras y virtudes merec# ser acatados y h#rados: y aduierta, que los Reyes y Emperadores, y todos los Iurisconsultos dizen, ordenan, y m#dan, que los letrados sean por su ciencia respetados y reuerenciados, y bien tratados; [1653]y assi entre otras leyes da la razon vna de las partidas, [1654]diziendo; *Ca por ellos se fazen muchos de omes buenos, e por cuyo consejo se mantienen e se endereçan muchas vegadas los Reynos e los grandes señores: ca assi como dixeron los sabios antiguos, la sabiduria de los derechos es otra manera de caualleria, con que se quebran tan los atreuimi#tos, e se endereçan los tuertos.* Y en otro lugar [1655]dize, *Que la ci#cia legal es como fuente de justicia, y aprouechase della el mundo, mas que de otra ciencia, y porende los Emperadores que hizieron las leyes, otorgaron priuilegio, &c.* Y pues al cauallero se le dio nobleza de par te de la milicia por defensor de la Republica, al letrado no se le dio menos nobleza de par te de la ciencia por Gouernador de la misma Republica, y orador en ella. Y desto hemos tra tado enlos capitulos de atras. [1656]

Son tantos los letra **[sect. 54]** dos Iuristas, y tienense en tan poco el dia de oy, que assi los tratan los **[252]** Corregidores, como si fuessen porquerones de la justicia, considerando que Marcial [1657]a los Vicarios y Tenientes llamò esclauos; y algunos Doctores [1658]los reputan por criados: y a la verdad algunos lo deuen merecer, assi porque no tienen partes para vsar del cargo que les dieron, como porque fueron tray dos al oficio por interesses, ruegos, e importu naciones exquisitas. Y si en esto huuiesse la c# sideracion y moderaci# que arriba se encargò, y exclaman los Doctores, [1659]todos los que fues sen bien escogidos, no deuen ser tratados sino como el relicario d#de reside la ciencia y prudencia, por donde se ha de regir el cargo que tiene: y quien otra cosa haze, no siente ni sabe lo que elige quando escoge Teniente, **[sect. 55]** pues vemos que antiguam#te vsaron estos oficios de Teni#tes y assessores va rones insignes y famosos, como fueron los Iurisconsultos Vlpiano, [1660] y Sabino, [1661]Cino, Ange lo, Bartulo, Iuan Andres, Paulo de Castro, Cassaneo, y otros ilustres y celebres Doctores, que refieren Iason, Cagnolo, y otros. [1662]

Auise pues el Corre **[sect. 56]** gidor, que en publico, y en secreto, en burlas y en veras, en ausencia y en presencia, por escrito y de palabra, siempre honre y trate bien a sus Tenientes, [1663]pues los inferiores han de ser h#rados e ilustrados de los mayores, [1664]y nunca los menosprecien, porque el menosprecio es mas intolerable que la injuria simple, y del me nosprecio nace justa ira è indignacion segun Aristoteles: [1665]en lo qual el Corregidor a su misma persona haze el buen o mal tratamiento, y el pueblo toma regla y do trina de lo que vee en el Corregidor para tener respeto, poco o mu cho, y para acatar y temer a sus Tenientes, y por todas vias ha de mo strar y dar a entender q# a sus Tenientes les han todos de respetar como a su propia persona, pues el derecho lo dispone assi: [1666]y quien ofende al Teniente, ofende al Corregidor, como adel#te **[253]** se f#da: [1667]y a los que no le respetaren, o le injuriaren, el los puede y de ue castigar, como luego veremos: porque aunque la elecion del Teniente fue a cargo del Corre gidor, [1668]pero la autoridad de su oficio, que consiste en juzgar el pueblo, es del Rey, y de la ley, [1669]y no de qualquier ley, sino de la ley diuina y humana, como dize el Espiritu santo por boca de Salomon, [1670]Por mi reynan los Reyes, y los Legisladores juzgan recta m#te. Si el Corregidor no honra y estima a su Teni#te, no entiende el subdito que es por el poco mirami#to del Corregidor, sino porque el Teniente no lo merece: y si lo desmerece, para q# lo tiene en su compañia? De aqui nacen los desacatos hechos a los oficiales de justicia, y los malos comedimien tos, y las resistencias, y las injurias, y aun las desobe di#cias y atreuimi#tos, y otros inconueni#tes de los subditos, y lo que peor es, que de verse el Teniente desfauorecido del Corregidor, o al go maltratado, pierde el esfuerço [1671]y el calor con que auia de determinar justicia, y acouar dase de tal manera, q# es peor que la tela de las arañas, porque aun las moscas no osan pr#der y castigar: es grande el daño que viene a la Republica del menosprecio de los Tenientes y otros oficiales de justicia, porque ni osan pr#der, ni castigar ningun poderoso, ni sentenciar el pleyto arduo, ni reprehender el vicio publico, ni mandar a plebeyo soberuio, ni rondar la noche escura, ni ir a la mano al Corregidor no bien concertado, ni sobre todo osan def# der la jurisdicion Real, ni ofender los delinqu# tes atreuidos. Pongase pues en razon la causa de tanto daño, y nunca el Corregidor corrija ni reprehenda en publico cosa alguna de su Teni# te, ni murmure del en su ausencia, ni c#sienta que se mofe del en su presencia; y no le llame menos que su n#bre, y no le trate peor que a los otros le trados h#rados de su oficio, antes mejor, y creale en sus informaciones, y sigale en sus consejos, y acompañese con el en sus ocupaciones: si hiziere audiencia publica, su Teniente delante, pa ra **[254]** que prouea: si en la carcel visitare, su Teniente presente para que sentencie: si en el cabildo acordare algo dudoso, o c#trouerso, su Teniente con el para que le encamine y aconseje, teniendole si#pre a su lado en h#rado y digno lugar, [1672]para q# parezca y sea mas estimado que los subditos; como la luna, que por estar mas cerca del sol, luze mas que las estrellas.

Si se hiziere desaca **[sect. 57]** to, o injuria, o resist#cia a su oficial, en ninguna manera la dissimule, an tes con todo rigor la ca stigue, [1673]porque del respeto que se tiene a los oficiales de la justicia, emana refrenarse los subditos en los atreuimi#tos, y obedecer los m#damientos; y del me nosprecio dellos resulta desacato è inobedi#cia, y continos delitos. Solon dezia, que aquella Republica era mejor ordenada, y mas dichosa, donde mejor y mas

se obedecia a los ministros de justicia: y assi de zia Ouidio, que la justicia era hija de la honra, y de la reuerencia. Aun que el pecado sea venial, cometido contra la preemin#cia del juez, se deue castigar como muy mortal, segun Aristote les, y otros, [1674]quando na cio de malicia, o soberuia; porque sobre todas las cosas deue ser la justicia amada, temida y acatada, porque el amor resulta del temor della. [1675] N#ca se dexen menospreciar, dissimulando los desacatos, sino siempre que se ofrezca, baxen la arrogancia delos que con insolencia o indecencia se les desacataren, de suerte que la autoridad del oficio q#de ilesa y entera, y la justicia, como dize la ley de partida, [1676]vencedora, y el atreuimiento castigado, no con palabras injuriosas, sino con penas permitidas, segun que en otras partes [1677]encomen **[255]** damos esto mismo. Por cosa im portante aconsejaua el Apostol a Timoteo, [1678]que no c#sintiesse menospreciar su juuentud; y no sin gran misterio, porque el credito de la dotrina suele resultar y resulta de la buena estimacion de la persona que la dà.

N#ca el Corregidor **[sect. 58]** permita que entre sus Tenientes ni entre sus alguaziles aya discordia, siempre los tenga amigos y conformes, ni haga accepcion de personas entre ellos, porq# se escusaran inuidias, de que nace la discordia y enemistad: y si tuuieren pendencias, o delinquieren entre ellos, castiguelos sin aficion: lo qual puede hazer, [1679] como luego veremos. Nunca los dexe estar ociosos, sino que visiten la ciudad, o despachen los presos de la carcel, o esten en audiencia publica, o sentencien pro cessos, o visiten la tierra, o hagan informaciones para castigar los pecados publicos, y siempre entiendan en algo. No les consienta por amor o por temor, o por dadiuas, o por otros injustos respetos, que quebranten lo que les està mandado por leyes destos Reynos, que no reciban dones, ni ruegos, que no sean parciales, que no lleuen derechos demasiados, ni otra cosa indeuida. [1680]

Y si caso fuere que el Teniente hizie **[sect. 59]** re error, o excessos, menos que graues, y fuere por inaduertencia, o flaque za, o ignorancia, primero se informe el Corregidor de la verdad de personas desapassionados y honradas, è informado llame al tal Teniente a solas, [1681] (porque el secreto da mas lugar a la co rreccion y al arrepentimiento) y diga selo lo mas amigablemente que fuere possible, de manera que no le exaspere y escandalize, y le dexe incorregible: y oya su descargo, y si no fuere bastante para su defensa, reprehendale el error por el mejor modo que pueda, de suerte que le haga antes corregido que indignado, y auisele de lo que de ay adelante ha de hazer para la emienda dello: y si otra vez reincidiere, informese el Corregidor en la manera suso dicha, y hable le segun y como la primera vez, y si le hallare sin descargo, reprehendale asperamente del#te de otro ministro de justicia, [1682]y apercibale que si no se emienda, sera priuado y despedido del oficio, pues ya que por los yerros cometidos no temio la pena que enfrena a los malos, aya la verguença que reprime a los buenos: [1683]y si tercera vez reincidiere en el vicio, y fuere conuenci do, desapassionadamen te, sin oyr vanas escu**[256]** sas, ni ruegos, le despida, como atras queda dicho, [1684]que ya es vana la amonestacion, quando el obstinado sigue el consejo peor: y mal por mal, mejor es estar solo que mal acompañado, pues por incorregible es tenido el hombre que en vn delito es apreh#dido tres vezes: [1685]aunq# Hostiense [1686]dize, que puede el Abad remouer al Vicario, si amon estado quatro vezes no se em# dare, pero bastan tres, como queda dicho, y no conuiene que el tal que ha de gouernar a los

otros, biua en la Republica: y sepa el Corregidor, que si al Teniente que biue y procede tan mal, le tolerare y c#sintiere estar en el oficio, q# estarà obligado a satiffazer lo que el mal hiziere. [1687]Verdad es, que ni el Teniente ni el Corregidor han de ser remouidos facilmente de los oficios, sino por las cosas enormes, segun Iuan de Platea, [1688]porque para lo demas se ha de esperar a la residencia: pero en caso que los de fetos del dicho Tenien te no se aueriguen sino por fama, encarguele el Corregidor que escuse la mala fama; pues como dize vn decreto, [1689] cruel es quien la estima en poco, auiendose de preferir a la hazienda, [1690] y segun muchos a la vida, [1691]y es bien que se pur gue della emendando lo malo, si lo ay.

Vsan algunos Corre **[sect. 60]** gidores, pareciendoles a ellos que son muy zelosos de la justicia y bi# publico, quando son in formados que su Teni# te hizo algun excesso, o tienen gana de reuocar le el poder por causas no bien consideradas, hazer que se pregone resid#cia contra el, y hazer se juez della el Corregidor: y esto no solam#te es reprouado, porque de justicia no se puede hazer, pues siendo como son iguales en jurisdicion, no tiene imperio el vno contra el otro: [1692]y tambien porque està obli**[257]** gado el Corregidor a presentarle en la resid# cia: [1693]pero es muy agrauiado el Teniente, pues tiene segun la ley tiempo, y juez que le tome su residencia, ante el qual no puede escusar de comparecer a darla, y a satisfazer a los querellosos, caso que otras muchas vezes su Corre gidor se la huuiesse tomado. Y la razon dello es, porque si esto se permitiesse a los Corregidores que tienen odio a sus Tenientes, y por enemistad los despiden, harianles grandes agrauios y vexaciones con la mala voluntad que los tienen, y a los que tien# amor, con el fauor y cuy dado de les hazer bien, encubriri#, o dissimula rian sus delitos, males y defetos, y harian colusiones, preuaricatos, y otras encubiertas, y la Republica quedaria assi en lo vno como en lo otro ofendida: por lo qual el famoso Rodri go Xuarez, despues de los antiguos, y el primero de los modernos que tratar# deste articulo, [1694] passò por esta consideracion, afirmando auer lo assi praticado contra los oficiales de vn Corregidor, que les auia el mismo tomado residencia: [1695]y esto deue sacar de duda a los que c# ella quieren hazer vexaciones a sus oficiales, y lo toman por modo de castigo, antes los hagan afiançar para la residencia, y si tuuieren defetos, por los quales merezc# ser descompuestos, y priuados de los oficios, reuoquenles el poder, y a percibanlos que se hallen personalmente en la residencia los dias que son obligados, y que si no lo hizieren, se pan q# los traeran a su costa.

Verdad es, que en los **[sect. 61]** casos notorios y exceptados en los capitulos de buena gouernacion, [1696] pueden los Corregidores proceder contra sus **[258]** oficiales, y castigarlos, sin que aya colusion, y hazerles que bueluan lo mal lleuado: y tambien los podran castigar, quando ay peligro en la tardança, segun dotrina de Baldo y otros: [1697] **[sect. 62]** y podran en lo vno, y en lo otro, proce der sin embargo de apelacion, [1698]porq# no les de uen consentir en mane ra alguna que lleuen cosa indeuida, ni que hagan in jurias ni fuerças a nadie: **[sect. 63]** y en estos casos vno de los Tenientes podra proceder contra el otro, [1699]alomenos hasta prenderle, y dar noticia dello al Consejo, [1700]aunq# no le puede delegar la causa començada, por ser como son iguales en jurisdicion, sino

fuesse a falta y en subsidio del c#pañero; [1701]y entre los dichos Tenientes ha lu gar preuencion. [1702]

Tambien conuiene q# **[sect. 64]** los Tenientes de su par te correspondan con el respeto [1703]y fidelidad deuida a sus Corregidores en presencia y en ausencia, [1704]y no consientan en las detracciones y murmuracion que hi zier# los maleuolos del Corregidor por congra ciarse con ellos y lisongearles por tenerlos gra tos para la residencia, ni en ella se confederen c# ellos, ni sean contrarios a su Corregidor en publico ni en secreto, que seria caso muy feo y ver gonçoso. Ni tampoco quiera el Teniente hazerse cabeça en el oficio, y sujetar a su Corregidor, pretendiendo parecer el dueño y el su perior en el gouierno y cargo, reprouando los acuerdos, mandatos y opiniones del Corregidor, porque si la orden de mayor y menor se confunde, serà ruyna y tala de la Republica. Fing# los Poetas, que la cola de la culebra se quexò à Iupiter de su cabeça q# yua siempre guiando y del#tera, y pidio le fues se licito algunos dias precederla, y no quedar atras: lo qual le fue c#ce dido, y la experiencia del daño la enseñò el ertor, porque la cola hizo la guia muy a su costa, por que no atinaua camino ni vereda, y mucho mas a costa de la cabeça, porq# era lleuada por entre abrojos y c#tos, sacudida y golpeada mezquina**[259]** m#te, por ser gouernada contra ord# natural por la parte del cuerpo dispuesta para otro ministerio: assi que vnidos y c#certados el Teniente en que su Corregidor que es la cabeça mande y rija, y los mi#bros, que son el y los otros ministros, obedezc#, y executen, [1705] c#seruar se ha el todo # su fuerça y vigor: y por el contrario resultaran trabajos y perturbaciones.

Para remedio desto, y mejor efeto delo arriba dicho en este capitulo, aconsejo a los Corregidores, que si fuere possible elijan y lleu# Tenientes naturales y vezinos de sus tierras, cuyas calidades, letras y cost#bres tendran mejor conocidas, a los quales si ya no mouiere el temor de Dios, y del Rey, alomenos les mueua la verguença de que tornando a sus tierras han de ver y enc#trar cada dia a sus Corregidores, porque acordados desto hagan el deuer, y les sean leales: y esto baste, y aun me parece auerme alargado mas de lo ordinario en este capitulo, pero la materia es tan vtil y cotidiana, y lo que ay que dezir en ella es tanto, que a mi parecer quedo corto: mire se bien, y tome se como dotrina y auiso de quien tiene noticia y experiencia dello.

SVMARIO DEL Capitulo treze.

D*Añoso es a la Republica auer muchos alguaziles, num. 1 .*

En ocasiones licito es nombrar alguaziles supernumerarios, num. 2 .

IueZ de comission no puede nombrarlos. 3 .

A los alguaZiles supernumerarios de seles la orden por escrito, num. 4 .

Corregidor en muchas partes nombra los porteros de la audiencia, nu. 5 .

Varas de alguaZiles no se den a criados en pago de seruicios, sino tienen ciertas calidades, num. 6 .

Parientes del Corregidor, o de su muger dentro del quarto grado, y otros, no pueden ser alguaziles ordinarios, num. 7 .

Como se entiende el perdimiento del sa lario por la dicha elecion, nu. 8 .

Mire mucho el Corregidor que alguazi les elige, y # sean comedidos, nu. 9 . y 25 .

Alguazil que sinifica, y si ser alguazil es honra o dignidad, nu. 10 . y 38 .

Alguazil que reglas ha de guardar para ser buen executor, num. 11 .

Alguazil obedezca y no tema, ni dissimule, ni rezele de cumplir los m#damientos del Corregidor y Teni# te, y no de auiso a los delinquentes, num. 11 . y 47 .

Execute los mandamientos de execucion, y prenda, y haga pago a las partes, num. 12 .

El orden de abrir los alguaziles, y en trar en casas cerradas, y delos derechos de decimas de execuciones, 13 .

Que penatiene el alguazil sino prende siendo requerido, num. 14 .

[260] *Alguaziles no p#g# substitutos, nu. 15 .*

No saquen bienes, ni prendan sin m#damiento, saluo en fragante delito, y en otros casos, num. 16 .

Resistencia contra el alguazil que excede o executa sin mandamiento, si es punible, num. 17 . y 45 .

Alguazil presente dentro de v#tiquatro horas al que prendiere sin m#damiento, num. 18 .

Persona particular en que casos puede prender, num. 19 .

Alguazilronde de noche, y de dia visi te los mesones y bodegones, y mancebia y rondas, num. 20 .

Que derechos lleuan los alguaziles de las mugeres de la mancebia, nu. 21 .

Euit# los alguaziles las quistiones, da ños, hurtos, y otros delitos. y juegos, y a los que mudan sus abitos de muger, o de hombre, no lo siendo, prendan los, num. 22 . y 24.

Nose acompañen con delinquentes, nu. 23.

No consientan motes, matracas, ni vayas, num. 24.

Encomienda se al alguazil mucho la cordura, paciencia, y templança en la execucion de los m#damientos, y que no tengan mala intencion, ni vsen de crueldad, num. 25 .

Que deue hazer el alguazil viendo q# ay riesgo en prender à alguno, nu. 26 .

Alguazil si pagara por el noble o persona fiable que embio preso sobre su palabra o juramento, y huyò, nu. 27 .

No reciba el alguazil su parte de las penas sin sentencia, ni cobre derechos demasiados, ni se coheche por hazer o dexar de hazer mas o me nos de lo que deue, num. 28 .

El buen executor son los pies y las ma nos del Corregidor, num. 29 .

IueZ si puede hazer execucion y lleuar los derechos della, num. 30 .

La gran importancia que es a la Republica el buen executor, y de los daños de lo contrario, num. 31 .

Informe se el Corregidor de como proceden sus alguaziles, y si hazen estorsiones a los labradores en la tierra: y quantas leguas ha de andar el alguazil por dia para contar su salario, num. 32 .

Costumbre de los alguaziles es robar, y como los Romanos quemauan biuos a los malos alguaziles, y a otros los azotauan, num. 33. y 46 .

Corrijalos el Corregidor, y hagales boluer lo mal lleuado, sin embargo de apelacion, num. 34 .

A cargo de los Corregidores son las culpas de los alguaziles, no presentandolos en residencia, num. 35 .

No escusa al Corregidor no auer sabido que sus oficiales lleuauan derechos demasiados para euitar la pena, porque està obligado a inquirir sus vidas y oficios, nu. 36 .

Despida el Corregidor al alguazil incorregible, num. 37 .

[261] *Alguaziles con pequeñas causas pueden ser despedidos, ibidem.*

Teniente bien puede castigar a los alguaziles, aunque no quitarlos, nu mero 38 .

Si es vil el oficio del alguazil, ibidem, y num. 10 .

Tome cuenta el Corregidor cada dia a sus alguaziles de lo que han hecho, num. 39 .

Assistan de ordinario los alguaziles a las visitas de carcel y audiencias publicas, num. 40 .

Den noticia los alguaziles a la justicia de las prisiones y denunciaciones que huuieren hecho, num. 41 .

No traya el alguazil el preso ante el juez, sino haga su oficio, y metale en la carcel, num. 42 .

No haga el alguazil carcel priuada, num. 43 .

Alguazil no sentencie, ni suelte a nadie sin mandamiento del juez, ibidem.

Que credito deue darse a los alguaziles y porteros en las relaciones y fees que dan, num 44 .

Porteros si han de lleuar m#damiento escrito para que hagan fee sus dichos, ibidem.

No se deue dar mucho credito a los porteros y otros ministros viles en las quexas que proponen, num. 45 .

Alguaziles no estafen a los ladrones, y la pena dello, num. 46 .

Alguazil si està obligado a executar todos los mandamientos de sus superiores, aunque sean injustos, numero 47 .

Iuez requerido, si es mero executor, y ha de executar la sentencia nula, ibidem.

Si puede el Corregidor hazer pagar a los alguaziles las assistencias y fiscalias de los negocios criminales en que no tienen parte, y las prisiones, gastos y premios dellas que se ofrecen a otros, num. 48 .

Alguazil sea muy leal y fiel a su Corregidor y Teniente, num. 49 .

Alguazil en la ronda traya vara q# se vea, num. 50 .

Resistencia al alguazil no trayendo va ra, si es punible, num 51 .

Campana de queda se taña, y a que horas, num. 52 . y 55 .

Alguazil que dize quitò la espada da da la queda, si lo ha de prouar, nu mero 53 .

Si seran bien quitadas las armas, aun que no se aya tañido la queda, si por el relox es dada la hora, num. 54 .

De las costumbres de algunos pueblos en quitar las armas estando encerrado el santissimo Sacramento jueues y viernes santo, y en las romerias, num. 55 .

No ronde el alguazil con musica, ni acechando a los que passan, ni con lebreles de ayuda, num. 56 . y 57 .

[262] *No den ocasiones a resistencias en las rondas, poniendo ellos o sus criados primero mano a las espadas, nu. 58 .*

Quando se inuentaron las armas, y por quien, num. 59 .

De las diferencias y especies de armas, y de las armas que se vsaron en la edad primera del mundo, y que to dos los animales y hombres tienen armas naturales, num. 60 .

Del primer vso de las armas y modo de permission, si er a para solo las gue rras, y de la prohibicion dellas, nu. 61

Por leyes destos Reynos son prohibidas las armas ofensiuas y defensiuas, y son perdidas, y se aplican a las justicias que las toman, num. 62 .

Costumbre inmemorial no basta contr# la prohibicion de las armas, nu. 63.

Armas perdidas solian aplicarse al fisco, num. 64.

Espada y daga pueden se traer de dia y noche antes de la queda, num. 65 .

Espada y daga puede se traer dada la queda lleuando luz, nu. 66 .

Y yendo a sus haziendas o labores, o viniendo dellas, num. 67 .

Y los caminantes, y en que forma y suerte de armas, num. 68 .

El caminante si perdera la espada entrando con ella en la carniceria, o en otro lugar prohibido, num. 69 .

Estr#gero si pierde las armas, y le lig# las leyes y ordenanças destos Reynos, ibidem.

En la caça o nauegacion permitida si se puedentraer armas, num. 70 .

El que lleua atadas las armas, si las pierde, num. 71 .

Los que estan en la calle a las puertas de sus casas en verano con armas, si las pierden, aunque esten de tres arriba, num. 72 .

Cuchillo de escriuania, o de cortar pan, si se puede quitar, num. 73 .

El que tiene dos espadas, y la vna es del compañero, o el que la lleua al espadero, o a su amo, si las pierden. 74

Corregidor y ministros de justicia pueden traer armas, y los de la justicia ecclesiastica tambien, y que sinifica la insignia y potestad de la espada q# se dio a la justicia y magistrados, nu mero 75 . y 76 .

Las justicias no pueden traer Moriscos con armas, ni otras personas a quien se prohiba traerlas, num. 76 .

Soldados de a pie y de a cauallo qu# do puedentraer armas, num. 77 .

Caualleros de la orden de san Iuan quando pueden traer armas, nu. 78 .

Caualleros pardos no puedentraer ar mas vedadas, num. 79 .

Criados del Rey y del Principe quales pueden traer armas, nu. 80 .

Doctores y los abogados si pued#traer armas, num. 81 .

Corregidor y sus oficiales estando en residencia si pueden traer armas, nu. 82 .

*Guardas de puertos, montes, y hereda-***[263]***des, si pueden traer armas, num. 83 .*

Arrendadores de alcaualas sipueden traer armas, num. 84 .

El que trae armas para matar al v#dolero. si las pierde, nu. 85 . y 123 .

La espada de dos manos, y daga de tres esquinas, si se pierde, num. 86 .

Clerigo si pierde las armas, num. 87 .

Moriscos no pued#traer armas, nu. 88

Rufian no puede traer armas, nu. 89 .

Ante la justicia no se puedentraer ar mas dobladas, num. 90 .

Daga sola no se puede traer, num. 91 .

Cuchillos de harrieros, o carreteros, si se pierden, num. 92 .

Si se pueden quitar las armas al que està armado en su casa, num. 93 .

Dos vezes o mas si puede vno ser desarmado vna noche, nu. 94 .

Los que estanen quadrilla si pueden ser desarmados, y que cosas se comprehendan en el nombre de armas, nu. 95 .

Muger si es compreh#dida en la prohibicion de traer armas, num. 96 .

Pistolete, o arcabuZ menor de marca, si es perdido, y para quien, nu. 97 .

Arcabuzes cargados quando se pierden, y para quien, num. 98 .

Licencia para traer armas quien pue de darla, y si se deue dissimular con los que traen armas vedadas, y si puede el Corregidor, o la ciudad per mitirlo, y en que casos, num. 99 .

Alguazil no dexe ni rescate las armas sinsentencia, ni dexe de prender a los sospechosos de pendencia, nu. 100 .

Como se deue auer el alguaZil con el cauallero moço que topa de noche armado, num. 101 .

Ning# cauallero por serlo puede traer armas sino en los dichos casos, porq# la ley es general, num. 102 .

Como deue el alguazil denunciar las armas, y si con solo el pregon de buena gouernacion q#d# perdidas, nu. 103

No aya processo sobre condenacion de armas, y que prouança basta, nu. 104 .

De c#denacion de armas si ha lugar apelacion, num. 105 .

Las vaynas y tiros de las espadas si se pierden, como los sacos del trigo descaminado, y los adereços del cauallo condenado por el daño que hizo, num. 106 .

Las armas que se toman rondando el Corregidor, si son del alguazil que las quitò yendo con el, nu. 107 .

Si es necessario ser vno aprehendido c# las armas para per derlas, o basta ir en su seguimiento, aunque se entre en su casa, o en la yglesia, ora las armas sean vedadas, o no, num. 108 .

Iuez seglar si puede quitar las armas al clerigo en la yglesia, ibidem.

Si pierde las armas el que las arrojò, o escondio del alguazil, num. 109 .

Si puede el alguazil vender las armas que quita, num. 110 .

Armas agenas que se toman, si las pierde el dueño, num. 111 .

[264] *Armas de los delinquentes son de la justicia que prende, quando los delitos se cometen con armas, nu. 112 . y 113 .*

El que hiere vn cauallo, o lebrel con ar mas, si las pierde, num. 114 .

El que hiere con punta de diamante, o con c#delero, o con otro instrum#to de precio, si lo pierde, ibidem.

Alguazil si gana el arcabuz del caçador que prendio, num. 115 .

Portero que prende, si gana las armas, 116

Pesquisidor, y Capitan, quando no ganan las armas, num. 117 .

El que està armado junto al delinquente, pierde las armas, num. 118 .

El armado si se presume delinquente de caso pensado y agressor, num. 119 .

Si pierde las armas el que sin vsar dellas injuria a otro de obra, num. 120 .

El que riñe arrimando las armas, si las pierde, num. 121 .

El que amenaZa o amaga con las ar mas, si las pierde, num. 122 .

El que hiere o mata al vandolero por permission de la ley, si pierde las armas, num. 123 .

Alguaziles rondando pueden buscar y escudriñar las armas, nu. 124 .

Los que nose dexan buscar las armas, que pena tienen, num. 125 .

Si se podra resistir al alguazil desarmando sin mandamiento, nu. 126 .

Exortacion a los alguaziles sobre el modo de quitar armas, num. 127 .

Si son punibles los palos que dan los alguaziles para hazer plaça, aunque se den a clerigo, num. 128 .

Alguazil que prendiendo hiere, o ma ta, que pena tiene, num. 129 .

Alguazil puedejuntar gente armada para executar la justicia, y pedir fauor, y deue se le dar, y la pena de lo contrario, num. 130.

El que huye dela justicia, no la resiste, n. 131

De la moderada resistencia al alguaZil que excede, num. 132 .

Si el alguazil puede herir al que le quiere ofender, num. 133 .

De la aplicacion de la pena de las resistencias, num. 134 .

COMO DEVE EL Corregidor eligir, tratar, y castigar sus Alguaziles, y del oficio dellos, y del derecho de ganar las armas, y de las resistencias. Cap. XIII.

NO ay señal mas cierta, segun **[sect. 1]** Platon, ni mas verdadera, de auerse estragado y corr#pido vna Republica, que hallar en ella muchos medicos, y muchos ministros de justicia, por ser euidente indicio de ma las y deprauadas costumbres la multiplicidad de juezes y oficiales de justicia; y tambien el auer muchos medicos, es señal de la gran destemplança y dissolucion de la vida. Y es cosa cierta, q# assi como las leyes y oficios de justicia causan y acarrean muchos bienes a las ciudades, Reynos, y Republicas: assi **[265]** quando son demasiados, aunque ador n# y causan magestad a los tribunales y magistrados, son causa de mas mal q# de bien. A esto alude lo que alaban de aquel sabio Ecprepes Eforo Lacedemonio, que cortò con vna daga las dos cuerdas que el famoso musico Frinis auia añadido a la citara sobre las siete en aquel tiempo ordinarias, [1706]queri#do por esto el discreto varon cortar el c# cer de los deleites, para que la demasiada melodia y superfluidad sonora no corrompiesse algo de las buenas costumbres. El buen Corregidor acertaria mas, y seria mas preciado, si reduxesse a menos numero los oficiales de justicia, y refrenasse la muchedumbre que contra prouisiones reales y cost#bres de los pueblos eligen y crian [1707]cada dia, cumpliendo con daño de los subditos, y de los otros alguaziles, y de su c#ci# cia, los ruegos de quien se los encaminan, o los contratos de quien les c#pr# los oficios: pues segun dize Iustiniano [1708] el executor no solia ser mas de vno: y en otra parte dize, [1709]q# a lo mas ha de auer dos. El orador

Eschino [1710]fue alaba do de que haziendo diuision de oficios y cargos publicos de Atenas, pu so en esto muy mas estrecha orden y mas bre ue, con que auia mucho ma yor numero de oficiales que en otra Republi ca de aquel tiempo para el grandor que Atenas tenia.
Esto de nombrar mas **[sect. 2]** alguaziles de los ordina rios, no se entiende qu#do se ofrecen grandes ocasiones, como son ve nidas, o passaje de Principes, para dar recado a muchas cosas que son menester, o quando se hazen fiestas, o ay alg# gran concurso de gente, en que conuiene poner ministros en diuersas par tes þa proueer y obuiar lo que podra suceder, o para que prendan en al guna riña, o pendencia, que entonces aun a la persona priuada se pue de dar comission, con q# acabadas las tales ocasiones se acabe su exercicio: como quiera que para ellas no ay ley que prohiba y limite al Corregidor [1711]crear alguaziles supernumerarios, **[sect. 3]** pero al delegado [1712]pro hibido le es: **[sect. 4]** y aduierta se de darles por escri to [1713]las tales comissiones, porque si estos no fuessen criados o familiares del Corregidor conocidos, podria se les resistir, [1714]no lleuando m#damiento por escrito.
Porteros de las audi# **[sect. 5]** cias que con vara gruessa assist# a ellas, puede t#**[266]** bien nombrar el Corregidor, [1715]a#que algunas ciudades he visto que pretenden nombrarlos en sus ayuntamientos, por ordenanças que ellos tienen hechas para tener ministros y criados que los siruan, y tomen los mejores bocados de las carnizerias, plaças, y tiendas, y para que les cobren sus haziendas: lo qual no deue c#sentir el Corregidor, ni perder su derecho y preeminencias en el nombramiento de los tales oficiales, por sercomo son ministros de su tribunal y audiencias, en que no tiene que entremeterse el ayuntamiento, si ya por priuilegio, o otro titulo muy le gitimo no perteneciesse al cabildo el tal nombramiento, que en tal caso deue el Corregidor obseruar la costumbre vsada y guardada de tiempo antiguo.
Mucho de lo que en este capitulo se auia de tratar, està ya en el capitulo preced# te escrito, sobre lo que toca à la elecion de los alguaziles, que tambien pertenece al Corregidor, [1716]como la de los Tenientes, y por no enfadar al letor, ni escriuir cosas superfluas, no se repetira aqui. **[sect. 6]** An te todas cosas deue considerar el Corre gidor de no darlas varas de alguaziles a criados en pago de seruicios, si en el tal criado no c#curren meritos para ello, porque los cargos de justicia no se han de dar a trueco de seruicios temporales ni particulares, ni el oficio publico se deue dar por el seruicio priuado: ni t#po co todas vezes serà buen executor de justicia el que supo ser buen seruidor de casa: assi que no sea el alguazil del car go, el que fue criado del Corregidor, por solo su seruicio, o por otros interesses particulares, si sobre todas co sas no tiene fidelidad, obediencia, bondad, discrecion, diligencia y esfuerço para ser presto y osado en c#plir y executar los m#dami#tos de la justicia: y porque el alguazil ha de ser diligente y presto, dize el refran, Dios te li bre de alguazil moço, y de juez viejo. Y assi Romulo, segun refiere Plutarco, [1717]escogio trezientos m#cebos robustos para su guarda, y execucion de la justicia, que el mismo administraua al pueblo Romano, y por la ligereza y celeridad dellos en c#plir sus m#damientos, se llamaron *celeres,* que quiere dezir ligeros. Di go que han de tener fidelidad [1718]para no recebir cosa indeuida, nidar auiso de lo que les es m#dado. Obediencia para acetar y cumplir todo lo que su Corregidor, o Teniente les mandaren: [1719] con amor, temor, y b# dad, para no hazer perjuyzio, ni injuria a nadie:

[1720]y discrecion para vsar de buen termino c# vnas y otras gentes: y de prudencia y auiso en la execucion de su oficio, para que no dañen lo que el juez bien administrare.

[267] En lo que toca a la prohibicion de la **[sect. 7]** ley Real [1721]para que los alguaziles no se# parientes dentro del quarto grado, o en otros prohibidos del Corregidor, o de su muger, he visto ent#derlo y praticarlo los señores del Consejo, qu#to a los alguaziles o Tenientes ordinarios de los que presenta el Corregidor, y juran en el ayuntamiento quando es admitido al oficio, y traen vara si#pre en la ciudad, o en la tierra, pero no en los nombrados para comissiones y negocios extraordinarios: y assi he visto denegar la prouision ordinaria, para q# las tales personas no vsen de los dichos oficios: lo qual a mi parecer no carece de escrupulo, pues concurren y militan en este caso los inc#uenientes que preuino la dicha ley, o sino son todos, muchos dellos, porque no ay duda sino que mediante las tales personas pari# tes, pueden los Corregidores ser cohechados, y en las comissiones y negocios que se les encargaren, se atreueran a hazer mayores excessos.

La pena de los Corregidores que **[sect. 8]** nombran por alguaziles a sus parientes en los grados prohibidos, dize la dichaley [1722] que sea la tercera parte de su salario: lo qual puede entenderse de todo el tiempo que durare el corregimiento y nombramiento del tal oficial, o del primeraño, para el qual se concedio titulo al Corregidor: pero ni lo vno ni lo otro se pratica, sino que los señores del Consejo lo arbitran y moderan.

Entienda el Corregi **[sect. 9]** dor que segun se muestran ser sus ministros, tal juyzio se haze del Corregidor que los eligio, como se dize por el Ecclesiastico, y en vn decreto. [1723]Y si en este principio yerra, esperar se han notables errores en el progresso del oficio, assi causados de su parte, como de parte de los ministros. Hallo yo, y es ello assi, que el executor del pueblo tiene menos pesadumbre que otro oficial de justicia, porque siendo bien criado y bi# comedido, y no soberuio, insolente, desafora do, ni descortes [1724](como vemos serlo muchos [1725]) y tratando verdad, y c# pliendo lo que le m#d# sus superiores, ni tiene alguno razon de se que xar del, ni ya que se q#xe, dexara de ser alabado de lo que bien haze.

Este nombre alguazil, **[sect. 10]** segun las leyes destos Reynos, [1726]es Arabigo, y quiere dezir hombre q# ha de prender y lleuar presos a la carcel, y justiciar por mandado del Rey, o de sus juezes, a **[268]** los que huuieren come tido algun yerro. Afirma Zorita en sus anales, [1727]que el oficio que antiguamente llamauan al guazil del Rey, era preeminente, y hazia oficio de Capitan en muchas cosas, y por ventura seria el oficio que oy se llama Alguazil mayor de Castilla, o alguazil dela Cor te. [1728]El oficio de alguazil, segun Acursio, [1729]no tiene rep#sentaci# Real, ni jurisdicion, ni dignidad, pues su nombre mas es de solicitud, que de orden y h#ra: [1730]y assi se llama oficial, o siruiente, porque es ministro y executor de la justicia, y del derecho de la parte: [1731]y tiene otros nombres va rios, segun sus efetos y oficios, como de los Ro manos y otras prouincias lo refieren los auto res: [1732]y de la reputacion deste oficio trataremos luego. Todo el oficio del alguazil casi se encierra en quatro reglas que deue cumplir cuydosamente.

La primera es, que pren **[sect. 11]** da los que se le m#dar# con toda diligencia, y no lo dissimule, [1733]ni dè aui so a los delinquentes, [1734] ni lo recele, ni lo tema, ni lo c#tradiga,

so pena de susp#sion de oficio, [1735] saluo en caso notoriamente injusto, como adelante diremos.

La segunda regla es, **[sect. 12]** que execute los m#dami#tos de execuciones y prendas sin pereza y limpiam#te, y demanera que los acreedores sean pagados sin dilacion, y haga lasexecuciones c# forme al tenor de los mandamientos: **[sect. 13]** y qu# do para hazerlas, o para prender, o secrestar bienes, huuiere de abrir o descerrajar puertas, sea porla forma que da la ley, [1736]con assistencia de algun Alcalde, o Regidor, o jurado, siendo en aldea, o con testigos: y en lo que toca a muchos articulos y dudas de la materia de execuciones y derechos de llas tocantes al alguazil, no trato aqui, por no hazer tan larga digression, y assi lo remito a lo escrito por los Doctores. [1737]Y cerca de los derechos de los caminos, y de las execuciones pedidas por vna obligacion contra muchos, diximos lo en otro capi-**[269]**tulo. [1738] **[sect. 14]** Y sepa el algua zil, que si siendo requerido que prenda o execute a alguno, o dando se le de manifiesto no lo haze, està obligado a la estimacion del pleito [1739] è interesse de la parte: y en este caso y en los que se prouare ser negligente el alguazil en executar, es tà el Corregidor obliga do a satisfazer por el. [1740] Y aduiertan los algua **[sect. 15]** ziles de no poner otros sustitutos en su lugar y oficios, ni dar los mandamientos a los porteros, ni a sus criados, para que los executen por ahorrarse ellos de trabajo, y lleuarse los derechos, de lo qual suelen seguirse inconuenientes de no executarse los mandami#tos, porque los tienen muchos dias en su poder cobrando los derechos dellos ca da vez que van a las aldeas sin hazer efeto, y tienenlos por pegujar: y ya quando los vienen a executar, es tarde, y no con aquel termino y efeto que se deue, y suceden desacatos, menosprecios, y resistencias, cohechos, y robos de los tales sustitutos, y otros males, con tantos executores y velleguines; a que no se deue dar lugar: y mu cho menos a los porteros, pues lo prohibe el derecho comun y la ley del Reyno, [1741]ni aun en caso de ausencia, o de enfermedad no se pratica que puedan nombrar sustitutos sin orden del Corregidor, [1742]aunque al Doctor Azeuedo le parezca en este caso lo contrario, [1743] quanto mas dar las dichas comissiones los al guaziles estando ellos presentes.

[270] Tambien aduiertan los **[sect. 16]** alguaziles de no prender ni sacar bienes a nadie sin m#damiento de su superior y por escrito, [1744]no general, sino q# especifique las personas: y al alguazil le està bien, porque tiene mejor defensa y disculpa de lo que por el tal m#damiento executare. [1745] Pero esto se limita en ciertos casos que pon# vna ley de partida, y los Doctores, [1746]y el principal es si en fragante de lito [1747]topasse a algunos con el hurto, o en la p#dencia, o en otro acto ilicito, o despues de declarados por delinquen tes los topasse en la fuga, que entonces de su #pia autoridad los pue de prender: o si se ofreciesse ocasion muy instante, en que conuiniesse prender sin mandami# to por escrito, que tam bien bastara tener ord# para ello de palabra; o si el juez le mandasse q# c#pareciesse, y traxesse ante el alguna persona, tampoco para esto es necessario mandamiento por escrito, [1748]ni para sa car prendas por sus salarios: [1749] **[sect. 17]** y es bien no ex ceder en esto los alguaziles, ni de lo que se les manda y ordena, ni hazer desafueros ni insolencias contra el intento y voluntad de su juez y superiores, por las resistencias que suelen lici tam#te causarse dello, y executando sin mandamiento, porque su hecho en tal caso es como de persona particular, y no como de ministro de justicia, segun la distincion

mas segura de los Doctores, y la resolucion de Iulio Claro. [1750] Pero deue aduertir el al **[sect. 18]** guazil de presentar den **[271]** tro de ventiquatro horas ante el juez [1751]al que assi prendiere sin mandamiento. **[sect. 19]** Y no solo ay casos en que los alguaziles pueden prender sin mandamiento, pero t#bi# lo pueden hazer personas priuadas. [1752]Y aduierta el alguazil en los casos que se ofrecen, q# el escriuano que se hallare presente, o sino otro, que ponga por memoria y escriua [1753]lo que passa, y los testigos en m#brete, hasta dar noticia dello al Corregidor, y que el m#de recebir la informacion.

La tercera regla que **[sect. 20]** han de obseruar los alguaziles es, que (pues s# comparados a centinelas, y a los Irenarcas q# diputau# los Romanos para buscar ladrones, y corregir las costumbres, segun diremos en otra parte, [1754]) ronden de noche, por los maleficios que de ordinario entonces se cometen, [1755]y tambien de dia, y visit# los mesones, y echen dellos las ruynes mugeres, y vean los bodegones, y tabernas, y ech# dellas los ociosos y jugadores, y visiten la m#cebia, [1756]y hagan que el cirujano a quien toca, vi site las mugeres que ay en ella, si estan contagiosas, **[sect. 21]** que en esto ay gran descuydo y daños de gente moça è incauta, pues lleuan los alguaziles dellas ciertos derechos y perdizes, [1757]y no den lugar que esten alli hombres de proposito, por las quistiones que suelen causar, ni q# las mugeres esten a las puertas irritando con pa labras y dichos lasciuos y deshonestos, [1758]ni que los padres de las tales casas tomen y reciban estas mugeres en em peño, ni les empresten demasiado. **[sect. 22]** Y no c#si# tan que se haga fuerça, ni hurto ni vellaqueria, ni que se tomen por fuerça las cosas que se traen a vender, ni las que se traxeren señaladamente para algunas personas, [1759]ni prendan a los q# las traen a vender, so co lor de achaques y cal#nias: [1760]y prendan los q# **[272]** toparen cometiendo delito, y presentenlos a la justicia, como queda di cho; y a los que hallar# jugando por el c#sigui# te; y no les tomen el dinero que tuuieren del# te, sino tan solamente la pena: [1761]y a los hombres que toparen en abi tos de muger, o mugeres en abito de hombre, contra lo que se dize en el Deuteronomio y ley de partida, [1762]prend#los tambien y present#los ante la justicia. No se acompañen con ribaldos delinquentes retray dos, o desterrados, para que les malsinen a otros, y siruan de porquerones, porque estos (allende q# esto es delito muy graue) despues de recogido y acostado el alguazil, salen a hazer insultos y maldades de por si, y con los porquerones, confiados en su amistad: a los quales por querones quien de los otros alguaziles y ministros assi los topare, bi# los podra desarmar. [1763]Euite todos daños, alborotos y questiones, [1764]sin dar lugar a pendencias; para hazer prisiones y tomar armas, ò tener o tros aprouechami#tos, so pena de priuacion de oficio. [1765]No consienta motes, ni matracas, y todos los delitos que vi nier# a su noticia (infor mando se ser cierto) dè cuenta dellos a su Corregidor para que se casti guen: [1766]y no sea con malicia, por odio, o por da diua, porque seran ellos castigados: [1767]y no pr#d# a nadie con achaque pa ra cohecharle. [1768]

La quarta regla que **[sect. 25]** deue guardar el alguazil, es, vsar de comedimiento y buen termino, [1769] en especial con mugeres, y en las causas ciuiles, y tener cordura, templança y paciencia: la qual es muy necessaria en los executores para sufrir y passar los dessabrimientos y enojos de todas las personas con quien entienden en la execuci# de sus

oficios, como quiera que todo lo que en ellos suelen hazer, es en desgrado y disgusto de la persona contra quien se executa, ora sea pr#diendole, o sacandole prendas, o quitandole las armas, o la possession de alguna cosa, o ent#diendo en executar en el algun castigo personal, o otras cosas semej# tes, de las quales no puede dexar de ofenderse la persona executada, y dezir **[273]** a vezes palabras de enojo, en ofensa de quien le executa, y descomponese algunas vezes a resistirle de obra, de que se suelen seguir escandalos y castigos: para cuyo remedio deuen los alguaziles ser cuerdos, medidos, y templados, y pacientes para saber executar lo que hizieren con la menos carga, ofensa, y pesadumbre de los executados, que ser pueda, segun lo dispuesto por vna ley de partida, [1770]y tolerar los enojos y dessabrimi#tos que en ello passaren, sin enc#derlos mas, ni dar ocasion a rompimiento ni resistencia per sonal, de la qual se les suelen seguir a los juezes grandes trabajos y desassossiegos, por culpa y descomedimiento e imprudencia de sus alguaziles, y por esto no se ha de c#sentir ni sufrir en el oficio executor alterado, ni reboltoso, [1771]como no se puede sufrir el negligente, ni el codicioso. [1772]

Sean discretos y recatados los al **[sect. 26]** guaziles, quando entendieren que ay riesgo en prender alguna persona valiente, o arriscado, o principal, en que por buen termino, o con otro color le traygan ante el Corregidor, o Tenien te, o les den noticia dello, por euitar escandalo, o alguna resistencia, [1773]porque ay algunos hombres, en especial mancebos entonados y locos, que si el alguazil los topa de dia con espada mayor de marca, o con vestido contra la prematica, o en otra ocasion, por la qual conuenga prenderlos, dan ocasiones a pesadumbres y dificultosas prisiones.

Tambien aduiertan los executores de la justicia en no tener mal ani mo ni crueldad en la execucion della, y consideren la reuelacion que refiere san Gregorio [1774] de vn santo, que vio padecer en el infierno vn amigo suyo, porque executaua las sentencias de juezes, no por el seruicio de Dios, sino con mal pecho y crueldad.

Aqui se puede resol **[sect. 27]** uer de passo, si el alguazil, que debaxo de juramento o dela palabra embio preso al cauallero, o persona fiable, y se fue y huyò, estara obligado al interes de la parte, o a la pena que la tal persona deuia. En lo qual digo, que si el caso o negocio no fuesse muy criminal, o arduo, que se es cusara el alguazil, que se c#fio de persona prin cipal y de credito, y el juez y carcelero que le pusieron en mas ancha carcel, como en estey en otros casos semejan tes està dispuesto en de recho: [1775]pero recatese el alguazil en tales ocasiones, y execute sus man dami#tos y ordenes c# buen comedimiento, y con efeto, porque no v# ga a litigar y disputar sobre el credito del que **[274]** no se le guardò a el, ni le cumplio la palabra, y le ha de poner en riesgo de pagar la deuda, o la pena; como dize Angelo [1776]que se vio el Gouernador de Bolonia por otra tal confiança, y padecio verguença publica, y otras penas: y este año de nou#ta y dos el alguazil de Corte q# se fiò del secretario Antonio Perez, y se le fue de la prision donde le guardaua, tambien fue condenado. En este ca so ni en otros no escusa la confiança hecha de muger noble, porque a las mugeres no se ha de dar credito, segun Tiraquelo, y otros: [1777]y la pena que en este caso se ha de imponer a los mi nistros de justicia por las tales confianças, es arbitraria, segun lo resuelue Menochio. [1778]

No reciba el alguazil **[sect. 28]** cosa alguna sin que sea por sentencia passada en cosa juzgada, ni dissimule [1779]den#ciaci# por dadiua que le ofrezcan, ni reciba presentes ni

cosas de comer de los presos, ni de otro alguno, ni derechos demasiados, pues en concien cia los deue restituir, y a ello en cierto caso y forma le obliga la ley, [1780] ni lleue derechos de execuciones hasta que la parte sea cont#ta, ni lleue mas de los que de costumbre se lleuan en el lugar donde reside, c# tanto que no excedan de los contenidos en el aranzel nueuo, aunque la parte se los ofrezca de grado: y no lleue derechos de vn camino a dos òmas personas, sino fue re repartiendolos entre todos, segun y como en otro lugar dezimos: [1781] **[sect. 29]** y con esto, y con la buena diligencia tengase por dicho, que el buen executor es los pies y las manos del buen Corregidor, con el qual se h# de cumplir sus juyzios y acuerdos.

Aunque de la obliga **[sect. 30]** cion y oficio mercenario deljuez, que sirue a la accion y demanda, obligado estaua el juez a **[275]** executar el mismo su sentencia en lo ciuil, y aun segun el oficio noble del juez era lo mismo, segun Bartulo, Pau lo y otros: [1782]y esto sin costas y expensas de las partes, como cosa anexa y obligatoria al oficio: y assi estaua obligado el juez a dar quien executasse, [1783]y lo pagaua el fisco, y el juez ayudaua a ello de los frutos de su oficio: [1784]pero porque al juez por condenar al reo se causaua vn odio, y por executar su sentencia, se causa ua otro muy mayor, pa recio que estos oficios no los hiziesse vno solo, sino que las causas que vno condenasse, las executasse otro: y assi por derecho destos Reynos [1785] ya ay alguaziles para to do, y se pagan a costa de las partes: mas si faltasse alguazil, bien podra el Corregidor, o el Teni# te, hazer la execucion, y lleuar los derechos de la decima, como se pratica, quando presentes las partes se pide y man da hazer la execucion: y porque podria huyr el deudor, dize el Corre gidor, o Teniente, por defeto de alguazil, yo hago la execucion, y m#da a vno de los porteros, o al que no lo es, que se halla presente, q# le lleue a la carcel.

Dezimos pues, que **[sect. 31]** porque el fin de la justi cia es la execucion, el executor es el neruio della: porque veamos, que vale mandar prender, si no ay quien pren da? Que importa proueer que se hagan execuciones, sino ay quien execute? De que sirue ordenar que con gran secreto se cumpla vna cosa que conuiene a la execucion de la justicia, si no ay quien guarde el secreto? y antes ay quien auise del negocio. [1786]Para que se arrisca el Corregidor, en dezir que ha de ygualar a los grandes con los chicos, si no tiene executor que se atreua a echar mano de vna mosca? Por esto dizen el Iurisconsulto Pomponio, y el Papa Bonifacio Octauo, y otros, [1787]que no sirue de nada establecer le yes, si no ay quien las execute: y segun Acursio, [1788] dar sentencias, si no ay quien las ponga en efecto. A este proposito di ze vna ley del fuero, [1789] hablando de la diligencia de los alguaziles, estas palabras: *Porque maguer los juezes tenganen si todas las bondades que de-***[276]***uen auer, no bastaria, si los merinos no fuesson acuciosos y diligentes, &c.*

Y san Ysidoro [1790]dize, que ay mu chos juezes rectos, pero tienen ministros remissos, o crueles, y tiranos, los quales son como suelen los Poetas pintar a Scila con rostro humano, rodeado de rostros de perros: de la misma suerte acaece a los buenos y rectos juezes, que muchas vezes su humanidad y m# sedumbre, y buen zelo y pecho para hazer justicia, la aguan, la afean y conturban sus malos colegas y ruines ministros. Lo mismo sintio el Emperador Iustiniano en vn Aut#tico. [1791]El al guazil que busca dineros para ahorrar y boluer rico a su tierra, y amigos que le fauorezc# en la residencia, descuy dado està en lo que con uiene a la honra de su Corregidor, y aun oluidado de la necessidad de la

Republica. Los populares no se quexan to das vezes de ser fauorable el Gouernador, y no murmuran siempre de que es inorante su Teniente, pero dan gritos de que el alguazil es negligente, y que no prende hombre, ni executa mandamiento en que no le va interesse. Maldito sea este idolo tan adorado por los codiciosos, que aun en los negocios de justicia no se da ya passo con ligereza, ni se cumple acuerdo con diligencia, sino bayla el dinero en casa del executor, segun dize Aristoteles, [1792]y no como quiera, no segun el aranzel, ni segun la tassa permitida por vna ley [1793]y costumbre, que da facultad al Corregidor para constituir salario, ni segun la mala costumbre de algunos pueblos, donde dizen que por prender vn hombre, tienen vn real de derechos, sino quando el acreedor, o el demandado, o el acusador, o el acusado, dan tanto dinero, que se llegue buen monton al cabo del año: y desta suerte venden la execucion de la justicia a peso de oro, los que seruian a vn hombre particular aun no a peso de cobre.

Tengan muy a cargo los Corregi **[sect. 32]** dores de saber è informarse de la fidelidad, diligencia, limpieza, bondad de sus alguaziles, en especial de los que andan por la tierra, que suelen aprouecharse mas licenciosamente, tom#do a los labradores sus bestias para sus negocios, [1794]lleuandoles de rechos demasiados, y sa lario de vn dia por vna legua de camino, deui# do c#tar a ocho leguas por dia, segun en otra parte diremos: [1795]y hospedandose en sus casas a si, y a sus caualgaduras a costa dellos, [1796]y esta**[277]** fandolos, quando se sacan mulas, o vagajes, o naues þa el seruicio del Rey, o de la Republica, sacando mas de los que se les ordena por fieros y terrores, y libertando algunos, porque les den di neros, [1797]y tal vez cohechandolos porque no los quint# y saquen por soldados quando se leu#ta gente de guerra, o se va por concejo, o por man dado de la justicia a alguna labor, o seruicio publico: o porque no los hagan oficiales de concejo, [1798]porq# la cost#bre destos alguaziles y executores es fraudul#ta y mala, e inclinada a robar: [1799]y como dize Acursio, [1800]sab# muchas vellaquerias, y lasvsan mas q# otros: y Tiberio Deciano refiriendo a otros [1801]los llama viles, m#tirosos, y vn genero de h#bres maluados, que por vn pequeño interes v#deran diez hombres: y no les falta razon, porque los mas son desta manera. Y no se descuyden los Corregidores y juezes de mirarles a las manos, a titulo de que son criados, y que estan en cargados de su seruicio, o por otros interesses indeuidos, q# Dios les demandarà el descuydo que en ello tuuieren: y se juzgarà dellos lo que dize el Espiritu santo, [1802]q# qual fuere el que gouierna, tales ser# sus ministros y oficiales, y aun losciudadanos. Y si los hallaren justificados en sus vidas y oficios, a vnos regraci#les lo que hazen, y a otros loen les su voluntad de lo q# desse# hazer: y si por informacion, o a pedimi# to de parte, resultaren culpados, corrij#los: **[sect. 34]** y si al go huuieren mal lleuado, no se lo consientan, ni dissimulen, [1803]sino ha gan que lo bueluan, [1804]sin embargo de apelacion, [1805] **[sect. 35]** porque daran cuenta dello en residencia, [1806]no present#dolos en ella, [1807] y pagaran lo que ellos huuieren mal lleuado, **[sect. 36]** aunque digan que no lo supieron, ni vino a su noticia: [1808]porque el Corregidor se presume que sabe los hechos de sus oficiales, cuyas cos-**[278]**t#bres y oficios està obligado saber, inquirir, è informarse, como el pastor a velar, para que el lobo no coma las ouejas: y no se disculpa con dezir que no lo supo, ni lo vio, [1809]como lo dio a entender Isocrates, escriuiendo a Demonico, [1810]y assi les

deue castigar qualesquier excessos que hi zieren. [1811] **[sect. 37]** Y quando el alguazil fuere tal è incorregible, de spidale lue go sin mas dilacion, pues no haze lo que deue, [1812] que contra estos oficiales inferiores ay mas especialidades de derecho para castigarlos, y quitarles con mayor facilidad los oficios sin respe to, ni processo, ni apela cion: [1813]y con esto cessar# los cohechos y maleficios que cometen: **[sect. 38]** y de la misma manera los puede castigar el Teniente que el Corregidor, a#que no los puede quitar ni amouer tan libremente: [1814]saluo que como juez ordinario los podra condenar en priuacion de oficio, porque el ministerio de los alguaziles es baxo y de poca calidad: y antiguamente en estos Reynos [1815]dauan tormentos: y entre los Ro manos, segun refiere Pedro Gregorio, [1816]fueron reputados por tales: y se dize, que auiendo Anibal tomado en la guerra cier tos soldados de los Brucios, por afrentarlos no quiso que fuessen sus soldados, sino que fuessen co mo esclauos a seruir de alguaziles delos magistrados prouinciales: y q# los lictores eran como nuestros alguaziles, que prendi# y atauan los presos: y poresso se llaman sirui#tes y oficiales: dexado a parte muchas pesadumbres, que executando sus oficios, es forçoso que oyan y sufran indignas de hombres h#rados.

Tomeles cuenta el Co **[sect. 39]** rregidor cada dia de los mandamientos que cumplieron, y de los delinquentes que han pr#dido, las partes y lugares que h# visitado, la ronda que han hecho, los vagab#dos q# han esp#tado, y los ladrones que han seguido: y en fin tomeles cuenta en que han ocupado el ti#po.

[279] En las audiencias pu **[sect. 40]** blicas y visitas de carcel hallen se los alguaziles presentes, [1817]para que executen lo que alli fuere m#dado por el Corregidor o por su Teniente, y para dar la causa y razon de los presos que han traydo, porque no se dexe de proueer lo que a su justicia c# uiene: y acompañen al Corregidor, y al Teni# te, quando fueren a alg# negocio de justicia, para que hallen quien ayude, fauorezca y cumpla sus mandamientos: [1818]y si to mar# algun delinqu#te en fragante delito, presentenle luego ante el Corregidor, o su Teni# te, o alomenos denles cuenta dello dentro de ventiquatro horas (como q#da dicho) y antes si pudieren de como le tienen preso, y porque causa le pr#dieron: [1819] **[sect. 41]** y no se contenten con dar la dicha noticia a los escriuanos, como vsan y hazen mal muchos alguaziles, segun dotrina de Baldo, [1820]q# den#cian #te ellos sin acudir a las justicias, y los escriuanos reciben las informaciones, y les dan m#damientos de prision, y los alguaziles prenden los culpados, y hasta que se visitan no lo sabe la justicia; como quiera que aun la prision de los que ellos denuncian, no la pueden ellos hazer, y se deuia cometer a otro alguazil, conforme a vna ley imperial, [1821]q# reprueua la mala costumbre que en esto auia; la qual aun el dia de oy preualece; aunque a los denunciados, si los topassen, bien los podri# detener y prender. [1822]

Quando el juez mandare prender a **[sect. 42]** alguno, no soy de parecer que el alguazil se le trayga ante el, pues con justificaci# se mandò hazer la prision, sino que le lleue a la carcel, donde se le mandò q# le pusiesse; porque suelen algunos alguaziles subir los que traen presos ante el Corregidor, o su Teniente, y alli en presencia de todos hazen declamaciones, instancias y plegarias, y nunca faltan terceros presentes que importunan al juez para alterar en lo proueydo, y la causa si es secreta, se publica: por lo qual he repreh#dido algunos alguaziles, sino que hagan su oficio como se les m#dò, y p#gan al preso en la carcel, sin traerlo ante el juez. Vna ley de partida, y algunos Doctores dizen,

[1823]q# siendo el pre so hombre de buena fama, podra el alguazil sin apartarse del dexarle ir a su casa para dexar orden en ella: pero esto no se pratica, y podria hazerse alguna vez, sufri#dolo el negocio, y la calidad de la persona. **[sect. 43]** Y no le passe por p#sami#to al alguazil lleuar al prefo a otra casa por carcel, ni hazer en la suya car cel priuada, porque aunque tenga facultad de prender, no la tiene para detener al preso sin manifestarle à la justicia: e incurrira en pena capital por ello, segun lo dispuesto en derecho: [1824] **[280]** aunque ya es arbitraria en caso dudoso, segun Angelo, y otros. [1825]T#poco se atreua el alguazil, ni aun lo imagine, juzgar, ni sentenciar, o soltar alguno, que seria mal caso, pues no tiene facultad para ello. [1826]

En las relaciones que **[sect. 44]** algunos destos alguaziles hizieren de lo que toca a los oficios en que son constituydos y deputados, da se les credito [1827] por el juramento que hizieron quando fueron re cebidos al oficio, en especial en las visitas de bodegones, tabernas, casas de juego, y toma de armas, siendo cosas de poca importancia, en q# ellos no sean muy interessados, como se dacre dito por derecho y ordenanças c#firmadas a la guarda de los montes, pastos, y heredades, y # puertos y aduanas, sien do publica y jurada, en lo que prenda y den#cia, [1828] (aunque el consejo suele al terar esto en lo que estos han de lleuar parte) y al portero, o nuncio, o escriuano que haze, o de q# hizo la citacion, ora sea de remate, o en otra ma nera, o al pregonero q# da fee del pregon, porq# esto es de lo c#cerni#te a sus oficios: [1829]y lo mismo quando dan fee que el citado respondio que no queria venir: en lo qual aunque ay diuersas opiniones, y la vna tiene, que en este caso es arbitrario al juez el dar credito al que citò, ò al que fue citado; la mas ver dadera es, segun Amedeo, M#chaca, y otros, [1830] que se deue en dudadar credito al ministro, en especial siendo escriuano: saluo si la parte niega y prueua lo contrario: [1831]pero quando el **[281]** alguazil, o ministro, da fee que le maltrataron, haziendo la citacion, o toma de armas, o otro oficio, no se le da credito para mas que inquirir aquello, segun la comun resolucion, [1832]porq# esto no es anexo a su mi nisterio, y el es muy interessado en ello, porq# pretende vengança, y la pena pecuniaria de la resistencia, y exageran mucho qualquier cosa para indignar al juez: y aunque vna ley de partida [1833]es visto derogar las dichas comunes opiniones, pues dize que la citacion se prueue por el dicho del ministro, y por otro testigo; y si es de algun portero, o n#cio, por otros dos testigos: y Gregorio Lopez alli [1834]passa con esto, pero no veo que se guarda ni pratica la dicha ley, sino las comunes resoluciones, y que se da credito al alguazil, o al escriuano, y aun al portero por la fee que da de la tal citacion, y a la guarda pu blica en la denunciaci# que haze, aunque aya de lleuar parte de la conde nacion (como queda di cho.) Mas es de aduertir, que los dichos porteros han de lleuar m#damiento escrito [1835]de la justicia para citar, con lo qual haran fee, y no de otra manera: y estan obligados a mostrarle a la parte a quien citan. Pero si el portero, o n#cio fuesse tan bellaco, vil, o borracho (como son algunos) no solo no se le deue dar credito, [1836] pero ni aun consentirle vsar el oficio: **[sect. 45]** y por los tales viles ministros no se presume, y pueden los resistir sino lleuan mandami#tos, [1837]y el juez deue estar muy recatado en no dar tanto credito a estos alguaziles y oficiales en las quexas y acusaciones que proponen.

Guarde se mucho el **[sect. 46]** alguazil, y los que con el andan, de no estafar los ladrones, ni ir a la parte con ellos, segun dize Paris de Puteo: [1838](por lo qual vimos el año de nouenta y dos castigar con pena corporal a vn alguazil desta Corte, y a su muger) ni consientan traer armas vedadas para que aya quistiones, ni participen por ello de algun ilicito interes: y los alguaziles o ministros que tal hiziessen, dispusieron los Emperadores **[282]** Valentiniano, y Valente, y lo dizen Bartulo, y otros, [1839]que fuessen publicamente quemados biuos: o segun otra ley mas piadosa de Honorio, y Teodosio, [1840]verg# çosamente açotados.

Aqui se puede resol **[sect. 47]** uer, si el alguazil està obligado a executar todos los mandamientos de su Corregidor o Teniente, tuertos, o derechos: y si puede dexar de cumplir y executar la sentencia o mandato injusto del superior, o sin embargo de la apelacion interpuesta: en lo qual Innocencio, Bartulo, Baldo, Angelo, y otros Doctores [1841]tien# que no solo no està obliga do el alguazil a executar la tal sentencia, pero que deue so pena de castigo impedir y resistir la execucion della: y pue de se para esto traer vna ley de partida [1842]que dize assi: *E que cumplan to dos los sus mandamientos que ellos fizieren derechamente:* induzi#dola al sen tido contrario, que los que no fuer# m#dami#tos derechos, no los deuen cumplir: y tambien se puede traer otra ley del Reyno, [1843]q# dize, *Los alguaziles cumplan lo que les mandaren toc#te al oficio de la justicia:* luego si no es justicia, no lo han de obedecer.

Pero esta dotrina yo la entiendo, quando el superior mandasse al alguazil que executasse al guna cosa tan desaforada, exorbitante y notoriamente injusta, y con tra ley, o contra algun notorio innocente, indefenso, o sin fulminar processo, y sin conocimiento de causa: [1844]o como persona priuada y particular; o que manifiestamente constasse a qualquier hombre sin letras dela iniquidad de la tal execucion, o le huuiessen requerido y pro **[283]** testado al alguazil que no lo executasse, y fues se el daño irreparable, y el tuuiesse lesa la conciencia, como executor y ministro publico en executar la tal injusticia, y no como persona particular y priuada: en tal caso euidente iniquo, peruerso, y disparatado deue el alguazil escusar se de executar, [1845]y pecaria si executasse: [1846]pero de otra manera, y en ca so de duda, siempre el al guazil deue obedecer al ministro publico, superior y juez suyo, que prouee, y manda en lo con cerniente a su oficio, y executar lo que se le m#dare, [1847]a#que o parezca, o sea injusto, segun dicho es: y estara disculpa do del daño que dello se causare, pues a el no le incumbe examinar los meritos del processo, ni conocer de la justicia del, ni si es nulo, segun Baldo, y otros, [1848] y assi dize vna ley de la Partida [1849]estas palabras. *Otrosi dezimos, que si alguno fiziesse daño, o tuerto a otro por mandado del juz gador del logar, que el juzgador que gelo mando fazer, es tenudo de fazer emienda, e non aquel que lo fizo, &c.* como quiera que el dicho examen y aueriguacion de las causas, y justificacion de la sent# cia, es ageno de la profession, oficio, y ministerio del alguazil, lo qual no lo es del juez q# tiene juridicion, para dexar de cumplir sent#cia agena, nula, o injusta, el qual no es mero executor que ha de examinar la justicia della, [1850]ni tam poco es ageno, ni impropio del Teniente le trado c#tradezir lo mal sentenciado por su Corregidor, como diximos en el capitulo precedente.

Arriba diximos que es **[sect. 48]** tan obligados los alguaziles a denunciar ante la justicia todos los deli tos que vinieren a su no ticia: pero es de ver, si por sustanciar y seguir las tales causas en que no tienen interesse, ni parte de la pena por la ley, podra el

juez m#darles pagar alguna cosa por **[284]** su trabajo; y lo mismo quando el juez los nombra por fiscales de alguna causa, en que no ay parte interessada: y digo que se les deue gratificar la ocupacion, porque el trabajo no quede sin galardon: [1851]y assi se pratica, saluo en los casos en que el juez procede de oficio, y lleua la parte del denunciador, segun disposicion de la ley, [1852] como es en el amancebamiento, y en otros; o quando la parte querellante se huuiesse desisti do de la causa, que entonces sucede el oficio del juez; aunque en este caso suelen de ordinario nombrar por fiscal alg# alguazil, o procurador del audiencia, y pagarse le su trabajo. Y si puede el Corregidor dar premio a los alguaziles por las prisiones, o manifestaciones de famosos de linquentes, por estar ellos obligados a hazer las en razon de sus oficios, y si los gastos que hizieren en ellas, se les deuen pagar, dezimos lo adelante. [1853]

Deue estar muy aduertido el buen **[sect. 49]** alguazil de ser zelador de la honra de su Corregidor, y boluer por ella en su ausencia con cordura y discrecion, y si huuiere alguna nota del en el pueblo, auisarle dello en secreto, y con respeto, que si de su fidelidad y bondad tiene el Corregidor satisfacion, agradecer se lo ha, y corregir se ha; aunque éste oficio es maspro piodel Teni#te: pero no es age no del bueno y fiel alguazil.

DE LAS RONdas de los Alguaziles, y toma de armas.

Y Porque los algua **[sect. 50]** ziles suelen exceder por la mayor parte en el tomar ar mas indeuidamente, pondremos aqui por conclusiones algunas dudas en que tropieçan ca da dia. Y digo ante todas cosas, que de noche el alguazil trayga vara que se eche de ver, para que sea creydo y conocido, [1854]pues cada qual deue traer la insignia de su oficio, [1855]porque no le m#dan al alguazil que ande como Almogauar, [1856]o espia contra enemigos, sino como oficial de justicia #tre subditos, por que no pretendan inorancia en el respeto, **[sect. 51]** y sino le conocieren, le re**[285]** sistan sin pena. [1857]

Haga tañer la campa **[sect. 52]** na de queda a las horas q# esta proueydo por leyes destos Reynos [1858]y prouisiones acordadas, vna hora entera, de nueue a diez, desde san Miguel hasta pasqua de Flores, y desde alli hasta san Miguel de diez a onze: **[sect. 53]** y es to le importa al alguazil, porque para justificar la toma de las armas, el ha de prouar ser dada la queda, porque el que se funda en el tiempo, o en el lugar para arguir delito, ha de prouar expressamente el tal lugar, o ti#po. [1859]Algunos quieren considerar, que en los lugares pequeños se ria superfluo tañer la queda toda la hora ente ra, porque en breue los que andan fuera se pueden acoger a sus casas: pero no se sufre altercar aqui esto, porque la ley generalmente lo dispone, y assi se ha de entender.

Vna sola cosa me pare **[sect. 54]** ce, que si por malicia del sa crist# alguna noche no se tañesse la campana, y despues de la hora se to massen algunas armas a donde se pueden oyr los reloxes, no serian mal tomadas, por lo que dizen Baldo, Alberico y otros Doctores graues, [1860]que si la c#pana no se tañesse por prohibicion de la Iglesia, como en las noches del Iueues y Viernes san to, no por esso deuen de xar de r#dar los juezes o al guaziles, y tomar las armas; porque lo que es in troduzido por culto de la Iglesia, en este caso no da licencia para delinquir: y assi como si la c#pana de la queda se tañesse antes de la hora q# la ley dispone, no se podrian quitar las armas, sino que se atenderia a

la verdad y al tiempo licito y permitido traerse, assi mismo si no se tañes se la campana, se consideraria la hora y relox para la prohibicion o per mission de traer armas. Y aunque despues desto escrito he visto q# Azeuedo [1861]siente y quie re fundar lo contrario contra Alberico, no me satisfazen sus fundam#tos en materia fauorable a la Republi ca, qual es la paz y quietud della, que se encamina mucho con la dicha prohibicion de traer armas de noche.

En Badajoz se vsa quitar las armas **[sect. 55]** el Iueues santo despues de encerrado **[286]** el santissimo Sacram#to hasta que se desencie rra el Viernes: y tambi# en las romerias que alli se hazen, donde suele ir mucha gente de ciudad y tierra: lo qual se permite por dotrina de An gelo, y otros, [1862]en virtud de vn pregon que se suele y puede mandar dar, aunque sea diferente del derecho comun, [1863]para euitar ruydos y penden cias, que en lugares de vandos y fronteras suceden facilmente, pero no menos inconuenien tes y escandalos suelen causarse de quitar ent#ces las armas: mirese en ello. Verdad es, que por razon de las personas, y de algunos lugares, o por sospecha de bullicios, o de males, se pueden vedar las armas, segun Baldo, y otros, [1864]en los lugares donde no se ha vsado tañer la dicha campana, taña se, para que con ella se apercib# los populares, porque no se sufriria que los juezes y alguaziles los tomassen de sobresalto sin los apercebir. Los que estan lexos, ni los sordos, no se escusaran de perder las armas, por dezir que no oyeron la campana, contra lo que tuuo Angelo, [1865]porq# estan obligados a saber y obseruar la prohibicion publica.

Tampoco se permite **[sect. 56]** que el alguazil trayga musica que ande por el pueblo con el, para que la g#te se llegue, y les quite las armas; ni menos q# se estè el alguazil azechando en la calle principal al passo, como dizen, de las garças, solamente por la codicia de las armas; que aunque para espiar y coger otros de linqu#tes, es licito estar en azecho, [1866]pero no en estos casos, porque son engaños punibles, [1867]y muy odiosos a la Republica, y en desseruicio de Dios. **[sect. 57]** Y lo mismo seria si el Corregidor per mitiesse a sus alguaziles rondar la ciudad con perros de ayuda, porque es cosa in humana, a#que dig# que es para su defensa, pues aquella la han de hazer las personas con tiento y moderacion, [1868] y no los lebreles a qui# falta razon: [1869]y assi seg# los Poetas, [1870]mataron a su amo Acteon.

En las rondas que de **[sect. 58]** noche hazen los algua-**[287]**ziles, aduiertan mucho de no vsar lo que algunos malos han hecho, que es, topando algunas vezes personas con armas, adelantarse, y poner ellos, o sus criados mano a las espadas, y obligar a las tales personas a que sobresaltados hagan lo mismo para defenderse, entendiendo que los quieren matar, y no conociendo la justicia, hasta que en el discurso con sus aclamaciones pidiendo fauor a la justicia, los reconocen, a los quales prenden y calumnian, testificando contra ellos que se resistieron, por lleuarles las armas, y la pena de la ley, [1871]no aui#doles passado tal por pensamiento: y esto es maldad digna de gran castigo contra los alguaziles que lo hazen, o consienten.

Presupuesto lo dicho, y auiendo de tratar de la materia y prohibicion de las armas, y de los casos en que las leyes las aplican a las justicias, assi por traerlas en la forma, tiempos y lugares prohibidos, como por delinquir con ellas, no sera justo que nos detengamos en la curiosidad de de saber **[sect. 59]** quienes fueron inuentores de las ar mas, contentandonos

con saber, que muy al principio del mundo se inuentaron e introduxeron, y que Tubal Cayn, como se lee en el Genesis, [1872]fue armero: y Plinio, y Polidoro Virgilio y otros, [1873]ponen otros in uentores dellas: aunque como dize Lucrecio [1874] las armas antiguas eran las manos, las vñas, los dientes, las piedras, y los tr#cos de los ramos. Y a todos los animales proueyo naturaleza de armas para su defensa, segun Lact#cio y otros: [1875] a qual el pico, como a las aues; a qual colmillos, como al xauali; a qual cuernos, como al toro; a qual dientes y vñas, como al leon: pero dize Plinio, que solam# te el hombre nace desnudo y desarmado. Y assi el Iurisconsulto y Bartulo tienen, [1876]que los dientes del hombre no son armas: pero la diuina escritura por el Profeta [1877]dize, las armas y saetas de los hijos de los hombres son sus dientes, y sus l#guas son cuchillo agudo: y tomase alli dientes por la crueldad de los hombres. Ni tampoco nos ocupemos en referir **[sect. 60]** las especies y diferencias de armas, pues Ciceron, Iustiniano, Aulo Gelio, y Vegecio, y otros [1878]las descriuieron: y vna ley de la Parti**[288]** da [1879]dize, *que los antiguos reduxer# todas las especies de armas a la espada, en la qual se comprehenden por semejança muchas virtudes: y aßi con la espada y no con otra arma se recibe la honra de caualleria:* la qual espada inuentar# los Españoles, aunque algunos lo atribuyen a los Romanos, como en ottocapitulo diremos. [1880] Ni tampoco nos alargue **[sect. 61]** mos en inuestigar de q# manera antiguamente se permitio o prohibio el vso de las armas, pues basta dezir que se permitieron para el vso pu blico, propulsa y defen sa general: y que en par ticular en casa ni fuera della, nadie por la ley Iulia [1881]podia traer ni tener armas: aunque Tiberio Deciano [1882]lo ent# dio de otra manera, q# no las podian juntar pa ra mal fin. Y antes de la dicha ley (segun refiere Plinio, [1883]) Seruio Tulio, y Neo Pompeyo, a causa del tumulto de la muerte de Clodio, proueyeron, que en la ciudad de Roma no huuies se armas algunas, y assi se juntauan con ellas a exercicios militares en el campo Marcio: [1884]de manera que por el dere cho ciuil antiguo el vso de las armas no era del todo prohibido, y despues se prohibio por el derecho ciuil mas nueuo, que no se vsasse dellas, [1885]por ser como son ocasion de violencias, heridas y muertes: [1886]pero tenian publica arme ria en el Capitolio y roca Tarpeya, de la qual el exercito se armaua, como en otro lugar diremos. [1887]

Por leyes destos Rey **[sect. 62]** nos y dotrinas de Doctores [1888]t#bien es prohibido el vso de las armas ofensiuas y defensiuas, [1889] **[289]** bargo de costumbre, a#que sea in memorial, [1890]y aunque las defensiuas se traygan solas: [1891]y la pena de traer armas es per dellas: [1892]y solian ser para el fisco, pero ya son del ministro de justicia que las toma, [1893]el qual puede q#brarlas, segun Paris de Puteo y otros, [1894]excepto en los casos siguientes. Primeramente la di **[sect. 65]** cha prohibicion se limita, que se pueda traer espa da sola, o daga y espada. j#tam#te de dia y de no che antes de acabada # tañer la c#pana de la q#da, para la defensa y amparo de la persona. [1895]

LIMITASE lo se **[sect. 66]** gundo la dicha prohibi cion de traer armas, para que aun tañida la que da se pueda traer espada y daga, si la persona que la traxere, lleuare hacha encendida, lanterna, o c#dela, [1896]o otra cosa que de luz, como tea o pegote: aunque esto se guarda mal en algunas partes, porque dizen los alguaziles que bien pue den matar

la luz, y hazer delito: pero esto no se ha de presumir en el que lleua luz, ni dexarse # obseruar la ley: y quando matare la luz, perde ra las armas.

LIMITASE lo **[sect. 67]** tercero en los que van, o vien# de sus heredades [1897] que para esto pueden lleuar vna espada y daga.

LIMITASE lo **[sect. 68]** quarto en los caminantes que se hallaren en el pueblo con armas, pues cessa en ellos la presuncion de causar questiones y escandalos en la tierra por do passan, antes se presume que van apercebidos de la def#sa natural contra salteadores, ò contra sus enemigos, o contra animales nociuos; como quiera q# por razon del camino y de la defensa disp#sa el derecho en esto y en algunas cosas: [1898]a#que ay textos, y comun opinion de Doctores, [1899]q# t#bien prohib# las armas de ca mino: pero puede mucho la costumbre vn iuersal destos Reynos y de o tros, la qual es en c#trario desto, y preualece. Y no solamente procede **[290]** esto lleuando vna espada sola, pero aun lleuando ar mas dobladas, o arcabuz cargado [1900]por la ciu dad, porque no ha de andar el camin#te carg#dole y descargandole a la entrada y salida de ca da aldea ò pueblo, seg# insisten y pretenden algunos ministros de justicia, diziendo, que como tom# el arcabuz cargado en el pueblo, està per dido, segun de cost#bre lo està la ballesta que se trae y toma en el pueblo con nuez.

De la misma conside **[sect. 69]** raci#es, si el forastero, o caminante llegasse con armas de passo a beuer a la fuente, o entrasse con ellas en la carniceria, o en otro lugar sem ej#te prohibido por pregon, acuerdo, o ordenança particular del pueblo, q# en estos casos tampoco se las deuen quitar, [1901]sino fuesse hallandole en la mancebia, o con muger publica, segun dizen Especulador y otros, [1902]saluo si el tal forastero o camin#te huuiesse estado algunos dias en la ciudad, y pudiesse auer sabido la tal ordenança ò pregon; o como dizen Baldo y otros, [1903]qu#do la prohibi ci# es general y de dere cho comun, como es la de traer armas a deshora, y en lugares vedados, porque el forastero que està en el pueblo, y no passa de camino, o se sale a passear, o a c#uersaciones, dada la q#da, obligacion tiene de guardar la ley. Y por el consi gui#te el estr#gero que vi ni#do de camino, o est# do en este Reyno traxesse espada mayor de la mar ca, serà punido segun la ley: [1904]porq# los estrangeros estan obligados a in formarse [1905]de las leyes del Reyno donde estan; y dar se hia ocasion delo c# trario, que con las dichas armas vedadas causass# muertes y esc#dalos. Pero en esto de los camin#tes y estrangeros soy de parecer, que las justicias se abstengan quanto sea possible de molestarlos, y vsen de equidad con ellos, por las razones q# al principio desta limitacion diximos.

LIMITA SE lo **[sect. 70]** quinto, andando en la caça permitida, o en la nauegacion, que en estas ocasiones y para ellas, es permitido traer y tener armas, segun lo entendian Montaluo, Tiberio **[291]** Deciano, y otros. [1906]Y a este proposito refieren Tulio, y Valerio Maximo, [1907]q# Lucio Domicio Gouernador de Sicilia, por buen gouierno pro hibio las armas: y porq# vn pastor matò vn jauali de m#struosa gr#deza con vn venablo, le m#dò ahorcar: lo qual se le atribuyò mas a seueridad que a t#plada justicia.

LIMITA SE lo **[sect. 71]** sexto, en el que lleuasse atadas las armas, demanera que con dificultad pu diesse vsar dellas, porq# en el tal no se presume mal animo para delinquir, y assi no las deue perder: [1908]saluo si las traxesse de ordinario assi por el pueblo, que ya seria menosprecio de la ley y de la justicia, y se le podrian quitar. [1909]

LIMITA SE lo **[sect. 72]** septimo, en los que estan s#tados a las puertas de sus casas, o de sus vezinos en c#uersaci#, o c# sus mugeres, como es ordinario en tiempo de Verano, que aunque tengan armas, y esten de tres arriba, no se las deuen quitar: saluo si estuuieren s#tados fuera de la dicha manera y forma, que en tal caso las tienen perdi das segun Alberico. [1910]

LIMITA SE lo **[sect. 73]** octauo en el cuchillo de escriuania, o þa cortar p#, como quiera que estos aunque se c#preh#d# enel n#bre de armas, [1911]no se incluy# en la dicha pro hibici# de las leyes, por que no se instituyeron para ofender, y assi no se podran quitar; [1912]si ya no c# stasse traerse de malicia para herir, o delinquir. [1913]

LIMITA SE lo **[sect. 74]** noueno en el que fuesse hallado con dos espadas en la calle, y prueua que la vna es del compañero, que entrò en casa de la ramera, no se le deue quitar, como no se le quitan al que las lleua de casa del espadero, o de vna casa a otra para su amo, o por otro respeto en que no aya sos**[292]** pecha de delito, como en el que las lleua a v#der, [1914]pero aui#dola, a# que sean agenaslas armas, las gana el alguazil, y en algunos casos las pagaran a los dueños las per sonas a quien se tomaron, como adelante veremos.

LIMITA SE lo **[sect. 75]** deceno en los Corregidores, Tenientes, alguaziles, y otros ministros de justicia, [1915]los quales pueden traer a todas ho ras, y en todos los lugares acompañamiento de gente con todo genero de armas ofensiuas y de fensiuas, para la estabili dad delos juyzios, y execucion de la justicia, y para que ninguno se v# gue por su mano, [1916]ni la ponga a las armas teme rariamente: [1917]y para librarse de los malhechores, y c#trastarlos y pr# derlos seguramente: y para poner la justicia c# mano militar (siendo necessario) como dize el Iurisconsulto Vlpiano, [1918] en la casa del mas poderoso del pueblo, demanera que ellos sean siempre vencedores, como dize la ley de la partida: [1919]y puede juntar gente armada, y compelerlos a ello para prender algun delinquente. [1920]Y esto no solo es permitido a los ministros de la justicia seglar, sino tambien a los ministros de los Obispos, y familiares de la san ta Inquisicion, segun la comun opinion, que en otro lugar referimos. [1921]

Pero es de aduertir, que los alguaziles no deuen vsar desta licencia de traer armas enhastadas, ni otras extraordinarias, sino es en caso necessario, y por mandado de su Corregidor o Teniente. [1922]Yde passo es de saber, que el derecho y licencia de traer espada el Corregidor, q# llamaron los Romanos *Ius gladij fer#di*, era insignia de gran potestad, y cingulo de milicia, y les fue concedida a los ma **[293]** gistrados, assi por honra, como por el poder que se les daua y da, para quitar la vida a los malhechores: [1923]y assi en el Apocalypsi [1924]se llamò gr# cuchillo: de lo qual se podra ver lo que traen Xiphilino, Herodiano, y Pedro Gregorio. [1925]Yla misma sinificacion es el traer los Reyes el estoq# en los actos publicos: y el traerle desnudo, sinifica segun Bautista Egnacio [1926]ser Principes libres, y soberanos, y que la execucion dela supre ma potestad no dep#de de otro sino dellos.

Pero no podran los **[sect. 76]** juezes y ministros de justicia, traer consigo por criados y seruidores con armas personas aquien las leyes vedan traerlas: quales son los que huuieren resumido corona, [1927]y los Moriscos del Reyno de Granada. [1928] Y aunque es verdad que vna ley Real [1929]prohibe a las justicias de aquella ciudad que no traygan

consigo a ningun nueuo conuertido con ar mas, so pena de diez mil marauedis, la vi praticar contra vn Corregidor de otra ciudad, por que traxo en su seruicio con armas vn lacayo Morisco, aunque prouò auer sido a falta de no hallarse otro: pero no se incurrira en pena, si el tal Morisco (como algu nos hazen) traxesse espada de esgrima, o de palo embaynada, a#que en el nombre y apelacion de armas se entien dan tambien los palos, como adel#teveremos.

Limita se lo onzeno, **[sect. 77]** en los milites y soldados verdaderos de a pie, o de a cauallo, que estan debaxo de vandera, de passo, o en presidio, o en alojamiento, o alistados en sus pueblos, donde ay milicia y exercicios de guerra, los quales pueden traer sus armas y espada y da ga [1930]a qualquier hora, y en qualquier lugar, por que estas son segun Baldo [1931] sus propias insignias: pero en la mancebia y en otros lugares donde **[294]** para euitar escandalos, se prohibe traer armas, no podran traerlas, [1932]ni espada larga en ningun tiempo y lugar: [1933]y algu nos se alistan por soldados y hombres de armas por gozar desta prerrogatiua, y pagan despues esta ambicion, quando los hazen salir a la guerra. Tambien se comprehenden en esta limitacion los Alcaydes de las fortalezas, no solo en ellas y en su contorno, pero en la ciudad, como los soldados, segun Tiberio Deciano [1934] contra Mateo de Aflictis, que por estatuto del Reyno de Napoles tuuo lo contrario.

Los caualleros de la **[sect. 78]** orden de san Iuan, seg# vna glossa y Doctores, [1935] pueden traer armas, pues son soldados, y su particular instituto y profes sion es la defensa de la Fê: pero todavia lo entiendo, para que pued# estando en la paz traer las armas permitidas, q# son espada y daga, como no sea en lugares ve dados, ni las armas dobladas, como rodela, montante, y otras; porque esto arguye mal a nimo, y ocasion de turbar la paz y sossiego pu blico.

Tambien entiendo q# los caualleros de las otras tres Ordenes militares, S#tiago, Calatraua, y Alcantara, podran traer espada y daga, segun queda dicho de los de san Iuan, pues son ar mados caualleros, y su instituto es la milicia: aunque la especialidad de traer armas, solo se escriue de los dichos ca ualleros de san Iuan.

Los caualleros Par **[sect. 79]** dos, que por priuilegio fueron armados de espada y espuela dorada, y argolla de oro, que eran comunmente mercaderes y hombres de negocios, y nunca veen la guerra, no pueden traer armas vedadas, segun Cino, y otros. [1936]Y aunq# Tiberio Deciano, y otros, [1937]dizen que se pratica lo contrario, yo tengo la primera opinion.

LO DOZENO, en los que **[sect. 80]** son del consejo y camara del Rey, o del Principe, o criados cercanos a sus personas, a los quales no se pueden quitar armas simples, porque los que siruen en la Corte al Rey, se dize que militan: [1938]y generalmente en la Corte donde assiste la persona Real, o el Principe sucessor del Reyno, no se **[295]** quit# las dichas armas [1939] simples, saluo estando con mugeres enamoradas en sus casas, o fuera dellas.

LO TREZE, **[sect. 81]** en los Doctores, y en los abogados, a los quales segun Bartulo, Iuan de Platea, y otros, [1940] no se deuen quitar las armas, como alos solda dos, pues se equiparan en derecho [1941]a ellos: pero en quanto a esto no se pratica este priuilegio, porque sus armas son los libros, y las leyes, se gun dizen Paris de Puteo, Menochio, y otros: [1942]pero no tienen razon, pues por defender y acusar se les acarrean muchos

enemigos, para cuya defensa las han menester, como dize Tiberio Deciano: [1943] y que vio mataron a algunos abogados por ra zon de sus oficios.

LO CATOR **[sect. 82]** ze, en el Corregidor, Teniente, y Alguaziles, durante el tiempo de lar esidencia, que en tonces no se les deuen quitar las armas, porq# gozan de las prerrogatiuas y honras de los oficios, como en otro lu gar diremos. [1944]Aunque en esto de las armas Paris de Puteo [1945]tuuo lo contrario, y a mi parecer sin razon, pues entonces sin el fauor de la vara, y con la indignacion de los enemigos, tienen mas necessidad dellas para su defensa, y estan debaxo de la proteccion de la justicia, y no ay causa porque ay# de ser priuados deste priuilegio mas que de los otros: y à esta parte tras larga disputa se inclinò Tiberio Deciano, [1946]al qual vi despues desto escrito.

LO QVINZE, **[sect. 83]** en las guardas de los puertos secos y de mar, montes, dehessas, y heredades, y en las guardas puestas para custodia de alguna persona o hazienda, o de otra qualquier cosa, a los quales no se deuen quitar las armas, segun Innocencio, y otros, [1947]por que para la defensa de las tales cosas, y de sus personas, y execucion de lo que les es encomendado, son necessarias: pero esto se entiende solamente estando en la custodia y guarda de lo **[296]** que se les encargò, y en el ministerio de aquello, porque la guarda del m#te, o de los puertos, no tiene necessidad de andar por la ciudad a deshora con armas vedadas, saluo sino fuesse yendo o viniendo del campo, o andando por el pueblo en alguna oca sion de su oficio. [1948]

Limita se lo deziseis, **[sect. 84]** en los arrendadores de alcaualas, los quales pretenden que pueden traer vna espada a qual quiera hora de la noche en virtud de cierta orden y forma que se dio el año de quini#tos y setenta y quatro para la arrendacion de las r#tas Reales, en que se les concede esta prerogati ua, y dizen ellos, que co mo andan en busca de los que entran, o salen escondidam#te con mercaderias, han menester armas para la seguridad de sus personas, y para los efetos de la cobrança de la renta: y yo les he tolerado y permitido traer vna espada.

Limita se lo dezisiete, en los Regidores de las ciudades y pueblos principales, a causa de que tal qual tienen alguna jurisdicion, segun en otro capitulo diremos: [1949] aunque de derecho destos Reynos no tienen permission de traer armas, puesto que se dissi mula con ellos, no aui# do ocasion para quitar se las.

Limita se lo deziocho, en el que se pro **[sect. 85]** uasse traer armas vedadas, o a horas prohibidas, para efeto de herir, o matar a algun v#dolero, o dado por enemigo publico, que en Latin se llama *bannitus*, cuya muerte huuiesse sido permitida, segun resueluen los Doctores: [1950]saluo si la tal persona que traxesse las armas, fuesse sospechosa de inquietud, o de pendencias, o por otra via se imaginasse que fingia aquel intento, [1951]y tenia fin a otro: porque el que trae armas contra la prohibicion de la ley, presume se tener mal animo.

Limita se lo dezinueue, saluo si huuiesse costumbre de traerse armas en las romerias, o en las comedias, o en otros tiempos y lugares, como lo tienen en estos terminos Paulo Parisio, y otros: [1952]aunque Rolando, y otros [1953]tuuieron que no vale la costumbre, aunque sea inmemorial: y yo distinguo, q# contra lo dispuesto por ley no valdra, y contra lo dispuesto por pregones de buena gouernacion, valdra.

Tambien es de aduertir, que la per **[sect. 86]** mission de la ley Real [1954]para poder traer espada y daga, tiene sus falencias. La primera es, que no se entienda en el montante, o espadade dos manos, **[297]** ni en la espada ondeada, ni en el puñal con tres esquinas, porque con la forma mudò el nom bre; [1955]como el peon que se haze dama. [1956]Y aun dize Alberico, [1957]que el q# hiere con arma que haze dos heridas, tiene mayor pena: como tambi# la tiene segun Barbacia y otros, [1958]el que trae armas engañosas y venenosas con yerua, o con otro tosigo.

LIMITA SE assi **[sect. 87]** mismo la dicha permission en el clerigo, al qual se le pueden quitar las ar mas en qualquier ti#po o lugar, [1959]porq# las lagrimas y oraciones deuen ser las armas de los clerigos: y pues no es permitido por leyes destos Reynos [1960]que los que huuieren resumido corona, traygan armas, menos se deue permitir a los clerigos de orden sa cro. Y aun mas dize vna ley Real, que hallando las justicias seglares a los clerigos, o religiosos, o sacristanes, de noche sin abitos de clerigos, o religiosos, los pr# dan y lleuen a sus superiores. [1961]Pero lo dicho se entiende, si el tal cleri go no fuesse hallado c# armas yendo de camino, o a sus heredades, que en estos casos con licen cia del superior se permite y pratica poder lleuar vna espada: y assi lo tienen todos los Doctores, segun Abad, y otros: [1962] aunque Antonio de Butrio [1963] y Socino [1964]enti#d# esto estando los caminos peligrosos; y en tal caso el permitir al clerigo lleuar espada, sea para poner terror y espanto c# las armas, y no para ofender, porque seria irregularidad: como tambien lo diremos en otra parte. [1965]

LIMITA SE t# **[sect. 88]** bien la dicha permissi# de traer armas en los Moriscos del Reyno de Gra nada, assi en los que biuen en el Reyno, como fue ra del: y assi en los Moriscos antiguos, como en los de la rebelion del año de 1568. segun està dispuesto por leyes destos Reynos. [1966]

ASSI mismo se limita la dicha per **[sect. 89]** mission de traer espada, en el rufian, al qual a qualquier hora se le pueden quitar qualesquier armas, aun de las permitidas, y aun los vestidos; lo qual por vna ley Real [1967]tiene perdido entre otras penas en odio de su delito.

[298] ITEN se limita la **[sect. 90]** permission de traer armas dobladas, para que no se entienda poderlas alguien traer ante la justicia, [1968]sino fuesse para la execucion della sus ministros o ayudadores, como arriba diximos: ni aun las armas senzillas en los regimientos y consistorios, ni en los tribunales donde se administra justicia, las pue den meter los que alli entran y assisten, como en otros capitulos dezi mos: [1969]porque lo contra rio es especie de desaca to: en que caen algunos caualleros o personas a treuidas y entremetidas, que van de noche a negociar con el Corregidor, o su Teniente enrodelados, o con vn gr# montante: lo qual no se deue dexar de reprimir o reprehender, sea qui# fuere el que tomare tan ta licencia; y sin mas prouança ni processo los pue de el juez condenar en las armas, segun Baldo y Paris de Puteo. [1970]

TAMBIEN se li **[sect. 91]** mita la dicha permissi# en la daga o puñal solo de por si, lo qual por ser arma oculta y aleuosa, es prohibida por la ley Real: [1971] **[sect. 92]** pero no soy de parecer que al harriero, ni al carretero, ni al labrador, se les quiten los cuchillos que suelen traer (aunque algo grandes) para cosas que se ofrec# del adereço ya parejo de sus vagajes y vsos rusticales: de los quales cuchillos hizieron mencion Plauto y Vergilio. [1972]

TAMBIEN se li **[sect. 93]** mita la permission de traer armas (segun Bonifacio y otros) [1973]si vno fuesse hallado en su casa armado con cuera de ma lla, y otras armas dobladas: porque sino mostrasse alguna causa o razon le gitima de escusa, se las podran quitar: mayormente si tuuiesse algunas armas para acometer, porque està la presuncion contra el. Pero yo dudo quepor solo esto se praticasse poder condenar en las dichas armas, [1974]si la ley expressamente no lo dixesse, o si ya no c#stasse auer precedido alguna pendencia o desafio, o algun trato, o con cierto de delinquir la tal persona; porque en los delitos requierese consumaci#, o acto pro **[299]** pinquo a ella: [1975]y el que està en su casa con armas ofensiuas y defensiuas, no està en lugar, ni en acto prohibido, pues su casa es refugio a cada vno, [1976]y puede arrepentirse y no salir de casa, ni executar el proposito; en especial que muy de ordinario hombres moços que andan de noche, acostumbran armarse de cuera de malla, y casco, y rodela, o broquel, o montante, sin tener particular enemi go, ni andar de pend#cia, sino porque dessean biuir, y se preuienen de lo que podria suceder en las continuas ocasiones en que andan. Tener en casa [1977]armas, aun que sean de las vedadas traerse, no es prohibido ni punible, puesto que lo era de derecho ciuil. [1978]

LIMITA SE tam **[sect. 94]** bien la dicha permissi# en caso que vno fuesse hallado con armas prohibidas diuersas vezes en vna noche o dia, y le fuessen quitadas, las vnas y las otras tiene per didas, y podra ser en to das condenado, [1979]saluo si alguna vez el alguazil dissimulò con el y dexò de quitarselas; no embargante que el que en vna pendencia dio muchas heridas, òdixo mu chas injurias, o blasfemias, o el que jugò diuersas vezes, alçando se y tornando a jugar, no ha de ser castigado sino con vna pena: [1980]ni pierde mas de vna bestia [1981]el que con ella sacò muchas cosas vedadas: ni el que riñe y se acuchilla diuersas ve zes con vna misma espada, no pierde mas de aquella sola: ni el que estuuo armado todo vn dia, o noche, no pierde mas de vnas armas, ni tiene mas de vna pena. [1982]

LIMITA SE tam **[sect. 95]** bien la dicha permission, si quatro personas por lo menos fueren, o estuuieren de quadrilla, y tuuieren armas, bien se las podran quitar. [1983]Y aunque solo el vno dellos lleue espada, como los otros lleu# palos, mallas, o celadas, o piedras, o alguna de las cosas que el de recho tiene por armas. Y sobre quales se entienda ser armas, se fatigan **[300]** los Doctores: [1984]de lo qual no trataremos, porque al fin es arbitra rio al juez. [1985]

TAMBIEN se li **[sect. 96]** mita la dicha permission de traer armas, en la muger: a la qual si el alguazil topasse con ellas, se las podra quitar, segun Angelo y otros, [1986] aunque sea la espada y daga permitida traer a los hombres, en qualquier tiempo o lugar q# la traxesse, por la impro piedad y fragilidad del sexo. [1987]Lo mismo es de derecho [1988]que se pued# quitar las armas a los la bradores, y en Lombardia les puede la justicia quitar la espada, lança, o cuchillo, o por ello vein te sueldos, porque han de andar seguros y amparados entre todos, y aun entre sus enemigos, y entre los armados y furiosos esquadronesin tactos (lo que entre los Indios [1989]se dezia en este caso Sacrosantos) porq# solo han de atender a sus rusticales haziendas y a grestes exercicios: pero no veo que esto se prati que, ni se les quiten las armas permitidas traer a otros plebeyos.

EN esta materia suele **[sect. 97]** dudarse, si el pistolete, o arcabuz de cañon me nor de vara de marca, puede traerse, o no: y si podra el juez, o alguazil que lo toma y quita

al que le trae, quedarse con el, y aplicarsele por sentencia? En lo qual, aunque la ley [1990]solo pro hibe que no se labren **[301]** en estos Reynos, ni se metan defuera dellos, y parecia que solamente comprehendia al que los labrasse, o los metiesse, y no al que comprò el pistolete en estos Reynos, y le trae c# sigo: pero considerado que el que lo trae para vsar del, contrauiene mas al intento y causa de la prohibicion, que es quitar y extirparel vso desta aleuosa arma, ha interpretado la costumbre vniuersal, que el que fuere hallado con el pistolete cargado, o descargado, aun que no le aya labrado, ni metido, le pierda, e incurra en la pena. Y en tanto es esto verdad, que en esta Corte se v#den en algunas tiendas de arcabuzeros publicamente, y en las almonedas, mereciendo castigo, segun vn Autentico, [1991]pues se presume que los labraron los oficiales q# los venden, por ser de su oficio, y hallarse en el, mientras no prouassen lo contrario. Segun lo qual parece, que el que trae consigo el pistolete, arma aleuosa y prohibida, delinque en solo traerle, y se presume andar de pendencia y con mala intencion: [1992]y que assi como el alguazil gana la cuera de malla, el casco, la azagaya, o dardo, y qualesquier otras armas dobladas con que halla à alguno, aunque sea de dia, y aunque no aya reñido con ellas, ganarà tambien el pistolete, por otra ley, [1993]que aplica las armas de los que con ellas delinquen al ministro que prende: y assi ésta ley de los pistoletes, en quanto dize, *So pena de lo auer perdido*, se podia entender para el alguazil que aprehendiere con ellas, seg# aquella otra ley [1994]que aplica las armas al que prende: pero esto no carece de escrupulo, porque junto con dezir la dicha ley, que lo aya perdi do, dize luego: *Y de diez mil marauedis para nuestra camara*: y parece que la palabra Y, que es copulatiua, abraça y junta las dos penas, y las aplica ambas a la Camara. Y con esto concurre, que los ministros de justicia no pueden lleuar derechos ni penas sino en los casos en que expressamen te les estan por las leyes [1995] aplicados: y pues por la dicha ley ay decision es pecial, para que se aplique a la Camara el pistolete, ésta se deue guardar, y no la general que aplica las armas de los delinqu#tes a los ministros que los prendieron: porque la general no dero ga a la especial, sino al reues la ley especial a la general: [1996]y assi en este caso ac#sejo, que no se apliquen los pistoletes a las justicias, sino a la Camara, sin embargo # la mala costumbre que en algunos pueblos ay de lo contrario.

Los arcabuzes cargados, aunque sean de **[sect. 98]** la marca, que es de quatro palmos de vara de cañon, no se pue den traer por la ciu**[302]** dad, o aldea, o poblado, porque se p#sume mala int#ci# y culpa en los que los tra#, y assi suelen tomarlos las justicias, [1997]como las otras armas dobladas, saluo trayendolos de camino para defensa, como atras q#da dicho.

No permita el Corre **[sect. 99]** gidor, ni el alguazil, que se traygan armas prohibidas, ni en las horas de fendidas, assi armas ofensiuas, como defensiuas, pues aun el Corregidor no es parte para permitirlo, [1998]ni todo el regimiento, [1999]saluo para alguna gran ocasion, o causa legitima y expressa y verificada de tu multos o parcialidades, o justo miedo, segun dotrina singular de Baldo, y otros, [2000]dando fianças de no ofender, o debaxo de dissimulacion, y no dando expressa lic#cia; [2001]y si hiriesse o ofendiesse con ellas, no embargante la dicha permission, las perderia, se gun Hipolito de Marsilijs, [2002]aunque contradicho de Tiberio Decia no: mas no las ganaria el juez que dio la permission si el las tomasse, sino el fisco: porque solo el Rey puede dar la dicha licencia: y para este

caso no bastaria cien cia y tolerancia suya, sino expressa concession; [2003] y teniendola, aun no de ue resistir al alguazil q# le quiere quitar las armas, si alli no se la mostrasse y fuesse notoria, sino que ha de ocurrir al Corregidor, o Teni# te sobre ello. [2004]

Ni tampoco deue el **[sect. 100]** alguazil dexar las espadas o armas defendidas al que halla con ellas, por esperar dello algun injusto prouecho, o para que sucedan pendencias; por lo qual y otros casos semejantes ay ley ciuil que mandaua q#mar bi uos a los que tal hiziessen, como atras diximos. [2005] Ni tampoco dexe el algua zil de quitar las armas por dineros, ni por otro rescate que se le ofrezca antes que las den#cie y ha ga sentenciar, porque esto seria barateria, y v#**[303]** der lo que no es suyo; ni menos se las dexe por respetar amigos, porque seria acto de fauor, lo qual es prohibido: [2006] pero bien se sufre hazer que los que traen las tales armas, se recojan a sus casas, y que otro dia las embien ante la justicia: y esto quando fuesse vna espada, porque si le hallassen ar mado de otras armas, como apercebido de riña, con este tal no se deue vsar de comedimiento, sino desarmar le, y aun prenderle, por la ocasion en que le halla: y si quisiere, puede le dexar en fiado para que se presente en la carcel, y no seria injuria, como tuuo Tiberio Deciano, [2007]sino le quisiesse dexar de lleuar preso: pero hallando a muger con armas, aunque dobladas, no la deue encarcelar: [2008]y si fuere persona de calidad, o de respeto, puede lleuarle a su casa, y quitarle las armas, por quitar los inconuenien tes en que se pone vn hombre apercebido: **[sect. 101]** y si fuesse algun cauallero ilustre, o persona prin cipal de poca edad, y le topasse el Corregidor, o Teniente de noche con armas dobladas, reprehendale, y em biele a su casa con algun alguazil. Y a la segunda vez que le topas se assi, podrale embiar con vn recado a su padre, o persona que le tu uiere a su cargo, dando auiso como sale de noche, para que le recojan y tengan cuenta con el, porque como moços incautos suelen padecer de noche afrentas, daños, y peligros. Pero auiendo sospecha de p#dencia, o de algun aparente daño, no lo deue dissimular, sino desarmarle, como antes queda dicho, pues al moço escandaloso se le puede prohibir el traer armas, segun Rebufo. [2009]

Y Sepan los hidal **[sect. 102]** gos, caualleros y nobles, que no tienen prerrogatiua por solo serlo, de poder traer armas vedadas, porque la prohibicion de las le yes en este caso habla indistinta y generalm# te; y esta es resolucion de los Doctores [2010]c#tra Lucas de Pena y otros, [2011] **[304]** que sintieron lo contrario: y no les parezca que el alguazil les deue de fuero dexar las espadas de noche, y que les haze muy grande agrauio el Corregidor, o justicia que se las quita; y por esta vana presuncion suceden muchas resistencias, e injurias y venganças durante los oficios, y en las residencias dellos, contra los mi nistros de justicia.

Tenga cuydado el al **[sect. 103]** guazil de denunciar an te la justicia luego otro dia siguiente las espadas que tomare, para que las sentencie: [2012]y para esto los curiosos suelen en llegando a ca sa assentar en vn librillo que para ello tienen, las armas que quitaron, y los dueños cuyas son, y a que hora, y porque ocasiones, y en que lugar. Y es de aduertir, segun Paris de Puteo, [2013] que si entre los pregones que suelen darse de buena gouernacion recien entrado el Corregidor al oficio, se pregona tambien que no traygan armas a horas, ni en lugares prohibidos, so pena de perder las sin mas den#ciaci# ni sentencia, que en tal caso luego quedan perdi das y condenadas.

Y de aqui es, que no **[sect. 104]** se deuen causar #cessos sobre el lleuar armas, [2014] porque esto es leue delito, y no han de ser mas las costas que el principal, [2015]sino con la denunciacion y confession de la parte, o con dos testi gos, o vno, con el juramento del alguazil se pueden sentenciar y c# denar [2016]; y aun con sola la denunciacion del alguazil presentando las armas, [2017]que en esto el mo do y forma es no guardar mas que esta: y aun segun vna glossa y doctores, [2018]basta hallar el juez a vno con armas vedadas, para condenarle en ellas: pero si el valor è importancia de las ar mas requiriesse mas pro cesso, como si fuesse alguna cota jazerina, o espada de precio, en tal caso es bien hazer processo mas en forma c# citacion de parte: pero siempre sumariamente: y aun si las armas fuessen de algun forastero, o ausente, que en qui tandoselas se fue, bien se **[305]** puede hazer el processo sin su citacion, como se haze sobre el descamino dela cosa vedada, que la dexò y desamparò su dueño, como en otro lugar diximos. **[sect. 105]** [2019]Pero bien ha lugar apelacion [2020]de la condenacion de armas, aunque por ser causa leue, se puede executar sin embargo: y no he visto alguno q# aya apelado desto: y quando mas, lo guard# para pedirlo en residen cia, y pueden.

Algunas vezes he vi **[sect. 106]** sto dudar, si las vaynas y tiros de las espadas y puñales, se comprehenden en la condenacion que se haze delas armas perdidas, pues en otro exemplo hallamos que los sacos en que se toma el trigo descaminado, no se pierden, como en ambos casos lo tuuieron Cino, Baldo, y otros, [2021]porque se pue den quitar y separar sin la corrupcion del trigo: y como el cauallo condenado por el daño q# causò, no se pierde con la silla, jaez, y freno, ni con la gualdrapa que te nia entonces, sino en pe lo, como se sentenciò por Alcaldes de Corte en caso propio. Pero el Doctor Castillo, [2022]en lo que toca a los dichos sa cos tuuo que se pierden con el trigo; por el qual haze, que en la manda del vino se comprehenden las cubas o tinajas. [2023]Mexia [2024]tuuo con Baldo, y le parecio por algunas de las dichas comparaciones, que las vaynas de las armas no se incluyen en la dicha con denacion. Yo hago vna distincion: o las armas se condenan por solo traerse, como la espada y el mont#te; o se condenan por auer delinqui do con ellas: en el primer caso se pierden como se traen con vaynas, porque lo acessorio sigue a lo principal: [2025]y porq# quando la cosa prohibida no se puede traer sin la permitida, confiscandose, o perdiendo se la prohibida, se pierde y confisca tambien la permitida, segun Bartulo y otros, [2026]y en el se gundo caso se pierden como se delinque con ellas, que son desnudas; pero la pratica es, que indistintamente se to man y c#denan con vaynas, [2027]aun que estas no se comprehenden en el nombre de armas: [2028]mas los tiros y talauartes dellas de ninguna manera se pierden, ni deuen conden arse.

[306] Algunos alguaziles **[sect. 107]** pretenden, si quando van rondando adelantados de sus Corregidores, o Tenientes, topan al delinquente, o al que trae armas vedadas, o tal vez le corren y alc#ç#, que han de ser suyas las tales armas, por dezir que ellos las tomaron, y muestr# ceño, si el Corregidoro Teniente se las lleua: en lo qual no tienen razon, pues la presencia del su perior le adquiere dere cho a la presa que haz# sus oficiales que le van assistiendo y ministran do; y para esto se puede traer la decision de vna ley Real, [2029]que dize, *Ni lleuen aßi mesmo los dichos Alcaldes mayores las armas de los ruydos, si ellos no se hallaren en ellos, y en el lu gar do acaeciere*: lo qual milita

en este caso, pues a vista del Corregidor, y casi en el lugar donde el va, se haze la toma y el efeto, y lo que poco dista, se reputa como si no distasse nada, [2030]y en la presencia del mayor cessa y se suspende el oficio y dignidad del menor: [2031] pero considerando lo q# se haze en la guerra, q# las presas se parten y co munican con los soldados que las hizieron, [2032] puede el Corregidor o Teni#te (si ya no quisiere ser liberal, y dexar a los alguaziles todas las armas que por su industria y diligencia tomaron) tomar dellas lo que le pareciere, y dexarles las demas: y por esto no gustan los alguaziles de salir a la ronda con sus superiores.

Vieja question es en **[sect. 108]** esta materia, si el que trae armas prohibidas, no es tomado y aprehendi do con ellas, si las pierde por solo ser visto con ellas, o conuencido de auerlas traydo? Pero la mas comun opinion, y la que se pratica (porq# la comun se ha de seguir [2033]) es que ha de ser tomado con ellas, [2034]y no basta prouar auerlas traydo: aunque otros [2035] tuuieron por mas verdadero lo contrario, en especial en espadas lar**[307]** gas, parecien do les que la pena de perder las ar mas no se incurre tanto por la aprehension dellas, quanto por la culpa de auerlas traydo: pero Hipolito de Marsilijs [2036] dize, que seria cosa nefandissima enseñar esta dotrina a los alguaziles deste tiempo, que el lla ma iniquos y ribaldos: aunque si se m#dasse ha zer pesquisa contra Moriscos, por auer tray do armas, no seria necessaria aprehension.

Segun lo qual es dudoso, si podran los alguaziles tomar las armas al que huyendo dellos se metio en su casa, o en la iglesia, pues quando le alcançaron y aprehendieron, ya estaua en saluo, donde segun Baldo y otros, [2037]no se le pueden quitar, porque la casa es a cada qual tutissimo refugio; y parece que al tal le deuen valer sus pies, y su ventura; pues como dize Bonifacio [2038] y la mas comun opini# de Doctores que refieren Iulio Claro, [2039]y Mexia, [2040]no basta ver a vno con armas, sino es aprehendido con ellas, como queda dicho. Y a esto alude lo que dizen Cayo Iurisconsulto, y el Emperador Iustiniano, y ley de partida, y Montaluo a este proposito, [2041] del que va en alc#ce de la liebre y cerca de tomarla, que no se dirà se ñor della, hasta que la cace, porque pueden mu chas cosas suceder por donde no la coja, ni sea suya. Antonio Gomez [2042] en este articulo tuuo por mas verdadero, que podra el alguazil tomar las armas dentro en su casa al que fue sigui#do hasta entrar en ella: pero yo lo entiendo en ca so que la tal persona an duuiesse de pendencia, como arriba diximos: o si el alguazil le alcanças se a la puerta de su casa, que aun no le huuiessen abierto, ni el #trado en ella, [2043]que entonces podra el alguazil quitarle lasarmas: como assi mis mo se podran quitar al que llegò y està en el vmbral de la iglesia, o se asio al cerrojo, o aldaua de la puerta della, y aun al que se entrò dentro, y aunque sea clerigo, [2044] porque siendo como es prohibido el vso de las armas, segun queda di**[308]** cho, el abuso y contrauencion desto cometido en la iglesia, es de pu nir y castigar por el juez seglar, sin que preste ni ayude contra esto la inmunidad Ecclesiastica, que solo patrocina para que la persona no sea sa cada della, pero no para que se libre de la toma de las armas, por ser esto contra la paz y sossie go publico, por el qual se prohiben las armas: y assi lo resueluen Couarruuias, y otros, [2045]y se pratica: aunque parece dura cosa, ser mas priuilegiada en esto la casa propia, y el territorio ageno que la iglesia: y por esto tuuo lo contrario Azeuedo, [2046]pareciendo le que Couarruuias habla

en caso que las armas son vedadas, y no de las permitidas: pero lo mis mo es en vna espada sola, que si fuesse vn montante, como el retraydo estè en caso de prohibicion de traer la tal arma: mayormente que dada la queda qualesquier ar mas son vedadas: y en esto tiene jurisdicion el juez seglar en la iglesia.

El esclauo que con armas huyesse a la iglesia, puede ser sacado della sin la caucion que se auia de dar retrayendose sin armas. [2047]

Los que siendo vistos, **[sect. 109]** o seguidos por el algua zil, esconden las armas tras paredes, o vigas, o las arrojan en corrales, o texados, pierdenlas, y son del alguazil que las toma. [2048]

Vna duda suele cau **[sect. 110]** sar enesta materia la ley Real [2049]que dispone que las justicias no vendan las armas que tomaren, assia los delinquentes, como a los que las tra# indeuidamente, pues si de derecho son suyas, [2050] porque se prohibe el v# derlas, como quiera que en la hazienda propia cada qual es libre dueño y dispensador: [2051]pero la razon de decidir es, porque vendiendose las tales armas, si sobre la toma dellas huuiesse pleito, no se podrian exhibir pa ra verlas y conocerlas los testigos, ni apreciarse ni boluerse a sus dueños, si las huuiessen de auer, y por esto se pro hibio el venderlas: lo qual se entiende antes que esten sentenciadas, y pertenezcan a los que las tomaron, segun arriba queda dicho.

Tambien suele dudarse, si las armas **[sect. 111]** que se quitan a los que las traen c#tra orden, fuessen agenas, si las perderà su dueño, o podra pedirlas? En lo qual por autoridad de Acursio, y de otros **[309]** autores, [2052]digo, que el ministro de justicia que to mò las tales armas, las ganarà; pero el señor dellas cobrarà el valor de la persona a quien las prestò y se le quitaron, si en ello no huuiesse co metido dolo prestando las para alguna penden cia: como el señor de la naue, o del carro, que le presta, o alquila para sacar cosas vedadas. [2053]

Por otro derecho per **[sect. 112]** tenecen las armas a los alguaziles y justicias, q# es por prender a los que con ellas delin quieron, en virtud de vna ley Real, [2054] que dize estas palabras: *Mandamos que todas las armas ofensiuas, y defensiuas con que los delinquentes se hallaren al tiempo del cometer el delito, porq# deuan ser condenados en ellas, se apliquen à las justicias o alguaziles que prendieren a los tales delinquentes, aunque la prision no sea hecha in fraganti delito.* La raz# de la dicha ley es, porq# el premio es estimulo y espuela del trabajo, [2055] y para que incitasse a los ministros de justicia a buscar y prender los de linquentes: y el dezir la dicha ley que ganassen las armas los ministros y juezes que prendiessen, ora fuesse en frag#ti de lito, ora despues, fue pa ra quitar la duda que pudiera auer por la dotrina de Abad, y de Mario Salomon, y otros, [2056] que quando està puesto premio para el que pr#diere a alguno, y le pr#de el Corregidor, o su Teniente, o alguaziles, no ganan el tal premio, pues lleuan salarios publicos porque busquen y prendan los delinqu# tes, y solo se les paga los gastos que en ello hizieren, como en otro lugar diremos. [2057]

Pero es de aduertir, **[sect. 113]** que dize la dicha ley, q# el ganar los ministros de justicia las armas de los delinquentes, sea en caso que por los tales deli tos las ayan perdido, y deuan ser condenados en ellas: [2058]y estas palabras hazen dudar, si por todos los delitos come tidos con armas, estaran perdidas, o por solos aquellos para cuyo efeto se pone

mano a ellas contra personas racionales. Lo primero parece, q# por qualquier delito que se cometa con armas, se deue hazer condenacion dellas: como si vno con vna espada, o ar**[310]** cabuz matasse vn lebrel, o vn perro de caça, o vn cauallo, o otro animal de precio de su enemigo, o le cortasse la cola, o vna oreja, como ha acaecido, por no poderse vengar de la persona de su dueño, o lo hiziesse por vicio, o trauessura, y el dueño pidiesse el daño o la injuria: como vemos que el que xarreta al toro que se corre en la plaça antes de la permission, pierde la es pada: o quando vno cortasse arboles, parras, o plantas de alguna huerta, o jardin, [2059]como ya hemos visto estos y otros delitos; y aun sucedio siendo yo Corregidor en vna ciudad destos Reynos, que en vn monesterio de monjas vna no che de Nauidad vnos ca ualleros trauiessos cortaron con las espadas las cuerdas de las c#panas de la porteria y del cam panario, y otras cuerdas con que cerrauan y abri# las v#tanas de las redes, y yo les condenè entre otras penas en las armas: y assi se pierden y condenan las hachas y herramientas de los leñadores, y las ballestas de los caçadores, [2060]porque no parece que està la fuerça è importancia de que se aya de delinquir con armas, hiriendo, o injuriando solamente con ellas a personas racionales, pues de qualquier manera que se vse mal dellas, son instrumento de la culpa y delito: y antes parece que con mas raz# se pierden, y caen en comisso, quanto es mayor el abuso de las armas, pues su inuencion y permission no fue para matar cauallos, y perros, ni para cortar parras, o arboles, sino para la defen say tuicion de la honra, vida, ò hazien da, y para propulsar las injurias de los hombres, y para las guerras, y no para otros casos impropiamente: como a otro proposito se dize, que quien vsa mal del priuilegio, le pierde. [2061]

Por la contraria opinion, que las ar **[sect. 114]** mas no se pierdan sino es vsando dellas contra hombres, haze, que en derecho [2062]regularmente las penas porde linquir vn hombre con armas, se entienden riñendo, o peleando con otro hombre: y assi le parecio a vno de los glossadores de la recopilacion [2063]cosa iniqua, que los juezes condenen en las ar mas a los que matan o hieren animales; pero su opinion, ni se funda en de recho, ni se pratica, ni se prueua por las palabras que el induze de la dicha ley, en quanto dizen: *Porque deuan ser condenados enellas*: porque no hazen c# sequencia de que no se pierdan las armas, ni deuan ser condenados en ellas, sino es vsando dellas contra hombres, pues damos casos è instancias [2064]en que las dichas palabras se verifican en otros casos, sin entenderlas en los que hieren, o matan animales, o cometen otros deli tos con ellas, es a saber en el que vsasse de las armas def#di#dose, o contra el adultero, o contra el que le roba su hazienda, y en otros casos que refiere la ley Real, [2065] **[311]** en que es licito herir, o matar sin pena alguna; o en el que entra a poner paz y despartir la pendencia; y porque estos tales no deuen ser condenados en las armas, no las ganaran los ministros de justicia que los pr#dieren: y assi quiso dezir la dicha ley, que los tales ministros ganaran las armas de todos los que con ellas delinquieren, y mala y reprouadamente vsaren dellas, sin per mission de las leyes: pues veamos el q# mata el perro de caça, o el cauallo por trauessura, o por vengança, o por injuria de su dueño, que licencia o escusa tiene para ello? y assi me parece que de ue ser condenado en las armas para el alguazil que le pr#diere, en virtud de la dicha ley Real.

De lo qual se infiere ent#dimiento **[sect. 115]** a otra ley del Reyno, [2066] que pone pena de diez mil marauedis al que ca çare con arcabuz, y no trata, si pierde la escope ta o arcabuz, ni a quien pertenezca, que segun lo dicho, pues caçando con tiro de poluora se

delinque, aunque no se tire a hombres, sino a animales, parece que el arcabuz serà del alguazil que prendiere, como lo es la ballesta, segun lo dispone otra ley [2067] que arriba citamos: aunque por no auer disposicion expressa de ley de q# se pierda el arcabuz, tengo por mejor que no se lleue.

Tambien se puede dudar, si hiriendo a vno con vn candelero, o con vn libro, o con vna punta de diam#te puesta en sortija, como ya se ha visto dar vn bofeton, y juntamente con la misma ma no en que estaua la dicha sortija, dar vna muy buena cuchillada, o hiriendo con vn talego de dinero, o con otra cosa estimable, la perdera, aunque no sea de las compreh#didas debaxo del nombre de armas, y se aplicarà para la justicia que pr#diere. Y en esto a#que Tiberio Deciano [2068]tiene que el tal se rà castigado en la pena del estatuto, dispuesta contra el que hirio con armas, pero lo contrario tengo por mas juridico, porque en las aplicaciones de los derechos de los ministros de justicia no se puede hazer extension [2069]a mas de lo dispuesto en el caso verdadero y especifico: y esto praticamos en este caso por vna dotrina de Felino. [2070]

Acaece en esta materia, que algun **[sect. 116]** portero prende en fragante delito al delinqu#te, o despues, por comission del Corregidor, o Teniente, o sin ella, le trae ante ellos: y en este caso suel# los juezes tomar para si las armas, diziendo que el portero no es alguazil para poder prender, y que ellos pr#dieron, porque en trayendo ante ellos al delinquente, le mandaron poner en la carcel; y lo mismo suelen hazer quando se vienen a presentar. En lo qual digo, que si el portero prendio por co mission del Corregidor, o Teniente, que son suyas las armas, porque es alguazil en aquel caso como los de mas en virtud de la comission: pero quando prende sin ella, o quando el delinquente se presenta, pertenecen las ar**[312]** mas a la Camara, [2071]y no al juez, pues en este caso la ley no se las aplica, [2072]ni verdaderam#te se puede dezir que el pr#de, ni merece el pre mio de la prision del q# se presenta, o le trae otro ante la justicia. Y quando no ay ley que aplique las penas, son para la Camara, si ya la costumbre de lleuarlas los juezes no fuesse de mas de quarenta años, tan recebida y aprouada por residencias y sen tencias del Consejo, que se justificasse con ella el vso contrario, [2073]que con esto bien las podran lleuar en los dichos casos.

El quitar armas y ga **[sect. 117]** narlas en virtud de la dis posicion de las leyes, to ca solamente a los juezes y justicias ordinarias, [2074]y no al pesquisidor y juez delegado, aunque topasse de noche o de dia alguno con armas vedadas, puesto caso que, co mo en otro lugar diremos, [2075]pueda en fragante delito prender al delinquente, y remitirle: pero en el dicho caso no està consumado el deli to, ni aun en acto proxi mo o necessario a la c# sumacion. Tampoco podra el Capitan quitar ar mas, sino es en los presidios de Italia, donde estan distintas las juridiciones entre el Potestad y Capitan, que aquel des arma de dia, y éste de noche. [2076]

La dicha regla de que **[sect. 118]** el que delinque con armas, las pierde, y son pa ra el ministro de justicia que le prende, se amplia y procede no solamente en el delinqu#te principal, pero tambi# en el que fuere hallado con vna espada, o con otras armas senzillas, o dobladas, a qualquier hora que sea, cerca del que està delinquiendo, o en su ayuda y retaguar dia; y aunque no sea hallado ni tomado alli, si constare que estuuo, pierde las armas, y son del que le prende: porque el que està armado en la pendencia y acto

ilicito y prohibido, aunque no assista con el delinquen te, sino que estè desviado del, presume se ser participe della, y dar ayuda, y tener mal animo y proposito, [2077]aunq# no aya puesto mano a las armas, o las t#ga es**[313]** condidas; y aquel se dirà que da ayuda segun Hipolito, [2078]quando el que es aco metido està mas timido y desanimado con la presencia de los que assisten a su enemigo; pero si el que assi ste y acompaña al #linqu# te, lleuasse atadas las armas, como arriba diximos, no las perdera, por que no lleua proposito de of#der con ellas: **[sect. 119]** y tambien se dize que contra el q# es hallado con armas en el delito, ora sea el prin cipal, ora complice, se presume deliberacion y caso p#sado, [2079]y ser agressor para acometelle, saluo si se puso las armas con vn proposito, y despues vsò dellas en otro delito y ocasion, que en tal caso, seg# Alberico, [2080]cessa la dicha presunci#, y en otros ca sos y falencias que refiere largam#te Iosefo Mascardo. [2081]Pero el traer ar mas en el caso licito y þ mitido, no in duze pre sunci# de mal animo, si no lo prouasse el que alega lo contrario. [2082]

Amplia se lo segundo, **[sect. 120]** quando alguno lleuando armas of#siuas, o def#siuas, sin poner mano a e llas diesse a otro # bofeton, o puñadas, o de palos, o le hiziesse en su þsona alguna injuria de obra q# serà visto deli#quir con armas, segun dotrina de Bartulo, Angelo, y otros, [2083] porque aunque no puso mano a ellas, delinquiò con mas o sadia y atreuimiento.

Ampliase lo tercero, **[sect. 121]** aunque vno arrimasse las ar mas y riñesse sin ellas, se gun Acursio, celebrado por Angelo, y otros, [2084]q# lo entienden quando las arrimasse donde facilm#te las pudiesse tornar a to mar; pero esto no se pratica en esta Corte, porq# aunque muchos riñen de ma nos, y con las espadas en la cinta, no las pierden.

Ampliase lo quarto, a# **[sect. 122]** que el que trae las armas no las des#baine, ni dè golpe, sino que amague y amenaze con ellas, las þdera, y seran del alguazil que le pr#diere: bien assi com o se reputa por injuria alçar el palo, o la mano, para dar palos o bofeton, aunque no se execute. [2085]

Limitase la dicha re **[sect. 123]** gla en caso que vno huuies se herido con armas a algun v#dolero, o a otro da **[314]** do por enemigo publico, cuya muerte huuiesse sido þmitida, porque este tal no las perderia antes ni despues de auer hecho el efeto, como atras q#da dicho.

Pued# los alguaziles r#d#do escudri **[sect. 124]** ñar [2086]y tentar a los que topan y sospechan q# tra# armas prohibidas, y a los que prenden, a qualquier hora que sea: **[sect. 125]** y los que se de fi#d# y resisten þa no dexarse mirar, ni t#tar, ni soltar las armas, deuen ser punidos grauemente: [2087]saluo si la tal persona dixesse al alguazil que tenia licencia Real, o del Corregidor þa traer armas, y la mostrasse in c#tinenti, o þa ello dixesse que q#ria comparecer ante la justicia, que en este caso dize Deciano, [2088]q# se podria resistir, si el alguazil porfiasse de he cho. **[sect. 126]** Y tambien si el alguazil quisiesse des armar a vno sin m#damiento de la justi cia: pero en ninguno de los dichos casos se lo ac#sejo, sino que entregue las armas, y se q#xe del alguazil si le agrauio.

Finalmente los alguaziles t#g# grande **[sect. 127]** auiso en el tomar de las armas de ser bi# mirados, y tener c#sideracion a las per sonas con quien se encu#tr#: y entiendan q# el quitar las armas desaforadamente ha ze mal estomago, porque como son de hie rro nunca se digieren, y guarda se mucho el tal sentimiento, de mas que tomando las

armas indeuidamente, se r# condenados a que las restituyan a sus dueños c# el quatro tanto para la Ca mara: [2089]y no den ocasion a que nadie se les desacate, ni hagan, ni causen alborotos, ni esc#dalos, pues por experiencia se ha vi sto, que basta vn mal co medimi#to de vn algua zil, para poner al Corre gidor, y al Teniente, y aun a toda vna ciudad en desassossiego.

Otras que stiones de armas e insignias, y la pena del que las vsurpa, borra, o quita, se podran ver por los Doctores. [2090]

En las processiones y **[sect. 128]** fiestas y grandes c#cursos de gente esten reportados los alguaziles quando hazen plaça, campo, y lu gar, en no dar palos inc#sideradam#te a vnos y a otros, a diestro y a sinies tro; porque aunque es verdad que no lo haziendo de ma licia, ni con deliberado in t#to, no se haze injuria, y segun vn texto Canoni co, [2091]aunq# el alguazil en tal caso alcan çasse con algun palo al clerigo, no incurriria en excomunion; pero muchos no lo c#sideran assi, y se tienen por ofendidos, y suelen v#gar se de los alguaziles, ora maltrat#dolos de secreto, ora pidi#dolo porjusticia. Bien veo que en estas ocasiones, y en otras de resist#cias, y de despartir contiendas, y contra in so lentes (que aun se atreuen a poner las manos en los alguaziles) no se puede escusar de vsar algunas vezes del dicho modo y **[315]** rigor, pues ni bozes, ni exhortaciones bastan: y assi dize vna ley de partida, [2092]que si el ministro de justicia metido en ocasion hiziere o dixere alguna demasia, no deue ser por ello punido, ni à hazer satisfacion c#pelido, *Ca a penas se puede guardar el que ha de gouernar compaña, e de castigar la, que no faga, o que no diga a las vegadas alguna co sa a de mas*: y assi dize Paris de Puteo, [2093]q# no siempre han de ser castigados los ministros de justicia por los palos que dieren. Y sepan los curiosos, q# el efeto y origen de traer varas los alguaziles, de mas de ser insignia del oficio, como en otro lu gar diremos, [2094]fue para hazer lugar y apartar el pueblo, c#vnos baculos que trahian, þa que hiziesse plaça, y no estoruassen a los magistrados: y assi Romulo los trahia con vara o baculos para este efeto, como refieren Plutarco y otros: [2095]y aun trahian mas vnas correas de cuero, para atar y lleuar p#sos a los que el Rey, o los magistrados m#dassen.

Aqui se puede tocar, **[sect. 129]** si prendiendo el alguazil al delinquente con m#dami#to, o sin el, en los casos permitidos, le hiriesse, o le matasse, t#dra culpa, y de que pena serà digno? En lo qual digo, que pudiendo hazerse la prisi# sin maltratami#to del reo, que no se defi# de, o no tiene armas, o no es tan robusto que valga mas su puño, que la espada de otro, punible es el tal maltratamiento que se le haze, y aun el lleuarle por los cabeçones, o a #pujones, o con otros denuestos e injurias; o si la causa es tan liuiana, que no se deua arrisgar peligro de heridas, o muerte por ella; pero sino se puede euitar la prision, ni hazerse sin riesgo de herida, o muerte, o es justifi cada, libre està el alguazil, i los que le acuden i ayu d#, aunque lo tal les suceda contra los que se les resist# o huyen, en especial c#tra el ladron: [2096]y deue ent#ces el alguazil pedir ayuda, dizi#do: Aqui del Rey, fauor a la justicia: y puede juntargente ar mada: y segun Rebufo, y nuestros modernos, [2097] **[316]** han se de juntar y darse la, so graue pena, porq# los subditos estan obliga dos a defender a su oficial, [2098]y el no deue exce der en su defensa: [2099]y si gui#do el alguazil al de linquente que huye, si dixere a sus corchetes, o a otros, matadle, matadle; solo el t#dra la cul pa, y no los que le mata ren, segun vna ley del estilo. [2100]Pero guardense

mucho los alguaziles # hazer y dezir estas cosas; [2101]porque no les irà bien dello, en especial no prouando que no se pudo escusar, como lo he visto y leydo. Y tambien se guarden sus cria dos y los subditos de obedecer mucho a los alguaziles en matar a es tos que se les resisten. Y la misma distincion se puede hazer sobre herir o matar el alguazil à los que le quitan los presos, o resisten para que no los prendan, o huy# dellos. [2102]
Aunque es de aduer **[sect. 131]** tir, que el que se suelta del poder y manos del alguazil, o de sus criados sin violencia de ar mas, ni haziendo malos tratamientos, y huye, no se dira que se resiste, y en alguna manera tie ne disculpa, pues (segun dize el Iurisconsulto VI piano [2103]) redime como puede su sangre, antes de serlleuado y encerra do en el lugar y carcel publica: y los que acuden a las bozes y aclama cion del alguazil que pi de fauor, son reputados por ministros y de la familia de la justicia. [2104]
Aunque arriba dixi **[sect. 132]** mos, que al alguazil q# excede de lo que se le manda, o sin mandarse lo executa, es licito resistirle; [2105]esto se entiende con modestia, y no desenfrenadam#te. [2106]Ni tampoco es licito herir, o maltratar al juez, o a sus criados, aunque injustamente prendan, y notoriamente excedan de palabra, o de obra: **[sect. 133]** pero si alguno pusiere las manos en ellos, de mas que le pueden sacudir y rebidar de obra, serà muy bien castigado por justicia [2107]el que ofendiere al tal ministro.
Vna cosa se pratica **[sect. 134]** **[317]** muy de ordinario en esta materia de las resist# cias, y es, que los tres mil marauedis, que la ley Real [2108]aplica al querelloso porla resistencia q# se haze al alguazil, qu#do le quitan el preso, se adjudican al mismo alguazil: y parece que de ui# aplicarse y darse a la parte interessada en la quita y soltura del dicho preso, por el delito que contra el auia cometido, o por la deuda que le deuia, pues este es el querelloso, y parte principal, mas que el al guazil: si ya no dezimos, que el que quito el preso, es justo que pague a la parte [2109]el interesse y la pena: [2110]y tambien al alguazil y a la camara los seis mil marauedis en q# la dicha ley le condena por la resistencia. De la pena del que arrebatò y quitò al alguazil el m#damiento, y de otros ar ticulos tocantes à esta materia de resistencias, vea el Letor a Guido Pape, y a Paris de Puteo, [2111] el qual de los antiguos lo tratò bien, aduirtien do a los alguaziles, que para euitarlas se absten gan de entrar con vara en jurisdiciones agenas, pues les es prohibido: [2112] y quando fueren en seguimiento de algunos delinquentes, guardar# lo que en otro capitulo diremos: [2113]y que las injurias y resistencias hechas al oficial, y a la dignidad publica, no las puede ni deue remitir [2114] por interesse, ni de otra manera, sino dar noticia al superior para que las castigue, si a el no le toca el castigarlo.

SVMARIO DEL Capitulo catorze.

E*Xclamacion de Valerio Maxi mo, sobre sertributaria la virtud y codiciosos los Corregidores en recebir de sus oficiales, numero 1 . y 12 .*

Quan encargado està que se den competentes salarios a los Tenientes, nu. 2 .

Los conciertos que hazen los Corregidores ilicitamente con sus Tenientes, num. 3 .

Lo que lleuan y quitan los Corregidores a sus Tenientes y alguaziles, si obliga a restitucion en conciencia, y como deue hazerse, nu. 4 . 25 . y. 26 .

La prohibicion de san Iuan Bautista a los capitanes para que no lleuass# los estipendios agenos, si se entiende conlos jueZ es, num. 5 .

[318] *Lo que disponen las leyes destos Reynos, sobre no defraudar a los Tenientes de sus salarios, num. 6 .*

Si podra el Teniente, o ministro, repetir lo que dio al Corregidor por el ofi cio, num. 7 .

A quien se aplica lo que el Corregidor recibio de la v#ta de los oficios, qu#do le condenan por ello, num. 8 .

Contra los Corregidores que venden los oficios, presumen los derechos mu cho mal, num. 9 .

En infamia incurren los Corregidores que venden los oficios, nu. 10 .

Si lo ofrecido de gracia al Corregidor por el oficial, se puede recebir licitamente, num. 11 .

Que recibiendo el Corregidor de sus oficiales, les da executoria para delinquir, num. 12 .13 . y. 14 .

Casi simoniase contrahe de recebir el Corregidor dadiuas de sus oficiales, num. 14 .

Palabras singulares del Emperador Teodosio sobre el dar y recebir los oficiales de justicia, num. 15 .

De algunos Principes que proueyeron sobre estas ventas de oficios, y el castigo dello, num. 16 .

La respuesta de santo Tomas a la Duquessa de Brabante, sobre la venta destos oficios, num. 17 .

Por la mayor parte los Corregidores pobres venden las varas de los oficiales, num. 18 .

Cosas menudas o deregalos, si es licito recebir los Corregidores de sus oficiales, num. 19 .

Quando el Corregidorfirmare o despa chare por el Teniente, guarde le, y dele sus derechos, num. 20 .

Porque sufren los Tenientes estas p# siones y estafas, num. 21 .

Como por estas ventas de las varas de Teni#tes ayfalta de personas suficientes para el exercicio dellas, nu. 22 .

En algunas ciudades destos reynos solian ser caualleros los alguaziles ma yores con boz y voto en los Cabildos, nu. 23 .

Al que sirue el beneficio eclesiastico se ha de dexar competente estipendio, y no se haze assi con el oficial de justicia, num. 24 .

Si està en pecado el Corregidor todo el tiempo del oficio, auiendo lleuado al go a sus oficiales, num. 27 .

La prohibicion de no lleuar el Corregidor dadiuas a sus oficiales, si se entiende quanto a las decimas, nu. 28 .

Orden que se podria dar para euitar las ventas y composiciones de las va ras de alguaziles, num. 29 .

Decreto nueuo de los señores del Consejo sobre las decimas, y estas ventas de las varas de Tenientes y alguaziles, num. 30 .

Exortacion al Corregidor sobre estas ventas de varas, num. 31 .

Mejor es dar que recebir, num. 32 .

[319]

SI PVEDE EL COrregidor lleuar algo del prouecho de sus oficiales, directa, o in directamente. Cap. XIIII.

EXclamaua Vale **[sect. 1]** rio Maximo [2115]el tiempo antiguo de Roma, y dezia, que qu# do los animos de los va rones y mugeres Romanas tenian valor y esfuerço en la ciudad, y cada qual anhelaua à aum#tar el bien de la patria, no era licito dar ni recebir cosa alguna por aquello que se deuia a la virtud. En los capitulos en que tratamos de los ruegos y delos dones, nos referimos a este, para tratar en el, si serà licito recebir los Corregidores de sus oficiales dones, o otra cosa: porque entre las cosas mas encargadas por derecho, leyes, y prematicas, y prouisiones acordadas, y mas encomendadas a los Corregidores, es vna y mas capital, que no lleuen de sus oficiales parte, ni cosa alguna del salario, ni de sus prouechos: y esto juran assi los Corregidores al tiempo que son recebidos y proueydos en sus oficios, por obligarlos mas a la obseruancia dello: [2116]y con todas estas diligencias y re medios nunca se les quita ni arranca la codicia que sobre esto ay en algunos. Porque vnos toman los salarios que su Magestad manda dar a sus Tenientes: (y pluguiesse a Dios que con esto se c# tentassen, segun los partidos que oy passan entre ellos) y otros les toman al guna parte de los derechos sacados por concierto: y otros ya que no los sacan por partido, aprouechanse dellos, lleuando derechos de firmas, y aun delas denunciaciones que ante sus Tenientes se hazen. Otros pidenles dineros a titulo de emprestidos para nunca los boluer: y otros ya que no hazen esto, tienen tanta embidia y codicia, si por ventura à sus Tenientes se les ofrece alguna ganancia, que les parece que todo aquello se lo roban a ellos: [2117]y en satisfacion desto quieren ser seruidos con presentes y dadiuas de los dichos Tenientes: y sino lo hazen, es tanto el odio que contra ellos conciben, que basta para quitarles el cargo. Todas estas son maneras muy reprouadas, y en gran perjuyzio de sus animas y de los oficios: porque el que indeuidam# te da lo que es suyo, indeuidamente tomarà lo que es ageno. Y para esto suelen dezir algunos Corregidores no bien considerados, que porque han de tomar ellos a su cargo el trabajo y costa de negociar el Corregimiento, y de la residencia del, sin que el Teniente contribuya para el gasto, y los alguaziles y otros oficiales casi con el todo? Y estos t#ganse porrespondidos, que si el Teniente es el que deue, el es el que hizo el gasto estudiando, y el que gasta trabajando, y el que gasta dando cuenta de lo que juzga. A otros les parece, que assi como elque elige por permission del **[320]** testador, haze liberalidad y beneficio,

por lo qual puede grauar al q# elige, para que le dè algo, assi el Corregidor, que puede eligir de las personas idoneas las q# quisiere, podra hazer lo mismo. A los quales t# bien respondo, que niego el antecedente, y q# la comun opinion de los Doctores [2118]tiene, que por elegir segun la libre comission del testador, no puede grauar ni lleuar nada al que elige: mucho menos en nuestro caso, porque lo prohib# y resisten las leyes. **[sect. 2]** Y por esto en muchos capitulos de Cortes destos Reynos està prouey do [2119]y encargado con grande instancia, que se dè a los Tenientes de Corregidores c#ueni#te salario, como vieren que c#uiene: y esto por dos fines; el vno porque aya letrados que se precien de procurar y acetar estos oficios: y el otro, porque puedan passar en ellos sin necessidad, y se escusen de echar la mano a cosas sucias y feas, y de procurar pley tos y causas criminales, y den#ciaciones y achaques injustamente y sin distincion de personas; como a otro proposito contra los Obispos que no dan salarios a sus Vicarios, lo reprueuan Diego Perez, y Segura. [2120] **[sect. 3]** Y aunque esto està assi bien or denado, no faltan algunos Corregidores, que para estoruo e impedimento de ley tan justa, quitan aun de lo que a los Tenientes toca, haziendo, como queda dicho, conciertos con ellos al tiempo de darles los oficios, que no han de sentenciar, [2121]ni lleuar parte de las penas de prematicas, o de ordenanças, o de cortas, y talas, caça y pesca, y visita de la tierra, y de otros casos y frutos q# en aquellas tierras lleuan los oficios: y si son lugares de puertos, les inhiben q# no han de sentenciar los descaminos y visitas de lo vedado: con lo qual les de xan tan cercenados y cortos los oficios y emolumentos, que dan ocasion a que los letrados suficientes no pretendan estas Tenencias, ni los que las acetan, biuan limpiamente.

Quiere el Rey acrecentar el interesse y caudal de los ministros de justi cia, para que biuan honrados, y vsen el oficio como deuen, y el Corregidor a quien es dado el cargo en confiança, no lo puede sufrir, y quiere quitar dela hazi#da agena, para poner en la suya pro pia. **[sect. 4]** Pues esto bien se sabe, y ninguno tiene duda, que obliga en el fuero de la conciencia, [2122]porque no ay cosa mas aueriguada, y es ley de Dios, [2123]que dize, que no hurtemos, y aun que no desseemos los bienes agenos: y hurtar, segun difinicion de Paulo Iuriscon sulto, [2124]es apropiar para si por su propia autori**[321]** dad lo que està debaxo del señorio ageno, o en possession, vso ò propie dad, contra la voluntad del verdadero señor frau dulosam#te: y codiciar los bienes agenos, es q#rer þa mi indeuidam#te lo que està debaxo del señorio, vso, o possession de otro: y este vso, seño rio y possession introduzido fue por el derecho de las gentes, [2125]y por la ley Canonica y Ciuil, la qual obliga assi mismo en el juyzio de la c# ciencia. [2126]Pues si todo esto es assi, y por ley des tos Reynos, y ordenanças de pueblos, el Corregidor tiene su salario, y el Teniente el suyo, y los prouechos de su oficio, y el alguazil sus derechos; si el Corregidor lleua lo que es de qualquier dellos, cla ro està que lleua y codi cia lo ageno, y que se co mete vna especie de robo, que es lleuar lo ageno contra la voluntad de su dueño. No se yo por cierto en que se es fuerça el Corregidor para pedir, o tomar el salario, o prouechos de sus oficiales sin hazer conciencia dello, y sin lo restituir, pues prometiò y afirmò con juramento abstenerse dello, como le es mandado en las prouisiones de su cargo.

Y aunque la autoridad **[sect. 5]** de san Iuan Bautista, [2127]q# atras citamos, que dize, Contentaos, capitanes amigos, con vuestros sa larios, y no lleueis cosa indeuida: habla con los milites, entiendese tam bien, segun vn texto del Decreto, [2128]con los

Corregidores, que tienen por la ley humana tassa dos los salarios, y les es mandado que se cont#ten con ellos, y que no lleu# otra cosa alguna, aunque sea de vol#tad ofrecida, so graues penas: y esto mismo jurauan los juezes en ti#po de los Romanos. [2129] **[sect. 6]** Las prouisiones del cargo mandan a los Corregidores, que no lleuen salario de sus oficiales, y las leyes [2130]dizen, que no **[322]** hag# pacto [2131]ni postura con ellos sobre sus derechos, y que no arri#den sus oficios, y que no los d# a trueco de precio, o de dadiuas, so pena de ser ambos priuados dellos: y assi vi que el Consejo priuò a vn Teniente de Corregidor del oficio que exercia, aun por so lo que ofrecio a otro Corregidor dineros por otra vara de Teniente. Vna ley de la Recopila cion [2132]dize a este propo sito estas palabras: *Los quales dichos Tenientes m#damos que sean puestos sin precio y renta: y si lo contrario se fiziere, que el adelantado, o merino mayor peche a la nuestra camara todo lo que le fuere dado con otro tanto, lo qual les sea tomado de la renta, o quitacion que de nos tuuieren, y de ay adelante no pueda poner otro, sino que nos le pongamos qual nuestra voluntad fuere: y el que tomare por renta ò precio el tal oficio, que pierda lo que aßi diere con otro tanto para nuestra camara, y que no pueda auer aquel oficio mas.*
De lo qual se infiere, **[sect. 7]** que el tal ministro no podra repetir ni cobrar el precio o interes que dio al Corregidor por el oficio, pues tampoco pudo el darlo, como el Corregidor recebirlo, y ay torpeza de parte de ambos, [2133]que le quita la accion de repetirlo: como lo que se dio a la ramera, o al juez, por la torpeza o cohecho: pero tampoco se quedara el Corregidor con ello, **[sect. 8]** que a la camara se aplicara, o a obras pias: [2134] **[sect. 9]** y demas de las dichas penas, padecen otras los q# dan dineros o interesse por estos oficios, y son, que se presume contra ellos mala intencion y animo de ilicita ganancia y todo mal: [2135]siendo assi, que presume la ley por los juezes: [2136] **[sect. 10]** y aun demas de todo esto (seg# dize Amedeo [2137]) son infames. No pida el Corregidor lo que es de sus o ficiales, porque es pedir lo ageno, ni codicie lo que es de sus Tenientes, que es codiciar torpemente lo ageno, ni reciba dellos lo que le dan porfuerça, o por no poder mas, pues es lleuar lo que no es suyo, y c#tra la prohibicion de la ley.
[323] Iustiniano dize (co **[sect. 11]** mo en otro capitulo trataremos [2138]) que no reciba el Corregidor aun lo ofrecido de grado, porque la codicia es fuego tan peligroso, que con poca yesca que le lleguen, y poca leña que le pon gan, crece tanto, y viene a tanto, que ya no quiere el Corregidor mirar a la cara al subdito que no le trae alguna dadiua, o algun interesse. No se yo que diferencia ha llaron los Corregidores entre los subditos por naturaleza, o los subditos por el oficio? El natural del lugar es subdi to por naturaleza, y el oficial del Corregidor es subdito por el oficio, y el vno y el otro tien# negocios que despachar con el Corregidor: y lo que es pro hibido al ciudadano, porque no se corr#pa el juez, es prohibido al oficial de la justicia, porque no se corrompa el Corregidor. En dos maneras se corrompe el Corregidor con el don de su oficial ofrecido de su vol#tad. La vna es, en que le acrecienta la codicia, y no mira con buenos ojos al oficial que no le sirue con algo. La otra es, que se ciega con la codicia del Teni#te, o del alguazil, **[sect. 12]** para dissimular y permitir cosas mal hechas, y perjudiciales à la Republica, como dixo el emperador Iustiniano: [2139] y segun el Obispo Simancas, [2140]a su auaricia deue imputar el tal Corregidor los males que sus ministros ap#sionados causaren en la Republica, y lo que peor es, que en el subdito por el oficio es mas peligrosa la dadiua, atento que lo

tienen por cosa tan permitida y tan frequentada, que casi lo tienen por caudal propio. Y va tan adelante el atreuimiento de algunos inconsiderados y desalmados Corregidores, que estan ya por vender en pregon, o publicam#te estos prouechos a quien mas les diesse por ellos, [2141]pareciendoles que el Rey les da los cargos, para que coman y re medien sus necessidades, y no para ha zer en ellos lo que deuen y son obliga dos: y desto tienen origen los cohechos, las baraterias, los robos, y las fuerças q# hazen los oficiales de los Corregidores, porque dizen que assi lo hallaron vsado, y que assi se lo v#dieron sus amos, y que no se pueden mantener de otra suerte. Por esto Alexandro Seuero, se gun refiere Lampridio, [2142]no consentia venta de oficios publicos, porque dezia el: Si yo los vendo, no podre castigar despues a los que los vendieren, **[324]** pu es compraron primero de mi. Y contra estos exclam# Ezechiel, y Esaias. [2143]

Pregunto yo, si estos **[sect. 13]** oficiales entraran de gra cia y con salarios compe t#tes en el oficio, quando echaran la mano a cosas sucias o indeuidas, que escusa, o que defensa tuuieran delan te de las gentes, y que ante sus Corregidores, y que ante el Rey, y q# ante Dios, y que finalmente ante ellos mismos? Pareceme ami q# ninguna, porque seria profanar lo santo, adulterar lo limpio, afr#tar lo honrado, y sobre todo seria destruyr lo que es mas en el buen Corregidor, por lo que es me nos en la dadiua. O si to dos tuuiessen espiritu de rectitud, para considerar quan grandes daños vienen a la republica y al seruicio del Rey, de que el Corregidor lleue el salario de sus Tenien tes, o les lleue parte de sus derechos por c#cier to, o por fuerça, o presta dos para nunca pagar, o reciba dones dellos! como a este proposito lo lloraua san Gregorio: [2144] porque ami ver, en esto **[sect. 14]** se c#trahe vna casi simonia, [2145]como adelante dire mos del que vende la justicia, [2146]porque no dan el oficio, sino a quien se lo ha de pagar con aquellas y otras t#poralidades. Alli se arrienda lo que es inestimable, que por ser tan importante no esta en nuestro comercio, a manera de las cosas sagradas: [2147]y digo q# se arri#da, porque se da a quien contribuye c# mas dadiuas, o con mas parte de los prouechos: alli se vende la justicia, pues porque el oficial del Corregidor da a su amo vna pieça de seda, le per mite que la hurte de brocado en la republica: alli se comete colusion, porque defraudando las **[325]** leyes y mandatos Reales, se buscan vias inexquisitas, para que el Corregidor lleue lo que no es suyo, y su Teni#te lo robe para darselo: alli interuiene falsedad, porque se trueca la verdad por mil maneras, para que el Corregidor cobre lo que le està defendido, y lleue los manuales del pobre Teniente, que gastò su hazienda en los estudios para aprender a proueer en los negocios, y la ley en premio dello dale dos, òqua tro marauedis, y el ruin del Corregidor, sin saber lo que prouee, por sola codicia lleua el sudor ageno, y dexa a la parte puesta del lodo.

El Emperador Teodosio **[sect. 15]** [2148]escriui#do a Florentino Prefecto Pretorio, dize: Establecemos, y ordenamos, que sean proueydos para Gouernadores de las prouincias los que se hallaren dignos de los cargos, no por ambicion, no por dadiuas, no por promessas, ni por precio que por ellos den, sino por ser honrados y virtuosos, y de aprouada vida. Y estos que eligieres, mi Presidente, o yo por tu relacion proueyere para los dichos oficios, queremos que juren y firmemente prometan, que por los dichos cargos, ni dieron, ni prometieron cosa alguna, ni la daran por vias simuladas, o manifiestas, ni menos la recibieron, ni recibiran, y seran cont#tos con sus salarios, y no recebiran cosa alguna en publico, ni en secre to: no solamente durante su oficio, pero ni antes ni despues. Todo

esto es de la dicha ley, palabras por cierto de tal va r# Christianissimo: y no son tan originales en Teodosio Emperador, que antes fueron encom#dadas por otros Monarcas G#tiles. **[sect. 16]** Pla ton y Aristoteles [2149]dezi#, que era ordenacion absurda permitir se la venta de los magistrados. El Emperador Septimo Seuero [2150]a ningu no permitio que en su señorio v#diesse las h#ras. Y aun del Emperador Neron escriue Cornelio Tacito, [2151]que en su juuentud dando muestras de buen Principe, prometio entre otras cosas de no permitir estasventas y ambiciones de oficios. Lo mismo cumplio Anastasio Augusto, [2152]y Marciano Ilirico, [2153]despues de creado Emperador, lo primero que luego proueyo, fue, desarraygar la interuencion del dinero en la eleccion de los magistrados. Y el Emperador Trajano castigò grauemente a los Gouernadores que dauan, o recebian dineros por los cargos: y dezia, segun refiere Esparciano, que mal darà el fruto debalde el que comprò el arbol por dinero: y sobre todo es de celebrar el consejo, que la Em peratriz Teodora dio al Emperador Iustiniano, **[326]** para que por ley prohibiesse de todo punto la venta y ambicion de los oficios publicos: por lo qual como el lo dize, [2154] desde entonces la tuuo en summa reuerencia, y no son de oluidar para su loa los Reyes Luis, y Carlos VII. y VIII. de Francia, que con firmes leyes extirparon la enuejecida costumbre de venderse los oficios publicos, de los quales haze mencion Guiliermo Benedicto, [2155]a#que Pedro Gregorio [2156]se lam#ta, que este su buen zelo se peruierte por los Consejeros, que manijan el gouierno del Reyno, y Real hazienda.

Dexemos pues los **[sect. 17]** profanos y antiguos autores, y de varias nacio nes, que tan bien encar gado dexaron este negocio, y consideremos lo que dize san Gregorio, [2157]que quando en es tas eleciones, el interesse y el dinero se antepo ne a los meritos, no presta de nada la grauedad, ni la industria: porque todo lo auassalla, y supe dita la auaricia: y ponde remos lo que santo Tomas [2158]consultado de la Duquessa de Brauante, cerca de la venta de los Corregimi#tos, y otros oficios de justicia, le respondio ser licito v#der se por ser cosa t#poral, y no espiritual, con que se den a personas de qui# se presuma que seran vtiles para los oficios: y por tal precio que el auer le de recuperar no cause vexacion a los subditos. Pero tras esto dize santo Tomas, no c#uie ne que estos oficios se vendan, porque los mas idoneos comunmente son pobres para comprarlos, y aunque sean ricos no son ambiciosos dellos: y los que los c#**[327]** pr# son de ordinario los peores, y por la opression de los subditos se hazen ricos, segun lo de Iob, abundan de ladrones los tribunales: y es mas conuenien te que liberalmente se elijan los idoneos y buenos, y siendo necessario los compelan, por cuya bondad e industria se aum#tarà mas el bien del Rey, y de los subditos, que lo que puede m#tar el interes y v#ta de los dichos oficios: y assi no ay en cosa mas numero de leyes santas en estos Reynos, que para proueer que los Corregidores no reciban, ni den cosa alguna por los cargos antes ni despues, ni durante el oficio paliada o descubiertamente, directa, o in directamente: y que assi lo juren, porq# teman a Dios, y a las gentes. Pues que es pedir el Corregidor dineros presta dos a sus oficiales para nunca se los pa gar, sino lleuarles los salarios, y aun de rechos de que se han de mantener? Y que es con certar con el Teniente que contribuya con tanto, sino vendelle o arrendalle el oficio? Y que es, que el Teniente que mas dadiuas diere, sea el mas priuado con el Corregidor, sino dar eloficio a trueco de seruicios. Esto no es tan mascarado, ni va tan rebozado, que a ningun ruin conocedor se encubre, encubrese ello

porque no se auerigua para que se castigue, y encubre lo el diablo porque no se remedien los grandes males que dello prouienen, que segun dize Salustio, [2159]no son pocos: pero en fin sientelo cada vno en su casa propia con la falta de la justicia.

Gran parte desta dolen cia està meti **[sect. 18]** da en los huessos de los hombres pobres, derramados y desc#certados en su gastar, como en otro lugar diximos: [2160] los quales por codicia pierden el temor a Dios, y la verguença a las gentes, y los tales deurian estar mas sobre auiso, porque con la sospecha que dellos se tiene, no se venga a entender, ni a aueriguar tan gran mal, ni tan gran infamia.

Verdad sea, que alguna licencia se **[sect. 19]** podria dexar para cosas menudas, y re galos de buen amor, que los ministros de justicia se pueden dar vnos a otros, sin que interu#ga pecado. Y aqui quadra lo que dixo el Iurisconsulto Vlpia no, [2161]Gr# in humanidad es no recebir el Corregidor nada de nadie: pero recebir a cada passo es vilissimo, y sobre todas las cosas auarissimo: y por ser la materia tan peligrosa, tendria por mas sano dexarlo todo debaxo de prohibi cion que sacar casos exceptados della. Bien se entenderà que el Corregidor que eligio sus oficiales libremente, y tales quales deuen ser: y que todos son en vna voluntad para hazer justicia, y lo que conuiene al bien publico, aunque a caso el Corregidor les haga merced, y reciba dellos algunas dadiuas, o seruicios en que no interuenga dinero, ni otras cosas que corrompen, no embotaria la lança, porque ni aquello harà mas rico al buen Corregidor, ni mas codicioso al buen Teniente, como en otro capitulo diremos. [2162]

Y si el Corregidor por **[sect. 20]** despachar los negocios porque sus Tenientes estan ocupados en sus oficios, recibiere sus de rechos en su presencia, **[328]** o en ausencia, sepa que los deue dar y restituir a cuyos son: porque aquellos se les dan a cu#ta del salario suficiente, y como parte del: porque notorio es que no se ha de mantener vn le trado, aunque no tuuiesse casa ni familia, con diez mil marauedis que el Teniente mas estirado tiene de salario situa do (saluo en algunos pueblos donde se ha acrecentado mas) sino fuesse con los derechos que le ponen a cuenta del salario: y assi todo lo que dellos quita, o lleua el Corregidor, se lo defalca y toma de su salario: y de aqui resultan discordias, enemistades y diuisiones entre ellos con que se destruyen los oficios.

Quando el Teniente **[sect. 21]** por experiencia tiene entendido que el Corregidor le allega y pro cura sus prouechos, ingratissimo y desconocido seria sino se desvelasse y arriscasse por el bien publico y honra del tal Corregidor; pero quando entiende y reconoce que le rescata el cargo, o que le echa pension sobre el, no se yo porque lo sufre, ni para que continua com pañia tan odiosa, sino es porque ay muchos Corregidores que buscan los Tenientes con estas condiciones, y pocos q# les bueluan el rostro, y las rehusen: y la causa es, porque estos tales que sus tierras no ganan para agua, ni son para vsar el oficio de letrados: **[sect. 22]** y con estas cosas se enuilezen y m# chan los oficios: porque como S. Gregorio, y Quintiliano dixeron, [2163]por la mayor parte las cosas que se reduzen a precio y a dinero, son viles, y se respetan poco: y assi vemos por experi#cia la falta que ay de letrados honrados, y de otras buenas partes que quieran aceptar oficios de Tenientes por no su frir la tirania que los Corregidores vsan con ellos, y a falta (como dizen) de h#bres buenos lleuan consigo a los oficios hombres moços sin letras ni experiencia, y aun pobres, que por codicia de ganar sufren a sus Corregidores que les tomen el salario y parte de sus derechos, de tal forma, que como el Corregidor està pagado, de necessidad les

dissimula, y sufre que tiranizen la justicia, y roben la Republica, y lo que peor es, que aun con todo lo dicho jamas les falta quien les ruegue por el oficio: y son tales los Tenientes y alguaziles que por este camino lleuan, quales refieren Ferronio, y otros, [2164]q# aun los pueblos se auergu#ç# de ser m#dados **[329]** y executados dellos: **[sect. 23]** auiendo como ay ciudades en estos Reynos donde los alguaziles ma yores tienen boz y voto y assiento principal en los cabildos, y en que solian ocuparse caualleros: y vemos algunas ve zes en estos oficios a h#bres mecanicos, y muy indignos dellos, a pesar del pueblo que los con siente, y a plazer del Corregidor que se los ven dio.

Quiere Dios, y los san **[sect. 24]** tos Vicarios del mismo Iesu Christo, que el bene ficio curado donde el cu ra c#stituye pension sea bien seruido, y para el seruicio del se dexe al q# lo sirue competente redito para su sustento, [2165] porque no sea fatigado con pobreza, y sea escu sado de mala codicia: y en el beneficio curado de la gouernacion temporal quereis vos Corre gidor tomar por pensi# todos los frutos, o la mi tad dellos de vuestro Vicario, y dexarle tan a pe dir, por el oficio que le distes! que no ay causa que no venda, ni ay pre so que no coheche, ni ay hombre a quien no pida para mantenerse. No lo quiere Dios esto, ni lo sufre el Rey, ni lo permite el pueblo, ni aun al diablo le parece bien, en quanto sabe lo que es razon: pues la conciencia no se yo con que se assegura, sin restitucion de lo que prometio con juramento que no recebiria, sino es tomarlo fiado con las otras cosas mal adquiridas hasta la muerte, donde se paga todo hasta el menor pelo.

Cerca de la restitucion de lo que el **[sect. 25]** Teniente y alguaziles dan al Corregidor por las varas, fray Antonio de Cordoua, y otros, [2166]dan cierta escusa y ab solucion quando la dadiua no es debaxo de pacto tacito, o expresso, y es benemerito el oficial, y con otras con diciones que pone: lo qual no me satisfaze por lo arriba dicho, y porque la ley lo prohibe por los dichos inconuenientes, sin dexar licencia al Corre gidor para lo contrario en ningun caso; ora el ministro a quien da la vara sea mas, o menos digno: y porque regularmente el que da precio por estas va ras, lo procura sacar con extorsiones, o como pudiere de los subditos, y el es violentado a darlo, porque de otra suerte no puede auer el oficio: y assi se peca contra caridad y justicia (que es pecado mortal) en vender estas varas c# tra la prohibicion de las leyes y juramento, y por esso se hazen estos conciertos y dadiuas secretamente: por lo qual dixo santo Tomas que no c#uenia venderse estos oficios: al qual siguieron los Teologos, y aun los que refiere por si fray Antonio de Cordoua tienen contra el: [2167]y assi tengo **[330]** por mas segura la contraria opinion que es restituir lo que se recibe por estas varas: en especial si al oficial no se le dexò competente y bastante premio y aprouechamiento por su trabajo y ministerio: [2168]y està obligado el Corregidor a la dicha restituci# desta manera: **[sect. 26]** lo primero a las personas a quien damnificaron los tales ministros, pudiendo hallarse hecha la diligencia moral, y no ha llandose, ha se de restituir al oficial lo que se le lleuò por el oficio, se gun Innocencio, Nauarro, y otros, [2169]y aun indistintamente està obli gado a satisfazer los da ños y agrauios que hazen los dichos oficiales, sabiendo que eran de mala conciencia o insu ficientes sino los quitò pudiendo: y pecò mortalmente [2170]por la mala eleccion y tolerancia de ruines ministros.

Ytodo el tiempo que los tie **[sect. 27]** ne el Corregidor en el oficio, auiendoles lleua do precio por ello està en pecado mortal, porq# va contra el juramento que hizo en el Consejo de no lleuarles cosa alguna de sus derechos: mire el Corregidor en tal estado que obras podra hazer que le aprouech#! Y demas desto por q#brantar el dicho juramento

serà castigado en residencia en pena de infamia y de priuacion de oficio, conforme a de recho comun y ley de partida. [2171]

Esta prohibicion de **[sect. 28]** no lleuar los Corregidores los derechos asus ministros, no se entiende en los derechos de las decimas delas execuciones, que aunque por la ley [2172]son de los alguaziles que las hazen, pero por vniuersal permis sion y noticia del Principe, y señores del Con sejo las lleuan los Corregidores, [2173]segun la costumbre que dello ay en los pueblos, respeto de que es el principal emolumento y estipendio de los Corregidores, y ellos dan a los executores la veintena parte, o mas, o menos, segun son los derechos de execucion, sin que a esto obste, que la dicha ley està recopilada, y que siempre se deue guardar, aunque no estè en vso, [2174] ni que por ser ley hecha en Cortes no puede ser derogada generalmente sino en Cortes: [2175]esto procede quanto a la derogaci# expressa, pero no quanto a la **[331]** abrogacion que se causa por actos con trarios a la ley, hechos por ciencia y voluntad del Principe, porque si el Rey q# hizo la ley, dispensa con ella por muchos actos sin hazer mencion della, en tal caso por la costumbre se induze abrogacion.

Y para quitar las dichas c#posicio **[sect. 29]** nes y estafas entre el Corregidor y alguaziles, se podria ordenar, que los alguaziles no lleuassen de las den#ciaciones mas de la quarta parte: y que aquel residuo del tercio se aplicasse al Corregidor, demas de su tercia parte: de suerte que las varas de alguaziles quedassen con bastante estipendio, como seria de hasta trezientos ducados, y no de a quinientos, y a ochoci# tos, como ay muchas, que para vn alguazil, que por ventura para serlo dexò de ser oficial mecanico, o de seruir por veinte ducados de salario, es mucho aprouechamiento, y el del Corregidor a este respeto es poco.

Despues desto escrito salio el decre **[sect. 30]** to de los señores del Consejo en el mes de Abril, del año de quinientos y nouenta y dos del tenor siguiente. *Los se ñores del Consejo desu Magestad, auiendo tenido noticia, que los Corregidores de las ciudades, y villas de sus Reynos hanvendido las varas de los Tenientes y alguaziles, con sultado con su Magestad, dixeron, que mandauan y mandaron, que de aqui adelante no puedan lleuar, ni lleuen dineros, dados ni prestados, ni por via de prenda, ni fiança, directe, ni indirecte, por si, ni por interposita persona, ni otra dadiua ni cosa alguna, excepto las decimas de las execuciones y en las partes donde huuiere costumbre lleuarlas los Corregidores, so pena de priuacion de los oficios q# seles huuieren dado, y de q#dar inhabiles perpetuam#te para qualquiera otro oficio Real, y de boluer con el quatrot#to para la Camara de su Magestad, lo que por la dicha causa huuieren lleuado.* Tanta era la dissoluci# que en la venta de las varas de Tenien tes y alguaziles auia, que aun parece que por estar prohibido por tantas leyes se pudiera tratar mas de la execucion de las penas dellas que de nueua promulgacion. Y plegue a Dios que con esto queden remediados estos robos y tiranias en lo secreto: de lo qual dudo mucho porque la desenfrenada codicia es inuentora de nueuas artes y cautelas. [2176]

No se entiende lo di **[sect. 31]** cho en general, porque ay muchos Corregidores limpios, que por sola su limpieza merecen corona de buenos Gouernadores, que assi co mo el esfuerço del Capitan basta para hazer buen soldado al milite, y la obediencia buen religioso al monje, y la castidad buena muger a la casada, y la magnificencia valeroso al rico hombre: assi la limpieza de manos de parte del Corregidor basta para hazer buen Teniente, y buenos alguaziles, y que hagan sus oficios como deuen.

Finalmente en el dar se gana mucha **[sect. 32]** honra, y en el recebir se contrahe gr# de obligacion: [2177]en lo vno se sugeta la voluntad, y en lo otro queda libre y señora: y pues la ley no obliga al Corre**[332]** gidor a dar, no se escuse de la obligacion que tiene para no recebir, pues dello tan gran bi# resulta para seruicio de Dios, y del Rey, y aprouechamiento de su Republica.

SVMARIO DEL Capitulo quinze.

LOS *nobles estan escusados de los cargos reales y personales, numero 1 .*

Eneas, y Antenor, vsaron los primeros tomar posadas para su gente, nu. 2 .

El Conde don Sancho concedio el primero las libertades a los hidalgos, num. 3 .

El noble està escusado de los cargos Curiales, num. 4 .

El oficio de gouernar Republica es carga, y la arte mas dificil, num. 5 .

Del impedimento de los caualleros de Ordenes para ser Corregidores, nu. 6 . y 24 .

Los impedim#tos legales en el Reyson arbitrarios, num. 7 .

El abogado puede ser compelido para ser consejero, num. 8 .

Que personas se escusaron de acetar los cargos, num. 9 . y 27 .

El cauallero y hidalgo si puede ser compelido a la defensa publica, num. 10 .

Para la embaxada si puede vno ser compelido, num. 11 .

Para el Corregimiento si puede vno ser compelido, num. 12 .

Para la milicia si puede vno ser compelido, num. 13 .

Para el oficio publico si puede ser compelido vno que aprenda el oficio que no sabe, num. 14 .

La mucha continuacion de los cargos si es bastante escusa, num. 15 .

Los nobles que son defensores en la mi licia, lo deuen ser en la paz, num. 16 .

Sacrilego llama el derecho al que resiste los mandatos reales, num. 17 .

Que penas pusieron los antiguos a los que rehusassen los magistrados, nu. 18

Quales son las justas escusas para rehusar los oficios publicos, nu. 19 .

Pues el Rey no se escusa de reynar, t#poco el cauallero de gouernar, nu. 20

Que la ley obliga a los mas honrados nobles à ser Alcaldes de la herman dad, num. 21 .

Platon dixo que no nacen los hombres solo para si, sino tambien para la pa tria, num. 22 .

El Teniente de Corregidor, y el Pesquisidor tambien pueden ser compelidos, num. 23 .

Los oficios de justicia tienen grandes cargas aunque a algunos no les pa rece assi, num. 24 .

*Los oficios publicos son bienes de fortu-***[333]***na, y no hazen mejor a ninguno, y hazen peores a muchos, nu. 25 .*

Segun Platon ningun cuerdo deue dessear regir a otros, num. 26 .

Grandes varones que perecieron y aca baron mal por los oficios publicos q# tuuieron, y sintieron muy mal dellos, y los rehusaron con notables dichos y hechos, num. 27 .

Gran carga de los oficios es ver calum niar las obras loables y de virtud que los ministros hazen en ellos, num. 28 .

La verdad y justicia padecen de ordinario contradicion, num. 29 .

Miserias y propiedades de los oficios bi# dichas por Ciceron, num. 30 . y. 31.

Seruio Opidio, cauallero Romano, c#jurò en su testamento asus hijos que ninguno fuesse Pretor, num. 32 .

Gran carga del Corregimiento auer de lidiar conpobres insolentes, y c# soberuios ricos, num. 33 .

De las calumnias que estos cometen c# tra los Corregidores y se admiten y creen por los superiores, num. 34 .

Carga del oficio, castigar al hijo, y al amigo, num. 35 .

Y tambien la gran dilacion de la vista, y determinacion de las residencias, y los daños desto, num. 36 .

La ambicion haz efacilitar las cargas de los oficios publicos, y los efetos della, num. 37 .

El cauallero hijodalgo puede ser compelido a que acete el Corregimiento, pues puede serlo para la defensa del Rey, y de su tierra, num. 38 .

Puede el Rey compeler a los Gr#des que le siruan en los grandes oficios, num. 39 .

Que defensa puede hazer el cauallero a la prouision del Corregimiento he cha en el? num. 40 .

Dicho de Antistenes de que manera es bien tener oficio publico, num. 41 .

El Obispo puede ser compelido a acetar el Obispado, num. 42 .

Y el curador noble, aunque el menor sea ignoble, num. 43 .

El abogado, y el procurador sindico, y el escriuano pueden ser compelidos vsar los oficios, num. 44 .

El testamentario, y el Comissario para testar pueden ser compelidos encier tos casos, num. 45 .

El mayor domo de la ciudad, y recetor del posito y bulas, pueden ser compelidos a que aceten los oficios, nu. 46 .

El mesonero, y el verdugo, y otros lo mismo, num. 47 .

Con causas bien se escusan las dichas personas, y pueden apelar, nu. 48 .

Los compelidos a los dichos oficios, si estan obligados a dar fianças, nu. 49 .

Los que de voluntad acetan los oficios si pueden ser compelidos al vso dellos, num. 50 .

[334]

SI EL HOMBRE NOble, llamado para el Corregimiento, tiene escusa en derecho para no aceptarle, por las cargas destos oficios. Capit. XV.

AVnque en esta Era por la mucha ambicion con que se pretenden y procuran los Corregimientos, parezca impertinente este capitulo: todavia para los de buen conocimiento, y que saben las cargas y peligros dellos, o por si los tiempos se mudaren, y con el desengaño se refre nare esta ambicion, podra disputarse si los hombres de valor, y de virtud, y nobles, desengañados de lo que son estos oficios llamados a ellos, podran escusarse de aceptarlos: **[sect. 1]** y digo assi, que de derecho ciuil è imperial, [2178]los nobles por sangre, ricos, y poderosos tienen escusa para los seruicios Reales, y son escusados de los cargos personales, y lo mis mo por costumbre y fuero de Castilla, y por leyes destos Reynos, [2179]los hijosdalgo de solar conocido, y deuengar los sueldos de nombre y ar mas son essentos è immunes de todos los pechos y pedidos, y mone das, y contribuciones, assi Reales como concejales: y assi de su patrimonio como de sus personas, y para ir enlas huestes y exercitos Rea les, no deuen ser apremiados ni obligados a ir sin sueldo, y en el derecho de las posadas, q# es y fue siempre exceptado, no deuen ser molestados, ni agrauiados, si no fuere estando la Cor te en el lugar, porque para aposentarse la per sona Real, y los de su Corte, no es razon que nadie se escuse. [2180] **[sect. 2]** Deste derecho de hospedar se aprouecharon Eneas, y Antenor, segun refiere Libio. [2181] **[sect. 3]** El primero que concedio estos priuilegios a los hijosdalgo, como arriba tocamos, [2182]fue el Conde d# Sancho, y despues los confirmar# muchos Reyes sucessores suyos: y entre los dichos priuilegios es vno, que sean essentos de los cargos personales. **[sect. 4]** Y encarece tanto Iustiniano [2183]es ta preeminencia, que particulariz#do los car gos personales establecio, que el que fuere ilustre por dignidad sea es sento y escusado de los cargos Curiales: **[sect. 5]** porq# el oficio de gouernar y juzgar es muy trabajoso: [2184]y assi vulgarmente **[335]** se llama cargo de justicia, y el que se libra del, es visto exonerarse y descargarse; porque como de zia Platon, y otros, [2185]el arte de bien gouernar vna Repulica es la mas dificil de saber de todas: y esto daua causa de dudar si podria ser com pelido el hijodalgo y cauallero para aceptar el cargo de Corregidor (que aunque es honroso, es assi mismo oneroso como adelante diremos) y si tiene escusa derecha para se escusar dello, y qual descargo serà este.

Los defetos en los no **[sect. 6]** bles de que en otro capitulo [2186]hizimos mencion son impedimento para los cargos, pero no escusa: demas de los quales el Licenciado Pi sa [2187]en su Decuria puso por impedimento la ca ualleria religiosa de los milites de Santiago, Ca latraua, y Alcantara, pa reci#dole que la ley del Ordenamiento que sobre esto hablaua, y lo prohibia [2188]no estaua ab rogada por la cost#bre c#traria, [2189]como sea ver dad que la ley siempre tenga obseruancia aun que no sea vsada: [2190]pero ya el Rey nuestro señor quitò esta duda, permitiendo por ley [2191]que los Com#dadores de las

dichas Ordenes puedan ser Corregidores, y Regidores: aunque me han certificado que vn cauallero de vno destos abitos se escusò en el Consejo de las Ordenes de vn gouierno por la causa y razon de que tratamos, y fue admitida la escusa. **[sect. 7]** Pero digo que los dichos impedimentos son arbitrarios en el Rey: porque todas las escusas e impedim#tos legales son arbitrarios en el legislador. **[sect. 8]** Y afir ma en este proposito Iu# de Platea, [2192]q# los aboga dos pueden ser compelidos para que acepten cargos de consejeros, y que no se podran escusar con fin gidas enfermedades: Las quales deue el Principe mandar examinar por me dicos expertos, y hazer experiencias y prouança dellas, porque no les valga la fingida escusa. **[sect. 9]** A Moises, y à otros, de quien luego haremos m#ci#, no les fueron aceptadas sus escusas, y fueron compulsos a que vsassen de los cargos que Dios les encargaua: [2193]por donde es de ponderar que la ley diuina ni la humana aun no tienen por escusas los dichos impedimentos quando le pare ce al Señor que con ellos podran seruir. **[sect. 10]** El cauallero, y el hijodalgo, por la **[336]** prerrogatiua que tienen, bien se pueden escusar de defensores, que es su propio cargo, quando a ello fuessen apremiados, pero no se escusarian del dicho seruicio llamados gratuitamen te: porque como la nobleza tuuo origen de la defensa, porque defendian los pueblos de los tiranos y enemigos, co mo se dixo arriba en otro capitulo: [2194] assi escusando se indeuidamente de la dicha defensa, dignamente perderian la nobleza, y las honras y preeminencias que por esta causa consiguieron, y assi fue declarado por la Magestad del Emperador Carlos V. en algunas cartas missiuas que embiò a los pueblos de stos sus Reynos, qu#do los Franceses cercaron a Perpiñan, el año de mil y quinientos y quarenta y dos: y por su Magestad del Rey don Felipe nuestro señor, que Dios guarde, quando la rebeli# de los Moriscos del Reyno de Granada, el año de setenta.

Acursio **[sect. 11]** [2195]afirma, que el que fuere nombrado y electo por Embaxador puede ser compelido a aceptar la embaxa da. Y en otro lugar **[sect. 12]** [2196]tratando de los Corregidores sin letras, pero ex pertos en negocios, que son elegidos para Corregimientos, dize, que pue den ser compelidos pa ra oficios publicos: y no seria suficiente escusa la edad mayor, o menor, quando el acto se pudies se despachar breuemente, como no fuesse edad de menos de veinte, o mas de setenta años, [2197] como en otro lugar diximos: [2198]porq# estos son oficios y cargos que se han de exercer por per sonas habilespara ellos: la qual habilidad no c# curre en todos comunmente. Y por esta raz# podria rehusar el gouierno publico el que se hallasse menos idoneo y suficiente para ello [2199]por secreto testimo nio y cierto de la dicha inhabilidad è insufici#cia, o por el juramento propio. [2200] **[sect. 13]** Y como quie ra que la vtilidad publi ca se deue preferir a la particular, segunrazon y derecho, [2201]Plinio escriuiendo a Trajano, [2202]y Demostenes en su Olintiaco tuuieron poder se compeler al milite para el cargo de la milicia gratuitamente y con sa lario, y al Abogado para el Consejo, y al Orador para la embaxada, y no se deuen ocultar por **[337]** escusarse que caerian en mal caso por ello, qualquier que sea la persona, ora sea oficial de la casa Real, o qualquier otro priuilegiado y essento, que no por esso se escusa del cargo y oficio publico, que su Rey le encargasse. [2203] **[sect. 14]** De aqui es, que para los oficios vtiles a la Republica pueden ser compelidos los que no los saben, a que los aprendan, [2204]como adelante lo tocamos en el capitulo de las obras pu blicas. [2205]

Dize vna ley, y al **[sect. 15]** gunos Doctores, [2206]que hablan en esto, que seria justa causa para repudiar el cargo la mucha continuacion dellos, pero no la nobleza de la sangre: **[sect. 16]** porque assi como los nobles deuen ser defensores en la milicia, assi serian obligados a ser Gouernadores en los pueblos en que han de vsar el dicho cargo de defensores contra los delinquentes. Si que de fensor es el Corregidor que defiende la d#zella, y la biuda, que no le sea hecha fuerça, y el que defiende al pu pilo huerfano que no le sea mal baratado su patrimonio: y el que defiende el patrimonio concegil, que no sea vsurpado por los poderosos, y ampara al pobre de la violencia del rico, y escusa al pacifico de la injuria del trauiesso? Todos estos claro està que son hechos de defensor: y aun encareci#dolo mas digo, que no es menos pecado, robo, y latrocinio la injuria que se haze al pueblo en subtraherse del oficio publico, y dexar de aprouechar, y hazer bien a la Republica, segun la gracia, y fuerça, que Dios le dio al que se le encargan, que hurtar y robar la hazienda agena. Y a esto alude lo que escriue san Prospero de la vida contemplatiua. [2207]Y Cassaneo en su catalogo. [2208] Pues luego si es defensor el Corregidor obligado es, y no tiene bast#te escusa el noble para no aceptar el cargo de la gouernacion? Mayormente, que assi mismo la gouernacion **[338]** de los pueblos, es, y fue causa de hazer los hombres nobles, como lo to camos en los capitulos passados: [2209]y no se deue el hijodalgo subtraer de vsar aquello, porque se le concedio tan gran preeminencia, pues todo ello redunda en ma yor acrec#tamiento de su honra, y el que contra la prouision Real qui siesse resistir, alegando escusas friuolas, y menos justas, **[sect. 17]** seria auido casi por sacrilego, que assi le llama y castiga el derecho al que pertinazmente resiste a los mandatos reales, [2210]como quiera que ofende a las leyes, que son llamadas sacratissimas. [2211] **[sect. 18]** Valerio Publicola, segun refiere Alexandro, [2212] hizo ley: la qual tambi# obseruaron los Ateni#ses, que so pena de la vi da ninguno rehusasse el imperio, o magistrado. El Emperador Constantino [2213]impuso otras penas mas tolerables: y lo que se pratica, es, c#peler con prision al que indeuidamente se escu sa. [2214] **[sect. 19]** Las escusas justas son edad, y el ser jubilado, y la enfermedad notable, y otras que refiere Auendaño [2215]a este proposito. **[sect. 20]** Porque ha de querer el cauallero escusarse de la guerra en defensa de su patria, y el noble de la gouernacion que le encar ga su Rey y señor? pues el mismo Rey que es la cabeça de su Reyno, y el que en su persona, y en su dignidad tiene mayor alteza, y mas nobleza, y mejor sangre, no se escusa de defender sus vassallos, ni de gouernar sus subditos por su persona, y a sus expensas. Dize el Rey don Alonso en vna ley de partida: [2216]*Deuen los que son caualleros no dudar de morir por su señor, no tan solamente desuiando su mal y su daño, mas acrecentando su tierra, y su honra quanto mas pudieren y supieren: y esto mesmo haran por el pro comunal de su tierra.* No les da escusa la ley, ni menos les dio priuilegio el Rey, para que se escusen de lo que el mismo Principe y señor no se escusa, ni de aquello que la razon no los escusa.

Para esto suelo yo ponderar vna **[sect. 21]** ley destos Reynos, [2217]que en este proposito es literal y expressa, que dize assi: *Primeramente mandamos, que agora, y de aqui adelante en tanto que huuiere hermandades en estos Reynos y señorios, que sean puestos Alcaldes de la hermandad en la manera siguiente, Que en cada ciudad, villa, o lugar, que fuere de treinta vezinos, y dende arriba, se elijan y nombren dos Alcaldes de la hermandad,* **[339]** *el vno del estado de los caualleros, y escuderos: y el otro de los ciudadanos y pecheros,*

tales que sean, pertenecientes para vsar de los dichos oficios, que no sean hombres baxos, ni ciuiles, mas de los mejores y mas honrados que ouiere, y se hallaren en los pueblos del estado que han de ser nombrados, y sino quisierenaceptar los dichos oficios de Alcaldias de la hermandad, que sean compelidos y apremiados a ello con penas pecuniarias, y con destierro, y por otras vias, &c. Aqui bien a la clara se dize, que los caualleros sean compelidos a aceptar el oficio publico de juzgado: y assi queda prouado que el cauallero hijodalgo puede ser compelido para que acepte el Corregimiento: como quiera que para el dicho oficio ha de ser tal cauallero hijodalgo de sangre, segun lo tenemos prouado arriba. [2218]Para razon de lo susodicho se puede traer lo que dixo Platon, [2219] **[sect. 22]** que nadie nacio para si solo, porq# parte lleua la patria, parte los padres, y parte los amigos: y assi seria cosa absurda rehusar el magistrado y go uierno de la Republica: con lo qual los malos biuirian a sus anchu ras. Y segun Plutarco, [2220] por esta causa publica se ha de aceptar el gouierno, aunque sea de menos calidad de lo q# conuiene a la persona, y entonces el Corregidor ha de tratar el cargo con mas autoridad y estimacion.

Todo lo que auemos **[sect. 23]** dicho en este capitulo para si podra el Corregidor ser compelido a aceptar el oficio, quadra tambien para el Teniente, en especial atentas las leyes Reales: [2221]y assi mismo para los Pesquisidores. [2222]

Ya que por la pree **[sect. 24]** minencia de hidalguia no tenga escusa el cauallero hijodalgo para no aceptar el cargo de Corregidor, es de ver, si lo podra rehusar por las intolerables cargas (indignas de la nobleza) que siempre y mucho mas el dia de oy han tenido y tienen estos oficios: [2223]como quiera que al vulgo, y a los que no han passado por ellos les parece, segun dize Cice-**[340]**ron, [2224]que ningun comercio puede ser #mas ganancia, ni de mayor descanso, y honra que el mandar: y que en los Corregimientos ay vn minero y m#ton de bienes, de autoridad, y de regalo, poniendo los ojos mas en la aparencia del bien exterior, que en la existencia del mal encubierto, como qui# juzga la buena hechura del çapato en el pie ageno, y no sabe la parte d# de aprieta y lastima a su dueño: y como no ay estado de mayor peligro, de menos seguridad, c# mayores riesgos de per didas, ni con mas in quietud, ni menos sossiego que el mandar: que vtilidad acarrea a la vida la c#tinua lucha de cuy dados de que anda com batido y rodeado noches y dias el que gouierna? juzga ser prosperidad, el que no prueua que cosa es ni sabe qu# mal se puede gouernar con igualdad. Por esto dixo Filon, y Seneca, [2225]q# no deue ser juzgado por feliz el que el vulgo reputa por tal. Y el Sabio dize, [2226]Hijo da vn tiento a tu alma y considera para lo que ella es: y si sacares en limpio que no llega tu talento a gouernar ciudades ni Reynos, ni a darles consejo, no te metas en ello, ni lo #prendas: por lo qual deue examinar el que trata desto sus costumbres, sus inclinaciones, sus partes, su ingenio, y sus fuerças: y no quiera ser Corregidor, ni del Consejo sino fuere para ello, que como prosigue el Sabio en el mismo lugar, No todas las cosas estan bien a todos los hombres. Y por esto dixo tambien el Sabio en otro lugar: [2227]No busques condutas de los hombres, ni del Rey la catreda de honra, sino tuuieres virtud y valor para ello. Y el sapientissimo Seneca [2228]dixo, Am bicion y embidia traen los mandos, las dignida des, las honras, y los ma gistrados: los quales a los que anhelando y con gran afecto los han con seguido, leuantan a la cumbre para precipitallos con mayor y mas infausta cayda: quando se pretenden fatigan, quando se posseen entontecen, y quando se acaban atormentan: en su principio

ay trabajo, en su progresso **[341]** oluido y ceguedad, y en su déxo dolor. **[sect. 25]** Y lo que peor es, que como son bienes de fortuna, no hazen mejor a ninguno, antes segun Patricio [2229]le hazen peor: porque pocos prosigu# los oficios y gouiernos con el animo y perfeci# que los comiençan: y los antiguos Emperadores excepto Vespasiano, se gun Cornelio Tacito, todos con el Imperio se hi zieron peores, y por esto dixo vn truhan al Emperador Claudio Ne ron, que el rostro de los buenos Principes en la tabla de vn anillo se podia pintar. La gouernacion tiene opuestas tantas ingratitudes y ca lumnias, tantos peligros, y golfos, que solos los experimentados pued# encarecerlo. El que se encarga de regir republica, ha de contentar a diuersas gentes; de suer tes, gustos, y pareceres diuersos, y cumplir con todos: busca cuydados para si, y embidia para sus vezinos, ocasion de perder amigos, y de ganar enemigos, peligros para su vida, hazienda, y fama: porque el que a muchos ha de enojar, de muchos espera la vengança: **[sect. 26]** por lo qual aun en lumbre natural hallò Platon, y otros Filosofos, que el hombre cuerdo no deue buscar, ni pedir, ni dessear oficio de regir a otros.

En estos oficios, y con estos traba **[sect. 27]** jos fenecieron sus dias los mas famosos Gouernadores, Griegos, y Romanos, quales fueron, Licurgo, Solon, Aristides, Temistocles, Camilo, Scipion, Lentulo, Ciceron: y de nuestros Iurisconsultos, Caio Cassio fue de Iulio Cesar, por el oficio mandado desterrar, y Vlpiano con ignominia priuado de la dignidad por Eliogabalo, Marciano fue muerto por Didio Iulio: vno de los dos Sabinos, padre o hijo, fue por mandado de Eliogaba lo mal herido, y Emilio Papiniano Pre fecto Pretorio, fue por mandado de Caracalla echado al furor de los milites, y muerto dellos, Mucio y Domicio fueron muertos en el Senado (y se gun Apiano escriue) por mandado de Mario echados en el rio. De los Dec#uiros, de quien el derecho ciuil parece auer procedido, vnos en la carcel, y otros en el destierro perecieron: tanto los dañò, segun Geronimo Cagnolo, [2230]la carga de los magistrados. Y Pla ton [2231]se quexa de Dionisio, que auiendo gouernado y guardado la ciudad fuesse ignominiosa y vilmente expelido della. Tambien se lee [2232]que Andres de Isernia por auer dado vna sent#cia fue muerto en Napoles de vn Frances. Y a Angelo Aretino, padre de la pratica, por auer sido assessor le tuuieron en residencia vn año preso. Y segun refiere Paris de Puteo, [2233]si los colegios de **[342]** Italia no le fauorecier# le mataran por justicia: por lo qual se tuuo por acertado lo que hizo el Iurisconsulto Labeon, que rehusò el C#sulado ofrecido por el Emperador Augusto: y lo mis mo hizo Aulo Casselio, segun refiere Aulo Gelio, [2234]y Manlio Torcato, tambien lo rehusò dizi#do, que ni el podria sufrir los vicios del pueblo, ni el pueblo su seueridad, segun refiere Plinio, [2235]Caton dissuadio a su hijo que no echasse mano del gouierno publico, ni se entrem eties se en querer administrar justicia en el tiempo y señorio que entonces corria: porque el estado y tiempo presente no permitiria se juzgassen los negocios, como conuenia a la autoridad de vn hijo de Caton: y gouernar de otra manera, no era licito, ni honesto. Tampoco quiso jamas Pomponio Atico aceptar magistra do alguno, porque las costumbres y malas ma neras de biuir de su tiempo, no le consentian en trar en el con la sinceri dad y llaneza que las leyes and#. Muchos ren#ciar# los oficios publicos, Ptolomeo en Egipto, Ariobarçanes en Capadocia, Seleuco en Siria, otros los dexaron libre mente a sus amigos, co mo Diocleciano, y Maximiano, y otros como Lucio Syla los echaron en la plaça, para que los tomasse quien quisiesse: [2236] y segun Valerio Maximo, [2237]vno a qui# quitaron el magistrado en Roma, dio muchas gracias por ello

al Senado, diziendo, que le quitauan gran carga q# tenia sobre si. Celio Metelo, famoso Capitan Romano, nunca quiso aceptar la dictaduria que le dauan, ni el Consulado que le ofrecian, diziendo, que mas queria ser sieruo de los buenos, q# verdugo de los malos, y comer en paz en su casa lo que con mucho trabajo auia ganado en la guerra. Vlisses se hi zo loco, y araua con dos perros, y en lu gar de trigo sembraua sal, por escusar se de no acaudillar la gente Griega q# yua sobre Troya. [2238]Y Numa Pompilio Rey de los Romanos, començo su ar# ga y respuesta al pueblo, negando la aceptacion del Reyno. Demostenes, segun cuenta Plutarco, [2239]consider#do los males y daños a que se ponen los que quieren gouernar y regir comunidades, aconsejaua a sus dicipulos, q# no se diessen a los gouiernos: porque dezia el, Si me diessen y presentassen dos caminos ineuitables, el vno para tener gouernacion publica, y el otro para total perdicion, antes escogeria **[343]** el camino de perdicion que el del gouierno: porq# si gouernare mal he de tener airados a los Dioses, y si bien, a los hombres: aludiendo al dicho de Crisipo. [2240]De Temistocles refiere Eliano, [2241] que dixo lo mismo, y q# escogeria antes el cami no del infierno, que el del Tribunal. Tanto los Gentiles juzgauan ser insufribles las pesadumbres de los oficios publicos. Y quien quisiere c# autoridades de la sagra da Escritura entender quales sean los frutos de los magistrados, dignidades, y oficios publicos, lea en el Exodo [2242]co mo Moysen se quiso es cusar del cargo de embaxador de Dios al Rey Faraon, y de Capitan de su pueblo, diziendo, que era tartamudo, y que no sabia hablar, y que quien era el para que Faraon le dies se audiencia, y que habilidad era la suya para acaudillar tanta gente, y visoña, y tan embaraçada con mugeres, hijos, y aueres. Leera assi mis mo la murmuracion del pueblo contra el, siendo Moysen su Capitan, y su juez. [2243]Y en los Nu meros, [2244]como el mismo Moysen, por el pecado del pueblo fue punido: y Aaron su hermano mayor tambien por el pecado del pueblo castigado en pena de muerte, sin que se le permitiesse llegar a la tierra de Promission. El Rey Saul vergonçoso de verse escogido y puesto en tan gran estado, se escondio y apartò de la presencia de los que le eligier# por Rey de Israel. [2245]Y Dauid [2246] fue por causa del imperio fatigado de su propio hijo Absalon con muchos trabajos y afliciones, y perseguido del por montes y seluas para matarle. Y Ieremias [2247]rehusando el oficio de la predicacion dixo A. A. A. Señor no se hablar porque soy muchacho: y san Marcos Euangelista porque no fuesse promouido al Sacerdocio se hizo cortar el dedo pulgar: y san Ambrosio, porque no le hiziessen Obispo de Milan, hizo que vnas rameras fuessen a su casa, y se le causasse disfamia: [2248]pero que Ambrosio se hallarà oy que tal haga? Y sobre todo nos enseña esto Christo nuestro Redentor, [2249]quando conoci# do que el pueblo le queria leuantar por su Rey, y Gouernador, se retirò y saliò al monte. Finalmente los sabios que bien sienten desto, entienden, que quanto mayor es el magistrado, para conseruarle en su dignidad, tanto es menos el reposo y quietud, y que el cuydado del, roe, y despedaça el coraçon de su dueño, como hazia el buitre el coraçon de Ticio. [2250]Por lo qual son y fueron forçados a dezir que los gouiernos publicos no eran sino honras fune-**[344]**rales, y mortuorios, y el Emperador Eliogabalo llamaua a los Senadores Romanos, Esclauos bien vestidos: y el Rey Antigono [2251]llamaua al Reyno, Noble seruid#bre: Pindaro, [2252]Ilustre miseria: y Pausanias [2253]celebraua la sentencia de los que dixeron que el hombre muy dado al

gouierno de la republica, y fiado en el aplauso popular no acabaria en bi# sus dias: y a esto alude lo que dize san Geroni mo, [2254]No apetezcas y procures honras, y no tendras dolor quando te hallares sin ellas. De aqui es lo que eleg#tem#te dixo Seneca, Deleznables son los grados de las dignidades humanas, la cumbre dellas va cil#te y tremula, horr#do el precipitadero, asperamente se aciende al eminente estado, c#go xosamente se assiste en el, grauemente y derrepente se decae del: por que muchas vezes el al to pino es sacudido de los vientos, y las leuantadas torres con mas graue cayda vienen al suelo; por lo qual es muy mas segura la dorada media nia, [2255]y quien se desvaneciere en vn Corregimiento, acuerde se de lo que en este capitulo diremos: y de lo que dize san Bernardo, [2256]y per dera los brios y el desseo de los oficios. El dicho Seneca [2257]entre las dos sectas y opiniones de los Epicuros, y de los Estoycos, que aquellos dezian que el sabio no auia de querer ser gouernador, y estos que si, Dezia, pregunto yo, a que Republica irà el sa bio a ser gouernador? A **[345]** la de los Atenienses? d# de Socrates fue condenado, y Aristoteles huyò por no serlo: y donde la inuidia oprime las virtudes? O irà a gouernar la Republica de los Cartagin#ses, d#de ay continua sedicion, menosprecio de la virtud, guerras con los enemigos, y entre los mismos vezinos? Y si quisiere c#tar todas las Re publicas, no hallarè nin guna que pueda sufrir al sabio, ni el sabio a ella: porque como dezia Democrates, No ay co sa mas dificil que cont# tar a muchos, porque los hombres somos de tal condicion, que conseruamos la memoria de los males, que se nos ha zen, mas que de los bienes: y si se acierta en los magistrados, no se agradece ni alaba, comodeu da que se paga: y si se ha ze mal el oficio, como no se cumple con la obligacion, pone se culpa y pena por ello. Esto es para que los hombres no trabajen, ni se c#goxen en pretender los gouiernos publicos, ni se ensoberuez can con tenerlos, ni se entristezcan con dexarlos, sino que siempre los tengan por cosa sospechosa y sin firmeza, visto quanto riesgo se passa en alcançar los, y quan poco se ha conseguido en posseerlos. Segun lo qual aunque Publio Scipion refutò cerca de Ciceron la opinion del vulgo, que dezia, que ninguna Republica se podia gouernar sin gran injuria: pero dezia, Vida, [2258]que en el estado que oy tienen las costumbres, las leyes, y los ministros publicos, el orden de los juyzios, y el abuso, es verdadera la dicha opinion del vulgo, si ya no se proueyessen y reformassen en esta materia muchas cosas en mejor de lo que estan. Y por estas causas han dexado los Corregimientos en estos tiempos muchos hombres principales y ricos que solian seruir a su Magestad en ellos: y creo que todos se abstendrian dellos, sino pensasse cada vno que no le ha de suceder a el otra vez el mal que le sucedio la passada, o el que le su cedio al otro Corregidor, y todos responden lo que los dicipulos a Christo, [2259]quando les preguntò: Podreis beuer el caliz que yo he de beuer? y le respondier#, Podemos. Y despues en la ocasion quando le vieron perseguir huyeron, y le desampararon.

Vno de los trabajos de los gouier **[sect. 28]** nos (discurri#do en particular por los contrastes dellos) es ver el contrario y diuerso juyzio que se haze en ellos a las obras de virtud: y que quando con mayor fineza y mas caualmente el Corregidor ha procedido, anteponiendo la vtilidad publica a la comodidad pro pia, y consumido con cuydados su espiritu, como la hacha resplandeciente alumbrando a otros, tanto mayores daños temporales le suceden, y las obras heroycas y de virtud que hizieron, no **[346]** solo no son consideradas, ni agradecidas, pero con calumnia, y para escurecer el merito y alab#ça dellas son murmuradas, y reprehendi das; porque los malos no ponen tanta fuerça en re prouar el

vicio qu#ta en condenar la virtud, como en otro lugar diremos, [2260]en especial la gente popular: de cuyos juyzios se lamen tauan Ciceron, [2261]y Boe cio; [2262]porque como n#ca sabe las cosas de raiz llama al cuydado del Gouernador desassossiego, al castigo crueldad, a la remission misericordia, y al sufrir y dis simular las cosas mal he chas, buena condicion. A lo qual alude lo que dixo Carondas (que dio leyes a los Atenienses) Quien se entrega al pueblo, a la fortuna sigue, y no a la razon. Y Tulio, [2263]que es tan fragil y tan inclinada contra los Corregidores la voluntad y juyzio de los ciudadanos que no solam# te se airan y embrauec# de lo que indeuidamente les veen hazer, pero aun las cosas que acertadamente hazen, les son fastidiosas y aborrecibles. Por lo qual dezia Seneca, [2264]que se auia de huyr de la loca ambicion de los gouiernos, porque en ellos la simplicidad no es segura, y la virtud y justicia es calumniada por los malebolos, y retorcida en vi cio: cosa que en ningun otro oficio, ni arte, acaece a su dueño; porque si el pintor hizo vna tabla de mayor relieuo y per fecion: y el platero acabò vn vaso de faccion auentajada, no està receloso que el tal primor y labor le serà de daño, sino que del prouecho y premio della està seguro: mas al buen Corregidor sucedele como al arbol fertil, y fecundo, que segun dize Alciato [2265]està puesto en el camino patente a todos, que con piedras, y palos, le desfrutan, desgajan, descortezan, y maltratan, co mo pudieran al esteril è infrutuoso. Y segun dize Platon, [2266]como los Titanes opugnauan y aduersauan a los Dioses, assi los ciudadanos aduersan y calumnian a los Gouernadores, cuyas buenas obras parece que son hechas como en pecado mortal, que ni aprouechan, ni se agradecen **[sect. 29]** Esto es, porque la verdad y justicia siempre tuuieron c# tradicion entre los hombres, y ni el oficio del gouierno, ni el mundo pued# dar sino lo que tienen, que es pagar con **[347]** cansado trabajo, obras dignas de desc#sado ga lardon, y a los malos no los am#san las virtudes y bondad de los gouernadores, a quien com# mente temen y desaman, antes son prouocados a mayor embidia, y aborrecimiento, viendolos vsar de virtud, y acertar en sus hechos: **[sect. 30]** lo qual Ciceron [2267]como si viera lo que el dia de oy passa mostrò puntu almente en estas palabras. *O miserables condiciones de los Corregimientos y gouiernos: en los quales la diligencia està llena de cumplimientos, y dissimulaciones, la negligen cia de murmuraciones, la so ueridad es peligro sa, la liberalidad ingrata, las palabras calumniadas, la adulacion perniciosa, todos muestran rostro familiar, el animo de muchos està airado, ay rencores secretos, y lisonjas descubiertas, deße#nue uos Corregidores,* [2268]*siruen a los que estan en los oficios, y desampar#los en acab#dolos.* S. Chrisostomo [2269]elegantemente dixo, No penseis que las alabanças que el vulgo da a los juezes proceden de ver dad, porque si examinais las conciencias de los q# los alaban hallareis, que cada qual dellos acusa al juez con mil querellas y capitulos, y quando cessare el miedo dexada la vara, y el poder del oficio, entonces vereis quantos murmuradores, y perseguidores se leuantan contra ellos, de aquellos mismos que sos loau# primero, &c. Por esto la santa espada, y la sacra balança de la justi cia si se ha de tener en el fiel y equilibrio deui do, es muy pesada y mu cho mas graue que el c# to insufrible que trahia Si si fo en sus ombros. [2270] Porque el que està en mas eminente estado y gouierno, es segun arriba diximos: como el arbol puesto en altura sacudi do y combatido de los vientos, y para subir a la altura, siempre ay infinitas dificultades: porque segun Seneca, [2271]para lle gar a las cosas altas y leuantadas no se puede ir por lo

llano, assi qu#to mas surgido y leuantado se halla el que gouierna, acompañado y seguido de aduladores, y criados, tantos mayores daños se le guardan, quales los amenaza alos **[348]** a los mortales el cometa que traelarga cola y crines.

Cuenta Horacio, **[sect. 32]** [2272]que Seruio Opidio, cauallero Romano, queriendo morirse, llamò a sus hijos a la cama, y les dixo, Porque no os engañe, ni tiente la vanidad, con juramento os quiero obli gar, y con pena de no po der testar, y de perder mi gracia, si alguno de vosotros fuere Censor, o Corregidor: por ventura, porque mucha gente os rodee, y cerque los lados en publico, y porque ayais de estar muy serenos y graues, como hechos de br#ze, y por que os den las honras, que dàn a muchos ruines, aueys de arriscar vuestro ser, y la hazienda de vuestros padres? Finalmente si los Gouernadores considerassen, como dize Origenes, [2273] la estrecha cuenta que Dios les hade tomar de los oficios y culpas agenas, nunca los procurarian: pues le basta al h# bre ser increpado y punido por sus pecados, sin serlo tambien, porq# dissimulò, o porquefue neglig#te, o porque no corrigio los agenos.

Tras esto no es peque **[sect. 33]** ño contrapeso destos oficios auer de lidiar con pobres insolentes, y c# soberuios poderosos, porque a aquellos la maldad, y à estos la voluntad sirue de razon: lo qual sintio bien Ciceron, [2274]qu#do dixo: En este tiempo es muy graue cosa quebrantar las maldades, porque son mu chos los malos, y pocos los buenos, y por esso es muy peligroso tomar oficio de Corregidor. Y en otra parte dixo, [2275] Gran afan han de padecer los Gouernadores q# que administran justicia, porque han de cobrar enemistades, y les han de suceder mu chas tempestades, y han de lidiar con muchos hombres malos, y atreuidos, y tambien con los poderosos: y poresso dixo Democrito, Mejor es ser regi do de otros que regir a los hombres malos. Y dixo bien, porque como la maldad pelea siempre contra la virtud, y nadie quiere justicia por su casa, estos hombres peruersos y poderosos se j#tan y se acabildan, **[sect. 34]** y con mil malignidades, y calumnias, tratan luego de descomponer al ministro, y pedir otro Gouernador, porque el pueblo huelga mucho con la mudança de los magistrados, y siempre les desagrada el estado presente, y alaban el passado, y **[349]** desse# otro nueuo. Es mucho de s#tir el acogimiento que estos hallan en algunos superiores con sus falsas y apassionadas q#xas, nacidas de auer hecho justicia c# tra ellos, o cosas suyas: porque, como di ze vna ley de partida, [2276]*Los omes que o ficio tienen, maguer fagan derecho, non puede ser q# n# ganen mal querientes*, segun en otro lugar diremos. [2277]Y deui#dose remitir las tales q#xas (no siendo graues) a la resid#cia, no se haze siempre assi, sino que mu chas vezes por ellas son los Corregidores amouidos int#pestiuamente y con grande afr#ta [2278]de los oficios, o q#d# desacreditados, y suelen ser las informaciones siniestras, de testigos apassionados, con vna falsa fama y sugestion: [2279]y como les parece a estos, que pueden quitar y poner Corregidores, q#dan los ministros de justicia acouardados y afr#tados, y los oficios enuilecidos, comodize la dicha ley de partida: y los dichos émulos esforçados þa mayores licencias y atreuimi#tos: y deste disfauor que se haze a los Corregidores, redundan muchos daños a la Republica, y auia de ser al contrario, grande el fauor que se hiziesse a los Gouernadores, y grande t#bien el castigo, si vsassen mal del.

Es tambien c#goxa gr# **[sect. 35]** de en estos oficios el auer de echar el hombre la ma no al hijo, o al pariente, si delinque, y ser cuchillo de su propia carne, como lo fue Torcato de su hijo, Romulo de Remo su hermano, a quien quitaron las vidas en execucion de las

leyes, y otros muchos de quien haze mos m#ci# en el capitu lo de la justicia: [2280]porq# el que la administra, ha de pos poner todos los respetos y afectos de sangre y amistad por ella, porq# con el oficio se #uiste tal obligacion en el ministro de justicia, que se rezelan el hijo, el hermano, y el amigo de ver entrar con vara de justicia en su casa alamigo, al padre, y al hermano. Pero la ley de partida [2281]quitò en esto muchas controuersias, priu#do al padre de conocer ciuil ni criminalmente contra sus hijos, y al contrario a los hijos c# tra los padres: pero deu#los prender por los de litos, y dar dello noticia al Rey, y sus causas ciui les cometerlas a otros. [2282]

Otra grande è intolera **[sect. 36]** ble carga tienen los gouiernos, que es la gran dilacion de la vista y c#sulta de las residencias, q# aunque la copia de los negocios del Consejo lo de ue causar, pero ni#guno ay mas propio de aquel tribunal, ni tan priuilegiado, ni encom#dado por las leyes, [2283]como las residencias, pues se m#da que se despachen bre uemente, y por su antiguedad, aunque no aya **[350]** quien las siga y solicite: y es al contrario, porque es menester assistir, vno, dos, tres, y aun mas años en la Corte para el despacho de vna residencia, como si fuesse pleito de algun estado: y es cosa inhumana que dure dos años vn oficio, y otros tantos y mas la residencia del, siendo cosa cierta y notoria, que lo mas de las residencias son calumnias, y capitulos friuolos de los emulos de la justicia: lo qual es ocasion de grauissimos males, porque por assistir al despacho dellas, pierden los Corregidores y sus Teni# tes mucho tiempo y mucha hazienda, y mucha reputacion, y de la ausencia de sus casas nacen otros inc#uenientes, y los Corregidores de espada y capa dexan de seruir al Rey en la guerra, y en otras ocasiones, porque hasta dar resid#cia no cumplen con sus obligaciones: y los Corregidores letrados pierden sus estudios, y de ocuparse en otros oficios de justicia, o en exercicios de letras: y los alguaziles, y Regidores, y escriuanos detenidos y suspendidos, padecen increibles daños, por estarles en el entretanto prohibido el vso de sus oficios; [2284]y los vnos y los otros parecen muy mal, vagando tanto tiempo en la Corte, instando en dar su cuenta, deui#do de ser ellos para darla solicitados y compelidos; y con esto concurre el peligro que ay en dilatarse la execuci# y remedio de muchas cosas #ueydas por los señores del Consejo en las residencias, assi para restituir lo vsurpado a los propios, como para el mejor gouierno de los pueblos, castigo y exemplo de los juezes. Demas desto es ocasion la dicha tardança de que las resid#cias sean, como ya son, muy pro lixas, y de mucho papel, cosa que de pocos años a esta parte se ha introduzido, despues que los capitulos que se ponen en residencia, se mandaron juntar con la pesquisa secreta, y consultar se con ella: porque como los emulos de la justicia veen el gran detenimiento que ay en la vista de las residencias, hazen gran volumen de hojas, y molestan a los Corregidores por este camino, y con excessiuos gastos, costas, y derechos, assi en primera, como en segunda instancia; lo qual es ocasion de que siendo tras esto los Corregidores proueydos a otros oficios, busquen para reparo de tantas perdidas, ilicitos, o mayores aprouechamientos, y de acouardarse y tener respetos indeuidos en la administracion de la justicia, para euitar estas molestias, que de ordinario nac# de la rectitud y entereza en ella: y assi los emulos de los juezes saben ya que no han menester mas de echar mucho papel en la residencia, y dexarla ir, que con solo esto echan intolerable carga al Corregidor que la ha de hazer ver, para lo qual ha menester tanta industria, y trabajo, como para ser proueydo.

Y lo que peor es, que muchos se quex# **[sect. 37]** destos daños, inquietudes, y bullicios de los oficios, y pocos se cont#tan con el reposo: y siempre fue en los siglos passados, y es aora en el presente la ambicion de mandar la cosa de todas las del mundo mas desseada de los h#bres: [2285]y son tan liuianos y ciegos los #biciosos, q# aquello dessean que mas mal **[351]** les està, y donde ay mas peligros, se dessean siempre poner: y como dize san Ambrosio, [2286]se haz# sieruos y esclauos de vnos, por señorear y sujetar a otros; y antes elig# el mandar con peligro, que el obedecer con reposo: procuran gouernar, y son gouernados, mandar, y son mandados: y en resolucion p#s#do debaxo de sus manos tener à muchos, ponense los miseros debaxo de los pies de todos, y procuran su afrenta y perdicion, pensando ha llar honra y descanso. [2287] Y desta ambicion con q# algunos pretenden y anhelan a estos oficios, pro cede el tenerlos en poco a ellos, y a sus obras. En resolucion no estan los Corregimientos el dia de oy para entrar en ellos quien no quisiesse merecer mucho en el seruicio de Dios, y del Rey, y de la Republica, que para honra, ni para hazienda, ningun experimentado, o no necessitado los pretendera.

Pero en rigor el caua **[sect. 38]** llero hijodalgo bien podra ser compelido a que acepte y exerça el Corregimiento y magistra do, y sacado para ello de su casa, [2288]pues puede serlo para el seruicio de su Rey, y defensa de su tierra: *ca no se deuen* (seg# dize vna ley de partida [2289]) *rezelar de recebir muerte por guardarla y acrecentarla*; y lo prouamos arriba. **[sect. 39]** Y aun otra ley [2290]dize, *Que a los Gran des deue poner el Rey en los grandes oficios, e fazerles q# vsen dellos en tales tiempos que el Rey sea mas noblem# te seruido dellos, e su Corte mas honrada por ellos.* Y **[352]** aunque algunos son de opinion que en los go **[sect. 40]** uiernos y estados publicos, se ha de entrar con tra la voluntad de los llamados a ellos, y casi por fuerça: pero en las cosas heroicas, y hechos virtuosos, mas meritorio y estimable es, lo q# se haze libremente y de propia voluntad, que lo que por fuerça: sino se saluasse y dixesse con Plat#, [2291]que la fuerçasea, vn honesto y manso rehusar de entrar en el oficio, hasta ser mandado y rogado; o segun dixo Antistenes, [2292] **[sect. 41]** que a la Republica se ha de llegar como al fuego, ni t# cerca que os abraseis, ni tan lexos que esteis frio.

Muchos otros oficios **[sect. 42]** ay a que pueden ser c# pelidos los elegidos a ellos, como son el Obispo, [2293]el curador de los menores, [2294]a#que el sea noble, y el menorigno ble: [2295] **[sect. 43]** el abogado, [2296] **[sect. 44]** el procurador sindico, [2297] el escriuano: [2298] **[sect. 45]** el testam#tario [2299]en ciertos casos, y el comissario [2300]pa ra hazer testamento, en otros: **[sect. 46]** El mayordomo [2301]de la ciudad y recetor del posito, y de bulas: **[sect. 47]** el mesonero, [2302]y el verdugo, [2303]y muchos otros, si ya no tuuiessen legitimas escusas: [2304] **[sect. 48]** por las quales pueden **[353]** apelar del apremio. [2305]

Aqui pudiera dispu **[sect. 49]** tar, si el Corregidor, ò otros ministros compelidos a los oficios, estan obligados a dar fianças, o no; pero fuera dilatar mucho este tratado: bastele al Corregidor saber, que està obligado a dar fianças, de hazer residencia y dar cuenta, ora acete el oficio, pretendiendole, ora c#pelido a ello: [2306] **[sect. 50]** y aun despues de acetados los oficios voluntarios, pueden ser c# pelidos los ministros al vso y exercicio dellos: porque lo que al principio era acto de voluntad, despues se haze de necessi dad. [2307]Y con esto queda resuelta la duda propue sta en este capitulo.

SVMARIO DEL capitulo deziseis.

EL Magistrado y oficio publico descubre el talento del hombre, numero 1 .

Como algunos se mudan y empeoran con las dignidades. y de algunos ex#plos de Principes Romanos, ibid#

La experiencia es falaZ, y el que se tuuo por buen Gouernador, puesto en el ma gistrado no le administra bien, nu. 2 .

A nueuo sucesso, nueuo remedio, nu. 3 .

El titulo del Corregimiento dà facultad para nombrar y amouer Tenientes, nu. 4 . y 35 .

La libertad concedida para nombrar, es visto c#cederse para reuocar, nu. 5

La elecion de persona para tomar c#se jo, ha de ser vol#taria, y a satisfacion del que ha de ser aconsejado, nu. 6 . y 37 .

La ley dexò a cargo del Corregidor la elecion del Teniente, y sus faltas, y culpas en el fuero exterior, y en el de la conciencia, num. 7 . y 38 .

Quando algo se dexa a la conciencia de vno, a solo Dios ha de dar cuenta, nu. 8 . y 39 .

El Alcayde puede quitar asu Teniente, el señor al mayordomo, el Capitan a su AlfereZ, el litigante a su procurador, y el Obispo a su Vicario, num. 9 . y 40 .

El Teniente de Corregidor no tiene propiedad en el oficio, num. 10 .

La jurisdicion del Teniente si es ordinaria, o delegada, num. 11 . y 44 .

La jurisdicion ordinaria quien la puede delegar, num. 12 .

El delegado puede sin causaser amouido, aunque precediesse juramento de no amouerle, num. 13 .

[354] *Discordia se causaria de tener el Corregidor Teniente contra su gusto y voluntad, num. 14 . y 46 .*

El que està en el oficio, o buelue a el a pesar de sus enemigos, haze se tirano, num. 15 .

No puede el Corregidor atropellar la honra de su Teniente, quitandole el oficio, por la afrenta que desto se causa generalmente, num. 16 .

El recusado con causa, se reputa por muerto, num. 17 .

El remouido de vn oficio, que da incapaz para otros oficios y honras, nu. 18 .

El deponer avno de la dignidad en la paz, y en los oficios de guerra, en que grado lo estimaron los Romanos y otros, num. 19 .

El Senador priuado de oficio, no podia ser juez nitestigo, num. 20 .

Mas afrenta es echar avno de casa, que dexarle de admitir en ella, nu. 21 .

Entre el Corregidor, y su Teniente, se hizo vn casi contrato de acabar el oficio, num. 22 .

Los actos voluntarios despues se hazen forçosos, num. 23 .

El acuerdo del Cabildo, y el salario del Medico no pueden reuocarse sin nueua causa, num. 24 .

Todos los Tenientes de Corregidores juran y se examinan y aprueuan en el Consejo: por lo qual se hizo irreuocable su eleccion sin consulta del, num. 25 .

Los señores de vassallos sin causa no pueden quitar sus Alcaldes mayores, ni a los ordinarios, num. 26 .

Que los Tenientes virtualmente son nombrados por el Rey, nu. 27 .

Ninguno puede ser priuado de su oficio, o beneficio, sin causa aprouada en derecho, num. 28 .

Los ministros seglares con mas dificultad son amouidos de los oficios q# los ecclesiasticos, num. 29 .

El Rey no puede quitar la dignidad, o feudo, sin causa, nu. 30 . y 21 .

Que causas induzen en derecho priuacion de oficio dejusticia, nu. 31 .

Con causa y consulta del Consejo bien puede el Corregidor quitar al Teniente, y no de otra manera, num. 32 . 36 . 45 . y 49 .

El Corregidor deue ser quitado del ofi cio con causa antes de tiempo, nu. 33 .

El concilio de Constancia priuò del P#tificado al Papa Iuan, nu. 34 . y 23 .

Lo que se dexa a la conciencia de vno, ha de ser segun razon y regla, y c#sura del superior, num. 39 .

Los vicarios llamanse sieruos, nu. 40 .

Si el señor despide sin causa al criado, pagale por entero el salario, nu. 41 .

El procurador no siempre puede ser reuocado, nu. 42 .

El oficio de juez es muy digno de estima, num. 43 .

Por los oficios de vtilidad publica deuen concordarse los enemigos, y **[355]** *los discordes, num. 47 .*

Si conuiene que los oficiales de vna Republica, o Senado, esten discordes, num. 48 .

Quanto deue el Corregidor escusar despedir al Teniente, num. 50 .

Si por la muerte del Rey vacan los oficios de sus criados, o ministros, nu mero 51 .

No se descomponga el Corregidor c# el Teniente, num. 52 .

Si conuendria que el Rey proueyesse los Tenientes de Corregidores, nu. 53

SI PVEDE EL COrregidor sin causa, o con ella, reuocar el poder a su Teniente, sin consulta del Consejo. Cap. XVI.

ES el coraçon del hombre secre **[sect. 1]** tissimo, pero el oficio y magistra do le descubre, y saca a plaça su ser y talento, segun dixeron Bias, Pítaco, Ciceron, Aristoteles, y otros, [2308]y facilm#te con las ocasiones tropeçamos, y caemos, y nos trocamos. De Neron escriue Plutarco, [2309]q# en el principio de su imperio fue el mejor del mundo, mas bien

criado, mas pladoso, que le temblaua la mano quando firmaua sentencia de muerte: y despues en el progres so del fue monstruo y vnico exemplo de iniquidades. Y Tiberio Cesar, segun escriue Suetonio, [2310]dio muy grandes esperanças de su buen gouierno, y hablando al Senado, le dixo: Yo tengo tan buen concepto de vosotros, que quiero teneros por maestros mios, y mientras biuiere os honrare como señores: porque conuiene, que el buen Principe sea esclauo, no solo del Senado, pero de todos los ciudada nos en general, y muchas vezes de cada qual en particular: y no hazia cosa sin consulta del Senado: pero gustado que huuo del mando y señorio, vino a ser vno de los mas detestables, y atrozes tiranos, y mas cruel: y de Herodes escriuen Filon Iudio, y Iosefo, [2311]que en los seis años primeros reynò con gran justicia y rectitud, pero despues en los treinta como cruel tirano, que hizo matar sesenta y dos Senadores de la casa de Dauid, y a la mas noble de sus mugeres con tres hijos suyos: y ordenò que despues de su muerte, ma tassen a todos los Grandes y principa les varones del Reyno, porque sabia que de otra manera no podia ser llorado. Y assi porque, como arriba diximos, [2312] las honras y dignidades son de tal naturaleza, que con la prosperidad y ambicion suelen hazer peores a muchos, no deue c#tentarse el Corregidor con auer elegido con gran cuydado para Tenientes hombres de credito y reputacion, virtud, letras, experiencia, prudencia, y rectitud, sino tambien deue velar y saber, si los tales Tenientes exer citan estas partes, o faltan dellas: y hallando que tuercen del camino de la **[356]** virtud y justicia, deue poner remedio en ello, como en cosala mas import#te a la Republica, qual es la administraci# de la justicia. Que aprouecha que el cauallero sea muy diestro, si el cauallo es desbocado? que el señor del nauio sea prudente, si el piloto que le rige es loco y arrojado? y que el Rey sea muy valeroso, si su Capitan general es couarde? y por el consiguiente aprouecha poco, que el Corregidor sea muy amigo de justi cia, sino tiene cuydado de escoger ministros muy idoneos para administrar la, y no vela sobre ellos despues de auerlos escogido: y assi descubiertas sus culpas, y defetos irremediables, de ue quitarlos de los oficios, y poner en su lugar personas dignas dellos. Pero es de ver, con que justificacion y forma se puede y deue esto hazer: y es ma teria esta en que ha muchos años se dessea ley y determinacion, porque ha sido, y es question en el Consejo, y en tre letrados frequentada, si pueden los Corregidores por sola su voluntad y beneplacito reuocar los poderes a los Tenientes, y nombrar otros en su lugar: o si es necessario para poderlo hazer, que preceda causa justificada, y c# sultada con el Consejo. Y porque los Doctores tocan de passo esta duda c# diuersas opiniones, y ninguna dellas està llegada al cabo, y en el Consejo he visto sobre ello diuersosdecretos, vnas vezes quando las causas son leues, o nacidas de interesse y passion del Corregidor, o de auer hecho el Teniente justicia, no se da lugar a que le priue: y otras vezes por justos respetos, y ser causas bast#tes, se ha passado por ello, y tolerado la dicha remocion, proueyendo a la querella, que sobre ello da el Teniente, que siga su justicia, dirè las razones y fundamentos de cada opinion, y la resolucion que en ello me parece mas juridica y recebida.

Y haziendo primero las partes del Corregidor, de que pueda a su voluntad reuocar el poder al Teniente, digo, que viendo el Corregidor, que no corresponden las obras y oficios de su Teniente a la relacion y aprouacion q# de su persona para auerle de dar la va ra se le hizo (porque segun Hipocrates [2313] **[sect. 2]** la experiencia es falaz y peligrosa) y puesto enla ocasion le halla imprudente, facil, parcial, codicioso, precipitado, vicioso, o

sin letras, y que con el tiempo, o con el consejo no ha podido reformarle, y que **[sect. 3]** a nue uo sucesso c#uiene vsar de nueuo remedio: [2314] parece, que puede y deue el Corregidor bien informado desto, y aun sin estas causas quitarle el oficio, y nombrar otro en su lugar. Lo primero, **[sect. 4]** porque el titulo del Corregimiento le da facultad para nom brar Tenientes, y quitarlos libremente, y las palabras con que el Rey lo dize en el, hablando con el regimiento, son estas: *Y le dexedes y consintades libremente vsar el dicho oficio, y cumplir y executar la nuestra justicia, por si, y por sus Lugarestenientes y oficiales, que es nuestra merced que en los dichos oficios de Alcaldia,* **[357]** *y alguazilaz go, y otros o ficios al dicho Corregimiento anexos pueda poner, los quales pueda quitar, y amouer cada y quando que a nuestro seruicio, y a la execucion de nuestra justicia cumpla, y poner, y subrogar otro, y otros en su lugar, &c.* **[sect. 5]** Y assi la libertad concedi da para nombrar, es vis ro conceder se para reuocar, [2315]pues en ambos casos al Corregidor se le concede por el dicho titulo.

Lo segundo, porque **[sect. 6]** el escoger persona para tomar consejo, y por co adjutor en el Corregimiento, que està a cargo del Corregidor, es acto vol#tario y de libertad, y no deue el Corregidor ser compelido a que tome consejo, y se ayude de Teniente su enemigo, [2316]y de cuyas letras prud#cia, fidelidad, virtud, condicion, y intencion no està satisfecho. Porque vna de las partes que ha de tener el consejo es, que el que le ha de pedir y seguir, estè seguro y cierto del animo y suficiencia del c# sejero, que se le ha de dar: porque de otra manera faltarle ha la resolucion y fortaleza, para poner en execucion el consejo, y por el consiguiente andarà en todas sus obras y acciones con temor, inc#stancia, y sospecha, que son cosas muy contrarias a la justicia: y assi dixo la ley de partida [2317]estas palabras: *El consejo se ha de tomar con omes que ayan en si dos cosas: la primera, que sean sus amigos: la segunda, que sean bien entendidos, e de buen seso. Ca si tales no fuessen poder le hia ende auenir grand peligro, porque nunca los que a ome desaman, le pueden bien ac#sejar, ni lealmente. E porende dixo el Rey Salomon, que en el mundo non ay mayor mala ventura, que auer ome su enemigo por priuado, o por consejero. Otro si maguer el consejero fuesse mucho su amigo, si non ouieße en si bu# seso, o buen entendimiento, non le sabria bien ac#sejar, ni derechamente, nin tener en poridad las cosas que le dixesse.*

Lo tercero, porque al Corregidor se **[sect. 7]** le encomiendan las cargas y peso del Corregimiento, y el ha de dar la cuenta y residencia de la mala administracion de sus Tenientes y oficiales: porq# assi como le dan la prerrogatiua de n# brarlos, le cargan tambien del peligro de sus malos oficios. [2318]Y a este proposito vna ley del Reyno [2319]dize assi: *Y q# no lleuen Alcaldes, ni alguaziles, que persona alguna de nuestra Corte, ni de fuera della le diere por ruego, saluo que escoja el que entendiere que le cumple para descargo de su conciencia, y para la buena administracion de la justicia, por los quales sea obligado a dar cuenta y razon, y satisfazer lo que ellos hizieren, &c.* A esto aluden otras dos leyes de la nueua Recopilacion. [2320]Segun lo qual, y medi#te la libertad que las leyes c#ceden al Corregidor para elegir **[358]** Tenientes, cosa justa pa rece, que pues el ha de dar por ellos la residencia en el juyzio de Dios, y en el de los hombres, que solo el sea el juez de su capacidad, y assistencia para su compañia en el dicho oficio, sin que otro juez, sino Dios, como dize vna glossa [2321] **[sect. 8]** le pueda pedir dello la razon y cuenta.

Lo quarto, porque assi **[sect. 9]** como el Alcayde o Castellano, puede quitar a su Teniente de la guarda del castillo, [2322]y el señor a su mayordomo, y el Capitan a su Alferez, y el litigante a su procura dor, [2323]y el Obispo a su vi cario, [2324]aunque huuiera prometido con juramento no reuocarle, **[sect. 10]** t# bien podra el Corregidor, quitar y amouer a su Teniente, el qual no tiene propiedad en el oficio, ni en el se le a rraygò jurisdicion alguna, sino solo se le dio precariamente el ministerio y exercicio, [2325]en especial si el poder y n# brami#to que el Corregidor hizo, y dio al Teniente, fue por el tiempo que fuesse su voluntad, y con facultad de po delle amouer y quitar librem#te sin causa, o c# ella, cada y quando que le pareciesse, que en este caso no le haria agrauio ni injuria, con quitarle por su mera y absoluta voluntad. [2326]

Lo quinto, porque la **[sect. 11]** jurisdici# que exerce el Teniente, es delegada, y no ordinaria, porque sa ordinaria, y el mero y mixto imperio, **[sect. 12]** no la puede conceder ni dele gar, sino solo el Principe, o el pueblo, o la ley: [2327] y siendo el Teniente de legado, [2328]como en rigor de derecho lo es, **[sect. 13]** po-**[359]**dra ser amouido del ofi cio sin causa, o con ella, aunque sea muy liuiana, por la voluntad del Corregidor que le constituyò en el; de que ay leyes y comun opinion de Doctores, [2329]que estienden esto aun en caso que huuiesse precedido juramento de no quitarle. [2330]

Lo sexto, porque de **[sect. 14]** necessitar al Corregidor que a su pesar t#ga por Teniente a su enemigo, y por igual en el oficio, al que el nombrò por su inferior y substituto, y le auia ya de estar subordinado, resultaran inc#uenientes de mal gouierno, v# dos y diuision entre ellos, mal exemplo, y atreuimi#tos en los subditos, daños a los litig# tes, y a toda la Republica, quales suele causar la discordia #tre las personas publicas, y el poderio entre iguales diuidido: [2331]porque no menor monstruosidad seria gouernarse vn pue blo por dos personas, que tener vn solo cuerpo dos cabeças; si para todos los cielos bastavn Dios, y todas las aue jas no tienen mas de vn Rey, y todos los miembros se gouiernan con vn coraçon, y todas las aues no lleuan mas de vna guia, para gouernar vna vna Republica, bi# basta vna persona. Qu# ferozes guerras se leu#taron entre Syla y Mario, entre Cesar y Pompeyo, entre Augusto y Marco Antonio, entre Galba y Otho, entre Otho y Vitelio, y entre Vitelio y Vespasiano, y entre Seuero y Iuliano y Albino? por lo qual la misera Republica Romana padecio grandes calamidades, y no tanto por no querer todos ser mandados, como porq# la querian mandar muchos: y assi dezia Laercio, [2332]que la vnidad era principio de muchos bienes, y la dualidad de muchos males. Assi q# el Teniente que ha de reconocer y respetar a su Corregidor, si huuiesse de estar por fuerça en su compañia y en el oficio, quedaria contra el, y contra los emulos y testigos, si le ofendieron, bri oso y licencioso: porque como dixo Platon, [2333] **[sect. 15]** el que fue expelido de la patria, o de la dignidad, y es a pesar de **[360]** sus enemigos restituydo, haze se tirano: y los Romanos trahian por adagio, [2334]Con sangre reynarà el que buelue del destierro. Y assi parece de menos inconueniente quitar el oficio al Corregidor, que mandarle tener Teniente a su disgusto, y contra su satisfacion.

Pero sin embargo de los fundamen **[sect. 16]** tos referidos tengo por mas verdadera, y comun la opinion contraria, que no pueda el Corregidor, por sola su voluntad y sin causa aprouada en derecho, y consultada con el Consejo, reuocar el poder al Teniente, que vna vez admitio al exercicio del oficio. Lo primero, por que no se deue eftimar tan en poco

la persona de vn letrado, mayormente si es de calidad, y el decoro de las letras, y la honra de muchos años, y con muchos trabajos heredada, o adquirida, para que sin causa y razon muy justificada se mengue y atropelle; ni deue permitirse, que vn Corregidor, por ventura porque el Teniente no le encamina las decimas, o no le està tributario a menudo, o en algo le dexò de agradar, o porque es el Corregidor tan inconsiderado y mal sufrido, o tan credulo de sus oficiales, o de otros calum niosos enemigos del Teniente, que con pequeña ocasion le descomponga, y quitandole el oficio le desautorize, y que con la facilidad que a vn alguazil, o a vn por tero se puede dezir que arrime la vara, le parez ca al Corregidor puede tambien dezirlo a su Teniente: [2335]porque quitar a vno el oficio publico, y la dignidad, es materia de estado, y de grauissima deshonra; porque se le quita la honra que se le deue, y acostumbra dar en el rema te del oficio: [2336] **[sect. 17]** y es tal, aun en el recusado con causa, que se reputa por muerto para en aquel negocio, segun Iuan de Platea, [2337]y assi se presume del que es quitado del oficio, que por sus demeritos, culpas, o insuficiencia, o porque del no se puede hazer confiança, fue depuesto del, [2338] **[sect. 18]** y queda inhabil è inca paz para ser promouido a otros cargos honrosos. [2339] Infortunio infelicis **[sect. 19]** mo dixo Boecio que era el auer sido feliz, y por miserable reputa la ley **[361]** de partida [2340]de caer de la honra o de la riqueza. Escriu# Polibio, y Clau dio Cotereo, y Alexandro de Alexandro, y otros, [2341]que los Romanos reputauan por casti go igual cassi a muerte, priuar al soldado del grado y cingulo de la milicia, y de las armas, la qual pena dauan los Capitanes a los soldados, no por causa peque ña, sino por gran ignauia como hizieron Iulio Cesar, [2342]y Alexandro Seuero, [2343]o por muy atroz de lito, y en lugar de grauissimo castigo: y seg# dize el Iurisconsulto Vlpiano, y otros, [2344]que des pedir al soldado por causas culpables, era vn caso muy infame, que los hombres h#rados temian, mucho mas que la muerte, por quanto ellos er# siempre desechados de to dos los lugares h#rados despues que vna vez eran despedidos, y no les era jamas permitido vsar el oficio de la guerra, ni tomar, ni tener oficio, ni estado alguno, y no podian estar en Roma, ni donde estuuiesse el Emperador: **[sect. 20]** y el Sena dor priuado de oficio, no podia ser juez, ni testigo, [2345]y quitauanle la toga y cingulo de la dignidad, [2346]como al milite priuado quitauan t#bien el cingulo de la mi licia. [2347] **[sect. 21]** Y a este proposi to es lo que dixo Innocencio Papa, [2348]q# es mas afr#ta echar al huesped de casa despues de recebido, que dexarle de ad mitir al principio: assi que si huuiesse de estar en aluedrio del Corregidor quitar a su Teni# te, y hazerle tan gran afrenta, ningun Letrado de prendas y sustancia, se atreuerà a correr peligro de tanta afrenta: de que resultara que seruiran los dichos oficios hombres idiotas, y de poca suerte, que vend# la justicia, y destruyan la Republica.

LO SEGVNDO, **[sect. 22]** porque entre el Corregidor y su Teniente se hizo vn casi contrato de seruir el dicho oficio, y sin causa bastante no es licito retroceder, y apartarse del en perjuyzio del derecho adquirido al Teniente, [2349] **[sect. 23]** y porque las obras y actos, **[362]** que al principio son voluntarios, despues se ha zen necessarios y forçosos, y lo que vna vez agradò y satisfizo, no puede sin nueua causa desagradar y desplazer, **[sect. 24]** y lo que vna vez el Ca bildo acordo, no puede sin nueua razon, y a la Republica vtil, reuocarlo: y el Medico vna vez a#uado, no puede ser re#uado sin nueua culpa. [2350]

LO TERCERO, **[sect. 25]** porque ya por vn capitulo de Cortes [2351](por el qual se proueyò que to dos los Tenientes de Corregidores fuessen examinados, y aprouados en el Consejo, de mas del juramento que en el hazen [2352]de hazer bi# su oficio) queda confirmada y aprouada en el la eleccion y suficien cia del Teniente: con lo qual se hizo irreuocable, sin consultar primero sobre ello al Consejo, porque se radicò, y tomò fuerça, no del nombramiento del Corregidor, sino de la aprouacion y confirmacion del C#sejo: [2353]y assi antes del dicho exam# y juramento y confirma cion, aun parece que po dria el Corregidor a su voluntad dexarle, y no lleuarle consigo, como lo vi determinar el Con sejo con vn Teniente de Corregidor de Auila, pero no despues de estar en el exercicio del oficio. **[sect. 26]** Y aun los señores de vassallos sin causa bast#te no pueden quitar los Alcaldes ordina rios, que entre los nombrados por el concejo eligieron, o c#firmaron, [2354]y tampoco a sus Alcaldes mayores sin ladicha causa, como ya lo han determinado assi los señores del Consejo. **[sect. 27]** Y aun se puede dezir, que los Tenientes son nombra dos virtualmente por el Rey, pues en el titulo del Corregidor dize, q# ha por nombrado el Teniente que el nombrare, y segun la regla del derecho, [2355]el que haze la cosa por mano è interuen cion de otro, es visto ha zerla el mismo.

LO QVARTO, **[sect. 28]** porque ninguno puede ser priuado del beneficio, o oficio que tiene, o en que fue elegido, sino es por causa bast#te, [2356]o enlos casos expressados **[363]** en derecho, [2357]y a este proposito dize vna ley de partida [2358]estas palabras: *Otro si los Priores que fueren elegidos de sus Cabildos derechamente en las eglesias conuentuales, è confirmados de sus mayorales, desque sus logares to uieren, non los pueden dende toller sin causa manifiesta, e derecha: e esto seria si echassen a mal las cosas que auian de ver de la orden, o si non guardassen castidad, o fiziessen otra cosa contra su regla, por que les pudiessen toller con derecho, o si algunos dellos fuessen omes buenos è prouechosos, è los quisiessen mu dar de vn lugar a otros mayores e mas honrados.* **[sect. 29]** Y Gregorio Lopez alli aduierte, que con mas dificultad, y mayores causas han de ser amouidos los oficiales y ministros seglares, que los perlados regulares. Como tampoco el Principe, segun Pinelo, y otros, [2359] puede quitar la dignidad y oficio temporal, **[sect. 30]** ni el feudo [2360]a quien le huuiesse concedido, sino fuesse con causa culpable, y assi sin ella, ni por qualquier culpa, sino por aquella causa, o razon, de las que segun derecho induzen priuacion de oficio (como seria, **[sect. 31]** cohecho, barateria, fuerça, parcialidad, crueldad, dem asiada negligencia, imprudencia, impericia, [2361]in corregibilidad, [2362]y otras que por derecho estan estatuydas, [2363]de que haremos particular mencion en otra parte) no deue ser quitado.

Pero mediante las di **[sect. 32]** chas causas, o alguna de llas, no dudamos que pueda y deua el Corregidor, con consulta del C# sejo, quitar al Teniente, porque no es razon tener en su compañia persona impertinente, y nociua **[364]** à la Republica, pues no solamente el Teniente, pero el Corregidor pue de ser priuado por las dichas causas, como lo hizo el Senado Romano, que priuò a Publio L#tulo, y a otros malos Gouernadores, y aun al insolente Rey Tarquino Superbo. [2364] **[sect. 33]** Lo qual aconseja el Obispo Oso rio, [2365]que hagan los Reyes quando fueron engañados en la mala elecion de los Corregidores, y que sin dilacion los priuen, para castigo de aquellos, y exemplo de otros: y assi hemos

visto que en estos tiempos su Magestad lo ha hecho algunas vezes. Illescas [2366]dize, **[sect. 34]** que el Concilio de Constancia pri uò del P#tificado al Pa pa Iuan XXIII. por quarenta capitulos que le fueron prouados, porq# en tales casos, a causa de la vtilidad publica los q# fueron aprouados pueden ser reprouados, segun Saliceto: [2367]y t#bien porque en los que reprue ua el derecho por las dichas razones, o otras le gitimas, no ha lugar la regla, que lo que vna vez agradò y plugo, no pue de despues desplazer, ni desagradar, segun Iuan Andres. [2368]

NO Obstan lo pri **[sect. 35]** mero las dichas palabras del titulo del Corregimiento, por las quales parece que se da facultad al Corregidor pa ra poner y quitar Teni# te a su voluntad, porque dizen, *Que los pueda quitar cada y quando que al ser uicio de su Magestad, y a la execucion de la justicia conuenga.* Lo qual se entiende y deue restringir auiendo justa causa para ello, como queda dicho. Y esto si conuiene, o no, ha lo de juzgar el mismo Rey, o su Consejo, de cuya causa se trata, y no el Corregidor: y porque quien vna vez errò en la eleccion del ministro, **[sect. 36]** presumese q# tambien errarà en la descomposicion del, como hablando del Romano Proc#sul, dixo el Iurisconsulto Vlpiano, [2369]que para re uocar a su sustituto, deuia consultar al Principe: y hablando en el defensor de la ciudad, que aun no tenia tanta juridicion, como oy tiene el Teniente de Corregidor, determinò Iustiniano ex pressam#te en vn Autentico, [2370]que no pudiesse quitarle el Gouernador de la prouincia que le nombrò, sin c#sulta y autoridad del Consejo.

[365] NO Obsta lo segun **[sect. 37]** do, ser cosa dura, auiendo el Corregidor de escoger consejero y coadjutor, necessitarle que tome consejo de quien no se satisfaga, porque basta que se satisfagan los señores del Consejo que le examinaron, y aprouaron, para que de ua tenerle consigo, y aconsejarse con el: y assi vemos que se pratica, q# suele su Magestad al General, y al Virrey, y al q# embia en alguna legacion, o embaxada, o en otro ministerio, darle Capitanes, o letrados, o consejeros que assistan cerca de sus personas, para comunicacion y consejo de las cosas de sus cargos, a los quales no pueden quitar, ni aun a penas dexar de seguir su parecer y consejo.

NO Obsta lo terce **[sect. 38]** ro, que pues la elecion del Teniente, se dexa, y ha de estar a la satisfaci# y conciencia del Corre gidor, y ha de dar residencia por el, es justo t# ga libertad para elegirle, y reelegirle a su contento, porque auiendo el Corregidor elegido letrado del tiempo de estudio, edad, grado, examen, y aprouacion del Consejo, como las leyes requieren, c#ple con presentarle en la re sidencia, sin quedar obli gado por el a cosa alguna, como lo da a entender la misma ley: [2371]y el dexarlo a la conciencia del Corregidor, no c#uence, porque lo que se **[sect. 39]** dexa a la conci#cia de vno, ha de ser regula do por razon, y no abso luto a su voluntad, ni libre de la censura del su perior, [2372]ni tampoco el que tiene facultad para hazer algun acto, puede vsar della, quando el acto que haze es contra rio a la equidad. [2373]

NO Obsta lo quarto, **[sect. 40]** la c#paraci# delvicario, y de otros substitutos, q# pueden ser depuestos y quitados de los oficios, porque el vicario, y otros oficiales de ministerios perpetuos, llaman se en derecho sieruos, [2374]porq# no es t#poral su seruicio, sino por las vidas de quien los puso: y assi el Obispo por esta razon de que seria especie de seruidumbre tener a vn vicario toda la vida, [2375]puede reuocarle a su beneplacito, como queda dicho, y su oficio espira con la muerte [2376]del Obispo, y no es igual la jurisdicion

del vicario a **[366]** la del Obispo en muchas cosas: [2377] **[sect. 41]** y el señor no puede sin causa despedir a su mayordomo, ni a otro criado antes de cumplido el tiempo concertado, so pena de pagarle el salario por en tero: [2378] **[sect. 42]** y el oficio del procurador es oficio diferente, y de la indignidad de que le notan las leyes, [2379]y aun no puede con todo esso ser reuocado despues de contestado el pleito, sino es sobreuiniendo nueua causa. [2380] **[sect. 43]** Y el oficio del juez no se puede comparar al seruicio destos, por ser oficio noble, y honroso, y la ciencia legal, como dize el Iurisconsulto Vlpiano, inestimable: [2381]y assi en la reuocacion del Teniente ay mas fuerte razon, en el qual por ser oficio temporal de dos años, no milita la especie de seruidumbre que en el vicario, y por ser noble, no milita la indignidad de los otros oficios mer cenarios, para poderle quitar como a aquellos sin causa y anticipadamente.

NO Obsta lo que **[sect. 44]** tambien en el quarto y quinto fundamento c# trario se dixo, que la jurisdicion del Tenien te es delegada, y no ordinaria, y que no tiene propiedad, sino el exercicio della, porque ya el dia de oy, assi por el titulo del corregimiento que da facultad para n# brarle, y que la exerça, y lo mismo por ley del Reyno, [2382]como por la costumbre vniuersal de stos Reynos, y por la no ticia y consentimiento del Rey, y de su Consejo, està introduzida y arraygada en los Tenien tes la ordinaria jurisdicion. Por lo qual el Doctor Molina, que fue del Consejo, por lo que vio y sentenciò en el, sigui# do a muchos autores graues, dize, [2383]que juzgando y ac#sejando se deue tener que los Tenientes son juezes ordinarios, y esta es verdadera resolucion: la qual yo tambien sigo: **[sect. 45]** y los derechos y Doctores, q# dizen poderse reuocar el poder a los juezes, se deuen y han de entender de los delegados en los casos que de derecho se permite, o interuiniendo causa, [2384]como **[367]** auemos dicho: y porq# el Teniente despues de nombrado è introduzi do en el oficio, tiene propiedad en la jurisdici# por el Rey, y por la ley, [2385] aunque subordinada al Corregidor, pero con la misma potestad, mero y mixto imperio, calidades, y juridicion que el.

NO Obsta lo vlti **[sect. 46]** mo y que mas aprieta, q# es el inconueniente de mal gouierno y dissension, que parece resulta ria exerciendo el oficio de Teniente, persona en contrada con el Corregidor, porque siendo el Teniente de la aprouacion y partes que se requieren, estarà a su cargo, segura, y c#fiadam# te la administracion de lajusticia, y a cargo del Corregidor estarà el go uierno, y ambos como sabios y prudentes procederan cuerdamente, y se comunicaran, y c# sultaran, encaminando sus oficios al seruicio de su Rey, a la paz y justicia de los subditos, y al bien comun de los pueblos, que es el fin para q# fueron proueydos, **[sect. 47]** su get#do cada qual su pas sion y voluntad de hom bre particular, y siguien do la razon de persona publica, como lo hizieron Emilio Lepido, y Fuluio Flaco, segun refiere Valerio Maximo, [2386]que auiendo entresi tenido enemistad capital, y estando en ella fueron electos por Gouernadores de Roma, y oluidaron de todo punto el rencor, y se reconciliaron con segura paz para mejor gouernar la Republica: y lo mismo hizier# otros varones que celebran las historias, que en otro lugar referimos: [2387]y seria bien que en esta ocasion mandasse el Consejo certificar por carta al Corre gidor, y al Teniente, que si de la concordia discreparen, o vandos culposamente entre si traxeren, seran de los oficios quitados, y por ello condignamente punidos. Porque decision es de Boerio [2388]en este proposito, que qu# do dos que tienen igual jurisdicion, dis cordan,

pueden ser compelidos a con cordia, y a diuidir el vso de la jurisdicion: quanto mas, que como arriba di ximos, **[sect. 48]** muchas vezes conuiene a la Republica que los ministros della se# en cierta manera contrarios, porque se miren a las manos vnos a otros, y se recaten de hazer cosas indeuidas; y assi los Romanos ordinariamente hazi# eleccion de personas para los cargos, enemigas vnas de otras, o por lo menos contrarias de humores y termino de proceder, como se lee en sus historias.

Finalmente resueluo, con la mas re **[sect. 49]** cebida opinion, y seguida de nuestros **[368]** Doctores del Reyno, q# no puede el Corregidor sin causa justa y con sultada con el Consejo, reuocar el poder a su Teniente: [2389]y assi lo sen tencio estos dias el Consejo pleno en fauor del Teniente de Andujar, en que yo fuy abogado. Y en el Consejo suelen darse prouisiones de pe dimiento de los Teni#tes que se rezelan desto, para que los Corregidores, sin embiar causas, no les quiten los oficios, pero suelen los Corregidores quitar se los, y despues embiar las causas al Consejo.

Siempre que la culpa **[sect. 50]** del Teniente se pueda reformar con exhortacion y censura, deue ha zerse, antes que proceder a castigo tan riguro so, como es priuarle del oficio: pues como dize el Iurisconsulto Vlpiano, [2390]por la honra y autoridad del juez, y de lo judicial, se tolera alguna iniquidad, porque se enuilecen los oficios, ad mitiendo querellas du rante ellos, y antes del tiempo assignado para la residencia, e informa ciones de testigos criminosos y odiosos, que nunca faltan, alarg#dose en sus dichos, en especial examinados por el Corregidor apassionado, y puesto en salir con su in tento, de quitar al Teniente; por lo qual tampoco se le deue dar credito, porque el que despide a vno del oficio, o de su seruicio, es le odioso, y testigo sospechoso. [2391]Y tambien se deue mucho recatar, el quitar del oficio a vn Teniente de Corregidor: porque como dixo el Emperador Iustiniano, [2392]*No es propio de la grandeza y magestad Imperial, quitar aßi facilmen te los ministros, y reuocar lo vna vez concedido.* Y el sabio Rey don Alon so en vna ley de partida, [2393]dize: *Otrosi deue m# tenerle en el lugar que le puso, non faziendo porque lo deuiesse perder.* **[sect. 51]** Y assi por la muerte del Rey no vacan los oficios c#**[369]** cedidos por el a sus cria dos y ministros, como lo resueluen Gregorio Lopez, [2394]Arias Pinelo, [2395] y Mieres, [2396]aunque no faltaron c#traditores. [2397]

Aduierta el Corregi **[sect. 52]** dor en no descomponerse contra el Teniente, en caso que el persista en no dexar la vara, a#que se le notificò la reuocacion del poder, ni le pr# da por su persona, ni c# malos tratami#tos, porque esto no se sufre en ninguna manera, y tomase muy mal en el C# sejo: ni aun el Teniente es bien que porfie en traer la vara, por euitar la prision que luego se le ha de seguir, sino ven ga se al Consejo con los papeles que pudiere traer, o informacion hecha fuera de la juridicion, y con su querella, que alli se le hara justicia, segun fueren las causas que el Corregidor embiare.

Vn remedio hallaua **[sect. 53]** yo, con que cessaria esta controuersia de quitar y poner Tenientes a ca da passo, y las v#tas, conciertos, y malos tratos, que tan rota y dissoluta e irremediablemente ha zen muchos Corregi dores destos oficios, el qual di por parecer a vnos procuradores de Cortes, que me consultaron sobre ello, como a letrado que soy de los Reynos, para suplicar a su Magestad lo remediasse en Cortes, y es, q# assi como el Rey nombra los Corregidores, nombrasse tambien los Tenientes, y les diesse titulo, y mandasse dar al gun competente salario, y desta suerte auria muchos letrados experim#tados, y de valor, que siruiessen los dichos oficios, y se honrassen con ellos, y se

podria bien dar orden como se compadeciessen, y sustentassen el Corregidor y Teniente, con que el Corregidor ent#diesse en la gouernacion del Cabildo, y de su Republica, y guardasse los capitulos de Corregidores; y el Teniente se ocupasse en la administracion de la justicia, [2398]y se acu diessen el vno al otro con el fauor y c# sejo, y lo demas que fuesse necessario: y assi el Teniente cuydaria en hazer bien su oficio, y dar buena cuenta del, mas que en agradar a su Corregidor, porque no haziendo su voluntad, no le quite la vara, en especial donde son suyas las decimas de las execuciones, que con este miedo los Tenientes, c# justicia, o sin ella, pocas vezes dexan de hazer los remates: y ésta no es inu# cion mia, que dispuesto està assi por derecho y leyes antiguas destos Reynos, y aduertido por Doctores: [2399]y en **[370]** el Reyno de Valencia, segun Belluga, [2400]y en el de Francia, segun Cassaneo, [2401]se pratica assi: y tom#dolo de atras, hallamos escrito, que Demostenes [2402]distribuyò las especies de negocios en diuersos tribunales, designando particular n#bre àcada tribunal: y en el derecho Ciuil [2403]se ha lla esta misma diuision de oficios distintos, como era el juez de los peregrinos, el Prefecto de los veladores, y el Prefecto de los bastimentos, y otros muchos, como la ay oy dia en los Consejos y tribunales desta Corte, y de otras monarchias.

Si ya no parece, que nombrando el Rey los Tenientes, y con la dicha distincion entre los Corregi dores y ellos, se detrahe assi a la autori dad y gran dignidad deste magistrado y oficio de Corregidor, en quitarle el nombramiento de los Tenientes, y ser superior a ellos, como à la Magestad Real en descalificar la prouision de oficios desta amplitud y grandeza, en q# le siruen por esta consideracion y otras, y se entretienen tantos caualleros, y Letrados de calidad, que se hallaran muy Christianos y reportados para no ven der las varas, ni hazer desordenes c# los Tenientes: y que tambien nombrando los Reyes los Tenientes, se cargari# de las culpas è impericias dellos, en conciencia, y en justicia, pues n#br#dolos los Corregidores, el Rey queda descargado con las c#ciencias dellos, como se lo dize la ley Real, [2404]*Que escoja el que entendiere que le cumple para descargo de su conciencia, y para la buena administracion de la justicia, por los quales sea obligado a dar cuenta y razon, y satisfazer lo que ellos hizieren.*

SVMARIO DEL capitulo dezisiete.

EL oficio del que gouierna es conocer los subditos, numero 1 .

El hombre es dificil de conocer, num. 2 .

Socrates, y Platon, y otros eran de opinion, que los oficios publicosfuessen perpetuos, o durassen mucho, num. 3

Los defensores de las ciudades durauan cinco años, num. 4 .

Exemplo que trahia Tiberio Cesar para que los Corregimientos no du rassenpoco, y las raz ones dello, ibid.

Con lafrequente mudança de los Corregidores se ocultan muchos delitos, y los bienes publicos, num. 5 .

La nouedad de los criados, es destruycion de las familias, num. 6 .

Por las diuinas letras, ni en grandes Re publicas no se halla que los oficios pu blicos fuessen añales, num. 7 .

Aristoteles y otros tuuieron, que la mu cha duracion en los oficios, causaua insolencia y tirania, num. 8 . y. 12 .

[371] *Los Romanos ordenaron que el Gouernador durasse vn año, y el defensor otro, y el Consul dos, nu. 9 . 10 . 11 . y 21 .*

Los Atenienses obseruaron la duracion del año, num. 12 .

La mudança en el mandar, reprime la soberuia, num. 13 .

Capitanes prouebianse por vn año, num. 14 .

En Portugal los Corregidores, y Oydores duran tres años, num. 15 .

En Venecia, y Florencia, y otras prouincias, quanto duran los magistra dos y condutas, num. 16 .

De los inconuenientes del detenimien to largo en los Corregimi#tos, nu. 17 .

La inclinacion humana naturalm#te es para mal, nu. 18 .

Los juezes antiguos en los oficios son remissos, num. 19 .

La ley real por vn año dispone que se prouean los Corregimientos, y a lo mas por dos, num. 20 . y 25 .

Si conuiene ser vno proueydo segunda vez al oficio que vna vez tuuo, num. 22 .

Por las leyes de las dozetablas auian de passar diez años para boluer al mismo oficio, num. 23 .

El que buelue al oficio que tuuo, deue oluidar lasinjurias passadas, nu. 24 .

El tiempo conueniente de dur ar los Corregidores en los oficios, es tres años, y no mas ni menos, y esto aconsejò Mecenas a Augusto Cesar, nu. 26 .

Pintura de la tristeza del Rey Agamenon, num. 27 .

De los oficios y partes del Presidente del Consejo, num. 28 .

DE LOS INCONuenientes de durar el Corregidor mucho en el oficio, y de durar poco. Cap. XVII.

POR ser necessa **[sect. 1]** rio al que gouiernay juzga, conocer (como dezia Seneca [2405]) las personas, para dar las honras, y las penas a los dignos dellas, **[sect. 2]** y ser tan dificil conocer los hombres para esto, a causa de ser sus coraçones segun Ieremias, [2406] malos, doblados, e inscrutables, parece cosa conueniente la permanencia de los Corregidores en los oficios, y que no sean amenudo amo uidos dellos. **[sect. 3]** Socrates, y Platon eran de pa recer que fuessen perpetuos, y assi se vsò en algun tiempo entre los Romanos, segun vna ley del Iurisconsulto Paulo: [2407]como quiera que aun los def#sores delas ciudades, que era vn genero de magistrados menores, [2408] **[372]** durauan vn quinquenio: [2409] Traen vn exemplo Guillermo Rubilio, **[sect. 4]** y otros; [2410]el qual a este pro posito aplicaua el Emperador Tiberio Cesar, de vn herido que estaua caydo en vn camino, y tenia cubierta la

herida de moscas, y llegando a el vn passagero se las quitò y ojeò, y el herido le dixo que le auia hecho mala obra, porque aquellas moscas estauan ya llenas y hartas de sangre, y menos le molestauan, y las que v#drian de nueuo, mas le punçarian: y assi dezia el dicho Tiberio, Los ministros de justicia recien proueydos sacan mas interesse y su stancia de los subditos, y lo procuran mas asperamente. Por esta consideracion y exemplo re fieren Iosefo, y otros, [2411] que Tiberio Cesar era muy tardo en proueer Gouernadores, porque dezia, que como todos eran codiciosos com#mente, los que ya estauan de assiento estauan llenos, y los que llegassen de refresco molesta ri# hasta enriquecerse: porque como dize vna glossa del Decreto, [2412]El Reyno breue no perdona a los pueblos. Lucas de Pena [2413]a este proposi to trae otra razon, y es, que es cosa graue ser m#dado de necios, [2414]y que assi es mejor ser gouernado de los praticos y versados, en particular y especificadamente en las cosas de vna Republica, que no de los que vienen de nueuo a ella inorantes y desalumbrados: y assi Aristoteles [2415]dixo, que si fuesse possible, seria mejor sin ninguna duda que gouernassen siempre vnos mismos magistrados, porque segun Isocrates, [2416] los que persisten en los oficios, aunque sean menos ingeniosos, con la mucha experiencia, y viendo que han de durar, cuydan de todo, y se auentajan; pero quan do a menudo se mudan, vnos por otros no haz# nada, o si lo hazen, no es **[373]** con tanta destreza, è inteligencia. A este pro posito dizen. Diodoro Siculo, y otros, [2417]que los Principes sabios no mudan a menudo los magistrados, sino acrecentandoles los salarios reynauan pacificamente. Y Iustiniano di xo, [2418]que era temeridad mudar los Gouernadores que procedian bien en sus oficios: y en premio de vsarlos bien, les promete que los detendra mas tiempo en ellos. Y Antonino Pio, segun Iulio Capitolino, [2419]procurò tener siempre buenos y valerosos ministros, y quando los conocia por tales, jamas los mudaua, antes los enriquecia, y honraua mucho. Lo qual se pudo fundar en vnas singulares palabras del Iurisconsulto Vlpiano, [2420]que es mas tolerable sufrir y esperar al juez que ya sabe, y entiende el negocio que trata, que co meterle a otro de nueuo. Y con esto concurre, que auiendo de du rar poco el Corregidor, no le temen, ni respetan tanto los subdi tos, pareciendoles que presto se irà. San Gregorio dixo, [2421]que en qualquier oficio es cosa graue la nouedad: **[sect. 5]** y esto se experimenta bien en los Corregimientos, pues por la frequente mudança de los Corregidores, se encubren muchas cosas en la Republica, y quedan por remediar. Y assi vemos, que el que ha sido castigado por amancebado, y reincidio en tiempo del nueuo juez, auiendo se le de dar la pena de la reincidencia, no se le impone, sino como por primera culpa, porque el juez no le conoce: y el delinquente desterrado, con facilidad se passea por el pueblo: y el Regidor que tiene rezagos, y deue a la Republica, queda se con la hazienda: los mayordomos, los fieles, las guardas, los veedores de oficios, y otros oficiales publicos que no son idoneos, o fueron ya otras vezes reprouados, son reelegidos: los facinorosos no son buscados, ni echados de la tierra, porque no son conocidos del Corregidor, ni de sus ministros. Tampoco en las ordenanças y costumbres de la Republica ay la obseruancia y execucion deuida; porque acaece hazerse acuerdos y pregones de buena gouernacion contrarios a los passados, sin acordarse de los motiuos y congruencia de aquellos. En los plei tos, y hazienda de la ciudad, tampoco ay la assistencia, manejo, y continuacion, ni la razon que c#uiene, por**[374]** que el Corregidor que entra de nueuo dize que no se le ha dado noticia dello, y

que no corre por su cuenta la dilacion, y es impossible que en vn año se haga diestro en ello: y por el contrario el Corregidor que permanece en el oficio, procura dar fin a los pleitos de la ciudad, y haze honra, de que se acaben en su tiempo: y tambien se dispone a hazer edificios publicos, con que se adorna y repara la ciudad: lo qual no emprende el que sabe que no podra acabarlos por el poco tiempo de su oficio, por no trabajar en dar principio a lo que ha de ser h# rra del que los acabare. Finalmente vemos, que en los pueblos grandes no se alcança la noticia del buen gouierno de llos en poco tiempo, ni se pueden executar los grandes intentos, y que entonces dexa el Corre gidor el oficio, quando està mas instructo, y auia de començarlo, para aprouecer en el, [2422]y assi no es razon ni conuiene, que el Gouernador que està ya conocido por bueno, sea por estar aprouado, amouido del oficio, [2423]y teprouado. **[sect. 6]** Porque assi como la destruicion de las familias procede ordinariamente de los cria dos nueuos, assi la declinacion de las Republicas nace de los nueuos oficiales y ministros, que traen nueuos consejos, nueuos desinios, nueuas leyes, nueuas costumbres, nueuos editos, nueuo estilo, nueuos juyzios, nueuos modos, nueua mudança de todas las cosas, teniendo en poco las costumbres antiguas, sin tener consideracion a q# sean de prouecho, o daño, como se ha ble dellos. En confirmacion desta parte, y que **[sect. 7]** conuiene que los Gouernadores duren mucho, haze, que en la ley diuina no se halla que ayan sido anales, ni amouidos de los oficios para dar lugar a otros, ni se concedia a la ambicion lo que es deuido a la virtud: y en esta conformidad se han gouernado las mayores y mas floridas monarquias del mundo, como las de los Assirios, Persas, Egipcios, Partos, Etiopes, Turcos, Tartaros, Moscobitas, Polacos, Alemanes, y otras muchas que refieren las historias. Solamente referire lo que cuenta Valerio Maximo [2424]de vna vieja que rogaua a Dios cada dia alargasse la vida al Emperador Dionisio, con ser cruel tirano; y sabido por el, la hizo llamar, y preguntole porque causa rogaua a Dios por sus dias? y ella le respondio: Señor, no ruego por vos, obligada por beneficios, o virtudes vuestras, porque jamas me hizistes bien, ni le conozco en vos, sino mucho mal: pero acuerdome que siendo de pocos años desseauamos mejorar de señor, por ser malo, y rogauamos a Dios nos le quitasse: hizolo Dios para mostrar la efica cia de la oracion, pero castigò nuestra **[375]** imprud#cia con darnos a vos, que sois peor que el que pedimos, y assi ruego a Dios que biuais mucho, rezelosa de que no suceda en el gouierno de la Re publica otro peor que vos.

La contraria opinion, que sea mas con **[sect. 8]** ueniente a la Republica que los Corregidores sean proueydos a menudo, es de Aristoteles en otro sentido, y de otros, [2425]dizi#do, que de perpetuarse y durar mucho en los oficios, dan los mi nistros en insolencia y tirania, de que se causan injusticias, y dissensiones: y assi increpò a Socrates que fue de con trario parecer. Cornelio Tacito, [2426]dize, que si el Corregidor que dura vn año, se ensoberuece (como vemos) q# harà si dura cinco años, o toda la vida? y que no aurà quien le acuse, ni quien le condene, ni quien le castigue: y para remedio desto el Emperador Claudio, segun refiere Dion, [2427]renouò la antigua ley que prohibia la multiplicidad de oficios publicos y c# tinuacion dellos: por esta misma razon intimò al pueblo de Cartago, segun dize Tito Liuio, [2428] que hiziesse los juezes anales, que antes eran de por vida. Cassiadoro [2429]a este proposito alaba mucho la prudencia de los antiguos en proueer los magistrados ca da año, porque con la larga possession dellos no se hiziesse insolente vno, a pesarde

muchos. Este orden tuuo origen de vna ley de las doze tablas [2430]de los Romanos, **[sect. 9]** que disponia que solo vn año tuuiesse el Gouernador de la ciudad el oficio: y Tito Liuio [2431]dize, que esto dispuso la ley Vilia: y en o tro lugar [2432]refiere, que siendo elegido por Dictador de Roma Emilio Mamerco, dio luego peticion para que el C#sor no durasse mas de deziocho meses; el qual solia durar cinco años, y luego el dia siguiente ren#ciò la Dictaduria, diziendo, Para que veais quanto me desplazen los m#dos de muchos dias: y assi en los defensores de las ciudades (que oy son los sindicos y procuradores generales) or den ò **[sect. 10]** el Emperador Iustiniano, [2433]que sus oficios que solian durar cin co años, como arriba di ximos, durassen vn año, y a lo mas largo, no auiendo contradicion, durassen dos. Esta costumbre de los Romanos alabò tambien Egesipo, [2434] para que el juez insolente no permanezca mucho tiempo, y luego suceda el que fuere moderado. Ciceron [2435] **[376]** dezia, que no se pudo auer pedido, ni establecido mejor ley, que fue, que el Pretor durasse vn año, y el Consul dos. Tito Liuio [2436] dize, **[sect. 11]** que el Senado Romano se resoluio en que era pernicioso a la Republica continuarse los magistrados. **[sect. 12]** Los Atenien ses obseruaron tambien el tiempo y duracion de vn año en los gouiernos: **[sect. 13]** porque la mudança en el mandar, y obedecer, como dixo Dionysio Halicarnasseo, [2437]reprime los ingenios soberuios, y no los dexa embriagar con el mucho poder y licencia. **[sect. 14]** Lucas de Pena [2438]dize, que los Capitanes se llamauan assi, porque tomauan por vn año la administracion. **[sect. 15]** En Portugal los Corregidores, y Oydores, duran tres años. [2439] **[sect. 16]** En Florencia quando el estado era popular, durauan seis meses. En Venecia los seis Consejeros que assisten al Duque, duran dos meses: y los Capitanes de los dos castillos de Ragusa duran dos dias, y se mu dan dia por dia. Finalmente los antiguos Ga los de Auton, segun hallamos en los Com#tarios de Cesar, [2440]teni# ley inuiolable, que los Magistrados no passassen el año: y demas de los Romanos, y los Atenienses, los Celtas, y casi todas las antiguas Republicas, y en muchos lugares de Italia, y los Suizaros: y en Alemania dan los oficios de seis en seis meses, y en otros de dos en dos: y Tomas Moro Canciller de Inglaterra en su Republica haze todos los oficios anales.

Grandes son los in **[sect. 17]** conuenientes de la per seuerancia y larga assistencia de los Corregidores en los oficios: porque demas que para el premio de la virtud y letras, es justo, q# las dignidades y honras no se perpetuen ni continuen, [2441]sino que se comuniquen y passen de vnos a otros, para que con la esperança dellas (que como dize Ho mero, [2442]incitan y estimulan a la virtud) se animen los h#bres a seguirla, y con la prolixa fruycion de los vnos en los gouiernos y **[377]** honras, no se aniquilen y desanimen los otros: y la razon del Emperador Tiberio Cesar, y de sus sequaces, de que los antiguos Corregidores desfrutan menos a los subditos, no es con cluyente, y assi los historiadores [2443]la atribuyen mas a su remission y floxedad, que a congruencia: porque siendo como es insaciable el coraçon humano, el qual segun dize Hugo, [2444]a penas bastaria ceuar a vn milano, y todo el mundo a el no le harta: es cosa cierta, segun Iuuenal, [2445]que qu#to mas crece el dinero, tanto se aumenta la codicia del: y assi el Corregidor, aunque mas assista en el oficio, nunca se saciara, ni desechara su aprouechamiento, como lo dixo elegantemente Tomas Moro [2446]en vn epigrama, respondiendo a la fabula arriba

dicha de la mosca harta, antes quanto mas tiempo estuuiere en el Corregimiento, tantos mas caminos y maneras, como mas informado, descubrira para sus interesses: las quales por ventura en dos años se le passaran por alto. Demas de que los pretendientes destos oficios que esperan en la Corte, y anhelan a ellos quatro, y cinco y mas años, quando son proueydos, van tan gastados y empeñados, que en otros tantos años que los gozen y desfruten, no solo procuraran reparar y restaurar lo perdido, sino sacar tambien para pod er pretender y esperar otro lustro y quinquenio.

Lo otro, contra la opinion de Socrates, y de Tiberio Cesar haze, q# es de menos inconueniente, que frequentan dose la prouision de los Corregidores, sean ellos interessados y aprouechados, que no por estar mucho tiempo en los oficios sin tanto interesse, se a menos eficaz su ministerio, y defectuoso de justicia, pues es notorio, que el estar mucho tiempo en los oficios, causa gran remissi# y negligencia en el gouierno y execucion de la justicia, como quiera que para ser vno buen juez y Gouernador, ha de vestirse de calidades y condiciones insolitas, y mas dificiles que las comunes y ordinarias a los otros hombres, co mo es de la rectitud y es quiuidad para castigar al pariente y al amigo: de la templança para retirarse, y no ser tan c#uer sable: de la modestia, pa ra no parecer deshones to: y finalmente de gr# vigil#cia para reprimir los afectos y passiones humanas, [2447]y cumplir los muchos preceptos del oficio, y ha de traer esta carga a cuestas, y **[378]** andar ligado con grillos de tantas obligaciones: y naturalmente este peso haze cansar a los Gouernadores, y afloxar la rienda a la inclinacion natural þa el mal, [2448] **[sect. 18]** en torpeciendo y mell#do los primeros azeros y filos de la justicia para no inquirir ni refrenar tanto los vicios, ni exer citar como al principio las buenas partes y virtudes necessarias para el oficio: **[sect. 19]** y assi vemos q# ordinariamente se trauan tantas amistades en tre los ministros, y los subditos, y se hazen t# compadres que juegan y se festejan con ellos, no rondan las noches, porque no tienen a quien desarmar: si deuen, no los prenden ni hazen pagar, si se acuchillan, luego se passe#, si ay tablajerias, se dissimulan, y los alguaziles sacan sus baratos, los terminos y las al deas no se visitan mas de vna vez, aunque el Corregidor estè seis años, y hurta el que quiere, y el que mas puede, y es tiempo de vengar injurias, y de biuir licenciosamente, y en todo ay notable floxedad y re mission, como lo sintio bien la ley Real, [2449]que dixo estas palabras: **[sect. 20]** *Porq# de durar los Corregidores en las ciudades y villas se suelen hazer parciales y vanderizos: y comunmente no se haze justicia sino contra los pequeños que poco pueden, procurando contentar a los que tienen mano en los oficios, y a otras personas, por auer prorrogacion, y durar mas en sus cargos, y que no les contradigan en ellos, y los que son agrauiados no pueden proseguir su justicia tan libremente como conuiene, y se siguen otros inconuenientes: porende ordenamos y mandamos, que los Corregidores, o Aßistente, que dieremos en la manera que las leyes lo disponen, no se prouean mas de por tiempo de vn año, saluo si fueremos informados de la ciu dad, o villa do fuere proueydo, que c#uiene que este mas tiempo: y en este caso no entendemos hazer prorrogacion mas de por otro año.* Y en esto la dicha ley se c#formò con el derecho Comun, segun el qual du raua el juzgado ordinario dos años, [2450] **[sect. 21]** y el defensor de la ciudad cinco. [2451]

De aqui es, que aunque a Lucas de **[sect. 22]** Pena [2452]le parecio que era conueniente ser vno proueydo al Corregimiento del pueblo, que ya vna vez gouernò, no lo tengo por

acertado por las dichas razones, y porque los que assi v# segunda vez al mismo oficio, dan en ser parciales y vengatiuos, por lo que de Platon [2453]referimos en el capitulo passado, que los que tornan a la ciudad contra voluntad de sus en emigos, hazense tira nos: y lo mismo siento en los Tenientes c#tra **[379]** lo que dize Auiles: [2454]pues los vnos y los otros fauorecen a los amigos, y persiguen a los que testificaron contra ellos en la residencia, y a los que les siguieron, o no les acudieron, y no se pued# los vnos fiar de los otros de quien se tienen por agrauiados, o lo h# sido, porque es muy vehemente el desseo de la vengança, y resucita c# las ocasiones, como se vio con el exemplo del Conde don Iulian, y de Carlos de Borbon: y assi he visto y conocido al gunos Corregidores, q# la primera vez procedieron y gouernaron muy bien, y la segunda tan mal, que no los pudieron sufrir los pueblos, y fueron antes de tiempo quitados de los oficios: y assi entre las leyes de las doze tablas delos Romanos [2455] **[sect. 23]** se or denò que passassen diez años en medio primero que vno boluiesse al magistrado, y gouierno que vna vez huuiesse te nido, **[sect. 24]** porque no todos proceden como Trasibulo el Griego, el qual luego que matò a los ti ranos de Atenas, y q#dò con el Principado, vien do que auia alli muchos q# le tenian ofendido, hizo vna ordenacion, que ninguno fuesse castigado, ni acusado de culpas passadas, por no tener ocasion de vengar las que contra el sus enemigos tenian cometidas, y llamaua se esta or denacion la ley del olui do. Lo qual enseñò bi# Ciceron, [2456]el qual despues de buelto del destierro al Consulado, dixo, que no auia de acor darse de las injurias que le auian hecho: las qua les, aunque pudiera v#gar, queria mas oluidar las, como tambien lo enseñaron Seneca, y otros. [2457]

Consider#do estos in **[sect. 25]** conuenientes nuestros Reyes, establecieron lo dispuesto en la dicha ley Real, [2458]que los Corregidores no sean proueydos por mas tiempo de vn año, como q#da dicho. Pero no se guarda ni pratica la dicha ley, ni ay orden cierta en la duracion del oficio, porque en esta era, quando esto se escriue, ha que estan los mas Corregidores destos Reynos en los oficios mas de cinco años; pero en esta controuersia ha mostrado el discurso y noticia de los gouiernos, **[sect. 26]** ser conueniente que los Corregidores no est# cinco años, ni menos de tres, por**[380]** que en el largo tiempo, y en el breue, se hallan los inconuenientes referidos, y muchos otros daños muy perjudiciales a la Republica, y en esta mediania todos ces san, y es termino bast#te para conocer las personas y las costumbres, y los negocios de los pueblos, y para poder hazer buenos efetos, sin doblar la vara, ni mellar los azeros de la espada de la justicia. Y ésta mis ma orden aconsejò Mecenas entre otras cosas al Emperador Augusto Cesar, que guardasse en la prouision destos oficios, segun Dion [2459]escriue, y lo mismo da a ent# der Gregorio Lopez. [2460]

Y con esto hemos da **[sect. 27]** do fin al primer libro de las partes y calidades q# ha de tener el Corregidor, no representadas o fingidas en el entendimiento, segun las Ideas de Platon, y otros que arriba referimos, para que a la traça de los Estoicos se aya de buscar tan perfeto Corregidor, qual nunca se aya visto ni hallado, o como especie Matematica, no formada de naturaleza, sino figurada en el enten dimiento, pues segun la fragilidad humana es muy rara la perfecion, y se deue perdonar algun pequeño vicio, aun a los varones de excelentes animos. **[sect. 28]** Las partes que aya de tener el Presidente del Consejo, q# ha de calificar y proponer al Rey los Corregidores, no es de mi instituto descriuirlas: y assi imitando al famoso pintor Timantes, del qual refieren Plinio, y otros,

[2461]que por pintar mojor la gran tristeza y dolor del Rey Agamenon por el sacrificio de su hija Ifigenia, le cubrio el rostro con vn velo, para q# cada qual le figurasse en su animo c# la mas profunda tristeza que pudiesse, no pudiendo yo en el deuido grado sinificar esto, dirê mas, figur#dolo con el velo del sil#cio, remitiendo al letor sobre este particular a lo que muy bi# del Cancelario de Francia, que es el mismo oficio, escriuieron Budeo, Cassiadoro, y otros. [2462]

2

[381] DE LA POLITICA LIBRO SEGVNDO.

De los Oficios y Iurisdicion de los Corregidores, y de los señores de vassallos, y Perlados, y de sus ministros.

SVMARIO DEL capitulo primero.

LOS dos preceptos que dieron Platon, y otros, a los Gouernadores, numero 1 .

El fin del Gouernador ha de ser el bien publico, y deue preferirle al particular, num. 2 .

El buen Gouernador ha de preferir la Republica a sus padres, y hijos, y el Rey lo mismo, y a sufisco, nu. 3 .

Como el respeto particular vence al publico, num. 4 .

Los Romanos eligian tales personas para los oficios, que morian pobres, y les dauan para enterrarse, y dotes a sus hijas, num. 5 .

La auaricia haze oluidar el bien de los subditos por el propio, nu. 6 .

A los Principes y Gouernadores. solo les es honesto lo que es justo, num. 7 .

Mas segur amente se gouierna la Re publica por la ley, que por el Rey, num. 8 .

El Corregidor llama se en Latin Præses, de præsidio, que es tutela y amparo de los subditos, num. 9 .

[382] *El mejor gouierno es por paz y tranquilidad, que con sangre y alboroto, num. 10 .*

Como deue considerar el Corregidor q# no le dieron el oficio para sus comodidades, num. 11 .

Exclamacion del Obispo Simancas de que nunca huuo tantos tribunales y menos justitia, num. 12 .

Sumario de las cosas vtiles a la Republica que deue hazer el Corregidor, num. 13 . y 14 .

No solo deue el Corregidor procurar el buen estado de la Republica durante su oficio, sino para adelante, num 14 .

Como medrara la Republica, y se hara amable el Corregidor, nu. 15 .

El Corregidor deue tener la misma in tencion de la ley para acudir al bi# publico, num. 16 .

Muchos parecen virtuosos hasta que les toquen en su interesse, num. 17 .

Los que van compelidos a los oficios, mas atienden al bien de la Republi ca que al propio, nu. 18 .

Biuda se llama la Republica que tiene inutil Corregidor, como la que tiene inutil marido, num. 19 .

Mejor seria estar la ciudadsin Corre gidor, que tenerle inutil, nu. 20 .

Otro fin principal deue tener el Gouernador, y es, que se mejore el estado de la Republica, y los vezinos se corrijan y hagan mejores, num. 21 .

Informe se el Corregidor quienes fueron los mejores Gouernadores, y aquellos imite, num. 22 .

No sea sequaz del error ageno, nu. 23 .

No so ocupe el Corregidor en exercicios indignos e impropios de su oficio, num. 24 .

El intento y fin principal del buen Gouernador es elzelo del seruicio de Dios, nu. 25 .

No es bastante restaurar los muros, empedrar las calles, proueer de mantenimientos, castigar los delitos, y dar a cada vnosu justicia, aunque esto es justo, sino tiene el Corregidor el zelo del diuino seruicio, que es lo principal, num. 26 .

En que casos con daño de los particulares deue el Corregidor acudir al bienpublico, nu. 27 .

QVAL DEVE SER el principal intento del buen Corregidor. Capitulo I.

DOS Preceptos dio Pla **[sect. 1]** ton en su Republica a los Principes, y Gouernadores: el vno fue, q# cuydassen en vniuersal de todo el cuerpo de la Republica, por que el respeto y consideracion particular para con vnos, no causasse oluido y daño para con los demas: y el otro precepto era, que todas sus obras y acciones endereçassen al bien publico, **[383]** oluidados de sus comodidades: y esto mismo enseñaron Ciceron, [2463] Aristoteles, [2464]Policrato, y otros, [2465] **[sect. 2]** afirmando, que la causa porque despues que los h#bres determinaron dexar la vida solitaria, y biuir juntos en la politica y ciudadana, visto que entender todos en todas las cosas tocantes a la comunidad, era confusion y y perdimiento de tiempo, y que naturalmente cada qual es mas dilig# te para sus cosas, que pa ra las agenas, y que no auia quien tuuiesse zelo del bien publico, ni qui# por el trabajasse, y que andauan como ouejas sin pastor, segun en otro capitulo queda dicho, [2466]eligieron vn h#bre bueno, que excedia a los demas en virtud, fuerças, y elegancia de palabras, el qual tuuiesse cuenta con la vida y conseruacion de todos: y considerando que este varon ocup#dose, no en sus cosas, sino en las agenas (que tal ha de ser la ocupacion del que gouierna) no podia m# tenerse a si en su casa (porque entonces todos se mantenian

de su propio trabajo) determinaron darle todos ellos de comer y sustentarle, para que no vagasse, ni se distraxesse en otras ocupaciones que las del bien y gouierno publico: y este fue el origen de los Reyes, y ha de ser el intento del buen Gouernador en el mando y se ñorio que tiene, para q# cuyde del bien publico, y le prefiera al particular, y al interesse propio: y segun Aristoteles en otro lugar, [2467]conuiene q# los juezes ordenen todas las cosas al prouecho de la ciudad: porq# assi como la medicina no trae prouecho alguno, sino el que haze a la sanidad del cuerpo, para lo qual es ordenada: assi del juez no se puede tomar prouecho, sino el que haze al bien de todos; el qual ha de tener por su blanco y fin, [2468]como el Piloto, q# siempre tiene la mano y el ojo despierto para aprouechar y conseruar la vida de los que van en la nao, segun dixeron Platon, y Cice-**[384]**ron [2469]a nuestro proposi to, y como el buen pastor que se desvela noches y dias, seca los tuetanos al sol, y déxa calar sus huessos del agua y vien to, por guardar bien su ganado: y assi dize Xenofonte, [2470]que son semejantes las obras del buen pastor a las del bu# Rey y Gouernador: y por esto creo yo que lla mò Homero al Rey Agamenon, Pastor de pue blos. Antigono Rey de Asia dezia a su hijo; Nue stro reynar, es vn noble è ilustre seruir, conformandose con lo que an tes auia dicho Agamenon en vna tragedia de Euripides: Biuimos, de zia, al parecer, en mucha grandeza y alto estado; en efeto criados somos y esclauos de nue stros pueblos, y en su seruicio andamos. De Pelopidas se lee, que y# do a la guerra, y encargandole su muger tuuiesse gran cuydado de poner en cobro su persona, le respondio, que a los soldados particulares se auia de encom# dar aquello, y no a los Capitanes, a los quales se auia de encomendar la conseruacion de la vi da de sus soldados. Timoleon matò a su hermano Timopades, porque se auia querido alçar, y tiranizar la Republica de Corinto, de q# el le auia dado cargo, y gouernacion, posponi# do el amor de su sangre propia al bien y vtilidad de su Republica. Y assi san Ambrosio, Ciceron, y otros [2471]dixeron, **[sect. 3]** que los buenos Emperadores, y Principes, prefieren la Republica a sus padres, y a sus hijos, y a su fisco, y que han de amar a los subditos, como a sus hijos, y herma nos. Y en la verdad, segun dizen san Gregorio, y Antonio B#finio, y otros, [2472]gr# lucha tra# el amor propio, y el publico, porque no ay cosa mas molesta y dura de sufrir, que oyr y entender que auemos de dexar nuestro propio y particular prouecho pa ra procurar el ageno: y lo que mas es, perder nue stro derecho por dexar lo al proximo, siendo co mo es tan natural a cada vno la codicia de ganar para si, acrecentar su ha zi#da, y q#rer ser mucho **[385]** mas de lo que se esperò: mas el que es cabeça en el cuerpo de la Republica, y sus mi#bros, que son los ministros della, han de vencer su natural en esto; porque si cada vn miembro del cuerpo humano procurasse para si solo la salud y vida, breuemente se veria el cuerpo debilitado y muerto, como lo sintio Ciceron: [2473] **[sect. 4]** lo qual se considera y obserua muy al reues, sino que, como dixeron Salustio, Tito Liuio, Sidonio, Aristofanes, Herodiano, Cornelio Tacito, y otros, [2474]en los mas negocios el bi# publico es vencido por el particular, y el respeto de las cosas priuadas daña comunmente a los consejos publicos. Esto lloraua Ciceron en su Retorica, acordandose de la antigua policia de Roma, porque vehia gran perdimiento en la Republica presente, diziendo, que los antiguos Romanos alli ponian siempre los ojos, donde pensauan poderles nacer mayores peligros. San Agustin [2475]dize, que entre otras causas por que los Romanos dignamente merecieron tener el Imperio del mundo, fue vna,

el intento que tuuieron a procurar y c# seruar el bien comun de la Republica. Vegecio [2476]dize, que Fabricio, ilustre Romano, respondio a los Legados que le venian a ofrecer cierto Principado, que el no queria tomar los Principados, sino quando entendiesse que podia aprouechar à la comunidad. Y Valerio Maximo [2477]escriue, que Cornelio Scipion, quando le mandaron venir a España, lo repudio, diziendo, que el no sabria hazer lo que conuenia a los Romanos. Y el mismo Valerio dize, que siendo Scipion Africano acusado en el Senado de Roma, que auia tomado hazienda de Africa, respondio, que no tomò para si otra cosa, sino el sobrenombre de Africano, porque vencio a toda Africa: y alli dize Valerio Maximo, [2478] **[sect. 5]** que **[386]** tales eran las personas que los Romanos elegian para el gouierno, que morian tan pobres, que no dexauan con que casar sus hijas, y los mismos Romanos les dauan muy buenos casamientos, y muy honrados. Y a este proposito escriue san Agustin, [2479]que Lucio Valerio murio en el Consulado tan po bre, que se buscò limosna por el pueblo para enterrarle, como de Atilio Regulo refieren Vegecio, y Cassaneo, [2480]que teniendo gran mándo en Roma, era tan pobre, que embio su muger y hijos a vna su alqueria, por no los poder sustentar: y assi da honroso testimonio de su gouierno, y buen descargo de su auaricia el ministro que del oficio sale pobre. Dezia Caton, segun refieren Salustio, y Agustino, [2481]que los antiguos Romanos auian hecho grande su Republica, no por mas copia de gente, ni de armas y cauallos, que mas tenian de presente, sino por la industria domestica, y por el imperio justo, y por el animo libre en aconsejar, y por la abstinencia de los vicios. Martino Laud#se [2482] refiere, que tenian escrito los Romanos en las puertas del consistorio, vn letrero que dezia, Los que aqui entraren, dexen el amor propio, y vistanse del publico: **[sect. 6]** porque cierto la auaricia [2483]haze a los hombres tiranos, y que tengan siempre las mientes en llegar riqueza; por la qual hazen agrauios y desafueros a los subditos, poniendo el intento en su bien propio, y no en el dellos, como escriuio santo Tomas [2484]a la Duquessa de Braban te: **[sect. 7]** y assi Antigono Rey de Macedonia, segun refiere Plutarco, [2485] diziendole vn lisonjero, que a los Reyes todas las cosas les eran justas y honestas, respondio con indignacion, Esso serà a los Reyes barbaros, pero a nosotros solamente son honestas las cosas justas. **[sect. 8]** A este proposito dezian Aristoteles, y F. Domingo de Soto, [2486] **[387]** y otros, que mas vtil y seguramente se gouier na la Republica por la ley, que por el hombre, porque aquella hi zo se con deliberacion dirigida al bien publico; pero el ministro de lla, muchas vezes ciega, y atropelladamente, por odio, o por amor, o por codicia se oluida, y aparta del bi# comun: y que por esto solo las cosas minimas se auian de juzgar por aluedrios. Todos estos exemplos y autoridades hemos traydo en conformidad de la sentencia de Platon, que dio principio a este capitulo, pa ra que el Corregidor, pues es embiado por el Rey a administrar justicia a los pueblos en su nombre, sepa que ha de preferir el bien publico al interesse pro pio particular, y sea amparo de los subditos, como lo es la ancora en el turbulento mar a los nauegantes, aunque sea con riesgo de su vida: [2487] **[sect. 9]** y por esso el Corre gidor se llama *Præses*, de presidir, y de presidio, que es tutela, amparo, y defensa de los subditos: [2488]porque hazer lo contrario, seria borrar las causas de d# de prouino el dicho señorio, y encargar la c# ci#cia del Principe que le encomendò sus subditos a buena fe, no para que los desquilasse, sino para que los

vntasse, no para que los ordeñasse, sino para que los conseruasse en su su stancia, como el buen pastor la de sus ouejas, y como el buen curador la de su pupilo, [2489]y se los encomendò, no para que los reboluiesse y escandalizasse, sino para que los mantuuies se en paz: y finalmente no para que los matasse, desterrasse, y destruyesse, sino para que los ordenasse, y animasse, y tuuiesse en justicia, sin afrenta, ni muerte, ni lesion, si fuere possible, como lo reprehende muy bien la Escritura sagrada por el profeta Ezechiel: [2490]y S. **[388]** Chrisostomo, [2491]declarando aquella parabola Quien es el fiel sieruo, y prudente, que puso el señor sobre su familia, dize, que se puede acomodar a los Gouernadores de las Republicas: enseñando por ella, que han de referir al bien com# la dignidad, y el oficio, y la sabiduria, y todas sus propias cosas.

Quanto mas agrade **[sect. 10]** cido deue ser al Corregidor que gouierna su pueblo en paz, y tr#quilidad, y haze justicia a las partes sin sangre, alboroto, ni escandalo, y que conserua los subditos en amor y c#cordia, por beneuolencia y buenos medios, que al Corregidor brauo y rezio, y no se si diga desatinado, q# con crueldades y desafueros, miedos y brauezas esp#ta las palomas, como dizen, del palomar, y dexa sola y desier ta la Republica? No me nos se agradece que al buen Medico la sanidad y conualecencia del cuerpo, que le cura sin sacar sangre, ni euacuar los otros humores que le dan nutrimento: [2492]y assi ten ga el Gouernador cuy dado, desde el p#to que tomare la possession del oficio, de hazer en lo q# toca a la gouernacion de su Republica, o a la administracion de la justicia, todo aquello que conuenga al bien vniuersal, aunque sea con daño del suyo en particular, porque quanto el prouecho es mas en general, tanto el fruto es mayor, y de mas merito y obligacion: **[sect. 11]** porque si el Gouernador considerasse quando se encarga del oficio, que no se le dieron para que comiesse bien, ni para que ahorrasse dineros, ni para que se honrasse con el, ni para que ganasse amigos, ni para que vengasse sus injurias, ni para que fuesse el mas acatado, y principal del lugar, sino para que administrasse justicia igualmente en todas las cosas, siempre pensaria, y hablaria, y obraria lo que conuiene al bien publico: y quien considera lo contrario, y obra segun aquello, no se deue llamar Gouernador, sino tirano. [2493] **[sect. 12]** Por esto exclamaua el Obispo Simancas en su Re publica, [2494]dizi#do: Quando en el m#do huuo tantos tribunales, y menos justicia? Quando tantos Senadores y Magistrados, y menos cuydado de la Republica? Quando mas leyes, y causas peor determinadas? Quando tantos juezes y copia de Abogados, y escriuanos, y menos recebida la causa del pobre? de **[389]** la huerfana, y de la biuda? y su justicia menos defendida? Finalmente quando huuo pleitos tan dañosos è in mortales, ni quando mas ladrones de la Republica?

A la Republica conuiene que el Co **[sect. 13]** rregidor no sea codicioso, [2495]y pues assi es, no sea todo su estudio buscar mañas como ganar y lleuar dineros. A la Republica es prouechoso que el Corregidor no sea inorante, [2496]y por esto le conuiene que entienda en estudiar lo que deue proueer, y el orden que en ello deue tener. Albien publico es necessario que el Corregidor no sea negli g#te, [2497]y assi le c#uiene que no duerma de dia, y que ronde y vele de noche: por el dia despache y determine los pleitos y cosas dudosas, y de noche no consienta que se hagan hurtos, ni fuerças, ni otros ma leficios por los malos, que aman la noche para encubrir sus maldades. [2498]A la Republica es vtil que su Corregidor sea fiel y verdadero, [2499]y segun esto haga su deuer, sin engaño, ni

perjuyzio de tercero: y sobre todo nunca se ocupe sino en proueer lo que faltare, deforma que en la buena gouernacion nunca aya falta. [2500]Y no solam#te ha de cuydar en que el estado de la Republica sea felice y prospero de presente, y por el tiempo de su oficio, sino tambien para lo de adelante. [2501]

Tome las cuentas a los **[sect. 14]** que administran bienes de su Republica: [2502]visite los terminos: [2503]restituya los bienes concegiles: castigue los pecados publicos: [2504]defienda la jurisdicion Real: [2505] haga las audiencias publicas: [2506]nunca se enfade en oyr las partes: en qualquier tiempo que sea, despache los presos: [2507]haga alimentar los pobres: destierre del lu gar los vagamundos, o reduzgalos a que trabajen. [2508]Concorde las enemistades y vandos, è im pida las quistiones y r# zillas: [2509]castigue las injurias y testigos falsos: [2510] honre los buenos y virtuosos: [2511]repreh#da los trauiessos y viciosos: [2512] no permita que el poderoso coma al pobrezito, antes a todos tenga en igualdad, [2513]teniendo en el buen tratamiento de los subditos todo respeto a las calidades de las personas No sean par ciales, [2514]ni cohechen, ni baraten la justicia, **[390]** ni lleuen derechos demasiados, ni reciban dadiuas, ni promessas, ni pidan prestado. [2515]No executen sentencia antes q# passe en cosa juzgada, [2516] y otorguen las apelaciones en los casos que de de recho huuiere lugar: [2517] procuren por el patrimonio de su Rey, [2518]y por el de su pueblo: [2519] guarde las costumbres y ordenanças de su Republica: [2520]haga que aya carcel y prisiones distintas con la decencia que conuiene, segun la calidad y suerte de las personas: [2521]no aceten compromissos, ni ruegos, ni cartas para enflaquecer la justicia: [2522]tengan gr# cuenta con las obras pu blicas, [2523]y ornato y nobleza de sus pueblos, c# sultando lo que huuiere de hazer con el Regimiento, o con el Rey, si fuere cosa importante: y miren por la limpieza del pueblo, [2524]que no aya inm#dicias ni otros ma los olores, por la corrupcion del ayre, de donde se engendra pestilen cia, y otras enfermedades: [2525]no consi#tan imposiciones, ni nouedades, [2526]sin orden del Rey, o de su Consejo: y executen con todo rigor las penas de los blasfemos: [2527]visiten los mesones, [2528]y ventas, y hagan ar#zeles en ellos, teni#do cuydado de los hazer guardar: no consi#tan juegos prohibidos, ni vsuras, ni rufianes, ni mugeres de mal biuir escandalosas, y nociuas a su pueblo: [2529]y hagan las informaciones de los te stigos por sus propias personas, [2530]sin lo cometer a los escriuanos, sino fuere en tiempo q# estuuiere justamente im pedido en cosas graues: no consi#tan comedias de noche, ni muchos dias, ni juegos deshonestos, [2531]que son inuenciones de pecados, y ocasion de otros daños è in conuenienres. Tampoco consienta que ningu no apropie para si lo que es publico [2532]y concegil, o realengo. Prouean de m#tenimientos [2533]el pueblo a precios moderados: compela a los obligados que cumplan sus obligaciones [2534]con fiel pe so y medida: hagan enfielar los pesos y medidas comunes, pregonandolo, y haziendo las otras diligencias que c#uiene. No consientan recaterias [2535]de ninguna calidad que sean, por el da ño que dello resulta. Hag# visitar las boticas, [2536]dro**[391]** gueros, especieros, cereros, y los otros oficios mecanicos, con vecdores y personas expertas en sus artes. Compela a los Diputados del Regimiento, que determinen las causas dentro del termino

de la ley, [2537]y no consi#tan quadrillas, ni monipodios de gentes, ni armas prohibidas: [2538] ni se casen en el pueblo de su jurisdicion sin licencia del Rey: [2539]ni c#pren bienes raizes dentro en la gouernacion de su Corregimiento, ni aun otras preseas o alhajas, por euitar achaques de si comprò barato, y porque no puede contratar durante el tiempo de su gouierno, ni en la tierra del. [2540] Precie se mucho el bu# Gouernador de ser virtuoso, sobrio, casto, [2541] prudente, [2542]y esforçado, [2543]liberal, [2544]y diligente: [2545]y sobre todo sea buen Christiano, [2546]y h# re las iglesias [2547]y culto diuino, sin consentir q# sus oficiales hagan lo q# el no haria. Y finalmen te cumpla y execute las leyes y prematicas, y ca pitulos de Corregidores, [2548]y Cortes destos Reynos, y otros acuerdos y prouisiones Reales. Y no se enfade el letor en leer estos preceptos, porque los he querido juntar, para que el buen Gouernador no trabaje en buscarlos derramados en muchas leyes destos Reynos: de los quales en este tratado hazemos especial mencion, y mayor dis curso, y la hizo el Emperador Iustinia no [2549]antes en la instrucion y preceptos que mandaua dar a los Corregidores, **[sect. 15]** porque cumpliendolos, yo fiador que el bien publico tenga salud y acrecentamiento de cada dia, y que el Corregidor sea amado, y auido y tenido como padre del pueblo: y de otra suerte no espere que le den gracias ni galardon, porque no se puede llamar buen Gouernador, el que no es cuydoso y la borioso en **[sect. 16]** hazer todo lo que dicho es: porque al que pretende ser, y llamar se justo, y guardador de las leyes, con uiene que la misma intencion que el legislador tuuo en poner la ley dirigida al bien comun, essa misma tenga el en guardarla, demanera que no solo para consigo, mas tambien para con los subditos t#ga en si virtud: lo qual es muy dificultoso de hazer, por ser raros los que no ciegos de su propio interes, piensan en otro que lo que resulta en su singular prouecho. Por esto fue prudentissima la sentencia que arriba diximos del Filosofo Bias, y de otros, [2550]que dixeron que el magistrado descubre y muestra quien es el hombre: porque ay **[sect. 17]** muchos que en sus propias cosas parecen virtuosissimos, y despues en las publicas, donde se ha de obrar mas respeto de otros que de si, **[392]** se muestran muy diferentes de lo que dellos se entendia; desuerte q# assi como es malo en es tremo el que exercita el vicio c#sigo mismo, assi al contrario es mas que hombre el que se desve la quanto puede en vsar la virtud respeto de otros.

Si los Gouernadores **[sect. 18]** viniessen de por fuerça a los oficios, no se escusarian de hazer en ellos la hazienda del pueblo, por aprouechar en sus interesses, como hazen los que los procuran: pues es aueriguado que el que rezela la carrera, no lo haze de aron, sino de virtuoso, que se teme no serà suficiente para hazer todo lo que deue, pero puesto en ella esfuerçase a hazer toda su possibilidad. Finalmente sepa el Corregidor, que el dia que duer me sueño propio, o haze ruego de su amigo, o recibe dadiua, o se descuyda por el prouecho del Regidor en daño del pueblo, esse dia queda la Republica, como cie go, segun dezia Aristofanes, [2551]increp#do a los que lleuan salarios pu blicos, y atienden solo a sus particulares: **[sect. 19]** y queda tambien biuda, (como se dize que lo es tà la que tiene inutil mari do, [2552]) y el oficio solo y huerfano, y sin persona, y aun seria mejor que assi lo estuuiesse que no tener mal Corregidor: **[sect. 20]** porque el que no es bue no, en fin da autoridad a los negocios, y bien, o mal hechos, haz#se, sin poderse deshazer, sino es a gran costa; pero qu#do està el pueblo sin Corregidor, aunque no se

haze cosa buena, t#poco se puede hazer cosa mala con la mano de la justicia, y lo malo que se haze, tiene mas facil remedio.

Otro intento y blan **[sect. 21]** co principal dezian Pla ton, y los Politicos, [2553]q# deue tener el Gouernador, y es, procurar con todas sus fuerças que el estado de la Republica se mejore, y que los vezinos de malos se hag# buenos: lo qual se conseguira euitandoles los males, y alleg#doles los bienes con buenos medios y auisos q# los ayuden para no hazer cosa porque ayan menester castigos: y con esto sera la Republica **[sect. 22]** bienauenturada, felice, y **[393]** floreciente: y para mejor acertar en todo, siga el Corregidor los exemplos y pisadas de los me jores y mas aprouados Corregidores que han precedido, desviando se de la imitacion y exemplo de los malos, segun aconseja Cassiadoro, [2554] **[sect. 23]** y que del error ageno sea cauto y no sequaz, es a saber, **[sect. 24]** no se ocupe en exercicios im #pios è indignos de su oficio, en tañer, o hazer versos como Neron, en tirar el arco como Domiciano, en hazer linternas como Eropo Rey de Macedonia, o imagenes de cera, o de greda, como Val#tiniano Emperador, o en andar a caça, como Carlos IX. Rey de Francia, ni en cometer cohechos, y otros delitos y torpezas, como los malos que las han hecho, sino en guardar las leyes: en las quales hallarà la voluntad de su Principe, y el bien de los vezinos, y la salud de la Republica: que entonces se dirà estar bien gouernada, quando los ciudadanos biuieren en paz y sossiego, sin injuria de nadie, vida Christiana, y vida sociable y politica.

En resolucion el intento principal **[sect. 25]** del buen Corregidor, en el qual se incluyen todos los buenos efetos de su oficio, es el zelo del seruicio de Dios: el qual, como dize el Profeta Dauid, [2555] ha de comer sus entrañas: porque assi como el que come vna cosa, la c#uier te en si mismo: assi éste zelo ha de tragar, comer, y conuertir en si mismo al que tiene persona publica, y hazer q# por el amor de la honra de Dios, y del bien publico, no se tenga cuenta con hazienda, salud, honra, ni vida, qu#do fuere menester ofrecerlo todo por la buena execucion de su oficio. y al que tuuiere fortaleza en esto, Dios le ben dize y le acrecienta la fortaleza, y le galardona; y al que es flaco, le quita lo bueno, si algo tenia, segun S. Mateo: [2556] **[sect. 26]** y esto es el intento principal del bu# Gouernador, mas que restaurar los muros de la ciudad, empedrar las calles, proueer de mantenimientos, y a lo mas castigar bien los delitos, y dar a cada vno lo que es suyo quando trae pleito; que aunque esto es necessario y justo, no es bastante, ni lo principal.

Otros casos en que el Corregidor **[sect. 27]** ha de mirar por el bien publico, aunque sea con daño de los particulares, como es derribar la casa del vezino por atajar el fuego, y para hazer edificio publico, o repartir el trigo del concejo corrompido entre los vezinos, y otros articulos tales, no tratamos aqui, porque en el discurso desta obra van tocados algunos dellos,

y otros muchos refiere Rolando de Valle, [2557]que podra ver el Letor mas de espacio.

[394] SVMARIO DEL capitulo segundo.

EL Mundo al principio era caos, y Dios nuestro Señor le formò y le gouernò por si mismo en justicia, numero 1 .

Platon, y los antiguos, quantas especies de justicia pusieron, num. 2 .

Los varios intentos que los Politicos, Licurgo, Numa Pompilio, y Dracon pusieron en sus Republicas, nu. 3 .

Las diuinas letras, y la ley de partida sienten por essencialintento la justi cia, num. 4 .

El juez se llama buen varon para ha zer justicia, y el que no la guarda, es peor que los animales brutos, nu. 5

Lajusticia es natural en el hombre, y comprehende en si todas las otras virtudes, y es mayor que ellas, y por ellas se mantiene el mundo, y tiene muchos vnicos loores y atributos, num. 6 .

Pinturas y simulacros de la justicia, è intento y vtilidades della, nu. 7 . 21 . 28 . 49 . 53 . y. 54 .

Los ladrones no pueden gouernarse sin justicia, num. 8 .

Los daños de la falta de justicia, nu. 9 .

Los Principes llamanse sacratissimos por el culto de la justicia, num. 10 .

Por la falta de justicia se passan los Rey nos de vna parte a otra, y castiga Dios al pueblo, nu. 11 . y 12 .

La justicia es necessaria para nuestra saluacion, y para la vida humana, num. 12 . y 54 .

Difinicion de la justicia, num. 13 .

Comparacion del Reyno, num. 14 .

Comparacion de la Republica y juezes, num. 15 .

El intento del juez ha de ser la justicia, num. 16 .

Leyes de los Romanos contra los que pedian mas de lo que se les deuia, num 17 .

Euite se que los poderosos fauorezcan los pleitos, num. 18 .

Nose peruierta la justicia por amor, temor, odio, o interesse, num. 19 . 66 . 67 . y 68 .

Qual se deue mostrar que es el juez justo, num. 20 .

El blason que ha de traer el juez, numero 22 . y 87 .

Como deue armarse el juez de fortaleza, num. 23 . y 36 .

El pusilanime, y no fuerte, no procure ser juez, num. 24 .

Tenga el juez temor diuino, y no m#dano de los poderosos, antes tenga esfuerço y valor contra ellos, nume ro 25 . y 36 .

Del temor mundano de Pilatos en la iniqua sentencia contra Christo nue stro Redentor, num. 26 .

Quienteme a los poderosos del mundo, y no a Dios, tiene los por mas poderosos que a el, num. 27 .

[395] *Amenazas de poderosos no tema el juez, num. 28 .*

El temor en el juez nace muchas vezes de sus culpas, num. 29 .

El bueno no teme al juez, num. 30 .

El peligro en que biue el juez, num. 31 .

A los poderosos allane el Corregidor, para que no injurien a los pobres, ni les vsurpen sus honras y haziendas, num. 32 . y 36 . y 42 .

A los nobles y constituydos en dignidad deue se cumplimiento, num. 33 .

No consienta el Corregidor que los ricos agrauien a los pobres en los repartimientos num. 34 .

Quan oyda es de Dios la boz y quexa del pobre, num. 35 .

Como se entiende que el juez sea varon, y tenga braços, num. 37 .

Quando conuiene dissimular con los poderosos, num. 38 .

No emprenda el Corregidor cosa que no aya de salir con ella, o en que aya de ser resistido, num. 39 .

Dios nuestro Señor ofrece su fauor a los pobres y flacos contra los poderosos, y los Emperadores y Principes elsuyo, y el Rey don Felipe nue stro señor ha dado buena muestra desto, num 40 . y 63 .

El Papa, y el Emperador, pueden juzgar sus causas, pero los Reyes sugetanse asus consejeros, num. 41 .

Perseuere el jueZ en la fortaleza hasta el déxo del oficio, nu. 43 .

De la pena y daños por no castigar los poderosos, num. 44 .

Los poderosos que delinquen merecen mayor pena, num. 45 .

Quando el Corregidor no pudiere castigarlos, de auiso al Consejo, num. 46 .

Hombres celebres que huuo en la administracion de la justicia, num. 47 .

La persecucion que padecen los juezes rectos y valerosos, y como deuen animarse contra ella, num. 48 .

Horacio dize, que todos alaban a la justicia, pero que ella se està fria, nu. 50

Porque se tiene y juzga por aspero el dia de oy el juez, num. 51 .

De los daños de la blandura del juez, y lo que conuiene el seuero castigo, num. 52 . 54 . y 55 .

La justicia tiene virtud compulsiua, y por esso se pinta con espada, nu. 53 .

De las penas de los juezes que no executan el rigor de las leyes, num. 55 .

Qual es mas acepto a Dios, hazer justicia, o el sacrificio, ibidem.

Que no es crueldad degollar a los crue les, sino piedad y limosna, nu. 56 .

Del atreuimiento y respeto de los justiciados contra los jueZ es, num. 57 .

Qual peca mas, el juez que teme, o el que le causa el temor, nu. 58 .

En el juyzio no se tenga respeto al pobre, ni acepcion de personas. El oyr las partes, y justificar las causas, es forçoso, y sin ello no se puede juZgar, num. 59 .

[396] *En dar las penas y castigo permitese acepcion de personas, num. 60 .*

Por lagrimas, y clamores, no se deue mouer el juez sino por justicia, nu. 61 .

Los pobres, biudas, y otras personas mi ser ables en que pueden ser fauorecidos, num. 62 .

No condene el juez al rico por fauorecer al pobre, num. 64 .

No mueua al juez el fauor del podero so, y crea que es error y engaño, nu. 65 .

Por ira no haga el juez injusticia, ni por vengança, num. 66 .

Por amor de mugeres no se mueua el juez, y de los daños desto, num. 67 .

Varios exemplos de honestidad y lasciuia, ibidem.

Por los amigos no se peruierta la justicia, y de la fuerça de la amistad, num. 68 69 . y 70 .

Por amistad si se puede remitir la pena, numero 71 .

Por amor de los hijos, y deudos, no se peruierta la justicia, nu. 72 .

Exemplos de Princ pes que hizieron justicia de sus hijos, num. 73.

No deuen los juezes lleuar sus hijos grandes a los oficios, ni serlo donde tienen parentela, num. 74 .

Iuez antes de sentenciar examine bien el negocio, num. 75 .

No seanfaciles los juezes en reuocar sus autos, ni tampoco sean pertinazes, ni capitosos en reuocarlos, si c# uiene, y corregirse, nu. 76 . y 77 .

Del abuso y cautela en reuocar lassen tencias so color de nulidad, nu. 77 .

Eljuez tibio pue de ser depuesto, porq# es peor que el caliente o frio, nu. 78 .

Como deue el Corregidor ser fuerte y t#plado contra la prosperidad, y para dexar de corromperse del inter esse, nu. 79 . y 80 .

El precepto mejor para el juez es obseruar las leyes y la justicia, nu. 81 .

La justicia ha de preferirse al aluedrio y razon de estado, quando ay perjuyzio de tercero, num. 82 .

Qual merece mas, el buen juez, o el predicador, num. 83 .

Porque la palmafue simbolo de la justicia, ibidem.

Caso notable sucedido a vn juez gentil obseruante de justicia, num. 84 .

Los jueZ es enteros y rectos como deuen ser alabados, num. 85 .

Los juezes flacos y malos como deuen ser vituperados, num. 86 .

La justicia haze conseruar a los juezes, y ser amados, num. 87 .

Teman los malos juezes lo que dixo Dios en la Sabiduria, num. 88 .

Tengan los Corregidores sumo cuyda do con el culto de lareligion, sin la qual la justicia no puede tener consistencia, y del cuydado que en esto tuuieron los antiguos, nu. 89 .

Frequente el Corregidor la oracion, y los diuinos oficios y Sacramentos, num. 90 . y 91 .

[397] *Al juez flaco y pusilanime al fin del oficio, deuesele hazer cargo dello, num. 92 .*

Traya el juez siempre en la memoria la residencia, num. 93 .

QVAL SE DEVE mostrar y ser el Corregidor en la rectitud y justicia. Capitulo II.

ANTES que Dios criasse el **[sect. 1]** mundo, y le diesse la belleza y perfecion de que està adornado, estaua en vna confusion, que los antiguos llamaron Caos, demanera que los elementos por su mala disposicion hazian ésta maquina del todo tenebrosa, hasta que el summo y diuino Artifice diuidiendolos, puso la tierra en su centro, rodeada del agua, y al ayre mas en alto y leuantado, y sobre el puso en esfera mas sublime al fuego, haziendo que el sol, y la luna, y las estrellas desde los cielos obrassen sus virtudes en beneficio de los hombres: a los quales si Dios primeramente no huuiera gouernado con justicia, y despues ordenado quien con ella los gouernasse y rigiesse, facilmente se podria creer, que el mundo se huuiera tornado a su primera confusion. Diximos arriba, [2558]como en el principio del mundo Dios nuestro Señor, fu#te de justicia, el mis mo sin Reyes, ni Corregidores le gouernò con ella: y segun dize la diuina Escritura, y lo declaran Innocencio, y otros Doctores, [2559] dio leyes y precepto a Adan, y a Eua, por cuya transgression los ca stigò con justicia, y despues a Cain, y a Lamec: [2560]y adelante quiso que biuiesse en ella Noe, [2561]y despues Moysen, [2562]y los Reyes vngidos: y por el derecho primeuo no auia jurisdiciones, sino que con el poder y mano Real se administraua la justicia: [2563]esta es la justicia natural y diuina, de la qual se trata en el Genesis, y en el Exodo, y en otros lugares de la sagrada Escritura. **[sect. 2]** Los sabios antiguos, como fueron Platon, Aristoteles, y Ciceron, en quatro especies diuidieron la justicia; es a saber, en natural, diuina, ciuil y judicial: de las dos postreras diremos algo en este capitulo, porque estas solamente pertenecen a nuestro principal intento y proposito.

REFIERE Biesio en su Republi **[sect. 3]** ca, [2564]que el intento principal de Licurgo en sus leyes, fue la fortaleza, porque c# ella los ciudadanos no solamente se defendies sen, sino que ampliassen, y propagassen su Imperio. Numa Pompilio tuuo por intento **[398]** en las suyas la justicia, cuya fuerça es la mayor para defender y propulsar las injurias interiores y exteriores: y Dracon en sus leyes tuuo por respeto la paz y sossiego de la Republica, y el refrenar los vicios por rigor, y los vnos y los otros mirauan al bien comun; pero a mi parecer, el intento de Numa Pompilio de tener por objeto a la justi cia, es de mas efecto, pues della nace y proce de assi la fortaleza y las demas virtudes, como la paz que respetaron los otros dos Filosofos; por que, como dize Dios por Esaias, [2565] **[sect. 4]** La obra de la justicia es la paz, con la qual estarà mi pueblo en hermosura, y en con fiança, y en rico descanso: y el Psalmista [2566]dixo, Nacerà en sus dias la justicia, y ab#darà la paz, y la justicia y la paz se abraçaron: y esto mismo dixo Platon, [2567]q#

la injusticia paria sediciones, enemistades y contiendas, pero la justicia, con cordia, y amistad: y con esto concuerdan las leyes de partida. [2568]

El intento y blanco principal que el buen Corregidor ha de tener, es el culto y obseruancia de la justicia, assi para lo que el mismo ha de hablar y obrar, como para lo que ha de juzgar en los otros, conforme a lo de san Lucas, [2569]que Christo nuestro Señor començò a hazer, y enseñar, porque en este obje to de la justicia se encierra el seruicio de Dios, y el descargo de la conciencia de su Rey, y el bien de su Republica: y assi del nombre justicia, segun dize san Isidoro en sus Etimologias, [2570]se formò el nombre juez, que quiere dezir buen varon, [2571] **[sect. 5]** puesto para hazer derecho al pueblo: è ir al juez, es ir a la misma justicia; y no es **[399]** juez, ni puede llamarse lo si no la guarda, sino el peor de los animales brutos: [2572]y como dize S. Iuan, [2573]El que haze justicia, esse es justo: **[sect. 6]** y tambi# porque esta virtud justi cia es natural en el hom bre, y comprehende en si todas las otras virtudes principales, [2574]y es mas perfeta que la fortaleza, y que todas las demas, y es reyna dellas, y causa de todas las virtudes, [2575]las quales sin ella no hazen c#sonancia ni harmonia, como dize Patricio, [2576]y por ella se mantiene el mundo, y dexa de boluerse al caos primero: y sacò a los h#bres del ser primero q# tuuieron de animales, segun Aristides y Claudiano, [2577]porque es la justicia, segun Socrates, [2578] maestra de la vida, extir padora de los vicios, y orig# dela paz, como q#da dicho: y el intento y oficio de la justicia es, [2579] no dañar a ninguno, dar a cada qual lo que es suyo, premiar los bue nos, castigar los malos, [2580] guardar la fe #metida atodos, [2581]q# es la harmonia de la buena gouernacion, y es mas vtil a los subditos segun dixo Aristoteles al Emperador Alexandro, que la fertilidad de los tiempos: ni es tan admirable el luze ro, como la justicia: y se gun Salustio, por ella y por el trabajo crece y medra la Republica. En suma dizen Platon y Macrobio, [2582]que no solo la Republica y Policia no puede ser gouernada sin la justicia, pero ni vna pequeña casa, ni el mismo Iupiter, como dezian los mismos Filosofos, segun Plutarco, **[sect. 7]** [2583] **[400]** era bastante a gouernar sin ella: y assi los Gentiles (como refiere Hector Pinto [2584]) la pintauan a par de Iupiter, sinificando, que ni sus dioses mismos podian bien gouernar sin justicia, qu# to mas los hombres: y segun san Agustin, y otros, [2585]sin la justicia los Reynos no son sino latrocinios, **[sect. 8]** y aun los ladrones, como dize Ciceron, y otros, [2586]la guardan en el repartir sus presas y robos: y aun a mas lo estiende Eliano, [2587]que atribuye hechos de justicia a los animales brutos, segun dà exemplo del Leon, y de los pescados Delfines, que igualmente reparten entre si la caça, y dan ventaja al que entre ellos mas se señalò: pero errò Eliano en esto, puesto que lo que hazen los brutos es por instinto natural, y sin concurrir voluntad, como sea verdad que qualquiera virtud està assentada como en sugeto en la voluntad: y la razon es la raiz y fundamen to de todas las virtudes, y la justicia particularmente (en quanto a la ley que dà regla de biuir) es y se funda en el entendimiento, pero en quanto al imperio (con el qual nuestras obras son regladas y bien ordenadas) es en la voluntad: luego no puede auer justicia entre los animales que carecen de razon. Ni tampoco pue de llamar se justicia la distribucion que hazen de los robos entre si los ladrones, porque ni la obediencia que tienen a quien les acaudilla, ni el partirse lo que se roba, es justicia, porque la justicia se

guarda con la comunidad, con la com pañia, causando paz, amistad, concordia, religion Christiana para c# Dios, piedad para con la patria, con los padres, hijos, hermanos, deudos y amigos. Porlo qual co mo a virtud necessaria a la vida humana, dize el mismo S. Agustin en otro lugar [2588]que la hizie r# templo los antiguos Reyes, y los Gentiles. Los Indios, llamados Pe dalos, segun refiere Alexandro de Alexandro [2589] en todos sus sacrificios no pedian a sus dioses sino justicia, teni#dola, segun Platon, [2590]por singular y vnico don, y el mas amplo þa los mortales: y lo mismo cantaron Homero, y Hesiodo: y las leyes de los Per sas, segun Xenofon escriue, [2591]lo primero que instituhian era el culto y vso de la justicia, y desde la niñez instruhian y enseñauan a los ciudadanos que no des seassen cosa inhonesta, torpe, ni injusta. **[sect. 9]** Finalmente, por abarcar **[401]** y comprehender la justicia el numero de todas las virtudes, como queda dicho, el santo Rey Dauid daua gracias a Dios [2592]de que le auia puesto en el camino de la justicia; es a saber, q# le auia el Señor formado en su pecho vna rectitud, que todo su cuy dado, y toda su vida era defender y guardar justicia con sinceridad.

Por el contrario la fal **[sect. 10]** ta de justicia, segun Celio Rodiginio, es el ma yor enemigo que puede tener la Republica: porque si justicia no se guarda en ella, en breue tiempo serà acabada, porque la falta della, segun afirma la diuina Sabiduria, [2593]causa miserias, calamidades y ruina por diuina prouidencia en los Reynos, y apercibe Dios a los Reyes, que en esto principalmente cuy den y velen: y por su gr#de obligacion [2594]y profession de justicia, se di ze, que las leyes son pro mulgadas diuinamente por las bocas de los Prin cipes, y sus establecimi# tos y decretos son llamados diuinos y celestiales oráculos, y los Reyes y Principes se llamaron sacratissimos. [2595] Anaxagoras, y Homero, [2596]llamauan a los Prin cipes dicipulos de Iupiter, porque a semejança è imitacion de los dioses, ellos administran la justicia, y ordenan que todos hagan lo mismo, aunque sea contra ellos propios, como adelante diremos. Y de la int# cion del Rey siempre se presume, que manda hazer justicia, y nunca se presume lo c#trario: [2597]y no ay duda sino que, co mo se dize en el libro de los Reyes, [2598]ellos son constituydos por Dios para hazer justicia: por lo qual a Demetrio Rey de Macedonia, que respondio a vna muger q# le pedia justicia, que no tenia lugar, le dixo ella, Pues dexa de ser Rey: y no ay duda, sino que las g# tes eligieron a los primeros Reyes por diuina þmissi# para la adminis-**[402]**tracion de la justicia: y por esto los Principes de los Iudios, a los quales sucedieron los Reyes, se llamauan juezes: y en el principio todas las ciudades de Grecia estauan debaxo de Reyes que juzgauan las diferencias, y hazian justicia conforme a las leyes: y assi en el Ecclesiastes [2599] **[sect. 11]** se dize, que por los engaños è injusticias hechos, o permitidos por los Reyes por la falta de justicia, passarà el Reyno y señorio de vna en otra gente: por lo qual permite Dios q# se lesleuanten vassallos Regulos, ladrones, gen tes de barbara nacion, e infieles enemigos y tira nos, con que la Republi ca perezca y se acabe, se gun se lee en el libro de los Reyes, [2600]que permitio Dios que ora el Rey de Babilonia, ora los cossarios y ladrones de Caldea, ora los de Moab, saqueassen a su pueblo, y le cautiuassen, profanando los templos, y vsando los vencedores las vsadas insolencias c# tra los vencidos. Xenofon [2601]dixo, que las Republicas que se pierden, es por la injusticia de los que las gouiernan, porque con justicia serian perpetuas è inmortales, conforme a

lo del Sabio, [2602]que dize, que de justicia, y aun de hecho y de derecho vaca el Reyno, si el Rey dexa de hazer justicia. [2603]De las injusticias de los Prin cipes, y de sus oficiales, con que empobrecen los pueblos, exclamaua el Emperador Iustiniano, [2604] visto con quanto zelo los Romanos Emperadores obtenido el imperio, luego establecieron leyes para biuir en justicia: las quales hizie r# guardar: y los sabios Iurisconsultos a las dudas y consultas, segun justicia resp#dian. [2605]T# to algunos Principes go uernadores y juezes G#tiles procuraron esmerarse en la obseruancia y culto desta virtud: pue sto caso que no alcançaron la virtud perfeta de la justicia, por carecer de la lumbre de la fe Christiana, como lo funda el padre Ribadeneyra, [2606]pero toda via tuuieron vna sombra è imagen de justicia tan bien pintada que pare**[403]** cia verdadera, no si#do mas que justicia pintada y contrahecha. La justicia, **[sect. 12]** segun los Teologos, [2607]es necessaria para nuestra saluacion: y assi dixo Salomon, Los justos biuiran eternamente, y tienen su premio cerca de Dios. Y Dauid dixo, En la memoria eterna serà el justo, y no temera la sentencia y condenacion de los malos. Y Daniel dixo, [2608]que los que enseñan a muchos para obrar la justicia, se ran resplandecientes como estrellas en las perpetuas eternidades. Y Christo nuestro Señor dize, [2609]que quien assi lo obrare y enseñare, serà llamado grande en el Reyno del cielo.

Y finalmente por la falta de justicia, y por las insolencias delos h#bres castiga Dios al pue blo, segun se cuenta en las historias sagradas, y lo refieren san Agustin, y otros, [2610]y por los pecados del pueblo quita Dios los buenos juezes, segun Isaias, [2611]y haze reynar al hipocrita, y al tirano, y a los juezes y magistrados injustos è iniquos para seruirse de llos, como de verdugos y sayones de su justicia, y furor: y a los Persas idolatras los llama el Se ñor [2612]sus santificados, y sus fuertes y poderosos, porque con ellos queria destruyr a Babilonia: y despues que Dios se ha seruido delos malos Pri# cipes y juezes para puri ficar la escoria de los buenos, y destruyr los malos, tambien los castiga a ellos: de lo qual tratamos adelante en otro capitulo. [2613]

Digo pues, que las dos **[sect. 13]** partes de justicia, que son la ciuil, y judicial (de mas de las otras dos, diuina y natural, de que no tratamos en esta obra) caen y se comprehenden debaxo de vna misma difinicion, que aunque Ciceron, Aristoteles, S. Gregorio, Alexio, y otros [2614] la difinen variamente, la que mas quadra, me parece ésta, que la justicia es buena y derecha gouernacion del Corregidor para amparar los subditos en el bien, y librarles del mal, y dar a cada vno lo que merece, y lo que es suyo, y distinguir lo justo de lo injusto, c#for me a las leyes. Destas dos partes de justicia podra ver el Letor a Cermenato en su Rapsodia. [2615]Las compañeras de la justicia, segun Ciceron, [2616]son piedad, y liberalidad: y Macrobio [2617]añade innocencia, concordia, religion, recta int# cion, y humildad. **[sect. 14]** Aristoteles, queriendo sinificar a su dicipulo Alexan**[404]** dro Magno de que manera era la conseruaci# del Reyno y del pueblo, le dixo, segun refiere la ley de partida, [2618]q# el reyno era como huerta, y el pueblo como arboles, y el Rey era el señor della, y los oficiales del Rey que han de juz gar, y han de ser ayudadores a cumplir la justicia, son como labradores: los ricos homes y los caualleros son como assoldadados para guardarla, y las leyes y los fueros, y los derechos, son comovalladar que la cercan, y los juezes y justicias (para esto lo refiero) son como pa redes y setos, porque se amparen

que no entre ninguno a hazer daño. **[sect. 15]** Plutarco [2619]informando al Emperador Trajano, comparò los juezes, y la Republica de otra manera: la qual dixo que era vn cuerpo com puesto de sus mi#bros, y que el Rey era la cabe ça, los Corregidores las orejas que oyen y recib# el mandado del Rey, pa ra hazer justicia y guar dar la tierra: los juezes eran los ojos, [2620]porque han de ver de lexos el bien y el mal de los pue blos: los sabios y los Abogados eran la l#gua, los consejeros el coraçon, los caualleros que han de defender, eran las manos, los labradores, y oficiales, que andan tra bajando y sufriendo el cuerpo, eran los pies. Y no es fuera de nuestro intento comparar el juez a los ojos; porque assi como los ojos distinguen las cosas prouechosas de las nociuas, y son veladores para atalayar y ver lo que cumple, y por esso estan puestos en alto, porque puedan ver los peligros, segun san Ambrosio: [2621]bien assi los juezes del pueblo son puestos en alto para distinguir las cosas derechas y justas de las que no lo son, y para distinguir los bienes de los males. El Sabio [2622]amonestando a los juezes dize, Vean los vuestros ojos derechamente, y juzguen siempre el derecho.

Y porque al buen juez es necessaria **[sect. 16]** la rectitud y justicia, como al artifice la regla, como quiera que de la ciencia y de la potencia sin justicia nace juy zio peruerso, segun dize vn texto Canonico, [2623]y del rostro del pastor ha de proceder justo y santo juyzio, deue el Corregidor, que tambien es artifice del gouierno, y pastor de su Republica, mostrarse y ser gran zelador de la justicia, segun el Sabio, [2624]y san Bernar do, [2625]y muy recto y recatado ministro y sacerdote della, sin doblarse ni hazer submissiones, [2626]assi **[405]** en el tribunal, como fuera del en todas sus acciones y palabras, sin que ninguno presuma, por mas noble, o por mas rico, o por mas amigo, tener mas grata audiencia, o mas segura justicia, ni nadie se atreua a intentar ni pedir cosa ilicita, o indeui da: y sea ésta su profession, como la lealtad en el Alcayde, y el esfuerço en el cauallero, y la obseruancia de su regla en el monge, y la legalidad en el escriuano, y la castidad en la muger honesta: y assi se dize en el Deuteronomio, [2627] Pondras juezes y magistrados que juzguen el pueblo con justo juyzio. **[sect. 17]** Los Romanos, se gun refiere Ciceron, [2628] vsau#, que si alguno en juyzio pedia mas de lo que se le deuia, por poco que fuesse el excesso, perdia la accion. Y el Emperador Claudio ob seruò, que aliende la dicha pena, si se hallasse q# alguno en juyzio come tia otro fraude mayor, le m#daua desterrar c# las bestias.

No permita el Corre **[sect. 18]** gidor, antes estorue y remedie, que ningun poderoso [2629]fauorezca a alguno de los litigantes, ora con el mismo juez, o con el escriuano, o testigos, o en otra manera violenta y reprouada, mandandole salir del lu gar en caso que esto c# uenga, como lo aduirtieron Bartulo, y Alberico [2630]c#tra los que bus c# el fauor de los poderosos para sus pleitos y negocios, porque mucho fauor arguye poca justicia: y assi dixo Seneca, [2631]El que es poderoso quiere poder lo q# no se puede hazer.

Oya igualmente al **[sect. 19]** chico como al grande, segun se dize en el Deuteronomio, y en el Leuitico, y en otros muchos lugares, [2632]y dè a cada qual lo que es suyo, con peso y medida igual, sin que el odio, ni el fauor, ni el temor, ni el in teresse (que son segun san Gregorio, y el con**[406]** concilio de Leon, [2633]los quatro contrarios de la justicia) le hagan torcer ni falsear las balanças del peso fiel, ni causen en el lo que en las vidrieras y

cristales causan los matizes y colores: las quales sin culpa del sol que es claro y luminoso, ni de los vidros, que son transparetes, ni del aposento, que està en lu zido, suelen dar la luz y claridad que reciben, ver de, o amarilla, o de otro color, segun es el mariz y pintura de la vidriera: tal acontece al juez, y a su entendimiento inteligible, si estan los arca duzes apassionados c# odio, o con aficion, o c# interes, no repres#ta el hecho, ni la verdad pura y desnuda: [2634]y para c# traste destas passiones tenga siempre el Corre gidor a Dios del#te de sus ojos en sus juizios y determinaciones, [2635]cu yo juyzio es de verdad, el qual dixo por S. Iuan [2636] Y o assi juzgo enverdad como oyo, y el mi juyzio es verdadero; y note que fue puesto desnudo en la cruz, qu#do exercitò oficio publico, el qual es cruz, y el que administra ha de estar desnudo de todos los afectos propios, y vestido del amor de los muchos, para imitar al hijo de Dios, considerando que la vida es breue, y que ha de ir a ser juzgado del, como lo escriuio san Gregorio [2637] **[sect. 20]** a Iustino Gouernador de Sicilia: y de tal suerte proceda, que en todo el pueblo se tenga del opinion indubitable de en tero e incorrupto juez, mostrandose recto, graue, seuero, enemigo de adulacion, poderoso, y contra los iniquos **[407]** y malos, rigido e inexorable; y con la fuerça y magestad de laverdad y equidad; espantoso, mostrando se paciente en sufrir, sossegado en aueriguar y determinar, riguroso en amenazar, imitando a Dios, el qual por los Profetas di xo a los pecadores, Si no os conuirtieredes a Dios, blandira, y vibrara con amenaza el cuchillo de su vengança, y ha de ser justo en determinar, y maduro en proceder, segun lo aduierte el Arçobispo de Florencia. [2638] **[sect. 21]** Esto sinificò Crysipo [2639]en la efigie de la justicia en figurade donzella venerable, triste, melancolica y seuera, y la ley de la partida, [2640]quando dixo, *E sin todo esto deuen ser justicieros, para fazer a cadavno de los que vinieren a su juyzio, justicia y derecho*: y por malo q# sea el que la pide, se la deue administrar, porque esso sinifica la dicha palabra *a cada vno*: [2641]y considere el juez que es ministro de Dios en la tierra para hazer justicia, y para el castigo de los malos, y loa de los buenos. [2642]Y por ser a proposito, resumire vna exortacion de S. Agustin [2643]a los juezes, que dize assi, Vosotros sois tenidos de los hombres en opinion de Capitanes, que acaudillais con vuestra sabiduria las g# tes, soys juezes de la tierra, soys padres de los huerfanos, seruis de amparo a las biudas, mostrays os zeladores de la justicia, y amadores de la Republica: mirad no torçais el braço, ni os dexeis vencer por odio, por amor, por dadiuas, o por ruegos, por amenazas, ni temor. Aduertid, que es vuestro oficio ac#sejar, y hazer que la soberuia sea pisada, la auaricia menospreciada, porque es madrastra de la justicia: pues los juezes no solo han de mostrar franqueza de animo con la cara, sino con las obras. **[sect. 22]** Finalmente trayan siempre por su letra y blason, *Donde està el espiritu de Dios, alli aylibertad.*

Y como quiera que **[sect. 23]** la justicia vence dos passiones, al temor, y a la codicia, y dos fortunas, la prospera, y la aduersa, conuiene que el Corregidor se arme de fortaleza, [2644]q# es el muro, co mo dixo Platina, [2645]y el baluarte de todas las virtudes, y afirme la justicia sobre dos colunas, vna de fortaleza contra el temor, y contra la aduersa fortuna, y sobre **[406]** otra de templança contra la codicia, y contra la prospera fortuna: y assi, segun Origenes, [2646] la virtud de la justicia se compara a vna ciudad fuerte, bien cercada de torres y altos muros, q# la asseguran que no la entren con engaño, ni por cautelosas vias los malos: para lo qual tienense muchas guardas y centinelas de dia, y de noche, que

son los ministros de la justicia. S# Bernardo dize, [2647]q# ay quatro maneras de juyzios; es a saber, de verdad, de temor, de rancor, y de amor: del primero hemos tratado hasta aqui, resta que digamos de los otros tres.

De la fortaleza del juez contra el temor hablò Dios, [2648] **[sect. 24]** quando dixo, No procures ser juez, sino tuuieres esfuerço para atropellar las maldades, y para no temer la soberuia y ruegos de los poderosos. **[sect. 25]** Este es el temor m#dano, de qui# tratò el Arçobispo de Florencia, y otros, [2649]en el qual el hombre se f#da, comoen causa final: y quando los juezes pecan en esto, les sucede de ordinario perder las cosas mundanas que te mier#, y algunas vezes las animas con ellas; porque no teniendo a Dios del#te de sus ojos, y no temiendo su ofensa, no hazen cosa buena, ni co mo deuen administran sus oficios, y pierden el tiempo, y el trabajo. S# Chrysostomo, [2650]y san Agustin, [2651]dizen, que fa cilmente se desvia de la justicia, el que en los negocios no teme a Dios, si no a los hombres: y en los Prouerbios [2652]se dixo, que el que teme al hombre, presto caera; pero el que teme a Dios, ser à #salçado. Este miedo enlos juezes para no enojar a los poderosos, està muy introduzido en el mundo, pues vemos que por flaqueza de los oficiales de justicia suel# encubrirse los delitos de los grandes y ma yores: y en esto como dixo Acursio, [2653]yerran las llaues de la justicia, deuiendo segun el Profeta, [2654]ser bien castigados, quando delinquen: y assi el Sabio Rey don Alonso, [2655]habl#do de los juezes dixo, *Ayan esfuerço è poder para cumplir la justicia contra los que la quieren toller, o embargar:* **[409]** *y* (mas adelante) *contra los torticeros y soberutosos, demanera que siempre ellos sean vencedores*: y en otra parte [2656]dixo, *Ataje los malos del Reyno con la espada de la justicia, y arranque los torticeros, echandolos de la tierra, porque no fagan daño en ella: y para esto deue auer tales oficiales, que sepan conocer el derecho y juz gar lo*: y en otra *ley* [2657]dixo, *Otrosi de uen ser firmes, demanera que no se desuien del derecho, ni de la verdad, ni fagan contrario por ninguna cosa que les pudiesse ende auenir de bien ni de mal, &c.*

[sect. 26] Y este temor interuino en la iniquissima sentencia de Pilatos c# tra nuestro Redentor Iesu Christo, quando dixeron los Iudios, [2658]Si dexamos a Iesus, vendran los Romanos, y tomaran nuestro lugar, y nuestra gente: y assi dixo S. Agustin, [2659]despues de san Ambrosio, [2660]que aunque Pilatos se aya lauado las ma nos, no se lauarà del hecho que hizo de auer muerto a Christo por temor, como en particular sobre esto ha zen contra el inuectiua Montalto, Guillermo Benedicto, Cassaneo, y otros. [2661]

Entre las leyes de Moy **[sect. 27]** sen refiere Iosefo [2662]vna, por la qual se m#daua, q# los juezes sin respeto de interes y de dignidad juzgassen, y a todas las cosas la justicia antepusiessen: porque siendo, co mo es, la justicia el poder de Dios, quien contra ella preuarica por respeto de los grandes, hazelos a ellos mas poderosos que a Dios. Por es to los antiguos Poetas [2663] **[sect. 28]** figurauan que la justicia tenia a sus lados, para su ayuda y guarda, dos poderosos armados: el vno era Marte, dios armigero y belicoso, para allanar los contrastes de los poderosos contra la justicia: y el otro era, la sabia diosa Minerua, para ren dirlos con sabiduria: y tambien la pintauan c# vn peso en vna mano, para que el juez no por su aluedrio, sino por lo escrito, diesse fielmen te su derecho [2664]a cada vno, y en la otra mano trahia vna espada, para c#trastar y reprimir los **[410]**

rebeldes y flagiciosos, y castigarlos, [2665] como adelante diremos: en lo qual, segun dize Guillermo Benedicto, [2666]los juezes han de ser constantes è inexorables, como la ley, que es sorda, y no se mueue por ruegos ni respetos para de xar de dar el premio, y el castigo. Sin embargo, que (como queda dicho) el poderoso pretenda poder lo que no se puede ni deue hazer, y para ello vse de amenazas y temores con el juez, cuenta S. Agustin, [2667]que Alipio, siendo consultor del Gouernador de Roma, fue por vn poderoso malo ten tado con promessas y dadiuas; y viendo que estas no se admitian, prouò si harian mas efeto en el las amenazas. De que os congoxais dize S. Pedro, [2668] los que teneis contrarios, y padeceis algo por sustentar la justicia en su p#to, y en la rectitud que ha de estar? Qui# ay que pueda ofenderos? Si fueredes bien int#cionados, y dessearedes acertar, no temais las amenazas, ni los fieros con que los poderosos y malos procuran amedrentaros, porque os perturbeis y diuertais de la rectitud que professais. Bienauenturados (dixo el Señor [2669]) son aquellos que padecen persecucion por la justicia. Y por S. Lucas [2670]dixo Christo nuestro señor, No temais, ni os doblen las amenazas [2671]de aquellos que solamente pueden quitaros la vida temporal, pero temed el que os puede priuar de la eterna, y embiaros para siempre al infierno.

Nace muchas vezes el temor en el **[sect. 29]** juez de sus propios vicios y culpas, y por encubrirlas, o proceder en ellas se guram#te, comete males, o los tolera, o se rezela, como hizo Herodes, que degollò a S. Iuan Bautista, [2672]al qual temia por la repreh#si# que le hazia del adulterio con la muger de su hermano: y Cain despues de la muerte de Abel su hermano andaua temeroso y despauorido, y dezia, Qualquier q# me tope, me matara: [2673]y no auia otro hombre q# le pudiesse matar, sino solo su padre Adan. Y es cierto que el mal Prelado, o el mal juez teme a su subdito, porque no ay cosa que haga el animo tan timido, como la conciencia de la reprehensible vida; [2674] **[sect. 30]** y por el consiguiente el que biue bien no teme al juez: [2675] **[sect. 31]** y assi dize Fero, [2676]q# los juezes biuen estado peligrosissimo, segun son combatidos fuertemente, que si la gracia y temor de Dios no los guarnece, es impossible que al guna vez no tuerçan de la justicia, quando por amor, quando por temor, quando por codicia, y quando por ira: y assi tienen summa necessidad de la gracia y temor diuino, para librarse destos contrarios, **[411]** de que arriba hizimos mencion.

A la fortaleza del Corregidor per **[sect. 32]** tenece estoruar, ora por denunciaci# de parte, ora de oficio, [2677]q# los poderosos y ricos no injurien ni atropellen, ni calumnien, ni vsurpen las haziendas a los humildes, ni a los pobres, ni a los innoc#tes, como dixo el lurisconsulto Paulo: [2678]y que con su fauor y patrocinio no se escurezca la justicia, como q#da dicho: porque ninguna afrenta es ma yor, ni ha de causar mayor sentimien to al que gouierna, que ver ser maltratada la plebe, pues qualquiera mal que ella pa dezca, ha de ser como gota en los pies del Principe; porque como dize S. Pablo, [2679]todos los miembros son de vn cuerpo, y el vno tiene necessidad de auxilio del otro: y assi con uiene que todos esten en perfeta disposicion para exercitar sus oficios. Y haga el Corregidor que les paguen lo que les lleuaron de sus tiendas y oficios, o lo que se aprouecharon de sus trabajos, jornales, y seruicios, o lo que por otras causas les deuen, y con trampas y tirania les retienen, **[sect. 33]** teniendo c#sideracion, si la þsona dem#dada es no ble, de embiarle

a dezir que pague aquello que le piden, o embie a dar razon de su defensa: porque a los ilustres y nobles, o con stituydos en dignidad, se deue particular honra, y respeto: [2680]y con este c#plimi#to, o luego pagan, o el Corregidor les haze pagar: y no sea imprudente de pagarlo el Corregidor de su bolsa por ellos, como hazen algu nos, que es fineza escusada, y del deudor no admitida. **[sect. 34]** Tambien deue hazer el Corregidor, q# los poderosos restituy# los baldios y c#cegiles, como adel#tediremos; [2681] y que en los repartimi#tos generales de alcaualas y seruicios, y otros dacios y tributos, aya igualdad y proporcion; demanera que los ricos no q#den fr#cos, o aliuiados, y los pobres oprimidos ycargados, como lo encomien da la ley Real, y lo escriuen Iuan de Platea, y otros. [2682]En lo qual passa gran injusticia en los pue blos, por no hallarse las justicias presentes a ello, como no les vainteresse, o por condecender con los poderosos, y n# ca de sagrauian a los pobres que claman de los injustos repartimi#tos (como deuen hazerlo, y executar la reuista sin embargo de apelacion [2683]) y no atienden a lo que dixo el Ecclesiastes, [2684] **[412]** que el pasto del leon en el yermo era el asno montes, y el de los ricos los pobres. Y en otro lugar dixo, [2685] **[sect. 35]** que la boz del pobre penetra los cielos, y no deci#de hasta que sea oyda: ni consideran lo de S. Chrysostomo, [2686]que quando el pobre padece violencia del poderoso, a#que no se atreue a dar bozes, pero su interior sentimiento, y clamor es oydo de Dios: y por esto dixo Platina, [2687]que a la justicia se ha de juntar la fortaleza; **[sect. 36]** por que assi como la fortaleza sin justicia es materia y ocasion de iniquidad; assi la justicia sin fortaleza muchas vezes buelue las espaldas, y desampara al q# auia de amparar: por lo qual Patricio [2688] en su Republica pone la fortaleza por segunda calidad necessaria al Gouernador: al qual tórno a dezir, que reduzga y reprima a los dichos poderosos sobre la injusticia de los repartimi#tos; porq# no solo cargan a los pobres, los tributos que ellos deuen, pero esso poco que les reparten, no quieren pagar: y con autoridad atropelle, quando conuenga, a los duros y desacatados a que paguen aquello, y los derechos y deudas fiscales y publicas, como lo mandaron los Emperadores Arcadio, y Honorio, [2689]y que de los n#bres dellos les diessen noticia y auiso: y para esto dezia el Obispo Osorio, [2690]q# el Corregidor ha de ser poderoso, por que por temor, o flaqueza no adjudique contra ra z# y derecho las causas a los que en la Republica pueden mucho. Assi q# delos poderosos y ricos, que comunmente pret#d# ser libertados, deue el Corregidor def#der y amparar a los de menor estado, y a los pobres y miserables personas, refrenando a aquellos: ycomo dixo Dios por el Psalmista, [2691]con cabeç# y freno c#striñendo sus mexillas, para que su atreuimi#to y arrogancia no eche rayzes. Y por esto dezia Cermenato, [2692]que auia de procurar el Gouernador, que los insolentes, injuriadores, y soberuios no hiziessen daño en la Republica. Ciceron dize, que la causa porque los antiguos Romanos eligieron Reyes, fue para poder ocurrir a vno de valor prest#te, que amparasse a los pobres y menores, a los quales los ricos y poderosos oprimian: y que esta misma razon fue vna causa de hazer leyes entre otras, como adelante di remos. Esta fue la amo nestaci# que Aristofanes, segun Valerio Maximo, [2693] hizo en vna comedia, introduziendo a Pericles Ateni#se, que boluiendo #l infierno auia pronosticado, que no conuenia criar se el leon en la ciudad, porque despues de criado era necessario sufrirle; **[413]** esto es, para que los tales poderosos è insolentes, tal vez con la correccion, y con el destierro, y tal vez,

quando esto no aproueche y conuenga, sean con la vida extirpados y compungidos, como en otro lugar dezimos. [2694]

Y no solo en lo dicho deue el Corre gidor guardar rectitud y justicia, pero tambien en la parte distributiua de las honras, y de las demas operaciones q# toc# a esta virtud, [2695]para que todos par ticipen, y respetiuamente gozen de lo que les pertenece: lo qual haze mucho al caso para tener contentos a los subditos, y sin razonable q#xa. Los Egipcios, segun refieren Pierio, y otros, [2696]sinificau# la igualdad del Principe y del Gouernador por la golondrina; la qual aue, segun los naturales, c# particular cuydado ceua sus hijuelos, distribu yendoles la comida igualmente sin dar mas al vno que al otro, y al q# primero dio, no le buelue a proueer hasta que iguala a los otros con el. Assi que, como queda dicho, contra los poderosos, tiranos, y de dura ceruiz muestre el Corregidor la fortaleza y azeros de la diuina y bl# diente espada de la justicia, que el humilde y el flaco, y el labrador, harto rendidos y sugetos estan. Y assi en el Ca pitolio de Roma estaua escrito, Perdonar a los v#cidos, y quebrantar a los soberuios. [2697] **[sect. 37]** Y mue strese en esto el Corregidor no muger, que quie re dezir blandura y mo licie, sino varon, que sinifica virtud, valor y constancia, [2698]y cabeça de la familia: y no sea como el Rey Nino, del qual dize Iuan de Mena, [2699]*Ende vieras al Rey Nino, con su cuerpo sin braços,* sintiendo que era flaco y pusilanime para el gouierno; porque assi como los braços de fiend# al cuerpo, assi el Gouernador ha de tener braços þa defender su cuerpo, que es su Republica: y en las diuinas letras braços sinifica fortaleza y poderio de la Republica, segun Vatablo, y otros. [2700]En resolucion los tales poderosos delinquiendo contra el serui cio del Rey, o contra la autoridad y desprecio # su justicia, deuen ser c# mas rigor castigados, por el mayor peligro y pe or exemplo que se eausa de sus desacatos. [2701]Y no haga el Corregidor lo que dixo Solon [2702]de las leyes, que eran como las telas de las arañas, que prenden solamente a **[414]** las moscas y flacos animalejos, y que las horcas no se hazian sino pa ra los pobres y desgraciados: ni dè ocasion a que por el poder y temor delos poderosos sea forçoso a los que pueden menos, ocurrir al Rey, y a sus Consejos a pedir justicia. [2703]

Verdad es, segun san **[sect. 38]** Agustin, Lucas de Pena, y otros, [2704]que con al gunos dissimulamos, a los quales corregir y ca stigar no podemos: y por la malicia de los tiempos antes es loado y absuelto el iniquo, que c# denado. Y no emprenda el Corregidor cosa q# siendo resistido no pueda salir con ella, porque en tal caso, no auiendo peligro en la tardança, deue dissimular y suspender el castigo, o lo que huuiere de hazer, hasta estar bien prouey do y apercebido del ac#pañami#to que para ello fuere necessario, [2705] **[sect. 39]** en especial auiendo tur baci# peligrosa en la Re publica, como fue en tiempo de Catilina, que a Crasso varon poderoso se dissimulò su culpa, como refiere Salustio # su Catilinario: y en este proposito lo dispuso el emperador Iustiniano, [2706] y es gran prudencia conformarse con el tiempo, que lo que en vn ti#po fuera digno de castigo, se reserue y dissimule para castigarse en otro: [2707] porque no se had edar ocasion, ni causa, a que sea el juez v#cido, desobedecido, ni desacatado, y si lo fuere, haziendo el deuer y justicia, castiguelo con rigor, sin perdonar nada de lo q# las leyes ordenan. Aristoteles dize, [2708]q# es muy peligroso hazer justicia contra los poderosos, cuya ira y enemistad

es de temer, y su amistad es necessaria: y assi se en cubren y dissimulan mu chos delitos y excessos de los tales, segun Gregorio Lopez, [2709]por decretos y derechos que alega. Pero animese y esfuer **[sect. 40]** cese el juez con el ayuda y fauor que Dios [2710]le ofrece contra los poderosos, diziendo, No temais, que yo serè con vosotros: y diga lo del Psalmista, [2711]El Señor es mi ayudador, no he de temer: y lo de S. Pablo, [2712] **[415]** Si Dios es de nuestra parte, quien nos podra ofender? y esfuercese con el fauor Imperial que le prometio Iustiniano, [2713]diziendo, No te dè cuydado aunque sean poderosos los que negocian ante ti, porque assaz te basta para tener perfeta fortaleza, la ley, y el fauor del Imperio: y lo mismo le promete el Rey don Alonso en sus leyes de Partida: [2714]y lo mismo y con mayores efetos prometieron d# Fernando, y doña Isabel, justissimos y verdaderamente Catolicos Reyes, y su nieto el Rey y Emperador Maximo, e inuictissimo Carlos V. con tantas y bien in stituy das leyes, y magistrados y tribunales de poderosa jurisdicion y autoridad: lo qual la Magestad del Rey don Felipe nuestro señor, Cato licissimo y vnico zelador de la justicia, c#serua y acrecienta; el qual con la cortante espada della ha humillado en estos, y otros Reynos, y doma do las ceruizes de grandes señores y poderosos, a quien por no conuenir no perdonò con su vsada clemencia sus culpas, ni respetò (por no dexar de ser fuerte) sus estados y poderes, y no ay alguazil que no pueda oy hazer execu cion contra ellos, y sacarles seguram# te su plata y sus cauallos: felicidad no alcançada en otros tiempos, y por vni co bien celebrada en estos, y que lo se rà en los futuros siglos, por la gran seguridad è igualdad de justicia entre los subditos.

Alexandro Magno estimò en mucho a vnos juezes, que le condenaron en vn pleito que trahia con vnos criados suyos. De los Reyes Egipcios cu#tan las historias, [2715]que hazian jurar a los juezes que no torcerian la justicia, ni vna linea, aunque ellos se lo m#dassen. Y de Filipe el Hermoso, Rey de Francia, y de Carlos VII. su sucessor, se lee, [2716]que prohibio que los juezes hiziessen caso de las cedulas Reales q# se llamauan de justicia, ni obedeciessen sino a las que les pareciessen justas. Y por leyes destos Reynos, [2717]està proueydo, que las cartas, cedulas, y prouisiones Reales que se dieren contra fuero y derecho, y en perjuyzio de partes, no sean cumplidas so graues penas: **[sect. 41]** como quiera que solo el Papa, y el Emperador pueden ser juezes en sus causas propias: y los Reyes de Francia, y los de España, se sujetan al juy zio de sus consejeros, y aun de otros menos altos tribunales, cuyas s# tencias permiten que se cumplan y executen c# tra ellos, segun lo dispo ne el derecho: [2718]y aun en caso dudoso dixo el Iurisconsulto Modesti**[416]** no, [2719]que el pleito de en tre el Principe, y el vassallo, se podia sent#ciar contra el Principe, como del Rey Catolico d# Fern#do se refiere que lo mandaua a los de su Consejo: y el Emperador Trajano fue alabado de Plinio, [2720]que en su tiempo se dauan sent#cias contra el Fisco, diziendo, que la causa del Fisco nunca suele ser ma la, sino quando el Principe es bueno. Tambi# refiere Iulio Capitolino, que Marco Antoni no el Filo sofo, en mate ria de interesse nunca fauorecio al Fisco: a#que esto guardan mal algunos juezes, porque el desseo que tienen de agradar al Principe, los ciega, quando no ay euid# cia en contrario. Mas escriue Valerio Maximo, y otros, [2721]que los Reyes de los Romanos, y de los Espartanos, elegian ciertos magistrados, que llamanan Eforos, o Tribunos del pue blo, para moderar la potestad Real, y conocer de las causas de los Reyes y C#sules. **[sect. 42]** De manera, que el tocar la causa al poderoso, o al Rey, no ha

de ser parte con el Corregidor, y juez, para que déxe de hazer justicia, como lo enseña san Agustin [2722]al proposito referido donde trae otras cosas: y en el Exo do se dize, [2723]hablando con los juezes, No consentiras en el juyzio c# los muchos que te hagan apartar de la verdad, ni te apartaras del pobre por temor del rico, ni juzgaras tuerto, ni haras cosadesigual, ni temeras a ningun poderoso, sino guarda justicia en peso y medida, porq# el tribunal de juyzio en la tierra, representa el juyzio de Dios, y entienda el que por miedo de algun poderoso oculta la verdad, y dexa de hazer justicia, que segun san Agustin, [2724]prouoca sobre si la iradiuina, por que mas teme al h#bre que a Dios. Y en el libro de Esther, [2725]dize la sagrada Escritura, Sea el juez justo, y sin vicio graue, sea fuerte y poderoso, y const#te en hazer lo que deue, y no tema el poderio del grande, porque sepa que no ay quien pueda resistir a la magestad de su oficio.

Y ésta fortaleza y constancia en ha **[sect. 43]** zer justicia, muestrela el Corregidor **[417]** tanto al remate y déxo del oficio, como en el principio y progresso del, pues la difinicion de la justicia es constante y perpetua voluntad pa ra dar a cada vno lo que es suyo, [2726]sin que el mie do de la persecucion y residencia le haga couarde y pusilanime, co mo a los mas acaece, segun Paris de Puteo, [2727]y adelante se dira: **[sect. 44]** porq# sepa que si dissimulare, o dexare de castigar los delitos de los malos, a#que sean personas poderosas, incurrira en muchas penas estatuidas por derecho: [2728]porque quando los delitos de los poderosos y mayores no se castigan, luego los inferiores y menores lo toman por exemplo, y lo traen a consequencia: [2729] **[sect. 45]** y aun han de ser los poderosos y nobles punidos con mayores penas, quando c#tra la justicia intentan algo, por ser su profession ayudarla y h#rarla: y assi dixo la ley de Partida, [2730] *Son como assoldadados pa ra guardar la justicia.* Finalmente si no los casti ga, presumir se ha contra el juez que es sabidor de sus delitos, y que los encubre y dissimula: y por el contrario con la dicha constancia y fortaleza tendra mas suge tos a los mayores y poderosos: [2731] **[sect. 46]** y sino pudie re sin peligro de su auto ridad, o persona, oponerse a castigarlos, o remediar su mal exemplo, escriua al Consejo, con testimonio de lo que passa, para que se le dè el fauor y remedio necessario, como en otra parte diremos. [2732]

Pero el dia de oy quien serà éste es **[sect. 47]** forçado y tan valiente Corregidor, co mo dize san Pablo, [2733]de quien se admi rò el Emperador Iustiniano, [2734]que sin temor de los poderosos, y de tantas per secuciones administre con libertad justicia, y alabarle hemos? [2735]y iremos a verle, como al Lacedemonio Glauco, al qual (segun dize Herodoto [2736]) por su tan celebre è incorrupta justicia yuan muchas gentes estrangeras a ver, y a conocer, a Esparta: o como a Lucio Scipion Antiochense, del qual refiere Valerio Maximo, [2737]que guardò todas las leyes inuiolablemente: o como al Ateniense Aristides, del qual refiere Cermenato, [2738]q# entre otras virtudes fue excelente en la justicia, por lo qual alcançò el renombre de justo, y murio tan pobre, que no dexò con que poder se enterrar: o como a Osiris, del qual dize Diodoro, [2739]que por auer si do tan raro en la justicia, fue tenido por Dios desde antes que muriesse: y Macribio, [2740] y Plutarco, [2741]añaden, que para sinifica**[418]** los Egypcios el nombre de Osiris, pintauan vn cetro, y en lo alto del vn ojo,

sinificando con el cetro la justicia, bi# como con insignia Real, la virtud Real, y por el ojo la sincera intencion.

No vemos perseguidos, y desayuda **[sect. 48]** dos el dia de oy sino a los buenos y enteros juezes que hizieron pagar al tr# poso lo que deuia, que allanaron al so beruio entronizado, que hizieron restituir al Regidor lo vsurpado, que castigaron al hijo de vezino atreuido, y que quitaron la amiga al Canonigo: y porque la verdad y justicia causa odio y persecucion, [2742]luego es cierta contra ellos la conjuracion, para hazerles qui tar con calumnias y falsas quexas los oficios antes de tiempo, y molestarlos despues en las residencias con perdida de reputacion, sossiego, tiempo, y hazienda, sin que destos daños se consiga jamas condigna satisfacion: y assi el Christiano juez solamente se c#suela y cura con la diuina triaca del Euangelio, [2743]que promete galardon a los perseguidos por la justi cia: y con lo que dize el Ecclesiastes, [2744]Pelea hasta la muerte por la justi cia, porque antes se deue elegir la muerte, que la transgression de la justicia: [2745]pero como nue stra carne es enferma, y no vee el remedio y fru to luego de contado y presente, quedan muy acouardados y temero sos los animos para administrarla con tantos peligros temporales: y si vna vez por ella se arriesgan, ciento la peruierten, como lo sintio el Filosofo Agis, [2746]que alab#do vno a los Eleos de que guardauan justi cia en los juegos Olimpicos, dixo, Que marauilla es, que de cinco en cinco años que se haz# essos juegos, guarden solo vn dia justicia, si en el restante tiempo nunca la guardan.

Escriue Cassaneo, **[sect. 49]** [2747]alegando a otros, que la justicia era vna donzella, que biuia entre los mortales, encamin#do los que no se apartassen de lo justo y honesto, y que mientras la obedecieron, biuieron seguros y en tr#quilidad, y que despues, porque predominò la maldad, los dexò, y se subio al cielo, donde està sentada, seg# dezia Demostenes [2748]en el trono de Iupiter: y Hesiodo [2749]dezia, que era hija suya, y assi no es mucho que falte de la tierra. [2750] **[sect. 50]** Todos alaban a la justicia, y con solas palabras la veneran; pero **[419]** ella està se fria, como di z# Horacio, y Alciato, [2751] y nadie la quiere por su casa, ni por la de sus deu dos, amigos, y allegados, ni halla justificaci# que contra si le satisfaga, y como quier que sea, luego forma culpa y quexa contra el mas recto y c#siderado juez que le tocò en el pelo de la ropa: lo qual sienten mas y lo muestran los hombres mas graues y exem plares: y por este disfauor que se haze a los juezes valerosos, y por el abuso de la recta e incorrupta justicia, es mucho de marauillar y de estimar, que aya quien se atreua y ose con liber tad administrarla.

De aqui ha resultado, **[sect. 51]** que llaman oy Gouernador aspero, no al que haze injusticia, sino al q# executa el fin de la ley, yse c#tenta con el efecto della: y cierto que he co nocido muchos juezes asperos, grandes Christianos y muy enteros, y que se verifica en ellos lo que dize Aristoteles, [2752]q# el que obra bien, no per dona, y ha resultado el mal nombre de asperos, no de la rigurosa justicia que hazen, sino del gran descuydo que ay en la execucion de las leyes: y esta floxedad y mal genero de gouierno tiene a los malos tan enseñados a libertad en los pecados e insultos, que no pueden sufrir, a qui# administra justicia; por que assi como en vn cuerpo que està tan en fermo, y lleno de malos humores, que la virtud natural està ya opressa y desmayada, ni se ayuda, ni puede resistir al humor, no aprouechan las medicinas, ni hazen efeto en el, antes las aborrece y lança de si: desta manera de endurecidos y confiados los hombres en el mal, y ha bituados a salirse con

lo que hazen sin castigo, pareceles dessabrida y dura la aspereza y freno de la justicia: **[sect. 52]** lo qual aduertia al Rey don Iu# el II. y lo exclamaua en su tiempo el Poeta Español, quando dixo: [2753]

La mucha clemencia, la ley mucho blanda
Del nuestro tiempo no cause malicias.

Incentiuo es de pecar la facilidad del perdon, [2754] y assi es mejor amar c# seueridad, que engañar **[420]** con blandura, [2755]porque es cosa vista, que el pue blo castigado obedece, y muchas vezes perdonado se ensoberuece; y es, que estan tan apoderados los malos en sus malda des, y tan arrinconados los buenos con sus virtudes, que sino ay brio en la justicia, los malos posseeran el mundo, y los buenos acabaran muy presto. Y aun mas dize Arcediano, [2756]que aunq# se da por dotrina, que el juez sea manso, como en otro capitulo diremos, [2757]no lo ha de ser t# to, ni tan paciente, que la paciencia irracional siembre vicios y descuy dos, porque ésta no sola mente a los malos, pero a los buenos incita al mal: y no se yo para que se hazen las leyes, sino han de seruir mas que para platicar en los par lamentos.

Pintan a la justicia c# **[sect. 53]** vna espada desnuda en la mano, [2758]para que con el cuchillo y fuerça de la pena secular, reprima y castigue aquellos que desahuziados y desamparados de los medicos espirituales no quieren emendarse: y para que como indomitos brutos, [2759]maniatados y c#primidos sossieguen en vn lugar: y por esto se dize, que la justicia tiene virtud compulsiua: [2760]y la dicha espada y cuchillo es para cortar la carne podrida y corrompi da de los vicios: los quales son enfermedad de la Republica, y se han de atajar y obuiar, segun Galeno, [2761]è Hipocrates, [2762]con remedios para que no perezca: **[sect. 54]** lo qual es tan necessario y prouechoso para la vida y compañia humana, como los quatro elementos, con los quales respiramos y biuimos: porque aliende que la seueridad de la justicia conserua la vida a cada vno, entretiene la Religion, la paz, y la amistad en compañia comun, en quietud y sossiego, y es salud de la Republica, y tiene otras vtilidades q# refieren san Agustin, y otros; [2763]porque sino huuiesse castigo, nopodri# biuir los hombres j#tos, y auria vna tala y perdici# desordenada, y bulliri# los vicios: y para esto, y no embalde, segun Platon, S. Agustin, y otros, [2764] **[421]** fueron principalmente ordenadas è instituydas las leyes, y la potestad Real, y la fuerça del cuchillo justiciero, y las vñas del verdugo, y las armas del ministro, y del soldado, y la diciplina del superior: y estas cosas tienen sus razones y vtilidades, cu yo temor refrena los malos, y entonces biuen los buenos entre ellos con quietud. Porque mas necessario es en la Republica el castigo de la pena, que el premio de la virtud, por que la virtud no tiene necessidad de incitamento externo, pero el vicio sino es refrenado con el miedo de la pena, todo lo destruye: porque, como dize Iustiniano, [2765]De mayor perjuyzio y fuerça es la iniquidad de los delitos, que la equidad de las leyes: y Cassiadoro, [2766]y san Agustin, [2767]dizen, que la variedad de las costumbres que ay en la Republica, no da lugar a defender las leyes sino con terror: y segun Lucas de Pena, y otros, [2768]con ninguna cosa se repara mejor la Republica, que con la seueridad, mucho mas que con la remission: porque con la seueridad solamente es ofendido el que es punido, y de la remission se ofenden la ley, el Rey, y la grey, que es toda la Republica: y por la bl#dura

el Rey, y la ley son menospreciados, y los subditos inficionados, y por la grauedad y seueridad el Rey es honrado, la ley obseruada, y la grey en paz y justicia mantenida: y san Gregorio [2769]llamò Pestilencia de la Republica al juez que con rigor no corrije los delitos. Y no solo daran a Dios cuenta los ministros de justicia por la remission y floxedad del castigo dellos, sino tambien los que pudiendo no lo remedian, o lo estoruan. [2770]Y a este proposito dixo Seneca, [2771]que aunque era cosa justa tener piedad, auin de ser de aquellos que por desgracia delinquieron, pero no de los hombres iniquos y facinorosos. Y Tulio dixo, [2772]que de tal manera es de aprouar la man sedumbre y clemencia, q# se imponga tambien la seueridad, sin la qual la ciudad no puede ser gouernada, porque de los hombres peruersos y peruertidos, dizen los Santos, y los Sabios, [2773]que es injusta la misericordia, por lo que se lee en la **[422]** sagrada Escritura, que Saul of#dio a Dios, por auer tenido misericordia de Agag, y Acab de Benadad, al qual dixo Dios: Porque soltaste al que era digno de muer te, pagarà tu anima por la suya. [2774]

Por esso el juez se llama ministro de Dios, porque hiere los malos, y es ministro de las leyes, porque mata a los homicidas, segun san Geronimo. [2775]Refieren los autores, [2776]q# el Rey Carlos primero de Napoles, hizo ahorcar vn juez, porque deuiendo dar a vn delinquente pena de muerte, solamente le mandò cortar la mano: **[sect. 55]** como quiera que regularmente el juez, so pena de infame, y de otras penas, no puede minorar las penas legales, [2777] y solo lo puede hazer el Rey con causa, porque sin ella, no seria gracia, sino iniquidad, en ofen sa de la justicia, y de la Republica. El Papa Pelagio, y otros, [2778]dizen, que con el castigo de los malos se aplaca la ira de Dios, y con la remissi# dellos se prouoca: y que assi ninguna ofr#da, ni sacrificio mayor se pue de hazer a Dios que castigar al hombre malo y peruerso: de que se in fiere, que se podria en algunos casos executar pena de muerte en dia de fiesta. [2779]Quien, como dixo S. Ambrosio, [2780]por los ruegos de los hijos, o por las lagrimas de la muger absuelue al ladron? Y quien, como di xo el Emperador Iustiniano, [2781]en los dias santos perdonarà al sacrilego? quien al adultero, o al estuprador, o al incestuoso? quien al robador de la donzella en el dia mas festiuo no perseguira con mayor instancia? No tenga aliuio en las prisiones el que despoja a los sepultados: [2782]sea atormentado el que da veneno, y el hechizero, y el que falsea y adultera la moneda, y el homicida, y el **[423]** parricida, y el traydor, sin que consigan perdon, esperen siempre lo que hizieron, cierrenseles a estos tales las carceles, y assegurenlos en las prisiones, quando por las fiestas y dias Pascuales se abr# y relaxan a otros: porque, como dize Baldo, [2783] con quitar la vida a estos, se saluan las de mu chos innocentes: y contra estos tales han de ser los juezes constantes, fuertes, è inexorables, a semejança delas leyes, [2784] que son sordas, y no se mueuen por afectos para dar el premio y el castigo; pues como dize Horacio, [2785]Aborrecier# los buenos de pecar por amor de la virtud, y los malos por temor de la pena.

A este proposito di **[sect. 56]** ze vn Decreto, [2786]que no es cruel el que a los crueles deguella, aunque le parezca al ladr# estando en la horca, q# es cruel el juez; porque castigar a los tales no es crueldad, sino como dizen otros Decretos, [2787] limosna y piedad, porque se da fin al pecado: y assi dize san Bernar do, [2788]Tan bien parece el ladron en la

horca, como el Rey justo en su trono Real: y san Geronimo [2789]dize, que el que castiga los malos, y tiene los instrumentos para ello, es ministro de Dios: y el mismo en otro lugar, [2790]respon dio a Ripario, que no solo no era pecado casti gar los delinquentes c# rigor, pero que quando lo merecen, es piedad y merecimiento.

Esta extirpacion de **[sect. 57]** los vicios, como tan importante, la encomendò mucho a los Perlados el santo Concilio Tridentino, [2791]y segun Valerio Maximo, y otros, [2792]no solo se c#tentau# los Romanos con castigar los delitos atrozes con vltimo suplicio y pena capital, sino tal vez con derribar las casas de los tales delinqu# tes, como lo hizieron con Espurio Cassio, y con Espurio Melio, por ser esto gran nota de iniquidad: y lo mismo hizieron con Marco Flaco, y con Saturnino: y tal vez deneg#doles la sepultu ra, arrastr#dolos por las calles, o precipit#dolos **[424]** de alguna roca, como hizieron a Tiberio, y Cayo Graco, y por otras formas y maneras seueras, y rigidas, en especial donde y quando ay frequencia [2793] de vno, o de muchos generos de delitos.

Algunas vezes temen los juezes dur#te los oficios, y despues de dexados, a los delinquentes que condenaron en penas corporales, o en otras graues de hazien da: y aunque se ha visto cometer estos contra los juezes, in sultos, y atrozes atreuimi#tos, y vno matò a Andres de Isernia: pero lo mas ordina rio es, tenerles respeto y reuerencia, aun despues de dexados los oficios, do quier que los to pen, en poblado, o en el campo: y esto obra la virtud de la justicia hecha con razon y sin passion: y assi me ha sucedido infinitas vezes.

Finalmente el juez, **[sect. 58]** que por temor dexa de hazer justicia, menos peca que aquel que le causò el temor, porque la culpa tanto es mayor, quanto lo es la vol#tad del que la comete. [2794]

Tornando a la mate **[sect. 59]** ria de la fortaleza que ha de tener el Corregidor, digo, que Platon [2795] exorta al juez, que con sidere quando sube al tribunal, que assi como va a juzgar, va tambien a ser juzgado, y ha de lleuar con el poderio prudencia para no ser engañado, justicia para dar a cada vno lo que es suyo, y fortaleza para no doblarse por ruegos, o lloros a perdonar los c# uencidos en la maldad: y assi no deue por la mi seria del pobre mouer se a administrar justicia; porque en el Deuteronomio [2796]se dize, No tengas misericordia del pobre en el juyzio. Y en otra parte, [2797]Hazed justicia sin distincion de per sonas, oyd al chico como al grande, ora sea ve zino, o peregrino (y como sin oyr ambas partes y aueriguar la verdad no deue condenar a nadie, adelante lo diremos. [2798]) Y en el Leuitico [2799]se dize, No consi deres la persona del po bre, ni honres la presencia del poderoso: juz ga derechamente a tu proximo: y assi como Dios no es aceptador de personas [2800]en las cosas que son de mera justicia, tampoco lo han de ser los juezes. [2801] **[sect. 60]** Y **[425]** por esso en las estatuas antiguas pintauan los Tebanos a la justicia sin ma nos, y con los ojos vendados, [2802]para sinificar q# los juezes no han de recebir dadiuas, ni aficionarse, sino con pureza y sinceridad considerar la verdad de la causa y negocio, sin ver ni conocer las personas que lo trat#: y esto dixo Epicte to Griego, que es lo mismo que dixo Salomon, [2803] que el que en juyzio co noce el rostro de las par tes, no haze bien, y deste tal se puede esperar que por poco interes que se le ofrezca, se alexarà de la verdad. Pero esto no se entiende para dar las penas y castigo

por los delitos, que en esto, como dize la ley Real, [2804] *Los sabios antiguos dixeron, que maguer que en el juyzio no ha de auer acepcion de personas, pero que las penas deuen ser repartidas y dadas, segun el estado y condi cion dellas.* [2805]
Tampoco deue el juez **[sect. 61]** mouerse a hazer justicia por las lagrimas, la m#taciones, clamores, o deprecaciones de los que se muestran afligidos, porque no es de re cto ni const#te juez, como dizen Calistrato, y otros, [2806]mouerse por an gustias y lloros, ni mostrar en el rostro lo que siente en el coraçon: y porque como dize vna ley de partida, [2807]*Algunas vegadas acaece, que muchos de aquellos que piadosamente se querellan, andan con enemiga, e adelantanse a querellar por encubrirse, e por meter en culpa a aquellos de quien se querellan*: Los quales, (como dize Segura, [2808] y es ello assi verdad,) con estas ficciones engañan muchas vezes a los juezes faciles. Esto es lo que se dixo en el libro de los Reyes, [2809] No miraras su rostro, porque yo no juzgo segun el aspecto del hom bre: y lo que dixo san Bernardo [2810]a los juezes, No os mueua el gesto com pungido del hombre, el abito vil, el aspecto sumisso, las cexas **[426]** baxas, las palabras humildes, ni aun las faciles y aparejadas lagrimas, porque el juez se ha de mouer por las leyes, y no por los clamores. [2811]
Bien es verdad, que en **[sect. 62]** caso igual y dudoso, se ha de inclinar a fauorecer a la biuda, [2812]al huerfano, [2813]al pobre, [2814]al peregrino, [2815]y a otras personas des#paradas y mi serables: no solo por ser mas dignos de compassion, sino tambien por el merito de contrastar a la inclinacion natural, codiciosa de ayudar an tes al rico, de quien se puede esperar algun bien, que al pobre impossibi litado de corresponden cia: y tambien porque en caso de tanta igualdad de justicia, parece que se puede presumir que la tenga el pobre, y que por sus pocas fuerçasno ha podido mostrar la, mas quiça supeditado # las del rico y poderoso para prouar mejor; por lo qual assi mismo deue el juez en el dicho caso igual despachar sus causas y negocios primero, [2816]y sumariamente, [2817] por la mayor necessidad que dello pueden tener, a la qual se deue si#pre acudir primero en todas las cosas: y porq# la justicia ha de ser igual y breue, **[sect. 63]** y los clamores destos son aborrecibles **[427]** a Dios contra los causadores dellos, como se dize en el Eclesiastes. [2818] Puesto caso que tan estrechamente manda Dios a los juezes que no aceten personas en el juyzio, se quexa muchas vezes por la poca cuenta que tienen con los pobres, con los peregrinos, con los huerfanos y biu das, que comunmente son oprimidos de los poderosos, y mira Dios porlas cosas de los flacos y menos poderosos, y tiene dellos, y dellas especial cuydado, [2819]y el trabajo que por ellos se passa, es en seruicio de Dios. Y aun mas dize De mostenes, y lo refiere fray Marco Antonio de Camos, [2820]que es mas licito indignarse el juez contra los poderosos iniquos, que contra los pobres, porque la necessi dad dellos escusa la benignidad de los juezes, y les mueue a que humana y benignamente pro cedan mas presto a equi dad que a riguroso casti go: y aun està obligado el juez a suplir por los pobres y miserables per sonas en el derecho y en el hecho lo que falta, y a hazer pesquisa en las causas ciuiles. [2821]Y no se les caya esto a los juezes de la memoria, pues por tantas autoridades sagra das se les exhorta y m#da, a las quales estan en durecidos y sordos muchos, como vemos cada dia.

La deprecacion y suplicacion de los delinquentes c#uencidos pa ra que los perdone el juez, o les mitigue la pena, dixeron Quintiliano y otros, [2822]que el pueblo, o el Senado, o el Principe, con quien vale la clemencia, y de qui# es propia, la deuen admitir, pero no los juezes in feriores astrictos a la ob seruancia de las leyes: y assi dixo Ciceron [2823]a Iulio Cesar: En muchas causas aboguè ante ti, pero nunca dixe, Perdonadle juezes, errò, no penso. Pero quando aya lugar la comiseracion, piedad, y ruego ante el juez inferior, dezimoslo en otros capitulos. [2824]

Tras todo lo dicho **[sect. 64]** aduierta el juez, que es gran iniquidad vsar de justicia presumpta, [2825]q# es hazer injusticia al rico, por hazer fauor al **[428]** pobre, hazer agrauio al poderoso: por ayudar a la biuda, quitar la hazi# da al señor: por hazer por el criado, castigar impiamente a su sieruo, porque digan vanamen te, que mejor castigarà el ageno: agrauiar a su amigo, porque no dig# que es parcial, y despreciar al juez que toma re sidencia, por acudir al pueblo que le acusa, por que los poderosos y ricos muchas vezes suel# ser odiados, y murmurados de los baxos y plebeyos, y quien los ofen de, amados dellos: y de tal manera el juez ha de fauorecer a la biuda, y al huerfano, y a las otras menos poderosas, o miserables personas, y aun a la causa pia, que no sea con injuria y agrauio ageno: porque, como dize Tulio, [2826]y los derechos, [2827]aunq# somos deudores de la justicia a las biudas, no ha de ser con perjuyzio, ni ha zi#do injusticia a otros: y que sino se puede subuenir a vno, sino es dañando a otro, mejor es no ayudar a ninguno, que hazer perjuyzio al tercero. Y aun mas tuuo Calderino, [2828]que aun por fauor de la Fê no se ha de cometer injusticia: y Bartulo, y otros [2829]diz#, que no se ha de descubrir vn altar para cubrir otro.

En la coluna de forta **[sect. 65]** leza en que hemos dicho ha de estriuar el Corregidor contra el temor de los poderosos, casi se encierra la del fauor dellos, el qual no deue mouer contra la justicia, ni las ofertas de los gr#des señores, o de los pri uados, o c#stituidos en altos lugares y dignidades, aunque ofrezcan por sus ruegos acrecentamientos de h#ras, y de otros interesses, como lo aduierte vna decissi# de Rota: [2830]y dizen Baldo, y Boerio, [2831](y tien# razon) que son muy simples los juezes y abogados, que se creen dellos: y porque desto tratamos **[429]** tratamos en otros capitulos, [2832]no lo amplio aqui, solo aduierto, que delas importunaciones fastidiosas, y molestas, deue el juez saberse de fender, y de los dichos ruegos è intercessiones en los pleytos y causas cont#ciosas, como adelante diremos, [2833]porque los muchos fauores arguyen poca justicia.

Tambien consiste la **[sect. 66]** fortaleza del juez en no mouerse por odio, rancor, o vengança a hazer a nadie injusticia, como los Iudios contra Iesu Christo, [2834]quando dixeron, Segun nuestra ley de ue morir, porque se hizo hijo de Dios. No pi# se el Corregidor que c# la vara en la mano puede vengar sus injurias y enojos, porque es cosa muy aborrecible ante Dios, y ha de estar muy sobre auiso en sujetar y vencer esta passion, por que el odio, y la gracia, son dos muy malos consejeros para peruertir la justicia: y assi dize Ciceron, [2835]que se examina mucho la fortaleza en vencerlos. Plutarco dixo [2836]a este proposito, q# el juez recto no ha de oyr en odio, o en gracia del que litiga cosa alguna; porque segun Gregorio Teologo, [2837]el odio y la beneuolencia suelen robar la verdad: y ha de aduertir mucho el juez de no dar entrada ni lugar al odio y r#cor de los

que ha de juz gar: porque como dixo Saxo, [2838]aunq# de la gracia al odio es facil el tr#sito, pero no es assi al c# trario del odio a la gracia, porque raras vezes el animo vna vez fastidiado devna persona, se reconcilia con ella afectuosamente, en especial sobre vehemente enemistad. Y es de saber, que es mucho peor el odio que la ira, porque la ira es curable con el tiempo, y el odio no tanto, y como di xo Aristoteles, y san Agustin, [2839]el que se aira, de muchas maneras perdona, pero el que aborrece, de ninguna: y as si segun Lampridio fue alabado Alexandro Seuero, de que ni la ira, ni el odio le predominò, sino que siempre con igual rostro y apacible semblante procedia en todas las cosas: y deste odio y mala voluntad, encargan mucho las leyes de Partida [2840]que se abstengan los Reyes y Gouernadores, con palabras dignas de recomendacion; y assi el Papa Innocencio IIII. [2841]lo puso en primer lugar en la instrucion que **[430]** dio a los juezes, diziendoles, que no den lugar a que el odio haga vengança: y esto encomien da tambien mucho el Obispo Simancas en su Republica, [2842]y el Obispo Redin en el libro de la magestad del Principe: [2843]y porque de los daños de la vengança, y de la ira y mal querencia en el juez, tratamos de pro posito en otros capitulos, [2844]baste auer tocado aqui esto cerca de los afectos y passiones de q# vamos tratando, que im piden la justicia, y remi to alli lo demas que a es to toca.

Contra el amor lasci **[sect. 67]** uo, deue assi mismo el juez estar muy fuerte, porque peruierte el juy zio, [2845]por ser, como diz# Cicer#, [2846]y Iustiniano, [2847] de las perturbaciones del animo la mas vehemente: y assi segun Pausanias, [2848]les suceden a los hombres por esta causa muchas y grandes calamidades: pues a los sabios infama y entorpece, como hizo a Salomon: [2849]a los santos derriba, como hizo a Dauid, [2850]y a los fuertes sugeta, como hizo a San son: [2851]y éste echò de Ro ma a los Reyes, y a los Decemviros; metio en España los Moros, y echò de Sicilia los Franceses: y los amores de Campania, segun dize Valerio Maximo, [2852]fueron causa de ser vencido Anibal de Scipion. Y suele disputarse, de donde proceda, que mas Principes pierdan los es tados por la deshonesti dad, que por la crueldad? Y esto es, porque la crueldad engendra aborrecimiento y miedo con aquel que la vsa, la des honestidad y vicio de la carne eng#dra aborreci mi#to y menosprecio. De Apio Claudio, vno de los diez Gouernadores de Roma, dize el Emperador Iustiniano, [2853]q# v#cido del amor de vna donzella, peruirtio la justicia. Y a vn Emperador, segun vn autor, [2854]agradò tanto la hermosura de otra donzella q# litigaua ante el, que fauorecio mucho su causa. Y de Firne, hermosa ramera, cuentan Ateneo, Pausanias, y otros, [2855]q# siendo acusada en el juy zio de Atenas de vn graue delito, y no auiendo **[431]** podido def#derla el famoso orador Hiperides, ella misma descubriendo la hermosura de sus pechos se defendio y librò. Y no embal de esta passion se equipara a la borrachez, y a la ceguedad, y a la locura, y a la muerte, y escusa de la pena ordinaria: [2856]y Paulo Egineta [2857] dize, que a los enamorados se aplican las me dicinas que a los locos: y Celio Aureliano, por autoridad de Platon escriue, que de dos especies de furiosos es vna la de los vencidos desta passion. Y san Ambrosio dize, [2858]que es la lasciuia vn cruel estimulo delos pecados, que no dexa permanecer el afecto, de noche hierue, de dia anhela, del sueño despierta, del negocio diuierte, de la

razon perturba: quita el consejo, a los locos inquieta, a los flacos inclina, a los castos insidia, en el acto inflama, con el vso se en ciende, y sino es con la muerte ningun genero de pecados por el se ata ja. Lo qual tambien sintio san Geronimo, escriui# do contra Iouiniano, [2859] diziendo, que el amor no se rige por consejo, sino por furor; porque el turba los consejos, y quebranta los altos y generosos espiritus, y a los grandes pensamientos arrastra y trae a muy baxos y humildes intentos, y haze a los tales q#rellosos, iracundos, temerarios, insufriblesen el mandar, blandos seruilmente, è inutiles para todo. [2860]Muchos ha auido y ay en el mundo, assi juezes como de otras professiones, que por mugeres (a las quales llamò S. Chrysostomo [2861] Sepulcros bl#queados) se han perdido: por lo qual, como dixo Pericles, [2862]celebre Gouernador Ateni#se, a su co lega Sofocles enamorado, No solamente ha de tener el Corregidor, ab stinentes las manos, pero tambien los ojos: por **[432]** que en los ministros de justicia alabase juntamente con la modestia la honestidad: y assi c#uiene biuir en esto con gran recato, porque es mucho mejor corregir los afectos, que ser castigado por ellos. [2863]Para cuyo remedio, despues dela gracia diuina, aprouecharà mucho la templança en el comer y beuer, el no frequentar c#uersaciones de mugeres, y la continua ocupacion y estudio de su oficio, siguiendo el con sejo del Apostol san Pe dro, [2864]en que dize, que velemos y seamos templados, porque el diablo nuestro enemigo, como leon rabioso nos rodea buscando a quien trague: y lo que S. Geronimo [2865]escriuio al m#ge Rustico su deuoto, q# siempre hiziesse alguna cosa buena, porque el diablo le hallasse ocupado.

De muchos varones, Reyes y Capitanes, y de otros estados celebrados por hechos notables de castidad y de c# tinencia, vea el letor (pa ra buen exemplo) los historiadores, y a Cassaneo en su catalogo de la glo ria del mundo, [2866]y de mu chos Principes y personas insignes, libidino sas y lasciuas, y de sus malos sucessos vea algu nos lugares de la Escritura, y a Guillermo Benedicto, y a Rabisio Textor, y otros. [2867]

Ay otro amor de los **[sect. 68]** familiares y amigos, cu ya fuerça (que suele per uertir el humano juyzio, como luego diremos,) no deue torcer al juez del fiel de la justicia: pues aunque sea amigo Platon, como dixo Aristoteles, mas amiga ha de ser la verdad, [2868]por que la raya y tassa de la amistad no ha de passar del circulo y cancel de lo licito y honesto, conforme al adagio, [2869]Amigo hasta el altar, y assi el oficio de justicia, como dize Ciceron, [2870]se deue anteponer a toda obligacion de amistad, porque segun san Antonino de Florencia, [2871]procur#do complazer a los amigos se peruierten los juyzios: y como dezia S. Pedro de Rauena, El que se viste de la persona de amigo en el juzgar, se desnuda de la de **[433]** justo juez, y tiene balança engañosa contra la ley de Dios, que manda que sean las bal#ças iguales, como lo dize en el Leuitico. [2872]Cuentase del Emperador Federico, [2873]q# trayendo guerras con la sede Apostolica, fue electo Papa Sinibaldo, que despues se llamò Innocencio IIII. el mas su aficionado y amigo de qu#tos auia en el Colegio de los Cardena les: y con todo esso casi adiuinando lo q# despues sucedio, dixo Federico quando supo su elecion, Trocadose me ha el mayor amigo que tenia Cardenal, por vn muy grande enemigo Papa. De Caton y Focio, refiere Rabisio Textor, [2874]q# por guardar equidad y justi cia, c#tradezi# muchas vezes a sus mayores

amigos. Valerio Maximo, [2875]y Plutarco, [2876]cu#tan, que pidiendo a Publio Rutilio vn gran amigo suyo vna cosa injusta, se la denegò, y el amigo le dixo, De que me presta a mi tu amistad sino hazes lo que te ruego? y Rutilio le respondio, De que me presta a mi la tuya, si por ti he de hazer cosa indeui da? y dixo bien, porque el ruego del amigo no disculpa del pecado, y la principal ley de la amistad ha de ser, segun Ciceron, [2877]que ni rogue mos cosas torpes, ni las hagamos rogados.

Es tanta la fuerça de la **[sect. 69]** amistad muy estrecha, que como dixo Aristoteles, [2878]muchas vezes per uierte el juyzio y ciega los ojos de los amigos: y en otro lugar dixo el mismo, [2879]que los juezes gratifican a los que aman, o los absueluen del todo, o los condenan en poco; y san Geronimo dize, [2880]q# el amigo lo malo juzga por bueno, porque los juyzios de los que se am# son ciegos: y assi el juez, segun Neuizanis, [2881]mas facilmente creera las ra zones persuasiuas por el amigo, que las concluyentes del enemigo: y por esto dixeron Baldo y Socino, [2882]que la amistad tiene fuerça de clausula codicilar, que es ha zer por el amigo, sea co mo fuere, y valga como pudiere. Esto es lo que dixeron Iulio Cesar, y Mario Salomonio, [2883]q# es inclinacion natural creer los hombres mas facilmente lo que querrian y dessean, porque la aficion haze parecer lo que se juzga mas, o menos, segun el desseo. Finalmente es tanta la fuerça y sospecha de la amistad intima, que se puede por ella recusar al juez, **[434]** y tachar al testigo, por ser comparada a parentesco, como en otro lugar dezimos. [2884]Por lo qual ac#sejaua Ciceron [2885] al juez, que se abstuuiesse de las amistades que pu diess# estrecharle a guar darles respeto.

Pero el dia de oy es **[sect. 70]** mucho de exclamar, q# en ninguna cosa tanto se haga amistad, como en las de justicia; porq# pensar que vuestro ami go ha de interceder de veras por vos, o ha de so correr vuestra necessidad, o interponer su autoridad en vuestro negocio, es deuaneo; porq# todo esto lo guarda para si, y piensa que hazi#dolo por vos, gasta su fa uor. En lo que os hara amistad, es en el buen despacho y sentencia de vuestro pleito, hazi#do os gracia con daño de tercero, de lo que es ley y justicia inuiolable; y es tos tales juezes se podr# quexar de si mismos, co mo dezia Lodolfo, [2886]q# se quexaua vno al tiempo de su muerte, que los medicos le auian quitado la vida, y los amigos el alma: a lo qual alude lo que del sabio Chilon refiere Pedro Gregorio. [2887]

Y no se engañe el juez para arrojar **[sect. 71]** se a ser liberal por el amigo, por lo que dize vna glossa celebrada por los Doctores, [2888]q# puede el juez por causa de amistad remitir la pena: porque se funda aquella glossa en vn texto, donde se prue ua, que el Papa Innocencio III. por afici# mouido remitio cierta pena: porque lo que es licito al Principe, no se permite al juez inferior: y tambien aquella aficion entiende se de las virtudes y meritos, los quales deuen obligar à alguna equidad. O se entiende para en las cosas del interesse particular deljuez, en que el puede dispensar por el amigo, y no en las cosas graues, o publicas, o de perjuyzio de tercero: segun lo que de Iulio Cesar refiere Salustio, [2889]q# los que han de determinar cosas dudosas, han de estar vacios de odio, ira, y amistad. En q# manera pueda el Corregidor y juez du rante su oficio tener amistad, y con que personas, y para que efetos, diximoslo en otro capitulo. [2890]

Otro amor instiga y aprieta mas al **[sect. 72]** juez, que es el trauado con sangre, c#tra el qual ha de ser mayor la resistencia y fortaleza, para no dexarse vencer del, quando delinque, o pleitea el hijo, o el pariente, como hizo Dauid, [2891]q# juzgò que no matassen a su hijo Absalon, c# tra lo que hizo Saul, [2892]q# auisò a su hijo Ionatas, y le condenò a muerte, porq# q#brantò su ley y mandamiento: pero libróle el pueblo como al hijo del Zaleuco. [2893]De Romulo dizen las leyes ciuil, y de Partida, [2894]q# degollò a Remo su hermano, porque contra su ley passò por encima de los muros de Roma. **[435]** A este proposito cu#t# S. Agustin, [2895]y Valerio Maximo, [2896]q# Bruto, Pri# cipe, pr#dio sus hijos, y los mandò açotar, y des pues degollar, porque querian tornar a Tarqui no al señorio de Roma, el qual era mal Principe, y por tal echado della. Y el mismo Agustino, y Valerio, y Tito Liuio, y otros, [2897]refieren, q# Torcato matò àsu hijo, porque contra su mandamiento dio la batalla a vn Rey enemigo de Roma, y le v#cio. Y Plutarco [2898]escriue lo mismo de Epamin#das, Ca pitan General de los Tebanos, que coronò primero a su propio hijo, y despues le mandò ma tar, por auer peleado contra su orden, y vencido al enemigo. Y Tritemio escriue, [2899]q# Basano, Rey de los Sic#bros, q# despues se llamaron Fr#cos, do quier q# yua, hazia que le lleuassen vna soga, y vna espada, en señal manifiesta de justicia, la qual executaua tan rigidamente, que ni a su hijo, ni hermano, que fuesse transgressor de las leyes, perdonaua: el qual a Sedamo su propio hijo, conuencido de adulterio, cortò la cabeça por su propia mano, sin respeto de los ruegos de los grandes, diziendo, Hijo, no te máto yo, sino la ley de la patria: por lo qual fue llamado justo. Y de Mardo Racon escriue Eliano, [2900] que siendo incorregible su hijo Cartonene en hazer muchos daños y molestias a los Magos y Sabios, le presentò atado ante Artaxerxes Rey de los Persas, para que le mandasse matar: y respondiendole el Rey, que como podria sufrir ver quitar a su hijo la vida, le respondio, que muy bien, porque viendo que su hijo ofendia a su linage y hermanos, y a su mismo padre con sus malas costumbres, tendria por buena suerte que muriesse: y vista por el Rey la justicia y entereza de Racon, le alabò mucho, y le hizo de su consejo, pareciendole que el que en las cosas propias la tenia, seria incorrupto y sincero juez en las agenas, y al hijo perdonò, protestandole mayor castigo. Y Tulio dize, [2901]q# si el padre quisiere destruyr la tierra, que el hijo deue rogar le que no lo haga, y sino aprouechare, deue auisarle: y quando esto no bastare, deue matarle. En otra parte cuenta Valerio Maximo, [2902]que el Rey Zeleuco fundò la ciudad de Lucrecia con buenas leyes, y vna fue, que al adultero le sacassen los ojos: y el Principe su hijo adulterò, y rogole todo el pueblo que le perdonasse, y no queria; y en fin por gran ruego hizo sacar a su hijo el vn ojo, y a si propio el otro. Y del Emperador Federico II. cuenta Pedro Mexia, [2903]que sabiendo que Henrico su hijo mayor hazia mouimientos contra el en su Imperio, le embio preso a vn castillo en la Pulla, donde murio, y segun algu nos, por orden de su padre, con p#çoña. Por lo qual està proueydo, que ninguno sea juez en su patria, ni en la de su mu ger, ni aun donde tiene muchos deudos, **[436]** porque no se incline a sus ruegos, como en otra parte diximos. [2904] **[sect. 74]** Y por esto vi, que fue mu dado vn cauallero del Corregimiento de Cordoua donde estaua pro ueydo, al de Granada. Si el Corregidor tuuiere c#sigo en el oficio sus hijos, o deudos (que no le aconsejo tal) t#galos muy corregidos, y ande sobre auiso en saber como biuen, para que no hagan demasias, cohechos ni fuerças, por donde le sea forçoso executar el cuchillo en su pro pia carne, o

no lo hazi#do assi, sernotado de in justo. Otras cosas a este proposito. diximos en otro capitulo. [2905] **[sect. 75]** En efeto se aduierte al juez, que antes de juzgar examine las causas, como dixo Filo, [2906]quitando de todo punto el respeto de las personas, y c#side radas las defensas, seg# atras queda dicho, [2907]y oyendo con igual benignidad al actor, y al reo, hasta hallar la mejor y mas justa causa de vno dellos: de lo qual Solon, y Dracon juramentau# al Senado de los Ateni# ses.

Vna cosa no es de ol **[sect. 76]** uidar en este proposito, y es, que despues de pro ueido algun auto, o m#dado el Corregidor por escrito, o de palabra, no sea facil en reuocarlo sin nueua y justa causa, [2908]co mo hazen cada credo infinitos juezes verg#çosam#te, en cuyo tiempo los pleite#tes no pueden irse a sus casas seguros de la firmeza de las determinaciones, autos, y sentencias de los tales juezes, y toman por remedio no apartarse dellos hasta verlas executadas, porque a buelta de cabeça, por el primero que les ruega, o les prenda, las reuocan. Ni tampoco sean pertinaces en no emendar los autos, y co rregir sus errores, quando sea necessario y forçoso, como en otro lugar diximos. [2909]

A este proposito se deue dissuadir **[sect. 77]** vn abuso y cautela grande, y muy frequentada, de que muchos juezes vsan para reuocar sus sentencias, por cohechos, o baraterias, o por ruegos, admitiendo alegaciones de nulidades contra ellas, y con este color y pretexto, sin auer nulidad alguna, las inualidan: y veese claro el dolo con que se mueuen, porque al pie de la peticion de nulidad, suelen dar la segunda sent#cia fauorable, sin dar traslado a la parte della, ni poner en el primer estado los autos, ni reparar los defetos que causar# la asserta nulidad, sino con ellos mismos sentencian alli luego: quanto mas, que aunque el remedio de la nulidad es de derecho, no se entiende que por **[437]** qualesquier causas, y por qu#tas nulidades puso Sebastian B#cio, [2910]se han de rescindir las sentencias, sino por aquellas que son peremptorias y eficaces para ello: y assi justamente mereceria ser punido el juez que desta culpa fuesse conuencido: para todo lo qual es importante que sea firme y constante.

De tal manera que a trueco de no pare eer facil y mudable, tal vez c#uendria, sino huuiesse perjuyzio de tercero, afirmarse en lo proueydo, aunque por otra parte fuesse de algun inc#ueniente, como dezia el Consul Marcelo, segun refiere Tito Liuio, [2911] y es dotrina del Iurisc# sulto Meciano: [2912]y el mis mo Liuio [2913]en otro lugar escriue, que la sentencia dada por el pueblo Romano, no se podia rescindir sin nota y quiebra de su autoridad: porque la dicha va riedad y reuocacion es verg#çosa. [2914]Pero aui# do causa justa, o nueua, permitido es mudar el auto interlocutorio, o el acuerdo, y consejo: y en tal caso es de sabios, [2915] y alabado el hazerlo, assi de oficio, como de pedimi#to de parte hasta diez dias, y hasta dos ve zes. [2916]A este proposito dize san Agustin, [2917]que assi como alterar y mu dar la sentencia recta y verdadera, es torpeza, por el contrario mudar la perjudicial y necia es loable y saludable; porq# assi como la constancia no dexa deprauar al h# bre, assi la pertinacia no le dexa corregirse: y como la vna es loable, la otra es vituperable. De aqui es lo que Alexandro de Imola [2918]repreh#de en algunos juezes, q# son tan pertinazes y ca pitosos en sus opiniones, que luego que han apreh#dido vn parecer y determinacion, no ay quien los dissuada della, no considerando quan reprouada es entre los sabios la pertinacia, y qu# propio dellos el mudar parecer, y que por ello no se pierde credito, en

especial haziendo se con la prudencia y cautela que arriba diximos. [2919]Pero estè siempre muy en si el Corregidor de no ser facil, ni mudable, dex#dose lleuar y gouernar de otros, pues no se dirà Rey, ni Corregidor, el que deuiendo regir y corregir, es tibio en sus dichos y hechos, y se dexa regir y corregir facilmente **[438]** por los subditos: y assi dize Baldo, [2920]que es me jor buen Rey, que buena ley: y tambien es de derecho, que el juez tibio en sustentar y executar la justicia, puede ser depuesto deloficio, [2921] **[sect. 78]** porque es mejor, segun san Iuan, ser caliente, o frio, que no tibio, porq# como dize Baldo, [2922]el juez es como justicia animada: y con esto queda dicho, como deue el Corregidor fundar la justicia sobre la coluna de fortaleza contra el odio, contra el fauor, c# tra el temor, y contra el interesse, que son los ad uersarios, que segun S. Gregorio, y san Basilio, y Ciceron, combaten y trastornan al juez. [2923]

Resta aora dezir co **[sect. 79]** mo deue el Corregidor fundar la justicia sobre la coluna de templança, contra la codicia y prospera fortuna. De lo que toca al interesse y codicia, sepa que ha de estar limpissimo y purissimo, porque segun el Espiritu santo, [2924]ciega los ojos de los sabios, y peruierte las palabras de los justos: en lo qual da a entender, que las dadiuas ciegan, no solamen te a los juezes in or#tes, y trastornan a los malos, pero tambien alteran a los sabios, y los ciegan con su propio interesse, demanera que no veen, ni consideran la justicia, ni hablan del pleito de las partes, como hablauan antes de estar cohechados. Amenazados e st# por Esaias, [2925]los que justific# al malo por da diuas, y quitan al bueno la justicia: y peca mas el juez que se corrompe y dexa vencer de la codicia, que del temor: y porque si la justicia, como dize Gregorio IX. [2926]no reprimiesse los males, pleitos y c#ti#das causados por la desenfrenada codicia, la c#cordia y compañia humana se de sterraria del m#do. Y aduierta el juez que se corrompe y juzga mal, que pier de mas que la parte a quien condena iniquamente, porque el condenado pierde algo de su hazienda, pero el juez que le agrauiò, pierde la honra y el alma, y està obligado al interesse y daños de ambas partes: y es peor que logrero, porque aquel restituyendo lo que vsurpò, puede esperar misericordia de Dios, pero el juez corrompido por diez ducados, no puede ser absuelto, sino re stituye los daños e interesses, que por ventura suben de mil ducados, segun tienen Alberico, y Iuan de Neuizanis. [2927] Desta corrupcion de los juezes se trata en el Exodo, y en otros lugares de la sagrada Escritura, [2928]y en otros capitu**[439]** los [2929]deste tratado latamente.

Contra la prospera fortu **[sect. 80]** na ha menester el juez mas firmeza, y resistencia, porque es peor de sufrir que la aduersa, co mo quiera que la vna no tiene sossiego, y la otra tiene consuelo: y porq# los hombres quando estan c#stituydos en h#ras y dignidades, y en oficiosos pomposos, pierden, como dixo Dauid, [2930] el entendimiento, y semejan a los brutos irra cionales; porque la prosperidad a muchos ensoberuece, y haze oluidados de Dios, y menos de uotos, descuydandose de aquellas obras y exercicios por donde auian venido a ella: y en lugarde aquellas se dan a passatiempos y regalos, y vsan licenciosamente del poderio, no consideran do que en el mayor estado y lugar, como dezia Salustio, [2931]ha de ser menor la licencia y mas culpable el pecado: y por esso mandaua Dios en el Deuteronomio, [2932] que el Rey tuuiesse siempre consigo el libro de las leyes para guardar las mejor con el temor de Dios: y para que no se eleuasse su

coraçon con soberuia contra los subditos, ni declinasse a la diestra, ni a la siniestra. Y a este proposito dezia Ciceron, [2933]que ha zen sabiamente los que en los tiempos felices temen los casos aduersos, porque segun Aristoteles, [2934]quanto es ma yor la fortuna, tanto es menos segura: y assi en ella ha de estar el hombre cauto, y recatado, como si estuuiesse sobre cosa deleznable y resbaladiza. Contra la ad uersa fortuna tambien ha de tener el Corregidor firmeza, como dezi mos en su lugar, tratando de la residencia. [2935]

Todos los preceptos **[sect. 81]** y reglas de justicia dichos en este capitulo, se cifran en vno que dio a los Corregidores Pontano, [2936]despues de los muchos que recopilò Ciceron, [2937]y es, que obedezcan las leyes, y publica y priuadamente siruan a la justicia, a la qual tengan por espejo, pues son ministros de Dios, y por el la exercitan en la tierra, y su juyzio repres#ta el juyzio del cielo: **[440]** y sepa el que justifica al malo, y condena al justo que es aborrecido de Dios, [2938]porque de la tiniebla haze luz, y de la luz tiniebla: y ay del, co mo dize Esaias, [2939]porq# el infierno ensancharà su garganta, y tambien serà aborrecido de los hombres, [2940]porque el pue blo mucho se indigna contra el juez que no guar da justicia: pues como dize vna ley de partida, [2941]*Ca su vicio, e el su sabor non deue ser tanto en otra cosa, como en complir derechamente aquello que pertenece al o ficio sobre que es puesto, &c.*

Y aduierta en no des **[sect. 82]** uiarse de la justicia por seguir la razon del gouierno y estado, porque esto es muy peligroso, mayorm#te quando se atrauiessa perjuyzio de tercero, y son menester muchos requisitos para que el aluedrio en los casos de estado y gouier no, no degenere y tuerça de la justicia, y de lo que conuiene, como en particular lo tratamos adelante. [2942]

El oficio del buen juez, **[sect. 83]** segun Hostiense, a qui# siguen algunos Doctores, [2943]es de mas merecimiento que el del frayle predicador, y que el del monje, o ermitaño, porque de administrar se justicia (segun siente san Chrisostomo [2944]) la Republica recibe mayor beneficio. Y assi por S. Lucas [2945]le llama Dios bienauenturado, y le promete de ensalçarle sobre todos sus bienes: porque segun Fero, [2946]v# cer los enemigos, c#seruar los ciudadanos en paz y tranquilidad, y de fender la verdadera religion, lo qual es oficio propio del magistrado, son los mayores beneficios que Dios haze al pue blo mediante su ministerio.

Por el atributo de la c#stancia y fortaleza que ha de tener el juez, aplicar# los antiguos la palma a la justicia, por las muchas ventajas que haze a los otros arboles: porque resiste a la grauedad del peso, y quanto deuia inclinarse por causa del, tanto se leuanta y surge en alto, [2947]como deuen hazer los ministros de justicia, rechaçando sobornos, y mostrandose empinados y erguidos contra los que les tientan, no dex#do se jamas vencer por ruegos, ni por amenazas, ni por dadiuas. Y para la misma sinificacion de firmeza è in mobilidad, se dize, que aunque a la palma le nac# nueuas hojas, no por esso desecha las **[441]** otras, antes las conserua y sust#ta: demas que la palma no solamente es igual en las hojas, pero el fruto de las palmas es de vn mismo peso, c# que se declara la igualdad que han de tener los que administran justicia: y tambien la palma es de materia incorruptible, como ha de ser la int#cion de aquellos: y por ventura por estos atributos de la palma mandaua Dios en el Leuitico, [2948]que en las fiestas de los tabernaculos traxessen vnas palmas en

las manos, que seg# Vatablo expositor, man daua el legislador que fuessen simbolo del cetro de justicia: a lo qual alude lo que dixo Iob, [2949] Seran mis dias multipli cados como la palma: y Dauid, [2950]que el varon justo florece como la palma: los quales lugares declara à este proposito F. Marco Antonio de Camos en su Microcosmia. [2951]

Para recomendacion de la justicia **[sect. 84]** quiero referir el milagroso exemplo que san Antonino Arçobispo de Florencia, [2952]y el Doctor Auiles [2953]cuentan de vn juez pagano è infiel, gran professor, y obseruante de la justicia, y muy recatado y rezeloso de errar en ella, el qual aunque murio en su infidelidad y paganismo, fue reserua do largos tiempos de la infernal condenacion: y vn dia cauando vn labrador a caso en vn campo y heredad suya, oyò vna boz que dixo, Caua pásso, no me maltrates; el qual le preguntò quien era, y el le respondio, que era G#til, y auia sido juez, y por la justicia que auia guardado, le auia preseruado Dios hasta que recibiesse Bautismo: y rogo le que fuesse a la ciudad, y le traxesse alli al Obispo para que le bautizasse: y vino alli el clero y el pueblo, y vieron como su cuerpo, cabeça y lengua estaua ente ro, fresco, y biuo, el qual hablò y declarò lo susodicho, y recebido el bautismo, se resoluio luego en ceniza, y sin ninguna duda fue su alma a gozar de la bienauenturança.

Y no es menos notable que esto, lo que del Emperador Trajano refieren Lucas de Pena, Iuan Fabro, Guillermo Benedicto, Cassaneo, y otros, [2954]el qual fue Español, clementissimo y justissimo, pero porque fue pagano, fue condenado: y muchos años despues de muerto, entendida por el Magno Gregorio la fama y celebridad de su piedad y justicia, rogò a Dios por el anima del dicho Emperador, y por priuilegio singular è inaudito, se librò el anima de Trajano del infierno; delo qual todo el mundo es testigo, segun Damasceno, como se escriue en la leyenda de san Gregorio.

Los juezes enteros, y que professan **[sect. 85]** hazer justicia, deuen ser con publicas aclamaciones alabados, y con honras y premios de los Reyes, y de los pueblos fauorecidos, [2955]porque segun **[442]** Ciceron, [2956]aquellos me recen la verdadera hon ra, que hazen los oficios de justicia, a los quales llamò Dios bienau#turados: [2957]y assi dize Plutarco, [2958]que la justicia es vna virtud, a la qual la fe delos pueblos sigue mucho, pues a los justos no solamente los h# ran como a los fuertes, y se admiran dellos como de los sabios, pero amanlos tambien, y confian se dellos. Y a este proposito hazen estas palabras de vna ley de partida: [2959]*Buen galardon merecen auer los juz gadores, quando bien è lealmente cumplen sus oficios: esto es en dos maneras, la vna, que ganan por ende buen premio e buena fama, e los Reyes los aman, e los honran, etodo el pueblo: la otra manera es, que les dan buena soldada, e fazenles algo en otras muchas maneras, fiandose en ellos, e poniendo los en sus lugares para juz gar a las gentes derecho, e demas esperan de Dios buen galardon en este mundo, è en el otro por el bien que fizieren: e por ende los juzgadores deuen punar de ser buenos e sin codicia, &c.*

Y por el contrario el **[sect. 86]** juez flaco, y que se déxa v#cer del interesse, y de las otras passiones y afectos humanos, deue ser con querellas acusado, y con castigo graue punido; porque segun el Filosofo, [2960]assi como el hombre que guarda razon y ley, es el mas per feto delos animales; por el consiguiente, el que carece della, es (como atras q#da dicho) el peor dellos, y bestia fierissima, qual la descriuio y pintò Guillermo Robilio: [2961]a cuyo proposito dixo Lactancio Firmiano, [2962]que aunq# los tales juezes injustos se cubran

con carne y efigie humana, el animo dellos es cruel y brutal: lo qual auia dicho Platon, [2963]quando dixo, quela injusticia paria alborotos y enemistades, y la justicia amistad y concordia: y lo mismo quiso dezir la ley de partida [2964]en aquellas palabras, *Que por ende aßi como en el derecho jaze todo bien, aßi en el tuerto jaze todo mal, porque la injusticia con la espada en la mano, y con el poderio, es vna fiera cruelißima de temer, y esconderse los hombres de la furia y daños della, &c.* De cuyos daños vea el letor a S. Agustin, [2965]y a Cassaneo, [2966]y lo que arriba diximos, y diremos del bueno y mal juez. [2967]

Traya siempre el Corregidor en la memoria lo que al sabio juez recuerda Ciceron, [2968] **[443]** que piense que solo le es permitido lo que le fue cometido y confiado, y que no le han dado absoluto poder, sino re stringido a la fidelidad, no para v#garse de enemigos, y hazer gracias a amigos: y que se acuerde de poner por obra no su voluntad, sino lo que la ley y la religion disponen: y que considere como trae a juyzio al reo, y quien es el reo, y qual la causa de que se trata, porque considerar la ley, la Fê, la re ligion, y la equidad, es de grande y sabio juez: y por el contrario euitar la embidia, el miedo, y todas las codicias, y sobre todo estimar la con ciencia y eternidad del alma.

Traya tambien el Co **[sect. 87]** rregidor en la memoria aquel letrero que los Sacerdotes de Egipto te nian escrito en el altar mayor de sus templos con letras hieroglificas, para que el pueblo no las entendiesse, y tomas sen ellos ordinaria dotrina: el qual dezia, La justicia recta, y libre de odio y de amistad, es fir missima cadena del Imperio. A lo qual alude lo que vno de los Seten ta Interpretes respondio al Rey Ptolomeo, segun cuenta Aristeas, [2969] preguntandole, como auiendo en su Reyno t#ta variedad de hombres, podia el conuenir con ellos? le dixo, que teni# do por guia a la justicia, y dando a cada vno lo que le conuiniesse: porque ésta es la virtud, segun dixo Tulio, [2970]por la qual los buenos ganan nombre y honra, y se hazen semejantes a Dios; y como dixo Plau to, [2971]el que haze justicia, gana muchos que le fauorezcan. Y sobre todo, traya el Corregidor y juyzio en la me moria lo que dixo el Sabio, [2972] **[sect. 88]** Aprended juezes de la tierra, y escuchad los que procedeis a beneplacito del pueblo, y os desvaneceis con su aplauso, y considerad que os es dada potestad, y virtud de Dios; el qual examinarà y escudriñarà vuestras obras, porque siendo ministros suyos, y de su Reyno, no juzgastes rectamente, ni guardastes la ley de la justicia, ni anduuistes segun su voluntad; presto vereis el horrendo ca stigo y durissimo juyzio que se harà de aquellos que gouiernan, y juzgan injustamente, que seran condenados con punicion eterna.

Y porque segun Macrobio, como **[sect. 89]** arriba diximos, la religion es compa-**[444]**ñera de la justicia, la qual no puede tener consist# cia sin el culto de la religion, sea el Corregidor zelosissimo della, porque ninguna cosa mas sust#ta la vida sociable, y la monarquia, segun Ciceron, Plinio, Cornelio Tacito, Plutarco, y otros graues autores, [2973]q# la religion, júnto con la justicia, sin las quales como eficacissimas colunas, no puede mucho durar, y con ellas las pequeñas Republicas se hazengrandes, y las grandes se perpetuan. Y assi vemos, que por ninguna cosa han venido ni vien# mayores castigos, con que se pierden las Republicas y los Reynos, que por ser meno spre ciadores de la Catolica y Christiana Religion. Noe medi#te la religi# y justicia, despues del di luuio fue obedecido de todos los hombres que auia sobre la tierra; y lo mismo Dauid, y muchos

otros, de quien hazen m#cion las diuinas letras. [2974] Y como quiera, que a#que los juezes esten ador nados de todo genero de virtudes, y espl#dor, para guardar el fiel del peso de la justicia, sino se abracar en con la Fê y religion Christiana, faltarles ha el quicio y fundamento essencial para su oficio, segun san Pablo, [2975]y Esaias: [2976]y assi puso Innocencio IIII. [2977] por principal documen to a los buenos juezes que tengan a Dios siempre del#te de sus ojos: y lo mismo se encomienda y encarga en otros lugares de la sagrada Es critura. [2978]Polibio [2979]Gouernador y Lugarteni# te de Scipion Africano, refiriendo la obseruancia y opinion de los Ateytas, encomienda la re ligi# sobre todas las cosas, como fundamento principal de la potencia de los monarcas, de las Republicas y señorias, de la execucion de las leyes, de la obediencia, de los subditos con los Magistrados, del temor del mal obrar: y para con los Principes, de la amistad reciproca entre ellos, y con otros, y de la justicia para con todos: do tam bi# dize, que los Romanos nunca tuuieron cosa en tanta estima como la religion para estender las fr#teras del imperio, y la gloria de sus altos hechos, cuya Republica floreci#**[445]** te en justicia y religion auentajò a la de Lacedemonia, cuyo fin solo era hazer los hombres inuencibles, pero en lo que tocaua al bien publico, eran injustos, y des leales: y aunque otras prouincias barbaras y gentilicas, cuydaron s# mamente del culto de sus falsas religiones, pero en esto se auentajò, como en todo, la Romana Republica, segun Ciceron, Valerio Maximo, Aulo Gelio, y otros: [2980]pero de la solicitud destas supersticiones y falsas religiones de los Ethnicos, y Gentiles, que aun parecen indignas de nombrarlas, los Christianos solo ha zemos argumento de mayor y mas fuerte razon, para el culto y obseruancia de nuestra ca tolica Fê y religion Christiana. Seis dias dexò Dios para todas las acciones, pero ordenò q# el septimo, que el auia bendezido sobre todos los otros, [2981]se guardasse como dia santo del reposo þa emplearle [2982]en la contemplacion de sus obras, de su ley, y de sus alabanças. Y a nuestro proposito hazen vnas palabras del proemio de la primera Partida, q# dizen: *Dios es comiençο y medio y acabamiento de todas las cosas, e sin el ninguna cosa puede ser, ca por el su poder son fechas, e por el su saber son gouernadas, e por la su b# dad son mantenidas: onde todo ome que algun buen fecho quisiere començar, principio deue poner e a de fazer a Dios, rogandole è pidiendole merced, que le de saber, e voluntad, è poder que lo pueda bien acabar.* Y porque de la recomendacion de nuestra Christiana religion y culto della trata en particular el muy religioso y docto padre Pedro de Ribadeneyra, remimito lo demas cerca desto a que se vea por su libro. [2983]Y resumo, ser muy necessario tener cuydado el Gouernador y buen juez, que vna cosa tan sacrosan ta, no sea menospreciada; pues como dezia Papiniano, [2984]summa razon es la que haze por la religion.

Y en particular aduierto al Corregi **[sect. 90]** dor que sea dado a la oracion, por los grandes efetos della, como en otro lugar diximos: [2985]y todos los dias oya mis sa, y en las fiestas oya missa mayor, y sermones muy de ordinario, y c#fiesse y comulgue a menudo, por dar bu# exemplo al pueblo, [2986]y por su propio aprouechamiento. Y auiendo fiestas y processiones publicas, deue se hallar presente a ellas, þa darles la autoridad que se requiere, y por euitar los ruydos y desordenes que suele causar la muchedumbre de gente.

Tambien entienda el Corregidor, **[sect. 91]** que denegando, o menospreciando el hazer justicia, se dize, que es injusto, y que haze agrauios y opressiones, seg# Antonio de

Butrio, [2987]en especial si ne**[446]** cessita a las partes a ocurrir al superior por el remedio, o por sobrecartas: por lo qual los tales incurren en la indignacion del Principe, como dispuso el Emperador Iustiniano, [2988]y pecan, y podran ser punidos, segun dezimos en otros capitulos. [2989]

Y como quiera que segun Aristoteles, y otros, [2990]el magistrado des cubre el valor del hom bre, como el toque de la piedra los quilates #l oro, y como el que està en alto descubre a los ojos de los hombres mas el vicio y la virtud: porque la licencia, autoridad, y libertad de vn oficio publico, sacan a luz las passiones mas secretas del coraçon, al qual deue el Corregidor armar de fortaleza: no por el premio del Rey, sino por premio dela virtud: no por esperança de interesse, sino por auer el claro nombre que da la virtud: y porque para conseguirle es necessaria la perseuerancia hasta el fin, deue el Corregidor al remate del oficio acabar con el mismo ser, rectitud, y entereza q# començò; y no como algunos juezes, maestros, o criados, que (como dize vna glossa del Decreto [2991]) al principio yeruen, y despues desmayan; sino que se pueda dezir del lo que del Fenix, q# quando acaba renace, y toma el mismo ser: o que sea como la grulla, por la qual los antiguos sinificauan la perseuerancia de las costumbres, porque ésta aue sola entre las demas, no trueca, ni muda plumage, siempre le conserua, quando de poca edad, o quando vieja, siempre de vn mismo color: [2992]y assi el Corregidor sea siempre el mismo en el estado prospero, que en la pri uacion del, sin que la cercana residencia le haga proueer cosa indeuida, ni mostrar punto de flaqueza, como les acaece a muchos, segun Paris de Puteo, [2993]que en los vltimos dias de sus oficios dexan por sentenciar y despachar negocios, por no enojar ni ganar enemigos, remitiendolos al sucessor; y otros alçan los destierros voluntarios, admiten los foragidos, cancelan processos, ocultan denunciaciones, y sueltan los presos con ridiculos castigos: Finalmente atropellan los negocios, facilitando las causas injustas, q# ellos mismos (por ventura) en otro tiempo auian encarecido, y reputado por arduas: [2994]lo qual hazen en gran daño de los litigantes, de la Republi ca, de su conciencia, de su honra, y de la autoridad de la justicia, cuya difinicion es perpetua y constante voluntad para dar a cada vno **[447]** lo que es suyo: y cierto es abuso y fealdad, porque como dize elegantemente el Iurisconsulto Papiniano, [2995]las obras que han de auergonçar al que las haze, o que son contra piedad, o contra la reputacion o buenas cost#bres, no se deuen hazer por los juezes, ni p# sar que se pueden hazer: **[sect. 92]** y assi de las tales flaquezas es muy justo en residencia hazerles el primero cargo. Paris de Puteo dezia, [2996]que en el primero, y en el postrero dia del oficio se deuia abstener el Corregidor de negociar: y yo digo que no se abst# ga, haziendo rectam#te justicia.

Finalmente el Corre **[sect. 93]** gidor haga siempre aquello que querria auer hecho al tiempo de dar la residencia, la qual traya en todo el discurso del oficio, a la mañana, al comer, y al cenar, y en la cama, delante de los ojos, considerando los negocios, y los gouiernos, segun las leyes y costumbres de la tierra, sin que en ninguna cosa que aya de proueer, le estorue el odio, ni el fauor, ni el temor, ni el premio para dexar de hazer justicia, teniendo siempre a Dios delante de los ojos, y creyendo que de cada sentencia y auto, aunque sea de poca quantia, se le ha de pedir cuenta: pues como dixo el sabio Rey don Alonso en vna ley de Partida, [2997]*Todas las cosas, maguer ayan buen co mienço, e buen medio, si*

non han buen fin, non son complidamente buenas: porque el acabamiento es cima de todo lo passado: e por esto dixeron los sabios, que todo loor en la fin se deue cantar: ca aquella cosa es c#plidamente buena en si, què ha buen acabamiento. Y assi mismo deue considerar el que està en el mando y corregimi#to, que no passarà mucho tiempo en q# venga a ser mandado: [2998]y en todas las cosas, como se dize en los Prouerbios, [2999] La prudencia y la memoria del fin pro duzen siempre buenos y seguros efetos.
De la prudencia, verdad, fidelidad, rigor, templança, breuedad, y caridad, y de otras circunstancias y medios para exercer como se deue la justicia, y de si es mejor administrarla por amor que por temor, tratamos mas en particular en otros capitulos, donde lo podra ver el Letor.

SVMARIO DEL capitulo tercero.

LA justicia demasiada, es crueldad, y ocasion de soberuia, alborotos y desobediencias, numero primero y 5 .

Las leyes no deuen ser justissimas, nu. 2 .

Buena justicia es encaminar las cosas a paz, num. 3 .

[448] *Todos los Legisladores y Iurisperitos sienten mal del mucho rigor, nu. 4 .*

El Rey de las auejas no tiene aguijon, porque no ha de tomar v#ança: y assi deue ser el Rey, num. 5 .

El jueZ deue traer la equidad ante los ojos, no por su vano cerbelo, sino con justificacion, num. 6 .

La verdadera justicia tiene c#passi#, y los juezes deuen ser piadosos, mayormente en el executar, ibidem.

Si Dios vsasse siempre del rigor de la justicia, en vn instante pereceria el mundo, num. 7 .

Que es vtil vsar el jueZ de piedad, y haze mas dur able el mando, num. 8 . 9 . y. 10 .

Dios llama bienauenturados a los misericor diosos, num. 9 .

La piedad haZe amables a los juezes, y el rigor odiosos, num. 10 . y 27 .

Honesta cosa es ser piadoso el juez, numero 11 .

Necessaria cosa es ser piadoso el juez, nume. 12 .

Lo quebr antado con el rigor de la justi cia, no se suelda bien, como las cuerdas de la vihuela muy estir adas y quebradas, num. 13 .

Como el fin del Medico es igualar y am#sar los humores, assi el del juez, ha de ser con blandura amansar los coraçones, num. 14 .

Deue el juez respetar causas para templar las penas, num. 15 .

Los Estoycos tenian por vicio la clemencia, como a la inuidia, y no vsa uan della, num. 16 .

Muchos jueZes por hazerse afamados, hazen exquisitas diligencias y crueldades, num. 17 . 21. y 24 .

De la mala intencion de algunos juezes en procurar hazer justicias corporales, num. 18 .

La demasiada diligencia en inuestigar delitos, es reprobada, num. 19 .

Las leyes no obligan al juez al castigo de todos los delitos, y muchos se de xan al castigo de Dios, num. 20.

La misericordia es propia y natural de Dios, num. 22 .

La piedad es conforme a la naturaleZa, y la crueldad enemiga della, 23 .

Algunos juezes vsan de rigor con sus enemigos por vengança, o por miedo, y acaban con ellos, o destierr anlos de miedo, num. 25 .

El demasiado rigor de ordinario nace de arrogancia, num. 26 .

Si puede el juez moderar el rigor de las penas, por justo aluedrio, num. 28 .6 . 31 . al fin. y 34 .

Passar del rigor de las leyes a quien es permitido, num. 29 .

Mas deue el juez considerar al Legislador que a la ley, para vsar de equidad, num. 30 .

Las leyes mas se hizieron para extirpar los vicios, que para quitar las vidas, nume. 31 .

[449] *El rigor de las leyes deue templarse con benignidad, ibidem.*

De la moder acion de las leyes, y de la equidad y delitos de omission, ibiden.

Por la crueldad h#sido muertos muchos Principes, y pueden ser priuados los juezes, num. 32 .

En duda se deue seguir la opinion y sentencia mas piadosa, assi en lo determinado por derecho, como en lo arbitrario, num. 33 .

En los delitos inormes y atroZes, no se dexe de hazer el deuido castigo, nurne. 34 .

El que dexa sin castigo al malo, es homicida del, num. 35.

Injusta es la misericordia de los delitos graues, num. 36.

Quando el juez huuiere de hazer castigo, y dar el cauterio forçoso, sientalo, y apiadese en si, nu. 37.

COMO DEVE VSAR el Corregidor de la Piedad. Capitulo III.

AVnque los actos de virtud son **[sect. 1]** mas perfectos obrados en mayor grado, toda via sino se gouiernan, y sazonan con la sal de la prudencia, con quien han de hazer armonia y c#sonancia, degeneran de la perfecion: y assi la justicia que en la punici# de los delitos no guarda t#plança, mas se puede llamar crueldad, [3000]q# virtud: porque la virtud consiste en el medio: por lo qual la justicia bien reglada y vsada con prudencia, assi como es ocasion de humildad, paz, y concordia, por el c#sigui#te exercitada con estremo y ab# dancia es ocasion de soberuia y alborotos: [3001]y como dixo la ley de Partida, [3002] *Como quier que la justicia es muy buena cosa, de que deue el Rey siempre vsar; con todo esso*

faze se muy cruel, quando a las vegadas non es templada con misericordia: y assi dixo bien Iuan de Mena, [3003]

Son los que rigen las sus señorias
Con moderada justicia, temidos.

En el Eclesiastes [3004]se dize: No quieras ser muy justo, porque segun la glossa alli, el summo derecho, es summa injusticia: porq# como los animos de los hombres tienen muy diuersos afectos, es necessario muchas vezes mo derar las leyes, para lo qual son menester varones muy sabios; de los quales ay muy pocos q# sepan ajustar y regular esto: como quiera que suceden muchos casos, en los quales conuiene do blar la letra de la ley, y passar a la intencion del Legislador: y quiere Salom# en el dicho lugar, que las leyes se guarden, pero esto es en quan to conuienen, porque mu chas vezes se deue dissimular con ellas: y assi es, que el juez inconsiderado mas daña con executar **[450]** rigurosam#te las leyes, que el sabio dissimul#do con ellas. San Geronimo en aquel propio lugar dize, El que vieres que con rigor y crueldad refrena los pecados de sus subditos, y que no perdona los descuy dos de las palabras, a este tal reputale por mas justo, de lo que es justo: y en vn decreto [3005]se escriue, que es inhumana la justicia, que a la fragilidad de los hombres no perdona: porque la justicia ha de templarse con moderacion, y no embrauecerse con aumento: pues el que mucho porfia sonar las narizes, y mamar las tetas saca sangre dellas, [3006]y quebrarà la cuerda quien mucho flechare el arco: y no se deue descarnar la llaga hasta el huesso, ni curar con fuego y hu mo, lo que con vnciones y remedios blandos se puede curar: y por el c#siguiente no se deue apretar a los subditos hasta lo vltimo, porque los que estan descontentos del gouierno presen te, siempre dessean nouedad, y la procuran y maquinan contra el Corregidor riguroso. Y se gun san Gregorio [3007]en el libro llamado el Pastoral, la mucha justicia cria nuues en los ojos del entendimiento, y haze proceder ciegamente: y por esto dixo la diuina Escritura, [3008]que el justo perece en su justicia: y bien assi como el agua del grande y profundo lago, que de su naturaleza està reposada y quieta, con la fuerça del viento es comouida y agitada: assi el pueblo, aunque de su vol#tad è inclinacion sea manso y sossegado, pero por la mucha aspereza y seueridad del juez, como con violenta tem pestad suele perturbar se, segun sucedio en Ro ma con la seuicia de Lu cio Sila, que segun refiere Patricio, [3009]fue principio de todos los males della.

Y pues las leyes, seg# **[sect. 2]** Plat#, y otros, que refieren Simancas, [3010]y el Tostado, [3011]no han de ser per fetissimas, porque serian intolerables, sino acomodadas y quadrantes a la muchedumbre de la gente, bien assi el juez no ha de ser justifica**[451]** dissimo, pues el y la ley se corresp#den, que como dix o Ciceron, [3012]El magistrado es ley que habla, y la ley es magistrado mudo, el qual ha de tolerar y dissimular algunas cosas, y no apurarlo todo, porque las malas voluntades, incli naciones, y siniestros de los hombres no se pueden del todo ajustar y c#poner, [3013]como en el capitulo passado diximos, en especial algunas injurias liuianas, q# las partes tienen por bi# que se dissimulen, seg# en otro lugar diremos, [3014] **[sect. 3]** y muchas vezes encaminar las cosas a paz y quietud es buena justicia y gouierno, segun Xenofon. [3015]

Todos los Legislado **[sect. 4]** res y jurisperitos sient# mal del mucho rigor, y se desvian en sus decisiones y pareceres del, vnas vezes llamandole derecho riguroso, estre cho y seuero: [3016]otras ve zes, seuera interpretacion [3017]y sentencia: [3018]otras vezes derecho sutil, contrario a la humanidad: [3019]otras vezes derecho astuto y cauteloso, segun Ciceron: [3020]mayorm#te quando se funda y estriua en las palabras: otras vezes derecho escrupuloso, contrario a la equidad: y por otros nombres y epitetos odiosos, como se puede ver por Tiraquelo, y otros autores. [3021]

Aplicando estas do **[sect. 5]** trinas a nuestro proposito, juntemos con ellas lo que dizen Seneca, y S. Isidoro, y otros, [3022]que el Rey de las auejas no tiene aguijon, porque la naturaleza no quiso que fuesse cruel, ni que tomasse v#ança, y que assi deurian ser los Reyes; [3023]y que por esso los vngian con olio, para denotar la clemencia y blandura: y la de los juezes, como se lee en los Numeros, [3024]de Moysen **[452]** juez de Israel, que era m#sissimo sobre todos los hombres de la tierra.

Deu# los juezes traer **[sect. 6]** la equidad ante los ojos, [3025]no fantaseada por vano cerbelo, sino regu lada por el derecho; por que segun Melchiades Papa, [3026]de las partes de buen juez es sent#ciar con justicia, y executar con misericordia, como quiera que de las entra ñas de la justicia nace la misericordia: y segun san Gregorio, y san Ambrosio, y otros, [3027]la ver dadera justicia tiene c# passion, *y con duelo se deue hazer*, como dixo la ley de Partida: [3028]y la mi sericordia es parte y por cion de la justicia: y assi acon sejaua Claudiano, [3029] que lo primero que el Gouernadorha de vsar, es la piedad: y los Iurisc#sultos Hermogeniano, y Modestino, [3030]dizen, que por la inter pretacion de las leyes antes se deuen templar las penas que embrauecerse: y el Rey don Alonso en vna ley de Partida, dize assi, [3031]*Los juezes deuen ser siempre piadosos e mesurados, e mas les deue plazer de quitar, o aliuiar el demandado, que condenarlo, o agrauiarlo,* &c. Porque como quie ra que la justicia se deue executar en los errados, pero no con tan gran rigor que se cierre aquella loable puerta de la clemencia, que haze a los juezes amados: y si amados, de necessario temidos, porque ninguno ama a otro, que no tema de le enojar.

Y assi es, que si Dios **[sect. 7]** vsasse siempre de la justicia, como todos los mortales seamos dignos de pena, el mundo en vn instante pereceria, segun dize Ouidio, [3032] **[453]** porque el mucho rigor de la justicia engendra miedo, y el miedo turbacion, y la turbacion algunas vezes desesperacion y pecado, y de la piedad procede amor, y del amor caridad, y de la caridad siempre se sigue merito y gloria. Y assi deue el Corregidor, imitando alsupremo juez Dios nuestro señor, [3033] cuyas acciones son instrucion nuestra: el qual es piadoso, y no quiere la muerte del pecador, sino que biua y se conuierta, inclinarse a la pie dad, por la qual sola, segun Acursio, y otros, [3034] se equipara el Rey a Dios: por lo qual el Corregidor imitarà t#bien el atributo de piedad, y la c#dicion de clem#cia de los Reyes de España; de la qual dixo Claudiano, [3035]que era fe cunda de Principes piadosos: y pues està en lugar del Rey, deue seguir sus atributos de virtudes: y assi prouaremos breuemente ser vtil, ho nesto, y necessario, vsar el juez de piedad, fuera de lo que a este proposi to tratan los autores, y en particular el Maestro Auila en la carta que es criuio a vn Assistente de Seuilla, donde entre otras cosas le encom#dò la piedad. [3036]

Que sea vtil, prueuase **[sect. 8]** con lo que dize S. Chrisostomo, [3037]que vsando de misericordia grangeamos dos cosas: vna, que conseguimos misericordia de Dios; y otra, que socorremos a los afligidos. Dizen el Psalmista, [3038]y el Sabio, [3039] Rodea a tu garganta la misericordia y la verdad, y hallaras entera gracia y dotrina ante Dios, y ante los hombres: y por esso llama Dios [3040] **[sect. 9]** bienauenturados a los misericordiosos, porq# ellos conseguiran misericordias. Y aun tiene otra vtilidad, segun el Sabio, [3041] **[sect. 10]** que los juezes piadosos se confortar# en su trono, y duraran en la dignidad: porque al que temen, aborrecen los subditos, y al que aborrecen, dessean le que perezca y acabe, como dizen Horacio, y Cicer#, [3042]porq# el miedo **[454]** desayuda a la perpetuidad, y la beneuolencia conserua en ella; y como dixo Seneca, [3043]El que quisiere reynar, reyne con mano enferma; que fue dezir, bl#damente. Item gana el juez mas gracia y honra en absoluer, que en condenar; [3044]porque la misericordia del juez es muy agradable a todos, y por ella se haze magnanimo y loable, y de todos muy acepto, segun Ciceron: [3045]y es segun el mismo Seneca, [3046]el mayor ornamento que puede tener el Gouernador, y la que perdona los delitos, y remite la pena que me recen. Y assi dixo Demostenes a Alex#dro, [3047]No ay cosa de mayor alab#ça en ti, que la inclinacion, y poderio que tienes para ser piadoso; porque ninguna virtud es mas generosa que la misericordia, ni mas ad mirable que la clemen cia: y assi con auer sido Alexandro en valentia y fortaleza, y magnanimidad celeberrimo, lo fue mucho mas por la clemencia: y no le engrandecen tanto las historias por auer vencido al potentissimo Rey Darío, quanto por auer llorado su muerte con su muger y hijos.

Las leyes de Solon, fueron por ser piadosas mas agradables a los Atenienses, que las de Dracon, que por qualquier pequeña culpa im ponian capital pena, de lo qual se burlaua Horacio: [3048]y Demades orador dixo, que Dracon auia escrito sus leyes, no con tinta sino con sangre: [3049]el qual Drac# fue muerto por las dichas leyes rigurosas q# hizo, desta manera (segun Suidas [3050]) que entrando en la ciudad de Egina, fue recebido de toda la gente con tan grandes aplausos y aclamaciones por las leyes que auia dado, que le començar# a echar encima cada vno alguno de sus vestidos, y tanto le cargaron, que alli le ahogaron: aun que Tiberio Deciano [3051]refiere q# le ahogaron en el Teatro, tirandole cada qual el sombrero, los çapatos, o la capa, o con lo que se hallaua, indignados del rigor de sus leyes: de las quales dixo Aristoteles, [3052]que no eran leyes de hombre, sino de dragon. Demas desto es prouechoso vsar de misericordia, por que en caso que con ella se yerre, es mejor dar cuenta de la piedad que del rigor, [3053]segun S. Iuan Chrisostomo: y mas **[455]** seguro darla de auer otorgado la apelacion, q# de auer executado la s#tencia.

Que sea honesto vsar **[sect. 11]** de misericordia el juez, prueua se con lo que se dize en el Ecclesiastes, [3054] que el que haze misericordia, ofrece sacrificio a Dios: y aun dize el mismo Dios, [3055]que mas quiere la misericor dia que el sacrificio: y segun san Gregorio Nazianzeno, [3056]con ninguna cosa se honra Dios tanto como con la misericordia, porque ninguna es tan propia suya como ella, pues el mismo Dios se llama misericordia. [3057]

Que sea necessario v **[sect. 12]** sar de misericordia y equidad en el gouierno de la Republica, ninguno ay tan inorante que no lo vea: y assi en tiempo de los Romanos jurauan los

juezes al principio de los oficios de guardarla; [3058]porq# qual fuerça, o poderio bastaria a socorrer al pobre oprimido, al innocente despojado, a la biuda desamparada, y al huerfano desguarecido, si la clemencia no mouiesse al juez? Por cierto nin guna: y sin ella quien auria que compusiesse las causas de los pobres, o qui# que resistiesse las insolencias de los ricos? Por cierto ninguno. Y assi como para el castigo de los poderosos è iniquos vsa el juez de seueridad y rigor, assi para aliuiar a los miserables y desualidos ha de vsar de singular clemencia, como lo dispuso el Emperador Iustiniano. [3059]

Dize Policrato, **[sect. 13]** [3060]que los musicos estiran y afloxan las cuerdas para que hagan armonia y consonancia, proporcionando las bozes de los baxos con las de los tiples y tenores, no rom piendolas, sino estirandolas poco a po co, para que vengan a concordar entre si, y estar vnisones: bien assi el Gouernador ha de cuydar como gouernarà su prouincia, concertando las voluntades de los mayores con las de los menores, honrando a los vnos, y castigando a los otros: a las vezes extirpando por justicia los males, y a las vezes perdonando con piedad lo que es sufridero, procurando componer las costumbres de los subditos, no c# rigor intolerable, ni con remissa floxedad, que lo vno exaspera los subditos y vassallos, y lo otro les haze perder el respeto y ser insolentes, sino con tanta prudencia, tiento, y cuydado, y demanera que haga acordados y conformes a todos los subditos, como si todos morassen en vna casa, y a los desacordados trayalos a conformidad y paz con los otros: de suerte que todos los hombres en sus obras hagan vna perfeta y dulce armonia, y vna policia de buena c#cordia: y para **[456]** hazer esto, mejor y mas seguro es, no torcer mu cho las clauijas para estender y tirar mucho las cuerdas, porque no quiebren, que est#derlas hasta que quiebren, porq# quando las estienden m# samente y con suauidad, hazen y dan agradable son, y la que vna vez quiebra rompiendola con fortaleza, por ningun artificio puede ser reparada ni soldada: y assi los juezes mas deuen vsar de piedad, interpretando con ella las leyes para que los hombres se# corregidos y castigados, y no muertos o des truydos. Y a esto alude vn lugar de san Pablo: [3061] porque haziendolo assi podranlos hazer buenos, y es mejor que vsar cruelmente de las leyes interpret#dolas brauamente, y por el rigor de justicia, para des hazer y quebr#tar los subditos, porque despues no pue den ser de prouecho a la Republica: bien assi como la rama, o arbol tierno con moderacion se endereça, y con gran violencia se quebranta, segun a este proposito lo dezia vna empresa militar. [3062]Y aun los subditos tratados siempre del Corregidor con braueza y fortaleza, o del todo quiebran contra el, o no le son bien obedientes. A este proposito son las palabras de vna ley de Partida, [3063]que dize assi: *Castigar puede el Perlado a las vegadas asperamente en predicacion, pero deuelo fazer con mesura, ca por el castigo desmesurado no se emienda tan bien la vida de los omes, como por el otro, nin fazen a sus mayores aquella honra que deuen, mas antes fincan co mo querellosos dellos, teniendo que les dan ma yor pena que deuen auer, &c.* Y es cosa aueriguada, que el mucho rigor haze perder el sufrimiento y respeto, y no ay cosa tan poderosa contra el señor como el subdito desesperado; y por el c# trario la clemencia reduze los animos a buenos intentos. Esto se c#firma por vn lugar de san Pablo, [3064]que hablando con los padres (cuyo respeto y veneracion es tan deuido de los hijos) les dize, que no aprieten ni apuren tanto c# el castigo, o tratamiento riguroso a los hijos, que los prouoquen è irriten a in dignacion, demanera que se les diminuya el animo del deuido respeto, y v#gan en siniestros pensamientos y auer sos efetos. Platon dixo, segun refiere

Policrato, [3065]q# quando el Gouernador se encruelece contra los subditos, es co mo si el tutor persiguiesse al huerfano, y le degollasse con la espada que tomò para su defensa. Por estas c#sideraciones los Atenienses, segun Patricio, [3066]veneraua a la misericordia, no como a humano afecto, sino como a sagrada diosa, para enseñar que los juezes y los ciudadanos se auian de auer con los culpados muy piadosamente.

El Filosofo, **[sect. 14]** [3067]y Plutarco, [3068]dizen, q# **[457]** assi como el fin del Medico y de la Medicina, es, amansar los humores, e igualarlos, para q# no se leuante guerra en el cuerpo, ni enfermedad: assi el fin del juez y de la justicia, ha de ser con blandura amansar los coraçones de los subditos, para que no se leu#te discordia en la ciu dad: y por esso dize, que es peor cosa no obedecer al que gouierna, que dexar de cumplir lo que el Medico manda: porque assi como el alma es mejor que el cuerpo, assi la paz y el sossiego de los ciudadanos es mejor que la sanidad del cuerpo: y assi como el Medico se desacredita, y es vituperado, si entierra a muchos, lo es el juez que a muchos ahorca con seuicia. [3069]

Valerio Maximo **[sect. 15]** [3070]celebra la clemencia que se vsò con Emilio Escauro, que acusado de muchos cohechos, y diziendo el acusador en juyzio, que aunque le era licito presentar ciento y veinte testigos para su acusacion, el te nia por bien que el reo fuesse absuelto, si nombrasse otros tantos, de los quales en la prouincia que auia regido no huuiesse sido cohechado: y aunque no pudo Emilio Escauro vsar de aquel tan buen partido, fue por su antigua nobleza, y por la reciente memoria y meritos de su padre, de los juezes perdonado, como a este proposito trae muchas cosas Tiraquelo. [3071]Y tambi# cuenta el mismo Valerio, que siendo Calidio Bononien se aprehendido en adulterio, y dando por disculpa que el amor de vn hijo de la adultera le auia traydo alli: y siendo como era sospechoso el lugar, y sospechoso el tiempo, y la edad y hermosura de la muger sospechosa, se le perdonò por la confession de su intemperancia, la cul pa de su lasciuia.

Pecan muchos juezes en la estulta **[sect. 16]** opinion de los Estoicos, [3072]los quales tenian porvicio la piedad y misericor dia (que Ciceron [3073]llamò virtud) y huhian della, diziendo que no era de h# bre sabio tener embidia ni misericordia: **[sect. 17]** y estos tales con vano desseo de hazerse afamados, son demasiadamente en las pesquisas de los delitos diligentes, y muestr#se en la punicion dellos muy vfanos, **[sect. 18]** lleuando por blanco y objeto de casi propio interes el hazer justicias corporales: y su mala c# dicion, y natural rabia (pareciendoles ser zelo de justicia) les haze ser in humanos y crueles con los reos, y sin dar les terminos competentes para sus de fensas, ni guardar con ellos orden de derecho, ni ley, les c#denan, pesando les quando el reo se defiende y libra, y de que no se aueriguen las culpas, y de que las nieguen los reos, como si a ellos les quitassen su honra, o hazienda, o como si la limpieza del reo red#dasse en culpa del juez, y la absolucion del preso le hiziesse al juez reo: no c#siderando lo que dixo Amiano Marcelino, [3074] que el bueno y c#siderado juez deue bus car las causas para perdonar, y no las **[458]** ocasiones para castigar, **[sect. 19]** ni atendiendo a que la demasiada diligencia en inuestigar los delitos, es reprouada, [3075]y la mucha curiosidad en la cobran ça, aplicacion, y cuentas, aun de la hazienda publica y fiscal, es por los Iurisconsultos repreh# dida, [3076]ni que las leyes no le obligan a la aueriguacion y castigo de to dos los delitos, pues segun Platon, y otros, [3077]im possible es extirpar todos los males, porque el delito secreto en que no ay acusador, no le deue el juez castigar, segun san Ambrosio, y los Iuristas, y Teologos:

[3078]lo qual enseñò nuestro Redentor, [3079]qu#do dixo a la muger adultera, Pues ninguno te acusa, muger, ni yo te condenarè. Y bien supo su diuina Magestad, [3080]que Iudas era ladron; pero porque nadie le acusò, no le des echò de su sagrado Colegio. Y Scipion el menor, segun refiere Plutarco, [3081]passando Cayo Licinio delante del, dixo, Bien se que éste h#bre se ha perjurado, pero como nadie le acusa, no puedo yo ser acusador, y juez. Christo nue stro señor en otro lugar por san Mateo, [3082]m#dò que no cogiessen ni arr#cass# la mala yerua, porque no arr#cassen el trigo por escardarla: porq# como dize el Obispo Si mancas, [3083]Harto bastantemente se prouee al bi# de la Republica, si los notorios pecados se castigan, y no se dissimulan, y se haze a los acusadores satisfacion de sus daños, sin que tambien los legisladores, y los juezes, como enemigos publiquen contra equidad y derecho los ocultos delitos, los quales como padres deuian c# caridad corregir, y dissimular: y por esto dixo el Papa Anacleto, [3084]que si todos los delitos se huuiessen castigado en este siglo, no tendrian que hazer los diuinos juyzios; pues como queda **[459]** dicho, im possible es, y sobre la humana naturaleza extirpar de todo punto, y desarraygar los males: y assi no deue el Corregidor inquirir y castigar siempre los delitos è injurias viejas y oluidadas, como en otro capitulo diremos. [3085]

Segun lo dicho dignos son de gran censura los juezes que contra la dotrina de Marciano Iurisconsulto [3086]se trabajan y procuran de alcançar fama y honra de seueros, no aduirtiendo, **[sect. 22]** q# siendo naturalmente y de derecho la justicia propia de Dios, el, quando es ofendido, es piadoso, [3087]y algunos juezes, teni#dola prestada, y no siendo of#didos, se glorían de ser tenazes en la piedad, y lla mados crueles: **[sect. 23]** y deuiendo saber que la crueldad, segun Ciceron, [3088] siempre fue detestable y aborrecida de los h#bres por mas que tenga los subditos en la obediencia: y es enemiga de la naturaleza, [3089]y la piedad conforme a ella: [3090] y que aunque la seueridad en sus limites es permitida, sacada dellos es seuicia y crueldad reprouada, segun Forcatulo, [3091] y Lact#cio: [3092]como lo es inuentar los juezes nue uos generos de tormen tos y castigos, no contentandose con los dispuestos y ordenados por las leyes: de lo qual in crepan Valerio Maximo, Aulo Gelio, san Agustin, y otros, [3093]a los Africanos por los modos exquisitos de rigurosos castigos que vsaron contra Atilio Regulo Romano. **[sect. 24]** De vn juez hazen mencion Paris de Puteo, y otros, [3094]que huuo en su tiempo, y le lla ma ferozissima bestia, tan melancolico y sedi# to de sangre humana, q# nunca estaua alegre, ni de gracia, sino el dia q# se le ofrecia ocasion de justiciar a alguno. Y yo conoci vn Corregidor, que tuuo oficios muy grandes en estos Reynos, que quando el delinquente c#fessaua en el tormento, yua muy vfano a su aposento, y dezia a su muger y familia, Carne tenemos; como pudiera dezir vn tigre, o leon, tomando, o despedaç#do algunapre sa; y aun esto no hazen las fieras con las de su genero, como lo dixo mui bien Seneca: [3095]y estos ta les comunmente tien# mal zelo, y desseo priuado de hallar culpa, pa ra que el acusado sea c# denado y padezca, y a esto endereçan los di**[460]** chos de los testigos, y todas las diligencias y autos que hazen: lo qual el Corregidor noble, re cto, y Christiano, deue aborrecer, y no vsarlo jamas, sino inquirir la verdad de la culpa, y ha zer en ella justicia con senzillez y pureza, y sin estos afectos infernales; los quales descriuio bi# Valerio Maximo. [3096]

Vsan algunos juezes **[sect. 25]** de crueldad, encarcelando y desterrando, y aun justiciando con procuradas y no suficientes causas a sus emulos y enemigos: lo qual nace, como dixo Seneca, [3097] o de sed y gusto de vengança, o de temor, queriendo assegurar sus personas, honras, o haziendas, con quitarlas a otros: y estos hechos son Satanicos: y deurian los tales juezes, por euitar la sospecha, si los ne gocios lo sufren, no sentenciarlos, o alomenos vsar en ellos de toda la possible equidad. Del Emperador Trajano se lee en su vida, que aunque tuuo muchos que le querian mal y procurauan mal, dellos por ma licia, y dellos por inui dia, y dellos porque los castigaua, jamas se hallò que a ninguno quisiesse del todo destruir, sino que castigando los bulliciosos y viciosos, mas le alabauan de la clemencia, que se quexau# de la pena.

Vna cosa afirman los **[sect. 26]** decretos, y lo dixeron primero los santos, [3098]q# casi siempre el rigor y demasiada justicia nace de arrogancia y presuncion: y assi a los tales juezes los llamò san Agustin [3099]robustos y satisfechos de su justicia: los quales porque denegaron la misericordia a los pecadores, seran de Dios destruydos; y segun S#tiago [3100]careceran della.

Y es tan odioso el ri **[sect. 27]** gor, y tan fauorable en derecho la piedad, que aunque vale el argum# to del aumento a la diminucion, [3101]para inferir que el juez que no pudo acrecentar la pena legal, por el consiguien te no la podra diminuir, porque regularmente no puede ser mas riguroso ni piadoso que la ley, [3102] porque el inferior no puede alterar la ley del superior, segun luego **[461]** diremos: [3103] **[sect. 28]** todavia a#que no puede acrecentarla y executarla, podra con causa juridica inserta en el processo templar la seueridad de las leyes, y moderar las penas dellas, [3104]no por su cerbelo y vano aluedrio (como atras queda dicho) sino con justificacion. **[sect. 29]** Pero el traspassar las penas legales, y executarlas, no es permitido, segun la mas re cebida y segura opinion, sino en casos muy atrozes, y solamente a los jue zessuperiores, como en otro lugar lo aduertimos. [3105]

Para ampliar, o moderar las leyes, mas se ha de considerar, segun Aristoteles, y otros, [3106]al Legislador, **[sect. 30]** que a la le tra de la ley, de la qual en muchos casos conuiene desviarse, mayormente del rigor: porque, como dezia el Emperador Alexandro Seuero, **[sect. 31]** las leyes no se hazen para quitar a los hombres las vidas, sino para extirpar los vicios de las Republicas: y que las leyes rigurosas no son mas que para espantar, y las piadosas para executar. Y la razon es, porque el Legislador considerò las condiciones del culpado, y puso dureza en las palabras de las leyes, papara espantar a los malos con el horror de las penas: y assi el juez no ha de tener tanto respeto a las palabras dellas, como al sentido, el qual con piadoso ent#dimiento ha de traer a mansedumbre, como lo enseñan y disponen Marciano, y otros Iurisconsultos, [3107]y el Sabio Rey don Alonso, [3108]y el santo Augustino, [3109]que con humanidad y piadosa interpretacion escusò a Tertuliano de cierta culpa. Del Emperador Antonino, que llamaron Filosofo, refiere Iulio Capitolino, que siempre castigò los delitos con pena mas mo derada de lo que las leyes disponian. Y deste articulo si puede el juez moderar las penas legales, y quando la equi dad se ha de preferir al rigor, y qual se llame equidad, y qual rigor, y # otros que son a proposito, que por ser de materia difusa, no los examino aqui, podra el Letor ver lo que sobre ello escriu# **[462]** Guillermo Robilio, Fo lerio, y otros. [3110]Y lo mis mo cerca de la equidad

que se ha de vsar quando la culpa es de omission: de lo qual juntar# mucho Tiraquelo, Mas cardo, y otros: [3111]y si la costum bre es poderosa para que el juez modere la pena, diremos lo adelante. [3112]

Finalmente sepa el **[sect. 32]** juez, que por la crueldad han sido muchos Principes, y Gouernadores, y juezes descompuestos, muertos, y destruydos, de lo qual estan llenas las historias. [3113]Y de Antioco Rey de Macedonia refieren, que auiendo trocado el modo de proceder en su gouierno, porque siendo moço, gouernaua con riguroso imperio, y siendo viejo, con mucha clem# cia: y preguntado de la causa, dixo, que muchas vezes los Reynos era necessario alcançarlos c# aspereza, pero ya alcançados no se conseruan sino con beneuolencia de los subditos. Por causa del mucho rigor pue den los juezes ser priua dos de los oficios. [3114]

Tengan por regla ge **[sect. 33]** neral los juezes en todas las cosas dudosas, as si de ent#dimientos de leyes, como dotrinasde Doctores, seguir la opinion mas piadosa, [3115]que inclina a absoluer, o a imponer pena menor: y si huuiere diuersas leyes, o ley, y ordenança para el castigo de algun delito, juzguen por la mas benigna. [3116]Y sino huuiere decision, o derecho expresso, y huuie re de arbitrar, proceda guardando la equidad, inclinando se a la parte mas piadosa, atentas las causas y las personas, y los tiempos. [3117]Y si el acompañado en la recusacion diere sentencia mas piadosa, aquella execute siendo exequible, y no la suya mas riguro sa, pues el derecho con razon lo dispone assi: [3118]y **[463]** en las cosas arbitrarias, en que no ay decision de ley, siempre (como dize Biessio [3119]) se incline a la piedad. Y en las dotrinas y opiniones controuersas qual se aya de seguir, dezimos lo adelante. [3120]

Ay algunos juezes, q# les parece que sino con denan siempre a los reos, no quedan satisfechos, ni los tendran en nada, y no aciertan a absoluer a ninguno, contra lo q# dispone vna ley de Partida: [3121]mayormente en den#ciaciones, y negocios de su aprouechamiento; no c#sider#do que se gana mayor gloria y honra en absoluer, que en condenar, y que es mejor pecar en la mi sericordia, y dar cuenta della, que del rigor, como queda dicho.

Pero aunque sea natu **[sect. 34]** ral en los hombres auer misericordia vnos de otros, [3122]y al juez le estè en comendada, no entendemos por lo dicho en este capitulo persuadir al Corregidor, que con ocasion de piedad y m# sedumbre, viole el oficio de la justicia, ni que peruierta la fotma y orden del derecho, sino q# aquella guarde y obserue, [3123]porque segun santo Tomas, [3124]el juez no pue de dispensar contra lo q# està dispuesto y determinado cierta y claramente por ley diuina y humana, porque seria contra toda buena orden, que el juez inferior c#tradixesse y alterasse la disposicion de la ley ordenada por el superior: [3125]pero el Rey bien puede hazerlo [3126]c# causa, mas no sin ella, sino es de poder absoluto: ni tampoco digo, que en los delitos enormes y atrozes, [3127]ni contra los incorregibles, sea floxo o remissò, ni que perdo ne el castigo de los delinquentes, ni dexe de #ceder con la seueridad y escarmiento necessario: porque demas que esto es reprouado, [3128]y no ha lugar sino en los casos expressados en derecho, [3129] **[464]** hariasemenospreciado, y como dixo Seneca, [3130] tanta crueldad es perdonar a todos,

como no perdonar a ninguno: y assi deue atender mucho el juez, con quien, y como vsa de piedad, porq# como el perdon y el castigo han de mirar siempre al bien publico, con este respeto y fin se ha de obrar lo vno y lo otro, castigando y perdonando quando conuiene a la Republica, y no perdonar a vno en discrimen y perjuyzio de muchos, ni quando del perdon se tema mayor alteraci#. [3131]Licurgo dezia, que el perdon de los malos es estimulo y oca sion de que sean peores. A este proposito cuenta Biesio, [3132]que auiendo vn juez dado por libre a vno que auia cometido crimen capital, y este mismo delinquido segunda vez, el Rey de aquella prouincia en lugar de castigar al delinquente castigò al juez que injustamente le absoluio, porque por la re mission y perdon de aquel fue causador del segundo delito: bien co mo el Cirujano mal pla tico, que a la llaga peligrosa y mortal aplicò medicamentos suaues, con que se hizo fistula incurable. Arquimidas Filosofo alab#dole vno a Carilo, de que con to dos era piadoso, dixo (segun refiere Plutarco [3133]) Quien puede alabar al que es con los maluados y peruersos piadoso, porque la miscricordia con los facinorosos, es cruel dad con los virtuosos: y assi la mucha licencia de Sardanapalo consumio la sustancia de los Assyrios, no menos que la crueldad de Neron arrui nò la riqueza de los Ro manos: y como dixo Pla ton, y otros: [3134]y lo dize vn Decreto, [3135]El que dexa sin castigo al malo, es homicida del: y Fero, [3136]y san Chrisostomo, [3137]que el que todo lo dis simula, y no se duele de los agrauiados, ni se indigna contra los culpados, no se deue llamar piadoso, sino pusilanime y perezoso: y como dize Marcial [3138] Quien tendra credito de bueno con el que a nadie juzga por malo? assi que en tales casos, segun por autoridad di uina [3139]se dixo en el capitulo passado, es injusta la misericordia; la qual no lo serà en dissimular con los casos faciles, ni ser el juez facil en ellos, y donde no ay parte ni contraditor: [3140]y templar el **[465]** rigor siempre que alg# inconueniente grande no lo estorue: pero no haziendo c#posiciones sobre los delitos, que esto es prohibido, como lo trata bien Puteo, y lo dezimos en otra parte. [3141] Quando el juez huuie re de hazer castigo, sien talo primero en su coraçon, y duelale, porque no puede dexar de dar el cauterio de fuego, to mando exemplo del soberano Dios, supremo juez, que por Esaias [3142]da a entender, que precede el ay de la compassion al castigo de los malos: y esto mismo declara Christo nuestro Señor por san Lucas, [3143]q# primero llorò a Ierusalem, y a cabo de muchos años la castigò. Y junto con esto muestre el juez, que el castigo que haze, no nace de crueldad, ni ambicion, sino del zelo del bien publico que fuerça a ello: lo qual todo enseña la prud# cia, como adelante diremos. [3144] Por remate deste capitulo sepa el curioso Corregidor, que el oficio de verdugo entre los Hebreos, en tiempo de Moysen le vsaua qualquier del pue blo sin elecion de persona, como se lee en el Exodo. [3145]

SVMARIO DEL capitulo quarto.

GRan dificultad es acordar la seueridad con la mansedum bresiendo diuersas, nu. 1 . y. 9 .

Los negocios conuiene que se reglen por regla de plomo, que se encorua a las circunstancias, num. 2 .

El derecho positiuo porque se llama de cera, num. 3 .

Las llagas del Samaritano porque se curaron c#vino y con azeite, nu. 4 .

En el arca del tabernaculo porque es tauan juntas la vara y el Mana, num. 5 .

Los Godos sinificauan al juez por la aueja, que tiene miel y p#çoña, nu. 6 .

Que sinifican las dos varas que traen los Reyes de Francia, num. 7 .

Lo que dixeron los santos y los sabios de lameZ cla delrigor y de la piedad, nume. 8 .

C#cordia de las dichas calidades, nu. 9

Otra concordia del rigor y de la piedad por consideracion de las circunstancias, num. 10 .

La causa tiempla el rigor de la pena, y en quantas maneras se considera, nume. 11 .

La persona tambien se considera, y en quantas maneras, num 12 .

Y el lugar do se cometio el delito, nu. 13 .

Y el tiempo quando se cometio, nu. 14 .

Y la calidad como se cometio, num. 15 .

Y la cantidad en quanto se cometio, nu. 16 .

Y el sucesso que tuuo, num. 17 .

Los juezes inferiores tambien pueden y deuen considerar las circunstancias, num. 18 .

[466] *La consideracion de las circunstancias fund#se en razon, aunque no caen debaxo de arte, son arbitrarias al juez, mezclando el rigor y blandu ra, num. 19 .*

Pues mucha justicia, y mucha clemencia son estremos, guarde se la equidad que es el medio, num. 20.

COMO PODRA EL Corregidor con la Iusticia guardar juntamente Piedad. Cap. IIII.

SVauissima harmo **[sect. 1]** nia, aunque de muy dificil consonancia, dixo Plutarco, [3146]que era acordar la seueridad c# la mansedumbre: y Adriano [3147]dixo, que era vn compuesto no menos dificultoso que admirable: y Iuliano [3148]afirmò, que no era de mediano ingenio y virtud: y en el Euangelio [3149]se puso entre las bienauentur# ças, y Dios nuestro Señor, que es misericordioso y omnipotente, assi como conserua la misericordia en la justicia, assi conserua la justicia en la misericordia, [3150]pero a los h#bres muy arduo es de ajustar la vna con la otra: porq# ay hombres, tiempos, y negocios con quien se deue vsar de piedad: y por el contrario ay delitos que por su atrocidad requieren seuero castigo: y tambien parece cosa repugnante vn mis mo juez en vn mismo negocio, y con vna mis ma persona poder vsar de rigor, y de piedad, porque quando la ley en propios terminos c# prehende el hecho, y quadra al caso sucedido, no puede el juez sin causa en justicia, ni en conciencia, y aun sin pena de restitucion moderar la pena della: [3151]y t#bien que

piedad vsa el juez con el que haze matar: o con el que priua de la dignidad, o con el hijo que castiga por el delito de su padre? Por estas y otras dificultades les parecio a vna glossa, y a muchos Doctores, [3152] que la justicia y la misericordia eran diuersas: **[467]** pero es necessario que el Corregidor represen te dos personas contrarias, con dos atributos y epitetos que le quadran: es a saber, padre misericordioso, y juez justo: benigno Corregidor, y juez libre de toda passion: demanera que no ha de ser solamente piadoso, o solamente justiciero, porque si el natural del juez es tierno y piadoso, està ent#dido, que creciendo las insolencias de los malos, no aura hombre tan iniquo, que con la esperança del perd# no se haga peor, [3153] y que no se libre apoder de lagrimas y ruegos, q# es con que los mas crue les son vencidos; y que dando sin castigo, acabarse hia el Reyno: y si con demasiada seueridad fuesse riguroso, aca bar se hia presto el imperio, por no tener subditos en quien executar la justicia: y para bi# guardar esta mediania dixo el Filosofo [3154]al Rey que fuesse benigno para todos, y blando para ninguno, familiar con pocos, y justo para con todos; tardo en la ira, y prompto en la clemen cia; constante en lo aduerso, y en lo prospero recatado; benefico a todos, y nociuo a ninguno.

Y como quiera que todos los hechos de los hombres no se pueden medir por regla de hierro, la qual no puede torcer, segun dizen el Filosofo, [3155]y Egidio Ro mano, [3156]y esto por raz# de las circunstancias y de las mudanças que ay en los hechos, que son sin cuenta y sin medida, y por esso no las puede reglar ley recta è igual, que es como regla de hierro, que si#pre està derecha: y bien assi como no v#dra vna horma igual a todos los pies, sino son todos de vn mismo grossor, grandor, y largor, conuiene que se reglen los negocios por la regla Lesviana de plomo, **[sect. 2]** que se puede encoruar y aplicar a las circunstancias de las obras: y assi es necessario, que la ley se encorue y acomode, [3157]tal vez al rigor, y tal vez a la misericordia: **[sect. 3]** y por esto el derecho positiuo se llama derecho de cera, porque siendo la circunstancia di gnade piedad, el juez molifique y ablande su sentencia mas de lo que la ley manda: y por el contrario si la malicia de la culpa lo merece, la endurez ca con mas estrecha y rigurosa justicia, de lo que la ley positiua dispone, como lo exemplifica fray Alonso de Castro [3158] en el delito del menor, **[468]** o del viejo, o del que no tuuo dolo en cometelle, que se ha de minorar la pena, [3159]y en el que eausò mal exemplo, y qu# do ay frequencia de aquel delito, que se acreciente [3160]el rigor del castigo: y como la vna circ#stancia agraua el pecado, assi la otra le aliuia: y aunque parezca q# la misericordia no puede estar con el rigor de la ley positiua, la qual es tà siempre en igualdad y derecho, pero si estas dos cosas se hizieren segun las circunst#cias de las obras, muy bien pue den concurrir juntas. Y assi aquellas enuejecidas llagas de aquel hom bre que recogio el Samaritano, segun cu#ta san Lucas, [3161] **[sect. 4]** con vino se curaron y con azeite, para que el escoçor del vino las limpiasse, y la bl#dura del olio las fortaleciesse: y como el buen Medico con vn letuario restituye la salud a los enfermos, y la conforta tambien en los sanos; assi de la clemencia y de la justicia, y de la prudencia del Gouernador y juez, se haze vn gouierno templado, con que se cur# los vicios de la Republica, y se acrecient# las virtudes. En otro lugar de la Escritura [3162]se dize, **[sect. 5]** que en el arca del tabernaculo estauan j#tas la vara de Aaron, q# es elcastigo, y el Manà, que es la dulcedumbre: desta mezcla vsò en su gouierno el santo Moy sen, [3163]trayendo con la mi sericordia acompañada la seueridad: y esto es lo que dixo el Psalmista, [3164] y

lo refirio la ley de Partida [3165]para el buen gouierno del Reyno: **[sect. 6]** por lo qual los antiquissimos Godos, segun escriue Olao Magno, [3166] pintauan al juez en figu ra de la aueja, que tiene aguijon que ofende, y miel que adulçora. **[sect. 7]** Y este misterio tiene traer los Reyes de Francia por insignias Reales dos va ras, vna en la mano derecha, y en lo alto della vna flor de lirio a mane ra de cetro, que representa la clemencia, y otra vara en la mano izquierda, y en lo alto della figurada vna mano, que representa la justicia, segun lo refiere y considera Cassaneo [3167]a nuestro proposito.

Cerca desta vnion y mezcla de la **[sect. 8]** justicia y misericordia, dize san Gre-**[469]**gorio [3168]estas palabras, El rigor y la piedad, cada qual de por si no est# bi#, ha se de mezclar la blandura con la seueridad, y hazerse de ambas vn compuesto, porque segun el mismo Grego rio, [3169]ay algunos juezes tan rigurosos, que carecen de todo punto de la benignidad: y otros ay tan mansos, que oluid# la justicia: y por esso dixo Dauid [3170]a Dios, Tu vara, Señor, y tu baculo me han consolado, por que con la vara somos corregidos, y con el baculo sustentados: y adelante el mismo san Gregorio [3171]dize, que el juez recto ha de tener en vn mismo peso la justicia, y la misericordia, condenando con la justicia el pecado, y t#plando con la misericordia la pena, para que con peso fiel vnas cosas corrija, y otras perdone: y esto es lo que dixo el Profeta Micheas, [3172]hablando c# los juezes, Hazed justicia, y amad la misericordia: y lo que dixo el proemio de la Partida, [3173]*Castigue con piedad y reciedumbre*: y a esta mezcla aplicò Valerio Maximo [3174]el hecho del Rey Zeleuco, que referimos en el capitulo de la justicia, que deui# do hazer sacar los ojos a su hijo, conforme a la ley, por adultero, hizo que sacassen al hijo vn ojo, y a si propio el otro. Finalmente dize san Agustin, [3175]que en el juez han de concurrir misericordia y justicia, porque la misericordia sola dà seguridad de pecar, y la absoluta justicia ocasion de desesperar: y segun Prisciano, la equidad no difiere de la justicia, templada c# el dulçor de la misericordia. [3176]

Y la otra opinion que la glossa y Doctores [3177]tu uieron, diziendo, que el juez no puede cerca de vn negocio y vna persona misma vsar juntam# te de justicia y misericordia, se concuerda c# la referida de proximo, de que pueden y deuen andar juntas, con que el juez sea en el sent#ciar riguroso, **[sect. 9]** y con causa en el executar piadoso, o que el juez siempre ha de tener misericordia, aunque sea executando pena demuerte, ya que no **[470]** sea mitigando la pena, al omenos sea compungiendo se, y compadeciendose del que la padece: y tambien porque el juez vsa de misericordia c# el castigo, porque pone fin al pecado, y haze q# el malo no sea peor.

Y porque ésta c#pa **[sect. 10]** ñia y trauazon de la justicia y misericordia, c# siste en examinar las circunstancias de los negocios, discurramos breuemente por las reglas que para la noticia desto podra guardar el Corre gidor, y digo, que por las circ#stancias se regula y mide la pequeñez, o grandeza de las obras, y de las honras, y de los delitos, segun Aristoteles, [3178]y fray Alonso de Castro: [3179]y por las cosas que preceden, y que se siguen, se declara la ver dad dellos, y se alumbra el entendimiento para proueer; porque si en Mucio Sceuola alabamos el gran denuedo con que atrauessò el Real enemi go, para matar al Rey Porsena, mas engrande ceremos la hazaña de Iudic, que siendo muger passò por el exercito c# trario, y degollò al Rey Holofernes. Vituperamos en el Principe

Paris, que antepuso sus amores al bien de su patria, y mucho mas que robò a Helena sin auerla visto, pero mayor fuera su cul pa, si por mandado de la diosa Venus (como dize Vergilio) no se mouiera: y porque vamos con nuestras leyes y derechos, los Iurisconsultos Vlpiano, y Claudio Saturnino, [3180]y el Sabio Rey don Alonso, y los Doctores, [3181]pusier# siete consideraciones para discernir con prud#cia los delitos, e imponer en las sentencias las penas dellos; es a saber, la Causa, la Persona, el Lu gar, el Tiempo, la Calidad, la C#tidad, y el Sucesso: como lo considera el sa bio y prudente Medico para curar las enfermedades, segun Hipocrates: [3182]y destas siete causas y consideraciones se disputaua ante el pueblo Romano antiguamente sobre las multas y penas de los delitos, que los Tribunos de la plebe, por no poder ellos executarlas, le remitian, segun aduierten Budeo, Alciato, y otros: [3183]y para claridad de cada cosa pongamos exemplos.

LA CAVSA se c#sidera, qu#do **[sect. 11]** **[471]** vno por amistad socorrio al delinquente ami go, o por boluer por la Fê, matò al herege, o si el maestro, o el padre açotò al dicipulo, o al hi jo, pues serà correccion, y no injuria, o si el otro delinquio por desgracia, o por error, y no por malicia, que en tal caso no serà injusticia dexar le sin castigo, o con muy pequeño, porque siempre se deue considerar, no la obra, sino la inten cion; la qual distingue los delitos: [3184]y por ventura muchas vezes no es tan mala la intenci# como muestra la obra: [3185] y considere el juez la costumbre del reo en otras obras de virtud, y la emienda y paciencia. Tambien quando la prouança del delito està du dosa, se considera la causa que tuuo el acusado para cometerle, porque sino tenia alguna, o la que tenia era leue, no se ha de presumir que sin causa graue matò, o cometio delito muy atroz: pues segun Aristoteles y otros, [3186]todos los delitos se cometen por algun fin, o bien aparente, por necessidad, o por codicia, o por ira: y por esta razon librè vn cauallero acusado de vna muerte ante los Alcaldes desta Corte.

LA PERSONA, **[sect. 12]** aunque es controuerso si se ha de respetar en los juyzios, [3187]deue considerarse en dos maneras, [3188]vna respeto del q# ofende, y otra respeto del que es ofendido, si es esclauo, o libre, o noble, o plebeyo, o juez, o persona constituyda en dignidad, o vassallo con tra señor, o hijo contra padre, o si el reo fuesse pobre, para auerle de dar menor pena pecuniaria: lo qual todo c#siderò bien vna ley de la Partida: [3189]o si fuesse hombre rico, y hurtasse, que mereceria mas pena que el pobre: o si el delinquente era menor, en especial si el delito era de carne, [3190]en q# merecera menor castigo: o si era viejo: [3191]y por **[472]** otras consideraciones q# trae Pedro Gregorio. [3192]

EL LVGAR se c# **[sect. 13]** sidera, si el delito se cometiesse en la iglesia, o en la plaça, o en presencia de la justicia, o de mucha gente, o en fiesta publica, [3193]o en el palacio Real, o contra preso en qualquier carcel, la qual se llama lugar santo, y los presos estan so la proteccion Real, y qui# los ofende, comete crimen de lesa Magestad, [3194] aunque el preso estè c# denado a muerte, o sea en emigo publico: y assi vi ahorcar a vn moço, porque hirio a vno leuemente en la carcel desta Corte, aunque no murio de la herida. O si el delito se cometiesse en la casa de la justicia, o del amigo que se fiò del delinquente, o en presencia de personas venerables. Tambien se c#sidera el lugar del cuerpo donde se hizo la he rida, si fue en el rostro, en los ojos, en el braço, o en otro miembro noble y necessario para algun artificio, o por el c# trario en parte menos dañosa. [3195]

EL TIEMPO se **[sect. 14]** considera, [3196]si estaua borracho el delinquente, o si el delito se cometio al tiempo del culto diuino [3197]en el Iueues o Viernes santo, o de noche, [3198] o en escondido, porque el secreto y clandestinidad arguyen delito. [3199]T#bien se considera, que tanto tiempo a que se co metio el delito, por si el reo es muerto, [3200]o està prescripta la accion, o el delito oluidado, y el reo corregido, como dezimos en otra parte. [3201]Y a este proposito dizen Baldo y otros, [3202]refiriendo a Cino, que como el Medico considera los tiem pos para curar la enfermedad; assi el juez para juzgar los negocios de**[473]** ue considerarlos: y fue original de Platon; [3203]el qual tambien comparò el juez al piloto, porque estos no siempre ordenan vnas mismas cosas para la salud, y para la nauegacion, sino que con sideran las influencias de las estrellas, y la calidad de los vientos. Y segun vnos Decretos, [3204]la con sideraci# del tiempo, y del vrgente desseo de biuir, obliga a los juezes a dissimular, o diminuir los castigos: porque segun Ciceron, [3205]muchas vezes en vn tiempo es li cito, lo que seria torpe en otra ocasion, porque se han de pesar las culpas y el gouierno con el tiempo.

LA CALIDAD **[sect. 15]** se considera para el castigo de los delitos, [3206]c# tra la estulta opinion de los Estoicos, que hazian iguales todas las culpas y las penas, como lo aduierten Ciceron, y Horacio: [3207]y assi se agrau# por las circ#stancias las culpas, y las penas: como si fue delito de tray cion, o riña aleuosa, o en pelea, segun la dicha ley de Partida, [3208]q# dize: *Ca mayor pena merece el q# mata a traycion, &c.* o si el húrto fue escalando casa, o hiriendo, o salte#do caminos, ò si despues que matò al hombre, vsò de crueldad con el, por apetito de vengança, co mo hizo Marco Antonio, y Fuluia su muger con Ciceron, que despues de muerto le hizieron sacar la l#gua, y punçar la, y poner su cabeça en vna escarpia en la plaça de Roma, como elegantemente lo lamentaron Seuero Poeta, Dion, Apiano Alexandrino, y muchos otros: [3209]y Achi les con Hector, que hizo traer su cuerpo medio muerto arrastrando del cinto que Ayax le auia dado, por los muros y ambito de Troya: [3210]por que la forma y modo en que ay mas assistencia y rancor del reo, da muestra de mayor animo y codicia de delinquir. Y assi por las circ#stancias agrauantes, y ma yores grados de culpas, se pueden acrecentar las penas de las leyes, segun en otro capitulo se escriue, [3211]como t#bi# pueden en muchos casos diminuirse, segun Hipolito, y otros. [3212]

LA CANTIDAD se conside **[sect. 16]** ra, en que si vno tomò vna vaca, come tio húrto, y si hurtò cinco, cometio abigeato; o si hurtò vna vasquiña de pa ño, o vna de tela de oro: [3213]y tambien si **[474]** ha hurtado muchas vezes, [3214]o si en vn acto se geminan y concurren muchos delitos. [3215]

EL SVCESSO se **[sect. 17]** c#sidera, si quiso herir, o hurtar, y no tuuo efeto, [3216]o le tuuo mayor de lo que se pudo esperar: y la deprecacion del reo para diminuir su pena, demas de los dichos casos, podria admitirse si fuesse benemerito por otras ocasiones y seruicios, o se tuuiesse conce pto de su emi#da, y fues se vtil para algun gran bi# y seruicio, segun Quintiliano, Tiraquelo, y otros: [3217]puesto caso que regularmente en los de litos no ha lugar arrep# timi#to: [3218]pero esto suele limitarse en algunos casos que no han surtido

efeto. [3219]Cerca de la con sideracion de la inorancia para vsar de piedad, no me detengo, por ser materia difusa, y remitome a los autores. [3220]Y en fin dize la ley de Partida arriba citada [3221]estas palabras: *E despues que los juzgadores ouieren catado acuciosamente todas estas cosas sobredichas, pueden crecer, o menguar, otoller la pena, segun que entendieren que es guisado, e lo deuen fa zer.* **[sect. 18]** Y este poderio, a#que segun Quintiliano, y Budeo, [3222]es del Principe, o de los juezes superiores: de los quales es mas propia la t#plança del derecho; pero enti# do yo que milita t#bien en los inferiores, c#for m#dose con la voluntad y Epiq#ya del Legislador, juzg#do como el juzgá ra, consideradas las dichas circ#stancias, pero no para executar el excesso de la pena legal. **[sect. 19]** Y como quiera que todas las dichas consideraciones y circunstancias se fundan en razon, y segun los Filosofos no ca# debaxo de arte, por su grande variedad, y se dex# al arbitrio del prud#te juez, pueden muy bien para el juyzio dellas la misericor dia, y el rigor, y fortaleza estar juntas con la justicia. Y en resolucion, pues el s#mo rigor de justicia, y la mucha misericordia son estremos viciosos, vse el juez de equidad, que segun vn s#tido, [3223] es medio y temperamento virtuoso.

SVMARIO DEL capitulo quinto.

EL *Corregidor deue ser apacible, porque delsecreto y melancolico todos huyen, numero. 1 .*

[475] *El Rey don Iuan el Primero que le hizo no ser tan amado, como el Rey don Enrique su padre, nu. 2 .*

Moysen escusandose del cargo porser tartamudo, sinificò ser necessariala eloquenciaen el Gouernador, nu. 3 .

Lo mismo sinificaron Ciceron, y la ley de Partida, num. 4 .

El juez platicando con los Abogados ha de mostrar que sabe, num. 5 . y 8 .

El jueZ deue suplir las faltas de los Abogados en el derecho, num. 6 .

Los Pitagoricos, y Atenienses, enseñauan el callar, num. 7 .

Comose entiende que eljuez sienta vno, y muestre otro, num. 9 .

La astucia, simulacion, e hipocresia, son reprouadas, num. 10 .

Si c#uiene que el jueZ dispute las dudas con los Abogados, nu. U. 50 . y. 51 .

La verdad contradicha auerigua se mejor, num. 12 .

Como þa los pleitos remitidos solian en las Ch#cillerias entrar Abogados. 13 .

No se deue tener por caso de menos va ler sinificar la duda para salir della, num. 14 . y. 15 .

Muy import#te es el secreto en lo diuino, y en lo humano, num. 16 .

En las cosas naturales tambien se con siderò el secreto, num. 17 .

La Yglesia encargò el secreto de las confessiones, y de algunos libros a algunas personas, num. 18 .

Quanto se encarga el secreto de los Ayuntamientos, num. 19 . y 21 .

Del vassallo que reuela el secreto de su señor, num. 20 .

Quanto los Romanos guardauan el se creto de sus consejos y senados, nu. 22 .

Los Areopagitas hazian senado de noche por el secreto, num. 23 .

A los Pesquisidores se encarga el secreto, num. 24 .

Del Abogado que reuela elsecreto, y si puede ser testigo contra, o enfauor de su parte, num 25 .

Del testigo que reuela su dicho, nu. 26 .

Del escriuano que reuela el secreto, n. 27 .

De los explor adores que reuelan los secretos a los enemigos, nu. 28 .

De los que abren las cartas del Rey, n. 29 .

Delos que abren cartas de particulares. 30 .

Del que abre processo cerrado, nu. 31 .

Del que reuela el secreto del Rey, nu. 32 .

Recomendacion del secreto, num. 33 .

Vse el Corregidor de dissimulacion, que es vtil para gouernar, num. 34 .

No reuele su pecho, moui#dose por lagrimas o importunaciones, nu. 35 .

Ni por lo que dizen las partes sin informacion, o sin citar la parte, pues la citacion es de derecho diuino y natural, num. 36 .

No deue descubrir el juez la cautela que conoce en los litigantes, hasta q# ayasentenciado, num. 37 .

Ni lo que le mouio a desterrar la muger casada, o al esc#daloso, nu. 38 . y 43 .

Si en casos graues y secretos conu#dra **[476]** *que el juez por su mano y sin escriuano haga elprocesso, nu 39 .*

Tambien deue el Corregidor encubrir la injuria liuiana, que las partes por h#ra no quieren que se publique, nu. 40 .

Guarde el Corregidor el secreto del Cabildo, y del Rey, num. 41 .

Calle el Corregidor las burlas y flaquezas domesticas y humanas, nu. 42 .

Deue el Corregidor callar lo que podria resultar en injuria de los subdi tos extrajudicialmente, nu. 44 .

Calle el Corregidor lo que piensa proueer y sentenciar, num. 45 .

No manifieste las prouanças antes de tiempo, num. 46 .

Calle el Corregidor lo que no supiere bien hablar, num. 47 .

Muchos juezes callan con los Abogados, porque no se eche de ver que son imperitos, num. 48 .

Callen los Corregidores de capa y espa da en las disputas y contiendas de leyes y Teologia, y otras que inoran, nu. 49 .

En defender sus sentencias, y su honor, y su Republica, y su Rey, y su Fê, c# los Abogados y personas de ciencia, no deue callar el Corregidor, nu. 50 .

El disputar los juezes con los Abogados ha de ser con grauedad y mode racion, y no por ostentacion, nu. 51 .

A los litigantes que conociere eljuez q# no traen verdad, no los engañe con palabras seguras, y esperanças de buen sucesso, num. 52 .

Que es mejor que el Corregidor sea secre to y recto, que afable y parlero, nu. 53 .

Con sus oficiales no guarde secreto el Corregidor, num. 54 .

Quando el juyzio y sentencia que dio el juez, fuere escandaloso, bien es pu blicar algunos motiuos del, nu. 55 .

No consi#ta informaciones superfluas, donde no se tiene duda, nu. 56 .

No reuele todo aquello de que se pueda notar que es el Corregidor inorante, o parlero, o incauto, o nouelero, o murmurador, num. 57 .

Como deuen dezir los Abogados y testigos sus dichos en los delitos ocultos, num. 58 .

Que sin informacion no pregunte el juez al delinquente, ni en otros ca sos indeuidos, num. 59 .

Del secreto y hechos heroycos celebrados por historias, num. 60 .

COMOSE DEVEENtender la ley de Partida, que dize, que el Corregidor sea secreto con las partes. Capitulo V.

MVCHAS vezes leyendo de pásso, y otras de proposito, vna ley de Partida, que tiene por c#cord#te otra del Iurisconsulto Calistrato, [3224]me moui a dudar en el ent#dimiento della con muchas ocasio-**[477]**nes de duda: y es cierto que a los Doctores Iuristas parecieron estas materias tan desiertas, que no mojaron la pluma para darnos dotrina en ellas: y a mi parecer, y creo que al de todos los que tuuieron y tienen oficios de juzgados, no es de menos importancia entenderse este p#to, para saber bien gouernar, que los otros su perfluam#te repetidos. **[sect. 1]** La razon de dudar so me ofrecio, porque el juez deue ser vrbano y apacible a los subditos, y el que es callado y secreto, es reputado por aspero, mel#colico, y dessabrido, de que toman descontento los subditos, para huir de pedir justicia ante los tales. Ciceron [3225]dixo, que el juez ha de tener constancia y grauedad, que resista no solamente a la familiaridad, sino tambien a la sospecha: pero junto con esto ha de tener facilidad en oyr, y diligencia en satisfazer y disputar. **[sect. 2]** Dize en este proposito la Coronica del Rey don Iuan el Primero, [3226]que este excelente Rey, no fue tan amado de sus vassallos, como lo fue el Rey don Enri que su padre, porque era hombre callado y tardo en hablar, y no tan con uersable, ni de tantos cumplimientos humanos, como lo auia sido el dicho Rey don Enrique: y a causa desto le sucedieron

algunas desgracias, como se lee en su vida. **[sect. 3]** Moysen, [3227]caudillo del pueblo Iudaico, para escusarse del car go, ponia por inconueniente ser tartamudo, o gago, y no poder hablar tan disserta y suauemente, como a el le pa recia que se requeria. **[sect. 4]** Ciceron maestro de la eloquencia, por quien dezia san Agustin en su Ciudad diuina, que fue maestro y disserto artifice de regir Re publica, todo el fundamento deste artificio puso en saber bien persuadir con su eloquencia el intento de sus motiuos. Y dize tambien el Rey don Alonso en vna ley de Partida, [3228]de que arriba tratamos, [3229]*Que los juezes deuen ser bien razonados para saber mostrar las razones ante ellos quando ouieren de dar los juyzios.* No era pequeño el don que Salomon tuuo para el contentamiento de sus vassallos, assi en la sabiduria para discernir lo justo de lo no tal, como en la eloquencia para dar a entender las causas de sus juyzios.

Iten me mouio otra ocasion no **[sect. 5]** menos a dudar en lo que dicho es, y fue la dotrina del Iurisconsulto Vlpiano, [3230]que afirma, que el buen Corregidor en las causas contenciosas, platicando con los Abogados, no le conuiene tener tanta dissimulacion y silencio, que sea menospreciado dellos, o por mejor dezir, que sea notado por necio, porque el hombre que es tenido por docto, si conuersa con hombres doctos, y no dà señal de su dotrina, indignamente serà **[478]** juzgado por sabio, como dize Iuuenal: [3231] **[sect. 6]** y tambien porque el juez ha de suplir las faltas de los Abogados en lo que es derecho, [3232]alomenos al tiempo del sentenciar. **[sect. 7]** Vaya fuera desto la opinion de los Pitagoricos, y la costumbre de los Atenienses, y todas las otras dotrinas que se encaminaron y escriuieron para refrenar lenguas parleras, porque en el dicipulo parece bien el aprender callando: con firmalo el Apostol [3233]que dize, Queremos que la muger aprenda callando, pero el maestro queremos que enseñe hablando. **[sect. 8]** Ninguno niega, y todos afirman, que el mercader que va a la feria a vender, ha de mostrar su mercaderia, porque de otra manera escusado seria ir a la feria a dezir que es mercader, sino compra, ni vende, ni muestra lo que trae: pues assi el Letrado que va a escuelas a leer, y calla, o a la Chancilleria, y no habla, o a los pueblos a juzgar, y tiene en secreto su saber, éste ni yo le tengo por sabio, ni al guno se atreuerà a juzgarle por Letrado: pues considerese como querrà ser juzgado el subdito por hombre, que ni aprendio saber, ni sabe hablar.

Demas de lo dicho te **[sect. 9]** nia por caso de duda de zir las dichas leyes, [3234]q# en el aspecto mostrasse otra cosa el juez de lo q# interiormente sintiesse, en lo qual parece permitir vna manera de engaño y astucia, que son vi cios opositos a prudencia, è indecentes a la ver dad y pureza del buen varon, qual es llamado el juez, como atras queda dicho: **[sect. 10]** [3235]siendo assi verdad, que toda especie de simulacion, e hipocresia, es condenada y re#uada, como muy bien lo prueua contra Machiauelo el padre Pe dro de Ribadeneyra de la Compañia de Iesus: [3236] porque es rezio caso pa ra vn hombre vergonçoso tomar oficio, en el qual para cumplir con todos, ha de mostrar el rostro de fuera c#trario a lo que siente dentro: y no solamente es esto odioso a los hombres, pero dello dize S. Pablo, [3237] La prudencia de la carne es enemiga de Dios: y en este proposito dixo Platon, [3238]que la ciencia que està apartada de la justicia, no se deue llamar sabiduria, sino malicia, y cauilacion: y desta segun Santiago, [3239]vsa el demonio para engañar los hombres, quando di xo; Esta sabiduria no es del cielo, sino terrena,

animal, diabolica: y lo que dize el Ecclesiastico, [3240] Ay algunos que se humillan con astucia, y lo interior destos està lleno de **[479]** engaño: y assi Acursio [3241]se marauillò de la dicha malicia, que el dicho Iurisc#sulto Calistrato enseñò, que los juezes sientan vna cosa en su coraçon, y muestr# otra en el sem blante, lo qual dize que sa b# hazer muy bien los Bolonienses, y aun a mi parecer otros muchos.

Finalmente aum#ta **[sect. 11]** ua el dudar, la mayor duda que oy dia hazeto dos los negocios dudosos, la qual consiste en no declarar el juez los pun tos en que duda de la justicia de las partes, para que sea informado dello, que si assi se hiziesse, muchas informaciones inutiles y superfluas se escusari#, y los dineros que por ellas se dan no se gastarian, y las causas seri# mas alumbradas, y las c#ciencias quedarian mas satisfechas, y el derecho de las partes sin agrauio: **[sect. 12]** porque la verdad examinada y dis cutida sale mejor a luz, como se dize de Herenio Modestino Iurisconsulto, [3242]que notando y disputando determinò perfetissimam#te muchas cosas. Aulo Gelio [3243]atinando al inconueniente que resultaua de guardar el juez el dicho secreto, sintio la misma duda, y afirmose en dezir, que era mayor vtili dad reuelar el juez el ca so en que duda a la parte para informarse de su justicia, que daño en ha zer lo contrario, ora pro uiniesse dello recusar al juez, o tenerle en menos, o rezelar del alguna parcialidad, o aficion, pues es mas solida verdad en recta razon lo primero que lo segundo, porque la honra y autoridad p#derosa, no emà na en los juezes tanto del secreto, y de ser cerrados en su parecer, quanto de la virtud mo ral fundada en la ley Eu#gelica: dezir pues Au lo Gelio, aunque no Iurisc#sulto, que se diesse a entender el juez enlas causas que pertenecen a justicia distributiua, quando dudasse, no es otra cosa, sino dezir que le alumbren el blanco para encaminar la vira. Desta misma opinion y parecer fueron Herodoto, [3244]Isocrates, [3245]y Ciceron: [3246]entendido està y por muy cierto se tiene que haziendo lo que en si es el buen juez, y teni#do sana int#cion, suple **[480]** Dios por su bondad, en lo que falta, y fauorece su buen zelo, pero no haze el juez lo que es en si, quando en caso de duda no procura salir della.

Por solo el dicho temor ordenaron **[sect. 13]** los Principes y Reyes passados, y establecieron los Reyes Catolicos, [3247]por orden judicial dada a sus Audiencias, que en los casos de duda, quando se remitiess# las causas por la diuersidad de los votos de Oydores y Alcaldes, que estan en las audiencias Reales, me tiessen abogados con quien se c#sultassen las tales causas, **[sect. 14]** y tiene el Corregidor, ò su Teniente por caso de menos valer dar se a entender en su duda, para ser suelto della, no se yo por cierto qui# va con conciencia segu ra à determinar y hazer cierto lo que era dudoso en la salida y fin de los pleitos con entera du da dellos: pareceme que es ciego el que ha de juzgar el negocio, pues lo duda, y ciega la causa de duda, y todo ello irà a parar al hoyo de perdicion.

Pareceles a algunos **[sect. 15]** juezes que decaen de su reputacion, si se entiende dellos que tienen du da: y otros tienen por in conueniente que sepan las partes, que el juez no està entero en la justicia, porque sospecha q# lo recusaran: otros tienen escrupulo de que si dizen que dudan, que las partes los t#dran por afi cionados, y por esto no se quieren dar a entender: y como todos estos inconuenientes no se# tan de sustancia, quanto lo es acertar, deuese esto preponer a todo lo demas, pues la verdad es el propio objeto del entendimiento.

Bien serà, pues auemos dicho las causas de dudar, y los inconuenientes que podrian resultar de la razon y efeto de la dicha ley de Partida, di gamos tras ello las causas de

decidir, y vtilidades que prouienen dellas, para que por c#clusion saquemos el verda dero entendimiento de la ley. **[sect. 16]** Quan import#te sea el secreto en to das las cosas del vniuer so, desde lo diuino hasta lo humano, reuelado està por ley de Dios, [3248]y notorio por ley de hombres. Las obras de Trini dad, que dizen los Teologos *ad intra*, los juyzios de Dios que dizen los Profetas, [3249]las grandezas de su poder, que dizen los Apostoles, [3250] **[481]** el secreto del Verbo encarnado, que nos mostraua san Iuan con el dedo: con quanto cuydado san Pablo [3251]guardò los secretos que le fueron comunicados en el tercero cielo? quantos sellos hallò san Iuan [3252]que tenia el libro de los secretos, que solo el cordero Christo pudo declarar? quan importante fue el secreto del dia del juyzio? y todo ello aun humanamente hablando parece, y es assi, que conuiene a la Magestad suprema: porque si se sufriera rastrear lo inuisible por lo visible, [3253] conocemos y entendemos, quan grande es la autoridad que dà a los juyzios y motiuos de la gouernacion el secreto, porque si todos comunicassen las causas que mouieron al Principe, para proueer, para juzgar, para perdonar, para castigar, y sobre todo para pedir, o para dar, no faltarian juyzios particulares, que se escandalizassen, o reprouassen, o condenassen aquellos motiuos de que resulta el menosprecio y odio.

Este secreto aun se considerò en **[sect. 17]** las cosas naturales, que no se dexaron comunicar en sus virtudes con tanta vulgaridad como quisieramos: y verdaderamente de lo Matematico ninguno ay tan docto que no ignore harta parte mas que lo que sabe, en respeto de lo que se puede saber. Pues en virtudes de aguas, yeruas, piedras, y metales, sino fueron tres que alcançaron la Magia buena, que fueron Adam, y Noe, y Salomon, y esto por don de gracia, no huuo otros que llegassen a ellos. Pregúnto yo a Aristoteles, Principe de los naturales, y a Galeno, y a Auicena, y a todo el esquadron de la Fisica, si supieron todo el secreto de las dichas virtudes? y respondenme todos que no: y aunque Plinio se jata mas dello que los otros, y Alberto Magno, y otros, que afirman cosas de que no tenemos experiencia, inoraron mas que alcançaron: y conuino que todo ello fuesse assi secreto, porque los hombres no se ensoberueciessen ni desvaneciessen, y porque reconociessen a Dios, que es summa sabiduria, y verdadero medico, y remediador de los necessitados.

Ora pues, dexado todo esto a vna parte, tratemos de nuestro intento principal, y sepamos si los Iurisconsultos tuuieron el secreto por cosa importante para la gouernacion de la Republica, y determinacion de las causas contenciosas. **[sect. 18]** La Yglesia encargò tanto el secreto de las confessiones, [3254]que por ninguna via, ni causa permitio que se reuelassen sin consentimiento del penitente: y aun tambien quiere que algunos libros y dotrinas sean secretos à algunas personas, o por dificulto sos de alta sabiduria, o por apocrifos, o por escandalosos, o sospechosos de heregia.

[482] Tiene en tanto el no infamar al proximo, que en ninguna manera permite correccion, o castigo publico, quando la confession es priuada, y el pecado es secreto, a imitacion del buen Iesus, que por no infamar a Iudas, nunca quiso descubrir que era pecador, a suplicacion de los otros onze Apostoles. [3255]

En derecho se casti **[sect. 19]** ga la reuelacion del secreto en muchos casos. Dize Baldo, [3256]ponderando los estatutos de Lombardia, que hablan sobre el secreto del Rey, que si los ancianos de la ciudad, q# oy llamamos Regidores, juraron de guardar el secreto conuiniente a la ciudad, y despues reuelaron algo del, demas de ser perjuros e infames,

[3257]incurrieron en pena de priuaci# de sus oficios, y meritamente, porque si su oficio tiene por sello el callar, y vsa mal del, no es indignamente priuado. San Antonino de Florencia, y otros, [3258]dizen, que los tales Regidores causan es candalo, y muy grandes males por las dichas reuelaciones, y que cometen prodicion y falsedad, y aun tambien los que les preguntan los tales secretos: y este vicio se frequenta mucho en los Ayuntamientos el dia de oy, sin que se ponga remedio en ello, aunque lo reprehendi muchas vezes en algunas ciudades, visto que apenas se auia salidodel consistorio, quando ya se sabian en la plaça los acuerdos del: y lo mismo hállo aora reprehendido por fray Marco Antonio de Camos en su Microcosmia, [3259]culpando en parte a los escriuanos de ser faciles en declararse, como quiera que no es de solos ellos la culpa y vicio, sino de algunos de los capitulares, que consideran mal la fidelidad que en esto quebrantan, de mas de pecar en no callar, y que de tal calidad podria ser el negocio, que se cometeria traycion en descubrirle, y pecado mortal, y con obligacion de satisfazer los daños que dello prouinieren. **[sect. 20]** La ley Imperial [3260]dize, que el vassallo que reuelare el secreto del señor, pierda por ello el feudo que tenia del, si la manifestacion fue dañosa: y lo que dizen Cepola, y otros, [3261] **[sect. 21]** que por la reuelacion del secreto de su ciudad, o de su juez, se comete prodicion y falsedad, segun fue determinado en la ciudad de Padua por consejo de Iacobo de Arena, se entiende, quando de la tal reuelacion resultasse notable daño al Rey, o a la patria: y dize Paris de Puteo, [3262]q# cometen delito los del Consejo del **[483]** Rey, que juraron de guardar secreto, en reuelarlo: y no assi como quiera, sino delito contra la magestad Real en primer grado, quando de la tal manifestacion resultasse algun odio y enemistad entre el Rey y sus amigos. La ley de Partida [3263]dize, *Que los consejeros del Rey, que reuelan su poridad, cometen traycion*: y esto, segun Andres de Isernia, [3264]a#que no se le encargue el secreto: y en este p#to dize la ley de la Recopilacion, [3265]*Que juren los del Consejo guardar el secreto de los votos y deliberaciones del Consejo, y padezca la pena que el Rey le diere*: lo qual encarece mucho el Obispo Osorio, y otros. [3266]A este proposito dize Nicolao Boerio, [3267]que ninguna cosa importa mas en los Reynos, que guar dar los estatutos de L# bardia, que hablan sobre el secreto de los acuerdos, porque de la manifestaci# dellos pro uiene que los delinqu#tes son auisados, y las leyes defraudadas, y los acuerdos de los Principes estoruados, y sus enemigos apercebidos, y sus amigos indignados. A esto alude lo que dize Seneca, que el consejero ha de hablar mucho consigo, y poco con otros, porque hablando mucho con otros, corre peligro de descubrir el secreto; porque cierto, saber lo que se consulta y lo que se determina, echa a perder todos los negocios publicos y particulares, como escriue Iuan Gerson [3268]al Rey de Francia que sucedia en su tiempo, porque algunos criados del Rey de baxa suerte, publicauan todo lo que en las consultas se determinaua. Lo mismo acaecio a don Entique Rey de Portugal, que porque no ohia bien, le hablauan alto, y todo lo que dezian se sabia. La Señoria de Venecia tiene en sus consultas gran secreto, con que manificamente ha aumentado y sustentado su estado: [3269]y vna de las causas de llo es, porque no admite los plebeyos a las consultas: lo qual encarece el insigne Bartolome Filipe en su tratado del Consejo. [3270]

Valerio Maximo **[sect. 22]** [3271]alaba mucho a los Romanos, y dize, que fue muy alto el consistorio de los consejos dellos, que quando entrauan en el, desamparauan el amor que tenian a si mismos por el amor de la comunidad: y assi lo que alli librauan, era tan callado, como si no lo supiera ninguno: y en algunas ocasiones vsaua el Senado para mas secreto (segun refiere Iulio Capitolino, y otros [3272]) encerrarse, y **[484]** hazer ellos losoficiosde escriuanos, y de otros ministros manuales, no querian que el silencio, (que es l#gua firme, estable, sutil, y noble, del qual a los Reyes, y a las comunidades resulta, guard#dole, grandes beneficios, y es parte para el acertamiento de las facciones) fuesse profanado, aui#dose de tener como cosa en si sagrada. Y en otra parte dize el mismo Valerio, [3273]q# ésta fue vna delas causas por que los Romanos engrandecieron su imperio: y deste secreto de los Ro manos pone Vegecio [3274] vn exemplo, en que alaba mucho a Cecilio Metelo, que quando le pre guntar# que auia librado en el Consejo, o que auian de hazer otro dia, respondio, que si el supiesse que su camisa sabia el consejo, que se la desnudaria y echaria en el fuego: y el mismo dicho refieren Valerio, y Plutarco: [3275] **[sect. 23]** y de los Areopagitas, consejeros de los Atenienses, se dize, [3276]q# era adagio entre los Griegos, Mas callado que Areopagita: y q# se juntauan de noche en el templo del dios Marte a tratar los negocios graues, para que no solamente sus personas, pero lo que tratassen fuesse mas oculto y secreto: y tambien por no ver, ni respetar las personas q# auian de ser juzgadas, si no solas las causas: del qual Senado celebre, y de su gran integridad se podra leer a S. Agustin, Budeo, y otros. [3277]El Rey don Alonso en vna ley de Partida, [3278] **[sect. 24]** hablando de los Pesquisidores dize estas palabras, *E non deuen apercebir a ninguno que se guarde de las cosas q# ent#dieren de la pesquisa, de que le podria nacer daño.*

De los Abogados di **[sect. 25]** zen Hostiense, y otros, [3279] que el que reuela el secreto de su parte, es aui do por infame, falso, y preuaricador, excepto en caso de traycion y he regia: en lo qual por do trina de santo Tomas [3280] se puede descubrir: y si en la causa ciuil, o en la criminal le presentasse por testigo la parte contraria, o le examinasse el juez de oficio, no està obligado, aunque le tomen juramento, a reuelar el secreto de su parte, que le fue comunicado como à Abogado y consultor, pero lo que el supiere, no por **[485]** razon del oficio de Abogado, o de auer sido consultado sobre ello, obligado està con juramento a manifestarlo, se gun la comun resolucion de Nauarro, y otros: [3281]mas por su clientulo y parte no puede el abogado testificar, saluo si el contrario le presentasse por testigo. [3282]

En lo que toca alos testigos, Paulo **[sect. 26]** Iurisconsulto, [3283]afirma que el testigo q# reuelare su dicho, deue ser castigado con pena de falsario, quando le es encargado el secreto, y lo descubre, especialmente a la parte contraria.

El Rey don Al#so el Sabio en sus le **[sect. 27]** yes de Partida, [3284]tratando quales deu# ser los escriuanos del Rey, dize, *q# sean secretos, y que ayan buen en tendimiento, y sean leales, y sepan escriuir y leer, y no sean codicio sos: y quando ta les fueren, deuelos el Rey mucho amar, y fiarse mucho dellos: y quando contra esto hizieren, reuelando la poridad que les mandassen guardar, o diessen las cartas a otros que las escriuiessen, porque fuesse descubierto el secreto, o hiziessen falsedades en su oficio a sabiendas, harian traycion conocida, porque deuen perder los cuerpos y quanto ouieren: ca segun*

dixeron los sabios, tal es el que dize su poridad a otro, como si le diesse su coraçon en su poder, [3285]*y en su guarda, y el que gela mestu ra, haze tan gran yerro co mo si gelo vendiesse, o enagenasse en lugar donde n#ca lo pudiesse auer: y porende el que esto haze al señor, mere ce la pena sobredicha, &c.* Y por la obligacion que tienen de guardar secre to, se llaman secretarios, y qualquier escriuano q# reuela los autos y prouanças antes de tiempo, comete falsedad, y deue ser condenado por injuria, y en el interesse dela parte. [3286]Encarecer t#to la ley el secreto, no carece de misterio, ni es cosa tan dificultosa, que se dexe de comprehender por todos. Lo qual da bien a entender el Ecclesiastico [3287]en quatro palabras, diziendo, que el varon prudente guia por secretas vias sus negocios, y esconde las resoluciones que haze en su consejo.

El Consulto Arrio **[sect. 28]** [3288] dize, que los adalides, o los exploradores, que descubren los secretos a los enemigos, son auidos por traydores, y deuen ser priuados de la honra de la milicia, y atormentados, y tenidos, y reputados por enemigos publicos, y deuen morir co mo traydores.

[486] Y los que abren las car **[sect. 29]** tas del Rey, cometen falsedad, o traycion, si las muestran a los aduersarios: y si dello se sigue al Rey menor daño, es arbitraria la pena, segun la calidad de la persona y el caso, por la dotrina singular de Andres de Y sernia, [3289]y otros. **[sect. 30]** Y los que abren cartas de particulares, manifest#do las, como dicho es, de mas de pecar, cometen assi mismo falsedad, y no las manifestando, es la pena tambien arbitra ria, segun la resolucion del Doctor Nauarro, y otros. [3290]

Y assi mismo el que **[sect. 31]** abre el processo cerrado, quando se lleua ante el superior, o a sentenciar, o se trae del Assessor, pierde la causa, seg# Angelo, que llama ésta comun opinion: [3291]y segun otros, [3292]no està esto determinado en derecho, y es arbitrario; en cuya disputa y determi nacion no me det#go, por no ser de mi institu to: otros muchos lugares ay en derecho, donde diuersamente se impuso pena contra los q# reuelaron los secretos, segun la razon de la ofensa, o del daño que dello resulta, porque ninguna cosa ay contradicha, ni desviada, ni mal lograda, que no venga de parte de reuelar el hombre el secreto, como es reuelar los secretos del Principe, los secretos de su consejo, los secretosde sus justicias, los secretos de las ciudades y sus cabildos, los secretos de los juezes, los secretos de los señores, los secretos de los Abogados, los secretos de los testigos: y finalmente los secretos de los amigos, y sobre todo los secretos domesticos.

Dize Dios en Tobias **[sect. 32]** [3293]por el Angel Rafael, que es bien guardar el secreto del Rey, y que es honroso reuelar las obras, y marauillas de Dios: dezir pues Tobias que se guarde el secreto del Rey, y se publiquen las marauillas de Dios, quiere dar a entender, que los acuerdos se guarden en secreto, y los efetos y execucion dellos se manifiesten en publico; que el secreto del Rey no es otra cosa sino el coraçon del Rey, el qual està en la mano de Dios, y hasta que Dios le mueua con la obra de q# ha de ser seruido y alabado, no es razon que nadie le descubra, y que qu#do se manifestare, sea para loor de Dios, cuya es la buena obra: y segun vn sentido, esta era la luz que alumbraua en las tinieblas, [3294]la buena y santa obra q# **[487]** se fragua para seruira Dios, la qual està en la obscuridad del secreto de los consultores. **[sect. 33]** Ponderese mucho qu# to importa este secreto para la honra diuina, para el prouecho del Rey, pa ra el bien de la Republica, y para la buena gouernacion de los pueblos, y corrija se el gran desorden que ay en hazer lo contrario, por

respetar personas, por ganar amigos, por hazer por deudos, y por interesses particulares, o sobre todo por vicio de lenguas parleras, las quales quando les falta que dezir de las vidas agenas, dizen de las suyas, [3295] y quando se les acaba lo publico, entr# por lo secreto, y aun no perdonan lo que se deue guardar en confession. Y cierto el saber callar es muy dificultoso, y saber los secretos muy peligroso. Y assi cuenta Plutarco, [3296]q# auiendo el Rey Lisimaco ofrecido a Filipides, Poeta, que le pidiesse lo que quisiesse, que se lo daria: le respondio, Dame lo que quisieres, como no sea secreto: y assi conclùyo, que de estar tan aduertidos los Teologos, y tan cautos los Iuristas, y tan recatados los naturales, en no descubrir lo oculto: y por estar tan descuydados los Corregidores y Gouernadores de los pueblos en no guardar secre to ninguno, demas de auerlo jurado, no nos marauillemos que la ley, [3297]de cuyo entendimiento tratamos, encarezca tanto el secreto como vemos: y para inteligencia della saque el buen Corregidor las conclusiones siguientes, con que se responde y satisfaze a las razones de dudar y decidir arriba referidas.

La primera serà, que vse el Corregi **[sect. 34]** dor de la dissimulacion; la qual vale mucho para gouernar, segun la opinion de Ludouico XI. Rey de Francia: y Tibe rio Cesar de ninguna cosa mas se preciaua q# de la arte del dissimular, en la qual era excelente: y llama se dissimulacion, el mostrar y dar a entender que yo no se ni me curo de lo que vos sabeis, o estimais, y fingir de hazer vna cosa por otra: y porque la ira es muy c#traria a la dissimulacion, conuiene q# el Gouernador se repor te y modere en ella: de manera que en palabras, o en otras señales no muestre su animo, o afecto, ni haga amenazas de ca stigo, quando dello pudiere resultar alguna p#uencion de los que le han de padecer, porque mu chas vezes las amenazas son armas del amenazado.

Tambien aduertira el **[sect. 35]** Corregidor de no inclinarse a las lagrimas, [3298]è importunaciones de al gunas personas que vienen por falsedad a le en gañar, porque muchas cosas otorgamos a vn importuno, [3299]que no las **[488]** concederiamos a vn h# bre t#plado: y esto pertenece tambien al Presidente del Consejo, qu# do se le agrauian de los juezes, que no lo crea fa cilmente, por las cautelas y passion con que esto suele hazerse, como en otra parte se dize.

Tampoco se ha de mo **[sect. 36]** uer el Corregidor a dar credito a las partes, en quanto juez, sin que preceda bastante informacion, como diremos en otro capitulo: [3300]y no pro uea ni condene sin oyr el cargo y descargo de ambas partes, porque iniquidad seria condenar en juyzio de Gouernador, y aun de hombre particular, al ausente, sin le llamar y oyr, atento que la citacion, y audi# cia, y aueriguacion de la verdad, es la primera parte del juyzio, y es de derecho diuino y natural, [3301]como lo da a ent# der la Escritura, donde dize que llamò Dios a Ad# [3302]despues de la tr#s gression del precepto: y tambien preguntò a Cain por su hermano Abel: y diziendo que decenderia a ver los males de So doma y Gomorra: y hizo assi mismo auerigua cion por Iosue del hurto de Acham: [3303]y lo que se cuenta en los actos de los Apostoles, [3304]que el Visorrey Festo dixo sobre la prision de san Pablo, No es costumbre de los Romanos condenar a algun hombre, sin que parezca el que le acusa en su presencia, y se le dè lugar para su descargo y defensa: y lo que dixo Christo nuestro Señor al mayordomo por san Lucas, [3305]Que es esto que me han dicho de ti? da cuenta de tu mayordomia: y se nota por Guillermo Robilio, [3306]q# Dauid, aunque santo, priuò de sus possessiones aceleradamente a Mifiboseph, por sola la relaci# que le

hizieron, como se lee en el libro de los Reyes. [3307]Traya pues si#pre el Corregidor en la memoria los dichos lu-**[489]**gares de la escritura sagrada: y considere, que el Emperador Alexandro Magno, aunque Gentil, respondio a vno que le instaua mucho que castigasse a su contrario q# acusaua, que por esso te nia dos orejas, vna para los presentes, y otra para los ausentes: de tal manera que dizen Especulador, y otros, [3308]que aun el demonio si litigasse, deue ser oydo: pero con causa bien puede el Rey dispensar en que no aya citacion, y se pro ceda sin ella, segun vna glossa comunmente recebida, [3309]mayormente en aquellas cosas y actos q# puede hazer contra voluntad de alguno, no ha menester citarle, [3310]como refiere Seneca, [3311]q# mandò el Rey Creon de sterrar a Medea, como a notoriamente mala, y ella le dixo, Qualquiera que manda alguna cosa sin oyr la parte, aunque lo que manda se a justo, el en lo mandar es injusto: y fuera de los casos especiales no puede el Principe condenar sin oyr la parte. [3312]

Item deue encubrir **[sect. 37]** el buen Corregidor la maldad que las partes traen para torcer su negocio, hasta que juzgue la causa, **[sect. 38]** y deue encubrir tambien la causa y razon que le mouio para sentenciar, quando de lla pudiesse resultar des honra de tercero, como seria contra mugeres casadas, quando accessoriamente viniesse a parar en su perjuyzio: de lo qual tratamos en otro lugar. [3313] **[sect. 39]** Y para este y otros casos calificados y esc#dalosos, como alli dezimos, no es impropio deste capitulo vsar, lo que arriba referimos, que hazian los Romanos en los negocios de perjuyzio y honra de tercero, que el Senado mismo hazia en secreto las informaciones y autos, sin assistencia de escriuanos, porq# no se descubriesse el negocio.

Tambien deue encubrir y dissimu **[sect. 40]** lar la injuria liuiana, que las partes no quieren que se descubra, assi porque fue secreta, como porque dello no resulten muertes y escandalos, segun suelen acontecer entre personas principa les: y en esto conuiene que el juez sea muy discreto, porque algunas vezes se ha visto que la parte injuriada calla por no manifestar su injuria, y despues el juez la publíca haziendo pesquisa, y otras diligencias de su oficio: y aun c# peliendo a los injuriados a que declaren quien los injuriò, conforme a la pratica que refiere Antonio Gomez, [3314]desuer te que le obliga el juez **[492]** a se descargar como pu diere: y a mi parecer, si la injuria fue secreta, si la parte no clama, conuiene que el juez assegu re lo venidero discretamente con treguas y fiança s, para euitar esc# dalos y otros males: y entretanto dé orden indirectamente de amistad entre ellos: pero tras esto si el injuriado, no que riendo declararse por parte acusador en el pro cesso, solicitare de secreto al juez (como suelen hazerlo) para que proceda de oficio, y por todo rigor, haga justicia, en tal caso estè aduertido el Corregidor, de q# con mano agena el injuriado no saque la brasa, sino que le mande notificar que pida si quisiere su justicia, y si no pidiere, proceda como sin parte, alomenos quanto a no executar la sentencia, y otorgue la apelacion, si el caso fuere arduo, y huuiere lugar, porque podria ser que en otra instancia saliesse a la causa, y se mo strasse parte, y huuiesse de ser el juyzio mas riguroso por la accion è interesse particular.

Tambien deue callar el Corregidor **[sect. 41]** y tener secretos los hechos y acuerdos de su cabildo, como auemos dicho: y assi mismo las cartas y mandatos de su Rey, porque dellos resulte cumplimiento entero.

Y assi mismo deue tener secreto las **[sect. 42]** burlas y cosas domesticas, y flaquezas humanas, porque no sea tenido en po co y menospreciado. **[sect. 43]** Y tambien deue

callar la manera que piensa tener para castigar los malos, y echarlos de su Re publica, y las causas que le mueuen a desterrar por mandamiento sumario a algun hombre escandaloso, y perjudicial a los de su gouernacion, de lo qual darà cuenta a su Principe. **[sect. 44]** Iten deue callar todo aquello de que podria afrentar, o injuriar a sus subditos extrajudicialmente.

Tambien deue tener secreto el au **[sect. 45]** to, o sentencia, o acuerdo que piensa dar, o tomar en los negocios; porque ent#dido por las partes, ora por ruegos, ora por dadiuas, o por otras artes, no le peruiertan, o le recusen, o intempestiua y friuolamente apelen y dilaten la causa: y el juez que declara su sentencia antes de pronunciarla, incurre en pena de falso, [3315]y puede ser recusado, [3316] **[sect. 46]** ni aun deue manifestar las prou#ças antes de tiempo, so pena de falsedad y de priuacion de oficio. [3317]

Sobre todo tenga buen secreto en **[sect. 47]** callar lo que no supiere bien hablar, que harto mejor es que sea notado de hombre prudente en encubrir su defeto, que de desvariado en publicar su inorancia. Y a este proposito dize vna ley de Partida [3318]estas palabras, habl#do del Rey: *E si el non fuere ome de gran seso, por las sus palabras entenderanlos omes la mengua que ha del: ca bien assi como el* **[491]** *cant aro quebrado se conoce por su sueno, otrosi el seso del ome es conocido por la palabra, &c.* porque segun san Gregorio, [3319]el inorante callando encubre su inorancia: y lo q# dixo el Ecclesiastico, [3320] En la lengua se conoce la sabiduria: y el sentido y la ciencia, y la dotrina se muestran en la palabra del sabio: y assi seg# Pindaro, [3321]el saber callar es muchas vezes cosa sa pi#tissima entre los h#bres, y aun los animales vs# deste distinto: pues las ansares, segun Cermenato, [3322]qu#do passan por el monte Tauro, q# es abund#te de aguilas, hinch# los picos de gui jas y pedreçuelas, porq# la costumbre de graznar se reprima, y no se# sentidas ni comidas de las aguilas: y no dúdo si no que muchos juezes callan, porque los Abogados **[sect. 48]** no juzguen su impericia, impertinencias y descuydos, como lo aduierte Burgos de Paz: [3323]aunque segun dezia Solon, y lo refiere Dio genes Laercio, [3324]es muy de necios el no saber callar.

Cosa es por cierto de **[sect. 49]** reprehender, que el cauallero que se deue preciar de su exercicio militar, y abstenerse de hablar en otras cosas escu sadas, mas que para recreacion y conuersacion, no aya conclusion de Teologia que no quiera reñir, ni duda de derecho, que no quiera porfiar, ni razon de Filosofia, que no procure con tradezir: callen pues, y con silencio aprendan, y no quieran ser maestros, sin jamas auer sido dicipulos.

En lo que me parece **[sect. 50]** que no deuen guardar secreto los Corregidores, y juezes, es, en defender sus sentencias, y en defender su honor, y en defender su Republi ca, su Rey, y su Fê, y en comunicar las dudas muy necessarias, para fin de que se acierte la determinacion dellas: y esto deue sercon los Abogados de las partes, [3325]o con otras personas de ciencia y conciencia, y confiança, como lo di ze la ley destos Reynos, que dexamos apuntada arriba: [3326]por lo qual es muy de alabar la costumbre Vergomense, y de la Rota, en dar los dubios los juezes a los Abogados: y assi dize Grego rio Lopez, [3327]que le fue a el bien con no cerrarse con los Abogados, sino dezirles algo con que ellos repliquen, y **[492]** con estudio descubran y alumbren mas las dificultades; porque mejor es, piadosamente dudar, que temerariamente determinar: [3328]y a los juezes superiores es menos inc#ueniente esto, porque por ello no los pueden recusar, como a los inferiores:

y del mu cho callar los juezes c# los Abogados, abomina el dicho Burgos de Paz, [3329]y con razon, porque es muy perjudicial, y assi està pedido en Cortes muchas vezes reme dio sobre ello: y de mi digo, que siempre vse lo que Gregorio Lopez dize.

Pero ésta disputa con los Abogados **[sect. 51]** ha de ser con grauedad y zelo de no errar, y no por arrogancia, y hazer demostracion de su ingenio y letras, y acreditarse con los Abogados, y con las partes, que es mas para mostrar su ciencia, que para aueriguar la justicia: (en lo qual pecan mas de ordinario los juezes moços) porque las buenas razo nes y efetos pierden mucho credito por la poca autoridad y zelo de quien las dize, y los obra.

No engañen con palabras simula **[sect. 52]** das, engañosas, y falsas a los litig#tes, que sospechan que no traen verdad, antes ofrezcan hazer justicia con toda buena razon, y cautamente, sin dar prenda ni muestra de su concepto, por que el oficio del juez, es no engañar a ninguno, [3330]y el de la prudencia no dexarse engañar; pero no hagan ofrecimientos fauorables que empinen e hinchen las partes, y hagan los juezes sospechosos de parcialidad, sino que vsen de sabiduria con rectitud y simplicidad, sin malicia, doblez, ni astucia: lo qual reputò Demostenes ser loable en los juezes, quando en aquella oracion contra Esquino, captandoles la beneuolencia, los llamò rectos y simples: a lo qual alude lo de Ciceron, [3331]quando dixo, Sinceridad tiene éste oficio.

Y en caso que el Corregidor aya de **[sect. 53]** ser de vna de dos condiciones, o recto y secreto, y aspero; o blando, flaco, y afable y bien criado, tengo yo por me jor y mas conueniente, que sea recto y seco, y no hablado, que afable y bien criado, y de cera, y parlero, como se prouarà adelante. [3332]De Ciceron se dize, que no se fiaua de su persona secre to de importancia, porque estaua muy a peligro en su eloquencia: lo mejor seria que el Corregidor tuuiesse todas las dichas buenas partes, como no fues se muy blando, y flaco, y de cera.

No guarde el Corregidor secreto **[sect. 54]** para con sus oficiales, porque es falta de confiança, y causa de desgraciarlos en lo tocante al oficio y ministerio, q# se ha de despachar por medio dellos. **[sect. 55]** Tampoco guarde muy en secreto los motiuos que tuuo para juzgar, quando el juyzio fue escandaloso, porque da gran contentamiento al pueblo saber las causas de la buena intencion que le mouieron. Cada vez que se me ofrece este passo, me viene a la memoria el cuydado que tuuo el serenissimo Rey don Iuan el. II. en manifestar las causas de la muerte del Maestre y Condestable don Aluaro de **[493]** Luna. [3333]Las otras comu nicaciones necessarias, tampoco deuen salir a la plaça, sino fuere en el caso sobredicho: **[sect. 56]** y no se consientan informaciones superfluas, d#de no se tiene duda, ni reuelen todo aquello de que se pueda notar, **[sect. 57]** q# son hombres inor#tes, liuianos, o incautos, o parleros, o murmuradores, o maldizientes, pues està en su mano ca llarlo.

En lo que toca al se **[sect. 58]** creto que deuen tener los testigos, y los Abogados, y la materia de como se deue dezir ver dad en las causas de los delitos secretos, porque no es éste su lugar para referirlo, y porque por muchas dotrinas està bien instruydo, lo remi to a vn tratado que hizo el doctissimo y noble varon Cordoues Iuan Ge nesio de Sepulueda, y a lo escrito por otros autores. [3334] **[sect. 59]** Sola vna cosa dirè, que toca al oficio del buen Corregidor, y es, que antes de tomar las confessiones de los delinquentes, tenga hecha la mayor aueriguacion que pudiere del caso, y ora sea en tormento, o sin el, nunca les pregunte cosas de que no tiene informaci# de indicios, o de testigos, con que est#

infamados, o de que aya semiplena prouança, ni les pregunte aquello q# confessado no haze al caso, ni lo que no toca a su jurisdicion y conside racion, porque en ello escusarà pecado, y no errarà en lo que deue, co mo quiera que no puede proceder adelante sobre lo mal preguntado y respondido, y es injusto quanto de alli resulta. [3335]
Del secreto que està ce **[sect. 60]** lebrado por historias c# tra los que se jataron de parlar, y de hechos heroycos que en este proposito huuo, no tratamos aqui, por no hazer digression: ver lo ha el Letor por los historiadores [3336]mas de espacio, **[494]** si fuere curioso de letras humanas. Y esto baste para enten dimiento de la dicha ley de Partida.

SVMARIO DEL capitulo sexto.

EN todas las cosas se deue proce der con consejo, porque es necedad hablar y obrar inconsideradamente, numero. 1 .

Arroganciaes no aconsejarse para el gouierno de la Republica, ibidem.

Que cosa es consejo, num. 2 .

Primeramente se ha de tomar consejo de Dios nuestro Señor, num. 3 .

Luego de hombres virtuosos y sabios. 4 .

Del Areopago, Senado de Atenas. 5 .

Del loco, ni del inor#te, ni del interessa do no se deue tomar consejo, nu. 6 .

El consejero ha de tener libertad para dezir lo que siente, ibidem.

Del peligro de los Principes, en que pocos osan dezirles verdad, ibidem.

Y si c#uiene alguna vez tomar c#sejo de los inferiores en saber y poder. 7 .

De las calidades de los consejeros, nu. 8

En que cosas se ha de tomar consejo, nu. 9 .

Qual ha de ser el consejo, num. 10 .

El Rey, ni el Corregidor no podran bien gouernar sin consejo, nu. 11 . y. 12 .

El emperador Alexandro Seuerofue celebrado en tener muchos y buenos consejeros, num. 13 .

De los consejeros famosos de Principes, num. 14 .

Del gran consejo de los del palacio de Francia, ibidem.

El consejo de los sabios hiZo memorable al Emperador Iustiniano, y al Rey don Alonso el Sabio, num. 15 .

Si el Papa y el Emperador pueden determinar todas las cosas sin consejo de sabios, nu. 16 .

Al credito de los Principes y Corregidores importa proceder con consejo de sabios, num. 17 .

No se escuse el Corregidor de tomar consejo, por entender de si que està bien instrui do del negocio, y tome ex#plode lo q# se haze en los Senados Reales, nu. 18

[495] *Si en estos consejos y pareceres se deue estar a los mas votos, num. 19 .*

De quien ha de tomar el Corregidor consejo, num. 20 .

El Corregidor està obligado a tener Teni#te. y a seguir su consejo, y en que casos no lo estarà, num. 21 . y 27 .

Procediendo el Corregidor con consejo, està disculpado del sucesso, y alcança honra tomandole, num. 22 .

El temor templado es bueno en el Gouernador, porque le obliga a tomar consejo, y el gr#temor se lo estorua, 23 .

Inuectiua contra los Corregidores no Letrados, que se precian de bachilleres, y determinan pleitos por su aluedrio, num. 24 .

Mejor es para Corregidor el que sabe menos y se sugeta al sabio, que el que sa be mas, y de presumido no toma con sejo, num. 25 .

Como por huir destos Corregidores que no toman consejo, suelen los litig#tes comprometer sus pleitos, nu. 26 .

No se desdeñe el Corregidor de seguir el parecer de su Teniente, num. 27 .

No compela el Corregidor al Teni#te que c#decienda con su opinion, nu. 28 .

En que casos y forma deue el Corregidor c#sultar al Rey, y a su consejo, nu. 29 .

Entre los prouechos del consejo es vno la firmeZ a de los acuerdos ac#seja dos, y por el contrario la mudança dellos, num. 30 .

De todas las cosas ay desseo, sino esdel seso, porque nadie se persuade que le falta, num. 31 .

Los que dudan, estan muy cerca de saber. 32 .

Tenga el Corregidor algun religioso de buena vida y dotrina por amigo, c# quien consulte sus cosas, num. 33 .

En las causas propias estan los hombres mas necessitados de consejo que en las agenas, num. 34 .

El juez ha de seguir algunas vezes mas su opinion, que el consejo de otros. 35 .

De muchas vtilidades del consejo, nu. 36

Que el Corregidor vse con virtud y no bleza de los consejos, nu. 37 .

DEL PROVECHO que viene de hazer el Corregidor el consejo de los sabios, y de su Teniente: y del daño de lo contrario. Cap. VI.

EL Hablar, y obrar inc#siderada **[sect. 1]** mento, dezia Pitagoras [3337]q# era de hombres necios: y que assi, para no errar, se han de c#sultar las graues operaciones: porque como dixo el Sabio Rey don Alonso en vna ley de Partida, [3338]*Todas las cosas que ome faze en su tiempo, e en su sazon, dan mejor fru to que las otras, e mayorm# te las que*

se han de fazer con c# sejo de omes sabidores: y assi dixo el Espiritu s#to, [3339] **[496]** Hijo, sin consejo no hagas nada, y despues de hecho no te pesarà. Y como quiera que el gouierno de vna Republica no consiste en muchas fuerças, sino en mucho y buen consejo para la vtil direccion de todas las acciones: porque, co mo dize el Espiritu santo, [3340]Los pensamientos se derraman donde no ay consejo, y se confirman donde ay muchos consejeros; es gran presuncion, y cosa digna de reprehension, que por demas autoridad que sea el que preside en vna comunidad o Republica, haga las cosas della sin comunicarlas a los demas constituidos para esto, tratando las cosas del comun, como si las heredára, o fueran suyas en particular: porque en las suyas propias tiene mas licencia, y si erráre en ellas, no tiene de que dar cuenta, co mo de las que son agenas, y tocan a la Republica y bien comun, y ti#ta a Dios, no vsando de los medios que el nos dexò en el consejo (como adelante diremos) para que no cayessemos, pues no ay ninguno tan cabal, y tan abastado de todas las cosas, que no tenga necessidad de otro: y es bien que el Gouernador de vna Republica reconozca su flaqueza y miseria, y se humille a buscar, pedir, y tomar consejo, porque assi le ayudarà y sustentarà Dios: y por esto dixo el Espiritu santo, [3341]No seas sabio en tus ojos: y el que es sabio, toma consejo. Y S. Agustin dize, [3342]En diziendo, bastame lo que yo se, luego cayste: en agradandote de tu consejo, pereciste. [3343]Mucho he desseado llegar a este pásso, por tratar en el de materia que tanto importa, y de la mala forma que se le da: y demas de lo que tocamos en otro capitulo, y de lo que despues desto escrito he visto que trata muy bien Pedro de Ribadeneyra. [3344]Y para preludio de lo que aqui se dira, es de presuponer, **[sect. 2]** que cosa es c# sejo, y de quien se ha de tomar, y en q# cosas, y qual ha de ser el consejo.

Quanto a lo primero, Pierio en sus geroglificas dize, [3345]q# los antiguos sinificauan el consejo para las cosas de la Republica por el coraçon, porque assi como el coraçon, quando se vee apretado y aquexado, llama los miembros y partes del cuerpo a que le socorran, de la misma manera en teniendo el Gouernador de la Republica alguna necessidad, llama a consejo a los Regidores y ancianos della, y a su Teniente, pa ra que la socorran, primero de la buena determinaci#, y despues de las fuerças comunes y particulares, si tanta fuere la necessidad. Y el mismo Pierio [3346]dize, q# los Romanos trahian colgada del cuello vna figura de coraçon, sinificando la importancia del c#sejo. Y este mismo simbolo y sinificacion sintio Macrobio: aunque los Egipcios por esta figura del coraçon, que tambien trahian colgada al cuello sus juez es y Gouernadores, sinificauan la verdad y equidad; las quales auian de traer siempre ante los ojos. En las diuinas letras [3347]mucho se sinifica el consejo por el coraçon. Y discurriendo a la difinicion del consejo, Aristoteles [3348] **[497]** dize, que el consejo es vna disputa y question de las obras que el hombre ha de hazer, Tulio [3349]dize, que el consejo es razon graue sobre el desseo de lo q# el hombre quiere hazer, o no hazer. El Comentador sobre las Eticas, [3350] dize, que consejo es sabiduria de pensar, segun razon, lo mejor que pueda ser en todas las obras delos h#bres: y como dizen las leyes de Partida, [3351]*El c#sejo es vn buen auiso q toma el h#bre sobre cosas dudosas, para que no pueda caer en yerro.*

Quanto a lo segundo, el **[sect. 3]** primero y verdadero consejo que se ha de tomar, es de Dios, [3352]poni#dole en el pensamiento, y supli c#dole encamine la execucion del:

porque como dize el sabio Salomon, [3353] Los discursos delos h#bres son flacos, y sus pro uid#cias muy inciertas. Y para asegurarnos de la vida que biuimos, tan llena de peligros y tinieblas, es necessario en las cosas graues y dificulto sas no fiarnos de nuestra pru den cia (por la flaqueza de nuestros ent#dimientos, y por la fuerça de las passiones, que los suelen cegar, y arrebatar la voluntad, y lleuarla en pos de si) y pe dir a Dios que nos alumbre los ojos del alma: como quiera que Iesu Christo nue stro Señor, aun con ser vna su voluntad con la del Padre, y su consejo eeterno, siendo como dize Esaias, [3354]aquel Angel del grande consejo, y cabal con sejero, que þa darnos estable consejo vino al m#do; con todo esso, como dize san Gregorio, y otros, [3355]para nuestra erudici# en las obras grandes leu#taua los ojos al cielo, y pedia a su padre eterno pare cer, y c#sultaua con el, como lo tenemos quando sanò al sordo y mudo, y en la resurrecion de Lazaro: [3356]y segun san Agustin, y otros, [3357]el Padre Eterno dio al mundo a Iesu Christo lleno de sabiduria, para que le pidamos a el el consejo, y a los que en vez suya, y como sus ministros le dan en la tierra: porque Dios es marauilloso consejero, como dize el profeta Esaias: [3358]y porque no basta la prud#cia humana, a acertar en los negocios sobre que se consulta, se dize comunm# te, que Dios es el que en los consejos escoje lo que se ha de hazer, y segun dize el Espiritu santo, [3359]endereca su c#se jo y prudencia, y en lo secreto del coraçon alumbra y dize lo que se ha de hazer: y por esso ac#sejò Tobias [3360]a su hijo; que endereçasse los consejos al seruicio de Dios, porque de otra suerte, como dixo el Profeta Dauid, [3361]en vano guardar# los hombres la ciudad, si Dios no la guar da. Y este es el bl#co y escopo, al qual principalm#te se ha de poner la mira de la recta int#cion en los consejos, que si como di ze Seneca, [3362]los que dan c# sejo vetran el fin, està cla ro iran auersos y errados los medios, como saeta **[498]** sin #dereçarla al bl#co, y como naue sin aguja: porque sin Dios qualquier consejo es vano y fragil: de lo qual se podra ver lo que trae Ribadeneira. [3363]

Y en esto se vee claro la prouidencia diuina, q# todas lasvezes que por sus secretos juyzios quiere castigar à los hombres, primero pierden el ent#dimi#to, para que corr#p# los consejos, y no sepan elegir lo mejor, ni ent#der ni juzgar la verdad, ypara mayor miseria de llos, segun dizen Seneca, [3364] y Veleyo Paterculo, [3365]þmite que los malos sucessos se atribuyan a sus culpas y yerros, como acae cio a Ioseph con sus her manos. [3366]Y assi comunmente dezimos, que qu#do Dios quiere que muera el enfermo, entorpece al Medico. A esta causa pedia Dauid a Dios, [3367]q# boluiesse t#to a Architofel consejero de Absalon, porque ent#dia que err#do en los consejos de la guerra, seria lo mismo en los de la justicia, por la corresp#dencia que ay entre ambas cosas. Miren mucho los Principes, y los Corregidores, que con passion no escuchen ni busquen consejos, con solo desseo de q# se juzgue hecho con c# sejo, lo que es su vol#tad.

Tras lo dicho, el c# **[sect. 4]** sejo no se ha de pedir, se g# dize S. Gregorio, [3368]a nuestro coraçon (al qual a las vezes sus apassionados afectos engañan) sino a los fieles amigos, que tienen calado y ent#dido por los exteriores, lo que passa en nuestros coraçones, y que estos sean h#bres virtuosos, y de buena fama, segun la ley de Partida, [3369]y que sean, se gun dize S. Ambrosio, [3370]por su dotrina y exemplo conocidos por buenos, porque si acertaren a ser tales, sin duda seran fieles: porque en lugar de ser c#se jeros,

no sean engañadores (como dixo el Papa Innocencio III. [3371]) fingidos y fraudulentos, apassionados y respectiuos. El Emperador Carlos V. segun refiere Francisco S#souino, [3372]acostumbraua a dezir, que parecia muy bien estar los Principes acompañados de hombres do ctos y letrados que fuessen virtuosos, y q# era muy perjudicial el consejo y compañia de los que eran malos.

Tambien han de ser los consejeros sabios y experimentados, segun Aristoteles, Paleoto, y otros: [3373]por lo qual los Romanos [3374]admitian a las c#sultas de la Republica, algunas personas que la auian seruido en cargos h#rosos. San Ambrosio [3375]dize, que mayor es aquel a quien es pedido el consejo, que aquel q# se lo pide: y por esso, como tocamos arriba, [3376]Moysen escogio hombres sa**[499]** bios para las causas forenses: y Romulo luego que congregò Republi ca, hizo cien Senadores para que la instruyessen con su consejo: y desto se preciaron mucho los Romanos, en especial los Emperadores Trajano y Adriano. [3377] **[sect. 5]** En Atenas se hizo vn Areopago, que quiere dezir Ayuntamiento de sabios c#sejeros: y destos dizen S. Agustin, Budeo, y otros autores, [3378]q# ellos establecieron la ciudad de Atenas, y hizieron las leyes, y de alli llamaron Areopagitas àlos sabios que escogian para su c#sejo, y escriuieron con letras de oro los nombres de los primeros sabios: en el qual Senado, seg# Plinio, [3379]se dio la prime ra sentencia de muerte q# huuo en el mundo.

En el Ecclesiastes se di **[sect. 6]** ze, [3380]q# del loco, ni del de poco saber, no se ha de tomar c#sejo: y que no se c#sulte de la religion con el irreligioso, de la justicia con el injusto, con la adultera de su amigo, de la guerra con el timido, de la vsura con el mercader, de la v#ta con el comprador, del agradecimiento c# el inuidioso, de la clemencia con el cruel, del trabajo con el perezoso: con estos no tomes consejo, sino busca vn var# piadoso, conocido por bueno, a cuyo ingenio se apliq# tu animo, el qual si cayeres, se c#duela de ti, porque de otra suerte cada hombre segun su inclinacion juzga a los otros y dà el c#sejo. Y a esto alude lo que dixo el Espiritu santo diuinamente, [3381]Guarda tu alma del consejero, y antes que admitas su consejo, procura saber su necessidad, y si està interessado en lo que te aconseja, porque de aqui podras sacar si le cie ga y trueca sus palabras la codicia, o alguna fuerte passion.

Tambien es requisito del consejero, que no solo estè libre de interesse, sino de miedo y respeto que le detenga de dezir lo que siente que c#uiene, porque no basta ser vno buen hombre y prudente, sino es libre consejero, sin que el amor de agradar a la persona a quien se dà el consejo, ni el temor de ofenderle a el, o a sus amigos y priuados, le haga callar lo que deuria dezir, o dezirlo friamente, o lo c#trario.

Hier# Filosofo dezia, que las personas de alto estado y los Gouernadores corri# peligro de tener amigos, que se atreuiessen a darles buen consejo, y a de zirles verdad por no ser muertos o aborrecidos: y harto deuria bastar que les sufran las maldades que hazen sin que maten o persigan a los que les auisan dellas: y por esso Isocrates [3382]amonestaua a vn Rey, que a aquellos tuuiesse por fieles consejeros, no los que le alabassen sus dichos y hechos, sino los que le increpass# sus errores, a los quales permitiesse hablar libremente: y esto dixo Salustio [3383]que hizo prosperos a los Ro manos, el animo libre para el con sejo: y por esto dixo santo Tomas, [3384]que el **[500]** consejo ha de carecer de misericordia.

Alguna vez es bien pedir y seguir c# **[sect. 7]** sejo de los inferiores en sabiduria y poderio, [3385]como lo hizo Moysen, que pidio consejo a Ietro, que era menor y menos sa bio que el, pues como se dize en el libro # Amos, y delos Numeros, [3386]por la boca del pastor de los ganados, de Amos, y aun de la asna de Balan, hablò Dios algunas vezes: porque acaece que vn hombre inor#te [3387]auisa a otro mas sabio de cosas q# el antes no auia visto: y por S. Mateo, [3388] y S. Lucas [3389]se dize, Tu Señor escondiste muchas cosas altas a los sabios y prudentes, y las reuelaste a los pequeñitos: y como dize Ciceron, [3390]Muchas vezes de baxo de tuin capa ay mu cha sabiduria: y de Bartulo se refiere, [3391]que mu chos negocios graues # que era c#sultado, comunicaua con mercaderes y hombres de buenos entendimientos: y a este proposito podra ver el letor lo que escriue muy bien Cassaneo. [3392]

Pero no conuiene q# muestre el que pide el consejo, estar dependi# te del parecer y ayuda de la tal persona inferior, porque esto es tan to como tener a vno por superior o compañero en el gouierno, y descubrir su incapacidad y flaqueza. **[sect. 8]** De lo qual se dà a entender, q# procurar el Gouernador siempre el consejo de todos, es bueno, [3393]y q# el seguir el consejo de los sabios, no puede ser malo, porque el que quiere guiar todas las cosas por su parecer, de necessidad en algunas, o en las mas ha de errar: y en el gouierno de la Republica el que lo comete todo a los viejos, es inhabil, el que lo fia de los moços es liuiano, el que se rige por si solo, es atreuido; pues como dixo Plauto, [3394]ninguno solo sabe harto, y el que por si, y por otros, es cuerdo: porque vno dize el inconueniente, otro el peligro, otro el medio, otro el daño, otro el prouecho, y otro el remedio. [3395]Muchas vezes yerran los hombres cuerdos, no porque quieren errar, sino que las cosas son de tal calidad, que su cordura no basta a poderlas acertar, y por esso es menester que su voluntad tome de quando en quan do vn filo en el parecer ageno, porque mucho se despierta el animo, qu# do le tocan a la puerta de sus propios descuydos, con la aldaua de los age nos auisos: y desta suer**[501]** te, como dizen Viuas, [3396] y Herodoto, [3397]puede se tener confiança del sucesso, y que v#cera a la fortuna el consejo. De otras partes y calidades de los consejeros vea se lo que muy bien han escri to Bartolome Filipe, F. Marco Antonio de Camos, y Pedro de Ribadeneyra. [3398]

Quanto a lotercero, en **[sect. 9]** que cosas se ha de tomar consejo, digo que no se ha de buscar ni tomar en qualesquier negocios, sino enlos graues: [3399] y que pueden aprouechar mucho, y dañar poco, y no en los que pueden da ñar y no a#uechar: porque en los negocios arduos no nos hemos de fiar de nuestro propio ent#dimi#to, pues mas veen muchos, y mas experiencia tienen que vno solo, y deuemos pensar que no bastamos nosotros para aquello: y este es consejo de Aristoteles: [3400]el qual dize tambien, que no es menor el juyzio en los exercitados, que en los doctos; por lo qual no se ha de dar facilm#te fee a nueuas inuenciones, si la experiencia no las ha primero autorizado. Y en estos casos arduos y graues el consejo se ha de fundar sobre el prouecho, o el daño, o sobre qual co sa serà mas prouechosa, o qual mas honesta: y siendo inhonesta y prouechosa, qual se ha de elegir.

Finalmente quanto a lo **[sect. 10]** vltimo, qual ha de ser el consejo, digo, que los con sejos tienen siete condiciones. Lo primero, q# han de ser muy examinados, sin que en

ellos aya apressuramiento ni saña, porque estas dos cosas segun Antonio Sabelico y otros, [3401]impiden el buen consejo: y Seneca dize, [3402]Todo aquello que huuieres de deliberar, piensalo, y no te aceleres, ni te mueua ira ni codicia a ello. La razon es, porque la aceleracion es causa de q# los negocios no se consideren, y la ira de que se precipiten.

LO SEGVNDO, los consejos deuen ser muy firmes y estables, porq# segun Seneca, [3403]El sabio nunca muda su consejo, quando las cosas estan en el p# to en que estauan, quando se resoluio en el: y ésta firmeza estoruan los consejos que tienen mucho del sutil y del agudo, porque por la mayor parte no surten bien: porque quanto es mayor su agudeza, tanto es mas necessario, que la execucion sea p#tual: lo qual de ordinario no puede hazerse, porque enlos go uiernos suceden varias cosas, y casos no p#sados con la variedad de los tiempos y **[502]** ocasion es: y assi como vn relox fabricado mas artificiosamente, se desorde na mas presto; assi los consejos y disignios fundados en menuda sutileza, suceden las mas vezes en vano.

LO TERCERO, los consejos han de ser justos, porque segun Tulio, [3404] lo que es malo y cruel no se deue hazer ni ac#sejar: y trae para esto vn exemplo de los Atenienses, que cortaron los dedos pulgares de las manos a los marineros que gouernauan los nauios de sus contrarios, para que no les fuessen de prouecho. Valerio Maximo [3405]dize, q# el filosofo Temiscode dixo a los de Atenas, que les daria vn buen consejo, y q# le diessen vn Filosofo a quien el lo dixesse, y que lo examinasse: y dieronle a Aristides, el qual oydo el consejo dixo al Senado que era prouechoso, mas q# no era justo: y assi no le quisieron admitir. Diziendo vn verdugo al santo martir Cipriano, que considerasse y hi ziesse lo que el Tirano le m#daua, respondio, En cosa tan injusta no ay consulta, ni yo tengo que dudar, porque la mis ma justicia me ha quitado la duda. [3406]

LO QVARTO, los consejos que tienen mas de grandeza y magnificen cia, que de facilidad y seguridad, no son buenos, porque ordinariamente causan afr#ta y daño: y desta opinion suelen ser la gente soberuia, arrogante y atreuida, que naturalmente traman cosas nueuas, y el atreuimiento juntado con el poder dificilmente se puede detener.

LO QVINTO, los consejos no han de abraçar cosas in m#sas; a las quales no puede suplir ni bastar el dinero, ni la vida, ni las fuerças, y que requieren tantos medios, que nosotros no los podemos juntar.

LO SEXTO tambien se requie re que los medios por donde se ha de conseguir el efeto y fin del consejo, se# buenos, porque sino son licitos ni honestos, tampoco lo serà el consejo segun Aristoteles, [3407]como quiera que no solo se deue examinar en los consejos, si conuiene, o no a la Republica hazerse lo que se trata y consulta, pero las causas y razones que para ello ay, y los fines que se atienden.

LO SEPTIMO y vltimo c#uiene, que los consejos sean muy secretos, porque muchas vezes se estoruan grandes hechos, porque se descubren los consejos: y por esso se llamò consejo, que quiere dezir cosa muycallada; del qual secreto tratamos # el capitulo passado. Y el consejo tomado y resuel to con las dichas calida des y condiciones, ha se de poner por obra y en execucion con breuedad y presteza, segun Aristoteles, [3408]y Salustio. [3409]

Presupuesto esto, de **[sect. 11]** zia el memorable Rey don Alonso el Sabio en vna ley de Partida [3410]las palabras siguientes: *Seneca huuo vn sabio, que fue natural de Cordoua,*

y hablò en todas las cosas muy con razon, y mostrò como **[503]** *los hombres deuen ser apercebidos en las cosas que deuen hazer, acordandose sobre ellas an tes que las fagan: y dixo aßi, que vno de los sesos mayores que ome puede auer, es, de ac# sejarse sobre todos los fechos que quiere hazer, ante que los comience, &c.* Todas estas son palabras de la dicha ley, y otras que en este proposito son admirables. Graue cosa seria, y no sufridera, sustentar vn so lo Principe sobre sus ombros todos los trabajos del Reyno, pues por ser vno mayor señor, no tiene por esso mayor prudencia, sino mayor obligaci# de c#sultar los negocios arduos, porq# de su resolucion pende el bien, o el mal vniuersal: y este c#sejo que deue tomar el Prin cipe, se llama alma de la Republica, porque faltandole el consejo, q#da sin vida, y sin ser, como lo sintio Horacio, [3411]y Teop#po, Rey delos La cedemonios: [3412]y para re medio desto se deuen elegir consejeros que ayuden a lleuar el trabajo, como se dize en el libro de los Numeros, y en el Exodo [3413] lo ac#sejò Ietro à Moisen.

Innocencio Papa dixo, [3414] Imitaras a los mas viejos del pueblo, y confie re con ellos los negocios, para que con mayor facilidad alcances la verdad. Y el Espiritu santo dize, [3415]ser muy acertado el juyzio delos ancianos, y muy hermosa y ador nada sentencia, seguir el consejo de los antiguos: y de ponderar es, que Matatias Macabeo, [3416]por la virtud del consejo dexò por padre del pueblo Iudaico a Simon su hijo: y dize el Espiritu santo, q# el espiritu del Señor es espiritu de c#sejo: cosa es por cierto de amar, pues tan alta, tan santa, y tan diuina, y tan necessaria es el consejo, y t#tos prouechos del resultan en el gouierno de los pueblos. **[sect. 12]** Enlas orden# ças Reales se dize, [3417]Gr# de es la firmeza de las cosas que por buen con sejo son gouernadas: y si los Reyes que han de regir y gouernar sus pue blos y su señorio vniuer sal en paz y en justicia, no tuuiessen ayuda de buen consejo, no se deue dudar que por si solos no podrian tener fuerças pa ra sostener tantos trabajos, y assi deuen atender mucho en elegir buenos consejeros, porque dellos proceden los daños del mal gouierno, pues su i#t#to natural es acertar.

Por esto fue muy ala **[sect. 13]** bado Alexandro Seuero [3418]Emperador Romano, que nunca determi-**[504]**naua nada sin consulta y premeditado consejo de veinte varones doctos y cincuenta ilustres, y no assi qualesquiera, sino los mas selectos y famosos Iurisc#sultos; es a saber Fabio Sabino, hijo del insigne Sabino, Domicio Vlpiano, que auia sido su tutor, [3419]Elio Gordiano, padre del Emperador Gordiano, Iulio Paulo, Claudio, Pomponio, Alfeno, Africano, Flor#tino, Marciano, Calistrato, Hermogenes, Venuleyo, Trifonino, Meciano, Celso, Proculo, Modestino, dicipulos todos del famosissimo Papiniano, y otros. Y si alguna cosa auia proueydo este Emperador antes de c#sultar estos sabios, la corregia y retrataua con el parecer dellos: y diziendole su madre q# con esto enflaquecia su Imperio, y hazia que no fuesse tan estimado; resp#dio, Pero harele mas seguro y mas durable. El Rey Faraon tuuo por consejero al patriarca Ioseph: Saul a Samuel. **[sect. 14]** El Rey Dauid tuuo si#pre c#sigo al profeta Na tan, y a Sadoc Sacerdo te: y el Rey de Siria a Naaman, y Nabucodonosor a Daniel: [3420]y pued#se lla mar dichosos los Reyes que tales con sejeros tienen. Y en el libro de Ester [3421] se lee, que al Rey Assuero assistian siempre siete sabios a sus lados, que tenian noticia de los derechos y leyes de sus mayores, segun la Real costumbre. Tulio dize, [3422]que las grandes cosas no se hazen por grandes poderes, ni por grandes ligerezas, ni por grandes aceleramientos en los hechos,

sino por sa biduria, y por consejo, y por autoridad de sabios. Por esso Alexandro Magno tuuo muchas vitorias, y fue siempre vencedor, porque con los consejos de Aristoteles començaua los hechos, y gouernaua su exercito; al qual tuuo por maestro: y tambien siguio mucho los buenos consejos de Anaxarco, con los quales conseruò su Imperio. Y Filipo [3423]padre de Alexandro, quando nacio, embiò a dezir a Aristoteles, que le plazia mucho porque naciesse su hijo en tiempo que el biuiesse, porque esperaua que por el seria criado y enseñado de manera, que fuesse digno de ser su hijo, y de gouernar el Reyno. El Rey Ciro tuuo consigo a Xenofonte: el Rey Cresso al gran filosofo Anacharsis: Dionisio aunque tirano, tuuo a Ari stipo: el Rey Ptolomeo a los filosofos Estilpo, y Menedemo: el Rey Antigono a Biante: el Rey Antioco a Demetrio: Mitridates a Lampsaceno. A este proposito dize Gregorio Lopez [3424]por dotrina del Iurisconsulto Pomponio, [3425] quelos Iurisconsultos y varones prudentes han de ser familiares de los Prin cipes y señores.

[505] En Francia dize Budeo [3426]que se vsò vn Consejo, que constaua de ciertos criados de la casa Real, en el qual se trataua con superintend#cia de todos los Presid# tes de los Consejos, de todo genero de negocios, y sobre lo que alli se resoluia, disponia el Rey a su beneplacito, y mandaua despachar cedulas y prouisiones para la execucion dello, y esta junta se llamaua el gran Consejo de los del palacio, y se hazia vna vez cada mes.

Quereis ver quan vtil **[sect. 15]** sea el buen consejo? pre guntad lo a Iustiniano Emperador: quien le hi zo recopilador de todas las leyes Imperiales en vn libro solo, y de las respuestas y consultas de los Iurisc#sultos en tres libros de Digestos, y autor de sus Instituciones, y Autenticos y nueuas constituciones, extirpando tan grandes prolixidades, y declarando tantas escuridades, y corrigiendo tantas con fusiones, siendo este Emperador (si a Laurencio Vala, y a Budeo, y a Alciato creemos, y segun refiere Aymario [3427]) hombre tan idiota, que aun las letras del A. B. C. no sabia? aunque contra ellos tienen Geronimo Cagnolo, [3428]y el Obispo Redin, [3429]que fue hombre de letras. Pero resp#dere ciertamente, que el buen consejo de los sabios le hizo varon de memorable fama. Pues las vi gilias de donde resultaron las leyes de las Partidas y fuero Castellano, las quales aunque se atribuyan al sabio Rey don Alonso (que verdaderamente fue docto) claro està que se pusieron a car go de los sabios de su c#sejo. Pues Ptolomeo Filadelfo, Rey de Egipto, por ser amigo de las letras y consejo, mere cio tan gran don de Dios, que le fue embiada por Eleazar la ley de Dios, con setenta y dos interpretes que se la declarassen, auiendo sido priuado Teop#po historiador [3430]de su juyzio y ent#dimi# to natural por espacio de treinta dias, porque atentò a la ingerir en su historia, y auiendo cegado por el mismo caso Teoteco.

Note se pues, quanto se puede estimar **[sect. 16]** y preciar el buen consejo, y quan de creer es, que el que es enemigo del consejo, es aborrecedor de la razon, y el que se aconseja y duda, està muy cerca de saber la verdad, [3431]como adelante veremos: y el que aparta las orejas de oyr verdades, im possible es que aplique su coraçon a amar las virtudes. Y en tanto es necessario el consejo a los Principes, que huuo mu chos autores que tuuieron, que el Pontifice, y los Emperadores no podian de terminar las cosas arduas sin el concilio, o consejo de los Cardenales, y de otros c#sejeros: y ésta opinion disputò por ambas partes muy bien y latam#te el muy docto y noble varon Hernan Vazquez de Menchaca, [3432]del consejo de la Contaduria mayor de su Magestad, y **[506]** hermano del meritissimo Presidente de Casti lla que oy tenemos, Rodri go Vazquez Arze: pero

resuelue pormas recebi da opinion y comun la contraria, [3433]que vale lo que sin el dicho consejo el Papa, Emperador, y Reyes hizieren: pero contra los Principes seglares, por auer sido su potestad concedida por los pueblos, bien pudo por la costumbre restringirse tacitamente, y moderarse, obligandolos a que se rijan, y gouiernen por consejos de sabios varones. [3434] **[sect. 17]** Y cierto que aun para el buen credito y reputacion de los Principes y Gouernadores, ayuda mucho el tomar consejo, porque assi d# autoridad y peso a sus leyes y mandatos, porque los subditos, visto que se rijen por consejos y pareceres de sabios, obedecen y respetan mas.

No en vano Dios nr#o **[sect. 18]** señor nos proueyò de dos orejas, de dos ojos, y de vna sola boca, porq# quiso darnos a entender, que las cosas que pertenecen al ent#dimiento, en que consiste el consejo, no han de ser singulares, y las cosas que pertenecen a la voluntad, que se expressan por la boca, deuen proceder de vna voluntad sola. Y no me satisfarà el Corregidor, si en este proposito me dixere aquella sentencia de Hesiodo, el qual dezia, que los que por si solos alcançaron el conocimiento y noticia de alguna cosa, son dignos de mayor loa que aquellos que por consejo ageno la supieron; porque segun el sabio Zenon, a quien deuemos en esta parte seguir, aquellos son dignos de recomendacion y alabança, que mas quisieren ser aconsejados de otro, que por consejo propio regidos. Fabulan los Poetas, q# el dios Iupiter, para deliberar alguna cosa de importancia, solia c#uocar los otros dioses, por cuyo consejo regulaua el parecer propio. Los Romanos, de cuyo documento nos aprouechamos en estas cosas de Republica, porq# segun dotrina de Iuristas, de las Republicas antiguas la mas excelente fue la de Roma, caso que tenian Senadores y Consules, que consultauan y eran consultados, nunca determinaron los negocios por voto de consiliarios hasta el tiempo del Emperador Trajano, segun Elio Esparciano lo refiere, [3435]y despues aca en todas las Republicas q# se han regido por monarchia, en los tribunales dellas, a que llaman Rota, C# sejo, o Parlamento, o Consistorio, o Chancilleria, siempre se vsò la dicha discrecion de votos, para la determinaci# de las causas: de los quales pareceres, o decisiones haze gran cuenta el Auditor # Rota Luis Gomez Obispo, [3436]dizi#do, q# **[507]** **[sect. 19]** entre las opiniones y pareceres se deue estar por la autoridad de los que estan colocados en estos tribunales, por causas que el refiere. Plinio el mas moço [3437]era de otro parecer, y dezia a su señor Trajano, que la cu#ta de aquellos votos era a las vezes dañosa, porq# se contaua el numero, y no se ponderaua la razon del voto. Y san Geronimo dize, [3438]que no se deue atender a la autoridad del Doctor, sino a la razon de su dotrina. Razon por cierto de tal santo, y no poco celebrada entre Iuristas: por que caso que la mayor parte de los pareceres es la menos dudosa, y mas comun, [3439]seg# vna sentencia; de la qual no se deue desviar el Gouernador: y segun otro parecer no menos sano, se deue tomar la mas sa na parte, que trae funda mento en la pura razon, como en otro lugar lo diremos. [3440]

Reduziendo pues to **[sect. 20]** do esto al proposito nuestro, digo, que el Corregidor no Letrado, embiado a que rija vna pro uincia, o ciudad, deue vsar y seguir el consejo de los sabios, eligiendo de muchos pocos, y de pocos los mas sabios, y de los mas cuerdos los mas ancianos. [3441]Y por escusar confusion, ha de proceder eligiendo dos maneras de consejos: vno de los ancianos y me jores Regidores de su cabildo, que tengan mas entendidas y comprehendidas las cosas de la Republica (que esto es segun Ciceron, [3442]lo

mas essencial del consejero della) preguntando ora a vno, ora a otro, lo que entienden se deue hazer, segun lo hazia Agusto Cesar, como refiere Suetonio, [3443]represen tandoles que mirassen que la Republica no recibiesse daño, como lo tratamos adelante en la materia de los Regimientos. [3444]La segunda manera de seguir el Corregidor consejo, es, eligiendo Teniente Letrado y sabio, con quien consulte los negocios de justicia, y gouernacion, y haga lo que el tal Teniente le encaminare, pues de por si solo no es suficiente para alcançar los fines de los pleitos: **[sect. 21]** y a esto le obligan las leyes de Partida, so pena de ser nulas las sentencias que de otra suerte dieren, [3445]saluo si entendiere ser **[508]** injusto el voto y parecer del Teniente, que en tal caso no està obligado a seguirle, antes siguiendole haria de plei to ageno suyo propio, como en otra parte diximos. [3446] **[sect. 22]** Haziendo el Corregidor las cosas sin consejo y por desvariados medios, aunque sal gan a bien, no son aprouadas: y por el contrario haziendo los negocios por sano consejo, aunque no tengan bu# fin, tienen alomenos escusa, y quedan los hombres con satisfacion, y sin quexa de si mismos, y aun sin dolor, miedo, y contienda, como dize Baldo: [3447]y lo mas cier to es, segun dize Iustiniano, [3448]que acarrean gloria y beatitud. El consejo es oficio de la virtud prudente en la parte especulatiua, o intelectiua: y la virtud prudente es la que abraça la justicia, y es como espiritu della: pues como podra discernir lo que es justo el Corregidor que no tiene ciencia, sin consejo de letrado? Y sino quiere buscarlo, co mo quiere ser prudente (como arriba diximos [3449]) y recto juez? De Robo# hijo de Salomon se dize, [3450]que por no querer oyr los consejos que le fueron dados, perdio el Reyno. Y a ésto està mucho mas obligado el Corregidor sin experiencia, porque sin guia perder se ha el que va por camino que nunca anduuo, como dize vn decreto. [3451]Quanto se contenta el pueblo en entender que su Gouernador està sujeto al consejo de los sabios varones? y quan triste y ap#to de desesperarse està la Republica, donde el Corregidor no se quiere llegar a consejo? Dezidme, veamos, que es el hom bre sin el consejo de la razon? No otra cosa sino bruto y fiero animal, que por sentencia le deuian condenar a que fuesse sieruo, y mandado perpetuamente, porque el que no tiene prudencia para mandar, que es espiritu de consejo, por natural razon, deue ser regido y mandado como sieruo.

Por esta causa entiendo que el temor **[sect. 23]** templado es muy conuenible al que gouierna, porque siempre tema que no le acontezca alguna cosa que pueda dañar al buen estado de su prouincia: y de aqui nace el consejo; porque el temor desto hizo a los hombres tomar consejo para lo que han de hazer, segun Aristoteles: [3452]como al contrario, el temor destemplado es muy dañoso, porque tiene dos malas condiciones; por las quales, segun Cornelio Tacito, [3453]seria muy mal Gouernador el que las tuuiesse. La primera es, que haze al hombre estar adormecido y expauorido que no se puede mouer, porq# **[509]** el calor natural acude a esforçar los miembros interiores, y quedan los defuera sin color ni espiritu, que es muy desconueniente al que go uierna. La segunda es, que el temor destemplado quita al hombre la razon y el entendimiento, que no pueda tomar consejo en lo que ha de hazer, y quita la virtud para obrar, porque el que assi teme, no sabe que hazer, ni se puede mouer: [3454]lo qual seria muy torpe cosa en el que gouierna, pues todos se deuen mouer a su m#damiento y mo uimiento. [3455]

Ay algunos tan atre **[sect. 24]** uidos, que les parece q# con su buen entendimiento, o con vn poco de conuersacion y tráto que tuuieron con letrados, o porque fuer# Regidores en los pueblos, o porque han tratado algunos pleitos, piensan que estan al cabo de lo que pueden saber, y tan al cabo, que aun para determinar las causas contenciosas, como si fuessen muy expertos Letrados tienen atreuimiento: a los quales re prehenden Bartulo, y otros, [3456]por no ser aun suficientes para ello los que han muchos años de proposito estudiado los derechos, y precian se con vn desgaire, que son tan bachilleres como sus Tenientes, dizi# do que basta vn buen entendimiento sin mas leyes ni canones, para hazer justicia, siendo t# al reues, que vemos mu chas vezes en sus respuestas dudosos, e inde termin ados aquellos fa mosos Filosofos legisla dores Africano, Papiniano, Vlpiano, Sceuola, Iuliano, y otros muchos Iurisconsultos, [3457]q# con tanta deliberacion y acuerdo distribuhian la justicia: y como dize Patricio, [3458]Xenocrates de cincuenta años de edad y sapientissimo aprendia en la academia, y disputaua con los dicipulos: y el famoso Ateniense Temistocles, [3459]est#do cercano a la muer te, de edad de ciento y siete años, dixo, que le pesaua mucho de morir, quando com#çaua a deprender: y el Iurisconsulto Iuliano, [3460]dezia, q# aunque tuuiesse el vn pie **[510]** en la sepultura, no le pe saria de saber: y aun dize Ouidio, [3461]q# de qualquiera, aunque sea enemigo: y que se atreua vn Corregidor idiota sin letras, mas de que se precia de buen Cortesano, o de Romancista, o leydo en la silua devaria lecion, o de ser hombre de negocios, a querer juzgat los pleitos entre partes, fiado en que si yerra, se escusarà mas fa cilmente por la inorancia del derecho, segun Angelo. [3462]A este proposito refiere el Obispo Si mancas en su libro de Republica, [3463]que siendo como ha de ser el juez buen varon, y perito en el derecho, y en la equi dad, se preciaua vn Corregidor de que lo era, porque tenia el libro de Alberto Magno, que trata de las propiedades de las cosas, escrito en lengua vulgar, no sabiendo leyes, ni canones. Tengo esto por cosa tan atreuida y perjudicial, que le haria cargo dello en su residencia. Lo vno, el encarga su conciencia, dando el interes a cuyo no es: lo otro, agrauia a su Teniente, que pues le escogio por letrado, no le ha de quitar su ofi cio: lo otro, va derechamente contra la prouision Real de su cargo, por la qual se le manda que tenga consigo por Teniente vn letrado pa ra la administracion de la justicia, y no deue el entremeterse en distribuyrla. Y finalmente hazese odioso al pueblo, y ambicioso de vanagloria, por meterse en oficio ageno de su profession y caualleria, que es mas saber las armas, que las leyes. [3464]Y quando con lo dicho concurre, que el Corregidor lleua los derechos del juzgado, que son de su Teni# te, que diremos, sino dolernos del pue blo, donde tal Corregidor cae? No se meta el çapatero, dize el prouerbio, [3465]a disputar mas que de sus hormas, y el Corregidor entienda en la gouernacion de su pueblo, y no quite al Teniente el ministerio del juzgado que le pertenece. Y verdaderamente yo mas querria encomendar los negocios forenses a mi aduersario, que dispensasse dellos amigablem#te, que al tal Corregidor atreuido: porque si le voy a informar de mi justicia, no me entiende, y pien sa que le engaño: y si le ruego que lo re mita a Letrado, dize me, que no le ha menester: pues en tal caso mas lo quiero remitir a juez arbitro, que no me ofen derà mi razon: **[sect. 25]** y assi dixo el maestro Auila en su libro epistolario, [3466]que para Gouernador se auia de escoger antes al hombre que sepa menos, y conoce su falta, y la remedia con **[511]** el consejo de los mas sa bios, que a otro que sepa mas, y està confiado

que el es el que acierta, y los otros no. Y ésta es verdad de Dios, el qual en los Prouerbios dize, [3467] Viste al hombre que se te nia por sabio? pues mas esperança que el podra tener el insipiente: y en otro lugar dize, El que confia en su coraçon es necio.

Sentirse deue el Co **[sect. 26]** rregidor, de que auiendo tenido el derecho por cosa mas acertada, que los negocios se des pachassen por juezes or dinarios, que no por juezes arbitros, porque la verdad no padeciesse fuerça y agrauio, por huir el del buen consejo, vayan las partes huyendo del a comprome ter sus negocios en arbitros. Elije el Corregidor vn letrado para des cargar con el en los casos de justicia, y aun en los de la gouernacion, porque los vnos estan tra uados de los otros, aunque los del gouierno se alc#çan por discurso de tiempo y buen natural: y despues que le tiene elegido para este efeto, y le manda el Rey y la ley que se rija por su pa recer, [3468] **[sect. 27]** tiene por caso de afrenta, hazer lo que el dicho Teniente le ac#seja, y tiene por caso de traycion, que el tal Teniente no haga todo lo que a el le parece, como si fuera al reues, que el Teniente aceptò la compañia del Corregidor, para hazer lo que al Corregidor se le antojasse: oya pues lo que di ze el Emperador Iustiniano, [3469]No nos auerg# cemos en dexar nuestro primer acuerdo por otro mejor, que despues hallamos, ni de esperar que la ley sea corregida por otros. Dicho ma rauilloso digno de traer en la frente: si otro ha de corregir mi parecer, porq# me auergonçare de corregirle yo mis mo, pues es mejor corregir los #pios errores, que ser corregido por ellos; porq# me acouardare para corregirlos de aconsejarme con quien sabe mas que yo? Ponga pues el Corregidor de su ca sa la autoridad, y su Teniente p#ga de su cosecha el consejo, y ambos sean en proueer y executar, y dè a entender al Teniente que holgara de que librem#te le diga su parecer, y le aduierta de lo q# en el pueblo se nota contra el: y en todo deue el Corregidor estar obediente al consejo de su Teniente, como lo dize la diuina escritura, [3470]saluo en los casos notoriamente injustos, o erroneos, segun que en otro capitulo dixi**[512]** mos: [3471]y si le parece que su Teniente no es suficiente, busque otro que lo sea.

No compela el Corre **[sect. 28]** gidor a su Teniente a q# se conforme con su parecer (como atras queda dicho [3472]) porque es muy gran mal, y gran cargo de conciencia, antes le dexe juzgar libremente, y no se escuse de seguir su consejo, porque con el no se c#forma, ni ande buscando pareceres de otros letrados a hurto, para que le encaminen en lo que el querria hazer para salir con su tema: y quando ocurriere ca so graue, dè cuenta al Rey, y al Consejo, para que con su parecer se acierte.

Y aduierta, que no en todos casos **[sect. 29]** se ha de c#sultar la persona Real, sino en los muy arduos, porque basta escriuir al consejo, y embiar los papeles q# sobre ello ay; pero si consultare a su Magestad, escriua tambien al Consejo, diziendo, que a su Magestad ha dado cuenta de aquello, porque el Consejo estè preuenido de su parte de la verdad del hecho. Cuenta san Antonino de Florencia, [3473]que escriuio Pilato al Emperador Tiberio Cesar la nueua de Christo, y de sus obras y milagros, y de su figura, y no lo escriuio al Senado; por lo qual se indignò contra el.

Dize el Rey don Alonso en vna su **[sect. 30]** ley de Partida: [3474]*Verdadera cosa es, e todos los sabios se acuerdan en ello, que las co sas que son fechas con consejo, se hazen mas ordenadamente que las otras, y vienen a mejor acabamiento: y como quier que en todos los hechos que los omes ayan de hazer, caya esto bien, lo han señaladamente mucho menester aquellos que han a dar los juyzios: ca pues que juyzio tanto quiere*

dezir como mandamiento derechero, razon es, que ante que se dè, sea escogido con consejo de omes le ales è sabidores: e porende, &c. Adelante en la misma ley, dize: *Nace gran pro del Consejo, quando es bien acatado, e lo dan derechamente, è en su tiempo, ca por el delibran los hombres las cosas mas en cierto, e mas seguramente è con razon, y guardanse mejor de los peligros que les podrian venir, e non traer suhazienda à las venturas, y si le vi niere bien ganalo con derecho: y si por auentura le acaeciessen algunos peligros è algunos daños, non le vernian por su culpa, e escusa se quanto a Dios, e a los omes.* Y en las leyes siguientes se pone la forma que deuen tener los Corregidores en se aconsejar: lo qual no refiero por escusar pro lixidad: y por otra ley de Partida [3475]se puede dar vna razon de la import#cia del Consejo para juzgar; *porque es vergonçosa la variedad en el juyzio*: [3476]y assi dize, *Que se deuen fazer las cosas con mayor acuerdo, porque non se ayan ligeramente a desfazer.*

Acertar en lo bueno, y escusar el daño, son dos cosas para los Corregidores tan importantes, que abraçan los bienes del alma, y los bienes del cuerpo, y los de fortuna; porque es saber re girse en la prosperidad, y valerse en la aduersidad: y si es bienauenturado el hombre que es bien leydo, mucho mas **[513]** bienau#turado es si por mucho que sepa, se llega a consejo: y caso que esto sea assi en todos, mucho mas es necessario en el que es Gouernador de todos: pues desechar causa de donde tanto bi# prouiene, no se puede presumir sino que deciende de imprudencia y locura: que assi como el sabio lo que le falta del buen natural, suple c# buena ciencia y consejo, assi el que es simple, lo que le falta de discrecion, suple con malicia.

De aqui es lo que vul **[sect. 31]** garmente se dize, que de todas las cosas ay codicia, o ambicion, sino es del seso, porque cada qual se quiere persuadir a que tiene lo que ha menester, y mas que su vezino. Du dar todas las cosas, como arriba apuntamos, es de inorancia afectada: pero dexar de dudar en algunas, es de teme ridad vacia de buen juyzio.

Dezia Policrato, [3477]escriuiendo contra los Filosofos opinatissimos, que los Academicos casi todas las cosas dudauan, y que no ay cosa mas inutil y fuera de razon, que dudar en todos los negocios, y no tomar certidumbre en cosa alguna: como si se dudasse que los contrarios y opositos son semejantes, porque es im possible: y dize el diuino Agustino c# tra los mismos Academicos, que tratauan de opinion, y afirmauan que la verdad estaua en el profundo, y que no se alcançaua por los hombres, que a#que al sabio le hagan dudoso muchas cosas, y aunque el dudar de cada cosa no sea sin prouecho, fundando vna par te y otra, pero vacilar en todo, parece fuera de razon.

La ley de la Partida **[sect. 32]** [3478]dize, *Mucho acerca estan de saber la verdad aquellos q# dudan en ella, aßi como dixeron los sabios antiguos: è porende dezimos, que quando los juzgadores dudaren en que manera deuen de dar sujuyzio en razon de las prueuas, y de los derechos que ambas las partes mostraron ante ellos, que entonces deuen preguntar a los hombres sabios de aquellos lugares que ellos han de juzgar, y mostrarles todo el fecho, &c.* Dezir pues la ley, que el que duda, està cerca de acertar: y dezir Policrato, que dudar todas las cosas es locura, no quiere dezir que el Corregidor no dude lo que es de dudar, aunq# sepa letras, porque saber todas las cosas, es de otra naturaleza mas que humana: [3479]y porque de la duda resulta desfear salir della, y la salida consiste en el consejo de los sabios, es camino el dudar para acertar.

Tambien es muy acertado, que el **[sect. 33]** Corregidor tenga algun religioso de buena vida y dotrina por amigo, con quien comunique sus cosas de conci# cia, y las del oficio que se sufran, porq# muchas vezes, segun el Ecclesiastes, [3480] El anima del varon santo descubre las verdades que siete superintendentes y especuladores no hallaron.
Pero el Corregidor que no es instru **[sect. 34]** cto en los derechos, y no quiere dudar nada, ni tomar consejo de nadie, éste **[514]** tal no quiere acertar na da, ni hazer cosa que conuenga a su Republica, y perdera todos los negocios, assi de parte de la soberuia, como de parte de la inorancia: y por esto dezia Quinto Curcio, [3481]que se podia llamar mala la naturaleza de los hombres; porque en su negocio, qualquie ra es mas torpe que en el ageno, y se ofusca en sus consejos, tal vez por miedo, y tal vez por la codicia, y otras vezes por la aficion. **[sect. 35]** Y assi a#que vna glossa celebrada [3482]dize, que el juez ha de seguir algunas vezes mas su opinion que el consejo de otros; pero sojuzgue se a no seguir su voluntad, y a tomar parecer ageno, dud#do lo que conuiene, y escu s#do dudas de niñerias, **[sect. 36]** pues tantos prouechos trae el tomar consejo, y daños lo contrario, como mas largamente podra ver por los Doctores. [3483] **[sect. 37]** Y aduierta, que aunque aya de ac#sejar se con sabios, y oyr sus pareceres, deue el Corregidor ser mas manifico, despreciando las cosas viles, y mas justo abo rreciendo las cosas desiguales y malas, y mas piadoso tomando horror y espanto de las crueldades, y mas largo en hazer bien. [3484]

SVMARIO DEL capitulo septimo.

EL amor propio, y gran satisfaci# de si, es odioso a Dios, y a los h#bres, numero 1 .

El Corregidor no deue ser soberuio, sino igual a todos, num. 2 .

El juyzio de los hombres y aprouaci# dellos. si es faiso, o no, num. 3 .

Mucho caudal se haze en la diuin# Escritura del buen exemplo, nu. 4 .

Que el Corregidor se rija y proceda por el sentido y parecer comun de los buenos, y no se singularize, nu. 5 .

Que el Corregidor se contente con elfin de la ley, y no busque inuenciones por afamarse, num. 6 .

Siga el Corregidor las comunes opiniones de los Doctores, num. 7 .

La comun opinion tiene fuerça de ley. 8 .

La sentencia contra la comun opinion si es nula, num. 9 .

[155] *En caso de duda deue seguirse la opinion de Bartulo, como no sea contra la comun opinion, num. 10 .*

En el juyzio de muchos ay mas aprouacion, num. 11 .

Si se deue estar por el parecer de vn graue Doctor, que afirma alguna pratica de vista, num. 12 .

Que se tiene por necio e imperito el que juzga contra la comun opinion, nu. 13 .

La opinion vsada si se ha de seguir, a#que sea contra la mas comun, ibidé.

Que dotrinas deuen seguirse en los casos omissos en derecho, num. 14 .

Qual se dira ser comun opinion, nu. 15 .

Quando se deue seguir la opinion de Acursio, num. 16 .

El recato que se deue tener de los Doctores, que amenudo llaman la opinion comun, num. 17 .

Quando se deue estar a la opinion de los modernos contra los antiguos, nu. 18

Quando se deue preferir el dicho devn santo con razon moral, nu. 19 .

Desechense pareceres de hombres capitosos, y sutiles, y eloquentes, nu. 20 .

Echaron de Roma a hombres que con fuerça de eloquencia persuadian lo injusto, num. 21 .

Qual ha de preualecer, el numero de los Doctores, y la reputacion dellos, o la razon de la dotrina, nu. 22 .

Nueuas opiniones no deuen seguirse, num. 24 .

El juez que no sabe elegir y distinguir las opiniones, peca exerciendo el oficio, num. 25 .

El juez que siguio singulares opiniones, no merece aprouacion en la residencia, ni galardon de Dios, ni del Rey, ni gracias del pueblo, ni de amigos, num. 26 .

No deue el Corregidor hazer injusticia por agradar al Rey, o al pueblo, num. 27 .

Los sabios tenian poder de interpretar las leyes, segun el sentido interior, 28 .

Siga el Corregidor el parecer comun de los sabios, y no el singular, que es soberuio y Satanico, num. 29 .

QVE EL CORREGIdor no pretenda parecer sin gular en su gouernacion, sino comun y agradable a los sabios, y a los plebeyos. Capitulo VII.

ESTE amor de si mismo que el hombre tiene (que los Griegos **[sect. 1]** llaman *Philautia*) creyendo que merece mucho, y que por su casta, ingenio, letras, prudencia, y talento, deue ser antepuesto a los demas, y le incita a estimarse a si, y menospreciar a los otros, es tan odioso a la Republicahu mana, que de Dios es resistido, y de los Angeles condenado, y de los h#bres aborrecido: quiero dezir, que al hombre sabio soberuio, que està casado c# su parecer singular, lo diuino le contradize, y lo Angelico le reprueua, y **[516]** lo humano le desecha. [3485] Dize la diuina Escritura, [3486] **[sect. 2]** hablando con el Corregidor, Ya que te hizieron Gouernador, no te ensoberuezcas, sino muestrate igual y co m# a todos. Los que estan en oficios y cargos publicos, assi como son acrecentados en h#ras, son tambien encargados demas obligacion, segun san Gregorio en vna homilia, [3487]hablando de los talentos que se di ze en el Eu#gelio, dio el Rey a sus criados, y les pidio cuenta dellos, por que este cargo de Corre gidor es honroso, y oneroso: porque si el hombre en quanto hombre, y en lo tocante a la Ethica deue hazer su deuer, en quanto a Corregidor deue hazer aquello, y mas lo que como hombre publico le toca, especialmente en dar buen ex#plo de sus obras, y determinaciones a los hombres, como la dara de las obras e intencion a Dios. Aunque en algunas partes de la sagrada Escritura **[sect. 3]** parece

que Dios quiso reprouar el juyzio de los hombres, esto se entiende, quando el juyzio y aprouacion de los hombres es falso y malo, y contra la ley Euangelica, o es opi ni# de vulgo, ageno de sabiduria, [3488]o quando los tales hombres no tien# cargos publicos, en los quales, y por los quales deuen seruir y agradar a Dios, y dar buen exemplo a las gentes. Pero no siempre es vano el juyzio y parecer del pueblo, quando en el concurren sabios y plebeyos: y assi dixo Ciceron, [3489] que el pueblo era muy gran maestro: y en otro lugar dixo, [3490]que por la opinion muchas cosas juzgaua acertadamente: y en otra parte el mismo escriuio, [3491]que por la fama, y por el juy zio de muchos se mouian los hombres a tener por bueno lo que de muchos era alabado: y en tanto lo encarecio el mae stro fray Domingo de Soto, [3492]que dixo, que la boz del pueblo, era boz de naturaleza: y por el consiguiente inc#muta ble, [3493]aludiendo a lo que **[517]** dixo Ciceron, que la opinion del vulgo con di ficultad se muda. **[sect. 4]** Iesu Christo por san Mateo dize [3494]a sus dicipulos, Assi alumbre vuestra luz del#te de los hombres, que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre celestial que està en los cielos. Dezir pues nuestro mae stro y nuestro Redentor Iesu Christo a los de su sagrado Colegio, que ilustren y esmeren sus obras delante los hombres, para honra y gloria de Dios, es como si dixesse, A vosotros, a quien yo dexo por pastores y Obispos en mi Yglesia, por el oficio q# ha de ser a vuestro cargo, os encomiendo, que no solamente agradeis a vuestro Padre celestial en obras santas, y de par ticular y secreta aproua cion; pero aun en cosas publicas, y juzgadas por buenas: porque los Obispos que yo instituyo en mi Yglesia, tienen car go de animas, y son oficiales publicos; en los quales se ha de tomar exemplo y documento, en la vida, y para la vida de los subditos. Apr#ded de mi, dize el mismo Redentor [3495]de la vida, que soy manso y humilde de coraçon, y ninguna cosa os dixe ni enseñe por la boca, que no la obrasse con miperso na. Veis pues quanto caudal se haze del buen exemplo comun y aprouado por los hombres? Veamos pues que le parece al Apostol [3496]sobre este passo. Es criuiendo a Timoteo, qual deue ser el Obispo, dize, C#uiene que el Obispo sea irreprehensible, sobrio, prudente, compuesto, vergonçoso, piadoso, ense ñador de virtud, no gloton, ni iracundo, sino modesto, no pleitista, ni codicioso. Y escriuiendo a los Romanos, di ze, [3497]Distribuyan los bienes no solam# te delante de Dios, mas aun del#te de todos los hombres: de donde tomò f# damento el Emperador Teodosio, [3498] para dezir por ley vniuersal, que el juyzio y parecer del Obispo ha de ser agradable y aprouado por todos. Tratando el Rey don Alonso el Sabio en vna ley de Partida [3499]de la bondad del juez, o prefecto pretorio, dize: *E deue auer en si todas las cosas que diximos de los otros oficiales que han de juz gar: ca pues el ha de esmerar los juyzios de los otros juezes, y escusar al Rey de enxeco de los grandes pleitos, mucho le conuiene que aya en si todas las cosas sobredichas.*

Desta ley, y de lo arriba referido, se **[sect. 5]** puede colegir, que el Corregidor que fue proueydo de cargo publico, deue en sus obras y costumbres ser tal, que se tenga entero y buen exemplo dellas, [3500] para buena edificacion de los gouernados: y pues esto es assi, no ay porque se sufra que el Corregidor quiera ser particular en sus juyzios, y seguir su propio parecer, mayormente si es c#**[518]** trario del juyzio comun de los sabios. Dezir pues la ley diuina y humana, q# el hombre que tiene cargo publico, sea agradable a

todos, es afirmar que no haga su voluntad, ni siga su parecer, sino la voluntad y parecer comun de los h#bres sabios. No dixo la ley que arriba citamos. [3501]*Deue auer c#sigo ome sabidor de fuero y de derecho, que le ayude a librar los pleitos, y con quien aya consejo de las cosas du dosas*, sino en numero de muchos, *Aya omes sabidoies*, para denotar que el juyzio y parecer de las cosas de Republica, no deue ser de vno, sino de muchos, porque tanto quanto mas com# fuere, tanto mayor contentamiento dà a los subditos. Ay algunos Corregidores, que sino tiran mas la barra que otros que fueron buenos, les parece que no hazen cosa memorable, y por auentajarse, y dexar vna buena memoria, contra la dotrina del Iurisconsulto Marciano, [3502]se ponen en muchos peligros arduos de acometer, e inciertos de aca bar: inuentan cosas recias, y apuran co sas desesperadas, y tropiezan en cosas minimas, y no dexan passar negocio, por muy facil que sea, que no lo hagan dificultoso, y todo esto es por ser singulares, y porque su fama entre los vulgares sea acrecentada: [3503]lo qual le suce de al reues, porque estan los hombres persuadidos a entender, que tanto vale la autoridad humana, quanto tiene de fuerça la razon, en que se funda. No es esto pues lo que a la Republica conuie ne, sino que el Gouernador della sea verdadero Medico por el sentido y pa recer comun de los buenos, ayudador de los flacos, socorredor de los pobres, remediador de las negligencias, castigador de los delitos, conformador de las diuisiones, y sobre todo que con la soberuia no siga su solo parecer, porque con la ambicion de ganar nueua fama, no sea causa de destruir el pueblo inuentando cosas nueuas, engendradoras de passion, e inuentoras de castigo: y assi dezia Salomon, [3504]que el juez no deue ser sobradamente justo, porque el que mucho apura la teta mam#do, no puede dexar de sacar san gre, como atras queda dicho. [3505]Y el q# quiere euacuar toda la sangre del cuerpo, tambien saca la buena, como la ma la. Dize la ley de Partida, [3506]que agora referimos, estas palabras: *El tal oficial co mo este, deue auer todas las bondades que de suso diximos del Alferez, y mas q# no sea soberuio nivandero, ca por lasoberuia esp#taria la gente que no viniesse ante el à demandar derecho ninguno, y por la v#deria mostraria que querria auer el poder por si, y no por el Rey, &c.*

Qu#tas leyes, y quan san **[sect. 6]** tas, y quan justas, quan heroicas, y quan loables fue ros y ordenanças ay establecidas, guardadas y estatuydas en estos Reynos, que si se aduirtiesse en la execucion dellas, y los Corregidores fuess# contentos con el fin de la ley, harian sus Republicas tan bien afortunadas, quanto lo fue A**[519]** tenas, o Corinto, o Tiro, o Cartago, o Roma en el tiempo que florecieron; pero dexan oluidar lo hecho, y bien hecho, y buscan inuenciones de desafueros, con que su nombre quede en la memoria de las gentes: y si bien se considerasse la memoria q# dexan, huirian de tan mal nombre, porque el buen Corregidor, que guarda el seruicio de Dios, y de su Rey, y las leyes y buenos vsos, y por ellas haze justicia, digno es de renombre de conseruador y de pa dre de la Republica: [3507] y el Gouernador que pone esto en oluido, y quiere desaforar las co sas antiguas, y hazer inuenciones de crueldades, o desc#ciertos por su particular consejo, merece nombre de dissipador y tirano. **[sect. 7]** La opinion comun es la que ha de guiar al juez, y de lla no deue desviar sus determinaciones y sentencias, [3508] **[sect. 8]** como quiera que tiene fuerça de ley, y por tal se deue alegar: [3509] **[sect. 9]** aunque la sen tencia dada contra la comun opinion no es nula, como la dada contra la ley, segun Angelo, y otros: [3510]puesto que Iuan de Imola, y otros autores [3511]dudan de llo, porque dezir y afirmar vna misma cosa

muchos sabios varones, y concluirse todos con vnas mismas razones, argumento es, aun que topico, que son concluyentes, y componen bien la verdad. Y en tan to es aueriguado que se deue seguir la antigua y comun sentencia de los Doctores y hombres sa bios, **[sect. 10]** que aun en caso de duda tienen algunos por comun y verdadera opinion la de Bartulo, [3512] **[520]** por el excelente y verdadero juyzio que tuuo, aunque fue vno solo; de lo qual huuo ley en estos Reynos, puesto que ya corregida y derogada por ley de Toro. [3513]Y tambien dezia en este proposito Iason, [3514]que no se deue apartar ni desviar de la comun opinion, que es tà confirmada por dotrina de muchos escritores, aunque sea por se guir la del insigne Doctor Bartulo, por grandissima autoridad que tenga: y caso que este fue su emulo, tuuo razon en su sentencia, **[sect. 11]** que de creer es que huuo mas claridad en el juyzio de muchos, [3515] que en el de vno solo, aunque fuesse docto y recto: y mas facilmente puede errar vno solo en caso de entender algun arte, que no muchos, siendo todos enseñados en ella.

De lo qual queda du **[sect. 12]** dosa otra sentencia del dicho Bartulo, [3516]que refiere y sigue Rodrigo Suarez, [3517]en que dize q# se deue estar por el pare cer de vn famoso Doctor que afirma que vio praticar la dotrina que escriue, porque el estilo y costumbre es local, y particular, y en vna pro uincia se pudo introduzir por vn hombre que mantuuo error, y en otras partes se puede mejor entender y praticar: y assi al Doctor q# afirma alguna costumbre, solamente se deue dar credito de la cost#bre de su tierra. [3518] **[sect. 13]** Baldo [3519]dezia en corroboracion de lo dicho, que por las singulares y peregrinas opiniones de los Doctores, no se deue dexar la comun. Y de zian el mismo Baldo, y Alexandro de Imola, y otros, [3520]que se presume ser imperito y juzgar neciamente, y por inorancia, el que dexada la comun opinion y sentencia de los Doctores, abraçasse y siguiesse la particular de alguno so lo: y el mismo Baldo y Paulo de Castro dixeron, [3521]que por las nueuas fantasias de Bartulo no se ha de dexar la comun opinion. Pero porque no es razon que assi indistintamente reprouemos la opinion de Rodrigo Suarez, **[521]** varon tan docto y de claro entendimiento, que se deue estar por el parecer de vn famoso Doctor, en quanto no es contra la ley de Toro, la qual no contradize que se siga la opinion de Bartulo, y Iuan Andres en caso de duda, sino deroga la ley que obliga a los juezes a seguirla; y ponelos en la libertad que antes tenian para no seguirla, porque conforme a la ley del Fuero, [3522]en tal caso se ha de c#sultar al Rey para que se declare o establezca ley, o por euitar la confusion que los Abogados causauan con la gran autoridad que tenia Bartulo por ladicha ley, y hazian todos los casos dudosos, porque se siguiesse su parecer: assi que Rodrigo Suarez se ha de entender, quando en caso de duda ay por ambas partes Doctores so lenes, y razones eficaces. Bien se sufre considerar si en alguna de las dichas partes ay varon de recto y distinto juyzio, y si le huuiere, seguirle, porque de presu mir es, que aquel eligio lo mas seguro: [3523]o si ay costumbre y pratica de llo, aquello se ha de seguir, aunque la c#traria opinion sea mas comun: porque aquella pratica es la que da a entender las leyes en aquella pro uincia donde se vsò: [3524] y las cosas que consist# en hecho passado, puedense creer de h#bres de autoridad y verdad: y en esto consiste la razon de las dichas dotrinas, que se deuen notar, y no olui dar, porque escusan grandes variedades y perplexidades, de que resulta sentenciar vna misma cosa en diuersas maneras, y aun contrarias, y no osarse determinar los juezes en caso de duda: **[sect. 14]** so

bre lo qual ay consejo de Pedro de Bellapertica, Doctor antiguo, [3525]que no deue salir de la memoria a ningun Letrado, porque en breues razones dize lo que se puede elegir en los casos omissos en derecho, en que dudan algunos, si se sufre decidir por ley ciuil, o por dotrina de Iurista, o que entendimiento se sufra dar a lo que es ambiguo.

Muchas cosas pudieramos acumular aqui en esta materia, para dar a entender como se deue seguir la opinion comun en juzgar y sentenciar, para instrucion de los Corregidores; pero porque ellos se descargan en esto con sus Tenientes, que son Letrados; los quales pueden verlo por si en muchas partes, remitome a los lugares comunes, [3526] **[sect. 15]** donde se vera quando sea comun opinion la de los mas votos, y quando la de los menos, [3527] **[522]** y mas sana parte: [3528] **[sect. 16]** y quando se deue seguir la glossa de Acursio [3529](el qual dize que se llama Acursio, porque ocurre y socorre a las tinieblas del derecho Ciuil [3530]) en especial aprouada con vn Doctor solene: y qu# do se puede conuencer con razones eficaces la opinion que algun Doctor dixo comun, [3531]y es falsa y iniqua, y en tal ca so se puede seguir la opinion singular: **[sect. 17]** y el recato que se ha de tener en no dar credito a los autores, que con facilidad y a cada passo lla man la opinion comun, [3532] **[sect. 18]** y quando se deue estar a la opinion de los mo dernos contra los antiguos: [3533] **[sect. 19]** o quando se de ue preferir el dicho de vn santo con razon moral comprouado, a todas otras opiniones, [3534] **[sect. 20]** mirese bien lo dicho, y desechense pareceres farisaicos (como dize Acursio [3535]) de hombres ca pitosos (y los reprehendio Ciceron [3536]) los quales se preciaron de resistir à la comun opinion, pareci#do les que descu brian nueuos secretos y delgadezas sobre los en tendimientos comunes y ordinarios, y que passauan allende de la raya, y marca del juyzio vulgar: assi como las pocas cabras que andan entre el rebaño de ouejas, que le lleuan, y leu#tan con passo apressurado, a gozar de nueuos pastos y nunca hollados, contra la costumbre ordinaria de los Doctores, que como las ouejas y grullas, siguen a los delanteros, [3537]y estos dan color a sus dotrinas con la fuerça de las lenguas, o de entendimientos con fusos, como lo fue el de **[523]** Barbacio, y el del gran Retorico Iurisconsulto Zasio, y en algunas cosas el curioso y laborioso Oldendorpio, y el su til y elegante Manuel Costa Lusitano, y otros. **[sect. 21]** La assistencia destos tales, y estada en Roma tuuo Caton el Mayor [3538] por peligrosa: y assi la prohibio, porque hazi# entender con su oratoria, **[sect. 22]** lo falso por verdadero, los quales se persuaden, que su opinion tiene mejores fundam# tos que la comun, y diran que en las fuerças del entendimiento mas va le la intencion que el numero, y que no es co mo las fuerças corporales, que juntandose mu chas para leuantar vn pe so, pueden mucho, y si# do pocos pueden poco: pero que para alcançar vna verdad muy escon dida, mas vale vn delicado entendimiento, que mil no tales: y es la causa, porque los enten dimientos no se ayudan, ni de muchos se haze vno, como en la virtud corporal, y que por tanto dixo el Sabio, [3539]Ten muchos amigos que te defiendan en la ocasion de la pendencia; pero para que te aconseje, esco je vno entre mil: a lo qual aludio tambien Heraclito, [3540]quando dixo, Vno me parece a mi q# son mil: y el Emperador Iustiniano en vna ley [3541] dixo, No juzgueis alguna opinion ser mas justa o honesta, por solo que muchos autores la tienen portal; porque podria el voto y parecer de vno solo, y por ventura de menor credito, vencer y preualer al de los mas y mayores? por que muchas cosas reue la Dios nuestro

señor a los pequeños y humildes, y las oculta a los sa bios, como en el capitu lo passado diximos: **[sect. 23]** pero con todo esso, por el daño que podria resultar, administrando justi cia por opinion singular aprouada por solo el juez, deue en duda irse por el carril de la com# opinion, aunque yerre: la qual le escusarà de pena en el fuero judicial, y en el de la c#ciencia. [3542] **[sect. 24]** A este proposito haze lo que dize Rodrigo Suarez, [3543]que nunca el se determinaua por las nueuas opiniones. Otras dotrinas cerca de escusar en residencia al juez por auer seguido opiniones de algunos Doctores, tocamos en otro capitulo, [3544] **[524]** **[sect. 25]** y tambien el juez que no sabe distinguir y elegir la mejor opinion, peca exerciendo el oficio. [3545]

Vna sola cosa no es **[sect. 26]** de passar en silencio en este capitulo, que me parece deue poner espuelas a los Corregidores, para que sigan el pa recer comun de los sabios, y huyan de su opinion particular, y es, q# en las residencias que se h# de hazer de los oficios, no merece ser aprouado porbueno el Corregidor, que en todas las cosas quiso ser singular, y nunca seguir el sentido comun; porque si es assi, como lo es, que de la pesquisa secreta por eldicho y testimonio de los buenos hombres, seg# dizen las leyes Reales, [3546]ha de resultar qual fue el Corregidor en administrar su oficio, como puede tener aprouacion comun el que nunca la quiso seguir ni buscar? antes justamente merece reprouacion comun, assi como reprouò la comun sentencia de todos, y que padezca en aquello en que pecò. [3547] Pregunto yo al Corregidor, que pret#de en hazer los negocios por su parecer particular, y en desgracia de todos los del pueblo? Pues gracias, no las espere de las gentes, porque lo haze a su despecho. Galardon de Dios no se cree que lo aura, porque éste se da por las buenas obras: y si seguir su parecer es reprouado, el premio dello serà castigo. Pues honra, que es premio de la virtud, tampoco la pretenda, porque los que se la han de dar, se la niegan. Y menos pretenda amigos, porque aun de los amigos haze enemigos, el que resiste la voluntad comun del pueblo, quando es del gremio de los prudentes y sabios, y que son seruidores del Rey, y amigos de Dios. Pues si sobre to do se funda en contentar y agradar a su Rey, y si lo piensa, engaña se en ello, porque el mismo Principe en sus leyes Reales [3548]promete, que no le passa por pensamiento de embiar Corregidores a los pueblos, sino fuere pedido, y de consentimiento dellos.

Pues notad como no sirue al Rey el que haze todas las cosas a desplazer de todos los sabios del pueblo, atento que aun dar el cargo se ha de fundar en el c#sentimi#to del pueblo. **[sect. 27]** No quiero afirmar por lo dicho, que el Corregidor haga cosa que sea en dessetuicio de su Rey, ni contra justicia, por agradar ni contentar al pueblo, como seria matar al innocente, o permitir escandalo, o rebelion, que en tal caso mas deue al seruicio del Rey, y a su honor y conciencia, y aun al bien del pueblo, dictado de la razon, que a todos los populares apassionados que estan fuera della; pero en los casos donde la razon, y el seruicio del Rey, y el consejo de los populares comen a vna mesa, y son c# formes, no se deue desechar su parecer.

Sepa el Corregidor, que es de tanta **[sect. 28]** autoridad el consejo de los sabios, que aun los antiguos les dauan facultad para **[525]** declarar el entendimi# to interior de las leyes, que es la intencion del Legislador, y esto contra el ent#dimiento de la letra, segun sentencia del Iurisconsulto Modestino: [3549]y no lo digo por autorizar tanto el parecer de los letrados, que se les conceda en estos Reynos facultad pa ra destruir el entendimiento extrinseco dela ley, porque puesto que sean leyes, y no estatutos, y sufran ext#siones

y limitaciones, en lo q# suena la letra bien corregida, se deue fundar el ent#dimiento della, a#que parezca duro, [3550]y de uense conciliar los derechos, y exponer lo general por lo particular, segun lo que en otro lugar diremos. [3551] **[sect. 29]** Pero refiero la sentencia del arriba citado Consulto Modestino, para despertar a los Corregidores de vn tan gran oluido que tienen de la autoridad delos sabios, a quien los antiguos y presentes en sus leyes tanto encom# daron y encargaron gr#des cosas, como a cada passo se aduierte por el Sabio Rey don Alonso en sus leyes de las Partidas, y lo dexamos notado en el capitulo passado cer ca de la ley de la Recopilacion, [3552]que habla de los C#sejeros. Y pues el Rey, que es señor natural y poderoso, està necessitado deste consejo de los sabios, no es justo que el Corregidor, que es estrangero, y no muy poderoso, biua descargado del. Escusa se el Corregidor con hazer el parecer de los Sabios, [3553] y escusa se el juez en parte, quando recusado juzgò con parecer de acompañado sabio: y escusa se el oficial de la justicia en la execucion della, por el consejo del oficial Letrado, quando el acto no fuesse delito priuado, o el con sejo de persona priuada: [3554]y pues todo esto assi tiene escusa, y tiene perdon y remission, porque se desecha este camino, que es el verdadero, troc#dole por otro falso y vacio de verdad, leu#tado por Lucifer Principe de la soberuia, el qual por singularizar se y entronizar se, cayò en lo mas profundo de los pro fundos, y en la mayor pena de las penas. Siga pues el Corregidor el parecer de los sabios, porque ni conuiene dexarlo todo a Dios que haga milagro, ni fiarse el hombre de su ingenio y ha bilidad, mejor es juntarlo todo para conseguir dichoso fin, porque no ay otra fortuna sino Dios, y la buena diligencia y prudencia del hombre.

SVMARIO DEL capitulo octauo.

DEL *Peligro de ambicion y v#ança que ay en los oficios publicos, numero 1 .*

[526] *De la propiedad del ambicioso puesto en el oficio publico, num. 2 .*

Que el Corregidor no sea soberuio, ni vandero, segun dize vna ley de Partida, num. 3 .

El lugar de san Pablo, que toda anima estè sujeta al poderio superior. 4 .

El Corregidor es ministro de Dios contra el malo, num. 5 .

El bueno no teme el poderio del Principe, num. 6 .

El juyzio y vengança de los malos reseruò Dios para si, num 7 .

La vengança en el Corregidor es contraria a la magnanimidad que ha de tener, num. 8 .

Al Corregidor no se le dio cargo para vengar sus injurias, num. 9 .

Muchos que eran ricos, se han empobrecido, por auerse querido vengar, num. 10 .

Las injurias tocantes a la dignidad del oficio, deue el Corregidor vengarlas judicialmente, num. 11 .

No le dieron el oficio al Corregidor pa ra que gane fama de que ahorca y espanta las gentes, sino para que oya a todos, y cumpla las leyes, num. 12 .

Son de alabar los juezes que conseru# la autoridad del oficio con agrado de los subditos, num. 13 .

Quan reprouada es la justicia hecha por vanagloria, num. 14 .

Contra el vicio de la ambicion en los que gouiernan, num. 15 . y. 17 .

Los que se quieren señalar entre otros, ponense a grandes peligros, num 16 .

El punto de la magnanimidad en que consiste, num. 18 .

Difinici# de la magnanimidad, nu. 19 .

Si peca el Corregidor que c#denò a los culpados, si dello toma jatancia, o esperança de fama, num. 20 .

Si deue el Corregidor tenersepor magnanimo, y en que grado y forma, num. 21 . 23 . 24 . y. 25 .

Lamagnanimidad si repugna a la humildad, num. 22 .

Todos los hombres dessean natur almente la honra, num. 23 .

Los peligros de dessear el Corregidor parecer magnanimo, num. 25 .

Quan duro golpe es el de la vanagloria, pues suele hazer mella enlos san tos, y en los sabios y fuertes, num. 26 .

La vanagloria nace muchas veZesde la adulacion y lisonja, la qual deue aborrecer el Corregidor, y de los da ños della, num. 27 .

Como ha de sentir el Corregidor hazer justicia sangrienta, num. 28 .

Aborrezca el juez los delitos, y no los delinquentes, num. 29 .

Hagales muy bien el cargo, y auerigue einquiera por todas vias su descar go, y oyales cumplidamente sus defensas, num. 30 . y. 34 .

Las defensas de la inocencia, aun despues desentencia aprouechan, nu. 31 .

*No le pese al Corregidor de las defen-***[527]***sas de los reos, num. 32 . y 36 .*

El juez en mayor pena serà c#denado de la que el impuso injustamente, y las culpas que el cometio, se cometeran contra el en mayor grado, num. 33 .

Conceda terminos competentes a los reos, aunque no los pidan, enlas causas criminales, ò aunque los renuncien, pues esto no vale en lo corporal, num. 35 .

QVE EL CORRE. gidor no haga justicia por vanagloria, ni por vengança, ni p#donor de h#ra; sino como ministro de Dios. Capitulo VIII.

MVcho peligro tienen los go **[sect. 1]** uiernos publicos de ser combatidos de los aires de la ambicion y vengança; porque segun Innoc#cio, [3555] **[sect. 2]** el ambicioso luego que es promouido a las honras, se ensoberuece, no cuyda de aprouechar, sino gloría se de presidir: presume del mejor, por verse que es superior: desdeña a los viejos amigos, descono ce los buenos, busca los estraños, menosprecia los ancianos, tuerce el rostro, anda hinchado y cuellierguido, pi#sa y trata cosas altas, no se sujeta, en todo procura ser el primero, a los subditos es pesado, a todos aborrecible, arrojadizo, molesto, arrogante,

graue, è importuno. Desta dotrina, y de vna ley de la Partida, [3556]q# citamos en el capitulo preceden te, se tomò ocasion para escriuir este capitulo, la qual dize, **[sect. 3]** *Que el juez Adel#tado no sea soberuio, ni vandero, ca con la soberuia espantaria la gente que no viniesse ante el à deman dar derecho ninguno, è por la vanderia mostraria que querria el auer el oficio por si, è non por el Rey*. **[sect. 4]** San Pablo [3557]vaso de eleccion, escriui#do a los de Roma, dize estas palabras, Toda anima estè sujeta al poderio superior, el qual emana de Dios, y del tie ne orden, y quien resiste este poder de Dios ordenado, resiste la orden que Dios puso entre las gentes, y de la tal resistencia resulta la condenacion de los inobedientes. Los Principes en quien Dios puso este poderio irresistible, no son constituydos en el para atemorizar y espantar a los buenos, sino a los malos que mal biuen; y por esso hombre humano, sino quieres temer el poderio, obra virtud, y seras alabado, y premiado por ello: ministro es de Dios el que vsa deste poder para premiar el bueno, y para castigar el malo: y pues assi es, el malo tema la justicia, que en verdad que tiene y vsa el **[528]** cuchillo de execucion, para castigar lo malo en verguença de la ofensa de Dios, y como ministro de su ira. Tema pues el malo, y estè sugeto el bueno, no solamente por escusarse de la ira, pero aun por vinculo de la c#ciencia. Todo esto es del gran Doctor de las g# tes en el sentido de la dicha epistola, y della sacaremos para nuestra erudicion, como deue el Corregidor que instruimos, vsar del poder y cargo que en nombre del Principe tiene por Dios en lo temporal.

De ponderar es, que la ley humana dize expressamente, que el Corregidor no sea vanaglorioso, ni soberuio, ni vandero: **[sect. 5]** y la ley diuina dize, que es ministro de Dios [3558]contra el malo, porque tiene comission para castigarle temerosamente: de lo vno y de lo otro colegiremos, que soberuia y vanagloria, y apetito de veng#ça propia, por toda ley es reprouado, pero tener sujeto al subdi to, y castigado al delinquente, la ley de Dios lo manda. Dezir S. Pablo que el bueno no tema [3559] **[sect. 6]** el poderio del Principe, porque a la bondad se deuen loores y gracias, es mandar al Corregidor q# por apetito de vanagloria no quite la honra al justo, y la dè al tirano: y en afirmar que el Principe en la vengança y ministracion de la ira contra el iniquo es vicario de Dios, prohibe firmis simamente que no se hagajusticia con apetito de vengança propia; [3560]porque como dize vn decreto, [3561]el que se mueue por odio en la sentencia, peruierte el juyzio de Christo, que es justicia, y el fruto della buelue en amargura de condenacion: y el que se quiere vengar, v#garse ha Dios del, porque Dios nuestro señor, **[sect. 7]** segun dizen las diuinas letras, [3562]reseruò en si el juyzio y vengança de los malos, y no quiso que aun de lo temporal y exterior vsasse nadie, sino aquellos que constituyò por vicarios y ministros en la tierra, y a estos dio facultad para vsar de la llaue, vara, poder, mando, y cuchillo, no por si propios, o por sus interesses particulares, sino por el mismo Dios, cuyo car go administran: y por esta causa la vengança propia del tal ministro queda en el pecho de Dios, y la del tercero en la mano del dicho Vicario, y en la voluntad diuina.

Tambien la vengança en el Corre **[sect. 8]** gidor y juez, es contraria a la magnanimidad que ha de professar, porque los vengatiuos son hombres de pequeños ani mos, y el perdonar es acto de gran va lor, y de mucho mayor, quando pudi# do dexa de vengarse, co mo dixeron Aristoteles, Ciceron, Seneca, y otros. [3563]Del Emperador **[529]** A driano refiere Sabelico, [3564]que tuuo particular cuydado de fauorecer a los que antes de ser Emperador,

auia tenido por enemigos; y como vn su enemigo se llegò a el medroso, le dixo con semblante alegre: Escapado aueis; co mo quien dize, la digni dad me desobliga de la vengança, consider#do en si dos personas, vna de hombre particular, y que como tal pudiera servencido del apetito de vengança, aunque culpablemente; y otra de persona publica y c# stituida en dignidad pa ra no poder vengar las injurias propias, como lo considerò san Agustin, y lo diximos en otra parte. [3565]A lo dicho alude lo que refiere Hector Pinto, [3566]que vn Duque de Orliens fue injuriado de otro señor, y despues vino a ser Rey de Francia, y siendo aconsejado que se vengasse, pues podia, respondio, que no conuenia al Rey de Francia vengar las in jurias hechas al Duque de Orliens, ni acordar se dellas. De vn maestro de justicia, llamado Corindono, refiere Belluga en su libro del espejo de Principes, [3567]que ac#sejò falsamente a vn Principe, que en sus juyzios y determinaciones tomasse vengança; por lo qual dize, que estando en la catreda de justicia, fue publicamente con fuego del cielo partido por medio. Esta v#ganza se vsa mu cho en estos tiempos: tanto los oficios de virtud estan peruertidos. No quiero por lo dicho dezir, que a los Reyes y Principes que no reconocen superior en lo temporal, les es defendido ofrecer guerra justa, pro, o contra, ofendi# do, o defendiendo, que no es de la presente materia: **[sect. 9]** pero afirmo, que al Corregidor no le dieron el cargo, para q# con el vengasse sus injurias, y hartasse sus crueles apetitos, pues sus venganças son de otro juyzio, atento que ninguno deue ser juez en su causa propia: [3568] **[sect. 10]** y muchos hemos visto, por q#rerse vengar, que siendo ricos, vinier# a ser pobres: y como dixo Ciceron contra Salustio, las mas vezes vienen en di minucion las Republicas, por las enemistades y v#ganças particulares. **[sect. 11]** Esto no se entiende de las injurias hechas contra la dignidad del Corregimiento y oficio publico, que estas no puede el ministro dexar de vengarlas, como en otro capitulo diremos. [3569]

Tampoco le dieron al Corregidor **[sect. 12]** el oficio para que se diuulgue y suene por el mundo, que el tal Corregidor ahorca los hombres, y derrueca las ca sas, y espanta los niños, y tiemblan las torres de su miedo, que no es esto lo q# la Republica pretende, sino para que se pueda **[530]** dezir que el Corregidor cumplio la ley, oyò las partes, no denegò lasde fensas, otorgò las apela ciones, acompañóse si# do recusado, no hizo fuerça a nadie, ni agrauio, ni desafuero, procurando antes emendar a los ciudadanos que ma tarlos, como dezia Patricio. [3570]Gananse muchos Reynos con vn esforçado Capitan, derramando mucha sangre, y conseruanse todos c# vn buen juez, no que se precie de derramar san gre, sino de ayuntar co raçones: y assi fue celebrado aquel antiguo di cho de Scipion, que queria antes guardar y defender la vida de vn amigo y subdito, que ma tar cien enemigos. La ley aunque se hizo para castigar los malos, no se hizo para espantar los buenos, porque iniquidad fuera lleuar por vn rasero al virtuoso que vsa de virtud, y al malo que haze la maldad. **[sect. 13]** Y assi segun el Obispo Sim#cas, [3571]son de alabar los Gouernadores que conseruando la autoridad del magistrado, saben captar los animos de los ciudadanos, en especial de los nobles y principa les, no faltando a la justicia: y por el contrario deuen ser reprouados los que tratan asperam#te a los subditos.

Obra es por cierto re **[sect. 14]** prouada de las gentes, y no aceptada de Dios, la justicia hecha por vanagloria, aunque en si sea justa, porque no mira Dios lo que hazemos, sino la int#cion con que lo hazemos, y toda la obra q# lleua mixtura de pecado, no puede ser agradable a Dios, ni aceptada del Rey. El que haze lo que es bueno por sola la

pompa y vanagloria del mun do, no es digno de otro premio, ni remunera cion, mas que de la dicha alabança, porque son obras Gentilicas, de gentes q# tienen poridolo la fama, y son obras Farisaicas, de gentes que procurauan honra y reputacion vana por los interesses propios. [3572] **[sect. 15]** Euripides [3573]ac#seja a los que gouiernan Republicas, que huyan de la ambicion, como de la mas pestilencial enfermedad de las que pueden venir al hombre, por ser vna arrebatada y mortal furia para los que se dex# lleuar della; porque los ambiciosos y amigos de la vanagloria, so especie de virtud no hazen jamas cosa a derechas, porque el ambicioso no haze inst#cia en ser bueno, sino en parecer bueno, para que pueda ser honrado: como quiera que la ambicion ciega los ojos del entendimiento, [3574]y causa pauor y te**[531]** mor de no hazer, o dezir cosa que desagrade a los hombres: y el ambicioso con ser soberuio a todos adula, y a todos se inclina, y de todos es sieruo y tributario, y tie ne y padece gran contienda en su pecho, segun san Bernardo, [3575]por que por vna parte la iniquidad le instiga y solicita, y por otra la ambicion le haze estar a raya: a ninguno perdona, y no consiente compañero en el mandar. Aristoteles dize, [3576]que los mas delitos y culpas vo luntarias de los h#bres proceden de codicia y ambicion: y Plutarco [3577] tiene por menos perniciosa la ambicion para la Republica que la auaricia; porque aquella no cae en animos seruiles y remissos, sino en los valerosos, frescos, juueniles, y atreuidos; pero quando concurren auaricia y ambicion, bast# para destruir Reynos y Prouincias; [3578]porq# siendo como es la ambici# hija de la soberuia, y de la concupiscencia, seg# S. Agustin, [3579]que tal podra ser hija de tales padres? El mismo Aristoteles dize, [3580]que el ambicioso sera presumptuoso, y arrisgador de peligros contra si, y sus subditos; porque como ama la honra por intento y objeto principal de al cançarla, arrisgaralo to do, como hizo el hijo del Emperador Torcato, que por alcançarla, puso a Roma en gran peligro; por lo qual le matò su padre: [3581]y siempre las obras del ambicioso tienen vn defeto y bastardia, que procede del viento, y vnas ve zes nace de embidia, otras de zelos, y otras de vn desordenado desseo de agradar y satisfazer a quien puede acrecentarlos y mejorarlos, teniendo solo por fin y buen respeto aquel que le acarrea titulo y apar# cia de buen Gouernador, y cabeça de la Republica: y durmiendo a esta sombra, y con este color, haze cosas q# parec# mas de hombres locos y furiosos, y fuera de todo sentido, que de amigos de alcançar honrapor virtud, aunque sea virtud lo que hazen: y assi les acaecio a Tiberio, y a Cayo Graco dos hermanos, que aunque gouernaron bien, se perdieron por la ambicion: y lo mis mo sucedio a Marco Crasso, y a Iulio Cesar, y a Pompeyo. **[sect. 16]** O entre qu#tos **[532]** peligros estan puestos los que con particular honra se quieren señalar entre otros: y segun Seneca, [3582]intentar grandes peligros, mas es de temeridad, q# de magnanimidad. San Gregorio [3583]dize, **[sect. 17]** que el ambicioso de honra, no deue ser escogido para ninguna honra, por que no puede hazer el deuer en ella. Y para que no se yerre en esto, y se sepa **[sect. 18]** el punto en que c#siste la magnanimidad, presupongo que son difer#tes magnanimidad y magnificencia, porque aquella es cerca de las honras, y esta cerca de los gastos: la vna es acometimi#to de cosas dificiles, y la otra es remate de cosas ilustres: [3584]y digo assi, que ay hombres encogidos, y de flacos coraçones, q# se estiman ser para poco, y otros ay altiuos y soberanos, que se juzgan ser para mucho, aunque no lo sean, y estos se llam# presumptuosos y atreui dos: otros ay, que saben tener la mediania en las cosas de honra que con uiene, y a estos llama el

Filosofo magnanimos, de grandes coraçones, y para mucho: de lo qual se colige, segun S. Geronimo, [3585]y Ciceron, [3586] **[sect. 19]** que la magnanimidad es vna virtud medianera en tre la flaqueza de coraçon, y la presuncion; la qual esfuerça a la flaque za de coraçon, y reprime las presunciones: y esta virtud consiste en las h#ras, y en las riquezas, y en los magistrados, y principados. [3587]

Peca el Corregidor, y **[sect. 20]** no assi ligeramente, que sentencia y condena a los culpados, aunque justa y juridicamente, si se mouio por vanagloria, presumi#do que aquel hecho sera tenido por obra de hombre valero so, sabio, y prudente, [3588] contra lo que dixo el Psalmista, [3589]No anduue en cosas grandes, ni que causassen admiracion de mi, ni mi coraçon se engriò, ni se eleuaron mis ojos: y peca mas grauemente quando dessea que se le ofrezcan casos en que pueda mostrar su suficiencia y valor: y es peor su desseo que el del Medico en dessear enfermedades para ganar de comer, o credito en curar las. Cuenta S. Gregorio, [3590] que entre otras cosas q# vn soldado que auia muer to y resucitado, le c#tò que auia visto en la otra vida, fue, que vio a Pedro, juez mayor de vna ygle-**[533]**sia puesto en vna carcel muy escura, aherrojado con vna gran cadena, y muy atorm#tado, y preg#tandole porque estaua assi, oyòvna boz que le respondio, que porque quando mandaua hazer alguna justicia, mas se mouia a hazerla por desseo de dar penas, que por obedi#cia de seruir el oficio.

Tenerse el hombre por **[sect. 21]** magnanimo, virtud es; la qual consiste en el co nocimiento y operaci# de las cosas altas y gene rosas: **[sect. 22]** y aunque parece que repugna a la virtud de la humildad, que se causa en despreciarse el h# bre, y tener en poco lo que es ser hombre de par te del cuerpo, no son en la verdad contrarias, an tes la vna virtud es miembro de la otra, segun Aristoteles: [3591] **[sect. 23]** y alli dize, q# todos los hombres naturalmente dessean honra, assi como algun gran bi# del cuerpo, puesto que algunos quisieron dezir, que la humildad era oficio de la virtud temperancia, por ser cosa natural de altos animos tener en mucho la honra, y en muy poco el pregon della: y assi dixo Valerio Maximo, [3592]q# Fabio Maximo tanto trabajaua por rehusar las h#ras, como por merecerlas. Pues tenerse el Corregidor valeroso por tal, y cono cerse por tal, y publicarse por tal en las cosas grandes de magnanimidad, y te ner a los que no estan en su grado por menos, parece que no es de parte devicio, ni va fuera del oficio de la dicha virtud.

Pero en la verdad, porque el medio y **[sect. 24]** p#to desta virtud magnanimidad està mas encubierto y dificil, y para hallar se ay mas peligro, por la aparencia y casi par#tesco que ay con la elacion y soberuia, y peligro de estragar las virtudes: [3593]y porque este encu#tro de la vana estimacion y amor de si mismo haze desvane cer, y el ser codicioso de fama, es vicio en que pecan muchas vezes los gr#des ingenios y animos, yo mas querria q# el Corregidor depusiesse en los negocios el preciarse demasiado de magnanimo, que no que estuuiesse siempre en cuydado de mostrar que lo es, por muchas razones; algunas de las quales son las siguientes. **[sect. 25]** Lo vno, porque la dicha estimaci# pocas vezes suele estar sola sin vna afectacion y curiosidad, que es odiosa, y aborrecida de las gentes. Lo otro, porque està muy a riesgo de ser jatancioso, y loador de sus obras, *cosa q#* (como dixo la ley de la Partida [3594]) *està mal à todo ome, porque si el bueno fuesse, sus obras le loaran*: e segun dixo Seneca el filosofo, Quien mucho se alaba, enuilece su honra: y el

Rey Salomon dixo, La boca de otro te alabe, y no la tuya, saluo si con humildad, y en caso necessario, como dize S. Gregorio, [3595]vno publicasse, o loasse sus obras. Lo otro, por que en duda los casos que determinare, en que no mostrare claras causas, seran juzgados por varios y soberuios. Lo otro, porque con la mayor obligacion que echa sobre si, deue preciarse de saber mas, y **[534]** seran sus ertores de inorancia, mas mortales q# los delos que se humillan. Lo otro, porque està muy a peligro de ser soberuio, y menospreciador de todos, y tirano, sino apr#de bien el punto en que consiste aquella virtud. Lo otro, de la c#fi#ça que tiene de si el Corregidor magnanimo, [3596]resulta q# huye del parecer ageno, aunque sea bueno, no por que no lo conoce, y lo ama, sino porque se le an toja que si le sigue, se haze subdito del que se le dà, y que por ello serà tenido en menos, o por parcial, o que se sos pecharà que en todo haze lo que le aconseja el que le dà el consejo: y caso que lo hiziesse, como ello sea bueno, no se yo porque se deue desechar, pues aun del enemigo, y del loco, y del infiel, se ha de tomar el buen consejo. Lo otro, porque abraça cosas pequeñas y de pobres, saliendo de los terminos de aquella afectacion, porque no embargante que al Gouernador como a persona particular en causas propias le estuuiera mal tratar de cosas menudas y pequeñas: y como dize Plutarco, [3597]fuera re putado por ello apocado y vil; pero si# do persona publica, obligado està a acudir a ellas, sin que por ello degenere, ni parezca menos liberal y generoso, antes es de animo valeroso y gr#de cuydar de las cosas menudas de la Republica. Como tambien vemos q# vnos gouiernan con modestia sus casas, y faltales grandeza y pecho para regir vna Republica: y otros vsados a grandes cosas, no saben humillarse a las menudas de su familia. Finalmente porque no siendo el Corregidor altiuo, ni afectado, darà exemplo de biuir a los de su Republica. Y contodo esto no es mi voluntad de persuadir al que estuuiere en este medio virtuoso, que lo dexe; porque como sea virtud, no lo deue desechar; **[sect. 26]** pero en fin ello es assi, como lo dixo bien Leon Magno, S. Ambrosio, y otros, [3598]q# muchos hombres que pueden v# cer sus apetitos, y los vicios, no pued# resistir al golpe de la vanagloria, y esti maci# de si mismos, que naturalmente se suele ingerir entre las buenas obras.

Muchas vezes nace este daño de la a **[sect. 27]** dulaci# y lisonja; con la qual se loan y aprueuan las obras y palabras #qualquier negocio, que es vna de las cosas que mas ha ze errar y perseuerar en los errores: y està tan est#dida y arraygada en el m#do, segun S. Geronimo, [3599]q# el que no lison jea, es tenido por embidioso, o soberuio: la qual deue el Corregidor aborrecer, como mal contagioso, y como bl#do enemigo, que assi difinieron los Filosofos la lisonja. [3600]Porq# como dezia Democrito, los lisonjeros no hablan c# forme a la verdad, sino segun la voluntad. Porque las costumbres de los aduladores son semej#tes a las de los hipocri-**[535]**tas, que son mostrar vno en lo exterior, y tener otro en lo interior, y mostrar se humildes y seruiciales, pero en breue se descubren, y se les entiende su seg#da int#ci#. Bi#tes [3601]dixo, que #tre todos los animales fieros, el tirano era el mas þnicioso, y #tre los m#sos el lisonjero. Y assi dize Alberico, [3602]q# destruyen las Cor tes y audiencias de los Principes, y q# son mas admitidos los que saben adular. Esaias dize, [3603]q# estos son como las sere nas, que engañan con bozes dulces los h#bres en el c#t#tami#to del oydo, y assi los matan: por lo qual Vlisses en su naue gacion cerraua los oydos a su dulce c# to. Seneca [3604]dize, que la lisonja es muy se mej#te a la amistad: y que no solamente la imita, sino que la passa y v#ce, y que es recebida con gratos oydos,

y penetra hasta lo intimo del coraçon, y con lo mismo q# daña, agrada: y que es cosa dificultosa de conocerla, porque es enemigo blando, y con fingida mascara de amigo. Y en otra parte [3605]dize, que las palabras de los lisonjeros no passan quando se oyen, sino que se assi#t# y pegan, y quedan por mucho tiempo en el coraçon, y aunque se desech# d# c#t#to, y al fin sujetan el animo del q# las oye: y la causa es, porque son c#formes a lo que el amor propio, que es aquel lisonjero interior que tenemos todos, falsam# te nos persuade de nosotros mismos. Seneca en las epistolas cuenta, que Alex# dro Magno se indignò mucho contra sus amigos, que le dezian que era hijo de Iupiter y semej#te a Dios, y dixoles, Todos jurais mintiendo que soy hijo de Iupiter, y esta saeta muestra que m#tis, porque auia sido herido en vna batalla de vna saeta, y doliale mucho la llaga: y por esso dixo que su llaga mostraua q# el era hombre, y no Dios: y porque los aduladores solos de ordinario valen c# los Principes, porque canonizan sus he chos, y aprueuan por licitos todos sus apetitos, rogaua Dauid [3606] a Dios, que el olio de los pecadores no le vngies se su cabeça: éste olio es la lisonja, porque los lisonjeros no v#den otra mercaduria sino olio, se gun S. Gregorio: [3607]y sus apetitos dize tambien que son como langosta que roe y c#sume los frutos: y como aueja que tiene la miel en la boca, y hie re con el aguijon: y san Geronimo [3608]le llama es corpi#, q#muestra bl#du ra en la cara, y hiere c# la cola: y por esso dize Ezechiel, [3609]hablando c# los Reyes, Guardaos q# andais con los escorpiones: y Iob los llamò leche: [3610]y S. Bernardo [3611]los llama raposas maluadas: y segun Dion, [3612]el lisonjero es peor que el testigo falso, porque este engaña al juez, y aquel destruye la Republica, y es el peor enemigo della: por lo qual dize vn Decreto, [3613]q# no han de ser admitidos todos los que como mansas palomas, dizen, Paz sea con vosotros. Dize Cermenato, [3614]que muchas **[536]** vezes con la adulacion incitan a sedici# y daño contra aquellos que aborrecen. Seneca aconseja, [3615]q# los señores deu# cerrar las orejas a estos lisonjeros; porque la lisonja enloquece al hombre que c# si#te en ella. Finalmente escriue Quinto Curcio, [3616]que mas vezes los Reynos h# sido destruidos por la lisonja que por las armas de los enemigos: y assi es cierta la cayda de aquel Principe que tiene abiertos los oydos a la lisonja mas que al desengaño, porque segun Ciceron, [3617] es ceuo y ama de todos los vicios. Y por estos males que causa, los sabios de Atenas guardau# a los Reyes q# los lisonjeros no hablas sen con ellos, segun Tro go Pompeo: [3618]a los quales segun Valerio, y otros, c# denau# a muerte: [3619]y assi escriuen Policrato, y otros, [3620]que mataron a Ti magoras lisonjero, porq# lisonjeaua al Rey Dario. El Emperador Alexandro Seuero naturalmente era enemigo de lisonjas, y si alguno le lisonjeaua, assi se afr#taua, como si le dixera vna injuria. El Rey Antigono para euitar adulaciones tenia consigo al filosofo Zenon: y el Rey Lisimaco por la misma razon al poeta Filipides: y la ley de Partida [3621]dize, *Que si alguien dixesse al Rey palabras que ent#diesse que fues sen de lis#ja, non le deue traer consigo.* Y los Emperadores Arcadio, y Honorio, [3622]lo prohibieron a los juezes: los quales deuen tomar el consejo de Caton, que no se ha de creer mas a los que alaban, que lo que cada vno cree de si mismo: pues ningun otro puede ser mejor juez, ni testigo: porque de que sirue que los h#bres alab# a vno, si al tal su propia conciencia le acu sa? o segun S. Gregorio, [3623] que daño puede causarse

le de que digan mal del, si su conciencia le defiende y assegura? Y sobre todo dixo Demostenes, [3624]que todas las aduersidades publicas, comunmente se deuen atribuir a los lisonjeros, segun atras que da dicho. [3625]

Bolui#do al proposito **[sect. 28]** de la ambicion y vanagloria, de que ha de estar libre el Corregidor, digo, que quando se ofreciere caso en que huuiere de hazer justicia sangrienta, ya que sienta en si alguna satisfacion, por el castigo de los delitos aue riguados y castigados por su diligencia y ministerio, pesele [3626]de negocio semejante, por el daño que ha de hazer: y tenga la consideracion **[537]** que deue tener el juez, en quanto es ministro de Dios, y en quanto es pro ximo de los hombres, seg# atras q#da dicho: [3627]pues aun de Neron, el cruel tira no, en carece su maestro Seneca, [3628]que en su principio, preg#t#dole Buro su prefecto, dequales delinqu#tes auia de hazer castigo de muerte, se detenia y diferia la respuesta, y no pudi#do escusarlo, trayendole a firmar vna sentencia de muerte, sinificando gr# pesar dello, dixo, Pluguiera a los dioses que no supiera yo escriuir. Y del Emperador Augusto Cesar dize el mismo, que so spiraua siempre q# condenaua algun hom bre a muerte. Y el Emperador Teodosio. II. siendo repreh#dido porque perdonaua a tantos la vida, respondio, Oxala pudiera resucitar a los q# he muerto. Y al Emperador Vespasiano alab# las historias, segun refiere Suetonio, [3629]q# jamas se alegrò con la muerte de nadie: y de los justos castigos lloraua y gemia. Y Bias aquel gran Filosofo, auiendo de condenar alguno a muerte lloraua: y preguntado porque, pues hazia su deuido oficio, respondio, que porque era necessa rio que el afecto y piedad natural siruiesse y ministrasse a la ley: y esto guardan los Reyes de Portugal, que ponen luto el dia que condenan alguno a muerte. A este proposito dizen dos leyes destos Reynos, [3630]estas singulares palabras: *El Rey quando ouiere de dar la sentencia, deue fazer demuestra que le pesa de coraçon en auer a dar tal sentencia contra ome que sea natural de nuestr a tierra, e de nuestro señorio*: lo qual dixo muy bien Claudiano. [3631] y no haga el juez aparato ni pompa pa ra hazer justicia sangrienta, saliendo a la plaça, o al tribunal con fausto de soberuia por ello, o con mejor vestido; porque es cosa reprouadissima, [3632]y de que Dios se ofende mucho. Los Principes y Magistrados Romanos vsauan no ver jamas justiciar a alguno, y quan do se auia de hazer justicia, se salia el Emperador a caça.

Aborrezca el juez al delito, y no al **[sect. 29]** delinquente; [3633]como el Medico, que aborrece la enfermedad, y ama al enfermo: y assi el odio sea publico, y no particular. **[sect. 30]** Haga muy bien el cargo dela culpa, y por todas vias busque è inquie ra el descargo della: huelguese y alegre se con las defensas de los reos: [3634]oya sin pesad#bre sus procuradores y abogados, no le acaezca lo que a Iulio Cesar, [3635] que teniendo ordenada la sentencia contra vno, le dixeron, que Ciceron queria orar ante el en su def#sa: y el dixo, De que sirue oyr a Ciceron? no tomò ar**[538]** mas contra la Republica? no es enemi go de la patria? y despues de lleuada la sentencia ordenada contra el, oyò la declamaci# y defensa que por el hizo Ciceron en el Senado, y mudò Cesar parecer, y absoluio al reo, y dixo, Bueno es auer oydo a Ciceron: y estando absorto oyendole, se le cayò el papel del seno, y hallaron que la sentencia q# trahia acordada, era contra lo que pro nuncio. Procure, como digo, el Corre gidor de su oficio [3636]escudriñar las defensas, **[sect. 31]** especialmente las de la innocencia, que aun despues de sentencia aprouechan, [3637] **[sect. 32]** y no le passe por la

voluntad pesarle de que el acusado, o demandado tenga descargo, defensas, y buen pleito, [3638]por ser alabado de lo q# haze, que es bestialidad diabolica, y c# tra derecho diuino y humano: en lo qual concurren todos los pecados jun tos. Pedia Dios defensa y descargo en Adan, y en Cain, y en el linage humano, quando el diluuio, en Sodoma, y en otros muchos hechos, en que muy euid#te y notablem#te su Magestad y eternidad fue of#dido, y el h# bre flaco y pecador, que no biue sin fragilidades, porque ha de huir y desechar el descargo del acusado? No se yo éste como entiende la oracion Dominical que reza, diziendo, Perdonanos nuestras deudas, assi como nosotros perdonamos a nuestros deudo res: y lo que Iesu Christo dixo al mayordomo, [3639]q# con aspereza queria cobrar lo que a el graciosamente le fue remitido; por lo qual fue echado en las tinieblas exteriores: y lo que el mismo Iesu Christo por S. Mateo dize, [3640]Aduertid amigos no hagais vuestras justicias delante de los hombres para ser aprouados dellos, que de veras os afirmo, que essas justicias no merecen ga lardon celestial.

Mas adelante dize el **[sect. 33]** texto de la diuina escritura, [3641]Como juzgaredes, sereis juzgados: y por la medida que midieredes, poressa os mediran. Y aun mas añade Iesu Chr#o por S. Lucas [3642] en este proposito, dizi#do, No os han de boluer al justo la medida que die redes a los otros, sino q# aquella medida os la h# de boluer buena sin falta y apretada, porque quepa mas, y despues desso colmada y no ray da: dando a entender, q# si en poco agrauiais a vuestro proximo, aueis de ser agrauiado en mu cho: y si poco murmurais delos otros, mucho murmurar# de vos: y as**[539]** si lo cumplio Dios con Dauid, [3643]que por vn adulterio que cometio con Bersabe en secreto, per mitio que su mismo hijo Absalon durmiesse con sus mugeres en publico.

Mire pues el Corregi **[sect. 34]** dor que no admite defensas, que no t#dra defensores en su causa delante de Dios: mire y c# sidere que mas le va en la gloria de su anima, q# en la fama vacia de su nombre: disp#ga la causa oyendo las partes c# terminos competentes, [3644] **[sect. 35]** y concediendolos al reo, aun que no los pida, [3645]o los renuncie, o dè por ratificados los testigos en la causa de pena corporal, porque en ella no se pueden renunciar las defensas, [3646]saluo en los casos de falencia que refieren Iason, Felino, y otros: [3647]a lo qual aduiertan los juezes, no les llue ua a cuestas: [3648]y finalmente no atropellen las causas, ni a los delinquentes, ni los traten como madrasta, y madre adultera, que dignamente seran tratados de la suerte y con el castigo que auemos dicho.

No digo esto sin mi **[sect. 36]** sterio, sino como quien tiene noticia de algunas cosas que han menester emienda, principalmente por lo que toca al seruicio de Dios, y a la ley Euangelica, y despues por lo que conuie ne al seruicio del Rey, y del bien de los pueblos y subditos, y porque se c#tenten los juezes c# el fin de las leyes, sin ser mas riguro sos que ellas, y no les muestren el rostro enojado, quando con ellas se descargan los reos, como si la defensa fuera adultera en derecho, porque he conocido juezes, en especial algunos moços, codiciosos de vanagloria, que trastruecan las palabras al delinquente, qu#do le toman la confession, [3649]para hazerle culpado en el delito; y otros que inuentan modos y cueldades exquisitas en el tormento: y pue dolo afirmar como testigo, y acompañado q# fui de vn juez, que tenia por costumbre (y a su parecer no poco ha zañosa) dar de cozes y puñadas al delinquente [3650]al tiempo que esta**[540]** ua ya desnudo para ponerle en el potro, mostrandose con el vn Neron, y reprehendiendo le yo de aquella inhumanidad

y rigor no escrito, me dixo, que lo hazia porq# con aquellas cozcs y puñadas ponia te rror al preso, y le induzia a que confessasse lo que le preguntaua: inuencion del diablo: y assi le vi despues perdido y menospreciado. Desto resulta, que teniendo a los juezes por injustos y malos, dexan los litigantes el remedio de recho de su defensa, y de informar por ley de justicia, y fundanla en fauores y en dadiuas, y en otros medios ilicitos, de donde toman ocasion los que escri u# para declamar y detestar de los juezes que ponen luto, porque el culpado tuuo algun remedio juridico para su descargo, [3651]en especial si al juez le yua algun interes en la condenacion, que ya ésto està mas peligroso que en los Abogados eligir buen pleito; porque assi se inclinan algunos al interesse de la condenacion, que dessean de todo punto que no aya defensa, y quando la ay, la resisten; bien creo yo que estos son los menos, y plegue a Dios que sea ninguno. Escriue se aqui, porque sep# que se tiene cuenta con lo que hazen, y quan gran fealdad es.

SVMARIO DEL capitulo nono.

EL *Pastor deue haZer presencia para el buen gouierno del ganado, y lo mismo deue hazer el Obispo, nu. 1 .*

La residencia en los beneficios curados si es de derecho diuino, num. 2 .

Porque los Atenienses se gloriauan de continuos moradores de su tierra. 3 .

Los Vascones no obedecian a su Rey, sino residia, num. 4 .

La ley Real dize, que el Rey ande por su Reyno, y le visite, num. 5 .

Que ausencia puede hazer el Corregidor del oficio, y con cuya licencia, y con que pena, num. 6 .

En Aragon no se da à los Corregidores mas de vn mes de ausencia, nu mero 7. y 26 .

Si podra el Teniente alçarse con el Corregimiento, conforme a la ley, excediendo el Corregidor en la ausencia, num. 8 .

No puede el Corregidor ir a negocios de la ciudad, num. 9 .

Si el Corregidor de dos ciudades, o pue blos, puede hazer doblada ausencia, num. 10 . 11 . y 14 .

Las visitas de la tierra no se cuentan por ausencias, num. 12 .

Las residencias deurian darse en los pueblos donde ay mas concurso de gente, num. 13 .

Si las causas de vn Corregimiento diuiso se pueden proueer las de vna ciudad en la otra, num. 14 .

El clerigo que reside en vno de los beneficios compatibles, si cumple con su residencia, num. 15 .

En qual de los pueblos de su partido **[541]** *deue residir el Corregidor, num. 16 .*

Si puede haZ er el Corregidor seis meses de ausencia juntos, tomando tres del fin del año, y tres del siguiente, num. 17 .

Si es necessaria causa, y licencia del Regimiento para hazer ausencia el Corregidor, o si basta pedirla, nu. 18 . y 19 .

El Corregidor de la Corte, y de los pue blos comarcanos a ella, si deuen pedir licencia al Presidente para haZer ausencia, num. 20 .

Para irse a curar el Corregidor, si ha menester licencia, num. 21 .

El Corregidor impedido con enfermedadlarga, si gana salario, nu. 22 .

Si la licencia del Ayuntamiento escusarà al Corregidor de la ausencia demas de los nouenta dias, numero 23 . y 24 .

Los Tenientes si pueden hazer ausen cia, num. 25 . y. 26 .

En tiempo de peste, o otro trabajo, no deue el Corregidor hazer ausencia, num. 27 .

El Corregidor que huye del oficio, que pena merece, num. 28 .

Por irse el Corregidor a huertas, no dexe la ciudad sola, num. 29 .

Los Consejeros no deuen hazer ausen cia, num. 30 .

Si valen los autos del Teniente nombrado para ausencias, proueidos, estando presente el Corregidor, nu. 31 .

QVE EL CORREgidor resida en el oficio: y como se deue entender la ley que le da facultad para hazer ausencia. Capit. IX.

LA Presencia del pastor para la **[sect. 1]** custodia y gouierno del ganado es muy necessaria, porque le guarda de las yeruas nociuas, de las p# çoñosas aguas, de la voracidad de los lobos, de la rapina delos Cacos: y a las enfermas ouejas conoce, cura, y aparta, para que no inficionen las sanas y buenas. Por esto Salomon en los Prouerbios [3652]dixo, Con diligencia conozca el pastor, y considere su rebaño: y por Ezechiel [3653]dixo Dios, Mis ouejas andan descarriadas, porque no tienen pastor: y en otros lugares de la diuina Escritura, [3654]y por Decretos y Concilios se encomienda a los Obispos y Prelados la assistencia en sus oficios, porque no puede tener escusa el pastor, si el lobo le come las ouejas, y el no lo sabe: [3655]y en los Numeros se dize, [3656]Assistid en el ministerio del altar, por que no nazca indignacion **[542]** sobre los hijos de Israel, que de otra manera el que no trabaja, no se lla marà obrero, ni serà digno del jornal que Dios le da por san Lucas: [3657] y segun Acursio, [3658]el que no trabaja, no come. **[sect. 2]** Y en tanto se encarece ésta residencia en los Perlados, que fray Domingo de Soto, y otros, [3659]tuuieron, que se requeria de derecho diuino: aunque la contraria opinion, que sea de derecho Canonico positiuo, pues se dispen sa con ella, es mas recebida. [3660] **[sect. 3]** Los Atenienses se gloriauan de continuos moradores de su Reyno, y por esto engrandecian su imperio, y trahian por diuisa vna cigarra de oro, enlaçada en los cabellos, porque aquel animal re side siempre en la tierra y contorno donde nace, y se cria, segun refiere Pierio, [3661]y assi conoce mejor los pastos, y el aire, y lo vtil, y dañoso para su vida.

De los Vascones re **[sect. 4]** fiere Baldo, [3662]que no obedecen a su Rey, sino es que estè presente: **[sect. 5]** y la ley Real [3663]dispone, que el Rey visite y ande por su Reyno: y por

essa misma causa y razon c#uiene que el Corregidor assista en su ciudad, para ahuyentar los animales nociuos, y echar del ganado las reses roñosas, que son los malhechores, y para conseruar a las demas en su sustancia, que es mantener la Republica en paz y justicia: que quando el Perlado no assiste en el conuento, mucho suele peruertirse la clausura y concierto, y obseruancia de la Religion.

Materia es la del presente capitulo, no pocas vezes tratada, y encargada, como cosa que tanto importa a los pueblos: **[sect. 6]** y por esto los Reyes Catolicos, don Fernando y doña Isabel, en las Cortes de Toledo [3664]establecieron por leyes, que los Corregidores residiessen en sus oficios, y no hiziessen ausencia dellos, so pena que no se les pa gue el salario de los dias que estuuieren ausentes, excepto nouenta dias que se les da de licencia con causa justa, y con licencia del Regimiento; en el qual tiempo goza del salario, y de los demas emolumentos de su oficio: [3665]y en las Cortes de la dicha ciudad de Toledo, que celebrò la Magestad del Emperador don Carlos, proueyò, [3666]que demas del salario que el Corregidor ausente perdia, pagasse cada dia de su ausencia vna dobla: y promete alli que no dara licencia, y que si se diere aliende de los nouenta dias, que la cedula sea obedecida, y no c# plida: y en las Cortes de Segouia del año de treinta y dos se c#firmo ésta ley: **[543]** y finalmente en vnas leyes extrauagantes, [3667] que se mandaron imprimir el año de mil y quinientos y quarenta y quatro, se dispone, que se executen las dichas penas: y mas, [3668]que passado el dicho tiempo de los tres meses, no sea auido el ausente por Corregidor de aquel lu gar, aunque alegue justa causa: y se ordena, q# sus oficiales tengan las varas por el Rey, hasta que su Magestad prouea persona que tóme y administre el oficio. En Aragon conforme a los fueros, [3669]solamente tienen vn mes de ausencia.

Y atento el rigor de **[sect. 8]** la dicha ley, bien podri# el Teniente y los Regidores no admitir al Corregidor, si passado el termino de la licencia, [3670]tornasse al oficio, y quedarse el Teniente en el, y con las decimas y salario, y los demas aprouechamientos y atributos tocantes al Corregidor, en pena y castigo del, en exceder de la licencia y ausencia permitida. Y aunque esto es assi, seria yo de parecer, que el Teniente no hiziesse lo vno, ni lo otro, por la fidelidad que deue a su Corregidor, y atento que la ley no le necessita, ni obliga, ni con pena precisamente a ello le compele, ni està a su cargo el dar noticia de la tal ausencia a su Magestad, ni al Consejo, sino a cargo de los Regidores. En la ciudad de Santodomingo en estos tiempos vn Teniente de Corregidor natural della, por la dicha causa se alçò con la vara del Corregidor, y quando boluio, se la negò y resistio con armas, pero los se ñores del Consejo dispensaron, y se la mandaron restituir.

Tambien manda la dicha ley, **[sect. 9]** [3671] que so color de negocios del pueblo, el tal Corregidor no vaya a Corte, ni à Chancilleria con salario, ni sin el. Todo ésto està alli establecido y determi nado por la gran desorden que los Corregidores han tenido en hazer ausen cias, y por el gran inconueniente que dello se sigue: y es cosa tan justa y tan buena, y tan vtil al bien publico, que conuiene que se execute sin remissi# alguna: y assi lò vi praticar por el Consejo contra vn Corregidor de Medina del Campo, a quien la villa auia librado dozientos ducados, porque fue a la Corte a negocios della, y con embaxada a su Magestad; aunque en este caso tuuo Paris de Puteo, [3672]que por ser ocasiones estrañas de su oficio, se le deuia salario. Resta agora tratar de algunas dudas que han mouido juezes

de residencia, haziendo cargo de cosas que les parecian culpas; y quiero dezir en ello mi opinion, dexando la **[544]** determinacion a quien mejor lo sintiere.

La primera duda es, **[sect. 10]** si el Corregidor que tie ne a su cargo dos, o mas ciudades, o prouincias: para las quales lleua dos o mas prouisiones, y se ha de presentar en cada vna dellas de por si, es obligado a residir c# forme à la ley en cada vna todo el tiempo, o en qual deue residir pa ra cumplir con lo mandado. La segunda es, si el Corregidor que es proueido por vn año, conforme a la ley, y tiene otro de prorrogacion, podria continuar los tres meses del vn año, tomandolos al cabo del con los tres meses del otro año, tom#dolos al principio, y hazer ausencia de seis meses. La tercera es, si podra el Corregidor hazer la dicha ausencia sin licencia de los Regidores del pueblo, y sin causa suficiente. La quarta duda es, si haziendo ausencia el Corregidor con licencia del Ayuntamiento mas tiempo de los nouenta dias, podra lleuar salario de los que excedio. La quinta y vltima duda es, si los Tenientes del tal Corregidor pueden hazer ausencia del oficio sin pena alguna. En todas estas dudas he visto parar algunos juezes de residencia, y sobre ellas, aunque informados de la razon, han dado sentencias fuera della, porque no son todos de vn ingenio y suficiencia.

Quanto a la primera duda se deue **[sect. 11]** presuponer, que ninguno està obligado a seruicio, ni condicion, ni residencia impossible, ni la ley obliga a nadie en tal caso: [3673]mayormente si la tal impossibilidad prouiene de naturaleza. [3674]Pues en nuestro proposito, el Corregidor es vna sola persona, que no se puede diuidir, y por esto, en caso que tenga el Corregimiento diuiso, no es obligado a residir en cada pueblo de los principales del dicho cargo todos nueue meses del año; porque se ria dar caso impossible. Item por ley de Partida, [3675]dirigida a los Adelantados que tienen cargos diuisos de muchos pueblos, està proueydo, como de uen residir en ellos, y dize assi: *Otrosi deuen andar por la tierra, por tres razones. La primera, por escarmentar los malhechores. La segunda, por hazer alcançar derecho à los omes. La tercera, por apercebir al Rey del estado de la tierra: y quando acaeciesse que por gran trabajo, o por otra razon derecha ouiessen de hazer morada en algun lugar, deue catar que lo non faga en el mas vicioso, mas alli donde entendiere que serà mas à pro dellos, y de la tierra, y para guardarlos de lazeria, de costa, &c.* Note se que el residir en vn lugar en el oficio diuiso, es porla dicha ley arbitrario al Corregidor, y residiendo en el mas prouechoso al bien de su prouincia, cumple con su obligacion.

[545] Item es de derecho, **[sect. 12]** [3676] y dize el Rey en los capitulos de Corregidores, [3677]que visiten en cada vn año los lugares de su partido; en la qual visita no ay tiempo limitado, y podria ser necessario que se ocupasse dos y tres meses en la dicha visita: y si esto no se le huuiesse de contar en el tiempo que el Corregidor es obligado a residir en su oficio, en lugar de darle gracias por el trabajo de la visita, le darian pena sin culpa: lo qual seria absurdo en tendimiento, como dicho es: y ésta opinion aprueua Iustiniano, y lo mismo determina Zenon, ambos Emperadores. [3678]

Tambien dize que los **[sect. 13]** Corregidores, acabados sus oficios, hagan sus re sidencias en los lugares mas principales, donde comunmente residieron: y la razon dello està en la mano; porque en los dichos lugares se puede mejor escudriñar su vida, y lo procedido en tiempo de su cargo, y aun a mi ver, en los lugares donde en ciertos tiempos del año ay concurso de gentes forasteras y estrangeras, como en Medina del Campo, si tornasse

al ser y comercio antiguo: y en otros lugares donde ay fe rias, y contratacion de gentes diuersas, seria acertado que en este mismo tiempo se tomasse la cuenta al juez, porque aquellos forasteros, con quien por ventra huuiesse tropeçado, consi guiessen satisfacion de sus daños, y se aueriguassen mejor las culpas.

De lo dicho se toma argumento, q# residir en vn pueblo, o en otro, dur#te el oficio, era en aluedrio de los dichos Corregidores, y ninguna obligacion les compelia a estar en vn lugar mas que en otro, auiendo paridad en la nobleza y #uecho de los lugares. En estos Reynos està por ley [3679]establecido lo mismo: en la qual el Rey don Iuan el II. en Madrigal, dize: *Tenemos por bien, y ordenamos, que el Corregidor, Alcalde, o alguazil merino de cada ciudad, o villa, o lugar, sea tenido de hazer residencia en el lugar principal donde tuuo el oficio, luego que le dexare, sin se partir del a otra parte, &c.* Y pues de la dicha ley se concluye, que deue hazer la residencia en el lugar principal de su oficio, porque alli auia de residir el tiempo del cargo, **[sect. 14]** desvario seria dezir que deue residir en cada lugar todo el tiempo de los nueue meses personalmente, como se colije de lo dicho: y porque dize el Iurisconsulto Paulo, [3680] que el juez no deue vsar de su oficio fuera de los terminos de su jurisdicion; pues si los terminos della estan en qualquier lugar de los de su prouincia, en ellos y en qualquier dellos puede residir los dichos dias, para que se le tomen en cuenta: y no es auido por ausente el que personalmente reside en parte donde puede exercer su oficio en causas contenciosas: y t#bien **[546]** porque la ley del Reyno, [3681] que arriba dexamos citada, dize, que no pueda pedir salario el Corregidor, sino del tiempo que por su persona siruiere el oficio. Sirue pues el oficio en qualquier lugar de su jurisdi cion, pues en el puede despachar los negocios que alli se suelen despachar.

Replican a esto los q# **[sect. 15]** dudaron en este articulo, que las causas de la vna ciudad del corregimiento diuiso, no se pueden proueer por los Corregi dores que residen en los lugares de la otra ciudad, o pueblo, porque seria juzgar fuera de su territorio: y a esto se responde principalmente, que basta q# despache los negocios por su Tenien te, sin que assista a ellos personalmente, pues no se puede diuidir su persona, y que visite los pueblos diuisos en los tiempos y en los casos necessarios. Y demas desto, porque segun vna opini# de Angelo, y de Alexandro, y otros, y no poco razonable, el Corregidor de dos prouincias, o ciudades, residiendo en la vna, puede despachar los negocios de la otra, alomenos mandando a su Teniente lo que deue hazer en lo contencioso, y proueyendo por su persona lo voluntario, como en otro capitulo diximos. [3682]

Lo otro, porque el clerigo beneficiado, que tiene a su cargo dos, o mas yglesias compatibles, residiendo en el vn beneficio, es recebido y auido por presente en el otro, porque alli donde sirue con la presencia personal, c#ple con toda obligacion de residencia: [3683]y aun en caso de necessidad podria el Obispo que tiene en su dignidad mayor cargo, dexar el lugar de su catreda, y re sidir en otro menos principal de su dio cesi, sin cargo ninguno de conciencia. **[sect. 16]** Dedonde se concluye en este punto, que el Corregidor que tuuiere el cargo diuiso de dos, o tres ciudades, las vi site todas, y resida la mayor parte del tiempo en aquella que mas necessidad tenga de su presencia, o en la cabeça mas principal, o en la que dà mas salario, o en la que es costumbre de residir, o en la que estuuiere en mejor comarca para todos los subditos, o en la que fue re mas prouechosa al bien publico: y con esta residencia cumple con la ley, y no incurre en la pena de las ausencias.

Quanto a la segunda duda, parece **[sect. 17]** que se puede hazer continuacion de ausencia al fin del vn año, y al principio del otro, demanera que sean seis meses, porque los nouenta dias de la licencia danse en el año, por el qual es proueydo el Corregidor, y de que se le da titulo, y puedense tomar continuos o interpolados, como dize la dicha ley: [3684]y en caso que aya prorrogacion de otro año, puede por la mesma razon gozar de otros nouenta dias de ausencia: lo qual se colige de la dicha ley, en las palabras que dize de cada año: y pues assi es, no ay caso de duda para que los dichos dias ayan de ser in terpolados de necessidad. Bien es ver**[547]** dad, que por quanto pa rece que la dicha ausen cia continua de seis me ses seria muy larga, [3685]y se podrian ofrecer en los pueblos muy grandes inconuenientes, causados de la osadia de los trauiessos, deuen los Corregidores escusar la dicha continuacion de ausencia tan larga, y tomarla interpolada: aunque mas gracias se les deurian si no hiziessen ninguna, por el gran bien que es para el pueblo que el Corregidor siempre resida en el.

Quanto a la tercera **[sect. 18]** duda, en que se da por forma, que aya causa, y licencia del pueblo, digo del Regimiento que le representa, es de considerar, o que ay justa causa, o que no ay ninguna: y sino la ay, no deue el Corregidor hazer ausencia: y si la ay, o pidio licencia el Corregidor en el Regimiento, o no la pidio: si no la pidio, pudiendolo hazer, haze su ausencia sospechosa, alomenos de me nosprecio: y si la pidio, y no se la concedieron, parece que la ausencia que hiziere con justa cau sa, y pedida la licencia, aunque no concedida, no excediendo de los no uenta dias, tiene justa es cusa, porque la ley que concede y declara por acto permitido el que se haze con causa justa, y con licencia de cierta persona, no pone la licencia y concession della por caso sustancial, de tal forma que vicie el acto, no interuiniendo: y assi en tal caso basta pedirse la licencia, aunque no se conceda, porque la causa justificò el hecho: o de otra manera, segun dize Iu# de Platea, [3686]no basta pe dir la licencia a quien la deue dar, sino la concede, saluo en los casos en que se deue conceder por disposicion de ley; en los quales siendo pedida, a#que no alcançada, se puede vsar della, como se haze en muchos casos expressados en derecho. [3687]

Pero si la licencia se diesse al Corre **[sect. 19]** gidor sin auer causa justa, vsando della, perdera el salario, [3688]pues la ley requie re copulatiuamente, y por forma sust#cial ambas cosas, causa justa, y licencia, y no basta la vna sin la otra: aunque esto nunca por marauilla se apura tan to, mas que el Corregidor propone en el Ayuntamiento la causa que le parece, porque deue hazer ausencia, y luego se le dà la licencia, y se assienta todo **[548]** en el libro, y con esto se passa, aunque en rigor de justicia no se passaria; pero como quier q# sea, es forçoso, segun la dicha ley, pedir el Corregidor la licencia al Ayuntamiento, pues re quiere ambas cosas, [3689]q# la causa de ausencia sea justa, y que se pida la licencia.

Y aun demas desta li **[sect. 20]** cencia que se pide en el Ayuntamiento, suele pedirse al Presidente del Consejo: [3690]y yo he visto sentir mal de lo contrario algun Presidente. Pero esto procedera en el Corregidor de Madrid, o si quisiere el de Toledo, Segouia, Guadalaja ra, y Auila, por estar t# cerca de la Corte, como quiera que por la dicha ley basta la licencia del Ayuntamiento; con la qual el Rey es visto con cederla, pues en la disposicion de la ley està la voluntad del Rey.

Tambien es necessaria **[sect. 21]** la dicha licencia del Ayuntamiento para irse el Corregidor a curar a su tierra, pues ésta es vna de las causas justas que la ley considerò, sin que

le escusen de la dicha licencia las palabras della, en quanto dize, *Ni tampoco quando estuuiere ocupado continuamente por enfermedad:* como lo qui so disputar Azeuedo, [3691] pues no ay razon de du dar, como quiera que la ley quiso que le c#stasse al Ayuntamiento, a#que fuesse simplemente de la justificacion de la causa, y verdad de la enfermedad: **[sect. 22]** y que no sea fingida: [3692]y las dichas pa labras, *Ni tampoco*, &c. se pueden assi mismo en tender, quando en el pue blo de su corregimiento estuuiesse el Corregidor impedido con la enfermedad continua, sin poder exercer el oficio, ni merecer el salario: en lo qual auia mas duda si le ganaria, conforme a vna comun opinion c# traria a otra, [3693]como le gana el Embaxador enfermo: [3694]pero porque puede seruir por substituto, dispuso la ley que le ganasse, [3695]aunque por enfermedad larga bien se **[549]** puede quitar el Corregimiento: [3696]y el juez de comissi# enfermo si ga na salario, diremoslo adelante. [3697]Y para la escu sa de la ausencia por causa de enfermedad, no bastaria la vejez del Corregidor, aunque diga Terencio que ella se es la misma enfermedad, [3698] y que goza y le quadran los priuilegios della: [3699] porque demas que pro piamente la vejez no es enfermedad, sino debilidad del cuerpo, [3700]el Corregidor que por ve jez haze ausencia, mejor seria que se estuuies se en su casa, que no lleuar salario de la Republica inutilmente, y dexar la ambicion de man dar, y codicia de ganar, como en otro lugar diximos. [3701]

Quanto a la quarta du **[sect. 23]** da, digo, que la licencia de los Regidores no escusara al Corregidor de la pena de la dicha ley, estando ausente mas de los nou#ta dias por ella permitidos, y perdera el salario, y pagarà la dobla, y aun se podria fundar, que tambien perdiesse el oficio, conforme a la otra ley siguiente: [3702]por que la dicha ley limitò al Corregidor el termi no de la ausencia por los nouenta dias, y tam bien limitò a los Regidores el poder prorrogarla, y assi la licencia de llos para mayor ausencia es inualida, porque la ley la resiste, y no escusa de pena al Corregidor. [3703]

En este caso dizen los **[sect. 24]** Doctores, [3704]que ya que el Corregidor no se escuse de las penas por la dicha licencia del ayuntamiento, que tendra re curso para cobrarlas de las personas que se la c# cedieron contra la ley, y en daño de la Republi ca: pero yo soy de contraria opinion, y que no t#dra el Corregidor recurso alguno contra ellos, porque el deuiera saber, o aconsejarse, si podi# los Regidores dar le la tal liceneia, y sea a su culpa, si vsò de facultad inualida, pues el q# gouierna y instruye a otros, no ha de ser dellos instruydo: [3705]y los f# damentos de los Doctores contra esto no quadran bien a este caso, porque hablan en los q# tuuieron justa causa de **[550]** creer y confiar de los q# concedieron la licencia.

Sobre la quinta duda, **[sect. 25]** si los Tenientes pueden hazer ausencia sin pena, yo no hallo derecho q# obligue al Teniente de Corregidor, que no es nombrado por su nombre enla comission, o pro uision del oficio, a residir tiempo limitado: y la razon es, porque los Corregidores pueden va riar con causa el poder que dan a sus Tenientes, como atras queda dicho, [3706]y ausente o despe dido vno, puede dar po der a otro: y el salario q# se da al Teniente, no es bast#te para que le obli gue a residir continuamente, y si haze ausencia, pierde susderechos, por que los lleua aquel por cuya mano se despach# los negocios en su ausencia: y tambien porq# las leyes que tratan cerca del residir en el oficio, hablan

solamente con los Corregidores, y no con sus Tenientes, y por ser penales, no se deuen estender, mayor m#te en caso tan diuer so, y discrep#te vno de otro.
Verdad es, que su establecimiento conuiene al bien publico, en el qual se sufre extension en materia penal: [3707]y por esto digo que es lo mismo en los Tenientes y Alcaldes, que en los Corregidores, mayormente si por su nombre fuessen n#brados en las prouisiones, atento que el cargo se confia tambien de sus personas especificadamente: y esto aura oy lugar en los Tenientes que se examinan en Consejo Real, aunque no van nombrados por sus nombres en la prouision del Corregimi#to, sino que se les da cedu la de examinados para el oficio de Teni#tes: y assi deuen residir, como aquellos que tienen los oficios en su cabeça, y sus Corregidores pueden descargarse con ellos en sus ausencias, co mo se colige de las palabras de la dicha ley de la Recopilacion. **[sect. 26]** Por los fueros de Aragon, [3708]los Tenientes pue den hazer ausencia vn mes.
En tiempo de peste no deue el Co **[sect. 27]** rregidor sin licencia dexar sola la ciudad, y salirse della, ni en tiempo de guerra, o por temor de algun tirano, por el mal recaudo que faltando el gouierno aura en todo, y por los ladrones que acudir# a robar: y sobre esto se vea lo que adelante diremos: [3709]y por auerlo hecho en la dicha ocasion vn Corregidor que oy biue, y yo conozco, le suspondio de oficio el Consejo. **[sect. 28]** Lo mismo seria, si por otra causa culpable, o sin la dicha orden y licencia, huyesse el Corregidor estando en el gouierno, y **[551]** aun comete por ello cri men de lesa Magestad, segun vn Autentico, y resolucion de los Doctores: [3710]y Paris de Puteo [3711]trata si perderà en teramente el salario de todo el oficio.
Tampoco deue el Co **[sect. 29]** rregidor por irse a caça, o a huertas y a casas de plazer, a solazes y passatiempos, dexar sola la ciudad sin algun Teni# te y Alguaziles, porque suele acaecer ir se todos de camarada: y lo mismo es quando se va à al gunas ermitas, o romerias, donde acude el pueblo, y acaecer en la ciudad, quistiones y hurtos, y otros delitos, o ve nir executores de fuera a negocios, o soldados, ò Gitanos, y hazer exces sos, o suceder algun incendio, y no auer quien lo remedie, pues aun pa ra cumplir algun voto, dezia el Iurisconsulto Marciano, [3712]que no deue el Corregidor hazer noche fuera de la ciudad. **[sect. 30]** En los consejeros aun es la assistencia y residencia mas precisa; pues dize Iuan M#taigne, [3713]que han de estar t# pegados a los estrados, como el terron al suelo. El Rey Filipo de Francia ordenò, que ningun consejero del Parlam#to pudiesse hazer noche fuera de la ciudad, sino que assistiessen a to dos los consejos, segun refiere Budeo. [3714]
Aqui se puede tocar **[sect. 31]** de passo, si auiendo el Corregidor nombrado algun Teniente para en caso de ausencia, si el dia que el saliesse de la ciudad, o boluiesse a ella estando presente el dicho Corregidor, hiziesse autos su Teniente, si valdr#? En lo qual dixo Paulo de Castro, y otros [3715]lo celebran, que si, porque no se dè ocasi# que por pequeña variacion sean los litigantes engañados: y si puede el Corregidor para en casos de ausencia, o enfermedad nombrar Teni#tes vezinos o naturales, tratamos lo en otro capitulo. [3716]Lo qual todo deue notarse, porque importa y conuiene que el Corregidor resida, y no dexe la tierra sin calor y abrigo.

SVMARIO DEL capitulo diez.

EL *Corregidor deue leer a menudo los capitulos de Corregidores, num. 1 . 3 . 54 . y 56 .*

[552] *Los capitulos de Corregidores han de estar fixados en el Cabildo, num. 2 .*

Deue el juez acordarse del titulo de su oficio, y del nombre de juez, nu. 4 .

Qual es el fin de la ciencia legal, nu. 5 .

Las leyes deuen ser acomodadas a los pueblos, num. 6 .

De la necessidad del cumplimiento y execucion de las leyes, num. 32 .

Deuese guardar la ley a la letra, n. 8 .

Quanto obligaron los antiguos a los juezes a la obseruancia de las leyes: lo qual oy no passa assi, sino q# lo mas se juzga por aluedrio, nu. 9 . 12 . 13 . 18 . 51 . y 53 .

De los inconuenientes del juyzio de aluedrio, y quan vtil seria que no le tuuiessen los juezes sino en las cosas minimas, num. 10 .

De Dios emanan las leyes justas, nu. 11 .

Lo que no se puede decidir por ley, si se juzgarà por aluedrio, nu. 13 .

Los juezes supremos si puedenjuzgar contra las leyes, por respeto de estado, o gouierno, o la verdad sabida, segun su conciencia, nu. 14 . 16 . y 17 .

El Rey es Dios en la tierra, num. 15 .

Elpeligro que tienen los juezes superiores en juzgar por su conciencia, y respetando estado, quando ay leyes, o perjuyzio de tercero, num. 17 .

Inuectiua contra los jueZes inferiores que juzgan por aluedrio, num. 18 .

El Abogado ha de saber segun los me ritos del processo lo que el juez ha de sentenciar, numero 19 .

Del peligro del aluedrio permitido para juzgar los meritos de los indicios, num. 20 .

Aduertencias para el juez en el casti go de lo arbitrario, num. 21 .

Quando no surtio efeto del delito, si se dara pena de muerte, o quando tuuo efeto y se mudò el hecho, o si se dio herida aleuosa, nu. 22 .

Aluedrio si se puede estender hasta la muerte, ibidem.

En lo arbitrario atroz si executara el jueZ pena de muerte estando elreo conuicto y confiesso, nu. 23 .

Silleuara parte el jueZ de lo que modera y arbitra, num. 24 .

Como ha de proceder el juez, quando el Rey le concede aluedrio, nu. 25 .

En que casos puede el juez proceder a su aluedrio, num. 26 .

Regla para quando, y como puede ar bitrar el juez, num. 27 .

En lo arbitrario no deue ser el juez muy liberal y gracioso, o parcial, ni proceder por su cerbelo, nu. 21 . y 28 .

Quando el jueZ puede ser condenado por el juyzio que dio asu aluedrio, num. 29 .

Quando la ley especifica la forma de la pena, no puede el juez arbitrar, num. 30 .

Quando la ley prohibe, y no pone pena, como y quando la podra arbitrar el juez, num. 31 .

[553] *De los antiguos Legisladores, num. 32 .*

Notodas las leyes quadran a todas las prouincias, y llam#se de cera, porq# se adaptan a los tiempos, personas, lugares y casos, num. 33 .

Si las costumbres vencen a las leyes y a los estatutos, num 34 .

Si la ley es abrogada por la costumbre, mediante la noticia y tolerancia del Rey, y de sus juezes superiores, ibi.

De lafuerça de la costumbre, y desde qu# do tuuo obseruancia, nu. 35 . y. 49 .

La costumbre dàjuridici# al que no la tiene, y diminuye las penas, y si libra dellas, aunque sea menos buena. 36 .

Costumbre de legos si comprehende a clerigos, ibidem.

Costumbre si escusa del contrato ilicito, ibi.

Si son diferentes ley, costumbre, y vso. 37 .

Las leyes reciben interpretacion de las costumbres, y tambien las voluntades de los testadores, nu. 38 .

Assi como deuen los juezes saber las le yes, deuen tambien saber las cost#bres y juzgar por ellas, nu. 39 . y. 51 .

Los particulares que no guardan la costumbre notoria, si caen en pena, sin embargo de inorancia, ibidem.

Quantos actos son menester para introduzir costumbre, y si han de ser judiciales, 41 . y de persona particular, num. 40 . y. 42 .

Que tiempo es necessario para hazer costumbre, num. 43 . y 45 .

La suprema juridicion, y mayoria Real, y tributos, no se prescriuen, ni pierd# por ninguna costumbre, aunque sea inmemorial, num 44 .

La costumbre si liga al estrangero. 46 .

Las costumbres de voluntad, o de merafacultad, si ligan, nu. 47 .

Las costumbres contra derecho quando valen, num 48 .

Lo que vale la costumbre en los tributos, imposiciones, assientos, preced#cias y eleciones de oficios, num. 49 .

Como se prueua la costumbre, num. 50 .

Al Doctor que afirma costumbre, si se le dà credito demas de la de su tierra, ibid.

La costumbre de vn lugar o prouincia si se estiende a otra, ibidem.

El Rey deue guardar las leyes y costumbres, num. 52 .

El Rey si està obligado a guardar sus contratos por derecho natural y ciuil, ibidem.

El Rey si puede retroceder del priuilegio que concedio, ibidem.

El jueZ no Letrado nose entremeta en juzgar por leyes, ni por aluedrio, si no remitalo a su Teniente, y solo trate del gouierno, num 55 .

Emiende el Corregidor sus errores, si ha c#trauenido a los capitulos de Corregidores, y a las leyes, nu. 56 . y. 57 .

Los Corregidores juran de guardar los capitulos de Corregidores: y de las instruciones que les mandauan dar los Emperadores Octauiano Augusto, y Iustiniano, num. 57 .

[554] *De la pena deljueZ que dissimula con la ley, en dexar de castigar los delitos atrozes, num. 58 .*

Tambien juran los Corregidores de guar dar los mandatos Reales, num. 59 .

Deue el Corregidor cumplir las cartas del Presidente, o del Consejo, nu. 60 .

Si deue el Corregidor dar tormento o pena de muerte por carta del Rey injustamente, num. 61 .

Si deue cumplir los mandatos Reales, o del Consejo, entendiendo claram# te que son contra la Republica. 62 .

Tambien se deuen obedecer los mandatos Reales, quando se vsa en ellos de la palabra, Rogamos, como de la palabra, Mandamos, nu. 63 .

Que estan los Corregidores obligados a dirigir a los subditos a la obediencia Real, num. 64 .

La inobediencia a los Reyes y sus ministros que delito sea, y que pena me rezcan los jueZes y los nobles, por ello, nu. 65 . 66 . y. 78 .

Los grandes señores, y los Obispos obligados estan a la obediencia de los Reyes, y a sus llamamientos, y de sus Consejos y Chancillerias, num. 66 .

Que los Corregidores no molesten a los negociantes, con aguardar sobre cartas, y de la pena dello, num. 67 .

Guarden el tenor de las comissiones q# que se les embian, nu. 68 .

Si deue el Corregidor obedecer los m#datos Reales, que fuessen contra c# ciencia, o contra la Fè, nu. 70 . o contra la ley natural. 71 .o contra notorias leyes y fueros. 72 .o por importu naciones. 73.o sin causa. 75 .o por falsas relaciones. 74 .o por passion. 76 .o inconsideracion, num. 69 .

Quando se deuen obedecer y no c#plir los mandatos Reales, num. 77 .

COMO DEVE EL Corregidor cumplir los capitulos de Corregidores, y las Leyes, y Costumbres, y mandatos Reales, y del juyzio de aluedrio. Capitulo. X.

DEZIA Plinio el Moço **[sect. 1]** [3717]a Maximo su grande amigo, siendo Gouernador de la Prouincia de Acaya, Bien se que no tienes necessidad de maestro, pero aconsejarte he, que aquello que sabes, lo guardes y cumplas, o que sepas, como se cumplirà y executarà mejor: son palabras a proposito deste capitulo. **[sect. 2]** Y es de con siderar, quan encomendado, encargado y mandado està a los Corregidores, que dentro de tres dias de como tomaren las varas de sus oficios, hagan leer en los Ayuntami#tos los capitulos de Corregidores, y juezes de residencia, a ellos dirigi dos, y que los hagan fixar en vna tabla, que estè siempre en las salas **[555]** dellos, [3718]pero no veo q# se leen mas de quando se presenta y lee la cedu la y titulo del oficio, en que van insertos y men cionados los mas dellos: y esto se haze para que los lean, vean, y apr# dan los Corregidores, y esten tan a la mano, que ninguno los ignore, y si los cumpliessen y obser uassen, seria remate de todos sus oficios y obligaciones. El Emperador Iustiniano dize, [3719]q# el auia compuesto vn libro de mandatos o preceptos para los Gouernadores de Prouincias. **[sect. 3]** No deue ocuparse el Corregidor en el ti#po de su juzgado sino en ver la instrucion de su cargo, y ponerla en execucion, y cumplir y obedecer puntualmente estos mandatos del Rey, porque el juez no es sino ministro y executor de la ley. [3720]Solon dezia, que tendria la Republica fe lice estado, si los ciudadanos obedeciessen al Gouernador, y el Gouernador a las leyes: las quales principalmente se hizieron para los ma gistrados, que muchas vezes tienen los ojos t# vendados de passiones, o de auaricia, o de inorancia, que no pueden ver el rostro y belleza de la justicia, y puesto q# fuessen Angeles, y que de ninguna manera pudiessen errar, con todo esso los subditos tienen necessidad de ley, como vn luziente blandon que los guie en las tinieblas de las acciones humanas, mayormente para espantar los malos, que podrian pret# der inorancia verdadera, o aparente de sus maldades, o alomenos de la pena q# no està esculpida en nuestras almas, como las cosas prohibidas de naturaleza. Ante todas cosas se presupone, que las leyes han de ser justas: y que Esaias [3721] amenaza a los Reyes, y a los escritores que promulgan leyes injustas, o escriuen injusticias: y Ieremias [3722]les prome te por lo contrario conseruacion de sus estados.

El dicho Plinio en el lugar referido **[sect. 4]** dize: Conuiene que el juez se acuerde del titulo de su oficio, y que es juez, q# quiere dezir hombre que juzga por la ley, y da à cada vno su derecho, [3723]como atras queda dicho, y trayalo a la memoria, para que sepa y entienda como ha de vsar del. **[sect. 5]** El Filosofo dezia, [3724]q# el fin de la ciencia legal no c#sistia principalmente en el conocimiento y noticia della, sino en el entendimiento della, y en el exercicio y execucion della, porque no sirue de cosa vtil informar al entendimiento de sabiduria humana para solo el contentamiento del ent#dimiento: ni menos puede auer cont# **[556]** tamiento, donde no ay comunicaci# de lo que se entiende, por obras de algun buen fruto: **[sect. 6]** y como quiera que las leyes, segun Aristoteles, y Archita, y otros, [3725]han de estar adaptadas y acomodadas, como conuiene a los pueblos, y a lo que pide y requiere el buen gouierno dellos, **[sect. 7]** las que segun aquello estan hechas y ordenadas, justo es se lleuen a execucion. Y assi dezia en este proposito el Emperador Iustiniano,

[3726]q# las leyes justas no deu# seruir, ni se hizieron pa ra que aprouechassen solamente de palabras, y no de obras, porque en la verdad la ley que no tiene cumplimiento en la execucion della, es en menosprecio de los Legisladores: [3727]y assi el Papa Bonifacio VIII. y el Iurisconsulto Pomponio, y el Sabio Rey don Alonso, dixeron, [3728]que de poco seruia hazer las leyes, sino huuiesse juezes que las hiziessen executar. Los Atenienses [3729] crearon vn genero de oficio y Prefectura, y lla maron a los ministros della Nomophilaces; los quales con coronas bl#cas assistian a los Prefectos, y en todos los publicos consejos, para pro hibir que no se determinasse nada contra las recebidas leyes. Y de aqui es, que san Isidoro en el libro que hizo del summo bien, dize, que la ley que no sirue sino de ocupar los libros, q# como superflua è infructuosa meritamente se deuia consumir y oluidar: y esto es, porque la ley justa y buena tiene por requisito de sustancia que sea guardada, y cumplida y executada, y aun tan a la letra, que en estos Reynos, y en orros qualesquier que se rigen por ley, siempre su obseruancia està verde y eterna para ser vsada, como dixo el Emperador Iustiniano: [3730]y aunque el caso della n#ca suceda, siempre se c#serua **[557]** su virtud. [3731]Todo esto se deue ponderar para aduertir a los Corregidores, que la instrucion que se se les dio por los dichos capitulos de buena gouernacion, sirua demas que palabras, o demas que noticia: quiero dezir, que no basta q# el Corregidor sepa los dichos capitulos, y los presente en el lugar donde es recebido, y los ten ga entre sus libros, y ha ble en conuersacion en ellos muchas vezes, sino haze lo que dize Plinio, que es, guardar lo que sabe, y executar lo que apr#dio. Frustratoria y baldia quedaria la vol#tad del testador, que siendo juridicamente ordenada, no fuesse cumplida por su heredero, o testamentarios executo res, siendo tan dignam# te amparada y defendida por derechos. [3732]Assi pues en nuestro caso, te stamento es la ley, [3733]que se ordenò por el Rey, pa ra dar concierto y ord# en los hechos de la Republica temporal o per petua. Testamento es vna justa sentencia de aquello que el testador quiere que sea hecho despues de sus dias; y la ley en quanto dispone lo que se ha de hazer des pues de los dias del Legislador, testamento es: y tambien es testamento la ley vieja escrita, y testamento es nombrado la ley Euangelica.

Deuese guardar la ley **[sect. 8]** a la letra, no demanera que con tenacidad sea reducida a los terminos de estatuto, pero en fin digo que se guarde a la letra, porque no es raz# que se dissimule ni passe en oluido lo que con grandes trabajos y heroy co zelo se establecio. [3734] De aqui es, que solo el Iurista entre todos los hombres de letras se llama letrado, y es por ser à letra dado, que quiere dezir, hombre que no tiene libertad de opinar conforme a su entendimiento, sino que por fuerça ha de seguir la composicion de la letra, y regular conforme a ella el sentido, porque en vnas ciencias tiene mas fuerça la experiencia, que la razon, y en otras la razon, mas que la autoridad; pero en las leyes su autoridad y lo que ellas decretan, es de mas fuerça y vigor, que todas las ra zones que se pueden traer en contrario.

DEL IVYZIO DE Aluedrio.

ANtiguamente se remirauan los **[sect. 9]** Principes, y Senados, en atar **[558]** las manos a los Magistrados y Gouernadores a seguir las leyes, las instruciones, la forma escrita, y

las penas, sin añadir, ni quitar nada, aora se haze todo al contrario, porque no ay casi Republica donde las penas no esten en arbitrio y autoridad de los juezes, y en todas las causas ciuiles los interesses son arbitrarios, sin atender a las disposiciones de las leyes. Solon di z# que fue reprehendido, porque hizo pocas leyes, pero muchas menos hizo Licurgo, y pro hibio que no se escriuiessen, dexando la mayor parte a la discreci# de los Magistrados. Lo mismo sintieron Tomas Moro, y otros en sus Re publicas.

Plat#, Aristotel. S. To **[sect. 10]** mas, y otros [3735]fueron de contraria opinion, y tu uieron, que importaua mucho que los pleitos se determinassen por le yes, y lo menos que ser pudiesse, o las multas so lamente, se determinassen por aluedrio, y dan algunas razones, de las quales me parece que son a proposito las siguientes.

La primera, porque con muy gran dificultad se hallan tantos h#bres sabios, de quien se fie el aluedrio para juzgar, que es lo mismo q# la importancia de las le yes, antes vemos que muchos tienen los ojos del entendimiento como de alinde, con que lo poco juzgan por mucho, y lo pequeño por grande.

La segunda, porque las leyes se hizieron c# mucho acuerdo y examen [3736]de las cosas, pero los aluedrios danse, segun que nacen y ocurr# los pleitos: y lo que por mas tiempo se verifica, es mas cierto, que lo q# a deshora y de rrepente se determina: y los juezes por la instancia y apressuramiento de los litigantes, luego dan las sentencias, y no las deuen dilatar: y por esso no puede auer tanto tiempo para saber qual es la justicia en cada pleito que se pone ante ellos: y porque no yerren en dar las sentencias, es me jor que juzguen segun las leyes, que segun sus aluedrios.

La tercera razon es, **[559]** porque las leyes no se mueuen por afectos, no se airan, no aborrecen, ni por ambicion se inclinan, sino que a todos aman, y a todos acuden, y quando ellas predominan, no consienten que ningun engreido y ambicioso leuante el pueblo, ni haga facion, como dize Patricio, [3737]son generales, y de las cosas q# pueden acaecer, y han de ocurrir, pero los juezes siempre juzgan de las cosas particulares, o pres#tes, o de personas ciertas: de las quales pued# auer prouecho, y tener respetos de amor, o odio, y estos afectos y respetos muchas vezes estoruan el juyzio, por ser la naturaleza humana # su cosecha inclinada a preuaricar: [3738]y es cosa cierta que los Legisladores que ordenan las leyes en general diziendo, Quien tal hiziere, padez ca tal pena, no pueden saber si sus amigos o enemigos caeran en tales culpas, y por esto no se pueden assi corromper juzgando como los juezes, que tienen certidumbre de las personas, porque el amor y el odio, y el interes, y el miedo mucho corrompen los juezes, y los juy zios, como adelante diremos: y assi el arbitrio està sugeto a varias passiones.

La quarta razon es, por que el que tiene libre autoridad de juzgar, no vsa de la c#ueniente diligencia en el conocimiento de la causa e inteligencia de las leyes, sino que guia por d#de le parece, sin ponderar las circustancias de los negocios tan al justo, como lo consideran las leyes.

La quinta razon es, porque menor enemistad se sigue quando se dan las sentencias por leyes, que quando se dan por aluedrio, porque alli el juez no juzga nada de suyo, sino muestra lo que juzgan las leyes, y quando dà las sentencias contra los culpados por su aluedrio, no siguiendo las leyes, entonces parece manifiestamente que de suyo dà la sentencia, y assi cae en mayor enemistad, porlo qual es mejor juzgar por leyes, que por aluedrio; porq# los juezes por temor de enemistad no dexen de juzgar todo lo que

hallar# por derecho: y assi dize Abad, [3739]que en las cosas arbitrarias importa mucho tener fauorable al juez.

Finalmente dezir que se juzgasse por la ley, es dezir que presida el mismo **[560]** Dios, el qual es el Legislador, pues del emanan las leyes justas: [3740] **[sect. 11]** pero querer que presida el aluedrio del hombre, es querer, como dizen los dichos autores, que presida vna bestia fiera, porque la codicia y la passion hazen torcer el fiel de la diuina bal#ça de la justicia, a# a los muy buenos constituydos en el poderio. En el Principe es diferente, porque como su coraçon es regido por la mano de Dios, como queda dicho, qualquier pena es arbitraria a su juyzio y determinacion, segun Baldo, y otros: [3741] pero deue ser muy reca tado en dispensar con las leyes, y muy cuydadoso en m#darlas guar dar en los tribunales, y fuera dellos.

El dia de oy es mu **[sect. 12]** cho de doler y de excla mar, lo mucho que se vsa el aluedrio en los juezes, contra, o fuera dela disposicion de las leyes: **[sect. 13]** porque aunque es ver dad que los negocios son mas que las leyes, [3742]y son de casos particulares, que no pueden decidirse debaxo de ciertas leyes: en especial en las causas criminales, # que las prouanças de los he chos, por ser diuersos, son por la mayor parte arbitrarias, [3743]y en estos casos se deue juzgarpor lo decidido en otros se mejantes. [3744]No se guarda en esto el derecho, ni la razon escrita, y casi vnos negocios y otros, y en vnos y otros tribunales se juzgan por aluedrio: **[sect. 14]** y muchas vezes los superiores determinan las causas contra la expressa disposicion de las leyes, sacando los negocios del camino de la justicia natural y escrita, y como Legisladores regulandolos por re spetos de buena gouernacion y de estado, y en tendiendo que no les obligan los apices del de recho, juzgan la verdad sabida por pres#ciones, y segun su conciencia y aluedrio bien informado, **[sect. 15]** y como el Rey, que **[561]** es Dios en la tierra: [3745]y que assi pueden arbitrar, mayormente en lo criminal, dexando a los juezes ordinarios, y a los Assessores el estar atados y obligados a la obseruancia de las leyes, porque no son ley biua como ellos: los quales se fundan en lo que Bartulo, y otros [3746]afirman: **[sect. 16]** y dize vna decision de Guido Pape, que los señores del Parlamento del Delfinado, que tienen las vezes del Prefecto Pretorio, pueden juz gar segun su conciencia: y si de otra manera lo hiziessen, pecarian, se gun la resolucion de los Teologos.

Pero a este proposito **[sect. 17]** el maestro Perez del Ca stillo en el tratado de los estados y llamamien tos de Dios, [3747]dize, que por esto corren peligro en su saluacion los con sejeros de Reyes y Prin cipes, que por su parecer, y tener vna cosa por decente, dexan de hazer justicia, no se acordando que en perjuyzio de tercero no ha lugar la gouernacion, y menos la decencia, ni considerando que los fundamentos de la ley natural y diuina, enseñados por Dios en el caso de Adan, que le citò y oyò Dios, aunque lo sabia y auia hartos Angeles por testigos que le vieron pecar, son mas firmes que el cielo y la tierra.

Y realmente la razon de gouernacion, y de estado, no suele, ni deue preualer sino a falta de la razon de justicia. Y a este proposito dize Cornelio Tacito, [3748] que Ticiano, y Proculo, siendo vencidos con razones, se valieron de la ley del estado: y en otro lugar, [3749]hablando de Neron, que desseaua destruir a Vestino, dize, que no hallando contra el delito, ni acusador, porque no po dia justificarlo en via de juyzio, se valio de la razon de estado. Y assi dizen Purpurato, [3750]y Cassaneo, [3751]que no les plaze la opinion de Gui

do, ni que puedan el Rey, ni los de su Consejo sentenciar contra expressa decision de ley por su conciencia y aluedrio, y que solo procederia aquella dotrina en caso dudoso, en que no huuiesse **[562]** disposicion de ley, y que se guarden y recaten de sentenciar, aun los casos permitidos, segun sus conciencias, porque seria possible que estuuiessen mal informados: por lo qual dize S. Ambrosio, [3752] que el buen juez no haze nada por su aluedrio, ni por la domestica voluntad, sino conforme a las leyes, no trae preparado, ni preuenido nada desde su ca sa, sino como oye juzga, y segun la calidad del negocio determina, obedece a las leyes, y no las aduersa: examina los meritos de la causa, y no los muda, porque el que juzga, no ha de seguir su voluntad, sino la de las leyes.

Los juezes inferiores muchos con **[sect. 18]** poca Christiandad, y los mas por inorancia (porque aun no saben Gramatica) dexan de juzgar por las leyes, y juz gan las mas vezes por su parecer y aluedrio: y otras vezes so color y pretex to de estilo y costumbre, como aduier te Simancas: [3753]y quando estos tales juzgan, parece mas el tiempo y Era de Lain Caluo, y de Nuño Rasura, qu#do se juzgaua a bien visto por vso de villa y fuero (aunque con mas verdad, razon, y sana intencion que al presente) que no el tiempo que aora alcançamos de tanta malicia, preuenida, y corregida con tantas y tan santas leyes, y con tan tas dotrinas de sabios escritores Iuristas: y cierto veo que està el mundo tal, que casi en ninguna cosa se haze a nadie bien, amistad, ni gracia, sino es en las cosas de justicia, y vsando en ellas de aluedrio: y a estos tales juezes llama Simancas [3754]iniquos, perjuros, y tiranos.

Soy yo de opinion, **[sect. 19]** y creo que no me engaño, que el Abogado ha de saber lo que el juez ha de s#t#ciar, por lo que se verifica del he cho, y por lo dispuesto en derecho, y estar cier to dello, para desengañar a las partes si han de seguir, o no sus pleitos, y euitar los daños de la conciencia, dela honra, de la hazienda, y de la perdida del tiempo, y otros, que de la incertidumbre de los sucessos, por no se guardar las leyes y dotrinas aprouadas, y juzgarse por aluedrios, vemos suceder oy en el mundo.

En lo que toca al al **[sect. 20]** uedrio que concede el derecho a los juezes pa ra estimar los indicios para dar tormentos, y guardar el modo en darlos, aduiertan mucho, en especial los juezes moços ambiciosos de vanagloria: lo qual dize Paris de Puteo, [3755] que les es peligroso, y lo tratamos en otro lugar. [3756]

Tambien aduierta el **[sect. 21]** juez, que en lo arbitrario no imponga la pena ordinaria, sino mas le**[563]** ue: [3757]y si huuiere dos penas, elija la menor, y aq# lla execute en caso que aya de executar, saluo si la calidad y atrocidad del delito requiriesse otra cosa, [3758]porque tampoco deue ser muy libe ral y gracioso, ni parcial en las cosas arbitrarias, como dize Baldo. [3759]

Y en los delitos en q# **[sect. 22]** se castiga el intento y conato, en lo arbitrario no se dà pena de muerte: [3760]pero bien puede estenderse el aluedrio ha sta imponer pena de muerte, segun Acursio, y la comun opinion, [3761] en caso que el delito fuesse muy atroz y calificado, y consumado: y assi dize Diego Perez [3762]que lo vio praticar y executar contra vn hombre q# dio vna cuchillada de noche a vn clerigo: aun que aquello no fue arbitrario, sino pena ordinaria, por lo dispuesto ex pressamente por dos leyes Reales; [3763]y de la mis ma pratica testifica Iulio Claro; [3764]pero esto yo no lo aconsejo a los juezes inferiores el

dia de oy, por lo que traen Ca rrerio Regio, Menochio, Iulio Claro, y otros, [3765]que llaman mas segura y comun la contraria opinion, y que se deue en este caso otorgar la apelacion: [3766]y por no lo hazer assi, he visto muy ruines sucessos a juezes, en especial estos dias, que los señores del Consejo por esto embiaron a galeras por remero vn juez hijodalgo: **[sect. [23]]** y assi soy de parecer que en lo arbitrario no execute pena de mu erte, ni en lo que traspassare el rigor de la ley, co mo en otra parte diremos: [3767]y aunque el reo estuuiesse c#uicto y confiesso, miraria mucho, y aun dudaria de la tal **[564]** execucion sin consulta de los superiores.

Tambien suele dudar **[sect. 24]** se, si podra el juez moderar las penas de prematicas, o de ordenanças, y quando arbitra y modera, lleuar parte de llas: de lo qual trataremos en otro capitulo: **[sect. 25]** [3768]y cerca de como ha de vsar el juez del arbitrio, quando se le concede el Rey, o la ley, trata Paris de Puteo. [3769]

Y los casos que en de **[sect. 26]** recho se remiten al aluedrio del juez, demas de trezientos que refiere Cepola, sin los que tra# Hipolito de Marsilijs, Tiraquelo, Cassaneo, Galiaula, Segura, Palacios Rubios, y otros, [3770]se pue de ver latamente los q# juntò Menochio en el libro particular que dellos hizo, [3771]y de la reducion al aluedrio de bu# varon, lo que escriuio Couarruuias. [3772]

En resolucion en esta **[sect. 27]** materia del juyzio de aluedrio, se dà vna regla al Corregidor, y es, que en los casos no determinados [3773]por leyes, canones, ò dotrinas, pue de proceder y sent#ciar por su aluedrio, bien informado y circunspecto, regulandole y considerandole a la manera y traça del juyzio legal, y segun el processo, y por la equidad y dere cho, y por parecer de los sabios, **[sect. 28]** y no por su cerbelo, y antojo, desuiado de la forma, ord# y disposicion del derecho, [3774]ni dañando enor memente (en lo qual se presume dolo [3775]) ni aliuiando en demasia, como queda dicho; porq# aunque se dize, y es ver dad, que los juezes en lo criminal tienen largas manos, porque pueden arbitrar, segun lo que **[565]** dize Ouidio: [3776]pero qu# to mas libertad y ri#da se concede al juez, t#to mas ha de vsar de igualdad. **[sect. 29]** Aunque es de no tar, que Paulo de Castro, [3777] y Vincencio Cigaul, [3778] dizen, que en las penas arbitrarias no puede ser redarguido el juez de q# no juzgò bien: mayormente sijuzgò segun la costumbre: lo qual no se puede llamar arbitrario, sino necessario; [3779]pero arbitrando contra ella, haze de pleito ageno su yo propio: [3780] **[sect. 30]** y Alberico y otros dizen, [3781]que si la ley ponepena de horca, no puede el juez condenar a degollar, pero no assign#do especifico genero de muerte, puede arbitrar si ha de ser de horca, o de fuego, o degollar, porque puede ha zergracia, no de la vida, sino de mejor muerte, como le dictare la equidad, segun la dignidad, o edad de la persona, o otras circ#stancias del de lito: **[sect. 31]** y tambien en los ca sos en que la ley, estatuto, o ordenança prohiben al guna cosa, y no ponen pena al transgressor della, puede el juez arbitrarla pena que ha de dar al de linquente, [3782]pero sino delinquiesse, aunque contrauiniesse a la ley, no mereceria pena. [3783]

De los inconuini#tes **[sect. 32]** grandes, assi de los suso referidos, como de otros muchos que nacen de juz gar por aluedrio, se colige la gran importancia de la obseruancia de las leyes: y assi dixo Platon, [3784] que cometeria muy gr# mal el Gouernador que intentasse

proueer algo contra ellas, y que peruertiria todos los oficios de la vida, porque las leyes han de preualer en la ciu dad, y no los magistrados, que como dixo Vida, [3785]ni en vna jota las han de quebrantar, sino obedecerlas, para que la ciudad sea felice y beata. Si p#deraremos porque en las partes de Ger mania ay pocos ladrones, y no se hazen t#tos hurtos como en otras prouincias: y tambien por que en la ciudad de Venecia por marauilla huuo quien aspirasse a ser tirano: y porque t#bien en Roma con dificultad se halla muger casada Romana que sea adultera: y porque tambien en España ay pocos que se atreuan a sentir mal de la Fê: y tambien **[566]** porque en vna orilla della, que es Portugal, ninguno se atreue a vestir seda contra la ley, y en el Reyno de Aragon a quebrantar sus fueros y priuilegios, hallariamos ser la razon desto la c#tinua execucion de las leyes, estatutos, y fueros; los quales en el c#plimiento y efeto ponen orden y freno al la dron, para que no hurte, al poderoso para que no tiranize, a la luxuriosa para que no adultere, al ambicioso y desalmado, para que no diga heregias, al gastador y galan, para que no vista costosamente: y fi nalmente al atreuido y trauiesso, para que no quebrante los buenos vsos y fueros de los Rey nos. Y por esto dezian Seneca, y Cermenato, [3786] que las leyes escritas s# menester para la gouer nacion de los pueblos, porque despues que cre cieron los pecados entre los hombres, y los señorios se tornaron en tiranias, son tan malos algunos hombres, que ni por palabras, ni por castigos no se quieren em#dar de sus errores: **[sect. 33]** y para estos tales el Rey Foroneo, que dio primero las leyes ciuiles a los Griegos, Dra con, y Solon a los Atenienses, Licurgo a los Lacedemonios, Trimegisto a los Egipcios, Zeleuco a los Locros, Protagora a los Turios, y Calydonios, Philolao, y Pitaco a los Tebános, Zoroastes a los Bactria nos, y Persas, Numa P#pilio a los Romanos, Pi ton a los Corintos, Camolexis a los Getas y Scitas, Zatrastes a los Ariancos, Carondas a los Cartaginenses, Platon a los Macedonios y Sicilianos, Minos a los Cretenses, Mahoma a los Arabes, y Moysen a los Hebreos, [3787]y el Sabio Rey don Alonso, y sus progenitores a nuestra España, hizieron las leyes ciuiles y Reales, pa ra refrenar los malos c# las penas. Y estas leyes, segun Platon, [3788]y Aristoteles, [3789]y segun S. Chrysostomo, [3790]y san Agustin, [3791]conuiene que tengan virtud y poderio de constreñir los malos, de tal manera, que temien do las penas de las leyes, se escusen de hazer mal, y de turbar la paz de los ciudadanos: y q# las leyes son como los cabestros y las sueltas, **[567]** y como los frenos de los cauallos, que assi como los cauallos se guian por ellos, y las naues por los gouernalles, assi los h#bres se aquieten, y gui# por las leyes: [3792]y Platon, y el mismo Demostenes dixeron, [3793]que assi como lasenfermedades de los cuerpos se curan c# las inuenciones y experiencia de los medicos, assi la fiereza de los animos se extirpa, y domestíca con la prudencia de las leyes, sin las quales, como dize san Agustin, ninguno se atreueria a dezir, Mia es esta villa, este esclauo es mio, o mia es esta casa.

Verdad es, que no to **[sect. 33]** das las leyes quadran a todas las prouincias, ni a todos los tiempos, ni a todos los negocios: y assi segun las cost#bres delas ciudades, y la mutacion y variedad de los tiempos, y las circunst#cias y emergencias de los negocios, se ajusta y mide la ley: por lo qual, y porque la inconstancia de las cosas hizo variar los gouiernos y las leyes, dixeron los sabios, que el derecho y la ley era de cera, y que varia las formas como Proteo. [3794]A este proposito refiere Patricio, [3795]q# fue ley de Licurgo, obserua da largo tiempo de los Lacedemonios, que las mugeres luchassen tam bi# en la palestra desnudas como los hombres, pareciendoles que los hijos nacieran

mas robustos, si tambien las madres como los padres fuessen luchadoras, por el int#to y estudio principal q# entonces tenian a la caça y milicia: y por esto, segun dize Xenofonte, auia ley que permitia a los mancebos hurtar co sas de comer, para que mas diestros y aficiona**[568]** dos se hiziessen a las presas: y los Egipcios tambien tuuieron ley, que aquel a quien hurtassen alguna cosa, diesse la quarta parte della al ladron, si la manifestassen al Principe de los sacerdotes, segun de Diodoro refiere el mismo Patricio. [3796]Estas leyes no qua draron a los Romanos, que fueron excelentes en todo genero de virtudes, y hizieron burla dellas, y establecieron otras santas y buenas.

DE LA FVERZA de la Costumbre.

YAunque de las **[sect. 34]** leyes de los Emperadores Romanos, y de los Reyes destos Rey nos, de que hemos tratado, sea tanta la autori dad, y tan deuida la obseruancia, no es menos la de las costumbres, ni la obligacion de los Corregidores aguardarlas, porque no estienden t# to su fuerça las leyes, q# venç# al vso, o a las costumbres, [3797]ni ay derecho ciuil alguno, ni comun opinion que no se pueda mudar porla costumbre, [3798] y los antiguos vsos, aprouados por la voluntad de quien los obserua, imit# a la ley, y la costumbre de la tierra vence al estatuto, [3799]y tiene mas fuerça que ley: y por autoridad de la ley se þmite, [3800]porque el Rey es visto con firmar todas las costumbres razonables: [3801]y assi està disculpado el que juzga por la costumbre c#tra la ley: [3802]mayormente quando la ley està abrogada por vso contrario, y noticia y tolerancia del Principe, [3803]o delos de su consejo, o ch#cillerias, segun la resolucion de los modernos, [3804]saluo qu#do la ley preuiene y resiste a la costumbre, proueyendo que aquello q# decide y dispone, seguar de sin embargo de costumbre. [3805]Y si la costum bre que de nueuo se intro duze legitimamente, v# cera à la ley que la resistio y preuino, diremos lo en otro capitulo. [3806]

Y es tanta la autoridad **[sect. 35]** **[569]** de la costumbre, segun Baldo, y otros, [3807]que se le deue reuerencia, como a madre, porque se equipara al derecho natural, y la mayor parte del mundo se gouierna por costumbres, y aun fuer# primero introduzidas en el mundo, que fuessen recebidas las le yes: [3808]porque segun vna glossa del Decreto, [3809]la costumbre començò de Cain, y las constituciones de Moysen, y es muy poderosa la costumbre, **[sect. 36]** pues basta a dar jurisdi cion ciuil y criminal al que no la tiene, [3810]y a diminuir el castigo de los delitos, [3811]y escusar de la pena, [3812]aunque la cost#bre sea menos buena, [3813] (aunque la mala cost#bre, que es corruptela, deue extirparse, como en otro capitulo diximos. [3814]) Item es bastante la costumbre para com preh#der a los clerigos, quando es costumbre general, [3815]y mixta, y que toca a clerigos y legos. Y a escusar del contrato ilicito, [3816]y hazer infinitos efetos marauillosos dis puestos a cada passo en los derechos, que podra ver el letor, con otras cosas tocantes a costumbre por Rolando, [3817]y nueuamente por el Lic#ciado Salazar en su tratado de lla.

Y la costumbre se llama **[sect. 37]** assi, por ser vn vso comun, [3818]el qual no difiere de la ley y del estatuto quanto al efeto, sino en la forma y modo. [3819]Pero el vso difiere de

la cost# bre, en que el vso, medi# te el consentimiento del pueblo, es acto antecedente a la costumbre, y la causa della, y la cost#bre es el efeto, y lo causado del vso: [3820]y la prouança del vso no requie re las calidades que la prouança de costumbre. [3821]

[570] Y es de maner a la fuer **[sect. 38]** ça de la costumbre, que della reciben interpretacion todas las disposiciones, assi delas leyes, [3822] como de los contrayen tes: [3823]lo qual pratican los Corregidores para hazer pagar las soldadas de los moços no igualados, [3824]para hazerles pagar lo que se acost#bra dar a otros tales, o quan to se les dio a aquellosel año antes. Y tambien por la costumbre se conjetura la voluntad y men te de los testadores: [3825]y los rescriptos o prouisiones del Pontifice, o del Principe, despachados contra la costumbre, se presume que son falsos, y no se les deue dar credito. [3826]Y tambien los delitos, como queda di cho, se regulan y deno minan por la costumbre.

Y assi como los jue **[sect. 39]** zes estan obligados a sa ber las leyes, y juzgar se gun ellas, lo estan t#bi# a saber las costumbres publicas y notorias de la ciudad y prouincia q# gouiernan, y juzgar por ellas, [3827]pues no solo seles concede el exercicio de lo que disponen las leyes, sino tambien de lo introduzido por las costumbres. [3828]Y por lo c# trario harian de pleito ageno suyo propio, y podrian ser punidos en re sidencia, sin que la inorancia de la costumbre, si es escrita, o vsada y no toria, les escuse. [3829]Pero no siendo desta calidad, presume se que el juez la inorò: y assi es bien q# se articule y prueue j#-**[571]**tamente con el vso, como las leyes del Fuero, porque de otra manera no seria culpable el juez que juzgasse contra ella, [3830] como lo seran los particulares tr#sgressores de la notoria y prescrita co st#bre: [3831]y si la inorancia della les disculpa, constara de lo de adelan te en el numero 46.

Qu#tos actos sean ne **[sect. 40]** cessarios para que valga la costumbre, controuertido es en derecho: porque vnos por la ley de la Partida dixeron ser necessarias dos sentencias [3832]en contraditorio juyzio: esto es para que t#ga fuerça de ley: otros dixeron, que basta menos, para que tenga fuerça de costumbre: [3833]otros, (y los que mas acertaron) dixeron, que esto es arbitrario: [3834]porque segun Gregorio Lopez, Molina, y otros, [3835]bastan muchos actos extrajudiciales para introduzir costumbre: y segun Humada, [3836]dos bastan: aunque Salazar, [3837] y con razon, tiene que se requiere frequencia de mas actos: y la dicha ley de Partida no quiso restringir a que solo se tuuiesse por costumbre aquella, por la qual se huuiessen dado dos sentencias, sino que puso exemplo en sentencias, como en vna de las maneras de prouar la costumbre, y no para excluir las otras formas de prouanças della.

Otro entendimiento **[sect. 41]** a la dicha ley de Partida **[572]** refiere Humada [3838]contra Gregorio Lopez, y Molina, y contra la comun opinion, [3839]que tuuieron, no ser precisamente necessarios actos judiciales para introduzir costumbre, y es que para dezirse que suele vna cosa hazerse assi, o para dezir que no es insolita, ni desusada, basta vn acto, segun dotrina de Bartulo, y otros, [3840] porque no se requiere tanta solenidad para esto, como para induzir o prouar el vso, o la cost#bre.

Los actos para indu **[sect. 42]** zir costumbre, no han de ser hechos por persona particular, sino por todo el pueblo, o la mayor parte del, y aun por el regimiento, como en otro capitulo diremos, [3841] saluo si la tal persona pri uada, o particular, juntasse prescripcion

con la costumbre, segun vn consejo de Rolando: [3842] y aunque el acto fuesse vno solo, si con el concurriesse tiempo de quarenta años, se diria introduzida costum bre. [3843]Tambien es de notar, que la costumbre se interrumpe por actos contrarios, [3844]mayores, o iguales en numero y en tiempo, porque vn acto contrario no interrumpe amuchos, como vna sentencia contraria no interrumpe la costumbre legitima y assentada. [3845]

Quantos años basten **[sect. 43]** para introduzir costum bre, tambien es controuerso: pero la resoluci# sea, que las cosas tocantes a la juridicicion ciuil o criminal suprema, **[sect. 44]** que los Reyes tienen por mayoria y poder Real para hazer y cumplir todo lo que los otros señores y juezes la menguaren, y los pechos y tributos deuidos a los Reyes no se pueden ganar por co stumbre, aunque sea inmemorial, ni por ning# tiempo, conforme a derecho, y à la ley de Parti da, y à otra de la nueua Recopilacion, [3846]y a la resolucion de Couarruuias, y Gregorio Lopez, Menchaca y otros, [3847]c# tra la comun opinion antigua, que tenia, poderse prescribir la suprema ju ridici# por tiempo inmemorial, lo qual no ad uirtieron el mismo Gregorio Lopez en otro lu**[573]** gar, [3848]ni Pedro de Dueñas, [3849]ni Salazar, [3850]ni Humada, [3851]sino que passaron con la dicha comun: **[sect. 45]** si ya no los saluamos, entendiendo que sintie r# de las otras Regalias que no son de la suprema juridicion y reconocimiento real, pero en todas las otras cosas ordinarias, que no son c# tra ley ni contra iglesia, (que siendolo, serian menester quarenta años [3852]) la costumbre regularmente se induze por espacio de diez años, [3853]sin que sean menester veinte, segun la comun opinion, y Gregorio Lopez, contra lo dispuesto por la ley de Partida: [3854]porque el pue blo que introduze la co stumbre, siempre està presente: pero lo mas cierto es, auerse esto de regular, y juzgar por aluedrio del juez, segun resuelue Menochio. [3855]

El peregrino y estran **[sect. 46]** gero disculpado està c# la inorancia de la cost#bre de la ciudad, o de la tierra por do passa, sino huuiere residido algun tiempo en ella, [3856]o fuess# las costumbres generales, o conformes al de recho comun, segun en otra parte diximos.

Los efetos de la cos **[sect. 47]** tumbre no proceden en las cosas que consisten en mera facultad y voluntad, [3857]como si en vna casa huuiessecostumbre de darpan o otra limosna a los pobres, segun q# en las casas de Iuan de Barrionueuo en la ciudad de Soria se dan trezientas hanegas de pan cozido cada año en los meses de Março, Abril, y Mayo, y en otras casas y memorias de la ciu dad de Guadalajara, no podria el señor de la casa ser apremiado a que lo diesse, si el darlo fues se por sola costumbre y voluntad: pero siendo por disposicion de testamento, o en otra manera, bien podria la Ciudad, y el Obispo, y aun qualquier del pueblo as sistir al cumplimiento dello.

Las costumbres con **[sect. 48]** tra derecho no se estien d# a otras personas, fue ra de con quien se han introduzido, ni prejudican al derecho de singulares personas. [3858]

En la imposicion y co **[sect. 49]** brança de los tributos, **[574]** gabelas, è imposiciones, [3859]y en los assientos y precedencias, [3860]y en la eleci# de los oficios de la ciudad deue se guardar la costumbre, [3861]y en la expedicion de los negocios y tela de juyzio, el estilo y costumbre del tribunal, [3862]lo qual comprehende a los forasteros, [3863]quanto a la orden

del juyzio, pero no qu# to a la decision de la causa, porque como dizen vnos textos Canonicos, [3864] cada prouincia abunda de su sentido y obseru# cia.

La costumbre se prue **[sect. 50]** ua por muchas maneras, segun traen los Doctores, y nueuamente y con largueza Iosefo Mascardo, [3865]pero ha se de prouar en particular, y en el caso y especie de q# se trata: y son buenos testigos para la prouança Abogados y procura dores. [3866]Pero al Doctor que afirma alguna costumbre, solo se le deue dar credito en la cost#bre de su patria, y no en otras, segun la verdadera resolucion: [3867]porque la costumbre de vn pue blo, o de vna prouincia, no se estiende a otra, segun Baldo, y otros. [3868]

Esta execucion y éste **[sect. 51]** **[575]** cumplimi#to, y éste fin de las leyes, vsos y cost#bres que auemosdicho, es el que se encomi#da a los Corregidores, y el que aconseja Plinio, y amonesta el Filosofo, y el que manda el Emperador, y encarga san Isidoro para el remedio de los males que ay en los pueblos, que el apr# der la ley, y hablar en la ley, y blasonar de la ley, no es otra cosa sino el re tin de la campana, aui#do los antiguos tenido las leyes en tanta estima, que conocieron ser cosa diuina, digna de tener en grande veneracion, y lo mismo sintieron de los Legisladores, pues los tenian como gente endiosada.

Guardar deue el Rey **[sect. 52]** *las leyes* (dize la ley de la Partida [3869]) *como a su honra, y a su hechura, por que recibe poder è razon para hazer justicia, ca si el no las guardasse, vernia contra su hecho, y venirle hian ende todos los daños: lo vno, en desatar tan buena cosa como esta que ouies sen fecho: lo otro, porque se tornarie a daño comunal del pueblo, e abiltaria a si mesmo, y seria su man damiento y sus leyes menospreciadas, y el pueblo las deue guardar como a su vi da e à su guarda, porque por ellas biuen en paz, y re ciben prouecho de lo que ahi ha. Y silo assi no hiziessen, mostrarian que no quieren obedecer mandamiento de Dios, ni del señor temporal. E por esso todos son tenudos de las guardar quan to a lo temporal, en qualquier estado que sea, è aun tambien las mugeres como los hombres.* Todas estas son palabras de la dicha ley. A este proposito escriuia Plinio el mas mo ço [3870]al Emperador Trajano: Tu Cesar te has su jetado a las leyes que heziste, porque el Principe no es sobre las leyes, sino las leyes sobre el Pri# cipe, como quiera que al Principe nadie le pue de mandar sino la ley, q# como dezian Pindaro, Platon, y Plutarco, [3871]es Reyna de los mortales, y de los in mortales. De Elioto vn mal c#sejero refieren Beda, [3872]y Belluga, [3873]que fue misteriosamente castigado de Dios, porque aconsejaua a su Principe que no guardasse al pueblo las leyes ni los contratos, siendo por derecho ciuil y natural, segun la mas **[576]** recebida opinion, [3874]obligado a la obseruancia de llos, y aun a los de sus predecessores: [3875]y assi no puede retroceder del c# trato por el otorgado, [3876] como puede del priuilegio [3877]por el concedido. No ay cosa que mas incite y anime a los populares para guardar las leyes, q# verlas guardar al Principe, y assi es, que injustamente se manda, lo que quien lo manda, no lo obserua, pues si es bueno lo que se manda, por que ha de dexar de serlo para quien lo manda? Para esto se encomienda mucho el dicho de Baldo, [3878]que el Principe es animalgacional, politico y mortal, por lo qual aunque estè dissuelto de las leyes, y ten ga debaxo de sus pies las costumbres, [3879]pero no està dissuelto del dictamen de la razon. Pa rece pues, que obligar la ley al Rey, que es el mismo Legislador, que de

poderio absoluto es suelto de la ley a la obseruancia della, no es con intencion de dexar absuelto al ministro y Corregidor puesto por el Rey, que esto seria, como dixo Platon, y otros, [3880]total destruycion de la Republica: y por el contrario presidiendo la ley a los Magistrados, notable salud para ella. El Apostol san Pablo [3881]dize, que no tiene escusa el juez que sentencia por la ley, y obra c#tra ella.

Dezir la ley del Fue **[sect. 53]** ro, y de la Partida, y del Ordenamiento, y de los capitulos de buena gouernacion, y de Toro, y muchas otras leyes, [3882]que los pleitos se juzguen por las leyes **[577]** destos Reynos, y que los juezes esten instructos en ellas, y que juren de las guardar y c#plir; no es otra cosa sino auisar al Corregidor, que en la vna mano tenga la noticia de su instrucion, y en la otra tenga el exercicio del cumplimiento. El Rey hazedor de la ley se quiso obligar a ella por voluntad, y el pueblo se obligò de necessidad, y el Corregidor y ministro de justicia se ha de obligar al cumplimiento de la ley, y jurarlo de voluntad y necessidad: de voluntad como vicario del Rey, y de necessidad como subdito al Rey: de voluntad co mo buen vassallo Christiano, y de necessidad como miembro de la Republica. Si la Fê sin obras (como dize el Apostol Santiago en su Canonica [3883]) en si es muerta, y no sirue ni aprouecha para la vida eterna: dezidme veamos, de que seruira, o aprouechara la noticia de las leyes, sin exercicio y c#plimiento dellas para la buena gouernacion? Por cierto de ninguna cosa.

Quan encargado y mandado es a **[sect. 54]** los juezes de residencia en los dichos capitulos, [3884]que se informen si los Corregidores han cumplido lo en ellos contenido, y con muy gran causa y ra zon; porque verdaderamente aunque el Corregidor que es proueydo por vn año, y otro de prorrogacion, no estudiasse, ni mirasse, ni leyesse, ni oyesse, ni hiziesse otra cosa sino lo que està en los dichos capitulos de buena gouernacion establecido, bastara para seruir a su Rey, y cumplir con su con ciencia, y con su honra, y con su Republica: y pues esto es assi muy gran verdad, esfuerce se nuestro Corregidor a tomar los dichos capitulos como alli le mandan, vea los siquiera vna vez cada semana, y aprendalos: y de tal manera los ponga en execucion, q# pueda dezir, Yo he trabajado mas que mis compañeros, y di fin a mi obligacion con el cumplimiento de la ley.

Toda la ocupacion y exercicio del **[sect. 55]** Corregidor querria yo que fuesse en las cosas de gouernacion, y que en los casos de justicia se descargasse con sus Tenientes Letrados, y no se preciasse de bachiller y hombre de letras, pues no las estudio: y que pues a los Iuristas les es prohibido en sus juyzios y sentencias salir de las leyes y dotrinas; y juzgar por aluedrio, como queda di cho, se exoneren los Corregidores de espada y capa de meterse en juzgar pleitos, pues ni saben las leyes, ni pueden tener aluedrio informado y regulado por ellas, porque no basta vn gran talento de prudencia, si con ella no se junta vn entendimiento y sugecion a la ley. **[sect. 56]** Y para bien gouernar tengan siempre por espejo de noche y de dia, de tarde y de mañana, en publico y en secreto los dichos capitulos; por los quales se tome cuenta a si mismo, como si fuesse el juez de residencia que se la ha de tomar, y considere si ha hecho sinjusticia, o agrauio, por parcialidad, o aficion, o por odio, dadiuas, o ruegos, y deshagalo, y remedielo, [3885]y sino ha obedecido los mandami#tos y prouisiones Reales, **[578]** emien den se y obedezc# las: y si han vsado de gran gerias, quit#las, y no vs# de cosa tan embaraçosa, y satis fagan los daños, y reformen su conciencia: y sino tienen oficiales quales conuengan, c#for me a derecho, despidan los, y proue#se de otros: y sino han executado las sentencias de los propios de

su Republica, ni restituido lo concegil al concejo, pong#lo todo en execucion, y hagan c#plir todas las otras cosas c#tenidas en los dichos capitulos, de que arriba [3886]hizimos mencion: y aunque cada dia hag# sola vna cosa de prouecho de las alli ordenadas, en fin al cabo del año hallaran cumplido su trabajo, y le daran finiquito de su obligacion, y veran lo que se haze, pa ra que si es bueno, se me jore, y sino lo es, que se emiende.

El Emperador Octa **[sect. 57]** uiano Augusto, segun refieren Dion Cassio, y otros, y el Emperador Iustiniano en sus constituciones, dieron diuersas instruciones y preceptos a los Corregidores para vsar sus oficios; de los quales casi son semejantes los capitulos que por las leyes destos Rey nos juran de guardar los Corregidores [3887]en el ingresso del oficio, qu#do se presentan en el Ay#tami#to: los quales ve# puestos en vna tabla en las casas del, y ningun dia dexan de topar en ellos con las manos, o con la vista, y pocos son los dias que se ocupan en los guar dar y cumplir; porque si se lleuan derechos demasiados, no lo corrigen, por no descontentar ni enojar a sus oficiales: si se reciben dones, hazen que no lo entienden, por que por ventura contribuyen con algo del interesse: y si no se toman cuentas, serà por no enojar al mayordomo, que les tiene prestados dineros, o pagado adelantado su salario: y si no se vi sitan los terminos, serà por no gastar (pues la vi sita ha de ser a su costa) o por holgar: y si no se restituyen los bienes c# cegiles, serà por no desplazer a los Regidores, y por tenerlos propicios en la residencia: y si no se castigan los pecados publicos, serà por **[579]** ventura, porque el tal Corregidor està manchado de alguno dellos: si no se defiende la juridicion Real, sera porq# por ruegos se inhibe, o dissimula: si no se reparan las obras publicas, serà por remission y negligencia: y si no se casti g# los delitos, serà por gran flaqueza y poquedad: y si no se cumplen las cartas Reales, serà por gran locura y temeridad: y si no se guardan los buenas ordenanças, serà por seguir sus propios interesses: y finalmente si no se guarda justicia a las partes, serà por inorancia y por malicia, y por negligencia, y por pusilanimidad. Pues quanto se deue castigar, reprehender y corregir lo que tengo dicho, a todos es manifiesto. Para que se les dan leyes a los Corregidores, sino es para que acierten a gouernar? y ellos toman dellas mo tiuo para las preuaricar. Y por esta obligacion de la obseruancia de las leyes solian algunos pintar vn ojo en el oydo, pa ra dar a entender que el juez ha de tener el oydo a la parte, y el ojo a la ley.

La ley imperial delos **[sect. 58]** Emperadores Valentiniano y Teodosio, [3888]dize, que el juez que dissimulare el castigo de los delitos, sea justiciadoc# la pena del delito que dissimulò: y en otra par te dizen los mismos Emperadores, [3889]q# el tal juez sea notado de graue infamia. Andres de Y ser nia, y Paris de Puteo, y otros autores cuentan de vn juez que fue ahorca do por esto: y Gregorio Papa en vna Decretal [3890] dize, que en ninguna manera se permite que el delito que vino a noticia del juez, y el excesso que supo el ministro de justicia, se dissimule, y solape, y quede sin pena condigna: y los capitu**[580]** los de Corregidores, quieren, afirman y mandan, que el Corregidor que no cumpliere lo en ellos contenido, sea dado por negligente y remisso, y por mal Corregidor, y meritamente indigno de otro semejante oficio: y con esta remission darà causa en los subditos a que sea desamado, como malo, y tenido en poco por su gran descuydo, que son cosas que a los malos ponen osadia, y a los buenos esperança y esfuerço para buscar remedio.

DE LA OBEDIENcia y cumplimiento de los mandatos Reales.

YPORQVE, como atras que **[sect. 59]** da dicho, jura el Corregidor quando es recebido al oficio, de guardar los mandatos Reales, contenidos en la dicha instrucion y capitulos de Corregidores: [3891]y como dizen las leyes Reales, [3892] *Iure que obedecera nuestros mandamientos que le m#daremos por palabra, o por carta, o por mensagero cier to, &c.* y en las cosas graues si no lo obedeciesse, incurriria en pena de muerte, como luego ve remos; es de ver, si en la obediencia y cumplimiento desto ha de obseruar el Corregidor esta regla, y obedecer y cumplir indistintamen te todo lo que el Rey y su Consejo, y superiores le mandaren. Y en esto digo, que Cassiadoro [3893]dize, que guardando el Gouernador las leyes, es visto obedecer y cumplir la voluntad Real que està en ellas. Y por esto dixo el Emperador Iustiniano, [3894]animando a los juezes, que guardando la ley, que era guardar la voluntad del Emperador, tendrian de su parte el fauor del Imperio. Y en quanto a esto ya hemos dicho co mo el Corregidor ha de obseruar los capitulos de Corregidores, y las otras leyes escritas, y lo mismo dezimos que deue hazer y cumplir en las cedulas, cartas y prouisiones Reales que le fueren embiadas, las quales quando en acto publico, judicial, o extrajudicial, le fueren no tificadas, las deue con toda reuerencia tomar, besar, y poner sobre su cabeça, [3895]obedecerlas, y cumplirlas, segun y como por ellas se manda a la letra. [3896]Y aduierta, que quando se lee y notifica la prouision, y dize el nombre del Rey, que si el Corregidor està sentado, se **[581]** ha de alçar, y quitar la gorra, y tornarse a sen tar y cubrir, y si està en pie, se quite la gorra.

La dicha regla del **[sect. 60]** cumplimi#to de los m#datos Reales se amplia en las cartas que el Presidente, o el Consejo es criuen a los Corregidores: y lo que toca a la carta del Rey, tiene fuerça de ley en todas las cosas, segun Angelo, y otros. [3897]

Lo segundo se am **[sect. 61]** plia para que pueda el Corregidor sin pecado executar la prision, el tormento, o la pena de muerte que el Rey por su carta, o m#dato Real proueydo sin conocimiento de causa mandasse dar a alguno, segun dotrina de Abad, y la comun opinion de Cagnolo, y otros. [3898]Por lo qual disputò Montaluo, [3899]si el Rey don Iuan el II. pudo condenar à muerte, y el juez executar la sentencia del Maestre de Santiago d# Aluaro de Luna, por no auer sido oydo ni confessado: y segun los dichos Doctores, no està obligado el juez de necessidad a sobreseer en el cumplimiento del di cho mandato Real de atormentar, ahorcar, o matar alguno, ni rescriuirle sobre ello, y que si lo haze, serà de voluntad y misericordia. La razon es, porque se presume por el Rey, cuyo coraçon està en la mano de Dios, que es bueno y justo, y que sus m#datos son segun justicia, [3900]y no se le puede re plicar, Porque lo hazes assi?

Lo tercero se amplia, **[sect. 62]** aunque el Corregidor entendiesse que el Rey o su Consejo, no hazien do lo que es obligado, manda alguna cosa con tra la vtilidad publica, y contra la justicia ciuil, como no sea contra la ley de Dios, y la natural; porque si es assi que el Corregidor y menor magistrado ha de ser obedecido, aunque man de cosa injusta, porque la magestad del Pretor, o del Corregidor, no sea menospreciada, segun lo disponen las leyes ciuiles, [3901]y lo escriuieron **[582]** Platon, [3902]y Ciceron, [3903] quanto mas se ha de obedecer al Principe supremo, de cuya magestad dependen todos los Magistrados, pues con esto concurre ser ocasion de ponerse los subditos en armas contra el Principe, viendo la desobediencia y resistencia de los Magistrados: y en este caso seria mas honesto

renunciar el cargo y el oficio, que disputar si es justo o injusto lo que el Rey m#da, pues no le toca la obligacion desto, y que ser desobediente, pues no ay cosa mas peligrosa, ni de mayor daño que la desobediencia y desprecio del subdito para con su Principe.
AMPLIASE lo **[sect. 63]** Quarto, no solamente quando el Rey en sus prouisiones, cedulas, o cartas vsa de la palabra *Mandamos,* sino tambien quando vsa de la palabra, *Rogamos, o encargamos,* que en los Principes y superiores induze precepto, [3904]y no ruego: y lo mismo es aunque las tales palabras se dirijan a personas Ecclesiasticas; los quales sino cumplen lo que assi se les ruega y encarga, pueden ser pu nidos como inobedien tes, porque los Obispos y juezes Ecclesiasticos, para lo que toca a alçar las fuerças, y otras cosas, han de cumplir los mandatos de los Reyes destos Reynos, y de otros, segun en otro capitulo diximos. [3905]
AMPLIASE lo **[sect. 64]** Quinto, que no solamente estan los Corregidores obligados a obedecer ellos las prouisiones, cartas, y mandatos Reales, pero tambien lo estan, a informar, y dirigir a los subditos en la obediencia Real, y de sus consejeros, Oydores, Alcaldes, y otros superiores, [3906]por que esta obediencia y respeto a los Reyes y Principes es de derecho diuino, segun san Pablo, y otros lugares Canonicos. [3907]
Y por el contrario la **[sect. 65]** **[583]** inobediencia a los Reyes, es crimen grauissimo, que las leyes, y los autores llaman de sacrilegio: [3908]y assi por el los tales inobedientes son dignosde pena de muer te, si la inobediencia es en causas graues, segun lo que refieren Lucas de Pena, Tomas Gramatico, y otros, [3909]aunque por leyes de Partida, [3910]es de perdimiento de bienes, y destierro del Reyno; pero lo mas cierto es, que quando ay pena estatuyda contra el inobediente en la ley, o en la prouision, cedula, o m#dato Real, aquella se imponga, [3911]y si no se puso, sea arbitraria, [3912]assi por la inobediencia a los mandatos emanados de la per sona Real, como de las Audiencias y Chancillerias. [3913]
Y es de aduertir, que **[sect. 66]** esta obediencia a los Reales m#datos, liga y comprehende tambien a los grandes señores y titulados, y a los Obispos y Perlados, y otras personas Ecclesiasticas, [3914]quando se les manda comparecer, o otras cosas permitidas, por cuya contumacia y transgression pueden los dichos Ecclesiasticos ser echados de los Reynos, y tomar se les sus bienes temporales, como en otro capitulo diximos, [3915]y los titulados seglares punidos, como inobedientes al Rey. Y es de notar, que los nobles, y los criados del Rey, y sus juezes, son dignos de mayor pena [3916]por la transgression è inobediencia de sus man datos, como mas obligados al cumplimiento dellos.
Resoluiendo lo di **[sect. 67]** cho, estè aduertido el Corregidor de ser muy obediente a las prouisiones y mandatos Reales, sin aguardar segunda, ter cera, ni quarta carta, o jussion, por passion, o interesse particular suyo, o por complazer a alguno, saluo quando conu#ga al seruicio del Rey, o bien publico, segun queda dicho; porque demas que dello se **[584]** ofende mucho su Magestad, y sus Tribunales, y se incurre en las dichas penas, y en residencia es muy reprehendido y feo. Causa se desta inobediencia mucho daño a los litigantes, que muchas vezes sobre negocios de poca importancia son costeados y molestados en sacar sobrecartas, y por no tener con que embiar a la Corte, o Chancillerias sobre ello, suelen perder su justicia. Y tambien aduiertan los juezes, quando les notifican las dichas cedulas, o prouisiones Reales, no dezir, ni hazer demostracion de desacato contra ellas, ni contra los ministros que las libraron, ni las arrebaten de las manos a las

partes, o a los escriuanos que se las notifican, con desden y desprecio, sino que con toda humildad y reueren cia las obedezcan y acaten, como arriba diximos, ni tampoco las retengan en su poder, dilatando las respuestas a ellas, por quebrantar los animos y fuerças de las partes, ni den respuestas friuolas, y con malicia no acumulen, ni carguen en ellas processos, ni copia de papel para impedir las sobrecartas y cumplimiento dellas, porque todo esto es pecado, è inobediencia del Principe, y denegacion de justicia, y muy digno de castigo, y lo detestan los derechos, y los Doctores. [3917] Y esto es mucho peor quando los juezes hazen estas molestias, siendo las prouisiones Reales contra ellos, para que paguen alguna deuda, o pena, o bueluan alguna condenacion, o se inhiban de alguna causa, o despidan algun oficial, o parezcan en la Corte, que en estos casos estan mas obligados al cumplimiento de las Reales prouisiones, y no vsar de las calumnias y molestias que algunos vsan, amenazando a las partes, buscandoles processos viejos, delitos, y culpas no tenidas hasta entonces por tales, con cuyo pretexto y ocasion dexen de vsar de las dichas prouisiones Reales, y les den cartas de pago de las dichas condenaciones y penas, sin auerlas recebido, que todo esto es torpeza, y sale despues en la resid#cia.

En otra manera de **[sect. 68]** uen assi mismo los Corregidores y juezes obseruar con puntualidad los mandatos y prouisiones Reales, y es en las comissiones que se les embian para dentro y fuera de su jurisdicion, de cuyo tenor y facultad no deuen exceder, como lo aduertimos en otro capitulo. [3918]

Pero la regla y con **[sect. 69]** clusion susodicha de obedecer y cumplir siempre los mandatos Reales, se entiende.

Lo primero, si el Rey mandasse algo contra conciencia, [3919]assi en cosas tocantes a la paz, co mo a la guerra: aunque no es de presumir aura Principe Christiano q# tal mande, pues por el **[585]** mismo caso pierde el ti tulo de Principe. [3920]

LIMITASE lo **[sect. 70]** Segundo, si el mandato fuesse contra la Fê, o por el qual el estado de la Yglesia se pudiesse tur bar, o suceder otros grandes males, que en este caso no està obligado a obedecerlo ni cumplirlo, porque el subdito està obligado a obuiar el mal, y no a ayudarle: y esto dixo vna ley de Partida, [3921]y Abad, [3922]que se tuuiesse en la memoria: porque como dizevn decreto, [3923] el Emperador Iuliano, aunque era apostata, tenia en su exercito soldados Christianos: los quales quando el Emperador mandaua que peleassen por la defensa de la Republica, le obedecian, pero quando les mandaua pelear contra otros Christianos, entonces no le reconocian a el, sino al Emperador del cielo.

LIMITASE lo **[sect. 71]** Tercero, quando el Rey mandasse algo contra la ley natural, como seria que se matasse a si mismo, o que fuesse a algun lugar en el qual auia de ser muerto de su enemigo, porque el Principe no puede disponer contra el derecho natural, [3924]ò de las gentes: pero esto se entiende, quando lo mandasse sin causa: y bastaria que la causa fuesse al gun motiuo justo del Principe, aunque no fuesse prouable, o condigno, como lo dixo sin gularmente Baldo, [3925]y lo refiere M#taluo [3926]por notable, pues el Principe (como atras queda dicho) puede juzgar la verdad sabida.

LIMITASE lo **[sect. 72]** Quarto, si el Rey mandasse alguna cosa contra notorias leyes y derecho, y contra fueros, que en este caso (como refiere Erasmo [3927]que lo proueyò el Rey Antioco el III.) no se ha de obedecer, el qual escriuio à las ciudades, que lo que el por sus letras mandasse contrario a las leyes, no fuesse cumplido, porque muchas vezes

los Principes desseando agradar a vnos, o t#porizando con otros, o por importunaciones, o por falsas y siniestras re laciones, #ue# cosas in**[586]** justas y desaforadas. [3928] **[sect. 74]** Y por leyes destos Reynos [3929]està dispuesto, que las prouisiones y cedulas Reales, que se dieren contra derecho, y en perjuyzio de partes, no valgan, y sean obedecidas y no cumplidas, so pena de priuacion de oficios a los juezes que las cumplieren, aunque sean Oydores y del Consejo: y la razon desto es, porque tales prouisiones y mandatos se presume que son fuera de la intencion del Principe, el qual como dixo Iustiniano, [3930]no es de creer, que por vna palabray cedula quiere suuertir y deshazer el derecho proueydo y acor dado con muchas vigilancias. Pero si auiendo el juez respondido, y representado al Rey el ab surdo e injusticia de la tal cedula o prouision Real, persistiere, y toda via la m#dare cumplir, deuelo hazer, segun lo dispone vna ley de la Partida. [3931]

LIMITASE lo **[sect. 75]** quinto, que c#standole al juez que el mandato y prouision Real carece de causa y fundamento, y que es contra derecho, no està obligado a executarlo, y pecaria en el fuero de la conciencia si lo hiziesse, segun dotrina de Innocencio, Imola, Felino, Nauarro, y otros. [3932]

LIMITASE lo sex **[sect. 76]** to, quando el Rey por algun enojo, seuicia, o passi#, sin orden, e inaduertidamente mandasse quitar la vida a alguno, que entonces no se ha de obedecer a la tal prouision, o cedula, porque es de creer, que el Principe passado aquel furor le pesarà de auerlo executado; y para esto es vulgar el exemplo del Emperador Teodosio, [3933]que con enojo y aceleraci# **[587]** (porque en vna sedici# le auian muerto vn Gouernador) m#dò matar vn dia de fiestas publicas qu#tos topassen por las calles de Tessalonica; por lo qual excomulga do y reprehendido por san Ambrosio, hizo ley, que si el Rey mandasse matar alguno fuera de orden, el juez sobreseyesse en la sentencia por treinta dias: la qual ley, dize Martin Laudense, [3934] que auia de estar escrita con letras de oro, y representarla a los Reyes sus consejeros, qu#do mouidos de ira man dassen tomar de los subditos crueles venganças: y Pontano [3935]refiere muchos Principes antiguos y modernos que con ira mandaron matar a muchas personas, las quales despues dessearon tener biuas: **[sect. 77]** y en derecho ay muchos casos, en los quales se ha de sobreseer la execucion de la sentencia, o prouision, o cedula, o mandato Real, y del P#tifice, algunos de los quales juntaron Rebufo, Auiles, y otros. [3936]Y en estos casos, y en otros, donde le constare al Corregidor de la injusticia, o falsedad, o c# tradicion de los manda tos, cedulas, y prouisiones Reales, quieren las leyes ciuiles, y reales, y los sacros canones, que los juezes supliquen [3937] dellas, è informen al Rey, y a su Consejo, o Tribunales donde emanaron, de lo que conuenga, para que mejor informados prouean recta è irreprehensible justicia, y aguarden segunda jussion, pues es cosa cierta, que la verdad [3938]controuertida, y de vna y otra parte examinada respl# dece mas. De aqui es q# llamò Acursio [3939]miseros a los Perlados que temen tanto las letras Apostolicas, que no osan reclamar contra ellas, ni hazer lo que deuen con justa y razonable causa; contra los quales por esto haze particular inuectiua Segura en su Directorio de juezes Ecclesiasticos: como quiera que por las tales contradiciones y suplicas, como dize vna glossa, [3940]no deuen temer los juezes inferiores, sino seguir la verdad, porque assi agradaran a **[588]** Dios, y al Papa, pues no se dize c#trauenir a los mandatos Reales, o P#tificales, el que por hon ra, o vtilidad del Principe,

o de la Republica, o de la justicia de las partes, dexa de cumplirlos, [3941] ni el que los cumple en otra forma de como se le manda. [3942]
Y pues Apolonio por **[sect. 78]** cosas de grande importancia suplicaua a sus dioses la obseruancia de las leyes, el culto de la justicia, el alegre y moderado estado de los sabios, y el aumento de riqueza de los otros vezi nos sin fraudes, disponga se el buen Corregidor a guardar las leyes è instruciones, y capitu los de Corregidores, y los otros ordenes, cartas, y mandatos de su Rey, y de sus Consejos, Audiencias, y Chancillerias, y Comissarios, y cumplir por ellos su ofi cio: de tal manera que ni traspasse cosa de lo q# se le prohibe, ni dexe de hazer con diligencia cosa alguna de lo que se le m#da, [3943]porque quebrantar lo vedado, o dexar de cumplir lo mandado, es crimen de desobediencia, que sabe à rebelion, [3944]digno de priuacion de oficio, y de otras penas: y la guarda y cumplimiento de lo que se manda, es muestra de la justa y deuida lealtad, [3945]a la qual responden los premios que della se prometen y suelen conseguir. [3946]Y no es lo que auemos dicho cosa tan ardua, ni tan terrible, que bien se puede lleuar con medianas fuerças, porque las cosas aunque dificiles, la heruiente vol#tad de las conseguir las haze faciles: y estime el Corregidor en poco los trabajos del cumplimiento, y de la obediencia dicha, respeto de la virtud, por cuyo medio assegurara la esperança del bien: cumplacon Dios, y con el Rey, y con su pueblo, y con su oficio, y con su honor, y con su conciencia, y con su hazienda, y hara su Republica prospera y floreciente, y ganara para aca bienes temporales, y para el otro siglo perdurables y eternos.

SVMARIO DEL capitulo onze.

MAyor pena merece el que peca por interes, que el que por inorancia, num. 1 .

Contra el jueZ que tiene limpias manos, no se deue haZer escrupulosa inquisicion, num. 2 .

Mas pueden los dones muchas veZ es, que la instancia y armas, num. 3 .

Del juramento del Corregidor, para no cohecharse, num. 4 .

Antonino Pio ordenò, que los que y u# a los oficios, hiziessen inuentario de sus bienes, para que se viesse lo que acrecentauan, num. 5 .

[589] *Lo que acrecientan los ministros en los oficios y dignidades, si se presume ser dellas, o de otras artes y aprouechamientos, num. 6 .*

Si puede el fisco quitar lo acrecentado inmoderadamente en los oficios pu blicos, nu. 7 .

La casada, y el tutor, y el vassallo, y el Retor. y el mayordomo, de d#dese presume que se enriquecieron, nu. 8 .

El vezino en cuya casa se hizo el hurto, de donde se presume rico, nu. 9.

De algunos Principes que buscaron y estimaron la limpieza de los juezes, y que castigaron lo contrario, nu. 10 . y 16 .

De Cambisses y otros jueZes cohechadores que fueron desollados, nu. 10 .

El estremo a que hallegado la corrupcion de la justicia, num. 11 .

Lo que dize Salomon, que abundan los tribunales de ladrones, y como se cometen en ellos mayores robos, que en los montes, num. 12 .

Porque los Tebanos pintauan sin ma nos a los juezes, num. 13 .

A quien compara Policrato los jueZes que se corrompen, num. 14 .

Exemplos de algunos antiguos de notable limpieza, num. 15 .

La diuina Escritura dize, y Iustiniano y otros refieren, quanto ciegan los dones a los justos, y à los sabios, num. 17 . 18 . y. 51 . y que esta es la mayor violencia de todas, num. 19 .

Considere el juez, que el dadiuarle no es liberalidad, num. 20 .

Qual es mas delito, vender la justicia, o el beneficio, num. 21 .

El juez que recibe, puede ser acusado de robador, y aun mas, segun Bartulo, y san Isidoro, y otros: y del casti go que deuria darsele, num. 22 . y. 24 .

Los daños de recebir dadiuas el jueZ, num. 23 .

El delito de cohecho es publico, ibidem.

De cohecho puede vno ser acusado durante el oficio, ibidem.

Las penas que los derechos imponen a los juezes que reciben dadiuas. 25 . y 26 . y medi#te ellas hazen agrauio? nu. 27 .

Por aclamacion del pueblo o del Regimiento se puede hazer pesquisa de cohechos, y quitar el oficio, ibidem.

Corregidor si puede priuar de oficio al Alcalde ordinario por cohechos, ibi.

Que aborrezca el Corregidor a los cohechadores, num. 28 .

Quien fue el primero que fue castigado por cohechador, num. 29 .

Si es nula la sentencia del juez cohechado, num. 30 . y. 31 .

Si perdera la causa el que cohechò al juez por corromperle, o porque diesse justa sentencia, o breuemente, numero 32 . 33 . y 36 .

Si lo dado al juez se podra repetir, numero. 34 . y 36 .

Que otras penas tiene el que cohecha al jueZ, num. 35 .

Aun por hazer cosa justa no puede el **[590]** *juez recebir, num. 37 .*

Quando estarà obligado el juez arestituir lo que se le dà, y el recibe, nu. 38

Por despachar el negocio breuemente no puede recebir el juez, num. 39 .

Delinque el juez que recibe, aunque no prometa nada, num. 40 .

Y aunque sea promessa y no dadiua la que se haze aljueZ, nu. 41 .

Y aunque el juez se arrepienta de lo recebido. num. 42 .

Lo mismo es si al juez se le perdonasse alguna deuda, num. 43 .

O si algun litigante o mercader le prestasse, num 44 .

Y aunque lo que recibe, sean cosas de comer o de beuer. 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . y. 52 .

Lo que disponen las leyes del Reyno cerca del recebir los Consejeros y sus oficia les, y los Corregidores, y otros ministros publicos, num. 50 .

Si por flaqueza, opor no lleuar salario, o por humanidad, recibiere algo el juez, no sea de pobres, o de afligidos, o de infames, y lo acertado es de nin guno, num. 52 .

No alquile ni compre barato, ni venda caro el juez, si vendiere algun cauallo, porque es especie de cohecho. 53 .

Ni c#sienta que se dè algun beneficio a su hijo, o acostamiento de algun señor. 54 .

Ni por via de costas o derechos reciba demasiadamente, num. 55 .

Tampoco reciba despues de dada la sentencia, num. 56 .

Si puede recebir prenda, o fiança de indemnidad, nu. 57 . 58 . y. 59 .

En las causas espirituales se contrahe simonia por las partes que dan, y por los juezes que reciben, num. 60 .

Aunque el jueZ no reciba, sino por agena mano, incurre en pena, nu. 61

La restitucion delo que recibio el juez, en que forma toca a sus herederos. 62 .

Al juez arbitro, y al de comission, y al assessor, y a otros ministros comprehende la prohibicion y penas de recibir dadiuas, nu. 63 .

La costumbre no relieua de la culpa de recebir dadiuas las personas prohibidas, num. 64 .

Tambien incurren en pena los Corregidores por las dadiuas y derechos demasiados que reciben sus oficiales y escriuanos, nu. 65 .

Si escusarà al Corregidor la inorancia en el dicho caso, num. 66 .

No solo del que es, o espera ser litig#te, no se puede recebir, pero de ninguno de la juridicion del juez, num. 67 .

Tampoco los Inquisidores pueden recebir, ni cosas de comer, num. 68 .

A quales personas demas de à juezes es prohibido cohecharse, ibidem.

No puede el juez recebir dadiuas, aun que se las den y ofrezcan espontanea m#te, nu. 69 . Y si se dira corrupto el jueZ por ruegos, o por otros afectos, como por dadiuas, ibidem.

Del crimen de c#cussion, qual sea, y en **[591]** *que diferencia del cohecho, ibid.*

En algunos casos pueden recebir dadiuas los juezes, como es de los deudos y amigos, que estan fuera de la juridicion, sin pleitos, ni otra necessidad del juez, num. 70 .

De los Tenientes y alguaZ iles que cosas puede recebir el Corregidor, nu. 71 .

Quando no se le dà salario, o muy poco, lo que puede recebir el Corregidor. 72 .

Los Egipcios ordenaron que los salarios de los Gouernadores fuessen de publico y opulentos, num. 73 .

Con especial licencia del Rey bien podra el Corregidor recebir dadiuas, nu. 74 .

Bien puede el jueZ retener la sentencia ha sta que le paguen el salario ò assessoria. 75 .

Acabado el oficio si podra recebir dadiuas el juez, nu. 76 . 77 . y. 78 .

Si es licito recebir el juez por causa de remuneracion, ibidem.

A quien se aplican los cohechos y dadiuas, quando es condenado el juez. 79 .

Como se apreh#dera el cohechador. 80 .

Si serà castigado el que intento cohechar al juez, num. 81 .

No se fie el juez o persona que se cohecha, de que el delito fue secreto, nu. 82 .

Lo que dixo Samuel juez de Israel al pueblo estando para dar residencia. 83 .

Exortaci# de la limpieza de manos a los jueZ es, num. 84 .

Cicer# alaba a los caualleros de la ord# equestre de gran limpieza, en el ti#po que fueron Corregidores y juezes, ibid.

De las maldiciones y mal logro de los que se cohechan, ibidem.

DE LA LIMPIEZA que ha de tener el Corregidor para no recebir dadiuas, y de la pena del que las da, y del que las recibe. Cap. XI.

AVnque la malicia y mala incli **[sect. 1]** nacion, es natural a todos los hombres, porque toda edad es mas inclinada y procliue al mal que al bien: [3947]pero segun Euripides, [3948]el h#bre que corrompido por interes es malo, este tal indigno es de perdon, y mucho mas que el que por inorancia, o impericia pe ca, porque el dolo y la voluntad agrau# la culpa: **[sect. 2]** y por el contrario, como diz en Angelo, y otros, [3949]contra el juez que tiene limpias manos, no se deue hazer escrupulosa inquisicion. **[sect. 3]** Sobre lo tocante a recebir los juezes dadiuas, dones, o dineros (porque pueden muchas vezes mas que la justicia, y que las espadas y lanças) segun lo que se refiere que el oráculo de Apolo dixo al Rey Filipo, Pelea con lanças de plata y venceras: y lo de Ciceron, [3950]No ay cosa tan fuerte ni tan pertrechada, que no pueda c# dineros expugnarse: y **[592]** segun Salomon, [3951]por ellos se adquiere la vitoria, y la honra, porque el buen juez se ha de abstener del fauor, y del odio, y del precio, [3952]està prouеydo y mandado tan bien y con tantos recados, y auisos, y leyes, que no se puede en cosa alguna tener mayor razon y cuenta: y assi creo yo que se cumple de parte de los Corregidores, pues juran de lo cumplir, segun el tenor y forma de los capitulos de buena gouernacion: [3953]lo qual jurau# tambien los Atenienses, y dellos lo tomaron y vsaron los Romanos: [3954] **[sect. 4]** pero como cosa que tanto importa al Corregidor, y a todos sus oficiales, y principalmente a la Republica euitar, no solo el hecho y realidad deste crimen y corrupcion, pero la sospecha del, no sera infructuoso dezir alguna cosa en este proposito, no para los que son letrados, que por si auran visto

lo que les c#uiene, sino para los que no lo son, que inoran a las vezes lo que les importa, y con inorancia hazen cosas indeuidas.

Para introducion desta materia, y **[sect. 5]** para los curiosos de letras humanas diremos algo de lo que por historias cerca della se escriue: y lo primero, que con gran cuydado los Romanos establecieron leyes contra los Magistrados, Senadores, y Pretores, y otros generos de juezes, que por dineros, o dadiuas violassen y corrompiessen la justicia, y esto mucho antes que Iulio Cesar, siendo C#sul, y si# do Bibulo su colega, hiziesse la ley, que por ser el el autor, se llamò Iulia, de que ay titulos en el derecho ciuil, [3955]porq# primero fue la ley de las doze tablas, de que hazen mencion Aulo Gelio, Balduino, y otros, [3956]q# ésta castigaua a los juezes cohechados, pero no daua accion a los cohechadores para repetir lo dado, y passaron seiscientos años que no huuo ley dello, hasta q# Lucio Calpurnio, año de seiscientos y quatro de la fundacion de Roma, hizo ley dello, seg# Ciceron: [3957]y luego Cecilio Tribuno hizo otra ley sobre este crimen, segun Valerio Maximo, [3958] y Marco Acilio, y Cayo Seruilio, y Cayo Graco, y Marco Liuio, y Cornelio Syla, y Pompeyo, y Q. Vatinio, y C. Memio Consules, Dictadores, y Tribunos en varios tiempos y edades, hasta la ley Iulia, que fue la postrera, y tambien por la ley Cincia, [3959]establecieron diuer sas leyes y Senatusconsultos, proueyendo con tra este torpe y frequen te vicio de la corrupci# de la justicia por interes, de cuyas decisiones y varios casos, demas de losdichos autores, se podra ver Tiberio Deciano. [3960]

[593] De Antonino Pio se dize, que a los Gouerna dores, antes que fuessen a los oficios, les mandaua que hiziessen inuentario de la hazienda que tenian, para que al tiempo que los acabassen, la cotejassen con lo que sa cauan, para ver lo que auian acrec#tado en ellos: y junto con esto les dezia y amonestaua, q# los embiaua para administrar justicia, y no para robar la tierra; porq# como dize Platon, quan do sin causa euidente crecen mucho las riquezas de los ministros publicos, puede se tener sospecha de sus manos, por que el que solamente adquiere lo licito, nunca es notablemente rico: y assi conuendria à la Re publica, que de aquellas riquezas diessen cu#ta. **[sect. 6]** Y co mo dize Vulcacio Galicano, y otros, [3961]el Corregidor, o Consejero, o Presid#te, que antes de en trar en el oficio, estaua pobre y necessitado, y subitam#te aparecio rico, de donde se ha de presumir que lo adquirio, sino de las entrañas de la Republica, y de las ha ziendas delos subditos? como los bienes de los clerigos. [3962] **[sect. 7]** Y assi dize Baldo, [3963]que el fisco pue de a los tales administradores quitarles los di chos bienes, y que esto hazen los Principes tiranos, que raras vezes dexan ir a sus ministros con hazienda: **[sect. 8]** aunque en la muger casada, y en la tutriz, y en el curador, y en el vassallo, y en el retor del hospital, y en el compañero, y en el mayordomo del señor, se presume lo contrario, y que se enriquecieron por modos y formas licitas y honestas, segun sentencia de Vlpiano, y otros Iurisconsultos y Doctores; [3964]pero esto se entiende, consideradas **[594]** las calidades de las personas, y las cantidades y calidades de las cosas, y si las tales personas tenian sustancia e industria para negociar y adquirir por otras vias, o si contra ellos se ha hallado algun fraude, o vsurpacion, que entonces se presume que se enriquecieron por los dichos oficios, y torpemente, se gun la distincion del Doctor Castillo. [3965]Y a este proposito dize Antonio Gomez, [3966]que se presume contra el vezino, en cuya casa se hizo el hur to, o cerca della, si si#do pobre entonces y vil persona, y sospechoso de culpa, despues parece

con alguna medra, aquella se entiende proceder del dicho hurto. Pero el juez o ministro que sale del oficio pobre, honroso, descargo da de su auaricia. Por es to se gloriaua Cayo Gra co, segun refiere Aulo Gelio, [3967]que los talegos de dinero que auia lleuado llenos al oficio, los auia buelto vacíos a su casa.

Del Emperador A **[sect. 10]** driano se lee que era muy liberal con todos, pero con los que administrauan justicia era liberalissimo, y dezia el, Hago ricos a los que administran justicia, porque robando ellos, no hag# a otros pobres. Valerio Maximo, Herodoto, y otros, [3968]dizen de vn mal juez que se llamò Sisan nis, Gouernador en Asia, al qual Cambysses, Rey de los Persas, hizo que su cuero fuesse pue sto en la silla del tribunal, y que su hijo, que se llamaua Otanes, se sentasse a juzgar en el; y el mismo castigo vsaron de alli adelante los Persas, segun Diodoro; [3969]y de Dario Rey contra Sandoce, lo refiere Alexandro de Alexandro, [3970]y lo mismo hizo Rugerio Rey de Sicilia. [3971]El Emperador Domiciano se señalò en casti gar los juezes que recebian dadiuas y cohechos, assi a los magistrados Romanos, como a los Corregidores y Gouernadores de las prouincias: y en esto no solamente perseuerò antes que descubriesse sus maldades, y crueldades, pero aun despues, aunque el era malo, no dexaua de castigar a los malos Gouernadores: y assi afirma Sueto nio, que nunca los huuo tan templados ni justos en ningun otro tiempo como en el suyo. Los Emperadores Valentiniano, y Valente, siendo informados que vnos oficiales suyos hazi# injurias y cohechos en las prouincias donde residian, establecieron por ley, **[595]** que los que tal hiziessen, fuessen quemados biuos. [3972]De Alexandro Magno escriue Quinto Cur cio, que hizo muchas justicias contra malos juezes, por las querellas q# dellos le dieron quando boluio de las conquistas.

Pero señaladamente del Emperador Alex#dro Seuero escriuen Elio Lampridio, y otros, [3973] que trahia por adagio, El que toma mucho, y da poco, serà saluo, y el que toma poco, y no da nada, serà ahorcado: sinificando, que por muy gran ladron que vno huuiesse sido, si daua presentes, o otra cosa al juez, se libraria, y el pobrezillo que huuiesse hur tado algo, y no le diesse nada, le ahorcarian: y entendiendo estas codicias este Emperador fue gr# castigador de los juezes que cohechauan, y dezia que tenia el dedo aparejado para sacar los ojos al juez ladron y cohechador: pero el dia de oy qu#tos dedos huuiera menester Alexan dro? no bastaran si tuuiera cien manos, como fing# los Poetas que te nia Briareo. Y fue en t# to estremo su indignacion de los tales cohechadores, que viniendo a hazerle reuerencia en tre otros Senadores vno que auia sido infamado desto, dio grandes bozes, y hizo ex clamaciones, diziendo, que no solam# te era biuo Arauino (que assi se llamaua) pero que le tenia a el por insensato y sin valor, pues osaua parecer en su presencia: y assi escriuen del, que de ver vn mal juez recibia tanta alteracion, que se le remouia la colera demanera, que le daua vomitos: y por el c#trario honraua mucho a los Gouernadores y juezes buenos, y quando passaua por sus prouincias, los ponia en su litera y andas, y les daua grandes dones y mercedes. Y para saber enteramente la verdad destos, tenia entre otras maneras singulares ésta, que tenia buenos hombres escogidos secretos, que pesquisauan y andauan a visitar las tierras, y sa ber lo que passaua. Dezia que al mal juez no bastaua quitarle el cargo, sino condenarle en grandes penas, y aun a muerte. Quando embiaua sucessor al buen Gouernador, embiauale las gracias, y haziale mercedes de heredades, ganados, y otras cosas. Este Emperador no consintio en su tiempo que algun oficio de los magistrados se vendiesse, diziendo que el que compra, de necessidad ha de

vender. Y siempre las dadiuas fuer# entre los Romanos sospechosas de corrupcion, y en los juezes tenidas por cosa torpissima, y nefaria, segun Plutarco, y Ciceron. [3974]

[596] Ha llegado la maldad **[sect. 11]** de los ministros de justicia atanto, segun Policrato, [3975]que nadie puede fiar de buena conci# cia, ni de buenas cost#bres, ni de buena vida y fama, ni de buen pleito, ni de buena razon, sino pusiere alli el precio o el dinero: y que Orfeo c# la suauidad de la musica amansaua los leones, y las tigres, y con ella suspendia las furias infernales, y abl#daua las pie dras, y las allegaua y atrahia, mas no podia amansar los juezes ni los priuados, y buscò otro mas dulce son con que los am#saua, el qual fue el retin del dinero: y por esso dixo Ouidio, [3976]A#que tu, Homero, vengas con las Musas, que es c# las virtudes, sino traxeres dinero, echarte han fuera: y dà la razon alli Policrato, porque en el coraçon de los tales ministros, que es como de plomo, no puede hazer mella smo martillo de oro, o de plata, porque estos tales, ni los escriua nos, no os daran vn renglon, ni vna letra, ni vna sylaba, ni la palabra, sin dinero, o sin precio, por que todo lo venden, y no aycaridad alguna en ellos, y son como la Hidra, que tiene muchas cabeças, y quando le cortan vna, nacen muchas, segun dize S. Geronimo: [3977] y son como los brauos canes, que no los puede nadie amansar, segun dize Seneca, [3978]sino es echandoles algo en las bocas, y aun quando les echais algun bocado, luego tienen ojo por otro, y quando a alguno le cierran la boca con el dar, luego sale y se abre otra garganta de otro y de otros, a quien c#uiene dar tambien: porque si dais al vno, y no al otro, luego los otros se indignan muy mal, y le estoruan en quanto pue den: y assi conuiene dar a todos, o no alcançar lo que se pretende: y verdaderamente assi lo hazen algunos juezes, que siempre estan asperos y rostrituertos hasta que les d# algo, y quando se lo dan, luego se am#san: **[sect. 12]** y por estos tales se dize en los Prouerbios, [3979]que del seno ageno sacan los dones, y peruierten la justicia: y por ellos dixo Iob, que abundau an los tribunales de ladrones: y Paris de Puteo, [3980] que se cometen en las audiencias mayores crimines y latrocinios que en los montes y seluas.

[597] A este proposito aconsejaua Marcial [3981]a Sexto su amigo, que no traxes se pleito, que pues le pedia el juez, y le pedia el Abogado, mejor le seria que pagasse a su acreedor. Mal antiguo y enuegecido es este, pues ya enlas letras sagradas, hablando Dauid en el sentido literal del Rey Salamon, [3982]dize, que los estrangeros y gente de Tiro, y de otras naciones, para alcançar mercedes, y negociar bien sus negocios, vendran con dadiuas y presentes. Y por esto dize Sene ca, [3983]que si algun sabio virtuoso viniere a negociar algo a la Corte, y no hallare buen camino sin dar algo, pregunta que harà este sabio: y responde, que haga cuenta que ay algunas puentes do conuiene pagar antes q# passe, y lugares de peaje, do c#uie nepagar el por tazgo, y que essa misma cuenta deue hazer con el mal ministro: pero el pobre que no tiene que dar, como passarà estas pu#tes? que harà? y que har# las leyes, quando c# el juez, como dize Petronio, [3984]solam#te pue de el dinero? entonces segun S. Isidoro, [3985]no solo serà menospreciado, pero contra la verdad oprimido. **[sect. 13]** Y cierto es cosa monstruosa, los juezes que han de refrenar las codicias agenas y dar exemplo, [3986]tener siempre las manos abiertas para las vtilidades propias, deuiendo tener por espejo la libertad, pues quanto fueren menos codiciosos, tanto seran mas libres, por que con la rauia de la codicia se dismi nuye la rectitud de

la justicia, y los que tienen codicia y passion, siempre biu# con pena, y en los negocios agenos siempre ternan apassionados los coraçones, y los juyzios suspensos, y despues alli encaminar# la justicia agena donde vieren la vtilidad propia: y por esto los Tebanos, segun refiere Pierio y otros, [3987]pin tau# a los juezes sin manos, porque no auian de recebir dones.

Policrato dize, **[sect. 14]** [3988]que en Africa ay vn linage de hombres, que con la boz y con la l#gua matan, si injurian, o denuest# a otros: y dize tambien que en la tierra de los Iliricos nace vnlinage de hombres, que mirando matan como basiliscos, mayormente quando miran a aquellos a quien quieren mal, y contra quien estan airados. Lo mismo cuenta Apolonides, y dize, que en Scitia nacen vnas mugeres, que tienen dobladas las niñas de los ojos, y quando se enojan, matan alos que miran. Bien ta les son algunos juezes, quando veen que no les dan nada, ensañan se, y bueluen ayradamente los ojos, y dizen tales palabras, con que hazen dexar los pleitos, y matan los litigantes, sacando les lo que tienen, y a las vezes echando **[598]** les a puertas, y son como los Reyes de los Par tos, de quien cu#tan Seneca, y otros, [3989]que n#ca se dexauan ver de h# bre del mundo, sino les trahia algun don.

Estos tales no quieren imitar a vn Legado de Dacia, del qual cuenta san Bernardo, [3990]que el Obispo de Florencia, passando por alli necessitado, por no auer querido recebir nada en aq# lla legacia, le presentò vn cauallo, y despues el Obispo acudio a la Cor te al Legado que le fauoreciesse en vn negocio que alli tenia; el qual le dixo, Señor engañado me aueis, porque quan do yo recebi de vos el cauallo, no entendi que teniades negocios, mas pues los teneis, recebi vuestro cauallo, que en mi caualleriza està y regalado, y m#dose le boluer. **[sect. 15]** Ni tampoco estos juezes quieren parecer a Aristides Ateniense, q# segun cuenta Cermena to, [3991]por ser excelente en la justicia, alcançò el renombre de justo, y murio tan pobre, que no dexò con que poderse enterrar. Ni a Cayo Graco, el qual como diximos arriba, auia buelto va cíos a su casa los talegos que auia lleuado al oficio llenos de dinero.

Y ésta limpieza y pureza agena de co dicia vsaron regularmente los antiguos Romanos: y entonces estuuo su Republica floreciente, teniendo la auaricia por vicio detestable: y por el contrario teniendo por cierto, segun dize Ciceron, [3992] que los aueres no eran propios de cada qual, sino de la vniuersidad y Republica, diziendo, que ellos no querian las riquezas para si solos, y para sus hijos, sino tambien para sus hermanos, deudos, y amigos, y principalmente para el bien de la comunidad. Refieren Trogo Pompeo, Plutarco, y otros, [3993]q# qu#do Cineas fue embiado del Rey Pirro a Roma con muy grandes dones, y c# mucho oro, y plata, para tratar paz c# los Romanos, nunca hallò ninguno en Roma que quisiesse tomar algo de lo q# lleuaua, y quando yua a las casas de los Senadores con aquellos grandes dones y riquezas, mandau#le cerrar las puertas. Y fue cosa notable, que nunca le dieron la puerta ni entrada de ningun noble las vezes que lleuaua los dichos do nes, y despues yendo sin ellos, le admitieron, y aceptaron la paz. Y por el c# trario fueron notados Temistocles, y Cleonte, segun escriue Eliano [3994]de auer acrecentado grande mente sus hazien das en los magistrados. Y a este propo sito dize Tiberio Deciano, [3995]que regularmente los Corregidores quando entran a los oficios, traen su menage en pocos carros, y despues quando se van, lo sacan en muchos.

Tambien refieren Antonio Sabeli **[sect. 16]** co, y otros [3996]en este proposito, que aui#**[599]** do llegado al Senado Romano embaxadores de Macedonia con que xas contra Iulio Silano Gouernador, de que re cebia dineros de todos, y con codicia desollaua la prouincia: y auiendo acordado que aquello se aueriguasse y remediasse, pidio M#lio Torcato su padre al Senado, que le hiziessen a el juez dello (porque aunque auia diputado vn Pretor que conociesse destas causas, sin embargo solian pedirse en el Senado juezes para ellas, y se dau# segun adelante diremos [3997]) y auiendo se le cometido, hizo parecer a su hijo, y en su casa por juyzio priuado, segun la an tigua costumbre, en dos dias le cerrò el processo, y le condenò a que fues se ahorcado, y lo executò: y por mas afr#ta no quiso hallarse a su entierro: con lo qual mostrò que en su ilustre familia valian siempre mas las leyes que el amor de los hijos. Assi mismo fue celebrado (segun re fiere Ciceron [3998]) el padre de Cn. Egnasio por auer des heredado a su hi jo, porque cohechado condenò al innocente Opianico. Este buen tiempo y pureza de los Romanos declamaua Cayo Sabinio, [3999]q# se huuiesse perdido, como se lee de muchos juezes, en especial del mal juez, a#que se llamaua Felix, que esperaua de san Pablo q# le auia de dar dineros, porque le soltasse, y por no darselos, y por contentar a los Iudios que le acusauan, le tuuo pre so hasta que dexò el ofi cio, y le sucedio el Gouernador Porcio Festo. [4000] No lo hizo assi su antecessor Samuel, [4001]que en publica residencia dixo al pueblo, Por ventura en el tiempo que he sido juez vuestro, he recebido de vosotros dadiua alguna?

El Emperador Iustiniano en sus no **[sect. 17]** uelas, dize, [4002]Guardaos y recataos, oficiales de justicia, de recebir dones, que ciegan los entendimientos, inclinan las voluntades è infaman las honras: preciaos de limpias manos, porque no ay cosa mas hermosa, ni que mejor pa rezca en vuestros hechos, y por sola ella soys merecedores de mayores y mas honrosos cargos. O quan poco va le vn pequeño don, y quanto importa en la buena o mala fama de vn juez, q# de limpio le haze suzio, y de sabio inorante, y dejusto parcial, y de bueno le haze iniquo, y de m#so cruel, y de virtuoso le haze vicioso, y de libre sieruo auariento! [4003]y aun sobre todo le saca de **[600]** su propio curso natural para hazerle bruto, de hombre de razon. Verda deram#te servn juez aspero, es tolerable, y ser remisso es sufrible, y ser inorante es passadero, y ser incauto es de perdonar, y aun ser desatinado, no es tanto de temer, como el juez sucio de manos, y desalmado en el recebir: porque vende lo que no està en comercio ni es suyo, y des honra la verdad, y preuarica contra ella [4004]en ponerla en precio, pues no le tiene: y finalmente quien niega la verdad por dineros, a Dios nie ga y le vende, [4005]que es apartarle de si, como hizo Iudas. Y cierto que el juez que haze habito y costumbre de recebir, nunca puede tratar verdad ni justicia, y los que le dadiu# y presentan, siempre tienen esperança de buen sucesso, por mal pleito que tengan: [4006]porque crecen los pecadores, quando ay esperança de redimir lasculpas, por la gracia venal de los juezes. [4007]

Con la dicha auaricia los tales juezes, no solo reciben de los amigos, mas aun de los pobres, y de los atribulados, y de los huerfanos, y aun lo q# es peor, de los hombres infamados de malos, co mo lo reprehende san Gregorio. [4008]Seneca dize, [4009]q# Iulio Cesar quan do le embio Fabiano vn gran presente de oro y plata y otros grandes do nes, no lo quiso recebir, y preguntada la causa por sus priuados, respondio, que ellos mas

atendi# a los dones, que a qui# los embiaua: pero que el no queria recebir los del, que no queria ver en su compañia: porque el dicho Fabiano estaua muy infamado de malo. La sagrada Escritura **[sect. 18]** dize, [4010]que no reciban da diuas los juezes, porque los dones ciegan los ojos de los sabios, y tuercen las razones de los justos; que es dar a entender, que no solamente los malos è inorantes juezes se ciegan con los dones, pero tambien se alteran y ciegan los sabios, y obra en ellos la codicia para hablar y sentir diuersamente del pleito y justicia de la parte, y tomado del vino y dulçura de su interes, rompe por todas las leyes [4011]hasta hazer su voluntad, porque la acetacion del don, es pre uaricaci# de la verdad. [4012] **[601]** Iob dize, [4013]que breuem# te consumira el fuego el tribunal de los juezes que reciben dones: por lo qual dize vn decreto, [4014]que el juez ha de ser inmoble como coluna, para no recebir dadiuas: y segun otro decre to, [4015]el juez codicioso presto peruierte el juyzio: y assi san Iuan Bautista [4016]dixo a los milites (que es como si dixera tambien a los juezes y ministros publicos) No cohecheis ni cal#nieis a nadie, contentaos c# vuestros salarios y estipendios. Refiere Plutarco, [4017]que auiendo Filipo Rey de Macedonia determinado de tomar vna fuerça y presidio, y referidole los exploradores que era muy di ficulto so, y casi impossible por la aspereza del sitio inaccessible, preg# to: Por ventura serà tan arduo, que no pueda subir por el vn asno cargado de oro? sinificando no auer plaça tan fortifi cada, que con el dinero no se expugne. Y assi di xo Demostenes, [4018]que el dinero puesto en la balança, haze abatir el pen samiento, y lo arrebata y lleua à si. Y los embaxadores Milessios, seg# cuentan Critalao, Aulo Gelio y otros, [4019]no hizieron con dadiuas, que este mesmo Ateniense Ora dor Demostenes fingies se tener esquinencia, pa ra no poder orar contra ellos? La razon desta fuerça de las dadiuas dà vn decreto, [4020]que dize, que la justicia es violada, y padece fuerça con el di nero, y con las dadiuas: porque el juez que toma, es tomado y menos precia do de aquel que lo dà, porque el dar es cautiuar al que recibe, [4021] y como dize san Ambrosio, [4022]por vna epistola de san Pablo, el juez que recibe, està prompto para dar: y no de otra manera se toman los h#bres con los dones, que con el ceuo los pezes. [4023]

[602] Dezia Boerio, **[sect. 19]** [4024]que el dar es la mayor violencia de todas, y Nazianzeno, [4025]que el oro es vn tirano oculto, el qual el dia de oy peruierte las cosas humanas: y assi el juez que re cibe, cae en vno de dos inc#uenientes entre otros muchos, o de ser in grato, o injusto; ingrato, sino haze algo por el que se lo dio; injusto, si lo haze contra justicia: y por mas rezio y dificultoso tiene el ser ingrato, porque le pare ce que queda en obligacion de restituir, y q# cae en gran desgracia c# quien le haze seruicio, y que no es cosa digna de hombre principal, ser contrario en la sentencia al que era en cargo en las dadituas, como a este proposito lo dezia Menandro. [4026]

Y es gran ceguedad **[sect. 20]** del ministro de justicia que no considera, que aquel don no se le dio de parte de liberalidad, ni de parte de seruirle, ni de parte de aprouecharle, porque en tal caso obligado seria a lo agradecer: pero diosele de parte de corromperle, y para obligarle a que hiziesse maldad y falsedad, preuaricando y adulterando la justicia, cuyas obras no son venales, ni su materia es vendible. [4027]

Y es tan graue co **[sect. 21]** sa vender la justicia, como el beneficio Ecclesiastico, [4028]y aun segun Lucas de Pena, y Rebufo, [4029]es mas graue v#der la justicia, porque leemos que Christo nue stro Redentor es la justicia, [4030]y no se lee que sea prebenda: y la culpa es mas graue, quanto la cosa en que se comete la culpa, es mas santa, segun S. Bernardo. Pues si el vender el beneficio Ecclesiastico, es el mas graue delito, vender la justicia, que es Christo, ha se de reputar por grauissimo. Y assi como en la venta de ambas co sas se comete simonia (pues como por ella se vende la cosa sagrada, tambien por el cohecho se venden las leyes, llamadas assi mismo sagra das [4031]) pero mas c#denable es vender la justicia que el beneficio; la qual es mas acepta a Dios q# el beneficio.

[603] Bartulo dize, [4032]que el juez que recibe algo por razon del oficio, puede ser acusado de robador: y assi dize Plinio, [4033]que siendo acusado Iulio Basso de auer recebido ciertos dones de los prouinciales, los acusadores no los llamauan dones, sino hurtos y rapinas: y a los tales llamò Iuuenal [4034] piratas: y por esso los Emperadores Graciano, y Valentiniano, y Teodosio, [4035]amonestando a los juezes que se abstuuiessen de los cohechos, les di xo, No penseis que la contienda agena es presa vuestra.

Y san Isidoro dize, **[sect. 22]** [4036]q# ningun roba dor es tan codicioso de lo ageno, como el mal juez; porque los ladrones ponen assechanças en los lugares escuros y tenebrosos, y estos juezes en los lugares manifiestos, y en las plaças muestran su auaricia: y la figura destos se pinta como chimera, que tiene la semejança de hombre, y la cabeça de perro cercada de serpientes: y aun pecan mucho mas que los ladrones, segun Lucas de Pena, [4037]porq# los juezes hurtan so color de la autoridad de la ley, y con la autoridad publica que les fue dada para deshazer agrauios, se atreuen, y con pretexto y ocasion falsa y paliada: y como dize Ciceron; [4038]Ninguna injusticia es mas capital, que la de aquellos que quier# parecer buenos hazi#do mal y engañ#do: porque qual cosa tan detestable puede t# to darnos en rostro, ni ofendernos mas, que el juez que ha de ser conseruador de la justicia legal (que es reynadelas virtudes, la qual por su excelencia es llamada virtud comun, virtud sobre todas las demas, luzero y estrella del alua, segun arriba en su capitulo diximos) que esse mismo juez, a cuyo cargo està def#derla, la venda? Como se escusara de aleuosia y de tray cion, quien no guarda la fidelidad que a su Reyna deue? Iuan de Neuizanis [4039]dize, que el tal juez es peor que el logrero, porque éste restituyendo lo que tomò, puede esperar la misericordia de Dios, pero el juez que hizo injusticia por diez ducados, no podra ser absuelto, sino restituye los daños è interesses, que por v#tura importan mil. El Espiritu santo [4040]llama a estos tales juezes, poderosos para beuer vino, y fuertes para emborracharse: y el Profeta Ioel [4041]dize, que por poco precio venden vna d#-**[604]**zella en vna taberna, y la truecan por vino: esta donzella es la justicia, que assi la llaman Platon, Orfeo, y Hesiodo, [4042]la qual los malos juezes dan por el dinero, o por otra cosa equiualente: y llamalos borrachos el Profeta, porque ningun vino emborracha tanto como la codicia: aunque Valerio Maximo [4043]por la deshonestidad, y por la codicia de los Gouernadores dixo que se perdia la Republica principalmente. Y por esso Pericles amonestaua a Sofocles su compañero en el magistrado, diziendole, que el Pretor no solo auia de tener abstinentes los ojos, sino las manos tambien. [4044]

Estos tales juezes cohechadores auian de ser apartados, no solamente de los gouiernos, mas del mundo, pues tienen las intenciones tan dañadas, que ni el temor de Dios los retiene, ni el del Rey los enfrena, ni la conciencia los acusa, ni la verguença los im pide, ni la razon los manda, ni la ley los sojuzga, y tienen las almas muertas en cuerpos biuos, **[sect. 23]** y con la sed rauiosa que tienen de alcançar riquezas, despiertan nueuos generos de litigios y dissensiones, [4045]y dello nacen las fuer ças, las injusticias, las rapinas y cohechos, los rigores y crueldades, el no pagarlos seruicios, el condenar los innocentes, el dissimular los delitos, y otras cosas injustas y feas: de lo qual se quexaua el Poeta Euripides, famoso Tragico, que auiendo compuesto setenta y cinco tragedias, solamente vencio en las cinco, y en las otras por juezes corrompidos fue vencido de muy inferiores poetas. Y el Poeta Pindaro se quexaua de lo mesmo: porque los juezes de Tebas fauorecieron a Corina, por ser hermosa, y le dieron el premio de ciertos versos contra el: y por todos dixo tambien el satirico Horacio, [4046]Mal examinara la verdad qualquier juez corrompido. Y demas que este vicio haze ser odiosos a los juezes, es en da ño de la Republica, que con esto no puede tener quieto, ni prospero estado.

Por esto dize Iuan **[sect. 24]** de Neuizanis, [4047]quelos Principes deurian ser muy rigurosos contra los juezes que reciben sobornos, presentes y dones, y quitarlos de los oficios, porque suelen costarles a los litigantes mas que el principal, desuerte que los subditos en lugar de la buena y breue justicia q# el Principe les deue, son forçados pagarla al precio de la mas alta mercancia del mundo, y acontece que el mercader estàpagado, y la mercaderia que libra no vale cosa. Y podia se renouar el dicho de Caton, [4048] **[605]** que los ladrones particulares se consumen en las carceles con grillos, y en los bretes, y los ladrones publicos bi uen adornados de oro y purpura: y lo que dixo el Emperador Iustiniano, [4049]Absurdo seria, castigando los juezes a los ladrones rateros con penas y restitucion, que ellos siendo famosos ladrones, se quedassen libres y sin empacho del exemplo que dan a los subditos.

Este delito de cohecho es publico, aunque se intente ciuilmente, co mo la pena se aplique al fisco, [4050]ypuede qualquie ra ser acusado del, assi durante el oficio, como despues. [4051]

LA PENA contra **[sect. 25]** los juezes que reciben da diuas, de derecho ciuil era diuersa, talvez de c# fiscacion de bienes, y tal vez del quatro tanto, de mas de la restitucion de llas: [4052]y por derecho del Codigo era enlas causas ciuiles el tres tanto de la dadiua, y el doblo de la promessa, y priuacion de oficio *ipso iure*, aun est#do en el vso del, y en las criminales c#fiscacion de bienes y destierro, e infamia: [4053]y aun Iustinia no lo acrecentò, y les pu so pena de açotes. [4054]Yno es de marauillar, pues, como atras queda dicho, los Emperadores Valentiniano y Valente los mandaron por ley [4055] quemar biuos: y aun lo que es mas de notar, segun refiere Lucio Floro, [4056]el mismo pueblo y prouinciales de su auto ridad tomauan el castigo de los tales juezes co hechadores y malos, como dize que sucedio a C. Fabio Gouernador de Africa, que en el mis mo tribunal le quemaron biuo. Pero puesto en juyzio, lo mas cierto era por vno y otro derecho ser la tal pena arbitraria, segun lo resueluen Egidio Bossio, Menochio, y otros. [4057]

[606] Por derecho nueuo **[sect. 26]** destos Reynos, demas de la pena del perjurio, incurre el Corregidor, o juez que recibe alguna cosa de persona de su jurisdicion que fuere litig#te, o huuiere de traer pleito ante el, en perdimiento de oficio, y de boluerlo a la parte

[4058]con el doblo [4059]para la cama ra: y la misma pena se pone a los Consejeros, Oydores, Alcaldes de Corte, y otros juezes, y Fiscales, Relatores, y escriuanos de camara: [4060] y assi dize Suetonio, [4061] que Iulio Cesar priuaua de oficio a los Senadores por esto: y el que lle uare mas salario y derechos de los que le pertenecen, tiene pena de setenas. [4062]
Lo dicho se entiende **[sect. 27]** no haziendo el juez agrauio ni injusticia mediante las dadiuas: pero si corrompido dellas hi ziesse agrauio en causa criminal, condonando al innocente, o absolui# do al nocente, por vna ley delas doze tablas de uia ser punido en la pena del talion y capital: [4063] pero despues Iulio Cesar [4064]hizo arbitraria esta pena, segun la calidad del negocio y personas, vnas vezes imponiendo pena capital, otras de destierro perpetuo, a voluntad del Principe: y aun tal caso podria suce der en lo criminal, que huuiesse tambien confiscacion de bienes y açores, segun Iustiniano, Baldo, y Deciano: [4065]y as si fueron muchosc#dena dos en pena de muerte natural, segun Boerio, y otros. [4066]Y si la causa fuesse ciuil, demas de pagar a la parte damnificada otro tanto de lo que le quitò, le deue satisfazer todos los daños y menoscabos, y gastos que le causò, demas de quedar infame [4067]a quel que los **[607]** da, incurre assi mismo en pena de falso: [4068]mas en el fuero de la conci# cia, aunque no estarà obligado a pagar la pena legal, [4069]pero medir se le ha la justicia por la medida que el la administrò, segun san Pablo, como en otro lugar diximos, [4070]y aun mas colmada en su daño: y por los cohechos puede ser castigado el juez por vn mismo processo [4071]ciuil y criminalmente, por odio y caso especial deste delito. Y aun demas delas dichas penas se auia de vsar lo que refieren Suidas, y otros, [4072]que en la plaça de Atenas, donde estauan las audiencias y tribunales de justicia, auia vna estatua de vn lo bo, ante la qual los condenados por cohechos eran sacados a que ofre ciessen cierta moneda vil: y de alli salio el prouerbio, sacrificar al lo bo, en afrenta de su delito.
Sobre cohechos pue de se proceder a hazer pesquisa por la aclamacion del pueblo, y disfa mia del juez, o por suplicacion de la ciudad, o prouincia, o del Obispo al Rey, segun las leyes Imperiales: [4073]y assi lo he visto praticar algunas vezes: y constando de culpa graue, puede el Presidente consultar al Rey, que al Corregidor se le quite el oficio, como lo he visto tambien praticar. A los Alcaldes pedaneos, que se hallasse auer se cohechado, puede el Corregidor quitarles los oficios y de sterrarlos. [4074]
Y porque son corre **[sect. 28]** latiuos, ser el juez cohechado, y auer quien le coheche, [4075]deue estar ad uertido el Corregidor de seguir el consejo de Ciceron, [4076]que no solo **[608]** huya de recebir dadiuas, pero tambien que aborrezca a los que supiere que tratan de cohechar: y entendido esto por los subditos, nin guno se atreuera a darle nada: porque no solo el que vende la justicia, es iniquo y culpable, pero tambien el que la compra, porque a sabiendas encona al juez, y le corrompe a el y al juyzio: como acaecio a Balac Rey de los Moabitas, q# corrompio con dones al profeta Balaan, y le cegò, segun se dize en los Numeros: [4077]y en el libro de los Reyes [4078]se lee, q# andando Saul a buscar las asnas de su padre q# se auian perdido, ofrecio vn don a vn adiuino porque se las descubriesse, como lo notan y reprehenden Iosefo, [4079]y Vatablo, [4080]y Cermenato. [4081]

El primero que fue cas **[sect. 29]** tigado en el mundo por auer cohechado a juez, segun afirma Plutarco, [4082] fue Anito, hijo de Anchenion Ateni#se: **[sect. 30]** pero en terminosde nuestros derechos (pues hemos dicho la pena del juez cohechado) digamos t# bi# la del cohechador: y para mejor distincion deste punto, hazemos tres articulos. El primero, si la sentencia que dio el juez por dadiuas es nula, aunque no se apele della, y si se puede executar, ora aya sido la causa de la dadiua justa, o injusta. El segundo, si el que corrompe al juez con dones, pierde la causa y pleito. Y el tercer articu lo es, si podra cobrar y repetir lo que dio al juez, o incurre en otra pena.

Quanto al primer ar **[sect. 31]** ticulo se dize, que siempre es nula, y no se puede executar la sent#cia que se dio, auiendo recebido el juez algo, o acetado promessa por ella, porque haze torpeza en recebir, lo que de gracia està obligado a hazer, como adelante ve remos: y esta nulidad se causa *ipso iure*, aunque no se apele de la tal senten cia: [4083]porque siendo dada en resistencia del derecho, y contra la prohibicion de las leyes, por el mismo hecho se causa la nulidad: y aunque las leyes no lo prohibie ran, fuera nula, por ser la corrupcion de los juezes contra la vtilidad publica, [4084] **[609]** saluo en la sentencia del arbitro, o quando de tres juezes, el vno solo fuesse corrompido, o si el dinero se diesse despues de sentenciado el pleito, sin preceder antes pacto dello, [4085]como luego diremos.

Quanto al segundo ar **[sect. 32]** ticulo, si perdera la causa, o tendra otra pena el que dadiuò al juez, digo, que si vno dio al juez alguna dadiua, porque diesse sentencia en su fauor, o se la dio simplemente sin dezir nada, enestos casos, aunque la causa y pleito sea justo, le pierde, no *ipso iure*, sino por sentencia condenatoria: [4086]porque se presume que quiso corr#per al juez, y necessitar le a que sent#ciasse por el, como quiera que pudiera el juez por algunos motiuos, y segun su ciencia y conciencia sentenciar en contrario: y demas de perder la cau sa el tal cohechador, incurre en pena de falso, que es arbitraria. [4087]Y t#bien serà castigado por solo intentarlo, en caso que el juez no le dio entrada, ni oydos a ello, a#que en este caso es menor la pena. [4088]Tambien pierde la causa el que corrompe al escriuano, [4089]o al abogado. [4090]

Pero si la dadiua se dio **[sect. 33]** al juez porque despache breuemente el negocio, y guarde justicia, y no haga agrauio al q# se la da, porque se teme con justa sospecha de al guna vexacion, por el odio del juez, o por el fauor del contrario, ò por que es hombre de poco animo, y rezela no se le escurezca su justicia è innocencia, o se le retar de el despacho della, en tonces no pierde la causa el que dadiuò al juez, seg#vnas leyes y glossas del Decreto, y algunos Doctores: [4091]porq# eneste **[610]** caso no quiso corr#per al juez, sino redimir su vexacion. Aunque Menchaca, [4092]despues de algu nos Doctores antiguos que el no alega, fue de opinion, que por ser mal exemplo y cosa inhonesta dadiuar al juez, por qualquier ocasion que sea, pierda el pleito el q# le dadiuare: porque a#que se vse de buenas y justificadas palabras al tiempo que se haze la dadiua, diziendo al juez, que no le pide sino que le guarde su justicia, pero el animo è intencion del que da, es, que el juez sentencie en su fauor, y alli entra el efeto y obra de los dones, que es la retribucion y aficionar al que los recibe en fauor del que los da, segun queda dicho: pues como de Socrates refiere Platon, [4093]no parece cosa justa rogar al juez, y rogando ser absuelto, sino informarle y persuadirle, pues el juez jurò y prometio, no de ha zer gracias, ni acetar ruegos, sino de juzgar conforme a las leyes. Mas sin embargo desto, como quier que

la dadiua sea para redimir la vexacion, no se pierde por ella el pleito y derecho de la parte: y esto aunque la cosa se dè al juez en secreto, contra lo que tuuieron Arcediano, y Baldo, y otros, [4094] ent#diendo la dicha do trina, quando la dadiua se haze en publico, con el dicho intento de redimir la vexacion, y q# para este efeto se vse de cautela de darla en presencia de escriuano y te stigos; esto es contra la naturaleza del mismo hecho, porque nunca el juez recibe cosa de con sideraci# ante testigos, ni se le da en publico, aunque sea por el dicho buen fin è intento, antes es ordinario en tal caso indignarse y exasperarse los juezes.

Quanto al tercero ar **[sect. 34]** ticulo, si lo dado al juez se podra repetir, digo, q# si fue para corromperle porque diesse sentencia injusta, o para que precisamente la diesse en su fauor en lo que era justicia, o porque no sentenciasse, o porque dilatasse la causa, no se podra repetir, porque ay torpeza de parte del que dio, y del juez que recibio, [4095] y toda la dadiua se aplica al fisco. [4096]

[611] Y demas desto el que **[sect. 35]** cohecha aljuez, incurre en pena de falso, y destierro, y perdimiento de bienes en cierto caso, y en otras penas que ponen las leyes ciuiles y de partida. [4097]Y si la dadi ua se dio al juez simplemente, y sin dezir la causa porque se da, tampo co la podra repetir, porque como dize la ley de Partida, [4098]quiso meter en codicia al juez engañosamente, y presume se que le quiso corrom per. Ni tampoco se escusara el que dio el cohecho, por dezir que de gracia y espontaneam# te [4099]dadiuò al juez: como tampoco el juez por dezir que se lo ofrecieron francamente, seg# luego diremos. El Espiritu santo por Ezechiel dize, [4100]El que compra, no se alegre, porque no carece de iniquidad, por el mismo caso que tuuo intencion de cohechar con interes al juez, y q# le dio el lazo de su perdicion. Esto pretendio Balac, y con esta inten cion hazia largas dadiuas y promessas a Balaam. [4101]

Pero en caso que la **[sect. 36]** dadiua se dio al juez iniquo porque hiziesse justicia, o porque despachasse presto el negocio, o porque no le hiziesse agrauio, o vexacion, como queda dicho en el otro caso de perder el derecho del pleito, aunque en esto ay di uersas opiniones, la mas comun y verdadera es, que assi como no se pier de el derecho del pleito, se puede tambien re petir y cobrar del juez la dadiua: [4102]mayormente si el dador protestasse que no lo daua con ani mo de corromperle, segun Belluga: [4103]y aun de derecho Canonico el q# da dineros, o otra cosa al mal juez por librarse de su injusta vexacion, no incurre en pena. [4104]

La dicha regla y pe **[sect. 37]** nas por recebir el juez dadiuas, proceden y se estienden y amplian.

LO. I. aun en caso que la dadiua sea por dar **[612]** sentencia justa, o hazer, o dexar de hazer otra cosa tocante a su oficio: y en caso que por la tal sent#cia no se ayahecho agrauio ni þjuyzio a nadie. Y Lucio Calpurnio Pison, Consul Romano, hizo ley, como arriba di ximos, [4105]dando accion pa ra repetir estos cohechos: porque hazer ven dible lo que es gracioso, es corruptela y barateria, y yerra en tomar precio por aquello que sin pre cio es obligado a hazer, [4106]porque, como dixo Aristoteles, [4107]no es justo el que haze justicia no por la virtud, sino por otra causa: y Ciceron di xo: [4108]Injustissima cosa es procurar galardon de la justicia. Por esto san Agustin [4109]dize, que no ay cosa mas

torpe, ni mas sucia, ni peor, que v#der la justicia. Y Policrato escriue, [4110]que toda cosa que es deuida por obligacion del oficio, se hade dar debaldel, y no porprecio: porque si se die re por precio, es contado entre las cosas torpes a juyzio de los sa bios. [4111]Y assi el Profeta Daniel, [4112]qu#do el Rey Baltasar le presentò gr# des dones, porque le ex plicasse vn epitafio diui no escrito en vna pared por vna mano desapega da del cuerpo, que le ex plico, no los quiso recebir, y le dixo, Vuestras dadiuas, señor, sean para vos y vuestra casa: sinificando no ser interessado, ni mouerse por dadiuas a lo que era de su ofi cio, y sin ellas deuia hazer: porque, como dixo Iosefo, la sabiduria diuina hase de ministrar graciosamente: y assi aprouecha a los que creen, se g# lo que dixo Christo nuestro Redentor por san Mateo. [4113]

De lo qual se sigue, q# **[sect. 38]** està obligado el juez a restituir la dadiua que se le dio porque hiziesse justicia, o aquello que el deuia hazer necessariamente, y por via de precepto, lo qual se ha de restituir al que lo dio, saluo si por alguna culpa o torpeza por el cometida en darlo, estuuiesse priuado por ley huma-**[613]**na de repetirlo, o si el q# lo recibe, no lleuasse sa lario publico. [4114]

AMPLIASE. II. **[sect. 39]** la dicha prohibicion de no recebir el juez dadiuas, aunque sea por despachar el negocio breuemente, en lo qual pues to que no concurre tan fuerte razon como en lo passado, porque ha lugar alguna gratificacion, y quitar el juez de su quietud y reposo algun tiempo para el despacho del tal negocio, pero esto no ha de ser por interesse, sino regulado a respetos justos, como es despachar primero al pobre, y al estrangero, y al pleiteante mas antiguo. [4115]

AMPLIASE. III. **[sect. 40]** aunque el juez no prometa por la dadiua de hazer cosa alguna, pues ora haga justicia, o injusticia, delinque por so lo recebir. [4116]

AMPLIASE. IIII. **[sect. 41]** aunque no sea dadiua de presente, sino promessa de futuro, aceptada tacita o expressamente por el juez, porque el prometer, es dar, y assi lo equipara en este proposito el Derecho comun y Real, y los Doctores, [4117] para que demas de no valer la promessa, [4118]sea castigado el juez, a#que no ayarecebido cosa alguna: lo qual se entiende, si la promessa fue de cosa cierta, ora la sent#cia aya sido justa, o injusta: y si la promessa fue de cosa incierta, procedera lo dicho, si la sent# cia fue injusta, segun Boe rio y Deciano. [4119]

AMPLIASE. V. **[sect. 42]** aunque el juez se arrepintiesse, y no hiziesse lo q# le huuiessen pedido por dadiuas y promessas q# le hizieron, porque sola la aceptaci# o # messa del juez le hizo culpado, [4120] **[614]** saluo si antes de la sentencia restituyesse la da diua, que entonces (seg# Boerio, y otros [4121]) no se diria ser corrompido, como lo tratamos en el capitulo de la residencia secreta. [4122]

AMPLIASE. VI. **[sect. 43]** en caso que al juez se le aya remitido y perdona do alguna cosa que el deuiesse, porque el remitir es dar. [4123]

AMPLIASE. VII. **[sect. 44]** en el emprestido que se haze al juez, mayormente por persona litigante, o por algun cambio o mercader, como en el capitulo siguiente lo ve remos.

AMPLIASE. VIII. **[sect. 45]** aun en las cosas de beuer y de comer, en poca o en mucha cantidad. Verdad es, que en esto huuo varias opiniones de Doctores, porque Angelo de Perusio y otros [4124] indistintamente dizen, que el oficial, ò ministro de justicia, que

no tiene competente salario para que se sustente del oficio, puede tomar sin pena, ni calumnia, lo q# le dieren libremente, siendo cosas de comer en poca cantidad, porq# digno es el trabajador de su jornal, segun el Apostol san Pablo. [4125]Y si el jornal no basta para los alimentos, aquellos que son seruidos con el trabajo de la administracion, deuen proueer de lo que conuenga al ministro, [4126]aunque no de por fuerça. No atareis la boca al buey que ara, dize Dios en la ley de Escritura, [4127]y refierelo S. Pablo [4128]cerca de los ministros dela palabra di uina, porque de socorrer se ha la necessidad natural por los que reciben el beneficio. Baldo de Perosa, [4129]hermano del sobredicho Angelo, dize, que podria el juez recebir sin pena algunas cosas de comer de poco valor, como vn q#so, o vna garrafa de vino, porque en la verdad la ley no se ofende, ni la republica se d#nifica, ni el juez se corrompe por t# peq#ño don, [4130]en especial recebido de persona q# no trae pleitos, ni los es pera traer de proximo. Esta dotrina sefunda en **[615]** vna respuesta del Iurisconsulto Vlpiano, [4131]de estatuto y costumbre Nea politana, segun lo refiercn Andres de Isernia, Paris de Puteo, Boerio, y otros, [4132]el qual Iurisc# sulto dixo, No recebir el Corregidor nada de nadie, cosa inhumana es: pero recebir a cada passo, es cosa vilissima y auarissima; por la qual dotrina dezian losdichos Doctores, que pueden los juezes, o ministros de justicia recebir cosas de comer y beuer, como no excedan en c#tidad de lo que se puede gastar en su casa en dos dias c#tinuos, o vno, segun Plinio el mas Moço, y Pedro Gregorio, y esto raras vezes, [4133]o como di xo el Iurisconsulto Venuleyo, y vna glossa del Decreto y otros, [4134]c# q# en todo vn año no excediessen de valor de cien ducados: y desto se hazia mencion en las prouisiones y cartas de comission que se dauan en aquellas partes a los tales juezes, para que sin escrupulo lo pudiessen recebir: fundandose tambi# en vna determinacion del Iurisconsulto Modestino, [4135]q# dize lo mismo que Vlpiano en bre ues palabras. Y pluguies se a Dios, como dize Ni colao Boerio, [4136]q# los juezes se contentassen de guardar aquella pagana y celebre decision de Vlpia no. De la propina de los Auditores de Rota no trato aqui, porque son derechos de su juzgado.

El Rey don Alonso **[sect. 46]** XI. en vna ley de Tordesillas, que no està recopilada, [4137]dezia: *Otro si ordenamos, que los del Consejo, ni los Relatores, ni porteros, no reciban dadiua, ni presente, pedido, ni ofrecido, por ninguna manera, por si, ni por otro, directe ni indirecte, de qualquier calidad, o quantidad que sean, de las per sonas que tienen, o verisi mil se presume, que en breue ternan negocios que despachar en Consejo, saluo cosas de comer, o de beuer, en pequeña cantidad, y de grado ofrecidas, librados los negocios.* Esta ley en quanto al abs tenerse de los dones, a#que hablaua con los Oydores y oficiales de C# sejo Real, por otras leyes [4138]se estiende a todos los oficiales de justicia.

Vna ley de Partida [4139]dize, que, *presentes de comer y de* **[616]** *beuer pueden recebir los Perlados sinpecado de simonia, solamente que no sean muy grandes, e que se pueden ayna despender, assi como picheles, o redomas de vino, o aues, o pescados, o frutas, o otras cosas semejantes destas, que fuessen pocas.*

El Tostado, **[sect. 47]** [4140]y F. Mar co Antonio de Camos, [4141] en resolucion de dotrina Teologal afirman, que dones de poca cantidad, o de comer, o de beuer recebidos por el ministro de justicia, si son ofrecidos de grado de quien no es, ni espera ser de proximo

litig#te, no obligan a restitucion, ni se contrae pecado en re cebirlos. Y el dicho Tostado en otro lugar, [4142]dize, que haze mal el juez que toma, aunque por ello no decline de lo recto: y assi aconseja, que para assegur arse de escrupulos, no tóme nada. Esto es en suma, lo que por ésta parte està difinido. Y Iosefo Mascardo [4143]dize, que yerr# mucho los Principes, q# absolutamente prohib# a sus juzes, que no reciban cosa alguna de ningun genero de personas, por la gran estrecheza y peligro de inobedi#cia en que los ponen. La c#traria parte, que **[sect. 48]** no sea licito ni permitido al Corregidor, ni a otros juezes recebir cosas de comer, en poca ni en mucha cantidad, mue stralo el Espiritu santo por Esaias, [4144]dizi#do: Bi# au#turado aquel que sacu de de sus manos qualquiera dadiua o presente: y nota S. Gregorio [4145] el encarecimiento de la prohibicion de recebir pres#tes y dadiuas, pues dixo, Qualquiera dadiua, por do parece que no exceta ningun genero. **[sect. 49]** Acursio, glossador antiguo delos derechos ciuiles, y muchos otros autores [4146]afirman, que por sentencia del Emperador Iustiniano en sus Autenticos fueron corregidas las leyes de los C#sultos Vlpiano y Modestino, y todas las leyes que dieron licencia a los juezes pararecebir cosas de comer en poca cantidad: y assi quedò cerrada lapuerta a re cebir cosa alguna del litigante, y del que no lo es, y por qualquier dadiua, aunque pequeña, puede ser residenciado el juez **[617]** por la ley Real, que dize, *viandas*: y otra, que dize, *Nicosas de comer, ni beuer*: [4147]mayorm#te aue riguandose frequencia de actos en recebir, por que enello se contrauie ne al juramento, como queda dicho.

El Rey don Iuan el **[sect. 50]** primero en Birbiesca or denò y establecio, [4148]que ninguno que tuuiesse cargo de justicia, recibiesse de pleiteante cosa alguna so ciertas penas: y el Rey don Alonso XI. en Segouia, [4149]mandò y ordenò, que no se tomen los dichos dones, de qual quier calidad que sean, de los pleite#tes, so cierta pena; la qual es oy vsada y aprouada por otra ley [4150]que prohibe lo mismo a los alguaziles y carceleros: y lo mismo està prohibido a los escriuanos, [4151]y a los Regi dores [4152](aunque Baldo, y Alberico dizen, [4153]que pueden recebir hasta vn par de perdizes, o en ca so que no lleuen salario.) Tambien està prohibido a los Recetores [4154]el recebir cosa alguna, y a los Alcaldes ordinarios delas aldeas [4155]y villas, a#que no tengan salarios, y a los juezes de comission, [4156]y a los assessores. [4157] El Rey don Fernando, y la Reyna doña Isabel, Catolicos, y de buena memoria, pareci#doles que aun seria necessario obligar a los juezes en el juyzio y fuero de la conciencia, para que mas se escusassen de recebir las dichas dadiuas, orde nar# y establecieron por capitulos de buena gouernacion, [4158]q# los Oydores, y los Corregidores, y los alguaziles jurassen la obseruancia de las dichas leyes, para q# las penas dellas fuessen a su cargo en el fuero de la conciencia, y que fuessen obligados a restitucion; por lo qual parece que se quitò la licencia, aun de recebir cosas pocas de comer, o de beuer, y que el transgressor sea perjuro, aunque se le den de gra do, *Como quier que sea de pleiteante, o que espere* **[618]** *de traer pleito*, [4159]de forma que de todo punto cerrò la puerta al recebir qualquier cosa: y lo mismo està proueydo por el capitulo primero de Corregidores, [4160]d#de dize que no recebira dadiua, ni acetarà promessa, ni donacion, ellos, ni sus mugeres ni hijos, de ninguna persona, por si ni por otro, directe, ni indirecte, duran te el tiempo de su oficio: por lo qual està corregi do todo

lo establecido en contrario antes desto. La razon de lo qual està en la mano, porque si licencia huuiesse de recebir cosas de comer, aunque fuessen en poca cantidad, entraria luego el demonio a hazer sus efetos, como lo haze en la corrupcion del dinero: y esto es seguir los juezes las retribuciones que dixo Dios por Esaias, [4161]que es inclinar se a la parte que mejor propina les dà por su sentencia. **[sect. 51]** Iuan de Neuizanis [4162]a este proposito refiere, que Pedro Iacobo dezia, que si todo el mundo se lo afirmasse, no podria creer que si vna de las partes que litigan, no diesse nada al juez, y otra si, que dexaria de ser fauorable a la que le dio algo: y que de tal manera se inclinarà al tiempo de la sentencia en su fauor, que le pareceran concluy#tes todas las razones y opiniones que hazen por el, y las contrarias le pareceran injustas, porque no puede la voluntad dexar de inclinarse a conocer, creer, y querer a quien le dio plazer, y mouerse en su fauor, y aficionarse, qu# do se ofreciesse en que, en especial q# aun no està seguro en conciencia el q# en caso de duda y variedad de opiniones sentencia por su amigo. Finalm#ta ya que los dones no corrompan, aplacan, como dixo Ouidio: [4163]y por esso dixo el mismo, [4164]Creedme que es cosa ingeniosa el dar: y pues se ha visto y prouado por experiencia que lo mas seguro y mas sano es, que el Corregidor poco ni mucho no reciba, y que haga habito y costumbre a ello, que ni la garrafa de vino, ni la cesta de fruta, ni otras cosas tan minimas ni mayores entren en su casa presentadas, y que se pan y sea notorio enelpue blo, que ésta es su condicion y profession; con lo qual nadie se atreuera a presentarle regalos, ni cosas de comer, en poca ni en mucha cantidad, porque no se jate ni alabe ninguno, diziendo, Di vn par de capones al juez, y hize lo que quise: [4165]y de vna mosca de dadiua, o presente, hazen y parece vn elefante: y en esto es muy santa cosa y muy loable, que euite el Corregidor, como di ze Ciceron, [4166]la sospecha de que recibe da**[619]** diuas, aunque sea en cosas minimas.

Pero si por no lleuar **[sect. 52]** salario el juez, o por flaqueza, vsare de la humanidad que dezia el Iurisconsulto Vlpiano, [4167]y recibiere alguna cosa de comer, estè muy sobre auiso que no sea a menudo, ni lo reciba de personas pobres, que de ordinario son tributarias a los ricos, [4168] ni de las miserables o afligidas, y molestadas injustamente, ni de personas infames, como lo aconsejan Alberico, y otros, [4169] y yo le aconsejo que de ninguno.

AMPLIASE. IX. **[sect. 53]** la prohibicion de no po der recebir el juez dadiuas, aun en caso de alquilar, o comprar en su distrito alguna cosa barata, o de venderla cara, como suele acaecer en compras, o ventas de ca uallos, y en otras muchas ocasiones, que estos son cohechos dissimulados, si se contratò con litigantes, o con interessados, y es llana barateria. [4170]

AMPLIASE. X. à **[sect. 54]** qualquier genero de in teresse, o aprouecha miento que el juez reciba de algun pleiteante, o persona de su prouincia, en qualquier manera que sea, como si a su hijo se diesse algun oficio, o beneficio, que no fuesse por oposicion, o algun señor con ventaja de acostamiento, o de assistencia, o por otra via le recibiesse en su seruicio, o le dotasse, o casasse la hija, o la hiziesse recebir por monja en algun monesterio por via de patronazgo, o por otra manera el, o los suyos fuessen aprouechados, [4171]porque en los delitos no se considera el modo, sino el efeto: [4172]y esto quiso sentir la ley Real, [4173]que dixo, *que no reciba el juez cosa que aya de venir a el, o a su prouecho.*

AMPLIASE. XI. **[sect. 55]** si por via de costas y derechos se le diesse al juez mas de lo tassado y señalado por el aranzel Real, o demas de su salario, [4174]pues es certissimo que no puede lleuar mas salario, derechos, o condenaciones, de las que se le aplican por las leyes.

AMPLIASE. XII. **[sect. 56]** **[620]** aunque el recebir la dadiua sea despues de dada la sentencia, no embargante que no aya precedido promessa de vna parte a otra, porque se presume fraude, estipulacion, o causa antecedente, [4175]si ya no se prouasse lo contrario poreficaces conjeturas: y a#que pueden ofrecerse otras ocasiones despues de la sentencia, y demas della, por las quales el juez antes de acabar el oficio, haga amistad y gracia al que le dio la da diua, en correspondencia y gratitud della. Y aunque Ancarrano, Felino, Hipolito, y otros Doctores [4176]afirmen en el caso de la dicha ampliacion poderse recebir dadiuas, y que no se rà nula la sentencia, y assi en los terminos de las leyes destos Reynos tengo lo c#trario. Y podriase traer en c#firma cion destos autores lo que arriba tocamos, de que Daniel quando explicò al Rey Baltasar el epitafio escrito en la pa red, no quiso recebir sus dones: pero dize la Escritura sagrada, [4177]que despues de hecho lo q# le tocaua a su oficio, le mandò dar el Rey vna cadena de oro, y vestir de purpura, y que le h# rò con hazerle de su c# sejo de estado: y no dize que lo rehuso y desechò como antes: por donde parece, que aunq# no se deua hazer por interes, lo que sin el esbi# se haga, si despues (porq# la tal obra le reporto prouecho) quisiere agradecerla el que la recibe con algun presente, no seria prohibido acetarlo, en especial de persona de gran dignidad. Pero este lugar no aprieta para nuestro intento, por que la dadiua que hizo el Rey al Profeta en el segundo tiempo, no tuuo respeto al primer acto del oficio y exposicion del epitafio, sino a la decencia y autoridad con que se auia de vestir y honrar el ministro que el recebia para su seruicio: como haze el Rey quando elige vn Presidente, que le prouee de hazienda, para que con autoridad represente el oficio: porque el recebir los juezes, es contra lo dispuesto por las leyes, pues durante el oficio lo prohiben indistintamente: y aun digo que la sentencia seria nula, saluo si constasse auerse hecho la dadiua por otra causa mas digna y de mayor importancia que la sentencia, o por otra via pareciesse no auer fraude: y el mismo An-**[621]**carrano aconseja, que se abstenga el juez de recebir en el dicho caso.

AMPLIASE. XIII. **[sect. 57]** para no poder el juez recebir fiança, ni prenda de seguridad, o ind#nidad, de que por dar alguna sentencia, o executarla, o proueer alguna cosa injusta, no se le seguira daño ni perjuyzio: lo qual suelen hazer algunosjuezes, o executores inor#tes, timidos, y de malas manos, por soltar algun preso, o executar sin embargo de apelacion, o por no cumplir alguna prouision, o suplicar della, dando respuesta, y aguardar la se gunda o siguientes, o por hazer, o admitir algunos autos indeuidamente: [4178]y segun Christoual Porco, y otros, [4179] quando la causa no es justa, o quando lo es, y antes de sentenciar se declara el juez con la par te, y el le assegura conla fiança de indemnidad, es visto enestos casos co rromperse el juez, y podra ser condenado, de mas de que la fiança y seguridad es inualida y nula, y assi por la ley Real [4180]està prohibida: la qual aunque habla con los juezes de Corte y Chancillerias, pero por la identidad, y aun mayoridad de la razon, è in conuenientes [4181](como quiera que los juezes su periores no tienen tanto que temer resid#cias ni c#suras, como los inferiores, que por rezelo dellas se asseguran y cautelan con las dichas fianças) puede se la dicha ley ampliar y aplicar a los Corregidores y juezes

ordinarios, a#q# algunos autores modernos [4182]sin alegar nada sientan lo contrario, y q# solo proceda en los dichos juezes superiores.

Pero en las cosas lici **[sect. 58]** tas y justas puede el juez ordinario tomar la dicha caucion y fiança de indemnidad, segun mu chos Doctores, [4183]sin que por esto sea visto corr#**[622]** perle, ni ser punido el q# la dio: pero yo nunca la tomè, ni aconsejaria q# se tomasse, porque lo q# de suyo es justo y bueno, no ay para que temerlo, ni en el juez ha de auer flaqueza: a#que tal caso dudoso se podria ofrecer, en que fuesse acertado tomarla, por lo que dizevn decreto, [4184] que es de buenas in ten ciones temer culpa don de no la ay: o como dize Orozco, [4185]si por justo miedo de algun gr# poderoso no se atreuies se el juez a proueer alguna cosa. Y es de ponderar, que la dicha ley pone el recebir fianças de indemnidad, no solo en tre los actos prohibidos, pero aun entre los hechos que estan defen didos con pena.

Tras lo dicho es de **[sect. 59]** ver, si la pena de los ci# reales que la dicha ley Real pone al Consejero, Alcalde, o Oydor, por cada vez que tomare la dicha seguridad, se impondra tambien al Corregidor y juez ordinario. Y en esto hago tres articulos. O lo proueydo por el Corregidor, se confirmò por los superiores, o se reuocò, o està p#diente, o acabado por desercion de apelacion, o desistencia de la parte. En el primer caso no es digno de pena el juez: porque el auerse confirmado su sentencia, si fue por los mismos autos, quita toda sospecha, porque en la causa justa licito es assegurarse el juez, segun la comun opinion. [4186]En el seg#do caso, quando se reuocò de los mismos autos podra ser punido arbitrariamente. En el tercero articulo consi derarà el juez de residencia los meritos del processo, y si ay multiplicidad de culpas semejantes contra el Corre gidor, o juez, que tomò la dicha fiança de indemnidad, podra se le dar pena arbitraria, menor que de los dichos cien reales, en que la dicha ley condena, por que harto basta estender la disposici# della, para que los juezes ordinarios la guarden, y se inualide el acto de la fian ça, segun la dicha dotrina de Porco, sin que tambien se estienda la pena, a#que milite para ello mayor razon, segun vna dotrina que Abad, y Iuan de Imola, y otros [4187]reputan por singular: y esto quiso sentir nueuamente Tiberio Deciano, [4188]aunque con menos articulos.

AMPLIASE. XIIII. en el **[sect. 60]** fuero Ecclesiastico en las causas espirituales, en las quales se c#trahe simonia por los litigantes q# dan, y por los juezes q# reciben. [4189]

[623] AMPLIASE. XV. **[sect. 61]** aunque el juez no reciba por su persona, sino por mano de sus ministros, o de sus amigos, o de su muger, hijos o familiares, que estos son sus manos, segun lo dixo Ciceron [4190]contra Verres, porque lo que se haze por interpuesta persona, es visto hazer se por si mismo: y assi dixo Cassiadoro, [4191]q# no solamente el Corregidor ha de tener limpieza en sus manos, sino en en las de sus ministros, pues seruiria de poco q# el no recibiesse, si diesse a los suyos licencia de recebir. Las leyes Reales [4192]dizen, que no reciba por si, ni por otro, directe ni indirecte, porque no puede vno conseguir por tercera persona, lo que le està prohibido en la propia: y lo mismo es quando el juez no quiere recebir el dinero, o la dadiua, sino que da a entender que se la pongan en algun agujero, o en lugar secreto, o alguna joya embuelta en el pro cesso, y el lo toma, y se queda con ello, como ya se ha visto, y lo escriuen los Doctores. [4193]

A proposito de lo dicho es, que no deue consentir el Corregidor q# sus oficiales, [4194]hijos, o muger reciban cosa alguna, antes tenga gran cuydado en saber lo q# en esto passa, pues està a su cargo elsatisfazer por ellos en residencia, aunque digan que no lo supieron: y vease la ley del Iurisconsulto Marcelo, y las destos Reynos, y lo q# tra# Cornelio Tacito, y otros: [4195]por lo qual Seuero Cecina insistio en ha zer ley, que los Corregidores no lleuassen sus mu geres a los oficios: pero su opinion y parecer **[624]** lo refutò Druso en el Senado Romano con muchos argum#tos, segun en otro capitulo di remos. [4196]

AMPLIASE. XVI. **[sect. 62]** que no solamente estarà obligado el juez que re cibio las dadiuas, a restituirlas, con mas las penas, pero tambien lo estaran sus herederos, pi diendoseles en la resid# cia dentro del termino de los treinta dias en to do lo que alcançare la herencia, aunque no ay# hecho inuentario, [4197]como mas en particular diremos en otra parte. [4198]

AMPLIASE. XVII. **[sect. 63]** en el juez arbitro del de recho, [4199]y en el Assessor, y en el juez de comission, y en los alcaldes de aldeas, [4200]y en los regidores, escriuanos, y recetores, como atras queda dicho; porque el Assessor tampoco puede recebir de las partes cosa alguna mas de sus assessorias, o salario, yen lo que toca al arbitro, se impide la execucion del compromisso por la dicha corrupcion sin incurrir en la pena del. [4201]

AMPLIASE. XVIII. **[sect. 64]** aunque se introduxesse costumbre en contrario [4202] para poder recebir, porque la ley resiste a la tal costumbre, y la excluye: [4203] y siendo como seria de suyo mala, y contra buenas costumbres, no deuria escusar, segun la celebre dotrina de Innocencio, [4204]aunque en Italia, y en Galizia, y Asturias la ha auido, y ay, de recebir cosas de comer; pero no tolerada ni aprouada por los superiores.

AMPLIASE. XIX. **[sect. 65]** que no solamente han de ser castigados los juezes por las dadiuas que ellos reciben, sino tambien por los derechos demasiados y dones q# los escriuanos y procuradores y sus alguaziles recibier#, porque la ley Imperial y Real [4205]los c# dena a ello, aunque digan los Corregidores que no lo supieron, como queda dicho; porque estos de ordinario son truxamanes y proxenetas y terceros y manos delos Corregidores para las extorsiones, conciertos y barateries que hazen y perpetran: por lo qual deuen ser castigados y priuados de los oficios, segun Pedro Gregorio; [4206]porque, como dize **[625]** Iuan de Neuizanis, y Matienço, [4207]ellos no se atreuen a pedir, y el escriuano, que es el eco del juez, no teme, ni duda de pedir y amenazar a la parte que perdera la causa, porque su pleito es dificultoso, y que al fin ha de sentenciar se por aluedrio del juez: y no se contentan con esto, sino que dizen lo mismo a la parte contraria, y da se la sentencia por el q# mejor paga. Y por estos oficios y tercerias que hazen algunos escriuanos, les sufren y toleran los juezes mil robos y rapiñas con que desuellan a los litigantes, so color de que les costar# mucho dinero los oficios: y sin orden de los juezes proueen emplaçami#tos y otros autos por dadiuas de las partes: por lo qual, demas dela pena ordinaria, pue d# ser castigados estraordinariamente, segun vna glossa singular. [4208]Y si a los vnos y a los otros los castigassen bien, y las escriuanias no se vendiessen, como dize Pedro Iacobo, [4209]cessari# hartos males en el mun do. Otras vezes algu nos escriuanos, abogados y procuradores, o otros priuados de los juezes, ofrecen el

fauor dellos, y la vitoria del pleito, y por ello cohechan a las partes, y acaece que dello los juezes no son sabidores: y del castigo destos tales trataremos en otro capitulo. [4210]
Y aunque parece co **[sect. 66]** sa dura, que escusando el derecho al que prestò las armas o herramientas con que se cometio el delito, y al que recetò al delinquente: y assi mismo escusando a otros, a causa de no auer tenido noticia de los delitos, [4211]permita y disponga la dicha ley Real, que aunque el Corregidor no sepa que su alguazil, o escriuano lleua derechos demasiados, sea castigado por el, pues las penas han de seguir a sus autores, [4212]y faltando la voluntad y ciencia [4213]del delito, parece que deuia faltar la pena: todavia con mucha razon la ley condena al Corregidor por ello; porque pues se le concede el nombramiento de los oficiales, està obligado a elegirlos y tenerlos buenos, y à visitarlos, è inquirir como vsan sus oficios, y castigarlos, y quitar los: y sino lo haze y remedia assi, es vi sto consentir en sus culpas y excessos, y con razon deue pagar por ellos: [4214] pero si esto se entiende a terror, o en los oficiales que nombra el Corregidor, o **[626]** en caso que no los presente y ex hiba en residencia, y afalta de no tener ellos con que pagar, y otras cosas cerca de pagar el Corregidor por sus oficiales, vease lo di cho en vno de los capitulos de la residencia. [4215]
AMPLIASE. XX. **[sect. 67]** que no solo no se puede recebir de los litigan tes, pero ni los que de proximo se espera que lo han de ser, [4216]porque aquello se reputa por hecho, que està cercano de hazerse. [4217]Y finalmente de ninguna persona de su juridicion puede recibir el Corregidor co sa alguna, aunque no traya, ni espere de traer pleito; pues està en aptitud y potencia de traer le, o de auer menester al Corregidor en cosas de gracia, o de justicia, vn dia, o otro. Y assi por pa labras indefinitas y negatiuas, que disponen vniuersalmente, [4218]lo prohibio el capitulo de Corregidores, prohibiendo que no reciban de nin guna persona.
AMPLIASE. XXI. **[sect. 68]** tambien a los Inquisidores, a los quales es prohibido assi mismo recebir dones, ni cosas de comer por razon de sus oficios: y demas de quedar excomulgados, y no poder ser absueltos sin que las restituyan, tienen pena del dos tan to, y priuacion de oficio, y diez mil marauedis: y la misma pena tiene el ministro que lo supiere y no lo reuelare, como lo escriue el doctissimo Inquisidor y Obispo Si mancas en sus instituciones Catolicas. [4219]
AMPLIASE. XXII. en los Regidores, escriuanos, alguaziles, guardas de montes y hereda des, aduanas y puertos, tesoreros, dezmeros, fie les, recetores, veedores de oficios, alarifes, estudiantes en las prouisiones de catredas, y otras personas que tienen ad ministracion publica, se gun Pedro de Ancarrano y otros. [4220]
AMPLIASE. XXIII. **[sect. 69]** aunque el juez no pida las dadiuas, sino que de gracia le sean ofrecidas y dadas espontanea mente, segun Iustiniano y otros: [4221]y las razones porque se defiende al juez que no reciba lo que de gracia le dieron, **[627]** son dos: vna, porque si#pre se presume mala in tencion y animo [4222]de co hechar al juez: y aun de parte del juez se presume que da ocasion y prouoca para la dadiua. Pregunto yo, si ay al gun juez, a quien quando es particular y priuada persona, y està sin el oficio, le sean ofrecidos los dones que le d# quando es juez? Y respondome, que no. Luego bien se sigue de aqui, que aquello que se les da, no es por amor, sino por corrupcion, y no por

cont#placion de la persona, sino por respeto de la vara: [4223]y el que da al juez vna gallina, es c# intencion que el juez le ha de dar a el vn buey. [4224] Y lo mismo es de las h#ras, cortesias, y promessas, que assi en el lugar que gouierna, como fue ra del, le hazen y escriuen señores y personas graues, porque le han menester durante el oficio para algun efeto: y despues de hecho su negocio, o acabado el oficio, ni le cumplen promessa, ni le conocen: y como dize Hipolito [4225]a este proposito, Yo co nozco muy bien a los litigantes de ventidos años de exercicio de los oficios y de residencias, y se sus falsias, respetos, y amistades adonde llegan. Y son muy simples los juezes, como dize Baldo, [4226]y los Abogados que los creen, aunque sean grandes señores: porque (como dize Iu# de Platea [4227]) siempre se presume que el que da o promete algo al juez, es por necessidad. o temor de su oficio, y por corromperle. Segun lo qual deue tenerse entendido, que la vara ni el oficio no tienen necessidad de dadiuas, y tienen la grande de que se desechen y no se reciban, aun del que de su voluntad las ofrece

La segunda razon es, porque de recebir lo da do y ofrecidode gracia, se causa en el juez que lo recibe, vn apetito de tanta codicia, que viene a dessear que todos le den, y quando no le dan, c#cibe odio contra qui# no le da, y quando mas no puede, da auisos à la parte que le dio algo, y plaços y terminos a sugusto, con que daña y perjudica a la parte que no le dio nada, como dize Iuan **[628]** de Neuizanis. [4228]

FINALMENTE se amplia la prohibici# de recebir dadiuas, al ca so de corromperse vn juez por fauor, ruego, o por ambicion, o por otros afectos: puesésta co rrupcion, y la del dinero se equiparan, segun la ley ciuil, y lo que diremos en otro capitulo, [4229]aunque no es nula la sent#cia que el juez da injustamente por ruegos *ipso iure*, segun Angelo, y Deciano. [4230]A este proposito haze lo que dixo san Gregorio, [4231]que auia da diua con el seruicio de la persona, y dadiua c# el dinero, y dadiua con la l#gua, que era el fauor. Y aunque la extorsi# þa sacar dinero los juezes, que el derecho llama concussion, [4232]es de otro genero diuerso de los cohechos, porque este es delito publico, causado por cosa recebida, y la concussion es particu lar, y a efeto de sacar di nero a alguno: la qual concussion tambien se comete en los ruegos y recomendaciones que ha zen los juezes y superiores, que tienen fuerça de mandatos, como en o tro lugar diremos, [4233]y de Cesar lo refiere Suetonio en su vida: [4234]y assi lo que se dà por el ruego del juez, se ha de mandar restituir, como tomado por terrory m#dato suyo, aunque paliado. [4235]

La dicha prohibici# de no recebir dadiuas el Corregidor y juezes,

SE LIMITA. I. q# **[sect. 70]** no se entienda con los deudos y amigos que estan fuera de la jurisdicion sin ocasion de auer menester al corregidor; de los quales es licito re cebirlas por la amistad, o deudo contrahido, o que se espera contraher: y esto es loable y honesto, como se refiere en el Genesis, [4236]que passaron entre Abrah# y Abimelech, y entre Salomon y Hiram, Rey de los Tirios; [4237] o para aplacar la ira y enojo, como sucedio a Iacob con Esau su hermano, [4238]y a la hermosa Abigail con el Rey Dauid. [4239]Yestas dadiuas puede recebir el Corre gidor en qualquier cantidad, segun la mas verdadera opinion, [4240] aunque algunos tuuieron, [4241]que hasta ci# ducados no mas; pero esto se entiende, como queda dicho, con que no sea por causa y razon del oficio, como

en duda **[629]** se presume, que lo es en los que residen donde el Corregidor le exerce, q# por este respeto t#poco se puede recebir de los deudos, o amigos ausen tes, como de los presen tes: como se lee en el Genesis, [4242]que el Patriarca Abrah# no quiso recebir del Rey de Sodoma lo que le ofrecia, rezel#do se de quedar obligado por la dadiua a corresp# derle en algo que le pidiesse contra su conci#cia. Pero si la calidad de las personas, o integridad de sus vidas, o otras conjeturas de innocencia concurriessen, seg# Boerio, y Deciano, [4243]no seria prohibido recebir, segun dicho es.

LIMITASE. II. en **[sect. 71]** el recebir de los Teni#tes, alguaziles, y de otros sus oficiales cosas de co mer de poca cantidad, de gracia ofrecidas, como diximos en otro capitulo.

LIMITASE. III. **[sect. 72]** quando el juez no lleua salario alguno por su ofi cio, o menos c#petente de lo que basta para el sustento suyo y de su familia, que seg#algunos [4244]#t#ces puede recebir delos subditos cosas de comer: y esto suele acaecer quando el juez ordinario va sin salario à algun negocio, o vi sta de ojos dentro en su comission, y suele el c#cejo, o persona de cuyo pedimi# to va, hazerle la costa, pero no se lo ac# sejo que lo haga, ni lo acete, sino que la parte pida en consejo que se le señale salario, co mo en otro lugar diremos, [4245]si#do fuera de su juridicion, y para dentro della no lo puede lleuar, ni comida, ni otra cosa alguna: y no tiene disculpa el juez, q# por dezir que el salario y valor del oficio es poco, recibe dadiuas, pues ya el lo supo al principio y lo acetò: y cierto q# para remedio de los males que suceden de cohecharse los juezes, seria causa muy releuante silos salarios de los Corregidores y ministros fuessen bien bast#tes y competentes para representar la autoridad de los oficios, y quedar con buen aprouechamiento, que no solamente les desobligasse de cometer los males y miserias que causa la pobreza, como en otro capitulo diximos, [4246]pero aun huuiesse para poder vsar de liberalidad con t#pl#ça, por ser virtud tan digna del hombre libre y noble, y socorter algunas vezes a los miseros y afligidos. **[sect. 73]** Los Egypcios ordenaron, que los salarios de los magistrados fuessen de publico erario c#stituydos, y no los pagassen los particulares, ni fuessen tenues, porque los juyzios y sentencias no fuessen venales. [4247]Y el Emperador Pesienio Nigro fue alabado (segun afirma Esparciano en su vida) que c#stituyò a los juezes los salarios de lo publico. Y en esta conformidad, segun refiere Dion, [4248] lo escriuio Mecenas a Augusto Cesar: y en las **[630]** diuinas letras [4249]hallamos, que este mismo cuydado se tuuo, en que los pastores ecclesiasticos, y sacerdotes, tuuiessen sus comodos y suficientes estipendios; por lo qual Faraon no consintio que se vendiessen las heredades destinadas para el sustento de los sacerdotes. Y en lo que toca a los Corregidores y juezes, si fuesse possible, aun derechos ni decimas no auian de tener, ni parte en las condena ciones, sino que se les assignasse de lo publico vn muy buen salario, [4250] por lo que adelante diremos. [4251]

LIMITASE. IIII. **[sect. 74]** la dicha prohibicion de no recebir dadiuas el juez, si el Rey diesse especial licencia para ello, como la puede dar, segun algunos Doctores, [4252]y yo oy dezir por cierto que la tuuieron algunos señores consejeros y priuados de los Reyes, que en breue tiempo conocimos muy ricos y poderosos, pero a los juezes de ninguna manera se deuria conceder, ni se que se aya concedido a Consejero ministro de justicia.

LIMITASE. V. **[sect. 75]** si el juez no quisiesse s#tenciar hasta que le pagassen el salario que le deuen, que entonces re cibiendolo ante escriuano y testigos, no haze cosa indeuida, segun Arcediano, Baldo, y otros. [4253]

LIMITASE. VI. **[sect. 76]** estando el Corregidor en residencia acabado el oficio, o en el Pesquisidor, o otro juez o delegado, que en dando la sentencia le espirò su comission, que entonces podra licitamente, segun vnos Doctores, [4254] recebir lo que le dieren; porque la liberalidad del que ofrece algun don a tiempo que no espera retribucion, quita toda sospecha, y excluye de esperança de premio, y de temor y respeto.

Otros Doctores tu **[sect. 77]** uieron lo contrario, [4255]q# no sea permitido, dur#te la residencia, recebir cosa alguna, porque lo que se haze en el ingres so y déxo del oficio, se presume hazerse en el **[631]** mismo oficio: y el que recibe el premio despues del sucesso y del hecho, es como si le recibiesse antes: y assi por vna ley Imperial jurauan los juezes en tiempo de los Romanos de no recebir cosa alguna, assi estando en los oficios, como despues de dexados, por alguna buena obra, hecha durante ellos, de lo que francamente auian de hazer. Cuenta Valerio Maximo, [4256]que Pitaleon Milesio, a quien la ciudad de Roma ofrecio vn gran heredamiento de consentimiento de todos, lo agradecio mucho, pero no lo quiso recebir, aunque auia ya acabado el oficio, juzgando ser cosa muy torpe faltar en la gloria dela virtud por recebir algun don; para dar exemplo, que aun acabado el oficio no se deue recebir algun presente, ni dadiua alguna ofrecida por ciudad, o por vtiuersidad, o por persona particular.

Pero en esta duda se **[sect. 78]** deue hazer distincion, si durante el oficio precedio concierto, o promessa hecha al juez de darle algo directe ò indirecte: y en este caso es inualido el concierto, y reprouado è ilicito el recebirlo despues de acabado el oficio, y punible, como si se recibie ra antes: [4257]porque qu#do el fin trae necessaria consequencia del principio, el principio se de ue atender, y no el fin: [4258] y porque esta dadiua se presume hecha en fraude de la prohibicion: [4259] pero no auiendo prece dido pacto, ni promessa, como dicho es, sino que de mera gracia y liberalmente se le haze al Corregidor algun presente acabado el oficio, o al juez delegado, hecha su comission, bien se puede recebir, segun los autores de la prime ra opinion. Yo seria de parecer, que si la ciudad hiziesse algun regalo al Corregidor, como solian hazerlo los Principes y Republicas, **[632]** en especial la Romana, [4260] por algun señalado seruicio, y en Medina del C#po me acuerdo que por quadrillas se hizo presente a don Pedro de Viuero, Corregidor q# fue alli, estando en residencia, no seria nota recebirlo, como no lo es recebir la insignia de hon ra, que dize Angelo, [4261]acabado el oficio, porla buena administracion del, ni tampoco algun pequeño regalo de algun amigo, o persona sin sospech a, fraude, ni cautela; [4262]pero de personas que huuiessen tenido pleitos en su tribunal, no lo deue recebir, por ser la sospecha que se puede tomar, que pre cedio de parte del juez merito, por gra cia, o por justicia; por el qual se le da el presente. Tan limpio de toda macula deue ser nuestro Corregidor.

LIMITASE lo vltimo, segun lo q# Alciato [4263]refiere de algunos Doctores, en las donaciones remuneratorias hechas a los juezes, que sean permitidas y loa bles, fundando se en la ley del Iurisconsulto Papiniano, [4264]ponder#do aquellas pa labras dichas a Nicostrato Pretor.

Pero el mismo Alciato, [4265]resp#di#do a los que entendian que por la ley ciuil era licito al juez recebir (como arriba està dicho) dize que estan muy engañados y fuera de verdad, atento que la ley de Iustiniano general è indistintamente defen dio los dones a los juezes, ni en las p#dectas Pisanas està escrito que aquel Ni costrato, que refiere la dicha ley,

[4266]fuesse Pretor, que es gouernador de Republica, sino precetor # Retorica; el qual Nicostrato fue natural de Macedonia, y maestro de Retorica en el tiempo de Papiniano Iurisc#sulto en Roma: y assi se colige de la respuesta del di cho Consulto Papiniano en las palabras que dize, Por quanto por tu eloquencia me hiziste mas auentajado, donde claro se da a entender, que la dicha donacion se hizo por el en señamiento de la dicha arte, y no fue donacion hecha a juez. Y assi la dadiua remuneratoria hecha al juez no le escusa de pena, si ya no se recibiesse e hiziesse con buena fê, y en tendiendo ser permitido, y no haziendose por razon del oficio, segun Baldo, y Tiberio Deciano. [4267]

Los cohechos y dadi **[sect. 79]** uas que se dan a los juezes, se condenan y aplican pa ra el fisco, [4268]y qualquiera del pueblo [4269]lo puede acusar: y cierto c#sejero huuo, a cuya muger se dieron dos pieças de oro de aciento, y ella lo dixo a su marido, y el **[633]** las embio al Principe: el qual se las dio de merced. **[sect. 80]** Para coger al cohechador, y aueriguar su culpa, dan por cautela Palacios Rubios, [4270]y Antonio Gomez, [4271]que el juez admita la platica y oferta de la dadiua, y p# ga en secreto testigos q# lo oyan, por cuyos dichos castigue al cohechador: **[sect. 81]** el qual por solo auerlo int#tado [4272]tiene pena arbitraria.

No se fie el Corregi **[sect. 82]** dor, o ministro publico de recebir en secreto, cuydando que no se sabra, porque todos los delitos, porsecreto que se hagan, los descubre el sol de la justicia de Dios, [4273]en cu ya ofensa se hazen: y co mo dezia el orador Isocrates, aunque no lo vea nadie, basta que tu c#cien cia lo sepa, porque seg# S. Agustin, [4274]þmite Dios que ella misma sea verdugo y atormente al ma lo: y segun Ciceron, [4275]nin gun teatro mas publico, mas riguroso, ni mas fiel ay que la propia conciencia. Y no tenga respeto el juez a que el q# da el presente, o el don, es de otro gremio, o q# no es pleiteante, o que es de otra prouincia, o que es poca cosa, o que el que lo ofrece, es tal señor, o per sona que no se le puede perder verguença, que para vsar de limpieza, ninguno le estoruara, ni le ofendera, ni le enojara, y su voluntad q#dara libre para echar la mano a lo que le pareciere justicia. Dizen Seneca y Ciceron, [4276]que auiendo sido cohechados los juezes que absoluieron a Clo dio dela acusacion de adulterio, y pedido amparo del Senado Romano (el qual no se daua, sino quando los juezes condenauan) les dixo Catu lo: Auiendo absuelto al reo, que temeis? sino es que quer eis el amparo, te mi#do que no os tomen los cohechos? **[sect. 83]** En efeto el juez limpio al tiempo de la residencia hallarse ha aliuiado de toda culpa, como se hallò Samuel juez de Israel, como refiere la diuina escritura, [4277] **[634]** segun tocamos arriba, que al tiempo de dar la residencia, no temio dezir al pueblo, poniendo a Dios, y a el por testigo, Yo os he gouernado desde mi mocedad: responded a quien he tomado su buey, o su jumento? a quien he defraudado, a quien he hecho extorsion, de quien he recebido premio por dissimular su culpa? porque quiero satisfazeros: al qual respondieron todos, Tu no nos defraudaste, ni nos molestaste, ni de nadie to maste cosa alguna. Y Esaias [4278]recomi# da a los tales juezes. Pero como dize Cermenato, [4279]por la miseria destos tiempos, donde se hallaran juezes tan limpios? y si alguno se hallare, serà menospreciado y en poco tenido, porque nunca menos atencion que aora se tuuo de preferir lo bueno y lo honesto, pues los malos quitan los lugares a los buenos. Preguntaua Demostenes [4280]a los Atenienses, si auia auido en los tiempos

passados en su tierra algo de que entonces careciessen? y respondiose el mismo, y dixo, que vna cosa les faltaua, con la qual los antiguos vencieron la opulencia de los Persas, y sustentaron la libertad de Grecia, y que aquella era el perpetuo odio contra los que se corrompian con dinero, a los quales castigauan con penas grauissimas, y que esto ya estaua fuera de la tierra, y en su lugar auia acarreadose lo que auia destruydo a Grecia, que era admiracion si alguno se cohechaua, risa si lo confessaua, per don si se le prouaua, y odio si alguno aquello reprehendia, y las demas cosas anexas de la corrupcion. Ces sen pues (como dize el Emperador Constantino [4281]) las robadoras ma nos de los juezes, cessen digo, y sino cessaren, hagan los pedaços (o pongan los en vna horca, como hizo Dario a Taumasio [4282]) no se venda la palabra del juez, ni su vista, ni su audiencia, sino que a todos se den iguales orejas.

Y consideren y acuer **[sect. 84]** den se los Corregidores y ministros de justicia de las calumnias y falsedades, y leuantamientos que en las residencias suelen leuantarles è imponerles para infamarlos: y assi veran, que se puede y deue esperar, donde huuiere culpa, en que se pueda hazer presa, para estar vigilantes y recatados, como entre enemi gos. [4283]Y acuerden se si son nobles caualleros, que la nobleza obliga a no hazer torpeza, ni fealdad, ni cosa que haga colorear, y que esta corrupcion se llama en derecho [4284]*Sordes*, que quie re dezir, suziedad, y sor didos magistrados, suzios Corregidores que se **[635]** cohechan: y acuerd#se quan en su fauor dixo Ciceron, [4285]que en cincuenta años que se vsò en Roma dar los Corregimientos y juzgados a los caualleros, que eran de la orden Equestre, nin guna, ni aun minima sospecha se tuuo de que alguno se cohechasse, ni corrompiesse el juyzio, recibi#do dinero, ni otra cosa: y no se si Ciceron en estos tiempos lo pudiera dezir assi.

Finalmente, se#se los Corregidores quan sagazes y cortesanos ellos quisieren, que aunque mas grangeados teng# a los subditos con su afabilidad y amistad, si son personas que se dexan corromper, y por su interesse particular proceden contra justicia, pueden estar muy ciertos de vn infelice fin, o graue sucesso, y de ser priuados de los oficios, [4286]y esperar verguença è infamia, y ser calumniados y vituperados de todos, en especial de aquellos, a los quales ellos fauorecieron contra razon por sus aprouechamientos: a estos maldixo Dios en el Deuteronomio, [4287]dizi# do, Maldito sea el que toma dones por dar la sentencia contra el innocente, y dirà todo el pueblo, Amen. Y se les podra dezir con san Pedro, [4288]Vaya tu dinero contigo para tu perdicion, como a Iudas [4289]que con el dinero tomò el lazo con que se ahorcò, y la condenacion para el infierno: y como al Rey Eglon, que juntamente con los dones re cibio la muerte de Aioth: [4290]y como a Giezi, que por la reprouada codicia se le passò la lepra de Naaman: [4291]y deurian tener memoria quanto por esto amena zò Dios por Micheas [4292] a los de Ierusalem: y por Esaias, [4293]diziendo, **[636]** Tus juezes son desleales, compañeros de ladrones, todos apetecen dones, y siguen las retribuciones: no hazen justicia al pupilo, ni a la biuda: yo me consolarè y v#garè de mis enemigos. Y en otra parte dixo el mismo Profeta, [4294] Ay de los que por dones absueluen a los culpados, y condenan a los in nocentes. Por este pecado, assi como el fuego abrasa la leña y las hojarascas, y el calor de las llamas las c#sume, as si se secara vuestra raiz, y vuestra generacion, y los hijos y nietos que nacieren de vosotros se des

haran y derramaran como el poluo. Y lo mismo dixo el Profeta Dauid: [4295]y en el libro delos Reyes [4296]contra Acab, q# por corrupcion perdonò a Benadach. y tendran como dize el Emperador Iustiniano [4297]a este proposito, el perpetuo t#blor y temor que tuuo Cain despues de la muer te de su hermano, para esperar el terrible juyzio de Dios.

Representandose le a Dauid [4298]el riguroso castigo que a los injustos juezes està aparejado, suplicaua a Dios le librasse de tal condenacion, diziendo, Señor no permitais se pierda mi al ma, ni llegue a ella la pena que està guardada para los desalmados, è impios, que oluidados de Dios, y de sus conciencias, y de la rectitud que deuen guardar, codiciosos de sangre del proximo, oprimen y desuellan al innocente: no me pierda yo para siempre con estos, cuyas manos y obras (solo mir#do a su presente comodidad) son injustas y llenas de iniquidad, y de dadiuas y presentes con que venden la justicia y la trastornan. Y es mucho de temer el castigo desto, porque la corrupcion y venta de la justicia es delito atroz, en que se complican y geminan muchos delitos graues, [4299]en el qual se ofende a muchos, a Dios, y a la justicia, y al oficio, y a la Republica, y al proximo: y assi no es mucho que qui# a tantos ofende, tenga sobre si tantas penas y maldiciones. [4300]Pero dando buena cuenta a Dios de su alma, y al Rey de su ciudad, y al mundo de su virtud con la limpieza de manos, [4301]haran larga por fama esta vida breue: y como dize Esaias, [4302]Habitaran en las alturas los que sacuden sus manos de toda dadiua y presente.

SVMARIO DEL capitulo doze.

COdicia es natural à los hombres, pero la mala es muy perniciosa a los juezes, num. 1 .

[637] *Codicia es raiz de todos los males, numero. 1 . y. 75 .*

De torpes codicias han de estar libres los juezes, num. 2 .

La codicia es ordinario vicio en los mas juezes, num. 3 .

Como pintò Carmenades la codicia de los juezes, num. 4 .

No solo deue estar limpio el Corregidor de codicia, pero de qualquier olor y sombra della, num. 5. y. 32 .

La codicia es madrastra de la justicia, num. 6 . y. 8 .

Los vicios de la codicia, num. 7 .

La codicia repugna a la nobleza y magnanimidad que ha de tener el Corregidor, num. 8 .

De algunos juezes que en general no tienen codicia, y hurtan al doblo por modos mas vtiles, num. 9 .

Entre las calidades que el Derecho di uino y humano requiere en el juez, es, quesea sin mala codicia, num. 10 .

Las baraterias son malas codicias. 11 .

Los derechos demasiados son malas codicias, num. 12 .

Fuerade lo que la ley o la comission aplica al jueZ, no puede lleuar cosa alguna, num. 13 .

No puede el jueZ por los edictos y ordenanças que el hiziere, aplicarse parte, nume. 14 .

Los juezes no auian de lleuar derechos, sino competentes salarios, nu. 15

El arancel y tassa de los derechos de los juezes, es de derecho diuino. 16 .

Aduertencia para no errar el jueZ en cobrar derechos demasiados, nu. 17 .

Lleuar el Corregidor las decimas de las execuciones, si seran derechos in deuidos, num. 18 .

Si podra lleuar el juez por vnafirma contra muchas personas, o contra vna persona por diferentes partidas mas de vnquarto, nu. 19 . y 20 .

Si por la sentencia que tiene muchos capitulos y causas, como es la de residencia, se puede lleuar mas derechos de por vna sentencia y causa, num. 20 .

El alguazil si puede lleuar derechos de prision ò execucion de cadapersona por entero en vn mismo pueblo de la tierra, o si deue repartirlos entretodos, num. 21 .

Si deue el alguazil repartir el salario entretodos los obligados por contra to, num. 22 .

Los escriuanos que salario pueden lleuar, y si lo han de repartir entre los culpados, num. 23 .

Si es mala codicia cobrar el jueZ la pena de prematica, mandada depositar quando se suelta el preso, nu. 24 .

Mala codicia es lleuar parte el juez antes de la sentencia, o hazer concierto sobre ella, num. 25 .

De la sentencia de remate donde no ay prouança ni juramento, si se puede lleuar mas devn quarto, nu. 26 . y 28 .

[638] *La citacion es laforma mas essencial del juyzio, num. 27 .*

Por el auto que cae sobre sumaria informacion, si se puede lleuar mas de vn quarto por el jueZ, num. 29 .

Quando la costumbre de lleuarse derechos demasiados escusarà al juez, num. 30 .

Los derechos de posturas de mantenimientos si son demasiados, y si puede lleuarlos el Corregidor, num. 31 .

Lleuar el juez la parte del denunciador, es mala codicia, nu. 33 .

Tratar y contratar el juez, es mala codicia, num. 34 .

Ni aun acabado el oficio puede confirmar lo contratado en el, ni en otros casos, en que se amplia la dicha pro hibicion, num. 35 .

Los juezes superiores si pueden tratar y contratar, num. 36 .

Licencia Real si es necessaria, para que los jueZes superiores puedan contratar, num. 37 .

Los oficiales de los Corregidores si pueden contratar, num. 38 .

Si en el fuero de la conciencia està obligado a restituir el Corregidor lo con tratado en el oficio, num. 39 .

En casos se escusa el Corregidor que c# trata, es asaber, quando ay costumbre, num. 40 .

Los Regidores bien pueden contratar en cierta forma, num. 41 . y 42 .

Con licencia del Rey bien podra el Corregidor contratar, num. 43 .

Y en nombre de la Republica, nu. 44 .

O por vltima voluntad, num. 45 .

O sacando por el tanto alguna heredad de abolengo, num. 46 .

O comprando la heredad de su padre osuya, que vendiesse el fisco, nu. 47 .

O los mantenimi#tos necessarios para sufamilia, num 48 .

Como puede el Corregidor tomar los mantenimi#tos para sufamilia. 49 .

No deuen los Corregidores comprar los mantenimientos mas baratos, nume. 50 .

Si estarà obligado el Corregidor a pagar la carne y mantenimientos que se dieren fiados a sus oficiales, num. 51 . y. 52 .

Cauallos y otras bestias si puede comprar el Corregidor en su oficio. 53.

Con los de fuera de la juridicion si puede contratar el Corregidor, nu. 54 .

Si podra el Corregidor contratar con los Turcos o Moros fr#teros desu juridicion, o cargar a Indias, nu. 55 .

Los Alcaldes de las villas, o aldeas, anales, si pueden contratar, num. 56 .

Que los Corregidores no edifiquen ni trayan ganados en su distrito, y por sola vna venta no incurriran en pena, num. 57 .

Contratando, o fiando el Corregidor en rentas Reales, o de propios, que pena tiene, num. 58 .

*En las rentas Episcopales, o Eccle-***[639]***siasticas, si puede sin pena contratar o fiar el Corregidor, nu. 59 .*

Si es nulo el contrato del Corregidor con el subdito, num. 60 .

El recebir prestado el Corregidor, es ma la codicia, num. 61 .

Tampoco es licito a los subditos prestar a los ministros de justicia, num. 62 .

Los juezes superiores tampoco pueden recebir prestado, num. 63 .

Si puede el Corregidor recibir prestado cauallos o alhajas de casa, nu. 64 .

No puede el Corregidor prestar a los los subditos, nu. 65 .

Mala codicia es tener presos a o sdenunciados por penas de ordenanças o prematicas hasta la difinitiua, num. 66 .

Porque dixeron las leyes que fuessen los juezes sin mala codicia, 75 . pues qualquier codicia es mala, numero 67 . y 68 .

Qual es la buena codicia licita a los juezes, num. 69 . 70 . 72 . 73 . y 75 .

Licito es al Rey juntar tesoro, numero. 70 .

Las riquezas son necessarias en el juez, numero. 71 .

El cobrar el juez sus derechos, y tener cuenta con sus decimas y prouechos del oficio, no es mala codicia, numero. 73 .

Contra algunos juezes hipocritas que suelt an sus derechos, y se cohechan por lotra parte, num. 74 .

Otros modos que arguyen demasiada y mala codicia, y como la llamaron Ciceron, y los Estoicos, nu. 75 .

De los malos sucessos y priuaciones de oficios y dignidades, sucedidos por la desordenada codicia, nu. 76.

La pena que las leyes destos Reynos imponen a los juezes codiciosos: y Salom# dixo, que serian cortos sus dias, num. 77 .

COMO SE DEVEN entender las leyes que dizen que sean los juezes sin mala codicia: y si ay codicia buena que se les permita. Capitulo XII.

CODICIA (dize **[sect. 1]** vna ley de Partida [4303]) *es cosa que h# en si los omes naturalmente, e quien vsa della como deue, è en las cosas que conuiene, no es mal: è quando sale de su lugar, es a de mas, è torna se la cosa del mundo peor, è es contra todas las buenas costumbres.* Y en qualquier negocio y persona, como dixo Ciceron, y otra ley Real, [4304] es mala y abominable y perniciosa, que le deslu stra y apoca; pero en los juezes y Gouernadores es el vicio mas pestilen **[640]** cial [4305]y nociuo, assi para ellos, como para los subditos, la qual el Profeta Ioel [4306]equiparò a la borrachez, porque ning# vino emborracha ni escurece, ni añubla el enten dimiento tanto como la codicia: y por esso S. Pablo, y otros santos y sabios la llamaron ma dre y raiz de todos los males, [4307]la qual haze a los hombres desleales [4308] y aborrecibles: [4309]y es vn desordenado amor de bienes temporales, y vna pessima y demasiada promptitud en recebir, con grande tibieza en el dar: es en suma vna estrecha passion que ciega a los hombres miserables a traspassar los justos limites: por lo qual es muy necessario hazer declamacion y exortacion particular y eficaz en dissuadirla, como lo hizo el Emperador Ius tiniano, [4310]no vna sino muchas vezes, porque es tan pegajoso el interes, que el Espiritu santo para despegarnos del no se contenta con dezirlo vna vez, ni por vn termino, sino muchas, y por muchas maneras, como se colige del Paralipomenon, y lo decla ra fray Marco Antonio de Camos, [4311]para que en las manos y coraçon del buen Corregidor aya lim piez a y pureza, como en el cristal, para no hazer falso el peso y equilibrio de la justicia, justifi cando el mal, y c#den#do la razon. [4312]Tienen al gunos juezes tanta codicia, que les parece que en

poco tiempo pued# enriquecerse, y en ello ponen la proa y el int#to, teniendo al oficio y tribunal por miesses de oro, como dezian Demo clides y Estratocles, an**[641]** tiguos juezes de Atenas; pero era segun lo de Iuuenal, [4313]perdiendo el respeto a las leyes, y el mie do y la verguença. El bu# juez que dessea proceder con libertad, no ha de prendarse de torpe codicia, porque luego dexara de ser libre. Hipocrates [4314]dixo a este proposito, que el que quiere ser libre, no codicie lo que no puede tener, y el que quiere tener lo que codicia, codicie lo que pueda tener. Aunque en el capitulo passa do, y en otro del primer libro, [4315] tratamos lo essencial de sta materia, procur#do extirpar de los animos la corrupcion y preuari cacion dela justicia, que se causa con recebir dones y cohechos los ministros della, **[sect. 2]** restanos aora discurrir por otros generos de torpes codicias, de que tambien h# de estar muy limpios, [4316] porque ay otros aprouechamientos è interesses ilicitos, que aunque no son cohechos tienen pa rentesco y simbolizan c# ellos, y hazen casi el mis mo efeto de cegar los ojos de los sabios, y peruertir las palabras delos justos, como de los dones se dize en el Exodo, y Deuteronomio. [4317]Tras esto trataremos del ent#dimiento de las leyes destos Reynos, y de derecho comun, que disponen, que los juezes sean sin mala codicia, sobre si ay codicia buena permitida al Corregidor y personas publicas. Y no se c#sen de leer esto, porq# hallaran, como dixo Horacio, mezclado lo dulce con lo prouechoso. **[sect. 3]** Y como la auaricia es enfermedad, segun Esaias, [4318]t# metida en los huessos delos juezes, y q# corre tanto, es necessario para desarray garla, hazer frequente inuectiua, y eficaces remedios y antidotos contra ella, y cerrar todos los portillos contra el fuerte combate del interes, que aun se gun el profeta Micheas, [4319]se entra por las puertas de los Ecclesiasticos.

De Carmenades Romano, pintor fa **[sect. 4]** moso, se cuenta, que ingenio samente dibuxo en vna tabla vn Papa, y vn soldado, y vn labrador, y vna muger, y vn juez, sinificando que el Papa absoluia a todos aquellos quatro, el soldado los defen dia, el labrador los sust#taua, la muger los engañaua, y el juez los robaua. T# assentada està de tiempo antiguo, segun Aristoteles, [4320]la opinion y sospecha de auaricia en los juezes. Y assi dixo el san to Profeta Iob, [4321]Est# hiruiendo de ladrones los tribunales de justicia. Y Fero sobre el Ecclesiastes [4322]dize, que la auaricia reyna en las audiencias: y que los mis**[642]** mos juezes no son otra cosa sino auaricia. Luego ésta vieja nota, epite to, y atributo contra ellos, dignamente deue c#purgarse, y tan feo vicio y efetos diffuaditse.

Tuuo Ciceron [4323]por tan perniciosa en el Gouernador la auaricia, q# quiso, que no solo desta culpa se limpiasse; pero aun que de qualquiera mi nima sospecha della careciesse: porque tener en venta y precio la Republica, no solo es cosa torpe, sino perfida y nefaria. Los Tebanos estatuyeron por ley, que el que huuiesse sido mercader, no pudiesse dentro de diez años ser juez, [4324] porque el habito y cost#bre de la codicia y gan# cia, es dificultosode dexar. Dios en el Exodo [4325] dixo, escoge para juezes y gouernadores del pueblo varones sabios, y que no solamente se# limpios de codicia, pero que aborrezcan la auaricia: la qual (segun san Agustin **[sect. 6]** [4326]) es madrastra y enemiga dela justicia, porque segun Demostenes, [4327]los juezes que todos sus pen samientos y estudio ponen en adquirir hazienda, **[sect. 7]** no tienen bondad ni c# st#cia alguna. Y a este proposito dixo el mismo Agustino, [4328]La insaciable co dicia siempre roba, nunca se harta, no te

me a Dios, ni reuerencia los hombres: no perdona al padre, ni reconoce à la ma dre, ni obedece al hermano, ni guarda fê al amigo, oprime a la biuda, despoja el huerfano, haze sieruos à los libres, leuanta falsos testimonios, vsurpanse las haziendas de los muertos: y porque no mueren los que esto hazen? Finalmente, como dixo el Poeta Español, [4329]

Es auaricia do quiera que mora,
Vicio que todos los bienes confunde.

Porque donde ella reyna, todos los bienes y virtudes estan corrompidos y vi ciados: y assi dize Plutarco, [4330]que Mar co Crasso escurecio muchas virtudes que tenia con solo el vicio de la auaricia, porque el auariento no solo para gouernar el exercito y la Republica es inutil; pero segun san Chrysostomo [4331] tambien lo es para el trato y gouierno de las cosas particulares. Y por el c#trario el hombre liberal y franco encubre muchos vicios, y gana muchos amigos.

Dixeron a vn Filosofo los Empera **[sect. 8]** dores Diocleciano y Maximiano, [4332]Tu profession contraria es a tu desseo, porque sien do Filosofo, te dexas v# cer de la auaricia: bien assi siendo conuiniente al Corregidor la nobleza y magnanimidad, es consequencia que deue es cusar toda codicia, pues no es cosa igual, ni proporcionada, que aquel que no **[643]** es r#dido por miedo, lo sea por auaricia, ni el q# no se dexa vencer por trabajo, se dexe vencer por vol#tad: y assi el Emperador Iustiniano [4333]llamò infamissima en los juezes la codicia.

Muchos juezes de su **[sect. 9]** inclinacion codiciosos se abstienen de recebir cohechos, no tanto por virtud, como porque lo que dexan de adquirir por aquel camino; lo c# uierten y adquieren por otros mas vtiles y seguros a su parecer, pali#do con processos y en forma de juyzio, y con velo de justificacion, denunciaciones injustas, y aprouechandose por otros modos y traças, que es a proposito de lo que dixeron Platon y Au#ruiz, [4334]q# la abstinencia del auaro no procede de virtud, si no porque los otros vicios son costosos, y lo que pier de porvna via, por otras lo acrecienta.

Entre otras calidades **[sect. 10]** que las leyes destos Reynos [4335]requier# en los juezes, y lo que Ietro ac#sejò a su yerno Moysen (como que da dicho) que buscas se en ellos, es que sean sin mala codicia: y porque en los capitulos passados tratamos dela principal codicia que se causa de re cebir dadiuas, promessas, pres#tes, y donaciones, veamos aora porque otras formas y modos cometen malas codicias y reprouadas los Corregidores y juezes. **[sect. 11]** Y la primera mala codicia, de mas de recebir dadiuas y cohechos, es cometer el juez baraterias, que es delito casi semej#te y pariente dellos, porque aunq# no se corrompe el juez por hazer, ò dexar de hazer por precio mas, o menos de lo que es justicia (que este es el efeto de los cohechos) pero baratala y lleua interesse y procio por aquello que sin el deuia hazer graciosamente, y es crimen capital y de falsedad: de lo qual y de la diferencia entre cohechos y baraterias, y de los exemplos y modos de prouanças de cada vno destos delitos, trataremos en el capitulode la residencia secreta.

La segunda manera de mala codicia **[sect. 12]** es lleuar el juez derechos demasiados de firmas, antos y sentencias, contra lo dispuesto por el aranzel Real nueuo, y costumbre antigua [4336]en lo que fuere menos que el aranzel, o mas salario, o parte de las penas, fuera de lo que por leyes, orden#ças, prouisiones, cedulas, o decretos Reales expressamcnte se le con cede y aplica: [4337]lo qual es resolucion lla na. Y esto mismo dispuso el Emperador

Octauiano entre los capitulos que hizo dar por instrucion a los Corregidores, segun refiere Dion Cassio. [4338] **[sect. 13]** En otros casos fuera de aquellos no puede **[644]** el juez lleuar derechos, ni penas, **[sect. 14]** ni hazer editos ni ordenanças en que para si las aplique, so pena de setenas. [4339] **[sect. 15]** Y por esto dezian Aristoteles y otros, [4340]q# los Corregidores no auian de tener ni lleuar derechos, ni prouechos de los oficios, sino c#pet#tes salarios, porque se hazen auarientos, y juezes en sus causas propias, y assi buscan y leu#t#, y justifican mil pleitos escusados è injustos por sus interesses: y segun el Emperador Pesienio, no auian de dar ni recebir cosa alguna. [4341]

La dicha tassa y aranzel no solo les està **[sect. 16]** por leyes humanas (como auemos dicho) estatuida, pero tambien por autorida des diuinas, pues el profeta Ezechiel [4342] dixo a los Principes y juezes de Israel, Absteneos de la iniquidad y rapinas, y tened los pesos y medidas justos, y contentaos con lleuar del azeite y del trigo (y de otras cosas que alli les señalò) los es tatuidos derechos: y la misma tassa les puso Dios en el Exodo, [4343]y en el Leuiti co, [4344]y en los Numeros: [4345]y S. Iuan Bautista dixo [4346]a los Capitanes, Cont#taos con vuestros salarios y estipendios, y a ninguno cohecheis, ni injustamente molesteis para sacarle dinero: lo qual se entiende t#bien con los juezes, y con todos los que tienen admini straci# publica, segun S. Agustin, y S. Ambrosio, [4347]y assi lo deuen jurar los juezes. [4348]

Y para no errar en la **[sect. 17]** cobrança delos derechos de firmas de m#dami#tos, autos, y sentencias, y ex ceder en ello, aduiertan el Corregidor y su Teniente al principio del oficio de proueer por auto, y hazerle notificar a los escriuanos en el audiencia, que assienten los derechos perteneci#tes al juez en lo que les dieren a firmar, [4349]conforme al aranzel real nueuo, o a la costumbre antigua de la audiencia, en lo que fuere menos que el aranzel, y saq# testimonio desto, y guar dele en su escritorio para def#derse de alguna calumnia en residencia.

A proposito desta ma **[sect. 18]** teria es, ver si seran derechos demasiados, lleuar el Corregidor las decimas delas execuciones, respeto de que por la ley [4350] se aplican à los alguaziles que las hazen, y toman las fianças de saneamiento a su riesgo, y ha zen despues el pago à las partes, y que en el C# sejo jura el Corregidor de no lleuar los derechos pertenecientes a sus oficiales: porque aquella ley no parece que de uio ser recebida, pues al Corregidor de Medina del Campo, y a otros q# **[645]** no tienen salario alguno, o muy poco, no les quedaua, quitadas las de cimas, de que sustentarse, ni cabia en razon que su alguazil que seruia a vn particular por diez, o quinze mil marauedis en cada vn año, se lleuas se dos mil ducados, o la gruessa del oficio, que son las decimas, como he vi sto pret#derlas lleuar, y litigarlo algunos alguaziles con sus Corregidores, en especial con vn Corregidor de Murcia: pero el no vso de la dicha ley, y declaracion nueuamente sobre esto hecha por los señores del Consejo, ha quitado esta duda, y pueden los Corregidores lleuar las decimas, donde ay costumbre, como en otro capitulo [4351]se fundò y re soluiò.

Tampoco seran derechos demasia **[sect. 19]** dos lleuar el Corregidor tantos quartos por sola vna firma y auto, quantas son las execuciones que se mandan ha zer contra vna persona por diuersas partidas del libro del mercader de diferentes sumas y causas, o contra muchas personas, a instancia de vn acreedor, porque puede por cada partida, y contra cada persona lleuar los derechos de las firmas y decimas, como si cada qual se firmara

y hiziera de por si: y lo mismo es quando debaxo de vna firma comprehende el juez muchos m#damientos de prision, o de soltura, o de rebeldias contra muchas personas, o de sacar pr#das por copias de almonedas, o repartimientos, o penas del campo, que en Estremadura llaman del verde: saluo si fuessen las tales personas c#plices ò c#sortes en el delito, ò negocio, que en tal caso no puede lleuar el juez mas de vn quarto, o vnos derechos, aunque sean muchas las personas. [4352] **[sect. 20]** Ni tampoco podra lleuar el juez vn real de cada sentencia, o los derechos pertenecientes, quando se pone demanda o querella, por capitulos en residencia, o en otro negocio, y se sentencia cada capitulo por si: porque aunque es verdad que siendo los capitulos diuersos, cada capitulo es vna sentencia: pero por auerse puesto debaxo de vna demanda, o querella, y vnico c#texto de palabras en c#creto, y debaxo de vna conclusion y pedimi#to, no me parece que se deuen derechos de cada capitulo, ni lo he visto praticar, ni lo ac#sejo, aunque para calificar la jurisdici# de los Regidores en las causas de apelacion de diez mil marauedis, en otra parte diremos, [4353]que cada capitulo haze vna sentencia: pero en los casos propuestos arriba, cada partida haze vna obligacion y justifica los derechos, segun Antonio Gomez, Auendaño, y otros, [4354]aunq# Auiles [4355]siente mal desta pratica, pero yo la he visto passar vna vez por los superiores. Verdad es, que suele moderarse el juez, quando son muchas las personas, y no lleuar todos los derechos por entero, aun si quiera porque no se ajusta el trabajo de **[646]** vna sola firma al premio [4356]de los derechos por todas las personas, pues no se trabaja ni fir ma: y assi aunque en qu# to a los derechos de las execuciones y rebeldias, es cierto lo dicho, pero de vna firma no se ha de lleuar mas de vn derecho, aunque comprehenda muchas personas: y en materia de derechos es esto lo mas seguro.

Pero el alguazil de la **[sect. 21]** tierra, que lleua muchos mandamientos de prision, o de execucion c# tra diuersas personas, puede de cada persona que va à prender, cobrar a medio real por legua de ida y buelta de su salario, y de cada persona executada los derechos de execucion enteram# te, [4357]como q#da dicho, no lleuando derechos delcamino. Y no obsta a lo dicho vna ley Real, [4358] que dize assi: *Con que los derechos delmedio real, si fueren contra dos, o mas personas, los reparta entre todos, y no cobre de cada vno enteramente, so pena de lo pagar con las setenas*: con la qual concuerda otra ley Real, que habla con los alguaziles de Corte: [4359]porque se entienden, quando las personas fuessen de diuersos lugares: y assi dizen aquellas leyes en el principio: *Si el alguazil saliere a los lugares de la tierr a, o dentro de las cinco leguas, o fuera, que entonces los derechos del cammo que deuen las per sonas que estan a quatro leguas, se han de repartir entre las per sonas de los pueblos de atras y de adelante de aquellos a qui# el alguazil ha prendido, o va a executar y prender*. Y para cautela y paliacion desto, algunos alguaziles y executores sacan muchos m#damientos, para cada pueblo el suyo, lo qual es robo; pero yendo a prender, o a executar, diez, o mas personas de solo vn pueblo, podra lleuar a cada vno sus derechos enteramente del camino a medio real por le gua de ida y buelta, ora sea sobre vn mismo delito, o sobre diferentes. [4360]Y este sentido se verifica por lo que a este proposito determinan otras leyes Reales: [4361]porque de otra manera, si y#do vn alguazil a vn lugar distante de la ciudad tres leguas, huuiesse de lleuar de ida y buelta no mas de real y medio de salario, conforme a la tassa de la

dicha ley, aunque fuesse a prender diez o veinte personas por vn delito, o diferentes, y se ocupasse en ello vno, o dos dias con vna caualgadura y vn criado, o sin el, no seria salario competente, ni estip#dio proporcionado al trabajo y costa: y lo que contra esto si#ten Platea, y otros, [4362]se entiende quando al alguazil se tassa el salario del camino y ocupacion, que se ha de repartir entre todos los interessados.

Pero quando por contrato està as **[sect. 22]** signado salario expresso al executor, o persona que fuere a cobrar, entonces, aunque sean muchos los obligados, se reparte el salario entre ellos. [4363]

[647] LOS escriuanos de **[sect. 23]** los juzgados ordinarios quando caminan y sal# a negocios, no pueden lleuar cada dia sino quatro Reales de salarios: los quales ora vayan a vn lugar, ora a muchos, si#pre los han de repartir #tre las personas a qui# las causas tocan: [4364]porq# la ley les señala salario cierto respeto de vn dia, y no respeto de leguas, como a los alguaziles, # quien corre y milita diferente razon, porque no tienen derechos de escritura, como los escriuanos, y hazen y execut# ellos solos diuersos y va rios negocios: y baste auer tocado este particu lar de alguaziles y escriuanos por ilacion y con cernencia del articulo q# tratamos, si el Corregidor, o Teniente por sola vna firma pue de lleuar derechos de muchas.

Tambien es mala codicia la de algu **[sect. 24]** nos juezes, que mandando soltar a los presos denunciados por penas de prematicas, o ordenanças, ora por auto de los superiores, ora porque los inferiores lo proueen assi de oficio, o porque las partes lo piden, depositando las condenaciones, como la ley dispone, [4365]he chos los depositos en el depositario general, o en algun escriuano, o familiar, o parcial del juez, cobran sus tercias partes, y aun las de los denunciadores tambien se les pagan, y dexan las de la camara a peligro de que se quede el depositario con ellas por no auerse depositado en el Recetor ordinario; en lo qual se comete culpa, porque no se pueden cobrar las tales penas sino es estando las sentencias dadas y consentidas, o passadas en cosa juzgada: [4366]y assi acaece que en residencia de pedimi# to de la parte, o del depositario (cuya amistad se acabò con el oficio) se las m#dan boluer al deposito, y aun suele el juez nueuo recebirlas en si mas iniquamente que el primero.

Es assi mismo peruersa codicia lle **[sect. 25]** uar derechos, o parte de las penas antes de sentencia, como queda dicho, y hazer conciertos y auenencias sobre ello, contra lo dispuesto por las leyes, como en otro capitulo diximos: [4367]lo qual tampoco se les permite a los señores de vassallos, segun Oldrado. [4368]

Otro genero de derechos demasia **[sect. 26]** dos he visto lleuar algunos juezes, y oy do que los introduzen y lleuan otros injustissimamente, y assi han sido con denados en setenas: los quales de cada sent#cia de remate que passaua de dos mil marauedis, aunque no huuiesse pro uança por testigos, o escrituras, o juramento, lleuauan vn Real: y dauan ante los del Consejo color à este robo, con dezir, que las escrituras o recados, en cuya virtud se dio mandamiento de execucion, son prouanças, con las quales se cumple con la ley, [4369]y se justifican los dichos derechos: pero éste su fundamento es tan ciego como la codicia de donde procede; porque la dicha ley **[648]** dize assi: *Que quando en las causas ceuiles ouiere pro cesso formado en que aya prouança por escrituras, o testigos, o confeßion de parte se pueda lleuar vn real por la sentencia de quantia de dos mil marauedis arriba, y medio real por la de mil mar auedis, y de mil ma rauedis abaxo vn*

quartillo. **[sect. 27]** Y ponderando aquella palabra, Processo formado, y que la citacion es la primera y principal forma del juyzio, [4370] se ha de dezir, que en la via executiua no se forma el processo hasta la citacion de remate, por que lo que antes della se haze trauando la per sona y bienes del execu tado, esto no es processo ni juyzio formado, si no asseguramiento y pre paracion del juyzio: [4371]y assi es necessario, segun la ley, para poder lleuar los dichos derechos, q# en el processo formado desde la citacion adel#te aya prouanças, porque el instrumento guarentigio, o recados que se mandaron executar, no se pueden llamar prou# ças, sino juyzio acabado [4372]por confession de parte, y cosa juzgada: y assi en la sentencia de la via executiua no se vsa de la palabra Condeno, sino de las palabras Se haga remate y pago. Segun lo qual siempre ha sido, y es cosa sin duda, que no auiendo demas de las escrituras, o recados exequibles, otras prouanças hechas con citacion de parte, o instrum#tos autenticos, o simples, o confession, no se podra lleuar por la sentencia de remate mas de quatro marauedis.

Tampoco obstara dezir, que por el **[sect. 28]** pedimiento de la execucion es visto contestarse [4373]el juyzio della: y que assi caen las escrituras que se executan, so bre juyzio formado, para poderse lleuar los dichos derechos, porque aque lla contestacion no es verdadera, sino fingida, para efeto de interrumpir la prescripcion de la via executiua. [4374]

Pero si antes de executar alguna es **[sect. 29]** critura, o sentencia, se hizieren prou# ças sumarias citada la parte, como se suele y puede hazer para liquidar algunos capitulos, o condiciones [4375]en este caso podranse lleuar los dichos derechos: los quales se justifican con la dicha citacion, en cuya virtud se podra el tal processo llamar formado, a#que por juyzio sumario.

Tampoco se escusaran los tales jue **[sect. 30]** zes con dezir que ay costumbre antigua de lleuarse los dichos derechos, porque la ley Real [4376]solamente quiso que la costumbre valiesse para que se lleuassen menos derechos de los tassados en el aranzel, y expressamente inualidò y quitò la costumbre, sila huuiesse, de lleuarse mas derechos; perosi des pues de la promulgacion de la dicha **[649]** ley se huuiesse introduzido la tal costumbre por tiempo legitimo, con ciencia y tolerancia del Rey, o de los señores del Consejo, [4377]o estuuiesse aprouada por residencias: en este caso los dichos derechos podrian lleuarse seguramente, y no de otra manera, porque resiste la dicha ley a la tal costumbre, [4378]introduzida quiça por juezes y escriuanos para sus pro uechos.

De otros derechos **[sect. 31]** indeuidos se suele hazer cargo a los Corregidores, es a saber de las posturas, quando se quedan en su casa las muestras que se les lleuan para poner los precios del vino, pescados frescos, miel, confituras y frutas, y de lino, y otras cosas, assi de comer, como de otra suer te, las quales se han de vender por precio y tas sa cierta, vnascada mes, y otras cada dia, y no se contentan con que la quantia de la muestra de la mercaderia sea la que basta, sino en buena cantidad: y toman ocasion para lleuar estos derechos de posturas, vnos de la costumbre y abuso que dello hallan introduzido: y otros con el exemplo de ver, que publicamente se reciben en las casas de los Alcaldes de Corte, y de los Regidores, Fieles y Diputados del mes. Pero ni lo vno, ni lo otro disculpa a los Corregidores, a quien por ley [4379]estan los dichos derechos expres samente prohibidos: y aunque en ella no se les pone pena, queda à aluedrio de juez. [4380]Y assi en este caso la ponen y lo pratican en las residencias los señores del Consejo: y el año de quinientos y

nouenta, vi, como por auto lo prohibieron a los Regidores de Madrid, m#dando que no lleuassen las dichas posturas, so ciertas penas. Y pues estos son derechos, cuya mayor parte desfrutan los pajes y criados del Corregidor, estè c# cuydado su dueño de que no se lleuen, ni à el le puedan imputar culpa de codicia en lo mucho ni en lo poco: **[sect. 32]** pues como dize Ciceron, [4381]La casa de Cesar no solo ha de carecer de culpa de fealdad, sino aun de la sospecha della: y en el juez disponen lo **[650]** mismo las leyes. Y san Pablo [4382]dixo, que no solo del mal, pero de toda especie del nos deuemos abstener: y aprouecha poco, que el juez sea limpio de manos, si los que estan cerca del, no lo son: [4383]y deste articulo tratamos tambien en otro lugar, [4384]y de la restitucion destos derechos, y otros mal lleuados.

Tambien serian dere **[sect. 33]** chos indeuidos y mala codicia, si procediendo el juez de oficio, lleuasse la parte del denunciador, [4385]no solo qu#do la ley aplica al juez su parte dela condenacion, pero aun quando no le aplica alguna: aunque Auiles [4386]tenga lo contrario, y limite la prohibicion de la ley, saluo en este vltimo caso, qu# do la ley no aplica parte al juez, porque la regla es, que el juez no puede lleuar parte, sino qu# do la ley expressamen te se la aplica, como atras queda dicho: y qu# do quiso que pudiesse lleuar la parte del denunciador, ya lo expresso. [4387]

Otra mala codicia se **[sect. 34]** ria, si el Gouernador y juez, y los que con el estan, [4388]en el pueblo y distrito de su juridicion tu uiessen algun trato o gr#geria, por si, o por interpositas personas, [4389]o traxessen ganados por los terminos, o fabricassen casa, [4390]o nauio, o comprassen heredad, o mas de aquello que para el sustento de su casa y familia huuiessen menester. El derecho Ciuil, [4391] y las leyes destos Reynos, [4392]y la comun opinion de los Doctores [4393] prohibieron el dicho trato a los juezes y Corregidores, y lo inualidan, porque no se distrayan de los oficios, y porque se presume que con el poder y autoridad dellos causaran miedo y **[651]** opression [4394]a los subditos para facilitar sus ga nancias è interesses: o se gun Ciceron, [4395]porque se haria fraude a la ley Cincia, que generalm# te prohibia a los juezes y oradores el recebir, y con fingidas compras se abriria puerta a cohechos, y podrian los juezes por el precio que quisiessen, tomar y recebir todas las cosas. Y no se yo para que el Corregidor, que en vno, o dos años acaba el oficio, ha de comprar en tierra agena bienes raizes, o muebles, no forçosos, sino pa ra recebir algo con que estè y quede obligado a faltar de la justicia: y la misma ocasion es en las compras que hazen por si, o por interpositas per sonas en almonedas: [4396]# las hechuras baratas de plata y oro, y otros atauios y alhajas, apensionando el oficio de la justicia en recomp#sa de la pequeñez y baxeza de los precios, porque vna vez que otra tien# los dueños negocios en que se les haga refacion y gratitud: y lo mismo es si el Corregidor y Ca pitan [4397]de alguna frontera contratasse con los fronteros, o con otras personas de la tierra, c# prandoles heredades, o en tiempos rebueltos de guerra, o de peste, o de hambre, cauallos, ganados, esclauos, y otraspre seas, pues no le embian a que sea mercader codicioso, sino vigilante y franco zelador del bien publico. Por esta consideracion fue ley de los Tebanos, [4398]que no pudiesse tener administracion de Republica el q# en diez años antes huuiesse sido mercader: y Valerio Maximo [4399]se ad mira de la fortuna de Tarquino Prisco de llegar a

ser Rey, auiendo sido mercader: y Aristoteles [4400]da la razon, porq# la vida del mercader es vil, y contraria a la virtud, y aquel es mejor mercader, que mas adquiere: y es mucho de llorar que los que con vsuras, falacias, y engaños acumulan dineros, rijan y gouiern# las Republicas, y habituados a las gan#cias, negocien con tan miserable perdida y jactura de los subditos: aunque Roma obseruò esto mal, seg# declama Valerio Maximo, y otros. [4401] Esta regla tiene algu **[sect. 35] -[652]**nas ampliaciones. [4402]La Primera es, que no solamente durante el oficio no puede el Corregidor c#tratar, pero a# auiendole acabado, no puede confirmar tacita ni expressamente lo contratado en el. La Seg#da, que no puede c#tratar, aunque dè pr#das y seguridad. La Tercera, que se entienda tambi# est#do en residencia, segun Baldo, [4403]y Romano: [4404] lo qual reprouaron Iason y Decio, [4405]porq# ya entonces cessan las sospechas è inconueni#tes de suso referidos; pero segun Alciato, y otros, [4406] esto es arbitrario. La Quarta ampliacion es, q# no valgan los tales contratos y obligaciones, ni la renunciacion de leyes en fuerça dellos hecha. La Quinta, que no valga tal contrato, aunque se aya hecho publicamente y con buena fê, y sin engaño, con licencia y autoridad de otro juez. [4407]La Sexta, aunque la persona con quien c#tratò el juez, sea poderosa, y que no t#ga pleito, y sea tal, de quien se pueda entender que cessa la presuncion del miedo y del respeto, segun que en este caso lo permitio Andres de Isernia; [4408]pero contra el es la mas re cebida opinion, [4409]porque los ricos y poderosos h# menester para muchas ocasiones, propias y agenas, a los juezes. La Septima, que se entienda tambien en el contrato de matrimonio, suyo, y de sus hijos, aunque si de hecho se casassen, valdria el matrimonio. [4410]A las hi jas permitido es casarlas en el distrito de su oficio, y con personas del, como en otra parte lo diximos. [4411]

La Octaua ampliaci# **[sect. 36]** es, que proceda la dicha prohibicion, no solo los juezes temporales, pero en los Alcaldes, Oydores, y Consejeros, y otros juezes þpetuos del Rey, y de señores, los quales tampoco pueden contratar ni vsar de merc#cia, ni grangerias, d#de exercen los oficios, ni con los subditos: y aunque es assi que la mas comun opinion de los Doctores [4412]no admite ésta ampliacion y dotrina, y esfuerçan la c#traria c# la costumbre, a mi parecer, la ley de Partida, [4413] **[653]** que habla en qualquier juez, se deue guardar t# bien en los juezes perpetuos, porque en ellos como mas poderosos, aunque sean calificados y mas perfetos, milita mas la presuncion del miedo y opression: y co mo dixo Angelo [4414]de las amenazas herborosas, contratando con los subditos: y siempre las personas con quien tratan, los tienen propicios, y por valedores para sus interesses, y por ventura en perjuyzio de terceros: demas de que el tra to y mercancia repugna, como dixo el Emperador Iustiniano, [4415]a la nobleza de sus personas, y à la dignidad y esplendor de sus oficios: y es justo que dexen a los q# contrat# en su libertad y facilidad para c#prar y vender, y que ellos no se distrayan a otras negociaciones estrañasdel gouierno y ministerios de justicia, [4416]ni se prenden de los cambios y h#bres ricos con empresti dos y otras comodidades ingeniosas: por lo qual ni les niegan en la calle el lado, ni en su ca sa la puerta. Los Roma nos, segun refiere Patri cio, [4417]prohibieron a los Senadores el vso de nauegar por causa de la mercancia: y Apio Clau dio Tribuno hizo ley, segun Tito Liuio, [4418]de la qual haze mencion Ciceron, [4419]que ningun Senador tuuiesse naue demas de trezientas toneladas para traer los frutos de sus heredades pa ra sus familias, porque

no pudiesse c#tratar c# ella: y despues se puso en el derecho Ciuil por autoridad del Iurisconsulto Sceuola, [4420]y por gran crimen acusauan dello a los Senadores. Finalmente en los juezes perpetuos militan las mismas razoncs è inconuenientes que arriba diximos, de los juezes temporales, y assi està prohibido a los Oydores y ministros de justicia perpetuos en las Indias, que no traten ni c#traten: lo qual aprouecha poco, porque desde los Virreyes hasta los alguaziles, ninguno lo guarda, y aunque a muchos castigan, ninguno se emienda. Podriase pedir y dar licencia Real, **[sect. 37]** [4421] para que el Alcalde, Oydor, Consejero, y otro juez perpetuo destos Reynos, constando de la pureza y justificacion del contrato, pudiesse comprar alguna casa, o heredamiento, o otra hazienda raiz y de importancia, en el lugar y tierra donde exerce el oficio: y sintiendo Gregorio Lopez [4422]esta dificultad con que la ley de Partida prohibio el **[654]** poder contratar qualquier juez, tuuo por mas verdadera esta opinion, aunque se inclinò algo a la dicha costumbre: y Villalobos [4423]afirmò, que se deuia guardar la dicha ley.

Y el fundamento de **[sect. 38]** la comun opinion en vna respuesta del Iurisconsulto Paulo [4424]no me satisfaze, porque habla en los oficiales de los Corregidores, en los qua les, por no tener jurisdicion, ni el imperio de los juezes, no militan los di chos in conuenientes: y casi se pueden exempli ficar las palabras del dicho C#sulto en los porteros de las audiencias, o en los carceleros, y en los almotazenes, y en otros tales ministros y oficiales perpetuos, cuyo miedo y opression no puede ser considerable, y puede euitarse, y por los Corregidores punirse.

Lo Noueno se amplia la dicha pro **[sect. 39]** hibicion de no poder el juez c#tratar con los subditos, para que en el fuero de la conciencia sea obligado a restituir [4425]la cosa comprada, porque resiste a ello la ley positiua.

La dicha prohibicion de comprar y **[sect. 40]** vender los juezes, tiene muchas limitaciones y falencias: [4426]las quales resumire aqui, para que sepan el Corregidor y sus oficiales, lo que les està en este particular prohibido y permitido. Lo primero dize Puteo, [4427]que la cost#bre escusa de la dicha prohibicion: y segun esto los ministros de justicia, q# en el Reyno de Granada y Murcia, y en lo reduzido del Marquessado, y otras partes crian seda, como lo hizieron sus antecessores, no incurririan en pena; pero digo, que aunque este trato fuesse de poco interes (de hasta vna o dos onças de simiente, y no de dozi# tas o trezientas, como crian algunos Corregidores y Tenientes) y se atribu yesse a que es entretenimiento de las mugeres, y que en ello no se embaraçan los maridos; pero porque la ley le prohibe y resiste, y se toman los morales a menos precio, o debalde, y son d#nificados otros criadores vezinos de la tierra, lo he visto reprouar y penar en el Consejo, y se han dado aora prouisiones Reales en el para la ciudad de Murcia, para que los Corregidores y sus Tenientes y oficiales no crien seda alguna: como tambien vi repreh#der y afear a vn Corregidor de Cuenca, porque aprouechandose de la comodidad de latierra, hazia labrar paños en su casa, y aun ocupaua en ello los oficiales del obraje que tenia presos, y los aposentos de la carcel. Y a este pro posito refiere Lucio Floro, [4428]que Lucio Postumio, varon Consular, presidi#do en el exercito, hazia trabajar a los soldados en vna heredad suya, por loqual fue castigado como cohechador.

Lo segundo, no procede la dicha **[sect. 41]** prohibicion en el ministro que no tiene jurisdicion, como son los Regi**[655]** dores, [4429]que aunque la tienen, no es ordinaria, sino

limitada en ciertos casos de apelacion y recusacion: y pues los regimientos se venden, no es mucho que vendan y contraten los Regidores, pero es muy malo q# traten en vino, azeite, ganados, y otros mantenimientos y cosas que ellos venden, malas y corrompidas, cuyas tassas y posturas han de hazer ellos mismos: pues ésto por leyes del Reyno està prohibido, y lo toc#te a otros tratos, a consulta remitido. [4430]

Y porque la ley Real **[sect. 42]** les prohibe el trato y re catoneria, dezimos en virtud de las dichas palabras, que podran vender los frutos de sus haziendas, porque recatoneria es comprar para tornar a vender. En rentas [4431]Reales y c#cejales, y carnicerias, no pued# tratar ni fiar Regidores, ni otros oficiales de con cejo, ni de justicia, ni escriuanos: y segun Sueto nio Tranquilo, y otros que refiere Tiraquelo, [4432] por la ley Clodia prohibian los Romanos las negociaciones a los es criuanos. **[sect. 43]** Lo tercero, no procede la dicha regla, quando con licencia del Principe el Cotregi dor comprasse o vendiesse. [4433] **[sect. 44]** Lo quarto se limita, quando el comprar o vender fuesse en nombre de la Republica, o en vtilidad della. [4434] **[sect. 45]** Lo quinto, quando el contrato fuesse por vltima voluntad, que por ésta via podra el Corregidor ser instituydo he redero, o legatario de las personas de su prouincia. [4435] **[sect. 46]** Lo sexto, qu# do se ofreciesse ocasion de comprar, o sacar por el tanto alguna heredad, o otra cosa, conforme a las leyes Reales, [4436]por via de patrimonio y abolengo, como quiera que en este caso no c#pra ni contrata el que tantea, sino que se prefiere al comprador, pagando el precio, y cumpliendo el mismo concierto. **[sect. 47]** Lo septimo se limita la dicha regla, para que pueda el Corregidor, o ministro publico comprar la heredad suya, o de su padre, que se vendiesse por el fisco: en lo qual todo cae justa aficion, y euiccion de derecho permitida. [4437] **[sect. 48]** Lo octauo podra comprar los mantenimi#**[656]** tos necessarios para si, y para su familia, por menudo, o por junto: [4438]por que regularmente la causa de la necessidad q#da reseruada en la prohibi ci#: **[sect. 49]** los quales mantenimi#tos podra tomar el Corregidor donde los hallare porel justo precio, y no mas caros de lo que se v#den a otros vezinos, porque ay mu chos desverg#çados ribaldos enemigos de la justicia, que no se los quieren vender, en especial cosas de caça y pesca, por odio que les tienen por alguna pena en que les condenaron, o por rezelo de que compran barato: a los quales podra compeler a que los vendan, y aun persisti#do en no quererlo hazer, castigarlos con mo deracion por ello: **[sect. 50]** pero no deuen los juezes comprar mas barato, ni por miedos, o amenazas, porque seria barateria. [4439]

Y aduiertase, que es **[sect. 51]** tarà obligado el Corregidor y sus oficiales a pa gar la carne y cosas de comer que se huuieren dado fiadas a sus criados, pues son mensaje ros y mandados, [4440]y no se las dieron por credito suyo, sino por el de sus amos, saluo si esto lo preuinieron con el pregon que algunos Corregidores hazen dar al principio de su oficio para q# a sus criados y familiares no se les den ni v#d# m#tenimientos, ni otra cosa fiada: [4441]el qual pre g# no los escusara, si los criados tomaron fiado algunas cosas para el mi nisterio y oficio de la justicia. [4442]

Algunos Corregidores muy preue **[sect. 52]** nidos de la temida necessidad y esteri lidad, se hazen agricultores, y siembr# trigo y ceuada, para proueer (segun ellos dizen) sus casas: de lo qual vi vna vez hazer conuersacion en Consejo, viendose vn cargo deste particular

contra vn Corregidor de vna ciudad destos Reynos: y podran escusar esto, pues es mucho mas decente comprar el tri go y ceuada caro, que sembrarlo y cogerlo con tantas çoçobras barato. Otros siembran mas cantidad por grangeria y ser tenues los oficios, como enlas ciudades de Lorca, y Vera, y otras partes: lo qual es muy mal hecho, y se dan prouines en el Consejo para que no se haga.

La dicha necessidad que permite comprar el Corregidor mantenimi#tos, segun auemos dicho, haze tambi# licito el poder comprar los cauallos y mulas que huuiere menester para su **[657]** seruicio, porque no ha de andar a pie: [4443]pero no lo puede ni deue hazer por grangeria, [4444]o para presentar en la Cor te a sus valedores.

La Nouena limitaci# **[sect. 54]** y permission de contratar es, si el Corregidor, o juez contratasse con personas no subditas, ni de su juridicion, ni que acudiessen a ella à menudo a sus tratos y comercios, o a otras cosas, segun Saliceto, y otros, [4445] ni que fuessen Turcos, o Moros, o otros fronteros enemigos, como arriba diximos, aunque estos viniessen de paz. Ni tampoco por esto se les permite a los Corregidores de puertos de mar hazer cargazones para Indias, ni para Berberia, ni a otras partes, por las razones è inconuenientes arriba dichos. **[sect. 55]** Pero esta limitacion no me satisfaze, como quie ra que el Corregidor no se ha de diuertir a tratos y grangerias, ni mez clarse en las codicias de llas, por la consequ#cia y costumbre de adquirir entre los subditos, y por no distraerse en otros cuy dados y oficios, mas que en los de su administracion.

La Onzena limitaci# **[sect. 56]** es, que no se entiende la dicha prohibicion en los Alcaldes ordinarios anales, que se elijen naturales de los pueblos para administrar justicia, ora sean tratantes, o ganaderos, antes de ser elegidos, ora no: los quales no interuiniendo barateria, ni miedo, ni opression, ni otra injusticia con ocasion del oficio, podran durante su año, segun la mas recebida opinion, [4446]comprar y contratar indistintamente, pues no se les deue quitar el comercio # su patria, segun su modo de biuir permitido, ni han de ser de peor condicion, por razon de los oficios. [4447]

La pena desta prohibicion de no traer **[sect. 57]** ganados, ni edificar en los terminos de su distrito los Corregidores y juezes, segun dicho es, se verifica è incurre, aunque solo vna vez contra ella excedan: pero en lo que es comprar y vender, requiere se frequencia de c#pras y contrataciones para incurrir en la pena de la ley, [4448]que es perdimiento de la mercaderia, y del edificio para el fisco: en la qual vi condenar por el C# sejo a vn Teniente de Corregidor desta villa de Madrid, que edificò vna casa en ella: y en esto se resume la pena del quatro tanto por derecho ciuil es**[658]** tatuyda. [4449]Lo dicho se entiende en los juezes temporales, que en los perpetuos, la pena es ar bitraria, y si reincidiessen, es priuacion de oficio: [4450]de manera, que vendiendo el Corregidor en su distrito, y a personas del, vn cauallo, o otra cosa, no siendo el pre cio injusto, ni la c#tratacion sospechosa, ni el comprador litig#te, no es digno de pena: lo mis mo es si lo comprasse, [4451] pero yo le ac#sejo, que no haga lo vno, ni lo otro.

Pero si el Corregi **[sect. 58]** dor, o otro qualquier ministro de justicia con tratasse, o fiasse en lo tocante a rentas de propios, o reales, o en carnizerias, tendra segun la ley Real. [4452]pena de perdimiento de oficio, y de la quarta parte de sus bienes, porque pormie do, o reuerencia, o contemplacion de las personas, o ministros expressados en la dicha ley, no se atreuerian otros a pujar las rentas: y el juez que ha de atender al bien publico, y

ser fiel y mayordomo del, acudiria en contra desto al suyo particular, y seria vna misma persona vendedor y comprador, en de trimento de la Republica. [4453]

Y ésta prohibicion y pena no se en **[sect. 59]** tiende en las rentas Episcopales y Ecclesiasticas, aunque en ellas entran las tercias, que son rentas Reales, [4454] por concession del Papa Sixto IIII. hecha al Rey don Alonso el XI. por la famosa vitoria q# tuuo en Tarifa contra los Moros, [4455]porque la dicha ley Real no toca en esto, sino solo en las rentas Reales de las ciudades, villas, y lugares donde tuuieren los dichos oficios, y las dichas tercias, por ser los dos nouenos de las rentas Ecclesiasticas, y tan pequeña parte sigue la naturaleza de las otras par tes mayores: y la ley si quisiera, prohibiera las r#tas Reales de todo el Obispado, y pues no lo expressò, no fue visto prohibirlo, [4456]y assi se de ue entender: mayorm# te en las cosas penales y odiosas, en que no deueha zer se ampliacion ni ext#si#, [4457]saluo en los juezes.

Para inualidar y anu **[sect. 60]** lar el contrato de venta hecho por los dichos ministros de justicia, [4458] **[659]** segun dicho es, y que sin embargo del consentimiento y escritura, aun que sea jurada, [4459]sobre ella hecha, pueda pedir el platero, o otro oficial la demasia de la hechura de la obra que hi zo, y el vendedor el suplemento del precio de la cosa que vendio, o la restitucion della, basta vn simple y vnico acto de venta y contratacion: porque estando sujeto al juez el que contrata con el por su poderio y superioridad, no tiene libre la voluntad, ni el consentimi#to para contratar y transferir el señorio.

Otra mala codicia en **[sect. 61]** los juezes seria, recebir dineros prestados delos subditos: lo qual les està #hibido en derecho: [4460] porque obligados con aquel beneficio, no corrompan la ley, y vend# la justicia, como se presu me que lo han de hazer, y que los que les prestan dineros y otras cosas, que los quieren corromper, y que es cohe cho paliado con titulo y nombre de emprestido a nunca pagar, y el juez que le recibe, en fin recibe dinero del subdito, y el que le presta, comete barateria. [4461]

Y esto procede en t# **[sect. 62]** to, que no solamente el juez que lo recibe, pero aun el subdito que lo da, ora sea con interesse, o sin el, tienen pena de destierro, [4462]si ya el Corregidor no lo tomasse a censo, o a cambio de los subditos, como no fuessen litigantes, para el sustento de su casa y familia, que c# esta necessidad, y pag#do reditos, y no de otra manera bien lo podria hazer. [4463]

La misma prohibi **[sect. 63]** cion entiendo que com prehende a los juezes perpetuos por las razones mismas, y las que arriba diximos: y parece muy mal que el merca der, o el cambio, o el re cetor, o otro subdito rico, se muestre tan priuado del Alcalde, Oydor, Consejero, o Presidente, que por lo que le tiene prestado, se atreua a emprender mil cosas y negocios desesperados por su particular interes, y en ageno perjuyzio, pues se puede dezir corrompido el juez, que auiendo recebido dineros prestados del mercader, o hombre de negocios, dio en su **[660]** fauor algun auto, o sentencia, aunque sea justa. [4464]

El recibir el Corregi **[sect. 64]** dor y sus ministros, cauallos prestados, tapizes, camas, ropa, y otras al hajas de casa por pocos dias, mientras llegan, o se hazen las suyas, no es gran excesso, aunque està prohibido, [4465]y es desautoridad, y nota de mu cha amistad: y serlohia mayor, y digna de censura, si esto durasse mas tiempo: porque mucho mejor

parece la casa del ministro de justicia des colgada, y la caualleriza vazia, que del menaje, adorno, y cauallos del subdito proueida.

Y no solamente es pro **[sect. 65]** hibido tomar el Corregidor prestado, seg#auemos dicho, pero tam bien lo es prestar el a los subditos: [4466]y dela nota y sospecha de culpa por estos emprestidos, argu hia è increpaua Cicer# a Salustio. Alciato [4467]dà algunas razones desta prohibicion. Laprimera, porque el prestar presupone intima amistad: la qual entre los juezes y subditos es repronada, [4468]porque causa menosprecio, parcialidad, injusticias, y ocasion de encubrirse los excessos de los juezes con su fauor en las residencias. La segunda, porque con nom bre y causa de empresti dos bautizarian los cohechos, y con el poder del oficio cobrarian por justo lo que es robo e in sulto. [4469]La tercera, porq# estan doles prohibido el remitir y dar a cambio su dinero, [4470]seria ocasi# ycautela para defraudar la ley, ya que no pueden recibir el redito en dinero, recibirian presentes, o otras comodidades, contra lo dispuesto en derecho. [4471]La quarta, porque so color de emprestidos sacarian de la tierra y su distrito todo lo mal lleua do en obligaciones a pagar en otras partes y lugares: [4472]y assi dezia el Emperador Pesienio Nigro, que el juez no ha de dar ni recibir. [4473]La pena del juez que presta a los subditos, es arbitraria, segun las circunstancias de las personas y de los hechos, y segun las conjeturas y sospechas de cohechos, o de otras ilicitas negociaciones.

Otro genero de mala codicia en los **[sect. 66]** juezes seria, si por penas de prematicas y ordenanças tuuiessen hasta la difinitiua presos, o con prisiones los denunciados, para que oprimidos con la carcel, y con el gasto, y con la dificultad de hazer sus defensas, consientan **[661]** las injustas sentencias. Y en estos casos es loable estilo, y que se deue ob seruar, tomada la confession y puesta la acusacion, soltarlos en fiado hasta la difinitiua: y despues no estando conu#cidos y confiessos, o no auiendo consentido las sentencias, o no siendo las causas de mil marauedis abaxo, conforme a la ley Real, [4474]otorgarles la apelacion, depositando la c#denacion, [4475] como en otro lugar lo trataremos. [4476]

Ya que auemos pro **[sect. 67]** puesto exemplos de algunas malas codicias q# deuen euitar los buenos Corregidores y juezes, como quiera que se ofreceran muchos otros casos y generos dellas, porcuyo respeto y con sideracion las leyes de Partida [4477]dixeron, que los consejeros y juezes y ministros publicos fues sen sin mala codicia: y otra ley Real dize, [4478]que huyan de la torpe gan#cia: y en las Decretales el Papa Gregorio IX. [4479] reprueua la desenfrena da codicia: y el Emperador Iustiniano [4480]m#da que los oficios publicos no se den a los que buscan las crueles gan#cias: y en otro lugar [4481] dize, que los Perlados se abstengan del profano ardor de la auaricia. Yen otras partes se dize lo mismo, **[sect. 68]** presuponiendo todos estos derechos, que ay ganancia y codicia buena, licita, permitida à los juezes y Perlados: segun lo qual es de ver qual serà esta buena codicia, porque tomada simple y generalmente la sinificacion de la palabra Codicia, denota vicio y desordenado afecto de adquirir hazienda, y este vocablo Codicia ofen de los oydos: y en este sentido dize vna ley Real, [4482]*Muy fea es la cobdicia, mayormente en aquellos que gouiernan la cosa publica.* Y otra ley [4483]hablando de los del consejo del Rey, dize, que sean agenos de toda auaricia y codicia: y quien dize todo, no excluye nada. [4484]

Diogenes Laercio **[sect. 69]** [4485]dize, que todos los hombres estan obligados por su in dustria y artes à procurar y adquirir lo necessario para la vida; porque como dezia el Obispo de M#doñedo d# Antonio de Gueuara, escriuiendo al Gran Capitan, hasta que los hombres tengan lo necessario para comer, y a# hasta que les sobre algo para dar, [4486]no deuen ser muy culpados, aunque pere grinen por diuersos Reynos, y se pongan en grandes peligros: porque tan **[662]** digno es de reprehension el que no procura lo necessario, como el que solicita lo superfluo. [4487]Y en otra epistola al mismo dize, que no es de loar el que se descuida de procurar lo necessario para passar la vi da y sustentar su casa, por que el hombre necessitado jamas puede biuir contento: y esta llamò buena codicia el Apostol san Pablo, [4488]no solo para proueer las necessidades propias, pero para socorrer y subuenir las agenas. Y el Rey Teodo rico, segun refiere Cassiadoro, [4489]dezia, Iustamente huimos la necessi dad, la qual haze produ zir excessos, y en el que gouierna, es cosa muy perniciosa.

El Rey don Alonso **[sect. 70]** en vna ley de Partida, [4490] por tradicion delos sabios #tiguos, dixo estas palabras: *Deue el Emperador en buena manera de ayuntar algun tesoro, de que pueda acorrer, quando algun gr#de fecho fiziere, e se le desco briesse a so ora, porque lo pudiesse mas ligeramente acometer è acabar*. De las quales se colije, que aq#lla buena manera de ayuntar tesoro, es la buena codicia, que no solamente no es reprouada, ni viciosa, **[sect. 71]** pero digna de tener por egregia virtud y prouidencia; porq# para la dignidad, autoridad, y magestad, de q# (segun dize el Tostado [4491]) ha de estar adornado el Corregidor, y para la magnanimidad de que ha de vsar, como en otro lugar diximos: [4492]y para las ocasiones de gastos que por respeto del oficio se le ofrecen, son me nester (segun Iustiniano, y otros [4493]) muchos dineros y riqueza, so pena q# no podra obrar, segun el oficio; como el alma no podra obrar corporalmente sin el cuerpo; y q# serà vazio el nombre de la honra; porque segun Aristoteles, [4494] impossible, o muy dificultoso es hazer cosas hazañosas el que carece de riquezas: las quales afirmaron los sabios ser necessarias en los Gouernadores de Republicas, como en otros capitulos dezimos. [4495]

Demas desto, segun santo Tomas, [4496] **[sect. 72]** y Nauarro, [4497]y el Obispo Redin, [4498]buena es, loable, y aprouada toda codicia, que es ordenada y moderada de los bienes de fortuna: ora sea de hazienda, o de honras, o de estimacion: y assi la honesta pretension de los oficios y beneficios y Obispados deuidos a la virtud, **[663]** no solo no es pecado, pero es merecimiento: y por esto dixo el dicho Rey don Alonso en la ley de Partida, [4499]que al principio deste capitulo citamos, que quien vsa de la codicia como deue, y en las cosas que conuiene, no es mal.

De que cobre el Co **[sect. 73]** rregidor sus derechos de las firmas por su propia mano, y no haga autoridad de que el paje los cobre y hurte, y de que tambien tenga cuenta y libro de sus decimas, y que sentencie las denunciaciones, y t#ga secreta memoria dellas, y quiera lleuar sus deuidas partes, no se ofende Dios, ni lo c#tradize la ley, ni siente mal dello la Republica, pues son fru tos de su trabajo y oficio, el qual no deue ser vazio de galardon, [4500]y las leyes se los aplican: y assi dezia S. Pablo [4501]a los de Corinto, que pues el les predicaua, podia recebir dellos el fruto de su trabajo, que era su sust#tacion: y de zia, Quien pelea a su costa? quien pl# ta la viña, y no come de las vuas? quien apaci#ta el

ganado, y no come de la le che? y que esto no lo dezia de su cabeça, pues en la ley de Moisen estaua escrito, No ataras al buey que no pazca, y no lo dixo Dios por el buey, que no cuido del, sino por las personas publicas, como el que ara y trabaja con esperança de coger fruto, porque segun el mismo Apostol, [4502]el que sirue al altar, del altar se ha de m#tener: y en el Deuteronomio [4503]se dize, Digno es el mercenario de su jornal.

Ay algunos juezes hipocritas y ti **[sect. 74]** midos, que por acreditarse de no codiciosos, no admiten denunciaciones, y permiten que contra las leyes tan acordadas para el concierto de la vida humana, y para que en todos los oficios y artes aya razon, justicia, regla, y aranzel, y que no quiten a nadie con faltas, o falsedades, su hazienda, y con que se conserue y aumete el bien publico, y dan lugar a que se biua en desorden y desconcierto, con robos y daños c#tra los vezinos y contra las Republicas, per mitiendo que se vse suelta y licenciosamente en los oficios, artes, y contrataciones, y sueltan aqui, y dexan alli sus derechos, y hazen otras aparencias de franqueza y liberalidad, y en figura de corderos son lobos, [4504]y por otra parte reciben de por junto, y admiten dadiuas y cohechos. Por lo qual el Emperador Pertinax m#dò que los ministros de justicia, y otros oficiales de la Republica lleuassen por entero todos los de rechos que les perteneciessen de sus oficios: aunque bien pueden en algunos casos por amistad, o pobreza, perdonarlos. [4505]Y aunque el mucho cuydado y assistencia del juez a cobrar sus derechos, y seguir las causas de su prouecho, suele murmurarse, por ser indi cio de codicia: porque a la verdad es cosa muy fea ver algunos juezes, que todo su estudio y cuydado ponen en **[664]** los negocios de su interesse, y que casi no trat# de otra cosa, y que se pueda dezir por el el adagio Griego, *El buey trae en la lengua*: [4506]pero es mucho peor sin compa racion (segun Deciano, Fabricio Lucino, que re fieren Ciceron, y Aulo Gelio [4507]) la iniquidad de la corrupcion y v#ta de la justicia, y assi dezia por el Consul Rufino, Mas quiero que sea aua ri#to, que cohechador; porque no se diga por el el otro adagio t#bien Griego, que se dixo c#tra Demostenes, *Padece esquinancia,* porque cohechado fingio que la tenia, y faltò a su oficio, como en otro capitulo diximos: [4508]ni tampoco se di ga contra el el otro adagio, *La lechuza se sienta cabe el,* para denotar lo mismo; porque los Atenienses trahian por deuisa la lechuza en la mo neda, [4509]sino que guarde el adagio Castellano, *Ni lleues cohecho, ni pierdas de recho,* que es bueno y verdadero.

Segun lo qual lo que las **[sect. 75]** leyes diuinas y humanas quieren y mandan q# huyan y aborrezcan los juezes (como queda referido) no es la buena codicia que auemos dicho; pues por honestas artes y maneras, como dize el Iurisconsulto Vlpiano, [4510]permitido es a cada qual enriquecerse, sino el atropellar los negocios y causas, de donde esperan c#seguir interesse, y quitando a los reos las defensas y terminos, [4511]y el solicitar a los alguaziles y malsines, que busquen y trayan denunciaciones, y el ha zer causas y c#denaciones por pequeños achaques y negocios. Y final m#te las leyes prohib# toda torpe ganancia, el demasiado interes, el profano ardor de la auaricia, y el contino cuydado, y detestable h#bre [4512] de adquirir: lo qual llama Ciceron vio lenta riqueza: los Estoicos [4513]Tenacissima codicia, que es lo mismo que desordenada: las dichas leyes Mala codicia, y otras leyes, [4514]La gran codicia: la qual di strae facilmente de la verdad: y aunq# es (segun Seneca [4515]) harta pena de si misma, no trae, ni acarrea jamas sucesso bueno, [4516]sino antes

muchos malos. Desta demasiada codicia, hartura y h# chimiento de bienes temporales, se entiende el lugar del Exodo, [4517]donde Ietro aconsejò a Moisen, que escogiesse juezes que aborreciessen la auaricia, tales **[665]** que se c#tentassen con lo necessario, y lo que san Agustin [4518]dixo, que parecia cosa reprouada ad ministrar la Republica por adquirir dineros, lo qual expuso y declaro la glossa del Decreto de la injusta ganancia: y assi Iustiniano, [4519]llam#do crueles las tales ganancias, mandò que los oficios publicos no se dies sen a los que las procuran, sino a los que con la deuida solicitud executan lo que importa a los oficios: y dize Alexandro de Alexandro, [4520]que los Romanos priuauan dellos a los que procedi# con semejante codicia: y en el libro de los Reyes [4521]se cuenta, que Ioel, y Abia, hijos de Samuel, juezes de Israel, fueron por lo mismo ignominiosamente c# sedicion, y assonada popular de la judicatura y dignidad priuados: y por leyes destos Reynos **[sect. 77]** tienen los tales juezes pena de priuacion de oficios, como atras que da dicho, [4522]y segun la diuina Escritura, [4523]tambien la t#dran de las vidas, porque seran cortos sus dias. Finalmen te, como dize Patricio, [4524] deuen abstenerse los Corregidores, no solamen te de la torpe ganancia, sino de qualquier otra, en que pueda auer alguna sospecha de torpeza.

SVMARIO DEL capitulo XIII.

LAS *figuras y simbolos con que los antiguos sinificauan al jueZ, numero. 1 .*

Porque los Reyes antiguos trahian so bre el cetro la efigie de la cigueña. 2 .

El oficio del Corregidor es tener quieta y pacifica su prouincia, y limpia de hombres de mal biuir, num. 3 .

Porque dizen los Iurisconsultos, que el Corregidor deue buscar y rebuscar los delinquentes, num. 4 .

Porque los Doctores llaman al Corre gidor rodeador y visitador de su pro uincia, num. 5

El Corregidor ha de velar quando todos duermen, nu. 6 .

Lo dispuesto por las leyes destos Reynos cerca del rondar las justicias num. 7 . y. 9 .

La ociosidad es muy dañosa en los Corregidores, num. 8.

Del cuydado de los antiguos en la extirpacion de los vicios de la Republica impuesto a los Gouernadores. 10 .

Pintura de la justicia y del juez, nu. 11 .

[666] *Quanto encomendô la Magestad del Emperador Carlos V. a los juezes el castigo de los pecados publicos, nu. 12 . 36 . y 37 .*

Los receptadores inquiera y castigue mucho el Corregidor, nu. 13 .

De los rufianes, y de las penas dellos, ibidem.

Tambien inquiera los jugadores, y tablageros, y fulleros, num. 14 .

Quales son los juegos prohibidos, nu. 15

Quales se llaman oficiales a quien se prohibe jugar en dias detrabajo. 16 .

De los vicios y males que acarrea el juego, num. 17 .

Las especialidades y odios contra los jugadores, num. 18 .

Passadosdos meses no se puede proceder sobre juego, num. 19 .

El tomar a los jugadores jugando basta por informacion para condenar los, num. 20 .

En quales casas de juego no se deue entrar ni proceder à castigo, nu. 21 .

Quando el juego no solo noes vicio, pero es virtud, ibid.

A que horas y con que recato deue salir el Corregidor, y sus oficiales a rondar, num. 22 . y 24 .

Andres de Isernia y otros jueZ es fuer# muertos en la ronda, num. 23 .

Si deue o conuiene que alguna vez salga el Corregidor disfraçado a rondar, num. 24 . y 26 .

No quieren las leyes que los juezes ha gan finezas nidemasias, sino lo que buenamente pudieren, sin descompostura, y sin meterse en peligros, num. 25 .

Los ociosos se deuen echar de la Republica, y como lo executaron los antiguos, por los daños del ocio, num. 27 .

Todos los Romanos trahian las insignias de sus oficios, num. 28 .

Lo que temian los hombres ociosos a Caton, num. 29 .

Varias leyes y modos de los antiguos para que no huuiesse hombres ociosos ni vagamundos, num. 30 .

La ociosidad es ocasion de todos los ma les, y delos vituperios della, y loores deltrabajo, num. 31. y 32 .

Exortacion a los Corregidores para el castigo de los vagamundos, y de los mendigos sanos, y de sus embustes. 32

Quales se llaman vagamundos, nu. 33 .

El vagamundo si puede ser castigado donde quiera, num. 34 .

Del destierro de los Gitanos, num. 35 .

Quanto encargò Christo nuestro señor la extirpacion de los vicios y pecados publicos, num. 36 . y 37 .

Quando se deue vsar de rigor con los malos, num. 38 . y 42 .

Del destierro de los que dan mal exemplo en la Republica, nu. 39 .

Al leproso y a la muger dissoluta, y al herrero, o herrador, quando se puede mandar salir del barrio, o del pueblo, num. 40 .

[667] *Con valor y sintemor se deuen castigar los pecados publicos, num. 41 .*

Quanto deue el Corregidor aborrecer los malos, y no cansarse, ni hart arse de echarlos y acabarlos, num. 42 .

Los juezes, y alguaziles, escusen daños quistiones, y alborotos, nu. 43 . y 45 .

Deuen exhortar, y aun en casos, compeler a los subditos para que se reduzgan a concordia, num. 44 .

Como ha de proceder el Corregidor, qu# do algun poderoso, osuperior suyo, es incorregible, o delinque, num. 46 .

Si el Corregidor podra desterrar a la muger soltera, ò casada principal escandalosa, y en que forma, nu. 47 .

Si para en algunos casos secretos y esc#dalosos podra el Corregidor vsar el oficio de escriuano, num. 48 .

Con los moços trauiessos, y con los esclauos como deue proceder el Corregidor en el castigo, num. 49 .

De la vtilidad de la correccion y redu cion de los malos para que se emien den, num. 50. 52 . y 53 . al fin.

Quan seueramente los antiguos castigauan a los moços trauiessos, nu. 51 .

Qual era el oficio de los Censores Romanos, num. 53 .

Quando la correccion no bastare, como se deue vsar de aspereza y rigor, nu mero 54 . y siguiente.

La correccion mas pertenece a los jueZes Ecclesiasticos, que a los seglares, num. 55.

Que se deue remediar no se crie algun tirano, o insolente en la Republica, num. 56 .

Como se castiga mejor al rico, y como al pobre, num 57 .

No deue dexar el Corregidor los delitos sin castigo, ni de proceder de oficio en ellos, aunque no aya parte, num. 58 .

Quando el poco castigo daña, y es necessario el rigor, num. 59 .

Si incumbe al Corregidor limpiar t#bien lamar y rios de sudistrito de cossarios y piratas, num. 60 .

Que conuiene que los Corregidores y alguaZiles tengan espias secretas y exploradores parasaber los delitos desu prouincia, num. 61 .

Que la buena educacion de los mucha chos es causa de carecer la Republica de vicios, num. 62 .

Encomi#dase al Corregidor labuena direccion de los niños y muchachos de su prouincia, nu. 63 . y 64 .

Qual es mas poderosa, la naturaleza, o la criança, num. 64 .

De los daños, reformacion, y castigode los cantares, y palabras suzias y deshonestas, ibidem.

En huyendo el delinquente, deue el Corregidor haZer diligencias en seguirle, y prenderle, y como, numero 65 .

Si saliendo el Corregidor, o alguazil, en seguimiento del delinquente de **[668]** *su jurisdicion podra prenderle en la agena, num. 66 . y 67 .*

Si entrando el delinquente en otra jurisdicion, podra defendiendose herir o matar sin pena al ministro de justicia que le sigue y quiere prender. 68

De la remission de los delinquentes, co mo y en que casos deue hazerse. nu. 69

Si de pedimiento del q#relloso podra el Corregidor conocer de la causa del preso que pide remission, num. 70 .

Si al que cometio delito en otra jurisdi cion, podra el Corregidor hazerle informacion en la suya. nu. 71 .

Si podra el Corregidor castigar al ladron que hurtò en otra jurisdicion, nu. 73 .

Que sera quando el ladron es dem#dado ciuilmente, num. 74 .

Por quales ordenanças, o leyes, deue ser castigado el delinquente, por las del pueblo donde fue aprehendido, o donde cometio el delito, num. 75 .

Quando puede el Corregidor y deue echar bando, y dar premio al que prendiere algun delinquente, nu. 76

Para que casos puede el Corregidor c# uocar los caualleros de la ciudad, pa ra que con armas le acudan, y dela obligacion dellos a hazerlo, nu. 77 .

No busque el Corregidor ni desentierre los processos y delitos antiguos para castigarlos, num. 78 .

De los gastos que puede hazer el Corregidor en buscar, seguir, prender, y remitir delinquentes, num. 79.

DEL CVYDADO Y diligencia que deue tener el buen Corregidor en limpiar su prouincia de hombres de mal biuir, y como deue seguir los delinquentes. Capitulo XIII.

COn varias figuras, simbolos, y **[sect. 1]** emblemas, sinificaron los antiguos el oficio del juez y Gouernador de la Republica: vnos por la aue ja que produze miel, y tiene aguijon, mo straron la clemencia y el rigor que ha de vsar. Otros por la vara derecha de plomo insinuaron la rectitud y entere za, y junto con ella la prudencia para encorbarse, y aplicarse el juez a las circunstancias de los negocios. Otros, co mo fueron los Tebanos, [4525]le pintauan sin manos, y sin ojos, para denotar la limpieza de codicia y de aficion que ha de tener: y otros con orejas de asno, y grillos en los pies, para mostrar el sufrimiento en oyr, y la grauedad en proceder; pero a mi parecer por la cigueña se sinifican mejor que por otra cosa las partes y oficios del buen juez y Gouernador; porque lo primero esta aue viene de lexos al pueblo y lugar do assiste, segun Plinio y Pie rio, [4526]en sus hieroglificas, y tiene atributo de caridad, pues sustenta a sus padres viejos: [4527]y por **[669]** ésto los

Egipcios la celebraron, y el Emperador Adrian o la puso por de uisa en sus monedas: y por honor desta aue los antiguos instituyeron aq# lla ley, que llamaron Pelargia, que obligaua a los hijos que mantuuiessen a sus padres viejos, en c#bio de lo que con ellos hizieron, alim#t#dolos en su infancia. [4528]T#bi# a la cigueña se le atribuye la prouidencia y conocimiento de los tiem pos, y el consejo para librarse de los c#trarios y enemigos, execut#do con astucias y secreto de noche, y a todas horas su deliberacion, sin que nadie la entienda. Haze su nido y assiento en las al tas hayas, o torres: por lo qual los Teologos atribuhian a la cigueña los altos pensamientos. Finalmente es enemigo capital y opuesto de las serpientes y reptilias, y las psigue y deuora: por lo qual los Tessalienses estimaron tanto las cigueñas, que por ley castigauan capitalmente al que mataua vna cigueña, como al que mataua vn hombre. [4529]Bien assi entre los dichos simbo los, figuras y atributos de piedad, prudencia, sa gacidad y magnanimidad, que tambien perte nece a los juezes, lesqua dra assi mismo lo de per seguir y extirpar los ani males ponçoñosos, que son los hombres malos y peruersos de la Republica, de que hemos de tratar en este capitulo: y **[sect. 2]** assi segun refiere Pedro Crinito, [4530]antiguamente los Reyestra hi# sobre los cetros la efigie de la cigueña por simulacro de piedad y justicia.

En este capitulo se trataran tres mi# **[sect. 3]** bros principales. El Primero tiene ori gen de vna respuesta del Consulto Vlpiano, [4531]que dize, que entre las cosas q# mas conuienen al buen Corregidor es, que tenga quieta y pacifica su prouin cia, y limpia y expurgada de vicios, q# son la enfermedad della, segun Galeno, è Hipocrates: [4532]lo qual no se le hara muy dificultoso, ni cuesta arriba si se desvela y tiene gran cuydado, en que su Republica carezca de hombres malos: los quales deue buscar y rebuscar, co **[sect. 4]** mo lo encarga el dicho Iurisconsulto por estos mismos terminos: y assi vele el Corregidor sobre los ladrones y robadores, y sobre los facinorosos que tienen diabolicas osadias, y sin temor de justicia cometen feos crimines y delitos, y no dissimule el castigo de to dos los otros malos: porque la execucion de la justicia eng#dra miedo, y el miedo aparta los malos p#samientos, y refrena las malas obras: **[sect. 5]** y los deli**[670]** tos publicos no solam# te causan injuria a las personas particulares, pero a toda la Republica. [4533]Baldo [4534]llama al Corregidor visitador y rodeador general de su ciu dad y prouincia. Y Bartulo, y Iuan de Platea, [4535] dizen que al Corregidor, y a sus oficiales inc#be visitar y rodear las casas, las tabernas, y los ba ños y lugares publicos, para ver si se comete algun delito, y entrar en las casas en busca de la cosa hurtada, [4536]y meter se en las cueuas enacecho, y andar siempre alerta para la aueriguacion y castigo dello: lo qualno solamente lo pue de hazer por tener como tiene jurisdicion, pero està obligado a hazerlo, pues es c#parado a c#tinela. [4537] **[sect. 6]** Aquel famoso Epaminundas, c# cuya vida nacio y se aca bò la monarquia de Tebas, [4538]preguntado, porq# quando los ciudadanos dormian, y otros estau# en banquetes y juegos entretenidos, el andaua vigilante por los muros de la ciudad y trasnochaua? respondio, que el velaua y se abstenia de las conuersaciones, para que los ciudadanos tuuiessen paz y reposo, conforme a lo de los Prouerbios, [4539]Yo reposo y mi coraçon, que es el Rey, vela.

El inuictissimo don **[sect. 7]** Carlos V. y la Reyna do ña Iuana su madre nuestros Reyes de gloriosa memoria en las cortes de Toledo, [4540]dixeron, *Mandamos a los Corregidores, y*

Alcaldes, y a otras justicias destos nuestros Rey nos y señorios, que ronden de noche, y tengan especial cuy dado para que no se hagan delitos ni excessos en los lugares donde tuuieren los di chos oficios, &c. Para lo qual antiguamente los Romanos [4541]tuuier# cinco varones, que llamar# Magistrados Vespertinos, porque rondauan de noche, quando no parecia decente salir en publico el Pretor o Corre gidor de la ciudad, y al oficio de aquellos sucedie r# despues los Ediles: y despues tuuieron vn mi nistro, que se llamaua Prefecto delas vigilias, [4542] o de las noches: el qual tenia jurisdicion en ciertos delitos, y trahia diuersas armas de g#chos **[671]** y cadenas þa coger los delinquentes: y por esso dixo Cassiadoro, que el acto deste ministro era caça noturna. Tambien le tenian los Griegos, se gun Estraban, [4543]y le llamauan Pretor nocturno: y assi dixo Platon, [4544]Leuantense de noche los Gouernadores, y velen la Republica: porque se gun Homero, [4545]no le es licito dormir a sueño suelto al que debaxo de su amparo y regimi#to mantiene los pueblos, sino que su vigilia y diligencia (como loaua Seneca [4546]la de Iulio Cesar) defienda las casas de to dos, y su trabajo assegure el descanso de todos. Conuiene pues, que el Corregidor r#de, y sus oficiales no duerman, y que todosvelen, y esten en centinela, para ver y sentir quien es el atreui do que quiso hazer y hi zo la fuerça, y quien es el ladron que cometio el hurto, y quien es el desalmado que matò a su proximo, y para que se informen de los que biuen mal y suziam#te en su Republica, y porque no inficionen con su enfermedad c#tagiosa a los otros subditos, es justo que sean echados della. Y por esta causa dezia Pindaro poeta, [4547] que la justicia era madre de la quietud y sossiego: y Filon Iudio, [4548]que ella tenia las llaues del gouierno de la paz, y de la guerra. Dize Patricio, [4549] que la Republica de Tebas fue destruyda por la floxedad y descuydo de los Gouernadores, porque la negligencia dellos combida a los ladrones, y la oportunidad de pecar, aun a los buenos da entrada muchas vezes, y atreuimi# to para ser malos. Y assi el Gouernador no deue descuydarse, ni perder ningun momento del tiempo que pudiere emplear y aprouechar en su oficio; porque siendo como la ociosidad es en todo hombre muy dañoso vicio (como luego diremos) en el Gouernador, juez, y administrador publico, a quien nunca sobra tiempo, haziendo lo que deue, es crimen muy notable y de gran perjuyzio, y por la negligencia y floxedad puede ser priuado de oficio, como en otro capitulo diremos. [4550]

Por la consideracion de los deli **[sect. 9]** tos y males que ordinariamente suceden de noche, por ser tiempo mas aparejado para ellos, por andar menos **[672]** g#te por las calles, y poderse cometer con mas seguridad, dispuso y #ueyò el Rey nuestro señor por su prematica, [4551] que los quatro Alcaldes de Corte ronden cada noche vno dellos por su turno. Y a este propo sito haze bien lo que di zen Simancas, y otros. [4552] **[sect. 10]** Grande fue el cuydado de los Gentiles en la policia Romana, y en la gouernacion de Atenas de velar sobre sus ciudadanos para saber de su biuienda, para desterrar al esc#daloso, y para ha zer huir al robador, y para matar al cossario, y para hazer trabajar al vagamundo, y al labrador ocioso, [4553]y para emplear en exercicio de virtud a todos. Cuydado por cierto que solo por si basta para sustentar a vn lugar, y vna pro uincia, y vn Reyno en paz y tranquilidad. **[sect. 11]** Sinificauan los Egypcios la justicia, segun Diodoro, y otros, [4554]por vn cetro, y encima del vn ojo, mostrando que en el cetro, que es insignia Real,

ha de residir la justicia, que es virtud Real, y por el ojo la vigilancia grande que ha de tener el Rey, y el juez, porq# el ojo guarda todo el cuerpo del hombre. **[sect. 12]** El Emperador don Carlos V. [4555]mandò a los Corregidores y justicias por vn capitulo de Cortes, que tuuiessen especial cuydado de castigar los pecados publicos, y los blasfemos, y amanceba dos, y vsureros, y adiuinos, y agoreros, y los te stigos falsos, y executar las penas de las leyes c# tra ellos: demanera que en cada corregimiento cessen los dichos delitos y pecados: no oluidando los ladrones, pues es el mas frequente delito de todos, y digno de gran castigo. [4556]Y esto es vno de los efetos principales dela justicia, por que el castigo de los de litos es salud de la Republica, y tiene otros bienes, como en el capitulo que della escriuimos, se dixo largamente. [4557]

Tenga muy gran cuy **[sect. 13]** dado el Corregidor de no consentir en el pueblo receptadores de ladrones, ni de otros delinquentes, porque escierto, segun los Iurisconsultos Marciano y Vlpiano, [4558] **[673]** que el ladron y el robador sin encubridor dificultosamente pueden vsar su oficio, ni escaparse de la justicia. El Rey don Alonso dize, [4559]*Otro si dezimos, que no deuen con sentir, que omeque sea dado por malo, o encartado del Rey, o de algun concejo, que se acoja à su compañia, ni biua con ellos, ante dez imos que en qualquier lugar que lo hallaren, que ellos hanpoderio de juzgar, que le deu# prender, y embiarlo al Rey o al concejo que lo encartò, porque reciba alli la pena q# merece.* El Rey don Henrique el II. dize, [4560]*Mandamos, que los rufianes,* [4561]*y los vagam#dos sean echados de las ciudades, villas, y lugares donde estuuieren: y ninguno sea osado de los defender y amparar.*

El Rey don Iuan el primero en Soria, y los Reyes Catolicos don Fernando, y doña Isabel en Toledo, [4562]mandar#, que no receptassen los malhechores en los castillos y lugares de seño rio, y que los prendiessen, y entregassen à la justi cia Real: y receptar seria al malhechor, c#sentirle el Corregidor con dissimulaci# que se estuuiesse de morada en el pueblo que gouierna, sa biendo que se vino alli huydo por delitos.

Deue cuydar mucho **[sect. 14]** el Corregidor, en castigar de su oficio los jugadores publicos, fulleros, tahures, y à los receptadores dellos, y que no aya tablagerias, ni ca sas de juegos perjudicia les y prohibidos. Y por leyes destos Reynos [4563]la pesquisa y remedio des to se le encarga, so pena de perdimiento y priua ci# de oficio. **[sect. 15]** Y los jue gos prohibidos son, el de naypes de dos reales arriba, [4564]y de dados, y de los bueltos [4565]y carteta en qualquier cantidad, y de pelota, y de otros juegos permitidos de treinta ducados arriba al contado, y al fiado: [4566] y en dias de trabajo son **[sect. 16]** prohibidos qualesquier juegos à los oficiales, [4567] aun de dos reales abaxo: y en el nombre de oficiales se comprehen **[674]** den, no solamente los mecanicos, pero los soldados, y los clerigos, [4568] y los labradores, y los escriuanos: y tambien son prohibidas las rifas. [4569]Las penas de todo esto estan dispuestas, acrecentadas y aplicadas por leyes destos Reynos. [4570] **[sect. 17]** Y el cuydado de remediar esto deue el Corregidor no oluidarle, porque el juego, segun Bernardo Diaz, Osorio, y otros, despues del Emperador Iustinia no, [4571]acarrea veintiun males, es padre de la ociosidad, maestro de la pereza, instrumento de la auaricia, fragua de las fraudes, dissipador de la hazienda, y del tiempo, oluido de la familia, y de los amigos, ocasion de ruidos y pendencias, de blasfemias, y corrupcion de costumbres, m#cha de la dignidad,

ignominia insigne, congoxa de espiritu, y fatiga con tinua: y el tahur se presume ser ladron, segun la ley de Partida, [4572]que dize estas palabras: *Ca todo ome deue asmar, que los tahures è los vellacos, vsando la tahureria, por fuerça conuiene que sean ladrones è omes de mala vida.* Por cuyo argumento (aunque éste vocablo tahur es Caldaico) tiene el Doctor Diego Perez, [4573]que tahur, trasponiendo las sylabas, [4574]vie ne de hurta, y que por los efetos el tahur se llama ladr#, y aun le quadraria el nombre que c#preh#dies se casi todos los vicios.

Son tan odiosos en **[sect. 18]** derecho los juegos, que son reputados los jugadores por viles personas, segun Alberico, [4575] y no son idoneos testigos: [4576]porque de ordinario son blasfemadores, y traen mala vida: y los clerigos jugadores publicos son infames, y no pueden ser promouidos; y siendo incorregibles, pueden **[675]** ser priuados del beneficio. [4577]Y la venta [4578]de alguna cosa para jugar, ni el emprestido [4579]vale en ciertos casos, y al tablagero no le compete accion de injuria, ni de hur to, [4580]y tiene perdida la casa: [4581]y lo perdido al juego no se puede por el mayor de edad repetir, aunque el ganador lo pierde en el fuero ex terior: [4582]y en conciencia en algunos casos, y aui# do fraude està obligado a restitucion: [4583]y el hijo no puede cobrar lo que su padre le jugò de su peculio. [4584]Los muñidores [4585]de juegos y los miradores [4586]deuen ser castigados casi por las mis mas penas que los jugadores: y a esto alude lo que se dixo por Iosue, [4587]y por Tobias, [4588]no se sentò a ver jugar: ni me mezclè con los jugadores.

Sobre juego no se pue **[sect. 19]** de proceder de oficio, ni a pedimiento de parte, passados dos meses despues que sucedio el juego, conforme avn ca pitulo de Cortes: [4589]y assi es necessario que los testigos digan de afirmatiua auerse jugado de dos meses a aquella parte, y que dentro dellos se notifique la denunciacion al delinqu# te, porque el que se fun da en el tiempo, [4590]por calidad necessaria, ha de prouarlo precisamente.

Sola la aprehension **[sect. 20]** de los jugadores basta para c#denarlos sin mas informaci#: y aqui quadra lo que dize vna glossa del derecho Canonico, [4591] que mejorse prueua vna cosa por el mismo hecho, que por testigos; pero esto no lo puede hazer el alguazil que no ha de **[676]** sentenciar, sino depositar el dinero que tomare a los jugadores, y hazer informacion. [4592]Y en esto se abstengan los alguaziles de lo que algu nos hazen, quedandose con parte del dinero, sin depositarlo fielmente.

El rigor que auemos **[sect. 21]** dicho en el visitar y castigar los jugadores y ca sas de juego, no se entiende con algunas casas de caualleros, o personas ciudadanas principales, donde suelen j# tarse a jugar, mas por via de entretenimi#to y conuersacion, que a juegos rezios, pues alli ni se sacan baratos para ve las, ni ay otros desordenes que en las tablagerias cossarias, y donde se juegan juegos prohibidos: y en todas las cosas ay consideracion y epiqueya. Y quando el jue go es para tomar vn po co de solaz y descanso, no solo no serà vicio, te niendo las deuidas circunstancias, pero aun seria virtud, segun Aristoteles, y santo Tomas. [4593] Y no me detengo mas en esto, remitiendome à lo que nueuamente escriue Azeuedo. [4594]

Para las dichas rondas y velas que han **[sect. 22]** de hazer los Corregidores, deuen aduertir, que los malhechores los espian de noche quando salen a rondar, para hurtarles el viento,

y huirles el cuerpo: y assi deuen desmentirles las espias, sa liendo a rondar a deshoras, vnas vezes a prima noche, otras mas tarde, otras vezes de media noche abaxo, y otras al amanecer, y salga el Corregidor por alguna puerta falsa de su casa algunas vezes, desuerte, que sobresaltados, y sin tener hora segura, se rezelen de salir a delinquir. Pero no aconsejo al Corregidor que salga solo, no le ma ten, **[sect. 23]** como sucedio a Andres de Isernia, [4595]juez en Napoles, que vna noche le matò vn Frances, contra quien auia dado vna sentencia: y al Licenciado Gonçalez, Alcalde mayor de la ciudad de Salam#ca, sobre quitar vnas ar mas; porque la verdad y la justicia son odiosas a los culpados. **[sect. 24]** Ni salga en abito disfraçado, como labrador, ni en otro trage impropio, porque a la autoridad de su oficio es indecente, y a la seguridad de su persona peligroso, pues ya hemos visto atreuimientos notables y dañosos, sucedidos contra juezes disfraçados, y escusarse los delinquentes por la estrañeza del abito, y desconocimiento de la persona. [4596]De Aulo Hostilio Edil Romano, refiere Bodino, [4597]por autoridad de Aulo Gelio, que le maltrataron vna noche estando disfraçado, haziendo fuerça a vna puerta de vna Cortesana, y quex#dose al pueblo, fue antes echado en risa, que vengado. De Iulio Cesar se **[677]** lee, que queriendo combatir la isla de Bretaña, fue a reconocer el assiento della, y la nauegacion, y las costumbres de la gente, como tambien lo hizieron Alexandro Magno, Sertorio, Mar co Balusio, y el Emperador Maximiano; de que fueron reprehendidos, y con razon, por el peligro en que pusieron todo el ser de sus gentes y Republicas, con el que tuuieron sus vidas, siendo descubiertos sus dissimulos, y abitos disfraçados. Y no quieren las leyes, [4598] **[sect. 25]** que el Corregidor con esta desautoridad, inc#uinientes y peligros exerça el oficio, ni que haga cosas viles, sino que con prudencia haga buenamente lo q# fuere en si, y que el malhechor sea buscado y punido, si puede ser auido, y no que excediendo los terminos de la modestia y decoro, suba a los texados, y salte las paredes por su persona, y corra en su seguimien to, y se meta entre las espadas confusas de los q# se acuchillan, y arriesgue la vida, y la autoridad, pues podra lleuar en su compañia quien lo haga.

Verdad sea, que para **[sect. 26]** hazer alguna aueriguacion, o prision, suele ser necessario mudar el ve stido, y disfraçarse el juez, o ministro, y vsar de industrias y sagazida des; pero esto ha de ser no pudiendo escusarse, y lleuando resguardo de personas. De vn Senador dezia Quinto Mucio, que vsaua de vestidos de muger, segun refiere Pomponio Iurisc# sulto: [4599]a#que Tiraquelo, [4600]y muchos que el re fiere, lo reprehenden, y no conpocarazon.

Para extirpar los de **[sect. 27]** litos de la Republica, la principal medicina que los sabios hallaron, y la mas eficaz, es euitar la ociosidad de los moradores della, porque segun san Geronimo, [4601]en seña mucha malicia: y segun Ezechiel, [4602]es seminario de todos los males, que causò, júnto con la soberuia y hartura, la iniquidad de Sodoma: y como dixo Ca túlo, [4603]destruye a los Reyes, y a las Republicas. Y con este fin se lee del Emperador Trajano en su vida, que mandò registrar todos los vezinos de Roma, y hallaron dozientas y ochenta y cinco mil casas de hombres casados, **[678]** y quar#ta y dos mil m#cebos por casar, y siete mil sacerdotes de templos, y treinta y dos mil mugeres publicas, y do ze mil casas de mesones, y sesenta y cinco mil negociantes estrangeros. Vedò Trajano, que ning# pobre anduuiesse de puerta en puerta, sino que a todos los que no lo pudiessen ganar, los mantuuiessen del erario publico, y a los que podian trabajar, los ocupassen en las obras

del Se nado. A todos los juglares, farsantes, y truhanes mandò que aprendiessen oficios, y se mantuuiessen en sus casas, so pena de ser desterrados de Roma. M# dò reformar todos los estados. Hizo examinar todos los que estudiauan, y sin comparacion fueron mas los que desterraron por inhabiles y viciosos, que los que quedaron por doctos y virtuosos.
Ciceron en los libros de las leyes Ro **[sect. 28]** manas afirma, que ningun Romano auia de atrauessar por las calles de Roma, sino lleuaua en la mano la insignia y señal del oficio de que biuia, para q# constasse a todos que biuia de su trabajo, y no de sudor ageno: la qual ley era guardada por todos igualmente. El Emperador lleuaua vn blandon ardiendo delante de si: el C#sul vnas ha chas de armas: los Sacerdotes vnos pileos a manera de cofias: los Senadores vnas conchas en los braços: los Censores vna tablilla pequeña: los Tribunos vnas maças: los Centuriones vnas vides: los Oradores vn libro: los Gladiatores vna espada: los Plateros vn cri sol: los Herreros vn martillo: los Sastres vnas tigeras: y assi todos los otros oficiales. Auicena dize, [4604]que no se deue consentir en la Republica hombre alguno que no sea de prouecho, y que no tenga estamento, o arte loable.
De Caton Censorino se lee, que **[sect. 29]** quando sus ministros prendian algun malhechor, en lugar de informacion, lo primero que le miraua eran las manos, y si las tenia de hombre trabajador, aunque el crimen fuesse graue, templaua el castigo: y si las tenia de h# bre ocioso, por pequeña culpa le daua gran pena: por lo qual fue tan temido, que assi como los niños en las escuelas quan do entra su maestro, todos toman sus cartillas, assi quando Caton ponia los pies en la plaça de Roma, po nian todos las manos en la obra. Y tan de atras huuo éste cuydado en Roma, que en sus anales muy antiguos se hallò escrita vna cosa memorable en este proposito, que era ley, que ninguno pudiesse ser quitado del oficio en que estaua o cupado: y teniendo necessidad precisa el Senado de embiar ciertos mensajeros à las guerras, anduuieron los Senadores y Censores por Roma, y nunca pudieron hallar vn hombre ocioso para embiarle camino.
De Amasis Rey de **[sect. 30]** Egipto refieren Diodoro Siculo, Herodoto, y Brisonio, [4605]que hizo vna ley, en que mandò q# todos en cierto tiempo del año viniessen ante los Corregidores a dar **[679]** les cuenta de que biuian: y lo mismo vsaron los Sardos, segun Eliano. [4606] Y desta ley se aprouechò Solon para hazer otra en la misma sustan cia, imponiendo pena de priuacion de las honras a los ociosos. Y assi mismo se aprouechò de otra de Dracon, segun Diogenes Laercio, Iulio Polux, y otros, [4607]entre las que dio a los Atenienses, que qualquie ra pudiesse acusar al h# bre vagamundo, como a gran vellaco, y que tuuiesse pena de infamia: y otros dizen que de muerte, y esto es mas ve risimil de Dracon: y a# por vna ley destos Reynos, [4608]al vagamundo, y al rufian qualquiera los puede prender. En Atenas los Areopagitas castigauan seueramente a los vellacos que no sabian ni tenian ningun oficio: y Solon no quiso que el hijo fuesse obligado de ayudar al padre por cuyo descuydo se hallaua sin oficio. Y aun con mas crueldad castigauan el ocio los di chos Sardos, segun Pedro Gregorio, [4609]y era, q# los hijos apaleauan a sus padres ya decrepitos, y los acabauan y enterrauan, como a gente superflua y ociosa. Los Alemanes, como escriue Cornelio Tacito, [4610]los echauan con vna cadena de hierro en alguna laguna cenagosa, como infames: y las leyes de los Chinos quieren que necessariamente el hijo aprenda y exercite el ar te del padre. De lo qual se siguen dos bienes. El vno, que los oficios se haz# con mayor perfecion. Elotro, que cada vno tiene lugar de aprender en su propia casa oficio para biuir: y por esto en ninguna manera se consienten holgazanes,

ni baldios: los ciegos y los mancos se ocupan en lo que pueden, y no se reciben en los hospitales sino los que del todo son impotentes: y si los ciegos no tienen con que sustentar se, los emplean en traer los molinos de mano. Y el Rey Vitei, que mostrò a los Chinos gran parte de la diciplina que tienen, y con que se sustentan, quiso que las mugeres exercitassen el oficio de sus padres, o que alomenos hilassen y cosiessen. Y aquellos sabios Gimnosofistas moradores de la India (segun cuenta Patricio [4611]) ninguna cosa mas aborrecian que la ociosidad: y assi aco stumbrauan todos los dias antes de assentarse a comer, llamar a la mesa a los mancebos, y les pedian cuenta que oficio, o negocio auian hecho aquel dia: y solamente dauan de comer a aq#llos cuya in dustria aprouauan, y excluhian del cenaculo a los que por pereza y ociosidad no auian hecho nada, y les mandau# que ganassen la comida por **[680]** algun oficio, o negocio. Porque verdaderamente la vida humana es comparada al hierro, segun Aulo Gelio, [4612]que si mucho le estregais, se rompe, y si le dexais sin vsarle, se to ma de orin, y se come y consume: y assi el ocio del hombre consume y estraga las obras del alma: y por esto san Geronimo escriuiendo a Rustico, le aconseja que huya del ocio, porque es puerta para los malos desseos, y la entrada para todos los vicios. Por ella, dize Ouidio, [4613]entrò el adulterio de la Reyna Clitemnestra: y del ocio se sirue Cupido, como de armas, o como de terce ra para la deshonestidad, porque segun Dio genes, el deshonesto amor es la ocupacion de los ociosos. Y segun Pausanias, [4614]la ociosidad mo uio a Praxiteles famoso artifice para hazer la estatua de Venus con t#ta deshonestidad, y hizola sentada, para sinificar que en el ocio haze assiento la deshonestidad: y assi Estobeo y Al ciato [4615]difinen al amor, que es vn trabajo agradable nacido del ocio: el qual realmente es el principio de la destruycion y tala de la Republica.

Los Corintios, como refiere el Poeta Enio, se gun la traducion de Erasmo, [4616]y al mismo pro posito el Emperador Iustiniano, [4617]ordenaron, q# a los hombres que no tuuiessen hazienda, o que gastan sumptuosamente, y mucho mas de lo que tienen y pueden, y estuuiessen sanos, y no trabajassen, pudiesse el Corregidor c#pelerlos a que se moderassen en los gastos, o que trabajassen y siruiessen, y sino lo hiziessen, echarlos de la ciudad: y destos ay muchos en los pueblos, que andan bien ve stidos y arreados, y sin r#ta ni oficio, passeando calles, y frequ#tando las casas de juegos a los baratos, o teniendo ellos tablagerias en sus casas, o an d#do en alcahueterias, y en otros malos tratos: pues segun refieren Ateneo, Dio genes, y Valerio Maximo [4618]fuer# c#pa recidos en juyzio Cle#tes y Asclepiades nueuos Filosofos, para saber de que biuian, porque no tenian hazi#da. Y aun t#bien S. Pablo, segun S. Lucas: [4619]y esto se deuia remediar mas de lo que se vsa, pues la ociosidad, se g# Seneca, [4620]es sentina y **[681]** bomba donde todos los males se ayuntan, madrastra de las virtudes, y sepultura de hombre biuo. Y esto de excluir y echar de las comunidades los ociosos, està bien proueydo, no solamente en las ciudades de buen gouierno, pero en la Republica de las abejas, cuyo orden, solicitud y artificio, es de mejor regimiento q# el de los hombres: estas (segun cuentan Platon, Plinio, y los naturales [4621]) no consienten la ociosidad de los çanganos, ni de abeja alguna, antes en continenti los matan, y sin ningun respeto por esta causa los consumen: que aun los animales brutos, como dixo Crinito, [4622]siruen de algo, pero los ociosos hombres son dañosos, porque ga stan el sustento de los otros, y corrompen las buenas costumbres.

Todo esto es desho **[sect. 32]** nor de los Christianos ministros de justicia (q# tienen mayor lumbre y mas obligacion) tener descuydo y dormir en negocio tan importante, y que se permita que por su floxedad y desi dia estè acompañada la Republica de homicidas, de ladrones, de rufianes, de fulleros, y de vagam#dos, que no entienden sino en aprouecharse de sudores agenos. [4623]Christo nuestro Redentor [4624]dize, Hago os saber, que si el padre de las compañas supies se quando auia de venir el ladron, velaria para tomarle con el hurto, y pues que no lo sabe, véle siempre: y entiende se que alli el padre es el Gouernador, que es el tutor del alma, y el ladron es la muerte natural, o el pecado, o sugestion del. Aqui se entien de, que este padre es el buen Corregidor, pues es padre y guarda de la prouincia que gouierna, y el ladron es el subdito malo, que no imagina ni piensa sino como perjudicara al hom bre pacifico, y le robara su honra y hazienda.
Ladron es propiam# te del pan de los pobres el holgazan que està sano y mendiga de puerta en puerta: por éste tal dize la glossa sobre san Mateo, y otros, [4625]que mas justa cosa seria corregir **[682]** le, que darle limosna: porque demas de tomar lo que es de los pobres, se dispone a hazer otras maldades, que estos que stores han reduzido en arte de mal biuir. A este proposito vna ley de Partida, [4626]dize estas palabras: *Epor esto establecieron los sabios antiguos que fizieron los derechos, que ta les como estos, a quien dizen en latin* men dicantes validi, *e en lenguaje castellaño* baldios, *de que non viene ninguna pro a la tierra, que non tan solamente fues sen echados della, mas aun si se yendo sanos de sus miembros pidießen por Dios, que non les diesse limosnn, porque escarmentassen a fazer bien, biuiendo del su trabajo*: y otra ley de la Partida [4627]dize assi: *Pero algunos ay que por menester que han, o por su trabajo podrian ga nar de que biuiessen ellos, e otros, e non lo fazen, antes quieren andar por casas agenas gouernandose: e a estos tales por mayor derecho tiene santa Eglesia de les tirar el comer, que gelo dar, porque ellos dexan de lo ganar podiendolo fazer, e non quieren, ante tienen por mejor de lo auer por arloteria: mas si acaeciesse que estos a tales fuessen tan cuytados que estuuiessen como para morir de fambre, non auien do consejo ninguno, non deuen dexar de fazerles algo, porque non se pierdan, maguer que sean malos, ca si como es merced de les quitar el comer por el engaño que fazen, otro si seria gran crueleza de los dexar a morir de fambre.* Acuerdome que el año de sesenta y ocho en la ciudad de Badajoz, llegandome a pedir limosna vn pobre muy acuitado con vn braço vendado y alçado con vn sosteniente, pareci#dome que era simulado y fingido, hize que le mirasse vn cirujano, y parecio estar sano y muy bueno, y le embie a exercitar los braços al remo en las galeras, paraque alli desentomeciesse aquel braço. Por esso dize la ley del Emperador Valentiniano, [4628]que se examine y mire en estos la sanidad de los cuerpos, y el vigor de la edad: lo qual puede hazer, no solo el ministro de justicia, peroqual quier particular, porq# hazen mil embustes con yeruas y emplastos para hazerse hinchazones, vl**[683]** ceras y llagas, segun aduierte Francisco de Ripa: [4629]y Homero [4630]dize, que fingen temblores, y que assi Eurimaco se fin gio a Vlisses. Platon [4631] prohibio en sus leyes, que en la ciudad no huuiesse mendigos: y encargò a los Ediles y C#sores, que los echassen de la tierra, como sarna y podre della, porque sin tales animales estuuiesse limpia. Y assi como es del oficio del Corregidor cuydar que los pobres no sean oprimidos, y que no perezcan de hambre, le conuiene tambien limpiar su pro uincia destos pedidores vagamundos, y que el alguazil diputado contra ellos, los

busque por los hospitales, bodegones, mesones, [4632]rondas, y otras partes, y los de mas alguaziles hagan lo mismo, para que se vacie y purgue la ciudad de hombres tan dañosos, haziendolos trabajar en las obras publicas, y limpieza de las ca lles: y m#dando que nadie so graues penas los acoja en sus casas, y que no anden de camaradas, ni de dos arriba. Y por que sobre ello està dada instrucion por muchas leyes destos Reynos, [4633] aunque la veo guardar mal, por no auerconstituydo premio para alguaziles que lo executen, ni pena para los superiores que no lo hazen cumplir, como tambien lo exclama el Obispo Simancas en su Republica, [4634]me remito à las dichas leyes, y à la nueua orden, que espéro en Dios se ha de promulgar, y poner en execucion muy en breue, recogiendo en albergues y casas diputadas, los pobres lisiados y contrechos, impossibilitados de poder trabajar, y que estos trayan señal publica, para ser conocidos por tales, y esten perpetuamente en el pue blo do se alistaren, y salgan a pedir por las calles, como mas en particular se contiene en el discurso y memoriales que ha dado a su Magestad sobre esto el Doctor Christoual Perez de Herrera, Protomedico de las galeras de España, que con Christiano zelo ha assistido a sinificar a su Magestad, y ministros, los dichos inconuenientes, y ha vencido las dificultades opuestas, y se haze ya en esta Corte vn muy gran edi ficio para el dicho albergue.

Y como quiera que el trabajo fue tribu to impuesto al hombre desde el pri#cipio por su pecado: [4635]y segun Iob, [4636]nacio para trabajar, como el aue para volar: y aun segun el Profeta, [4637]es la vida verdaderamente beata y feliz del que se sustenta de su trabajo, cuyo fruto es glorioso, segun el Sabio, [4638]deurian todos los hombres, para conseruacion de **[684]** sus estados, trabajar y te ner sus adaptados oficios y exercicios: y assi dixo san Pablo, [4639]El que no quisiere trabajar, no coma. Por lo qual los Reyes, y sus Consejos, y Gouernadores, deurian mucho proueer al remedio de la gran ociosi dad introduzida en las Republicas, y que se diessen mas las gentes al trabajo, aun que fuessen ricos, por no degenerar de la propia naturaleza, y caer en soberuia, como dixo Dauid. [4640]Del trabajo refiere muchos loores y frutos, y de la ociosidad muchos vituperios, Pedro Gregorio: [4641]el qual alaba los Iuezes y justicias de Fr# cia del gran cuydado en el castigo de los ociosos y vagamundos.

Vagamundos se lla **[sect. [33]]** man de muchas maneras, segun lo dispuesto por derecho comun: [4642] lo mas recebido a nuestro proposito es, ser vagamundo el que no tiene assistencia fixa en vna tierra, y sin tener hazienda, ni oficio, ni seruir amo, ni trabajar, anda ocioso, vagando, y sospechoso, y ocasionado para hurtar, o cometer otros delitos: y con razon Homero, y Vlpiano, llamar# a estos *Errones*, que quiere dezir poco menos que fugitiuos. [4643]Pero segun las leyes destos Reynos, [4644]demas de aquellos son vagamundos, y se castigan por tales, los Gitanos, y los caldereros estr#geros, que por las leyes Reales estan m#dados echar destos Rey nos, y los pobres mendi g#tes sanos (como queda dicho) y los que toman por color, traer y tener algunas tendeçuelas con cosas de comer, y andan por las calles vendiendo frutas, ruecas, y otras cosas de poco valor, que aueriguando que lo traen por color, siendo verdaderamente vagamundos, pueden ser castigados por tales.

Pero no se dirà vagamundo el no **[sect. [34]]** ble, o el hidalgo pobre, o el hombre rico, que por algun caso vino a pobreza, que anduuiere pidiendo, aunque estè sano, segun Platea, y otros, [4645]sino ha sido acostumbrado a trabajar: y estos no exercen las cautelas y engaños

de los falsos mendigos: y es de doler de su miserable estado, pues no ay mayor infelicidad que auer sido feliz, [4646]porque el noble se llama pobre, aunque tenga cien ducados en su arca con que pueda biuir, si con ellos no puede conseruar su calidad, segun Baldo, y **[685]** otros. [4647]Antes que el Corregidor castigue a los vagamundos con las penas corporales, los aper ciba la primera vez que trabajen, o tomen amos, o oficios, como lo dispone la ley, y lo aconseja Simancas, y otros. [4648]Y aun fuera buen gouierno, a estos mendi gos y vagamundos quitarles los hijos, y poner los a oficios, o en la dotrina. Y a este proposito se vea lo que escriue Pedro Gregorio. [4649]

Pero es de ver, si el vagamundo podra ser castigado en qualquier pueblo, o territorio donde es hallado: en lo qual aunque Montaluo, y Auendaño, y el Obispo Couarruuias, siguiendo a otros, [4650]tienen que no, sino que deue ser remitido al juez que le pidiere: pero lo mas cier to y praticable es, que podra ser castigado en qualquiera parte que sea apreh#dido, segun Acursio, y la comun opinion: [4651] la qual dize Pedro Gregorio que se pratica en Fr# cia: [4652]porq# el que anda vagando en todas partes, comete delito de ociosi dad y vagancia, y assi ofende a qualquier pueblo do llega, y se haze subdito de la justicia del: la qual tiene obligacion y derecho de ca stigarle. Verdad es, que si demas de ser vagamundo, huuiesse cometido en otra parte alg# hurto, o homicidio, o otro graue delito, y el juez de alli le pidiesse, deue ser remitido, para que donde cayò en culpa, reciba la pena. [4653]Yen este caso se puede entender y proceder la opinion de Couarruuias: aunque si el delito fuesse auer sido rufian en otro pueblo, yo no lo remitiria, si le hallasse vag#do en mi territorio, por la concernencia que tiene el vn delito al otro: ni tampoco le remitiria, si huuiesse costumbre de no remitir a los tales **[686]** vagamundos, segun Belamera, y otros. [4654]

Mucho deuen cuydar los Corregi **[sect. 35]** dores de no consentir Gitanos ni Gitanas en su jurisdicion, que esten sin amos, o sin oficios (que raras vezes tienen otro sino hurtar) y que no puedan vender cosa alguna, y executen en ellos lo establecido por las leyes destos Reynos [4655](mal guardadas en lo passado) a pena de que demas de ser cargo de residencia, [4656]alguna vez iran juezes de comission a echar los tales Gitanos a costa de los Corregidores negligentes en ello, como ya vemos, que para remedio de tantos daños los despacha el Consejo portodo el Reyno: y este mismo cuydado encargò Biessio en su Republica [4657]a los Corregidores: y dize, que estos se fingen Gitanos, sin serlo, sino ladrones vagamundos y embaidores.

Esta obligacion que **[sect. 36]** tienen los Gouernadores de limpiar sus Republicas de pecados, y de hombres viciosos, nos enseñò Christo, [4658] quando llamò à sus Apostoles, y en ellos a las demas cabeças de la Re publica, luz del mundo. Y la razon desto es, por que el oficio de la luz, segun aquello de Dauid, [4659]es hazer recoger las bestias fieras y brauas a sus cueuas: las quales en la escuridad de la noche han salido por los campos a buscar de comer, porque ahuy#tandolas, pueda el hom bre salir al campo a sus labranças y grangerias: lo qual no lo podria hazer, si los animales brauos anduuiessen entonces derramados por aquellos campos. Esto es el oficio del Corregidor, dize Cermenato, [4660] hazer huir de la Republica los malos hombres, que no son menos perjudiciales que las bestias brauas, para que los pacificos y de quietos coraçones puedan biuir con quietud

y sossiego, y entender en sus haziendas sin estoruo. Por esto dize la sagrada escritura, [4661]que Asa Rey de Iuda satisfizo a Dios, porque echò de la tierra los efe minados, y las suziedades de los idolos: **[sect. 37]** y la ley de la Partida [4662]dize, *Taje los malos del Reyno con la espada de la justicia, è arranque los torticeros, echandolos de la tierra, porque no fagan daño en ella.* Honorio Papa dize, [4663]que del corral de la Republica sea lançada la oueja enferma, **[687]** porque no pegue la enfermedad a todas sus compañeras: y si de veras no se alança, afirma san Geronimo, [4664]que no se escusarà ni librarà toda la manada del daño y dolencia de la enferma: tanto son dañosas y perjudiciales las malas compañias para corromper las buenas costumbres. Prefiera se y preuenga se pues el bien publico con castigo, y con medicina, a#que con daño alguno del particular, porque vn mi#bro podrido no corr#pa todo el cuerpo sano. [4665] **[sect. 38]** Y en este proposito dize san Geronimo, [4666]que las carnes podridas tienen solas dos medicinas. La vna es el cuchillo para cortarlas. La otra es, el cauterio para quemarlas: y entonces se dirà el subdito carne podrida, quando por costumbre reiterada de delinquir es hecho incorregible: y en tal estado vse el Corregidor del cuchillo q# aparta lo bueno de lo malo, y esto sea con el destierro, echando y arredrando al trauiesso, malo y sedicioso, de su pueblo, y de su jurisdicion, como haze el bu# hortelano, que va arran cando las ortigas y las otras yeruas nociuas, y ech#dolas fuera del jardin, para que las buenas produzgan y medren. Ysi los males destos son tan graues, que no baste cuchillo para el remedio dellos, vse el Corregidor del cauterio, que c#sume y quema todo lo malo, quite deste mundo criatura tan no ciua: [4667]pues segun dize Seneca en sustragedias, al qual refiere Acursio, [4668] ning# sacrificio mayor ni mas acepto se puede ofrecer a Dios que la vi da del hombre iniquo, pues mejor es que la Re publica estè pacifica c# ventinueue ciudadanos buenos, que rebuelta con treinta pobladores, que estan a peligro de ser despobladores.

[688] **[sect. 39]** No se permite que las ouejas enfermas (como queda dicho) tengan pa sto entre las sanas, y quiere consentir el Corregidor que los malos biuan en consorcio de los buenos, para que sean inficionados con sus malas costumbres? **[sect. 40]** Puede de hecho echar al herido de pestilencia, y al tocado del mal contagioso de san Lazaro del lugar: [4669]y a la muger dissoluta del barrio, [4670]y aun al herrero, o herrador, y otro artifice de semejante desassossiego de la vezindad de los estudios, o casas del juzgado, por el perjuyzio que viene al pueblo: [4671]y el que exerce oficio, o arte suzia y fetida: [4672]y lo mas dello damnifica al cuerpo, o a los negocios temporales, y no se harà ca so de echar aquellos h#bres y mugeres, viciosos y de mal biuir, que pueden ofender el alma? **[sect. 41]** No temais, dize Christo, [4673]los que os pue den matar el cuerpo, y temed los que os pued# matar el alma: para dar a entender que el temer y no temer caen debaxo de la virtud fortaleza, assi como no temer lo que haze poco daño, y temer lo que haze per juyzio irreparable: y pa ra escusar éste temor limpie y barra el buen Corregidor su pueblo de los malos, y eche y alance del los que son nociuos a su Republica, si son dañosos è incorregibles.

Dize Aristoteles, **[sect. 42]** [4674]q# no se deuen hartar los que gouiernan de aborrecer los delitos, hasta que los desarrayguen de los hombres: y si de otra manera no pudieren conseguir esto, deuen los matar, porque dúre el bien comun. Y a esto alude lo que dixo

el Profeta Dauid, [4675]A la mañana mataua àtodos los pecadores de la tierra, por quitar de la ciudad del Señor a todos los q# obrau# la maldad: y en el **[689]** Exodo [4676]se dize, No sufriras biuir los malhechores. Y a este proposi to es lo que dixo Cipria no, [4677]que deue el Rey re frenar los hurtos, castigar los adulterios, deste rrar los malos de la tierra, y no consentir que biu# los parricidas y per juros, ni que sus hijos bi uan mal: y a estos tales, aun el Rey [4678]no les puede, ni deue tolerar, ni conceder indulgencia, ni remission de sus deli tos. Aborrezca siempre el Corregidor a los ladrones y malhechores, no por sus þsonas, sino por sus vicios, y porque ama mucho la justicia; como el medico, que aborrece la enfermedad y no al enfermo (segun atras queda dicho [4679]).

El Rey don Henrique **[sect. 43]** el II. en Toro [4680]establecio y mandò, que los alguaziles de la Corte no consientan hazer daño ni perjuyzio en los lugares donde reside la Cor te, y que escusen alboro tos y escandalos, y que prendan los reboluedo res, y que no se haga fuerça a nadie, por manera que los pueblos esten se guros, y si no lo hiziessen, seria a su culpay car go, segun lo dispuesto por el Emperador Iustiniano. [4681]Tambien el Iurisc#sulto Vlpiano [4682]dize, que entre las cosas que tocan al oficio del que gouierna la ciudad, o alguna prouincia, es la pacificaci# del pueblo: y sobre estas palabras dizen Baldo y otros, [4683] que al Corregidor conuiene interponerse en **[690]** las questiones y renzillas, y escusar que no se v#gan a damnificar los hombres, so pena de pri uacion de oficios, [4684]y c# pelerles a que no salgan de sus casas, o que las muden, o no passen por las de sus contrarios, ni por delante dellos, [4685]y exor tarlos y atemorizarlos a que se reduzgan a concordia: **[sect. 44]** y aun despues de castigados c#pelerlos a ello por la fuerça de la equidad, temiendose es candalo para la Republica, o por via de amistad, o por via de tregua, quando es entre personas poderosas: [4686]y esto algunas vezes con sufrimiento y paciencia, v# ciendo el Corregidor el furor y atreuimiento de los contendores: c# lo qual, como dize Tito Liuio, [4687]suelen estoruar se muertes y pendencias. Queri#do Menemo A gripa [4688]componer la sedicion del pueblo Romano, y las diferencias con el Senado, y echan dolo por alto el pueblo, los aduxo y persuadio a la paz, comparando el cuerpo humano al cuerpo de la Republica, como quiera que si los miembros del vno y del otro cuerpo no se ayudassen y conuiniessen, luego la vnion y organos se desatarian, y faltarian los cuerpos; porque los que habitan juntamente, vn cuerpo solo hazen, ciudadano y de vniuersidad. [4689]Y vna de las cosas en que mas consiste la honra del Rey, y del bu# Gouernador es en la paz de los subditos, segun Cassiadoro, y otros: [4690] **[sect. 45]** por cuyo fauor y respe to se permiten al juez [4691] algunas cosas, que no se þmitiri# de otra manera.

Biessio dezia, [4692]que **[691]** se deuen reconocer siempre las culpas y delitos, aunque sean leues, para ver si pueden de aq#llos proceder otros mayores, o muertes, o daños crecidos; pues por pequeños males tenidosen po co, se vinieron a perder muchas republicas; por que en vano cegamos los arroyuelos, sino atajamos las fuentes d#de nacen; y en vano segamos las yeruas nociuas, sino arr#camos sus rayzes: y assi a los principios, aunque sean mini mos, se deue siempre ocurrir dilig#tissimam#te.

En este proposito de **[sect. 46]** zian Ciceron y el Rey don Iuan el II. y los Reyes Catolicos, [4693]que por que la primera regla del buen gouierno es curar la Republica de los vicios, mayormente de los miembros principales, por su mal exemplo, q# en los casos donde los Corregidores proced# de oficio contra los trauiessos, sediciosos, y escandalosos, o contra algunos caualleros, o per sonas ilustres, [4694]o superiores suyos [4695](a quien no pueden prender, o c# denar) hagan contra ellos informaciones secretas, y las embien al Consejo (a quien siempre, y al Rey, han de dar auiso delas cosas graues y arduas [4696]) a los quales manden por la pacificacion del pueblo que sal gan de los lugares deste rrados, [4697]o que se presenten en la Corte, como tambien se le manda por el titulo de su corregimiento, que dize assi: *Y es nuestra voluntad, que si el dicho fulano nuestro Corregidor entendiere que cumple a nuestro seruicio, y a la execucion de nuestra justicia, que qualesquier caualleros, y otras personas, ve zinos dessa dicha ciudad, o de fuera parte que a ella vinieren se salgan della, y se vengan a presentar ante Nos, que lo puedan mandar de nuestra parte: a los quales mandamos, que luego ha gan lo que les ordenare, so las penas que de nuestra par te les pusiere. Las quales nos por la presente les ponemos y auemos por puestas, y por condenados lo contrario haziendo.* Pero si las dichas þsonas ilustres, quales son los titulados, cometiessen algun homicidio atroz, o horren **[692]** do delito, publico y escandaloso, podra el Corregidor, no siendo ministros del Rey, de mas de hazer la dicha informa cion dello, restallos, [4698]y dar noticia al Rey y al Consejo: de lo qual se da orden a los Alcaldes de los Adelantami#tos donde ay tantos titulados. **[sect. 47]** Y tal vez por processo secreto y sumario, [4699] podran mandar salir de la ciudad alguna muger soltera, y aun casada de buena estofa, pero de in corregible y escandalosa vida, auiendola primero amonestado secretamente: lo qual se puede hazer aun sin citacion [4700](como m#dò desterrar el Rey Creon a Medea, [4701]) y aunque no se expresse la causa: [4702]an tes pareciendo necessario, para masdissimulacion se puede expressar y fingir que es por otra ocasion y causa, que a#que sea culpable, no infame, como ya lo he mos praticado diuersas vezes. Y en estos casos se puede proceder a la execucion, sin embargo de qualquier apelacion que se pusiere de tal m#dato; porque los pueblos sean mantenidos en paz y concordia, y sin escan dalos.

Suele en estas ocasio **[sect. 48]** nes destos processos sumarios y secretos, en q# se trata de honra de mu geres, o de þsonas principales, vsarse de cautela, en escriuir el mismo Corregidor, o Teniente por su mano los dichos de los testigos que deponen en el caso, sin interuencion de escriuano, y guardarse el tal processo en su escritorio; porque aunque esto es mas licito, siendo el juez tambien escriuano, o en los actos de voluntaria jurisdicion, que no en los c#t#ciosos y arduos, y que se hazen en forma judicial, [4703]todavia en algunos casos leues y bre **[693]** ues, y en que de la publicidad pueden resultar escandalos, ay autores [4704]q# lo permiten: porque de otra suerte, passando el #cesso ante vn escriuano, no podra el juez retenerlo en si; porque si el escriuano lo contradize, se le mandarà entregar, y que estè en su poder para dar cuenta del, segun dotrina de Abad. [4705]

Los hijos familias, y **[sect. 49]** otros mancebos trauies sos, soy de opinion, que por los delitos menores sean castigados con prision rigurosa de bre ue tiempo, y con destierro, que es la pena que mas ellos sienten, y los esclauos con prision y castigo enla carcel: pues ha enseñado la experi# cia quan buena medicina es la dura carcel para curar trauiessos y

rebol tosos; [4706]porque las penas pecuniarias de los hijos y esclauos, y el destierro #stos sus padres y amos la pagan y padecen, y no ellos. Y a los dichos m#cebos, y a otros si huuie re trauiessos en su pueblo, corrijalos y amone stelos con seguridad del perdon: porque si vna vez errassen en el miedo de la pena, hariales perseuerar en el yerro de la culpa: la qual les perdo ne, no por faltar de la igualdad de la justicia, sino por la esperança de la emienda. Y esta fue dotrina de Platon, [4707]reduzir por las mejores maneras que sea possible los malos a que sean buenos: y segun dizen Patricio, y otros, [4708]em#dar à los ciudadanos, an tes que matarlos, imit#do a Christo nuestro Redentor, que segun san Lucas, [4709]no vino para c# denar las almas, sino pa ra saluarlas: y al buen Cirujano, que queriendo curar el cuerpo enfermo, no corta luego el miembro dañado y leso, aunque ofenda al cuerpo, sino es que estè tan podrido y estiomenado que justamente se tema que de su vezindad y co municacion inficione a los demas mi#bros, sino que vnas vezes con azeite, y otras con vino, y otras vezes con cauterio de fuego, lo medicina y cura. Xenofon Filosofo dixo muy bien, conformandose con los Politicos, que es muy mejor gouernaci# preuenir los delitos, que castigarlos despues de hechos, y biuir por buenas costumbres que por buenas leyes: y vemos **[694]** que si vno mata à otro, la Republica pierde al muerto, y tambien al matador, porque se haze justicia del: demanera q# del delito y del remedio del, se sigue igual perdida, y assi seria mejor gouernacion acost# brar a los ciudadanos, a que con buenas y frequentes operaciones se# virtuosos, para que con facilidad y deleyte puedan cumplir las buenas leyes: porque de otra suerte las leyes no son sino carga pesada en flacos ombros, y tropieços con que mas caygan, y ocasiones de derramar sangre, no por culpa de llas, sino por flaqueza de llos: la qual flaqueza deurian esforçar los que go uiernan con todos los medios possibles, aunq# muy costosos les fuessen.

Y no hara cosa indeuida el Corregidor en passar y perdonar algunas cosas faciles [4710]a aque llos que verdaderamen te se quieren reduzir a la virtud, porque aunq# es assi que a la Republi ca conuiene que los delitos no queden sin casti go, en especialde los h#bres moços, por el heruor de la edad, **[sect. 51]** como se hazia en Lacedemonia, segun Plutarco, [4711]q# los mancebos eran tan rigurosamente tratados del gran maestro de la juuentud, que algunas vezes en el castigo cahi# muertos en el altar de Diana, **[sect. 52]** no ha de ser regla tan rigurosa, que no t#ga excepcion, pues no menos prouechosa es al bien comun algunas vezes la misericordia q# la justicia, y aprouecha mas en algunos la corre cion, que la coercion: [4712] quanto mas que al perdonado no es pequeño castigo de sus culpas leues el dolor de lavergu# ça y correccion dellas, [4713] y basta que se consiga el fin, que es la buena direccion de la vida del hom bre. Y assi el santo Con cilio Tridentino, [4714]conociendo el mucho fru to desta correccion, la encomendò a los Perla dos.

El oficio de los Cen **[sect. 53]** sores Romanos (que des pues se encom#dò a los Corregidores) se criò para reprimir y corregir algunos menores vi cios y delitos fuera de las penas legales por el **[695]** dicho modo de correccion, y por otras formas conuinientes à la Republica, segun Ciceron, Pe dro Gregorio, y otros: [4715] porque aunque el castigo de los delitos es vna parte del oficio de la justicia, y necessaria, pero es muy costosa y dolorosa, y que no se deue amar por si, ni com#çar por ella sino a la postre de otros muchos reme dios, como en otro capitulo diximos. [4716]

Pero porque segun el **[sect. 54]** Comico, [4717]la mucha licencia suele causar alg# gran mal, quando de la correccion y perdon q# se hiziere a los tales trauiessos, resultare mayor daño, y se c#uirtiere en furia, si los deudos y parientes no bastaren para impedir sus trauessuras; porque a la verdad estas correcciones mas propias son y se deuen ha zer en el fuero Ecclesiastico, [4718]haga el Corre gidor, segun en este pro posito dize Biessio, [4719]lo que el Medico, cuyo fin es limpiar el cuerpo de malos humores, como el del Gouernador la Republica de malos h#bres: el qual no aui#do podido sanar al enfermo con el remedio y me dicina facil, le cura con el ruybarbo y medicamento fuerte. Bien assi el Corregidor p#ga remedio contra estos tales, encerrandolos en la carcel, que se ordenò pa ra los locos y trauiessos; y tal vez castigandolos con mayores penas: [4720]por que el loco por la pena es cuerdo. [4721]Y a la verdad el que se va de rienda con osadia y atreuimiento, y no teme ni rezela el castigo de la justicia, priuado deue ser de la tierra, y dela liber**[696]** tad, y de los bienes, y de las fuerças, y deue ser puesto en estado, que pier da el brio; que donde la gente es aspera, incorregible y dura, el mucho castigo amansa, y el poco embrauece. *Oluidança y atreuimiento*, dize el Sabio Rey don Alonso, [4722]*son dos cosas que hazen a los hombres errar mu cho, ca el oluido los aduze que non se acuerden del mal que les puede venir por el yerro que fizieren, è el atreuimiento les da osadiapara acometer lo que non deuen, y desta guisa vsan el mal de forma, que se les torna como en natura, recibiendoen ello plazer, y porende deuen ser escarmentados.*

Refiere Valerio Ma **[sect. 56]** ximo [4723]vn marauilloso precepto de Aristofanes; el qual envna come dia introduxo aquel famoso Gouernador Pericles Ateniense, que auia resucitado de los infiernos, y dicho por vaticinio y consejo, que no c#uenia en la ciudad criarse vn leon, porque vna vez criado, era forçoso obedecerle; amonestando que los nobles insolentes, o los mancebos y vezinos muy orgullosos han de ser refrenados, porque despues c# el mucho poder y licencia no pueden ser comprimidos.

Son algunos de opinion, que la pe **[sect. 57]** na mas a proposito para la emi#da del rico es la del destierro, y al pobre la #l dinero, porque el pobre sentira mas la hazienda que le falta, y el rico el sossiego que dessea. A otros les parece lo contrario, que el pobre sea desterrado, y el rico en dinero condenado, y en q# no salga de la ciudad por algun tiempo: porque la priuacion de la libertad le es de mayor temor y castigo. A este proposito haze la sentencia que el Rey Salomon dio contra vn hombre muy atreuido, que auia dicho al Rey Dauid muchas injurias, y tiradole piedras, al qual condenò a que hiziesse vna casa en que morasse, y que della en toda su vida no saliesse, pareciendole al Sabio Rey no desterrar aquel mal hombre, adonde antes que fuesse su iniquidad conocida, fuesse la Republica perturbada. Y por ventura los señores Inquisidores con esta consideracion no destierr# a los penitenciados, antes los m#dan guardar con gran cuydado: y que sean (porque no inficionen a otros, y se vea como biuen publicamente) entretenidos. Destas opiniones la mas se gura me parece, ni condenar siempre al pobre en dinero, ni dexar de condenar al rico y al pobre, quando conuenga, en destierro: porque menos inconueniente es que el malo damnifique con su conuersacion la prouincia agena, que la propia, pues la caridad bien ordenada comiença de si mismo: [4724] y si en la otra delinquie **[697]** re, tambien allà le castigaran, y le expeleran della.

Deue considerar el Corregidor, **[sect. 58]** que conuiene à la Republica, que se sepa quien son los malhechores, y que los delitos no queden sin castigo: [4725]y en los atrozes y graues no se dexe de proceder de oficio, aunque la parte se desista, porque podria ser con malicia, o colusion: y quando no lo sea, queda por satisfazer la Republica, à quien los malhechores agrauian y ofenden tambien con sus delitos y malas obras. [4726]

Tambien aduierta de **[sect. 59]** vsar siempre que conuenga de riguroso casti go, porque segun Aristoteles, [4727]la canalla y mu chedumbre de gente, mas obedecen à la necessidad que à la razon, mas à las penas que à la cortesia: por lo qual los malos y viciosos han de ser castigados como las bestias; porque los que no reconocen la razon y virtud, con solo el miedo son comprimidos, como dezia Fabio Quin tiliano. [4728]Y segun Platon, [4729]y Iustiniano, [4730]los malos han de ser vexa dos con las penas, para su castigo, y exemplo de otros: y esto no es in humanidad, sino piedad y clemencia; pues los mas con el castigo de los menos se saluan, como arriba diximos: [4731]y assi segun ley diuina y humana jamas fueron vituperados y tenidos en poco los juezes por hazer quando c#uiene justicia rigurosa, y han sido y seran castigados y abatidos por auerla dexado de hazer, si el conocimiento y c#sura de sto passare ante superiores que tengan valor, re ctitud, buena intencion, y noticia de las leyes: y assi lo siente el diuino Platon, [4732]que hablando del juez, dixo, Corregirà el Gouernador, y reduzirà à bien biuir à los malos de su prouincia: pero no pudiendo reformarlos, ni emendarlos, quien por sentencia les quitare la vida, juzgarà en la opini# de todos loablemente y sin afrenta para con los Principes y juezes superiores.

La misma obligacion **[sect. 60]** que tiene el Corregidor para limpiar la tierra, y **[698]** su distrito de hombres malos, tiene de limpiar la mar adjacente a su jurisdicion y territorio de cossarios y piratas, y otros malhechores, seg# Iuan de Platea, y otros: [4733] aunque esto mas inc#be à la potestad Real, porq# requiere mas fuerças q# las del Corregidor para armar baxeles que anden por la mar de armada: pero haga lo que pudiere, y dè auiso a su Magestad de lo que conuenga, q# de alli se le proueera lo ne cessario.

Para mejor saber quie **[sect. 61]** nes biuen mal en la Republica, y en la Prouincia y distrito, t#ga el Corregidor personas de se creto, demas de los alguaziles, que le auisen y denuncien los delitos, y and# en espia y azecho delos ociosos y vagam# dos, y aun de lo que se haze por las plaças, y por los oficiales mecanicos, y por otras personas par ticulares: de los quales vsaron en tiempo antiguo los Romanos, como en especial del tirano Emperador Galo Cesar refiere Amiano Marcelino, [4734]que lo obseruò para su seguridad, y sa ber lo que contra el se dezia ò maquinaua: y al presente lo vsan los Ro manos: y el Iurisc#sulto Vlpiano [4735]los tuuo por necessarios; y los llamò *Milites stationarios*: y son los que el Emperador Iustiniano llamò *Curiosos*, [4736]o *Irenarcas*: [4737]y Herodoto [4738]escuchadores y exploradores: y nosotros los llamamos malsines, o soplones: y del credito que se puede dar a estos tales, tratamos # otro lugar.

Vna de las causas pa **[sect. 62]** ra que la Republica estè limpia de vicios, y de malhechores, es la buena enseñança y educaci# de los niños; porque segun Platon, [4739]bien insti tuydos y endereçados en la edad pueril, hazen adelante ciudadanos corregidos, y son los neruios [4740]de la Republica: y desto deue tener el Corregidor particular cuydado; **[sect. 63]** porque

como del mismo Platon refiere Tulio, no deue el Gouernador cuydar por el bien del cuerpo de la Republica demanera, q# ampar#do vna parte, desampare las otras. Desta criança de los niños tuuieron mas particular cuenta los Griegos; los quales eran de opinion, que esta edad, quando estaua para los vicios dispuesta, auia de ser de aprouados maestros en caminada, con cuyas dotrinas y ex#plos domesticos se habituasse à la **[699]** virtud. Los Persas, segun Xenofonre, demas desto enseñauan los en los lugares de poca gente, mostrandoles por particular obediencia la diciplina y respeto de los ancianos, y de los constituydos en dignidad, y de los juezes, y la templança en las comidas. San Chrisostomo [4741]dixo, que la juuentud ociosa, y criada suelta è impudicam# te, es mas cruel que qualquiera bestia fiera. Y el Sabio [4742]dixo, que al muchacho nadie le quite la diciplina, porque si le açotaren, no morirà, y se librarà del infierno. **[sect. 64]** Muy eficaz es, dixo Biesio, [4743] la naturaleza, pero mas poderosa es la criança: la qual a la mala naturaleza corrige; mouido por lo que del Legislador Licurgo refiere Plutarco, [4744]que queriendo mostrar a los ciudadanos la causa y modo de mas templada, ho nesta y fuerte vida, criò dos cachorrillos de vnos mismos padres, al vno goloso, y mantenido en casa, y al otro exercitado en la caça: y sac#dolos despues en vn acto publico, les echò ciertas golosinas y huessos de carne, y juntam#te hizo soltar vna liebre, y el vno se fue a las golosinas en que estaua criado, y el otro siguio y tomò la liebre. Y a este proposito vea el letor lo que escriuieron el Obispo Simancas, [4745]y d# Iuan Aguayo de Castilla, [4746]y el Maestro Auila. [4747]Solo aconsejo, que el Corregidor haga llamar algunas vezes a los maestros de las escuelas, y en cargueles sus oficios, y muestreles fauor, si lo hizieren bien. Y ati#da à visitar las casas de los ni ños de la dotrina, de cu ya institucion se solia dar instrucion à los Corregidores, juntamente c# el titulo de sus oficios: y a mi se me dio algunas vezes, y ya no se dà, no se porq#. Tambien porq# oy# Missa las fiestas pro uea el Corregidor que à las horas ordinarias della, no los dexen sus alguaziles jugar: y cuyde en corregir y ocupar los otros muchachos de su prouincia: q# los destos Reynos lo h# mas menester, porque son mas insolentes que otros algunos. Y assi con santa y piadosa consideracion la serenissima doña Eugenia Clara Isabel, Infante de Castilla, hija del Rey nuestro señor, y su imitadora en los pios institutos y seminarios de Christiana religion y virtud, ha erigi do en esta Corte la casa y Colegio de santa Isabel, donde se recojan muchachos y muchachas pobres, y sean enseñados en dotrina y virtud con gran recogimi# to y direccion para buenas costumbres.

A proposito es aduertir al Corregidor lo que dize Aristoteles, [4748] **[700]** que assi como deue expurgar la ciudad de vicios, y de todas obras malas, la deue tambien limpiar de la torpeza y deshonestidad de las pa labras; porque facilmente hablando suzia y lasciuamente, se desliza la sensualidad a la operacion dello (que por esto Vlis ses cerraua los oydos al c#to de las Serenas) y q# esto se ha de euitar mucho en los moços, que ni lo digan, ni lo oyan, so graues penas: y lo mismo aduirtio Platon. [4749]Y por vna ley Real [4750]està assi mismo proueydo, q# ninguna persona cante, ni diga de noche ni de dia por las calles y plaças, ni caminos, ningunas palabras suzias, ni deshonestas, ni pullas, ni otros catares suzios y deshonestos, so pena de cien açotes, y destierro de vn año. Pero ay en esto el dia de oy tan gran dissolucion y rotu ra en los c#tares y çarau#das y palabras suzias, que de noche y de dia se dizen y cantan por h#bres y mugeres, y muchachos, que causa gr# corrupcion de costumbres, y da sospecha de grandes males, ver que no se remedie

ni castigue; como quiera que a los Religiosos en sus celdas, y a las d#zellas y mugeres honestas en sus retraymi#tos y labores, ofende y auerguença oir lo; porque como se dize en el Ecclesiastes, [4751]a los justos que moran en este valle de tristeza, es cosa importuna la musica, y los cantares lasciuos: a lo qual alu de vn lugar de S. Agustin. [4752]Y deste da ño son mucha causa los ministros de justicia que no lo reprimen, por no tener dello interes, como del quitar la espada y guitarra. Pues sepan los que dizen estas suziedades, y los que las oyen y c# sienten, que estan muy amenazados por Dios, segun Ezechiel. [4753]Y en el Exodo se dize, [4754]q# quando Moyses baxaua del monte con las tablas de la ley, oyò los c#tares y musicas que tenia el pueblo en lo llano, y hallò que festejauan à vn bezerro, animal lasciuo, con c#tares lasciuos: y assi por auer hecho el bezerro, y cantado lasciuamente, los passò à cuchillo casi a todos. Y de aqui es que tampoco se auian de c#sentir libros deshonestos y obscenos, como aun los dichos Platon y Aristoteles [4755]lo dixeron: y vltimamente Hermas, y otros. [4756]

Como se deuen seguir los delinquentes.

CErca de la segunda parte deste ca **[sect. 65]** pitulo, y manera del seguir los delinquentes, tenga el Corregidor muy gran cuydado, que aunque salgan de su jurisdicion, sean seguidos con cartas de justicia, inserta la informacion en ellas, ora de pedimiento de parte, ò de **[701]** oficio hasta prenderlos, y presos y traidos a ella, sean oydos y castigados: y no se descuyde en hazer esto luego, aunque sepa que el delinquente salio de su jurisdicion huydo, pareciendole, q# ya no està a mas obligado, porque so pena de ser punido tiene obliga cion de seguirle por los otros lugares, requirien do con sus cartas a los juezes dellos que se le prend# y embien preso, y a buen recado: y assi dize la ley de la Partida, [4757]*Que deuen embiar su carta al juez del lugar*: la qual palabra *Deuen*, importa necessidad y obligaci# precisa: y para esto, si fuere menester, vse del auxilio de la Hermandad, y tenga hombres diligentes, que lo sepan y puedan hazer, y yo fia dor que si esto haze, que ningun atreuido ose hazer mal en su Republica: y si el delinquente se le encastillare en al gun lugar o casa fuerte, o en lugar de señor particular, requiera con la carta de justicia el que la lleua al Alcaide de la tal fortaleza, o al Alcalde del lugar, que le pren da y entregue al tal delinquente, [4758]como està obligado a hazerlo, aun que la fortaleza o lugar fuesse preuilegiado, segun la ley Real, [4759]y sino lo haziendo, el Corregidor le sacasse de alli, dize Belluga, que no haria agrauio, mayormen te si saliesse a delinquir de alli, y se tornasse a recoger alli, [4760]saluo en las tierras de los señores de Aragon, que son sin reconocimiento ni apelacion al superior, sino en ciertos casos: [4761]pero lo mejor es, si el tal señor, o su Alcaide, o justicias no le remitieren el delinquente, o le auisaren, o soltaren, quexarse dello en el Consejo Real, pues es caso de Corte, donde se librarà sobre ello la prouision ordinaria, y se harà justicia y castigo, [4762]porque importa mucho que los delitos se castiguen donde se cometieron, [4763]assi por el exemplo y escarmien to de los otros malos, como por la comodidad de los acusadores, y facilidad de las prouanças, porque como dize la ley Real, [4764]*Alli do cayò en la cnlpa, reciba la pena.*

[702] En este proposito se **[sect. 66]** suele dudar, y es muy c#trouertido, si el juez, o el alguazil del Corregidor, que sale de su jurisdicion en seguimien to del delinquente, podra entrar en la de su ve zino con su vara de justicia, y prenderle en ella por su propia autoridad: y si las guardas de la caça y de los montes, podran prendar fuera de la jurisdicion a los caçadores y leñadores a qui# van siguiendo: o si han de acudir a pedir las penas y prendas al juez de su domicilio. En lo qual Bartulo, Angelo, y otros, [4765]tuuier# que podra el tal alguazil que salio en seguimi#to del delinq#n te en fragante delito, o dos dias despues de cometido, y le va en el alcance, entrar, y prendar le por su autoridad en la jurisdicion agena; por que dizen que se deue considerar el principio [4766] licito y permitido, y no el fin: mayormente trayendo consequencia del dicho principio.

Pero la contraria opi **[sect. 67]** nion (que no sea licito al tal ministro entrar c# vara en la jurisdicion agena, ni prender en ella al delinquente que va siguiendo: y caso que le pr#da, le ha de dexar en poder de la justicia de aquel pueblo y jurisdicion, para que della sea preso, y entregado a la justicia en cuyo territo rio delinquio) tuuieron Baldo, Floriano, y otros, [4767]porq# sintieron q# los delitos se denomin# y juzgan del fin y c#sumacion: [4768]y pueden se ponderar para esto las **[703]** palabras de vnas leyes de Partida, [4769]que dizen, *Ante dezimos, que en qualquier lugar que lo hallaren, en que ellos han poderio de juzgar, que lo deuen prender:* luego por el contrario no podran pr#derle donde no tuuieren jurisdicion. **[sect. 68]** Y segun esta opinion, que es mas comun, segun los dichos autores, y nueuamente Farinacio, lo he sent#ciado.

Esta opinion entienden Hipolito de Marsi lis, Rolando, y otros, [4770] quando las jurisdiciones fuessen de diuersos señorios y Principes: que en tal caso no se pueda entrar a prender al delinquente de la vna à la otra, aunque el ministro le vaya sigui#do: como si de tierra del Rey nue stro señor se entrasse en la de algun señor destos Reynos, o por el c#trario; pero que lo pueda hazer quando las jurisdiciones fuessen todas de vn señor. Mas yo t# go lo contrario, porque procede lo mismo qu# do las jurisdiciones estan distintas, y debaxo de diuersas cabeças y par tidos o Corregimi#tos. Pero es de aduertir, que dize Paris de Puteo, [4771]q# no serà licito al tal delinquente entrando en otra jurisdicion, matar, o herir en su defensa al juez, o alguazil que le sigue, aunque no pueda euadirse de otra manera.

En lo que toca a pren **[sect. 69]** der y remitir los delinquentes forasteros, que se acogieren a su jurisdi cion, quando con la su maria informacion, y c# justificadas requisitorias los pidiere el juez del pueblo donde delin quieron, y no de otra manera, [4772]obligado està el Corregidor à pr#der los con diligencia, [4773]y a precisamente, y no de vrbanidad, como algunos tuuieron, remitirlos: [4774]y para ello se dan prouisiones Reales en **[704]** las Chancillerias y en el Consejo; porque el juez requerido es sujeto en alguna manera del juez que le requiere, segun Cyno: [4775]y assi para cumplir sus requisitorias s# compelidos: y por no c# plirlas, suelen y pueden ser castigados, [4776]saluo # los casos leues: [4777]los qua les, Auendaño [4778]disputando esto, reduxo y exemplifico en terminos que no se huuiesse de hazer prision, por no auer se de dar pena corporal, o auiendo preuenido la causa sin dolo ni afectadamente por traça del reo, o teniendo preso al delinqu#te por otro delito mas graue cometido en su jurisdicion: [4779]y en otros casos en que no ha lugar remitirlos,

que por ser larga materia, y estar muy escrita, no la resueluo toda aqui, y se podra ver en la ocasion por los autores, y lo que nueuamente juntaron Tiberio Deciano, y Prospero Farinacio, demas de los del Reyno. [4780]Solo es de aduertir, que de la Corte, por ser patria comun, muy raras vezes se remiten delinqu#tes a otros juezes: y tambi# porque el superior que puede aduocar las causas, no remite los delinquentes. [4781]

Pero sepa el Corregi **[sect. 70]** dor, que podra la parte querellosa seguir su justicia ante el juez en cuyo territorio està preso el delinquente, aunque el tal sea domiciliario de otra jurisdicion, o aya cometido el delito en ella: y esto, por vna ley del Reyno, [4782]que dize estas palabras: *Pero si el* **[705]** *querello so pidiere que los Al caldes del lugar donde fuere hallado el malhechor, cumplan y executen la sentencia, que sean tenudos de la executar, tanto quanto con fuero y con derecho deuan, &c.* Y lo mismo seria aunque no estuuiesse da da sentencia, para poder proceder en la causa, y sentenciarla el tal juez do està el reo, a inst#cia del acusador, sino fuesse de inc#ueniente, por la mucha distancia del lugar, y dificultad de ha zer las prouanças fuera de alli, o por impossibilidad, por ser de otro Reyno, o Prouincia, segun la opinion de Baldo, y Gregorio Lopez, Couarruuias, y otros. [4783] Pedro Belluga dize en este caso, quando el juez donde està el reo conociesse de la causa a inst# cia del acusador, que po dria sin embargo eljuez do se cometio el delito, conocer y proceder, alo menos quanto a las penas pecuniarias, y aun suplir la sentencia defecutosa y corta del juez, segun Baldo singularmente: [4784]porque no se le pudo quitar su jurisdicion y derecho, [4785]ni el de la Republica para el castigo, porque las penas de los desprezes, y multas, y penas de camara, y otros emolumentos son frutos de la jurisdicion: [4786] y en esto soy de contraria opinion, y que no se puedan diuidir las penas, ni duplicarse por ambos juezes, sino que se obserue la disposici# de la dicha ley Real, y la extension de Gregorio Lopez, aunque inconstante en ella: para lo qual haze vna ley de Partida, [4787]que no alegò, con la qual se quietára. Pero ésta retencion no se podra hazer de oficio del juez, [4788]sino a instancia del acusador; porque siendo ambos juezes de vn Reyno, y no auiendo alguna fraude, bien se puede prorrogar la jurisdicion. [4789]

Al que cometio delito en otra ju **[sect. 71]** risdici# podra el Corregidor, si aquel es natural, o domiciliario de la suya, hazerle informacion y pesquisa del tal delito, y castigarle por el: porque aunque por el delito perpetrado en otro pueblo, o distrito, no parece que se ha ze ofensa al lugar donde es vezino, o natural el delinquente, no se puede negar, sino que conuiene à la Republica que no moren en ella hombres de mal biuir, y limpiarla dellos: y darsehiaocasion de delinquir, si los que hazen mal en vnas partes, huuiessen de estar **[706]** seguros en otras: y ésta es segun Bolognino, y Augustino de Arimino, y los modernos, la mas comun y praticada opinion. [4790]Y en tanto proce de, que aunque de dere cho comun solo el juez do se cometio el delito podi a librar requisitorias para prender los de linquentes, y se deuian cumplir: pero segun la ley de la Partida, [4791]y Gregorio Lopez, que la reputa por singular, puede el juez donde el delinquente es vezino, o natural, embiarle a pr#der por requisitoria.

Aunque la c#traria opini# llamaron mas comun, y la siguieron Hipolito, Rolando, y otros muchos autores, [4792]que el tal delinquente se ha de remitir al lugar y juez d#de delinquio, y que en todo tiempo, antes, y despues dela sentencia, se ha de cumplir la requisitoria.

A este proposito es de **[sect. 72]** resoluer, si el ladron que hurtò la cosa en Toledo, podra ser castigado por ello en Madrid, donde es con ella aprehendido. En lo qual Bartulo, y otros, [4793]comunm# te tuuieron que si, porq# el tal ladron va delinqui# do, contrectando y lleuando la cosa hurtada, y deteniendo se en el pue blo donde fue preso, si quiera vn dia, consumò alli el delito.

Pero la contraria opi **[sect. 73]** nion, que deua ser remitido al lugar donde hizo el hurto, se tiene por mas comun y recebida: y assi lo resueluen Paulo de Castro, Couarruuias, Iulio Claro, y otros muchos autores: [4794]pero digo que si el hurto fues se calificado y de impor t#cia, que es justo se re**[707]** mita el delinquente donde le hizo, por la mejor comodidad para hazer las prouanças, y satisfacion de las partes, y de la Republica, con el ex#plar castigo: mas si fues se de pequeña cantidad, y el lugar donde se hizo el hurto, dist#te, entonces por odio del ladron podra ser castigado donde fue apreh#dido. Y la peque ña cantidad, o grande, quedarà al aluedrio del juez [4795]que lo huuiere de determinar.

Lo que tiene duda, se **[sect. 74]** gun las leyes de Partida, [4796]es, quando el tal la dron fuesse conuenido ciuilmente a la restitucion de la cosa hurtada, que do quier que fuere ha llado con ella, se le puede pedir, y compeler a que la entreguea su dueño: y assi se deuen entender las dichas leyes, por que dizen, que se puede pedir la cosa hurtada al ladron, ò à su heredero: lo qual no puede ser cri minalm#te, porque no passò contra el la accion criminal, que se extinguio con la muerte: [4797]pero si el que es hallado con la cosa hurtada en vn pueblo, no es ladron, sino otro posseedor della, y el dueño de la cosa le quisiere detener, y c#uenir le alli sobre ello, bi# podra el tal posseedor declinar la jurisdicion del juez de aquel lugar, dando fianças de no tras poner ni enagenar la tal cosa, y de estar a derecho sobre ella en su domicilio con el tal dem# dante, segun vna decisi# de Nicolao Boerio. [4798]

En lo que toca a las competencias entre juezes, sobre qual ha de co nocer de la causa, si el q# la començo verbalmen te, procediendo contra el reo ausente de oficio, o de pedimiento de par te, o el que pr#dio al delinquente, que es preu# cion real, porque es ma teria difusa, y de falencias, resueluo, que la de terminacion desto es ar bitraria a los superiores, considerado el negocio, y si ay sospecha de alguna colusion: y lo mas vsado es, que el que preuiene de pedimiento de parte, conoce: sobre lo qual se podra ver lo que escriuen Iodoco, Bossio, Farinacio, y otros. [4799]

Tras lo dicho queda otra no menor **[sect. 75]** controuersia entre los Doctores, en la qual, segun Angelo, [4800]era necessaria decision de ley, si puede ser castigado **[708]** el delinquente, segun las leyes y ordenanças del lugar donde es aprehen dido, y es vezino, o natural, o por las del lugar donde cometio el delito: y la resolucion es, segun Alberico, y otros, [4801]que se ha de juzgar por las leyes y ordenanças del lugar do se cometio el delito.

Si algun delito muy **[sect. 76]** atroz y graue se ofrecie re, podra el Corregidor para aueriguacion del, y prision del delinquente, hazer echar bando y pregon, ofreciendo premio al que le manifestare, o prendiere: que aunque esto es permitido solamente a los juezes superiores; [4802]pero podra el Corregidor en algun ca so proueerlo, y pagarlo de gastos de justicia, segun y como en otro lugar diremos: [4803]aunque el tal premio no puede aplicarselo el Corregidor a si mismo, ni a sus oficiales, si hizieren la tal prision, por estar obligados a ello por razon de sus salarios y oficios. Y acuerdome que por vn pregon que

hize dar en vna ocasion import#te, ofreciendo cincuenta du cados, descubrio vn mo ço de vnos frayles a vn retraydo homicida; por lo qual fue preso.

Si para prender alg# **[sect. 77]** delinqu#te, o sacarle de la yglesia, en caso necessario y permitido, el Corregidor no tuuiere alguaziles, ni familia bastante, puede por pregon, o bando, conuocar a los vezinos de su pueblo q# tom# armas, y que acudan à ayudarle: los quales, aunque sean caualleros, estan so graues penas obligados a acudirle. [4804]

Finalmente no q#rria **[sect. 78]** que se mostrasse el Corregidor muy cuydoso y heruoroso en inuestigar è inquirir delitos an tiguos acaecidos en tiempo de otros Corregidores, quando ya las injurias con los muchos años estan de las partes oluidadas, y los delinqu#tes de sus excessos y amancebami#tos, y otras culpas, emendados y compungidos: y esto mismo hállo dispuesto por vna constitucion del Emperador Iustiniano, y por los Iurisconsultos y Doctores, [4805]que todos condenan y reprueuan la **[709]** #masia y curiosidad gr# de en esto, y en todas las accionespenales, pesqui sas y persecuciones, cu#tas y cobranças en fauor del fisco: no dexando por lo dicho de castigar qu# do conuenga los delitos graues antiguos que durante su tiempo se descubrieren, o se acusaren: de manera que no se cause zizaña, ni esc#dalo, sac#do a plaça la culpa è injuria secreta, como en otro capitulo diximos. [4806] En Sena ay particular es tatuto que los Corregidores no puedan castigar sino los delitos cometidos durante su corregimiento, segun escriue Tomas Doccio. [4807]

Cerca de los gastos q# puede hazer el Corregidor en seguir y prender losdelinq#ntes, y a cuyas expensas se deuen remitir, de mas de lo dispuesto por vna ley del Reyno, [4808]por la qual se corrige vna ley del Estilo, [4809]q# dezia que no sea remitido el malhechor a su costa, tratamos en particular en otros capitulos. [4810]

SVMARIO DEL capitulo XIIII.

LAreuer#cia y culto delas Yglesias, es propio de Dios N. S. nu. 1 .

Por culpa de vnos y otros juezes, es ofé dida la inmunidad Ecclesiastica. 2 .

La inmunidad Ecclesiastica si es de de recho diuino, num. 3 .

De las casas, aras, asylos, y templos de los antiguos, reseruados para los delin quentes, num. 4 .

Los animales quando y donde tuuieron refugio, num. 5 .

Tiberio Cesar reuocò la inmunidad de todos los asylos y templos, exceto el de Esculapio, num. 6 .

De las diferencias y lugares sagrados # los G#tiles, y vnidad de nra Yglesia. 7 .

Del origen de la inmunidad Ecclesiastica en España, num. 8 .

Como se ha obseruado en Francia la inmunidad Ecclesiastica, num. 9 .

Los Godos como la obseruaron. ibid.

Ycomo en Aragon y Nauarra tienen inmunidad las casas de infançones y caualleros, num. 10 .

En España que inmunidad tienen por las leyes las casas de los nobles, y las de los Embaxadores, num. 11 .

El que se acoge al Rey, o a su efigie, si se librarà, y si se libraua el que se acogia al Prefecto de la ciudad, num. 12 .

Porque razon delfuego, ni del poço nopodia ser sacado el delinquente, nu. 13 .

La casa de Dios se llama de oracion. 14 .

El Emperador Constantino si concedio la inmunidad Ecclesiastica, nu. 15 .

De la inmunidad Ecclesiastica gozan qualesquier personas por qualesquier delitos que no esten prohibidos, num. 16 .

[710] *De la pena del jueZ y de los que q#br#t# la inmunidad Ecclesiastica, ibid. y 79 .*

Si gozaran de la inmunidad Ecclesiasti casolam#te los excetados por derecho Canonico, o tambien por derecho Ciuil. 18 .

Los famosos y atrozes delinquentes indistintamente, y los Sodomitas, si deuen ser ampar ados de la Yglesia, nu. 19 .

Alclerigo Sodomita sivale la Yglesia. 20

El Derecho Canonico preualece en las causas espirituales, num. 21 .

A que genero de ladrones no vale la Yglesia, num. 22 .

Los que de qualquier maner a matan enla Yglesia, si gozan della, y los robadores de virgenes, y los adulteros y los homicidas, nu. 23 . 24 . y. 25 .

Si se presume que el que mato o hirio en la Yglesia, tuuo animo de gozar de lla, num. 25 . y. 26 .

El que estando en la Yglesia, ofende en ella a otro, o sale della, o de cerca della a ofender a otro, si goZarà de la inmunidad della, num. 26 . 29 . y. 30 .

Si al que peca c#fiado de la virtud de la limosna, le ayuda el merito della, o de los Sacram#tos y actos meritorios. 27

El que desde fuera de la Yglesia tira arcabuZ, o otra arma al que està en ella, si gozarà della, num. 28 .

El que desde la Yglesia o cim#terio tira al que estàfuera, si goZarà, num. 29 .

Del requirimiento que el Corregidor ha de hazer al juez Ecclesiastico paraque allane la Yglesia, y no allan#dola, co mo ha de proceder, num. 31 .

Por delitos leues cometidos en la Yglesia, no deue el Corregidor sacar los reos, ni alborotarla, num. 32 .

El aleuoso matador si gozarà de la Yglesia, num. 33 .

El que hiriò aleuosamente, si gozarà della, nu. 34 .

Aleuosia se comete de muchas maneras, num. 35 .

El que sobre ocasion sucedida, de caso p#sado, armado o con v#taja hiriò, o matò à otro rostro a rostro, si gozarà de la Yglesia, num. 36 . y. 37 .

El que matò por detras a su enemigo capi tal, si gozarà de la Yglesia, ibidem.

El que estando en la Yglesia, mando ma tar a otro, si gozarà della, nu, 38 .

El que matò a otro en desafio aplaçado, si gozarà de la Yglesia, num. 39 .

El que desafia es auido por aleue, y se le deniega sepultura, num. 40.

De los desafios que priuan de sepultura. 41 .

Elfabricador defalsa moneda, si goza de la inmunidad Ecclesiastica. 42 .

El que sobreseguro o amistad, o caso p#sado dio de palos o bofeton a algun ca uallero, o persona principal, aunque no por detras, si gozara dela Yglesia. 43

La honra si se iguala, o prefiere à la vida, num. 44.

Los palos, y el bofeton, reputanse en de recho por muy graue injuria, nu. 45

El que mato a clerigo, si gozarà de la Yglesia, num. 46 .

El que comete sacrilegio en la Yglesia, si goZarà della, num. 47 .

[711] *El que robò, quemò, o rompio las puertas, o v#tanas de la Yglesia, si gozarà de la inmunidad della, num. 48 .*

El excomulgado si gozarà de la Yglesia, num. 49 .

El Infiel, o el Iudio, num. 50 .

Passador de cauallos, o de dineros, ò otros pertrechos de guerra a los infie les, o a Reynos estraños, si gozarà dela inmunidad dela Yglesia, nu. 51 .

El tr#sfuga que se passa a los enemigos, si goZa de la Yglesia, num. 52 .

Herege, o blasfemo, si gozarà de la Yglesia, nu. 53 .

Eltraidor al Rey, o a la patria, si goZarà de la Yglesia, num. 54 .

Si el Papam#dasse sacar de la Yglesia al delinquente, si gozarà della, nu. 55 .

El apostata de la Fê, o de la religion, si goza de la Yglesia, num. 56 .

Clerigo si deue goZar de la inmunidad de la Yglesia, y en que casos, y por qui# puede ser sacado della, nu. 57 . y 49 .

El preso que jurò al Alcayde de boluer a la carcel, si gozarà de la Yglesia. 59 .

El delinquente que quebrantò la carcel, o huye de lajusticia, y se fue a la Yglesia, o el que passa por ella, si gozarà de la inmunidad, nu. 60 . y. 61 .

Deudor por deuda ciuil, si gozarà de la inmunidad de la Yglesia, aunque sea sospechoso de fuga, nu. 62 . y siguientes.

Deudor si se entrega a sus acreedores, y que vsaron en esto los antiguos, ibi.

Pratica# lo que deue hazer el Corregidor sobre sacar el deudor de la Yglesia. 68 .

Deudor de tributos reales, si goza de la Yglesia, num. 69 .

Alçados no goz # de la inmunidad Ecclesiastica, num. 70 .

Esclauo fugitiuo si gozarà de la Yglesia, num. 71 .

El encartado o banito, si goza dela Yglesia, num. 72 .

Preso condenado a galeras, o a otro serui cio personal, si goza dela Yglesia. 73 .

El que mata con veneno, si goza de la Yglesia, num. 74 .

Si para dar coreccion penit#cial puede ser vno sacado de la Yglesia por el Per lado, o por el juez seglar þa que satisfaga el daño con caucion juratoria, nu. 75 .

Assasino si goza de la Yglesia, aunque no mate, num. 76 .

El que huye de la residencia, si goZ a de la Yglesia, num. 77 .

El inc#diario si goza dela Yglesia. 78 .

El que se salio vol#tariam#te de la Yglesia, si gozarà de la inmunidad della, o quando el juez, o sus ministros le engañaron con palabras bl#das, nu. 79 .

Si el hospital, o cimenterio, o lugar b#di to, pio, ò religioso, tiene la misma franqueza, que la Yglesia c#sagrada. 80 .

El que se ase a las aldauas de la Yglesia, si gozarà de la inmunidad della. 81 .

Del palacio Real si puede ser sacado el delinquente, num. 83 .

Si los Reyes y Principes, aunque sean enemigos y de otra ley, se amparan **[712]** *de otros Reyes, num. 83 .*

De la casa del Obispo si puede ser sacado el delinquente, aunque estè dist#te de la yglesia, y no tenga oratorio, nu. 84 .

O de la casa del Cardenal, num. 85 .

El que se acoge al sacerdote que lleua el santissimo Sacramento, si podra ser preso, num. 86 .

El que se amparaua de las virgenes Vestales, o Flamen Dial, era libre. 87 .

El que toca al bonete del Cardenal, o se ampara de su persona, si podra ser preso, num. 88 .

El que se amparaua del estandarte o van dera, si podia ser preso, nu. 89 ,

Si conuiene que se amplie o restrinja la inmunidad ecclesiastica en fauor de los delinquentes, y quanto los juezes Ecclesiasticos la amplian, nu. 90 .

En que casos puede el Corregidor echar prisiones, y quitar los mantenimientos, y dar ahumadas a los retraidos. 91 .

No moleste el Corregidor a los que huuieren de gozar de la inmunidad Ecclesiastica, num. 92 .

Si auiendo el Corregidor sacado de la yglesia a vno sin informacion, deue restituirle, aunque despues la aya to mado suficiente, num. 93 .

Lo que deue el Corregidor hazer antes de sacar al retraido de la yglesia. 94

Qual de los dos jueZ es Ecclesiastico, o seglar, es competente para sacar de la yglesia y castigar al delinquente, q# no ha de gozar della, num. 95 .

Si quando el retraido puede y deue ser sacado de la yglesia, ha de haZ er el Corregidor alguna diligencia con el juez Ecclesiastico, num. 96 .

Iuez quando ha de hazer caucion juratoria, o dar fiança de no dar pena corporal al que saca de la yglesia, ibi.

La inmunidad Ecclesiastica si la puede pedir el delinquente sacado de la yglesia, y el juez Ecclesiastico. 97 .

Que juez ha de conocer si deue el delinquente goZ ar o no de la yglesia. 98 .

Iuez escusa se de sacar al reo de la yglesia en caso dudoso, o en que aya costumbre, num. 99 .

Exortaci# a los juezes yministros de justicia, para la reuerencia y culto de las yglesias, num. 100 .

Varios ex#plos y historias de sucessos in felices de Principes, y de otras personas desacatadas a los t#plos de genti les, y à nuestras yglesias santas. 101 .

Al que huuiere el Corregidor sacado de la yglesia injustamente, restituyale a ella luego de su oficio, o sin replicar a la sentencia del Ecclesiastico, num. 102 .

Si c#u#dra alguna vez porsatisfacer al pueblo, y a las partes fingir, y simular el Corregidor algunas diligencias en sacar al retraido, num. 103 .

Los estudiantes si deuen ser presos en las escuelas por los delitos en que vale la yglesia, y los soldados en el real, y los Abogados en las audiencias, y los Doctores en las catredas, num. 104 .

[713] *Iuez ecclesiastico si puede inhibir alseglar, porque procede contra los bienes delrecluso en la yglesia, nu. 105 .*

COMO SEDEVEN reuerenciar las Yglesias y lugares b#ditos y sagrados, por los Corregidores, y sus oficiales. Cap. XIIII.

GRAN tiempo ha que desseaua **[sect. 1]** poder tratar de la materia deste capitulo, que es negocio pro pio de Dios, y de su honra, y culto de su santo t#plo; porque presupuesto q# la administracion de la justicia en lo temporal, como auemos dicho, es causa de Dios, y que por su diuinidad se administra en la tierra, el culto y honra de su Yglesia es la joya que està mas llegada a su voluntad y ser uicio: y llama Christo nuestro Señor al t#plo è yglesia casa suya por S. Mateo. [4811]Y queriendo Salomon edificar el templo de Ierusalem, segun se lee en el libro de los Reyes, [4812]pidio, y le fueron concedidos grandes pri uilegiosè inmunidades. La ley de partida, [4813]habl#do c#los Reyes, dize: *Amar, è honrar, è guardar deuen aun à las Eglesias, manteniendolas en su dere cho, ca muy guisada cosa es, que los lugares do consagr# el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, que sean amados, è h#r ados, è guardados.* Y el altar, segun Anastasio Germonio, [4814]sinifica la figura de Christo. Y por esto digo, que es negocio propio de Dios, porque

la inmunidad de las yglesias para los que se acogen a ellas, se introduxo para reuerencia y honra de Dios, y por la caridad y piedad del proximo, [4815]y es priuilegio de las yglesias, y no de las personas, sino es por respeto dellas. [4816]En la prosecucion desta mate ria se vsara de mas breuedad que el negocio requeria, y procederemos por dudas, porque el du dar es ocasion de mas acertar, y discurriendo por distincion de casos se colije mejor entendimiento, refiriendo y c# cordando las opiniones que ay en esto de los Ca nonistas entre si, y con los Legistas: y quien qui siere ver el origen desta materia, vea los lugares que citamos en las mar genes, [4817]dedonde sacarà auiso de lo que deue guar dar.

[714] Causa es la que aqui **[sect. 2]** tratamos, ofendida sin razon por algunos, y bi# defendida por los juezes Ecclesiasticos, con las armas espirituales, y a# solia serlo por algunos clerigos con las materiales: y no se si la desorden que vemos en algu nos juezes, que por causas bien ligeras quebr# tan la inmunidad Eccle siastica, prouiene, ò de la poca consideracion q# los semejantes tienen à la honra de la Yglesia, ò de tener ent#dido que algunos clerigos, o juezes Ecclesiasticos en qualesquier casos, y aun en los exceptados por derecho Canonico, procuran saluar y defender los delinquentes, no c# siderando quan grande ofensa hazen a Dios en ello, pues su Yglesia san ta, que es, yha de ser fautora de justicia, y no de injusticia, [4818]no quiso q# fuesse cueua de ladrones, como lo dixo por Ieremias, y despues por los sagrados Euangelistas: [4819]y que pues su diuina Magestad echò del templo a los contratantes y cambiadores, no se deuen amparar en el los mas iniquos y sceleradoshombres: y que del mucho desorden puede resultar algun grande inconueniente, como adelante diremos. [4820]Lo qual seria justo, que assi de la vna parte como dela otra se pusiesse en razon; porque biuir fuera della, no es biuir en ley de Dios, ni en ley de hombres.

EL ORIGEN de **[sect. 3]** la inmunidad de las yglesias, segun Iuan Igneo, y Remigio de Goñi, y otros, [4821]es de derecho di uino; pero Couarruuias, y Tiberio Deciano, que ca llandole le sigue, resoluieron, [4822]que no era ley diuina que se aya de ob seruar en la Yglesia de Dios: porque las leyes del viejo Testamento espiraron con la venida de Christo nuestro Redentor. [4823]Y assi aunque por la ley Mosayca el al tar de Dios (como se lee en el Exodo [4824]) tenia inmunidad, y el templo, y el tabernaculo, para q# ninguno fuesse sacado de alli para ser castigado: y en los Numeros [4825] m#dò Dios señalar seis ciudades para seguro y refugio de homicidas, y de los fugitiuos: y lo **[715]** mismo se lee en el libro de los Reyes, [4826]y en el de Iosue, [4827]y en el Deuteronomio, [4828]es a saber, que de las quarenta y ocho ciudades con sus aldeas que Dios mandò dar à los Leuitas, fuer# señaladas las tres ciuda des de la vna parte del Iord#, házia el Oriente # la tierra de las dos Tribus y media, que eran Bosor en la tribu de Ruben, y Ramod en la tribu de Gad, y Golan en la tribu de Manasses: y las otras tres ciudades fuer# Cedes en la prouincia de Galilea del monte Nephtali, y Sichem en el monte de Ephraim, y Cariatharbe, o Hebron en el monte de Iudà, y estas eran en las tierras de los Cananeos, y las otras tres susodichas eran en las tierras de los Amorreos: à las quales podi# acogerse los que huuiessen muerto a otros sin culpa suya, y no mereciessen castigo por ello, y auian de estar alli hasta la muerte del sum mo Sacerdote: y entonces se podian tornar en paz, si huuiessen prouado estar sin culpa: no se sigue por lo dicho, que ésta inmunidad

sea estatuyda en la Yglesia por ley Euangelica; porque segun santo Tomas, [4829] Christo nuestro señor no hizo leyes ni preceptos fuera del derecho natural, sino de aquellas cosas que pertenecen à los Sacramentos, y articulos de la Fê: en lo qual no se cuenta la inmuni dad Ecclesiastica, y assi no es instituyda de derecho diuino Euangelico. Verdad es, que la Yglesia vniuersal, justa, y santa, y legitimamente con sacros Canones, c# cilios, y autoridad de s# tos varones, establecio la inmunidad Ecclesiastica para vtilidad de la Christiana religion: y assi es de derecho humano y positiuo: en lo qual tambien se resoluio Tiberio Decia no, y otros. [4830]

Esta opinion de Couarruuias reprehende y c#tradize nueuamente Anastasio Germonio, [4831]diziendo, que la c#traria es comun y mas verdadera, q# la inmunidad Ecclesiastica es de derecho diuino, porque los preceptos del viejo Testamento, que en el nueuo no estan alterados, son vistos estar repetidos y renouados en el: y que siendo como es el templo de Dios, segun san Mateo, casa suya, no es licito hazer en el violencia, sacando al retraydo. Pero vltimamente Prospero Farinacio su conterraneo Roma**[716]** no, [4832]passa con la opini# de Couarruuias, y trae entre otras cosas vn decreto del santo C#cilio Tridentino, [4833]por el qual la dicha inmunidad Ecclesiastica, se #claraym# da deuerse obseruar inuiolablemente, segun los sacros Canones y C# cilios, y determinaciones Apostolicas.

De los G#tiles se lee, **[sect. 4]** que el primer lugar reseruado para el amparo y seguridad de los delin quentes, le hizieron en Atenas los decendi#tes de Hercules para su amparo y tuicion, temiendo la inuasion y fuerça de aquellos que del auian sido ofendidos, segun refiere Stacio. [4834]Otros dizen, que le hizo Cadmo para la poblacion de Tebas, [4835]y este lugar se llamò Asylo: a cuya imitacion Romulo, luego q# començò a fundar a Ro ma, hizo otro Asylo en tre el Capitolio y el Palacioen el Sacro bosque, a cuya fama acudieron muchos delinquentes, y crecio la poblacion de la nueua ciudad: de lo qual hazen mencion Virgilio, [4836]y Liuio, y otros: [4837]y tambien el templo de Apolo, y el que se celebraua con el n#bre de la diosa Iuno, y el templo que se dedicò a Iulio Cesar, y la casa de Lucila, matrona Romana, que era priuilegiada, como los templos de Roma: los quales tenian los Romanos por tan seguro refugio, que dize el Iurisconsulto Pomponio, [4838]que guardauan en ellos todos sus fueros, derechos, y leyes: y el templo dedicado a Diana en Efeso tenia la misma inmunidad, segun Tulio y Iustino, [4839]y el dedicado a Ceres y a Proserpina en el Peloponeso: y los templos de los Griegos se llamaron Asylos, de los quales hi zieron m#cion Seruio, Tito Liuio, Strabon, S. Agustin, y nuestro Iurisconsulto Vlpiano, y otros: [4840] **[sect. 5]** y lo que mas es de admirar, que por autoridad de Aristoteles, refiere Tiberio Deciano, [4841]que aun las bestias tenian Asylos y lugares **[717]** de refugio, donde perseguidas de otras fieras se amparassen y fuessen seguras: y en entrando en el bosque de Diana, lo estauan de los caçadores. [4842]

El Emperador Tibe **[sect. 6]** rio Cesar [4843]quiso aueriguar si los Emperadores, o el Senado con justificacion auian concedido tantas inmunidades a los dichos t#plos y asylos, y reuocolas todas, por los muchos delitos que sucedian: y solo concedio la dicha inmunidad al templo de Esculapio en la ciudad de Pergamo. Demanera que vnos tuuieron Aras y t#plos de respeto, honra, è inmunidad, para ampararse y guarecerse en ellos los

delinquentes, y llamauanla Ara de misericordia del Dios no conocido, como se lee en Plauto, san Pablo, Gerson, Pausanias, Ciceron, yen otros autores. [4844]

Pero es de notar, se **[sect. 7]** gun Alciato, y otros, [4845] que los Gentiles, lo que nosotrosllamamos yglesias, llamauan en tres di ferencias, *Delubra*, *Fana*, *Templa*. *Delubra* eran v nos edificios donde se ponian y declarauan las efigies y simulacros de los dioses. *Fana* eran vnos santuarios, donde los sacerdotes dezian a los dioses algunas palabras, deriuados de *fando*, que sinifica hablar, o de *Faunos*, los quales segun Festo, en los primeros tiempos dauan las respuestas à las consultas que se les hazian: y de alli se deriuò el vocablo Profana, para dezir cosa irreligiosa, y lexos de *Fana*: y el templo era edificio para cont#plar y adorar, y que viene de c#t#plo. San Isidoro, y Arcediano, [4846]dizen, que se deriua de techo amplo. Pero entrenosotros los Christianos yglesia se llama principalmente la congregacion y vnion de los fieles, conforme a lo de san Mateo, [4847]Sobre ésta piedra edificarè mi Yglesia; y a otros lugares de la sagrada Escritura: [4848]y despues se ha interpretado y se vsa llamar yglesia, los templos y casas sagradas, donde los sie les se congregan en la administracion de los santos Sacramentos y culto diuino.

EN España, segun refieren los his **[sect. 8]** toriadores, y el Obispo Simancas, [4849]el Rey G#demiro Godo, concedio y c#firmò, mas ha de nouecientos años, la **[718]** inmunidad Ecclesiastica à las yglesias della, exceptando à los ladrones, y a los traydores y aleuosos, y a los hereges, requiriendo primero el juez al Sacerdote que le entregasse al homicida retraydo, y jutando de no darle pena demuerte, sino de en tregarle a los padres o parientes del muerto, pa ra que, con tal que no le matassen, hiziessen del lo que quisiessen, segun lo disponia vna ley de los Vicegodos, que refiere Anastasio Germonio. [4850] **[sect. 9]** En Francia, segun refieren muchos autores Iuristas de aquella nacion, [4851]que trataron de la costumbre que cerca desto entre ellos es vsada, afirman conuiene, q# la inmunidad de la Yglesia no sea nociua a los subditos del Reyno, amparando à los deudores y delinquentes en los casos exceptados: y ay c#stituci# dello de Fr#cisco primero, y Carlo Magno Reyes de Francia, y del Senado de Paris. Los Godos, segun escriue Iuan Magno, [4852]tuuieron gran piedad en no desfauorecer, ni violar los que inuocassen la seguridad de los t#plos. **[sect. 10]** Y en el Reyno de Aragon de ruin estilo, se acog# antes à las casas de los caualleros, segun afirma Remigio de Gonni, [4853]q# à las Yglesias. Y en Nauarra ay ley que los palacios de los Infançones [4854]tengan esta inmunidad. **[sect. 11]** Y en la Corte de España las casas de los Embaxadores [4855]tienen seguridad: y las de los nobles de España, se g# vna ley de Partida, [4856] solian y deuian ser guar dadas, como los castillos, y tenian libertades: y ay autor [4857]que dize, q# puede el Emperador y Rey en su tierra dar esta inmunidad a casas de particulares. **[sect. 12]** Y el que se acogia à la estatua [4858]y **[719]** efigie del Emperador, **[sect. 12]** o Rey, y con mas razon a su persona, como dixo Esopo al Rey Cresso, q# le auia mandado matar: [4859] y el que se acogia al palacio del Rey, estaua seguro, y el que a la casa del Cardenal, y del Obispo: y entre los G#tiles à la del Flamen Dial, como adelante veremos, o a la estatua del Prefecto de la ciudad, [4860]no podia segun derecho ciuil ser quitado de alli. Y Guillermo de Ludo [4861]dize, que quando algun delinquente està en casa de algun poderoso, que los ministros de justicia no han de entrar

dentro, sino aguardar a la puerta. **[sect. 13]** Y Marco Mantua dezia, [4862]que aun del fuego y del poço no po dia ser sacado el delinquente, por ser el agua y el fuego principios de la vida. La obseruancia de la dicha inmunidad particular deue ser, porque los caualleros defi# den sus fueros y priuilegios con mano armada y poderosa, y Dios tiene mas paci#cia para sufrir, que los hombres, sin tener quien buelua por su honra, y por su ca sa: **[sect. 14]** la qual llamò casa de oracion: [4863]y en especial los Christianos y Catolicos, q# en los sagrados templos nacemos del agua, y del Espiritu santo, y participamos en ellos cada dia de los otros Sacramentos, y finalmente alli hemos de ser sepultados, no dudamos de ofender con todo esso su inmunidad, ni tememos diminuirla, como lo exclama el Obispo Simancas. [4864]

El Arçobispo de Florencia **[sect. 15]** [4865]afirma, refitiendo la vida de Siluestro Papa, q# entre las cosas que Constantino Emperador concedio à la Yglesia qu#do fue bautizado (teniendo la opinion de los que afirman que fue bautizado an tes que passasse el Imperio a Constantinopla) concedio esta inmunidad Ecclesiastica, para que ningun recluso en la Yglesia fuesse sacado della contra su voluntad: y hállo yo, que ni Eusebio, ni Platina, ni Vincencio, ni san Geronimo, ni Beda, ni san Isidoro, ni otro ningun historiador de los que tratan de la vida deste Constantino, dizen, q# la dichac#cession emanasse del: ni las leyes del Codigo, que fueron establecidas en razon de la dicha inmunidad, son del Emperador Constantino, sino de los Emperadores Arcadio y Honorio, y Teodosio, y Marciano, y Leon, y de Iustiniano en los Autenticos: pero como quier que ello sea, si tenemos la opinion del dicho Arçobispo de Florencia, por estar aprouada en el Decre to, [4866]auremos de dezir que la dicha concession emanò del Emperador de Roma: del qual hizo mencion Iuan Visquis Doctor Iurista, [4867]aunque no refiere de la vida de Siluestro, ni de Constantino. Y segun esto yo seria **[720]** de parecer que en caso que ello assi fuesse, esto se dirà mas congruamente reconocimiento, que concession de inmunidad, como lo fue de todas las otras cosas pertenecientes al derecho y honra de la Yglesia, que de cada dia hazian los Emperadores, como yuan entrando mas en el gremio Euangelico: porque concession es dar lo que es propio, y reconocimien to es reconocer lo que es de la Yglesia, la qual, como queda dicho, tuuode tiempo antiguo en el Testamentoviejo gr# des priuilegios en su templo: y entre Gentiles no los huuo pequeños en sus oraculos, segun se ha dicho. Solo es de considerar, que dize Tiberio Deciano, [4868]que estas inmunidades entre los antiguos Romanos se concedian a los templos por los Emperadores, y ellos las reuocauan, como arriba se dixo de Tiberio Cesar.

VINIENDO pues **[sect. 16]** a lo particular, la regla vniuersal y conclusion en esta materia es, que deuen gozar de la inmunidad Ecclesiastica qualesquier personas que se retraxeren a la Yglesia, y en qualesquier graues y enormes delitos: y assi lo dize la ley de Partida, *Por mal que ouiesse fecho:* y el Derecho Canonico y Imperial, [4869]saluo los que expressamente estuuieren por derecho pro hibidos: y assi contra su voluntad no deuen ser sacados de la Yglesia, porq#las personas que se meten y amparan en la Yglesia, en cierta mane ra, segun dize Anastasio Germonio, [4870]s# hechos sacrosantos, y no pued# ser sacados de alli aprisionados, ni c#denados a muerte, ni a mutilacion de miembro, sino amparados y assegurados, como en fortissimo è inexpugnable alcaçar.

Y por ser tan digna **[sect. 17]** de obseruacion la dicha in munidad Ecclesiastica, impuso el Emperador Iustiniano [4871]pena # muerte al q#br#tador de lla, y aun al que lo int#ta, [4872] **[721]** como reo de lesa Magestad: [4873]y tiene assi mis mo pena de sacrilegio y de excomunion por ley de Partida en c#cor d#cia de otros textos: [4874] la qual dize assi, *E qualquier que contra esto fiziesse, faria sacrilejo, e deuenlo excomulgar, fasta que venga à emienda dello: porque non guardo à santa Eglesia la honra que deuta*: pero el derecho Canonico vsan do de equidad lo reduxo a pena pecuniaria: la qual desusada reformò el Concilio Trid#tino: [4875] lo qual tambien establecio su S#tidad del Papa Gregorio. XIIII. en la bula que el año de mil y quinientos y nouenta y vno mandò promulgar sobre la inmunidad Ecclesiastica: de lo qual se podra ver lo que nue uamente escriuen Iuan Gutierrez, y Prospero Farinacio. [4876]Tuuo Age silao, Rey de los Persas, por tan sacrilega cosa vio lar la inmunidad de los templos, que refiere Emilio Probo, [4877]que aui# do v#cido a los Ateni#ses y Beocios en la Coronea, y acogidose algu nos dellos al templo de Minerua, antepuso la re ligion a su ira, y no quiso que los molestassen. Y el mismo, segun Xenofon, [4878] entre los Barbaros se admiraua y dezia, que porque no se auian de tener por sacrilegos los que ofendian a los que se amparauan y valian de los Dioses: y porque no auian de ser mas castigados los que enesto diminuhian la religion, que los que despojauan los templos.

Pero la dicha regla de obseruancia de la inmunidad Ecclesiastica, para q# todos por qualesquier delitos gozen della, procede con las distinciones, fal#cias, y especificaciones que iremos declarando, porque muchos delinquen tes pueden ser sacados de la Yglesia, [4879] la qual con santo zelo no quiere con algunos vsar de su priuilegio, en odio de los feos crimines y delitos que cometieron.

LA DVDA Primera es, si de **[sect. 18]** uen gozar los reclusos en la Yglesia de la dicha inmunidad, solamente en los casos exceptados en derecho Canonico, o si seran tambien congruamente exceptados los del derecho de los Autenticos? el qual vino en esta parte a estender el derecho del Codigo, [4880]por manera que segun algunos, caso que fuera concession la de la dicha inmunidad, no se pudo limitar, ni coartar en perjuyzio dela Yglesia, para que vnos gozassen della, y otros no. Y es de marauillar, que siendo la Yglesia, y el Principe de vna conformidad e intento para conseruar la paz y justicia, y que con reciproco y mutuo au-**[722]**xilio se ayudan y fauorecen, [4881]vemos que el derecho Canonico indistintamente, como queda dicho, defiende y ampara en la Yglesia a qualesquier delinqu#tes, y el Derecho ciuil no lo admite: pero dexa da esta disputa y opiniones de los Legistas, hallo yo que Ancarrano, y otros Canonistas, y nueuam#te Tiberio De ciano, y otros modernos, [4882]fueron de parecer, que los exceptados en el dicho Autentico no gozassen de la inmunidad Ecclesiastica, porque los casos exceptados en derecho Ca nonico no afirman regla en contrario, [4883]prohibiendo que el derecho Ciuil antiguo no exceptasse otros, en que milita tanta ò mayor ra zon, por ser muchos dellos tanto y mas atrozes que los exceptados por el derecho Canonico: mayormente que quando la excepcion tiene virtud de demostracion, aunque fuesse por palabras taxatiuas, no excluye otros casos semejantes, [4884]porque se gun Iuan Andres, [4885]la constitucion, aunque penal, puede estenderse a otro caso que cabe y es comprehensible en la razon

de la tal c#stitucion o ley, como anima della: y quando la ley pone vna regla, y algunas excepciones, no impide ni excluye lasex cepciones puestas por otra ley, antes se suple y declara mas por ella. A Iuan de Visquis [4886]le parece colorada la opinion destos, y a Baltanas [4887] no le desplaze en suma tambien la dicha razon, en quanto afirma, que no condenaria a los que tuuiessen el dicho parecer de Ancarrano y Antonio de Butrio, [4888]tra y#do aquel lugar de san **[723]** Mateo, [4889]que dixo Christo nuestro Redentor, Mi casa es casa de oracion, y vosotros la hazeis cueua de ladrones: afirma, **[sect. 19]** que los famosos delinquentes indistintamente no deuen ser amparados de la Yglesia. Auendaño, y Couarruuias, despues de Iacobo de Rauena, Pedro de Belapertica, y Iuan Fabro, y otros, [4890] afirman que se ha de obseruar en pratica, q# en los delitos enormes y grauissimos, los delinquentes no estan seguros en ninguna parte, y do quiera podran ser presos, y que assi no gozen de la in munidad Ecclesiastica. Y Papiense dize, [4891]que en Francia y en Alemania se pratica generalmente, y por leyes de los Longobardos: y Pedro Gregorio, que no vale la costumbre en contrario, por ser causadora de peca do. [4892]Y en consequencia desto tuuieron Salcedo, y Humada [4893]lo mismo en los Sodomitas, que no les valga la Yglesia: **[sect. 20]** y Humada contra Bernardo Diaz [4894] lo ampliò àlos clerigos, atento el motu propio de Pio Quinto, para que los tales sean degradados, y entregados al braço seglar. Y de la detestacion y penas deste pecado nefando, assi contra clerigos, como contra legos, se vea lo que vltra de los Doctores ordinarios escriue el Doctor Zerdan de Tallada. [4895]

Pero en la verdad se **[sect. 21]** gun comun sentencia, de derecho Canonico, ni por via de suplemen to, ni por otra via, el de recho Ciuil no puede exceptar todos los casos contenidos en el dicho Autentico: y esta es la opinion mas segura: [4896]porque en esta ma**[724]** teria puede mucho la disposicion Canonica. [4897] La ley de Partida [4898]confirma lo c#tenido en el vn derecho y en el otro: y si fue para abraçarlo todo, impossible es guar darlo todo, segun sent#cia del dicho Iuan Visquis: [4899]y segun la continuacion de las dichas le yes de Partida, ay otra ley en el mismo titulo que refiere lo contenido en el dicho autentico, y por la regla que dize, que lo vltimo deroga a lo precedente, no està fuera de la sentencia contraria: y assi para alguna concordia en esta controuersia se de ue, segun se colige de Innocencio, y otros, [4900] atender a la costumbre en los delitos enormes y atrozes.

DVDA. II. es, si pue **[sect. 22]** sto quepor establecimi# to del derecho Canoni co son exceptados para no gozar de la Yglesia los ladrones publicos, [4901] lo seran tambien los simples ladrones? Y digo, que por costumbre y comun pratica qualesquier ladrones, [4902]do quier que ayan hurtado, o con el hurto se acogieren à la Yglesia, y mucho mejor si hurtaren en ella, [4903]no gozaran de su inmunidad: y aun seg# **[725]** Romano, Iason, y otros, [4904] los que vsurpan y defraudan hazienda de la Republica, pueden ser sacados de la Yglesia; pues como a tales ladrones echò della Christo nuestro señor a los cambios y tratantes en ella, **[sect. 23]** segun S. Mateo. [4905] **[sect. 23]** Y t# bien son exceptadoslos salteadores de caminos, [4906] y los que queman o destruyen los panes y heredades de noche, y los que cometen homicidio en la Yglesia, los qua les no gozan de la in mu nidad della:

[4907]y segun derecho imperial los roba dores de las virgenes, [4908] y los adulteros, [4909]y qualesquier matadores [4910]no gozan tampoco de la dicha inmunidad: [4911]aunq# segun refiere Cassiadoro, [4912]el Rey Teodorico dispuso, que se les diesse pena extraordinaria. DVDA. III. resul **[sect. 24]** ta de lo dicho, altercada por los Doctores, y es, si qualquier homicida, q# comete el delito en la **[726]** Yglesia, serà de los exceptados, para que no deua gozar de la inmunidad della. Y hallo yo q# Hostiense, y otros, [4913]tienen y afirman, que qual quier que en la Yglesia cometiere homicidio, o mutilacion de miembro, o otro delito enorme, [4914]no deua gozar del dicho priuilegio, porq# en vano quiere ser ayudado de aquel que tiene ofendido, como a este proposito lo dispone el derecho Canonico y Re al, [4915]diziendo, *La Yglesia no defiende a hombre que quebranta la Yglesia, o su cimenterio, matando, o hiriendo en ella, por pensar que serà defendido por la Yglesia*: y la ley de Partida dize, *E los que matan o fieren en la Eglesia, ò en el cimenterio, en fiuziandose de ampararse en ella.* **[sect. 25]** Y tambien porq# la presuncion de la ley està contra el delinquente, que por el mismo hecho de cometer el delito en la Yglesia, fue con int#ci# de gozar della, [4916]sin que sea necessaria prueua alguna de la dicha int#ci#. Pero ésta regla limita Hostien se en el di cho lugar, y dize, que si à caso sobre palabras su cedidas de nueuo en la Yglesia, sin origen ni odio, ò dependencia de atras, se cometiesse delito en ella, en lo qual ces sasse la dicha esperança de inmunidad, no deue ser sacado della el delinqu#te: y ésta es comun opinion. [4917]

La contraria opinion, c#tradizi#dose a si mismo, tuuo Abad y otros, [4918] **[727]** diziendo, que para que el delin quente en la Yglesia pueda ser sacado della, no se requiere q# se aya cometido el delito sobre acuerdo y hecho pensado. Y en confirmacion desta opini# digo, que no se razon q# defienda al delinquente que por su propia autoridad quebrantò la inmunidad de la Yglesia, matando al innocente, aun que sea sin premedi tado proposito, como tuuo Antonio de Butrio. [4919]Iuan de Visquis, y otros que refiere y sigue Menochio, [4920]passan con ésta conclusion, diziendo, que ésta vltima opinion de Abad es mas prouable; pero que la opinion de Hostiense se ha de guardar, juzgando y aconsejando que no goze de la inmunidad el que de acuerdo y por acto antecedente comete el delito en la Yglesia: pero que goze della, si sobre caso acidental sucedido a caso de obra o de palabra en ella, sin tener dependencia ni deriuacion de atras, delinquiere. Y assi en este caso resoluieron Azeuedo, y Iuan Gutierrez, [4921]contra Couarruuias, y otros, que le valdra la Yglesia: porque en el de lito inopinado y rep#tino no se presume esperança ni p#sami#to de go zar de la in munidad Ecclesiastica. Pero Anastasio Germonio [4922]vltimamente sigue a Couarruuias: y yo lo mismo en los delitos y casos muy graues y atrozes, que no goze el que delinque enla Yglesia indistintamente.

DVDA. IIII. pro **[sect. 26]** cede delo dicho, si goza rà de la dicha inmunidad y priuilegio dela Y glesia, el que estando cer ca della, delinque con es perança de retraherse a ella, y ser defendido c# la dicha inmunidad. Y segun sentencia mas com# digo, que no goza della. [4923] Y a este proposito haz# **[sect. 27]** vnas palabras singulares de Lact#cio Firmiano, [4924]que hablando de la limosna, dize: No pi#ses que porque se quitan los pecados con la limosna, se te dà licencia para pe car: quitanse y remiten se, si la ofrecieres a Dios por auer pecado: pero no se quitan ni remiten, si pecares con la confi#**[728]** ça de dar

limosna. Y del que peca confiado de la c#purgacion del Bautis mo, ò de la indulgencia del Pontifice, o de la ab solucion del sacerdote, vease lo que traen san Iuan Chrisostomo, Ana stasio Germonio, y otros. [4925]

DVDA. V. es, si de **[sect. 28]** ue gozar de la inmunidad de la Yglesia el que est#do retraido en ella, salio a cometer algun #li to. Y Antonio Gomez [4926] tuuo que no: pero lo c# trario resuelue Azeuedo, [4927]cuya opinion sigo en esto: porque si el deli to se cometio lexos de la Yglesia, cuya guarida y amparo no dio ocasi# à cometerle, cessa el fun dam#to de Antonio Gomez, de dezir que por auer ofendido a la Yglesia, no goze de su inmunidad: pues esta razon solo quadra al que delinquio en el cimenterio, o en la Yglesia, ò cerca della, por cuyo contem pto y desacato de violarla, o por la confiança de retraerse a ella, digna mente es priuado de su auxilio: y éste desacato no se puede estender a la ofensa del pensamien to, en que consintio el dicho retraido en la Yglesia para salir a delinquir lexos de alli, pues la Yglesia no juzga de lo oculto, [4928]ni en el fuero exterior se castiga el pensamiento. [4929]

DVDA. VI. es, si **[sect. 29]** alguno estando fuera de la Yglesia, cerca, o lexos della, tirare alguna xara, arcabuz, o piedra, o de otra manera hiriere, o matare al que estuuie re en la Yglesia, gozarà de la inmunidad della. Y digo que no; porque aunque respeto del principio del delito, el lugar desde donde se cometio es profano; pero respeto de la consumacion y perfeci# del, es sagrado y religioso, y podra el tal delinquente (ora por que si estaua cerca, fue visto delinquir con esperança de retraerse a ella; ora porque desde cerca, o lexos, cometio sacrilegio, por el qual se pierde la inmunidad Ecclesiastica) ser sacado de la Yglesia. [4930] **[sect. 30]** Y lo mismo es, si desde la Yglesia o cimenterio tirasse, y hiriesse al que està fuera, segun Felino, y otros. [4931] Desuerte que en los di**[729]** chos quatro casos, en q# es ofendida la Yglesia, **[sect. 31]** sepa el Corregidor q# podra requirir al juez diocesano, o Perlado de la Yglesia, que le entegrue al recluso, y sobre ello hazer sus dilig#cias y buena guarda: y quan do no se le quisieren entregar, y endo contra la razon y derecho, vse de la facultad que le dà la ley. [4932]Y lo dicho se enti# de, no solo en el homici dio cometido en la Yglesia, pero en todos los de litos graues cometidos en ella: lo qual restringiò la bula de Gregorio XIIII. a mutilacion de miembro por lo menos; **[sect. 32]** porque no siendo tales, no deue el Corregidor sacar della al que delinquiere en ella, ni alborotarla por culpas y #litos leues. [4933]Y cerca de quan do se entenderà que vno delinque con esper# ça de guarecerse en la Yglesia, por ser cosa dificil, y que consiste en el animo, dizen Alciato, [4934] y otros, que si el delito se comete cerca de la Y glesia, o de acuerdo y ca so p#sado, y luego el delinquente se acogio a ella, es visto delinquir c# animo de ampararse en la Yglesia.

DVDA. VII. es, si **[sect. 33]** el aleuoso que mata a otro por industria, o sobre assechanças, gozarà de la inmunidad Ecclesiastica: lo qual està oy por determinar, y deba xo de censura. Leese en el libro de los Reyes, [4935] que auiendo Ioab muer to a Abner y a Amasa, se acogio al tabernaculo del Señor, y se escondio tras el altar, de donde por mandado del Rey Salomon, porque las muer tes auian sido por industria y aleuosia, le sacò y matò Banayas: aunq# como refiere Anastasio Germonio, [4936]primero dudò de tocar a el, entendiendo ser le prohibido por la religion. Y en el Exodo, [4937]y en el

Deuterenomio [4938]se dize, q# sea sacado del altar el q# por insidias matare a su enemigo. El Abulense [4939] disputa esta question por ambas partes: pero en fin temeroso de la resolucion, no afirma el pie en ninguna dellas. Guido Pape [4940]Doctor Legista dize, que el tal matador no deue gozar de la dicha inmunidad, y que assi **[730]** se sentencia en el Parlamento del Delfinado, entendiendo el Derecho Canonico a la letra como suena; y refiere pro y contra algunas opiniones, que por si podra ver el letor, y en otros lugares donde lo tratan los Doctores: y assi por estar este negocio en opiniones, les parece a algunos juezes y Corregidores tener la parte que siguen tan aprouados y solenes autores, y la que siente la ley de Partida: [4941]y por esto quando la muerte es aleuosa, y sobre assechanças, atreuense a sacar de la Yglesia al matador, di ziendo que no deue go zar de la inmunidad Ecclesiastica, y passan con ello: y a mi parecer, por escusar la confusion de tantas opiniones, cosa santa seria que en esto huuiesse declaracion de los que tienen facultad de darla: aunque por co stumbre vniuersal destos Reynos, y aun del de Francia, aprouada por los Doctoresmodernos, el homicida aleuoso no goza de la dicha in munidad, contra la opini# de Abad, y otros que tuuieron la contraria: y ya la dicha costumbre y opinion mas comun [4942] puede passar por ley, y assi se estila y sentencia en los tribunales superiores, quando se trata del remedio y auxilio Real para quitar la fuerça que hazen los Ecclesiasticos, procediendo en estos casos contra los ministros de justicia: en especial que por la bula del Papa Gregorio XIIII. se quita mas ésta duda, porque expressamente dispuso, que éste tal aleuoso no goze de la inmunidad Ecclesiastica: pues tampoco goza el q# sobre caso pen sado, aun que no a traicion, matò a otro, como luego dire mos.

DVDA. VIII. es, si **[sect. 34]** quando alguno hiriò à otro aleuosamente con animo de matarle, ora sea assasino, o no, puesto caso que no se aya seguido muerte, si gozarà de la inmunidad Ecclesiastica, pues las leyes Rea**[731]** les [4943]dan pena de muerte por ello, aunque no c#ste que huuo int#ci# de matar: la qual se executò en Salamanca, sien do Corregidor don Fernando Osorio, contra vn moço que se llamaua Salazar, porque aleuo samente y con infidias dio vna cuchillada en la cabeça al Racionero Muñon, saliendo de las ho ras de la Yglesia, a la ho ra de la oracion; y aunque no murio de la herida, fue ahorcado por ello: y Iuan Igneo, y otros [4944]tienen, que no de ue valerle la Yglesia: y segun dotrina de Iuan Andres, y Antonio Gomez, Remigio, y otros, [4945]por qualquier he rida, o graue delito, proditorio y aleuoso, se pierde la inmunidad Ecclesiastica, alomenos en el bofeton y palos, como adelante diremos. Y la dicha conclusion se pratica, aunque contra Igneo tienen Boerio, y Rebufo, y nueuamente Anastasio Germonio, y Tiberio Deciano y otros. [4946]

Y es de saber, que se **[sect. 35]** dirà cometer aleuosia de muchas maneras, se gun los Doctores, [4947]como es matar con veneno, [4948]y matar al que no era suenemigo, ni tenia causa, ni ocasion de guardarse y recatarse. [4949]Pero tienen Bartulo, y otros, [4950]que el que matò aleuosamente a su enemigo, el qual estaua obligado a guardarse y recatarse, no se dirà aleuoso: pero su opinion, atenta a la ley Real, de q# adelante trataremos, so bre qual se dirà muerte segura, no se guarda en estos Reynos, y assi la re prueuan Couarruuias, Antonio Gomez, Anastasio Germonio y otros; [4951] **[732]** segun lo qual se dirà aleue el que mata, o hiere a su enemigo por detras, o con aleuosia: y assi vi sentenciar por aleue a vno que matò a su muger, y la ahogò vna noche porque le hazia adulterio: y aun se ha dudado

[4952]si gozarà de la inmunidad de la Yglesia el que matò al juez, por tenerse este delito por aleue, siendo el juez de los superiores, de q# haze mencion vna ley Real. [4953]
DVDA. IX. y muy **[sect. 36]** ordinaria es, si gozarà de la Yglesia el que des pues de auer tenido palabras, o pendencia, o ocasion de enojo, o rancor con alguna persona, de proposito, acuerdo y caso pensado, armado o preuenido buscò a su enemigo, y en buena ocasion, y a su saluo, aunq# no con assechanças ni aleuosam#te, le hirio o mato? En lo qual Ancarrano, Especulador, Alexandro, Guido Pape, Boerio, Ferrara, Cassaneo, Alciato despues de Acursio, y Bartulo, y Farinacio, y otros [4954]tien#, que no deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica: y esta se tiene por mas comun opinion, y se obserua y pratica, assi en estos Reynos, como en Italia: porque a#que es verdad, que el que riñò con alguno, està obli gado a andar sobre auiso y guardarse: pero si su enemigo muy preuenido le busca y mata con supercheria y ventaja, yendo resguardado de sus deudos y amigos, o muy armado, o en parte donde el otro no puede bien defenderse, éste delito poco difiere de aleuosia y prodicion: y as si deue regularse como si fuesse lo mismo; [4955]por que en el que mata a su enemigo, se presume animo deliberado, seg# lo que trae Iosefo Mascardo, [4956]donde junta los indicios del caso pensado.
Aunque en este caso **[sect. 37]** Abad, y Couarruuias, y otros tuuieron lo contrario, y con ellos Anastasio Germonio, que llama ésta opinion mas verdadera, [4957]q# al tal delinquente le valdra la Yglesia: lo qual entiendo yo que procederia, quando la muerte huuiesse suce dido sin ventajas, super-**[733]**cheria, ni prodicion, sin o con igualdad, de bueno abueno (como dizen) y rostro a rostro, aunque fuesse de proposito y ca so pensado, que entonces valdria la Yglesia al delinquente, segun la opinion de Abad. O se entienda, quando el que matò a otro, era su enemigo capital, declarado, y ofendido del, que en tal caso procede la razon de arriba, que tuuo ocasion el muerto de guardarse: y no se dirà muerte segura por la ley Real, [4958] pues se hizo por ocasion de enemistad capital, o de pendencia, entonces, o poco antes sucedida, que en tal caso, aunque le matasse por detras, parece que le valdra la Yglesia, segun algunos autores. [4959]Pero yo siento lo contrario con Couarruuias y Antonio Gomez; [4960]porq# en realidad de verdad como la muer te, o herida, se haga demanera que el herido sea sobresaltado, o insidiado, o que le maten, o hier# por detras, o sin poderse reparar, es aleuosia, y no le vale la Yglesia al ma tador.
DVDA X. es, si el **[sect. 38]** que estando en la Yglesia mandò matar à algu no, o cometer otro deli to, por el qual se pierde la inmunidad della, si le valdra la Yglesia? En lo qual aunque tras larga disputa Iuan Gutierrez [4961]resoluio, que no, a mi me pa rece lo contrario, con Bartulo, Abad, y otros, [4962]por que el mandar cometer vn delito, y el cometerle, son actos diuersos y separables, porque el q# m#dò, pudo arrepentir se, y el que executò, tuuo obligacion de no aceptarlo por ser ilicito: y tambien porque si la execucion en el tiempo, y en el lugar no fueron cercanas al tiempo y lugar del mandado, no se puede dezir que el m#dante pierde la inmunidad de la Yglesia, por la confiança que tuuo de ampararse della.
DVDA XI. es, si el **[sect. 39]** que matò a otro en desafio aplaçado, gozarà dela inmunidad Ecclesiastica, atento que la ley Real [4963]le tiene y condena por aleue, y el sacro Concilio Tridentino [4964] le deniega Ecclesiasti**[734]** ca sepultura, pero digo, que gozarà de la dicha inmunidad, y que la ley del Reyno se entiende quanto a las penas seglares de perdimiento

de bienes, y otras en que incurren los aleuosos, **[sect. 41]** y el santo Concilio Tridentino habla en desafios, segun las leyes del duelo que se hazen señalando c#po, y combatiendo con trompetas, y en estacadas, y con padrinos y juezes, partiendo el sol, y concordando en las armas con que se ha de combatir, segun que en los campos y desafios aplaçados solia obseruarse, como lo aduierten Iuan de Lignano, y otros autores que escriuen del duelo. [4965]Yen estos desafios no ay aleuosia, ni insidias, ni se puede llamar muerte segura (que es la difinicion que la ley Real [4966]dio a la aleuosia) quando sucede en riña, o pelea rostro a rostro, y sin ventajas, sabida y conocidamente: y la otra ley del Reyno que dize, q# el que desafiare a otro, incurra en pena de aleue, no dize que es aleue: y segun derecho vna cosa es ser tal, y otra cosa es ser auido por tal. [4967]Y assi se sentenciò por los señores del Consejo el año de mil y quinientos y setenta y ocho, en el negocio que por via de fuerça ocurrio ante ellos sobre la muerte de don Diego Ramirez, cauallero principal y conocido en el Reyno, natural y vezino desta villa de Madrid, al qual matò en desafio don Beltran de Gueuara su cuñado junto al arroyo de Valnegral, cerca desta villa, y fue restituydo al monesterio de san Francisco, de donde vn Alcalde de Corte le auia sacado.

DVDA XII. es, si el que fabri **[sect. 42]** ca falsa moneda, gozarà de la Yglesia? En lo qual digo, que aunque este delito es grauissimo, y especie de traycion, y es crimen de lesa Magestad y manifiesto robo, parece que todo esto es por extension y largo modo, y no propiamente: y assi no parece q# el tal reo serà priuado de la dicha inmunidad, como mas en particular lo examinò Iuan Gutierrez: [4968]y dize auerlo sinificado assi la Chancilleria de Valladolid en vn caso sucedido.

DVDA XIII. se ofrece en es **[sect. 43]** ta materia, no tocada por nadie, y es, si gozarà de la dicha inmunidad el que sobre caso pensado, o sobre amistad, o seguro, diesse bofeton, o palos, a algun cauallero, o persona de calidad, y si el tal delito se dirà aleuoso, aunque fuesse cometido rostro a rostro? Y digo, que en los nobles es tanto y aun mas conside rable la deshonra y afrenta que la muerte **[735]** natural, como por decisiones de Iurisconsultos y graues autores està dispuesto. [4969]Aristoteles dixo, [4970]que entre todos los bienes exteriores, y que se hallan en esta vida, es el mas principal y excelente la honra, pues della solo el bueno y virtuoso es merecedor. Ponderan san Iuan Chrisostomo, y otros, [4971]aquel lugar de san Mateo, [4972]que Christo nuestro Redentor no se exasperò en la tentacion que le hizo el demonio, de que se des peñasse y arrojasse desde la cumbre del templo, ni en la primera tentacion: pero quando el demonio le dixo que le adorasse, y presumio vsurpar la honra de Dios, entonces se airò, y boluiendo por e lla, no le sufrio aquella mayor blasfemia y tentacion, y con rigurosas y soberanas palabras le arredrò y echò de si.

De aqui es, que seg# Pedro Gerardo, [4973]por defensa de la honra es licito matar à otro, como por defensa de la vida: y la causa de la h#ra se llama ardua. [4974]Y esto se comprueua muy bien por vna ley de la Partida, [4975]que dize assi: *E porende los antiguos pusieron la ferida de la fama por mas estraña, que la ferida de la muerte, porque essa no es mas de vna vez, è esta es de cada dia.* **[sect. 45]** Los palos, y el bofeton, se reputan en derecho [4976]por grauissima injuria, y assi la reputaron los Euangelistas: [4977]por lo qual se podria disputar, y aun **[736]** dezir que el tal aleuoso no gozasse de la inmunidad Ecclesiastica: [4978] y assi se determinò en el Consejo supremo el año de setenta y seis en otro negocio

muy graue, en que se ocurrio so bre la fuerça, y se impar tio dos vezes el auxilio, declar#do hazerla el Ecclesiastico: y por razon de la insidia y supercheria comprehenderse este caso en los exceptados de la regla, segun se colige de lo que resueluen Cassaneo, y Belluga, y otros que arriba citamos. [4979]

DVDA XIIII. es **[sect. 46]** en el que huuiesse muer to algun clerigo, que por extension del derecho Canonico quieren algu nos que no goze de la inmunidad Ecclesiastica; para cuya verdad se verà lo que està escrito por Iuan de Visquis, Remigio de Goni, Boerio, y otros: [4980]de los quales algunos, y nueuamente Prospero Farinacio resueluen, que no solo no goza de la inmunidad Ecclesiastica el que matò al clerigo, pero ni el que le hirio, porque comete sacrilegio, y losclerigos representan la Yglesia.

DVDA XV. es, si **[sect. 47]** el que comete sacrilegio en la Yglesia, o en su cimenterio, gozarà de la inmunidad Ecclesiastica? Y digo que no, segun vna decision Tolosana, y de Nicolao Boerio, y otros, [4981]ora toman do cosa sagrada de Iugar no sagrado, ora tomandola de lugar sagra do, o de otra manera, porque como en otros capitulos diximos, [4982]ay muchas maneras de sacrilegio: y lo dicho se entiende tambien, violando [4983]la Yglesia en qual quier manera, saluo si es tuuiesse castigado por el sacrilegio, que en tal ca so por los otros delitos no excetados le valdria **[737]** la Yglesia, segun Decia no, [4984]porque no sea castigado porvn delito mu chas vezes.

DVDA XVI. es, **[sect. 48]** si el que rompiere ò quebrantare las puertas, pa redes, o ventanas de la Yglesia, o la robate, o q#mare, gozarà de la inmunidad della? Y digo que no, segun Iuan Fabro, y otros, [4985]pues delinquio contra ella.

DVDA XVII. es, **[sect. 49]** si el excomulgado gozarà de la Yglesia? Y los mas Doctores [4986]tien# q# si, y la llaman comun opinion, porque al excomulgado no le està entredicha la Yglesia en vi da, quando en ella no se celebran los diuinos oficios, [4987]aunque Felino [4988] tiene, que al que està en tredicha la Yglesia, y q# no llegue a ella, le pueden sacar della.

DVDA XVIII. es, **[sect. 50]** si el Infiel, o el Iudio, que se retrae à la Yglesia con fin de gozar de la in munidad, gozarà della? Y muchos resolutamen te tienen que no deuen gozar, porque la Yglesia no defiende a los q# no creyendo en lo principal, c#fian de lo accessorio, por la ext#sion del derecho Canonico, y desta opinion fueron A bad y otros, [4989]que dixeron ser mas verdadera: Pero por la parte c#traria hállo, que la Glossa, Hostiense, Innocencio, Cardenal, Iuan Fabro, y otros muchos [4990]firman, que los Infieles y Iudios gozan deste priuilegio Ecclesiastico, si verdaderamente pretenden gozar del, atento que no se concedio respetando las personas, sino la calidad y priuilegio del lugar. **[738]** Bien fundaria la razon destos Doctores el dicho de nuestro Redentor Iesu Christo, [4991]resp# diendo a sus dicipulos, que tenian querella de algunos que no eran de su colegio, y vsauan de su b#dita dotrina, aprouechandose delas curas que hazia: en quanto les dixo, No os indigneis contra ninguno, porque el que no es contra vosotros, por vosotros es: y vna ley de Partida [4992] dize, *Que de la inmunidad Ecclesia stica goze todo ome.* Y segun esto parece que puede el Infiel y el Iudio gozar de la inmunidad Ecclesiastica. Pero sin embargo tengo por mas prouable la primera opinion; porque qui# no cree en la Fê de Christo, ni en su santa Yglesia, ni se fia ni sujeta à ella, no parece razon que della reciba inmunidad y amparo.

DVDA XIX. es, si **[sect. 51]** los que passan dineros, ò ca uallos, o pertrechos de guerra à los infieles, ò à Reynos de enemigos, o estraños, confines y c#uezinosdellos, si gozar# de la dicha inmunidad Ecclesiastica? Y digo q#si, aunque a estos los castiga la Inquisicion, como a fautores de los enemigos de la Yglesia: y pare ce que es argumento de mayor a menor, para q# los deua la Yglesia amparar y defender, y que no podran ser sacados della: pues muchos Doctores (como queda dicho) tuuieron que goz# de su inmunidad los infieles, y estos no lo son en el grado que los otros.

DVDA XX. es, si **[sect. 52]** el transfuga, que se passa à los enemigos, y se haze con ellos, gozara de la Yglesia? Marco Mantua, y otros, [4993]tuuieron que se equipara al publico ladron, y que no deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica: con tra los quales tuuieron Boerio, y Nauarro, [4994]y a estos sigo, porque seria hazer dos extensiones del derecho Canonico y casos exceptados, vna al ladron ordinario, y otra del ladron altr#sfuga.

DVDA XXI. es del herege, **[sect. 53]** [4995]y del blasfemo, [4996]antes de ser castigado por la blasfemia: y en ambos casos todos concluyen que no son defendidos por la Yglesia, sin discrepar ninguno, por ser delitos que derechamente **[739]** se cometen contra la ma gestad diuina: y en lo q# toca al herege procede no solo por la heregia, pero por ningun otro delito le vale la Yglesia, saluo si ya estuuiesse castigado y corregido del delito, segun Tiberio De ciano. [4997]

DVDA XXII. es **[sect. 54]** en el que cometio tray cion contra el Rey, o c# tra la Republica, que en Latin se llama *crimen læsæ maiestatis*, si gozarà de la Yglesia? En lo qual digo, que respeto que el que mata o hiere, o el que da de palos al noble aleuosamente, no goza de la inmunidad de la Yglesia, como queda dicho: y respeto que la traycion al Rey es mas que aleuosia, y que al Rey llaman los derechos Dios en la tierra, [4998]y que se haze argumento del crim# de lesa Magestad diuina à la humana, [4999]y que es mayor delito ser traydor al Rey, que hazer vn hurto, o que quemar vnas miesses, en lo qual no vale la Yglesia, [5000]parece con mas fuerte razon que no le deue valer al traydor, como lo sintier# Gigante, Rebu fo, Iulio Claro, y Deciano, [5001]contra los quales tienen Bossio, y Iuan Gutierrez: [5002]y por estos autores haze lo que escriue Tito Liuio, [5003]q# Magio Campano traydor se librò por auerse amparado de la estatua de Ptolomeo: y que los Atenienses [5004]dieron pena de muerte a los que en el templo de Minerua mataron los compañeros de Cyton, que inten taron tomar la fortaleza: y los Sicilianos, segun Diodoro, [5005]ampararon por sentencia en el templo a Ducecio traydor de la patria, dizi#do que aquella era causa de Dios. Pero mas fuerça haze lo que se lee en las diuinas letras, [5006]que Atalia, madre de Ocosia, culpada en este crimen de lesa Magestad, fue sacada del templo, y justiciada con pena de muerte: y Salomon [5007]m#dò sacar del templo a Ioab, y matarle por lo mismo.

DVDA XXIII. sac#los Cano **[sect. 55]** nistas, quando el summo Pontifice, [5008]vsando de plenaria potestad, mandasse sacar de la Yglesia el delinquente, que en tal caso digo, que no deue gozar de la inmunidad della, porque ésta concession es de derecho positiuo, y el Papa es sobre el derecho, y todo lo puede: y aun sus Legados à Latere, suelen conceder facultad à los Principes **[740]** seglares para esto. [5009]

DVDA XXIIII. **[sect. 56]** es, si el apostata gozarà de la inmunidad de la Yglesia? Y distingo assi, que el apostata de la Fê, bien assi como el infiel, segun queda dicho, no

gozarà de lla: pero el que apostatò de la religion, bien gozarà, saluo del moneste rio, o religion, dela qual apostatò. [5010]

DVDA XXV. sue **[sect. 57]** le ser, si el clerigo deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica, en caso q# su juez le quisiesse sacar della, para darle la pena del delito, que ampara el dicho priuilegio? Y Abad, y otros afirman, [5011] que no deue gozar; por que el territorio, o distrito de la Yglesia es del fuero del juez Ecclesiastico, y tiene jurisdici# en el: pero no obstante esto, a Iuan de Visquis, y à otros, y con ellos Pros pero Farinacio, [5012]les parecio que deue gozar el clerigo, respeto de su juez, dela inmunidad Ecclesiastica, saluo si huuiesse cometido homicidio aleuosamente, que en tal caso, segun opinion de Abad, la qual llaman comun, y siguen muchos Doctores, [5013]deue ser sacado de la Yglesia, y degradado, y entre gado al juez seglar.

Pero los Obispos Ber **[sect. 58]** nardo Diaz, y Couarruuias, y otros, [5014]que dificultan esta duda, resueluen lo contrario, excepto en caso que el tal cleri go fuesse incorregible: aunque el mismo Couarruuias mas adelante, y Claro, y Farinacio, y otros, [5015]dizen, que en los casos en que el clerigo deue ser degradado, q#es **[741]** en crimines atrozes, de ue ser sacado de la Yglesia, y entregado al braço seglar, sin restituirle à la Yglesia, como dixo eldi cho Obispo de Calahorra: al qual en esto no siguio su adicionador Sal cedo: y aunque esto es negocio c#trouerso en derecho, y no toca al Corregidor que instruimos; pero la costumbre recebida es, que el juez Ecclesiastico saca de la Yglesia al clerigo en los dichos casos, y le degrada, y entrega al seglar, como resueluen los dichos autores, y vltimamente con ellos Iu# Gutierrez: [5016]pero podra el Obispo sacar al clerigo de la Yglesia para re clusion en algun monesterio, o para que haga satisfacion de algun da ño, o para darle alguna correccion, segun Iuan Andres, y otros. [5017]

DVDA XXVI. es **[sect. 59]** (la qual sacaron algunos por caso nueuo) si el que estando preso jurò en manos del juez, o del Al cayde de boluer à la car cel, si le dexasse ir à la Yglesia, o à oir los diuinos oficios, ò à otra qualquiera parte, si estaua justamente preso, es obligado à la obseruancia del juramento? Ydigo que no deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica, [5018]puesto que algunos tengan, que si huuiesse peligro de muerte, podria bien gozar del dicho priuilegio, para que se le dè seguridad de no ser castigado corporalmente, segun Arcediano, Alberico, y otros. [5019]

DVDA XXVII. **[sect. 60]** es, si el delinquente que brantasse la carcel, y se fuesse a la Yglesia, o huyesse de las manos de la justicia, estando condenado, o solamente preso, o en acto propinquo de estarlo, porque y uan en su seguimiento, a la vista y alc#ce del, y se retraxesse a la Yglesia, o passandole por algun cimenterio o lugar sagrado se resistiesse y quedasse en el? Y en estos ca sos afirman Hipolito de Marsilis, Doctor pratico Legista, y otros, [5020]q# c#siderado el principio **[742]** del negocio, y que el de linquente no estaua libre quando entrò en la Yglesia, y que el fauorecerse del dicho priuilegio, fue segundario y acidental, no deue gozar de la dicha inmunidad.

Pero la contraria opi **[sect. 61]** nion se pratica, y la tienen Nicolao Boerio, y otros, [5021]y la llama com# Anastasio Germonio, los quales dizen, que to da via los suso dichos de uen gozar de la inmuni dad de la Yglesia, y retuercen contra Hipolito su mesma razon, que se ha de considerar el principio para en el caso de ir en seguimiento del delinquente, pues

considerado aquel estaua li bre: y por lo que dixo el Emperador Iustiniano, [5022] que no es señor de la lie bre el que va en el alcan ce della, porque pueden suceder muchas cosas para no caçarla. Y este argumento despues des to escrito, he visto en Tiberio Deciano. [5023] Mas es de aduertir q# tiene dos partes esta du da: vna es, quando el de linquente yendo preso, passa por el cim#terio, y alli apellida Yglesia, no le vale, yen este caso pro cede la primera opinion, aunque Salazar [5024]lo con tradiga, valiendose fuera de proposito de lo q# dixo S. Pedro a Christo nuestro señor en el Monte Tabor, [5025]Hagamos aqui tres tabernaculos: pues ni san Pedro estaua preso, ni se admitio su peticion: y la otra par te es, quando huye el reo de la carcel, o de las manos de los ministros de justicia, que le teni# preso, o le seguian, y se acoge a la Yglesia, ent#-**[743]**ces le valdrà, y en este caso proceda la segunda opinion: y Couarruuias solo muestra que no val dra la Yglesia al que passan dole preso por lugar sagrado, se quedò enel: co mo tampoco valdra el monesterio a la muger que por algundelito fue reclusa y encarcelada en el, como le valiera si huyendo por el delito se aco giera a el. [5026]Entre los Romanos, si algun preso, o maniatado se acogia à la casa del Flamen Dial, que era el sacerdote del templo de Iupiter, luego le auian de desatar y echar libre por la puerta fuera, segun Aulo Gelio. [5027]

DVDA XXVIII. **[sect. 62]** es, si el deudor de ciuil deuda, tomandolo simplemente, y no del deudor alçado, recluso en la Yglesia, deue gozar de la inmunidad della? Y esta conclusion es en contrada, porque muchos tuuieron que el tal deudor aya de gozar de la Yglesia, [5028]pareciendo les cosa absurda que go ze della el delinquente atroz, y no el deudor: y que assi no deue ser sacado della contra su voluntad, excepto en los lugares donde son com pelidos los deudores a que siruan a sus acreedores: lo qual tambien se vsò entre los Hebreos, segun las diuinas letras: [5029] y con mas rigor entre los Romanos, [5030]porq# no pagando dentro de sesenta dias se los entregauan, para poderlos matar, o vender, o seruirse dellos: pero esta crueldad durò poco, segun Quintiliano, y Gelio: [5031] y despues se prohibio la **[744]** dicha seruidumbre, [5032]pero donde preualece el tal vso, dada la caucion de no ofender la Yglesia, ni proceder corporalmente contra el deudor, pueden ser sacados de la Yglesia los tales deudores, y deuen ser entregados a sus acreedores, [5033]porque la inmunidad de la Yglesia concierne la liberacion de la pena corporal, pero no del debito de la parte in teressada y prejudicada: y con esta consideraci# passan resolutamente mu chos autores.

Y este derecho de go **[sect. 63]** zar de la Yglesia el deudor, amplian muchos Doctores, que le llaman comun opinion, [5034]aun en caso que el deudor sea sospechoso de huyda: los quales reprueu# y resp#den a Iason que tuuo lo contrario.

En conformidad de la dicha opinion, siendo Rodri go Xuarez [5035]consultado desta duda, si el deudor goza de la Yglesia, repreh#de la opinion de los Doctores que tuuieron lo contrario, y afirma, y di ze contra ellos, que aun en caso que por costum bre o estatuto, la cessi# de bienes y seruicio per sonal sea anexa y conse cutiua a la paga, no ha de ser sacado el deudor de la Yglesia contra su voluntad, aunque diesse la caucion de inmuni dad: demas de parecerle que en su tiempo no vio praticar lo contrario. Funda se en vna ley de Partida, [5036]que expres samente haze por esta parte, y tratando de los reclusos en la Yglesia, dize: *Mas por el deudo q# deuiesseno deue seruir, ni ser preso de ninguno: pero*

deue dar segurança la mayor que pudiere, que quando ouiere alguna cosa, que pague lo que deua. Contra ésta ley ay otra del Fuero, [5037]que dize, *Que por qu#to en estos Reynos es vsado el dicho seruicio, que sea sacado el deudor de la Yglesia, y entregado al acreedor c#la dicha caucion.* M#taluo en la dicha ley de Partida [5038]passa con la ley del Fuero, diziendo, que es vsada y guardada. Pero Gregorio Lopez, [5039]segun su costumbre, no se determinò en esto: y la opinion de Rodrigo Xuarez, caso que se pueda defender y tenga en ella muchos compañeros, en especial à los insignes varones Nauarro, y Couarruuias, y otros graues mo dernos, [5040]que la siguen: y aunque afirma Rodrigo Xuarez que assi lo vio praticar, yo assi mismo digo que la he visto praticar siendo abogadoen deuda deuida a clerigo, y que insisti en alegar por la parte contraria. Plutaro refie**[745]** re, [5041]que del asylo que instituyò Romulo para seguridad de los retraydos, no podia ser sacado el deudor: y del templo de Diana en Efeso, refiere lo mismo: [5042]y aun los Consules Papirio y Petilio hizieron ley, segun refiere Tito Liuio, [5043]que al deudor le pudiessen tomar sus bienes, pero no prender su persona: y lo mismo ordenò el Emperador Constantino por vna ley, saluo en tres casos, [5044]por ser el hombre la cosa mas preciosa de las humanas (como en otra parte diremos [5045]) y assi indigno de ser atorm#tado por las cosas menos nobles, ni en tregado para seruir a sus acreedores.

La verdad es en contrario, y que no **[sect. 5]** deue gozar el tal deudor de la inmunidad Ecclesiastica: y assi se vsò por le yes de los Visogodos, segun Anastasio Germonio. [5046]Ypara fundamento desta parte, y examinando de raiz este punto, digo, que los Reyes Catolicos de gloriosa memoria, declarando este articulo, libraron vna prouision Real a pedimiento de la ciudad de Seuilla, la qual se puso por ley en el volumen de las prematicas, y despues se recopilò en el de las leyes, [5047]disponiendo y afirmando por ella, ser vsada la ley del Fue ro que arriba citamos, en la qual se encarga à los Perlados y juezes Ecclesiasticos que entreguen los deudores a sus justicias, constandoles de la deuda, y siendo pedidos a falta de no tener bienes, de que los acreedores sean pagados, y dando seguridad de inmunidad, para que no seran los deudores condenados por los juezes seglares criminal, ni corporalmente. Y para cumplimiento dello son exhortados y m#dados los dichos Perlados, y juezes, y curas, que assi lo guarden. Y en caso que no lo quieran cumplir, se da facultad a los juezes seglares, para que por su propia autoridad puedan sin escandalo y lesion sacar à los tales deudores de las Yglesias donde estuuieren reclusos, y ponerlos en la carcel, para que alli satisfagan a sus acreedores. Y aunque ésta prematica fue dirigida à la ciudad de Seuilla, d#de soy informado auersevsado y guardado, como prouision acordada del Consejo Real, puesto q# fue local la dicha proui sion, como parece ser: no por esso dexa de tener meritos de ley vniuersal en estos Reynos. Lo vno, porque estaua en volumen de leyes generales y prematicas Reales, y ya oy en el de la nueua Recopilacion, y sin especialidad de lugar. Lo otro, porque la razon della es vniuersal, y dependiente de la ley del Fuero, que es vsada y guardada, y muy conforme a dotrinas Canonicas. Y por estas razones se deue vsar y guardar en todos los otros lugares destos Rey nos, [5048]y se vsa y guarda **[746]** en Francia, segun Rebufo, Iuan Lucio, y otros. [5049]Y caso que Rodrigo Xuarez no alega esta prematica contra su opinion, deuio ser la

causa, porque en su tiempo no estaua en el dicho volumen de las prematicas; pero como quier que sea para nuestro proposito la dicha ley, aunque parece dura, està assi escrita. [5050]
Los Doctores Iuan **[sect. 66]** Gutierrez y Azeuedo Placentinos, [5051]tratando de proposito este articu lo, dizen, que la ley Real habla en alçados, que ocultando sus libros y bienes se retraen à la Yglesia, y que no habla en simples deudores, ni en mercaderes quebrados. Y a este sentido ayuda, que en ella se dize, que se dè seguridad por el juez seglar de no condenar criminal, ni corporalm#te al tal deudor que sacare de la Yglesia: por do parece, que habla en deudor alçado, el qual como publico ladron merece pena corporal, pues al deudor simple o quebrado sin culpa, dolo, ni delito suyo, no se le puede dar pena corporal: y a esto alude que dize la dicha ley, que los tales deudores ponen y meten bienes en las Yglesias: de do se infiere q# habla delos alçados, que se llaman assi, porque alçan y retraen sus personas y bienes.
Contra todo esto digo, q# la dicha ley no haze m# cion alguna de alçados, ni los nombra: y si quisiera que se entendiera dellos, lo dixera, como lo dixo en otras partes: [5052] y que la ley del Fuero, y otras leyes, de que haze mencion la dicha ley Real, que dispone, que los deudores siruan a sus acreedores, se aplican y pratican mas comunmente en deudores simples y quebrados, que no en alçados, porque estos se castigan corporalmente por las leyes Reales (aunque mal executadas) y assi porla pre facion, como por la decision, la dicha ley no trata de alçados, sino indistintamente de qualesquier deudores.
Tampoco obsta el fun **[sect. 67]** damento de los autores de la parte contraria, diziendo, que la di**[747]** cha ley Real, que dispone, que no valga la Yglesia à los deudores, no pudo alterar ni derogar la inmunidad Ecclesiastica: [5053]porque su priuilegio solo concierne y mira la liberacion de la pena corporal, y no del debito de la parte interessada. Tras todo digo, que no he visto praticar jamas la dicha ley generalmente, sino en alçados, y que de ordinario se retraen los deu dores a las Yglesias, y se estan seguramente en ellas: y si los juezes seglares los sacan dellas, y los Ecclesiasticos los ex comulgan, y se lleua à las Ch#cillerias por via de fuerça, se ha declarado algunas vezes que no hazen fuerça, y assi lo afirma tambien Iuan Gutierrez. [5054]
Pero quando al Co **[sect. 68]** rregidor se le ofreciere semejante caso, en que le pidan saque de la Yglesia al deudor recluso en ella, puede dezir a la parte, que trayga prouision, inserta la dicha carta Real, y que con ella el pedira el recluso al juez Ecclesiastico, ofreciendo caucion de no darle pena corporal, [5055]y no se le dando, hara lo que en ella le fuere m#dado: con lo qual si le excomulgasse el Ecclesiastico por auerle sacado de la Yglesia, haria fuerça en no otorgar la apelacion: [5056]y en el entret#to hagale guardar con todo recado en la Yglesia donde estuuiere.
DVDA XXIX. **[sect. 69]** es, si el deudor de tributos Reales goza de la in munidad Ecclesiastica? Y digo que si, segun Abad y Gregorio Lopez, y otros, [5057]atento el derecho Canonico, contra el derecho de los Autenticos; porque en este tal no ay costumbre ni ley que disponga que sea entregado por sieruo del Principe a quien los deue: aunque Igneo, Oldrado, y otros [5058]tuuieron lo contrario. Y parece por vn lugar de los Macabeos, [5059]que antiguamente podian estos ser sacados del templo, porque queriendo el Rey Demetrio confederarse con los Iudios contra Alexandro Magno, entre otras fr#quezas y gracias, que **[748]** les escriuio y ofrecio, fue vna, que qualesquier deudores suyos que se acogiessen

al templo, es tuuiessen seguros en el: de do se sigue, que pues se lo otorgò por priuilegio, que el derecho era en contrario.

DVDA XXX. es, **[sect. 70]** si deuen gozar de la inmunidad Ecclesiastica los mercaderes, o cambiadores que se alçan con la hazienda agena, ocultandola con sus libros? Y digo que no, atento que por leyes [5060] son auidos por ladrones conocidos, y publicos robadores: y ay leyes destos Reynos, [5061]y motu propio de Pio V. *contra fraudulentos & dolosos decoctores*, que disponen que sean sacados ellos y sus bienes de qualesquier lugares donde estuuieren: y alguna vez se ha praticado ahorcar por esto a vn hidalgo: y parece que como los ladrones y robadores publicos, por disposicion Canonica [5062] no gozan de la Yglesia, tampoco deuan gozar los tales alçados que ocultaron sus bienes y libros, pues son estos mas cautelosos y caudalosos ladrones que los otros: lo qual Nicolao Boerio y otros [5063]assi lo sienten y afirman, y que pued# ser sacados de la Yglesia: pero Couarruuias, y otros, [5064]no se determinan en lo del castigo. El caso es contingible, y por tanto digo, que si se pretendiessen sacar de la Yglesia los sobredichos alçados para darles pena corporal, se podria dudar si deuen gozar de la inmunidad Ecclesiastica: pero si los pi den dando la caucion, para que siruan y satisfagan el debito, pueden ser sacados, segun en el caso de suso. Bien es ver dad, que si se rezelassen de la crueza y determinacion del juez, en tal caso opinion es de Doctores que no le deuen sacar de la Yglesia. [5065]

DVDA XXXI. es, **[sect. 71]** si el esclauo que huyere de su señor, y se retraxe rea la Yglesia (el qual por ley que los Empera **[749]** dores Honotio y Arcadio hizieron por consejo del Consul y Eunuco Eutropio, segun Oton y Alciato, [5066]aunque mal admitido por san Chrisostomo [5067]) le valdra la Yglesia? Y digo que puede ser sacado della, y entregado a su dueño, dando fianças de inmunidad, conforme al derecho Canonico y Ciuil, y leyes destos Reynos, [5068]excepto si la cruel dad del señor fuesse tal, que se presumiesse que no guardaria la caucion, que en tal caso seria c#pelido a venderle, porq# no conuiene a la Republica que por su propia autoridad le mate, ni le hiera, sino que se sirua del buenamente. Refiere el Iurisconsulto Vlpia no, [5069]que el Emperador Adriano c#denò a Vm bricia Matrona Romana en cinco años de des tierro, porque por leuissimas causas trataua cruel mente a sus esclauas, pero retrayendoso el esclauo a la Yglesia por delito que huuiesse cometido contra otro que no sea su señor, y por temor de la justicia, gozarà de la inmunidad della, co mo qualquiera hombre libre. [5070]

DVDA XXXII. **[sect. 72]** es, si el encartado y sentenciado, dado por enemigo comun de la patria, que en Latin se llama *Bannitus*, si gozarà de la Yglesia? En lo qual digo, que si el tal reo està encartado por alguno de los delitos, porque no vale la Yglesia, que no le valdra a el: y assi se deue entender la resolu cion contraria de Iulio Claro, segun Iosefo Ludouico, y Prospero Fari nacio: [5071]pero si el delito no es delos exceptados, gozarà de la inmunidad, o si es nueuo delito difer#te del porque fue sentenciado, tambien go zarà de la Yglesia, seg# Tiberio Deciano. [5072]

DVDA XXXIII. **[sect. 73]** es, que se funda en la ra zon precedente, si al preso y condenado por sen tencia executable a seruicio de galeras, o a otro ministerio, le valdra la Yglesia para librarse del? Y digo que no: bien assi como no le vale al esclauo, segun queda dicho: y deste caso ay ley expressa destos Reynos. [5073]

[750] DVDA XXXIIII. **[sect. 74]** es, si al que mata con ve neno le valdra la Yglesia? Y digo que no, pues el derecho tanto considerò las insidias y traycion por indignas de la inmunidad Ecclesiastica, y el que recibe el veneno està seguro, y es mayor prodicion matar con veneno que con hierro: [5074]y assi aunque muchos Canonistas tuuieron lo contrario; pero Boerio, y Gigante, y De ciano [5075]tien# esta parte, y con mayores fundamentos, y yo lo mismo.

DVDA XXXV. **[sect. 75]** es, si defiende la Yglesia al recluso en ella, quando el Perlado por causa de correccion penitencial le quisiesse sacar de lla, o el juez seglar, para que satisfiziesse el daño, dando caucion de inmunidad? Y segun sentencia de Abad, y de Iuan Fabro, y otros, [5076]digo q# no. Pero estevltimo mi#bro en quanto lo que to ca al juez seglar no es vsado: porque parece q# no seria obligado àguar dar la caucion, en caso que el daño fuesse reparable, y por ser peligroso, no se fian los juezes Ecclesiasticos, ni c# sienten al seglar que saque de la Yglesia al recluso. La ley de Partida [5077]arriba citada determina lo mismo à la letra, y colige se della, que por deuda que deci#da de delito se puede entregar el damnificador al que recibio el daño, q# parece en alguna mane ra que corrige muchos derechos: y concuerda con esta ley de Partida en este caso la ley del fuero juzgo, [5078]de cuyo entendimiento no trataremos al presente.

DVDA XXXVI. **[sect. 76]** es, en que ay resolucion que al assasino, y al que le mandò cometer este delito, que es herir, o matar por dineros, o por ruegos o respetos, [5079]no le vale la Yglesia, [5080]por la grande aleuosia y atrozidad deste delito q# se comete, aunque no suceda muerte ni herida. Y este caso decidio tambien la bula del Papa Gregorio XIIII. para que al assasino no le val ga la Yglesia. Y del assasino que no matò, sino que hiriò solamente, si gozarà de la Yglesia, atras queda dicho.

[751] DVDA XXXVII. **[sect. 77]** es, si el juez, o ministro, que estando en residen cia huye à la Yglesia, de ue gozar de la inmunidad della? [5081]En lo qual digo que no: mayorm# te si deuiesse hazienda fiscal, o publica, segun vna constitucion de Iustiniano: [5082]aunque esto nunca lo he visto praticar. Ni tampoco gozarà de la dicha inmunidad qualquier otro que estè obligado a dar cuentas: y en esto se vea lo que resueluen Hosti#se, Iu# Andres, y otros. [5083]

DVDA XXXVIII. **[sect. 78]** es, si el incendiario, que con dolo puso fuego a alguna casa, o persona, gozarà dela inmunidad Ecclesiastica? Y digo q# no, porque este delito se haze con insidias y traycion, y es mayor q# talar las miesses, en especial si perecieron algunas personas, y pueden por el peligrar los vezinos y gran parte de la ciudad, y es crimen atro zissimo: y assi dize Cassaneo que lo vio sentenciar, y lo siguen otros. [5084]

DVDA XXXIX. **[sect. 79]** es, si alguno se salio voluntariamente [5085]de la Y glesia, o si queriendo se el salir de su voluntad, y contradizi#dolo los clerigos, fuesse sacado della, o por ofertas y palabras blandas y engañosas [5086]del juez, o de sus mi nistros, se saliesse? Digo que no deue gozar de la inmunidad de la Yglesia: ni por esto se quebr# ta su priuilegio, porque en los dos casos primeros, cessando la viol#cia del juez, cessa el agrauio: y en el tercero porq# deue estar recatado el delinqu#te retraydo en no creer al juez ni a sus ministros, y aun el juez de no hazer promessas de inmunidad, o de indemnidad y engaño, co mo en otro lugar diremos: [5087]pero la mas segura y comun

opinion es, que si al reo le compete y pertenece gozar de la inmunidad Eccle siastica, gozarà della, [5088] aunque por palabras bl# das, o engañosas, o promessa del juez, o ministros (pues son especie de **[752]** corrupcion y violencia) aya salido dela Yglesia, gozarà della. Y lo mismo es, si por miedos y amenazas del dicho juez o ministros, se huuiesse salido dela Yglesia, y da do se a prision, que en estos casos, segun Iuan Igneo, y otros, [5089]deue el tal reo ser restituydo a la Yglesia: y a esto se j# ta lo que resueluen Pedro Pequio, y Tiberio Deciano contra Iuan de Visquis, [5090]que no se pue de renunciar el beneficio de la inmunidad Ecclesiastica, ni se prejudi ca el que consiente ser sacado de la Yglesia, por ser este priuilegio mixto, que compete à la per sona, y à la Yglesia. Pero si en caso que al reo no le competiesse la inmunidad Ecclesiastica, fuesse sacado de la Yglesia por promessa de inmunidad que el juez le hiziesse, aunque fuesse jurada, no està obligado el juez al cumplimi#to della, segun resuelue Tiberio Deciano, como veremos en otra parte. [5091]

DVDA XL. es, si **[sect. 80]** valdra la dicha inmuninidad solamente en la Yglesia consagrada? Y digo que valdra tambi# en la Yglesia bendita, y en el lugar pio y religio so, dedicado principalmente al culto diuino, y en la Yglesia cayda, y en el hospital, y en la Yglesia entredicha, y en el lu gar pegado y c#tiguo a la Yglesia quarenta passos, y en el cimenterio (del qual trata la bula #l Papa Gregorio XIIII. y del origen y razon de los ciminterios Pedro Gregorio. [5092]) Sobre todo lo qual, por euitar prolixidad, me remito à los lugares ordinarios donde esto se trata: y vltimam# te se escriue por los mui doctos Romanos Anastasio Germonio, y Pros pero Farinacio. [5093]Pero no c#uiene hazer muy larga extension desta in munidad, en quanto à los lugares, por no dar ocasion è incentiuo de delinquir con el amparo **[753]** y proteccion de la Yglesia, segun Couarruuias, y otros, [5094]como t#bien diremos luego por lo q# toca a los casos excepta dos.

DVDA XLI. es, **[sect. 81]** si gozarà de la inmunidad Ecclesiastica el q# hall#do cerrada la Yglesia, o lugar sagrado, se asiere a los cerrojos, aldauas, postigos, puertas, o portales della, o estuuie re en su patio? Y digo q# si, y que no deue ser sacado de alli. [5095]Virgilio [5096] dize, que era vsança antigua los retraidos asirse a las aras y efigies, y altares de los dioses.

DVDA XLII. **[sect. 82]** es, si el delinquente se acogiesse a la casa y palacio Real, si deue ser sacado del sin licencia del Rey? [5097]Y digo que no, y q# en el tal palacio el mayordomo mayor tiene jurisdicion para prender, y remitir: y assi lo vi praticar en tiempo del famoso Duque de Alua don Fernando de Toledo que tuuo aquel ofi cio: lo qual no se entien de en las casas de señores, como en otra parte dezimos: [5098] **[sect. 83]** porque de tiempo antiguo las ca sas de los Reyes fueron asylos y refugio sin distincion alguna, ora fues sen de otra religion, o enemigos, los que se aco giess# a ellas: y assi Childerico quarto Rey de Francia, echado del Reyno por los subditos, se acogio al amparo de Ludouico Rey de Lotorin gia: y don Alfonso Rey de Portugal, echado por su hermano don S#cho Rey de Castilla, fue recebido de Tilleda Rey Moro de Granada: y los Reyes Luis XI. y Carlos VIII. de Francia, recibieron a Zizimo, y a Germe, expulsos por Ba yazeto su hermano del Otomano Imperio: y Temistocles fue amparado del Rey de los Per sas de la muerte de sus sobrinos. [5099]

DVDA XLIII. **[sect. 84]** es, si la casa en que habi ta el Obispo, que no està pegada y contigua à la Yglesia mayor quarenta passos, tendra inmuni dad de amparar à los de linquentes. En lo qual segun Oldrado, y la pratica comun que refiere Couarruuias, [5100]digo q# no, aunque vna glossa, Hostiense, y Abad, y o**[754]** tros, [5101]tuuieron lo contrario: y aunque en la ca sa del Obispo no aya capilla: lo qual resuelue Remigio de Gonni, Anastasio Germonio, y nueuamente Prospero Farinacio: [5102]el qual restringe la dicha pratica de Couarruuias a sola España, y adonde constare de la tal costumbre.

DVDA XLIIII. es, **[sect. 85]** si de las casas de los Cardenales podran ser sacados los delinquentes que se acogieren a ellas? Y Manfredo, Claro, Farinacio, y otros, [5103]resueluen, que no, sino que se ran amparados. Pero se gun Farinacio los Pontifices Gregorio XIII. y Sixto V. quitaron en Roma las franquezas y asylos do se receptauan los malhechores.

DVDA XLV. es, **[sect. 86]** si el delinquente gozarà de la dicha inmunidad, no solamente en los dichos lugares, pero tambien si se retraxesse al Sacerdote que lleua por las calles el verdadero cuerpo de nuestro Redentor? Y digo que si, segun la comun opinion, [5104] porque si los Canones conceden esta inmunidad à los templos consa grados y b#ditos por la reuerencia que se les de ue por estar dedicados al culto diuino, con mas razon incomparablemente t#dra éste priuilegio el sacratissimo cuerpo de nuestro Dios y Saluador. **[sect. 87]** Y si antiguam# te en Roma tenian prerrogatiua las virgenes Vestales, segun Plutarco, y otros, [5105]que topan**[755]** do qualquier delinquente que lleuassen à justiciar à alguna dellas, q#daua libre, jurando que à caso le auia topado: y segun el mismo Plutarco y Aulo Gelio, [5106]el Fla men Dial, ministro de Iupiter, tenia casi el priuilegio mismo: **[sect. 88]** como tambien le tiene el Cardenal [5107]de amparar con su persona al delinquente, que a caso le tocò al pileo, o à la vestidura, pa ra librarse, y que goze de inmunidad: **[sect. 89]** y la vista del Rey temporal obra lo mismo: y aun segun Cornelio Tacito, [5108] el acogerse en los exercitos à las aguilas de los estandartes y vanderas; porque la vista del Rey de los Reyes, y de la cabeça dela Yglesia no am pararà al necessitado de su fauor? Y esto prueua la Fê de aquella muger de quien habla san Mateo, [5109]que padeciendo fluxo de sangre dixo, ha blando de Christo nuestro señor, Si tocasse yo tantico de su vestidura, seria salua. Y el la dixo, Confia hija; tu fê te ha hecho salua: y desde aquella hora quedò salua la muger.

La opinion de los que **[sect. 90]** tienen la parte contraria, [5110]y que no goze de inmunidad el tal reo, se entiende en caso que al delinqu#te comunicassen el santissimo Sacramento estando enfermo en la carcel, o en otra manera estando preso, saliesse a ampararse del santissimo cuerpo de Ie su Christo, que es camino de salud, [5111]que en tal caso no le concederia inmunidad para librarle de la pena corporal, atento que es salud y manjar del alma, y no del cuerpo, y que el reo no està libre, quando se acoge al santissimo Sacramento: y con esta di stincion passan los que tienen la mas sana dotrina, aunque el Obispo Couarruuias [5112](al qual siguio el Doctor Azeuedo [5113]) duda della, por dezir que la dicha inmuni dad no parece estar con cedida por los canones fuera de las Yglesias.

Alexandro de Alexandro escriue, [5114]que el Pontifice maximo de los an tiguos Romanos tenia prerrogatiua, que solo el dia que subia al capitolio se libraua el delin**[756]** quente que se acogia à el.

DVDA XLVI. es, si **[sect. 91]** a los reclusos en la Yglesia en los casos en que deuen gozar de lainmuni dad della, deue el Corre gidor hazervexaciones? Y digo que no, ni molestarlos con prisiones ni custodia, ni quitandoles los mantenimientos, se gun las leyes de los Longobardos: [5115]y como sucedio a Pausanias, que auiendose acogido al t#plo de Palas por cierta traycion, su madre le hi zo guardar alli, y que muriesse de hambre: [5116]y airada dello la diosa, consultaron los Lacedemonios sobre ello el oracu lo de Delfos y les respon dio, que era necessario restituir el retraydo: y assi acordaron de restituir dos estatuas de Pausanias al templo: porque seria ir contra la libertad Ecclesiastica. [5117]Y los clerigos, y la Yglesia, los deuen mantener, [5118]no teniendo ellos ded#de: pero en los casos de du da, [5119]hasta que se determine, o quando està cla ro que no han de gozar de la inmunidad de la Yglesia, bien podria el juez hazer sus diligencias con la mano del Ecclesiastico, o sin ella si le denegasse justicia. [5120] Vna glossa y Abad tuuieron [5121]que no se deue dar pena al que prouee de alimentos al retraydo, aunque no aya de go zar de la Yglesia: pero esto no se guarda, quando es contra el pregon y bando del Corregidor, por el desacato y culpa que en ello se comete.

A proposito desta ma **[sect. 92]** teria dizen Berberio, y el Obispo Couarruuias, y otros Doctores, y nue uam#te Tiberio Decia. no, [5122]que el dia de oy c#uiene tener la mano en no ampliar la inmunidad concedida por los Canones à las Yglesias, y que antes conuendria se restringiesse en los ca sos muy atrozes, porq# no sea perniciosa a los **[757]** subditos, como lo aduierte Filon Iudio, [5123]por la gran frequencia y osadia delos delinquentes, y facilidad del refugio y euasion, por auer casi en cada calle vna, o mas Yglesias, y no los sigui# do nadie: y porque con esta ocasion no se atreu# a delinquir contra la in tencion de los que concedieron la dicha inmunidad a los miserables que por desgracia y fragilidad humana delinquieron, y no à los iniquos y peruersos hombres para que tuuiessen por cueua y receptaculo la Yglesia santa de Dios, fauorable y abierta para socorrer la miseria humana, guardando se à la Yglesia la deuida reuerencia. Por lo qual Angelo, Abad, y otros, [5124] hazen exclamacion contra algunos juezes Ecclesiasticos, que con gr# facilidad, y sin justificacion dan censuras contra los juezes seglares, para que restituyan todos los delinquentes à la Yglesia sin exceptar ninguno: y por mi digo, que en ventiquatro años que anduue en corregimientos, nunca vi inhibirse juez Ecclesiastico sin apremio de los superiores, ni dexar de sentenciar en fauor de su gremio y jurisdicion Ecclesiastica: lo qual es cosa muy aspera, y no obseruar los limites q# dispuso el Papa Innoc# cio III. [5125]enla obseru#cia de las jurisdiciones.

Assi mismo es de ver **[sect. 93]** en esta materia, si luego que se comete el delito, podra el Corregidor, sin preceder informacion, sa car de la Yglesia al delinquente: y si estarà obligado a boluerle a ella, no embargante que porla informacion que despues recibio, conste no deuer gozar de la inmunidad Ecclesiastica? En lo qual Pedro de Belluga, Remigio de Gon ni, y otros, [5126]resueluen, que la informa cion que sobreuiene, no justifica el des pojo y saca de la Yglesia, hecho sin ella: y que ante todas cosas se

deue hazer la restitucion. [5127] **[sect. 94]** Y lo que se pratica es, que sucedido el caso de muerte, o herida, o el robo, o delito de otra calidad, el Corregidor acude luego al lugar d# de se cometio, y sumariamente se informa [5128]del caso y cuerpo del delito: y aunque por entonces no escriua la informacion, por no perder tiempo en seguir y prender al delinquente, porq# no se vaya, si por lo que huuiere enten **[758]** dido, aunque semiplenamente, [5129]de los testi gos, el caso huuiere sido aleuoso, o tal que el delinquente no deue gozar de la Yglesia, vaya y saquele luego della, pues es juez competente para ello, y para casti garle, comoen otro capitulo diremos: [5130] pero aduierta el Corregidor y sus oficiales, que esto sea con toda modestia y reuerencia de la Yglesia, y sin tumulto, ni ofensa de los Ecclesiasticos, [5131]y hazi#do las diligencias necessarias de requerir al juez Ecclesiastico, si le ay en el pueblo, que allane la Yglesia, y se le entregue, y junto con esto se le embie a notificar la informacion que el Corregidor, o su Teniente, o alguazil mayor tomaràn luego del negocio: y esto aprouecha mucho para justificacion de lo que se hiziere y empr#diere, por muchas cosas que pueden resultar de la saca y resistencia del tal delinquente, de quebrantamientos de puertas, y de muertes y heridas, assi de su parte, co mo de clerigos, o religiosos, que suelen impe dirla: la qual informacion hecha en continen te, es visto hazerse a tiempo. [5132]Y entretanto que se haze la informacion, no se pierda tiempo, porq# en los intermedios y dificultades que ponen los juezes ecclesiasticos, suelen los clerigos trasponer al delinquente, sino acuda se luego a poner le guardas y assegurarle: y en todo esto se deue proceder con dilig#cia ybreuedad, por hazer la prisi#, que es lo mas importante en estos negocios: por lo qual dize Rebufo, y lo refiere Couarruuias, [5133]q# se vsa en Francia, que las justicias seglares sacan luego de la Yglesia à los delinqu# tes, y los tienen presos en sus carceles, y deui#do gozar de la inmunidad Ecclesiastica, los restituyen a ella, y si no, los castigan: y Prospero Farinacio [5134]dize, que nunca vio en Roma seguros los retraydos à la Yglesia, si no porlos delitos leues, y por las deudas ciuiles. Pero el sacro Concilio Tridentino, y vn motu propio de Gregorio De cimoquarto [5135]quit# los abusos contrarios, y reforman el derecho Canonico, segun queda di cho.

Pero es de ver, si en ca **[sect. 95]** so que el delinquente no aya de gozar de la inmunidad Ecclesiastica, y esten conformes en esto el juez Ecclesiastico, y el seglar, qual dellos le ha de sacar de la Yglesia. Y en esto Cino, Saliceto, y otros, [5136]dizen q# **[759]** el juez Ecclesiastico le ha de sacar, o otro con su licencia, y entregarle al juez seglar. Pero Remigio de Gonni, que tratò esto latamente, y Iuan Fabro, y Couarruuias, y otros, despues de Abad, resueluen lo contrario, [5137] que le saque el juez seglar, pues le puede castigar. [5138] Y el Doctor Paz [5139]exorta al Ecclesiastico que se abstenga de entregar el delinquente al juez seglar, sino que dissimule y le dexe que le saque: y esto se pratica, ora el delito se aya cometido en la Yglesia, o fuera della, por el escrupulo de la irregularidad.

Y en los casos en que **[sect. 96]** claramente consta que los delinquentes y reclusos en la Yglesia no deuen gozar de la inmunidad, y que pueden ser sacados della, no està obli gado el juez seglar de rigor de derecho a pedir licencia al Ecclesiastico, [5140] ni à dar fianças quando los saca, de no proceder contra ellos a pena corporal: [5141]pero en los casos dudosos obligado està a hazer caucion juratoria: [5142]y entret#to no puede ser castigado

el delinqu#te corporalm# te, aunque salga de la Yglesia: [5143]y aun dizen Innocencio, y otros, [5144]q# si ay justo temor dela cruel dad del juez, que procedera à la execucion de la pena corporal, no basta que haga la dicha caucion, sino que dè fi#ça de no proceder a ella. Por el motu propio de Gregorio XIIII. del año de 1591. se manda to davia, como queda dicho, que se haga diligen cia con el Ecclesiastico, para que allane la Yglesia, y no la allanando, se saque el delinquente.

La restitucion del de **[sect. 97]** linquente à la Yglesia, puede la pedir el que fue sacado della, o la misma Yglesia [5145]despojada de su inmunidad: y qu#do **[760]** el juez la manda hazer y restituir à la Yglesia al q# sacò della, deuele boluer el alguazil à la misma Yglesia, monesterio, o lugar sagrado, de don de fue sacado, si comodamente se puede hazer, o sino, basta a qualquier Yglesia, [5146]pues la Yglesia vniuersal es toda vna en todo el m#do: y esto se ponga por fee ante el escriuano de la causa del Corregidor: y à la buelta y tornada à la Yglesia no le puede ni deue mandar prender, sino q# ha de surtir efeto la restitucion [5147]a lugar seguro. **[sect. 98]** En lo que toca qual de losjuezes, Ecclesiastico, o seglar, ha de ser juez, si deue o no gozar dela in munidad Ecclesiastica el delinquente, no lo di go aqui, porque en otro capitulo [5148]resoluemos, q# el Ecclesiastico.

El juez que indeuidam# **[sect. 99]** te q#br#ta la inmunidad Ecclesiastica, sacando al delinqu#te recluso que deue gozar della, arriba diximos [5149]las penas de derecho Ciuil sobre esto impuestas, y las del derecho Canonico: pero siendo inobediente a los justos mandami#tos sobre esto discernidos por los juezes de la Yglesia en que no haga fuerça ni agrauio, incurre en excomunion, y puede ser condenado a que haga publica penitencia, y en pena pecuniaria de deuida satisfacion, segun los sacros Ca nones y Concilios, [5150]co mo por autoridad #llos lo dize Gregor. Lopez, [5151] y que no deue ser absuelto, hasta que restituya al delinquente a la Yglesia, a#que sea Rey, o Emperador, segun se lee en vna epistola de san Agustin, y decretos, [5152]q# vn Rey Bonifacio fue excomul gado, y no absuelto, hasta que restituyò vn h#bre à la Yglesia, al qual auia sacado della.

Todo esto assi desm# **[sect. 100]** brado y articulado deue el Corregidor notar y aprehender con cuydado. Y aconsejole yo q# no quebr#te la inmunidad de la Yglesia en los casos leues, [5153]ni en los atrozes en que se puede gozar della, ni en los ca sos dudosos se resuelua facilm#te à sacar al retraydo, parecien dole que està en la mano el poderle restituir a la Yglesia: pero quando en caso de opinion encontrada entre los Do-**[761]**ctores, sacare el juez al delinquente de la Yglesia, no deue ser por ello punido, ni por sacarle, # caso que huuiere cost# bre dello, segun Tiberio Deciano: [5154]antes tenga muy gran respeto y aca tamiento à tan inuiolable priuilegio, y t#ga se por contento de guardar el fin de los sacros Canones, y leyes, que no se desdeñaron de los imitar. [5155]

Tenga siempre en la memoria, y tema aquello que dize el Apostol S. Pablo, Si alguno vio lare el templo de Dios, destruirle ha Dios. Y no le passe por pensamiento sobre qualquier liuiano delito sacar de las Yglesias a los culpados, y hazer para ello al borotos y esc#dalos, [5156]y ayuntamiento de gentes, y poner en peligro à los subditos seglares, y àlos clerigos y religiosos, de que a las vezes se siguen daños, muertes, y afr#tas: que ya se ha visto juezes por pequeñas ocasiones hazer derribar las puertas de los templos sacrilegamente, [5157]y entrar h#bres armados en ellos con armas enhastadas, y con estru#dos de bozes

c#fusas, y alborotos, per turb#do ò impidiendo los diuinos oficios, que aun entre los Gentiles, como dize Vergilio, [5158]era detestable, que mas parecen casas de esgrima, o de tabernas, o de Marte, o Palas, que templos de Dios sagrados: àlos quales, como dezia el Profeta Dauid, [5159]es de c#te toda santidad y reuerencia: y exclamaua [5160] de que fuessen desacata dos, porque en ellos no ha de auer tumultos, ni conuenticulos; pues todos los derechos se leuantan contra los que profanan los templos, como contra sacrilegos. [5161]Y assi tórno a dezir, que los juezes en estos casos y negocios repentinos que se ofrecen, no se arrojen, ni de terminen sin consideracion a sacar luego los delin quentes dela Yglesia, porque se obligan a salir con la empresa, y se iran prendando, conuo cando el pueblo y caualleros para su ayuda, y embarc#do se en mil di ficultades è inconueni# tes para conseguir su in tento, con tumulto y es**[762]** candalo popular, hechos espectaculo de todos, y muchas vezes quisieran no se auer puesto en ello: y parece muy mal en el Consejo, y donde quiera: y aun tal vez le denegaran por las dichas impertin#cias y exorbitancias las prouisiones ordinarias de absolucion de ochenta dias.

Ofende se tanto Dios quando la Y **[sect. 101]** glesia es opugnada, [5162]y es tan odioso este excesso a su diuina Magestad (y no es mucho, pues lo es a los hombres [5163]) que por Ezechiel, y otros lugares de la diuina Escritura [5164]amenaza con riguroso castigo a los culpables en esto. Y assi por experiencia se han visto grandes castigos que se han hecho de la mano de Dios en personas que han violado las Yglesias ytemplos, assi de la Sinagoga Iudayca, como del gremio Christiano, segun se lee [5165]de Nabucodonosor, y de Heliodoro, y de Antioco, y del Rey Baltasar, y de Sedechias, y Ozias, y Cambisses, Reyes: y la mano derecha de Nicanor, gran Capitan del Rey Antioco, que auia amenazado de desolar el templo, poco despues fue cortada, y colgada del templo: [5166]y los exemplos de Valente Emperador, Filipo Rey de Macedonia, Ciro Rey de Persia, Dionisio Rey de Sicilia, Varron Romano, Quinto Fabio, Flaminio, Scipion Africano, Bienio Duque y Capitan de Francia, Burgando, [5167]y Menalao. [5168] No perecio el Rey de los Cartagin#ses por ser menos rico y mas couarde que el de los Romanos, sino por ser mas amador de tesoros y me nos cultor de los templos. Syla Romano por auer sacado à Aristion del templo de Minerua y muertole, murio comido de piojos. [5169]

Tulio Hostilio famoso Rey de Roma en la destruycion de Alba, segun refiere Tito Liuio, [5170]tuuo gran respeto a las aras de los Dioses. Iulio Cesar y Pompeyo, y Alexandro, segun Valerio Maximo, Policrato, Polibio, y otros, [5171]nunca consintieron ofender, nidespojar los templos. Yel Rey Alarico, segun Baptista Ignacio, [5172]aui# do tomado a Roma, hizo edicto que a los que se acogiessen a los templos, especialmente de san Pedro, y san Pablo, no se les hiziesse fuerça ni agrauio alguno: lo qual se guardò inuiolablemente entre los Lacedemonios, aunque los tales fuessen condenados a muerte, segun a**[763]** firma Polibio: [5173]la misma religion obseruaron otros Gentiles, que segun re fieren Niceforo, Eutropio, y Lucio Dominico, y Iuan Corrasio, y otros, [5174] aun en sus templos y asylos de falsos idolos tuuieron respeto a su honra y culto, teniendo por iguales y atrozissimos crimines hazer daño a los que se acogian a ellos, que el robar los templos, seg# dizen Emilio Probo, y Xenofonte. [5175]Y los que no tuuieron respeto en esto, fueron castigados con grandes desastres. De Amilis Griego se cuenta, que vio como vn esclauo se acogio

à vn templo y estatuas de los Dioses, huyendo del ca stigo de su amo, y no le valia, porque su amo sin respeto porfiaua toda via a quererle maltratar: por lo qual el esclauo huyò de alli, y acogiose al sepulcro del pa dre de su amo, donde le dexò el amo: y viendo Amilis que todos aprouarian hecho tan malo, de que valiesse el sepulcro del hombre a quien no auia valido el t#plo de aquel Dios, se salio luego de aquella villa: la qual dentro de pocos dias fue abrasaday quemada. Y lo que Dictys Cretense, y Homero [5176] cuentan del Rey Aga men#: y lo que dize Valerio Maximo, [5177]q# ofendido el dios Apolo, y su t#plo de los Romanos en la toma de Cartago, tomò gran castigo dellos: y lo mismo hizo c# tra Breno, Capitan Fr#ces, segun Iustino: [5178]y lo que dize Tulio, [5179]que se parò el sol quando Romulo entrò por fuerça en vn templo. Pues que diremos del apostata Iuliano Emperador, G#derico Rey delos V# dalos, [5180]Carlos Martelo Rey de Francia, [5181]y el Rey Artaxerxes: [5182]y d# Al#so VII. Rey de Aragon, [5183]doña Vrraca Rey na de Castilla, don Sancho el mayor Rey de Nauarra, el Rey Almançor de Cordoua, y el Consul y eunuco Eutropio, que murio mala muerte, auiendo (como arriba diximos) persuadido à los Emperadores Arcadio y Honorio, que hiziessen ley contra la inmunidad Ecclesiastica: de la qual el mismo por delitos que cometio quiso valerse, y no le aprouechò, segun cuentan S. Chrisostomo, Socrates, Niceforo, y otros. [5184] Refiere Paulo Orosio, [5185] **[764]** que Mastelcerio fue muerto de sus g#tes y Capitanes por permission y castigo de Dios en tiempo del Emperador Honorio, porque auia sacado de vn templo ciertos hombres para los castigar y matar. Y el mismo cuenta, que despues que el Magno Pompeyo hizo caualleriza del templo de Dios de Ierusalem, siempre fue vencido en las batallas, auiendo sido antes vencedor. Todos estos y otros han sido publicamen te castigados por violencias y tr#sgres siones que hizieron contra los templos y casas sagradas, contra los quales Dios es vengador. Otros muchos ex#plos pudiera aqui acumular, que han passado por hombres de menos calidad y estado, que por no ser historiados no los re fiero, y otros fuera de los referidos po n# Iodoco Clictoueo, Meyero, Paulo Emilio, y otros: [5186]basta que el Corregidor colija y entienda de lo susodicho, que pues fueron castigados tan no tablemente hombres tan import#tes, no serà oluidado el castigo de los Corregidores que no tuuieren acatami#to à las Yglesias, solo por ser tenidos y estimados por brauos, bizarros, y justicieros; porque no es buena la honra q# nace de atreuimiento y temeridad, y Dios permite que si alguna tenian, por esto mismo la pierdan, como por Esdras, y en el libro de Iudith, y en otros lugares de la diuina Escritura, [5187]tiene amenazados à los que violaren su santuario, y el tabernaculo de su nombre. Y Rebufo, y otros [5188]hazen inuectiua contra ellos: y en recomendacion de la inmunidad de las Yglesias, refiere nueuamente muchas cosas Anastasio Germonio. [5189]

En resolucion si al Co **[sect. 102]** rregidor se le ofreciere hazer las diligencias q# se requieren para sacar al delinquente de la Yglesia, haga su informacion bastante, y requiera al prouisor o juez Ecclesiastico que se le entregue, y si le denegare justicia, haga lo que le està aconsejado, con el menor esc#dalo que sea possible, sin lesion y per juyzio de nadie: y si des pues hallare que deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica el tal delin quente que sacò de la Yglesia, o entendiere q# la sentencia de restitucion à la Yglesia es justa, bueluale a ella luego, [5190] sin que nadie se lo pida, sin parecerle flaqueza, y caso de menos valer, y falta de defensa, restituir le antes de llegar al vltimo trance de

compulsion, o mandato de los superiores: y si executare algun negocio, porque aya de hazer **[765]** penit#cia, pida la con toda humildad y reuer#cia, pues la pena es arbitraria al juez Ecclesiastico, [5191]y no se afrente y corra de la pedir, ni hazer: y si la penitencia fuere excessiua, vse del remedio que se aduierte en otro capitulo, [5192]d#de diximos otros articulos a proposito desta materia.

Es muy ordinario dessear los ofen **[sect. 103]** didos que el Corregidor saque de la Yglesia al ofensor, y esperar lo mismo el vulgo, por su inclinacion natural a nouedades: pero deuiendo el retraydo gozar de la Yglesia, vse el juez de dissimulacion con gran secreto, y haga algunas diligencias y demostraciones de sacarle, para no caer en nota de remisso, y cumpla con el apetito del vul go, y de las partes, sin proceder a viol# cia, ni a quebr#tamiento de la Yglesia, vsando de alguna dilacion para entretener la breue furia de los tales negocios: con lo qual el pueblo se atemoriza, y el juez se estima: y esto se podra ha zer segun las ocasiones.

Cerca de otros articulos, si deuen los **[sect. 104]** estudiantes ser sacados de las escuelas por delitos que no sean de los exceptados, vea se lo que escriuen Rebufo, y otros, [5193]que dizen que no, por euitar escandalo: y lo mismo en los soldados estando en el Real, y por el consiguien te se les deue guardar esta prerrogatiua à los Abogados estando en las audi#cias, y a los Doctores en las catredas. [5194]

Tambien es de ver, si podra el juez **[sect. 105]** Ecclesiastico proceder contra el seglar, è inhibirle sobre el secresto y toma de bienes del retraydo en la Yglesia, como suele acaecer, que sacandole della le ponen guardas en la carcel, y le haz# gastos in justos en su hazi#da: y parec# serlo, y que le sacò indeuidamente dela Yglesia, pues lem#d# restituir a ella. Y a# que Iuan de Visquis [5195]tuuo que si, lo contrario t#go por mas verdad con Tiberio Deciano, [5196]q# aora he visto tiene lo mismo; porque lo que toca a los bienes es cosa diuersa del derecho de la inmunidad de la Yglesia qu# to à la persona, aunque fuesse sobre las armas senzillas que huuiessen quitado al retraydo en la Yglesia, como son espada y daga, que estas no se le pueden quitar sino fuesse yendo en su seguimiento, dada la queda, y entrandose en la Yglesia, que se le podran quitar, porque las armas dada la queda son prohibi das en todo lugar: y por la quietud y paz publica espermitido quitarselas al lego, y al clerigo, aun en la Yglesia, como en otro capitulo diximos, [5197] sin embargo que Farina cio [5198]entiende esto solamente quando por traer armas huuiesse pena de muerte, como la ay en Roma por traer pistole tes, porque el derecho comun, por la quietud pu**[766]** blica, priuò atodos del vso de las armas: y assi las armas dobladas podran quitarse en la Yglesia à qualquier hora y persona. Y tambien sepan los ministros de justicia, que pues no prenden al retraydo que se queda enla Yglesia, que no le pueden quitar la espada, pues se le aplica por premio de la prision.

SVMARIO DEL capitulo XV.

AL *Clerigo si es licita la defensa con vso de armas, num. 1 . 2 . y 3 .*

Aunque fuesse para defender la Eucaristia, num. 17 .

La Yglesia si puede mouer guerra. 2 .

Los clerigos si pueden defender al delinquente que se retrae al Sacerdote q# lleua el santissimo Sacramento. 4 . y 5 .

Para la defensa de los bienes quando puede el clerigo vsar de las armas, num. 6 . 18 . y 24 .

Los clerigos para que efeto se pueden hallar en las batallas, y si pueden vsar en ellas de las armas, nu. 7 . 19 . 20 . y 25 .

De las causas que justifican la guerra, num. 7 .

Como se entiende el lugar de S. Lucas, Que el que no tiene cuchillo, v#da la tunica y el çurron, y comprele. 8 . y 26 .

El Obispo si puede tener familia armada, num. 9 . y 28 .

El vso de las armas es prohibido à los clerigos, porque sus armas han de ser lagrimas y oraciones, nu. 10 . 11 . y 17 .

El lugar de san Pablo, T#dreis paz contodos, y no os defendereis de nin guno, como se entiende, num. 12 .

De la perfecion para no dar mal por mal, num. 13 .

Si serà acto demas perfecion en el clerigo dexarse matar, o matar à su ofensor, num. 14 .

Si estando el clerigo diziendo missa, y celebrando, le quisiessen matar, si podria matando al agressor defendiendose, boluer à acabar la celebracion, num. 15 .

Si el clerigo puede huir, deue hazerlo antes que herir, num. 16 .

Clerigos si pueden ser Capitanes Generales de guerra, num. 18 .

Contra los Obispos y clerigos que han peleado y pelean en las batallas. 19 .

Como se entiende el decreto y ley de Partida, que dize, que los Obispos vayan en las huestes y guerras. 20 .

Si es irregular el que da principio al homicidio, num. 21 .

La Yglesia si està obligada à defender por armas temporales sus derechos y priuilegios, num. 22 .

Si se puede encastillar la Yglesia en de fensa del bueno contra el malo. 23 .

Que se ha de perder algo del derecho, y sufrir muchas cosas, por euitar escandalo, num. 27 .

Si pueden los Ecclesiasticos resistir c# armas a las justicias seglares en algun caso, num. 29 .

[767]

SI ES LICITOALOS Ecclesiasticos tomar armas, y defender con ellas la inmunidad de la Yglesia, y los delin quentes. Capitulo XV.

PORque no serà fuera de nuestro intento tocar sumariamente, si conuiene, o es licito, que los clerigos se pongan en defensa de los delinquentes que estan en las Yglesias reclusos,

de fendiendolos de la justi cia Real con armas y ayuntamiento de gentes y escandalo, me parecio discurrir por lo que està escrito para nuestra dotrina, tomando breuemente por resolucion lo mas sano. **[sect. 1]** Por la vna parte parece que es licita la defensa al clerigo, con aprehension y vso de armas, no solamente para la tutela y amparo de su cuerpo, pero para el amparo y defensa de las cosas de su Yglesia, y para resistir à los inuasores y violadores de sus priuilegios; algunos de los quales son los que van contra la inmunidad Ecclesiastica. **[sect. 2]** Y començando por la cabeça, dezimos que puede la Yglesia para defensa de sus cosas mouer guerra, y llamar þa ella a los Prin cipes Christianos, [5199]y tener gente de guerra consigo, porque no pueden los Reynos è Imperios sin armas defenderse: y como dize Palacios Rubios, [5200]que cosa mas ex celente, ni mas loable, que por la vnion de la Yglesia, y defensa de sus cosas, tomar armas, y oponerse con gran animo y aparato contra los enemigos? y que este es propio oficio del Romano Pontifice, al qual toca defender con todas sus fuerças la vnion y de rechos dela Yglesia; por que, como dize san Agustin, [5201]la Yglesia no siempre ha de aguardar y sufrir la persecucion, sino que alguna vez con justa causa deue ella per seguir los enemigos: y en los dichos casos no se dira mouer guerra, si no executar su jurisdicion y justicia, o mas propiamente su defensa. [5202] Y san Gregorio [5203]exhor tò y mandò a los vezinos de la Toscana, que tomassen las armas con tra los Longobardos, que infestauan la jurisdicion de la Yglesia: y lo **[768]** mismo hizieron Adriano, y Leon IIII. Papas, y otros summos Pontifices. [5204]

Innocencio Papa III. **[sect. 3]** [5205]afirma, que no es prohibido a los clerigos defender sus bienes, y resistir la fuerça y violencia con moderada defensa. Innocencio Papa IIII. [5206]hablando en el ca so, afirma, que es permitido a los clerigos tomar armas, no solamen te para la defensa de sus personas, pero aun para el amparo de los bienes y derechos de sus Yglesias, como no se exceda en la defensa: y cita para fundamento de su opinion ciertos derechos [5207] Canonicos, adonde no fue reputado por delito a vnos clerigos tirar algunas piedras contra cier tos viol#tos forçadores de la Yglesia. Y tambi# Innocencio III. [5208]por otros derechos no condena al clerigo presbitero que resistio al robador de las cosas de la Yglesia y Sacramento de la Eucaristia con armas, y aun con heridas, como no fuessen tan crueles que dellas resultasse homicidio. Lo mismo afirman otros Doctores Canonistas, que no es prohibido àlos clerigos tomar armas y defender con ellas los bienes de la Yglesia, y de sus priuilegios con la dicha moderacion. **[sect. 4]** Y a esto ayu da lo que escriue Hostiense, [5209]que el delinqu# te que se acogiere y am parare del sacerdote q# lleua el santissimo Sacramento (que como diximos en el capitulo pas sado, goza de la inmuni dad Ecclesiastica) pueda ser def#dido por los Ecclesiasticos hasta derramar sangre. Y t#bieñ haze por esta parte aquella question que traen los Doctores, [5210]si lleuando la justicia seglar preso a vn notorio clerigo, se le podran otros quitar vio lentamente? Y dizen que si: y porque deuiendo la Yglesia amparar y def# der a los justamente reclusos en ella, segun Colectario, [5211]el oficio de la proteccion es defender con armas, y con soldados: [5212]y no solo pueden quitar al dicho clerigo notorio, pero a qualquier otro, al qual la justicia seglar injustamen te lleuasse a justiciar, segun Arcediano, Alberico, Bernardo Diaz, y otros. [5213]

[769] Siluestro, y otros Su **[sect. 5]** mistas, [5214]aunque apuntan el parecer contrario, refiriendo otras opiniones, passan con la opinion de arriba, contentandose mas con su autoridad, que con su razon: y Baldo [5215]tambien es deste parecer. **[sect. 6]** A este proposito Innocencio IIII. arriba citado, en el Concilio Lugdunense, autoriz#dolo como summo Pontifice dize, que para la defensa de los bienes, quando no bastare el exercicio del cuchillo es piritual, que son las censuras Ecclesiasticas, pue de el clerigo vsar del exercicio del cuchillo temporal, [5216]porque en caso de necessidad estos dos cuchillos se suelen exercitar: y assi Do minico, y Iuan Monaco [5217]afirman que estas armas no son contrarias, sino muy connexas y encadenadas para vsar la vna en fauor de la otra: y el mismo Innocencio, y otros Doctores [5218]afirman, que se podrian encastillar en la Yglesia para defen derse con armas los buenos contra los malos, y los fieles contra los infieles: y en caso que huuiesse de parte de los reclusos efusion de sangre, no seria violada la tal Yglesia.

Y al proposito santo **[sect. 7]** Tomas, [5219]fundandose en la Escritura sagrada, [5220]afirma, que no es prohibido hallarse los clerigos en las batallas (como se hallaron los sacerdotes del Señor en las de los Hebreos) para efeto de aconsejar y exortar al pueblo, y amonestar que no tema, que el Señor serà con ellos, y peleará por ellos contra sus enemigos, y los librarà de peligro: y para absoluer, y para otras cosas que tocan à su Sacerdocio, quando la guerra es justa, y por justa causa mo uida: qual seria para de fensa y recuperacion de las propias cosas, o propulsar las inuasiones enemigas, y erradicar de la tierra la idolatria y falsa religion, y en defensa de la Fê: [5221]y assi a las guerras de los Ma-**[770]**cabeos, [5222]mouidas para expulsion de la idolatria, assistieron los sacerdotes para los dichos eferos. Iosefo, a quien refiere el Maestro de la historia Escolastica, [5223]afirma, que quedò en costumbre à los Iudios pelear con armas en el Sabado por defensa suya, y de su patria, y de su ley, despues que Matatias Macabeo les aconsejò que si se escusassen de pelear en su defensa aquellos dias que les era mandado cessar en toda obra, irian contra la ley, dando causa que el pueblo pereciesse, y la gente juntamente con el. De donde se sigue, que no es contra derecho vsar de las armas en defensa de la ley y priuilegio de la Yglesia. Lo mismo siente el Papa Nicolao, [5224]respondiendo à los de Bulgaria, diziendo, que donde la necessidad es ineuitable para la defensa de la persona, y de la patria, y de la ley, en la Quaresma, y en qualquier tiempo del año no se deue tener escrupulo de tomar las armas. Iesu Christo nuestro Redentor di **[sect. 8]** ze, [5225]tratando de la tribulacion que se esperaua à los Apostoles de su sacro Colegio, que vendan la tunica y el çurron, y c#pr# cuchillo: de donde algunos tienen por licita la defensa con armas en los clerigos. Y dize bien Iuan Andres, [5226]que los Derechos que afirman que el clerigo no puede vsar del cuchillo temporal, se deuen entender, que no vsen del en execucion de justicia, por modo de exercitar la jurisdicion sanguinol#ta, pero no excluyen el vso deste cuchillo para la de fensa y resistencia de la muerte violenta, o de la fuerça è inuasion que se haze al clerigo, o à la Yglesia, ò à sus priuilegios. Bonifacio VIII. dize, [5227]que de lo dicho à los Dicipulos, en quanto se les mandò que compassen cuchillos, se entiende, que en po der de la Yglesia estan el cuchillo temporal, y el espiritual: y quien afirmasse otra cosa, no en tenderia bien el dicho de nuestro Redentor, atento que dixo a san Pedro, Méte tu cuchillo

en la vayna. De donde se colige, que pues el cuchillo material y temporal es del Vicario de la Yglesia, que no es ageno de su poderio vsar del: y del sen tido de las dichas palabras trataremos mas latamente adelante en el ca pitulo de la potestad Ecclesiastica. [5228]

Demas de lo dicho, **[sect. 9]** por ésta parte haze la dotrina de Baldo, y otros, [5229]que dizen, que **[771]** puede tener el Obispo familia armada, como quiera que tiene imperio en su diocesis, para defensa suya, y de los su yos de su jurisdicion, co mo tambien la pueden tener los Inquisidores de la heretica prauedad para la execucion de su oficio: [5230]y permitiendo seles el tener las armas, parece que se les concede el vso dellas. [5231]

A este proposito refiere Anastasio Germonio, [5232]q#los sacerdotes de ste tiempo tienen el vso del cuchillo, como los sacer dotes de la ley antigua, como quiera que el Profeta Samuel, segun se lee en el libro de los Reyes, [5233]vsò del contra el Rey Agag: y Helias [5234] contra quatrocientos profetas de Baal: a los quales porque seruian a los idolos, como los confundiesse con el mi lagroso fuego celestial, que deshizo y c#sumio su holocausto, hizo los prender, y auiendolos traydo al arroyo de Cison, los matò a todos. Y desta potestad vsó Ioiada sacerdote [5235]contra la Reyna Atalia, dizi#do: Sacadla fuera del clau stro del templo, y qualquiera que la siguiere, sea herido con cuchillo, y no sea muerta en el templo del Señor: y assi la mataron júnto al palacio. Estos y otros fundamentos derrama dos que yo aqui he colegido, citan algunos Doctores, [5236]que el curioso letor por si podra ver y examinar para fundamento y aprouacion de la vna parte en que estriuan los clerigos que echan mano a las armas contra los ministros de justicia. Cerca de si el Obispo puede mouer guerra para recobrar algun castillo, o villa suya, o para defender sus vassallos, vea se lo que diremos en otro capitulo. [5237]

POR la parte contraria, que no es licito à los clerigos herir à nadie, ni tomar armas para la defensa de los bienes de la Yglesia, ni de los delinquentes re clusos en ella, mayormente donde pue de ocurrir escandalo, o alboroto, hazen los fundamentos siguientes. **[sect. 10]** Lo primero, que el vso de las armas regularmente es prohibido a los clerigos y Ecclesiasticas personas, porque sus ar mas han de ser lagrimas y oraciones: [5238] y dize san Ambrosio, [5239] Bien podrè mostrar do lor, llorar y gemir contra las armas, contra los soldados, y contra las ar tillerias, porque mis lagrimas son mis armas, y estas son los instrum# **[772]** tos del Sacerdote, y de otra manera ni deuo, ni puedo resistir: y cerca desto, y si los juezes y ministros seglares pue den quitar las armas à los Ecclesiasticos, y penarlos por ello, trataremos lo en otro capitulo. [5240]

Tambien dixo Chri **[sect. 11]** sto nuestro Redentor [5241] a sus dicipulos, Aueisde ser perfetos, como vuestro padre que està en los cielos es perfeto. De donde sacamos, que las obras de consejo, que se assientan sobre los preceptos, tienen obligados a los Sacerdotes q# sucedieron en la orden sacerdotal à los santos Apostoles: en los quales, respetando este su heroico estado, lo que seria pecado venial en el lego, serà pecado graue en el clerigo: quiero de zir, que todos los consejos de perfecion que Christo dio para docum#to de los sacerdotes, se deuen seguir, y en ninguna manera menospreciar; pues es notorio q# nuestro Dios y Redentor [5242]no aprouò en san Pedro su Vicario general auer vsado de las ar mas materiales para defensa del mesmo Iesu Christo, antes le mandò que tornasse el cuchillo à su lugar, quando le dixo, Pien sas, Pedro, que si yo quisiera vsar de defensa,

que se escusára mi Padre eterno de embiarme mas de doze legiones de Angeles? Como si dixera, no me falta defension diuina y Angelica; pero no conuiene que se estorue lo que està or denado, y vos no vseis en semejantes casos desse cuchillo sanguinolento por vuestra persona, ni vuestros sucessores, sino bolued le à su lugar. Este pásso, segun dotrina del Apostol, [5243]en quanto al exercicio es la execucion de la justicia temporal: donde dize, Tema el malo el poder de la justicia, pues no en vano trae cuchillo, y es ministro de Dios para vengar la ira del que comete delito: y assi afirman algunos Decretos, [5244]que despues del aduenimiento de Christo, el exercicio y execucion destos dos cuchillos fue diuiso, y que el vno reside en el juez de la Yglesia, y el otro en el seglar. Y enten der esto assi, no es sentir mal este lugar, como parecia à alguno que dezia Bonifacio VIII. [5245]en vna extrauag#te, porque alli siente lo mismo la santa sede Apostolica, donde dize, que en el Vicario de Iesu Christo residen ambos cuchillos: por los quales dixo el Redentor, Bien està; pero el vno tiene en exercicio, y el otro tiene en porencia; el vno ha de administrar el Vicario de Iesu Christo, y todos los del gremio sacerdotal, y el otro se ha de impartir para ellos, y a su requisicion: **[773]** y desto tratare mos mas en particular en otro ca pitulo adelante. [5246]

Iten dize san Pablo a **[sect. 12]** los Romanos, [5247]T#dreis paz con todos, y no os defendereis de ninguno, antes dareis lugar à la ira. Titelman en este passo expone aquesta defensa, llamando la v#g#ça: y caso que éste sea consejo en respeto de todos, dirigiendo se à los Sacerdotes, tendria tan gran fuerça, que no seria honesto salir del ex#plo del maestro, y del consejo del Doctor.

Tambien por ley E **[sect. 13]** uangelica [5248]es aconsejado y mandado al Christiano perfeto, que al q# le dierevna bofetada no acuda con otra, y al que le pidiere la capa, le dè tambien el sayo: y a quien lleuar# cargado vna mi lla, vaya dos si fuere me ne ster, so pena que el q# esto resistiere, no sea c# tado entre los perfetos. Y a esto ayuda, que està difinido por los santos Apostoles, [5249]que no se ha de dar mal por mal, y que se ha de vencer el mal con el bien. Y todo esto no se dixo solamen te a los clerigos por ensayarlos en la paciencia, sino porque demas desto deuen despreciar t#to las cosas exteriores, y aun las corporales, que por el amparo dellas no resulte de su parte daño en el proximo.

Y de aqui santo To **[sect. 14]** mas [5250]dize, que al clerigo es permitida la defensa de su cuerpo con moderacion, y que aun quando su muerte fuesse ineuitable, seria acto demas perfecion dexar se matar no se defendi# do, que matar à su ofen sor amparandose; cuya dotrina sigue y refiere Siluestro. [5251]Pues luego si es acto de mas perfeci# dexarse matar el clerigo, que matar à su ofensor, quanto mejor sera dexar el amparo de los bienes, por el qual no es licito àlos clerigos to mar las armas? [5252]ni aun à los legos (segun opinion mas segura) no es permitido el matar indistintamente. [5253]

Hosti#se dize [5254](a qui# **[774]** refieren todos los Canonistas y Sumistas) que bi# es permitido al clerigo defender su cuerpo c# armas, sino puede huir, y sin incurrir en irregularidad matar al agressor: **[sect. 15]** en tanto que dize Iuan de Lignano, y lo refiere Abad, [5255]que si estando diziendo Missa, y celebrando, fuesse injustamente acometido, po dria dexar la celebracion, y si defendiendose matasse al agressor, podria en continente boluer al altar, y acabar el oficio diuino: **[sect. 16]** pero pu di#do huir, ha lo de hazer,

como huyò Iesu Christo de la ira de Herodes en Egipto, [5256]y de los Fariseos quando le quisier# apedrear en el templo. [5257]Y en caso que elpeligrosea ineuitable, para escapar la vida, no le es denegada al clerigo la defensa, [5258]como a qualquier hombre humano.
Pero para defender **[sect. 17]** sus bienes propios, [5259]o de su Yglesia, aunque sea por defensa del santo Sacramento del altar, no es licito al clerigo tomar armas por su #pia autoridad, antes deue pedir el auxilio del braço seglar, para que vse del cuchillo temporal. Dotrina es ésta del dicho Hostiense verdaderamente muy c#forme à la Euangelica y Apostolica; porque las armas de los clerigos son ayunos, lagrimas, y oraciones, y à mas mas no poder, las censuras, que son las armas espirituales. [5260] Admirandose pues algunos de tan rezia sentencia, que dize que por la defen sa de la Eucaristia no ha de tomar armas el clerigo, se podia responder, ponderando aquel dicho del Redentor, [5261]que dixo a san Pedro, Mete tu cuchillo en su lu gar: que pues el mismo Iesu Christo prohibio a san Pedro su vicario, que para defensa del mismo Christo no vsasse de las armas materiales; porque el clerigo se ha mas de esforçar a tomar las para la defensa del verdadero cuerpo del Red#tor? Vnos Doctores aprue uan esta dotrina por comun, [5262]y à otros parece dura, y no sana, y que restringe mucho el entendimiento del derecho Canonico: y aun contradize tambien à lo que arriba se ha notado. [5263]
Pero si rectamente consideramos **[sect. 18]** muchos derechos, assi los que en este proposito auemos citado, como otros que hablan en la materia, in habilitados estan los clerigos y entredichos para vsar de las armas en defensa de las cosas **[775]** propias, y de los bienes de la Yglesia, porque a ninguno es licito matar, sino al que tiene la potestad del cuchillo: [5264] y el cuchillo de la Yglesia no mata, sino biuifica; porque el buen pastor en lugar del cuchillo, y de la loriga, y celada, se ha de armar de manà de dulce dumbre, y de ciencia de la escritura sa grada: [5265]y conforme a esto el decreto dize, [5266]q# el pelear es age no dela Euangelica diciplina: y lo mismo està escrito en vn c#cilio Toledano, [5267]que los clerigos en ninguna manera vsen de las armas: y en el concilio Meldense, [5268] se dizen tambien estas palabras, No deuen los sacerdotes tomar las ar mas en sus manos, pero bien les es licito que exorten y amonesten à los otros, para que las tom# en defensa de los fatigados, y para el combate de los enemigos de Dios, y aun atemorizar con ellas, y vsar de toda industria, para que por ninguna via muestren flaqueza. Esta es la exortacion que estaua exem plificada por Iosue, [5269]d# de se mandò à los sacer dotes que tocassen aque llas trompetas, que son co mouedoras de los animos de los milites: [5270]pero han se de guardar de matar ellos por su mano, o cortar miembro a nadie, ni por tercera per sona, o vsando de palabras, por las quales cierta è irreparablemente se aya de seguir muerte, q# aunque sea en guerra justa, no les serà licito hazerlo, [5271]como quiera q# siendo los Ecclesiasticos del estandarte de Dios, es les estraño militar de baxo de las vanderas de los hombres. Y al mismo proposito dize Innocencio III. y haze vn lu gar de san Pablo, [5272]En verdad os dezimos y afirmamos, que el mismo oficio delos clerigos los hizo inhabiles para vsar de las armas, porque son propias a los milites del siglo: y por esto vsando de la predicacion, se escusaran de ir à los exercitos a pelear contra los infieles. Y por el consiguiente no pueden aun contra ellos ser Capitanes en las guerras, orde n#do

los esquadrones, y disponi#dolos para la pelea, segun la opinion de Hostiense, que el tuuo por mas segura, y le siguio Abad, y otros. [5273]

Santo Tomas, Hugo, **[sect. 19]** y otros, [5274]reprehenden a **[776]** los Obispos y clerigos Españoles, que (como por historias sabemos) han peleado, y suelen to mar armas ofensiuas c# tra los Moros, como refiere el Arçobispo de Toledo don Rodrigo, y la coronica general, de algunos Perlados que se hallaron en la santa batalla de las Nauas de Tolosa: y Zorita en sus ana les [5275]escriue, que don Gar ci Fern#dez de Heredia, Arçobispo de çaragoça, hizo el oficio de Capit# en las turbaciones de aquella ciudad, y júnto al lugar de Almunia fue muerto por don Antonio de Luna. Mosquera de Figueroa [5276]afirma, que en la defensa de las islas de la Tercera muchos frayles Portugueses con armas a pie y a cauallo hazian sus entradas en las escaramuças contra los nuestros: como quiera que segun los dichos autores, no pueden los clerigos pelear aun en las guerras justas; si ya la dotrina de Calderino, y de Abad, y otros, [5277]que dizen pue de el Papa dispensarlo y tolerarlo, no los escusas se de culpa, y de pena de irregularidad: aunque ésta opinion es la menos recebida. [5278]Pero si hallandose en la guerra justa hiriessen a los infieles, como no los matassen, o cortassen mi#bro (si tiento y medida se puede tener en dar las heridas [5279]) o matassen a qualquiera por su defen sa, y no pudiendo escusarlo, no incurririan en irregularidad. [5280]

Segun esto la ley dela **[sect. 20]** Partida, [5281]que dize assi, *Los Obispos, y los otros Per lados que tuuieren tierra del Rey, o heredamiento alguno, porque le deuan fazer serui cio, deuen ir en hueste con el Rey, o con aquel que embiare en sulogar contra los enemigos de la Fê.* Y vn decreto del Papa Leon IIII. [5282] que permite salir y assistir à la guerra contra infieles à los Ecclesiasticos; como le sucedio a san Pablo, que auiendo vnos conspirado de ma tarle, dio noticia dello **[777]** al Tribuno: el qual le embio vn soldado armado que le ayudasse y defendiesse: [5283]y lo que refieren Teodorito y Duareno, [5284]que el Papa Eusebio yendo sobre Siria con ornato militar, y c# la tiara puesta en su cabeça, creò presbiteros y diaconos; las dichas do trinas deuen entenderse, para que los tales Perlados y clerigos enlas gue rras justas con su consejo, exortacion y predica cion, y con otros ministerios concernientes al sacerdocio, y vtiles al Rey, y à los soldados, ayuden, y antes del conflito y batalla exorten, [5285] y con dineros y gente de guerra socorran. [5286]Y mas dizen Abad, y otros, [5287] que perderia el priuilegio clerical, y el beneficio, el clerigo que con animo de pelear fuesse à la guerra, aunque fuesse contra infieles. Dize vn decreto, [5288]que Moysen y Aaron, que eran summos Sacerdotes, no entrau# en las guerras, sino orauan, porque las armas de los clerigos (como queda dicho) han de ser lagrimas y oraciones. Leese en el Paralipome non, [5289]que con ser Dauid varon justo, y que las guerras que tuuo fuer# justas, y muchas contra infieles y Filisteos, le dixo Dios, Mucha sangre has derramado, y muchas guerras tenido, no podras edificar mi t#plo, pues derramaste t#ta sangre del#te de mi. En este proposito dizen vna glossa y Doctores, [5290] que si el Romano Pontifice hiziesse guerra, y por la defensa de sus tie rros c#sumiesse los bienes de la Yglesia, si por esta causa la Yglesia recibiesse algunos daños, està obligado a resarcir los y restituirlos de su propia hazienda.

Tambien es verdad, **[sect. 21]** que de permitirse al clerigo tomar armas para defender los bienes exteriores con moderacion, segun arriba està dicho, se seguiria vn absurdo, o inconuiniente perple xo: porque aueriguado es, que el que pone por obra el principio, cuyo fin subordinado es homicidio, que es homi-**[778]**cida: [5291]y aunque el homicidio sucediesse fuera de su intencion y voluntad, es irregular. [5292]La razon es, porque dio principio a cosa ilicita, y me nos permitida, [5293]y fue causa impulsiua para el tal homicidio: y tambi# porque hizo otro acto, cuyo propio fin, o alomenos no estraordinario, es morir dello: pues assi en nuestro proposito, o el principio, que es tomar armas, y defender los bienes, es malo, o es per mitido: si permitido segun la sentencia de arriba, el homicidio que de alli se siguiere, no es pu nible ni prohibido, porque el que permite lo antecedente, no desecha todo lo a el anexo, accessorio, y necessario, pues no se puede dar tassa, ni moderacion en la mane ra de la defensa, para q# la herida del agressor, o inuasor, sea mortal, òno lo sea, atento que esto no es en mano del hom bre. [5294]Y dezir que no es prohibido el homicidio por la defensa de los bienes à los clerigos, es absurdo y contra derecho: luego siguese, o que se ha de aceptar éste absurdo, o se ha de c#fessar que ay perplexidad contra el derecho Canonico, en que por vna parte se per mite al clerigo la defensa con armas, [5295] y auiendo violencia en el inuasor, se permite alguna pequeña herida: [5296]de la qual aunque menor se puede seguir muerte, y no seria casual, ni tampoco dolosa, por ser fuera de la intencion del clerigo que la dio; pero en fin no se dexarà de castigar ésta muerte culpable: porque, como diximos arriba, aun à los legos no es permitida: y assi desta perplexidad se viene à inorar la eua sion desta duda, siguiendo la dotrina de Innocencio, y de los que passan con ella, saluo sino la entendiessemos, en ca so que los clerigos tomassen armas para espantar, y con solo el espanto y terror defender los bienes de la Yglesia, y si el negocio viniesse à las manos, q# los clerigos dexassen las armas: por ma nera que no se sufriria otra cosa, sino representar la batalla con las armas, y quando passassen los inuasores à las obras, que las depongan los clerigos, y vsen de las espirituales: y en caso que estas no bastaren, que vsen de las mate riales con la mano de la justicia seglar.

Puesto que la opinion de arriba quedára bien entendida con ésta consideracion, todavia Innocencio [5297]insiste, diziendo, que aun no seria reprouado que el clerigo en tal caso arrojasse algunas piedras y hiriesse con ellas: y da por fundamento vna decision de Alexandro Papa III. [5298]la qual à mi ver no habla en heridas, antes, bien entendidas sus palabras, determina lo contrario; pues vemos que por esso no déxa de ser castigado el buen presbitero apedreador, si se siguio algun homicidio **[779]** de la rebuelta, y queda irregular, [5299]y en mas fuertes terminos lo vemos determinado, [5300]q# si tomare el Acolito armas contra algunos robadores, y por solo el tomarlas se siguiere homicidio, a que no dio consejo, ni obra, que no aura im pedimento para ser ordenado en Subdiacono, pero no serà promouido sin disp#sacion para las otras ordenes superiores: y la dotrina de Innocencio Papa IIII. donde escriuio lo q# dexamos apuntado por la parte contraria, no ha bla en defensa con armas, ni en propulsion c# heridas. Por manera q# la sentencia de arriba queda entendida, y el parecer de Innocencio queda con escrupulo: el qual en la verdad oluidado de la primera opinion, [5301]tiene, que tomar lasarmas el clerigo, y ha zer con ellas defensa, de ue ser por su propia per sona; pero por la defensa de los bienes no

seria licito sino detener el ladron para que fuesse preso, y no con intencion de que sea castigado c# pena de sangre, sino c# proposito de hazerle re stituir lo hurtado, que es de zelo justo y santo. Y en fin concluye, que no deue pelear el clerigo, y ésta es la verdadera y segura opinion. Baltanas en su Margarita, tratando de la inmunidad de la Yglesia, sigue ésta misma sentencia, como mas sana y verdade ra: lo qual presupuesto por firme, se podra responder à los fundamen tos de la contraria opinion.

Lo primero, à lo que **[sect. 22]** se dixo, que estando la Yglesia obligada à la proteccion de los reclusos en ella, podra defender los con armas, por la virtud y naturaleza de la proteccion, se resp#de, que esto no procede en la Yglesia, segun Colectario, y los Canonistas: [5302]la qual no està obli gada a defender por ar mas temporales sus derechos, antes la Yglesia inuoca el auxilio de las tales armas para la coer cion y freno de los malos, como hizo san Pablo, que le pidio al Tribuno para librarse de la conjuracion de los que le querian matar, [5303]como atras queda dicho: y la defensa y proteccion q# ha de hazer, es con las armas Ecclesiasticas y espirituales: [5304]y esso sinifican los dos cuchillos de que auemos tratado. **[780]** Del Profeta Ieremias se dize, [5305]que dio a Iudas Macabeo el cuchillo de oro con que matò à Ni canor, y a treinta mil # los suyos, reconoci#do que el cuchillo no le perte necia à el, ni à la Yglesia.

Tambien se podra res **[sect. 23]** ponder à la dotrina de Innocencio, y de otros Doctores, [5306]que encastillar la Yglesia para defensa del bueno contra el malo, no es q#rer dar licencia a los clerigos para que tomen armas, ni permitir que ellos la defiendan con ellas, ni menos aconsejar que resistan à los ministros de justicia. Esto tambien auria lugar, quando vn tirano, o vn infiel, quisiesse matar vn Christiano: el qual no hallando otro lugar fuerte para su defensa, podria en castillarse y defenderse en la Yglesia: pero que los clerigos lo defiendan con armas, no es permitido, sin licencia del summo Pontifice, segun sentencia de Teologos. El derecho Canonico [5307]no permite que los clerigos defiendan los bienes de la Yglesia con armas, ni con heridas, aunque diga que se castigue el homicidio, porque no se sigue de necessidad, que pues se castiga lo que es mas, se permite lo que es menos: y t#bien porque establecido està que de la herida leue aya penitencia ad cautelan; y mucho mas si huuo herida que fuesse mortal: y c#cordando los derechos porque no se contradigan, en este articulo se puede dezir, que quando no se castiga vna leue herida que el cleri go hizo, en semejante caso se entiende que pudo tener justa escusa para ello, y no que de aqui se infiera, que seria permitido a todo clerigo herir sobre semejante causa, porque las escusas que podrian saluar al ofendiente, no las considerò el derecho.

Iten Innocencio IIII. **[sect. 24]** [5308]no dize que vse el clerigo de las armas temporales para la defensa de los bienes, sino fuere en subsidio y defeto, quando no bastaren las espirituales para escusar la violencia, y quando no bastare la exortacion del braço seglar. Tambien de otra manera mas segura y sanamente deue vsar el clerigo de las armas temporales, que es quando ay resistencia contra las espirituales, con la mano de la justicia secular, el auxilio de la qual se deue inuocar para el castigo de la contumacia, [5309]y no se permite al clerigo que por su propia mano vse del dicho cuchillo: y los Derechos que diz# que es verdad, que quanto al exercicio de la jurisdicion, es distinto el cuchillo temporal del espiritual, pero no en la defensa, se deuen reduzir al entendimiento comun, que es de la defensa de

la persona, pero no de la defensa de los bienes: la qual pues es prohibida a los legos con muerte del inuasor, con ma yor razon se deue defender à los clerigos. [5310]
Y lo que santo Tomas dize, que no **[sect. 25]** es prohibido al clerigo hallarse presente en la batalla justa, no es per**[781]** mitirle que pelee con ar mas, sino con oraciones, consejos, y exortacion: y esto para defender: c# lo qual se responde a lo de Iosefo, arriba citado por la parte contraria, q# para la defensa de las vi das, y de la ley, y de la pa tria, era licito a los Macabeos pelear con armas, porqueno eran clerigos de los que tratamos: y porque en amparo de la vida aun no se prohibe al clerigo el vso de las armas.
Y dezir el Redentor **[sect. 26]** de vida, que el que no tuuiere cuchillo, venda la tunica, y que le compre, no es aconsejar al sacer dote [5311]que defienda su capa con el cuchillo; por que en otras partes le a conseja que la dexe con el sayo a quien se le pidiere: y pues por el cuchillo se ha de dar la capa, no se ha de vsar del para defensa della. Pues si echamos mano del escandalo que se sigue, de que los clerigos vsen de las armas, no es poco odioso y escandaloso a Dios el negocio; pues Iesu Christo nuestro bien dize, [5312] Ay del hombre que es causador del esc#dalo. Y Cardenal [5313]tratando deste negocio, afirma, que se deue escusar el escandalo actiuo en las obras permitidas, como de la omission no resul te pecado mortal. San Pablo dize, [5314]Sufrimos todos estos daños y of# sas, porque no seamos ofendiculo al Euangelio de Iesu Christo: como si dixesse, pues predicamos en el Euangelio tanta paciencia, tanto sufrimiento, tanto amor de lo diuino, tanto menosprecio de la gloria y honra del mundo, y de todo lo transitorio; no se sufre que obremos lo contra rio, que seria ofender el Euangelio y esc# dalizar las gentes. **[sect. 27]** Y de aqui es lo que di ze Innocencio Papa III. [5315]que se han de sufrir muchas cosas poreuitar escanda lo: y aun la Yglesia, como dize vna glos sa, [5316]perder algo de su derecho. Verdad sea que no se deue permitir pecado por ningun escandalo passiuo, que seria el escandalo Farisayco. [5317]
Tampoco obsta lo arriba dieho, que **[sect. 28]** el Obispo y los Inquisidores pueden tener familia armada, porqueesto se entiende para la execucion de la justicia que les compete, pero no para dar ellos muerte, o cortar miembro a nadie, segun Gonçalo de Villadiego, Filipo Decio, y muy bien Rolando. [5318] **[sect. 29]** Y con esto concluyo, que no es licito a los Ecclesiasticos tomar armas para defender con ellas los delinquentes **[782]** de la justicia seglar, segun Colectario, Remigio, y otros, [5319]ni para los demas casos de suso resueltos: sobre lo qual, pa ra quitar dudas, estan dispuestas leyes Reales, [5320]y lo siente tambien el Concilio Tridentino: [5321]y està dada orden que se escriua a los Perlados que allanen las Yglesias y Monesterios a las justicias seglares, para que puedan libremente buscar, y sacar dellas los delinquentes retray dos, y que castiguen a los clerigos y frailes transgressores della.

SVMARIO DEL capitulo XVI.

S*Eñorios y propiedad en las cosas, y la diuision de los terminos, desde quando son, numero. 1* .

El señorio y reconocimiento Real por vass allage, desde quando le huuo en el mundo, ibidem.

Reynos y Principados desde quando se dieron por succession y derecho de sangre, num. 2.

De la expulsion que hiZieron los Romanos de los Reyes, y del gouierno de vno, num. 3 .

Augusto Cesarfue el primero a quien se dio titulo de Emperador, no perpetuo, sino temporal, nu. 4 .

Iurisdicion, y diuisiones dellas, y de los magistrados, desde quando son, y los Duques, y otros titulados, ibidem.

Los Romanos como repartian tierras y señorios à los nobles que auian seruido à la Republica, num. 5 .

En España tenian antiguamente los Ricos omes el señorio de los pueblos que se yuan conquistando, como comissarios de los Reyes, ibidem.

Titulos de Duques, y otros, si son perpetuos è indiuisibles, num. 6 .

Titulados er an antiguamente los mas principales en los consejos de los Reyes y Emperadores, y oy son del c# sejo dellos, num. 7.

Quando se recuperò España, dieron los Reyes estados y señorios à los caualleros è hidalgos que los ayudaron. 8 .

Titulados y Señores son vicarios de los Reyes y sus ayudadores. 9 . y 19 .

Iurisdiciones y señorios particulares siguen la naturaleza de los Reynos è Imperios, num. 10.

Licurgo quitò los señorios y la propiedad en las cosas, porque no huuiesse tiranos, ni pobres, num. 11.

Los Señores presiden por Dios en la tierra, y de sus mayores obligaciones. ibi.

De la peor c#dicion de los vass allos de los Señores, que de los Reyes, nu. 12 .

Vass allos si pueden ser enagenados contra su voluntad en dueño inferior. 13 ,

Del daño de no visitar los Reyes y Señores sus tierras, num. 14 .

[783] *De lamala administracion de justicia que de ordinario ay en tierras de señores, num. 15 .*

Lo mal que cumplen requisitorias en los pueblos de señorio, nu. 16 .

De la estrecha cuenta que han de dar à Dios los señores por la mala admi nistraci# de justicia de sus tierras. 17 .

Del buen proceder del Conde de Oropesa en las residencias desi, y de sus oficiales, num. 18 .

Titulados y señores de vassallos son Corregidores perpetuos y vicarios de los Reyes, y equiparanse a los Prin cipes, y pueden llamarse señores. 19 .

Señores y comunidades libres tienen derechos Reales en sus tierras. 20 .

Duques, y otros Grandes, y titulados destos Reynos creados por los Reyes, son Monarcas en sus tierras, y se llamauan Ricos omes, nu. 21 .

Señores devassallos particulares destos Reynos, llam#se Barones en otras pro uincias, y en Castilla Infançones. 22 .

De la palabra y titulo honorifico Señor, num. 23 .

Del origen del señorio particular de vassallage y feudo, num. 24 .

Del nombre y dignidad de Duque, y de sus insignias, num. 25 .

Del nombre y dignidad de Archiduq#. 26 .

Del nombre, dignidad, è insignias de Marques, num. 27 .

Del titulo, dignidad, è insignias de C# de, num. 28 .

De los C#des de Italia, y Alemania. 29 .

Castilla, Portugal, Aragon, y Galizia fueron Condados, nu. 30 .

La forma antigua de España de hazer Condes, num. 31 .

En España qual era mayor dignidad Conde, ò Marques, num. 32 .

Los titulos de Duques, Condes, y Mar queses que ha auido y ay en España, hasta el año de 1591. y de los Obispos y Arçobispos, nu. 33 .

De los Condes Palatinos, y de su creacion y preeminencias, nu. 34 .

Doctores jubilados si goZan de las h#ras de Condes, num. 35 .

De los Vizcondes y su dignidad. 36 .

Delos Ricos omes y su dignidad, nu. 37 .

Difinicion de hijodalgo, num. 38 .

De los Infançones en Castilla, y otras prouincias, num. 39 .

De los Barones, Baluasores, y otras dignidades, ibidem.

Señores en sus tierras vsan de jurisdicion, segun los priuilegios que para ello tienen de los Reyes, nu. 40 .

Senores pueden nombrar justicias y c#peler à los nombrados, nu. 41 .

Tutores pueden ser compelidos para las tutelas, num. 42 .

Señores de vassallos pueden nombrar escriuanos indistintamente para au tos judiciales y extrajudiciales. 43 .

Señores de vassallos, si pueden quitar sin causa los escriuanos que n#brar# asu beneplacito, num. 44 .

[784] *Escriuanos de señores, si pueden hazer autos fuera de su distrito entre los vassallos, num. 45 .*

Notarios de los Reyes, solo el Rey los cria, num. 46 .

Señores de vassallos, si pueden arrendar sus escriuanias, nu. 47 .

En tierra de señorio no puede hazer autos el escriuano Real, nu. 48 .

Reyes y señores, como estan obligados à tener seguros los caminos, num. 49 .

Reyes y señores toman residencia y cuentas à los concejos y oficiales publicos, num. 50 .

Rey con causa si puede suprimir la jurisdicion de los señores, nu. 51 . 82 . y 89

El Rey y los señores fundan su intencion para las tierras baldias de sus estados, num. 52 .

Si puede el Rey vender las tierras baldias que estan en los terminos de señores, num. 53 .

Despoblados de las tierras de señores cuyos son, nu. 54 .

Reyes y señores, si han de ser c#sultados sobre las sentencias de muerte de Regidores y personas principales. 55 .

Señores y sus juezes, si pueden c#denar a carcel perpetua, nu. 56 .

Iuezes de señores estando en residencia, si gozan de las franquezas de los vezinos, num. 57 .

Señores de vassallos, si pueden echar bandos en sus tierras, nu. 58 .

Señores de vassallos particulares, si precederan en los assientos à los pes quisidores en sus tierras, nu. 59 .

Vassallos si pueden demandar à suseñor sin consulta del Rey, y los juezes mandarles citar, nu. 60 .

A los Reyes y señores dase curador en caso de incapacidad del gouierno, num. 61 .

Señores de vassallos, si pueden dar licencias para constituir salarios de propios cada año, nu. 62 .

Señores de vassallos, si pueden dar lic# cia para arrendar los propios, o tomar à censo, nu. 63 . y 153 .

Señores de vassallos, si pueden dar pre mio de propios por prision de alg# delinquente, nu. 64 .

Señores de vassallos, si tienen fisco, y sus juezes si pueden condenar en los despreces y omezillos, y otras penas para su camara, num. 65 .

En algunas partes de los reynos de Aragon tienen los señores plena jurisdicion, num. 66.

El Rey de España, y el de Francia, no reconocen al Imperio, num. 67 .

Los señores destos Reynos son subditos a los Reyes dellos, nu. 68 .

Los Reyes vsan de cerimonias y preeminencias Reales, y los señores no. 69 .

Señores y Perlados deuen venir à los llamamientos del Rey, ibidem.

Señores son vassallos del Rey, ibidem

En la v#ta del vassallage si se incluye la jurisdicion, num. 70 .

[785] *Pueblos destos Reynos si tienen derecho de elegir Alcaldes ordinarios, nu. 71 .*

En el Rey de España reside la juridicion del Reyno, num. 73 .

Señores de vassallos que derecho tienen para nombrar Alcaldes mayores para la primera instancia. 74 . y. 65 .

Que derechotienen los señores para la jurisdicion en segunda instancia, nu. 75 . y siguientes.

Declaracion de la ley de Guadalajara, num. 77 .

Iurisdicion y señorio como se prueua, numero. 78 .

Apelaciones de juezes de comission de senores ante quien han de ir, nu. 79 .

Apelaciones de los juezes ordinarios de señores adonde han de ir, nu. 80 .

Señores no molesten asus vassallos, si apelaren para ante el Rey, y no para ante ellos, num. 81 .

Señores que trat#mal asus vassallos, o les deniegan justicia, como pueden ser punidos, nume. 82 .

Rey si puede por sola su voluntad quitar la juridicion a los señores, numero. 83 . 46 . y. 77 .

Señores no se descargan con dezir que el Rey tambien graua asus vassallos, num. 84 .

Rey puede proueer pesquisidores en tierras de señores, num. 85 . y. 89 .

Assessor del señor si puede sentenciar en reuista la causa que sent#ciò como assessor del Alcalde ordinario. 85 .

Por negligencia de los señores prouee el Rey justicia en sus tierras, nu. 87 .

Suprema jurisdicion no puede pertenecer a los Señores, ni renunciarla el Rey, ni algunas regalias. 88 . y. 188 .

Fuerças de los Ecclesiasticos alçanlas los Reyes y Duque de Saboya, pero no los Señores de vassallos, num. 89 .

Reyes si pueden alçar las fuerças extrajudiciales de los Ecclesiasticos, numer. 91 .

Rey puede pedir a los Señores que muestren los titulos de sus jurisdiciones, nu. 92 .

Señores no pueden llamar palacio asus casas, ni consejo a su audiencia, como el Rey, num. 93 .

Lo que sentencia el Alcalde de Mestas conel juez del Señor, ante quien ha de ir en apelacion, y tambien lo que sentencia el Alcalde de Sacas, nu. 93 . y. 94 .

Señor si puede dispensar en la edad del juez, o Regidor, num. 95 .

Señores de vassallos si pueden examinar y aprouar escriuanos, num. 96 .

Que los juezes de Señores deurian ser examinados y aprouados en el Consejo, como los Tenientes de Corregidores, num. 97 .

Del mal termino con que algunos Señores tratan asus juezes letrados. 98 .

El Rey y los Señores, si pueden remitir las penas legales, num. 99 .

*Los delegados de Señores si son superio-***[786]***res à los juezes ordinarios, como los delegados de los Reyes, nu. 99 .*

Rey y los señores pueden aduocar las causas, num. 100 .

En los gouiernos de ordenes si se aduocan las causas, num. 101 .

Si quedan inhibidos los jueZes por las aduocaciones, antes que se les notifiquen, num. 102 .

Quando podra el superior, o el señor traer a su carcel los presos del inferior, num. 103 .

Quanto importa que el jueZ vea el ro stro del reo y del testigo, num. 104 .

Señores de vassallos si pueden dexar de remitir los delinquentes, nu. 105 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes proueer pesquisidores a costa de culpados, num. 106 .

No prohiban los señores asus vassallos que pidan pesquisidores ante el Rey, y de la pena y escusa dello, nu. 107 .

No puede lleuar salario el Alcalde mayor del señor, que con comission del entiende en algun negocio de su jurisdicion, num. 108 .

Señores de puertos si pueden lleuar de rechos delas mercaderias que entr# ò salen por ellos, num. 109 .

Señores de vassallos por quales delitos pueden confiscar para si los bienes de los delinquentes, num. 110 .

El delegado del señor de vassallos, si es mayor que el ordinario, como lo es el delegado del Principe, num. 111 .

Penas de camara que los juezes del Rey condenan en tierras de señorio, para quien son, num. 112 .

Penas que condenan los juezes de señores, y se confirman por los juezes del Rey, para quienson, num. 113 .

Priuilegio de la hipoteca, y otros, que tienen las penas fiscales del Rey, si competen a los senores en sus penas de camara, num. 114 .

Puja del quarto, si ha lugar en las alcaualas de señores, nu. 115 .

Derecho de tomar posadas si compete à los señores, num. 116 .

De las imposiciones de los señores à sus vassallos, quan odiosas son, y como se deuen restringir, num. 117 .

De la fuerça de la costumbre inmemorial, sobre lleuar imposiciones. 118 .

Exortacion à los señores sobre estas im posiciones, num. 119 .

Si contra los señores sobre imposiciones bastan menores prouanças, nu. 120 .

Señores si pueden compeler à los vassallos que guarden los castillos en tiempo de guerra, num. 121 .

Señores si pueden alçar destierros. 122 .

Iuezes ordinarios del Rey, si pueden con alguna causa alçar los destierros precisos, num. 123.

Señores si pueden dar perdones de muerte, ò de otras penas, aunque fuesse à hombre insigne en algun arte, o hazer quitar los quartos de ahorcado, o otras cosas semej#tes. 124

[787] *Prouisiones de espera si pueden darlas los señores de vassallos, nu. 125 .*

Cartas de seguro si pueden darlas los señores de vassallos, nu. 126 .

Assegurar à los delinquentes, y à los testigos, y à los ofendidos, si pueden los señores de vassallos, nu. 127 .

Señores de vassallos si pueden hazer ordenanças, nu. 128 .

Si todas las ordenanças se han de confirmar por el Rey, y su Consejo, numero 129 . y 130 .

Ordenanças de buena gouernacion si las pueden hazer los pueblos, y los Corregidores, y señores de vassallos, num. 131 .

Penas de los mostrencos, si pertenecen à los señores, num. 132 .

Quien suele cobrar los mostrencos, y q# diligencias han de preceder, nu. 133 .

Señores de vassallos si pueden comet er lo que es meramente personal. 134 .

Iuez delegado del señor, si puede indi stintamente executar su sentencia, num. 135 .

Pesquisidores proue y dos por señores de vassallos, si pueden castigar al testi go falso que depone ante ellos. 136 .

Señores de vassallos, si pueden dar comissiones para que se proceda sin embargo de apelacion, nu. 137 .

Rey y los señores de vassallos, si pued# vedar la caça en sus tierras, nu. 138 .

De la vtilidad de la caça, y que es exercicio de nobles, num. 139 .

Señores de vassallos y sus jueZes, si pue den conocer de los agrauios è injurias à ellos hechas, nu. 140 .

Señores si pueden residenciar à los con cejos con quien traen pleitos, nu. 141 .

Señores de vassallos si pueden quitar el derecho de tercero, nu. 142 .

Iuezes de comission de señores si pued# multar à los rebeldes, ò à otros culpados, num. 143 .

Batir moneda es preemínencia Real, y si lo pueden hazer los señores, y quales, num. 144 .

Por la muerte del Corregidor si espira el oficio del Teniente, y por la del señor de vassallos, el de su Alcalde mayor, num 145 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes anular la sentencia passada en cosa juzgada, nu. 146 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes conceder franqueZas à los vezinos, num. 147 . y 176 .

Iuezes de comission del Rey, si deuen presentar sus titulos en los concejos de señorio, nu. 148 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes poblar tierras y diuidir terminos, num. 149 .

Iuezes ordinarios de señores, si pued# como los Corregidores ser pagados de propios de concejo, num. 150 .

Los vassallos de señores si estan obligados à seguirlos fuera de su territorio, y pelear por ellos, num. 151 .

[788] *Señores de vassallos si pueden como los Reyes conceder emancipaciones. 152 .*

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes dar licencias para romper bal dios, venderlos y arrendarlos, ò para hazer huertos, o casas, ò corrales, num. 153 .

Quien castiga el delito de Sacas cometido en tierra de señorio, nu. 154 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes y sus Corregidores amouer sus juezes y justicias, num. 155 .

Señores de vassallos que pueden confir mar las elecciones de los oficios de concejo, si podran repelerlas è inuali darlas por algun defeto, nu. 156 .

Alcalde mayor del señor, si puede pr#der à los ordinarios, nu. 157 .

Señores de vassallos, y sus juezes, si pueden como el Rey, y los suyos, conocer en segunda instancia de causas de Hermandad, nu. 158 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes alistar los Moriscos, y mudar los de vnlugar à otro, nu. 159 .

Señores de vassallos, si pueden ser demandados de mala administraci# de justicia, num. 160 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes echar sisas y repartimien tos, num. 161 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes valerse de las haziendas de los subditos para su socorro, nu. 162 .

Contra los juezes de señores, si pued# proceder los pesquisidores del Rey, sin especial comission, nu. 163 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes conocer de sus causas ciui les, num. 164 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes conceder legitimaciones, num. 165 .

Los hijos de los Grandes, si pueden como los de los Reyes llamarse Infan tes, num. 166 .

Infantes sipueden llamarse los hijos de los Reyes no legitimos, nu. 167 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes cortar los montes de sus tierras, num. 168.

Señores de vassallos si pueden como los Reyes imponer tributos, num. 169 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes restituir a vno en su buena fama, num. 170 .

Iuezes de señores si pueden como los Corregidores proceder contra los pesquisidores del Rey que exceden de sus comissiones, num. 171 .

Señores si pueden como los Reyes conceder venias, num. 172 .

Señores si son essentos como los Reyes para no contribuir para muros, pu# tes, y otros edificios publicos, nu. 173 .

Los ilustres si pechar an dur ante el pley to de su hidalguia, num. 174 .

Que respeto se ha de tener en la contribucion de los señores para los edificios y otras cosas publicas, num. 175 .

[789] *Contra los señores si se dirà ser traydores sus vassallos, como contra el Rey, num. 176 . y 178 .*

Señores de vassallos, si pueden dar comission para que sus juezes procecedan, la verdad sabida, como el Rey, num. 179 .

Señores de vassallos, si pueden dexar de remitir los delinquentes à los juezes competentes, num. 180 .

Apelaciones en pueblos de señorio, si iran à los Ayuntamientos, nu. 180 .

En las Chancillerias retienen las partes de las penas pertenecientes à juezes de señores, num. 181 .

Señores, si pueden como los Reyes vsar de la clausula de plenitud de potestad, num. 182 .

Señores, si pueden como los Reyes tomar vagajes, num. 183 .

Remedio de la ley de Toledo, si ha lugar en tierras de señorio, num. 184 .

Señores si pueden vsar de la clausula de cierta ciencia, y no obstante el de recho, como los Reyes, num. 185 .

Iuezes de señores, si pueden passar del rigor de las leyes, como los juezes del Rey, num. 186 .

Señores si pueden alterar de las leyes Reales, ibid.

Señores si pueden como los Reyes exercer jurisdicion desde fuera de sus tierras, num. 187 . y 188 .

Señor de vassallos, si puede recebir presentacion de delinquente estando fuera de sutierra, num. 189 .

Alcalde mayor del estado, si puede des de vn sesmo, o partido, proueer en los negocios del otro, nu. 190 .

Pesquisidores de señores, si pueden hazer dar los edictos y pregones de tres en tres dias, nu. 191 .

Rey si puede contratar con sus subditos, y rescindir el contrato pernicioso, num. 192 .

Señores de vassallos, si pueden contratar con sus subditos, nu. 193 .

Reyes y señores de vassallos, si pueden adehesar sus tierras, nu. 194 .

Iuezes de señores, si pueden conocer de delito de falsa moneda, nu. 195 .

Pesquisidores de señores, si pueden como los del Rey interpretar sus sentencias dudosas, num. 196 .

Notarios Apostolicos si pueden en tierras de señores con licencia dellos otorgar testamentos, num. 197 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes gozar de los pastos de los pueblos, no habitando en ellos, o siendo despoblados, o si gozaran como dos vezinos, nu. 198 . y siguientes.

Señores de vassallos, si pueden nombrar Tenientes de sus Alcaldes ma yores, o nombrarlos los mismos Alcaldes para sus ausencias, o enfermedades, num. 202 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes testar en sus tierras, sin la solenidad delas leyes Reales, nu. 203

[790] *Iurisdicion de los señores de vassallos, si se prescribe por menor tiempo que la de los Reyes, num. 204 .*

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes desmembrar las aldeas y hazerlas villas, nu. 205 .

Señores de vassallos, si pueden como los Reyes detener los juezesordinarios en los oficios mas de dos años. 206 .

Señores de vassallos, o los Oydores, ò Corregidores, si pueden como los Reyes proueer de tutores, o curadores à los hijos de los Grandes, nu. 207

Casas de los señores de vassallos si tien# franqueza como las de los Reyes, para no ser sacados dellas los delinquentes, num. 208 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes vender regimientos, y otros oficios publicos, num. 209 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes dar espiritu à la instancia del pleito ya extinguida, nu. 210 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes dar licencias para traer armas, num. 211 .

Señores de vassallos, y susjuezes, si pue den dexar de remitir los delinquen tes a juezes del Rey, por dezir que ay costumbre contraria, nu. 212 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes ser recebidos con cruz. 213 .

Señores de vassallos si pueden como los Reyes conocer de casos de Corte, num. 214 .

Quanto el juez Ecclesiastico tiene competencia con jueZ de señor, qui# ha de nombrar tercero, num. 215 .

Bienes vacantes si pertenecen à los señores, y las regalias, aunque se les conceda entera jurisdicion, nu. 216 .

Duques y otros titulos elegidos por los Reyes, no pueden vsar de las regalias y derechos Reales que no les estuuieren concedidos, nu. 218 .

Señores de vassallos si podran vsar de los derechos Reales, teniendo cost#bre dello, y aunque les sean concedidos, si podra el sucessor en el Reyno reuocarlos, si dello resulta perjuyzio, num. 218 .

Escriuanos de señores donde han de dexar las escrituras, nu. 219 .

De la recompensa que deue dar el nue uo escriuano à los herederos de su antecessor, num. 220 .

Mugeres si pueden ser juezes, aunque sean de gran suficiencia, num. 222 . y siguiente.

Mugeres que estudiaron las artes libe rales, y leyeron catredas de Gramatica, y fueron muy doctas. 224 .

Reynas, tituladas, y señoras de vassallos, si pueden gouernar y juzgar sus estados y señorios, y si gozan de las dignidades de los maridos'num. 225

Como han gouernado mugeres Reynos y prouincias valerosamente, ibidem

Las prisiones, tutelas, o condenaciones de personas, ò de estados de señores, **[791]** *no se pueden determinar sin c#sulta del Rey, num. 226 .*

Dios tiene particular cuenta con los Reyes, y les suele dar virtudes y gracias especiales, num. 227.

Los Reyes Catolicos de Francia tien# virtud de curar lamparones, y los de España de lançar demonios. ibiden.

DEL ORIGEN, PREEminencias, y jurisdicion de los Duques, Condes, y Marquesses, y de los otros Señores de vassallos: y en que casos se diferencia su jurisdicion de la Real, y se equipara a ella en sus tierras y señorios. Cap. XVI.

LOS Señorios y propiedad en **[sect. 1]** las cosas, y la diuision de los terminos fueron introduzidos lue go desde el principio del mundo por Cain, primero hijo de Adan, [5322]por causa de la iniquidad c#traria al derecho natural: y segun Beroso, [5323]Nembrot, hijo de Chus, y nieto de Cham, fue el primero que despues del diluuio vniuersal por tirania y ambicion, como tambien lo sintio Seneca, [5324]reduxo hombres a que obedeciessen a vn solo Rey, elegido por el pueblo, no por calidad de linage, sino por merito de virtudes, porque el se mostraua, robusto, altiuo, y poderoso, segun S. Geronimo, y otros:

[5325] como quiera que hasta entonces sin Reyes, y sin reconocimiento ni señorio con vassallage se auia biuido, y no se auia visto desde la creacion del mundo, segun san Chrisostomo, y otros: [5326]aunque Ioan Licirier, [5327]que fue de opinion contraria, dixo, que los Reynos y Principados desde el principio del mundo se dieron por derecho de sangre, y sucession hereditaria; despues en qualquiera region y parte del, ora en Asia al Orien te, ora en Africa al Mediodia, o en Europa al Occidente, y al Setentrion, y antes y despues de la fundacion de Roma, los Scytas, Indios, Assirios, Persas, Arabes, Armenios, Iudios, Egypcios, Etiopes, Cartagin#ses, Numidas, Libios, Moros, Britanos, Españoles, Franceses, Helbecios, Alemanes, Panonios, Sarmatas, Getas, Vandalos, Tracios, Macedonios, Griegos, y otras naciones tuuieron propios Reyes, se**[792]** gun testifican los libros de la sagrada Biblia, y lo afirman Tito Liuio, Herodoto, Marco Antonio Sabelico, y otros es critores: y esto llamar# los Romanos derecho de las gentes: [5328] **[sect. 3]** los quales vsaron tambien deste gouierno de vno, desde Romulo fundador de Roma, hasta Tarquino Superbo, que fue el quinto y vltimo Rey: al qual por la fuerça que come tio contra Lucrecia, expelieron del Reyno: y tambien porque el gouierno de vno les parecio tiranico: [5329]por lo qual el Consul Bruto ju ramentò al pueblo Romano, que de alli adel#te no gouernassen Reyes, y crearon Consules anales, y Dictadores, y otros magistrados populares, y varios generos de gouiernos. [5330]Y lo mis mo hizieron otras prouincias y naciones, hasta que visto por experi# cia que donde ay muchedumbre, ay confusion, y que el Reyno diuiso no es estable, [5331]siguiendo el concierto y orden natural que guard# las abejas, las hormigas, las grullas, y otros ani males, que se gouiernan y rigen porvna cabeça, [5332] el pueblo Romano (que ya era señor del mundo) transfirio todo su poder y señorio a vn Emperador que los amparasse, y en justicia y paz los m# tuuiesse, teniendo por mejor el gouierno de vno, como en otra parte diximos: [5333]y dello se establecio la ley Regia, q# segun algunos se llamò Hortensia, del nombre del autor, aunque della no ay noticia, ni parece escrita; pero entiende se, segun graues autores, que fue la ley antigua, que de la creacion de los Reyes hizo Romulo, saluo que se comutò el n#bre del Rey en Emperador: **[sect. 4]** y el primero que nombraron fue Augusto Cesar, no perpetuamente, sino por diez años: y despues por otras prorrogaciones de terminos decenales: y lo mismo siguie ron sus sucessores; y celebrauan el dia de cada prorrogacion, segun escriuen Zonaras, y otros. [5334]Pero es de saber, q# el Imperio Romano se obtuuo por diuersas maneras. Iulio Cesar por tirania, [5335]Tiberio por eleccion del Senado, [5336]Septimio Seuero por eleccion del exercito, [5337]y Octauiano y otros por sucession: [5338]y alguna vez se dio el imperio Romano en feudo por el summo Pontifice a los Emperadores, con juramento de fidelidad de ayudar y defen der à la Yglesia Catolica y Sede Aposlica, como en otro capitulo veremos, [5339] **[793]** hasta que por beneplaci to del pueblo, despues, y agora se c#tinuan los Reynos por sucession, y el Imperio por elecion. [5340]

Pero para conseruacion de la Monarchia y estado del dicho Emperador, o Rey, porque te niendo los Reyes muchos hijos, no podian todos ser Reyes, porque el Reyno es indiuisible, segun Innocencio, [5341]dauanles castillos, y tierras con jurisdicion en que biuiessen, segun Lucas de Pena, y otros que re fiere Marino Frecia: [5342]y tambien se erigieron y crearon

personas con estados y señorios, seg# dize vna ley de Partida, [5343]*Porq# maguer los Reyes sean granados Señores, no pueden fazer cadavno dellos mas que vn ome, fue menester que ouiesse en su Corte omes honrados que le siruiessen, è de quien se gouernaß# las gentes è tuuieß# sus lugares en aquellas cosas que ellos ouiessen de ver por mandado dellos, &c.* Y assi dize Pedro Bellu ga, [5344]que los Principes por no poder exercer la jurisdicion toda por si solos, crearon señores y oficiales, para que les a yudassen, y les dieron el mero imperio y jurisdi cion. Demanera que por el derecho primeuo de las gentes solo huuo la jurisdicion vniuersal, y con el poder y mano Real se administraua justicia: pero las distinciones de jurisdiciones y # los magistrados introduxeronse por el derecho ciuil, [5345]y dependen del Rey, o de la costum bre. [5346]

A este proposito dize **[sect. 5]** Budeo, [5347]que los Romanos dauan à los Patricios, que eran gr#des caualleros, señorios, pos sessiones y dignidades por derecho de nobleza, y seruicios hechos à la Republica, mayorm# te en las guerras: y permitian los Reyes y Emperadores que lo pudies sen dexar a sus hijos y posteridad: y P#ponio Leto [5348]dize, que a los Duques y Condes ya antiguos en el seruicio del Imperio, se dauan villas y heredades, para que biuiessen honradamente por sus dias. Y Zurita en sus Anales [5349]escriue, que antiguamente en España los Ricos hombres tenian el señorio en todas las principa les ciudades y villas, como se yuan ganando de los infieles, y se repartian en tre si las rentas, para que las distribu-**[794]**yessen entre los caualleros que ellos acaudillauan, y se llamauan sus vassallos, aunque estaua en su mano despedirse y seguir al Rico h#bre que quisiessen: y su principal jurisdicion era ser como Comissarios Capitanes de las ciudades y villas que tenian en honores, que era como en feudos: y estos cargos se mudauan ordinariamente, como a los Reyes parecia, segun tambien lo escriuen Conano, Freccia, y otros, [5350]prefiriendo al mas valeroso, porque eran dignidades per sonales de feudo y oficios publicos concedidos por solo alguna administracion, y assi no eran cessibles ni transmissibles a los herederos, porque se elegia el valor è industria de la persona para ellos, como se vsa en Inglaterra, que muerto el Duque, o el Conde, no sucede el hijo en el titulo, sino que el Rey le crea de nueuo, con ciertas cerimonias. [5351]El Rey Hugo de Francia, auiendo con poco derecho tomado el Reyno, escriue Pedro Bugiano, [5352]q# fue el pri mero que para reconciliar los animos delos poderosos, y c#seruarlos, perpetuò estos titulos y dignidades en los sucessores, con que fuessen soldados.

Y tambien se pratica **[sect. 6]** ria el dia de oy no ser transmissibles a los sucessores, si los Reyes no los perpetuassen, segun vna ley de Partida, Baldo, Andres de Isernia, y otros: [5353]pero ya estos titulos comunmente se pratica ser indiuisibles y perpetuos, contra lo que escriuio y fundò Rodrigo Suarez, [5354]segun Bartulo, [5355]y lo que resueluen Gregorio Lopez, Antonio Gomez, Molina, y otros, [5356]en dos maneras: vna quando la concession del titulo de Duque, o Conde se haze, y dize el priuilegio della, que sea pa ra los decendientes, o quando se concede con territorio, para que se vincule, o quando se c# cede al que tiene alguna villa, o territorio vin culado, y le haze el Rey Conde ò Marques de aquella villa ò territorio, entonces el tal titulo de Conde es real y perpe-**[795]**tuo para los sucessores, assi como lo es el titulo del mayorazgo, porque se da para aumento del, y ha de seguir su naturaleza: [5357]demas de que vniendose y anexando se el titulo de

Conde c# el mayorazgo, tambien por ésta causa toman ambos vna misma naturaleza, y la perpetuidad del vinculo: [5358]porque es tanta la fuerça de la vnion, que la cosa que se agrega, pierde su propia naturaleza, [5359]y toma la de aquella cosa, a la qual es agregada y vnida. De manera que el titulo de Conde impuesto en algunavilla, afecta y sigue la villa, y al sucessor della, como la hipoteca ò seruidumbre sigue à la heredad en que està impuesta: [5360]y se pone demanda y se condena à la heredad, y al Condado, y comprehende al Conde y dueño della; [5361] demas de que la gracia y merced del Principe se ha de interpretar latissimamente: [5362]y por t# to se entiende la tal con cessi# ser Real, y no per sonal, [5363]mayorm#te qu# do se haze para conseruar la nobleza, [5364]o por seruicios: [5365]y tambien por la calidad de lo que se concede, se colige la intencion del concediente, [5366]para que se entienda que siendo el mayorazgo perpetuo, y concedi#dose titulo de Marques de la villa que es del tal mayorazgo, es euid# te sinificacion de auer querido el Principe per petuar el dicho Marquessado: mayormente si el tal Marques, y algunos sucessores en el estado, huuiessen hecho actos de titulados, o el Rey, o sus C#sejos con ellos en cartas, prouisiones, o assientos, o en seruir con las lanças, como suelen los tales: y tanto mas, si el mismo Principe que dio el titulo, c#tinuasse estos actos con los sucessores, porque del vso siguiente se declara el titulo precedente, [5367]para que en este caso se en**[796]** tienda ser el titulo real y perpetuo; y aun por auerse tr#smitido à los sucessores, caso que fuera personal, se hazia perpetuo y transmissible: [5368]y en caso de merced, o do nacion del Rey, qu#do las palabras estan dudosas, se interpretan seg# la possession de quar#ta años, por lo que vna ley Real dize, [5369]*Queremos y mandamos, que aya por el la justicia, si despues del tal priuilegio ò merced vsò della continuamente por ti#po de quar#ta años:* y éste vso y costumbre interpretatiua, quando no introduze de nueuo, sino que declara, no requiere legitima prescripcion, segun Butrio, Decio, y otros, [5370]y aun quando es necessaria prescripcion inmemorial, tiene la misma fuerça el titulo con qua renta años: [5371]y aun solo vn acto con quar#ta años de possession bastaria, segun vn texto Canonico y Doctores; [5372]como quie ra que estos titulos y dignidades se pueden adquirir por prescripcion inmemorial, segun Bartulo y otros: [5373]y assi como bastara la inmemorial, deue bastar la possession de quarenta años, con la concession Real, aunque no fueratan bastante, seg# resuelue Molina #spues de los antiguos. [5374]

Lo que dizen vna glossa, y Abad, [5375]q# el hijo mayor del C#de en vida de su padre puede llamarse C#de, no se pratica.

Er# estos titulados los mas principales en los C#sejos de los Empera dores y Reyes (como t# bien oy son del C#sejo dellos, y assi mismo los Obispos [5376]) y por ellos se gouernaua todo, y se lla mauan Señores en las pri#cipales ciudades del **[797]** Reyno, como #tiguam#te en el Imperio Romano, que llamauan Señores, no so lamente à los mas ancianos, sino tambien a los que er# mayores en señorio; pero como se estrecharon las c#quistas de los Moros, procurar# los dichos Ricos hombres dexar estados a sus sucessores por patri monio, y júro de heredad, y heredarse en las rentas que eran feu dales. Tambien c#sta por las coronicas de Es **[sect. 8]** paña y ley de Partida, [5377]lo que al tiempo q# estos Reynos se recuperaron, y sucedio la feliz y prospera restauracion desta tierra,

y de las demas prouincias, los Reyes, como magnanimos y liberales que eran, y en reconocimiento de los grandes seruicios que se les auian hecho en romper con tanto animo y esfuerço contra los enemigos, reparti# las ciudades, villas, y lugares con los nobles, hidalgos, è ilustres caualleros, que auian derramado su sangre por causa de la general c#quista de España: **[sect. 9]** y assi los dichos Titulados y Señores de vassallos son vicarios de los Reyes, como adel#te diremos, y vn refugio y apoyo muy aparejado contra los que se quisiessen amotinar y leuantar, ò int#tassen de mouer guerra, ò acometer al estado Real, y son como los huessos, y la firmeza del estado; sin los quales seria como vn cuerpo c#pues to de carne y pulpa, sin huessos ni neruios; por lo qual en vna desgracia de gue rra, o en vna rota de vn exercito, o en vna muerte de Rey, facilmente caeria, porq# no teniendo el pueblo personages que por nobleza de sangre, ni por antigua autoridad sean eminentes entre los otros, y por tanto idoneos para ser cabeças, se confundiria, y desamparado de expidiente y de consejo, se rindiria al enemigo. A este proposito dixo Aluaroto, [5378]que la Monarquia se desm#brò en Señorios y jurisdiciones particulares, como se presupone de la paz que en Constancia hizieron el Emperador Federico, y su hijo H#rico VI. Rey de Romanos, con muchas ciudades y Señores de su Imperio, los quales ya de sus antecessores tenian plena jurisdicion: y assi estos Señorios particulares y jurisdiciones se deriuan de los Emperadores, y de los Reyes, y siguen la naturaleza de los Reynos è Imperios, y casi se puede dezir, que su origen y principio es tan antiguo, y pro cede como el dellos, del derecho de las gentes. [5379]

Y no se si fuera mejor que se obseruara la ley que hizo Licurgo; por la qual ordenò que todos los Seño rios, montes, prados, casas y heredades se repartiessen, è igualmente se diuidiessen, para quitar que no huuiesse ricos que tiranizassen, ni pobres que se quexassen. Pero la ver dad es, que los Reyes y Señores por diuina disposicion son c#stituydos por **[798]** Dios, [5380]para que presidan en la tierra por el, y sust#ten las cosas en su orden, policia y concierto, y son ministros suyos, y son entre los hombres los mejores en linage y poderio, y los que es tan obligados à serlo en S#tidad y virtud, para que con su buen exemplo y ordenaciones, rijan y gouiernen à los subditos è inferiores: y por esso S. Pablo [5381]llamò à los Señores temporales, y à los que gouiernan y orden# la vida de los hombres, encamin#doles para su deuido y natural fin, Coadjutores de Dios, como in strumento que son del mismo Dios, principalmente, segun en otro capitulo di remos, tratando de los Corregidores. [5382]

En lo que toca à los vas **[sect. 12]** sallos destos Señores par ticulares, no ay duda sino que son de peor c#dici# que los vassallos del Rey, quanto va de ser subditos del vnico y supremo Señor (que es suprema libertad [5383]) à serlo de vn inferior, como quiera que si# do del Rey, estan mas amparados de guerra, menos molestados, y mejor en paz y justicia mantenidos. Y de aqui es, que por ser grande éste interes, los vassallos no pueden con tra su voluntad ser enagenados, mayormente en dueño inferior: [5384] **[sect. 13]** y qu#do lo son, los admiten con facilidad, y aun dentro de quatro meses, termino extraordinario, al retrato y tanteo: [5385]porque regularmente en los pueblos de señorio ay mal gouierno y poca justicia; porque los Señores se descuydan, en especial los Cortesanos que no residen en ellos, **[sect. 14]** ni los visitan como estan obligados, [5386]para poder en particular ver y entender como se gouiernan, y deshazer las quexas y agrauios de

muchas cosas, que por sus ausencias se causan y que dan sin remedio, por que todo, o lo mas import#te, està subordinado al mándo y gouierno de al gun criado priuado: el qual por los aprouechamientos que tiene de la hazienda publica, y rega los y presentes de parti. culares, encamina las cosas torcidamente. Refiere Pierio en sus hieroglificas, [5387]que los Ateni#ses trahian por blason de su nobleza y buen gouierno vna zigarra de oro enlaçada en los cabellos, porque aquel animal, segun los autores naturales, nun **[799]** ca sale de la tierra donde nace, y que alcança con la vista; ni se diuierte à otras partes, como otros; por lo qual conoce mejor la naturaleza della, y del aire, y de los pastos, y sus esc#dri jos y receptaculos: y assi se m#tiene y c#serua me jor en su vida; a cuya imi taci# los Ateni#ses se glo riauan, que morando en sus tierras, sin salir à las agenas, conocian losnaturales dellas, y conseruauan su nobleza, y guardando sus leyes se m#tenian y forta lecian en paz, y se defendian de sus enemigos en guerra: por lo qual Sparta mientras se m#tuuo d#tro de los terminos prescritos por Licurgo, florecio en valor y reputaci# sobre todas las ciudades de Grecia. Si los Reyes y Señores residiessen en sus tierras, y anduuiessen siempre por ellas, y las visitassen, muy de otra manera se gouernarian y conseruarian los Reynos y los estados en paz y justicia; por que tendrian noticia de los sitios y disposicion de sus tierras, de los frutos que cada qual produze, y de que arboles y anima les ab#da, si es m#tuosa, ò de tierra llana, a que c#stelaci# està sujeta, que rios, fu#tes, lagunas, o lagos tiene, que costumbres, o fueros obserua, de que tratos y comercios se vale, de que in clinaciones son los hombres della: y sabiendo en particular estas calidades, estarian muy aduertidos para proueer mil cosas que cada hora vienen a sus manos. Pero son eldia de oy algunos Señores tan pret#dientes de oficios y dignidades, que de ordinario estan fuera de sus estados, y assisten en la Corte: lo qual no hazian tanto los antiguos: mayorm#te los Grandes de Castilla, que venian tan raras vezes à la Corte, que imitando à lo que de los Principes Romanos refieren Suetonio Tranquilo y Budeo, [5388]qu#do veni# à la Corte entrauan à saludar al Consejo, y quando se boluian à ir, se despedian del. Y como quiera que los subditos se mueu# à imitacion y exemplo del Rey, y del Prin cipe; el qual como sea coraçon y anima del pueblo, conuiene que assista en medio de su Reyno, segun dixo la ley de la Partida: [5389]y assi Christo N. S. que es Rey de los Reyes, dixo por S. Lucas, [5390]Yo en me dio de vosotros estoy, como el que ministra; porque los subditos no han de ir à buscar à su Rey fuera del Reyno para las co sas que se ofrecen, como lo aduirtio Andres de Isernia, y otros, [5391]pues han de poder hablarle con facilidad, y ocurrir à el, sin hazer gastos. Y à este proposito dize Baldo, [5392]que los Vascones no obedecen à su Rey, sino es que estè presente; porque seg# Innocencio, [5393]mas dulce es de beuer el agua de la fuente que del arroyo: lo qual considerò bien el Emperador Trajano mas que otro alguno, porque visitò casi todo el Imperio: y Ariperto, Rey de los Longobardos, muy justiciero, vsaua disfraçarse para saber lo que se dezia del, y de sus ministros: y el Rey don Al#so el XI. y el Emperador Carlos V en sus leyes, [5394] dizen estas palabras: *Conuiene al Rey que ande por todas sus tierras y señorios, vsando de jus*-**[800]***ticia, y aquella administrando, y que anden con el el Consejo y Alcaldes, y los otros oficiales, con la menos gente que pudieren, para saber el estado de los hechos de las ciudades, y villas y lugares, y para punir y castigar los delinquentes y malhechores, y procurar como el Reyno biua en paz y soßiego.* Son tantas las maneras para engañar à vn Rey, que no se sirue sino de los ojos y orejas agenas, y las astucias para darle à entender lo negro por bl#co, que es impossible

humanamente defenderse de todas: y como refiere Iuan Botero en su libro de estado, [5395]c#uenia que el Rey fuesse sordo, para que no le engañassen c# mil relaciones falsas, y que desde vna muy alta torre lo viesse todo con vn espejo; pero porque esto no puede ser, que tuuiesse mu chas espias, assistiesse en las audiencias algunas vezes, y disfraçado visitasse los lugares necessarios, oyendo à los hombres libres que diran la verdad.

Tambien es ocasion de daños en los luga **[sect. 15]** res de señorio poner los Señores en ellos juezes y gouernadores moços, sin ci#cia ni esperiencia, los que hallan mas baratos, ò à sus criados en pago de salarios y seruicios: los quales con su fauor y priuança, co mo dize vna ley Real, [5396]vsan de voluntad, y sin temor cohechan, y los vassallos no alc#çan cumplimiento de derecho, y mucho menos los forasteros: **[sect. 16]** en especial en cumplir requisitorias para executar c# tratos, o remitir delinquentes: a los quales y à los deudores no deuen recetar los Señores, y sus juezes, y Alcaides en sus fortalezas, casas, o pueblos, so pena que si lo continuassen, y no se emendassen, los perderian, y se los derribarian, è incurri ri# en las mismas penas y deudas: [5397]y por no cumplir estas requisitorias he visto mu chas quexas, y en las Chancillerias y C# sejo (donde se dan prouisiones para que se c#plan [5398]) son bien frequentes, y no poco dignas de emienda, pues el juez que no haze lo que deue, y necessita à ocurrir al Rey, o al superior por el remedio, de mas de pecar està obligado à las costas y daños, y deue ser castigado, [5399]y el que no c#ple las requisitorias, en la misma pena del malhechor punido. [5400] **[sect. 17]** Y porq# de todas estas y otras culpas, que por descuydo y ma la prouidencia de los Señores cometen sus juezes, han de dar ellos estrecha cuenta à Dios, y segun S. Geronimo, [5401]la ira diuina està aparejada contra los q# inconsideram#te eligen juezes, deuria procurarse que los que gouiernan vassallos de Señores, fuessen en prud#cia, letras, costumbres, y en las de mas calidades, quales auemos dicho en el libro passado que deuen ser los Corregidores del Rey, y sus Tenientes.

En este lugar es de en **[sect. 18]** comendar, y para ex#plo notar, lo que el Conde de Oropesa, que oy es don Fernando Aluarez de Toledo, soy informado que haze en su estado, y es, que de mas que de residir siempre en el (de que resulta mejor gouierno y mas recta justicia como q#da dicho) nombra cada año personas Teologas y Iuristas, **[801]** ante quien sus vassallos propong# y pidan contra el y sus criados los agrauios y daños que dellos y de sus caças huuieren recebido, y por la deter minaci# y juyzio de aq# llos, sin mas apelacion se passa y paga, sin quedar con odio ni enojo alguno contra los q#rellosos: y assi deurian todos los Señores hazerlo, y como dize Iuan de Platea, [5402] ellos y sus oficiales tratar benigna y paternalmente a los subditos.

Los Duques, C#des, **[sect. 19]** y Marquesses, y los otros Señores de vassallos des tos Reynos, son en sus estados y tierras, Vicarios de los Reyes y Corregidores perpetuos, [5403] obligados a la obseruan cia de las leyes Reales, y de los capitulos de Corregidores, [5404]y equipar# se en algunas cosas a los Principes y Reyes, y pueden llamarse señores [5405] de sus villas, y en ellas sin incurrir la pena de la nueua prematica de las cortesias, [5406]y luego diremos la razon deste nom bre Señor. **[sect. 20]** No tráto aqui delos Duques, Marquesses, y Condes, ni de otros Principes, ni Señores libres, no reconoci# tes Superior en lo t#poral, como son el Duq# de Saboya (yerno que oy es del Rey N. S. el qual pue

de crear Condes y Marquesses [5407]) y los Duques de Parma, Florencia, Vr bino, M#tua, Ferrara, y otros de Alemania; por que estos, segun derecho comun y ley de Partida [5408] tienen mando y poderio en sus tierras, como los Reyes y Emperadores. Ni tráto de los Duques de Venecia y Genoua, q# en sus Senados tienen la misma potestad y Realeza (Verdad es que los Señores y Señorias que se dizen ser libres y essentos, sino tienen priuilegio Imperial, no lo son con buen titulo, porque por costumbre, o prescripci# no se puede adquirir la tal suprema y soberana jurisdicion y libertad, [5409] porque todos los que fueron regidos por Principes, deuen estar debaxo del natural dominio è im pe rio suyo, que se introduxo **[802]** por derecho de las gentes, como queda dicho) **[sect. 21]** sino trato de los Duques y Grandes destos Reynos, y de los titulados, inuestidos y creados por los Reyes, [5410]que son Monarcas en ellos: los quales tambien se llamauan por titulo *Ricos omes:* [5411] **[sect. 22]** y trato de otros señores de vassallos par ticulares, que en otras prouincias se llaman Barones, como lo trae bi# Egidio Bossio, [5412]y en Ca stilla se llamauan Infançones, sugetos todos y subordinados à la magestad, juridicion y obediencia Real: [5413]y para curiosidad y noticia desta materia, veamos vn poco el origen, oficios, y precedencias destos ti tulos.

Y porque en este ca **[sect. 23]** pitulo se trata de los Se ñores de vassallos, es de notar, que este atributo y palabra honorifica, Se ñor, es la mayor de todas, perteneciente solo à Dios, que es vniuersal Señor omnipotente, y à los Reyes, que son en la tierra vicarios suyos: a#que del Emperador Octauiano Augusto escri u# Suetonio Tr#quilo, y otros, [5414]que estando viendo vnos juegos publicos, le llamò Señor vn mascara, y el hizo se ñal de indignacion, y el dia siguiente lo prohibio por edicto, como profetizando que aui#do de nacer en su tiempo Christo nuestro Red#tor verdadero Señor, no quadraua a otro alguno sino a Dios aquel soberano nom bre. Por dos razones, segun Ambrosio de Morales, Zurita, Guardiola, y otros, [5415]se han llamado Señores, los que lo han sido de vassallos. La vna es, hazien do etimologia deste vocablo Señor, y deriuandole de la palabra Latina *Senior,* que sinifica el mas viejo: porque en la sagrada Escritura en el Hebreo, y en el Griego, los principales y mas ancianos que tenian el mando y gouierno de la tierra, sellamauan con vocablo que sinifica el mas viejo: y assi lo expuso san Geronimo por el dicho vocablo Latino *Senior*: y en Roma, y en otras prouincias, segun Tito Liuio, y Azon, los que gouernauan, se llamauan *Senes,* y de ahi se deriuò el vocablo Senadores, por ser *Seniores,* que quiere dezir los mas ancianos: y tambien, como dize Zorita, en el imperio Romano, y en España, no solamente se llamauan señores los mas ancianos, sino tambien los que eran mayores en señorio: y lo mismo sinifica oy en Fr#cia este vocablo Señor: y assi en muchos priuilegios antiguos, que curiosam#te buscò è inuestigò el dicho F. Iuan Guar-**[803]**diola de concessiones è inuestiduras de villas y lugares concedidos por los Reyes, escritas en La tin, està puesto el vocablo *Senior,* al señor cuyo era el lugar. La otra razon de llamarse Señores, segun refiere el dicho Ambrosio de Morales, los que lo son de vassallos, se deriua de la palabra Latina *Dominator,* q# es sinificacion de mando y propiedad, y superioridad: y en este sinificado y accepcion se entiende, y està oy recebido este vocablo Señor: y porque propia y principalmente, despues de ser diuino atributo, pertenece aca en la tierra a solos los Reyes, se acordò, y muy bien, por la dicha prematica de las cortesias, que a solos ellos se escriuiesse por titulo honorifico:

no embargante que en otros actos intermedios se dize y escriue comunmente a todos, por ser frasis de buena criança y cortesia, que esta no puede quitarse.

Tambien es de saber el origen del **[sect. 24]** señorio del vassallage particular de los Señores, y las precedencias y atributos destos titulos Duque, Conde, Marques, y de otros que se han vsado y vsan, assi en estos Reynos, como fuera dellos: y en lo que toca à qual sea mas excelente y sublime titulo de los susodichos, apenas se puede distinguir, aunque lo disputò Nicolao Boerio.

Arriba diximos el origen del señorio de los Reyes vniuersal, veamos aora el señorio de los Duques, y otros se ñores de vassallos, con reconocimiento de vassallage particular, que principio tuuo, y de donde se introduxeron los feudos. Y Andres de Isernia, y la co mun de los Doctores [5416]dize, que a los antiguos Romanos fue incognito el nombre y vso de feudos y vassallages, y que solo vsaron de Clientulos, que era cosa diuersa. Vldarico Zasio [5417]impugna esta opinion comun, y la llama inorancia de la antiguedad, y afirma por autoridad de Halicarnasseo, y Aulo Gelio, y otros, que éste señorio de vassallage tuuo principio de los patronaz gos que Romulo instituyò, que era el patrocinio y amparo que hazian los poderosos a los populares para defender sus personas y causas: y estos que eran fauorecidos se llamauan *Clientes*: y sobre ello se hazian ciertos capitulos de sumission, obligacion, y juramento de fidelidad para con los patrones: y de aqui procedio, que como los Romanos se fuessen enseñoreando de Francia, Alemania, y de otras prouincias, y gran parte de los soldados se quedassen en ellas, ora para presidios, ora para gozar las grandes possessiones que tenian, es cosa verisimil que las ofrecian a los vezinos para que las cultiuassen con nombre y reconocimiento de Clientelas, y como despues los Romanos hizieron tambien Colonias, que eran vnas estancias con haziendas, cuyo gouierno encomendauan a ciertas personas, como en otro capitulo diremos, [5418]de alli por discurso de tiempo procedio el feudo y vassallage: y esta opinion siguieron **[804]** Pirro, Arnaldo Ferronio, Claudio Cotoreo, Vvolfango, y otros. [5419]Y estas Clientelas, que instituyò Romulo, no fue ron personales, sino que por nobleza las hizo transmissibles à los agnatos y cabeças de los linages y familias, como de ciertas oraciones de Tulio lo colige Balduino, [5420]y se confirma tambien, porque entonces los Romanos no dauan sueldo à los soldados, sino el sustento necessario, segun Halicarnasseo, Sabelico, y Liuio: [5421]y t#bien entonces, segun se colige de los comentarios de Cesar, y de vna epistola de Ciceron, [5422] muchas ciudades y villas estauan en la jurisdi cion y amparo de los poderosos. Otros tuuieron, que los feudos y vassallage se deriuò de lo que llamaron heredades estipendiarias, que se dau# à los soldados antiguos por sus dias, para que de los frutos dellas se man tuuiessen, y destas haze mencion el derecho Ciuil. [5423]Otros dixeron, que son lo que se llamaua milicias, que era vna dignidad, con tenencia de ciertas possessiones, para negociacion: de que tambien se haze mencion en el Derecho: y esto sintieron Iuan Andres, Zasio, y otros que refiere Marino Frecia. [5424]Y tam bien porque estas milicias se dauan graciosamente, y se vendian, como los vassallos y feudos. Francisco Conano [5425] dize, que éste señorio particular de vassallage y feudo se deriuò de los Franceses, y de alli vino a los Alemanes, Italianos, Españoles, y à otros pueblos de Europa, por lo que se colige de los Com#tarios de Cesar: [5426] y sobrevarios grados de vassallage se podra ver al dicho Conano. Finalmente Balduino, y otros [5427]tuuieron,

que este señorio de vassallage y feudo se introduxo por los Longobardos Alemanes, quando entrar# y debastaron a Italia, y tenian mas tierras que labradores dellas, y esto consta por sus leyes: [5428]y aunque esta opinion tie ne por mas cierta Marino Freccia, [5429]tengo yo por sin duda, que éste vassallage y señorio particular tuuo principio de **[805]** aquellas Cli#telas y Colonias Romanas, y heredades que los soldados dauan à los colonos c# pactos y sumission y fidelidad, segun Gelio, Zassio, y sus sequaces, puesto que mas en forma se estableciesse en tiempo de los Longobardos.

DVQVE, arguy#do **[sect. 25]** del orden de la letra de las leyes Ciuiles y Reales, es cosa assentada [5430]q# es superior, y este titulo mas preeminente q#el del Marq#s y C#de, porque se llega mas à la dignidad y esplendor Real, y assi comi#çan por el: y aunq# vno sea Marques y C#de, ha de preceder el Duq#, porque se ha de tomar f# dam#to de la mayor dignidad, segun Innoc#cio y otros. [5431]Llamar#se Du q#s, porque en el principio del Romano Imperio ellos gouernauan los exercitos, y presidian en ellos como Tribunos y maestros de la milicia, tom# do denominacion de la palabra Latina, *Duces*, q# se deriua delverbo *Duco,* que sinifica guiar: y assi lo dize el derecho Ciuil, y los Doctores, y las leyes de Partida [5432]# estas palabras, *Duq# tanto quiere dezir como caudillo y guiador de hueste*: y aunque la palabra *Dux* en Latin se enti#da por qualquier Capitan or dinario; pero #tiguam# te mas se aplicaua, seg# algunos, al Maestre de Campo, y segun otros, al Capitan General, que assistia con gente de guarnici# en los fines y rayas del Imperio fr#teras de enemigos; por lo qual se lla mau# en Latin *Duces limi tanei:* y en Castellano Ca pitanes de las fr#teras, como se podra ver en Vvolf#go Lazio, y Marino Freccia. [5433]Ciceron los llamò Guiadores y Emperadores de os exercitos, porque t#li# de los Capitanes generales[5434] eligia el exercito Emperadores, segun Conelio Tacito. [5435]T#bien ellamauan Duques prouiciales, porque eran Capitanes y Gouernadores de agente de vna prouincia como eran los Consules, Proconsules y C#ds: y assi se halla escrito Duq# de Tripol, Duq# de Armenia, Duque de Mesopotamia, y de las otras #uincias subditas a Imperio. [5436]Por esto diz Al uaroto, [5437]q# los Duques se llaman Capitanes del **[806]** Reyno. Y esta dignidad de Duq#, seg# Fern# Mexia, y otros, [5438]aun es primera en el mundo que la de los Emperadores. Y aun ellos mismos por insignias de gr# dignidad trahian titulos Ducales, como del Emperador Aureliano refiere Flauio Vopisco, [5439]q# tenia muchos Ducados y muchos Tribunados: y del Emperador Eliogabalo escriue L#pridio, y otros, [5440]que v#dia los Ducados, Preposituras, y otros oficios. Y de Neron Claudio cuenta Suetonio, [5441]que porq# Rufino Crispino su alnado, hijo de Popea su muger, jugaua los Ducados y el Imperio, mandò à sus criados que lo ahogassen quando estuuiesse pescando. Y el Emperador Iustiniano [5442]llamò a esta dignidad de Duque espectable, y mayor que la del Tribuno: y ay autores [5443] que dizen sucedio en lugar de la digni dad Real: y assi Carlos Calvo Rey de Francia c#uirtio el Reyno de Aquitania en Ducado, y le dio à Renulfo Bur gundio, segun consta de los Anales de Aquitania: [5444]y del Reyno de Borgoña se hizieron los Ducados de Austria; y el nombre de Reyes de los Mos cobitas en su idioma y lenguaje sinifica grandes Duques: [5445]y quando Publio vencio a Asdrubal, saludandole los Españoles con nombre de Rey, les dixo que le llamassen

Duq#: [5446]y el Rey Dauid dixo de si, segun Samuel, [5447]que el solamente era c#stituydo por el Señor, Duque de su pueblo: y segun Renano [5448]el Reyno de Alemania se conuirtio por Clo doueo Franco en Ducado.

Los primeros que inuentaron ésta dignidad de Duque en Italia, fueron los L#gobardos, segun Colenucio, [5449]qu#do c#poderoso exercito entraron por ella: y en España la introduxeron los Reyes Godos, repartiendo tambien los gouiernos y c#dutas de la guerra por fronteras contra los Romanos a imitacion dellos, y assi se halla en sus historias Duque de Merida, Duque de Cartagena, Duq# de C#tabria, que er# Capitanes generales de aquellas fr#teras y prouincias, sin tener señorio, ni vassallage, mas de solo el cargo, titulo, y gouier no de la milicia. Despues entre los mismos Reyes Godos huuo en España Duques por titulo de su prema honra y dignidad despues de la Real, como se lee que el padre del Rey don Pelayo, fue Duque de Cantabria, que es parte del Reyno de Nauarra y Vizcaya. Por lo qual los Ateni#ses por titulo de Magestad suprema dexaron la sucession de los Reyes, y llamaron Duques de Atenas a los q# gouernau# su Republica, como lo mismo hazen, y los llaman Vene cia y Genoua, y los tienen por legitimos Principes. [5450]Y en Francia antes del Emperador Carlo Magno fue esta dignidad de Duque tenida en mucho, formada con señorio cierto y **[807]** apartado, y se daua a varones inclitos y muy principales, y en Italia se tiene por la mayor; pues vemos que el Marques de Mantua asc#dio a ser Duque: y dize Paulo Emilio, [5451]que Chilperico Rey de Francia, solicitò à los principa les de sus en emigos de Italia, que el nombre de Reyes, que primero auian aborrecido, le dexassen, y creassen Duques. A este proposito y excelencia de sta dignidad y mayoria dixo S. Pedro, [5452] Obedeced à los Duques, como embiados de Dios. Pero estos Duques en la guerra, ni pueden conceder treguas à los enemigos, ni admitir confe derados sin orden del Rey. [5453]Pueden los Duques traer sobre sus armas y cabeça corona, no Real como los Duques y señores libres, de qui# tratan Alciato, y otros, [5454] sino coroneles, que es insignia menor, con ciertas piedras preciosas esculpidas en ellos, para denotar su mayor espl#dor: el qual pintò Cassaneo en su catalogo, Alciato, y otros, [5455]cuyas flores han de ser menudas è iguales, que vna no su ba mas que otra, y el co ronel estrecho: el qual llamaron Alciato y otros [5456]birreto, y del hizo m#cion la dicha prematica de las cortesias. Pue de el Duque traer espada delante de si; pero la punta alta, a diferencia del Rey, que la cruz trae alta: y assi mismo puede traer cetro en la mano, y porteros de maça ante si en ausencia del Rey, y puede oyr Missa debaxo de cortina, y besar el Euangelio: y esto vlti mo he visto praticar, y aun deue el Duque estar dentro de la cortina presente el Rey, y sentarse júnto a el, y en silla: y quando viene de fuera, deue el Rey salir à recebirle: y segun Filipo De cio, [5457]los Duques han de preceder à los Embaxa dores de los Reyes. Ver dad es, que los Reyes no quit# la gorra à los Duques, y à los Embaxadores si: los quales se sientan frontero del Rey en banco a parte en la capi lla Real, y en otros actos publicos, sin mezclarse con los Grandes. Y los Duques libres que no reconoc# superior, pueden labrar moneda de oro: y de aqui se llamò el Ducado de oro, como moneda mas principal, segun Ambrosio de Morales. [5458]A los Duques llamò el Derecho [5459] **[808]** ilustres, y espectables, y teniendo jurisdicion son antepuestos à los Corregidores. Otros priuilegios y prerrogatiuas de los Duques refieren

Garibay y fray Geronimo Roman, y otros autores: [5460]es de saber, que los Duques pueden oyr juy zios y rieptos, dar campos, criar, y armar caualleros, hazer nobles, dar armas, y hazer y traer Reyes de armas, y otros actos Reales, y dauan leyes à los Condes, y ellos estauan sugetos a los mandatos de los Duques: pero lo mas desto no se pratica en estos Reynos, y procede en los Duques que no reconocen superior. A los Duques, y a otros Grandes y Perlados a quien el Rey, de vsança de España, y de Alemania, m#da cubrir y sentar (porque los titulados que no son Grandes, estan en pie y descubiertos ante el Rey [5461]) ay obligacion de llamar y de escriuir Señoria. [5462]Este ti tulo de Duq# es muy nue uo en España, despues que los Moros la destru yeron, y de hartos años despues del Rey don Alonso el Sabio. Finalm# te es de aduertir, que pa ra poder vno tener titu lo de Rey, ha de posseer quatro Ducados, o deziseis C#dados, a nadie sujetos sino al Emperador, segun Pedro Gregorio, [5463]y para tener titulo de Duque entre los Francos, auia de tener cinco C#dados, y entre otros doze, y para el de Conde cien aldeas suge tas a su jurisdicion, seg# Vvolfango Lazio, Pedro Gregorio, y otros. [5464] Del origen y titulos de los Duques tratan otras cosas Paris de Puteo, y Marino Freccia. [5465]

Ay tambien en Ale **[sect. 26]** mania la dignidad de Archiduque, la qual segun Sebastian M#stero, Cassaneo, y otros, [5466]es mayor que la de Duque, co mo el Arçobispo es mas que el Obispo, y assi es el Archiduque de Austria, del qual deciende el Rey nuestro señor, y es que como todos los hijos del Archiduque se llam# Duques, llama se el primogenito Archiduque, de la palabra *Archos*, que sinifica Principe; y de la origen y progresso desta dignidad se vea Marino Freccia. [5467]

MARQVES y su **[sect. 27]** titulo y dignidad sucede tras la dignidad de Duque, segun el dicho derecho comun y leyes Reales en segundo lugar: [5468]la qual segun algunos se deriua de Mar chia, que es nombre Italiano, que sinifica tierra maritima, de la qual al que se concedia la tenencia y defensa, se lla**[809]** maua Marques: [5469]y assi se llaman oy Marca de Ancona, Marca Taruisina, Marca de Monferrat, Marca de Saluzes. Y este tal Marques por derecho de los Romanos, se llamaua, segun las leyes, Odofredo, y otros, Liminarca, [5470]q# era como guarda y custodio de los limites del Imperio, que es lo mismo q# Zasio dixo, saluo que le tuuo por vocablo Gotico. [5471]Alciato, y Oldendorpio, y otros [5472]diz#, que Marques es vocablo Aleman, deriuado de Marcha, que en aquella lengua sinifica cauallo, porque al Marques le llaman Maestro de la caualleria. La ley de Partida, y santo Tomas, y Alberto Cr#ticio, y otros, [5473] ponen otras deriuaciones y etimologias deste nombre: pero refiriendo muchas dellas concluye Alberto Bononi# se, [5474]en que Marques se llama el Gouernador y justicia de vna prouincia, y que los Longobar dos instituyeron y crearon dos magistrados de stos en Ancona, y en Taruisia, perpetuos, c# facultad de que pudies sen tr#sferirlos à vn heredero qual quisiessen, y de alli se estendio a ser dignidad feudal y Real. Yes de saber, que los L#gobardos, luego que señorearon a Italia, procuraron alterar las leyes y dignidades y oficios de los Romanos, y los nombres dellos, è introduzir lo todo de nueuo, para que no quedasse memoria de aquello: y assi llamaron Marques al Gouernador y justicia de vna prouincia: y por este ministerio se llaman los Principes de Alemania Marquesses, segun Marino Freccia, [5475]deriuando este nombre de Marques de Marco, que es peso, sinificando, que como el marco es instrum#to

para c#seruar las gentes en peso y medida: assi los Marquesses deuen ser concierto, igualdad, y justicia a sus subditos. Las prerrogatiuas delos Marquesses, segun refie r# Esteuan de Garibay, y otros, [5476]son menos q# las de los Duques. Pueden oyr Missa debaxo de cortina, como el Duq#, y besar el Euangelio, y tener dosel à las espaldas, y traer coronel en la cabeça, y armas, en la forma que les toca. Este titulo no se concedio en España hasta muchodes pues que los Reynos de Castilla, y de Leon se vnieron y agregaron, porque el primer Marques, segun afirma el Doctor Geronimo Gudiel, [5477]fue don Al#so, hijo del Inf#te don Pedro de Aragon, q# **[810]** fue Marques de Villena por merced del Rey d# Enrique II. Pedro Gregorio dize, [5478]que en algunas prouincias el titu lo de Marques es de ma yor dignidad que el de Conde, pero en punto de derecho el titulo de Marques no es tan antiguo, ni digno como el de Conde, segun que por algunos fundam#tos y derechos lo prueua con tra la comun Marino Freccia. [5479]En Francia qu# do se da esta dignidad, pone el Rey vn anillo de vn rubi en el dedo a quien enuiste della: y de otras cerimonias que en esto se hazen, vease lo q# escriue Antonio de la Sale. [5480] CONDE y su titulo **[sect. 28]** y dignidad, segun la mas recebida accepcion, es el tercero en orden, [5481] aunque segun vnas leyes de Partida [5482]esta dignidad es tras la Real, y en España es la mas antigua, y antes que la dignidad de Duq# y Marques. [5483]Pero es de aduertir, que por el derecho Ciuil delas Pan dectas el oficio de Conde no tenia dignidad, sino solo exercicio de ac#pañar à otros: mayormente à los que la tenian, como los que acompañauan à los Virreyes: y a los Duques, o Capitanes Generales, assistian doze Condes que no se apartauan de su lado, segun Cornelio Tacito: [5484]y tambien los que acompañauan a los Gouernadores de # uincias: y aun à las mugeres [5485]se daua el titulo de Condessa por el mismo ministerio de assistir y acompañar à otras; y por esso en Latin se llamò *Comes,* que quiere dezir compañero, porq# acompaña y sigue a su Señor: y desta deriuaci# sacaron esta palabra C# de, y se halla en las diuinas letras, y lo declaran la ley de Partida, Suetonio Tranquilo, Ciceron, y santo Tomas, Marino Freccia, y otros: [5486]aunque algunos la vsaron con dignidad: y assi los que seruian à los Principes y acompañauan, eran llamados Con des: y de aqui se llamar# Condes Palatinos (de q# luego trataremos) porq# assistian en palacio en presencia de sus Principes, segun fray Geroni mo Roman en su Repu-**[811]**blica. [5487]Despues por los Longobardos, de quien se reformaron estas dignidades, y por las leyes y c#stituciones mas nueuas de los Emperadores, segun dellas con sta, y de Alciato, Amiano Marcelino, Cassaneo, y otros, [5488]començò este titulo de Conde a darse con administracion y oficio publico de justicia y dignidad ilustre, como à los Gouernadores de las prouincias que llamaron Condes de Oriente, C#des de Ilirico, Condes de Italia: y tambien se dauan estos titulos de Condes con oficios de las ca sas, y de las cosas y haziendas particulares de los Principes en muchos y varios oficios, segun Cassiadoro, Brisonio, Pedro Gregorio, y otros. [5489]Por lo qual los Reyes Godos, segun Ambrosio de Morales, [5490]casi à todos los cargos mas principales de su ca sa y gouiernos della, siguiendo la costumbre de los Romanos, pusieron titulos de Condes, y se hallan nombrados Con de de la caualleriza al Cauallerizo mayor, C# de del patrimonio al C# tador mayor, Conde de los Notarios al Secretario principal, y assi otros muchos oficios; pero su mas antiguo origen y principio, fue de que acabado en Roma el gouierno de

los Reyes, eligio el pueblo dos Consules que gouernassen, vno las cosas de la guerra, y otro las de la paz: a los quales llamaron C# des, segun Tito Liuio, san Isidoro, y otros, [5491]hasta que aum#tado el pueblo Romano, se conuirtieron los dichos Condados, y otros que se crearon, en otras dignidades sujetas al Imperio: y en el Codigo Teodosiano estan dos prouisiones que el Emperador Constantino escriue a Seuero Conde de las Españas, y en ellas se le mandan cosas de guerra, y su administracion, su data del año de trezi#tos y treinta y tres. Y està tambien otra prouision del mismo escrita à Octauiano Conde de España, año de trezientos y dezisiete, segun se auerigua la data por los Consules, como lo refieren Ambrosio de Morales, y otros: [5492]Y por esta razon se llamauan Conde de Africa, Conde Oriental, Conde Ocidental, y assi de otras prouincias, como queda dicho, y eran embiados como oy los Presidentes de las Audiencias para administrar justicia, aunque en primera instancia conocian de las causas, y despues se podia apelar dellos al Senado. Tambien eran constituidos Condes **[812]** para defensa de las marinas, [5493]segun queda dicho de los Marquesses. Vsaron tambien algunos Emperadores y Reyes, como fueron el Emperador Adriano, y el Rey Assuero, y Alexandro Magno, y algunos Reyes de Francia, y otros, [5494] del consejo de vnos gr# des varones muy selectos, algunos de su sangre, los quales se llamaron Condes consistoriales, porque dellos se acom pañau# en las cosas mas graues de paz y de guerra en vn consistorio y consejo priuado que ha zian en palacio y de camino: y entre estos dize Esparciano, [5495]que constituyo y tuuo Adriano en aquel gran Consejo a los Iurisconsultos Iulio Celso, Saluio Iuliano, y otros que el refiere: y desto diximos en otro capitulo. [5496]Tambien el Papa Gregorio IX. haze mencion desta digni dad de Conde: [5497]y de otros Condes de Francia tambien la haze Copino. [5498]

En confirmacion de **[sect. 29]** la excelencia deste titu lo de Conde haze, que en Italia, y en Alemania son los Condes ilustrissimos y clarissimos, segun Especulador, y otros, [5499]y segun Gelenio [5500] aquellos vocablos Alemanes L#tgraue, Marcgraue, Pfaltgraue, sinifican Condes y sequaces del Principe: y el Emperador Iustiniano [5501]en vna ley equipara los Condes a los Duques, y en otra los nombra primero que a ellos. Pero es de aduertir, que en España en tiempo de los Reyes Godos, el titulo y digni dad de Conde fue mas sublime y estimado que el de Duque, segun con sta del concilio Toledano, celebrado en tiempo del Rey Flauio Reccesuinto, contado comunmente por octauo concilio de Toledo, segun la anotacion del maestro Iuan Vaseo, [5502]escriuiendo en las cosas del dicho santo Concilio. Y con esto conforma, que en las relaciones y confirmaciones y escrituras dadas por los Reyes de Leon, y por los de Castilla y Nauarra, se halla que primero se nombran los Condes que los Duques, como dignidad mas reputada.

Y no se puede negar, sino que estos **[sect. 30]** Reynos de Castilla, Aragon, y Portugal, y Galizia, fueron primero Condados, como consta del titulo del C#de Fernan Gonçalez primer Conde de Castilla, hijo de G#çalo Nuñez, nieto **[813]** de Nuño Rasura juez # Castilla: [5503]y el primer C# de de Aragon fue don Aznar, nieto de Heudo, Duque de Guiayna en Francia: y el primer C# de de Portugal fue don Enrique de Bisançon y Lorena, dec#diente de los Duques de Lotaringia, llamada primero Austrasia, y agora se dize Lorena.

En la coronica del **[sect. 31]** Rey don Alonso el XI. [5504] quando el Rey hizo a Al uar Nuñez Conde de Trastamara è de Lemos è de Sarria, se dizen estas palabras: *E porque*

auia luengo tiempo que en los Reynos de Castilla, e de Leon no auia Conde, era duda en que manera lo farian: è la historia cuenta que lo fizieron de tal guisa: Y el Rey assentose en vn estrado, è troxieron vna copa c# vino è tres sopas, y el Rey dixo, Tomad Conde: y el Conde dixo, Tomad Rey, y fue esto dicho por amos à dos tres vezes, y comieron de aquellas sopas amos a dos. Luego todas las gentes que estauan ay dixeron, Ebad el Conde, ebad el C#de: e de alli adelante troxo pendon è caldera, è casa è fazienda de Conde: e todos los que antes le agoardauan assi como à pariente è amigo, fin caron de alli adelante por sus vassallos, è otros mas. Esta llama ridiculosa ce rimonia el Doctor Molina. [5505]Oy se dan titulos en forma destas dignidades, y bastaria para la inuestidura dellas que el Rey de palabra llamas se a vno Duque, o Conde: como quando llama a vno Doctor, segun Bartulo, Angelo, y otros. [5506] Tienen los Condes las prerrogatiuas que los Marquesses, y pueden traer coroneles menos releuados que los Duques, segun los pinta Cassaneo. [5507]

En resolucion oy en **[sect. 32]** España [5508]no se puede distinguir qual sea mayor dignidad, Conde, o Mar q#s, sino es por la dicha ley de Partida, que puso al Conde tras el Rey.

Entre los Grandes destos Reynos no ay precedencia, sino que preceden y se sientan como llegan, y como se junt# y caen, [5509]guardandose sus c#plimien tos y respetos que se tienen, sin atender tanto a los titulos, como a la antiguedad, calidad y hazienda de sus casas y personas: aunque al que los tiene doblados de Duque y C#de, o Marq#s **[814]** y Conde, se deue precedencia: [5510]y lo mismo se vsa entre los otros titulados, honrandose y acompañandose vnos a otros promptamente en todas ocasiones, y actos publicos, como lo tocò tambien Iuan Garcia en su tratado de nobleza. [5511] Los Condes y Marques ses, no siendo Grandes, dize la dicha prematica de las cortesias, que los pueden llamar y escriuir Señoria, no de obligacion precisa, como a los Duques, aunque de ordinario se la llaman todos.

Si en la disposicion de la ley, o del Rey, se hiziesse mencion de Duque, o de Conde, o de Marques solamente, no se comprehenderan las otras dignidades, como se comprehenderian si dixesse, los señores titulados, o por otra palabra generica colectiua, segun lo disputa y re suelue Marino Freccia. [5512]

Quien quisiere saber **[sect. 33]** los titulos de Duques, Condes y Marquesses, y de Obispos y Arçobispos, que auia en España hasta el año de quinientos y sesenta y ocho, lea al Maestro Pedro de Medina, [5513]y a fray Iuan de Guardiola [5514]para hasta el año de nou#ta y vno.

CONDES Palati **[sect. 34]** nos, de quien arriba diximos su etimologia, s# creados por los Emperadores y Pontifices, y no por otros señores. [5515] Pueden (aunque no en estos Reynos [5516]) hazer escriuanos y Doctores, y dar legitimaciones, y otras facultades, sin poder delegar el tal priuilegio. [5517]No son propiamente Condes, porque no tienen territorio, ni Condado, [5518]como se requiere para verdaderamente serlo. Destos C# des Palatinos hizo men ci# vna ley de Partida. [5519]

Los Doctores Iuristas, **[sect. 35]** que por auer leydo catreda de propiedad en Vniuersidad aprouada veinte años, han sido jubilados, tienen de derecho Ciuil y Real, [5520]y gozan honra de C#des, a#que no se pratica guardarseles, porque es hon ra abusiua.

VIZCONDE, se **[sect. 36]** gun Especulador, y otros, [5521]es el que por el Conde gouierna su estado, y administra en el **[815]** justicia, representando su persona: y en esta sinificacion dize la ley de Partida, [5522]*Vizconde tanto quiere dezir como oficialque tiene lugar de Conde*, que en efeto es lo mismo q# Gouernador de vn Condado; pero no veo que los Vizc#des en estos Reynos ayan sido ni sean oficiales del gouierno y justicia puestos por los C# des, en la sinificacion del dicho Especulador y ley de Partida, sino dignidad menor que Conde, y mayor que Baron, o Infanç#: y desta calidad son en Aragon, y en Fr# cia los Vizcondes, seg# Cassaneo, Pedro Grego rio, y otros. [5523]Hernan Mexia, y Garibay [5524]dizen, que desta dignidad gozauan los primogeni tos de los C#des, como mayorazgos que esperauan las vezes paternas, y en sus ausencias teni# sus vezes: y à estos se les c#signaua cierta porci# del estado de suspadres, para que gozassen della, hasta que viniessen a he redar el Condado, à semejança de los Cesares Romanos, que el que auia de ser Emperador, era Cesar en vida de su padre.

RICO OME (de quien en las **[sect. 37]** leyes de Partida, coronicas, è historias se haze mencion à cada pásso) qual sea, es muy controuertido entre los autores; porque el Rey don Alonso el XI. en su historia, [5525]igualaua à los sus fijosdalgo y à los Ricos omes: y en esta c# formidad vnas leyes de Partida, [5526] **[sect. 38]** d#do la difinicion del hijodalgo, dizen, *que es hijo de bien, y que êste tal puede ser dicho en verdad Rico ome:* y segun esto no parece que el nombre de Rico ome, es titulo y dignidad muy su blime y leuantada: pero la resolucion y verdad es, segun santo Tomas, y otros, [5527]que en Castilla Ricos omes se han llamado los que el dia de oy tien# calidad de Grandes en España, y son despues del Rey los mas principales, y mucho mas que hijosdalgo, y caualleros ricos señores de vassallos: porque auian y han de tener aquellos algos q# las leyes de Partida reputaron por los bienes mas auentajados de todos, que son tener casa y solar, vassallaje, señorio, y suelo, o territorio poblado de vassallos solariegos. Y assi otra ley de Partida [5528]los antepuso y diferenciò de los caualleros, en quanto dixo: *Otrosi deue amar e honrar à los Ricos omes*: y despues dize *A los caualleros.* En efeto el ser Rico ome, era titulo y dignidad concedida por los Reyes, y segun los auto res los Ricos hombres eran los que oy son Duques, Condes, y Marquesses: y a esto alude la ley de Partida [5529]que dize, *Ricos omes, segun costumbre de España, son llamados los que en las otras tierras dizen* **[816]** *Condes ò Barones*: y assi el Arçobispo de Toledo don Rodrigo, despues de auer contado los Per lados que se hallaron en la batalla de las Nauas de Tolosa pone los Gr# des señores seglares, llam#dolos Barones: a los quales la coronica general en aquel lugar llamò *Ricos omes.* Y à estos Ricos hombres llamò Gr# des otra ley de Partida: [5530] y en pocas leyes de las Partidas hevisto éste n# bre de Grandes, que es lo que en Latin se llama *Magnates,* segun lo expone Gregorio Lopez: [5531] y en otra ley [5532]se llama *Alto ome, el que es despues del Rey.* Y à esto alude lo que dize Geronimo de Zurita en sus Anales, [5533] que don Lope de Luna, hijo de don Astal de Luna, señor de la ciudad de Segorbe, Rico hombre de Aragon, casò c# la infanta doña Viol#te, hija legitima del Rey d# Iayme el II. su señor natural. A este proposito haze lo que dize Alexo Venegas, y Pedro Beuter, [5534]que ésta palabra *Rico* es Gotica: y quiere dezir hombre arrentado, o hazendado, quando se pospone diziendo, hombre rico; pero quando se antepone dizien

do Rico hombre, sinifica noble y principal del Reyno. Y por esto dize que doña Costança, hija del Rey don Enrique, llamado el Noble, que se casò con el Infante don Iuan, hijo del Rey de Portugal, se llamò la Rica hembra, que entonces era el mayor titulo que de Rey abaxo se podia dar. Y para que conste que el ser Rico hombre era ditado, titulo y dignidad grande y sublime, haze lo que se dize en la coronica del Rey don Alonso el XI. [5535]que don Aluar Nuñez, aunque era vno de los Ricos hombres de Castilla en juros y dineros, pidio al Rey que le diesse licencia de poder tomar solar y boz, o apellido del solar: y el Rey le hizo merced del solar, casa y boz de Ribera y Cabrera, con el solar y vassallos solariegos, y júnto con esto le dio la dignidad de Rico hombre, y le hizo Conde de Trastamara, de Lemos y Sarria (como queda dicho.) Y en la coronica del Rey don Pedro [5536] se escriue, que don Alonso Fernandez Coronel, aunque tenia muchas villas y castillos suyos, que eran el castillo de Montaluan, Capilla y Burguillos con sus tierras Mondejar, Iuncos, Bolaños, Casarrubios del Monte, y Torrija, con todo esto desseaua auer la villa de Aguilar de la Frontera, y alcançar titulo de Rico hombre: lo qual el Rey le con cedio à instancia de su priuado don Iu# Alfonso de Alburquerque, dandole por insignia pendon y caldera: porque dize la historia, que ésta era la costumbre de España, quando el Rey hazia al gun Rico hombre: y lo mismo confirman los autores: [5537]demanera que pendon y caldera no se daua sino al que fues**[817]** se Rico hombre: a#que en esto se contradizen Geronimo de Zurita, y Iuan Garcia; [5538]porque Zurita (al qual sigue frai Iuan Guardiola) dize, que segun la costumbre de Castilla, y Leon, pen don y caldera eran insignias que se dauan del titulo y dictado de Ricos hombres: y Iuan Garcia dize ser diferentes dignidades, porque no porque vno fuesse Rico hombre, luego po dia traer, ni se le daua pendon y caldera, como el ser dela orden del Tuson, que solo se da à Grandes; pero no todos los Grandes son de la orden del Tuson: y as si eran diferentes dignidades, y ninguno que no fuesse Rico hombre podia traer p#don y caldera. El pendon sinificaua el poder hazer gen te, y la caldera el poder mantenerla, segun Pedro Beuter, y otros: [5539]y dize Quesada, [5540]que si el Rico ome no podia m# teuer cien soldados de a pie, o de a cauallo, no podia traer la seña *Cabdal*, que era v# dera, que se concedia à hombre que pudiesse ser caudillo, o Capitan del exercito. Estos Ricos hombres en Aragon, y Castilla, segun las leyes de Partida, y Geronimo de Zurita, y otros, [5541] fuer# siempre de tan grande autoridad, que ninguna cosa graue, o ardua, se trataua sin su parecer y consejo, y sin que ellos la confirmassen.

De lo dicho se auerigua, que Iuan Garcia [5542]reprehendio sin razon a Gregorio Lopez, y à Matienço, [5543]diziendo, que no auian entendido bien la sinificacion deste titulo Rico hombre, refiriendole principalmente à las riquezas, pues sintieron que sinificaua grandeza con riqueza, y nobleza c# dignidad. Ni aun Iuan Gutierrez [5544] siente bien de la propiedad deste titulo Rico hombre, pues quiere que lo sea el que es adinerado solamente, y poderoso por solo el dinero para m# tener mas soldados, dando este sentido à las palabras de santo Tomas, dissonante a mi parecer y diuerso dellas: porque el dezir santo Tomas, que regularmente nadie tiene jurisdiciones, ni municiones sino dadas por el Rey presupone, que Ricos hombres eran los poderosos de vassallos, y de rentas dadas por los Reyes, y que tienen el di cho titulo.

INFANZONES antiguamen **[sect. 39]** te en Castilla se llamauan los caualleros hijosdalgo, Señores de vassallos, menores en calidad que los titulados de arriba, segun las leyes de Partida: [5545] y estos eran hombres nobles, y de bu# linage; porque entonces no auia tantos Señores de vassallos particulares, como agora que los ay à cada pásso mercaderes, y otros sin las dichas calidades [5546]q# auian de tener para serlo, y ser **[818]** respetados de los vassallos: y es cosa indigna, que la autoridad Real del vassallage se conceda à todos, y ande tan comun: y estos tales indignos desta dignidad auian de ser quitados della, y quando la pidiessen, punidos, segun Lucas de Pena. [5547]Llamaronse Infançones, segun santo Tomas, [5548]de Infantes, como quien dize h#bres de menor poderio y fuerças, respeto de los mayores; estos en Italia, y en otras prouincias se llaman Catanes, Baluasores, y Barones, y Ermunios, corrompido el vocablo de inmunes, q# quiere dezir libres y essentos de todo genero de seruicio; pero yo entiendo tras la varia elec cion de lo escrito cerca deste vocablo, que Infançon propiamente se dira oy en Castilla el no ble hijodalgo, Señor de algunos vassallos de poca tierra y jurisdicion: y los hijosdalgo en Castilla se llamaron Infançones en tiempo del Conde Fernan Gonçalez, co mo lo afirma Garibay, [5549] y fray Iuan Guardiola, [5550] diziendo, que dos Infançones de Velasco vinieron al Conde Fernan G# çalez, quando fue à hazer guerra al Rey Almançor: y esta es en suma la verdadera accepcion de Infançon: pero desta etimologia, mas por estenso, assi en Nauarra como en Vizcaya, vea se lo que nueuamente puso Iuan Gutierrez en su libro de praticas questiones por los Vizcaynos, en defensa de lo que Iuan Garcia auia escrito en su perjuyzio: y tambien se ve# otros autores, [5551]que escriuieron dello y de las dichas dignidades Catanes, Baluasores, Barones, y Ermunios, y Principes. [5552]

De lo dicho se infiere, que los dichos titulos de Duque, Marques, y C# de, fueron en vn tiempo administraciones temporales y personales, y no perpetuos; pero despues, por los seruicios y lealtad, y fee de los que en ellas seruian à los Reyes se las dieran en feu do, o por contratos, con rentas, y jurisdicion subordinada à la suprema del Rey, como adelante veremos.

Diximos arriba, que los Señores de **[sect. 40]** vassallos en sus estados, y villas, son vicarios de los Reyes, y Corregidores perpetuos, y dezimos que pueden como ellos vsar de jurisdicion y señorio, conforme a los priuilegios que dellos tienen, o segun la anti-**[819]**gua costumbre, que les ha sido y es guardada, [5553] como quiera que el C# dado, y los otros estados, y señorios, y Baronias, son como prouincias, pues tienen sus gouiernos y regimientos. [5554]

AMPLIACION **[sect. 41]** Primera de lo dicho es, que en otro capitulo di ximos, [5555]que à los Emperadores y Reyes pertenece solamente elegir Corregidores y magistrados: dezimos, que mediante los dichos pri uilegios, o costumbres, pueden los dichos titulados, y las Vniuersidades, Perlados, y Señores de vassallos particulares elegir juezes, que vsen de jurisdicion ciuil y criminal, ordinaria y delegada [5556]en sus estados y tierras, y alguaziles y mi nistros que la executen, segun la comun opinion, y leyes destos Reynos y estrangeras. [5557]Y assi como los Reyes pueden compeler a sus subditos para que aceten los tales oficios, aunque sean caualleros y essentos (como en otro capitulo diximos [5558]) tambien los Señores podran apremiarlos en sus tierras para el vso y exercicio dellos: **[sect.**

42] bien assi como à los tutores y curadores de los menores, [5559]para que aceten las tutelas y curadorias.
AMPLIACION **[sect. 43]** II. es, que pueden los dichos Señores de vassallos, seglares y Ecclesiasticos, elegir y nombrar en sus pueblos escriuanos indistintamen te, [5560]assi para los autos judiciales, como para contratos y testamentos, y otras escrituras extrajudiciales, no embargante que por ocasion de vna ley de Partida, desto vltimo dudò Gregorio Lopez, [5561] porque el poder elegir los tales escriuanos, es ramo de señorio: [5562] **[sect. 44]** y porque la costumbre (q# en esto da derecho [5563]) lo tiene ya introduzido. Y **[820]** a los escriuanos que assi nombrassen los Señores por el tiempo que fuere su voluntad, no pueden quitarlos sin causa justa, segun resueluen Burgos de Paz y Mieres. [5564]
Aqui se pudiera dis **[sect. 45]** putar, si estosescriuanos de Señores podran fuera de sus territorios hazer contratos, o testamentos entre los vassallos, y entre otros; pero por no detenerme en materias estrañas de mi intento, lo remito à lo que escriuen los Doctores. [5565] **[sect. 46]** Notarios de los Reynos, que llamamos escriuanos Reales, solo el Rey los nombra: [5566]y estos en las tierras de Señores no pueden exercer sus oficios. [5567]
En quanto à si los Se **[sect. 47]** ñores de vassallos pueden arrendar las escriuanias de sus tierras, y les comprehende la prohibicion de la ley Real, [5568] que veda à los Corregidores arrendar algua zilazgo y escriuanias, y otros oficios: y si la nue ua prematica que prohibe seruir las escriuanias por sustitutos, los compreh#de tambien, digo que la dicha arrendacion es prohibida à los Señores porley Real, y es peligrosa en conciencia, aun con las c#diciones que pone fray Antonio de Cordoua: [5569]y assi entendi que en los estados del Duque del Infantado no se arrienda ninguna escriuania, por parecer suyo: lo qual guardan mal otros Señores de vassallos que veo las arriendan, y en tan subidos precios, que si los escriuanos no roban, no pueden pagar la renta y comer: y desta manera estan los Señores debaxo de aquella graue reprehension del profeta Isaias, [5570]que dize, Tus Principes son infieles, compañeros de los ladrones: y està claro, pues ellos y el escriuano reparten entre si lo que el vno hurta, y el otro dio ocasion de hurtar. Pero la dicha prematica de no seruirlas por sustituto, no habla con los Señores, ni con los concejos que tienen de recho de nombrar escriuanos, pues no tienen aptitud para exercer los tales oficios: à los quales concejos dan prouision los Señores del Consejo, para que arrienden las dichas escriuanias en moderados y justos precios, no trayendolas en pregon, sino dando las en arrendamiento, por concierto y eleccion del Ayuntamiento.
De lo dicho se infiere, que assi co **[sect. 48]** mo no puede ningun escriuano Real hazer autos ni escrituras de entre partes, obligaciones, ni testamentos en los pueblos del Rey donde ay escriuanos publicos del numero, conforme à lo dispuesto por vna ley Real, [5571]tampoco podran hazerlo en los **[821]** pueblos de Señorio, donde por arren dami#to, o por merced del Señor ay nombrados escriuanos publicos so pena de la nulidad. [5572]
AMPLIACION III. es, què **[sect. 49]** assi como los Reyes por razon del señorio y tributos que les dan sus subditos, estan obligados a tener seguros los ma res, y los caminos de sus Reynos, para que en ellos no se hagan robos, ni maleficios, [5573]tambien los Señores de vassallos y Perlados en sus tierras estan obligados por los portazgos y derechos que lleuan: y aunque no los lleuen, por el mero imperio que exercen, assegurarlos y

guar darlos, para que los passageros y naturales no sean robados ni maltratados: y si por su descuy do, negligencia, o falta en esto, padeciessen, de mas de pecar grauemente, estaran obligados a dar cuenta y satisfacion de los tales insultos, robos, y homicidios, y daños, sin que la inorancia los escuse, pues estan obligados a la tal guarda y custodia exactissimamente, mas que el pastor à la del ganado, y el carcelero à la de los pre sos; saluo si el delito se hiziesse de noche, o con mucha gente poderosa, o en el fin del distrito y termino, y se passassen à otro territorio, o se cometiessen en trochas y partes inusitadas y desuiadas, o estando los ca minos ocupados con aguas, que en estos casos disculpa tendrian los di chos Señores de los tales sucessos. [5574]

AMPLIACION **[sect. 50]** IIII. es, que assi como el Rey manda tomar residencias a sus Corregidores, Regidores, y oficiales, y otros oficiales publicos, y reueer las cuentas de sus propios y positos, tambien los Señores y Perlados pue den proueerlo y mandar lo en sus tierras, sin embargo de vso contrario, pues seria contra buenas costumbres, como en otra parte diremos: [5575] y assi lo sent#ciò la Ch#cilleria de Granada pocos años ha en fauor del Conde de Pliego, para que pudiesse tomar las dichas cuentas en su villa de Cañaueras: lo qual pueden hazer por ord# de sus Alcaldes mayores, o juezes particulares de cuentas, aunque a los tales señores no les pertenezca el conocimiento y jurisdicion en **[822]** primera instancia, porq# tambien esto es ramo de señorio, como dize la dicha ley de Partida, [5576]y lo permite laprematica de los positos; [5577]pero en lo que toca à la visita de es criuanos ha proueydo el Consejo nueuamente, que en el Reyno de Galizia puede la audien cia Real embiar à visitar los pueblos de Seño rio, no embargante las c#tradiciones de los Se ñores y Obispos que tienen vassallos, y sin embargo que les auian tomado ellos residencias à los dichos escriuanos, y que no auia querellosos; **[sect. 51]** porque el Rey assi por la omission y negligencia de los señores (segun adelante diremos [5578]) como por algun otro respeto y causa pue de suprimir la jurisdicion dellos, y de otras personas particulares, y de los pueblos, [5579]y entrar en ella.

AMPLIACION **[sect. 52]** V. es, que assi como el Rey tiene fundada su in tencion de derecho para que se presuma ser realengas las tierras bal dias, rompidas en los pueblos de sus Reynos: assi mismo los Señores de vassallos fundan su int#cion para la propiedad y señorio de las tales tierras solariegas, c# stando del priuilegio y concession del territorio y jurisdicion, no sien do las dichas tierras de los c#cejos, ni de otros particulares, antes ni al tiempo de la concessi# hecha por el Rey al Señor: y el mismo señorio y propiedad que era del Rey, serà del Señor à quien se concedio: el qual se subrogò en el lu gar y derecho Real: [5580]y assi se ha de entender è interpretar fauorablemente el priuilegio y c#cessi# hecha por el prin cipal. [5581]

De lo qual se infier# **[sect. 53]** dos articulos que tratan los Doctores: [5582]vno, si podran venderse los tales baldios por el Rey: y el otro, **[sect. 54]** si despobl#dose y yerm#dose estos pueblos, se presumira q# los terminos y pastos q# no eran de particulares, sino publicos y concegiles, son de los Señores cuyo es el territorio.

AMPLIACION VI. es, que as **[sect. 55]** si como al Rey pertenece ser c#sultado sobre imponer pena capital al Regidor, o persona principal de su tierra; [5583] **[823]** ni mas ni menos pertenece éste derecho à los Señores devassallos, por la jurisdicion y mero y mixto imperio que tienen. [5584]

AMPLIACION **[sect. 56]** VII. es, que assi como el Rey y sus juezes, pued# condenar à pena de car cel perpetua, segun en otro capitulo diremos, [5585] pueden los señores y sus juezes condenar en ella, [5586] ò en la comutacion de galeras, ò otras penas, como alli se dira.

AMPLIACION **[sect. 57]** VIII. que los juezes de Se ñores estando en los oficios, y aun en las resid# cias dellos, gozan de las honras, franquezas, pro uechos è inmunidades que pertenecen à los ve zinos priuilegiados de los pueblos, bien assi co mo los juezes del Rey, segun en otra parte diremos. [5587]

AMPLIACION **[sect. 58]** IX. es, que pueden los Señores de vassallos en sus tierras echar b#dos y pregones, en que prohiban el traer armas y sacar trigo, o otras cosas de su distrito por la buena gouernacion y pa cificacion de los subditos. [5588]

AMPLIACION X. es, que los **[sect. 59]** Señores de vassallos titulados, y los Infançones, que segun arriba diximos, eran caualleros, Señores de villas y castillos, precederan estando en sus tierras en los assientos y lugares à los Pesquisidores del Rey, que no sean Alcaldes de Corte, o juezes perpetuos: bien assi como los Corregidores y juezes ordinarios del Rey preceden à los delegados, segun en otro capitulo diremos, [5589]respeto de que los Señores de vassallos se reputan como Corregidores perpetuos, aunque esto no se pratica.

AMPLIACION XI. es, que **[sect. 60]** no pueden los vassallos de señores ponerles demanda, ni los juezes mandar les citar sin consulta del Rey, como m#dò el Emperador Zenon que se hiziesse quando se pusiesse demanda contra su hazienda y casa, [5590]aun que no hállo recopilada la ley del Ordenamiento Real, que disponia esto de los Señores, [5591]segun lo que traen Auendaño, y Marino Freccia; [5592]pero es de derecho, como quando el liberto pone demanda al pa tron: [5593]y aun en la Corte veo que no se cita ni emplaça à ningun Señor, ni se le haze requerimiento extrajudicial, sin expressa licencia de la justicia, aunque sea de pedimiento de persona que no sea su vassallo: lo qual se haze y estila por respeto del Señor, y seguridad del escriuano.

AMPLIACION XII. es, que **[sect. 61]** assi como à los Reyes que no saben defender sus Reynos, y administrar la justicia, y conseruar la paz, mavormente à los religiosos y pobres, ni saben recu perar lo perdido, justamente se les **[824]** puede dar curador y coadjutor: lo mismo es à los Duques y titulados, y otros señores de vassallos que tienen jurisdicion: lo qual es caso especial y singular, porque a las otras personas particulares no se dan curadores sino es siendo furiosos, o prodigos: y lo mismo seria si el Rey, o el Señor estuuiesse del todo inutil para la dicha administracion. [5594]

AMPLIACION **[sect. 62]** XIII. es, que se podria dis putar, si los señores de vassallos, teniendo costumbre dello, podran dar licencias para assignar salarios cada año de los propios de sus pueblos al Medico y al barbero, y à otros oficiales publicos, de que en otro capitulo haremos mencion: [5595]y por el c#sigui# te para hazer repartimientos entre los vezinos de tres mil marauedis arriba, y para hazer edificios publicos à costa de los propios en los casos permitidospor las leyes, compeler à los c# cejos que los hagan y fa briquen, segun diremos en otro lugar, [5596]por ser todo esto ramo del Se ñorio y jurisdicion concedido à los Se ñores, como dixo la dicha ley de Partida; [5597]pero porque el Rey es

supremo y vniuersal Señor, y administrador de sus Reynos, como en otros capitulos dezimos, [5598]se obserua y pratica, que so bre todas estas licencias comunmente se ocurre à los señores del Consejo, y es lo mas seguro no concederlas, sino remitirlo à ellos.
AMPLIACION XIIII. es, q# **[sect. 63]** se podria tambien dudar, si los señores de vassallos en sus tierras y señorios, precedi#do la dicha justificacion podr# dar licencias para arrendar, acensuar y enagenar los propios de concejo; mayormente si tienen costumbre de darlas, porque el que tiene imperio y dominio en vn territorio, tiene assi mismo el se ñorio para administrar las cosas publicas del: [5599]pero esto no se puede hazer, y se deue entender, como adelante de zimos en este mismo capitulo. [5600]
AMPLIACION XV. es, que **[sect. 64]** podran los Señores de vassallos como el Rey y sus juezes superiores, ofrecer y pagar de los propios de los concejos premio al que manifestare, o prendiere algun delinquente: lo qual no pueden hazer los Corregidores sin los ay# tamientos, como en otro lugar diremos. [5601]
AMPLIACION XVI. es, que **[sect. 65]** pueden los Señores de vassallos y sus juezes condenar en las penas y calumnias de desprezes y omecillos, y en otras pecuniarias, y aplicarlas à su camara y fisco, como los Reyes y sus juezes, [5602]aunque no pued# confiscar bienes, como **[825]** adelante veremos.
AMPLIACION XVII. que assi como las Reynas por caso especial pueden ser juezes, y gouernar sus Reynos, lo pueden tambien ser y hazer las Condessas, y otras Señoras de vassallos, como adelante diremos. [5603]
AMPLIACION XVIII. que assi como à las Reynas se haze la misma honra siendo biudas, que se les hazia antes, tambien sea lo mismo con las señoras tituladas, como tambien ve remos adelante. [5604]
Pero en muchos casos la jurisdicion y poderio de los Duques, Perlados, Condes, y Marquesses, y de otros Señores devassallos, no tie ne en estos Reynos los atributos y calidades q# la de los Reyes, y de sus Corregidores y juezes, saluo que enlos Reynos de Valencia, Aragon, y Catalunia, los Señores de Baronias y de vassallos tienen algunos plena jurisdicion, y se acaban ante ellos los negocios Y los casos de fal#cia, en que la jurisdici# de los Señores de vassallos en sus tierras, no es como la delos Reyes en sus Reynos, son los siguientes.
FALENCIA pri **[sect. 67]** mera es, que aunque los Reyes de España no reconocen al Imperio, ni superior en lo temporal, porque ellos la ganaron y libraron de la seruidumbre, primero de los Romanos, y despues de los Moros, segun vna ley de Partida, y vna glossa del Decreto, y varios autores; [5605](a# que vn Iuan Feraldo Fr#ces, [5606]por ensalçar mucho a su Rey, dixo, que el nuestro era subdito al Imperio, no siendo tan llana la essencion del suyo, segun Camilo Ru belo: [5607]y si les fue licito eximirse, resuelue lo Pedro Belluga: [5608]) **[sect. 68]** pero los Señores de vassallos son subditos y suge tos en todo a los Reyes, y a obedecer sus cartas, emplaçami#tos y llamamientos, como sus vassallos, [5609]seg# lo dize vna ley Real: [5610]lo qual no se entiende de los Señores libres, de quien atras hizimos mencion.
FALENCIA II. **[sect. 69]** es, que à los Reyes c#**[826]** pete traer corona Real en sus armas, y sentarse en solio y lugar leuantado, [5611]y vsar de otras cerimonias, preemin#cias [5612]y

titulos, que denotan ser supremos y soberanos Señores en lo temporal en sus Reynos: lo qual se llama Regalias: de las quales entre otros autores juntò Cassaneo dozi#tos y ocho casos; pero los Duques y señores de vassallos destos Reynos no pueden vsar destas mayorias y Regalias, aunque les fuessen concedidas. [5613]

FALENCIA III. **[sect. 70]** es, que aunque concedida, o v#dida por el Rey la villa, el vassallage, el territorio, o el castillo, era visto con la vniuersidad c# cederse y venderse la jurisdicion y dignidad anexa à ello: [5614]pero por las leyes de Partida, [5615]y otra ley Real [5616]mas nue ua (que quitò muchas dudas) no se compreh#dera en la tal concessi# o venta, jurisdicion alguna, si por palabras expressas y claras no se dixesse o sinificasse, y con vso y exercicio della por tiempo legitimo no se prescriuiesse: y assi no estando comprehendida ni prescripta la dicha jurisdicion, no la podr# los Señores de vassallos exercer en primera ni en segunda instancia, como la puede exercer è introduzir el Reyen sus señorios: [5617] **[sect. 71]** y esto es por dos razones: vna, porque los mas pueblos destos Reynos tienen de recho de elegir Alcaldes ordinarios que conozcan de primera instancia por priuilegio, o costumbre: **[sect. 72]** [5618]de la qual no deuen ser priuados, ni con otros juezes adjuntos a ellos por los Se ñores oprimidos; pues **[827]** con ésta costumbre y con dicion fueron enagenados. **[sect. 73]** La otra razon es, porque en el Rey de Es paña reside la jurisdici# de sus Reynos, [5619] **[sect. 74]** y solo el puede embiar juezes que conozcan de prime ra instancia con los Alcaldes ordinarios, y aun contra voluntad de los pueblos: [5620]lo qual no pueden los Duques, C# des, Marquesses, ni los Perlados: y assi la Chancilleria de Valladolid c# denò al Conde de Coruña, el año passado de ochenta y nueue en vista, y este de nouenta y dos en reuista, a que no pudiesse poner Alcalde mayor en la su villa de Dagan̄ço, ni que el tal Alcalde mayor conociesse en primera inst#cia à preu#cion, por no auer mostrado bastante titulo, o costumbre dello: solo se le permitio en la reuista, que en los casos y cosas arduas, a pedimiento del concejo, o de otra qualquier persona particular, pudiesse el Conde embiar juez à la dicha villa, que conozca de las dichas causas, aunque han sido (à lo que entiendo) las primeras sentencias que sobre esto se han dado contra Señores de vassallos: y despues he sabido, que por la villa de Cerbera se sentenciò lo mis mo en la dicha Real Audiencia, contra el Conde de Aguilar, Señor de lla.

Pero si en la venta, o **[sect. 75]** donacion de la villa, se dixeren palabras que denoten auer sido vol#tad è intencion del Rey conceder la jurisdicion della, derecho tendra à ella el Señor, si la vsò y exercio, atento a vnas palabras de la dicha ley, [5621]bi# consideradas por los autores modernos. [5622]

FALENCIA IIII. es, que aun **[sect. 76]** que por titulo, o costumbre le pertenezca al Señor de vassallos el mero y mixto imperio con toda o plena jurisdi cion, esto se entiende quanto à la primera in stancia, y assi juntamente con los Alcaldes ordinarios que el c#cejo pone, puede el Señor poner otro juez que se llame Alcalde mayor, igual en jurisdicion con ellos; como puede t#bien poner guardas de los montes y terminos con las puestas por el concejo, pero no se apelara del tal Alcalde mayor para ante el Señor, [5623]ni le tocara la segunda instancia, ni el conocimiento de las causas de apelacion, atento à la opinion mas recebida y praticada, segun Angelo, y otros, [5624]si otra cosa no constasse por titulo, o por costumbre; porque siendo como es vn mismo tribunal el del juez, y el del Se**[828]** ñor

que le puso, no pue de apelarse del vno para el otro: [5625]pero esto cessa en el Rey, ante el qual, y ante sus Chancillerias y Audiencias se puede apelar de todos los Corregidores y juezes por el puestos, porq# todas las jurisdiciones residen en el Principe, y del emanan y proceden como de fuente, y a el mismo tornan y se debueluen. [5626]

Pero at#ta la ley, que **[sect. 77]** en las Cortes de Guadalajara establecio el Rey don Iuan el primero por el mes de Abril, año de mil y trezientos y nou#ta, de la qual consta por su coronica, [5627]se ha dudado por los autores de estos Reynos, si a los Se ñores de vassallos dellos, les pertenece el conocimiento de las causas en apelacion de los Alcaldes ordinarios de sus pueblos, y de sus Alcaldes mayores que conocen en primera instancia; porque la dicha ley entre otras cosas dize estas palabras: *Ordenamos y mandamos, que quando los vezinos y moradores en los lugaresde los Señorios se sintieren por agrauiados de alguna sentencia que dier# el Alcalde ò Alcaldes (en q# el Derecho otorga apelacion) que apelen para ante el su Señor, o para ante el su Lu garteni#te que ouiere de oyr sus apelaciones:* & ibi, *Y si de la sentencia, o del su Al calde ò Alcaldes se sintieß# agrauiados, que puedan ape lar para ante nos.* Y aunque la dicha ley no parece estar puesta en la nueua Recopilacion de las leyes, ni auerse impresso, todavia està recebida entre los Doctores por ley: y Bonifacio y otros Doctores destos Reynos indistintamente tienen en virtud della, que primero se ha de apelar del Alcalde, o Al caldes ordinarios para ante el Señor, o para ante su Alcalde mayor de apelaciones, y despues para ante el Rey. [5628] Palacios Rubios, [5629]y Azeuedo, [5630]enten dier# la dicha ley, que de los Alcaldes juezes de primera instancia particulares de los pueblos, se podia apelar para ante el Señor, pero no de su Alcalde mayor y Gouernador de todo el estado. Auiles, [5631]y el doctissimo Couarruuias [5632]remitieron al Rey y al Consejo la interpretacion de la dicha ley de Guadalajara, auiendo le parecido à Couarruuias, que de los Alcaldes señala. dos por el concejo, y elegidos por el Señor, se puede apelar para ante el mis mo Señor: y ésta opinion veo que se **[829]** guarda, y aun se passa mas adelante, que delos Alcaldes mayores y Gouernadores, conoci#do en primera instancia, se apela para ante los Señores, aunque en las Chancillerias se reuocan siempre sus sentencias por defeto de jurisdicion, no embargante que sean justas.

El Doctor Azeuedo **[sect. 78]** [5633] quiso dezir, que ladicha ley de Guadalajara no se deue guardar, por no estar recopilada: pero se ria dúro de sustentar, por que desde que se promulgò, se introduxo y aprehendio tanto por los Señores de vassallos, como cosa tan fauorable à ellos, entre otras razo nes, por prouarse el Señorio y jurisdicion por el juzgar en segunda instancia, [5634]que assi por la costumbre casi vniuersal, como por los autores destos Reynos, que passan con ella, està en muchas partes obseruada.

Quanto à los juezes **[sect. 79]** de comission nombrados por los Señores, dize Couarruuias, [5635]q# las apelaciones dellos han de ir à las Ch#cillerias, y no ante los Señores delegantes: y lo mismo dize Marino Freccia de lo establecido en el Reyno de Napoles, [5636]lo qual no veo que se pratica en estos Reynos, sino que se debueluen ante ellos las causas, y las determinan en segunda instancia: y desto ay ley ciuil, y dotrina de Bartulo, y de muchos otros, [5637]que lo amplian, aun en caso q# los Señores no tengan en sus priuilegios la jurisdicion en causas de apelacion, porque del delegado se ha de apelar al delegante, y no al superior.

Pero sin embargo de **[sect. 80]** la dicha controuersia, es resolucion ya recebida en razon de la dicha ley de Guadalajara, que de las sentencias q# dieren los dichos Alcaldes ordinarios de los pueblos de Señorio, podran los condenados apelar para los Adelantamientos, o Ch#cillerias, sin ocurrir en apelacion ante los Señores, ni ante sus Alcaldes mayores: porque por leyes Reales, y dotrinas de Doctores [5638]està dispuesto y resuelto, poderse hazer aquel tr#sito, y apelar para ante el Rey y sus juezes, omitido el medio y tribunal de los Señores: à los quales les està mandado que por ésta razon no hagan agrauio, ni daño a sus vassallos: y porque ellos sepan mejor a lo que estan obligados, pongo aqui las **[830]** palabras de las leyes, q# vna dize assi: [5639]*Onde si alguno se agrauiare del juizio que le diere aquel que ha de juz gar todos los pleitos de alguna villa, o quiere alçada a otro juz gador, ò à otro lugar, alli deue ir primeramente: è si se sintiere agrauiado de lo que alli le mandaren, puede se alçar a otro mayoral si lo hi ouiere, que aya poder de juzgar, y despues al Rey: pero si algu no quisiesse luego tomar la primera alçada para el Rey, ante que passasse por los otros juezes, dezimos que bien lo puede fazer.* Y otra ley mas nueua dize assi: [5640]*Y otrosi, que no sean osados de impedir ni estoruar las alçadas y apelaciones que los vezinos y moradores de todos è qualesquier lugares de Señorios, y otros qualesquier que quisieren al çarse y apelar, sintiendose por agrauiados de los Señores dellos, ò de sus Alcaldes y juezes, para ante Nos è nuestras Audiencias, y no les hagan mal ni daño algu no por esta razon, ca Nos los tomamos so nuestro seguro y amparo.* Y otra ley dize, [5641]*Las apelaciones que se interpusieren de lugares de Señorios para justicias Reales, donde solian antiguamente ir, que vayan libremente alli, y los Señores y otras personas no lo impidan ni de fiendan.* **[sect. 81]** Lo qual algunos guar dan mal, deuiendo ser faciles en otorgar las apelaciones, respetando y reue renciando à los Consejos y Chancillerias Reales: [5642]y vemos que de ordinario procuran que no se apele para ante los dichos superiores, y tienen odio y ojariza à los que apelan ante ellos, y pa ra retener las causasvsan de industrias, moderando las penas, y facilitando los sucessos: en lo qual el Rey es defrau dado en sus penas fiscales que le pertenecen de lo que sent#cian sus juezes, como adelante diremos, y su jurisdicion es diminuida, y à los vassallos no se les administra deuidamente justicia: los quales podran alegar por esto justa causa de miedo contra los Señores, y ellos ser condignamente punidos, [5643]sin que se puedan ayudar de la dicha ley de Guadalajara para esto, por que la jurisdicion que por ella se les da, es acumulatiua, para que se pueda ape lar al Señor, o al Rey, y no priuatiua; como quiera que el Rey que la concedio, no se priuò de la potestad de desagrauiar a los que apelassen ante el, o ante sus tribunales: y assi se pratica, seg# Gregorio Lopez y Couarruuias. [5644]Y es cosa injustissima, segun Baldo, [5645]q# quieran los Señores oprimir y tragar a sus vassallos, estando ellos obligados a defender los de las injurias y opressiones de otros: y contra los Señores q# los tratan mal, se enojan, y con razon, Gregorio Lopez, y otros. [5646] Tambien podran ser castigados, **[sect. 82]** [5647] **[831]** quando trataren mal à sus vassallos, ocurriendo al Rey sobre ello: y si exhortados los Señores, perseuerassen en los malos tratamientos, o denegacion de justicia, en especial à clerigos, o biudas, o pupilos, o per sonas miserables, podrian ser priuados de la jurisdicion, como personas que vsan mal della: [5648]y esto aunque los vassallos no se quexen, [5649]y aun sin ser amonestados los Señores, segun algunos Doctores: [5650] **[sect. 83]** y segun Palacios Rubios, Mateo de

Aflictis, y otros, [5651]podra el Rey por sola su voluntad quitar sela. **[sect. 84]** y no se pueden justificar los Señores para hazer los agrauios y opressiones con impuestos y pedidos, y con otras codicias que inuen tan, [5652]con dezir que el Rey les graua tambien à ellos mas de lo ordina rio: [5653]porque no es bu# argumento de mayor à menor en este caso: y por no administrar justicia el Señor à sus vassallos, incurre, segun Baldo, Iacobo Butricario, Puteo, y otros, [5654]en la in dignacion Real.

Pero lo mas cierto es, **[sect. 85]** que por su negligencia y remission, auiendo sido por tres prouisiones incitatiuas requeridos, proueera el Rey de remedio y justicia [5655]en lo que ellos la menguaren. Muchos casos, en que exceden los Señores, grauando los vassallos, y otros, por los quales pier den la jurisdicion y señorio de sus pueblos, re fieren Paris de Puteo, y las leyes destos Reynos, **[832]** donde se podran ver. [5656]

FALENCIA V. **[sect. 86]** es, y se infiere de las precedentes, que aunque los juezes del Rey en los Consejos y Audiencias Reales pueden vnos mismos sentenciar en reuista las mismas causas q# sentenciaron en vista; pero el que fue assessor del Alcalde ordinario de la villa de Señorio, no puede en segunda in stancia sentenciar la misma causa en reuista, como assessor del Señor; porque la jurisdicion del Rey es toda vna, y vno el dicho tribunal del C# sejo, o Chancilleria: pero en la villa de Señorio la jurisdicion del pueblo que reside en el Alcalde ordinario, es diuersa de la del Señor. y diuersos los tribunales de primera y segunda instancia.

FALENCIA VI. **[sect. 87]** es, que aunque por con trato, priuilegio, o costumbre les pertenezca à los Señores la jurisdicion en primera y seg#da instancia, y se les con ceda por especiales y amplissimas palabras, no les puede pertenecer, ni les compete la su prema jurisdicion que à los Reyes les queda contra ellos y contra sus vassallos por via de demanda, ò simple querella, o por apelacion, ò recurso, porque ésta ma yoria, y la potestad del cuchillo, ni los Reyes la pueden enagenar, ni los Señores prescriuir, porque es la forma sustancial de la magestad, cetro y corona Real, y reconocimiento supremo, pegado à los huessos de los Reyes por la dignidad Real, y por derecho diuino concedido; porque de otra suerte podriase diminuir el Imperio, y quedar los subditos acefalos y sin cabeça, y que no se conocies se el sol, quitados los ra yos, que son las jurisdiciones que dependen del. Y assi no es necessario reseruarse éste señorio en las escrituras de enagenacion de vassallage, [5657]aunque conella se concedan las preeminencias Reales, que los Iuristas llaman *Regalias,* [5658]porque estas no **[833]** son visto c#cederse, saluo si como dizen Menchaca, Couarruuias, y otros, [5659]de la tal concession de algunas regalias, el Rey, ò el Reyno no recibiesse perjuyzio, o fuesse de poca consideracion, como adel#te diremos: [5660] **[sect. 88]** por lo qual estan obligados los dichos Señores de vassallos à obedecer y guardar los llamamientos y m#dami#tos Reales: [5661] **[sect. 89]** y pueden los Reyes por sola la negligen cia de los Señores en el vso de la jurisdicion ordinaria, y aun sin la dicha negligencia, à su arbitrio (como ogaño se hizo con Villanueua de la Xara, y con algunos pueblos del Arçobispado de Santiago) exercer en sus tierras la Real jurisdicion en pri mera instancia, [5662]y proueer juezes Pesquisidores, para el castigo de los delitos graues quan do conu#ga, como adelante veremos: [5663]y esto no se dira deuolucion, sino recuperacion y restitucion al estado y ori gen antigua, quitado el estoruo è impedimento;

porque como dize la ley de la Partida [5664]*El Rey ha señorio sobre todos, è puede los juzgar:* pero esto no se deue hazer ni vsar si#pre, ni indistintamente, como dize Gregorio Lo pez: [5665]y de presente se ha praticado en esta vacante del Arçobispado de Toledo, por muerte del Cardenal don Gaspar de Quiroga, que por Real prouision que yo he visto despachada por los Señores del Consejo, proueyò su Magestad por Alcalde mayor de la villa de Talauera de la Reyna, al Licenciado Coronel de Luxan, y juntamente por Pesquisidor, por titulo y prouision à parte, sobre vnos libelos q# alli se pusieron: y t#bien se proueyò Alcalde ma yor para la villa de Alcala.

FALENCIA VII. **[sect. 90]** es, que aunque los Reyes de España, y Francia, y Duque de Saboya, y sus Consejos y Chancillerias pueden conocer entre personas Ecclesiasticas, y sobre negocios Ecclesiasticos para alçar las fuercas que hazen à los subditos y naturales de sus Reynos, [5666]saluo **[834]** en las cosas tocantes à las Cruzadas, Quartas, y Subsidios, y à las conseruatorias del Maestre escuela de la Vniuersidad de Salamanca: [5667]y el mismo derecho tienen los Reyes de Portugal; [5668]pero no pueden los Duques, Condes, y Marquesses, ni otros Señores de vassallos, reconocientes superior en lo temporal, ni sus juezes en sus tierras vsar deste poderio, porque la dicha costumbre se ha de obseruar estrechamente en solos los Reyes y Se ñores libres: en los quales solamente, y por caso especial, ésta prerrogatiua està introduzida.

Y No se puede am **[sect. 91]** pliar y prorrogar à otras personas, ni à otros negocios, ni casos, ni à las cosas y haziendas en que cayessen las fuerças y violencias: y assi éste año de mil y quinientos y nouenta lo vi determinar en el Consejo Real, auiendo vnos Canonigos de vna Yglesia Catredal, de acuerdo y caso pensado, hecho volar con poluo. ra, y arruinar vna pared de vn solar de vna casa ilustre destos Reynos, que aunque los mandar# comparecer, y estuuieron detenidos en esta Corte muchos dias, no se deshizo la fuerça y violencia que[5669] cometieron en arruynar el dicho solar, mandandoles ante todas cosas, alçar y leuantar el edificio, aunque se insistio en ello por la parte, en que yo fuy Abogado.

FALENCIA VIII. **[sect. 92]** es, que aunque el Rey tiene fundada su intencion para la jurisdicion en todos sus Reynos y Señorios, y aun en las tierras de Señores y de Perlados, y podra pedirles, y compelerles que muestren sus titulos: [5670]por lo qual podra el juez del Rey exercer la jurisdicion en sus pueblos, sin que los vassallos puedan quexarse dello, sino solo el Señor, segun vna do**[835]** trina de Iuan Fabro, y otros que le siguen: [5671] pero los Señores de vassallos y Perlados que tienen jurisdicion temporal, no fundan su intencion en esto, y estan obligados à mostrar los titulos de sus jurisdiciones, como todos aquellos que pretenden ser essentos, segun Bartulo, y otros, [5672]saluo que contra otras personas, excepto el Rey, tienen los dichos Señores fundada su intencion en la jurisdicion de sus distritos y territorios. [5673]

FALENCIAIX. **[sect. 93]** es, que aunque el Rey puede tener casa que se llame palacio, como lo dize la ley de la Partida por estas palabras: [5674] *Palacio es dicho qualquier lugar do el Rey se ayunta paladinamente para fablar con los omes:* y puede tener tribunal que se llame Consejo y Parlamento, y los ministros del Consejeros, y que estando en el tribunal se les deua llamar Señoria, y los Gouernadores de sus prouincias, ciudades, y villas, que se llamen Corregidores; pero los Señores de vassallos, reconocientes superior

en lo temporal, no pueden llamar palacio à sus casas: y en ciudades y pueblos del Rey, es cosa muy dissonante, mayormente à sus Corregidores y juezes, oyr dezir y llamar Palacio la casa del titulado, que habita y es alli vezino el, ò su Alcayde, o mayordomo de su hazienda. Ni tampoco pueden llamar à sus juezes de apelacion y gouierno Corregidores, sino Alcaldes mayores, segun Baldo, y otros: [5675] y assi los intitula y llama el Rey nuestro Señor, y sus Consejos y Chancillerias en las pro uisiones y cedulas Reales, autos y decretos en que dellos hazen mencion: en lo qual vemos que el dia de oy ay gran abuso y desorden: y assi no fuera superfluo, si la nueua prematica de las cortesias, t#bien tocara en esto; por que no ay Alcalde de Señor de villa de cincuenta vezinos, que no se llame Corregidor; ni ay Assessor, o Alcalde mayor de Grande, que no se llame de su Consejo, y donde ay tribu**[836]** nal dellos Señoria: solo el Conde de Lemos he entendido que tiene pri uilegio Real, para que su gouernador del estado de Lemos, que reside en la villa de Monforte, q# es cabeça del estado, se pueda llamar Corregidor.

FALENCIA X. **[sect. 94]** es, que aunque à los Señores de vassallos competa plenamente la jurisdicion en segunda in stancia de todo lo que sent#cian los juezes de sus pueblos; pero de todo aquello que el Alcalde entregador de Mestas y cañadas (que es juez del Rey) y su Alcalde ordinario sentenciaren (en los casos que segun la ley Real [5676] se ha de acompañar con el, y han de proceder y sentenciar ambos juntamente) y de lo que determinare el Alcalde de la Hermandad, se ha de apelar para ante los juezes del Rey, segun disponen las leyes, y no para ante los dichos Señores: y lo mismo es del agrauio que hiziere el Alcalde de Sacas en tierra de Señorio, que se ha de apelar para ante el Corregidor Realengo mas cercano. [5677]

FALENCIA XI. **[sect. 95]** es, que aunque el Rey puede dispensar y suplir la edad que se requiere en el juez, o en el Regidor, conforme à las leyes Reales, [5678]pero los Se ñores de vassallos no lo pueden hazer: y caso q# pudiessen, seria paraque el tal juez, o Regidor, lleuasse salario, pero no para calificarse con la dignidad. [5679]

FALENCIA XII. **[sect. 96]** es, que aunque los Señores de vassallos pueden crear y elegir escriuanos para sus villas y territorios, como arriba diximos, pero no los pueden examinar, aprouar, ni calificar en la edad, suficiencia, y buena fama que se requiere; [5680]porque esto pertenece à la suprema Real potestad: [5681]lo qual tambien es vtil à los vassallos de su Magestad, por el trato y comercio que tienen en los pueblos de Señores, cuyos escriuanos conuiene que sean de satisfacion, en que ay harta necessidad de remedio en todas partes.

[837] Por estas razones, y aun por otras ma **[sect. 97]** yores, se deuria ordenar que los juezes de Señores tuuiessen las calidades (por examen y aprouacion de los Señores del Consejo) siendo Letrados, que los Tenientes de Corregidores destos Reynos por las leyes dellos deuen tener, segun en otra parte diximos, [5682]porque es lastima el mal gouierno y administracion de justicia que ay en muchos pueblos de Señores. **[sect. 98]** Y segun el tenue salario y estipendio que dan à los juezes, y de la manera que los tratan, aun me marauillo que hallen quien lo sirua; porque demas de estar sugetos à las parlerias y priuanças de sus secretarios, y otros criados, que quieren tener mano en el gouierno y administraci# de justicia por sus interesses, llamanlos de vos, y hazenlos estar en pie y desgorrados en su presencia, como lo he visto vsar à algunos grandes Señores, y con Letrados que auian sido Corregidores y Tenientes de pueblos principales del Rey, y que

yo me corria de verlo, cosa por cierto muy demasiada, y de gran elacion, è indigna de los quilates y valor, y sacro tesoro de las letras, y de mal exemplo y menosprecio de los juezes: que aunque el Duque, y el gran Señor con su mayordo mo y otros sus criados, vse de aquella autoridad, no deuria proceder assi c# los Letrados, juezes de sus tierras, a quien deu# mucho honrar, como hablando con el Rey lo dizen las leyes de Partida, [5683]y merecian que à ellos tambien se les defraudasse el deuido respeto, segun lo que refiere san Geronimo, [5684]que Domicio Senador dixo à vn Principe, Porque te he yo de respetar como à Principe, pues tu no me tratas à mi como à Senador? Pero los que estos menosprecios, bal dones y desdenes sufren, no deuen de poder hazer menos, o no deuen merecer mas.

FALENCIA XIII. **[sect. 99]** es, que aunque el Rey puede remitir las penas legales, antes y despues de sentencia, aunque sea con algun daño de tercera persona; [5685]pero los Señores de vassallos antes de sentencia no pue den remitirlas, ni despues en lo que toca à perjuyzio de tercero, so pena de pecado y restitucion, [5686]como tambi# incurre en ello el juez, que no impone la deuida pena en daño y perjuyzio de algun tercero a quien pertenecia, segun fray Alonso de Castro. [5687]Lo demas à este **[838]** proposito se vea en la fa lencia.

FALENCIA XIIII. **[sect. 100]** es, que aunque el Rey, y su Consejo supremo con su consulta, y aun sin ella, y los Oydores y Alcaldes de Corte en los casos de Corte, y en los que pueden conocer en primera instancia, auiendo costumbre; y el Papa, y el Obispo en algunos casos pued# aduocar las causas pendientes ante los juezes ordinarios, y retenerlas y juzgarlas, con inhibicion de los inferiores, Realengos y de Señorio, [5688]como lo vi determinar en el Consejo, el año de nouenta y vno contra vn juez del Con de de Coruña, en fauor de los Alcaldes de Corte, so color de costumbre, y se tomò por expidiente cometer el Consejo el negocio à los dichos Alcaldes, por ser causa graue, y dentro de las cinco leguas de la Corte: los quales le auian aduocado y quitado a vn Alcalde ordina rio de la villa de Daganço: y en especial pued# aduocar las causas de biudas y menores, y mi serables personas, [5689]por que el Rey es Corregidor y juez ordinario, quando le parece, de todos los pueblos de sus Reynos, segun dize la ley de Partida assi, [5690]*El Reyha señorio sobre todos, è puedelos juzgar, &c.* porque retiene siempre la suprema jurisdicion, co mo atras queda dicho; pero los Señores de vassallos no pueden quitar, ni aduocar las causas pendientes ante los Alcaldes ordinarios, [5691] esto saluo en quatro casos. [5692]

EL Primero estando pendientes ante su Alcalde ordinario prouey do por solo el Señor; el qual conoce de primera instancia, y en inhibir à aquel, à nadie se haze agrauio ni injuria. [5693]El Segundo caso es, si los Alcaldes ordinarios retardassen [5694]la administracion de justicia, y fuessen tan remis sos y negligentes, que auiendoles requerido y amonestado que la administrassen, no lo hiziessen, entonces podra el Alcalde mayor del Señor aduocar la causa, y hazer justicia en ella, como t# **[839]** bien puede el Rey, siendo remisso el Señor, al parecer y arbitrio del Consejo, entrometerse à proueer justicia en sus pueblos: y assi se dan prouisiones Reales incitatiuas, para que tomen residencias y hag# otras cosas, como atras queda dicho. [5695]El tercero caso es, quando delinquen algunos poderosos, o litigan, contra los quales no bastan las fuerças y poderio del Al calde ordinario, que en tonces bien podra el Se ñor, y su Alcalde mayor, aduocar la causa, y conocer della de oficio, ò à pedimiento de parte. [5696]El quarto caso es, quando el negocio viene en

apelacion del Alcalde ordinario ante el Señor, o ante su Alcalde mayor sobre auto in terlocutorio, que conociendo de aquel articulo, y visto ser justa la apelacion, puede retener la causa principal, y conocer della: [5697]y entonces es necessario notificar la inhibicion al inferior, para que no proceda en ella; porque de otra suerte por sola la apelacion no se le atan las manos, ni queda inhibido del conocimien to de la causa. [5698]Pero fuera de los dichos casos no pueden el Señor de vassallos, ò su Alcalde mayor inhibir à los ordinarios, ni remitirles negocios començados ante el dicho Señor, o su Alcalde mayor, para que los acaben los Alcaldes ordinarios, aunq# les pese: lo qual suelen hazer muchas vezes para exonerarse de algunos negocios de pesadumbre, y no lo pued# hazer, saluo teniendo priuilegio, o costumbre dello. [5699]

En los pueblos de las **[sect. 101]** Ordenes, por antiguos establecimi#tos, los Gouernadores aduocan las causas de primera inst# cia: de lo qual suelen causarse muchos pleitos an te los superiores. [5700]

Las dichas aduocacio **[sect. 102]** nes è inhibiciones no obligan à los juezes hasta que se les notifican, segun la resolucion de Rebufo, y otros, [5701]saluo si tuuiessen clausula irritante, [5702]anulando lo he cho y procedido por ellos despues de la inhibicion.

[840] En los dichos casos **[sect. 103]** conoci#do el Señor de vassallos por via de aduocacion, y en los que conoce por apelacion, no podra el ni su Alcalde mayor traer los presos de la carcel del juez inferior à la suya, por la molestia y vexacion dellos, saluo si para algun torm#to ò aueriguaci# personal fuesse necessario, o si el inferior huuiesse procedido en la causa, como juez delegado, que entonces el superior en segunda instancia trae la causa y pre sos a su tribunal y carcel, como a juyzio y tribunal ordinario, y mas digno: y assi se pratica en las Chancillerias en los negocios de pesquisidores que van a ellas en apelacion, que luego embian por los presos: y aun quando proceden en apelacion de los juezes ordinarios, [5703]si conuiene hazer con ellos al guna diligencia de tormento, o careacion, embian por ellos a costa de los reos: [5704] **[sect. 104]** porque si el examen del testigo, que es instrumento y medio para conuencer al reo, importa que se haga an te el juez, para considerar, como dixo Ciceron, [5705] en el rostro si se turba, si se demuda, si varia, si teme, o si dize con passion, quanto mas importa la presencia del reo ante el juez para saber la ver dad? [5706]porque como dixo Ouidio, [5707]Muy dificultoso es no manifestar el delito por el rostro: y el juez deue escudriñar por todas vias la verdad, hasta la difinitiua, y hazer experiencias para aueriguarla, como en otro capitulo diremos. [5708]

FALENCIA XV. es en conse **[sect. 105]** quencia de lo dicho, que aunque los juezes de la Corte del Rey, como son los Consejos y Chancillerias, no remiten los delinquentes que alli se prenden, a otros inferiores juezes de otras prouincias donde ayan delinquido; por que assi como pueden aduocar las tales causas, pueden retenerlas; [5709]pero los Señores de vassallos, fuera delos dichos casos en que pueden aduocar las causas, necessariamente deuen remitir los delinquentes à las justicias ordinarias que se los pidieren, por auer delinquido en sus distritos, aunque los tales juezes sean inferiores y subditos de los di chos Señores y Alcaldes ordinarios de sus pueblos, aunquelos Señores t#gan en ellos plena jurisdicion en primera y en segunda instancia, segun Cassaneo, Couarruuias, y otros. [5710]

[841] FALENCIA XVI. **[sect. 106]** es, que aunque el Rey puede proueer juezes Pesquisidores para la aueriguacion y castigo de los crimines y delitos cometidos en sus Reynos, con dias ysalarios à costa de culpados; pero los Señores de vassallos aunque pueden en sus tierras proueerlos, no pueden grauar à sus vassallos en que les pagu# los salarios, sino que los Señores que los embian, deuen pagar à los juezes y oficiales dela comission de su propia hazienda, como en otro lugar diremos. [5711]

Y no deuen los Señores, ni sus jue **[sect. 107]** zes prohibir à los vassallos que vayan à pedir Pesquisidores, y à querellarse, ò apelar ante el Rey, y à sus tribunales, ni estoruarselo como de ordinario lo hazen por mil rodeos è indiretas, porque no entren en sus tierras los tales juezes, pues no tienen ellos alas ni vista de aguilas para volar, y ver tanto, que ayan de vencer la consideracion y juyzio de los superiores: y à la verdad si se mueuen con zelo de euitar la destruycion que los Pesquisidores causan, no es mucho excesso: y assi los dichos Señores proueen pesquisidor y preuienen la causa, y hazen lo que el Rey auia de hazer: pero sepan que estoruar con violencia à los vassallos que no ocurr# a quexarse al Rey, es crimen lese magestatis: y lo mismo es si les estoruassen que no apelassen para ante el, [5712]aunque Paris de Puteo y Cacherano, [5713]intent# prouar, que podran hazerlo para conseruar su primera y segunda instancia, y su jurisdicion: pero lo contrario se ha de guardar; porque en hazer esto los Señores, prejudican à la mayoria y suprema jurisdicion Real: lo qual no solo es prohibido à los Señores, pero à los Corregidores, y aun à qualesquier C# sejeros y juezes supremos.

Pero aduiertase, que si à vn pueblo **[sect. 108]** de vn estado embia el Señor su Gouernador, para que auerigue y castigue algun graue delito sucedido en el, que no puede lleuar el ni sus oficiales salario alguno, en caso que como juez ordina rio podia conocer alli de aquel negocio en primera instancia, pues ya lleua salario como tal, segun diximos en otra parte, para que no retengan los tales juezes las penas de camara del Señor por esto, ni le echen cargo, y pidan ayu das de costa, ni hagan dar à sus criados salarios, por ser guardas de los presos, viciosa y codicio samente: pero si la parte recusasse ò acusasse al escriuano, ò al alguazil del pueblo, bien podra el Gouernador hazer pagar salarios à los oficiales que fuesse necessario lleuar à costa del que recuso, ò de los acusados.

FALENCIA XVII. es, que **[sect. 109]** aunque los Reyes pueden lleuar los derechos de las mercaderias que sacan y meten por mar en sus tierras, pero los Señores de vassallos, aunque sean Señores de los puertos y villas dellos, no podran lleuar los dichos derechos. [5714]

FALENCIA XVIII. es, que **[sect. 110]** aunque à los Señores de vassallos pertenecen las **[842]** penas de camara, calum nias y omezillos que se condenaren en sus tierras [5715](como atras queda dicho) y por descami nos, o que en otra mane ra se causaren por auer caydo en comisso: las quales por costumbre vni uersal tambien suelen per tenecer à los Obispos (como adelante veremos [5716].) Pero esto no se entiende en c#fiscaci# de bienes por traycion, ò heregia, o por otro de lito, por el qual se pierdan todos los bienes, q# entonces pertenecen al Rey, [5717]porque ninguno sino el, o por su licencia ò priuilegio especial puede c#fiscar todos los bienes: [5718]y esto procedera tambien en los bienes de los clerigos, [5719]que se pierden por heregia, o por tacitos fideicomissos, [5720]aunque sean vassallos de Señores, saluo # los bienes que el vassallo tuuiesse en feudo de su Señor:

los quales segun Oldrado, [5721]no se c# fiscan para el Rey, sino þa el Señor. En el Reyno de Francia en ciertos casos las confiscaciones de los bienes raizes de los clerigos se aplican a los Señores, [5722]cuyos vassallos son: y aun dize singularmente Romano, [5723] que si el Principe acostumbrò conceder la c# fiscacion de bienes, que se comprehendera en la simple concession de jurisdicion.

FALENCIA **[sect. 111]** XIX. es, que aunque el juez delegado del Principe, es mayor que el juez ordinario del mismo Principe en aquella causa que se le cometio, segun la comun opinion, que en otro capitulo di remos: [5724]pero el delegado delos Señores de vassallos no es superior al ordinario, segun Francisco Marco, Corrasio, y otros. [5725]

FALENCIA XX. **[sect. 112]** es, que aunque en tierras del Rey nadie puede lleuar las penas de camara que alli se condenaren, sino fuesse por priuilegio, o venta Real; pero las penas que en los pue blos de Señorios condenan los juezes de comis sion del Rey, pertenec# a su fisco Real, y no a los Señores en cuyas tierras se sentencian; porque qu# do el Rey aduoca la causa, todo lo acessotio a **[843]** ella le toca y pertenece: [5726]como tambien le per tenecen los bienes confiscados de los hereges vassallos de Señores, segun queda dicho.

Y lo mismo es en las **[sect. 113]** penas que en primera instancia condenan los juezes de Señores, y por apelacion se determin# en las Ch#cillerias, que aunque remitan la execucion à los inferiores, no seran del Señor, sino del Rey: como tambien lo son, quando en prime rainstancia se han condenado por juezes ordinarios del Rey en pueblos suyos, assi en caso que las dichas penas de camara sean de Señores, o de concejos, o de personas particulares por merced de los Reyes, se gun lo son en Seuilla, Guadalajara, y en otras partes, como en caso q# las tales penas pertenezcan al Rey. [5727]

Y aun las c#denaciones de penas de camara que hazen en las dichas ciudades, o pueblos del Rey, los juezes ordinarios contra personas de fuera de su jurisdicion en virtud de comissiones par ticulares, perteneceran al Rey, y no à los que las tienen por merced y priuilegio; porque aquel se entiende solamente en las penas que se condenar# contra los delinquentes vezinos, estan tes, o habitantes en aquella tierra y jurisdicion, y no contra los defuera della: y assi lo vi determinar en el Consejo: y lo vno y lo otro se pratica en estos Rey nos, a desplazer de los Señores de vassallos. [5728]

FALENCIA XXI. es, que a# **[sect. 114]** que las penas fiscales del Rey tienen pri uilegio de hipoteca, y otros muchos q# refier# los Doctores; pero los Señores de vassallos no tienen aquellos priuilegios en las que se condenan en sus tierras, porque mudada la persona, cessan y se extinguen, por ser personales; en los quales no ha lugar la regla del dere cho, que el subrogado tiene la calidad y naturaleza de aquel en cuyo lugar se subroga; porque esto se entiende en los priuilegios Reales, como en otro capitulo diremos: [5729]pero si en la concessi# de las dichas penas de camara hecha por el Rey à los Señores, huuiesse palabras que sinificassen ò conseruassen los mismos priuilegios fiscales, t#dri# la naturaleza y c#dici# del fisco Real.

FALENCIA XXII. es, que **[sect. 115]** aunque en las alcaualas del Rey ha lugar la puja del quarto despues de rematada la renta tres meses; [5730]pero los Señores de vassallos no pueden en sus alcaualas admitir la dicha puja, [5731]ni los concejos en sus propios, sino fuesse arrendando con las c#diciones del qua derno de las alcaualas Reales, expressando la dicha condicion en el hazimiento dellas.

FALENCIA XXIII. es, que **[sect. 116]** **[844]** aunque al Rey, y à sus criados y gentes deuen todos sus vassallos y subditos dar posadas debal de estando de assiento, y con camas de ropa passando de camino, [5732]saluo en el Reyno de Aragon, donde por fuero no se guarda esto: y el primero que introduxo es te derecho de pedir posadas, fue el Troyano Antenor: pero los Señores de vassallos no tien# este derecho en sus tierras: y en caso que por el titulo del vassallage se les huuiesse concedido, se deuria entender con moderacion y sin daño notable de los vassallos, por pocos dias, o visitan do la tierra, o passando de camino, [5733]como por este respeto lo ofrece el Emperador Frederico, [5734] que no se detendra superfluamente en los pue blos.

Esta imposicion de pe **[sect. 117]** dir posadas y ropa, y otras que los Señores car g# à sus vassallos, como son que les den presentes, quando se casan ellos, o sus hijos, por las Naui dades, y que vayan a cozer a sus hornos, a moler à sus molinos, à labrar sus heredades, y q# les den carros y vagajes para traer leña, o materiales para sus edificios, o para mudar sus casas, o que no hospeden à los forasteros, hasta que esten sus mesones llenos, y lo quevsan en algunos pueblos de Galizia, que lleua el Señor la mejor ropa, o al haja, o buey #l vassallo que muere: lo qual llaman vulgarmente *luitosa*, [5735]son todasim posiciones odiosas, y se han de restringir, y se presume que fueron de me ra voluntad y facultad, o por miedos, opressiones y violencias fueron tiranicam ente introduzidas. [5736] **[sect. 118]** Y assi aunque por costumbre inmemorial (que en este caso, seg# la ley Real, [5737]tiene fuerça de titulo y de verdad) se adquieran y conseruen [5738] **[845]** (porque en tanto tiempo no presume el derecho delito de extorsion) toda via con alguna sospecha de que no sea costumbre, sino corruptela, quiso que la dicha inmemorial se prouasse exactamente con todos los requisitos estatuidos por derecho especial. **[sect. 119]** Por lo qual los Señores me tan la mano en sus senos, y vean si las dichas imposiciones se les han dado gratuita y francamente por sus vassallos, o en recompensa de buenas obras y beneficios, o si con mala fee y vicioso ingresso, o progresso, las posseen y lleuan tiranicamente, y asseguren sus conciencias, absteniendo se de lleuarlas, [5739] **[sect. 120]** por que sino, con mucha fa cilidad se las quitaran, porque contra ellos para esto se admiten menores prouanças, [5740]como lo he visto determinar en el supremo Consejo: como quiera que solo por contrato, o concier to, o por la dicha cost#bre inmemorial, las pue den lleuar, segun Iuan de Platea, Marino Freccia, y otros. [5741]

En lo que toca a si **[sect. 121]** pueden los Señores c#peler à sus vassallos en tiempo de peligro de guerra, a que hagan guardias en las fortalezas, o castillos, digo que lo pueden hazer, auiendo el dicho vrgente peligro, y no de otra manera, segun Iacobo de santo Georgio, Marino Freccia, y otros. [5742] Y no se descargan los Señores con grauar à sus vassallos con imposiciones y exaccion es, por dezir que tambien el Rey los graua à ellos, y a los otros sus vassallos, como atras queda dicho. [5743]

FALENCIA **[sect. 122]** XXIIII. es, que aunque el Rey puede alçar los destierros precisos, y las carcelerias perpetuas à los condenados, segun derecho, [5744]pero **[846]** los Señores de vassallos no pueden pueden hazerlo, [5745]ni aun las Chancillerias y Audiencias Reales tienen facultad para ello, [5746]y mucho me nos los Corregidores del Rey, ora el destierro sea pena legal, ora sea arbitraria: lo qual està dispuesto por las leyes de Partida, [5747]en

quanto vna dize, *O entrare en la tierra sin mandado del Rey:* y otra dize, *Ca tales perdones como estos non ha otro poder de los fazer si non el Rey:* y segun ellas, y la comun resolucion de los Doctores, no aprueuo la opinion de Bartulo, y de Abad, y de los Modernos, [5748] que permiten por causa de pobreza, o para que el desterrado pueda comparecer a saluarse de algun delito, o contumacia, poder los juezes ordinarios alçar los destierros precisos: y assi à algunos que lo han hecho, he visto castigar en el Consejo: y lo mismo passa en el Senado de Milan, y lo resueluen Saliceto, Claro, Bossio, Menochio, y Prospero Farinacio. [5749]

FALENCIA **[sect. 124]** XXV. es, que aunque los Reyes pueden remitir las penas (como atras queda dicho) pero los Señores de vassallos no podran conceder perdones de muerte, ni remitir otras penas corporales, antes ni despues de sentencia, sino solamente las pecuniarias aplicadas a su camara: y esto es en derecho lo mas verdadero y seguro, segun la dicha ley de Partida, y Cassaneo, y otros, [5750] aunque fuesse el delinquente persona insigne y famosa en algun arte, ò oficio. [5751]

Ni pueden tampoco **[847]** los Señores de vassallos mandar quitar de las horcas los cuerpos de los justiciados [5752] (lo qual en estos Reynos de España no se haze sin licencia expressa del juez, [5753] y en los de Francia, del Rey, segun Rebufo, y otros: [5754]) ni dar saluo conduto al delinquente, [5755] porque declare algun delito, ni por otra razon: ni proueer, ni dar remission y abolicion de delito, para que no se pueda imputar al reo auerle cometido: [5756] porque todo esto à solo el Rey, y à las ciudades y Señores libres esta reseruado: y sin embargo veo, que algunos Señores destos Reynos hazen y proueen en sus estados muchas cosas destas, y alçan los destierros precisos de sus vassallos, ampliando su jurisdicion y poder: lo qual es abuso è intrusion contra la preeminencia Real, y assi no se deuria tolerar.

FALENCIA **[sect. 125]** XXVI. es, que aunque el Rey puede conceder prouisiones de espera y moratorias, por vno, o por dos años, dando fianças, como en otro capitulo diremos, [5757] saluo que la deuda no estè executada, ni decienda de delito, ni de rentas Reales, ni por deuda jurada, ni que la deua recaton, o pastelero, o bodegonero: ni en otros casos, segun y en la forma que disponen las leyes, y refieren los Doctores: [5758] en lo qual aun se deuria tener la mano, en especial en fauor de mercaderes y hombres que grangean su dinero, y han de pagar juros y situados à personas honradas, Colegios, è Yglesias menesterosas de llos; pero los Señores de vassallos no pue**[848]** den conceder las dichas esperas en sus tierras, ni aun las Audiencias y Chancillerias Reales. [5759] En este Arçobispado de Toledo se pratica, que qu# do se hazen las rentas de la Yglesia, y del Arçobispado, se dan man damientos, que llaman de Rentas, para que seguramente y sin rezelo de ser presos por deudas, vengan los que qui sieren a poner y pujar, y arrendar las tales rentas: y desto hizo mencion tambien Iuan Gutierrez. [5760]

FALENCIA **[sect. 126]** XXVII. es, que aunque el Rey y su Consejo pueden con informacion conceder cartas de Seguro, y Saluaguardia à los vassallos que se rezelan y temen ser ofendidos de sus Señores, o de otras personas poderosas, y esto se llama Cartas de amparo, y por ellas el Rey toma debaxo de su proteccion y seguro Real à las tales personas, y aun les concede en algunos casos particulares facultad de traer armas ofen siuas y defensiuas, y el que quebranta estos Seguros, comete crimen de traycion:

[5761]pero los Señores de vassallos no pueden concederlos, sino solo el Rey, y su Con sejo supremo: [5762]y por ellos quedan inhibidos los juezes inferiores, y aduocadas las causas: [5763] y lo que en contrario desto siente Prospero Farinacio, [5764]que puedan los Señores conceder estos Seguros, se ha de entender en los Señores libres, los quales, co mo arriba diximos, se equiparan à los Reyes: y assi lo dizen Rolando, y otros que alega.

Pero lo que es asse **[sect. 127]** gurar à los delinquentes, [5765]y à los testigos [5766] por tiempo limitado, y hazer que con causa se dè seguridad à los que temen ser ofendidos de sus enemigos, y de personas poderosas, bien pue den, y aun deuen los Señores en sus tierras, y los Corregidores y juezes en sus distritos proueerlo, segun Angelo, Marino Freccia, y otros. [5767]

FALENCIA **[sect. 128]** XXVIII. es, que aun que el Rey puede hazer leyes perpetuas y gene-**[849]**rales en sus Reynos conformes al derecho positiuo, y contrarias à el, [5768] è interpretarlas: pero los Señores de vassallos en sus tierras no pued# hazer leyes, ni fueros, ni ordenanças perpetuas ni temporales, ni penales, ni interpretarlas, a#que sea con aplauso y consentimiento de los pueblos: y ésta tengo por mas praticada opinion, segun las leyes Rea les, [5769]y mucho menos las pueden hazer derogando las leyes generales, [5770]y ésta llamò Rolan do comun opinion, a#que mas comunmente tienen lo contrario los Doctores, [5771]pareciendo les que los Señores de vassallos pueden hazer ordenanças con voluntad y consentimiento del pueblo, y confirmar las por el hechas, enten diendo assi vna ley de Partida, [5772]que dize, *que los Señores no puedan hazer ley, ni fuero nueuo, sin otorgamíento del pueblo*, arguyendo por el contrario sentido, que teniendo el dicho otorgamiento del pueblo, podran hazerlas y confirmarlas: la qual ley entiendo yo que procede atento el derecho ciuil y comun, que permitia à los Señores el dicho poderio, o que se entienda con los Señores libres que no conocen su perior. [5773]

Pero por las leyes mas **[sect. 129]** nueuas destos Reynos [5774] qualesquier orden#ças que se reformaren, ò de nueuo se hizieren, se h# de lleuar ante los del Consejo del Rey, y ver se y confirmarse por ellos, y de otra manera no se pueden executar: [5775] **[850]** y esto se pratica (aunque algu nos autores [5776]afirman que no es necessario: y desto tiene prouision del Consejo la ciudad de Cordoua.) Pero vemos regularmente la pratica en contrario, de tal manera que si se exe curan las ordenanças no confirmadas, se reuoc# las sentencias, y se dan prouisiones ordinarias en el Consejo, para que no se vse dellas, y se em bien originalmente. [5777]

Mas si las ordenanças **[sect. 130]** son guardadas de tiempo antiguo, como lo s# en muchas ciudades, q# las tienen escritas en los libros que llaman del Bezerro, las mas dellas simples y sin autoridad alguna, aquellas ya tienen fuerça de ley, mediante la antigua ob ser uancia y costumbre, y se mandan guardar en vnos y otros tribunales: y esto quiso sentir el capitulo de Corregidores, [5778]que les ordenò q# viessen y guardassen las buenas ordenanças: y a# vna ley de Toro, que permite se guarden los fue ros municipales de los pueblos en lo que fuer# vsados y guardados, y no fueren contra las leyes Reales. [5779]

En lo que es ordenan **[sect. 131]** ças de buena gouernacion sobre las vituallas, quando, y donde, y à q# precios se han de vender, y sobre los riegos y repartimiento de aguas, y

sobre tassar losjornales, y otras cosas que se alteran y mudan cada año, bien pueden los pueblos, y los Corregidores y los Señores de vassallos hazer acuerdos y pregones, que llaman de buena gouernacion, sin que sea necessario confirmarse por el Consejo, y aun poner penas à los transgressores dellos: [5780]y assi lo hevisto y praticado en las ciudades d#**[851]** de he sido Corregidor, y en algunos casos, seg# dotrina de Bartulo, y otros, [5781]y de costumbre lo proueen los Corregi dores solos, sin consulta de los concejos.

FALENCIA **[sect. 132]** XXIX. es, que a#que a los Reyes les compet# las penas y calumnias q# se condenan en sus tierras, y de la misma manera à los Señores de vassallos en las suyas, co mo arriba diximos: y aun tambien les pertenecen à los Señores las penas de los desprezes y omezillos, aunque no son condenaciones de los delitos, sino de las c# tumacias de los delinquentes; [5782]pero los mostr#cos y cosas perdidas de que no parecen dueños, aunque se aplican à la camara Real, [5783]no per tenec# à los Señores en conciencia, ni en justicia, sino se comprehendiessen en sus priuilegios, o tuuiessen cost#bre de lleuarlos. [5784] **[sect. 133]** Estos mostrencos he visto que lleuan en muchas ciudades los conuentos de la Trinidad, y de la Mer ced, por priuilegios y costumbre que dello tienen, y hecholes acudir con ellos passado el año y dos meses, y hechas las diligencias que la ley requiere. [5785]

FALENCIA **[sect. 134]** XXX. es, que aunque el Rey puede cometer y delegar lo que es meramente personal, como este año de nouenta y tres cometio a don Andres de Bouadilla, Arçobispo de Zaragoça, her mano del C#de de Chinchon, el presidir en las Cortes de Aragon que se celebraron en Taraçona; pero los Señores de vassallos no pueden cometer à otros lo que deuen hazer por sus personas. [5786]

FALENCIA XXXI. es, que **[sect. 135]** aunque el juez delegado del Rey puede indistintamente executar su sentencia; pero el delegado y juez de comission nombrado por el Señor de vassallos, no tiene siempre ésta facultad y poderio, segun la comun opinion. [5787]

FALENCIA XXXII. es, **[sect. 136]** que aunque los Pesquisidores proueydos por el Rey, ò por su Consejo, pueden con pena extraordinaria castigar al testigo que en la causa de su comission depuso falsamente, aunque no tengan jurisdicion contra el regularmente; pero los Pesquisidores prouey dos por los Señores de vassallos, no pueden castigarlos en manera alguna. [5788]

FALENCIA XXXIII. es, que aunq# **[sect. 137]** **[852]** el Rey puede cometer à sus juezes los negocios y execucion de sus sentencias, sin embargo de apelacion; pero los Señores de vassallos, ni los Obispos, no pueden dar comission para que dex# de otorgarla, sino es de consentimiento de partes, o en los casos q# huuiere lugar de derecho. [5789]

FALENCIA **[sect. 138]** XXXIIII. es, que aunque, segun la mas verda dera opinion, puede el Rey en sus Reynos por su dignidad, y para su re creacion, por justos respetos, y como legislador, vedar y prohibir la caça y pesca à sus subdi tos, y reseruarla para si solo: [5790]pero los Señores de vassallos en concien cia ni en justicia no la pueden vedar por tiempo perpetuo, ni prescribir la veda [5791]en los mon tes publicos, ni caçar ellos solos, aunque sea en montes nueuamente pl# tados, ni en las dehessas y montes suyos propios, si ya por priuilegio, con trato, costumbre, o con sentimiento de los pueblos no les perteneciesse: lo qual guardan muy mal algunos Señores, y lo vsurpan con superioridad,

molestando à los vassallos, y castig#dolos con acerrimas penas, [5792] y causando muchas vezes venidas de Pesquisidores sobre resistencias y muertes de caçadores y guardas, como lo hemos visto muchas vezes. **[sect. 139]** De la vtilidad del exercicio de la caça, y qu# propio sea de los no bles, se podra ver lo que juntò el Doctor Diego Perez. [5793]

FALENCIA **[sect. 140]** XXXV. es, que a#que el Rey y sus juezes ordinarios pueden conocer de los agrauios è injurias [5794]que a ellos y a sus oficiales y familiares no toriamente se hizieren fuera de lo toc#te à los oficios y a la dignidad dellos (que enesto no ay duda) y proceder al castigo de los culpados, si# do la pena legal (a#que esto no compete a los **[853]** pesquisidores y juezes delegados, como en otra parte diremos, [5795]) pero los Señores de vassallos, ni sus juezes no pueden conocer de sus causas, o injurias propias, ciuil, ni criminalm#te excepto de aquellas que conciernen al ofi cio y preeminencia de la jurisdicion, si# do la pena cierta y legal, y teniendo la primera instancia: y en lo demas no pue den conocer, saluo sino tuuiessen priuilegio, o costumbre dello: [5796]y assi ocurren al Consejo a pedir Pesquisidores y prouisiones Reales þa el remedio y castigo de sus agrauios, aunque muchos Señores se entremeten à conocer dellos, pero quexandose los vassallos, los inhibe el Consejo: por lo qual he aconsejado algunas vezes a Señores, que sobre desacatos y delitos de sus vassallos cometidos en ofensa suya, y de sus cosas y preeminencias, hagan las informa ciones justificadamente, y aun prendan, si les pareciere necessario, y se temiere fuga de los culpados, y sobre el remedio ocurran al Rey, y à su Consejo; con lo qual se muestran desapassionados y reconocidos, y de ordinario veo que se les administra gratam# te justicia: y con esto se euita la passion con que el y sus ministros podri# tomar vengança de los vassallos.

FALENCIA **[sect. 141]** XXXVI. se infiere de lo dicho, que aunque los vassallos, o algun pueblo del Rey trayan pleito c# el, no por esso los dexa de mandar resid#ciar y sindicar de sus oficios: pero si algun c#cejo trae pleito con algun Señor del, tocando tambien al Rey el pleito, y derecho del c#cejo, se dan cedu las Reales para que el tal Señor no pueda tomar residencia à los oficiales del: y assi entendi que se libraron contra el Conde de Aguilar, por que se presume los molestara por ocasion del pleito: lo qual no dexa de tener inconueni#tes de vsar mal sus oficios los Oficiales del c#cejo, en daño del gouierno y administracion de la justicia con este color y amparo.

FALENCIA **[sect. 142]** XXXVII. es, que aunque algunas vezes puede el Rey quitar el derecho de tercero, [5797]pero los Señores de vassallos no pueden hazerlo. [5798]

FALENCIA **[sect. 143]** **[854]** XXXVIII. es, que aunque los juezes Pesquisidores y otros delegados del Rey pueden condenar en multas y penas que se imponen extrajudicialmente para reprimir y castigar la contumacia de los rebeldes, [5799]pero los Pesquisidores y juezes ordinarios de Señores no pueden poner multas ni executarlas, sino para defensa de su jurisdicion, y con que no ex cedan de quantia de tres sueldos de oro, [5800]q# val# tres Castellanos. [5801]

FALENCIA **[sect. 144]** XXXIX. es, que aunque los Reyes pueden en sus Reynos batir moneda, pero los Señores de vassallos, no siendo libres, yno reconocientes superior en lo temporal, no pueden en sus tierras hazer la, [5802]aunq# se les huuiesse concedido priuilegio por palabras que denotassen amplissima, o ex pressa concession, saluo sino fuesse por tiempo limitado, y por causas vtiles à la Republica, porque las mayorias y Regalias

no pueden los Reyes y Señores soberanos quitarlas ni apartar las de si, [5803]como atras q#da dicho. Del Duque de Cardona refiere fray Iuan Guardiola, [5804]q# en su estado de Catalunia tie ne priuilegio de batir moneda baxa.

FALENCIA. XL. **[sect. 145]** es, que aunque por la muer te del Corregidor no es pira el poder y oficio de su Teniente, porque por vna ley Real, [5805]quando vaca el Corregimiento por ausencia del Corregidor se da comission al Teniente, para que la exerça y sirua en propiedad, como subrogado ipso fa cto por la dicha ausencia, en virtud de la ley: la qual el Consejo ha en tendido, aplicado y praticado, vacando tambi# el tal Corregimiento por muerte, como refiere el insigne Obispo Couarruuias, [5806]auer sucedido si#do el Presidente del C# sejo, y en otra parte lo diximos, [5807]pero por la muerte del Señor de vassallos, espira y se acaba el oficio de su Alcalde mayor, como el oficio del vicario por la muer te del Obispo, [5808]saluo sino fuessen los Señores libres, cuyos juezes no cessan ni acaban por su muerte: de los quales se enti#de vna dotrina de Fabro [5809]sobre este articulo: y assi se pratica en **[855]** estos Reynos, que muerto el Señor de vassallos, el sucessor quita las varas à los juezes nombrados por su antecessor, aunque por su voluntad los reelige y entrega en ellas: y lo mismo es, y con mas fuerte razon, que por la muerte del tal Señor espira la comission de su juez subdelegado, como la del subdelegado del Corregidor para algun negocio particular, y es inualido todo lo hecho por ellos despues de la tal muerte, a#que la ayan inorado, segun en otra par te diremos. [5810]

FALENCIA XLI. es, que aun **[sect. 146]** que el Rey puede deshazer y anular la sentencia passada en cosa juzgada, aun que sea sin apelacion, const#dole de la innocencia del condenado: [5811]y aun segun Antonio Gomez, por vna ley singular de Partida, [5812]el mismo juez puede reuocar la tal sentencia sin c#sulta del Rey, ni de su Consejo; pero los Señores de vassallos no pueden hazerlo. [5813]

FALENCIA XLII. es, que **[sect. 147]** aunque el Rey en sus pueblos, y los concejos dellos pueden conceder franqueza de los tributos Reales al Medi co, y al Oficial, y al vezino que viniere a biuir al tal pueblo, como en otra parte diremos, [5814]pero los Señores de vassallos, ni sus concejos, no pueden so graues penas conceder las dichas fr#quezas, segun lo dispuesto por ley es destos Rey nos. [5815]

FALENCIA **[sect. 148]** XLIII. es, que aunque los Pesquisidores y juezes de comission del Rey estan obligados a notifi car su titulo y prouision Real à las justicias y concejos delos pueblos Realengos, donde han de proceder en los negocios que lleuan, pero en las villas y lugares de Se ñorio no estan obligados a hazer ésta dem#stracion de la comission y titulo, segun y como dire mos en otro capitulo. [5816]

FALENCIA **[sect. 149]** XLIIII. es, que aunque al Rey pertenece diuidir y poblar las tierras, terminos y prouincias de sus Reynos, [5817]pero los Señores de vassallos no pueden diuidir los terminos en sus pueblos, ni poblar los yermos y despoblados, ni hazer en ellos calles y edificios, contra la opinion de Rodrigo Xuarez, [5818]por ladis posicion de vnas leyes Reales: [5819]y assi el Rey solo tiene f#dada su int#ci# del Señorio de los terminos de todos los pueblos, si por el Rey no lesfuer# assignados; por que el derecho no assigna, ni constituye territorio à la ciudad, villa, o cas-**[856]**tro, y el que alega el territorio, lo ha

de prouar, segun Innocencio, Baldo, y otros: [5820]y lo que di zen Baldo, y Auendaño, [5821] que el concejo funda su intencion del Señorio de los campos, que est# dentro de los limites de sus terminos, se deue en tender quando el tal c# cejo muestra la assignacion de los terminos he cha por el Rey à la tal villa, ò pueblo, y no mo strandola, funda el Rey, ò el Señor della su int#cion para el Señorio de los tales terminos.

FALENCIA **[sect. 150]** XLV. es, que aunque à los Corregidores se les pagan sus salarios por ley y por costumbre de los bienes y hazienda comun de los pueblos, y à falta della por contribu cion de los vezinos pecheros, como diremos en otro lugar: [5822]pero à los juezes de Señores no los han de pagar los vassallos, sino los Señores, como quiera que el Rey los deputò y c#stituyò à ellos por Corregidores perpetuos de sus pue blos, y los dotò y assala riò con la dadiua è inuestidura dellos: [5823]y assi co mo los Corregidores #l Rey pagan los salarios à sus Tenientes, assi los dichos Señores los han de pagar à sus Alcaldes mayores, que son como sus Tenientes.

FALENCIA XLVI. es, que los **[sect. 151]** Señores y vassallos del Rey estan obligados à seguirle, y hazer guerra à qui# el les mandare: [5824]pero los vassallos de los Señoresno estan obligados, sino quieren, à seguirlos fuera del territorio, segun Especulador, y otros, [5825]ni pueden ayudarlos en guerra contra el Rey. [5826]

FALENCIA XLVII. es, que **[sect. 152]** aunque el Rey puede conceder emancipaciones à los menores de siete años, para que salgan del poderio y sugeci# paternal, y adquieran para si, y para los demas efetos de la emancipacion, pero los Señores de vassallos no pueden hazerlo. [5827]

FALENCIA XLVIII. es, q# **[sect. 153]** aunque el Rey puede dar licencia para romper, arrendar, y vender los baldios y terminos publicos de las ciudades y pueblos de sus Reynos con causas bastantes; [5828]pero los Señores de vassallos en sus tierras no podran concederla, y si algunos lo hazen, es de hecho, y por que no ay quien se lo contradiga: y a#que el Doctor Auendaño [5829]tuuo lo c# trario indistintamente, por dezir que antiguamente y de derecho los Corregidores podian dar estas licencias; pero aq#llo. se podria entender en la administracion de los propios y rentas del c# cejo, pero no en la en agenacion perpetua dellos, ni en la rotura, t#ta, y v#ta de **[857]** los baldios: porque en quanto àesto la ley Real, [5830] parece que quitò à los Señores éste derecho y permission, pues lo reseruò el Rey en si: y no est#dolespermitido por priuilegio, ò por cost#bre inmemorial, no lo podran hazer los dichos Señores. En vna cosa se podria tolerar la opini# de Auendaño, y es, en q# pudiessen los Señores dar en lo publico algunas licencias para solares pequeños, para huer tos, casas, o corrales, como las pueden c#ceder los Ayuntami#tos à los vezinos sin licencia Real, segun adelante diremos, [5831] aunque Mexia [5832]tuuo, q# no son Señores de los terminos los Señores # vassallos, sino solo de la jurisdicion: y Auendaño [5833]en otro lugar tuuo lo mismo, saluo los Señores solariegos, porq# en los lugares poblados fundan su intencion los concejos en la propiedad de los terminos: y contra esto tuuo primero Rodrigo Suarez, [5834]di ziendo ser de los Señores los terminos indistintamente: y assi por ésta controuersia se ob seruara lo que por costumbre estuuiere introduzido.

FALENCIA **[sect. 154]** XLIX. es, que aunque los delitos se deuen castigar donde se cometieron, y à los juezes de aq# llos lugares pertenece la jurisdicion para ello: [5835] pero si por lugar de Señorio se sacasse moneda, o otra cosa vedada fuera del Reyno, y el de linquente ò la cosa fuesse hallado en otro lugar, puede ser el reo acusado y condenado, y castigado alli, y no ha de passar el processo en el dicho lugar de Señorio por donde se hizo la saca, [5836]en odio del Señor; contra el qual se puede presumir ciencia, o tolerancia del deli to: y assi lo vi sentenciar este año de nouenta y dos en el Consejo, contra el Co m#dador de Galasparra, que hizo vna presa y descamino en su villa, y se la quitò el Alcalde de Sacas, embiado por el Consejo à aquel partido de Murcia.

FALENCIA. L. es, que aunque **[sect. 155]** el Rey puede quitar los juezes que elige y aprueua, y remouerlos de los oficios por sola su voluntad, con causa, o sin ella, segun vnos autores, [5837]aunq# Arias Pinelo, [5838]por autoridad de muchos otros, resoluio lo contrario; pero los Se ñores de vassallos no pueden quitar à los Alcaldes ordinarios que eligen y confirman por presentacion y nomina de los c#cejos, ni pueden impedirles ni estoruarles su jurisdicion sin causa legitima, [5839]ni aun dexar de confirmar **[858]** los oficiales que el concejo les señala y presenta, sino fuesse por notorio defeto de incapacidad, segun Francisco de Ripa, y otros: [5840] **[sect. 156]** porque al Señor de vassallos, a quien compete el derecho de confirmar la ele cion, pertenece tambi# conocer del defeto è inhabilidad de los elegidos: y esto assi de oficio, como de pedimien to de parte, y repeler ê inualidar la eleccion de llos con causa justa, [5841]y assi se praticò en el Con sejo por el C#de de Coruña, y contra la su villa de Daganço. Tambien si el Señor tuuiesse costumbre de elegir fuera de la nomina que el concejo embia, los Alcaldes y Regidores y oficia les que el quisiere, sin ser de los nombrados, como la tiene el C#de de Chinchon en algunas villas de su tierra: en tal caso como el Señor dio el oficio y jurisdicion, podra con causa quitarle. [5842]

Tampoco el Alcalde **[sect. 157]** mayor del Señor puede prender à los Alcaldes ordinarios, como lo hazen cada dia, y los trat# mal; porque siendo la jurisdicion acumulatiua en primera instancia, son iguales en ella, y ninguno tiene imperio contra el otro: [5843]saluo si el Alcalde ordinario delinquiere contra la jurisdicion del Alcalde mayor, executando alguna sentencia indeuidamente, sin embargo de apelacion, o pendiente aquella, soltando los presos, o por otras culpas contra la dicha jurisdicion dispuestas en derecho, [5844]a#que el tal Alcalde mayor no pueda conocer en primera instancia; porque esto to ca à la mayoria y jurisdicion de la instancia segunda; pero en la primera instancia, siendo iguales en jurisdicion acumulatiua, aquel procedera, que preuiniere la causa: y si ambos concurrieren, mas justo es que conozca el Señor, o su Alcalde mayor, como mas digno y mayor tribunal, y en quien reside la jurisdicion de ambas instancias: y porque en buena decencia y orden consiste, que el Señor no compita con su Al calde y vassallo, cuya jurisdicion ordinaria se autoriza y confirma por el: aun que al Doctor Azeuedo [5845]le parecio mas natural y propia la del Alcalde del pue blo: pero no lo es, despues que el pueblo Romano tr#sfirio su poderio y mando # el Principe, como en otro lugar diximos, [5846]à cuya imitacion y deriuacion se tiene por mas propia la jurisdicion en el Rey que en la Republica.

FALENCIA LI. es, que a#que **[sect. 158]** à los Corregidores y Alcaldes de los Adel#tamientos, o del Rey, pertenece el conocimiento de las causas ciuiles de Herm#dad de seis mil marauedis aba xo; pero à los Señores de vassallos, aun que (como arriba diximos) les per**[859]** tenezca plenamente la jurisdicion en segunda instancia, no les compe te de los dichos negocios de Hermandad, c# forme a vnas leyes Rea les: [5847]y dentro delas cinco leguas de la Corte, los Alcaldes della conocen en apelacion de todas las causas de Herm# dad. [5848]

FALENCIA LII. **[sect. 159]** es, que aunque el Rey puede dar licencia à los Moriscos del Reyno de Granada (que por la rebelion que cometieron el año de quinientos y sesenta y ocho se traxeron à las ciudades y pue blos destos Reynos) para que se passen a biuir y morar fuera de los lugares donde estan alistados; pero los Señores de vassallos que los tienen en sus tierras, no les pueden dar las dichas licencias, [5849]ni aun para q# salgan a contratar à las ferias y mercados, sino que sobre todo esto se ocurre à los Señores del Consejo.

FALENCIA LIII. **[sect. 160]** es, que aunque los Corregidores y sus Teni#tes no pueden regularmente ser conuenidos, ni demandados durante los oficios, [5850]pero los Señores de vassallos bi# pueden ciuil y criminalmente ser acusados y c#uenidos. [5851]La razon desto es, por ser los dichos Señores, como arriba diximos, Corregidores perpetuos.

FALENCIA LIIII. **[sect. 161]** es, que aunque el Rey puede mandar y permitir echar sisas, repartimientos y derramas en tre los vezinos y naturales de sus Reynos, y dar licencias para ello; pero los Señores de vassallos no lo pueden m#dar, ni concederlas de tres mil marauedis arriba, por ser de las cosas que à solo el Emperador, o al Rey, ò à Se ñor libre pertenecen, como en otro lugar diremos: [5852]y assi para mas de la dicha quantia ocurren los pueblos de Señorio al Consejo a pedir las dichas licencias, si ya el Señor no tuuiesse pri uilegio, o costumbre inmemorial para poderlas conceder.

FALENCIA LV. es, que aun q# **[sect. 162]** los Reyes pueden por derecho diuino, [5853] y leyes ciuiles, y de Partida, [5854]en ocasiones de guerra y casos muy extraordinarios, y de muy vrgente necessidad y opression, y causa publica, suya, o de sus Reynos, tomar para el remedio de llo lo necessario de las haziendas de los pueblos, y de los vassallos, aunque se# Ecclesiasticos, è imponerles caritatiuo subsidio, bien assi como si fuesse su propio heredamiento y patrimonio, y e**[860]** char sisas y repartimien tos ordinarios y extraordinarios, segun en otra parte diremos: [5855]pero los Señores de vassallos por muy grandes necessidades que les ocurran, no podran hazer esto, sino en los casos expressados en derecho, [5856]quales serian, segun Anania, Marino Freccia, y otros, [5857]si el Señor estuuiesse cautiuo, o huuiesse venido en pobreza grande, segun su calidad, o estuuiesse en algun peligro euidente por guerra, y los vassallos fuessen ricos y poderosos, o para comprar alguna gran dignidad à su hijo, o para casar su hija, o hermana, o para comprar algun estado, o gran heredamiento, o para seruicio del Rey, o de su exercito, o si el Rey fuesse hospedado en su tierra.

FALENCIA LVI. **[sect. 163]** es, que aunque los Pesquisidores del Rey no pueden proceder contra los Corregidores y sus Tenientes, aunque sean culpados en el negocio, ni prenderlos, ni condenarlos por e llo, sin especial comission, o consulta del Consejo, pero

contra los juezes de Señores podran proceder a prision y castigo, sin la dicha especialidad de comission y consulta, por no ser tanta su dignidad, como en otro lugar diremos. [5858]
FALENCIA LVII. **[sect. 164]** demas de lo arriba dicho es, que aunque pue de el Rey por sus juezes conocer de sus propias causas y negocios ciuiles, pero los Señores de vassallos no pueden conocer, ni ser juezes en ellos, [5859]sino que embia el Rey delegados para ellos, o los aduoca en sus Consejos y Chancillerias, no general, sino particularmente, saluo si constasse de costumbre. [5860]
FALENCIA LVIII. **[sect. 165]** es, que aunque los Reyes pueden conceder le gitimaciones a las personas que biuen en sus Reynos y Señorios, para que sus hijos sean sus herederos legitimos, y goz# de sus h#ras: [5861]pero los Señores de vassallos en sus tierras no pueden conceder las dichas legiti-**[861]**maciones, [5862]porque son mera gracia, y don Imperial, o Real, y aunque el Emperador c#cedies se (como puede) la dicha facultad a algun C# de Palatino, no se podria vsar della en las tierras de la Yglesia, o del Rey, o de Señor libre, segun la opinion mas verdadera. [5863]
FALENCIA LIX. **[sect. 166]** es, que aunque los hijos de los Reyes se llaman Infantes, pero los hijos de los Duques y Grandes Señores no se lo pue den llamar, segun vna ley de Partida, y Grego rio Lopez sobre ella, [5864] ni aun los ilegitimos hi jos de Reyes se pueden llamar Infantes, segun la misma ley, en quanto dize, *Por la nobleza de la madre, y que fincan en su lugar*: pues los dichos atributos de nobleza y sucession no competen al bastardo, ni ambos al natural.
FALENCIA LX. **[sect. 167]** es, que aunque el Rey puede mandar cortar en los montes de sus Reynos comarcanos a su Corte toda la leña necessaria para la cozina y camara de su persona, y de sus hijos: y assi mismo en los montes delos pueblos de Señorio, libremente, sinlleuarle por ello pena ni precio algu no, [5865]no embargante q# los Reyes no tienen propiedad en los bienes de los pueblos, como en otra parte diremos: [5866]pero los Señores de vassallos no pueden en los m# tes de sus pueblos, publicos ò vedados, cortar sino con su pena, como los demas vezinos, saluo si tuuiessen priuilegio, ò costumbre inmemorial para ello, [5867]o qu# do se reparte leña entre los vezinos, que entonces se dara al Señor, si està presente, doblada porcion, qual se dà à los dos vezinos mas ricos del pueblo: aunque en Castilla he oy do que ay costumbre, que residiendo el Señor en el pueblo, pueda cortar de los montes del toda la leña que para su casa y seruicio, sin excesso ni fraude, huuiere menester: y assi dize Burgos de Paz, [5868]celebre Abogado de Valladolid, que lo vio vna vez sentenciar en aquella Chancilleria; pero de derecho en los montes, ni en los pastos, ni en los otros bienes publicos no tienen los Señores dominio, ni propie dad particular, segun Baldo, Puteo, Marino Freccia, y los del Reyno. [5869]
[862] FALENCIA LXI. **[sect. 169]** es, que aunque el Rey puede con causa imponer tributos, gabelas, y pechos a sus vassallos, como adel#tediremos, [5870] pero los Señores de vassallos no pueden sin licencia del Rey imponer tributos en manera alguna. [5871]
FALENCIA LXII. **[sect. 170]** es, que aunque el Rey puede restituir à vno en su buena honra y fama, pero los Señores de vassallos no pueden hazerlo. [5872]
FALENCIA **[sect. 171]** LXIII. es, que aunque los Corregidores del Rey pueden proceder c#tra los Pesquisidores que delinquen en su distrito, o exced# de su comission; pero los

Señores de vassallos, ni sus juezes, no pueden proceder contra ellos, ni prenderlos, sino fuesse en caso muy graue y forçoso, y en to da ocasion han de auisar al Consejo de los tales excessos y culpas, segun en otra parte diremos. [5873]

FALENCIA **[sect. 172]** LXIIII. es, que aunque los Reyes pueden conceder venias y suplem# tos de edad à los meno res para administrar sus haziendas, y para tener oficios; pero los Señores de vassallos no pueden concederlas. [5874]

FALENCIA **[sect. 173]** LXV. es, que aunque para el reparo de muros, cauas, y fortalezas de los pueblos Realengos y fronteros, està m#dado consignar cierta patte de las rentas Reales, segun las leyes: [5875]y assi mismo la jurisdici# Real se ha de defender à costa de las penas de camara à falta de gastos de justicia, [5876]y con licen cia Real; pero para los edificios y reparos de otras obras publicas, ni para otras cosas necessarias al bien comun de los pueblos, no contribuy# los Reyes, ni sus bienes fiscales, [5877]ni pagan alcaualas de lo que venden por ser Señores dellas, [5878] y de los tributos, porq# la propia cosa no deue seruidumbre a su dueño: [5879]lo qual no es assi en los Señores de vassallos, porque h# de contribuir en los repartimientos de fu#te y puente, muros y otros edificios publicos, y para langosta, guardas, Medico, y otros Oficiales, y para otros tributos, en que los hidalgos (aunque ellos no lo sean, como puede ser [5880]) y las Ygle-**[863]**sias y otras personas pri uilegiadas deuen c#tribuir, [5881]porque de otros repartimientos y derra mas de pecheros suelen de hecho y por abuso por ocasion del Señorio librarse, [5882]pero de los pechos Reales, no siendo los Señores de vassallos hijosdalgo, no estaran ess#tos: [5883] **[sect. 174]** pero estarlo hian, aunque huuiesse pleito p#diente sobre la hidalguia, si los tales Señores de vassallos fuessen titulados, ò descendientes dellos, porque està la presuncion de hidalguia y nobleza por estos tales, para que no sean compelidos a pechar, ni contribuir, aunque se les aya mouido pleito sobre ello, segun Otalora, y otros. [5884]

Esta contribucion de **[sect. 175]** los Señores en los dichos repartimientos, no ha de ser respeto de sus hazi# das, porque assi serian muy grauados, sino que han de pagar como dos vezinos delos mas ricos del pueblo, assi como # los pastos y cortas, y otros aprouechamientos gozan como dos vezinos, [5885]porq# ha de auer proporcion del daño al prouecho: y assi se prati ca, y lo di por parecer pocos dias ha al Conde de Coruña, sobre el reparo de los muros de su villa de Torija.

FALENCIA **[sect. 176]** LXVI. que se infiere de lo dicho, es, que no sien do libres ni essentos los Señores de vassallos de las dichas contribuciones concejales: y a#que lo fuessen, no podran c# ceder à sus vassallos essencion dellas, aunque sea de alcaualas, o de otros derechos à los Señores pertenecientes, porque seria en perjuyzio de los demas contribuyentes, y lo que el Se ñor priuilegiasse, se ha de quitar y defalcar en su perjuyzio de lo que el ha de auer y cobrar: lo qual no es assi en el Rey, sino que valdra el priuilegio y essencion conce dida, no siendo muy per judicial à los vezinos. [5886]

FALENCIA **[sect. 177]** LXVII. es, que a#que contra el Rey cometen los vassallos traycion en catorze maneras, segun derecho comun y ley de Partida: [5887]y segun Mateo de Aflictis, [5888]en quar#ta y cinco: pero contra **[864]** los Señores de vassallos destos Reynos, como no son libres, y reconocen la superioridad Real, no se comete trai cion por sus subditos quanto à todas las penas della: la razon es, porque co mo los dichos Señores,

segun arriba diximos, son vicarios de los Reyes, no se haze la ofensa derechamente al Señor supremo, que es el Rey, sino a su vicario, que es el Señor inferior, [5889]como no ser à traycion matar à vn Corregidor, ò conspirar contra el, [5890]seg# en otro lugar diremos. [5891]Verdad es, que el que matasse à algun Duque, ò Perla do, Conde, ò Marques, o conspirasse contra el, cometeria traycion, [5892]por ser como son los tales del Consejo del Rey, [5893]y de los que assisten a sus lados en la milicia y Corte, [5894]aunq# Gregorio Lopez, y otros, [5895]dixeron que no seria traycion.

Yo hago vna distin **[sect. 178]** cion en esto, que el vassallo que conspira contra su Señor, o le mata, siendo Duque, Perlado, Conde, o Marques: y a#que no sea titulado, cometa delito de traycion en vno de los capitulos y maneras del crimen *læsæ maiestatis*, para que aya de ser castigado como rebelde y traydor en su persona y bienes; pero no para que tambien sus hijos y nietos lo ayan de ser en las otras penas è infamias, como si la tray cion se cometiera con tra el Rey. [5896]

FALENCIA **[sect. 179]** LXVIII. es, que a#que el Rey puede cometer à sus juezes, que procedan en algun negocio simple y sumariamente y de plano, sola la verdad sabida, sin figura de juyzio, o que procedan y sentencien en cierta forma y manera; [5897]pero los Señores de vassallos como estan obligados a guardar lasleyes, no pue den proceder alterando la forma y orden judicial establecida por ellas, ni dar comissiones con las dichas clausulas, saluo en casos y negocios priuilegiados y sumarios de su calidad y naturaleza, como en otro capitulo se dira: [5898]y assi dize Egidio Bossio, [5899]que el Senado de Milan se indigna y castiga à los Señores de vassallos que vsan de semejantes clausulas, y las embian à sus juezes ordina rios, o delegados.

FALENCIA **[sect. 180]** LXIX. es, que aunque la remission de los delinquentes solamente deue hazerse de vn pueblo a otro, siendo ambos de vn Señorio, o de vn Rey, o o Principe, y no quando son de diuersos Señorios, segun la comun opi-**[865]**nion: [5900]pero los Señores de vassallos destos Reynos, como quiera que son subditos de los Reyes dellos, y los reconocen, no pueden dexar de remitir los delinquentes, se g# y como los otros juezes de los pueblos de la corona Real: [5901]no embargante que los Alcaldes de Corte, y los Corregidores de diuersos pueblos donde ay Alcal des ordinarios, que conocen de primera inst# cia, y los Alcaldes mayores de los Adelantamientos, pueden castigar à los delinquentes que prendieren, sin remitirlos à los pueblos donde delinquieron: aunque To mas Gramatico [5902]tuuo lo contrario: y desto se vea lo que en otro capitulo diremos. [5903]

FALENCIA **[sect. 180]** LXX. es, que aunque las apelaciones de quan tia de diez mil marauedis, y de alli abaxo, van à las Audiencias y Ch#cillerias Reales, estando los pueblos donde se dieron las sentencias ocho leguas dellas, segun lo dispone la ley Real, [5904]pero en las tierras de Seño rio, aunque el Alcalde mayor juez de apelaciones estè en algun pueblo del estado dentro de las ocho leguas, de don de se dieron las sentencias, no iran ante el las apelaciones, sino al ay#tamiento del pueblo, auiendo costumbre, como la dicha ley lo dize, de q# en el se conozca de las tales apelaciones: [5905]pero estando el Alcalde mayor en el mismo pueblo, deue se apelar para ante el, y no al Ayuntamiento: [5906]y aun estando dentro de las dichas ocho leguas, me parece lo mismo en caso que el

Señor no pueda conocer en primera instancia en el tal pueblo, de donde se apelò, porque apelandose para el Ayuntamiento, quedaria priua do de la jurisdicion de aquella qu#tia en ambas instancias.

FALENCIA LXXI. es, que aunque las **[sect. 181]** condenaciones de penas de prematicas se aplican à los juezes que las sent#ciaron, segun lo dispuesto por las leyes, pero las condenaciones hechas en tierras de Señores y a sus juezes pertenecientes, si van à las Chancillerias en apelacion, alli se quedan, y no las lleuan los dichos juezes: [5907]aunque de poco aca veo que se pratica lo mismo en los pueblos Realengos, y que priuan los superiores, y quitan (no se porque razon) a los juezes ordinarios de sus partes de las dichas penas y condenaciones, que por auer sen tenciado les pertenecian. Y tampoco pueden hazer lleuar ante ellos los depo sitos hechos por las dichas justicias. [5908]

[866] FALENCIA. LXXII. es, que aunq# **[sect. 182]** el Rey puede vsar de la clausula de plenitud de potestad, supliendo algunos defetos, y derogar al derecho com# contrario; pero los Señores de vassallos no lo pue den hazer, [5909]porq# el Rey no puede traspassar en nadie la plenitud de potestad.

FALENCIA **[sect. 183]** LXXIII. es, que a#que el Rey puede compeler à sus vassallos que le d# carros y vagajes para su seruicio, aunque no quieran, tassados por justoy moderado precio: [5910]pero los Señores no pued# apremiarlos à ello contra su voluntad, aunque se los paguen, sino tuuies sen titulo, o costumbre dello: [5911]c#tra esto tuuo el Arçobispo de Floren cia, [5912]al qual siguio el Doctor Auiles. [5913]

FALENCIA **[sect. 184]** LXXIIII. es, que el remedio y forma de proceder dado por la ley de Toledo, y declaratorias della, [5914]para la restituci# de los terminos y lugares publicos ocupados, aunque procede y ha lu gar tambien en las tierras de Señorio, como en las de la corona Real, sin que contra los ocu padores dellas se proceda criminalmente por via de robo, sin hazer di ferencia de que sean los pueblos Real#gos, o de Señorio, contra la opinion de Auendaño, [5915]por que las palabras de la ley del Ordenamiento en q# se funda, no estan puestas en la nueua Recopilacion: [5916]y assi en qu#to a esto no ay distincron en el dicho remedio y orden de proceder: pero la forma de la dicha ley de Toledo, y declaratorias, no se guardarà en los terminos y exidos de los yermos y despoblados de los Señores, sobre cuya vsurpacion y restituci# se procedera por la via ordinaria. [5917]

FALENCIA **[sect. 185]** LXXV. es, que aunque el Rey puede vsar en sus prouisiones, m#datos y cedulas Reales, de las clausulas de cierta ciencia, y no obst#te; [5918]pero los Señores de vassallos porque han de obseruar las leyes, no pueden vsar destas clausulas: [5919]y porque tambien son de lo reseruado à los supremos Señores: y aunque Francisco de Ripa, y otros, [5920]tuuieron que los **[867]** Señores inferiores podrian vsar dellas, han se de entender en los Señores libres que no reconocen superior en lo t#poral: [5921]ni aun el Consejo supremo podria vsar de las dichas clausulas sino con justa causa, segun Rebufo, y otros. [5922]

FALENCIA **[sect. 186]** LXXVI. es, que a#que à los Alcaldes de Corte, Oydores y Consejeros (y aun à los Corregi dores, segun otra opinion) es licito con causa alterar las leyes, acrec#tando, o moderando las disposiciones y penas de llas; porque al Rey, y à sus Consejeros todas las penas son arbitrarias; [5923] pero à los Señores de vassallos, y à

sus juezes tengo por dificultoso q# se les permita, y por peligroso que ellos lo hagan, por estar obligados à guardar puntualm#te las leyes. [5924]Verdad es, q# vna Glossa, Cardenal, y otros, [5925]dizen que los Corregidores y Señores de vassallos pueden en con firmacion del derecho comun aumentar las penas legales, en especial sobre la prohibicion de traer armas, dizen Craueta y Deciano, [5926]que lo podran hazer: y sobre esto se vea lo que escriuimos en otro capitulo. [5927]

FALENCIA **[sect. 187]** LXXVII. es, que aunq# el Rey puede exercer su jurisdicion contra sus vassallos, estando en pueblos y tierras de ageno Señorio, [5928]porq# el Rey es Señor en su Reyno, como el Emperador lo es del m#do: [5929]y es visto residir en qualquier pue blo suyo, aunque no t# ga en el habitacion; [5930]pero los Señores de vassallos no pueden hazer actos de jurisdicion contenciosa, estando fuera dedonde la tengan con tra sus vassallos, [5931]y agrauian y molestan con ga stos y trabajo alvassallo, vezino y domiciliario de vna villa remota y di stinta en jurisdicion de vn partido, o Condado, cit#dole para que comparezca ante el Señor, o su Gouernador en otra villa del estado, y no vale la citacion, [5932]saluo si el vassallo lo c#sintiesse, [5933] **[868]** pero la mas verdadera opinion es con Bartulo, y otros, [5934]q# valdra, si ambos pueblos son de la jurisdicion del Señor. En vn caso no bastaria el di cho consentimiento, y es para aprouar y validar lo que el Señor proueyesse en tierra de otro Señorio. [5935]En las co sas de voluntaria jurisdicion, como seria alçar vn destierro vol#tario, dar licencia de cortar, ò pacer, o otras cosas tales, bien pueden los Señores proueerlas fuera de su territorio #tre sus vassallos, o entre aq#llos que podran prorrogarle jurisdicion, quanto à los bienes sitos y constituy dos en su territorio, segun Baldo, Iason, y otros. [5936]

De aqui nace la prati **[sect. 188]** ca que tienen los Señores que residen en Corte, o en otras partes fuera de sus estados, que como alli no pueden librar, ni proueer justicia, en las causas de apelacion, cometen à algun vassallo que oya las partes, y las sustancie hasta la c#clu sion en difinitiua, y les embie los processos originales: los quales sen tencia su Assessor, y se tornan à cometer porel Señor para la pronunciacion de las sent#cias à las mismas personas q# fulminaron los processos, para que allà en su villa las pronuncien, c# forme à vna dotrina de Especulador. [5937]

Tambien se infiere de **[sect. 189]** lo dicho, que estando el tal Señor fuera de su tierra, y viniendo algun delinquente a presentarse ante el, como ante mayor tribunal, ora que se aya soltado de la prision, o que no aya entradoen ella, no podra el Señor mandarle poner preso en el pueblo donde se halla, o reside, ni en otro alguno de su Señorio, siendo de diuersa y distinta jurisdicion; [5938]por que la prision es citaci# real, y de otra mayor calidad y perjuyzio, [5939]sino que le ha de remitir à su Alcalde mayor de aquel partido, para q# presentado ante el, le oya en justicia: y assi lo he praticado en esta Corte, sien do Assessor de algunos Señores que residen en ella.

Assi mismo se infiere, que el Alcal **[sect. 190]** de mayor del Señor de vassallos, constituydo para que resida en vn estado, sesmo, o partido, y le gouierne, no puede proueer justicia por via de mandami#to è imperio, hablando con la justicia, **[869]** ò personas de otro estado, ò partido diferente y distinto, [5940]aunque sea del mismo Señor, sino por via de requisitoria, como hazen el Corregidor de Murcia, y su Teniente con los Teni# tes de las ciudades de

Lorca, y Cartagena, que son de su Corregimien to: y el Corregidor y Teniente de la ciudad de Chinchilla con los Tenientes de Requena, y Vtiel, y el de Vbeda c# el de Baeça, y el de Cu# ca con el de Huete: y assi los demas deste genero que ay en estos Reynos, de que en otra parte haremos mencion, [5941]saluo sino fuesse Gouernador de todos los estados, sesmos, o partidos, que entonces como el mismo Señor podra proueer y m#dar en los vnos y en los otros; pero en los pueblos de vn Condado, o Ducado, o de vn Partido, bien podra el Alcalde mayor del Señor vsar de mandamiento de vn pueblo à otro, y la persona que delinquio en vna villa, ò aldea, ser castigada en otra de aquel sesmo, ò partido: [5942]y assi dize Bartulo, [5943]que en las ciudades de vn Corregimiento se pueden despachar los negocios de la vna en la otra.

FALENCIA **[sect. 191]** LXXVIII. es, que aunque los Pesquisidores del Rey pueden hazer dar los pregones c# tra los ausentes, sin que passen los tres dias que las leyes requieren en los casos de Corte entre cada pregon; pero los Pesquisidores de Señores de vassallos, que estan obligados a guardar las leyes, no podran abreuiar los terminos de los dichos pregones; porque esto solo toca à los delegados del Principe, como en otro lugar diremos. [5944]

FALENCIA. LXXIX. **[sect. 192]** es, que aunque el Rey puede contratar con sus Reynos, y con sus subditos, y vale la obligacion como ley, por la buena fe que se presume en el Prin cipe, y nace della accion natural, que tiene fuerça de ciuil, [5945]saluo si el contrato fuesse en muy gran daño del Reyno, que en tal caso podria no estar ni passar por el; [5946] **[sect. 193]** pero los Señores de vassallos no pueden contratar con ellos, ni tener en sus tierras tratos y grangerias de comprar y vender lanas, azeites, y otras cosas; porque en quanto son Corregidores, les compre hende la misma prohibicion que à los demas: y en quanto lo son perpetuos, les comprehende, a mi parecer, con mucha mayor razon, por el mayor **[870]** poderio y jurisdicion q# tienen, y por la perpetuidad della: lo qual es ocasi# de mayores mie dos, opressiones, violencias, impuestos, est#cos y perjuyzios à los vassallos, como se ha vi sto muchas vezes: [5947]y assi ni podran arrendar ni comprar, ni bastecer, y les deue ser prohibido, como à los Corregidores del Rey, Oydores, y juezes de assiento. Pero lo que es tener ganados, hazer edificios, c#prar heredades, y vender y arrendar los frutos de sus haziendas y rentas, el derecho y costumbre se lo permite mas que à los Oydores, y à otros juezes perpetuos, por es tar en sus tierras habitantes, y sin auer de salir de alli, ni hazendarse en otra parte: y à esto me mueue vna ley de la par tida, [5948]que general y expressamente lo prohibe à todo genero de juezes, como en otro lugar diximos contra la comun opinion. [5949]

Tampoco pueden los **[sect. 194]** Señores de vassallos, ni aun el Rey, adehessar sus heredades, tierras, y terminos redondos, para que dexen de ser pasto comun alçados los frutos: y aunque à concejo abierto, y no de otra manera, podran los pue blos dar consentimiento, para que el Señor goze a solas vn pedaço de termino, dehessa, o monte, pero los nueuos vezinos, y no herederos de los que lo concedieron, podran reclamar y quitarlo al Señor. [5950]

FALENCIA. LXXX. es, que **[sect. 195]** aunque los juezes del Rey pueden conocer del delito de falsa moneda, [5951]pero los Señores de vassallos, ni sus juezes no pueden conocer desto, sino que lo han de remitir à los superiores, y assilo tuuo Deciano por vn consejo

de Tomas Gramatico, [5952]porque concedida la jurisdicion, no se entiende concederse el conocimiento desta causa.

FALENCIA. LXXXI. es, q# **[sect. 196]** aunque los juezes de comission y Pesquisidores del Rey pueden durante su oficio, sin citacion de parte, interpretar las dudas y escuridad de sus sentencias, sin diminuirla, ni acrecentarla, pero los Pesquisidores y Comissarios de Señores de vassallos, no pueden hazer la dicha interpretacion, como en otra parte resolueremos. [5953]

FALENCIA. LXXXII. es, **[sect. 197]** que aunque el Rey pue de dar licencia para que se pueda otorgar testamento ante vn Notario Apostolico; [5954]pero los Señores de vassallos no pue den darlas en sus tierras, ni valdra el testamento otorgado mediante su licencia. [5955]

[871] FALENCIA **[sect. 198]** LXXXIII. es, que aunque el Rey puede en qualquier pueblo de sus Reynos donde tenga ca sa y habitacion, gozar de los pastos y aprouechamientos del, como dos vezinos los mas ricos, aunque t#ga la morada y habitacion principal en otra parte; [5956]pero los Señores de vassallos en los pueblos donde no residen actual y verdaderamente [5957]como vezinos, no podran gozar de las dichas dos porciones y partes de los aprouecha mientos dellas, ni aun de alguna dellas: [5958]porque aunque sean vezinos, no siendo moradores, no les presta: [5959]y esto procede, aunque el Señorio ò vassallage sea de Yglesia ò Monesterio, sito y constituido en otra parte fuera de la jurisdicion y territorio. del tal pueblo: [5960]y aunque algunas vezes se aya sent#ciado en las Chancillerias lo contrario; es à saber, q# goz# los Señores de los dichos aprouechamien tos estando ausentes; pero el Doctor Auendaño [5961]tuuo la contraria opinion, que no gozen no habitando alli, y Grego rio Lopez, [5962]aunque du dosamente (segun su co st#bre) la fundò y tuuo tambien: pero mejor q# todos lo disputò y resoluio Burgos de Paz. [5963]

La qual resolucion se **[sect. 199]** limita, saluo si el tal lugar de Señorio fuesse yermo y despoblado, q# en tal caso el Señor de la jurisdicion gozarà de todos los pastos, [5964]no teniendo en ellos comunidad otros pueblos, co mo fue en el pleito del Marques de la Guardia con la villa de Santofimia, y otras; al qual con denaron éste año de no u#ta y dos en Granada que los dexasse para pasto comun con frutos y rentas.

En lo que toca quan **[sect. 200]** to ha de gozar el Señor en los pastos y aprouechami#tos del pueblo, es pratica y estilo com# que residiendo en el, [5965] goza no como tres vezinos, segun se vsò por insolencia antiguamen te, [5966]sino como dos: [5967]y aun esto impugnan el insigne Couarruuias, y Burgos de Paz, [5968]no pareciendoles a proposito la dotrina de Colectario, [5969] **[872]** en que las Chancillerias, y los otros Doctores se fundan para dezir y sentenciar que gozen los dichos Señores como dos vezinos, de los pastos y aprouechamiento de su pueblo, como tampoco satisfizo a Gregorio Lopez: [5970]la qual dotrina en dezir que los hombres de armas puedan tener doblados pastos para sus cauallos, de los que gozan los otros vezinos, à mi parecer no se aplica bien à los Señores de vassallos, a los quales no quadran ni competen por razon de Señorio los priuilegios militares, si ya no fuessen Señores libres, que aquellos go zaran dellos: [5971]pero si#do como es el Señor ve zino y cabeça del pueblo, [5972]por sus atributos, y por la dignidad del Señorio y del vsuario, à que se deue tener respeto: [5973]y porque tambien al Señor

se le carg# y reparten en las c#tribuciones y derramas por la misma razon y cuenta dos partes, como arriba diximos; parece justificada la dicha pratica, que gozen como dos vezinos residiendo.

Pero si los Señores tu **[sect. 201]** uiessen costumbre de gozar de los tales aprouechamientos no residien do en sus pueblos, val dria la costumbre: [5974]y lo dicho se entiende solamente en los pastos y cortas, que es lo que por estilo y costumbre està ya admitido, y no en los otros aprouechami# tos fuera desto: [5975]y aun si los pastos y montes fuessen muchos, podr# los Señores gozar dellos todo lo que huuieren menester, sin perjuyzio de los otros vezinos. [5976]

FALENCIA **[sect. 202]** LXXXIIII. es, que aunque los Corregidores del Rey pueden n#brar Tenientes que se# con ellos iguales en jurisdicion, como por las leyes destos Reynos, [5977] y por sus titulos se les concede y permite; por que de otra manera no podrian [5978]nombrarlos sin la dicha concession y fa cultad: pero los Señores de vassallos, y sus Al caldes mayores, no pue den nombrar Tenientes, para que por ausencia, o enfermedad delos dichos Alcaldes mayores exerçan sus oficios, porque siendo los Señores, como son Corregidores, aunque perpetuos, segun arriba diximos, tan sola**[873]** mente pueden nombrar Tenientes, que son sus Alcaldes mayores, pero no subdelegados dellos; [5979] en lo qual ay gran abuso, y se va ampliando de manera, que no solam# te los Señores nombr# de ordinario Alcaldes mayores, a quien impropiamente llaman Corregidores; pero nombran tambien Tenientes dellos: y demas de ser con tra derecho (como q#da dicho) es en perjuyzio de la primera instancia de los Alcaldes ordinarios; pero por priuilegio, o costumbre, bien podran nombrarlos. [5980]

FALENCIA **[sect. 203]** LXXXV. es, que aunq# el Rey estando en sus Reynos puede testar sin guardar la solenidad de las leyes dellos, y valdr# los tales testamentos sin ella, aunque para su validacion no derogue, ni abrogue las leyes; pero los Señores de vassallos que reconocen superior, obligados estan a obseruar la solenidad del derecho y leyes destos Reynos en los testam#tos que hizieren en sus tierras. [5981]

FALENCIA **[sect. 204]** LXXXVI. es, que aunque la jurisdicion Real no se puede prescribir por menor tiempo que el inmemorial, conforme vna ley destos Reynos, [5982]pero la jurisdici# de los Señores, o de los pueblos a quien el Rey la concedio, podra prescribirse por tiempo ordinario de diez años en tre presentes, y veinte entre ausentes, como en otro lugar diremos. [5983]

FALENCIA **[sect. 205]** LXXXVII. es, que aunq# el Rey puede en sus tierras desmembrar vna al dea de la jurisdicion de la cabeça del partido, y hazer la villa con jurisdicion de por si, no lo pueden hazer los Señores en sus tierras: [5984]y assi se decidio en el Consejo éste año de nouenta y dos contra don Pedro Lasso de Castilla, que a vna aldea de su tierra la auia hecho villa con jurisdicion de por si; porq# leuantar horca, [5985]y dar jurisdici# ordinaria, no lo puede hazer sino el Emperador, o el Rey, o con poder o priuilegio suyo, [5986]y tambien se haze perjuyzio à la villa, ca beça del partido, à qui# **[874]** se quita la jurisdicion de la primera in stancia, sin embargo de lo que a este proposito sintio Rodrigo Xuarez. [5987]

FALENCIA. LXXXVIII. **[sect. 206]** es, que aunque el Rey puede tener sus Corregidores en los oficios mas tiempo de los dos años que dispone la ley Real, [5988]el vno conforme al titulo que se le da por vn año, y el otro de prorroga cion, y de alli adelante lo que es su voluntad: pero los Señores de vassallos no pueden tener sus Alcaldes mayores mas tiempo de los dichos dos años: y assi pidiendo los vassallos en el C#sejo residencia contra ellos, se les manda por prouision Real à los Señores que se la tomen, y no cumpliendo a tres prouisiones, embia el Consejo juez de residencia à los tales pueblos à costa del Señor.
FALENCIA. LXXXIX. es, q# **[sect. 207]** aunque los Reyes pueden proueer de tutores y curadores à los hijos de los Grandes, pero esto no lo pueden hazer los Señores de vassallos, ni aun los Oydores, o Corregidores del Rey sin su consulta y comission, [5989]por vna ley Real q# lo dispone assi, y dize, *Pues aquello es a Nos de proueer, y cumple aßià nue stro seruicio.*
FALENCIA. XC. es, que a#que **[sect. 208]** el palacio y casa Real tiene inmunidad y franqueza para que no se saquen del los delinquentes que alli se huuieren acogido, [5990]pero las casas de Señores de vassallos en sus tierras no gozan deste priuilegio; porque como arriba diximos, no se pued# llamar palacio, si ya no huuiesse costumbre de guarecerse à ellas, y valerse del tal amparo, [5991] aunque solian valer las casas de los hijosdalgo à los delinquentes, y oy dia en Nauarra les val# las de los Infançones, co mo en otro lugar diximos. [5992]
FALENCIA. XCI. **[sect. 209]** es, que aunque el Rey pa ra el socorro de sus necessidades puede en sus Reynos vender Regimi# tos, y los otros Oficios publicos (aunque à la verdad es contra ley Real [5993]) pero los Señores de vassallos no lo pueden hazer, porque no les toca la suprema jurisdicion y Señorio, ni la protecci# y amparo dellos, para cuyo gasto y subuenio los deuen vender, [5994]aun que pueden arrendar las escriuanias, como atras queda dicho. [5995]
FALENCIA **[sect. 210]** XCII. es, que aunque el Rey puede dar espiritu y termino à la instancia del pleito ya passada y extincta, y oyr à las par tes en justicia sobre la sentencia passada en co sa juzgada; pero los Señores de vassallos no pue den hazerlo, segun Mateo de Aflictis y otros; [5996] **[875]** porque esto se concede de mera gracia del Principe.
FALENCIA XCIII. es, que **[sect. 211]** aunque el Rey puede dar licencia à sus subditos para traer armas prohibidas: [5997] pero los Señores de vassallos no lo pue d# hazer, [5998]saluo en los casos de executar la justicia, o defender su jurisdicion, ò por publica vtilidad, como en otro lugar diximos, [5999]aun que sea para seguridad del hombre enemistado; pero prohibir el vso dellas à los vassallos, bien lo puede hazer el Señor, segun y quando conuenga, por editos y pregones, como los juezes del Rey: [6000]y esto es lo que quisieron dezir Aimon Craueta, [6001]y Menochio. [6002]
FALENCIA XCIIII. es, que **[sect. 212]** aunque en los lugares Realengos no se remiten los delinquentes devn pueblo à otro, si ay costumbre de no remitirse en algunos casos, segun Paulo de Castro, Roco de Curte, y otros: [6003]pero los Señores de vassallos y sus juezes, sin em bargo de la dicha costumbre, estan obliga dos a remitir los delinquentes à los juezes Realengos, [6004]a quien pertenece el conocimiento de sus causas.

FALENCIA. XCV. es, que aunq# **[sect. 213]** à los Reyes y Principes sus herederos se sale c# cruz à recebirlos hasta la puerta de la Yglesia, y con procession de cleri gos de la puerta afuera: pero à los Señores de vassallos no es esto licito, ni permitido. [6005]

FALENCIA **[sect. 214]** XCVI. es, que aunque los Reyes pueden conocer en primera inst#cia en sus Audiencias y Ch#cillerias de ciertos casos que llaman de Corte, los quales se expressan en las leyes de Partida, y de la Recopilacion, y las explica bien Couarruuias: [6006]pero los Señores de vassallos no pueden conocer de los tales negocios en aquella forma y manera: porque como dize la dicha ley de Partida, *Estos pleitos tañen al Rey principalmente por razon de Señorio.*

FALENCIA **[sect. 215]** XCVII. es, que aunque auiendo el juez ordinario, o delegado del Rey sacado, o pretendiendo sacar de la Yglesia alg# delinquente, y contradi ziendolo el juez Ecclesiastico, se deue n#brar en caso de discordia vn tercero por los Señores del Consejo, o Chancillerias Reales, para que júnto con ellos determi ne si el tal delinquente deue gozar, o no, de la inmunidad Ecclesiastica; pero si ésta compet#cia es con juez de Señor, ha de nombrar el tal tercero el superior del juez Ecclesiastico. [6007]

[876] FALENCIA **[sect. 216]** XCVIII. es, que a#que al Rey y à su fisco pertenece la sucession y herencia de los bienes vacantes del que muere sin heredero, pero al Se ñor de vassallos no le per tenece éste derecho, a#que se le ayan concedido las preeminencias Reales, [6008]porq# la dicha sucession no es frutos de jurisdicion, ni del mero y mixto imperio, sino de la dignidad Real, aunque Baldo y otros tuuieron lo contrario. [6009]

FALENCIA **[sect. 217]** XCIX. es, que a#que concedido por el Rey el pueblo, o el castro, es visto ser concedido el territorio del, como arriba se dixo; pero no se en tendera assi, quando el territorio confina con la mar, que entonces la ribera de la mar por espa cio de vn tiro de ballesta la tierra adentro, no se comprehendera en la tal concession, sino que la jurisdicion con todo el suelo, y derechos dello queda reseruado al Rey para el vso publico, aunque regularm#te el Señorio de la mar y jurisdicion estè subordi nado al territorio conuezino y adjacente, segun Carolo Ruyno y Marino Freccia, y otros. [6010]

FALENCIA. C. **[sect. 218]** es, que aun que à los Emperadores y Reyes compe te el nombre de Principe, y el primogenito del Rey de España se llama Principe, y el de Fr#cia Delfin; pero los Señores de vassallos no se pued# llamar Principes, teni# dolos en feudo por el Rey, o siendo subditos suyos: y si algunos por tener titulos para ello, se lo llaman, es impropia y abusiuamente. [6011]

Hemos referido estos casos breuemente, por ser los mas dellos de co sas decididas por leyes destos Reynos, para q# los Señores de vassallos y sus juezes sepan el poderio y jurisdicion que les toca en sus tierras, y no los hallara el letor as si j#tos en ninguna parte. Los Reyes Luis, y Carlos. V. Reyes de Fr# cia por sus constituciones exceptaron quinze casos, en que los Señores de vassallos no pudiessen tener jurisdicion, por ser delitos graues y tocantes à los Reyes: los **[877]** quales juntò Pedro Gregorio. [6012]En los quales ca sos de suso referidos, y en otros muchos no pue den los Duques elegidos por los Reyes, ni los otros Señores vsar de los derechos, preeminencias, y titulos Reales, q# solo pertenecen à los Reyes por el señorio Real, no les estando expressamente concedidos, como en particular se podra ver por los autores: [6013]y esto disponen tambien las leyes assi, *Que aunque les sean concedidas por carta, o priuilegio alguna dellas, que no las*

pued# auer, ni ayan, ni vsen dellas, ni valga el priuilegio, o carta que sobre ello se diere, &c. porque estas no son vistas concederse: [6014] porque las dichas mayorias y Regalias son re seruadas y pertenecien tes priuatiuamente à los Emperadores, Reyes, y Principes soberanos, y no reconocientes superior en lo temporal: los quales tienen fundada su intencion contra los Señores que vsaren de las dichas preeminencias, para que muestren sus titulos. [6015]Y cierto q# auian de ser visitados por juezes del Rey para reformar muchos abusos y autoridades Reales, q# algunos Grandes y otros Señores (como lo si#te Lucas de Pena [6016]) vsurp# en sus tierras y pueblos don de biuen.

Y porque en algunos de los casos arriba referidos se dixo, que podrian vsar los Señores de las prerrogatiuas Rea les, teniendo costumbre dello, es de ver qual costumbre serà esta que baste, y en que casos: y digo, que la suprema jurisdicion para administrar justicia el Rey en las tierras de Señores, *En lo que ellos la menguaren,* como dize la ley, [6017]y a falta de no administrarla ellos: y lo q# toca à los pechos y tributos Reales por ninguna costumbre aunque sea inmemorial se puede adquirir ni prescribir contra el Rey, atenta la ley Real, [6018]que reprouò la costumbre, y corrigio la mas recebida opinion de derecho comun que lo permi-**[878]**tia: [6019]pero en las demas cosas, derechos, y titulos Reales y jurisdicion ordinaria, dio lugar à la fuerça de la dicha cost# bre inmemotial: [6020]y contra otro que no sea el Rey, basta de diez y vei# te años, como atras que da dicho, [6021]porque la co stumbre es poderosa pa ra dar y quitar jurisdicion, y adquirirla, aun el que no la tiene: [6022]aunq# yo entiendo la dicha ley, excepto tambien en algunos casos concerni#tes à la mayoria y superioridad Real, y suprema, como seria alçar las fuerças de los Ecclesiasticos, y otros casos; los quales por merced, ni por contrato, ni por tiempo no se pueden ad quirir, ni apartai los el Rey, aun que quisiesse, de su Reyno y monarchia: [6023] y lo que la dicha ley Real dize de los pechos y tributos, se entienda auer se puesto para exemplo de las cosas del reconocimiento Real, que han de ser imprescriptibles, y que tambien sea visto excluir la prescripcion en los otros casos, tanto, o mas graues è importan tes. Y en tanto es verdad que las Regalias no se pueden dar, ni apartar de la persona y corona Real, que aunque expressamente se huuiessen dado, o vendido à algun Señor con juramento [6024]podra el sucessor en el Reyno (resultando de la concession graue perjuyzio) reuocar la tal concession, y recuperar las dichas preeminencias Reales, segun Mateo de Aflictis, Baldo, y otros. [6025]

Demas de lo dicho **[sect. 219]** es de aduertir para los pueblos de Señorio, donde los Señores, o conce jos, arriendan las escriuanias publicas, y del Ayuntamiento, que los escriuanos, cumplido el arrendamiento, y acaba dos sus oficios, dexen y entreguen a los sucesso res en ellos, por inuentario los processos y registros que ante ellos huuieren passado: porq# acaece de ordinario irse los tales escriuanos, y lleuarlos, y padecer las partes interessadas en dexar de cobrar sus deudas, y seguir su justicia, y quedar los delitos processados sin castigo: y en esta conformi **[879]** dad se han de entender las leyes del Reyno que sobre esto disponen. [6026]

Sin que la rec#pensa **[sect. 220]** y estimacion que vna ley [6027] manda dar à los herederos del escriuano por los processos y registros que han de entregar, se deua aplicar à este caso, porque aunque milita en su tanto la misma raz# y consideracion del interesse

que pierde el escriuano dueño de los papeles, procede solamente en los escriuanos de camara del Consejo y Chancillerias Reales: y la otra ley [6028]dize: *Que el escriuano que fuere pri#ua do del oficio en qualquiera manera, entregue los processos y registros al sucessor.* Lo qual se verifica en el **[sect. 221]** escriuano, que por no tener titulo, y acabarse le el arrendamiento del oficio, quedò priuado del vso y exercicio del: y como el tiempo destos arrendamientos sue le ser breue, no es considerable el interesse de los tales papeles al que los recibe, pues podria ser passar su año y arrendamiento sin sacar prouecho dellos; pero si el tener los tales papeles y escrituras fuesse de verisimil y proxima vtilidad, no tendria por injusto el tassarlos, y que el escriuano que los recibe, hiziesse refacion de llos al que los entrega: bien assi como en el di cho caso de los escriuanos de Camara prouey dos por la ley: la qual por la identidad de la ra zon comprehende tam bien este caso: [6029]y à esto aluden las palabras de la otra ley, [6030]en quanto dixo *sin perjuizio de los he rederos del difunto.*

Tambien es de aduer **[sect. 222]** tir, que aunque a las mu geres està prohibido no solo el assistir a los pley tos en juyzio por el edicto a que dio causa Calfurnia, o segun otros, [6031] Caia Afrania, muger de Licinio Buctrion, por su gran desverguença, **[sect. 223]** sino tambien les està prohibido el poder ser Iuezes, por la indecencia è inho nestidad, [6032]aunque fues sen de excelente sabiduria, y discrecion contra Menchaca, [6033] **[sect. 224]** que sintio, que siendo destas calidades, podrian ser Iuezes, como se vsò entre los Esparciatas, aun en tiempo de Plutarco, [6034]y entre **[880]** los Alemanes, segun lo afirma Cornelio Tacito: [6035]y el Emperador Heliogabalo instituyò vn Senado de mugeres, q# por ser ridiculoso, se acabò con sus malos dias, y aunque quiso el Emperador Aureliano renouarle, no pudo: [6036]como quiera que antiguamente las mugeres estudiauan las artes liberales y lehian catredas de Gramatica, [6037]y huuo muchas muy doctas en varias ciencias y artes, como fueron Turia, hija de Teofronio filosofo, que tambien ella lo fue: y Locrense, que escriuio libros, y Corina Tebaria, que escriuio las leyes Liri cas, y Cornelia, madre de los Gracos, que sin mae stro enseñò à sus hijos dotrina: sin las quales he hallado en autores, [6038]otras. 262. mugeres famo sas en diuersas ciencias y dotrinas: pero sucedien do en algun Reyno, o C# dado, o en otro menor se ñorio, puede la muger por derecho destos Reynos, y costumbre a #uada por ley en los estraños, exercer la jurisdicion, [6039] con parecer y consejo de hombres sabios: y las le yes Reales que lo permiten, dizen estas palabras: *Pero seyendo Reyna, o Condes sa, o otra señora que heredasse señorio de alguna tierra, tal muger como esta, te nemos que lo puede hazer por honra del lugar que tiene; pero esto por consejo de hombres sabios, porque si en alguna cosa errare, la sep# consejar y emendar, &c.*

Y las Reynas y seño **[sect. 225]** ras, casadas y biudas, go zan de las franquezas, preeminencias, y dignidades, que los Reyes y Señores sus maridos. [6040] Y en estos, y en otros Reynos y Monarchias sabemos por historias [6041] sagradas y profanas, q# han reynado mugeres, y gouernado admirablemente: aunque como cosa rara no se ha de imitar, y ha se de temer, como dize Pedro Gregorio à este proposi to: [6042]y este p#to se disputò y resoluio vltimam# te en la diferencia que huuo, y con todamode racion se tratò

entre los Catolicos Reyes y señores nuestros de feliz me moria, don Fernando y doña Isabel: de lo qual à este proposito hazen m#ci# algunos autores. [6043]

[881] Finalmente es de ad **[sect. 226]** uertir, que por ser los grandes Señores, y titu lados, los huessos y la firmeza del estado Real, y parte del cuerpo del Rey y de su Consejo, como al principio deste capitulo diximos, tienen priuilegios, [6044]y los Reyes a su cargo y #uisi# las causas arduas dellos: y assi con su c#sulta se proue# de tutores, [6045]y son presos y condenados, [6046]y los pleytos de su estado difinidos: [6047]y de todas sus cosas tienen los Reyes mas particular cuenta, para honrarlos y auentajarlos, porque los que bi# presiden a sus vassallos, como dixo san Pablo, [6048] dignos son de doblado honor: y assi Dios haze mercedes à los Reyes, y tuuo, y tiene dellos par ticular cu#ta. A Saul en ser vngido por Samuel, se le influyo espiritu de profecia. [6049]Al Rey Salomon le dio el don de sa biduria: [6050]y assi a otros otras gracias y dones.

SVMARIO DEL capitulo dezisiete.

POr el sol, y la luna, se sinifican las dos potestades Ecclesiastica y Se cular, y lo mismo por los dos cuchillos m#cionados en la diuina escritura. 1 .

Si la jurisdicion temporal pertenece à la Yglesia y reside en ella: por la parte negatiua, nu. 2 . y por la afirmatiua, nu. 3 . 4 . 6 . 9 . y qual es la opinion co mun y que se ha de tener, nu. 10 .

Elimperio y pot estad seglar si se deriua de Dios, nu. 2 . versic. Puede se.

Baculo pastoral que se da à los Obispos que sinifica, num. 4 . en el fin.

En los graues y arduos negocios si pue de el Papa vsar de la potestad t#poral, y mudar el Imperio de vna parte a otra, num. 5 .

De las palabras que dixo Christo N. S. a S. Pedro, Buelue tu cuchillo à la vayna, *num. 6 .*

De las palabras de san Pablo, Toda anima estè sugeta à las potestades mas sublimes, *num. 7 .*

De las palabras que dixo Christo nuestro señor à Pilato, Mi Reyno no es deste mundo, *num. 8 .*

El Emperador C#stantino Magno co mo reconocio la potestad y superioridad de la Yglesia, y de otros Empera dores que se mostraron en lo mismo. 11 .

De la reuerencia deuida à los Perlados y a los Sacerdotes, y de su gran dignidad, num. 12 .

Los Obispos antiguamente si tenian jurisdicion contra legos, num 13.

Obispos tienen ciudades, villas, y castillos, y la jurisdicion t#poral, n. 14. y sigui.

Obispos si tienen territorio, alli.

Obispos son del consejo del Rey, y de los **[882]** *mayores magistrados, y llamanse Gouernadores, y otros nombres, nu. 15 .*

Ciudad si puede llamarse la que no tiene Obispo, y si precedera la que letiene, alli

Si impide o quadra à los Obispos la jurisdicion temporal, num. 16 .

Obispos tienen jurisdiciones temporales por diuersos titulos, nu. 17. 18 . y 21 .

Con que obligaciones tienen los Obispos vassallos y jurisdicion temporal, num. 19.

Obispos si pueden pelear contra infieles, o en defensa de sus villas, nu. 20 .

Y si pueden tener titulos de C#des, nu. 21 .

O ser Virreyes, o Tenientes del Rey. 22 .

Ecclesiasticos si pueden suceder en mayorazgos, no estando exclusos, num. 23 .

Ecclesiasticos no pueden condenar en pena de sangre, o mutilacion de mi#bro. 24 .

Discurso por casos si es el mejor, nu. 25 .

El Papa puede desagrauiar à los vassallos oprimidos de los Señores absolutos y priuarlos del señorio, num. 26 .

Ecclesiastico, si puede ser del consejo del Rey, y assistir à hazer leyes, y à causas criminales, num. 27 . 31 . y 32 .

E imponer pena corporal en negocios de la santa Inquisicion, num. 28 .

Obispos è Inquisidores si pueden mandar aprisionar à legos y c#denarles en açotes y galeras y otras penas, nu. 29 .

Ecclesiasticos si pueden exercer su jurisdicion t#poral por sus personas. 30 . y 32

Si puede el Ecclesiastico exercer jurisdi cion temporal por comission del Rey y assistir à sus consejos y c#sultas. nu. 31 .

Auiendo escandalo o violada la paz si puede el Ecclesiastico exercer jurisdicion temporal, num. 33 .

Iuez Ecclesiastico si puede proceder contra el lego casado por el delito cometido gozando del priuilegio de la co rona antes que se casasse, num. 34 .

Y si puede prender, o priuar al executor seglar, porque citò à clerigo, num. 35 .

Contra los que desentierran o despojan los muertos por malos fines, si tienen jurisdicion los Ecclesiasticos, num. 36 .

Y sobre injurias hechas contra Yglesias, y hurtos dellas, y de otros, nu. 37 . y 38 .

Y contra los que v#d# medicinas, o m#tenimientos falsos y mezclados, nu. 39 .

Y contra los vsurarios y logreros, nu. 40

Si es necessaria numeracion del dinero para constitucion de censo, num. 41 .

De la prohibicion de las vsuras, nu. 42.

IueZ Ecclesiastico si tiene jurisdicion c# tra los falsos mendigos, num. 43 .

Y sobre la obseruancia y reducion de las fiestas, num. 44 .

Y contra los que hazen libe los famosos. 45 .

Y contra los que abusan de los abitos de religiosos, num. 46 .

Y contra el testigo falso quando se perjurò ante el, num. 47 .

Obispo si puede castigar a sus alguaZiles, y notarios, y otros oficiales, nu. 48

Y si puede proceder contra los legos que se dexan estar excomulgados, num. 49 .

Y contra los que frequentan monesterios de monjas, num. 50 .

Y contra los jugadores y tablageros. 51 .

Y sobre el cumplimiento o relaxacion de **[883]** *jur amento, num. 52 .*

Y contra los am#cebados, y si conocera priuatiuamente de las mancebas de clerigos, num. 53 .

Iuezes seglares son competentes c#tra los amancebados, alli.

Iuezes Ecclesiasticos, o seglares, si pueden proceder contra las mancebas de clerigos, o religiosos, o casados, sino ay publicidad, num. 54 .

Del castigo de las mancebas de los caualleros de Ordenes, y dellos, alli.

Los hombres solteros si pueden ser condenados por amancebados, num. 55 .

Sin publicidad y escandalo si puede auer pena de amancebamiento, nu. 56

Si se puede cobrar la pena del marco sin executar la del destierro contra los amancebados, num. 57 .

Iuez Ecclesiastico si puede proceder contra los cossarios, num. 58 .

Y si puede compeler à los Iuezes seglares que c#sient# dar los Sacramentos à los condenados à muerte, num. 59 .

Y si puede proceder contra el Iuez seglar o ministros, que so color de sus oficios comet# deshonestidades, num. 60 .

Y si puede proceder c#tralosadulteros. 61

Obispo y clerigos si pueden prender al lego que interpelado de alguno que no hable a su muger, la habla en la Yglesia, num. 62 .

Y si puede proceder contra incestuosos. 63 .

Quando el Papa podra excomulgar al Emperador, y el Obispo al Rey que està ensu diocesi, num. 64 .

Y quando los sacerdotes de los Gentiles fuer# superiores à los Reyes, y quando subditos, num. 65 .

Iuez Ecclesiastico si puede proceder c# tra los Assasinos, num. 66.

Y contra los Sodomitas, num. 67.

Y contra los simoniacos, y de la detestacion deste crimen, num. 68 .

Y contra los que passan, o dan armas, o ayuda à los enemigos, nu. 69 .

Y contra los idolatras, adiuinos, y hereges. Y que jurisdicion tuuieron y tienen en esto los Iuezes seglares, nu. 70 . y 71.

El inquirir y proceder contra hereges toca principalmente al santo Oficio. 72 .

Iuez Ecclesiastico si puede proceder contra los hechizeros, sorteros y agoreros, num. 73 . Y contra las brujas, y de las gitanas q#diz# la buenav#tura. 74 .

Y contra los que hazen embustes oficciones, para que algunas imagenes suden, o lloren, o hagan otra cosa para sacar limosna, o engañar al pueblo, nu. 75 .

Iuez Ecclesiastico si puede compeler al seglar para que no admita ex comulgados en su tribunal, num. 76 .

Y si puede proceder contra blasfemos. 77

Y contra los incendiarios, num. 79 .

Y contra los desacatados en su p#sencia. 79 .

Y contra los Iuezes seglares para que le impartan el auxilio, y no lo hazi#do si podra multarlos, num. 80 .

Inqui sidores como pueden apremiar y penar à los IueZes seglares para que les impartan el auxilio. num. 81.

Iuez Ecclesiastico si puede proceder **[884]** *contra los sacrilegos, num. 82 .*

Y contra las justicias que desarman a los clerigos, num. 83 .

Y si puede compeler à los seglares que testi fiqu# sobre injuria hecha a clerigo. 84

Clerigo, o Religioso, puede en Aragon manifestar y ayudar aprender al v#dolero por bula de Sixto V. nu. 85 .

IueZ Ecclesiastico si podra priuar de la insignia de caualleria al cauallero de orden que matò a clerigo, num. 86 .

Y si podra proceder contra los seglares q# perturb# su jurisdicion, y tener familia armada para la defensa della. 87 .

Los familiares de la santa Inquisicion pueden traer armas libremente, nu. 88 .

IueZ Ecclesiastico puede proceder contra el lego que celebra o administra algun Sacramento, y de algunos castigos diuinos por esto, nu. 89 .

Y si puede proceder contra el lego que delinquio j#tam#te con el clerigo. 90 . y 91 .

Los hermanos que tienen su haZienda en comunidad con el hermano clerigo, si gozan de la essencion del, num. 92 .

Quien conocera delos casos ciuiles en q# estan meZclados clerigos y legos, y ay vniuersidad o colegio de personas de ambos estados, num. 93 .

Iuez Ecclesiastico si puede sentenciar al que condenò el seglar en los casos en que ambos tienen jurisdicion, num 94 .

Y si puede proceder contra los legos que falsaren letras Apostolicas, y de las penas destos falsarios, nu. 95 .

Iuez Ecclesiastico si puede proceder so bre lo toc#te à la hazienda de la Yglesia y tributos que se le imponen, nu. 96 .

Los criados familiares de los clerigos si gozan del priuilegio del fuero, nu. 97

Iuez Ecclesiastico si puede proceder c# tra legos que administran hazienda de la Yglesia, num. 98 .

Y si puede priuar de oficio al Iuez seglar, o proceder por otravia contra el, por auer injuriado a clerigo, num. 99 .

El Ecclesiastico si puede por c#promisso juzgar à legos, num. 100 .

Iuez Ecclesiastico si puede conocer por incidencia de causa dotal, nu. 101 .

Inquisidores si pueden con censuras apremiar à los Abogados para que assistan a defender alguna causa, alli.

Iuez Ecclesiastico si puede conocer sobre el cumplimiento de testamentos y obras pias y profanas, y compeler à los testam#tarios y erederos. 102 . y. 103 .

El lego que demanda à otro lego ante IueZ Ecclesiastico en causa de mixto fuero, si incurre en la pena de la ley Real, alli.

El Ecclesiastico que tiene vass allos si pue de echar vandos contra legos en causas ciuiles y criminales, nu. 104 .

Inquisidores si pueden excomulgar à los Principes y Señores para que reuo quen o moderen las leyes y orden#ças que impiden o enflaquecen su oficio, num. 105 .

Iuez Ecclesiastico si podra proceder c# tra legos, amparando a la biuda y al huerfano, num. 106 . y 107 .

[885] *El ecclesiastico si podra amparar a las miserables personas de alguna graue opression, quando estuuiesse lexos el remedio del Rey, o sus jueZes, nu. 108*

Casos en que la dilacion y distancia hazen licito lo que no lo era, nu. 109.

El Ecclesiastico si podra proceder c#tra legos, por gran negligencia y remission del juez seglar en administrar justicia al clerigo, num. 110 .

En caso de instante daño, y gran neglig# cia del IueZ seglar, deue el Obispo dar noticia dello al Rey, o a su C#sejo. 111 .

El Ecclesiastico si puede proceder en los negocios de peregrinos, y de mercaderes vltramarinos, num. 112 .

Inquisidores si pueden castigar sus pro pias injurias, num. 113 .

El Ecclesiastico si podra proceder en la causa en que es recusado el Virrey. 114 .

El Ecclesiastico si puede proceder c#tra legos sobre patronazgo Ecclesiastico, y qual se dira serlo, o seglar, num. 115 .

El Ecclesiastico si conocera en caso que entre el IueZ seglar y ecclesiastico ay ambiguedad, num 116 .

Inquisidores si pueden con c#suras obligar à los Principes y Iuezes seglares a q# jur# de ayudarlos, y hazer guardar las constituciones contra hereges. 117 .

El Ecclesiastico si procede contra legos sobre que vendan los mantenimientos à los estr#geros y peregrinos, y no mas caros, num. 118 .

Y contra los ricos para que presten a los pobres en tiempo de gran necessidad. 119

El Ecclesiastico puede proceder contra legos por den#ciaci# eu#gelica. n. 120 .

Y por causas de indulgencias, num. 121 .

El Ecclesiastico si puede excomulgar à los particulares, que de hecho y sin causa echan de la ciudad a su Señor, o algun noble, num. 122 .

Y por causas penit#ciales y restitucion. 123

Notarios Apostolicos si pueden hazer autos #tre legos sobre causas profanas a falta de escriuanos publicos. nu. 124 .

El Ecclesiastico si podra en virtud de costumbre proceder contra legos, nu. 125 . y num. 139 .

Inquisidores si pueden amouer los familiares, y otros oficiales su yos, y ca stigarlos, si delinquieron en sus oficios, y subrogar otros, num. 126 .

Por via de rec#u#cion si podra el ecclesiastico proceder contra legos, nu. 127 .

El Ecclesiastico si podra compeler al IueZ seglar, que suelte al que tiene preso injustamente, nu. 128 .

El Ecclesiastico si podra proceder c#tra legos indomitos y desobedientes à la justicia seglar, inuocando su auxilio Ecclesiastico, num 129 .

Si el Ecclesiastico no impartiesse el auxilio al Iuez seglar, si se ha de ocurrir al superior Ecclesiastico, o al C# sejo por via de fuerça, alli.

Ecclesiastico si puede proceder contra le gos sobre costas, o salarios, causados del pleito principal litigado ante el, n. 130 .

[886] *El Ecclesiastico si podria proceder con tra legos, no auiendo quien administre la justicia seglar, num. 131 .*

El Ecclesiastico si puede proceder c#tra el lego por el despojo, y otra injuria hecha à clerigo, y el seglar t#bi#. 132 .

El Ecclesiastico puede proceder contra legos en negocios matrimoniales, de cimales, o sacramentales, o otros espirituales, o que toquen al alma por otras vias, nu. 133 .

Obisposi puede visitar los alholies y po sitos de pan de los concejos, o particulares, num. 134 .

Sobre el cumplimiento, o relaxacion de votos, es c#pet#te el Ecclesiastico. 135 .

El Ecclesiastico si puede embargar el cuerpo muerto de algun vsurero, è im pedirle la sepultura, num. 136 .

El Ecclesiastico si podra inhibir al IueZ seglar, para que suspenda la causa prin cipal, hasta que se difina ante el la causa espiritual incidente: y que serà en las causas mixti fori, num. 137 .

El Ecclesiastico si puede visitar los recetores de las fabricas o rentas de yglesias, hospitales, o lugares piadosos, num. 138 .

El Ecclesiastico si puede compeler al Iuez seglar a que en su tribunal guar de el derecho Canonico, nu. 139 .

El Ecclesiastico si puede conocer sobre admitir, o expeler en cofradias cofrades legos, num. 140 .

El Ecclesiastico si puede proceder con tra legos feudatarios de la Yglesia, o de otros legos si lo juraron, nu. 141 .

El Ecclesiastico si puede proueer de curador ad litem al menor que litiga ante el, num. 142 .

El ecclesiastico si podra excomulgar à los encartados, y dados por enemigos publicos, y executar contra ellos algunas penas, num. 143 .

El ecclesiastico de que causas de clerigos casados puede conocer, num. 144 .

El ecclesiastico si puede conocer de los delitos de las mugeres de los clerigos casados, num. 145 .

El IueZ del estudio si puede conocer de los delitos de las mugeres de los Doctores, nu. 146 .

El ecclesiastico si puede proceder c#tra legos penitenciados por la Yglesia, o en caso que ellos se injurien y afren ten, num. 147 .

Los penitenciados en que casos tienen priuilegio del fuero, num. 148 .

El ecclesiastico si puede proceder c#tra las mugeres que se afeitan y adornan lasciuamente, y con demasiada sumptuosidad, num. 149.

De lo que dispuso la ley Opia cerca de los trages de las mugeres, y del abuso que en esto ay, num. 150 .

Los Inquisidores si pueden prohibir à los legos sospechosos de la Fê, el traer armas, num. 151 .

Inquisidores si proceden contra los casados dos vezes, nu. 152 .

[887] *El Ecclesiastico si puede proceder en las causas possessorias dequalquier causa espiritual, o casi, contra legos, nu. 153 .*

El Ecclesiastico si puede conocer, si el de linquente ha de gozar de la inmunidad Ecclesiastica, num. 154 .

El Ecclesiastico si puede sacar al lego recluso en la Yglesia, que no deue gozar della, para entregarle al IueZ seglar, nu. 155 .

El Ecclesiastico puede exercer jurisdicion contra legos por el delito c#tra el estado y decoro dela Yglesia, n. 156 .

El Ecclesiastico puede poner entredicho, quando el Iuez seglar retiene al clerigo, num. 157 .

Sobre pesos y medidas falsas, si puede conocer el Obispo, o su vicario. nu. 158 .

El Papa quando puede legitimar al incapaz subdito del Principe, para oficios temporales, nu. 159 .

Obispo si puede visitar los presos, y al Alcayde si los trata mal, nu. 160 .

Otros casos en que el Iuez Ecclesiastico y Obispos tienen jurisdicion c#tra legos, num. 161 .

Exorta se la paZ y concordia con los Ecclesiasticos, num. 162. y nu. 153 .

En los casos en que el IueZ Ecclesiastico y seglar pueden conocer, el que preuino conoce, nu. 164 .

La preu#cion de la causa vale, a#que hecha por el Iuez inferior, alli.

Si el Ecclesiastico preuino la causa mixtifori, si se inhibira el Corregidor. 165 .

En los casos mixti fori algunos Doctores ac#sejan que se sigan las causas ante los Iuezes seglares, porque se acaban mas presto, num. 166 .

La jurisdicion de los Ecclesiasticos con tra legos, si se estiende à prenderlos, ò tomarles sus bienes, o solamente a proceder contra ellos por censuras, num. 167 .

IueZ seglar si està siempre obligado a impartir el auxilio al Ecclesiastico, alli, y siguientes, y num. 72 .

IueZ seglar si es superior al Ecclesiastico en algun caso, num. 168 .

Auxilio del braço seglar si ha de ser despues o primero que las censuras, num. 169 .

Costumbre si atribuyra jurisdicion à los Ecclesiasticos contra legos, num. 170 . y 109.

Si basta prescribir la costumbre con los ministros del Rey, alli.

El Ecclesiastico si puede prender legos hereges sin inuocar el auxilio seglar, num. 171 .

Iuez seglar si tiene algun conocimiento de causa para auer de executar las sentencias contra hereges, num 172 .

En otros delitos Ecclesiasticos fuera de heregia, si puede el Iuez Ecclesiastico prender legos sin auxilio, nu. 173 .

En los delitos Ecclesiasticos fuera de he regia, si ha de ver y examinar el pro cesso el IueZ seglar para impartir el auxilio al Ecclesiastico, nu. 174 .

[888] *En los delitos mixtifori, si puede el juez seglar impartir el auxilio al Ecclesiastico, sin examinar el processo, num. 175 .*

En lo injusto no està obligado el juez seglar à impartir el auxilio al Eccle siastico, alli.

Si la sentencia del Ecclesiastico fuesse injusta, si la executarà el jueZ seglar, aunque no estè apelada, nu. 176 .

El Corregidor si està obligado a dar sus alguaziles al Ecclesiastico, para que executen sus sentencias, num. 177 .

En lo extrajudicial si es superior el juez Ecclesiastico al seglar, nu. 178 .

El Corregidor si està obligado a impartir su auxilio al juez Ecclesiastico delegado, num. 179 .

Como deue el Corregidor examinar las letras y jurisdicion del Ecclesiastico delegado, antes de impartirle su auxilio, num. 180 .

Los Señores del Consejo y Oydores, y Alcaldes, si deuen impartir su auxilio, y quando, nu. 181 .

Que deue hazer el Corregidor quando fuere apremiado por el diocesano. para que imparta el auxilio, nu. 182

El juez Ecclesiastico si puede vsar de la palabra mando, hablando por escrito con el juez seglar, num. 183 .

Los juezes seglares nose exasperen contra los Notarios, ni vsen de cautelas en impartir los auxilios, ni den auisos à los delinquentes, ni sean per tinaZes en cumplir lo que es razon, ni sus alguaziles remissos en acudir à los Ecclesiasticos, nu. 184. y 185 .

Entre los juezes Ecclesiastico y seglar aya buena correspondencia, nu. 186 .

El seglar preso por ante el Ecclesiastico en que carcel ha de estar, nu. 187 .

Exortacion à los Ecclesiasticos, toc#te à los fiscales, nu. 188 .

Si los fiscales de Obispos pueden traer vara dejusticia, y en que forma. n. 189 .

Del abuso de citar los Ecclesiasticos à legos sobre causas profanas, nu. 190 . y siguiente.

La pena del lego que cita à otro lego ante el Ecclesiastico, num. 192 .

De las causas de coronados, y prision dellos, num. 193 .

Los juezes de lo temporal, y los vicarios de los Obispos, y sus ass essores, si han de ser legos, y lo que vsaron los Egipcios, y otros, nu. 194 .

IueZes temporales de Ecclesiasticos, si pueden proceder por censuras, o segun las leyes Reales, fueros, y costumbres, nu. 195 . y siguiente.

Iuezes temporales de Ecclesiasticos, para ante quales superiores han de otorgar las apelaciones, num. 196 .

Obispos y otros Ecclesiasticos, en qu#to à la jurisdicion t#poral y vassallos q# tienen, si son reputados por legos. 197 .

*Iuezes temporales y escriuanos de Ecclesiasticos en lleuar los derechos, y dar residencias, son como los Rea-***[889]***lengos, num. 198 .*

Obispos è Yglesias si pueden tener fisco, num. 199 .

Penas de camara de los Ecclesiasticos en que se deuen distribuir, nu. 200 .

Bienes de los hereges clerigos, o legos, para quien se confiscan, num. 201 .

Bienes que confiscan los Obispos en sus tierras y diocesis contra legos, o clerigos, por traycion, o por otros delitos, para quien son, num. 202 .

Lo dicho cerca de los Perlados que tienen jurisdicion temporal, se entiende tambien con los Abades y Conuentos que la tienen, num. 203 .

POR LA IVRISdicion Ecclesiastica en lo Temporal, y Espiritual entre Legos. Cap. XVII.

DOS Grandes lumbreras hizo **[sect. 1]** Dios en el firmamento del cie lo, desde el primero al quarto dia de la creacion del mundo, segun se cuenta en el Genesis, y escriuen los autores, [6051]es a saber, el sol, que es la mayor, para que alumbrasse de dia, y la luna que es la menor, para que respl#deciesse de noche: y assi tambien para firmamento de la Yglesia vniuersal creò estas dos grandes lumbreras, que son dos dignidades, vna la Pontifical autoridad, que es la mayor, pa ra que presidiesse a las co sas del dia, que son las espirituales: y la otra la Real potestad, que es la menor, para que presidiesse à las de noche, que son las temporales. Y tambien estas dos Potestades se sinifican por aquellos doscuchillos, [6052] que segun san Lucas, [6053] representaron los dicipulos a Christo nuestro señor, vno la t#poral, y otro la espiritual; pero es muy c#trouerso si estos cuchillos ambos estan y residen, y de que manera, en la Yglesia, y en el Romano Pontifice.

Por vna parte parece **[sect. 2]** que el cuchillo material, que es la jurisdicion temporal, no pertenece à la Yglesia, ni a sus Principes, ni ministros, sino a los Reyes y Potestades seculares. Lo primero, porque segun el Papa Gelasio, y lo declaran muy bien Iuan Blasio, y otros, las dichas dos potestades son distintas, [6054]assi por la variedad delas acciones que ay en la Yglesia, que no pueden pertenecer a vna misma y sola potestad, como **[890]** por el fin de las causas, para que Dios criò las dichas dos potestades: y porque tambien el vso y exercicio del cuchillo material, fue pro hibido por Iesu Christo a S. Pedro, y a los Ecclesiasticos en aquellas palabras que le dixo, [6055] Buelue tu cuchillo à la vayna. Y tambien haze por ésta parte, que el Principe de los Apostoles san Pedro [6056]ordenò que fuessemos sujetos a toda criatura, al Rey como mas excelente, o à sus ministros, como embiados por el para castigo de los malos, y alabança de los buenos. Y tambien el Apostol san Pablo [6057]dixo, que toda anima estè sujeta à las potestades mas sublimes: de tal manera, que el que no lo estuuiere serà visto resistir à la diuina or denacion. Y para que traemos autoridadesde san Pedro, y de san Pablo, pues el mismo Iesu Christo confiessa, [6058] que su Reyno no es de este mundo: y assi canta bien la Yglesia, [6059]Ma lo y enemigo Herodes, que temes que venga Christo, pues no toma las cosas mortales el q# da los Reynos celestiales? y Dios por el Profeta dixo [6060]Biuo yo, no quiero la muerte del pecador, sino que se conuierta y biua. Por las quales palabras es cosa llana que la Yglesia es benigna y blanda con los contumazes y malhechores, y que castiga, no con el cuchillo material, sino con el espiritual, es a saber, con en tredichos, suspensiones, y excomuniones: y esto se llama el cuchillo Ecclesiastico, y la potestad deste cuchillo

lla man hierro de la excomunion Prospero Aqui tanico, Lucano, y Papinio, segun refiere Cu jacio. [6061]

De mas de lo dicho haze lo que por san Mateo [6062]dixo Christo nuestro Señor al Fariseo, Dad lo que es de Cesar a Cesar, y lo que es de Dios a Dios: y como quiera que el Romano Pontifice tiene en la tierra las vezes de Christo, parece que solo le compete por la dicha autoridad el cuydado de las cosas espirituales: y al Emperador, y Principes seglares las temporales: y tambien en el viejo Testamento, que representa **[891]** al nueuo las dichas dos potestades andau# del todo distintas, como quie ra que Moysen, que fue caudillo del pueblo de Israel, representò la persona y dignidad Imperial, y Aaron la del sumo Pontifice: y aun parece que era primera y mas poderosa la potestad de Moysen, que la de Aaron, pues Moysen constituyò y creò à Aaron por Pontifice, como se colige de las palabras del Exodo, que Dios dixo a Moysen. [6063]

Tambien haze a este proposito lo que dixo san Bernardo, escriuiendo a Eugenio IIII. [6064]Persua de con la palabra à los subditos, y no con el hierro, porque intentas vsurpar el cuchillo, el qual se te mandò que embay nasses: y si quisieres tener el vn cuchillo, y el otro, perderas los ambos. San Pablo tambien escriuiendo a Timoteo, [6065]le dixo, Conuiene que el Obispo no sea sanguinolento, porque el ministro del nueuo Testamento, es ministro de mansedumbre y Sacram# to de vnidad, y el Sacramento del altar representa la vnion de Christo, y de la Yglesia: la qual se sinifica por la vnion del anima al cuerpo: y assi como el anima biuifica al cuerpo, assi Christo por este Sacramento biuifica a la Yglesia: y por esso la execucion del cuchillo material, que diuide el alma del cuerpo, no ha de estar en el ministro del Sacramento de vni dad. Y tambien, segun refiere Anastasio Ger monio, [6066]por dotrina de los modernos Parisienses, [6067]si la jurisdici# temporal huuiesse de exercitarse por el Papa, todo lo lleuaria a si, y quedaria la potestad del Principe secular absoruida y euacuada.

Pueden se traer assi mismo por ésta parte vnas leyes de Partida, [6068] que vna dellas dize assi: *E otro si dixeron los Sabios, que el Emperador es Vicario de Dios en el Imperio, para fazer justicia en lo temporal, bien assi como lo es el Papa en lo espiritual:* y lo mismo dizen del Rey otras leyes de Partida, [6069]en conformidad de lo que se dize en los Prouerbios, [6070]Por mi reynan los Reyes, y los Iuezes disciernen las cosas justas: y de lo que dixo san Pablo, [6071]Toda potestad se deriua de Dios: y que por esto, como dize el mismo san Pablo, [6072]No sin causa el Iuez seglar trae en la mano el cuchillo para castigo de los malos, y alabança de los buenos: y segun Iob, [6073]El cuchillo es ven gador de las iniquidades: y otros dizen, que **[892]** el Emperador se llama Dios en la tierra, y su vica rio en lo t#poral: [6074]y fue caso notable que (como dize vn decreto, [6075]sobre que traen muchas cosas Carolo Molineo, y Pedro Cenedo [6076]) al Emperador Carlos Mag no concedio el Papa Adriano con toda la synodo, que eligiesse Romano Pontifice, y presentasse los Arçobispos y Obispos de todas las prouincias. Y aun dixo Menchaca, [6077]que las potestades minimas proceden de Dios. Y haze à proposito lo que dixo Christo nuestro Señor [6078] à Pilatos, No tuuieras poderio contra mi, sino se te huuiera dado por Dios. Y en otro lugar el mismo Menchaca, Couarruuias, Iuan Blasio, y otros [6079]dizen,

que la potestad Real, y ciuil autoridad de los Principes, se deriua de Dios por ley natural, median te la eleccion o consentimiento de los pueblos. Acursio [6080]dixo, que la potestad temporal se de riuò del pueblo, el qual la transfirio en el Emperador, como en otro lugar diximos, [6081]por lo qual y por otras razones parecia, que en el sumo Pontifice no reside la jurisdicion temporal en habito, ni en acto, de la manera que se distingue, y la tienen los Emperadores y Principes seglares, sino en quanto es necessaria pa ra el mas vtil y facil vso y exercicio de la juridicion y potestad Ecclesiastica, y regimiento y estado de la Yglesia, y que aun entonces se dirà espiritual la jurisdicion y potestad, como necessaria, y dirigida para el gouierno espiritual: y esta parte y opinion tuuieron el Glossador del Decreto, y los Legistas, y el Doctor Nauarro, y el Obispo Couarruuias, y el Maestro Soto, y Francisco de Vargas, y Duareno, y otros graues autores. [6082]

[893] LA contraria opi **[sect. 3]** nion, que el Imperio y potestad temporal resida tambien en el Papa y en la Yglesia, y della se transfiera y pro ceda, mediante la orden y disposicion diuina, en los Emperadores, Reyes, y Principes, y en otras potestades seglares, es mas segura y seguida: y para mayor inteligencia deste articulo se ha de distinguir desta manera. O atendemos al derecho diuino, o al positiuo: si atendemos al derecho positiuo, hemos de considerar dos tiem pos: vno antes del aduenimiento de Christo, y otro de spues. En el primer tiempo, como aun no estaua constituydo el Pontificado de S. Pedro, no pudo estar dispuesto que la potestad y derecho del Imperio, y sucession del, estuuies se en el; pero notoria es por las diuinas letras aquella profecia de Ieremias, [6083]Vees que oy te he constituydo sobre las gentes y Reynos, para que arranques y dissipes, edifiques, y pl# tes: la qual los Pontifices, y los Teologos, y Iuristas ent#dier#, [6084]no solamente de la jurisdi cion en las cosas sagradas, sino en las profanas, y en el Imperio: y tambien el Profeta Samuel [6085]vsò del cuchillo material contra el Rey Agag: y lo mismo Helias [6086]contra quatroci#tos Profetas de Baal: y assi mismo Heliseo, [6087] y en el Deuteronomio, [6088] hablando Dios a Moysen le dixo, que si hallasse dificultad y ambiguedad, assi en las causas tocantes al fuero secular, como al Ecclesiastico, ora fuessen criminales, o ciuiles, ocurries se siempre al juyzio del Romano P#tifice: y esta exposici# al dicho lugar da Abad, [6089]y la aprueua Anastasio Germonio: [6090] Y en el Genesis se lee, [6091] **[894]** que Dios N. S. summo Sacerdote, el mismo al principio del m#do. hasta el tiempo de Noe, le rigiò y gouernò, condenan do por su sentencia a Adam, y a Eua, y a Cain en causa capital: y Noe ofrecio el holocausto a Dios, y le edificò al tar, que era ministerio sacerdotal, y junto con esto tuuo el gouierno del Arca, y fue Rey, y exercio la jurisdicion de todo el mundo, assi la Ecclesiastica, como la se glar: y Melchisedec fue Sacerdote y Rey: y Moy sen (como se dize en los Numeros, y en el Deuteronomio, y lo declar# lo vno y lo otro los Doctores [6092]) siendo sacerdote, fue juez de Israel en lo ciuil y criminal, y tambien en lo cerimonial de la ley. Y dizen, q# viendo Dios que Moysen tenia necessidad de ayuda, tambien en lo del regimiento espiritual, como en el de lo t#poral, le dixo, que escogiesse setenta hombres prudentes (como declaran los santos el n#bre de viejos, que pone el texto) y que se los lleuasse a la puerta del tabernaculo: y alli vino la gracia del Espiritu santo en ellos, y quedaron hechos Profetas, y ayudaron a Moysen en la gouernacion del pueblo en las causas muy graues, assi de lo t#poral, como de lo espiritual: y segun se escriue en el libro de los Reyes, [6093]Samuel fue Profeta y Sacerdote, y assi mismo

Iuez en lo temporal. Y en el tiempo que los Reyes de Israel no fueron Sacerdotes de Dios, o no siguieron los preceptos y consejos dellos, fueron destruydos y cautiuos de los Barbaros, como le sucedio a Esdras y Neemias, hasta que despues por orden è industria de los Macabeos tornò à gouernarse el pueblo por los Sacerdotes: los quales fueron Reyes y Capitanes, y exercieron el temporal y espiritual imperio, como fueron Matatias, y sus hijos Iudas Macabeo, Ionatas, Simon, y Iuan hijo de Simon. [6094]Y tambien haze lo de Ezechiel, [6095]Harelos vna gente, y serà vn Rey solo, que mande a todos: y tam bien Saul, y Dauid, fueron vngidos por mano de Samuel. [6096]

Pero en el segundo tiempo, despues **[sect. 4]** que Christo nuestro Dios entregò a san Pedro las llaues del terrenal y del celestial imperio, que segun san Mateo, [6097]a el le fue dado, expressamente està decidido que tuuo san Pedro, y sus sucessores en el Pontificado, tuuieron, tienen, y tendran dos imperios y cuchillos el espiritual y el temporal; pero el temporal en habito y potencia, y no en acto, porque el vso y exercicio del passole, y concediole la Yglesia a los Emperadores y Reyes, para que a beneplacito, y en vtilidad della vsassen **[895]** del. Y à este proposito es lo que refiere san Lucas, [6098]que dixo Christo nuestro señor a sus dicipulos, que el que no tuuiesse saco, vendiesse su camisa, y comprasse vn cuchillo: y ellos le dixeron, que alli auia dos cuchillos: y el les respondio: Bien està. Por do parece que no les respondio, que el vno de los dos cuchillos, que era el temporal, era impertinente, o demasiado, ni que le arrojassen, sino condec#diendo, respondio, Bien està. El vno de los dichos cuchillos era el espiritual, que no se descubrio ni manifestò, y el otro era el material que desembaynò san Pedro, con el qual cortò la oreja a Malco: y entonces, como refiere san Mateo, [6099]le dixo Christo, Buelue tu cuchillo à lavayna. Por do claro parece, que el cuchillo material es de S. Pedro, y està en poder de san Pedro, y en consequencia dello en poder de la Yglesia, porq# la palabra, Cuchillo tuyo, denota propiedad, como aduierte fray An gelo en su Biblioteca, [6100] y Anastasio Germonio: [6101] pero no quiso Christo nuestro señor que los su yos, que auian de gouernar por el lo espiritual, se ocupassen en el exercicio del dicho cuchillo y cosas temporales, sino fuessen dependien tes del gouierno espiritual: las quales auian de tratarse por los Reyes y poderosos de la tierra, que tambien eran sus mi nistros, y auian de ser obedecidos, segun lo declara fray Marco Antonio de Camos en su Microcosmia. [6102]

Tambien haze por esta parte, el auer Christo nuestro Señor dicho a san Pedro, [6103]Apacienta mis ouejas: no distin guiendo el modo de apacentarlas: y lo que le dixo por san Mateo, [6104]Lo que li gares y absoluieres en la tierra, serà ligado y absuelto en el cielo. Y a esto alu de la autoridad de san Bernardo, que arriba citamos, escriuiendo a Eugenio, que el cuchillo de hierro, y el espiritual, estan en poder de la Yglesia: y assi en las coronaciones de los Emperadores, ellos le reciben della, y el Papa les entrega el estoque desembaynado: y les dize, Recibe el cuchillo tomado de sobre el cuerpo de san Pedro, [6105]y le da la diadema, y el cetro, y la mançana deoro. Y el Papa assi mismo se c#sagra como Sacerdote, y se corona como Rey, y para su co ronacion da noticia y combida a los Reyes, [6106] **[896]** y todos le besan el pie con gran humildad, reuerencia y adoracion: lo qual al Romano P#tifice solamente se deue, y se acostumbra hazer, seg# Iosefo Estefano. [6107]Y es de aduertir, que a#que Gregorio. V. transfirio en los Alemanes la elecion del

Imperio, pero reseruò para si, y para la sede Apostolica la confirmacion del, segun di z# Polidoro Vergilio, y otros. [6108]Y aun mas dize Pedro Gregorio, [6109]que algunas vezes se conce dio el Imperio por los P#tifices en feudo a los Emperadores, con juramento de fidelidad, y de dar fauor, ayuda, y defensa à la Yglesia catoli ca, y sede Apostolica.

Tambien haze lo que en los Actos de los Apostoles se lee, [6110]que san Pedro, vicario de Christo, c#denò judicialm# te a Anania, y a su muger Safira, por delitosde hurto y m#tira: y el mis mo S. Pedro con el mis mo cuchillo material cortò la oreja a Malco, criado del Principe de los Sacerdotes, que se hallò en el prendimien to de Christo: [6111]y san Pablo [6112]sentenciò, y condenò a vn fornicario.

Haze tambien por esta parte, que Christo nr#o Redentor por su persona vsò de la jurisdicion temporal, quando, como Emperador, echò del templo à los que con mercancias y tratos, le profanauan, increp#do los de palabra, diziendo, que su templo era casa de oracion, y que ellos le hazian cueua de ladrones: y júnto con esto hiriendolos con açotes, vsando de tanta seueridad y rigor, quan to en todo el Euangelio no se halla q# le aya tenido en lacorreccion de pecadores. [6113]Y tambien vsò de la jurisdici# temporal, soltando y no condenando à la muger adultera, porque no auia quien la acusasse. [6114]

Innocencio Papa III. [6115]dixo a propo sito desta opinion, no solamente en las tierras y patrimonios de la Yglesia: pero tambien en otras regiones y prouincias por algunas causas y consideraciones que se ofrecen, exercemos la jurisdicion temporal. Y san Agustin [6116] con elegantes palabras dize, O marauillosa potencia y gracia inefable del Saluador! Quien creyera que vn plebeyo pescador auia de ser el mas principal de los Apostoles, y resistir a los Reyes, santificarlos, imperarlos, y refrenar al mundo con leyes, &c. Pues que es resistir a los Reyes, è imperar à todos los Reynos, y refrenar al mundo **[897]** con leyes, sino tener la potestad delcuchillo, pa ra castigar los hombres facinorosos: lo qual Vlpiano [6117]llamò mero imperio, y castigar (segun el mismo Vlpiano, y Macro Venuleyo Iurisconsultos [6118]) sinifica pro piamente dar el vltimo suplicio: y assi Tertulia no, [6119]no sin razon, llama al Romano Pontifice Rey del siglo. Y que es tener el Papa el derecho y potestad del cuchillo? Poco por cierto, pues la tienen otros Principes inferiores, y la tienen los Duques, Marquesses, y C#des, y muchos otros Barones y Señorzillos # sus pueblos y tierras.

De aqui es, que el baculo pastoral que se dà à los Obispos, es en sinificacion y simbolo de la dignidad y potestad suso dicha, segun vn de creto, [6120]como se dio à Moysen y Aaron la va ra, [6121]el qual baculo reciben del sumo Pontifice con la potestad de la jurisdici#, segun S. Tomas, S. Buenau#tura, y otros: [6122]y el no trae bacu lo, porque no recibe la potestad de hombre, sino de Dios: [6123]y de la sinificacion de la forma del dicho baculo, y vso del en diuersas naciones, vease lo que escriue Pedro Gregorio. [6124]

Abad y otros **[sect. 5]** [6125]dizen, que en los graues y arduos negocios, y en las muy grandes dificultades, que causan escanda lo en la Christi#dad, podra el Papa vsar contra legos de la potestad temporal que tiene de Dios, y no de otra manera, y mudar el Imperio y los Reynos con justa causa de Oriente à Occidente, y de vna en otra gen te, [6126]por lo que toca al espiritual y mejor regimiento dela Yglesia: [6127]y **[898]** assi el Papa Innocencio excomulgò al Emperador Arcadio, y Innocen cio IIII. al Emperador Federico, [6128]y S.

Ambrosio, Obispo de Milan, al Emperador Teodosio, [6129] y el papa Zacharias priuò à Childerico del rey no de Francia, [6130]y el Rey don Sancho fue priuado del Reyno de Portugal, yen su lugar nombrado por la sede Apostolica don Al#so el III. [6131] y el Papa Innocencio III. año de mil y dozien tos y quatro, dio la corona del Reyno de Arag# al Rey don Pedro el II. [6132] y el Papa Iulio II. priuò del Reyno de Nauarra à los posseedores del, y y le dio à los Reyes Catolicos don Fernando, y doña Isabel: y a los mis mos por el dicho bien y regimiento de la Yglesia, el Papa Alexandro VI. concedio la conquista de las prouincias y Reynos delas Indias Ocid#tales, el año de quatrocientos y nouenta y tres, segun Francisco de Vargas, [6133]y Anastasio Germonio: [6134]y en estos tiempos el Pontifice Pio V. de feliz recordacion, c#cedio la c#quista del Reyno de Inglaterra, a qualquiera Pri#cipe Cri stiano que la quisiesse emprender contra la Reyna Isabel Estuarda, posseedora del, como cismatica è inobediente a la sede Apostolica, segun Sandero, [6135]y el dicho Anastasio: [6136]el qual refiere otros exemplos y casos, en que los Pontifices Romanos con justas causas y santo zelo han quitado los Imperios y Reynos y Señorios a los Principes y dueños dellos, y concedidolos a otros. Aunque cessando la dicha causa espiritual, [6137]y ofreci#do se controuersias entre Reyes y Principes, o con sus vassallos, sobre derecho de sangre y sucession, y otras cosas, sin mezcla, ni respeto espiritual, parece q# en estos Reynos se determinarian por los mismos Reyes en sus Tribunales y Consejos: y assi se lee, que en tiempo del Rey don Alonso el XI. [6138]no se per mitio al Arçobispo de Santiago, delegado del Papa, que conociesse de los negocios entre el Rey, y el Reyno, y se suplicò dello a su Santidad, porque tiene el Rey sus tribunales de justicia para las tales ocasiones: como quiera que el Emperador, y el Rey, y el Superior puede por su voluntad y consentimiento ser juzgado del inferior. [6139]

Y teniendo esta opinion, que en la **[sect. 6]** Yglesia residen ambas jurisdiciones, la espiritual en acto, y la temporal en habito y potencia, no obstan aquellas palabras que Christo dixo a S. Pedro, Buelue tu cuchillo a la vayna: porque segun la interpretacion de Optato: [6140]la qual si**[899]** gue Anastasio Germonio, [6141]no le mandò Christo que echasse a mal y arrojasse el cuchillo q# auia desembaynado, sino que le tornasse a em baynar; como si dixera, que lo guardasse para su tiempo y oportunidad, porque a caso hazi#do el Apostol brega y question, no causara impedimento a su passion y redencion nuestra: y assi dixo Christo, El caliz que me dio mi Padre, no quieres que beua?

Tampoco obsta la dicha autoridad de S. Pablo à los Romanos, [6142]en quanto dixo, que toda potestad se deriua de Dios: y no solamente el Imperio, þo qualquier otro inferior magistrado: ni la autoridad de los Prouerbios, [6143]Por mi reynan los Reyes; por que esto se entiende, q# la potestad secular se de riua de Dios en los Prin cipes seculares, como de causa primera, no inmediatamente, sino mediante la deriuacion de la Yglesia, y del Papa, vi cario de Christo, como de causa segunda è instrumental, en cuyo poder estan las llaues del celestial y terrenal Imperio: [6144]y assi prosigue la dicha autoridad de S. Pablo, y dize, que el deriuarse de Dios las dichas potestades, es seg# sus ordenaciones: a lo qual alude auer dicho Dios en el Exodo, [6145]Mia es toda la tierra: y esto se ha de tener, segun los Doctores, [6146]contra la opinion de Alonso Guerrero. [6147]

Tampoco obstan las palabras de S. Mateo, [6148] Dad à Cesar lo que es de Cesar, y a Dios lo q# es de Dios: a las quales resp#de Agustino Tri# fo, [6149]que por estas palabras no se quita ni detrae de ninguna manera al Papa la potestad de las cosas temporales, sino diose a entender vna justicia legal, para que a cada vno se dè lo que es suyo: por aquella misma razon que escriuiendo fan Pablo à los Romanos [6150]dixo, Dad à todos lo que se les deue, a quien tributo, tributo; a qui# censo, censo; a quien h# ra, h#ra; a quien temor, temor. Con este sentido tampoco obstan **[sect. 7]** las palabras del mismo Apostol, [6151]en que dixo, que toda anima estuuiesse **[900]** subdita à las potestades sublimes; porque como alli aduierte S. Iuan Crisostomo, ay muchos generos de Potestades y de Principados, y cada vno en su orden y genero ha de obedecer, el hijo al padre, la muger al marido, elciudadano al Corregidor, y el Corregidor al Principe: y assi no quiso sentir de la ciuil potestad solam# te, sino de otra qual quie ra, segun la sinificacion y propiedad de la palabra Potestad, que en el magistrado sinifica imperio, y en el padre patria potestad, y en el amo señorio, respeto del esclauo: y assi lo expuso y declarò Paulo Iurisconsulto: [6152]y tambien la dicha autoridad, y la de san Pedro, [6153]en que dixo, Estad subditos a toda criatura, o al Rey, como mas excelente, ò a sus ministros, se enti# den en las potestades y magistrados publicos, porque los Gentiles, y que blasfemauan el n#bre de Dios, y la religi# Cristiana, murmuran# de los Apostoles, pareciendoles que predicauan mucha libertad; c# la qual se podria estragar la obediencia de los subditos à los magistra dos, y de los esclauos a sus señores; por lo qual les infamauan de sediciosos, y autores de nouedades: y à esta causa los dichos Apostoles pu blicauan y predicauan la dicha sugecion y obediencia deuida à los pu blicos Magistrados y Potestades, segun que tam bien lo aduierte Anastasio Germonio. [6154]

Tampoco obsta lo q# **[sect. 8]** segun S. Iuan, [6155]Christo dixo a Pilato, Mi Reyno no es deste mundo, por que Christo no vino a reynar temporalmente para ser Emperador, o Rey, o tener otro magistrado entre los hombres, sino para redimir al genero humano, y saluar a los pecadores: y esto dixo san Agustin, y otros. [6156] **[sect. 9]** Y assi concluyo, que el Papa tiene ambos cuchillos y potestades, el espiritual en acto, y el temporal en habito y potencia, segun la opinion comun de los Canonistas, que es la mas recebida y aprouada. [6157]

[901] Bartulo refiere, **[sect. 10]** [6158]que por auer el Dante escri to en su libro de la Monarchia, que el Imperio no se deriuaua, ni dep#dia de la Yglesia, fue casi condenado despues de muerto por herege: y lo mismo en este articulo tuuo Iuan de Lignano: [6159] a los quales por auer no tado de heregia a los q# tienen la contraria opinion, reprehenden Nauarro, [6160]y Couarruuias, [6161] por no auer sobre esto difinicion cierta de la Yglesia. Tambien podemos dezir que el cuchillo t#poral reside en los Prin cipes y Reyes; pero en el Papa por modo y ma nera mas excelente y noble que en ellos, es a saber, para confirmacion, disposicion y correcci# dellos, y en los Reyes y Principes þa execucion y administracion. [6162]Y del derecho, potestad, y sinificacion deste cuchillo temporal que reside en los Principes seglares, y ellos le conceden a sus Magistrados y Corregi dores, tratamos en otros capitulos. [6163]

Bien consta de lo arriba dicho, que no es impropio residir en los Ecclesiasticos la jurisdici# temporal, y que el casti go de los delitos publicos pertenece tambien al Pontifice, y a sus ministros, segun refiere Ana stasio Germonio. [6164]Hallo que Aulo Gelio, Bal do, Boerio, y otros, [6165]di zen, que los Obispos an tiguamente eran semejantes a vnos magistrados Romanos, que podian citar, pero no pren der: y que en Italia los Obispos no tienen jurisdicion: aunque segun Ciceron, Pomponio Fe sto, Halicarnaseo, y Pedro Gregorio, [6166]los Pontifices antiguos en tiempo de la Republica Romana juezes eran ordinarios, con jurisdicion vniuersal sobre las cosas diuinas, y humanas: y juzgaron los Sacerdo tes en lo t#poral entre los Egipcios, segun Eliano: [6167] **[902]** los Druidas entre los Galos, segun Iulio Cesar, [6168]y entre los Griegos, segun Plutarco: [6169] los Sacerdotes de Dios entre los Hebreos, segun queda dicho por las diuinas letras: [6170]y por el nueuo Testamento, aunque son distintas las potestades de las almas, y de los cuerpos, como atrasse declarò, [6171]pero en muchos casos los Ecclesiasticos son reputados por dignos para juzgar à los seglares, por lo que dize san Pablo, [6172]y no lo contradixeron los Emperadores, antes lo aprouaron y defi#den. [6173]Y los Prin cipes Romanos muchas vezes se ayudauan de los Obispos, y les remitian la determinacion de los pleitos, y juzgauan negocios seculares, hasta que fueron exone rados del cuydado dellos, segun refieren Plutarco, Pedro Gregorio, y Anastasio Germonio. [6174]Y en el Concilio Cabilonense se dize, que los que rigen los pueblos, tomen consejo con los Obispos en las cosas de importancia, y que fueren dudosas. Y los Reyes de Castilla passados vsaron esto mucho: vno de los quales pidio a los Obispos congregados en vn concilio Toledano, que le diessen leyes c# que el Reyno biuiesse, y dieronselas. Y tambien los Reyes presentes tienen por de su Consejo à los sagrados Obispos. Semejança tiene esto con lo que Dios mandò en tiempos passados, que si los juezes de los pueblos del Reyno de Israel tuuiessen varias opiniones en algun negocio, que subiessen a Ierusalen, y lo consultassen con el sumo Sacerdote, y siguiessen el parecer del. Y este recurso a los Obispos, no es por su mayor noticia de las leyes humanas, sino por la mayor lumbre celestial que de la contemplacion de Dios mora en ellos. Y por derecho Ciuil, y de los Autenticos los Obispos tenian jurisdicion tambien contra legos hasta las puertas de la ciudad, visitando los m#tenimientos, y tomando las residencias, como oy dia se guarda en Italia, que las sentencian en apelacion, y en otros casos que refiere Boerio, [6175]y de que adelante trataremos.

Esta superioridad y potestad de la **[sect. 11]** Yglesia reconocio el Emperador Con stantino Magno, segun refieren Platina, y otros, [6176]no solamente con palabras, sino con obras, yendo a pie, y lleuando de diestro el cauallo del Papa Siluestro, como su cauallerizo y palafrenero: y el dia quarto de su bautismo se quitò y depuso la diadema, y la clamide purpurea, el cetro, y las otras insignias y ornamentos Imperiales, por la reuerencia de san Pedro, y de la sede Apostolica, y concedio à la Ygle-**[903]**sia Romana, y al dicho Pontifice Siluestro, y a los demas sucessores de san Pedro la ciudad de Roma, de consentimi# to del pueblo, [6177]y otras muchas prouincias: por lo qual ganò el renombre de Magno: y ésta do nacion confirmò despues el Emperador Ludouico Pio Rey de Fr#cia, [6178]hijo del Emperador Carlo Magno; y el Emperador Teodosio en tiempo de san Gregorio, y otros Emperadores la acrecentaron: la qual donacion, o por mejor dezir relaxacion, o

restitucion, es valida, segun la comun y segura opinion, [6179]y conuino que el Papa la aceptasse, como lo escriue Soto, y otros graues autores, que en otro lugar referimos: [6180]y este reconocimiento y obediencia han hecho y deuen hazer todos los Emperadores Christianos, como lo han hecho muchos de quien se haze mencion en los decretos, y por Eusebio, san Antonino, y otros. [6181]

Iuan Andres, y A **[sect. 12]** bad, [6182]dizen, que el Rey ha de hazer honra à los Perlados, quando vien# ante el, leuantandose à ellos, y que les deue dar el lado y mano derecha, como mas digno lugar, [6183]lo qual se pratica en los actos espirituales, en los quales son superiores al Emperador. [6184]

[904] Y no solamente à los Obispos se deue reuer# cia, pero à los sacerdotes, en los quales Dios es repres#tado por mas subida manera, que en los Reyes, quanto a las al mas y dones espirituales de Dios, en que directamente se meten los sacerdotes por el ministerio de su dignidad, y son mas de esti ma y valor, que los cuerpos y cosas temporales, sobre que tienen los Reyes potestad, y qualquier sacerdo te es mas noble, que qualquier lego, y son padres de los Principes y sus maestros, [6185]y S. Pedro [6186] los llamò linage escogi do, el Real sacerdocio, las quales palabras declaran bien Didimo Alexandrino, y Iuan Blasio, [6187]y en las diuinas letras [6188]son llamados dioses y Angeles: y la congregacion Ecclesiastica es mas digna, que las se glares, [6189]y segun refiere Plutarco, [6190]quando Alexandro Magno vencio y tomò la ciudad Tebas, à todos los moradores cautiuò, y vendio mas de treinta mil hombres, y solamente libertò los Sacerdotes. Del mismo refiere Iosefo, [6191] que yendo a destruir a Ierusalem, le salio a recebir el sumo Sacerdote vestido de Pontifical, y el se le arrodillò y adorò: y preg#tandole Par menion su gran priuado, porque se auia humillado tanto à aquel hombre, respondio, *No he yo ador ado al hombre, sino a Dios, cuyo sumo Sacerdo te el es*: que aunque G#til reuerenciò a Dios en el Sacerdote de los Iudios, que era su enemigo. Y Lampridio [6192]encarece quanto Alex#dro Seuero reuer#ciò a los Sacerdotes. Vna ley de Partida [6193]sobre esto dize estas palabras: *H#rar e guardar deuen mucho los legos à los clerigos cada vno, segun su orden, è ladigni dad que tiene. Lo vno, por que son medianeros entre Dios, è ellos. Lo otro, porque honrandolos, honran à la santa Yglesia, cuyos serui dores son en honrar la Fê de nuestro señor Iesu Christo, que es cabeça dellos, porque son llamados Christianos.* Otras cosas a este proposito se podran ver por Boerio, Cassaneo, Gregorio Lopez, y muy bi# por los padres P. de Ribadeneyra, y fray Marco Antonio de Camos. [6194]

[905] El Papa Gregorio (co mo se refiere en vn decreto [6195]) dize, que algunos Obispos, no conten tos con sus diezmos y primicias, y con sus Yglesias y diocesis (de q# segun algunos, que refiere Lelio Iordano, [6196] tienen territorio y jurisdicion) posseen agora de los Emperadores y Reyes, heredamientos, villas, castillos y ciudades con jurisdicion temporal, alta, y baxa, mero, y mixto Imperio: como tambien esto consta y parece por otros derechos y leyes, y autores destos Reynos. [6197]Y si esto es decente al estado Ecclesiastico, o no, disputalo fray Domingo de Soto, y concluye, que si. [6198]

Llaman se y son los **[sect. 15]** Obispos, del consejo del Rey, [6199]y de los magistra dos y Gouernadores de las ciudades, [6200]y oficiales del comun, y padres dela patria. [6201]Y

llam#se ilustres y expectables, y se equiparan al Prefecto Pretorio, que es Presidente del Consejo, segun Gregorio Lopez, [6202] y es tanta la [6203] autoridad de vn Obispo, que se le da credito sin juramento en los negocios seglares, [6204]y no se llama verdaderamen te ciudad la que no tiene Obispo, y ha de preceder la que le tiene: [6205] aunque el Emperador Iustiniano [6206]a los Obispos no los llamò Señores, sino padres espirituales: y S. Geronimo, [6207] escriui#do a Nepociano Obispo dixo lo mismo.

Pero es de aduertir, **[sect. 16]** que los Obispos y personas Ecclesiasticas el exercicio que tienen del señorio y jurisdicion t#poral, no es como Sacerdotes, sino como Duques, o Condes, o como otros Señores tempora les: porque assi como pue den tener las dichas vi**[906]** llas y castillos por c#cessi# delos Principes, pue den assi mismo tener la jurisdici# que passa con ellas, ni es incompatible, se g# Teodoreto, [6208]y Duareno, [6209]q# el Señor de vna ciudad sea tambien (si es idoneo) Obispo della, cuyos vassallos no se tienen por menos bien tratados y aliuiados, que los vassallos de los Reyes y Señores seglares: aunque es muy de temer, que por acudir los Obispos à los negocios profanos y acessorios, no oluiden los Ecclesiasticos, que son de su propio instituto y ministerio, como lo sintio Soto, [6210]y lo dio à entender al Arçobispo y Duque de Colonia aquel baquero, de quien haze men cion Fulgosio: [6211]el qual viendo armado al Arçobispo, y que acaudillaua vn exercito, se riò mucho del: y preguntado por el Arçobispo porque se rehia, le respondio, Por ventura S. Pedro Principe de los Sacerdotes biuio en tanta pobreza, para que sus sucessores fuessen muy ricos y semej#tes a los Reyes y Satrapas? Y replic#dole el Arçobispo, que el rep resentaua dos personas, vna de Duque, y otra de Obispo, y que en aquel abito que le via armado y General del exercito, procedia como Duque, y en el templo como Arçobispo, entonces el rustico se rio mas: y preg#tado porque, dixo, Querria interrogarte, si a este Du que que tu agora representas, lleuassen des pues de muerto los demonios el alma, adonde iria el Arçobispo?

Tienen vnos Perlados las dichas tierras y jurisdiciones por votos y promessas que los Reyes hizieron a Dios N. S. y a nuestra Señora, y à los Santos, estando en grandes conflitos de guerras contra Moros, y en otras afliciones: y auiendo c#seguido vitorias de ciudades y Reynos, dandoles algunos pueblos, y otros des pojos de los enemigos: [6212]y aun por auer sucedido milagros de ver visible y realmente pelear los S#tos, y hallarse en las batallas, segun cuentan las historias, especialmente del Infante don Pelayo, que con muy poca gente y armas vencio gr#des copias de Moros, boluiendo se las saetas contra los que las tirauan, con que milagrosamente se recobrò España. Y tambien en tiempo del Rey don Ramiro en la batalla de Clauijo se vio pelear con armas y cauallo el Apostol S#tiago: y en la batalla de las Nauas de Tolosa, en tiempo del Rey don Alonso VIII. (donde con el assistio el Arçobispo de Toledo don Rodrigo) por do quiera que passaua el estan darte de la Cruz se cahian muertos los Moros, y se yuan huyendo.

Otros Perlados tienen las dichas villas **[sect. 18]** y ciudades y jurisdiciones delos Reyes en feudo, y como sus vassallos y subditos, [6213]y estan obligados a mostrar los titulos por donde los tienen y posseen: [6214]y aunque todos son vassallos del Rey, los de su Reyno, y obligados a fidelidad, pero propiamente ningunos lo son, ni a nadie llama el Rey en sus cartas y pro uisiones vassallos, sino a los que tienen vi llas y castillos con jurisdicion, segun las leyes de Partida, y lo que refiere el Doctor Molina: [6215]aunq# à las ciudades

veo tam**[907]** bien se lo escriue. Estas tierras y vassallos tien# los Obispos con ciertas obligaciones, condiciones y tributos, [6216]y entre otras es, que ayan de ir personalm#te à las guerras con los Reyes, o embiar sus gentes y socorros, con cierta distinci# que pone vna ley de Partida: [6217]y assi se guarda y pratica, y vimos que d# Gaspar de Quiroga Arçobispo de Toledo, estos años passados, embio ci#cuenta lanças (que son la mitad de las de su obligacion) en seruiciodel Rey nuestro señor, enel socorro que hizo a la fa cion de los Catolicos de Francia, de la qual gente fue por Capitan don Pedro de Ribera, natural de mi patria Medina del C#po, cauallero prin cipal del habito de Santiago, casado con sobrina del dicho Arçobispo.

Y si los Obispos y per **[sect. 20]** sonas Ecclesiasticas deuen, o pueden con lic#cia del superior pelear en las guerras, aunque sea contra infieles, o para ganar la tierra santa, vease lo que diximos en otro capitulo, y lo que nueuamente juntò Pedro Cenedo, y Pedro Gregorio: [6218]solo es de aduertir aqui, que los Obispos que tienen jurisdicion t#poral, pueden mouer guerra para recobrar al g# castillo, o villa, o por otra justa causa, como ellos por sus personas no peleen, y tambien es tan obligados a defender sus vassallos [6219](pero sin daño de la hazienda de la Yglesia [6220]) en tanto que si el Obispo no pudiere defenderlos, puede darlos en feudo à al gun poderoso, para que los defienda, o recupere, sin embargo del juramento hecho de no enagenar los bienes de la Yglesia. [6221]

Pued# assi mismo los **[sect. 21]** Obispostener lasdichas villas y castillos y ciuda des y jurisdicion temporal con titulo de Condes: [6222]y en estos Reynos vemos que el Obispo de Ouiedo es C#de de No reña, y el de Palencia lo es de Pernia, el qual al tomar la possession entra à cauallo con espuelas doradas y vestidura **[908]** de purpura, sorteada con otra color.

Visorrey, o Lugarteniente de algun **[sect. 22]** Principe, dize Abad, [6223]q# no lo puede ser el clerigo; pero esto se entiende exerciendo la jurisdicion y justicia ordinaria por si mismo; pero encom#d#dolo en general à otros ministros, bien puede: y assi se vio que el Cardenal Adriano, Obispo de Tortosa, fue Gouernador destos Reynos, el año de 1520. en ti#po del Emperador Carlos V. cuyo maestro fue: y el Cardenal Granuela pocos años ha fue Visorrey de Napoles: [6224]y el Obispo de Teruel Virrey de Aragon: y el Archiduq# Alberto, Cardenal y Arçobispo de Toledo, es oy Gouernador de los estados de Fl#des, y lo fue del Reyno de Portugal.

Otros Perlados tien# **[sect. 23]** vassallos y jurisdiciones temporales por her#cia y patrimonio, como los tuuo el Obispo de Sigu# ça don Iuan Manuel, y otros Ecclesiasticos: en los quales à este proposito Abad [6225]sintio lo mis mo quehemos referido de los otros que los tienen por razon de la dignidad Ecclesiastica: ni de derecho son incapazes los Ecclesiasticos #l tal señorio de vassallage, si son idoneos þa el gouierno dello, y no estan expressamente exclu sos, segun resolucion de autores destos Reynos. [6226]

De lo arriba dicho se **[sect. 24]** infiere, que los Obispos y Perlados, clerigos y monesterios que tien# vassallos y jurisdicion temporal (por tener como tienen el cuchillo mate rial en habito y potencia, y no en acto) no pued# segun el concilio Toledano, [6227]condenar en pena de sangre, o mutilacion de miembro, y mu cho menos ser en executarla, so pena de priuacion de oficio y de beneficio. Y aun mas dixo Mayolo, [6228]que por solo acetar el Ecclesiastico la judicatura de causa de sangre, aunque no sentencie, ni execute, que da irregular: y que en el primer caso puede dispensar el Obispo, y en el segundo solo el

Papa. Y aunque Felino dixo, [6229]q# podia el juez Ecclesiasti co condenar a muerte, y mandar al seglar que execute su sentencia, sin in currir en irregularidad no se afirmò en ello, ni lo tengo por seguro, co mo adelante diremos.
Pero para mayor in **[sect. 25]** teligencia deste articulo, y de la materia deste capitulo, veamos por numero de casos (que es el modo mas facil y **[909]** vtil de discurrir, segun Abad [6230]) en que cosas pueden los Obispos, y sus Vicarios, y otros Iuezes Ecclesiasticos proce der contra legos, y con tra sus bienes, ciuil y criminalmente, directa, o indirectamente: los quales no expressò, aunque lo tocò Orozco. [6231]
EL CASO I. (com# **[sect. 26]** çando por lo supremo y mayor, demas de lo que queda dicho, que con causa puede el Papa quitar el Imperio y Reynos à los Principes) es, que pueden ocurrir ante el los vassallos oprimidos y tiranizados de los señoreslibreso absolutos, que proceden sin apela ci#, que los tienen a bi# y mal tratar, como se vsa en el Reyno de Aragon, Napoles, Lombar dia, Saboya, y en otros Reynos, para que sean desagrauiados y bien tratados, el qual segun resuelu# Felino, Baldo, y otros, [6232]los podra priuar del dicho señorio, y tambien el Rey a los que son sus vassallos, como en otro capitulo diximos. [6233]
CASO II. quanto **[sect. 27]** à sentenciar, o assistir el Ecclesiastico en penas de sangre, o mutilacion de miembro, digo, que el Obispo, o Clerigo podra dar parecer generalmente siendo del C# sejo del Rey, consultado por el, o por otra per sona, no auiendose ofrecido caso particular, al qual se dirigiesse su voto y sentencia, o se decidiesse por ella. Y tam bi# podra hallarse y votar en hazer leyes, y escriuiendo algun libro instruir à los juezes en negocios criminales de lo que han de hazer, sin pena de irregularidad, segun la comun resoluci#de Abad, Baldo, y otros. [6234] **[910]** En Francia escriuen Budeo, Pedro Gregorio, y otros, [6235]que se acostumbraua assistir de ordinario Obispos y Abades en el Parlamento y Consejos, hasta que los Reyes zelosos de la Religion, porque los Ecclesiasticos pudiessen mas librem#te ocuparse en el culto diuino, vacando del oficio de juzgar cosas temporales, ordenaron que no entrasse en el Parlamento sino solamente el Abad de san Dionisio, mouido quiça porlo que t#bien sobre esto escriuen Plutarco, Carolo de Grassalis, y otros: [6236]pero com#mente se ha tenido por muy importantes sus consejos, como luego diremos.
CASO III. es en **[sect. 28]** los tribunales de la santa Inquisicion, en los quales qualquiera que en ellos assista, ora sea Cardenal, Obispo, o Sacerdote, dando parecer o voto en algun negocio particular, en que se aya de dar pena de san gre, no incurre en irregularidad alguna; y esto por indulto particular de Paulo IIII. Pontifice Maximo, [6237]como tampoco la incurren los Inquisidores entregando los condenados à la justicia seglar, como quiera que en las sent#cias solamente los declaran por hereges, y luego los entregan, segun Bossio, Claro, y Farinacio, [6238]c# ruego que no les den pena de muer te, ni de mutilacion de miembro. En el conocimiento destas causas nadie se entremete sino los Inquisidores, como adelante diremos, y la execucion dellas toca à los juezes seglares, segun derecho Canonico, y ley de la Partida, y resolucion de lo susodicho de los Obispos Couarruuias y Simancas, de Gregorio Lopez, y otros. [6239]
CASO IIII. es, que po **[sect. 29]** dra el Obispo, Inquisidores, o Iuez Ecclesiasti co, mandar echar grillos, esposas, y otras prisio-**[911]**nes, y dar tormentos à legos [6240]en las causas de su jurisdicion, y por ma no de sus propios ministros, è imponer pena de destierro,

mitra, galeras y açotes (los quales se dauan porpena de de recho diuino: [6241]) y a#que dellossaliesse alguna go ta de sangre, no se incurrirà irregularidad. Y as si mismo pueden condenar à señalar en el rostro, lo qual no se puede hazer, sin sacar alguna poca sangre, de la qual efusion no se entiende la prohibicion, sino de la cruel y peligrosa. [6242]Y de aqui es, que el clerigo consegero del Rey (que, como adelante di remos, puede serlo) podrà assistir, y votar en las causas criminales, donde se imponen las penas suso dichas, y otras leues. [6243]

CASO V. es, si el Obis **[sect. 30]** po, o Abad, o Prior, o qualquier otro Perlado, que por herencia, o por la dignidad de la Prelacia tienen vassallos y juridicion t#poral (la qual por sus personas no pue den exercer [6244]) cometiessen à algun Iuez seglar (como pueden aun contra clerigos [6245]) la administracion de la justicia en general, o en particular contra algun de linquente, en tal caso si el Iuez ordinario o delegado ahorcasse, o sacasse sangre, no quedaria irregular el Obispo que se la cometio: y aunque Filipo Fr# co [6246]niega poder el Ecclesiastico delegar y cometer esto en particular, pero segun los mas autores puede y deue ha zerlo, [6247]c#forme à vna autoridad que refiere vna glossa, [6248]que dize, No c#sentiras biuir los **[912]** homicidas y malhechores: y es caso de falencia, en que puede vno hazer por tercera persona lo que no puede hazer por la propia: [6249]pero si se apelare del tal juezseglar para ante el Obispo, o ante otro Ecclesiastico delegante, no deue conocer el de la causa, sino remitirla en seg#da instancia a otro juez. [6250] En el Arçobispado de çaragoça, y en otros Obispados, he oydo dezir que se trae breue Apostolico y licencia particular para poder los Per lados que tienen vassallos, administrar por sus delegados la jurisdici# temporal.

CASO VI. es, si el **[sect. 31]** Rey diesse comission especial a algun Obispo, o Perlado, o a qualquier clerigo, para conocerde algun negocio, o causa criminal para castigar legos, que entonces po dria sentenciar y executar, como no fuesse sen tencia de muerte, o de mutilacion de mi#bro: como es visto darse la tal comission, haziendo le el Rey de su Consejo, segun dispone vna ley de la Partida, [6251]que dize estas palabras: *Assi como en pleito que les mandasse el Rey juzgar, &c.* Y vemos Perlados y personas Ecclesiasticas Presidentes de Consejos y Chancillerias, y Visitadores dellas y de los C# sejos: los quales, a#que no determinan y sent#cian las causas; pero visitando fulminan y sust#cian los processos: y la tal jurisdicion exercida por los Ecclesiasticos, se reputa y es temporal, segun Baldo, [6252]pues procede de Señor t#poral, y del se reconoce; y se ha de proceder en ella con los remedios y coercion que el tal Señor delegante procediera. Y aunque es assi, que valdria el juyzio y sentencia que diesse el dicho Ecclesiastico delegado del Principe, aunque fuesse de sangre; pero endar la tal sentencia, pecaria **[913]** grauemente: [6253]y el tal Prelado, o Ecclesiastico, no podra conocer como ordinario, o delegado de vniuersidad de negocios criminales, ni sentenciar contra legos, segun la mas comun opinion. [6254]

Y En razon de lo dicho, cerca de que puedan los Obispos y Perlados assistir en las dichas presidencias (a# que huuo entre los Doctores controuersia sobre ello) es la resolucion, que por el bien vniuersal se permite: [6255]y assi los Romanos, Grie gos, Egipcios, y todas las demas gentes que seruian à los demonios, admitian sus Sacerdotes à las consultas y go uierno de las Republicas, y con mas razon deuen los Principes Christianos admitir a ellas

los Sacerdotes de Dios; pues las Republicas, co mo dize Laurencio Gri maldo, [6256]mejor se conseruaran con las con sultas de Perlados y Ecclesiasticos doctos y virtuosos. Y assi dize Pedro Bertrando, [6257]que quando los Reyes vsaron del consejo de los Sacerdotes, que les fue bien à ellos, y à sus Reynos; pero quando dexaron el consejo dellos, vinieron en diminucion: y en esta conformidad refiere Sanso uino, [6258]que el Emperador Carlos V. dezia, que parecian muy bien los Perlados doctos y virtuosos en los Consejos de los Principes, porque representauan el estado Ecclesiastico, que era el fundamento de todas las Republicas: y porque estando los Perlados en las consultas de los Principes lo que en ellas tratassen seria para seruir a Dios, aunque a Plutarco, Carolo de Grassalis, y a otros (como atras diximos [6259]) les parezca y tengan lo contrario.

[914] A Proposito de lo **[sect. 32]** que yuamos diziendo al principio deste quin to caso, dize Filipo Fr#co, [6260]que podra el Papa dispensar en que sin pena de irregularidad pueda el Obispo, y qualquier otro Ecclesiastico que tenga jurisdicion, pronunciar por su persona sentencia de sangre, y exercer la justicia en las penas della; porque la irregularidad que se contrae de acto licito de su naturaleza, es de derecho positiuo: [6261]y quando sea la irregularidad de derecho diuino, vease sobre ello a Innocencio. [6262] Y esto que auemos dicho es, quanto a lo que toca à incurrir, ò no, los Perlados, o Iuezes Ecclesiasticos en irregularidad, conociendo de causas criminales, o sen tenciandolas: discurramos agora por los de mas casos en que pueden proceder contra le gos.

CASO VII. en **[sect. 33]** que el Perlado, o Iuez Ecclesiastico puede pro ceder contra legos, es, si sucediesse vn gran escandalo, o se huuiesse violado, o quebrantado la paz, porque los le gos estan obligados a guardar los estatutos y determinaciones Eccle siasticas tocantes à la c# seruacion della; y aun pueden obligarlos a c# cordia en pleito muy intricado: [6263]como quiera que para quietar los escandalos y sedar los tumultos, permite el de recho esto, y otras muchas cosas. [6264]

CASO VIII. es, si **[sect. 34]** algun clerigo de corona cometiesse algun de lito, y despues se casasse, deue conocer del el Iuez Ecclesiastico, y no el seglar, porque se ha de considerar el estado presente quando se cometio el delito, en tiempo que el delinquente gozaua del priuilegio del fuero: y esto tuuieron Baldo, Alexandro, y Gramatico, y otros, [6265] que dizen ser esta singular dotrina, segun la qual se juzgò en el Senado de Napoles: la qual se coadjuua, porque quando el acto final trae consequencia del principio, no se deue considerar el fin sino el principio: [6266]y as**[915]** si aqui no se deue considerar el tiempo de la sentencia, sino el tiempo en que se cometio el delito.

CASO IX. es, que **[sect. 35]** puede el Obispo y juez Ecclesiastico prender (mediante el auxilio) y priuar de oficio al executor seglar que citare à algun clerigo, aunque sea por mandado de su Corregidor, o Iuez, por que por razon del delito contra la Yglesia, y sus ministros, se haze vno del fuero Ecclesiastico. [6267]

CASO X. es, con **[sect. 36]** tra los que desentierran los muertos, o los passan a otra parte para malos efetos, o los despojan, o les quitan alguna carne, o vsan della, o de sus huessos: los quales por el mismo he cho estan excomulgados, y solo el Papa los puede absoluer, saluo en el articulo dela muer te, o si el dicho excesso contra los cuerpos muertos fuesse en tierra de infieles, o hazien do anatomia. [6268]

CASO XI. es, ca **[sect. 37]** da y quando que a las Yglesias, o Moneste rios, o personas Ecclesiasticas se les hizieren injurias, o manifiestas ofensas, rompiendo las puertas, paredes, o ventanas dellas, para hurtar algo, assi de las imagenes, como en otra qual quier manera: o qu# do el Monesterio o Religiosos son perturbados en su possession, o sus priuilegios è inmunidades son quebrantados, o despojados desus bienes y rentas, que en tonces pueden los legos ser compelidos por los Ecclesiasticos a satisfazer los agrauios y daños que hizieren, [6269]y pueden poner entredichos contra todo el pue blo. [6270]

CASO XII. es, **[sect. 38]** que pueden los Obispos y Iuezes Ecclesiasticos amonestar y excomulgar à los legos por los hurtos que huuieren hecho, y à los encubridores y sabidores dellos; como quiera que de su instituto y obligacion es (pues se llaman tambien padres de la patria [6271]) limpiar (como el Iuez seglar) la Republica de hombres de mal biuir: [6272]y **[916]** de aqui nace la pratica de las cartas de excomunion y Paulinas que se dan por las cosas hurtadas. Y aun dize mas Anastasio Germonio, [6273]que pueden los Iuezes Ecclesiasticos proceder contra los Iuezes que no inquieren y aueriguan los hurtos: pero esto no se pratica, como adelante diremos. [6274]

CASO XIII. es, **[sect. 39]** que podran proceder contra los legos que v# den drogas, medicinas, cera, y otras mercaderias, y cosas de comer falsas, sofisticadas y mez cladas engañosamente: à los quales podran los Iuezes Ecclesiasticos ca stigar por ello, sin que contra esta jurisdicion pueda obstar contraria costumbre, segun la co mun opinion: [6275]la qual en Francia no se guarda, sino que esto pertenece solamente à la justicia seglar: [6276]y lo mismo es en estos Reynos, donde los Corregidores y Regidores (a qui# por leyes dellos està encargada la visita desto) quitan deste cuydado a los Iuezes Ecclesiasticos, sin embargo de la ley Ciuil, que dispone, que los Obispos presidan a las cosas tocantes a la prouision y precio delos mantenimien tos, como en otro lugar diremos. [6277]

CASO XIIII. es, **[sect. 40]** contra los vsurarios, lo greros, y mohatreros, ora se proceda ciuil, o criminalmente: [6278]en lo qual sobre si es vsura, o **[917]** no, pretenden los Iuezes Ecclesiasticos, que son priuatiuamente los propios y verdaderos Iuezes, por ser este deli to de vsura espiritual y meramente Ecclesiastico, y ser tambien contra natura, porque las vsuras hazen produzir y frutificar el dinero, q# naturalmente no pare, ni frutifica: pero quanto al hecho dela vsura, y executar, o no, el contrato vsurario, no ay du da sino que tambien es competente el juez seglar, y lo resuelue muy bien Farinacio, como en otro capitulo diremos. [6279]De la prohibicion de las vsuras, y de su aborrecimiento por el Testamento viejo y nueuo, y como entre los Etnicos, Egypcios, y Atenienses fueron de testables, tratanlo bien Pedro Gregorio, y Pedro Belluga, y otros mo dernos, que citan hartos autores. [6280]Y cerca del articulo y caso pro puesto me remito à lo que en otro lugar diremos. [6281]

Y en lo que toca à la **[sect. 41]** vsura, que se causa por imponer censos, sin interuencion y numeracion del dinero, segun la forma del motu propio de su Santidad de Pio V. [6282]ya en el conocimiento desto no se en tremeteran los juezes Ecclesiasticos, como so lian, por la declaracion que el Rey nuestro señor m#dò hazer en las Cor tes del año de ochenta y tres, [6283]declarando no estar recebido el dicho motu propio, y auerse suplicado del para ante su Santidad; con lo qual està su spendido su efeto y obseruancia, y corr#

todaviano pocos fraudes y malas contrataciones que con el se estoruauan: tan introduzidos y vsados estan oy los logros y logreros, quanto entre los Gentiles lo estauan, qu#do (como refiere Tito **[918]** Liuio [6284]) Asselio Pretor fue muerto de los logreros, cuya atroz muerte, segun Apiano Alexandrino, [6285]no pudo v#gar el Senado Romano: y à ninguna cosa deue mas atender el Rey, que al remedio de lavsura, por que es peor delito que el latrocinio: y segun re fiere Caton, por esso an tiguamente condenau# al vsurero en el quatro tanto, y al ladron en el doblo. Esta pestilencia desordenò muchas vezes, y puso en gran peligro a la Republica de Atenas y à Roma, por la estrema miseria en que los logreros pusieron a la gente, y mas de vna vez ha necessitado a los Reyes de Francia, à echar del Reyno a los banque ros y cambiadores Italianos, porque que aprouecha que el Rey no cargue demasiadamente a los vassallos, si los dexa consumir de la auaricia de los logreros? T#bien dize Tito Liuio en otro lugar, [6286]que por la ley Genucia fue la vsura en teramente quitada, pero porque no se imponia por ella pena al transgressor, fue poco a poco abrogada, porque la prohibicion en materiade leyes es in frutuosa sin la pena, y la pena ridiculosa sino se executa: por esto en Inglaterra luego que se publíca vn edicto, se nombra vn Magistrado, o Comissario para hazerle guardar, y tanto le dura el cargo, quanto dura la ley.

CASO XV. es, que podra el Eccle **[sect. 43]** siastico prohibir y castigar los questores y demandadores y mendigos que piden falsamente limosna, aunque se# seglares, [6287]como podra tambien el juez seglar castigar al que fingiesse ser clerigo sin serlo para andar pidiendo limosna, [6288]seg# se ha visto en estos Reynos en los que se dizen ser clerigos Fr# ceses.

CASO XVI. en que los Ecclesia **[sect. 44]** sticos tienen jurisdicion contra legos, es, sobre la obseruancia de las fiestas, como quiera que el culto dellas es de derecho diuino antiguo y nueuo, aunque la determinacion del tiempo es de derecho positiuo: [6289]y assi puede el Obispo vedar que no se abran tiendas, ni se venda, ni contrate en los dias festiuos, y executar contra los inobedien tes la pena de la ley Real: [6290]y puede assi mismo restringir el numero de fiestas, siendo grande, para dar lugar al trabajo y haziendas de los vezinos, segun Pedro Gregorio, [6291]como lo hizo Clau dio Cesar, siendo C#sul la quarta vez: el qual, segun escriue Dion Cassio, [6292]qui tò muchos dias feriados y muchos sacrificios, porque en ellos se consumia la mayor parte del año, con gran daño de la Republica.

CASO XVII. es, contra los que **[sect. 45]** hazen libelos famosos, o los ponen, o dizen versos, rimas, o cantares en per**[919]** juyzio è infamia de los religiosos de las Ordenes Menores, y de los Predicadores. [6293]

CASO XVIII. es, **[sect. 46]** contra los que en opro brio y menosprecio, o indecentem#te vsan de los habitos de los Religiosos de las Ordenes susodichas, o de otras aprouadas; contra los quales puede el juez Ecclesiastico proceder à excomunion, y a otras penas, y la absolucion dellos queda reseruada al Papa, saluo en el articulo de la muerte, [6294]*Ca estas cosas,* como dize vna ley de Partida, [6295]*tambien los Perlados como los juzgadores seglares de cada vn lugar las deuen mucho escarmentar que no se fagan.*

CASO XIX. es, **[sect. 47]** quando algun seglar pre sentado por testigo depusiesse falsamente ante el juez Ecclesiastico: el qual podra entonces preuini#do la causa pro ceder contra el, y castigarle: y assi afirma Mateo de Aflictis auerse de cidido en el Senado

de Napoles: y lo mismo di ze auer visto en estos Reynos el Doctor Salcedo, siguiendo a otros autores: [6296]lo qual veo q# se castiga mejor en los tribunales Ecclesiasticos que en los seglares, donde se toleran millones de testigosfalsos, sin hazer caudal de los males que causan: y mas veo este abuso en los tribunales mayores, como quiera que el testigo q# no se pudiesse c#cordar o saluar, [6297]no se deuria perdonar. Pero si algun clerigo testificasse falsamente ante el Iuez se glar, no podra el tal Iuez proceder para castigarle, sino para aueriguar lacausa principal, como adelante se dira. [6298]

CASO XX. es, q# **[sect. 48]** podra el Obispo castigar à sus notarios, alguaziles, y fiscales, y a otros sus oficiales legos que delinquieren en sus oficios: [6299]bien assi como pueden los Corregidores castigar a sus ministros y condenarlos sin embargo de apelacion, y aun sin ser citados, como en otro lugar diximos. [6300]

CASO XXI. es, **[sect. 49]** quando algun seglar es tuuiesse excomulgado treinta dias, o seis meses, o mas, que ent#ces **[920]** podra el Iuez Ecclesiastico proceder contra el, exccut#do las penas pecuniarias puestas por las leyes Reales [6301]c#tra los tales obstinados; como quiera que el mayor quebrantamiento de la Fê Christiana, es el menosprecio de la santa Yglesia: y assi deue tocar à sus ministros principalmente la coercion y c#sura desto: y aun pued# lleuar las penas pecuniarias que las leyes les aplican en estos casos, y assi lo pratican: [6302]y de algunos castigos y milagros que ha hecho Dios contra los excomulgados, vease lo que escriuio el padre Pedro de Ribadeneyra: [6303]y de las penas de los tales excomulgados se vean los autores que muy largam# te juntò Pedro Cenedo. [6304]

CASO XXII. es, **[sect. 50]** contra los que no se abstienen, siendo amonestados, de frequentar los monesterios de monjas fuera de los casos permitidos: [6305]y aunque los monesterios sean essen tos de la jurisdicion de los Obispos, pueden ca stigar à los legos y clerigos por la dicha transgression: [6306]en lo qual de urian los Perlados tener mas vigilancia y rigor del que se tiene, para q# no se cometiessen los sa crilegios que se han visto, aueriguado y castigado: y de los negocios tocantes a monjas [6307]co noce el juez Ecclesiastico, y no el seglar.

CASO XXIII. es, **[sect. 51]** contra los jugadores y receptadores de juegos #hibidos, a los quales, aunque legos, puede el Iuez Ecclesiastico priuar de la comunion: y demas desto castigarlos arbitrariam#te en otras penas, [6308]y cobrar dellos el dinero que ganaron, y aplicarlo a obras pias y publicas: pero esto no se pratica en estos Reynos, ni he visto jamas q# contra persona seglar se procediesse por el Eccle siastico sobre ello. En dos casos dize Azeuedo, [6309]que podria praticarse: vno, si se jugasse dentro de la Yglesia: y otre, si en dias de fiesta se jugasse al tiempo que se celebran por la maña na los diuinos oficios, porque entonces podria #ceder, por el mal ex#-**[921]**plo: y porque sobre la obseruancia de las fiestas tiene jurisdicion el Ecclesiastico, segun queda dicho, aunque t#poco he visto praticar esto del juego.

CASO XXIIII. **[sect. 52]** es, por razon del juramento interpuesto en algun contrato, o quebrantado, o sobre la relaxacion del para litigar, oreclamar de algun c# trato permitido, o vsurario, o por razon de juramento hecho por mie do, o por algun difunto: sobre lo qual no solo el que hizo y otorgò el juramento, puede ser c#uenido ante el Ecclesiastico; pero sus herederos pueden tambien ser c# uenidos ante el en dos casos: vno segun Abad, y

otros, [6310]quando se pidiesse el oficio al Ecclesiastico, para que compeliesse al heredero que descargasse el alma del difunto con deuida sa tisfacion. Y el otro caso seria, si contra el que hi zo el juramento, se auia començado el pleito, c# tinuarse ha el juyzio c# tra su heredero ante el mismo Iuez Ecclesiasti co, segun Baldo. [6311]Tanta es la virtud del juramento, que puede mudar el fuero y jurisdicion. Y vease lo que muy do ctamente ha escrito sobre esto Farinacio con los demas autores de la glossa siguiente. Y finalmente à los perjuros pue den los dichos juezes imponer las penas de las leyes, c#dignas a sus culpas ciuilmente, seg# que lo vno y lo otro dispone el derecho Canonico y Real, y lo declaran los Doctores. [6312]Y mu chos casos en que se escusan de las penas, se podran ver en Iulio Claro y Pedro Cenedo. [6313]Y cerca de si las leyes Rea les pueden prohibir que no se interponga jura**[922]** mento en los contratos, o disposiciones en fraude de la jurisdicion Real, diremoslo adelante. [6314]

Pero es de aduertir, segun Baldo, y otros, [6315] que hasta que sea juzga da la causa del juramen to, o vsura, no puede el Iuez Ecclesiastico inhibir al seglar, ni al acreedor: aunque lo contrario tuuo Villalobos, [6316] porque en las causas de mixto fuero no se inhibe el juez seglar, segun que en otro capitulo di remos, [6317]como se inhibe enlas espirituales, en que priuatiuamenteco noce el Ecclesiastico, co mo adelante se dira. [6318]

CASO XXV. es, **[sect. 53]** contra losam#cebados, porque el am#cebami# to es meramente delito Ecclesiastico, segun la opinion de los que tuuieron, que de derecho Ciuil no era punible: [6319]pero segun otros es delito *mixti fori*, y respeto de que por derecho destos Reynos [6320]se castiga, per tenece la punicion al Iuez Ecclesiastico, y al seglar, [6321]y por vn decreto del santo C#cilio Tridentino, [6322]se encarga es to particularmente à los Iuezes Ecclesiasticos, mandando que se proceda tambien contra las mugeres casadas publicamente amancebadas, si auiendo sido apercebi das y amonestadas tres vezes, perseueraren en el pecado, y que las destierren, inuocando para ello, si fuere necessario, el auxilio del braço seglar: y assi oy no se daria en el Consejo la pro uision Real, que dize A uiles [6323]vio, siendo Iuez en Plasencia, para que el Obispo y su Vicario no procediessen contra las mancebas de clerigos, sino solamente la justicia seglar: pues segun el dicho decreto del Concilio, y lo que escriuen los Doctores, [6324]pue de el Ecclesiastico proceder contra ellas, no priuatiuamente, segun **[923]** Ancarrano, y otros, [6325]sino como resueluen Osasco, Bosio, Farinacio, y otros, [6326]a preuencion con los juezes seglares, porque de su delito no reporten prouecho del priuilegio del fuero.

Y en lo que toca a las **[sect. 54]** dichas mancebas de clerigos, o religiosos, pueden proceder los Iuezes Ecclesiasticos, aunque el amancebamiento sea oculto; saluo si son casadas, que entonces se requiere publicidad, co mo queda dicho: pero los Iuezes seglares no pueden proceder c#tra las mancebas de los clerigos, o religiosos, o casados, ora sean solteras, o casadas, sino ay publicidad entre los vezinos de ser tales amancebados, y de que el la man tiene a ella, segun las le yes Reales, y comun opinion de los Doctores: [6327] los quales dizen, que a# no basta hallar la mu ger con el clerigo, o casado en la cama, o en la mesa, ni aun en la copu la carnal, para castigar los por amancebados, si no consta

por otra via de la publicidad y noto riedad. Otros articulos tocantes a esta materia que se ha ofrecido de passo, se podran ver por ellos.
Del castigo de las m#cebas de los Comendadores y Caualleros de las Ordenes militares, y dellos mismos, vean se Auendaño, [6328]y Martin Nauarro. [6329]Y de las penas de los clerigos amancebados, a Iuan Matienço, y a Cenedo, que alega muchos autores. [6330] Y en este proposito dixo Iuan Bautistade san cto Seuerino (cuyo dicho celebran Hipolito, y otros) [6331]que si el marido de la manceba de clerigo, o casado, supiesse la vida y costumbres de su muger, y dissimulasse **[924]** con ella podria la tal m#ceba ser castigada por la pena legal, sin que le valiesse el ser casada.
Solo dire dos abusos **[sect. 55]** que en estos casos se pratican contra dotrinas aprouadas: vno es, que no pudiendo los solteros ser condenados por am#cebados, sino en pena extraordinaria, muchos Iuezes, por codicia de lleuar la pena del marco, aui#dolos aþcebido y amonestado por auto vna vez, que no se junten, ni esten debaxo detexado, ni en parte sospechosa solos, si rein ciden, los condenan en las penas delas leyes, co mo amancebados: las quales no hablan con los hombres solteros, y que podrian casarse, ni su cul patiene tanta circunst# cia ni grauedad, a#que es mortal, como el am# cebamiento de religiosos, o casados. [6332]
El otro abuso, demas **[sect. 56]** de lo dicho de las mancebas de los Ecclesiasticos, es, que deuiendo pro uarse la publicidad y escandalo del amancebamiento, para que la pena del sea justa, y constar q# ay facilidad y cost#bre entre los reos para co meter este delito, los juezes sin concurrir prouança desto, calum niosa y cod iciosamente hazen condenaciones, tal vez contra el hijo familias que trata con la ctiada de sus padres, y otras vezes contra los que tratan amores secretos, como quiera que aun dezia Palacios Rubios, y otros, [6333]q# auia de c#star, que los tales amancebados se mantenian o dadiuauan el vno al otro: pero ami me parece, que solo el mantener el vno al otro, no es consequencia de amancebamiento; porque la essencia del amancebamiento consiste en el pecado, y continuacion, y facilidad del, y no en las dadiuas: las quales solo arguyran mayor afecto y prouança de la culpa: y desta opinion (que siempre se pratica) hallè despues al Doctor Auendaño. [6334]Finalmente entonces se puede hazer condenacion de amancebamiento, quando consta que es publico, y de la tal publicidad no ay escusa ni euasion. [6335]Y quando se dirà ser publico, ve#se los autores que cita el Doctor Barahona. [6336]
Y no es el menor abuso en esta ma **[sect. 57]** teria, cobrar los Iuezes la pena del mar co sin executar la del destierro, y dexar à los amancebados en la ocasion de pecar, contra la disposicion de la ley, [6337] que les manda executar primero el de stierro, que reciban la parte delmarco: y aunque suele ponerse por pregunta en las Residencias, si se ha praticado assi, no se aduierte, ni considera: y es muy mal hecho dexarse de castigar. Algunos requisitos pa que se diga ser vno am#cebado, y pueda ser c#denado como tal, refiere Tomas Gramatico. [6338]
[925] CASO XXVI. es, **[sect. 58]** que podra el Ecclesiastico proceder contra los cossa rios que #d# robando por la mar, y contra los recetadores, y fautores dellos. [6339]
CASO XXVII. es, si **[sect. 59]** los condenados a muerte pidier# los Sacram#tos, pueden los Iuezes Ecclesiasticos compeler à los seglares a que se los hagan administrar, [6340]como estan obligados por leyes Reales, saluo si el tal condenado vsasse de cautela þa dilatar

la execucion de la justicia, diziendo el, o su c#fessor, que no està preuenido para morir; por lo qual no se deue diferir el castigo. [6341]

CASO XXVIII. es, **[sect. 60]** contra los ministros de justicia, que para tratar amo res con mugeres, toman ocasi# de irlas a examinar como testigos, o a q# hag# algunas declaraciones, o de buscar delin qu#tes en sus casas; por lo qual incurren en excomunion. [6342]

CASO XXIX. es, **[sect. 61]** contra los que cometen adulterio, a losquales el Iuez Ecclesiastico puede excomulgar, y encarcelar en algun monesterio; porq# como por este delito se viola el Sacramento del matrimonio, con razon la vindicta del pertenece principalm#te à la Yglesia, [6343]y quando se dirime el matrimonio por el adulterio, quanto a la mutua cohabitacion, entonces solamente conoce de ste delito el Eclesiastico. [6344]

CASO XXX. es, q# **[sect. 62]** el Obispo y los clerigos pueden prender segun vna ley de Partida, [6345]al seglar que en la Yglesia ha bla con muger casada, al qual su marido auia requerido que no hablasse con ella: y assi pre so à instancia del marido, le deuen entregar al Iuez seglar.

CASO XXXI. es, c# **[sect. 63]** tra los que cometen i#cesto; el qual (como es en alguna manera heregia, segun dize la ley [6346]) es de la jurisdici# Ecclesiastica, quanto à excomulgar è imponer otras penas à los legos que cometen el di cho delito, ora so color y pretexto de matrimo nio, ora por fornicaci# a sabiendas, o con inor#cia, ora con mugeres seglares, ora con religiosas, segun los Doctores. [6347]

CASO XXXII. es, que podra el Obis **[sect. 64]** po excomulgar al Rey, y al Principe q# està en su diocesis, y m#darle en lascosas de la Fê, y ser Iuez contra el enlas causas **[926]** espirituales y c#cerni#tes à la Ecclesiastica jurisdicion, y el Papa al Emperador, y proceder c# tra el, quando algun subdi to se querellasse del. [6348]Y assi S. Ambrosio excomulgò al Emperador Teodosio, y el Papa Innoc#cio al Emperador Arcadio: [6349]y como dize S. Ignacio, [6350]todo el clero con el pueblo y soldados, y los Principes obedezc# al Obispo, y el O bispo à Dios: pues aun entrelos G#tiles, segun dize Tacito, [6351]el sumo Sacerdote tenia imperio sobre los C#sules en las cosas sagradas, y les vedaua que no fuessen à las prouincias que les auian en comendado: y assi los Reyes por librarse de es tarles sujetos en ellas, y tambien porque las religiones y sacrificios dependiessen de su imperio y potestad, [6352]tomar# a su cargo el cuydado de algunas cosas sagradas y de las cerimonias, seg# del Rey Anio lo refiere Vergilio, y ay ley de Partida. [6353]Y quitados los Reyes, crearon vn ministro, que llamaron Rey, para que en el gouierno de las co sas sagradas, repres#tasse el vsado poder Real, segun refiere Pedro Gregorio. [6354]Y algunos Emperadores Gentiles en sus titulos vsurparon el titulo de sumo P#tifice. [6355] Pero es de aduertir, segun santo Tomas, [6356]que los sacerdotes de los G#tiles, y todo el culto diuino dellos era para ad quirir las cosas temporales del bien comun y vniuersal, cuyo cuydado incumbe a los Reyes: por lo qual, con razon, los sacerdotes de los G#tiles eran sugetos a los Reyes: y en la ley vieja, porq# los bienes terrenos se prometi#, no por los De monios, sino por el verdadero Dios al pueblo religioso, se lee t#bien que los sacerdotes eran sugetos a los Reyes; pero en nuestra ley Eu#gelica el sacerdocio es mas alto, y es

real dignidad; por el qual los hombres son leuantados y lleuados a los bienes celestiales, y por esso en la ley de Chr#o N. S. los Reyes han de ser sugetos à los sacerdotes.

CASO XXXIII. es, **[sect. 65]** contra los legos que cometen Sodomia, a los quales puede el Iuez Ecclesiastico excomulgar, [6357]hasta que hagan condigna peniten**[927]** cia; porque segun Abad, [6358] en todos los delitos q# los seglares cometen c# tra natura, tiene jurisdicion la Yglesia. Y de la detestaci# y penas deste pecado, quien quisiere ver gran copia de auto res, vea a Pedro Cenedo, [6359]que pudiera alegar menos con mas dotrina y resolucion: y tambien lo que diximos en otro ca pitulo. [6360]

CASO XXXIIII. **[sect. 68]** es, contra los que comet# simonia, recibiendo, o d#do, o prometiendo al guna cosa por lo espiritual, porque este delito es meramente Ecclesiastico, del qual no puede conocer el Iuez seglar, ni entremeterse a tratar del, segun la comun opinion de los Doctores. [6361]

CASO XXXV. es, **[sect. 69]** contra los que lleuan ar mas, dineros, ò cauallos, o otros pertrechos de guerra à los enemigos de la Fê, o tienen con ellos tráto y confederacion en tiempo de guerra, [6362]como quiera que este delito concierne a to da la Christi#dad, y los que le cometen, estan excomulgados por solo el he cho: [6363]y assi entiendo q# en los Reynos de Aragon procede el santo Oficio de la Inquisicion c# tra los tales.

CASO XXXVI. **[sect. 70]** es, contra los idolatras, [6364] y contra los adiuinos, y contra los que creen en ellos, [6365]y contra los hereges: [6366]en lo qual los Obispos y sus Vicarios proceden y conocen c#tra legos y personas de otros estados, sin q#el Iuez seglar pueda, aunque sea por via de incidencia, o **[928]** de quitar las fuerças, entremeterse ciuil, o criminalmente en ello, [6367]porq# el castigo deste crimen pertenece priuatiuamente à la jurisdicion Ecclesiastica) mas de executar el castigo dellos por remissi# y entrega que se haze al braço seglar, so pena que por qualquier jurisdi ci# que exerciessen, o resistencia que en esto hiziessen, serian excomulgados, y suge tos à la jurisdicion Ecclesiastica. [6368]Bi# es verdad, que pueden los Iuezes seglares pr#der y tener en sus carceles à los q# toparen culpados deste crimen; pero deuen dar luego noticia dello àlos Inquisidores de su distrito, con la informaci# que huuieren hecho de la culpa, para que ellos prouean y los lleuen a su car cel, como ya lo he tenido en pratica algunas vezes siendo Corregidor: y assi lo dizen t#bi# Iulio Claro, y Cami lo Borrelo: [6369]y por derecho #tiguo del Codigo los Iuezes seglares procedian contra los hereges legos, pidiendo licencia à los Obispos, y los c#denauan por ciertas causas, como de las leyes parece: [6370]y aun de Milio refiere Farinacio, [6371]que afirmò y dixo en su pratica, auer visto hereges condenados por Iuezes seglares por indulto del Romano P#tifice, para extirpacion de tan graue crimen: a# que esto no lo hemos visto, ni sabemos que se obserue. **[sect. 72]** Pero como en España el santo Oficio de la Inquisicion tiene este peculiar y precipuo cuydado con ministros, orden y modo de proce der muy secreto y c#ueniente, los seglares no tienen ya mano enesto, por derecho Canonico, [6372]el qual se ha de obseruar: y los Obispos (q# no pueden guardar t#exactam#te el dicho or den) solamente hazen pesquisa contra los hereges, y los prenden y remit# con las informaciones à los Inquisidores, segun lo escriue el Inquisidor y Obispo Sim#cas: [6373]los quales son iguales, y a# mayores en la jurisdicion en las causas

de he regia cometidas a ellos, que los Obispos, por la dotrina de vnos textos Canonicos, [6374]y tienen mu chas prerrogatiuas, que se podran ver en Tiberio Deciano. [6375]

CASO XXXVII. **[sect. 73]** es, contra los Astrologos judiciarios, que leuant# figuras y juyzios sobre hurtos, nacimientos, y **[929]** otras cosas no tocantes à la agricultura, ni à la nauegacion, ni à la medicina, segun y como se dis pone por el motu propio de Sixto V. [6376]q# aunque delos adiuinos q#no cometian heregia, seg# vn texto Canonico, y Iuan Andres, y otros, [6377] no conocian los Inquisi dores ya por el dicho motu propio se les permite; pero esto no es pri uatiuam#te atento la ley Real, [6378]que manda a los Corregidores que casti guen los adiuinos, sorteros y agoreros: y assi podran como delito *mixti fori*, conocer dellos, y castigarlos, lo qual se confirma con el caso siguiente. Y destas materias, y del castigo destos se vea Pedro Gregorio, [6379]que las escriuio curiosamente: y muchos autores que refiere Cenedo: [6380]y antes de la dicha prohibicion exortaua Angelo [6381]à los Iuezes, que sobre hurtos no c#sultassen à los Astrologos: y yo vi con denar à vn Iuez Astrologo, porque leuantò vna figura para aueriguar vn hurto.

CASO XXXVIII. **[sect. 74]** es, contra los hechizeros, sorteros, y agoreros; a los quales el Obispo puede castigar: y la pena que se pratica es, no de muerte (como dispo ne el derecho Ciuil y Real, [6382]y la vi praticar en Medina del Campo a vn Teniente de Corre gidor; por lo qual fue preso y harto mal tratado y condenado) sino pena de carcel perpetua, si la persona es noble: y si es persona vil, mitra, y açotes, y acostumbran los Prouisores à los tales de linqu#tes m#darlos enmelar y emplumar, segun vna ley de Partida con que passan los Doctores, [6383]y ponerlos en vna escala à las puertas de la casa del Obispo, o cerca de la Yglesia. Y qu#do en este delito no ay sospecha de heregia, es *mix ti fori*, y le puede castigar el seglar, segun Arnaldo, Albertino, y otros. [6384]

CASO XXXIX. **[sect. 75]** es, contra las brujas, a las quales pueden assi mismo castigar los Inquisidores, segun Sim#cas, y otros: [6385]y contra las gitanas que dizen la buena ventura, se vea lo que es criue Nauarro. [6386]

[930] CASO XL. es so **[sect. 75]** bre los embustes y ficciones que algunos enc#tadores hiziessen, im putando milagros à algunas imagenes, hazi# dolas llorar, o sudar, o otra cosa de admiraci# por artes o embaymien tos, con que engañassen el pueblo y sacassen limosnas, porque el examen, conocimiento y castigo desto pertenece al Iuez Ecclesiastico, y la aueriguacion de las verdaderas reliquias y de sus milagros, y la extirpacion de la supersticion, y de los libros, y el cuydado de las reliquias, traslacion y colocacion dellas, todo esto le toca, segun decretos Canonicos, y ley Imperial de Leon Cesar. [6387]Pero si en los dichos embustes y ficciones se mezclasse alguna circ#stancia de delito temporal digno de pena de muerte, o ca pital, entonces, segun Abad, y otros, [6388]podra tambien conocer el Iuez seglar. Y de los clerigos enc#tadores dizevn tex to del Decreto, que son expelidos de la Yglesia. [6389]

CASO XLI. es, q# **[sect. 76]** pueden los Iuezes Ecclesiasticos compeler à los Iuezes seglares por c#suras, para que no admitan en sus tribunales personas que esten excomulgados para que li tiguen, o testifiquen. [6390]

CASO XLII. es **[sect. 77]** contra los blasfemos, à los quales el Iuez Eccle siastico puede c#denar; porque assi como qualquiera los puede y deue acusar, y aun prender, y contra

ellos testificar, [6391]tambien qualquier Iuez los puede c# denar: [6392]y los Inquisidores, si las blasfemias son hereticales (como son Descreo de Dios, Renie go de Dios, o de la Fê, o de la Cruz, o de la cris ma de la frente, o renie go de la puridad de nr#a Señora [6393]) las podran ca stigar: pero delas dichas blasfemias cometidas por el Iudio, solo el Iuez **[931]** seglar puede conocer, segun la mas comun opinion: [6394]aunque Au#daño [6395]tuuo lo contrario. Y de la atrocidad y detestacion de la blasfe mia se vea lo que junt# copiosamente Tiberio Deciano, y Farinacio, citados en otro capitulo: y demas de aquellos lo q# refiere Pedro Cenedo. [6396]

CASO XLIII. es, **[sect. 78]** contra los inc#diarios, que ponen fuego, no so lamente a las Yglesias y monesterios, pero a los pueblos, casas, castillos, montes, o miesses, con animo de injuriar, o de vengarse; los quales si#do por esto excomulga dos, no pueden ser absueltos, sino por el Romano Pontifice. [6397]

CASO XLIIII. **[sect. 79]** es, quando en presencia del Iuez Ecclesiastico los litig#tes, o otras per sonas seglares se desaca tassen, y contra el, o entre si se descompusiessen, diziendo palabras injuriosas, hablando desentonadamente, o con po co respeto; a los quales podra sin processo multar con alguna pena pecuniaria por el menosprecio y desacato: y si#do la culpa mayor, deue remitir el castigo della al Iuez seglar: [6398]y a este proposito haze lo que diremos en otro capitulo. [6399]

CASO XLV. es, **[sect. 80]** que podra el Obispo y su Vicario proceder c# censuras contra los Iuezes seglares, para que le impartan y presten el auxilio del braço seglar pa ra prender a legos, o executar contra ellos y sus bienes sus sentencias ju stas, o no apeladas, o en causas mere Ecclesiasticas, o contra clerigos, porque en estas es su in ferior el Iuez seglar: [6400]y aun mas tuuo Menochio, [6401]que se les podri# a los tales Iuezes seglares, por no hazerlo, imponer algunas penas; pero esto vltimo no se pratica, pues, como lue go diremos, [6402]deuri# en muchos casos ocurrir los Ecclesiasticos al superior del Iuez seglar, que es el Consejo, o Chancilleria, para que **[932]** le compeliessen a impartir el auxilio, y no proceder compeliendolos por censuras, pues en ellos no les pueden man dar, sino requerir; y en q# casos el Iuez seglar aya de ver el processo del Iuez Ecclesiastico para impartir el auxilio, y en quales no, diremoslo adelante. [6403]

Los Inquisidores bi# podrian compeler à los Iuezes seglares para q# les impartan el auxilio del braço seglar con las censuras y penas contenidas en los derechos Canonicos, segun C#pegio, Deciano, y otros. [6404]

CASO XLVI. es, **[sect. 82]** contra los que comet# sacrilegio en qualquier de las quatro especies del, o ofendiendo a per sona Ecclesiastica, o teniendo accesso carnal con religiosa, o violan do la Yglesia, [6405]o hurt#do cosa sagrada, que pues la ofensa en qualquier destos casos se haze à la Yglesia, justo es que la vindicta della pertenez ca tambien à los Iuezes Ecclesiasticos: pero esto es quanto a imponer la pena del sacrilegio, pero no para castigar à los legos por el delito que cometieren en las Yglesias, en lo qual ay textos y leyes destos Reynos, y dotrinas de autores graues, [6406]que pueden pro ceder los Iuezes seglares, y hasta que se haga la entera satisfacion. Y en el Reyno de Francia, y en el estado de Milan, dizen algunos Doctores, [6407]que no conocen desto los Ecclesiasticos contra legos: pero esto quando fuesse assi (que no lo dize Mileo citado

por Claro) entender se ha solo en aquellas pro**[933]** uincias: y Hostiense [6408]di ze, que en odio de los se glares que cometen este delito, tiene elecion la Yglesia de tratar del castigo del ante el Iuez que quisiere.

A este proposito di **[sect. 83]** ze Estefano Aufrerio, [6409] que los ministros de justicia que quitaren armas à clerigos, pueden ser c#uenidos ante el Iuez Ecclesiastico: y en esto soy de c#traria opinion, porque en quanto a qui tarles las armas, pues los hallan como seglares, y esto toca à la quietud y paz publica, son de la jurisdicion secular, se gun en otra parte diximos. [6410]

CASO XLVII. **[sect. 84]** es, quando algun seglar huuiesse puesto las manos violentas en vn clerigo, y se procediesse c# tra el por el sacrilegio, como queda dicho, podrian los Iuezes Ecclesiasticos compeler à los testigos seglares que di xessen sus dichos sobre ello, aunque en las causas criminales no pueden ser apremiados que testifiquen ante ellos: [6411] y lo mismo es para que los tales legos testifiqu# contra otros legos; para lo qual los podran compeler por c#suras, seg# vna notable dotrina de Abad: [6412]aunq# aquellos que estan en acto propinquo de ser Sacerdotes, si la causa fuesse de sangre, y que por testifi car en ella quedarian in habiles para recebir las ordenes, no de uen ser compelidos a ello. [6413]

CASO XLVIII. es, que aunque **[sect. 85]** los clerigos, y religiosos, sin pena de irregularidad no pueden acusar, ni re uelar al que ha de ser castigado con efusion de sangre, sino es debaxo de ciertas protestaciones, que ponen Abad, y los Doctores: [6414]pero en el Reyno de Aragon, por bula Apostolica de Sixto V. dada en cinco de Setiembre, del año de 589. que comiença *Cum banniti*, se con cede, que qualesquier clerigos y religiosos puedan ayudar y ser parte para que los vandoleros de aquel Reyno sean manifestados, presos y castigados, aunque sea con pena de muerte, sin in currir por ello en irregularidad alguna: de lo qual haze particular mencion, y refiere la dicha bula el muy docto Pedro Cenedo, Prior y Canonigo de la santa Yglesia de nuestra Señora del Pilar de Zaragoça. [6415]

CASO XLIX. es, si algun caua **[sect. 86]** llero de orden militar, o Doctor, o otro que fuesse armado cauallero por el Emperador, o por el Rey, matasse a algun clerigo, podra la justicia Ecclesiastica, demas de otras penas, priuarle de la in signia y priuilegio de la milicia y gra**[934]** do Doctoral: lo qual per dio *ipso facto.* [6416]

CASO L. es, quan **[sect. 87]** do los legos perturbassen la jurisdicion Eccle siastica; por lo qual se ha zen del fuero della: [6417]pa ra cuya defensa, y para executar la justicia, dizen algunos Doctores, y es comun opinion, [6418]q# podra tener el Obispo y su Vicario familia armada, y vsar del cuchillo temporal, mayorm# te donde huuiesse costumbre dello, [6419]contra la opinion de Abad, [6420]q# dixo procedia esto solamente teniendo el Ecclesiastico jurisdicion temporal: al qual por esto, y de ser poco fautor de la potestad t#poral en los Ecclesiasticos, increpa y contradize en este articulo el Obispo Lelio Iordan. [6421]

Como tambien pue **[sect. 88]** den traer armas los familiares de la santa Inquisicion, para execucion y defensa de su jurisdicion, y los Iuezes seglares que se las quitassen, pueden

ser castigados. [6422]Y tambien pueden traer armas pa ra el mismo efeto el Retor del estudio y sus o**[935]** ficiales. [6423]

CASO LI. es, qu# **[sect. 89]** do algun lego no teni#do orden sacro celebrasse Missa, o otro Sacramento, como ya lo hemos visto en estos tiem pos en la ciudad de Toledo, y en otras partes: y en Alcala de Henares refiere el Doctor Salce do auerlo visto, y de otros haze m#cion el Obispo de Calahorra: el qual dize, que el derecho Canonico, no crey#do que tan nefando y teme rario delito caeria en p#samiento humano, no establecio pena para el, como se dize de la pena del parricidio, que por esta consideracion se omitio entre las leyes de Solon, y de Romulo, y de las doze tablas: [6424]y assi dize el dicho Obispo, [6425]que se le darà pena arbitraria: y Abad [6426]dize, que pena de falso: y lo mismo es contra el q# se llama y muestra ser clerigo sin serlo, segun Boerio, y otros. [6427]Y es cosa tan execrable vsur par el oficio y dignidad Sacerdotal, que se lee enel Paralipomenon, [6428]que porque Osias Rey de Iu da, ofreciò el encienso sobre el altar, con ser Rey vngido, fue castiga do. Y en los Numeros consta, [6429]que no era lici to a los Leuitas tocar los vasos del Santuario, sino a solos los Sacerdo tes: y el Rey Baltasar por que beuio en los sagrados vasos del t#plo, fue luego priuado por justo juyzio de Dios de la vida, y del Reyno: [6430]y Oza porque alargò sus manos para sustentar el arca que se cahia, fue castigado. [6431]Y assi es cosa detestable tocar y ad ministrar el santissimo Sacramento de la Eucaristia con manos suzias y profanas, como lo declara bien Iuan Blasio. [6432]

CASO LII. es, que **[sect. 90]** podra el Obispo, o su Vicario, o qualquier otro Iuez Ecclesiastico, proceder contra persona seglar, y condenarle por algun delito cometido juntamente con clerigo, o religioso: y te niendo el Iuez seglar presos al clerigo, y al lego, y auiendo de remitir al clerigo a su Iuez, deue remitir tambien al le go, porque la conexidad de la causa ha ze y obra vnion y comunidad en el juyzio, porque no se diuida la contin#cia della: [6433]y tambien porque siendo mas digno el fuero Ecclesiastico, ha de lleuar y traer a si al fuero seglar, que lo es menos: [6434]y porque se daria ocasion que en vn negocio huuiesse contrarias sen**[936]** tencias, y se diuidiessen las continencias de las causas, [6435]porlo qual tuuieron muchos praticos autores esta comun opinion, [6436]y aun la ampliaron, en caso que mu chos legos delinquiessen con vn clerigo, [6437]y en caso que el clerigo no pida ser remitido al Ecclesiastico, sino que el le go lo pida solamente. [6438]

La c#traria opinion, **[sect. 91]** que quando el clerigo y el lego cometen vn de lito juntamente, aya cada qual de ser juzgado por su Iuez, el lego por el Iuez seglar, y el clerigo por el Ecclesiastico, es mas vsada y recebida: porque aunque es assi, que por razon de lo adjunto y conexo se permite lo que no se permi tiera: [6439]pero esto se entiende en causa tan inseparable è indiuidua, q# no pudiesse apartarse, ni segregarse vna de otra, que entonces el fue ro Ecclesiastico, como priuilegiado, traera y lleuara a si el conocimiento de la causa contra todas laspersonas c# prehendidas en ella: [6440]lo qual por derecho del Codigo [6441]era al contrario, que la causa comun de clerigo y lego, ma**[937]** yormente no siendo mere Ecclesiastica, se trat# ante el Iuez seglar, ciuil y criminalmente, pero aun en los casos indiuiduos repugnan muchos exemplos, como seria si vna muger adulterasse con vn clerigo, o algun lego cometiesse el pecado nefando con el; en lo qual

tienen Federico de Senis, y otros, [6442]que procedera el Ecclesiasti co, y estos casos son separables y diuisibles: y assi los Iuezes seglares no guardan la dicha opinion, sino que dexan de inhibirse por lo que to ca à los legos, y los pren den y castigan; porque de otra suerte dar se hia ocasion à los seglares de delinquir con la esperança de que el Iuez Eccle siastico no les sacara san gre: [6443]y por esta ocasion no es justo que la jurisdicion seglar quede frustrada y escarnecida, porque quando el sugeto y la materia reciben diuision, hase de pro ceder y estimar segun las partes, y no segun el todo, [6444]y porque cada persona de muchos que co meten vn delito, si son diferentes en el gremio y sujecion, haze vna causa, y se reputa diuerso y distinto delito. [6445]Finalmente ésta vltima opinion, de que el Iuez Ecclesiastico no conozca contra el lego del delito cometido con el clerigo, es com#mente recebida en practica, y seguida por muchos de los autores antiguos, y casi por todos los destos Reynos, y se prueua por derecho y leyes del estilo, [6446]y la que se deue guardar, y dudo mucho que se practique en es**[938]** tos Reynos lo que resuelue Farinacio [6447]en este ar ticulo, que si preuiniesse la causa el Iuez Ecclesiastico, procedera contra el lego, y le castigarà sobre el delito cometido con el clerigo, por las ra zones dichas.

De aqui es, que qu# **[sect. 92]** do la hazienda del cleri go y de sus hermanos legos està en comunidad, no gozan ellos de la essencion del clerigo para no pagar tributo contra la opinion de Hi polito. [6448]

CASO LIII. es, en **[sect. 93]** otras causas comunes de clerigos y legos, como seria si huuiessen vn clerigo y vn lego sent#ciado vna causa como arbitros, [6449]o en otra manera, ante quien se apelarà de la tal sentencia, o se pedirà reducion à aluedrio de buen varon, si ante el Iuez Ecclesiastico, ò ante el seglar, [6450] y quando en vn colegio huuiesse clerigos y legos, quien serà su Iuez? o quando en vna obliga cion estan comprehendidos clerigo y lego, si el acreedor podra c#uenir al lego ante el Eccle siastico; o quando ambos fuessen testam#tarios o cohererederos, y se les pidiessen alim#tos, y en otros casos: en lo qual tuuo Bartulo, y llamò com# su opinion Diego Perez, y Iuan Gutierrez, que se siga ante el Ecclesiastico, pero esto no se practica, aun en causa indi dua, como consta de los Doctores, [6451]mayor men te estante la ley Real, [6452] que dispone, que el lego no cite a otro lego ante el Iuez Ecclesiastico, y vease lo que diremos en el capitulo siguiente. [6453]

CASO LIIII. es, **[sect. 94]** si el Iuez seglar huuiesse absuelto à algun lego, o sentenciadole en poca pena por delito en q# el Iuez Ecclesiastico tie ne tambien jurisdicion, que entonces podra el Ecclesiastico proceder contra el tal delinquente, como podra assi mis mo el Iuez seglar castigar al que huuiesse el Ecclesiastico absuelto, o s# tenciado en menor pena que la legal, o no condigna à la culpa en todos los delitos en que **[939]** ambos Iuezes tienen igual, o mixta jurisdicion, segun la comun opini# de los Doctores, [6454]porque la pena t#poral no quita la espiritual, ni por el contrario: y aunque es assi, que por vn delito no ha de ser nadie castigado dos vezes, [6455]esto se entiende en el delito simple, y no en el calificado, con que se ofende no solo el Iuez temporal, sino tambien el Ecclesiastico: y assi qualquiera le puede castigar. [6456]Pero estando bien procedido y sentenciado por el vn Iuez, obsta al otro la ecepci# de la cosa juzgada: aunque en lo que toca a suplir el segundo Iuez la pena que dexò de imponer el primero, no lo veo praticar, sino que sentencia la causa, como halla por justicia, en especial en el caso de blasfemia, en que ay

pena tassada, que en otros delitos, segun Boerio, [6457] toda via se mitiga la pena arbitraria por el segundo Iuez.

CASO LV. es, **[sect. 95]** contra los legos que fal searen las letras Apostolicas, o las fabricaren falsamente: en lo qual podran conocer los Iuezes Ecclesiasticos: [6458]y de las penas del derecho impuestas a estos, y a los que falsan el sello, o firma Real, ora sean clerigos, o legos, vease lo que traen Bernardo Diaz, Pedro de Dueñas, y latamente Pedro Cenedo, [6459]donde tambien po ne algunas especialidades en odio dela falsedad.

[940] CASO LVI. es, **[sect. 96]** en lo tocante à la hazien. da de la Yglesia, y a los esclauos y renteros y fa miliares della, quando son molestados por los legos, o la Yglesia y sus bienes fuesse indeuida, o demasiadamente cargada con tributos y repartimientos. [6460]

CASO LVII. es, **[sect. 97]** en los criados familiares, comensales, esclauos y domesticos de los clerigos, que gozan t#bien del priuilegio del fuero, aunque sean legos, para ser demandados ante el Iuez Ecclesiastico, segun las glossas y Doctores que refieren Roberto Maranta, y otros autores: [6461]y aun Iuan Croto, y Angelo [6462] tuuieron que procede esto, aunque los tales es clauos fuessen infieles: y quales se diran ser criados y domesticos, escriuenlo Lucas de Pena, Gregorio Lopez, y otros: [6463]pero Capicio, Abad, Bossio, y otros, [6464] restringen este priuilegio a solos los criados de los Obispos, y no generalmente a los criados de todos los clerigos. Mas Arcediano, Abad, y otros [6465]tienen lo contrario indistintam# te, porque en derecho no està dispuesto tal pri uilegio, y darsehia materia de delinquir.

CASO LVIII. es, **[sect. 98]** si algun seglar fuesse administrador, o mayordomo de hazienda Ecclesiastica, que entonces por esta causa, y por las dichas en el numero precedente, pueden los legos ser c#uenidos ante el Iuez Ecclesiasti**[941]** co. [6466]Bi# assi como el clerigo que tiene a su cargo hazienda del Rey, puede ser demandado sobre la administracion della ante el Iuez seglar, como diremos en el capitulo siguiente.

CASO LIX. es, contra los Assasinos, y contra los que m#d# cometer este delito, ora suceda muerte, o no, y contra los receptadores y defensores dellos: a los quales aunque legos, castiga la Yglesia, [6467]como a emulos de la religion Christiana, y estan sugetos a su jurisdicion.

CASO LX. es, si **[sect. 99]** el Iuez seglar ofendiesse a algun clerigo, castigandole, o desterrandole fuera de los casos exceptados, que entonces podra el Iuez Ecclesiastico proceder contra el, segun Iuan Lopez, [6468]aunque no podra priuarle del oficio, segun afirma vna glossa. [6469]

CASO LXI. es, **[sect. 100]** quando en alguna persona Ecclesiastica comprometiessen legos algun negocio, en el qual como Iuez arbitro, podra el tal Ecclesiastico tener jurisdicion contra ellos, [6470]porque este oficio de reduzir a concordia y paz los discor des, es piadoso, y no estraño delas personas Ecclesiasticas. [6471]

CASO LXII. es, **[sect. 101]** quando ante el Iuez Ecclesiastico se tratasse de diuorcio, [6472]y por incidencia se tratasse de la dote, sobre la qual en este caso serà assi mismo Iuez competente, [6473] como lo serà el seglar en el negocio espiritual, que por incidencia se tratare ante el sobre el hecho, como diremos en el capitulo siguiente. [6474]Y de aqui es,

que en vna misma sentencia puede el ladron ser condenado a muer te, y a la restitucion de las cosas hurtadas, aunque la accion criminal no concurra con la ciuil. [6475]Y por esto en las acusaciones se dize, *E in cidenter de su oficio, &c.* Y aun mas tiene la com# opinion, que se puede pedir la dote por la biuda ante el Iuez Ecclesiastico, aunque no sea por incidencia, sino prin cipalm#te; porque sien do la biuda actora, la **[942]** causa dotal, es de mixta jurisdicion y fuero; [6476] pero ésta comun opinion, at#ta la ley Real, [6477] que dispone que ningun lego conuenga à otro lego sobre causa profana ante Iuez Ecclesiastico, no se praticarà, aunque la persona dotada sea miserable, sino por via de incidencia, como queda dicho, saluo si fuesse sobre dote de religiosa, o de alguna Yglesia, o lugar sagrado, o dexada por manda de testamento, y por ser causa piadosa. [6478]

CASO LXIII. es, que pueden los Inquisidores compeler c# censuras a los Abogados para que aboguen y assistan à la defensa de alguna causa, segun Tiberio Deciano. [6479]

CASO LXIIII. **[sect. 102]** es, en execucion de las voluntades de los difuntos, assi quanto à las cosas espirituales, y en los negocios de memorias y mandas de obras pias, ora sea por testamento, o por otra disposicion: el qual vocablo y assumpto *Causas pias*, comprehende varios generos de causas tocantes a legos, y à la Republica; las quales refiere Tiraquelo en particular, [6480]y en ellas puede tambien el Obispo y sus Vicarios, a preuencion con el Iuez seglar, conocer y proceder, visitar y executar: sobre lo qual ay decreto del Concilio Tridentino, fundado en derecho co mun: [6481]y pueden tambien exercer jurisdici# los dichos Iuezes Ecclesiasticos en el dicho caso, quanto a las mandas profanas que los te stadores hizieron, y pro ceder, ora por censuras Ecclesiasticas, ora interdiziendo la administracion de los bienes de los difuntos, assi con tra los herederos, como contra los testa m#tarios: [6482]y tambien pueden proceder sobre los descargos de sus con**[943]** ciencias: y assi mismo sobre pleitos de exequias funerales: y esto aunque los testadores prohiban que los Obispos y Iuezes Ecclesiasticos no se entremetan en ello. [6483]Y tambi# pueden proceder a c#peler con censuras a los dichos testamentarios nombrados por el testador, que cumplan y executen su voluntad. [6484]

Pero esto de las man **[sect. 103]** das profanas, se entiende, que podra el Ecclesiastico proceder contra los legos sobre ellas, assi de oficio, como a pedimiento de parte, quando el Iuez seglar fuesse remisso, o quando la manda se huuiesse hecho a Yglesia, o alimentos se huuiessen mandado a persona pobre, o por otra raz# fuesse la causa piadosa, o huuiesse costumbre de proceder el Ecclesiastico fuera destos casos, porque de otra manera el lego que sobre mandas profanas, o sobre co sas que no sean de mixto fuero, [6485]demandasse a otro lego ante el Ecclesiastico, serà castigado por la pena de la ley Re al, [6486]aunque los Ecclesiasticos guardan mal esta distincion, sino que se entremeten a conocer en lo vno, y en lo otro, sin poderlo hazer, seg# Belluga. [6487]

CASO LXV. es, **[sect. 104]** teniendo el Obispo vassallos y jurisdicion temporal, villas, y tierras su getas à la Yglesia, y à su señorio: donde demas de tener jurisdicion contra los legos, podra m#dar echar bandos, y dar pregones, y proceder c# tra ellos, no solamente en las causas criminales, nombrando para ello Iuezes seglares, como arriba diximos, pero tambien en las causas ciuiles por sus personas, y por las de sus ministros. [6488]

CASO LXVI. es, **[sect. 105]** **[944]** que podran los Inquisidores, segun vn decreto Canonico, [6489]compeler con censuras à los Reyes y Señores para q# reuoquen o modifiqu# las leyes o ordenanças que huuiere, que impidan, o enflaquezcan el oficio de la santa Inqui sicion.
CASO LXVII. **[sect. 106]** es, que podra el Iuez Ecclesiastico proceder contra legos, amparando y administrando justicia à la biuda, y al pupilo pobres, y à las otras miserables personas, para q# no sean oprimidas, vexadas, ni despojadas por los poderosos de su pos session, porque la Yglesia con particular instituto y cuydado tiene debaxo de su amparo à laspersonas miserables, segun los Decretos, y ley ciuil, y los Doctores, [6490] como quiera que en lo que toca à que las tales personas no sean defraudadas, ni despojadas de su derecho quanto à la propiedad, pertenece al Rey librarlas y defenderlas.
Pero la decision des **[sect. 107]** te caso se ha de entender, segun la mas com# opinion, quando el Iuez ordinario seglar fuesse remisso y negligente en administrar justicia, y subuenir a las miserables personas, [6491]o el mis mo las oprimiesse y mo lestasse, [6492]o quando el tal Iuez seglar no tuuiesse superior, [6493]o tambien el superior fuesse flaco y remisso, segun lo escriue Tiberio Deciano, [6494] o si faltasse del todo la jurisdicion y potestad Real, segun luego diremos.
Y aun en los dichos **[sect. 108]** casos de negligencia y remission ésta comun opinion de los Canonistas tiene gran resistencia, y casi impossibilidad de obseruarse, por ser dificil la prouança de la negligencia y denegacion de justicia, por que la negatiua es improbable, sino se coarta en tiempo y lugar, y que el Iuez seglar, siendo requerido fue negligente, y que podia hazer aquello a que fue requerido, co**[945]** mo largamente pone los requisitos necessarios pa ra esto Carolo Ruino, [6495] en especial tiene dificultad para guardarse, atentas las leyes Reales, [6496] que prohiben à los Ecclesiasticos meter mano en la jurisdicion Real contra legos, y que nin gun lego conuenga ni demande a otro lego an te ellos, y seria ocasion de que muy de ordinario la vsurpassen: y assi no solamente nunca se pratica, pero segun dize Couarruuias, [6497]en Es paña, y en Francia, se rien della; al qual en esto siguen otros modernos: [6498]y aun el lego que en este caso citasse a otro lego ante el Iuez Ecclesiastico, seria castigado por las dichas leyes. [6499] Pero en vn caso dizen Gregorio Lopez, y otros despues de Abad, [6500] podria verificarse, y es en las Indias, y en partes muy remotas, de d# de sin gran dificultad, y sin esperança de oportuno remedio, no se podria ocurrir al Rey, o al superior para conseguir le, y desagrauiar a los miserables tiranizados y oprimidos, que en tal caso el Obispo, o Iuez Ecclesiastico podria ha zerlo, porque por la dilacion, distancia, o impossibilidad para poder ocurrir al superior a q# quite la opression, y por el peligro que ay en la tardança, puede la ciudad hazer ligas y confederaciones, y leuantar gente de guerra para su defensa, o entregarse a otro que la defienda y ampare, y esto por derecho natural. [6501] Y por esta misma raz# pueden los monges pr# der a su Abad que los ti raniza, y sujetarse vno a quien no es su Iuez, y el particular ser Iuez en causa propia: [6502]y el que està obligado a consultar al Rey, dexar de hazerlo, y el Iuez delegado poder prender fuera de su comission, como en otra parte diremos: [6503]y en estos y en otros casos estante la dicha dificultad, o impossibilidad de consultar al superior, licito **[946]** es passar el rigor y disposicion ordinaria de las leyes.

CASO LXVIII. **[sect. 110]** es, en que segun algunos Doctores, [6504]se podria verificar la dicha comun opinion, quando el Iuez seglar fuesse muy remisso y negligente en administrar justicia al clerigo, que entonces, demas de estar excomulgado, [6505]podra conocer de la causa el Ecclesiastico: pero en esto yo siento lo mismo que en lo de arriba, como quiera que el superior podra deshazer el agrauio del Iuez inferior, y castigar su descuydo.

Vna cosa se podria sa **[sect. 111]** car en pratica de la dicha dotrina comun, y es, que en caso de instan te daño, y de notable negligencia del Iuez seglar, diesse el Perlado noticia al Consejo para el remedio della, [6506]y al Iuez exortasse con sus amonestacionespara ha zer justicia: y assi procede el Rey con los Señores de vassallos negli gentes en administrarla en sus tierras, que pri mero que el se entremeta en el exercicio della, les embia prouisiones Reales incitatiuas para ello, y no lo cumpliendo, embia Iuezes que la administren, como en otro lugar diximos. [6507]

CASO LXIX. es, **[sect. 112]** en los negocios y causas de peregrinos, y de los mercaderes que traen de lexos tierras mercancias, y delos labradores, y de los nauegantes, en cuyas causas y negocios puede el Iuez Ecclesiastico proceder y conocer dellas, por la especial necessidad que tienen de extraordinario fauor y auxilio, segun lo dispuesto por derecho Canonico, [6508]aunque esto con dificultad se praticaria en estos Reynos. [6509]

CASO LXX. es, **[sect. 113]** que podran los Inquisidores proceder contra los que los injurian; por que no solamente son ellos los ofendidos, sino tambien el oficio de la **[947]** Inquisicion, y la Yglesia, y la Fê, segun Tiberio Deciano, y otros. [6510]

CASO LXXI. es, **[sect. 114]** segun Abad, y otros Doctores, [6511]quando el Iuez seglar es recusado y tie ne por i#mediato al Rey, o al Emperador, que en tonces el Ecclesiastico le podra inhibir y proceder en la causa, y el exemplo desto se podria poner en vn Virrey que tiene por superior à solo el Rey, pero no se en tiende en los Corregidores que tienen en la #uincia audiencias Reales por superiores, a las quales reconocen.

CASO LXXII. es, **[sect. 115]** en negocios de patronazgo Ecclesiastico; en los quales segun Hosti# se, [6512]el Iuez Ecclesiastico puede proceder con tra seglares por ser causa anexa à lo espiritual: [6513] y esto dize que no se guar da en el Reyno de Inglaterra: y quando se di rà patronazgo Ecclesiastico, y quando seglar, vease por Rebufo, Lambertino, Couarruuias, y otros muchos que cita Pedro Cenedo en sus Colectaneas. [6514]

CASO LXXIII. **[sect. 116]** es, quando entre Iuezes seglares huuiesse alguna ambiguedad y dificultad de opiniones, o dotrinas, para la administracion de la justicia, q# entonces sino huuiesse determinacion de dere cho ciuil, o Real, o la ma teria fuesse de pecado, o que tocasse à la determinacion de la Yglesia el Iuez Ecclesiastico lo determinaria, segun el de recho Canonico, [6515]pues en tal caso, aun segun la costumbre suele determinarse.

CASO LXXIIII. **[sect. 117]** es, que podran los Inqui sidores compeler por censuras à los Principes y Iuezes seglares a que juren de hazer que sus subditos guarden las leyes y c#stituciones estatuidas contra los hereges, y que les daran fauor y ayuda para poder exercer sus oficios: lo qual se prueua por los Decre tos de los Pontifices Innocencio IIII. y Alex#dro IIII. y Clemente III. [6516]

CASO LXXV. es, **[sect. 118]** que podra el Ecclesiasti co proceder contra legos, para quevendan los m#tenimientos y vituallas à los peregrinos y es trangeros por los mis**[948]**

mos precios y posturas que à los vezinos y naturales de la tierra: y a#que este cuydado toca principalm#te a los Iuezes seglares ordinarios, y aun a los Alcaldes de la Hermandad, [6517]es tam bien de la piedad y obligacion de los Perlados y Iuezes Ecclesiasticos; [6518] como lo es compeler à los ricos por c#suras en tiempo de gran necessi dad a que presten y hagan ho spitalidad à los pobres; [6519]pero ni en lo vno ni en lo otro se entremeten los Ecclesiasticos, segun Boerio, [6520]y assi se pratica.

CASO LXXVI. **[sect. 120]** es, quando ante el Eccle siastico se ocurre porvia de denunciacion Euangelica judicial, manifestando algun publico pecador para que se aparte del pecado, en lo qual podra proceder contra legos. [6521]

CASO LXXVII. **[sect. 121]** es, en las causas de indulgencias, porque assi como las conceden los Ecclesiasticos, son Iuezes en ellas, como de causas espirituales, y que tocan al alma, seg# diremos adelante.

CASO LXXVIII. **[sect. 122]** es, si alguno sin causa fuesse violentamente echado dela ciudad, o de su tierra y señorio por sus subditos o personas priuadas, que a los tales expulsores podra excomulgar el Ecclesiastico, y poner entredicho en la ciudad, segun Abad, Felino, y otros. [6522]

CASO LXXIX. **[sect. 123]** es, en las causas penit#ciales, [6523]en las quales estan sugetos los seglares à los Iuezes Ecclesiasticos, no solamente para las penitencias secretas y publicas; pero para las satisfaciones, [6524]como si vno retuuiesse hazi#da agena, y no se le pudiesse pedir por justicia, por falta de derecho y accion, o prouança, o porque la possee por sentencia injusta, podra el Obispo, por razon del pecado, compeler al det#tador y vsurpador a que haga penitencia: y porque sin restituci# no puede hazerla, le podra tambien compeler por censuras a que restituya, y meta en possession de los bienes al despojado: y en otros muchos casos y exemplos que traen los **[949]** Doctores. [6525]T#bien los Iuezes Ecclesiasticos im ponen penitencias à los seglares inobedientes a sus m#damientos, sin q# en la moderacion desto se pueda por el Real braço dar eficaz remedio.

CASO LXXX. es, **[sect. 124]** segun Orozco, y Diego Perez, [6526]q# los notarios Apostolicos, a falta de escriu anos Reales, o d# de no huuiere numero de escriuanos publicos, podran hazer autos sobre cosas profanas #tre legos: como porel c#tra rio los escriuanos Reales, a falta delos notarios, podran hazer autos entre los Ecclesiasticos. Pero est#tes las leyes Reales se ha de tener lo con trario: y que en ningun caso fuera de lo toc#te à las Yglesias y causas Ecclesiasticas, y a ellas concernientes, puedan hazer autos, como lo disponen las leyes destos Reynos, y lo resoluio Azeuedo [6527]c#tra los dichos autores.

CASO LXXXI. es, **[sect. 125]** si huuiesse costumbre le gitimam#te prescripta, que el Iuez Ecclesiastico conociesse de algunos negocios contra legos, q# entonces podria hazer lo, porque la costumbre puede dar y quitar jurisdicion: [6528]aunq# segun Andres Barbacia, [6529]contra los legos no se puede in troduzir esta costumbre, por auer prohibido Chr#o nuestro Redentor a san Pedro [6530]el exercicio de la dicha jurisdicion, qu#do le dixo, Mete tu cuchillo en la vayna, segun al principiodeste capitulo se examinò. Y desto trataremos adelante en este capitulo, cerca dela cost# bre de prender legos. [6531]

CASO LXXXII. es, **[sect. 126]** que pueden los Inquisidores amouer y quitar los familiares y otros oficia les de la Inquisicion, y subrogar otros, y castigar aquellos sidelinquier# en su oficio, segun C#pegio, y Deciano. [6532]

CASO LXXXIII. **[sect. 127]** es, si siendo actor el seglar ante el Ecclesiastico, fuesse reconuenido ante el mismo en causa ciuil, que entonces por causa de reconuencion **[950]** quedara sugeto à la jurisdicion del tal Iuez Ecclesiastico, porque siendo los litig#tes, y el Iuez vnos mismos, reputa se tambien vna misma la causa, pues lo vno y lo otro se determina por vna misma sentencia. [6533]

CASO LXXXIIII. **[sect. 128]** es, quando el Corregidor, o otro Iuez seglar detuuiesse preso en la carcel alguno injustamente, que entonces podria el Obispo ordenar le que le soltasse: pero aunque esta opinion es verdadera de derecho, segun Innocencio, Hostiense, y otros, [6534]no se pratica en estos Reynos: y assi lo afirmò tambi# Auendaño: [6535]y Azeuedo [6536]da la razon de no vsarse, porque tambien los Ecclesiasticos haz# prisiones injustas de clerigos y legos, y se les po dria oponer de semej#te injusticia: y tambien porque seria mucha la ocupacion que en esto tendrian, y se distraeri# de los negocios Ecclesiasticos.

CASO LXXXV. **[sect. 129]** es, quando el Iuez seglar inuocasse el auxilio del Ecclesiastico, porque si hazi#do el seglar su pos sible, no pudiesse domar ni comprimir la dureza y proteruia delos subditos legos, deue el Papa y sus Iuezes ayudar a c#trastar y sugetar la rebelion de los indomi tos è inobedientes seglares: [6537]en lo qual no es necessaria nueua citacion ni vista de processo: [6538]y sino quisiere el Ecclesiastico impartir en el dicho caso su auxilio, ocurra se al Metropolitano sobre el remedio, [6539] o por via de fuerça al Consejo. [6540]

CASO LXXXVI. **[sect. 130]** es, sobre las costas en q# algun lego fuesse condenado incidentemente por el Iuez Ecclesiastico, que aunque sea diuersa la calidad de la causa, y no propia de su jurisdicion, la podra juz gar, por ser anexa è incidente della, y aun m#dar pagar al procurador y Abogado sus salarios merecidos en la assist#cia y defensa de la causa, sin incurrir quien los pidiesse ante el, en la pena de la ley Real contra el lego que demanda à lego ante el Ecclesiastico sobre cosa pro**[951]** fana, [6541]a#que Azeuedo, [6542]rezeloso de las calumnias de los denunciadores y Iuezes, aconseja lo contrario, porque esto es del mismo pleito, y de las entrañas del processo, y por el se ha de juzgar, y viene en consequencia de la misma jurisdicion y causa.

CASO LXXXVII. es, quando va **[sect. 131]** c#te el Imperio, o el Reyno, o el juzgado seglar, por muerte, o por otra raz# no huuiesse quien administrasse justicia, que entonces se ocurriria al Pa pa, y al Obispo, y a su Vicario para la administra cion della: porque como la jurisdicion temporal reside en el Papa en habito y potencia, podra exercerla, quando de todo punto faltasse ministro seglar, o le huuies se, y no la quisiesse administrar, o algun subdito se quexasse del Emperador, como atras q#da dicho, y entonces la exercera el Papa contra el, y en los dichos casos no como subrogado, sino como propietario, [6543] como quiera que el Papa es Iuez ordinario de todos los fieles. Y a lo di cho alude vna ley de la Partida, [6544]que dize, *O delante del Obispo, no pudi# do auer Iuez.* Y assi procede vna dotrina de An gelo, [6545]q# a falta de Iuez seglar puede el Ecclesiastico dicernir la tutela al menor. Pero en caso que muriesse el Corregidor sin dexar Tenien te, no se

praticaria la dicha dotrina, porque lue go el Ayuntamiento de la ciudad, o villa, elige Iuez hasta que el Rey, o el Consejo proueen qui# lo sea, como en otro lugar diximos: [6546]y en el ca so de no hazer justicia el Iuez seglar, se ocurre à los superiores por el remedio, como atras q#da dicho.

CASO LXXXVIII. **[sect. 132]** es, sobre la injuria que algun lego huuiesse hecho a clerigo, o a persona Ecclesiastica; en lo qual son competentes Iuezes el Ecclesiastico, y el seglar, y ha lugar preuencion, segun vna decision de Guido, y otros: [6547]y si tambien conocera el Ecclesiastico contra el seglar por auer #spojado al clerigo, vea se lo que escriue Menochio. [6548]

CASO LXXXIX. **[sect. 133]** es, enlos negocios de di uorcios y matrimoniales, [6549]y decimales, y sacramentales, y en otros espirituales que tocan al **[952]** alma, como seria compeler a los legos a que confiessen, y reciban la Eucaristia y santissimo Sacramento vna vez al año, y no lo haziendo, pri uarlos de las horas Canonicas, y muriendose denegarles la Ecclesiastica sepultura: y sobre la difinicion y determinacion si es pecado, o no: y en lo que toca a diezmos, conoce el Ecclesiastico en question de derecho y de hecho, y para la cobrança dellos, y contra los arr#dadores [6550] inuoca el auxilio del braço seglar. Y tambien es Iuez competente para esto vltimo el Iuez seglar, como se dirà en el capitulo siguiente: [6551]en lo qual todo pueden los Ecclesiasticos conocer contra legos, aunque sean Reyes y Emperadores, y son ellos los propios, vnicos y verdaderos Iuezes. [6552]Sigismundo [6553]escriue, que entre los Mos cobitas conocen los Obispos de los diuorcios entre los Duques y nobles, y quando la muger no obedece al marido, o le haze o maquina alguna traycion: y quales sean causas espirituales, y en que casos pueden los Iuezes seglaresconocer por via de incidencia, y de que articulos dellas, trata se en el capitulo siguiente. [6554]

CASO XC. es, que **[sect. 134]** podra el Obispo, o su Vicario, o Visitador, con cinco Regidores del pue blo visitar los alholies y positos de pan, y sus ordenanças, y a los patrones y Recetores y Mayordomos, y tomarles las cuentas dellos, y qui tarlos y poner otros, [6555] quando son instituydos y fundados los tales po sitos por testamentos, o por otras disposiciones de particulares, ora para prestar el trigo à los vezinos para sembrar, ora para venderlo en pan cozido, porque lo que se dexa para esto, es causa pia, como lo es la de los alimentos, [6556]y todo lo que se instituye y dexa para la vtilidad pu blica, [6557]pero los positos **[953]** fundados por los c#cejos por autoridad Real, o sin ella, subordinados y sugetos estan à la jurisdicion Real. [6558]

CASO XCI. es, so **[sect. 135]** bre el cumplimiento, o relaxacion de los votos, assi vltramarinos como en otra manera, en lo qual es competente el Iuez Ecclesiastico, seg# Abad, Filipo Franco, y otros: [6559]assi como lo es para conocer entre legos sobre el cumplimi# to, o relaxacion del juramento.

CASO XCII. es, **[sect. 136]** que puede el Obispo y su Vicario secrestar el cuerpo muerto de alg# vsurero, è impedirle la sepultura, hasta que su heredero dè fianças de restituir las vsuras. [6560]

CASO XCIII. es, **[sect. 137]** si ante el Iuez seglar se tratasse vn pleito, y alg# articulo espiritual incidente de aquel se tratas se ante el Ecclesiastico, podra el seglar ser del

inhibido, para que no proceda enlo principal, hasta que se acabe y difina el dicho articulo es piritual incidente, saluo en los casos de mixto fuero, como en otra par te diximos, [6561]pero la dicha inhibicion ha de ser con conocimiento de causa. [6562]

CASO XCIIII. es, **[sect. 138]** para tomar las cuentas à los administradores, o recetores legos de las fa bricas, o rentas de Yglesias, aunque sean catredales, y de hospitales y cofradias, y de otros lugares piadosos: lo qual los Iuezes Ecclesiasticos pueden visitar cada año, segun vna glossa y Abad, [6563]y vna decision del sacro Concilio Tridentino, [6564]y lo que tra# a proposito Federico de Senis, y otros. [6565]Y Pedro de Ancarrano, y otros [6566] tienen que el Iuez seglar no puede juzgar del hospital, ni darlo en pago de alguna deuda, pero tambien puede visitarle con el Obispo, se gun vna ley Real, como adelante se dirà. [6567]

CASO XCV. es, **[sect. 139]** que podra el Iuez Ecclesiastico compeler à los Iuezes legos a que en su tribunal guarden en los pleitos el derecho Canonico, segun vnos textos, Baldo, y otros, [6568] y no executen el testamento del vsurario, ni **[954]** del incestuoso, [6569]ni procedan contra el clerigo, aunque el lo consienta, [6570]como estan obligados los clerigos litigando en el fuero seglar, a guardar las leyes Reales, segun arriba diximos.

CASO XCVI. es, para admitir, **[sect. 140]** o no admitir cofrades legos en alguna cofradia instituyda por autoridad del Obispo, o sin ella, en caso que en ella aya hospitalidad, o sobre expelerlos della, segun Cesar Lambertino, y lo q# en otro capitulo se dira. [6571]

CASO XCVII. es, **[sect. 141]** en la causa feudal, teni# do algun lego alguna heredad en feudo de la Yglesia, sera el Iuez Ecclesiastico competente contra el. [6572]Y lo mismo serà, aunque el feudo no sea de la Yglesia, sino de persona lega, si està otor gado con juramento, y se trata de que se cumpla, segun Calderino, Corseto, y otros. [6573]

CASO XCVIII. **[sect. 142]** es, quando algun menor litiga ante el Iuez Ecclesiastico, que alli se ha de proueer de curador para el pleito, porque esto toca al Iuez de la causa: [6574]como por el contrario el Iuez seglar pro ueera de curador para el pleito al clerigo que litigasse ante el, como en el capitulo siguiente se ditià.

CASO XCIX. es, **[sect. 143]** quando el Iuez seglar huuiesse desterrado à al gunos, o dadolos por encartados y enemigos publicos, que en Latin llaman *Bannitus:* à los quales podra el Iuez Ecclesiastico echar de la tierra, excomulgando los, y executar algunas condenaciones contra ellos. [6575]

CASO C. es c#tra **[sect. 144]** los coronados, o casados de corona, que siruen actualmente en alguna Yglesia por mandado del Obispo, c#for me à lo dispuesto por el sacro Concilio Tridentino, y leyes destos Reynos, en cuyas causas criminales tienen jurisdicion los Iuezes Ecclesiasticos, y no en mas, segun diremos en el ca pitulo siguiente. [6576]

CASO CI. es, en las mugeres de **[sect. 145]** los dichos coronados casados, assi dur#te el matrimonio, como siendo biu das, que en las causas criminales dellas son Iuezes competentes los Ecclesiasticos, porque siguen el fuero de sus maridos, y gozan dellos, segun vnas glossas, Abad, y Deciano, y la opinion comun que cita Gregorio Lopez: la qual dize Diego Perez que se ha de guardar: [6577]aunque Iuan Andres tuuo lo contra**[955]** rio, [6578]y Gregorio Lopez duda de la obseruancia de la dicha comun opinion. **[sect. 146]** Y con mas raz# dudára delo que afirma el mismo Diego Perez [6579] auer oydo se praticò, q#

goze del fuero Ecclesiastico la muger del Doctor, que por ser del cuerpo de la vniuersidad del estudio, goza del priuilegio de la conseruatoria.

CASO CII. en que **[sect. 147]** podran conocer los Ecclesiasticos Iuezes, es, c# tra legos penitenciados por sentencia de la Yglesia, o de los Inquisidores, en los casos que tocan à la dicha penitencia, o afr# tandose vnos a otros so bre ella, osobre no traer el habito señalado, o riñendo en las carceles li uianamente, o en los ca sos que son *mixti fori*, de que toca conocer al Ecclesiastico y al seglar: y fuera destos y otros casos semejantes no tienen los dichos penitenciados essencion ni priuilegio del fuero, ni es razon que por la dicha penitencia y causa culpable en ellos, sean de mejor condicion, y tomen incentiuo y ocasi# de delinquir con la dicha inmunidad y priuilegio: [6580]y ésta es resolucion del Inquisidor y Obispo Simancas, y del insigne Obispo y Presidente del Consejo Couarruuias, y de don Iuan de Rojas, Obispo de Ser gento en el Reyno de Sicilia, y otros: [6581]y assi el tal penitente, que fuera de los dichos casos con uiniere a otro lego sobre causa profana ante Iuez Ecclesiastico, podra ser castigado por la pena de la dicha ley, como quebrantador de la jurisdicion Real. [6582]

CASO CIII. es, qu# **[sect. 148]** do las mugeres se vist# y adornan tan lasciua, sumptuosa, y superfluamente, que prouocan a ser desseadas (porque se gun san Chrysostomo, [6583] la carne muy adornada de vestidos y atauios, es muy prejudicial) puede el Obispo mandarles q# no se afeiten tanto, ni excedan en el ornato y atauios, è imponerles so **[956]** bre ello pena de excomunion, la qual les ligarà por ser en fauor de la honestidad, [6584]de cuyos afeites y excessos es criuieron latamente Ti raq#lo, y otros muchos q# juntò Cenedo. [6585]La mo deracion en el adorno y compostura de las mugeres, no les fue, ni es prohibida, porque seg# Tito Liuio, [6586]la limpieza y aseo de las mugeres, son insignias con que ellas se contentan a si y satisfazen. Y Macrobio escriue, [6587]que Iulia, hija del Emperador Octauiano, se atauiauavn dia por complazer a su padre, y otro al cauallero que la seruia: y dize, que quando no excedia en la gala, parecia bien a su padre. Y en el Genesis leemos, [6588]que el criado de Abrahan por su ord# dio zarzillos y ajorcas a Rebeca, que auia de ser es posa de su hijo, para que se engalanasse: y Noemi [6589] quando enseñaua a Ruth de que manera auia de agradar a Booz, para q# casara con ella, le dixo que se lauasse el rostro y se perfumasse y compusiesse, que aunque se puede entender dela c# postura del alma para llegar al santissimo Sacramento, y agradar à Dios, se puede entender à la letra: y lo mismo dixo Dios por Ezechiel, [6590]Yo te perfu me con odoriferos azeites, y te puse galana de vestidos de diferentes colores, y te di ajorcas y zarzillos: y de la honesta Susana dize lo mismo el Profeta Daniel, [6591]que con ser tan casta, m#dò a sus criadas que le traxessen adereços para ponerse galana para agradar a su marido, que esto lo haze ser licito, segun san Pablo, S. Geronimo, santo Tomas, y otros: [6592] **[sect. 150]** La ley Opia de los Romanos, segun refiere Cermenato, [6593]refrenaua los excessiuos trages y pompas de las mugeres: de lo qual ellas se descontentaron tanto, que dixo Caton, Poned frenos a la impotente naturaleza, y al indomito animal: y mu cho mejor lo dixera en esta Era, pues se ha tolerado mayor demasia y soberuia en sus vestidos que ha auido en el mundo: y ha llegado a tanta rotura, de rramamiento y abuso, que traen sayas, vasquiñas y ropas de telas de oro y bor dados, mugeres particulares, y muchas sin caudal ni calidad, como

quiera que no ha muchos años que estos trages a penas los trahian las Reynas en los dias festiuos: y assi amonestaua Seneca à la muger del Emperador Neron, que se vistiesse cada dia sumptuosamente, no por si, sino por la dignidad del Imperio. Y de aqui abaxo ay grandes excessos en las sedas y joyas de oro que traen mugeres de oficiales: lo qual deresta, y encarga el remedio dello el Maestro Auila al Assistente de Seuilla, [6594]porque por estos excessos y super-**[957]**fluos trages muchas mu geres han perdido las honras, feriando por ellos sus personas: y sus maridos y padres pierden h#ras y hazien das. Y Plauto [6595]abomina de la muger que tiene joyas, o vestidos, o peculio, sin darselo su marido, porque, o se lo hurta, o le haze adulterio. Y assi en ninguna cosa ay ma yor necessidad de reme dio que en limitar el fausto de las mugeres (de lo qual trataron latam# te Tiraquelo, y otros [6596]) porque sus costumbres corrompidas (como lo muestra Aristoteles) no solamente tienen cierta indec#cia y fealdad, pero hazen a los hombres auaros, y los traen a mal termino; porque si#do ellas mas poderosas para corromper los hombres, que ellos para mo derarlas, pocos maridos pueden todo lo que quieren con sus mugeres. Las pompas fomentan la ambicion y la vanidad, y aun la deshonestidad, y arruinan las haziendas, y creciendo las pompas, crecen los gastos y los dotes, y el mayor desorden que en es to ay, es la desigualdad en los estados y calidades, y la igualdad con q# se vsa de los dichos trages y atauios sumptuosos; pues como dixo Pla ton, [6597]en la Republica bi# ordenada no todos han de ser iguales. Baldo y Socino dizen, [6598]q# no es justo prohibir à las señoras el traer piedras y per las, porque a ellas compete por su mayor dignidad el vso dellas, y de las vestiduras ricas. Y as si es muy necessario reglar el desorden y superfluidad del vestir: y aun que ayer se publicaron prematicas sobre esto, no pienso que se han de executar, como ha suce dido en muchas otras leyes que sobre esto se han hecho en estos Reynos. [6599] Solo rem áto esta platica con lo que Isocrates, escriuiendo al Rey Nicocles, le dixo, Tendras cuydado de las casas de los particulares, y piensa que los que hazen gastos desordenados, lo gastan de tu hazienda, y los que trabajan y guardan lo suyo, te allegan y acrecientan; porque todos los bienes delos moradores del pueblo, son como propios de los Principes que reynan bien.

CASO CIIII. es, que podran los **[sect. 151]** Inquisidores prohibir è interdicir a los legos sospechosos de la Fê que no trayan ninguno genero de armas, en es**[958]** pecial si contra ellos no se puede seguramente inquirir; [6600]porq# a quien es concedida la jurisdicion, es visto conceder se lo consequente y antecedente a ella. [6601]

CASO CV. es, c# **[sect. 152]** tra los que se casan dos vezes; a los quales castigan los ordinarios Ecclesiasticos, y mas comunmente los Inquisidores, en especial contra los Moriscos, por la presuncion que ay de heregia del abuso del matrimonio: [6602]y cess#do el sugeto y materia de heregia, y entendido q# procede de concupic#cia, como causa *mixti fo ri,* tambien proceden al castigo deste delito los Iuezes seglares, segun vna ley Real. [6603]

CASO CVI. es, en **[sect. 153]** las causas possessorias de qualquier cosa espiritual, o casi espiritual, a#que no tengan mezcla, ni se trate de la propiedad dellas, podran los Ecclesiasticos conocer contra legos. [6604]

CASO CVII. es, **[sect. 154]** sobre si los delinqu#tes legos han de gozar de la inmunidad Ecclesiastica: en lo qual los Iuezes Ecclesiasticos solamente son los Iuezes c#petentes, [6605]como arriba resoluimos. [6606]

CASO CVIII. es, **[sect. 155]** segun Cino, y otros, que podra el Iuez Ecclesiastico sacar de la Yglesia al delinquente lego recluso en ella, que no de ue gozar de su inmunidad, para entregarle al Iuez seglar: aunque lo mas recebido es, que le saca el seglar, segun en otro capitulo diximos. [6607]

CASO CIX. es, q# **[sect. 156]** puede el Papa exercer la jurisdicion contra legos por el delito cometido contra el estado y decoro de la Yglesia, se g# derecho Canonico y Real. [6608]

CASO CX. es, que **[sect. 157]** puede el Iuez Ecclesiastico poner entredicho en el pueblo, quando el Iuez seglar sin justa causa detiene al clerigo si# **[959]** do requerido que le remita. [6609]

CASO CXI. es, **[sect. 158]** contra los que vsan de malos pesos y medidas falsamente, segun vn Canon de vn concilio Toledano, que refiere Pedro Gregorio: [6610]pero esto no se pratica en estos Reynos.

CASO CXII. es, **[sect. 159]** que podra el Romano Pontifice por causa ardua y conueniente à la Fê, Religion, o Republi ca Christiana, legitimar al lego sugeto al Principe secular, y hazerle capaz para los oficios y h#ras temporales. [6611]

CASO CXIII. es, **[sect. 160]** que podra el Obispo vi sitar los presos de la car cel seglar, para saber si son oprimidos y maltratados del carcelero por veng#ça, o por interesse suyo, o ageno, confor me a vna ley Imperial, [6612] que juntamente le dà jurisdicion para esto c# el Iuez seglar: pero esto no se pratica, sino que solo el seglar lo visita y ca stiga, conforme a vna ley de Partida. [6613]

Muchos otros casos **[sect. 161]** ay en derecho, en que los Iuezes Ecclesiasticos tienen jurisdicion para pro ceder contra legos (que por su prolixidad no re fiero, que podra ver el Letor por Estefano Aufrerio, Tiberio Deciano, Pedro Gregorio, y otros: [6614]como tambien ay otros muchos casos, en los quales puede el Iuez seglar proceder en tre clerigos, prenderlos y c#denarlos en sus bienes, con la limitacion y permission del derecho, que diremos en el capitulo siguiente: bastele al Corregidor no letrado tener noticia de los mas praticables y contingentes, que son los re feridos, y que en ellos y en otros puede mucho la costumbre, como queda dicho, para que no se escandalize de ver que los Ecclesiasticos procedan en algunos dellos, ni se determine aceleradamente y sin consideracion y consejo de Letrado a resistir su jurisdicion, hasta auer entendido con madureza, deliberacion y consejo lo que en el proposito dispone el derecho comun, y destos Reynos, como quiera que la c#cordia entre los Iuezes, y especialmente con los Ecclesiasticos, para que se ayuden y fauorezcan, [6615]deue procurarse y conseruarse, *Claue non errante*; pues como prueua Anastasio Germonio, [6616]el Prin cipe y Iuez seglar no deue tener quexoso ni infestado al Obispo.

[960] En los casos *mixti fori*, en que el Iuez **[sect. 163]** Ecclesiastico y el seglar tienen jurisdicion, pertenecera el conocimiento al q# dellos preuiniere la causa: lo qual se c# firma por vna constitucion de Pio V. del año de 1566. de que haze mencion Prospero Farinacio, [6617] **[sect. 164]** y porque es tanta la fuerça de la preuencion que preualece, aunque el Iuez que preuino sea inferior y menor que el segundo, como notablemente lo

dixo Baldo. [6618] **[sect. 165]** Pero aduierta se, que auiendo preue nido el Iuez Ecclesiastico la causa no deue in hi birse el Corregidor del conocimiento della, sal uo si (como que da dicho) el Iuez Ecclesiastico en teramente huuiere administrado justicia en el caso: y entonces ha de obseruar el Corregidor lo que diremos adelante en el capitulo de la defensa de la jurisdici# Real.

Y tambien en los di **[sect. 166]** chos casos y negocios # mixto fuero y jurisdicion se suele aconsejar, que por la gran largueza y prolixidad de los pleitos en los tribunales Ecclesiasticos, y ser mas breue y mejor el despacho y despidiente de justicia de los Iuezes seglares, se pida y litigue ante ellos. [6619]

Aunque es verdad, q# **[sect. 167]** los Iuezes Ecclesiasticos son Iuezes compet#tes contra legos en las causas ciuiles y criminales susodichas, y en otras dispuestas por derecho, por ser espiritulas, o participar dellas: esto se entiende, quanto a citar los, excomulgarlos, castigarlos, y proceder c# tra ellos y contra sus bienes, [6620]por censuras y otros remedios espirituales; pero porque el cuchillo temporal qu#to al vso y exercicio ordinario reside y està en po der de la potestad secular, no pueden los Iuezes Ecclesiasticos en las cosas profanas citar à los legos, y si lo hazen, se d# prouisiones en el Consejo para que se inhiban, y sino lo cumplen, los m#d# salir del Reyno, [6621] ni en los casos de suso referidos pueden tomar les sus bienes por deudas ciuiles ò criminales, ni prenderlos, ni encarcelarlos; porque para esto han de inuocar el auxilio y ayuda del braço seglar, y dela Real jurisdicion, [6622]saluo en el cri**[961]** men de heregia, como luego veremos, y en las causas y negocios c#tra clerigos, [6623]aunque Lelio Iordano [6624]tuuo que no era preciso auer el Ecclesiastico de inuocar el auxilio seglar en ning# caso, diziendo, que los Obispos tienen imperio en su diocesi: y que assi pueden tener familia armada, como arriba diximos, y proceder contra los delinquentes, y pr# derlos, porque hazi#do se por el dicho auxilio, podran ser auisados, y huyran, segun Saliceto. [6625] Alo qual se responde, q# aunque el Iuez Ecclesiastico tenga jurisdici# en las personas y causas de legos, no es c#sequ#cia que tenga la actual execucion, porque èsta no la tiene sino contra los subditos y en su territorio: [6626] [6627] y assi sucede en otros casos que da el derecho potestad para que vno conozca de vna causa, y no para que actualmen te la execute. **[sect. 168]** [6628] [6629] Y porque esta materia es dilatada, y tie ne muchos articulos, de que ay leyes destos Rey nos, y mucho escrito por los Doctores antiguos y modernos, remi to al Letor que lo vea por **[962]** ellos: [6630]y aduierto al Corregidor no letrado, q# por solo su juyzio y sin consulta de su Teni#te no se resuelua en estas materias de competencias de jurisdicion.

En dos o tres cosas en **[sect. 169]** que ay controuersia en estos casos dirè lo que siento. La vna es, que el dicho auxilio del braço seglar contra legos no ha de ser el postrer remedio y subsidiario despues de las censuras Ecclesiasticas, ni despues que ya la Iglesia no tenga mas que hazer, como por comun opinion tuuieron muchos autores, [6631] sino que las censuras sea lo vltimo, y a mas no poder, y de spues de experim#tado, o escutido el remedio del dicho auxilio: y esto por vn decreto del concilio Tridentino, [6632]que por respeto y mayor reuer#cia de las censuras Ecclesiasticas y cuchillo espiritual lo dispuso assi: y esto veo que se pratica, que el auxilio se pide luego al principio.

La segunda es, que c# **[sect. 170]** tra la dicha jurisdicion Real no podran los Iuezes Ecclesiasticos ayudarse de costumbre, y mediante ella prender los legos, porque a la tal costumbre ganada hasta la promulgacion de vna ley Real resiste el de recho, [6633]no embarg#te que Palacios Rubios, M#chaca, Couarruuias, M#taluo, Auiles, Humada, y otros, [6634]sintieron lo c# trario: pero en lo de adelante, segun algunos, [6635] valdra la costumbre introduzida legitimamente con ciencia y pacien cia del Rey, porque esta sola induze costumbre, o priuilegio, [6636]o la cien cia y paciencia de sus Iuezes, [6637]segun la com# opinion, porque la costumbre es poderosa para dar y quitar jurisdi**[963]** cion, [6638]y algunos tuuieron que basta la de diez años, [6639]aunq# no valdria para sugetar generalm# te los clerigos à los Iuezes seglares en las causas criminales, como en el capitulo siguiente lo diremos. [6640]

En lo que toca al deli **[sect. 171]** to de heregia, porser pri uatiuamente de la juris dici# Ecclesiastica (por odio especial deste crimen) podra el Iuez Ecclesiastico prender y en carcelar à los legos culpados en el, sin inuocacar el Real auxilio, [6641]y deue el Iuez seglar executar su sentencia, sin examinar el processo, [6642]so **[964]** peua de excomunion, se g# los motus propiosde los P#tifices Innoc#cio VIII. y Alexandro IIII. [6643] y segun la comun opinion de los Canonistas, que es mas recebida, aunque Bartulo, y los Legistas tuuieron lo contrario, y mal. [6644]

Verdad es, que en es **[sect. 172]** to dize Tiberio Deciano, refiriendo a Alciato, [6645] que puesto caso que el Iuez seglar entregado del herege condenado no puede conocer ni di finir si lo es, o no: pero que puede instruirse y assegurar su conciencia, è inquirir, si el crimen es veramente de heregia, o delito secular, o *mixti fori*, porque no suceda lo que refiere Alciato, que vna muger porvna beuida que dio para ena morar a vn hombre, fue injustamente condenada por herege. Pero esto entiendo yo, quan do notoriamente constasse de los autos el defeto de jurisdicion Ecclesiastica: y que aun en caso de duda, si el hecho toca, o no, en heregia, no se podrà entremeter el Iuez seglar a conocer dello: sobre lo qual, y otras quatro limitaciones de la dicha comun de los Canonistas, se podra ver lo que en otro lugar escriue el mismo Deciano. [6646]

Suelen los Iuezes Ec **[sect. 173]** clesiasticos #pliar la dicha prision contra legos en el delito de incesto, y en el de excomunion de vn año, y en el de blasfemia, y en el de sacrilegio, por dezir que estos delitos saben a heregia: [6647] y aunque generalmente lo amplian en los otros delitos Ecclesiasticos, segun Oldrado, Mariano Socino, y otros q# refiere el Obispo Lelio Iordano, y mas latamen te (aunque en confuso) Pedro Cenedo: pero esto no se pratica en estos Reynos. [6648]

[965] En los otros casos y **[sect. 174]** delitos fuera de heregia, aunque sean meramente Ecclesiasticos, muy dudosa resolucion es, si el Iuez seglar ha de impartir el auxilio sin ver y examinar el processo del Iuez Ecclesiasti co: y parece que la especialidad de que el tal exam# del processo no sea necessario en la heregia, haze regla c#traria en los demas, para q# el Iuez seglar aya y deua examinar y ver el processo para impartir el auxilio, [6649]aunque Purpurato llamò comun la c# traria opinion, contra Bartulo, y le siguieron Belluga, y otros, [6650]dizi# do, no ser del todo especial en la heregia, no auer

de examinar el pro cesso el Iuez seglar, porque lo mismo es en las otras causas en que el no puede conocer.

En los delitos *mixti fo* **[sect. 175]** *ri*, en que el Iuez Ecclesiastico y el seglar tien# jurisdicion, no ay duda sino que el seglar no està obligado a impartir su auxilio sin ver y examinar la justificacion del processo Ecclesiastico, porque solamente està obligado, no a obedecer, sino a fauorecer y patrocinar la jurisdicion temporal de los Ecclesiasticos enlo licito y ho nesto, y quando proced# obseruado el orden del derecho, pero no en lo injusto: y esta es pratica y comun opinion, [6651]assi quando el Ecclesiastico entrega al Iuez seglar al gun lego, como quando le entrega clerigo de gradado, [6652]para que los castigue, o le pide que los prenda. Porque qu# to al clerigo degradado el Ecclesiastico no le embia condenado en pena corporal, como podria condenarle, no siendo **[966]** clerigo el Iuez, sino lego delegado para la causa: en tal caso el Iuez se glar como no es mero executor, no estarà obligado a condenarle a muerte por el processo causado ante el Ecclesiastico, sino le satisfaze la justificacion del, y podra inquirirlo y sustanciarlo mejor: y porque en esto estan encontrados los Doctores, se podra ver lo que vltimamente en este articulo resuelue Tiberio Deciano. [6653]

De tal manera procede **[sect. 176]** lo dicho, que si la sent#cia fuesse injusta, aunque el c# denado no huuiesse ape lado, no deue el Iuez seglar cumplirla, [6654]ni aun el mero executor, si fuesse notoriamente nula, o iniqua, o contuuiesse error intolerable è irreparable, executarla, [6655]y aun qualquier persona priuada podria resistirla. [6656]Pero à estos dos vltimos casos no se atreuan sin ma duro consejo de buenos Letrados, para que consideren los casos y circunstancias dellos. Y tampoco està obligado el Iuez seglar a impartir el auxilio, constandole estar legitimamen te apelado de la tal sentencia por el condenado, y que la apelacion no fue friuola, segun Oldrado, y otros. [6657]Y aun mas dudò Rolando, y otros, [6658]si ante el Iuez seglar se opusiesse nulidad de la sentencia del Ecclesiastico, si estarà obligado el seglar a executarla è impartir su auxilio: de forma que no le deue impartir sino en caso que la sentencia estè consentida, o passada en cosa juzgada, o siendo tal que merezca execucion; como quiera que en las cosas en que el Ecclesiastico procediesse extrajudicialmente, y pospuesto el orden del derecho, y como priuada persona, no deue elIuez **[967]** seglar (pues en este caso son iguales) obedecerle, segun textos Canonicos, y lo que declaran los Doctores, y Alciato, y Deciano: [6659]porque de otra manera seria dar lugar à que el Iuez Ecclesiastico molestasse los subditos de la corona Real.

Pero si el Ecclesiasti **[sect. 177]** co en los casos que de derecho puede prender, o apremiar, o condenar à los legos por cosa ciuil, o en pena corporal, pidiere al Corregidor q# le dè sus alguaziles y mi nistros, solamente para que con mas seguridad y aplau so y mejor efeto se execute su sentencia, no està obligado entonces el Iuez seglar a examinar el processo, ni a denegar su auxilio y mi nisterio de los dichos oficiales, [6660]en los pueblos y en los casos en que huuiere costumbre de que los Iuezes Eclesiasticos pr# dan los legos por execu cion y ministerio de sus alguaziles legos, y los lleu# a sus carcel es y los castigu#, como la ay en algunos Obispados: **[sect. 178]** en especial en el de Salamanca, segun el Doctor Paz, y en el de Plasencia, segun el Doctor Azeuedo, que dize ay carta

executoria dello para so los tres casos Heregia, Sodomia, y Estrupo, y Segura testifica dela pratica vniuersal. [6661]

Y no solamente deue **[sect. 179]** el Corregidor, y su Teniente impartir su auxilio al Iuez Ecclesiastico ordinario, como queda dicho; [6662]pero tambien al Iuez delegado, [6663]a#que en las letras Apostolicas de su comission no ven ga inserta la clausula or dinaria, que dize, *Inuoca do para esto, si fuere necessario, el auxilio del braço seglar:* porque si al Iuez ordinario se deue impartir, mucho con mas razon al delegado, pues en aquella es mas digno, **[968]** y superior suyo: lo qual procede, aunque el tal delegado no aya primero inuocado el auxilio del ordinario Ecclesiastico, segun la mas verdadera opinion; porque està en su elecion pedir le al Ecclesiastico, o al seglar: [6664]y cerca del estilo de la Curia Romana, sobre si el delegado pue de o deue inuocar el auxilio del braço seglar, vease a Felino, H#rico, Zabarela, y otros que refiere el Obispo Lelio Iordan. [6665]

Deue estar aduertido **[sect. 180]** el Iuez seglar en examinar bien las letras y comission del tal delegado, y certificarse de su jurisdicion, antes de im partir el auxilio, por cuyo defeto queda ineficaz è inualida la dicha inuocacion, porque haria mal en impartirle à Iuez incompetente. [6666]

Tambien a los seño **[sect. 181]** res del Consejo y Oydores de las Chancillerias y Audiencias Reales se pide este auxilio Real por los Iuezes Ecclesiasticos contra legos, no por censuras, ni por palabras imperiosas [6667](como à los Corregidores y a otros Iuezes ordinarios, contra los quales por la denegacion del tal auxilio se disciernen [6668]) sino por exortacion, rue go y benignidad: y assi en el negocio del adel# tamiento de Caçorla se pidio en Consejo por don Gaspar de Quiroga, Cardenal y Arçobispo de Toledo, en fauor de don Rodrigo de Mendo ça, de la Camara del Rey nuestro señor, presenta do para el feudo del, c# tra el Marques de Cama rasa; como quiera que el derecho sin distinci# de mayores o menores magistrados y potestades, obliga à los Iuezes seglares a impartir el di cho auxilio, porque los Reyes y Principes deu# obediencia a los Obispos, y son sus subditos, y pueden ser excomulgados por ellos, como arriba diximos. y assi en estos Reynos se pratica, que los dichos superiores imparten el dicho auxilio, como protectores que son los Principes seculares de la jurisdicion Ecclesiastica, y tienen en su amparo y tuicion à los ministros della.

[969] Y si por denegar el Iuez seglar con **[sect. 182]** razon y justicia el auxilio, procediere el Eclesiastico su diocesano y ordinario [6669] contra el por c#suras (lo qual no deuria hazer en todos casos indistintamente, pues no es superior suyo, [6670]sino apelar con la mano del Fiscal para la Real Ch#cilleria por la denegacion del tal auxilio, donde siendo justicia se le mandarà impartir) requierale que no lo haga, y que le absuelua, atento que por ser in uocaci# injusta, no està obligado a impartirle el auxilio, y de no hazerlo, ape le, y proteste el remedio y auxilio Real de la fuerça, [6671]y con diligencia embie à la Chancilleria o al Consejo por la pro uision ordin aria de ochenta dias, y defienda valerosamente, mediante justicia, la opression de los legos y la jurisdicion Real, y no sea facil ni precipitado en impartir contra ellos injustamente los auxilios, por processos mal sustanciados, mouido de pusilanimidad, o de la codicia de los de rechos que en algunos pueblos pagan a los Iuezes destos braços seglares.

Pero no se esc#daliz# **[sect. 183]** los Iuezes seglares, de q# pidiendo los Ecclesi asti cos su auxilio, vsen de la palabra M#damos, ni de que les pongan censuras para que se le impartan, pues (como arriba diximos [6672]) las pueden poner en algunos casos. De lo qual nace, que como han de ver los autos del Ecclesiastico, nunca les parece justificado su processo, y dexan por este odio de impartir el auxilio, o vsan de cautela an tes de obedecer sus letras, dando orden a sus ministros, que con secreto prendan luego los de linquentes, y los trayg# à la carcel Real, y den#cien dellos, y con esto responden, que ellos h# preuenido la causa por la prision, [6673]y que no de u# impartir el dicho auxilio: y aunque el Eccle siastico agraue las censuras, apelan y protestan el auxilio de la fuerça, y traen la prouision ordinaria, y en efeto cansan al Iuez Ecclesiastico, q# no tiene tantas penas de camara, ò gastos de justi cia con que seguir la instancia de la fuerça, y tal vez acaece (en especial a Iuezes nueuos) que con pequeña ocasion pr#den y aprision# a losnotarios, nuncios y ministros del Ecclesiastico, seglares o coronados, y les causan y hazen molestias y vexaciones, como lo excla ma el Doctor Segura de Aualos en su libro: [6674] **[970]** en lo qual hazen muy mal, y pueden por ello ser castigados, saluo si el tal nuncio, o ministro turbasse su jurisdicion, o alterasse la gente, excediendo de su oficio, [6675]co mo suelen hazerlo algu nos: por lo qual yo vna vez con bastante razon embie preso vn Fiscal clerigo al Consejo, pero no fue recebido por el Alcayde de la carcel de Corte, por no auer orden de los superiores pa ra ello.

Finalmente quando **[sect. 185]** los Iuezes temerosos de Dios. y amigos de justicia, haziendo el deuido oficio, imparten el dicho auxilio, acaece, que sus alguaziles son muy remissos en la execucion y cumplimiento dello, o lo que peor es, que ellos mismos dan auiso a los delinquentes para que se guarden, segun por do trina de Saliceto lo sien te Lelio Iordano, [6676]y q#da frustrado el juyzio Ecclesiastico, y el pueblo inocente entredicho muchas vezes por estos escan dalos, y los delitos ocultos publicados, y los malhechores sin castigo, todo en gran daño de las almas, y de la miser able Republica, **[sect. 186]** como quiera que estan obliga dos los Iuezes seglares à tener con los Ecclesia sticostoda buena correspondencia, y no estoruarse, sino con mutuo auxilio ayudarse los vnos à los otros, [6677]y remitirse los negocios y causas q# no les pertenecen, sin pro lixidad y pesadumbres, a#que sea despues de sentenciadas, sin esperar te nazmente los Iuezes seglares censuras y entredichos en los casos manifiestos y sin duda: [6678]y la misma correspond#cia han de tener los Ecclesiasticos con los seglares, para el buen regimiento y gouierno del rebaño y aprisco Euangelico, y para que dirigiendo ambas potestades sus acciones al serui cio de Dios, y à la paz y justicia, consigan el desseado fin. Y assi a este proposito dize Cassiado-**[971]**ro, [6679]q# las estrellas y planetas del cielo con diuersas luzes y mouimientos administran al mundo su claridad, y las manos, y los ojos, y las orejas duplicadas que Dios criò en los hombres, se ayudan para hazer el oficio mas robusto, y mas eficaz el ministerio. Otros articulos, y quando, y con que premis sas deue el Iuez seglar impartir el auxilio, se podran ver latamente por To mas Gramatico. [6680]

Vna cosa tambien sue **[sect. 187]** le tener dificultad en esta materia, y es, si despues de preso el lego por el auxilio del braço seglar, ha de estar en la carcel Ecclesiastica, o en la Real. Y parece, que el reo ha de estar donde el Iuez le visite y examine, y que pues el Iuez Ecclesiastico tiene jurisdicion en la causa, la deue tambien tener en la per sona,

como consequente al oficio y administra cion de justicia, porque concedido lo vno, es vis to c#cederse todo aquello, sin lo qual lo principal no se puede expedir. [6681] Por otra parte parece, q# assi como fue necessario el auxilio para la pri sion del lego, y lo es pa ra la execucion de justicia en su persona y bienes, lo aya tambien de ser para la custodia de su persona en la prision, que es acto intermedio y aflictiuo y penoso: y el int#to del derecho es, que el Ecclesiastico fuera del caso de heregia, como arriba diximos, no eche la mano al lego, ni le oprima, ni vse contra el de juridicion temporal, assi en los principios y medios de las causas, como en los fi nes, sino por mano è instrumento de la potestad secular: la qual tambien en la custodia del lego preso esta impartiendo y dando el auxilio al Iuez Ecclesiastico, y no se como en esto algunos autores modernos [6682]hazen tan llana la contraria opinion, sino es porque son Ecclesiasticos, y defienden su partido.

Assi mismo deurian aduertir los Per **[sect. 188]** lados, y sus Iuezes, en no criar ni embiar Fiscales (demas del alguazil ordinario) que con vara de justicia larga, o corta, prendan à los legos: en lo qual ay y se hazen grandes abusos y desordenes, en especial por los pueblos pequeños, y contra gente pobre, pues demas de la prohibicion que desto ay por las leyes, [6683]ay cartas y prouisiones Reales acordadas sobre ello; y digo esto porque he tenido presos, y castigado muchos destos fiscales, y no lo veo bien remediado.

Como tampoco se guarda lo en es **[sect. 189]** te caso dispuesto por otra ley Real, [6684] que los Fiscales, o executores de los Obispos no trayan vara de justicia, sino donde tuuieren costumbre de tiempo antiguo de traerla, para los casos en que les pertenece executar, y que alli no la trayan de menos **[972]** gordor que hasta de lança, y con dos regatones, vno encima de la dicha vara, y otro en baxo della, y no de otra manera, so pena que las justicias seglares se las quiebren, y les c#denen en las penas de la dicha ley; pues vemos que las traen sin casquillo de hierro, y mas delgadas que Alcal des de Corte: [6685]

En lo que toca a citar **[sect. 190]** a los legos los Iuezes Ecclesiasticos, tambien ay grandes excessos y exorbit#cias en muchas partes, como lo he visto, porque los mandan c#parecer, imponi#doles censuras sobre causas profanas, o muy liuianas: y aunque es assi, que de derecho Canonico y Real, segun la comun y mas verdadera opinion, pueden ser citados en los negocios perteneci#tes à la Yglesia, [6686]pero no ha de ser ampliando su jurisdicion fuera de los tales negocios, ni para las cabeças del Obispado, o Arçobispado, o auiendo mas cerca otros Vicarios y Iuezes com petentes para ello, saluo en las causascriminales, beneficiales, decimales ymatrimoniales, que en estas pueden ser citados para las dichas cabeças: y para remedio de lo c# trario se dan prouisiones en el Consejo.

Y no solamente deue el Iuez Eccle **[sect. 191]** siastico abstenerse de citar a legos indeuidamente de su oficio; pero quando de pedimiento de otro lego se le ha ze instancia para ello, porque de ninguna manera se ha de entremeter en la jurisdicion Real, como disponen las leyes. [6687] **[sect. 192]** Y el lego que citare o dem#dare a otro lego ante Iuez Ecclesiastico, deue ser castigado por el Corregidor en las penas de vna ley Real, [6688]sin que le escuse negligencia, o remission del Iuez seglar, como arriba diximos. Y en esto ay mucho desorden, porque deudas profanas, que ya no tocan à la Yglesia, sino a terceras personas, se cobran por censuras ante los Ecclesiasticos: y acuerdome que vn mohatrero, para cobrar mejor sus mohatras y logros, se hizo fator y agente y familiar del Colegio mayor de Alcala, y goz#do de su conseruatoria, y de la jurisdicion Ecclesiastica, conuino

a muchos deudores ante el Iuez de la vniuersidad, al qual yo castiguè, siendo Corregidor de la ciudad de Guadalajara.

[973] Quanto a proceder los **[sect. 193]** Obispos y sus Vicarios contra los Corregidores y Iuezes seglares sobre causas de coronados, en que suele auer hartas contiendas è inhibiciones, por leyes destos Reynos està dispuesto, que se guarde el decreto del sacro Concilio Tridentino, [6689] y que del priuilegio del fuero no gozen en las causas criminales, sino los que tuuieren beneficio Ecclesiastico, o siruier# actualmente en algun ministerio à la Yglesia por mandado del Obispo, ò estudiaren c# su licencia en vniuersidad aprouada, y júnto con esto traxeren abito y tonsura, y que entretanto que se determina, si deuen gozar del clericato, tengan los Iuezes Ecclesiasticos presos en su carcel à los tales coronados, so pena de las temporalidades, y de ser auidos por estraños destos Reynos: y si siendo requeridos por los Iuezes seglares, no lo cumplieren, puedan prender à los dichos coronados, y tenerlos en la carcel Real, hasta que se determine la causa sobre el clericato, y hasta que se declare auer de gozar del, no pueden proceder c#tra los Iuezes seglares con censuras, ni en otra ma nera. Desta materia, y como se prueue el clericato, y ante quien, y de otros articulos y q#stiones, escriuieron largamente el doctissimo Couarruuias, y otros autores, [6690] y lo tratamos en otros capitulos. [6691]

Los Iuezes que los O **[sect. 194]** bispos, Abades, y Mona sterios, y otras personas Ecclesiasticas, han de poner para exercer la jurisdicion temporal en sus pueblos, ciuil y criminalmente, assi en primera, como en segunda instancia, han de ser legos, [6692] y no Ecclesiasticos, [6693] como ya se vsò antiguamente en algunas tierras de Perlados. Y yo vi causas profanas y en tre legos determinadas por el Vicario general de Alcala de Henares. Y entre los Egipcios, como refiere Eliano, [6694] los Iuezes eran sacerdotes. En otros casos el lego no puede ser Vicario del Obispo, ni tener sus vezes, aunque puede ser su assessor, o assessor de su Vicario, ò Iuez Ecclesiastico, como se verà por Anastasio Germonio, Lelio de Zanchis, Camilo Borrelo, y Palacios Rubios, y otros. [6695]

Y ora procedan los Obispospor sus per **[sect. 195]** sonas, o medi#te los dichos Iuezes se**[974]** glares, no deuen proceder en la jurisdicion temporal por censuras, sino como los otros Iuezes de Señores temporales, ni deuen vsar la dicha jurisdicion con notarios Apostolicos, sino con escriuanos Reales, legos, publicos, y examinados, como por ley destos Reynos està dispuesto. [6696]

Deu# assi mismo guar dar los dichos Iuezes las leyes Reales, y juzgar por ellas, y por las cost#bres y fueros, administrando justicia, assi a los legos, como a los del estado Ecclesiastico; [6697] à aq# llos indistintamente, y à estos a falta del derecho Canonico: y assi en las execuciones se procede entre Ecclesiasticos, segun la ley de Toledo: [6698] y atento el C#cilio Trid#tino (que parece corrigio el derecho comun [6699]) se pr#d# y excomulgan los clerigos por las deudas ciuiles, à aluedrio de los Iuezes, los quales en esto proceden con mas anchura y floxedad; [6700] y assi mismo se guarda con tra ellos la ley de los retratos y tanteos. [6701]

Demas de lo dicho de **[sect. 196]** u# las Yglesias, y Perla dos y personas Ecclesiasticas, que tienen villas y jurisdicion t#poral, otorgar las apelaciones de todas las causas temporales en los casos en que huuiere lugar, no para ante si, ni para ante los Metropolitanos, ni para ante el Papa, sino þa ante la per sona Real, ò su Consejo, ò Chancillerias, ò þa ante

otros Iuezes seglares, à quien el conocimiento dellas pertenezca, porq# ora sean legos, ò clerigos, los litig#tes, en este caso son subditos de la jurisdicion Real: porque la mayoria y suprema jurisdicion quedò reseruada y radicada en los Reyes, que concedieron la dicha jurisdicion, y nun ca se dio, ni transfirio, ni se pudo dar ni tr#sfe rir à los dichos Obispos, **[sect. 197]** los quales (puesto caso que la Yglesia es madre del Imperio) empero en los dichos casos por el feudo son vassallos y subditos de los Reyes, como los otros Señores temporales, y reputados como legos, porque su jurisdicion en esta parte es temporal: [6702]y assi S. Agustin, citado en vn Decreto, [6703]pregunta a vn Obispo, Porque derecho defiendes las villas? por el diuino, o por el humano? Y el mismo estilo de interponerse las dichas apelaciones para ante el Rey y sus Audiencias, se vsa y pratica en los **[975]** Reynos de Francia, y Napoles, y en otras partes, segun derecho comun y Real, y opinion de casi todos los Doctores: [6704] y aun mas tuuo Tiberio Deciano, [6705]que por derecho ciuil, del Obispo se apelaua al Iuez seglar, como por derecho Canonico se apela al Metropolitano, o al Papa: y en el caso propuesto es reprouada vna glossa y Doctores [6706]que tuuieron, que de la jurisdicion temporal de los Obispos, se ha de apelar para ante el Papa, y no para ante el Principe se glar, quando no por feu do, sino simplemente fue concedida. Y como los Obispos y Ecclesiasticas personas deuen venir à los llamamientos de los Reyes, y siendo in obedientes, ser punidos en las temporalidades, y otras cosas, dezir se ha en el capitulo siguiente. [6707]

Los Iuezes tempora **[sect. 198]** les de los Obispos y de otros Perlados y sus escriuanos, demas que en el lleuar los derechos han de guardar los aranzeles Reales, y lo mismo han de hazer sus Vicarios, y Iuezes, y notarios Ecclesiasticos, segun las leyes destos Reynos, [6708]deuen assi mismo tener los oficios por tiempo limitado, y ser **[976]** residenciados los vnos y los otros, como los los Iuezes del Rey, o de Señores, conforme à las leyes Reales: [6709]lo qual se guarda muimal, porque los derechos se lleuan desaforadamente, assi por los Iuezes, como por los notarios y escriuanos, y las residencias se toman tarde y muy caseramente, y sin el orden y rigor que en los lugares del Rey: y en lo vno y en lo otro tienen los Perlados harta remission y descuydo: aunque en el Sinodo prouincial que se hizo en Salamanca, se aduirtio dello, de lo qual daran a Dios estrecha cuenta.

En lo que toca à te **[sect. 199]** ner fisco los Obispos y las Yglesias, Baldo, y otros autores [6710]afirman, que no le tienen, excepto el Papa y la Yglesia Romana, ni pueden condenar para su camara; pero lo contrario se guar da por costumbre vniuersal aprouada por co mun opinion, [6711]aunque no tiene su fisco todos los priuilegios del fisco Real. [6712]

Lo que aplican a su **[sect. 200]** camara los dichos Perlados, deuen conuertirlo en obras pias, y gastos de justicia, segun vna decision de la sinodo prouincial Toledana, [6713]siendo por via de multa, o pena arbitraria: mas lo que aplican en virtud de ley, o de estatuto, como quie ra que en esto cessa la ocasi# de codicia, bien pueden adjudicarselo a si, conforme a la disposicion legal: y aun lo vno y lo otro, si el Obispo fues se tan necessitado, podria aplicarlo þa si. [6714]En Francia los bienes ray-**[977]**zes de los clerigos degradados, o c#denados à carcel perpetua se con fiscan para el Rey, o para el señor temporal, y los muebles para el Obispo. [6715]

Los bienes de los he **[sect. 201]** reges, ora sean legos, ora clerigos, beneficiados, o sin beneficio, ora los bienes sean muebles, ora sean rayzes, ni los Obispos, ni los Inquisidores

los aplican en estos Reynos a su arca y fisco, ni a la Yglesia, aunque el derecho comun y leyes de Partida [6716]dauan el derecho desto a la Yglesia dentro de vn año, y en Francia se practica darle à la Yglesia los bienes muebles, y los rayzes al fisco Real, segun vna decision Tolosana, y lo que traen Guillermo Benedicto, y Tiberio Deciano: [6717]pero la prati ca destos Reynos es, q# enteramente se aplican al fisco Real, segun Couarruuias, Simancas, y otros, [6718]y esto es de dere cho, assi porque la execucion de la confiscaci# pertenece al Principe se glar, como porque nr#os Reyes catolicos han teni do, y tienen en su Cor te Consejo supremo de la general Inquisicion, donde preside vn Perlado (y al presente el meritissimo don Pedro Porto carrero Obispo de Cu# ca) para el castigo de los errores de toda España tocantes à la Fè, y en muchas partes della tienen otros tribunales deste ministerio, todos àsu co sta y expensas, para las quales, y para alimentar a los penit#ciados, con razon se aplican las tales penas: gracias à Dios que con este tan santo oficio florece España entre todas las prouincias del mundo en la Christiana Fê y religion.
Pero es de aduertir a lo que en este proposito dizen Baldo, Ancarrano, y otros, [6719]que si los Inquisidores, o otros Iuezes Ecclesiasticos no condenassen al herege en confiscacion de bienes, que le podra c#den ar el Iuez seglar, pues son pa ra el Real fisco.
La c#fiscacion de bie **[sect. 202]** nes que los Obispos hizieren en sus tierras y diocesis contra clerigos, o legos, por crimen de traycion, o por otros de litos, tambien se deue **[978]** aplicar al Rey, [6720]como los deuen aplicar los de mas Señores de vassallos, segun en el capitulo passado lo diximos. [6721]
Lo dicho en esta ma **[sect. 203]** teria de los Obispos se enti#de tambien en sus Vicarios, o Prouisores, q# regularmente los representan, [6722]lo qual no hazen los Visitadores que llaman Vicarios foraneos: [6723]y tambien se entiende de qualesquier otros Perlados y personas Ecclesiasticas, mayores y menores, que tienen jurisdicion temporal, y assi mismo de los Abades y conuentos de frayles y monjas que la tienen. Otros articulos que aqui pudieran tratarse, tocantes à la jurisdicion temporal de los Obispos, se trataron en el capitulo precedente cerca de la jurisdicion de los Señores de vassallos seglares: lo qual c#cierne y quadra igualmente a los Ecclesiasticos en quanto a esto, y en lo que toca a su jurisdicion contra los clerigos, porque no es de nuestro instituto no lo tráto aqui, y lo remito à los autores y tratados dello.

SVMARIO DEL Capitulo deziocho.

Q*Vanto importa cumplir cada qual con lo que toca a su es tado y oficio, numero. 1 .*

Del daño de vsurpar los Iuezes la agena jurisdicion, nu. 2 .

El poderio temporal y el espiritual, si son distintos, num. 3 .

Romulo como distinguio en la creaci# de Roma las cosas sagradas de las temporales, num. 4 .

El Corregidor no deue entremet erse en la jurisdicion Ecclesiastica en lo q# no le pertenezca, ni el Ecclesiastico en la seglar, num. 5 . y 8 .

De la culpa del lego que no obedece al Papa en los bienes temporales, y el clerigo en los patrimoniales, nu. 6 .

Con causa justa si puede dexar de obedecerse la excomunion del Papa. 7

De la congruencia de andar en vulgar, o no, las materias y libros de nuestra religion, alli.

En priuacion de oficio incurre el Iuez seglar que vsurpa la jurisdicion Ecclesiastica, y en otras penas, num. 8 . y 258 .

El Emperador ni el Rey, no pueden conocer de los negocios y personas Ecclesiasticas, nu. 9 .

Exemplos de sucessos infelices de Reyes por vsurpar la jurisdicion Ecclesiastica, y el oficio Sacerdotal. 10 .

Si puede el Papa sugetar los clerigos à la justicia seglar, nu. 11 .

En duda se deue aconsejar y juzgar en fauor de la Religion, y de la Yglesia, num. 12 .

[979] *La jurisdicion secular, si es inferior a la Ecclesiastica, num. 13 . y 39 .*

La intencion de los Pontifices y de los Principes seglares, no es vsurparse vnos a otros la jurisdicion, num. 14 .

Ayudarse deuen las potestades Ecclesiastica y temporal entre si, num. 15 . y. 206 .

De las contiendas que ay entre los mi nistros de las potestades Ecclesiastica y temporal sobre las jurisdiciones, numero. 16 .

La essencion de las personas Ecclesiasticas que es de derecho diuino, nu. 17 . y la contraria opinion, num. 23 . y siguientes.

Si valdra la costumbre para que los Clerigos sean sugetos à los Iuezes seglares en lo criminal, y por el contrario, para que los legos sean suge tos a los Ecclesiasticos, num. 18 . y 19 .

De la obligacion de los Iuezes Ecclesiasticos para defender à los clerigos de los Iuezes seglares, num. 20 .

Si pierde la causa el que demanda al clerigo ante Iuez seglar, alli.

Las leyes destos Reynos que tratan de los Ecclesiasticos, si valen y les oblig# por defeto de jurisdicion, nu. 21 .

Iuez seglar si puede de oficio anular su sentencia, por la qual condenò al clerigo, num. 22 .

Clerigos y sus bienes en la primitiua Yglesia, si estauan sugetos a los Emperadores, y asus leyes, nu. 24. y 27 .

Si los Emperadores antiguos aprouauan las sentencias contra Ecclesiasticos hereges, y porque causas, pues eran validas las sentencias, alli.

Del lugar desan Pablo, Toda anima este sugeta à las potestades mayores, num. 25 .

Christo nuestro señor si permitio ser pue sto en el padron que mando hazer Augusto Cesar, y juzgado por Iuez seglar, num. 26 .

En las causas temporales y del siglo, si son los Ecclesiasticos sugetos a los Principes seglares, num. 28.

En que cosas los Pontifices obedecier# a los Emperadores, nu. 29 .

Declaracion del Psalmo Nolite tangere Christos meos, *num. 30 .*

El derecho Canonico si se puede llamar diuino, num. 31 .

En las cosas espirituales son essentos los clerigos de derecho diuino de la jurisdicion temporal, nu. 32 .

Que es sacrilegio entremeterse los jueZes seglares en las cosas Ecclesiasticas y espirituales, y quales sean. 33 .

Incidentemente si pueden los IueZes seglares conocer de las cosas espirituales en lo tocantes al hecho, num. 34 . 230 . 235 . y 243 .

Los clerigos y sus bienes en lo t#poral, y en los delitos, aunque no toquen en espiritualidad son essentos de la jurisdicion temporal, num. 35 .

En Francia por indultos Apostolicos **[980]** *la jurisdicion Real es mas ampla entre personas Ecclesiasticas, alli.*

IueZ seglar si puede absoluer al clerigo, assi como no le puede condenar, num. 36 .

Iuez Ecclesiastico si puede condenar al clerigo por la confession hecha an te el seglar, num. 37 . y 75 .

IueZ seglar no puede castigar al clerigo de mayores ordenes sin degradacion, y despues de degradado si ha de hazerle nueuo processo, num. 38 . y 74 .

Iuez seglar reputa se por persona priuada quanto a poder conocer contra las personas Ecclesiasticas, n. 38 .

Lego si puede demandar al clerigo sin pedirle licencia, num. 40 .

Clerigos tienen dos priuilegios, vno de la immunidad de la persona, y otro del fuero, y si los pierden ambos, vsando mal dellos, num. 41 .

Si se considera siempre la atrocidad de los delitos para la essencion de los Ecclesiasticos, alli.

Si podra el seglar por comission del Pa pa juzgar a algunos clerigos, num. 42 . y 43. al fin. 45 . y 48 .

En que manera puede el Papa dispensar con el derecho diuino, nu. 43.

El Papa si puede dispensar en la paga de diezmos, num. 44 .

Si puede el Papa cometer causas a mu geres sobre negocios espirituales, numero 46 .

Antiguamente si podia el Iuez seglar júnto con el Obispo condenar à clerigos en causas criminales, nu. 47 .

Inferior del Papa si puede cometer a legos causas de clerigos, nu. 48 .

El Papa si puede someterse à la jurisdi cion del Emperador, y el Obispo tomar ass essores legos, y el verdugo atormentar a Eeclesiasticos, alli.

Obispo y su Vicario si pueden dar comission a legos para prender clerigos delinquentes, aunque no sean sospechosos de huyda, nu. 49 .

IueZ seglar si puede prender al Eccle siastico hallandole para delinquir, o delinquiendo, y lo que deue hazer en tal caso, num. 50 .

En que caso qualquier seglar, y el acree dor podra prender al clerigo para entregarle luego a su Iuez, nu. 51 .

Clericato si deue prouarse, y ante quien, o si se presume, num. 52 . y 99 .

Corregidor no retarde la remission del notorio clerigo a su Iuez, nu. 53 .

Iuez seglar si puede condenar al clerigo ass asino sin degradacion, y de los requisitos desto, num. 54 . 55 . 56 . 57 . y 58 .

Si basta auerse intentado acometer el ass asinio, aunque no aya surtido efe to, num. 56 .

Del origen de los ass asinos, y quales lo son, num. 57 .

Iuez seglar quando puede proceder c# tra el Ecclesiastico sobre el pecado **[981]** *nefando, num. 59 .*

Y si vsurpasse la jurisdicion Real, nu. 60 .

O si la resistiesse, num. 84 .

Iurisdiciones Ecclesiastica y seglar son distintas, nu. 60 .

Escriuanos y otros legos, y los Corregidores son exortados por la ley, para que no den lugar a la vsurpacion de la jurisdicion Real, y que auisen de lo contrario, alli.

Obispos y otros Ecclesiasticos si estan sugetos à los Reyes, y a sus Consejos y Ch#cillerias en lo temporal, y a ve nir à sus llamamientos, y si deuen cumplir las cartas de los Corregidores, num. 61 .

En que casos los Reyes y Señores de vassallos pueden mandar salir de sus tierras à los Obispos y otros Ecclesiasticos perniciosos, y c#denarles en las temporalidades, num. 62 .

La palabra Ruego, dirigida del Rey à los Obispos y otros Ecclesiasticos, si denota mando y jurisdicion, nu. 63 .

Quanto a la jurisdicion temporal y vassallage que tienen los Obispos y otros Ecclesiasticos, sison reputados por legos, num. 64 .

IueZes del Rey si conocen de las causas de apelacion de las villas de los Obispos en lo temporal, aunque sea entre clerigos, alli.

El Rey si podra desterrar al que por simonia c#siguio el Obispado, nu. 95 .

Corregidor, y sus oficiales, si pueden desarmar à los Ecclesiasticos, nu. 66 .

Con los priuilegios suele crecer el atreuimiento, alli.

En que casos no se deue quitar al cleri go espada, num. 67 .

Las armas de los clerigos han de ser oraciones y lagrimas, num. 68 .

Iuez seglar si puede condenar al clerigo en la pena pecuniaria de traer armas, num. 69 . 70 . y. 71 .

O por reu#ta de trigo, o de otras cosas prohibidas, num. 72 .

O por quebrantar carta de seguro, numero. 73 .

Clerigo degradado si se haze de la jurisdicion Real, num. 74 . y. 38 .

Por que delitos puede ser degradado el clerigo, num 75 .

Contra el clerigo anatematizado, que puede hazer el Corregidor, nu. 76 .

Contra el que tomò ordensacro, o entra en religion despues de cometido el delito, que jurisdicion tiene el Corregidor, num. 77 . y 78 .

El fiador del que despues de la fiança se hiZo clerigo, si se libra della en algo, num. 79 .

El clericato si escusará de seruir al acreedor al que despues de estar preso, o entregado a el, por la deuda se ordenò, num. 80 .

El que cumplio el voto de orden sacro despues de cometido el delito, si se libra de la jurisdicion Real, nu. 81 .

Iuez Ecclesiastico que deue hazer si **[982]** *el delito es graue en el caso preced# te, num. 82 .*

El clerigo de corona que se casò despues de cometido el delito, si goZa del fuero, num. 83 .

Iuez seglar si puede proceder contra los Ecclesiasticos que resisten à la justicia, y les quitan los presos, nu. 84 .

Qualquier Iuez si puede defender su jurisdicion y territorio, nu. 85 .

Los caualleros de ordenes militares q# delinquen en tiempo que aun no h# profess ado, si son sujetos à la jurisdicion seglar, num. 86 .

Y el frayle que delinque durante el año del nouiciado, nu. 87 .

El que hiere al frayle nouicio, si queda excomulgado, num. 88 .

Iuez seglar que podra hazer si el clerigo cometiesse delito ò desacato contra la justicia Real, o sus ministros, num. 89 .

O si el clerigo fuesse oficial de algun arte, num. 90 .

O si se perjurasse ante el Iuez seglar, num. 91 .

Iuez seglar si puede apremiar al clerigo a que testifique en la causa ciuil ante el, num. 92 .

A falta, o gran negligencia de la justicia Ecclesiastica si podra el Iuez seglar proceder contra Ecclesiasticos, o nombrar Iuezes en sus tierras, num. 93 .

Reyes y Principes que potestad tien# para reduzir los cismaticos a la vnion de la Yglesia, alli.

Clerigo juglar, truhan, o farsante, si gozarà del fuero, nu. 94 .

Quien impuso pena de muerte a los soldados por los viles oficios, alli.

Si el clerigo se mezclasse en cosas crueles y enormes, si gozarà del priuilegio del fuero, num. 95 .

Del recato y consideracion de los alguaZiles en la prision de Ecclesiasticos, num. 96 .

Si el clerigo fuesse soldado y traxesse armas dello, si gozarà del fuero. 97 .

O si fuesse apostata, num. 98 .

O si exerciesse oficio de Presidente, o C# sejero, o otro oficio del Rey, num. 99 .

O si exerci#dole se hiZiesse clerigo, alli.

O sifuesse carnicero, tabernero, o bodegonero, num. 100 .

O si el clerigo de menores ordenes se casasse dos vezes, num. 101 .

O si el clerigo de menores ordenes, soltero, o casado, no guardasse los requisitos del santo Concilio Tridentino, y leyes destos Reynos, nu. 102 . y num. 110 .

Para gozar del priuilegio del fuero el coronado beneficiado, si ha de traer abito y tonsura, alli.

Que sinifica la corona de los Ecclesiasticos, num. 103 .

Que deue hazer el Corregidor, qu#do el Ecclesiastico no tiene preso al que se llama a la corona, num. 104 .

[983] *Al coronado hallado en abito seglar, y delinquiendo, si le puede tener preso el Corregidor, num. 105 .*

El conocimiento del clericato, y del abi to y t#sura a quien pertenece, nu. 106.

Y que prouança basta, y si podra el Iuez seglar hazerla, num. 107 .

Pendiente la causa sobre el clericato, si puede proceder el IueZ seglar. 108 .

De la facilidad con que los Ecclesiasticos proceden contra los IueZ es seglares, y quan tenazmente defienden y aun amplian sujurisdicion, de que se da ocasion de delinquir y porfiar los Iuez es seglares, num. 109 .

Contra los coronados, solteros o casados, para que paguen seruicio y alcaualas, si puede proceder el Corregidor, num. 110 . y. 222 .

Los clerigos de menores ordenes si gozan de los priuilegios clericales, nu mero. 111 .

Iuez seglar si puede proceder contra el clerigo sedicioso o alborotador, nu mero. 112 .

Y contra el incorregible, num. 113 .

Y contra el traidor, nu. 114 . y 115 .

Y sobre las cosas vedadas que sacasse, o metiesse en el Reyno, o pan, o vino fuera del distrito, que huuiessen cay do en comisso, num. 117 .

Y si el clerigo, o su criado cortasse leña, o cogiesse vellota del monte vedado, num. 118 .

Y si le hallassen pescando, o caçando en lugar o tiempo vedado, si le podran quitar los perros, perdigon, y armadijos, y condenarlos segun la ley. 119 .

Iusticia seglar si puede entrar en las casas de clerigos y legos a tomarles y matarles los perdigones enjaulados que tienen, contra la ley Real, alli.

Iuez seglar si es competente para la execucion de obras pias y testamentos, num. 120 .

Y que puede hazer, si el clerigo traxesse vestidos contra la prematica, nu. 121 .

Y si excede las posturas y tassas del tri go, y otros mant enimientos, nu. 122 .

Y si el clerigo fuesse tratante o negociador, num. 123 .

Iuez seglar de que cosas puede cobrar alcaualas de los clerigos, y si el Alcalde de Mestas, y el de Seruicio y montazgo es competente contra ellos sobre la cobrança destos derechos, nu. 124 . y 125 .

Iuez seglar si es competente contra el clerigo arrendador, ofiador de rentas Reales, nu. 126 .

Y contra el essento inmediato al Papa, sino tiene otro superior que le castigue, num. 127 .

Iuez seglar si puede tomar y pagar à los Ecclesiasticos, el trigo que les sobra en tiempo de hambre, para pro ueer los necessitados, conforme à la ley Real, num. 128 .

Iuez seglar que podra hazer, si el cleri go vsa de pesos y medidas falsas. 129

[984] *Y si es depositario para que restituya el deposito, num. 130 .*

IueZ seglar si puede de pedimiento de parte citar à clerigo para alguna informacion sumaria o req#rimi#to. 131 .

Y si puede proceder contra la heredad que se vendro, o cedio, o donò, por tacito fideicomisso a clerigo, por defraudar el tributo, la alcauala, o con fiscaci#, nu. 132 .

Y si puede derribar casa de clerigo para atajar algun fuego, num 133 .

O haZerle reparar, o derribar su casa si està ruynosa y de peligro publico, o particular, num. 134 .

Iuez seglar si puede hazer embargar los diezmos de los interessados, y c# denarlos a que reparenla Yglesia y la adornen, num. 135 .

Si contra los bienes del Obispo difunto se puede hazer juyzio seglar a inst#cia del sucessor, por la deterior acion de las casas y edificios de la dignidad? 136 .

Iuez seglar si puede hazer demoler lo edificado en lo publico por las Yglesias o Ecclesiasticos, num. 137 .

IueZ seglar si es c#pet#te, quando el clerigo es administrador de hazienda Real, o de algun particular, para la cuenta y cobrança della, nu. 138 .

Rey y sus Consejos y Chancillerias pue den alçar y quitar las fuerças que hizieren los Ecclesiasticos, nu. 139 .

Y si pueden condenar les en algo por las tales fuerças, alli.

Eccle siasticos que intentan el remedio y auxilio Real de lafuerça. si deuen ser presos, o molestados por ello. 140 .

IueZ seglar si es competente en las causas possessorias, espirituales, o casi espirituales de patronazgos, diezmos, elecciones, o reliquias, num. 141 .

Y si puede condenar en costas, o multar al clerigo demandante, o acusador doloso, o calumnioso ante el, nu. 142 .

En los casos que el Iuez seglar puede condenar al clerigo en penas pecuniarias, sino tiene bienes, no las puede comutar en corporales. num. 143 .

En que casos el seglar puede acusar al clerigo, y ser testigo idoneo contra el. 144 .

Sobre si los diezmos estan pag ados o no, si serà competente el Iuez seglar. 145 .

DieZ mos Ecclesiasticos si pueden pertenecer a los Reyes, y a otros seglares, num. 146 .

Sobre la propiedad de diezmos Ecclesiasticos, siendo de Reyes o Señores, si puede ser competente Iuez el seglar, num. 147 .

Sobre demandas de nueuos diezmos si son competentes luezes los seglares, num. 148 .

Sobre los diezmos que se piden a los ca ualleros de las Ordenes milit ares, si son competentes Iuezes los seglares, num. 149 .

Iuez seglar si es competente contra los arrendadores de dieZmos, nu. 150 .

*El cessionario del clerigo, o el arr#da-***[985]***dor si puede cobrar de algun tercero los diezmos ante el Iuez seglar. 151 .*

De tercias decimales que no son de Ecclesiasticos, si es competente el Iuez seglar, num. 152 .

Y sobre den#ciacion de nueua obra de Yglesia, o persona Ecclesiastica. 153 .

Y sobre la c#seruaci# de la costumbre de algunos Obispados cerca de la prouision de los beneficios patrimoniales, num. 154 .

En la causa feudal si es c#pet#te Iuez el seglar contra el Ecclesiastico. 155 .

De quales feudos no son capazes los Ecclesiasticos, num 156 .

Los Señores del Consejo si pueden conocer contra clerigos, o religiosos, sobre tenuta de mayorazgo, num. 157 . y 158 .

Si alguno delinquiesse en la Yglesia, o estuuiesse recluso en ella, si puede el IueZ seglar sacarle della, en caso que se p#t#da que lo ha de ser el Ecclesiastico. 160

En todos los casos en que el clerigo o la Yglesia fuere actor, si es competente Iuez el seglar, num. 161 .

Por via de rec#u#ci# si es IueZ competente el seglar contra el clerigo. 162 .

Y sobre la nulidado falsedad alegada entre el clerigo y lego, num. 163 .

Y en las acciones reales que se dirigen contra bienes temporales de clerigos, num. 164 .

Quando el clerigo es heredero del lego, si es Iuez competente el seglar, nu. 165 . y siguientes.

Publicaci# del testamento en que el clerigo es instituido por heredero. si ha de hazerse ante el IueZ seglar, num. 168 .

Sobre la euiccion y saneamiento de la cosa v#dida por el clerigo, si es Iuez c#petente el seglar, num. 169 .

Y sobre el castigo de los testigos y terceros del matrimonio clandestino. 170 .

Y si los Iuezes Ecclesiasticos impidiessen la cobrança de las r#tas Reales, numero 171 .

Yglesias o Ecclesiasticos, si puede cobrar sus r#tas Reales, o situados por ante sus C#seruadores, o por ante los luezes seglares, nu. 172 .

Sobre apremiar a que se relaxe el juramento hecho por miedo o fuerça, y so bre la obseruancia del, si es c#pet#te el Iuez seglar, y lo q#vsar# los #tiguos. 173

En la emancipacion que el padre haze del hijo clerigo, si es competente Iuez el seglar, num. 174 .

El clericato si libra al hijo de la patria potestad en lo temporal, o la entrada en la religion, num. 175 . y siguiente.

De la insinuacion hecha enfauor de clerigo, si es Iuez c#pet#te el seglar. 177 .

Quando algun clerigo se opone a vn pleito, si es Iuez competente el seglar, ante el qual pende la causa, nu. 178 .

El inuentario de bienes, de los quales el clerigo es heredero o legatario, o el lego es heredero del clerigo. si se puede hazer ante Iuez seglar, nu. 179 .

El inuentario y custodia de los bienes **[986]** *del Obispo que muere, haZelo el Iuez seglar, num. 180 .*

La Vniuersidad, o C#gregaci# de clerigos y legos si puede ser demandada ante Iuez seglar, num. 181 .

El agrauio del compromisso del clerigo y del lego ante quien se ha de pedir. 182 .

Iuez seglar si puede secrestar losbienes rayzes del clerigo delinquente suelto por su Iuez, num. 183 .

Y si puede proueer de curador ad liten al clerigo menor que litiga ante el. 184 .

Y proceder contra los que por algun arte, o enc#tam#to delinquen atroZmente, mo str#do imagenes que lloren, o suden, nu. 185

El clerigo si puede alegar su declinatoria despues de sentencia, ò aunque n#ca la alegue, si vale el processo, nu. 186 .

En las causas criminales si puede el clerigo renunciar su priuilegio. 187 . y 169 .

Iuez seglar si podrà condenar en costas al clerigo que alegò tarde su declinatoria, num. 188 . y 210 . y siguientes.

La pena del clerigo que no declina la jurisdicion del Iuez seglar, num. 189 .

Y lo que deue hazer apremiado a que responda ante el, num. 190 .

Iuez seglar sies c#pet#te, quando el cleri go le somete sus bienes t#porales. 191 .

Clerigo aunque sea con juramento y consentimiento del Obispo, si puede sugetar se al Iuez seglar. num. 192 .

Seglares si pueden de conformidad someterse a la jurisdicion Ecclesiasttca, alli.

Iuez seglar si puede restituir al lego en la possession que le quitò el clerigo, y en el caso de la ley de Toledo. 193 .

Quando por los Ecclesiasticos se int#tasse, o hiziesse algo contra el S. Concilio Tridentino, si es competente IueZ el seglar, num. 194 .

A cuya instancia se congregò y acabò el Concilio Tridentino, y que el Rey no puede conuocar concilio, num. 195.

Los Reyes son protectores y executores de los sacros Concilios, nu 196 .

El seglar si podrà de comission del Obispo conocer de causas pecuniarias de clerigos, num. 197 .

Y si es competente contra los perjuros, alli.

Y contra los ermitaños, num. 198 .

Y contra los beatos, num. 200 .

Si huuoprimero m#ges, que ermitaños. 201

Los frayles y sorores de la Tercera or den si son essentos de la jurisdicion seglar, num. 202 .

Y los Retores de los hospitales, nu. 198 .

Si la Yglesia o clerigo sucediesse en here dad tributaria a lego, si serà IueZ competente el seglar, num. 204 .

A la heredad de la Yglesia no se puede imponer tributo, num. 205 . y siguiente.

El examen de las comissiones concedidas por su S#tidad a sus Nuncios o Legados, si compete al Rey N. S. y a su Consejo, nu. 207 .

La retencion de algunas bulas Apostolicas si es permitida al Rey y a su C# sejo y Chacllerias, y porque causas, forma y veneracion, nu. 208 .

[987] *Beneficios Ecclesiasticos no se dan a estrangeros, alli.*

Iuez seglar si es competente para executar la condenacion de costas que hizo al clerigo por sentencia nula. 209 .

Quando el clerigo es tenido por lego, si es Iuez competente contra el el seglar. 210 .

Y si le podra en algun caso condenar por rebeldia en las penas de los desprezes y homicillo, num. 211 .

Quando el clerigo sin pena alguna puede dexar de comparecer ante el IueZ seglar, a declinar o alegar su priuilegio, num. 212 .

Sobre las cosas tocantes al patronazgo Real, o Regalias, si conocen Iuezes se glares entre personas, y en causas Eccle siasticas, num. 213 .

Y de los delitos y sobornos de estudi#tes y visita delas vniuersidades, nu. 214

En España el Rey N. S. es patron de todas las Yglesias catredales, y le per tenece la presentacion de todos los Arçobispados y Obispados y Abadias consistoriales, num. 215 .

Al Rey N. S. pertenece de derecho la proteccion de las Yglesias, alli.

Al Rey N. S. pertenece la prouision de algunas parrochias de las Montañas. y la causa porque, nu. 216 .

El Rey de España no reconoce superior en lo temporal, y la librò del yugo del Imperio Romano y de los Moros, num 217.

Carlo Magno si fue santo, y de quien, y quando tuuofacultad de eligir Romano Pontifice, y Obispos y Arçobispos, alli

De la genealogia de Carlo Magno ha sta el Rey don Felipe. II. N. S. alli.

El patronazgo de las casas de S. Ant# y S. Lazaro pertenece al Rey N. S. y sus Iuezes las visitan, nu. 219 .

Iuez seglar si puede visitar con el Ecclesiastico los hospitales, num. 220 .

Las dignidades y prebendas del Reyno de Granadason del patronazgo Real. num. 221 .

Qu#tos Arçobispados y Obispadosson los que en España presenta el Rey N. S. y quantas ciudades tiene. num. 222 .

Desde quando y por quien se c#cedio à los Reyes de España presentar los Obispos, y de la costumbre que antes auia en la eleccion dellos, nu. 223 .

Reynos de España si se proueyeron antiguam#te por eleccion de Obispos. 224 .

IueZ seglar si conoce de la injuria hecha al Ecclesiastico, nu. 225 .

El clerigo de qual curaduria de menor puede ser proueydo ante IueZ seglar, y si ha de dar ante el la cu#ta della, num. 226 . y. 227 .

Los mayordomos, prebostes de cofradias, y los cofrades legos, si son sujetos a la justicia seglar, nu. 228 .

Al abogado, o notario clerigo que en su oficio delinque ante el Iuez seglar, si le podra multar, num. 229 .

Iuez seglar si es c#pet#te en la causa espiritual incidente entre infieles. 230 .

[988] *Contra los que meten bestias enlas Yglesias si es competente el IueZ seglar. 231 .*

Contra los caualleros de las Ordenes militares, en que casos es competente el Iuez seglar, num. 232 .

Y si los de la Orden de Santiago pued# ser Corregidores, Regidores, o procuradores de Cortes, num. 233.

Los familiares de la Orden de S. Iuan, que traen media cruz, o tao blanco, si goZan de essencion, alli.

Iuez seglar si podra castigar al legojuz gado vna vez, y castigado por el Ecclesiastico, num. 234 . y. 238 .

En la causa de matrimonio y otras espirituales incidentes, en que solo se trata del hecho, si es competente el Iuez seglar, num. 235 .

Iuez seglar si puede compeler a alguno que se case en virtud de contrato y promessa hecha dello por cedula, o en otramanera, num. 236.

De la validacion de la absolucion, y de los monitorios, y de la falsedad de la bula, y si vale o no la sentencia del Ecclesiastico. si puede conocer incidentemente el Iuez seglar, nu. 237

Qual se dirà causa sobre el hecho, y qual sobre el derecho, alli.

De la blasfemia, vsura, sacrilegio, am# cebami#to, astrologia judiciaria, y de otros adiuinos, y hechiz eros y enc#tadores, y de los penitenciados, y de otros casos y delitos mixti fori, si pue de conocer el IueZ seglar, nu. 238 .

Del estupro cometido con la comadre, si conocerà el Iuez seglar, alli.

En que casos espirituales, aunque sea por incid#cia sobre el hecho, no puede conocer Iuez seglar, num. 239 .

El seglar si puede ser arbitro solo o con el clerigo en las causas espirituales. 240

Y si puede ser Iuez arbitrador en ellas el seglar solo, alli.

Litigando el Ecclesiastico ante Iuez se glar, y siendo v#cido, si puede ser condenado en costas, nu. 241 .

Iuezes seglares si pueden prender hereges que hallaren culpados, para remitirlos a los Inquisidores, num. 242.

Las bestias y ganados de los Ecclesiasticos por pacer en los vedados, si pueden ser prendadas y penadas por las guardas y justicias seglares, nu. 243 .

Pastores de clerigos y de seglares si pue den ser prendados por las penas y daños, num. 244 .

Quando las leyes seglares liguen a los Clerigos, num. 245 .

El lego fiador del clerigo si serà conuenido ante el Iuez seglar, num. 246 .

Los priuilegios de los clerigos si passan a otras personas, como las excepciones, num. 247 .

Impartiendo su auxilio el Iuez seglar al Ecclesiastico, si puede ser Iuez contra clerigos, num. 248 .

Sobre sepulturas y trasladar huessos se pultados si conoce el Iuez seglar, nu mero. 249 .

[989] *Y sobre la limpieza de las pertenencias de las casas de clerigos, nu. 254 .*

Si el deudor se haze estudiante, o clerigo, si conocerà la justicia seglar, alli.

En el repartimiento y cobrança de las sisas y tributos impuestos a los Eccle siasticos, si es competente el seglar, num. 251 .

Los bienes Ecclesiastico si son ess#tos de todo tributo y sisa, por derecho diuino, num. 252 .

Y por derecho Canonico, num. 253 .

Y por derecho ciuil, num. 254 .

Y por derecho natural, num. 255 .

Y por derecho destos Reynos, num. 256 .

Los Paganos Idolatras si libertauan a sus sacerdotes de tributos, num. 257.

Las penas de los que quebrantan las essenciones de los Ecclesiasticos, numero 258 .

Los Ecclesiasticos si tienen essencion de las cargas mixtas, que son personales y reales, y de sus bienes patrimoniales, presentes y futuros, nu. 259 .

Bienes patrimoniales de los clerigos si gozan de los priuilegios Ecclesiasticos fuera de los casos expressados en derecho, num. 160 .

Bienes muebles de los clerigos si tienen la essencion de su persona, nu. 261 .

Si pagando los Ecclesiasticos de su voluntad las sisas, las deuen recibir los concejos, num. 262 .

Los clerigos de primeras ordenes si son essentos de tributos, numero 263 . y 283 .

Los frayles caualleros de la Orden de san Iuan si son essentos de tributos y sisas, y ellos y los caualleros de las otras Ordenes de pagar alcaualas, num. 264 .

Los que han ofrecido sus personas a al guna religion o hospital, si son essentos de tributos, num. 265 .

Y los que labran las tierras de la Yglesia, o de Ecclesiasticos, o administr# sus bienes, num. 266 .

Los vassallos, o censalistas, o familiares, o esclauos de la Yglesia, si son essentos de oficios viles y sordidos, numero. 267 .

Hijos y mugeres de los coronados casados que essencion tienen, nu. 268 .

Si pueden los Principes seglares alterar la aprouacion de la essencion Ecclesiastica de los tributos, numero 269 .

En muchos casos las Yglesias y Ecclesiasticos no tienen franqueZa de tributos, y como, y porque causa los pagò Christo nuestro señor, nume. 270 . y. 271.

Sisas sobre los mantenimientos si pueden cargarse a los Ecclesiasticos, segun Siluestro, alli.

Los Ecclesiasticos e Yglesia si estan obligados à registrar sus bienes para la paga de los tributos, num. 272 .

[990] *Yglesia, o clerigo feudatario si deue el tributo, num. 273 .*

Clerigo, o Yglesia, si sucediesse en alguna heredad, a quien estuuiesse cargado tributo, si le deue, nu. 274 .

Ecclesiasticos si deuen dar posadas al Rey, y a su Corte, y las Yglesias y Monesterios en algun caso, nu. 275 .

En las Yglesias o Monesterios si se pue de hazer aposento en algun caso, num. 276 .

O comer, o meter ropa, o otras alhajas, o juzgar causas seglares, nu. 277 .

Los Ecclesiasticos si deuen dar vagajes para el Rey en algun caso, num. 278 .

A los clerigos negociadores si se les pue de imponer tributo por la negociacion, num. 279 .

Hazienda de la Yglesia, o de clerigo si passasse a tercera persona, si serà libre de tributo, nu. 280 .

Si vale la costumbre de que los clerigos paguen tributos, num 281 .

Clerigos, o Yglesia, si deuer an eltributo corrido de la heredad en que sucedieron, num. 282 .

Clerigos de primeras ordenes, o casados coronados, si deuen alcaualas, o otros tributos, num. 283 .

Para redimir alguna vexacion que se hiziesse a clerigos y legos, si pagaran tributo los clerigos, num. 284 .

Ecclesiasticos teniendo bienes propios contra derecho, si pagaran tributos dellos, num. 285 .

Yglesias, o Ecclesiasticos si contribuyr# en las sisas y repartimientos para c# pra de jurisdicion, o de terminos, o essencion, o tanteo de algun lugar. 286 .

Por via de contrato si deuen tributo los Ecclesiasticos, num. 287 .

Frayles ysorores de los Terceros, si son essentos de tributos, num. 288 .

Ecclesiastico si deuera el tributo, si el lego por defraudarle, le traspassasse alguna heredad tributaria, num. 289 .

Clerigo si sucediesse en heredad tributaria, o si por algun bien publico se echasse tributo en todas las heredades del termino si le deueran los Ecclesiasticos por las que tuuieren en el, num. 290 .

Eccle siasticos si contribuyran en la sisa para guardar el pueblo de peste, num. 291 .

O en la que se echa para matar langosta, num. 292 .

O para rescate del Rey, num. 293 .

O para la guarda de las viñas y heredades, num. 294 .

O para echar de la tierra alguna compañia de soldados, num. 295 .

O para socorrer la vrgente necessidad del Rey, num. 296 .

O para defensa de la guerra, e inuasi# de los enemigos instantes, o que se te men y esperan, num. 297 .

La vrgente necessidad si haze suspender los priuilegios, num. 298. y 319 .

En las vrgentes ocasiones de guerra **[991]** *que socorro deuen dar las Yglesias y Ecclesiasticos, y lo que vsaron en esto los sacerdotes de los Gentiles, nu. 299.*

Ecclesiasticos si deuen en tiempo de guerra ser compelidos por el Obispo a asistir a la guarda de la ciudad, a#que dexen los diuinos oficios, y c#tribuir en los gastos para ello, nu. 300 . y. 301 .

O para edificar, o reparar muros, nu. 302 . y 311 . y siguientes.

O para extinguir los incendios de las heredades y campos, num. 303 .

O para edificios o reparos de puentes, o calçadas, o otros edificios publicos necessarios, nu. 304 . 310 . y siguientes.

Los edificios publicos son obras piadosas, num. 305 .

Para pagar los empedrados y limpieza de las casas y pertenencias de clerigos, si les pueden sacar prendas, num. 306 .

Para los edificios publicos si se pueden tomar carros y vagajes de clerigos y sus diezmos, nu. 307 .

Clerigos si son reputados por vezinos de los pueblos, num. 308 .

Clerigos algunosson auaros, nu. 309 .

Los hidalgos aunque essentos, si c#tribuyen en algunos casos, num. 310 .

Los requisitos para que los Ecclesiasticos ayan de contribuir para los edificios publicos, nu. 312 . 313 . y. 314 .

Licencia Apoflolica si es necessaria, pa ra que los Ecclesiasticos contribuy# para edificis poublicos, alli.

Iusticia seglar si podra cobrar de los bienes de los Ecclesiasticos los tributos y repartimientos, en caso que ellos deu# pagarlos, nu. 315 . 316 . y. 323 .

Los Principes quando y como pueden tomar prestado el oro y plata de las Yglesias, num. 317 .

Y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 318 . y. 319 .

De la fuerça de la necessidad. 319 .

Iuezes seglares si pueden indirectam# te compeler a los Ecclesiasticos, a q# hagan alguna cosa justa, nu. 320 .

Si se deue guardar la inmunidad y fr# queZa a los essentos, quando por la inst#te guerra no se puede consultar al superior, num. 321 .

Los legos contribuyentes con los clerigos en las sisas y tributos, si podran cobrar los dellos en las ocasiones que los clerigos deuen pagarlos, nu. 322 .

Licencia Apostolica si es necessaria pa ra que los Ecclesiasticos contribuyan para las necessidades del Rey y del Reyno, num. 324 .

Exortacion a los Principes para que no carguen tributos a los Ecclesiasticos, y les guarden su essencion, 325 .

IueZ seglar si puede assignar termino al clerigo, para que presente el titulo de su clericato, o le prueue, nu. 326 .

Iuez seglar quanto puede detener al clerigo sin remitirle a su Iuez, nu. 327 .

Clerigo en que forma deue ser remitido a su Iuez, num. 328 .

[992] *Al alguazil y guardas que van con el clerigo remitido a su Iuez, qui# los ha de pagar, num. 329 .*

Iuez Ecclesiastico si puede juzgar al clerigo remitido por el processo causado ante el seglar, num. 330 .

DE LA IVRIS DIcion Real en casos de mixto fuero. Cap. XVIII.

VNA de las cosas **[sect. 1]** con que mas se perturba el buen gouierno de la vida humana, segun santo Tomas, y otros, [6724]es no que rer los hombres saber y cumplir puntualmente cada qual lo que le toca, segun su calidad, estado, y oficio: el cauallero las leyes de la caualleria, y no degenerar con obras y exercicios que la escurezcan: el religioso en no guardar su regla: el hidalgo pobre, y el ciudadano rico, y el hombre noble en vsurpar mayores titulos, oficios, atributos, y grados agenos. Y assi Isocrates [6725]introduzien do al Rey Nicocle, que hablaua con los subditos, dezia, Mándo que cada qual de vosotros administre bien y dili gentemente lo que es de su oficio; porque como dixo Osorio, [6726] **[sect. 2]** la destruycion total de la Re publica, nace de la perturbacion de los oficios, y en especial de que las Potestades y Iuezes seglares y Ecclesiasticos se metan los vnos en la jurisdici# de los otros, [6727] y querer cada qual manijar, exercer, y vsar ambos cuchillos, no dando lo que es de Cesar a Cesar, y lo que es de Dios a Dios, como quiera que segun queda dicho en el capitulo precedente, y dezimos adelante en es te, **[sect. 3]** estos dos poderios son en el vso distintos. [6728] Y à este proposito dixo Augustino Ninfo, [6729]que la potestad Pontifical y la Imperial, no conuienen de vna manera a vno; porque al summo Pontifice le toca la potestad y jurisdicion de las cosas espirituales, segun la inmediata institucion y execucion; pero la potestad y jurisdicion de las cosas temporales, tocale, segun la institucion y autoridad; pero no segun la inmediata execucion, excepto en algunos casos.

[993] Romulo primero Rey **[sect. 4]** de los Romanos, con so la luz natural, para mejor concierto y administracion de la Republica que fundaua, auiendo ordenado lo tocante à

las cosas diuinas, dispuso que el ministerio dellas, que el auia assi mismo c#stituydo, fues se distinto del secular Imperio, segun refieren Marco Varron, Dionisio Halicarnaseo, y otros. [6730]

Pues para que nues **[sect. 5]** tro Corregidor no meta la hoz en la mies agena (contra lo que se dize en el Deuteronomio [6731]) vsando indeuidamente del cuchillo material en las causas de las Yglesias y de sus ministros y bienes; porque segun S. Cipriano, y otros, [6732]no deue el Emperador arrebatar los derechos del Pontifice, ni el P#tifice vsurpar el nombre del Emperador. **[sect. 6]** Y aun tratan Innocencio Papa, y otros, [6733]si està obligado el lego a obedecer al Pa pa en lo que mandasse en los bienes tempora les, y el clerigo en los pa trimoniales: y dize que estaran obligados a obedecer su excomunion. Y Pedro de Ancarrano en vn consejo muy celebrado por Palacios Rubios, [6734]trata, si dexando de obedecer con justa causa el mandato Apostolico, se incurren las censuras y penas en el puestas: y dize, que aun que el fauor de las Yglesias se ha de estender, no tanto, que se quite a otros su derecho, ni por su fauor se eche laço [6735] a nadie: sobre lo qual se podran ver los dichos autores, y otros que citamos en las glossas.

Y si pretendiere alguno calumniar el escriuirse en Romance estas materias, por lo que refieren Firmico Materno, y otros [6736]del adiuino y profeta Gentil Orfeo, q# a los que consagraua, en cargaua que las cosas or denadas y compuestas de la religion, no las ma nifestassen a los h#bres profanos. Y Agusto Cesar, segun cuenta Sueto **[994]** nio, [6737]no q#ria tratar de las causas de la Religi# en publica audiencia: y discutiendose en el tribunal del priuilegio de los sacerdotes de la dio sa Ceres, y proponi#do se algunas cosas secretas, dexò el consistorio, y los que assistian, y el so lo oyò a los que tratau# del negocio: y Noe, que enseñò los ritos y cerimonias sagradas a los Scitas y Armenios, y es criuio muchos secretos naturales, solamente quiso que fuesse para los Sacerdotes, y entre ellos se viessen, leyessen y enseñassen: [6738]porq# de mas de lo respondido a este proposito en el proemio deste tratado, se dize, q# esta materia no es de la sagrada Teologia, ni de los misterios de nuestra santa Fê, que aun las de ste genero (por tenerse por c#ueniente instruir al pueblo Christiano) andan impressas en Romance, como son las Epistolas y Euangelios, y diuersos tratados, que debaxo de diuersos titulos son sermonarios y declaraciones de los Euangelios, sin muchos otros libros de sumas y casos de conciencia, y otras materias, que c#tie nen mucha Teologia y Articulos de Fê, quales son las obras de los doctissimos padres fray Luis de Granada, fray Alonso de Orozco, fray Luis de Leon, fray Bartolome de Medina, y fray Antonio de Cordoua, y mil otros; pero las materias destos capitulos son Canonicas y Ciuiles, sobre jurisdiciones cont#ciosas, resueltas por decisiones aut#ticas, y por resoluciones comunes: y c#uino escriuirse en Romance, para que los Corregidores y Gouernadores y Señores de vassallos, que no son Letrados, tengan luz y claridad de lo que deuen guardar, y se euiten las continuas discordias con Iuezes Ecclesiasticos, y los grandes esc#dalos y entredichos, que por la inorancia o malicia enesto se causan en los pueblos.

Y para que sepan y osen con sabio y **[sect. 8]** christiano consejo lo que pueden y de uen hazer en estas materias por el de recho y potestad del cuchillo temporal [6739]q# traen, y no inoren de lo que se deuen abstener, ni incurran en la pena de priuacion de oficio, y otras, y en la de excomunion que el derecho les pone excediendo en esto: [6740]y porque

aduiertan en no condenar sus almas, juzgando licenciosamente las personas y negocios Ecclesiasticos, aunque lo consintiesse el Obispo, [6741] **[sect. 9]** pues aun el Rey no lo puede hazer, ni aun el Emperador, con ser consagrado, [6742]como lo reco-**[995]**nocio el Emperador C# stantino, segun refiere san Gregorio, y otros, [6743] que dandole en el c#cilio Niceno algunas querellas de Perlados y otros Ecclesiasticos, no quiso conocer dellas, y las remitio a ellos mismos: y el Emperador Iustiniano hizo constitucion, [6744] para que de las causas de los Ecclesiasticos conociessen sus Perlados: de lo qual se hizieron di uersos decretos y leyes penales: y porque los Reyes y Iuezes no incurran en la ira de Dios, **[sect. 10]** como sucedio al mal Rey Saul, segun se cuenta en el libro de los Reyes, [6745]que hizo matar à Aquimelech, y otros och#ta y quatro sacerdotes, porque auian sido en receptar al Rey Dauid su yerno huyendo de su ira: y porque se entre metio en el oficio de Samuel Sacerdote a hazer sacrificio [6746]en Gal gala, y murio despues in felizmente. Y al Rey O zias, como se lee en el Paralipomenon, [6747]q# fue herido de lepra, porque quiso vsurpar el oficio del sacerdocio que exer cia Azaras, como lo v surparon entre los Gentiles el Rey Anio, y algu nos Emperadores, seg# consta de los autores citados en el capitulo pas sado: [6748]y como le sucedio a Dino, tan famoso Iurista, que dixo del Fr#cisco de Ripa, [6749]que tenia en su pecho toda la sinodo de la legal sabiduria: el qual porque no fauorecio a la religion, fue condenado: lo qual, como refieren Angelo, y otros, [6750]fue reuelado a vn ermitaño despues de su muerte: y a Eutropio Consul, que persuadio a los Emperadores Arcadio y Honorio, que quitassen por ley la inmunidad Eclesiastica: el qual murio mala muerte, como cuenta Niceforo. [6751] **[sect. 11]** Que aun el Papa no puede (segun dizen los Doctores [6752]) sugetar los clerigos a los Iuezes seglares, como luego veremos. **[sect. 12]** Y assi en duda no se ha de aconsejar ni juzgar sino por la Religion, y por la Yglesia: [6753]segun lo qual serà a proposito de nuestro instituto, proponer al Corregidor algunos casos y falencias de la regla, en los quales es permitido exercer la potestad temporal entre las personas Ecclesiasticas, y en sus bienes, como quiera que en el capitulo precedente, tratando de la jurisdicion Ecclesiastica, que es el Sol, y lum **[996]** brera mayor, de la qual recibe luz la Luna, y autoridad la jurisdicion t#poral, que es la menor, [6754] **[sect. 13]** referimos algunos en que los seglares estan a ellos sugetos.

En esta conformidad **[sect. 14]** el Papa Innocencio III. [6755] dixo, No piense nadie q# sea nuestro intento per turbar ni diminuir la jurisdicion del ilustre Rey de Francia, pues el no quiere ni deue impedir la nuestra. Y los Reyes nuestros de España don Henrique II. y don Iu# Primero y II. en sus leyes [6756]dixeron estas palabras, *Aßi como nos queremos guardar la jurisdicion à la Yglesia, y a los Eccle siasticos Iuezes, aßi es razon y derecho que la Yglesia y Iuezes della, no se entrometan en perturbar la Real jurisdicion nuestra:* [6757] **[sect. 15]** pero es bien que estas dos potestades se ayud# y patrocinen mutua y reciprocamente, como en el capitulo passado di ximos, [6758]segun hazen (co mo dize Cassiodoro [6759]) las estrellas y lumbreras del cielo, y las manos y los ojos delos hombres. Y con todas estas justificaciones que ay y se sinifican de ambas partes para tenerse los ministros de cada potestad a raya en los limites y terminos de su jurisdicion, pues son distintas y separadas vna de otra, como queda dicho, [6760]si#pre ay quexas y controuersias

entre los subditos de que se detrahe y defrauda à la jurisdici# propia. y se amplia y prorroga la agena. [6761]

Y para introducion **[sect. 16]** desta vidriosa materia es bien presuponer y examinar, si la essencion de los clerigos y Ecclesiasticas personas de la jurisdicion seglar, es de de recho diuino, o humano. Y ante todas cosas, porque mi ingenio es corto, aunque la intencion es sana, me sugeto en lo que en este capitu lo dixere, a la correcci# de la santa madre Yglesia: la qual si determina y siente otra cosa, esso mismo siento y determino yo, como dixo Bartulo: [6762]y aunque Anastasio Germonio, [6763]Iurisc# sulto Romano, ha escri to nueuamente y muy bien esta materia, dirè sobre todo cerca del derecho comun y destos Reynos lo que alcançare mi talento.

[997] La mas recebida opini# **[sect. 17]** en esta duda es, que #tes de las c#stituciones y leyes humanas eran essentos los clerigos y sus bienes #los Iuezes seglares por #recho diuino: [6764]lo qual se prueua por el viejo Testam#to, en especial por el psalmo 104. que dize, *Nollite tangere Christos meos*, que fue dezir, No toqueis à mis Sacerdotes vngidos y c#sagrados, # quien Dios es rep#sentado por mas subida manera que en los Reyes: y por lo que del Emperador C#st#tino q#da dicho, y refiere Graciano: [6765]y portextos de P#tifices, [6766]q# dispon# que los clerigos y sus hazi#das sean ess#tos de los Principes seglares, y de sus tributos: y por lo que se dize en el Genesis, [6767]q# el Patriarca Ioseph librò à los Sacerdotes y sus hazi#das de la potencia del Rey Faraon: y la razon q# da Nauarro [6768]desta essen cion de los clerigos, es, por el caracter clerical espiritual de que estan efe ctos, de mas del caracter del Bautismo, y ser el clericato cosa diuina y sagrada, y otras sepodr# ver por los Doctores. [6769] Y assi, siendo, como es, la ess#ci# de los clerigos # derecho diuino no pue d# ser c#uenidos #te los Iuezes seglares, segun los dichos autores, y lo que tra# Alexandro, y otros. [6770]

[998] Y assi segun vna deci **[sect. 18]** sion de Rota y la com# opinion, [6771]no vale la costumbre, aunque fuesse inmemorial de que los cleri gos en las causas criminales sean c#uenidos ante los Iuezes legos: y si esto se ha de entender en general, o que valga en particulat en algunosca sos vea se lo que resueluen Couarruuias, Claro, y otros: [6772]y si bastara el ta cito c#sentimiento del Papa, segun Antonio de Butrio, y otros: [6773]ò digamos con Pedro Gregorio, [6774]q# no vale la cost#bre ni prescripcion; aunq# valdria el priuilegio P# tifical para algunos casos; por el qual conocen en Francia los Iuezes Rea les de algunos delitos # clerigos, por especialidad y odio, òcomo ellos dizen por priuilegio de los tales delitos, por auer Dios encom#dado à los Reyes el castigo de los malos þa la paz de la Re publica: y esto no por co stumbre, sino por los dichos indultos, o por lo dispuesto en derecho en algunos casos. De que los **[sect. 19]** seglares sean juzgadosde los Iuezes Eclesiasticos, bien valdria la cost#bre segun algunos Doctores con la distincion que en el capitulo passado diximos. [6775]

Ni aun pueden los Iuezes **[sect. 20]** Ecclesiasticos dexar de defender à los clerigos presos, ò condenados por los Iuezes seglares, aunq# ellos no lo pidan, o lo c#sient#, y seria à su cul pa y cargo el daño que por ello les sucediesse. [6776]

En tanto es verdad q# el clerigo no puede ser conuenido ante el Iuez seglar, que quien le demanda ante el pierde la causa, y queda excomul gado, segun vn texto Canonico, y

Arcediano, y otros alli: [6777]y aunque el actor sea vencido, ha de **[999]** pagar el interesse al clerigo a quien demandò ante el seglar, segun Arcediano, y Socino, y otros: [6778]y aun mas tuuo Speculador, Baldo, y otros, [6779]q# perdera la causa el tal actor, aun que se desistiesse y apartasse de lla antes de la contestacion, y que no ha lugar arrepentimiento por es tar ya derecho adquirido à la parte: y aunque esta opinion en rigor de derecho es eficaz, pero la contraria que tienen otros Doctores es mas piadosa y yo la sigo, con tra Baldo, y Pedro Cenedo que vltimamente tratò este articulo.

De lo qual infiere M# **[sect. 21]** chaca, [6780]que las leyes de stos Reynos [6781]que habl# de los Perlados y clerigos, no valen ni oblig# por defeto de jurisdici# y potestad del Principe legislador, sino es en aq# llas cosas que c#cuerd# con el derecho Canonico, o en quanto añaden nueuos priuilegios a los clerigos, o a las Ecclesiasticas þsonas. **[sect. 22]** Y t#bi# se infiere, que assi como de hecho el Iuez seglar procede contra el clerigo, tambien de hecho puede el mismo reuocar su sentencia, y declarar ser nula por defeto de jurisdicion, segun Alexandro, Iuan de Imola, y otros, [6782] y lo mismo podra hazer el Iuez de apelacion seglar. [6783]

Contra la opinion de arri **[sect. 23]** ba, y que los clerigos y sus bienes no son ess#tos de la jurisdicion seglar por #recho diuino, sino por derecho positiuo tuuieron Inoc#cio, y otros mu chos Doctores, [6784]dizien do, que no ay autoridad de la ley Euangelica del Testamento nueuo, des pues del aduenimiento de Christo nuestro Redentor (que verdaderam# te sea diuina) por la qual los clerigos y sus bienes sean essentos de la jurisdi ci# de los Principes seglares. Lo segundo, porq# como dixeron Baldo, y Paulo de Castro, y otros que refieren Boerio, y **[1000]** Alciato, [6785]en la primetiua Yglesia los clerigos y sus bienes estauan sugetos a los Emperadores, como consta de sus leyes que establecieron cerca de los Obispos y clerigos, y de las Yglesias, y de sus bienes: en especial consta de la constitucion nueua del Emperador Iustiniano, por la qual, a suplicacion del Obispo de C#st#tinopla c#cedio priuilegio a los clerigos, para que solamente en las causas ciui les fuessen conuenidos ante sus Obispos, no auiendo dificultad, o impedimento, quedando en las criminales sugetos a los Iuezes seglares, [6786]porque las causas criminales ciuiles regularmente no compreh# den ni incluyen espiritualidad. Tambien refiere Tiberio Deciano [6787]otra constitucion del mis mo Iustiniano, por la qual confirmò la senten cia en que Antimio Obispo auia sido declarado por herege, y la sent#cia dada por lo mismo contra otro Obispo Pedro A pames; a los qualesdeste rrò del Imperio, y reprouò sus libros, y dize, que aunque las tales sent#cias dadas por los Ecclesiasticos, eran de suyo validas y eficazes sin la c#firma cion Imperial, pero que se hazian mucho mascon la aprouacion y mayores penas de la magestad Imperial, y porque assi hizies sen las dos potestades t#poral y espiritual con las justas sentencias, c#son#cia y harmonia. Lo tercero, traen poresta partev na autoridad de S. Pablo, [6788] el qual viendo que su causa se trataua inicam#te por los Fariseos, dixo al Gouernador Festo, Ante el tribunal de Cesar estoy, y por el conuiene que yo sea juzgado, y para ante el apelo. Y an tes desto el mismo san Pablo, [6789]temiendo el c# cilio y conjuracion de los Farisecs contra si, y sabiendo que auian pro puesto mas de quarenta dellos de no comer, ni beuer hasta matarle, embio a dar noticia dello al Tribuno de la gente de guerra, para que le amparasse de aquella c# juracion y peligro. Y to mando esto mas de atras, leemos que el Senado Romano antiguo

juzgaua los Sacerdotes: y assi refiere Tulio, [6790]que **[1001]** Publio Galua, hijo del muy eloquente Sernio Sulpicio, siendo del colegio de los Sacerdotes, fue condenado por juyzio publico por participe en la con juracion de Iugurta. **[sect. 25]** Y en otro lugar el mismo Apostol san Pablo, [6791]hablando con los Christianos dixo, Toda anima estè subdita à las potestades mayores: en el qual lugar se trata prin cipaltnente de las potestades seglares (aunque sean Etnicos quales eran entonces) à las quales (segun S. Chrysostomo nota alli, y segun Nauarro [6792]) deuen obediencia todos, y el Euangelista y el Profeta, porque esto no contradize à la piedad: lo qual se confirma por otra autoridad del Apostol san Pedro, [6793]en que escriuiendo à los escogidos del p#tificado de Galacia, Capadocia, Bitinia, y de Asia, les dixo, Estad subditos a vuestros Señores, ora sea al Rey, o a Gouernadores por el nombrados. **[sect. 26]** Y tambien haze por ésta parte, que en el padron y registro vniuersal que Augusto Cesar mandò hazer de toda la gente de su Imperio, no se des deñò Christo nuestro Redentor, aun estando en el vientre de su Madre, virgen benditissima, de ser puesto y escrito, [6794]ni de ser juzga do y condenado a muerte por P#cio Pilato, Gouernador de Palestina. [6795] **[sect. [27]]** Y con esto concurre, segun dizen Iacobo Cuyacio, Castillo, Menchaca, y otros, [6796]que antes de promulgado el derecho Canonico, estauan las leyes ciuiles; por las quales los clerigos (que no podian biuir sin ellas) eran regidos y gouerna dos de los Principes seglares, y sus bienes suje tos a ellos: ni despues los Pontifices generalmente las derogaron, ni se apartaron dellas, antes fueron generalmente de llos aprouadas, [6797]sino en los casos en que estatuyeron cosas c#trarias, o diuersas, o nueuas, guar dando en lo demas aq#l derecho comun.

Tambien haze por es ta parte, que el Papa Bonifacio VIII. en vn texto dize, [6798]que ningun clerigo puede ser preso por Iuez seglar, segun el C# cilio Parisiense, y no dize segun el derecho Di uino. Y por el derecho Canonico se dize, que en las causas t#porales y del siglo son los Reyes y Principes superiores a los Ecclesiasticos, **[1002]** y en las causas de Dios sugetos a ellos. [6799]Y en el testamento viejo se halla, que los sacerdotes obedecian a los Principes, y que Aaron constituydo sacerdote obedecia a Moysen, Gouernador y Capitan de Israel, y su hermano menor, y le lla maua su señor. [6800]Y Ioyadas, Pontifice, obede cio a Ioas, Rey de I srael: [6801] **[sect. 29]** y aun, como afirman Cacherano, y Iuan Garcia, los sumos P#tifices obedecian à los Emperadores. [6802]Lo otro, porq# si la dicha libertad y essencion fuera de derecho Diuino, no se pudie ra dar caso de falencia, ni dispensacion, como los ay muchos en que conoce la justicia seglar contra clerigos en cierta forma, y en que ellos y las Yglesias pagan tributos y seruicios, como t#bi# los pagò, aunque de su voluntad y por c#gru#cia, Christo nuestro Redentor, segun adelante diremos. [6803]

Inclinandose a esta vltima opinion el insigne Couarruuias, y nueuamente el dicho Licenciado y Fiscal de la Ch#cilleria de Valladolid Iuan Garcia, [6804]cuya letura he visto despues de sto escrito, responden à los fundamentos contrarios en suma desta ma nera. **[sect. 30]** Al Psalmo de Dauid, *Nolite t#gere Christos meos*, que se entiende q# no injurien ni hagan vio lencia à los sacerdotes, y que no prohibe que sean juzgados de los Principes seglares: y que el dezirse que por derecho Diuino estan essentos los clerigos de la jurisdicion seglar, es segun el frasis y estilo de los sacros Canones y constituciones

Pontificales, llamando diuino lo que tiene origen de autoridad de la ley Diuina antigua del viejo Testam#to, como tambien el mismo Couarruuias lo prueua en otra parte: **[sect. 31]** [6805]y assi mismo porque el derecho Canonico largamente hablando se suele llamar derecho Diuino, [6806]por las autoridades de los c#cilios de la Yglesia vniuersal, y de sinodos, y de P#tifices autores del: y la confession del dicho Emperador C# st#tino en el sinodo Niceno (demas q# segun algunos autores [6807]tiene otro sentido) mas se deue referir a la beneuolencia de aquel Principe Christiano, q# alderecho Diuino.

Dexada a parte esta c#trouersia en el rigor de la verdad, y sin pjuyzio della, como dixo el Iurisconsulto Paulo, [6808]baste le saber al Corregidor tres reglas y conclusiones que aqui pondremos, para que sepa y distinga en que casos y ocasiones no le serà licito conocer de negocios tocantes a clerigos, o a Ygle-**[1003]**sias, o a sus bienes. [6809]

La Primera regla es, **[sect. 32]** que en las cosas y negocios propia y verdaderamente espirituales, son los clerigos porderecho Diuino essentos del poder y jurisdicion de los Principes seglares, porque la potestad Ecclesiastica en lo que toca à lo espiritual fue in stituy da sobrenaturalmente por el mismo Dios por la ley Euangelica, y cometida a san Pedro, como a Principe de la Yglesia, y a los demas Apostoles, y a sus sucesso res: **[sect. 33]** en lo qual los Prin cipes seglares no tienen imperio ni potestad alguna: [6810]y seria sacrilegio conocer el Iuez seglar dello: [6811]y quales sean estas cosas Ecclesiasticas y espirituales, en que el Rey, ni sus Iuezes no pueden conocer, refiere muchas dellas vna ley de Partida, [6812]que dize estas palabras: *Franqueados son aun los clerigos en otras cosas sin las que diximos en las leyesantes desta: è esto es en razon de sus juy zios. que se reparten en tres maneras, ca, o son de las cosas espirituales, o de las temporales, o de fecho de peca do, onde de cada vna de stas mostrò santa Eglesia quales son, e ante quien se deuen juzgar aquellos que fueren dem#dados por qual quier dellas, e mostrò que aquellas demandas son espirituales que se fazen por ra zon de los diezmos, o de primicias, o de ofrendas, o de casamiento, o sobre nac#cia de ome, o de muger, si es legitimo, o non, o sobre elecion de algun Perlado, o sobre razon de derecho de patronaz go, ca como quiera que le pue d# auer los legos, segun dize adelante en el titulo que fabla del: pero porq# es de cosas de la Eglesia, cuenta se como por espiritual. Otro si son cosas espirituales los pleitos de las sepulturas y de los beneficios de los clerigos, y los pleitos de las sentencias que son de muchas maneras: aßi como excomulgar è vedar, è entredezir segun se muestra en el titulo de las descomulgaciones. Otrosi pleitos de las Eglesias de qual Obispado, o de qual Arcedianaz go deuen ser, o de los Obispados a qual prouincia pertenecen. Otrosi son espirituales los pleitos que acaecen sobre los Articulos de la Fê, e sobre los Sacramentos, e todas estas cosas sobredichas e las otras semejantes dellas pertenecen a juyzio de san ta Eglesia, e los Perlados las deuen juzgar.* Y en conformidad de lo dicho haze la c#stituci# del Papa Pio IIII. de que haze mencion Farinacio, [6813]para q# de las causas criminales de los clerigos meram# **[1004]** te Ecclesiasticas conozcan priuatiuamente los Iuezes Ecclesiasticos.

Y en tanto es esto ver **[sect. 34]** dad, que aun incidentemente [6814]no pueden los Iuezes seglares conocer del derecho de las cosas espirituales, segun la comun opinion; pero so bre el hecho dellas, que es, si estan prouadas, o no, bien podran conocer incidentemente, y aun casos ay en que no, co mo adelante veremos. [6815]

La segunda regla y c# **[sect. 35]** clusion es, que los cleri gos y sus bienes en las cosas temporales, y en los delitos aunque no toq#n ni conciernan à lo espiritual, de que acabamos de dezir: y en las causas ciuiles son tambien essentos de la jurisdicion seglar por leyes Canonicas, y constituciones Pontificales: las quales pudieron establecer los Pontifices, y fue, y es muy c#ueniente, vtil y necessario à la Republi ca Christiana, porque los ministros de la Yglesia no se embaracen ni mezclen en los negocios seglares: mayormente que esta essencion se deriua de muchas instituciones diuinas del viejo Testamento, y de testimonios de los santos Padres, y publicas c#cessiones de algunos Emperadores. Y la razon desta essencion entre otras es, lo q# trae san Gregorio en vna epistola, [6816]diziendo, Quien duda los Sacerdotes de Christo ser reputados por padres y maestros de los Reyes y de los Principes, y de to dos los fieles? Porventu ra no seria gran locura, si el hijo procurasse sugetar al padre, y el dicipulo al maestro, teniendo subdito a su potestad, y yugo a aquel, del qual cree que puede ser ligado y absuelto, no so lo en la tierra, sino tambien en el cielo? Y porq#, como dixo el Emperador Teodosio, [6817]no es cosa licita que los ministros del diuino oficio, se sujeten y juz guen al arbitrio de las potestades seglares, sino de la Yglesia; la qual no suele pronunciar sentencia de muerte temporal, ni conoce la sangre del vltimo suplicio, segun la prohibicion del con cilio Toledano. En la dicha essencion de los Ecclesiasticos, demas de la auto ridad de los sumos Pontifices, ha condescendido y conuenido (por la mucha y publica vtilidad) casi el vniuersal pueblo Christiano: y desto ay mu**[1005]** chos derechos Ciuiles, Canonicos, y Reales, y es comun opinion de to dos los Doctores: [6818]y algunos dellos, y Pedro Gregorio, tocan como esto no se guarda tanto en Francia en algunos delitos y casos priuilegiados, enlos quales por indultos Apostolicos, # estilo del Parlamento, y por Reales prouisiones conocen los Iuezes seglares en lo que repugna el derecho.

La dicha comun opi **[sect. 36]** nion amplian los Doctores por muchas maneras, en especial Tibe rio Deciano, que refiriendo a Baldo, y a Felino, y a otros, [6819]duda si aun no podra el Iuez se glar por su sentencia ab soluer al clerigo, assi co mo no le puede condenar: y contra ellos tiene que le podra absoluer, y lo mismo tuuo Belluga, [6820]diziendo, que era p#to admirable por ser la regla del derecho en contrario, que aquel Iuez puede absoluer, que puede condenar: y por esta su dotrina haze vna ley Imperial, y se podra ver lo que disputò en este articulo Menochio, [6821]y resoluio que no podra el seglar, aun absoluiendo, juzgar al clerigo. **[sect. 37]** Y tambien resuelue el mismo Deciano, [6822]que el clerigo por la confessi# hecha ante el Iuez seglar, no podra ser castigado ante el Ecclesiastico.

La Tercera regla y c# **[sect. 38]** clusion es, que el Iuez seglar no puede castigar corporalmente a nin gun clerigo de mayores ordenes, sin que primero sea degradado por el Iuez Ecclesiastico, y entregado à la justicia seglar, por muy graue y atroz que sea el delito, segun la comun resolucion: [6823]porque en quanto à las personas de los **[1006]** clerigos es auido el Iuez seglar por persona priuada, [6824]y la #trega es necessaria quando la degradacion es verbal, pero si es Real no es necessaria entrega; porque qualquierdegradado actualmente queda sugeto àla jurisdicion seglar, y por el Iuez della ha de ser de nueuo examinada la causa y justificada: [6825]y por quales delitos ha de auer degradacion, tratamoslo adelante. [6826]

Y porque los priuile **[sect. 39]** gios de essencion de los clerigos y de sus bienes de la jurisdicion Real son muy firmes, recebidos, y guardados, y es c#clusion assentada que la jurisdicion Ecclesiastica es la madre dela jurisdici# temporal: a la qual (como en el capitulo passado diximos) se ha de respetar con gran reueren cia, obedecer y temer: por lo qual S. Iuan Chrysostomo, Hostiense, Bertrando, Lelio Iordano, y Rebufo, y otros, [6827]exclaman que el dia de oy la hija quiere contra razon sufocar à la madre, a lo qual no se deue dar lugar en manera alguna. **[sect. 40]** A este proposito di ze Iason [6828]vna cosa muy notable, que es tanto el respeto y reuerencia que se deue à los Ecclesiasticos, que no puede ningun lego c#uenir ni demandar en juyzio a vn Sacerdote sin pedirle la venia y licencia, como a los padres, aunque no es firme esta dotrina, pero los pri uilegios delos clerigos son muchos, como atras queda di cho: [6829] y porque esta materia es muy difusa, y por passar a nuestro proposito vea el letor muchas amplia ciones de las dichas reglas y conclusiones: las quales mejor que otros de los modernos escriuieron Menchaca y Iulio Claro, [6830]y tratemos agora de las falencias de llas en los casos criminales y ciuiles en que los Corregidores y justicia seglar tienen jurisdici# entre personas Ecclesiasticas en cierta forma, y sobre sus bienes: los quales casos y apuntamientos no les pesara hallar aqui j#tos, para muchas ocasiones que se ofrec# cada dia a vnos y otros Iuezes, sin que por ello nadie temerariamente se arroje y atreua sin con**[1007]** sideracion y consejo a meter mano en ellas, ni tampoco nadie piense o alucine que por lo que aqui se dira se detrayga o quite vna jota a la potestad, libertad, o jurisdi ci# Ecclesiastica, cuyos decretos y ordenaciones justas, y santas, entiendo venerar y obseruar, con firme y catolico zelo, sino para euitar c# petencias de jurisdiciones, y las conti#das y escandalos que suelen proceder dellas, y que se en tienda y guarde la verdad de la justicia: por lo qual propondre las decisiones Canonicas y re cebidas opiniones, y ha go vn presupuesto.

Que los clerigos tie **[sect. 41]** nen dos generos de priuilegios: vno dela in mu nidad de la persona y del fuero, y otro de los bienes, para que no sea ofendido, preso, ni encarcelado por la justicia seglar o sus ministros, [6831] y si lo fuesse se lo podri# resistir y quitar al clerigo preso sin pena alguna, [6832]para no ser juzgados por los dichos Iuezes seglares, pero en los casos expressados en de recho los pierden ambos vsando mal de los dichos priuilegios, segun vna glossa Canonica, y Abad, y el Cardenal Zauarela, y el Obispo Redin, y otros: [6833]y esto por justas razones: los quales casos no seran de inuencion mia, ni fundados con mis razones y corta autoridad para la alteza de la materia, sino decididos por decre tos de sumos P#tifices, y de sacros Concilios, o de santas leyes seguidas por muchos S#tos y Doctores Canonicos y Ecclesiasticos, y por los graues autores de la Iurisprudencia todos del gre mio y aprisco Euangeli co, que iran citados en las margenes: delos quales Aufrerio solo juntò sesenta y tres casos en su tratado dela potestad se glar en las causas de Yglesias, y de per sonas Ecclesiasticas, y treinta y tres juntò Cesar Perrino, y otros juntò Bernardo Laurentino, [6834]sin muchos otros que refieren los autores que se citaran. En lo qual los Principes Christianos re conociendo à la Yglesia Catolica Romana, y al vicario de Christo y della, por cabeça, v respetando el estado Ecclesiastico con la gran veneracion y reuerencia que se deue, como en el capitulo passado se dixo, segun lo han obsernado gr#dem#te nuestros Reyes Catoli-**[1008]**cos de España, y con inti mo afecto el Rey nuestro señor t#dran y tien# sumo cuydado, y por el c#sigui#te sus ministros zelosos del culto de nue stra Christiana religion, y gran reuerencia deuida a sus ministros

de no exceder vn punto de lo que la Yglesia santa, y los Canones y leyes, y comunes resoluciones de aprouados Doctores mand# y en señan, para que mas Dios nuestro señor sea seruido, y la Republica Christiana es tè expurgada de vicios, y mantenida en paz y justicia, que tambien se encomienda a los Principesseglares, so pena que los que excedieren desto, incurriran en los gr# des castigos e indignacion diuina, como queda dicho.

Tambien es de aduertir, que en la materia de jurisdicion y del priuilegio del fuero no se ati#de a la grauedad de los delitos en todos casos, porque el clerigo en delitos grauissimos goza del fuero, y en otros casos menos graues no go za del, segun Couarruuias, Follerio, y Farina cio: [6835]y los casos de falencia son los siguientes.

CASO Primero y **[sect. 42]** falencia de la regla es, si el sumo Pontifice con causa diesse comission y facultad à algun lego, para que pudiesse juzgar à clerigos de algun lugar o territorio, ciuil, o criminalmente: porque aunque es verdad, segun do trina del Cardenal Zauarela, y otros; [6836](lo qual defendio ante el Papa) que el no podia quitar à los clerigos el priuilegio del fuero, sujetando los à la jurisdicion seglar; porque esto es de derecho diuino, no cerimonial, sino moral, contra el qual el Papa no disp# sa: [6837]esto se entien de si del todo disp#sasse, pero con vno, o con algunos en particular, no ay duda sino que podra, porque la prohibicion de disp# sar el Papa en las cosas q# son de derecho diuino, procede enla disposici# vniuer sal y no en la par ticular: y assi mouido por justas causas (como siempre se presume que le mueuen) puede restringir la essencion en ciertos casos y negocios. [6838] **[1009]** Y desta manera se deue entender la dotrina de Abad (que sin distincion re fiere Gregorio Lopez [6839]) que puede el Papa con causa cometer y dar potestad à los seglares, para que vniuersalmente pued# juzgar entre clerigos.

Y no obstaria si se dixesse que assi como el Papa no puede vniuersalmente y en todo, dispensar y quitar el priuilegio del fuero à los clerigos, como queda dicho, tampoco pueda en parte, porque se respon de, que no vale la consequencia; **[sect. 44]** pues aunque no puede el Papa estatuir que no se paguen diezmos vniuersalmen te, pero en particular ya vemos que acostumbra dispensar con algunos; [6840] y lo mismo es, que puede dispensar con algu nos sobre el rezar las horas Canonicas. [6841] **[sect. 45]** Por lo qual con causa puede el Papa dar la dicha comission al Iuez seglar, y sujetar algunos clerigos à la jurisdicion del: y mediante la tal comission serà el seglar Iuez compet#te del clerigo, segun Zabarela, Arcediano, y otros: [6842]no t#to por su jurisdicion seglar, quanto por la Ecclesiastica que le fue cometida, [6843]como lo fueron los Duques Rodulfo, y Ber toldo en la causa de simonia contra ciertos clerigos por comission del Papa Gregorio, [6844]y Bru nichilda, Reyna de Fr#cia por comission del mis mo en la causa del Obispo Mena, [6845]y otros de quien se haze mencion en derecho: [6846]como t#bien puede el Papa cometer a algun lego que **[1010]** prouea beneficios Eccle siasticos, segunveremos adelante en este capitulo. Y aun mas dize Abad, y otros, [6847] **[sect. 46]** que podrà el Papa delegar y cometer las causas espirituales à mugeres, para que conozcan dellas, quanto mas a hombres las ciuiles y criminales: y si esto lo puede hazer el Papa por via de comission y delegacion, parece, que no menos lo podra hazer por via de priuilegio, segun lo qual el Rey y sus ministros tienen

facultad de juzgar algunos negocios de clerigos en ciertos casos odiosos y priuilegiados, o por mejor dezir exceptados, como iremos di ziendo.

Y es de aduertir, que **[sect. 47]** de derecho antiguo [6848]po dia el Iuez seglar juntamente con el Obispo c# denar al clerigo por el delito seglar, por do parece, que no era del todo essento: **[sect. 48]** pero no sin causa diximos, que por comission del Papa pue de el seglar juzgar al clerigo, porque otro inferior del Papa no podra dar la comission, segun vna glossa y Doctores, [6849] y lo resoluio por com# opinion Farinacio ampliandolo, que aun a clerigo y lego juntamente no podra el Obispo dar la dicha comission, y lo que trae muy bien Tiberio Deciano, donde trata, si el Papa se puede someter a la jurisdicion del Emperador, y el Obispo podra tomar assessores legos, y si el verdu go [6850]podra atormentar al clerigo por mandado del Iuez Ecclesiastico.

CASO II. es, que a# **[sect. 49]** que el Obispo, ni otro inferior del Papa no pue de dar comission à legos, para que en las causas criminales juzguen à Ecclesiasticos, como queda dicho; pero de or den y requisicion del Obispo, o su Vicario, el Iuez seglar podra prender à al gun clerigo en fraganti delito, o delin quiendo contra las constituciones, aunque no sea sospechoso de huyda, para proceder el Ecclesiastico contra el, y castigarle segun Filipo Decio, y Bernar do Diaz, y otros. [6851]

CASO III. es, si el Iuez seglar, o **[sect. 50]** sus ministros hallassen de noche algun clerigo, o religioso en abito indec#te (y ser lo ha qualquier que no sea el de su orden [6852]) o si le topassen en acto propinquo para cometer algun delito, o puesto en insidias, o con armas dobladas, porque el clerigo aparejado para **[1011]** hazer ofensa, puede ser preso y aprisionado del lego, o si le hallasse en otra ocasion sospecho sa de maleficio digno de obuiarse, [6853]o hurtando, o matando, o adulteran do, o en el amancebamiento, o en otra mane ra delinquiendo, bien le podran prender y traer a su carcel para presentarle luego a su Perlado, o alomenos dentro de veinte horas: [6854]y lo mismo seria si de dia le tomassen en frag#te delito: pero esto se entiende re zelandose el Iuez, o mi nistro seglar, que no le pr# diendo hasta dar noticia a su Perlado huyria, segun Innocencio, y otros, [6855]como deue presu mirse lo mas ordinario: y aunque no fuesse en fragante delito, sino que el clerigo fuesse delinquente y sospechoso de huida, le podra el Iuez seglar prender para embiarle a su Perlado, entendiendo que lo tendra por bien, segun la comun opinion: [6856]en es pecial no auiendo en el pueblo Perlado, o Vicario; [6857]porque casos ay de derecho, [6858]en los quales el Iuez incompeten te para juzgar, ò castigar, no lo es para pren der, por el peligro en la tardança, y por la paz publica.

Y no solamente la ju **[sect. 51]** sticia seglar y su familia pueden en los dichos ca sos prender al clerigo para remitirle a su Perlado, pero por comun opinion està dispuesto, que qualquier seglar particular lo pueda hazer, [6859] **[1012]** y le deue entregar a su Iuez; porque como à éste proposito dize Gregorio Lopez, [6860]los derechos le dan mandamiento para ello, y vna ley Real [6861]lo dize assi: *Y entiendase ser carcelpriuada, saluo si el acreedor prendiere a su deudor que se va ya huyendo, ò tuuiere poder, o facultad, que su deudor le aya dado por escritura para que lo pueda prender, no le pagando su deuda: entregandole toda via en estos dos casos â la persona que assi prendiere dentro de veinte y quatro horas â los Alcades ordinarios del lugar mas cercano, que no sean sugetos al dicho*

acreedor: y aun su propio acreedor puede hazer lo mismo sino ay Iuez Ecclesiastico, y el clerigo su deudor se le va huyendo: y ésta llaman justa opinion y comun, y la declaran Feli no, y otros; demas de los que refiere y sigue Farinacio, [6862]aunque no se pratica, ni està recebida, saluo que al deudor fugitiuo le puede prender el Iuez incompetente para remitirle a su Iuez, segun Anastasio Germonio: [6863]y tuuieron Fabio de Monleon, y Farinacio, [6864]que pierde la deuda el que prende a su deudor, pudiendo prenderle por mano de su Iuez. Pero esto se podria disputar en caso que huuiesse copia de Iuez que hiziesse la prision, segun Bartulo, y otros que refiere Ripa. [6865] Y este articulo quando sea licito prender el acreedor a su deudor, demas de los autores que aqui citamos, examinan nueuamente por ampliaciones y limitaciones el Doctor Azeuedo, y Iosefo Mascardo. [6866]
[1013] Y en los casos que fuere **[sect. 52]** notorio ser clerigo, ò re ligioso el preso, o se pro uasse (porque el clericato no se presume [6867]) y c# stasse que deue ser remitido, no espere el Corregidor a que le excomul guen, o pongan entredi cho, sino remitale luego a su Perlado, en especial si presentò el instrum#to de sus ordenes, sin re buscar objetos contra el, sino embiarle luego à su Iuez lo mas presto que pueda, como adel#te diremos: [6868] **[sect. 53]** porque assi como es culpable inhibirse el Iuez seglar, y no defender la jurisdicion Real, como y quan do c#uiene, lo es tan bi# y merece pena quando en los casos manifiestos vsurpa y contrasta la jurisdicion Ecclesiastica: [6869] como tambien parece, que podra ser condenado en costas el Iuez Ecclesiastico por los superiores que conocen de la fuerça, constando con euidencia auerla hecho, y merecer el tal Iuez ser condenado, como adelante diremos. [6870]

CASO IIII. es, si **[sect. 54]** vn clerigo, y aunque fuesse Obispo, [6871]cometiesse delito de Assasinio, mandando matar, o herir a algun christiano, dando, o prometien do dineros por ello, rogando por complacencia, o por otro respeto, [6872] que se haga, o haziendolo el por su persona, [6873] podra el Iuez seglar pr#derle, y darle tormento, segun decission de Capicio: [6874]y lo que es muy de notar (segun vna opinon comun) sin actual degradacion castigarle, porque el derecho le ha por degradado en odio, y en especialidad de tan detestable crimen, y tan iniqua aleuosia y prodicion. [6875]

Y para que el Corre **[sect. 55]** **[1014]** gidor entienda como procede esta comun opinion, sepa, que son necessarias quatro cosas. Vna, que el delito y calidad estè verificado y prouado por bastantes prouanças, porque para despojar à la Yglesia del priuilegio del fuero, no bastan la acusacion, indicios, ni presunciones, segun Aretino, Cassaneo, y otros, como nueuamente lo resuelue Prospero Farinacio: [6876]pero en este caso, llamarse han prouanças bastantes las presunciones legales, y los indicios que segun la sugeta materia hazen entera Fê y prueua, por ser el delito de su naturaleza tan secreto. [6877]

Lo Segundo se requie **[sect. 56]** re, que el dicho delito de Assasinio se aya pues to por obra y surtido efeto, porque aunque es verdad, que regularmente por el atentado y conato puesto en execuci#, y acto propinquo à la consumacion y efeto, se castiga el Assasinio con la pena ordinaria, segun la opinion mas comun, [6878] y segun otros arbitraria **[1015]** mente, [6879]pero el priuilegio del fuero de la Yglesia no se pierde por solo el dicho atentado y determinacion, sino se siguio el efeto, segun dotrina de Anania, y otros. [6880]

Lo Tercero, se re **[sect. 57]** quiere, que el clerigo aya cometido el Assasinio por orden y ministerio de hombre infiel, segun Couarruuias, Plaça, y Antonio Col#beto, [6881]porque el riguroso y verdadero sentido y sinificacion de la palabra *Assasino*, quiere que sea hombre Infiel, o Gentil, por cuya obra è industria por precio es muerto, o herido algun Christiano, aunque la comun opinion de los Doctores tiene y reputa por lo mismo que la persona conducida para este de lito no sea Infiel: [6882]y el fundamento de Couarruuias, aunque el no lo explica, es, porque segun la decision del Pa pa Innocencio IIII. en el Concilio primero de Leon, que trata deste delito, [6883]en el que al quila y c#duce hombre Infiel para matar à Christiano, presumese mayor y mas horrenda seuicia y sed de la muerte agena: y como enemigo de la Yglesia Christiana queda desafiado y degradado *ipso facto*, y expuesto a poder ser muerto de qualquiera: [6884] la qual razon no milita, ni quadra tanto, quando el clerigo no se vale ni ayuda para el dicho delito de hombre Infiel, sino de otro Christiano.

Pero no parece que aprieta mucho la opinion de Couarruuias, porque en este delito lo que se considera es, el efeto y fin, que es ha zer matar a vno porpre cio, y por industria de persona de quien no se tiene recato, sin que sea de consideracion pa ra este efeto el linage y condicion de la persona interpuesta, como quiera que el hecho es tan cruel, que arguye mas rancor y seuicia encaminar lo por in**[1016]** dustria de hombre Christiano, con el qual por la resistencia que le harà la Fê y caridad Christiana, ha de ser menester mas instancia y premio, que no con vn Turco, o Pagano, desobligado de los dichos vinculos: y tambien por que del hombre Christiano, y que trae abito dello, menos recato se puede te ner que del Gentil è Infiel: y assi es mayor la aleuosia: y aunque por la autoridad de Couarruuias ha estado éste articulo en mayor disputa y consideracion, pero ya segun Tiberio Deciano, Bruno de Sol, y Prospero Farinacio, [6885]es mas comun y praticada opinion contra Couarruuias.

Volaterrano escriue, [6886]que estos que llamaron Assasinos, fueron vn genero de gente que habitaua en la Fenicia en vnos castillos fuertes, cuyo Rey professaua criar vnos muchachos, enseñandoles varias lenguas, y despues de ya grandes los embiaua por diuersas prouincias: los quales con armas ocultas se andauan entre la gente, y matauan a los enemigos del Rey, o suyos, o de sus amigos, o de otros, por precio: y con esto pensauan que conseguian felicidad. Paulo Emilio, Duareno, y otros [6887]dizen, que estos Assasinos salieron de Persia hasta sesenta mil, en tiempo de la guerra contra los Mahometanos, de cuya nacion eran tenidos por los mas santos entre los Barbaros, y se conjuraron contra los principales Christia nos, pareciendoles que si por matar alguno dellos muriessen, conseguirian vida eterna, y assi aprendian las lenguas, y mezclandose c# los Christianos, los matauan proditoriamente.

El Quarto y Vltimo **[sect. 58]** requisito es, que para condenar y castigar el Iuez seglar al clerigo por el dicho delito de Assasinio, ha de preceder sentencia declaratoria del Iuez Ecclesiastico, en que le pronuncia por Assasino, y ésta es comun opinion, segun vltimamente resueluen Iuan Gutierrez, el Cardenal Albano, y Prospero Farinacio: [6888]aunque Capicio, y Tomas Gramatico, y Iulio Claro, [6889] dizen, que esto no se guarda en los Senados de Italia, sino que teni#do el Iuez seglar en su carcel preso al clerigo Assasino, sin aguardar s#t#cia declaratoria del Ecclesiastico, y sin consideracion del priuilegio del clericato, le haze el processo, y le condena, y le declara juntamente.

CASO V. es, si el **[sect. 59]** clerigo cometiesse el pecado nefando de Sodomia, por lo qual se**[1017]** gun vn motu propio de Pio V. [6890]despues de degradado, puede ser castigado por el Iuez seglar, segun las leyes ciuiles: y assi no pudo Iu# Garcia [6891]alargarse à dezir, que le puede castigar el seglar sin degradacion, como al Assasino: y deste delito hemos dicho algo en otros capitulos. [6892]

CASO VI. es, si los **[sect. 60]** Perlados, o sus Iuezes, o qualesquier otros Ecclesiasticos vsurpassen la jurisdicion Real, o otras Regalias, que son auidos por estraños destos Reynos, y pierden las temporalidades, en lo qual por buen gouierno y politicamente, y con consideracion tienen mano los Iuezes seglares, [6893]porque (como atras queda dicho) por derecho Canonico y Real, ni la Yglesia ha de perturbar la jurisdici# temporal, ni los Iuezes seglares la Ecclesiastica, como quiera que las dichas jurisdiciones son distintas y separadas [6894]en quanto al vso y exercicio, y no se deuen impedir la vna a la otra: y assi por muchas leyes Reales està aduertido a los Ecclesiasticos que no impidan, ni perturben la jurisdicion Real, y à los notarios, escriuanos, y procuradores, y otros qualesquier legos que no interuengan en ello so graues penas, y **[1020]** està assi mismo mandado à los Corregidores, so pena de priuacion de oficio, y del salario, que den luego aui so de lo contrario, y que castiguen los culpados en ello. [6895]

CASO VII. es (y es **[sect. 61]** conclusi# general) que los Obispos y los demas Ecclesiasticos en lo temporal, por lo que toca al Rey y al Reyno, y à la or den de la potestad estan sujetos a los Reyes, y obligados a venir a sus lla mamientos, segun dere cho comun y Real: [6896]de lo qual por ventura nacio la practica de m#darlos el Consejo comparecer, y à los clerigos, y frayles, y Iuezes Ecclesiasticos: y assi lo he visto vsar, y este año de quinientos y nouenta mandò el Con sejo comparecer en esta Corte al Obispo de Osma, y estuuo en ella so bre vna causa jurisdicio nal que se tratò en la villa de Aranda de Duero: y deuen los dichos O bispos obedecer al Rey, antes que al Arçobispo, [6897] (porque tambien son los Obispos del Consejo del Rey [6898]) pero no antes que al Papa, segun Innocencio, y otros, [6899]y deuen cumplir las prouisiones y m#datos del Consejo, [6900]y a# las cartas y letras de los Corregidores: [6901]y no es marauilla, pues consta por el viejo Testamento, y lo declaran Nauarro, y otros, [6902]los Reyes auer sido superiores à los Sacerdotes: porque seg# santo Tomas, Soto, Nauarro, y otros, [6903]ha se de obedecer al Rey en las cosas que tocan à la orden de la potestad Real; el qual tiene imperio so bre aquellos a quien pue de comodamente administrar.

[1019] CASO VIII. es, si#do **[sect. 62]** los Obispos y personas Ecclesiasticas rebeldesà los m#datos Reales, of# di#do al Rey, o a la Republica, o à la Real juris dici#, como dicho es, o siendo perniciosos a sus subditos, pueden los Reyes, mandarlos salir de sus Reynos y tierras, y c#denarles en las temporalidades, a#que no tengan contra ellos jurisdicion, segun que ésto està dispuesto por derecho y muchos autores, [6904] porque estan obligados a guardar la fidelidad, obedi#cia y reuerencia de su Rey y Señor, y la quietud y paz publica, segun los Doctores, y Guillermo Durando: [6905] y porque segun dize Gregorio Lopez [6906]son subditos suyos, por razon del domicilio. Pero en esto se deue proceder con mucho tiento y c# sideracion, porque como dize Carlos de Gra salis,

[6907]esta potestad seglar, en este y otros casos semejantes contra los Ecclesiasticos no es con tenciosa, por ser ellos essentos, como lo son della por derecho diuino, sino es potestad politica, o economica: bien as si como la del padre familias que puede echar de su casa al clerigo, o a la per sona inobediente y perniciosa por la paz y buen gouierno della, assi el Rey puede echar de su Reyno (cuya cabeça mis tica es) al clerigo si fuesse miembro podrido y desobedi#te, conforme à lo de S. Geronimo referido en vn Decreto, [6908]q# las carnespodridas seh# de cortar, y la oueja roñosa echar del rebaño, porque con su contagi# no inficione las demas.

Y no solamente quan **[sect. 63]** do los Reyes vsan deste derecho por via de imperio y jurisdicion, pero aun quando vsan de las palabras, *Ruego,* y en**[1020]** cargo [6909](como lo hazen alç#do las fuerças de los Iuezes Ecclesiasticos c# tra los subditos destos Reynos, segun en otra parte diximos [6910]) podr# siendo inobedientes im ponerles las dichas penas: porque el ruego del Principe o del superior es precepto [6911]en los casos en que puede mandar, y assi se ha de distinguir en este articulo.

CASO IX. es, en c# **[sect. 64]** sequencia del passado, que las Yglesias, Obispos, y otros Ecclesiasticos que tienen vassallos y jurisdicion temporal en feudo, o por patrimo nio, estan en quanto a esto subordinados à los Reyes por la suprema potestad radicada en ellos, y son reputados por legos, assi quanto a las apelaciones, y cargas, y dar lanças con que ayudan para las guerras, [6912] como quanto a otras co sas temporales anexas à la jurisdicion temporal, segun arriba diximos, [6913] porque recibiendo la Y glesia el feudo o vassallage, està obligada a obseruar todo lo que deuen los otros feudatarios. La razon es, porque por la inuestidura c#traxo c# el Principe, y se obligò a todo aquello que pro uiene de la naturaleza del c#trato: y entonces no se llaman cargas las obligaciones, sino cumplimiento del contrato y de los pactos del, seg# Innocencio, Baldo, y otros. [6914]Pero esto se enti# de quanto a proceder contra los dichos Eccle siasticos por la dicha razon ciuilmente, pero no por via criminal, segun Especulador, Abad, y otros, [6915]sino fuesse para compelerlos a salir de la tierra, como queda dicho.

CASO X. es, que po **[sect. 65]** dra el Rey echar del Obispado al Obispo promouido por simonia, co mo si huuieracometido crimen de lesa Magestad, segun lo escriue y funda Cassaneo. [6916]

CASO XI. es, que **[sect. 66]** podra el Corregidor, y sus alguaziles, sin incurrir en censuras, quitar las armas ofensiuas, assi a los clerigos que huuie r# resumido corona, co mo a otros qualesquier: y no solamente las prohibidas a los legos, pero las permitidas: [6917]y aun se**[1021]** gun Farinacio, y otros, [6918] prenderlos, y remitirlos à sus Iuezes Ecclesiasticos, sin que pueda el Iuez Ecclesiastico apremiar al seglar a que restituya las armas: aunq# Estefano Aufrerio [6919] tuuo lo contrario: y no ay ley diuina, ni humana que tal prohiba. Y esta costumbre y permission tacita del derecho de poder quitar los ministros seglares las ar mas à los clerigos, es santissima, y vtilissima à la Republica, como quiera que los clerigos, sino tuuiessen esta sugecion, andarian librem# te armados, sin que el Iuez Ecclesiastico (que no tiene ministros que ronden de noche) les quitasse las armas, y cometerian atrozes delitos en injuria de la Republica, y en oprobrio de la orden y dignidad Ecclesiastica, porque c# los priuilegios crece la audacia: [6920]lo qual nace, segun lo notò

Osio Cardenal, [6921]de que algunos clerigos son peoresque los legos, como lo exclaman los Canones, y S. Geronimo, y otros: [6922] y assi se pratica in dubitablemente en estos Rey nos. Yo he hecho quitar pistoletes y arcabuzes a clerigos, y aunque alguna vez vn Vicario de vn Arçobispo insistio en la restitucion de vn arcabuz, de que me marauille fuesse contra la comun opinion, pero por vna carta en que le citè algunos autores de lla, se satisfizo y aquietò.

En dos casos no se de **[sect. 67]** ue quitar vna espada al clerigo, teniendo lic#cia del superior, [6923]que **[1022]** son, yendo de camino, o à sus heredades: pues pa ra la defensa de su persona y hazienda, quando de otra suerte no pudies se euitar el peligro, licito le es tomar armas pa ra terror, y no para herir, aunque fuesse à salteadores, [6924]como quiera que el vso dellas regular mente es prohibido à los clerigos, aun para la defensa (pues cada vno diria que las trae para defenderse, **[sect. 68]** porquesus armas han de ser lagrimas y oraciones, y no las armas materiales) so pena de excomunion, segun los Decretos y co mun resolucion, [6925]que tambien les prohibe el vso de los torneos y de los duelos: [6926]y assi vsando el clerigo de las armas, como soldado, o hombre profano, es depuesto del oficio, y pier de el priuilegio clerical, como luego diremos, ex cepto, segun Abad, [6927]si de licencia del Papa, vsasse dellas, y en el caso, y con la limitacion que diximos en otro lugar: [6928] y como dize vn decreto, y lo declara Belluga, [6929]los clerigos que traen armas, no se pueden quexar del sacrilegio cometido contraellos o sus cosas.

Pero queda otra du **[sect. 69]** da deste articulo, si ya que el Corregidor y sus alguaziles pueden desarmar al clerigo, segun auemos dicho, podran tambien proceder contra el a prision, si la ley pusiesse pena della (como ya se puso contra el que trahia daga opuñal, aunque se derogò) o c# denarle en los diez ducados de pena, por traer espada mayor de marca, o en diez mil marauedis por tirar con arcabuz, o traer pistolete, o en seis mil marauedis por traer armas el que se llama à la corona, segun disponen las leyes Reales. [6930]Y en lo que toca à la prision, ya diximos atras, que puede hazerse para remitirle a su Iuez Ecclesiastico, quando la culpa fuesse mas q#hallar al clerigo con armas co **[1023]** munes, pero en lo que toca a condenarle en la pena pecuniaria, ay opiniones; porque en Fran cia por priuilegio concedido de los Romanos Pontifices, dizen Iuan Fabro, y otros Doctores de aquella nacion, que podra el Iuez seglar proceder contra el clerigo que trae armas, no solo à la toma deIlas, pero tambien à la condenacion de la pena pecuniaria; con los quales, y otros, tuuo assi mismo nuestro Español el Obispo Redin, [6931] que fue Alcalde de la Ch#cilleria de Valladolid, y Oydor della, y despues del Consejo supremo de Castilla: el qual lo funda en derecho, diziendo, que no ay razon de diferencia para que sea Iuez competente el seglar, en lo vno mas que en lo otro, pues todo es vna pena ciuil: la qual no se deue regular por diuersos derechos, porque el estatuto y ley seglar que pro hibe traer armas por la vtilidad publica, liga, y comprehende à los clerigos: [6932]y en los casos en que los clerigos son comprehendidos en los tales estatutos y leyes, es competente Iuez el seglar contra ellos, y que ésta es limitacion del priuilegio del fuero Ecclesiastico, de que los clerigos, ciuil, ni criminalmente no puedan ser c#uenidos ante el Iuez seglar, como arriba diximos.

La contraria opinion **[sect. 70]** tienen Iuan de Platea, Palacios Rubios, y el Obispo Couarruuias, y el Obispo Sarmiento, y otros, [6933]que aunque sea verdad que el Iuez

seglar, y sus alguaziles, puedan tomar las armas al clerigo, pero que las otras penas pecuniarias, no las pueden pedir, ni cobrar del, sino ante su Iuez Ecclesiastico: y aun alli aurà duda, segun Couarruuias, [6934]si deuera aq#llaspe nas, o otras arbitrarias **[1024]** por derecho Canonico: lo qual contradize Iulio Claro, [6935]sino que estarà obligado el Ecclesiastico à executar la pena legal: y fundando el doctissimo Obispo don Francisco Sarmiento la dicha opinion, contra el Obispo Redin, dize, que solo el hecho de tomar las armas al clerigo està permitido y tolerado por la Yglesia al Iuez seglar, pero no la jurisdicion de proceder por tela de juyzio contra el: y trae por exemplos la permission del derecho para poder prender el acreedor a su deudor fugitiuo, pero no para poderle citar: y tambien el permitirse al marido matar al adultero aprehendido en el delito, pero no el poderle condenar, y otros exemplos en que el derecho permite lo que es de hecho, pero no lo que es de jurisdicion. Los quales exemplos, con licencia de tan docto y exemplar varon, no quadran al proposito, porque en ellos aquella permission, da se à personas priuadas, y particulares, pero en nuestro caso la dicha toma de armas permitese à Iuez persona publica, que tiene jurisdicion en odio del clerigo que delinque contra la ley, que le obliga por la vtilidad publica, y pierde por ello, en quanto à sus bienes, el priuilegio del fuero, y la cobrança y exaccion de la pena impuesta por las leyes, no siendo corporal, ni perjudicial à la persona del clerigo, sino ciuil y pecuniaria, como las mismas armas que se le toman, no se deue diuidir, ni truncar en diuersos tribunales, ni por vna cosa hazer se dos processos è instancias.

La razon desto es, porque siendo **[sect. 71]** (como es) indubitable, que en quanto à la toma de las armas solas, el Iuez seglar es competente, segun la dicha comun opinion de todos los Doctores: [6936]y que aunque sobre condenacion de armas, por ser causa leue, no se haze processo, como arriba diximos, [6937]pero si fuessen las armas de mucho precio y valor, o huuiesse pleito sobre la justificacion de la toma dellas, seria necessario hazerle, y sustanciarle con el clerigo, para condenarlas: porque el processo sustanciado sin parte, seria nulo: [6938]y assi el clerigo, como actor, o como reo, forçosamente deue assistir ante el Iuez seglar, sin que pueda ni deua diuidirse el poderio y facultad de tomar las armas del conocimiento y jurisdicion para juzgar y dicernirsobre ellas: pues si huuiesse el Corregidor que desarmò al clerigo de ir à juyzio ante el Prouisor, sobre si era bien, o mal hecha la toma de las armas, seria frustrar la dicha permission de la ley otor gada al Iuez seglar: y conce dido lo pri mero, se concede lo consiguiente necessario: y assi concedida la toma de las armas, es visto concederse la jurisdicion, juyzio y sentencia sobre ellas: pues aun de lo incidente espiritual, en quanto al hecho, puede conocer el Iuez seglar, como en otro lu**[1025]** gar diximos, [6939]quanto mas de lo temporal inseparable è indiuiduo: y si en quanto a la toma de las armas no goza el clerigo del priuilegio del fuero Ecclesiastico, segun la dicha comun opinion, sigue se por la misma razon, que no deue gozar quanto a la de mas pena pecuniaria. Por ésta opinion hazen tambien los fundamentos, por donde en los casos en que los clerigos deuen subsidio con los legos (como adel#te diremos) la cobrança, y execucion dello, en las ocasiones muy precisas, y de comun necessidad, y à falta de luez Ecclesiastico, toca al seglar.

Finalmente siendo ley, o edicto del Corregidor, que prohibe traer armas, justo y necessario à la pacificacion y quietud de la Republica (como lo es) sino se executasse por el enteramente la pena dello, quedaria el clerigo sin condigno castigo, y la ley y edicto

del Pretor diminuto, frustrado è ilusorio, contra la disposicion del derecho: [6940] y assi es sustentable la opinion de Iuan Fabro, y del Obispo Redin, que pues el Iuez seglar es c# petente para tomar al clerigo las armas y processalle sobre ellas, lo es tambien sobre la demas pena pecuniaria. Pero yo siempre he praticado la opinion de Iuan de Platea que tuuo lo contrario, y lo mas seguro y juridico.

CASO XII. es, (en **[sect. 72]** con sequencia del passado,) si el clerigo fuesse reuendedor de trigo, o de carnes, o de otras cosas prohibidas: [6941]las quales estan perdidas por el mismo hecho, y caen en comisso, y las podria tomar y condenar la justicia seglar, aunque en la demas pena no se de na entremeter: [6942]pero no serà bien que se entremeta en tomar las dichas cosas, por no ser ca so decidido expressam# te: y assi lo resoluio el Doctor Salcedo. [6943]

CASO XIII. es, **[sect. 73]** si algun clerigo huuiesse quebrantado la carta de amparo, o seguro Real, concedido a alguna persona, Colegio, o Vniuersidad, ofendi# dola, o molestandola c# tra el tenor della, podra el Corregidor prender al clerigo, para remitirle, y proceder contra sus bienes a la execucion de las penas pecuniarias. [6944]Y esto se aura de entender donde huuiere costumbre de proceder assi: pero esmas acer tado que el Corregidor no lo haga, sino que dè cuenta al Consejo.

[1026] CASO XIIII. es, **[sect. 74]** auiendo el Obispo, o Perlado degradado actualmente al clerigo, podra el Corregidor (# cuyo fuero se haze por la degradacion actual [6945]) prenderle y castigarle, aunque el Ecclesiastico no le aya entregado al braço seglar; pero siendo degradado el clerigo solamente de palabra (q# es siendo depuesto de la dignidad clerical por s#t#cia del Ecclesiastico, [6946] sin auer llegado a execucion de la Real, o actual degradacion) en tal caso es necessaria la dicha entrega, para que el Iuez seglar pueda castigarle, segun la distinci# comun de los Doctores, [6947] y podra ser castigado el tal clerigo en pena de muerte por el Iuez seglar. [6948]

Y pueden ser degra **[sect. 75]** dados los clerigos por parricidio, y por el pecado nefando de Sodomia, y por homicidio contra Obispo, o clerigo, y los cismaticos in corregibles, y aunque no lo sean, y los Hereges, y los receptadores dellos, y los que falsean letras Apostolicas y Reales, o las fabrican de nueuo falsamente, y los traydo res, y en otros casos atrozes y calificados, segun y en la forma que los Derechos, y la mas comun opinion de los Doctores [6949]disponen: y resueluen, que han de ser por los tales delitos degradados los clerigos, y entregados al braçoseglar, aunque no ayan sido incorregibles, obligando a ello las circunstancias del delito por las personas, escandalo, tiempo, y lugar, que mueuan el aluedrio del Iuez, como vltimam#te lo resuelue **[1027]** Farinacio, [6950]por autoridad del Obispo Escal#se, Couarruuias, y otros. Y aunque el priuilegio clerical es concedido à toda la orden, y en la priuacion del se ofende el derecho publico; pero la Yglesia bien puede por la degradacion priuar del al clerigo por el delito. [6951]

CASO XV. es, si el **[sect. 76]** clerigo fuesse verbalm# te depuesto, y despues por incorregible excomulgado, y tras esto por su contumacia anatematizado, podra entonces sin actual degradacion ser comprimido por el Iuez seglar. [6952]

CASO XVI. es, si **[sect. 77]** vno por euadirse de la jurisdici#seglar despues de cometido el delito, infamado, o acusado, o preso por el, se hiziesse clerigo, o entrasse en re ligion,

professando o to mando orden sacro, podra el Iuez seglar castigarle en la hazienda, pero no en la persona: y a#que en esto el Doctor A uendaño [6953](por la bula que el Papa Alexandro VI. concedio, a instancia de los Reyes Catolicos) afirma que el tal clerigo puede ser castigado ciuil y corporalmen te por el Iuez seglar, cuya dotrina c#tradize el insigne Couarruuias, [6954] y la aplicacion de la dicha bula: la qual no sola mente no dezide la opinion de Auendaño, pero no da color ni ocasi# para ello, porque la narracion que los Reyesha zen, es solamente contra los coronados, que con solo el titulo de corona y sin traer abito ni tonsura se atreuen a cometer delitos: y sobre esto decide y prouee el Pontifice que no se eximan de la jurisdicion se glar, para dexar de ser castigados por los Iuezes della, como los otros legos, si quatro me ses antes del delito no huuieren traydo el dicho abito y tonsura. Y marauillome de varon tan docto como Auendaño que tenga tal opinion. Y assi los autores antiguos y modernos, aunque no tocan esto, passan con la comun, que es en contrario, [6955]es asaber, que porque en el ca stigo de los delitos se c# sidera el tiempo quando se cometio el delito, **[1028]** y no el tiempo quando se da la sentencia, podra el Iuez seglar por auer preuenido la jurisdici# y causa condenar al que con dolo y fraude de euadir la pena y frustrar la jurisdicion Real, se hi zo clerigo, o religioso professo, o de orden sacro, despues de cometido el delito (como se presume si poco #spues de auerle cometido, tomò el abito y la orden [6956]) y esto quanto a la pena ciuil, pero no en la persona: [6957]porque pues al delinqu#te vale la Yglesia por el priuilegio del lugar sagrado, razon es que le valga por el cara cter del orden sacro que se le imprimio. Y en fundamento desto demas de lo que traen los Doctores hazen algunas le yes ciuiles. [6958]

Y aun tienen losauto **[sect. 78]** res de la dicha comun o pinion, que si el tal delinquente despues de cometido el delito se hiziesse clerigo, o religioso, sin dolo y fraude de euadirse de la pena corporal, seria del todo essento de la jurisdicion Real: y la dicha sospecha de fraude cessaria si antes de ser infamado, o preso, o publicado el de lito, tomasse la dicha or den.

[1029] Y aun mas tienen los **[sect. 79]** Doctores, [6959]que si el fiador del lego prometio c#sentir en el juyzio, se libra de la tal fiança, si aquel a quien fio se hiziesse clerigo, **[sect. 80]** pero siel deudor despues de preso, o entregado al acree dor, para que le sirua por la deuda, se hiziesse clerigo, seria visto hazerlo en fraude, y no se escusa rà de seruir al acreedor à quien estaua entregado, pues siendo sieruo no pudo ser ordenado, ni en orden, o monesterio recebido. Y sobre esto se vea lo que escriuen Iu# Andres, Abad, Felino, Bartulo, y otros, que re fiere Baeça, donde lo resuelue assi. [6960]

Tambien resueluen los **[sect. 81]** autores de la dicha comun opinion que no se eximira el delinquente de la jurisdicion seglar en los negocios criminales graues, por elvoto de orden sacro, o de religion cumplido despues de cometido el delito, y hecho antes que le cometiesse, aunque lo jurasse, [6961]porque para euitar la pena, con facilidad lo juraria: y aun tiene Couarruuias lo mismo, aunque lo prouasse plemente, en lo qual[6962] Baldo tuuo lo contrario, y Iason, y otros lo re fier# por muy notable: [6963] y vltimamente Farina. cio tiene contra Couarruuias, que sicon el juramento del delinquen te con curriesse otra pro uança del voto, se libraria de la jurisdicion seglar: pero la opinion de Couarruuias se podria defender, porque el voto podria hazerse con cautela y pensamiento de cometer el

delito, y porque tambien podria por alguna justa causa repararse: y assi el acto no fue perfeto, sino de possibleretractaci#: por lo qual me parece, con la dicha comun opinion, q# por solo hazer el voto, no se libre el reo de la jurisdicion seglar.

Pero siendo el delito **[sect. 82]** digno de pena de muer te, o de mutilacion de miembro, obligado està el Perlado, segun los mas autores que desto escriuen, ha degradar al clerigo, y entregarle al Iuez seglar que le castigue, [6964]**[1030]** [6965] Y porque en esto son tardos los Ecclesiasticos, y no lo haz# (y no sin razon, segun Antonio de Butrio, [6966]y Couarruuias, [6967]por no auer derecho que tal diga: y porque si el delito no es digno de degrada cion, no le prestaria de nada al clerigo delinquente el clericato) suelen algunos Iuezes seglares proseguir su justicia y executarla, ciuil y corporalmente contra los ta lesclerigos, o religiosos, aunque en esto hazen mal, segun Bartulo, y otros muchos, [6968]porque ha de preceder actual degradacion, [6969]saluo si el ord# sacro que tomasse el delin qu#te despues de cometido el delito fuesse de corona solamente, que en este caso sin degradaci# podria el Iuez seglar c# denarle y castigarle en pena de muerte. [6970]

Y tambien si auiendo **[sect. 83]** cometido algun delito el clerigo de corona (el qual, guardando los re quisitos, como adelante diremos, [6971]goza del fue ro Ecclesiastico en lo criminal) despues se cassasse, no podra el Iuez se glar proceder contra el y castigarle por el tal de lito, como atras queda dicho. [6972]

CASO XVII. es, **[sect. 84]** si algun clerigo, o religioso, impidiesse la jurisdicion seglar, o la resistiesse, quitando à los mi nistros de justicia que no prendan a alguno, o forçej#do para que suelten al preso, o impidien do que no executen en el la muerte, o otra justi cia, mouiendose quiça por lo que se dize en los Prouerbios, Libra a aq#l que es lleuado a la muer te, [6973]porque esto tiene otros sentidos: y assi en los dichos casos podra el Corregidor, y sus ministros, prender a los clerigos, o religiosos, para remitirlos a sus Iuezes, y podra tambien multarlos en penas pecuniarias en sus bienes rayzes, segun Paulo, Decia no, Gregorio, Farinacio, y otros. [6974]

[1031] Y en tales ocasiones **[sect. 85]** de resistencias, y en otra qualquiera manera que se cometan, assi entre Iuezes de diferentes jurisdiciones, como por otras personas, es regla general, que puede qual quier Iuez, assi Ecclesiastico como seglar, defen der su jurisdicion y territorio, y (segun Baldo, y otros, [6975]) con la espada en la mano, y haziendo guerra, siendo cierta y noto ria la jurisdicion que el subdito o otro qual quier le quiere perturbar y resistir: aunque Abad y otros, [6976]en lo que toca à los Ecclesiasticos, lo entienden, teniendo jurisdicion temporal, y no en otra manera: pero la comun opinion habla in distintamente, como t# bi# lo diximos en el pre cedente capitulo. [6977]

Cerca del tomar armas los clerigos, o religiosos para defender las Yglesias, y sus bienes, y que las justicias seglares no saquen dellas à los delinquentes: y si quando notoriamente estuuiesse innocente el que lleuan preso, o a justiciar, les seria licito librarle, y quitarle por todas las vias que pudiessen, vea se el capitulo que sobre esto dexamos arriba escrito. [6978]

CASO XVIII. es, **[sect. 86]** si los caualleros de las Ordenes militares delinquieren despues de tener los abitos, y antes de hazer profession, c# tra los quales procedera la justicia seglar, como diremos en otro capitulo: [6979]lo qual no procedera si vn frayle, despues

de auer tomado el abito, durante el año del nouiciado, y antes de hazer profession, come tiesse algun delito, que el Iuez seglar no serà com petente contra el, sino q# le castigarà su Perlado, segun vn texto Canoni co, y la comun de los Doctores, [6980]por ser ya reli-**[1032]**gioso y mas obseruante y encerrado, y que de proximo se espera professarà, **[sect. 87]** pero si el nouicio se saliesse del monesterio, castigarà le el Iuez seglar por el delito que cometio durante el nouiciado, segun Estefano L#bertengo. [6981] **[sect. 88]** Y si el q# hirio al frayle en el año del nouiciado, queda ex comulgado, vease lo q# escriuen Horacio M#dosio, Belluga, y otros. [6982]

CASO XIX. es, si **[sect. 89]** el clerigo cometiesse de lito, o desacato contra los ministros de la justicia seglar, o en su pres#cia, podranle prender para remitirle, porque la jurisdicion Real no quede ilusoria y menosprecia da, como quiera que ay algunos clerigos poco corteses, y otros tan atreuidos, que se precian de no respetar à la Iusticia seglar, y de passar delante del Corregidor, o de su Teniente, estando en el tribunal, y fuera del, sin hazerles cortesia: lo qual, hecho de malicia, esbien refrenar cuerdamente con alguna multa y pena pecuniaria. [6983]

CASO XX. es, si al **[sect. 90]** g# clerigo fuesse oficial de algun arte seglar (co mo yo conoci en la ciu dad de Andujar vn clerigo boticario) o si fuesse cirujano, y delinquies se en ella, vsando de falsedad, o de otro abuso, podra ser visitado, juzga do, y castigado pecunia riam#te por los veedores de aquel oficio y arte, y por la justicia seglar: [6984] **[1033]** y el capitulo de Corregi dores, [6985]q# dispone que se tenga cuenta en que los me nestrales y otros oficiales vsen de sus oficios bi# y fielmente, sin fraude al guno, comprehende t#bi# à los clerigos que vsan de algun oficio: [6986]pero esto entienden Alexandro de Neuo, y Farinacio, [6987]en los oficios que les estan prohibidos, y no en todos los oficios seglares in distintamente: de los quales, aunque amonestado el clerigo no se desista, no conocera el Iuez seglar; pero lo contrario, se pratica, segun Farinacio, y otros que el cita.

CASO XXI. es, si el **[sect. 91]** clerigo testificasse falsamente en el negocio y causa que pende #te el Iuez seglar: en lo qual ay tres opiniones: vna, segun Acursio, y otros, [6988]q# el tal Iuez le podra castigar # la pena de falso: y otra segun Benedicto, y otros, [6989]q# esto lo podra ha zer de su oficio, y no a inst#cia de parte: el qual dize que ésta se pratica en Fr#cia: pero la tercera y mas recebida opinion, es, que el Iuez seglar no podra castigar al clerigo en manera alguna por la dicha calumnia, o falsedad, [6990]pero podra conocer della þa determinar el negocio principal, sin que pueda þa esto ser inhibido del Iuez Ecclesiasti co, segun Baldo, y otros: [6991] y lo mismo serà si el cle-**[1034]**rigo presentasse escritu ra falsa ante el Iuez seglar, y vsasse della, lo qual si no es à falta de justicia Eclesiastica, no podra castigar el seglar. [6992]

CASO XXII. es, si **[sect. 92]** algun clerigo fuesse p#sen tado por testigo en causa ciuil ante el Iuez seglar, y no quisiesse testifi car, podria el tal Iuez, seg# Guido, y otros, [6993]apremiarle con moderada co ercion, à que testifiq#: pero esto me parece duro, y contrario à derecho, y q# no se pratica, y desta o pi ni# esel dotor Salcedo. [6994]

CASO XXIII. es, **[sect. 93]** si faltasse la potestad y justicia Ecclesiastica, O bispal, o Arçobispal, o fuesse muy remissa y flo xa, [6995]podria la potestadse glar, corregir y refrenar los clerigos por prision, y toma de bienes, como seria, si hiziessen cisma, y

no pudiessen ser comprimidos, segun sucedio en la cisma que huuo so bre el P#tificado entre Pedro de Luna, que se llamò Papa Benedicto XIII. y Angelo Corario, que se llamò Papa Gregorio XII. y Baltasar Co sa, que se llamò Papa Iuan XXIII. la qual durò treinta años, y segun otros quar#ta; en la qual, þa la vnion de la Yglesia, y en fauor della se inter pusier# Sigism#do Rey de Romanos, y el Rey don Iuan el II. de Castilla, y don Fernando su tio, primero Rey de Aragon; porque segun san Isi dro, los Principes del siglo algunas vezes tien# potestad dentro de la Yglesia, para con ella forta lecer la diciplina Eclesia stica. [6996]*Y a los Reyes y Prin cipes* (dize la ley Real [6997]) *encomendò Dios la defensi# de la santa madre Y glesia:* y assi los dichos Rey es despachar# prouisiones, y #bargar# las r#tas Pontificales, y hizieron otras dilig#cias con la potestad t#poral contra los cismaticos, para reduzirlos à la vnion de la Yglesia, se gun Zorita, y otros. [6998]

Pero lo dicho de la re mission y floxedad de la justicia Ecclesiastica, se enti#de auiendo flaqueza en los Iuezes inferiores y superiores, segun Alex#dro, y otros: [6999]y aun en sedeuac#te de algun Obis-**[1035]**pado, podra el Rey administrar la justicia seglar en los pueblos y jurisdicion temporal perteneciente à la Yglesia, y Obispo, como se praticò en la vac#te del Arçobispado de Toledo, por muerte de fray Bartolome de Carrança, que siendo Gouernador el Doctor Francisco de Vi llafañe, que era del Con sejo del Rey nuestro señor, proueyò por Alcal de mayor de la villa de Talauera al Licenciado Iuan de Aguilera: y en esta vacante del dicho Arçobispado por muer te de don Gaspar de Quiroga proueyò su Magestad por Alcalde mayor de la dicha villa al Lic#ciado Coronel de Lu xan por prouision despachada en el Consejo, y j#tamente por Iuez de comission sobre vnos libelos alli puestos, y tam bi# se proueyo otro Alcal de mayor para Alcala: y esto, porque los Reyes tienen la suprema jurisdicion en las tierras de Señores, y les pueden c# causa y sin ella suprimir las jurisdiciones, como en otro lugar diximos, [7000]y porque por ausencia del Iuez del Reino, se puede intro du zir jurisdicion c#tra los essentos, y à la persona particular se þmite, si no ay Iuez Ecclesiasti co, prender al clerigo q# se le va con su deuda, co mo atras queda dicho. [7001]

Y assi mismo si el Ecclesiastico fuesse remisso en administrar justicia al clerigo en las acciones Reales, podra el Iuez seglar, supliendo su negligencia, administrarle justicia, segun derechos Canonicos, y lo que trae Menochio contra Abad, y Mariano Socino. [7002]

CASO XXIIII. es, **[sect. 94]** si algun clerigo por espacio de vn año vsasse oficio de truhan, o juglar, o representante (de la manera en que por ello se contrahe infamia: contra los quales refiere Cenedo muchos autores, y trataremos adelante [7003]porque para el culto de la Yglesia permitido es) y siendo tres vezes amonestado, sino se desistiesse de tan vil è indecente exercicio, podria en tal caso el Corregidor multarle: [7004]y es cosa de notar, que no pudiendo **[1036]** el clerigo renunciar expressamente el priuilegio del fuero, le renuncie, y pierda por los dichos viles exercicios; por los quales el Iuriscon sulto Marcelo, [7005]por respuesta de Menandro im puso pena de muerte a los soldados.

CASO XXV. es, **[sect. 95]** si el clerigo, dexado el abito y ton sura clerical por vn año, o mas, cometiesse delitos [7006]enormes y crueles, como serian homicidios, heregias, hurtos, sacrilegios, adulterios, falsos testimonios, o simonias, vio l#cias publicas, y se mezclasse en otras torpedades detestables que apuntan los Doctores, [7007] y perseuerasse en ellas biuiendo suelta y dissolutamente, entonces (se gun la comun opinion) el clerigo, ora

sea en me nores ordenes constituydo, ora en mayores, pierde el priuilegio del canon, y del fuero, y podra el Corregidor sin in currir en sacrilegio, ni excomunion, [7008]y sin q# preceda amonestacion, secrestarle sus bienes, prenderle y atormentar le, y sin degradacion castigarle en pena de muerte: [7009]porque assi como los buenos cleri**[1037]** gos estan so la proteccion del Principe seglar, tambien los vnos y los otros han de estar debaxo de su miedo: [7010]y por esto, y otros efetos, se llama, y es grande la potestad del cuchillo t#poral que trae el Principe, como lo prueua Anastasio Germonio: [7011]y por ésta opinion dize Iulio Claro, [7012]debaxo de la correccion de la santa madre Yglesia, que se deue aconsejar y juzgar, y le sigue nueuamente Prospero Farinacio: [7013]y Iuan Andres [7014]dize, que a su parecer el tal ministro, o Iuez seglar, no estarà por ello obligado a ir por absolucion al summo Pontifice, ni a pagar el daño al clerigo. [7015]Y Antonio Columbeto [7016]dize, que assi se praticò en Leon de Francia, contra vn frayle que andaua sin abito, y con armas, y robò à vn mercader Aleman, y fue ahorcado: y Estefano Aufrerio [7017]dize, que assi lo vio sentenciar en el Parlamento: y Paris de Puteo, y Benedicto, y otros [7018]diz# lo mismo: y en estos dias sintieron lo mismo los Señores del C# sejo supremo, en el caso de vn clerigo de Epistola, vezino de Illescas, homicida, robador, y salteador: en el qual declararon hazia fuerça el Ecclesiastico, en no otorgar la apelacion al Corregidor de Illescas que le tenia preso, y procedia contra el. Y como quiera que algunos Iuezes Ecclesiasticos proceden con gran remission contra los clerigos criminosos, y leuemente los castigan, y aunque los condenan alguna vez à carcel perpetua, con facilidad los relaxan y sueltan della: por lo qual no es de marauillar, vista tanta falta de justicia, que los Iuezes seglares, por la paz y tranquilidad de la Re publica, y que si no estoruassen los pecados y escandalos, pecarian grauemente, [7019]dificulten y se detengan en remitir los clerigos facinorosos à los Iuezes Ecclesiasticos.

Pero muchos Do **[sect. 96]** ctores, y con ellos Auen daño, y el doctissimo Couarruuias, y Prospero Farinacio, [7020]que he visto despues desto escrito, solamente en dos casos siguen la dicha comun opinion. El vno, quando el delito del clerigo fuesse tan pernicio so à la Republica, que sea cosa piadosa y justissima castigarle, mayormente si por esperar la degradacion huuiesse gran sospecha de su liberacion y eu asion de la pena. Y el otro caso es, que se entienda solamente la dicha comun opinion en los clerigos de primera corona, y yo sigo en esto su mismo parecer.

Pero es de aduertir, q# para poder el Corregidor castigar al tal clerigo sin degradacion, ha de constar plenamente **[1038]** del delito, y de la graue dad y calidad del, no por presunciones que no sean *iuris & de iure*, sino por verdaderas prouanças, o presunciones legales: lo qual es necessario para priuarle del priuilegio clerical, segun arriba diximos por dotrina de Aretino, y otros. [7021]

Y estas prisiones de personas Ecclesiasticas no se deuen hazer sino con muy gran consideracion, y en casos muy graues que no se pued# escusar, y que sean permitidos de derecho: y esto sin injuria, y con el deuido y possible respe to; [7022]a que aduiertan mucho los Corregidores y sus ministros; porque el que encarcela al clerigo, aunque no le haga otra ofensa, es sacrilego, y se rà castigado, como lo disponen los Canones: [7023] y regularmente no es li cito al Iuez seglar pren der al clerigo sin lic#cia del Obispo:

[7024]y el que le detiene, o encarcela, a#que no ponga en el las manos viol#tas, dezirse ha que pone las manos temerarias, segun vn tex to, y lo que trae Iuan de Lignano. [7025]Y muchos ca sos en que se comete sacrilegio, ofendiendo a los clerigos, o a sus cosas, se podran ver por Nauarro, Tiberio Deciano y otros, [7026]y muchos casos de falencia, por Innocencio Bertrando, y otros. [7027]Leese en el libro de los Reyes, [7028]que aui# do el Rey Saul mandado a sus criados mancebos que assistian cerca del, que matassen los Sacerdotes del Señor, por que auian receptado al Rey Dauid su yerno y enemigo, no lo quisier# los criados hazer, ni poner las manos en los Sacerdotes del Señor, por lo qual Saul se boluio a Doeg Idumeo, que estaua alli, y le mandò q# lo executasse, el qual lo puso por obra.

CASO XXVI. es, **[sect. 97]** si el clerigo traxesse armas militares, y fuesse soldado, y como tal lleuasse sueldo, y sien do amonestado de su Perlado tres vezes, no se abstuuiesse, podra ser pre so por el Corregidor, y sin degradacion castigado, porque pierde el beneficio y el priuilegio clerical: [7029]y si fuesse clerigo de menores orde-**[1039]**nes, poresta causa lepier de *ipso facto*: [7030]t#to la Yglesia aborrece a los clerigos que dexado el abi to, y orden, traen armas, como en otro capitulo diximos. [7031]De la forma de las dichas amonestaciones, y si el Iuez seglar puede hazerlas a falta del Ecclesiastico, y de otros articulos a proposito dellas, vea se lo que es criue nueuamente Tibe rio Deciano despues de Belluga. [7032]

CASO XXVII. es, **[sect. 98]** en el clerigo apostata, q# dexado el orden y abito clerical, o de religion, y con vestidos de lego c# uersa y anda #tre legos: a este tal hallandole en algun delito, le puede castigar el Iuez seglar, [7033]pa ra lo qual, demas de la decisi# del derecho Ca nonico, es de notar la constitucion del Papa Leon X. [7034]

CASO XXVIII. **[sect. 99]** es, si el clerigo tomasse oficios del Rey, de Presidente, o Consejero, o Oy dor, o en otra manera (lo qual es licito, [7035]y pue de el Rey detener à los Ecclesiasticos para ello, y se escusan por ésta razon de no residir en las Yglesias [7036]) y delinquiessen en los tales oficios, podrian ser punidos ciuilmente por el Iuez seglar, node derecho, sino de costumbre recebida, segun la opinion de Aufrerio, Benedicto, Couarruuias, Deciano, y nue uamente Farinacio, y otros, y la letura y emen dacion de vn texto Canonico que hizo Antonio Augustino, [7037]contra **[1040]** la comun opinion, que requiere que preceda amonestacion: y es singu lar exemplo el del Profeta y Sacerdote Samuel, como se dize en el libro de los Reyes, [7038]q# auiendo tenido el gouierno y jurisdici# temporal del pueblo, y dadose contra el quexas por los subdi tos, quiso ser resid#ciado dellas ante el Iuez t#poral sucessor en el gouierno. Lo que en esto se pratica es, priuar de oficio, y multar à los tales clerigos, como sevee en las visitas de los Con sejos y Ch#cillerias Rea les que se determinan y sentencian por los del Consejo del Rey nuestro señor.

Y si el oficial del Rey se hiziesse clerigo estan do en el oficio, podria ser conuenido y sindica do ante el Iuez seglar, [7039] pero delinquiendo en otra cosa fuera del oficio, y sin ocasion y pretexto del, conocera de su culpa el Iuez Ecclesiastico. [7040]

CASO XXIX. es, **[sect. 100]** si el clerigo fuesse tabernero, o bodegonero, o carnicero, o publicam# te exerciesse otros viles oficios, por el vso de los quales, siendo primero canonicamente amonestado, pierde el priuilegio clerical, y puede ser por el Iuez seglar

ciuilmente punido: [7041]pero es to no se entiende, si el clerigo tuuiesse en su casa taberna de vino a vender por mano de suscria dos de lo que fuesse su cosecha, o diezmos, o si vendiesse algunos carne ros o cabritos de su ganado priuadamente, sino de los que lo tienen por oficio, o obligacion publica, o lo exercitan por sus personas.

CASO XXX. es, si **[sect. 101]** el clerigo de menoresor denes se casasse dos vezes, o vna vez con biuda, o corrompida, que en Latin se llama Vigamo: **[1041]** lo qual no procede en el religioso, o en el clerigo de mayores ordenes, segun Estefano Aufrerio, y otros Doctores. [7042]

CASO XXXI. es, **[sect. 102]** contra los clerigos de corona, o de las otras menores ordenes que no tuuieren beneficio Ecclesiastico, o que no siruieren actualmente en algun ministerio de alguna Yglesia de manda miento del Obispo, o q# no estuuieren estudiando en algunas escuelas, o vniuersidad aprouada con licencia del Obispo, como en camino para tomar las mayores ordenes, y juntamente con qualquier destas ca lidades no traxeren ton sura y abito clerical, como los clerigos de missa: y contra los casados [7043] coronados, es assi mismo Iuez competente el seglar, sino siruieren actualmente en algun mi nisterio dela Yglesia, si# do diputados por el Obispo para ello: y si no traxeren tonsura y abito clerical al tiempo del delito, y seis meses antes, o que fueren bigamos, como q#da dicho, podra el Corregidor proceder contra ellos, y castigarlos como a legos, y sus alguaziles pr#der los, conforme a lo dispuesto por vn decreto del santo concilio Tridentino, y a la bula del Papa Pio IIII. y a la declaracion y publicacion que en execucion y c#plimiento della hizo y publicò el Obispo de Cariate, Nuncio de su Santidad, y a lo dispues to por leyes destos Reynos, y resuelto por los Doctores dellos, y vltimamente por Anastasio Germonio, y Prospero Farinacio, muy doctos Iurisperitos Roma nos, [7044]en especial atenta la declaracion que su **[1042]** Magestad mandò hazer cerca desto; la qual el Corregidor ha de tener por ar#zel: [7045]antes de lo qual el Papa Alexandro VI. [7046] à instancia de los Reyes Catolicos auia librado vna bula cerca desto, y otra el Papa Leon X. [7047]à pedimiento del Rey de Francia, y con las dichas decisiones del Concilio Tridentino y Reales cessan las controuersias an tiguas sobre los requisitos para auer de gozar los coronados del priuilegio de su fuero, sobre lo qualescriue aora muy bien Farinacio, [7048]dilat#do el articulo de si es necessaria amonestacion de tres actos, hecha por el Ecclesiastico, para que los coronados traygan abito y t#sura, para auer de perder el priuilegio del fuero, y sobre si el co ronado que tiene beneficio Ecclesiastico, se requiere que trayga abito y tonsura, para que aya de gozar del priuilegio del fuero, veanse Burgos de Paz, y Iuan Gutierrez. [7049]Sobre si el abito clerical es decente, o no, assi à los clerigos solteros, como à los casados, y lo que puede enesto la costumbre dela tierra, y à que tiempo le han de traer, y si le dexaron, y le tornaron à tomar para euadirse del castigo, y qual se dirà beneficio Ecclesiastico, y de como se prueua el clericato, y sobre otras dudas a es te proposito, ocurra el letor à los autores: [7050] **[sect. 103]** y que sinifica traer coronas los Ecclesiasticos, si la co corona del Reyno que de Dios esperan, o la co rona de espinas que los Iudios pusieron à Chris to nuestro señor, vease por Tomas Docio, y por los autores que trae Pedro Cenedo. [7051]

Pero aduiertase, que **[sect. 104]** **[1043]** si auiendo se presentado el que se llama à la corona, o el estudiante #te el Ecclesiastico Iuez, no estuuiere preso en su carcel, y el tal Iuez si#do

requerido por el seglar, persistiere en no tenerle preso, podra el Iuez seglar quexarse en la Chancilleria Real, para que se prouea que estè preso, o hazerle pr#der à sus oficiales, hallando le fuera de la dicha carcel, y de las Yglesias, y monasterios y lugaressa grados, y tengale preso en su carcel seglar, hasta que la causa del clericato sea determinada. [7052]
No se niega por lo di **[sect. 105]** cho, que pueda el Iuez seglar prender al delinq#nte coronado, hallado en abito seglar, de cuya essencion no està cierto, y tenerle preso en su car cel, hasta que se determine la causa del clericato: y esto dixo que se praticaua assi Mateo de Aflictis, y le siguieron Claro, y otros, y Couarruuias, que afirma ob seruar se assi indistintamente, y es juridico, pues està en possessi# el Iuez seglar: [7053] aunque Anastasio Germonio indistintamente dize, [7054]que durante la lite sobre el clericato, ha de estar preso el que dize ser clerigo ante el Ecclesiastico: pero deuese entender, segun su c#terraneo Farinacio, [7055] quando elclerigo fuesse hallado en abito clerical, o fuesse fama publi ca que es clerigo, y por tal fuesse reputado com#m#te: y assi se ha de ent# der vn texto Canonico, y Alexandro de Neuo. [7056]
El conocimiento de la prouança del clericato, y de lo que toca al abito y tonsura, pertenece al Ecclesiastico, aunque en Francia se acostumbra conocer el Iuez seglar en lo que toca al abito, como afirman Guido Pape, y otros que refiere y sigue Tiberio Deciano: [7057]lo qual entiende en el clerigo de primera tonsura casado: y en Italia conoce tambien el Iuez seglar del abito y tonsura, segun Iulio Claro: [7058]pero en España, y aun en parte de la Francia, segun Aufrerio, Couarruuias, y otros, y nueuam#te Farinacio, [7059] sevsa y estila, que el Iuez Ecclesiastico conozca del clericato, y del abito **[1044]** y tonsura, y de la declinatoria y priuilegio del fuero: y sobre si el reo preso por el Iuez seglar, se deue remitir al Eccle siastico, y que el lo determine por los concilios, y Decretos, y Canonicas sanciones; pero to do esto ha de ser con citacion del Iuez seglar y dela parte interessada, se g# el dicho texto Canonico, Cepola, y otros. [7060]
Pero auiendo c#tro **[sect. 107]** uersia sobre el abito, o tonsura, si quisiesse el Iuez seglar, bien podria hazer informacion del clericato, y del abito y tonsura, y como notoriamente el asserto cleri go no le trae, sino de lego: y esto para efeto de remitir, o no, el clerigo, o para instruir al Iuez Ecclesiastico de la justificacion de la causa; segun decision de Guido Pa pa, Arcediano, y otros, [7061] pero no para pron#ciar ser clerigo, o no, o auer perdido, o no, el priuilegio clerical: de la qual prouança el Iuez seglar ha de embiar copia al Ecclesiastico, segun Bal do, y otros, [7062]que si es re mitiendo el clerigo, para que el Ecclesiastico le castigue, no se ayuda de lla, sino que el fulmina de nueuo el processo, co mo adelante diremos: y si es sobre el clericato, o otro articulo, se instruye è informa por ella, se gun dotrina de Innoc#cio. [7063]Y la tal prouança del clericato, por ser (co mo es) perjudicial, y para priuar dela jurisdici# Real, ha de ser concluyente, y no sumaria. [7064]Pa ra instruir al Iuezseglar, bi# puede el clerigo mo strarle los titulos de su clericato, y por su jura**[1045]** m#to ha de ser creydo, que es el contenido en ellos. [7065]
Y es de aduertir, que **[sect. 108]** pendiente la causa del clericato, o de la competencia de jurisdicion ante el Ecclesiastico, ha de parar el processo del Iuez seglar, porque seria ilusoria la jurisdici# y juyzio del Ecclesiastico, si en el interin el seglar pudiesse atormentar, o condenar al reo, segun se dirà en el capitulo siguiente. [7066]

Deuri# los Iuezes Ec **[sect. 109]** clesiasticos tratar estas causas con el deuido ze lo del bien publico, y no con animo tenaz, y particular passion de conseruar, o ampliar su juris dici#, y no permitir que se libren los hombres iniquos y pernicio sos à la Republica del castigo y mano dela justicia seglar, ni que queden sin punicion los clerigosfacinorosos: de lo qual los seglares mucho se sienten y escandalizan. Y cierto que en esto he visto exceder vniuersalmente casi todos los Iuezes Ecclesiasticos: los quales (como notò Angelo, [7067]) pro ceden a inhibir los se glares con la mayor facilidad del mundo, y c# poquissima, o ninguna justificacion, y sin guardar como deuen la forma, ni orden judicial, sino àtuerto, o a derecho, luego dan censuras, y se decla r# por Iuezes: y hasta oy jamas he visto ninguno dellos inhibirse, ni remitir causa al Iuez seglar, ni que dexe de declarar que el retray do en la Yglesia ha de gozar de la inmunidad della: y por el contrario los Iuezes seglares remiten y se inhiben cada dia: de lo qual sucede, que desdeñados desta desigualdad y falta de justicia, y de que con las fuertes y temerosas armasde la Yglesia son atropellados y comptimidos, se endurecen y esfuerçan a executar sus sent#cias, defendiendo su jurisdicion, passando por ventura algo la raya de lo permitido: lo qual cessaria, si los Eclesiasticos guardassen lo que dixo el Papa Innocencio III. [7068] en no perturbar y vsurpar la jurisdicion agena: y contra los tales Eccle siasticos, que siendo remissos en la punicion y castigo de los subditos, y demasiado zeladores de sus priuilegios è inmunidades, causan c#petencias, y son vistos permitir los delitos, hazen inuectiua y exclama ci# el Cardenal Hosti#se, y Abad, Couarruuias y muchos otros aun Ecclesiasticos Doctores. [7069]

[1046] CASO XXXII. es, **[sect. 110]** contra las personas y bienes de losclerigos de co rona y menores ordenes, y contra los casados de corona, en caso que conforme al sacro Con cilio Tridentino y ley Real, puedan gozar del priuilegio del fuero, podra el Corregidor proceder quanto a que pagu# seruicio y alcauala, y otros pechos y tributos, [7070] y en todas las de mas causas ciuiles, [7071]pero no en las criminales, en las quales solamente goz# del dicho priuilegio del fuero, como queda dicho. Pero si los tales clerigos de menores ordenes no casadostuuieren actualmente beneficio Ecclesiastico, gozaran en todo de los priuilegios Ecclesiasticos, y no pagaran seruicio ni alcauala, lo qual està determinado con esta limita cion por vna ley nueua destos Reynos, [7072]y la pratica dellos, que tambi# la reconoce Prospero Farinacio, [7073] **[sect. 111]** contra lo dispuesto por derecho comun y Real antiguo de llos, que indistintamente concedia essencion à los clerigos de menores ordenes: [7074]los quales go zan en muchas cosas de los priuilegios clericales. [7075]

CASO XXXIII. **[sect. 112]** es, si algun clerigo fuesse sedicioso y reboltoso, que turbasse la paz de la Republica, podriale el Corregidor mandar salir de la jurisdicion por algun tiempo, aunque fuesse clerigo de Missa, y condenarle en las temporalidades, y aun prenderle para este efeto, no hallandose en el pueblo Iuez Ecclesiastico que **[1047]** lo pueda hazer, como atras diximos. [7076]

CASO XXXIIII. **[sect. 113]** es, si el clerigo fuesse de clarado por incorregible de sus vicios y delitos, y serlohia, si tres ve zes amonestado por juy zio Ecclesiastico persistiesse en ellos, que entonces aun andando en abito y tonsura, [7077]podra sindegradacion alguna; y aun sin ser entregado al Iuez seglar, ser castigado por el, por las leyes seglares, segun textos Canonicos, y la comun opinion de los Doctores. [7078]

CASO XXXV. **[sect. 114]** es, si el clerigo fuesse traidor, c#spirando con tra el Rey, o exercit#do tumultos, o mouiendo gente armada contra su persona o estado, serà Iuez competente el seglar contra el tal clerigo: y en este caso escriue Paris de Puteo, [7079]que fue ron ahorcados vnos clerigos y su Obispo, caudillo de la sedicion: y Iulio Claro [7080]dize, que fue ahorcado vn Arçobispo en la ciudad de Florencia: y Guillermo Benedicto [7081]afirma, que en Francia se pratica lo mis mo: y Egidio Bosio [7082]di ze, que vio Iuezes seglares condenar à clerigos y à Obispos por ello: y esta opinion llama comun Pre posito: [7083]los quales Doctores dizen, ser ordina rio castigar los Principes à los clerigos traido res, sin remitirlos à los Iuezes Ecclesiasticos, y que se podrian escusar por ello de culpa, por vna determinacion del Pa pa Clemente III. [7084]con los quales Doctores Gigante, y Barbacia [7085]disputan y resueluen, que el clerigo se dirà que co mete traicion contra el Rey, porque por razon del señorio vniuersal q# **[1048]** el Rey tiene en su Reyno, los clerigos de las tierras subditas a el, no ay duda sino que naturalmente éstan debaxo de su dominio y gouierno, segun Iuan Andres, y el dicho Gigante, y los Doctores com# mente. [7086]

En contrario tienen **[sect. 115]** otros autores, que el clerigo no se dize propiamente cometer crimen de traicion contra el Rey, por no ser subdito suyo ni de su jurisdicion, y es muy peligroso, lo que hazen los Principes Christianos, en justiciar a los clerigos, violando sus sa grados priuilegios, y de uen en este caso remitir los à sus Iuezes, para q# juzgados y degradados por ellos, sean despues por los Iuezes seglares condignamente punidos: y esta opinion es comun, y mas segura, se gun dize el Cardenal A lexandrino, y la defi#d# Rolando, Deciano, Fari nacio, y otros: [7087]y aun la amplian Curcio, Bossio, y otros, [7088]dizi#do, que para degradar, y entregar al braço seglar al tal clerigo traidor, ha de preceder incorrigibilidad. Pero en esto ay dos opiniones comunes con trarias, y la concordia dellas es, que serà arbitrario, segun las personas y circunstancias del delito. [7089]Y assi se praticò este mes de Hebro de 1592. que vn clerigo de la ciu dad de Auila culpado en el dicho crimen por vnos libelos famosos, fue degradado y echado à galeras, y vn cauallero principal de alli de gollado por vn Alcalde de Corte. Y þa castigar à clerigos por este delito, y otros atrozes, diz# algunos Doctores, [7090]y Gigante auerlo visto, q# tienen indulto de los su mos Pontifices los Reyes de Francia, y la Señoria de Venecia, y que le deurian tener todos los Principes y Reyes, por las grandes penas espirituales, que a ellos, y à sus Iuezes, que se atreu# **[1049]** à hazer los dichos castigos se imponen, segun lo aduierten entre otros autores Bossio, y Farina cio. [7091]

CASO XXXVI. **[sect. 117]** es, si algunos Perlados, o clerigos sacassen destos Reynos moneda, podran los Corregidores tomarsela, y por la misma razon otras qualesquier cosas vedadas, assi por leyes, como por ordenanças: como seria tambien el pan, o vino, o otras vituallas que sacassen fuera de la jurisdicion que se pierden *ipso facto,* y caen en comisso: [7092]bien assi como à los clerigos se les toman y quitan las armas, segun atras queda dicho por la paz y quietud comun: assi tambien estas cosas que son vedadas por el bi# vniuersal de clerigos y legos. Y para este caso haze vna ley Real, [7093]que dize estas palabras: *Y mandamos que las penas pues tas contra los sacadores de monedas, ayan lugar contra los Perlados, y clerigos, o eßentos, y contra qualquier persona de*

qualquier estado y dignidad que sea: pero digo, que de las otras penas, fuera de la toma del dinero, o de la cosa que cayò en comisso, y quedò perdida por el descamino, ha de conocer el Iuez Ecclesiastico. [7094]Y assi mismo de las penas por el registro de las bestias, o ganados q# dexò de hazer el clerigo, o el conuento, dentro de las doze leguasde la raya de reyno estraño, tambien conocerà su conseruador y Eccle siastico. [7095]

CASO XXXVII. **[sect. 118]** es, si los clerigos, o sus criados, o los criados de los monesterios, y conuentos, è Yglesias, fuessen descaminados, trayendo, o cortando leña, o vellota del m#te, o soto, o de otro vedado, podran tomarselo las guar das, y las herrami#tas y aparejos, estando perdido y caido en comisso conforme à las ordenanças. [7096]

CASO XXXVIII. **[sect. 119]** es, quando el clerigo es aprehendido, caçando, o pescando en lugar, o **[1050]** tiempo vedado, podra la justiciaseglar, y susalgua ziles y guardas, quitarle los reclamos, perros, armas, redes, y armadijos dela tal caça vedados, segun Salcedo, Cenedo, y otros: [7097]y assi se pratica, y c#denarlo por perdido, segun las leyes Rea les: pero no entren los alguaziles en las casas de los clerigos à buscarles y tomarles los perdigones que tienen enjaulados, como en algunas partes ay abuso dello; porque a#que la ley Real [7098]dispone, que no los tenga nadie en sus casas, so pena que se los puedan matar: esto se entiende, c#stando primero por informacion que los tienen para caçar: y assi se colige de la mis ma ley, porque puede ser que los tengan para recreacion del canto: y assi lo ent#dio tambien Azeuedo; [7099]porq# quando vn acto se puede dirigir a de lito, y à no delito, en du da se ha de tomar la presuncion, que induze lo lici to, y no la que induze de lito: pero la codicia de algunos ministros de justicia es tanta, que sin con sideracion, ni informacion, toman, y matan los dichos perdigones: lo qual aun si#do de legos, es injusto.

CASO XXXIX. es, enla execucion **[sect. 120]** y cumplimiento de las obras pias de qual quier genero y calidad que sean, podra el Iuez seglar ser c#pet#te y conocer della, segun derecho Ciuil y Real, y reso luci# de los Doctores, en execucion de los testamentos, o disposiciones de biuos, o dif#tos, [7100]porque el amparo y proteccion dellas pertenece especialmente al Principe. [7101]

CASO XL. es, si el **[sect. 121]** clerigo traxessevestidos contra laspremáticas Rea les de los trages, podria quitarselos el alguazil, o justicia seglar por lo dicho en los casos precedentes, y en el articulo de poder quitarles las armas, como quiera que a los clerigos les son pro hibidos los vestidos superfluos y de color, segun Bernardo Diaz, y otros. [7102]Y cuenta se de S. Geronimo que desechò de su mesa tresclerigos, porque yuan en traje mas indecente de lo que su estado requeria. Y S. Ambrosio dize, que echò con afrenta à otros por lo mismo. [7103]Y Papo, y Pedro Gregorio dizen, [7104]q# pierden por este caso el priuilegio del fuero: y (co mo dize Diego Perez [7105]) **[1051]** el clerigo que quebranta esta prematica, ofende y viola la publica y comun vtilidad. Pero en este caso soy de opinion, que no se deue entremeter lajusti cia seglar, porque el excesso del clerigo en el vestir, no es de tanto peligro y perjuyzio publico, como el de traer armas, o sacar cosas vedadas: en lo qual se auentura la quietud y paz del pueblo, o del Reyno.

CASO XLI. es, si el clerigo v# **[sect. 122]** diesse el trigo, o el pan cozido, o el vino, fruta, o otros mantenimientos a mas de la tassa, o postura, y por ello segun la ley, o ordenança lo tuuiesse perdido, podra la justicia seglar tomarselo, por auer caido en comisso, y aplicarlo

conforme a la ley y ordenança, por las razones y dotrinas dichas en los casos precedentes: y porque las leyes de la tas sa del pan, fund#dose en razon natural, de no querer para otro lo que nadie quiere para si, y no siendo, como no son con trarias al derecho Canonico, aunque no hablen expressamente con los clerigos, ligan y compre henden sus bienes t#porales: [7106]los quales regularmente, segun la com# opinion, no gozan de los priuilegios Ecclesiasticos, [7107]pero en quanto à las otras penas pecuniarias impuestas por el ex cesso destas tassas, el Ecclesiastico ha de proce der, saluo si siendo requerido lo rehusasse, o dilatasse de castigar, o lo castigasse leuemente, segun Mexia, y otros, [7108]contra lo qual tiene el Doctor Salcedo indistintamente, [7109]al qual yo sigo en esta parte: y en lo que toca al excesso de la tassa del trigo, ya ay menos duda, porque no se pierde el trigo, como solia, por la prematica antigua, sino incurrese en otraspe nas, segun la prematica nueua. [7110]

CASO XLII. es, **[sect. 123]** si el clerigo fuesse trat#te, o negociador, y en el trato y negociacion delinquiesse o contraxesse alguna deuda, o metiesse, o sacasse mercaderias dezmeras por los puertos por trato y mercancia, podria el Corregidor, y Prior y Consules, y la curia de los mercaderes proceder, no contra su persona, sino qu#to aquellos bienes, y cobrar dellos la deuda, o los diezmos y aduanas, los quales bienes no son priuilegiados, y estan su getos a las leyes y ordenanças, o tributos tocan tes a aquel trato y comercio: [7111]porque los q# **[1052]** vsan de tales negociaciones, no son verdaderos clerigos, y ellos se priu# de su priuilegio, como el hijodalgo que se haze arrendador: [7112]y assi di ze vn decreto, [7113]que del clerigo negociador nos guardemos, como de pestilencia: y seria bien, q# los tales clerigos negociadores antes de ser c# denados, fuessen amonestados que dexassen las tales negociaciones: ydigo que seria bien ser amonestados, porque de rigor no es necessario, segun algunos Doctores. [7114]

Y no se dirà ser el clerigo negociador, por v# der el vino, y los otros frutos de la cosecha de sus heredades, o de su beneficio, o los ganados de su criança, o por otras maneras de grangerias que ponen Abad, Decio, y otros. [7115]

CASO XLIII. es, **[sect. 124]** (en consequencia de lo dicho en el passado) sobre la cobrança de los derechos de aduanas, o alcaualas que adeudar# los clerigos de las mercaderias de trato que metieren, o de lo que vendieren de sus gr#gerias y negociaciones, en lo qual puede el Corregidor sin que preceda amonestaci# alguna proceder contra sus bienes: porque en los bienes que son de tratos y mercancia, el clerigo es reputado co**[1053]** mo lego [7116]y su essencion, en quanto à no pagar al cauala, no se estiende mas de à los bienes Ecclesiasticos y patrimoniales: [7117]y aun si se dudare si los tales bienes del clerigo son detrato y mercancia, o no, resuelue Gregorio Lopez [7118](y à mi parecer se alarga mu cho) que podra ser Iuez dello el seglar, y despues desto eserito, he leido à Gironda, [7119]que afirma auer visto sentenciado en la C#taduria mayor, y en la Chancilleria de Granada, que el Iuez seglar sea competente en la cobrança de alcaualas contra clerigos. Y à esto alude lo que adel#te diremos en el caso se senta y nueue, que los Iuezes Ecclesiasticos se gun ley Real no pued# estoruar la cobrança de los derechos y hazienda Real.

CASO XLV. es, **[sect. 125]** para que de las dichas gr#gerias y tratos, de que se puede cobrar alcauala # clerigos, puedan tambi# el Alcalde entregador de mestas, y el Iuez de seruicio y montazgo co brar de sus bienes los derechos y seruicio, que por ello deuen de

sus grangerias: y assi por prouision Real, carta acordada, o instrucion afirma Gironda, [7120]que se les dà comission para ello.

CASO XLV. es, **[sect. 126]** si el clerigo arrendasse, o fiasse rentas Reales, segun vna ley del Estilo, [7121] que dize estas palabras: *Otro si el que cs clerigo, si recaudò los pechos y las rentas del Rey, e faze alguna falta en ellos, que le puedan los Alcaldes del Rey mandar prender, e ser preso en la prision del Rey:* y poru#tura aludio a esto vna **[1054]** ley de Partida, [7122]que dixo assi: *E otro si non deuen ser mayordomos, nin arrendadores, nin cogedores destas cosas sobredichas, de q# non pueden ser fiadores, e si lo fizieren, han de passar c# tra ellos, segun dicho es, en las leyes que fablan en esta razon.* Pero sobre la declaracion de la dicha ley del Estilo ay controuersia entre los Doctores, [7123] y se deue entender, segun el Doctor Castillo, enel clerigo casado, que segun derecho goza del priuilegio del fuero, q# en este caso le pierda, y no se entienda indistintamente, segun Baeça en el clerigo presbitero, y esta tengo por mejor opinion: solo en vn caso la dicha ley se podria tambien praticar oy dia, segun Menchaca, [7124] si vno que fuesse clerigo, fingiendo que no lo es, arrendasse, o fiasse alcaualas, o otras rentas Reales, porque de otra suerte no deue ser admitido, ni como principal, ni como fiador, saluo si diesse fianças, segun vna ley Real, [7125]y si de hecho fuesse admitido, valdria la tal obligacion, o fiança quanto a sus bienes, pero no quanto a la persona, segun la dicha ley de Partida. [7126]

CASO XLVI. es, **[sect. 127]** si algun clerigo, o Eccle siastica persona fuesse es sento de los Iuezes ordinarios, y sugeto indirectamente al Papa, y no tuuiesse superior en el Reyno que le castigasse si delinquiesse, tienen el insigne Nauarro, Belluga, y otros, [7127]que podra ser conuenido ante el Iuez seglar, aunque Ca milo Borrelo dize, que esta es iniqua dotrina, y que no se deue obseruar. [7128]

CASO XLVII. es, **[sect. 128]** en tiempo de necessidad de pan, que podra el Corregidor tomar el trigo que sobrare a las Yglesias, y à los Obispos, clerigos y moneste rios, y pagarselo para repartirlo entre los pobres, o darlo en pan cozido, no embargate que elloslo c#tradig#, como diximos en otra parte. [7129]

CASO XLVIII. **[sect. 129]** es, si el clerigo vsasse de pesos y medidas falsas en el vino, o trigo, o cosas que vendiesse, o sino tomasse de los fieles los pesos y medidas donde ay costumbre dello, co**[1055]** mo en la ciudad de Soria, y en Medina del C#po, es dudoso, si podria ser prendado por ello por el tal fiel, y por la justicia seglar: y assi dize auerlo aconsejado Cassaneo, al qual siguen otros, [7130]por lo que arriba diximos del clerigo negociador, o que professa algun arte, que se sugeta à las leyes y Iuez del arte y negociacion, y que no goza del priuilegio del fuero: alomenos en lo que es quebrar las medidas y pesos falsos, y ponerlos en publi co, no tiene duda, sino que podra hazerlo el Iuez seglar. De los pesos y medidas falsas, y quien primero vsò el pe so y medida, y a quien toca darlas al pueblo, de mas de lo que en otros capitulos diximos, [7131]se podra ver por otros autores que juntò Pedro Cenedo. [7132]

CASO XLIX. es, **[sect. 130]** si el clerigo, ò la Yglesia, fuesse depositario de alguna cosa, de voluntad de las partes, o por man dado del Iuez seglar, en secresto de bienes, o en otra manera, podra ser compelido por el à la re stitucion del deposito: no por tela y orden de juyzio, ni por pena criminal, segun la naturaleza desta culpa, sino executiuamente por

toma de bienes, en consequencia del oficio de de positario, del qual se encargò: [7133]y esto por la buena fê con que se haze, y se deue restituir el deposito, como se dize en el libro de los Macabeos: [7134] y assi entre las cosas que en la primitiua Yglesia professauan los Christia nos, como eran no hurtar, ni cometer robos, ni adulterios, ni engañar a nadie, era tambi# no negar los depositos. [7135] **[1056]** Pero es de aduertir, que para proceder el Iuez se glar a la restitucion del deposito, ha de ser amo nestado el clerigo primero tres vezes, segun la comun opinion de Aufrerio, Couarruuias, y Claro. [7136]Y si el clerigo tu uiesse el deposito por de legacion, o substituci# de otro depositario, por aora no me detengo en apurar si serà lo mismo.

CASO L. es, si vno **[sect. 131]** pareciesse ante el Iuez seglar, y dixesse que a su derecho conuenia, que tal cosa se notificasse à algun clerigo, para que le parasse perjuyzio, o para que fuesse interpelado y constituydo en mo ra, o en mala fê, podra el Iuez seglar mandarse lo notificar, y le pararia perjuyzio. [7137]

CASO LI. es, si en **[sect. 132]** la Yglesia, o en el clerigo por defraudar la alcauala, o el pecho, o otro tributo que algun vezino, o persona obligada à ello deuiesse, se hiziesse venta, o donacion de alguna heredad, o por otro contrato si mulado, o paliado, constasse ser la tal cosa, o hazienda del lego, como suelen ha zerlo los padres, hazien do donacion à algun hi joclerigo, o estudiante, por no pechar, que aunque el dolo en esto no se presume, y hecha la tal donacion sin fraude y cautela, val dria, sino fuesse de todos los bienes, o de la mayor parte dellos, que esto se presu me fraudulento: y conforme a vna ley del Estilo, solo se permite donar al hijo lo que le pue de pertenecer de su herencia, que es la legitima y mejora de tercio y quin to: [7138]mas constando de la cautela y fraude, o ha ll#dose los bienes en po der del clerigo, y confessando el ser del cedente, o donador, no solo cobrara el Iuez seglar la al cauala, pecho, o tributo (no de la persona del clerigo, que contra el no se puede hazer el juy zio, sino de la tal hazien da) pero tambien se cobraran por orden del Iuez seglar, los bienes que se gun la ley, o ordenança huuieren caydo en comisso, o se confiscaren, assi por tacito fideicomisso, como en otra ma nera. [7139]Y aun dize Es**[1057]** peculador, [7140]que el que diere consejo para que se cometa este fraude, deue ser condenado en el otro tanto; porque assi como la Yglesia no quiere que le defraud# su jurisdicion y hazienda, por el consiguiente no quiere impedir la agena. [7141]

CASO LII. es, si **[sect. 133]** para atajar algun incen dio que huuiesse sucedi do en la ciudad, y que no passasse adelante, conuiniesse derribar la casa de algun clerigo, podra el Corregidor por la pu blica vtilidad sin pena alguna m#darlo hazer, [7142] pues lo puede hazer el vezino sin pena alguna, y aun sin que los vezinos ni la ciudad le deuan satisfazer el daño, segun la ley de Partida. [7143]

CASO LIII. es, que si **[sect. 134]** la casa del clerigo estuuiesse para caerse y ame nazasse ruyna, podra el Corregidor, no querien do el clerigo repararla, hazerla reparar a su costa por el peligro instan te y publico. [7144]

CASO LIIII. es, **[sect. 135]** para hazer reparar y adornar las Yglesias parrochiales: sobre lo qual el Obispo y clerigos, y otros Ecclesiasticos, y los Com#dadores, y las demas personas interes sadas en los diezmos y rentas Ecclesiasticas de las tales Yglesias, podr# ser juzgados y apremiados por embargo y toma de las dichas rentas, por mandado del Rey yde su Consejo, como executor del Concilio: y assi se pratica, y se lee en la escritura

sagrada, que lo executò el Rey Ioas contra Ioiaden P#tifice, y los Sacerdotes de Israel: y ay decisiones Canonicas, y ley de Partida, y lo tratò muy bien Iuan Gutierrez, y otros, [7145]que resueluen, q# no teniendo fabrica la Yglesia, o no bastando la que tiene, esto sea a cargo de los Ecclesiasticos y personas que lleu# los diezmos, dex#doles congrua sustentacion a los que residen y siruen la Yglesia. Y à falta de lo dicho se haze y repara la Yglesia, y se adorna de retablo, ornamen tos y campanas, a costa de los legos, por razon de los Sacramentos que se les administran en ella, en que contribuyen **[1058]** tambien los hidalgos: y aun en el Obispado de Ouiedo se vsa que los le gos hazen y reparan las casas de los Curas.

CASO LV. es, que **[sect. 136]** tiene deriuacion del pas sado, [7146]y es, que contra los bienes del Obispo difunto se pide ante los Señores del Consejo, por el que sucede en su dignidad, la deterioracion de las casas Obispales, fortalezas, ermitas, o otros edificios pertenecientes a la dignidad, pa ra que dellos se reparen y reedifiquen: y en el c# sejo se dan prouisiones para que el Obispo si es biuo, y le han promouido a otra parte, y si es muerto, sus herederos y testam#tarios dentro de vn breue termino nombren vn maestro de obras, para que con otro nombrado por el Obispo sucessor, vean los daños y reparos de los dichos edificios, que fueron a cargo del dicho Obispo: los quales con juramento declaren ante el Corregidor lo que estuuiere deteriorado: y que si no n#brar# el tal maestro, le nombre el Corregidor, o su Teni# te: y en caso de discordia nombre tercero assi mismo el Corregidor, o Teniente: los quales de clar# en la dicha razon, yhagan tassa de lo que montan los dichos daños, y ésta se embie por la justicia al Consejo, donde se causa juyzio sobre esto, y se suelen mandar entregar y pagar al Obispo los marauedis q# se auerigua ser necessarios para los dichos reparos, para que el los ga ste en ello so la misma pena. Y alguna vez conuendria depositarlos, y que el Obispo hiziesse gastarlos en ello: porque ya se ha visto descuydarse algunos, o preualerse dellos, y morirse luego, y no auer facilmente de quien recuperarlos, y quedarse la deterioracion en peor estado.

CASO LVI. es, que podra la justi **[sect. 137]** cia seglar hazer demoler lo edificado por las Yglesias, o personas Ecclesiasticas en las calles y caminos Reales, y en lo publico y concegil, seguny como lo disponen los derechos, y lo tratan los Doctores que en otra parte referimos. [7147]

CASO LVII. es, si el clerigo tu **[sect. 138]** uiesse a su cargo en administracion, o en otra manera, hazienda del Rey, o de otro Señor temporal, o de concejo, podra ser conuenido y demandado so bre ello ante el Iuez seglar: [7148]y aun ser preso por el, si constasse que queria huir. [7149]Y lo **[1059]** mismo sera, si estando en la tal administracion, se hiziesse clerigo, por euitar la cuenta y paga ante el juyzio seglar. [7150]

CASO LVIII. es, **[sect. 139]** para alçar y quitar las fuerças y violencias que los Iuezes Ecclesiasticos hazen, assi a personas le gas, como a Ecclesiasticas, en qualesquier negocios en que procedan: en lo qual los Reyes de España, Francia, y Portugal, Napoles, y Duque de Saboya, [7151]y sus Consejos, Ch#cillerias, y Audiencias tienen jurisdicion por derecho y por costumbre, y pueden inhi uir è interdizir à los Obispos y a sus Vicarios, que otorguen y repongan, y no procedan, y que absueluan los excomul gados, y deshagan otras fuerças y agrauios: [7152]y la ley Real [7153]dize assi, *Por quanto, aßipor derecho como por costumbre inmemorial nos pertenece alçar las fuerças que los Iuezes Ecclesiasticos y otras personas hazen en las causas que conocen, no otorgando las apelaciones que dellos*

legitimamente son interpuestas, porende m# damos à nuestros Presidentes y Oidores de las nuestras audiencias de Valladolid y Granada, que quando algu no viniere ante ellos, quex#dose que no se le otorga la apelacion que justamente inter pone de algun Iuez Ecclesiastico, den nuestras cartas en la forma acostumbrada en nuestro Consejo, para que se le otorgue la apelacion, y si el Iuez Ecclesiastico no la otor gare, manden traer à las nue stras audiencias el proceßo Ecclesiastico originalmente, el qualtraydo, sin dilacion lo vean, y si por el c#stare que la apelacion està legitimamente interpuesta, alçando la fuerça prouean que el tal Iuez la otorgue, porque las partes puedan seguir su justi cia, ante quien y como deuan, y repongan lo que despues de lla huutere fecho, y sipor el dicho processo pareciere no ser la apelacion legitimamente interpuesta, remitan luego el tal processo al Iuez Ecclesiastico, con condenacion de costas, si les pareciere, para q# el proceda y haga justicia. Sin que por esto los Iuezes seglares incurran en las c#suras de la bula de la Cena del Señor, seg# **[1060]** el padre Cordoua, y el insigne Nauarro, y otros, [7154]ni se proceda, o contrau#ga a lo dispuesto por el santo Concilio Tridentino, [7155]q# dispone ser cosa reproba y atreuida, que algun Iuez seglar, òmagistrado, pro hiba al Iuez Ecclesiastico: como quiera que por esto no es visto impedir se la jurisdicion y libertad Ecclesiastica: antes se ayuda y defiere à la deuida honra de los Iuezes Ecclesiasticos superiores, para ante quien justamente se apelò, y contra justicia y violen tamente se procede a execucion. Y aun segun Guillermo Benedicto, Couarruuias, Gregorio Lopez, y otros, [7156]podri# los Iuezes que conocen de las fuerças, multar à los Ecclesiasticospor los atentados, y mandarles que se presenten en la Corte, y detenerlos en ella, hasta que exhiban las letras y bulas Apostolicas, y los autos en que consiste el reparo delas dichas fuerças; porque segun autoridad de S. Isidro, referida por Graciano, [7157]los Prin cipes del siglo en el gremio de la Yglesia tien# potestad para domar las ceruizes de los soberuios, y donde no està à mano quien remedie la opressi# que causan los Ecclesiasticos, pueden por autoridad de la Yglesia administrar y socorrer à los oprimidos, hasta que sobre ello se ocurra al Iuez Ecclesiastico competente, segun y en los casos que en otra parte diximos. [7158]

Sin que por intentar éste auxilio y **[sect. 140]** remedio de la fuerça, deuan los Ecclesiasticos ser presos, ni castigados por sus Iuezes, como ya vi que el año passado de ochenta y nueue el Nuncio de su Santidad procedio contra algunos religiosos y Ecclesiasticos, y los encar celò, porque ocurrieron al Consejo supremo por éste acostumbrado y ordinario remedio: porque aunque es verdad, que es visto sentir mal de su Iuez el Ecclesiastico que pide remedio al Iuez seglar, y que puede ser castigado; [7159]pero esto seria, quando pidiesse remedio y co nocimi#to sobre la causa principal, o quando aquella estuuiesse contestada ante el Ecclesiastico; pero quando solamente trata de la fuerça y violencia que el Ecclesiastico le haze en proceder ex abrupto, y en no otorgar la apelacion, no incurre en pena el tal Ecclesiastico que vsa deste remedio, pues del Papa Leon se agrauiaron vnos clerigos #te el Emperador Ludouico, al qual pi dio el Papa que embiasse à aueriguarlo: [7160] y el Apostol san Pablo, como arriba diximos, [7161]temiendo el concilio de los Fariseos **[1061]** para matarle, pidio a#q# Ecclesiastico, auxilio al Tribuno: y otravez para reparo de la fuerça que se le hazia, apelò þa Cesar. [7162] Y en el libro de los Macabeos [7163]se lee, que Onias summo Sacerdote de Ierusalem, ocurrio al Rey para que aquietasse lasfuer ças y sedicion, que Simon tambien Sacerdote, y sus amigos, causauan en el pueblo,

pareci#dole im possible poderse apaziguar el estado de las cosas, sin la mano y potestad Real: y por el concilio Toledano [7164]se permi te à los agrauiados y no oydos, ocurrir a los Metropolitanos Iuezes, o a los Reales, þa que los oyan.

CASO LIX. en q# **[sect. 141]** podra conocer el Corre gidor y justicia seglar, es, en la causa possessoria espiritual, o casi espiritual en que no aya mezcla de propiedad, como en la possessoria de diez mos, o de derecho de pa tronazgo, [7165]o de presentar, o elegir; [7166]y en las dichas causas, no es necessaria aueriguacion y conocimiento de la propiedad, ni se trata del meollo dela verdad, ni del ti tulo principalmente, sino por incidencia y sumariamente, [7167]o por confession de la parte y notoriedad, [7168]seg# Boerio, y la comun opinion de Bartulo, y la declaraci# y resolucion del doctissimo Nauarro, Couarruuias, y otros. [7169]En la Real Ch#cilleria de Gra nada, y en la Audiencia de Galizia se pratica conocer del derecho de las causas possessorias espirituales, mayormente en tre Yglesias: lo qual no se pratica en la Ch#cilleria de Valladolid: y la ra z# (a mi parecer) es, por que el patronazgo y pro uision de las Yglesias y beneficios de aquellos **[1062]** Reynos, es Real. [7170]

Del juyzio possessorio **[sect. 142]** sobre reliquias de S#tos, #tre Yglesias, òpueblos, tiene conocimiento la justicia seglar: y assi dizen Papo, y Pedro Grego rio, [7171]q# lo determinò el Senado de Paris, como es, quando se mueue plei to #tre los posseedores, o entre los despojados, o entre muchos, que dizen, y afirman que ellos tienen las verdaderas reliquias. Di# escriue que entre dos ciudades de Capadocia conuezinas huuo c#ti# da, sobre qual tenia la espada de Ifigenia, [7172]como quiera que cada vna mostraua tenerla: y entre Ateni#ses, y Romanos, la huuo, sobre qual possehia el Paladio, que era efigie y simulacro de la Dio sa Palas, que tuuieron los Troyanos en el t#plo de Minerua por gr# establecimi#to de su ciu dad; creyendo auia caydo del cielo: dezian los Ro manos, que el que ellos teni# por pr#da y firmeza del Imperio, era el verdadero simulacro de Palas, q# se auia trasladado a Roma, y puesto en custodia en el t#plo de Vesta, segun refieren Ouidio, y Ha licarnaseo: [7173]y los Ateni#ses dezian que ellos le te ni#, despues que los Griegos le tomaron de Troya. Y si las c#trouersias de reliquias, ò milagros, se han de difinir, o dexar indecisas, vease lo que escriue Pedro Gregorio: [7174] y en lo que toca à este articulo delas causas poslesso rias espirituales, mayor m#te de adquirir posses si#, que en Latin se llama *Adipisc#dœ*, ay autoresgra ues que tienen lo c#trario. [7175]

CASO LX. es, seg# **[sect. 143]** Felino, y otros, [7176]si en la causa possessoria, ò en otra ciuil que tratasse el clerigo ante el Iuez seglar, o en la q#rella, o capitulos de residencia, que deduxesse ante el, fuesse c#u#cido de calumnia, no prou#do la acusacion, [7177]o de otra culpa judicial, podra ser condenado en costas, o multado por el Iuez seglar en los bienes temporales y profanos: y si la culpa fuesse digna de mas pena, deue ocurrir se al Ecclesiastico, como diremos. [7178]

Pero es de aduertir que en los casos en que el Iuez seglar puede condenar al clerigo en pena ciuil de sus bienes temporales, sino tuuiesse de q#pagar (aunque en tal caso a otros se da pena en el cuerpo [7179]) no le puede molestar en la persona, sino que le ha de castigar sobre ello su Iuez Ecclesiastico: [7180]y aun segun Bernardo Diaz, y Segura de Aualos,

contra Abad, y otros, [7181]no es cosa de**[1063]** c#te à la dignidad clerical, ni se pratica que el Ecclesiastico haga açotar, o castigar al clerigo en el cuerpo por deuda de dinero, aunque decienda de delito, sino que le deue su spender, o desterrar, o castigar de otra manera. Y en que casos el seglar **[sect. 144]** puede acusar al clerigo, y ser contra el testigo, traenlo Decio, y otros q# juntò Pedro Cenedo. [7182]

CASO LXI. es, si se **[sect. 145]** tratasse sobre si estan pagados, o no, los diezmos Ecclesiasticos, o si los deue vna, o otra persona, que para solo esto, y no para el derecho, essencion, o priuilegio dellos, podra el Corregidor à instancia de clerigo, o de lego, conocer desta causa: y tambien el Iuez Ecclesiastico; porq# la Yglesia tiene dos Iuezes ante quien poder pedir esto, segun la com# opinion, y la ley Real, [7183] Federico de Senis, y otros que el, y Anastasio Germonio refieren, [7184]tien# que quando se trata so lamente de hecho, y no del derecho de los diezmos contra legos, solo el Iuez seglar es c#pet#te en ello. En el Reyno de Aragon dizen Belluga, y Camilo Borrelo, [7185]q# conoce la justicia seglarde las causas decimales, assi del derecho como del hecho. Pero lo c#trario se pratica, que excomulg# à legos sobre la paga de diezmos: y lo dize tambien la dicha ley Real.

CASO LXII. es, qu# **[sect. 146]** do los diezmos, o las tercias dellos, pertenecen à los Reyes, o a señores, o a caualleros por #recho beneficial o feudal, opor priuilegio c#cedidopor el Romano Pontifice qual c#cedio el Papa Vrbano, segun escriuen Belluga, y Borrelo, [7186]à los Reyes don Sancho, y don Pedro de Aragon, para q# huuiessen los diezmos de las tierras que labrassen de los Moros, d#de Belluga disputa y resuelue que vale la tal c#cessi#: y por estos titulos pueden à los Reyes y Señores temporales pertenecer les, [7187]y no en otra mane**[1064]** ra, aunque sean Emperadores vngidos, [7188] **[sect. 147]** podra el Corregidor conocer de las tales causas, no solamente en la possession, pero en la propiedad, y de qualquier suerte y forma que se traten, [7189]como se guarda en el Reyno de Galizia, donde los Señores de vassallos y otros caualleros por costumbre y priuilegio concedido antes del C#cilio Lateran#se, que se celebrò en tiempo del Papa Alex#dro III. año de 1179. cobran y lleu# los diezmos de los beneficios, los quales llaman patrimoniales, y los venden, truec#, arri#dan y dan en dote, y her#cias, y se t#te# y retratan, como bienes tr#cales, hereditarios y de abol#go, y se litiga sobre ellos ante los Iuezes seglares, en que ha auido muchas executo rias: [7190]y en otras partes de las m#tañas los dichos Señores y caualleros #ue# Abadias y los beneficios de las Yglesias par roquiales, que llaman Monesterios, o Anteyglesias, o Feligresias, y algunos se intitulan Abades dellas: de lo qual (co mo c#sta por coronicas [7191]) se quexaron algunos Obispos, año de mil y trezi#tos y nouenta al Rey don Iuan el primero, hijo del Rey don H#rique II. estando en la ciudad de Guadalajara, y los nobles de Castilla, y de Leon, interessados en esto, se defendier# con la possession inmemorial, obtenida antes del dicho C#cilio Lateran#se, diziendo, que della no deuian ser despojados, como quiera q# sus predecessores auian fundado y dotado las Y glesias y librado la tierra de los Barbaros: y auiendose ventilado el negocio, se #terminò por los del Consejo del dicho Rey, que los nobles fuess# amparados en la dicha su possession de lleuar los dichos diezmos: lo qual c#firmar# despues los Reyes Catolicos d# Fern#do, y doña Isabel [7192] m#d#do a sus justicias q# los defendiessen y amparassen en ella: y por vna ley que hizieron en Toledo,

[7193]se puede tambien fundar esto. Los quales Reyes Catolicos, por auer conquistado de los Moros el Reyno de Granada, obtuuieron gracia è indulto del Papa Innoc# cio VIII. para lleuar los diezmos de aquel Reyno, con carga de dotar las Yglesias, y assi las causas decimales del, se tratan an te los Iuezes seglares en possession, y en propiedad, como refieren auer lo praticado alli Couarruuias, y Mieres, [7194]y de Francia dizen lo mismo Cassaneo, y otros. [7195]

[1065] CASO LXIII. es, **[sect. 148]** quando por los Ecclesiasticos, o arr#dadores, se piden nueuos diezmos, assi reales, como personales, no acostum brados a lleuarse de diez años atras, pueden las Chancillerias por via de querella retener estas causas: y en el Consejo se dan prouisiones acordadas, para que no se haga nouedad, y para que los Iuezes Ecclesiasticos y conseruadores remitan alli las tales causas, segun vna ley destos Reynos, Couarruuias, y otros. [7196]

CASO LXIIII. es, quando a los **[sect. 149]** caualleros de las Ordenes de Calatraua, y otros priuilegiados por bulas Apostolicas de no pagar diezmos de sus haziendas y grangerias, se les pidiessen por los Ecclesiasticos y sus arrendadores que los pagassen, puede el Rey nuestro señor, y sus Iuezes de comission por el nombrados, conocer por bula Apostolica por via de c#cordia sobre la dicha essencion y paga de diezmos, co mo oy dia se haze, y ay junta en Palacio de tres Consejeros para estos negocios.

CASO LXV. es, contra los arr#da **[sect. 150]** dores de diezmos, siendo legos, es Iuez competente el seglar, como quiera q# contra ellos no se trata del derecho de dezmar, ni de pagar ellos los diezmos, porque aquellos los dezmeros se los pagar# a ellos, sino de que pagu# el precio porque los arren daron: y assi estos arrendadores no pueden ser c#uenidos ante el Iuez Ecclesiastico, ni excomulgados, y pueden de clinar su jurisdicion, sal uo si los arr#dadores en las escrituras de arrendamiento se huuiessen sometido a la jurisdicion, censura, y ordenanças Eclesiasticas, ò ouieren jurado el contrato, que en tal caso, conforme à las leyes Reales, sugetos quedan à la Ecclesiastica jurisdicion; [7197] pero la pratica es, que aun que los dichos arrendadores no se sometan, ni juren, proceden contra ellos los Ecclesiasticos, aunque declinen su jurisdicion, y en las Chancillerias se les remiten las causas, segun afirma Azeuedo, [7198]y yo lo veo guardar assi, aunque sin bastante fundamento, co mo dize Couarruuias, [7199] como lo seria, y justificado, querien do cobrar los diezmos de los deudores legos, que los deuen de sus heredades y frutos, segun q#da dicho.

Lo qual no tiene du **[sect. 151]** da, quando algun lego por poder en causa propia de algun clerigo huuies se de cobrar del arr#dador, o de otro tercero al gunos frutos de benefi**[1066]** cio, o r#ta Ecclesiastica, o el arr#dador principal quisiesse cobrar de otros a quien huuiesse dado parte de la renta, o v#dido los frutos della, deuen cobrarlo ante el Iuez seglar: y assi lo tuuo y obtuuo el Doctor Castillo, Iuan Gutierrez, y otros; [7200]porque mudada la persona, se muda el priuilegio [7201]de poderlo cobrar #te el Ecclesiastico: y por que aunque se cedio la accion para cobrar la r#ta, no se pudo ceder, ni cedio el priuilegio del fuero, segun derecho: y quien citasse al lego para ante el, incurriria en la pena de la ley Real. [7202]

Por la misma razon la cobrança de las **[sect. 152]** tercias decimales, siendo de seglares, v#didas, o dadas por el Rey, se ha de hazer y cobrarse del arr#dador ante el Iuez seglar, como atras q#da dicho. [7203]

CASO LXVI. es, si alguna Ygle **[sect. 153]** sia, o monesterio, o Ecclesiastica persona edificasse en suelo ageno, ò hizies se obra nueua, aunque el edificio fuesse religioso, dizen Angelo, y otros, [7204]que se podra demoler por mandado de la justi cia seglar: pero si esto proc#deria haziendo en su suelo obra nueua, como ventanas sobre otras casas, o otro edificio, no lo resueluo por agora.

CASO LXVII. es, sobre la conser **[sect. 154]** uaci# de la costumbre del Arçobispado de Burgos, y Obispados de Palencia, y Calahorra, y de otras par tes donde la huuiere, co mo en Medina del Campo, donde los beneficios, y la misma Abadia se # ue# a hijos patrimoniales: la Abadia por el Cabildo mayor de los cleri gos, y los beneficios por los parrochianos, y las Canongias de la Yglesia Colegial alternatiuam# te, vnavez se proueen por los dichos parrochianos, y otra por el Cabildo de la dicha Yglesia: a cuyas eleciones assisten, quando conuiene, y les parece, el Abad y Corre gidor: y da prouisiones el Consejo para que se guarde la dicha costum bre, y para que se vote secreto, aunque de ordinario se vota publico: y si contra éste derecho de proueer se impetran los beneficios, no les aprouecha a los impetrantes. [7205]Y por priuilegio, fundacion, o patronazgo, no es impropio a los legos hallarse y votar # las dichas eleciones, segun Arcediano, y otros. [7206]

CASO LXVIII. es, # **[sect. 155]** la causa feudal ciuil, assi sobre la propiedad, como sobre la possession o in terin, en la qual el señor del feudo lego puede co nocer entre los vassallos clerigos, segun la mas comun opinion de Legistas: [7207]la razon es, porque por la inuestidura contrataron con el Señor, y se obligaron a lo que es **[1067]** propio y c#se quente de la naturaleza del contra to: pero esto no procede en la causa criminal feu dal o ciuil, descendiende delito, la qual se deue remitir al Iuez Eccle siastico, [7208]ni tampoco podra el Iuez seglar proce der a prision contra el clerigo por la causa ciuil, feudal, saluo si resistiesse a la execucion de la sentencia ciuil sobre ello dada, que entonces le parece à Estefano Aufre rio (y mal) que el Iuez se glar no dexaria de prenderle. [7209]

Algunos autores dis **[sect. 156]** putan, si el clerigo es ca paz de suceder en el feu do, porque su professi# repugna a la naturaleza del: pero si la carga del feudo es compatible al clericato, capaz serà de la sucession, y serlo ha, quando fuesse el seruicio y carga real, y no si fuesse personal, saluo si se pudiesse seruir por su stituto: [7210]y qual se dirà causa feudal para la c#petencia de la dicha jurisdicion, si solamente quando es sobre la ley o naturaleza del feudo, o quando se trata del en qualquier manera, podrase ver por los Doctores. [7211]

[1068] Por argumento de la **[sect. 157]** dicha dotrina para este dicho caso se ha dudado, si en negocio de Tenuta de mayorazgo, si#do clerigo, o religioso el reo, podra conocer el Consejo, a quien priuatiuamente pertenece el conocimiento de las tales causas de Tenutas, conforme à las leyes Rea les, [7212]como quiera que las causas de mayorazgo y las feudales, tienen concernencia y simbolizan en muchas cosas; [7213] por lo qual, y por la naturaleza de la causa, [7214]q# es del bien publico, y de conseruacion de la nobleza, que se causa y sustenta por los vinculos y mayorazgos: y porq# con facilidad se podria cautelar, que se apoderasse algun clerigo, o mo nesterio, de la possessi# de algun mayorazgo, pa ra

frustrar la jurisdicion Real del Consejo, y auerse de hazer ordinaria y Ecclesiastica, y de Roma la causa de Tenuta, que es sumaria y executiua, parece que podria ser c#uenido el clerigo reo ante el Consejo en este caso.

Pero sin embargo de **[sect. 158]** sto se determinò lo con trario por los señores del Consejo en los propios terminos, y se declarò auer lugar la declinatoria del fuero intentada por vn clerigo; por que aunque la dicha do trina de los feudos sea verdadera para traer sobre ellos al clerigo al fuero seglar, no es consequencia para traerle so bre la Tenuta de mayorazgo; [7215]porque en mu chas cosas difieren los feudos de los mayorazgos de España: [7216]y à este proposito haze lo q# dezimos adelante sobre ante quien ha de ser c# uenido el clerigo heredero del lego en la nueua demanda.

CASO LXIX. es, **[sect. 159]** no solamente en la causa feudal, como queda dicho, pero sobre qualesquier juros, o mercedes, o otras cosas que yglesias, o monesterios, òper sonas Ecclesiasticas ten gan de los Reyes, pued# conocer los Iuezes seglares, y no los Ecclesiasticos, so pena que los pierdan las tales personas, o monesterios, que lo pidieren ante ellos. [7217]

CASO LXX. es, quando alg# **[sect. 160]** lego huuiesse cometido homicidio, o **[1069]** otro delito en la Yglesia, o estuuiesse recluso en ella, y pretendiesse auer de ser castigado por el Iuez Ecclesiastico, sin embargo serà Iuez competente el seglar, porque aunque la Yglesia no sea del distrito del Iuez seglar, pero es del territorio donde està edificada y sita, quanto a la prouança: y es caso notable, segun Paulo de Castro, y otros, [7218]en el qual procede el Iuez contra su subdito, que delinque en la Yglesia, lugar a el no sujeto, sino al Iuez Ecclesiastico, porque aunque la Yglesia està essenta, està dentro del te rritorio seglar, y ella no le tiene sino respeto de los clerigos, [7219]como en otros capitulos dezimos. [7220]Y aunque Cino, y Mariano Socino [7221]tuuieron lo contrario, que puede el Ecclesiastico castigarlo, se entiende en el sacrilegio, y en caso de penitencia sacramental, o publica, para satisfacion del pecado, y en otros delitos mere Ecclesiasticos, o mixtos, quanto à las penas Ecclesiasticas, preuini#do ellos en los tales casos: y de otra suerte es reprouado Cino, y sus sequaces, segun Bartulo, Abad, Deciano, y otros. [7222]

CASO LXXI. **[sect. 161]** es, en todas las cosas temporales en que el clerigo, o la Yglesia, fue re actor, y pidiere algo a persona lega, porque aunque es verdad, que en las cosas espirituales (puesto caso) que el clerigo sea actor, trae al le go ante su Iuez Ecclesiastico, [7223]pero en las temporales el seglar serà Iuez competente, sal**[1070]** uo si ellego huuiesse des pojado a la Yglesia, o al clerigo de sus bienes, o huuiesse cometido sacrilegio, ofendiendo al clerigo, ò en otra qualquier manera, que tambien en esto podra proceder el Ecclesiastico, [7224]como en el capitulo passdo diximos a otro proposito. [7225]

CASO LXXII. **[sect. 162]** en que puede conocer el Iuez seglar en causas de clerigos, es, por via de reconuencion, auien do el clerigo pedido al lego ante Iuez seglar, q# entonces puede ser ante el reconuenido, seg# la mas comun y vsada opinion, [7226]como no sea la reconu#cion por causa criminal, aunque se intente ciuilmente, seg# Especulador, y otros, [7227] ni sea espiritual, o anexa a ella, [7228]ni tal, que el clerigo pueda serpreso por ella, ni sea causada con malicia del lego, procurando, que el clerigo le pidiesse à el, para reconue nirle ante Iuez fauorable y seglar, [7229]ni en otros casos de falencias, y limitaciones, que

podra ver el Letor por Mariano, Felino, Aufrerio, Gregorio, Tiberio Deciano, y Farinacio. [7230]

[1071] CASO LXXIII. **[sect. 163]** es, que auiendo sido actor el clerigo y presentado alguna escritura, si contra ella se alegare falsedad, o otra nulidad, no podra el clerigo declinar la jurisdicion del Iuez seglar, y pedir que conozca el Ecclesiastico, sino que el Iuez seglar serà competente sobre ello. [7231]

CASO LXXIIII. **[sect. 164]** es, en las acciones reales que se dirigen contra los bienes temporales de los clerigos, los quales bienes son del fuero seglar, segun la opinion de Innocencio, [7232]guardada en el Reyno de Francia, y de Nauarra y Val# cia, porque entonces mas se procede contra los bienes, que contra las personas.

Pero la contraria opinion es mas comun y mas verdadera y segura, la qual siguen muchos autores, y vltimamente Prospero Farinacio, [7233]y el estilo de la curia Romana, porque es peligroso, como dize Boerio, [7234]hablar contra las Yglesias y personas Ecclesiasticas y con tra sus bienes.

CASO LXXV. **[sect. 165]** es, si el clerigo fuesse he redero del lego: el qual lego huuiesse sido dem#dado en su vida por otro lego, sobre la euicion y saneamiento de alguna cosa por el vendida, o sobre otra causa, estara obligado el clerigo à responder an te el Iuez seglar donde pende el pleito, y hazer alli assistencia y defensa de la causa, y podra el Iuez seglar pro ceder, aunque el clerigo pida ser remitido **[1072]** à su Iuez Ecclesiastico, porque por la persona del defensor que sale à la causa, no se ha de mudar el fuero, [7235]y esto decidio tambien vna ley de Partida, [7236]que dize estas palabras: *Otrosi, qu# do el clerigo hereda los bienes del ome lego, y otro alguno ha demanda contra aquel lego por razon de qualquier auer, o de daño que ouieße hecho, tenudo es el clerigo de hazer derecho ante aquel juzgador seglar, do le faria aquel de quien hereda el auer, si fuesse biuo.*

Pero si el pleito no es **[sect. 166]** tuuiesse començado c# tra el defunto lego antecessor del clerigo, no estarà obligado a resp# der ante el Iuez seglar, segun la mas admitida opinion, y conforme à los priuilegios clericales, y al mas recibido en tendimiento de la dicha ley de Partida, [7237]pratica do por los Oidores de Valladolid y Granada, segun afirman el insigne Couarruuias, y el Doctor Burgos de Paz, y lo resoluio Gregorio Lopez, y otros, [7238]lo qual f# dan por algunas razones, en que no me det# go, por no alargar mas este capitulo: bastele al Corregidor saber que es ta es la mas verdadera y mas comun, y la mas so lida opinion.

La contraria parte, q# **[sect. 167]** el clerigo heredero del lego, puede indistintamente ser conuenido, y aun executado en los bienes obligados à la deuda, ante el Iuez seglar, ora el pleito estè com#çado con el difunto, o no, tuuieron Alberico, Palacios Rubios, Suarez, Bonifacio, y otros, antiguos y modernos, [7239] **[1073]** fundandose en el derecho ciuil, y en la letra an tigua de la dicha ley de Partida, que donde aora dize, *Ha demanda,* de zia *Demanda,* segun c# sta del texto de Montaluo, emendado despues por Gregorio Lopez: los quales Doctores tra# muchos fundamentos, a mi parecer no concluyentes para derogar la regla, que el actor siga el fuero del reo clerigo, quando nueuamente es demandado sobre hazienda (que ya no es del difunto, sino propio pa trimonio suyo [7240]) ni para que pueda el Rey pri uar à los clerigos del pri uilegio de su fuero, y su getarlos à su

jurisdicion seglar. [7241]Por otra parte parece tambien cosa re zia, que por la persona del heredero clerigo se mude y altere la calidad de la obligacion, tribunal, y fuero, que el acree dor tenia contra el difunto [7242]que le instituyò, y se haga de peor condi cion, pues es verisimil, que por ventura no c# tratára con el, si supiera que auia de litigar, y auer lo con clerigo, y deteriorarse su accion, y que esto no le deue dañar: en especial quando el clerigo de su voluntad acetò la herencia: el qual mas es demandado por la persona del difunto lego, a quien representa, que por la suya como clerigo, y el priuilegio del fuero clerical no deue prejudicar al derecho adquirido al lego contra el difunto: y assi la resolucion desta duda tiene dificultad; pero como quiera que sea, el clerigo no deue perder su priuilegio del fuero, estando el pleito por c# testar con el difunto, ni auiendo el dado causa para ser priuado del: y si el acreedor no declarò, ni preuino en la obligacion éste caso, que por suceder clerigo, o persona priuilegiada, no se auia de alterar el juyzio y fuero, impute se lo à si, [7243]y siga el fuero del reo, conforme à las reglas del derecho.

[1074] CASO LXXVI. **[sect. 168]** es, en la publicacion del testam#to en que el clerigo es instituydo heredero del lego: en éste caso puede el Corregidor mandar citar al clerigo para la publicacion del dicho testamento; porque para esto el Iuez seglar, solamente es c#petente, y no el Ecclesiastico de derecho comun, y por vna ley Real que lo dispone assi: la qual dize estas palabras: *Mandamos, que si el lego fiziere heredero al clerigo, q# sea tenudo el tal clerigo he redero de enseñar el testamento ante nuestro Iuez se glar, que es competente Iuez de la causa, y deue parecer el clerigo ental caso ante el Iuez seglar.* [7244]Pero ésta citacion es c#dicional pa ra efeto siel clerigo quie re oponerse, y contrade zir el testamento, y mas es citacion para declarar su voluntad, que para la causa, segun dize Baldo, [7245] y es necessaria citacion, porque la publicacion del testamento se ha de hazer ante el Iuez seglar, por la naturaleza de la causa, y de heredad jacente, que representa la persona del lego difun to, como ante propio Iuez della, y por el interes de las partes, y sust# cia del testamento, en los casos que se la da la insinuacion y publicacion. [7246] Y procede éste caso, ora el clerigo heredero pida la publicacion del te stamento, ora los legatarios, siempre ha de ha zerse ante el Iuez seglar. [7247]

CASO LXXVII. **[sect. 169]** es, si el clerigo huuiesse vendido alguna cosa a hombre lego, sobre la qual al comprador se pusiesse pleito, y el citasse al clerigo, que se la vendio, para que saliesse a tomar la boz y defensa del, ha de litigar ante el Iuez seglar, ora estè con testado el pleito, o no, con el comprador, y a#que sea Yglesia la vendedora, segun derecho ciuil, y ley de Partida, do dize: *Ante quien faze la demanda el lego,* y la co mun opinion de los Doctores. [7248]

CASO LXXVIII. **[sect. 170]** es, en el castigo de los te stigos y terceros media dores del desposorio y matrimonio clandestino, y de los mismos contrayentes: en lo qual an

[1075] tes del sacro Concilio Tridentino, [7249]qu#do va lian, auia opiniones, sobre si el Iuez seglar auia de remitir los testigos al Ecclesiastico, para que depusiessen con mas libertad sobre el matrimonio, pero ya que el C#cilio anulò estos matrimonios, y cessa la dicha c#trouersia, es com petente el Iuez seglar para el dicho castigo, sal uo si los testigos, o terceros fuessen clerigos, q# contra ellos conocera el Ecclesiastico, segun lo q# resoluio el Doctor Castillo, y muy bien el Doctor Iuan Gutierrez: [7250]y assi se pratica.

CASO LXXIX. **[sect. 171]** es, en lo que toca à los Iuezes Ecclesiasticos, q# impiden, y embaraçan las cobranças de las rentas Reales, queriendo eximir, o exceptar alguna, o algunas personas dela paga dellas, o en otra alguna manera, o q# se entremeten a conocer delo que toca à las dichas rentas, no les per teneciendo, y proceden contra los Iuezes de r#tas seglares, que en estos casos podr#despacharse en la contaduria mayor cedulas Reales, para q# los tales Iuezes Ecclesiasticos no conozcan, ni procedan, ni embarac# la dicha cobrança, ni se entremetan en lo à esto tocante, [7251]pero no pueden venir ante ellos las tales causas por via de fuerça, sino al Consejo, ò à las Chancillerias.

CASO LXXX. **[sect. 172]** es, en la cobrança, paga, y juyzio de rentas Reales de marauedis, o de otras qualesquier cosas, o situados, que pertenezcan à Yglesias, o personas Ecclesiasticas, ora t# gan Iuezes conseruadores para sus causas, o no, que en ellas han de pro ceder los Iuezes seglares, y no los Ecclesiasticos, so pena de las temporalidades, y siendo re beldes, de destierro del Reyno, conforme à lo dispuesto por dos leyes Reales, y lo que resueluen Menchaca, Iuan Gutierrez, y otros. [7252]

CASO LXXXI. **[sect. 173]** es, quando alguno por graue miedo que cayesse en constante varon huuiesse hecho algun juramen to de hazer, o de no hazer alguna cosa, o en confirmacion de algun contrato, o de algun otro acto, que en tal caso podra el Iuez seglar quitando la **[1076]** fuerça y violencia hecha, c#peler al que recibio el contrato, y hizo otorgar el tal juramento, pa ra que le relaxe, [7253]y suel te al otorg#te de la obli gaci# del: pero no puede el relaxarle (porque las relaxaciones de los juramentos pertenecen regularmente à los Ecclesiasticos) como diximos en el capitulo passado: [7254]pero el Iuez seglar puede conocer, no sobre si el juramento es licito, o no, sino sobre la obseruancia del, ò si es valido, por ser interpuesto sobre contrato simu lado: y puede castigar al perjuro, [7255]como quiera que segun el Iurisconsulto Papirio, y lo que escriuen Suetonio Tr#quilo, y otros, [7256]los Emperadores Gentiles, y el Pretor, dispensauan y relaxauan los juram#tos.

CASO LXXXII. **[sect. 174]** es, en la emancipacion que el padre haze del hijo clerigo: en lo qual ha de proueer el Iuez se glar, [7257] **[sect. 175]** porque el clericato no le libra de la pa tria potestad en lo temporal; [7258] **[sect. 176]** pero por la entrada en la religion, libre queda della, [7259]aunque en el vn caso, ni en el otro, no pierde el padre el vsufruto que le perte nece en los bienes aduenticios del hijo, y lo que algunos Doctores tienen contra esto, se en tiende en los bienes Ecclesiasticos, o enlos de q# al padre no le pertenece el vsufruto. [7260]

CASO LXXXIII. **[sect. 177]** es, en la insinuacion de la donacion, que algun lego hiziere en fauor de clerigo, en mayor su ma delos quini#tos suel dos, en lo qual ha de **[1077]** proueer el Iuez seglar. [7261]

CASO LXXXIIII. **[sect. 178]** es, quando algun clerigo se opone à alguna execucion, o sale de su voluntad, como tercero opositor interessado à alguna causa p#diente an te Iuez seglar, y no declina su jurisdicion, que en éste caso alli ha de litigar, segun Baldo, Salice to, y otros. [7262]

CASO LXXXV. **[sect. 179]** es, quando se ha de hazer inuentario judicialmente con citacion de los acree dores y legatarios, siendo clerigo vno dellos, y los demas legos, puede ser citado el clerigo ante el Iuez seglar, y aun el Obispo testamentario de algun le go, està

obligado a hazer el inuentario ante Iuez seglar. [7263]Y lo mismo es en el inuentario de bienes del clerigo di funto que instituyò por heredero a persona lega acetante, segun Guido Pape, y otros, [7264]porque se trata de su interesse, y ya es patrimonio propio, aunque sienten diuersamente en la hazienda, y heredad jacente del clerigo: y esto dize Sarmiento, [7265]que es *mixti fori.*

CASO LXXXVI. **[sect. 180]** es, en consequencia del passado, de la pratica or dinaria que se tiene en estos Reynos, quando muere algun Obispo, o Arçobispo, que el Corregidor de la ciudad, en virtud de vna prouision, o carta acordada del Consejo, haze luego inuentario delos bienes del tal Perlado, y los ha ze poner en buena guar da, y aun c#stando que està muy al cabo de su vida, se haze preu#cion de la dicha guarda y custodia, para que no se dè sáco a la casa, como suelen faltar muchos bienes de Perlados que mueren: y si en esto hiziere contradicion con censuras el Subcolector de la camara Apostolica, ocurra se al Consejo porpar te de la justicia seglar por el remedio de la fuerça, que alli se da prouision para que absueluan los **[1078]** excomulgados. Y verdaderamente que en esto se tiene justo y Christiano respeto, para que de los bienes del tal Obispo sean pagados sus criados y acreedores, sin molestia ni largueza, pues no es hazienda ni herencia propia, sino lo que resta, pagadas las deudas, que assi las m#da pagar el Consejo c# toda justificacion. [7266]

CASO LXXXVII. **[sect. 181]** es, si huuiesse de ser demandada vna Vniuersidad, Colegio, o Cabildo de clerigos y legos, por alguna liga, o junta ilicita, o por otra causa, y los legos fuessen mas en numero: entonces se tratara la causa ante el Iuez seglar, [7267]por la prelacion de la mayor parte, y porque casi todos los ministros del tal Colegio son legos: y porq# los clerigos son reputados por vezinos, y parte del pueblo, y del distrito temporal. [7268]Pero ésto se entiende, si la causa de que se trata, fuesse profana; pero siendo espiritual, aunque la mayor parte sean legos, se tratara ante el Iuez Eccle siastico priuatiuamente, como adelante diremos. [7269]

CASO LXXXVIII. **[sect. 182]** es, quando el clerigo y lego comprometieron algun negocio en persona lega, y el clerigo apela de la sentencia, o pide reducion a aluedrio de buen varon: de lo qual ha de conocer el Iuez seglar, saluo si el compro misso fuesse sobre co sa espiritual, que entonces ocurrirsehia al Iuez Ecclesiastico. [7270]

CASO LXXXIX. **[sect. 183]** es, si auiendo el clerigo delinquido grauemente, y merecido por el de lito pena de confiscacion, el Iuez Ecclesiastico le soltasse y se compusiesse con el, podria el Corregidor, assi por la of#sa de la Republica en quedar el delito sin castigo, como por el fraude cometido contra el fisco a quien pertenecia la dicha confiscacion, se crestar los bienes rayzes del tal clerigo, y con fiscarlos, segun Guillermo Benedicto. [7271]

CASO XC. es, si **[sect. 184]** el clerigo menor litigas se ante Iuez seglar: el qual para aquella causa **[1079]** le proueera de curador, [7272]pero de cutador general para pleitos su Iuez Ecclesiastico le ha de proueer, y lo mismo es de curador de persona y bienes. [7273]Y aunque quanto à la curadoria de bienes tuuo Paulo de Castro, [7274]que el decernimiento della toca al Iuez seglar, lo qual celebra por opinion pe regrina Pelaez de Mieres, [7275]no la tengo por verdadera, ni que en este caso pueda el clerigo renunciar su fuero, y sujetarse al Iuez seglar, y a dar la cuenta ante el de la dicha curadoria de bienes, aunq# sea en fauor del menor.

CASO XC. es, **[sect. 185]** si algun seglar con embuste, ficcion, o encantamento, hiziesse que al guna imagen de madera, o de bronze, por alguna arte llorasse, o sudasse, o hiziesse otra operacion: y por esta causa y engaño sacasse algun dinero de limosna, o se quisiesse acreditar de santo, sinificando q# por su virtud se hazia milagro (como ya vi a çotar a vno por esto en ésta Corte) y en consequencia, o adherencia de llo, cometiesse algun de lito temporal, digno de pena capital, o de muer te, concurriendo ambas cosas, y no de otra manera, podra conocer dello el Iuez seglar, lo qual puede assi mismo el Ecclesiastico, y le toca, segun diximos en el capitulo precedente. [7276]

CASO XCI. es, **[sect. 186]** si el clerigo huuiesse consentido en la jurisdici# del Iuez seglar, por el qual fuesse condenado; y despues de la sentencia, o execucion della, alegasse la declinatoria del fuero (porque aunque aya de ser remitido a su Iuez, a causa que la declinatoria siempre la puede oponer, aunque sea despues de vna, y tres sentencias, y aun se ran nulos los autos hechos por el Iuez seglar contra el clerigo contumaz, [7277]sin que sea necessario de su parte ape lar, o declinar la jurisdicion del Iuez seglar:) **[sect. 187]** porque en las causas criminales no puede ta**[1080]** cita ni expressamente el clerigo prejudicar su pri uilegio y orden, como luego diremos, **[sect. 188]** pero podranse cobrar del las costas por el Iuez seglar en odio y culpa de su negligencia, en no alegar su priuilegio con tiempo antes de la sentencia condenatoria, o execucion della: [7278]con lo qual se euitarà, o satisfarà la molestia de la parte.

Y el ser competente el Iuez seglar para esta condenacion de costas, se ha de entender, quando el clerigo es reputado comunmente por lego, o està en duda, segun adelante diremos, [7279] pero en caso que ay certeza de su clericato, no puede elIuez seglar con denatle en las costas, assi como no púede en lo principal. Y aunque Bartulo, Aufrerio, Boerio, y Foller tuuieron lo contrario, [7280]y que valga la tal condenaci# de costas hecha por el seglar, y segun su dotrina aya sentencia de la Curia de Napoles, pero la comun y verdade ra opinion, y la que se ha de seguir por los Iuezes que temen à Dios, segun Couarruuias, y Claro, y Gramatico, y nueuamente Prospero Farinacio, [7281]es contra Bartulo, y sus sequaces, teniendo, que esto toca al Ecclesiastico. **[sect. 189]** Y el clerigo que no declina la jurisdicion del Iuez seglar, puede ser punido por su Iuez arbitrariamente, como transgressor de los priuilegios de toda la orden clerical. [7282]

Y quando por el Iuez **[sect. 190]** seglar fuere el clerigo traido, o apremiado a que declare ante el, y que le reconozca por Iuez, no deue responder, ni declarar derechamente, sino dezir que es clerigo, y que declina su jurisdicion: y si to da via fuere apremiado à ello, proteste, que responde, y declara compulso y apremiado por el Iuez, y por miedo del, y que no le pare perjuyzio. [7283]Y a la verdad, aunque jure ante el, no por esso se sujeta a su juris-**[1081]**dicion. [7284]Y aunque confessasse ser lego le deue repetir y defender el Per lado, y sino lo hiziesse, incurriria en pena, como atras queda dicho. [7285]

CASO XCIII. es, **[sect. 191]** si el clerigo se sometiesse à la jurisdicion Real, quanto a los bienes patrimoniales y temporales por alguna obligacion, o contrato, porque aunque es verdad, que en quanto à su persona, y a los bienes Ecclesiasticos, no puede renunciar su propio fue ro, aunque sea con juramento, o consentimien to del Obispo, ni por otras vias que traen los Doctores, y vltimamen te Prospero Farinacio: [7286] pero en los bienes t#porales, parece que valdra la sumissi#, y podra conocer el Iuez seglar, [7287]como en el

clerigo de posi tario, segun queda dicho, porque cada qual puede ren#ciar su derecho, no solo el que le compete por derecho comun, pero el que le compete por priuilegio: [7288]y vale la re nunciacion del, pues en este caso principalmente se atiende y mira al fauor priuado, [7289]respeto dela persona, y no del orden clerical, ni del Iuez: y assi no es necessario el consentimiento del, [7290] **[sect. 192]** como tambi# se someten los seglares al fuero y jurisdicion Ecclesiastica, segun lo **[1082]** vemos en los arrendadores de diezmos, de q# arriba se tratò, [7291]y generalmente poderse ha zer, lo funda Azeuedo, [7292] aunque no se resoluio. Pero yo dudo que los clerigos, y los legos puedan someterse a los Iuezes de otro gremio, que no sean los suyos propios: pues como queda dicho, [7293]las jurisdiciones son distintas, y el de recho de cada vna es pu blico, tocante à la cabeçay miembros della, y por el consentimiento priuado no se puede renunciar, y lo resiste y ca stiga el Derecho y ley Real. [7294]

CASO XCIIII. es, **[sect. 193]** quando algun clerigo huuiesse despojado de su possession a algun lego, podria el Corregidor re stituirle en ella por via de defensa extrajudicial, citando generalm# te à los interessados: y assi dize Maranta, [7295]que se guarda en el Reyno de Napoles. Y en lo que toca à restituir los terminos concegiles, prados y dehesas ocupados y entrados por Yglesias y monesterios, se puede proceder contra ellos # execucion de la ley de Toledo, [7296]y assi se pratica en el Reyno de Granada por los Iuezes de terminos, segun lo afirma Pelaez Mieres, [7297]lo qual se prueua por vna ley Real, [7298]que el no alega.

CASO XCV. es, quando por **[sect. 194]** los Perlados, o clerigos, se haze, o intenta algo contra lo dispuesto por el sacro Concilio Tridentino, entonces el supremo Consejo manda librar pro uisiones Reales para la execucion y obseruancia del; y por cedula Real del Rey N. S. [7299]se manda y encarga à los Obispos y Prelados, que le publiquen, y guarden y c#pl#, y à los Corregidores que para ello den todo fauor y ayuda. Y acuerdome auer praticado esto algunas vezes, en especial siendo Corregidor en la ciudad de Soria, contra don Iuan de Castilla, vicario della, queriendo impedir al maestro fray Antonio de Queuedo, Prior de san Agustin, que no predicasse el dia de los Reyes en la Yglesia de nuestra Señora la Mayor, sobre que se causara escandalo, si yo no assistiera a que se guardara el decreto del Concilio, [7300] que manda, que en las fiestas principales se predique, y declare el santo Euangelio en las Yglesias, y assi se predicò, y lo aprouò don Francisco Tello de Sandoual, Obispo de Osma, y mandò para adelante se predicasse siempre aquel dia, no embargante la asserta costumbre contraria; como quiera que los Principes seculares son protectores y exe-**[1083]**cutores de los sacros Concilios: y este Tridentino fue conuocado a instancia de la Magestad del Emperador Carlos V. en tiempo del Pontifice Paulo III. y despues en tiempo de Paulo IIII. instando tambien el Rey nuestro señor, y embi#do destos Reynos muchos insignes y famosos varones en letras, se continuò y acabò. Pero los Principes seglares no pueden conuocar concilio, ni sin autoridad del Romano Pontifice puede celebrarse, segun lo dispuesto por el c#cilio Niceno, y lo que traen Anastasio Germonio, y el Obispo Lelio Iordano. [7301] Y los mismos oficios pa ra el efeto y c#plimiento del concilio de Basilea, dize Estefano Aufrerio, [7302]q# hazen los Reyes de Francia, y su Parlamento, y los otros sus Iuezes y justicias seglares,

[sect. 196] en conformidad de que los Reyes y Principes estan obligados a di rigir la execucion y c#plimiento de los decretos y ordenaciones dela Yglesia Catolica, a la tui cion y defensa della, y de las personas Ecclesiasticas. [7303]

CASO XCVI. es, **[sect. 197]** quando el Obispo delegasse y cometiesse las causas pecuniarias de clerigos a algun Iuez lego: el qual entonces podra conocer dellas, [7304]y aun de las criminales y espirituales, si el Papa (que solo el puede hazerlo) se las cometiesse y delegasse, como atras queda dicho. [7305]

CASO XCVII. es, **[sect. 198]** que podra el Iuez seglar castigar los perjuros, q# quebrantan los juram#tos, conforme a lo dispuesto por las leyes Rea les, como tambien son Iuezes para ello los Ecclesiasticos, segun ya hemos dicho. [7306]Y de pas so es de saber, con qu#to rigor aun los Barbaros sin lumbre de Fê castigauan los perjuros: los Indios les cortauan las cabeças de los dedos de manos y pies, y de otros miembros: los Egipcios les dauan pena de muer te: los Atenienses les echauan con vna gran piedra en la mar, segun escriue Alexandro de A lexandro, [7307]y los Romanos los despeñauan de la roca Tarpeya, segun Liuio, y otros, [7308]y otros les dauan diuersos casti gos, segun refieren Blondo, y Iosefo, [7309]de que t# bien adelante trataremos.

CASO XCVII. es, **[sect. 199]** contra los ermitaños: los **[1084]** quales aunque son personas religiosas, son legos, y no adquirieron calidad, ni hizieron acto por donde se eximan de la jurisdicion seglar, ni de las cargas personales, es a saber, recebido orden sacro, o professado alguna de las religiones aprouadas: los quales no tienen cierta regla, ni estan obligados perpetuamente a la habitacion y vida eremitica, sino que son peniten tes por sola su voluntad, y andan vagando aqui y alli, buscando la comida: y como dizevna glos sa, [7310]son como las lango stas, que no tienen Rey, y seria absurdo, que por solo su beneplacito y an tojo se eximiessen de la jurisdicion Real, y boluiessen a ella, quando qui siessen. A estos llamar# los Emperadores Valen te y Valentiniano segui dores de la floxedad y pereza. [7311]Y esta opinion es mas juridica, y verda dera, y praticable, segun la qual dize Estefano Aufrerio, que el Parlamento de Paris mandò ahor car vn ermitaño por ladron y robador famoso, y la tienen Ancarrano, y el Cardenal Zabarela, Felino, y otros. [7312]

La c#traria opinion, **[sect. 200]** dize el mismo Aufrerio que es mas piadosa, y que por ella en duda se ha de juzgar, porque los ermitaños son del fuero de la Yglesia, y q# la cabeça de su vida es Christo, y que estan sugetos al Obispo diocesano, y que son personas Ecclesiasticas, y que assi no tiene jurisdicion contra ellos el Iuez seglar. [7313] Y no obsta dezirse, que estaria en voluntad del ermitaño eximirse dela jurisdicion Real, o boluerse à sugetar à ella, porque lo mismo, seg# Felino, [7314]sucede al clerigo de menores ordenes, pues puede boluer al siglo, y dexar el estado clerical.

Y deste genero y calidad son los beatos, de quien hazen mencion vnas **[1085]** leyes Reales, [7315]o alomenos simbolizan con los que tienen regla y ord# y Perlado a quien estar sujetos: los quales beatos son religiosos, y dela jurisdici# Ecclesiastica.

Estas opiniones se po **[sect. 201]** drian concordar con que la primera proceda, y se entienda en los ermitaños que no tienen orden sacro, ni professan orden religiosa, ni tien# superior, y que pueden tener propios, y casarse, y solo se pueden llamar penitentes y santos,

pero no religiosos, como quiera que segun el Cardenal Zabarela, [7316]muchos destos biuen pernicio sa mente, en especial algunos santeros q# estan cerca de los pueblos en ermitas, los quales algunas vezes han sido ante mi acusados por delitos, y digamos que estos no sean essentos de la jurisdicion Real. Y la segun da opinion proce da y se entienda de los ermitaños que profess# vida religiosa, y tienen superior, y orden aprouado por el summo Pontifice, o por el Obispo se les ha dado modo de biuir, y no pueden tener propio: de los quales sintieron Felino, y Cardenal, y otros autores, y las leyes de Partida, y sobre este articulo Iuan Garcia se remitio a ellos: [7317]y assi dixo vna de las dichas leyes de Partida, *Monges, o ermitaños, o otros religiosos que estan so poder de otro su mayoral, sin cuyo mandado no puedenir à otra parte, &c.* que es en efeto de los que estan debaxo de regla y obediencia, aunque Tiberio Deciano [7318] quiso que el ermitaño recogido, y no mendigo, goze deste priuilegio, remitiendose sobre esto à la costumbre. Y es de saber, que primero huuo m#ges trezientos años que ermitaños, segun que de san Geronimo, y de san Dionisio, lo notò Roberto Belarmino: [7319]y el nombre de ermitaño, tuuo origen de san Pablo primero eremita. [7320]

CASO XCVIII. es, en los fray **[sect. 202]** les y sorores, que llaman Terceros: los quales tomaron el abito en fraude, para eximirse de tributos, y de la jurisdicion seglar, y biuen en casas particulares con sus bienes propios, y son casados, y no obligados a regla alguna, ni dependen de otra regla; ni tienen autoridad de superior, sino que solam en te traen vn abito vil: los quales estaran sugetos à la justicia seglar, y pagaran tributos como los otros legos; pero si tuuiessen regla y autoridad del Pontifice, o del Obispo, o tuuiessen otros requisitos que escriuen los Doctores, serian essentos: de lo qual se podra ver lo que traen Bartulo, Felino, Cardenal, y muchos otros autores que adelante referimos: [7321]y no he visto en estos Reynos estos frayles y sorores Terceros, aunque los ay en Italia, y en otras prouincias.

[1086] CASO XCIX. es, **[sect. 203]** que podra proceder el Corregidor contra los Rectores de los hospita les que son legos, a#que los hospitales sean insti tuydos por autoridad del Obispo, y essentos de la jurisdicion seglar, y priuilegiados como las Yglesias: [7322]porq# puesto caso que siendo essenta la Yglesia, lo son tambien el Perlado y ministros, obligados perpetuamente al seruicio della: [7323]pero esto se entiende quando el tal Perlado, o ministros, son #l cuerpo del hospital, o Yglesia, como los hermanos de los hospitales de las bubas, que traen abito y vnas espuertas al ombro, los quales professan y tienen orden y regla, y superior; pero los legos que no traen abito, ni professan, o son casados, estos no son essentos de la jurisdicion seglar, segun dotrina de Bartulo, y de Angelo, y otros. [7324]Destos Retores legos he conocido algu nos solteros y casados, que habitando en los hospitales, gastauan con los pobres sus haziendas: y en el hospital de las bubas de Medina del Campo, fue Retor mas de treinta años Alonso Al uarez de Toledo, cauallero principal de Madrid, sin mudar el abito seglar, siruiendo alli a Dios, y a los pobres con su hazienda y persona: y por ser caso exemplar de suvirtud, le nómbro. Tambien pueden las justicias seglaresvisitar los mismos hospitales, segun y en los casos que adelante diremos.

CASO C. es, si el **[sect. 204]** clerigo, o la Yglesia sucediesse en alguna heredad, a la qual estuuiesse apropiado y cargado algun feudo, o tributo, o veintena, que en Latin se llama *Laudemium*, q# entonces sobre la paga del tal feudo, tributo, o censo, puede el Iuez

seglar proceder, no c#tra la Yglesia, ni contra el clerigo, sino contra la misma cosa, tom#dola, o reteniendola en pren das, segun Innocencio, y otros Doctores, [7325]que lo llaman notable. Ni por la paga destos tribu tos, o censos, les pued# ser tomados sus ganados, segun Baldo, y Rafael Comense, contra **[1087]** Saliceto, y Guiliermo de Cuno, que tuuieron lo contrario. [7326]Y assi se han de entender las leyes Reales, [7327]que obligan a los clerigos a que paguen y pechen el tal tributo, y a que puedan ser apremiados por la justicia seglar a ello: y vna dellas de la Partida, dize, *Como quier que los Señores puedan apremiar a los clerigos que las touieren, pr# dandolos fasta que lo cumplan.* Y aun en este caso no lo pagan do el clerigo, podria el donador, o v# dedor de la heredad tributaria tornar a tomarla por su propia autoridad, segun dotrina de Iuan Andres. [7328]Y en el dicho caso de pagar los clerigos estos tributos impuestos sobre heredades, aun la supersticio sa religion de los Genti les Romanos no escusò à su Pontifice, [7329]cuya preeminencia fue tan grande (segun declara Iuan Corrasio [7330]) que ni al senado, ni al pueblo daua cuenta ni razon, y que eran los Pontifices teni dos por santos.

A este proposito es re **[sect. 205]** prouado Bartulo, [7331]que loa à los Perusinos y Eu gubienses, porque viendo que sus heredades ve nian à poder de las Yglesias, estatuyeron que todas las heredades fuessen tributarias, para que assi passassen con la carga a las Yglesias, porque el estatuto en fraude de llas no vale, y es reprouado. Y mucho menos **[sect. 206]** seria licito, estando libres las heredades en poder de las Yglesias, o de Ecclesiasticos, cargar les despues los seglares tributos algunos, en lo qual es tambien reprouado Bartulo en otro lu gar, donde tuuo poderse esto hazer por causa de la vtilidad publica. [7332]

CASO CI. es, so **[sect. 207]** bre el examen de la comission concedida por el sumo Pontifice a sus Nuncios y legados, los quales no pueden vsar della, si primero no tienen licencia Real para ello, vista y examinada por los señores del Con **[1088]** sejo: y assi se vsa y pratica en el Reyno de Francia, y en el Condado de Flandes, y en España. [7333]

CASO CII. es, en **[sect. 208]** la retencion que se haze en el supremo Consejo, y en las Audiencias y Chancillerias Reales en muchos casos de las letras y bulas Apostolicas, para examinar si fue ron concedidas con falsa, o siniestra relacion (c# la qual muchas vezeslos P#tifices y Principes son en gañados) o si las tales bulas son contra el dere cho, o priuilegios del Rey, o del Reyno, concediendose por ellas beneficios Ecclesiasticos à estrangeros [7334]por otras vias, o si son contra otras bulas, è indultos Apostolicos, o contra los C# cilios generales de la Y glesia. Y que esto se haga assi por estas razones, lo disponen a cada passo los decretos de los su mos Pontifices, y las de cisiones de Emperadores, y lo tienen los santos Doctores de la Yglesia, y el Obispo Couarruuias, y muchos otros grauissimos autores: [7335] lo qual, quando conu#ga hazerse, ha de ser, como se haze, con sumo respeto y veneracion dela santa sede Apostolica, por las dichas causas, y con el zelo Christianissimo de nuestros Reyes y sus C# sejeros, para suplicar de llo ante su Santidad, como cabeça y rector de la Yglesia, [7336]para que in formado de la verdad y congruencia, prouea y m#de lo que a la salud y bi# vniuersal de la Republica espiritual, y temporal mas conuenga. Y cessando las dichas causas, luego se bueluen y **[1089]** restituyen las dichas bu las con facilidad a sus dueños, para que libremenre vsen dellas.

CASO CIII. es, **[sect. 209]** quando el Iuez seglar hi zo echar bando y preg# contra los bienes del clerigo, y el apelò dello para ante el Iuez superior lego: el qual le c#denò en las costas, que aunq# la sentencia sea nula, se executara por el Iuez se glar contra los bienes del clerigo. [7337]Porque a#que el Iuez se declare por incompetente, pue de condenar en costas, segun Platea, Abad, y otros. [7338]

CASO CIIII. es, **[sect. 210]** quando el clerigo com#mente es tenido por lego, o quando ay duda si lo es, o no, o en caso en q# el clerigo està obligado a comparecer ante el Iuez seglar, si el tal Iuez seglar le citare, y no c#pareciere à alegar supri uilegio, puedele multar, y condenar en las costas; porque quando el Iuez errando en el hecho con error prouable y verisimil, pronuncia sentencia contra alguno, creyen do ser Iuez competente, vale la tal sen t#cia; porque en los juy zios la opinion prefiere à la verdad. [7339]Y para q# no conste del clericato suel# algunos luezes en las citaciones omitirlo, aunque les conste dello, y hazen mal, segun Bartulo, y otros. [7340]Y assi en el dicho caso de duda es de ver, si podra el Iuez seglar condenar al clerigo en las penas del desprez y omezillo, que se causan por la contumacia y rebeldia acusada por algun delito, y cobrarlas de sus bienes, como diremos en otro lugar. [7341]

Pero constando del **[sect. 211]** clericato, o fuera de los casos en que el Iuez seglar puede conocer con tra el clerigo, y sus bienes, no està obligado a comparecer ante el à alegar su priuilegio, y de clinar su jurisdicion, ni por la c#tumacia le pue de multar, ni penar, ni condenar en costas, como atras queda dicho: y si de hecho se hiziere, se darà por ninguno, y se reuocarà despues q# se presentare el clerigo, y c#stare del clericato: [7342] porque la citacion noto riamente injusta, no o**[1090]** bliga al citado a hazer comparecencia, [7343]ni le constituye en mora: [7344]y no auiendo c#tumacia verdadera, no se puede imponer pena. [7345]

Y si el reputado por le **[sect. 212]** go apelare de la condenacion que le hizo el Iuez seglar, para ante el superior seglar, y alli mostra re su clericato, podra el tal Iuez declarar la sentencia por nula, porque no juzga al clerigo, sino la nulidad de la sentencia. [7346]

CASO CV. es, en **[sect. 213]** las causas Ecclesiasticas y entre Ecclesiasticos, q# assi en possession como en propiedad tocan al pa tronazgo Real, o son Regalias: en las quales conoce el Rey, y su Consejo, y Iuezes seglares, como se vsa y permite en los Reynos de Francia, Inglaterra, H#gria, y Apulia. [7347]

CASO CVI. es, en **[sect. 214]** el patronazgo Real de las vniuersidades de Salamanca, y Valladolid, y otras que pertenezc# a los Reyes, para poder tratar y conocer delo to cante al gouierno de las dichas Vniuersidades y estudios, y de otros destos Reynos, y embiar Visitadores y Reforma dores, Perlados, o Con sejeros de su Magestad, seglares, o Eclesiasticos, como se haze, y se ocurre al Consejo. Y en esta conformidad es vn decreto del c#cilio Trid#tino. [7348]Y sobre la prouision de las catredas, que son del Rey, y en razon de sobornos, y otras cosas que tratan opositores, y otras personas del gremio de las Vniuersidades tocantes a ellas: y aunque sean clerigos, o frayles, los mandan com parecer, y proueen y sentencian (excepto c#tra las personas de los Ecclesiasticos) en lo demas que concierne a las dichas Vniuersidades: y los processos causados en la dicha razon ante el Maestrescuela, se tra# originalmente, quando lo manda el Consejo. Y tambien se embian Pesquisidores que castigan corporalmente à los estudi#tes legos:

a los quales tambien castigan los Corregidores, por vna ley **[1091]** de Partida, y de la Recopilacion. [7349]Verdad es, q# para muchos efetos y essenciones las Vniuersidades y estudios generales son y se reputan Ecclesiasticos, y tienen pri uilegiodel fuero, por ser aprouados por el sumo Pontifice, cuyos estatutos y constituciones se deuen obseruar, segun A bad, Bartulo, y otros. [7350] Mayormente que estan confirmadas por el Rey nuestro señor, y por ellas se permite que el Maestrescuela sea Iuez ordinario de la Vniuersidad de Salamanca, y tenga jurisdicion ciuil y criminal: [7351]y de derecho comun el Iuez del estudio es el Obispo, o el Retor, segun Bartulo, y otros. [7352]Pero en los di chos casos se deuen guar dar las dichas leyes Rea les; porque el Papa nun ca es visto eximir y libertar a los legos de la jurisdicion del Principe seglar a quien estan sugetos, segun Innocencio, y otros: [7353]y el Rey puede quitar, o limitar con causa la jurisdicion y priuilegio sobre ella conce dido, segun Baldo, y otros. [7354]

CASO CVII. es, **[sect. 215]** en la presentacion de los Arçobispados y Obispados, y Prelacias, y Abadias consistoriales de stos Reynos de España: la qual pertenece al Rey nuestro señor por derecho y antigua costumbre, y justos titulos y concessiones Apostolicas: y assi mismo el patronazgo de todas las Yglesias ca tredales, [7355]por las razones que luego diremos: y assi mismo le compe**[1092]** te de derecho la protec ci# y patrocinio dellas. [7356]

CASO CVIII. es, **[sect. 216]** que pertenece assi mismo al Rey nuestro señor la prouision de algunas Yglesias parroquiales de las M#tañas, que se llaman Monesterios, o Anteyglesias, o Feligresias, y la prouisi# de los beneficios dellas, por la conquista que hizieron de aquella tierra el Rey Alarico Godo, y sus sucessores, venciendo y echando della a los Vandalos, y Sueuos: los quales (como dize vna glossa, y otros [7357]) librar# a España de las gargantas delos enemigos, è in troduxeron nuestra san ta Fê Catolica, y el nom bre de nuestro señor Ie su Christo, expeliendo el de Mahoma; por lo qual ganaron el nombre de Catolicos, que oy dia gozan, y por los Romanos Pontifices les fue c# cedido, en especial al Rey don Fernando. Y tambien los Españoles se libraron del yugo del Imperio, el año de 623. y por esso en lo temporal los Reyes de España no reconocen superior. [7358] Finalmente hizieron t#plos è Yglesias, y les dieron muchos ornamentos, donde y con que ce lebrassen los diuinos oficios y culto de la Yglesia, como lo dizen las leyes destos Reynos, y mu chos autores estrangeros y naturales dellos. [7359] Segun lo qual con raz# puede ser reprehendido Iuan Igneo, [7360]que afirmò que el dicho derecho de la presentacion de los Obispados que pertenece à los Reyes de Es paña, les compete por ser dec#dientes del Emperador Carlos Magno, [7361] (que segun muchos autores [7362]es contado entre los Santos) que en vn tiempo señoreò à España: y el Papa Adriano, y **[1093]** toda la sinodo Romana le c#cedier#, segun lo dize vn Decreto, [7363] **[sect. 218]** þa po der elegir sumo Pontifice, y nombrar Obispos, y Arçobispos, pues el dicho derecho de los Reyes de España, es por la razon susodicha, y desde el tiempo que luego diremos, como generalmen te lo dispuso el C#cilio Tridentino [7364]en qualesquier hospitales que estuuieren debaxo dela inmediata proteccion Real.

CASO CIX. es, q# **[sect. 219]** assi mismo pertenece al Rey el patronazgo de las casas de S. Anton, y san Lazaro, para nombrar m# posteros, y m#darlas visitar, como se manda

à los Corregidores que las vi siten, y que tomen las cu#tas dellas: **[sect. 220]** [7365]y aun de otras casas y hospitales que no fueren de patronazgo Real, pueden hazer visita y proueer lo que conu#ga los Corregidores con los Obispos, y sus Prouisores, y embiar la relacion dello al C#sejo. [7366]

CASO CX. es, que son **[sect. 221]** tambien del patronazgo Real destos Reynos, y a prouision de los Reyes, todas las dignidades y preb#das de las Yglesias catredales del Reyno de Granada, y todos los beneficios simples y curados, y otros oficios Ecclesiasticos, hasta vna minima sacristania de aquel Reyno, que los Reyes Catolicos c#quistaron de los Moros, confirmado por bulas de Pontifices. [7367]

Y de pásso es de saber, que en sola Es **[sect. 222]** paña presentan, y proueen los Reyes della treinta y seis Obispados, y nueue Arçobispados, con los de Aragon y Valencia y Catalunia, sin los de Portugal, y sin las Abadias: y encareciendo la gr# deza de nuestros Reyes, demas destas prouisiones refiere Conrado, [7368]que sin los estados de Flandes, y otras prouincias tiene el Rey don Felipe N. S. el señorio de 277. ciudades.

Este priuilegio de proueer los Re **[sect. 223]** yes de España los Obispados, les fue concedido desde el concilio Toledano, siendo Pontifice Leon II. o Agaton, y reynando en ella Eruigio Rey Godo, año del nacimiento de nuestro Redentor Iesu Christo, de seiscientos y ochenta y cinco, segun afirma el Arçobispo de Toledo, y el Obispo Couarruuias, y otros. [7369]Y el orden antiguo q# solia tenerse en la elecion delos Obispos era, que en muriendo algun Obispo, se juntauan los Obispos de la prouincia, y dauan noticia al Rey de su muerte: el qual elegia Obispo en su lugar, y daua dello noticia à los dichos Obispos en su concilio: los quales aprouauan la tal elecion: y despues por los inconueni#tes de los caminos, y largas vac#tes de las Yglesias, concedio el Pontifice à los Reyes de Castilla, que el Arçobispo de Toledo solo aprouasse la elecion que ellos **[1094]** hiziess# delos Obispos. [7370] Otra costumbre huuo en España de elegir (segun refier# las leyes Reales [7371]) y era, que muerto el Obispo pedian licencia el Dean, y Cabildo al Rey þa elegir otro, y el se la daua: y entret#to por orden del Rey administrauan las r#tas de la Yglesia, y he cha la elecion se presen taua el electo #te el Rey, y le entregaua los bienes de la Yglesia. De la razon y c#cordia destas costumbres de elegir los Obispos, trata muy bi# Gregorio Lopez: [7372]pero oy, lo que se obserua es, q# el Rey los elige, y p#s#ta, y el Papa los c#firma, y m#da despachar las bulas.

Y por el contrario es **[sect. 224]** de saber, que antiguamente en España se elegian los Reyes por los Obispos en Roma, o en el lu gar donde fallecia el Rey vltimo posse edor, seg# parece por vna ley del fuero juzgo, [7373]que dize: *Doncas establecemos, que de aqui adelante los Reyes deu# ser esleydos en la ciudad de Roma, o en aquel lugar d#de murio el otro Rey, &c.* Y as si se vsò muchos años # tiempo delos Godos, hasta el Rey don Pelayo, que or denò, se sucediesse en el Reyno por herencia, y se sucedio diuersamente, di uidiendo tal vez el Rey el Reyno #tre sus hijos, hasta que despues el Reyno se hizo indiuiduo, y sucessible en vna sola ca beça, segun Molina, y otros. [7374]Pero es de aduertir, ser error de la traducion de la dicha ley; porq# realm#te la eleccion se hazia en Toledo, la qual, por ser el assiento ordina rio de los Reyes, en Latin se llamaua *vrbs Regia*, y porque los libros Go ticos escriuen el Regia c# vna R. sola, el que traduxo la dicha ley, pordezir Regia, dixo Roma: y dixo mal, porque por ninguna otra letura se hálla escrita

semej#te eleccion en Roma. Y esto se colige# los c#cilios Toledanos, de S. Isidoro, y de lo que sobre ellos aduier te muy doctamente Garcia de Loaysa, Maestro del Principe N. S. y Molina. [7375]

CASO CXI. es, sobre injuria come **[sect. 225]** tida contra Ecclesiastico, de la qual conocen à preu#cion su Iuez, y el seglar. [7376]

CASO CXII. es, en el discernimi# **[sect. 226]** to de tutela, o curadoria de menores; de la qual, siendo legitima, y no datiua, ni testam#taria, puede el clerigo ser proueydo, y ha de ser ante el Iuez seglar, [7377] **[sect. 227]** aunque no puede ser compelido a que la acepte, sino c#curriessen para esto am-**[1095]**bos Iuezes, seglar, y Ecclesiastico: [7378]y por el consiguiente la cuenta de la tutela y curadoria, la ha de dar el clerigo ante el dicho Iuez seglar en el pueblo donde la administra, porque el clerigo que se mezcla y ocupa en la administracion pro fana, està obligado por la consequencia del oficio de que se encargò, a defenderse ante el pro fano Iuez. [7379]

CASO CXIII. es, **[sect. 228]** contra los cofrades, ma yordomos, y prebostes de cofradias de diciplinantes, y otras de legos, que aunque las cofradias erigidas en lugar sagrado, è instituidas por autoridad del Obispo, y aun sin ella, quando se haze en ellas hospitalidad, se llaman religiosas y piadosas, y son priuilegiadas, segun las leyes de Partida, Arcediano, y otros, [7380]aunque Menochio, y Antonio Gabriel llamaron mas recebida opinion la c#traria: [7381]pero este fauor y priuilegio de ser piadosas, y del fuero Ecclesiastico mix tam#te, se entiende qu# to à las mandas que se les hazen, y quanto a re cebir, o excluir algun cofrade, y quanto a los bienes comunes dellas, y # otras cosas, como atras se dixo. [7382]Y si se tratasse de cosas espirituales, serà la jurisdicion del Ecclesiastico priuatiuamente: [7383]pero quanto à la jurisdicion y negocios en cosas profanas, y delitos de los cofrades, y qu#to à las competencias en los lugares y precedencias en las processiones, con que suelen c#turbar los actospublicos (en lo qual el Corregidor con destreza execute la costum bre, [7384]y si huuiere algun preboste, o cofrade sobresaliente y orgulloso, embie le preso) las dichas þsonas y casos son reputadas por seglares y profanas: y assi lo resueluen Bartulo, Baldo, y Paulo Parisio, y muchos otros autores, [7385]

[1096] [7386]y a todos los hospitales que son del patronazgo Real, puede visitar la justicia seglar, y a los que no lo son t#bien, juntamente con el Ecclesiastico, y castigar a los Retores y ministros dellos legos, como atras queda dicho.

CASO CXIIII. es, **[sect. 229]** si algun Abogado, o notario clerigo delinquies se en su oficio en pleito que se litigasse ante el Iuez seglar, podralos el tal Iuez multar en penas pecuniarias, [7387]y no por prision, ni otra corporal, segun Bartulo, Gramatico, y otros, que se deuen entender assi. Y si los tales notarios excediessen en lleuar derechos contra los ar#zeles Rea les, se deue dar auiso de llo al Consejo: [7388]y si fues sen legos los notarios, castigarlos, porque los Reyes pueden resistir q# los Ecclesiasticos no lleuen à los subditos imposiciones, ni cosas ilicipos que embien ante los del Consejo los aranzeles de los derechos de sus Audiencias. [7389]

CASO CXV. es, **[sect. 230]** en la causa espiritual incidente entre infieles, porque como quiera q# los tales estan fuera del gremio de la Yglesia, no se embaraça, ni quiere la Yglesia entremeterse entre ellos. [7390]

CASO CXVI. es, **[sect. 231]** contra los que metier# bestias en la Yglesia, segun vna ley Real: [7391]y de sto refiere Sigism#do, [7392] que entre los Moscobitas conocian los Obispos, y lo castigauan.
CASO CXVII. es, **[sect. 232]** contra los caualleros de las Ordenes militares # Santiago, Calatraua, y Alcantara, y san Iuan, en las causas ciuiles, y enlas que delinquieren en oficios seglares de Regidores, Corregidores, [7393]Ca pitanes, o Procuradores de Cortes, o otros que ellos exercieren, y en los delitos graues, y en los casos porque pierden el priuilegio del fuero, segun y por las razones, y de la forma que atras queda dicho de los clerigos que vsan de algun arte, o oficio del Rey, y algo diremos en el capitulo siguiente. [7394]Verdad es, que los caualleros de la orden de san Iuan no **[1097]** pueden ser Corregidores, Regidores, o Procuradores de Cortes, por lo que adelante se diria, [7395] aunque beluga [7396] dudò dello, diziendo, que se dexé à la costumbre, y lo dexò indeciso, crey# do no estarles prohibido esto, ni ser Procuradores de Cortes: con todo esso en lo que delinquiessen los caualleros de las Ordenes militares, siendo Capitanes, por ser oficio de su profession y orden militar, y por cuyo fauor se les c# cedieron los priuilegios y essencion, me parece que gozaran della.
Los Confrayles de la orden de san Iuan de Rodas, que traen media cruz blanca, o vn Tao blanco, que son seglares, y bi uen sin regla, y con sus bienes y abito, y se casan, no gozan del priuilegio del fuero y essencion de tributos, y pueden tener oficios Reales, segun Azeuedo, [7397]porque estos no son de los que siruen y assisten en los conuen tos y hospitales de la di orden ofrecidos à ella.
CASO CXVIII. **[sect. 234]** es, que aunque el Iuez Ecclesiastico aya sentenciado alguna causa que sea *mixti fori*, en que ambos Iuezes tienen jurisdicion, podra el Iuez seglar pr# der al delin quente, y c# denarle, sino estuuiesse castigado suficientem# te, como tambien podria hazerlo el Iuez Ecclesiastico, segun diximos en el capitulo passado. [7398]
CASO CXIX. es, **[sect. 235]** en la causa espiritual incidente, en la qual solamente se trate del hecho, [7399]como si vno dizi# do que es hijo, pidiesse la herencia, y el otro negasse serlo, puede conocer el Iuez seglar, sobre si està prouado el matri monio, o sobre la legitimacion, o sobre otros articulos que no se tratassen #tre marido y muger, ni fuessen de si es, o no, matrimonio, porque del dere cho del, o de otra causa espiritual, no puede el tal luez tratar, ni conocer en manera alguna, principalmente, ni por **[1098]** incidencia, [7400]y segun esta distincion se entiende, pueden los Iuezes se glares conocer sobre c# peler y apremiar al cum plimien to de la promes sa que algunoaya hecho de casarse con cierta persona, segun acaece de ordinario por las cedulas que dello otorgan h#bres y mugeres, como sobre cumplimiento de contrato: y assi mismo pueden conocer, sobre el cumplimiento y paga de la pena ciuil puesta en los tales contratos matrimoniales, contra el q# no cumpliere, y dexar de casarse, [7401]como quiera que valen los pactos para assegurar el matrimonio, [7402]y el Iuez seglar conoce, de lo que aliàs nole pertenecia, para c# seruar las decisiones Ca nonicas, [7403]como vimos poco ha, que lo determinó el Consejo en fauor del Marques de Al maçan, contra el C#destable de Castilla, sobre ciertas capitulaciones matrimoniales entre ellos por sus hijos otorgadas.

[sect. 237] [7404] [7405] [7406] [7407] [7408] do sobre el derecho espiritual ponelo, aunque remissiuamente, Arnal do Alberto. [7409]

CASO CXX. es, **[sect. 238]** de la blasfemia y del amancebamiento, y del sacrilegio, de la vsura, y de los adiuinos y Astrologos judiciarios, fuera de ciertos casos, y de los penit#ciados en lo que excedier# en ciertos ca sos, y de otros delitos *mixti fori,* en que pueden conocer los Iuezes seglares, vease lo que re fieren los Doctores: y si los delitos castigados por los Ecclesiasticos se podran tornar a castigar por los Iuezes seglares, de lo qual todo tratamos en otros capitulos. [7410]Ysi el estupro cometido con la **[1099]** comadre, se dira delito *mixti fori,* þa poder conocer del el Iuez Eclesiastico, vease a Osasco, [7411]q# respondio que no. **[sect. 239]** Pero al gunos casos ay espirituales, en los quales a#que sea incidentemente, y sobre el hecho dellos, no puede proceder el Iuez seglar: los quales juntò el doctissimo Nauarro, y algunos t#bien pone, y resuelue muy bien Farinacio, [7412]donde los podra ver el Letor, y la distincion que en esta materia hizo Arnaldo Alberto: [7413]y como en Francia se vsa de la jurisdicion temporal en las causas Eclesiasticas, vea se lo que traen Anastasio Germonio, y otros autores. [7414]

CASO CXXI. es, **[sect. 240]** que puesto que en las causas espirituales no puede el seglar ser Iuez compet#te, como atras queda dicho, ni tampoco puede ser arbitro, [7415] pero podralo ser juntamente con el clerigo, porque la prohibicion de ser arbitro dispuesta, no porincapacidad, sino por la honestidad, se corrige y cessa, haziendo el arbitrio el clerigo, y el lego juntamente, y aun arbitrando vn clerigo, y dos legos, segun Abad, Felino, y otros. [7416]

CASO CXXII. es, que podra el seglar ser Iuez arbitrador el solo en las causas espirituales, segun Hostiense, Anania, y otros, que refiere Filipo Decio, que la lla ma comun opinion, [7417]pero esto no procede en las causas matrimoniales, ni en otras en que no ha lugar transacion, segun Ripa, y Couarruuias. [7418]

CASO CXXIII. **[sect. 241]** es, litigando persona Ecclesiastica ante el Iuez seglar, y faltando en su prouança y verificacion de su demanda, y auiendose causado por ello perjuyzio à la otra parte, puede ser c#denado en costas el tal Ecclesiastico, por las reglas ordinarias del derecho. [7419]

CASO CXXIIII. es, que podra el Iuez seglar prender los sospechosos, òculpados de he regia, que vinieren a su noticia, y hazer la informacion dello, no para conocer de la causa, ni castigarla, porque no le pertenece, sino porque **[1100]** no se vayan, pero deue luego dar noticia dello à los Inquisidores de aquel distrito con la informacion que huuiere hecho, para que ellos embi#por los presos, y pro uean lo que conuenga, como diximos en el capitulo passado. [7420]

CASO CXXV. es, **[sect. 243]** si las bestias y ganados de los clerigos, o Yglesias, pacieren en las heredades, o dehessas agenas, y vedadas, podran ser pr#dados y penados por las guardas y justicias se glares, segun las ordenanças del pueblo, por vna ley Real y resoluci# de muchos autores: [7421](a las quales guardas se da credito tambien contra los clerigos, [7422]) porque no ay ley, que les permita vsar de las cosas agenas, contra la voluntad de sus dueños, ni que el clericato sea seguridad de rapina, porque estas penas las deuen los mismos animales dañadores, los quales (quando el estatuto o ley habla con ellos, ora se

sepa quien es el dueño, o no) pueden ser condenados, [7423]como la saca de cosa vedada, o descami nada, o la heredad que deue seruidumbre, o ca yò en comisso: [7424]y porq# la misma ley, quiere el clerigo, que se guarde en su fauor [7425]contra los ganados de los legos, que le comen sus panes y vi ñas, y assi quiso sentir esta conclusion la dicha ley Real, pues en este ca so dispuso, que las pren das se cobrassen, assi de los clerigos, como delos legos: la qual cobrança y execucion de prendar, se entiende ser concedi da à las guardas y ministros seglares, cuyo es aquel oficio, aunque la dicha ley no concede mas jurisdicion de þa cobrar las prendas, y segun la consideraci# de Humada [7426](que como clerigo e interessado lo aduirtio) solo se permitio a los legos el derecho de prendar à los clerigos para resguardo y seguri dad de la paga, como en Francia se pratica en otros casos, quando el clerigo es deudor, aunque tiene este sentido repugn# cia de auerse de diuidir el juyzio, en que la toma de la prenda passe ante vn Iuez, y la justificacion della ante otro, **[1101]** auiendose de proceder en esto de plano: y siendo caso en que militan las razones que arriba diximos, cerca del quitar las armas à los clerigos, y sentenciarlas las justicias seglares.

Algunos Doctores a **[sect. 244]** consejaron por mas seguro en este articulo, q# para euitar la excomunion, se procediesse con tra los pastores y guardas por los dichos daños y penas, a que estan obligados por su descui do, [7427]como quiera que ay recurso contra todos: y tambien se puede pedir à los amos el daño y penas que causan sus pastores, por la mala eleccion que hizieron dellos para la guar da de sus ganados. [7428]Otros autores tuuieron, [7429] que lo que es el daño q# hiziere el ganado, en ca so que se requiera liquidacion y conocimiento de causa con el clerigo, se pida ante su Iuez: pero si esto ha de ser por juyzio sumario, segun co munmente se dispone por las ordenanças, à tassacion de apreciadores publicos, que sin largo processo lo determinen, parece, que atento à la dicha ley Real, se podra proceder contra el gana do ante el Iuez seglar, aunque no contra la per sona del clerigo. Iuan Gutierrez, y Azeuedo, glos sadores de la dicha ley [7430] dizen, que en vnas com pet#cias de jurisdicion sucedidas sobre este caso entre Iuezes Ecclesiasticos y seglares vieron, que se auia declara do en las Chancillerias de Valladolid, y de Gra nada, que hazia fuerça el Ecclesiastico, y que se remitieron las causas a los Iuezes seglares, a los quales tambien sigue Gi ronda, [7431]y assi tengo esta opinion por mas recebida, aunque algunos autores destos Reynos tienen lo contrario, [7432] **[sect. 245]** disputando aquella tan v# tilada, y no bien resuelta question, si las leyes y estatutos de los legos c# prehenden y ligan à los clerigos: de la qual, por ser de mas prolixo examen, no tráto aqui, y me remito à los que sobre ella latamente escriuieron, [7433]con solo resoluer con ellos, que los estatutos que les quadran como a vezinos, y no son contra sus priuilegios, **[1102]** sino fuera dellos, que es tos ligan y comprehenden à los clerigos. En vna cosa no ay duda en esta question, y es, que en las cosas fauorables àlos clerigos, son ellos tambien comprehendidos en los tales estatutos y leyes. [7434]

CASO CXXVI. es, **[sect. 246]** si el lego fuesse fiador del clerigo, en lo qualpo dria auer duda si podra ser conuenido ante el Iuez Ecclesiastico, y gozar del priuilegio del clerigo, por dezir quelos priuilegios y excepciones que competen al principal, competen tambien à sus fiadores, [7435]los quales no son vistos obligarse en caso mas fuerte y du ro,

[7436]que el principallo estaua: pero sin embargo desto, el tal lego fiador del clerigo ha de ser conuenido ante el Iuez seglar, [7437] **[sect. 247]** porque los pri uilegios de los clerigos, por ser como son personales, no passan à otras personas, pero las excepciones reales si: bien as si como el fiador del me nor no gozarà del priuilegio del, para ser restituido, aunque podra ser ayudado de la excepci# Real, [7438]ni aun podra el tal lego fiador del clerigo prorrogar la jurisdicion en el Iuez Ecclesiastico sin licencia del Prin cipe. [7439]

CASO CXXVII. **[sect. 248]** es, quando el Iuez seglar pidiesse auxilio al Iuez Ecclesiastico contra clerigos: el qual, como diximos en el capitulo passado, està obligado a impartirsele, y ser Iuez en lo que cerca dello se le pidiere. [7440]

CASO CXXVIII. **[sect. 249]** es, sobre derecho de sepultura y translacion de huessos sepultados, en lo qual el Iuez seglar es c#petente por derecho ciuil, y lo declaran nueua mente Pedro Gregorio, y Anastasio Germo**[1103]** nio: [7441]y assi escriue Socrates que huuo gran se dicion antiguamente, porque Macedonio tras ladò los huessos del Emperador C#st#tino Mag no, sin el consejo y orden del Emperador C# stancio.

CASO CXXIX. **[sect. 250]** es, sobre la limpieza de las pertenencias de las casas de los clerigos, y echar inmundicias por las ventanas, o en otra manera; sobre lo qual el Iuez seglar les puede m#dar sacar pr#das, como adelante diremos. [7442]

CASO CXXX. es, en el deudor, que por defraudar la jurisdicion Real, o no pagar la deuda, o por otro respeto se hiziesse estudiante, y se matriculasse en alguna vniuersidad, è inhibiesse à la justicia seglar del conocimi#to de sus deu das, podra sin embargo el Iuez seglar proceder contra el, y sus bienes, y si se hiziesse clerigo, contra los bienes solamente, por lo que atras queda dicho. [7443]

CASO CXXXI. **[sect. 251]** en que el Corregidor y justicia seglar tiene jurisdicion, es, en el repartimiento y cobrança de las c#tribuciones y subsidios, que las Yglesias y Ecclesiasticas personas deuier# pagar, en los ca sos que se les pueden imponer de derecho, y por dis posici# del, cobrarlo las justicias seglares, como luego veremos. Y presu ponese vna regla y resolucion indubitable en esta materia, **[sect. 252]** y es, que las Yglesias y personas Ecclesiasticas, y sus bienes son essentas, libres, è im munes de todas cargas personales, y de qualesquier tributos, imposiciones y coletas, a#que sean impuestas por Emperadores, Reyes, o Señores temporales, porq# los bienes de la Yglesia deuen ser como ancoras que se tienen de respeto, à los quales no se ha de tocar sin licencia del sumo Pontifice, ni sin necessidad vrgente de la Republica.

Lo primero, por dere cho diuino, [7444]porque en el Genesis se lee, que aui#do Faraon comprado toda la tierra de Egipto, por orden del Patriarca Ioseph la entregò a los vendedores, con que de los frutos della diessen **[1104]** al Rey la quinta parte, excepto de las heredades de los Sacerdotes, las quales quedaron libres de aquel tributo, y no solo entonces, sino desde alli adelante por ley general de los Egipcianos era instituydo, segun refiere Diodoro, y Nauclero: [7445]y en el Exodo se lee, y en el Psalmo 23. que dixo Dios, Mia es toda la tierra: en lo qual dispuso, que las Yglesias, y sus Sacerdotes fuessen libres de toda la potestad secular. Tambien por Esdras se dize, que el Rey Artaxerxes proueyò que todos los Sacerdotes y Leuitas, y ministros de aq#l templo de Dios fuessen libres detodo tributo, y no se les echasse pecho, ni dacio alguno, como quiera que en la edifica cion del auia el Rey Salomon [7446]alc#çado de Dios muchas libertades: sin que a lo

dicho obste vna ley de Partida, [7447]que dize, que los Emperadores y Reyes dieron muchas fr#quezas à los clerigos, ni la opinion de Roberto Bellarmino, [7448] el qual sintio que la essencion de los clerigos de no pagar tributos, era de derecho humano, y no del diuino; porque la ley de Partida cita el lu gar del Genesis de Fara# susodicho, y es contra texto expresso y #creto del c#cilio Tridentino, [7449] a lo qual Roberto no satisfaze eficazmente.
Lo segundo, la dicha **[sect. 253]** essenci# de tributos en fauor de los Ecclesiasticos se funda por derecho Canonico, [7450]y por c#cilios, es a saber, en el concilio Lateran#se en tiempo del Papa Leon. X. se puso pena de excomu ni# a los que cobrassen **[1105]** tributos de los clerigos, o diessen consejo para ello: y en el concilio Parisiense, que de la heredad de la Yglesia no fues se apremiado el clerigo a pagar censo, o imposicion alguna: y por el c# cilio Vienense en tiempo del Papa Clemente V. se ordenò lo mismo, y por otros concilios generales y decretos, y comun opinion de todos los Doctores.
Lo tercero està con **[sect. 254]** firmada la dicha fr#que za de las Yglesias, y de los clerigos por #recho ciuil, [7451]en tiempo de los Emperadores Iustiniano, Arcadio, Honorio, Teodosio, y Marciano, y despues por el Emperador Federico, y por el Emperador Ludouico Rey de Francia, el qual amonestò a Lotario su hijo, que oprimia la libertad de la Yglesia, y violaua los derechos de las rentas della, que los restituyesse, y jurasse la obediencia al Pontifice, segun refiere Iuan Feraldo Cenomano: [7452]y por el Emperador Carlos Magno, Rey assi mis mo de Francia, el qual librò de toda molestia y tributo a los Pontifices Adriano, y Leon. [7453]Y pri mero que ellos el Emperador Constantino Magno concedio por ley à los clerigos y sacerdotes la essencion è in munidad de pagar tributos, segun escriue Sozomeno. [7454]
Lo quarto, tambien **[sect. 255]** se funda esta franqueza por derecho natural, segun Caio Cesar en sus Comentarios. [7455]
Lo quinto se funda **[sect. 256]** por derecho destos Rey nos: [7456]y assi dize vna ley de Partida, *Otrosi deuen ser franqueados los clerigos de nopagar alguna cosa por razon de sus personas.* Y lo que es muy de notar, es, q# aun los paganos è idolatras libertauan de tributos à los Sacerdotes de sus Dioses, como lo dize vna ley de Partida. [7457] En las prouincias de los Heduos, y de los Galos, refiere Iulio Cesar, [7458]que eran libres los Druydes sus Sacerdotes: y con ra zon deuen ser franquea dos, pues ellos ministr# y siruen al pueblo en t#tas cosas espirituales: por lo qual, y por su tan alta di gnidad, han tenido, y tienen en vnas y otras na-**[1106]**ciones tantas prerrogatiuas y priuilegios, como refieren las historias, y los Doctores, [7459] **[sect. 258]** y los q# se los quebrantan c#tra los decretos de los sum mos Pontifices, y concilios generales, incurren en graues penas y censuras impuestas por ellos, y por la bula de la Cena del Señor, en el caso 17. que trata de los que imponen tributos à los Eccle siasticos. [7460]
Esta regla y fauor de **[sect. 259]** la franqueza de los clerigos, se estiende lo primero, no solo en las per sonas dellos, pero en los bienes, y en las cargas mixtas, que son persona les y reales: [7461]y no solamente en los bienes Ecclesiasticos, sino tambi# en los otros bienes patrimoniales suyos adquiridos, y por adquirir, [7462]porque los bienes de los clerigos gozan del priuilegio del fuero. [7463]

Pero es de aduertir, **[sect. 260]** que de los priuilegios concedidos à los bienes de las Yglesias, no gozan los clerigos para sus bienes patrimoniales, si no es en los casos expressados por derecho, que refieren los Doctores, y es comun resolucion dellos: [7464] **[sect. 261]** aunque **[1107]** tampoco se les puede tocar en los bienes muebles patrimoniales; porque segun Tiberio Deciano, [7465]estos siguen à la persona.

AMPLIASE **[sect. 262]** Segundo, la dicha franqueza, aunque el clerigo quisiesse pagar de su voluntad las sisas y tributos, no las deuen los concejos recebir, [7466]como quiera que el dicho priuilegio fue, y està c# cedido a todo el clero, y no puede vn clerigo solo prejudicar a toda la orden, renunciando le, como en lo que toca a someterse à la jurisdicion seglar lo diximos arriba. [7467]

AMPLIASE **[sect. 263]** Tercero, el dicho priuilegio de essencion a los clerigos de primeras or denes, no casados, que tienen actualmente beneficio Ecclesiastico, y traen abito y tonsura, conforme al decreto del concilio Tridentino: pero los coronados que no tuuieren beneficio Ecclesiastico, o los coronados casados, a#que trayan abito y tonsura, y tengan los demas requisitos, deuen pechar y contribuir y pagar alcaualas, contra las decisiones antiguas y comun opinion de los Doctores, inouada por vna ley Real, quanto a que los clerigos de menores ordenes solteros, pech# y contribuyan, [7468]porque los coronados casados no eran essentos por derecho comun, ni lo son por el derecho Real de los pechos y tributos. [7469]

AMPLIASE **[sect. 264]** Quarto la dicha essencion a los Frayles caualleros de la orden de san Iuan de Rodas, [7470]como **[1108]** quiera que militan y pe lean por la religion y Fê Christiana, y lo mismo es para no pagar alcaualas ellos, ni los otros Comendadores de las Ordenes militares de Santiago, Calatraua, y Alcantara, de los frutos y rentas de sus encomiendas, excepto de las yeruas que vendieren, o trocaren, y esto, saluo si huuiere costumbre, de pagar de todo la tal alcauala. [7471]

AMPLIASE **[sect. 265]** Quinto la dicha essencion, à los que han ofrecido à la religion [7472]sus personas y bienes, como ay algunos que se entran y recogen en algun monesterio, o hospital, dedicando à Dios sus personas y haziendas, y aunque no professan, obliganse à perpetua assistencia.

AMPLIASE **[sect. 266]** Sexto la dicha essenci# à los que labran las tierras, y administran los bienes de las Yglesias y de personas Ecclesiasticas, habitando en sus casas y heredamientos, por lo que toca à las dichas Yglesias y personas, y no mas. [7473]

AMPLIASE **[sect. 267]** Septimo, que son essentos de los oficios viles y sor didos los vassallos, o censalistas, o esclauos, o familiares de la Yglesia, y de los clerigos, saluo en venida de Principe: pero de otros oficios y car gas personales y reales no estan essentos, ni esto se entiende con los renteros de las dichas Yglesias, o de Ecclesiasticas personas: [7474] **[sect. 268]** y como se #ti#de, si los hijos, y mu geres delos clerigos son essentos detributos, vea se lo que escriue Anastasio Germonio. [7475]

Y respeto de auer la **[sect. 269]** Republica y Principes seglares Christianos, en aprouacion de la essencion Ecclesiastica, prestado consentimiento, **[1109]** no de potestad, sino de obediencia, no lo pueden reuocar, ni alterar, segun dotrina de Innocencio, Couarruuias, y otros; [7476]mayormentere dundando en diminucion de la dignidad y libertad del estado

Ecclesiastico: solo podrian los Emperadores y Reyes, reformar, moderar, o declarar los priuilegios è inmunidades que ellos [7477]huuiessen concedido à las Yglesias; lo qual es impropio de la magnificencia, y larga mano Real, [7478]en especial con las Yglesias, cu y os fieles patronos son, y segurissimos protectores.
PERO muchos casos **[sect. 270]** ay, en que de derecho no tienen franqueza, ni inmunidad de las subuenciones y subsidios, las Yglesias y Ecclesiasticas personas, segun Abad, y Siluestro, y otros muchos autores, [7479] que iran citados en las glossas de las falencias: y traese para esto, dezir, que Christo nuestro Redentor, siendo, como era, sumo Sacerdote y Pontifice maximo, y de cendiente de Rey segun la carne, y segun el espiritu, y libre y no sugeto a nadie, [7480]no rehusò, por no escandalizar, de pagar de su voluntad, y no de necessidad, [7481] el tributo a Cesar en Ca farnau, y despues las dragmas al Gouernador Cirino, segun los sagrados Euangelistas, y lo tra# a este proposito los Doctores: [7482]como quiera que todas las obras y acciones de Christo, segun dixo el Apostol S. **[1110]** Pedro, [7483]fueron y son para instrucion nuestra. **[sect. 272]** Y aun dizen Nicolao Bal bo, y Rolando de Valle, [7484] que para la paga de los tales tributos los Ecclesiasticos han de dar me morial de sus bienes y abonos, no en el registropublico, sino a parte, a los concejos y oficiales dellos; pero lo contrario en esto del padron de bienes y abonos para tributar los clerigos, sintio (y con razon) Alonso Guerrero. [7485]
FALENCIA **[sect. 273]** Primera es, quando la Yglesia o clerigo es feudatario del Principe, q# entonces ha de pagar y contribuir en la sisa o tributo, como los otros vassallos, à quien se carga ê impone. [7486]
FALENCIA **[sect. 274]** II. es, si la ciudad, o con cejo con facultad Real, o sin ella en los casos que puede, echasse tributo o pecho en alguna heredad especificamen te por tiempo limitado, durante el qual sucedies se en ella algun clerigo o Yglesia, deuerà el tributo: [7487]pero si antes de tener la heredad impuesto el tributo, sucediesse en ella, no se le podra despues imponer, sino que serà essento el clerigo, o la Yglesia, en cuyo poder entonces se halla, segun la resolucion que atras escriuimos contra Bartulo. [7488]
FALENCIA **[sect. 275]** III. es, en el dar posadas para el Rey, o para sus hijos y Corte, a falta de otras casas conuenientes, para lo qual se pueden tomar las de los clerigos, y no de otra manera, [7489]aunque huuiesse costumbre en contrario. [7490] **[sect. 276]** Pero en las Yglesias y monesterios, aunque sea para los Reyes y su Corte, no se deuen señalar, ni hazer posadas, ni comidas, como lo reprehende san Pablo, y lo prohiben las le **[1111]** yes Reales, [7491]porque las casas de Dios, donde tan alto Sacramento se consagra, no deuen ser mal tratadas, ni ensuziadas: **[sect. 277]** y esto se ha de obseruar, segun vna ley Real, [7492]aunque algunos Doctores lo limiten, y contradigan en caso de necessidad, [7493]lo qual solamente se podria practicar en tiempo de peste, o de guerra, [7494]quan do no tuuiessen los vezinos donde defender se, ni guarecerse: y esto con muy gran reuerencia. Ni aun meter en las Yglesias alhajas, o axuares, o vestidos profanos, es licito, sino por refugio de guerra, o incendio repentino. [7495]Y assi mismo los Iuezes seglares no pueden sentenciar causas en las Yglesias, ni en las casas dellas, sin riesgo de la pena de sacrilegio, y de la nulidad, segun lo declaran Abad, y Tiberio Deciano. [7496]

FALENCIA IIII. **[sect. 278]** es, en el dar azemilas, carros, y vagajes para el Rey, y sus hijos, y Corte, à falta de otras personas que puedan darlo, y en caso muy preciso y forçoso, segun Pedro Belluga, y Pedro Gregorio: [7497]a#que esto no veo que se pratica, sino que las dan los seglares pecheros.

FALENCIA V. **[sect. 279]** es, en los clerigos tratantes y negociadores, à los quales se les puede imponer pension y contribucion, sobre los bienes de la tal negociacion, los quales se reputan por mere profanos, como arriba diximos. [7498]

FALENCIA **[sect. 280]** VI. es, si la hazienda de la Yglesia, o del clerigo, passasse a tercera per sona seglar, entonces perdera el priuilegio de essencion, y serà tributaria, [7499]porque mudada la persona, se mudò el priuilegio, como a otro proposito se dirà adel#te. [7500]

FALENCIA **[sect. 281]** VII. es, quando hu-**[1112]**uiesse costumbre de que los clerigos contribuyessen, [7501]aunque en esto ay diuersas opiniones, porque Abad, y los mas Doctores tienen la parte negatiua, que no valga la tal costumbre: [7502] y Roco de Curte, y otros, [7503]tienen, que en las controuersias y contien das de dotrinas diferentes se deue guardar aquella, que fuere aprouada por la costumbre, aunque sea contra la inmunidad de lo Ecclesiastico.

FALENCIA **[sect. 282]** VIII. es, en los tributos, è imposiciones corridas de los años an tes, sobre alguna heredad, en la qual sucediendo el clerigo, o la Yglesia, deuera la deu da y carga Real, porque ya aquella heredad estaua sujeta y afecta al tributo, y assi las pagas decursas del, passan con ella. [7504]

FALENCIA **[sect. 283]** IX. es, que los clerigos de primeras ordenes, y los casados coronados, [7505]aunque trayan abito y tonsura, y ayan de gozar del priuilegio de la corona y fuero, contribuyran en los pechos y tributos, como los legos, saluo los que actualmente tuuieren beneficio Ecclesiastico, como se dixo arriba en el numero 263.

FALENCIA **[sect. 284]** X. es, quando las sisas, o imposiciones son para redimir alguna vexacion, que hiziesse alguien igual**[1113]** mente a clerigos, y a legos, segun la comun opinion, que refiere Francisco de Ripa. [7506]

FALENCIA XI. es, si los **[sect. 285]** clerigos, o personas Ecclesiasticas, posseyessen bienes de hecho, y contra derecho, no se escusarian de c#tribuir por ellos, como si los frayles Franciscos, que no pueden tener propios, los tuuiessen. [7507]

FALENCIA XII. es, si se **[sect. 286]** echasse sisa, o repartimiento para eximirse el pueblo de alguna jurisdicion, o tantearse en la venta della, o para c#pra de algun termino o jurisdicion, en esto deuen contribuir los Ecclesiasticos, assi vezinos, como forasteros, que tuuieren hazienda temporal en el, [7508]o son interessados en la dicha compra, co mo en otro lugar diremos: [7509]y assi se dan cedulas Reales para que se puedan cobrar sisas y repartimientos para esto, de qualesquier personas, tambien Ecclesiasticas, como seglares: y en el Con sejo he visto librar prouisiones Reales, para que los Iuezes Ecclesiasticos, que proceden sobre esto por la bula de la cena del Señor contra los oficiales de los concejos, que hazen y cobran los tales repartimientos, se inhiban, y remitan estas causas à la justicia se glar, y absueluan los excomulgados: y la ciudad de Ouiedo sacò executoria de la Chancilleria de Valladolid, contra el Dean y Cabildo de la catredal della, para que contribuyessen en la si sa que se cobraua para la compra de ciertas villas: y la villa

de las Alguazas tambien la sacò del Consejo contra la Yglesia de Murcia, para que los capitulares contribuyessen en la c# pra de la essencion della; y ambos negocios han passado por mis ma nos en estos años. Pero auiendo suplicado la dicha Yglesia de Murcia despues desto escrito, denego el Consejo la sobre carta que pedia la villa este año de nouenta y quatro, y mandò que no se cobrasse de los Ecclesiasticos.

FALENCIA **[sect. 287]** XIII. es, quando en algun contrato, donacion, o manda, se puso por c# dicion, que la Yglesia, o el clerigo en cuyo fauor se hizo, pagasse algunos tributos, pechos, o derechos, que entonces aceptandose el contrato, y la cosa e hipoteca sobre que se hizo pacto, estarà obligado a pagar el clerigo, o Yglesia, la tal imposicion, y carga Real, anexa à la cosa. [7510]

FALENCIA **[sect. 288]** XIIII. es, en los fray**[1114]** les y Sorores de la Tercera orden de san Francisco, los quales aunque son religiosos, son irregulares, y deuen las sisas y tributos, y los ermitaños que no tienen orden, ni regla; y segun Bartulo, assi se guarda y acostumbra, al qual, y a Corneo, y otros, refiere Tomas Gramatico, [7511] y segun lo que arriba di ximos de los ermitaños, [7512]que estan sujetos à la jurisdicion seglar, sobre lo qual se vean, demas de Bartulo, Cardenal, y Felino, vnos c# sejos de Calderino, y de Tomas Doccio, y otras dotrinas y autores que refieren Pedro de Dueñas, y otros. [7513]

FALENCIA **[sect. 289]** XV. es, quando el lego en fraude del tributo, o del pecho, o confiscacion, donasse, o cediesse alguna heredad, o otra cosa à la Yglesia, o al clerigo, o fraudulen tamente le transfiriesse el señorio della, que en este caso, constando del dolo, o fraude, no se escusarà de la paga del tal tributo, segun Bartulo, y otros, [7514]porque so color y pretexto de lo licito, no se ha de hazer lo ilicito.

FALENCIA **[sect. 290]** XVI. es, si el clerigo, o Yglesia por herencia, donacion, o contrato su cediesse en alguna heredad, a la qual estuuiesse apropiado algun tributo perpetuo, causado è impuesto con especial y expressa hipoteca inuariable, y anexo a ella, en tal caso pagar le ha, segun lo dispuesto por derecho, como atras queda dicho: [7515]y vna ley Real [7516]dize assi: *Otrosi de heredad que sea tributaria, en que sea el tributo apropiado a la heredad, que los clerigos que compraren las tales heredades tributarias, pechen aquel tributo que es apropiado y anexo a las tales heredades, &c.* Pero no le pagaran, si la ciudad ordenasse que todas las heredades de su termino y territorio fuess# tributarias cada año, por la general y tacita hipoteca, y passasse alguna heredad a poder de cle-**[1115]**rigo, o Yglesia, segun Floriano, Otalora, y otros que arriba citamos, [7517]contra Bartulo que tuuo lo contrario por causa de la vtilidad publica. Ni aun deueran los clerigos, o Yglesias tributo de la heredad de que antes se auia pagado temporal mente por alguna ocasion de vtilidad, o neces sidad, segun Abad, y Anastasio Germonio, [7518]ni por el tributo que se echa à las personas por hazien das. [7519]

FALENCIA XVII. **[sect. 291]** es, en la sisa o repartimi# to que se echa para guar dar el pueblo de peste, en lo qual, por ser para co sa comun, assi à clerigos, como a legos, y por ser piadosa y fauorable à los pobres y enfermos, deuen contribuir los Ecclesiasticos, segun Abad, y otros. [7520]

FALENCIA XVIII. **[sect. 292]** es, en el gasto que se hiziesse para matar la langosta, o otros animales nociuos, que comen y deuastan los panes, viñas, huertas y sembrados: que en esto por ser beneficio comun, deu# contribuir los clerigos, Yglesias y monesterios, y

Com#dadores: lo qual no es tributo, sino paga del gasto hecho en vtil de sus haziendas. Y aun si en sus viñas y heredades se cria, y ay la dicha langosta, pueden ser c#pelidos a que la maten, y cojan, porque no ofenda, y se comunique à las demas conuezinas, segun Ripa, Cassaneo, y otros. [7521]Y para cobrar de los Ecclesiasticos los repartimientos de marauedis que para esto se ha zen, he visto que se dà carta acordada en el C# sejo.

FALENCIA XIX. **[sect. 293]** es, en los donatiuos, o subsidios que se echan pa ra el rescate del Rey, en lo qual, como quiera q# la Yglesia es madre de los cautiuos, [7522]deuen c# tribuir hidalgos y clerigos, [7523]segun sucedio en Francia, como refiere Cassaneo, [7524]para el rescate del Rey Francisco, quando fue preso por los Capitanes del Emperador Carlos V. en la batalla de Pauia, el año de 1525. y traydo al alcaçar desta villa de Madrid: y despues para ser suelto, y cumplir las capitulaciones, dio en rehenes à sus dos hijos Francisco Delfin, y à Henrico Duque de Orliens, que estuuieron presos en la Mota de Medina del C#po, de donde los lleuaron à Francia el Condestable de Castilla, y Iuan de Bouadilla primo de mi abuelo.

[1116] FALENCIA XX. **[sect. 294]** es, en los repartimi#tos que se echan para pagar las guardas de los panes y viñas, y otras heredades, de que son dueños tambien los clerigos, y reciben beneficio, y assi deuen contribuir, y se podran cobrar dellos por las personas y ministros seglares, sin temor de ex comunion, segun la ley Real, Nauarro, Gregorio Lopez, y otros; [7525] porque es regla en esta materia, que la guarda y c#seruacion de los pa nes y frutos, se ha de hazer a costa de sus dueños, y no de la Republica, [7526]y esto no es tributo, sino gasto deuido en c# seruacion y vtilidad de sus propias cosas.

FALENCIA XXI. **[sect. 295]** es, en el repartimiento, o contribucion que se haze, para echar dela tierra alguna compañia de soldados, o de gente de armas, que està alojada en ella, o quiere alojar se, y se da algun presente, o, por mejor dezir, co hecho a los oficiales, por cuya mano lo hurtan el Capitan, y ellos, para re dimir las vexaciones y molestias que hazen, o suelen hazer, en lo qual han de contribuir tambien los clerigos è Yglesias, por lo que les toca del bien comun, a#que son ess#tos de soldados, y de pechos y derechos; y esto tienen Bartulo, Abad, Ancarrano, y otros muchos Doctores: [7527]y para el remedio desta vexacion de los soldados pueden ser compelidos los vezinos a q# presten sus dineros, como diremos en otra parte. [7528]

FALENCIA XXII. es, si el pa **[sect. 296]** trimonio Real estuuiesse tan exhausto y consumido, que se temiesse alguna gr# cayda y euersion del estado Real, y peligro grande al bien vniuersal del Reyno, de tal manera que sin el socorro y subsidio de los Ecclesiasticos no se pudiesse bien reparar y guarecer, que en tonces podra el Rey, preualerse de los bienes temporales dellos, [7529] como sucedio en Aragon, y Catalunia, el año de mil y dozientos y cinco, que est#do muy diminuido el patrimonio Real del Rey don Pedro el II. impuso aquel gran tributo y seruicio del Monedaje, que eran doze dineros por libra, respe to de ciertos bienes que cada vno tuuiesse, y que esto lo pagassen todos, a#que fuessen essentos; [7530]y el año passado de quinientos y nou#ta, para el reparo de la infelice jornada de Inglaterra, pi dio el Rey N. S. seruicio a estos Reynos, y se le otorgò de ocho millones, pagados en seis años, que ha sido el mayor que hasta oy se ha hecho, y en la pa ga dello han c#tribuydo en sisas y otros **[1117]** arbitrios tambien los nobles, y en algunas partes los Ecclesiasticos: y aun que algunas Yglesias ca tredales lo han contradicho, y

han procedido c# c#suras algunos Iuezes Ecclesiasticos contra las justicias y Regidores, y otros oficiales que han hecho, y cobrado los di chos repartimientos y sisas, se han dado las pro uisiones ordinarias enel Consejo, para que los absueluan, por auer sido y ser la causa de la dicha calidad del bien comun, que se prefiere al particular: [7531]y porque segun los sacros Canones [7532]en las necessidades la Yglesia, y el Principe, deuen ayudarse con mutuos y reci#cos auxilios; pues siendo como es el Papa padre de las Yglesias, y los Reyes patrones, deue se à los Reyes necessitados socorro, segun el derecho, que permite q# al patron menesteroso le sustente la Yglesia, como en otro capitulo lo diremos, [7533]y a este proposito lo toca fray Domingo de Soto: [7534] mayormente quando las Yglesias, o Ecclesiasticos estan con sobra de riqueza, segun lo que se lee en el Exodo, y lo trae Soto, [7535]que viendo Moysen el heruor y promptitud con que el pueblo ofrecia al templo el oro y purpura, y lo demas necessario para el ornato y culto del tabernaculo, para que abundasse, hizo pregonar, que no traxessen mas, como sinificando, que con lo que sobraua, se podrian remediar, y suplir otras necessidades.

FALENCIA XXIII. es, si su **[sect. 297]** cediesse instante guerra è inuasion de enemigos contra el Reyno, o contra el pueblo, o sospecha prouable della, [7536]q# en este caso permitido es, a mas no po der, ayudarse el Rey de las haziendas de las Yglesias, y de los clerigos, y obli gados estan à ayudar y contribuir para los gastos en la propulsa y defensa comun, como los legos, pues son y h# de ser amparados por el en la paz y quietud: y la tal necessidad toca tanto a los vnos como a los otros, y el remedio della es para su causa propia: y porque su essencion y la franqueza concedida à la dignidad, ò à la religion, o à las personas, no se estiende à la necessi dad de la natural defensa, ni a la publi ca de conseruar el bien comun, ni à las opressiones y ocasiones insolitas, ni quando ya no bastan las fuerças de los legos, porque esta necessidad siempre queda exceptada: [7537]porque la publica vtilidad se ha de preferir à qualquier priuilegio: y assi en ella son compreh# didas las personas Ecclesiasticas. Y en estos casos no solo es juridico, sino t#bien es piadoso que ayuden los Ecclesiasticos: y aunque para ello enagenen y vendan los sagrados vasos, segun derecho Canonico y Ciuil, y autoridades de Santos, y otros graues Docto-**[1118]**res: [7538]demas de lo que adelante diremos. [7539]

A proposito es lo que trae de Aristoteles Pedro Gregorio, [7540]q# Taon Rey de los Egipcios, necessitado de la guerra q# trahia con el Rey de los Persas, pidio à los Sacer dotes, que algunos dellos con sus personas, y con alguna hazienda de los templos le ayudassen, y ellos le ayudaron de sus propios dineros, y de los comunes: y despues que los recibio, les ordenò q# mientras duraua aquella guerra, repartiessen con el la decima parte de sus rentas. Y haze tambien lo que refiere Tito Liuio, [7541] que fueron compelidos los Flamines, Augures, Salios, Feciales Romanos # tiguos Sacerdotes, por sentencia de los Questo res y Tribunos, a que diessen dineros para pagar a los que para la guerra de Macedonia los auian prestado à la ciudad. Y los Atenienses, segun De mostenes, [7542]por ley no escusauan a ninguno pa ra el socorro de la guerra, y bien comun de la ciudad, aunque fuessen los sucessores de Harmo dio, y de Aristogeton, a quien tenian hechas estatuas por auer muerto al Tirano Pisistrato.

FALENCIA **[sect. 300]** XXIIII. es, que no so lamente estan obligados los clerigos, a pagar los tributos para la defensa de la instante guerra; pero si tanta y tan apretada fuesse

la opression y necessidad en que estuuiesse la ciudad, que tuuiesse los enemigos a las puertas, estarian obligados a assistir por sus personas (y deuen ser compelidos por el Obispo [7543]) à la guarda **[1119]** y custodia dellas, y de los muros, segun derecho Ca nonico y leyes de Partida, [7544]y aun segun Lucas de Pena, [7545]en caso tan apreta do, y forçoso, a dexar por esto de assistir à los diui nos oficios; pero esto a falta, y en defeto de otras personas, y en caso que de otra manera no se pudiesse bien resistir à la inuasion de los enemigos, [7546]ora sean infieles, o no, segun Innocencio, Abad, Cardenal, y Gregorio Lopez, [7547]el qual dize, que se deue suplir en esto la ley de la Partida, que dispone solamen te en caso que los enemigos sean Moros, o otros infieles, pues en qual quier euento de guerra milita la misma razon de la mayor piedad de todas, que es defender la flaca ciudad, y los pobres, y guardarla de los enemigos, [7548]para temer y euitar las muertes, robos, estupros, crueldades, y otros horr#dos y abominables destroços, daños, y males que nacen della, que se han de estoruar à la patria, en especial à los huerfanos y biudas y miserables per sonas. Y ésta assistencia de los Ecclesiasticos à la defensa de las puertas y muros se praticò en Ca diz éste año de 96. aunq# infructuosam#te. **[sect. 301]** Y en consequencia de lo dicho estaran los clerigos obligados a contribuir en los gastos de la guarda y custodia de la ciudad y dellos. [7549]

FALENCIA **[sect. 302]** XXV. es, que estaran assi mismo obligadas las Yglesias, y clerigos a c# tribuir para edificar, o reparar los muros [7550]de la ciudad, que son llama**[1120]** dos Santos, que es dezir inuiolables. [7551]En Esdras [7552]se lee, que Neemias criado, de Artaxerxes, Rey de los Persas, vini# do a Ierusalem, y vi#do los muros de la ciudad abiertos, y las puertas q#madas, dixo a los Iudios y à los Sacerdotes, Ya veis la aflicion en que estamos, y que la ciudad està desamparada y abierta, venid, y edifique mosla, y no padezcamos mas afrenta: y leu#tòse Eliab el Sacerdote mayor, el qual, y los demas Sacerdotes edificaron la puerta Real: como quie ra que del edificio y reparo de los muros reciben igual, y aun mayor beneficio los clerigos è Yglesias que los legos, porque regularmente son mas ricos, y como gente desarmada, sino fuessen defendidos, mas presto serian robados y cautiuos de los enemigos: y para el rescate de los vnos y de los otros, se a urian despues de vender los calizes y cosas sagradas: [7553]y no es raz# que con daño y dispendio de los legos se apro uechen y regalen los Ecclesiasticos. [7554]

FALENCIA **[sect. 303]** XXVI. es, en caso q# en los terminos, panes, huertas, oliuares, o montes, sucediesse inc#dio, (como es ordinario en Estremadura, y otras par tes) deuen los Ecclesiasticos contribuir en los gastos que se hizieren pa ra extinguirlo, segun Ancarrano, y otros; [7555]pues assi por sus heredades, como por lo que han de auer de las agenas, son interessados.

FALENCIA **[sect. 304]** XXVII. en que deu# contribuir los clerigos, ê Yglesias, es, en los gastos para edificios, o reparos de calçadas, o de rios, [7556]o de calles, o de poços publicos de la vezindad, [7557]o de puente, o de fuente, y para la Ygle-**[1121]**sia y torre della, [7558]como quiera que estos y otros edificios publicos, y los muros son vtiles, y en pro comun de todos, [7559] **[sect. 305]** y obra piadosa, segun di zen las leyes, y los autores: [7560]y lo mismo es para el empedrado y pertenencias de sus casas y heredades: **[sect. 306]** y bien asfi deuen esto, como lo que ellos labran, y fabrican en sus propias casas, y lo han

de auer los oficiales. Y pue den ser condenados sobre la limpieza y pulicia de sus puertas y calles, y por echar inmundicias por las ventanas, o de otra manera, y se podra executar la pena por el Iuez seglar en sus bienes, segun Cepola, Gregorio Lopez, y otros: [7561] **[sect. 307]** y para los di chos edificios y necessidades publicas, pueden ser compelidos los dichos clerigos en sus bienes temporales, à que den sus carros, naues y vagajes, segun vna ley, Bartulo, y otros, [7562]y aun tomarles los diezmos de poder de los legos, como lo mandò ha zer y executar Ioas Rey de Iudà, contra el Pontifice, y los Sacerdotes para el reparo del templo, segun adelante diremos. [7563]

Finalmente, los cleri **[sect. 308]** gos son reputados por vezinos del pueblo, y son parte del, y del distrito temporal: [7564]y assi como gozan de todos los prouechos y beneficios segun los otros vezinos, deuen participar y sentir la carga de **[1122]** las dichas contribuciones, que no son tributos, sino reparo de sus mismas cosas, sin que por esta igualdad se puedan con razon agrauiar los clerigos, como se agrauian, por ser algunos vn genero de gente auarissimo, **[sect. 309]** segun Mariano, Socino, y Aymon Craueta: [7565]como quiera que el mismo Emperador no quiso es sentarse de la paga desto. [7566] **[sect. 310]** Y assi los hijosdalgo, aunque essentos de no pechar, [7567]pero en los dichos casos no lo son, y deuen contribuir con mas razon, que los Ecclesiasticos, pues son menos priuilegiados que ellos. y esto se pratica en estos Reynos, y en el de Portugal, como en otro capitulo diremos. [7568]

Contra esta falencia **[sect. 311]** y la passada tuuieron algunas glossas y Doctores, assi estrangeros, como destos Reynos, diziendo, que el derecho ciuil y Real, que obliga à las Yglesias, y Ecclesiasticas personas à la pa ga y contribucion en las sisas y tributos para los dichos edificios publicos, està corregido por el derecho Canonico, y tambien por otros tex tos del Derecho ciuil que lo prohiben, [7569]en conformidad de la immunidad y essencion Ecclesiastica de los pechos y tributos, concedida por tantos derechos, como arriba se dixo.

Pero la concordia en **[sect. 312]** tre las dichas opiniones sea, que si los muros y los otros edificios publicos se hazen, o repar# para ornato y decoro de la ciudad (como ay algu nos) y solamente son vtiles, y no forçosos, no estaran obligados à con tribuir para ellos los clerigos, ni las Yglesias: y en estos terminos procede la segunda opinion: pero si los tales edificios son forçosos y necessarios, y de vtilidad com# para clerigos y legos, (como loson, segun la ley **[1123]** de Partida, [7570]*Los castillos è los muros de las villas, y las otras fortalezas, è las calçadas, è las puentes, è los caños, como quier que el pro desto pertenece a todos, &c*) no ay duda entre Canonistas y Legistas, sino que pues la necessidad y vtilidad es de todos, lo sean tambien los gastos y expensas para ellos: y en este caso proceda lo dicho en las dos falencias passadas, y esta es resolucion verdadera y comun. [7571]

Y es de aduertir en esta materia, que las Yglesias y monesterios, y clerigos, y otros Ecclesiasticos pobres, no deuen contribuir en los di chos casos, ni en otros en que ay obligacion: porque se entiende, que la tal c#tribuci# es por las possessiones, y hazienda, y frutos que tienen y goz# las dichas Yglesias y per sonas Ecclesiasticas. [7572]

Y es resolucion y co **[sect. 313]** mun entendimiento en este articulo, que para auer de pagar los clerigos subsidios y contribuciones para los dichos edificios publicos se requieren tres cosas. La primera, que sean necessarios, como queda dicho. La segunda, que los pueblos

no tengan propios de donde poderlo pagar: y assi lo dis pone el Concilio Lateranense, y el Derecho Imperial, y vna ley de Partida, [7573]que dize estas palabras: *Si han rentas apartadas de comun, deuen hi ser primeramente despen didas: è sinon complieren, o non fuesse hi alguna cosa co munal, estonce deuen los moradores de aquel lugar pechar comunalm#te cadavno por lo que ouiere, fasta que ayunt# tanta quantia de que se pueda cumplir la labor, è desto non se pueden escusar caualleros, nin clerigos, &c.* Yotra ley nueua dize: *Afallecimi#to de propios de Concejo deuen contribuir y ayudar los clerigos*: aunque muchos Doctores tienen, que indistintamente, aya, o **[1124]** no aya propios de c#cejo, deuen contribuir en esto las Yglesias, y los clerigos, [7574]por ser gastos en cosas de que ellos se aprouechan, y re ciben beneficio, y pues se asseguran, y preualecen, no ha de ser con gasto y jactura agena.

Y entonces se dirà que los pueblos no tienen propios, quando el Rey, y su Consejo, diere licencia para echar los dichos repartimientos, y sisas: la qual nunca se concede, sino a falta de propios, y de otros mas suaues y mejores arbitrios. Y quando se dirà que faltan bienes de los legos, para que ayan de contribuir los clerigos en estas cosas, refieren lo Nata, Cacherano, y otros autores. [7575]Lo tercero se requiere, que los clerigos tengan en el tal pueblo bienes temporales, como queda dicho, y serlo han para este proposito los frutos de los beneficios. [7576]

Otros añaden otro re **[sect. 314]** quisito, que tambien le puso el dicho Concilio Lateranense, y es, que el Papa dè licencia, para que los clerigos è Yglesias ayan de contribuir en las dichas sisas y tributos, porque no bastaria el consentimiento dellos: los quales pag#do, incurririan en pena de excomunion: y à la verdad esto es lo mas se guro, y assi los Principes y Reyes Catolicos deuen procurar ganar licencia y concession del Pontifice para esto, segun lo dizen los textos Canonicos, y lo declaran Gigante, Gaspar Estefano, Gregorio Lopez, y otros, [7577]aunque la ley de la Partida, y los mas autores dizen, que basta el consentimiento y licencia del Obispo, [7578]pero puede se entender, quando la neces sidad apretasse demane ra, que no se sufriesse dilacion de consultarse con el Romano Pontifice. [7579]

[1125] Aqui entra la duda a **[sect. 315]** proposito deste capitulo, y del ciento y treinta y vno vltimo caso, si la justicia seglar tendra jurisdicion contra los bienes de los clerigos è Yglesias, y si rehusando el Obispo, y su Vicario, o dilat#do compelerles à la paga y contribucion en las dichas sisas y repartimientos quando insta y aprieta la necessidad, podran ser compelidos por la autoridad del Principe seglar, y de sus Iuezes.

Y la defensa y parte de los clerigos, para que el repartimiento y cobrança se deua hazer por sus Iuezes Eclesiasticos, se funda en los textos Canonicos y Ciuiles q# lo disponen, y en la comun opinion de los Doctores, [7580]y aun en la bula de la Cena del Señor, que excomulga en este caso, [7581]y en la ley de la Partida, [7582]que hablando de los clerigos dize estas palabras: *Esso mismo deue fazer en las calçadas de los grandes caminos, o de las otras carreras, que son comunales: y para esto fazer non les deuen apremiar los legos, mas dezirlos que lo fagan, y si ellos non lo quisieren hazer, han de mos trarlo â los Perlados que ge lo fagan fazer, è ellos son te nudos en todas maneras de gelo mandar cumplir, porq# son obras buenas è de piedad.* Esto es de la dicha ley. Y no es escusa para los Iuezes seglares, de**[1126]** zir, que solamente cobran de los bienes temporales

de los clerigos, sin tocar a sus personas, como quiera que tambien sus bienes gozan del priuilegio del fuero, segun y como arriba diximos: [7583]y los Reyes y Potestades seglares, han de exortar para esto à las Yglesias y Ecclesiasticos, y no apremiarlos, sino por sus Iuezes competentes.

La c#traria opinion, que instando la neces **[sect. 316]** sidad, assi en las ocasiones de guerras, como en otras forçosas y necessarias al bien comun, y c# cernientes tanto à los clerigos, como a los legos, y rehusando el Obispo, o dilatando el c# peler à los Ecclesiasticos al dicho subsidio y contribucion, podra el Rey, y sus Iuezes seglares, cobrarlo de los bienes temporales de los clerigos, se funda, porque socorrer à las estremas y vrg#tissimas necessidades, es de derecho natural, del qual ninguna per sona se puede exceptar, pues en el no cabe disp#sacion: y assi aunque los Ecclesiasticos sean exceptados por sus þsonas y haziendas de las cargas y tributos, pero en lleg#do el derecho natural son obligados a acudir, [7584]a# que les pida Iuez seglar, pues en caso de estrema necessidad son Iuezes mientras dura, y no se puede acudir al superior, ni tampoco el derecho diuino contradize al derecho natural. Y assi dize Guillermo Benedicto, [7585] **[sect. 317]** que la necessidad no tiene ley permis siua, ni prohibitiua, ni consultiua: y faltando el tiempo de deliberar, no importa por cuya mano se haga ésta cobrança, co mo quiera que se prouea à la ocurrente necessidad; porque ésto no lo haz# los legos voluntariam# te, sino necessitados del peligro, que pide subito remedio, a pena de perderse la Republica: **[sect. 318]** por que el peligro en la tardança carece de ley, y no la recibe, sino antes la da, y haze licito lo que no lo era, y Iuez legitimo al incompetente, y por la necessidad muchas vezes se disp#san y alteran los precetos, no solo del derecho humano, sino del natural y diuino. [7586]

Lo dicho se c#prueua **[sect. 319]** por algunos lugares de la sagrada Escritura del libro delos Reves, [7587]don de se lee, que Asa Rey de Iudà, para def#derse de Baasa Rey de Israel, que **[1127]** venia contra el, tomò todo el oro y plata que auia en los tesoros del templo. Y Ioas Rey tambien de Iudà, tomò todo lo santificado que Iosafad, y Ioram, y Ocozias Reyes sus antecessores auian consagrado, y todo el oro y vasos que hallò en el tesoro del templo, y en el palacio Real, y lo embiò y presentò a Hazael Rey de Siria, por que se fuesse de Ierusalem. [7588]Y Ezechias Rey de Iudà, estando cercado del Rey de los Assirios, tomò toda la plata que hallò en el templo, y se la dio, porque dexasse y libertasse las ciudades que auia tomado. [7589]Y el Rey Dauid no teniendo para comer panes legos, comio los panes de la Proposicion: los quales solamente podian comer los Sacerdotes. [7590]Y estando Achaz Rey de Iudà cercado de los Reyes de Israel, y de Siria, embio Embaxadores al Rey de los Assirios, para que le socorriesse, y j#tò para aquella defensa todo el oro y plata del t#plo. Y en el Paralipomenon [7591] se dize, que el dicho Ioas Rey de Iudà, hizo llamar a Ioyada Pontifice, y à los otros Sacerdotes, y los riñò porq# no reparauan el templo, y por no auer lo hecho, mandò, que no les acudiesse el pueblo con los diezmos, hasta que le reparassen: y diputò el Rey personas, que los cobrassen, y gastassen en el dicho reparo. Y dize Aufrerio, [7592]que no solam#te puede hazer esto el Rey para el reparo de las Yglesias, sino tambien para el de los muros, que son assi mismo llamados Santos, [7593]y para las demas obras publicas.

Comprueuase tambien por vn ex#plo de los Romanos, que refiere Valerio Maximo, [7594](respeto del gran culto y veneracion que tenian a sus Dioses y templos) que en las

guerras ciuiles #tre Mario y Sila, por Senatus Consulto se determinò, que los ornamentos y vasos de plata y oro de los templos, se tomassen, y hundiessen þa pagar los soldados, teniendo por mayor mal, que aquellos executassen sus cruelda des en los vezinos, que quitar à los Dioses los ornamentos de su culto y seruicio. Y en tiempo de Iulio Cesar, como el mis mo lo refiere, [7595]# las gue rras ciuiles entre el y P# peyo se pedian dineros a las prouincias, y se tomauan a los templos, y se mezclauan y confundian los derechos diuinos y humanos, porque en estas ocasiones y cargas extraordinarias, el no guardar orden, es or d#. A lo qual alude la do trina de Cino, [7596]que pue de el Rey sin c#sulta ni licencia del Papa, en tiempo de necessidad, o de guerra, tomar los calizes, y las cruzes, y otros bienes de las Yglesias pa ra socorro de la tal necessidad, que, como que da dicho, carece de ley.

[1128] Y à proposito desta toma dela plata de las Yglesias, dize vna ley Real, [7597] estas palabras, *La plata y bienes de las Yglesias el Rey no lo puede, ni deue tomar: pero si acaeciesse tiempo de guerra, o de gran mene ster, que el Rey pueda tomar la tal plata, con tanto que despues larestituya enteramente sin alguna diminucion â las Yglesias.* Y deste emprestido de la plata de las Yglesias vsaron t#bien los Reyes Catolicos don Fernando y doña Isabel para la guerra contra el Rey don Alonso de Portugal, sobre la recuperacion de la ciudad de Toro. [7598]

Pero cuyden mucho **[sect. 320]** los Principes en que en la restitucion desta plata y emprestidos que se toman de las Yglesias, aya execucion, y no se eche en oluido, porque no se conuierta en sacrilegio, lo que se tomò con titulo de emprestido. Y a este proposito haze lo que de Cornelio Sila, Dictador Romano, refiere Sabelico, [7599]que dio à los templos de Iupiter Olimpio, y de Apolo Pi tio la mitad del campo Tebano, para que de los frutos del se les restituyesse, lo que dellos auia tomado, para sustentar el exercito.

Tambien para la dicha c# clusi# haze vna dotrina de Baldo, [7600]que dize, que los Principes y Iuezes seglares pueden, no directamente sino indirecta, y causatiuamente, c#peler à los Ecclesiasticos, a que hag# algunacosa, tomandoles sus reditos y bienes, no para si, sino para traerlos à la obediencia en algun caso justo: **[sect. 321]** y dize Curcio el moço, siguiendo a Socino, [7601] que quando el superior no puede pro ueer al remedio de la guerra, que se ofrece y ocurre, sino es grauando à los es sentos, que no se les ha de guardar en tonces la inmunidad.

Lo susodicho amplian y estienden **[sect. 322]** Mateo de Aflictis, y otros Doctores, [7602] en tanto grado, que no solamente el Rey y sus Iuezes podran cobrar los dichos subsidios de los clerigos en los dichos casos vrgentes, y de opression; pero los mismos pueblos y personas interessadas, con quien los clerigos han de contribuir, podran satisfazerse, y tomar lo de los bienes y frutos de los clerigos, segun sus haziendas, sin estrecharlos, ni necessitarlos mucho. [7603]

Esta vltima opinion ha sido, y es vsa **[sect. 323]** da en el Reyno de Francia, y en estos Reynos, y tolerada por los Pontifices è Yglesia vniuersal, como quiera que la costumbre que procede del tacito consentimiento de los clerigos, o de los le gos, tiene gran fuerça, aun en las cosas y **[1129]** personas Ecclesiasticas, [7604] aunque no induze del todo ampliacion de jurisdicion contra ellas, [7605]y esta vltima opinion def#dio me jor que nadie Lucas de Pena, resp#di#do à los fundam#tos de los Canonistas, al qual han seguido muchos y muy

graues autores, que tambien tienen no se incurre por esto en excomuni#: [7606]lo qualpro cede en lasnecessidades muy vrgentes de la Republica, que tocassen en comun à todos, Ecclesiasticos y seglares, mayorm# te en las ocasiones forço sas y justos y apretados re zelos de la guerra, entra das è inuasiones de enemigos, quando sin el subsidio de los Ecclesiasticos no se pudiessen contrastar, ni subuenir, ni la inst#cia del peligro y dis t#cia del lugar le diessen à esperar otra orden y de creto: segun lo qual se ha de entender la dotrina # Abad, [7607]q# dize, que qu#do el Rey es acometido, o sucede im#uiso, o subito temor de guerra, està obligada la Yglesia à c# tribuir. Y esta resoluci# aprueu# y adjuuan las leyes nueuas de la recopilacion: [7608]q# ponen pena à los que cobraren tributos y pe didos de losclerigos, sal uo en los casos alli exceptados, en los quales declar#, que deuen contribuir: y si#ten, que se podr# cobrar de sus bienespor los Iuezes seglares, y ser pr#dados por sus cogedores y por sus guardas, como dellas se colige, sin que a esto satisfaga con cluyentemente Iuan Gutierrez, [7609]diziendo no es **[1130]** tar por las dichas leyes derogada la ley de Parti da, [7610]que declara la execucion desto pertenecer a los Iuezes Ecclesiasticos: como quiera que los autores destavltima opi ni# lo entienden, saluo en los dichos casos de inst# te necessidad, y publica, y comun vtilidad: y toda via dize aquella ley, *Que sean tenudos los Perlados en todas maneras de golo man dar cumplir*. Y como dize alli Gregorio Lopez, los textos Canonicos, ni la dicha ley, no dexan ésto a la libre voluntad del Obispo, y clerigos: pero # lo que no fuesse tan instante ni repentina la necessidad, ni el Iuez Ecclesiastico remisso en la cobrança y exaccion del tributo, dizen algunos Doctores, y bien, [7611]que el Iuez seglar interpele al Ecclesiastico, que haga pagar los clerigos, con aper cebimiento que el les hara sacar bienes para ello: y con esto concuerdan las dichas opiniones.

Mas para quitar escru **[sect. 324]** pulos en estas materias, y corresp#der piam#te à los justos derechos y priuilegios del estado Ecclesiastico, y à sus es senciones, con la deuida y possible obseruancia, se deuria pedir bula Apostolica, dirigida al Rey, o a su Presidente, como dize Gregorio Lopez, y otros, [7612] para la dicha imposicion de tributos y cobrança dellos, qual se concedio a Francia por el Papa Bonifacio VIII. [7613] Ytambien la concedio el Papa Sixto a los Reyes Catolicos don Fernando, y doña Isabel, el año de 1483. quando la conquista del Reyno de Granada, para poder cobrar el subsidio de las Yglesias, que fue el primero que en estos Reynos se auia visto, [7614]y se paga hasta aora. Y al Rey don Felipe N. S. se concedio assi mismo licencia Apostolica para la cobrança del Escusado, que tambien se paga de presente por los Ecclesiasticos para subsidio de las galeras y guerra c# tra infieles, en defensa destos Reynos, y de nuestra santa Fê Catolica. Y el Papa Benedicto XII. la concedio año de 1340. al Rey don Alonso el XI. para co brar las tercias de los diezmos Ecclesiasticos, quando la famosa batalla de Tarifa, que llaman del Salado, contra Alboacen Rey de Marruecos. [7615]

Finalmente se abstengan mucho los **[sect. 325]** Principes de cargar tributos à los Ecclesiasticos, y de tocar en sus haziendas, fuera de los casos y nece ssidades ineni tables è indubitables de derecho: ni se mueu# àlo contrario por razones sofisti cas, o por ex#plos, pues que (como dixo muy bien Pedro Gregorio, [7616]encom#d# do mucho esto) Dios N. S. no puede ser engañado: y no es razon que las personas y haziendas de los Ecclesiasticos, q# por derecho diuino y humano son libres, lo sean menos que las de

los nobles: y tray# à la memoria el caso que refieren Paulo Emilio, y Pedro Gregorio, [7617]auer **[1131]** sucedido a Guiliermo Conde Cabilionense, el qual era muy odioso à sus Yglesias por las dichas causas, y estando vn dia en vn banquete con otros Grandes, fue llamado de alli, y compelido a subir en vn cauallo no conocido que estaua à la puerta, y lleuado en el contra su voluntad, sin auer jamas sabido del.

Dud#dose del clerica **[sect. 326]** to, y remitiendo el Iuez seglar el clerigo al Eccle siastico, no le puede assi gnartermino, en que muestre sus titulos y excepciones ante su Iuez, [7618] aunque puede assignarse le, para que lospresente an te el tal Iuez seglar, para instruirse, si es, o no, calumniosa su excepcion, o para que se presente con ellos ante su Iuez, segun vna celebre dotrina de Alexandro, y otros que examina Mascardo: [7619]pero si el clerigo fuere contumaz en estarse preso, y no tratar de su despacho y derecho ante el Ecclesiastico, bien podra entonces proceder el Iuez seglar. [7620]

Y auiendo de remitir **[sect. 327]** el Iuez seglar clerigos, o religiosos presos a sus Iuezes, y Perlados, digo que segun vna opinion los puede tener en su carcel veinte horas, [7621]y otrosdi zen 24. [7622]Pero esto se distingue, que si el Iuez seglar en los casos permitidos prende al clerigo notorio, para remitirle a su Iuez, no le deue detener, sino remitirle luego, o quando no se pueda escusar prision, no le det#ga mas de veinte ho ras; pero quando le pr#de, y ay duda del clericato, o si deue gozar del priuilegio del fuero, en tal caso no se puede dar tan estrecha, ni limitada dotrina, que sean veinte, o 24. o mas las horas del detenimiento en prision, sino que el remitirle sea luego lo mas presto que ser pueda, constando del clericato: [7623]y dezir se ha que c#sta, trayendo abito clerical, o de religion, y present#do sus titulos, como arriba diximos.

Y la remission se ha de hazer, aunque no preced# c#suras, sino el pedimi# to del clerigo, o del religioso, saluo si el delito fuesse tan inorme y esc#daloso que conu#ga dar cu#ta dello al Rey, o al Consejo, o à la Ch#cilleria, y no acelerarse el Corregidor a inhibirse, ni a soltar el negocio, y remi-**[1132]**tir el clerigo: y assi aunq# en remitirle se passen las dichas 24. horas, siendo necessario mas espacio para el auiamiento y remission del, considerado el lugar, negocio, personas y tiempo, no por esso auiendo sido justificada la prision, se incurrirà en sacrilegio, o excomunion, como por el c#trario se incurriria, si el clerigo huuiesse sido mal preso, aunque le remities. se el Corregidor antes de las dichas horas: de forma que el tiempo, qu#to à esto, q#da arbitrario al Iuez de la causa, at#tas las dichas circ#st#cias. [7624]

La manera y forma co **[sect. 328]** mo ha de ser remitido el clerigo por el Iuez seglar al Ecclesiastico, es, no con ignominia de mi tra en la cabeça, o con s# de trompeta, o cuerno, o a vista del pueblo, o con ca dena al ombro, ni rayda la corona, porque no parezca clerigo, como se escriue auerlo hecho al gunos en Italia: por lo qual fueron dignam#te punidos, [7625]porq# con sola la remission le castigaria con verguença, que es gran pena, [7626]y es hazer injuria al clerigo, por la qual le c# pete accion, y se ofende tambien la jurisdicion Eccle siastica, y se incurre excomunion, [7627]sino remita le con la decencia deuida, y con la custodia necessaria: y en caso preciso, bi# se le puede echar vn grillo, y aun cadena. [7628]

La costa de alguazil y **[sect. 329]** guardas quando conu#gan ponerse, y de lo de mas necessario para la remissi# delos clerigos, o religiosos a sus Iuezes y Perlados, ha de ser

à costa delos remitidos, y el alguazil y guardas ha de nombrarlos el Iuez seglar que los remite: [7629] pero siendo los clerigos pobres, han de pagar las costas sus Perlados: [7630]y esto a cuenta delos gastos de justicia. [7631]Y assi qu#do S. Pablo, siendo acusado porlos Iudios ante el Gouernador Festo, apelò para Cesar, y fue en tregado à Iulio Centurion, y à las guardas, y lleuado por mar ante el Cesar, no fue à costa de S. Pablo, que era pobre: [7632]y lo **[1133]** mismo es de los gastos hechos en la carcel, sust#t#do al clerigo, hastaq# el Iuez seglar tuuo obligacion de remitirle. [7633]

Y aunque es assi que el Iuez **[sect. 330]** seglar embia el processo de la culpa, juntamente con el clerigo a su Iuez, pero el Iuez Ecclesiastico no se rige, ni juzga por el, sino que de nueuo haze informacion della, porque son autos hechos ante Iuez inc#pet#te, q# no hazen fê en otro juyzio, segun comun resolucion: [7634]pero esto se en tiende, segun Guido Pape, y los que el refiere, y Farinacio, y otros, [7635]qu#to à la c#fession hecha por el clerigo ante el Iuez se glar, que no valdra para c# denar, pero quanto à las escrituras pres#tadas an te el, o quanto para dar tormento por el tal pro cesso, o confession, para esto valido serà, segun Decio, al qual c#tradize Deciano, [7636]y dize, server daderissimo è indubitable, que para nada valdra la dicha confession, y ésta tengo por opinion mas verdadera.

SVMARIO DEL capitulo dezinueue.

P*Rincipados, jurisdiciones, guerras y cautiuerios, si los huuo al principio del mundo, num. 1 .*

Iurisdiciones de que derecho proceden. n. 2 .

Corregidores, y Fiscales, defi#d# la jurisdicion Real, nu. 3 . 4 . 32 . 48 . 49 . y 50 .

Y à que costa è inst#ciase defiende, n. 5 . y 54 .

Quien puede traer vara de justicia en agena jurisdicion, num. 6 .

Contratos jurados, si pueden hazerse, ò su mission a la justicia Ecclesiastica. 7 .

En casos de mixto fuero y de vsura, si se inhibe el Corregidor, nu. 8 .

Y como procedera con caualleros de Ordenes militares, num. 9 .

Y los de la Orden de S#tiago, Calatraua, o Alc#tara, si son religiosos, num. 10 .

Y los de la Orden de san Iuan, num. 11 .

Praticasobre remitir caualleros de Ordenes, num. 12 .

De heregia si conoce la Inquisicion contra ellos, num 13 .

Y el Corregidor, si delinquen en oficios publicos, num. 14 .

Y contra los de la Orden de san Iuan, si delinquen. num. 15 .

Y quando se inhibe delas causas dellos, 16 .

Y si para ello basta que traygan abito sin auer professado, nu. 17 .

Caualleros de las Ordenes de Christus, y otras estr#geras, si delinquen en estos Reynos a quien estaran sugetos. 18 .

[1134] *Y si son essentos de diezmos, o alcaualas, num. 19 .*

Si se admitira declinatoria de cauallero de orden desde otro Reyno, para li brar los bienes por el delito cometido en este, num. 20 .

Ausente si puede ser admitido en la de clinatoria, aunque sea cauallero de Orden, num. 21 .

El citado notorio essento, si deue comparecer à alegar su priuilegio, num. 22 .

Corregidor si puede proceder contra ca uallero de orden que matò a clerigo, n. 23 .

Cauallero de Orden, que despues de auer delinquido professa, si se librarà de la jurisdicion Real, num. 24 .

Pratica dela execucion de pena demuer te contra caualleros de Ordenes, nu. 25

En sus causas ciuiles si se inhibe el Corregidor, num. 26 .

Y sobre penas de prematicas, num. 27 .

De los instituydores de las Ordenes mi litares, y de sus votos, y otras cosas. 28 .

Iuezes seglares no procuren les sean notificadas censuras, o inhibiciones, num. 29 .

Obedezcan los m#datos de la Yglesia, y no traten mal à los ministros de sus Iuezes, num. 30 .

De alçar fuerças de Ecclesiasticos. 31 .

Como ha de justificar el Iuez Ecclesiastico la inhibicion del seglar, nu. 33 .

Que deue hazer el Corregidor qu#do el Ecclesiastico le quisiere inhibir, y si durante el juyZio Ecclesiastico de ue proceder en la causa, y castigar al que sacò de la Yglesia, num. 34 . y 35 . hasta 39 .

Que deue haZer el Corregidor quando prendio al estudiante, o al coronado, o religioso, num. 36 . 37 . y 38 .

Y quando la causa de jurisdicion se trata ante Iuez Conseruador, num. 37 .

Iuez Ecclesiastico si es competente sobre si al delinquente ha de valer la Yglesia, num. 40 .

Auerigue el Corregidor en el processo Ecclesiastico las causas que tuuo para sacar de la Yglesia al delinquente, num. 41 .

Que deue hazer quando se procede c# tra el por no auer remitido al clerigo è incurrido en el Canon, num. 42 .

Al notorio clerigo remita luego el Corregidor a su Iuez, num. 43 .

Que deue hazer quando el Ecclesiastico le agrauia en la penitencia que le impone, num. 44 .

O quando el Ecclesiastico no haZe justicia contra el clerigo, o frayle delinquente, num. 45 .

Estando absuelto el Corregidor por la ordinaria, y no auiendo innouado, si se podra tornar à proceder contra el. 46 .

Excomunion porque causa se impone, alli.

Pesquisidor como ha de defender sujurisdicion del Ecclesiastico, num. 47 .

Quando se pone entredicho que deue hazer el Corregidor, num. 48 .

[1135] *La Yglesia no da priuilegio de delinquir, num. 49 .*

Defienda el Corregidor la jurisdicion Real de los Señores, y de los Iuezes de las Ordenes, num. 50 . y 51 .

Que deue hazer en las competencias con los comarcanos sobreterminos. 52 .

Y escuselas con los ministros del Rey, saluo si excedieren, num. 53 .

COMO DEVE EL Corregidor defender la jurisdicion Real. Cap. XIX.

ENEL primer tiempo y edad del mundo, quando en los hombres **[sect. 1]** reynaua simplicidad, bondad, è innocencia, no auia Principados, jurisdiciones, guerras, ni cautiuerios, porque quando algun hombre malo (que eran raros) ofendia à otro, los de mas se lo resistian y castigauan, y vnos a otros se defendian; pero despues pro pagandose, y creciendo el mundo, y la malicia humana, en lugar de la defensa natural, que ya no bastaua, sucedio la artificial, que fueron los Principados y las jurisdiciones para defensa de los buenos: **[sect. 2]** lo qual introduxo el derecho de las gentes segundario, pero las distinciones dellas, y de los magistrados, hizolas el derecho Ciuil. [7637] **[sect. 3]** Las quales jurisdiciones desienden cada qual de los Iuezes quanto pueden, porque assi està mandado en especial a los Corregidores, por capitulo de buena goueruacion. [7638] **[sect. 4]** Por ley [7639] està dispuesto que los Fiscales tomen la boz de los pleitos de la jurisdicion Real, y los sigan, y que se despachen de gracia, y sin costas. **[sect. 5]** Y por otra ley [7640]se permite que se sigan los tales negocios a costa de penas de camara. Y por ser ésta ma teria de tanta preeminencia è importancia de la corona Real **[sect. 6]** en diuersas leyes [7641]se halla es tablecido, que no se consienta traer vara de justicia, sino a los oficiales del Rey, y a los Alcaldes de la Hermandad, y Alguaziles de la santa Inquisicion, y Alcaldes, y al guaziles de la casa y Cor te, dentro de las cinco le guas, y que los alguaziles Ecclesiasticos donde huuiere costumbre antigua la traygan en cierta forma conocida: y assi quando el Corregidor, o su Teniente vieren, o supieren, que en la ciudad, o su tierra, alguno trae vara de justicia, le hagan llamar y sepan el titulo y poder que trae para ello, y no trayendo le bastante, podran quebrarle la vara, y castigar le por ello: [7642]y tray#dole puede le rep#h#der por no auer parecido ante el à mostrar la comission. **[1136]** **[sect. 7]** Tambien ay leyes, [7643]para que los escriuanos no reci b# contratos en que los legos se obliguen ni sugeten à la jurisdici# Ecclesiastica, ni se juren los contratos q# para su validacion no re quier# juramento, [7644]y que los legos sean conuenidos en las causas profanas ante el Iuez seglar. [7645]

Y porque en el capitulo **[sect. 8]** passado [7646]tratamos, si se puede hazer, y quando, execuci#, o prision porel Iuez Ecclesiastico c#tra legos, y referimos los ca sos *mixti fori*, en que los Iuezes seglares acumula tiuam#te pueden conocer, a preu#ci#, solo aña do aqui en lo de las vsuras, que estante la ley del Reyno que las prohibe, pue de conocer dellas el Iuez seglar si preuino, y no se deue inhibir por el Ecclesiastico, [7647]at#to que oy dia en estos Reynos por leyes dellos, [7648]y de los de Portugal, [7649]el dicho deli to puede ser castigado por el Iuez seglar, o Ecclesiastico que preuinie re, [7650]y que no es mere Ecclesiastico, [7651]como lo era, respetando al derecho ciuil antiguo, que no prohibio las vsuras, segun Farinacio, y otros: [7652]y assi est#do pedida execuci# de la escritura publica ante el Iuez seglar, ò an tes que se pida, si el reo ocurriere al Ecclesiastico, y c#uiniere al acreedor ante el, sobre que se declare por vsuraria, solo esperara el Iuez seglar el termino legal de la oposi ci#, þa ver si en el prueua el reo #te el la excepci# de vsura, que la ley Real manda admitir: [7653]y si no passarà adelante con el remate, pues le q#da remedio en otra instancia para mostrar el vicio del con trato, o escritura, segun Angelo, y otros, y nueuamente Iuan Gutierrez, que mudò opinion. [7654]

[1137] Con los comendado **[sect. 9]** res y caualleros de las Ordenes militares de Santiago, Calatraua, y Alc#tara, se deue tener ésta orden, que el Corregidor en cuyo territorio delin quier#, procedera en la causa, hasta que sea inhibido por mandado de su Magestad, o delos Señores de su Consejo, o Ch#cilleria: quiero dezir, quando se le diesse clari dad, en que casos deue obedecer à los m#dami#tos y cartas, que sobre esto se dicernieren: aunque Saliceto [7655]tuuo que deue el Corregidor, c#st#dole ser priuilegiado el tal cauallero remitirle a su Iuez de su oficio, aunque nadie lo pida, pero no se pratica assi, porque realmente algunos destos caualleros, con ocasion de sus priuilegios y essenciones (que suelen dar osa dias) se atreuen (como hemos visto) a mouer quistiones, y hazer demasias con las justicias, y con otras personas: por lo qual hecha justificadamente la informaci# delas culpas, los pr#da, y encarcele, y si la grauedad del caso lo requirie re con guardas, segun adel#te diremos. [7656]Y no le acouarden los requerimi#tos, y c#suras que le intimaren, para que se inhiba indeuidamente: a lo qual resp#da, y apele de llo, y trayga sus prouisiones ordinarias, para ser absuelto, hasta que (como dicho es) tenga orden de lo que deua hazer, #bi#do (sile pareciere) àlos superiores traslado del #ces so, y c#sulta sobre ello.

A proposito es tocar **[sect. 10]** aqui la disputa que huuo entre los insignes Doctor Nauarro, [7657]y el Obispo Sarmiento, [7658]sobre si los caualleros de las dichas Ordenes, son religiosos, o seglares, y si go z# del priuilegio del fue ro, en que Nauarro tuuo q# si, y Sarmiento que no. Y lo que entiendo desto es, que en tiempo del C#de de Osorno, Presidente que fue del consejo de Ordenes, se hizo vna concordia, para que los caualleros de la Orden de San tiago, no gozassen de la inmunidad de lla, ni del fuero Ecclesiastico en caso de traycion, y en otros delitos graues; la qual està en las ordenanças de las Ch#cillerias: pero como dize Gregorio Lo pez, [7659]reclamò se della por los caualleros de la Orden, diziendo, auerse hecho sin su assen so, y no la guardan vnos ni otros Iuezes: y aunque Bartulo, Baldo, **[1138]** y otros, [7660]afirm#, que los dichos caualleros son se glares, y à la justicia seglar sujetos, y que mas semejan à legos y seglares que a religiosos;

porque aun que el Papa Martino V. los eximio de la jurisdicion ordinaria Ecclesiastica, y de la seglar, fue (como dize Gregorio Lopez porautoridad de Innocencio, y otros [7661]) quanto a su jurisdicion Ecclesiastica, y en perjuizio del c#cedi#te, pero no en perjuyzio de la ju risdici# del Principe seglar, al qual estauan suge tos, en especial que ya los dichos caualleros tien# propios (lo qual no soli# ni podian tener, [7662]) y se ca san, y los de Calatraua, y Alc#tara de poco aca por concession del P#tifice Paulo III. y no son libres para seruir à la religion, pues tienen sugecion a sus mugeres, y como los es clauos, assi los casados no pueden ser religiosos, ni clerigos, ni se pued# (segun Abad, Soto, y Sarmiento [7663]) llamar tales, propia ni impropiamen te, porque los verdaderos regulares y religiosos s# los que hazen tres votos sust#ciales de Pobreza, Obediencia y Castidad. Y mas dizen los dichos **[sect. 11]** autores, que aun los caualleros de la orden de S. Iuan, aunque no se pueden casar, se llaman impropiamente religiosos, por las razones que alegan, sino dizen, que tienen vn modo particular de biuir, aprouado por el Romano Pontifice: pero Felino, Cassaneo, la ley Real, y otros, [7664] tienen à los dichos caualleros de la orden de S. Iuan por religiosos, porq# hazen los dichos tres votos. [7665]Y assi los summos P#tifices Alexandro III. è Innocencio III. los lla **[1139]** maron frayles, [7666]sin que obste el traer armas, q# son prohibidas à los clerigos, como en otro capitulo diximos, [7667]porq# las traen, segun su profession, en defensa de la Fê, para contra los Moros, a exemplo de los Macabeos. Y quanto à los caualleros de las otras Ordenes, aunque se casan, se podria dezir, segun Nauarro, [7668]auer c#tin#cia, en el matrimonio y vida conjugal, por lo q# dize vn texto del Decre to: y que tambien vot# y professan obediencia y pobreza (aunque como dize Fortunio Garcia, [7669]no precisa, ni perfetamente) pues tambien los mongesc# licencia de su Abad retienen bienes #pios, por razon de alg# cargo, òadministraci# q# se les encomi#da. [7670]Pero por la autoridad delas bu las Apostolicas, c#cedidas à las dichas ordenes militares þa ser essentos de la jurisdicion seglar, y por el consentimiento del Principe, tacito, o ex presso, se ha hecho éste articulo mas llano, aunque digno de ley y deci sion, segun dize Gregorio Lopez: [7671]y assi refie re Monterroso, [7672]que ay cedula Real, del año de 1527. dada à las Ch#cillerias, para que de las causas criminales de los Com#dadores de S#tiago, no conozca ninguna justicia seglar. Lo que se pratica, **[sect. 12]** [7673]y yo he visto en muchos negocios que han passado por mis manos, assi siendo Corregidor y Pesquisidor, como Abogado en los C# sejos, es, que comunmente los Señores del Consejo han remitido los caualleros destas Ordenes militares, y sus causas, a sus Iuezes conseruadores, declarando, no hazer fuerça, en excomulgar à los Iuezes seglares, y en no otorgar les la apelacion, hasta que se inhiban, por graues que sean los delitos. Y la Iusticia, y Consejo de Aragon, pret#dio, no ha muchos años, conocer contra vn cauallero de las dichas Ordenes por vn assasinio, y no huuo lugar, y se remitio al Consejo de las Ordenes. Verdad es, que en estos dias vn Alcalde de Ch#cilleria hizo justicia de muerte, y de fuego, contra vn cauallero del abito de Calatraua, por el Pecado nefando. **[sect. 13]** Del crimen de Heregia conoce el Santo oficio de la Inquisicion contra los dichos caualleros de Ordenes, que pues conoce contra los clerigos y religiosos, [7674]c# mas razon conocera contra ellos.

Sobre si el cauallero delas dichas Orde **[sect. 14]** nes, siendo Regidor, Corregidor, Procurador de Cortes, ò Capitan, o exerci#do otro oficio secular, delinquiere en el, t#dra essencion y priuilegio del fuero, **[1140]** o le castigarà la justicia seglar, vease lo dicho en el capitulo passado. [7675]

Con los caualleros de la **[sect. 15]** orden de S. Iuan se #cede de la misma forma, si de linqu#, aunque son menos seglares, por no casarse, y tienen mayores essenciones y priuilegios Apostolicos, [7676]assi para n# brar C#seruadores que se los guarden, como para q# de sus delitos conozcan sus Priores en su sacra Assemblea: y engañose Pe dro Gregorio, [7677]en dezir, que en los delitos que come t# estos caualleros, dignos de pena de muerte, o no los defienden sus Iuezes, o los remiten à los se glares para que los castiguen, y para esto alega vnos establecimi#tos de su orden: porque no hablan en losfrayles, caualleros de la religion, sino en los otros seglares, y manda à los dichos frayles, que no se entremetan à fauorecer delinquentes, ni a los deudores, sino que los dexen, para que la justicia se glar los castigue y proce da: y assi en estos dias fue absuelto, y con razon, en la Ass#blea don Geronimo Vela devna muerte que hizo siendo prouocado.

Pero los Iuezes segla **[sect. 16]** res en las causas de caualleros de ordenes milita res no se inhiben, hasta q# c#sta que son professos legitimamente, y que han hecho las Carauanas y exercicios necessarios en las galeras de la religion, o han residido en los c#u#tos, para gozar de los pri uilegios, o por los superiores les sea mandado, q# los remitan a sus Iuezes, **[sect. 17]** porque no basta traer el abito en los pechos, paraq# por solo ello se enti#da ser professos, y ay# de ser remitidos, segun vna dotrina de Baldo, [7678] como basta en el clerigo la possession del clericato: [7679]y assi el año de 90. declarò el Consejo Real por dos autos en mi presencia, no deuer gozar #los dichos priuilegios don Geronimo Cortes, hermano del Marques del Valle, del abito de Alc#tara (que estando preso por los Alcaldes de Corte por vna p#d#cia, pidio ser remitido por su Iuez conseruador al Consejo de las Ordenes) à causa de no auer hecho profession, aunque Iason, y otros, [7680]hablando en el frayle, dize, **[1141]** que no conocera el Iuez seglar del delito por el cometido durante el nouiciado: pero en aquel procede diuersa razon, que en el cauallero de Orden militar, que anda por el siglo, porque el Frai le està enla obseruancia de la Flairia y Orden, y en la clausura del Monesterio, con expressa demostracion y execuci# de professar, puesto caso que hasta que professa no haze los votos. Y lo mismo seria, si el tal cauallero de Orden militar dilinquiesse estando hazi#do profession, en los casos que le vale el fuero: [7681]y esta duda se quita conla decision del sacro C#cilio Tridentino, [7682]que habla de los ca ualleros de las Ordenes militares, y pone los ca sos, en los quales antes de auer hecho professi# deuen gozar de su inmunidad, es a saber estando en seruicio de la Orden, o en algunas casas, o conuentos della, deba xo de obediencia: y tam bien gozaran fuera de los dichos casos, si huuier# hecho profession legitimam#te, segun la regla de la tal Orden militar, # la qual aya de constar al Ordinario, sin que se presu ma auer professado tacitamente, por auer traido el habito mas de vn año, como lo disponen vnos textos Canonicos [7683]en el religioso, ni que sea visto casi solenizar los votos por solo to mar el habito militar c# int#to de no dexarle, [7684]co mo se presume en los ca ualleros de las Ordenes; porque aquello se enti# de en el Fraile que reside en el conuen to, y se mezcla en actos de professo, o quando no ay costumbre de lo contra rio; y assi

quiso el Concilio en el dicho caso de los milites, que su profession sea legitima, segun sus reglas, sin embargo de contrarios priuilegios.

Los caualleros de otras Ordenes mi **[sect. 18]** litares de fuera destos Reynos, como son de la Orden de S. Miguel en Francia, y de Christo en Portugal, y de M# tesaen Valencia, y de S. Lazaro, tienen Cassaneo, [7685]y Nauarro, y Beluga, [7686]q# t# bien son religiosos, y essentos de la ju risdici# seglar, y hazen mencion de otras Ordenes militares estrangeras, que qu# do los casos ocurran, podran examinarse sus indultos y priuilegios: y si son locales para solas las prouincias donde se instituyeron, està claro que fuera dellas no gozaran dellos, assi en las causas criminales, como en las ciuiles: y podran ser c#uenidos ante los Iuezes ordinarios, donde c#tratar#, o delinquieren, confor me a la decision del Papa Inoc#c. IIII. [7687] **[1142]** inualidada por el Concilio Tridentino. [7688]

Y assi es de aduertir, que las dichas **[sect. 19]** Ordenes militares estrangeras en estos Reynos no tienen essencion de no pechar, ni dexar de dezmar, ni de pagar alcaualas, ni otro priuilegio alguno, por lo qual los tales milites han sido condenados a pechar y dezmar, porque sus priuilegios en quanto a esto sin duda alguna son locales, y no se h# de estender fuera de sus limites, [7689]Rey nos y prouincias para donde se instituyeron las tales Ordenes, ni prejudican a los derechos Reales, ni a los subditos destos Reynos, a quien se graua rian e impodrian las cargas de las tales essenciones.

En este proposito se puede du dar, si **[sect. 20]** auiendo cometido algun delito en estos Reynos algun cauallero de Orden militar estrangera, cuyos bienes se le huuiessen secrestado, y passado el año fatal, la parte interessada pidiesse execucion en ellos por lo que toca a la c# denacion pecuniaria que se huuiesse hecho al tal cauallero de Orden, si se podra executar la tal sentencia, por auer declinado la jurisdicion dentro del año fatal, y embiado letras y censuras su Iuez conseruador, o protector. En lo qual digo, que estante la ley del Reyno, [7690]que dispone, *Que passado el año fatal, no se auiendo dentro del presentadoniprendido el tal acusado, se execute luego la sentencia en las penas de dineros, o de bienes, assien las que se aplicaren a la Cama ra, como los que se aplicaren a la parte, y no pueda quanto a ellas ser oido, aunque passado el dicho año se presente a la carcel,* se de ue executar la dicha sen tencia en los bienes del tal cauallero, en especial si su Iuez conseruador librasse letras y censuras fuera de las dietas, [7691] y desde otro Reyno: **[sect. 21]** y tambien porque en las causas criminales no ha de ser oydo el rebelde y contumaz, fino es presentandose; [7692]demas de que la declinatoria del fuero se deue oponer dentro de nueue dias despues de cerrados los edictos y pregones, y aquellos passados no se admite. [7693]Y con esto c# curre, que la declinatoria se ha de oponer por el mismo delinquente, pareciendo personalm# te ante el Iuez que le cito, [7694]y conoce de la causa: y no seria escusa, dezir que la ley de Partida [7695]excepta a los religiosos, para que no se# obligados a venir a alegar su essencion; porque aquello se entiende claramente en los clerigos, y en los monges, como la ley lo dize, ponderandolas palabras, *O de otros religiosos,* q# es visto entender de los se mej#tes [7696]a los clerigos, o a los monges, y en el si **[1143]** nificado mas famoso, [7697]como es de los Frailes de san Francisco, y de santo Domingo, y de otros tales. Y esto se c# prueua por lo que la misma ley de Partida dize (para quitar la duda) *O otros re ligiosos, que estan so poderde otro su mayoral, sin cuyo mandado no pueden yr a otra parte, &c.* lo qual es sentir de los meros Frailes, cerrados

en los monesterios y claustros dellos, y no se puede aplicar a los caualleros de las Ordenes militares, que estan fuera de sus conuentos, porque no estan encerrados, ni impedidos de yr donde quisieren, sin ninguna licencia del superior; demas de que, como atras queda dicho, està en disputa, si son, o no, veramen te religiosos: y este sentido de la dicha ley es aprouado por Gregorio Lopez y otros. [7698]

Tambien se satisfaze **[sect. 22]** con lo dicho a lo que podria oponerse, que qu#do la citacion no vale por ser essento el citado, no està obligado a comparecer a alegar su priuilegio, porque esto se entiende, quando el delin qu#te, o reo citado, fues se clerigo, o fraile, o otro notorio essento: pero quando ay duda de la essencion, como en los dichos caualleros de algunas ordenes, es comun resolucion, [7699]que està obligado el citado a venir ante el Iuez que le citò a alegar su priuilegio: y sino viene, vale el processo hecho en re beldia contra el.

Tambien es de consi **[sect. 23]** derar, que entre otros casos en que los caualleros de ordenes militares, no deuen gozar del priuilegio del fuero, ni ser remitidos por los Corregidores ni justicias seglares, seria, si matassen algun clerigo, porq# vn priuilegiado contra otro no goza de su priuilegio; [7700]como quiera que el clerigo se llama cauallero celestial, [7701]y as sipor auerle muerto per dio ipsofacto el cingulo y priuilegio de la dicha milicia y caualleria, y como mero secular puede ser castigado por el Iuez seglar. [7702]

Y lo suso dicho pro **[sect. 24]** cede, no embargante q# despues de auer muerto el tal cauallero de Or den al clerigo, hiziesse professi#, porque aunq# es verdad, que aunque esta descomulgado por la muerte del tal clerigo *Ip sofacto*, por el canon, [7703]val dria la profession: [7704]pero con todo esso no se eximi ra de la juridicion seglar. **[1144]** Y esto procede mas sin duda, en quanto a la condenacion de pena pecu naria, y assi se determino en los propios terminos, este año de nou#ta y tres, por carta executoria de los Alcaldes de la casa y Corte, c#tra Hernan Sanchez de Muñon, del habito de Christus, por la muerte del Licenciado Martin de Acosta, clerigo, vezinos ambos de Lerena, en q# yo fuy Abogado, y obtuue: y aun despues a instancia del dicho Hern# Sanchez de Muñon, y por lo que toca a los pri uilegios de la orden de Christus, y a sus condenaciones, su Magestad man do reueer el dicho negocio a ciertos señores de sus C#sejos, y sobre mucho examen y estudio proueyeron por auto de 29. de Febrero deste año de 96. que se remitia a los Alcaldes desta Corte la cobrança de las condenaciones que el Lic#ciado Mexia Poblete, Iuez de comission de su Magestad para el castigo de los culpados en la muerte del Lic#ciado Martin de Acosta, c#deno al dicho Hernan S#chez de Muñon, por. la culpa que contra el resulto: el qual auto se entrego sin embargo de suplicaci# por mandado del Consejo, al escriuano de la causa de los dichos Alcaldes de Corte.

En caso que contra alguno de los ca **[sect. 25]** ualleros de las Ordenes militares se ha de executar pena de muerte por m#dado del Maestre, o del Consejo de Ordenes, se comete a vn cauallero, y a vn religioso de la Orden, que le degraden, y luego se executa la pena contra el en secreto, d#dole garrote en su aposento, y assi se ha platicado en estos ti#pos.

En las causas ciuiles tocantes a los **[sect. 26]** dichos caualleros de Ordenes, si el Corregidor conociere a pedimiento de parte, o de oficio, no se deue inhibir, ni apartar del conocimiento dellas, si el negocio no pendiesse en el Consejo de Ordenes. Los conseruadores de q# vsan algunos Comendadores para sub traerse de la justicia Real,

deuen ser dados por el dicho Consejo, [7705]a#que los mismos caualleros en virtud de sus Bu las Apostolicas los eligen, y se passa con ello.

Tampoco deuen los Corregidores **[sect. 27]** inhibirse del conocimiento de penas de prematicas, en que los dichos caualleros de Ordenes huuieren incurrido, como seria auer vendido trigo a mas de la tassa, o traer vestidos contra la prematica, por lo que en otro capitulo di remos: [7706]y assi lo determinò estos dias el Consejo contra dos caualleros, vno del habito de san Iuan, y otro de Calatraua, que auian traido almidon en las le chuguillas, y aun que declinaron la jurisdicion Real, no les valio.

Finalmente, de los instituidores de **[sect. 28]** las ordenes militares, y de la forma de sus votos, y otras curiosidades, ve#se Cassaneo, Sarmiento, Nauarro, Gregorio Lopez, y Pedro Gregorio, [7707]el qual tambien trata de la orden y destruicion de los Templarios.

[1143] En los casos que referimos en el ca **[sect. 29]** pitulo passado, que por derecho y leyes destos Reynos estan expressados, deuen los Corregidores, de oficio, o a pedimiento de parte, defender la jurisdici# Real, y no permitir que sea vsurpada por otro gremio y jurisdicion, y no deuen procurar que les se# leidas e artas para inhibir se y rendirse, en ofensa y daño del derecho y preminencia del Rey. [7708]

No quiero dezir por esta aduerten **[sect. 30]** cia, que el Corregidor sea rebelde y desobediente a los mandamientos de la santa Yglesia, la qual ha de poner sobre todas las cosas, como fuente de donde emana nuestra Fé explicita; [7709]y en todas las cosas que de derecho està ordenado y establecido que se reconozca la jurisdicion Ecclesiastica, deuen los Corregidores y sus oficiales obedecerla y fauorecerla, e impartir el auxilio del braço seglar, siendo requeridos, y no tratar mal ni hazer injuria a los nuncios que de parte de los dichos Iuezes vienen a intimar sus cartas, antes los deuen honrar y acoger beneuolamente, y si el caso no es de los que se deuen obedecer, vse cada vno de sus remedios, como a tras se dixo. [7710]

Y porque de derecho canonico y **[sect. 31]** Real, y preeminencia destos Reynos, pertenece a los Reyes dellos, que no reconocen superior en la jurisdicion temporal, remediar y allanar las fuerças que hazen los Iuezes Ecclesiasticos en estos Reynos, segun atras queda dicho, [7711]digo, que quando la huuie re, se tendra la forma que abaxo se da ra, pues en este y en otros casos los san tos decretos dieron y concedieron jurisdicion a los Reyes, y vsando della, tienen en estos Reynos dadas instruciones en sus Consejos y Chancillerias, de como, y en que casos deuen proueer para el remedio de la desorden, si huuiere, y tambien para el auxilio contra las fuerças, y para el amparo de su jurisdicion Real: y entre otras cosas y negocios tienen gracias y priuilegios Apostolicos, vsados y guardados, a los quales y con los quales el Corregidor deue conformar su conciencia, cumpli#do lo que le mandare su Rey y señor: y no sera esto preferir en la obediencia los hombres a Dios, antes es obedecer a su santa Yglesia Catolica, y pastor della, y a los ministros que recta y derechamente proce d# en las causas. **[sect. 32]** Assi q# no por ocasion de escrupulos, ni por causa de amistad y ruegos, ni por flaqueza y pusilanimidad se inhiba el Corregidor en todos los dichos casos, sin hazer diligencia alguna, porque seria entregar la jurisdi ci# del Rey a los Iuezes de algunas diocesis, en gran perjuizio de los subditos de la Corona Real, y gran sospecha de culpa contra el Corregidor, [7712] **[1146]** y contra el fiscal que no lo defiende. Y a este pro posito dize Baldo, [7713]que quando vn Iuez

no es in ferior de otro, ni tiene por el la jurisdicion, que no se le ha de dar nada por sus inhibiciones, y que assi no ha de parar el seglar, aun que el Iuez Ecclesiastico le inhiba. Pero esto lo entiendo y aconsejo yo, quando las inhibiciones fuessen injustas, o maliciosas, [7714]y lo limita Hipolito, [7715]qu# do vn Iuez quisiesse per turbar la jurisdicion del otro, como si el seglar procediesse contra el clerigo; **[sect. 33]** pero no deue el Iuez Ecclesiastico inhibir facilmente al seglar sin justificacion, y constandole bastantemente del clericato, y derechos del reo, lo qual ha de yr inserto en la inhibitoria, conforme a la ord# nueua por su Magestad dada. [7716]Y en lo que toca, quando para estas inhibiciones sea necessaria citacion de parte, o de Iuez, porque éste artic lo tiene diuersos miembros, que me detendrian, lo remito a lo que resueluen Tiberio Deciano y otros. [7717]

Deue pues el Corre **[sect. 34]** gidor, quando conocie re de alguna causa, de q# se tiene por Iuez competente, y le leyeren car tas del Iuez Ecclesiastico, hazer que el procurador de la Iusticia, con poder del Corregidor y sus oficiales, parezcalue go ante el tal Iuez, y decline jurisdicion, dando las razones dello, y auerigue con escrituras, o testigos, las causas por que declina la tal jurisdicion: y si el Iuez Eccle siastico se pronunciare Iuez tacitamente, proce diendo por la causa adelante, o expressamente, por auto, o sentencia, se declarare por tal, apele dello el procurador, y proteste el auxilio de la fuerça: y quando sin embar go de la apelacion dicerniere cartas y censuras, querellese el Corregidor de la fuerça [7718]ante su Magestad, por ante los señores de su Consejo, o de su Ch#cilleria Real, qual estuuiere mas cerca, y con la mano del fiscal haga despachar la prouision, para que se lleue el processo Ecclesiastico originalmente, la qual se despacha luego sin testimonio, nipoder, ni derechos; y lleuado y visto alli el processo, se proueera lo que fuere justicia, y aquello que alli se proueyere, se ha de cumplir.

Y en el entret#to, si el negocio fue re de tal calidad, que el Ecclesiastico no es Iuez competente, no deue el Co-**[1147]**rregidor sobreseer, ni dexar de proce der enla causa, aunque le manden que no inoue: **[sect. 35]** y si la causa fuesse de naturale za que acumulatiuamente pueden conocer el vn Iuez y el otro, y el Iuez Eccle siastico quiere inhibir al secular, porq# le parece que deue priuatiuamente conocer del negocio, como en causa de vsura, que tienen ellos por merè Ecclesiastica, como atras se dixo, [7719] deue el Corregidor, si preuino en la causa, proceder en ella, aun que in cid# tem#te conozca de la vsura, y si le quisiere inhibir, decline la jurisdicion, y vse de lo que arriba esta dicho en los casos que el Iuez seglar es priuatiuamente Iuez competente. Rodrigo Suarez [7720]tocò este punto, y no afirmò, como dizen, el pie en la re solucion, porque le parecio gran obstaculo los fundamentos de Federico de Senis: [7721]pero sin embargo, siendo yo Corregidor, he visto y oydo que se tiene lo contrario, como arriba esta dicho, en Chancillerias Reales, y aquello es lo q# se guarda y pratica: y en los casos donde el Iuez Ecclesiastico no castigò sufici#temente el delito que se podia castigar por ambos Iuezes; [7722]como si fuesse delito de blasfemia, si quisiere el Iuez se glar acrecentar la pena mas condigna y con gruente al tal delito, y el Ecclesiastico le pret# diere inhibir, el Iuez seglar proceda, como que da dicho, porque en todas estas causas procede como Iuez competente.

Y en los casos donde **[sect. 36]** el Iuez Ecclesiastico es competente priuatiuamente, como es en causas de coronados, y ordenados de ordenes me nores, o de religiosos, o el Maestrescuela, o Iuez de estudio en los negocios de sus estudi#tes, [7723] porque el

Ecclesiastico conoce y prouee, si es, o no, suy a la jurisdicion, [7724] deue el Corregidor, si prendio a hombre que no es sacerdote notorio, tener su preso a bu# recaudo, y proceder en la causa, hasta que le notifiquen [7725]cartas del Iuez Ecclesiastico, o del esco lastico, y luego sobre sea en la causa, y estè quedo, y pare el proces so, no inouando, [7726]y auise al procurador de la jurisdicion Real, que alegue por escrito las causas por donde el tal estudiante, o coronado no deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica, y **[1148]** c#teste el pleito, y ofrez case aprouar lo que ale gare, y hecha la prouan ça, haziendo de su parte lo que conuiene, si se sentenciare el negocio en fauor del coronado, o del estudiante, y le pa reciere que la causa es ardua, y que no se deue inhibir sin el orden #l Presid#te y Oidores de la Chancilleria Real, apele de la tal sentencia, como dicho es, y haga lleuar el processo, para que su Magestad prouea justicia, porque si huuiere fuerça, se alce, y absueluan los descomulgados, y otorgu# la apelacion: y éste termino en que se ha de proseguir esta apelacion, es de vn año alomenos, [7727] y si el Iuez Ecclesiastico lo abreuiare, apelese de llo, y vse del mismo auxilio de la fuerça, que m#darsele ha que dè termino competente: y si por su Magestad fuere declarado que no huuo fuerça, ha de tener en tendido el Corregidor que se deue inhibir, y dexar proceder al Iuez Ecclesiastico libremente. [7728]Y estas instancias suelen ser de tres sent#cias conformes, y para cada vna de las dos se ha traer breue de su Santidad, o de su Nuncio legado. Pero si le pareciere al Corregidor no ser razon que en el negocio se esperen tres sentencias, puedelo consultar con los señores del Consejo Real, o Chancilleria, y hazer lo que le ordenaren o ac#sejar#.

Y si a caso sobre el ne **[sect. 37]** gocio de competencia de jurisdicion se litigare ante conseruador, de ue aduertir el Corregidor, que luego que se le notifiq# la citatoria con la conseruatoria, pida q# la examine el ordinario Diocesano, para que vea y declare si es Iuez competente, y dentro de las dos dietas, que son vein te leguas, conforme a lo dispuesto por derecho **[1149]** canonico, y Real, [7729]o si es de fuera del Reyno, como acaecio el año de quini#tos y och#ta y ocho enla villa de Requena, que nombraron por conseruador en el Reyno de Valencia vnos frailes q# auian apaleado vn Algua cil, el qual procedia con tra la justicia seglar, y para remedio dello se ganò la prouision ordinaria del Consejo de Castilla, y otra prouision del Consejo de Aragon, pa ra que el de Valencia la guardasse. Finalmente si el Iuez ordinario Ecclesiastico declarareq# el conseruador es Iuez c# petente, y que se deuen obedecer aquellas letras, y el Corregidor fue re aconsejado que no lo es, puede apelar de la tal declaracion, y pedir en Consejo Real que sea lleuado ante su Alteza el breue de la conseruatoria, para que alli alce qual quiera fuerça que huuie re, y lo que de alli resultare, se ha de cumplir.

Yt# si el Corregidor **[sect. 38]** litigare sobre negocios de coronado, o de estudiante, en caso que le pa rezca que no deue gozar de la inmunidad Ecclesiastica, por ser la materia tan delicada, que requiere mas largo examen y conocimiento de causa, quando el tal caso requiere que se haga castigo ex#plar, seria yo de parecer, que se consulte el negocio con los Alcaldes del crimen de Chancilleria, como en otra parte dezimos, y se cumpla su auiso, porque no se puede dar aqui dotrina cierta, ni re duzir a reglas lo que en t# tos casos contingibles se pueda proueer. Todo lo dicho se entiende, para quando el coronado, o el estudiante estuuiere preso, porque si està suelto, o presentado a la carcel Ecclesiastica, deue el Corregidor hazer lo que en el capitulo passado se dixo. [7730]

Yten si el Corregidor sacò a alguno **[sect. 39]** de la Yglesia por su propia autoridad, por delito en que le parecio no deuia gozar de la inmunidad della, y el Iuez Ecclesiastico pide la restitucion del, aduierta, que fi el Corregidor quiere sobreseer el castigo, y litigar el caso, no deue inouar hasta que se sent#cie, como atras queda dicho. Y si por ser el caso muy atroz e intolerable, y tal, que sobreseyendo en la execucion del castigo, se seguiria graue escandalo en el pueblo, el Corregidor se determinasse a executar, dizen Baldo y Beluga, [7731]que no deue por ello ser sindicado, porque es cosa absurda, que lo esta tuido para la paz publica, se interprete contra ella: pero yo le aconsejo, ten ga mucho en esto la mano, por el respeto de la Yglesia, y los desassossiegos que a los Iuezes inferiores suelen dello causarse.

Y sobre si ha de gozar de la Yglesia **[sect. 40]** **[1150]** el delinquente, o no, son Iuezes competentes el seglar, o el Ecclesiastico, ay controuersia, y vnos Doctores tienen que lo son ambos: [7732]porque si ambos pueden en caso de duda ponerle guar das, y a prisionarle en la Yglesia, hasta que se determine si ha de gozar, o no, y esto es preparatorio y antecedente, tambien podran conocer de lo conse quente y principal: [7733]y que si no se con certaren en esto (como es ordinario, porque el Ecclesiastico por marauilla juzga contra la Yglesia) se deue nom brar vn tercero [7734]por los superiores Iuezes del Rey, [7735](en caso que el Iuez seglar sea Iuez del Rey, y no de Señor) para que junto con ellos se determine, si el tal delinquente deue gozar, o no, de la inmunidad de la Yglesia, y puede el Ecclesiastico ser compelido a ello. Pero aunque el Doctor Paz [7736]puso esta pratica por vsada, yo no la he visto ni veo guardar, ni se que se elija tercero, sino que cada qual de los Iuezes Eccle siastico y seglar, procede, el vno promulgando c#suras, y el otro pro cediendo contra el delinquente, y amparandose con apelaciones y con el auxilio Real de la fuerça, y los Ecclesiasticos solos conocen, sentencian, y declaran, si deue gozar el tal delinquente de la Yglesia, y ante ellos parece, y alegar el Iuez seglar sobre ello, y assi se pratica, y lo resoluio y puso la pratica dello el doctor Azeuedo, [7737]y nueuam#te Anastasio Germonio, [7738] porque la causa de la inmunidad es question de derecho espiritual, y no de hecho, aunque Pros pero Farinacio, [7739]cont# poraneo y conterraneo Romano, del dicho Anastasio, siguiendo a Vulpelio, siente y afirma diuersa pratica de Italia y Roma, que conozca el seglar, si el delinquen te que tiene preso, ha de ser, o no restituido a la Yglesia: y la dicha prati ca destos Reynos si se c# firma con la Bula de Gregorio XIIII. dada año # 91. sobre la inmunidad Ecclesiastica.

Aduierta el Corregi **[sect. 41]** dor de aueriguar en el processo Ecclesiastico las causas que huuo para sacar de la Yglesia al de linqu#te, para que conste dellas al que conociere de la fuerça, y si luego hiziere Iusticia del, procure auer la prouision acordada, que se da en consejo Real, para que viniendo a obediencia y pidiendo penitencia saludable, con tanto que no sea pecuniaria sea absuelto, y con ella presentese ante el Iuez de la Yglesia, protestando acetar la tal penitencia saludable, y no pecuniaria, [7740]y si no quifiere obe-**[1151]**decer, ni cumplir esta prouision, saque sobrecarta della, hasta que se c# pla, y la penitencia que le fuere dada cumplala con toda obediencia y humildad, porque si se hizo justicia, antes queda honrado que afrentado: pero si fuere graue la penitencia, apele della para ante el Metropolitano, y sino le otorgare la apelacion, ocurra al Consejo

Real por el auxilio, que de alli se le dara remedio, aunq# con algun rodeo y dificultad, quando el ordinario esta proteruo.

Algunas vezes suel# los Iuezes Ecclesiasticos intentar, que el Corregidor, o Teniente vay# a su casa, para que alli los absuelua (porque and#do en competencias, ca da qual se retira, y no quiere ceder al otro) en lo qual no tiene razon el Ecclesiastico, sino que por lo menos la absolucion se cometa a algun clerigo, que vaya a casa del Corregidor a absoluerle, y si esto no quisie re, sino absoluerle el mis mo Iuez, que sea en vna Yglesia, y assi he visto dar prouision en el C# sejo para ello, y que la Yglesia sea qual el Corregidor escogiere.

Queda aora que aui **[sect. 42]** sar al Corregidor en caso que tenga preso algun clerigo, o religioso hallado en fragr#te delito, y no le entrego a su Iuez dentro de las vein te y quatro horas, [7741]con tra el qual procede el el Iuez Ecclesiastico, di ziendo que incurrio en la pena del Canon, [7742]y declarandolo assi por su sentencia, procede a poner entredicho, deue en tal caso considerar el Corregidor, que Dios, y el Rey en su nombre, son muy seruidos que al clerigo, o religioso le castigue su Iuez Ecclesiastico, excepto en los casos donde se entregare por incorrigible, o por otras causas, al braço se glar, o el puede proceder contra el, siendo assasino, o mezclandose en delitos enormes, en caso que de derecho pierda el fuero, segun en el capitulo passado escriuimos: [7743] **[sect. 43]** y assi el Corregidor deue remitir, o lleuar al clerigo, o religioso que tomare delinquiendo, a su Iuez, sin lesion ni injuria, [7744]y sino lo huuiere hecho assi por alguna causa notable, deue vsar de vno de dos remedios, el vno sera, entregarle, luego que **[1152]** le sea pedido, y obedecer los mandamientos de la santa madre Yglesia, [7745]y pedir penitencia saludable, como arriba esta dicho: y si quisiere litigar, alegando las causas que tuuo para ello, deue dar caucion, y absoluerleban. **[sect. 44]** y si en la s#tencia fuere agrauiado, apele, y vse del auxilio de la fuerça, co mo queda dicho: y tenga auiso, que an tes de la sentencia traya la prouision acordada, para que no le den penitencia pecuniaria, y sino la tuuiere, en gra do de apelacion la puede traer, o tome otra via, que es mas vsada, y es declinar jurisdicion, diziendo que deue ser conuenido como reo ante su Iuez Real: y esto deuelo hazer luego, antes que le declaren por descomulgado, y apele de qualquier auto que se hiziere procedien do adelante en el caso, y vse del auxilio de la fuerça, y junto con la declinatoria expresse las causas que tuuo, para que conste dellas en el processo Ecclesiastico, porque visto por su Magestad la causa que huuo para ha zer la tal prision, mandara lo que fuere mas conforme a justicia, por mane ra que se allanen las fuerças, retenien do el negocio, e inhibiendo al Iuez Ecclesiastico, y mandando absoluer, y alçar el entredicho, si le huuiere. [7746]

Y en caso que el Iuez Ecclesiastico **[sect. 45]** no haga justicia contra el clerigo, o el perlado contra el Fraile, o el tal elerigo fuere incorrigible, dese auiso dello a los señores del Consejo, donde ò es criui#do a su perlado, o por otras vias se proueera de remedio: con lo qual se escuse el Corregidor de hazer finezas, embiando al Consejo clerigos pre sos: porque demas que en la carcel de Corte, por orden que està dada, ya no los reciben, y se andan sueltos, acertara mas procediendo por el camino que auemos dicho, que por auer experimentado lo vno, y lo otro, y saber el intento destos negocios, soy deste pa recer.

Vna duda se ofrece en esta materia, **[sect. 46]** si auiendose ventilado entre el Corre gidor y el Iuez Ecclesiastico sobre el conocimiento de algun negocio, y auiendo sido absuelto

el Corregidor por los ochenta dias, en virtud de la prouision ordinaria, y dentro dellos declarado los Oydores, que no hazia fuerça el Eccesiastico, e inhibidose el seglar, y remitidole el conocimiento, sera necessario, passados los ochenta dias, tornarse el Corregidor a absoluer: y si la absolucion la ha de mandar ha zer el Ecclesiastico que dio la primera, o podra qualquier Sacerdote absoluerle. Y digo, que aunque de rigor no parece necessaria la absolucion seg#da, pues la primera no se dio a reincidencia, [7747]sino llanamente, y la contumacia se purgo con ella, y cessò por la remission, que dentro de los ochenta dias hizo del negocio el Iuez seglar al Ecclesiastico, y pues ya se inhibio, no cometio nueua contumacia, ni otra culpa, sobre que caya dignamente excomunion: la qual presupone culpa mor**[1153]** tal por la inbediencia, pues sin culpa y contumacia mortal ninguno puede ser excomulgado: [7748]porque cessando la causa, deue cessar el efeto, [7749]y assi no deuria ser molestado, [7750]no aui# do hecho ofensa a la Yglesia: pero para mas seguridad y satisfacion de la conciencia del Corre gidor, y euitar el escandalo que podria auer de verle oyr los diuinos oficios, comunicar con los fieles, y tratar los negocios de justicia, conformandome con el pare cer del P. F. Bartolome de Medina, [7751]digo, que satisfecha la parte, puede y deue ser absuelto el Corregidor por el c# fessor idoneo que el eligiere, ora sea seglar, ora regular, de qualquier excomunion, *a iure, vel ab homme*, y esto no solo en el fuero interior, pero en el exterior, por la autoridad expressa de la bula de Cruzada: y deste parecer fueron otros graues Teologos en este pro pio caso, que ami me su cedio, siendo Corregidor de la ciudad de Guadalajara, auiendo proce dido contra dos caualleros del habito de san Iuan, porvna resistencia hecha a vn Letrado, mi Teniente. Pero aduierta el Corregidor de alla nar estas c#tiendas, mi# tras tiene la vara en la mano, y no entre con ellas en la Residencia, porque le daran pesad# bre los vengatiuos sobre la satisfacion de la parte, que entonces amplian y encarecen mucho, y sobre la penitencia que querra dar el Ecclesiastico, y atizaran todo esto sus c# trarios, para que estè descomulgado en Residencia, por quitarle la defensa y assistencia a sus negocios, y el fauor de sus amigos, los quales entonces c# ocasiones menores se apartan y retiran: porque son raros a quien no salta la virtud en el tiempo de la miseria.

Los Iuezes de comission, que se lla **[sect. 47]** man Pesquisidores, que se proueen en el Consejo Real, de que tratamos en otro capitulo, [7752]aduiertan, quando huuieren de procoder contra algun corona do que tienen preso, y quiere resumir corona, porque conforme a las cartas que les son leidas de los Iuezes Ecclesiasticos, deuen sobreseer, y no inouar ni proceder adelante; y si assi passasse, es claro, que los dias de su comission corre rian sin fruto, y le t#dri# atadaslas manos para no exercer su oficio: para remedio delo qual se vsa de vna cautela, **[1154]** y es que luego entran recusando al Iuez Ecclesiastico, que los pretende inhibir, y en la re cusacion dan sus causas legitimas, ofreciendose a la prueua dellas, y apelando de no se dar el Iuez por recusado, porque todo lo que atentare procediendo despues, sea en si ninguno, y enel entretanto que se elig# los arbitros, y se examinan las causas de la recu sacion, y se pronuncia sobre ello, y se remite el negocio, fulmina el tal Iuez de comission su pro cesso con terminos mo derados, y sentencia lo que halla por derecho. Esto no se sufriria hazer # malicia, pero en caso q# se permita vsar dello, co mo de cautela prouechosa, no seria reprouado, mayormente si conoce que ay causas, y meritos de recusacion en el Iuez Eclesiastico. Todo esto he dicho assi en suma, para poner en el camino a los que tienen alguna noticia dello, porque se quexan los

Iuezes superiores, que los Corregidores no saben defender la jurisdicion Real, ni ordenar los processos Eclesiasticos, y que ay muy gran falta en ello.
Esten pues sobre auiso los oficiales **[sect. 48]** de justicia, y no se descuiden, ni dissimulen (que seria gran culpa como q# da dicho) en alegar su derecho, antes q# el Iuez Ecclesiasto proceda contra ellos, y los descomulgue, y hagan aueriguar en el processo Ecclesiastico las causas, y fundam#tos de su motiuo, y si el Iuez Ecclesiastico exabruptamente los descomulgare, y pusiere entredicho en el pueblo, apelen, y saquen la prouision ordinaria del Consejo Real, que se da para que absueluan por algun tiempo, y con ella, y con sobrecarta della haganse absoluer, y alçar el entredicho, y durante el termino de la reincidencia contenido en la dicha prouision Real, vsen del remedio de la fuerça q# dicho es, haziendo ver el processo Ecclesiastico en la Chancilleria, o en el Consejo, **[sect. 49]** y desta suerte defenderan va lerosamente la jurisdicion Real, y como Christianos y buenos Iuezes, cuidosos en el seruicio de su Rey, y no dexaran el pueblo con censuras y entre dichos, y seran causa que los trauiessos, e incorregibles, facinorosos, y sediciosos se moderen en sus trauesuras y maldades, sin las frequentar so color de fauorecerse con la inmunidad Ecclesiastica, la qual a ninguno dio priuilegio, para que se esfuerce a ser malo. [7753]
Tenga cuidado el buen Corregidor **[sect. 50]** en defender la jurisdicion Real, de for ma que ningun señor que no tenga jurisdicion por priuilegios vsados, y guardados, o por legitima prescripcion, se atreua a vsar de jurisdicion ciuil, ni criminal, voluntaria, ni contenciosa en las tierras, y lugares realengos, ni leuanten horca, ni traigan **[1155]** vara de Iusticia, ni hag# carcel, ni saquen prendas sino en los casos q# de derecho es permitido a persona particular, ni sentencien a nadie, ni tengan atreuimiento para efetuar ningun otro acto de jurisdicion: y si se hiziere, castiguele c# todo rigor.
Y aduierta el Corre **[sect. 51]** gidor, que tampoco pueden los Iuezes, y Algua ziles, y otros ministros del Consejo de las Ordenes exercer jurisdicion en los pueblos, y lugares realengos, aunque sean Iuezes y executores por especial comission, como quiera que lo son del Maestre de la tal orden, que en quanto a esto, aunque los maestrazgos estan incorporados en la corona Real destos Reynos, se reputan como Iuezes y mi nistros de señores particulares: y assi no lleuando la prouision Real, y carta acordada, que se despacha en el C# sejo, para que las Iusticias real#gas los dexen exercer sus comissiones, y traer vara de Iusticia, y les den fauor y ayuda, podran impedirselo, como a los mi nistros de los otros Señores, y dar cu#ta dello al Real Consejo. De la jurisdicion de los Señores tratamos arriba en otro capitulo. [7754]
Si huuiere competencias sobre ter **[sect. 52]** minos y mojoneras, con los concejos, Señores, y Iusticias comarcanas, vsen de lo que sus predecessores vsaron, es tando en aquel cargo, y guarden lo que ellos guardaron, siguiendo siempre el exemplo de los mas aprouados y acre ditados, y no hagan nouedades ni d# ocasion de escandalos, y muertes: por que bastara dar nocicia dello a su Magestad, para que sobre ello se prouea, como mas a su seruicio conuenga.
Tambien escusen el Corregidor y **[sect. 53]** su Teniente, de competir con otros Iuezes del Rey sobre la jurisdicion, y de atrauessarse con ellos quanto fuere possible, que pues todos se deriuan de vna cabeça, que es la suprema jurisdicion Real, y son miembros della, no es razon que a titulo de competir, y defender cada vno su barrio, den mal exemplo a los subditos, y ocasiones de esc#dalos: porque el que fuere mas cuerdo y mas comedido,

esse librara mejor, y será en mas tenido, y estimado, no dexando de proceder contra los Iuezes de comiss# que excedieren y hazer las dili g#cias necessarias, y que no se puedan escusar, como adelante diremos, [7755]ni consin ti#do a los Alcaldes de Mesta de quadri lla, que conozcan de los negocios de hermanos della, fuera de las cosas y ca sos tocantes a la Mesta, que les estan per mitidos en las tierras y prouincias donde estos Alcaldes de quadrilla pued# exercer jurisdicion, segun la orden nue uamente dada por su Magestad a inst# cia destos Reynos: porque suelen despachar tantos negocios, y tener tanta audiencia, como vn Iuez ordinario, no pudiendo, ni deuiendo exceder de ciertos casos particulares: porque la autoridad que çompete por razon del oficio, no deue obrar fuera de la naturaleza del: [7756] **[1156]** aunque son tan fauorecidos en los tribunales superiores que ha menester el Iuez ordinario proceder y defender c# cuidado estas causas. T# bien se dize de los Iuezes de prior y c# sules, o de alguna contratacion, o vee dores de oficios, [7757]que no conozcan fue ra de sus casos y negocios.

Y para la defensa de la jurisdicion **[sect. 54]** Real, y de la ordinaria de su distrito puede el Corregidor admitir a qualquiera del pueblo a pedir lo que conu#ga, y la misma ciudad y pueblo puede a su costa seguirlo, y el Iuez sin parte puede de su oficio proceder en la in juria que se haze a su dignidad, y oficio, como en otros capitulos dezimos. [7758] Otros muchos articulos y questiones tocantes a la jurisdicion Real, y defenderla de Iuezes Ecclesiasticos, y de señores de vassallos, y de comission, tratamos en los capitulos passados.

SVMARIO DEL capitulo veinte.

L*AS suertes de ministros de justicia q#vsauan los antiguos, n. 1 .*

Alcaldes de villas eximidas, si se dir# Iuezes realengos, mas cercanos pa ra cumplir comissiones Reales, numer. 2 . 4. 5 . 6 . y 7 .

Villas eximidas, si quedansugetas en algo a las cabeças, num. 3 .

Si se rigen por las ordenanças de las cabeças, num. 4.

Alcaldes de villas eximidas, sison ordinarios, num. 7 .

Alcaldes de villas, si se descargan con el acuerdo de assessores aprouados, alli.

Iuez realengo mas cercano, si se dira respeto de donde estan los bienes, o de dondeson vezinos los reos, n. 8 .

Antes deser requerido el Iuez con la comission, si puede hazer autos, n. 9 .

Si podra el IueZ ordinario eligir escriuano para la comission, si la parte le re quirio ante otro, num. 10 .

O traerle de fuera, y compelerle no aui#dole en el pueblo, num. 11 .

Si el escriuano viene nombrado en la comission, si podra el Iuez en algun caso escriuir ante otro, num. 12 .

Iuez de comission no consienta que la parte le acompañe ni regale por el camino, ni que le hospede, nu. 13 . y 14 .

No se hospede el Iuez en casasospecho sa, num. 14 .

De la prouision ordinaria para hospe dar Iuezes, num. 15 .

Iuez pague la ropa y posada, nu. 16 .

Si conuiene que Alguazil y escriuano posen con el IueZ. nu. 17 .

Si el IueZ huuiere de hazer carcel, sea en su casa, aduirtiendo que està m#dado, que no se hagan carceles priuadas, num 18 . y 19 .

No se puede traer vara de justicia, sin especial comission, num. 20 .

*IueZ de comission, como se deue presentar con su titulo en los Ayunta-***[1157]***mientos donde fuere, nu. 21 .*

Dende quando corre la comission del Iuez, alli. y nu. 28 .

De la comission del IueZ si basta q# conste por testigos, num. 22 .

No mostrando el IueZ su comission, si podra ser ressistido, num. 23 .

Quando la comission es para negocio secreto, si se ha de mostrar al ordina rio, num. 24 .

Alcalde de Corte si deue mostrar su co mission, num. 25 .

Alcaldes de Sacas, si deuen presentar se con sus titulos, num. 26 .

Iuez de comission, aunque sea Alcalde Corte, si deue dar traslado della a las partes, num. 27 .

Iuez de comission del Rey, si esta obligado a presentarse en el Ayuntamiento de señorio, num. 28 .

Si valen los autos del delegadodo, antes de present arse con su titulo, alli.

Quando se comete execucion ciuil, c# diez, o quinze dias, como se ha de repartir el termino, num. 32 .

Iuez si puede dar mas termino del q# eltiene, num. 29 . y 30 .

En los negocios ordinarios, si es licito abreuiar los terminos, num. 31 .

Que prouanças se deuen admitir en causas sumarias, num. 33 .

Quando en la comission vienen nombrados el Corregidor y su Teniente ordinario, si podra hazerla otro Teniente, num. 34 . y 37 .

Delegado del Principe si puede subdelegar, quando se eligio la industria de la persona, num. 35 .

Corregidor si puede nombrar mas de vn Teniente ordinario, nu. 36 .

Quando podra el nueuo Corregidor, o su Teniente continuar la comission dirigida a su antecessor, nu. 37 .

Por la muerte del Principe deleg#te si espira la comission dada a la digni dad, num. 38 .

La dignidad del oficio nunca muere, num. 39 .

Quando el nombre propio del Corregidor se expressa en la comission, si la podra hazer el sucessor, numer. 40 . y 42 .

Si la comission se dirigiesse a Corregidor y Tenientejuntamente, si la podran subdelegar, num. 41 .

Muerto el Pesquisidor, si podra el ordinario entremeterse en la causa, alli.

Pesquisidor si puede subdelegar su co mission, num. 43 .

Si puede el Corregidor proueer autos en la comission que començo su Teniente, num. 44 .

IueZ de comission, si es mero executor, o mixto, num. 45 .

Que excepciones puede admitir el me ro y mixto executor, n. 46 . 47 . 48 . y 51 .

Mixto executor qual se llama, nu. 48 .

Si se deue admitir oposicion de la persona no vencida, o sobre la cosa no c# prehendida en la executoria, nu. 49 .

[1158] *Quando la executoria se libro sobre ac cion personal, si se executara en bi enes del deudor, sin embargo de la ooposicion del tercero a ellos, nu. 50 .*

La liquidacion de la executoria, si es de la misma calidad, y atributos que ella, para executar sin embargo, y no admitir excepciones, num. 51 .

Para liquidacion en via executiua, si bastan las prouanças deduzidas en la via ordinaria, num. 52 .

Herederos condenados simplemente, sin dezir in solidum, si cumpliran en las acciones indiuiduas, pagando por rata parte, segun las herencias, numer. 53 . y 57 .

Si para la paga de reditos de censo se podra executar por el todo a qualquier heredero, que possee hipoteca, y lo mismo para que reconozca in solidum el censo, num. 54 .

La paga particular trae muchos daños. num. 55 .

La prohibicion de enagenacion obra que no se passe el señorio, nu. 56 .

Si auiendo obligacion in solidum, y executoria de condenacion simple sin dezir insolidum, si queda recur so al acreedor para tornar a la m# comunidad, num. 58 .

Iuezes executores a cuya costa han de pagar las assessorias, num. 59 .

Corregidor, ò comissario de algun señor a quien se cometio algun negocio en particular, que no se ha de con sultar con el Teniente, si pagaran de su bolsa las assessorias, nu. 60 .

Mero executor si puede ser recusado, num. 61 .

Iuezes executores si pueden lleuar derechos de execucion, y dexar los salarios, num. 62 .

Si no se assignando salario al IueZ de comissi#, podra lleuar decima, o tercias partes, num. 63 .

De la variedad de comissiones ciuiles que se despachan en Consejo a los Iuezes ordinarios, num. 64 .

Iuezes de comission no reciban mas de su salario, ni comidas, aunque no se le assigne salario alguno, puesto que de derecho comun era licito, nu mer. 65 .

En las comissiones ciuiles, si corren salarios contra los morosos en la paga acabada la comission, nu. 66 .

La jurisdicion delegada es odiosa y restringida, num. 67 .

Si deue el Iuez yr a nueua comission, antes de auer acabado la comença da, nu. 68 .

Si por dos comissiones hechas a vn tiempo, se pueden lleuar dos salarios, n. 69.

COMO HAN DE proceder el Corregidor y su Teniente en las comissiones ciuiles, que se les embian para dentro y fuera de su jurisdicion. Cap. XX.

[1159] TRes suertes de ministros, dizen **[sect. 1]** los autores, se proueyan antiguamente para los gouiernos publicos, los quales eran Magistrados, oficiales, y comissarios: pero seg# Iosefo, [7759]las primeras Republicas no se valian sino de comissarios, porque todo dependiesse de la entera autoridad del Principe, sin estar atenido a las leyes, ni a las costumbres: y porque destos tres oficios huuo antiguamente varias especies, so lo tratare yo aqui de lo que toca a las comissiones de la paz, cerca de la administracion de justicia: y digo, que la naturaleza dellas es tal, que no tiene tiempo ni lugar, ni cargo que no se pueda reuocar, y sino se reuoca, espira en el punto que el car go se acaba. [7760]Muy ordinario es despa charse de los Consejos, y Chancillerias prouisiones Reales de comission, dirigidas a los Corregidores y a sus Tenientes, como a Iusticias Realengas mas cercanas, para executar a algunos Grandes, o a otros titulados, o a Señores de vassallos, o a otros particulares, por executorias contra ellos libradas, en caso que no embian execu toresa ello, **[sect. 2]** y algunas vezes se ha pretendido, quando en la tal comission no se expressa el nombre del Corregidor, o del Corregimiento, sino que en general se dirige a la justicia ordinaria Realenga mas cercana, requerir la parte, no al Corregidor, o Teniente de la cabeça del partido, sino a vn Alcalde ordinario de alguna villa eximi da, el qual la acepta, y procede en ella.

La jurisdicion de los Alcaldes de las **[sect. 3]** villas eximidas no esta muy fundada ni justificada, para que se tengan por justicia Realenga en los dichos casos mas legitima que el Corregidor comarcano, y en perjuizio del, porque la tal villa le quedò y està sugeta en cierta ma nera, [7761]quanto a los seruicios y alcaualas, y en otros repartimientos de fuen te y puente, [7762]y en las Residencias y vi sitas que les toman, conforme al priuilegio de essencion, y ley del Reyno, [7763] vna vez en su tiempo, y siempre que quiera el Corregidor, o su Teniente yr y assistir en la tal villa, puede por ante el escriuano y Alguazil della conocer de todos negocios, ciui les y criminales, de oficio, o a pedimiento de parte, como se dize en el capitulo que adelanse vera de las villas eximidas, [7764]y las prouisiones y cedulas Reales sobre cosas generales, assi sobre leuantar gente de guerra, como en otras ocasiones, nunca se notifican ni intiman a las dichas villas, sino a los Corregidores y c#cejos cabeças de partido, por cuya orden y mandado se les da noticia a las villas, y porque los vezinos dellas gozan de algunos priuilegios de vezindad, o naturaleza,

concedidos a los vezinos de la ciudad, [7765]para que en este **[1160]** caso, pues el Corregidor es superint#dente, y las dichas villas le est# subordinadas en lo vno, y se rigen y gouiernan por las ordenanças y costumbres del pueblo prin cipal en las cosas comunes de ciudad y tierra, [7766] lo estan tambien para acetar las dichas comissiones, ni entrometerse a proceder en ellas. [7767] **[sect. 5]** Lo otro, porque el nombre de justicia ordinaria Realenga se deuria entender del Corregidor Metropolitano de ciudad, o pueblo principal, a quien el derecho llama clarissimo, antes que del Alcalde de la vi lla eximida, que le llama infimo, porque las palabras se deuen inter pretar en el sinificado mas famoso. [7768] **[sect. 6]** Lo otro, la jurisdicion de los dichos Alcaldes, aunque es de Mero y mixto imperio, pero siendo por lo que auemos dicho di minuta, no se deue c#prehender en el dicho assumpto, como (segun dize Baldo [7769]) la pequeña calentura no se tiene por calentura.

Pero quando la juris **[sect. 7]** dicion de los dichos Al caldes fuesse competen te, por dezir que los tales, conforme a derecho, [7770]se llaman y son Iuezes ordinarios, aunque no tengan territorio en su jurisdicion: y porque tienen priuilegio de essencion, y jurisdicion no subordinada, sino distinta y separada, por lo qual es visto estar excluso de lla qualquier superior, exceto el Rey y sus Consejos y Chancillerias, y Iuezes delegados, segun lo que tra# Antonio de Butrio, y Beluga. [7771]Alomenos no se puede negar la in de cendencia que esto tiene, porque auiendo en las ciudades y pueblos comar canos Corregidores, y Tenientes, y otras personas de ciencia y termi no politico, parece absurdo, que salga a executar al Grande, al titulado, a la ciudad, o concejo, a las personas graues, y a otras qualesquier, el Alcalde idiota y rustico de la villa eximida, atenido en todo a lo que le ordenare el escriuano caro, o el assessor barato (con cuya sentencia se disculparia, si fuesse persona # aprouaci# [7772]) y assi lo pratica ya el Con **[1161]** sejo, como lo vi ayer en vna comission para la ciu dad de Guadalajara, que por mas cercano se dirigio al Teniente de Ati# ça, y no a ningun Alcalde de las villas eximidas, que estan mas cerca.

Ante otras cosas es de **[sect. 8]** ver, si la cercania para fundar la jurisdicion del Iuez ordinario, que ha de ser executor, se deue considerar respeto del pue blo donde estan los bienes de que se ha de hazer pago, o donde estan y son vezinos las personas, contra quien se ha de proceder. Y digo, que si la deuda se deriua de tutela, o curaduria, o de otra administracion de ha zienda publica, o particular, en los casos que refiere la ley de Partida, [7773] ha de regularse la jurisdicion respeto de la cerca nia del pueblod#de estan, yse administraron los bienes, aunque las personas sean vezinos de otra par te. [7774]Y lo mismo serà, si el juyzio sobre que se fundò y cayo la executoria, se començo donde se administraron y es tan los bienes, o en su jurisdicion y distrito, aunque los administrado res, o sus herederos ay# mudado el domicilio, o le tengan en otra parte, [7775] los quales en este caso han de acudir a respon der al tal pueblo, y podran ser compelidos a ello, y remitidos a el: [7776] pero fuera de los dichos casos considerarse ha la cercania del domicilio #los reos, cuyo fuero re gularmente han de seguir los actores. [7777] Tambien he visto dudar, si la distancia y cercania del pueblo realengo, para darse estas comissiones, se ha de contar respeto del fin del termino del, o respeto del pueblo. Y digo, que en lo fauorable, como es esto, se juzgara por la cercania del termino y territorio, pues en el

tiene jurisdicion el que la tie ne en el pueblo, segun decision del Iurisconsulto Vlpiano, y dotrina de Bartulo, y de Rodrigo Suarez. [7778]

Antes de ser el Iuez requerido de la **[sect. 9]** parte con la comission, aunque estè elegido, y le conste della, no puede ha zer autos, ni proceder la causa, y seria nulo lo processado, si se pidiesse: [7779] pero despues de requerido, bien podria desde la Corte, o donde estuuiesse, o por el camino, y en otras partes, sic#uiniesse, antes de yr al pueblo, hazer informaciones, embargos, y prisiones; y aun acaece estando assi descuidados los reos delinquentes, hazerse acertadas prisiones, embiando Algua ziles secretos, con espias y explotado res, sin dar noticia a las justicias hasta hechos los efetos.

[1162] Veamos por princi **[sect. 10]** pio, y exordio desta materia, si puesto caso que la parte que ganò la comission, requirio al Iuez por ante vn escriuano de su juzgado, pa ra que la acete y cumpla, podra el Iuez mudar escriuano, y proceder ante otro en el dicho negocio. Y digo, q# el Iuez ordinario no lo podria hazer, pero el de legado, y de comission, no viniendo nombrado en ella, podra, ora sea pa ra causa ciuil, ora para criminal, elegir escriua no Real de su juzgado, o de fuera del, qual le pare ciere, o a su familiar, o deudo, y mudarle a su beneplacito, con causa, o sin ella: [7780] **[sect. 11]** y aun si alli no huuiesse escriuano Real, podria traerle de fuera, y compelerle a ello: [7781]lo qual es contra el abuso y costumbre de algunos pueblos, donde los escriuanos introduzen, por permission e inconsideracion de los Corregidores, que las comissiones que vienen dirigidas a ellos, passen precisamente ante los escriuanos, a quien por su rueda y turno toca re, y no las queriendo aquellos, se den a los siguientes en orden; y aun suelen cederlas vnos a otros, mediante interesse: y esto quieren que se guarde, como si fuesse ley Real, el qual absurdo quitè yo en la ciudad de Guadalajara, con indignacion y sentimiento de los escriuanos: porque demas que por esta via se quita y pierde la libertad, y preeminencia del Corregidor para elegir escriuano, seria inconueniente caber la suerte a escriuano menos legal, y suficiente, y de menos satisfaci# de lo que conuiene al negocio, y a las partes, òà tal, que seapor ventura odio so, y no grato al Iuez que le ha de lleuar con sigo y sentarle (como algunos acostumbran) a su mesa: por lo qual es bien que el Corregidor, o Iusticia a quien se dirige la dicha comission vse de su derecho, y le elija a su voluntad, y qual conuenga, sin que la negociacion del escriuano, ni la preuencion de la parte lo sea para estoruarlo. Pero **[sect. 12]** viniendo el escriuano nombrado en la comission, no puede el Iuez Pesqui sidor ni otro comissario escriuir ante otro, saluo si aquel muriesse, que en tal caso podra nombrar escriuano Real, para proseguir su comission, y dar dello noticia al Consejo, y lo mismo seria, si enfermasse, o le sucediesse otro impedimento.

Suelen procurar los que lleuan Iue **[sect. 13]** zes de comission acompañarles, y aun regalarles por el camino, pretendiendo hazerles la costa de la comida, y de todo lo demas: lo qual ha de escusar el Iuez, y no admitir platica dello, ni que vaya en su compañia, no solamente per sona interessada, pero ni vezino del pue blo, solo suele acostumbrarse, y lo hazen los Alcaldes de Corte, quando lle uan preso algun Señor, o cauallero, o persona de calidad a alguna fortaleza, o a otra parte, y le lleua en vn coche, ir se con el, y comer con el, sin que repare **[1163]** en que el tal Señor, o persona que va preso, haga la costa al Alcalde, o Iuez, y a sus criados por el camino, en lo q# toca a la comida, y no en mas porque seria poca vrbanidad, [7782]y especie de descortesia, dexarde admitirlo, y hazerlo assi: y por esto no se corrompe el Iuez.

Tambien suelen los que lleuan Iue **[sect. 14]** zes, encaminarles posadas de amigos donde esten durante la comission y col gaduras, camas, ropa, y otros pertrechos: lo qual tampoco se deue admitir, ni aposentarse sino por orden de la justicia en casa, sin sospecha, y de quien no tengan las partes justos rezelos, porque no le sea forçoso con que xa y sentimiento del huesped salirse della: [7783]pero si las sospechas son remotas, y de poca consideracion, no por es so faltando otra posada comoda, ay obligacion de dexar aquella, como quie ra que a la entereza del Iuez, à quien no han de mouer afectos y fuerças mayores, no han de corromper tan pequeñas cosas, que teniendo recato y secre to en el examen delos testigos, y en las demas diligencias y poca familiaridad con el huesped, y sobre todo libre y sa na intencion, no empecera la posada, y señalada por la Iusticia ordinaria, està disculpado, si ya con todo esso no se diessen legitimas causas de sospecha.

Algunos Iuezes de comission sue **[sect. 15]** len lleuar la prouision acordada, que se da en Consejo, para que las Iusticias les hagan dar por sus dineros posadas decentes, que no sean mesones: pero sin ella suelen de ordinario darseles; y si requerida la Iusticia y Ayuntamiento, no se las diessen, podrian compeler a alguno, que no fuesse prinilegiado, o essento de huespedes, que les alquilasse vn pedaço de su casa, capaz para ello: pero lo mejor es, estando cerca, y no pudiendo acomodarse, dar noticia de llo al Consejo, y darseles ha la dicha or dinaria; **[sect. 16]** y no dexen de pagar la ropa y posadas, pues lo prohibe la ley del Reyno so pena del quatrotanto; [7784]y ya que no sea en dinero, si el huesped es de calidad que se ha de correr dello, sea en algun regalo, o cosa equiualente, que salga de la bolsa del Iuez, y no de los gastos de justicia, ni por otras vias indirectas.

El estar aposentados en la misma ca **[sect. 17]** sa del Iuez el escriuano y Alguazil de la comission, si fuesse possible, de mucho aliuio es, por tenerlos a mano para mas secreta y mejor expedicion del negocio, y aun el processo es bien que se quede siempre en el aposento del Iuez, para yr viendo y consideran do las diligencias hechas y por hazer: **[sect. 18]** y si huuies se de hazerse carcel, estaria bien en la misma posada, para tener mas seguridad de los presos, y para mas breue despacho de las confessiones, careaciones, y tormentos, sin auer de salir el Iuez cada rato a ello, o traer por las calles los presos con publicidad de lo que se haze, si suel tos a peligro de yrse, y si con grillos, de auerg# **[1164]** çarse: y Alcaldes de Corte suelen en co missiones tenerlos presos en sus posadas, y yo he hecho lo mismo siempre q# se ha podido: **[sect. 19]** aunque es muy odioso al Consejo hazerse estas carceles priuadas, por los desordenes que en esto suele auer en los salarios de carceleros y guardas que ponen los Iuezes, por aprouechar a sus criados: y assi vi que se denegò al Doctor Ahedo, pesquisidor en Medina del Campo este año de nou#ta, aui#dole el Corregidor impe dido el sacar los presos de su carcel, y el potro, de lo qual mereciera ser repreh#dido, pues no era excesso, ni le toca ua a el la emi#da dello, y assi donde ay carcel fuerte y acomodada para tener apartados y en secreto los presos, passe con ella el Iuez de comission. El Consejo deniega lo contràrio, qu#do se le da auiso, y se pide licencia para ha zer carcel priuada, como lo he visto diuersas vezes, sino es en alguna aldea muy chica, y por caso muy forçoso, y moder# do mucho las guardas y salarios: pero de ninguna manera el Iuez traya los presos con grillos a su casa, y a los que fuer# de calidad, vaya a tomarles sus confessiones a la carcel: porque assi como el medico va al hospital a visitar los enfermos, ha de yr el juez a la carcel a visitar y examinar los presos.

Y porque nadie pue **[sect. 20]** de leuantar, ni traer va ra de justicia sin especial comissi#, **[sect. 21]** [7785]deue el juez en llegando al pueblo donde ha de proceder, ante todas cosas primero que haga autos, dar noticia de su comission en el ayuntamiento del, [7786] para que sea conocido, creido y obedecido, y desde entonces corre el termino de su comission: [7787]y sino quisiere el Iuez de comission presentarse el en persona ante el Ayuntamiento, cumple (y es lo que mas se pratica) con embiar su escriuano a dezirles a lo que viene, y a que les notifique la Real comis sion, de la qual les dè vn traslado autorizado, si le pidieren: y esto se escriua porfe al pie della: la qual diligencia es necessaria, porque ninguno puede en territorio y señorio ageno, vinien do de vn pueblo a otro, traer vara de justicia, ni exercer jurisdicion, sino consta del poder y comission escrita: **[sect. 22]** y no bastaria por testigos: [7788] **[sect. 23]** y podria, no mostr#dola, ser resistido, [7789]preso y ca stigado, y aun quebrarle la vara, en defensa y pro pulsa de la violencia y **[1165]** que brantamiento de la jurisdicion. [7790] **[sect. 24]** Y a#que la tal comission sea para prision, o negocio secreto, se ha de manifestar al Corregidor, o Iuez ordinario; [7791]si ya no fues se contra ministro suyo, o persona de su casa, o contra el señor del pueblo, o lleuasse particular orden e instrucion del su perior para no hazerlo. Y ya me ha sucedido por vezes hazer Alguaziles de Corte, aunque orgullosos, me mostrassen las prouisiones, puesto que dezian ser el negocio secreto; que pues el Corregidor està por el Rey, y es mas cofidente que el Alguazil, y no ha de ser menos fiel que el, deuesele comunicar, pa ra que le ayude y fauorezca, y no celarsele, para que guardando el capitulo de Corregidores, [7792] no c#si#ta en su jurisdicion traer vara de justicia, ni administrarla sin orden y comission Real.

Y aunque es assi, que **[sect. 25]** el Consejero del Rey, o el Alcalde de Corte, o otro ministro tan graue, yendo con alguna comission, no estaria obligado a mostrarla al Corregidor (aunque los Doctores [7793]ponen exemplo en vn Cardenal, o en otra tal persona) no por esso el Iuez inferior deue presumir con arrogancia de no intimar su titulo y comission a la justicia y Regimiento, como esta obligado, por lo qual he visto presos y mal tratados por Corregidores algunos Algua ziles, y Iuezes executores presuntuosos, o descuydados en hazer este cumplim iento, pero yo no los prenderia, sino estuuiessen rebeldes en mos trar su comission, y en mostrandola, sin otra pena los soltaria con vna correcion. A los Alcaldes de Sacas que residen en **[sect. 26]** las prouincias, se les manda en sus titu los, que se presenten en las ciudades y pueblos de sus distritos, sopena de pri uacion de oficios.

En tanto es verdad que deue el Iuez **[sect. 27]** delegado mostrar su comission al ordinario, que demas de aquello està obligado, aunque sea Alcalde de Corte, a dar traslado della a las partes interessadas que le pidieren, siendo el negocio de su particular perjuizio: pero siendo general, no ay para que ande la comission patente y manifiesta a todos. [7794]

En los pueblos de señorio aunque no **[sect. 28]** es forçoso hazerse èste cumplimiento de notificar el Pesquisidor del Rey a la Iusticia, o Regimiento su comission, [7795] pero yo por mas seguro tengo notificarla, para euitar escandalos, si a la calidad y secreto del negocio no repug-**[1166]**na, pues no se pierde en ello autoridad.

Pero es de aduertir, que para hazer autos el Iuez de comission, y que valgan, no es preciso el intimar su titulo al Ayuntamiento, porque en recibien dole tiene jurisdicion para proceder, segun Iason, [7796]pero no la tiene, aunque le conste estar proueido para el dicho negocio, segun Paulo Parisio. [7797]

Suelense conceder las dichas comis **[sect. 29]** siones para executar obligaciones, o executorias, con termino de diez dias, y a vezes con menos, y otras con mas, en el qual no ay tiempo, para proceder con los terminos y dilaciones ordinarias y legales de las vias executiuas, y assi podra el Iuez executor, seg# el termino que a el le abreuiaron los superiores, abreuiarle tambien a las partes, mandando dar los pregones a los bienes en dos dias, o en menos, si conuiniere, y encargar el termino de la oposicion con dos, o tres dias, para que aleguen y prueuen al respeto del termino de su comission, que siendo corto, no podra concederle largo: por que, como dize Baldo, [7798] **[sect. 30]** no ha de aguar dar a que espire su jurisdicion, como quiera que tacitamente fue visto come tersele y darle orden que restringiesse los terminos, **[sect. 31]** que pues en los negocios or dinarios es licito abreuiarlos, [7799] **[sect. 32]** mu cho mas lo sera en los sumarios y exe cutiuos. [7800]Y despues desto escrito tope en Gironda [7801]resuelto lo mismo, y q# assi lo pratican los Iuezes executores, y que en negocios de alcaualas se deue praticar mucho mejor.

Algunas vezes los superiores con causa y necessidad (de la qualles consta por testimonio, de pedimi#to del actor, o tal vez del reo, para poder hazer sus defensas) suelen prorrogar el termino de las dichas comissiones, **[sect. 33]** pero sea largo, o breue, simpre se deu# admitir plenas prouanças, pues regularmente se requieren, y la causa sumaria nunca las excluye, siendo el negocio de graue perjuizio. [7802]

En estas comissiones **[sect. 34]** suelen diuersamente venir nombrados los Corregidores y sus Teni#tes, y assi es necessario distinguir las formas q# suel# comunmente traer y ponerse en ellas, y lo ordinario es dezir: *A vos el nuestro Corregidor de tal parte, y avuestro lu gar Teniente, que ordinaria mente con vos reside en el dicho oficio, &c.* y en tal ca so no podria el Corregidor crear otro Teni#te para la comission, sino darla al Teniente ordinario que nombrò, qu#do tomò las varas del oficio: **[sect. [35]]** porque aunque es verdad, que el delegado del Principe puede subdelegar, [7803]pero esto tiene falencia, quando se elegio la industria y **[1167]** suficiencia de la persona, [7804]y del Teniente, como de examinado y aprouado por el Consejo; [7805]y ya hemos visto ha zer resistencia, y prender al tal delegado, por no ser Teniente ordina rio del Corregidor, el qual no se deue prender, sino requerirle que no vse, y ocurrir sobre ello al Consejo; **[sect. 36]** y para esto suele el Corregidor, y puede, [7806]nombrar en el Ayuntamiento mas de vn Teniente.

Otras vezes la proui **[sect. 37]** sion habla sin la dicha es pecialidad, con los nombres de la dignidad del Corregidor, y su lugar Teniente, y entonces podra cumplirla quien el Corregidor nombrare, **[sect. 38]** por la regla que permite poderse hazer por tercera persona, lo que se puede por la propia, en los actos que se consideran, no respeto del que los haze, sino del efeto, [7807]y entonces si muriere el Corregidor, o su Teniente, o acabaren el oficio, podra proseguir el negocio el sucessor: [7808] **[sect. 39]** y aun si muriere el Prin cipe delegante, no espirara la comission, segun Alexandro: [7809]porque la dignidad del oficio nun ca muere ni perece, [7810]como quando alguno dexa por su testamentario o visitador de sus memorias y cuentas al Corregidor de tal ciudad, o a su Teniente, o a los Al caldes ordinarios. [7811]

Otras vezes la proui **[sect. 40]** sion habla con solo el Corregidor, nombrandole por su propio nombre, sin hazer mencion del Teniente, y otras con el Corregidor de tal parte, sin

expressar su nombre propio, y en estos dos vltimos casos, ora aya sido recusado el Teni#te, o no, se c#pre hende su persona, para poder vsar de la tal comission, por dezir, que el y el Corregidor haz# vn mismo y solo vn tribunal, porque solo el Corregidor (cuya industria fue eligida) deue proceder, [7812]y quando se expressò el nombre propio del Iuez, si aquel muriesse, o dexasse el oficio, no podra vsar de la comission el sucessor. [7813]
[1168] Y lo mismo seria, si se cometio al Teniente de tal parte, porque mas es visto considerarse la persona, que el oficio: [7814] **[sect. 41]** y si la comission se dirigiesse al Corregidor y Teniente juntamente, no se podria subdelegar a otro, ni proceder en ella, sino ellos, o los que sucediessen en sus oficios. [7815] **[sect. 42]** Otras vezes se pone en la comission el nombre pro pio del Corregidor, y el de la dignidad, y entonces se considera qual se puso primero, para entender si se eligio la industria de la persona, o el oficio.
De lo dicho se infiere, que si el Iuez **[sect. 43]** Pesquisidor Comissario muriesse, no podra el Ordinario entremeterse a co nocer de la causa, segun Hipolito, [7816]porq# los Pesquisidores no pueden subdelegar la comission, en especial quando en ella se dize: *Con fiando devos, fulano, que soys tal persona, &c.* [7817]Y el delegado para vn negocio, no puede subdelegar sin licencia del Principe. [7818]Y esto deurian considerar los Iuezes de comission, y Pesquisidores, que cometen a sus Alguaziles hazer autos, y determinar mayores cosas de las que pueden.
En qualquier de los **[sect. 44]** dichos casos que la dicha comission sea subdelegable al Teniente, puede el Corregidor en cargarsela de todo punto, para que proceda en ella y la sentencie: y en este caso, como quiera que el Corregidor la e chò y abdico de si, passo se en el Teniente, luego que la començo, el exercicio de la jurisdicion, y en el superior quedo y esta arraigada la propie dad della; [7819]y no quedo en el Corregidor poten cia ni habito de jurisdicion alguna, y assi no puede inhibir ni quitar el conocimiento de la causa al dicho Teniente subdelegado, porque el dicho conocimiento y jurisdicion, no la tiene el Teniente, ni la recibio del Corregidor, sino del superior, de quien t#bi# fue eligido: a cuya disposicion sola toca la re uocaci#: [7820]aunq# podria el Corregidor sentenciar la causa, no como Iuez, sino como qualquiera otro assessor del subdelegado. Pero tambien podra el Corregidor, por ser delegado del Principe, limitar, si quisiere, al Teniente la comission y conocimi# to de la causa, reseruando en si algunos autos sustanciales, y jurisdicionales, y la sentencia difinitiua, y execucion della, conforme a la ley de Partida, y dotrinas aprouadas: [7821] **[1169]** Lo que podra hazer el Corregidor cerca de in hibir à su teniente en las causas ordinarias, diximoslo en otro lugar. [7822]
Para el mejor cumpli **[sect. 45]** miento y execucion destas comissiones es de ver, si el dicho Iuez es mero executor, o mixto, que son los dos generos de executores que ay en derecho, porque dello se ent#dera el poder que tiene, y como ha de proceder. Y digo, que ò las tales comissiones s# para executar à señores por deudas que contraxeron, porque en sus tierras son dificiles de c#uenir, ò son sobre executorias libradas c#tra ellos, ò contra otros par ticulares, ò sobre tomar cuentas, y executar alc# ces, ò sobre otros varios generos y causas exequibles: en lo qual se ha de considerar el intento y palabras de la comission, si son de ministerio y oficio vacio y desnudo # conocimiento de causa, y si solo es mandato de pura execucion; como si auiendose ventila do el negocio y discutido exactamente presen tes las partes, y senten ciadose sobre lo principal, y sobre

la execucion, se cometiesse el efecto y remate dello, que es puro hecho, como qu# do en las causas criminales se manda y comete al Alguazil que execute la sentencia corporal, y enlas ciuiles al executor, ò n#cio, que meta à alguno en possession, sobre cuya restitucion y entrega huuo y precedio sentencia, en los quales casos, y en otros tales, el juez se llama y es mero executor, **[sect. 46]** y no puede ni deue ad mitir excepciones que deshagan la sentencia, ni determinar contra ella, sino que està obligado à executarla, a#que sepa que es contra el de recho de la parte, por no cometer absurdo, en que el inferior rescinda è inualide lo determinado por el superior, la execucion de lo qual se ha de atribuyr al superior que lo manda, y no al inferior que lo executa. [7823]

Pero casos ay en derecho **[sect. 47]** [7824]en que el mero executor puede admitir excepciones, y sobreseer en la execucion, y dar noticia dellas a los superiores. El primero es, quando la excepcion fuesse notoria, y no se huuiesse deduzido **[1170]** en juyzio presentes las partes. El segun do es, si la excepcion fuesse de excomunion. El tercero, quando la sentencia corporal fuesse notoriamente injusta. El quarto, quando sobreuiniesse nueua causa vrgente, que mouiera al juez para no sentenciar assi. El quin to, en la excepcion de falso rescripto, ò prouision. Y aun tuuo el doctissimo Couarruuias, [7825]contra la opinion de mu chos, que el juez, que por requisitoria procede en la execucion (el qual tambien es mero executor) podra admitir qualesquier legitimas excepciones, sin que aya de yr la parte à oponer las ante el juez origina rio que requirio, por ser justo euitar la molestia del camino, y de lleuar alla con costa y pesad#bre sus testigos, y assi lo he praticado algunas ve zes: pero si el juez enten diesse ser de malicia las excepciones, para retar dar la causa, no deue sobreseer en la execucion, [7826] ni cumpliendo executorias de los Consejos, ò Ch#cillerias, como adelante diremos.

Mixto executor se lla **[sect. 48]** ma aquel, al qual, auiendose dado sentencia solamente sobre lo principal, se le comete la execucion della, como quando se quexò vno que estaua despojado, y se cometio, que si era assi, le restituyessen: O quando se dize: *Llamamadas y oydas las partes à quien toca*, [7827]y en otros ca sos en que los juezes de las Ch#cillerias y otros superiores cometen las executorias de sus sentencias, los quales executores pueden solam# te admitir las legitimas excepciones de paga, ò quita, y otras segun las leyes Reales [7828]concernientes a la execucion, y pronunciar sobre ellas: pero las que tocan al negocio principal, è injusticia de las partes, aunq# las admitan, no sobrese# por ellas enla execucion, y remitanlas a los superiores, y las que anulan las sentencias dellos, ad mitanlas, pues ellos las admitieran, no para pro nunciar sobre ellas, por no inualidar el juyzio y sentencia dellas, [7829]sino para remitirles a ellos la determinacion y pronunciacion, [7830]porque no tienen poder los executores para admitir excepcion alguna sobre lo principal, ni aun de falsedad, ò de incompeten cia de jurisdicion, que son excepciones priui-**[1171]**legiadas, [7831]sino solamente para admitir las excepciones tocantes a la execuci#, y proueer sobre ellas, como queda dicho, segun la disposicion de dos leyes destos Reynos, [7832]que por ser la reglay aranzel desta materia, me parecio inserirlas aqui, las quales sucessiuam#te dizen assi. *Cada y quando que algun pleyto fuere determinado en la mi Audiencia por sentencia dada en grado de Reuista, sea luego la tal senten cia executada, y lleuada à execucion con efecto, en todo y por todo, no embargante qualquier oposicion, ò excepcion, de qualquier natura que sea,*

que la parte contra quien fue dada, opu siere, dixere, o alegare, en qualquier manera: y fecha la dicha execucion, quede à saluo todo su derecho a la par te, si lo tuuiere, para que despues lo alegue y ponga en la dicha mi Audiencia quanto y co mo deua, que los Oydores hecha la dicha execucion, le hagan cumplimiento de justicia: Pero por esto no es mi intencion de derogar, ni se derogue en cosa alguna à la ley de Segouia, que dispone cercade la suplicacion de las mil y quinientas doblas. La dicha ley quarta dize assi: *Ordenamos y mandamos, que en todos y qualesquier negocios, en que conforme alas leyes destos Reynos, de las sentencias dadas por los delnuestro C# sejo, y Oydores de las nuestras Audiencias, no ha lugar suplicacion, se entienda assi mismo no auer lugar alegarse ni oponerse de nulidad, aunque se diga y alegue ser de incompetencia, o defeto de jurisdicion, ò que della notoriamente conste del proceßo, y aun de lo en otra qualquier manera, ni para impedir la execucion de las tales sentencias, ni para que despues de executadas se pueda tornar al pleyto, y que por las dichas sentencias se entiendan ser acabados y fenecidos los dichos pleytos, sin que se puedan tornar a mouer ni suscitar, ni tratar en manera alguna. Y que assi mismo en todos los casos y negocios que conforme a las leyes de nuestros Reynos, las sentencias dadas por los del nuestro Consejo, y Oydores de las nuestras Audiencias, se h# de executar, sin embargo de suplicacion, aque llo se entienda assi mismo sin embargo de qualquier nulidad, aunque se diga y alegue ser de incompetencia, ò de defecto de jurisdicion, ò de que notoriamente consta de los autos del processo, o en otra qualquier manera, que la talalegacion, oposicion, ò otra qualquiera, no puede ni pueda impedir la execucion de las tales sentencias. &c.*

Y en quanto las dichas leyes exclu **[sect. 49]** y# qualquier genero de excepcion en la execucion de cartas executorias, deuen entenderse de parte de las personas, ò quanto a las cosas contenidas y condenadas en ellas: y assi la primera de las dichas leyes dize, *que la executoria se execute, no embargante qualquier excepcion que la parte contra quien fuere dada opusiere, o alegare:* pero no excluyen la oposicion del tercero posseedor, con quien no se litigò la causa, porque aun que la cosa estè comprehendida en la executoria, entiendese posseyendola el reo vencido, y no si el tercero que no lo fue, ni se litigò con el, la posseyesse, ò la cosa estuuiesse vacante: y assi se deue entender la ley de la Partida, y **[1172]** y otras, [7833]porque el defe to dela citacion, siendo, como es, nulidad y excepcion que procede, no del derecho positiuo, sino del natural, aun alegada por el principal executado, segun algunos, [7834]deuria admitirse, puesto que las dichas le yes excluyan toda nulidad, [7835]quanto mas alega da por el tercero possee dor, no oydo, ni vencido.

Y lo mismo seria, y **[sect. 50]** aun con mas certeza, si el pleyto se huuiesse tra tado sobre accion personal, y se executasse al deudor en bienes que el posseyesse, ò que el actor señalasse por suyos, à los quales vn tercero mostrasse tener mejor derecho (como se presu miria tenerle, si el los posseyesse) en tal caso, sin duda se impedira la execucion por la oposicion del tercero: [7836]lo qual todo se entiende, no auiendole constado al tercero del dicho plei to, en caso que tuuiesse obligacion de salir a el, por serle de perjuyzio la sentencia, que constandole tambien le comprehenderia la cosa juzga da, y no surtiria efecto su oposicion. [7837]

Todo lo que auemos **[sect. 51]** dicho, de que el juez, mero, ò mixto executor, no deue admitir excepciones fuera de la ord# referida, procede no so lam#te, quando en la car ta

executoria, ò prouision Real, ò escritura q# se executa, se contiene y ay condenacion de su maliquida y cierta, pero tambien quando no la ay, sino que la liquida cion de lo principal, ò de reditos, ò frutos, se comete al dicho executor, porque tampoco entonces ha lugar la apela cion, ni admitir las excepciones ni remedios prohibidos, y que no son de admitir contra la sentencia principal, porque la liquidaci# y declaracion es parte subsiguiente, y execucion deriuada della, y acessoria al primer juyzio è instancia, y de su mis ma calidad y naturaleza: y aunque de la tal liquidacion, ò tassacion, se apele, sin embargo se ha de proceder adelan re por la execucion. [7838]

Aqui se pudiera examinar vna ques **[sect. 52]** tion, si para la liquidacion del principal, o frutos, que se ha de hazer en la execucion de la carta executoria, bastaran las mismas prouanças deduzidas enel processo principal della, sacadas de alli con citacion de parte, y presen-**[1173]**tadas despues en la via executiua; como quiera que los Oydores no las tuuieron por bastantes, pues por ellas no hizieron liquidacion, nicon denacion cierta. Y puede ser que lo dexen de hazer, porque con facilidad echan de si toda materia de cuentas, pareciendoles mas propio liquidarse entre las partes, donde se haze la execucion: y assi por agora me parece, que si las prouanças son bastantes, sin embargo de la co sa juzgada sobre ellas, bastaran para la dicha li quidaci# en el juizio sumario executiuo, [7839]pero porque es articulo digno de mayor examen, lo remito a mas lugar.

Tambien suele come **[sect. 53]** terse la execucion de al guna carta executoria contra hijos, o herederos de algun señor, o de otra persona, para que paguen reditos de alg# censo que tomò su padre, y para que le reconozcan, y aunque fueron condenados a ello porla dicha executoria, fue sim plemente, y no in solidum, por lo qual se opo nen, y dizen que no est# obligados, sino por la ra ta parte y porciones viriles de la herencia, no embargante que cada vno dellos estuuiera obligado in solidum, y se huuiera intentado la ac cion tambien contra to dos, y cada vno in solidum, atento a lo dispuesto por derecho: [7840]pero esto se entiende en las acciones diuiduas, y no en las hipotecarias, que s# indiuiduas, [7841]en las quales està obligado qualquier posseedor de la hi poteca, o de parte della, aunque sea por vn terron de tierra que possea, como dizen los Doctores, a pagar enteramente, sin que se haga excussion en el principal, ni diuision con los cohederederos, segun la resolucion comun, y celebrada de Rodrigo Xuarez y otros. [7842]

Sin que obste a lo di **[sect. 54]** cho la opinion de Guido Pape y otros que refiere Couarrubias, [7843]a los quales parece que quiere seguir, diziendo, que en los censos milita diuersa razon que en las otras hipotecas ordinarias, y que assi cada pos seedor de la hipoteca en **[1174]** que està constituido el censo, solo estara obliga do a pagar por su parte los reditos, y hazer el re conocimiento: y aunq# dudosamente, y sin afirmarse, se inclina a esta opinion: pero el texto en que el y Guido Pape, y los demas se fundan, no prueua su opinion. [7844]

Ni tampoco obsta vna **[sect. 55]** ley de Partida, [7845]que dize, que en las obligaciones de dar, o de hazer, aunque muchos se obli guen in solidum, y por el todo, y como principales, ha lugar la diuisi# entre ellos, para que no sean condenados, ni paguen mas de cada qual por su rata parte: por la qual ley, y por vna glossa de Acursio, [7846]Gregorio Lopez sobre ella estuuo dudoso en este articulo, y lo dexo indeciso, para mayor delibera cion: porque se responde, que la dicha ley, y glossa no proceden en la hipotecaria por raz# y causa de censo, cuya naturaleza es mas fuerte y eficaz, y de especialissima indiuiduidad, y porque

se corromperia la estipulacion y contra to, en que se deduxo la obligacion in solidum, y se daria ocasion a que el señor del censo huuiesse de cobrar menudamente de cada vno de los posseedores de las hipotecas, co mo lo aduierte y considera Iuan de Ne uizanis, [7847]y la paga particular trae mu chos daños, **[sect. 56]** [7848]demas de que en el dicho contrato se prohibio la enagenacion de las hipotecas, y la diuision dellas, lo qual obra que se presuma estar en poder del deudor y persona obliga da, y que no se aya passado el señorio dellas contra la dicha prohibicion. [7849]Y con lo dicho concurre, que a mayor abundamiento se renuncia en todos los contratos de comun estilo la aut#tica *Hoc ita, de duobus reis,* y la dicha ley de Partida, y el beneficio de la diuisi# y excussion, con que del todo se quita el escrupulo y duda de Gregorio Lo pez.

En consequencia de lo dicho sea **[sect. 57]** la resolucion, que aunque en la carta executoria no estuuiessen los herederos condenados in solidum a pagar los reditos del censo corridos, o a recono cerle, podra el Iuez executor, sin embargo de la preten sa diuision, hazer re mate y apremio contra todos in solidum, porq# las leyes que dizen, que quando la sentencia no condena insolidum, se ha de executar por la ra ta y porciones viriles, se entienden, segun Baldo, Saliceto, y Abad, y otros, [7850]saluo en estas hi potecas y obligaciones indiuiduas.

[1175] En los otros casos fue **[sect. 58]** ra destos, aunque se execute la carta executoria pro rata contra los que estauan obligados in so lidum, no por esso pierde el acreedor el derecho parapoder tornar a pedir de nueuo, que los obligados in solidum, sean tambien in solidum condenados, sin que le obste la excepcion de la cosa juzgada: [7851]y al tenor de lo suso dicho he visto autos del Consejo de las Ordenes contra los herederos de la Marquesa de Mondejar, en que yo fuy Abogado, y obtuue.

Algunas vezes acae **[sect. 59]** ce embiar los Corregidores a las dichas comissiones sus Alguaziles mayores, o otras personas no Letrados, por sus Teni#tes, los quales deuen estar aduertidos, q# aunque el salario que se les assigna en la comission, sea tenue, de quatrocientos, o quinientos marauedis cada dia, no pueden cobrar assessorias de las partes pa ra si, ni para el assessor con quien se acompañaren en la prosecucion y determinacion de la causa, porque las leyes Imperiales y destos Reynos, so pena de priuacion de oficio, y del quatrotanto, lo pro hiben, assi a los Iuezes ordinarios, como a los de comission, siendo sa lariados, o Letrados sin salario. [7852]

Pero acaece causarse en la execucion (por oposiciones de terceros) vn processo grande, en hojas, o en dudas, o en ambas cosas, que re quiere consulta de Letrado de mas satisfacion, y de paga may or: y si el executor con quatroci#tos marauedis de salario de diez, o quinze dias, huuiesse de pagar de su bolsa ocho, o diez ducados, y alguna vez veinte al assessor, quedaria frustra do de su estipendio y emolumento, lo qual por vna parte repugna a razon y justicia, pues nadie puede ser compeli do, ni està obligado a seruir ni pelear, ni hazer beneficio a su costa y expensas, [7853]y las dichas leyes que prohiben las assessorias, deuen entenderse, seg# Fray Antonio de Cordoua, [7854]siendo el salario del tal Iuez suficiente, y que c# padece la dicha carga: pero sin embar go digo, que en el fuero exterior podra ser castigado el transgressor de las dichas leyes, aunque las partes espontaneamente pagassen las assessorias, por que ya que el Iuez aceptò el salario as signado en la comission, fue visto con tentarse, y aprouar las cargas della: y para estos casos podra el actor pedir ante los superiores acrecentamiento del salario a su costa, o consultar el **[1176]** executor a los

superiores sobre ello. Acuerdo me que viendo en esta congoxa a vn Diego Be cerra, Teniente que yo nombre siendo Corregidor de la ciudad de Soria, para executar al Duque de Medina Celi en la villa de Cogolludo, porque era muy gr# de el processo, se le sen tencie yo como su assessor sin ninguna assessoria; y despues vi en otro caso semejante vn Corregidor lleuar assessorias por autos y sentencias que su Teniente en vna comission con su acuerdo proueya, y fue sindicado por ello.

De lo qual se infiere, **[sect. 60]** que si el Rey, o el Consejo, o el señor de vassallos, cometiere algun negocio ciuil, o criminal, à algun Corregidor no letrado, para que el por su persona, sin lo come ter a su Teniente, proceda enel, estarà obliga do a pagar las assessorias de su bolsa al letrado con quien se acompañare, pues como Corregidor es assalariado: y no podra tomar por assessor a su Teniente en el dicho caso, ora a ya sido recusado, o no, o sea dentro en su jurisdicion, o fuera della: y assi lo vi determinaren el Consejo.

El mero executor, segun lo arriba **[sect. 61]** dicho, assi en las causas ciuiles, como en las criminales, no puede ser recusa do, [7855]porque no haze nada de su motiuo: pero el mixto executor, que puede admitir excepciones, y determinar sobre ellas, y damnificar con su ar bitrio y malicia a las partes, bien puede ser recusado, [7856]porque aunque las dichas leyes Reales [7857]en los dichos casos quitan la apelacion y nulidad, no fueron visto quitar la recusacion, como quiera que no es siempre consequencia, que prohibida la apelacion, lo es la recusacion. [7858]

Por ser tan cortos los salarios que se **[sect. 62]** dan a los Iuezes ordinarios, a quien se cometen las dichas executorias, suel# los que van a cumplir las, dexarlos, y elegir los derechos de execucion, sien do mayores, tomando argumento pa ra ello de dos leyes Reales, [7859]que hablando con los alguaziles, permiten q# puedan lleuar los derechos de execucion, siendo de mas importancia, y dexarlos del camino: y de otra ley del Reyno, [7860]que hablando con los Iuezes ordinarios, a quien se cometen las dichas executorias, manda, *Que no lleuen mas derechos de execucion de los que les perteneciere y deuieren lleuar como Iuezes ordinarios de los tales lugares*: y tambien toman ocasion de lo que dizen algunos Doctores, que puede el Iuez hazer la execucion, y lleuar la decima perte-**[1177]**neciente al Alguazil: [7861] pero en nuestro caso, y en otro qualquier al Iuez executor y comissario, que procede en jurisdicion agena, a qui# por su titulo se le constituye y señala cierto sa lario, esta prohibido ex pressamente por la dicha ley, y por otra que tambien hablaua en nuestros terminos, [7862]poder lleuar otros, ni mas derechos que el dicho salario: y las dichas leyes, que permiten a los Alguaziles lleuar derechos de execucion, no lleuando los del camino, no se han de ampliar fuera del caso de Algua ziles, en que hablan: [7863]y porque la extension, y aplicacion dellas para nuestro proposito, seria derechamente c# tra las otras leyes, que prohiben a los comissarios executores lleuar derechos de execucion, las quales se han de concordar, para euitar correccion: [7864] y la otra ley [7865]que permite a los Ordinarios, a quien se cometen executorias, o otros recados exequibles, lleuar derechos de execucion, entiendese, no saliendo con salario fuera de su distrito y jurisdicion, sino procediendo sin el dentro della, y assi dize, *Que no lleuen mas derechos de execucion de los que les pertenecieren y deuierenlleuar, como Iuezes Ordinarios de los tales lugares*: lo qual se di xo, porque si en ellos no ay costumbre de

lleuar derechos de execucion, o la ay de lleuar los menores que la decima, no excedan, ni lleuen los tales Iuezes mas de aquellos, so color que proceden, como Iuezes de co mission. Deste lugar era, resoluer vna duda, **[sect. 63]** que hasta agora no està tratada, ni resuelta, y es, si en caso que en la comission no se assigne salario al delegado, podra lleuar los derechos de execucion, y las partes de las penas, y los demas derechos que las leyes aplican a los Iuezes Ordinarios: y porque esta question dependede otra, si el Iuez Ordinario, que por especial comission procede sin salario den tro de su jurisdicion, sobre negocio y caso en que sin ella podia conocer, se dira que procede como Ordina rio, o como delegado, remito la determinacion de ambas dudas al capitulo siguiente.

Los generos de comissiones, demas **[sect. 64]** de las dichas execuciones que suelen embiarse a los Iuezes Ordinarios, son diuersos, segun la ocurrencia de los negocios: vnas vezes les cometen tomar cuentas de sisas, y de propios y positos, otras ver algun edificio de puente, y hazer el repartimient o y fabrica della, otras ver la disposicion de alguna dehesa, monte, camino, terminos, o otra vista de ojos, y hazer pintura della otras hallarse a eleciones de oficios de justicia, y publicos en pueblos donde ay diuisiones y vandos, **[1178]** otras tomar los votos del pueblo, en que ay diferencias y contradiciones sobre intentar algun pleito contra el Señor, o para eximirse de alguna jurisdicion, o tras proueer de tutor, o cura dor a algun Grande, o poner en libertad alguna donzella de calidad oprimida. Y finalmente, como son mas los negocios, que los vocablos, [7866]son varias las comissiones.

Pero aduierta el Corregidor, o Te **[sect. 65]** niente que fuere a ellas, de no lleuar mas salario del señalado por la comission, so pena de setenas y otras penas puestas por las leyes, [7867]aunque las partes (como suelen) intenten suplirlo, [7868]y ora el salario sea corto, o ninguno (como ya he visto comissiones sin el) no reciba el Iuez comidas, ni presentes de la ciudad, o aldea, que le pro curaran agassaxar, ni del cura, ni de otro en su nombre, ni de nadie, sino gas te a su costa, y aunque sea mas de lo q# gastara en su casa, [7869]deue passar por ello, porque son contrapesos y cargas del oficio, pues ya lleua salario por el, y ex pressamente esta prohibido por ley del Reyno, [7870]que los Iuezes dele gados no reciban cosas de comer, lo qual, por quitar dudas se añadio a las leyes del Reyno, q# lo permitian: [7871]y quando el Consejo dexa de assignar salario, es por ser la ocupacion de pocos dias, no considera ble, que aun en este ca so, pidiendo lo la parte que saca la comission, o el Iuez, auiendo de ser mucho el daño, suele concederse, y con razon, pues nadie ha de trabajar, ni seruir a sus expen sas, ni serle dañoso su oficio, como en otro lugar diximos. [7872]En algunas partes se acost#bra dar de comer al Iuez, quando no lleua salario, y va desde la ciudad a la villa, o aldea de su distrito, a alguna vista de ojos, o a otro negocio, guardando la cost# bre de los Romanos, que lo hazian assi, de lo qual se llamaron *Sportulas* los derechos de los Iuezes delegados, segun en el capitulo siguiente diremos: [7873]pero aconsejo al Iuez que no lo reciba, como queda dicho, aun que en este caso de derecho comun es permitido: y el Emperador Maiorano lo restringio a solos tres dias en vn año, y de derecho Real no està claramente prohibido, qu#do no se da salario. [7874] Y tenga y guarde por regla general, y conclu **[1179]** si# firme, no lleuar sala rio, derechos ò prouechos algunos, sino los que expressamente se le adjudican por las leyes, ordenanças, prouisiones, o decretos Reales, segun en otro capitulo diximos. [7875]

En estas comissiones **[sect. 66]** ciuiles, dirigidas a los Corregidores comarca nos, y a sus Tenientes, nunca suele inserirse la clausula que va en las criminales, de que acabado el termino de la comission, si al Iuez y a sus oficiales no les pagar# sus salarios, pueda executar por ellos, y lleuar el mismo salario cada dia de los que se detuuiere en cobrarlos: y la razon de diferencia es, porque en la causa ciuil va el Iuez a costa de la parte executante, y des de el principio sabe y deue saber de quien ha de cobrar; y si por descuydo no cobrare con tiempo, sea a su daño. Verdad es, que algunas vezes suelen proueer los superiores, que el Iuez executor vaya a costa del executante, o persona que le pide, y si el executado no pagare antes de hazer remate, sea por su cuenta, y pague todas las costas y salarios de la tal execucion, hechas y causadas ante el Iuez executor, y no en el negocio principal q# se litigò ante los superiores; si ya no huuiess# hecho c#denacion de costas, o declaradolo ex pressam#te en la comission del Iuez: lo qual no es assi en las causas criminales, porque se pagan los salarios a costa de culpados, que son muchas vezes inciertos hasta el fin de la comission, quando se hazen las condenaciones y re partimi#tos desalarios, sin que aya tiempo muchas vezes para cobrar los, y por esso se vsa de la dicha clausula, por lo qual para ello se prorro ga el termino y la jurisdicion, **[sect. 67]** que como es delegada, es odiosa y restringida. [7876]

Si estando el Corre **[sect. 68]** gidor, o su Teniente, en tendi#do en alguna comission, ciuil, o criminal, fuere requerido q# **[1180]** vaya àotro negocio por otra prouision Real, no deue dexarla prime ra comission, por acudir a la segunda, por da lificado que sea el nego cio, y de instante peligro, si expressamente no se le m#dasse por la pro uision, porque siendo como es continuo el tiempo y termino de la comission, no puede el Iuez suspenderle, y pro ceder en ella interpoladamente, segun se dira en el capitulo siguiente.

Tambien suele dudarse, si estando el Iuez en vna comission, se le m#dasse por el tribunal q# se la dio, o por otro, que entendiesse en otro negocio al mismo tiempo, si podra lleuar dos salarios por ambos negocios, si son todos tocantes al Rey, y de su ministerio. Y digo, que siendo compatibles los negocios y ocupaciones, y que no se impiden vna a otra, sino que solo se acreci#ta el trabajo, e industria del Iuez, se le deuen dos salarios, o gratificacion del trabajo acrecentado por la segunda comission; porque assi como el dinero tiene su precio y estimacion, la tiene el trabajo, el qual no deue quedar sin satisfacion, y no es prohibido tener dos oficios compatibles, y lleuar dos salarios dellos, segun en otra parte diremos. [7877]Pero lo dicho se entiende, saluo si en la segun da comission no se dixesse (como algunas vezes lo he visto) con que lleuando salario por otra comission nuestra no le lleueis por esta. Y de lo concerniente a la materia de salarios, y de otros articulos a proposito deste capitulo, trataremos por ser mas apropoto, cn el siguiente.

SVMARIO DEL capitulo veinte y vno.

Causas criminales sison mas dignas que las ciuiles, num. 1 .

De las calidades de los pesquisidores, num. 2. y 13 .

Pratica de proueer pesquisidores, numer. 3 . y 6 .

De la variedad de comissiones criminales, alli.

Suele darse comission para solo sustanciar la causa, o para conocer, y se podra en tal caso sentenciar, alli.

Iuezes comissarios, sise vsaron primero que los ordinarios, num. 5 .

En que casos se conceden pesquisidores, num. 6 .

Que se deurian conceder rarasvezes, alli

Para contradezir que no se de pesquisidor, sihan deser oydos losreos ausentes porprocur ador, alli.

*Que deue hazer el Corregidor, quan do la parte le pide traslado de la in-***[1181]***formacion del delito para pedir pes quisidor, alli.*

Quando de oficiosuelen proueerse pesquisidores, num. 7 .

Del juramento de los pesquisidores en el Consejo, num. 8 .

Solo el Rey, y su Consejo prouee pesquisidores con dias y salarios a sus tierras, y a las de Señorios y de Ordenes, y lo que en esto vsaron los Romanos, num. 9 . y 12 .

Señores de vassallos proueen pesquisidores, num. 10 .

Alcaldes del crimen solian proueerlos num. 11 .

Los del Consejo de Ordenes, como pro ue en pesquisidores, num. 12 .

Las pesquisas requieren Iuezes de mu cho talento, num. 14 . y 17 .

De los pesquisidores de los Romanos, y causas criminales, num. 15 . y 17 .

Del oficio de los Censores Romanos, nu mer. 16 .

Hombre sin letras, si puede ser pesquisidor, num. 18 .

No sea eligido por pesquisidor el que la parte senalare, num. 19 .

De los generos de pesquisas, num. 20 .

Infamia nose requiere que preceda c# tra las personas, para auer de pro ceder el pesquisidor a hazer pesquisa, alli.

Si auiendo la parte querellado ante el Ordinario, se le dara pesquisidor, num. 21 .

Si el Consejo con causa, o sin ella, inhibe al pesquisidor, si podra replicar, o suplicar, num. 22 .

Si valdra lo actuado por el pesquisidor antes que se le notifique la inhibicion, num. 23 .

De la incitatiua para que el ordinario haga justicia, num. 24 .

Si por la incitatiua el ordinario se ha ze delegado, num. 25 .

Quando se dira ser la jurisdicion delegada, num. 26 . 27 . 28 y 29 .

Concurriendo jurisdicion ordinaria, y delegada, qual se presume exercerse, num. 30 .

IueZ ordinario si puede pedir salario por la ocupacion de la comission, num. 31 .

Del IueZ de comission para donde se apela, num 32 .

Y si deue sentenciar por las ordenanças de l pueblo, num. 33 .

Si puede aduocar las causas, n. 34 . *y* 21 .

O proceder en las sentenciadas afecta damente, o en pena muy leue, alli.

Iuez ordinario que procede por la incita tiua, si podra lleuar tercias partes de las penas legales, num. 35 .

Al IueZ nose deue quitar el premio le gal, num. 36 .

Priuacion del derecho quando se induze, num. 37 .

Iuez de comission si puede lleuar derechos de firmas, numer. 38 . 39 . 40 . *y* 41 .

[1182] *Sportulas, que son oy y que fueron en tre los Romanos, nu.* 39 .

Pesquisidores si pueden lleuar derechos de despreces, sangre y homicillos, y armas, nu. 42 .

Quando delinquen poderosos, dese auiso al Consejo, nu. 43 .

De la pesquisa que se comete al ordina nario, y de los salarios del, y de los oficiales, nu. 44 .

Si por culpa del ordinario se prouee a otro la pesquisa, si pagarà los salarios, nu. 45 .

Iuez ordinario si puede eligir alguazil para la pesquisa, nu. 46 .

Del excesso de pesquisidores en nombrar alguaziles, carceleros, y guar das, nu. 47 . 48 . &. 233 .

Como deue elpesquisidor visitar la car cel y presos, nu. 49 .

Si deue tornar a examinar los testigos examinados por el recetor, o Iuez ordinario, o c#tinuar la causa, nu. 50 . 53 .

La importancia de examinar el jueZ los testigos por su persona, nu. 51 .

Pesquisidores si pueden con causa cometer el examen de los testigos, n. 52 .

Si es forçoso leer al testigo su dicho para ratificarse, nu. 53 .

Si ha detomar el Pesquisidor el pleyto en el estado en que le tiene el ordinario, nu. 54 .

Testigos, quales son idoneos en las pes quisas, nu. 55 .

Los viles y los oriminosos, y los enemigos mienten facilmente, nu. 56 .

Como deue el Pesquisidor assegurar los testigos contra los poderosos, n. 57

Quando no se ha de dar traslado de los nombres de los testigos, nu. 58 .

Pesquisidor si es superior al Corregidor, y sipuede proceder contra las justicias ordinarias sin especial comission, nu. 59 . 86 . 88 . 91 .

Delinquentes, si pueden, huyendodel Pesquisidor, presentarse ante Alcaldes, o ante el Consejo, nu. 60 .

Pesquisidor si precedera al Corregidor, y a los Alcaldes de villas eximidas, nu. 61 .

Pesquisidor en las requisitorias, o m#da mi#tos, si vsarà de la palabra, M# do, hablando con el Corregidor, n. 62 .

Si se hade inserir en ellos su comission nu. 63 .

Pesquisidor fuera de su comission, es inferior al ordinario, y no deue meter mano en ello, nu. 64 . 66 . 69 . 88 .

Si es nullo lo que hiziere fuera de su comission, nu. 65 .

La jurisdicion del Pesquisidor es restringida, y la del ordinario ampla y fauorable, nu. 67 .

Corregidor, y Pesquisidor no se meZclen en las jurisdiciones, sino cada qual entienda en lo que le toca, nu. 68 . 123 .

Si es licito re sistir al Pesquisidor, o executor, que excede desu comission, alli.

[1183] *Pesquisidor enfraganti delito si puede prender, aunque sea al clerigo, n. 70 .*

El ygual en jurisdicion, quando podra prender a su ygual, num. 71 .

Quando puede vn particular prender al delinquente y herirle, si se resiistiesse, num. 72 .

El que prende sin tener jurisdicion, si puede retener al preso, nu. 73 .

Auditores de la guerra, y Alcaldes de Corte que van con el Rey, si tienen jurisdici# en territorio ageno, n. 74 .

Pesquisidor si puede conocer de los delitos de que se ponen tachas a las par tes, y a testigos, num. 75 .

Y si puede dar tormento al testigo vil, num. 76 .

Testigo atormentado, si deue ratificarse, num. 77 .

Pesquisidor, o recetor, a quien solo se co mete que sustancie la causa, si puede dar tormento al testigofalso, o prender culpados, o aquien se le resistiere, o desacatare, num. 78 .

Iuez de comission quando podria dar tormento al testigo en las causas ciuiles, num. 79 .

Pesquisidor si podra castigar al testigo falso, num. 80 .

Y conocer de las causas ciuiles, nu. 81 .

Y proceder contra los que impidensu jurisdicion, num. 82 .

Y contra los que se le desacatan, nu. 83 .

O le injurian a el, o a sus oficiales, ofamiliares, num. 84 .

O a los litigantes que se injurian por ocasion de la comission, alli.

Pesquisidor si puede conocer de casos antiguos antecedentes a su comission, o dependientes della, num. 85 .

Pesquisidor con que decoro deue proce der contra la justicia ordinaria, numer. 87 .

Durante el oficio si deue ser acusado el Iuez ordinario. num. 89 .

Solo el Rey, Consejo, y Ch#cillerias con especial comission dan jurisdicion con tra el Corregidor, num. 90 .

Alcaldes de Sacas, o entregadores, si pueden proceder contra el Corregidor estando en el oficio, o en Residen cia, num. 92 .

Pesquisidor si puede proceder contra Iuezes de señores, num. 93 .

Pesquisidor si puede quedar por Corre gidor donde y quado hizo la pesqui sa, num. 94 .

Por ausencia, o muerte del Pesquisidor si puede el Corregidor continuar su pesquisa, num. 95 .

Y si podra inhibir al Pesquisidor por causa nueua que mouiera al Rey, si la su piera, num. 96 .

Alcayde de Castillo, si podra dexar de entregarle a quien el Rey le manda por causa nueua, de que el Rey no tiene noticia, num. 97 .

Corregidor si podra inhibir al Pesquisi dor, quando excede de su comission, num. 98 . 109 . y 111 .

[1184] *Contra los excessos de algunos pesquisidores, num. 99 . 104 . y 105 .*

Con quanta facilidad prenden y casti gan, num. 100 .

Del que prestò armas, cauallo, dineros, o hospedò, o visitò al delinquente no sabiendo el delito, num. 101 .

Pesquisidor traue de lo sustancial, y no de menudencias, num. 102 .

De la consideracion de la noticia, y voluntad en los delitos, num. 103 .

Minos, dizen los Poetas que hazia el oficio de pesquisidor en el infierno, num. 105 .

Pesquisidores deurian referir en el C# sejo lo que han hecho, num. 106 .

Quando conuiene darse pesquisidores, y qne su orden sea no guardar ninguna, y mostrarse terribles, nu. 107 .

Exortacion a los pesquisidores, nu. 108 .

El Iuez inferior si puede castigar al su perior que delinque en su distrito, num. 110 .

Corregidor si podra proceder contra el pesquisidor por lleuar salarios, o derechos in deuidos, num. 112 .

O quando por dolo dio iniqua sentencia, num. 113 .

O por graue delito que cometiesse en su jurisdicion, num. 114 . y 116 .

Iuezes ordinarios si deuen amparar a los subditos de las opressiones, numer. 115 . y 122 .

Corregidor si puede proceder contra el pesquisidor, porque le injurio, o ame nazo, numer. 117 .

IueZ por la amenaza y agrauio si que da priuado de jurisdicion, num. 118 .

Si el superior y remedio esta lexos, que cosas se permiten, num. 119 .

Corregidor si puede castigar a los ministros de superiores, que delinquen en su jurisdicion, num. 120 .

Iuezes de Señores si pueden proceder contra pesquisidores del Rey, nu. 121 .

Que deue hazer el Corregidor, quan do el Ayuntamiento, o particulares se valen del para que contraste al pes quisidor, o a otro ministro Real, n. 122 .

Corregidor ayude al Iuez Real, y no ande con el en vandos, num. 123 .

Que deue hazer, quando el pesquisidor excede, num. 124 . y 125 .

Quanto se ofenden los superiores de q# los Iuezes ordinarios contrasten, o molesten a sus comissarios, num. 125 .

Iuezes ordinarios del Rey, o de señores, si pueden admitir informaciones contra pesquisidores sobre lo que exce dieron en otros distritos, nu. 126 .

Pesquisidor como deuesacar de la Yglesia al delinquente, num. 127 .

De la prision de cauallero de Orden, o clerigo, contenido en su comission, alli.

Pesquisidor justifique mucho lo que hizie re contra Ecclesiasticos, o caualleros de Ordenes, num. 128 .

Los gastos en prender guardar, oremi tir delinquentes, a cuya costa son, num. 129 .

[1185] *Resquisidor si puede compeler a los h#bres adinerados que presten para los gastos de su comission, nu. 130 .*

Como se proueera de dineros para los gastos della, num. 131 .

Quales diligencias deue primero hazer el pesquisidor, num. 132 .

Desde quando corresu jurisdicion, alli.

Y para cobrar salarios, num. 240 .

Del secresto de bienes de culpados, nu mer. 133 .

Pesquisidores lleuan clausula de proce der la verdad sabida, y de los efetos della, nu. 134 . 137 . y 145 . en el fin.

Que forma de ord#judicial deuen guar dar por la dicha clausula, num. 135 .

Pesquisidor de señor, o su IueZ ordinario, si puede proceder sola la ver dad del hecho sabida, num. 136 .

Contra el Iuez que no obserua el ord# deuido en el proceder, si presume mal elderecho, alli.

Pesquisidor si puede exceder el rigor de las leyes, o moderarlas, num. 137 .

Iuezes inferiores si pueden exceder del rigor de las leyes, nu. 138 . 139 . y 142 .

Odexar de guardar el derecho, forma, y orden judicial, num. 139 .

Quando se passa del rigor de la ley, si se deue expressar la causa, nu. 140 .

Si se deue dar credito al Iuez por lo que dize en lasentencia, Porjustas causas que a ello me mueuen, sino las verifica, alli.

Si de vna especie de pena legal se pue de passar a otra, numer. 141 .

Exortacion al pesquisidor para otorgar apelaciones, numer. 143 . 218 . 219 . 220 . y 221 .

Iuizios humanos son inclinados a con tradicion, num. 144 .

IueZ contentese con el rigor de la ley, y exortacion para que proceda demanera que no se vea en trabajo, nu mer. 145 .

Tenga valor para castigar los delitos enormes, num. 146 . y 222 .

Quando se pueden acrecentar, o diminuir las penas, num. 147 .

Si se conciertan las partes, que deue ha zer el pesquisidor, nu. 148 . y 149 .

Y si podra imponer pena corpor al apartada la parte, num. 150 .

De la vtilidad y fuerça del tormento, num. 151 .

Tormento si deue darse por vltima aueriguacion de la verdad, numer. 152 . y 154 .

Iuez si puede hazer experiencias para aueriguar verdad, num. 153 .

Tormento si se deue dar, auiendo prouança para condenar, num. 154 .

Tormento si puede darse sin que la parte lo pida, num. 155 .

Y sin embargo de apelacion, num. 156 . y 157 .

Apelacion, o recusacion si ha lugar estando en el potro el delinquente, num. 158 . y 162 .

*Pesquisidor recusado, si deue acompa-***[1186]***ñarse para el tormento, o para la di finitiua, y sisera nulo lo procedido de otra manera, nu. 159 . 165 . y 166 .*

Si es visto apartarse de la recusacion el que hizo autos sin protestar, alli.

En los casos notorios si ha lugar apelacion, o recusacion, num. 160 .

Pesquisidor puedese recusar sin causa, num. 161 .

Recusaciones generales, y otras, excep t#do a algunos, si valen, num. 163 . y 166 .

Conquien se deue acompañar el pesquisidor, quando se le acaba el termino, num. 164 .

Graue cosa es litigar ante IueZ sospechoso, num. 165 .

Recusacion si vale, aunque el recusan te no deposite la assessoria, como se le apercibio, num. 167 .

Exortaci# a los Iuezes recusados, que se acompañen, num. 168 .

Qual sentencia se deue executar, la del IueZ, o la del acompañado, n. 169 .

El Consejo suele y puede nombrar ac# pañado al pesquisidor recusado, y los Alcaldes del Crimen al Ordinario, alli.

Pesquisidor como procede en rebeldia, num. 170 . y 171 .

Si puede de oficio proceder en rebeldia, aunque ayaparte, num. 172 .

Pesquisidores de Señores si pueden abreuiar los terminos, num. 173 .

Sobre vn delito si ha de fulminarse mas de vn processo, auiendo muchos culpados, num. 174 .

Pena del desprez quando se deue, y quanto monta, num. 175 .

Homecillos quando se pueden lleuar, alli. y 177 . 178 . 179 . 180 . y 182 . y sigui# tes.

Pesquisidores si pueden multar a los inobedientes y desacatados, n. 176 .

De clerigos, o caualleros de Ordenes, ofamiliares del santo oficio, si se pue den lleuar desprezes, y homecillos, num. 181 .

Homecillo quando se cobra, y a quien pertenece, si al IueZ que condena en rebeldia, o al que admite la presentacion del reo, num. 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . y 188 .

Penas fiscales sipertenecen al que era Se ñor quando sucedio el delito, o al que lo es quando se sentencia, nu. 189 .

Exortacion a los Iuezes sobre lleuar homecillos, num. 190 .

Escriuanos den los processos a Letrados conocidos, num. 191 .

Pesquisidor no reciba dadiuas, ni sea parcial, y equiparase a Alcalde de Corte, y como sera punido, nu. 192 .

Iustifiquen las sentencias que dan en rebeldia, num. 193 .

Penas pecuniarias si dexan de executarse passado el año fatal, alli.

Corregidor y Teniente dan Residencia de las comissiones, nu. 194 .

Pesquisidor que deue hazer quando **[1187]** *le falta termino, y esta a pique de de sentenciar las causas, nu. 195 .*

Las partes si le pueden prorrogar el termino, num. 196 .

Pesquisidor que relaciones y consultas ha de embiar al Consejo, num. 198 . 199 . y 203 .

Y si deue consultar sobre el hecho arduo, o si esta prouado, nu. 200 . y 202 .

Respuestas de los superiores a las consultas de Iuezes en lo criminal, numer. 201 .

Quando informan al Consejo, sean muy puntuales, y del credito que deue darseles, y del abuso en esto, nu. 204 .

Pendieute la relacion, o consulta de los superiores, si puede executar el IueZ inferior, nu. 205 y 206 .

A cuya costa se embia la relacion a los superiores, y con quien, y con quere cato se ha de embiar el processo, nu mer. 207 .

Pesquisidor si deue embiar su escriuano con las relaciones y consultas al Consejo, y con que salario, nu. 208 .

Pesquisidor y otros Iuezes de comission, si pueden ocupar mas escriuanos o c#tadores, fuera del tenor de su comission, y a cuya costa, numer. 209 . y 233 .

Y si pueden condenar en destierro del Reyno, num. 210 .

Pesquisidor si tiene tribunal cierto, o puede assentarle en el lugar que lefuere conuiniente, alli.

Quien puede alçar el destierro preciso, y el voluntario puesto por el pesquisidor, o por el Ordinario, nu. 211 .

Pesquisidor si puede en dia de fiesta executar sentencias corporales, numer. 212 . y 213 .

Pesquisidor si podra oyr de nulidad contra su sentencia, nu. 214 .

Y si podra interpretarla, num. 215 .

Y oyr al que absoluio de la instancia, num. 216 .

Prouanças en rebeldia si valen quan do elreose presenta, nu. 217 .

De la ley Sempronia contra los Iuezes que no otorgauan apelaciones en causas corporales, nu. 220 .

La ley que hizo el Emperador Theo dosio para que no se executasse sen tencia corporal hasta passados treinta dias, num. 221 .

El que executa su sentencia, deuiendo otorgar la apelacion, sipeca, alli.

Pesquisidor quando podra executar sin embargo de apelacion las penas corporales, num. 223 .

Y las pecuniarias, y sus salarios, num. 224 . y 238 .

Alcaldes de Corte, si pueden executar lo pecuniario antes del año fatal, num. 225 .

Y dar executorias contra los ausentes por lo pecuniario passado el añofatal, num. 226 .

Pesquisidor si puede distribuir las penas en que condena para obras **[1188]** *pias, num. 227 .*

Y para donde podra aplicar las penas de obras publicas, numer. 228 .

A quien han de entregar las penas de Camara, y gastos de justicia, nu. 229 .

La obligacion y fiança que dan de estar a derecho con las partes, alli.

Pesquisidor si puede ser depositario, num. 230 .

Y si puede condenar para gastos de su comission, num. 231 .

Fiscal no deue apurar mucho al pesquisidor sobre los gastos de justicia hechos con tolerable albedrio, numer. 232 .

Pesquisidor no trate mal al que apelare de su sentencia, num. 234 .

El que dexò de apelar por miedo del Iuez, si sera oydo, num. 235 .

Las apelaciones de pesquisidores donde van, num. 236 . y 237 .

Pesquisidor si puede tassar costas y sa larios, num. 239 .

Pesquisidor si cobrara salarios de yda y buelta, y del rodeo, y a quantas le guas por dia, y de lo mucho que caminò en pocos dias, y del tiempo que estuuo enfermo, y si podra entonces susp#der el termino, n. 240 . hasta 245 .

Corregimi#to si puede quitarse por enfermedad larga, num. 243 .

Del tiempo que estuuiere el pesquisidor vacante, y sin termino, si puede lleuar salarios, alli. y nu. 244 .

Pesquisidor si lleuara salario no salien do de su distrito, numer. 246 .

Pesquisidor del Rey, y del Señor, de quien cobran los salarios, nu. 247 .

Y de quien cobran salarios, quando no ay culpados, num. 248 .

Fianças de pagar los salarios del pesquisidor, quando deuen darse en el Consejo, alli.

Comission segunda, que se refiere a la primera, si es con los mismos salarios, num. 249 .

Y quando se podran lleuar dos solarios, alli.

De las mancomunidades y cobranças de salarios de los no culpados, y de las ventas de bienes y apremios in justos que sobre esto se hazen, num. 250 . y 251 .

El mancomunado que pago, si podra cobrar de los complices, n. 252 . y 255 .

Exortacion al pesquisidor sobre la cobrança de salarios, nu. 253 . y 254 .

Receptor, o Iuez que no ha de sentenciar, de quien cobrar a salarios, nu. 256 .

De la condenacion de costas processales, y personales, tassa, y execucion dellas, num. 257 . y 258 .

Pesquisidor dexe las sentencias de los sentes al Ordinario, para que los prenda, num. 259 .

De los derechos de Escriuanos de pes quisidores, y entrega de los processos, num. 260 . y 261 .

Lo dispuesto con los pesquisidores, si se entiende con los Alcaldes de Corte, **[1189]** *quando va a pesquisas, numer. 262 .*

De las querellas y capitulos contra los pesquisidores, y si suspenden su prouision, num. 263 .

DE LAS PESQVIsas que se cometen a los Corregidores en sus distritos, y fuera dellos, y a otros pesqui sidores. Cap. XXI.

EL hombre, segun dixeron los **[sect. 1]** Reyes, Dauid [7878]y don Alonso el Sabio, [7879]es la mas noble cosa del mundo, al qual siruen todas las criaturas, y los Angeles, [7880]y todas las cosas fueron criadas pa ra el, y no el para ellas, segun los Iurisconsultos, y Pedro Gregorio, [7881] y su vida y honra es mas preciosa y dignaque las demas cosas

temporales. [7882]Y assi el Emperador Iustiniano, siguiendo a Hermogeniano, y a Paulo Iurisconsultos, [7883] sobre el derecho de las personas com#ço su tra tado, teniendo las por mas excelentes y dignas. Y es de considerar, que en la creacion del mundo, segun se lee en el Genesis, [7884]en los seis primeros dias, primero fueron criadas y distin guidas las cosas corporeas, e incorporeas, y despues fue criado el hombre, como participe, y superior de todas aquellas: pues entre las obras marauillosas # Dios fue vna, y de las mas admirables el hom bre, de cuya tan excelente compostura y ser admirados los Filosofos, [7885]le llamaron *Microcosmos*, que quiere dezir mundo abreuiado, porque su harmonia y concierto en todas sus acciones corresponde a el: y sobre todo, para graduar la excelencia del hombre, basta auer le Dios criado a su imagen y semejança. Y como quiera que en las causas criminales no so lo se trata de la vida y honra del hombre, sino tambien de su hazienda, [7886]es el sugeto y materia dellas, por dignidad, y hecha comparacion, el mas necessario y vtil, y el mas digno de consideracion (segun Vlpiano, y Iustiniano [7887]) de qu#tos ocurren a los tribunales. Y tambien lo es por la antiguedad, porque los delitos començaron a introduzir **[1190]** se desde la infancia y principio de la naturaleza humana, casi antes de otras humanas acciones: y no fueron delitos le ues, sino capitales, pues fue la inobediencia #nue stros primeros Padres, y el fatricidio que cometio Cayn su primer hijo, c# que prouocaron a yra a Dios, Iuez incurroptissimo y justissimo, y per turbaron la felicidad del genero humano: y assi del mismo tiempo y principio se instituyeron los juizios criminales, es a saber la citacion y la confession, por la qual sola se prueua el # lito: por lo qual la dotrina del castigo de los de litos se deue estimar en mucho, por no estimar en poco la compañia humana, o perturbarla de todo punto: y assi el que tiene jurisdicion criminal sobre los hombres, tiene mayor preemin#cia, y se llama señor de los hombres, segun Bartulo y Cassaneo. [7888]Y vna ley de la Partida [7889]dixo estas palabras: *Buenos omes que teman a Dios, e de buena fama deuen ser los pesquisidores, pues que por supesquisa han muchos de morir, e de sofrir otra pena en los cuerpos, o daño en los aueres, &c*. La qual dignidad del hombre c#sidero assi mismo Fo cilides Griego, [7890]quando dixo: No juzgaras in justamente al hombre, mayorm#te la del h#bre libre: y dixo Demostenes, [7891]que esta difer#cia auia del esclauo al hom bre libre, que el esclauo todo lo auia de pagar con el cuerpo; pero que al hombre libre, por graues delitos que cometiesse, era licito defender su cuerpo. Y assi por sinifi car la gran inportancia del talento y buenas partes que se requiere tener los pesquisidores, que con tanta facilidad quitan las vidas (pues aunque los Prin cipes les puedan dar la autoridad para ello, no son poderosos para dar les la discrecion, como lo sintio el Profeta Dauid, [7892]y lo noto Persio, [7893] aunque Gentil) como por la necessidad que ay de descubrir y legrar el encubierto daño destas pesquisas, o si descubierto, no remediado, quiça me deterne al go mas de lo ordinario en este capitu lo, mezclando (porque el lector no se fas tidie) la pratica con la teorica, y lo dulce con lo prouechoso.

[1191] Por la atrocidad de al **[sect. 3]** gunos delitos, que en los pueblos, assi realengos, como de señorio, suceceden, y por la riqueza y poder de quien los co mete, o de sus valedores, o por la culpa de los Iuezes Ordinarios que en ellos participan, o no los castigan, suele el C# sejo de oficio embiar Iuezes pesquisidores pa ra el castigo dellos: [7894]y a instancia, y por querella de las partes ofendidas, que ocurren a la per sona Real,

o al Consejo, como a tribunal vnico para esto, y pidenlos con Alguazil y Escriuano, dias y salarios a costa de culpados, para que vayan a administrarles justicia, y presentan para ello sumaria informacion, lo qual pueden hazer y pedir por via de simple querella, suplicacion, o recurso [7895]ante el Rey, o su Consejo: y vnas vezes el Consejo, no auiendo la parte querellado ante el Ordinario, ni c#sentido en su jurisdicion, quando la informacion es sospechosa, o no bastante, embia recetor que la haga de oficio, y a instancia del querellante, y traida y vista en el Consejo, si la calidad del negocio no es muy graue, o lo remiten al Corregidor del mis mo pueblo, o a su Teniente, con la pro uision ordinaria incitatiua, para que haga justicia, o lo cometen al Iuez Realengo Ordinario mas cercano, para q# con dias y salario vaya a ello, y algunas vezes le dan diez dias de termino, para que vay a y entienda en el negocio, y le prosiga, y acabe en su Corregimiento en otros veynte dias, o sin limitacion de tiempo, y entonces puede el pesquisidor lleuar los presos a su juzgado, y carcel, y tenerlos alli, hasta que los superiores manden otra cosa: y otrasvezes se le manda, que desde su juzgado y jurisdicion proceda en el negocio dentro de cierto termino, sin salario, saluo para el Alguazil, y escriuanos que fueren a hazer informaciones, prisiones, y secrestos, y sustanciar la causa: y otras vezes, quando el caso lo requiere, acuerda el Consejo que vaya vn Alcalde de Corte, o de Chancilleria, o otro Iuez, qual elige el Presidente, con va ra de justicia, dias y sala rios a costa de culpados: y en este caso vnas vezes le limitan la comission, para que solamente haga la aueriguacion, secreste bienes, y prenda los culpados, **[sect. 4]** y otras vezes se les comete assi mismo, que sustancien la causa hasta la di finitiua, y la embien al Consejo, y en estos casos no podra el Iuez sentenciar, o si expressa mente no se le diesse co mission para sentenciar, aunque se le diesse para conocer de la causa, segun Acursio, y vna ley de Partida, [7896]ni valdra su **[1192]** sentencia, y otras vezes (que es lo mas ordinario) se les da plena comission y poderio, para que procedan, sentencien y executen segun fuero y derecho; y porque este sumario y epilogo desta materia de pesquisidores contiene varios articulos, discurriremos en particular por algunos, sin detenerme en la difinicion desta palabra pesquisidor, con solo dezir que se deriua del verbo Lati no *Quæro*, que significa buscar, que con la diccion *Per*, que dize llegar al cabo, se forma el n#bre, pesquisidor, que sinifica gran buscador, o escodrinador de la verdad, como dize vna ley de Partida, y alude vn lugar de Iulio Cesar. [7897]Y para euidencia desta materia se presupone lo siguiente.

Lo Primero, que este genero de Iue **[sect. 5]** zes comissarios fue introduzido en el mundo antes que los Iuezes Ordinarios, siendo muy cierto, que las primeras republicas eran gouernadas por vna suprema autoridad, [7898]sin ley, y no auia sino la palabra, el semblante y la voluntad de los Principes, que seruia de ley, los quales dauan los cargos en tiempo de paz, y de guerra, a quien, y por el tiempo que les parecia, para que todo dependiesse de la entera autoridad, sin estar asido a las leyes, ni a las costumbres, y assi nota Iosefo, [7899] que entodo Homero no se haze mencion de ley, para dara entender, que las primeras republicas no se regian, sino por comissarios, atento que los Iuezes Ordinarios no pueden ser establecidos sin leyes.

Lo Segundo, que no deuen conce **[sect. 6]** derse Iuezes pesquisidores, conforme a las leyes destos Reyno, sino por delitos graues, [7900]como son muertes aleuo sas, violencias, robos, y heridas en el campo, incendio de miesses, o de casa, o quebrantamiento della, tala de vi ñas, o de arboles, fuerças de mugeres en despoblado, escandalos y assonadas,

contiendas sobre terminos y jurisdiciones, o entre personas muy poderosas, y de vandos, o parcialidades, muertes, o heridas de Iuezes y ministros de justicia, y en otros casos de tan ta, o mas calidad, en los quales se crea y tenga por cierto, que las justicias ordinarias no tienen poder para lo castigar y determinar, o por que ellos son culpados en ello, o negligentes en eui tarlo, o en punirlo. Y esto procede, ora los delitos se cometan en yermo, o en poblado: ora en secreto, o en descubierto, precediendo infamia, o indicios de los delitos, o de los delinquen tes, [7901]y fuera de los dichos casos y ocasiones, dize la ley Real, [7902]que por escusar de costas a los subditos y naturales, no se prouean pesquisidores. Y cierto que siendo los Corregidores quales de uen, y de las calidades **[1193]** que se requieren, muy raras vezes se auian de conceder, y que se deue tener mucho la mano en esto, segun Au# daño y otros, [7903]por la ruina, destruici# y tala que comunmente causan en los pueblos.

Y es de saber que para contradezir en el Consejo, que no se conceda pesquisidor, no se admiten Letrados, ni procuradores por los reos ausentes, y aduirtiendo dello la parte del querellante, los manda el Presidente salir luego de la sala, sin quererlos oyr; que aunque suelen admitirse excusadores de la ausencia e inocencia de los querellados, pero esto procede mejor para impedir el tr#scurso del año fatal, y la execucion de la sentencia en lo pecuniario contra sus bienes, porque para impedir el pesquisidor, no se pratica, segun en otro capitulo diximos: [7904] el remedio que se tiene es, si de los querellados ay alguno que este preso, aun que sea por algun ramo, o circustancia muy remota, se alegan y present# en nombre de aquel todas las defensas que aya, aunque toquen a los ausentes para contradezir el Iuez, y se admiten y oyen en el Consejo.

Suelen las partes interessadas pedir al Corregidor traslado de la sumaria informacion que ha hecho del delito, y requerirle sobre ello, diziendo que le c#uiene a su derecho, o que es para dar noticia del caso a su Magestad, y Señores de su Consejo, y pedir su justi cia ante ellos: a lo qual el Corregidor deue proueer que no ha lugar darsele, y que el està presto de administrarle justi cia en lo que conuenga, [7905]y no haga mo lestias a las partes, porque muestran querer venir a pedir pesquisidor, pare ciendole se le haze a el ofensa en ello, por tenerle por menos suficiente para el caso, sino haga todas sus diligencias, y aueriguaciones en el, y vaya procediendo en la causa, y haziendo notificar a las partes los autos que requier# citacion, y si ocurriere al Consejo, sea en buen hora, y podranlo hazer quiça por dañar mas a los reos con salarios y costas que causan los pesquisidores, y no por des confiar del Corregidor.

Sobre los dichos de **[sect. 7]** litos y otros tales suel# proueerse pesquisidores, pidiendolos las partes, y otras vezes de oficio, [7906]en especial en los muy graues, o en los co metidos contra las justicias, o quando por miedo de los poderosos no se atreuen a querellar los pobres ofendidos: y assi he visto yr Alcaldes de Corte, y otros Iuezes en vnas y otras ocasiones. **[sect. 8]** De poco aca se pratica, que los Iuezes pesquisidores juren en el Consejo lo que por vna ley de Partida [7907]estaua dispuesto, que es que ha ran justicia lealmente, y que por amor, ni por miedo, ni por dadiua, ni promessa, no dexa**[1194]** ran de hazerla.

Lo Tercero se presu **[sect. 9]** pone, que proueer Iuezes pesquisidores, con dias y salarios a costa de culpados, assi para lo realengo, como para tierras de Señores, [7908]y behetrias,

solamente pertenece al Rey, y a su C# jo, [7909]y vna de las potesta des que reseruaua en si el senado Romano, segun Polibio, [7910]era el castigo delos delitos muy atroces que se cometian en las prouincias de Italia, porque regularmente, segun Ciceron y otros, [7911] el senado no vsaua juzgar de los delitos: y des pues en tiempo, y por edicto del Emperador Domiciano, segun refiere Tranquilo, [7912]se com# çaron a pedir estos, y otros Iuezes en el Senado. A los Señores de vassallos no toca proueer pesquisidores en la dicha forma, ni pued# ni deuen estoruar que se pidan por los querellosos ante el Rey: [7913] **[sect. 10]** y aunque pueden ellos pro ueerlos solamente para sus tierras, [7914]ha de ser a su costa y no de los culpados: pero praticase vn abuso, que se pagan los tales Iuezes de sus salarios, de las condenaciones que aplican en la pesquisa para la Camara del Señor, que casi es lo mismo, que c#denar en salarios, y para pagar se, fulminan las causas afectadamente, procurando culpas, donde no las ay, lo qual es contra la ley Real, [7915]que prohibe darse librança en penas de Camara, a persona que las aya de juzgar y los vassallos de quien los Iuezes de Señores co brassen salarios, podri# repetirlos. Los Alcal **[sect. 11]** des del Crimen solian antiguamente embiar pesqui sidores fuera de las cinco leguas, pero por los Reyes Catolicos les fue por ley [7916]prohibido.

A los pueblos y luga **[sect. 12]** res de las Ordenes militares, que son del señorio de los Maestres (aun que ya estan incorporados en la Corona Real de Castilla) se embian tambien pesquisidores por los señores del Consejo Real, y assi mismo los prouee el Consejo de Ordenes con dias, y salarios a costa de culpa dos, como a los Realengos, saluo que los pesquisi **[1195]** dores embiados por el Consejo de las Ordenes, no pueden exercer la jurisdicion fuera de su distrito, y territorio, y para que puedan exercerla fueradel, se les da cedula Real, o carta especial aparte, y esta pratica afirma en su libro el Licenciado Gracian Falconi, [7917]por auer sido muchos años Re lator en aquel tribunal.

Lo Quarto se presupone, ya que el Rey **[sect. 13]** y su Consejo aya de proueer pesquisidor, que el Letrado que huuiere de serlo, demas de la virtud, y buena fama que al principio deste capitulo pusimos por requisito, tenga por lo menos veinte y seis años de edad, y diez de estudio, como el Iuez Ordinario, [7918]no embargante que por derecho comun y leyes de Partida, bastauan veinte años, y aun diez y ocho de edad, y cinco de estudio. [7919]Lo qual a mi parecer, se guarda bien en la era que esto se escriue, pues van a estas pesquisas, quien a penas lle ga a aquella tassa, **[sect. 14]** siendo el genero de ocupacion, y ministerio de letras mas digno de canas, sagacidad, valor, y ex periencia, de qu#tos ay enla professi# dellas, y para el qual se auian de eligir las personas que se hallassen mas versados en negocios de justicia.

Entendiendo esto assi Neio P#pe **[sect. 15]** yo, establecio por ley, segun refiere Alexandro de Alexandro, [7920]q# para lascau sas capitales no fuessen proueidos por Iuezes, sino varones que huuiessen sido C#sulares, los quales se eligiessen por votos, y sufragios del pueblo, porque se g# vna ley de las doze tablas, de que haze mencion el Iurisconsulto Pomponio, [7921] fue prohibido a los Consules poder condenar a muerte a ciudadano Romano, y assi crearon segun Ciceron, [7922] otros Magistrados, para ello, y los llamaron *Quæstores parricidij*, que es lo mismo, que Inquisidores de los delitos graues, lo que oy llamamos pesquisidores, y estos no eran los de quien haze men cion el dicho Pomponio,

[7923]porque entre los antiguos Romanos no solo se llamauan parrici das los que matauan a sus padres, y a los demas a quien comprehende la paternidad, sino tambi# a los matadores de otros qualesquier hombres, segun la ley de Numa Pompilio. [7924]Otros Magistrados auia en Roma, que tenian jurisdicion en las causas criminales, se gun el mismo Ciceron en otro lugar, y Valerio Maximo, [7925]los quales se llamaron *Triumuiri Ca pitales*, mas no eran, sino sobre estrangeros y esclauos, aunque segun Valerio Maximo, [7926] algunas vezes se atreuian a los ciudadanos, y aun a los magistrados: pero segun otros autores, ante estos se denun ciauan los delitos, y e**[1196]** llos dauan relacion dellos al Pretor, el qual pa ra el despacho dellos sa caua por suertes cincu#ta y cinco varones escogidos, con quien los determinaua, [7927]y de alli se deuoluian a los Tri# uiros, los quales eran, se gun Salustio, y Pedro Gregorio, [7928]executores de las sentencias de muer te. Para este oficio entre los Griegos auia eligidos onze ministros, que llamauan *Nomophilacas,* segun Budeo y otros. [7929] Los C#sores Romanos, **[sect. 16]** aun que tratauan de los negocios criminales, era solamente en lo tocante a costumbres, y, como dezia Ciceron, [7930]el juizio dellos encendia el rostro a las personas, y no mas, porque solamente reprehendian las costumbres, pero no to cauan en el honor, ni juzgauan los delitos, a#que Plutatco [7931]diga, que la autoridad de los Censores era la mayor de los demas magistrados Romanos, y Agustin Onofre, que tenian autoridad demandar en ciertos delitos. Otro ofi cio auia a este proposito entre los Romanos, que llamaron Irenarchas, deputado para institucion de la publica disciplina, y correcion de costumbres, y para atajar las discordias y contiendas de los vezinos, y para buscar los ladrones por la ciudad y por los terminos, casi como mo el Alcalde de la Hermandad, o comissarios de las compañias de gente de guerra, saluo que no sentenciauan las causas, sino con la informa cion las remitian a los Corregidores, segun De ciano. [7932]Y alude tambi# à aquel oficio los que ay en Francia, que se llam# Senarchias, segun refiere Pedro Gregorio: [7933]el qual Irenarca n#brau# los Regidores, o el Corregidor, y estaua subor dinado a el, y deste oficio sehaze m#ci# en el derecho ciuil. [7934]

En los tiempos de Si **[sect. 17]** la, segun los antiguos es criuen, [7935]huuo en Roma numero cierto destos pesquisidores, hasta veinte, con insignias de li ctor y ministros, y assi los auia de auer en estos Reynos salariados de publico, hombres de mucha satisfacion, q# entendiessen solamente en estas pesquisas, y en tomar residencias, y andu-**[1197]**uiessen con insignias de ropas talares, y que fuessen seminario para sacar y eligir dellos Alcaldes de Corte, como quiera que en aueriguar y castigar vn delito graue y oculto en vn breue termino, se examina la industria, y diligencia del Iuez para inquirir, el entendimiento, y prudencia para discernir, las letras en sentenciar, la equidad y valor en executar, en especial en negocios que requieren demostracion con exemplar castigo, sin que para lo vno, ni para lo otro tenga el pesquisidor mas que su propio consejo: y ya que tantas muestras de talento, y de buenas partes las haga vn Corregidor en su oficio, es sin las angustias y circulo del tiempo c# que se dan las comissiones, y con ayuda de comunicado consejo. Y acuerdome que ohi vna vez dezir a vno del Consejo, y de la Camara, que rezelaua de yr solo a vna pesquisa.

Tambien puede ser pesquisidor hom **[sect. 18]** bre sin letras, como puede ser Corregidor, procediendo en vno y otro mi nisterio con su buen entendimiento, y vso de negocios, y con parecer, y consejo de Letrado, segun lo permite el derecho ciuil y Real, y la mas comun opinion: [7936]pero la experiencia en seña quanta impropiedad esto sea, y quantos inconuinientes dello resulten, pues es cosa prejudicial a la Republica, como dixo Iustiniano, [7937]estar pendientes los Iuezes para afirmar sus hechos, determinaciones y juizios propios, de los sentidos, consejos y pareceres agenos, y que las obras y palabras que han de hazer, y mostrar de si mismos, sean conceptos y acciones de otros.

Aduiertase de no eligir **[sect. 19]** para las pesquisas a nin guno de los Iuezes, que la parte señala, siya no fues se persona deconocida aprouacion, o de conformidad de las partes: [7938] porque suelen algunos pretendientes solicitar al querellante, que los proponga y pida, para acreditarse, y aprouecharse; pues por el mismo caso se haze sospechoso el que lo pide, y el que lo procura, e indigno del oficio, como en otra parte diximos. [7939]

Lo quinto se presu **[sect. 20]** pone, que ay muchas maneras de pesquisas: vna es general, respeto de las personas, y de los delitos, como es la que los Corregidores hazen de los pecados publicos, [7940]que ni se sabe de los delitos, ni de los delinquentes: otra es general quanto a las personas, pero especial quanto a los delitos, porque c#sta que se cometieron, y no se sabe por quien: otra es general quanto a los delitos, y especial quanto a las personas, **[1198]** como es la que haze el visitador de la Yglesia, y otra pesquisa es especial quanto à las personas y quanto a los delitos, y desta, y del segundo genero de pesquisa susodicho tratan los pesquisidores, y hemos de tratar en este capitulo: sin que se requiera preceder infamia de las per sonas, para inquirir de los delinquentes, como la aya de los delitos. [7941] Las difiniciones de las dichas pesquisas, y la materia de las que no son de nuestro proposito, podra el lector ver mas despacio por los autores, [7942]porq# como dezia Felino, [7943]tratar dellas, mas sera embaraçar se, que declararlas.

Lo Sexto y vltimo se **[sect. 21]** presupone, que aui#do la parte ofendida querellado ante la Iusticia Ordinaria sobre el delito, o procurado, y hecho instancia en que le auerigue, sin protestar que no le pare perjuizio, no podra despues pedir Iuez pesquisidor, ni se le concedera el C# sejo, porque donde se començo el juizio, alli se ha de proseguir: [7944]y por que por la citacion quedò perpetuada y prorro gada la jurisdicion del Ordinario, y no se puede quitar la causa, [7945]ni ad uocarla el Consejo, sin consulta del Rey, segun opinion de algunos menos recibida, [7946] saluo sino fuesse remisso y negligente [7947]en ad ministrar justicia en ella, o la insolencia y poder del reo tan grande, que no pudiesse valerse con el, [7948]que entonces suele cometerse a otro el negocio com#çado. Otras vezes la parte recusa al Corregidor, y a su Teniente, para facilitar q# se les quite la causa, y se conceda pesquisidor.

Pero si el Consejo in **[sect. 22]** hibiere al pesquisidor, sea qual se fuere la causa, no proceda mas en el negocio, pues se desa ta el juizio vedandolo el superior, [7949]porque el Rey es Señor de los oficios de justicia, y los pue de dar y quitar, a quien y quando quisiere, [7950]con causa, y sin ella, porque solo concede a sus oficiales el exercicio del mero y mixto imperio, y no la propiedad dello, y el que no lo **[1199]** cumple y obedece, es muy atreuido, [7951]y come te crimen de lesa Magestad, [7952]y assi el Iuez ni replique, ni suplique

de la tal inhibicion, como mo he visto, que lo han hecho algunos inconsideradamente, y es especie de desacato, si ya no huuiesse sucedido la dicha inhibicion por tan siniestra relacion, que conuiniesse, con respeto y templança dar noticia dello a los superiores: y entre tanto el Iuez no proceda en la causa, porque la aduocacion, o inhibicion mas extingue e impide la jurisdicion, que la apelacion. [7953]

Y en lo que toca a si **[sect. 23]** valdra, o no, lo hecho y procedido por el pesquisidor, despues que fue inhibido por los superiores, digo, que la dicha inhibicion suele pro ue erse, por auerse apar tado la parte (quando el negocio por su desisten cia no requiere prosecu cion ni sentencia) y sue le el Consejo mandar venir al Iuez: y otras ve zes se prouee por quexas de sus culpas y mala administracion, y a los Iuezes Ordinarios de lugares de puertos suele tambien embiarse inhibicion, y Iuez de comis sion, auiendo tomado algun gran descamino, porque no le sentencien, y lleuen tan gran porcion, o porque se proce da en ello mejor, como lo hemos visto algunas vezes, y dudarse, si valdra el processo y autos, que el pesquisidor o Iuez ordinario huuiere n hecho, despues que por el Rey, o por su Consejo se proueyo la reuocacion de la comission, o la inhibicion. En lo qual, aunque de rigor de derecho (segun Iuan de Imola y otros, [7954]la reuoca cion expressa, y puesta en las letras del Principe, toca y comprehende tambien a los que la ignoran, como a los que la saben; pero la resolucion es, q# de equidad, sera valido, y firme todo lo que hiziere el tal Iuez, y sentenciare hasta el dia que le c#stare de la inhibicion: porque assi como el pesquisidor y delegado no tiene jurisdicion, hasta que ayan recibido y aceptado la comission, [7955]assi tambien la comissi# dura hasta que les conste de la reuocacion: saluo, quando se huuiere proueido por delito, o culpa del tal Iuez, que entonces, *ipso iure* queda priuado del conocimiento de la causa, e interdi cida su jurisdicion desde el dia que se de cretò, aunque no le este notificada, ni t#ga ciencia della. [7956]Y lo mismo es, seg# **[1200]** Inoc#cio y otros, [7957]en la causa de honra, o de la vida, aunque en esto mudò parecer; [7958]y tambien es lo mismo, si mnriesse el Señor, o el Corregidor que cometio el negocio, porque desde el dia de la muerte, aunq# el Iuez delegado la ignorasse, queda estinta su jurisdicion, y lo despues della hecho, todo inualido. [7959]

Esto assi supuesto, di **[sect. 24]** go, que denegando el Consejo el Iuez pesquisidor pedido, suele librar la prouision Ordinaria incitatiua para el Corregidor del pueblo donde sucedio el delito, que es vna aduerten cia, esfuerço y recuerdo (que esso quiere decir incitatiua) para que haga justicia en aquel negocio, por cuya culpa, remission y defeto ha ocurrido al Consejo la parte a que rellarse: [7960]y por esta incitatiua no se le da jurisdicion contra los essentos, ni se da comis sion, sino mandato, segun Tiberio Deciano. [7961] Y quando el delito no es muy atroz, y no consta de negligencia del Ordinario, siempre se le re mite el castigo, sin dar mas respuesta al que lo pide, sino que se oye, co mo dispuso el Emperador Iustiniano. [7962]Otras vezes se prouee ladicha incitatiua, cuya minuta dize assi.

PROVISION incitatiua.

D*ON Felipe, &c. Avos fulano nue stro Corregidor de tal parte, salud y gracia, &c. Por la qual vos man damos, que luego veais lo suso dicho, y a y ais informa cion, y sepais como y de que manera lo suso dicho ha pas sa do y passa, y quien y quales personas lo*

hizieron y co metieron, y por cuyo mandado, y quien les dio para ello consejo, fauor y a yuda, y la dicha informacion auida, y la verdad sabida, a los que por ello hallaredes culpados, pr#dedles los cuer pos, y presos, llamadas y oy das las partes, a quien toca, les hazed y administrad sobre ello cumplimiento de justicia, por manera que la ayan y alcancen, y por defeto della ninguno reciba agrauio, de que tenga causa ni razon de sé nos venir, ni embiar a quexar sobre ello, y dentro de
dias primeros siguientes, despues que acabaredes el dicho negocio, embieis ante los del nuestro Consejo relacion del castigo que sobre **[1201]** *ello huuieredes hecho, porq# nos sepamos, como se cumplenuestro mandado.* Y estas incitatiuas, dize vna ley Real, [7963]que se den las menos vezes que fuere possible, sino por negligencia del Ordinario.
Deste lugar es resol **[sect. 25]** uer vna duda muy ordinaria, y vtil en practica para muchos efectos, si quando por cedula, o pro uision Real se comete y encarga al Corregidor que proceda en algun negocio, o muchos, en que sin la dicha comission el tenia jurisdicion y poder para proceder y hazer sobre ellos justi cia, se dira que procede como Iuez Ordinario, o como delegado y comissario: **[sect. 26]** y la comun resolucion es, que si en la tal comission no se aña de, o quita algo a la jurisdicion, poderio, orden y forma de proceder q# el Corregidor se tenia, no es delegada, sino ordinaria jurisdicion, por que por la comission no fue visto el Principe alterar la jurisdicion or dinaria, sino incitarla, segun dotrina de Inoc# cio, y otros, y lo que vltimamente escriuio Tibe rio Deciano. [7964]
Las señales y formas **[sect. 27]** para entender que la jurisdicion es delegada, son, si en la comission se diessen dias y salarios al Corregidor, porque el Ordinario no los pue de lleuar, [7965]ni procede con limitacion de tiempo, o se le dixesse que proceda sumariamente y la verdad sabida, quando la causa de suyo no era sumaria, o sin embargo de apelacion, ò que pueda salir, y embiar a prender fuera de su jurisdicion, [7966]o que proceda con autoridad y poderio Real, o si dixesse, *Os cometemos y delegamos tal negocio,* o por otras maneras, y formas que traen los Dotores, [7967]y generalmente por todas aquellas que sin i fi quen e induzgan comission.
Pero no siempre que **[sect. 28]** se añade, o se quita a la jurisdicion ordinaria, se haze delegada, porque al **[1202]** gunas vezes se amplia, y no se altera, [7968]y assi esta comun resolucion tie ne nueue limitaciones, que refieren Nicolao Boe rio, y otros, [7969]de las quales las dos mas contingibles son, la vna, que si el Iuez ordinario guardas se el orden y forma de pro ceder que le fuesse dada en la comission, por que no fue necessario, o porque con negligencia, o de proposito la omitio, como si prorrogandole la jurisdicion para que pudiesse embiar y salir fuera della a hazer diligencias, y prender los culpados, no lo hiziesse, sino que dentro della aueriguasse el negocio (aunque podria, por quebrantar y no ob seruar el orden en caso necessario, ser punido) no se dira que procedio como delegado, y valdra la sentencia, como Ordinario. [7970]
La otra limitacion es, **[sect. 29]** que aunque en el orden del proceder se le de al Corregidor jurisdicion extraordinaria y delegada, toda via el sentenciar se dira que es como Iuez ordinario, sin que en este caso sea absurdo juzgarse vna misma cosa por diuerso derecho, por las razones que dan Iacobo Butricario, Angelo, y Deciano, y otros, [7971]mayormente no se poniendo la clausula del decreto irritante, in ualidando lo que c#tra la dicha formay orden se hiziesse. [7972]

Y en caso que la juris **[sect. 30]** dici# ordinaria no fuesse suspendida, alterada, o reuocada, y que pudiessen concurrir y quadrar ambas jurisdiciones, or dinaria, y delegada, no express#dose en virtud de qual se procede, deuese en duda entender, que se procede por la jurisdicion ordinaria: [7973]pa ra cuya conseruacion, como demas fuerte, firme y fauorable, se ha de hazer restriccion de la delegada, que es odiosa: [7974]y porque quando al gun acto c#tiene fauor y odio, se ha de tomar la inducion y conjetura del fauor. [7975]
Los efetos de proce **[sect. 31]** **[1203]** der el Corregidor, o Teniente, como ordinario, o como delegado, son, el primero, que si#do delegado, podra n#brar el escriuano que quisiere para la comission, no viniendo en ella señalado, y quitarle con causa, o sin ella: lo qual no puede hazer el Ordinario, como en el capitulo passado diximos. El Segundo, que sien do delegado, podra lleuar salario, y pedirle por el trabajo y ocupacion del negocio, y el Ordinario no. [7976] **[sect. 32]** El Tercero efeto es, que siendo delegado, se apelara del para el Consejo, de donde emanò la comission, [7977]y del Ordinario a la Chancilleria; aunque por derecho #l Reyno esto està alterado, como adelante veremos. [7978] **[sect. 33]** El Quarto, que siendo delegado, no estara obligado a proceder ni a sentenciar con forme a las ordenanças, costumbres y estatutos del pueblo. [7979]
El Quinto, que podra **[sect. 34]** aduocar las causas pendientes ante los Ordinarios. Y assi lo hazen y pueden hazer los pes quisidores del Rey, embiados assi a sus tierras, como a las de Señores, para que no solamente durante la informacion, como dize la ley Real, esten inhibidos los Iuezes Ordinarios en aquel caso, sino por todo el tiempo que durare el termino de la comission, y por todo lo tocante al tal negocio. [7980]Y aun mas es, segun Baldo, [7981]que podra el pesquisidor to mar la causa sentenciada por el Ordinario, por la qual condenò a alg# delinquente en pena leue, desigual a la culpa, que afectadamente, y por preuenir el juizio del ordinario, y frustar eldel pesquisidor, se hizo delatar y sentenciar ante el. De todo lo qual se infiere, que en los pueblos donde ay Alcaldes Ordinarios, y Corregidores, a quien llaman justicia mayor, como es en los Corregimientos de Chin chilla y Villena, y su partido, y en el de Sanclemente, se diran Iuezes de co mission los Corregidores, aunque por incitatiuas se les cometan las causas; porque las quitan a los Ordinarios, lo qual no pudieran hazer sin las dichas comissiones, por executorias que dello tienen: y assi estoy informado que en la Chancilleria de Granada se determino a instancia de Francisco Perez de Ouiedo, vezino de la Roda, escriuano de todas las comissiones de aquel partido.
[1204] Pero veamos si en caso que al Corre **[sect. 35]** gidor de Vizcaya o de otro puerto de mar, o seco, se diesse comission por cedula Real, o prouision del Consejo, para que aueriguasse y castigasse la saca de moneda que se hazia, o auia hecho por aquel puerto, o la transgression de la prematica del pan, o otros delitos, de cuyas penas se aplica parte al Iuez que lo sentencia, y esto con clausulas, y forma de jurisdicion delegada, y sin assignacion de salario, si podra el tal Corregidor y Comissario, respeto de no lleuar salario por aquel negocio, cobrar la parte legal de la condenacion. En lo qual Felino y Neuizanis [7982] dizen, que no podra lleuar sportulas, que eran derechos del Iuez delegado, como luego diremos. Pero digo, que ora el Corregidor proceda como Ordinario, o como Delegado, o qualquier otro Iuez de comission, no assignandole salario en ella, podra lleuar las partes de las condenaciones, q# las leyes aplican a los Iuezes, y los demas derechos

ordinarios, conforme al aranzel Real: y esto se prueua por dos leyes del Reyno, [7983]la vna en qu#to dize: *Y mandamos a los nuestros Corregidores,* y do dize: *Por nuestra carta de comission,* y do dize, *Que no lleuen mas derechos de execucion delos que les pertenecieren y deuieren lleuar como Iuezes Ordinarios.* Y la otra ley dize: *Otro si mandamos a los dichos Gouernadores, Assistente, y Corregidores, que no consientan a nuestros comissarios, ni a otros Iuezes algunos, ni executo res, lleuar derechos algunos de execucion, ni assessorias, ni vistas de processos, ni otro sala rio alguno, saluo lo contenido en nuestras car tas, y no lleuando salario, solamente lleuen los derechos por la tabla del concejo donde se hiziere la execucion.* Y es assi, que estos derechos del concejo, o tabla del, son los contenidos en las leyes Reales, que han de estar en el concejo, segun vn capitulo de Corregidores: [7984]o si queremos dezir, que esta tabla del concejo sea el arancel Real, [7985] que ha de estar en el audiencia del concejo, [7986] en el qual se declaran los derechos y partes que los Iuezes han de auer de las penas, y se di ze, que puedan lleuar, las que por leyes del Reyno estuuieren dispuestas, y se les aplicaren, y no excedan dellas. Y assi el Iuez de comission, o el Corregidor, a quien se cometio el negocio sin salario, quedò como Iuez ordinario quanto a los derechos y prouechos de su juzgado, sin que se le puedan quitar, por ser premio de su trabajo: [7987] **[sect. 36]** y porque concedido el oficio, es visto concederse el estipendio y salario: [7988] **[sect. 37]** y en materia priuatiua, como èsta, lo que no esta **[1205]** prohibido por ley, no ha de induzir priuacion, [7989] y assi se ent#dio por algunos señores del Consejo Real y de Contadu ria, quando se remitio el pleito del descamino, que el Licenciado Esco uar, Corregidor de Viz caya, hizo y sentenciò de setenta mil ducados, aui#dosele embiado co mission para ello, con clausula de que pudiesse salir y embiar seis leguas fuera de su jurisdi dicion, y no auer salido della sobre ello, en lo qual fuy yo su abogado, y se vio el negocio por seis Iuez es el año de ochenta y ocho, y en re mission entraron otros quatro, y salio sent#cia contra el este año de no uenta y vno.

Demas de su salario **[sect. 38]** es de ver, si podra el Iuez de comission, o pesquisidor, lleuar derechos de autos, firmas y sentencias, conforme al ar#zel, como los Iuezes Ordinarios. Ydigo, que de derecho comun podi# lleuar las esportulas, **[sect. 39]** que segun vna significa cion eran ciertos derechos que cobrauan los Iuezes delegados, en lu gar de la racion que antiguamente se les daua: [7990]porque esso quiere dezir *Sportula,* de *Sporta,* que era vna espor tilla, en la qual cada ma ñana se dauan las raciones a los escuderos y allegados de los ilustres Romanos. [7991]Y aunque algunos tuuieron, [7992]que el Iuez de comission, demas del salario, podra lleuar derechos, yo soy de contraria opinion, porque expressamente està prohibido por leyes del Reyno, [7993] poder los Iuezes de comission salariados lleuar derechos algunos demas de sus salarios: y porque el titulo y rubrica del aranzel Real, [7994] que assigna los derechos a los Iuezes, habla con los Ordinarios señala damente, y para los pesquisidores, y Comissarios no se puso, ni ay aranzel de derechos en tre las leyes Reales; **[sect. 40]** y la regla es, que ningun Iuez puede lleuar penas ni derechos, sino est#dole señalados, y aplicados **[1206]** expressam#te; [7995]y assi lo he praticado siempre, y visto reprehender en C# sejo a vn Alcalde de Sacas, **[sect. 41]** que auia lleuado los dichos derechos, so color de que su jurisdici# era ordinaria, por ser pa ra vniuersidad de causas: [7996]y aun aquello se huuiera de entender en el Alcalde de

Sacas ordinario, cuya jurisdicion es perpetua, y no temporal, como lo es la del juez de comission [7997]q# va a vi sitarle. Y por la misma razon entiendo que no pueden lleuar los Alcal des entregadores derechos de autos, firmas ni sentencias, ni mas de las partes que expressamente por sus titulos se les aplican: y lo mismo digo de los Iuezes de Residencia salariados, que por especial comission van a solo tomarla.

Los derechos de des **[sect. 42]** prezesy omecillos y san gre, que son penas de los delinquentes (las quales, segun las leyes, [7998]lleuan los Iuezes Ordinarios) tambien dudo que las puedan lleuar los pesquisidores, si ya no se justificasse por la presumpta tolerancia del Prin cipe, y del Consejo, [7999]en tan vniuersal estilo y no toria costumbre de lleuar se, en especial que muchos Alcaldes de Cor te los lleuan en las comissiones a que salen, y en la Corte dan a pobres los desprezes en los estrados, y los omizi llos reparten entre si: por que no se recopilò la ley del Ordenamiento que aplica los omezillos a los Alguaziles de Corte, segun la qual lo afirmo Auendaño: [8000] pero atenta la limitaci# y rigor de las dichas leyes del Reyno, se podria sustentar, que tam poco puedan los pesqui sidores salariados lleuar los dichos derechos de despreces y omezillos y sangre, ni las armas de los delinquentes que aplican las leyes a quien los pr#diere, [8001]como los otros derechos de firmas y sentencias, y que esto se deue dara la Camara: [8002]pero veo praticarse lo contrario, y lleuarlo los pesquisidores. La razon desta opinion, de que el delegado assalariado no pueda lleuar derechos ni prouechos algunos, es porque el Iuez ordinario tiene vso y vsufruto del oficio, pero el delegado tiene solamente el vso sin vsufruto alguno.

[1207] Auemos dicho, como por via de incitatiua se suele remitir el castigo del delito al Corregidor, encargandole la justicia del: **[sect. 43]** otras ve zes se atreuen los subdi tos poderosos a cometer delitos atroces, menospreciando a sus Iuezes Ordinarios, los quales deuen hazer informaciones secretas, y dar auiso dello al Consejo, para que prouea de remedio, comoa tras que da dicho, [8003]por lo qual, o por muchas ocupaciones, **[sect. 44]** o por ignauia, o flaqueza dellos, se comete al Iuez Ordinario comarcano, que vaya a ad ministrar justicia en el caso con quini#tos marauedis de salario cada dia, y para el Alguazil docientos y cincuenta, y para el escriuano ciento y treynta y seis: **[sect. 45]** y si por culpa, o negligencia del Corregidor, o de su Teniente, se proueyere pesquisidor, disponen las leyes que vaya a costa dellos, y no de culpados, [8004]porque presuponen contra ellos negligencia y desidia, y que son sabidores, o complices del delito, quando las partes instaron en las aueriguaciones del. [8005]En lo que toca a legitimar el Iuez comarcano su jurisdicion, eligir Teni# te y escriuano, y quales y quando, intimar la comission, aposentarse, y hazer otras diligencias, tratose en el capitulo precedente.

Alguazil para la comission puede as **[sect. 46]** si mismo eligir el Corregidor en este caso, porque nunca suele en ella venir nombrado, y se le da facultad y salario para ello, y si no se le diesse la dicha facultad de nombrarle, no podria crear le, como puede el Iuez Ordinario, que aun a la priuada persona, [8006]puede dar lic#cia para prender, y en tal caso el Iuez delegado deue requerir al Ordinario que le dè ministro que execute sus mandamientos; pero medi#te la dicha per mission le podra nombrar, quitar y amouer a su voluntad, con causa, o sin ella. [8007]

A qui es de aduertir el desorden y gr# **[sect. 47]** de excesso de algunos pesquisidores en crear mas Alguaziles de los permitidos por la comission, estendiendo rotamente este

abuso por aprouechar a sus criados, por no dezir participar ellos de sus salarios, que por esto les se ñalan muy crecidos, tomando color de que se ofrecen extraordinarias diligencias, y prisiones que hazer en diuer sas partes, y que para ellas se pueden acrecentar Alguaziles supernumerarios, y hazen que los querellantes, o fiscales lo pidan, y otros mil fraudes, **[1208]** no aduirtiendo que esto ha de ser sin agrauar los gastos de justicia, ni a las partes, fuera de muy precisas y forçosas ocasiones, [8008]y assi el Consejo ha prohibido a los pes quisidores que creen Alguaziles, y por vn capitulo de Cortes està con firmado, [8009]como adelan te diremos. [8010]

Desta consideracion **[sect. 48]** es refrenar la superfluidad de carceleros y guar das, que tambien elig# los pesquisidores para carceles priuadas que hazen, auiendolas, como de ordinario las ay, fuer tes y seguras en los pueblos principales, y no siendo los aprisionados los Iuezes Ordinarios, o el carcelero, ni los casos atroces, y aun entonces podrian assegurarse con prisiones y guardas, y para el secreto por el tiempo que c#uinies se, tenerlos en aposentos aparte con alguna guarda, si del alcaide se tuuiesse siniestra sospecha, y assi fuera de muy gran necessidad, para que no hablen con los presos hasta tomarles las confessiones, o en otras ocasiones, o para que nose vayan, o con otra vrgente ocasion, no se deuen poner guardas superfluamen te (y assi lo juran en el Consejo los pes quisidores, y se les da orden dello [8011]) pues suelen las fianças suplirlas, y aslegurar las personas, ni deuen hazerse las dichas carceles particulares. Y segun esto se deue entender lo que dixi ximos en el capitulo passado, que tengan los Iuezes las carceles en su posada, y quando no se pueda escusar, ha de ser lo que se gastare en la fabrica de la carcel, y en la custodia de los pre sos, no a costa de los propios del pueblo, ni del fisco, como carcel publica, sino de los culpados, si diessen causa a ello: y no teniendo ellos, ni los querellantes, bienes, ha de ser a costa de gastos de justicia, como en otro lugar diremos. [8012]

Luego que comiença el Iuez pes **[sect. 49]** quisidor a hazer autos en su comission, visitarà la carcel, si quisiere, por su persona, y hara entrega y recomendacion de los presos con prisiones al Alcaide y personas que los han de guar dar, tomandoles juramento de que ha ran fiel custodia; y vera la seguridad de la carcel, y si estuuiere flaca, y menos fuerte, mandara repararla: lo qual si huuiere de ser con dilacion, o mucha costa, p#ga los presos en otra parte segura, con informacion de la causa dela mudança.

Suele muchas vezes, quando toma **[sect. 50]** el pesquisidor el negocio, estar ya hecha la sumaria informacion del delito por la justicia ordinaria, o por recetor embiado del Consejo, o por ambos tan bastantemente, que no ay testigo de importancia por examinar; y en es te caso ofrecerse duda, si tornara el a **[1209]** examinarlos, o proseguira adelante en el juizio, tomando las confessiones a los delinquentes. Y digo, que los autos hechos, y los testigos examinados por el Ordinario, o por el recetor, son validos, y assi tomando el Iuez de comission el processo en aquel estado, y prosiguiendo en la causa, no dexa de yr el juizio bi# sustanciado, porque el estar hecha la sumaria por vn ministro, o por otro, o por muchos, no altera la essencia, ni la forma del, siendo los tales ministros del Rey, o de vn Señor, y de la jurisdicion seglar, y todo es vn indiuiduo, pues el oficio de la justicia, y la dignidad no se muda, aunque se mude la persona que la administra. [8013]

[sect. 51] Pero sin embargo tengo por acertado, que el Iuez torne a examinar los testigos, para oyr dellos a boca el hecho, y las biuas especies y circunstancias del negocio, y ver

(seg# dixeron Ciceron, [8014]y la ley de Parrida [8015]) con q# sembl#te, demudami#to, constancia, vacila cion, miedo, razon, o passion testifican, para mejor informar su animo con los actos y figuras que induze el pres# cial examen de los testi gos, que por esto en las causas criminales, y ciuiles arduas, es prohibido cometerse, [8016]aunque algunos tuuieron, que los pesquisidores y dele gados lo podran hazer con causa. **[sect. 52]** [8017]Deue el Iuez mandar que se assient# por escrito en el proces so las dichas figuras y formas de los testigos, para que siempre conste qual fue la calidad de llos, [8018]y assi la ley sabiamente da entero arbitrio al Iuez para discernir y estimar quanta fee y credito se les deua dar, [8019]como en otro lugar diremos. [8020]

Esto suele tener vna **[sect. 53]** dificultad, y es, que para tornar a declarar los testigos, piden y quier# que se les lean sus deposiciones, por no contradezirse, [8021]y assi con facilidad leyendoles sus dichos, sin añadir ni men guar, se ratifican en ellos: y algunas vezes acaece, que se quedò en poder del secretario del Con**[1210]** sejo la informacion que hizo el recetor, o la sumaria que presento la parte, y no se les pued# le er sus dichos a los testigos: pero para aueriguar el negocio, y desentrañar mas la verdad del, poniendo ante todas cosas la protestacion, que no sea visto el testigo perjurarse ni contra dezirse de lo que tiene dicho, es mucho mejor, que siendo el caso reci# te, del qual es verisimil tendra el testigo memoria, que le recite, y como dize la ley de la Partida, [8022]*le recuente* ante el Iuez, como passò y suce dio, y con nueuo juramento testifique: porque si dize verdad, no discrepara en lo sustancial del hecho, y quando difiera en lo que no lo es, importa poco: y si el testigo es falso, o apassionado, echar seleha de ver por la variacion, o afectos con que depone. Y esta pratica vsan los Inquisidores en las ratificaciones de los tes tigos, segun el Obispo Simancas. [8023]Y aunque al Doctor Paz le parece dura, [8024]la tengo por muy acertada, por las dichas razones, y se deuria obseruar en todas las causas criminales, segun Baldo y Cacherano. [8025]

Y aunque el processo de la causa **[sect. 54]** estè concluso, o sentenciado por el Ordinario, puede el pesquisidor abrir la conclusion, y hazer de nueuo las prouanças, de oficio, o de pedimiento de parte. [8026]

Los testigos con que se huuiere de **[sect. 55]** hazer la pesquisa, no deuen ser, como dizen las leyes de Partida, [8027]*Omes que sean viles, o sospechosos, o enemiges de aquellos, contra quien la fazen.* Y aunque esto se deue entender en las pesquisas generales contra personas ciertas, y sobre casos inciertos, como arriba diximos, como quiera que en los acaecimientos y delitos que suceden, no se pueden eligir testigos, sino examinar los que acaso se hallaron presentes, o saben del negocio, seruira pa ra aduertir al Iuez, que para las prou# ças de los otros casos y articulos que ocurren, en que aya lugar eleccion de testigos, eche mano de personas idoneas, de sapassionadas, y de aprouacion: **[sect. 56]** porque los hombres viles, enemigos y criminosos, como dixo Acursio, [8028]mienten facilmente: y en esto c# sidere lo que a este proposito diximos en otro capitulo. [8029] **[sect. 57]** Y si algunos testigos se rezelaren de testificar por miedo de personas poderosas, a quien toque el negocio, como principales, o valedores, assegurelos el Iuez de parte del Rey, [8030]y al poderoso negociador m#dele salir del lugar. Y assi me acuer do hize salir a vn Grande destos Reynos de vna su villa en semejante oca**[1211]** sion: y si porfiare, o con fauor y

poder en el negociar excediere, podrale condenar en alguna condigna pena, y dar dello auiso al Consejo. [8031]

Y si fuesse persona t# **[sect. 58]** poderosa, o tirana, o en publica dignidad constituyda, contra quien los testigos huuiessen depuesto, y huuiesse sospecha de soborno, amenazas, o miedo para no ra tificarse, podra el pesquisidor, concurriendo tanta especialidad, y no de otra manera, dar tras lado de sus deposiciones, sin los nombres de llos, [8032]pareci#dole muy necessario, para euitar lo suso dicho, puesto ca so que regularmente [8033] se ha de dar traslado y copia con los nombres de los testigos, por ser defensa de los reos, saluo en los casos expressa dos en derecho. Aqui es de aduertir lo que di ze vna ley de Partida, [8034] rezelandose de lospesquisidores, que no sean parciales con los poderosos, ni con otras personas, reuelandoles lo que dizen los testigos, y quien son, y otras cosas, y dize assi: *E non de uen apercebir a ninguno que se guarde de las cosas que entendieren de la pesquisa de que le podrian hazer daño.*

Para muchos articu **[sect. 59]** los de la materia deste capitulo conuiene saber, si el pesquisidor delegado del Principe es superior al Corregidor Iuez Ordinario del, y su jurisdicion delegada de mayor grado y calidad que la ordinaria. En lo qual es resolucion comun, que el juez de comission del Rey en el negocio y causa que se le encargò y delegò, es superior al Corregidor, y mayor que el, y que otros qualesquier juezes ordinarios, porque el poder especial deroga al general, y assi no se puede entrometer el Corregidor a conocer del tal negocio, ni anular, irritar, ni impedir el conocimiento del, sin particular mandado y orden del Rey: [8035] **[sect. 60]** lo que mas es, aunq# los delinquentes (como suele acaecer) se presenten ante Alcaldes del Crimen, y aun ante el Consejo, no pueden co nocer de sus causas, sino que las deuen remi-**[1212]**tir y remiten con los presos a los pesquisidores, los quales aduocan y qui tan a qualesquier Iuezes Ordinarios. [8036]Y aun lo q# es mas que todo, si la causa estuuiesse com#çada ciuil, o criminalmente ante Oydores, o Alcaldes, y despues el Rey la come tiesse dè oficio a algun Iuez la aduocarà, y trae ra a si el tal Comissario [8037] del tribunal delos superiores, donde estaua pendi# te, y assi lo determinò el Consejo en vna causa que yo defendia, por que el delegado del prin cipe es de los mayores Iuezes: [8038]pero el delegado del Señor de vassallos no es mayor que el Iuez Ordinario, como en otro capitulo diximos. [8039]

Esta mayoria del Iuez **[sect. 61]** delegado no es para pre ceder al Corregidor, ni a su Teniente, en los assi# entos, honras y lugares, que en quanto esto no com pit#; porque como el Corregidor es el mayor en laprouincia que tige despues del Rey, deue preceder al Pesquisidor, no siendo Alcalde de Corte, o persona del Consejo #l Rey q#vaya con alguna co missi# Real, no embarg#te que vna ley de Partida [8040]le yguale a Alcalde y a Iuezes Ordinarios, porque se entiende para castigar a quien le of#diere, y perturbare su jurisdicion, pero no para las preced#cias, en lo qual que da en su fuerça el derecho comun. Aunque a los Alcaldes ordinarios de las villas pequeñas Realengas suelen preceder los Iuezes de comission, porque el que tiene dignidad en lugar pequeño, no es digno de tanta honra. [8041]y assi le fue mal a vn Alcalde ordinario de la villa de Vsanos, eximida de la ciudad de Guadalajara, que intento lo contrario, porque le prendio el Iuez, que era de Mestas, y anduuo en mal sobre ello.

Quanto a la cortesia en la requisito **[sect. 62]** ria, o mandamiento que el pesquisidor embia a los Corregidores dentro, o fuera del lugar donde assiste, para examinar testigos, o hazer secrestos, o prisiones, o otras diligencias, es de ver, si tendra superioridad para vsar de la palabra, *Mando,* o si dira, Requie ro y exorto, ruego y encargo: y aunq# es assi, que como auemos dicho, en lo tocante a su comission, es superior el delegado, y que aun el Ordinario, requiriendo a otro Ordinario, segun dispuso Iustiniano, [8042]puede vsar de la palabra, *Mando*: y de rigor de derecho, mucho mejor el delegado, segun Abad en los propios terminos: [8043]pero **[1213]** con todo esso, por el mal sonido que causa al Corregidor ser mandado del Iuez particular, teniendo el plenissima y mas firme jurisdicion, segun el Iurisconsulto Vlpiano, [8044]seria yo de parecer, que vse de palabras corteses y de vrbanidad, diziendo, *Que de parte del Rey nuestro señor le requiere y exorta, y de la suyale pide y encarga,* &c. porque ya he visto, por solo auer vsado vn pesquisidor de la palabra, *Mando,* exasperarse el Corregidor, y dexar de cumplir lo que se le pedia, y causarse dilacion al negocio, y daño notable a las partes, por los puntos de los Iuezes, y entre ellos tambien nacer contiendas y pesadumbres, de que se causan otras mayores: y este estil o se guar da comunmente, saluo los Alcaldes de Corte, que estando en pesquisas, o en comissiones, suelen vsar de la dicha superioridad: pero si auiendo el pesquisidor vsado de co medidas palabras, no se c#pliessen sus letras por alguna injusta razon, no sera excesso, si en las segundas vsare de la dicha palabra, *Mando.* Pero el Iuez Ordinario, a# que por autoridad de Iustiniano diximos que po dia vsar deste termino, *Mando,* requiriendo a otro, lo mas cierto es lo contrario, segun Ange lo, Saliceto, y otros. [8045]

En lo que toca a inse **[sect. 63]** rir en los mandamien tos, o requisitorias la co missi# del pesquisidor, aunque los escriuanos se tienen harto cuydado de ponerlas a cada passo, para ampliar la escritura, y su bolsa, digo que siendo el caso y citaci# de importancia, y el Iuez pesquisidor, no de los Alcaldes, ni persona de semejante oficio, o calidad, que conuiene poner e inserir la comission, para que valga el processo hecho contra el contumaz e inobedi# te: [8046]pero fuera de los dichos casos basta dar el escriuano fee della: [8047]y deue estoruar el Iuez la impertinencia y costas que se causan de inserir las comissiones en casos superfluos.

Esta superioridad, q# **[sect. 64]** pertenece al pesquisidor, no la ha de exercer fuera de lo tocante a su comission, y de las personas expressamente n#bradas en ella, segun de recho comun, y leyes de Partida, [8048] que dizen estas palabras: *Mas dezimos que por tal carta como êsta, no puede juzgar aquel a quien fuesse embiada, mas homes, ni mas cosas, de quanto dixere.* Y o**[1214]** tra ley dize: *Otro si dezimos, que el delegado no se deue trabajar en otro pleito, sino en aquel que señaladamente le fuere cometido que librasse, &c.* **[sect. 65]** Y si excediere el tal Iuez delegado de su comission, es nulo todo lo que hiziere, segun textos, y lo que lo traen largamente Pau Parisio y otros: [8049] **[sect. 66]** ni deue entrometerse en el gouierno, como he visto algunos tratar de la prouisi# de los m#tenimientos, y si son injustos los precios dellos, y prender al oficial, porque no le hizo tan presto alguna obra, y al otro porque no le alquila sus camas, o ropa, o su mula: [8050]y otra vez vi prender al carnicero, porque dio la carne con mucho huesso. Sepa el Comissa rio, que no deue vsurpar mas poderio, de qu# to especialmente en su eomission se comprehende, **[sect. 67]** porque la jurisdicion del pesquisidor, y de qualquier otro Iuez

delegado, es limitada y restringida, y tanto vale, quanto suena, y la or dinaria es larga y fauorable, [8051] **[sect. 68]** y assi cada qual entienda en su oficio, sin meter la mano en el ageno. [8052]

Y es ocasion el exceder de su comission los tales Iuezes, para poder les resistir el excesso della, aunque fuesse mero executor del Papa, pues en el excesso son como priuada persona, y por la defensa del oficio, y de la dignidad, no solo incontinenti, sino con interualo de tiempo es licito resistir al que excede, sin que por ello se incurra en pena alguna: [8053] y assi lo sintio el C# sejo Real de las Indias en vn caso que adelante diremos: pero estas resistencias son muy pe ligrosas, y assi raras vezes los que las hazen, se libr# de molestias y con denacion.

Este excesso de las co **[sect. 69]** missiones es muy ordinario en los Delegados y en los Iuezes de escriuanos, que no solamente visitan sobre lo toc#te a los oficios, pero sobre otras cosas y excessos muy distintos y estraños dellos, y no le fue bien a vn Iuez, que auergonço a vn escriua no, porque ante otro auia presentado testi**[1215]** gos falsos para hazerse hidalgo: y como dize san Geronimo, [8054] mucho deue cuydarse en obseruar los preceptos e instruciones del superior, assi en lo minimo como en lo mayor, porque de la transgression y menosprecio dello se haze injuria al que lo mando, y es ygual culpa hazer lo prohibido, que no hazer lo encomendado: y puede el que lo haze, ser castigado por ello. [8055]

Ocasiones y falencias **[sect. 70]** ay en que podra el pesquisidor fuera de su comission tocar en la jurisdicion ordinaria. La primera es, que no embargante que por no tener mero imperio, no pueda prender a nadie fuera de lo tocante a su comission, segun la com# resolucion de los Doctores que refiere nueua mente Prospero Farina cio: [8056] pero si en su presencia se cometiesse algun delito, y no se hallasse al instante otro Iuez, o ministro ordinario presente, entonces podra el pesquisidor y los suyos prender al ladron, y al fugitiuo, y a otro qualquier delinqu#te, aunque sea clerigo: [8057] **[sect. 71]** como quiera que la notoriedad, necessidad y peligro inmi nente, y el euitar escandalo, da jurisdicion al que no la tiene, y aun al Iuez contra otro Iuez su ygual. [8058] **[sect. 72]** Y no es esto muy gran especialidad del Iuez delegado y de comission, pues qualquier persona particular puede por autoridad de la ley prender al delinquente, a falta de hallarse presente mi nistro de justicia, [8059] y deue presentarle ante ella **[1216]** dentro de veinte horas: porque assi como puede pedir lo que es en fauor de la Republica, puede tambien prender al delinquente, el qual por el delito se haze deudor della. Y aun si pren diendole y resistiendose, le hiriesse, no tendria pena. [8060] Acuerdo me que hize prender en la villa de Alcala de Henares, estando alli por pesquisidor, a vno que era del Corregimiento de Guadalajara, que yo tenia, y auia delinquido alla grauemente, y vi#dole passear por el pueblo, le hi ze prender a vn oficial mio: y el Licenciado Ca bero de Villasana, estan do en la misma villa, co mo mi Teniente en otra comission, prendio a vnos, que passando por la calle topo acuchillando: **[sect. 73]** pero en los di chos casos el que sin jurisdicion prendiere, deue no detener al preso, sino presentarle luego ante su Iuez. [8061]

FALENCIA II. **[sect. 74]** es en los Auditores de la gente de guerra, o en los Alcaldes que v# con el Rey alguna jornada, los quales en te rritorio ageno podran conocer de los negocios que tocaren a los subditos, y de su jurisdicion. [8062]

FALENCIA III. **[sect. 75]** es, que podra el pesquisidor conocer de los de litos, por los quales se ponen tachas ante el a los acusadores y a los testigos, para inhabilitarlos a ellos, y a qualquier otra persona, qu# do los tales articulos, y oposiciones son parte y mezcla del negocio prin cipal, y concernientes a el, fin los quales no puede expedirse: [8063]pero no de otra manera si fuessen diuersos y separados de la causa prin cipal.

FALENCIA IIII. es, que podra **[sect. 76]** el pesquisidor, y delegado del Principe dar tormento al testigo vil, [8064]que variare, y maliciosamente se mouiere a dezir mentira: y no bastarà que se le demude el color al testigo, o que tiem ble y se turbe, sino que testifique dudando, y de manera que se sospeche del que sabe la verdad, y quiere ocultarla, lo qual estimarà y juzgara el pes quisidor a su aluedrio, y que el tormento no sea muy graue, ni muy leue: **[sect. 77]** y es necessario que el testigo atormentado se ratifique, [8065]y no se ha **[1217]** de dar tormento mas de a dos, o atres que sepan el hecho. [8066]

Esta limitacion y la **[sect. 78]** siguiente se entienden, saluo si al pcsquisidor, o al recetor le fuere solamente cometido que haga la pesquisa e informacion, y la traya al Consejo, [8067]que entonces, segun la resolucion mas verdadera, no podra atormentar, ni castigar al testigo vario, o falso, [8068]ni aun, segun Bartulo, [8069]prender a los culpados en el negocio principal; por lo qual he visto dexarse de aueriguar y de castigar delitos graues, pues la jurisdicion cometida para hazer informacion, se deuia estender a la mediana coercion real, que es la prision necessaria para preuenir el juizio, y aueriguar la verdad; segun lo qual menos podran prender a los que se les resistieren, o desacataren, o desobedecieren.

En las causas ciuiles, **[sect. 79]** quando el negocio fues se tan graue, y de tanta importancia, y que de otra manera no se pudiesse saber la verdad, [8070] bien podria el Iuez de comission dar tormento a los testigos viles pa ra aueriguarla, y assi està por leyes y dotrinas permitido; lo qual excusarà el Iuez siempre que pueda. [8071]

FALENCIA V. **[sect. 80]** es, que podra el dicho pesquisidor, por ser delegado del Principe, castigar con pena extraordinaria al testigo, que en la causa de su comission depuso falsamente, aunque contra el no t#ga jurisdicion alguna: y esta es la mas cierta y re cibida opinion. [8072]

FALENCIA VI. **[sect. 81]** es, que aunque el Iuez que conoce de causas criminales, y el que tiene limitada jurisdicion, no puede conocer de las ciuiles, ni de especies diferentes: [8073]pero el pesquisidor podra cono-**[1218]**cer de las ciuiles incidentes y anexas a su co mission, como es de las oposiciones de las mugeres por sus dotes, o de otros acreedores por sus bienes secrestados, o condenados, o sobre la causa de emancipacion, o de libertad, y sobre otras de otros generos. [8074]

FALENCIA VII. **[sect. 82]** es, que aunque la jurisdicion del pesquisidor no se estiende contra las personas no declaradas, ni expressadas en su comission, [8075]pero contra los que perturban e impiden el progresso della con fauores, y por negociaciones y violencias, y otras vias, directa, ò indirectamente, bien podra proceder, y castigar los, [8076]porque fue visto el Principe cometerle todo aquello, sin lo qual no se pudiesse despachar y expedir el negocio: y a todo Iuez es permitido con castigo defen der su jurisdicion. [8077]

Pero fuera deste ca **[sect. 83]** so no puede el pesquisidor proceder contra los que le ofendieren, o injuriaren a el, o a sus ministros, o familiares, ni castigarlos, ni aun a sus

oficiales mismos, a#que fuesse el caso notorio, y concerniente a la dignidad del oficio, y la pena legal, y no arbitraria, como lo puede hazer con estas condiciones el Iuez ordinario, [8078]por cuya mano, o de los superiores, ha de hazer el pesquisidor castigar las propias injurias. Pero si la injuria, o desacato fuesse leue (quales son las que en este proposito refiere Paris de Puteo [8079]) que con alguna pena pecuniaria, o prision, se castigas se, en especial tocando al oficio y execuci# del, bien podra el Iuez delegado hazerlo, seg# el mismo Puteo y Deciano, [8080]y assi se pratica. Algunas diferencias principales entre los Iuezes ordinarios y delegados, refieren Claudio Canciuncula, Tiberio **[1219]** Deciano, y otros. [8081]

FALENCIA VIII. es, que podra el pesquisidor castigar a las partes litigantes, si por ocasion de su comission se ofendier# notoria y publicamente, o viniendo el vno citado ante el Iuez, el otro le ofendie re por aquella causa: pero no podra proceder con tra ellos, si la ofensa fue re por cosas passadas, o diferentes de la dicha comission, o si la ofensa fuesse secreta, que en estos casos, segun Especulador, [8082]ha de conocer el Iuez ordinario. Lo que auemos dicho, **[sect. 84]** cerca de que puede castigar a los que impiden su comissi#, no se deue en tender, ni estender, como hizo vn pesquisidor aunque presumido de alguna esperiencia, que mando sacar a la vergu#ça a vn mesonero, porq# entregò a sus dueños vnas mulas depositadas en el por su mandado, para embiar a hazer ciertas diligencias de su comission, y en ausencia dixo algunos desacatos c# tra el, y vimos, no ha muchos meses, no le fue bien dello al Iuez.

FALENCIA IX. es, que podra **[sect. 85]** el pesquisidor conocer de delitos y ca sos antiguos, y de antecedentes a la causa y delito principal, aunque no esten deduzidos en la querella, ni contenidos en su comission, y podra castigarlos, si en ella se puso la clausula y palabras, *Y sobre lo a ello anexo y perteneciente*: [8083]como si se dio Iuez por alguna muerte causada de viejas questiones entre padres, o parientes, o de que el mismo matador, o sus valedores huuiessen dado heridas, bofeton, palos, o puesto libelo famoso, o cometido al guna ofensa en caso de amores con sus mugeres, o parientas, o de auer cometido algun otro delito antiguo no casti gado, podra el pesquisidor assi mismo proceder, en aueriguacion y punici# dello, porque quien concede lo conse quente, es visto conceder tambien lo antecedente: [8084]pero si las dichas injurias y delitos no se auian cometido an tes del delito principal, por el qual se cometio la pesquisa, sino que sucedieron al mismo tiempo, o despues, en tal caso en virtud de la dicha clausula, *Sobre lo a ello anexo y perteneciente*, no podra el pesquisidor entremeterse a conocer dellos, como en los propios terminos dize Auiles, [8085]que se determinò en Chancilleria, anulando lo procedido por vn pesquisidor, y conden# dole en costas y salarios: y en el Consejo vi que se reuocò y anulò todo lo he cho y processado por otro pesquisidor contra vn depositario de vn dinero, porq# entre ello boluio dos reales de a quatro falsos, y le hizo processo, prendio y c#deno por fabricador de falsa mone da en cincuenta mil maravedis, deuiendo re**[1220]** mitir las tales incidencias estrañas de su comission a la justicia ordinaria.

Tambien es de ver, si la resolucion **[sect. 86]** que arriba pusimos, de que el Iuez delegado, o pesquisidor, es superior al Corregidor en el negocio y causa de su comission, se estendera, para que tambien pueda proceder contra el, hallandole culpado en ella, y prender le y condenarle: y porque esta es duda muy cotidiana, digo, que si la querella se diere en Consejo expressamente contra el Corregidor, o su Teniente, por auer sido autor, o participe

de algun delito, o remisso y negligente en no euitarle, o en no aueriguarle, o castigarle, o auisar del al Rey, o al Con sejo, [8086]y se cometiere al pesquisidor el juizio y castigo dello especificadamente contra la persona del Corregidor, o de su Teniente, o de los Alcaldes ordinarios, podra el tal Iuez de comission proceder contra ellos, como contra los demas culpados, en virtud del mandato y comission espocial del Rey: **[sect. 87]** pero ha de ser contemplança y moderacion respetando la dignidad de sus oficios, como dispusieron los Pontifices Alexandro Tercero, y Quarto: [8087]y si con indecencia y sin mo destia los tratasse el delegado, podria justamente ser reprehendido. [8088]

Pero no se le dando **[sect. 88]** al pesquisidor expressa comission contra el Ordinario, aunque se huuiesse dado quere lla del nombradamente, y por la informacion le hallasse culpado, no le deue prender, sugetar, ni obligar a su jurisdicion, sino embiar carta al Consejo con vn traslado autorizado de su culpa, y no proceder en quanto a el, hasta que se le embie orden y m#dato especial. La razon desto es, segun la ley de la partida, y otros derechos, [8089] **[sect. 89]** porque contra el Corregidor, que tiene plenissima jurisdicion, y mero y mixto im perio, y es de los mayores magistrados, no se puede durante el oficio admitir acusacion por delitos no concernientes al vso y ministerio del: y dize que esto es, *Porque los homes que oficio tienen, maguer fagan derecho, non puede ser que non ganen mal querientes: e por ende si los pudiessen acusar, enuilecersehia porhi el lugar que tienen, e tantos serian los acusadores, que non podrian cumplir lo que er# tenudos de fazer*. Y esto mismo dispusieron las leyes ciuiles. [8090]La qual ley de Partida prosigue y dize: *Pero como quier* **[1221]** *que no puedan ser acusa dos, si homes buenos se que rellar# al Rey de alguno de llos, q#fiziessen yerros, o mal fetrias, estonce el Rey de suoficio deue pesquerir, e saber la verdad si es assi como querellassen, e si lo fallasse enverdad, deueselo vedar e escarmentar, segunentendiere que deue ha zer de derecho.* Y esta misma orden en este caso auia antes dado el Emperador Iustiniano [8091]dizi#do: Auisenos el Obispo y Regidores de las quexas que del Corregidor se dieren, que nosotros conoceremos de llas, y procederemos a deuida satisfacion. Y glossando Acursio [8092]aquella disposicion, y sintiendo la dificultad, de que durante el oficio, no deue ser acusado el Iuez ordinario, dize: No es marauilla, pues es sobre culpas tocantes al oficio, y que se han de aueriguar, y determinar por la persona del Emperador. Y assi es conclusion cierta, **[sect. 90]** que solamente el Rey, o su Consejo, o Chancillerias, que le representan en supremo grado, o el Iuez de Residencia, o otro delegado con particular comission, y no otro algu no, puede proceder contra el Corregidor [8093]en causa criminal, ni aun en lo ciuil, sino es hasta con testacion, para interrumpir el tiempo, y que no se prescriua la accion, [8094] como quiera que aun en la Residencia, pareciendo culpado de pena de muerte, o perdimiento de miembro, dizen otras leyes del Reyno, [8095] *Que lo deuen recaudar y embiar al Rey: catal juizio como este, al Rey pertenece del dar, e non a otro ninguno:* y cometeria crimen *Læsæ maiestatis,* [8096]el que sin comission especial quisiesse sindicar al Corregidor, como en otro lugar diremos. [8097]

Con lo qual queda limitada la di **[sect. 91]** cha resolucion y regla comun, que el Iuez delegado es superior, y mayor que el ordinario, para que esto sea quanto a inhibirle del conocimiento de aquel negocio tocante a su comission, [8098]pero no en quanto a proceder

contra el Corregidor sin particular y especifico mandato Real, ora aya sido culpado en el delito, como auemos dicho, ora remisso y negligente en la aueriguacion y punicion del, que en estos casos no sera el Corregidor inferior suyo, ni estara obligado a responder ante el, ni a cumplir sus mandamientos. Y assi se deue entender vna ley de Partida, [8099]q# dize: *Homes y a que non podran ser emplaçados, y si lo fueren, no son tenudos de responder ante aquel que los em plaço, assi como aquel que faesse Iuez mayor,* **[1222]** *o ygual de aquel que lo empleasse.* Finalmente el pesquisidor entretanto que no tiene contra el Corregidor la dicha particular comission, su inferior es, y su jurisdicion menos fuerte, y menos digna, y menos priuilegiada, como auemos dicho.

De aqui es, que el Alcalde de Sacas **[sect. 92]** ordinario, o delegado, no puede pro ceder contra el Corregidor estando en el oficio, o en Residencia, porque no registrò su mula, o cauallo, o lesacò fuera del Reyno, o delinquio en aquel genero, sino traxessen clausula particular (como ya se ha visto) para proceder contra los ministros de justi cia, y assi vi que lo determinò el Consejo el año de quinientos y ochenta y siete, en fauor de Iuan de Chaues, Corregidor de Logroño, al qual estando en Residencia molestaua vn Alcalde de Sacas, y fue inhibido por el C#sejo. Y a mi me acaecio lo mismo en la ciu dad de Badajoz con otro Teniente de Alcalde de Sacas, estando yo en Residencia, al qual condenò el Consejo en quatro ducados, y lo executo el Corregidor que me sucedio y tomaua Residencia. Ni tampoco el dicho Alcalde de Sacas, ni el Alcalde entregador pueden proceder contra el sobre com petencias de jurisdicion: y en esta c# formidad se les pone vna clausula nue uamente en la comission de los dichos entregadores, que dize assi: *Con que no pueda proceder sobre competencias de jurisdicion contra las justicias ordinarias, de qualquier calidad que sean, aunque ayan acabado sus oficios, excepto tan solamente para deshazer el agrauio, y mandar boluer la parte de pena que pareciere auer las dichas justicias ordinarias lleuado injustamen te.* Y assi por esta causa y especialidad deuen tener paciencia los Corregidores y Iuezes ordinarios, de estar a derecho con los hermanos de Mesta, sobre las condenaciones de pastos, entras, o cortas hechas contra ellos, y a lo juzgado y sentenciado por su Alcalde entregador, cuya superioridad en esta parte sufren mal los Corregidores, y aun suele entre ellos causar pesadumbres, en lo qual el que fuere mas cuerdo, ganara mayor credito.

Esta prerrogatiua de no poder el pes **[sect. 93]** quisidor sin especial mandado y comission proceder contra la persona, o bienes del Corregidor, o de su Teniente culpados en ella, no se entiende con los Gouernadores, o Alcaldes mayores Iuezes Ordinarios de Se ñores, a los quales, como subdelegados, no del Principe, sino de su inferior, no se les deue el dicho respeto que a los Corregidores del Rey, y assi a mi parecer podran durante sus oficios ser acusados ante el pesquisidor, y sin consulta del Consejo presos y c# denados por el, atento a las razones y dotrinas arriba citadas para la dicha es pecialidad. [8100]

Tambien porque los pes **[sect. 94]** quisidores no se inclinassen con passion a proceder contra los Corregidores, y a descomponerlos, con intento y fin de quedarse ellos en su lugar y Corregimiento, proue**[1223]** yo la ley Real, [8101]que nin gun pesquisidor fuesse proueido por Corregidor en el tiempo y lugar, quando, y donde hi zo la pesquisa.

Ya que auemos trata **[sect. 95]** do, quando podra el pes quisidor entrometerse en la jurisdicion ordinaria, y proceder contra el Corregidor, veamos por el contrario, quando el Corregidor podra entrometerse en la jurisdicion del pesquisidor, y proceder contra el, y contra sus oficiales, com o quiera que cada dia suceden competencias y contiendas sobre

esto, que escandalizan a los pueblos, y ocupan y fastidian al Consejo. Y aunque es assi, como arriba diximos, que el pesquisidor en su comis sion y causa delegada es mayor que el ordinario, y a solo el Rey, y a su Consejo tiene por superior y censor, sin que el Ordinario, ni otro qualquier Iuez en su presencia, ni por su muerte, o ausencia, pueda entro meterse en ella, [8102]sino q# se debuelue al Principe: pero casos ay permitidos en derecho, en que el Corregidor podria yr a la mano al pesquisidor, y a otro qualquier Iuez de comission, y prenderle y castigarle, que son los siguientes.

El Primero, si sucediesse nueua cau **[sect. 96]** sa, o circunstancia, la qual si el Principe entendiera que auia de suceder, no diera al Iuez la comission que le dio, y en tal caso el Ordinario, y el inferior le podra inhibir que no proceda en ella. [8103] **[sect. 97]** Lo qual se comprueua tambien por vna ley de Partida: [8104]donde por causa justa, de que no tuuo noticia el Rey, puede el Alcaide de vna fortaleza dexar de entregarla a quien el Rey le manda, aun que por otra par te es gran traicion, no entregarla luego que el Rey lo manda. Y por esta limitacion se justifico la prision que el Licenciado Zorrilla, haziendo el oficio de Presidente de la Audiencia del nueuo Reyno, en las Indias, hizo del Licenciado Monçon, visitador della: por lo qual aunque fue molestado, finalmente fue absuelto por el Consejo de Indias libremente, y promouido a la Audiencia de Quito el año de ochenta y ocho.

El Segundo caso es, quando el pes **[sect. 98]** quisidor excede los terminos y limites de su comission, porque todo lo que se adel#ta y passa de la raya, y permis si# della, le està prohibido, y a la censu ra y coercion del Ordinario remitido, como hecho por persona priuada, y particular. Pero es de creer por ventura, que vn Iuez del Rey, que de tantas buenas partes y calidades ha de ser dotado, **[1224]** como arriba diximos, quebrante y desobedez ca el mandato Real, y traspasse la determinacion delas leyes, la limitacion de su comission y jurisdicion, y la especialidad del negocio? **[sect. 99]** No es de creer que solamente que branten todo esto, por lo que vemos ha zen comunmente, pero que se atreuen tambien a violar las leyes diuinas y naturales: sino lease lo que escriuen el Obispo Sim#cas, y Antonio de Caceres Pacheco, y otros, [8105]haziendo inuecti ua contra algunos pesquisidores, que por adquirir gran fama y nombres memorables, oluidados de las leyes, y de toda humanidad, castigan a los ignorantes e inocentes. Y en esto por ventura aure yo sido el mas digno de censura, y muchos aura modera dos, loables e indignos della: **[sect. 100]** pero otros con muy pocas letras, y mucha presuncion y arrogancia, y sin ninguna ex peri#cia, con graues culpas propias, y admiracion de las leues agenas, y con poco talento, y mucho atreuimiento, pr#den, atorm#t#, afren tan, [8106]y despojan de la ha zi#da, al vno, porque prestò el cauallo, **[sect. 101]** dineros, o armas al delinquente, que era su amigo; y aun siendo su hijo: al otro, porquele hospedò, y al otro porque no le manifestò; al barquero, por que le passò en su barca, al rustico, porque le dio de su hogaza, o a beuer de su calabaça; al otro, porque le fue a visitar a la ygulesia, y al otro porque le escriuio la car ta, sin saber ninguno destos del delito, o sin serla causa proxima, è inmediata para cometerle, o para dexar de ser preso, [8107]y punido por el, ni ser el delinquente traidor, o herege. [8108] **[sect. 102]** Siempre fuy de opinion enestas ocasiones que nose deue echar mano de las ramas, ni de menudencias, sino de la raiz y sustancia del negocio. Acuerdome siendo Iuez sobre vn escalamiento de vn monasterio de monjas, que estando conuencida vna mandadera dellas de auer lleuado los villetes de los amores y conciertos de la monja al cauallero, y del a ella, que la solte libremente,

porque y#do, como y uan cerrados, y no se le prouando noticia dellos, y que su oficio era lleuar y traer villetes, y vizcochos a Frayles, y a seglares, no auia delito, **[sect. 103]** pues la ciencia y el animo **[1225]** distinguen los maleficios, [8109]lo qual se que satisfizo al Consejo, y agradò al pueblo, que esperaua la auian de azo tar. **[sect. 104]** Otros por la muer te sucedida en la calle, prenden, detienen, y molestan sin informacion muchos dias a todos los moradores della. Finalmente en la prision graue y obscura de los delinquentes, sin acabar de tomarles las confessiones en muchos dias, ociosa, o maliciosamente, en los tormentos injustos, en estrechar los terminos, y atropellar las defensas de los reos, en juzgar por vagas, y falazes sospechas, en condenar por muy leues causas, en denegar la audiencia a sus Letrados, y procuradores, en pedir ociosamente prorrogacion de su comission, en la precipitada execucion de sus autos y sentencias, en la destruicion y tala de las haziendas, con salarios costas, y gastos indeuidos, suyos, y de Alguaziles y guardas impertinentes, y sin claridad, ni distin cion repartidos y cobra dos, y sobre tod o en la aspereza y rigor delas pa labras, algunos pesquisi dores no parecen hombres Christianos, obliga dos a guardar leyes y fueros politicos, sino Barbaros tiranos, exercitados en impiedad, y fiereza, y desafueros, y verdaderamente dicipulos, y Simias de aquel Minos, **[sect. 105]** de quien los poetas dizen, [8110]que hazia el oficio de pesquisidor en el infierno. En suma estos tales estiman las haziendas agenas, como heno, las honras como pajas, y las vidas, como aristas, oluidados de la diuina misericordia, dada por dotrina y exemplo a los hombres, quando Christo nuestro Redemptor dixo por san Mateo: [8111]Aprended de mi que soy blando y humilde de coraçon: y quando despues de muchas replicas que le hizo Abraham, à cerca del castigo que queria ha zer a aquellas quatro ciudades Sodomitas, por las nefandas culpas que cada dia cometian, le concedia perdon por ellas, por solos diez justos que en ellas huuiesse. [8112]No refiero, ni digo los presentes, dadiuas y cohechos, ni otros ilicitos aprouechamientos, con que muchos pesquisidores cambian, y adulteran la autoridad publica por **[1226]** la vtilidad propia, pues en resolucion hemos vi sto quedar muchas vezes mas assolada y arada la tierra donde ha es tado vno de los tales Iuezes, que donde ha auido plaga de langosta, o hueste de enemigos.

Gran parte destos tan **[sect. 106]** grandes males, que por esta ocasion padecen los subditos, a mi parecer, y aun al del Obispo Sim#cas, y de Pacheco, [8113]se euita rian, y se causan, por no guardarse lo que las leyes destos Reynos preuini#do esto disponen, [8114]que los Iuezes de comission, a#q sean Alcaldes de Corte, den relacion al Consejo dentro de veinte dias despues de acabado el termino della, en particular de todo lo procedido, condenado, y executado. La qual relacion, y el temor y miedo de la pena, sin duda ninguna refrenaria gran parte de lo que no reprime la virtud, porque el pesquisidor en el progresso, y discurso de su comission, ten dria presente la dicha relacion, y cen sura del Consejo, y demas de euitarse con esto tan crecidos daños, seguirsehia vn gran prouecho, que se haria examen en el Consejo del talento y suficiencia de los Iuezes, para ocuparlos conforme a sus meritos. Pero esta relacion, ni por los Iuezes se dà, ni por el Consejo se pide, y todo se queda as si, y por ventura en peor estado, y en mayores inconuinientes, porque en lugar de auerse embiado pesquisidor para que hiziesse justicia, acaece lo mas ordinario que no la haze, sino oficio de recetor, y no remediarse nada, y quedar las partes mas pobres, y los r#cores mas viuos, y venir los Iuezes mas ricos, como tambien veo aora que lo aduierte Azeuedo. [8115]Este año de nouenta y vno, despues desto escrito, con la

experiencia de tantos males causados por pesquisidores, ha m#dado el Consejo guardar las dichas leyes, y se hazen las dichas relaciones, y plegue a Dios que dure, porque ya veo que no se guarda.

Nadie duda ser necessarios muchas **[sect. 107]** vezes los pesquisidores, para castigo, terror y espauento de los hombres insolentes y poderosos, para cuya punicion no basta el camino y remedio ordinario, y que conuiene, como dixo Ciceron, [8116]que con el miedo se refrene la audacia, y como dize la ley de la Partida, [8117]*Porque muchas vegadas acaesce que los fechos desaguisados, y los gran des yerros que hazen los homes que no temen a Dios, ni h#verguença de su Señor, los encubren de guisa, que por testigos que sean aduchos ante los Iuezes en manera de juizio, non se puede ende saber laverdad, por ende fue menester que los Reyes buscassen otraca rrera de prueua, que dizen pesquisa, porque la verdad de las cosas, no les pudiesse ser encubierta por mengua de prueua, &c.* pues se procede en ellos, como adel#te diremos, la verdad sabida, sin orden ni figura de juizio, cuyo orden es, no guar dar ningun orden, y mostrarse el Iuez seuero, y de aspecto y sembl#te terri-**[1227]**ble contra los delinquen tes, [8118]como refiere Ciceron [8119]de vn pesquisidor Romano, al qual todos temian, no tanto, porque era amicissimo de verdad, como porque era inclinado a seueridad. **[sect. 108]** Pero con todo esto, si prendieren los pesquisidores, sea a los sospechosos; si atormentaren, sea a los legitimamente indiciados: si condenaren en açotes destierro, o en dineros, sea a los culpados, y si sentencia de muerte executaren, sea contra los facinorosos que el delito confessaron, y del estan conuencidos, y no hagan exorbitancias y desafueros.

Tornando pues a la se **[sect. 109]** gunda limitacion, que dexamos començada, e interrum pida con la de clamaci# contra los pes quisidores, sentida en general, y en particular destos Reynos, digo, q# puesto caso que el pesquisidor sea mayor que el Ordinario, y superior suyo en lo tocante a su comission, pero constando por informacion del excesso della (como quiera que en aquello es reputado no por ministro de Iusticia, sino como particular y priuada persona, e inferior del Ordinario) podrale inhibir, resistir, prender y castigar por ello, aun pendiente la causa, con que no le impida el conocimiento della; [8120] **[sect. 110]** sin que obste dezir que el Ordinario no se puede entremeter a examinar si el Delegado dio injusta sentencia, como luego diremos: ni tampoco obste dezir, que el in ferior no puede castigar al superior que delinque en su territorio [8121]) pues de lo vno y de lo otro a solo el superior ha de dar cuenta, [8122] **[1228]** porque el Delegado fuera de su comis si# no es superior, sino inferior del Ordinario, como queda dicho. **[sect. 111]** Y aun tu uieron Abad y otros, [8123]que le podra castigar, por auer faltado y dexado de cumplir lo contenido en su comission, no como a Delegado, sino como a inobediente al mandamiento. Esto se limita en el Alcalde de Sacas, de cuyos agrauios por apelacion, o por simple querella, o por otra qualquier via, pue de conocer el Corregidor de aquel distri to, como en otro capitulo diximos. [8124]

FALENCIA III. es, en caso que **[sect. 112]** el pesquisidor, o su Alguazil, o escriua no, o otros sus oficiales cobrassen mas salarios, o derechos de los contenidos en su comission, o permitidos por las leyes, podra el Corre gidor aueriguarlo y castigarlo, y proceder con tra ellos a que lo restituyan. [8125]Y si esto hiziessen los Corregidores y Iuezes ordinarios, como las leyes se lo mandan, no auria tantos excessos, y robos, como se veen cada dia:

aunque no reprueuo, antes tengo por acertado, que quando el pesquisidor excediere en lo dicho, se dè cuenta al Consejo.

FALENCIA IIII. **[sect. 113]** es, que podra el Corregidor prender y castigar al pesquisidor, si por dolo, ruegos, dadiuas, o cohechos, o por algun en gaño, o fraude, dio iniqua sentencia, y refrenar su desordenado pro ceder: porque aunque sea su inferior en aquella causa, pero quando el Delegado haze en ella de pleyto ageno suyo propio, puede ser de mandado ante el Ordinario. Mas aunque esto tuuieron Cyno, Ancarrano, Puteo, y Gregorio Lopez, y otros: [8126]pero respeto que el pesquisidor, en lo tocante a su comission, es mayor q# el Iuez ordinario, me parece que no deue por esto proceder contra el, ni entremeterse en su comissi#, ni hazer mas que informacion, y auisar dello al Consejo: y lo mismo sintio Tiberio Deciano, [8127]al qual vi des pues desto escrito.

FALENCIA V. **[sect. 114]** es, si el pesquisidor co metiesse algun delito. de homicidio, estupro, adulterio, o otro graue crimen, que entonces el Corregidor, o su Teniente le podran pr# der y castigar, como a qualquier inferiory subdito suyo, **[sect. 115]** porque el delito excluye la honra y dignidad, [8128]y en bal**[1229]** de estarian los Corregidores y Iuezes ordinarios en los pueblos, sino huuiessen de amparar a los subditos, y estoruar los agrauios y opressiones. [8129]Y acuerdome que en Medina del Campo el año de setentay dos, el Licenciado Carmona, Teniente de don Antonio Vela, Corregidor, prendio a vn Letra do Iuez de comission por vn estupro, de que fue acusado, y en el aprehendido.

Y en tanto es verda **[sect. 116]** dera esta limitacion, que aun en caso que el Iuez pesquisidor, por especial comission proceda contra el Corregidor, y le tenga por subdito e inferior suyo, si cometiesse el pesquisidor algun delito, segun dicho es, podra el Corregidor prenderle, y castigarle por ello, [8130]porque por di uersos respetos puede vno ser mayor y menor: y aunque el Corregidor sea inferior en la causa delegada al pesquisidor, en todas las demas es superior suyo, y por la dicha comissi# no le essentò el Rey de la jurisdicion ordinaria. Pero dize Iason, [8131]que aunque pueda ser acusa do el pesquisidor por el delito ante el Iuez ordinario durante su comission, pero que no sera castigado hasta que la acabe, porque no sea im pedido en el progresso della: pero esto se enti#de, siendo el delito tal, que pueda la prision sus p#derse para entonces: pero si fuesse tan graue, que huuiesse peligro de la fuga del Iuez, deue le prender, y proceder en ello, y dar cuenta al C# sejo.

FALENCIA VI. **[sect. 117]** es, si el pesquisidor injuriasse de obra, o de palabra al Corregidor, o le amenazasse de algun da ño considerable, form# dole enemistad, y quisiesse proceder contra el, o contra su familia a pri sion, o a otro mal tratamiento, en tal caso (por que segun lo del Deuteronomio, [8132] **[sect. 118]** es cosa graue, que nuestros enemigos sean Iuezes de nosotros) por la dicha enemistad, amenaza [8133]y agrauio quedò priuado de jurisdicion el pesquisidor, y vsando della, podria ser **[1230]** preso por el Ordinario, como quien exerce jurisdicion, sin tenerla: mayormente si fuesse dificultoso ocurrir al superior por el remedio: co mo t#bi#por esta razon y dificultad, pued#los m#ges prender a su Abad, si los trata mal, [8134]y cada qual c#stituido en ella, y oprimido del essento, puede ser Iuez en su causa propia, segun Inocen cio, y Cardenal, [8135]y dexar de consultar al Prin cipe, el que estuuiesse obligado a hazerlo: **[sect. 119]** [8136]y finalmente el Obispo, por la dicha dificultad, pue de desagrauiar a las miserables personas, exerciendo

jurisdicion contra legos, como en otra parte diximos, [8137]porque est#te ladicha dificultad deocurrir al superior, es licito traspassar el rigor de las leyes. [8138]

Setimo y final caso de **[sect. 120]** falencia, es, que al algua zil, y oficiales del Alcalde de Corte, y de qualquier Iuez de comission, por superior, y graue q# sea, puede el Corregidor prender si delinquieren en su distrito, y castigarlos, auisando dello a sus dueños, [8139]aunque se exasperan y encolerizan mucho por ello. Otros Corregidores suelen embiar presos los di chos oficiales ante sus Iuezes, por lo que Rebu fino, y Cygaul dizen, [8140]q# no delinquira el Iuez, q# auiendo hecho informacion de los delitos cometidos por criados #l Rey, o por Iuezes comissarios, los embiare con ella maniatados al superior.

A los Iuezes ordina **[sect. 121]** rios de señores de vassallos aconseja el Doctor Auendaño, [8141]que se abstengan de conocer de los excessos, y delitos de los pesquisidores del Rey, y de sus oficiales, y que solamente den noticia dellos a los superiores, y que no los prendan, sino fuere en caso muy forçoso. Y lo mismo, y aun mas estrechamente ac#seja el Doctor Azeuedo [8142]a todos los Iuezes ordinarios, ora sean del Rey, o de Se ñores.

Lo que yo he visto si# **[sect. 122]** do Corregidor, y pesquisidor en mas de vein te años en estos casos, es, que quando algun Iuez de comission, o su **[1231]** oficial, o Iuez executor delinque, o excede (que al parecer de los subditos no son pocas vezes) luego se valen del procurador general, sindico, o Regidores del pue blo, y se juntan, y acabil dan, y ocurren al Corre gidor manifest#dole sus quexas, y agrauios contra el, para que el Corre gidor, como protector, y defensor de los oprimidos, y de la Republica, [8143]y por otros titulos y epitetos honorificos, que le dan para aduzirle a su fauor, y opinion, luego tome en si la defensa de las causas, y a# querrian que el Corregidor luego prendiesse al Iuez, y a sus oficiales, y les libertasse a ellos de los delitos que cometieron, y de las penas en que estan incurridos, lla mandole, quando acude a estos sus ruegos y clamores, valeroso, recto, y justiciero, y por lo contrario floxo, y pusilanime: pero en estas ocasiones aconsejare de palabra lo que en ellas he executado por obra, mouido no de la flaqueza, y temor que corre en esta era, y persuade a mu chos Iuezes por culpa de los tiempos, como di xo Ciceron, y no de los ingenios, sino persuadido en parte de la propia inclinacion mia, y lo principal, de lo que me dictaua, y dicta la razon y legal dotrina, paraque los Corregidores regulen y consideren los casos, y no se arrojen a proceder contra los Iuezes de comission, y para que junto con esto los zelosos de la justicia y bien publico, no se acouarden en dexar de ouiar las sinrazones y desafueros de algunos pesquisidores, y executores. Yo no soy de pare cer que el Corregidor sea facil en esto, ni que acada passo que le ocurran, e inciten las partes, para que tome el processo al escriuano del Pesquisidor, o que haga informacion, para aueriguar algun excesso suyo, o de sus oficiales, o que prenda a alguno dellos, se persuada a ello, sino que les dexe hazer en su comission sus oficios, prendar, prender, y castigar los comprehendidos, y culpados en ella; **[sect. 123]** y les dè todo fauor y ayu da, en publico y en secreto, como esta obligado de derecho, [8144]y cada qual entienda y se ocupe en su oficio, [8145]y as si tendran paz, que pues el Corregidor y pesquisidor son ministros de vn due-**[1232]**ño, y arcaduzes, ramos, y potestades de la justicia, e manada de vna misma fuente y tronco, que es el Rey, segun dizen las leyes, [8146]no es justo que se contrasten, infes ten ni vandericen, pues en ello hazen ofensa al Principe a quien siruen, y a los tribunales por cuya orden la administran: y quando en contra desto fuere el

Corregidor importunado de las partes, o de los Regidores demasiadamente, sinifiqueles con buenas palabras no tener jurisdicion, ni poderio contra el delegado, y que la mano para el remedio y coercion de sus agrauios, la tiene solamente el Rey, o el Consejo, o tribunal que le embiò, al qual ocurran sobre ello, y con es to los puede echar de si buenamente, y euitar sus importunaciones.

Y sepa el Corregidor, q# los Iuezes ordinarios q# andan en vandos y pun tos con los pesquisidores, o executores embia dos por los superiores, yendoles a la mano en sus comissiones, o pren diendolos, o fauoreci# do a alguna de las partes, demas que pecan en sus oficios, causan granescandalo en los pueblos: por lo qual he visto algunas vezes mandarlos parecer a los vnos y a los otros en la Corte, y aun quitarles los oficios, y otras vezes embiar recetores y Alguaziles a que hagan informaciones contra los Iuezes ordinarios, y los trayan a la carcel de Corte, haziendoles muchos gastos de costas, y salarios, y deteniendolos presos, y con fraternas y correcciones auergon çados, porque aprendan a proceder, y reportarse como deuen.

Pero certificado el Corregidor, que **[sect. 124]** el tal Iuez de comission, o sus ministros exceden notablemente della, si los daños se remedian con dar noticia al Consejo, puede hazer informacion dellos, y embiarsela, [8147]sin prenderlos, ni estoruarlos: pero siendo muy graues los excessos, o irreparables con la dilacion de la consulta, culpa tendria el Corregidor, si viendo desobedecer con ellos el mandado Real, y oprimir a los vassallos y subditos del Rey, no lo estoruasse: bien assi como deue estoruar que los enemigos no tomen, y ocup# su tierra, o que no se cometan maleficios en ella, prendiendo (por vltimo remedio) al tal ministro, y proce diendo, segun y en los casos artiba referidos, que pues traspasso el espresso m#dado y comission Real, indigno se hizo del priuilegio della. [8148]Finalm#te todas las leyes que prohiben proceder contra las personas cons**[1233]** tituydas en dignidad sin consulta del superior, se entienden quanto a no poder castigarlos, pero no para no poder pr# derlos. [8149]

Aduierta el Corregi **[sect. 125]** dor de dar luego cuenta al Consejo, o tribunal por escrito de lo que en esto hiziere, antes que el executor, o Iuez la dè por su carta, o testimonio, o con la fee familiar de su escriuano, y sea di ficil de dissuadirles aquello; porque muchos hombres apreh# den tenazmente lo que primeto les informan y perciben. Y assi con la distincion que auemos dicho, que da sabido, quando podra el Corregidor pr#der y castigar al pesquisidor, y a sus oficiales, sin que por ello deua ser (como se vsa) molestado, ni su buen zelo y oficio desagradecido.

Vna cosa les haze mucho daño a los Iuezes ordinarios en estas conti#das, para que les llueua a cuestas, y sean mo lestados, y es, que los superiores sienten mal de que les vayan a la mano en ninguna cosa, y tienen por desacato de los Corregidores y Iuezes ordinarios tocar en sus ministros, ni en sus comisiones, pareciendoles que se daria ocasion a que no se cumpliessen ni executassen sus mandatos: aunque quando la causa del Ordinario fue justificada, para ouiar y castigar el excesso del comissario, ha de ser preferida, pues el Emperador Iustiniano en sus Aut#ticos, [8150]no quiso que se dilatasse tanto el remedio de las culpas y excessos de los comissarios de su Corte, sino que, como dicho es, los Iuezes ordinarios los reprimiessen y castigassen.

Lo que auemos dicho de hazer in **[sect. 126]** formaciones los Iuezes ordinarios c# tra los pesquisidores sobre sus excessos, para embiarlas al Consejo, no se entiende que las

deuen hazer ni admitir los otros Iuezes del Rey, y mucho menos de Señores, no siendo los ordinarios, en cuyos distritos assisten y ex cedieron los dichos comissarios, porque en estos no milita la razon de desagrauiar a sus subditos, y amparar los de las opressiones que les hazen, y dar sehia ocasion a que las partes interes sadas facilmente hiziessen con sus criados, o con testigos apassionados, y no legitimos, informaciones falsas, para estoruar la comission del Iuez, o vengarse del, sino que en tal caso el Iuez ordinario de otro pueblo no admita el pedimiento ni informacion, sino re mitalo al Consejo: y por no auerlo hecho a ssi estos dias passados vn Tenien te de Zamora, y admitido vna informacion contra vn pesquisidor que estaua en la ciudad de Toro, fue compa recido en esta Corte por mandado del Consejo.

En lo que toca a sacar los pesquisi **[sect. 127]** dores de las Yglesias y monasterios a los delinquentes, y en que casos deu# gozar de la inmunidad Ecclesiastica, y como se ha de proceder contra los coronados y de orden, y contra los caualleros de las ordenes militares, y **[1234]** contra sus bienes, y con tra los estudiantes, o familiares, o oficiales del santo Oficio, y otros essentos, y como se ha de defender el Pesquisidor de las c#suras de sus juezes conseruadores, y q# orden y forma ha de tener para que no se le passe el terminode su comission en estas competencias, y quede frustrada su juridicion, y de otros articulos y questiones tocantes a la defensa de la juridicion Real, no repetimos aqui lo que se deue hazer, porque en otros capitulos se tratò latamente: [8151]pero en quanto à pren der clerigos, o religiosos culpados en su comission, no deue hazerlo, sino ha zer informacion de sus culpas, y embiarla al Consejo, como se le manda en su titulo, y de alli se le ordenarà lo que deua hazer.

Tambien aduierto, que justifique **[sect. 128]** mucho el pesquisidor lo que hiziere contra las dichas personas priuilegiadas, y que sustancie bien las causas, pa ra quando vayan ante los superiores, porque no le molesten ni le pidan, ni sean a su costa los gastos, y salarios en prenderlos, o guardarlos en las Yglesias, o en las carceles, y remitirlos, [8152]por que despues los conseruadores y Iuezes Ecclesiasticos suelen proceder por censuras contra el pesquisidor al desembargo y restitucion de los bienes que para los dichos gastos les fueron secrestados, tomados y vendidos; y yo vi en Consejo aprouar vna sentencia del Vicario de Madrid, para que vn Iuez pesquisidor pagasse cien mil marauedis, que de costas y salarios de Alguaziles y guardas auia librado y gastado de los bienes de don Pedro de Bracamonte, cauallero del habito de Santia go, vezino de Cartagena, contra qui# por mandado del Consejo auia procedido sobre cierta muerte el año de ochenta y nueue. Y aunque Iuan de Visquis solo tocò la question, si podra el Iuez Ecclefiastico proceder contra el Iuez seglar sobre el secresto y toma de bienes del recluso en la Yglesia: pero Tiberio Deciano tuuo lo contrario, al qual yo sigo, por lo que en otro capitulo diximos. [8153]

Regularmente, y segun derecho, **[sect. 129]** los gastos en prender, guardar y remitir los delinquentes, se han de hazer a costa de las partes que lo piden, o se querellan, [8154]como en particular diximos en otro lugar. [8155]

De ninguna manera compela el **[sect. 130]** pesquisidor a mercaderes, ni a otros hombres ricos, que le presten dineros para pagar Alguaziles, o guardas, o pa ra hazer diligencias necessarias en su pesquisa, pues esto lo ha de proueer la parte de cuyo pedimiento procede, hasta que despues de condenados los delinquentes, y tassadas las costas y gastos, lo cobre dellos: **[sect. 131]** y si por ventura el querellante fuere pobre, o no pudiere

comodamente proueer tanto dinero, y fuesse muy importante, y necessario el gasto, para la auerigua**[1235]** cion del delito, y administracion de justicia, no sera hecho culpable, si el pesquisidor, segun la informacion de las culpas processadas, y en proporcion dellas, man dasse, que los delinqu#tes depositassen cada qual cierta suma de ma rauedis para las tales diligencias, y no lo hazi# do, les hiziesse vender lo mas facil, y menos da ño sode sus bienes muebles, porque siendo pre cisam#te necessarios los dichos gastos, menos in conuiniente es que los paguen anticipadamen te (por la impossibilidad del actor) los reos que los deuen, y fueren la causa dellos, que no que dar frustrada la administracion de justicia, pues a los que huuier# de ser absueltos por sus descargos, se les puede restituir y resarcir lo to mado a costa de los otros complices, o del in justo querellante, o de gastos de justicia, o de la Republica. [8156]

Estas diligencias de **[sect. 132]** prender y guardar los delinqu#tes, son las primeras, y mas importan tes, a que luego deue el Iuez acudir, porque los reos son con quien se ha de hazer el juizio, y en quien se ha de executar la justicia, y he visto muchos pesquisidores curio sos y diligentes, que aun desde la Cor te, luego que son proueidos, embian con secreto a prender los culpados (pues en teniendo el titulo, tienen jurisdicion [8157]) y otros tan floxos y remis sos, que lo primero en que se ocupan, es en secrestar los bienes, y entre tanto se ponen en saluo los delinquentes; como quiera que para la administracion y exemplo de la justicia importa menos faltar los bienes, que las personas, [8158]y mas facilmente se ocultan estas que aquellos.

Demas de los bienes muebles y rai **[sect. 133]** zes que se hallan de los delinquentes, y se ponen en el secresto, deue el Iuez mandar pregonar, que qualquier persona que tuuiere bienes ocultados dellos, o supiere donde estan, o quien les deua maraue dis algunos, o otras cosas lo v#ga a manifestar, so pena de encubridor, o participe del delito. Y lo mis mo se ha de preguntar a los reos en sus confessiones, estando indiciados [8159]de alguna ocultacion dellos.

Entre otras clausulas, con que se da **[sect. 134]** la comission a los pesquisidores, es vna, que procedan la verdad sabida, la qual es prerrogatiua especial, y priuilegio Real, [8160]en virtud de la qual clausula suelen muchos ampliar y limitar las leyes, y la fuerça de las prouanças, á su aluedrio, y aun juzgar segun sus conciencias, de donde procede causar terror y admiracion su modo de proceder, y su desygualdad en el sen**[1236]** tenciar, y parecer que las leyes de los pesquisidores no son las escritas para con los hombres Christianos, sino para los Etnicos y barbaros, ni que son sus sentencias como las de los otros Iuezes: y bien considerado, la dicha clausula de proceder la ver dad sabida, es de virtud y jurisdicion larguissima, porque segun Antonio de Butrio, [8161]a qui# siguio Alexandro, [8162]importa mas que las clausulas, Sumaria y simple mente, de plano, y sin estrepito y figura de juizio: y dize Felino, [8163]que por la dicha clasula no son necessarias las solenidades del derecho positiuo: y Francisco de Arecio, [8164]que puede el Iuez proceder como Dios, el qual juzga segun la verdad. Y ésta comission y poderio da el Rey, y la ley, [8165]a los de su Consejo supremo, y aun segun Orozco, [8166]a los dmas Oydores y Al caldes de sus audiencias Reales, que en primer grado le representan. Finalmente la dicha clausula, Sabida la verdad, tiene quinze efectos y prerrogatiuas; [8167] de la qual clausula, y de

la otra, Segun tu conci# cia, y de las dichas clausulas, me remito a lo q# escriuen los autores. [8168]

Pero deue guardar el **[sect. 135]** pesquisidor siempre vna regla y maxima, que es, obseruar lo sustancial de la forma y orden del juizio, es a saber la citacion, prueua, y juramento de los testigos, aunque para instruirse bien los puede examinar sin el en ciertos ca sos; y la publicacion [8169]y admitir todas las ligititimas defensas, como quiera que por sumaria y priuilegiada que sea la causa, como dizen los Doctores, y la ley Real, [8170] no por esso se han de dexar de sust#ciar los pro**[1237]** cessos, ni de legitimar las personas, ni de recibir las excepciones, y prouanças necessarias: porque el Iuez particular esta obligado a obseruar el orden del derecho regularmente, saluo en algunos casos, de lo qual està reseruado el Principe. [8171]

Los Señores de vassa **[sect. 136]** llos no pueden cometer à sus pesquisidores y Iuezes que procedan *sumaria y simplemente, sola la verdad del hecho sabida,* [8172] si ya el negocio de su naturaleza, y calidad no fuesse sumario, que entonces bien podrian, porq# no le añaden ni dan nue ua forma, ni atributo: [8173] pero no se deroga por esto, que puedan proceder sus Iuezes ordinarios sa bidala verdad, aunque en los processos falten algunas formas judiciales, se gun lo dispuesto por la ley Real, y lo escrito por los glossadores della. [8174]

Medi#te la dicha clau **[sect. 137]** sula, *Sabida la verdad,* se mueu# muchos pesquisidores a traspassar el or den, penas y rigor de las leyes, y tambien por vna dotrina de Inocencio, [8175] comunmente recibida, que en los casos muy atroces lo permite, y aun sin hazer processo, y sin que por la tal tr#sgresi# pueda el Iuez ser residencia do, segun Baldo y otros: [8176] pero ante todas cosas aquella se deue entender quanto al sentenciar la causa, y no quanto a sustanciar y justificar el processo, que en esto, aunque el delito sea inorme, no se puede ex ceder, ni pretermitir el deuido orden, ni dexar de admitir las legitimas def#sas so pena capital: [8177] porque hasta la sentencia no se sabe si el acusado es verdaderamente culpado, o no, y assi es necessario que precedan indicios legitimos al tormento, y que se de traslado dellos, y se guard# las demas solenidades **[1238]** del juizio, y del derecho, [8178]aunque Iulio Claro [8179]dize que en Milan se guardaua lo c#trario en los delitos atroces, permiti#dose passar las leyes en el dar tormentos, por el processo informatiuo (segun lo praticamos en algunos casos graues, como en otro capitulo se dira [8180]) y y en lo demas que toca al modo de proceder, y tambien en el sent#ciar: y sepa el Iuez, que la presuncion que la ley haze en su fauor, de que hizo justicia, y el deuer, cessa en caso que no obseruo el modo y orden deuido en el proceder. [8181]

Pero es muy dudoso **[sect. 138]** y controuerso entre los Doctores, si de la licencia y permission que el dicho Inocencio c#cede, para traspassar y exce der el rigor de las leyes en los dichos casos, podran vsar los Iuezes inferiores, que estan atados a la obseruancia de llas, [8182]o solamente serà permitida a los superiores, y mayores magistra dos, a los quales, segun Baldo, [8183]toda pena es arbitraria, y cada qual de las opiniones, como dixo Lucano, [8184]entre las de Cesar, y Pompeyo, se ampara con gran Iuez: porque Calistrato Iurisconsulto [8185]fue de parecer, que para auer de ex ceder el inferior de la pena legal,

c#sultasse al Emperador, y que de otra manera alterar della no pudiesse, cuya decision, como vnica siguieron Bal do originalmente, y mu chos graues autores estr#geros y destos Reynos, [8186]porq# el Iuez inferior no puede ser mas piadoso, ni mas seuero q# la ley, de la qual es executor y ministro: y mucho menos lo puede ser el pesquisidor, [8187]pues seg# los Romanos, como refiere Budeo, [8188]procedi# los Iuezes inferiores, y juzgauan, sin alterar el **[1239]** derecho escrito, y soloa los senadores que no estauan astringidos a la obseruancia del, està permitido acrecentar las penas: pero dizen algunos Doctores, [8189]que estando el superior muy distante, para poder ser consultado, podra entonces el inferior passar el rigor de las leyes, como pueden en este ca so hazerse muchas otras cosas, que sin esta dificultad no son permitidas, segun en otro lugar diximos. [8190]

La opinion contraria **[sect. 139]** que puedan los Iuezes inferiores Corregidores, pesquisidores, y Señores de vassallos indistintamente alterar las leyes, diminuyendo, o acrecentando con causa las penas dellas, y hazer pro cesso sumario en vn dia al ladron escandaloso, o al facineroso, auiendo escandalo se prueua por la autoridad del Iurisc# sulto Vlpiano, [8191]que per mite castigar al ladron manifiesto, al sedicioso, al alborotador, y a otro delinqu#te famoso, sin otorgarle la apelacion, y aun sin sust#ciar el pro cesso: y deste parecer fuer# muchos otros autores, y los mas destos Reynos, [8192]diziendo, que el intento de la ley (que es el blanco a que se ha de mirar) es, que por la enormidad del delito se acreciente la pena legal, y q# esto conuiene que lo ha ga tambien el Iuez que co noce del, y esta mas informado de su calidad, y circunstancias, y tiene me ro y mixto imperio, y que aunque aya jurado de guardar las leyes, es c# la dicha limitacion y epiqueya (que la misma razon de la justicia permi te) de aumentar, o diminuir la pena quando c# uenga. Y a este proposito haze lo que trae Paris de Puteo, [8193]poni#do muchos casos enlos quales el Corregidor puede **[1240]** proceder de hecho, sino obseruar la forma y orden del derecho.

Y en caso que el Corregidor, o pesqui **[sect. 140]** sidor, o qualquier otro inferior Iuez aya de alterar la disposicion de la ley, moderando, o acrecentando la pena della, deue declarar y especificar en la sentencia, los motibos, y causas que para ello tuuo, las quales c#sten de los autos y meritos del processo; y si no constare dellas al tiempo de la senten cia, verifiquelas por informacion, por no poner su credito en disputa, [8194]porq# no se satisfazen los superiores con solo que di ga el Iuez inferior en la sentencia, *Por justas causas y respetos que a ello me mueuen*; y estarà obligado, quando le sea pedido, a prouarlas y justificarlas, [8195]saluo en algunas causas leues, tocantes al gouierno, como es en derramar la fruta, vino, o azeite, o otras cosas corrompidas y ma las, y la carne mortecina, y la flaca, sin hazer ni causar processo, y assi en otras cosas a este pro posito, como diximos en otro capitulo. [8196]

Tambien se aduierta **[sect. 141]** a lo que a este proposito dizen Felino y otros, [8197]q# no es licito traspassar las leyes de vna especie de pena, a otra, como de la pena ciuil a la corporal, y de la corporal de cortar la mano, a la capital de muerte.

Pero aunque es ver **[sect. 142]** dad, que de rigor de derecho el Iuez inferior pue de con causa alterar la ley, vsando de la prud#cia, y de la equidad y epiqueya, de que el legislador vsara, y que en quanto a esto, tan ministro de la justicia es el inferior, como el superior, [8198]y a#que veo que esta opinion es mas aprouada de los autores destos Reynos, y de

fuera dellos, pero por lo que hevisto suceder a otros ante los tribunales superiores, y praticado yo mismo en estos casos, aconsejo al Corre gidor, y al pesquisidor, que no se arrojen a traspa sar el rigor de las leyes, alomenos para lo que es executar el caso no #cidi do por ley, sino arbitrario, aunque el delito les pa rezca estraordinario, y agrauada, y justificada la causa de su motiuo para executar, sin que primero lo consulte a los superiores, o otorgue la apelacion [8199]al delinquente; **[sect. 143]** a#que estuuiesse conuicto y confiesso, porque aunque es verdad, que se**[1241]** gun las leyes y comun opinion, [8200]no se otorga la apelacion al reo conuicto y confiesso, esto parece que se deue entender en las penas lega les, donde se presume q# el Iuez no puede errar siguiendolas: pero no en las arbitrarias, apartandose de las leyes, y excediendo el rigor dellas, sobre las quales pue de ser que arbitre menos bien, y contra justicia, y de lo contrario he mos visto despues (como los juizios de los h#bres son diuersos, **[sect. 144]** y fa ciles para dissentir [8201]) q# vnos de los superiores lo toman y juzgan de vna manera, y otros de otra, y por qualquier mi nimo defeto que hallan, se inclinan a sentir mal de lo que el inferior hizo, y le hazen comparecer, y le prenden, moles tan y condenan, [8202]porque les parece que no pudieran ellos vsar de mayor jurisdicion y potestad, **[sect. 145]** y es mejor que el Iuez, que està sugeto a estas censuras, se contente con el rigor de la ley, [8203]y duerma seguro, **[sect. 146]** y otorgue las apelaciones, como adelante diremos. [8204]Y sobre todo se pa el pesquisidor y Iuez delegado, q#no puede aumentar, ni exasperar la pena de la ley, ni diminuirla, segun Arcediano, Iuan Andres, Antonio de Butrio, y otros, [8205] porque solo se le manda que juzgue segun las leyes, y que haga por ellas justicia, y alterando dellas, contrauiene a la voluntad, y comission del Principe delegante. No desanimando porlo dicho al de buen pecho y valeroso, para que dexe de castigar, como y quando conuenga los tumultos y escand alos y los crimines e insultos, y atroces delitos no torios que requieren bre ue y exemplar castigo, dando les la pena ordinaria, o algo mas, segun el excesso circunstancias, y calificacion grande del delito que obliga a ello: y esto quisieron sentir el Iurisconsulto Vlpiano, y Augustino Dulceto, y otros autores. [8206]

[1242] Las causas por las quales se pueden **[sect. 147]** acrecentar y diminuir las penas legales, juntaron de proposito, Tiraquelo [8207]hasta sesenta y quatro, y Auiles, y otros que trae Cenedo, [8208]refieren de aquellas, y otras, hasta quarenta: pero algun dia, si Dios fuere seruido, verà el lector, mas de dos mil, que con mucho trabajo hemos juntado, y fundado en derecho.

Muchas vezes acaece, que antes que sal **[sect. 148]** ga el pesquisidor de la Corte, despues de requerido con la comission, y otras vezes estando entendiendo en ella, se conciertan y conuienen las partes, y le requieren, que no proceda en la causa, y sin embargo desto puede el Iuez yr al negocio, y estando en el, proseguirle, y acabarle, fiendo de calidad que se pueda en el proceder de oficio: porque como de qualquier delito publico, o particular, nacen dos ofensas, vna a la parte, y otra a la republica, aun que cesse la vna, por no acusar la parte, procedera el Iuez por la otra, a la satisfacion de la injuria y vindicta publica, y esto es de rigor de derecho: [8209]pero con todo esto seria yo de parecer, que si en la Corte, o antes de auer llegado al pueblo, y de auer començado a proceder en el negocio, se apartasse la parte, que el Iuez parasse, y no procediesse, hasta dar auiso dello al Consejo, y tener respuestasobre ello.

Pero si estando el ne **[sect. 149]** gocio pendiente, se desistiere la parte, siendo la causa digna de castigo, proceda el pesquisidor en ella de su oficio, que aunque el Iuez ordinario puede nombrar fiscal en este caso, como en otro capitulo diremos, [8210]y los Alcaldes de Corte suelen dar traslado al fiscal, y sale ala causa: pero el pesquisidor no le nombra, sino que el se es el fiscal, para hazer las diligencias necessarias, y es vna de las diferencias del juizio de pesquisa, al ordinario: y assi lo vi determinar en el Consejo.

Tambien es artieulo **[sect. 150]** muy controuerso, si apartada y satisfecha la parte, podra el pesquisidor, o el Corregidor, dar pena corporal al delinquente. En lo qual, la resolucion es, que no, saluo en los delitos muy enormes y calificados, en los quales, fuera de la pena corporal, y en algun caso fuera de la capital, ninguna otra satis faria a la Republica. [8211]

El dar tormentos a **[sect. 151]** los delinquentes es vno de los remedios mas efi-**[1243]**caces que para aueriguar verdad en los delitos atroces y ocultos hallò el derecho, porque segun Ciceron, [8212]presumese q# es verdad lo que alli declaran: y este remedio es mas necessario en las comissiones y pesquisas, por la breuedad y limitacion del termino con que se procede en ellas, sin poder aguardar otras formas de prueuas mas largas; y como dize el Iurisconsulto Vlpiano, y Ciceron, [8213]ay al gunos hombres de tanta dureza y proteruia, que de otra manera no se puede sacar dellos la verdad. **[sect. 152]** Pero la pesqui sa y aueriguacion por via de tormento, ha de ser subsidiaria, a mas no poder, y quando por otra via no se pueda laver dad saber, [8214]por ser fragil, peligrosa y falaz, [8215] porque segun el mismo Consulto, [8216]y Paulo Mimo, [8217]ay otros hombres tan impacientes del dolor y tormento, que no solo c#fiessan lo que no hizieron, pero a otros leuantan testimonios.

Y assi antes de llegar **[sect. 153]** a dar tormento, puede y deue el Iuez, para aue riguar verdad, vsar de simulaciones y ficciones, y hazer esperiencias, como la hizo el Rey Salomon, [8218]en aquel celebre juizio de la diuisi# del niño: y Daniel para aueriguar la falsedad de los malos viejos testigos contra Susana, [8219]y Dauid con Abimelech, [8220] y Iehu Rey de Israel c# los Sacerdotes de Baal: [8221] porque como dize vn decreto, [8222]en muchos casos es vtil la simulacion, y es bueno el dolo, [8223]que no importa, se gun dize san Agustin, [8224] que la guerra justa se ha ga al descubierto, o por insidias y estratagemas, pues algunas vezes es li cito prudentemente bur **[1244]** lar y engañar al proximo, [8225]y hazer promessas, y no cumplirlas, como en otro capitulo diximos: [8226]y Claudio Cesar, segun refiere Sueto nio Tranquilo, [8227]visto que vna muger negaua ser vn mancebo su hijo, la mando casar con el, y luego confesso. Y el Emperador Carlo Mag no (como cuenta Andres de Isernia [8228]) certificado que vn padre, o su hijo, auian muerto vn hombre, los mando ahorcar a ambos: lo qual visto por el padre, y que su hijo estaua inocente, porque no muriesse sin culpa, confesso el homicidio, y librò al hijo. Y el otro Iuez, que al Sicofanta hizo beuer agua ti uia, para ver si vomitaua los higos de cuyo hurto era acusado. [8229]Aunque ya en tiempo de Ladislao Rey de Napoles sucedio dos vezes, que dos hombres lleuados a justiciar, y puestos en la horca, por la dicha simulacion e intento de hazer experiencia para aueriguar verdad, con la intensa aflicion y gran mie do de la muerte, rindie ron los espiritus vitales, y murieron, y por ello a los Iuezes no se les imputò culpa; [8230]con todo esso esta experiencia no se deue hazer sin

mucha c#sideracion, ni en qualquier ocasion, porque demas del dicho peligro, queda el reo afren tado, y el Iuez por pusilanime tenido.

Boluiendo a lo del **[sect. 154]** tormento, digo, que el Iuez no sea facil en dar tormentos, ni en qualquier negocio vse deste remedio, sino en los atroces, y con gran conside racion, y no proceda en esto con cautela atormentado al reo conuencido, para que tambien sea confiesso, y sin embargo de apelacion castigado, saluo en los ca sos que en otro lugar diximos, [8231] y porque desta materia tratamos alli lo mas sustancial, solo dire aqui, que el Iuez antes de llegar a dar tormento, considere muchas cosas, en especial cerca de los indicios, si son suficientes, y estan prouados, de lo qual vea, demas de los autores destos Reynos, a Iosefo Mascardo, y a Prospero Farinacio, [8232] y q# el reo a quien se huuiere de dar torm# to, estè a solas (segun los Doctores praticos [8233]) y sin comer diez horas antes, y assi lo vsamos algunas vezes, y otras adeshora y de sobre salto suele darsele: aunque muchas vezes estan apercebidos los que le esperan, o se rezelan, y en sintiendo al Iuez en la carcel, tom# **[1245]** el bebedizo que tienen a la cabecera, o en escondido, o los poluos que traen consigo, para no sentir el tormento, y pa ra remedio desto embie el Iuez vn Alguazil primero, y hagale mirar los senos y fratiqueras, para quitarle los dichos poluos, y lleuele al aposento del tormento, sin dexarle, porque no vse de la dicha preuencion.

En lo que toca a pro **[sect. 155]** ceder el Iuez a question y execucion del tormen to, bien puede, aunque la parte no lo pida, hazerle dar, siendo el caso digno del, y precediendo legitimos indicios, ora proceda de oficio, o por querella de parte, que aunque en esto huuo c# trouersia entre los Doctores, esta es la mas cierta opinion y pratica: porque como el castigo de los delitos conuiene a la vtilidad publica, puede y deue el Iuez proceder ellos sin pedimiento de parte, como arriba queda dicho. [8234]

En quanto a otorgar el pesquisidor **[sect. 156]** la apelacion del auto y sentencia de tormento, o de cominacion digo, que de rigor de derecho està obligado a ello, saluo con cierta cautela, de no pro ueer ni pronunciar auto, hasta que el reo estè puesto enla garrucha, o potro, como lo diremos en otro lugar. [8235]

Pero respeto de que los casos de pes **[sect. 157]** quisas son por la mayor parte atroces è inormes, en que se puede exceder la dispusicion de las leyes (como poco ha diximos) y que el termino con que se procede en ellas es corto, y si se huuiesse de otorgar la apelacion, y esperar la reuista de los superiores, se passa ria, y quedaria siempre frustrada, y valdia la Comission y administracion de justicia, aunque el reo apele, se executa el tormento, y assi lo praticamos de ordinario, sin que los superiores lo reprueuen, ni al inferior por ello condenen: pero deue justificarse bien el tormento con in dicios, y el processo con autos: porque quando los indicios son vrgentes, no se admite apelacion del tormento, segun Belluga. [8236]

En estas ocasiones suelen los pre **[sect. 158]** sos viendosse traer al tormento, sacar del seno la peticion de apelacion, o de recusacion, o de ambas cosas, o la prouision ordinaria, para que el Iuez se la otorgue, y se acompañe: y algunos Iuezes inicamente, no dan lugar a que la presenten, ni a que la reciba, ni lea el escriuano, y ponen en execucion el tormento encerrados para ello, y con por teros, y guardas, para que no dexen lle gar a nadie, y aunque los procuradores instan, y claman a la puerta, para que los abran y oyan, passan por todo los Iuezes, y nolos admiten, dignos por cierto de punicion y castigo, pues cierran los oydos a la audiencia, y defensa de los reos, tan deuida, y priuilegiada

por derecho, [8237]pareciendoles, que assi no les obliga lo que la parte les requiere por la peticion, ni lo que el Rey les manda **[1246]** por la prouision, y es doblada la culpa: porq# demas de denegar la audiencia, y la justicia, cometen desacato contra la prouision Real, y nun ca esto se haga, sino que elluez siempre de lugar que se lean estas peticiones, requerimientos, y prouisiones, por los escriuanos ante quien se presentan, y se pongan en los processos, para que conste dello en todo tiempo, pues lo contrario es tirania.

En quanto a lo de la **[sect. 159]** recusaci# de los pesquisidores al tiempo de dar el tormento, y de sent#ciar en difinitiua, y requerirles con la prouision ordinaria, para que se acompañen. Digo, q# regularm#te estan obligados a acompañarse, como los Iuezes ordina rios: porque segun vna comun opinion, [8238]es nulo e inualido lo hecho y procedido por Iuez, y es criuano recusados, y no acompañados, [8239]saluo si el recusante hiziesse autos ante el Iuez recusa do, sin protestar que no sea visto apartarse de la recusacion, que en tal caso seria valido lo que hiziessen, segun Maranta, y Iason, [8240]y saluo si el delito fuesse notorio, **[sect. 160]** y se dira serlo, segun, y con la distincion que en otra parte diremos, [8241]q# entonces no ha lugar apelacion, ni recusacion, **[sect. 161]** [8242] y para recusar a los dichos Iuezes, no es menester causa, como t#po co es necessaria para recusar a los ordinarios, [8243] antes es mas flaca la jurisdicion delegada, y co mo extraordinaria, y odiosa, mas facil de recusar: **[sect. 162]** [8244]pero si la recusa cion se presentasse despues de puesto el reo en el tormento, resoluci# fue del parlamento de Paris, y lo tienen algunos modernos, [8245]que se puede proceder a execu cion, como sin embargo de la apelacion, segun diximos arriba.

Suelen las partes con **[sect. 163]** fraude, para embaraçar, y porque se passe el termino de la comission **[1247]** recusar a todos los Letrados de la ciudad, [8246]y diez, o mas leguas en c# torno, o a todos los de Salam#ca, o de otra vni uersidad, o a todos los del Reyno, o exceptando algunos: [8247]y pues estas maneras de recusacion son sospechosas de fraude y de malicia ante los Iuezes ordinarios que proceden sin limita cion de tiempo, y en algunos casos no valen, como en otro lugar diximos, [8248]mucho mas lo son ante los pesquisidores, por estar constituidos en el cancel y raya de vn breue termino, [8249] y no valdran, alomenos para lo que es dar tormen to, porque si para darle (recus#do los Letrados de la ciudad y comarca) huuiesse de traer acompañado de lexos, primero se le acabaria el termino de su comission, y quedaria euacuado el efeto de la justicia. **[sect. 164]** Y assi en quanto a esto de otorgar la apelacion del tormento, auiendo la dicha dificultad, podra acompañarse con otro Iuez, si alli huuiere, o con algun Regidor, o es eriuano, o otro buen h# bre, como dize la ley: [8250] y quando el pesquisidor no se acompañe con nadie, sino que el solo conde ne, execute, y assista al torm#to, como aya pro cedido bien y justamen te, no le vendra mal por ello.

Para la difinitiua for **[sect. 165]** çoso es acompañarse, he cha la recusacion con tiempo, porque es cosa muy graue litigar ante Iuez sospechoso, y ser juzgado del, [8251]aunque segun Iuan Andres, y otros, [8252]si la recusacion se hiziesse des pues de conclusa la causa, no impidiria al Iuez para dexar de proceder en ella, porque ya no tiene la parte que oponer de hecho, ni de derecho: y esta dotrina refiere ser muy notable Estefano Aufrerio, [8253]de la qual por aora yo dudo, porque en juzgar la fuerça delas prouanças, y el derecho de la

causa, puede el Iuez recusado y sospechoso torcer la estimatiua: pero si la recusacion fuere tan general, y tan al fin del termino de la comission, que no pueda el pesquisidor consultar assessor de fuera, acompañese con el Corregidor, o Alcalde del lugar, o con quien le parecie re de satisfacion, y no sentencie sin acompañarse, **[sect. 166]** porque se gun Alberico y otros, [8254] lo mas praticable, aunque menos jurisdico, es, que vale la recusacion de todos los Letrados del pueblo, y mucho me jor quando quedan al**[1248]** gunos exceptados, por recusar, aunque la otra parte recusea aquellos: y aun segun Auendaño, [8255] **[sect. 167]** aunque el recusan te no deposite la assessoria en tiempo, pues tiene el Iuez poderio para ha zerle sacar prendas, y venderlas, y que pague; pero esto no se pratica por todos, sino que no depositando la assessoria en tiempo, el Iuez sentencia la causa sin acompañado. Finalmen te nunca he visto, auiendose hecho justicia, reparar mucho los superiores, en si el Iuez recu sado sentencio sin ac#pañarse: porque el tribunal de los superiores juzga la verdad sabida, como dize la ley Real, [8256]y no estan obli gados a obseruar la forma de los juizios como quera que con el Rey, y con sus C# sejos vale mas la verdad, que el rito de llos, segun Mateo de Aflictis, y Guilier mo Benedito, y otros, que citamos en otro capitulo. [8257] **[sect. 168]** Pero ac#sejo a los Iuezes pesquisidores, y ordinarios, que si#pre que puedan, se acompañen, sin que les pese de ser recu sados, ni traten mal de palabra a quien los recusa: porque si el assessor se conforma con su parecer, es mas loable su sentencia, y si dis crepa, no se pierde en ello nada, y en ambos casos su conciencia queda mas segura, y el pueblo mas satisfecho: **[sect. 169]** y en caso que no se conformen, y cada qual diere su sentencia, ninguna se ha de executar, sino consultar al superior sobre ello, y si ay tiempo, deuese esperar respuesta sobre la execucion: lo qual no es assi en los Iuezes ordina rios, porque han de executar la mas pia dosa, segun diremos en otro lugar. [8258]

En lo que toca a nombrar Iuez acompañado el pesquisidor recusado, con quien sentencie la causa, llano es por la ley Real, [8259]que aunque habla en el Iuez ordinario, se pratica comunmen te en el delegado: pero si el negocio es de mucha calidad, y se pide al Consejo que nombre y señale acompañado que determine la causa con el pesquisidor, suele nombrarle, y lo he visto di uersas vezes, y aun siendo el pesquisidor Alcalde de la casa, y Corte, se le dio por acompañado vn Oydor de Valladolid, y esto es a costa del que recusa, y lo pide: y lo mismo he visto hazerse pa ra determinar residencias, lo qual no se haze ni pratica con los Iuezes ordinarios, sino que ellos nombran acompañados conforme a la ley: pero en los De legados, por ser restringida su jurisdicion, y emanar del Consejo, puedese mejor dar el dicho acompañado, lo qual para con el Iuez ordinario, y con el dele gado, puede proueer el Principe, y el Consejo por via de suplicacion y recurso, segun Tiberio Deciano, [8260]y aun vna ley Real, [8261](que dize estas palabras: *Pero queremos que si la recusacion fuere muy euidente y justa, que los dichos nuestros Alcaldes puedan nombrar el acompañado que les pareciere*) lo permite tambien a los Alcaldes del crimen de las Ch#cille-**[1249]**rias para con los Iuezes ordinarios: pero solo veo que la pratica de po co aca el Consejo con los Iuezes de comission. Y con el Iuez ordinario recusado, dize Pedro Gregorio, [8262]q# en Francia lo estila el Parlamento y le da por acompañado al Iuez comarcano.

El orden y forma de **[sect. 170]** proceder# rebeldia los pesquisidores contra los reos ausentes, es la misma que guardan los Alcaldes de Corte y Ch#cillerias, que es, const#do

ante todas cosas por fe del Alguazil de la ausencia dellos, y de que no se han presentado en la carcel, llamar los a pregones, y assi se dize en los titulos de las pesquisas, *Y hagais llamar por editos y pregones a los ausentes, de tres en tres dias, como en caso acaecido en nuestra Corte*: y basta acusar vna rebeldia al sin de los nueue, [8263]y si el termino fuesse tan breue, que no le huuiesse para llamarlos de tres en tres dias, como es, quando al fin del termino huyen los pre sos, y quien los guarda, y suceden cada dia nueuos culpados ausentes, que se van llamando a pregones, los quales podra llamar el Iuez en el termino que el tuuiere, dexando el necessario para sustanciar y determinar la causa, y assignarles por horas los terminos, vno pe rentorio para todo: [8264]porque no puede dar mas termino, del que el tuuiere, ni ha de aguardar que su comission espi re, como diximos en el capitulo passado.

En el auto, edicto, y pregou, de lla **[sect. 171]** mar los ausentes, no se digan las causas de sus culpas, ni se agrauen, ni encarezcan, sino digase que parezcan a purgarse de cierto delito, sobre que se procede contra ellos, porque lo contrario tiene inconuinientes. **[sect. 172]** Y tambien sepa el Iuez que aunque aya parte, puede por omission della, de oficio [8265]hazer llamar a pregones los ausentes, y que se les acuse las rebeldias, como puede hazer todos los demas autos y sentencias, segun en otro lugar diremos: [8266]porq# el hecho del Iuez se reputa por hecho de laparte, [8267]y pudiendo sin parte proceder en lo principal, tambien podra en lo preparatorio y antecedente, pues para la punicion de qualesquier delitos se ayudan y corresponden la acusacion de la parte, y el oficio de la justicia.

Los pesquisidores de Señores por **[sect. 173]** no ser delegados del Principe, no podran abreuiar estos terminos de los pregones, como los Alcaldes de Corte, y pesquisidores del Rey, porque los Señores de vassallos estan atenidos, y obligados a guardar las leyes puntual mente.

En vn delito aunque sean muchas **[sect. 174]** las dependencias, y ramos del, y muchos los delinquentes, no se deue hazer ni fulminar mas de vn processo, sin dar lugar à que los escriuanos por sus interesses le diuidan, y hagan mas: porque lo prohibe vna ley Real. [8268]Y si todas las culpas se pudiessen seguir j#tas, pre-**[1250]**sentarse a vn tiempo las acusaciones, y hazerse las prouanças, y los demas autos, aunque se aguardassen algun dia las diligencias atrassadas, seria gran aliuio para formarse y sustanciarse bien el processo: porq# acaece en vn delito auer muchos culpados, y pr# derse oy vnos, y de aqui a quinze dias presentar se otros, y procederse con vnos en presencia, y con otros en rebeldia: y es necessario tener vn memorial, y mucho cui dado para sustanciar c# cada qual su causa, para que lo estè al tiempo de la sentencia, y de lo con trario suele auer confusion, y hallarse despues defetuoso el processo, y en especial se ha de aduertir, que se notifiquen las prueuas, que son elcrisol de los cargos y descargos.

Arriba diximos, que **[sect. 175]** atentas las leyes del Rey no, el pesquisidor sala riado no puede lleuar derechos algunos de fir mas, ni de los despreces, omecillos, y sangre; pero que de comun estilo se lleuauan, y assi pa ra el pesquisidor que no tuuiere este escrupulo (que no le asseguro dello) como para los Iuezes ordinarios, que sin el pueden lleuarlos, dire en este particular algunos nueuos apuntamientos. Lo primero, q# los derechos de los despreces se deu# dado el primero pregon, y acusada la rebeldia del, y son sesenta marauedis, [8269] y los derechos del omecillo, que por la ley nueua, [8270]se reduxeron a seiscientos marauedis, regularmente no se pueden lleuar, sino es acusada la seg# da

rebeldia, y esto en tres generos de casos. El Primero es, en pena de la contumacia contra los ausentes, acusada la segunda rebeldia, quando por la fu ga y prouança deducida en el processo ayan de ser condenados a muerte, ora el delito sea de muerte de hombre, o de muger, o de falsa moneda, o de salteamiento, o de otra qualquier especie, porque merezca el reo la dicha pena, y sea condenado en ella, y junto con esto aya costumbre en el pue blo de lleuar los Iuezes derechos de omecillos, y esta es decission de tres le yes del Reyno, y resolucion de los glos sadores dellas. [8271]

Y de passo dezimos, que no solam# **[sect. 176]** te puede el pesquisidor y Iuez delega do condenar en las dichas penas lega les por las dichas contumacias, pero puede penar y multar a los delinquen tes por otras inobediencias y rebeldias, assi para defensa de su jurisdicion, como en otra manera, segun diximos en otro lugar. [8272]

El Segundo genero de casos, en que **[sect. 177]** **[1251]** se puede lleuar omecillo, es, no en rebeldia por pena de contumacia, ni por sentencia de muerte, como acabamos de dezir, sino en caso de muerte, sucedida casualmente, y en pena della contra el reo presente, como si vno matasse a otro corriendo vn cauallo, sin cascaueles en poblado, o tirando la varra, y en otros casos, en que segun vna ley del fuero recopilada, [8273]no se da al reo otra mas pena, aunque por no aplicarse al Iuez por ley alguna, no soy de parecer, que la lleue en este caso.

El Tercer genero en **[sect. 178]** que se puede lleuar ome cillo, fuera de los dichos casos es, sobre qualquier muerte, que el reo aya hecho culpablemente, y se proceda en presencia, contra el, ora por ella sea condenado a muerte, o no, porque la parte le perdonò, o porque prouò ser para su defensa (no embargante que en este caso Azeuedo, y Iuan Gutierrez tienen lo contrario [8274]) porque, como quiera que vn hombre aya muerto a otro, a#que con leuissima culpa, deue la pena del omecillo, y esto dan a entender espressamente las leyes del Fuero, y del Es tilo, [8275]pues dizen que se cobre de los matadores emplaçados, y comparecidos, y por el omicidio en juizio v#cidos: y las leyes de la Recopilacion dizen, [8276]*Que no se lleuen los derechos de omecillos, saluo en causa de muerte, o en caso que el culpado la merezca*: Pues por dezir en caso, o en causa de muerte, no presuponen ausencia, y contumacia del reo necessaria mente, ni tampoco condenacion de muerte, de manera que en presencia, y sin la dicha condenacion se puede lleuar pena de omecillo, al q# consta auer muerto a otro.

Y aunque Auendaño, y los escrito **[sect. 179]** res del Reyno dizen, [8277]que no se pueda lleuar el omecille, procediendose contra el reo presente, ni en caso que no merezca pena de muerte, f#dados en la ley Real, [8278]que dize, *Que se cobre acusada la segunda rebeldia*: y en la otra ley que dize, [8279]*quesi no mereciere muerte, que no se lleue omecillo.* Esto se entiende quando se procede, no por caso de muerte, sino por otros delitos diferen tes, en los quales para lleuarse omecillo, se requieren copulatiuamente dos cosas, que se proceda en ausencia, y junto con esto, que merezca el reo pena de muerte: y aunque otra ley del Reyno, [8280]dispone, que el omecillo, se lleue por pena de la contumacia, y rebeldia del reo ausente, es, porque alli da la orden y forma de proceder, con tra los ausentes y rebeldes (en cuyo titulo y rubrica està puesta la dicha ley) los quales, como al principio diximos, deuen el omecillo en los dichos casos, **[1252]** pero las dichas leyes, ni otra alguna del Reyno no prohiben, ni niegan que el omecillo se lleue de los matadores, contra quien en

presencia se procede: y assi lo sin tieron, aunque de passo, y contradiziendose Auendaño, y Auiles, [8281] y esto se pratica mas co munmente, que lo con trario.

Siendo muchos los **[sect. 180]** matadores de vna persona, y precediendose contra ellos en presencia, no deueran todos mas de vn omecillo: pero procediendose en ausencia contra ellos, cada qual le deuera enteramente, [8282]y la misma razon milita, si contra muchos se procediesse en rebeldia, por auer co metido vn robo, o falsa moneda, o otro delito atroz en compañia, por el qual todos mereciessen pena de muerte, como atras queda dicho en el primer articulo de sta materia.

Tambien es de aduer **[sect. 181]** tir, que podra el pesquisidor, y el Corregidor, cobrar despreces, y omecillos de los clerigos, o caualleros de Ordenes, o familiares del S#to oficio, y de otros qualesquier essentos y priuilegiados, contra quien proceden, en los casos en que estan obligados a comparecer, a alegar sus priuilegios y essenciones: [8283]y lo que el Doctor Salcedo [8284] contradize cerca desto, se entiende en los notorios clerigos y religiosos, o essentos desobligados de comparecer ante el Iuez seglar, y de alegar sus priuilegios, y essenciones, como en otro capitulo diximos, [8285]y prohibe al Iuez Ecclesiastico solamente, que no lo haga pagar al Iuez seglar.

Algunas vezes se duda entre Iue **[sect. 182]** zes, quando se puede cobrar la pena del omecillo, y porque este punto no està tocado, ni dificultado por nadie, le examinare, resoluiendo lo mas juridico, y lo primero parece, que se podra cobrar el omecillo dado el tercero pregon, acusada la segunda rebeldia, y condenado el reo por sentencia interlocutoria en la pena del; y esta opinion se funda en la dicha ley del ar#cel de los Iuezes, [8286]q# dispone poderse lleuar el derecho de omecillo, *seyendo primeramente juzgado, y no antes,* como quiera que eneste caso se llama juzgado, segun la otra ley, [8287]qu#do acusada la seg#da rebeldia, el Iuez condena al reo enla pena del omecillo: y assi por la tal sent#cia y condenacion, luego se le adquiere irreuocablemente el derecho para cobrarle en virtud del dicho aranzel, y de la ley del fuero, [8288]que dize. *Y si alplaço segundo noviniere, peche la pena,* **[1253]** *segun que manda la ley del omecillo, &c.* De tal mane ra, que aunque despues de la segunda rebeldia acusada, y condenacion hecha, el reo se muriesse, o fuesse remitido a otro Iuez, [8289]antes de la difinitiua, o presentado, fuesse absuelto della sin costas, quedaua deuido el desprez y omecillo, y las demas costas por su rebeldia causadas: [8290]y esta opinion se pratica, y la tengo por la mas verdadera.

Otra opinion podria **[sect. 183]** fundarse en este articu lo, y es, no deuerse el di cho omecillo, hasta que el Iuez por sentencia di finitiua condene al reo a muerte, porque en de zir las dichas leyes, que sea primeramente condenado, y juzgado, se ha de entender en difinitiua, porque la palabra *Sentencia*, en duda sinifica la difinitiua: [8291]y porque tambien disponen las dichas leyes, que ha de merecer pena de muerte el que huuiere de deuer el omecillo, lo qual no se puede bien saber, hasta la difinitiua: porq# desde el tercero pregon hasta ella, podria de las prouanças, y diligencias que se hiziessen, constar de la inocencia del reo, y no merecer la dicha pena de muerte: y en de recho aquel se llama c# denado, cuya conden acion ha de surtir efeto, y no se puede reuocar. [8292]

La Tercera opinion **[sect. 184]** es, que hasta que se presente el reo, o sea preso, no se puede cobrar el omecillo, y esta es la que mas aprieta, porq# entonces purgando las costas y desprezes le paga, como expressamente lo de clara la dicha ley Real, [8293]en quanto dize:

Y si al tercer plaço viniere y pareciere, q# aya de pagar y pague el desprez y omecillo y costas, y adelante dize *O fuere preso antes de la sentencia difinitiua, que pagando, como dicho es, las costas y desprezes, y omecillos, sea oydo,* para inferir de aqui que no se puede el omecillo cobrar antes de parecer el reo, porque lo permitido despues de vn tiempo, antes de aquel es prohibido. [8294]

Con las dichas palabras, y con las del **[sect. 185]** dicho aranzel, [8295]en quanto dize, que se deua el omecillo en caso de muerte, o en que el reo aya de ser condenado a pena de muerte, se deshaze la passada opinion, de que se requiera para deuerse el omecillo, condenacion en difinitiua, pues antes della queda deuido por la segunda rebeldia: y assi los praticos Iuezes nunca condenan en la difinitiua en la pena del omecillo, pues como auemos dicho, ya quedò sentenciada en la segunda rebeldia, sino fuesse en caso que no se hu-**[1254]**uiesse acusado la rebeldia, ni hecho la tal condenacion de omecillo, que entonces, aunque la ley dize, *Seyendole acusada la rebeldia,* podra en la difinitiua auerse por rebelde, y ser conde nado en el, segun vna dotrina singular de Hipolito, [8296]no embargante, que para poderse lleuar la dicha pena, se ha de auer hecho el processo juridicamente, c# forme a la dicha prematica de Alcala. [8297]

La Vltima opinion **[sect. 186]** es, que no presentandose el reo, o no siendo pre so, no se puede cobrar el omecillo, hasta passado el año fatal, por la dicha Prematica, [8298]que dize: *Y mandamas, que dentro del dicho año no se puedan executar las dichas penas pecuniarias, o de bienes.* Luego siguese, que tampoco se podra executar la del omecillo, pues es pena: pero esto se entiende en qu#to a las penas del delito principal, aplicadas a la parte, o al fisco, o en otra ma nera, y no en la pena del omecillo, q# se da por la contumacia. [8299]

Teniendo la primera opinion, que **[sect. 187]** se puede cobrar el omecillo, luego que por la segunda rebeldia es condenado el reo, no obstan las palabras de las dichas leyes, ponderadas por la segunda opinion, para dezir, que qu#do se presenta, o prende el reo, se aya de cobrar, y no antes: porque se entienden, no estando entonces cobradas las dichas penas de desprezes, y omecillo: pues alli no prohibe la ley poderse cobrar encondenandose: y la otra ley del aranzel dize, *Que lleue el Iuez los seiscientos marauedis del omecillo, seyendo primeramente juzgado*: de lo qual se sigue, que luego en condenandose se permite cobrarse, sin aguardar la presentacion, o prision del reo, ora entendamos aquellas palabras, *seyendo primeramente juzgado,* de sentencia interlocutoria, o de difinitiua, pues permitiendo cobrarlo en sentenciando en difinitiua, no es necessario aguardar la presentacion, ni la prision del reo, ni que passe el año fatal: y esto pratican mas los pesquisidores, cobrando estos derechos en el termino de su comission, por no poder aguardar a que se presenten los delinquentes ante ellos, que pocas vezes lo hazen, y aun es dudoso si los pueden oyr, como adelante veremos.

Con lo dicho queda resuelta otra **[sect. 188]** contienda, que suele auer entre el Iuez que condeno en el omecillo, y el sucessor en el oficio, en cuyo tiempo el reo se presentò, o fue condenado en difinitiua, o se cumplio el año fatal, sobre qual ha de auer estos derechos, pues por resolucion comun està ass#tado, pertenecer al primer Iuez, que condenò al reo en la pena del omecillo por la segunda rebeldia, y assi lo sentencio el Consejo en vna residencia en mi fauor: y lo mismo es en qualquier condenacion de pena de prematica, que pertenecera al que **[1255]** la sent#ciò, [8300]si ya no dixesse la ley, que se aplique para el

Iuez que lo sentenciare, y executare, como en algunas leyes antiguas se dize, que entonces serà del Iuez que lo executare.

Pero las penas fiscales del deli **[sect. 189]** to sucedido antes de la muerte del posseedor del mayorazgo, ay controuersia, si se comunicar# con los her manos del sucessor en el, o seran precipuas para solo el, por auerse condenado en su tiempo. Y la resolucion es, que per tenecen al sucessor del mayorazgo, aunque por vn Consejo de Rolando, [8301] se ha hecho dudosa esta opinion, pareciendole q# las dichas penas fiscales se han de comunicar y di uidir con los hermanos, de lo qual se podra ver lo que resuelue el Doctor Molina. [8302]

Report#se mucho los **[sect. 190]** Iuezes en no hazer con denaciones de omecillos a cada passo, ni por qualesquier delitos, por lleuar las penas dellos, si no tan solamente en caso que algun hombre, o muchos ayan muerto a otro, o que en rebeldia aya de ser condenado a muerte, como queda dicho, y que la tal sentencia estè justificada por prouan ças bastantes, y la pena estatuida por ley, o por dotrina aprouada: y no se arroje el Iuez a condenar a muerte por solo su aluedrio, ampli#do le, y no regulandole, co modeue, segun las leyes, [8303] pues para estender su al uedrio à imponer pena de muerte, se requiere q# el delito sea muy atroz, y se aya c#sumado, y no de otra manera, segun la comun opinion que en otro capitulo citamos: [8304] no le parezca que la fuga del reo es total justificacion para c#denarle a muerte, conforme a la costumbre general de Italia y España, y de otras prouincias de que hazen m#ci# Alberico, Antonio Gomez, Claro, Cartario, y Farinacio, [8305]porq# esto, segun la ley Real, [8306] se entiende concurrien do demas de la fuga, indicios que basten para tormento. Y con esto c#cu rre, que la misma ley, y el derecho obliga al Iuez a procurar, y considerar las defensas de los ausentes, [8307] por todas las vias possibles. Suelen pecar en esto muchos Iuezes, y por ello los he visto c#denar en residencias, y en el C#se-**[1256]**jo, y miron que es rigurosa la pena de sentennas, que por esto les ponen las leyes, [8308]y para no errar y saber los casos, y delitos en que por dere cho se da pena de muer te a los culpados en dicho, hecho, o consejo, vean los Doctores, que los juntan, y recopilan. [8309]

Antes que se me olui **[sect. 191]** de, en este lugar quiero encomendar a los pesquisidores, remedien la insol#cia grande de sus escriuanos, en no querer dar los processos a los Letrados de las partes, siendo, como de ordinario son, personas de confiança y satisfacion, y vezinos de los pueblos, a fin de obligar a los litigantes a que sa quen traslados dellos, y como por la priessa de los negocios, y del termino, y con el heruor, y passion que traen, no pueden aguardar, redimen a dinero esta vexaci#, y con este fin à los escriuanos, y Iuezes que les ayudan a estos robos, n#ca les satisfaze c#fi#ça de ningun Letra do a quien entregar los processos: y lo peor es, que lleuan los derechos de los traslados dellos, sin trasladarlos, sino que dan el original. Y pues la ley, [8310]queriendo obuiar esta tirania (que ya la vsan en las Residencias) cometio el reme dio al aluedrio del Iuez, refrene con va lor tan iniquas, y malas codicias, como se vsan en esto, y sin la tibieza y pusilanimidad, que de ordinario tienen to dos los Iuezes contra escriuanos, pues esto en particular se encarga por vna ley Real [8311]a los pesquisidores, y en caso que sea forçoso dar los dichos traslados, no ha de ser de todo el processo, si no de sola la culpa, y sumaria informa cion, o lo que dello pidiere la parte: y assi vi que el Consejo en vista, y reuista, condenò

a vn escriuano a que boluiesse cien mil marauedis, que auia lleuado de los traslados de la sumaria informacion en vna pesquisa: saluo si las partes, para sus fines, y copiar el processo, pidiessen los traslados a la letra: y es de aduertir, que el traslado, que se diere al actor, el lo ha de pagar, y no el reo, hasta la sentencia final, y tassacion de costas.

Tambien los pesquisidores se reca **[sect. 192]** ten mucho de no recebir presentes, ni cosas de comer, las quales, segun diximos en el capitulo passado, assi mismo les estan vedadas, y el recebir dones, como a los Iuezes ordinarios, [8312]de que largamente tratamos en otro lugar. [8313] Y aduiertan en proceder desapassiona damente, y sin parcialidad, y (como di zen las leyes de Partida [8314]) *Lealmente y sinv#deria, non catando amor, nin desamor, nin miedo de ningono, nin ruego, nin precio que les den, nin les prometan, estoruando la pesquisa, o aconsejando a alguno que dixesse lo que no sabe, o apercibiendo a aquellos contra quien la hazen, para que c#plidam#te no se sepa averdad*: porque demas que es nulo qu#to haze el pesquisidor parcial, y ene-**[1257]**migo de la vna parte, y que por amenazas, y otras vias injuria a la otra (la qual, y su familia por el mismo caso quedan essentos de su jurisdicion [8315]) Deue auer el que procede, como dicho es tal pena (segun dize la ley de la Partida [8316]) *en el cuerpo, e en el auer qual ouo, o deuia auer aquel contra quien fueße fecha la pesquisa falsa,* con mas (segun dize Gregorio Lopez alli) los gastos y costas que a la parte se le re crecier#, y finalmente deue auer pena de preuari cador, y de cal#niador. [8317]

Otra ley Real, [8318]c# las premisas que se tienen del mal proceder de mu chos pesquisidores, dixo estas palabras. *Y porque es justo remediar los daños que los dichos pesquisidores hazen, mandamos, que los dichos Iuezes, excediendo en sus oficios, sean castigados, y que se tenga cuidado por los del nuestro Consejo de saber como v san de sus oficios.* Y pues las leyes los honran tanto, como a Alcaldes de Cor te, assi en que procedan, como ellos, [8319]como en el respeto y guar da de sus personas, [8320] **[sect. 193]** ju to seria, que estuuiessen muy vigilantes, y circunspectos en vsar bien deste fauor, y examinassen cuerdamente, lo que sentencian, y viessen los processos de los ausentes, considerando exactamente sus defensas: como lo aduierten bien Iuan Gutierrez, y Azeuedo. [8321]Muchos pesqui sidores en lo que toca a los processos de ausentes, por marauilla los veen, como deuen, y dan vnas sentencias disparatadas, con penas no condignas a los delitos, por mostrarse terribles, espantosos, y afamados, remitiendo la censura y lima dellas, a quando se presenten los reos, los quales, por el miedo que tienen de la vexacion y gastos, muchas vezes no se presentan, y quedan las tales sentencias con el transcurso, y lapso del año fatal, confirmadas en las penas pecuniarias (aunque los Alcaldes de Valladolid suelen oyrlos sobre ellas [8322]) y las partes, por la inconsideracion, y precipitacion del Iuez y prescripcion, quiza para siempre destruidas, no considerando que les manda la ley, [8323]que no condenen al ausente en mas de la pena que merece, y no era menester que la ley lo dixera, pues lo dicta, y dize la razon natural. **[sect. 194]** A todo esto aduiertan tambien los Corregidores, y sus Tenientes, quando por comission salen a estas pesquisas, pues **[1258]** por ley del Reyno, [8324]esta dispuesto, que quando dexen las varas den assi mismo residencia dellas.

Vna duda podria su **[sect. 195]** ceder en que el pesquisidor deue estar aduertido, y es, que deue hazer, llegando el fin del termino de su comission, sin estar sustanciada bien la causa,

para po derla sentenciar, y en es te caso, lo que ha de hazer es, si el negocio està en estado que buenam# te se puede sentenciar, sin atropellar las defensas de las partes, y toda via a menester mas termino, sust#cie la causa, y pongala a punto de sentencia, para que sino le embiaren prorrogacion, la difina, y acabe dentro del termino, y si se le concediere, abra la conclusion, y prorroguele a las partes, para que continuen sus diligencias: pero si el nego cio no estuuiere en estado de poderse sentenciar, porque ay culpados ausentes, contra los quales se va procediendo, o las partes presentes, no han podido sustanciar la causa, deue el Iuez, faltandole termino, parar en el negocio, y dar auiso por carta, y testimonio dello al Consejo, que de alli sele pro rrogara: y en ninguna manera proceda, sin tener termino, como algu nos han hecho (y mal) confiados en q# se les embiaria prorrogacion, con rati ficaci# de lo hecho, que seria harto error darsela assi, como yo he visto alguna, y auer vn pesquisidor en el medio tiempo, que estaua esperando la prorrogacion, dado tormentos injustissimos: pero sino se le prorrogare el termino, remita la causa al Consejo, donde emanò su comission, [8325]porque seria nulo lo actuado, sin termino, [8326]y cosa graue, en hecho y prouanças dudosas, dar sentencia cierta. [8327]

Bien podrian en este caso las partes **[sect. 196]** de conformidad, antes que el termino se acabasse, prorrogarle al pesquisidor, y el proseguir en la determinacion de la causa (en lo qual con dificultad vendran los reos) porque aunque es verdad, que el Delegado con dias li mitados no puede proceder acabado el termino, [8328]y luego espira su jurisdicion, pero no estandole espressamente interdicido por el Principe el exercicio del oficio, podra de consentimi# to de las partes vsar del, [8329]y aunque el termino puesto por la ley, o por el estatu to a la instancia, por ser introducido en fauor publico, no se puede por las partes prorrogar ni por el Iuez acetar, [8330] **[1259]** pero el concedido para la jurisdicion del pesquisidor por especial vtilidad de la parte, puede prorrogarse por los litigantes, y en virtud de la tal prorrogacion, sabi#dolo el Iuez puede proceder en la causa, [8331]con que la tal prorrogacion se haga durante el termino: porque aquel pas sado, y acabada la jurisdicion, ya no se dirà prorrogacion, como despues de los antiguos lo escriue Menchaca, aunque con alguna duda. [8332]

Acaece muy de ordi **[sect. 197]** nario embiar los pesqui sidores relacion al Con sejo del negocio en diuersos tiempos del juizio, vnas vezes antes de sen tencia para dalla, y otras despues sobre la execucion della, [8333]con dudas que se ofrecen, porque como dize vna ley de la Partida, [8334] *Mucho acerca estan de saber laverdad aquellos que dudan en ella, &c.* Y estan perplejos los di chos Iuezes, si procederan adelante a sentenciar, o a executar antes de tener respuesta de lo que consultaron, y esto es, quando de su oficio consultan y comunican al Consejo. Otras vezes a instancia de la parte q# apelò, y se quexò del pesquisidor, manda el Consejo, que el Iuez in forme lo que en aquello passa, el qual auiendo embiado relacion inserta la culpa sustancial, y otros autos concernientes, suele tambien dudar, si procedera adelante en la causa dur#te la consulta, o sobre seera, hasta que el Consejo lo vea y pro uea.

Quanto a lo primero, bien es por car **[sect. 198]** ta y testimonio del escriuano de la co missi# (siendo el negocio de calidad) dar auiso al Consejo, durante la pesqui sa, de lo que se ha aueriguado, y va haziendo en ella, y esto sustancialmente vna, o dos vezes: y si el caso fuere tan arduo, podra escriuir tambien el pesquisidor al Presidente aparte en la

misma sustancia, y aun tal vez tambien al Rey. **[sect. 199]** Pero de mi parecer, nunca se le pida al Consejo de lo que deua hazer, ni para ello aguarde su respuesta: porque nunca la dan clara, ni hazen caso destas consultas. **[sect. 200]** Y porque si son sobre el hecho no siempre son per mitidas, [8335]pues si està, o no prouado el delito dize el Iurisconsulto Calistrato [8336]al Iuez, *Tu mejor lo pnedes saber*. Lo otro, porque se sospecha, quel sas hazen los Iuezes para exonerarse de cargo y cuydado del negocio, y por euitar el odio delas partes: y assi dize vn Au-**[1260]**tentico de Iustiniano, [8337] los Iuezes no aguarden las imperiales respuestas, sino que sentencien como les pareciere, y si toda via consultaren so bre esto, dize vna ley de Partida en este proposito, [8338]*Que entonces el Rey sabida la verdad, puede dar el juizio, o embiar dezir a aquellos juzgadores de como lo den si quisiere, &c.* Y es de ponderar la palabra *Si quisiere*, que denota la impertinencia de la consulta. **[sect. 201]** Finalmen te la mejor respuesta q# los superiores le embiaran, serà, que haga justicia, con la qual, ni puede resoluerse para condenar, ni para absoluer, ni para executar la sentencia, ni para otorgar la apelacion della, y es dezirle, que examine bien y perfetamente la causa, y determine lo q# fuere justicia. [8339]Algunas vezes en las Chancillerias suelen dezir los Al caldes del Crimen, por auto a las tales consultas, que el processo venga por su orden, que es dezir, que se lleue citatoria y compulsoria, y otras vezes proueen, q# se retiene la causa, y Al gunas vezes veen el negocio, y sin emplaçami# to, ni mas solenidad, o sust#cia, c#firman, ò re uocan, o moderan la sentencia, y remiten la causa al Iuez, para que aque llo execute. Pero lo que mas comunmente en es to passa, es, no resp#der claram#te al que duda, que parece fuera necessario, para acertar a en caminar mejor la escura y c#trouersa justicia, o sobre caso no decidido expressamente en de recho, o sobre compet# cia de jurisdicion, **[sect. 202]** y aun sobre algun arduo, e intricado hecho, [8340]o qu# do c#uiene passar el rigor del derecho, o se ofrece auer de prender o proceder c#tra algun Grande, o persona de gran calidad, [8341] o quando de spues de auer condenado a muerte a vno consta de su inocencia, [8342]pues consultar sobre ello al Principe, es consejo de los Doctores, y de derecho es permitido, [8343]y obligatorio, como en otro lugar diremos. [8344]

Quanto al segundo articulo, quan **[sect. 203]** do el Consejo de oficio, o de pedimien to de parte prouee, que el Iuez informe (lo qual se llama propiamente relacion, y el articulo passado consulta) digo que deue embiar relacion del nego cio copiosa, y no falsa, sino fiel y comprouada por autentico testimonio, demanera, que no se dude della, ni sea **[1261]** necessario embiar el C# sejo a pedir los autos: [8345]y en esto han menester c# **[sect. 204]** sura algunos Iuezes (co mo lo notò el Emperador Iustiniano, [8346]y aun castígo, como lo dispuso el Iurisconsulto Marciano, contra los Irenarcas, que eran ciertos comissarios en lo criminal, [8347]) que por sus cartas se alargan mucho, inform# do, y afirmando al Consejo falsamente, o c#tra lo processado, por exagerar y encarecer sus in dustrias, y diligencias (c# tra lo que Caton, y Mar cio, Tribunos del pueblo Romano establecieron con ley penal, si en las relaciones de las pro pias hazañas alguno ex cediesse de la verdad) o porque les cometan, o prorrogu# losnegocios; por lo qual se hazen indignos de juzgarlos: [8348] todo en gr#daño de sus conci#cias, y perjuyzio de las partes: y assi por sus simples cartas y relaciones, sin testigos, y a# por solo el testimonio del escriuano su acolito è interessado,

no se deuria proueer cosa de mucho momento, pues al dicho del Iuez no auto rizado con mas testimo nio, no se dà entero credito, segun derecho, y lo que juntan Tiraquelo, y Iosefo Mascardo. [8349]

Finalmente digo, que **[sect. 205]** ora sea consulta hecha por el Iuez de su motiuo en los casos permitidos, ora sea relacion m#dada embiar, se deue es perar la respuesta y determinacion del Consejo; porque assi como pendiente la apelacion, y la recusacion, se susp# de el progresso del negocio, y la jurisdicion del Iuez, tambien se suspen de p#diente la relacion, y queda el Iuez inhibido, y seria nulo, y atentado lo que despues se hiziesse, [8350]saluo, si para aquietar algun tumulto, o sedicion conuiniesse acelerar el castigo, sin es perar la respuesta de los superiores, que en tal ca so lo podra hazer. [8351]

Pero contra ésta opi **[sect. 206]** ni# haze fuerça vna cau tela muy praticada, y es, que como los Pesquisidores y Iuezes de comis sion, proceden con termino limitado, los reos o partes interessadas, porque aquel se les passe, y quede frustrada la **[1262]** justicia, ocurren al Consejo con apelaciones y quexas, a las quales suele de ordinario proueer se que el Iuez informe, el qual en cumplimiento dello embia autos y relacion, pero las partes por la dicha malicia no solicit# que se vea, o tar da se tanto en ver y despachar, que si el Iuez huuiesse de esperar la respuesta y estar parado sin proseguir el negocio, se le passaria el termino de su comission: y assi en esta controuersia se pue do distinguir y dezir, q# la primera opinion de q# se aya de aguardar la re spuesta del Consejo, pro ceda en los Iuezes ordinarios, ante quien la instancia del juyzio no es tan breue, [8352]y que sin peligro del lapso della pue d# esperar la consulta y decreto del superior, y tambien proceda en los delegados que tuuieren termino bastante para esperar la dicha respuesta: pero teniendo poco termino el Iuez de comission, y no estandole aduocada la causa, ni el inhibido della, [8353]me pa rece, segun vna dotrina de Bartulo, [8354]comun mente recebida, que podra proceder pendiente la relacion, y que valdra lo que hiziere: y assi lo he praticado y visto praticar, ora sea sobre autos de perjuyzio repara ble, ora al contrario, auiendo lugar de proceder sin embargo, como quando se procede pendiente la apelacion. [8355] **[sect. 207]** Y si alguna parte pidiere, q# se haga relacion y consulta al Consejo, ha de ser a su costa. [8356]Ynunca se entregue à la parte la tal consulta, ni el processo original para hazerla, ni a nadie sino fuere al escriuano de la causa: y aun si es de calidad y toca à personas poderosas, no vaya el escriuano solo a lleuarle, sino con vna, o dos guardas, porque no se le quiten en el camino: y assi me acaecio en la consulta que yo embie a su Magestad, y al Consejo, del negocio en que fuy Pesquisidor, toc#te al Condestable de Castilla, y a la su villa de Biruiesca, que vino el escriuano de la comission con tres postas con el processo de la causa. Cerca de otros articulos tocantes a éstas consultas, se vea lo que diximos en otro capitulo. [8357]

Para estas relaciones y consultas so **[sect. 208]** bre competencias de jurisdicion, o en otra qualquier manera, no den los Pesquisidores a sus escriuanos de la comis sion (si los embiaren a ellas) grandes ayu das de costa, antes si fuere possible, se escusen de embiarlos, por la falta que hazen al despacho y secreto de los negocios: y si fuere tan necessario (como queda dicho) que ellos vayan a hazer **[1263]** la relacion, y solicitar la consulta della, sea sin ayuda de costa, sino con su salario, saluo, en caso que la costa extraordinaria sea forçosa, como en el caso referido, o por otras ocasiones vrgentes,

[8358]porque ya he visto en el Consejo dos vezes condenar a escriuanos, a que bueluan estas ayudas de costa.

De pásso es de aduer **[sect. 209]** tir à los Iuezes de comission y visitadores de escriuanos, y de cuentas de propios, o positos, o de diezmos de la mar, o de otro genero, que pa ra el despacho de los negocios, o visita de papeles, no metan mas escriuanos, ni les den salarios a costa de gastos de justicia, o de las partes, con denandolos en ellos: y quando se ofreciere necessidad demas ayuda y despacho, den cuenta de llo al Consejo, o paguen lo las partesinteressadas de su voluntad, y pidi#dolo ellos, si quisieren abreuiar sus negocios, porque ya he visto condenar el Consejo a vn Iuez de comission por esto, y pagar de su bolsa los salarios que dio a los escriuanos ayudantes.

Algunas vezes he vi **[sect. 210]** sto dudar, si los Pesquisidores pueden condenar en destierro del Reyno, y digo que si, porq# puesto caso que à los Corregidores, y a otros Iuezes ordinarios, aunque sean Alcaldes de Corte, y Chancillerias, està prohibido; [8359]pero por la Comission que se les dà, y poder para ir à todas las partes y lugares del Reyno que conuenga, no tienen cierto ni pre fixo tribunal, y pueden assistir en la par te y lugar que les pareciere necessario para la expedicion y cumplimiento de su comission, segun Angelo, [8360]se les dà jurisdicion vniuersal en todo el Reyno, para poder hazer la dicha condenacion.

El dicho destierro, o qualquier otro **[sect. 211]** preciso, solamente le puede alçar el Rey, por ser de las Regalias, que en lugar de suprema potestad a solo el com peten: y el destierro voluntario que el Pesquisidor pusiere, no le podra alçar el Corregidor, sino el Consejo, o Tribunal donde la cause pendiere en apelacion, [8361]lo qual puede hazer el Iuez ordinario que sucede a otro. [8362]

Como los Pesquisidores proceden **[sect. 212]** con termino limitado, y sus sentencias se executan en los vltimos dias, podria dudarse, si acaso siendo fiestas, seria lici to hazer en ellos la execucion de muer te, o de otras penas corporales, y digo, que el Papa Pelagio dize, [8363]y lo declaran Seneca, y otros, [8364]que ningun sacrificio se puede hazer à Dios mayor, **[1264]** que del hombre malo è iniquo: y assi vna ley del Codigo, y otra de la Partida, y autores, [8365]disponen, que por los dclitos atrozes se puede en dias de fiesta, y aun de Pascua hazer justicia corporal: la qual ley dize assi: *Porque segun los Santos, y los Sabios dixeron, Amigo de Dios es, quien enemigo de Dios mata en tiempo qualquier.*

Pero esto se deue en **[sect. 213]** tender en caso que huuiesse mucho peligro # la tardança del castigo, como seria, si huuiesse, o se esperasse algun gran escandalo, o que se aui# de ir los presos, o sacar los sin poder resistirlo sin peligro, o que el Pesquisidor no tuuiesse termino para poder diferir la execucion del suplicio: pero quando cessassen estas causas, o otras tanto, o mas vrgentes, en ninguna manera se deue executar sentencia de torm#to, ni de muerte, ni otra corporal en dia de fiesta, y esto deuen obseruar los buenos Iuezes y temerosos de Dios: [8366] y assi por otra ley Real [8367] se les manda que guarden las fiestas, y no juz guen en los dias dellas. Lo demas a este proposito del juzgar, o estudiar en fiestas, y otros casos, se podra ver por los autores que juntò Pedro Cenedo, [8368]y lo que diximos en otros lugares. [8369]

Tambien ay duda, si **[sect. 214]** podra el Pesquisidor proueydo por el Rey oir de nulidad contra su sent# cia: y digo, que Nicolao Boerio, [8370]de spues de An gelo y Alexandro,

afirma que si, y auerse dos vezes sentenciado por ésta parte en el Senado Burdegalense: como se permite tambien al que es Delegado para vniuersidad de causas: y a# que Tiberio Deciano passa con esto, [8371]pero la mas comun opinion es en contrario, por dotrina de Baldo, Imola, y otros, [8372] porque luego que bien, o mal pronunciò su sen tencia el Delegado, espirò su oficio, quanto al conocimiento de la causa, aunque no quanto a la execucion della. [8373]

Y assi tambien podra **[sect. 215]** interpretar (aun sin citacion de parte) la escuridad de la sentencia, du rante el termino de su Comissi#, sin diminuir, **[1265]** ni aumentar, [8374]para que tenga efeto, y sirua de al go, como quiera que sin la dicha interpretacion no se podria la sentencia dudosa executar: y los que tuuieron, que el delegado no puede interpretar su sentencia, [8375] han se de entender del que no es Delegado del Principe, del qual aqui tratamos.

Assi mismo podra el **[sect. 216]** Pesquisidor oyr y sent#ciar de nueuo à los que absoluio de la instancia del juyzio, [8376]y à los que sentenciò en rebeldia, y durante su comission se presentaron ante el, por que el primer juyzio, mediante la fuga del reo, q# hizo semiplena prouan ça, fue por ficcion: y assi en las penas corporales no passa en cosa juzgada: y el segundo juyzio es por existencia de verdad, en el qual, la fuga à lo mas sirue de indicio, [8377]y la comission que se dio al Iuez, fue para castigar el delito por actos y juyzio verdaderos y efectuosos: y esto me parece, aunque Monterroso tuuo lo contrario. [8378]

Las prouan ças hechas **[sect. 217]** en rebeldia son validas despues, quando se presenta el reo: bien assi co mo si fueran hechas en juyzio ordinario, sin q# sea necessaria nueua ratificacion de testigos, [8379] no embargante que la sentencia dada en rebel dia se anula, luego que el reo se presentò, saluo si estando legitimamen te conu#cido no se descargasse, que en tal caso aquella se deue executar, respeto de auerse he cho las prouanças con parte citada y rebelde, y que de su contumacia no de ue reportar prouecho. [8380]

En lo que toca à otorgar las apela **[sect. 218]** ciones de sentencias de muerte, y de otras penas corporales, porque los Pesquisidores han menester freno mas que rienda, por ser embiados sobre casos atrozes y dignos de ex#plar escarmien to, y que facilmente se inclinan a executar sus sentencias sin embargo de apelacion, (y hazen mal, segun Bonifa cio [8381]) han menester particular exorta cion: y assi digo, que en esto procedan con mucho tiento y justificacion, pues el sugeto de que se trata, que es la vida y honra del hombre, es el mas import# te, y el hecho es de todo p#to irremediable: y dize la ley de la Partida, [8382]*Que la persona del ome es la mas noble cosa del mun do, e porende todo juzgador que ouiere a conocer de tal pleyto, sobre que pudiesse venir muerte, o perdimiento demiembro, deue poner guarda muy afincadamente, que las prueuas* **[1266]** *sean ciertas, y claras como la luz: demanera que non pueda sobre ellas venir duda alguna, &c.* Loqual es por los grandes fauores que tiene la innoc#cia, por cuyo respeto tuuo el derecho por menos inc#uiniente de xar de castigar al culpado, que punir al innocente, [8383] y pone gran pauor el pue blo à los que injustam#te le c#denan. Y aun si no otorg# la justa apelacion, y el daño es irreparable y grande, y no tiene otro remedio, se atreue y pue de resistirles, segun lo q# latamente escriue Prospero Farinacio. [8384]Miserable compañera de la vejez

llamaua de ordinario Iulio Cesar à la memoria de la cometida cruel dad: y Alexandro Magno, inst#dole mucho Olimpiada su madre, y pidi#dole por los nueue meses que le auia traydo en el vi#tre, que hiziesse matar a vno, que no tenia culpa, le respondio humanissi mam#te, Otra cosaqual quier me pedid señora y madre mia, y no ésta, porque la vida del h#bre con ningun precio del mundo se compara. Sabaco, Rey de los Egipcios, segun refieren Diodoro Siculo, y Francisco Patricio, [8385]tanto aborrecio derramar sangre humana, q# à los condenados à muerte hazia andar aprisionados, siruiendo en las obras pu blicas, teniendo por verdadera aquella tragica sentencia que dezia, De sangre humana te absten, tu que reynas: y por esto fuer# repudiadas las leyes, que el seuero Dracon dio à los Ateni#ses, las quales dauan pena capital por qualesquier delitos. Y por el contrario, como mas be nignas fueron admitidas y c#seruadas las de Cecropio, y las de Solon. Ocho generos de penas refieren los antiguos [8386] que vsauan los Romanos para castigo de los delitos, es a saber, la pecuniaria, la prision, los açotes, el talion, la vergu#ça, el destierro, la seruidumbre, y la muer te: y con ésta vltima raras vezes castigauan sino era à los parricidas, a los trai dores, a los homicidas, a los enemigos dela patria, y à otros tales facinorosos, a quien por sus costumbres deprauadas, no conuiniesse perdonar las vidas. Para mayor examen y conocimi#to **[sect. 219]** de la causa, y en materia tan graue, como es executar las penas corporales, deuen los Pesquisidores ser faciles, è inclinarse a otorgar las apelaciones [8387]de sus sentencias, en especial de muerte, para cuya execucion han de ser tardos y detenidos, y à penas, sino es por la atrocidad del delito, y con la decision de la ley, han de quitar la vida à nadie: y assi lo aconseja Pedro Gregorio, [8388]y lo contrario detesta Azeuedo, [8389]y llama carniceros à los Iuezes que sin justificacion executan sus sentencias, en especial contra miserables personas, que no pueden defenderse, ni boluer por si: **[1267]** y Belluga dize, [8390]que a los Iuezes que no otorgan las apelaciones en las causas capitales, deuria el Rey hazer quitar las cabeças; pues segun el Iurisc#sulto Vlpiano, [8391]la apelacion es muy necessaria, porque quita la im pericia, y la iniquidad de los Iuezes: y segun S. Bernardo, [8392]es grande y general bien para el mun do, y tan necessario à los hombres, como el Sol, co mo quiera que la apelaci# es Sol de justicia, que mani fiesta y redarguye las obras de tinieblas: y los Iuezes inferiores no tienen todas vezes alas, ni ojos de aguilas, para q# con su buelo y vista puedan alcançar tanta luz. Baldo [8393]llamò a la apelacion triaca contra el veneno del primer Iuez: y vn proemio de la tercera partida, [8394]dize estas palabras: *Bi# aßi como los que peligran sobre mar, han muy gran conorte, quando fallan alguna cosa en que se trau#, o lugar a que arriben por cuydar estorcer de aquel peligro. Otrosi los que van vencidos de sus enemigos, quando llegan a lugar en que asm# de ser defendidos de aquellos que los siguen para matarlos. bien otro si han gran conorte, y gr# folgura aquellos contra quien dan los juyzios de que se tienen por agrauiados quando fallan alguna carrera, porque cuydan estorcer ò ampararse de aquellos de quien se agrauian.* Por la ley S#pronia (segun refiere Ciceron [8395]) era culpable el Iuez de crimen de le sa Magestad, sino otorgaua la apelacion, aunque el delito no fuesse sino de açotes.

Aui#do en Salonique leu#tadose vn **[sect. 220]** impetu popular, y con sedicion y furor muerto a vn Gouernador, siendo auisado dello el Emperador Teodosio, con el corage de tan atroz insulto, hizo c# bidar al pueblo para las fiestas y juegos Circ#ses: y estando

en ellos descuydados, hizo que de improuiso sus archeros salienssen y matassen quantos topas sen. Por el qual hecho Teodosio excomulgado y penitenciado por san Ambrosio reconocio su culpa, y establecio ley, para que de alli adelante ninguna sen t#cia de Principe para hazer castigo, se executasse hasta passados treinta dias, para que se diesse lugar a la clemencia, y a la censura della, segun consta de la dicha ley, y de Niceforo, y otros autores: [8396]la qual deurian tener ante los ojos los Pesquisidores y Iuezes, para otorgar las apelaciones de los que condenan à muerte, para que vista su causa por mas ojos, fuesse sust#ciada por terminos no momentaneos, y la execucion de la pena mas bien dicernida: considerando, q# pues en las causas ciuiles, aun de quatroci#tos maravedis, y otras minimas, quier# las leyes que el Iuez sentencie con toda consideracion, y que dellas aya apelacion, como la huuo, y la ay oy para los Ay# tami#tos de diez mil maravedis abaxo, seg# en otro capitulo diximos; [8397]þa que se vea y determine por muchos Iuezes: qu#to mas justo serà, que en cosa de mayor peligro, donde se trata de la vida, o de **[1268]** la honra, y hazienda, o de todo júnto, se otorgue la apelacion, y se execute con mas votos y deliberacion. [8398]

Y aun por lo que toca à los mismos **[sect. 221]** Iuezes deurian tener la mano en estas execuciones, no solo por euitar la pena de los treinta mil marauedis para la camara, que son y montan las treinta libras de oro, en que conforme à la ley Imperial, y Real, [8399]son punidos, por executar sin embargo pena corporal, de mas de las otras penas principales, [8400] sino por el pecado en que incurren, segun Nauarro, [8401]en no otorgar la apelacion quando deuen otorgarla: y tambien por no ir sobre ello à juyzio ante los superiores, y esperar, si si#ten y opinan diuersamente, mirando de lexos el negocio, y las circunstancias del: [8402]las quales el Iuez inferior tuuo presentes, y por ventura le mouieron justamente, y por no cometer sus honras à la ambiguedad de los pleitos [8403](que muchas vezes son como los casos y sucessos de fortuna) ni ofrecerse al peligro con esperança del remedio, sino que otorguen las apelaciones en la oportunidad, porque vna vez quitada la vida al h# bre, no tiene reparo: [8404]y enel juyzio sobre quitar à vno la vida, no ay tardança larga, segun dixo Iuuenal, [8405]pues para ello tantas solenidades han de preceder, segun de derecho estan establecidas: y no acaezca, lo que en los hechos infortunados, que entonces se aprueua el consejo, qu# do la coyuntura del es passada: y por auer executado sin embargo de apelacion, muchas vezes hemos visto à los Iuezes castigados, y de lo contrario nunca, o poco reprehendidos: [8406]y es justo guardar el respeto y reuerencia à los superiores, para ante quien se apelò, segun lo disponen las leyes, y acordar se el Iuez, que el no es Principe para poderlas derogar, sino Iuez para guardarlas, y regirse por ellas, y no podra esperar ser bien obedecido del pueblo, que rige, el Iuez que no obedece bien à sus superiores.

No negamos por lo **[sect. 222]** dicho, que la execucion de la justicia se haga, y no se dilate, quando la apelacion fuere friuola, o maliciosa, ò quando la atrocidad de los delitos, y las circunstancias dellos, y la justificacion de las causas lo requiera, que entonces santa y seguramente hara el Pesquisidor, en vsar del cauterio de fuego, que dize san Geronimo, [8407] **[1269]** que c#sume y quita todo lo malo, qui tando deste mundo tan nociuas y peruersas criaturas, y limpiando la Republica de la contagion y consorcio dellas: **[sect. 223]** y quales sean estos casos y ocasiones, en que el Pesquisidor podra executar sus

sentencias, sin embargo de apelacion, y passar el rigor de las leyes, y otras cosas a este proposito, diximos lo arriba, y se dirà adelante en otro capitulo. [8408]

Demas delas dichas execuciones de **[sect. 224]** penas corporales, suelen assi mismo los Pesqui si dores executar sin embargo de apelacion las pecuniarias injustamente, teniendo por objeto de gran de hazaña traer muchos ducados à los Recetores de penas de camara y gastos de justicia, pareciendoles que aquello llega luego a noticia de su Magestad; por lo qual seran mas bien recebidos del Presidente, y de los del Consejo, y mas presto proueydos; deui#do considerar, que el Rey nuestro señor no quiere los marauedis indeuidos, o sin justificacion cobrados, sin estar las sen t#cias passadas en cosa juzgada, como lo disponen las leyes destos Reynos, [8409] ni se sirue de los grandes daños y estra gos que causan los dichos Iuezes para cobrar, vendiendo por vno lo que vale diez: y assi no deuen hazer honra desto, ni obligar a los condenados a que depositen las condenaciones, porque, o se las lleuan los mismos Iuezes, o las partes las pierden, porque no siguen las causas, y la Camara no las cobra, porq# no sabe dellas, sino que procedan en esto como Christianos y rectos Iuezes, mandando depositar, executar, y co brar lo consentido, o de derecho permitido.

Y aunque es assi, que los Pesquisido **[sect. 225]** res proceden como en casos acaecidos en la Corte, y los Alcaldes della vsan executar sus sentencias dadas en rebel dia, en quanto a las penas pecuniarias, antes de passar el año fa tal, a quinze, o veinte dias de como las pronunciaron (y assi lo he visto praticar; estilo por cierto bien duro y exorbit#te [8410]) pero ni los Pesquisi dores durante su Comission, ni los Alcaldes de Corte, o de Chancilleria, conociendo en apelacion, podr# embiar a executar las tales sentencias contra los rebeldes, antes de passar el año fatal, porque esto queda reseruado al Consejo, donde se despacha la carta y prouision acordada, para que las justicias ordinarias en sus distritos executen las tales sentencias, siendo passadas en cosa juzgada: la qual se despacha de pedimiento del Fiscal, o del Recetor general de penas de Camara, o de gastos de justicia, o de otra persona interessada: y para esto en treg# los Pesquisidores con el dinero de las penas de Camara, testimo nio del escriuano de la Comissi# al Recetor general de las sentencias da das en rebeldia, [8411]y sin esto no se les da carta de pago de lo que entregan: **[sect. 226]** pero bien podran los Alcaldes dar executorias delas c#denaciones **[1270]** pecuniarias hechas por los Pesquisidores contra los ausentes en rebeldia pas sado el año fatal. [8412]

Por vsar mal los Pesquisidores del **[sect. 227]** poder y libertad, que les daua la ley, pa ra aplicar algunas penas arbitrarias a obras pias, [8413]se acordò poco ha por los señores del Consejo, que en las Comissiones se les ponga clausula, que las condenaciones que hizieren para obras pias, las trayan, y entreguen al Recetor de la Corte, sin que ellos puedan distribuyrlas; con lo qual los necessitados de aquel pueblo quedan priuados de la tal limosna y caridad, que pues alli se cometio el maleficio, alli auian de recebir los vezinos exemplo con el ca stigo, y los pobres con la limosna, assi mismo beneficio.

De lo qual se infiere, que la conde **[sect. 228]** nacion que el Pesquisidor hiziere arbitraria, o legal para obras publicas, se deue aplicar al lugar donde se cometio el delito. Pero digo, que por no tener el Iuez de comission jurisdicion resttingida a lugar, ni a territorio limi tado, sino que puede hazer la pesquisa, y proceder en ella en todo el Reyno, y que la ley [8414]en la aplicacion de las dichas penas le dexò entera libertad, parece, que podra adjudicar las para las obras publicas de pueblos Realengos a su elecion, mayormente si

como a Iuez comarcano se le huuies se cometido el negocio, podria aplicarlas à la ciudad, o villa de su juzgado; pero no auiendo mucha necessidad, de embiar fuera las dichas penas de obras publicas, por mas razonable tengo, darlas donde se cometio el de lito, o donde se haze justicia del.

Tambien se les pone clausula à los **[sect. 229]** Pesquisidores en su Comission, que trayan, y entreguen las conden aciones de penas de camara al Recetor general de la Corte, [8415]y las de gastos de justicia al Recetor dellos: y aun por vna nueua prematica [8416]se manda, que los Pesquisidores se obliguen por sus per sonas y bienes, que dentro de treinta dias las entregaran, y estaran a derecho con los querellosos dentro de cincuenta dias, y que los Iuezes de Mestas y de Sacas, y de visitas de escriuanos, y de propios y positos, den fianças de lo mismo, so pena de dos años de suspension de oficio, por auer se visto, q# algunos han vsurpado, y lleuado a sus tierras los marauedis procedidos de las dichas Comissiones, y otros retardado de dar la cuenta dellos, y ha passado el negocio tan adelante, que obligan a todos los Pesquisidores, excepto a Alcaldes, que den la dicha fiança, tanta quiebra ha auido en algunos hombres desta profession, que a quien se fia la administracion de la justicia, no se confia tan poca hazienda.

Y para que estas pe **[sect. 230]** nas se entreguen à los dichos Recetores, aduier tan los Iuezes, en quien las depositan: y para mas seguridad y satisfacion bien podran ellos ser de positarios dellas, [8417]aunq# **[1271]** regularmente no suel# ni deuen los Iuezes serlo, [8418]como en otro capitulo diremos. [8419]

Ponese assi mismo **[sect. 231]** clausula à los Pesquisi. dores, que no hagan c# denaciones para gastos de su comission, y esto justissimamente, a causa, de que demas y alien de de las penas para gastos de justicia c#denauan para salarios de cria dos suyos, y de personas que criauan para alguaziles, guardas, y carceleros con gran exorbitancia: y como destas condenaciones no se trahia razon, ni cuenta al fiscal, quedaua aquel daño (y no pequeño) palia do y encubierto: y assi lo que se huuiere de gastar en la administraci# de justicia, fuera de lo q# las partes deuen pagar, como es en prender, y en ir por #rrogaciones de termino, y en otras cosas, tome se de las c# denaciones aplicadas pa ra gastos della, con cu#ta, razon, y assiento por fê del escriuano en el processo, para que en el examen y apuntamiento que el fiscal haze de los dichos gastos, se vea si ay excesso. Y lo que se huuiere de repartir à los culpados justamente pa ra los gastos y dilig#cias sea, declaran do primero la cantidad de costas, q# se huuieren hecho, particularmente en que co sas se hizieron, y causaron, y para que efeto: y no se haziendo assi, sue le el Consejo castigarlo.

Y auiendo en esto lim **[sect. 232]** pieza de parte del Iuez, no es justo que aya mucho rigor, ni limitacion de parte del Fiscal en passarlo, pues estos gastos son arbitrarios, segun diremos en otro lugar, [8420] como si el Iuez hazi#do demonstracion, y simulando de querer ahorcar al delinquente, hiziere gasto en hazer venir al verdugo salariado, y en leu#tar la horca, y en la vestidura para el ju sticiado, y en otros aparatos, pues pue dey deue, para aueriguar verdad, hazer esta, [8421]y otras simulaciones y esperiencias, como atras queda dicho. [8422]

Tambien se pone clausula à los Pes **[sect. 233]** quisidores en la comission, que no crien alguaziles, ni escriuanos, ni guardas, sino fuere en casos particulares, y con licencia del Consejo, ni en esto excedan de los oficiales nombrados, y si los acrecentaren, sea solamente en los casos y ocasiones permitidas por la tal comission: de lo qual se ha hecho despues ley por vn capitulo de Cortes: [8423]y en caso **[1272]** que nombren algun alguazil,

no le den mas salario que al alguazil de la comission, saluo si no fuere forçoso para hazer alguna prision, o otras diligencias que requieran ayuda, y lleuar consigo otra persona: y los tales alguaziles que aumentaren, para ir fue ra, no trayan vara en boluiendo: y de la ocasion y necessidad de criarlos se haga informacion, y p#ga se en el processo.

No le passe por pen **[sect. 234]** samiento al Pesquisidor denostar (como dizen las leyes) o maltraer à los q# apelaren de sus sentencias, [8424]echandoles prisiones, o injuri#dolos; porq# assi como ante el Iuez ha de apelar la parte c# respeto, tambien ha de ser el apelante bien tratado del Iuez, y no injuriado por ello.

Y si por miedo de no **[sect. 235]** ser denostado, preso, o maltratado del Iuez Pesquisidor, o de otro, dexa re el condenado de apelar, o consintiere la sentencia, constando del mie do, y apelando, y protestando ante otro Iuez, o ante escriuano y testigos, y aun sin hazer esto, siendo la causa del miedo graue, y durando la ocasion del, serà oydo en su justicia, y el Iuez si le agrauio condenado en residencia: [8425]y assi lo he visto praticar en el Con sejo contra Pesquisidores, y otros Iuezes.

Las apelaciones de los **[sect. 236]** Pesquisidores, y de sus sentencias y autos, seg# derecho comun, y vna ley de la Partida, [8426]yuan ante el Rey, que les delegò las causas, pero por derecho nueuo del Reyno, regularmente van à las Chancillerias y Audiencias Reales, [8427]y por estilo, van indi ferentemente a ellas, o al Consejo donde emanò la comission, donde quier# ocurrir los apelantes: saluo, quando los tales Iuezes no lleuan poder de determinar, que entonces vienen priuatiuamente al Consejo: [8428]o quando el Pesquisidor es Alcalde de Corte, o qu#do en las comissiones, o en otras prouisiones a parte, se manda, que las apelaciones que se ouieren de otorgar, sea para ante los del Consejo, y no para ante otro tribunal, porque el Consejo como juzga con la suprema Real jurisdicion, entra, y sale en los negocios, segun y quando le parece, [8429]aunque pocas vezes conoce de causas criminales, en apelacion de las difinitiuas de los Pesquisidores, sino es en negocio de alg# Grande, o tocante a Iuezes reales, o en qual, o qual otro, y lo ordinario es, de los que no remite à las Chancillerias, **[1273]** hazer remission à los Al caldes de Corte, porque son del cuerpo y orden del Consejo.

Las apelaciones de los **[sect. 237]** Pesquisidores de las Ordenes, por cedula del Emperador Carlos V. y otros decretos que sobre ello ay, no van à las Ch#cillerias, sino al consejo de las Ordenes, y assi lo vi determinar en el Consejo Real en vn negocio del Licenciado Iuan Tello Falconi, vezino de Chinchon, que aui#do lo sentenciado en vista los Alcaldes del crim# de Granada, fueron inhibidos, y se tráxo la causa al dicho consejo de Ordenes, donde auia emanado la comission.

En lo que es salarios **[sect. 238]** del Pesquisidor, y de sus oficiales, recebido està, executarse sin embargo de apelacion; porque como suceden en lugar de las esportulas, expensas, y refeccion que se les daua antiguamente para su comida, y gasto, como atras queda dicho, casi se equiparan à alimentos, qu# to à la execucion y paga dellos, que no sufre dilacion. [8430]Pero aduierta el Iuez, como justifica la cobrança de los salarios, y no le parezca, que el dinero dellos es priuilegiado, para poderle tomar ex abrupto por fas, o por nefas, y que no està sugeto a residencia, porque muchas vezes he visto en el Consejo mandar al Pesquisidor, quando mas descuydado està, restituir los salarios lleuados ociosa, o injustamente, [8431]y no solo los suyos, pero los del alguazil, y escriuano, y guardas,

y de otros ministros supernumerarios, à quien con facilidad se dieron, y de qui# con dificultad se recuperan.

La tassacion de costas y salarios, no **[sect. 239]** la puede hazer el Pesqui sidor, [8432]aunque la reserue en si por su sentencia, porque en pronunciandola espirò su comission, pero da se le facultad, que pueda repartir, y cobrar los salarios, porque la tassa del salario de los Pesquisidores toca al Rey: [8433]el qual salario solia ser ochocientos marauedis cada dia, y de poco aca se dan mil: y segun la ca lidad de los negocios, personas, y tierras, alguna vez se acreci#ta mas; en especial en el consejo de la Hazienda: y sino se assignasse salario cierto (lo qual nunca he visto) sino que se dixesse, *Lleueis el salario acostumbrado,* podria cobrar el Iuez el salario, que vltimamente se vsò assignar, ora fuesse mas, o menos. [8434]

[1274] Pued# cobrar assi mis **[sect. 240]** mo los Pesquisidor es sa larios, no solamente #los dias de estada en el negocio, que son los que computan y cu#tan en el termi no dela comission, para proceder en el; pero t#bi# los de ida y buelta, [8435] à 8. leguas vulgares [8436]por dia. [8437]Y si el camino fues se largo, podran tomar cada semana vn dia para desc#sar, [8438](segun el Filo sofo) y lleuar salario: y si sobrare, o faltare algo # las dichas ocho leguas por dia, podralo el Iuez arbitrar, segun la razon, y la costumbre: [8439]assi es en el Embaxador quando va y torna de su embaxada, y el Assessor, y el Abogado, y el Medico, y el alguazil, el testigo, y el correo, c#duzidos para fuera parte: y partiendo por la tarde no podr#lle uar el salario de todo el dia, [8440]aunq# al jornalero de la viña se le dio enteramente, segun S. Mateo, no obstante que fue a trabajar à la puesta del Sol, mas en nuestro caso, y en el de las mulas de alquiler se guarda mal.

Pero si al Pesquisidor **[sect. 241]** le embiaron la comission, est#do ausente dela Cor te, lexos del pueblo ad# de auia de ir, podra cobrar el salario de todos los dias, que desde alli se ocupare en ir à el: y si rodeare por ganar mas salarios, o por algunas causas, o respetos de su particular, no podra cobrar mas de la ocupaci# del camino derecho, [8441] saluo si rodeasse, por estar el camino inpedido, por justo miedo [8442]de ladrones, o enemigos, o por malos passos, à causa del tiempo, [8443]o por ha zer alguna prision, o dili-**[1275]**gencia concerniente al negocio rodeasse.

Y si lo que auia de cami **[sect. 242]** nar en diez dias, a ocho leguas por dia, lo anduuiesse en menos tiempo à costa de su mayor trabajo, podra lleuar el salario de todos diez dias, [8444] como lo hazen de ordinario los alguaziles que van a negocios, y qu#do vienen de lleuar galeotes. Pero si la paga huuiesse de ser no por dias, sino por ida y buelta, a#que caminen mayores jornadas de a ocho leguas por dia, no lleuar# mas salario, segun Imola, Rebufo, y otros. [8445]

Y tambien lleuara sala **[sect. 243]** rio el Pesquisidor, si en el camino algunos pocos dias enfermasse: pero durando mucho la enfermedad no se le deue, porque se reputa à caso fortuito: y tambien porq# es salario no deuido de la Republica (como el del Embaxador, y el del Corregidor que los ganan est#do enfermos [8446]) sino de las partes, por la rata del tiempo y ministerio del oficio: y si la enfermedad sucediesse estando el Pesquisidor sin en tender en el negocio, tampoco de aquellos dias cobrarà salarios; los quales solo se le deuen por la administracion. [8447]Y por la #fermedad larga bien se puede quitar el Corregimiento, como en otro capitulo diximos: [8448]pero no el benefi cio, ni el oficio de

assien to concedido por el Rey; [8449] porque la honra por el concedida no tiene fin. [8450]Ni tampoco si enfermaren los Pesquisidores, o sus oficiales, p#g# substitutos; pues, como q#da dicho, no lo pueden hazer: y por lo que toca a sus oficiales enfermos, sea por pocos dias, basta dar noticia al Consejo, y esto sin lleuar los salarios por entero.

Y en el dicho caso de **[sect. 244]** enfermedad, ni en otro alguno, no podra el Pesquisidor suspender el termino de su comission ha sta la conualecencia, ni interpolar los dias, por ser como es continuo, [8451] y solamente prorrogable a disposicion del Rey q# limitadamente se le concedio: y assi auiendose passado durante la enfermedad, podra la parte, o el mismo Iuez embiar testimonio dello al Con sejo, y pedir prorroga**[1276]** cion, donde se dan prouisiones para que los Iuezes de comission no interpo l# los dias dellas. Ni t#poco deuen lleuar salarios por los dias que estuuieren vac#tes, esper#do termino para proceder, por auer se les acabado, porque su ticulo solam#te se lospermite lleuar por el tiempo que se ocupare en el negocio, y pudiera el Iuez preuenirlo con tiempo, y su descuido noha # ser a daño de las partes.

Diximos, que camin#do **[sect. 245]** el Iuez, o alguazil en tres dias las jornadas que podia hazer en seis, podra lleuar salario de todos seis dias; segun lo qual es de ver, si del termino q# se le dio al Pesquisidor para acabar el negocio, le sobrassen algunos dias, por auer au#tajado el trabajo y el despacho del, si podra lleuar salario de aquellos dias que le sobraron: y parece, que enesto corre la misma razon q# en lo otro, pues padece la persona, haziendo doblados efetos, y en vn dia el trabajo de muchos. Pero sin embargo digo lo contrario, y que milita diuersa razo, porque en au#tajar el camino el Iuez, o alguazil, solamente padecen sus personas, pero en apressurar el juyzio y progresso del negocio, padecetian las par tes, abreui#doles demasiadamente los terminosnecessarios para sus prou#ças y defensas, y dariase ocasion, a que por éste fin y respeto pidiessen los Iuezes prorrogaciones de termino viciosamente: demas de que tambien padeceria la autoridad dela justicia, y ofenderia, ver que el Iuez lleuasse estip#dio y salarios de mas dias de los que se ocupò, pues no se le m#da que demasiadamente se apressure, ni q# se desvele, sino q#lo honesto y moderado trabaje: ni los dias de termino se le d#, para que los defraude al negocio, y ahorre los salarios dellos, sino para que en vtilidad de las partes los ocupe.

De las pesquisas que al Corregidor se le **[sect. 246]** cometier# para que las haga y determine en su distrito y jurisdicion, aunque sea contra personas de fuera della, no pue de lleuar salario, pues ya le lleua como Iuez ordinario, y la comission que se le delegò, es accid#tal, y no c#siderable: [8452] y no quadra en éste caso la razon de los Doctores, que en otra parte citamos, [8453] que puede el que exerce dos oficios c#patibles, lleuar dos salarios, y el Doctor en dos facultades dos propinas, y el cria do del Rey en dos Consejos, o ministerios, lleuar dos lutos quando muere el Rey: y el Comissario de diuersas causas doblados prouechos; porque en estos casos los derechos de dos personas c# ciern# a vna, y se c#padec#; pero en el nuestro la jurisdicion delegada no se compadece con la ordinaria, ni es c#cerni#te a ella, [8454]ni por las prouisiones se les concede salario, ni en su lugar comidas, y assi no se les deue, como diximos en el capitulo passado.

Ya que hemos dicho en **[sect. 247]** que casos, y de que tiempo ha de cobrar salarios el Pesquisidor, veamos de q# **[1277]** personas: y digo, que ora sea proueydo de oficio, ora de pedimiento de parte, los deue cobrar # los culpados, [8455]saluo los Pesquisidores de Señores, como se dize en otro capitulo. [8456]T#bi# se podran cobrarsalarios, seg# la ley

Real, [8457]de las justicias participes en los de litos, o negligentes en proceder en ellos, y en dar auiso al Rey, o Con sejo de lo que deuian darle; pero esto se entiende, auiendose dado q#rella y comission contra los Iuezes real#gos, que contra los de señorio no es necessaria, segun q#da dicho. [8458]

Pero acaece, pedirse **[sect. 248]** Pesquisidor sin informa cion de culpados, y ofrecer la parte por ésta causa fianças en el Consejo, de que no los auiendo, pagarà los salarios del, y de los oficiales, y m#darlo assi el Consejo, como lo he visto: lo qual parece cosa dura, pues en casos t# atrozes, en que no basta la justicia ordinaria, la vin dicta publica ha de ser à costa del fisco, por la obligacion que el Rey tiene de m#tener y defender los pueblos y subditos en justicia, [8459]y harto trabajo t#dra la biuda, a quien le mataron su marido, o su hijo, o el otro a quien ladrones entunicados robaron su dinero, si demas de su agrauio y perdida, huuiesse de pagar los dichos salarios, # especial sin auerse aueriguado y castigado el delito: y assi parece, seria mas justificada la dicha fian ça, quando la duda estuuiesse en si el delito auia sucedido, o no, y que entonces el querell#te pague los salarios, en pena de no auer prouado [8460]el hecho y sucesso, que ante el Consejo afirmò, que no, quando c#stasse del delito, y no se sabe de los hechores del.

Aduiertese, que si el Consejo comete al **[sect. 249]** Pesquisidor otros negocios, con prouision para que en el termino de su comission proceda y haga justicia en ellos, q# la segunda comission se le c#cede con to das las clausulas, oficiales, y salarios, y forma de proceder que la primera, pues se remite à ella, porque la prorrogacion, as si de termino como de jurisdicion, se enti#de con las mismas calidades y atributos primeros, segun el Iurisc#sulto Pomponio: [8461]y porque lo que se remite a otra escritura, es visto compreh#derse en aquella. [8462]Y si haziendo vna comission, se m#dasse al mismo Iuez por el tribu nal que le proueyò, o por otro, que ent#diesse en otro negocio al mismo tiempo, si podra lleuar por ello otro salario, tratose en el fin del capitulo precedente.

Vn abuso grande, exorbitancia y ex **[sect. 250]** cesso digno de quitarse, vsan algunos Pesquisidores, que cobran salarios de per**[1278]** sonas no culpadas, ni c# prch#, didas en su comis si#, ni con otra causa ni ra z#, sino porque no hallan di neros, ni hazienda de los delinqu#tes, y las dichas þsonas son mercaderes, o adinerados, [8463]a los quales pr#d#, y aun les pon# guardas, por necessitar los a que paguen. Y à esto d# color, con dezir, que no se hallan compradores de los bienes de los reos, y q# a necessidad se los v#d# y #treg# judicial y seguramente: y acaece, ser los bienes algunas casas solariegas con su torre y almenas, in abitables sino es para grajos, ò algunos palomares, o otra hazi# da infructuosa, o vinculada, que quando no lo fuera, en este caso, para interesse particular, y no publico, ninguno puede ser compelido a c#prar la, [8464]como pueden serlo los vezinos a que c#pr# el trigo corrompido dela Re publica: [8465]y como dixeron el Emperador Zenon, y el Rey don Al#so el Sabio, [8466]no solamente es graue cosa àlas leyes, pero contrario à la equidad natural, ser vnos por las deudas de los otros molestados; por lo qual pro hibio y abominò estas iniquidades: y por dere cho diuino està dispues to, [8467]q# la anima que pecare, ella morira. Y aun està #ueydo por derecho, q# no pague la muger por el marido, ni el hijo por el padre, con ser personas c#j#tas, sino que las penas y deudas sigan à sus auto res. [8468]Y mire mucho el Pesquisidor lo que en esto haze, porque las tales ventas y apremios son injustos, y el Iuez digno de ser condenado a que restituya à las partes

sus bienes libremente, y que buelua el precio, como de venta violenta, y hecha por su interesse: y assi vi que lo sent#ciò el Consejo éste año de 93. contra vn Pesquisidor, y es decisi# de ley, y de Doctores. [8469]

Si el concejo, o algun **[sect. 251]** particular de su vol#tad quisiesse pagar la conde nacion por el reo ausen te, o por el presente, en tal caso bien se le podran entregar en resguardo sus bienes: [8470]o quando vno de los delin qu#tes no tuuiesse de que pagar los salarios, o condenaciones, siendo complices, y est#do c#preh#didos en vna sent#cia y m#comunados, y no de otra manera, puede se cobrar de los vnos lo que fuesse dificil de pagarlos otros, segun derecho **[1279]** Ciuil, y ley de Partida: [8471] y assi estan muy aduertidos los Pesquisidores en m#comunarlos en la s# t#cias, y deurian estarlo primero de no hazer des afueros, cobrando los salarios de los que no delinquieron, haziendo culpados con las penas a los q# no lo fuer#en las obras.

Y si en este caso, qu#do **[sect. 252]** vno de los mancomuna dos pagasse toda la pena pecuniaria, òsalarios, podra recuperar de los otros complices y m#comunados, las ratas partes q# pagò por ellos: y si para esto se le deue dar lasto, y si valdra, por aora me parece que no se le dara la sto, ni cobrarà dellos, porque en los delitos no ay cession de acciones. [8472]

Otras vezes quando no **[sect. 253]** ay culpados en el delito principal, ni ded#de co brar sus salarios, suelen algunos Pesquisidores, trauar de culpas leuissimas para cobrarlos; del barq#ro porque passò al reo en su barca, del carpinte ro porque hizo la horca baxa, y de otros porque pisaron el sol: lo qual es cruel dad, y falta de christiandad, y tienen los tales Iuezes por bizarria cobrar los salarios por estasformas y maneras, contra conciencia y justicia: y por visoñeria pedir en estos casos #te el Consejo q# se los pague el fisco, [8473]seg# es razon y de recho. Otros Iuezes hazen tan mal la cu#ta en la cobrança destos salarios, que cobr# demasiadam#te, ampliando el repartimiento dellos: y como los escriuanos de las pesquisas hazen lo mismo, y el interesse de los d#nificados repartido es me nos, no se auerigua, ni se remedia: y ay de las c#ci#cias sobre quien esto carga.

Tambien les ac#sejo, que estos salarios, y o **[sect. 254]** tros de guardas, y alguaziles, en buscar, pr#der, guardar y remitir caualleros # Ordenes militares, o Ecclesiasticos, o oficiales del santo Oficio, o otras personas priuilegiadas, no los cobren de sus bienes, ni de otros condenados mancomunados con ellos, aunque el acusador ha ga escritura de ind#nidad al Iuez, porque remitidos despues a sus Iuezes, y Conseruadores, proceden excomulg#do al Pesquisidor que fue, para que enteramente se los buelua, por vna decision de Boerio: [8474]y podria dudarse, si el m#comunado que pagò con lasto, o sin el, tendria derecho de cobrar del Iuez, por lo que queda dicho, que en los delitos no ay cession de acciones.

Y aun se pratica, que quando reuocan los **[sect. 255]** superiores la sentencia del Pesquisidor, o Iuez de Mestas, o del Ordinario, sobre den#ciaciones, y m#d#, que a la parte le sean bueltos y restituydos todos y qualesquier bienes y maravedis que le fueron tomados, con solo esto se cobran t#bi# del los salarios en que condenò y executò: y esto por los mismos autos y processo, sin citar al Iuez, ni hazer juyzio **[1280]** con el, sino con las mismas partes. Lo qual me haze dificultad en rigor de de recho, porque no auiendo sido dem#dado el Iuez de comission, por la sent#cia que dio sobre los salarios que cobrò, ni citado, ni condenado expressamente en ellos, no parece que se deuen cobrar del por

la reuocatoria de su sentencia, y por solas las dichas palabras, *Que à la parte le sean bueltos y restituidos sus bienes*; porque quando se requiere conocimi#to de causa, y se trata del i#teresse del Iuez, es necessaria su citacion: [8475]y la sentencia, por ser como es de restringido de recho, [8476]no se puede executar contra el que no es compreh#dido en ella. [8477]Y el dezir la sentencia, que se bueluan à la parte sus bienes, se ha de entender respeto del fisco, y de las otras partes con quien habla, y se v#tilò el juyzio, porque lo que no se deduxo en el, no se puede dezir c#tenido en la sentencia, aunque se expressara en ella, la qual ha de ser conforme al libelo, porque de otra manera no induze disposicion. [8478]Y t#bien porque la causa de apelacion no se debuelue al su perior, sino en lo apelado ante el, ni puede pron#ciar sobre mas, segun Bartulo, y otros: [8479]y seria qui tar la defensa al Iuez reo en este caso, si fuesse executado, sin auer sido pedido ni conuencido. Demas desto la c#dena ci# de salarios y costas, es de diferente naturaleza de lo principal, y es necessario, que el Iuez sea dem#dado y c#denado sobre ellas: [8480]y quando en la s#t#cia y cabeça della fuesse puesto el Iuez, la tal condenacion se resuelue en simple citacion, y desde alli comiença el juyzio contra el, segun q#da dicho. Y a #posito desta opinion, que sea necessario hazerse el juyzio sobre la restitucion de salarios y costas con el tal Pesquisidor haze vna decisi# de Boerio, [8481]por la qual obtuue en el C# sejo, en fauor de vn Pesquisidor que estaua ya mandado executar por ciertos salarios.

Finalmente, los Iuezes à **[sect. 256]** quien no se dio comissi# para sentenciar, sino para hazer aueriguacion, pr#der, y secrestar, si se les ordenò, que cobrassen sus salarios de culpados, po dr# mandar à los que resultaren serlo, que segun sus culpas depositen algunos maravedis, y de alli pagarse de llos sin perjuyzio del de recho de las partes, y de la tassacion del C#sejo: y si en la cobrança de los salarios, por la comis**[1281]** si#, o instrucion, se le ordenare otra cosa, aq#llo guarde y obserue, #cedi#do siempre en esto sin nota de codicia, y sino se le assignare salario algu no, sino que sin hazer men cion dello, o diziendo, q# venido que sea, se le m#da rà pagar y satisfazer su ocupaci#, o se le ordena re, q#vaya à hazer alguna prisi#, o aueriguacion, o otro negocio, como sue le muchas vezes encom#darse a personas graues, en tales casos vaya a su costa, que quando v#ga del negocio, quien le des pachò, le m#dara pagar, o se le hara merced equi ual#te. Lo demas se vea en el capitulo passado.

En lo que toca a si el Pes **[sect. 257]** quisidor ha de executar, o no, la condenacion de costas que haze à los culpados, digo que lo acessorio, que son las costas, ha de seguir la naturaleza del negocio principal: [8482]y si en lo mas se procede a execuci#, mas fuerça es, que se proceda en lo que es menos. Y en ésta con denacion de costas suelen en trar las personales, [8483]que hizo el querell#te desde que salio de su casa air an te el Rey, y acudir al C# sejo a pedir Pesquisidor, y todo el tiempo que estuuo en la Corte hasta lleuar le. [8484]Y lo mismo es las costas del Recetor, que proueyò primero el C# sejo; pero las costas personales y processales, causadas en la c#pet#cia de jurisdicion entre el Pesquisidor y algun Ecclesiastico, o otro Iuez, no se suele condenar en ellas, ni executarse: y assi lo vi determinar por los Alcaldes desta Corte: y las vnas costas, y las otras, suelen moderarse mucho, segun la calidad de la causa, y de las þsonas, y estilo de la Audiencia, sin meter costas de muchos Abogados en negocio leue, [8485]ni del Abo gado que ayudò debalde, como en otro capitulo diremos. [8486]Y en lo que es las costas personales, no se deuen

sino aquellas q# el querell#te por causa del pleito gastò mas de lo que auia de gastar en su casa, [8487]y no las cobrarà si algun amigo le hospedò [8488] durante el pleito, saluo si lo hizo por remuneracion passada, o futura.

Pero aduierta el Iuez, q# **[sect. 258]** si executare la condenacion de las dichas costas, **[1282]** ha de ser, p#cedi#do primero memorial jurado de la parte, y citacion del c#trario, a quien se dè traslado del: y assi mismo tassacion de las processales por dos escriuanos nombrados por las partes, o de oficio, con citacion dellas: y con todo esto mande dar buenas fiança al querellante de lo que recibiere, si quiere cobrarlo luego; porque acaece, que los su periores reuocan, o moderan la dicha c#denacion: y si las partes se querellaron del Iuez, sacan executoria contra el: y aunque no se querellen (como q#da dicho) suelen molestarle, para que les buelua las dichas condenaciones, y an dara el Iuez en mal, para cobrarlas, de los que las embolsaron, sino se resguar dò bien dellos, y aun deuria tener en su poder vn tanto de las fianças que dieron, porque despues no t#ga dificultad en hallarlas, si las quitaron del processo, o no parece el escriuano, ni quedò registro dellas, como lo vno y lo otro, suele acaecer. Otros Iuezes, por quitarse destos ruydos, otorgan la apelacion de la c#denacion de costas: yo digo, que se haga justicia, sin que lo estoruen rezelos, perocon recato y cautela, para euitar las ordinarias molestias.

Sentenciadas las causas de la pesqui **[sect. 259]** sa, y execurado lo permitido por derecho, mande el Pesquisidor sacar las sen tencias dadas contra los ausentes, inserta la comission, y notificar por auto al Corregidor, o Iuez ordinario del pueblo, que prenda los c#tenidos en ellas, y dexele vn traslado dello: de lo qual se ponga auto en el processo: y el Corregidor està obligado, a cumplir y guar dar lo que el dicho Iuez le dexare or denado, y prender los delinquentes, a#que sepa claramente que las sent#cias que contra ellos dio el Pesquisidor, fue ron injustas; porque siendo, como es, mero executor para prender, no le toca conocer de los meritos de la causa: [8489]y assi presos los condenados deue remitirlos a recado à la Corte, ò à la Chancilleria donde la causa pende.

En lo que toca à los es **[sect. 260]** criuanos de las pesquisas, se aduierta, que no lleu# derechos de tiras [8490] ni de ocupaciones (pues lleuan salarios) ni otros derechos indeuidos, y q# los Iuezes de comission remedien las vexaciones, que en esto padecen las partes, y qualquier olor, o sospecha de cohecho, y de dadiuas que sintiere. Y no tema el Iuez, de tener al escriuano por enemigo (como de ordinario lo son acabados los negocios, y dan capitulos contra sus Iuezes, o fomentan de secre to à las partes para que los den) porque biuiendo el Iuez bien y limpiamente, no tiene que temer: y si el no remediare esto, remedielo el Corregidor, como queda dicho. Del recato que el Iuez deue tener de algunos escriuanos, y de las auersas costumbres dellos, y de las alabanças de otros, y de la digni dad de sus oficios, vease lo que diximos en otros capitulos, [8491]y lo que trae el Doctor S#doual, en el tratado de la Carcel. [8492]

Estan obligados los dichos escriua **[sect. 261]** nos a entregar los processos de las di**[1283]** chas Comissiones à los Secretarios del Consejo, dedonde emanaron dentro de dos meses de como espirò el termino, porque no anden las partes perdidos, buscandolos, como quiera que vnos se van a sus tierras, otros a negocios, otros se mue r#, y otros hazen pr#da de los processos hasta q# les paguen sus derechos, o para necessitar à las partes que les den dineros: las quales por redimir su vexacion, les dan lo que les piden por despachar, y no estar detenidos en la Corte. Y en esto ay muchos excessos dignos de remedio, con

mayor pena que la de tres mil marauedis, y de no ser proueydos en vn año dispuesta por la ley. [8493]Pero respeto que despues della se ha decretado por el Consejo, que se entreguen alli originalm# te estos processos, o ante Alcaldes de la casa y Corte, si han de passar alli en apelacion, sin que se ayan de sacar para proseguirla, con que paguen al escriuano de la Comission la mitad de la saca, se vsa, que los escriuanos no entreg# los processos, segun la dicha ley, y los retienen, [8494]hasta que las partes les pagan la dicha mitad de saca, y el C#sejo les manda apremiar a ello, sin executar las dichas penas.

Todo lo dicho en este capitulo de los **[sect. 262]** Iuezes Pesquisidores, se puede aplicar à los Alcaldes de Corte, que van como Iuezes de comissio a hazer justicia fue ra de sus distritos, saluo en las cosas especiales, en que por su mayor dignidad hemos hecho distincion, porque el titulo y comission es todo vno, exceto en lo q# toca al salario, que a los Alcaldes de Corte y Chancillerias se les dan seis ducados cada dia para ellos, y si los recusan, se deuen acompañar como los otros Iuezes, aunque este año passado vi, que el Consejo proueyò, que vn Alcalde de Corte re cusado en vna pesquisa se ac#pañasse con vn Oydor que se le señalò de la Ch#cilleria de Valladolid.

Finalmente acaece, que al Pesquisidor **[sect. 263]** despues de auer acabado su comission, se le pone ante el Rey, o ante el C#sejo alguna querella, o Capitulos de auer executado indeuidamente alguna sentencia de muerte, o de otra pena corporal, o hecho otros excessos y agrauios a las partes, o en las condenaciones fisca les, o de gastos de justicia, o en salarios, la qual vnas vezes suele retenerse en el Consejo, otras remitirse à los Alcaldes de Corte con el negocio principal: y si las culpas son graues, no podra ser pro ueydo el Iuez, hasta que difinitiuamente se sent#cien, y se compurgue dellas, seg# derecho, [8495]porq# pendiente la acusacion, està graua da la opinion del acusado, y tambien, porque en los titulos y comissiones de aora se les apercibe, que las guarden y cumplan, so pena de quatro años de suspension de oficio, en los quales los han por condenados desde luego; alomenos suele ser ocasion **[1284]** bast#te þa que no los prouean: porque como dixo el Sabio, [8496]El que quiere apartarse del amigo, ocasi# busca, y no causa: pero no es justo q# pued# los emulos del Pesquisidor (poni#dole capitulos, en v#g#ça de la justi cia hecha contra ellos) embaraçarle su promocion y acrecentamiento, ni que se introduzga por éste camino, como se vee cada dia, auer tantas molestias, residencia, y resultas de vna pesquisa, como de vn corregimiento: y assi en el Consejo se ha determinado, que el Flesquisidor contra quien se pusieron capitulos, pueda ser promouido a qual quier oficio, sin que esten determina dos. Y de la justificacion destas querellas, es justo se trate siempre en el Con sejo, y no en otro tribunal, por la autoridad del Consejo que los proueyò, y por la dignidad de los oficios de justicia para no dexar por ellas de proueer à los Iuezes, ni dar ocasion, à que falten valerosos y enteros Pesquisidores, para los negocios arduos y atrozes que se ofrecen cada dia en estos Reynos, contra personas poderosas. Otros articulos tocantes a ésta materia, se trataron en el capitulo precedente. Y con ésto queda acabada la prime ra parte desta Politica, a gloria y alabança de Dios nuestro señor, y de su madre Virgen sacratissima.

FIN.

NOTAE

1 *Eccles.* 1: *Adlocum vnde exe cunt flumina reuertuntur, vt iterum fluant.*

2 Cap. 12.

3 Cap. 5.

4 Auth. de n# eligendo sec#dò nubent. in prin. Auth. de vter. fratri. in princ. text. in proœmio. 6. Decret. ibi, *Et quas humana natura.* l. 2. §. sed quia diuinæ. C. deve teri iure enucle. Auth. qui bus modis na tu. effic. legi. in princ. coll. 5. Ouid. 1. metham. *In noua fert ani mus mutatas dicere formas Corpora.* Idem ad Pison. *Ipsa vices natura subit, variataque cursus Ordinat, inuersis & frondibus explicat annum.* Teren. in Eunuch. *Omnium vicißitudo est.*

5 Aristot. 1. me tha. Sene. Iun. libr. 6. nat. q. Iuu#. saty. 7. *Scire volunt omnes.*

6 Paul. ad Roman. 7. *Video aliam legem in membris meis re pugnantem legi mentis meæ.*

7 Sapi#t. 19. *Cogitationes mortalium timidæ, & incertæ prouid#tiæ nostræ.* l. 1. tit. 4. lib. 2. Recop. Cicer. ad Brut. *Non ignoras quam sint incerti animi hominum.* Prud#tius. lib. 2. *Nec formido mæ lum: falluntur publica iura*: *Lex armata sedet, sed nescit crimen opertum.* l. nemo. C. de assessor. text. in proœm. De cret. d. Auth. quibus modis, ibi: *Nulla lex ad na turæ veritatem, & eius machinationes sufficiat.* & d. §. sed quia diuinæ, ibi: *Humani verò iuris conditio semper in infinitum decurrit, & nihil est in eo, quod perpetuò stare poßit.* Et illud metricum. *Ius & iura negant homines, & numina fallunt: Nec Iouis imperium, nec Phle gethonta timent.* Orph. in hym nis de iustit. *Malê senti#tes aliô deflectunt iura, obliquè in terpretantes.*

8 In Meno. vt refert Aristo. libr. 1. posterio. de cuius errore in hoc, vide Alfon. de Castro. de hæ resibus. verb. anima. hæresi 8. & Soto super epist. 8. ad Roman.

9 L. rem non no u#. C. de iud. nam scientiæ per additam# ta fiunt l. legatis. §. ornatricibus. ff. de le gat. 3. Teren. in prolog. Eunuch. *nullum est iam dictum quòd non sit di ctum prius.* Frater Isidor. de reg. princ. lib. 3. c. 8. dicit, # omnis doctrina, omnisquè disciplina à Iu nioribus indies þ ficitur. Xenoph. lib. 1. de fact. & dict. Socr. *The sauros*, in quit, *sæpieutum priscorum, quos illi literis mand#tes nobis reliquerunt, vnà cum necessarijs meis reuolu#s, si quid reperiamus boni, elicimus, magnumque lucrum arbitramur, si amicitia coniun gamur.*

10 Lib. 12. de honest. discipl. c. 8. fol. 335. & lib. 8. c. 11. fo. 249.

11 Lib. 5. genial. dier. c. 18. fo. 290.

12 Cap. relatum. 37. distin. l. 1. ad finem. ff. # senat. & ibi. Bald. Roman. consi. 179. *am plißimê Doctor.* col. 5. Bald. & Paul. in. l. fina li. C. de instit. & subst. A lexand. consil. 237. *visis proceßibus.* col. 2. vol. 2.

13 Scilicet communem opinionem. Bald. in. l. 1. in sine. ff. de vulg. Innoc. & Ioan. Andr. in cap. 1. & in. c. ne innitaris. de c#stitutionib. & singulariter Feli. ibi, num. 54. Corn. c#s. 186. *qu#quam,* in princip. vo lum. 3.

14 Prouerb. 2. *Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo, & ne innitaris prud#tiæ tuæ in omnibus vijs tuis. Co gita illum, & ipse diriget gressus tuos.* Et Ps. 31 *Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui. Reuela Domino viam tuam, & spera in co, & ipse faciet, & deducet quasi lumen iustitiam tuam, & iudici# tuum tanquam meridiem.* & ex Baldo refert Matth. de Afflict. decisione finali in fine, & Crauet. c#sil. 15. *fact# ita* col. 1. & il lud Eccl. c. 3. *Sapiens cor, & intelligibile, abstinebit se à peccatis, & in operibus iustitiæ successus habebit.*

15 Isocra. in paneresi, & in oratione de bel lo fugi#do incip. *Omnes in opere,* ait: *Quoties de rebus c# quopiam c#sultare volueris, re puta priùs, vt in suis rebus se ille gesserit.* Neuizan. in sylua nupt. lib. 5. nu me. 100. Bar. Philipp. de c# silia. discurs. 9 §. 6. fol. 68.

16 Lib. 1. c. 1. nu me. 29.

17 Isai. 32. *Opus iustitiæ pax.* & lex 1. Taur. & ibi Castellus verb. *paz.* glo. 2. & Burg. de Paz ibidem, nu. 10. cum seq. Proœm. Sexti Decr. Proœ mi. Partitar. & Fori. l. 2. titu. 10. part. 2. l. t. tit. 1. lib. 8. Re copil.

18 L. legaui. ff. de liber. leg. ibi: *Pleniûs rogo quæ ad hæc spectant attingas, quotidiana enim sunt.* Barto. in l. 1. in princ. ff. de suspect. tu torib.

19 Pythag. *Ne multis verbis pauca comprehendas, sed paucis multa.* Origen. super lib. Iud. Homil. 6. *Breuis & prudens sermo, & auditur libentiûs, & attentiûs & melius memoriæ commendatur.* & è contrario, vt ait Gregor. Nazianz. in oratione in sanctum lauacrum, *Satietas inimica est auribus, qu#admodum cibus superfluus corporibus*: Sene. epistol. 88. in princ. ait, magna artificia esse totum c# prehendere sub exiguo. Horatius in arte poêtica. *Breuis esse laboro.* Et quod breuiùs fit, meliùs fit. Vale. max. *Multa & magna breuiter sunt dicenda,* Eccl. c. 7. *Noli verbosus esse*: & cap. 10. *Stultus verba multip icat.* D. Gregor. lib. 26. cap. 18. in Iob. c. sit rector. in fine. 43. distin.

20 In l. iam dubitari. ex dicto Marciani I. C ibi. ff. de hæred. instit. & Pinel. in rub. C. de bon. ma ter. 2. par. nu. 45. vers. *sunt hæc.*

21 Lib. 1. de fini bus.

22 Quos refer# infra isto lib. cap. 3. nu. 74.

23 Epistol. 45. *In vno eodem## prato bos quærit herbam, canis leporem, & spineta lacertum.*

1

24 Seneca in lib. 2. de ira. *Inter istos quos togatos vides, nulla pax est: alter in alterius exitium leui compendio ducitur; nulli ni si ex alterius d# no quæstus est.*

Felicem oderunt, infelicem cont#nunt. Maiore grauantur, minori graues sunt: diuersis stimulantur cupiditatibus. Omnia perdita ob leu# voluntatem, prædam capiunt.

25 Aristot. dicta sequuntur leges, tanquam fontem intellectus, vt ex Bald. in l. fina li. C. de fidei comm. libert. dicit Tiraqu. depr#scriptio. §. 1. glos. 4. pag. 16. in me dio. Greg. in l. 4. tit. 27. p. 4. glos. 1. Pla ton# vocauit diuinum & phi losophorum Principem Homerus, & Cicero in Tuscul. & Callistratus I. C. summæ prudentiæ & authoritatis apud Græcos, in l. 2. ff. de n# dinis. vbi refert eius verba, & refert etiam l. fina. C. de iure delibe randi. de cuius excell#tijs latè Plutarc. in Platone.

26 Horatius sermo. lib. 1. Satyr. 3. Iuuen. Satyr. 6. *Cum frigida paruas Præberet spelunca domos, ignemque lar###, Et pecus, & do minos communi clauderet vmbra.* Cice. lib. 1. de Orat. *Nemo est qui nesciat, initio genus huma num in m#tibus acsyluis dißipa tum, prud#tium consilijs compul sum, & dissertorum oratione delinitum, se op pidis mœnibusq; sepsisse.* Sin gulariter Vitruu. lib. 2. c. 1. & Lact#tius diui. inst. c. 10. lib. 6. & eleg#ter Franciscus C#nanus lib. i. c. 3. & sequ# ti. post Xuarez super leg. Fori. tit. 6. lib. 1. lib. 3. nu. 1. fol. 152. Pinel. in rub. C. de rescind#da vendit. prim. part. num. 20. Menchac controuers. illus lib. 1. c. 41. nu. 32. Bodinus lib. 3. de Repu blica cap. 7. pag. 282. Fr. Marc. Antonius de Camos in sua Microcos. in prima part. dialog. 4 pag. 35. col. 1 in fine.

27 De legum latoribus dicam in fra isto lib. c. 9. num. 18. in fin. & latiùs lib. 2. c. 10. nu me. 33.

28 Macrob. lib. 1. Saturnal. c. 8. Lucian. in chronosol. Ouid. Methamor. 1. Iustin. ex Trogo lib. 43. Vergil. 1. Georg. *Nec signare quidem, aut parti ri limite c#pum Fas erat, in me dium quærebant,* &c. Petrus Greg. in syntagm. iur. lib. 2. c. 2. num. 5. pag. 107. tomo 1.

29 Genes. 4. Galen. lib. ad Tra sibulum, c. 17 *Ne inter hostes, aut prorsus inter scelcratos homines feras## bestías versaremur, ædes, ciuitatesque construximus, & muris circundedimus, Imperatores ac Principes creauimus.* Iosephde antiq. lib. 4 Bodin. indict. cap. 7.

30 Histor. Scholast. c. 28. Pined. in Monarch. Eccles. lib. 1. cap. 11. §. 3. fol. 37. col. 4. Petrus Mexia in silua variæ lect. c. 26.

31 Ioseph. de an tiquit. lib. 1. cap. 4.

32 Pined. vbi supra, cap. 15. fo lio 43.

33 Beros. lib. 1. de flor. Cal. Mel. lib. 1. de Syria. Phil. de antiquit.

34 Genes. 10.

35 Mench. lib. 1. c#trou. illust. in præfatio. num. 122. & c. 21. num. 23. & c. 1. nu. 24.

36 Lib. de ciuita. Dei, & dicemus infra lib. 2. c. 2. nu. 8.

37 In dict. lib. 1. de antiquit. c. 4. & Pined. in Monarch. lib. i. fol. 39. c. 12. prima col. in fin.

38 Quem refert Gregor. in l. 7. tit. 7. part. 7 glos. 1.

39 In tit. de origine iu. in ver si. *latas*: & Dio ny s. Halicar. lib. 2. antiquit. Rom. Sim#c. de Repub. lib. 8. c. 21. Guar diola de nobi lit. fol. 3. c. 3. in princ. sec#dùm Orosci. in. l. ex hoc iu re. nu. 26. ff. de iust. & iur. col. 34.

40 Lib. 12. Aeneid. *Limes agro pò situs, litem vt dis cerneret aruis.*

41 In dict. lib. 1. de flor. Calda.

42 Epistol. Iudæ.

43 Cap. 28. super Genes. Pined. vbi sup. fo. 39 col. 3.

44 Lib. 4. vbi supra.

45 Gen. 10. Boc catius, cap. 4. *De las caydas.* Guardiola in dict. c. 3. de no bilit. fol. 4.

46 Ioann. An. in lib. quæst. q. 23.

47 Phi. de antiquit.

48 Cap. 28. super Genes.

49 L. 1. ibi: *Olim enim non sta erat numus.* ff. de c# trah. emptio. Plin. lib. 33. c. 1. &. c. 3. Budæus in d. l. 1. Francisc. Con nanus lib. 7. c. 5. Couarruu. passim in lib. numismat. Matth. de Afflict. in 3. feudor. tit. quæ sint regal. §. monetæ. Eutropius lib. 2. Tiraquel. de retractu linagier. §. 1. glos. 20. nu. 9. Stepha. Forcat. dialogo 48. Polydor. lib. 2. de inuent. rer. c. 20. Pinel. in rub. C. de rescind#d. vendit nu. 2.

50 Barto. in d. l. 1. ff. de contrah. emp. Alberic. & Angel. post Cynum in d. l. ex hoc iure. quos ibi sequitur Ias. nu. 22. & Oroscius. Pinel. vbi supra, num. 3. & 4.

51 Vbi supra.

52 Accurs. in. l. Quintus. 29. §. vltimo. ff. # auro & argent. leg Matth. de Afflict. in 3. feud. tit. quæ sint regalia. verb. *monetæ.* num. 38. qui ipsum refert & alios.

53 Plin. dict. lib. 33. c. 3. Ex Po lydoro d. lib. 2. cap. 20. Baptista Aegnatius in catalogo Imperatorum.

54 Domin. in c. ius gentium. 1. distinct. refert Anania in cap. ita quorundam. de Iud#is. glos. Bar. & D D. in l. ex hoc iure. ff. de iusti. & iu. & in l. si id quod. ff. de c# dicti. in debit. Abbas in cap. firmiter. col. 5 de summa Trinit. Marant. de ordin. iud. quarta part. di stinct. 4. nu. 8 Mench. lib. 1. controuer. illustrium. c. 21 num. 23 & c. 1. ibid. nu. 25. & cap. 3. nu. 3. Gregor. in l. 31. tit. 28. part. 3. glos. 1.

55 Vt constat ex traditis â Pinel. in rub. C. de rescind. v#dit. prima parte, num. 10. & sequent. & nu mer. 15. & sequentibus.

56 Aristot. Polit. lib. 3. cap. 10. & 8. Ethicor. c. 10. Patric. lib. 1. de Republ. tit. 1. & tit. 4. Cermenatus in ra psodia cap. 5. Biesius lib. 1. de Republ. c. 5. Archit. Pythagor. lib. de leg. & iustitia, Simanc. de Re publ. lib. 2. c. 3. & cap. 5. nu me. 12. Old#dor. in tract. de verb. signific. verb. *Policia,* Conrad. in t#plo iud. lib. 1. cap. 1. §. 2. verb. *Tyr#nis exceptio.* fol. 18. Orosc. in l. 2. num. 11. col. 107. ff. de orig. iur. Bart. Philip. in tra ctatu de consi lijs, discursu 18. §. 1. & sequ#tibus, Bodinus de Republic. lib. 2. cap. i. Azeue. in rubr. num. 214 tit. 2. lib. 6. Recop.

57 Lib. 2. de ciuitate Dei.

58 De regi. Prin cip. lib. 1. cap. 2.

59 In l. 2. §. nouissimè. ff de orig. iur. vbi Ias.

60 Lex 7. tit. 1. part. 2.

61 Canonistæ in extrauag. vn# sanct#, de maior. & obed. Latè Chassa. in catalog. glo riæ mundi. 12 part. consideratione 55. in princip. & ver sic. & de istis tribus. Bodin. lib. 4. de Republ. c. 1. Nauarr. in cap. no uit. num. 15. de iudi. Legistæ in l. 1. ff. de acquirend. possess. Bart. in tracta. de re gim. ciuitatum. Auil. in c. 45. præt. glos. *regir.* Gomez. in l. 40. Tauri nume. 6. vbi plures refert. Roland. cons. 1. num. 41. vo lum. 1. Sim#. de Repub. lib. 2. c. 5. & lib. 3 cap. 2. & 3. vbi latissimè. Conrad. in t#plo iud. lib. 2. cap. 1. §. 1. nu. 6. & seqq. Gregor. in d. l. 7. versi. *ouiessen vno.* & in l. 1. d tit. 1. p. 2. versi. *fueß# muchos.* Abb. in cap. nouit, nume. 11. de iud. post Aristot. 2. Polit. Vnus ergo Princepsin or be. Azeue. in rub. tit. 2. nu. 216. lib. 6. Re copil.

62 Lib. de magistra. vrb. Roman. & Patrici. d. lib. 1. tit. 1. & Pet. Gregor. de syntag. iuris. 3. tomo. lib. 47. cap. 15. num. 24. & Frat. Marc. Anton. in sua microcosmia, prima part. dialog. 5. pag. 42. col. 2.

63 Vt diximus lib. 2. cap. 23. num. 5.

64 Cap. omnis anima. de c#sibus in 6. Paul. ad Rom. 13. Molin. in addit. magna ad A lexand. c#s. 8. vol. 1.

65 Cum non liceat à capite membra recedere. cap. cùm non liceat, de pr#scriptionibus.

66 Cap. in apibus. 7. q. 1. Hiero. epist. 4. *Grues vnam sequuntur, Imperator vnus, iudex vnus pro uinciæ. Roma duos fratres si mul Reges habe re non potuit, & parricidio dedicatur. In na ui vnus gubernator, in domo vnus dominus, in quouis grandi exercitu vnius signum spe ctatur.*

67 Vide Roder. Suarez in l. quoniam in prioribus, in declarat. leg. reg. limitat. 11 C. de in officioso test. Couarr. in cap. 1. pract. num. 5. pag. 7.

68 Genes. 10. Beros. lib. 4. de flor. Cald.

69 Refert glos. in cap. dilectissimis. 12. q. 1. Lucan. lib. 3 bello. ciuil. *Sed pars vilißimarerum, Certamen mouistis opes.* Ouid. lib. 1. Metamorph. *Effodiuntur opes, irritam#tæ malorum.* Mench. lib. 1. controu. illustrium cap. 9. num 7. Bodinus de Republi. lib. 2. cap. 2. pag. 154.

70 Petrus Mexia in silua lectio. variæ, & Ioan. Huart de examine ingenio rum, cap. 4.

71 Archid. in. c. ius naturale. prima distin. lex 13. versi. *porque segun.* tit. 2. lib. 7. or dinam. non re copilata.

72 Exodi 2. c.

73 Genes. 12. & 17.

74 Matth. 22. & Marc. 12.

75 Lucæ 6.

76 Matth. 25.

77 Matth. 17. & 22. & Marc 9 & 12. Dicam lib. 2. c. 22. nu. 227

78 Cap. 13.

79 Prima 2. cap.

80 L. cùm pater. §. dulcissimis. & l. Lucius in princ. & l. Ca ius. ff. de lega. 2. l. si non sor tem §. si centum. ff. de condictione indeb. l. in re c# muni. ff. de ser uit. vrb. prædiorum. l. qui neque. in fin. ff. de rebus eorum. l. sancimus. §. ne au tem. C. de donation l. fina. C. communi di uidun. l. 2. C. quando, & quib. quarta pars debeatur. lib. 10. Ias. in l. stipulationes non diuiduntur. n. 20. & 28. ff. de verbor. oblig. Bal. in l. vnic. in princ. nu. 1. in fi. C. de caduc. tollend. l. 1. & rubr. tit. 15. par. 6. latè Aristot. lib. 2. Polit. cap. 3. Bod in. in lib. 1. de Republ. cap. 2.

81 Dicemus lib. 3. c. 2. num. 3.

82 Cap. 13. *Facta est rixa inter pastores gregum Abraham, & Loth. Dixit ergo Abraham ad Loth: Ne quæso sit iurgium inter me, & te, & inter pastores meos, & pastorestuos, fratres enim su mus. Ecce vniuersa terra coram te est, recede à me, obsecro; si ad sinistram ieris, ego ad dextram tenebo, si tu ad dextram elegeris, ego ad sinistram pergam.* Ambros. lib. de Abraham, cap. 3. dicit: *Diuide, vt potius maneat amicitia: indiuisa domus duos non sustinet.* Gregor. in. l. 1. glos. final. tit. 15. part. 6.

83 L. 2. C. quando, & quibus quarta pars de beat. lib. 10. ibi: *Naturale quippêviti# est, negligi, quod c# muniter poßide tur, vtque se nihil habere, qui non totum habeat, ar bitretur: deni## suam quoque par tem corrumpi patitur, dum inuidet alienæ. §.* vniuersitatis instituta. de re r# diuisione. Patrit. de Republ. lib. 3. tit. 6. fol. 70.

84 Dict. lib. 3. de Republ. tit. 6. & Bodi. lib. 1. de Republ. c. 2. pag. 9.

85 L. Agraria. ff. # termino mo to.

86 Matthæi. 19. *Si vis perfectus esse, vende omnia quæ habes, & da pauperibus.* & illud Paul. 2. Corinth. *Nihil ha bentes, & omnia poßidentes.*

87 C. Constantinus 96. distin. c#cil. Trident. fess. 25. cap. 2 cap. cum ad mo na sterium, in princ. de statu monac.

88 Vincentius in vita Constant. notatur per DD. in. l. 1. §. cum vrbem. ff. de officio præ fecti vrb. Alber. in. l. benè à Zenone, nu. 24. C. de quadr. præscript. vbi latède ista donatione, & Boer. decis. 69 num. 2. Qu#quam dicatur, vt refert Menchaca de successio. creatione prima part. lib. 3. §. 30. num. 335 ex aliorum sententia, quod cùm Constantinus fecit donationem illam, fuit audita vox è cœlo, Hodie infus# est venenum Ecclesiæ: quia nihil est quod tam homines auertat à vera religio nis tranquilli tate, quam summarum dignitatum spes proposita, vt ille ait in dict. loco, in impressione Salman tina, anno M. D. LIX. Dicam etiam lib. 2 cap. 21. num. 11.

89 Platin. in vita Syluestri, & alij supra cit.

90 Ant. Flor. in tripartita, in vita Constant.

91 Antoni. Floren. prima p. suæ histor. tit. 4. c. 2. §. 13. Palat. Rub. in tract. de obt#tione Reg. Nauarr. 5. p. §. 9. illius partis, fo lio penult. & singulariter Quintus Curtius oration# horum legato rum refert in lib. de factis Alexand. & Cermenat. in rapsodia. cap. 37. pag. 329. & Patric. de Repub. lib. 9. tit. 1. fo. 201. pag. 2. refert Curtij verba: *Si dij habitum cor poris tui auiditati animi par# esse voluissent, orbis te non caperet, altera ma nu Orientem, al tera Occid#tem contingeres: & hoc assecutus, scire velles vbi t#ti numinis ful gor conderetur: sic quoque concu piscis quod non capitur, ab Europa petis Asiam, ex Asia transis in Europ#. Dein de si humanum genus omne superaueris, cum siluis & nubibus, & fluminibus, ferisque ac bestijs gesturus es bellum: quid? tu ignoras arbo res magnas diu crescere, vna t# tum hora extirpari? Stultus est qui fructus earum expectat, al titudinem non metitur: vide ne dum ad cacum# peruenire cont# dis, cum ipsis ra mis quos c#preb#deris decidas. Leo quoque aliquando minima rum auium pabulum fuit, & ferrum rubigo consumit: nihil tam firmum est, cui periculum n# sit, etiam ab inualido.*

92 Bodin. lib. 1. de Repub. c. 2 & lib. 2. cap. 1. & seqq. & latiùs lib. 6. c. 4. pag. 561. per totum cap.

93 In lib. de exilio.

94 De Politia multarum nationum in gu bernando loquitur singulariter Ioann. Bohemus in lib. de moribus & ritibus gen tium, verb. *Politia.*

95 Plato relatus ab Aluarado de mente defunct. lib. 1. c. 1. nu. 6. ait: *Sic vnicum principium his qui bene consulere vo lunt, est intelligere quid illud sit de quo consulatur, vel omnino aberrare necesse est.* Et Philosophus ait, *Recté eam rem scimus, qu# ex prioribus cau sis cognoscimus.* Cicer. 1. officior. *Artium enim, sicut arborum altitudo sine radicibus esse non potest.* Vlpian. in l. 1. ff. de iust. & iu. ibi: *Prius nosse oportet vnde iu ris nomen desc# dat.* & in l. 1. ff. si certam petatur. & l. 1 ff. de dolo. cum multis quæ in proposito cumulat Spino in speculo testa. n. in proœ mio, ante fol. 1. post Bald. in proœm. feud. num. 7. &. 8. Mantic de c# iectur. lib. 1. fol. 1. num. 1. & 4. in fin. & fol. 5. num. 11 August. Dulcet. de syndica. in princip. num. 1. Vincent. Cygaul. in suo opere aureo in prin. fo. 4. hoc tribuit Democri to.

96 1. ad Corint. 14. *Si ego nescierovirtut# vo cis, ero ei cui lo quar barbarus, & qui loquitur mihi, barbarus.*

97 Aristot. in lib. Polit. Basil. Magn. in Exameron homilia. 8. Hermogen. in comp# dio rethorices cap. de politijs. Calepi. in verb. Politica.

98 Cicer. lib. 1. de diuinat. Aristot. 3. Polit. cap. 4. Isocrat. in lib. Platon. oratione 10. Cermenat. in rapsod. Frat. Marc. Anto. de Camos in sua Microcos. 1. p. dialog. 4. pag. 36. col. 2.

99 D. Paul. prioris epistol. ad Timot c. 3. ait *An qui domui suæ præesse nescit, quomodò præerit alienis*? & ibi Chrysosto. D. Ambros. epist. 82. *Quis ferat* (inquit) *si ipse se gubernare nequeat, qui altos gubernandos re ceperit*? D. Pau lin. ad Citerinam. Quomo dò ille præsidebit proximis, præ esse qui nescit sibi? Xenophon lib. 3. de fact. & dictis Socrat. Isocrat. ad Demonicum aite *De rebus tuis c# sulturus aliquem, vide quo pacto res suas admint strauerit: qui enim negotijs proprijs malè c# sulit, nunquam benè*

consulet in alienis. Alia vi de per Sim#c. lib. 5. de Repu blica. c. 14. & lib. 2. c. 3. nu. 9. 10. 11. & 12 & per Bodin # lib. 1. de Repu bl. c. 2. & diximus sup. in proœmio nu. 9.

100 De dict. Xeno. c. 4.

101 Lib. 1. Politico. cap. 2. & lib. 3. c. 1.

102 Pro Sextio in quit: *Cum conuenticula hominum, quas posteà ciuitates nominauerunt, tûm do micilia coniuncta, quas vrbes dicimus.*

103 Dict. lib. 3. Politic. c. 1. & lib. 4. c. 1.

104 Cicer. de Republ. August. lib. 19. de ciuit. Dei. c. 21. & in epist. 5. de quo latè Si manc. lib. 2. de Republ. c. 1.

105 De Republ. lib. 1. c. 1.

106 Officium & ars differunt. l. legatis. §. si ex officio. ff. de leg. 3. Soc. in l. si nominatim. 3. notab. ff. de condit. & demonst. Boer. decisione 149 nu 2.

107 Virgil. 1. Georg. *Prima Ceres ferro mor tales vertere terram instituit.*

108 Ouid. lib. 1. Metham. *Primœ## ratis molitor Iason.*

109 Ouid. in d. loco. *Inuent# me dicina meum est.*

110 Stroza pater: *Nec Zoastreas ærtes, magici vs requirant.*

111 Textor in officina prim. p. pag. 98.

112 Cap. si non licet. 23. quæst. 5.

113 Cap. 2. & 3.

114 Innocenc. in c. licet ex suscepto. de foro compet. & ibi Abb. num. 11. versic. *Sed contra.* Belluga in speculo Princip. rubr. 11. num. 1. & 2. & rubr. 37. §. inhumanum. in princ. Anton. Gomez in l. 40. Tauri. num. 3. Mencha. lib. 1. con trouers. illust. cap. 20. nu. 3. & cap. 41. nu. 41. Redin. de maiest. Princ. vers. *& fiat iuris religiosißimus*, num. 11, Ioann. Garsi. de nobil. glos. 9. num. 17. in principio. Pined. in Monarch. 1. tom. lib. 1. c. 5. §. 3. & cap. 6. & Ioann. Taci in regimento del magistrato, cap. 1. pag. 7. Chassan. in catalog. glor. mund. 5. p. c# sideratio. 28. col. 3. versi. & primo.

115 Genes. c. 3. & 4. c. serp#s. & cap. Adam. de pœnitentia di stinctione 1.

116 Genes. 5. 6. & 9. cap.

117 Exod. c. 23. & cap. reos. 23. q. 5.

118 Cap. 33. Dominus legifer noster.

119 Zasi. in l. 2. nu me. 52. ff. de orig. iur. Fenest. de magistra. cap. 19. Varro relatus à Didac. Perez in rub. tit. 16. lib. 2. Ordina. col. 615. glos. verb. *de los Corregidores*, & alij ex infra citatis.

120 L. 4. & totus tit. C. de officio recto. l. 1. C. vt omnesiu di. tam ciuiles quàm crim. l. de alim#tis. C. de transact. In scriptio. l. 3. C quibus non obijciat. l#g. t#p. præ script. l. de omnibus, & l. legatus Cæsaris. 20. & l. pe nult. ff. de off. præsid. Auth. vt iud. sine quoquo suffra gio. §. hæc au tem omnia. glos. l. 2. C. de decurionibus. lib. 10. &

ibi Platea in prin cip. Calep. ver bo *præses.* Bar to. in. l. 1. & ibi Angel. & Alexand. ff. de offic. præsid. Montal. in re pert. leg. reg. verb. *Correcto res,* & in l. 1. tit. 4. part. 3. Au#d. in cap. 1. Prætor. col. fin. De præside prouinciæ fingulariter Conrad. in templo indic. lib. 1. c. 7. fo. 107 & de Prætore idem Conradus in Curial. breui. lib. 1. c. 9. post Chassa næum in cata log. glor. m#d. 7. part. consideratione 18. & seq. & post Plateam in l. 1. C. de præto ribus. lib 12. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47 c. 32. nu. 2. & seq. & nu. 19. & seq.

121 L. 1. ff. de offic. præsi. Oros. in rub. nu. 1. ff. eo.

122 In l. de omnibus. verb. *Correctorum.* ff. de offic. præsid.

123 In d. l. de omnibus. nu. 1. & 2. col. 464. & in præludijs. ff. de offic. Prætor. nu. 31 col. 388.

124 Relatus ab Al cia. lib. 3. parerg. iur. c. 3.

125 L. antepen. §. muros. ff. de rerum diuis. l. fluminum. in fine principij. ff. de damn. in fecto. Lucas de Penna in l. vnic. col. 7. vers *Item facit.* C. de expensis ludor#. lib. 12

126 In rubr. ff. de offic. præsid. num. 7. & seq.

127 In templo iudic. lib. 1. c. 7. de pr#side. nu. 5. fol. 107.

128 In. l. 1. ff de of fic. præsid. & Ias in l. 1. nu. 18. ff. de offi. eius.

129 Vtpræter infra relatos tenet Pet. Gregor. de syntag. iur. 2. tom. 3. par. c. 10. n. 6.

130 Budæus in an notationibus ad Pandectas. 1. par. pag. 160 Orosci. in l. 1. ff. de offi. Præ fecti vrbis.

131 Lib. 8. de Ropub. c. 1.

132 L. 9. tit. 18. p. 4

133 Bartol. in l. 1. num. 3. ff. de damn. infect. Petrus Gregor. vbi sup.

134 Non enim magistratus isti absolutè merum imperium summum habent, sed legibus determinatum, vel ex limitatione Principis distinctum. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. part. lib. 47. cap. 21. num. 2.

135 L. fin. post medium. C. de aquæductu. lib. 11. Conrad. in templo iudic. lib. 1. c. 7. num. 2. in fine. & num. 8. 12. & sequ# ti.

136 L. 22. tit. 9. par tit. 2. & l. 2. tit. 14. Part. 4 l. 1. tit. 22. lib. 8. Recop. Gre gor. in l. 5. tit. 5. Part. 5. glo. 1. Orosci. in rub. ff. de offi. Præsid. num. fin. col. 443. F. Guardiola de nobilitate, cap. 45. in fin. fol. 121.

137 L. 4. tit. 24. & ibi Gregor. verb. ò *Adelan tado.* part. 3. & Ioann. Gutierr. lib. 3. practic. quæstio. 2. part. quæst. 38. num. 3.

138 Alcia. d. lib. 3. parerg. iur. c. 3. Chassan. in catalogo glor. mund. 7. part. confider. 19. ad fin. Conrad. in templo iudic. lib. 1. c. 7. num. 5. & 15. post Bart. in l. spadonem. §. si ciuitatis. ff. de excusatio. tutor. & in l. i. in additio. nu. 6. C. de metropol. Beryto. lib. 11. Idem Bart. in l. relegatorum. §. interdicere. ff. de interdict. & in extrauag. qui sint rebelles. in glos. verb. *Lombardiæ.* circa fin. Bal. in l. 1. ff. de offic. Præsid. Puteus de

syndicat. verb. *officialis.* c. 1 nu. 14. Cæpol. in l. 3. nu. 28. ff. de verb. signif. l. si in aliquam. ff. de officio procons. glos. fin. in princip. & ibi Cyn. C. de pr#scriptio. longi tempor. verbo. *Id est.* valde notanda secundùm Cæpol. vbi sup. & Belluga in speculo Princip. rubr. 11. *§. iam supra.* nume. 1. & 2. & *§. ex quo prædiximus.* in princ. fol. 49. vbi ponit varias acceptiones huius nominis *Prouincia.* & rub. 23. *§. sed pone.* nu. 15. ad fin. fol. 130. & Anton. de Butrio in c. nimis. de iureiurand. ait, quòd baroniæ sunt prouinciæ.

139 Epist. 3. familiar. ibi: *Vt ne omnium diœcesum quæ cis Taurum sunt, omnium## carum ciuitatum magistrat#, &c.* & ad Atticum, ait: *Mirifica expectatio nostrarum diœcesum.* Herodia. lib. 6. de prim. suorum tempor.

140 Petr. Gregor. lib. 15. de syntag. iur. 2. par. cap. 12. num. 3.

141 Dict. l. 9. tit. 18. part. 4. Barto. in l. 1. num. 3. ff. de damno infect.

142 L. 1. & 2. tit. 22. lib. 8. Recopil.

143 L. si quis decurio. C. ad le ge Cornel. de fals. Cassiad. lib. 3. vari. & Vopisc. Aure. Spartian. in Tretico senio re. Sextus Au rel. Victor in Aureliano.

144 Alciat. lib. 1. prætermissorum. & in C. Theodo. l. n# sinendum. C. de accusat. Orosci. in dict. l. de omnibus, col. 664. & se quent. ff. de of fi. præsi.

145 In authent. de iudic. in princip. glos. verb. *administratoribus.*

146 L. 1. versic. *Otro si juezes.* titulo 4. & l. 1. tit. 16. Part. 3 & l. 4. tit. 24. Part. 3. ibi: *Por juyzio del Alcalde de algu na ciudad, o villa,* & tit. 1. lib. 2. Fori.

147 L. 6. & 7. tit. 18. Part. 3. Gregor. in d. l. 7. glos. fin.

148 L. 1. & 2. tit. 16. lib. 2. Ordinam. hodie l. 1. & 3. tit. 5. lib. 3. Recop. l. 5. tit. 9. eod# lib. Couarruu. c. 4. pract. nu. 4. in fin versi. 2. & num. sequenti.

149 Dict. l. 3. & Couarr. in d. loco.

150 L. 4. dict. tit. 16. lib. 2. Ordinam. hodie l. 2. d. tit. 5.

151 L. 5. d. tit. 5.

152 Vbi supra.

153 In l. 2. ff. de origine iur. & Bodin. lib. 3. de Repub. c. 3 in princ.

154 L. 4. tit. 5. lib. 3. Recop.

155 L. 21. & 24. tit. 5. & l. 8. titul. 6. lib. 3. Recop Auendañ. in cap. 4. præt. num. 46 versic. *sed quæ ro.*

156 Cicer. 3. Rethor. c. 3. dic. t, partim ense, partim con sensu, poten ti# Romanos adquisisse. August. de ciuit. Dei. vt habetur in cap. omnes. §. ecce. 28. quæst. 1. probat, quòd Romani virtutibus promeruerunt im perium, & definire videtur, fuisse legitimum, & eis à Deo collatum. & B. Thomas 3. lib. de regi. Princip. Bald. in l. Barbarius. 3. lect. ad fin. ff. de offi. præ to. Gregor. in l. 1. glos. *las g# tes.* tit. 1. part. 2. Mieres de maiora. quarta part. quæst. 1. num. 46.

157 Cicer. in Rullum: *Omnes potestates, imperia, curationes. ab vniuerso populo Romano proficisci conue nit.*

158 L. 3. tit. 19. part. 3.

159 Paul. in l. non ambigitur. ff. de legib. Alciat. in libello de magistra. Orosc. in l. 1. nu. 8. & seq. ff. de const. Prin cip. col. 205.

160 L. 1. 2. & 7. tit. 1. p. 2. l. 1. ff. de constit. Princ. l. 1. ff. de offic. Præfect. Prætorio l. 1. §. nouissimè. ff. de orig. iur. l. 1. §. sed hoc statu. C. de veter. iur. enucle. §. sed quod Principi. instituta de iur. natur. gent. & ciuil. Bart. in l. more. ff. de iurisd. om. iud. Idem Bart. & Alexan. in d. l. 1. ff. de c# stit. Princ. latè Ias. in d l. 1. ff de iurisd. om. iud. Bald. in c. bonæ, el 2. de post. prælat. col. 4. versic. *sed n#quid præscribenda.* Maranta de ordi. iudi. 3. p. nu. 25. & 4. p. distinct. 5. nu. 3 Greg. in d. l. 1. glos. *las g#tes.* Couarr. pract. qq. c. 1. nu. 3. Corrasius lib. 7. miscellanear. c. 8. Corne. c#s. 1. vol. 3. & c#s. 177. vol. 1. Aimar. Rybal. in histor. iur. ciuil. lib. 4. circa prin. & super versic. *Imperatori#.* Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 1. tit. de Imper. nu. 1. & seqq. fol. 9. & §. 2. ibi q. 2. fol. 13. nu. 2. Menchac lib. 2. controu. illustr. c. 82. num. 2. Mier. vbi sup. de maiorat. 4. p. q. 1. nu. 46. & seq post Andre. de Isernia in tit. quæ sint regalia, in verb. *potestas constitu#dorum.* Chassanæ. in catalog. glor. m#di. 5. p. consider. 24. versic. 15. & Parlad. quotidia. qq. lib. 2. c. 1. nu. 5. & Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 20. num. 5. & dicam infra lib. 3. c. 6. nu. 103. & 152.

161 Infra lib. 3. c. 6. num. 103. & 152.

162 Cap. 22. & notat. Oldrad. consil. 59. col. 2. Bald. in l. benè â Zenone. C. de quad. præscrip.

163 Bart. in l. hostes. col. 1. & 2. ff. de capt. & postlimi. reuer. Greg. in d. l. 2. glos. *otorgassen.*

164 Text. in cap. vnico. quæ sint regal. in feud. circa me di. & ibi Bal. in fin. l. 1. §. optamus. C. # offi. præfe. c# seq. circa prin cip. l. penul. ff. ad leg. Iul. de ambit. authent. de des#sorib. ciuit. §. nos igi tur. authent. vt iud. sine quoquo suffrag. *§* illudvidelicet. c. 1. versi. iudi ces, & ibi gloconstituti, de pace iuram#. firm. in feud. l. 2. 5. 6. 7. & 8. tit. 1. p. 2. & l. 22. tit. 9. eadem par. l. 2. tit. 4. p. 3. l. 17 & 18. tit. 4. l. 18. 19. & 20. tit. 23. ead. p. 3. & l. 7. & 8. tit. 18. part. 3. l. 4. tit. 1. lib. 2 & l. 1. tit. 1. lib. 3. ordin. & l. 1. tit. 9. lib. 3. & l. 1. & 2. tit. 1. lib. 4. recop. DD. post Innoc. in c. cum accessissent. & ibi Bal. nu. 10. de constit. Ias. in l. 1. in princ. ff. de offi. eius cui. Restau. Castal. in tract. de Imper. q. 110. versi. 17. Chassa. in catalog, glor. m#di. 5. p. consid. 24. casu. 15 Gr#ma. decis. 46. Montal. in repert. leg. reg versi. *vniuersitas.* Auend. in c. 1. præto. num. 1. & seqq. & nu. 7. versi. & hac, & nu. 8. & seqq. idem Auend. re spon. 16. nu. 3. versi. *si autem.* Greg. in dictis ll. part. Couarr. in c. 1 pract. nu. 9. versi. 8. concl. & c. 4. nu. 3. versi. primum. Auil. in c. 1. præto. glos. 1. Didac. Perez in l. 1. tit. 15. col. 586. lib. 2. Ordin. & in l. 4. tit. 1. lib. 2. col. 330. & in l. 1. tit. 1. lib. 3. col. 755. vers. 2. & in l. 8. tit. 14. lib. 3. col. 1268. Matienço in l. 1. glos. 21. nu. 4. 5. 12. & seq. tit. 10. lib. 5. Recopil. Azeu. in l. 3. tit. 5. nu. 1. & seqq. lib. 3. Recop.

165 Dict. l. 5. 6. & 7. tit. 1. part. 2.

166 L. 6. & 7. & ibi Gregor. tit. 18. part. 3.

167 Vt in d. l. 7. p. partitæ.

168 L. prohibere. §. planè. ff. q# vi aut clam. c. 1. de pr#scrip. in 6. c. ad deci mas. de restit. spoliat. eod. lib. c. qui iure. 8. distinct. l. 2. & 3. tit. 1. lib. 4. Recop. Palac. Rub. in c. þ vestras, post notab. 2. *§. sed est pulchra dubitatio.* nu. 43. versi. *quod resistat ius*, pag. 409. vbi Baraho. regnicolas plures de hoc scrib#tes congerit, & di c# lib. 2. c. 19. fallent. 5.

169 Couarr. in c. 4. pract. nu. 5. ante versic. *In ijs verò ciuitatibus.* & DD. supra citati, & Auend. in d. c. 1. præto. nu. 7. in fine.

170 Auth. constitutio quæ de dignitatibus. §. 1. Bald. in c. 1. quis dica tur Dux, Mar chio, Comes, in verb. *à Prin cipe.* in feudis. c. ita Dominus. 19. distinct. c. fundamenta. §. 1. de electio. lib. 6. Andre. de Isern. in titul. quæ sint regalia. in verbo *potestas constitu#dorum*, & seq. Lucas de Penna in l. contra. versi. 67. C. de re milit. lib. 12. Chassanæ. in consuetud. Burg. rub. 8. §. 3. versic. n#quid, in additione num. 24. & idem in catalog. glor. mund. 5. part. consideratione 24. versic. 15. & 71. & consider. 33 Montal. in l. 50. tit. 6. part. 1. verb. *franquezas.* versi. *pro contraria parte.* & Petrus Gre gor. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 20. nu. 6. versic. *proinde.* & nu me. 9. Auenda. in cap. 1. Prætor. num. 7. Couarr. c. 1 pract. num. 9. Matienç. in l. 1. glos. 21. nu. 3. tit. 10. lib. 5 Recopil. Gironda de gabel. 1. p. num. 33. & sequent. Glos. iudici. in l. si quis decurio. C. de decur. lib. 10.

171 Ioann. Faber in. §. Item si ad huc. nu. 5. institut. manda. Boer. decis. 149. nu. 15. versi. *& si moriatur.* Auend. in cap. 3. prætor. nume. 3. Auil. in ca. 1. glos. 1. num. 2. & in cap. 5. glos. *suspendidos.* num. 8. & in c. 4. glos. *iu stitiæ.* nu. 13. Couarr. c#tra suam in prima editione opinionem in c. 4. pract. num. 7. ad fin. Molin. lib. 1. de primog. c. 25. nu. 6. & seqq. Matien. in d. l. 1. glos. 21. num. 13. & seqq. tit. 10. lib. 5. Recopil. Rebuf. in praxi benefic. tit. de symonia. in resigna. nu. 29. & 30.

172 L. 3. tit. 5. lib. 3. Recop.

173 Infra lib. 3. c. 8. num. 140. & sequentibus.

174 L. meminisse. ff. de. offi. pro con. l. vnica. §. administratio nem. C. vt o#s iud. tam ciuil. quàm militar. auth. de administra. versic. sed ex quo. l. 1. ff. de offic. præfect. Augustal. l. si for tè. ff. de offic. præfe. Guid. Pap. decisi. 501. Rom. sin gul. 390. Bar tol. in l. legati. ff. de offi. procons. & idem Bart. & DD. in d. l. meminisse. & ibi O rosc. nu. 15. & idem in l. obseruare §. hospitijs. nu. 19. col. 414. ff. de offi procons. Puteus de syn dic. verb. *Salarium.* c. 6. nu. 6 & 7. fol. 288. Auiles in c. 1. prætor. glos. 1. nu. 2. & in c. 5 glos. 1. num. 6. 8. & 10. Ma tien. in l. 1. gl. 21. nu. 14. tit. 10. lib. 5. Recopil.

175 *Non putet nos Senatus ante oportere decedere, quàm nobis successum sit.*

176 Auil. in d. c. 5 præto. glos. 1. num. 8. & 9.

177 Amede. de syndic. in parte, *Olim potestate.* fo. 43. nu. 41. Auil. in d. c. 5. prætor. glos. 1. nu. 6. & 7.

178 Archid. in c. 2. de offi. vica. in 6. Hostien. in c. 2. extra eod. tit. Ioann. Faber. in §. 1. instit. mandat. Bober. singulari. vers. *de officia li vicario.* num. 4.

179 Glos. in Clement. 1. de h#ret. DD. in c. cum olim. de maiorit. & obedient. Lam berti. deiur. pa tronat. lib. 1. q. 2. princ. primæ par. art. 9. num. 1. & seq. Rebuff. in praxi benefi. tit. de voluntate. nu. 86. Boter. in tract. de Sy nodo episcop. 3. p num. 34. fol. 31. vbi di cit communem, Azeued. in ad dition. ad Pisan. lib. 1. c. 8. nu. 10. & seq. fol. 11.

180 L. di# functo, versic. *diuersum.* ff. de offi. asses. l. 9. tit. 8. p. 5. glos. E *los otros.* Platea in l. vnica. C. si post crea tio. in fin. lib. 10. idem in l. si quis in sa cris. nu. 2. C. de proxim. sacror. scrinio. lib. 12. quicquid resoluat Orosc. in d. l. diem functo. nu. 6. & 7. col. 514. scilicet hæredib# mor tui præsidis in tegri anni salarium deberi: facit. l. Seio amico. ff. de annuis leg. ibi: *Sicut pecunia, ita & labor æsti mation# habet.*

181 Auth. de administra. circa fin. c. oblatæ. ad fin. de appellat. ibi: *Ne gregi Dominico diu desit cura pastoris.* cap. peruenit. 38. eod. tit. glos. *mori#te.* in Cle mentina, Ne Romani. §. sa nè. de electione. glos. *aliam.* ad fin. in cap. c#stitutis. 46. de appell. Innoc. in c. signi ficauit. de iudic. Pute. de syndic. verb. *accusatus.* nu. 1. post princ. fol. 113.

182 Arist. c. 1. & 2. Politic. Pla to de Republ. Cicer. lib. 1. de inuent. Patri. lib. 1. de Republ. tit. 3 D. Thomas. 1. 2. q. 97. artic. 3. Alfonsus de Castro lib. 1. de potest. leg. pœnalis. c. 1. versi. *postqu#.* Lucas de P#na in l. si quos & in l. 3. C de decu. lib. 10. Couarruu. in c. 1. pract. nu. 2. & in c. 4. nu. 3. Mati#. in l 1. glos. 21 nu. 16. tit. 10. lib. 5. Recop. text. in Auth. de administr. propè fin. c. in apibus. 7. q. 1. c. cùm non liceat. de præscriptio.

183 Facit l. 1. & 2. tit. 2. lib. 7. Re copil. & l. 2. tit. 4. p. 3. Couarr. d. cap. 4. pract. num. 4. in fin. Mati#. vbi sup num. 14. Azeued. in l. 3. num. 8. tit. 5. lib. 3. Re copil. & ita est intelligendus Alex. in rubr. nu. 14. ff. de offi. eius cui mand. est iurisdict.

184 Bald. in l. ex hoc iure. col. 2 q. 3. ff. de iust. & iur. & ibi Paul. nu. 17. & DD. c#mu niter. Matth. de Afflict. in proœm. constitut. regni. q. 2. nu. 7. Auen da. in cap. 1. prætor. num. 8. & alij re gnicolæ ibi. Menchac. lib. 1. controuers. ill. c. 22. nu. 3. Couar. in d. c. 4. pract. nu. 3. Anton. Gom. in l. 40. Taur. nu. 4. Grego. in l. 9. versi. *n# auiendo.* titu. 1. part. 2. Petrus Belluga in spe culo Princip. tit. 14. §. veniamus. nu. 6. Franc. Marc. in decis. Neapolita. 1024. volu. 1. Parlador. lib. 2. rer# quotid. cap. 1. num. 9.

185 In d. l. 1. glos. 21. nu. 15. tit. 10. lib. 5. reco.

186 Libr. 2. c. 20. nu. 96.

187 In d. c. 4. practic. nu. 3.

188 In d. loco. nu. 14.

189 L. vbi absunt. ff. de tutorib. & curato. dat. ab his. vbi sin gulariter Bar. & Bal. ibi post prin. & in cap. cum omnes. nu. 22. de constit. latè Felin. in rubr. de appel lat. nu. 4. Ias. in l. bonorum. 2. nu. 6. C. qui admitti. Mon tal. in reper. ll. reg. verb. *vniuersitas.* in fin. fol. 130. col. 3. Auil. in c. 5 pr#to. glos. 1. nu. 8. Couarr. in ca. 4. pract. nu. 3. Molina libr. 1. de primog. cap. 25. num. 8.

190 In dict. loco.

191 Lib. 3. c. 8. nu. 186. & sentit Auend. in c. 1. prætor. nu. 31.

192 L. 1. titul. 13. libr. 8. Recop. Auend. in c. 1. pr#tor. nu. 31. versic. *Quintus casus.*

193 L. Præses. 3. ff. de offi. pr#sid. l. si in aliqu#. §. final. ibi, ple nissimam iurisdiction#. ff. de offic. Procons. est enim latissimum no m# iudicis ordinarij. l. 1. ff. de iurisd. omnium iud. Ias. in l. imperium. nu. 1. ff. eod#.

194 L. omnia & l. de omnibus. ff. de offi. pr#sid. Auth#t. vt iudic. sine quo. suffra. §. quod autem primitus, ibi, *Vt nobis.* & §. volumus, & *§. eos.* & in auth. de mandat. Princip. §. coges, & in tractat. de schedul. & ma gistr. ciuil. tit. de præsid. pro uinc. vol. 16. Belluga de spe cul. Pric. rub. 25. §. sæpissime, nu. 7. vers. *Item hoc est etiam de iure.* sin gulariter Roland. cons. 80. nu. 1. & seqq. vol. 2.

195 Magistratus definitiones ponunt Arist. lib. 4. Polit. Goueanus lib. 2. de iurisd. Carol. Sygon. lib. 3. c. 5. de iure prouinciar. Bodinus de Rep. lib. 3. c. 2. & 3. Petrus Gregor. de syntagm. iur. lib. 47. c. 12. in princ.

196 Glos. in rub. in auth#. vt iudic. sine quoquo suffrag. Puteus de syndic. in prin. tit. de offic. syndic. & qui sint syndic. cap. 1. num. 11. versi. *ea enim.* Mascar. de probatio. 3. tom. conclusione 1132. num. 46.

197 Prouer. 8. *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt.* Dicam lib. 3. c. 1. num. 5.

198 Cap. 16. & 17. de quo vltimo loco optimè Hector Pinto dialog. de iustit. cap. 4. fol. 122. primo tomo.

199 Prouerb. cap. 29. *In multiplicatione iusto rum lætabitur vulgus: cùm impij sumpserint principatum, ge met populus.* Et cap. 28. *In exul tatione iustor# multa gloria est: regnantibus im pijs, ruinæ hominum.* Barthol. Philipp. de consiliar. discursu 18. §. 18.

200 In l. 1. ff. de origin. iur. Prin cipium enim cuiusque rei potissima pars l. si per procurator#. in prin cipio. ff. mandati. l. 1. C. qu# do liceat vnicuique. nam vix bono peraguntur exitu, quæ malo sunt inchoata principio. cap. miramur. 61. distinctio. c. principatus. 1. quæstione. 1. Bald. in l. fin. C. de verbor. signific. nu. 4.

201 Primo Ethic. *Principium dimidium totius.* Et lib. 5. Politic. Plat. lib. 6. de ll. Horat. epist. 2. ad Læ lium.

202 Aristotel. i. de cœlo, text. 33 *Paruus error in principio, multiplicatur in fine.* Molina de primogenijs lib. 1. c. 2. nu. 8. & 9.

203 L. 3. tit. 4. part. 3.

204 De quo meminit Sim#c. lib. 7. de Repub. c. 3. & Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 18. nume. 2. Gregor. Lop. in l. 4. tit. 24. glos. 1. in prin cip. part. 3. Re din de maiest. Princ. fol. 54. num. 96. sup. verb. *sed etiam legibus.*

205 Cap. bonæ. 2. de postul. præ latorum. & ibi Abb. notab. 12. vbi dicit, quôd elig#tes non saluant c# scientiam su# eligendo illum cuius ple nam notitiam non habent. Gabri. in 4. di stin. 15. q. 7. Platea in rub. C. quemadmo d# ciuit. mun. iud. in fin. lib. 10. Matthæus de Afflict. in constit. Neap. lib. 1. rub. 45. nu. 50. Iustin. de prouinc. Præsid. const. 61. ait: *Sancimus, vt illi magistratum gerant, qui bona existi matione noti sunt.* c. Episcopis. 63. distinction. l. 4. tit. 4. part. 3. l. 4 tit. 17. ead. par. & sic ex notitia propria, aut ex aliorum relatione fatis esse cognitas haberi partes eligendorum, tenet Angel. de

Clauasio in summa verb. electio. §. 22. & frat. Ioan. Tauie. in summa, eod. verb. §. 15. leuis tamen ignorantia notitiæ iudicum eligentem excusat. Gab. d q. 7. l. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin. veter. versi. *siguese estos tales conocidos,* non recopilata.

206 Isocr. oratione de Reg. *Oper# dare vthonores & magistratus ad optimos quos q; deserantur, & cæteri tuti sint ab omni iniuria, elementa prima & maxima sunt felicis Reipub.*

207 Cap. fortis. in fin. de verbor. signisi. ibi: *N# si bona vita defuerit, fide care bit: non enim po test iustitia cum scelerato homine habere c#mer cium.* Platea in rub. C. qu#admod# ciuilia mun. iud. lib. 10. in fine. Burg. de Paz in l. 2. Tauri n. 52. Theon. in sententijs Elegiacis, *Verisi mile est malum virum malê iura administrare.*

208 In l. magistros. C. de # fess. & medic. lib. 10. ibi: *Mo ribus primum ex cellere debet deinde facundia.*

209 Plato lib. 3. de ll. Oportet ciuitatem qu# pro humanis viribus salua felixq; futura est, rectè honores distribuere: rectaverò distributio est qu# pro meritis ac dignitate fit, quemadmodum Aristot. docet lib. 3. Ethicorum cap. 3. Iusti. const. 8. Ad officia publica gerenda ij eligendi, qui grauitate morum cæteros præcellant, & peritiam habeant rationum publicar#, & qui bonitatis de se experim#t# dederint, & gerendis officijs sintidonei. l. 8. tit. 18. part. 4. l. 17. tit. 3. lib. 7. Recop. l. 10. & 22. tit. 5. l. 1. tit. 9. lib. 3. Recopil. & l. 10. tit. 5. eod. lib.

210 D. Hieron. su per epist. Pau. ad Philemo. & cap. si quis hominem, c# anteced#ti, & seq. 11. quæst. 3. vbiquòd ira Dei parata est contra malè eli gentes iudices. Isidoro. lib. 3. cap. 54. ait: *Ad delictum pertinet Principum, qui prauos iudi ces contra voluntatem Dei populis præficiunt: nam vt populi delictum est, qu# do Principes ma li sunt, sic Prin cipis est peccatum, quando iu dices iniqui existunt.*

211 In tractat. de reg. mund. 4. p. 1. quæst. 2. quæst. princ. & rursus in 2. quæst. sec#dæ quæstionis, & eum refert & sequitur Segu ra in director. iud. 1. parte. c. 13. num. 8. in fin. per text. in cap. si quis hominem. c# cap. seq. 11. q. 3.

212 Auth#t. vt iudi. sine quoquo suffrag. §. scriptum ex#plar. Neuiza. in silua nuptia li, lib. 5. num. 100. Ceru#tes in l. 2. Tauri num. 6. & 10. & seq. Cermenat. in rapsodia. cap. 16. in princ. vers. *propterea.* pag. 176.

213 Plat. lib. 6. de legib. Burgos de Paz in l. 2. Tauri nu. 25. & seqq.

214 Cap. si omnia 6 qu#st. 1. ibi: *Superuacuis laborat imp#dijs, qui solem certat facibus ad iuuare.*

215 L#pridius in Alex#. Boter. de ratio. status fol. 23. Bodinus lib. 5. de rep. c. 4. pag. 446.

216 Lib. 2. Rom. antiquit. ibi: *Cûm alij temêre plerum## ac inconsideratè sacerdotes eligant, quidam licitatores proponentes hunc honorem, Romulus neque venalia esse voluit sacerdotia, neq; sorti subdita, sed lege sanxit, vt è singulis curijs legerentur bini an num egreßi quin quagesimum, qui virtute ac gene re præcellerent cæteros, c#sum## sufficientem haberent, & integro essent corpore.* Zonar. tomo 1. Annal. D. Greg. epistol. 110. lib. 7.

217 Refert Palac. Rub. super ca pi. per vestras. §. 26. num. 8. versi. *plus est.* de donatio. in ter vir. & vxor. C#duc#t tradita per Auil. in cap. 4. prætor. glos. *que les diere.* num. 1.

218 D. August. lib. 5. de ciuit. Dei. c. 24. Sua rez in repet. l. quoniam in prioribus. in declaratione l. reg. num. 15. versi. *nec enim.* pag. 146. C. de inoffic. testam.

219 Cap. 1. ibi: *Et quorum conuersatio sit approbata in tribubus vestris.*

220 Auth. de iudi cib. in princ. versic: *eligere veró.* in glos. *attestationem.* & conducunt scripta infra hoc lib. c. 12. num. 16. vers. *ni de mala fama.*

221 Lib. 2. de rebus gest. Gal lorum.

222 Multa in pro posito tradit Simanc. de Re publ. lib. 6. c. 16. & 17.

223 L. 3. C. de offic. Præto. ibi: *Prætores electæ opinionis in hac vrbe per singulos annos iudicio Senatus præ cipimus ordina ri.* Platea in l. 1. C. de prætor. & honore præturæ. lib. 12. Dicam infr. c. 6. nu. 42.

224 L. Barbarius. ff. de offi. Præ to.

225 In orationede falsa lega. con tra Timarcum.

226 Demosthen. in oratione se cunda contra Aristogiton#. Biesi. lib. 4. de Republ. ait: *Optimi magistratus felicem ciuitatem reddunt. Certé legimus eas Respublicas semper maximé, diu tißimê## floruis se, quæ magistratibus sapien tißimis & optimis vtebantur: quemadmodum enim in grauissimis tempestatibus, nisi peritißimus nauclerus sit, necessarium est summis periculis nauem exponi, sic in tantis rerum humanar um fluctibus, magistratus, nisi varijs experi mentis & eruditione cum probitate coni#cta rerum momenta didicerint, nequaquam ineolu m# seruare possunt Rempublicam.*

227 In exhortatio ne ad Philoso phiam, *Perinde periculosum est insanienti gladium, ac improbo viro magistratum committere.* Idem habetur in Sy mia Salernitani fol. 3.

228 Plato lib. 3. de Republ. Dionysi. Halicarn. lib. 3. antiquitatum Romana. Boter. lib. 1. de ratio. status. fo lio 23. pag. 1.

229 Vbi supra.

230 In regist. cap. 19.

231 Cap. 3. *Apprehendet enim vir fratrem suum, do mesticum patris sui, & dicet: Ve stiment# tibi est, princeps esto no ster.* & Arnal. Ferron. lib. 2. de reb. gest. Gallor.

232 Cicer. lib. 2. offic. *Malè enim se res habet, cùm quod virtute effici debet, id tentatur pecunia.* Authent. iusiur# d# quod præsta. ab ijs, ver sic. *iura quoque.* Angel. in §. sunt prætereà. Instituta, de pub. iud. Auiles in cap. 4. prætorum gl. *por ruego,* & vt refert Tiberius Decian. in 2. tom. crim. lib. 8. cap. 21. nu. 9. conqueritur Poe#ta his ver bis: *Sed iam non emitur sola virtute potestas. Nisi ambis, nisi dones, nisi ores, nihil ages. O leges inanes.* Et Plautus ait: *Virtute ambire oportet, non fautoribus: sat habet fautorum, qui rectê facit.* Aliqua de venalitate officiorum iniqua & reproba dicam infra lib. 3. c. 8. num. 285. & seqq.

233 In templo iud. lib. 1. c. 1. de Imperatore. §. 3. num. 8. fol. 61.

234 In l. nihil interest. ff. de sicarijs.

235 In silua nuptiali lib. 5. num. 100.

236 Claud. lib. 1. de offi. iud. c. vltimo ait: *Ad honores publicos, præsertim ad iudicandi munus, quod omnium esse oportet innocentißimum, non decet, vel per ambitionem, aut elargition# pror#pere, vel grauem virum vsq; eo demitti, vt ceu conducti tijs suffragatoribus ei apud Principem, aut magnates, aut populum fauor inhonestis artibus concilietur; hoc est bl#ditijs magis ac fuco, quàm virtute ac superioris vitæ ornamentis.* Didac. Perez in l. 2. tit. 6. lib. 1 Ordinam col. 254. versi. *sex tò facit.*

237 De Republ. lib. 6. cap. 15. num. 32.

238 Eccles. cap. 9. *Ex his quæ sub cælo geruntur didici, quòd rarô veloces inducuntur ad curr# dum, nec fortes ad gerenda bella: quinimò sapientibus deest locus vbi viuant: nam sors & for tuna omnia peruertunt.*

239 Lib. 5. de Republ. c. 4. pag. 442.

240 In practic. crim. tit. de ambitios. num. 1.

241 In Aurel. *Ego à patre meo audiui, Dioclecianum Principem iam priuatum dixisse, nihil esse difficilius quam bene Imperare, Colligunt se quatuor vel quinque, atque vnum consilium ad decipiendum Imperatorem capiunt: dicunt quid probandum sit. Imperator qui domi clausus est, vera non nouit, cogitur hoc tantûm scire, quod illi loquuntur: facit iudices quos fieri non oportet, amouet â Republica quos debeat obtinere. Quid multasvt Dioclecianus ipse dicebat, bonus cautus, optimus venditur Imperator.*

242 In Rapsod. c. 18. pag. 194. & seq. in hæc verba: *Ad illud insuper aduertat animum Princeps, vt ne suis consiliarijs nimium tribu#s, adeó illos audateis efficiat, vt suaipsius bonitate demum abu tantur, atque suarum hauc faci#t prætextum rapi narum: etenim funt ex ijs, qui cum principem nihil aliud qu# quod ipsi consu lant, agere conspexerint, per hanc occasion# non iam Principi, sed sibi ipsis consulant; non publicæ vtilitati, sed propriæ auaritiæserui#t.* Et paulò infra: *Quód si sem per illos suspen sos habebunt, quam eorum c# sultationem sequi velint, efficient sanè, vt quotidie meliora consilia exco gitare ac præbe re nitantur.*

243 Facit illud Ciceron. ad Brutum: *Non ignoras quam sint incerti animi hominum.*

244 Facit. l. si seruus seruum. §. fin. & §. si for nacarius. ff. ad leg. Aquil. & quæ tradit Maynerius in l. culpa est. nu. 23. ff. de reg. iur. & Ceruan tes in l. 2. Tau ri nu. 12. fol. 24.

245 De pr#mio & pœna singula riter Bodinus lib. 5. de Republ. c. 4.

246 Authent. de def#sor. ciuit. in princ. versi. *nunc aut#.* Ioan. Gutierr. in c# sil. 31. nume. 17.

247 Ezech. 21. *Au fer cydarim, tol le coronam: id est, ego te priua bo regno & prin cipatu. Nonne hæc est quæ humilem subleuauit, & sublim# humiliauit? nam eos quos deberet abijcere, extulit; eos autem quos deberet exto llere, abiecit.*

248 Boe. lib. de discipli. schol. c. 6. *Valde verò absurdum & ini quum est, quôd imperiti peritis, nouelli antiquis, rudes## præfer# tur emeritis.* Ioan. Plat. in l. 1. C. de prin cip. agenti. in rebus lib. 10. & Auil. in c. 4. prætor. glo. *por ruego.* vbi quòd in prouisione

dignitatatum non ser uatur ordo, imò hodie n# morum hone stas, sed verbo rum venustas attenditur; n# scienti# visus, sed stultitiæ ri sus; non puritas manuum, sed quantitas munerum confouetur; & n# virtutes, sedve stes, ac insigneshonores, & vtilitatis of ficia promou# tur: vt in c. fer tur. 1. q 1. & ibi Archidia. num. 3.

249 In Erictheo. *Improbos in ciuitate nunquam promoueris; Mali enim, vel pecunijs ditati, vel aliquo Reipublicæ magistratu aucti, Exultant, repen tê fortunatis ipsorum domibus factis.*

250 Relatus à Siman. de Repu. libr. 6. c. 1. nu. 6. pag. 290. in quit: *Improbi ad honores promoti, quo fuerint indigniores, hoc & neglig#tiores fiunt, impud#tiaq; magis & audacia pleni.*

251 Libr. 8. de regis institu. *Cau#dum est ne is, qui tum primùm Rempublic# at tingit, magnis re pentè honoribus auctus, intemperantiùs segerat, & insolentia præ ceps à mente deficiat; honor enim maximus & repentinus mentem atque sensum eripit omni bus, qui firma stirpe virtutis in nixi minimè fuerint.*

252 In repet. rubr. de fideiussor. in fin. nu. 383. cum seqq. Auil. in c. 4. pr# tor. glo. *Prematica.* num. 3.

253 August. lib. 1. c#fessio. cap. 12. *Iußisti enim, & sic est, vt pæ na sua sibi sit omnis inordina tus animus.* Et Salomon, vt per Iob. c. 22. & l. 4. ad fin. C. de summa Trinit. & fid. cath. ait: *Per se mitas propriæ culturæ erraue runt, colligunt autem manibus suis in fructuosæ.*

254 *Nullo alio modo meliùs potuit Deus hominum concupita traducere, quam # ea immerentibus donat.*

255 Plat. dialo. 3. de Repu. ait: *Is qui singulis ætæ tibus semper pueritia, adolescentia, matura ætate probatus est, & immaculatus existit, custos & princeps ciuitatis est custodien dus.* Et idem in 6. dialog. inquit: *Oportet eum qui passim sincerus & incorruptus euadit, tanquam au r# in ignis examine comprobatum, gubern#dæ ciuitati præfice re, muneribus## ornare, & viuentem & mortuum.* cap. cum in iuuentute. de præs#ptio. ibi: *N# ex tr#sacta in te vita didicimus, quid de præsenti tua conuersatione intelligamus.* Ioann. Platea in l. agentes in rebus. C. de agentib. in reb. lib. 12. idem in l. proximos. C. deproximis sacro. eod. lib. & quæ tradit Auil. in c. 4. prætor. glos. *qualesquier.* nu me. 2.

256 Dion Cassius lib. 53. *Augustus Cæsar tradens præcepta bene administr# dæ Reipubl. dixit: Prouincias optimis ac prudentißimis mandate, non inuid# tes hic cuiquam, nec certorum hominum commoda, sed vrbis incolumitatem & felicitatem spectantes.*

257 Cicer. lib. 3. of ficio. Ouid. libro 2. Metamorph. & lib. 1. de tristib. Alciat. lib. 1. emble. 63. Osor. lib. 2. de re gis in stitutione ait: *Hocenim significare voluerunt poêtæ re rum omnium interitum fore, cum potestas regendi atque moder#di immoderatis hominibus, & huius tampræclaræ artis ignaris con cessa fuerit.*

258 Inci# vita: *Apud Neru am Im pera orom nulla intercedebat cognatio in prouisione munerum; imô verò propinquos & cognatos quàm plu rimos habebat, publicæ tamen vtilitati atque saluti societat# sanguinis postposuit.*

259 D. Gregor. in libr. 1. Regum cap. 2. *Nonnulli sunt, quí ipsos spirituales hono res carnaliter exhib#t, & quod meritis debetur, #pinquitati tribuunt, honorantes consanguineos magis qu# Deum.* Et paulò post: *Carna les prælati spiri tualis honoris culmina carnalibus propinquis ideò tribuunt, vt ecclesiasticis facultatibus diten tur, & in altitudine ordinis cumulentur abund#tia vbertatis, nec curant quales sunt, qui ad spirituale ministerium veniunt, sed tantúm vt t# porali dignitate præferant, quos carnali affectione complectuntur.* Et paulò procul. *Rectum ita## promotionis ordinem peruertere comprobantur, qui pro pinquos prouehunt, non ad intentionem ministerij, sed ad pro positum diguita tum.* Hæcille, dicturus cad# de his qui præ ferunt dignioribus amicos, familiares, & alios quoslibet.

260 Epistol. 128. *Multa nos facere cogit affectus, & dum propinquitatem respici mus corporum, & corporis & animæ offendimus creatorem.*

261 In tractatu de peste, titul. de remedijs ad c#seru#d. vber tatem, nu. 166. & seqq.

262 Platea in l. ex agentibus. C. de princip. agent. in rebus. lib. 12. Auil. in c. 4. prætor. glos. *Parientes.* num. 8.

263 Rip. vbi supra nu. 170. gl. per textum & Doctores ibi, in c. vnico. verb. *Carnalitatem,* vt ecclesiast. benef. Couarru. lib. 1. variar. c. 5. nu. 4.

264 Isto lib. c. 11.

265 In l. si quemquam. C. de Episcop. & clerici. ibi: *Nemo gradum sacerdotij, pretij venalitate mercetur: quantum quisque meretur, non qu# tum dare sufficit, æstimetur. Profecto enim quis locus tutus, & quæ causa es se poterit ex cusata, si vener anda Dei templa pecunijs expugnentur? Quem murum integritatis, aut vall# fidei prouidebimus, si auri sacra fames penetralia veneranda proserpat? Quid denique cau tum essepoterit, aut securum, si sanctitas incorrupta corrumpa tur? Cesset altaribus imminere profanus ardor auaritiæ, & â sa cris adytis repel latur piaculare flagitium.*

266 Dicam infra lib. isto. c. 14. num. 15.

267 Salice. in rub. C. ad leg. Iul. de amb. Bossius in tit. de ambitiosis in princ. Tiber. Decia. in 2. to mo. crim. lib. 8 cap. 23. nu. 1. ex authent. vt iudices sine quo. suffrag. Belluga in spe culo Princip. rub. 26. §. prin ceps. nu. 2. & eius additio. li tera B.

268 De successio. creatione. 1. p. lib. 3. §. 30. nu mer. 331. versic. *qui## suadeant vt mercato res.* fo. 260. in editione Salmanti. anno 1559.

269 Barthol. Fumus in sua s# ma aurea ver. *officium.* fol. 203. ait: *Omnis ratio virtutum & studiorum tollitur ex eo quód non nisi pecuniæ hab#tur officia, & plerique aut adolescentes re r# imperiti, aut opulentiores, quanuis imprudentes, senatores fiunt.*

270 *Domus Cæsaris non solùm carere debet crimine, sed & criminis suspicione.*

271 Spartianus in Alexand. *Non patiar mercatores potestatum.* Et D. Thom. in opuscul. 21 *Cum enim officium submercede venale disponitur, nihil nisi ad recuperand# & rebursand# pretium attendi tur.* Vnde olim, teste Valerio Maximo lib. 4. titul. de paupertate, ni hil eorum quæ virtuti debentur, emere pecunia licebat. & Cicer. lib. 2. offic. ait: *Malè se res habet, cúm quod virtu te fieri debet, t#tatur pecunia.* Bonif. in pere gri. verb. ono res fol. 235. col. 2. post Sa lic. in l. nullus C. ad leg. Iuliam de

ambitu. Conrad. in t#plo iud. lib. 1. cap. 1. §. 3. de obligac. Impe rat. ver. *Abusus toliere.* fol. 61. num. 8.

272 Auth. vt iudic. sine quoq. sufra. §. cogitandum Bart. in l procurato res. C. de murilegul. lib. 11. Ange. in l. vlt. C. de ambi. Io seph. Mascar. de probatio. 3 tom. conclus. 1132. nu. 39. & sequentib.

273 Dic# infra li. 5. c 1. n. 210.

274 Inf. isto lib c. 14. num. 17.

275 Secund. Topi cor. *Vtilitas re gentis vtiliorest subditis, quam fer tilitas temporis.*

276 Cædrenus in compendio hi storiarum ait: *Quoties in prouincijs præfecti fuere moderati, at## iusti, subditi quoque tr#quil lam egerunt vitam: cum verò iniusti & auari præfecti essent, ij & subditos ve xabant, & pac# labefactabant.*

277 Lib. 1. Cic. lib. 1. de natura deor. Fr. Marcus Anton d. Camos in sua Microcos. 2. part. dialog. 1 pag. 9. col. 2.

278 Bart. in l. 1. C. de dignit. lib. 12. nu. 57. & seq. & ibi Pla tea nu. 5. Otalor. de nobilit. c. 3. 2. partis. nu. 9. & seqq. Chassan. in ca talog. glo. mum. considerat. 4. in 8. p. Tiraq. qui alios refert, de nobil c. 4. nu. 13.

279 Bart. in d. l. 1. Abb. in c. venerabilis. per text. ibi, depr# bend. Bald. in l. per adoptionem, & in l. ex diui. paulò an te finem. C. lo cati. Otalor. vbi sup. nu. 14. Montolon. in promptuario iur. verb. *nobilis.* litera B.

280 De iustitia & iure lib. 3. q. 6. art. 4. pag. 258. col. 2. & seq. quem debuit citare Se gura in directo. iud. 1. p. c. 8. nu. 1.

281 6. Ethic. *Regere atque imperare prudentiæ munus est: prudentia autem secum habet cunctas virtutes an nexas, & potißim# prudentia iu dieis.* c. forus de verb. signific. ibi: *Nam si bona vita defuerit, fide carebit.*

282 Exod. 18. *Prouide autem de omni plebe viros potentes & timentes Deum, in quibus sit veritas, & qui oderint auaritiam, & constitue ex eis Tribunos, & C# turiones, &*c.

283 L. 13. tit. 2. lib. 3. Ordina. ho die l. 17. tit. 3. lib. 7. Recop. & habentur in proœmio tit. 2. lib. 2. Ordinam. & vide Federic. Scotum in i. tom. consil. in præfatione pag. 4 in fin. & seq.

284 Ecclesi. c. 5.

285 L. qui restitue re. ff. de reiv#dica. proœm. 3. partitæ.

286 Isto lib. c. 11. num. 21.

287 6. Ethicorum.

288 5. Ethicorum.

289 In Menone.

290 Isto lib. c. 5.

291 In d. c. Rainuntius. verb. & vxorem. in 2. num. 199. de testament.

292 Alber. in l. pr#sides. C. de episco. audi#. Anton. Gom. in l. 2. Tau. nu me. 1.

293 In sermone Ioann. Bapt. *Facilè deuiat à iustitia, qui in causis non Deum, sed homines per timescit.* Et Ferus in Exod. c. 18.

294 Cap. 29. *Qui timet hominem, citô corruet; qui verô sperat in Domino, subleuabitur.* Et ibi dem cap. 14. *In timore Domini fiducia fortitudinis.*

295 2. cap. 19. Vbi Io saphat, inter ea quæ iudices admonebat, dixit: *Sit timor Dei vo biscum.*

296 In cap. 1. de re iudic. in 6. ibi: *Nil v#dicet odium, nil fauor vsurpet: timor exulet, præmium, aut expectatio præmij, iustiti# non euertat, &c.*

297 Cap. 28.

298 Psalm. 2.

299 In acta. c. 24. *In periculosißimo statu sunt iu dices; tot enim arietibus impetuntur, vt nisi gratia & timore Dei suffulti sint, impoßibile sit, vt non aliquando â iustitia deflectant; aliquando enim amore, aliquando timore, aliquando cupiditate, aliquando ira conuincuntur, vt à iustitiæ recta via deuient. Gratia igitur& Dei timor illis sunt maximè necessaria.*

300 L. 4. tit. 4. p. 3. & l. 1. tit. 9. lib. 3. & l. 17. tit. 3. lib. 7. Re copil.

301 Dict. l. i. tit. 9. lib. 3. Recop.

302 In acta. cap. 5. *Nihil vtilius Reipubl. quàm prud#tes & pios habere consiliarios: non satis est vt docti sint. nisi & Deum timeant. Anima iu sti aliqu#d o magis videt vera, quam sept# spe culatores. Et pius homo, etsi vnus, tamen aliquando totum populum à perditione conseruat.* A lia addu cit Segura in direct. iud. 1. p. c. 6. num. 1. & seqq. & Azeued. in l. 1. tit. 9. num. 22. lib. 3. Recopil.

303 L. 8. & 9. tit. 12. p. 2.

304 Lib. de ira Dei. cap. 12. *Timor Dei solus est qui custo dit hominum inter se societat#, per quem vita ipsa sustinetur, nutritur, & gu bernatur.*

305 Florenti. in s# ma Theolog. 4. p. tit. 14. c. 2. 5. & 6. Angel. de Clauasio in summa, verb. *timor.* Alfonsus de Castro aduersus hæreses lib. 4. verbo, *Christus.* hæresi. 9. & lib. 14. ver bo, *timor Dei.* cap. 1. post me dium 16. quæ stio. 1.

306 L. 9. tit. 12. p. 2. Archiepiscopus Flor#ti. in 4. p. suæ s# mæ, tit. 14. c. 1.

307 Quasi ad medi. epistolæ, versic. *Deinde quis non videt,* cum pag. seq.

308 Infra lib. 2. c. 2. num. 24.

309 In sermone de Assumpt. *Authoritas sine veritate nihil valet.*

310 L. 18. tit. 9. p. 2. & l. 6. tit. 4. p. 3. & l. 1. tit, 4. lib. 2. Recopil.

311 3. c. 4. *Non est apud veritatem accipere personus, nec differen tias, sed quæ iusta sunt, facit omnibus, iustis ac malignis, & omnes benignan tur in operibus eius, & non est in iudicio eius iniquum, sed for titudo, & regnum, & potestas, & maiestas omnium æuorum.*

312 Lib. 5. morali.

313 L. 5. ad fin. tit. 23. part. 2.

314 In rapso. c. 39

315 Plaut. in Mostelaria, *Nolo ego te assentari mihi. Ego ver# amo, verum volo dici mihi: m#dacium odi.*

316 Lib. 8. epigra. *Dic verum mihi, Marce, dic amabo. Nihil est quod magis audiam libenter.*

317 Prouerb. 6. *Sex sunt quæ odit Dominus, & septimum detestatur anima eius, quorum est lingua mendax.* Alia vide per Lucam de P# na, in rubr. C. delegatio. lib. 12. in princip. versic. 5. *sign#ter.*

318 In opere aureo in versic. *capituli iudicum.* fol. 113. col. 2 per glos. in c. quis aliqu#do. de pœnitentia dist. 1. Cap. c# Ioannes de fi de instrument. ibi: *Oportet iu dicantem cuncta rimari,* c. 1. ver sic. *caueat.* de pœnitent. distinct. 6. l. 15. tit. 22. part. 3. Auil. in cap. 1. prætor. glos. *fiel.* nu. 26.

319 L. 4. tit. 17. p. 3.

320 Bald. in cap. 1. col. fin. de offic. iud. þ tex. quem dicit no tab. in l. 2. C. de abolitio. c. graue. 35. q. 9. & l. quoties. C. de naufrag. lib. 11. Auiles in cap. 5. syndi cat. gl. *trabaje.* Platea in d. l. quoties. nu. 2.

321 Cap. quoniam frequenter, in principio, vt li te non contest. cap. quoniam. 14. q. 2. l. 6. tit. 9. lib. 3. Recopil. & l. 10. tit. 17. lib. 4. Reco pil. Roland. consil. 11. in princ. vol. 3. & consil. 32. nu. 33. & seqq. volu. 4. Tiraq. de præscript. §. 1. glos. 4. pa gina 49. versi. 25. & alibi fæ pe.

322 D. l. 18. tit. 9. p. 2. & l. 6. tit. 4. p. 3. & l. 1. tit. 4. lib. 2. Recopil.

323 Cap. 2.

324 Cap. 23.

325 Cap. 16. *Ne ca piasmunera, quæ etiam excæcant prud#tes, & sub uortunt verba iustorum.*

326 Cap. 5. *Qui iu stificatis impium pro muneribus, & iustitiam iusti aufertis ab eo; propter hoc sicut deuorat stipulam lignaignis, & calor flammæ exurit, sic radix eorum quasi fauila erit, &c.*

327 Ambrosi. 2. de officijs. Vulcacius in Aui dio Cassio, ait: *An ego Proconsules, an ego præsides putem, qui ob hoc sibi prouincias da tas credunt, vt luxurientur, vt diuites fiant? Au disti præfectum prætorij nostri ante triduum qu# fieret, mendicum & pauper#, sed subitò diuitem factum? Vnde quæ so, nisi de vi sceribus Reipublicæ prouinciali# ## fortunis*? Lu cas de Penna in l. ad splendidioris. C. de di uers. offic. lib. 12. col. 1. Aui les in cap. 4. prætor. gl. *quæ lesquier.* nu. 1.

328 Infra isto lib: cap. 14. & inf. lib. 2. c. 13. & 14.

329 Cap. 10. *Initi# omnispeccati est superbia; qui te nuerit illam, ad implebitur maledictis, & subuertet eum in si nem.*

330 Cap. 32. *Rectorem te posue runt? noli extol li, esto in illis quasi vnus ex ipsis.*

331 Prouerb. 16.

332 1. Petri. 5. Iacobi 4.

333 Lib. 24. in Iob. c. 14. *Vnusquisq; super bus rector toties ad apostasiæ culpam dilabitur, quoties omnibus præesse delectatus, honoris singularitate lætatur.* A lia tradit Simanc. de Republ. lib. 6. c. 1. num. 9. & se quentibus.

334 Iob. 13. & Prouerb. 24.

335 Cap. 11. *Vbi superbia, ibi contumelia; vbi humilitas, ibi sapi# tia.*

336 D. Gregor. lib. 5. moral. c. 6. ait: *N# quod vigilantes Reipubl. seruiunt, per linguæ procacitatem perdunt.*

337 Prouerb. 10. Matth. 6.

338 L. 5. ad fi. tit. 23. par. 2. Seneca, Laus in ore proprio vi lescit.

339 Prouerb. c. 27 *Laudet te alienus, & non os tuum, extraneus & non labia tua.*

340 In l. obseruandum. ff. de offic. Præsidis, ibi: *Summatim ita ius reddere debet, vt authoritatem dignitatis ingenio suo augeat.*

341 Chassanæ. in catalog. glor. mundi in præ fatione. col. 3. & ibid. 8. p. c# sideratione 6.

342 In c#mentarijs vrbanis, lib. 29. c. 3.

343 Prouerb. 20. 21. & 31. Ecclesiast. 19. 26. & 31. *Sanitas est animæ sobrius potus.* & ibi: *Aequa vi ta hominis vin# in sobrietate: si bibas illud moderatè, eris sobrius.* Et vt à medicis vsurpari solet, plu res occidit gu la quâm gladius; scribit ex Hippocrate Patricius lib. 5. de Republ. tit. 8. in fine. *Homines qui gu læ ac ventri stu dent, nunquam bene valere aut longæuos esse posse, animas## eorum nimio san guine, nimia## sagina ita impe diri, ac si luto in uolutæ essent, id circo nihil tenue, nihilque cœleste meditari, sed de patinis ac ventris ingluuie semper cogitare.* Alia tra dit optimè Lu cas de P#na in rubri. C. de legationibus. ver fic. 7. lib. 10.

344 L. 36. tit. 5. part. 1.

345 Chrysosto. su per Ioann. homilia 21. dicit, quòd satie tas tùm corporis robur, tùm animi minuit fortitudinem. Verg. de Vene re & vino, *Vt Venus eneruat vires, sic co pia Baechi.*

346 Ex D. Hiero. & Arist. Gregor. in l. 6. tit. 7. p. 2. verb. *Ca esto.*

347 Cap. vinolentum. 35. distin ctio. Greg. in d. l. 6. glos. 1.

348 L. 2. tit. 5. & l. 19. tit. 21. p. 2. & d. l. 36. tit. 5. p. 1. & l. 6. tit. 7. p. 2.

349 D. l. 2. tit. 5. p. 2.

350 Illescas in historia Pontif. 1. p. cap. 10. fo lio 73.

351 Ioan. Boter, de ratione sta tus fol. 25. pa gin. 1.

352 Lib. 3. genial. dier. cap. 11. Mascard. de probatio. conclus. 638. numer. 7.

353 D. l. 36. tit. 5. part. 1. & ibi gl. 2. & 3. vbi etiam quòd ebrius est infa mis.

354 Prouerb. 10. & 12. Eccles. 34. Ezech. 26 Ioan. Chrys. homil. 26. Sa lust. in Iugur. Dioge. Laertius libr. 1. de vita & moribus philoso.

355 Tr#slatiuè in c. luxuriosa. & ca. sexto die. 35. distinctio. *Luxuriosa res vinum, & tumultuosa ebrictas; quicunquè his delectatur, non erit sapi#s.*

356 Lib. 1. de beneficijs. *Habebitur aliquando ebrietati honor, & plurimum meri cepisse virtus erit. An hoc sit iam receptum apud multos alia rum nationum homines, ipsi vide rint. Certê religioni, iustitiæ, fortitudini, cæte risq; nostrati# virtutibus hæc quoq; accedit, quod Hispano homi ni cuicumque priuato, nedum ma gistratui, vilead modum ac turpißimum est vsquam inebriari.* Conrad. in templo iud. lib. 2. c. 5. §. 3. n. 17.

357 De tempore, serm. 231.

358 Lib. 2. de leg. *Gubern atores at## iudices munus suum subitu ros à vino penitus prohiberent, deliberaturos quo## de rebus non omnino negligendis.*

359 Ripa de peste tit. de remed. ad curandam pestem. incip. *Medicorum auxilio.* nu. 144. Menchac. lib. 1. controuers. illust. c. 19. nu. 13. fol. 58. Chassanæ. in c#suet. Burg. rubr. 1. §. 6. nu me. 56. & seq. Tiraquel. de pœnis tempe. caus. 6. & Pla ça de delict. c. 30. num. 1. & seqq. Menoc. de arbitra. casu 326. in fin. Gregor. in d. II. part. post Lucam de P# na in d. rub. de legationibus, lib. 10. versi. 7 & Simanc. de republ. lib. 6. c. 11. vbi alios referunt.

360 Lib. 7. & refert Gregor. in l. 6. glos. 2. tit. 7. p. 2.

361 Costa in tractatu de ludo, in 2. artic. nu. 17. DD. in c. à crapula. de vita & honestate cleric. C#rad. in templo iud. lib. 2. c. 5. §. 3. num. 18. Vincenc. Cygau. in suo opere aureo. in cap. de bello, fol. 4. col. 2.

362 L. 25. tit. 20. p. 1. ibi: *Auari cia quiere tanto dezir como escasseza.* Et con ducunt tradita à C#rado vbi sup. nu. 19.

363 De syndicatu verb. *potestas.* c. 2. nu. 6. versic. *potestas.*

364 Dynusin l. ius alimentorum. C. vbi pupil. educari#beat. Bal. in l. 2. C. quod cum eo. Pute. vbi sup.

365 Platea in l. 1. C. de erogatio ne milit. ann. lib. 12. Auerrois 5. colliget. c. de carne.

366 Vt refert Chassanæ. in catalog. glori# mund. 12. par te considerat. 85.

367 *Magna cura cibi, maxima est virtutis incuria.*

368 Geniali# dierum, lib. 3. & 11. & Baeç de do te. c. 2. nu. 28.

369 Infra lib. 2. c. 2. num. 67.

370 In c. omnes. glo. 1. 28. q. 1.

371 Cap. vnus quis que. 22. q. 4.

372 L. obseruandum. ff. de offic. præs.

373 Exodi. 32. *Sedit populus m# ducare & bibere, & post surrexerunt ludere.*

374 Vt refert Ioseph Mascar. de probation. 2. tomo. conc. 578. num. 6. fol. 2.

375 Capit. multis cum seq. vsque ad fin. 44. distin. c. à crapu la, cum simil. de vita & honestate clericorum, Conrad. in templo iud. lib. 2. c. 5. de Episcopo. §. 3. de solicitudine. nu. 17. & 18. fo. 164

376 Libr. 2. c. 11. num. 38.

377 *Honores mut#t mores.*

378 *Craßitudo facit ne videre poßit*: alios ad hocrefert Io# nes de Huarte libr. 5. de exam. ingen. c. 5. fol. 69. & seq.

379 Lib. 1. offic. *Nonita à natura generati sumus, vt ad lud# & iocum facti esse videamur, sed ad seueritatem potius, & ad quædam studia grauiora, at que maiora.*

380 Authent. interdicimus. C. de episcop. & cleric. & ibi DD. cap. episcopus. 35. dist. vbi latè Cardi nalis Alexand. c. clerici, & ibi Abbas, & Doctores de vita & honest. cleric. optimè C#rad. in templo Iudic. lib. 2. c. 5. §. 3. nu. 23. & seqq.

381 L. 13. tit. 7. lib. 8. Recopil.

382 Petrarc. lib. 1. de remedijs, dialog. 30. *Nec is qui hoc ludo tenetur & duci tur, rem suam fa miliarem curat, nec suis liberis, aut seruis, aut amicis consulit, nec pietatis & religionis memoriam vllam con seruat; sic enim occupat illius animum hoc slagitiosum & infame ludendi studium, vt nullum honestæ cogitationi locum relinquat.* De ludo tradidere multa C#rad. in curial. breui. lib. 1. c. 9. de Prætore. titulo de lusoribus, & in loco supracitato, & frat. Francise. de Alcozer, Steph. Costa, Paris de Puteo in suis tractatibus de lu do.

383 L. 2. tit. 7. lib: 8. Recopil.

384 In oratione # Sextio, *Qui voluptatibus du cuntur, & se vi tiorum illecebris & cupiditatum lenocinijs dediderunt, missos faciant honores, nec attingant Rempublicam.*

385 Cap. fi. in fin. 41. distin. ibi: *Incessus eius mo dô citus, modô tardus.*

386 D. c. fin 41. di stin. ibi: *Vt grauitas itineris, mentis maturitatem ostendat.*

387 *Oportet sapien tem ociosum esse corpore, & negotiosum mente: nam ebullitio nes corporeæ mentem confun dunt, & anim# conturbant.*

388 In rubr. de legation. C. lib. 10. col. 6. versic. 15.

389 Cap. 9. *Nec de bet esse vilis ve stis, sed candida.* c. prin cipi# de pœnit#tia distin. 2. & ibi glo. verb. *Operimentum.*

390 Cap. parsimo niam. 41. dist. Auil. in forma syndicatus artic. 45. glo. ver. *Gula.* post principium.

391 L. 18. tit. 21. par. 2.

392 Cap. 38.

393 Tr#sumptiuè in cap. fin. 41. distin.

394 Vt refert glo. in d. c. fin. 41. distin. & in c. cùm in c#ctis glo. 2. de electione. Lucas de Penna in rubr. C. de legationibus lib. 10. col. 6. ver sic. 15.

395 In l. ius pluri bus. ibi: *Salua maiestate Impe rij sui.* ff. de iu stit. & iur. Va leri# Maxim. libr. 2. c. 5. in princ. Lucas de Penna in rub. C. de apparitor. præfe cti vrb. lib. 12. Redin. de maiestate Princip. in princip. nu. 26. fo. 4.

396 Vt refert Specula. tit. de adnocato. *§. sequitur videre de vestibus.* in pri#cip. & Palat. Rub. in rubr. de donat. inter vir. & vxor. §. 11. nu. 10. in fine, in hæc verba: *Indue tedelicaté, charißima, non propter te, sed propter honor# imperij.*

397 L. 18. tit. 7. part. 2.

398 Lib. 7. c. 12. *Diogenes conspi catus Lacedæmo ne peregrinum se ad diem festum ambitiosißimé componentem, Quid, inquit, bono viro nonne omnis festus est dies*?

399 L. vnica. C. de honoratorum vehiculis. lib. 12. & ibi Platea.

400 Platea in l. 1. C. de consulibus. lib. 12. nu me. 3.

401 In l. honor. 14 in princ. & §. 1. ff. de mune rib. & honoribus.

402 In d. l. honor.

403 Iustin. in auth#. vt differ# tes iudices, in fin. glo. & ibi Dy nus in. l. pe nult. C. de domesticis lib. 12. Bald. in l. obseruare. ff. de offic. proc# su. Amede. de syndic. nu. 86 fol. 59.

404 Lib. 2. decad. 5.

405 Ad Atticum. lib. 5. epist. 16.

406 Sexta & 7. in Verrem.

407 Capitolin. & Lamprid. in Alex#. Petr. Gregor. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 32. nu. 28. Tiber. Decia. lib. 8. crimin. c. 36. nu. 30.

408 Lib. 6. Politi. Debent enim incedere in forma & honorificentia, vt habeantur in maiori culmine. glos. verb. *dignitatum.* in cap. vt Apostolicæ, de priuilegijs in 6. vt aliàs de am basiatoribus dicit Bald. in l. 1. quæst. 19. ff. de rerum di uisione. Greg. in l. 21. tit. 9. glos. final. p. 2 Et illud metri cum: *Vir bene vestitus, pro vestibus esse peritus Creditur à mille, quamuis Idio ta sit ille. Si careas veste, nec sis vestitus honestè, Nullius es laudis, quanuis scis omne quód audis.* Floria. in l. sed & si quid. §. mancipiorum. ff. de vsufructu, Lucas de Penna in l. 2. C. de vestibus holoberis lib. 11. Chassan. in catalog. 1. p. consider. 23. & 7. p. considerat. 44.

409 Noctium Attic. lib. 2. c. 4. Cap. parsimoniam. 41. distinction. glos. in d. cap. vt Apostolicæ. verb. *dignitatum.* de priuilegijs in 6. Gregor. in l. 8. tit. 7. p. 2. Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. de Imperat. §. 3. nu. 6. singulariter Biessius de Republ. lib. 3. c. 18. fol. 149. & quæ tradit Puteus de syndicatu, in prin cip. tit. de regum excessib. nu. 22. Baeça de dote. c. 2. nu. 28. & dixi inf. lib. 2. c. 20 num. 124. & sequenti.

410 Lib. 52. ibi: *Omnes illi quibus aliquod extra vrbem impe rium committitur, singuli ratione sui officij congruentem ac cipiant mercedem: nam ne## ex suisfacultatibus in*

alienis locis viuere eos consentane# est, ne## rursum immensis ac nullo certo modo desi nitis sumptibus cos vti.

411 In Clement. 1. §. 1. de statu monach. ibi: *Nec in qualitate panni regularis excedatur modestia.* & qu# tradit Anastasius Germon. lib. 3. de sacro. immunit. c. 6. num. 71. & se quentibus.

412 Vt habetur in l. sed si quid. *§* m#cipiorum, & ibi Floria. ff. de vsufructu. l. final. C. de postul#do. glos. in l. 1. C. nulli licere in frænis. lib. 11 Ioann. Liceri. in tract. de primogen. lib. 2. q. 3. num. 21. latè Budæ. in tract. de iure fisci. pag. 154. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. cap. 9. in princip. num. 11. & seq.

413 L. Item apud Labeonem. §. si quis virgines. ff. de iniurijs. Speculator tit. de aduocato. §. sequitur.

414 In Alexand. Seuero: *In animo habuit omni bus officijs genus proprium vestium dare, & omnibus dignitatibus, vt à vestitu dignoscerentur, & omni bus seruis, vt in populo poßint agnosci, ne quis seditiosus esset, simul ne serui ingenuis miscerentur: sed hoc Vlpiano Pauloque displicuit dicentibus, plurimum rixarum fore, si faciles essent homines ad iniurias.*

415 In l. inter vestem. 35 ff. de auro & argen to legato.

416 In ll. connub. l. 3. glos. 1. nu. 88. & seqq.

417 Po#ta. *Sint procul â nobis iuuenes vt fœmi na compti.*

418 Vt refert Simanc. de cathol. institut. tit. 46. de pœnis. num. 59. *Qui in capillis infidus est, qualem in negotijs reemur futurum.*

419 Lib. 8. variæ histor. *Quid hic sani dicetur, cuius non solûm animus, verûm etiam caput fucis contaminat# est*? de quo vide Clem#tem Alexand. lib. 3. Pædagogi. c. 3. C#li. Rhodig. lib. 18. c. 11

420 Lib. 10. Aeneid. *Sanguine turp# tem comptos de more capillos.* vbi Seruius in terpres id adnotauit.

421 In sermone de Assumptio ne: *Ignorat amor iudicium, nec aliquid cogitare potest quam quod diligit.*

422 *Luxuria sapien tes infamat & infatuat.* Ecclesiast. in princ. c. 2. & cap. Salomon 32. q. 3. c. Sal. 1. q. 7 Alcia. in emblemat. amor. *Et rationem animi perdere quisquis amat.*

423 Authent. qui bus modis na turales effici# tur legitim. §. vltimo. ibi: *Ca stitatis sumus amatores* l. 38. tit. 5. p. 1. l. si qua illustris. C. ad Orficia. *Illustribus enim castitatis obseruatio præcipu# debitum est.*

424 In l. 2. §. initium. ff. de ori gi. iur. ibi. *Appium Claudium captum amore virginis omne fas ac nefas mis cuisse.* de quo meminit Dio nysi. Halicarnas. lib. 11. an tiquitat. Roman. paulô post princip.

425 In positione casus ad l. Aemilius. ff. de minoribus, # Imperator in specie illius le gis vid#s puel l# formosam, valde motus eius pulchritu dine, partem suam fouebat.

426 Lib. 2. c. 2. nu me. 67.

427 Dicemus inf. lib. 2. c. 23. nu. 1. & seqq.

428 Dicemus inf. lib. 2. c. 2. nu. 23. & 36.

429 Dice. li. 2. c. 3.

430 Dicemus lib. 2. c. 14.

431 L. 1. C. de conditis in publicis horre. lib. 10. l. 3. tit. 4. part. 3. Bald. in l. 2. nu. 15. C. de sententijs ex peric. recitan. vbi dicit: *Ne sine scientia sit insipidus, sine conscientia diabolicus.* Boe, decis. 153. nu me. 31. Rol#. consi. 12. nu. 4. & 5. vol. 3. Neuiz. insilua nupt. lib. 6. nu. 5. Bellu. in spe culo princip. rubr. 6. litera X. fo. 19. Ias# in l. r# non nouam. not. 1. C. de iudic. Auil. in proœ. capit. prætor# glos. fin. in fin. Gre go. in l. fin. gl. *conocer.* tit. 10. part. 2. & in gl. 4. in proœmio 3. p. Didacus Perez in l. 1. tit. 15. lib. 2. Ordinam. col. 586. in fine. Segura in director. iud. 1. p. c. 6. Ceruan tes in l. 2. Tau ri nu. 3. & 4.

432 Exod. cap. 18. *Prouide de omni plebe viros sapientes.* & dixi sup. isto cap. num. 24.

433 Psalm. 2. *Erudimini qui iudicatis terram: ser uite Deo in timo re.*

434 Matth. 25.

435 Matth. d. 25. cap. Et 2. Para lipo. 19. ibi: *Cum diligentia cuncta facite.* & paulò infra di citur: *Confortamini & agite diligenter, & erit Dominus vo biscum in bonis.* Et Iob. c. 29. *Causam quam nesciebam, diligentißime inuestigabam.* Et dicemus inf. lib. 5. cap. 1. num. 142. cum sequentibus.

436 Paul. ad Romanos. 13. l. 3 tit. 4. part. 3. l. 1. in fin. & l. 3 versic. *primeramente.* tit. 9. lib. 3. Recop. cap. 1. prætorum, vbi Auil. verb. *mandami# tos.* Burg. de Paz in l. 2. Taur. nu. 34.

437 Epithetum c# gruentius iudicis est Bonus vir. l. continuus. §. cum ita, & ibi DD. ff. de verb. obligat. l. cæteræ. §. 1. ff. familiæ hercisc. l. sed & si vnius. §. prætor ait. & ibi. glos. & Barto. ff. de iniurijs. l. vir bonus. ff. de iudic. Matthæ. de Afflict. decisione 371. num. 9. l. 18. tit. 9. part. 2. l. 1. tit. 4. p. 3. l. 31. tit. final. part. 7.

438 §. iuris præce pta, instituta de iust. & iur. l. 1. tit. 1. part. 3 dicam lib. 2. c. 2.

439 Ad Galat. 2. *Non iustificabitur homo in ope ribus legis, nisi per fidem Iesu Christi.* & de hoc dicemus lib. 2. c. 2. in fi ne.

440 Sapientiæ 1. *Diligite iustiti# qui iudicatis terram: sentite de Domino in boni tate, & in simplicitate cordis quærite illum.* Et Ecclesias. 2. *Væ dissolutis corde, qui non credider#t Dea, & ideò non protegentur ab eo.* Et Matth. 15. *Quæ procedunt de ore, de corde exeunt, & coin quinant homin#.* l. 53. tit. 5. ad finem. p. i. ibi: *Mas lo que sale del coraçon.* Et Lucæ 6. *Bonus homo de bono thesauro cordis bonum profert.* Prouerb. 6: *Cor machinans cogitationes peßimas odit Dominus.* & Matth. 5. *Beati mundo corde. quoniam ipsi Deum videbunt.* & Psalm. 48. *Pauit eos in innocentia cordis sui.*

441 Lib. 26. Moral.

442 Ecclesiast. 32. *Rectoremite po suerunt? noli ex tolli.* Patricius lib. 1. de Rep. tit. 1. fol. 9. refert Dioclecia num dicere so litum, *Nihil difficilius esse qu# bene imperare.*

Initia Principatus faciliora sunt, quo ad populi fauorem sibi concilient, sed postquam potiti rerum sunt, sœuitia ac libidine omnia pessundant; nullus Dei metus, nulla reli gio eos coêrcet, & tamdiu insaniunt, donec à populis opprimantur.

443 Psalm. 48. *Ho mo cum in hono re esset, non intellexit, similis est factus iumentis insipientibus.*

444 Cap. 35.

445 Matth. 21. Marc. 11. Ioan. 14. 15.

446 Psalm. 144.

447 Ad Coloss. 3.

448 Cap. in nomine Domini. de testibus. c. in nomine Domini. 23. dist. l. in nomine Dñi. C. de offic. præfect. præt. Afric. au th#. de armis. auth. dequ#st. in princip. & proœm. partitar. in princip.

449 Psalm. 126. Ioann. 15. 2. Corint. 3.

450 Lib. 5. de ciuitate Dei. c. 12. & Guardiola de nobilit. fo. 1. pag. 1.

451 Lib. 3. de Republ. tit fin. in n.

452 Lib. 12.

453 Epistol. 32. ad Lucillum.

454 In tract. 2. *del gouierno de la casa.*

455 Lib. 3. de consolatio. philosoph. c. 4.

456 In epistol. *Et quoniam fortunæ bona sunt, nec quemquam meliorem reddunt.*

457 Vt refert Patric. de Republ. lib. 1. tit. 1. fol. 9.

458 Ad Eugeni# Pontific#. c. 2. & Polydicus. *Improbi ad honores promoti, quo fuerint indigniores, hoc & negligentiores fiunt, impudentiaquè magis & audacia pleni.*

459 Lib. 3.

460 *Non qui sibi honorem adiecisset, sed in digni tatesua vim, ac ius magistratui quem gerebat, dempsisset.*

461 Tuscul. 3. *Stul titiæ proprium est aliorum vitia cernere, suo rum obliuisci.* Frat. Marc. Anto. de Camos de Micro cosmia. 1. par. dialog. 14. pa gin. 174. col. 1. & col. anteced.

462 L. 4. tit. 4. par. 3. l. 36. & 58. ad fin. titul. 5. part. 1. & l. 7. tit. 9. libr. 3. recop.

463 In l. fin. chart. 247. cum seq. ff. de Senatoribus, & Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. fol. 58. num. 12.

464 Lib. 1. de moribus: *Alteri semperignoscito, tibi ipsi nunquam: nihil est enim turpius, quam qui obijcit alteri, quôd sibi obijciendum est: quod enim de alienis tractas, de tuis iudices.*

465 De confessio. 10. *Curiosum genus ad cogno scendam vitam alienam, desidio sum ad corrig# dam propriam.*

466 Cap. 6. *Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, & trabem quæ in oculo tuo est, n# consideras*? cap. nos. & cap. infames. 2. q. 7. c. qui sine peccato. 3. q. 7. Ioan. Gerson de imitatione Christi lib. 2. c. 3. *Habe primûm zelum super temetipsum, & tunc zelare etiam poteris pro ximum tuum.* & ibid. c. 4. ait: *Parua in alijs re prehendimus, no stra maiora per transimus.*

467 Cap. 4. *Medice, cura te ipsum.*

468 Ad Rom. 2. *Inexcusabilis es, ò homo, omnis qui iudicas, in quo enim iudicas alterum, te ipsum cond#nas.* Et iterum insra: *Qui ergo altum doces, te ipsum non doees? qui prædicas non fu r#dum, furaris*? *qui dicis non mæ chandum, mæcha ris? qui abomina ris idôla, sacrile gium facis? qui in lege gloriaris, per prœuari cationem legis Deum inhonoras*? Facit l. si quis ad declin#d#. in fi. C. de episcop. & cler. l. 2. C. de com merc. & mercimon. tradit Puteus de syn dicat. in euid# tialib. ante tit. de excessib. Imperat. nu. 1 & seq.

469 Cap. 3. *Vidi in loco iudicij impietatem, & in loco iustitiæ iniquitatem, & dixi: Iustum & im pium iudicabit Dominus, & tempus omnis rei tunc crit.*

470 1. ad Corinth. 19. *Castigo corpus meum, & in seruitutem redi go, ne fortè cum alijs prædicaucrim, ipse reprobus efficiar.*

471 2. Regum. c. 12.

472 Ambros. super Psalm. Beati immacula i, & in c. iudicet, & cap. postulatus. 3. q. 7. *Iudicet ille de alterius errore, qui non habet in se ipso quod c#demnet & iudicet, & qui non agit ead# quæ in alio puta uerit punienda; nè cum de alio iu dicet, in se ferat sententiam.*

473 Cap. 1. *Principes tui desertores, & furum so cij, omnes donorum cupidi, at## numarij, pupillis ius non reddunt, viduarum causas non admittunt.*

474 Lib. 3. & 10. Epist. *Necessarium eße Reip. eligere personas dignitatibus aptas, vt cui iustítia committitur, malis moribus non grauetur: alioqui inefficax est ab homine exigere quod agnoscitur non habere.*

475 *Dißimilis ab ac cusato debet es se qui iudicat.*

476 In Iugurt. *Om ni vitio carere debet, qui in alterum dicere pa ratus est.*

477 Cap. 25.

478 Cap. 8.

479 De vita & mo ribus Philosophor.

480 Ouid. in Metamorpho. *Prona## cûm spe ctent animantia cætera terram, Os homi ni sublime dedit, cælumq; videre Iußit & crectos ad sydera tollere vultus.*

481 Lib. 4. Dec. 2.

482 Senec. relatus à Platea in. l. nulli. C. de agenti. in rebus lib. 12. dicit: *Nihil magis timidum facit ani mum, quâm reprehensibilis vi tæ conscientia.* glo. & ibi Pla tea in

l. prisco C. de Palatin. sacra larg. lib. 12. D. Greg. in Ezech. homilia. 9. Frat. Marc. Anto. de Camos in sua microcosmia. 1. par. dia log. 10. pagin. 123. col. 1. & sic dicit adagium, *Consci#tia mille testes.*

483 Genes. 4. *Omnis qui inuenerit me, occidet me.*

484 Cap. 17. *Siue spiritus sibilans.*

485 Marc. 6. c.

486 Cap. 5. *Non po test ciuitas abscondi supra m# tem posita.* Et infra: *Sic luceat lux vestra cor# hominibus, vt videant opera vestra bona.*

487 Chrysost. lib. 3. de Sacerd. *Qui in dignitatisfastigio positi sunt, nemini non noti manifesti## sunt: tûm vero. si vel tantillum peccauerint, par ua eorum peccata alijs magna videntur; neque enim peccati ma gnitudine, sed peccantis potius dignitate peccatum plerique omnes metiuntur.* Iuue. satyr. 8. *Omne animi vitium tanto conspectius in se Crimen habet, quanto maior qui peccat habetur.*

488 In Psalm. 5. *Quo plus doctri næ acceperunt, eo maius sube#t supplicium.*

489 Cap. 4.

490 Ecclesiast. 10. Secundùm iu dicem populi sic & ministri eius, & qualis est rector ciui tatis, tales & habitantes in ea. c. præcipuè 11. q. 3. l. 39. 52. & seq. tit. 5. par. 1. Bodi nus libr. 4. de repub. c. 6. pagin. 366.

491 Egesippus lib. 2. c. 5. *Sicut bo ni principis vita probitatis, quædam præscriptio, & vniuersis viuendi forma est, ita Im peratoris colluuio, lex flagitio rum est,* & Iustinian. in authen. vt indic. sine quoq. suf frag. §. an certè. *Quis enim* (inquit) *sine periculo non su retur? quis non latrocinabitur sine reatu, ad ad ministrator# re spiciens venden tem, & præsumens quia quicquid egerit illicitum, hoc pecu nias dando redi met*? etc. vbi sin gulariter prosequitur in proposito. & tan git Azeue. in l. 5. nu. 1. titu. 9. lib. 3. rec. & latè Tiraq. vbi iura & DD. ci tat de pœnis temp. caus 31. numer. 38. & seq. & caus. 44. nu. 53. & caus. 51. num. 97. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. libr. 2. ordi. col. 323. in princ. Sim#c. de repub. lib. 9. c. 13. & 14. Conrad. in t#plo iudic. lib. 1. c. 1. §. 1. nu. 5. & libr. 2. c. 1. §. 3. nu. 3.

492 In epistol. ante Rethor. ad eum transmis sam.

493 De. 4. honor. Consula. *Con ponitur or bis Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus Humanos edicta valent, quâm vi ta Regentis. Mobile mutatur semper cum Principe vulgus.* & alibi: *Scilicet in vulgus manant ex# pla regentum.* & Iuuenal. sa tyr. 14 *Sic naturaiubet velocius & citiûs nos Corrumpunt vi tiorum exempla domestica, magnis Cum subeuntianimos authoribus.* Cic. in Epist. ad Lentulum, & 3. de legibus & M#ch. lib. 1. controuer. illust. cap. 43. num. 7.

494 Lib. 4. episto. *Vt in corporibus, sic in imperio grauißimus est morbus qui à capitediff#ditur*

495 In. c. sicut inquit. 2. q. 7. ibi: *Ne totum (quod absit) corpus morbus inuadat, si l#guor non fuerit cura tus in capite.*

496 Moral. c. 16. *Omne quòd à minoribus voluptuosé agitur, maiorum disciplina cohibetur: cum verô maiores ipsi volupta ti deseruiunt, ni mir# minoribus lasciuiæ fræna lax#tur: quis enim sub diseipli næ se c#strictione retineat, qu# do & ipsi qui ius c#strictionis accipiunt, sese voluptatibus re laxant*?

497 Epistol. 156. lib. 5.

498 Lib. 3. variarum, & Sim#cas de republ. lib. 9. c. 14. nu. 11.

499 *Sic me Formabat pucr# dictis, & siue iu bebat, Vt facer# quid, Habes author# quo facias hoc, Vnum ex iudicibus selectis, obijciebat.*

500 Chrysost. lib. 3. de sacerdot.

501 Greg. in quadam homilia. *Cuius vita despi citur, restat vt eius quoque prædicatio contemnatur.* Isidorus in syno. solilo quio. lib. 1. c. 10. *Cont#pti bilis habetur, qui ore tenusvir tutem exercet.*

502 *Domus Cæsaris non solûm crimi ne, sed & crimi nis suspicione carere debet.* Et pro Milone, ait: *Magistratus omnia non modó quæ repre hendi palam, sed quæ obscurè co gitari possunt, ti memus, rumorem, fabulam fi ctam, falsam per horrescim#, ora omnium atque o cu los intuemur: ni hil est tam molle, tam tenerum, tam aut fragile, aut flexibile, quam voluntas erga nos sensusque ciuium.*

503 2. Corinth. 4.

504 Ioannis. c. 8. *Quis ex vobis arguet me de peccato*?

505 Ad Titum 2. *In omnibus te ips# præbe exemplum bonorum oper#, in doctri na, integritate, verbum sanum, irrepreh#sibile, vt qui ex aduer so est, vereatur, nihil habens ma lum dicere de nobis.*

506 Lib. 4. c#men tariorum. *Cum quæreret aliquis ex Nicolao* V. *qualis esset Eugenius Papa* IIII *At, inquit, hoc facile est cognitu: nam qualis familia est, tal# & Principem inue nias.*

507 Vt ait glos. ver bo *refugit.* in c. sicut. 1. q. 6.

508 In c. qualiter, & quando in 1. # accusat. ibi: *Non pudeat vos errores vestros corrigere, qui positi estis vt aliorum corrigatis errores.* Auth# ti. de nuptijs in princi. ibi: *N# enim erubescimus si quid in melius, etiam hor# quæ ipsi prius diximus, adinue niamus, hoc san cire, & c#pet#t# prioribus imponere correctionem, nec ab alijs expectare corrigi legem.* c. ad aures. de simon. l. 38. tit. 5. p. 1. Feli. in d. c. qualiter et quando. num. 11. col. 3. de accusat. vbi # iudex, & quæ libet honesta persona error# suum corrige re debet, qu#to cautius *p#t,* non fat#do, sed tamen in eo non perseuer#do: quod dicit memorabile Conrad. in curia. breuia. lib. i. c. 9. §. 2. pag. 184 nu. 11.

509 *Ne iudices scruiant affectibus*: tradit aliqua Simancas de Republ. lib. 6. cap. 5.

510 Dict. c. qualiter & quando. in 1. & ibi dd. c. nisi specialis. de author. & vsu pallij, & ibi gl. fin. & l. si quis fumo. ff. ad legem Aquil. Segur. in directo. 2. p. c. 8. num. 9.

511 Innoc. in c. fi. ad fi. extra de his quæ vi. Bonifac. in peregrina, verb. *sententia.* fol. 436 glos. verb. *em# dari.*

512 Infr. lib. 2. c. 2 nu. 76. & 77.

513 Lib. 2. de benefic. *Ambitio non patitur qu# quam in ea m#sura honorum c# quiescere, qua quond# eius fuit impudens votum. Nemo agit de tribunatu gratias, sed queritur quòd non est ad præturam vs## perductus.* Bar. in l. Barbarius. nu. 2. in fin. ff. de offi. prætoris, & vt ait Ti t# Liu. de bell. Macedon. lib. 4. *Nulla quoque ingenia tam prona ad inuidiam sunt, quâm eor# qui genus ac for tunam suam animis non æquant. Ideò omnis ad virtut# t#dens, debet summé cauere, vt supra vires ingenij n# quærathonores: vnusquis## proprijs terminis sit contentus, nec su pra mensuram sui iuris, id est meri ti & virtutis, af fectet augeri.* c. si quis episc. 7 q. 1. & Ps. 130. *Ne## ambulaui in magnis neque in mir abilibus superme.*

514 Diogen. Laer. de vita & morib. philos. lib. 1.

515 Matth. c. 20.

516 Multa de ambitione tradit Camillus Borrellus in additione ad Bellug. rubr. 1. §. postqu# lit. C.

517 In panegirico. *Quisignorat t#c quo## cum honores populi Romani suffragijs m#dæ bantur, multos fuißec#didator# labores? ediscenda omnium nomina, tributum homi nes singulatim salut#di, preh#sandæ obuiorum manus, omnibus arrid#d#, multæque alia propter honor# adipisc# dum agenda, quæ aliàs virum honore dignum facere non liceret.*

518 *Consuetudo inter iniurias nos detinet.*

519 Lib. 6. de Republ. c. 15. nu. 32. Hoc vero iam vsitatissimum est, vt quo quisque meritis minus valet, hoc magis precibus, largi tionibus & #bitione se se alijs præferre conatur: atque vtinam isthæc non plerumque merita vincant.

520 L. ex omnibus domibus. C. # decuri. lib. 10.

521 L. 13. tit. 2. lib. 7. Ordina. ibi: *Deuen ser buscados y llamados þa ellos.*

522 Lib. 1. de offi. iud. c. fi. Sim#. vbi sup. nu. 31

523 *Absurdum est, quo minusrestat itineris, plus viæ tici quærere.*

524 Liuius lib. 17 *Precarium seni imperi#, & breui transiturum.*

525 In l. 2. paulò ante finem. ff. de origine iur. ibi: *Hoc non pe ti, sed præstari solere.* l. 1. §. 1. ff. deextraord. cognit. l. fi. C. de crim. sacrileg. Alexand. ab Alexan. lib. 6. genialium die rum. c. 23. fol. 378.

526 In eius vita, fol. mihi. 303. dicere solitum, *Inuitum non am bientem esse ad rempublic# assumendum.*

527 Ecclesiast. c. 7. *Noli quærere ab homine ducatum, ne## â rege cathedram honoris*: omnes enim amantes & de siderantes pri mos recubitus in synagoga, dicit Dominus noster Matt. 23. Luc# 11. Mar ci 12. potius reijci, quam admitti debere: quia, vt inquit text. in l. c#tra public#. C. de re militari. lib. 12. & ibi scholium, *honoris augmentum non ambitione, sed labore advnumquemqué conuenit deuenire*: glos. *petere.* in l. eos. ff. de decurionibus. glos. *precibus.* in l. si qu#qu#. C. de episcop. & cleric. probat text. in. c. in scripturis. 8. q. 1. & Cardi. in c. auaritiæ. in 2. glos. de electione. Plato ait, *Vix qu#*

quam gerendo imperio idoneum esse, nisi qui inuitus & coactus hoc munus suscepit. text. singul. in. c. omnes huius seculi. 47. disti#. Platea in l. omnes omninò. in fi. C. de decurio. lib. 10. glos 1. in c. officij tui & glos. penul. & ibi Abb. in cap. cùm post. ad finem. de electione. glo. 1. in c. per nostras. de iure patronatus. tit. C, & ff. ad legem Iuliam de #bitu. D. Bernard. lib. 4. ad Eugen. col. 4. *Quoties homini bus præesse desi dero, Deum me# præire contendo, & tunc non sapio quæ Dei sunt.* Chrysostom. super Matth. *Quicunq; primatum desidera uerit in terra, in ueniet confusionem in cella.* Puteus de Syn dicatu, verbo *officialis.* c. 10. nu. 6. fol. 105 Ioan. Lup. de regn. gubern. lib. 2. c. 12. & 13. Ioan. Lice rier de primogen. lib. 2. q. 14. §. sup. vidimus nu. 9. Didacus Perez in l. 1. ti tu 16. lib. 2. Ordin. col. 617. Gregor. in l. 3 verb. *obispado.* tit. 17. p. 1. Bonifac. in peregrina verb. *honores.* fo. 234. col. 4. & seqq. Guillelm. Benedict. in c. Raynuntius. verb. *duas.* in 1. p. nu. 61. de testam. Boerius decis. 153. nu. 32. Ti ber. Decia. in 2. tom. crimi. lib. 8. c. 21. þ totum. Aze ued. in l. 1. tit. 5. nu. 2. & seqq. lib. 3. Recop. C#rad. in t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. de oblig. Imperat. fol. 61. nu. 8. Magist. Auila in epistolar. fo. 115. pag 1.

528 In Ethicis, quem refert & sequitur frat. Marc. Anton. in sua microcosmia. 3. p. dialog. 7. pag. 77. col. 2.

529 Cicer. pro Pl# cio. Plutarch. in vita Corio lani. Lucan. in Pharsalia.

530 L. scire oportet. §. eos in fi. versic. *semper.* ff. de tutor. & curat. datis ab ijs. l. vxori. ff. de falsis. l. ex sententia, & ibi glos. ff. de testam#taria tu tela. Corneus consi. 163. nu. 7. vol. 4. idem Corne. consil. 284. num. 8. vol. 3. Alexan. consi. 36. vol. 2.

531 L. qu# omnia. §. 1. versi. *ncc ferendus.* ff. de procurat. Bar. in l. Barbarius ante nu. 1. ff. de offic. prætor. l. semper. §. conductores. in fin. ff. de iur. immunit. Decianus in d. 2. tom. crim. lib. 8. cap. 21. nu me. 8.

532 Qui non facit fidem. Auth. de testibus. §. si verô ignoti. ibi: *Festinantes.* Barto. in d. l. quæ omnia. §. 1. & in l. post legatum. §. his verò. ff. de ijs quibus vt indig. Felin. in c. 2. nu. 23. & seq. detestibus. Conrad. in curial. breuiar. c. 9. §. 2. tit. de testib. num. 4. fol. 65. lib. 1. & §. 3. tit. de captura. nu. 1. fol. 265.

533 L. si quemqu# C. de episcopis & clericis, ibi: *Nec pretio, sed precibus ordinetur antistes.* vbi glos. *precibus,* ait, Scilicet à se porrectis vt recipiat. Gregor. in l. 3. verb. *Obispado.* tit. 17. p. 1. vbi Hoto man. & alios citat.

534 Dionys. lib. 37. Cicer. pro Murena. Tibe ri. Decia in d. loco nu. 8.

535 Lib. 26. Tibe rius Decian. to mo 2. crimin. lib. 8. cap. 22. num. 4.

536 In dict. c. 22. proximè citato, & cap. anteced.

537 In 2. p. tit. 3. c. 5. §. 5. glos. in Clem#tina 2. verb. *honorem* de magistris. Abbas in cap. cùmin c#ctis. de electione. dicit notand. Cardin. in d. Clementina 2. num. 13. & Iaso in rubr. C. vt nemini liceat sine iud. auct. num. 3. Luc. de P#na in l. 1. col. fin. C. de agent. in reb. lib. 12. Præpositus in cap. prohiben tur, col. 2. distinctione 48. Caieta. in sum ma verb. *Docto rem.* Gregor. in l. 3. tit. 17. verb. *Obispado.* p. 1. Didacus Perez in l. 1. tit. 16. col. 618. lib. 2. Ordin. Nauar. remissiuè in manua li. c. 25. nu. 12 Azeue. in l. 1. num. 3. & 4. tit. 9. lib. 3. Re copil.

538 Bald. in l. quæ fortuitis. C. de pignora. actio. & in l. qu#qu#. C. de sent#tijs. & in alijs locis; prout ips# refert & sequi tur Puteus de Syndicatu. ver bo *culpa officialis.* nu. 1. fo. 163. & verb. *negligentia.* c. 1. num. 20. fol. 237. Syluest. in summa de culpa & dolo. versi. *quarto quæritur.* pag. 131. glos. in cap. quibusd#. 1. quæst. 1. & in cap. miramur, glos. fin. 61. distinct. Tiraquel. de pœnis tempe. caus. 51. num. 153. post Bar. in l. Barbarius ff. de offi. præ tor. nu. 1. vers. *Quarta solutio.* & nu. 2. distin guit: & glos. verb. *refugit.* in cap. sicut. 2. q. 6.

539 In l. ad splendidioris. col. 1 C. de diuer. of fic. lib. 12.

540 Vbi supra.

541 Salom. in epistol. ad Clem. VII. cuius me minit Simancas de Repub. lib. 2. c. 10. nu. 6. post Plutar. in Catone Vticensi.

542 Vt constat ex Tiberio Decia. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 21. num. 3. & tradit Ioann. Platea in l. omnes omninò in fin. C. de de curion. lib. 10.

543 1. ad Timot. 3.

544 Cap. 6. Paul. ad Roma. 10. D. Ambrosi. super psal. 18. sermon. 14. O rigen. cap. 11. Fr. Marc. Anton. de Camos in sua microcosmia. 1. p. dialog. 10. pagin. 125. col. 1.

545 Thomas. 2. 2. quæst. 129. artic. 1. & q. 161. art. 1. Nauarr. in cap. interverba, conclus. 5. 11. quæst. 3. Greg. in d. l. 3 verb. *Obispado,* tit. 17. part. 1. in fin. Redin. de maies. prin cip. verb. *Largum beneficium.* nu. 12. & seq. vsq; ad 24.

546 Lib. 7. c. 5.

547 Suetonius in vita Aug. Octau. Paul. sententiarum. c. 32. Tiber. De cian. 2. tom. crim. libr. 8. c. 22. nu. 17. & c. seq. nu. 2. vbi quòd sic est intelligenda. l. 1. ff. de ambi tu. ad q# adducitur locus Cicero. in ora tione pro Pl# co: *Quod illicitusambitus erat, cum quis petens magistrat#, largitionibus corr# pebat populum: licitus verô am bitus erat* (sec# d# eundem Cicero. in oratio. in Sallustium) *si precibus, obseruantia, prehensa tione, acceptis#republica ostensis vulneribus, quis operam suam, magistrat# aut curationem petendo, reipublicæ offert, iudiciumque de se faciendum populo permittit abs## dolo malo*: hoc inquit nullis legibus prohi beri, sed semper approba tum fuisse, atque à maximis & pr#st#tissimis viris exercitum: n# in reipublicæ administratio ne necesse est esse aliquos qui honores inn center ge r#t & petant: quem ambit# Arist. lib. 2. ethi. c. 7. testa tur laudatum: tradit in proposito optimè Petr. Greg. de syntag. iur. 2. tomo. 3. part. libr. 36. c. 25. numer. 2. & seq.

548 Liuius libr. 4. Blond. libr. 3. Rom. tri#ph. Rauisi. Textor in officina. 2. par. pag. 426. tit. de ritu can didator. Plutarch. in vita Coriol. & in problema. Cicer. pro Planco. idem Liuius lib. 4. decada. 2. & Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 8. c. 22. n. 1. ex quibus constat, quòd candidati magistratus populi suffragijs petebant, qui albam vestem induebant, vt eo habitu ad supplicandum modestiores accederent.

549 Liuius d. lib. 4. ait, à Tribuno contra candidatos aliquando latam legem: & Lucanus ait. *Hinc rapti fasces pretio, sectorque fauoris Ipse sui populus, lethalisque ambitus vrbi Annua venali referens certamina campo.*

550 Lib. 3. genial. dier. c. 17. in fi.

551 In 2. tom. crimin. lib. 8. c. 21. nu. 6. & 7.

552 In lib. de vocatione statu#

553 Vt exclamat Azeued. in l. 1. tit. 9. nu. 1. lib. 3. Recopi. & ait Ioann. Plat. in l. agen tes in rebus. C. de agentib. in reb. lib. 12. in c#ced#dis his officijs merita præcedentia sunt consideranda, & vita laudabilis me ritor#: & idem in l. proximos C. de proxim. sacror. scrin. eod. lib. ait, # fides diuturna industria, vete rata militia, probitas commendat officialem: & Ioan. Pirrhus in repet. l. imperitia. ff. deregul. iur. ponit plura requisita iu dicum: & Ioan. Neuizanis in silua nuptial. lib. 5. nu. 91.

554 D. Thom. lib. 2. de regimine Princip. c. 15. *Inter omnes artes viuendi & regendi ars amplior & superior est.* Lucius Durantinus lib. 1. de optim. Reipubl. gubernat. cap. 1. ait: *Sapientes existimant valde præclarum esse vrbem condere, multo præclarius conditam instituere, longé verò præclarißimum institutam rectè gubernare.* Plato Dionis propinquis epistol. 7. inquit: *Cùm animaduerterem homines qui in Reipubl. gubernatione versabantur, legesque & mores, quanto magis considerarem, quantoque magis ætate progrederer, tanto difficilius arbitrabar esse rectè rempublicam gubernare.* Xenophon. lib. 1. de Pædia Cyri, ait: *Scire alijs præesse hominibus, vt habituri sint omnes res necessa rias affatim, & vt futuri sint omnes quales oportet, hoc nobis mirabile sané vi debatur, ac n#c eadem mihi vid# tur, cûm ipsum imper#di munus mecum ipse con sidero.* Nazian zen. in apologetico. *Re vera mihi videtur esse ars artium, & disciplina disciplinarum, homin# regere, qui certè est inter omnes animantes maximè & moribus varius, & voluntate diuer sus.* D. Chrysostom. in posteriorem epistol. ad Corinth. sermo. 15. *Etenim im perare ars est, & non solûm dignitas, imò ars est artium omnium summa.* Auerr. in lib. Plat. de Repu bli. tract. 2. ait: *Vnaquæque ars absolutè Princeps reliquarum artium existit; ipsa autem est Reipublicæ administrandæ.* Patricius in proœmio de Regno. *Magna quidem res est hominibus imperare, cûm sit homo (vt Xenophon ait) animalium omnium in rectorem & custodem suum ingratißimum: null# siquidem aliud animal in pastorem suum seditiosum est, præter hominem, qui infensus semper in eos qui sibi præesse aut imperare quærunt, insidias meditatur, nouis## rebus studet, eos que odio habet, quamuis nihil ma li ab eis vnqu# perpessus sit.* Et idem scripserunt S. Nilus lib. Ascetico. & Vida. lib. 1. de Reipublic. dignit.

555 Infra isto lib. c. 16. nu. 1.

556 Cap. 4. *Væ enim soli, cum etenim lapsus fuerit, quis eum eri get*?

557 Dic# infr. lib. 4. c. 7. nu. 1.

558 Lib. 4. de rep. c. 5. ibi: *Oportet vt vir optimus sit, & exiiniê prudens.* Et infra: *Maius ta meu corporis d# n# est quam exter num, & vita nul lis alijs bonis vn quam compensæ tur: quapropter in vltimis supplicijs inferendis summo quodam consilio est opus.*

559 Colligitur ex Bonifac. in pe regrina, verb. *proditor.* glos. verb. *applicantur.* fol. 390. col. 3. in principio.

560 Glos. in l. 1. ff de officio Pr# sidis. Bodinus lib. 4. de Repu blic. c. 4. pag. 351. citat Liuium dicent#: *Patres igitur iu rati (sic enim c# uenerat) censue runt, vt consules prouincias inter se compararent.* Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. to mo lib. 47. c. 15. nu. 5. vers. *missos.* & sæpe.

561 In authent. de iudicib. §. vetus. versi. *quia verô compet#s.* & in constitu tione nouella 82. de iudicibus, ait: *Delige re nobis visum est iudices, qui ex communi par tererum præcla re gestarum testimonium habeant, quí quid# generales omnes iudices futuri sunt, vtpote ex omnibus vndi## partibus à nobis delecti iudices*: & statim nominat nouem iuris peritos, & priusquàm alios quinque illis adiunxit, inquit, *Quia verò conueniens est, vt etiam maiores quidam inter iudiees sunt, qui & dignitate præcellant, & multarum insuper rerum experientia ac longæ ua maximorum magistratuum tractatione, vel horum multitudine exercitati sint, & nec non pietati nostræ c#stantißimè de seruierint.* & Cicero in Catone refert in lege duodecim tabular# ita scriptum: *Omnes magistra tus iudicium auspiciumque hab#to, exque ijs Sena tus esto: eius decreta rata sunto.* Alia in pro posito refert Petrus Greg: de syntagm. iur. 3. tom. lib. 47. cap. 25. num. 12. & c. 27. nu. 17.

562 L. gradatim. & l. honor. §. gerendor#. ff. de muner. & honor.

563 Lib. 2. de milit. discip lina.

564 Plat. lib. 3. de repub. Dion. Halicarn. lib. 3. antiq. Rom. Boterus lib. 1. de ratione sta tus fol. 23. pa gin. 1.

565 Caiet. in sum ma, verb. *Electio.* col. 4. & in 2. 2. q. 62. artic. 2. tex. & ibi Abb. nu 7. in c. constitutis. de appella. latè C#sar L# ber. de iur. patronat. 2. part. q. 10. artic. 3. Soto lib. 3. de iust. & iur. q. 6. artic. 1. c#c. 8. & diffusè Couar. in reg. peccat#. 2. p. §. 7. n. 3. cum seq. de regul. iur. in 6. Dueñas in regul. 236. Mench. lib. 1. controuersar. illustr. c. 28. nu. 1. & c. 43. nu. 14. Nauarr. in c. si quando. 11. except. de rescriptis. Didac. Perez. in l. 2. tit. 6. lib. 1. ordin. col. 255. Padilla in. l. cum quidam. nu. 18. ff. de le gat. 2. Pinel. in l. 2. p. 2. c. 1. num. 39. C. de rescind. v#dit. Molin. de primog. libr. 2. c. 5. nu. 46. & se quent. vsque ad fin. c. Burg. de Paz in proœmio ad leges Taur. n. 175. glo. verb. *Qui non offenderunt.* in d. l. cum quidam. & in d. c. constitutis, verb. *Magis vtilem,* & in c. inter canonicos, verb. *Ali#* ad fin. de electio. & in c. quoniam, verb. *Qui maioribus.* de iure patronatus, & in c. licet ergo. 8. q. 1. & in c. vlt. verb. *Sanctiores.* de offi. custodis.

566 Soto lib. 4. de iust. & iur. q. 6. art. 3. Cou. & Perez in d. loco, versi. *Est tam#.* col. 256. & alij vbi suprà.

567 Ioan. Maior. in 4. dist. 15. q. 8. Caieta. 2. 2. q. 185. arti. 3. & 8. M#ch. vbi sup. nu. 2. Didac. Perez vbi supra col. 255. vers. *Dignus autem.*

568 Soto in d. lib. 4. q. 6. artic. 3. pag. 348. col. 1. & Perez vbi suprà. col. 257. vers. *Hinc infertur.*

569 Sessio. 24. c. 18. post medium, ibi: *Ex his Episcopus eum eliget, qu# cæteris magis idoneum iudicauerit.* A lioqui# peccat elig#s. Menchaca di cto cap. 43. nu me. 14. & sequentib. Auiles in cap. 17. pr#torum, ver bo *elijan.* nu. 2. Palac. Rub. in repetitio. c. per vestras. §. 26. nu. 2. 4. & 10. Dueñas & alij vbi supra, verb. *valga.* Mieres de ma ioratu. 1. part. quæst. 48. nu. 12. versi. *quod licet collator.* Padilla vbi su prà num. 19. Didacus Perez in l. 2. tit. 6. lib. 1. Ordinam. col. 253. versi. *quæro etiam.* cum sequentib. & in l. 1. tit. 10. colum. 288. eod. lib. & in l. 2. titul. 12. col. 1177. versic. *hoc vnum.*

lib. 3. Ordinam. Id# in l. 22. tit. 2. lib. 7. pag. 406 col. 2. versic. *alia ratio.* & Gregor. in l. 5. tit. 15. glos. 3. partita 1.

570 Tiraquel. in tractat. de iur. primogen. 3. opinio. quæst. 17. num. 1. & Didac. Perez in l. 1. tit. 10. col. 288. lib. 1 Ordinam. & in alijscasibus estsecus: tradit Matien. in l. 14. glos. 1. nu. 12. tit. 4. lib. 5 Recopil.

571 Insingul. 724 vbi pro vtraque parte discutit, & tenet cum glos. in cap. fidelior. 50. distinct. quem sequitur Selua de beneficio. 3. p. qu#st. 7. versic. *ex quibus.* vbi citat Decium, & Abbatem.

572 In dict. cap. fidelior.

573 L#bert. de iure patron. lib. 2. 3. part. quin tæ partis princip. 14. artic. Segura in director. iud. 1. p. cap. 8. nu. 8.

574 Alciat. de præ sumpti. reg. 3. præsumpt. 2. num. 6. Soto de iustitia & iur. lib. 3. q. 5. artic. 2. concl. 11.

575 In cap. tantis. 81. distin. in fine. authent. de quæstor. §. maximè autem.

576 In templo iudic. lib. 1. cap. de Imperat. §. 3. num. 8. post medium.

577 Epistol. 128. ibi: *Et res laudetur ob factum de te iudicium.*

578 In Machrin. Imperio.

579 In authent. de iud. in princicip. versi. *quia verò.* ibi: *Et cir ca iustitiæ miramur obseruationem, & ab omnibus penè nos adeuntibus propter hoc petitum scimus.*

580 In catalogo gloriæ mundi. 1. p. consideratione 33. si cut faciunt Romani de Papa, vtdicunt glos. & Ioann. de Platea in l. vnica. C. de quæ storibus, & ma gistris offic. lib. 12.

581 Dic# inf. lib. isto, cap. 6. nu. 34.

582 Prouerb. 26. & Valer. Maxim. lib. 3. c. 2. ibi: *Ignominiæ loco apud indignum est dignitas, & quos dignitate præstas, ab his virtute superari.* Chassanæ. in catalogo glor. mund. 8. part. consider. 29.

583 Authent. de sanctissim. episcop. §. sed hæc quædam.

584 Lib. 4. de vita Apollonij. c. 5. ibi: *Est viris sapientibus ergæ sapientes affinitas quædam.*

585 Ad Philipp# epistol. 4. ibi. *Omnes boni & docti eos qui præstantibus do ctrina & virtu te honorem habent, non minûs laudant & venerantur, quàm si in ipsosomniæ collata fuißent.*

586 In panegirico ad Traianum, ibi: *Omni# quidem beneficior# quæ merentibus tribuuntur, non ad ipsos gaudi# magis quam ad similes redundat.*

587 L. 13. tit. 7. lib. 7. Ordin. veteris, non recopilata in totum, in l. 17. tit. 3. lib. 7. Re copil.

588 Infra lib. 5. c. 1. num. 27. & seqq. & cap. 2. num. 4. & 91. & tradit in hoc proposito Auil. in cap. 4. prætor#, glos. *por ruego*, in fi ne. per l. si constat. ff. de appell. & l. si priuatus. ff. qui & à quib. # clamor impedit animum.

589 L. 2. C. de crimin. sacrileg. glos. 1. in cap. eam te. de æta te & qualit.

590 1. Ethicorum.

591 D. Ambrosi. lib. 1. exam. & videre est per Fr. Marc. Antonium de Camos in sua Microcosmia. 2. part. dialog. 9. pag. 115. col. 2. & anteced.

592 In lib. de senectut.

593 Epistol. 70.

594 *Exitus acta pro bant.*

595 Refert Montal. in l. 4. tit. 4. p. 2. poet# dic#tem: *Quos c#mendes videto, Ne mox inijciant tibi aliena peccata pudor#.*

596 D. August. lib. 5. de ciuit. Dei. c. 13.

597 L. 2. tit. 5. lib. 3. Recop. & l. 13. tit. 2. lib. 7 Ordinam. veter. non recopilata in tot# in l. 17. tit. 3. lib. 7. Recop.

598 Sapientiæ. 6. *Iudicium durißi mum in his qui præsunt fiet.* Magister Aui la in epistol. fol. 115. pag. 2.

599 L. 1. ibi: *Nobilis fidelis.* C. de conditis in publi. horre. lib. 10. l. 8. & 21. tit. 9. p. 2. & l. 2. tit. 18. par. 3. l. 2. titul. 2. lib. 6. recopil. Greg. in l. 2. titu. 27. verb. *Nobles.* par. 2.

600 L. 9. tit. 21. p. 2. Redin. de maiest. Prin. verb. *Non sol# armis decorat#.* fol. 12. n. 15. & seq.

601 L. 2. titul. 21. part. 2.

602 Otalor. de no bilit. c. 4. 2. par tis. Ioan. Gar. de expens. c. 16. n. 17. id# de nobil. glo. 18. n. 38. fol. 294.

603 Otalora de nobilit. c. 3. 2. partis. nu. 4. Didac. Perez in l. 1. tit. 2. lib. 4. Ordinam. col. 1362. glos. *fijosdalgo.* Gregor. in l. 2. tit. 21. part. 2. verbo *qne muestra.* Baeça de inope debitore. c. 16. num. 43. ad fi. & sequentibus. Sarmi#to lib. 1. selecta. c. 15: Ioann. Garc. de nobilit. gl. 18. nu. 27. Frater Guardiola d. lib. de nobilita. c. 28. latis simè Ioann. Gutierr. lib. 2. practic. q. 14. nu. 1. & seqq. & num. 73. & seq. Bonifac. in peregrina, verb. *miles.* q. 2. lit. A. fol. 311. 2. p. Cifu#tes in l. 79 Tauri. in prin cip. Humada in scholijs ad Gregor. in d. l. 2. ad glos. 8. Monterro. in practic. 6. tracta. vers. *pero deuen,* cum sequentibus.

604 L. 2. tit. 21. p. 2.

605 3. Politi. in fi. refert Barbac. in l. si certis an nis. C. de pact. Guid. Pap. de cis. 178. Platea in l. 1. nu. 2. C. de dignitat. lib. 12. Gre gor. in l. 44. glos. 6. in fin. tit. 5. p. 5. latè Tiraq. de nobi lit. c. 3. quanuis diuitijs contradicat Gregor. in l. 6. tit. 9. p. 2. glos. 4.

606 L. stemmata. ff. de gradib. Decius in consil. 53. col. 2. Rolan. consil. 41. num. 10. vol. 2. Bald. in prælud. feud. in vlti. diuisio. & alios refert Mieres de maiorat. 1. p. q. 51. nu. 10.

607 Dict. l. 2. tit. 21. part. 2. ibi: *Por linage antiguamen te, e fazen buena vida, porque les viene de lueñe como heredad.*

608 In epithom. Regum. Hispa. 3. p. fol. 268. & ex chro nicis Roder. Archiepisc. Toleta. Otalo. in d. c. 4. Ioan. Gutierr. vbi sup. q. 15. nu. 88.

609 D. l. 2. & 3. titu. 21. p. 2.

610 L. 11. tit. 28. p. 2. Otalo. de nobilit. c. 3. 1. part. Ioan. Garcia in d. loco.

611 In sua chrono graphia. vol. 1 generat. 16.

612 Ideò Vlpianus dictus fuit no bilis. l. 2. §. fin. in fi. ff. de excusa. tut. & etiam nobilissi mus in l. diximus, in fin. ff. eo. l. aduocati. C. de aduocatis diuers. iudi. l. proximos. ibi: *Litteratæ militia.* C. de proxim. sacro. scrinio. lib. 12 glos. in l. prouidendum. C. de postul#do. c. quanto. de magistris. l. fi. in fi. versi. *qui enim suis consilijs.* C. de quadrien. præscriptione. cap. de multa, de præben. glos. in l. 5. ff. pro socio. c. vilissimus. 1. q. 1. l. 2. tit. 21. p. 2. & l. 1. tit. 10. p. 2. & l. 4 tit. 23. part. 2. l. 15. tit. 15. p. 6. l. 2. tit. 2. p. 3. l. 8. in princ. tit. fin. p. 2. Gregor. in dict. ll. & in l. 4. tit. 29. part. 7. ver bo *por ciencia.* l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordinam. quæ non est recopilata. Boeri. in consuetud. Bituric. §. 6. glos. 1. col. 2. Chassanæus in catalog. glor. mund. 8. p. consi derat. 10. & 7. part. consid. 29. 30. & 31. & in 11. p. considerat. 18. idem in consuetud. Burg. rubr. 4. sub tit. *des droict. §.* 19. *entre gens nobles.* num. 1. cum sequentibus. & Tiraq. de nobilit. c. 5. per totum, vbi num. 1. ait, nobilitatem esse filiam scientiæ, Rolan. in consil. 46. num. 77. & seqq. vol. 1. & quod nobilitas scientiæ præferatur nobilitati generis, renet Romanus in singul. 656 & conducunt ad hoc dicta infra hoc lib. c. 10. & nouis simè f. Guardiola de nobilit. c. 9. fol. 2. & Azeued. in l. 1. num. 20. tit. 1. & in rubr. nu. 68. 73. 78 & seq. tit. 2. lib. 6. Recop. post Luc. *de* Penn. in d. l. proximos, & Bonus de Cur tili in tract. de nobili. 3. p. nu. 100. vol. 16. tract. diuerso. DD. Montolon. in promptuar. iur. verbo *Doctor.* lit. L. Anto. Gomez in l. fin. Tau. num. 17. priu. 11. Palacius Rub. in rubri. §. 37. nu. 14. & *se*q. & §. seq. & super cap. §. 7. incipit, *tertium.* in fin. de donat. inter vir. & vxor. Alcia. in emble. 41. in scripta ex literarum studijs. Auil. in proœm. cc. præt. nu. 23. & 26. post medi. in glos. 1. latè Ioann. Garc. de nobilit. glos. 35, nu. 4. cum multis seq. conducunt inf. dict. lib. 2. c. 25. num. 61.

613 Authen. habita. C. ne filius pro patre. Hieronym. in Epistol. ad Paul. Chassanæ. in catalogo glor. mund. 8. par. consider. 31.

614 Isto libr. c. 9. nu. 22. & seq.

615 Probatur in d. ll. proxime citatis, & in l. 1. tit. 21. p. 2

616 In catalog. glor. mund. 5. p. in princ. & 8. part. consideratione 22.

617 De nobilit. c. 3. Auend. in cap. 14. prætorum. 2. p. num. 22. ad fin. Teren. in Adelphis. *Potentes, dites, fortunati, nobiles.*

618 Bart. in l. 1. C. de dignitatib. lib. 12. vbi ait, quòd hæc est nobilitas politica, quæ causatur ex digni tate concessa per Princip#; vt diximus in cap. præceden ti.

619 L. 12. tit 5. p. 3.

620 In c. 31. num. 6. & seq. fol. 121. Sarmien to lib. 1. selectarum. c. 15. num. 5.

621 Tiraquel. de nobilit. cap. 2. num. 44. cum seqq. Calepi. verb. *generositas.* Cornel. Fronto. in lib. de nominum, verborum## differentijs. Ouid. lib. 4. tri stium, eleg. 3. in princ. *O, qui nominibus cùm sis generosus auorum, Exuperas mor# nobilitate genus* Olanus in antynomijs litera B. nu. 10. pag. 37. Didac. Perez in l. 6. col. 1500. tit. 9. lib. 4. Ordinam.

622 L. 6. tit. 9. p. 2. Et quotuplex sit nobilitas, tradunt Abb. in cap. venerabilis. col. 2. in princip. de præb#. Aristot lib. 4. Politic. Tiraq. de nobilit. cap. 4. num. 18. cum seqq. Tiberius Decian. in respons. 19. nu. 10. lib. 3. post Bart. in l. 1. C. de dignit. lib. 12. latè Azeued. in rubr. tit. 2. num. 29. & seq. lib. 6. Recopil. & nu. 38. & 39. Mandosius in regula de annali. q. 60. nu. 2. Mascard. de probatio. concl. 1095. nu. 7.

623 Marc. 4. dicitur: *Venit Ioseph ab Arimathia, nobilis decurio & audacter introiuit ad Pilatum, & petijt corpus Iesu.* Fortitudo & magnanimitas sociæ sunt nobilitatis. Luc. de Penna in l. vnica. C. de thesau. lib. 10. & in l. fin. C. ne rusticani ad vllum. obseq. lib. 11. Iuuenal. satyr. 8. *Quis generosa putet nisi fortia*? Virgil. lib. 6. Aeneid. *Hæ tibi erunt ar tes, pacisque impo nere morem: Parcere subiectis, & debellare superbos.* Et lib. 4. *Degeneres animos timor arguit. Heu quibus ille Iactatus factis? quæ bella exhau sta canebat*? Matien. in dia log. relator. 3. p. c. 2. num. 8.

624 Cap. 1. de donationib. ibi: *Hanc sibi quod# modo legem nobilitas imponit, vt debere se quod sponte tribuit, existimet, & nisi in benefi cijs creuerit, nihil se præstitisse putet.* c. grandi de suppl. neglig#t. præla. c. iam n#c. 28. q. 1. Collect. & Abb. in d. cap. 1. idem Abb. consi. 12. col. 4. & penult. lib. 1. Innocen. Ioann. Monac. Archidiac. & Ioann. Andreas in d. c. grandi. Lucas de Penna in l. vnic. col. 18. versi. vigesimononò. C. de locatio. prædio. ciuil. lib. 11. Barbat. consi. 18. post princip. lib. 2. Bonus de Curtili in tract. de nobilit. priuil. 4. Tiraq. eodem tract. c. 37. num. 34. Chassan. in catalog. glor. m#d. 8. p. considerat. 35. Ludouic. Rom. singul. 650. incip. *nobilitas.* A lexand. in additio. ad Bart. in l. 1. nu. 10. C. de dignitat. lib. 12. Neuizan. in silua nuptial. in parte, *Non est nubendum. §.* non obstat. num. 129. & seq. Matien. in l. 1. tit. 10. glos. 1. num. 2. lib. 5. Recop. Palacius Rube in repetit. rubr. §. 9. de donatio. inter vir. & vxor. num. 1. & seqq. Otalora de nobilit. 5. p. c. fin. nu. 14. Arias in l. 52. Taur. nu. 16. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordinam. col. 1315.

625 Luc. de Pen. in l. militaribus. C. de decurionib. lib. 10. & in l. 2. C. vt rustica. ad nullum offi. deuocen. lib. 11. Tiraquel. de nobil. c. 23. num. 7. & c. 37. nu. 119. cum seqq Chassan. in catalog. glor. mundi 8. p. consider. 6. ad fin. & considerat. 32. & 47. Otalora de nobilit. 5. p. c. vlti. versi. *Sunt etiam affabiles.* & in 2. p. 3. p. princip. c. 7. num. 20. & seqq. & Mati#. de relator. d. 3. p. c. 2. nu. 5. & sequentibus. Seneca lib. 2. de ira. *Ille magnus & nobilis est, qui more magnæ feræ latratus minutorum can# sœui#s obaudit.* & paulò post: *Pusilli hominis & miseri est repetere mord#t#, vt mures & for micæ, ad quas si man# admoueas, ora conuertunt. Imbecilla se lædi putant, si tan gantur.* & illud Ecclesi. 3. *Qu# to magnus es, humilia te in omnibus, & cor# Deo inueniesgra tiam.* Greg. ho mil. 9. super E u#gel. Matth. *Vni dedit quinque tal#ta,* ait: *Tanto quis debet esse humilior ex munere, quanto se obligatiorem conspicit in reddenda ratione.* Cicer.

1. offi. admonet, vt quanto superiores sumus, tanto nos submissius geramus. Ouid. de tristib. lib. 3. eleg. 5. *Quo quisque est maior, magis est placabilis iræ, Et faciles motus mens generosa capit.* Heredia de iudicibus, cap. 11. in fin. fol. 49.

626 Vt infra dicemus isto c. nu, 8. & promissis nobili# maior fides adhibetur. Corsetus in dict. c. grandi de sup plend. negli. prælat. Chassanæ. in catalog. gloria mund. 8. p. considerat. 34. in princip.

627 Luc de Pen. in l. 2. C. ne rust. ad vllum offic. lib. 11.

628 L. 1. tit. 1. lib. 4. Ordin. quæ non est recopilata.

629 L. 2. tit. 2. p. 3. & l. 5. tit. 15. p. 6. & l. 5. tit. 2. lib. 6. Re copil. ibi: *Y porque deuen ser fauorecidos los hijosdalgo por los Reyes, pues con ellos hazen sus conquistas, y dellos se siruen en tiempo de paz y de guerra.*

630 Est enim nobilitas duplex; altera est politica, & alte ra ciuilis, vt diximus sup. num. 4.

631 Cæpol. in tract. de Imper. milit. elig#. verb. *nobilitatis.* in fin. ait. *Tot laudes habet nobilitas, quot in æthere sydera fulgent,* si enim ex no bilitate suma tur licentia in abrupta vitio rum, illi certè non honori & laudi est nobi litas, sed de decori & vitu perio est: ergo necesse est c#curr#t duo vincula, virtu tis scilicet & generis: tunc enim fulget in homine du plex decor, quasi gemma carbunculi au ro sociata l. 2. tit. 21. p. 2. Otalor. de nobi lit. c. 3. 2. part. nu. 8. & 9.

632 Gl. in c. illud. 40. dist. qu# ponderat Roman. sing. 722

633 Ioan. Andr. in additi. ad Specul. tit. de lo ca to. §. 1. Oldra. cons. 94. Barbat. consil. 3. vol. 2.

634 Bernard. libr. meditat. ait: *Homo nihil aliud est quam sac cus stercorum, & cibus vermium. Post homin#ver mis, post verm# fætor & horror.* Et illud Te spidis, de quo Ant. Menac. lib. 2. Meliss# serm. 79. *Ob maiorum nobili tatem nemo glo rietur, lutum enim habemus om nes generis prin cipium, & qui in purpura & bys so nutriuntur, & qui in paupertatis abyso consumuntur.*

635 L. veteris. C. de c#mitt#d. stipul. l. quod attinet. ff. de reg. iur. c. pen. de præben. vt sunt versus So pochlis apud Sthobe# sermon. 84. sec# d# traductionem Gesneri. *In hominum genere vna produ xit ex patre & matre lux nos omnes. Neque præ stantior alius alio natus est: sed quia alios sors infortunij, alios nostrum opes & felicitas sunt, qui necessario seruitutis iugo premuntur.*

636 Verg. libr. 6. æneid. *Et centumgemi nus Briareus, & bellua Lernæ.*

637 Virgil. libr. 8. æneid. *Nam maximus vltor Tergimini nece Gerionis.*

638 Ouid. lib. 13. methamor. *Nam genus & proauos, & quæ non fecimus ipsi, Vix ea nostra voco.* Et Iuuenalis, satyr. 8. in fi. *Malo pater tibi sit Thersites, d# modo tu sis æacidæ similis, Vulcania## arma capessas, Quàm te Thersi tæ similem producat Achilles.* Platea in l. 1. col. 2. C. de di gnitatib#, lib. 12. Montol. in promptuario iuris, verb. *nobilis.* litera B. Chassan. in ca tal. glor. mun. 8. p. consider 6. & melius con sider. 28. quos debuit citare. Tiraq. de nobilit. c. 22. & Hered. de iud. q. 10. fol. 43. Alia in propo sito his non citatis, refert A zeued. in curia Pisana, c. 12. nu. 13.

639 De somno Sci pion. paulò post princip. versi. *Hisq; animus datus est.*

640 Cap. senti. & cap. seq. 11. q. 3. Paul. ad Ro man. 7. *Condelector legi Dei secundum homi nem interiorem, video autem ali# legem in m#bris meis repugnant# legi mentis meæ.* Et Psalm. 4. *Signatum est su per nos lumen vultus tui, Domine.* & Psal. 104. *Eloquium Domini inflammauit eum.* Id# Apost. 2. ad Corinth. c. 1. *Gloria nostra te stimonium conscientiæ nostræ.* Bald. in c. cúm causam. nu. 61 de testibus, di cit, *Quòd conscientia nihil aliud est quam vir bonus intra te loquens in corde tuo.* & de c# scientia & syn theresi vide s# ctum Thom# 1. p. q. 79. art. 12. & 13. Didac. Perez in l. 4. tit. 3. lib. 2. Ordinam. col. 349. verb. *segun.* Mantica de coniect. lib. 2. tit. 14. nu. 13. in fin. cum antec. & seqq. & num. 25. in fin. & nu. 27. in fin. & num. 29.

641 D. Iacob. epistol. canon. c. 1. *Omne datum optimum, & omne donum perfectum de sursum est, descendens à patre luminum.*

642 Matthæi. 1. vbi ponitur gen ealogia Ie su Christi ex multitudine Regum, semine Abrahæ inclytissimo, vt latè Anto. Florentin# in sua s#ma, par te vltima. tit. 15. §. 3.

643 Montolon. in promptuario iur. verb. *Nobi lis.* litera D. in fin. Chassa. in catalog. glor. mundi. 8. par. considera. 28. versi. *Nunc tamen.*

644 De Paulo & Bartholom#o est gloss. in c. non multos. de præbendis, licèt de Paulo dubitet Chrysostom. in lib. quem Babil# martyri dicauit, quia non benè constitit de patre ipsius: tamen Illescas ait, quòd fuit nobilis, & ciuis Romanus, in Hist. Pont. 1. par. cap. 3. fol. 22.

645 Magist. histo riæ. c. fin. Actuum Apostolorum.

646 Vt videre est per Tiraq. de nobil. c. 21. à quo sunt scripta Hered. de iudicib. c. 8. & latius Azeue. in rubr. tit. 2. nu. 18. & sequent. libr. 6. recop.

647 Plat. in lib. 1. Alcibiadis ait, meliores esse naturas ex no bili genere, quàm ignobili: stimulat enim nobiles verec#dia plus quàm ignobiles. Patricius de repub. lib. 1. titu. 4. pag. 15. ait. *Raro enim turpiter, aut indecorè agit, qui maior# suorum laudem secum periclita ri cernit. At ille qui perse ignotus est, & maiores suos longè obscuriores habet, paruam admod# iacturam sibi fa cere videtur, si aliquando deliquerit. Sunt præ tereà ingenitæ nonnullæ virtu tes nobilioribus, vel cas assequ# tur persuasione maiorum.* Virgilius libr. 8. æneid. *Sunt nobis fortia bello Pectora, sunt animi, & rebus spectata iuuentus.*

648 Ioan. Christ. Caluete de Es trella lib. 4. #l viage del prin cipe. fol. 236. *Paternæ virtutis exemplum ingens filio stimu lus.*

649 Stobæus serm. 6. & vertit Gesnerus Pape, Nobili patre nasci, qu#tam vim habet & authoritatem, qu# uis enim pauper sit, qui honesto loco natus est, honore tamen afficitur, & animo suo reuoluens patris nobilitatem suis moribus proficit. Biesius lib. 4. de Republi. *Si reliqua paria sint, virtus maiorum su# etiam dignitat# filijs affert: nam & effecta suas causas, & filij par#tes referre, & à bonis parê tibus illi melius institui solent: verum oportet, vt ad reliquam nobilitatem vitæ integritas ae cedat.* Vergil. lib. 12. Aenei. *Disce, puer, virtutem ex me, ve rum## laborem Tu facito mox cùm matura ado leuerit ætas, Sis memor, & te animo repetent# exempla tuor# Et pater æneas, &*

auuncu lus excitet Hector. Cicer. in offi. inquit, *Optima est hæreditas quæ a pa tribus traditur liberis, omnique patrimonio præ stantior gloria virtutis rerum gestarum, quæ dedecori esse, ne fas & vitium iu dicandum.* Id# Cicero. 2. in Verrem actione inquit: *Circunstant te summæ authoritates, quæ te obliuisci laudis domesticæ non sinant, quæ te dies noctesque commoueant, fortißimum tibi patrem, sapientißimum auum, grauißimum socerum fuisse.* Quintil. lib. 5. cap. 10. *Similes inquit parentibus suis filij plerumque creduntur, & nonnunquam ad honesté turpiterque vi uend# inde causæ fluunt.* Latè Ludouicus Clithouæus in tractatu nobilit. c. 5. & 7. Chassan. in catalog. 8. part. consi. 6. Tiraq. de nobilit. c. 2. nu. 21. cum seqq. & cap. 21. num. 3. Idem de legibus connubialibus l. 7. num. 1. cum seqq. Otalor. de nobilit. c. 3. 2. p. nu. 16. & anteced. & in cap. 5. 2. p. nu. 4. ad fin#. Alciat. de præsumpt. regul. 1. præsumpt. 48. nu. 1. Ioann. Neuizan. latè in silua nuptial. nu. 115. vers. *dicunt bené natam.* Didac. Perez in l. 1. tit. 1. col. 1324. lib. 4. Ordin. Matien. in rubri. tit. 1. num. 125. lib. 5. Re copil. Horat. lib. 4. carmin. odæ 4. *Fortes creantur fortibus & bonis, Est in iuuen cis, est in equis patrum Virtus, nec imbecill# fe roces, Progenerant aquilæ columbam. Doctri na sed vim promouet insitam, Re cti## cultus pectora roborant, Vt cumque defece re mores, Dedecorant bene nata culpæ.* Et l. 2. tit. 21. p. 2. ad finem ait, *Que non tan so lamente quando fazen yerro, reciben daño e ver guença ellos mis mos, mas aquellos onde ellos vienen.* Chassan. in catalog. 11. p. consid. 25.

650 In l. quod si nolit. §. qui mancipia. ff. de ædili. edict. ibi: *Qui mancipía vendunt, nationem cuiusque in venditione pronuntiare debent: plerumque enim natio serui, aut pro uocat, aut detinet emptorem.*

651 Sapi#. 1. *O quam pulchra est casta generatio cum claritate.*

652 Cap. 7. *Arbor bona non potest malos fructus facere, nec arbor mala fructus bonos facere*?

653 De Republ. lib. 1. tit. 4. fo. 15.

654 Sup. isto cap. & l. 2. ff. de in ius vocan. & l. pars. ff. de iudic. Azeue. in rubr. titu. 14. lib. 6. Recopil. & dicam infra lib. 3. cap. 1. num. 2. & habent etiam attributum potestatis & imperij, Tiberius Decian. in tra ctat. crimi, lib. 8. cap. 15. nu. 5. & dicam in fra eod. lib. 3. cap. 2. num. 8.

655 L. 6. tit. 18. part. 2. & ibi Gregorius in glos. 1. tenet Palac. Rub. in repetit. rub. de donation. intervirum, & vxor. §. 9. numero 10. Auil. in proœmio capitulorum prætor#. glossa 1. num. 23. in medio.

656 L. 2. & 7. ad fin. titul. 18. part. 2. & l. 2. & 4. tit. 9. eadem partit. l. 9. 11. & 12. tit. 7. part. 2. l. 9. tit. 21. p. 2. & l. 2. titu. 2. lib. 6. Recopil. Otalor. de nobilit. cap 5. secunda parte numero 2. & 6.

657 L. 3. titul. 7. part. 2.

658 L. 2. tit. 21. part. 2. Chassanæus in catalogo gloriæ mundi. 6. parte consideratione 11.

659 In eodem Cæsare num. 86. Redin de ma iesta. Princip. verbo *non armis solûm.* numero 15. & se quentibus.

660 Belluga in Speculo Princip. rubr. 6. num. 14. fol. 13. & ibi eius additio. & conducunt inf. dicta lib. 5. cap. 6. num. 4. & inf. hoc cap. num. 21.

661 Otalor. de nobilit. 5. p. cap. fin. post Bon# de Curtili in tract. nobilit. 5. part. num. 4 vsque ad 92. & alios refert Didac. Perez in l. 5. colum. 1372. tit. 2. lib. 4. Ordin. Et fidalgi coguntur ire ad bellum, quando subditi regi resistunt. l. 3. tit. 19. part. 2. & aliqua in #positotradit Bonifaci. in peregrina. 1. par. verb. *exer citus.* fol. 187. col. 3.

662 In 2. to. crim. lib. 6. cap. 40. num. 24. vbi citat Appian# in suo lib. antiquitatum.

663 Cap. 1. *Tuli de tribubus vestris viros sapientes & nobiles, & c# stitui eos Princi pes, Tribunos, & Centuriones.*

664 Lib. 1. c. 3.

665 Ibid. lib. 2. c. 6.

666 Cap. 5. *Genus quæris mercenæ rij, an ipsum mercenari#, qui cum filio tuo erit*?

667 Cap. 19.

668 Cap. 15.

669 Quorum supra meminimus isto cap. num. 12. in sine.

670 In vita Thesei.

671 Aristot. lib. 2. Politicorum, cap. 10. Plutarc. in Solone. Pollux libro 8. Otalor. de nobilit. c. 4. secundæ partis, numer. 2. Diony si. Halicarnas. lib. 2. antiquit. Roman. Alexan. ab Alexand. genial. dier. libro 5. cap. 18 post Tiraque. de nobili. cap. 20. num. 4. Simancas de Re publ. lib. 5. c. 3. num. 9. ex Biessio lib. 4. de Repub.

672 In Panegirico.

673 In lib. de Sacerd. Roman. Pined. in monarc. lib. 2. c. 28. §. 3.

674 In dictis locis.

675 Ad leges Romuli, & duodecim tabularum, & est l. 4. eiusd. Romu. l. 2. ad fin. versic. *post hos quo que.* ff. de orig. iur. ibi: *Fuit au tem Patritius, & transijt à causis agendis ad ius ci uile.* Et infra di cit: *Massurius Sabinus in equestri ordine fuit, & publicê primus respondit, postquam hoc cæpit beneficio dari*: & rursus in finedicitur: *Fuit & alius L# ginus ex equestri ordine, qui posteà ad prætu*ram vsque peruenit.

676 Alexand. ab Alexan. lib. 3. genial. dier# cap. 3. & lib. 6 c. 24. fol. 329. ad finem post Liuium lib. 6. ab vrbe condi ta. Orofc. in rubr. ff. de offic. præto. col. 386. num. 12

677 In Agraria 1.

678 In vltima actione in Ver rem, & in ora tione pro Murena.

679 De magistratibus prouincial.

680 Lib. 3. facetiarum, cap. 10. in fin.

681 In l. 1. tit. 4. lib. 2. Recop.

682 In Alexand. Seuero.

683 Vt in Lombard. tit. de of fic. iudic. l. vlt. quæ incipit, De iudicijs.

684 De ijs meminit Tiraquel. de nobilit. c. 20. num. 5.

685 Diodor. Sicul. lib. 3. apud Indos.

686 Iustin. lib. 12.

687 Fulgos. consi. 62.

688 L. honor. §. de honorib#. ibi: *Origo natalium.* ff. de muner. & honor. l. honor. §. is qui. ff. de decurionib. authent. vt iudic. sine quoquo suffra gi. §. eos autem, ibi: *Honestior# quosdam ad administrationes dirigiere*: & in authent. de de fensorib. ciuitatum. §. interim, versi. *vniuersi nobiles.* & ibi in §. si quis verò. & in §. audient. & ibi glos. *nobiliores.* & in authent. de referendarijs §. final. & in l. final. C. de conditis in publi. horre. lib. 10. & in auth. præsides, in princip. ibi: *No biles ciuitatum.* C. de Episcop. audien. l. ad subeunda. C. de decurion. lib. 10. ibi: *Dignißimi meritis & facultatibus.* cap. quanto Episcopus. ver si. *genus.* 24. di stinct. c. grandi. de supplen da neglig. præ latorum in 6.

689 L. 18. tit. 9. p. 2.

690 L. 1. Cod. de nouo Codice componend. *§* sed cum sit.

691 Concordat. l. 5. tit. 22. p. 3.

692 L. 1. ff. de decret. ab ordine faciendis.

693 Idest c#s#dat aut instruat, doceatve, & sic legatur *mue stre,* quæ verba sunt dictæ. l. 18. tit. 9. p. 2. L. proximos. C. de proxim. sacrorum scriniorum. lib. 12 & ibi Ioann. de Platea, & dixi in cap. 6. infra isto lib.

694 L. 1. ff. de ventre inspiciendo, & ibi Doctores.

695 Vt in proœmio institutio num, versic. *quorum omnium.* & dicemus in fra lib. 2. cap. 22.

696 Dicemus lib. 2. cap. 2. num. 23. & seqq. & num. 36.

697 Vide in dict. lib. 2. c. 2.

698 L. 23. tit. 22. p. 3. & l. 3. tit. 4. ead. p. & diximus sup. hoc cap. num. 15. Multa de fidelitate legati tradit Luc. de Penna in rub. C. de legatio. lib. 12. in prin cip. versi. *sec#dò.*

699 L. 3. tit. 4. p. 3.

700 L. 1. tit. 9. lib. 3. Recop.

701 D. l. 18. tit. 9. p. 2.

702 L. asse toto. 77. ff. de hæred. instit. l. si ita scripsero. 38. ff. de conditio. & dem# strat. Peral. in l. 1. num. 46. ff. de legat. 2. Suarez in l. post rem. in 2. ext#sione. nu. 2. ff. de re iud. Aluaradus de mente defuncti lib. 4. c. 2. num. 30. & se quentib. & lib. 3. cap. 2. num. 11. & seqq. vbi plures citat. Rol#d. c#s. 8. nu. 20. & 21. & cons. 59. num. 5. vol. 3. Mantic. lib. 4. de coniectur. tit. 3. num. 9. & seqq. & vt relatum censeatur inesse in referente, requiritur scientia vera, & notitia eius quod refertur in spe cie, & non

suf ficit simplex scientia actus ratificati, nisi totus tenor in strumenti legatur. Tobias Nonius cons. 88. nu. 37 & se quentib. Aymon c#s. 197 col. fin. communis opin. se cum dum Menoc. c#s. 119. n. 37 lib. 1. Ioseph. Ludou. concl. 14. vers. *infertur.* 146. Mascar. de probat. 3. tom. versi. *ratificatio.* conclusi. 1. à nu. 1 ad 7. & in ratific#te requiritur scientia iuris & facti. Bald. consil. 322. vers. *quod magis.* lib. 2. Si m# de Prætis c#s. 3. nu. 21. Anton. Gabr. c#sil. 146. nu. 14. & rursus relatum inest in referente c# omnibus suis qualitatibus c#tentis in relato. l. in testam#to. vbi Bar. ff. de conditio. institi. auth#. si quis in aliquo docum#to. C. de edendo. Parisius c#s. 72. nu. 59. vol. 1. Dec. c#s. 19. & 47. Areti. in l. scire debe mus. nu. 3. ff. de verb. obligat.

703 L. 2. & 4. tit. 9 p. 2. l. 6. & ibi Greg. tit. 18. part. 2.

704 In epistol. ad Hebræ. c. 1. le ctione 2. Tria requiruntur quæ faciunt fa cilitatem ad di gnitatem aliquam admini strandam. Pri mum quidem sapientia, ne erret in guber nando. Secun dum est generis # sapia, ne contemnatur præcipiendo. Prouerb. vltimo. *Nobilis in portis vir eius cum sederit cum senatoribus terræ.* Tertium virtutis potentia in exequendo.

705 Lib. 4. de regimin. Princ.

706 Lib. 2. rethor.

707 Præter iura, qu# supra nu. 20. citauimus hoc prob#tia, tenet idem Al beric. in l. præ sides. C. de epis. audient. Bar. in l. 1. col. 3. C. de digni tat. libr. 12. & in l. 1. & ibi Platea nu. 5. C. de condit. in pub. horreis. libr. 10. Bald. in c. per inquisition#, paulò ante fi. nu. 5. de elect. vbi quòdviles personæ non deb#t attentare publicosho nores: & iniuriam facit dignitati, qui e# talibus committit: nam sicut pulchra sponsa requirit pulchrum sponsum, ita publici honores requirunt honorabiles þ sonas. Luc. de P#na in l. mulieres. colu. 5. versic. *quarto præfer#tur.* C. de dignitatib. lib. 12. Barba. in c. accedens. el. 2. col. 10. vt lite non contest. Tiraq. (vbi alios refert) de nobili. c. 20. nu. 1. & 2. in fin. pr#ter quos vide Cæpol. in tract. de Imperat. militum deligen. 1. priuil. nobilit. Bonus de Curtili in tracta. de nobilit. 10. priuil. & eodem tracta. 3. part. ibi: *èlicio.* Roder. Zamorens. in suo speculo humanæ vitæ. lib. 1. c. 7. Chassan. in ca tal. glor. mund. 8. par. considerat. 31. ad fin. & cons. 36. Boer. decis. 272. num. 3. cum sequent vol. 2. Catel. Cotta in memorabilib. verb. *nobilis.* Conrad. de decurionib. cap. 10. num. 6. & ex regnicolis Palat. Rub. in repet. rubr. §. 9. nu. 7. in fin. cum seq. de donat. inter vir. & vxor. Otalor. de nobilit. c. 4. 2. parte. nu. 2. & c. vlt. 5. p. nu. 9. Auen. in. c. 19. prætor. nu. 17. & 18. Auil. in c. 4. pr#tor. glos. *le cumple.* num. 4. & seq. Grego. in l. 2. tit. 9. glo. 4. & in l. 2. titu. 18. verb. *de buen li nage.* par. 2. & in l. 6. gl. 1. & in l. 9. gloss. 2. ibidem, & Sarmient. libr. 4. selectar. c. 16. Didac. Perez in l. 1. titul. 1. lib. 4. ord. col. 1315. versi. *si tamen nobilitas,* & versi. *sit igi tur.* col. seq. Si manc. de rep. lib. 5. c. 3. Molin. de primo. lib. 2. c. 5. nu: 66. Hered. de iudic. q. 8. & 9. Matien. in dialog. relato. 3. par. c. 3. nu. 3. & c. 2. nu. 7. inuehit c#tra plebeios prætextatos, Barao. in addit. ad Palat. Rub. vbi supra, litera D. pag. 29. Pacheco de prætur. vrb. fo. 20. Azeu. in rubr. tit. 2. nu. 24. & seq. lib. 6. recop. vbi latè, singulariter Ioan. Gutier. in consi. 37. per totum hoc probat, & plebeios ab officijs honorificis & dignitatibus reijciendos, ad primum. Bellug. de specul. princip. rubr. 26. §. pri#ceps. nu. 1. fol. 138 S. Thom. vbi sup. Soto de iustit. & iur. libro 3. q. 6. art. 4. conclus. 6. in fin. Segura in director.

iudic. 1. p. c. 2. per totum, & num. 6. Frat. Marc. Anto. de Camos in sua Microcos mia. 1. p. dialog. 12. pag. 145. col. 1. & data paritate scientiæ, præfertur nobilis. Bald. in l. nemini. circa fin. ff. de aduoc. di uers. iud.

708 In authen. de defensoribus ciuit. §. vltimo

709 Lib. 2. Polit. c. 7.

710 Lib. 12.

711 Liuius lib. 6. ab vrbe condit. Pompon. in l. 2. §. deinde c# post. & §. seq. ff. de orig. iur. Alexand. lib. 3. genial. dier. c. 3. fol. 117. post princip. & lib. 6. c. 24. fol. 389. ad fi. Orosci. in rub. ff. de offi. Prætor. col. 386. num. 12.

712 In lib. de notabilib. mund. post tradita in fortalitio fidei.

713 Cap. c#stituit 17. q. 4. Rom. singulari. 679 incip. nunc ve niam#. Tiraq. de pœnis t#p. causa. 51. nu. 19. & in tract. de cess#te causa. limit. 12. n. 11. & 13. Pla tea in l. proba torias. nu. 1. C. de diuers. offi cijs iudic. lib. 10. Montolo. in promptuar. iur. verb *o, Iudæus.* fol. 397. Otalor. de no bilit. 2. par. 3. part. c. 7. nu. 20. vers. *cæterum.* Auend. in c. 19. prætor. nu. 20. & in di ctionar. verb. *Iudio.* Couarr. in Clem. si furiosus. 1. part. §. 2. n. 7. & 8. & versi. *quinta conclusio.* & versi. *sexta con clusio.* vsque ad fin. Burgos de Paz in. l. 2. Taur. nu. 78. Hered. in c#p#d. iud. q. 11. cum tribus seq. fol. 45. Rol#d. c#s. 35. vol. 2. & cons. 73. n. 8. eod. vol. & cons. 25. n. 6. vol. 3. Cordo. in suis quæst. Theolog. q. 54. pag. 432. Didac. Perez in l. 4. titul. 3. fol. 59. col. 1. libr. 8. ordina. Siman. de cathol. institut. tit. 47. num. 82. & seq. Bonif. in peregrina. verbo, *Iudæus.* fol. 258. col. 4. liter. D. Orosc. post Claud. Ias. & alios in l. 1. col. 1. n. 7. in fi. & seq. ff. de iust. & iur. Auil. in c. 36. prætor. glo. 1. in fin. C#rad. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 2. nu 5. fol. 19. Greg. in l. 4. per tex. ibi. tit. 24. par. 7. glo. 1. & 2. Mieres de maiorat. 1. par. q. 1. n. 13. Azeued. in additio. ad curiam Pisan. c. 12. nu. 23. Olanus in antynomijs, verb. *descend#tes,* n. 35. pagin. 84. Gratian. in re gul. 223. n. 5. vbi distinguit in quibus admittantur nouiter conuersi ad officia & honores, scilicet, in his in quibus non re quiritur claritas sanguinis seu generis: & intra quem gradum filij h#re ticor# admittantur de iure regio ad officia publica, di cam infra hoc lib. c. 12. nu. 16.

714 Innocen. in c. fin. de cleric. non resid. Felin. in c. super eo. el. 2. col. 3. de testib. Decius in. c. at si clerici. §. de adulterijs, col. 5. de iudic. Roman. in sing. 491. incip. *heri fui.* de qua doctrina discutit additio ibi: & de statutis collegiorum, & Toletano, vide Otal. de nobilit. 2. p. 3. par. c. 7. nu. 25. & Fr. Ioan. Guardiol. de nobilit. cap. 5. fol. 10. Micr. de maiorat. 1. p. q. 51. num. 30.

715 Iulius Fronti. strategema. B. lib. 4. cap. 1. quem debuit citare Fr. Mar cus Anton. in sua Microcosmia. 2. p. dialog. 14. pag. 176. col. 2. Po lycra. lib. 6. Petrus Bles#s. epist. 49.

716 Vt probauimus sup. in c. præced. num. 23.

717 In l. si quid. verb. *erat.* ff. de captiu. & post limi.

718 Lib. 13. metham. *Nam genus & proauos, & quæ non fecimus ipsi, Vix ea nostra voco.*

719 Lib. 7. apophtegma.

720 De nobilit. c. 4. num. 3.

721 Satyra. 8. *Tota licet veteres exornent vn di## ceræ Atria, nobilitas sola est atque vnica virtus.* Et in princip. d. Satyræ. *Sthemmata quid faciunt? quid prodest, Pontice, longo Sanguine censeri, pictosque ost# dere vultus Maiorum & st# tes in curribus æmilianos*? *Quis fructus ge neris, tabula iactare capaci Famosos equit# cûm Dictatore magistros, Si coram lepidis malè viuitur*?

722 Lib. 7. apophteg.

723 Lib. 7. facetiarum, cap. 21. pag. 478. *Me#,* inquit, *genus â me habet originem: tuum verô â te deßit.*

724 Bar. in l. 1. col. 5. versi. *Item re probatur.* C. de dignitat. lib. 12. Bald. in l. nobiliores. C. # c#mercijs & mercimo. An gel. & Platea in l. 1. C. de c# dit. in publ. horreis. lib. 10 Chassan. in ca talogo gloriæ mund. 8. p. c# sider. 28. 29. & 30. Tiraq. de nobil. c. 4. num. 1. & cap. 20. num. 9. & 17. Otalo. de nobil. c. 3. 2. p. num. 14. & di ximus latè in cap. præceden. maxime num. 23.

725 L. 13. tit. 2. lib. 7. Ordinam#. non recopilata in totum in l. 17. tit. 3. lib. 7 Recopil.

726 In epis. ad Ce lantiam. & in c. Dominus no ster. 56. disti. *Sola apud De# libertas est non seruire peccatis; summa apud Deum nobilitas est clarum eße virtutibus.*

727 Tr#sumptiuè in c. illud. 40. distinctio.

728 Super Matth. & in c. n#qu# 56. distin.

729 1. Reg. c. 2. cir ca fin. *Qui con temnunt me, erunt ignobiles.*

730 In. l. capitalium. §. serui. ff. de pœnis.

731 In tract. de of sicial. domino rum. q. 162.

732 De opificio Dei. c. 8.

733 Aristot. de anima: *Prudens est qui intelligentia sua aliquid cognoscit, sci#s, qui alterius iudicio rem percipit.* Terent. in Eunuch. ait: *Et prud#s & sei#s, viuus viuensque pereo.* Prudentia enim circa singularia negotia, scientia verò circa res c#munes versatur. Aristot. ad Nicon. lib. 5. c. 8. & lib. 6. c. 5. Biesius de Repub. lib. 3. c. 1. fol. 116. ad fin. & sic procedit quod dicitur Isai. 11. c. & Paul. 1. Corint. 12. c. & Prouerb. c. 2. Archidiac. in c. Sapi#s. 8. q. 1

734 Cap. legimus. §. hinc etiam. &. c. si quisgr# matic#. 37. distinc. l. 2. §. de inde Sextus. ff. de orig. iur. vbi quod optimi professores iu ris ciuilis vocantur sapien tes: & Iulianus dicitur sapien tissimus, Authent. quibus mod. natural. effici#t. legit. in princip. no tatur in c. nemo peritorum. 11. q. 3. & per Archid. in c. vt c#missi. de hæret in 6. Auil. in proœm. c. præto. nu. fi. in fin.

735 In c#m#t. ad Mena. in coro natione, metro 28. & Guzm# in tri#ph. moralib. fol. 71. col. 2. post Bar to. in tract. de testibus. num. 69. cum seqq.

736 Afranius ait: *Vsus me genuit, mater me peperit memoria.* Au lus Gel. noct. Attic. lib. 13. c. 8.

737 In Menone.

738 5. Politic.

739 *iudex sapi#s iu dicabit populum suum, & princí patus sensatista bilis erit.* Et Matth. 15. *Rex insipiens perdet populum suum.*

740 Lib. 2. de sum mo bono. c. 1. *Ne## iudex sine iustitia, neque vllæ potest esse iusti tia sine prudentia.*

741 Ex Plat. inquit Boec. lib. 3. de consolat. Philosoph. beatas fore respublicas, si eas vel studiosi sapi# tiæ regerent, vel earum recto res studere sapientiæ conti gisset. Demosthen. contra Theocrinem. *Ego è natu â ma ioribus. audio t#o floruisse ma ximê rempublicam, cûm â modestis & prud# tibus viris regeretur.*

742 Lib. 1. offic. c. 27.

743 L. 3. tit. 4. p. 3.

744 In cap. seq nu me. 29. in fin.

745 L. 18. tit. 9. p. 2.

746 L. 22. tit. 9. p. 2.

747 Cap. seq. & c. 12. istius lib.

748 Psal. 110. *Initium sapientiæ timor Domini.*

749 In epist. cano nica 1. *Si quis autem vestrum indiget sapíentia, postulet â Deo, qui dat omnibus affluenter.* Et Prou. 8. *Accipite disciplinam à me.*

750 Prouerb. 1. *In animam maleuo lam non introibit sapientia, nec habitabit in cor pore subdito peccatis.* Text. in proœm. ff. veter. §. illud, ibi: *Cûm oporteat prius animas, postea linguas fieri cruditas.* An tonius Gom. in l. 2. Tauri nu. 2. Cermenat. in rapsod. c. 12. pag. 140

751 Lib. 3. *Magistratibus opus est, sine quorum prudentia ac diligentia ciuitas esse non potest, quorum descriptione omnis rei publicæ modera tio continetur.* l. 2. §. post origin#. ff. de origin. iur.

752 6. Ethic. c. 5. cui adstipulatur Bies. de re publ. lib. 3. c. 1. fol. 117. Aliter de finit Claudius. 2. paneg. in laude Stilic. *Prudentia, ne quid inc#sul tus agas.* Aliter definit idem Aristot. lib. 1. Rethor. *Prud#tia est virtus m#tis, qua de bonis ac malis quæ ad felicitatem pertinent, bene pos sumus consulere.* Aliter Macro bius de somn. Scip. lib. 1. c. 7. p. 31. in me dio ait: *Prud #tia est virtus di rigens ad rationis normam vni uersa quæ cogitat, quæque agit, ac nihil præter rect# vel laudæ bile facit.* Aliter ægid. lib. 2. de regim. Princip. c. i. in fin. Aliter Cicero lib. 2. Re thor. *Est bonarum & malar# rerum scientia.* Et 1. officiorum dicit, # *Prudentia est re rum expetendarum, fugiendar# ve scientia.* Aliter definit. D. August. lib. 1. de liber. arbit. Aliter D. Tho mas. 2. 2. q. 47 art. 13. & aliter Guzm#. in tri#ph. de pru den. fo. 69. me tro. 1. Alia tra dit in #posito Matienço de relatore, 3. p. c. 58. fol. 216. & seq. & Gre gor. Lup. in l. 8. tit. 5. part. 2. glos. 1.

753 Neq; absque prudentia aliæ virtutes fiunt, neq; cooper# tur, nisi quod# modo ad se in uicem consequentesprud# tiam. Aristot. lib. 2. magnorum moralium. c. 2. D. Ambr.

lib. 2. moral. super Ezech. 2. p. homil. 10. Poggius lib. 2 in vita Cyri, ex Xenoph#. ita ait: *Nullius virtutis vsum abs## prudentia vtilem esse, nullosque quicum## hi fuerint ciues procul à prudentia posse, neque publicis, neque priuatis in rebus boni viri offici# præstare, amicos quo## gratiores efficere prudentia, vt vtiliores ministros.* Et quod ait Vale rius Maxim. lib. 7. & Aristot. lib. 3. Polit. c. 3. ait, Vir tut# sola prudentia est imperium obtin#tis propria, nam c#ter# necessariò c#mu nes esse viden tur imper#tibus cum ijs quibus imperatur: & 6. Ethicor# dicit, quod prudentia secum ha bet c#ctas vir tutes c#nexas. Fr. Marc. Anton. de Camos in sua Microcosmia. 2. p. dialog. 5. pag. 46. col. 2. l. 5. tit. 21. p. 2. & l. 5. versi. *Otro si.* tit. 23. p. 2.

754 6. Ethicorum. *Regere atque imperare, prud#tiæ munus est.*

755 5. Ethico. Iudex est prud#tiæ custos. D. Ambrosi. rela tus & sequutus à Marco Anton. vbi sup.

756 Cap. 13. & F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. p. dialo. 14. pag. 172. col. 2. in princip. Dic# latius inf. lib. 3. c. 1. nu. 5. & 12.

757 Actor. 10. *Hic constitutus est à Deo iudex viuo rum & mortuorum.* Et in Sym bolo fidei dici tur: *Et iterum venturus est iudicare viuos & mortuos.* Et epist. Iacob. c. 4. ait: *Vnus est legislator & iudex, qui potest perdere & liberare.*

758 Ecclesiast. c. 27.

759 Cap. 10. *Estote prudentes sicut serp#tes, & simplices sicut columbæ.*

760 D. lib. 3. cap. 1

761 Psal. 46. ego dixi: *Dij estis*: & infra: *Dij fortes terræ vehementer eleuati sunt.*

762 Ecclesiast. 21.

763 Supra isto lib. cap. 3. & lib. 2 cap. 7. 8. 25. & 26. & lib. 3. cap. 1. & 2.

764 Senec. trag. 7. *Si iudicas, cognosce: si regnas, iube: conducibile est enim hominum mores nosse, cum quibus aut ineunda pax, aut bellum gerendum sit.* Bies. de Republi. lib. 4. cap. 11. fol. 196. in fin. ait: *Conser uatores Reipub. ingenia ciuium, & eorum analogias omnes exactê cognoscant, & eas in deterius vergere n# quam sinant, sed potius in meliorem aliquam & firmiorem constitutionem con tinuó transferant: quod sine cognitione motuum totius naturæ nunquam poterunt egregié præstare.* l. 16. tit. 5. part. 3. & l. fin. tit. 10. part. 2. & quæ dicuntur in glos. seqq. de præmio & pœna.

765 1. Petri. 2. Puteus de syndicatu. cap. 2. de Regum exces sibus, in fin. fol. 83. Bies. de Republ. lib. 4. cap. 3. fol. 194. Gregor. in l. 2. glos. 2. tit. 1. p. 3. cap. magnum. in fin. 11. qu#st. 1. cap. solitæ. de maiorit. & obedient. l. & virtutum. C. # statuis & imaginib. l. 3. in fi. tit. 1. part. 1. & tit. 27. part. 2. & dicam lib. 4. c. 2. num. 66.

766 Secundum Si manc. de Republ. lib. 9. c. 22. vbi & cap. 20. agit de pr# mio & pœna.

767 L. 2. tit. 27. p. 2.

768 Lib. 8. cap. 8. & Cermenat. in rapsod. cap. 9. pag. 98.

769 Iob. 29. Matt. 6. Luc. 1. Fr. Marc. Anton. de Camos in sua Microcosmia. 1. p. dial. 14. pag. 172. col. 2. in princip.

770 Inf. lib. 2. cap. 2. num. 59.

771 Vt refert Patric. de Republi. lib. 3. tit. 1 ibi: *Ciuitatis sta tum diligant, c# tenti## eo nihil moliantur, nihilque cogitent, quod alienum nouumque sit, sed e# viam ire pergant, quam maiores in stituer#t, quæ## aliorumvestigijs attrita sit: nouarum enim rerum studium sæ pius Rempubl. labefactare solet, quàm eam ali qua ex parte me liorem reddere.*

772 In l. penult. ff. de constit. Prin cip. ibi: *In rebus nouis constituen dis euidens esse vtilitas debet, vt recedatur ab eo iure quod diu æqu# visum est.* Aristot. 2. Politic. c. 6. dum existimat facil# legum mutationem Reipublicæ afferre detrimentum: latè D. Thomas prima secundæ quæst. 79. Soto de iustit. & iur. lib. 1. q. 7. artic. 1. Sarmient. lib. 2. selectar. cap. 4 num. 9. in fin. Simanc. de catholicis institutionibus. tit. 31. num. 28. fol. 144. Menoch. consil. 52. num. 154 Fr. Marc. Anton. de Camos in sua Microcos. part. 2. dia log. 1. pag. 4. col. 1. & 2.

773 Lib. 3. cap. 7. nu. 24. & cap. 8. num. 154. & seqq.

774 Nimia perseuer#tia reprobatur, quia vni parti damnosa est. Alexand. in l. cum filio. col. 10. ff. de legat. 1. & sapi#tis est mutare consilium in melius. glos. in l. n#n#quam. per text. ibi. ff. de conditionibus & demonstrationibus.

775 Quesad. diuer sar# quæstionum. c. 31. nu. 24.

776 Cap. quis. in fin. 11. distin. Ias. in l. in rebus. ff. de constitut. Princip.

777 Plato lib. 6. de legib. *Omnes eas leges colunt, & innouare for midant, in quibus educati s#r, si illæ diuina qua dam fortuna l#gis temporibus stabilitæfuerint.* Aristot. lib. 2. Polit. cap. 6. *Ne## enim tant# legum mutatio profuerit, quan tum consuetudo imperantibus n# parendi nocebit: at tota vis parendi legibus in mo re posita est; qui mos nisi longo tempore non ingeneratur.* Hierocl. apud Stobæum sermone de patria. *Oportet autem leges patriæ tan qu# alteros deos obseruarc. Si quis verò leges aut violare, aut innouare conabitur, hic omni studio prohibendus, & modis omnibus oppugn# dus. Contemptus enim legum, & innouatio ab an tiquitate separata, non bonum ci uitati est studium.*

778 Proœm. ff. ve ter. §. sed eos. ibi: *Omnia noua pulchritudine sunt decorata.* Amian. lib. 26 ait, *Insitam esse picris## vulgarium nouitatis repentinam iucunditatem.* Ouidius. *Est quoque cunctarum nouitas gratißima rerum.* Et alibi. *Plebs leuis, & re rum semper studiosa nouarum.*

779 Cap. quia dile ctio. in fin. de consangui. & affinit. c. si ha bes. & ibi glo. 24. q. 3. c. cum c#suetudinis. de consuetudine.

780 Lib. 53. *August# Cæsar in præ ceptis benê administrandæ Reip. hoc primum træ didit: Leges firmiter retinete, ne## quidquam in his mutate: nam quæ ead#semper manent, etsi sint n#nihil vitiosa, vtiliora tamen sunt his quæ sub inde, etiamsi in melius, innouantur.*

781 In lib. de admi nistran. regn. *Si quæ leges erunt, aut consuetudines ciuitatis parum rectæ, eas tolle, aut muta, at## in primis da operam, vt eas quàm optimas excogites.*

782 In epistol. ad P#peium. *C#suetudo sine ve ritate, vetustas erroris est.*

783 Lib. 4. de Bap tismo. c. 6. q# Dominus dixit: *Ego sum via & veritas & vi ta*, non dixit, consuetudo, sed veritas.

784 Cap. mala. 8. distin. *Mala c# suetudo non mi nus quàm perni ciosa corruptela abijcienda & vitanda est.* Siman. de Cath. institutio. tit. 32. nu. 36. & 37. Platea in l. omnes. C. de decurionibus. lib. 12. Puteus de syndicatu. verb. *consuetudo*. folio. 156. Menochi. *de* arbitr. casu. 82 nu. 4. & seq.

785 L. 2. §. sed quia diuinæ. C. de veteri iur. enucl. ibi: *Si quid igitur ta le contigerit, Au gust# imploret remedium, quia ideô imperial# fortunam rebus humanis Deus præposuit, vt poßit omniaquæ noui contingunt, emendare & c# ponere, &c.* & ita intelligenda est. l. 5. tit. 2. par. 1.

786 Infr. lib. 2. c. 19 n. 96. & seq.

787 Libr. 2. c. 10. num. 34. & se quent.

788 In polit. *Decet virum ciuil# & Remp. tractare incipientem, t#diu ciuium mori bus consentancè viuere, & se ad corum naturam accommodare, acscire, coniecturaque sectari ea & aßequi, quibus populus soleat delectari, & quibus addu ci facilé.*

789 Prouerb. 26. *Vidisti homin# sapientem sibi videri: magis illo spem habebit insipiens.*

790 De tr#quill. a nimi. *Multi ad culmen scientiæ peruenissent, nisi iam se peruenisse putaßent.*

791 In. c. hinc etenim. §. albugi n#. 49. distin. ibi: *Albuginem verô habet in oculo, qui veritatis lucem videre non sinitur: quia arrogantia sapientiæ seu iusti tiæ excæcatur.*

792 Ad Roma. 1. *Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt.*

793 L. Iulianus. ff. de actionibus empti. Gre gor. in l. 10. titul. 8. glos. 1. per text. ibi, p. 5.

794 Cap. 23. & 33 Abd. 1. Iob. 5. *Perdam sapientiam sapientum, & prudentiam prudentum reprobabo*: talesque admonet Deus dicens: *Sapientia tua & peritia tua te de cepit.*

795 *Væ qui sapi#tes estis in oculis ve stris, & coram vobis metipsis prudentes.*

796 In l. apud Iulianum. ff. de fid. commissa. libertat. ibi: *N# ego discendi cupiditate, quam solam viuendi rationem optimam in octau# & septuagesim# annum duxi, me morsum eius sententiæ qui dixis se fertur: Etsi al terum pedem in tumulo haber#, non pigeret aliquid addiscere.*

797 Scæuola in l. codicillis. §. Lucius. ff. de legat. 2. & aduertit Ioann. Gars. de exp# sis. c. 23. num. 27. fol. 223.

798 In oratione pro Cluentio.

799 Chilonis dictum, *Noscete ipsum*, quàm sit vtile, vide re est apud F. Marc. Anton. de Camos in sua Microcos mia. 1. p. dial. 9. pag. 108. col. 2. & 3. p. dialo. 16. pag. 170. col. 1. ex Volaterra. lib. 28. in c#m#t. vrba.

800 *Hoc vnum scio, me nihil scire.*

801 Nam ferrum nostr# quippè mentis ad acumen non potest peruenire veritatis, nisi hoc alterius eraserit lima prauitatis. cap. aduersitas. cir ca finem. 7. q. 1.

802 In collectaneis.

803 Lib. 2. c. 6.

804 Cicer. in oratione # Clu# cio. Pompon. in. l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de origine iuris, ibi: *Turpe eße Patritio, & nobili viro causas exoranti, ius in quo vers aretur ignorare.* Vale rius Maxim. li br. 7. c. 2. dicit, turpe esse in re militari dicere, Non putaram. Cerme nat. in rapso dia. c. 18. pag. 194.

805 *Huíus enim tam lentus habet præ cordia torpor, Vt nequè respiciat quæ præteriere, nec inde Prospiciat ventura, quibus ra tionibus obstet.*

806 D. Ambros. in lib. de Noe & arca. c. 31. Cicero lib. 2. Rethor. Seneca libr. de quatuor virtu. Didac. Perez in prologo. tit. 3. lib. 2. ordinamenti. col. 340 vers. *ex quo.*

807 Cap. 41.

808 In Pomponio Attico. *Prud#tia quodammodo diuinatio est* tradit in proposito Frat. Marc. Anto. de Camos in sua microcosmia. 1. par. dia log. 8. pag. 99. col. 1.

809 Lib. 2. de opti mo senatore. *Prudenti# â pro uidendo Latini dixerunt, quód per eam animus & futura prouideat, & præsentia disponat, & præterita me moria teneat, vt prudens senator pericula reip. inclinationes, ca sus, mutationes prospicere debet*: & alia in proposito traditidem Grimalius post aliqua quæ videri etiam pos sunt per Simanc. de repu blic. libr. 7. c. 6. nu. 27. & se quentib. pag. 370.

810 In l. 2. C. de indictionibus libr. 10. *Iacula præuisa minus feriunt.*

811 L. 6. tit. 23. p. 2. & ibi glo. 2.

812 De quo dicemus lib. 2. c. 8.

813 Lib. 2. c. 11. num. 27. & se quentibus.

814 Quia iudex in decidendo n# debet esse subitus. l. 2. & ibi DD. C. de offi. rect. proninciæ: aliàs voluntas eius præcipitata di citur nouerca iustitiæ, atque omnia subita probantur incauta. Clem#ti. pastoralis. *§* verùm, & ibi Cardinalis. de re iudica. c. s# mo opere. 11. q. 3. tex. singu laris in cap. in ter hæc. col. 1. de pœnitentia. distinct. 3. & sententia præci pitata est nulla. Barto. in l. prolatam. nu. 5. C. de sent#. & interlocutionib. omni# iudic. Innoc#. in cap. querelam. de electio ne. Roland. c# sil. 90. nu. 43. vol. 1. Grego. in l. 16. tit. 8. part. 5. glos. 2. Mexia super lege Toleti. f# damento 17. 2. p. fol. 121. nu. 1. & seqq. & num. 32. in fin.

815 Cap. nullum. & cap. iudic#tem. 30. q. 5. Gregor. Moral. 19. super illud Iob. 29. *Causam quam nesciebam, diligentißimé inuestigabam.*

816 Clemen. sæpe. de verborum signifi. ibi: *N# sic tamen iudex litem abbreuiet, quin probationes legitimæ, & defensiones necessariæ admittantur.* Roma. consi. 519. in casu propositæ. nu. 4. & 5. Dicemus inf. lib. 2. c. pen. nu. 30. & seq. Repellatq; n# admitt#da; alioqui punietur, & faciet li tem suam. Di cam inf. lib. 5. c. 3. nu. 41.

817 De quo dicemus inf. lib. 2. c. fi. nu. 83.

818 Inf. lib. 2. c. 4. nu. 10. & seq.

819 Lib. 2. c. 2. nu. 64.

820 Supra. c. 3. nu. 64. & infra li br. 2. c. 2. nu. 76. & 77.

821 Cap. 39.

822 Gl. *innocens.* in c. innoc#s. 22. q. 4. glo. in. c. cum contingat. de rescriptis. Eccle. cap. 19. *Qui citô credit, leuis corde voca bitur.* gl. *bonis,* in c. omnibus. 2. q. 5. c. nullum. 2. in fin. 30. q. 5. ibi: *Mala audita nullum moueant, aut passim dicta, abs## recta probatione, paßim vsqu# credat, sed ante audita dilig#ter perquirat, nec præcipitando quidquam aliquid agat.* cap. si quid vero. 86. distinctio. Bertach. in tra ctat. de episc. libr. 4. part. 3. numer. 33. D. Hiero. ad Eustochium. c. 16. Tiraq. de pœnis temper#d. causa. 51. nu. 26. & 27. Segura in director. iudic. 2. par. c. 3. Azeued. in addit. ad Pisam in curia, lib. 2. c. 9. in fin.

823 Cap. 4. *Nolite omni spiritui credere, sed pro bate spiritus si ex Deo sint, &c.* quia non prius cred#dum est homini, qu# odor famæ suæ præcesserit. gl. in c. pro pter gloriam, de consecrat. distin. 4.

824 1. Rethor. *Iuue nes facilius credunt, eo quôd in multis decepti non sunt.*

825 In vita Catonis Iunior. in princip. iuuenes enim, qu# senes; æqui quam sani faciliùs credunt.

826 In d. c. si quid verò. 86. dist. & cap. primo semper. 2. q. 1. Conrad. in templo iudic. libr. 2. c. 5. §. 3. nu. 64. Specula. titul. de inquisi. §. 1. versi. *item quod tantum.*

827 Ad Rom. 14. dicens: *Tu quis es, qui iudicas alienum seru#? suo domino stat aut cadit.* Mala itaque audita nullum moueant, aut passim dicta absquè certa pro batione quisquam vnqu# credat, sed antea audita dilig#ter inqui rat, neque præcipit#do quic quam aliquid agat. c. nullum. 30. q. 5.

828 Cap. in c#ctis. cap. non sol# ille. 11. q. 3. c. si quid. 15. q. 7. l. 13. tit. 4. part. 3.

829 De probatio. 3. tom. concl. 1157. nu. 25. & 35.

830 Plinius Inn. *Nemo omnes: ne miuem vnquam omnes fefellerunt: melius omni bus quàm singulis creditur.*

831 Lib. 5. Polit. bald. in manual. versi. *cre dulitas.* circa fi nem.

832 Specul. tit. de deposito. §. 6. Senec. ad Lucillum, ait: *Vtrumque vitium est, omnibus cre dere & nulli.*

833 Cermenat. in rapsod. c. 22. pag. 228. glo. in leg. Titio fundus. ff. de condit. & demonstrat. ibi: *Et erat vir cui videbatur credendum.* de qua Tiraq. de pœn. t#p. caus. 51. nu. 26. & 27. & Segu. in d. di rectorio. 2. p. cap. 3. num. 7. glos. in c. propter gloriam. de c#secratione distinct. 4.

834 Lib. 2. c. 13.

835 Glos. verb. *In eos* in proœm. ff. Veter. ibi: *Nouitij semper credunt se decipi, & pro iniuria fieri,* & gl. in l. qui habebat. ff. de rebus dub. vbi quòd ignorans præsumitur decipi

in eo quod ignorat: & ideò Iob cap. 29. dicitur: *Causam quam nesciebam, diligentißimê inuestigabam.*

836 Lib. 5. c. 1. nu. 74.

837 1. Reg. 25.

838 Bernard. in epistol. de perfect. vit. *Sæpe fallitur humana suspicio.* Segu. in director. iu dic. 2. p. cap. 2. num. 16.

839 In officijs, *Scientia quæ est remota a iustitia, calliditas potius quam sapi# tia est appellanda.*

840 L. 2. C. de ponder. aur. lib. 10 Pute. de Syndicat. verb. *de exceßibus impe rato.* num. 59.

841 Dicam lib. 2. c. 2. nu. 67. & lib. 5. c. 3. numero 118. & seqq.

842 Dic# inf. lib. isto. c. 14. & lib. 2. c. 11. & 12

843 Lib. 2. c. 11.

844 Lib. 3. c. 9.

845 Cap. pauper. 12. q. 3.

846 De quo supra meminim#. c. 3. nu. 31.

847 Vide lib. 2. c. 7. & 8.

848 Vide lib. 3. c. 9

849 Vide lib. 3. c. 11. & 12.

850 Vide lib. 5. c. i. nu. 142. & sequentibus.

851 Vide lib. 2. c. 2 nu. 22. & seq.

852 Vide sup. isto lib. c. 3. nu. 60.

853 Vide in c. seq.

854 Vide lib. 3. c. 10.

855 Vid. lib. 2. c. i0

856 *Tu nihil inuita disces facies## Minerua.*

857 Puteus de Syn dicat. verb. *officium.* c. 1. fol. 254. Conrad. in templ. iudic. lib. 1. c. 2. §. 2. de offic. reg. nu. 3. fol. 101. c. si eccle sia. in fin. 23. q. 4. ibi: *Aliter enim seruit quia homo est aliter quia rex est.*

858 Lib. 2. c. 7. & 10.

859 Vulcatius Gal licanus in Auidio Cassio, ait: *An ego Proconsules, an ego Præsides pu tem, qui ob hoc sibi prouincias datas credunt, vt luxurientur, vt diuites fiant*? *Audisti Præfectum Prætorij nostri ante triduum quàm fieret, mendicum & pauperem: sed subitô diuitem factum. Vn de quæso nisi de visceribus Reipubl. prouincialiumque fortunis*? Simanc. de Republ. lib. 8. cap. 34. num. 9.

860 1. ad Corinth. cap. 9.

861 Lib. 29. c. 3. *Tri# reminisci magistratum oportet, scilicet quôd hominibus præsidet, quód secundùm leges præsidet, & quôd non semper præsidet.* Et F. Marc. Anton. de Camos in sua Microcosm. 1. p. dia log. 12. pag. 144. col. 2.

862 L. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de origine iur. ibi: *Turpe esse Patritio & nobili viro causas exoranti, ius in quo versaretur ignorare.*

863 In authen. de iudic. §. illi au tem. l. 3. tit. 4. part. 5.

864 Quibus cred# dum est: medi co de sua peritia. l. semel. C. de re militari. fabro de fabritia, auth. de non alien#. §. quòd aut#. obstetrici de partu. l. vnica, & ibi glos. ff. de ventr. inspi. cap. propo suisti. de probat. ibi: *Testimonio septem mulierum.* aduocato de causa. l. rem non nouam. C. de iudic. mensori de suo facto. l. 1. ff. si mens. fals. mod. dixer. tabellioni de suo officio. l. si quis decurio. ff. de falsis, Put. de syn dic. verb. *credere.* cap. 2. nu me. 2. & 3. fol. 163. & verbo *probatio,* cap. 1. num. 2. & 3. fol. 274. vbi quòd aliquan do potest iudexse excusare, si quid fecerit istor# consilio. Et alia in proposito vide per Padill. in l. si emancipata. num. 23. & seqq. C. de iur. & fact. ignorantia. Mexia de pane concl. 3. num. 3. Tiraq. de præscript. pag. 95. & sequentibus. Azeued. in addi tione ad Pisam, cap. 3. num. 2. Gregor. in l. 7 glos. 4. tit. 8. part. 5.

865 Valeri. Max. lib. 8. c. 13. vbi quòd Plato conductores sacræ aræ mo dum & form# eius secum ser mone c#ferre conatos ad Eu clidem geome tr# ire iussit, scientiæ eius cedens, imò professioni: etenim cum de ædificijs agitur, consul#di sunt architecti. Iosephus Mascard. de probatio. con clusi. 1169. nu. 8. fol. 62.

866 Lib. 2. de legib. *Non debet verus iudexquæ determinanda iu dicio sunt, ab alio discere, & quasi stupefactus tam clamore multorum, quàm ignorantia sua, ita ferre sententi#.* Et facit illud Hesiodi lib. 1 *Optimus ille qui dem est, ex sese qui omnia nouit, Prospiciens rerum fines, melio ra sequutus.*

867 De syndicatu, verbo *tortura.* cap. 7. num. 1. & seq. fol. mihi 327.

868 In dicto loco, quem malè citat Petrus Gregor. lib. 47. de syntagm. iur. c. 10. nu. 11. 2. tom.

869 L. 18. titu. 9. part. 2.

870 L. 4. in fin. tit. 23. par. 2.

871 Authe. de iudic. in princi. ibi: *Nisi potuerint per se nosse quod iustum est, sed aliundè men dicare iudicandi honestat#, quo modo non maximum vitium erit reipublicæ, non qui ex se quid a gendum sit, sci#t lites tradere, sed sincere eos quærere alios á quibus liceat discere quæ ipsos in iudicando elo qui decet.* authen. de sanctis. epis. §. da mus, versic. *ibi enim.* c. qui. §. ecce. 36. dist. c. vilissimus. 1. q. 1. c. licet. 8. q. 1. Grego. in l. 37. titu. 5. par. 1. glo. 1. l. siquis ex arg# tarijs. §. prætor ait. ff. de ed#do. c. ex literis. de consang. & affin. gl. in c. sciscitatus. de rescriptis. Salicetus in l. pen. C. de iudic. C#rad. in curiali breuiario lib. 1. c. 9. pag. 4. n. 9. in medio. Petrus Greg. de syntag. iur. d. lib. 47. c. 10. n. 9. & seq. tenet in terminis Menchac. de successionum creatione. 1. p. lib. 3. §. 30. n. 312. & 337. in editione Sal m#t. an. 1559. & dicam infra hoc lib. c. 9. n. 25. cum antec. & seq.

872 D. l. 18. tit. 9. par. 2.

873 Accurs. in l. 1. ff. de offic. asses. & ibi Bal. Luc. de Pen. in rub. C. de le gation. lib. 10. vers. *nono & de cimo,* Puteus de syndicat. in princ. verb. *of ficialis.* c. 4. n. 4. in fin.

874 L. 1. C. qui #ta te se excus. libr. 10. sec#d# Plat. ibi nu. 2. l. 8. in fi. & ibi etiam Platea C. de studijs li beral. vrb. Romæ. lib. 11. & l. 8. C. de professor. qui in vrb. Const. lib. 12. & l. i. ff. de iust. & iur. ibi: *Veram philosophiam, non simu latam affectantes.*

875 L. 22. tit. 5. lib. 3. recop.

876 L. fin. in prin. C. de iur. deliber. ibi: *Arma enim magis, qu# iura scire milites nostros sacratißimus legislator existimauit.* l. 31. in fin. tit. 4. & l. 29. tit. 14. p. 5. & l. 6. tit. 4. p. 3. & l. 21. titul. 1. p. 1. & l. 22. tit. 5. lib. 3. Recopil. & di c# infra isto lib. c. 11.

877 In princip. In stitutio. singu lariter Redin in lib. de maie stat. Princip. fol. 1. 10. 43. & 57.

878 In epitome.

879 Palac. Rub. in præludijs ad repet. rubr. de donatio. inter vir. & vxor. nu. 18. & 19. per cap. volumus. 11. q. 1. Petrus Mexia in vitis Iulij C#sar. & Octa uian. & Traia. & Hadriani.

880 De qua dicemus inf. isto lib. c. 9. & 10.

881 L. 3. titul. 4. par. 3.

882 De quo dicemus infr. libr. 4. c. 2. in prin.

883 Simanc. de re publ. lib. 9. c. 11. nu. 1. ait: *Euenire nonn#quam, vt regna, prouincias, ciui tates magnas iu risperiti soli ad ministrare non queant: quam ob rem ducibus & præsidibus opus est, qui arma ma gis quâm leges sciant: hi vero, vt recte rempubl. regant, iuris peritorum consilio negotia ciuilia tractare debent.*

884 Aristot. lib. problematum sectio. 14. ait, quòd frigus aduersatur for titudini, atque audaci#, & qui natura sunt frigidi, formi dolosiores esse: contra qui calidi, audaces: vti etiam tradit Vegetius de re mili. lib. 1. c. 2. & l. 7. tit. 22. p. 2. & ibi Gregorius.

885 L. 9. tit. 19. p. 2. l. 2. in fin. tit. 27. p. 7. & Gregor. in d. l. 7. glos. 2. *Fe rox, & effera gens Hispana, ad imperandum, ad summam## pot# tiam cunctis artibus contendit: sunt quippe sua pte natura iactab#di, duri, ab actores, acerrimi, & impatien tißimi: ad inedi# tamen, labores at## ad mortem parati.* Alexan. ab Alex. lib. 4. genial. dier. c. 13. fol. 214. Iustinus Historicus libro 14. in princ. Liuius decad. 4. lib. 4. fol. 111. in princ. appellat Hispanos feram, bel licosamq; g#t#. & fo. 116. ad fi. ait: *Ferox gens, nullam vitam rati sine armis esse.* & Eutropius lib. 4. de gest. Rom. & Cicer. pro lege Manilia. & Ioann. Bohemus de mo ribus & ritu g#t. lib. 3. pag. 349. de Hispa nis inquiunt. *Bellum quàm otium malunt. Si exiraneus deest, domi host# quærunt. Velocitas genti pernix. In quies animus plu rimis.* Idem sensit Pompon. Mela de situ orb. cap. 6. in princ. versic. *viris.* Ideo dixit Castell. in proœmio. ll. Taur. & ibi Burg. de Paz, fo. 22. nu. 132 in fi. quòd ver bum, *Castilla,* significat, id est Castra, hoc est homines fortes: iuxta il lud psal. 94. *Si exurgant aduersum me castra, non timebit cor meum.* l. 6. tit. 17 p. 4. De proprietatibus Hispan. Ioan. An. in tract. de primis tem porib. & 24. Regibus, & eius antiquita. quem refert Paz vbi sup. Guardiola de nobilit. c. 16. fo. 41. Redin. de maies. pri#c. versi. *n# armis solum,* nu. 17.

886 In princip. institu.

887 In cap. 1. de consangui. & affinit. & ibi Præpos. & discutit Soto libr. 3. de iustit. & iure. quæst. 6. art. 2.

888 In rubr. C. de summa Trin.

889 Ad Titum. 1.

890 Accurs. in l. 2. ff. quod quisquè iur. & in l. fin. verb. *pro ferant.* C. de sent#t. ex breuic. reci. gloss. in c. 1. 20. distin. ait, quod sufficit in iudice mediocris scientia. gl. in c. sciscitatus. de rescript. l. certi iu ris. C. de iudi. & in auth. de iudic. in prin. Bar. in l. exper tes, per text. ibi. C. de decurio. lib. 10. id# in authent. de iudic. in prin. Matth. de Afflict. in decisi. Neapol. lib. 1. rubric. 94. de election. offi. col. 2. Corsetus in singul. verb. *potestas.* 1. Gregor. in l. 18. titul. 9. par. 2. gloss. 2. Bernar. Diaz in tractat. de Doctoribus. Auiles in cap. 1. prætorum. glos. *a las partes.* nume. 22. cum sequent. idem in c. 36. gloss. *firmadas.* numer. 5. Paz in practica. 1. part. tom. 1. tempore. 1. num. 63. Ma ti#. in dialog. relato. 3. part. c. 9. nu. 5. Bur gos de Paz in l. 2. Taur. nu. 7. Montal. in l. 5. tit. 1. libr. 2. fori. Heredia de iudicibus, quæst. 15. fol. 63. & seq. Petrus Greg. de syntag. iuris. 3. par. lib. 47. c. 10. num. 12. post Plateam in dict. l. expertes. C. de Decurion. lib. 10. Felinum. in cap. sciscita tus. de rescriptis, verb. *illiteratus.* & hanc recognoscit es se opinionem communem C#rad. in curial. breuiar. lib. 1. cap. 9. numer. 9. pag. 4. ipse tamen eam impugnat. Dicemus infr. isto libr. cap. 12. num 4.

891 L. 18. & 22. titul. 9. par. 2. l. 3. titul. 4. & l. 21. & l. 5. tit. 22. par. 3. & ibi Greg. post Felin. ex alijs in dict. c. sciscita tus. col. 6. ver sicu. *illiteratus.* de rescript.

892 L. 10. 11. & 22. tit. 5. & l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. Vide inf. isto lib. c. 12. num. 5.

893 Ias. in d. l. certi iuris. Cicer. pro Archia poeta, ait: *Ego multos homines excellenti animo, & virtute fuisse, & sine doctrina, naturæ ipsius habitu prope diuino per se ipsos, & moderatos, & graues extitisse fateor: & etiam illud adiungo, sapius ad laudem at## virtutem naturam sine doctrina, quàm sine na tura valuisse do ctrinam.* cap. ad nostram. & ibi glos. 1. de con fuetudin. vbi Ioan. Andr. & Abb. dicunt, imprudentes nonnunquam in aliqua re habere intellect# magis ele uatum, quàm omnes prud# tes. Boer. decis. 23. nu. 57. cum seq. Rebuf. in auth#. habita in verbo *examinatione.* versic. 18. C. ne filius # patre. Chassa. in catal. glor. mund. 11. p. consider. 9. c# duc#t dicta in fra isto lib. c. 9. num. 5.

894 Eten im iuris subtilitates quandoq; obumbrant veritatem, & perniciosæ sunt. l. pen. C. ad Trebel. l. si seruum. §. sequitur. ff. de verb. oblig. & ibi Ias. l. veteris, & ibi Bal. nu. 2. & eius additio al legans Specul. & Bart. C. de contrahen. & c#mitt. stipul. c. dilecti. de iudic. cap. hinc etenim. §. paruo. versi. *sæpe.* 4. distinct. Ias. in §. pœnales. nume. 41. Instit. de action. Segura in director. iudic. 1. p. c. 5. Osorius lib. 7. de Regis institut. ait: *Considerandum est, Moysis Socerum inter alias virtutes quibus iudices instructos esse vult, non numerasse nimium in interpretatione iuris acumen; ne## enim dicit, Sint iudices sub tiles, acuti, vete ratores & callidi; neque enim t#c tantus honor ma litiæ habebatur, vt ij iurisconsultißimi existimarentur, qui ni mio acuminesub nixi variè leges interpretarentur, & simplicitatem iuris eluderent: nihil enim magis sapientiæ repugnat, quam nimia subtilitas.*

895 Citati per Tiraquel. de nobilit. cap. 28. nume. 17. & 18. quo tacito, Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 2. Ordinam. col. 324. versi. *de nosassentar ajuyzio.* Gregor. in l. 19. tit. 9. part. 2. versi. *algunas vezes.* Heredia de iudic. quæst. 1. fol. 7.

896 Lib. 2. cap. 20 num. 5. & sequentibus.

897 L. 2. tit. 9. lib. 3. Recopil. & ibi Azeuedo.

898 In l. Magistros. C. de professor. & medic. lib. 10. ibi: *Non repentè nec temerè prosiltut ad hoc munus.*

899 Cap. sic viue. 16. q. 1. ibi: *Mul to tempore disce.*

900 L. si cum fidei c#missa. §. Aristo. ff. qui, & à quibus. l. sin. C. de præscr. long. tempor. §. 1. instit. de vsucapionibus.

901 Auiles in. c. 4. glos. *prematica.* nu. 3. Auend. in. c. 3. prætor. nu. 5. versi. *it# qui per dec#ni#.* Didac. Perez 1. tom. col. 700 & præced#ti, in l. 3. tit. 22. lib. 2. Ordin. Heredia de iu dicibus fol 69 Alios refert Azeuedus in l. 4. tit. 6. lib. 3 Recop. nu. 8. versi *la prematica* & in l. 11. tit. 5. nu. fi. in fin. eod. lib. & in dict. l. 2. tit. 9. nu. 1. cum seqq. lib. 3.

902 Cap. charitas est. §. hæc qu# de charitate, de pœnitent di stinct. 2. *Nemo repente fit summus.*

903 Refert D. Hieronym. ad Ne potianum, scilicet se dolere quod tunc egrederetur è vita, quando sapere cœpisset.

904 Lib. 5. Politicorum: *Ex tem poris latitudine experi#ti# oriri.*

905 De syndica. versi. *Potestas cum esset in offi cio.* nu. 7.

906 In c. tum ex li teris. verb. *instructos.* de in integr# restit.

907 Aphoris. 1. *Vi ta breuis, ars ve rò l#ga, occasio præceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.*

908 In c. 4. prætor. glo. *prematica.* nu. 25. per doctri. Cardin. in Clemen. cum sit. q. 2. nu. 35. de magistr. argum. Clement. Romani. §. n# ita, de iureiur. contra quod Bal. in. c. c#sti tutus. in a. col. 2. de appellat. ait, scholar#, et si multum peritum, non posse consequi li c#tiam ad gra dum doctoratus absque Doctorum examinatione: latè Deci# ibi col. 1. Ias. in l. fin. nu. 26. ff. de li ber. & posth. quo casu exam# est leue, & pro forma. Auiles vbi sup. glos. *que les die re.* num. 4.

909 Tex. in proœ. Digestor#. §. & quod iam in primis. versic. *quinti anni.* l. pe titiones, & l. iubemus. §. sportulis, & ibi glos. C. de aduoca. diuers. iud. & vtrobiq; DD. gl. in cap. cum ex eo. de electione in 6 c. fin. de magistr. Bald. in l. nec cæterorum, & ibi glos. C. de postulam. & in terminis d. pragmat. Anton. Gom. in l. 2. Taur. nu. 5. & ibi Burgensis num. 12. post Bonifaci# in peregrina ver. *aduocatus.* q. 3. glos. *vsu.* fo. 31

910 Glos. in dict. l. nec cæterorum. & in l. 1. §. po stulare, & ibi Angel. ff. de postul. l. 2. & 13. tit. 6. p. 3. & l. fi. in ordinationibus aduocatorum, post Plateam in l. expertes. C. # decurionibus. lib. 10. & expressè Montal. in d. l. 2. partit.

911 In additio. ad Specula. tit. de positionib#. §. 7. versi. *decimo tertiò.* vbi dicit, *N# sufficit esse iudicem, sed iurisperit#: n# vt scribitur* Prouerb. 19. *Sublata scientia, deest bonum.*

912 In cap. 1. 20. distinctione.

913 Cynus in l. 1. in princ. q. 13. ff. quod quisque iur. Iacobinus in l. 3. §. si procurator. ff. eod. & ibi Socin. nu. 10. cum traditis à Menchac. lib. 2. controuers. vsufreq. c. 18. nu. 3. fol. 73.

914 L. 2. §. post hoc Quintus Mucius. ff. de orig. iur. ibi: *Turpe esse Patritio & nobili, & causas exoranti, ius in quo versaretur ignorare.* & dicam inf. lib. 4. c. 2. num. 31.

915 Cap. 3.

916 L. 1. tit. 9. lib. 3. Recop.

917 Exod. 18. *Prouide tibi de omni plebe viros sapientes.* Conducunt scripta Ceru#tes in l. 2. Taur. nu. 3. & seqq.

918 Quia in alternatiuis sufficit vnam esse ver#, regula in alternatiuis, # reg. iur. in 6. l. si hæredi plures. ff. de conditio. instit. & idem Burg. de Paz in l. 1. Taur. nu. 597 fol. 140. Segur. in direct. iud. 1. p. c. 3. num. 25.

919 Cap. 1. & 2. de noui oper. n# tiatione. c. lege. & ibi gl. 10. distinct. c. historia. 33. q. 2. anth#. vt clerici apud prop. episc. in fin. auth. de Ec clesiast. tit. in princ. Sed tamen alterius iuris professor alterius professorem c#su lat. Alex. in l. si prius, in fin. ff. de noui ope ris nunt. Andre. Sicul. in rub. in princ. de precario.

920 Burg. de Paz vbi sup.

921 L. fin. Tauri, hodie l. 4. tit. 1. lib. 2. Reco pil. & regnicolæ ibi.

922 In l. 2. Taur. num. 95.

923 L. 11. tit. 5. lib. 3. Recopil.

924 Cap. 28. in me dio, # Madrid, anno 1582. ho die l. 53. tit. 4. lib. 2. Recop.

925 L. 1. §. sedcùm. C. de Iustin. cod. confir. ibi: *Et electis viris gloriosißimis, t# doctrina legum qu# experientia rerum, studio## reipublicæ inde fesso, & laudabili proposito pollentibus.* tex. in proœm. institutio. §. c#que, versi. *quorum omnium.* l. 2. C. de vsucapio. pro empt. glos. in c. 1. in fin. de consan. & affin. glos. verb. *honorem,* in Clem. 2. de magistr. l. 3. titul. 4. p. 3. ibi: *Por su saber.* l. 18. tit. 9. p. 2. l. 10. tit. 5. lib. 3. l. 7. tit. 9. lib. 3. Recop. Alberic. in dictio nario, verb. *argumentum.* col. 7. dicit, quod licet experi#tia sit nobilior eloquentia, n# tamen est præ stantior scientia. Cicer. ad Heren. lib. 2. ait: *Initia inuen tionis ab arte de bent proficisci: cætera facilè c# parabit exercitatio. Denique ciuilis sapientia ita exercitatione perficitur, vt tamen non minus ipsa exercitatio scientiæ consuetudinem desideret.* Bald. in l. æmilius. ff. de minor. dicit, quòd praxis est scr#tia digestiua, & quantumc#q; quis expertus extiterit, mini mè experim# to literas addiscet: nam pe ritia appellatur plenitudo sci#tiæ & prudentiæ, vel artis perfectior; singulariter Redin de maiest. Princ. ver sic. *sed etiam le gibus.* num. 59. cum seq. Auil. in c. 4. prætor. verb. *q# les diere.* nu. 11. Segura in direct. iud. 1. p. c. 4. fol. 18. Frater Marc. Anto. de Camos in sua Microcos mia. 1. p. dialog. 14. pag.

174. col. 1. Archiepisc. Florentin. in 2. p. suæ summ. tit. 5. c. 5. Ias. in rub. nu. 2. C. vt nemini sine iu dic. Caieta. in summ. verbo *Doctor.*

926 Lib. 27. Moral.

927 Dict. gl. in c. 1. in fin. de consang. & affi. §. pen. instit. de satild. ibi: *Quæ omnia apertius & perfectius co tidiano rerum vsu in ipsis rerum documentis apparent.* l. 3. C. de ædific. priuat. ibi: *Pro batis his quæ in oppido frequen ter in eodem ge nere controuersiarum sernata sunt.* l. certi iuris. C. de iudicijs, ibi: *Et o#s tales homines per vsum quoti dianum iam esse approbatos.* l. 1 §. sed cùm sit necessari#. C. de Iustinian. Cod. confirm. & in auth. de iudic. versi. *n# enim.* auth. de administrat. *§* non enim, ibi: *Homine forsan rerum non habente experimentum.* l. humilioribus. C. de suscept. & arcarijs lib. 10. Nam experientia supplet defectum sci# tiæ. d. l. certi iu ris. & ibi com munis schola scribentium. C. de iudicijs. præsertim si naturalis discretio in homine experto vigeat, secundum Specula. tit. de iudic. deleg. §. fi versi. *item quòd est illiteratus.* & experientia est efficax rerum magistra, quia docet, & probat. c. quam sit, de electione. & verus intellectus à practica sumitur. Bald. in rubr. nu. 2. de feudo sine culp. non amitten. & in l. il lud, per text. ibi. ff. de excu sat. tut. Angel. consi. 100. incip. *sanctißima.* col. 4. dicit, # tantum distat scientia à practica, sicut tactus à visu intellectuali, quia experientia est sicut la pisquo aurum # batur. Vid. Simanc. de Re publ. lib. 5. c. 11. pag. 258. & Seguram in direct. iud. 1. p. c. 4. fol. 18. Didac. Perez in proœm. tit. 3. lib. 2. Ord. col. 342. ver. *y han.* & col. 441. verb. *hom bres.* & col. 699 verb. *hombres.* Pinel. in l. 2. 2. p. c. 4. nu. 2: C. de rescind. vend. vbi ait, *theoricam abs## practica rem esse inertem.* Mie res de maiora. 4. p. q. 1. nu. 7. Auil. vbi sup. nu. 10. Paz in pract. 1. tom. 1. par. 1. t#p. nu. 62. & seq. fol. 25. Ioan. Gutierr. lib. 3. practic. q. 16. nu. 71. & seqq. Rolan. in c#s. 2. nu. 8. vol. 2.

928 Cap. 1. Frat. Marc Anton. vbi sup.

929 *Aßiduus vsus vni rei deditus, & ingenium, & artem sæpe vincit.*

930 De Republ.

931 Lib. 1. Polit. & Metaphys. lib. 1. c. 1.

932 L. 3. tit. 4. p. 3. & ibi Greg.

933 In l. 2. Tauri, nu. 70. col. 4. in princ. fol. 154. quem se quitur Segura in directorio iud. 1. p. c. 4. num. 9.

934 Infra isto lib. c. 12. nu. 17.

935 Liuius lib. 45 ait: *Gentes aliæ iracundæ, aliæ audaces, quæd# timidæ, in vinum, in venerem pro niores allæ, vt Atheniensi# populum celerem, & supra vires audacem ad conandum, Lacedæmoniorum c# ctatorem non ne gauerim, & totam Asiæ regionem in anior a pa rere ingenia, & nostrorum tumi diorem sermon# esse.*

936 Cedrenus in historiar# c#p#dio ait, Pla tonemdixisse, iudices sartorum similes vi deri, qui laceras vestes consuunt.

937 L. 15. tit. 9. p. 2.

938 L. 1. C. de assessor. l. 13. titulo. 2. lib. 7. Ordinam. ad med. versic. *è losdiscretos.* n# recopilata.

939 Supra isto lib c. 3. nu. 9.

940 Matth. 15. *Cæcus autem si cæco ducat# præstet, ambo in foueam ca dunt,* & vulgò dicitur, *Cæcum male iudicare de coloribus,* & illud, *Ne sutor vltra crepidas.*

941 Ant. Gomez in l. 2. Taur. nume. 2. & 3. valde exclamat, & ibi Burg. de Paz nu. 3. fo. 146. & nu. 24. post Auil. in c. 4. præt. gl. *prematica.* nu. 3. Azeuedo in l. 10. & 11. nu. 1. tit. 5. & in l. 1. tit. 9. num. 1. lib. 3. reco. Conrad. in templo iudic. lib. 1. cap. 1. §. 3. versic. 25. nu. 2. & versi. 23. nu. 8.

942 L. 22. titul. 5. lib. 3. recop.

943 Tex. in proœm. digestorum, ibi: *quas æternas fieri optamus.* l. 1. §. hun cigitur C. de nouo Co dice confir. l. Arriani. C. de hæretic. l. 1. Taur. & ibi Burg. de Paz. n. 101. & 458

944 Cap. vilissimus 1. q. 1.

945 Cap. post tr#slation#. §. it# si quis. de renuntiatione.

946 Cap. 1. 36. distinct.

947 Cap. fin. de t# por. ordi. in 6.

948 L. vnica. C. de falsa moneta.

949 Cap. nihil. de electione.

950 Glos. & DD. in cap. cæcus. de iudicijs. l. 7 tit. 9. lib. 3. Re copil. dicam inf. hoc lib. c. 12. num. 16.

951 L. si per imprudentiam. ff. de euictionibus. c. vnic. de noua forma fi delit. in feud. c. fin. de emptione & venditione. l. 36. in fin. tit. 5. p. 5. Palac. Rub. in repet. rubri cæ de donationibus inter vir. & vxor. §. 66. num. 32. Couarruu. lib. 3. variar. c. 17. num. 10. Dueñas regu. 242 Roland. consi. 45. nu. 8. cum seqq. vol. 3.

952 L. si res pupillaris. ff. de administr. tutor. l. quæ fortuitis. C. de pignor. action. l. 2. in medio. ff. de administrat. rerum ad ciui. pertin. ibi: *Fortuitos casus prouidere non potest humanum consilium.* l. fluminum. §. vi tium. ff. de damno infect. c. fin. de homic.

953 Bald. in dict. l. quæ fortuitis. col. 7. versi. *dici potest.* C. de pignora. actione. Petrus Cynus, Fulgo si. Paul. & rec#tiores in au thent. hodie. C. deiudic. per text. ibi, ad quorum distinctionem se re fert las. in §. sed istæ quidem. nu. 120. institu. de actioni. Guillielm. Bened. in cap. Rayn#tius, verb. *& vxorem.* num. 590. de testamen. alios refert Matienç. de relatore, c. 8. 3. part. nu. 17. Abbas in cap. quia indicante, ad fin. de pr#scriptio nib. Turrecre mat. in cap. quicunq;. 11. quæst. 3. Didacus Perez in proœm. ordin. col. 30. in fin. Puteus de Syndica. verbo *iudicare.* c. 3. fol. 223. nu me. 12. ad fin. Gregor. in l. 24. tit. 22. p. 3. glos. *daño.* in fin. Burgos de Paz in proœmio ll. Tauri nu. 216. fol. 32.

954 Cap. non est putanda. 1. quæst. 1. & Ecclesiast. 7. *Noli quærere fieri iudex, si non potes irrumpere iniquitates.* Regu. non est sine culpa, de regu. iur. in 6. & l. culpa, & ibi Decius. ff. eod. & l. imperitia. ff. eod. post Innocen. in cap. cum in cunctis. in princip. de

elect. & ibi Abb. num. 4. & alij DD. & Lucas de Penna in l. contra public#. in fi. C. de re milit. libr. 12. D. Thomas. 2. 2. q. 130. art. 1. Nauarr. in c. si quando, de c#secrat. dist. 1. Segura in director. iud. 1. par. c. 3. nu. 16. Ceru#tes in l. 2. Taur. nume. 7. & se quent.

955 L. 2. §. Seruius Sulpicius. ff. de origi. iur. l. idem iuris. §. 1. ff. ad legem Aquil. ibi: *Ne què videtur ini quum, si infirmi tas culpæ annumeraretur, cum affectare quis non debeat, in quo vel intelligit, vel intellige re debet infirmi tatem suam alijs periculosam futuram,* & ibi Bal.

956 In c. quoniam contra. nume. 224. de proba tion. & in rubric. de appellationib. nu. 91. Dec. in d. c. quoniam con tra. colu. 15. Pute# de syn dicat. verb. *iudex malè iudic#s.* c. 2. incip. *licet aliàs,* nu. 2. & 3. fol. 217. latè Bur gos de Paz in proœm. ad ll. Taur. numer. 172.

957 L. si ideò C. de his quibus vt indign.

958 In l. 2. §. si quid aut#. C. de veter. iure enuclean. ibi: *Quia omnium ha bere memoriam, & in nullo penitus peccare, diuinitatis magis est quam mortalitatis.*

959 Vterquè in d. c. quoniam con tra falsam.

960 Cap. fin de in iurijs. l. 1. §. 1. ff. si mensor fals. mod. dix. Burg. de Paz vbi supra. nu. 178. cum sequentib.

961 L. illicitas. §. sicuti. ff. de of fic. præsid. *Sicuti Medico im putari euentus mortalitatis n# debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet.* l. idem. §. si cui. ff. mandati.

962 In l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de origine iuris. Valer. Max. libr. 7. cap. 2. *Turpe eße in re militari dicere Non putaram.*

963 Libr 5. capit. 3. maximè nu mer. 27.

964 In cap. sciendum. 29. distinct. ibi: *Quia medulitus non indagantur, in erroris laberyn thum nonnulli intric#do impin guntur, cum ante iudicant, qu# intelligant, ante inculpant, quam iteraudo lecta perquirant.* & Felin. in c. Ecclesia sanctæ Mariæ. num. 25. de constit. Bal. in cap. ad audi#ti#. de c# suetudine.

965 Cap. 3. nu. 30.

966 Secunda sec# dæ q. 71. art. 3. Andr. Iser. in cap. vnde. de controuer. inter domin. & empt. & qu# tradit Segura in director. iu dic. 2. p. c. 1. fo lio 82. nu. 4. & seqq. & dicam inf. lib. 5. c. 3. nu. 27.

967 In l. si bene collocatæ. 33. ff. de vsur. ibi: *Dummodo non acerbum se exa ctorem, sed moderatum.* & l. penult. ff. de bonis damna. ibi: *Quod per quam nimiæ dili gentiæ est.* & Se gura vbi sup. num. 8.

968 Salice. in l. fin. nu. 3. infin. C. de pœna iud. qui malè iud. Alexand. in l. 2. nu. 9. & Ias. 4. ff. q# quisque iur. idem Alex#. consi. 19. nu. 14. vo lum. 7. Cardi. in Clem. 2. q. 2. de magistr. Decius in d. l. 2. quia præs#ptio est quòd sit peritus, qui graduatus est. Chassanæ. in catal. glor. m# di. 7. p. c#siderat. 27. versi. *li cet.* Gregor. in l. fin. verb. *eonsejarse.* tit. 21. p. 3. Puteus de syndic. ver bo *consilium.* c. 2. num. 1. fol. 147.

& cap. 5. ibi num. 2. Orosc. in d. l. 2. nu. 2. ff. quod quisq; iuris. col. 603. Auil. in cap. 1. Prætorum. glos. *a las partes.* nu. 27.

969 Innocenc. in cap. super qu# stionum. de of ficio delegati. Dulcetus de syndic. num. 10. & seq. fol. 5.

970 In princ. 40. distinct. *Non locus aut gradus, sed vita & mores faciunt sanctum sacerdotem.*

971 L. falsa. §. 1. ff. de condit. & demonst. l. Se natores. ff. de Senator. Imol. ind. l. falsa. De cius in c. quoniam Abbas. de offic. delegat. nu. 24. c# tra Bart. & alios quos refert Orosc. in d. l. Senatores. col. 352. & e# dem Bart. in l. si seruum in 2. lectu. circa me dium. ff. si ex noxa. caus.

972 In locis proxi mè citatis.

973 Faciunt tradita à Puteo de syndic. verbo, Doctor. c. 1. nu. 2. ad fin. fol. 171. Baeça de inope debitore. c. 16. num. 137. cum seq. & anteceden. Segura in director. iudic. 1. par. c. 3. num. 17. & videtur. approbare. l. 8 tit. 31. par. 2.

974 Ex d. l. 11. tit. 5. lib. 3. recop. & ex c. 28. in curijs Madriti, anno. 1582.

975 Burg. de Paz in l. 2. Taur. n. 16. & 21. fol. 148.

976 L. si quis diuturno. ff. si ser nit. v#dic. l. 2. C. de seruit. & aqua.

977 §. ex non scripto. instit. de iure natu. c. c# suetudo. & ibi glo. 1. dist. gl. in c. fin. de consuetudine, & ibi Abb. num. 17. Bal. & An gel. in l. de qui bus. ff. de legibus, not. in l. 3. C. de episco pa. aud.

978 In l. 1. C. de athletis libr. 10.

979 In c. cum sec# dum. de præbend. col. fin. versi. *in gl. ver bo opponere.* in fin. Auil. in c. 4. Prætorum. glo. *que les diere.* nu. 4. Burg. de Paz vbi su pra. gl. in cap. de Petro. 45. distin. & in c. Episcopos. 23. distin. Hippol. in practica cri min. §. aggredior. nu. 128. & vide Socin. in regul. verb. *lex generaliter loquens.*

980 In locis supra citatis, ex Cle ment. 1. §. nos eodem de iur. iur. & ibi Cardin. verbo, *nos itaque,* notabili. 18. & ex l. sed & reprobari. §. amplius. versi. *valde tamen disciplinatos,* & ibi Bal. ff. de excusat. tutor. Dec. in c. constitutus. in 2. col. 1. de appellat.

981 De syndicat. verb. *Doctor.* num. 2.

982 Et ita fuisse obtentum tenet Puteus de syndic. verb. *consilium.* c. 2. in fin. fo. 147 Bonifacius in sua peregrina. verb. *sent#tia.* q. 9. fol. 442. glos. *iudicantis.* col. 4.

983 Dixi sup. isto cap. num. 1. & lib. 5. c. 1. nu. 79. & 156. & c. 3. num. 26. & seqq.

984 L. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin. post princip. non recopilata. versi. *sigue se que estos tales conocidos.* & d. l. 11. tit. 5. lib. 3. Reco pil. & Moses ad populum Israe#l Deuteronom. 1. dicit, *Date ex vobis viros sapientes & gnæros, & quorum conuersatio sit probata in tribubus vestris, vt pon# eos vobis Principes,* & diximus supra isto lib. cap. 3. nu. 9.

985 Ter#t. in heau ton. *Quid cum illis agas, qui ne que ius, neque bonum atque æquum sciunt*? *Melius, peius prosit, obsit, nihil vident, nisi quod lubet.*

986 Ethicorum. 1.

987 In. l. quoniam in prioribus. 10. ampliatione. C. de in of ficio. testam.

988 Cap. 1. de appellationibus in 6. l. certi. in fin. C. de iudicis l. 12. tit. 4. part. 3. Concil. Trident. sess. 25. c. 10. & di cam inf. lib. 2. c. 20. num. 77 & seqq. & nu mero 83.

989 In c. per tuas. col. vlt. qui filij sint legit. post Annani. & Ioann. An dr. ibi, tenetad ditio ad Alex. in l. qui tot#. col. 3. ff. ad Trebellia.

990 Cæpolla cautel. 115. Burgos de Paz in proœ. ll. Taur. num. 285.

991 In l. fin. C. de hæredibus instit.

992 Felinus in c. sciscitatus. nu. 10. in fin. col. 6. de rescriptis. & in cap. ex li teris. col. 6. de constitutionibus. Bald. in l. fin. de hæred. instit. Barbat. consil. 43. lib. 1. Cynus in l. certi iuris. C. locati. Bald. in cap. ad nostram, ad fi. de probatio. Mar#ta in specul. aduocatorum. 6. p. num. 69. & 70. Palac. Rube. in introductione ad rubricam de do nation. inter vir. & vxor. col 2. num. 5. Gregor. in l. 2 tit. 21. glos. 3. in fi. p. 3. Bur. de Paz in l. 2. Taur. Mati#. de relatore. 3. p. c. 6. nu. 11. fol. 57. text. in c. solicitudin#. versi. *si verò.* ibi, *Indiscret# fuerat siue iniustum.* de appel latio. licet contrarium videa tur s#tire Ma tien. vbi sup.

993 Authent. de iudi. §. necessitatem. & in au thent. de quæ store. §. maxi mè. glos. *vel iniqua.* in cap. hoc etiam. 2. q. 6. Deci. in l. 2. nu. 13. ff. quod quisque iur. & ibi Oroscius. Ioan. de Imola in l. 4. §. in eum. ff. de damno infecto. Platea in l. 1. & 2. C. de pericul. no min. lib. 11. Hippoly. in l. 1. *§* præterea. nu. 111. ff. de sicar. Montal. in l. 2. tit. 2. lib. 2. For. gl. *porque no.* Con rad. in templo iud. lib. 2. c. 5. §. 3. num. fin. fol. 168. Pute. de syndica. verb. *assessor.* cap. 1. num. 1. fol. 128. & c. 2. num. 8. fol. 232. Auiles in cap. 4. præto. glos. *sea obligado.* & glos. sequenti. Azeue. in l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. num. 8. verb. *satisfazer.* per textum ibi, & glos. in dict. l. 2. ff. quod quisque iur. Plures refert Salce. ad Bernar. Diaz, re gul. 54. Burgos de Paz in proœm. ll. Taur. nu. 190. cum seqq. & Gratian. in regul. 249. Dicam lib. 5. cap. 1. num. 79. & infra isto lib. cap. 12. nu. 7. 42. & 43.

994 Infra isto lib. c. 12. & lib. 5. cap. 1.

995 Histor. Bohem. c. 6. Agr# colere, greg# pascere, nauim regere, te xere, suere, #di ficare, multi se ignorare fat# tur, magistratum in vrbibus regere, & se Regem gerere, gentibus ac nationib# im perare, q# est difficilimum, nemo sibi à natura negatum dicit.

996 Dixi in c. præ ced. nu. 29.

997 D. Hieron. *Se nectus nos ab imprud#tißimis dominis liberat voluptatib#, gu læ imponit modum, libidinis fr#git impetus, auget sapi#ti#, dat maturiora consilia.*

998 Prouerb. 16. *Corona dignita tis senectus, quæ reperietur in vijs iustitiæ.*

999 Lib. 3. de Republ. *Non iuuenem, sed sen# iudicem bonum esse oportet, qui serò quale quid iustitia sit, didicerit, tanquam qui non propri# in animo suo e# senserit, sed alie nam in alijs animis longo tempore nouerit: at que idcircò cuiusmodi sit malum, discernat, scientia potius quam propria experientia iudicans, generosißimus certé iu dex huiusmodi esse videatur.*

1000 Cassiador. lib. de anima *ætate maturi melius sapere iudi cantur, quia senescentibus membris, & corporalibus sensibus emolitis proxima parte in con silium transeunt, vbi dum mens amplius occupa tur, robustior virtute adunationis efficitur.* Auerro. in lib. Platon. de Re publ. tract. 1. *Reipublieæ gubernacula senio ribus debentur, qui præter quòd scientias speculatiuas adepti sunt, obtinent prætereà experimentum longo tempore acquisitum.* Claudius lib. 1. de offic. iudicis. *Quamquam indeligendo iudice nullius rei æquê sit habenda ratio, atque sapientiæ & integritatis: conuenire tam# videtur, vt natu grandes ei muneri præfici# tur: nam & senibus plus ad esse ex vsu rerum prudentiæ solet, & affectus sunt moderatiores: tum etiam relucet quidam in senibus vultus obseruandæ maturitatis, quod illi plurimum apud populum authoritatis conciliat.*

1001 Danielis. c. 7.

1002 L. 4. tit. 17. p. 3.

1003 Iudex non po test imponere noua genera pœnarum, vel insolita, quia cert#pœn#dis positæ sunt à iure, vel consuetudine, à quibus iudex non debet discedere. l. moris. §. ist# ferè, &. l. capitalium. §. moris. ff. de pœnis. Bal. in. l. incredibili. C. de pœnis.

1004 Quos citaui c. præcedenti. nu. 42. & seq. & infrà hoc. c. nu. 5.

1005 Ouid. lib. 2. methamor. *Magna petis, Phaeton, & quæ non viribus istis Munera connemunt, nec tam puerilibus annis.* Et Alciatus emblema. 64. lib. 1. *Post magnam humani generis clademque suamque, Cunctor#pœnas deniq; dant scelerum.* Quam electio nem Phaeton tis damnat Cicero lib. 3. offic. & Horatius lib. 4. carmin.

1006 Arist. 3. Ethicorum. *Ex iuuene Rege recta oriri ad virtutem difficile est, nisi sit legibus nutritus.* Oldrad. consilio 52. incip. *quæstio talis* Bal dus in. l. cum antiquioribus, col. pen. C. de iure deliberan di. Anto. Corse in tract. de potestate Regia. 5. part. qu#st. 86. Conrad. in templo iudi. lib. 1. ca. 2. de Rege. §. 1. nu. 13. fol. 99. Puteus delyndica. tit. de Reg# exces. c. 2. nu. 22. fo. 83.

1007 Capite porrò. 84. distinctio. præter Tiraquelum de primogen. in præ fatio. nu. 161. cum seqq. Suarez allegatio ne 12. nu. 1. & seqq. & nu. 7. & seqq. Mieres de maioratu. 4. part. quæs. 38. nu. 4. fo. 525. A zeue. in. l. 6. tit. 3. nu. 10. in fi. lib. 3. recop. & in. l. 4 tit. 6. lib. eod. nu. 8. versic. *la prematica,* post Matien. de Relatore. 3. part. c. 58. n. 7. & 13. per totum caput, ex Tiraquelo sumptum. Burgos de Paz in. l. 2. Taur. nu. 57. cum seqq. Simancas de republi. c. 7. cum tribus seqq. Rebuf. de pacifico pos. 4. limitatione. Guillermus Bened. in. c. Raynuntius, verb. *Ad iectæ ímpuberi.* numer. 69. in princip. de testamen. Lucas de P#na in rubrica. C. de legationibus lib. 10. versi. octauo. Segura in director. Iud. 2. part. c. 1. nu. 2. Bartho. Phi lip. de consiliar. fol. 21. §. 3. Heraclides in Politicis ait legem fuisse apud Chalcidenses, ne quis annos natusin fra quinquaginta, vel magistratum gereret, vel legationem obiret. Conduc#t scri pta Guardiolæ de nobilita te. ca. 38. fol. 105. &. c. seq. post Plutarch in lib. Num se ni gerenda sit respublica, Petrus Gregor. de syntagma. iuris. 3. part. lib. 47. ca. 25. nu. 12. & latiùs ibi cap. 9. nu. 16. cum sequentibus.

1008 Politicorum: 5. cap. 8.

1009 Lib. 3. cap. 12. & 2. Paralipom. cap. 10. & Hierem. c. 6. ait: *Effunde, Domine, super paruulum furor#, & super c#sili#, &c.*

1010 Philippica. 5.

1011 Lib. 7. ab vrbe cond. (2. C. de primicer. lib. 12.

1012 L. & qui originem. §. præses. ff. de muner. & hon. l.

1013 L. 8. in fin. tit. 20. part. 3.

1014 In Catone ma iore ait, maximas respubl. per adolescen tes labefactatas esse, & Ro manam rempubl. tria euer tisse, scilicet amor# priuati commodi, occultum odium, & iuuenile c# silium. Teme ritas est flor# tis ætatis, prudentia senectutis.

1015 Ad fratres in eremo, sermo ne 14. *Regn# Romanorum t# diu perseuerauit, quamdiu sapientes regere permiser#t; sed dum iuuenes inexpertes elegerunt, tanquam iustitiam ignorantes acceptores personarum facti sunt, & iustitiam perd# tes, dominium orbis terrarum amiserunt.* An tonius Melisa. lib. 2. sermone 20. *In omni ferê negotio periculosa sunt adolescentium consilia, nec facilê reperias, qui aliquid rectè gesserint rerum magnarum, quibus cani non fuerint ad consultationis communionem adhibiti.*

1016 Aristotel. 1. rethor. Petrus Gregorius in dicta 3. part. de syntagm. iur. lib. 47. cap. 9. num. 24.

1017 Ad August. *Bos lapsus fortiùs figit pedem.* Ias. in l. Gallus. num. 57. ff. de liber. & posthum.

1018 *Senex vulpes non apprehenditur laqueo.* Terent. in Adelph. *Nunquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitam fuit, quin res, ætas, vsus semper aliquid apportet noui.* Ouidius. 6. metamorph. *Seris venit vsus ab annis.* Tibullus lib. 3. eleg. 11.

Venturam melius præsagit nauita mortem.
Vulneribus didicit miles habere metum.

1019 Cap. 2. & 32. *In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudentia*: & Ecclesiastici cap. 8. c. scien dum. 26. quæstione 4. cap. ex multa. de voto. Guardiola de nobilitate cap. 38. fol. 105.

1020 Plutarch. in libello, Num seni sit gerenda respublica? Cicero in Catone. Quintilian. lib. 1. institutio. orator. cap. 6. Sallustius in Catilina. *Legebantur olim in senatores, quibus corpus annis infirmum, ingenium sapientia validum erat.*

1021 Seneca epist. 60. Bald. in cap. 1. de renuntiatione. *Plus valet vmbra senis, quâm ensis, & eloquentia iuuenis.* Frater Marcus Anton. de Camos in sua microcosm. 2. p. dialog. 9. pag. 115. col. 2. & 1. p. dialog. 11. pag. 133. col. 2. Ouidius lib. 5. fastor.

Nec sipost annos potuit tunc curia seros,
Nomen & ætatis mite Senatus habet.
Iura dabat populo senior, finitaque certis
Legibus estætas, vnde petatur honos.

Idem Ouidius lib. 9. methamorph.

Iura senes noriut, & quid liceatque, nefasque.
Fas## sit, inquirant, legumque examina seruent.

1022 *Tenero tractari pectore nequit Publica maiestas.*

1023 Infra lib. 3. cap. 7. numero 39.

1024 C#polla de im perato. milit. deligend. in princip. num. 1. vsque ad 19. Alciat# lib. 1. de verbor. significat. col. 31. Chassanæus in catalogo gloriæ mundi. 11. p. c#sideratione 17. late Tiraquellus in præfat. tractatus primogen. à num. 75. vsque ad 217. Gomesi. in regula cancell. de infirm. resignant. quæstione 7.

1025 Senectus enim laboribus idonea non est. Authent. de quæstore. §. si verò aliqui, Ideò neque senectuti imputatur inertia. cap. magnæ. de voto.

1026 Ioann. Boter. de ratione sta tus lib. 2. fol. 49.

1027 In primis enim animi ro bur necessarium esse ei qui sessurus est iudex, ait Menchaca libro 1. contro uersiarum illustrium cap. 43. num. 13.

1028 Vt dicam lib. 3. cap. 4. num. 85.

1029 Dicam lib. 3. cap. 6. numero 3.

1030 Dicam lib. 2. cap. 13. num. 5. & sequentibus, & lib. 3. cap. 4. numero 93.

1031 Dicam lib. 2. cap. 21. num. 77. & 79.

1032 Dicam lib. 3. cap. 7. & 8.

1033 Dicam dicto lib. 2. cap. 13. num. 5.

1034 L. 2. §. quem ita. & l. penult. in princ. ff. de vacatione mun. glos. in cap. 1. verb. *senectutem.* & cap. nisi cum pridem. §. alia. de renuntiatione. cap. Florentinum. 8. distinct. Didacus Perez in proœm. tit. 3. lib. 2. Ordinam. col. 342. verb. *viejos.* post Archidiac. in c. tanta. 86. distinct. Segura in director. iu dic. part. 1. c. 4. num. fin. fo. 22.

1035 In epist. Pauli ad Titum homilia 4. *Vitia quædam propria senectutrinsunt, scilicet segnities quædam ac tarditas, obliuio profunda, obtusum sensum, ira cundia atque pu sillanimitas.* & Archidiacon# in d. c. tanta. 86. distinct. di cit: *Hi propter nimiam atatem delirant, & præ vetustate desipiunt.* & Seneca ait: *Solebat mihi bonæ fidei esse memoria, & quæ ei concedebam, citò restituebat: nunc au tem ætate cassata & longa desidia, quæ iuueniles animos dis soluit, quàm noua audio.* Horatius, *Res omnes timídé gelideque mínistr#t.* Fr. Marc. Anton. de Camos in sua Microcosmia. 2. p. dialog. 9. pag. 115. col. 2. & seq.

1036 Lib. 2. politicorum. cap. 7. *Vt corpus, sic etiam & mens suum habet senium.* & Ludou. Viues lib. 2. de anima. *Quemadmodum in infantia non vtitur ratio suis organis, quia nondum sunt apta; sic neque in decrepita senecta, quia iam desierunt esse apta, magno scilicet vsu detrita, & corrupta; & senes decrepiti, bis pueri sunt.* Refert Simancas de Republ. lib. 7. cap. 8. num. 28.

1037 In Phormione, ibi: *Et senectus ipsa per se morbus est.* & Ausonius in eglog.

Et ipsa senectus
Expectata diu, votisque optata malignis
Obijcit innumeris corpus miserabile morbis.

Marcus Anton. vbi sup. capit. magnæ. de voto. vbi Abbas infert ad statutum disponens de infirmitate, vt pro cedat in causa senectutis. Al ciatus de præsumptionibus reg. 1. præsumpt. 53. Greg. in l. 41. verb. *muy viejos.* tit. 18. part. 3. Baeça de inope debito. cap. 7. num. 11. & se qu#t. est enim senectus debi litas corporis. cap. 1. & c. nisi. §.

propter debilitatem. # ren#tia. Felin. in cap. quoni# frequenter. col. pen. vt lite non contest. Et quamuis senex dicatur proximus morti, n# adeò, vt spem nequeat habe re vitæ quinqu#nalis, vtait Alexand. in l. hæreditatum. ff. ad leg. Falc. aut saltem spe ret per ann# viuere, vt inquit Romanus consi. 363. *peti à me.* col. 1. & ante ipsum D. Hieronym. 2. part. epistol. epistol. 4. tit. 3. & Gomez. in regu. de infirmis resig. quæst. 7. & in §. item si quis in fraudem, num. 25. institut. de actio. & nonaginta priuilegia insirmitatis vide remissiuè per Azeue. in l. 8. num. 5. tit. 4. lib. 6. Recopil.

1038 L. fin. C. qui ætate se excus. lib. 10. & ibi Platea nu. 1. Tiraq. in præfa. de primog. nu. 214. & nu. 79. vbi ponit aliqua priuilegia senectutis, & dixi sup. nu. 9.

1039 Tiraquel. vbi sup. nu. 79. cum seqq. & Petrus Greg. de syntagm. iur. lib. 15. c. 12. 2. p. nu. 26. & seq.

1040 Aristotel. lib. 7. politic. cap. 9.

1041 In l. quidam consulebant. ff. de re iud.

1042 Vterque in dicta l. quidam. per text. ibi.

1043 *Quos* refert Gregor. in l. 5. tit. 4. part. 3. & tenet Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. lib. 47. tap. 9. num. 16.

1044 In tractat. de ætate minor. cap. 5. nu. 84. & 85.

1045 Suetonius in eius vita, cap. 32. Alexander ab Alexan. lib. 4. genial. dier. cap. 6. & cap. 11. in fi. quod mendosè referunt Ti raquel. de primogen. in præ fatione num. 165. Matien. de relatore. 3. part. cap. 58. num. 13. & Burg. de Paz in l. 2. Tauri num. 57. Id## probatur ex Paulo Manu tio in additamen. ad Calepin. verb. *iudicia.* col. 2. ad fin. & de hac viginti quinque annorum ætate est. l. ad Rempublic#, ff. de muner. & honor. & l. sextum decimum. §. de minoribus quoque. ff. de vacatione mun. & l. non tantum. §. ne que enim. ff. de de curionib. Varietas enim opinionum fuit circa hoc, vt colligi potest ex Segura de Aualos in director. iudic. prima part. c. 1. ex princ.

1046 Plin. lib. 10. epistolar. ad Traian. Alexander ab Alexand. lib. 4. genial. dier. c. 6.

1047 Cap. episcopus. 83. distinctione. Chrysostom. in eu#gel. Marc. homilia vltima, Theophil. in eu#gel. Lucæ cap. 3. Simancas de Republica, lib. 7. cap. 8. nume. 17. & 18. pag. 377. Mascard. de probation. 2. tomo. conclusi. 665. num. 8. & seqq. Frat. Marc. Anton. de Camos in Microcosmia secunda part. dialog. 9. pag. 102. col. 1.

1048 Text. & glos. vnica in fin. in l. 1. C. qui ætate se excus. lib. 10.

1049 Plato lib. 6. de legibus. *Custos legum non plusquam annos viginti hinc habeat magistratum, nec pauciores natus qu# quinquaginta eum gerat.* Aristoteles lib. 7. politicorum, cap. 16. *Mens & intellectus pleris## maximè viget circa quinquagesim# annum.* Philostratus lib. 5. de vita Apol lonij cap. 9. *Claudius annos natus quinquaginta imperium est adeptus, quo tempore in hominibus vigere maximè solet in geni#.* Heracli des in politicis, *Lex erat apud Chalcidenses, ne quis annos natus infra quinquaginta, vel magistratum gereret, vel legation# obiret.*

1050 L. 5. tit. 4. par. 3. & ibi Gregor. verb. *mayor.*

1051 L. 3. tit. 9. lib. 3. Recopil.

1052 L. 2. tit. 9. lib. 3. Recopil. & ibi Azeuedus post Auil. in proœm. capitulorum prætor. verb. *qualesquier*. versi. *sed iam ista.* & Didacus Perez in l. 4. tit. 15. col. 590. lib. 2. Ordina. Ceruant. in l. 2. Tauri num. 30.

1053 Delegatorum ætas erat viginti quinque annorum. Bal dus in l. exigendi. col. 3. C. de procurator. Gregor. in l. 6. glos. *escogidos.* tit. 17. part. 3.

1054 Quos citauimus in cap. præceden. nu. 17. 33. 42. & 43.

1055 Gregor. in dicta l. 5. tit. 4. part. 3. glos. 1 Olanus in epi log. anthynomiarum, num. 22. pag. 255. Heredia de iu dicib. quæst. 17. fol. 72. & Ceruantes in l. 2. Taur. nu. 32. ad fin.

1056 L. nam ad ea. ff. de legibus.

1057 L. sed & posteriores. ff. de legibus.

1058 In proœm. & in l. 3. tit. 1. lib. 2.

1059 In oratione de scholis instaurand. *Cæsar,* inquit, *pro diuina intellig#tia mentis æternæ sentit, literas omnium fun damenta esse vir tutum, vtpote continentiæ, mo destiæ, vigilantiæ, patientiæ magistram, quæ vniuersa cum in consuetudinem tenera ætate ve nerunt, omnia deinceps officiæ vitæ ad ipsa c#ualescunt, esse## omnis industriæ atque omnis laudis nutrices, aut, vt veriùs loquar, matres.*

1060 Auil. in proœ mio capitulorum prætor. glos. *qualesquier*. num. 7. versic. *sed iam.* Segura in suo director. iud. prima part. c. 1. num. 4. Azeued. in l. 2. tit. 9. lib. 3. Re copil. num. 1. & 9. Paz in practic. tom. 1 primæ partis, tempore 1. nu mero 61. fol. 25.

1061 Cap. indecorum. de ætate & qualit. §. fi. instit. de Attilia. tut. Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. cap. 3. num. 17.

1062 Illescas in eius vita, cap. 16.

1063 Lib. 52. *Ad scribendi in senatum annos vi ginti quinque habere debent: quo modo enim non sit turpe ac d#nosum, cum nemini ante id ætatis suorum bonorum administrationem concedatis, ijs qui eam nondum attigerint, Remp. vos credere*?

1064 Tullius Philippica 5. Titus Liuius lib. 7. ab vrbe condit Patric. de Republ. lib. 9. tit. 5. fo. 216.

1065 Daniel c. 13. ibi: *Suscitauit Dominus spiritum pueri iunio rís.*

1066 Aulus Gelli. lib. 1. c. 23.

1067 L. si seruum. 91. §. sequitur. ff. de verbor. oblig. & ibi Iaso.

1068 Ecclesiast. 42. ait: *Neque ætas iuuenilis in doctore despicienda, quem vita & diseretio c# m#dat.* Etenim aliqu#do pr#uenit ætatem ingeni# præcox. Quintil. lib. 1. cap. 3. *Illud ingenium velut præcox genus non teme re vnquam per uenit ad frug#.* Platea in l. 1. nu. 4. C. de c# sulib. libr. 12. Tiraquel. in pr#fatione de primogenijs, nu. 97. & nu. 170. & 171. & de pœnis temperandis causa. 51. nu. 151. & seq. Mencha. lib. 3. controuer. illust. c. 103. nu. 18. Greg. in l. 7. glo. *mas anciana.* tit. 15. par. 6. Auil. in c. 4. Prætor. glo. *prematica.* nu. 5. Didac. Perez in l. 4. tit. 1. lib. 4. or din. col. 1350. ad fin. Burg. de Paz in l. 2. Taur. nu. 63. cum seq. & Matienç. in dialogo relator.

3. par. c. 58. nu. 23. Alex. ab Alex. lib. 3. genial. dier. cap. 3. fo. 120. Ceruantes in l. 2. Taur. nu. 33. & seq. glo. & Platea in. l. vnicuique. C. de proxim. sacror. scrin. lib. 12. ibi: *Nisifortê ab eo qui tempore vincitur, labor# c#paratione superetur.* l. potioris. C. de of fi. Rector. pro uin. c. si habes 24. q. 3. glo. in l. 1. C. de annonis ciuilib. lib. 11.

1069 L. qui Romæ ff. de verbor. oblig.

1070 Lib. 3. *Eum honori non intempestiuumvideri, qui iam virtute maturus est.* Lu cas de Penna in rubr. C. de legatio. libr. 10. vers. *Octauó.*

1071 Libr. histor. Aug. *Apud ma iores,* inquit, *virtutis id primum fuerat, c# ctis## ciuium, si bonis artibus fiderent, licitum petere magistræ tus, ac ne ætas quidem distingue batur, cum primum iuuenta c# sulat# ad Dicta tur# inirent.* Ti raquel. & alij vbi supra.

1072 Lib. 1. de arte amandi. *Cæsaribus virtus contigit ante diem.*

1073 Cap. de multa. de præben. ibi: *Circa nobiles & literatas personas, quæ maioribus sunt beneficijs honorandæ, poterit, cùm ratio postulat, dispensari.* Andre. Baiul. in constit. Siciliæ, incipit, *minoribus,* & ibidem post eum Matth. de Afflict. col. 4. vers. *tertiô quærit.* Heredia de iudicib. q. 9. f. 36

1074 In dict. l. 5. tit. 9. par. 3. glo. 1.

1075 Dict. l. 2. tit. 9. lib. 3. recop.

1076 L. qua ætate. secundùm c# munem intellectum. ff. de testam. quem sequitur Philippus Franc. in rubr. de testam. in 6. nu. 8. & 9. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 5. ordinam. pag. 6. versi. *quæri so let.* latius Suarez alleg. 12. num. 16. cum alijs. Platea in l. 1. num. 1. C. quiætate se excus. lib. 10. post Paul. in l. quidam consulebant. in princip. ff. de re iudic. quod adnotauit Gratian. in regula 378. num. 10. fol. 156. Ceruantes in l. 2. Taur. nu. 39. & seqq. & 45.

1077 Dict. l. quid# c#sulebant. ff. de re iud. cap. cum vicesim# annum. de of ficio deleg. Ceruantes vbi sup. num. 44.

1078 Vt resoluit Socin. consi. 120. num. 14. lib. 3. Dueñas in regul. 43. limit. 5. & Molin. v bi alios refert de primogen. lib. 2. c. 7. nu. 33. Gratian. vbi sup. num. fin.

1079 Glos. in l. 1. C. qui ætate se excus. lib. 10. tamen con tra tenet Suarez d. allegat. 12. num. 23. Barto. in l. excusantur, in pri cip. num. 10. ff. de excusat. tutor. Azeue. in l. 4. num. 2. tit. 6. lib. 3. Re copil. & in dicta l. 2. tit. 9. nu. fi. eod. lib. sed causa honoris annus cœpt# pro c# pleto habetur, vt in d. glos. d. legis. 1.

1080 In tract. de c# silio, discursu 6. §. 4. fol. 22.

1081 D. l. 2. tit. 9. lib. 3. Recop. cuius obseru# tiam summè necessari# dicit esse Anto. Gomez in l. 2. Taur. nu. 1.

1082 Officialis inhabilis assum#s officium, remouetur, & punitur de falso. l. 2. C. si seruus aut liber ad decurion. lib. 10. cap. nihil. de elect. l. eos. §. qui se. ff. de fals. l. id Vlpianus. §. sunt & alij, ibi: *Ex rescripto Imperatoris sci#tis.* ff. de excusat. tutor. l. quidam c#sulebant. ff. de re iudic. & ibi Barto. in fin. & Angel. Innocen. in cap. sciscitatus. de

rescript. Bald. in l. quos prohibet. & in l. si cui. ff. de postulan. Suarez singulariter in allegat. 12. num. 24. & sequ#tibus. Puteusde syn dica. verb. *inhabilitas.* fol. 204.

1083 Authent. de non elig#. secundò nub. §. cum igitur, ibi: *Ne## est lex tale aliquid dicens.* l. sed & si quis. §. vlt. & §. Diuus. ver. *pœnam autem sta tutam.* ff. de religios. & sumpt. l. famosi, ibi: *Ad exemplum.* ff. ad l. Iul. maie. l. his solis. versic. *ta citè cautum putamus.* C. de re uocand. dona. glos. not. in summa. 15. q. 8. glos. *suspensus.* in Clem#. 2. de vit. & honest. cler. glos. celebris in c. fin. verb. ex vi. de iur. patron. secundum Abb. ibi. Tiraquel in l. si vnqu#. nu. 206. verb. *reuertatur.* C. de reuoc. donat. Bern. Diaz in practica crim. can. c. 123. verb. *beneficijs priuari.* Gom. Arias in l. 45. Tau. nu. 15. Perez in l. 1. tit. i. lib. 3. ordin. col. 769. in fin. latiùs idem in additio. ad Seguram in tract de bonis c#st#t. matrim. quæsit. nu. 160. Auil. in c. 9. prætor glos. *ley.* num. 2. & 3. vbi ponit octo casus, in quibus iudex de iure c#muni priuatur officio. Peralt. in relect. l. 3. §. quifideic#mis s#, n. 88. pag. 220. ff. de hæred. instit. & ista doctrina procedit ab In nocen. in cap. bonæ in 2. de electione.

1084 In cap. fin. nu. 11. & seq. de iur. calum.

1085 Gloss. in l. filio. verb. *tuebitur.* ff. de iniust. rupt. com muniter recepta sec#d# Ias. in l. posthumo nu. 23. C. de c# tra tab. & Tiraq. in d. l. si vnqu#, verbo reuertatur. nu. 11. & sentit Grego. in l. 5. tit. 8. p. 6. ver. *ca si la recibies se.* quamuis c#trari# dicat c# mun# Bened. in cap. Raynuntius. verb. *cod# testamento,* num. 98. & se quentibus, & num. 100. de testam.

1086 Abb. in cap. querelam. nu. 3. de iur. iur.

1087 Glos. in l. si quis in tant#. verb. amittat. C. vnde vi.

1088 Vt in c#p#satione, quæ ipso iure admittitur, necesse est declaratio & partis petitio. glos. *ipso iure.* in l. si constat. C. de compensation.

1089 Sarmien. lib. 3. selectar. c. 12. ex princ. & Ceruantes in l. 2. Tauri. num. 30. & 31. & seq. & num. fin.

1090 Bald in l. cum te. C. de probationib. Iosephus Mascard. de probatio. 2. tom. conclusi. 666. num. 50.

1091 Aristot. hoc tribuit Brisonius lib. 2. facetiar. cap. 44 dicenti form# plusquam epi stolas omnes valere adreco m#dationem: & Tiraq. de leg. connub. l. 2. num. 61. vbi hoc etiam Diogeni tributum refert. Patricius lib. 9. de Republ. tit. 4. fol. 213. ibi: commendat milit# ac Ducem dignitas formæ & aspe ctus ille trucu lentior.

1092 1. part. lib. 1. cap. 2. F. Mar. Anton. in Microcosmia 2. part. dialog. 6. pag. 66. col. 1.

1093 In lib. de phisionomia.

1094 Ad Almansorem lib. 2. cap. 33. 53. & 54.

1095 Lib. 2. de temperamentis, c. 6. & lib. 1. & 2. de vsu partium. Tiraquell. vbi sup. num. 55.

1096 f In egloga 4. ibi, *Formosus Apol lo.* & in Aeneid. loquens de Eu rialo, *Gratior & pulchro veniens in corpore virtus.*

1097 Textor in sua officina, sub verb. *formosi.* Tiraquell. de primog. q. 9. num. 11. & Chassanæ. in catalog. glori# mund. 5. p. c# siderat. 18.

1098 Prout ipsum refert F. Mar cus Anto. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 11. pa gina 138. col. 1.

1099 1. Reg. cap. 16. & 17. ibi: *Erat enim rufus, & pulcher aspectu, decoraq; facie.* Et ibi: *Virum pulchr#, & Dominus erat cum eo.*

1100 1. Reg. cap. 20.

1101 Super psalm. 44. in illum ver sum, *Speciosus forma præ filijs hominum,* Christum illam ha buisse speci#, quæ munus suum decebat, nempe non c# temptibilem, nec minimam, nec tamen fla uam, aut quæ ad lasciuiam pro uocaret, sed grau#, & quæ seueritat# qu# dam præse ferret.

1102 Cant. 4.

1103 Cap. 19. & Vinc#tius Cigaul in opere aureo. cap. 93. Regal. fol. 80. col. 1.

1104 Qui ipsum re fert, in tracta. de consil. fol. 42. & seq.

1105 Chassanæ. in catalog. glori# mund. 5. part. consid. 18.

1106 Frat. Marcus Anton. de Ca mos in sua Micro cosm. 1. p. dialog. 11. pa gina 138. col. 1.

1107 In l. 1. q. 3. ff. de iurisdict. omnium iudic. *quòd in corpore pulchro residet anima virtuosa, quia quo quis## pulchrior est, eo magis virtus in illo refulgeat necesse est.* Singulariter Chas sanæus in catalog. glor. m# di. 11. p. consi derat. 30. D. Anton. & alij sup. relati nu. 1. Verum est tamen formo sas vix castas reperiri, iuxta illud Ouidij, *Lis est cum for ma magna pudi citiæ.* Etlib. 3. amor. eleg. 4. ait, *Quid tibi formo sa, si non nisi cæ sta placebat*? *Non possunt vi lis ista coire mo dis.* Plura refert Tiraquel. de legib. c#nub. l. 2. part. 2. gl. 1. nu. 6. & sequentibus.

1108 Aristot. lib. 1. Ethicor. cap. 8 Bald. in proœ mio Digestorin subscriptio ne in verb. *Flæ uius.* in additione, quòd de cor corporis confert ad selicitat# in hoc mundo. Chassanæus in cata logo gloriæ mundi. 7. par. considerat. 49 & 11. p. consi derat. 30.

1109 Chassanæ. in d. 7. p. conside ratione 49.

1110 *Vultus adestver bis, faciesque incensa perorat, Gratior & pulchro veniens in corpore virtus.*

1111 Tiraquell. de ll. connub. l. 2. 2. par. glos. 1. num. 61.

1112 Aristotel. Rasis, & Gal. vbi sup. Pallas apud Stobæum cap. 5. ait: *Neque quod deforme est caret suspicione, Ne## int#perans esse quæc### for mosa est, solet.* latè Tiraquel. de ll. connub. l. 2. p. 2. glos. 1 num. 55. & se quentibus vbi num. 59. iuristas etiam citat.

1113 Bald. in l. 2. vers. *quæ aut#.* C. quorum ap pellat. non recipi#. Blancus in tract. de indicijs nu. 404 & 406. Puteus de syndica. verb. *mandauit.* col. 8. versic. *quando delíctum.* Mascard. de probatio. 2. tom. conclusi. 831 num. 27.

1114 *Clauda tibi m#s est vt pes.* & a libi: *Natura no tas exterior cer tas interioris hæ bct.* Et alibi: *Fa ciem aspectu deform# possides*? *mores etiam n# eiuscemodi habes.*

1115 Transsumptiue in cap. fin. 41. distinct. ibi: *Incompositio corporis, inæqualitatem indicat mentis.* & glos. in cap. in quiri. de custod. eucharistiæ. & in cap. cum in cunctis. glos. 2. in fin. de elect. Tiraquel. de ll. c#nubial. l. 2. nu mero 59. 2. p. glos. 2.

1116 Glos. in dicto cap. inquiri, & in dict. cap. c# in cunctis.

1117 Et Ouid. lib. 4 de Ponto, vt refert Textor, in officina, pa gina 186.

1118 D. Gregor. in 2. inuecti. con tra Iulia. Nicephor. lib. 10. c. 37. Ioseph. Mascard. de probatio. 2. to mo. concl. 831 num. 28.

1119 Antoninus tit. 13. cap. 2. §. 6. Mascard. vbi sup. nu. 29

1120 Vt videre est apud Textor. vbi supra pag. 117. & 186.

1121 In historia P# tificali. 2. par. fo. 304. in vita Clement. VII. §. 10. colum. 4.

1122 In Dialog. de Eunucho.

1123 L. rescripto in princip. ff. de muner. & honor. in versic. *Præsertim cum sint qui conuenienter reip. & suæ fortunæ, & splendori publi co creari poßint*

1124 Dionys. Halicarnas. libr. 2. Romana. antiquita. glo. ver bo, *deformitat#,* in c. fi. de corpore vitiatis. c. lator, & c. si eu#gelica. 55. distinction.

1125 De repub. lib. 9. tit. 4. fol. 213

1126 In Ibin.

1127 In Daniel. c. 1. ibi. *In quibus nulla sit macula, decoros forma, vt poßint stare in palatio Regis*: parua enim vel magna sta tura à vana qualitate puta tur, Didac. Perez in addition. 2. in l. 5. tit. 19. lib. 8. ordinam. pag. 363. qui male citat text. 1. Reg. cap. 16. intellig#dum, vt infra num. 14.

1128 Lib. 19. c. 17. §. 1. fol. 181. col. 1. tom. 3.

1129 Plato lib. 1. de legibus, & lib. 6. de Republ. bonabifariàm diuidit, alia sci licet esse diuina, & alia humana. Horum primum dicit sanitatem, deinde pulchritudinem. Cicero lib. 4. Tus culanarum in ter præcipua corporis bona pulchritudin# primo loco collocat, dum inquit, *Sunt enim in corpore præcipua pulchritudo,* & Lu cretius, ait: *Pro facie cuiusque & viribus ingenijsque. Nam facies mul tum valet.*

1130 Lib. 4. c#trouersiarum. c. 2 lex sacerdos integer sit, *Sa cerdos non integri corporis, quasi mali ominis res vitanda est.*

1131 Iuuena. satyr. 5. & Tiraqu. vbi sup. num. 60.

1132 Lib. 2. antiq. Rom. Tiraq. de ll. connub. l. 2. num. 59. 2. p. glos. 1.

1133 Per totum extra de corpore vitiatis. & c. hinc etenim. 49. dist. ibi: *Si cæcus fuerit, si claudus, si vel paruo, vel gran di, vel torto naso, si fracto pede, si mancus, si lippus, si gibbosus, si albugin# babens in oculo, si iugem scabi#, si impetigin# in corpore, vel p# derosus.* D. Hieronym. in epistol. ad Fabio lam, vbi bona verba refert, quæ & alia ci tat Tiraquel. vbi sup. & Anastasi. Germo de sacrorum immunit. lib. 1. cap. 10. in fin.

1134 In. 1. tom. crimin. lib. 3. cap. 11. nu. 11. per tex. in l. 1. §. casum. ff. d. de postul#do, ibi: *Quód insignia magistratus videre & reuereri non poßit,* vbi Accur. in verb. *a Bruto,* ait, ex multis actib# c#ci causari derisum: & l. rescripto. in princ. ff. de muner. & honor. ibi: *Præsertim cum sint qui c#uenienter spl# dori publico pos sint creari.*

1135 In tract. de c# silijs, fol. 42. pag. 2. §. 23.

1136 1. Regum. c. 16. ibi: *Et dixit Dominus ad Samuelem, Ne re spicias vultum eius, neque altitudinem staturæ eius, quoniam ab ieci eum: nec iuxta intuitum hominis ego iudico, homo enim videt quæ parent, Dominus autem intuetur cor.*

1137 *Maior in exiguo regnabat corpore virtus.* Statius lib. 1. in Thebaida. Mena metro 233. ibi: *Que mutho en el cuerpo parece a Tideo, Y en el consejo a Nestor el longeuo.* Patrici. de Re publ. lib. 9. tit. 4. ait, Tydæ# musarum præ conio paruum, sed pugnacisfimum fuisse.

1138 Lib. 4. georg. *Ingentes animos angusto in pecto re versant.*

1139 In comm#tarijs ad Horatium satyra 3. lib. 2.

1140 Vt refert Rauisius Textor in officina. 1. tom. pag. 275 verb. *Nani & pumiliones.*

1141 Textor in d. loco.

1142 Textor ibid#.

1143 Epistol. fin. in fin. lib. 1.

1144 Cicero 1. Tusculan. post princip.

1145 Ecclesiasticæ histor. lib. 2. c. 37.

1146 Fulgosi. lib. 7. Ebor#s. in lib. exemplorum memorab. tit. de astute dict. atq; fact. fol. 172. de Nicolao Picinino.

1147 Lib. 7. c. 2.

1148 Lib. de imaginibus, à quo desumpt# est emblema Alciat. 21. lib. 1.

1149 Ouid. in epiSapphûs Pha oni. *Sum breuis: at nomen quod terras impleat omnes Est mihi; mensuram nominis ipsa fero.*

1150 Aristot. lib. de fenectut. & iu uent. c. 2. *Virtus vnita fortior est se ipsa dispersa.* Auth#tic. de con sanguin. & vter. fra. §. quia igitur.

1151 æsopus in apologo de scha raueo & aqui la. Alciatus in emblemat. 54. lib. 1. *Scharaueus aquilam quæ rit.*

1152 Cicer. in lib. de fato. Volaterra. in lib. 19. Anthrop. Plutarc. in apophtegm.

1153 Sidonius lib. 9. & de alijs Textor in officina pagina 186.

1154 Numero 16.

1155 In tractat. de consilijs discursu 9. fo. 66 §. 2.

1156 Flauius Vopiscus in vita Aureliani Im peratoris: *Nihil esse difficiliús quàm bene imperare: colligunt enim se qua tuor vel quinque, atque vnum consilium ad de cipiendum Imperatorem capiunt.*

1157 De calumnia.

1158 Lib. 12. cap. 6. *Plus, si separas, vsus sine doctrina, quàm citra vsum doctrina valet.*

1159 In descriptione A siæ Minoris, cap. 77.

1160 In curiali breuiario lib. 1. cap. 9. de Prætore pag. 4. num. 9.

1161 Antonius Ge rardus in lib. de administr. ciuitat. de No rinuerga.

1162 Lib. 14.

1163 L. 2. §. exactis ff. de origine iur.

1164 In fine dialogi 8. de Republica, hoc ex profunda m# te cecinit Euripides, *Sapientes esse qui cum sapientibus conuersan tur.*

1165 Lib. 2. cap. 20. num. 5. & sequentibus.

1166 L. 1. tit. 4. lib. 2. Recopil. q# ibi dero gat# est.

1167 Cap. 4. num. 19.

1168 Lib. 3. in oratione Cleonis. *Planè intelligimus vtilior# esse imperitiam c# modestia, quàm peritiam cum immodestia; ac tar dioris ingenij homines administrare commodius plerunque ci uitates, quam so lertioris. Nam isti tùm legibus sapientiores videri, tùm semper excellere dicendo in consultatione Reipubl. volunt: vnde in multas calamitates incidunt: illi suæ peritiæ diffidentes, non abnuunt se legibus esse imperitiores: & cum inualidioressint, quàm vt bene di c#tis orætionem refellant, potius ex æquo sunt iu dices, quam con certatores, ideoque eis plerum## feliciter cedit.*

1169 Fol. 124. pag. 2

1170 Cap. 26. *Vidisti hominem sapient# sibi videri? magis illo spem habebit insipiens.*

1171 Florus lib. 3. de legib. Grac chanis, & refert Vidaricus Zasius in catalog. leg. antiquarum. in cap. lex Sempronia de pro uinciar# administratione, in 1. tom. tracta. nouorum. fol. 265. col. 4. in hæc verba: *Quid ad ius libertatis æquandæ magis efficax, quam senatu regente prouincias, ordinis equestris authoritas saltem iudiciorum regno niteretur.* l. 2. in fin. ff. de orig. iur. versi. *Fuit & alius Longinus ex equestri quidem erdine, qui posteà ad prœturam vs## peruenit.*

1172 Supra isto lib. c. 3. nu. 74.

1173 1. Machabæo rum. 2. in hæc verba: *Et ecce Simon frater ve ster, scio quòd vir consilij est, ipsum audite semper, & ipse erit vobis pater; & Iudas Ma chabæus fortis virtutibus à íuuentute sua, sit vobis Princeps militiæ, & ipse aget bellum populi.*

1174 Matth. 6. Lucæ 11. de quo nomine, Pater, Deo domino nostro attributo, vide fratrem Ludouic. de Leon de nominibus Christi. fo. 84

1175 Sublimius no men hoc erat pater patriæ administranti Rempublic#. Suetoni# Tr#quil. de Cæsar. Budæus in annotation. ad pandectas, in l. solet. §. qu#tum. ff. de offi cio Procons. pag. 327. ad fin. & eleganter Cermenatus in rapsodia. cap. 28. pag. 269. & 272.

1176 Vt testatur Cermenatus dicta pag. 272

1177 L. 1. §. quæ oner#dæ. ff. qua rum rerum actio. Sarmien. lib. 2. selectar. c. 11. num. 10. Menchac. lib. 1. controuers. illust. cap. 35. num. 18. Suarez allegat. 1. nu. 33. Baeça de inope debitor. c. 16. nu me. 73.

1178 Plini# Iun. in paneger. ad Trajanum. Iuuenal. *Roma patr# patriæ Ciceronem libera dixit.*

1179 Plinius & Cermenatus vbi supra.

1180 Machabæor# lib. 1. c. 13.

1181 Magister histor. c. 13.

1182 L. 3. C. de patria potest.

1183 Aristot. 6. Ethicorum. cap. *Est caput præci puum membrum humani corporis.* Alciat. emblemat. 81. in fine lib. 1. & lib. 2. emblemate 76. in fi. *Cordi alij sophiam, alij tribuere cerebro.* Petrus Mexia in sylua. lib. 1. c. 17. & de m#bris notabilibus hominis vide Cataldinum de syndi catu num. 85. & seq. q. 145. In fauorem cor dis loquitur D. Bernar. relatus à F. Mar co Anton. de Camos in Microcosm. 2. p. dialog 2. pag. 14. col. 2.

1184 1. Corint. 12. ad Ephesi. 4. & 5. extrauag. vn# sanct#. de maioritate & obedientia.

1185 Sapient. 9. & Paralip. 1. c. 2. & 3. Reg. 3. sic: *Nunc igitur Domine Deus meus, tu eonstituisti seruum tu# Regem pro Dauid patre meo: ego verô puer sum paruns, ignorans egredi & introire, & tamen seruus tuus est in medio populi tui quemelegisti: & quid# populus est mul tus, qui numera ri non potest, nec recenseri præ multitudine: da igitur seruo tuo cor audiens ad iudicandum populum tuum, & vt discernam in ter bonum & ma lum: quis enim populum tuum tam præcellent# iudicare posset*? *Et dixit Dominus ad eum: Qu#doquidem postulasti rem talem, & non postulasti dies multos, neque petisti tibi diuitias, ne## petisti animam hostium tuorum, sed postulasti ti bi vt intelligeres et audire pos ses iudicium, en ego feci iuxta verbatua, en ego dedi tibi cor sapiens & intelligens.* Refert D. Ambrosi. 2. lib. officiorum, & Ias. c# sil. 132. incipit, *Salom#,* vo lum. 1. Redin de maiest. Pri# cip. verb. *sed etiam legibus.* nu me. 18. fo. 46.

1186 Iudicum 6.

1187 Iudith. 13.

1188 Iosue. 4.

1189 Psalm. 118. *Bonitatem & disciplinam & scientiam doce me.*

1190 D. Luc. in act. Apostol. c. 13. *Inueni virum se c#dum cor meum.* Conra. in tem plo iud. lib. 1. c. 2. §. 2. de officio Reg. fol. 101. num. 5.

1191 Cap. 27. *Sapi# tes tui, Tyri, facti sunt gubernatores tui.* Simanc. de Republ. lib. 9. c. 10. num. 11. pag. 556.

1192 In lege præfe ctura. C. de of ficio præfecti vrbis.

1193 De magistrat. vrbis Romæ. c. 19. l. 2. §. de inde. ff. de origin. iur. & ibi Zasius. Calepi. verbo, *prætor,* vbi refert Tit. Liuium. lib. 5. & lib. 7. decad. 1. in prin. Cælius Rhodigi. lib. 12. an tiquar. lectio. c. 7. pag. 107. Albensis de re militari. 1. par. nu. 4. Oros. in rubr. ff. de offic. Prætor. co lum. 385. nu. 1. cum sequ#. Chassan#us in catalog. glor. mundi. 7. par. considera. 18. singulariter Alexan. ab Alexan. libr. 2. genialium dier. c. 15. fol. 79. & seq. per totum Brison. lib. 14. de verbor. significat. verbo, *Prætores.*

1194 Libr. 3. de legib.

1195 In l. 1. C. de præfec. Prætor. siuevrbis, lib. 12. ad fin.

1196 L. 1. ff. de offic. præfec. pr# torio. Briso. # verbor. signif. lib. 14. verbo, *Præfectos præto rio,* pag. 454. Bud#us in annotationibus ad pandectas. in tit. de offic. præfect. Prætorio. pag. 286 post Vegeti# de re milita. li br. 2. c. 9. & de hoc magistro militum vide Chassan. in ca talogo glor. mund. 9. part. consider. 4. & 7. part. consid. 4. Guillelm# Benedict# in c. Rayn#tiusverb. *& vxor#.* 2. nu. 20. & se quent. de testa mentis, facit l. 11. tit. 18. par. 4.

1197 Vt in titul. de Præfect. Prætor. fiue vrbis, & magistr. militum indignitatibus exequ# dis. lib. 12.

1198 In dict. l. 1. ff. de offic. præfect. Pr#torio.

1199 Lib. 4. cap. 2. num. 67. & sequentibus.

1200 Lucas de Pen na in d. rub. de præfect. Prætor. Purpur. in l. 1. num. 93. ff. de offi. eius cui mandata. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 7. p. c# siderat. 7. in princ. & fin.

1201 Lib. 8. ab vrbe cond. Budæus ad pandect. super l. 2 §. de Tribunis. ff. de orig. iur. pag. 150. licet aliter sentiat Alexand. ab Alex. lib. 4. ge nial. dier. cap. 24. fol. 240. col. 2.

1202 Dict. l. 2. ff. de orig. iur.

1203 Scilicet Christum in carne, Paulum prædicantem, & Rom# in tri#pho.

1204 De significatione quæstoris vide Ioan. Pyrrh# in lib. 2. de magistr. & plures relatos à Hieron. Cagnol. in l. 2. versi. *perinde.* pag 325. cum sequ#tib. ff. de orig. iur. & Iacob. Cuiac. in l. 2. C. de petition. bon. sub. lib. 10. cum alijs relatis per Menoch. de arbitr. lib. 2. centur. 1. casu. 68. cum seqq. vbi concludit, quæstor# thesaurarium dici, qui vulgò perceptor vocatur. Alia tradit Belluga de specul. prin. rub. 6. lit. G. verb. *Gloriosis simus quæstor.*

1205 Is vocatur # ximus sacror# scriniorum. l. proximos. C. de proxim. sacror. scrin. lib. 12. & l. fin. C. de decuri: lib. 10. l. 9. & 14. tit. 18. part. 4. l. 7. tit. 9. part. 2. & magna potitur prærogatiua, quia ei princeps sua secreta sub silentio c#mittit. gl. quam ibi sequuntur DD. in l. omnimodo. §. imputari. C. de inoffic. testam. & Lucas de Pen na in rubr. C. de silentiar. libr. 12. Boeri. in tract. de ordin. grad. 2. p. n. 51. Chassa. in catal. in. 7. p. consi. 16. in prin. & inversic. *Licet ab ordine.* & apud Hebræos iste scriba maximi erat honoris. 2. Reg. 8. & apud Græcos honorific#tior erat, vt refert æmilius

Probus in vita Eumenis, & apud Porsenam æthruriæ regem similiter. Liuius lib. 2. ibi, *Scriba cum rege sedens pari ferè ornatu,* de Gneo Mutio loquens.

1206 L. 7. cum seqq. tit. 18. part. 4. & Chassanæ. in catalog. glor. mund. 6. & 7. par.

1207 Idem Platea in l. 2. in prin. C. de Comitibus rei mi lit. lib. 12. & in l. vnica. C. de Comitib. qui prouinc. regunt. eod. lib. Conrad. in templo iudic. libr. 1. c. 1. de Imperat. 3. par. conclus. 77. num. 7. & 8. fol. 44. Petrus Greg. de syntag. iur. lib. 47. c. 12. num. 11. vsque ad finem. vbi post Cassiad. lib. 6. varia. & Speculat. in. i. par. libr. 1. tit. de iuris. omn. iudic. §. iudicum igitur. di numerat ordi nes magistratuum, post Fe nestell# & Al ciat. in tractat. de eodem.

1208 C#duc#t scripta Pined# in monarch. Eccles. 1. tomo, lib. 4. c. 10. §. 3. fol. 249.

1209 In l. 1. C. de Pr#fectis Pr#tor. siue vrbis, lib. 12. per tex tum ibi.

1210 L. 2. & 4. C. de officio Pr# fect. Præt. Orient. & Platea in dicto lo co versi. *& no ta.*

1211 Fenestella de magistrat. ait, Senatores à Romulo centum creatos fuis se, qui ob honorem patriæ, eorumque progeniem Patricij dicti sunt, quorum consilio Respublica niteretur domi foris##. Liuius ab vrbe cond. libr. 1. decad. 1. Alex. ab Alexand. lib. 4. genial. dier. c. 11. glos. & Bart. in rubr. ff. de Senator. Archidiac. in c. Senatusc#sult#. 2. distinct. id# in cap. fundamenta. col. 3. ibi: *Vniuerso Se natu.* de elect. in 6. glos. notab. in concil. Basil. in tit. de concl. ecclesiæ Gall. §. quo circa. in verb. *Pariamenta.* Et dicti sunt Patres conscripti, quia cum in locum decedentium suffecti essent, & in Se natum literis adscripti, conscriptos vocarunt, sec#dum Liuium, & Alexandrum vbi supra: de quo aliqua tradit Chassan. in ca talog. glor. m# di. 7. p. considerat. 9. & alij plures, quos ci tabimus infra lib. 3. c. 8. numero 1.

1212 Primæ ad Timoth. c. 1.

1213 De legumlato ribus vide dicta supra lib. 2 cap. 10. nu. 33.

1214 Vel intellige de lege natura li in cordibus edita, quia ante legem scriptam inuenta sunt arma, vt patet Genes. 4. quia Tubal Cain fuit mal leator, & sic contrarium te nuit Petrus Mexia in sylua. cap. 8. & vi de notulam ad l. digna vox. C. de legibus & Vinc#tium Cigaul in ope re aureo. cap. 1. de bello. fo. 3. & Mencha c# controuers. illustrium. lib. 1. c. 9. fol. 36. nu. 5. 7. & 22. & fo. 38. nu. 6. & 18. & Ma rantam de ordine iudic. 3. p. num. 7. & se quen. Pined# in monarchia lib. 1. c. 30. in fin. pag. 77. fa ciunt scripta Placæ de delicti. lib. 1. c. 8. num. 2. fo. 70. Redin de maiestate Princi pis. pag. 42. num. 206.

1215 Mexia & Pineda vbi sup. & Ioseph. contra Apionem.

1216 L. fin. titu. 10. par. 2.

1217 In l. 1. C. de offic. Pr#fect. Pr#tor. A fric. c. seq. incip. in nomine Domi ni col. 4. vers. *sicut autem iube mus.*

1218 Matth. 5.

1219 Genes. 1.

1220 Tradit frater Marc. Anton. de Camos in sua Microcos. 1. par. dialog. 11. pag. 133. col. 2.

1221 In proœm. titul. 31. par. 2. & in l. 5. titu. 15. part. 6. in fine.

1222 L. 8. titul. fin. par. 2. & conducunt dicta supra isto lib. c. 4. nu. 3.

1223 1. Ethicorum.

1224 S. Thom. 1. p. summæ. q. 1. art. 7. & aliæ scientiæ dicuntur ancillæ Theologiæ. Prouerb. 9. latè Chassan. in catalogo glor. mund. 10. p. considera. 10. cum 6. seqq. Boeri. in tract. de authoritat. magni consil. num. 88. Didac. Perez in l. 12. tit. 15. lib. 2. Ordin. col. 602. versi. *vnde infertur.*

1225 In etymolog. *Iudex dictus est quasi ius diceus populo.* l. 1. ff. de iurisdict. omnium iudicum. cap. forus. de verborum signific. Mar#ta de ordine iu dic. 2. part. nu. 13. Oroscius in rubr. ff. de officio eius. col. 490. nu. 1 & 2. & in l. 1. ff. de iurisdict. omn. iudicum col. 526. nu. 1.

1226 L. 2. §. post hos. ff. de orig. iur.

1227 Lib. 27. Moral.

1228 Glos. singul. in cap. fi. de re iud. in 6. text. iuncta glos. in cap. 1. de consanguinit. & affinit. Cardi. in Clem. cum sit. de magist. Luc. de Penna in l. filios. C. # decurionib. lib. 10. Segura in director. indic. 1. p. cap. 3. num. 5.

1229 Lib. 1. de fact. & dict. Socratis, *Omnes quæ sci#t, facilè, opti mè, suauißimé, citoq; operantur.* Et lib. 3. *Si cupis honoribus at que administratione in ciuitate affici, conare qu# maximê potes, vt scias quæ cum## agere vel les: si enim in his præstantior alijs effectus incipias Rempublic# gerere, non mirarer, si valde facilé quæcunque cupis obtineas. Sciunt autem licitum ab illicito discernere, æquum ab iniquo separare, ac bonos ciues efficere, qui leges & ius probé norunt.*

1230 Lib. 1. *Optimus ille est, ex sese qui omnia nouit, Prospiciens rer# fines, meliora se quutus.*

1231 Lib. 23. *Apud Persas,* ait, *ad iu dicandumvsu re rum spectati destinantur, & integri, parum alie nis consilijs indi gentes: vnde no stram consuetudinem rident, quæ interdum facundos, iurisque publi ci peritißimos, post indoctor# iudicum collocat terga.*

1232 Cap. 6. nu. 4. verb. *instruydo* Conrad. in curiali breuiario, libr. 1. c. 9. nu. 9. pagin. 4. & Menchac. de successio. crea tio. 1. par. libr. 3. §. 30. num. 337. in editio ne Salmantic. ann. 1559.

1233 L. 18. titul. 9. part. 2.

1234 In l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de origin. iur. ibi: *Turpe esse patri cio & nobili viro causas exoranti, ius in quo versaretur ignorare.*

1235 In oratione de legibus. *Cùm eos cæteros primores esse constet, qui sibi ipsis quid in re sit sciant consulere: sicut secundos, qui rectê admonentibus obediant: postremos verò, & omnium deterrimos, qui nec ipsi quid agant norint, nec bene suadentibus parêre in animum in ducere possunt. Meritô iurisconsulti cæteros omnes excellunt, qui non*

solum sibt sciunt prospicere, sed etiam sui muneris & præ cipuum habent vt alios quoquê tueantur, bono## consilio confirment. Hi respubli cas feré omnes tractant; nihil in domesticis ex traneis## negotijs sine his fieri tutò potest. Horum vigilantia ciuilis concordia seruatur.

1236 Lampridius in Alexandro Se uero. *Asseßoribus salaria constituit, quamuis sæpe dixerit eos esse promouendos, qui per se rempublicam ge rere possent, n# per assessores; addens, militares habere suas administrationes, habere literatos, & ideô vnumquemque id agere debere, quod nos set.*

1237 Dauid Psalm. 2. *Erudimini qui iudicatis terram.* Ose#. 2.

1238 Gloss. in cap. 1. in fin. de c# sanguin. & affinit.

1239 L. natura. ff. de præscript. verbis, ibi: *Plura sunt negotia quam vocabula.*

1240 L. 3. tit. 4. par. 3. Burg. de Paz in l. 2. Tauri. nu. 70. fol. 154. col. 4. in princ.

1241 L. 1. tit. 9. lib. 3. recop.

1242 Lib. 6. de Regis institutione. *Quanuis ho mo multis negotijs intersit, ad summam## senectut# perueniat, si nihil aliud no uit, nisi quod ipse vidit, atque tr#segit, semper adolescens, atque penè puer habendus est. Hoc igitur quod vitæ breuitas negat, li teræ cumulaté largiuntur.*

1243 De maiestate Princip. versi. *sed legibus.* nu. 100. fol. 55. & num. 26. argu. text. in cap. 1. detregua & pa ce. l. reconiun cti. ff. de legat. 3. l. triplici. ff. de verborum significat. Segu ra in director. iud. 1. p. cap. 4. num. 9. versic: *hinc paßim.* in fin.

1244 Bartol. in l. omnem. in fin. ff. de iustit. & iur. Bald. in l. si duobus. col. 1. C. commu. de leg. Bonifac. in peregri na. 1. p. verb. *electio.* quæst. 5. glos. *eligi.* fo lio 160. Chas sanæ. in catalog. glor. m#d. 8. p. consider. 27.

1245 In rubr. authent. ne lice. iudic. habere loci seruat. & l. 18. ad fin. tit. 4. part. 3. Petrus Greg. lib. 47. de syntagm. iur. cap. 10. nu. 9. pag. 1193. tom. 2. & dixi supra isto lib. cap. 6. num. 4.

1246 In cap. 1. in fi. de consangui. & affinit. vbi glos. verb. *potestatem.* ait, # causa non est deleganda nisi perito & ex ercitato.

1247 Segura in director. iud. 1. p. cap. 3. num. 10. Iustinia. in authent. de iu dic. §. 1. ne iudices pedanei legum peritia carentes constituantur. & Conradus in curiali breuiario lib. 1. c. 9. pag. 4. vbi im pugnat, quod im periti possint iudicare. Fran cisc. Hotoma. in lib. quæst. illust. q. 23.

1248 Lib. 5. de Republ. *Nisi philosophi ciuitatibus dominentur, vel hi qui nunc Reges pot#tes## dicuntur, legitimê, suffici#ter## philosophentur, in idemque ciuilis potentia & philosophia concur rant, non erit ci uitati, vel hominum generi requies vlla malorum, neque prius recta respublica orietur pro viri bus, & lumen So lis aspiciet.* Et idem in epistola. 7. Dionis propinquis.

1249 In vita Marci Antonin. Imperat.

1250 Cicer. ad Quin tum Frat. *Plato tum denique fore beatas respublicas putauit, si aut docti, aut sapientes homines cas regere cœpis sent, aut qui regerent, omne su# studium in doctrina ac sapientia collocassent.* Prud#tius. Ni mium pulchra quidem esset publica res (inquit) tum fortunata satis, si vel Reges sape rent, vel regna rent sapientes. Plutarchus in Platone. *Quàm salubre & illud est, beatißimas fo re respublicas, si qui earum guber nationi præeß#t, aut sapientia præ diti essent, aut sapientiæ studio tenerentur.* Boe tius libr. 3. de consolatio. Valerius Maxim. lib. 7. de dictis sapient. Cermena. in rapso dia. c. 7. pag. 77. Siman. de republic. l b. 9. c. 9. pag. 551. Redin. de maiestate Princ. verb. *Sed etiam legibus.* num. 1. & seq.

1251 L. 13. titul. 2. lib. 7. ord. non recopilata: & hoc esse naturale ait frater Marc. Anton. de Camos in sua microcosmia. 1. par. dia log. 10. pagin. 136. col. 2. in fin. facit l. 4. in fin. titul. 1. par. 2.

1252 Ciceronem in lib. 3. officior. refert ad hoc Palac. Rub. su per c. per vestras. §. 26. nu. 8. vers. *plus est,* per l. minimè. ff. de religios. & sumpt. fun. & alia qu# citat.

1253 In repet. rubr. proœmij digestor#. nu. 55. versi. *sed pace ist orum salua.*

1254 In eius vita, in hæc verba: *Inter liberales disciplinas attendit, & iuri operam dedit.*

1255 Sueton. in eo. Cæsare, ibi: *Ius seuerißimê at## laboriosißimè di dicisse.* & Cice. 2. offic. Lucas de Penna in l. 1. C. de desertor. lib. 12.

1256 Lib. 6.

1257 In lib. de re milit. in princip.

1258 Lib. 4.

1259 Lib. 4. Facetia rum, cap. 5.

1260 Guardiola de nobilit. c. 15. fol. 40.

1261 3. Ethicor. & Putei vbi sup. quòd Priceps sit legibus nutritus.

1262 In proœm. In stitution. §. fi. ait: *Alacri studio has leges no stras accipite, & vos metipsos sic eruditos ostendite, vt spes vos pulcherrima foueat, toto legitimo tempore perfecto pos se etiam nostr# Rempublicam in partibus eius vo bis creditam gubernari,* & in proœm. digestorum. *Incipite igitur legum eis doctrinam disci plinis Dei gubernatione tradere, & viam aperire quam nos inuenimus, quatenus fiant optimi iustitiæ & Reipubl. ministri.* & in authent. de iudicibus. in princip. & ibi glos. & in l. benè à Zenone. in fin. C. de quadrien. præscript. ibi: *Qui enim suis consilijs, suis## laboribus pro toto orbe terrarum diu noctu## laborant, quare non habeant dignam sua prærogatiua fortunam*? Chassan. in catal. glori# mund. 11. p. consid. 18.

1263 In l. fin. C. ad l. Iul. repetundarum, *Vt scilicet eiusmodi viri ad prouincias regendas accederent, qui ad honoris insignia non ambitione vel pretio, sed probitate vitæ solent promoueri: quique legum eruditione, & scientia præclari, qui## causarum & rerum experimento probati sint.*

1264 Arnoldus Ferronius lib. 2. de rebus gestis Gallorum. *Carolus* VIII. *magistratus non nisi eruditißimis probatißimis què viris dedit, ac sæ pe falsus ab auli cis* q. *i*

inde pecu niam extorquebant, adsenatorium gradum ne minem admisit, qui non ab ipso senatu nominatus lectusque esset.

1265 Contra Aristo giton#. *æqui tatis amica leg# sanctio maximi facienda est, quæ omnes, & vrbes, & regiones tuetur: per leges & reguntur vrbes, & conseruantur.*

1266 Lib. 4. defact. & dict. Socratis. *Quem ciuitas dignior# putet magis quàm qui legibus pareat? Quic#qué igitur eafecerit, quæ leges præce perint, iusta & quæ decet faciet. Arbitraris ne igitur, quosdam obtemperare posse legibus, ignaros eorum quæ leges præci piant? minimé.*

1267 Plato libr. 4. de legibus. *N# ideò magistratus alicui dabimus, quod diues sit, aut huiusmodi quidquam poßi deat, aut robur, magnitudin#, ge neris claritat#: sed ei qui positis legibus pare bit maxime, & hac re cæteris in ciuitate præstabit.*

1268 Infra libr. 2. c. 10.

1269 De raptu Helen#, & Petrus Grego. de syntagmat. iuris, libr. 47. c. 10. numer. 9. parte 3.

1270 L. iustitia. ff. de iustit. & iu re. §. iuris præ cepta. inst. eodem tit.

1271 In proœmio Decretal. numer. 16.

1272 Epistolar. spirituali fo. 124 pag. 2.

1273 Biesius lib. 1. de Republ. c. 8. fol. 22. Dio ny sius Halicarn. lib. 2. antiquit. Roma. ait: *Intellexit Romulus, rectis legibus, honestorumque studiorum æmulatione piam, temperantem, iustam, bel lo## fortem ciuitatem fieri.*

1274 In curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. pag. 4. nu. 9.

1275 Infra lib. 5. cap. 1. num. 78. 79. & 80.

1276 Lib. 9. de Republ. cap. 10. num. 7.

1277 Ezechiel, cap. 27. *Sapientes tui, Tyri, facti sunt Gubernatores tui.* & ibidem D. Hieronym. addit: *Ad sapientes enim propriè per tinet gubernatio.* argumento cap. porrò. 84. distinct. l. 2. §. post originem. ff. de iustit. & iur. Alberic. in authent. præsides. C. de episcop. aud. Alciat. in oratione de legibus. Bonifacius in peregrina, prima part. verb. *electio.* quæst. 5. glos. *eligi.* fol. 160. Platea in l. expertes. C. de decurionib. lib. 10. Conradus in curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. num. 9. pag. 4. & idem in templo iudic. lib. 1. cap. 1. §. 3. num. 8. in med. fol. 66. & cap. 2. §. 2. num. 5. fol. 101. Angelus Areti. in proœm. instituio. §. summatim, in fin. vbi dicit, quòd abutuntur qui contrarium faciunt. Palac. Rub. in repetitione rubricæ de donatio. inter virum & vxor. §. 9. num. 9. Menchaca de success. creat. prima part. lib. 3. §. 30. num. 333. in editione Salmantic. anno 1559. fol. 260. Oroscius in l. 1. col. 11. num. 16. ff. de iustitia & iur. vbi ait, Reipu blicæ interesse, vt magistratus sint qui iura reddant. Auiles in cap. 1. Prætor. glos. *tierra.* num. 5. Cermenatus in rapsodia cap. 7. pag. 78. ait: *Optimum ergo fuerit sapientiæ studio delectari, quod & illustreis & gratiosos homines facit, & ad ciuilium magistratuum commodiùs cautiùs## pertractanda negotia cordatos reddit*: vbi refert etiam Strabonem dicentem: *Omnes idiotæ, & doctrinarum expertes, quodammodo pueri appellandi sunt.* Ergo sapientes capessent principatum. Segura in director. iudic. prima part. cap. 4. num. 9.

versi. *hinc paßim* in fin. Heredia de iudicibus quæstione 15. fol. 66. pag. 2. post Simancas vbi sup. & Redin de maiestat. Princip. versi *sed legibus.* num. 14. cum sequentibus. Ioann. Gars de expens cap. 21. num. 20. ex quorum assertione communi quis non iurisperitos ad magistratus seliget?

1278 In l. 1. in prin cip. C. de Iusti nia. codice c# firm. *Summa enim Reipubl. tui tio de stirpe dua rum rerum oritur, vimque suam exinde muniuit, armorum scilieet, & legum.* Onosand. de re militari, lib. 2. cap. 33. fol. 49. F. Marcus Anton. de Ca mos in Micro cosm. 1. p. dialog. 10. pag. 135. col. 1.

1279 Chassan. in ca talog. glor. m# di 5. p. consid. 1. in fin. Azeued. in rubr. tit. 2. nu. 217. lib. 6. Recopil. Zabarelam re fert & sequitur Fr. Marc. Anton. de Ca mos in Micro cosmia. 1. p. dialog. 5. pag. 40. col. 2. in fin.

1280 Lib. 2. de re militar. c. 33. fo. 49.

1281 Veritas hinc inde exagitata magis splen descit in luc#. cap. graue. 35. quæst. 9. Herennius Modestinus not# do & disputan do bene, & optima ratione decernit. l. munerum. §. mixta. ff. de muner. & honor. veritas enim quanto ma gisconteritur, & oppugnatur, tanto clarior expulsis nebulis in lucem progreditur: sicut aromata magis re dolent, qu#to magis conteruntur. Rolan. consil. 13. nu. 1. vol. 3. Vide bona verba eiusdem consi. 66. nu. 1. vol. 2. & consil. 6. num. 1. volum. 1. Neuizanis in prælud. ad siluam nupt. num. 5. vol. 7. tract. l. diui fra tres. ff. de iur. patron.

1282 Liuius lib. 7. ab vrbe condi ta, decada 1. pag. 569. Valerius lib. 5. c. 6. Orosius lib. 3. cap. 5. Velleius lib. 2. Pineda 1. p. tomo 2. lib. 6. c. 25. §. 1. fol. 114.

1283 Plato de Republ. Valer. lib. 2. tit. de disciplina militar. in princip. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 7. p. c# siderat. 8. in princ. & versi. *& quia omniæ regna.* fo. mihi 147. & rursus 9. part. consid. 1. fol. 172. Obreg# super Petrarc. tri#pho de fama. c. 3. post princip. fol. 120. Franciscus de Guzman in triumph. moralib. tri#ph. # fortitudine. pag. 117. & ge neraliter militiam cunctis artibus præferendam tenet Petrus Mexia in silua. cap. 8. p. 28. & magister Perez del Castillo in lib. Delos estados y llamamientos de Dios, fo lio 30. Osorius lib. 7. de Regis institutione, *Meritò semper in omnibus Regnis & imperio sis populis summa laus fortibus hominibus attri buta est, maximaque præmia per soluta sunt: illorum namque virtus continet patriæ firmametum, Reipubl. vniuer sæ propugnaculum, ciuium libertatem, tutissimumque in omni rerum diserimine & calamitate perfugium.* Io# nes Huarte in lib. de examine ingeniorum, cap. 13. fo. 216 ex Aristot. 27 section. problem. 5. Guar diola de nobilit. cap. 15. Fr. Marc. Anton. de Camos in Micro osm 1. p. dialog. 11. pag. 132. col. 1. & sequ#. & pag. 134. col. 1.

1284 Simanc. pag. 582. num. 13. in lib. 9. de Re publ. cap. 17. ex Aristide in oratione in Re gem, ait: *Xerxem, qui multa hominum millia contra Græcos adduxerat, nec vel terra, vel mari poterat capi, vnius Themistoclis industria superabit. Sané contra hostes non armis solum, sed consi lio in primis vtendumest: nam cùm c#sultatione possumus su periores euadere, quid opus est pericula suscipere*?

1285 Vbi supra.

1286 Iustinia. in l. 1. C. de nouo Cod. compon. ibi: *Armorum at## legum.* l. 1. C. de veteri iu re enucle. & l. tanta. eod. tit. & in proœm. institu. in prin cip. l. his hono

ribus. ff. de vacatione munerum. Chassanæus in d. con siderat. 1. & 7. p. consider. 8. l. 3. tit. 10. p. 2. l. 5. tit. 15. in fin. part. 6. l. 2 tit. 2. part. 3. versi. *pero razones ay*: & ver sic. *esso mismo,* & l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordin. veter. non recopilata.

1287 Dixi infra lib. 2. c. 23. num. 21.

1288 L. 1. tit. 21. p. 4.

1289 L. aduocati. C. de aduocat. diuers. iudic. ibi: *Militant nam## causarum patro ni, qui gloriosæ vocis confisi munimine, laborantium sp#, vitam, posterosque defendunt.* dicam infra lib 2. cap. 20. num. 61.

1290 L. 4. in fin. tit. 1. p. 2.

1291 Teste Baptista Egnatio re lato à Textore in officina, verb. *indocti.*

1292 In vita Constantini, & C# stantij, & Helenæ filij.

1293 Lib. de avere, locis & aquis.

1294 In lib. 5. de ra tione status, fol. 96.

1295 Quintilia. lib. 12. c. 6. *Plus, si separas, vsus sine doctrina, qu# citra vsum doctrina valet.* Lu cas de P#na in l. 3. §. illud. C. de cano. largi. lib. 10. aitquòd in bello non tam multitudo, & virtus indo cta, quàm ars, & exercitium solent præstare victoriam. Palatius Rub. in præfatione repeti. cap. per vestras. nu. 1. & seqq. de do natio. inter vi rum & vxo. fa cit. l. 4. tit. 1. lib. 6. Recop.

1296 Lib. i. de re milita. c. 1. *Exercitata quidem pau citas ad victoriam prona est, rudis autem & indocta multitu do exposita est semper ad cæd#.* Auil. in c. 4. Prætorum, gl. *que les diere.* nu. 10. Orosi. 2. ad August. ait, quòd bellum robore, non numero confi ci solet.

1297 L. 4. in fi. tit. 23. p. 2.

1298 In l. 5. seq.

1299 Cap. 1. ad fi.

1300 Platea in l. 1. in princ. & in leg. seq. C. de Comitibus rei militar. lib. 12 Amedeus de syndica. num. 37. in fin. fol. 43.

1301 L. 1. tit. 4. lib. 3. Recop.

1302 Plutarch. in Phocione.

1303 Diony si. Hall car. lib. 53.

1304 Plin. lib. 8. epist. 14. ad Aristonem, ait: *Perspeximus curiam, sed curiam trepidam & elin guem, cum dicere quod velles, peri culosum, quod nolles, miserum eßet.* tradit alia Bud#us in annotatio. ad p#dect. ad l. fin. ff. de Senator. pag. 238. & se quenti.

1305 In forma Comitiu#, *Qu#uis omnium dignitæ tum officia manu se claudant armata, & ciuilibus vestibus in dui videantur, qui district#on# publicam doc#tur operari, tua tamen dignitas à terroribes eruatur, quæ gladio bellico, rebus etiam pacatis, accingitur. Arma istaiuris sunt, n# furoris, &c.*

1306 Sectio, 27. pro biem. 5.

1307 L. 2. tit. 21. p. 2.

1308 In dicto loco ad fin. nu. 26. & sic Romanus in singul. 650. tenens, # nobilis exsci# tia, præfertur nobili ex genere, intellig# dus est.

1309 In consil. 23. incip. *Est quæstiodisputataper me,* vbi quodli beticè pro vtraque parte plu ra adducit, post Felin. in cap. qu#to. de magist. & Aui les in proœm. capitulorum prætor. glos. 1. nu. 26. & fr. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. p. dialog. 10. pag. 128. col. 2. & seqq. & vi de inf. hoc capit. num. 42.

1310 L. 1. in cap. in nomine Dñi eiusd#. l. col. 4. vers. *postqu#,* ibi: *Sicut aut# iubemus audaces & feroces contra inimicos iudices ac milites nostros esse.* C. de offic. Præfect. Afric. & in auth. vt iudices sine quo quo suffrag. §. illud tamen. versi. *hoc aut#.* vsq; ad finem.

1311 In proœm. in stitution. ibi: *Imperatori# ma iestatem non solùm armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam.* & ibi glos. Redin.

1312 Cap. 3. *Aufer# hominem bellatorem & iudicem,* vbi Chry sostomus, ait: *Nihilominus s#t vsui moder#dis ciuitatibus at## eisdem tuendis sunt bellatores: dum enim pacem æquis legibus at teinperant, sæpe numero & in t# pore non defuerunt propulsandæ eruptioni ho stium.*

1313 Ad eremitas, sermo. 35.

1314 L. 2. in medio tit. 2. p. 3.

1315 Cap. 16. *Melior sapiens viro forti est: & qui dominatur animo suo, expu gnatore vrbium.* & Ecclesiast. cap. 37. *Sapiens populo hæreditabit honor#, & nomen illius erit viuens in æternum.*

1316 Prouerb. c. 21. *Ciuitatem fortium ascendit sa piens, & destru xit robur virtu tis illius.*

1317 *Melior est sapientia quam ar ma bellica.* & ibi: *Melior est sapientia fortitudine.* & Psal mista: *Non in fortitudine equi voluntatem habebit, nec viribus viri beneplacitum erit ei.* & in psal. *Exultate iusti,* ibi: *Non saluabitur rex propter mul tam virtut#, nec Gigas in fortitudine virtutis.* Belluga de spe cul. Princip. rub. 6. nu. 11. litera S.

1318 L. 4. & 5. tit. 23. part. 2.

1319 Dict. l. 4. & fa cit text. in l. si quid bello. ff. de captiu. & scripta per Alexan. in cons. 209. ponderatis. nu. 8. lib. 6. Mieres de ma iorat. 1. part. quæst. 51. nu. 19.

1320 L. 24. dict. tit. 23. p. 2. Onosander lib. 1. de re milita. fo lio 23. pag. 1.

1321 Alciat. lib. 1. emblema. 45. *Arma procul iæ ceant, fas sit t#e sumere bellum, Quando aliter pacis non potes arte frui.*

1322 1. offic. *Expetenda est quid# magis discernendi ratio, quàm eertandi fortitudo.*

1323 In oratione pro Gneo P# peio. *Cedant arma to gæ, concedant laurea linguæ.*

1324 Lib. 1. emblema 93. indito, *Eloquentia for titudine præst#tior*, vbi concludit, *Cedunt arma to gæ, quamuis durißima corda Eloquio pollens ad sua vota trahet.*

1325 Lib. 4. monarchiæ, cap. 7. §. 1. fo. 242 col. 3.

1326 In Lælio. *Non enim viribus, aut velocitatibus, aut celeritate corporisma gnæ res geruntur, sed consilio & authoritate, & scientia*: & in lib. offic. 1. ait: *Parua sunt arma foris, nisi est consilium do mi*: quod citat Abbas in cap. ex multa. §. 1. vers. *Nota quod pollens consilium,* extra de voto.

1327 In dicto loco. & Chassanæus in catalogo gloriæ mund. 11. part. consi derat. 8.

1328 Ouid. lib. 12. methamorph. ibi: *Fortis## viri tu lit arma disertus.* Et ibi: *Tibi dextera bel lo Vtilis, ingenium est quod eget mo der aminenostro. Tu vires sine mente geris, mihi cura futuri est. Tu pugnare potes, pugnandi t# pora mecum Eligit Atrides: tu tantum corpore prodes, Nos animo, quan toque ratem qui temperat, anteit Remigis officium, quanto Dux mi lite maior.* Et Pineda de monarchia. 1. tom. fol. 190. §. 3. col. 3.

1329 Cicero. in Catone maiore Homerus lib. 2. Iliad. *Certé, venerande senex, te plu rima linguæ Gratia commendat, prudenti pe ctore cunctos Haud dubie Gra ios superas, vin cisque loquendo. At## vtinam tales mihi Dij bis quinque dedissent, Nempe breui no stris manibus ca perentur ab alto*: *Pergama conciderent à culmine.*

1330 Sect. 72. problem. 5.

1331 De re militar. *Boni enim Duces, non aperto prælio (in quo est commune pe riculum) sed ex occulto semper attentant, vt integris suis quan tum possunt hostem interimant certè, aut terreant.*

1332 In oratione in Regem.

1333 Lib. 4. cap. 2. num. 49.

1334 Puteus in tracta. de duel. §. mortuo num. 4. Luc. de P#na in l. 2. C. de tyronib#, lib. 12. Platea post glossam in l. 1 C. de gladiator. lib. 11. C#radus in templo iudic. lib. 1. cap. 1. §. 3. fol. 25. versic. *personaliter n# pugnare.*

1335 Lib. 7. politicorum.

1336 Bald. Perusin. & Innocent. in cap. verum. de foro competenti. And. in cap. 1. de cler. coniuga. Abbas in c. cæterum. de iudicijs.

1337 Vergil. *Vrget præsentia Turni.*

1338 Petrus Mexia in vita Sigismundi. cap. 2. Illescas in vita Martini V. 2. par. fol. 55. col. 4.

1339 In l. 1. §. casum. & ibi gl. ff. de postulan. Platea in l. 1. C. qui morbo se excusant. lib. 10.

1340 In l. 1. C. qui morbo se excusant. lib. 10. vbi citat carmen, *Consilio pollet, cui vim naturæ negauit.*

1341 In l. quod con stitutum. 22. verb. *militare.* ff. de militari t#stam#to. vbi ait, *Sunt enim quidam ad pugnandum inepti, sed ad disponendum apti.*

1342 Vvitichindus lib. 3. gestor# Saxonicor#, *Rarum est audacibus bono es se consilio.*

1343 Prouerb. c. 20 *Cogitationes c# silijs roborantur, & gubernaculis tractanda sunt bellia*: id est prudentia & consilio: &, vt ait Euripides, *Cau tus imperator præferendus est audaci*: & Polibius ab eod. Euripidedict# scribit, *C#silio sæpienti magn# vinci miltum manum.* & lib. 1. Machab. c. 5. *in illa die ceciderunt Sacerdores in bello, dum voluerunt fortiter facere, dum sine cosilio exeunt in prælio.* Valerius Flac. lib. 4. *Nec solis viribus æquum Credere, sæpe acripotior prud#tia dextra.*

1344 In proœm. institutionum, ibi: *Imperatori# ma iestatem non solùm armis dece ratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, vt vtrum## tempus, & bellorum, & pacis, rectè possit gubernari.*

1345 Angel. Areti. in dicto princ. instit. & Redin super eod. prin cip. in verbo, *vt vtrumque tem pus.* nu. 4. fol. 58. cum nu. ante ced. & seqq. l. 1. in princip. C. de Iustinia neo. C. confir ma. ibi: *Horum enim alterum al terius auxil semper eguit, & tam militaris res in tuto coliocata est, quam ipsæ le ges armorum præ sidio scruatæ sunt.* Conducunt tradita à Fr. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. part. dialog. 10. pag. 135. col. 1.

1346 Lib. 2. æneid.

1347 Lib. 1. hierogliphicarum, & conducunt tra dita a Belluga # speculo prin cip. rub. 6. n. 12. liter. S. vbi quòd de ratione maior honor debetur sa pientibus qu# militibus, qui non debent es se nisi executo res præceptorum sapientum, per l. ab hostibus. 12. C. de capti. & postlim reuers. ibi: *Milites nostros oportet esse defensores non do minos,* & quòd principes qui istud prætermittunt, & n# curant de hominibus scientiæ, de eis scri bitur Prouer. 28. *Dux indigens prudentia, multos opprimit per calumniam.*

1348 Garibay libr. 15. c. 4.

1349 Lib. 1. offic.

1350 In princ. Cati linarij. *Periculo atque negotijs compertum est, in bello plurim# ingenium poße.*

1351 L. 27. tit. 23. par. 2. & Boni facius in peregrina. 1. part. verbo, *guerra.* fo. 225. litera E. & se quenti bus.

1352 Paris de Puteo in tracta. de duello. Io# de Ligna. eo. tract a. Alciat. de singulari certa. C#rad. in templo iudi. lib. 1. c. 1. §. 3. 1. p. fo. 27. in tract. de duello & pace. Marti nus Laud. in tract. de bello. Petrinus Bellus de re militari. Iacob. Hi spa. in tract. de duello. & infi niti DD. super titulis C. & ff. de re militari.

1353 Conrad. vbi sup. fo. 48. c# clus. 89. n. 1.

1354 Gellius lib. 15 nocti. Attic. c. 17. Cermen. in rapsodia, c. 11. pag. 128. & seq.

1355 De instruendis aciebus, in princip. versi. *primus.*

1356 Cap. 2. del tri# fo de fama.

1357 In l. Athletæ. §. fin. in fin. ff. de excusatio. tut.

1358 Isto lib. c. 6. nu. 28. & 29.

1359 De aliquibus vide Tiraquel lum de nobilita. c. 5. in fin. & in vitis Cæ sarum, & D. Ioan. Aguayo de Castilla de perfecto Decurione, c. 5. & 6. fol. 25.

1360 Lactan. diuinar. instit. lib. 1. c. 1. Augus. de ciuit. Dei. lib. 18. c. 41.

1361 Lib. 1. c. 2.

1362 Nocti# Atticar. lib. 2. c. 3.

1363 Quo non cita to, hoc etiam refert F. Mar. Anton. de Ca mos in sua microcosmia. 1. par. dialog. 7. pag. 77. col. 1.

1364 Epistol. 93.

1365 In rapsodia c. 11. pag. 128. *Quo sæpius Ilia da legebat, eo magis ad expedi tiones exequendasacc#debatur.*

1366 Lib. 1. de re militar. c. 1. fo. 1. pag. 2.

1367 In tripartita. & fr. Marcus Anton. de Ca mos in microcosm. 1. p. dialog. 7. pag. 77. col. 2.

1368 In Alexand. Seuero Herodia. lib. 6. *Fuit prætereà illi c# suetudo* (inquit Lampridius) *vt si de iure aut de negotijs tractaret, solos doctos & disertos adhiberet: si verò de re militari, milites veteres & senes benemeritos & lo corum peritos, ac bellorum & castrorum, & omnes literatos, & maxime eos quihistoriam no rant, requirens quid in talibus causis, quales in disceptatione versabantur ve teres Imperatores, vel Romani, vel exterarum g# tium fecissent*: & referunt Re din de maiesta te Principis verbo, *non armis.* fol. 14. nu me. 29. & ver bo *sed etiam legibus.* fol. 45. num. 6. & Simanc. de Republ. lib. 7. c. 6. num. 10.

1369 Lib. 1. rerum memorandar. *Ego* (inquit) *iu ro dulciores, & multo chariores mihi literas esse, quàm regnum: & si alterutro carendum sit, æquanimius me diademate qu# literis cariturum.*

1370 Sic enim inscribitur titulus Sept# partitarum, quas Rex iste c#pilari iussit: s#t tamen qui teneant, Regem hunc cognomentodecim# Alf#sum fuis se, & ration# discriminis fuisse, quia in ter Reges Castellæ non c# numeratur Al fonsus filius Infantis Ferdinandi, qui licet iuratus fuit, non permansit cum re gno, vt colligitur ex chronica Hispaniæ epilogata iussu Reginæ I sa belæ, quarta parte, cap. 117. & ex Francis. Rades in chro nicis ordinis milit. cap. 26. fol. 35. in fin. & seq. Stepha nus tamen Garibay, Regius historiagraphus, & magnus genealogiæ & prosapiæ Regum enucleator, hunc Regem XI. fuisse affirmat, & XII. Alfonsos Hispaniæ Reges fuisse testatur in suo comp#dio historial. Hispaniæ per totum. præcipuè libro 14. cap. 1.

1371 Guardiola de nobilitate, capit. 10. fo. 28. pag. 1.

1372 Illescas in 2. part. historiæ Pontificalis, fol. 123.

1373 Petrus Mexia in vita Caroli IIII. cap. 2. fol. 361. & vl tra eius peculiarem historiam, meminit etiam Illescas 2. part. in vita Vrbani V. fo. 26. col. 2.

1374 In vita illius, & Illescas vbi supra in vita Iulij II. fo. 183. col. 4.

1375 Lib. 8. 2. tom. c. 33. fo. 230.

1376 Lib. 3. annal. vol. 1. c. 34. in princip.

1377 L. 5. ad fi. vers. *Otrosi*, tit. 23. p. 2. Onosander de re militari lib. 2. c. 12. fo. 39. latè Alaua in eod. tra cta. lib. 1. fol. 55. & seqq.

1378 Plutarc. in vita Sertorij, & Medina inlib. De las grandezas de España. cap. 156. fol. 164.

1379 Cap. 6. nu. 13.

1380 Isto lib. c. 4. num. 14.

1381 Bald. in l. nemini. per text. ibi. C. de adu. diuers. iud. Ab bas in cap. venerabilis. col. 2. de præb#d. & in cap. 1. do donatio. quos refert & sequi tur Felin. in c. clerici. col. fi. in princip. de iudic. & in rubri. de maior. & obedi#. Bar bac. consi. 57. col. 8. & seq. vol. 2. Decius consi. 161.

1382 In epistol. 38. & fr. Marcus Anton. de Ca mos in micro cosm. 1. parte dialog. 11. pagin. 133. col. 1.

1383 Angel. in #œ mio institutio. §. imperatori#. col. 2. num. 3. versic. *quæro, quis præfer#dus sit, miles.* Decius in cap. proposuisti. num. 18 de probatio. Bald. in proœ mio digestor# in fin. nu. 22. & ibi Cagnolus num. 56. latissimè pro vtraque part. Signorolus de Homod. in c# sil. 23. incip. *est quæstio disputata per me.* & hanc opinionem asserere omnes Docto res, tenent Chas sanæ. in catal. glor. mund. 9. p. consider. 1. & Palatius Rubeus in rubr. de donation. inter virum & vxorem. §. 37 nu. 20. Anto. Gomezius in l. fin. Taur. nu. fin. & plures relati per Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4 Ordina. glos. *en los Doctores.* col. 1334. Ioann. Huart. de examine in gen. fol. 216. pag. 1. & 2. & fol. seq. Gratian. in regul. 145. nu. 1. & 2. latè Lancelotus Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 1. q. 2. num. fin. cum anteced# tibus, & vide dict. sup. isto cap. nu. 13. in glos. *Signorolo, y otros.*

1384 L. fin. C. qui milita. possunt. lib. 12. glos. in l. 1. C. de equestri dignitate, cod. lib. Bart. in l. ex eo tem pore. ff. de mi lit. testamento, & in l. 1. C. de dignita. lib. 12 Gregor. in l. 1 in fi. verb. *mas honrados.* tit. 21. p. 2. vbi # non solùm n# est dignitas, sed neque nobilitas: Iatissimè Didac. Perez vbi supra, col. 1324. ver sic. *quæritur vlterius.* contra. l. 7. & 11. tit. 1. lib. 4. Ordin. vt ibi per cum.

1385 L. sed & reprobari. §. valde tam#. ff. de ex cusa. tuto. cap. quanto. de ma gistris. c#munis secundum A naniam ibi nu. 3. post An ton. & Abbatem, Guid. Pa pa decisi. 88. col. fin. nu. 3. Perez vbi supra.

1386 L. 1. in fin. tit. 32. part. 7. ibi, *O sabiduria, o por gran esfuer ço.*

1387 In l. 1. C. de of fic. Præfect. Pr#t. A fric. in cap. seq. incip. In nomine Domini, col. 4. ibi: *Sicut autem iubemus audaces & feroces contra inimicos iudices ac milites nostros esse*: & in authentico de non alienandis, aut permut. ad fi. ibi: *Seruabunt autem eam nostræ Reipubl. iu dices maiores & minores, ciuiles & militares, incipiendo à digniori.* Chassanæus in catalogo gloriæ mundi. 7. part. consider. 7.

1388 Decius incap. at siclerici. nu. 12. de iudici. Christophor# Lanfranquin. in quæst. per eum disputata in tractatibus, incipit, *rem satis arduam.* nu. 62. Petrus Le nanderius in tractatu de do ctor. & eorum priuileg. 6. q. 3. part. post Felinum in cap. quanto. de

ma gistris. Antonius Gomez. in dict. l. fin. Taur. num. fin. & Didac. Perez in dict. gl. *en los Doctores.* Guardiola de nobilit. c. 11. fol. 30. & seq. Alaua lib. 1. de re milita. c. 1. fol. 1. & seq. Bonifac. in pe regrina. verb. *electio.* glos. *eligi,* fol. 160. Pa latius Rub. in rubr. §. 9. nu. 9. & seqq. pag. 27. de donatio nibus inter vi rum & vxor#. Tellus Fern#dez in l. 23. Taur. num. 6. fo. 189. Conducunt tradita à F. Marc. An ton. de Camos in microcosm. 1. p. dialog. 10 pag. 135. col. 2.

1389 Virgilius lib. 10. Aeneidum *Numina nulla mouent, mortali vrgemur ab hoste, Mortales, totid# nobis animæque, manusq;.* Et quod ait Rutilius lib. 1. itinerarij de imperio Roman. *Nec tibi nascen ti plures animæ ##, manusque, Sed plus consilij, iudicijque fuit.*

1390 In l. veteris. 13. C. de contrahend. & c# mitten. stipulatione, ibi: *Et quare, cûm penè similis omnium hominum natura est, non etiam facta omnes, vel plus, vel paulò minùs, adimplere poßint*?

1391 Cermena. in rapsodia. cap. 11. pag. 131. *Philosophia* (in quit) *n# est sta tuarum artifex, sed agilia studet facere, quæc### aggreditur negotiosa, viuaque, addit impetus, quibus exci tet, addit iudicium, quod inuitet ad vtilia, addit delectum, quo sequantur potiora, addit prudentiam, animique magnitudinem, cum mansuetudine, cautelaque c#iunct#.*

1392 Sallustius in Catilinario August. lib. 5. de ciuita. Dei, cap. 13. & 14.

1393 Cicer. lib. 1. Tuscularum quæstionum. *Honos alitartes, omnes## incenduntur ad studia gloriæ cupidita te, iacentque ea semper, quæ apud quosque improbantur.*

1394 In loco statim citando in gl. 6. nu. 330. ver. *qui## suadeant vt impij.*

1395 Regum 2. c. 8. in fin.

1396 In cap. Rayn#tius. verbo & *vxorem.* in 2. num. 201. fol. 100. de testa.

1397 In rubr. C. de quæstorib#, & magist. officio rum lib. 12.

1398 In catal. glor. mund. 7. part. consid. 7.

1399 De successio. creat. 1. p. §. 30. num. 310. lib. 3. cum nu. seq. & nu. 342 ver. *quæ omnia,* vsque in finem, in editione Sal mantina, anni 1559. fo. 356 & 361.

1400 De maiestate Princip. vers. *fed etiam legibus.* num. 101. & seqq.

1401 Bonifacius in peregrina verbo *electio.* fol. 160. glo. verb. *eligi.* Palacius Rubeus in repet. rubr. de do natio. inter virum & vxorem §. 9. pag. 27. n. 9. & seq.

1402 Isto lib. c. 3.

1403 In Epigr#mat. *Sint Mœcenates, non deerunt Flac ce, Marones, Virgilium q; tibi vel tua rura dabunt.*

1404 Cap. 4.

1405 Paulus. 1. Corinth. c. 8. *Scientia inflat, charitas verò ædificat.* Er Actor# 26. *Insanis Paule? multæ literæ te ad insaniam vertunt.*

1406 Dict. c. 4.

1407 In Alex#dro Seuero. *Assessoribus salaria constituit, quam uis sæpe dixerit, eos esse pro nouendos, qui per se Rempublicam gerere possent, non per assesso res: addens, militares habere suas administra tiones, habere li teratos, & ideô vnumquem## id agere debere quod nosset.* He rodianus lib. 6 de Alexand. Seue. ait: *Res autem cunctas, atqueadministra tiones ciuiles quidem & for# ses insignibus doctrina viris, legum## peritissimis, militæres autem claris bellica virtute hominibus comm#dabat.*

1408 De moderatore Arabiæ constitut. 102 *Nullum habeat cum paganicis causis comercium, quandoquidem magnum in medium interuall# est inter ciuilem & militarem ad ministrationem.*

1409 L. 6. & 7. tit. 18. part. 2. & Palac. Rub. in repetit. rubr. de donation. intervir. & vxor. §. 9. num. 10. & Auil. in proœm. capi tulorum prætor. glos. 1. nu. 23. inmedio.

1410 In dicto num. 23. in medio.

1411 Vt probauimus sup. isto lib. c. 4. nu. 43 versi. *item se c# cedio a los sabios.*

1412 In l. 5. verb. *suppleat.* ff. pro socio. quam se quitur Platea in l. 1. num. 5. C. de condit. in public. hor reis. lib. 10. q # tenuit etiam M# tal. in l. 6. tit. 9. part. 5. & Se gura de Aualos in directo. iudic. 1. p. c. 3. num. 3. quod etiam multis ornat Ioann. Garsi. de nobi lit. glos. 35. nu me. 4. & seqq.

1413 L. quidquid. C. de aduocatis di uersor. iud. vbi princeps reuerentiam exhibet iuris peritis, & multa eis priuilegia c#cedit. l. 9. in fin. tit. 1. par. 2. Angel. in l. c# salutatus. C. de senten. pass. la tè Chassan. in catalogo glor. mund. 10. par. c#sideratio. 7. per totam. Tiraq. de nobilit. nu. 5. in fi. id# Chass. ibidem in consid. 24. per totam, vbi ait & probat, quòd sapi#tes vocandi sunt domini, & patres, & lucernæ, & nobilissimi, & amici principis, & eius patres, & non fratres; tradit etiam ex dictis authoribus Azeued. in rubric. tit. 2. nu. 72. & se quentibus lib. 6. recopil. & in proposito addi tio ad Bellugam in speculo princ. rubr. 6. fo. 19. col. 4. liter. C. in fin.

1414 In officina 1. tomo, tit. 6. de viris doctis in magno pretio ac honore habitis.

1415 In Carol# Ma gno. *Nemo bonarum artium stu dia indulgentius fouit. Ipse Parisiense gymnasi# & Papiense viris vndique doctis simis accersitis instituit.* & Ritius in eod. Carolo. Ioan. Boterus de ra tione status li bro 1. fol. 31.

1416 L. cum secundum. C. de contrah. & c#mit. stipul. ibi: *Cum secundùm resp# sum Domitij Vl piani Iurisconsulti amici mei.* Lampridiusin eius vita, & sin gulariter Tellus Fern#dez in l. 23. Taur. nu. 5. & 6. fol. 189. & Ceru# tes in l. 2. Tau. nu. 29. & id# admonet Hector Pinto in dialog. 2. p. c. 6. fol. 126.

1417 Cap. 1.

1418 Vbi supra.

1419 In Vespasiano cap. 18. *Ingenia & artes ma xime fouit. Primus ê fisco Lati nis, Græcisque Rethoribus annua centena constituit.*

1420 In Sigismundo ait: *Doctos homines in primis fouit, & dignitatibus etiam amplis honestauit. Accusauit sæpe Germanos Principes, qui La tmas odiß#t lite ras: à quibus*

reprehensus quandoque, quôd homi nes doctos foueret, sed humiles genere, Ego, inquit, eos amo, quos natura alios antestare fa cilé voluit.

1421 Iosephus in li bro de antiqui tatibus. Cerme natus in rapso dia c. 17. pag. 182.

1422 Cermenatus v bi sup. & Daniel. 1. c.

1423 In sua geogra phia lib. 7.

1424 Chassen#. in catalogo glor. mund. 5. part. c#sider. 21. & Cermenat# vbi sup. & Eusebius in Alexandro Seuero, lib. 11. tit. 18. Aegidius Romanus lib. 3. 2. p. cap. 8. *Curare Rex debet, vt in regno suo vigeant stu dia literarum, vt ibi sint multi sapientes & indu strij, ne subditi sui sint ignoran tiæ tenebris in uoluti, atque ideò felicior sit ipsa Respubl.* Anto nius Gom. in l. fin. Taur. in fin. Didac us Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordinamen. col. 1334. cum se quentib. & tit. C. de professo ribus, & Medi cis lib. 12. & tit. fin. p. 2. Hector Pinto in 2. p. dialog. c. 6. fo. 126. Tellus Fernan. in d. l. 23. Taur. num. 5. & 6.

1425 In vita Mori.

1426 Lib. 5.

1427 Lib. 1. Tusculanar. ait: *Honos alit artes, omnesque inc#d#tur ad studiaglo riæ cupiditate, iacent## ea semper, quæ apud quos## improbantur.*

1428 Lib. 1. c. 4.

1429 Rub. 6. num. 12. vbi probat, quod Principes qui non curant de hominibus scientiæ, de eis scri bitur Prouer. 28. *Dux indigens prudentia, multos opprimit per calumniam.*

1430 In suo antiluthero lib. 2. c. 29. & 30.

1431 L. 2. versi. *ex eo tempore.* ff. de origin. iur. & ibi Bald. Platea in l. ad subeunda. C. de decurioni. lib. 10. Greg. Lup. in l. 2. in fin. tit. 9. part. 2. verb. *nobles.*

1432 L. 22. tit. 5. lib 3. Recopil. Auendan. in c. 19. prætor. nu me. 18. versic. *nobilitas igitur.* lib. 1. Burgos de Paz in l. 2. Taur. nu. 79. & 81.

1433 L. fin. in princip. C. de iure deliber. ibi: *Ar ma enim magis quam iura scire milites sacratissimus legislator existimauit.* l. 1. C. de iur. & fa cti ignor. l. milites. C. locati. textus in prin cip. instit. de milita. testam. l. regula. §. si filius familiàs. ff. de iuris & fact. ignor. authent. quibus modis natu. ef fic. leg. §. quis quis. l. 22. tit. 5. lib. 3. Recopil. l. 31. in fi. tit. 4. part. 5. l. 6. tit. 14. p. 3. & l. fin. tit. 1. p. 1.

1434 Diuus Greg. moral. 26. c. 23. in fin. & Gregor. Lupus in proœm. tit. 17. part. 3. gl. 2.

1435 L. 2. tit. 9. part. 2.

1436 In l. per adoptionem. ff. de adoptionibus. Gregor. in l. 2. tit. 9. part. 2. glos. 4. Auil. in cap. 4. prætor. glos. *que les diere.* num. 8. in fin.

1437 Moral. 25. c. 10.

1438 Lib. 6. tit. 5. fol. 153. in fi. ait: *Rempub. me diocribus credi, qui neque per inopiam summis sé nimis se gerunt, neque per opulentiam inso lenter exultent.* & idem lib. 1.

tit. 4. pag. 15. ad finem, ait: *Mediocres certè, qui neque abiecti sunt, neque opulentia nobilitatis nimis exultant, longe mo destius præsunt.*

1439 Glos. *orbitates.* in l. fi. C. ad l. Flaui# de plagiar. cap. 2. de translat. prælatorum. Bal. in d. l. fi Felin. in cap. significantibus. nu. 8 de offi. deleg. Tiraqu. super ll. connubial. l. 6. nu. 12. Palatius Rub. sup. c. per vestras. *§* 1. notabil. 2. nu. 12. & seq. de donat. inter vir. & vxor. la tè Catelia Cot ta in memorabil. verb. *vidua.* pag. 912.

1440 Lib. de ciuitate Dei.

1441 L. offic. *Tantæ est iustitiæ vis, vt ne illi quidem qui maleficio & scelere pascuntur, sinevlla eius particula viuere poßint.* dicam lib. 2. c. 2. nu. 8.

1442 2. offic. Naucler. in sua cro nograph. vol. 1. generat. 16. Chassan. in ca tal. glor. m#d. 5. p. consid. 5. Otalora de no bilit. c. 3. 1. p. fol. 6. l. 11. tit. 28. p. 3. ibi: *Y fueronles otorgadastodas estas eosas, porque ouiessen con q# se mantouiessen h# radam#te en sus despensas, e con q# pudiessen amparar sustierras e sus reynados, e guerrear contra los enemigos.* di cam lib. 5. c. 5. num. 2.

1443 Vt in chronica Regis D. Petri anno 1. cap. 3. & anno 17. cap. 3. & anno 19. cap. fin. & in chro nicis eiusdem Regis Henrici cap. fin. in fi.

1444 Prouerb. 21. *Cor Regis in ma nu Domini*: & Prouerb. 8. *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt.* Vide quæ dicam infra lib. 3. c. 1. nu. 5. & 11.

1445 D. Thom. in opusc. 21. q. 5. Caietan. in s# ma. verb. *officium.* & verb. *venalitas.* Siluester verb. *do minium.* q. 4. & verb. *restitutio.* 3. q. 5. p. 4. & verb. *dignitas.* q. 2. Adrian. in 4. de restit. q. *Vtr# mutu#s principi.* & Medina Complutens. de restit. q. 26. ad vlti. & q. 27. Nauarr. in summ. c. 25. num. 7. Soto de iustit. & iur. lib. 3. q. 6. art. 4. versi. *sed ingerit se statim dubitatio.* pag. 259. Bartol. in l. Barba rius, nu. 2. ff. de offic. Prætoris. vbi citat Tullium dic# tem lib. 1. officiorum: *Malè res se habet, c# quod virtute fieri debet, pecunia tentatur.* Nauarrus in manuali, cap. 25. in princ. nu. 7. pag. 522. l. 7. tit. 3. lib. 7. Re copil. & alios refert Azeue dus in curia Pisana, c. 7. fol. 136. num. 2. post Tellum Fernandez in l. 26. Taur. nu. 9. cum seqq. & vide latiùs infra isto lib. c. 14. nu. 17.

1446 Bald. in l. Bar barius. ff. de of fic. Prætor. A uenda. in respons. 9. nu. 2. vers. & *licet.* & Azeue. in l. 7. num. 10. tit. 3. lib. 7. Recop: # quo in proposito vide Fr#cis. Marcum in decisi. 749.

1447 Vbi supra.

1448 Vbi supra.

1449 L. nam ad ea. ff. de legib. c# l. præced. §. illud quoque institu. de rerum diuis. cap. literis. cum glos. *consueuerint.* in medio, versic. *item argum#t# ad ea.* de desponsat. impu ber. cap. 2. c# glos. pen. de electione. authent. vt sine #hibi. §. quia verò. versic. *nam quod rarô.* col. 7. l. iusto in fin. 1. resp. ff. de vsucapionib.

1450 In l. 22. tit. 2. lib. 7. Ordin. pag. 409. cum seq.

1451 In eius vita, fol. 63.

1452 Beatus Grego rius epist. 114. lib. 7. *Vbi non merita, sed pecuniæ suffragantur, restat, vt ni hil sibi grauitas, nihil sibi de f#dat industria, sed totum auri profanus amor obtineat.*

1453 Lib. 8. de Repub. *Absurdam esse ait Reipub. constitutionem, in qua principa tus v#duntur & regna.*

1454 In l. 1. C. de veter. iure enu cle.

1455 Dict. c. 8. Pro uerb *Per me Re ges regnant, &c.*

1456 Cap. 13. & la tiùs dicam lib. 3. c. 1. num. 5. & 11.

1457 Lib. 1. cap. 3. num. 6.

1458 Psalm. 18. ibi: *Et ab alienis par ce seruo tuo.*

1459 L. 13. tit. 2. libro 7. Ordin. & adstipulatur dictum Boetij lib. 3. de consolatione Phi losophica, *Spl# didum te, si tuam non habes, aliena prædicatio non efficit.*

1460 1. Regum. 10.

1461 Ioann. 21.

1462 Matth. 8. Pau lus ad Rom. 11.

1463 Esther. 7. & 8.

1464 Luc. in Actis Apostol. c. 1. *Cecidit sors super Matthiam.*

1465 Math. 20. Lucæ 18.

1466 Matth. 12.

1467 Actuum 1.

1468 De quo alia di ximus sup. isto lib. c. 3. nu. 19. & 20.

1469 Ad Ephesi. 6.

1470 In l. 4. tit. 27. par. 4. & ibi. Greg.

1471 Lib. de amicitia.

1472 In dicto loco ad Ephesi. 6.

1473 In dict. l. 4. tit. 27. part. 4.

1474 Dæmones, & inferorum incolæ semper glori#tur supbia. facit illud Psal. 73. *Superbia eorum qui te oderunt semper ascendit.* Et Isa. 14. de Lucife ro sub typo Re gis Cyri: *in cœlum as cendam, su per astra Dei ex altabo solium meum.* semper enim dæmon perseuerat in peccato super biæ, propter quod cecidit, & sic non dubitauit Iesum eius creator# & dominum no strum in deser to tentare, petens, vt eum ado raret. Marc. 1. Matth. 4. & Lucæ 4.

1475 L. 2. tit. 27. part. 3.

1476 L. qui restitue re, ibi: *Manu militari.* ff. de rei vendicatione. l. si quis. ff. ne vis fiat ei. l. si quis in hocge nus. C. de episcop. & cler l. 1. C. de offi militarium iu dic#. Bal. Angel. & Alberi. in dict. l. qui restituere. Speculat. tit. de libelli c#ceptio ne. §.

nunc videndum. vers. 24. Redin de maiest. Princ. versi. *non armis solum.* nu. 139. & in versi. *vt vtrum## tempus.* num. 8.

1477 In proœm. 3. part.

1478 Cap. 18. *Elige tibi viros poten tes, timentes Deum, & qui oderint auaritiam,* vt diximus su pra c. 3. num. 24.

1479 Cap. 3. num. 25.

1480 Lib. 2. c. 2. nu. 53.

1481 Platea in l. 1. C. de c#si. & censito. libr. 11.

1482 L. in fundo ff. de rei vendicatio. c. sedes. de rescriptis. l. illicitas. §. ne pot#tiores ff. de offic. Præsidis. l. 15. tit. 7. part. 3.

1483 Auth#. vt om nes obediant iu dic. prouinc. §. si verò ista, circa fin. & l. 8. tit. 5. par. 3. in ratione sui. authen. de m#dat. prin. §. ne sit tibi curæ. vers. *sufficit.* & dixi supra lib. 2. c. 2. nu. 18. in fine.

1484 1. p. pag. 153. col. 2. dialog. 12.

1485 Infra lib. 2. c. 2. nu. 44. & c. 23. nu. 40. & sequentibus.

1486 Infra lib. 3. c. 11. num. 44.

1487 De Repub. lib. 3. tit. 1. in fin. fo. 63. *Vt potestatem à populo hubeat maxim# ad ea exequ#da quæ eorum muneri congruere possunt: quæ qui dem res efficiet, vt ipsi maiori animo imperent, & diligentius obsequantur illi quibus imperat# est.*

1488 L. 22. tit. 5. lib 3. Recop.

1489 Cap. 7. *Noli quærere fieri iu dex, nisi virtute valeas irrumpere iniquitates. Ne extimescas faciem potentum.*

1490 Lib. 7. de Regis institut. *Potentes,* inquit, *ne timore, aut imbecillitatepræ diti causas contra ius & fas hominibus qui multum in Repu blica possunt, ad iudicent.*

1491 In lib. Numero. c. 11. q. 39. *Dignitas, authoritas, & maiestas quædam iudicibus & magistratibus necessaria est, vt eis à ciuibus reueren tia deferatur.*

1492 Epist. 96. *Sed si ne probitate nul la maiestas est.*

1493 Aristot. lib. 5. Politic. cap. 2. *Deni## opus est, vt propter virtutes ament, propter potentiam á malis timeant, qui firmum principatum cupiunt obtinere.*

1494 Lib. 2. Politicorum c. 9. & 18. & libr. 4. ibidem.

1495 Aristo. lib. 3. Politicor# c. 9. Dionysius Halicarn. libr. 2. *Atheniensium Resp. florebat illo tempore, vbi Patritios appellabant ex illus tribus familijs, & pollentes opi bus, penes quos fuit ciuitatis re gimen.*

1496 Idem Arist. lib. 2. Politicor# c. 7.

1497 Plinius lib. 6. c. 19. & Solinus Collectaneorum c. 60.

1498 Vt infra dicemus.

1499 L. 2. tit. 9. p. 2. & ibi Grego.

1500 Horati#. *Quis docuit psitacos nostra verba co nari? Magister artis, ingenij## largitor venter.*

1501 Libr. 3. Oda. 24. *Magnum paupe ries opprobium; iubet Quiduis & face re & pati, Virtutis## viam deserit arduæ.*

1502 In l. fi. col. 2. C. de spectaculis lib. 11.

1503 In l. 3. in prin cip. ff. de testi bus, ibi: *An locuples vel egenus sit, vt lucri causa quid facilè admittat.*

1504 L. Palam. ff. de ritu nuptia rum. ibi: *Nec ferenda est quæ prætextu paupertatis turpissimam vitam elegit.*

1505 Cap. 40. *Fili, in tempore vitæ tuæ non indigeas: melius est enim mori, quàm indi gere: nam vitæ pauperis est in cogitatione victus.* Palatius Rubeus super c. per vestras. §. 44. notab. 2 nu. 6. & seq. Depriuilegijs necessitatis di cam infr. libr. 3. c. 1. n. 24. c# antec. & seq. & de pauperta te tradit multa Menchaca lib. 1. controu. illust. c. 41. n. 3. fol. 115.

1506 Prouerb. 30. *Mendicitat# & diuitias ne dederis mihi, tribue t#tumvictui meo necessaria, ne fortè satiatus illiciar ad negandum, aut egestate compulsus furer, & periurem nomen Dei mei.* Et Ecclesiast. 27. *Propter inopiam multi deliquerunt.* Item ad Corinth. 8. dicitur, *Vobis autem tribulatio,* exponit glossa, id est, paupertas.

1507 1. Thessal. 5. super illud, *Rogamus autem vos, &c.* dicit glos. *Sicut diuitiæ negligen tiam pariunt, ita egestas, dum saturari quæritur, à iustitia declinat.* de quo latissimè per s# ctum Thom# opusc. 19. 2. p. c. 6. & 2. 2. q. 186. art. 3. it# Dauid Psalm. 87. inquit, *Ocu li mei languer#t præ inopía.*

1508 Cap. 3. *In domo mea non est panis, neque vesti mentum; nolite me constituere Principem popu li.*

1509 In l. 1. C. de muner. patrimon. lib. 10. l. fin. C. qui numero liber. se excus. eodem lib.

1510 Lib. 6. c. 4.

1511 2. Rethorices quod notat Lu cas de P#na in l. 1. C. vt rustican. ad null# obseq. lib. 11. col. 2. & 3.

1512 In eius vita pa gina 225.

1513 Apud Cassiadorum lib. 1. variar#: *Indigentiam iusté fugimus, quæ suadet excessus, dum pernicrosares est in imperante tenuitas: & quidam recte dixit, Periculosißimum animal est rex pauper.*

1514 Plinius lib. 33. c. 2. & Plinius Secundus lib. 1. epistol. Romantio Firmo, & Gellius lib. 16. cap. 10. Petrus Gre gor. de syntagm. iur. 2. p. lib. 18. c. 13. num. 8. & 3. p. lib. 47. cap. 10. num. 15.

1515 L. cura. §. inopes, & l. honor. versi. *facultates quoque.* & l. rescripto. ff de muner. & honor. ibi: *Cæterum si ita tenues & ex hausti sunt, vt non modô publi cis honoribus*

pares non sint, sed & vix de suo victum sustinere poßint, &c. l. ad sube#da. C. de decurio. lib. 10. l. hono res. §. si is qui. ff. eod. l. paupertas. & ibi glos. ff. de excusatio. tutor. glos. in rub. C. quemadm. ciuil. mun. lib. 10. authen. de defensor. ciui ta. §. interim & §. iusiurandum, & §. fin. authen. de iudicibus. §. his qui causas. au thent. Præsides gentium, & ibi Alberi. C. de episcopali aud. auth#. sed cum testator. C. ad leg. Falcid. l. 22. tit. 5. lib. 3. Recop. ibi. *abonados.* Bart. in d. l. ad sube#da, & ibi Luc. de P#na in fi. & Ioann. de Platea. Petrus Gregor. in dict. c. 10. num. 14. 15. & 17. & Tiber. Decian. in tract. crim. lib. 8. c. 36. nu. 34. idem Plat. in l. ne quis. C. de dignit. lib. 12. Tiraq. de nobilit. c. 3. num. 18. fol. 13. Andre. de Isern. in cap. 1. verbo *Primatibus.* de pace iurament. firm. in feud. Angel consil. 221. col. 1. not. Abbas consil. 21. volum. 1. Martin. Lau den. in tracta. de dignitat. quæst. 32. incip. *sæpe vidi.* Matthæ. de Afflictis in constitutio. Sicil. incip. *cultus iusti tiæ,* col. 2. notab. 2. Boerius in constitutio. Bitur. §. 6. fol. 8. colum. 1. in princip. Chas sanæ. in catalogo glor. m# di. 11. parte c# sideratio. 27. Palatius Rub. in rubr. de do nation. inter virum & vxo. §. 9. num. 8. Auendañ. in cap. 19. prætor. num. 17. Auiles in cap. 4. pr#tor. glos. *le cumple.* in fi ne. Matien in dialogo relat. quarta part. c. 8. num. 5. & 6. post Greg. in l. 4. tit. 29. part. 7. glos. *por riqueza.* Conrad in curial. breuiar. lib. 1. cap. 10. num. 6. pag. 7. Simancas de catholicis institutio. tit. 45 num. 28. & se quentibus.

1516 In Galua cap. 3. in fin.

1517 Alexand. ab Alexand. lib. 4. genial. dier. cap. 6. fo. 189. *Tiberius Cæsar collatos semel honores non facilè ademit; cum saturos & opul#tos præsides minûs noxios prouincialibus duceret.*

1518 Infra isto lib. cap. fin.

1519 Iuuena. *Quantum quisque sua numorum seruat in arca, Tantum habet & fidei.* Et Ouid. 1. Fastor. *In pretio pretium nunc est: dat census honores, Census amicitias: pauper vbique iacet.*

1520 Lib. 2. officior. *Hodie* (inquit) *nemo nisi diues honore dignus reputatur.* & exalijs tradit Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 41. cap. 7. num. 7.

1521 Lib. 1. contro uersi. illustrium, in præfatione, num. 77. *quôd opes pariunt potentiam, pot#tia autem dignitat# & iustam prælationem.*

1522 Satyra 3. lib. 2. *Omnis enim res, Virtus, fama, de cus, diuina, humanaque pulchris Díuitijs parent, quas qui constru xerit, ille Clarus erit, fortis iustus, sapi#s etiam & Rex, Et quidquid volet; hoc veluti virtute parat# Sperabit magnæ laudi fore.*

1523 D. Ambros. *Si cut diuitiæ sunt impedimenta im probis, ita probis sunt ad iumenta virtutis.* Chassanæ. in catalog. consi derat. 13. Tiraquellus de nobilit. cap. 3. Et quòd diuitiæ nobilitent, l. 4. tit. 29. par. 7. & l. seq. & ibi Gregor. & pro & contra idem in l. 6. titul. 9. part. 2. glos. 4. & in l. 44. glos. 6. tit. 5. part. 5. Palatius Rub. in rubri. de donat. intervir. & vxor. §. 9. num. 18. Mie res de maiorat. i. par. quæst. 1. fol. 10 num. 8. Mati#ço in l. 7. tit. 7. glos. 4. nu. 2. lib. 5. Recopil. Et quòd diuites gaudent priuilegijs nobilium in carceribus, & in alijs, glos. in cap. 1. 21. quæst. 1. Gregor. in l. 4. glos. 6. tit. 29. part. 7. Et quòd diuitiæ bonæ sunt, idem Gregor. in l. 2. glos. 3. tit. 29. part. 2.

1524 Fr. Marc. Anton. de Camos in microcos. 3. p. dialog. 13 pag. 138. col. 1.

1525 Apud Stob#um. *Regem oportet opes poßidere, vt amicos benefi cijs obstringere, ae indigentibus suppeditare liceat, & inimicos iure vlcisci.*

1526 De Petra san cta singulari 73. num. 6.

1527 Dict. l. cura. § inopes. ff. de muner. & honor. Auiles in cap. 4. prætor. glos. *le cumple.* in fi. per glos. in authent. præ tereà. C. vnde vir & vxor. Si cut in alijs casibus est arbitrarium iudica re, quis sit pau per aut diues, ex dicta glos. approbata secundùm Deci. in cap. sedes. nu. 25. de rescript. Couarr. lib. 2. var. c. 6. num. 8. Dida. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. Ordin. glos. *pobres.* col. 766. Menoch. de arbit. casu 65. nu. 12. lib. 1. centur. 2.

1528 Fortissimus est qui se ips# vincit. Matth. 16. c. *Si quis vult venire post me, abneget semetipsum.* Et Prouerb. 16. *Melior est patiens viro forti; & qui dominatur animo suo, expugnatere vrbium.* Cicero in Tusculan. ait: *Omnino fortis animus duabus in rebus maximê cernitur, quar# altera in rerum externarum despicientia ponitur, altera ne se perturbationib# animí duci patiatur.*

1529 Paul. ad Ephe si. 5. & ad Coloss. 3.

1530 L. 22. tit. 5. libro 3. Recop.

1531 In l. 1. per tex. ibi. C. de præpositis ag#. in rebus lib. 12. Euerar. in locis legal. loco à vi subrogationis, pagin. 652. in fi.

1532 L. 4. ibi, *Escoja*, tit. 6. lib. 3. Recop. Auil. in cap. 4. prætor. verb. *escoja.* Auenda in c. 3. prætor. in princip.

1533 Lexpertes & ibi Bart. C. de decurio. lib. 10. glos. & Bart. in l. statutis. C. de sentent. ex peric. recit. glos. in l. 2. ff. quod quisque iuris. glos. in l. certi iuris. & ibi DD. maximè Ias. nu. 1. & 3. C. de iudic. vbi h#c dicit magis communem, glos. & ibi Felin. num. 8. in c. sciscitatus. de rescript. gl. in cap. ad nostram. de consuetudine. & in c. qui vult. de pœnit#tia distinct. 6. l. 5. tit. 22. part. 3. & l. 3. tit. 4. ea d# part. l. 18. tit. 9. part. 2. & ibi Gregor. l. 8. tit. 13. lib. 8 Recop. Auiles in cap. 36. præ tor. glos. *firmadas.* per totam. Didac. Perez in l. 3. tit. 19. lib. 2. ord. col. 666. versi. *infero.* C#rad. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. pag. 4. num. 9. Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 23. nu. 10. Cor rasius lib. 5. mi scellanearum, cap. 19. Rober. Aurelian. lib. 3. sent. iuris. c. 3. Heredia in compendio iudic. fol. 63. cum seqq. post Bart. in auth. de iudic. in pri# cip. licèt Iason vbi sup. sequutus Fabrum, dicat contrarium in nesciente legere: tamen opinio Felini vbi suprà verior est, secundùm Conrad. in dicto loco, & dixi sup. cap. 6. num. 16.

1534 L. 22. tit. 9. part. 2.

1535 Vt statim dicemus in glos. num. 7.

1536 L. 10. tit. 5. lib. 3. Recop.

1537 L. 22. dict. tit. 5. & lib. 3.

1538 L. 11. eodem tit. 5. & lib. 3. & lex 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. Auendaño in cap. 3. prætor. nu. 1. versi. *hodie.*

1539 Authent. de mandat. Princip. §. festinabis. in hæc verba: *Festinabis etiam consiliarium, & quicunque fuerit circate, assumere virum optimum & purum vndique, &*

contentum his quæ á fisco dantur, & si quid præter spem accesserit, & non inueneris eum custodientem tibi fidem iustam, illum quidem expelles, alio verô vteris consiliario, legem & iustiti# cum puris seru# te manibus. Id# Iustinian# de iudicibus con stit. 82. ait: *No stris magistratibus omninò ad manus sint & assessores qui le gum placita explicent, & illor# suppleant occupationes: quandoquidem multis vndiq; curis im pliciti, meritò in diciarias partes assessorum suorum supplent præ sentia.* c. ad au dientiam nostram. de consuetud. text. & glos. in cap. de quibus. 20. di stinct. & in c. esto. 25. dist. c. statutum. §. assessorem de rescript. in 6. l. 2. verb. *deuen tomar consejo,* & ibi Gregor. tit. 21. p. 3. id# Greg. in d. l. 3. glos. fin. tit. 4. ead. par. & in dict. l. 18. verb. *leer.* tit. 9. p. 2. Dominic. in summa. 20. dist. & ita communiter obseruant iudices imperiti, secundùm Abbat. in cap. 1. nu. 14. de iudic. Bald in l. placet, & ibi eius additio nu. 1. C. de sacrosan. Eccles. Angel. in l. dubium. C. de repudijs. Innocent. in cap. si pro debilitate. in gl. *consulere.* de offic. deleg. Auend. in c. 3. præt. nu. 1.

1540 Authent. de collatoribus. §. ad hoc prohibemus. Bart. in l. obseruare. ff. de offi. proconsu. Puteus de syndica. verb. *substitutus,* cap. 2. num. 7. & 8.

1541 Auiles in cap. 4. prætor. glos. *justicia.* nu. 2. Chassan. in catalog. 7. p. consid. 25. post princip.

1542 In casu l. 7. titul. 18. & l. 1. tit. 16. libr. 4. Recopil.

1543 Tex. in princ. Instit. de obligatio. quæ ex quasi delict. nasc. l. si iudex ff. de varijs & extraordinar. cognitionib. l. 24. titul. 22. part. 3. Puteus de syndicat. verbo. *iudex male iudicans.* c. 1. numer. 8. fol. 216. Paz in pract. 1. tom. 1. par. tempore. 1. nu. 64.

1544 Bar. in l. 1. §. si plures. nu. 12. ff. de exercitoria. Bal. in c. 1. in fin. de re iud. idem Bal. in. l. si quis mi hibona. §. quo niam. ff. de acquiren. h#red. Cumanus consil. 55. Felin. in c. ex parte. nu. 1. cum seq. de constitutio. Puteus de syn dicat. verb. *con silium.* c. 4. nu. 1. folio. 148. Amedeus eodem tracta. n. 126. fol. 55. Rebuff. in. 1. tom. constitutio. regiar. tit. de senten. executor. artic. 1. glo. 18. nu. 6. Chass. in c#sti tut. Burgund. rub. 4. *§. 7. le mari & la feme.* in textu, *se cenest duconsen tement.* nu. 29. fol. 162. Suarez in l. 13. titul. 3. *delas deu das.* lib. 3. fori. nu. 37. versi. *prætereà.* fol. 132. Azeued. in additio. ad curiam Pisanam. c. 6. nu. 110. & seq. fol. 130. l. 22. titul. 9. par. 2. & l. 2. tit. 21. part. 3. ponderando verbum, *deue,* de quo ibi, denotans necessitatem, & præceptum. glo. *debeant.* in Clemen. attendentes. de statu monachorum. gl. *ostendere.* in l. 3. §. 1. ff. ad exib#dum, & in cap. proposuit. verb. *non debet.* de appellatio. cum multis, quæ tradit Tiraquel. de vtroque retract. tit. de retract. linag. glo. 15. fol. 118. maximè quando verbum, Debet, profertur à lege, & refertur ad iudicem. DD. in l. Gallus. §. & quid si tantum. ff. delliber. & posth. tamen idem Bald. in additio. ad Specul. tit de executio. sent. ad fi. tenet, quòd talis sententia non erit nulla: quem refert Gregor. in l. 2. tit. 21. glos. penul. part. 3. idem tenet Barthol. Capua in singul. 95. per l. cum sententiam. C. de sententijs. tamen contra eum tenet Luc. de P#na relatus ab additione ibi, sci licet quòd n# valeat talis s# tentia.

1545 Abbas in d. c. 1. nu. 1. de iudicijs, & Felin. in d. c. scis citatus, verb. *illiteratus.* nu. 10. versi. *quan do autem.* de re script. Menochi. in d. lib. 1. de arbitrarijs. q. 23. nu. fin.

1546 In l. si conuenerit. nu. 11. ff. de re iudic.

1547 Consi. 7. nu. 6

1548 L. 6. tit. 5. lib. 3. rec. authen. vt nulli iud. lic. hab. loci seruitorem, in prin. & §. ad hoc prohibemus. in authen. de collatoribus. Auend. in dict. c. 3. prætor. in princ. post Marantam de ordin. iud. 4. par. distin. 5. nu. 19. licèt contra teneat Auiles in c. 4. prætor. gl. *iusticia.* numer. 4.

1549 In cap. 1. nu. 7 de consang. & affinit. Azeued. in addit. ad curiam Pisanam. cap. 6. num. 115.

1550 Barto. in l. ille aut ille. §. cum in verbis. ff. de legat. 3. & in l. inciuile. C. # furtis. idem Bar. in l. 2. C. de senten. aduersus sisc. latis. lib. 10. & in l. cum sent#ti#. C. de sentent. Bald. in l. 2. ff. de legat. 2. Puteus de syndica. verb. *consilium,* c. 4. nu. 2 & 3. Azeued. vbi sup. num. 118.

1551 Supra isto lib. c. 6. num. 30.

1552 Bald. in l. 1. C. nemini lic. tertiò prouocare. Puteus dictonum. 2.

1553 Bart. in dict. l. ille aut ille. §. cum in verbis, ff. de legat. 3. Bald. in l. 1. C. vt quæ desunt aduoca. & in l. 1. C. de relatio. col. 2. vers. *quarta est relatio.* alios refert Bertachin. in repertor. verb. *consilium.* num. 30. versi. fin. & quæ tradit Puteus vbi su pra numer. 4. Chassanæ. in constit. Burgund. rubr. 4. §. 7 *le mari & la femme.* num. 31.

1554 In dict. nu 4. facit consili# Angeli 186. incip. *visis igitur supradictis.*

1555 L. quidam c# suleb#t, & ibi DD. ff. de re iudicat. l. 2. tit. 9. lib. 3. recop. & tradit Auil. in proœm. cc. prætor. verbo, *qualesquier.* nu. 7. per quam le gem (quæ pos terior est) corrigitur lex 3. sequens, quæ viginti annos ætatis in iudice requirebat. Vide Azeue. in d. l. 2. verb. *por espacio.*

1556 L. 4. tit. 4. par. 3. & l. 7. tit. 9. lib. 3. recop. & ibi regnicolæ, & Marant. de ord. iud. 6. par. nu. 98. 3. actu. Petrus Greg. de syntagmat. iur. 3. par. lib. 47. c. 9. n. 10.

1557 Dict. ll. regiæ. Tiber. Decia. in. 1. tom. crimin. libr. 3. c. 11. nume. 11. Greg. in d. ll. reg. & Petrus Greg. vbi sup. c. 1. num. 19. vers. *Septimo.*

1558 Dict. ll. Regi# & Petr. Greg. vbi sup. nu. 3. & seq.

1559 L. 4. tit. 4. p. 3. l. 7. titu. 9. lib. 3. rec. Maran. vbi supr. Petr. Greg. ind. loc. n. 12. & 13.

1560 D. l. 4. ibi: *Ome que fuesse desentendido, o de mal seso,* & ibi Greg. in gl. 1. & Petr. Greg. vbi sup. n. 13. & 14.

1561 Dict. l. 4. tit. 6. lib. 3. rec. Auend. & Azeued. in dictis locis. Auil. vbi sup. glo. *parientes.* Paz in practica. 1. tom. 8. par. c. vnico, artic. 13.

1562 Dict. l. 4.

1563 Dict. l. 2. tit. 9 libr. 3. reco. & dixi supr. hoc lib. c. 6. n. 17.

1564 L. 4. tit. 1. lib. 2. recop.

1565 L. 18. titul. 5. lib. 3. rec. Dixi sup. isto lib. c. 6. num. 28. & 29.

1566 L. 53. titul. 4. lib. 2. rec. & l. 11. dict. tit. 5. & lib. 3. rec.

1567 L. 44. titul. 4. lib. 2. rec.

1568 L. 3. tit. 4. lib. 1. rec. Auend. in c. 22. prætor. 1. par. numer. 15.

1569 Dict. l. 3.

1570 L. 4. tit. 4. p. 3. & l. 4. titul. 17. ead. part. & l. 14. tit. 5. & l. 7. titul. 9. libr. 3. recop. Grego. in d. l. 4. tit. 4.

1571 L. cum pr#tor. §. non autem. ff. de iudic. l. cum seruus. C. eod. l. 4. tit. 4. par. 3. l. 8. titu. 9. lib. 3. rec. Didac. Perez in l. 3. tit. 15. col. 588. lib. 2. ordin. Grego. in d. l. 4. glo. 9. & 10. Azeued. in l. 8. dict. tit. 9. libr. 3. recopil.

1572 L. 4. tit. 4. par. 3. & l. 7. tit. 9. lib. 3. recop. authen. de iudic. in princ. versi. *eligereverô.* in glo. *attestationem.* l. cum pr#tor. ff. de iudic. & etiamsi infamia sit facti. Gregor. in l. 7. tit. 6. part. 7. glos. 1. per l. 2. C. de dignitat. lib. 12. tradit latè Azeue. in dict. l. 7. Recopil. num. 4. & seqq. & Segura in director. iud. 1. p. c. 7. nu. 2. & seq. post Bonisac. in peregr. verb. *iudex.* fol. 260. col. 4. glos. *infamis,* vbi quod exceptiones infamiæ #ced#t contra delegatum, non verò contra ordi narium, quam diu toleratur: & quòd infamis non repel latur à iudicatura, si ipsi causa c#missa sit, dicit communem Bernard. Diaz de Lug. in regul. 364. & ex alijs resoluit Gratia. in regul. 236. verb. *infamis.* & ad supradicta vide Ioan. Gutierrez in consil. 31. nu. 1. & seqq.

1573 L. si quis officium. 38. ff. de ritu nupt. & l. 3. §. videamus. & ibi glos. & DD. ff. de donati. inter vir. & vxor. l. si in patria. & l. ciues. C. de incolis. lib. 10.

1574 Tradit Puteus de syndic. ver bo *assessor.* nu. 18. in fin. & 19 fol. 129.

1575 L. 3. tit. 3. lib. 8. Recopil ad quod non aduertit Gratia. in regula qu# de hoc scripsit 223. nu. 6. vbi refert communem opin. esse in contrarium: tamen d. leges Regiæ seru#dæ sunt, & nouiter c#uersi quando admittantur ad officia publica, vide. l. 6. tit. 24. part. 7. & l. 4. tit. 26. eadem part. & quòd excludantur dixi supra isto lib. cap. 4. numero 28. in fine, vbi numero 24. citaui plures authores, & num. 20. in fin. citauimus iura: & conduc#t scri pta inf. lib. 3. c. 6. nu. 6. vers. *lo segundo.*

1576 Glos. *obscuri.* in authent. de defensor. ciuita. in princip. Debent enim honesti esse honestate seculi, de qua lo quitur gl. ver. *honestior.* in di cta authent. Auend. in c. 3. prætor. nu. 5. versi. *it# corrector.* tradit Ioan. Gutierr. in d. consi. 31. nu. 1. & 6. cum multis alijs. & ad hoc pertinent quæ dixi sup. isto lib. c. 4. de nobilitate præ sidis.

1577 Vt dicam inf. lib. 2. c. 18. nu 191. & seqq.

1578 L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.

1579 L. 10. tit. 5. lib. 3. Recop.

1580 Dicta l. 10.

1581 Solebat enim præstari illis salarium à fisco. authent. de mandatis Prin cip. §. festinabis. Oroscius in l. diem functo. col. 516. numero 20. ff. de offic. assessor.

1582 L. 1. C. qui & aduersus quos. Alex. & Ias. & omnes in l. 2. ff. quod quisque iuris. sec#d. Oroscium ibi in fi. col. 603. & tra dunt DD. citati in c. 6. sup. isto lib. nu. 29.

1583 Cap. 6. nu. 81. & seq.

1584 Martin. Laudensis in tract. de officialib. domin. quæst. 49. & 90. post Bar. in l. di# f# cto. nu. 8. ff. de officio assessorum.

1585 L. 10. tit. 5. lib. 3. recop. Aze. in l. 1. tit. 9. nu. 11. lib. 3. reco.

1586 Paul. in l. sed & si pupillus §. conditio. nu. 4. ff. de institoria actio. Dec. in c. quoniam abbas. col. 2. versi. *est tamen singulariter notandum.* de offi. deleg. quod est notabile sec#d. Boeri# decisi. 149. nu. 15. vbi dicit ita fuis se iudicatum: tenet etiam Auil. in c. 4. pr#tor. glo. *justicia* num. 16.

1587 Bald. in l. 1. §. à præfectis. ff. de leg. 3. & in l. aliqu#do. ff. de offic. proc. Paulus in l. 2. in fi. ff. de offic. eius cui m#da. est iurisd. Felin. in c G. perpetu#. col. 1. de fide instrum. Marant. de ord. iudic. 4. p. dist. 5. nu. 22. Rebuf. in l. vnica. C. de senten. quæ # eo quod inter est. primo notab. in præfatione nu. 19. Auend. in c. 3 prætor. nu. 5. Auil. in cap. 4 prætor. glos. *justicia,* num. 7. Azeued. in l. 1. tit. 5. nu. 10. lib. 3. Ordina. c. cleros. de of fic. vicarij. gl. *ipsius.* in c. 1. eodem tit. in 6. l. 19. tit. 4. par. 3. & l. 3. tit. 4. lib. 3. Recopil. etiamsi sit vicarius Papæ. Cardinalis in Clem. 2. q. 2. de rescript. Ca millus Rubellus in addit ad Bellug. in spe culo Princip. rubr. 1. litera L. fol. 5.

1588 In l. nihil. ver si. *secundo quæritur.* C. de palati. sacra largitio. lib. 12.

1589 L. nulli. C. de offic. rect. prouinc. *Nulli* (inquit tex.) *patriæ suæ gubernatio nisi speciali permissu Principis permittatur.* l. 2. C. de crimine sacrileg. l. nullus apparitor. C. de diuers. offic. lib. 12. text. & gl. 1. in l. hi qui. ff. ex quibus caus. maior. text. & ibi Bar to. & Platea in d. l. nullus apparitor. Bart. in l. quod Seruius. nume. 2. ff. de condict. causa data. Hippol. in sin gul. 553. Au# dañ. in cap. 3. prætor. nu. 5. versi. *it# iudex.* Auiles in c. 4. prætor. glos. 1. Simancas de republ. lib. 8. c. 6. pag. 427. Azeued. in l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. nu. 3. per tex. ibi, & l. 11. tit. 18. p. 1.

1590 Lib. 5. sentent. tit. de fisci aduocato, vbiait: *In ea prouintia, ex qua quis originem ducit, offi cium fiscale administrare prohibetur, ne aut gratiosus, aut ca lumniosus apud suos esse videatur.* Quanqu# Acursius in d. l. hi qui. & in dict. l. 2. C. de crimine sacrileg. in assessore procuratoris Cæsaris c# trarium putat.

1591 In regula C#cellar. de idio mate reg. 1. pag. 2.

1592 Matthæus de Afflict. lib. 1. constitut. Regiar. Sicil. rubr. 49. per totam. Carol. de Grassalis lib. 2. Regal. Franc. iure. 8. pag. antepen. in paruis. Ioan. Boterus de ratione status, fol. 23. in fin. & seq.

1593 In d. l. 11. tit. 18. p. 1.

1594 In d. l. 2. C. de crimine sacrilegij.

1595 In dicta l. hi qui. ff. ex quibus caus. maior.

1596 Cap. 13. *Non est propheta sine honore, nisi in patria sua.*

1597 Super dicto cap. 13. Matthæ. quem refert & sequitur Simancas in dicto lib. 8. de Republ. c. 6. nume. fin. pag. 428.

1598 In dict. l. 4. tit. 6. lib. 3. Reco pil. quos proxim. citaui, & Burg. de Paz in l. 3. Taur. verb. *vezinos.*

1599 L. consiliarios. C. de offic. assessor. Puteus de syndica. verb. *assessor.* c. 1. num. 16. fol. 130.

1600 Bald per text. ibi in l. parabolani. C. de episco. & cleric. late Hippolyt. in singu la. 553. incip. *vidi alias.*

1601 In tractatu de peste. 1. part. fol. in paruis 32. col. 2. Auenda. in cap. 3. prætor. nume. 5. versic. *Item tempore.*

1602 In l. nullus ap paritor. per text. ibi. C. de diuers. offic. & apparito. iu dic. lib. 12. Oldrad. consil. 102. Matth#. de Afflict. in c#stitutio. Re gni Sicil. lib. 1. rubr. 60. nu me. 10. & rub. 49. Auenda. in cap. 3. prætor. nu. 5. vers. *vicinus autem.* Auiles in cap. 5. prætor. glos. 1. num. 4. Oroscius in l. si eadem. nume. 7. & 8. col. 522 ff. de offic. asfess. Azeued. in dict. l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. num. 5.

1603 Bald. in dicta l. parabolani. C. de episcopis & cleric. Ias. in §. fuerat. nu. 7. col. 2. institu. de actionib#. Ab bas & Felin. in cap. 1. col. penuit. de sum ma Trinitate & fide cathol. & alij quos re fert Puteus # syndica. verb. *substitutus.* cap. 2. num. 3. Bonifacius in pe regrina verb. *iudex.* quæst. 12. fol. 265. col. 4. litera E. glos. *indelegabilia.* Auiles vbi sup. num. 2.

1604 L. 6. tit. 5. lib. 3. Recopil.

1605 L. 7. dicto tit. 5. lib. 3. Recopilat.

1606 Bald. in repet. l. 1. ff. de offi. assessor. Puteus in dicto num. 3. & in verb. assessor. num. 18. fol. 130. Scala Pa tauinus lib. 1. de consil. sapientum. cap. 20. in fin. Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 23. num. 9. A uiles in cap. 1. prætor. glos. *â las partes.* nu. 22. in fin. & in cap. 5. glos. 1. num. 4.

1607 DD. proxim# citati, maximè Bald.

1608 Bald. in l. sed reprobari. §. amplius. ff. de excusatio. tutor. Roman. in l. cum quid. ff. si cert. petat. Puteus de syn dica. dict. verbo *assessor.* nu. 17. fol. 129. Auiles in dict. cap. 5. prætor. glos. 1. num. 7 perleg. ad bestias. ff. de pœ nis.

1609 In dicto cap. 3. prætor. nu. 5. versic. *Item volente populo.*

1610 L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.

1611 Inf. lib. 4. cap. 6. nu. 34. 37. 40. & 42.

1612 In Tusculan. *Ac pudeat garrulos homines, contentionis aui diores, quam ve ritatis.*

1613 Bartol. in l. 1. in princip. ff. de sicarijs. Puteus de syndic. verbo *consilium.* c. 1. num. 1. fol. 146. Martin. Laud#. in tractat. de officialib. dominor. quæst. 53. Angelus de syndicat. num. 5. fol. 6.

1614 Infra isto lib. cap. penult. num. 11. & 44.

1615 Cap. non putamus. & ibi glos. *vtriusq;*. & glos. fin. de consuetud. l. 1. §. 1. & ibi Bar to. ff. quis & à quo appel. sit. cap. Romana. & ibi glos. de appellat. in 6. Bart. in I. præcipimus. C. de appellat. Maran. de ord. iudic. 4. p. dist. 5. num. 27. & in 6. p. in 2. act. num. 369. & seq. Bald. in cap. volentes. in fin. de offic. Ordin. Specul# Prin cip. rubr. 38. §. conquerun tur. nu. 3. Bal. in l. vnic. nu. 4. & ibi Salic. num. 1.

in fin. C. si quac#q; præd. potest. Platea in l. 1. C. de apparitor. pr#fect. an no. lib. 12. Crauetta consil. 207. col. 2. in fin. Natta con si. 309. & 580 Grammat. vo to. 28. col. penult. in fin. Roland. consi. 75 nu. 15. versi. *se c#do pro hac.* ibi, *& ratio est.* & num. 16. & 17. volum. 3. Decius in cap. dilecti. el tercero in princip. de appellatio. Bonifacius in peregrina, verb. *executio.* fol. 179. colum. 1. glos. *mandare,* in princip. Conradus in templo iud. lib. 2. cap. 6. §. 1. num. 13. fol. 176. Couarr. in cap. 4. practicar. nume. 8. pag. 32. col. 2. in med. Auiles in cap. 38. prætor. glos. 1. nu. 3. versi. *& facit.* Burgos de Paz in l. 3. Tauri. num. 441. Paz in pract. 2. tom. præludio 2. num. 3. & 4. fo. 11. Segura in directorio iud. 2. part. cap. 16. nu. 3. fol. 215. vbi de vicario Episcopiloqui tur. Azeued. in l. 10. & 11. tit. 5. lib. 3. Re copil. num. 1. & seqq. glos. *ipsius.* in cap. 1 de offic. vicar. in 6. facit lex 3. ff. de administrat. tutor.

1616 L. quod iussit. ff. de re iudic. ait: *Quod iussit, vetuit ve præ tor, contrario im perio tollere po test.* De sent#tijs autem dif finitiuis contrarium probat cap. cum cessante. de appellat. l. 2. & 3. tit. 22 part. 3. & ibi Gregor. verb. *lo puede.* quod limitant multis modis Alexand. in dicta l. quod iussit. col. 4. cum sequentib. & Ab bas in dicto c. cum cessante. & tradit Bart. in l. nec quicquam. §. vbi decretum, in 1. le ctura. ff. de of fic. procons. Bald. in l. fin. num. 5. cum sequentibus. C. si minor se maior. dixerit. & latè Conrad. in curial. breuia. libro 1. cap. 9. num. 9. & 10. pag. 183.

1617 Platea in l. ex eo. num. 3. C. de agentibus in rebus. lib. 12. per l. vnicam. §. sin autem ad deficientis. C. de caduc. tollen. ibi: *Quia si con trari# volebat, nulla erat difficultas coniunctim ea disponere.* Auenda. in cap. 3. prætor. num. 5. versic. *corrector ergo.* fol. 36. Auiles in cap. 4. prætor. glos. *justicia.* num. 5. & vide quæ dic# inf. lib. 4. cap. 6. nu. 34. 37. 40. & 42.

1618 In c. eam te. nu. 14. de rescriptis.

1619 In l. vnica nu. 1. in fin. C. si quacunq; pr# dit. potestate.

1620 In dict. l. vnica nu. 4. & 5.

1621 L. 2. tit. 21. p. 3.

1622 L. 22. tit. 9. p. 2. l. 2. tit. 21. part. 3. ponderando verbum *Deue,* quod, vt supra isto cap. dixi, relatum ad iudicem, importat præceptum & necessitatem; & quòd tenetur sequi tale consilium, probat authen. vt nulli liceat hab. loc. serui. §. 1. & facit. §. fin. insti tu. de iur. nat. & l. 2. §. post originem, versi. *iuris ciuilis sci# tiam.* ff. de origi. iur. dicit c# mun# opinion# additio ad Bart. in l. 1. §. si plures. num. 12. ff. de exer citor. post De ci. consil. 7. nu. 6. Alexan. in l. si c#uenerit. nu. 2. ff. de re iudicata. Feli. in cap. sciscita tus. num. 8. de rescriptis. Cuma. consil. 55. incip. *quòd sententia teneat.* A sinius in practi. §. 25. c. 10. limita. 3. Chas sanæ. in consti tutio. Burgun. rubr. 4. §. 7. verb. *le mary & lafemme.* num. 29. & seqq. A zeue. in additione ad curi# Pisan. cap. 6. num. 113. & seq. Petr. Gre gor. de syntag. iur. 3. p. lib. 47 cap. 7. num. 8.

1623 Vbi sup. dicto num. 29.

1624 Abbas in cap. si pro debilitate. de offic. deleg. Bar. in l. 1. §. si plures. col. 5. ff. de exercito. post Specul. tit. de requisitione consilij. col. 5. & ibi additio. Ioan. Andr. Puteus de syndic. verb. *compositio.* cap. 9. in fi. fol. 170. & verb. *consilium.* c. 2. ad fi. fol. 147. Greg. in l. 2. tit. 21. part. 3. verb. *si entendieren.* & in l. 1. glos. 2. eodem tit.

& part. Auiles in cap. 1. prætor glos. *a las partes.* num. 21. versi. *& facit illud.* & versi. *& id# contra Bartolum.* Burgos de Paz in proœm. ll. Tauri, num. 195. ad fin. Azeued. super curia Pisana. c. 6. num. 117. fo. 131.

1625 Burg. de Paz in dict. proœmio. ll. Taur. num. 195. in fi. Auil. in dicta glos. *à las partes.* in cap. 1. prætor. nume. 27. in fin.

1626 Dict. l. 2. in fi. tit. 21. p. 3.

1627 In l. omnes in dices. C. de de curionib. lib. 10. quem sequitur Greg. vbi supra.

1628 Salicetus in l. fin. C. de pœna iud. qui ma lè iud. Alexan. in l. 2. num. 9. ff. quod quisq; iuris. & ibi Ias. nu. 4. id# Alexan. consil. 19. nu. 13. & seq. volum. 7. Angel. in l. terminato. C. de fructib. & liti. expens. Puteus de syndica. verb. *Doctor.* cap. 1. num. 2. ad fin. fo. 171. A sinius in practic. §. 32. c. 2. ampliatio. 39. num. 3. cum seqq. fol. 202. Auil. in cap. 1. prætor. glos. *a las partes.* nu. 21. 22. & 27. Burg. de Paz in proœ. ll. Tauri nu. 191. cum seqq. & num. 195. Azeued. in addit. ad cur. Pisanam. cap. 6. nu. 117. & dicam lib. 5. c. 1. num. 79.

1629 L. 4. in fin. tit. 6. lib. 3. Reco. vt dicam inf. lib. 5. c. 1. nu. 78. & sequen. vers. fi. & sup. libr. 1. c. 5. in fin.

1630 Iuxta commu nem opinionem Bar. in l. 2. ff. quod quisq; iuris. per tex. & glo. ibi, vbi Alex. & Ias. dicunt communem, & idem Alexan. in l. si conuenerit. num. 11. & ibi Ias. nu. 16. ff. de re iu dicat. Auiles in dicto n. 21. vsque ad fin. Segura in directorio iud. 1. p. c. 13. nume. 5. & dixi sup. cap. 6. num. fi. in fin. & infr. libr. 5. cap. 1. num. 79.

1631 De speculo Princip. rubr. 35. §. post militares. nu. 32. l. metum. §. sed prætor, ibi: *& per Prætorem.* ff. quod metus causa.

1632 Auth#. de m#dat. Princ. §. festinabis, ibi: *Et si quid præter spem acceße rit, & non inue nies eum custodientem tibi fidem iustam, ill# quidem expelles, alio veró vteris consiliario, leg# & iustitiam c# puris seruante manibus.* & an sine causa, & inscio supremo Consilio, liceat Correctori reuocare suum loc# tenentem, vide qu# dicam infra isto lib. c. penult.

1633 Infra lib. 4. c. 6. nu. 44.

1634 L. iudici#solui tur, & ibi Bar. nu. 2. & Paul. n. 6. ff. de iud. l. solet. ff. de of fic. proconsul. glo. in. l. legati. in fin. ff. eod. tit. l. 18. tit. 4. p. 3. Bal. in l. 1 ff. de offi. consul. vers. extra. Felinus in c. pastoralis. col. 1. de offi. ord. communis opinio sec#d. Oroscium in. l. & quia. num. 18. col. 561. ff. de iurisdictione omnium iud. Boeri# in tra cta. de ord. graduum. 2. p. nu. 57. & sequen. Bellug. in specul. Princip. rubr. 38. §. c# queruntur. n. 2. & 3. Auen. in c. 3. prætor. num. 2. in fin. versi. *Sextó deducitur.* Auiles in c. 1. prætor. glo *fiel.* nume. 42. in medio. Azeued. in l. 10. & 11. nu. 5. & 6. tit. 5. lib. 3. Recop. & ita est intelligendus Bal. in cap. vo entes. in fin. de offi. ordin.

1635 L. vbi cœptum. ff. de iud. l. 12 tit. 7. part. 3. optimè Felin. in cap. ex teno re. num. 15. vs que in fiuem lecturæ, de rescript. & Corsetus singul. verb. *iudicium.* Didac. Perez in præfatione adl. 1. tit. 1. libro 3. Ordin. col. 743. vers. *quæro cœptum.*

1636 L. 1. tit. 16. libro 4. Recop.

1637 Bart. in dict. l. iudicium solui tur. & dict. gl. in l. legati. ff. de offic. proconsul.

1638 Paul. in l. di# functo. num. 8. & ibi Alex. num. 9. ff. de offic. assessor. glos. & Bald. in l. quoniam. 2. C. de appellatio. Bonifac. in peregrina, verb. *iudex.* q. 9. glos. verb. *malê.* in fi. fol. 265. col. 2. Felin. in cap. ego enim. de iureiur. & in cap. si aliquando. in princip. de reicript. Conra. in templo iud. lib. 2. cap. 5. §. 3. nu. 54. Cataldin. de syndica. q. 38. nu. 23. fol. 12. Puteus eodem tracta. verb. *appel latio.* c. 1. num. 7. & 8. fo. 117. & in verb. *assessor.* c. 1. nu. 23. fo. 120. ver sic. *assessor cûm viderit.* & ver. *consilium,* cap. 1. fol. 146. Oroscius in l. 2. in fin. col. 603 ff. quod quisque iur. Dida cus Perez in l. 1. glos. 1. col. 618. versi. *tertiò.* tit. 16. lib. 2. Ordinam. Facit dicta. l. quoni#. C. de appellation.

1639 Officia enim singulis quibusque personis sigillatim sunt committenda. cap. sin gula. 89. dist. l. consulta. ver sic. *absurd# est.* C. de testam#tis. promis cuis quip pe actibus rerum turbantur offi cia. l. nemo. C. de assessorib. & l. quisquis. §. fin. C. de postulando. nam quoties iurisdictiones distingui possunt, aut quan do officia s#t c#munia, non debet vnus ne que eius executores se intromittere de eo quod alius inchoauit. glos. per tex. ibi, & Ioan. de Plat. in l. 1. C. de apparitor. præfect. anno. lib. 12. & dic# in. c. penult. in fi. infra isto li bro.

1640 Memoria pr# teritorum, intelligentia præ senti#, & pro uidentia futu rorum, comen datur per Ciceron# in dialogo de senectute.

1641 Authe. vt iudic. sine quo. suffrag. §. sic igitur. ver sic. *sciant enim.* & §. eos autem. & Authe. ius iur. q# præst. ab his. ad fin. Authent. de mand. princ. §. præcipue. & §. festinabis. & Auth. de iudicib. §. hisqui causas.

1642 In hæc verba: *Lapsus vbi quid feci, aut officij quid omissum est*? Et Diogenes Laert. de vitis Philosophor# lib. 8.

1643 L. 29. tit. 9. part. 2.

1644 Cap 4. *Soliciti seruare vnitat# spiritus iu vinculo pacis.*

1645 Vt colligitur ex Aristo. lib. de iuuentu. & senect. cap. 2. *Virtus vnitasor tior est se ipsa dispersa.* Auth. de consang. & vter. frat. §. quia igitur, Omnis enim dualitas ad de structionem subrecti, vuitas autem ad c# seruationem e iusd# ordinatur, vtait Laer tius de vitis philosophor. lib. 8. & tradit latè Tiraq. de primogen. q. 4. num. 16. & seq.

1646 Sallust. *C#cor dia paruæ res crescunt, discor dia maximæ dilabuntur.* D. August. lib. de ser mon. Domini in monte, sermone 57. ait: *Pax est serenitas mentis, tranquillitas animi, simplicitas cordis, vinculum amoris, consorti# charitatis: hæc simultates tollit, bella compescit, iras comprimit, superbos calcat, humiles amat, discordias sedat, inimicos concordat, cunctis est placida, nescit extolli, ne scit inslari: h#c qui accipit, teneat, qui perdidit, petat, qui amisit, acquirat.* & Seneca ait: *Pax parit diuitias, diuitiæ animositates, animo sitates bella, & bella paupertates.* Et de pace dicemus latius infra lib. 4. c. 2. num. 5.

1647 Matth. 18.

1648 Prouerb. 8. *Per me Reges regnint, & legum conditores iustæ decernunt.* & Paul. ad Rom. 13. & dicemus lib. 3. cap. 1. nu. 5. & 11.

1649 Paul. ad Rom. 12. *Id ipsum sentientes.* & ad Philipp. 2. & 1. Corinth. 1. *Sitis perfecti in codem sensu, & in eadem senten tia.*

1650 In verb. *non armis solùm.* nu me. 115. fol. 27.

1651 Argum#t. tex. in. l. medicus. ff. de operis li bert. Auth. de m#dat. Princ. §. deinde com pet#s. Mati#. de relator. 3. par. c. 56. fol. 211. nu. 5.

1652 Claudia. lib. 6. *Viuitur, egregios inuitant præ mia mores. Hinc priscæ redeunt artes, felicibus inde Ingenijs aperitur iter, despectaque musæ Colla leuant, opibusque fluens & pauper eod# Nititur ad fructum studio, c# cernat vterque, Quód nec inops iaceat, probitas ne## inertia sur gat, &c.* l. 13. tit. 2. lib. 7. ordinament. non recopilata. l. 30. tit. 26. par. 2. ibi: *Non recelando muer te nin feridas.* & dicemus li. 4. c. 2. nu. 74. & sequent.

1653 L. i. C. de offi. assessoris, ibi: *Quod spe præmiorum & honorific#ti# prouocentur.* l. 18. 21. &. 22. tit. 9. p. 2. & l. fin. tit. 10. eadem partit.

1654 Dicta l. fin.

1655 L. 8. tit. fi. p. 2. & in pro#mio tit. 31. cad. p. & in. l. 5. in fi. tit. 15. par. 6. & dixi sup. isto lib. c. 9.

1656 Cap. 4. n. 3. c. 9. nu. 22. & se quent. & c. 10. nu. 52. quanquam impropie & quadam iuris fictione imagines nobilita tis literatidefe rant, non in ve ritate, cum reliquiæ ignobi litatis semper supersint. l. 2. C. de iur. aureo. annul. c# honor ille superueni#s n# immutet priorem statum. l. salsa. §. 1. ff. de cond. & dem. tenuit hoc Vincent. Cygaul in suo opere aureo, an Papa sit sup. concilium; ex clamat Dida. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. ordin. col. 1336 vers. *hodie tam#* fol. 47. col. 1. in fin.

1657 Lib. 2. epigr#ma. 18. *Fuisse sat est ser uum, iam nolo vicarius esse.*

1658 Philipp. Probus in additio. ad Ioann. Monach. in c. luccedendos. nu. 8. de schisma. lib. 6. & quæ tradit Segur. in direct. iud. 1. p. cap. 4. nu. 34. fo. 68. qui loquuntur in vicarijs Episcoporum.

1659 Præsertim vir bonus & practicus Anton. Gomezius in l. 2. Tauri. nu. 2. & 3. & alij quorum meminimus sup. isto lib. c. 6. nu. 42. & 43.

1660 Vt dicit ipse de se in l. metum autem præsentem. §. sed quod prætor. ibi: *Prætor# me aßidente interlo quutum esse.* ff. quod metus causa.

1661 L. lex Cornelia. §. hac lege. ibi: *Sabinus in assessoria.* ff. de iniurijs.

1662 Iason in rubr. ff. de offic. assessor. Cagno Ius in l. 2. vers. fin. ff. de origi ne iuris. Chas sanæ. in catal. glor. mund. 7. p. consid. 27. ad fin. Puteus de syndic. ver bo *assessor.* nu. 8. fol. 129. Foller. in practic. crimin. 7. p. princip. pag. 386. num. 9. Greg. in proœmio tit. 21. p. 3 glos. fin. in fine.

1663 Cataldinus de syndica. num. 33. q. 55. fol. 14. & Amedeus eod. tract. fol. 67. num. 205. ad fin.

1664 Cap. per tuas. de maiorit. & obedi#t. i#cta. glos. 1. Ioann. M#taygne in tract. de authoritate. mag. c# cil. versic. *tam# ad propositum.* num 7. & dic# infra lib. 3. c. 1. num. 19.

1665 Ethicorum 3. *Iusta ira nascitur ex opinione contemptus.*

1666 Cap. præcipimus. 93. dist. cap. 2. de officio vicar in 6. l. 1. C. de offic. vicar. Romanus singular. 362. incip. Bart. in l. si filius. Chassan. in catal. glori# mund. 7. part. consider. 39. Glos. in c. cum vol#tate. verb. *caus#.* de sent. excomu. Feli. in c. cum olim magister. de offi. delegati. Bal. in l. sed si hac. §. fi. ff. de in ius voca. Chass. in cata log. glor. mun di. 7. p. consid. 39. & seq. Re buff. in praxi beneficia. lib. 1. tit. devicar. Episc. pag. 50. nu. 7. latè Phi lippus Fr#c. in c. grandi. de sup pl#da neglig. pr#la. in 6. Al ciat. in rub. n. 25. ad fi. de of fic. ordin. Gre go. in l. fi. verbo *en sus lugares.* tit. 12. p. 2. Auen. in c. 3. pr#tor. nu. 4. versi. 10. latè Auiles in c. 4. pr#tor. glo. *Ius ticia.* n. 8. 9. & seqq. Alexan. tamen in l. sed si. §. semper. in princ. ff. de in ius vocan. & ibi Ias. nu. 6. & Deci. in c. sa nè. col. 1. de of fic. deleg. tenent, quòd n# debet honorari loc#tenens sicut principa lis, sed t#qu# repræsentans principal#. C#rad. in templo iudi. lib. 2. c. 6 §. 1. num 14. Euerardus in locis legal. ver bo *de t#qu# seu respectiuis.* pag. 612. vers. *duodecimo* Decius in l. solet. ff. de iurisdict. omnium iud. & ibi Orosc. colum. 590. c. fi. 93. distinctione.

1667 In nu. sequen ti in glo.

1668 L. 4. tit. 6. lib. 3. recop. Auil. in c. 4. prætor. glos. *escoja.* & diximus sup. isto c. in princ.

1669 Dixi infra lib. 3. c. 1. nu. 40. & seqq. & infra isto lib. c. 15. nu. 45.

1670 Prouer. c. 8. & dixi sup. proximè.

1671 Contra mentem Iustiniani in authent. # m#dat. Prin cip. §. patrocinia, ibi: *Nec sit tibi cura cuiuslibet sint hæc agentes dominij, sufficit enimper omnia tibi ad perfectam forti tudin#, & lex, & imperij fauor.*

1672 Quia qui sedet propè dominum, dicitur magis honorari, & tanto magis dignior & altior dicitur. glos. verb. *altiori.* in §. aliam. institut. de bonorum posses. & ibi Porcus, & Angel. & Ioan de Imol. in l. qui solu#do, la. 2. ff. de hæred. instit. Bald. in l. obseruare. §. antequam verò. iuxta fin. ff. de offic. proc#s. Io#n. de Terra Rubea. in lib. de vinea Eccle siæ. art. 3. primo tract. concl. 4. Anton. G#ma in decil. 1. Lusitana, nu. 8. Chassan. in catalog. gloriæ mund. 4. p. confiderat. 75. ad fin. Ioan. M# tay gne in tractat. de authoritate consilij, in diuisione, i princip. nu. 2. Et dignior debet à dextris sedere. Præpositus in cap. episcopus. 1. 7. distin. Felin. in rub. de maior. & obedi#. nu. 17. Martin. Laud. in tract. primogen. nu. 1. & 2. Io#nes Sanxon. in c# suetud. Turonens. tit. de suc cessione feud. art. 3. in princ. Cardin. consi. 33. additio ad Bellug. de spe cul. Princ. rubri. 6. lit. F. fo. 17. verb. *primogenitus.* facit. §. fin. insti tuta de iur. natur. & l. fin. ff. de albo scrib.

1673 L. 7. tit. 1. lib. 7. Recopil. & punitur eadem pœna resist#s locumten#ti, ac præsidi resistens. l. 5. tit. 22. lib. 8. Recopil. Auenda. in c. 3. prætor. num. 4. versic. 10. Non tamen c#mittit proditionem, qui offendit locumten#tem, sicut offendens præsidem quarundam ciuitatum, iuxta l. 2. d. tit. 22. lib. 8. Recopil. Et offendens vicarium episcopi, dicitur

offendere ipsum episcopum. l. ossa. ff. de relig. & s# ptibus funerum. Bald. in l. sed & si quis. §. 1. ff. de in ius vo c#do. idem Bald. in c. ex literis. in fin. de offi. deleg. Auiles in c 4. prætor. glos. *justicia.* nu. 12. & de of fend#te viceregem, quòd puniatur, ac si Regem offendisset. Bald. in d. l. sed & si quis. §. 1. & de offend#te n# ti# iudicis, vel literas eius la cer#te, alios re fert Greg. in l. 13. glos. 5. titul. 1. p. 2. & vide Azeued. in l. 10. & 11. nu. 7. tit. 5. libro 3. Recop. Quando ordi narius & delegatus possint punire iniurias sibi illatas, dicam inf. lib. 3. c. 1. nu. 33. & 36.

1674 Arist. lib. 19. problematum cap. 14. ad fi. l. prætor. §. fi. ff. de iniurijs. Tiraquel. de nobilit. c. 28. nu. 6. conducunt scripta lib. 3. cap. 1. num. 25. & seqq.

1675 Dic# inf. lib. 3. c. 11. nu. 11.

1676 L. 2. tit. 27. part. 3.

1677 In cap. præcedenti, & in alijs huius tractatus.

1678 Ad Timoth. 1. cap. 4.

1679 Iuxta c#mun# resolutionem Bartoli in l. Senatus. c#sulto. ad fi. ff. de offi. præ sid. & ibi Orosci. nu. 6. col. 471. post Socinum in l. qui iurisdictioni. col. fi. ff. de iurisdictio. omnium iud. cessat enim ratio tunc quæ suspe ct# reddebat iudicem, cùm par affectionis causa suspi cionem tollat. l. non solum. §. 1. ff. de ritu nuptiarum. l. sed & milites. vers. *quo æqualitas.* ff. de excusatio. tutor. Chassa. in c#s titu. Bur. rub. 1. §. 7. nu. 35.

1680 Cap. 1. de re iud. in. 6. l. 3. tit. 9. lib. 3 rec. verb. *la quinta.*

1681 Cap. si peccauerit. 2. quest. 1. & quæ tradit Nauar. in manual. c#fes sor. c. 24. nu. 17. pag. in nouis. 355. & idem in repet. c. nouit. 4. notab. nu. 1. de iudicijs.

1682 Matth#i. 18. & Lucæ. 17. cap. & Naua. vbi supra.

1683 L. vnic. C. de emendatione propinquor. ibi: *Vt quos ad vitæ decora do mesticæ laudis exempla non pro uocant, saltem correctionis medicina c#pellat.* glos. verb. *pœna.* in c. vt elericorum de vita & honest. clericorum.

1684 Sup. isto cap. & dicam inf. hoc lib. c. pen. & in cap. seq. num. 37.

1685 L. quicunque. C. de seruis fugitiuis. c. cum non ab homine. de iudicijs. cap contingit. in secundo de sentent. exc#mun. pr#ter or dinarios Bernard. Diaz in pract. c. 131. Bostus de criminibus. tit. de foro compet. nu. 132. Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 36. nu. 64. Gregor. in l. 61. glos. 5. tit. 6. p. 1. Con rad. in templo iud. lib. 1. c. 1. de Imperatore. q. 6. §. 2. nu me. 6. & seqq. fol. 21.

1686 In cap. cum ad monasteri#. # statu monach. Greg. in l. 16. tit. 7. glos. 6. p. 1.

1687 Glos. in cap. 1. de supplenda neglig. præla. & in cap. ad hoc de offic. Archid aconi. & in cap eos de temporibus ordin. lib. 6. Cardinal. Alex#d in cap. imperium. 8. dist. Palac. Rub. in repet. cap. per vestras. § 26. num. 11. pag. 493. Soto de iustit. & iure lib. 3. q. 6. art. 2. & 4. & lib. 4. q. 6. art. 3. Couarr. in regul. peccatum. 2. p. §. 7. nu. 12. Matien#o de relatore. 3. p. c. 8. nu. 16. & ibidem. c. 66. ad fin. Burgos de Paz in l. 2. Taur. nume. 28. Barahona. in addition. ad Palac. Rub. vbi sup. pagina 489. litera G. & dixi sup. isto lib. c. 6. in fin. & dicam cap. seq. nu. 35.

1688 In l. iudices. nu. 3. C. de an nonis & tribu. lib. 10.

1689 Cap. nolo. 12. q. 1.

1690 L. reprehend# da. C. de institutio. & substi tutio. l. Iulianus. ff. si quis omissa causa testam#ti. Bal. in rubr. ff. eod. tit. c. deteriores. 6. q. 1. Couarr. lib. 1. variar. c. 21. nu. 8. Ant. Gom. 3. tom. cap. 3. nu. 23.

1691 L. isti quid#. ibi: *Iste metus maior quâm mortis est.* ff. quod metus causa. l. 38. §. fin. in fi. ff. de adulterijs. Neuizan. in sylua. lib. 1. nu. 34. Lucas de Penna in l. 1. C. de capita. ciui. cens. exim#. lib. 11. dicam lib. 2. c. 14. numero 39.

1692 L. nam magistratus. ff. de arbitris. l. ille à quo. §. tempestiuum. ff. ad Trebellianum. Paul. & Alex in l. est receptum. ff. de iurisdict. omnium iud. Felinus in cap. prudentiam. nu. 4. de offic. deleg. & est c#munis opinio secundùm Oroscium in. l. fi. nu 9. col. 338. ff. de rerum diuisione. Greg. in. l. 16. glo. fi. tit. 28. p. 3. l. apud. 18. ibi: *Apud collegam suum prætor manumittere non potest,* quanuis decisio Rotæ. 253. in nouis te net contra in duobus dominis vnius iurisdictionis, & Angel. in. l. est receptum ff. de arbitris.

1693 L. 1. tit. 16. p. 3. l. 4. in. fi. tit. 6. lib. 3. recp. dic# infra lib. 5. c. 1. nu. 78. & sequent.

1694 Angel & Pau lus in. l. pars li terarum. ff. de iud. Hippol. in rub. ff. de fideiussor. nu. 111. Puteus de syn dica. verb. *potestas an poßit.* c. 2. fol. 268. & ibidem verb. *ap pellatio.* c. 1. n. 16. & seq. fol. 118. & seq. & in verb. assessor. c. 2. nu. 13. fol. 132. & in verb. *dur#te of ficio.* c. 2. nu. 5. in fi. Chasla. in constitutio. Burg. rub. 1. §. 7. nu. 35. post Bartol. in. l. si quis forte. §. si quos ff. de pœnis. Suarez in repetitione l. post rem. in declaratione leg. Reg. q. 5. num. 31. pag. 357. ff. de re iud. Auenda. in. c. 3. prætor. nu. 4. versi. 7. Grego. in l. 4. glo. 3. tit. 24. par. 2. & in l. 16. glo. fin. tit. 28. par. 3. Auiles in c. 4. prætor. glo. *sea obligado* nu. 38. & seq. Orosc. in l. fin. nu. 10. col. 338. ff. de rerum diuisio. & in l. senatusconsulto. num. 4. col. 471. ff. de offi. præsid. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 16. num. 6 versi. *præterea quæro.* pag. 294. Matien. de relatore. c. 56. nu. 3. fol. 210. 3. par. Azeue. in l. 23. num. 1. & 2. & in l. 24. nu. 14. pag. 316. tit. 7. lib. 3. recop. Segura in direct. iud. 1. p. c. 13. nu. 6. fol. 52. l. si quis forte. § si quos. ff. de pœnis. gl. in. l. illicitas. §. qui vniuersas. &. l. senatusconsul to. ff. de offic. pr#si. l. 24. tit. 9. &. l. 4. tit. 24. p. 2. Auth. vt differentes iudices. §. si verò.

1695 Dicemus infr. lib. 5. c. 1. num. 41.

1696 Barto. in d. l. si quis fortè. §. si quos ff. de pœnis. Ange. Aret. in tract. malefic. glo. 1. in parte, *quæro an quis poßit,* Chassa. in c#s titutio. Burg. dicta. rub. 1. §. 7 nu. 35. Puteus de syndica. verb. *potestas.* c. 2. nu. 2. fol. 268. & ver bo, *appellatio.* c. 1. nu. 16. & seq. fol. 118. & Amedeus eodem tract. nu. 236. fol. 72. post Alberic# in. l. senatusc# sulto. nu. 10. & sequent. ff. de offi. præsi. Boer. decisio. 9. nu. 13. com munis resolutio Bar. in d. l. senatusconsul to. ad fi. & ibi Orosc. nu. 6. col. 471. post Soci. in. l. qui iurisdictioni. col. fi. ff. de iurisd. omn. iud. Ceslat enim ratio supra dicta in isto casu suspicionis, vel fraudis, & probat lex 9. & 32. tit. 6. lib. 3. Recopil.

1697 Bald. in c. vnico, qualiter de beat vassal. iu ra dom. fidel. in fi. Greg. in l. 16. glos. fin. tit. 28. p. 3.

1698 L. nulli. C. quo r# appellatio. non recip. qu# sic intelligunt Bart. & Angel. & est verior intelligentia secundùm A medeum vbi sup. d. nu. 236 fol. 72. & Puteum in dicto verb. *appellatio,* num. 16. c. 1.

1699 Ex dicta doctrina Bald. in d. c. vnico. & quæ tradit Puteus vbi sup. & Boerius in tractat. de ordine graduum. 2. p. nu. 60.

1700 Aliàs enim asinus intumescit, dum per compar# se vi det apprehen di, vt notat gl. in l. 1. §. veteres. in versic. *per vnum.* ff. de acquir. posses. & Bald. consi. 217. lib. 2. & Ioann. Montaygne in tracta. de ordine graduum. 1. p. num. 60.

1701 Platea in l. 1. C. de apparitor. pr#fect. an no. lib. 12. Bonifacius in pe regrina, verbo *iudex.* q. 9. gl. *suæ.* in princ. fo. 265. col. 2. & q. 13. fol. seq. glos. *subde legare.*

1702 Platea in d. lo co Bald. in l. nullum. in fin. C. de testibus. Speculatortit. de rescriptis. *§* 9. vers. *it# quod sublat#. l.* si plu ribus. & ibi DD. ff. de leg. 1.

1703 Homo enim inferioris dignitatis maio ri personæ de bet exhibere reuerenti#. l. 3 in 1. resp#s. ff. de alien. iud. mut. caus fact. Clem. 1. §. # & interdictis. de sentent. exc. gl. singul. in l. 1. §. sicut aut#. verb. *seruitut#.* ff. de aqua pl. arcen. & dic# in f. lib. 3. c. 2. nu. 19.

1704 L. medicus. ff. de oper. libertor. §. deinde c#pet#s. in au th#. de mand. Princip. ibi: *Pro veritate au tem tuæ præsint voluntati.* & in §. festinabis. ibidem. ibi: *Et non inueneris e# custodient# tibi fidem iustam.* Cicero lib. 3. de legibus. Amedeus de syndi ca. nu. 205. in fi. fol. 67. Ma tien. de relato. 3. p. c. 56. nu. 5. fol. 211.

1705 Debet enim delegatus esse subditus deleganti. glos. in l. 1. C qui pro sua iurisdictio l. eum qui. ff. de iurisd. omni# iud. Greg. in l. 2. tit. 4. p. 3. verbo *e aun.*

1706 Virgil. eglo. 2. *Est mihi disparibus septem c#pacta cicutis Fistula.*

1707 Didac. Perez in l. 19. tit. 14 col. 565. vers. *saluo.* lib. 2. Ordinam. Per al guazelos ordi narios, & non per alios debent iudices ex equi m#data. Chassan. in c# suetud. Burg. rub. 1. §. 6. nu. 5. Auend. in cap. 1. prætor. nu. 11. versic. *& iudices.* l. in officio. C. de apparitor. comit. Orient. lib. 12. & authent. de iudic. §. his qui causas.

1708 In authent. præ sides g#tium. ad fin. C. de episcopali audientia. Auen dañ. vbi sup.

1709 In authent. de defensor. ciuita. §. deinde. & in authent. de iudic. d. §. his qui causas. Auenda. in cap. 17. prætor. nu. 1. fol. 103.

1710 Contra Ctesipho.

1711 L. 8. tit. 5. lib. 3. Recop. Platea in l. vnica. C. de apparitor. comit. Orient. lib. 12. Auenda. in c. 1. prætor. nu. 11. versi. *item ex dispositione.* Azeued. in d. l. 8. & talis co missio capien di debet esse in scriptis. Ias. in l. cum proponas, nu. 7. C. de pactis. Con rad. in curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 3. tit. de captura. pag. 267. nu. 5. col. 1. in fin.

1712 Dic# in f. lib. 4 c. 3. nu. 46. & 47.

1713 Sec#d# Ias & C#rad. vbi supra.

1714 Ex traditis per Ias. & alios vbi supra.

1715 L. 13. tit. 6. lib. 3. Recop. Auenda. in c. 1. prætor. nu. 11. versic. it# ex dispositione. in fin. & se quent.

1716 L. 23. tit. 5. & l. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. & l. 5. tit. 6. eod. lib. l. 7. tit. 4. part. 3. versi. *Otrosi de uen.* Auenda. in d. c. 1. prætor. nu. 11. col. 2. & seqq.

1717 In Romulo ait: *Habuit aut# lectos iuuenes ad custodiam sui corporis, ijque quod regi quotidie presto forent, à celeritate ministerij celeres nuncupati.*

1718 L. 23. ad fin. tit. 9. p. 2. Authent. de man dat. Princip. *§* festinabis, ibi, *Et non inuenies cum custodientem tibi fidem iustam.* & ibi: *Legem & iustitiam cum puris seruant# manibus.*

1719 Platea in l. nul lus. nu. 1. C. de fabricensibus, lib. 11. l. 5. & 8. tit. 23. lib. 4. Recopil.

1720 L. 4. tit. 29. p. 7.

1721 L. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil.

1722 Dict l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil.

1723 Ecclesi. c. 10. In ordinato enimordinator ostenditur. ca pit. tantis. 81. distin. Conra. in templo iudic. lib. 1. c. 1. §. 3. versi. *vigesimo secundò.* nu. 8. fol. 61. authent. de quæstore. *§* maximè, ibi: *& ex ipsis osten dere suam infirmitat# simul & castitatem.* & di xi sup isto lib. c. 3. nu. 77.

1724 Dict. l. 4. tit. 29. part. 7. Simanc. de Repu bli. lib. 7. c. 20. nu. 4. pag. 405 ait: *Necesse est vt executores quoad fieri c#modè poßit, vrbanitate quad# atque adeò mode stißima comitate vtantur, & eo magis quôd præ sto illis esse potest excusatio iu sta, quia officij neceßitate coacti mandata iudicum exequuntur: sed pleri## illorum superbi & insolentes sunt, quo circa multor# odium iure ac meritò incurrunt:* debent enim subditos benigne & paternaliter tractare. Platea in l. r# priuatam. in fin. C. de priuileg. domus August. lib. 11. Petrus Greg. in syntagm. iu ris. 3. p. lib. 50. cap. 1. nu. 31.

1725 Simancas vbi sup. & Petrus Greg. vbi supra lib. 47. c. 40. nu. 30.

1726 L. 20. tit. 9. p. 2. l. 1. tit. 14. lib. 2. Ordin.

1727 Tom. 1. lib. 3. cap. 70.

1728 L. 20. tit. 9. p. 2.

1729 In l. non dubi to, verb. *neque.* ff. de capti. & postlimin. reuers.

1730 Argum. glos. fin. ad med. in cap. tuam. de ætat. & qualit.

1731 Cap. si quisc# tra. de for. c#pet. auth#. de defens. ciuit. §. deinde. & authent. de iudic. §. his qui causas. l. 20. tit. 9. p. 2. & l. 7. tit. 4. part. 3. ibi: *Deue auer consi go omes señalados que prend#.* & per totum tit. 23. lib. 4. Recop. Iudex enim datur, vt cognoscat inter partes: executor verò pri# cipaliter, vt ex equatur. Abb. in cap. pastoralis. §. quiave ro. nu. 3. de of fic. deleg.

1732 Glos. & Bald. in authent. de iudic. §. ijs qui causas. & glos. in dict. l. non dubito. verb. *neque.* Boer. de cisi. 9. Faber in. §. igitur. institu. per quas perso. num. 2. & alijs nominibus nuncupatur, quæ inferioris ordinis sunt, se c#d# Chassa. super c#suetud.

Burgund. rubr. 1. §. 6. glos. 1. in princip. Auen da. in cap. 17. prætor. nu. 1. & nouissime Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 47. c. 40. num. 1. & seqq. vbi opti mein #posito varia nomina & officia exe cutor# refert post Sigoni# lib. 2. de #tiq. iur. Rom. c. 15.

1733 Neglig#tia & gratia officialis est lata cul pa: Platea in l. peræquatores. nu. 1. C. de censit. & censit. lib. 11.

1734 Greg. in l. 20. tit. 9. p. 2. verbo *prender*. & in l. fi. per tex. ibi, tit. 17. p. 3. Azeued. in l. 5. tit. 23. lib. 4 Recopil. nu. 2. & in l. 12. nu. 5. ibi.

1735 L. 5. & 8. tit. 23. lib. 4. Rec. Grati#. regul. 329. fol. 135. nu. 51. ex Chas san. in consuet. Burg#. rub. 4. §. 6. glos. fin. nu. 10. & 11.

1736 L. 25. tit. 23: lib. 4. Recopil. & tradit Petrus Greg. de synt. iuris. 3. tomo, lib. 47. c. 40. num. 22.

1737 Vt nouissimè disserit & ex proposito refert Parlador. lib. 2. rerum quotid. cap. fin. 6. p. §. vnico. per totum. & conducunt infra scripta lib. isto. c. 14. nu. 28. & seq. & tradit Ioann. Gutierrez lib. 1. pract. qu#st. 128. & 129. nu. 1. & seqq Auil. in c. 10. præ tor. verb. *derechos.* nu. 2. & glos. verb. *por c#t#to.* ibi, & ibidem in gl. *setenas.* idem in cap. 40. verb. *donde se hiziere.* nu. 3. & in glos. *nolleue sa lario.* & in gl. *no consientan.* Azeued. in l. 7. tit. 21. lib. 4 Recopil. pag. 340. post Bonifacium. in peregrina 1. par. verb. *executio.* fol. 178. col. 4. in fi. & col. seq. verb. *territorij.* M#chac. lib. 3. vsu frequen. cap. 52. nu. 2. in fin. fo. 37. Auend. in cap. 17. præt. Didac. Perez in l. 1. tit. 14. lib. 5. Ordin. pag. 246. col. 1. & 2. & an si quis non inue nit cui soluat, liberetur à pœ na non soluen di, vide Pinel. in authent. nisi tric#nale nu. 43. versi. *mihi a#t.* C. de bon. matern. & sic procedit. l. 23. tit. 21. lib. 4. Recopil. & sequestrum factum authoritate iudicis, an excuset à decima, vide Auend. super l. 4. & 5. *de las excepciones.* num. 32. & in dictionario verb. *fuerça.* cui adde glos. Bart. & Alex. ad eum in l. fi. ff. de leg. c#mis. & depositum summæ petitæ, vt excuset à decima, fieri debet sine vlla conditione, aut inuolutione reseruationum. Menoch. de arbitr. casu 232. Ioseph. Ludouic. decisi. 105. 2. p. quod est vtile ad casum quo debitor contra quem executio fit, depositum facit pecuniæ & protestatur velle se opponere, quia nihilominus debet fideiussor# præbere, quem vocant *de saneami#to,* quia forte tertius oppositor euincet pecuniam, & nisi in oppositionis termino exceptiones probet, condemnabitur in decima.

1738 Infra lib. 2. c. 12. num. 21. & 22.

1739 L. 2. tit. 3. lib. 2. Fori, & l. 4. tit. fin. lib. 3. ibi. Suarez in tit. *de los emplaçamientos. §.* 7. num. 52. pag. 409. Auil. in c. 10. prætor. glos. *derechos.* nu. 2. versi. *quo que adde.* Azeued. in l. 10. titul. 23. nu. 24. lib. 3. Recopil. post Bonifacium in peregr. verb. *actor.* fol. 7. glos. *cautionem.* col. 2. in fin. & verbo *executio.* glos. *exccutores.* fol. 188. col. 4.

1740 Platea in l. pr# fectus. in fi. C. de apparitor. pr#fecti anno. lib. 12.

1741 L. eum qui iu dicare 13. & l. more maiorum. ff. de iurisdict. omni# iud. l. fin. ff. de officio eius cui m#da. c. super quæstionum. §. si vero de offi. deleg. Bald. in cap. cum dilecti. de dol. & contum. l. 17. tit. 23. lib. 4. Recopil. Azeued. in l. 3. nu. 21. tit. 3. lib. 4. Recopil. Petrus Greg. de sy ntagm. iur. 3. p. lib. 47. cap 22. num. 10. & cap. 40. num. 21.

1742 Facit. l. 2. tit. 29. part. 7. ibi, *Sin m#dado del Rey, o de los q# juzgan por el.* l. 20. tit. 9. part. 2. l. 1. tit. 27. p. 3. quidquid teneat Azeu. in d. l. 17. in fine.

1743 In dict. l. 17. tit. 23. lib. 4. Recopil.

1744 L. neminem. C. de exhib. reis. l. cum clericus. C. de episcop. & cleric. c. 1. de iudic. Dicta l. 20. tit. 9. part. 2. & dict. l. 2. tit. 29. part. 7. & l. 7. tit. 23. lib. 4. Reco pil. l. fin. & ibi Bald. & DD. C. de exhibendis reis. Carolus de Grassal. lib. 1. regal. Franc. iur. 8. pag. 126. Faber in §. 1. instituta. de pœn. tem. liti. latè Anto. Gomez. 3. tomo delic. c. 9. num. 3. Gregor. in dict. l. 20. verb. *sin mandado.* & in l. 4. glos. 2. tit. 29. part. 7. Didac. Perez in l. 8. tit. 14. lib. 2. Ordinam. glos. *ni pr#d#,* col. 551. idem in l. 4. tit. 9. lib. 8. Ordin. pag. 214. Aui les in cap. 1. prætor. glos. *cartas.* nu. 6. versi. alius est quando, & in cap. 35. glos. *mandado.* num. 1. & seqq. C#rad. in curiali. breuia. lib. 1. c. 9. §. 3. tit. de captura. pag. 267. num. 5. Anton. Col#betus in singu laribus capturarum. nu. 10. & 11. pagina 988. insingul. DD. & mandatum debet esse in scriptis. Didac. Perez in l. 1. tit. 14. lib. 2. Ordin. glos. 1. in fin. col. 539. & multi ex DD. proximè cit. Azeued. in d. l. 7. nu. 1. & seqq. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. libr. 47. c. 40. nu. 18. & lib. 32. c. 6. nu. 5.

1745 Bald. in cap. nouit. de appellatio. Ioann. Andr. in cap. fin. de restitu. spoliator. cap. venerabili. de offic. delegat.

1746 L. 2. tit. 29. p. 7. & d. l. 20. tit. 9. p. 2. Conrad. vbi sup. & Didac. Perez in dict. l. 4. tit. 9. lib. 8. Ordinam. pag. 214. post Ripam in cap. 1. nu. 88. de iudicijs. Suarez in tit. *de los emplazamientos* nu. 8. pag. 367. Auend. cap. 1. prætor. num. 33. versic. 23. causa. Gomez vbi sup. num. 3. & 4. Azeued. vbi supra num. 9.

1747 L. interdum. 58 §. qui fur#. ff. de furt. d. l. 20 tit. 9. p. 2. & dict. l. 2. tit. 29 part. 7. & l. 7. tit. 23. lib. 4. recop. & DD. sup. citati. Gre gor. vbi supra, glo. *bien lo pue de fazer.*

1748 Bald. in c. c# parati. col. 3. de appellatio. Didac. Perez in dict. l. 1. ordin. glos. vnica in fin. & sic debet intelligi quod tradit Vi llalobos in ærario communium opinio. lit. C. nu. 81. & Azeued. in d. l. 7. tit. 23. lib. 4. Recop. num. 7.

1749 L. fi. §. ad simi litudinem. C. de princ. ag#tium in rebus. libr. 12. Amanelus in sing. 44. pag. 803. in singul. Doctorum.

1750 Paul. Castr#s. in. l. alia §. eleganter ff. soluto matr. Bart. in. l. prohibitum. C. de iur. fisci. lib. 10. quod intellige vt per Abbatem in cap. si quando. de offi. deleg. & per alios quos citat Didac. Perez in l. 5. tit. 12. lib. 8. Ordin. pag. 249. col. 4. & singulariter Puteus de synd. verb. *resistentia.* c. 1. & 2. fol. 278. & quæ tradit Gratian. in regul. 406. nu. 1. & seqq. Plaça lib. 1. delict. cap. 28. nu. 9. & Clarus sequ# dus in hoc in pract. §. 29. num. 2. Tiberius Decianus in tractat. cri min. 2. tom. lib. 8. c. 3. nu. 63. fol. 200.

1751 L. capite quin to. & ibi Bart. ff. de adulter. vbi glos. fin. & glos. in l. 5. tit. 7. p. 7. glos. in l. 2. tit. 29. cadem part. 7. Gomez. & A zeued. vbi supra. & dict. l. 7 tit. 23. lib. 4. Recop. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 40. nu. 22. & lib. 32. c. 6. num. 5.

1752 Glos. in l. fin. & ibi Bald. & DD. C. de exhibendis reis. Hippolyt. de Marsilijs in l. 2. num. 33. C. de sicarijs. An gel. in tract. de malefic. in ver bo *fama.* num. 65.

id etiamte net in laico ca pi#te clericum, latè C#rad. in curial. breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 3. pag. 267. tit. de captura. num. 5. col. 2. & dicemus lib. 2. cap. 18. nu. 50.

1753 Petrus Greg. in syntagm. iuris. 3. p. lib. 47. cap. 40. num. 23.

1754 Lib. 4. cap. 7. num. 16.

1755 L. 4. & 20. tit. 23. lib. 4. Recopil. & dicam in f. lib. 2. cap. I 5. num. 3. & seqq. & num. 43. hi enim, vt inquit Simancas de Republ. lib. 7. cap. 20. nu. 5. pag. 405. serè per omnem Hispaniam officio vigilum fun guntur; qua propter oportet eos vigilare, vt ciues securi dormiant. idem Simanc. ibidem lib. 2. cap. 21. ad fin. Azeued. in d. l. 4. F. Marc. Anton. de Ca mos in micro cosm. 1. p. dia. log. 16. pag. 197. col. 2.

1756 Ad officium iu dicis & officia lis pertinet circuire & inquirere domos, tabernas & balnea priuatorum, vt videant si qua fraus, deceptio vel delictum c#mit tatur, vel aliquid aliud c# tra publicam vtilitat#. Platea in l. omnis. num. 2. C. de aquæductu libro 11. & dic# inf. lib. 2. cap. 13. num. 22.

1757 Dict. l. 20. tit. 23. lib. 4. Recopil. & l. vni ca. versic. *que lleue.* tit. 31. eodem lib.

1758 Magister Auila in suo epistolar. fol. 135.

1759 L. 20. tit. 9. p. 2. l. 4. tit. 23. lib. 4. Recop.

1760 L. 6. tit. 23. lib. 4. Recopil.

1761 L. 11. tit. 7. lib. 8. Recopil. Didac. Perez in l. 2. glos. 1. in fin. tit. 10. lib. 8. Ordin. pag. 232. & in l. 7. per text# ibi, eod. tit. & lib.

1762 Deuteron. 22. *Non induetur mulier veste virili, nec vir ve ste fœminea.* Ti raquel. in l. 3. connub. glos. 1. 3. p. nu. 58. l. mimæ. C. de episcopali audientia. l. 36. tit. 6. part. 1.

1763 L. 6. tit. 6. lib. 6. Recopil. ibi: *Trayendo las so lamente.*

1764 L. 4. tit. 7. p. 5. d. l. 20. tit. 9. part. 2. & l. 4. tit. 23. lib. 4. Recopil. l. stipulationes n# diuiduntur. §. planè, ibi: *Non est expectandum, vt insula ruat, & sic deinde agi poßit.* ff de ver bor. oblig. l. fi. §. ipsum aut#. & ibi glos. ver bo *qui eos.* C. de bonis quæ liber. Hippol. consil. 21. nu. 23. & in practic. §. pro c#plemento, nu: 45. & seq. Didac. Perez in l. 18. tit. 14. libro 2. Ordin. col. 564. l. 1. §. quæstiones, & ibi Bald. ff. de offic. præfect. vrb. Gregor. in d. l. 20. verb. *las peleas.* Paz in pract. 1. tom. octa. p. c. vnico. n. 10. fol. 230. Auil. in c. 2. prætor. verb. *parcialidad.* nu. 21. Pla ça de delict. libro. 1. c. 8. nu. 18. ad fin. Azeued. in l. 9. num. 10. tit. 6. lib. 6. Recopil. & dicam infra lib. 2. cap. 13. num. 43.

1765 Dicam inf. libro 3. cap. 5. num. 54.

1766 L. 5. tit. 1. part. 7. l. 21. tit. 23. lib. 4. Recopil. in fin.

1767 Dict. l. 5. part.

1768 Dict. l. 21. tit. 23. lib. 4. Reco pil.

1769 Dixi sup. hoc cap. num. 9. in fin.

1770 L. 2. tit. 27. p. 3. Petr. Greg. in syntag. iur. 3. p. lib. 50. c. 1. num. 31.

1771 Prouerb. 15. 22. 26. 29. Eccles. 8.

1772 Authent. de mand. prin. §. præcipuè. ver fic. *festinabis.* & Auth. de iud. §. his qui causas. & Auth. iusiurand. q # præst. ab his. ad fin.

1773 Auiles in c. 6. præt. glo. *noti fiquen.* nu. 4.

1774 Lib. 4. dialog. ca. 35. frater Marc. Anto. de Camos in microcosmia. 1. par. dialog. 14. pag. 181. col. 2.

1775 L. si àbonæ. ff. de reiuendic. ibi: *Nam in tegræ opinionis videbatur, vt non debuerit cu stodiri.* gl. in l. Titio fundus. ff. de conditi. & demonstr. ibi: *Et erat vir cui videbatur credend#.* l. n# omnes. §. à barbaris. ff. de re milit. ibi: *Si bonus ante existimatus est, pro pé estvt affirma tioni eius credæ tur.* Bal. in sin gul. 184. in singul. DD. Angel. in d. l. si à bonæ. Puteus de syndi. verb. *carcer.* c. 2. num. 2. fol. 140. & ibi additio lit. A. & Angelum in hoc multi sequuntur, sec#dùm Boerium. quæst. 217. nu me. 9. Alciat# de præsumpt. reg. 1. præsumptio. 48. plures refert Tiraquel. de nobilit. c. 20. nu. 28. & de pœnis temp. causa 31. nu. 11. & seqq. & in causa 51. nu. 26. 29. 30. 31 & 34. vbi multa de dict. gl. l. Titio fundus. & Padilla in l. error. nu. 49. C. de iuris & fact. ignor. idem Angel. in l. penultim. ff. quod metus causa. Suarez in tract. de fideiussor. in causa criminali, nu. 11. & seq. fol. 172. Palac. Rub. in rubri. de donationibus inter vir. & vxor. §. non. nu. 14. & ibi additio pa gin. 27. & in repet. c. in fin. postnotabilia, versi. *Septimo infertur.* nu. 10. pag. 537. Bonifac. in peregrina. verb. *captio.* q. 5. glos. *fideiussoribus.* versi. *item si aßignetur.* fo. 69. & glos. *non potest.* in fin. fol. seq. Menoch. de arbitr. lib. 1. centur. 4. casu 302. num. 10. Mexia super lege Toleti in secundo f#da mento. 3. part. nu. 31. & seqq. Didac. Perez in l. 12. tit. 14. lib. 3. Ordin. col. 555. vers. *secundò quaro.* Heredia in c# pendio iudic. fol. 33. Azeu. in l. 12. nu. 8. & seqq. tit. 23 lib. 4. Recopil. & nu. 15. dicit liberasse à ma gna pœna alguazellum in specio proposita. Mascard. de probatio. 3. tom. conclusi. 1249. nu. 99. fol. 191. Ioan. Gutierrez de iuram. confirm. 1. p. cap. 16. num. 4.

1776 In dict. l. si à bonæ.

1777 Tiraquel. in l. 9. connubial. glos. 1. part. 9. nu. 52. Azeu. in l. 12. nu. 13 tit. 23. lib. 4. Recopil.

1778 In dict. lib. 1. de arbitr. centuria 4. casu 302. nu. 10. & alijs: dicemus aliqua in proposito inf. lib. 3. c. 15. num. 132. cum anteced.

1779 Dict. l. 21. in fin. tit. 23. lib. 4. Recopil.

1780 Dict. l. 21. & l. 9. eodem tit. & lib. & vtrobique Azeued. num. 1. 8. & alijs, post Au#dañ. in cap. 2. prætor, num. 5. & 6.

1781 Lib. 2. cap. 12. nu. 21. & 22.

1782 Bart. in l. 4. §. prætor ait, & ibi Paul. ff. de re iudicata. id# Bart. in l. 1. ff. de iurisdict. omnium iudic. Andre. de Isern. in consti tut. Reg. Sicil. rub. 17. lib. 2. Angel. in l. qui restituere. ff. de rei vendic.

1783 Bald. in l. executorem. C. de execution. rei iud.

1784 Bar. in. auth#. de iudici. §. nu llo. glo. *exp#sæ.* in Clem. statutum de electione. Auen. in c. 17. præto. nu. 1. vers. *pro executione* cum seqq. & faci#t quæ di cam lib. 5. c. 7 nu. 18. & 20.

1785 Vt in tit. 23. 31. & lib. 4. rec. & in l. 7. tit. 21. cum alijs legibus illius tit. eod. lib. Auenda. in d. c. 17. nu. 1. vers. *hodié veró.* c# sequent.

1786 L. fi. tit. 17. p. 3. & ibi Greg. & in l. 20. tit. 9. p. 2. Azeue. in l. 12. nu. 5. tit. 23. lib. 4. recop.

1787 Pompon. in l. 2. §. post. origi nem. ff. de origi. iur. *Parum est ius in ciuita te esse, nisi sint qui iura reddere possint.* Bonifac. in c. vni co. §. & quoniam. de statu regul. in 6. & quoniam parum esset con dere iura, nisi essent qui ea executioni de bitæ dem#darent. c. vbi periculum. de electione in 6. l. 15. tit. 1. p. 1.

1788 In rub. ff. de execeptione rei iud. Arist. lib. 1. politic. c. 8. frusta enim exerc#tur iudicia, nisi ad finem perducantur: quarè si c#munitas constare nequit, nisi iudicia fiant, ne constabit quidem si nemo quod iudicatum fuerit exequatur.

1789 L. 13. tit. 4. libro. 3.

1790 De s#mo bono, cap. 5.

1791 Authent. ius iur. q# præst. ab his, ad fin. ibi: *Non ego so lùm hoc ago, sed etiam mihi semper aßident# talem studebo assumere, & circa me omnes, vt n# ego purus quid# sim, qui verò cir ca me sunt, fur# tur et delinquant.*

1792 Lib. 1. politic. cap. 8. ibi: *His qui carceri custodijsque præest propter odium quod magnum in currit, molestus est, quam obrem vbi non est merces magna proposita, hunc magistratum homines recusant.*

1793 L. 27. tit. 14. lib. 2. Ordin. non recopilata. Bald. in l. si ea conditione. C. de conditio. in sert. per glos. singular. in l. desertorem. §. si ad diem. ff. de re milit. Ias. in l. diem functo. nu. 32. ff. de offic. asses. Roman. singu lar. 453. pag. 117. in singul. DD. text. in l. hac lege. C. de proxim. sacro scrin. lib. 12. Didac. Perez in d l. 27. vbi quòdiudex de bet restringere salarium.

1794 Platea in l. 2. C. ne rusticani ad vllum obse qui. lib. 11. & in l. 2. num. 2. C. de curiosis. lib. 12.

1795 Infra lib. 4. c. 7. nu. 240.

1796 Bald. in l. obseruare. in 1. in fin. princip. ff. de offic. pro c#s. Platea vbi supra.

1797 Platea in d. l. 2. nu. 2. C. de curiosis. lib. 12 & in l. fin. in princ. C. eod.

1798 L. eadem, ibi: *Ne quis ob militem legendum, mit tendumve, æs ac cipiat.* ff. ad l. Iul. repetundarum. Bonifac. in peregrina, verb. *solutio,* fol. 460. glos. *iudici.* col. 2.

1799 Sunt enim isti executores & famuli ofsicia li# fraudul#ti & voraces. l. 1. C. de murileg. lib. 12. & facit. l. qu#tæ. ff. de publicanis. & eorum condi tio rapax. l. omnes. §. prætereà. C. de epis. & cleric. Puteus de syndica. verb. *familia potestatis.* c. 1. nu. 7. & 8. Azeued. in l. 18. tit. 9. lib. 3. Recop. nu. 3. post Bal. in l. si vt proponis. in princ. C. de executio ne rei iud. Federic. de Senis c#si. 119. col. fi. idem Bal. in l. vit. col. pen. q. 8. C. de edic. D. Hadr. vbi quod sunt vilissi mi. & Collecta. in c. cum dilecti. ad fin. de dol. & c# tuma. alios refert Tiberius Decia. in tract. crimi. 2. tom. lib. 8. c. 4. nu. 9. cum anteced. fol. 202.

1800 In l. defensionis facultas. verb. *ad vsurpationem.* C. de iure fisci, lib. 10.

1801 Vbi supra.

1802 Ecclesi. c. 10.

1803 Quia dicitur quis consenti re, si non corrigit, quos tene tur ex officio corrigere. c. 1. 83. dist. c. inferior. 86. distinct. Auiles in cap. 1. prætor. glos. *ni con sentiran.* nu. 1. & in gl. *no o supieron.* Platea in l. placet. in fi. per text. ibi. C. de excusatio. muner. lib. 10. aliàs punitur.

1804 Glos. penult. & fin. in l. 1. & ibi Platea nu. 3. in fin. C. de exactorib# tri butor. lib. 10. auth#t. de m#dat. Princip. §. deinde. l. vorax. C. de numerarijs. lib. 12. ita ait: *Vorax & fraudulentum numerariorum proposi tum, qui diuersis obsequijs rectoribus obsequun tur, inhibendum est: prædæ enim auferri debet oc casio.* Platea in l. 1. in fi. C. de frumento Ale xandrino, lib. 12. & in l. pro hibitum. in fi. C. de iure fisci lib. 10.

1805 Vt statim dicemus nu. 37.

1806 Platea in l. pr#fectus. in fi. C. de præfect. anno. lib. 12. & in rubr. in fin. C. de executor. eod. lib.

1807 L. 4. tit. 6. lib. 3. Rec. & dicam lib. 5. c. 1. nu. 79. in fin.

1808 L. 1. tit. 6. lib. 3. Recopil. Auil. in c. 1. prætor. glos. *ni consentiran* per totam. & in glos. *no lo supieron.* Azeue. in d. l. 1. nu. 13. & sequentibus.

1809 Cap. quamuis, & ibi Abbas, de reg. iur. gl. & Dominicus in c. vt circa. verb. *super huiusmodi.* de electione in 6. A uil. in d. cap. 1. prætor. gl. *nolo supieron.* num. 10.

1810 *Delectus ad magistratum, nullius improbi ministerio in obeundis negotijs vtitor: nam quidquid ille deliquerit, id tibi imputabitur.*

1811 Dixi cap. præ ced. nu. 61.

1812 Auth. ius iur. quod pr#st. ab his, ad finem. ibi: *Si quis aut# inueniatur circa me talis, quod fit ab come sanare, & eum expellere.* Authent. de quæstore. *§. maximê autem omnium qui hanc administration# habet, & perpetué hoc ponit studium puris manibus omnia age re, & administra tores habere n# sordidos, neque turpi acceptioni paratos, sed purê & liberè administrare, & si tale aliquid super ministrispec cat# inuenerit, hoc etiam punire.* Idem Iustinia nus de iudic. constit. 82. *Si iudex aliquid improbè & malitiosé qu#quam mínistror# suor# agere senserit, expellat auditorio suo eos qui non bonam habent in gerendis rebus opinionem, & alios in illor# locum sufficiat.* Cicero ad Quintum fratr#: *Nequaqu# satis esse ipsum has te habere virtutes, sed eße circ#spici#d# ligenter, vt in hac custodia pro uintiæ non te vnum, sed omnes ministros imperij tui socijs & ciuibus & reipu blicæ præstare videare: quos ve rô aut ex domesticis conuictoribus, aut necessarijs apparitoribus tecum esse voluisti, horum non modô facta, sed etiam dicta omnia præst#da nobis sunt.* & vi de Sim#c. de Republ. lib. 8. c. 4. nu. 8. & 9. Plate. in l. nemo carcerem. num. 13. C. de exact. trib. lib. 10. num. 13.

1813 Platea in l. iu dices. nu. 2. in fi. C. de anno. & tribu. lib. 10. gl. *tal#.* in c. per tuas. ad fin. de simonia. c. qua liter & quando. 2. in fin. de accusationib#. Puteus de syn dic. verb. *appel latio.* nu. 17. in fi. & 18. & ver bo *potestas,* c. 2. num. 1. 2. & 3.

fol. 268. l. omnib#. C. de sportul. & s#pti. & ibi Bal. Ias. in l. iurisdi ctio. in vers. 8. ff. de iur. omn. iud. Dulcet. de syndic. nu. 13. & 14. Faber in l. fi. C. de offi. pr#f. vrb. Bonifa. in pereg. verb. *executio.* col. 3. in fi. fo. 178. Au#. in c. 3. præt. nu. 4. in fi.

1814 Ioan. Faber. in l. 1. C. de offic. præfect. August.

1815 L. 20. tit 9. p. 2. & l. 3. tit. 30. part. 7.

1816 Lib. 47. de syntagm. iur. 3. p. c. 40. nu. 16.

1817 L. 7. tit. 4. p. 3.

1818 Dict. l. 7. p.

1819 L. 1. C. de curiosis. lib. 12. l. 2. in fi. tit. 29 p. 7. l. 3. tit. 23 lib. 4. Recopil. Puteus de syn dic. verb. *captu ra.* c. 8. fol. 139 Azeue. in l. 5. nu. 3. & in l. 7. nu. 10. tit. 23. lib. 4. Recop.

1820 In l. 3. C. de his quibus vt indignis. & Gregor. in l. 6 verb. *escogidos.* ad mediu. tit. 17. p. 3.

1821 Dict. l. 1. C. de curiosis. lib. 12 & ibi Platea in princ. & in l. 1. in princ. C. de cohortalibus Princip. eod. lib.

1822 Platea in d. l. 1. C. de curiosis. nu. 1. in fi. & glos. fin. in l. fin. & ibi Pla tea. C. eod. tit.

1823 L. 4. tit. 29. p. 7. & ibi Greg. glos. 2. post Sa licetum in l. 2. C. de exhib#. reis.

1824 L. 1. C. de priuat. carcer. l. 1. & ibi Lucas de Penna. C. de cohortalibus Princ. lib. 12. Greg. in l. 15. glos. *e metiesse.* col. 2. tit. 29. p. 7. tradit Tibe rius Decia. 2. tom. criminal. lib. 7. c. 10. per totum, & præ sertim nu. 21. fol. 93.

1825 Angel. in d. l. 1. C. de priuatis carcer. secus in casu claro, & non dubio: & ita intelligit Hippol. in consi. 136. nu. 41. & seq. & Tiber. Decian. vbi sup. n. 17.

1826 L. 2. tit. 29. p. 7. l. 9. tit. 23. lib. 4. Recop. l. fin. ff. de eo per quem fact. est. & facit Bart. in l. fi. §. Diuus. ff. de publica. & vectig. Didac. Perez in l. 7. verb. *que lo no suelte.* tit. 14. lib. 2. Ordina. col. 547. Aze ued. in d. l. 9. nu. 2. versi. *ni los suelten.*

1827 L. 1. §. cura car nis. ff. de offi. præfect. vrb. ibi: *Ad referendum sibi quid vbi que agatur.* Cy nus in l. ea qui dem. C. de accusatio. Bal. in l. omnibus. in principio. C. de sportulis. Hippol. singu lar. 402. pag. 736. in singu. DD. Puteus de synd. verb. *an nuntius.* c. 1. & 2. fol. 244. & seq. & c. 3. ibid. Plat. in l. omnis. nu. 2. C. de aquæductu. lib. 11. id# in l. 1. nu. 2. C. # curiosis. lib. 12. Petrus Pechius in tract. de arresto & manuum inie ctione. c. 21. nu. 3. cum seq. fol. 82. Bonif. in peregrina, verb. *delegatus.* pag. 122. col. 2. Auiles tamen in c. 4. prætor. glos. *sea obligado.* nu. 8. tenet. # in his in quibus alguazelus reportat partem, non creditur ei. & Mencha. lib. 2. controu. vsu freq. c. 24. nu. 11. fol. 89. cum anteced. à nu. 1. Mascar. de probatio. 2. tom. conclus. 1120. nu. 14. Tiraq. de retract. consang. §. 1. glos. 9. num. 11. & 12.

1828 Dictus. §. cura carnis. l. 1. tit. 17. lib. 5. Recop. dicit c# munem opinionem Decius, Imol. & Philip. Fr#c. in cap. cum parati. de appellatio. Ferra. in pract. tit. de forma inquisitio nis. in part. hæc est. in fi. singulariter Speculat. in tit. de accusation. §. 1. versi.

hoc autem scias. in fi. Chassan. in constit. Burgun. tit. *des iustices.* rubr. 1. §. 6. nu. 60. Puteus de syndic in d. c. 3. num. 3. fol. 246. verb. *an n#tius.* latè Ca telia. Cotta in memorab pagin. 824.

1829 L. proper#d#. §. & si quidem, ibi: *Necita actoris pars fuerit inuenta,* & ibi: *Per executorem negotij.* vbi Bal d# col. 2. vers. *etiam ex hoc tex tu.* C. de iudic. Bart. in d. §. cu ra carnis. & in extrauag. ad re primend#. ver bo *per n#tium.* Amede. desyn dica. nu. 214. fol. 8. dicit c# munem M#chac. vbi latè, lib. 2. controuers. vsu freq: c. 24. nu. 1. fo. 87. & sequen. Ioan. Gutier. in lib. 1. pract. q. 133. nu. 9. & 10. pagina 244. & latissi mè Iosephus Masca. de pro batio. 2. tom. c#cl. 1120. nu. 4. cum antec. & seqq. & concl. 935. nu. 25. & 3. tom. con clus. 1133. nu. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 11. & 12. & conclu. 12. nu. 5. Petr. Greg. de synt. iur. 3. p. lib. 47. c. 40. n. 19.

1830 Amedeus vbi sup. versi. & *aduerte* in fin. Menchac. vbi sup. nu. 10. fol. 89. per glossam in d. cap. cum parati. de appellat. vbi Decius nu. 10. dicit commu. & idem dicunt alij à M#cha. citati, & Alciat. in tract. pr#s#p. reg. 3. pr#sum. 4. nu. 2. latissimè Ioseph. Masc. de prob. 2. to. concl. 1120. nu. 3. cum #tec. & seqq. fo. 373.

1831 Mascar. de probatio. 1. tom. concl. 94. nu. 13 fo. 86.

1832 Ioann. Andr. ad specul. tit. de contumacia. §. 1. versi. *eirca sec#d#.* Alciat. vbi sup. Tiraquel. de retra. linag. §. 8. gl. 9. num. 14. & Menchac. vbi sup. nu. 11. Ti berius Decia. in tract. crimi. 2. tom. lib. 3. c. 4. nu. 7. fo. 102 & num. seq. & Azeued. in d. loco nu. 18. & Mascard. vbi sup. num. 5. & seqq. & num. 12. Petrus Gre gor. de syntag mat. iur. 3. p. lib. 47. c. 40. num. fin.

1833 L. 1. in fin. tit. 7. p. 3.

1834 In glos. verb. *por aquel que la fiziere.*

1835 Decius in c. cum parati. nu. 13. de appell. Alciat. de præ sumpt. regul. 3 præsumpt. 14. nu. 9. Oroscius super. ff. vetus. col. 429. nu. 51. & idem in l. 1. §. cura carnis. nu. 6. col. 374. in princ. ff. de offic. pr# fect. vrb. Did. Perez in l. 1. tit. 2 lib. 3. Ordin. col. 827. in princ. Tiraquel. devtroque retract. tit. 1. §. 8. gl. 9. per tot#. Villalob. in ærario com mu. opin. litera N. nu. 63. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 2. casu 112. nu. 1. c# seq. Azeued. in l. 3. nu. 10. ad fi. tit. 3. lib. 4. Recopil. & nu. 23. & 24. Ioseph. Mascard. deproba tio. 2. tom. conclus. 1120. nu. 16. & sequentibus.

1836 Tiraquel. de retract. consan guin. §. 1. gl. 9. nu. 8. & secund. DD. supra citatos, & Orosc. & Villalobos in d. locis.

1837 Isti nuntij viles reputantur secundùm Ma rant. & Rebuf. citatos ab Azeued. in dict. num. 11. & de resistentia eorum, Puteus de syndic. ver bo *resistencia.* cap. 2. num. 2. in fin. fo. 280. Decianus vbi sup. num. 8. & 9.

1838 In tract. syndicatus. verb. familiaris. c. 3 nu. 7. & seqq. fol. 181.

1839 L. vniuersi. ibi: *Publice viuus concremetur.* C. vbi causæ fiscal. Bart. in l. si quis. C. de re milita. lib. 12. Puteus vbi sup. Didac. Perez in l. 5. tit. 19. lib. 8. Ordinam. in addit. pag. 363. col. 1. ad fin. Azeued. in l. 9. nu. fin. tit. 6. lib. 6. Recop. & l. omnes. C. de offic. rector. prouinc. ibi: *Nuda tos verberibus (si ita res tulerit) subiacere præcipimus.* Si manc. de repu bli. lib. 8. c. 5. num 5.

1840 In d. l. omnes.

1841 Innocen. in c. Pastoralis. §. prætereà, & ibi Abbas in §. quia vero. nu. 1. de offic. de leg. Idem Innocen. in cap. cum in iure pe ritus. eo. tit. Anchar. in c# sil. 382. col. pen. Barto. & additio ad e# in l. prohibitum. col. 1. C. de iu re fisci. lib. 10 Bald. in l. addi ctos. col. 2. nu. 2. C. de episco pa. aud. Ange lus in tract. ma lefi. verb. *præsente Gaio.* nu. 30. versi. *& an liceat de facto resistere.* Felin. in cap. si quan do. num. 2. de offic. deleg. & in cap. de cætero. nu. 5. de re iud. & in c. at si clerici. col. 4. de iudi. Soci. in c. qua liter. in 2. de appellat. Aegidius Bosius in pract. tit. de executione sentent. num. 2. pag. 592. & in tit. de appellatio. nu. 3. Angel. de syndic. num. 5. fo. 6. Puteus de syndica. verb. *tortus.* cap. 3. nu. 1. & 2. fo. 340. & verb. resistentia. cap. 1. nu. 8. fol. 280. & ibi additio litera A. & in cap. seq. num. 4. plures refert Tiraq. de pœnis temperan. causa. 34. pag. 148. & Gregor. in l. 5. verb. *por mandado.* tit. 15. part. 7. Didac. Perez in l. 1. glos. 1. col. 618. tit. 16. lib. 2. Ordi nam. & in l. 5. glos. 1. col. 545. tit. 14. eod. lib. & in l. 5. tit. 12. lib. 8. Ordinam. pag. 249. col. 1. ad fin. versicul. *si tam#.* & in l. 25. pag. 378. col. 2. in fin. tit. 19 lib. 8. Ordin. Iulius Clar. in practica. §. fin. q. 29. num. 2. Azeued. in l. 4. num. 23. & 24. tit. 14. & in l. 8. tit. 23. lib. 4. Recop. nu. 1. Gratia. in regul. 406. nu 8. textus & glos. in l. o#s. C. de decurionib. lib. 10. & in cap. non sem per. 11. q. 3. n# semper mal# est non obedi re præceptis; cùm dominus iubet ea quæ sunt contraria Deo, tunc ei obedi#dum n# est l. 1. §. si quis vltro. ff. de quæstionibus. reg. ad ea. 200. ff. de reg. iur. gl. in c. n# inferenda. 23. q. 3. l. 7. tit. 14. p. 3. & dictam c#clus. veram dicit Tibe. De cian. in 1. tom. crim. lib. 2. c. 14. nu. 26. post Alciat. in cap. 1. nu. 110. de offic. ord. Belluga de specul. princ rubr. 42. §. vltimo postquam. col. fin. & talis executor in hoc casu peccaret exequendo, vt statim dicemus.

1842 Dicta l. 7. tit. 4. part. 3.

1843 L. 8. tit. 23. lib. 4. Recop.

1844 Qu#do valeatvel non præceptum iudicis sine causa cognitione, In noc#c. in c. c# venissent de in integr. restitut. & vide Ias. in l. nec quicquam. §. vbi decretum. num. 5. ff. de offic. Proc#s. l. 22. tit. 22. p. 3. & plura c# gerit Gratian. in regul. 361. & quando ha beat locum tit. C. c#minatio. vel epist. quia non omnis vox iudicis iudicantis continet authoritatem. l. stipulatione. C. de sentent. Bellug. de spe culo Princip. rubr. 42. §. vltimò postqu#. col. penul. fol. 197.

1845 Felin. in d. c. si quando. nu. 2. in fin. de of fic. delegat. Tiraq. in dict. causa. 34. Tiber. Decia. vbi supr. ex doctri na Caietani ad D. Thom# 2. 2. q. 67. art. 2. & ita resoluit ex multis Greg. in d. l. 5. glo. *por manda do.* tit. 15. par. 7. Gratian. d. regul. 406. n. 4. cum antec. & seq.

1846 Conduc#t tradita à Nauar. in manuali. c. 25. nu. 9. cum pluribus congestis ab Azeued. in l. 4. n. 23. & 24. tit. 14. lib. 4. rec.

1847 Abb. in d. cap. pastoralis. §. quia verò. nume. 8. col. pen. de offic. delega. Bal. in l. excusatur. per tex. ibi. ff. famil. hercis. Soto lib. 5. de iustiua & iure. q. 4. artic. 2. versi. *ad quartum sunt qui res pondeant.* glos. notab. in l. n# videtur. §. qui iussu. ff. de regul. iur. & in l. quanquam. ff. de aqua plu. arcenda. l. iniu riar#. §. si quis & ibi Angel. ff. de iniur. l. mulier. ff. de lege c#miss. & tradita per Dynum in re gu. quod quis m#dato. de regul iuris in 6. & Cataldin. de syndica. q. 54. nu. 32. & per DD. in

l. iuste ff. de acquirenda posses. & in l. si quis id quod. ff. de iu risdict. omni# iud. Gratian. in d. regu. 406 nu. 1. & in regul. 361. n. 11. DD. moderni in c. dilecto. de sent. excomm. in 6. Gregor. in l. 22. gloss. *juyzio.* tit. 22. par. 3.

1848 In consil. 36. *Fact# quod pro ponitur tale est. Quidam Io#nes & Simon.* in fi. vol. 2. in antiquis. & Tiber. Decian. in 1. tom. crimi. lib. 4. cap. 38. nu. 3.

1849 L. 5. titul. 15. par. 7.

1850 Bal. & Decian. in. d. locis.

1851 Authent. de iudic. §. ne au tem. ibi: *Ne labor fiat sine mercede.* & in l. Se 10 amico, ibi: *Sicut pecunia, ita & labor æsti mationem habet.* ff. de annuis legatis. & Paralipom. 2. c. 15. *Confortamini & non dissoluantur manus vestræ, erit eium anerces oper ve stro.* l. 1. C de offic. assess. l. 51. tit. 18. p. 3 & ibi Gregor. & in l. 10. & in l. 3. tit. 1. p. 1. glos. fin. & tit. 27. part. 2. & l. & virtutum. C. de statuis & imaginib. & dicam inf. lib. 4. c. 5. num. 53

1852 L. 1. tit. 19. lib. 8. Recop.

1853 Infra lib. 5. c. 7. num. 18. & 19.

1854 L. item apud Labeonem. §. si quis virgines. ff. de iniurijs. l. stigmata. C. de fabricens. lib. 11. l. decernimus, ibi: *Vt huiusmo di annotatione manifesti sint omnibus.* C. de aquæ ductu. eodem lib. Amanelus de Claris aquis, singul. 131. pag. 806. in singul. D D. Puteus de syn dica. cap. an nuntius. num. 1. fol. 244. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 50. c. 1. num. 31.

1855 L. sed si quid. §. m#cipior#. & ibi Florianus. ff. de vsu fructu. C#rad. in curiali breuiario, lib. 1. c. 9. in princip. pag. 6. nu. 11.

1856 Quis dicatur almogauar, vi de l. 3. & 4. titulo 22. part. 2. & l. 30. paulò ante fin. tit. 26. ead. part. & l. 1. tit. 14. part. 7. Singulariter Zorita in annalibus. prima par. lib. 4. cap. 24. fol. 250. col. 3. vbi ait: *Son soldados ligeramente armados qne en tran y salen, y se retra#,* y *embos c# y tornam a salir cansando a los contrarios.*

1857 Bar. in. l. prohibitum. C. de iu re fisci lib. 10. & ibi Platea, Puteus de syn dica. verb. *familiaris.* c. 2. nu. 3. & in verb. *# n#tius.* post c. notorium iudici sol. 244 nu. 1. Marti. Laud. in tract. de offi cial. dominor. quæst. 36. A uend. in. c. 22. prætor. nu. 12. versi. *& huius dicti.* Auil. in. c 42. pr#tor. glo *varas.* num. 1. post Bar. in. l. eum qui. §. fi. ff. c#moda. & ibi Alexan. in additione. Ias. §. quadrupli. col. 3. nu. 25. instituta de actio. Montal. in. l. 1. tit. 7. libro. 1. fori. glo. *C#cejo* in prin. Azeued. in. l. 8. n. 11. &. 12. tit. 23. lib. 4. recop.

1858 L. 5. tit. 6. lib. 6. recop.

1859 L. 1. ff. de inc# dio, ruina, nau fra. & ibi Bar. &. l. est actum. &. l. matr#. C. de proba. & ibi Bal. singula riter, & Bar. in l. non solum. §. sed vt probari. nu. 1. ff. de no ui oper. nun. Cæpo. de serni. rusti. præd. rub. de seruitu. iur. pasc. vers. *quinto acquiritur.* in parte, *sed circa prædicta.* Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 56. nu. 3. ad finem.

1860 Bald. in. l. liberorum. §. & si tales, vbi est tex. notabilis, ff. de his qui notan. infam. Albericus in statutis lib. 2. par. 2. qu#st. 7. fol. 31. quod dicit singulare Euerar.

in locis legalibus, loco ab vsitatis & solitis, pag. mi hi. 558. versi. *hinc etiam est, quod si dicat sta tutum.* Angelus de maleficijs, in parte *de nocte.* nu. 4. Iul. Clar. in practi ca. §. fi. quæst. 82. statuto. 6. nu. 5. quatenus citat & sequitur Albe ric# vbi sup. licet erroneè scripta sit dictio Non.

1861 In. l. 5. nu. 2. & sequ#tlbus tit. 6. lib. 6. recop.

1862 Angel. in l. armatos. ff. de vi publica. quòd in cœtu & c# gregatione n# sicet arma por tare. Socinus reg. 48. limita tione fin. l. 7. tit. 6. lib. 6. Recopil. ibi: *En los lugares donde estuuier# vedadas las armas*: ergo ex causa poss#t vetari: & ratione locorum seu per sonar# potest fieri prohibitio armorum, quotiescunq; est suspitio quòd cum armis fiet aliq# malum. Bald. in rubr. nu. 1. C. quiadmitti. Hippolyt. in practic. §. pro complem#to. col. 1. Ias. in §. ex maleficijs. nu. 87. institu ta de actionibus. Auenda. in dictionario, verb. *armaduras.* fol. 173. vers. *vetatio.*

1863 Glos. *tolli.* in Clem#. ne Romani. & ibi Cardi. q. 3. de electione. Puteus de syndi. verb. *bannum.* fol. 133. Craue. consi. 314. Decianus in tracta. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3 num. 18.

1864 Proximè citatos.

1865 In tract. maleficio. verb. *de nocte.* num. 4. Azeued. vbi sup. nu. 8. & 9. contra ipsum etiam tenet.

1866 Platea in l. lege repetita. C. de erogatione militar. anno. lib. 10.

1867 L. si quis à bar baris. C. de re militar. lib. 12 vbi glos. Bald. in l. non dubium. C. de legibus. Puteus de syn dica. verb. *negligentia.* c. 4. nu. 8. fol. 240.

1868 L. 1. C. vnde vi. cap. olim, in fin. de resti. spol. Socin. in reg. 449. verbo *vim.* cum re gul. seq. Mon tal. in l. 3. tit. 16. part. 2. & Dueñas in regul. 192. ampliat. 2.

1869 Alciat. lib. 2. emblemat. 72. *Haud faciléhuíc credas, ratio qu# nulla gubernat, Et temerè proprio ducitur arbitrio.*

1870 Idem Alciat. vbi sup. emble mat. 94. *En nouus Actæ#, qui postquam cor nua sumpsit, In prædam canibus se dedit ipse suis.* Ouid. *Actæ# ego sum; dominum cogno scite vestrum.*

1871 L. 5. tit. 22. libro. 8. reco.

1872 Cap. 4. & dixi mus sup. c. 9. num. 19.

1873 Lib. 7. naturalishistori#. Po lyd. Verg. lib. 2. de inuento rerum. c. 1. & seq. & Redin. de maiest. prin cip. verb. *non armis solum.* nu. 205. & seq.

1874 In. 5. *Arma antiqua, manus, vngues, dentes## fuere, Et lapides, iter# siluarum fragmi na rami.* Tiberius Decian. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 2. nu. 10.

1875 Lactan. in. lib. de opific. inquit: *Quibusd# in ore arma s#t dentes, aut in pe dibus ad#ci vngues, nullique munimentum ad tu teli# sui deest.* & Virgilius in. 12 æneidos. *Tunc demum mouet arma leo.* F. Marc. Anto. de Camos in microcosmia. 1. par. dia log. 8. pag. 81. col. 2.

1876 L. 1. §. 1. ff. de varijs & extra ord. cognito. vbi quod d#tes in homine non sunt arma, sed pars corporis. Bar. in consi. 105. incip. *statuto castri plebis*, quod statu tum de portan te arma, vel fa ciente vim c# armis, non intelligitur de d# tibus.

1877 Psalmo. 56. *filij hominum, den tes eorum arma, & sagittæ, & linguæ cor#gla dius acutus*, & Psal. 3. *Quoni# tu percußisti om nes aduersantes sine causa: dentes peccatorum contriuisti.*

1878 Cicero pro C# cina. Iustinianus in auth. de armis. §. fi. Aul. Gell. lib. 10. noctium Atti. cap. 25. Vegetius lib. 4. de re militar.

1879 L. 4. tit. 21. part. 2.

1880 Infra lib. 4. cap. 1. num. 7.

1881 L. 1. ff. ad l. Iuliam de vi publ. & ibi glos. & in dict. authent. de armis. Dueñas reg. 55. ampliat. 3. Menoch. de arbitrarijs lib. 2. centur. 4. casa 394. nu. 18.

1882 In tract. crim. 2. tom. d. lib. 8 cap. 2. nu. 2.

1883 Lib. 24. naturalis historiæ, cap. 14. & Menoch. de arbitrar. lib. 2. cen tu. 4. casu 394 num. 20.

1884 Liuius in 1. d# de Rege Seruio Tullio loquitur, & Aul. Gel lib. 15. c. 17. in fin.

1885 Bart. in l. 1. ff. ad l. Iuliam de vi pub. Barba. in tract. de legat. à latere. q. 5. num. 23. & alij quos citat Didacus Perez in l. 2. gl. 1. tit. 14. lib. 2. Ordinam. col. 539. & Dueñas inreg. 55. facit text. in authent. de armis. §. penult. & quæ tradit Hippolyt. in pract *§* proc# plemento nu. 1. & iure Codicis armorum vsus prohibitus est. l vni ca. C. vt armorum vsus. lib. 11. & authent. de armis. §. si aut#. Couar. in pract. qq. c. 33. nu. 7. & in lib. 2. var. c. 20. nu. 18. vers. 36. latiùs Menoc de arbitr. lib. 2. centur. 4. casu 394. num. 18. post Plaçam de delictis lib. 1. in princip. cap. 8. Decisio Perusina Iosephi Ludouici 39. per totam. late Iulius Clar. in pract. lib. 5. §. fin. quæst. 82. statuto 6. Rojas sing. 21. Paz in pract. 1. tom. 8. p. cap. vnico. nu. 6. fol. 229. C#radus in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 4. tit. arma prohibet. fol. 83. num. 1. & multos altos refert Redin de maiestate Princip. in part. non armis solum, fo. 42. nu. 204. versi. *si quí tamen.* Ti berius Decia. in tract. crim. tom. 2. lib. 8. c. 3. num. 1. & seqq. & nu. 7. Azeued. in rubri. num. 9. & 10. tit. 6 lib. 6. Recop. Ioann. Gutier. lib. 1. practic. qq. q. 12. nu. 3.

1886 L. si seruus. C. de his qui ad eccles. confug. l. si quis in hoc genus. in fin. C. de episc. & cleric. Rolan. consi. 3. num. 25. volum. 2. Azeued. vbi supra.

1887 Lib. 4. cap. 1. num. 30. in fi.

1888 L. 4. 5. & 7. titul. 6. lib. 6. Re cop. & Regnicolæ vbi sup.

1889 Dict. l. vnica. C. vt armor# vsus. lib. 11. & l. 7. tit. 6. lib. 6. Recop. Auend. in dictionar. verb. *armadura.* fol. 173. Gregor. in l. 7. glos. 3. tit. 33. part. 7. Villalob. in antynomia litera A. nu. 73. Didac. Perez in l. 2. glos. 1. in prin cip. tit. 14. lib. 2. Ordin. col. 539. Plaça de delict. lib. 1. c. 8. num. 9. Dueñas reg. 55. verb. *arma,* amplia tione 1. Redin de maiest. Princip. verb. *non armis sol. im.* num. 177. cum seqq. Conrad. in temp. iud. lib 1. c. 1. §. 4. tit. arma prohibet. nu. 2. pag. 83. Roland. cons. 3. nu. 23 vol. 2. Decia. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3. nu. 14.

1890 Ex traditis à Roland. c#s. 3 nu. 8. & seqq. volu. 2. & aliquando excusat sec#d. Parisi. in c#s. 181. nu. 19. vol. 4. Decia. de crimi. lib. 8. c. 3. nu. 60.

1891 Azeue. vbi su pra contra Re din in d. loco.

1892 Cap. 1. §. si quis rusticus. vbi Afflict. nu me. 10. de pace ten#. idem Afflict. in constit. Neapol. lib. 1. rubr. 9. nu. 26. glos. verb. *domi.* in l. 1. ff. ad l. Iul. devi publ. Bar ba. de præst#. Cardin. 2. p. nu. 28. Clarus in pract. §. fi. q. 82. statu. 6. nu. 9. Roman. singul. 267. in cip. *prohibitum.* Ias. in §. ex ma leficijs nu. 82. instit. de actio nib.

1893 L. 5. ibi, *las buel u#,* & ibi, *se las quiten,* & l. 9. & 10. tit. 6. lib. 6 Recop. & l. fi. tit. 23. lib. 4. recop.

1894 Quos refert Clarus in practic. §. fi. q. 82. statut. 6. nu. 9. & Aze ued. in l. 9. nu. 5. & 6. tit. 6. lib. 6. Recopil.

1895 L. 4. & 5. & fi. tit. 6. lib. 6. recop. Rol#. c#s. 3. nu. 11. & seqq. & nu. 32. & 34. vol. 2.

1896 D. l. 5. recopil. Plaça lib. 1. delictor. c. 8. num. 12. Dueñas reg. 55. limita. fin. in fin.

1897 Dict. l. 5. in fi. tit. 6. lib. 6. Re copil. Nicola. de Neapol. in l. fin. per text. ibi. C. de proximis sacror# scrin. lib. 12. Isernia in. c. 1. §. si quis. de pace tenen. in feudis. Soci. i# reg 48. fall#. 2. Plat. in l. 1. C. vt armo. vsus lib. 11. nu. 3 Conra. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 4. verb. *arma prohibet.* versi. *sec#do li mitatur.* Puteus de synd. verb. *tortus.* c. 3. nu. 2. versic. *quid enim.* Dueñas & Decia. vbi sup. nu. 34.

1898 L. 1. ibi, *itineris.* & ibi Bart. ff. ad l. Iuliam de vi publ. & l. penult. ibi: *Qui enim,* & c. ff. eod. Plat. in l. 1. nu. 3. C. vt armor. vsus lib. 11. Bald. in d. §. si quis rusti cus. Puteus de syndi. verb. *tor tus.* c. 3. nu. 2. vers. *quid enim.* & nu. 3. Menoc. lib. 2. de arbit. casu 394 nu. 58. Dueñas vbi sup. li mit. 8. Perez i# l 9. tit. 3. lib. 8. Ordin. pag. 62. col. 2. per text. ibi.

1899 D. §. si quis rusticus. dum prohibet mercatores tr# seuntes per #uinci# portare arma. & in auth#. de armis. gl. in rubr. C. de fabric#s. lib. 11. Bar. in d. l 1. in princ. ff. de vi pub. Bal. in d. *§* si quis rusticus. & est c#munis. sec#d# C#ra. vbi sup. n. 5. vers. 2. *limitatur.*

1900 Didac. Perez in l. 51. tit. 19. lib. 8. Ordin. pag. 401 col. 1. Menoc. de arbitrar. lib. 2. centu. 4. casu 394. nu. 58. & seqq. Puteus de synd verb. *tortus.* c. 3. nu. 3. fol. 340.

1901 Bal. in l. data opera. nu. 25. C. qui accus. non poss. Roma. in repet. l. si verò. §. de viro. fall#. 51. vers. 21. ff. solut. matri. Mexia de pane. c#clus. 5. nu. 70. in med.

1902 Speculator libro 4. tit. de constit. nu. 11 in fi. Bal. in l. c#ctos populos. post Cyn# ibi. C de sum ma Trinit. Hosti#. in. c. a no bis. de s#t#tia exc#m. Hippolyt. in l. fin. num. 114. ff. de iuris. om. iud. Bonifac. in Pereg. verb. *ar matura.* q. fi. fo. 56. col. 3. in med. & verb. *statut#.* fo. 481 col. 3. versi. *se cundo quæro.* la tè Mexia vbi sup. nu. 69. & seqq.

1903 Vbi sup. quos refert & sequi tur. Hippol. in pract. §. # c# plemento. nu. 23. Bart. in l. vltim. §. licet quis. in fi. ff. de vi publ. Petrus de Raue. in tract. de c# suetu. nu. 202 Bosius in practic. ut. de plu rib. viol#. nu. 74. Gr#mat. decis. 36. nu. 80. Tiber. De cian. in tract. crim. 2. tomo lib. 8. c. 3. nu. 19. & 26. c#duc#t tradita ab Azeue.

in l. 1. nu. 2. tit. 12. lib. 5. Recop. & in l. 1. nu. 8. & seqq. tit 18. lib. 6. re cop. & dicam inf. lib. 4. c. 5. nu. 70.

1904 L. 9. tit. 6. lib. 6 Recop. & ibi Azeued. nu. 4 contrarium te net ex doctrina Matth. de Afflict. in c# stit Neapolit. rub. 9. nu. 24. & rubr. 10. nu. 1.

1905 Præter D D. proxime relatos tenet Tho mas Docci. c# si. 11. nu. 4. & 5. Hippoly. in practic. §. pro complem#to. nu. 23. Alex. consi. 86. vol. 4. conducunt tradita ab. Azeue. vbi sup. & ad solution# gabellarum, quod non excusentur exteri ignor#tia statutorum, tradit Ioseph. Masc. de probat con clus. 834. nu. 9. & 11.

1906 L. 1. ff. ad l. Iul. de vi publ. Rolan. consi. 3. nu. 7. & 35. vol. 2. Afflict. in. c. 1. §. si quis rusticus. nu. 6. de pace ten. & in constit. reg. *intentionis.* nu. 5. licet tex. in l. 1. & 2. C. devenatione ferarum, de armis nihil dicat. Dueñas reg. 55. verb. *arma.* limit. 1. & 2. Quod intelligit M# talu# in reper torio ll. verbo *arma,* fol. 11. col. 1. quando non potest ha beri copia iudicis, qui concedat lic#ti#, aliàs secus: ali ter & latius Ti berius Decia. in 2. tom. crimin. lib. 8. c. 3 nu. 33. fo. 197

1907 Tull. in 7. in Verrem circa princ. & Valer. Maxi. lib. 6. c. 3.

1908 Text. in d. §. si quis rusticus, ibi: *Gladi# su# sellæ alliget.* & ibi gl. verb. *n# vt quem,* singu laris sec#dum Iaso. in §. ex maleficijs. nu. 81. instituta de actionibus. Bal. in d. §. si quis rusticus. Alex. in addi tio. ad Bart. in l. 1. ff. ad l. Iul. de vi pub. Redin de maiest. Princip. verb. *non armis solum.* nu. 203. pag. 42. C#rad. in temp. iud. lib. 1. c. 1. §. 4. ver bo *arma prohibet.* nu. 3. in fi. pag. 83. & nu. 5. versi. *Tertiô limitatur.* Plaça lib. 1. delict. c. 8. nu. 13. Mascard. de probat. verb. *arma.* concl. 128. num. 6. pag. 108. post Hippol. in pract. §. pro complem#to. nu. 41. & Menoch. de arbitrarijs lib. 2. centu. 4. casu 394. nu. 59 vbi de intellectu huius doctrinæ, & Tiberius Deci. d. 2. tom. crimin. lib. 8. c. 3. nu. 34. & 56. fol. 197.

1909 Tiberius Decian. vbi sup. d. num 56.

1910 De statutis li bro 3. q. 231. fol. 54.

1911 L. 2. C. quæ res exportar. non deb. & l. 6. ibi: *O cuchillo.* tit. 3. p. 5.

1912 Glos. in rubr. C. de fabric#. lib. 12. glos. in authent. de armis. §. prohibemus. verb. *minores.* singularis sec#dum Ias. in §. exma leficijs. nu. 85 instituta de actionibus, & secundum æneam Falcon# ad Abbat# in c. clerici. nu. 7 verb. *cultello.* de vit. & hon. cleric. Rebuf. in l. armorum. 41. pag. 312. verb. *gladios.* ff de verb. signi. late Redin de maiest. Princ. verb. *n# armis solum.* nu. 185. fol. 39. post Plateam in l. 1. nu. 3. C. vt armor. vsus. li bro 11. C#rad. in templ. iud. lib. 1. cap. 1. §. 4. verb. *arma prohibet.* num. 5. versi. 4. Socin. regul. 48. fall#. 4. Amedæ. de syndic. fo. 50. nu. 89.

1913 August. de Arimin. in additio. ad Angel. de malef. in verb. *vno stoceo,* in 1. addit. & Decian. vbi sup.

1914 L. 2. ff. ad leg. Iul. de vi pub. Authent. de armis. §. 3. Puteus de syndi. verb. *tortus.* c. 3. nu. 2. ad fin. vers. *quid enim.* fol. 340. Bonifac. in peregr. 1. p. verb. *arma.* fol. 56. col. 2. in medio. Hippol. in practic. *§* pro complemento. num. 20 Montaluus in repert. leg. verb. *arma.* fol. 11. col. 1. in med. Tiberius Decia. in 2. to mo crim. lib. 8 c. 3. nu. 35.

1915 L. nam ad salutem. §. fi. ff. de offic. præfect. vigil. l. 1. in fin ff. de of ficio eius cui mand. est iuris dict. l. 2. ff. de iurisd. omni# iud. proœm. in stitut. ibi, *Non solum armis,* Cle ment. 2. §. vltim de hæretic. facit. l. 6. tit. 6. lib. 6. Recop. Arist. lib. 7. politic. c. 8. *Haberi in rebus publicis arma, quibus & magistratibus parere inobedientes c# pellantur, & vis propu fetur ex terna: nam qui reipubklicæ præ sunt, hos armis, tum ad tuendum imperium, vt de trect#tes coerceantur: tùm ad vim, si quis iniuriam extrinsecus inferre conetur, propulsandam, instructos esse necesse est.* Lncas de Penna in rub. C. d# fabric#s. lib. 11. & in l. fin. C. de dignitat. lib. 12. Hippol. in practic §. pro complem#to. num. 5. Redin in d. verb. *non solum armis.* fol. 39. numero 189. & Bald. in d. l. nam ad salutem. Soci. reg. 48. verb. *arma.* fallen. 1. Amedæus de syndic. fol. 50. num. 91. Puteus ibidem verb. *tortus.* cap. 3. nu. 2. vers. *quid enim.* fo. 340. Conrad. in templ. iud. lib. 1. c. 1. §. 4. verb. *arma prohibet.* nume. 5. fol. 83. Menoch. de arbitrar lib. 2. centur. 4. casu 394. num. 64. & seqq. Boni fac. in peregr. verb. *armatura.* fo. 56. col. 1. Montaluus in repertorio legum, verbo *arma.* col. 3. in princ. Sim#c. de catholic. in stit. tit. 34. nu. 24. fol. 160. Plaça lib. 1. delictor. c. 8. nu. 17. Tiber. Decia. in tracta crimin. 2. tom. lib. 8. c. 3 nu. 44. & nu. 48.

1916 L. nullus. C. de Iudæis.

1917 L. æ quissimum. ff. de vsufr.

1918 In l. quir estituere, ibi, *Manu militari.* ff. de reivendica tione.

1919 In proœmio ter iæ partit#, & in l. fin. tit. 10. part. 2. dixi sup. isto lib. c. 11. nu. 21.

1920 Puteus de syn dica. verb. *brachium.* Bald. in l. si quis i hoc genus. C. deepisc. & cleric. Rolan. consi. 37. nu. 19. vol. 4.

1921 Lib. 2. c. 17. nu. 77. & seqq.

1922 Petr. Greg. in 5. p. de syntag. iur. lib. 50. c. 1. nu. 31.

1923 D. l. imperium. ff. de iurisd. omnium iudic. vltor enim ini quitatum gladius est. c. non solum. 23. q. 5. à maiore potestate magistratibus concessus. cap. est iniusta. &. c. ille gladium. 23 q. 4. vel à Prin cipe, # à Deo habet. ad Roma. c. 13. vel à lege. l. & quia. ff. de iurisdict. omn. iudic. cu ius anima est magistratus. l. 2. §. post origi nem. ff. de origin. iur.

1924 Cap. 1. & 19.

1925 Petrus Greg. vbi sup. 3. p. lib. 47. c. 14. nu. 4. & seq. & 2. p. lib. 19. c. 2. num. 9. post Xiphilin. ex Dione in Do mitiano & Herodian. lib. 3. histor. vbi pro bat appellari in iudicibus magna vel par ua cingula # maiori aut minori potestate gladij: & exer citatos iudices in ma gnis cin gulis, id est, in magnis causis capitalibus: & de potestate gladij dicam infra lib. 2. c. 17. nu. 1. & seqq. & lib. 3. cap. 2. nu. 13.

1926 Lib. 2. exemplo. Veneto.

1927 Vt dicemus infra lib. 2. c. 18. num. 65.

1928 L. 4. tit. 6. lib. 6. Recopil. & l. 8. & 19. vers. *otrosi defendemos.* lib. 8. Recop. Redin vbi sup. fo. 41. nu. 196. Plaça li bro 1. delicto. d. c. 8. nu. 18. in fin. Dueñas reg. 55. limit. 11. Azeue. in l. 1. nu. fin. tit. 6. lib. 6. Reco pil.

1929 L. 7. d. tit. 2. lib. 8. Recop.

1930 L. iubemus, la primera secun dum vnum in tell. C. de præposit. sacri cubi. lib. 12. l. 4. tit. 21. p. 2. ad fin. Puteus de syndica. verb. *tortus.* c. 3. nu. 2. versi. *quid si princeps.* fol. 340. Bald. in l. penult. per text. ibi. ff. de testament. milit. Dueñas regul. 55. verb. *arma.* limitat. 5 Tiraq. de nobilit. c. 20. nu. 68. & 72. C#rad in t#p. iudi. lib. 1. c. 1. § 4. verb. *arma prohibet.* fo. 83 col. 4. 9. limit. Menoch. de arbitr. lib. 2. c# tur. 4. cas. 394 nu. 67. Mascar de probat. verb. *arma.* con clusi. 128. nu. 4. & seq. Tibe tius Decia. in tract. crimin 2. tom. lib. 8. c. 3 nu. 39. & nu. 43. Gregor. in l. 49. verb. *de cauallero.* post med. tit. 5. p. 5. glos. in l. pen. ff. ex quibus caus. maio. l. milites. C. locati, & dict. §. si quis rusticus. in fin. à contrario sensu.

1931 In cap. 1. nu. 50. quid sit inuestitura. in feud.

1932 Plaça lib. 1. delictor. c. 8. nu. 25. versic. *illud.*

1933 L. 9. tit. 6. lib. 6. Recop. & ibi Azeued. nu. 1. per illam. l. dic#tem, *de qual quier calidad, o condicion q# sea.*

1934 In 2. tom. causar. crimin. lib. 8. c. 3. nu. 43.

1935 Glos. 1. ad fin. in c. duo sunt. 12. quæst. 1. Plaça vbi supra num. 11. Menoch. in d. loco num. 7. Dueñasvbi su pra, limitat. 4. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. col. 1319. lib. 4. Ordin. Tiberius Decia. vbi sup. num. 42. facit d. l. 4 tit. 21. part. 2. ad fin.

1936 Cynus in l. 1. quæst. 6. C. de iur. & fact. ignor. Bald. in l. milites. ff. ex quib. caus. ma ior. Matthæ. de Afflict. in constitutio. *in tentionis.* num. 46. Didac. Perez in l. 1. col. 1319. & seq. 51. 1. lib. 4. Ordinam. vbi resert communem esse opinionem.

1937 Tiber. Decia. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3. nu. 40. Pe trin. Bellus de re milit. 7. p. tit. 3. nu. 38. Roman. cons. 506. in re præ senti. Antibo. in tract de muner. §. 4. versi. *de militaribus autem.* Galiau. in l. C#turio. num. 17. ff. de vulg.

1938 L. vltim. C. de præpos. sacr. cubi. lib. 12. glos. in cap. 1. 51. dist. Plaça vbi sup. num. 14. Menoch. in d. loco nu. 71. Dueñas di cta regul. 55. verb. *arma.* limitat. 6. Gregor. in l. 49. verb. *de caualle ro.* post princ. tit. 5. part. 5. & post med. Tiberius Decia. 2. tom. tract. crim. lib. 8. c. 3. num. 50. & 51.

1939 Plaça d. lib. 1. delictor. c. 8. num. 14. Dueñas vbi sup. limitat. 10.

1940 Vterque in l. medicos. nu. 1. C. de professor. & medic. lib. 10. Ioann. de Annan. in rub. de magist. col. 2. & ibi Felinus. Puteusde syndica. verb. *Doctor.* cap. 1. fol. 171. & ver bo *tortus.* c. 3. nu. 2. fol. 340. Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. §. 4. ver bo *arma prohibet.* fol. 83. col. 4. ad fi. versi. *Octaua limitatio.* Plaça vbi sup. num. 20. Dueñas in dicto loco limitatione 7. Tiberius Decia. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. cap. 3. nu. 53.

1941 Glos. in l. miles. ff. de re iudi. c#muniter recepta secun dùm Cagnol. in l. omnibus. nu. 13. ff. eod. Palac. Rub. in rub. §. 35. nu. 15. de donat. inter vir. & vxor. & dixi su pra hoc lib. c. 4. num. 3. in glos. vers. *ideô.*

1942 Puteus de re milit. verb. *armipotens.* in fi. Menoch. de arbitrarijs lib. 2. centur. 4. ca su 394. num. 74. & seq. fol. 451. Decian. 2. tom. tracta. crimin. lib. 8. c. 3. nu. 40.

1943 Vbi sup. nu. 53.

1944 Lib. 5. cap. 1. num. 50.

1945 De syndica. verb. *officialis.* cap. 1. num. 4. fol. 99. & verbo *an finito officio.*

1946 In d. tract. cri. tom. 2. lib. 8. cap. 3. nu. 44. & seqq.

1947 Innocen. in c. olim causa. & ibi Abb. de restitutio. spol. idem in cap. si gnificasti. de offic. deleg. Bald. in l. n#c salutem. §. sci# dum. ff. de offic. præfect. vi gil. Amedæus de syndic. fol. 50. num. 91. Pute# eodem tract. verb. *tortus.* cap. 3. nu. 2. versic. *quid enim.* fol. 340. col. 2. in medio. Auiles alios referens in cap. 2. prætor. glos. *juntaran.* num. 7.

1948 Facit. l. 6. tit. 6. lib. 6. Recopil. ibi: *Al tiempo que auduuieren.*

1949 Infra lib. 3. c. 8. num. 34.

1950 Bald. in cap. 1. §. si quis rusticus. versi. *& sane.* de pace tenen. in feud. Socin. in reg. 48. fallent. 5. Hippolyt. in practic. §. pro complem#to. nu. 4. Puteus de syndic. ver bo *tortus.* cap. 3. num. 3. fol. 340. Conrad. in templ. iud. lib. 1. c. 1. §. 4. verb. *arma pro bibet.* num. 5. versi. *quinto limitatur.* Menoch. de arbitra. lib. 2. centu. 4. casu 394 num. 73. Tibe rius Decian. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3 num. 38. text. iuncta glos. in cap. an gladium. 22. quæst. 5. facit. cap. præterea. de offi. deleg. & l. 2. ff. de iurisd. omni. iudic.

1951 Tiberius Decianus vbi supra.

1952 Parisius consi. 171. num. 19. volum. 4. Decianus vbi supra num. 60. fol. 200. per not. à Bart. in l. 1. ff. quod cuiusque vniu. nomine.

1953 Quos ipse refert in consi. 3. nu. 8. & seqq. volum. 2.

1954 L. 4. tit. 6. lib. 6. Recopil.

1955 Alberic. in sta tutis. 2. par. q. 38. fol. 34.

1956 Bart. in l. legatis. §. ex officio. ff. deleg. 3 & in l. si seruum. 2. lectu. circa medi. ff. si ex noxali caus. c#munis opinio secundum Imol. in l. falsa. §. 1. ff. de conditio. & demonst. Decius in. c. quoniam Abbas. de offic. deleg.

1957 Vbi supra.

1958 Barbat. in tracta. de Cardinal. de latere. q. vlt. nu. 26. à quo sumpsit Plaça lib. 1. delictor. c. 8. nu. 21. Menochius de arbit. lib. 2. centur. 4 casu 394. nu. 47. & seq.

1959 Dicam lib. 2. c. 18. nu. 65. & seqq.

1960 L. 5. tit. 4. lib. 1. Recop. Mexia de pane, concl. 5. num. 60.

1961 L. 9. tit. 3. lib. 1. Recop. Azeued. in l. 3. nu. 13. fo. 77. tit. 6. lib. 6. Re copil. dicam infra lib. 2. d. c. 18. nu. 24.

1962 Abb. in c. clerici. de vita & honest. cleric. Barbat. in tracta. de Cardinal. §. & in qu# tum. Roland. consi. 3. nu. 2. vol. 2. Tiber. Decia. in 2. to mo crim. lib. 8 cap. 3. nu. 34. post med. & nu. 37. C#ra. in templ. iud. lib. 1. c. 1. de Imperatore. *§* 4. verb. *arma prohibet.* fol. 83. nu. 5. vers. 2. & 3. Didac. Perez in l. 9. tit. 3. lib. 8. Ordin. pag. 62. col. 2. c. dilecto. & ibi gl. de senten. excomm. in 6. c. cum olim. in 1. de restitut. spol.

1963 In cap. clerici. de vita & honest. cler.

1964 In reg. 48. limit. 6. & dice mus lib. 2. d. c. 18. num. 68. & anteced.

1965 Lib. 2. c. 15. nu. 21. & cap. 18. nu. 67.

1966 Vt diximus su pra isto cap. nu. 76.

1967 L. 4. in fin. tit. 11. lib. 8. Recopil.

1968 L. qui dolo. §. 1. ff. de vi pub. Angel. in. l. armatos. ff. eod. Hippolyt. in practic. §. pro complem#to. num. 7. Bal. in c. 1. §. si quis rusticus. per tex. ibi, de pace ten#. in feud. Puteus de syn dic. verb. *noto rium iudici.* nu. 7. & 8. fo. 243 post Bald. in l. si irruptionis. ff. finium reg. Menoch. de arbitr. lib. 2 centur. 4. nu. 38. cum seqq. Tiberius Decian. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3. nu. 61.

1969 Lib. 3. c. 14. nu. 25. & lib. 3. c. 7. nu. 63.

1970 Vterque in lo cis proxime ci tatis, & scholium ad l. si irruptionis. §. ad officium. per text. & Bald. ibi. ff. finium reg. & dicam infra isto cap. num. 104.

1971 L. fin. tit. 6. lib. 6. Recop. Redin de niaiest. Princip. verb. *non armis solúm.* nu. 202. & seq. fo. 42. faci#t tradita à Plaça lib. 1. delictor. c. 8. nu. 21. tradu cta à Barba. vt aduertit Menoch. de arbitrar. lib. 2. cent. 4. casu 394. nu. 47. & seq. dum loqu#tur de armis proditorijs & venenatis.

1972 Vergi. in geor gic. *Et quæ sint duris agrestibus arma.* Plautus coqui naria arma nautar# & pistorum dixit.

1973 Bonifac. in pe regr. verb. *ærmatura.* fol. 56 col. 2. ad med. Angel. in l. 3. per tex. ibi. ff. de vi publ. & in l. prætor. in 2. §. eritque. ff. vibonor# rap. Craue. consil. 224. in princ. quia est res mali exempli. l. si quis ali# d. §. qui abortio nis. ff. de pœnis. Montal. in repertorio ll. verb. *arma.* fo. 11. col. 1. in fi. Plaça d. lib. 1: delictor. c. 8. nu. 19. Tiber. Decia. in tracta. crim. tom. 2. lib. 8. cap. 3. num. 11.

1974 Decianus vbi sup. c. 3. num. 55.

1975 Dominic. in. c. auaritiæ. col. 6. versic. *& no ta ex ista glossa.* de electione in 6.

1976 L. plerique. ff. de in ius voc. l. 1. ff. ad Sena tusconsultum Claudian.

1977 Angel. in l. 1. ff. ad leg. Iul. de vi. num. 4. Clarus in practic, §. fin. q. 82. statuto 6. nu. 7. Azeue. in. l. 9. num. 3. tit. 6. lib. 6. Re cop.

1978 Dict. l. 1. & ibi glos. & auth#. de armis. Dueñas in regula 55. nu. 3.

1979 Bonifac. in Peregr. verb. *armatura.* fo. 56. col. 2. in medio, & verb. *ludus.* versi. *an lud#tes.* meliùs Montaluus in dict. repertorio legum Reg. verb. *arma.* fo. 11. col. 2. Tiberius Decia. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 4. nu. 13. fo lio 203.

1980 L. nunquam plu ra. ff. de priua. delict. glos. in c. si quis iratus. 2. q. 3. H# ricus in c. statuimus. de ma ledicis. Bart. in d. l. nunquam plura. num. 4. Bonifac. vbi sup. late Couarru. lib. 2. variar. c. 10. num. 8. Plaça de delict. lib. 1. c. 1. nu. 17. & seqq. Auil. in. c. 25. prætor. verb. *la prematica.* nu. 23. Salazar de c# suetud. cap. 6. nu. 6. Gironda de gabell. 12. part. num. 40.

1981 Bart. in l. Mæ uius. §. duorum. nu. 23. & 24. ff. deleg. 2. Firmianus de ga bellis. 9. p. nu. 30.

1982 Ias. in l. qui bis idem. nu. 2 ff. de verb. oblig. Gregor. in l. 42. tit. 13. part. 5. verb. *tres vezes.* Pinel. in l. 1. nu. 4. C. de resci#. vend. Couarr. & Gironda vbi supra.

1983 L. 4. tit. 6. lib. 6. Recop. Aui les in cap. 2. prætor. gl. *juntaren.* nu. 1. & 4. Didac. Perez in l. 3. tit. 12. lib. 8. Ordina. pag. 247 col. 1. versic. *& itaest.* Hippoly in pract. §. pro c#plemento. nu. 36 in medio, & seq. Plaça lib. 1. delictor. cap. 8. nu. 18. Paz in practic. 1. tomo. 8. p. cap. vnico. nu. 6. in medio, & nu. 7. ad fin. & num. 9. versi. *hoc præconium.* Azeued. in l. 2. nu. 1. & seqq. tit. 6. lib. 3. Recop. Decianus in tra ctat. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3. nu. 8. & seqq. fol. 195.

1984 L. armorum. 41. ff. de verb. signific. l. 3. §. armis. ff. de vi & vi armata. §. armorum. institu. de interdictis. l. armatos. & l. pen. §. telorum. ff. de vi publ. l. 7 tit. pen. part. 7 l. 7. tit. 6. lib. 6. Recopil. Oldrad. & Alberic. in dict. l. ar mor#. Grego. in d. l. 7. Hoc tamen non pro cedit quoad pœnam impo nendam portanti fustes aut lapides, sed ad puni#dum socium portant# ensem, aut alia vera arma; n# fustes, galea, & scutum, & lapides strictè & impropriè veniunt appel latione armorum. glos. ver. *ar ma.* in Clem. 1. §. præfatæ. de statu mo nachorum. communiter recepta, secund# Ias. idem ten#tem in §. ex maleficijs. nu. 83. instit. de actionibus. vbi alios refert. Hippolyt. in pract. §. pro complemento. nu. 13. & seqq. late pro vtraque parte Plaça de delict. lib. 1. c. 8. nu. 3. & seqq. post Montal. in repertorio leg. verb. *arma.* fol. 11. col. 2. ad fin. Bonifac. in pereg. verb. *armatura.* fol. 56. col. 1. Au#da. in diction. verb. *armaduras.* fol. 173. Amedæus de syndicatu, de deriuatione armor. fol. 50. nu. 88. & quæ veniant appellatione armorum, arbitra. rium est. Menoch. de arbitra. casu 394. nu. 77. fol. 451. Paz vbi sup. d. nu. 6. tenet in prædicto casu *de quadrilla,* omnes quatuor armatos ensibus debere esse: sed prior opinio est tenenda, cui etiam assentitur resolutio Redin de maiest. Princip. verb. *non armis solum.* nu. 177. cum seqq. Tiberius Decia. in tract. crim. 2. p. lib. 8. c. 2. nu. 3. & 4. fo. 192. & seqq. Azeued. in rubr. tit. 6. lib. 6. Recop. nu. 2. & seqq. Petrus Gre gor. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 26. nu. 2. & 3.

1985 Menoch. vbi sup. & Azeu. in d. loco nu. 7.

1986 Angel. Areti. in tract. malefi cio. in p. *dictus Andreas armatus.* Bal. An gelus, & Imo la in l. si const#te. §. 1. per tex. & gl. ibi. ff. solut. matri mon. Pute. de syndica. verb. *tortus.* c. 3. nu. 3. fol. 340. Hippolyt. in practic. §. pro complem#to. nu. 31. Gregor. in l. 8. gl. 1. tit. 10. part. 7. Tiberius De cia. 2. tom. crimin. lib. 8. c. 3 nu. 27. Et circa prohibitionem vestium idem sentit A zeued. in l. 2. num. 1. tit. 12. lib. 7. Recop.

1987 Alexan. consi. 10. col. 2. vers. *de præmißis.* vol. 5. Afflict. decis. 320. Ouid. lib. 12. Methamor.

Columq;
I cape cum calathis, & stamina pollice torque.
Bella relinque viris.

Decianus vbi supra.

1988 Cap. 1. §. si quis rusticus. de pace tenend. in feud. Roma. sing. 263. Tiber. Decian. in tract. crim. 2. to mo lib. 8. c. 3. nu. 15. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 2. p. lib. 18. cap. 23. nu. 13. quod pro constanti habuit Plaça de delict. lib. 1. c. 8. num. 15. & seq.

1989 Arrianus in Indicis, & Petrus Gregor. in d. loco.

1990 L. 8. tit. 7. lib. 6. Recop. Didac. Perez in l. 51. tit. 19. glos. *en poblado.* lib. 8. Ordin. pag. 400. col. 2.

1991 De armis in princ. Dueñas reg. 55. verb. *arma.* ampliatione 2.

1992 Glos. singularis in cap. 1. §. si rusticus. ver bo *non vt qu# lædat.* de pace tenen. in feudis, quam dicit singular# Bal. ibi, & Iason in §. ex maleficijs. nu. 81. in stitu. de actio nib. Plaça lib. 1. delict. c. 8. num. 21. Menoch. de arbitra. lib. 2. centu. 4. casu 394 nu. 46. Tiber. Decia. in 2. to mo crimi. lib. 8. cap. 3. numero 29. & di cemus infra isto cap.

1993 L. fin. tit. 23. lib. 4. Recop.

1994 Dict. l. fi. refe rendo singula si ngulis. §. pe nult. instituta de duobus reis.

1995 L. 11. in fi. tit. 6. lib. 3. Reco pil. l. vnica. c. 10. tit. 10. eod. lib.

1996 Dicam lib. 3. cap. 4. nu. 92.

1997 Didac. Perez in l. 51. tit. 19 lib. 8. Ordin. pag. 401. col. 1. glos. *en poblado.*

1998 Lucas de Pen na per tex. ibi, in l. vnica. C. vt armorum v sus. lib. 11. facit lex fin. C. de erogatione milita. anno. li bro 12. Afflictis in rub. de illicita portatione armo. in fi. idem in. c. 1. §. si quis rusti cus. de pace iu ram. in feud. col. 2. Roland. consi. 3. num. 27. vol. 2. Bonifa. in Pereg. verb. *armatura.* fol. 56. col. 1. Montal. in repertorio legum, verb. *arma.* fol. 10. col. 4. ad fi nem. Redin. de maiesta. princ. verb. *non armis solum.* nu. 162. fo. 35. Didac. Perez in. l. 2. glos. 1. tit. 14. lib. 2. ord. col. 539. Neque ob stat quod præses potest #hi bere arma por tari, quia facilius permit titur prohibitio, quàm permissio. l. 3. §. planè. ff. quod vi aut clam.

1999 Bart. in l. hominem ff. m#da. Bald. in tract. de statu. verb. *arma.* Tiberius Decian. in tractat. crimin. 2. tom. lib. 8. c. 3. num. 20.

2000 Bal. in c#menta. rub. C. qui admitti. col. 1. & in l. obseruare §. proficisci. versi. *primo quæro.* ff. de of fic. proc#s. Socinus reg. 48. fall. fi. singula. riter Lucas de Penna in. d. l. 1. C. vt armor. vsus, lib. 11. Hippoly. in pract. §. pro complemento nu. 5. Roland. vbi sup. & nu. 33. Mencha. lib. 1. contro. illust. c. 31. nu. 32. Tiber. Decian. in tract. crim. 2. tomo lib. 8. c. 3. nu. 58. Plaça lib. 1. delictor. c. 8 nu. 17. Mascar de probationi b#, verb. *arma,* conclus. 128: nu. 7. l. penul. ff. de via publica.

2001 L. fin. C. de fa bricens. lib. 10 Dueñas in regul. 55. limit. 9. Decian. vbi supra.

2002 In dict. §. pro complemento. nu. 9. & Tibe rius Deci. vbi sup. num. 62. argum. l. 2. in fin. C. de priui leg. schol. lib. 12. & l. 1. C. vbi senator. vel clariss.

2003 D. l. 1. C. vtar morum vsus. lib. 11. ibi: *No bis inscijs aut inconsultis. Me*noch. de arbitrar. lib. 2. centu. 4. casu 394. num. 27. Decianus vbi supra nu. 28.

2004 Aliqua in proposito huius quæstionis tradit Tiber. Decian. in dict. 2. tom. crim. lib. 8. c. 3. nu. 63.

2005 Isto cap. num. 46.

2006 Cap. 1. de re iud. in 6. ibi: *Nil fauor vsur pet.*

2007 In tract. crim. 2. tom. lib. 8. cap. 4. nu. 14. Suarez in tra ctat. de fideius so. in caus. cri min. nu. 3. vbi alios refert, & Hippol. in practi. crim. §. # complem#to, nu. 29. Azeued. in l. 5. nu. 13. tit. 6. lib. 6. Recopil. fo. 77.

2008 Bal. in. l. sed & si is. ff. de in ius voc#. Hippoly. vbi alia refert, in practi. d. §. # c# plemento. nu. 31. Decianus vbi sup. num. 15.

2009 In l. armorum apprehensione. in fin. ff. de verb. signific. & Azeue. in l. 2. nu. 1. fol. 76. tit. 6. lib. 6. Recop.

2010 L. 1. C. vt armor. vsus lib. 11. ibi: *Nulli prorsus.* l. vlti. i#cta glos. *cingulo.* C. de præ posit. sacr. cubic. lib. 12. per argum. ab spe ciali. Plures re fert & sequitur Tiraqu. in tract. de nobilit. c. 20. num. 71. Plaça de delictis lib. 1. c. 8. num. 15. & seqq. Menoch. de arbitrarijs lib. 2. centu. 4. casu 394. num. 20 Tiber. Decia. in tract. crim. 2. tom. cap. 3. numero 16. & 17.

2011 Lucas de Pen na in l. vnica. C. vt armor. vsus lib. 11. Rebuf. in c#m#tarijs ad ll. Reg. concord. tit. de collatio ne. §. cum verò, versi. *nobilitatís,* col. 3. & iterum in versi. *item arma.* & alij quos refert Menoch. vbi sup. Hippoly. in pract. §. pro complem#to, num. 11. ait, quòd nobilis pro delatione armorum mitiùs punitur, quam rusticus. Ioann. Rain. in tract. nobili. 7. quæst. pri# cip. 3. effect. Bonus de Cur tili in eodem tracta. 5. part. priuileg. 39. quibus suffragantur fundamenta quæ re fert Plaça de delict. dict. c. 8. num. 15. in med.

2012 L. 5. tit. 6. lib. 6. Recopil. & l. 1. cap. 3. tit. 29. lib. 4. Recopil. Paz in pract. tomo 1. cap. *vnico.* nu. 8. fol. 229.

2013 De syndicatu, verb. *bannum.* fol. 133.

2014 Barto. in l. leuia. col. 2. versic. *vel ponas exemplum.* ff. de accusatio. & in l. Diuus. la se gunda. ff. de custod. reor. Hippol. in practica. *§. pro c# plemento.* nu. 44. Puteus de syndica. verb. *iudex.* cap. 2. num. 7 ad fin. fol. 210. & ver bo *tortura.* c. 1. num. 3. in princ. fo. 314. Lanfr#cus in Clem sæpe, su per verbo de plano. de verbor. signifi. Ti berius Decia. in tract. crimi. 2. tom. lib. 8. cap. 4. num. 2. & 4.

2015 L. Mediterraneæ. C. de anno. & tribut. lib. 10. Corsetus singul. ver bo *expensa.* 2.

2016 Platea in l. omnis. num. 2. C. de aquæ du ctu. lib. 11. An gel. in l. 2. in fi. ff. de ferijs. Afflict. in c# stit. Neapoli. lib. 1. rubr 9. num. 28. fol. 51. Puteus de syndic. verb. *iudicare.* cap. 2 num. 11. fol. 221. & verb. *notorium iudici.* cap. 1. num. 7. & verb. *iudex in officio,* cap. 2. num. 4. fo. 245. Tiberius Decia. in tract. crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 4. num. 6. Azeue. in l. 3. num. 12. tit. 6 lib. 6. Recop. Mar#ta de or din, iud. 4. p. distinct. 9. nu. 74. & 75. facit. l. 1. §. cura carnis. ff. de offic. præfect. vrbis.

2017 Tiberius Decian. vbi sup. contra Azeued. & alios proximè citatos.

2018 Scholium ad l. si irrup tione. §. adofficium. per tex. & Bal. ibi. ff. finium regundor. Tiberius Decia. vbi sup. nu. 3. & 4. post eun dem Bal. in l. ictus fustium. col. 3. ff. de his qui not. infa. Gramma. in constitut. int#tionis. nu. 22. Puteus de syn dica. verb. *notorium iudici.* nu. 7. & 8. fo. 243.

2019 Lib. 4. cap. 5. nu. 24. 25. 26. 29. 30.

2020 Afflict. in c# stitu. *intentionis.* num. 59. quem sequitur Carrer. in practic. in princip. num. 58. versi. *an sententia condemnato ria portationis armorum.* Tibe rius Decia. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 4. nu. 21. fol. 203.

2021 Cyn. Bal. & Salicetus in l. 3. nu. 3. & 6. C. de nautic. fœnore. Bertach. de gabellis, vltima part. q. 12. nu. 17. & quæst. sequ. Mexia de pane, concl. 1. num. 15. fol. 14. Paul. Castrens. in l. cotem ferro. §. si dominus. ff. de publica. & vecti. Ripa de peste tit. de re med. ad conser. vberta. nu. 130. Azeue. in l. 1. tit. 25. num. 13. lib. 5. Recopil. & quæ tradit B# uenut. de mercatur. tit. de na uibus. 2. part. num. 12.

2022 In l. 1. Tauri fol. 18. col. 2. versi. *& nota super hoc.* facit ad hoc. l. qui faccum. ff. de furt. & l. 26. ti tu. 18. lib. 6. Recop.

2023 L. nam quod liquidæ. ff. de penu lega. Bar to. in l. si cui. §. si vinum. ff. de vino trit & oleo leg. nisi vt accessoria, vt ibi, & l. 5. ad fin. versic. *Otrosi.* tit. 33. part. 7. & ibi Gregor.

2024 In dicto loco.

2025 Dicta l. nam quod liquid#. & d. l. part.

2026 Bart. & Paul. in l. cot#ferro. §. dominus. ff. de public. & vectig.

2027 Azeue. in l. 5. num. 10. tit. 6. lib. 6. Recop.

2028 Tiberius Decian. in tract. crim. 2. tomo lib. 8. cap. 3. num. 57.

2029 L. 25. tit. 1. lib. 3. Recop.

2030 L. penult. ff. de milit. testa ment. l. qua ætate. ad fi. ff. de testam.

2031 Cap. cum inferior. de maiorita. & obedi. l. decurio. C. de decurio. libro 10.

2032 Vt per totum tit. 26. part. 2. & dicam lib. 4. c. 2. nu. 76.

2033 L. athletas. ff. de his qui notant. infam. ibi: *& generaliter ita omnes opin# tur.* quia in iu dicando non est reced#d# à carrocio pru d#tum. Cotta in memorab. verb. *opinio c# munis.* pag. 625 Bart. & alij in l. fi. C. si c#tra ius, vel vtil. pub.

2034 Text. & ibi DD. & additio in l. si Barsatorem. C. de fideiussor. l. 7. tit. 6. lib. 6. Re copil. ibi: *Tomado con ellas.* Hippol in practic. §. pro c#plemento. nu. 24. & seqq. Paul. Castren. in l. 1. nu. 4. C. vbi Senator. vel clariss. Cæpolla in repetit. l. si fugitiui. nu. 73. C. de seruis fugit. Chassan. in consuetud. Burg. tit. *des justices.* super tex. *ad venues.* fol. 23. nu. 3. post Ias. in l. si prius. ff. de noui oper. nuntia. Bellon. in consi. 49. nu. 4. Menoch. de arbitr. casu 394. num. 49. Palac. Rubeus sup. cap. per vestras. §. 21. nu. 12. pag 465. Couarr. in. c. 33. pract. in fin. vbi testatur de hac praxi. Didac. Perez in l. 2. tit. 14. lib. 2. Ordin. glos. 1. ad fi. col. 540. & ista opinio communis ser uatur in practica, sec#d# Amedæ# de syndic. fo. 50. nu. 90. in fin. Plaç# lib. 1. de lictor. c. 8. nu. 19. fo. 75. An ton. Gomez in l. 45. Taur. nu. 48. Clar# in pract. §. fin. q. 82. statuto 6. circa delationem armo rum nu. 1. & 2. Mexiam de pane conclus. 1. num. 31. & seqq. fol. 16. & concl. 5. nu. 59. fol. 82. Rolan. consil. 75. nu. 27. & seq. vol. 2. Paz in pract. tom. 1. octau# partis. c. vnico. nu. 9. fol. 229. Redi# de maiest pri# cip. verb. *non armis solum.* nu me. 193. Aze ued. in l. fi. in fin. tit. 23. lib. 4. Recopil. & in l. 5.

nu. 14. tit. 4. lib. 6. Recop. & in l. 1 nu. 17. tit. 18. lib. eod. latè Tiberius Decian. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 4. nu. 5. Ioan. Gutierr. lib. 1 practica. q. 12. nu. 5.

2035 Angel in l. 3. §. Neratius. ff. de acqui. posse. & ibi Ioan. de Imol. per l. 1. C. de raptu virg. &. c. 1. de di latio. in fi. Puteus de syndi. verb. *an n#tius.* nu. 4. fo. 245. latè Menoch. hanc partem defendit lib. 2 de arbitr. centur. 4. casu 394 nu. 49. & seq. Corsetus singul. verb. *ambasiator.* in 2. nu. 3. Hippol. singul. 395. post Bald. in l. ictus fustium. ff. de his qui not. infam. latè Redin de maiest. Princ. dict. verb. *non armis solum.* nu me. 195. per glos. *deprehensus.* in l. 1. C. vbi Senator. vel claris. & in ense longo # sufficiat probatiovisus, abs que appreh#sione, tenet Azeued. in l. 9. tit. 6. nu. 2. lib. 6. Recopil. sed ista opinio non practicatur.

2036 Vbi supra.

2037 Bald. in 1. lectur. in fi. Roma. & Alexan. col. 2. num. 8. Ias. col. 2. nu. 12. in l. plerique. per text. ibi. ff. de in ius voc#. l. nemo de domo. ff. de regul. iur. plures citat Plaça lib. 1. delictor. c. 8. nu. 19. Tiber. De cian. in tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 4. nu. 10. fol. 202.

2038 In Peregr. ver bo *armatura.* fol. 56. col. 2. in fi. post Bar. in d. l. si Barsa torem. & Bal. in l. nemo. C. de thesau. lib. 10.

2039 In pract. d. §. fin. q. 82. statuto 6.

2040 Vbi supra.

2041 In l. natural#. §. illud. ff. de acquir. rerum dominio, *multa enim accidere possunt quare eam non capias. §.* illud. instit. de rer# diuisione. l. 21 tit. 28. part. 3. & l. 16. tit. 4. lib. 3. Fori, & ibi Regnicolæ post Bar. in d. §. illud. Montaluus in reper tor. verb. *arma.* fol. 11. col. 1. in fine.

2042 In d. l. 45. nu. 48. versi. *sed certe.*

2043 Faciunt tradita per Alberi cum lib. 2. sta tutor. q. 203. fol. 53. Plaça d. lib. 1. de delictis. c. 8. nu. 17. in medio. & nu. 19. & Azeued. in l. 9. nu. 2. tit. 6. lib. 6. Recop.

2044 Couarr. lib. 2. variar c. 20. n. 18. vers. 36. & Ioann. Gut. in lib. 1. pract. q. 11. nu. 8.

2045 Couarr. in d. c. 20. nu. 18. versi. 36. Ant. Gomez in l. 45. Tauri nu. 48. Paz in practic. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. num. 149. Ti berius Decia. 2. tom. crimi. lib. 6. cap. 26. nu. 10. & lib. 8 cap. 3. nu. 30.

2046 In l. 3. nu. 5. ad fi. tit. 2. lib. 1. Recop. Ioan. Gutierr. in d. loco nu. 9.

2047 L. si seruus. C. de ijs qui ad ecclei. confug. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 6. cap. 26. nu. 9. & lib. 8. cap. 3. nu. 30.

2048 Bald. in l. 2. & 3. §. 1. ff. de offic. præfect. vig. Hippol. in practic. §. pro c#plemenio. nu. 28. Socin. consi. 188. nu. 7. vol. 2. Bald. in l. raptores. C. de episc. & cleric. & in. c. 1. §. furtum. de pace iur. firm. col. 10. Alex. consi. 89. col. 1. vol. 3. additio ad Bart. in l. 3. ff. de vi & vi armat. Menoch. de arbitrar. lib. 2. cen tu. 4. casu 394 nu. 53. Tiber. Decian. in tra ctat. crimi. 2. tem, lib. 8. c. 4 nu. 12. fo. 202 Plaça de delict. c. 8. num. 17. in fin. Azeued. in l. 5. tit. 6. nu. 15. lib. 6. Recop.

2049 L. 3. titul. 6. lib. 6. Recop.

2050 L. 5. tit. 6. lib. 6. & l. 28. tit. 23. lib. 4. Recopil.

2051 L. in re mandata. C. mandati. l. non vsque adeò. ff. si quis à paren. fuer. manum. etiam abuten do. l. sed & si lege. §. consuluit. versic. *dum se abutipu tant.* ff. de pet. hæred.

2052 In glos. fin. l. 2. C. de nauibus non excu san. lib. 11. gl. Bar. Faber, Al beri. & Salic. in l. quoniam. C. ad l. Iul. de vi. Abb. & In nocen. in cap. sicut. de iur. iu rand. Faber in §. illud. quoque institu. mandati. Rebuffus in tract. de priuileg. schol. priuileg. 21. versi. *item ali#.* Azeue. in l. 9. num. 7. tit. 6. lib. 6. Recop.

2053 L. cotem ferro. §. si dominus nauis, & ibi Paul. Castren. ff. de publica. & vectiga. & dicam lib. 4. cap. 5. num. 31.

2054 L. fin. tit. 23. lib. 4. Recop.

2055 Auth#t. de iudic. §. si quis autem. & versic. *ne autem la borfiat sine mercede,* & ibi glos sa *pedanets,* & glos. in c. fi. 7. quæst. 1. l. 1. C. de assessor. l. fin. cum ibi no tat. C. de alluuio. & palud. l. 30. tit. 26. par ti. 2. & Paralipom. 2. c. 15. *C#fortamini, & non dissolu#tur manus vestræ, erit enim merces operi vestro.* Angel. in l. 3. §. Neratius. ff. de acquir. pos ses. Redin de m. iest. Princ. verb. *non armis solum.* nu. 201. fol. 42.

2056 Abbas in cap. in ecclesijs. de c#sib. Salom. in tract. de vo luntar. & inuo lutar. pag. 38. Angel. in tractat. de collat. §. iubemus. per text. ibi, etiam si esset consuetu do in contrarium, secundum eum, & Putc# de syndic. verbo *salarium.* c. 6. num. 7. fol. 288. Orosc. in l. congruit. nu. 2. col. 467. ff. de offic. pr#si.

2057 Lib. 5. cap. 7. num. 18.

2058 Nam vltra pœnam delicti perduntur arma. Glos. in cap. 1. §. si quis rusti cus. de pace te nen. in feud. Barba. de præstant. Cardin. 2. p. num. 28. Plaça lib. 1. de lict. cap. 8. nu. 20.

2059 ff. arborum fur tim cæsar.

2060 L. 7. tit. 8. lib. 7. Recop.

2061 Dicam infra lib. 3. cap. 8. num. 48.

2062 L. i. in fin. tit. 23. lib. 8. Recopil.

2063 Azeuedo in l. sin. tit. 23. libro 4. Recop. nu. 1.

2064 Quia ad toll# dam c#sequ tiam sufficit dare instanti#. §. pauonum. institu. de rerum diuis. l. mi les. §. defuncto. ff. ad l. Iu lia. de adult. l. neque natales. C. de condict. indeb.

2065 L. 4. tit. 23. libro 8. Recop.

2066 L. 5. tit. 8. lib. 7. Recop.

2067 L. 7. eodem tit. 8. lib. 7. Re copil.

2068 In tract. crim. 2. tom. lib. 8. cap. 2. nu. 13.

2069 Dic# inf. lib. 2. c. 12. num. 12.

2070 Felin. in cap. ita quorund#. num. 3. de Iudæis, & Decianus vbi su pra nu. 10.

2071 Authen. de armis. Aluar. in cap. 1. §. si quis rusticus. de pa ce ten#. in feu dis. Gr#matic. in constitutio. int#tionis. nu. 17.

2072 Authen. de n# eligendo sec#dò nub#tes. §. cum igitur. vers. *Ne## est lex tale quid dic#s.* l. 11 in fi. tit. 6. lib. 6. recop. & lex vnic. c. 10. tit. 10. eod. lib. l. 2. tit. 26. lib. 8. Recop. l. 3. C. de modo mulcta. Aufrer. in Clem. 1. num. 101. in. fi. de offic. ord. dic# lib. 5. c. 6. nu. 5

2073 Quia desuetu do & inobseru#tia legis valet, quando habet fecum notitiam Principis; aliàs requi ritur præscriptio 40. annor. Felin. in. c. 1. nu. 11. versi. *limita.* 1. & nu. 13. de tregua & pace. Auiles in c. 16. præ tor. glo. vnic. in med.

2074 Tiberius Decianus in tract. crim. 2. tomo. lib. 8. c. 4. nu. 20. fol. 203.

2075 Lib. 4. c. 7. nu. 70.

2076 Tiberius Decianus vbi sup.

2077 L. 1. §. eum qui. versi. *idem Labeo ait.* ff. de vi & vi arma. gl. verb. *n# vt qu# lædat.* in cap. 1. §. si quis rusti cus. de pace te nend. in feud. glos. in l. licet interpriuatos. verb. *perg#tes* C. de pact. Bal. in l. 1. num. 6. C. de seruis fugit. Iaso. in §. ex maleficijs. nu. 79. insti. de actio. Alexan. in additi. ad Bart. in l. is qui op#. verb. *quæliter.* ff. de furt. & in l. 1. ff. ad leg. Iul. ff. de vi publ. Socin. c#s. 188. num. 7. vol. 2. Corneus consi. 8. num. 3. vol. 3. Hippolyt# in pract. §. const#te. num. 56. & in §. pro complem#to. num. 36. 41. & seqq. Felin. in cap. 1. nu. 13. de offi cio deleg. C#rad. in curiali breui. lib. 1. c. 9. §. 3. num. 5 pag. 330. & in t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 4. ver bo *arma prohibet.* nu. 3. in fi. fol. 83. Platea in l. 1. in fi. C. vt armorum v sus. lib. 11. Puteus de syndi catu, verb. *tortura.* num. 3. post princip. fol. 315. Crauet. consi. 314 nu. 3. singulariter Matthæ. de Afflict. super constit. Regni lib. 1. tit. de illicita portatione armorum Auiles in. c. 1. præt. glos. *ni consentiran.* nu. 21. Mascard. de probation. 1. tom. verb. *arma.* conclus. 128. & concl. 159. verb. *auxilium.* nu. 1. & seqq. & 3. tom. c#cl. 1411. n. 21 fo. 358. Decia. in tract. crimi. 2. tom. lib. 8. c. 3. num. 22. & præsumitur ag gressor. Menoch. de arbitrar. casu 363. num. 4. & 5.

2078 In dicto §. c# stante. nu. 58.

2079 Additio ad gl. in d. l. licet inter priuatos. verb. *per g#tes.* & DD. sup. ci tati.

2080 In l. 1. §. vi pos sidere. ff. de vi & vi arma. facit lex penult. ff. de vi publ. ibi: *Qui enim ar ma tuendæ salutis suæ causa ge runt, non vid#tur hominis occid#di causa portare.*

2081 Vbi sup. & in c#cl. 97. nu. 4 & 5. verb. *animus.*

2082 Afflict. in constit. Regn. incip. *intentionis.* nu. 4. Hipp. in pract. §. pro c#plem#to. nu. 41. Angel. de malefi. in ver. *& dictus Andreas armatus.* nu. 7. Decia. vbi sup.

2083 Bart. in d. l. 3. §. 1. ff. de vi & vi armat. per text. ibi, *Sufficit terror armorum. vt videatur armis deiecisse.* & l. 1. §. eum qui, versic. id# Labeo ait. ff. eodem ibi: *Qui in hoc ipsum aptatus & præpa ratus venit.* l. 1. in princ. ff. si quis testa. lib. esse ius. ibi:

Sed natura æquum est non esse impunitum eum qui hac spe audacior factus est. Angel. in §. ex maleficijs instit. de action. per l. si quis ex domo. ff. de furt. & Albisius de Albertis in sing. 258. Ias. in d. §. ex male ficijs. nu. 79. instit. de actio. Corset. singul. verb. *met#.* pag. 607. Gomez 3. tom. c. 3. n. 6. in med. Dueñas reg. 55. #pliat. 1. Decia. in 2. to. delict. lib. 8. c. 3. nu. 12. fo. 195. & nu. 14. & ibid. c. 4. nu. 19. ad fin Foronda de gabel. 7. p. §. 2 nu. 24. & seq.

2084 Accurs. in l. 3. §. qui armati. ff. de vi & vi arm. & ibi An gel. Alex. consi. 98. nu. 3. vol. 3 Deci. & Cagn. i# l. quo tutela. §. vim facit. ff. de reg. iur. Decian. vbi sup. num. 13.

2085 L. item apud Labeonem. §. si quis pulsatus ff. de iniurijs. vnicus secundùm Bart. in singular. 49. & in c#si. 106. Felin. in. c. cum te. col. 9. de re iudic. Angel. in d. §. si quis pulsatus. Alex#d in addition. ad Bart. in l. respiciendum. §. delinquunt. ff. de pœnis.

2086 L. omnis serui tus. & ibi Platea C. de aqu# ductu lib. 11. & quæ trad#t Bart. Bal. & alij in l. requir# di. C. de seruis fug. Puteus de syndi. verb. *familiaris.* c. 3. n. 9. Greg. in l. 17 gl. 4. tit. 6. p. 6 Decian. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 4. nu. 11.

2087 Bart. & Platea i# l. 3. C. de cur su pub. lib. 12. per tex. ibi. Puteus vbi sup. Amanellus de Clar. aquis sin gul. 256. pag. 812. in singul. DD. per l. 3. circa fin. C. de his qui ad eccle. confug. arg. l. opprim#dor#. C. vt liceat sine iud. Decia. vbi sup.

2088 In tract. crim. 2. tom. lib. 8. c. 3. nu. fin:

2089 L. 5. tit. 6. lib. 6. Recop.

2090 Bart. in tract. # insignijs & armis, & præter illa quæ dicemus inf. lib. 3. c. 5. nu. 56. tradit Mascar. de #bat. 3. tom. c#cl. 1391. n. 65. fo. 345.

2091 Cap. si vero. in 1. de sentent. ex c#munic. ibi: *Nisi forte turb# arcendo irru#t#, non ex deliberatione, sed fortuito casu clericum lædat, &c.* quia animus & vol#tas distinguunt ma leficia. l. qui in iuriæ. ff. de fur tis, & sic in hoc casu non deb#t semper puniri ministri virgis cædentes, sec# dum Puteum de syndic. verb. *iu dices.* c. 6. nu. 6. 7. & seqq. fol. 108.

2092 L. 49. tit. 5. p. 1. c#duc#t qu# dicam inf. lib. 3. c. 11. nu. 43.

2093 In dicto loco.

2094 Inf. lib. 3. c. 2. nu. 11. & 12.

2095 Plutarc. in Ro mulo, ibi: *Alij baculis submouentes vulgum lo ris etiam accincti, vt quos iube ret rex, c#tinuo c#preh#sos vincirent: vnde qui ferebant virgas, lictores: & virgæ baculæ dicun tur propter cun dem vsum baculorum.* & Petr. Gregor. in lib. 47. de syntag. iur. 3. p. c. 40. nu. 10. ait, hos alguacellos ar cere à subselijs litigantes i#portunos, vel turb# in subsellia irru#t#, pac#q; indice re auditorio.

2096 Bal. & eius ad ditio in l. fin. nu. 5. C. de ex hiben. & trans mitt. reis. Bart. & Salic. in l. si seru#. per tex. ibi. C. de his qui ad Eccles. confug. idem Bal. in l. siquis in hocgenus. nu. 5. C. de episc. & cleric. Bart. in l. 1. C. vnde vi. Puteus de synd. verb. *resistentia.* c. 1. nu. 3. versi. *tamen.* ad fin. fol. 279. & verb. *captura.* c. 4. nu. 4. fo. 138. Imol. in l. ex consensu. §. fi. col. antep. versi. vltimo adde. ff. de pœnis. Iacob. Bruti. in

l. 2. C. de his qui à latro. Hippol. in practic. §. aggredior. nu. 77. & in §. ulterius. nu. 7. & in l. 1. nu. 78. ff. ad l. Cornel. de sica. Ant. Gom. in 3. tom. c. 9. nu. 6. Cataldi. de synd. q. 261 nu. 172. fo. 32 Amedæ. eod# tract. nu. 100. fo. 52. & num. seq. Perez in l. 8. gl. vnica in medio, vers. *po namus.* col. 551 tit. 14. lib. 2. ordin. & in l. 11. col. 553. eod. tit. & lib. & in l. 5. tit. 12 lib. 8. pag. 251 vers. *quæroeti#.* Clarus in practic. §. fi. q. 29 nu. 1. Azeued. in l. 8. tit. 23. nu. 14. & seqq. lib. 4. Recop. l. 1. tit. 17. lib. 4. Fori, ibi: *Si se quisiere amparar de prision,* & l. 4. tit. 23. lib. 8. Recop. ibi: *Sino se quisiere dar a prision.*

2097 Rebuf. in 2. to mo ad Regi. c# stit. tit. de literis requis. gl. 3. nu. 9. Puteus de synd. verb. *resistentia.* c. 1. nu. 2. fol. 279. & in verb. *brachium.* c. 1. fol. 186. & verb. *familiaris.* c. 2. nu. 1. ex Bal. & Isernia quos refert, & Auiles in. c. 2. prætor#. gl. 1. nu. 9. Did. Perez in l. 8. tit. 14. lib. 2. ord. col. 552. & in l. 11. ibid#. glos. *ayuda.* Azeue do in l. 8. tit. 23. lib. 4. Recop. nu. 2. 5. 6. & 13. & seqq. fo. 363. & in l. præced#ti, & quod potest conuocare incolas ad capiendum malefactor#, Rolan. c#s. 37 nu. 19. vol. 4. & an pœna non auxilianti# sit mortis, vel arbitraria, tenet Capicius quod sit arbitraria decisione 149. *Nu per ad terram Traynæ.*

2098 L. desertor#. §. fin. ff. de re milita. Alberi. in l. 1. C. vnde vi. Martin. Laud. in tract. de official. domi. q. 7.

2099 L. 1. C. vnde vi. Imol. in l. ex consensu. *§* fi. col. antep. ad fin. ff. de ap pellat. Didacus Perez vbi supra.

2100 L. 132. Castillo in l. 66. Tau ri nu. 1. & 2. Didac. Perez in l 8. tit. 14. col. 552. in fi. lib. 2. Ordin. & l. 5. tit. 15. p 7. Vide Azeue. in l. 8. tit. 23. nu. 19. lib. 4. Recopil. post Bal. relatum à Bertach. in suo repertorio, ver bo *acclamatio,* versi. 2.

2101 Amed. de syndic. nu. 101. in fin. Clarus vbi supra.

2102 Puteus de syndica. verb. *resistentia.* c. 2. nu 3. ad fi. fo. 280. Azeued. in l. 8. numero 20. tit. 23. lib. 4. Recopilat.

2103 In l. 1. ff. de bo nis eorum qui ante sent#. sibi mortem consc. ibi: *Nam ignoscendum c#suer#t ei, qui sanguin# suum qualiter qualiter redemptum voluerit.* l. 22. tit. 1. p. 7 l. 54. tit. 14. p. 5. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 29. nu. 5.

2104 Puteus de syn dicat. verb. *familiaris.* cap. 2. num. 1. & cap. 3. num. 4.

2105 Vt præter supra dicta isto cap. num. 17. & 45. tradit la tè Mexia super l. Tolet. 11 part fundam. 2. num. 14. & seqq.

2106 Cap. ad hæc. 16. quæst. 1. Puteus vbi su pra d. num. 3. in princ.

2107 Idem Puteus de syndic. ver bo *captura.* c. 4 num. 4. in fin. fol. 138. Aristotel. lib. 5. Ethic. cap. 5. ait: *Si quis magistra tum gerens percusserit quempiam, non decet eum repercuti: & si quispiam e# qui magistratum gerit, percusserit, is non solum reper cutiendus est, verum etiam supplicio afficiendus.* Simancas de Repub. lib. 6. cap. 14. nu. 5. pag. 325. Mascard. de probat. concl. 1126. nu. 57.

2108 L. 5. tit. 22. libro 8. Recop.

2109 Auil. in cap. 3 prætorum gl. *jurisdicion.* nu. 21. & seqq.

2110 Eximens captum ab algua zello, qualiter puniatur, vide l. addictos. C. de episcopali audien. l. cuiusquam. §. fin. ff. ad leg. Iul. maiest. Guid. Pape decisio. 579. Petrum Grego. de syntagm. iuris. 3. p. lib. 47. c. 40 num. 28. Anton. Gom. 3. tom. delict. 2. cap. num. 7. di cit commun# opin. Plaça li bro 1. delict. cap. 38. num. 7. & Iul. Clar. in pract. §. fin. quæst. 68. ver. *eximens.* nu. 10. & quæst. 29. num. 3. Mexia super l. Tolet. 11. part. fol. 101. nu. 19.

2111 Guid. decisio. 579. Puteus de *sy*ndic. ver bo *resistentiæ.* cap. 1. & 2. fo. 278. Bald. in l. si#s id quod. ff. de iurisd. omnium iud.

2112 L. si cohortalis. & l. nullus. & l. fin. C. de cohortali. lib. 12. l. 1. C. de apparitor. præ fect. ann. eod. lib. l. 1. C. de diuersis offic. eod. l. quicunque palatio. de exceptor. dict. lib. l. in prouin cijs. C. de numerar. dict. lib. vbiratio. & in l. consulta diualia. C. de testam.

2113 Infra lib. 2. c. 15. num. 65. & seqq.

2114 Facit cap. cum contingat. de sentent. exc#mun. & dicit notab. Marcus Mantua in sin gul. 130. in fi. & dicam inf. lib. 3. c. 1. nu. 41.

2115 Lib. 4. tit. de paupert. *Cûm animi virorum & fœminarum vigebant in ciuitate, & patriæ rem vnusquisque augere procurabat, nihil eorum quæ virtuti debentur, emere pe cunia licebat.*

2116 L. 10. & l. fin. tit. 5. lib. 3. Re copil. & l. 13. tit. 6. eod. lib. l. 8. tit. 2. lib. 7 Recop. Auenda. in cap. 2. prætor. nu. 3.

2117 Iuxta illud Te rent. *Quod nos capere oportet, hæc intercipit.*

2118 Vt constat ex latè traditis à Molina de primogen. lib. 2. c. 4. nu. 10. c# seqq. & num. 19. & seqq. & c. 5. nu. 31. & seqq.

2119 L. 10. & 24. tit. 5. lib. 3. Re copil.

2120 Perez in l. 48 tit. 19. lib. 8. Ord. pag. 396 col. 2. Segura in director. iudic. 1. p. c. 14. num. 26. quia vt in proœm. Decretal. dicitur, *œffrenata cupiditas mater litium, materia iurgiorum, tot noua quotidie li tigia generat.*

2121 Potest enim præses inhibe re locumten#t#, ne ferat s# tentiam in aliquibus causis, & quòd cogno scac vsque ad certum locum iudicij. l. solet. ff. de offic. pro cons. l. 18. tit. 4. part. 3. dixi sup. lib. 1. cap. 12. num. 46.

2122 Tum quia alienum est, t# propter iuramentum præstitum ex l. fi. tit. 5. lib. 3. Re copil.

2123 Exod. 20. *Non furtum facies.*

2124 In. l. 1. ff. de fur tis. *Furti enim nomine omnis illicita vsurpatio rei alienæ intelligitur.* c. pœnale. versic. *furti enim.* 14. q. 5. c. meretrices. 32. q. 4. l. 1. tit. 14. part. 7. Au lus Gel. nocti# Attic. lib. 11. c. vlt. Montolo. in promptuar. iur. verb. *fur.* fol. 276. Alcia. lib. 1. disp#ct. cap. 10. Pinel. in rub. 1. p. num. 21. C. de rescind. vend. Anton. Gom. 3. tom. delictor. cap. 5 Oroscius in l. ex hoc iure. nu. 13. col. 33 & nu. 64. col. 38. ff. de iust. & iur. D. Tho. 1. p. q. 96. art. 1. & 2. 2. q. 64 artic. 1. & 1. 2. quæst. 96. art. 4. & Prouerb. 8. & ad Roman. 13.

2125 L. ex hociure. ff. de iustit. & iur.

2126 Glos. & DD. in cap. quæ in ecclesiar#. de constitutio. c. i istis. §. leges. 4. disti. c. quo iure. 8. distin. Couarr. in c. i. num. 16. de te stam. ad fin. & in cap. cum esses. nu. 6. eod. tit. & in regul. peccatum. 2. p. §. 5. num. 2. cum seqq. & in 4. decretal. 2. p. c. 6. num. 10. col. 1. cum seq. Anto. Gomez in l. 1. Tauri. nu. 3. & in l. 40. Taur. nu. 46. & in 2. tom. c. 10. Menchac. lib. 1. vsufre. c. 10. nu. 19. fo. 45. late Mexia de pane, conclus. 1. nu. 105. & seqq. fo. 27 & quando n# obliget ad culpam mortal#, ibidem concl. 3. num. 26. fo. 63. Didac. Perez inproœm. ordin. q. 10. col. 17. & seq. M#tica lib. 2. de coniectur. tit. 14. num. 1. fol. 27.

2127 Lucæ 3. c. *Ne minem concutiatis, nec calumni# faciatis, sed esto te contenti stip# dijs vestris.* c. pa ratus. 23. q. 1. Puteus de syn dica. in princ. tit. de excessibus militum. fo. 89. num. 1. & seqq.

2128 Cap. militare. 23. q. 1. Azeue. in l. 1. nu. 29. tit. 6. lib. 3. Recop.

2129 Authent. ius iurand# quod præsta. ab ijs, ibi: *Contentus ijs quæ statutæ sunt mihi de fisco annonis.*

2130 L. 13. tit. 6. libro 3. Recop. ponit pœnam dupli. l. 8. tit. 3. lib. 7. Rec. ponit pœnam priuationis of ficij, tam danti, quàm recipienti. l. 44. tit. 4. lib. 2. Recop. ponit pœnam quadrupli. & l. fin. tit. 5. lib. 3. Recop. idem prohibet sub dictis pœnis, quæ posterior est l. 3. tit. 4. lib. 3. Rec. Azo in summa. C. ad leg. Iul. de ambitu. Platea in l. vnica. num. 5. C. perfectissimatus dignit. lib. 12. vbi quod amittit officium. Bonifac. in Peregr. verb. *electio.* versic. *sexto quæro.* gl. *eligentium.* fol. 160. col. 3. & verb. *honores.* fol. 234. Auil. in cap. 16. præ tor. Didac. Perez in l. 22. tit. 2. lib. 7. Ord. pag. 409. vers. *sed est quæstio.* & in l. 26. ibi, & in l. 16. tit. 14. lib. 2. Paz in pract. 1. tomo, 8. partis. c. vnic. art. 17. l. quisquis. C. si cert. pet.

2131 Et si quod pa ctum fiat, præ sumitur fact# super decimis pertinentibus correctori, & non super alijs prou#tibus of ficij, nisi expresse dicatur. Auil. in c. 16. præt. verb. *no arrendaran*: sed c#sulo, vt neu tiquam pacta fiant, etiam su per decimis.

2132 Dict. l. 3. tit. 4. lib. 3. Recop.

2133 Authent. vt iu dicessine quo. suffrag. §. si quis autem. l. 1 C. ad l. Iul. de ambitu. Rol#. consil. 83. nu. 12. vol. 2. secus si bona fide & palam de derit. gl. in l. 1. ff. ad legem Iul. de ambi. l. hoc iur#. §. 1. ff. de dona. Afflict. in c. 1. in prin cip. num. 8. de feudo Guard. & Rolan. in d. loco.

2134 Dict. l. 3. tit. 4. lib. 3. Recop. & aliæ sup. citatæ. C#duc#t l. 52. cum seqq. & quæ ibi latè tradit Gregor. tit. 14. p. 5.

2135 Bart. & Lucas de Penna, An gel. & Platea in l. 2. C. de murilegul. lib. 11 Boeri. decisio. 149. num. 3. Guilliermus Rub. in tract. de iust. & iniustit. lib. 3. c. 3. in fin. Neuizan. in sylua nupt. lib. 5. nu. 95. Bart. in l. Barbarius. nu. 2. ff. de offic. prætor. Puteus de syndicat. verb. *officialis.* c. 3. nu. 2. fol. 160. & cap. 9. Authent. vtiu dic. sine quoq. suffrag. circa princip.

2136 L. 2. C. de offi cio ciuil. iud. ibi: *Quod non arbitramur.* & dicam lib. 5. c. 1. num. 199. & seqq.

2137 De syndic. fo. 46. nu. 65.

2138 Authent. vt iu dic. sine quo. suffrag. §. necessitatem, & dicam inf. lib. 2. c. 11. nu. 69.

2139 In auth. vt iudic. sine quoq. suffra. §. illud videlicet. ad fi nem, ibi: *Sibi met ipsis aufer# tes licentiam ad ministratoribus noc#tibus incre pandi iuste.* Soto. lib. 3. de iustit. & iure. q. 6. artic. 4. 2. c# clus. pag. 261. col. 1. in med.

2140 Lib. 8. de rep. c. 4. nu. 4. pag. 423. *Comites* (ait) *præfecti vrbi eße solent as seßor, quem locum tenent# vocant, & alter iu dex criminum, & apparitores siue executores, quos quidem idoneos facilé præfectus inueniet, si modo iusta illis stipendia de derit: nam si vno, quod aiunt, numo comites istos conduxerit, aut salarij præstitu ti parte malé illos fraudauerit, sibi & auaritiæ suæ imputare de bet, quidquid præfecturæ suæ tempore parum feliciter euenerit.*

2141 Conradus in templo iudic. lib. 1. cap. 1. §. 3. super verb. *abusus tollere.* nu. 8. fo. 61.

2142 In eius vita, *Se ideò nolle di gnitates & magistratus vende re, quia qui eme rint, necessari# esse vt venderent ad recuperandas pecunias iam expositas: quod ad subdito rum vexation# multum redundabat.* Conrad. in d. loco.

2143 Ezech. cap. 19. *Factus est leo, & didicit prædam capere, & hominem deuorare, habentes ministros qui sanguinem pauperum suggunt, & in sinu dominorum euomunt.* Contra quos clamat Dominus per Esaiam cap. 3. *Quare atteritis populum meum*? & alia tradit in propo sito Puteusde syndic. verbo *de regum exces sibus.* num. 22. fol. 79. & An gel. in auth. vt iudices sine quoquo suffra gio. §. cogitandum. i nuehit contra iudices baratarios, qui vendunt iusti tiam, & innocentes à vi reprimunt, & no centes absoluunt quando emerunt officia, quia deb#t habere manus mundas, & n# procurare officia per simo niam. Puteus vbi sup. in pri# cip. tract. verbo *officialis.* c. 9. num. 5. fol. 105.

2144 Epistol. 110. lib. 7. *Vehem#ti tædio mœroris afficimur, si in ecclesiasticis officijs qu#qu# habeat locum pe cunia, & sit seculare, quod sa cr# est.* Et paulò post: *Quid per hoc aliud agitur, nisi vt nul la de actu probatio, nulla soli citudo de moribus, nulla sit de vita discussio, sed ille solummodo dignus, qui pretium suffecerit, æstimetur.* & Sallust. in oratione ad Cæsar. de repu. ordi. ait: *Verum hæc & omnia mala pariter cum honore pecuniæ desinent, si neque magistra tus, neque alia vulgô cupienda venalia erunt.*

2145 Vt ait glos. verb. *consuetudines,* in cap. 1. de magist. c. accepimus. in fi. de purg. cano. & facit gl. in l. 1. ff. ad leg. Iuliam de amb. vbi Bart. ait. quòd illud quod Canonistæ vocant simoniam, dicunt legistæ ambitum. text. in cap. lege Iulia. & cap. fi. 1. quæst. 1. & in authentic. de mand. prin cip. *§* deinde. & §. illud. & cap. 2. ne præ lati vic. suas. quidquid teneat glos. in l. Baphij. C. de murilegul. libro 11. dicens, quòd vendere talia officia est symoniacum, & eam se qu#tur Platea ibi post alios. Benedict. in cap. Raynuntius. verb. *duas* num. 57. fol. 20. de testam. Rebuff. in 3. tom. constitutio. Franciæ, titulo de salarij taxatio. art. 1. glos. vna. nu. 11. & Cassiador. lib. 6. epistol. epist. 21. & patet ex tra ditis à Diuo Thom. in opuscul. 21. q. 5. & citati su pra lib. 1. cap. 11. num. 11. Azeued. in l. 7. num. 3. & seq. tit. 3. lib. 7. Recopil.

2146 Lib. 2. cap. 11. num. 21.

2147 L. inter stipulant#. §. sacram. ff. de verb. obli. l. apud Iulianum. §. 1. ff. de lega. 1. Bal. in. c. 1. nu. 3. de allo dijs, in feudis & in. c. 1. §. ex eadem lege. de leg. C#r.

2148 In l. fi. C. ad l. Iul. rep. l. 10. & 22. tit. 5. libro 3. Recop. Conrad. in t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. super verb. *abusus tol lere.* nu. 8. fol. 61.

2149 Lib. 8. de Republ. ab surd# esse ait reipu. c#stitution#, in qua principatus vendun tur, & regna venalia sunt. Aristot. lib. 2. Polit. c. 9. turpe esse ait, ma xima imperia, regna, & ductum militar# facere vænalia.

2150 Sextus Aurelius Victor in Septimio.

2151 Lib. 3. Annalium. *Nero cûm optimæ spei iuuenis esset, curiam ingressus, egregia multafa cturum se esse promisit, & inter alia nihil im penatibus suis venale aut ambi tiosum esse permissurum.*

2152 Theodorus A nagnostes in collectaneis, ait: *Anastasius Augustus venationes sustulit, & magistratus qui venales fue rant, gratis contulit.*

2153 Idem Theodorus, ibi: *Mar cianus Imperator à toto exercitu creatus confestim decreuit nemini per pecuniam conferendum esse magistratum.*

2154 In auth. vt iudices sine quoque suffrag. §. hæc autem omnia, ibi: *Hæ personæ quæ publicis officijs addicuntur singula sine mercede percipiant; nihil omninô d# tes, neque occasione suffragiorum.* Puteusde syndicat. in princip. verb. *officialis.* c. 9. nu. 6. fol. 105.

2155 In cap. Rayn#tius. verb. *duas habens filias.* nu. 54. fol. 19. de testam.

2156 De syntagm. iuris. 3. p. lib. 37. c. 29. nu. 11.

2157 Epistol. 114. lib. 7. *Vbi non merita, sed pecu niæ suffragantur, restat vt ni hil sibi grauitas, nihil sibi de f#dat industria sed totum auri profanus amor obtineat.*

2158 In opusc. 21. q. 5. quem ferè omnes Theologi sequuntur, quosreferem# infra isto cap. nu. 25. & sup. lib. 1. cap. 11. nu. 11. & h#c officiorum ve nalitatem reprobat etiam Simanc. lib. 6. de Repub. cap. 16. pag. 332. nu. 1. cum seqq. post Ioann. Anan. in rub. ne prælati vices suas. Hosti#. in summ. eod. tit. Abb. in cap. 1. & 2. eod. tit. Bart. & Bald. in repetitione. l. Barbarius. nu. 1. & 2. ff. de offic. præt. Bal. in cap. 1. in fi. quæ sint regal. in feud. & in cap. 1. §. adh#c. de pace iura. firm. & in cap. i. de feud. March. Bart. in l. Baphij. C. de murilegul. lib. 11. Guillierm. Bened. in d. verb. *duas.* num. 54. Soto de iustitia & iur. lib. 3. q. 6. art. 4. vers. *Secunda conclusio.* Guillier. Rubil. lib. 3. de iust. & iniust. cap. 3. in fin. etiam si benemerito vendantur officia, perniciosum est secundum sup. citatos, & Bar. & Platea in d. l. Baphij, & Benedict. in d. loco nu. 55. & Matien. de relator. 4. p. c. io num. 9. Bonifac. in Peregri. verb. *hono res.* col. 3. in princip. Auen da. respons. 9. nu. 1. Vincentius Cygaul in consi. super alienatione iustit. posito in fin. sui oper. aur. Puteus de syndic. in prir cip. verb. *officialis.* c. 9. fol. 105. M#chac. lib. 1. controu. illust. cap. 42. per totum, vbi nu. 11. & 12. contra Theologostenet n# esse indecens vendere scriptorias & decurionatus, quem vide in cap. seq. pro disti#ctione in materia, & Tel lum Fernandez in l. 29. Taur. num. 9. & seqq. & nu mero 11. vers. *sed dum hæc mecum.* fol. 206. latissimè omnium agit de ista materia, saltem circa decurionatus v#dition#, qu# ibi improbat, & vide singulariter Fr#cisc. Mar

cum in decis. 749. & Perrum Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 29. nu. 3. 9. 10. 14. & seqq. Azeue. in ad ditio. ad Pisam in curia lib. 4. c. 7. & idem in l. 7. tit. 3. lib. 7. Recop. & dicam inf. lib. 3. c. 6. nu. 285. & seqq.

2159 In d. oratione ad Cæsar. de republ.

2160 Lib. 1. cap. 3. num. 46.

2161 In l. solent. §. fi. ff. de offi. proc#s. ibi: *Valde inhuman# est à nemineaccipere, sed paßim, vilis sim# & per omnia auarißim#.*

2162 Lib. 2. cap. 11 num. 71.

2163 D. Gregor. epistol. 113. libro 7. *Quis ve neretur quodv# dítur? aut quis non vile putet esse quod emitur*? Quintil. lib. 12. cap. 7. *Pleraque sanè hoc ipso videri possunt vilia, quod pretium habent.* Claudia. in Eutropium. *Patricius c#sul maculat quos v#dit honores.* Seneca epist. 116. *Hæc ipsa res, quæ tot magistratus & iudices facit, pecunia ex quo in honore esse cæpit, verus honor rerum cecidit, mercatoresque & venales inuicem facti non quale quid sit quidquid, sed quanti.*

2164 Lib. 9. de gestis Gallor. *Ni hil magisco tem pore fuit venale, quàm hæc no na magistratu# designatio: quæ facta est maiori ex parte ex adolesc#tibus, aut locupletibus, in quibus designan dis non mores, non eruditio, n# ante actæ vitæ dignitas quæreretur.* Conradus in templo iud. lib. 1. cap. 1. §. 3. super verb. *abusus tollere.* num. 8 fol. 61. quor# etiam qualita tes contemn# das refert Auil. qui contra correctores isthæc commit tentes inuehit in cap. 16. præ tor. glos. vnica. facit glos. per text. ibi in l. eadem, verb. *legendum,* idest elig#dum per pecuniam qui eligi non debet. ff. ad leg. Iul. rep.

2165 Abb. in cap. conquærente. col. 2. de cleri. non resid. Gigas de pensio nib. quæst. 4. & 35.

2166 In suis quæstioni. q. 117. vbi fol. 325. pag. 2. dicit magis commu nem opinion# hanc esse con tra Medinam de restitutione. quæst. 26. in fin. Didac. Perez in l. 22 tit. 2. lib. 7. ordin. col. 409. cum seq.

2167 D. Thomas in opusculo ad Ducissam Bra bantiæ. Soto lib. 3. de iustitia & iur. q. 6. art. 4. concl. 2. Caieta. in sum ma. tit. *officia.* & tit. *venalitas.* Siluester in verb. *dominium.* quæst. 4. & verb. *restitu tio.* 3. quæst. 5. 4. part. & tit. *dignitas.* q. 2. Adrian. in 4. de restitutione. quæst. *vtr# mutuans principi.* & Medina Complut. de restit. quæst. 26. ad vltimum, & quæst. 27. Nauarr. in s# ma. cap. 25. num. 7: & dic# inf. lib. 3. c. 8. num. 285.

2168 Nam quod iusto salario defrau datur ministris, integr# persolu#dum est Angel. & Siluest. in sum. verb. *familia.* sequitur Nauarr. in manual. c. 17. nu. 18. Segura in director. iud. 1. p. cap. 14. num. 28. in fi. & seq.

2169 Innocenc. in cap. quia plerique. & ibi dd. de immunitate Eccles. Nauarr. in summa cap. 17. num. 30. in fi.

2170 Cordoua vbi sup. d. quæst. 117. fol. 326. vbi refert Siluestrum & Gabrielem.

2171 L. iudices. C. de dignitat. li bro 12. Grammatic. decis. 40. Auenda. in cap. 2. prætor. num. 3. l. 23. tit. 22. p. 3. ibi: *E aun de ue quedar infamado para siem pre, porque hizo contra la jura que jurò, qu# do le pusier# en el oficio.*

2172 L. 7. & 8. cum alijs tit. 21. lib. 4. Recop.

2173 Quia inobseruantia & desuetudo legis valet, quando habet secum notitiam prin cipis qui eam condidit: aliàs requiritur pr# scriptio 40. an norum. Felin. in cap. 1. num. 11. versi. *limita primo.* & nu. 13. de tregua & pace. Cynus in l. 2. C. quæ sit long. consuet. DD. in l. de quibus. ff. deleg. glos. in l. si quis diutina. ff. eo. Auil. in cap. 16. præ tor. glos. *villa* in medio.

2174 L. Arriani. C. de hæretic. l. vnic. C. de condictione ex l. & proœmi. di gestorum, ibi: *Quas æternas fieri optamus.*

2175 L. quòd semel. C. de decretis ab ordinatione fac. lib.

2176 In proœm. de cretal. *Effrenata cupiditas pacis æmula, virtu tis inimica, mater litium, materia iurgiorum, tot noua quotidie litigia generat.*

2177 *Beatius est dare qu# accipere.* c. cum Matthæ. versi. *sane.* dê celebratione miss. l. 3. C. de nouatio. vbi in glos. accipiens appellatur cliens. c. pr#dicator. 16. q. 1. not. gl. in rub. ff. c#moda. & glos. *bea tius.* in d. vers. *sane.* assignat hos versus: *T#poribus nostris quic### pla cere laborat, Det, capiat, quærat plurima, pauca nihil.*

2178 L. 3. versi. *iudi c#di quoque.* ff. de muner. & honor. Bart. in l. 1. C. de digni ta. lib. 12. eleganter Budæ. in annotatio. ad Pandect. in l. fin. ff. de Senator. pagina 228.

2179 Per totum tit. 21. p. 2. & tit. 1. & 2. lib. 6. Recopil.

2180 Glos. in l. 1. C. de episcop. & cler. l. 2. C. de methat. & epi demeth. lib. 12 l. 7. tit. 3. lib. 1 recop. Otalor. de nobilita. c. 2. secund# par tis. nu. 13. fol. 9. & seq. Gregorius in l. 51. in fi. gl. fin. tit. 6. p. 1. l. neminem. C. de sa cros. eccles. c# ducuntscripta infra lib. 2. c. 18. fallen. 3. num. 231. & seqq.

2181 Lib. 1. ab vrbe condit.

2182 Lib. 1. c. 4. nu. 2.

2183 In l. nullus. C. de decurio. lib. 10. Budæus vbi supra.

2184 Dict. l. 3. vers. *iudic#di quoque.* & qui à se id onus abdicat, dicitur seips# exonerare. c. pastoralis in princip. de officio delegat. l. neminem. C. de susceptor. præpos. & arca. lib. 10. ibi: *Astringi,* & ibi, *Grauare.* Auth. vt iudices non expect. sacras ius. Et quòd fit onus, & n# benefici#. tradit singulariter. Longoualius in repet. l. imperium. nu. 193. ff. de iurisdictione omnium iudic. Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 41. nu. 3. & 4. Segura indi rector. iudic. 1. p. cap. 14. nu. 36. versi. *prætereà.* fo. 70.

2185 Quorum supra meminimus. lib. isto. cap. 3. num. 74.

2186 Lib. 1. cap. 11. per l. 22. tit. 5. lib. 3. Recop.

2187 Lib. 2. cap. 21.

2188 L. 12. tit. 16. lib. 2. Ordin.

2189 L. 1. Tauri ho die. l. 3. tit. 1. lib. 2. Recop.

2190 Vt in proœm. digestorum in princip. ibi: *Quas & æternas fieri optamus.* l. Arriani. C. de hæretic. l. vnica. C. de c#dictione ex leg. secundum addition. fin. Barto. in l. qui bona fide. §. & superficiari#. ff. de damno infecto. Bal. in l. vnic. nu. 40. ad fi. C. de his qui pœnæ nomine, & in l. omnem. in fi. C. ad Tertullianum. late Bur gos de Paz in proœm. ad leges Tauri, nu. 301. fol. 44. vbi dicit communem esse o pinionem mo dernorum in l. de quibus, & ibi Ias. nu. 33. col. 8. ff. de legibus. idem Bur gos de Paz in l. 1. Taur. nu. 101. fo. 87. & fol. 126. num. 458.

2191 L. 14. tit. 5. libro 3. Recop. prout etiam aduertit Azeuedo in additio. ad Pisam in d. lib. 2. suæ Decuriæ. c. 21. in fin. fol. 83.

2192 In l. in filijs. nu. 2. C. de decurion. lib. 10. & in l. semel. in fin. C. de re milit. lib. 12.

2193 Exod. cap. 3. & 4.

2194 Isto lib. c. 4.

2195 In l. si quis de curio. C. de de curio. lib. 10.

2196 In l. 2. ff. quod quisq; iuris.

2197 Nam tunc pro prie inest debi litas corporis. Feli. in. c. quo ni# frequ#ter. col. penult. vt lite non contest. Alcia. de præsumptio. regu. 1. præscript. 53. facit tex. in. c. 1. & in. c. nisi. §. propter debilitat# de renunciatio. l. 2. in fi. versic. *quem ita senio.* ff. de vocatio. & excusatio. mun.

2198 Supra isto lib. c. 7.

2199 Grego. in. l. 31 glo. fi. in fi. tit. 6. part. 1.

2200 Glos. *probare.* ad fi. in. c. pro posuisti. 82. distinct. & in c. qui ex diuinis. verb. *ignorare.* in fi. 12. quæst. 2. nisi sit præs#ptio contra iurant#, vt in d. gl. *prouare.*

2201 L. 2. C. de primipil. lib. 12. l. actione. §. Labeo. ff. pro socio. l. vnica. §. fi. circa fin. C. de caduc. toll. c. bonæ. in primo de postul. & quæ late dicam in fra lib. 2. c. 1. nu. 2. & seqq.

2202 Lib. 10. epist. 58. & lib. 4. epist. pen. *Eia tu* (inquit) *cum proxime resag# tur quoquo modo ad iudicand# veni, nihil est quod in dextr# aur# fiducia mei dormias: non im puné ceßatur ee ce Lícinius Nepos prætor acer & fortis mulct# etiam dixit Senatori: egit ille in Senatu causam suam, egit autem sic, vt de precaretur: remissa estmulcta, sed timuit, sed rogauit, sed opus venia fuit.* Cicero in ora tione pro Rabirio, ait: *Tut# est, iudex, vt ego Senator, ita est, sed tu istud petijsti, ego hoc cogor.* Budæus inanno tationibus ad pandectas in l. fin. ff. de Senatorib. pag. 228.

2203 L. cui muneris ff. de munerib. & honorib. l. curiales. & ibi Platea. C. de decurio. lib. 10. & l. nullus. & ibi idem Platea num. 1 eodem titul. Petrus Antiboli in tractat. de muner. 3. part. nu. 107.

2204 Chassanæusin catalogo gloriç mundi. 11. parte consideratione 32.

2205 Lib. 3. cap. 5. num. 25. in fine.

2206 Dicta l. curiales, & ibi Bartol. & Lucas de Penna, & Platea. C. de decurionibus, & in l. 1. C. de honor. & muner. non continuam. lib. 10. & in l. semel. nu. 3. C. de apoch. public. eodem lib.

2207 Lib. 3. c. 28. *Videndum est, vtrum iustè faciant illi, qui se remouentes ab occupationibus cunctis, ac stadijs spiritualiibus offer#tes, ni hil humanæ societati proficiunt, & desideria sua commodis omnium præferentes, vtilitatem communem desideratæ vocationis electione con temnunt, cum pro fectô, laborantibus opem ferre nolle, cum poßis, & communi bono posthabito, otiosa quiete frui, nihil habeat æquitatis: cui æquitati qui seruiunt, omnes om nium bono viuunt, ac velut si bi inuicem nati, salutem mutuam tuentur, ae diligunt, ac per hoc contra iustitiam faciunt hi, quí merito suæ conuersationis, vel eruditionis allecti, otiosum studium fructuosæ vtilitati regendæ multitudinis anteponunt, & cum poßint laboranti ecclesiæ subuenire, opero sæ administrationis laborem fruendæ quietis contemplatione refugiunt.*

2208 Gloriæ mundi. 11. part. c# sider. 32. versic. *in his en m.* cap. te quid#. & cap. ficut enim. 11. quæ stio. 1. & cap. placuit. 90. distinct. & cap. clericus, cum seq. 91. distinctione, & cap. in scripturis. 8. quæst. 1.

2209 Supra isto lib. cap. 4. & 6.

2210 L. docticij. C. de decurio. libro 10. l. 2. C. de crimine sacrilegij. l. sacri legij. C. de diuers. rescript. Platea in dict. l. docticij.

2211 L. leges. 9. C. de legibus.

2212 Lib. 4. genial. dierum. cap. 6. fo. 190.

2213 In l. si ad magistratum, & in l. ex omnibus dom bus. C. de decurio. lib. 10. & ill# legem dicit singulatem adhoc Roman. singular. 188. Platea in l. si secundum in additione ver sic. 8. C. de iure reipubl. lib. 11.

2214 Glos & Bald. in l. Pr#ses C. de suspect. tu to. Bonifac. in Peregrina. fo. 329 col 3. & latiûs infra di cemus, isto ca pite.

2215 In cap. 19. pr# torum. nume. 24. cum seqq.

2216 L. 21. tit. 21. part. 2.

2217 L. 1. tit. 13. libro 8. Recop.

2218 Isto lib. cap. 4.

2219 Architæ Tarentino epist. 9. *Illud te considerareoportet, nullum nostrum sibi solum natum esse, sed or tus nostri partem sibi patria vendicat, partem porrentes, partem amici: vocante igitur te patria ipsa ad Rempubl. gubernandam, absurdum forsam eßet, non parere præsertim cum simul accidat vt additus prauis hominibus relinquatur, qui nulla ipsius quod optimum est ratione proficiseuntur ad publica.*

2220 *Inpoliticis ciui le non est honores publicê, & de more decretos repudiare & vocantis munera patriæ detractare: qu#doqui dem ciuis boni esse videtur, quodcumq; patris munus delatum admittere, & id pro vtrili par te curare, etiam si humilius videatur, quam eius existimationi cui demanda tur, conueniat: quin hoc nomine maximé suscipi debet, atque paulô spl#didius geri.*

2221 L. 17. &. 18. tit. 4. par. 3. l. 3. titulo 9. lib. 3. Recop. Greg. verb. *e a#* in. l. 2. dict. tit. 4. p. 3.

2222 L. 6. tit. 17. p. 3.

2223 Authent. ius iurand. quod præstatur ab his in princip. ibi: *Omnem laborem ac sudorem.* Sepulueda epist. 29. *Publica negotia & magni honores rarò sine pe riculis & laboribus suscipiun tur.* Plinius li bro 1. epistol. *Distringor officio, vt maximo, sic molestißimo: sedeo pro tribunali, subnoto libellos, conficio tabulas, scribo plurimas, sed il liter atißimas literas. Soleo n# nunquam de his occupationibus apud Euphrat# quæri: ille me c# solatur: affirmat etiam, esse hanc philosophiæ. & quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere, & exercereiustitiam; quæque ipsi doceant, in vsu ha bere. Mihi tamen hoc vnum non persuadet, satius esse ista faccre, quam c# illo dies totos audiendo, disc# doque consume re.* Cap. nerui. 13. distin. ibi: *Sed quia omne quôd eminetplus mæroribus affi citur, quam honoríbus gaudet, dum cor tribula tionibus præmitur.*

2224 Lib. 3. offic. c. 19. F. Marcus Anton. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 12. pa gina 144.

2225 Philo de prouidentia Dei, & Seneca in epist. ad Lucillum 45. n# felicem hunc existimes qu# vulgus appellat felicem.

2226 Cap. 37. ibi: *Fili in vita tua t#ta animam tuam, & si fuerit nequam non des il li potestatem n# enim omnia omnibus expedi#t*: & dixi sup. c. 3. num. 70.

2227 Cap. 7. *Noli quærere ab homine ducatum, neque à Regeca thedram honoris.* Et rursus ibi: *Nolli quærere fieri iudex nisi valeas virtut# irrumpere iniquitates ne forte extimescas faciem potentis & scandalum ponas in agilitate tua.*

2228 *Inuidiosi nam## honores, ambitio si magistratus, e lata imperia, & aliæ id generis dignítates tumi dos ideo, tantum homines sudantes, anhel#tes, & inhiantes, eavix consequuturos, in sublime attoi lunt, vt maiori ac funestiori rui na præcipitent: hæc etenim dum quæruntur fati gant, si acquirantur infatuant, cum vero amittuntur intima præcordia excruciant: horum initi# labor, pro gressum cæcitas & obliuio possidet, dolor exitum, & quoni# fortunæ bona sunt nec quemquam meliorem reddunt.*

2229 De rep. lib. 1. tit. 1. fol. 9. Chrisost. ora tione de beato Philogonio. *Mundani magistratus nequaquam poß#t Christianorum demonstrare vir tutes, quin potius frequenter habent accusationem malitiæ: quoniam & so licitudines amicorum, & adula tiones & alia per multahis fœ diora, tales magistratus solent conciliare.*

2230 In l. 2. vers. fi. nu. 160. ff. de origine iuris.

2231 In epist. 1. *Imperio quin eti# apud vos fungens, ciuitatem vestram sæpius custodiui, tand# vero ignominio sus à vobis expulsus sum, qu# vilißim# aliqu# expelli conueniat, iussus à vo bis abire.*

2232 Vt in fra dic# lib. 2. cap. 13. num. 23.

2233 De sindicat. titulo deofficio sindicatorum. col. 3. in fin.

2234 Noctium At tica. lib. 10. c. 29. & lib. 17. cap. 12.

2235 De viris illustribus. c. 28.

2236 Huc pertinet quod Plutarchus lib. 6. Apophteg. ait: *Regem quend# cum ipsi porrigeretur diadema retento ipso aliqu#diu in ma nu dixisse. O no bilem magis qu# fœlicem p#num, quem si quis pœ nituscognoscat, quam multis pe riculis, solicitu dinibus, ac mise rijs sit refertus, ne humi quidem iacentem tollere dignetur.* cuius apophteg. me minit. Menchac. lib. controuers. illust. in præfactione num. 100. fol. 12.

2237 Lib. 4. c. 2.

2238 Homerus, Seruius, Ouidius, & Boccacius de la genealo gia de gli Dei lib. 11. fol. 187. pag. 2.

2239 In Demosth. *Adolescentes se adeuntes monere solebat ne ad Rempub. se con ferrentaffirm#s si duæ eß#t viæ abinitio positæ, vna quæ ad R# publ altera quæ ad interitum aperte ferret, essentque manifesta illa quæ ger#tes Respubl. subire oportet formidi nes, inuidias, odia, calumnias si multates, cont# tiones certamina, illam potius electuros esse homines quæ ad in teritum ferret.*

2240 *Quia si male ad ministrauero, Deos, si bene, ci ues habebo iratos.*

2241 Variæ histor. lib. 9. *Si quis si bi duas vias m# straret, quarum vna ad infernum, altera ad tribu nal tenderet, ele cturum vtique, & multo libentius ingressur# se illam quæ ad infernum, quám quæ ad tribunal duceret.*

2242 Cap. 3. & 4.

2243 Ibidem c. 3.

2244 Cap. 20.

2245 1. Regum. c. 10.

2246 Lib. 2. Samuel, cap. 17.

2247 Hierem. c. 1.

2248 Vt videre est i proposito per Camill# Bor rellum in additio. ad Bellu gam de Spec. Princip. rubr. 11. §. postqu#. litera E. in fi. Soto lib. 4. de iusti. & iur. q. 3. art. 3. pag. 271. col. 1. in princ. Azeue do in l. 1. tit. 5. num. 7. lib. 3. Recop.

2249 Ioann. c. 6.

2250 Virgil. lib. 6. Eneid. *Immortale iecur tundens.* & Ouid. 4. Metamor. *Viscera præbebat Tityus lani# da.*

2251 Elianus lib. 2. variæ histor.

2252 Nicephorus lib. 18. histor. Eccles. c. 6. *Certaminum omnium multo maximum est creditum sibi sceptrum pro eo, atque par est conseruare* (& post multa) *imperij sceptrum non immoderatam potestatem, sed splendidam potius seruitutem exercere ad monet.* Pindarus quoque omnem Regiam & Aulicam ph# tasiam illustr# miseriam esse cecinit, & Sydonius lib. 2. epist. *Sententiæ tali nunquam ego assentior, vt for tunatos put# eos qui reip. præcipitibus, ac lubri cis culminibus in sistunt. Nam dici nequit quantum per horas fert miseriarum illorum vita qui supergreßi ius, fas## commune summam beatitu dinem existim#t summam potesta tem: hocipso mi seriores, quod par# intelligunt,*

inquietißimo se subiacere famulatus: Nam sicut hominibus reges, ita Regibus, dominandi desideria dominantur.

2253 Lib. 1. Attico rum: *Illud mihi præclare dictum videtur homin# nimis Reip. administrationi deditum, & populari aura fidentem haud vnquam seliciter diem extremum claudere.*

2254 In Matthæ. c. 5. *Ne quæras gloriam, & non dolebis c# in glorius fueris.*

2255 *Lubrici sunt* (inquit Seneca) *humanorum gradus acc#suum tremulus vertex, horrendum præcipicium, ægre con scenditur ad eminentem statum, anxie ibi consistitur, grauiter inde & repente descenditur, nam & sæpius ventis agitatur ingens pinus, & celsæ grauiore casu decidunt turres, quanto securior aurea fuerit mediocritas.*

2256 Quem refert Azeuedo in l. 5. num. 3. tit. 9. lib. 3. Recop. in hæc verba: *Vbi sunt amatores huius mundi, qui ante paucatempora nobiscum fuerunt considera quod fuerunt sicut tu comederunt, biberunt, riserunt, vixerunt in bonis dies suos, & in puncto ad inferos descenderunt. quid pro fuit breuis lætitia? inanis gloria m# di? potentia car nis voluptas fal sæ diuitiæ? magna samilia? ma la concupiscien tia? Vbi risus? Vbi iocus? Vbi iactantia? Vbi arrogantia? de tanta lætitia qu# ta tristitia? post tantam volupta tem, quanta miseria? Nihil eis accidit, quod tibi accidere non poßit, quia homo es, homo de homine es, & li mus de limo.* Et quæ tradit F. Ludouic. Gra natensis. 2. tomo contion. c# tione 2. feriæ quart# cinerum. & cap. 5. Ecclesiastes, & D. August. in 9. tomo operum. cap. speculum peccatoris. col. antepen. in fin. cum seqq.

2257 Ad Gallionem de vita beata duæ maxime in hacre desident sectæ Epicureorum, & Stoicorum, Epicurus, ait: *Non accedet ad Rempub. sapiens, nisi quid interuenerit. Zenon, ait, accedet ad rempub. nisi quid impedierit*: Et ibidem post multa ait: *Interrogo, ad quam Remp. sa piens accessurus sit? ad Atheniensium, in qua Socrates damnatur? Aristoteles ne damnaretur, fugit, in qua inuidia virtutes opprimit? ad Carthaginensium ergo Rempub. sapiens accedet? in qua aßidua seditio, & optimo cuique infesta libertas est, summa æqui ac boni vilitas, aduersus hostes inhumana crudelitas, etiam ad uersus suos hostilitas: & hanc fugiet si percen sere singulas voluero, nullam inuenero quæ sa pientem, aut qu# sapiens pati pos sit.*

2258 Lib. 2. de reip. dignitate. *dico falsam esse vul gi opinionem, nullam Rempublic# poße administra ri sine maxima iniuria: quam sententi# audio con futat# fuiße olim à P. Scipione apud Cicero n#. Dico ego vt nunc sunt mores, leges, & consuetudines, vt nunc sunt ministri publici, iudiciorum, ordo, & abusus, veram esse iam eam vulgi opinionem, ni prius multa innouentur & reformen tur in melius.*

2259 Matth. c. 20.

2260 Lib. 5. c. 2. nu. 4.

2261 Lib. 1. offi. *qui ab imperitæ mul tituddinis errore pendet, hic in magnis viris n# cst habendus.* & idem pro Lucio Murena *astruit, nihil* i#*cer tius vulgo, nihil obscurius voluntate hominum.* late Camillus Rubelus in ad ditione ad Bellug. de specul. Princ. Rubri. 11. §. idem du bitatur fol. 57 col. 2. litera C. versi. *vulgi.*

2262 De c#solatione philosopho rum glo. 4. ait: *qui nunc populi rumores quam di sonæ multiplicesque sententiæ piget reminisci.*

2263 Pro Milone, *Tam fragilis, fle xibilis## est voluntas sensus## ciuium erga Prætores, vt non t# tum improbitati eorum irascantur, sed etiam re ctè factis pler#que fastidiant.*

2264 De tranquil. vitæ: *Sed quia in hac taminsana hominum am bitione tot cal# niatoribus inde terius retorqu# tibus, parum tu ta simplicitas est, vt plus futurum superest quod obstet, qu# quod succedat, à foro quidem, & publico reced#dum est.*

2265 Lib. 1. emble. 39. *Ludibrium pue ris lapides iac# tibus, hoc me In triuio posuit rustica cura nucem. Quæ laceris ra mis, perstricto## ardua libro Certatim fundis perlatus omne petor. Quid sterili pos set contingere turpius? E heu Infelix fructus in mea damna fe ro.*

2266 *Re*latus à Tiraquel. de nobilit. cap. 28. num. 5.

2267 Pro Flacco: *O conditioues miseras administrandarum ciui tatum & prouin ciar#, in quibus diligentia plena simulation# est, negligentia vitu perationum, vbi seueritas periculosa est, liberalitas ingrata, ser mo insidiosus assentatio perni ciosa, frons omnium familiaris, multorum animus iratus, ira cundiæ occultæ, bl#ditiæ apertæ, venientes Prætores expectant, præsentipus inseruiunt, & abeuntes deserunt.* cuius sententiæ post hæc scripta, video me nimsse F. Marc. Anton. de Camos in Microcosmia 2. p. dialog. 2. pag. 19. col. 2.

2268 *Quia* secnnd# Tucidid# relatum à Biesio lib. 4. de Rep. c. 11. fo. 197. *semper præsens rerum statussub ditis propter in constantiam ingeniorum natural# magis vnis quam alijs temporibus, solet es se molestus, c# enim semper plus mali quàm boni sit in rebus humanis, & præsens dolor euid# tior sit, quam futurus, illi qui causas & exitus rerum, non satis intelligunt malunt grauioris alicuius fortunæ periculum accersire, quàm præsentem conditionem suam æquo animo fer re.*

2269 In Homilia # nemo lædatur nisi a se ipso: *Neque enim voces illæ, populi per quas iudicibus acclamatur ex veritate pro feruntur, nam si conscientias interroges acclamantium tibi, in uenies apud vn# quemque eorum, mille te capitibus accusari, de nique vbi metus cessauerit potestatis & publicæ pompæ fuerit scœna soluta, tunc videas, qu# ti oblatr#tes, & hi omnes ex illis sunt, qui prius acclamabant, & immensis te lau dib# extollebant.*

2270 Ouid. lib. 3. Metamor. *Aut petis, autvr ges redditurum Sisyphe saxum.* Et Vergil. lib. Eneid. *Saxum ingens voluunt alij, ræ dijsque rotarum.*

2271 *Arduus est vertex non poßunt excelsa adiri per planum.*

2272 Lib. 2. fermonum, satyr. 3. *Propterea ne vos titillet gloria iure Iurando obstrin gam ambos vter ædilis fuerit, vel Vestr# prætor, is intestabilis, & sacer esto Lætus vt in circo spatiere, aut æneus vt stes Nudus agris, nu dus numis, insane, paternis*? *Scilicet vt plan sus quos fert Agrippa, seras tu*?

2273 In lib. Numerorum, homil. 20. *Si cogitar#t homines, quomo do principes atque rectores pro subiectorum peccatis coguntur reddere rationem, nunquam cuperent, neque ambi rent populi prin cipatum: sufficit enim mihi, pro meis proprijs affici delictis, suffi*

cit mihi, pro me metipso de peccatis meis redde re rationem, quid mihi necesse est, etiam pro popu li peccatis puniri, si neglig#s ac deses fui, si dißi mulaui, si non cor rexi?

2274 Lib. 3. officio rum.

2275 In oratione # Sextio. *In sudandum est ijs, qui magistratus gerunt pro com munibus commo dis, adeundæ inimicitiæ, subeundæ pro republ. sæpe tempestates, cum multis auda cibus improbis nonnunquam etiam potentibus dimic#dum: quæ quidem sine for titudine fieri ne queunt.* Idem Cicero lib. 1. offi ciorum. *Administratoribusrei publicæ sub#dæ sunt offensiones pro æquitate ac iustitia.* Platea in l. cornicularij. num. 1. C. de apparitor. præfect. præt. libro 10. ait: *Quod officiales labores & sudo res pro republ. patiuntur sicut & milites.*

2276 L. 11. tit. 1. p. 7

2277 Infra lib. 5. c. 1. nu. 46.

2278 Qu#ti dedeco ris sit gradu deijci, dicemus in c. sequenti nu. 19.

2279 Fama enim multum fallax & m#dax est, vt constat ex Tertulliano in apologetico. c. 7. cui accedit D. Hierony. ad Ruffinum inquiens: *Mul t# in vtr### par tem crebrò fama mentitur, & tam de bonis mala, quám de malis bona falsorum ora concelebrant.* & quæ tradit Tiraq. de pœnis temp. caus. 27. num. 4.

2280 Lib. 2. c. 2. nu. 73.

2281 L. 9. tit. 4. p. 3. Anton. de Butri. in c. postre mo. de appell. Greg. in d. l. 9. verb. *non le de ue oyr.* & vide l. 8. & 10. ibidem.

2282 Cap. iudex ab Apostolica # ofsicio deleg. in. 6. & in l. so let. ff. de iurisd. omnium iudi. glos. in. l. quin etiam. ff. de arbitris. Grego. in. d. l. 9. verb. *algun,* & verb. *mas delegado.*

2283 L. 12. tit. 5. libro 3. Recop. & l. 49. tit. 4. lib. 2. Recopil. & si lege hoc non caueretur. iuris etiam est, vt qui priorest tempore, potior sit iure. l. si fundum. l. si generaliter. l. cum Rempubli. l. licet. & l. diuersis temporibus. C. qui potior in pign. habe.

2284 Dic# inf. lib. 5. cap. 1. num. 191. & seqq.

2285 August. super P s. *Noluit Christus regnum terrenum cum superbia, quæ cathedra pestilentiæ ideô rectè di citur, quia n#fe rè quisquam est, qui careat amore dominandi, & human# non appetat gloriam.* Bernard. in epist. ad Hen. Sen. *Multi non tanta fiducia & alacritate currerent ad honores, si & se sentirent, onere grauari metuerent: neque cum tanto labore & periculo quarumlibet affectarent infulas dignitatum.*

2286 Super Luc. lib. 3. *Hoc ipso perniciosior ambitio, quod blanda est c#solatricula dignitatum: & sæpe quos vi ta nulladelectat, quos nulla potuit mouere luxuria, nulla auaritia subruere, facit ambitio cri minosos: habet enim forensem gratiam, domesticum periculum, & vt dominetur alijs, prius seruit; curuatur ob sequie, vt honore donetur, & dum vult esse su blimior, fit remis sior.*

2287 Innoc#. de vilitate conditio nis humanæ: *Ambitiosus sem per est pauidus, semper att#tus, nc dicat quod di spliceat, humilitat# simulat, ho nestatem mentitur, affabilitat# exhibet, benigni tatem ostendit, subsequitur, & obsequitnr, cunctos*

honorat, vniuersisinclinat, frequentat Curias, visitat opti mates, assurgit, & amplexatur, applaudit, & adulatur, vnde nouit istud Poeticum: *Etsi nullus erit puluis, tamen excute nullum.*

2288 L. eum qui. ff. de iurisdict. omnium iudicum. l. si cui muneris publici. & l. si quis magistratus. & l. æstimationem. ff. de muner. & honor. l. 1. & ibi glos. C. qui pro sua iurisdictione. gl. in l. si quis solidum. & ibi Bal. ff. de hæred. instit. l. fi. in fin. ff. ad municip. c. si pro debilitate. & cap. pastoralis. in princ. & ibi glos. *renitentem.* de offic. deleg. l. prætor. §. qui autem, ibi: *Etiam inuitus iudicare cogitur.* ff. de excusa. mun authen. vt iud non expect. sacr. ius. in princ. glos. 1. & glos. *excusabitur.* iuncto tex. in l. spadonem. §. qui accepit, & l. non tantum. §. non omnia. ff. de excus. tuto. l. 6. tit. 17. part. 3. & l. 11. tit. 13. part. 2. & ibi Gregor. & in l. 16. glos. 5. tit. 13. part. 2. glos. in l. va cuatis. C. de decurio. lib. 10 glos. *nolentes.* in l. fi. C. de si lentiarijs. lib. 12. & ibi Pla tea nu. 3. Puteus desyndic. verb. *officialis.* c. 9. nu. 6. fol. 105. & verb. *of ficium.* nu. 6. & 8. fo. 254. Lu cas de Penna in l. neminem. col. 1. ad fi. C. de suscepto. & arca. lib. 11. Platea in l. si ad magistratum. C. de decurio. lib. 10. & in l. cum procuratores. nu. 1. C. de metal larijs lib. 11. & in l. 2. in fi. C. de administrat. reipubl. eod. lib. Au#din. c. 19. prætor. nu. 24. Auiles in. c. 17. verb. *elis#.* nu. 5. Simanc. de repub. lib. 2. c. 8. & seq. Tho mas Parpal. in l. placet. num. 19. C. de sacro s#ct. eccles. O rosc. in l. Barbarius. nu. 10. col. 393. ff. de officio prætor. Didac. Perez in l. 4. tit. 1. lib. 4. Ordinam. pag. 6. col. 2. ver sic. *istud enim.* vbi quòd istud munus iudicandi est publicum authoritate, & vtilitate: in quo siue publi ca vtilitas sit secundariò, siue principaliter, nullus etiam exemptus à muneribus excusatur vbi etiam ex iudice delegato hoc probat: tradit Petrus Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 18. cap. 13. num. 6.

2289 L. fin. tit. 10. part. 2.

2290 L. 2. in fin. tit. 9. part. 2.

2291 Lib. 1. de Republ. *Neque pecunia, neque honore ducti boni homines imperare volunt Neque enim apertè pecuniam magistratus præmium accipientes, mercenarij vocari volunt, neque clanculum fures: neque rursus honoris causa: non enim ambitiosi sunt. Oportet igitur neceßitatem illis imponere, & mulctam, si impellendi sunt, vt velint magistratum accipere. Maxima verô mulctarum est, administractioni malorum subijci, nisi ipse acce perit Reipubl. gubernaculum. Hanc itaque pœ nam tim#tes, ma gistratus capere probi homines mihi videntur, si quando capiunt, & tunc ad eos accedunt, non t#quam bonum aliquod, ueque t# quam ex his vo luptatem aliqu# capientes, sed t# quam ad rem necessariam, cum neque melioribus, neque similibus se commit tere valeant.* Et quod tradit Plutarc. in Politicis, & refert Simanc. lib. 2. de Republ. c. 8. nu. 4. & 5.

2292 Secundum Stobæum sermone de potentibus. Interro gatus Antistenes quomodo ad Rempub. acced#d# sit, respondit, *Vt ad ignem, neque nimis prope, vt vraris, neque longiûs, ne frigeas.*

2293 Secundum Theologos, vt resoluit Gregor. in l. 31. glos. fin. tit. 6. part. 1.

2294 In princ. instit. de tutel. l. 1. §. si quis tutor. ff. qu#do appell. sit. l. 23. tit. 14. lib. 6 Recop. l. 8. tit. 23. p. 3. Alexan. in l. decem. nu. 5. ff. de verb. oblig. Palacius Rub. in l. 31. Taur. num. 103. Baeça de decima tuto c. 2. num. 37.

2295 Notant Iacob. de Aren. Nicolaus de Neapol. & Bald. in l. 1. ff. de excusatio. tuto. Benedict. in cap. Raynuntius. verb. & *vxorem.* num. 666. de testam. & Baeça vbi sup. num. 39.

2296 Dicam infra lib. 3. cap. 14. num. 56.

2297 L. 6. tit. 17. p. 3. vers. *E otrosi.* & ibi Greg. in gl. *escogidos.*

2298 L. 18. tit. 25. lib. 4. Recopil.

2299 Quando est ad pias causas. Tiraq. de causa pia, priuileg. 87. pag. 122. contra quod tenet Couarr. in. c. Ioannes. post DD. ibi num. 3. de testam. & Palac. Rub. in l. 38. Tauri, nu. 3. aut quando aliquid ei fuit relictum in te stamento. l. at si quis. post princip. versi. *credo tamen.* ff. de relig. & s#pr. funer iuxta distinction# Bart in l. 1. nu. 7. & 8. ff. de leg. 2. alias non cogitur. l. 1. §. quod natum ff. de ven treinspic. & plures resert Bertach. in re pertorio verb. *exequutor quis dari.* nu. 50. & conducunt se quentia de c# missario.

2300 Quando se id facturum promisit def#cto committenti. Alex#. in l. 1. col 1. ff. de leg. 2. facit. l. ex s# tentia. ff. de te stam#taria tutela. aliàs secus. l. 38. Tauri, & ibi Palac. Rub. nu. 3. Matien. in l. 7. gl. 6. tit. 4. lib. 5. Recop. & in l. 14. gl. 1. nu. 30. & 31. ibidem.

2301 Alberic. in l. munerum. ff. de muner. & honor. Au# da. in. c. 19. prætorum. num. 24.

2302 L. 1. ff. furti aduersus nautas, ibi: *Neq; repellere potest iter agentes*, & ibi gl. & Bart. in §. serui. Alberic. in rubr. ff. eodem. nisi ex causa iusta se excuset. Greg. in l. 26. glos. 4. tit. 8. p. 5. Auenda. in. c. 8. prætorum. nu. 2. lib. 2. Auil in. c. 28. pr#torum. verb. *cogidos.* in princ. Alios DD. vide inf. lib. 3. c. 4. nu. 92. in fin.

2303 L. 1. C. ne quis liber inuitus. lib. 11. Bart. in l. fin. ff. de pignorat. action. & in auth. de sanctis. Episc. §. si verò monachus. Bald. in l. fin. in fi. C. de executione rei iudicatæ. Floria. in l. liber homo. ff. ad l. Aquil. Mar#t. de ordi. iud. 6. p. 3. & vlt. actu. nu. 25. Afflict. in constit. Sicil. vol. 1. fol. 189. col. 1. nu. 3. cum seqq.

2304 De quibus aliquas refert Auenda. vbi supra cum numeris seqq.

2305 L. 2. C. de decurion. lib. 10. l. hi qui. C. de appella. l. 1. C. de tempor. ap pell. glos. in §. qui enim. instit. de excusa tionibus tutorum. Maran. vbi sup. 6. par. 2. actu princ. num. 213.

2306 L. fi. ff. ad municipa. ibi: *Imperatores Verus & Antoninus re scripserunt, non minus eos qui c# pulsi magistratu funguntur, caue re debere, quàm qui sponte officium agnouerunt.* l. 2. in fin. ff. eod.

2307 Bald. Salicetus, & Alexan. in l. inuitus. ff. de #curatorib#. Couarr. in c. Io#nes. nu. 3. versi. *quòd si se mel.* de testam. Ioan. Garsias de expensis. c. 24. nu. 27. & de arbitratore est glos. & Salicetus in l. fi. C. de contrahenda empt. & de executore testamenti. c. si hæredes. de testam. Gregor. in l. 6. tit. 10. part. 2. glos. 3. nam quæ ab initio sunt voluntatis, ex postfacto efficiuntur necessitatis. l. sicut ab initio. C. de actionib. & obligationib.

2308 Magistratus virum ost#dit: de quo Amedæ. de syndic. in proœm. nu 2. Auil. in c. 1. prætor. gl. *fiel.* num. 25.

2309 In vita illius.

2310 In vita illius.

2311 De antiquit.

2312 Cap. 3. nu. 54

2313 Aphorismo. 1

2314 L. 1. versi. *noua.* ff. de ventre inspici#do. l. de ætate. §. ex causa. ff. de iterrog. actio. l. planè. ff. vtin posse. legat. c. insinuante. de officio delega ti c. pastoralis. & ibi glos. de exceptionib#. vbi quæ de no uo emergunt, nouo indig#t consilio.

2315 L. solet. §. sicut. ff. de offi cio proc. ibi: *Si cut m#dare iu ris dictionem aut non mandare est in arbitrio pro consulis, ita adi mere mandatam iurisdictionem, licet quidem pro consuli.* textus singularis in c. per tuas. in fi. de simonia. vbi c#stitutus in administra tione, ex leuio ribus cansis ac probationib# ab ea potest amoueri, con suetudin#q;, ita disponentem valere: sicut enim in electione officiorum attenditur consuetudo. l. super creandis. C. de iure fisci, lib. 10. l. non tantum §. fr. ff. de decurionibus. sic etiam vbi de eorum muta tione agitur.

2316 Ecclesiast. c. 12 *Non credas inimico tuo in æter num, & causam tuam tracta c# amico tuo, & se cretum extraneo ne reueles.* Prouerb. cap. 25.

2317 L. 5. tit. 9. p. 2.

2318 Dicam inf. libro 5. c. 1. nu. 78.

2319 L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.

2320 L. io. & 22. tit. 5. lib. 3. Rec.

2321 In cap. statutum. §. assessor#. de rescript. in 6. verb. *relinquatur.*

2322 L. si ita. §. dominus. & ibi Bald. & Alberic. ff. de vsu & habitatione, & in c. 1. iuncta glo. de feud. Guard. & Castald. & ibi Bart. Boer. decis. 149. num. 25.

2323 Euerard. in lo co 35. argum. à mandato pro curatoris ad mandatum iu ris. pag. 224.

2324 Glos. in Clement. 2. de rescript. verbo *per electionem.* Dominicus in cap. 1. de officio vicar. in 6. Ripa in cap. 1. nu. 44. de iudicijs. Boerius in d. decis. 149 nu. 23. idem in tract. de ordi. graduum. 2. p. nu. 57. Rebuf. late in praxi benefic. in for ma vicar. lib. 1. nu. 192. & seqq. & Dida cus Perez in l. 1. tit. 5. col. 963. versi. & ista opinio, libro 3. Ordin. Segura in director. iud. 2. p. c. 5. num. 1. fol. 205. Conrad. in templo iud. lib. 2. c. 6. §. 1. de constit. vicar. num. 7. fo. 176. Qu#uis c#trarium teneant Oldra dus in consi. 4. Ias. in §. sed istæ. col. 6. de actionib. instit. Alexan. consi. 216. incip. magister. col. fin. lib. 7. Ludouicus Gomez ad regul. C#cellar. de non tol lend. iur. quæsito. q. 4. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 1. tom. p. 2. lib. 15. c. 37. nu. 4. & 5. Sed 1. opin. ampliatur, etiam si episcopus iurasset non reuocare vicarium. Rebuf. vbi sup. &. Loaces in allegatione pro Marchione de los Velez, in respons. ad 5. & 6. fundam. nu. 153. Anton. Gabr. lib. 2. commu. opin. concl. 1. de iur. iur. num. 14. Ioan. Gutierr. de iuram. confirm. 1. p. c. 1. nu. 86.

2325 L. iudicium soluitur, & ibi Alberic. nu. 2. & Pauius 6. ff. de iud. l. 1. §. qui mandatam, & ibi glos. nihil. ff. de officio eius cui manda ta est iurisd. l. cognitio. in fir

& l. & si Prætor. & l. 2. & 3. & l. legati. ff. de offi. proconsulis. l. 21. tit. 4 p. 3. & di cit communiter obseruari Alberic. vbi supra, & Bald. etiam in d. §. qui mandat#. dicit, quod iste locum tenens non habet iurisdictio nem radicat#. nec legisactio nem, sed mini sterium. Boer. in dict. tract. de ordi. grad. num. 57. 2. p. tradit alia Azeued. in rub. tit. 9. nu. 7. & seqq. lib. 3. Re copil.

2326 Regul. scienti & volenti. & regula, contra ctus ex conu# tione. de reg. iur.

2327 Glos. in l. & quia. & ibi Oroscius nu. 10. ff. de iurisdictione omnium iudicum. l. 1. §. cum vrbem. ff. de offic. præfect. vrb. l. 2. & 18. tit. 4. part. 3. & l. 1. tit. 9. lib. 3. Recop. Azeued. in rubr. tit. 9. nu. 5. dict. lib. 3. Recop.

2328 Greg. in l. 2. glos. 1. tit. 4. part. 3. l. 17. in fin. tit. 4. ead. part. & plures relati à Molina lib. 1. de primogen. cap. 25. num. 11. & seq. Azeued. in l. 3. tit. 9. lib. 3. Recopil. num. 6.

2329 L. 1. §. qui m#dat#. ff. de offi cio eius cui m#data est iu risdictio. d. l. iudici#. ff. de iudicijs, itaait: *Iudicium soluitur vetante eo qui iudicare ius serat, aut qui maius imperium habet in ea iuris dictione,* & ibi Albericus nu. 2. & 3. dicit c#munem. c. fin. in fin. de simonia, ibi: *Ex senioribus causis poß#t ab administrationi bus amoueri*: & tanquam receptum tradit Salicetus in l. placuit. C. de pedaneis iudic. communis secundùm Curtium in l. more. num. 71. Purpura. nu. 101. ff. de iurisd. omnium iudic. Auenda. in c. 3. prætor. nu. 2. Auil. in cap. 4. præt. glos. *sea obligado.* nu me. 12.

2330 Ioann. Andr. & Anton. de Butr. in cap. sua. circa fin. de offic. vicar. & ibi Abbas circa fi. Paul. de Castro consil. 361. col. 2. vol. 1. Boer. decis. 347. Al beric. in l. ea lex. col. fin. C. de condictio. ob caus. latè Philipp. Portius lib. 4. con clus. conclusi. 17. pag. 760. versi. *item promittens.* Bonifaci. in Peregrina, verb. *iuramentum.* fol. 271. col. 1. in princip. Conrad. in templo iudi. lib. 2. c. 6. de vicario Episcopi. §. 1. nume. 7. fol. 176.

2331 Lucanus in Pharsal. *Omnisq; potestas Impatiens consortis erit.*

2332 De vitis Philosophorum, lib. 8. *Vnitatem bonorum, dualitatem malorum esse éxordium.* de quo latè Ti raquel. de primogen. quæs. 4. num. 16. c# seqq. & Molin. lib. 1. de primoge. cap. 11. num. 5.

2333 Vt ait Patricius lib. 6. de Republ. tit. 5. fol. 155. ibi: *Expulsi si inuitis inimicis redeunt, tyranni fiunt.*

2334 Vt ex Patricio in. d. loco. *Regnabit s#guine multo, Ad regnum quis quisvenit ab exilio.*

2335 Minoresenim officiales de facili remou# tur, maioresve tò non. Platea in l. iudices. nu me. 2. in fi. C. de annonis & tribut. lib. 10. dixi sup. isto lib. c. 13. num. 37.

2336 L. decurio. in fin. C. de silen tiarijs, lib. 12.

2337 In l. 1. num. 6. C. de primicerio. lib. 10.

2338 L. fi. in fin. ff. de officio pro curatoris Cæsaris. l. quic#que. & ibi Pla tea. C. de diuers. offic. lib. 12. idem in l. iudices. nu. 3. C. de annonis & tributis. lib. 10. vbi citat. l. testamento C#turio, in fi. ff. de manumissis testament. ad hoc quòd eo ipso quòd quis est remo tus ab officio, præsumitur re motus propter delict# & culpam, & suam ma

l# administration#: & dicit ibi glos. quòd maximum est dedecus, remoueri ab officio, quasi de eo dominus non c# fidat. l. cognitionum. ff. de varijs & extra ord. cogni. ibi: *Minuitur existi matio, quando quis ordine mouetur*. Idem Platea in l. 1. C. de his qui non impletis stip# dijs sacram. so luti sunt. lib. 10.

2339 L. si aliquid. C. de suscept. & arca. lib. 10 ibi: *Nemo eorum, qui semel interuersione conuictus, idem rursûs officium gerat, in quo ante decoxit, etsi rescriptum nostr# clandestina sup plicatione intulerit.* & ibi Pla tea. l. iudices. C. de dignita. lib. 12. in hæc verba: *Iudices qui se furtis & scelerib# fuerint maculaße conui cti, ablatis codicillorum insignibus, & honore exuti inter peßimos quosque, & plebeios habean tur.* l. 2. C. de palatin. sacra larg. lib. 11. ibi: *Nullus thes aur# sis, vel officialis comitis thesaura riorum semel de prehensus euersor, quoc#q; pa cto, aut repetat militi# suam, aut aliam.* Capitius decisio. 121. nu. 17. & 18.

2340 L. 20. tit. 23. par. 3.

2341 Polybi# de ca strametat. Ro ma. Claud. in lib. de iure militum. Alexan. genial. dier. libro. 3. c. 13. Platea vbi supra, quod citra mortem duobus modis di sciplina milita ris corrigebarur, vel ignominiosa missione, vel gradus deiectione. Quesada diuers. qq. c. 17. num. 25. fol. 31.

2342 Lucan. in. 5. Pharsal. *Iam certe mihi bella geram, discedite castris, Tradite nostra viris ignaui signa Quirites.*

2343 L#pri. in Alexan. *Quirites discedite atque arma deponite.*

2344 In. l. 2. §. ignominiæ. ff. de his qui notan. infa mia. & ibi glo. l. aut damnum in princ. ff. de pœnis. Hosti# sis in. c. per tuas. in fin. de symonia. Ono s#der de re militari lib. 5. c. 4 fol. 195. pag. 2. quòd amotus à dignitate propter frau dem, & ob id ex auctoratus, seu degradatus, etsi causa amo tionis non exprimatur, manet infamis. l. legato. ff. de le gat. Pet. Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 31 c. 30. nu. 11. & seq. & 2. p. lib. 18. c. 13. nu. 6 in fi. vbi ex d. l. legato, Scæuolæq; senten tia, ait, quod ex quac#q; causa cum ignominia militia eie cti nullos honores obtinere, aut gerere possunt.

2345 L. 2. ff. de Senator.

2346 Petrus Greg. in d. c. 30. nu. 12. ad fin.

2347 Est enim cingulum dignitatis, & cingul# militiæ. l. si #s in c#scrib#do. 29. C. de pactis.

2348 In c. quemadmodum. de iu re iur. *Turpius cijcitur quam n# admittitur hospes.* l. pen. ff. de condictione ob turp. caus.

2349 Argum. l. quidam in testam#to. in princip. & l. rogo. ff. de fideic#m. lib. l. fi. ff. de pact. estque communis opinio ex traditis à Ioann: Gutierr. de iu rament. confir mat. 1. p. cap. 18. nume. 15. & 16.

2350 L. sicut ab initio. C. de actio ni. & oblig. re gula quod semel. de re gul. iur. in 6. l. q# semel. ff. de de cret. ab ordine facien. l. vt gradatim. §. sed & re#bari. ff. de muner. & honor. l. sed & reprobari. ff. de excusatio. tut. notatur in l. si quis testibus. C. de testi bus. & in l. qui cum alio. ff. de reg. iur. & in l. si vxor. in fin. ff de adulter. glos. in cap. 1. de natur. feud. in feud. Dueñas reg. 233.

2351 L. 53. tit. 4. libro 2. Recop. vltra. l. 11. tit. 5. lib. 3. Reco pil.

2352 L. 44. dict. tit. 4. & lib. 2.

2353 Text. & glos. singul. in proposito in auth#. de defens. ciuit. §. iusiurandum, & ibi Angel. Puteus de syndic. ver. *electio.* c. 3. nu. 3. in med. fol. 175. Azeued. i# additione ad Curiam Pisa. lib. 1. c. 2. nu 4. litera C. in fi.

2354 Dic# inf. lib. seq. c. 16. fall. 43. nu. 137. Et an possint ele ctos non admittere, & inhibere vsum officiorum, vide Rip# de peste, tit. de remed. ad conseruan. vbert. nu. 193.

2355 Regu. 72. Qui facit, de regul. iuris in 6. l. ita tam#. ff. de ad ministratione tutor#. l. si per ali#. ff. ne quis eum qui in ius voc. est, vi exi mat. l. si quis sit. §. penul. ff. de iurisd. omn iudic. §. nihil autem, instit. de rerum diuisio ne.

2356 Dict. l. vt gradatim. 11. §. quoties. versi. *reprobari.* ff. de muner. & honor. l. sed & re #bari. 7. ff. de excus. tutor. c. horrendus. 32 q. 5. c. ex ore. in fin. de his quæ fiunt à ma ior. part. cap. c. erit. 4. dist. gl. fingularis in c. dilectissimi. 8. q. 2. l. 23. tit. 7. p. 1. Azeu. post alios in l. 10. & 11. nu. 5. & 6. tit. 5. lib. 3. Recop. In officiali & tabellione tenet Bal. in l. 2. C. quomodo & qu#do. iud. & alij, vt per Decium in c. quoniam contra. nu. 9. de probatio. quia officialis ad beneplacitum, dicitur perpetuus. Bart. in l. de pupillo. §. si quis ipsi pr#tori. q. 3. num. 12. & ibi Ias. ff. de noui oper. n#tiatio. Boer. decis. 149. nu. 11. 14. & 17. C#duc#t scripta late þ Mieres de maior. 4. p. q. 10. nu. 4. 5. & 6. fol. 436. Redin de maiest. Princ. verb. *sed etiam per legitimos tra mites.* nu. 180. cum seqq. fo. 93. Platea in l. fin. C. de pro fessor. & med. lib. 10. latè Ma tiençо de relator. 3. p. c. 27. nu. 10. fo. 128. tex. & glos. & ibi Platea, in l. Gr#maticos. dict. tit. de pro fessor. & med.

2357 Tex notabilis in l. & si quis. §. vlt. versi. *diuus.* ff. de religiosis & sumptibus funeri. gl. celebris in c. fin. glos. fin. in fin. de iure patrona. & in Clem#t. 2 ver bo *susp#fus.* de vita & honestate cleric. Butrius in c. bonæ. el 2. de electione. Felin. Decius, & Bar ba. in c. ex par te. de rescriptis. idem Decius in cap. at si clerici. de iu dic. Domin. in cap. de his. 50. dist. & in c. 1. 35 dist latè Peralta in l. 3. §. qui fideic#missum. nu. 88. ff. de hæred. inst. Auil. in c. 9. præto. gl. *ley.* nu. 2. vbi ex multis dicit illam gl. singul. Petr. Greg de syntag. iur. 3. p. c. 30. nu 4. & est text. in authent. de non elig#do secundò nub. §. cum igitur, ibi: *Ne## est lex tale quid dic#s.* & gl. in s#ma 15. q. 8.

2358 L. 23. tit. 7. p. 1. & ibi Greg. in glos. fin.

2359 Singulariter ex multorum relatione Pinelus in i. p. rubr. C. de rescind. vend. c. 2. num. 31. versic. *ex eisdem.* Bellug de Specul. princ. rub. 26. §. princeps. nu. 5. & seq. Auth. constitutio quæ de dignitatib. in fi. Quamuis c# trari# tenent plures à d. Pinelo citati, & dicemus lib. 2 cap. 16. fallen tia 43. nume. 137.

2360 Cap. 1. de natura feud. in hæc verba: *Si quis Princeps in uestierit Capitaneos suos de aliquo feudo, n# potest eos deuestire sine culpa.* & ibi Bald. & Suarez alleg. 9. num. 1.

2361 Bal. in d. l. sed & reprobari. ff. de excus. tu tor. Puteus de syndicatu, ver bo *salarium.* c. 6. nu. 17.

2362 Si quater admonitus non se emendauerit. Hosti#s. in cap. cum ad mo nasterium. de statu monac. Gregor. in l. 16. tit. 7. p. 1. glos. 6. Sed nimia admonitio ista videtur, cum minor sufficiat, vt dixi sup. c. 12. nu. 59.

2363 L. si quos. C. de officio præ fecti pr#torio. Ias. in l. fin. C. de fideic#missis. Auil. in c. 9. prætorum. gl. *ley.* num. 1. & seqq. Azeue. in l. 9. nu. 2. & 3. tit. 5. lib. 3. Recopil. post Puteum de syndic. verb. *du rante officio.* fo. 174. c. 2. nu. 12. per leg. iubemus. C. ad l. Iul. repet. & Amedæ. eodem tract. fo. 44. nu. 43. de quo latiùs dicemus lib. 5. cap. 1. num. 196.

2364 Alex#. ab Alexand. lib. 4. genial. dier. c. 6. fo. 189. ibi: *Si qui tamen ma gistratus auarê, superbê, & inso l#ter segeßiß#t, ipsos ante tempus finiti honoris imperio desistere, & de gra du deijci iuberent.* & rursus idem Alexan. lib. 2. c. 15. fo. 79.

2365 Lib. 7. de Regis instit. *Si aliquando Rex in eligendo lapsus opinione fuerit, & pro bono, & integro iudice improb# & sor didum cooptaue rit, vbi id intel lexerit, nullam moram interponat, quin illum magistratu priuari, idque exemplum seueritatis in illius scelus edat, quo re liqui diligentius in officio, atque fide permaneant.*

2366 c In 2. p. histor. Pontific. c. 11 fol. 49.

2367 In l. si quis testibus. C. de te stibus. C#rad. in templo iudi. tract. de duello. 3. p. concl. 81. fo. 46. nu. 11.

2368 In regu. quod semel placuit. de reg. iur. in 6. circa fi. C#rad. vbi sup. nu. 12.

2369 In l. solet. ff. de offic. procons. & quam uis glos. ibi, in verb. *debet,* interpretetur, *sci licet de vrbanitate,* quam sequitur Boerius in tract. de ordine graduum. 2. p. num. 57. dic secus, quia verbum, *Debet,* prolatum à le ge, & relatum ad iudicem, denotat necessitatem. DD. in l. Gallus. §. & quid si t#tum. ff. de liber. & posthum.

2370 De defensor. ciuit. §. iusiurandum, ibi: *Non habente licentiam clarißi mo prouinciæ iu dice remouendi eum, sed si quid videatur agere non rectè, nuntiare ad gloriosißimos nostros præfectos, vt in de ei fiat curæ priuatio, vnde etiam datur.*

2371 L. 4. in fin. tit. 6. lib. 3. Reco pil. & dicam in f. lib. 5. c. 1. num. 79. in fine.

2372 Glos. singul. verb. *oneramus.* in Clement. 1. de iure patronatus. Ias. in l. certum. nu. 16. C. vnde le git. communi ter approbata secundùm Euerard. consil. 9. pag. 45. nu. 10. versic. *restat modò resp# dere.* optimè Corneus in c# sil. 394. sub num. 6. versi. & *licet.* Bald. in l. 1. post nu me. 3. versic. *sed pone quôd per statutum.* C. de reb. credit. Petrus de An charran. cons. 348. incip. *pri mo & ante omnia.* idem Bal. in l. 2. post nu me. 11. versi. *item scias.* C. de senten. ex breuic. recit. Ioseph. Mascar. de probation. conclus. 414. num. 7. & sequentib. vbi plures quæstiones ponit. Conduc#t scri pta Pauli de Castro in l. quem hæredi. ff. de rebus du bijs. Menoch. de arbitr. lib. 1. q. 8.

2373 L. fideic#missa. §. qu#qu#. ff. de lega. 3. quem ad hoc citat Bald. in l. si quis maior. C. de transact. col. 1. versic. *nota primo.*

2374 Martialis epigram. 18. *Esse sat est seruum, iam nolo vicarius esse.* l. dominus. §. 1. ff. de pecul. leg. & saltem vicarij Episco porum quòd veniant appel latione famulorum, Philipp. Prob. in addition. ad Ioan. Monach. in. c. succid#dos. de schismat. lib. 6. num. 8. & quæ in proposito tradit Segura in direct. iudic. 1. p. cap. 14. num. 34. fol. 68.

2375 L. neque enim. ff de liber. homi. exhib. ibi: *Nec enim ab spe cie seruientium differ#t, quibus non datur facultas recedendi.*

2376 Clem#. fin. & ibi glos. de procurat.

2377 Cap. 2. de offi cio vicar. in 6. Ias. in l. in ius vocari. §. prætor. 2. nu. 7. ff. de in ius voc#. Marant. de or din. iud. 4. p. distinct. 5. nu. 13. & seqq. Conrad. in templo iud. lib. 2. c. 6. §. 1. num. 15. & seqq. fol. 176. loc# tamen episcopi tenet & repræ sentat. c. fin. 93. distin. cap. 1. 94. distin. Petrus Greg. de syntag. iuris. 1. tom. 2. p. lib. 15. c. 37 num. 2. & cap. 41. num. 3. & 4.

2378 L. 8. tit. 4. lib. 4. Fori, & decisio Capellæ Tolos. 268.

2379 §. fi. instit. de exceptionib. text. & glos in l. si quis procuratorem. C. de decurio. libro 10. vbi offici# vile appellatur.

2380 L. post lit#. c# seqq. ff. de pro curator.

2381 L. 1. versi. *pro inde,* ibi, *Est qui dem res sanctißi ma ciuilis sapi# tia, sed quæ pre tio numario non sit æstim#da, nec dehonestanda.* glos. in l. pen. ff. ad exhiben dum. c. vt debitus honor iu dicibus defera tur. de appella tion.

2382 L. 22. tit. 5. libro 3. Recop. in fi. ibi: *y por sus Tenientes.*

2383 Lib. 1. de primogenijs, cap. 25. nu. 11. & 12. in fin. latè Azeued. in l. 10. & 11. tit. 5. lib. 3. Recopil. num. 1. & seqq. idem in l. 1. tit. 9. nu. 7. & 8. eodem lib. post Paul. Castr. in rubr. de offic. asses. & Longoualius in repet. l. imperium. 1. p. ff. de iurisd. om. iudic. & Corset. de potest. regum. quæst. 96. Maran. de ordin. iud. 4. p. dist. 5. num. 17. Couar. lib. 3. variar. cap. 20. nu. 4. Au# da. in cap. 3. prætor. nu. 2. Auil. in cap. 4 pr#tor. verbo *justicia.* Paz in pract. 2. tom. prælud. 2. nu: 3. & 4. fo. 11. Parlad. lib. 2. rerum quotidia. c. 1. num. 10. probat. l. 1. C. si quac#q; prædit. pot.

2384 Paulus in l. iu dici# soluitur. ff. de iudicijs, Guillierm. Benedict. in cap. Rayn#tius. 1. p. verbo *duas.* num. 40. de te stam. Oroscius in l. & quia. nu. 18. & seq. col. 561. ff. de officio eius cui m#data est iu risdictio.

2385 L. legati, & ibi glos. ff. de offic. procons. & sic intelligitur l. 1. §. fin. & l. cognitio. in fi. ff. de offic. eius cui mand. est iurisd. & to tus titulus ibi, & tit. C. de of fic. eius qui vi cem alter. ger. l. 2. versi. *E estos tales.* tit. 4. p. 3. & l. 6. tit. 5. lib. 3. Recopil. Bart. in l. iudicium soluitur, nu. 2. ff. de iudic. & in l. 1. §. fi. in fin. ff. quis & à quo. Ias. in d. l. 1. §. fi. ff. de officio eius. Auenda. in c. 3. prætor. nu. 2. Paz in practic. 1. p. tom. 1. nu. 8. fo. 23 Azeue. in l. 11. nu. 1. & seqq. tit. 5. lib. 3. Re copil.

2386 Lib. 4. c. 2. & alij quorum ex#pla refert Episcopus Re din in lib. de maiestat. Prin cip. verb. *non armis solum.* nu me. 113. & se quent.

2387 Infra lib. 3. c. 7. num. 59.

2388 149. num. 21

2389 Præter tex. & glo. supra cita tas isto capit. probat tex. in c. 1. de natu. feud. ibi: *Non potest cos deuestire sine culpa,* & c. 1. de feud. sine culpa n# amitt. & c. 3. quo temp miles. in feud. l. 2. C. qui accus. non posi. in fi. Corne. in con sil. 232. nu. 1. vol. 1. bart. in l. fi. C. de colle gijs illic. in fi. & sicut inuito non datur beneficium,

itanec ei auferiur. bald. in marga rita de excessi bus præl. in c. ex literis. de constitu. & in terminis tenet Guillerm. Benedict. in cap. Rayn#tius. 1. par. verb. *duas.* nu. 46. de testamen. Greg. Lup. in. l. 21. tit. 4. p. 3. gl. 1. & in. l. 2. tit. 10. verb. *mantener*. part. 2. Auil. in cap. 1. prætor. glos. *fiel.* num. 42. post Bonifacium in Peregrina, verb. *electio.* fol. 159. glos. *alijs.* c#munis opinio secundùm Oroscium in. l. & quia. nu. 18. & seqq. col. 561. ff. de officio eius cui m#data est iurisdictio. Ioan. Baptista in l. iudicium soluitur. nu. 47. vbi Socinus dicit communem, nume. 90. ff. de iudicijs. C#ducunt, qu# de causa necessaria in amotionibus iudicum tradit Redin de maiestat. Princip. verb. *sed etiam per legiti mos tramites.* fo lio 93. nu. 180 & seqq. Platea in l. nulli. C. de agentibus in reb. lib. 12. Boer. decis. 149. num. 14. & seqq. & nu. 17 & nu. 20. dicit ita fuisse iudicatum. loannes Gutierrez de iuramento c# firm. 1. p. cap. 58. num. 19. Azeued. in l. 10. & 11. tit. 5. lib. 3. Recopil. nu. 5. in fine, & 6. idem in l. 1. tit. 9. nu me. 8. in fi. & nu. 11. & 12. eodem lib. 3. post latè scripta à Pinelo in articulo concernenti in 1. part. rub. C. de rescind. vend. cap. 2. nu. 31. versi. *ex ijsd#.* & tenet succincte Parlador. lib. 2. quo tidian. qq. c. 1. num. 13. conducunt tradita à Burgos de Paz in consil. 21. per totum.

2390 In. l. eleg#ter. §. si quis post. ff. de condictio. indebi. tradit Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. p. consideration. 26. fol. 120.

2391 Bald & Paul. in. l. Lucius Titius. §. pen. ff. de leg. 2.

2392 In auth. de referendar. sacri palat. §. 1. ibi: *Non vt quæ sunt auferamus eis concessa, nec enim hoc imperialis est maiestatis proprium.*

2393 L. 2. tit. 10. part. 1.

2394 In dict. l. 2. p. verb. *mantener lo.*

2395 In. 1. p. rubric#. C. de rescin denda venditione. fol. 16. num. 31.

2396 De maiorat. 4 par. q. 10. nu. 4. 5. &. 6. fol. 436.

2397 Quos refert Pinelus vbi sup.

2398 Quia vt ait Guiller. Rub. in tract. de iustitia, lib. 1. tit. de pace. c. 15. inter alia causatur pax, cum singula officia singulis quibusque personis sigillatim com mittuntur: *pro miscuis quippe actibus rerum officia turbantur.* c. singula. 89. dist. l. consulta. versic. *absurdum est.* C. de testam. gl. per text. ibi, & Ioann. Plat. in l. 1. C. de apparitor. præfect. annon. lib. 12

2399 L. 1. §. à præfectis, & ibi Bal. ff. de leg. 3. facit. l. gradatim. §. sed & reprobari. ff. de muner. & honor. l. 2. C. de agent. in re bus. lib. 12. l. 22. tit. 9. p. 2. & ibi Greg. l. 10. tit. 16. lib. 2. Ordin. l. 1. & 16. tit. 4. lib. 3. Recop. Gui do Pape deci sio. 234. & ibi additio. Chassan. in catalogo glor. m#d. 7. p. consider. 27. in fi. Auil. in cap. 4. prætor. glo. *escoja.* num. 1. Anto. Gomez in l. 2 Tauri, num. 3. Azeued. in l. 10. & 11. tit. 5. lib. 3. Recopil. nu. 1.

2400 De speculo Princ. rub. 35 §. post militares. nu. 32. ad fin.

2401 Vbi supra.

2402 In oratione contra Aristo cratem.

2403 Vt patet exlibro 1. ff. & C. & ex l. si in ali quam. 7. §. fi. ff. de offic. pro cons. & ex Ti to Liui. lib. 4. deca. 1. & lib. 3. dec. 3. & lib. 2. decad. 2. & lib. 5. ead. decad. & lib. 10. decad. 1. & ex Petro Grego. lib. 47. de syntagm. iur. c. 6. nume. 3. pag. 1180.

2404 L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.

2405 Trag. 7. *Si iudicas, cognosce, si regnas, iube.* l. 16. tit. 5. p. 3. l. fi. tit. 10. p. 2 c#ducibile est enim homin# mores nosse, cum quibus, aut ineunda pax, aut bellum ge rend# sit. Cermen. in Rapso dia. c. 9. pag. 98.

2406 Cap. 17. *Prauum est cor hominis, & inscru tabile, quis cognoscet illud*? Hostiensis in cap. licet. in fi. de regular.

2407 In l. præsidis. ff. si cert. pet.

2408 De def#soris ciuitatis officio dicam inf. lib. 3. cap. 8. num. 3.

2409 L. 4. C. de defensor. ciuit. glo. in auth. de eodem. §. ius iur. verb. *biennio.*

2410 Lib. 3. de iusti tia & iniustitia, cap. 6. col. 2. Simanc. lib. 8. de Republ. c. 37. num. 7. *Vidi abigentes muscas semisaturas à corpore agri, & superuementes mordaciores, & acriores.* Tiberius Decia. in 2. tom. crimi. lib. 8. cap. 36. nu. 34. qui apologum ist# acutissim# vul pi tribuit, quæ cum in foue# incidisset, à qua exire non posset, muscis arrodebatur, & cum Ericius illac pertransiens vidisset, pietate motus interrogauit, num vellet, vt ipse acutissuis stimulis muscas perfoderet, vel abigeret? cui vulpes resp#dit quod hic in textu di citur.

2411 Ioseph. de bel lo Iudai. lib. 18. c. 8. Alex. ab Alexan. lib. 4. genial. dier. cap. 6. fo. 189. ibi, *Tiberius Cæsar collatos semel honores non facilé ademit, cum saturos & opulentos præsides minus noxios prouincialibus duceret.* Ta citus lib. 5. Sueton. in Tiberio. cap. 52. Siman. vbi sup. Mati#. de relatore. 3. p. c. 56. nu. 6. pag. 211. Pined. in Monarchia, lib. 10. c. 21. §. 1. Ioan. Boterode ratione status, li bro 4. fo. 84.

2412 Glos *detrimenti,* in cap. hinc etiam. 16. q. 1.

2413 In l. nemin#. col. 4. versi. *argum. tomen.* C. de susceptor. & arcar. lib. 11. per text. & gl. ibi.

2414 Cap. monaste rijs. 19. q. 3.

2415 Lib. 2. Polit. cap. 1. *Satius es set haud dubiê si fieri posset, vt semper ijdem ge rerent magistra tus.*

2416 In Symmachico: *Qui singulis annis magistratus ineunt, homines imperiti sunt, in vita priuata nati, & educati, neque in Republ. quicqu# priùs intellexerunt, aut vsu edocti compert# habuerunt: qui verò ijsdem rebus perpetuô præsunt, etiam si minus ingenijs valeant, longa tamen experientia cæteros antecellunt: illi præ tereà dum alij alios intuentur, multa negligunt: hi verô, cum sciant à se omnia perfici oportere, diligenter de singu lis cogitant.* Idem in Busiride, *Vt singuli easdem res perpetuò tractarent, imperauit, haud ignarus, eos qui subinde aliud, atque aliud munus susciperent, nihil exquisitê cognitum habe. re, aut dextré obire, eos autem qui rebus ijsdem perpetuò sunt occupati, in suo genere plurimum excellere.*

2417 Lib. 1. Guiller mus Benedictus in capit. Raynuntius, verbo *duas.* nu mero 40. & sequent. de te stamentis.

2418 De plebeis Prætor. constitutione 19. ibi: *Scire autem eos pro certo oportet, quòd si incorru ptos se conseruauerint, & à Deo auxilium habebunt, neque beneuol#tia nostra frustrabuntur, & magistratus in longiora illis tempora prorrogabitur: quis enim vellet, eum, qui pulchré, & rectè se gereret, temere mutare*? sentit Azeue do in l. 1. tit. 7. lib. 3. Recopil. num. 2. in fine.

2419 In eius vita.

2420 In l. Prætor. §. fin. ff. de vacatione munerum, ibi: *Tolerabilius est interdum, iudicem qui semel cognouit, tantisper expectare, quam iudici nouo rursus rem iudicandam c#mittere.* cap. 1. de ren#tiatione, ibi: *Quam alteri nouæ.*

2421 In registro, libro 3. c. 84.

2422 Vt ex Dione lib. 52. dicemus in fra isto c. in fine.

2423 L. pen. C. de assessor. ibi: *Quia qui semel recté cogutius est, non debet ob hec solum quòd tam probatus, est, improbari* l. 1. C. de consulibus. lib. 12. l. 1. C. de primipil. eodem. lib. Lucas de Pen. in. l. neminem col. 4. vers. *argu. tamen.* C. de suscept. & arcar. lib. 10.

2424 Prout ipsum refert F. Mar cus Anto. de Camos in Microcosm. prima part. dialog. 10. pag. 145. col. 2.

2425 Aristot. polytic. 2. Aegid. de regimine Princip. lib. 3. 1. p. cap. 13. Neuizan. in silua nuptial. lib. 5. nu. 100. ad fi. vbi alios refert, & Biessius de Repub. lib. 4. tit. 11. fo. 198. in fin.

2426 Lib. 2. Annalium. *Superbire homines eti# annua magistra tus designatione, quid si honorem per quinquennium agitent? quid si per omnem vitam?*

2427 Lib. 60.

2428 Lib. 33.

2429 7. variarum. *Pru denter inspexit antiquitas Prouinciarum dignitates annua suc ceßionereparari, vt necdiutina potestate vnus insolesceret, & multorum profectus gaudiarepe rirent: sufficit enim vnicuique disceßisse laudatum, quia d# tempus potestatis prolixum quæ ritur, culparum opprobria non mutantur.*

2430 *Ciuitat# annali lege seru#to.* Si m#c. lib. 8. de Republ. c. 36. num. 2. Conducunt tradita per Ioann. Boter ode ratione status li bro 4. fol. 84.

2431 Lib. 40.

2432 Lib. 3. *Vt sciatis quam mihi diuturna Imperia non placeant.*

2433 In auth. de de fenso. ciuit. §. iusiuran dum. & §. fi. ad fi. Boe rius decisione 149. nu. 4. A zeued. in. l. 4. tit. 5. lib. 3. recop.

2434 Lib. 5. de bello Iudaico. *Annuis vicibus Romani magistratus mutantur, quo fit, ne insolens diu maneat, & moderatior citò succedat.*

2435 In Philipp. 1. *Quæ lex melior, vtiliorque etiam Reipubl. sæpius flagitata, quamine Præ toriæ prouintiæ plus quam annum, ne ve plus quam biennium Consu lares obtiner#tur*:

2436 Lib. 3 ab vrbe condit. & lib. 4. ait: *Libertati populi Romani consulend#, maximam tamen eius custodiam eße, si magna imperia diuturna n# sunt, & temporis modus impo nitur, quibus iu ris non potest.*

2437 Lib. 4. *Pergra uis est enim omni magistratus, cui nullum cert# tempus præfinitum est, eoque ratio reposcitur á nemine, vnde ty ranus nascitur. C#trahenda igitur potestas ex#plo Atheniensi# intra tempus an nuum; imperandi enim, parendique vicissitudo, & potestas, antequam corr# pat animum, relinquenda, repri mit ingenia fastuosa, nec sinit inebriart licentia nimia.*

2438 In dict. l. nemi nem. col. 3. in fi. C. de susceptor. & arca. libro. 10. quòd capitanei sic nuncupantur, quòd capiunt per annum administrationem.

2439 Titul. 42. §. 1. lib. 1. ord. Lusi tan. ibi: *Que acaben os tres an nos de sua correiram, ou ouidoria.* Paz in practi. tomo. 1 7. partis. c. vni co. nu. 6. fol. 224.

2440 Lib. 7.

2441 C. de honor. & mune. non continu. lib. 10 l. 13. tit. 2. libr 7. ordi. non re copilata.

2442 Quem refert Tullius. 1. Tuscul. in princip. Claudian. lib. 6. *Egregios inuitant præmia mo res. Hinc priscæ redeunt artes, feli cibus inde Ingenijs aperitur iter, despectaque Musæ Colla leuant.* Dict. l. 13. Ordinam. Iuuenal. satyra 10. *Quis enim virtutem amplectitur ipsam, Præmia si tollas?*

2443 Vt affirmat præter supra citatos, Sim#cas de Repub. lib. 8. cap. 37. num. 8.

2444 Lib. 3. de anima. *Cor paru# est, & magna cupit, vix ad vnius milui refectionem sufsicere posset, & totus mundus et non sufficit.* Innocen. de vilitate conditionis humanæ. *O ignis inextingui bilis, cupiditas insatiabilis: quis vnquam primo voto fuit contentus? cum adi piscitur, quod optauerat, desiderat ampliora, semper in habendis, & nunqu am in habitis finem constituit. Sanguisugæ duæ sunt filiæ dicentes, Affer, affer.*

2445 Satyra. 14. *Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia erescit.*

2446 In quodam epigrammate. *Nec me nota mouet, quæ pastam fabula mus cam Ferre iubet, subeat ne malè pransa locum. Fallitur expleri virum qui credit auarum*: *N#quam hæc non vacuam mit tet hirudo cutem.*

2447 Alciatus lib. 1. emblem. 2. iustitiæ. *Affectus fas est cedere iustitiæ.*

2448 Cap. omnis ætas. 12. quæstio. 1. *Omnis ætas ab adolescentia sua prona est ad malum.* auth#t. de mo nachis. §. sancimus. versi. *si verô is quidem.* in fin. bona glos. verb. *sui prodiga.* in proœm. Decretal. Euripides in Bellerophonte ait: *Ingenita quid# est malitia cunctis mortalium,* ex Ioan Stobæo. serm. 10. de iniustitia. l. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin.

2449 L. 4. tit. 5. lib. 8. Recopil. & Gregor. in l. 9. per text. ibi. glos. *cambiar.* tit. 18. p. 2.

2450 Bart. in §. audient. in auth. de defensor. ci uitat & sequitur Socin. in reg. 333. Con rad. in curiali breuiario. lib. 1. c. 9. in princip. pag. 6. nu. 15.

2451 L. in defensoribus, cum gl. C. de def#sor. ciuita. C#rad. vbi sup. num. 16.

2452 In dict. l. nemi nem ad fi. super verb. *prudentis.* C. de su sceptor. & arca. lib. 10.

2453 Vt refert Patricius de Republ. lib. 6. tit. 5. ad fin. fol. 155. *Expulsi, si inuitis inimicis redeunt, tyranni fiunt.* Et illud in ore populi Romani quondam suit: *Regnabit sanguine multo, Ad Regnum quis quis venit ab exilio.* Et ex c#tinua tione muneris grauior subditis efficitur. au thent. de def#sor. ciuitat. §. pen. & præsumitur contra redeuntem ad officium, & non potest cogi re dire ad illud, vt tradit Auil. in c. 4. prætorum. glos. *justicia.* nu. 14.

2454 Vbi sup. num. 15.

2455 *Eund# magistra tum, ni interfue rint decem anni, ne quis capito.* Simanc. lib. 8. de repub. c. 36 num 2.

2456 Lib. 1. officiorum, in oratio ne ad Senat# post reditum suum, *Non est mci iniurias me minisse, quas ego, etiam si vlcis ci poßem, tamen obliuisci mall#.*

2457 Seneca in lib. de formula vi t#. Conrad. in templo. iud. libro. 1. c. 1. in tract. de duello. fol. 54. conclu. 103. nu. 3. & seqq. & dicemus infra li bro. 2. c. 8. nume. 8.

2458 Dicta. l. 4. tit. 5. lib. 3. recop. & l. 1. tit. 7. eo dem lib. 3. & sic Episcopus Simanc. lib. 8. de repub. c. 36 nu. 1. ait: *Præfectus vrbi bien nio dumtaxat magistratu fungitur, nisi Rex ipse magna ex causa tempus prorogauerít; hæc enim officia perpetua esse non debent.* & nu. 10. idem repetit. & Didac. Perez in l. 2. tit. 16. lib. 2. ordi. colu. 620. Greg. in l. 6. verb. *acaba ren.* in fi. tit. 4. par. 3. & idem in dict. l. 9. per tex. ibi, verb. *cambiar.* tit. 18. par. 2. Auil. in c. 1. prætor. gl. *oficio.* nu. 16. Paz in pract. 1. tomo. 7. par tis. cap. vnico. nu. 6. fol. 224.

2459 Lib. 52. *Vrbibus,* inquit, *& prouincijs, neque minus triennio,* (*nisi quis quid deliquerit) neque plus quinquennio magistratum obeant: nam & annui illi magistratus, ac pauco tempore circumscripti hoc habent, vt cum quis aliquid in his addidicerit, prius decedat, quàm eius speci m# adhibere pos sit, & diuturna imperia multos ad fastum ac t#tandas res nouas extollunt, sed mi tiores efficiuntur, si aliquando priuatim post ge st# magistratum vixerint, dom#que reuersi meliores redduntur.*

2460 In d. l. 9. verb. *cambiar a menu do.* in princip. & fin. tit. 18. part. 2.

2461 Plinius lib. 35 cap. 10. Quintilian. lib. 2. c. quismodus sit in arte.

2462 Cassiad. lib. 6. variarum. c. 3. informula pr# fe. prætor. Budæ. in annota. ad tit. ff. de of fic. pr#fe. pr#t. pag. 300. vsque in fin. Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 29. nu. 14. &. c. 30. nu. 12. & seq. vide sup. lib. 1 c. 3. num. 4.

2

2463 2. officiorum. *Vtilitatem ciui# sic magistratus tue#tur, vt quæ cunq; agunt, ad cam referant; o bati c#modor# suorum, & tot# corpus reipubli. curent, ne, dum partem aliquam tueantur, reliquos deserant.*

2464 1. Ethicorum.

2465 Polycrat. lib. 4. Cermen. in Rapsod. c. 20. pagi. 215. F. Marc. Anton. de Camos. in d. loco. 1. part. dialog. 5. p. 50 col. 1. &. 2. c. 1

2466 Supra lib. 1. c. 1. F. Mar. An to. de Camos in Microcos. 2. p. dialog. 12. pagin. 143.

2467 In. 1. Rethor. lib. 1.

2468 L. actione. §. 1. vers. Labeo ibi, *S#per enim,* & ibi glo. *eo t# pore.* & glo. *sequitur.* ff. pro socio. l. vnica. §. fi. C. de caducis toll. l. 2. §. sed quia verum. C. de iureiur. ath#. de non alien. §. quia verò verisimile, vers *oportet enim.* authen. de restitutionib. & ea qu# parit. post princ. versi. *san cimus,* ibi: *Ea enim quæ c#muni ter.* authen. vt iud. sinequoq. suffrag in prin cip. vers. *considerauimus.* c. scias frater. c# glo. 2. 7. q. 1. c bonæ memoriæ. in. 1. & ibi glos. de postulatione pr#lat. c. licet. ad fin. & ibi glo. *vtili tas.* de regular. glos. *reipub.* in princ. in. l. 1. ff. solut. matri. l. vtilitas. C. de primipilo. libro. 12. c. non mediocriter. # consecratione distinctione. 1 & singulariter pro iudicibus ad hoc vide Petrum Foller. in practi. crim. §. sin. & Didac. Perez in. l. 1. tit. 4. libro. 3. ord. glo. *pertenece.* col. 895. & in. l. 1. tit. 7. col. 990. eodem lib. & in. l. 9. tit. 14. col. 1270 glo. *tom#do.* eodem lib. plures ad hocrefert M#chac. lib. 1. c# trouers. illustr. in præfation. num. 102. fol. 12. & ibi. c. 5. nu. 16. fol. 28. &. c. 41. nu. 21. Soto de iustitia & iure lib. 1. q. 5. articul. 1. Chassan. in catalogo glor. mund. 5. p. c# sideratio. 14. Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. de obligation. imper. folio 22. col. 3.

2469 Plato lib. 1. ci uili, vel de reg no. *Vir sapiens, bonus##, gubernabit semper ita ad subditorum sa lutem respici#s, vt ad nautarum nauis## salutem respicit gubernator.* Cicero ad Her#. 4. *Vt c#temn#dus est, qui in nauig#do se quàm nauim mauult incolumem, ita vituper#dus qui in rei publ. discrimine suæ plusque c#mu ni saluti consulit.*

2470 Lib. 8. de Pædia Cyri, *Similias#t opera bo ni pastoris, & bo ni Regis, nam & pastor# decet id præstare, vt pecora habeant feli citer, & ijs vti, si tandem pecudum est felicitas; & Regem identidem decet vrbes, atque homines felices facere, & ijs vti.*

2471 Ambrosi. de obitu Theodo sij, *Boni impera tores remp. parentibus & filijs prætulerunt.* Cicero. 1. offic. *Chari sunt par# tes, chari liberi, propinqui, familiares, sed omnes omnium charita tes patria vna c#plexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus*? & idem in oratio ne # Caio Ra bir. *Est,* inquit, *boni magistratus, quum auxilia reipublicæ la befactari, conuel liq; videt, ferre opem patriæ, suc currere saluti, fortunis## c#mu nibus, suam salu tem posteriorem salute communi ducere.* Craue. consi. 9. num. 38. Martinus Lauden. in tra ctat. de consiliar. princi. q. 14. þ. l. si quis fili#. C. de inoffic. testa. & c. prodest. 23. quæstione. 5.

2472 *Pugnauit in pectore meo aliquantisper cum publica priuata charitas: publicæ tandem ratio ni priuatus cessit affectus: quod omnibus ijs qui præsunt, faciendum esse censeo, si optimè sibi & reipublicæ c#sul tum iri velint.* & Terent. ait: *Natura ita com paratum est, vt omnes sibi melius esse malint quam alteri.* Cice. in oratio ne in Vatinium. *Nemo* (inquit) *est tam demens, tamq; parum de se cogitans, qui alienam vitam, aut commoda, magis quam sua diligat.* & id# Philipp. 12. *Qui multorum custod# se profi*

tetur eum sapientis sui primum ca pitis aiunt custo dem eße oporte re. Et rursum. 3. officior#: *Nostræ,* inquit, *vtilitates omitt#dæ non sunt, & alijs tradendæ.*

2473 Lib. 3. officio rum: *Vnum debet esse omnibus propositum, vt eadem sit vti litas vniuscuiusque, & vniuersorum, quam si ad se quisque rapiat, soluetur omnis humana consociatio.*

2474 Sallust. in Iugurthi. *Bonum publicum, vt in pleris## negotijs solet, priuata gratia deuictum est.* Liuius lib. 2 *Respectus rer# priuatarum sem per offecit, officietque publicis consilijs; nam ex priuatis affectio nibus ferê omnis humanæ vitæ pernicies nascitur.* Sydonius lib. 4. epistol. *Bonum pu blic# semper euer t#t studia priua ta.* Aristopha. in c#cionanti b#, & apud Stobæum sermo. de iniustitia. *Vos qui accipitis stipendia publica, singuli priuatim incumbitis suo quisque lucro: vtilitas verô Reipubl. ceu cæcus versatur.* Herodia lib. 2. *Neque quisquam lucro apponit quod vtilitatem in c# munipariat, quæ enim publicé prosunt, parum cui## curæ sunt.* Tacitus lib. 12 annal. *Paucis decus publicum curæ.* Idem Li uius lib. 30. *Tantum nimir# ex publicis malis sentimus, qu# tum ad priuatas res pertinet, nec in eis quicquam acrius quàm pe cuniæ damnum stimulat.*

2475 Lib. 3. de ciui tate Dei, & li bro 5. c. 12. & 13. & cap. ex his. 28. quæst. 1. Chassan. in catalog. glor. mund. 5. p. c# siderat. 14. in princip.

2476 Lib. 10. de re milit.

2477 Lib. 6. & lib. 4. & F. Marc. Anton. de Ca mos in Micro cosm. 1. p. dia logo 12. pag. 146. col. 2.

2478 Et Vegetius de re militar. lib. 4. c. 4.

2479 Lib. 5. de ciui tate Dei. c. 18.

2480 Vbi sup. Chas sanæ. in versi. *consimile.*

2481 Dict. lib. 5. de ciuitate Dei, cap. 12. & 13. *Credite,* inquit Cato, *maiores nostros armis Rempubl. magnam fecisse: si ita quidem esset, multo pulcherrimam nos haberemus, quip pe sociorum atque ciuium, præ tereá armorum, & equorum ma ior copia est vo bis quam ipsis: sed alia sunt, quæ viros illos magnos fecerunt, quæ nobis nulla sunt, domi industria, foris iustum imperium, animus in consulendo liber, nec delicto, nec libidini obnoxius: pro his nos habemus luxuriam & auaritiam, publicè egestatem, priuatam opulentiam, laudamus dinitias, sequimur inertiam, inter bonos & malos nullum discrimen, omnia virtutis præ mia ambitio pos sidet, vt ærari# esset locuples, res priuatæ ægebant; nunc æcontra.*

2482 In tractat. de consiliar. prin cip. *Hoc limeu intrantes, posita priuata charitate, publicam induant.*

2483 Dicemus infra isto lib. ca pit. 12. num. 1. & sequentibus.

2484 In opusc. 21. *Considerare debetis, quòd prin cipes terrarum sunt à Deo instituti, non quidem vt propria lucra quærant, sed vt communem populi vtilitatem procurent.*

2485 Lib. 4. Apoph tegma.

2486 Lib. 1. de iustitia & iure, quæst. 5. artic. 1. vbi Aristotel. refert dicentem, *Vtiliûs, & commodiùs per legem quam per Principem Rempub. gubernari, quòd illa matura*

deliberatione & consilio pler### fiat, sicque publicæ authoritati consulat, is non rarò festinanter, & nubila menteodij, amoris, vel cupiditatis á bono publico abscedat: quare inquiunt, melius est, vt quam ma ximè fieri pos sit c#cta legibus explicentur, iudicibus autem non nisi minima, & quæ legibus. comprehendi nequeunt, relinquantur. Menoch. de arbitrarijs in proœm. num. 1. vt latiùs di cemus infra isto lib. cap. 10 num. 26.

2487 Ex communi & vera opinione resoluit Cagnolus in. l. culpa caret. per text. ibi. ff. de regulis iuris. Felinus in cap. quanto. post glos. ibi, de offic. delegati, & in cap. 1. col. 11. eodem titul. Cynus, Barto. & Bald. in. l. 2. ff. de noxalib. Decius in d. l. culpa.

2488 Quia prouintiæ tutelam præ sidialiter tenet & subditis futurus est præsi dio, ne potentiores affici#t injurijs humiliores. l. iilicitas. §. ne potentiores. ff. de of ficio præs. authen. iusiurandum quod præstatur ab ijs. §. & primum. versic. *& subiectos,* ibi: *Et subiectos pijßimorum nostrorum dominorum illæsos vndique quantam possibilitatem habeo, custodiam.*

2489 Cicer. lib. 1. officior. *Vt tutela, sic procuratio Reipubl. ad vtilitatem eorum, qui c#mißi sunt, non ad eorum, quibus commissa est, gerenda est.* Idem lib. 3. de finibus. *Vt leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus, & sapiens, & legibus parens, & ciuilis officij non ignarus, vtilitati omnium, plusquam vnius saluti consulit.*

2490 34. *Væ pastoribus in Israel, qui pascebant semet ipsos. Non ne greges à pastoribus pasc#tur*? *Lac comedebatis, lanis operiebamini, & quod crassum erat occidebatis, quod infirmum fuit, non consolidastis, quod confractum fuit, n# alligastis, quod obiect # fuit, n# reduxistis, & quod perierat, non quæsistis, sed cum austeritate imperabatis, & cum potentia: gregem autem meum n# pascebatis.* Et alibi: *Principes eius in medio eius, quasi lupi rapaces positi ad effundendum sanguinem, & ad quærendas animas, & auaritiæ lucra sequenda.*

2491 In Matth#um homilia. 78.

2492 Aetius. *Optimum genus curationis est prætermittere curationem: nam vir tus laceßita vincitur, & dimissa vincit.*

2493 Vida. lib. 2. de Reipubl. digni tate. *Cum verô qui regunt, impe rium ad suam, suo rumq; domesticorum, ac propin quorum, amicorum ve tantum vtilitatem dirigunt, ea rectionis forma multum abest ab optimagu bern#di ratione, eamq; veriûs tyr#nidem factronem, aut popularem licentiam nominamus.* Plato lib. 1. de Republi. ait: *Vir iustus si quando ma gistratu fungitur, si ei nulla alia iactantia c# tigerit, hæc salt# illi non deest, vtres eius domesticæ deterius per neglig#tiam disponantur, ex publico autem ni hil, propterea quòd iustus sit, lucretur.*

2494 Lib. 2. cap. 12 pag. 100. num. 18. *Vbi vnquam tot fuerunt in se culo tribunalia, & minor iustitia? Vbi vnquam tot senatores, & magistratus, & minor cura Reipublicæ? Qu#do plures fuerunt le ges, & causæ de terius determinatæ? Vbi tot iu dices, ac tot aduocatorum, & notariorum turmæ, & minus ac cepta causa pauperis, pupillæ & viduæ, atque eorum iura minus defensa? Denique quando vnquam lites adeò damnosæ, atque immortales fuere? Quando plures Reipub. fures*?

2495 Dic# infra isto lib. c. 15.

2496 Dixi sup. lib. 1. c. 6.

2497 Dicam inf. libro 5. cap. 1. num. 142. & seqq.

2498 Dic# inf. isto lib. c. 13.

2499 Dixi sup. lib. 1. cap. 3. num. 29. & 30. & in fra lib. 3. cap. 13.

2500 Dicam inf. libro 3. c. 3. & 4.

2501 Cicer. in Lælio, *Mihi autem non minus curæ est qualis Respublica post mort# meam futura, quàm qualis hodie sit.* Idem Philip. 2. *Hæc duo opto, vt mo riens populum Romanum liberum relinquam; alterum, vt ita cui q; eueniat, vt de Republica quisque mereatur.*

2502 Dicam inf. libro 5. c. 4.

2503 Dicam lib. 5. cap. 9.

2504 Dixi inf. isto lib. c. 13.

2505 Dicam infra isto lib. c. 19.

2506 Dicam inf. libro 3. cap. 14. & 15.

2507 Dicam infra li bro 3. cap. 14. num. 91. & se quentib. & c. 15. num. 77. & seqq.

2508 Dic# inf. isto lib. c. 13. num. 27. cum seqq.

2509 Dicam infra lib. 3. c. 9. nu. 8. & dict. cap. 13. num. 43. & seqq.

2510 Dicam lib. 5. cap. 2. nu. 75. & seqq.

2511 Dixi lib. 1. c. 5 num. 8.

2512 Dic# inf. isto lib. cap. 13. nu. 49. & 50.

2513 Dicam inf. libro 3. cap. 9. num. 9. 32. & 48. & inf. lib. isto, cap. 2. nu. 32. & seqq.

2514 Dicam infra li bro 3. cap. 9.

2515 Dicam infra isto lib. c. 11. & 12.

2516 Dicam lib. 5. cap. 6. nu. 14.

2517 Dic# inf. lib. 4. c. 7. nu. 143 & 218. & sequentib. & libro 5. c 3. nu. 75. & seqq.

2518 Dicam lib. 5. c. 6. nu. 4.

2519 Dicam lib. 5. cap. 4. num. 4. 5. & 86.

2520 Dixi sup. lib. 1. c. 5. num. 9. & 10. & infra isto lib. c. 10. num. 34. & se quentib.

2521 Dicam inf. libro 3. cap. 15. num. 9. & 68.

2522 Dicam inf. libro 3. cap. 10.

2523 Dicam lib. 3. cap. 5.

2524 Dicam lib. 3. cap. 6.

2525 L. 2. §. idem Labeo. ibi: *Odore soli locus pestilentiosus fiat.* ff. ne quid in loco pub.

2526 Dixi lib. 1. c. 5. nu. 9. & 10. & infra istoli bro, cap. 16. nu me. 103. & se quentib.

2527 Dicam lib. 5. cap. 1. nu. 108 & seqq.

2528 Dicam lib. 3. c. 4. num. 91. & seqq.

2529 Dicam infra isto lib. c. 13. num. 39. & se quentib.

2530 Dicam lib. 3. cap. 15. nu. 45 & lib. 5. cap. 1 num. 48. &. c. 2. num. 36. & seqq.

2531 Dicam lib. 5. c. 4. nu. 24.

2532 Dicam lib. 5. c. 4. num. 86. & cap. 9. nu. 12.

2533 Dicam lib. 3. cap. 3. & 4.

2534 Dicam in dicto cap. 4. nu. 80. & seqq.

2535 Dicam infra lib. 3. c. 4. nu. 51. & seqq. & ibid. c. 3. num. 75. & seqq.

2536 Dicam in sra isto lib. c. 17. num. 36.

2537 Dicam lib. 3. c. 8. nu. 270. & seqq.

2538 Dixi lib. 1. c. 13. num. 99. & seqq.

2539 Dicam lib. 5. c. 3. num. 119.

2540 Dicam infra isto lib. c. 12. nu. 34. & sequentib.

2541 Dixi lib. 1. c. 3.

2542 Dixi lib. 1. c. 5.

2543 Dixi lib. 1. c. 10. & inf. isto lib. c. 2. nu. 23 & seqq.

2544 Dixi sup. isto lib. c. 11. nu. 29. in fi.

2545 Dic# inf. isto lib. c. 13. nu. 5 & per totum, & inf. lib. 5. c. 1. num. 142. & seqq.

2546 Dixi lib. 1. c. 3

2547 Dic# inf. isto lib. c. 14.

2548 Dic# inf. isto lib. c. 10.

2549 In c#stitutione nouella. 17. de quibus m# tion# facimus infra isto lib. c. 10.

2550 Aristo. lib. 5. Ethicorum. c. 1 *Magistratus virum ostendit.*

2551 In concionan tibus, & apud Stobæum sermone de iniustitia. *Vos qui accipitis stipendia publica, singuli priuatim in c#bttis suo quis que lucro, vtilitas vero reipub. ceu cœcus versa tur.*

2552 Glos. in l. fin. C. ad leg. Flaui. de plagiar. communiter ap probata per Felin. latè in cap. 1. de præscriptionibus. Rebuf. in tract. de sent#t. prouis. art. 3. glos. fin. pag. 295. àquo deduxit Didacus Perez inl. 1. tit. 1. lib. 3. Ordin. col. 667 Tiraq. in ll. c# nubial. l. 6. nu. 12. Palac. Rubeus in repet. c. per vestras. §. 1. notab. 2. num. 12. in fi. cum seqq. & su per rub. §. 70. num. 29. & se quentib. de do natio. inter virum & vxor. c. viduas. & ibi gl. 1. quæst. 2. c. 2. de transla tio. præla. quia magistratus t# quam maritus Reipubl. tenetur ad illius vtilitatem suum habere intentum. Lucas de Penna in l. qui cunq; 3. & 4. col. C. de omni agro desert. libro 11.

2553 Plato lib. ciuili, vel de Regno, ibi: *Neces se est magistratus ex deteriori meliorem pro vi ribus ciuitatem efficiant.* Aristot. lib. 1. Ethicorum, cap. 13. *Videtur is qui verè ciuilis est, circa virtutem maxime laborare, ex que vult ciues bonos efficere, ac legibus obtempe rantes.* Simancas de Repub. lib. 9. cap. 3. pa gina 534. ait, *Hoc debere esse propositum Gubernatoribus, quô intueri, & quò cursum su# dirigere debeant; nimirum vt ciues bonos & bea tos efficiant.* Osorius lib. 1. de Regis institutione ait, quòd beatus Reipu. status consistit, in malorumomnium depulsione, & bono rum conuulsio ne. Auila in suo epistolar. fol. 118. pag. 1. in fin. & sequentib.

2554 Lib. 2. variarum in formula præsidatus. *De ceßor#bona ex# plasequere, á vi tiosorum te imitatione disi#ge; non putetur omnis consuetudo probabilis: caut# debet reddere, n# sequacem error alienus: volunta tem Regiam in le gibus habes, illis obt#pera, & nos tra cognos cêris implere m#data.*

2555 Psal. 68. *Zelus domus tuæ come dit me: & opprobia exproban tium tibi ceciderunt super me.* Magister Aui la in suo episto lar. fol. 116. part. 1.

2556 Cap. 13. *Qui enim habet, dabitur & abundabit: qui autem n# habet, & quod habet auferetur ab eo.*

2557 Consi. 69. nu. 8. & seq. vol. 2

2558 Lib. 1. cap. 2. num. 2.

2559 Genesis cap. 3. cap. serpens de pœniten tia. distinct. 1. Innocen. in c. licet ex suscepto, & ibi Ab bas num. 11. versi. *sed contra.* de foro c# pet.

2560 Genesis, cap. 4.

2561 Genesis, cap. 9.

2562 Exod. cap. 23 & c. reos. 23. quæst. 5.

2563 L. 2. in princip. ff. de origine iur. Felinus in c. quæ in ecclesiarum, nume. 55. de constitut.

2564 Lib. 1. cap. 8. fol. 22.

2565 Cap. 32. & 54. *Opus iusti tiæ pax, & cul tus iustitiæ silentium & secu ritas vsque in sempiternum, & sedebit populus meus in pulchritudine pacis, & in tabernaculis fiduciæ, & in requie opulenta.* text. in cap. fundamenta. §. proinde. de electione in 6. Albericus in l. vnica. colum. 2, C. de caducis toll#. & vt ait Cyprianus lib. de duodecim abusionibus, *Iustitia Regis, est paxpopulorum, tutamen patriæ, immunitas plebis, nutrimentum gentis, gau dium hominum.*

2566 Psalm. 71. *Orietur in diebus eius iustitia, & abundabit pax.* & psalm. 84. *Iustitia & pax osculatæ sunt.* & Iacob 3. c. in fin. *Fructus iustitiæ in pace seminatur facientibus pac#.*

2567 Lib. 1. de Republ. *Iniustitia seditiones, ínimicitias, contentiones## parit: iustitia verô concordiam & amicitiam.*

2568 L. 2. tit. 1. & l. 3. tit. 4. part. 3.

2569 In Actis Apostolorum, cap. 1.

2570 *Iudex dictus est quasi ius dicens populo, quòd iure disceptet: iure autem disceptare, est iustè iudicare: non est ergo iudex, si non est in eo iu stitia.*

2571 L. vir bonus. ff. iudicatum solui. l. 31. tit. fin. part. 7. epi gramma Vergilij: *Vir bonus & sa piens, qualem vix reperit vnum Millibus è multis hominum c# sultus Apollo, Iudex ipse sui, &c.* l. sed si vnius. §. prætor ait. ff. de iureiur. l. continuus. §. cum ita. de verborum obligationibus, & ibi Imola num. 2. Areti. nu. 3. Bald. in l. cætera. §. ma la. ff. familiæ hercis. vbi tenet, quòd bonus vir & iudex sunt conuertibilia. Mascard. de probatio. 3. to mo, conclusi. 1132. num. 24. & seqq. DD. in l. vltima. C. de con trahend. emptione, vbi Petrus & Rayn. dicunt, quòd bonus vir non erit Abbas, neque monachus, sed iudex. Socinus consil. 92. nume. 12. vol. 1. glos. in cap. potuit, verbo *celeri,* de locato. Mantica de coniecturis lib. 3. tit. 1. nu. 17. & officium boni iudicis diffinit Guillierm. Rouill. in lib. 3. de iustitia, & iniust. c. 3. vers. *restat.* in parte, *officium autem*: & vide quæ dicam inf. lib. 3. cap. 8. nume. 189. super gl. *juez.*

2572 Cap. propter id#. 24. quæst. 2. glos in cap. vera. 45. distinct. l. 1. tit. 4. part. 3. Roland. consi. 12. num. 2. vol. 3. Aristot. lib. 5. Ethicor. c. 4. Cælius Rhodiginius lib. 12. lection. antiq. cap. 46. Chassanæus in catalogo gloriæ mund. 7. p. consider. 25. versic. *& quia.* vbi quòd iudex debet es se veluti animatum ius, sanctus, inadulabilis, inexorabilis, erectus, terrificus. Siman cas de Re pub. lib. 5. c. 7. Auilesi# proœ mio capitulorum prætor. gl. *qualesquier.* num. 1. & in cap. 1. glos. *derechamente.* nu. 3. glos. 2. in l. 2. tit. 2. lib. 2. Fori. Mascar. de probat. conclus. 1132. nu me. 34. ex Isidoro in c. forus. §. in omni. de verb. signi ficat. & alibi.

2573 1. Ioann. 1.

2574 Aristot. 5. Ethicor. Ambrosius in Exa mer#, *Vbi prudentia, interdum est malitia, vbi fortitudo, ibi iracundia, vbi t#perantia, ibi impietas, vbi est iu stitia, ibi omni# virtutum est c# cordia.* Albericus in dictionar. verb. *iustitia.* Montolon. in promptuario iur. verb. *iustitia.* fol. 406. gl. fin. Bonifacius in Peregr. verb. *iustitia.* fol. 275. Didacus Perez in l. 3. tit. 1. col. 329. lib. 2. Ordinam. l. 1. tit. 1. part. 3. Patricius de Repub. tit. 5. fol. 18. pag. 2. F. Marcus Antonius de Camos in Microcosm. 1. p. pag. 68. col. 1. dialog 7.

2575 Cicer. 1. de legibus asserit, iustitiam omnium virtu tum causam & sententiam esse; & in officijs appellat eam dominam & reginam omnium virtutum. & Aristot. lib. 5. Moral. Nichomach. dicit omni# præclarissimum. Authent. vt omnes obediant iud. prouinc. dicit, iustitiam esse omnium virtutum perfectissimam, & sine qua aliæ virtutes parum prosunt, vt ibi in princip. dicitur. Redin de maiest. Princ. verbo *Et fiat tam iuris religiosißimus.* nu. 22. fol. 98. Didacus Perez vbi sup. Chas sanæus in catalogo gloriæ mund. 5. p. c# siderat. 5.

2576 De Repub. libro 5. tit. 2. fol. 121.

2577 Aristid. oration. in Miner uam. Claudia. de consi. Manilij Thod. *Tu prima homi nem siluestribus antris Elicis, & fœdo detergis secula victu. Te propter coli mus leges, animosque ferarum Exuimus.*

2578 Apud Platonem in Apologia. *Iustitia est magistra vitæ, & expultrix omnium vi tiorum.*

2579 Patricius de Repub. lib. 3. tit. 1. fol. 62. pag. 2.

2580 De præmio & pœna dicam infra lib. 4. cap. 2. numero 66.

2581 De hacparte iustitiæ vide quæ dicam infra lib. 3. cap. 13.

2582 Lib. 1. de somno Scipionis. *Sine iustitia non solum Respublica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec quidem parua domus constabit.* Aristot. lib. 5. Polit. c. 7.

2583 Lib. de doctrina Princip.

2584 Secunda parte dialog. cap. 1. de iustitia. fol. 107. vbi plura bona iustitiæ refert.

2585 Lib. 4. de ciuitate Dei, cap. 4. & in 4. sermo. Dominica 4. in Quadrages. Camillus Borrell. in additione ad Bellug. de specul. Princ. in prin cip. fol. 2. litera G.

2586 Cicer. de fin. lib. 2. c. 11. & idem 1. offic. *Tanta iustitiæ vis est, vt ne illi quidem, qui maleficio & scelere pascuntur, poßint sine vlla particula iustitiæ viuere; nam qui archipyrata dicitur, nisi æqualiter præd# dispartiatur, aut occidetur à socijs, aut relinquetur.* Antonius B#finius lib. 3. rerum H# garicar#. Con ducunt scripta Chrysost. super Matthæ. homil. 36. col. 1. Gregor. in l. 1. glos. *virtud.* tit. 27. p. 4 & in rubr. gl. 1. tit. 1. part. 3 Cermen. in ra psodia, cap. 31. pag. 290. in princip.

2587 Lib. 2. de animal. cap. 8. & lib. 5. c. 39.

2588 De doctrina Christiana, c. 5.

2589 Genial. dierum. c. 17. fo. 224.

2590 Optimum in hominibus es se iustitiam, re fert Cermena tus vbi supra, pag. 290. in princip.

2591 Teste Patricio, lib. 1. de Republ. tit. 3.

2592 Psalm. 22.

2593 Prouerb. c. 14. *Iustitia eleuat g# tes, miseros aut# facit populos peccatum.* vbi quidam rectè inquit: *Salom# docet iustitiam, si in gente aliqua vigeat, extollere illam, & cele brem magnam## reddere: contra peccatum causam esse, vt populi varijs affici#tur miserijs & cala mitatibus, disc#t ## Principes præ eipuam sibi cur# habendam, vt iustitia in suis regnis floreat, si be ne illis velint.*

2594 Plutar. in Demetrio: *Nihil tam egregium, t### proprium regis esse videtur, qu# iustitiæ opus: Mars enim, vt Timotheus inquit, tyr#nusest, lex autem omni# rex, iuxta Pindari Poetæ sententiam, atque Reges, vt inquit Homerus, non expu gnatriees vrbl# machinas, æratas naues, sed iustitiam à Ioue sumptam exercere, custodire## decet.* & Osorius lib. 4. de Regis instit. *In studi# iustitiæ omnes Regis curæ & cogitationes, omnes labores, at## vigiliæ, omnia denique studia consumenda sunt: ea n### á principio Reges creauit, ea populorum vulnera sanat, motus omnes comprimit, pacem & otium cum dignitatem constituit, vires Reipubl. firmat, opes & imperium auget, Dei nomen pie at ## sancté venera tur.* laté & optime Chaslanæus in catalog. glor. mundi. 5. p. c#sideratione 5. versic. *quæ quidem iustitia.* F. Mar cus Anton. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 7. pag. 69. col. 1. & Petrus Belluga de speculo Princip rubr. 11. §. postqu#. num. 9. & in d. rub. num. 3. 4. & seqq. fol. 32. Sim#c. de Republ. lib. 3. c. 9. pag. 131.

2595 Cap. fin. 16. q. 3. l. 1. §. sed ne que, ibi: *Etá no stro diuino fuerint ore perfusæ* C. de veteri iu re enucle#do. glo. Cynus, Bal. Salice. & Pau lus in. l. fin. in verb. *diuino.* C. de præscrip. l# gi temp.

2596 Vt testatur Cermenat. in Rapsod. c. 31. pagin. 288. & Chaslan. in ca talogo gloriæ mund. 5. p. con sideratio. 5. in princ. & versi. *quæ quidem.*

2597 Latè tradit Petr. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. postquam, num. 9. & alij sup. citati super glos. *obligacion.*

2598 3. Regum. 10. de Salomone. *Constitui te Regem, vt faceres iudicium & iustitiam.*

2599 Cap. 10. &. c. si de rebus. 23 q. 7. Oldradus c#si. 69. & 72 Martinus Laudens. in tract. de Princip. q. 155. Conrad. in templo iudicum lib. 1. c. 1. §. 2. de or natu animi Im per. q. 2. num. 16. fo. 14. Bar thol. Philipp. in tract. de c# si. fol. 144. §. 18. & Ribade neyra de Prin cipe Christiano, lib. 2. c. 4. pag. 513.

2600 4. Regum 24. & 25.

2601 Vt refert Patricius lib. de Regno, tit. 3. *Vera illa quid# est Xenophontis sententia, qui ait, omnes ciuiles so cietates vitio eo rum ruere, qui illis præsunt: n# si rectê guberna r#tur, perpetuæ omnino, vel immortales etiam essent.*

2602 Prouerb. c. 16 *Iustitia firmatur solium Regis*: id est thronus, au thoritas, & pro genies Regis, & cap. 25. *Au fer impietat# de vultu Regis, & firmabitur iusti tia thronus eius.* & c. 29. *Rex iustus erigit terram: Rex qui iu dicat in veritate pauperes, thronus eius in æternum firmabitur.*

2603 Cap. licet. & c. ex tenore. c. transmissa. de foro compet. c. Regum. 23. quæst. 5. & c. alius. 25. q. 6. Andreas de Isern. in c. Imperial#. §. præ terea si inter duos. de prohi bit. feud alie. per Feder. Puteus de syndi. verb. *de Reg# exceßibus.* fol. 78. c. 1. nu. 3.

2604 In Authenti. vt iudices sine quo. suffrag. in princip. ibi: *Inuenimus enim plurim# ingressam causis iniustitiam, & hanc non olim, sed ex quibusdam temporibus violenter acceßisse.* Bellug. de Specul. Princip. rubr. 11. nu. 1 & eius addi.

2605 L. 2. ff. de origine iuris. cap. Moyses. 7. distinct. l. Imperatores. ff. de iure fisci.

2606 De Principé Christ. lib. 2. cap. 1.

2607 In 4. distin. 46.

2608 Cap. 12.

2609 Matth. 5.

2610 3. Regum 20. & D. August. in c. si quos. 23. q. 4. & tra dit Ribadeney ra de Principe Christ. lib. 2. c. 5. F. Marcus Anto. de Camos in Micro cosm. 1. p. dialog. 5. pag. 47 col. 1.

2611 Cap. 3. *Aufer# fort# & virum bellatorem, iudi cem & prophetam.*

2612 Isa. 13. 44. 45

2613 Inf. lib. 3. c. 1. nu. 11. & 12. & Ribaden. de Princip. Christiano lib. 2. c. 40. & fr. Mar cus Anton. de Camos vbi su pra, pag. 26. col. 2.

2614 Cicer. ad Heren. & 3. offi. August. in libro qq. Gregorium & alios refert Hector Pinto in 2. p. dialog. c. 1. de iustitia. fo. 106 & seq. Alexius lib. 3. Reipub. Christ. Didacus Perez in l. 3. col. 381. in fi. tit. 4. lib. 2. Ordin. post Aristo. lib. 1. Rethorices ad Theodict. c. 9. Oroscius in l. 1. col. 76. & seq. post DD. ibi. ff. de iust. & iure. Diuus Chrysost. qu# refert & sequi tur F. Marcus Anto. de Camos in Micro cosm. 1. p. dialog. 14. pag. 173. col. 1. late Belluga de specul. Princ. rub. 11. §. post quam. fol. 33: nu. 1. & seqq. & eius addi.

2615 Cap. 31. pag. 291.

2616 Lib. 1. de finib. bono. & 1. & 2. offic.

2617 Lib. 2.

2618 L. fi. tit. 10. p. 2.

2619 In lib. de insti tu. Traian. Lu cas de Penna in l. 2. C. de ap paritor. Proc# su. lib. 12. q# & Platonem adnotasse ait I. C. in l. 2. ff. de nundi. Redin de maiest. Princip. verb. vt vtrumque t#pus, num. 10. fol. 59.

2620 C#duc#t scripta Cermenati circa hanc æquiparation# in Rapsod. c. 7. pag. 73. & quæ tradit F. Marcus Anto nio de Camos in Microcosmia. 1. p. dialogo 14. pag. 171. col. 2. vbi D. Ambro si#, & D. Gre gori#, & alios citat.

2621 In Exameron.

2622 Cap. 8.

2623 Cap. 1. in prin cip. vt Ecclesiast. beneficia.

2624 Sapient. 1. & Ecclesiast. c. 41.

2625 Lib. 3. de consideratione ad Eugen. *Diligite iustitiam qui iudicatis terr#. Parum est iusti tiam tenere, nisi & diligas: qui tenent, tenent: qui diligunt, zelantur. Amator iustitiæ inquirit iu stitiam, & prose quitur cam: porrò omnem iniustiti# persequitur.* Sim#c. de Repu bl. lib. 5. c. 6. pag. 243. Patricius de Republ. lib. 2. tit. 1. fol. 62. pag. 2.

2626 Auth. de trient. & semis. §. stu diumverò, ver sic. *si quis aut#.* ibi: *Nullo iudicantium, neque in hoc flectendo, sed integritatem legis custodiente.* l. obseruandum. ff. de officio præsid. ibi: *Non est recti, neque const# tis iudicis.* Authent. iusiur# dum quod pr# stat. ab his. §. 1. & ibi glos. verb: *subincli natus.* l. iustitia. ibi: *C#st#s.* ff. de iustit. & iur. §. 1. instit. eod. tit. Redin de maiest. Pri# cip. verb. *nemini blandum.* fo. 117. num. 1.

2627 Cap. 16.

2628 Pro Roscio A meri. *Si tu,* ait, *amplius n#mo petijsti in iudicio, quam tibi de bit# est, causam perdidisti.* Et Crassus apud Cicer. in oratione, ait: *Claudius Imperator, ijs qui ad priuatos iudices plus petendo formula exceßissent, restituit actiones, & in maiore fraude conui etos legitimam pœnam supergressos ad bestias cond#nauit.*

2629 L. 1. & 2. C. ne liceat potent. l. 4. tit. 16. & l. 6. titulo 22. libro 8. & l. 25. tit. 4. lib. 2. Recopilat. Alberi. in l. 2. C. vbi in rem act. idem in l. 1. C. vt nemo priua. Bart. in l. cum miles. ff. de alien. iud. mutan. causa fact. Angel. in d. l. 1. & 2. C. ne liceat

pot#tioribus. Auiles in c. 3. prætor. verbo *procuradores.* num. 9. dicit communem opi nio. Gregor. in l. 16. tit. 7. p. 3. Olanus in #tynomijs. verb. *leges.* nu. 8. pag. 167.

2630 Vbi sup. & di cam inf. lib. 4. c. 7. num. 57.

2631 Traged. 4. *Quod non potest vult posse, qui nimium potest.*

2632 Deuteron. c. 1. *Quod iustum est iudicate, siue ciuis ille sit, siue peregrinus: nulla erit distinctio personarum: itæ paruum audietis, vt magnum, nec accipiatis cuiuspiam perso nam.* Leuitici cap. 19. *Non c# sideres person# pauperis, nec honores vultum potentis.* Philo. lib. de iudice. *Præcipitur iudi ci, vt causas par ti# examinet an te iudicium, semoto in totum respectu personarum, siue sint ciues, amici, domestici, siuc con trà inimici, alieni, exteri, ne quid vel beneuolentia, vel odium cognitione impédiat: alioquin necesse est iudicem impingere, velut si cæcus incedat absque baculo ducente, sustent#te ve nemine; ideò decet bonum iudicem personas quæ iudicantur non animaduertere, sed solam naturam negotiorum sinceram, nudam## considerare, vt non iuxta opinionem, sed iuxta veritatem iudicet, sic cogit#s Dei esse iudicium, iudicem verô ministrum & procuratorem; procuratori autem non permittitur largiri de eo quod Dei est, à quo vt optimo accepit hoc depositum rerum omnium optimum.* de quo vide Didacum Perez in l. 3. tit. 4. lib. 2. Ordi. col. 382. & Si manca de Republ. lib. 6. c. 14. pag. 324. & seq.

2633 Cap. quatuor modis 11. q. 3 cap. 1. de re iu dicata in 6. ibi: *Nil vendicet odium, nil fauor vsurpet: timor exulet, præmium aut expectatio præmij iustitiam non euertat, sed stater# gestet in manibus, & lances appendat æquo librmine, Deum præ oculis hab#tes, &c.* c. omnis qui. 4. 5. distinct. Isaiæ. c. 5. *Væ qui dicitis mal# bonum, & bon# malum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, ponentes amar# in dulce, & dulce in ama rum.* Idem Isai c. 11. Boecius lib. 1. de consol. metro 7. incip. *Nubi bus atris,* in quit:

Tu quoque si vis lumine claro cernere verum,
Stamine recto carpere cælum, gaudia pelle.
Pelle timorem, spemque fugato, nec dolor adsit.
Nubila mens est, vinctaque frænis hæc vbi regnant.

Patricius de Repub. lib. 3. tit. 1. fo. 62. ait: *Iustitiam igitur colant qui Reipubl. præsunt, à qua nulla gratia, nul lus metus, nullæque pollic tationes eos amoliri debent.* Bal. in l. fi. C. de pœna iud. qui malè iud. Neuiza. in sylua nuptial. lib. 5. nu. 104. Montal. optimè in tract. de con sil. reg. super l. 2. ibi: *Que por amor, ni desamor.* tit. 4. lib. 2. Fori. Gregor. in l. fi. gl. 1. tit. 17. p. 3. Heredia de iudicibus, cap. 19. fo. 80. & illud Prouerb. 17. *Qui iustificat impium, & iustum condemnat, vter## abominabilis est apud Dominum.* D. Hieron. in originalisuper Amos. *Qutc### c#sanguinitatio, vel amicitia, vel è conuerso hosti li odio, velinimi citijs iudicando ducitur, peruertit iudicium Dei Christi, qui est iustitia.* & cap. quicumq;. 11. q. 3. Ancharr. & alij in d. c. 1. de re iud. in 6. vbi refer#t illud Sallust. *Omnes qui de re bus dubijs consultant, odio, ira, & amicitia vacuos esse decet.* Ribade neyra de Princ. Christiano lib. 2. c. 12. pag. 349.

2634 Aristot. lib. 2. rethori. cap. 1. *Affectus sunt qui bus homines c#moti differenter iudicant, non enim eadem iudicibus videntur, cum diligunt, & cum oderint, nec iratis & quietis, sed vel omnia di uersa, vel magni tudine diuersa.* Seneca lib. 3. de beneficio.

Omnia ma iora aut minora erunt, prout fuerit iudex, aut ad hæc, aut ad illa inclinatus animo. Alia tradit Simanc. in Propo sito, de Repub. lib. 6. cap. 5.

2635 Dict. cap. 1. de re iudicata in 6.

2636 Cap. 10.

2637 *Nulla vos lucra ad iniustitiam pertrahant, nullius vel mi næ, vel amicitiæ á rectitudinis itinere deflectant: quòd sit vita breuis inspi cite, ad quem qui# do## ituri estis iudicem, qui iudiciariam geritis potestatem iu dicare.* refert Gregor. Lup. in l. 18. gl. fin. tit. 9. part. 2.

2638 In 3. p. tit. 9. c. 1. in princip. Auil. in cap. 2. prætor. glos. *injusticia.* num. 2.

2639 Secundum Aulum Gell. nocti. Attic. lib. 14. cap. 4. Cermenat. in Rapsodia. c. 31. pag. 293. Orosci. in l. 1. num. 13. ff. de iustitia & iur. F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. p. dialog. 14 pag. 171. col. 2. ad fin.

2640 L. 18. tit. 9. p. 2.

2641 L. iustitia. ff. de iustitia & iure. ibi, *vnicui##.*

2642 Augustin. in cap. magnum. in fi. 11. quæstio. 1. sumptum ex 1. epist. Petri, c. 2. & habetur in cap. non frustra. &. c. Regum 23. quæst. 5. & dicemus infra lib. 3. c. 1. num. 5.

2643 Ad frat. in eremo sermo. 35.

2644 Vide Simanc. de Republ. libro 5. cap. 7. Patrici# eod# tractat. lib. 3. tit. 1. fo. 62. in fine.

2645 Lib. 8. de optimo ciue. *Ne iustitia vlla ex parte labefactetur, adiungenda illi fortitudo est, omnium virtutum robur & vallum: vt enim fortitudo sine iu stitia iniquitatis materia est, ita iustitia sine for titudine terga nonnunqu# ver tit, atque eos deserit, quos tueri deberet. Optimi autem ciuis pro prium est pro re ligione, pro patria, pro iustitia, & honestate omne discrimen subire, & pericula quæq; con temnere, ac mul to id magis est, optimi magistra tus.*

2646 Sermo. 2.

2647 In lib. de gradib. humil. c. qua tuor modis. 11. q. 3.

2648 Ecclesi. cap. 7 *Noli quærere fieri iudex, nisi virtute valeas irrumpere iniquitates, nec ex timescas faciem potentum, & ponas sc#dalum in agilitate tua*: quod exponit Simanc. de Re publ. lib. 5. c. 7. num. 2. & lib. 6. c. 9. & A uil. in c. 2. præ tor. glos. *en justicia,* num. 2. & Magister Auila in epistolar. fo. 117 pag. 2.

2649 Florent. in 4. part. tit. 14. c. 2. Azeue. in l. 1. num. 22. tit. 9. lib. 3. Recopil. F. Marcus Anton. in Microcosmia. 1. p. dialog. 14. pag. 175. col. 1.

2650 In sermo. de Ioann. Baptista.

2651 Ad fratres in eremo, sermo. 35.

2652 Cap. 29. *Qui timet hominem, citô corruet, qui verò sperat in Domino, subleuabitur: facile deuiat à iustitia, qui in causis n# Deum, sed homi nes pertimescit.*

2653 In l. ad splendidioris. C. de diuers. offic. lib. 12. ibi: *No ta, delicta magnorum celari, & non puniri: quod sæpe contingit, licét iustitiæ claues errent.* Authent. quibus modis naturales efficiantur sui. Puteus de syndic. ver bo *iustitia*, fo. 204. Gregor. in l. 50. verb. *en daño.* tit. 18. p. 3. per text. ibi.

2654 Psalm. 149. *Ad faciendam vindictam in na tionibus: increpationes in populis. Ad allig# dos Reges eor# in compedibus: & nobiles eor# in manicis ferreis.*

2655 In proœmio tertiæ partit#.

2656 L. fi. tit. 10. p. 2.

2657 L. 18. tit. 9. p. 2. Heredia in compendio iu dic. c. 19. fol. 80. Ribadeneyra de prin cipe Christiano lib. 2. cap. 12. pag. 349.

2658 Ioan. 11.

2659 De tempore, ser mo. 118. *Lauerit licèt manus Pilatus, tamen sua facta non diluit, ipse enim occidit Christum, qui eum tradidit oc cid#dum. Iudex enim bonus & constans, ne san guinem innoc#tis addiceret, nec inuidiæ cedere debuit, nec timo ri.*

2660 Serm. 49.

2661 M#talt. in tra cta. de reprobatione sent#. Pilat. Benedict. in. c. Ray nuntius. 2. p. verb. *mortuo itaq;* in primo, fol. 111. num. 238. de testament. Chas. in catalog. glori# mundi. 4. p. c# sideratione. 6. versi. *tertio pec cauit.* Redin de maiesta. princ. verb. *sed etiam per legitimos.* nu. 44. c. ost#dit. 23. q. 3. *Ost#dit* (i#quit.) *nec illos immunes à scelere eße qui permiserunt Christ# principi bus interficere, cum præ multitudine timerent, & poßent illos a fa cto, & se á consensu liberare, qui enim desit obuiare cum po test, consentit.* I si dor. de s#mo bono. lib. 3. c. 58.

2662 Lib. 4. antiq. Iud. c. vltimo. & Siman. lib. 5. de Republi. c. 6. *Oportet enim sine lucri & dignitatis respectu iudicare, & iustitiam omnibus alijs rebus anteponcre; hæc enim iniuria in Dei contumeli# recidit: quasi ve rò is infirmior sit habendus, qu# illi, quorum potentiæ metu præ ter ius fertur calculus; nam Dei potentia est iusti tia: ergo qui in magnatum gratiam præuarica tur, potentiores illos quam Deum facit.*

2663 Vt testatur Re din de maiest. princ. verb. *vt vtr#q; tempus* nu. 6. fol. 58.

2664 Cap. non afferamus. 24. quæst. 1. cap. omnis. 40. distinctione.

2665 Cap. non sol# 23. q. 5. c. sicut. in fi. 23. q. 4.

2666 In quæst. an li ceat occidere peccatores, posita in. 2. tomo repet. c. Rayn#tius. fol. 57 nu. 30. in. fin. tomi de testa.

2667 De confess.

2668 1. Petr. 3.

2669 Matth. c. 5.

2670 Cap. 12.

2671 Dixi sup. lib. 1 c. 11. nu. 22. in fin.

2672 Marci. c. 6.

2673 Genes. 4. *Omnis qui inuenerit me, occidet me.*

2674 Glos. & ibi Pla tea in l. prisco. C. de palat. sacra. larg. lib. 10.

2675 Pla tea in l. nul li. C. de agentibus in rebus. lib. 12.

2676 In Acta. c. 24. *In periculosißimo statu sunt iu dices: tot enim arietibus impetuntur, vt nisi gratia & timore Dei suffulti sint, impoßibile sit, vt non aliquando à iustitia deflectant: ali quando enim amore, aliquando timore, aliqu#do cupiditate, aliquando ira conuincuniur, vt â iustitiæ rectavia deuient: gratia igitur & Dei timor illis sunt ma ximê necessaria.*

2677 L. mulier#. & ibi Cynus, & Bart. C. si m#cip. ita fuer. Boueri# in sin gul. verb. *accusatio.* nu. 4.

2678 In l. illicitas. §. ne pot#tiores. ff. de offi. præs. ibi: *Ne pot#tiores vtri humiliores iniurijs afficiant, neue calumniosis criminibus insect# tur innoc#tes, ad religion# Præsidis prouintiæ pertinet.* l. ad inuidiam. C. quod metus causa. Puteus de syndi. verb. *iustitia.* nu. fin. fo. 205. ait, # *qui Remp. tuebuntur, in primis operam dabunt, vt iuris, & iudi ciorum æquitate suum quisque teneat, vt neque tenuiores propter vilitam circ#ueniant, neque lo cupletibus ad sua tuenda vel recuperanda ob sit inuidia.* Bal. d. ne potentiores ait, opor tere iudicem be neuol# & pro tectorem pauperum esse, ne iniustè molestiam patiantur, nam erit hoc magna eleemosyna cor# Deo. Ouid. libio de Ponto. *Regia, crede mi hi, res est succur rere lapsis*: *Conuenit & t# to, qu#tus es ipse, viro.*

2679 Ad Rom. 12.

2680 L. fi. in princ. C. vbi Senator. vel claris. l. conuenit. C. de accusatio. l. quicumq; C. de procut. auth#. vt ab illustribus & qui super eam dign. in princ.

2681 Lib. 5. c. 9. nu. 12.

2682 L. 25. tit. 6. libro 3. Recop. Platea in l. 1. C. de censit. & censitor lib. 11. in fin. Gir#da de gabel. 2. p. §. 2. nu. 40.

2683 D. cam inf. lib. 5. c 5. nu 36.

2684 Cap. 15. *Pascua leonis Onager in eremo, sic pascua diuitum pauperes.*

2685 Cap. 35. *Quia vox pauperis pe netrat nubes, & non desc#dit. do nec audiatur.*

2686 Homil. 2. super Matthæ. *Quan lo pauper vio l#ti# patitur à potente, eti#si non est ausus vociferare, sed latenter lacrymatur, tacitus eius clamer in excel so auditur.* Gre gor. in l. 5. gl. 5. tit. 3. p. 3.

2687 Lib. 8. de opti. ciui. cuius ver ba singularia, supra retulimus nu. 23.

2688 De Repub. libro 3. tit. 1. fo. 61. pag. 2. in fin.

2689 In l. missi opi natores. C. de exacto tribut. lib. 10. ibi: *Iudicibus quoque eo rum## officijs ea tenus subuenimus, vt in contra maces debitores cuiuslibet digni tatis authoritatem suam exerceant: at si impudenter solutio differatur, actores procuratores, eor#q; prædia prosæquantur, de eorum quo q; nominibus al nostram scientiam relaturi.* Lucas de P#na in l. missi opinato res. in fi. versi. *& nota.* de exactor. trib. lib. 10.

2690 Lib. 7. de Regis institut.

2691 Ps. 31. *In chamo & fræno ma xillas eorum c# stringe, qui non approximant ad te.*

2692 In Rapsodia, cap. 38. pag. 339.

2693 Lib. 7. c. 2.

2694 Infra isto lib. cap. 13. num. 36. vsque ad 42.

2695 Auth#t. vt omnes obed. iu dic. prouinc. in princ.

2696 Vt refert Fr. Marcus Anto ni. in Microc. 1. p dialog. 7. pag. 66. col. 1.

2697 Vergil. lib. 6. Aeneid. *Tu regere imperio populos, Romane, memento. Hæ tibi erunt ar tes, pacisque impo nere morem, Parcere subiectis, & debellare superbos.* De quo vide Oroscium de Couarru. emble. 16. lib. 2.

2698 §. Illud Ambrosij. 22. q. 3 quem ad hoc allegat Abbas in. c. forus. no tab. penult. de verb. significa tione. Petrus Gerar. de Petra sanct. singulari. 11. August. lib. 3. ser mo. serm. 13. authen. de nu ptijs in princ. Iob. c. 37. viri perfectæ vitæ homines memorantur. Gre gor. lib. 38. mo ral. super illud Iob: *Accingere sicut vir lumbos tuos,* & lib. 38. suþ illud Pro uerb. *O viri, ad vos &c.* & vir est caput familiæ su#. Esther 1. D. Hieron. super epist. ad Titum, & in cap. cum caput. 33. quæst. 5. alios refert. F. Marcus Anton. de Camos in Microcosmia. 2. p. dialog. 9. pagin. 101. col. 1.

2699 Metro. 6.

2700 Super Isai. c. 51. &. F. Marcus Anto. de Camos in sua Microcosm. 2 p. dialog. 12. pag. 140. col. 1

2701 Auth. de man da. princ. §. festinabis, vers. *talem verò.* argu. l. quæ dam delicta. ff. de pœ nis.

2702 Mena metro. 82. fol. 28. & ibi glos.

2703 Dicam infra hoc cap. num. 91.

2704 Lucas de Pen na in l. missi. in fin. versi & *nota.* C. de exactor. tribut. libro 10. vbi re fert August. dicent#, quòd nonnullos toleramus, quos corrigere vel punire non pos iumus. c. quisquis. 24. q. 1. cap. quali. 23. quæst. 5. ibi: *Vel digna debeant vltione c# pescere, vel ad nos vsque perducere, quia malas voluntates homínum cohibere non valemus ad plenum.* c. hac ratione in fine 31. quæst. 1. Biessius lib. 2. de Republ. c. 9. ait: *Quædam autem tam difficilia, tamque periculosa sunt, vt tanquam in numero eorum: quæ fieri nequeunt, poßint haberi,* & ideò delicta magno rum qu#doq; celantur, & n# puniuntur. gl. fin. in l. ad spl#didioris. C. de diuersis officijs lib. 12. vt sup. diximus. Hostien. in rubrica. de Iudæis. *Quod per mittimus, nolen tes concedimus & præcipimus.*

2705 L. 2. tit. 17. p. 3.

2706 In authent. quomodo oport. Episc. §. sed neque effusas, & cap. vtile. 22. q. 2. Puteus de syndi. verb. *iustitia.* fo. 205.

2707 Quia melius est pati modicum, quàm in trare in litium certamina. Ab bas in cap. 1. de appell. & in c. Quintauallis. de iur. iur.

2708 2. Ethicorum. *Ira & inimicitia potentum est timenda.* & lib. 5. polit. cap. 6. 7. & 9. ait, # amicitia pot#tum est necessaria. Cato. *Cum locuplete viro litem motaro caueto.*

2709 In l. 50. verb. *en daño.* tit. 18. part. 3. & per text. ibi: & dixi supra hoc cap. num. 25. super glos. *Acursio.*

2710 In Leuitico, cap. 24.

2711 Psalm. 117. *Dominus mihi adiutor, & non timebo.*

2712 Ad Roma. 8. *Si Deus pro nobis, quis contra nos*?

2713 In Authent. de m#dat. princ. §. patrocinia, ibi: *Nec sit tibi cura cuiuslibet sint hæc agentes dominij, sufficit enim per omnia tibi ad perfect# fortitudinem, & lex, & imperij fauor.* l. 1. C. ne liceat pot#tioribus, ibi: *Nec metues, ne præiu dices clarißimis viris.*

2714 L. 18. & 22. tit. 9. p. 2.

2715 Vt testatur Chassanæ. in catalog. glor. mund. 7. p. c# siderat. 24. ad fin. Botero libro 1. de ratio ne status. fol. 16. in fi.

2716 Apud Aufrer. in suo tract. or dinat. tit. de rescript. cap. quia sæpe. con tingit. Chassa næ. in catalogo glor. m#d. 5. p. consider. 5. versic. *tertio quoniam.*

2717 Vt in tit. 14. lib. 4. Recop.

2718 Cap. cum venissent. de iudicijs. l. proxime. ff. de his qu# in testam. delentur. cap. nos si competenter. 2. q. 7. l. est receptum. ff. de iurisdict. omn. iudicum. Chassanæ. vbi sup. 5. p. considerat. 5.

2719 In l. non puto. 10. ff. de iure fisc. de cuius materia vide Felin. in cap. pastoralis. de rescrip. latè ad di. ad Segur# in tract. de bo nis const#. matrim. quæsi. fo lio 222. col. 1 nu. 80. Couar. lib. 1. variar. re sol. c. 16. nu. 1. Quemada in comp#dio qq. fiscal. fo. 78. q. 23. per totam. Suarez in #œ mio leg. Fori, pag. 86. col. 1. & 2. Rip. in l. si debitor. nu. 7. ff. de pigno. Peralt. in l. 3. §. fideic#missa. num. 96. ad fin. cum seq. ff. de hæred. in stit. Matthesela. notab. 71

2720 In panegyr. *Quæ præcipua tua gloria est, sæpius vincitur fiscus, cuius mala causa n#qu# est, nisi sub bono Principe.*

2721 Lib. 4. tit. de moderatione animi. Guilli. Benedict. in cap. Ray nuntius. verb. *& vxorem.* num. 598. & seq. de testam. Chassanæ. in d. ver sic. *tertio quoniam.*

2722 Lib. 6. C#fession.

2723 Cap. 18. *Nec quemquam mortalium formidetis, iudicium enim hoc Dei est.* Pro uerb. 8. Paul. ad Roma. 13. cap. quid culpatur. 23. q. 1. & Deuteron. 1. *Quod iustum est iudicate, Dei enim est iudicium.* Paralipo. 19. *Videte quid faciatis, non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini, & quod cum## iudicaueritis, in vos red# dabit.* Auilesin cap. 2. prætor. verb. *en justicia.* nu. 3. dic# inf. lib. 3. c. 1. num. 5. &. 11.

2724 Tr#ssumptiue in c. quisquis. 11. q. 3.

2725 Cap. 9. *Sit iudex inse iustus, vt nulli subiaceat vitio graui, & fortis, & potens, & c#st#s in exhibendo quod debet, ne vereatur magnitudinem cuiusc###, quia non est qui resistat maiestati suæ.*

2726 L. 1. ff. de iustitia & iure.

2727 De syndicatu verb. *pœna* c. 3 nu. 3. fol. 258 dicam nu. 91.

2728 Platea in. l. 2. nu. 2. C. de lucris aduocat. lib. 12. Redin de maiestate Princ verb. *sed etiam per legiti mos tramites.* nume. 48. & sequent.

2729 Cap. nemo. 83 distinctione.

2730 L. 3. tit. 10. part. 2.

2731 L. 3. tit. 1. p. 2.

2732 Infra isto lib. c. 13. num. 46.

2733 2. Corint. 2. *Et ad hæc quis idoneus*?

2734 In auth. de iu dicib. §. vetus, versi. *quia verô competens*, ibi: *Et circa iustitiæ miramur obseruationem.*

2735 Eccles. c. 31. *Quis est iste, & laudabimus e#*? Hostien. in s# ma. in proœmio. nu. 8. Vir gilius. 1. Eglo. *Sed tamen iste Deus quissit. da, Tytere, nobis.* & lib. 6 ænei dos. *Pauci quos æquus amabit Iuppiter.*

2736 Apud Tex o. in officina. 2. par. tit. iustissi mi.

2737 Lib. 3. c. 7. in princi.

2738 In rapso. c. 38 pag. 338.

2739 Lib. 4. c. 1.

2740 1. Saturn. c. 21

2741 De Iside & O sir.

2742 Ter#t in Andr. *Obsequium ami cos, & veritas odi# parit.* l. 11. tit. 1. p. 7. vers. *porque los homes.* & dixi supra. lib. 1. c. 15 nu. 29. & inf. lib. 5. c. 1. nu. 46. &. 203.

2743 Marci. 5.

2744 Cap. 4. *Vs## ad mortem certa pro iustitia.*

2745 Cap. ita ne. 32 q. 4. c. sacris. extra quodme tus caus.

2746 Plutarch. lib. 1. apoptheg. num. 96.

2747 In catalo. glo riæ mund. 5: p. considerat. 5. in princ.

2748 Contra Aristo gitonem.

2749 *Iustitiæ sacra iura domant genus omne malorum. Illa quidem virgo est, supero Io ue nata parente, Nomine clara suo, cœtuq; verenda Deorum. Quam si quis violet, lacrym#s sua fata, par#tis It Iouis ante pedes, & lamen tabile fundens, Humanos queritur mores, ac debita poscit Supplicia in populos. Tuiudex, causa malorum, Qui violas sa cra iura Deœ, i# dirige mentem, Ius cole, in alterius te nulla pecunia vertat Damna, nocet sibi qui cuiqu# nocet, & malé suadet Ille sibi, cuiquam si quis male iura ministrat.*

2750 Ludouic# M# taltus in tract. de reprobatio ne sententiæ Pilat. §. pen. nu. 64. ait, quòd hodie suffoca tur iustitia in mundo; & cau sæ, secundùm Cyprian# in lib.

de duodecim abusioni. sunt, videlicet, *Sapiens sine ope ribus, senex sine religione, adolesc#s sine obedientia, diues sine eleemosyna, fœmina sine pudicitia, dominus sine virtute, Christianus con tentiosus, pauper superbus, Rex iniquus, Episcopus negligens, plebs sine disciplina, popu lus sine lege.* gl. in. c. 1. §. quia verò. de statu monachor#, in 6. Montolo nius in promptuario iuris. verb. *iustitia,* fo lio 407. glos. *iustitia.* litera A. Guillerm. Robilli. in tra cta. de iustitia lib. 2. in princ. Boetius lib. 4. de consolatio ne. *Imper#te flo r#teq; nequitia, virtus non sol# præmijs caret, verùm etiam sce leratorum pedibus subiecta cal catur, & in loco facinorum sup plicia luit.*

2751 Horati# lib. i. *Virtus laudatur, & alget,* Alciatus. lib. 1 Emblem. 40. *Infelix virtus, & solis prouida verbis, Fortun# in rebus cur sequeris dominam*?

2752 8. Politic. *Bene operans nulli parcit.*

2753 Mena metro. 135.

2754 Cap. est iniusta. 23. quæst. 4. *Facilitas veniæ incentiuum præbet delinqu# di.* c. vt fame. de sententia ex c#munica. c. disciplina. 45. distinctio. ibi: *Vt neque multa asperitate exulcerentur subditi, neque nimia benignitate soluan tur.* vt ait Cice ro, *Impunitas criminis, est maxima peccandi illecebra, & non est tuta innocentia.* Redin de maiesta. Principis, verb. *vt vtrum## tempus* nu. 7. fol. 58. Puteus de syndicatu, verb. *c# tumatia.* c. 1. nn. 2. in fin. & 3. fol. 157. c. de his. 50. distintione. l. si apparitor. in fin. de cohortal. lib. 12. D. Bernar. lib. 3. de consi dera. ad Eugenium. *Impunitas incuriæ sobo les, insol#tiæ ma ter, radix impudentiæ, trasgres sionum nu trix.* c qui vitijs. 23. q. 5. vbi quòd non est misericors, qui vitijs nutriendis parcit.

2755 Cap. non omnis. 5. q. 5.

2756 In. c. sed causa. 11. quæst. 3. Auiles in proœm. capitulorum prætorum. gl. *qualesquier.* num. fin. in fin.

2757 Infra lib. 3. c. 11.

2758 Vt constat ex supra dictis.

2759 Aristot. lib. 10. Ethicorum. c. fin. *Improbi qui voluptatem affectant, virtute relicta, dolore afficiendi sunt, perinde atque iumenta.*

2760 L. #quissimum. ff. de vsufruc. l. qui restituere ff. de rei v# dicat. l. huiusmodi. §. fi. ff. de leg. 1.

2761 Lib. 3. Meth. meden.

2762 Lib. de arte, & lib. de pris. me dici.

2763 Anastasi. Ger mo. de sacror# immunit. lib. 2. in princip. num. 18. pag. 50. & Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. p. lib. 30. c. 1. in fi. D. Augustin. lib. de duodecim abu sionib. ait, *Iustitia regni pax est populorum, tutamen patriæ, immunitas plebis, munim#tum gentis, cura languorum, gaudium hominum, tempe ries aeris, serenitas maris, terræ fœcunditas, solatium pauperum, hæreditas filiorum.*

2764 Plato. lib. de philosophia. *Ciuitates tunc optimé gubernantur, cum iniusti dant pœnas*: & in proœmio Decretalium, ibi: *Ideò lex proditur, vt appetitus noxius sub iuris regula limitetur.* D. Augustin. in cap. n# frustra. 33. q. 5. *Non frustra* (inquit) *instituta*

sunt potestas Regia, vis gladij cognitoris, vngulæ carnificis, arma mi litis, & discipli na dominantis: hab#t enim ista modos suos, causas, rationes, atque vtilitates: hæc enim cum ti mentur, coercen tur mali, & inter malos magna cum quiete viuunt boni. & ha betur in cap. factæ sunt leges. 4. distin. Isidor. lib. 9. Etymolog. F. Marcus Anto. de Camos in Microcos. lib. 2. dialog. 12. pag. 142. col. 2. in fine.

2765 In authent. vt non fiant pignoration. in princip.

2766 12. variarum epist. 3.

2767 Cap. prodest. in princ. 23. q. 5.

2768 Lucas de Pen na in l. fi. C. de his, quæ ex publica collatione illata sunt, non vsurpan. lib. 10. Chassa næus in catal. 5. p. considera tion. 20. à quo sunt quæ tradit Redin de maiest. Princ. verb. *seuerum.* num. 1. & seq. Puteus de syn dic. verb. *contumacia.* cap. 1. nu. 2. versi. *offi ciales.* fo. 157.

2769 In expositione Psalm. *Lætabitur iustus.*

2770 F. Marc. Anto. de Camos in Microcosmia 1. part. dia log. 12. pag. 152. col. 2.

2771 *Iustum est misereri, non improborum hominum, sed eorum qui me ritò infelices sunt.*

2772 1. offic. *Ita pro banda est m#sue tudo at##; clementia, vt adhibeatur causæ seueritas, sine qua ci uitas administra ri non potest.*

2773 1. Reg. 15. & Deuteron. 19. D. Gregor. lib. 7. episto c. est iniusta misericordia. 23. quæst. 4. l. si homin#. ibi: *Intempestiuè misericordiam exercuit.* ff. depositi. l. eleganter. §. idem Labeo. ff. de dolo. cap. 2. in fine. ibi: *Nullam in hoc misericordiam habituros.* extra de maledic. & quæ tradit Re din de maiest. Princip. verb. *ad clem#ti# pronum.* num. 19. & seqq.

2774 3. Reg. 20.

2775 Super Ezechie lem. lib. 4.

2776 Isernia, Afflictis, & alij, vt per Iulium Clarum in pract. §. fi. q. 85. versic. *vlterius quæ ro.* Puteus de syndicatu, ver bo. *pœna.* c. 3. nu. 3. ad fi. fol. 258. Menoch. de arbitrar. libro. 1. casu. 96. num. 12.

2777 L. seruos in. fi. C. ad l. Iul. de vi publi. l. 3. in fi. C. ne sanct. Baptis. iteretur. & est dictum Hostien sis vnicum secundùm Roman. singula. 77. & tradit la tè Redin. de maiest. Princ. verb. *sed etiam per legitimos tra mites.* nu. 48. & seq. fol. 78.

2778 In. c. quali. in fin. 23. q. 5. & Prouerb. c. 16. &. 21. c. illud. &. c. si quos. 23. q. 4. glo. in c. libenter. de pœnit#. distin ctione. 1. & Se neca in Hercu le furent. qu# refert glo. in. l. prouinciar#. C. de ferijs, ait, *Quod nulla magis optima victima Deo offerri potest, quam reus iniquus.* Paulus in l. nemo. C. de Episcopal. aud. Tallada de carcere in epist. pag. 11. Anton. Gom. in 3. tom delict. c. 1. nu. 29. Redin de maiest. Princ. verb. *& fiat tam iuris religiosißimus.* nu. 30.

2779 Dicta l. prouinciarum, & dicam inf. lib. 4. c. 7. nu. 212 & seq.

2780 Lib. 1. de offi cijs, & in d. c. est iniusta.

2781 In l. 3. C. de episcopal. aud. ibi: *Sed ab his secernimus eos, á quibus contaminari potius gaudia, lætiti### communem, si di mittantur, animaduertimus; quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat*? *Quis adultero, vel stupri, vel incestireo tempore castitatis ignoscat? Quis non raptor# vir ginis in summa quiete & gaudio communi per sequatur instantius? Nullam ac cipiat vinculor# requi#, qui quies cere sepultos quadam sceleris immanitate non sinit? Patiatur tormenta venefi cus, maleficus, adulter, violatorque monetæ, homicida & parricida quod fecit, s#per expectet, Reus etiam Ma iestatis de domino aduersus qu# talia molitus est, veniam sperare non debet.* Conducunt tradita à Puteo # syndicat. §. arbitrium. nu. 18. & Parlador. rer# quotid. 1. p. cap. 10. nu. 6. & 7.

2782 Qui spoliat cadauer, furca suspenditur. Bal. in l. de his. C. de furtis. Romanus & Salicetus in l. gerit. ff. de acquirend. hæred. Paul. consi. 3.

2783 In l. prouincia r#. C. de ferijs.

2784 L. fin. C. de ta bular. lib. 10. Guillierm. Benedict. in q. an occidere peccatores liceat, posita post quæstionem de homicidio, & dethesauraria, num. 30. fol. 58. in 2. tomo super cap. Ray nuntius.

2785 In epistol. ad Quintum, *Oderunt peccare boni virtutis amore, Oderunt peccare mali formidi ne pœnæ.* quem refert glos. in l. 1. ff. de iust & iure.

2786 Cap. non est crudelis. 23. q. 5.

2787 Cap. legi. 23. q. 8. cap. reos. in fin. 23. q. 5. cap. fin. in fin. de pœnitentia distinct. fin. c. tria. & cap. & qui emendat. 45. distin. Iustinianus de Procons. Cap padociæ constitut. 21. *Atrocia crimina ita acerbé punito, vt paucorum hominum suppli cio omnes reliquos continué castiget: nec enim inhumanitas hoc, sed potius summa quædam humanitas est, cum multi paucorum animaduersione saluan tur.* Auil. in. c. 1. prætor. glos. *derechamente.* nu. 4. F. Marcus Anton. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 16. pagi. 197. col. 2. in fin. & seqq.

2788 *Ita bené videtur latro suspensus in laquco, vt Rex iustus in so lio.* Didac. Perez in l. 38. tit. 14. col. 581. in fin. lib. 2. Ordinam.

2789 Super Ezechie l# lib. 2. & 4. ait: *Qui malos percutit, in eo quôd mali sunt, & habet vasa in terfectionis, vt occidat peßimos, minister Dei est.* Idem super Esaiam cap. 13. August. ad Pu blicol. F. Mar cus Anton. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 12. pagina 152. col. 2. cap. qui ma los, & cap. non excluderis, & cap. de occid# tis. 23. q. 5.

2790 In. c. legi, & se qu#ti. 23. q. 8. Heredia de iu dicibus. q. 18. fol. 72. pag. 1.

2791 Sess. 14. c. 1. & 4. de reformatione.

2792 Lib. 6. c. 3. & Petrus Foller. in praxi de c#sibus, de iure moderandi rigor# pag. 122. num. 36.

2793 L. aut facta. in fin ff. de pœnis, ibi: *Multis graß#tibus exemplo opus est.* & l. 1. ff. de abigeis, ibi: *Puni# tur autem duris simè, non vbique, sed vbi frequen tius est id genus maleficij*. de quo vide Abbatem in. c. at si clerici. num. 8. de iudicijs. Gr#mat. consi. 17. num. 15.

2794 Menoch. de arbitr. lib. 2. c#turia 4. casu 343. nu. 11.

2795 Lib. de iudice.

2796 Cap. 1. & 23. *Pauperis non mi sereberis in iudi cio.*

2797 Cap. 1. *Ita par# cum audietis vt magnum, nec ac cipietis cuiusquampersonam, quia Dei iudicium est.*

2798 Infra isto lib. cap. 5. nu. 36. & lib. 3. cap. 14. num. 19. & cap. 15. nu. 85.

2799 Leuitic. 19. *Non facies quod iniquum est, neo iniuste iudicabis. Non consideres personam pauperis, neque honores vultum potentis. Iustê iudica proximo tuo.* cap. nec omisso. 23. q. 4. ibi: *Nec pau peri in causa iniusta misericors sis.* Marc. Anton. de Camos in Microcosmia. 1. p. dialog. 14. pag. 174. col. 2. Ribadeneyra de Principe Christiano, lib. 2. cap. 12. pag. 352.

2800 Epistol. D. Iacob. cap. 2. & Actuum Apo stolor. c. 10.

2801 Regul. in iudi cijs. de regul. iuris in 6. Bar tol. in l. 1. ff. de postul#do. Abbas in cap. nouit. num. 8. versi. *nota.* de iudicijs. Redi# de maiest. Pri# cip. verb. *vt vtrumque tempus.* num. 52. fol. 63. Couarru. lib. 2. variarum. cap. 9. num. 3. versi. *prímum.* pag. 585. col. 1. post medium. Didacus Perez in lege 4. tit. 11. lib. 8. Ordinam. gl. *cada vno.* pag. 243. Segura in director. iudicum. 2. p. c. 7. nu. 1. & seqq. Heredia de iu dicibus, cap. 19. fol. 80. post Felinum in cap. cum quidam. col. 3. de iur. iur. Neuizanis in silua nupt. lib. 5. nu me. 103.

2802 Alcia. in emblem. libro 1. cap. 59. indito in Senatum boni principis, ex Pierio lib. 35. deliteris Aegyptiorum, dic#s: *Cur sine sunt ma nibus? capiant ne xenia, nee se Pollicitis flecti, muneribus ve si nant. Cæcus at est princeps, quòd solis auribus, abs que Affectu const#s iussa Senatus agit.* & ibidem. cap. 38. ait: *Affectus fas est cedere iustitiæ.*

2803 Prouerb. 24. & F. Marcus Anton. de Ca mos in Micro cosm. d. 1. p. dialog. 14. pagina 171. col. 1.

2804 L. 44. tit. 18. lib. 6. Recop.

2805 Cap. beatus. 45. distin. cap. fin. de tr#sact. Mitius enim nobilis & in dignitate constitutus punitur. Couarruu. lib. 2. variarum, cap. 9. num. 4. versic. *septimo.* pag. 586. Tiraquel. de pœnis temperan. causa 31. nu. 27. fol. 138.

2806 In l. obseruandum. ff. de officio præfidis, ibi: *Nec precibus calamitosorum illacryinari oportet: non enim est recti, ne que constantis iu dicis, cuius animi motum vultus detegit.* l. 13. tit. 4. part. 3. & ibi Gregor. post Bal. in §. publici la trones. de pace tenen. & eius viola. in feud. Benuenutus de mercatur. in parte *quomodo in cau sis mercatorum proced#dum sit.* pag. 477. nu. 10.

2807 Dict. l. 13.

2808 In directo. iudic. 2. p. cap. 3. num. 14.

2809 1. Regum. cap. 16.

2810 In cap. est in. iusta. 23. q. 4. ibi: *Ercui lacrymula ad tem pus parata,* & ibi: *Vel etiam vberioribus fletibus*: & in epistol. 247. *Non ergo vos moueat hominis fæ eies miseranda, vilis habitus, vultus supplex, demissa supercilia, verborum humilitas, sed neque ipsæ quidem lacrymulæ currentes (vt aiunt) ad nutum eius: hæc omnia in facie sunt: scitis qui dixerit, Nolite sec#dum faciem iudicare.* Prouerb. 24. Deuteron. 1. Ioann. 7.

2811 L. decurionum. C. de pœnis. & dicam inf lib. 5. c. 2. num. 91.

2812 Hierem. 5. Esai. 1. *Principes tui infideles, socij surum, omnes diligunt munera, sequuntur retributiones, pupillo non iudicant, & causa viduæ non ingreditur ad illos.* & Hieremiæ. 5. *Sunt enim miserabiles & infor tunatæ, ab ipso Deo afflictæ.* Esaiæ. 47. *Sterilitas, & viduitas, venerunt tibi.* l. 1. C. qu#do imperat in ter pupill. & vid. l. 41. tit. 18. & l. 20. titu. 23. p. 3. & trad#t Butrius, Ioann. Andr. & alij in cap. nostræ. de testam. Couarr. in c. 7. pract. Tiraq. de pia caus. in præfatione pag. 6. Mieres de ma iorat. 4. part. q. 27. num. 3. fol. 506. Foller de censi. de iure moderan. rigorem. pag. 114. nu. 25. Segura in directorio iudic. 2 part. c. 7. nu. 6. & 7. fol. 115. Ecclesiastes 4. & iterum, *Viduæ & pupillo non nocebitis.* Exod. 22. Sim#cas de Republ. lib. 8. cap. 30. per totum. & cap. seq. Cermenat. in Rapsod cap. 28. pag. 269. & de fauore viduarum vide Rebuf. in tract. de sent#. prouis. pag. 295. & 299. versi. *notandum.* Didac. Perez in l. 1. tit. 1. col. 767. lib. 3. Ordinam.

2813 Deuteron. 27. *In iudicando esto pupillis misericors, vt pater, & pro viro matri illorum, & eris tunc velut filius altißimi obediens, & miserebitur tui magis quam mater.* & Hierem. 32. *Pupillum nolite contristari, neque opprimatis iniquè.* Rolan. consi. 20. num. 1. & 4. vol. 2. Simancas vbi supra, cap 31. & conducunt tradita in glos. præcedenti, nam pupillos viduis æquiparant scripta sacra.

2814 Psalm. 40. *Beatus qui intelligit super egenum & pauperem: in die mala liberabit eum Dominus.* D. Thomas lib. 2. de regimine Princip. cap. 15. *Rectores populorum, qui vicem Dei gerunt in terra, curam pauperum habere tenentur, & eo magis, quia communes habent actiones, & Reipubl. administrationem.* Simanc. vbi supra, & dicta in glossis præced#tibus. Ribadeneyra de Prin cipe Christiano lib. 2. cap. 12. pag. 352.

2815 Eos commen dat Patricius de Repub. lib. 6. tit. 4. fol. 147. Cermenatus & alij ex relatis in glossis præcedentibus, & Deuteron. 10. *Vos ergo amate peregrinos, quia & ipsi fuistis aduenæ in terra Aegypti.* Plato lib. 5. de legibus. *Ad peregri nos sanctißima essefœdera quis que cogitet. Fer mé enim omnia peregriner# & contra peregrinos peccata vlto ri Deo curæ sunt: nam cum peregrinus amicis cognatis## careat, mator#, & apud deos, & apud homines meretur misericordiam.* Sim# cas de Republ. lib. 8. cap. 29. pag. 487. Greg. in l. 31. tit. 1. p. 6. glos. 1. Didac. Perez in l. 2. tit. 9. lib. 1. Ordinam. col. 277. & seq.

2816 Glos. singular. in cap. in primis. gl. 1. 2. q. 1. quam dicit optimam & mente tenendam Antonius Franciscinus in addition. ad Abbatem in cap. significauit. col. 3. in addit. super nu. 4. de officio ordinar. l. 13. tit. 3. lib. 2. Ordinam. & hodie l. 17. tit. 4. lib. 2. Recopil. sed non sunt recopilata verba dictæ legis 13. ibi: *E de las personas miserables ante todas.* l. 5. in fi. tit. 3. p. 3. l. fi. tit. 10. p. 2. Tiraquel. de causa pia, in præfatione, pag. 6. in fin. Ferus in Acta. c. 25. *Boni iudicis est, non differre causas in præiudicium pauperum: impij igitur sunt, qui propter lucrum vel fauorem diuitum rem*

eò vsque differunt, vt pauper cogatur propter inopi# etiam causam iustam relinquere: id quod sæpe fit.

2817 Authent. nisi breuiores. C. de senten. ex peric. recit. Puteus de syndic. verb. *negligentia.* num. 5. fol. 235. Didacus Perez in l. 1. tit. 1. col. 764. gl. *pobres.* lib. 3. Ordin. Greg. in l. 32. tit. 1. par. 6. gl. 1.

2818 Cap. 4. & cap. 35. *N#ne lacrymæ viduæ ad ma xillam asc#d#t, & exclamatio e ius super deducentem eas? à ma xilla enim ascen dunt in cælum, & Dominus exauditor non delectabitur in eis.* & Prouerb. 22. habetur: *Non facies violentiam pauperi, quia pauper est, nec conteras ege num in porta, quia iudicabit Dominus caus# eius, & configet eos, qui confixerunt animam eius.* & rursus Ecclesi. 4. *Viduæ & pupillo non nocebitis: si læse ritis eos, vocife rab#tur ad me, & ego audiam cla mor# eorum, & indignabitur fu ror meus, percu tiam## vos gladio.* Segura in director. iudi. 2. p. c. 7. nu. 6. & seq.

2819 Psalm. 9. 10. 40. 68. 131. Zachar. 7. Esai. 49. & 66. Matth. 18. 19. Marci 10. Lucæ 14. 18. Le uit. 19. Deuteron. 15. 24.

2820 In sua Micro cosm. 1. p. dia log. 14. pag. 173. col. 1. in fin.

2821 Bart. in l. 4. §. hoc autem. ff. de damn. infecto. Cynus in l. mulier#. C. si mancipi# ita fuer. ali. Bald. in authent. ad hæc. C. de vsur. Innoc. in cap. ad nostr#. de iur. iur.

2822 Quintil. lib. 7 cap. 3. ibi: *Vlti ma est autem deprecatio, quod genus causæ ple ri## negarunt in iudicium vnqu# venire.* & Apo lidorus lib. 7. c. 3. Bud#us in annotatio. ad l. fin. ff. de Senato. pag. 241. dicam inf. lib. 3. c. 14. num. 27. & seqq.

2823 Pro Quinto Li gar. ibi: *Causas, Cæsar, egi multas, & quidem tecum certé numquam hoc mo do, Ignoscite iu dices, errauit, la psus est, non putauit, si vnquam posthac, &c.*

2824 In cap. seq. & lib. 3. c. 10.

2825 Dicam infra lib. 3. c. 9. nu. 46. in fin. pro hoc est glos. verb. *nouimus.* in c. 1. in fin. de c#cessione præb. in 6. vbi inuehit c#tra quosd# hypocritas, qui vt videantur iusti, pronunti#t contra suos.

2826 2. officiorum. *Animaduertamus, cum alios iunare velimus, ne quos off#damus.*

2827 Cap. ex tenore. de foro c#peten. ibi: *Sic sumus viduis iu stitiæ debitores, quôd alijs iniustuiam facere non debemus.* Et c. deniq;. 14. q. 5. ibi: *Si non po test subueniri al teri, nisi alterlæ datur, c#modius est neutrum iuuari, quam grauari alterum.* l. afsiduis. ad fi. C. qui potiores in pignore habe#. cap. nu per. de donat. inter vir. & vxor. c. non solum. in princ. de regular. in 6. ibi: *Quia tamen decet & ex pedit, vt consci# tiæ puritati non desit iudicium rationis; ne vnde spiritualis profectus quæritur, salutis dispendi# subsequatur.* l. fin. §. sed & si quis, in fin. C. commun. de lega. D. August. super Exod. quæst. 88. *Ne forte cum iudicamus, rectè nobis facere videamur, si contra iustitiam pauperi faueamus causa misericordiæ.* Itaque inquit Simancas lib. 6. de Republ. fo. 1. cap. 12. num. 12. pag. 322. sine alterius iniuria, & pauperi, & pupillo, & viduæ semper fauen dum est. Et li cèt fauendum sit libertati, se cus est in præ iudicium tertij. Anton. Gom. in l. 70. Taur. num. 27. in fi. versi. *item eti# quia pro libertate.* Didacus Perez in l. 2. tit. 9. lib. 1. Ordinament. col. 277. in fin. & in l. 6. tit. 4. li bro 4. Ordin. col. 1423. M#tica de coniectur. lib. 3. tit. 19. num. 10. in fi. & lib. 6. tit. 3. nu. 34.

2828 Consi. 3. vers. *non obstat quôd magnus fauor,* in tit. de Iudæis, quem ad hoc, & Bald# in proposito refert Mantica in dicto nu. 34.

2829 Bart. in dict. l. assiduis. versi. *exceptis.* c. cum causam, & ibi notat Abbas num. 2. in fin. de præbend. quod notat etiam Bald per illum text. in l. cætera. §. sed & si quis. ff. de legat. 1.

2830 In #tiquis 820 incip. *Ne quod quilibet,* quòd iudex debet firmiter habere animum, & iustitiam, non obstantibus precibus magnatum. Hostien. in summa de officio ordinarij col. 3. Ioan. de Neuizan. in silua nuptia. lib. 5. nu. 103.

2831 Bald. in. l. 1. in princ. C. ne filius pro patr. Boer. decisione 153. num. 36. & seqq.

2832 Infra lib. 3. c. 9. & 10.

2833 In dict. lib. 3. c. 10.

2834 Ioan. 19.

2835 In Tusculanis *Omninô fortis animus duabus in rebus maxime cernitur: altera, quæ in rerum ex ternarum despicientia ponitur, altera, ne se per turbationibus a nimi duci patiatur.*

2836 Lib. de officio auditor. *æqui iudicis est, nihil in odium alicuius audire, vel in gratiam, sed sincere an ius reddendum in causa omnia expendere.*

2837 In apologia de fuga, *Ab odio & beneuolentia veritas ipsa, vt plurimum, surripi solet.*

2838 Lib. 11. histo ria Danicæ. *Vt gratiæ in odium deflexus facilis, ita odij ad gratiam difficilis esse transitus c# sueuit, raroque animus quem semel grauiter fastidi uit, sinceræ fidei stipendijs excolit, aut cum quo vehementes primum inimicitias geßit, affectuose post modum in gratiam redit.*

2839 Lib. 2. Retho. cap. 4. *Ira t#po re sanabilis est, odium non item. Qui irascitur, multis modis miserebitur, qui odit, nullo pacto.* August. dever bis Domini, sermo. 16. *Al# do iram, perducis ad odium: mul tum autem inter est inter peccatum irascentis, & crudelitat# odio habentis: vsque adeò non omnis qui irascitur odit, vel vt aliqu#do magis odisse c#uincatur qui non trascitur.*

2840 L. 9. 10. 11. 12. tit. 5. p. 2.

2841 In. c. 1. de re iudica. in. 6. ibi: *Nil v#dicet odium.*

2842 Lib. 6. cap. 7. pag. 310.

2843 In verb. *vt vtrumque tempus.* nu. 57. fo. 63. & verb. *ad iracundiam tardum.* fol. 122.

2844 Infra isto lib. cap. 8. nu. 6. & seqq. & lib. 3. cap. 11. num. 9. & seqq.

2845 Siman. lib. 6. de Republ. c. 8. pagin. 311. Mascard. de probatio. conclus. 86. num. 20. Alcia. emblem. Amoris ait: *Etrationem animi perdere quis quis amat.* Dixi sup. lib. 1. cap. 3. num. 50.

2846 Lib. 4. Tuscula. *Omnibus ex animi perturbationibus nulla profectò vehementior est qu# amor.*

2847 In authent. qui bus mod. natu ral. effic. legit. §. illud quoque

2848 Lib. 1. *Multæ & magnæ sol#t ex amore hominibus existere ca lamitates.*

2849 Regum 3. cap. 11. Ecclesi. in princip. cap. 2. cap. Salomon 32. quæst. 3. Boeri. decisio. 23. num. 75.

2850 Regum 2. cap. 10. & cap. Sal. 1. q. 7.

2851 Iudic# 16. & cap. si non, cir ca fin. 23. q. 5. & Ecclesi. 19. *Vinum & mulieres aposta tare fecerunt sa piontes, & quan to magis insipi# tes*?

2852 Lib. 4. c. 1.

2853 In l. 2. §. initium. ff. de origine iuris. de quo meminit Dionysius Halicarnasse. lib. 11. antiq. Roman. paulò post princip. Boer. vbi sup. Lucius Florus de gest. Roma nor. epitho. 1. tit. de seditio. versi. *secundum in vrbe Dec#viratus libido con flauit.*

2854 In positione casus. l. Aemilius. ff. de minorib.

2855 Athænæus libro 13. Pausanias lib. 1. Tiraquel. de. ll. connubial. l. 2. part. 2. glos. 1. nu. 61. Quintilian. lib. 2. c. 16. Plutarc. in vita Hyperidis: & meminit Propertius ita: *Nec quæ deletas potuit compone re Thebas Phyrne tam multis facta beata viris.*

2856 Diuus Hiero ny. in Ioelem. c. 1. *Nulla res ita inebriat, vt amor, qui excæcat cordis oculos, & nihil aliud amantem, nisi id quod amat co gitare permittit. An non est dicen da ebrietas, cum propter vile scorcum, & igno miniosam corporis partem, animæ libertas inseruiles bl#ditias inclinatur*? c. maiores. §. sed hoc. de Baptis mo. Anto. Go me. in. 2. tom. c. 14. nu. 28. in fi. Simanc. de Catholic. insti tu. tit. 17. nu. 43. & seqq. & anteceden. Tiraq. de præscriptio. §. 1. gl. 4. pag. 75. & de pœnis t#p. causa 4. Iulius Clar. in pract. §. fin. q. 60. nu me. 18. Baeça de inope deb. c. 9. nu. 12. vbi agit provtraque parte. Mantica de coniecturis. lib. 11. tit. 19. nu. 14. M# chaca lib. 1. c# trouersi. illustr. nu. 43. fo. 136. post Oldrad. consi. 210. col. 2. vers. *Tertia consideratio.* post Fabrum in §. vxor. institu. de inoffic. test. Neuiza. in silua nupt. lib. 1. nu. 109. Petrus Greg. de syntagm. iuris. 3. p. lib. 30. cap. 3. num. 9. in fin. Tiber. Decian. in 1. tom. crim. lib. 5. c. 37. num. 18.

2857 Lib. 3.

2858 Lib. de Cain & Abel. c. 5. *Sœuus criminum stimulus libido est, quæ nunqu# manere quietum patitur affectum: nocte feruet, die anhelat, de somno excitat, â negotio abducit, à ratione reuocat, aufert consilium, amentes inquietat, lapsos incli nat, castis insidiatur, potiendo inflammat, vsu## accenditur: nullus peccandi mo dus, & inexplebilis scelerum, nisi morte amantis ex tingui potest.*

2859 Lib. 1. *Amor n# consilio, sed furo re ducitur: turbat consilia, altos & generosos spiritus frangit, à magnis cogitationibus ad humillimas trahit, querulos, irac# dos, temerarios, durè imperiosos, seruiliter bl#dos, omnibus inutiles facit.*

2860 Plura de effectibus amoris tradit Monca da in additio. ad Crotum in tract. detestib. 4. p. nu. 128. latius Tiraqu. de leg connu. l. 2. nu. 7. & l. 7. nu. 22. & l. 9. nu. 84. cum

pluribus seqq. & in l. 12. nu. 44. & in l. 14. & in l. 15. Mascard. de probation. concl. 89. nume. 5. & concl. 340. nume. 15.

2861 Super psalm. 50. homil. 1. & refert Gregor. in l. 1. gl. *fermosura.* tit. 6. p. 2.

2862 Cicer. lib. 1. offic. & Plutar. in Pericle. 1. tom. pag. mihi. 522. *Prætor#, Sophocles, decet non solum manus, sed etiam oculos abstinentes habe re.*

2863 Authen. de nu ptijs. §. 1. vers. *non enim erubescimus.*

2864 i. Petr. 5.

2865 Cap. n#quam. de consecratio ne distinct. 5.

2866 5. part. consideratione. 11. post Anton. Florentin. 2. p. tit. 12. c. 5. Ve geti# lib. 2 e c#tinentia Alexand. Valerium. lib. 4. de abstinen. & c# tinentia. Guiller. Benedict. in repet. c. Ray nuntius. in ver bo, *cuid# Petro tradiderunt.* nu. 71. & seq. & nouissime Ribadeneyra de Princip. Christiano. lib. 2. cap. 22.

2867 Benedictus vbi supra. Textor. in officina 1. p. verb. *libidi nosi.* pag. 217. Prouer. 2. 5. 7 Ecclesiastic. 9 11. 19. 23. 25. 42. Ecclesia. 7 Io#. Chrysost. in sermone de decollat. Ioan. Bapt. & super Psal. 50. & su per Matth. 19. Diogen. Laer. lib. 8. de vita & morib. Phi losophorum. Mascardus de probatio. con clusi. 86. nu. 20. & Tiraqu. vbi supra, & Ribadeneyra in. d. loco.

2868 Cap. neque quo rumlibet. 9. distinctione.

2869 *Amicus esque ad aras.*

2870 Lib. 3. officio rum, *Neque contra Rempublicam, neque contra iusiurandum, ac fidem amici sui causa vir bonus faciet, nisi quidem iudex erit de ipso amico: ponit enim personam amici, dum induit iudi cis. Tantum dabit amicitiæ, vt ver# amici causam esse malit, vt perorandæ li ti tempus, quoad per leges liceat accommodet; c# vero iuratô dicenda sententia erit, meminerit Deum se habere testem.* Idem Cice. paulò post. *Honesta amico á iudice concedi possunt: nam si omnia facienda sunt quæ amici velint, non amicitiæ tales, sed c#iurationes pu t#dæ sunt.* Multa de amicitia scripsit Ioan. de Lignan. in tract. super ea edito.

2871 In 3. p. suæ s# mæ. tit. 9. c. 1. §. 2.

2872 Cap. 19.

2873 Pet. Mexia in vita Federici II. cap. 3.

2874 In officina. 2. part. fol. 361.

2875 Lib. 6. cap. 4. *Quid ergo* (inquit) *mihi opus amicitia tua, si quod rogo non fa cis? Respondit: Imô quid mihi tua, si propter te aliquidinhonesté facturus sum*? & quæ tradit Re din de maiest. Princip. verb. *grauem.* nu. 13.

2876 In Apophteg mat. pag. 641. num. 26.

2877 In Cælio. *Nulla excusatio peccati, si amici causa peccaueris. Prima lex in amicitia sanciatur, vt nec rogemus res turpes, nec faciamus rogati.*

2878 Lib. 9. Ethico. *Amicitia est amor quidam superab#dans, qui oculos amicor# nonnunquam ex cæcat: amicus enim est alter ipse.* c. quatuor nodis. cum. 2. causis seqq. 11. q. 3. Pet. Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 30. c. 3. nu. 9. vsque ad fin. c. Mascard. de proba tio. concl. 86. nu. 2. fol. 83. 1. tomo.

2879 Lib. 1. Rhetor. *Iudices ijs grati ficantur, quos amant, aut omninò absoluunt, aut parui c#demn#t.*

2880 Epist. 61. *Non æque inimici au diunt, & amici: qui inimicus est, etiam in scirpo nodum quærit, amicus praua quo##; recta iudi cat. Scribunt se euli literæ, aman tium cæca esse iudicia.*

2881 In sylua nupt. lib. 4. incip. *N# obstat,* nu. 164.

2882 Bald. in l. si iu re. C. de testam#tar. manu. & Socinusin l. cum auus. col. 3. ff. de condit. & demonst.

2883 Cæsar in com menta. lib. 3. post med. *Credunt enim homi nes libenter id quod vellent.* Sa lomoni# in repetitio. l. Gallus. §. quid si is. ff. de liber. & posth.

2884 Infra lib. 5. c. 1. num 65.

2885 Officior. lib. 3 cap. 11.

2886 Prout refert Nauar. in tracta. de benefi. q. 5. coroll. 5. in princ. fol. 141. in paruis.

2887 De syntagm. iur. 3. p. lib. 30 c. 3. ad fin.

2888 In. c. nisi verbo, *spectalis.* de offic. lega. & ibi Innoc#. & Bal. dicunt no tabilem, & plu res relati à Ti raq. de pœnis temp. causa. 16. & Auil. in c. 1 prætor. verb. *derecham#te.* nu me. 10. versi. *quod ego.*

2889 In Catilina. *Omnes homines qui de rebus dubijs consultant, ab odio, amicitia, ira, atque misericordia vacuos esse decet.*

2890 Infra isto lib. c. 11. nu. 16. & seqq.

2891 2. Regum. c. 18.

2892 1. Regum. c. 14. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 32. c. 16. num. 8.

2893 Valerius Maxi. lib. 6. c 5.

2894 L. fi. ff. de rerum diuisio. l. 16. in fin. tit. 18. p. 3.

2895 Lib. 5. de Ciui ta. Dei. c. 18.

2896 Lib. 5. c. 8.

2897 Aug. in. dict. loco. Valer. libro. 2. c. 2. Liuius. lib. 8. ab vrbe condita. Cermenat. in Rapsod. c. 21. pag. 225. & alij quorum me minimus lib. 4. c. 2. nu. 27.

2898 In Parallelis. c. 25.

2899 Lib. 1. breuiar. histo. Franco. in. 6. Rege Ba sano.

2900 Lib. Omnifar. histor. 1. c. 34 & vltim.

2901 Lib. 3. offic.

2902 Lib. 6. c. 5. & Cermenat. vbi sup. Belluga de specul. Prin cip. rubr. 11. §. restat. in pri# cipio.

2903 In eius vita. c. 2.

2904 Sup. lib. 1. c. 12. in princ. & inf. isto lib. c. 12. nu. 7.

2905 Sup. lib. 1. c. 15. nu. 35.

2906 Lib. de Iudic.

2907 Supra isto. c. nu. 59. & inf. isto lib. c. 15. nu. 83.

2908 Greg. in l. 10. tit. 7. p. 3. verbo *porque.* Hered. de iudic. c. 19. fo. 79. post Bald. c#s, 192 & Ias. in l. si ex toto. §. fin. ff. de legat. 1. gl. singul. in. c. vides. in verb. *opinio.* 23. q. 6. vbi quod Deus ex his quæ sta tuerat in Testa mento veteri, aliqua mutauit in nouo. Item Dauid re uocauit sent# ti# ratione suc cessionis Miphiboset. 2. Re g#. & de iure Canonico habetur in. c. c# cessante. de ap pellationibus, etiam posito quòd sent#tia sit decisiua incidentis, vel emerg#tis. cap. non debet. de consanguinita te & affinitate. De iure ciuili traditur in l. quod iussit. ff. de re iudica ta. De iure De cretorum in. c. magnæ. 22. q. 4. & Imperator se ipsum cor rigit, & mutat sententiam. au th#. de nuptijs. in princ. Et de iure digestor# l. fi. §. sed cum. in secunda, ad fi. ff. de furtis.

2909 Supra lib. 1. c. 3. nu. 64.

2910 In tract. de nullitatibus.

2911 Lib. 24. *Multa magis ducibus, si cut non aggredíenda, ita semel aggressa non di mittenda.*

2912 In l. seruo inuito. 65. §. c# prætor. ff. ad Trebel. ait: *C# prætor causa co gnita, per errorem, vel etiam ambitiosè iubet hæreditatem ex fideicommisso re stitui, etiam publicè interest re stitui, propter rerum iudicatarum authoritatem.*

2913 Lib. 3. & 4. de cad. 1. Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. cap. 3. num. 5.

2914 L. eos. ad fin. C. de modo mulctand. ibi: *Aut erubesc#da varietate iudicij arbitrio proprio immutandum es se quod iusserint.* l. 10. tit. 7. part. 3. & ibi Greg. gl. 2.

2915 *Sapientis est mutare consilium.* l. nonnunqu#. ff. de collatione bonorum. dict. c. cum cessante. ibi: *Sano vsus consilio.* & ibi Abbas nu. 6. c. qualiter & quando. in primo, de accusationibus, & ibi Felin. col 4. Bernardus Diaz reg. 352

2916 Secundùm Ca nonistas in. c. quoad consultation#. de re iudi cata. Bart. in dict. l. quod iussit. ff. eod.

2917 Episto l. 214. *Turpe est* (inquit) *mutare s# tentiam, sed veram & rectam: nam & stultam, & noxiam, & laudabile, & sa lubre est. Sicut autem c#st#tia n# sinit hominem de prauari, sic & pertinacia non sinit corrigi: proinde sicut illa laudanda est, sic ista vituper#da.*

2918 In l. cum de fi lio. nu. 22. ff. de lega. 1. Segu ra in director. iud. 2. p. cap. 8. nume. 7.

2919 Supra lib. 1. c. 3. num. 64.

2920 In l. ex hoc iu re. ff. de iustitia & iur. Puteus de syndi. in princip. tit. de Regum ex cessibus. c. 2. num. 17.

2921 Cap. 1. & ibi Abbas vlt. no tab. de tregua & pace. Greg. in l. 15. tit. 4. part. 3. & illud Ioan. Apocal. 3. *Vtinam calidus, aut frigidus esses, sed quia tepidus es, incipiam te euo mere.*

2922 In l. cætera. §. mala. ff. familiar. herciscun dæ.

2923 Dict. cap. qua tuor modis. 11. quæst. 3. Cicer. lib. 2. offi cior.

2924 Deuter. 16.

2925 Cap. 5. *Væ qui iustificatis impium pro muneribus, & iustitiam iusti aufer tis ab eo.*

2926 In proœmio. Decretalium *Effrænata cupiditas, sui prodiga, pacis æmula, mater litium, ma teria iurgiorum, tot quotidie noua litigia generat, vt nisi iusti tia conatus eius sua virtute reprimeret, & quæstiones ipsius im plicitas explica ret, ius humani fœderis, litigatorum abusus extingueret, & da to libello repudij, concordia ex tra mundi termi nos exularet.*

2927 Quos refert & sequitur A uil. in cap. 1. prætor. gl. *fiel.* num. 27.

2928 Exod. 23. Deuteron. d. c. 16. & 17. Ecclesiast. 20.

2929 Supra lib. 1. c. 14. & inf. isto lib. c. 11. & 12.

2930 Psalm. 48. *Ho mo cùm in hono re esset, non intellexit: similis factus est ium#tis insipientibus, similis factus est illis.*

2931 *In maxima fortuna minima debet esse licentia.* & Seneca de quatuor virtu tibus, ait: *Cum tibi alludit vitæ prosperitas, t#c te velut in lubri coretinebis ac si stes, nec tibi dabis impetus libe ros, sed circum species quò eun dum sit, vel quo us##.* vide in ca pit. seq. nu. 8.

2932 Cap. 17.

2933 In 4. ad Her# nium. *Sapi#ter cogitant, qui temporibus sec#dis casus aduersos reformidant.* & 3. Tuscul. ait: *Et omnes, cum sec#dæ res sunt, tunc maximé secum meditari oportet, quo pacto aduersam ærumnam ferant.*

2934 8. Ethicorum.

2935 Lib. 5. cap. 2. num. 7.

2936 Lib. de obedient. *Eorum qui moder andis populis præfecti sunt, vna omnibus hæc est ratio, legibus vt pareant, & publice, priuatim## iustitiæ seruiant.*

2937 In oratione pro A. Cluentio. *Est* (i#quit) *sapientis iudicis meminisse se hominem, cogitare, tantum sibi à populo Romano es se permiß#, qu#tum commissum, & creditum sit, & non solùm sibi potestatem da tam, verum eti# fidem habitam es sememinisse. Pos se quem oderit, absoluere, quem non oderit, condemnare, & sem per non quid ipse velit, sed quid lex & religio co gat cogitare: t# verò illud est hominis magni iudicis, atque sapientis, cum ill# iudicandi causa tabellam sumpse rit, non se putare esse solum, ne que sibi quodcunque concupierit licere, sed ha bere in consilio legem, æquitat#, religionem, fid#: libidin# autem, odium, inuidiam, metum, cupidita tes## omnes amo*

uere, maximéque æstimare c#sci#tiam mentis suæ, quam à dijs immortalibus accepimus, quæ à no bis diuelli non po test: quæ si optimorum consiliorum, atque facto rum testis in omní vita nobis erit, sine vllo me tu, & summa c# honestate viuemus.

2938 Prouerb. c. 17.

2939 Tr#ssumptiue in. c. væ. 11. q. 3. *Væ qui dicitis bonum malum, & malum bonum.*

2940 Arist. lib. 2. de Rhetorica.

2941 L. 22. tit. 9. p. 2.

2942 Infra isto lib. c. 10. nu. 17. & antec.

2943 Hostiensis in proœm. summæ. nu. 8. col. 8. ad fin. l. 23. tit. 22. part. 3. Albericus & Ias. nu. 8. in l. 1. ff. de iustit. & iur. quos re fert & sequitur Gregor. in gl. 1. l. 1. tit. 4. p. 3. Heredia de iudic. q. 7. Didac. Perez in. rub. tit. 13. lib. 8. Ordin. pag. 254. col. 2. versic. *recti iudices.* C#rad. in templ. iud. lib. 1. c. 1. §. 1. fol. 6. nu. 12. & infra. lib. 3. c. 14. nu. 61.

2944 Super Matth. homil. 44. col. pen. ibi: *Volo enim maiori glo ria virtutum co ruscare vos, qui in medio vrbis versamini, qu# illos qui montes & eremos petierunt.* & subdit: *Quare sic? quia magnam hinc vtilitatem cæteri consequuntur.*

2945 12. *Et super om nia bona sua con stituet eum.*

2946 Ferus in lib. Iud. c. 8.

2947 Alciat. lib. 1. emblem. 24. *Nititur in pondus palma, & c# surgit in arcum, Quo magis & premitur, hoc ma ge tollit onus.* post Plutarc. lib. 6. de caus. natural. c. 32. & lib. 8. simposiacon.

2948 Cap. 23.

2949 Cap. 29.

2950 Psalm. 91.

2951 1. p. dialog. 10. pag. 129. col. 2.

2952 3. par. suæ histor. tit. 9. c. 1. in princ.

2953 In. c. 2. pr#tor. glo. *en justicia.* num. 4.

2954 Lucas de Pen na in l. 2. col. 3 C. de exactor. tribut. lib. 10. Faber in proœmio institutio num in princi. Benedict. in. c. Rayn#tius. 3. p. verb. *qui cum alia matrimoni# contrahit.* num. 129. in fin. de testam. Chassanæ. in catalo go glor. m#d. 5. p. consider. 5. ver si. *ex hac iustitia.*

2955 L. 18. & 22. titul. 9. p. 2. l. 23 tit 22. p. 3. Aristot. lib. 5. po lytico. c. 6. l. fi. C. de tyronibus lib. 12. Auiles in cap. 2. prætorum. glos. *en justicia.* num. 2 ad fin.

2956 Lib. 3. officio. *Qui veram glo ri# adipiscivult, iustitiæ fungatur officijs.*

2957 Psalm. 105. & Lucæ 22.

2958 In Catone Vticensi. *Iustitia virtus est, quam fides populorum maximè sequi tur: nec enim d# taxat in honore hab#t iustos, qu#admod# fortes, neque admirantur, quemadmodum sapientes, ve rùm etiam amant, atque eis confidunt.*

2959 L. 23. tit. 22. part. 3.

2960 Lib. 1. Polit. c. 2. & lib. 3. c. 24. *Sicut mens sine affectu & paßione, est lex, ita cum affectu est sœuißima bellua.* Et rursus. *Vt optimum cun ctorum animalium est homo, le ge & perfectione suscepta, ita si alienus fiat à lege, & á iudicijs, peßimum est omnium animalium: sœuißima nam##; est iniusti tia arma tenens.*

2961 In tract. de iu stitia lib. 2. in princip.

2962 Lib. 5. cap. 11 *Imusti belluæ cruentißimæ vo cantur, qui licèt cooperi#tur car ne, & effigie humana, animus tamen illorum cru delis, & brutalis est.*

2963 Lib. 1. de Republ.

2964 L. 9. tit. 3. p. 1. & l. 2. tit. 10. part. 2.

2965 De duodecim abusioni#. gradib.

2966 In consuetud. Burg. rubr. *des iustices.* in initio.

2967 Infra lib. 5. c. 1. num. 27. 28 &. 30.

2968 Pro Cluentio, & 3. offic. & 2. de Oratore, pro Cluentio, & meminit Petrus Gregor. de syntagm. iu ris 3. p. lib. 50. cap. 1. nu. 14.

2969 In historia. *Ptolemæus Rex interrogauit vnum ex septuaginta interpreti bus, quomodo e# in Regno sit varia hominum multitudo, Rex c# illis conuenire poßit? ille, inquit, Duce iustitia, cuique quod ei conuenit attribuendo.*

2970 Lib. 1. officio rum *Iustitia est illa virtus, ex qua viri boni ac quirunt nomen & gloriam, quam cum quis deserit, Deo fit dissi milis.*

2971 In Amphitrio. *Sat habet fautorum, qui recta facit.*

2972 Sapientiæ 6. *Discite, iudices fini# terræ, præ bete aures vos, qui c#tinetismul titudines, & placetis vobis in tur bis nationum, quo niam data est á Domino potestas vobis, & virtus ab altißi mo, qui interrogabit opera vestra, & cogitationes scrutabitur: quoniam c# essetis ministri Regni illius, n# rectê iudicastis, nec custodistis le gem iustitiæ, nec secundum voluntatem Dei ambu lastis: horrendè, & citò apparebit vobis, quoniam iudicium du rißimum in his qui præsunt, fier,* id est damnatio, & punitio grauissima iudicibus malè iudic#tibus & iniustè. *Exiguò enim concedetur misericordia: po tentes autem po tenter tormenta patientur.* Archiepiscopus Florenti. in 3. part. suæ summæ tit. 9. e. 1. Auiles in c. 2. prætorum.

2973 Cicer. lib. 1. de natu. deor. Lactant de ira Dei. c. 12. Plinius lib. 14. c. 19. Cornelius Tacitus lib. 21 *Honor sacerdotij, firmam#tum potentiæ assume batur.* Polibius de milit. ac do mestic. discip. Roman. lib. 6. Di# oratione 1. & 3. Plinius secund. lib. 14. Xenophon li bro 8. de Pædia Cyri. Isocrat. in oratio. 1. ad Nicocl#. Plutarc. lib. ad uers. Colotem. Lactantius Pir mian. institu. cap. 30. D. August. de ciuit. Dei. lib. 4. cap. 32. Ioseph. de Acosta, bonarum literarum peritissimus, li bro 6. histor. Indi. cap. 15.

Barthol. Philipp. in tract. de consiliar. fol. 129. §. 5. discursu 17. nu me. 1. & discursu 18. §. 17. fol. 143. nouissimè Petrus Ribadeneyra in lib. # Principe Christiano cap. 1. & seq. & frat. Marcus Anto nius de Camos in Microcos. 1. p. dialog. 5. pag. 48. col. 2. Petrus Greg. de syntagm. iuris. 1. p. lib. 2. c. 2. num. 1.

2974 Vt latè tradit Ribadeneyra vbi sup. & c. 5. & seqq.

2975 Ad Galat. 2. *Non iustificabitur homo in ope ribus legis, nisi per fidem Iesu Christi* Et 1. ad Corinth. 2. *Fides vestra non sit in sapi#tiaho min#, sed in virtute Dei.*

2976 Cap. 11. *Erit iustitia cingul# lumborum, & fides cinctorium renum eius.*

2977 In cap. 1. de re iudicata in 6. ibi: *Deum præ oculis habentes.*

2978 Prouerb. 3. *In omnibus vijs tuis cogita Dominum, & ipse diriget gressus tuos.* & Eccle. 3. Paulus ad Hebræ4. *Viuus est ser mo Dei, & efficax, & penetra bilior omni gladio ancipiti, & pertingens vs## ad diuisionem animæ ac spiritus.*

2979 Vbi supra.

2980 Cicer. lib. 5. Tuscul. & lib. de natura deorum, & lib. 2. de legib. & in oratione de A rusp. respons. Valer. Maxi. lib. 1. cap. 1. de cultu deor. Gellius ex Varro. lib. 14. c. 7. & lib. 1. c. 1 Sueton. in Octauia. c. 35. Arnob. lib. 3. contra Gent. Alexand. ab Alex. lib. 4. c. 11. Fulgos. libro i. Niceph. lib. 13. cap. 1. histor. Eccles. Nouell. Theo dos. de Iudæis.

2981 Genes. cap. 2. Deutero. 5. & Exod. 2. c.

2982 Psalm. 1.

2983 De Principe Christ. lib. 1. cap. 1. & seqq.

2984 L. sunt personæ. ff. de religiosis & sumpt. funerum, ibi: *Summa ratio est, quæ pro religio ne facit.*

2985 Lib. 4. cap. 3. num. 2.

2986 Matth. 6.

2987 In. c. licet ex suscepto. de fo ro comp.

2988 In Authent. de mandat. Princip. §. sit tibi quoque. & Authen. vt different. iudic. in princ. vsque ad §. porrò si con tingat. & §. ob temperantem. Bellug. de Specul. Princ. rubri. 11. §. restat. num. 4. & 5. Tiber. Decia. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 41. num. 5. & 6. & 1. tom. li bro 4. c. 6. nu. 4.

2989 Inf. isto lib. c. 10. nu. 67. & lib. 5. c. 3. nu. 78. & seq.

2990 De quibus di xi sup. lib. 1. c. 16. nu. 1.

2991 In cap. Nouatianus. 7. q. 1. *Primò feruent, & posteà deficiunt.*

2992 De symbolis huius auis dicemus inf. lib. 4. c. 2. nu. 25.

2993 De syndic. ver bo *pœna*, cap. 3 num. 3. versi. *ex quibus infero.* pag. 258. & verb. *procurator.* num. 6. in fin. fol. 276. & verb. *successor.* cap. 2. nu. 7. pag. 307. post Bald. in l. cum qui iudicare, & ibi gl. ff. de iurisd. omnium iud.

2994 Ideò dicit. Bal dus in. c. 1. de noua forma fi delita. in feud. in fin. §. de inuestitura, quod iu dex non debet id quod facile est, vel esse de bet, facere difficile.

2995 In. l. filius. 15. ff. de condi. in stitu. ibi: *Nam quæ facta læd#t pietatem, existimationem, vere cundiam nostram, & (vt generali ter dixerim) quæ contra bonos mo res fiunt, nec fa cere nos posse credendum est.*

2996 De syndicatu, verb. *officialis.* c. 1. nu. 10. fol. 248.

2997 L. 19. tit. 13. part. 2.

2998 Patricius de re publica. lib. 3. tit. 1. fol. 62. *Expedit siquid# eum qui paret, sperare se imperaturum: eum au tem qui cum imperio est, cogita re non diu pòst futurum vt obsequatur.*

2999 Cap. 19. *Igitur audi consilium, & suscipe disciplinam, vt sis sa piens in nouißimis tuis.* & Sallustius *Quidquid agas, prudenter agas, & respice fin#.*

3000 Patritius de re pub. lib. 5. tit. 2 fol. 121. pag. 1 in fi. *iustitia sine temperantia, est crudelitas.*

3001 Cap. vera. 45. distinctione.

3002 L. 2. tit. 10. p. 2.

3003 Metro. 232. fol. 82.

3004 Cap. 7. *Noli es se iustus nimis.* c serp#s. 1. dist. Terentius in Heaut#. *S#m# ius, summa mali tia.* Columella lib. 1. rei rustic. c. 7. dicit: *Summum ius antiqui summam pu tabant crucem.* Cicer. lib. 1. of ficio. *Summ um ius summa iniuria est.* Ferus sup. dictum. c. 7. Eccles. ait, Salomon# voluis se signifi care, quia animi ho min# diuersis simè afficiun tur, oportere sæpe leges mo derari, & esse ad hoc necessarios viros sa pi#tes: eorum tamen paucos esse, plures enim accidunt casus, in quibus oportet à litera legis deflectere ad intentionem legislatoris. Redin de maiest. Pri# cip. verb. *ad cle mentiam pronum.* nu. 27. cum anteced. & seqq. fol. 127. Mexiade pane c# clus. 1. nu. 96. fo. 26. Quesada diuersarum qq. c. 16. nu. 8 fo. 63. col. 1. in medio post Couarruu. in reg. peccatum. §. 6 & Tiraq. de vtroque retract. §. 35. glos. 1. nu. 13. fo. mihi. 247. Mon tolonus in pr# ptuario iuris. verb. *iustitia.* fol. 407. pag. 1. gl. noli. lite ra T. Hered. de iudicibus. c. 19 fol. 81. pag. 2. Segura in director. iud. 2. p. in initio, fol. 78. num. 6. & seqq. Simanc. de repu. lib. 5. cap. 17. pag. 279.

3005 In dict. c. serpens.

3006 Cap den ique. 4. distin. c. nisi cum prid#. §. propter. de renuntiatione. *Qui multum emungit, sanguinem elicit: & omne nimium ver titur in vitium.* gloss. in dict. c. serpens.

3007 Transsumptiuè in cap. hinc etiam. 49. dist.

3008 Eccles. 7. & in c. pler#q;. §. illi enim. 2. q. 7. ibi: *Illi enim robusti dicuntur, qui cum de sua iustitia præsumunt, misericordiam pecc#tibus neg#dam putant, & impendentes repreh#dunt: vn de à Domino per cußi intereunt, quia iudicium si ne mísericordia erit illis, qui no lunt facere misericordiam delin quentibus.* & in cap. non potest. 23. quæstio. 4.

3009 De Republ. li bro 6. tit. 5. fo. 155. pag. 1.

3010 De catholic. institu. tit. 9. fol. 40. num. 220. & idem lib. 4. de Rep. cap. 14. num. 9. pag. 209.

3011 Lib. de optima politia. *Legislator non debet condere opti mas leges, quia imperfectus populus leges perfectißimas tolerare non poterit: si quis autem vellet optimas facere, hoc ipso faceret peßimas, & nullo modo conuenientes Reipubl.* Neque Deus ipse leges simpliciter optimas dedit Hebræis, sed populo illi acc#modatas. Simanc. dict. num. 9.

3012 Lib. 2. de legibus dicit: *Magistratum le gem esse loquen tem, legem dutem mutum magistratum.*

3013 Hostien. in rubrica de Iudæis. *Quod per mittimus nolentes, concedimus & præcipimus, quia malas homi num voluntates ad plenum prohibere non poßumus.*

3014 Infra isto lib. cap. 5. nume. 40. & lib. 3. cap. penul. nu. 54.

3015 De vectigalibus. *Hæ dicuntur beatißimæ Respub. quæ plu rimo tempore in pace vixerunt.*

3016 L. si compensandi, ibi: *Iuris seueritas.* C. de h#redib. instituend. l. nulla. ff. de legibus. Bald. in cap. 1. col. 2. versic. *apices.* de constitutio.

3017 L. 2. inprinc. ff. de custodia reorum.

3018 L. 1. §. casum. ff. de postulando.

3019 L. si fur. §. 1. ff. de vsucapionibus. l. si ita scriptum. ff. de liber. & posthum.

3020 Pro Cæcinna. *Tum vociferatur ex æquo & bono, non ex callido versutoque iure rem iudicari oportere.* & alibi. *Callide verbis controuersias diiudicas, non æquitate.*

3021 Tiraquel. de vtroq; retract. tit. de retract. lignagier. §. 35. num. 13. glos. 1. fo. mihi 247. cum anteceden. & sequentib.

3022 Seneca. lib. de clementia ad Neronem, c. 19. Isidor. lib. 12. cap. de Re gibus. Puteus de syndic. in princip. c. de Regum exces. fo. 78. num. 8 & 9. post Beroaldum in tracta. de felicitate. Chassan. in catal. glor. mund. 5. p. c# siderat. 6. in medio. Redin de maiest. Pri# cip. verbo *ad tracundiam tardum.* nu. 6.

3023 L. 2. tit. 10. p. 2. Chassan. vbi sup. Redin vbi sup. verb. *ad clementiam pronum.* num. 1. & seqq. Conrad. in templo iudic. lib. 1. c. 1. §. 3. fol. 59. verb. *mansuetus.* num. 4.

3024 Cap. 12. *Vnde Dominus prim# Principem popu li sui Moysem constituit, qui erat vir mitißimus super omnes homines qui morabantur in terra.*

3025 De æquitate iuris informata. (intellig#d# est) l. # si Ephesi. in fi. ff. de eo q de cert. loc. l. placuit. C. de iudic. c. 1. 4. q. 4. glos. *æquo iure.* in l. inter filios, vbi Bald. multum eam c#m#dat. C. familiæ hercisc. id# Bald. in rubr. de constit. pecu. Roma. cons. 149. Molinæ. in c# suetud. Parisi. tit. 11. de mater. feudal. §. 41. nu. 86. Roland. cons. 12. nu. 3. vol. 3. & c#s. 66. nu. fi. vol. 1. Anton. de Butr. in. c. ex parte de of fic. deleg. Redin de maiest. Princ. verb. *om nibus æquum.* nu. 9. & 10. Mexia de pane c#

clus. 1. nu. 94. & seqq. fo. 26 Segura in direct. iud. in ini tio. 2. part. nu. 14. post Abb. in. c. ex parte. notab. 2. de of fic. deleg. q # not#t iudices, ne forma iuris derelicta, amplectantur nimis æquitat#.

3026 Loquens iudi cibus in. c. primò. 2. q. 1. *Primó* (inquit) *super omnia dilig#ter inquirite, vt cum iustitia & charitate diffiniatis, neminem c#demnetis ante verum & iust# iudicium, null# iudicetis suspicionis arbitrio, sed primum probate, & postea charitatiuam sententiam proferte, & quod vultis non vobis fieri, alteri facere nolite*: quod magis quadrat iudicibus ecclesiasticis, secundum Palac. Rube. in al le g. h#resis. §. 11. ad fin.

3027 D. Gregor. transsumptiue in. c. vera. 45. distinct. *Vera,* inquit, *iustitia compassion# habet.* Auil. in. c. 1. præt. glos. *derechamente.* num. 3. D. Ambrosi. super Psalm. 118. serm. 8. versi. 20. *Misericordia est por tio iustitiæ.* Gregor. Lup. in. l. 2. tititu. 10. p. 1. litera F. D. Thomas. 2. 2. quæst. 80. articul. 1. post Arist. lib. 2. Ethic. ad Eudemum in lib. de virtutibus. Gregor. in proœmio. tit. 24. p. 3. Bellug. de Specul. Princ. rub. 11. §. com p#diose. nu. 1. & seq. Paz in pract. 1. tom. 5. partis. c. 3. §. 12. num. 104. fol. 173.

3028 L. 41. tit. 5. p. 1.

3029 De 4. consul. Honorij lib. 12. *Sis pius in primis.*

3030 In. l. pen. ff. de pœnis. ait Hermog. *Interpretatione leg#pæ næ sunt molien dæ potius quam asperandæ.* Mo desti. in l. nulla. ff. de legib. *Nulla* (inquit) *iuris ratio, aut æquitas patitur, vt quæ salubriter pro vtilitate hominum introducuntur, eanos duriore interpre tatione contra ipsorum c#mod# producamus ad seueritat#: tales autem perduri in terpretes rectè appellantur.* & Menander, *Leges* (inquit) *op portunæ sunt, sed qui nimis eas acute inspiciunt, fiunt sycofantæ.* Iacob. de Bellouis. in pract. iud. fol. 238. col. 1. & in tractat. de pœna capitali. col. 4 nu. 26. tit. de inquisitio. & information. Foller. de censibus, pag. 114. num. 18.

3031 L. 17. tit. 22. part. 3.

3032 De tristib. *Si quoties peccant homines, sua fulmina mittat Iuppiter, exiguo tempore nullus erit.*

3033 *Quia omnis Christi actio est nostra instructio.* cap. significasti. de electione. l. Imperialis. C. de nuptijs. cap. exemplum. 12. q. 2. cap. cum pastoralis. 2. q. 7. c. 1. de sepulturis. Matthæ. 11. *Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde.* & Ezechiel. cap. 18. *Nolo mortem peccatoris, sed magis vt conuerta tur & viuat*: vt refert text. in cap. quia diui nitatis. de pœ nitentia. dist. 1. c. admonere. versi. *non enim.* 33. quæst. 2. authent. vt n# luxur. homi. contra naturam, in princip. ibi: *Quoniam & Dei misericordia, n# perditionem, sed conuersionem & salutem vult.* & Matthæ. c. 9. *Misericordiam volo, non sacrificium.* Palac. Rub. in alleg. hæres. §. 10.

3034 L. Imperialis. C. de nuptijs, & Authen. vt iudic. fine quo quo suffra. §. itaque Deo. & vtrobiq;. Accursius, Chassanæus in catalogo gloriæ mundi. 5. p. consider. 6. post princip. & Belluga de specul. Princip. rubr. 8. fol. 23. nu. 1. & eius additio. litera A. multum comm#dat Claud. de 4. consula. Honorij lib. 12. ait: *Sis pius in primis, nam cum vincaris in omni Munere, sola deos æquat clementia nobis.*

3035 *Principibus fœcunda pijs.* Parlador. rerum quotidian. c. 3 num. 8. Dicemus infra lib. 3. cap. 12. nu. 8.

3036 In epistolario fol. 119. & se quentib.

3037 In Matth. Ho mil. 74.

3038 Psalm. 106.

3039 Prouerb. 3.

3040 Matthæ. 5.

3041 Prouerb. cap. 20. & 29. *Roboratur clementia thronus eius.* & cap. 16. *In hilaritate vul tus Regis; & clementia eius quasi imber serotinus.* Frater Marcus Anton. de Camos in Microcosmia. 1. p. dialog. 7. pag. 67 col. 2.

3042 Horatius. *Qu# metuunt, oderunt, quem quisque odit, perisse cupit.* & Cicer. *Malus est eustos diuturnitatis metus; contraque beneuolentia fidelis ad perpetuitatem.*

3043 In Thyeste. *Qui vult regna re, languidaregnet manu.*

3044 Paul. consil. 197. in fine. Paz in pract. 1. tom. cap. 3. fol. 173. num. 101. vbi alios citat.

3045 Cicer. pro Qui# to Ligario. *Nul la virtus, nec gratior, nec admirabilior misericordia est.*

3046 Lib: 1. de clement. cap. 19.

3047 Referunt Gr#matic. decisi. 23. num. 16. & 17. F. Mar cus Anton. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 8. pag. 97. col. 2.

3048 Lib. 1. Satyra 3. *Nec vincet ratio hoc, tantundem vt peccet, idemque, Qui teneros cau les alieni fregerit horti, Et qui nocturnis diuûm sacra legerit; adsit Regula, peccatis quæ pœnas irro get æquas.*

3049 Patric. lib. 1. de Republ. tit. 5. fol. 19. Biessius eodem tra ctat. lib. 1. cap. 8. fol. 22. Vida lib. 2. de Reipubl. dignitate. Siman cas de Repub. lib. 4. cap. 11. num. 15. Tibe rius Decian. in 1. tom. crimi. lib. 2. cap. 24. num. 3. vbi aliqua tradit de hor# legibus.

3050 In Dracone.

3051 Vbi sup.

3052 Rhetor. lib. 2. c. 23. in fin.

3053 Cap. pulchra. ad fin. 96. distinctio. cap. al ligant. in fin. 26. quæst. 7. glos. verb. *diuersis.* in cap. omnis vtriusque sexus. de pœnitent. & remissio. cap. licet. 45. distinctio. cap. ponderet. in fi ne 50. distinctio. l. item Mela. §. si plures. ff. ad l. Aquil. Bal. consi, 403. volu. 3. Palat. Rub. in alleg. hæresis. ad finem. Didacus Perez in. l. 1. col. 293. verb. *dubium.* tit. 11. lib. 1. Ordin. Paz in pract. 1. tomo. c. 3. §. 12. nu. 101. & seqq.

3054 Cap. 35.

3055 Oseæ. 6. & i#. c. lib#ter. de pœ nit#tia. distin. 1. Matth. 9. & 12. *Misericordiam magis volo quàm sacrificium.*

3056 Oratione. 16. Sim#c. de Cathol. institutio. tit. 47. nu. 79.

3057 Cap. omnis. circa med. 7. quæst. 1.

3058 Auth#. iusiur#d. quod pr#stat. ab his.

3059 In Auth#. vt iudices sine quoquo suffra gi. §. illud eti#. ad fin. col. 2.

3060 Lib. 4. & 10. c. 8. & F. Marcus Anton. de Camos in Microcosmia. 1. p. dialog. 5. pa gi. 50. col. 1.

3061 2. ad Corinth. 10. *Potestatem dedit nobis Deus in ædification#, & non in destru ctionem nostr#.*

3062 *Vi frangitur, ob sequio flectitur.*

3063 L. 48. tit. 1. p. 1.

3064 Ad Colossens. 3. ait: *Patres, no lite ad indignationem prouocare filios vestros, vt non pusillo ani mo fiant.*

3065 Lib. 5. c. 6.

3066 Lib. 6. de Republ. tit. 5.

3067 Lib. 1. de Rhetorica.

3068 In Politicis. *Quemadmodum medici estmagna ex parte corruptiore sanguine diminuto, par# ægroto deinceps innocui & salu bris eibi afferre: sic vir ciuilis, & reipub. princeps, dempta prius ignominia, damnove ciuitatis summoto, leui deinde gratia & humanitate, quas cun## molestias, & querelas leniet, atque solabitur.*

3069 Seneca lib. 1. de clemen. ad Cæsar. c. 24. *Non minus turpia sunt principi multa supplicia, quam medico multa funera.*

3070 Lib. 8. c. 1.

3071 De pœnis t#per#. causa. 31 pag. 127. & causa. 49. pag. 128.

3072 Vt per Cicer. lib. 4. Tuscu. quæstio. D. Augusti. lib. 9 de ciuit. Dei. c. 5.

3073 Pro Ligario.

3074 Lib. 19.

3075 Alberic. in l. diuus. ff. de bo nis damnat.

3076 Dicta. l. diuus. ibi: *Quod perquam nimiæ dili gentiæ est.* &. l. si benè collocat#. ff. de vsu ris, ibi: *N#inter insolentiam curiosam, & diligentiam non am bitiosam mult# interest.* l. doli. ff. de nouatio. ibi: *Nam etiam si sciat, dissimulare debet, ne cu riosus videatur.* Erasm. in Chiliad. prouerb. 385. & in. 2. prouerb. 130.

3077 Alfons. Tosta do. 2. p. defensorij. c. 61. & cap. 54. *Non solum Principes seculares omnia crimina punire non debent, sed nec ecclesiæ præ lati pro quolibet peccato pœnam possunt impone re, quin etiam ipsi peccarent, si talia statuerent, aut exequerentur, quia vitare omnia vitia, est supra hominis naturam, & quia legislator ea d# taxat prohibere debet, quæ Rempubl. aut ciues lædunt.* Sim#c. de Republ. lib. 4. cap. 13. nu. 5. Plato in

The#teto, ait: *Impossibile est mala penitus extirpare.* Sarmi#to lib. 1. selectar. c. 1. num. 13. vers. *sed vt iam.*

3078 D. Ambros. in priorem Pauli epistolam ad Corinth. cap. 5. transsumptiuè in cap. si quis pote stat#. 23. quæ stio. 4. DD. in c. 1. de accusationib. & in l. rescripto. §. si quis. ff. de muner. & honor. per text. ibi, Aristot. lib. 5. Ethic. D. Tho mas. 2. 2. q. 63 art. 3. Soto de teg#do secret. membro 2. q. 6. dubio 1.

3079 Ioann. cap. 8.

3080 Cap. Guilisarius. in fin. & cap. seq. 23. q. 4.

3081 In Apophtegmat.

3082 Cap. 13. *Ne sor té colligentes zi zania, eradicetis simul cum eis tri tic#.* tradit alia Sarmi#to vbi supra.

3083 De cathol. institu. tit. 9. nu. 218. & de Re publ. lib. 8. c. 26. pag. 479. num. 15.

3084 Cap. si omnia. 6. q. 1. *Si omnia in hoc seculovin dicata essent, di uina iudicia locum non haberent.* D. August. libro 1. de libero arbitrio. *Ea vindicanda sibilex populi assumit, quæ satis sint conciliandæ paci hominibus imperitis, & quanta possunt per hominem regi.* Et paulò post. *Videtur tibi lex ista, quæ regendis ciuitatibus fertur, multa concedere, atque impunita relinquere, quæ per diuinam tamen prouidentiam eindicantur, & rectè.*

3085 Infra isto lib. cap. 13. nu. 78

3086 In l. respiciendum. ff. de pœ nis, ibi: *Nec seueritatis, aut cle mentiæ gloria affectanda est.* & Horatius saty ra 3. lib. 2. *Adsit Regula, peccatis quæ pœnas irro get æquas, Nec scutica dignum horribili sedere flagello.* Segura in director. iud. in initio. 2. partis num. 5. fo. 77.

3087 Dicit Ecclesia. *Deus, cui proprium est misereri semper & parcere.* c. alligant. 26. q. 7. ibi: *Si Deus est benignus in misericordia, eius minister non debet esse tenax.* Palac. Rub. in allegat. hæresis. §. 11. ad fi.

3088 Lib. 15. epist. C. Cassio. *Omnibus estenim odio crudelitas, & amori pietas.*

3089 Cicer. lib. 3. of fici. *Nihil quod crudele, vtile: est enim hominum na turæ, quam sequi debemus, maximè inimica crudelitas.*

3090 Diogen. lib. 5. de vita & morib. philos. in vita Aristot.

3091 In epigramm. *Nolo magistratus sæuos, admit to seueros, At## reis facili cum grauitate pios.*

3092 Lib. 6. c. 14.

3093 Valer. Maxi. lib. 9. c. 2. Aulus Gel. lib. 6. nocti. Attic. c. 4. Cicer. in Pi son. & in offi. D. August. libro 1. de ciuitate Dei. c. 15.

3094 Puteus de syn dica. verb. *crudelitas.* num. 5. fol. 162. & Heredia de iudicibus. quæst. 18. fo. 78.

3095 Lib. 1. de clement. ad Cæsar. cap. 26. *Quid istud delectari sono cathe narum, quocunque ventum est, multum sanguinis effundere, aspectu suo tergere & fugare*? *quæ alia vita es set, si vrsi, leonesque regnar#t*? *si serpentibus in nos, ac noxiosissimo cuique animali daretur potestas, ipsa rationis expertia natura suis abstinent, & tuta est etiam inter feras similitudo morum.* & cap. 24. ait: *Ferina rabies est sanguine gaudere, ac vulneribus, & abiecto homi ne, in siluestre animal transire.*

3096 Lib. 9. cap. 2. *Crudelitatis verô horridus habi tus, truculenta species, violenti spiritus, vox ter ribilis, omnia mi nis & cruentis im perijs referta.*

3097 Lib. 1. de clementia ad Ne ronem, *Vltio duas res præstare solet; aut solatium affert ei qui accipit iniuriam, aut in reli quum securitatem.*

3098 D. Gregor. & D. Augustin. transsumptiuè in cap. vera. 45. distinct. & in cap. hinc etiam. §. albuginem. 49. distinct. ibi: *Ij qui falsa iustitia superbire so lent, cæteros quos## despiciunt, nullaque infirmantibusmi sericordia condescendunt.* & in cap. pler#que. 2. quæst. 7.

3099 In dicto cap. pler#q;.

3100 Cap. 2. & Ouid. *Et caret auxilio, qui non tulit, vtque reliquit Sic linquendus crit: legem sibi dixerat ipse.*

3101 L. scribit. 33. ff. ad Trebell. l. grege. 21. ff. de legat. i. M#tica de c#iect. lib. 7. tit. 10. num. 26. & se quentib.

3102 Quia iudexn# potest esse, nee seuerior, neque clem#tior lege. authent. de iudicibus. §. oportet, & ibi glos. videri. l. seruos. in fin. C. ad leg. Iul. de vi publ. l. 3. in fi. C. ne sanct. Baptism. itere tur. Bald. in l. hac lege. col. 2 C. de sent#. ex breuic. recit#. Roman. singular. 77. Bal. in l. incredibile. C. de pœnis, latè Redin de maiestate Princip. verbo *sed etiam per legitimos tramites.* num. 26. & sequentib. & 48. & seqq. l. si ita stipulatio. ff. de verbo. obligatio. ibi: *Quia c#ten ti esse debemus pœnis legalibus.* l. si quis dicat. ff. de manumis sion. ibi: *Vti## non maiorem ex ea causa pœnam constituturus.* l. mortis. §. istæ ferè. ff. de pœnis. l. 6. tit. 31. part. 7. Bald. in l. cunctos populos. col. 8. C. de summa Trinit. & fide Catholi. Boni facius in Peregrin. verb. *pœna.* fo. 349. gl. *mitius.* col. 1.

3103 Infra hoc. c. num. 34.

3104 L. 8. in fin. & ibi glo. Greg. tit. 31. p. 7. sin gulariter Redin vbi supra nu. 62. cum se quentib. latè Gratian. in regul. 344. nu. 1 & sequent. fol. 142. post Tiraq. de pœnis temperandis, per totum & Se gura in initio. 2. partis fol. 79 num. 14.

3105 Infra libro 4. c. 7. nu. 137. & seq.

3106 Arist. lib. 1. de Rhetor. glo. & Bal. in. l. inter filios. verbo, *æquo iure.* C. fa mil. hercisc.

3107 In. l. respici#dum. ff. de pœ nis. ibi: *Debent feueritatem leg# cum aliquo temperamento benig nitatis prosequi.* l. P#dius. §. 1. ff. de incendio ruin. & naufr. l. 2. ff. de custo dia reorum. *sæ ui#tibus enim iu dicibus fræni t# peries impomtur, & æquitas.* Abbas in. c. fi. nu. 6. de transactionibus. est enim iustitia dulcore miseri cordiæ tempe randa. Specul. tit. de dispensa tione. num. 1. versi. *æquitas di cit.*

3108 L. 9. tit. 31. & tit. 32. per totum. part. 7.

3109 In libro de hæ resi. c. 86. Tiberius Decia. in 1. tom. crimin. c. 37. nu. 47.

3110 Robillius in tract. de iustitia & iniustitia lib. 1. cap. 17. Follerius in practic. de censibus, tit. de iure mo derandi rigor. pagina 115. nu. 31. & seqq. Redin de maiest. Princip. verb. *omnibus æquum.* nu. 12. & seqq. Gratian. in regul. 411. incip. *rigori.* & Petr. Bellug. de spe cul. Princip. rub. 11. §. c#pendiose, nu. 4. & 5. & §. si postquam nu mero 7. Ioan. Garsias de ex pensis c. 1. nu. 27. & seqq. & quod dicemus inf. lib. 4. c. 5. nu. 62. & seq.

3111 Glos. in l. si mo ra. ff. solut. matrim. Anton. de Trigon. sin gul. 25. nu. 2. Rol#d. c#s. 95. nu. 31. & anteceden. vol. 2 Tiraq. de pœnis temp. caus. 44. Mascard. de probation. concl. 935. nu me. 14. & con clus. 659. nu. 18. & de iudice omissionis reo dicam inf. lib. 5. cap. 1. num. 147.

3112 Lib. 4. c. 5. nu. 64. in fin. & seqq.

3113 *Tyranni multi crudeli cæde ne cati Ostendunt, quanti refferat esse pium.* Conducunt in fra dict. lib. 3. cap. 12. nu. 6. & 7.

3114 L. 1. in princ. & ibi Bart. C. de offic. præf. vrb. textus, Bartol. & DD. in l. 2. §. dominorum. ff. de his qui sunt sui vel alien. iur. Bonifac. in Peregrina, ver bo *iudex.* q. 9. in glos. *malè.* Puteus de syndicatu, verb. *crudelitas officialis.* fo. 162. num. 1. & seqq. Auil. in proœm. cc. prætor. verb. *qualesquier.* in fin: princ.

3115 L. pen. & fin. ff. de pœnis. *In pœnis benignior est interpretatio facienda.* reg. in pœnis. 49. de regu. iur. in 6. l. Arrianus. ff. de actio. & obl. cap. eosve ro. 50. distin. c. fin. de transactio. Cardinal. in. c. rursus. qui cleric. vel vou#. Ne uizanis in filua nuptia. in fin. post Bart. in l. 1. col. 2. C. de legib. Palac. Rub. in alleg. hæresis. §. 11. post med.

3116 Dict. cap. eos. 50. distin. c. si quis dederit. 24. q. 1. glos. 1. in med. in d. reg. in pœnis, præter tradita à Pace in practic. 1. tom. c. 3. §. 12. num. 101. & seq.

3117 Cap. duo ista. 23. q. 4. c. fin. de transact. in fin. Palac. Rubios vbi sup. Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 11. nu. 15. & seqq. Bellug. de specul. Princip. rub. 11. §. compendiosè nu. 4. & eius additio litera A.

3118 L. inter pares, & l. duo iudices. ff. de re iudicata. l. 17. tit. 22. Part. 3. tradit Paz vbi sup. & dicam inf. lib. 3. c. 8. nu. 117.

3119 Lib. 2. de Republ. c. 9. fol. 96. *Sed quoni# exactißimæ dimensiones difficillime poßint obseruari, rectè monent, vt supplicia potius c# clementia, quam cum acerbitate sint c#iuncta: illa verò, si negotia legibus aper te comprebensa non sint, magis ad lenitatem inclinat.*

3120 Infra isto lib. cap. 7.

3121 L. 17. tit. 22. part. 3.

3122 Dio gen. Laer. lib. 5. de vita & moribus Philos. in vita Aristot.

3123 Sec#dùm plures relatos à Gratian. in re gula. 411. nume. 7. & a Segura in director. iud. in ini tio. 2. p. nu. 14.

3124 2. 2. quæst. 67. artic. 4. Tiraque. de pœnis temperan. in princ. num. 3. Redin de maiest. Princip. verbo. *sed etiam per legitimos tramites.* num. 48. & sequentib.

3125 L. si qu#do. C. de inoffic. testam. c. cum inferior. de maior. & obed. c. ecclesia vestra, de electione. Clemen. 2. eod. tit. Sarmi#to lib. 3. selectarum. cap. 8. nu. 4. fol. 114. col. 4. in fin. & conducunt supra dicta hoc. c. num. 28

3126 Cap. dixi. de pœnitentia distinct. 1. Dida cus Perez in l. 1. col. 293. ver bo *dubium.* tit. 11. lib. 1. Ordi nam. & ibidem col. seq. versic. *secunda conclusio.*

3127 Sopaterin qua dam epistola relata per Simancas de Republ. lib. 5. c. 17. nu. 12. pagina 281. vbi ait: *Oportet mo deratam iustitiæ castigationem in ferre ijs qui deliquerunt, ita vt parua quidem & vulgaria peccata dissimulentur (nec enim condu cit, & quælibet, & omnia simpliciter punire, neque cognoscent# negligere) quæ verò iam ingrauescunt, bis cura secundûra leges adhibeatur.* Puteus de syndic. verb. *c#positio.* cap. 3. num. 2. & F. Marcus Anton. de Camos in Micro cosm. 3. p. dialog. 10. pag. 112. col. 2. & dixi in c. præced.

3128 L. si apparitor. in fin. C. de cohortalib. lib. 12. ibi: *Veni# enim talibus non permittimus, nec indulgentijs crimina subleuamus.* cap. qui vitijs. 23. q. 5.

3129 Iuxta notata in l. si quis legatum. §. si patronus. in gl. *impetrata.* ff. de falsis. Redin de maiest. Priuc. verb. *ad clementiam pronum.* nume. 14. & seq.

3130 Lib. 1. cap. 2. de clementia.

3131 Cap. sed illud. 45. dist. cap. noli. 23. q. 1. Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. §. 3. ver bo *m#suetus de bet esse.* nu. 5.

3132 Lib. 4. de Republ. cap. 6.

3133 Lib. 1. apophtegm. nu. 58.

3134 Lib. 5. de Republ. *Qui scele ra negligit, dum peccandi licentiam præbet, n# tantum Rempabli sed etiam ipsos sceleratos grauiter lædere videtur, & melius esse non ciuitati tantum, sed ètiam ijs qui pec car#t, vel vt mo riantur, vel alio que castigentur, quam vt impunita peccata relinquantur.* Biessius de Repub. lib. 2. c. 9. fol. 97. F. Marcus Anton. de Ca mos in Micro cosm. 1. p. dialog. 16. pag. 197. col. 2. in fin. & seqq.

3135 Cap. Ephesis. 4. distin.

3136 In Numeros cap. 12. *Benigni tas & mansuetu do carere non de bet animi fortitudine & zelo iustitiæ: alicqui is qui omnia dissimulat, non mitis, sed pusilanimus censendus est.*

3137 In Psal. 131. *Despicere cos quibus fit iniuria, non dolere vicem corum qui iniuria afficiuntur, nec ijs irasci, qui probris, & contumelijs afficiunt, non est virtutis, sed vitij, non est mansuetudinis, sed ignauiæ.*

3138 Lib. 12. epigr. 81. *Cui malus est ne mo, quis bonus esse potest*?

3139 Vt in cap. est iniusta. 23. q. 4.

3140 Per l. sin. C. de edict. D. Adrian. tol. & ibi Bald. col. 4. fa cit glos. in l. quinquagi#ta. ff. de excus. in tor.

3141 Puteus de syn dicat verb. *c#positio.* c. 1. c# seqq. & dicam inf. lib. 5. c. 3. num. 99.

3142 Cap. 1.

3143 Cap. 19. & dicam inf. lib. 2. c. 8. nu. 28.

3144 Infra isto lib. cap. 8. nu. 28.

3145 Cap. 22. & transsumptiue in cap. discipli na. 45. dist.

3146 In Phocione. *Qui in administrandis rebus ita versatur, vt ad salutem publieumque c#mod#, velut ad metam aliquam sua consilia dirigant, nonihilq; interdum ciuium gratiæ & volupta ti conceßerint, nec singula velut ad filum redacta velint seueritate potius & vi, quam m# suetudine & humanitate confice re, hi mihi plane videntur sapi#tißimé seruanda rum rerum vi# incedere: quam quam existimo haud parui eße negotij, seuerita t# poße cum comitate retinere: quod qui nactus est, rem profectò est assequutus, qua nulla est neque harmonia concinior, neque concinitas suauior, neque suauitas grauior, atque vtilior.*

3147 Lib. 4. epistol. *Seueritatem istam pari iocunditate condire, summæq; grauitati tantum iocunditatis adiungere, non minus difficile, qu# magnum est: id tum cum incredibili quad# suauitate sermo num: tum vel præ cipuè stylo asse queris.*

3148 In epistol. ad Alypium. *Etenim lenitat# ae moderationem cum fortitudine ac robore itat# perare, vt illa erga bonos viros vtare, hanc ad prauos seueré corrigendos adhibeas, non me diocris ingenij ae virtutis rem esse arbitror.*

3149 Matthæi. 5. *Beati mites, quo niam ipsi poßidebunt terram.* & D. Hieronym. lib. 2. su per epistol. ad Ephes. 7.

3150 Cap. 1. de pœ nit#tia. distin. 1. & cap. qui pœnitet. ibid. Redin de maiest. Princip. verb. *ad clemen tiam pronum.* nu. 24. & seq.

3151 Glos. in cap. si quemquam. §. accusatorum. 2. quæst. 3. vbi textus ait: *Facti quæstio in arbitrio iudicantis est, pœnæ ve ró persecutio non eius voluntati m#datur, sed legis authoritati reseruatur.* l. 1. in princ. ff. ad Turpil. Alf#s de Castrode lege pœn. lib. 2. c. 12. & 13. Auend. in c. 7. prætor. 1. p. nu. 7. versi. & *sieut.* in fin:

3152 Vt per Tiraq. de retract. Lignagier. §. 35. glos. 1. nu. 13. Auil. in cap. 1. prætor. gloss. *derechamente.* nu. 3. glo. in. c. om nis. 45. distin.

3153 *Qui sunt nequam, fiunt propter sp# veniæ nequiores.* c. vt famæ, de sententia exc.

3154 Vide apud Lu cam de Pen. in. l. iudices. co lu. 4. versi. *vlti mo nota.* C. de dignitat. libro 12. & Pute# de syndicat. in princ. tit. de re g# exces. c. 1. nu. 42. & fusè explicat Re din. de maiest. Princ. fol. 101 nu. 14. & seq.

3155 Lib. 5. Ethico rum.

3156 Lib. 3. 2. p. c. 29.

3157 Cap. nemo. 32 q. 4. c. ex teno re, de t#p. ord. c. 1. de voto. in 6. Biesius de Repu. lib. 4. c. 9. fol. 191. & seq. ait: *At interim tamen ij, qui in singularum causarum iudicijs versantur, communes rationes rerum acommodare sciant: opor tet equidem, vt semper leges cir cunstantijs præsentibus accommodentur.* Bal. in. l. vnica in pri#c.

nu. 8. C. de caduc. toll. Ias. in. l. si ex toto. §. si ita le gatum. nu. 30. ff. de lega. 1. Didac. Perez in. l. 1. tit. 3. co lu. 339. lib. 2. ordi. Arist. lib. 5. Ethicorum. c. 5. *In honoribus & pœnis* (ait) *consideran dæ sunt circ#st# tiæ personarum, alioqui nihil esset tam inæquale, quàm æqualitas ipsa.* Tradit alia in proposito Alfonsus de Castr. de le ge pœn. lib. 1. c. 6. pag. 105. litera. B.

3158 Vbi suprà.

3159 L. auxilium. §. in delictis. ff. de minorib. c. fin. de sent#tia excommunica tionis. l. absen tem. §. fin. ff. de pœnis.

3160 Dict. l. absentem. §. delinquunt. & l. aut facta. §. fin. ff. de pœnis. l. 1. ff. de abigeis, vbi quòd multis grassantibus exemplo opus est; & crimen acerbissimè punitur, vbi frequens est id genus maleficij.

3161 Cap. 10. tr#ssumptiuè in cap. disciplina 45. distin. ibi: *Miscenda est ergo lenitas cum seueritate, fací# dum## quoddam ex vtroque temperamentum, vt ne## multa asperitate exulcer#tur sub diti, neque nimia benignitate solnantur. Sít ita## amor, sed non emolliens; sit rigor, sed non exasperans; sit zelus, sed non immoderatèsœui#s; sit pietas, sed n# plusquam oporteat parcens.* D. Gregor. lib. 2. in Iob. cap. 8. cap. omnis vtriusque sexus. de pœniten. & remiss. Redin de maiest. Pri# cip. verb. *ad clementiam pronum.* nu. 24. & seq. Hered. de iud. cap. 19. fo. 82. Petrus Belluga de speculo Princ. rub. 11. §. post quam. num. 7.

3162 2. Paralip. 5. Chassanæ. in catalogo glor. mundi. 1. p. 6. concl. versic. *virgam.* ad fin. Pacheco de prætura vrbana. cap. de temperantia. fol. 13.

3163 Dicto cap. disciplina. Redin vbi sup. nu me. 27.

3164 Psalm. 84. *Misericordia & ve ritas obuiauer#t sibi: iustitia & pax osculatæ sunt.*

3165 L. 2. tit. 10. p. 2.

3166 Lib. 1. de gen tib. Septent. c. fin.

3167 Vbi suprà, ver sic *has duas vir gas.*

3168 In dicto c. disciplina. 45. distinctione.

3169 In moralib. libro. 19. c. 23. 4. p. *Sunt namque n#nulli itadistri cti, vt etiam om nem mansuetudi nem benignitatis amittant; & s#t nonulli ita mansueti, vt perd#t districti iura regiminis.* Segura in directo. iud. in initio 2. par tis. num. 8. fol. 78.

3170 Psalm. 22. *Vir ga tua & baculus tuus ipsa me consolata sunt.*

3171 Tr#ssumptiuè in. c. omnis. 45 distinct. *Omnis qui iusté iudicat stateram in manu gestat, in vtroque penso iustitiam & misericordiam portat. sed per iusti tiam reddit peccati sententiam, per misericordiam peccati temperat pœnam, vt iusto libramine quœdam per æqui tatem corrigat, quœdam verò per miserationem in dulgeat.*

3172 Cap. 6. &. F. Marc. Anton. de Camos in Microcosmia 3. p. dialog. 12 p. 112. col. 2.

3173 Tit. 1. p. 3:

3174 Lib. 6. c. 5. ibi: *Debitum supplicij modum legi dedit æquitatis admirabili temperamento, se in ter misericord# patrem, & iust# legislator# partitus.* Belluga de specul. Pri# cip. rubr. 11. §. restat, in princip.

3175 De tempore ser mone 203. *In iudice misericor dia & disciplina debet esse, quia vna sine al tera bene esse n# poterit: misericordia sola si suerit, securitatem faciet peccandi subiectis iterum: si disciplina semper ad erit, vertitur animus delinquentis in desperatio nem.* Redin de maiest. princ. verb. *m#suet#.* nu. 10. fo. 113. Heredia de iu dic. fol. 76. c# seqq.

3176 Cap. iurgantium. de re iudi. ibi: *Iurgantium controuersias celeri sent# tia terminari, & æquitati congruit, & rigori.* Petrus Belluga de speculo Princip. rubr. 11. §. c#pendiosè, num. 1. & seq. fol. 40. & dixi sup. c. præced. num. 6.

3177 Glos. in dicto cap. omnis. c# Tiraq. & alijs supra citatisin princip. huius cap. Auil. in d. cap. 1. prætor. glos. *derechamente.* num. 3.

3178 In dict. lib. 5. Ethic. cap. 5.

3179 In dict. lib. 1. de lege pœnali. c. 6. pag. 105 litera B.

3180 L. prætor edixit. §. atroc#. ff. de injurijs. l aut facta. ff. de pœnis. & §. atrox. instit. de iniurijs.

3181 In l. 20. tit. 9. & in l. 8. tit. 31. p. 7. & l. 3. tit. 20. ead. part. & l. 19. tit. 14 parti. eadem. Quarum consi deration# me minit Bal. post Cynum in l. vnica. in princip. col. 2. C. de cadu. toll. Puteus de syndicat. verb. *compositio.* cap. 1. nu. 4. & verb. *pœna.* cap. 5. & 6. nu. 4. & Anton. Scapa. lib. 5. de iur. non scripto. c. 185. Claud anus optime in d. l. aut facta. c. 9. Petrus Greg. in syntag. iur. 3. p. lib. 30. c. 2 cum 7. seqq. pag. 371. Bies sius de Repub. lib. 1. cap. 17. fol. 53. & lib. 3. c. 1. fo. 114 & seqq. Didacus Perez in rub. tit. 9. lib. 8 Ordinam. pag. 217. col. 1. in fin. vers. *quæro.* in fi. cum col. seqq. & in fin. versi *& est notandum.* Greg. in l. 10. gl. 2. tit. 27. part. 2. & in l. 12. per text. ibi gl. 2. tit. 22. part. 3. Anton. Gom. in 3. tom. delictor. c. 6. num. 4. in med. Fr. Marcus Ant. de Camos in Microos. 2. p. dialog. 8. pa gi 92. col. 2.

3182 Lib. 1. Aphorism. text. 17. ait: *Condonandum esse aliquid regíoni, tempori, ætati, & consuetudini.*

3183 Budæus in an notatio. ad p#dect. priores. c. 2. de iudic. Alciat. in l. aliud. §. inter. ff. de verb. significat. Prateyus & alij, qui de vocibus loquuntur.

3184 L. qui iniuriæ. ff. de furtis l. q de reipublic#. ff. de iniurijs. c. cum volum. ate. de sentent. exc#mun. Couarr. in Clem. si furiosus. 2. part. in initio. nu. 1. in fin. & 2. de homicidio. Didac. Perez in proœm. Ordin. col. 8. in princip.

3185 Cap. occidit. 23. q. 8. ibi: *N# solum igitur res piciamus ad ope ra, sed ad tempus, & ad voluntat#; personarum quo que differentiam & quantocunque alia ipsi operi acciderunt, diligentißimè inqui ramus: non enim poßumus ad veritat# aliter peruenire.*

3186 Arist. in Politic. ait: *Tribus ex causis delinquimus, scilicet, vel neceßitate, vel cupiditate, vel ira: & irascitur quis c#tra cum, à quo damnum vel offensio nem passus est, & quærit illum tollere, vt vindicta iniuriæ c# soletur.* Amedæus in proœ. de syndic. nu. 1. fol. 38. Crauetta consi. 75. nu. 13. lib. 1. Tiber. Decia. in tract delictor. lib. 2. c.

2. de causis delict. num. 7. bonus tex. in. l. verum. 40. ff. de furt. ibi: *Nec enim factum quærítur, sed causa faciendi.*

3187 Dixi sup. isto lib. c. 2. nu. 59.

3188 L. 8. &. 20. tit. 9. p. 7. &. d. l. 8 tit. 31. ead. p. l. 3. tit. 30. ead. p. l. 3. ff. de accusa. &. l. vnica. C. si quis imp. maledix. ibi: *Vt ex perso nis hominum dicta pensemus.* l. 44. tit. 18. lib. 6. re cop. & dixi supra isto lib. c. 2. nu. 59. & 60.

3189 Dict. l. 8. tit. 31 p. 7. ibi: *E aun deuen catar qu# do dan pena de pecho, si aquel a quien la dan, ò la mandan dar, es pobre o rico: ca menor pena deu# dar al pobre que al rico,* & ibi: *Esto porque m# d# cosa que pueda ser cumplida.* & quando ob paupertatem minoretur pœ na, aut mulcta, dicam inf. lib. 4. cap. 5. num. 65.

3190 Glos. in l. clarum. C. de authoritate præstan. Plaça de delict. lib. 1. cap. 32. fol. 303. num. 8. Anton. Gom. 3. tom. cap. 1. num. 59. in fi. Clarus in practic. §. fi quæstio. 6. num. 3. pag. 283. l. 9. tit. 1. & l. fin. tit. 21. part. 7. l. 15. tit. 1. p. 1. l. 4. tit. 19. part. 6. Dueñas in regula 259. Tiraquel. de pœnis temperand causa 7 pag. 27.

3191 Cap. tanta nequitia. 86. distinct. ibi: *Et quia adhuc canis tuis parcimus, hortamur, vt aliqu#do resipiscas, miser senex, atque à tanta leuitate morum, & operum peruersitate c#piscere, vt quanto morti vicinior efficeris, tanto solicitior atque timidior esse debes.* Tiraquel. vbi supra causa. 8. pag. 31.

3192 Lib. 30. de syntagm. iur. 3. p. cap. 5.

3193 L. aut facta. §. locus. ff. de pœ nis. l quis sit fugitiuus. §. pen. ff. de seru. fug. d. §. atrox. instit. de iniur. & d. l. prætor edixit. §. atrocem ff. eod. & dict. ll. partitæ. Pla ça de delict. libro. 1. c. 6. nu. 15. pag. 50. post Anton. Gom. & alios vbi su prà. Petrus Gre gor. vbi sup. c. 6. & 7. nu. 7.

3194 Quia carcerati sunt sub pro tectione curi#, & habent securitatem à le ge, & qui eos offendunt, c#mittunt crim# læsæ maiestatis. Bart. in. l. e iusdem. §. tr#s fugas. ff. de sicarijs. Puteus de synd. verb. *adulterium.* c. 1. uu. 5. fol. 115. latè Tiber. De cian. 2. tom. crim. lib. 7. c. 11. nu. 10. & carcer dicitur palatium. aut tota ciuitas, & quilibet locus à iudice assignatus. Angelus in. l. qui carcer#. ff. quod metus causa. Palacius Ru b. in rubr. §. 9. nu. 13. cum seqq. de donatio. inter virum & vxor. & dicam inf. lib. 3. c. 15. num. 120.

3195 Dict. §. atrox. institut. de iniur. & Petrus Greg. in d. loco. c. 6. in fin.

3196 Dict l. aut facta. §. tempus. ff. de pœnis. Ouid. de tristibus. 1. ait:

Iudicis officium est, vt res, ita tempora rerum
Quærere: quæsito tempore tutus cris.

Petrus Greg. de syntagm. iuris. 3. p. lib. 30. cap. 7.

3197 L. si quis in hoc graui. C. de episcopis & cleric.

3198 Quia grauiùs puniuntur delicta noctu c# missa. cap. 3. de homicid. l. 4. ff. ad leg. Aquil.

3199 L. non solum. ff. de ritu nuptiarum. cap. li teris. de præsumprion. ibi: *Si per nemora & vaga loca.* l. non intelligo. in medio. & §. si palàm. ff. de iure fisci. Palac.

Rub. in l. 60. Taur. nu. 6. Iul. Clar. in pract. lib. 5. §. fin. quæst. 60. nu. 20. Auil. in cap. 1. prætorum. glos. *de cuya mano.* nu. 11.

3200 Vt in tit. C. ne ex delictis de funct.

3201 Infra isto lib. cap. 13. num. 78. & lib. 5. c. 3. num. 136. præter tradita à Petro Greg. vbi sup. nu. 5.

3202 Bald. in l. vnica. in princip. num. 8. C. de caduc. tollen. Ias. in l. si ex toto. §. si ita legatum. num. 30. ff. de legat. 1. Couarruu. in cap. alma mater. 2. part. in initio. num. 3. versic. *nihilominus.* de sententia exc#municat. in 6. Gregor. in l. 12. verb. *juzgadores.* tit. 22. part. 3. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 2. Ordinamen. col. 339.

3203 Lib. 16. ciuili. vel de Regno. & Hippocrates vbi sup.

3204 Cap. requiritis cum duobus sequ#tibus. 1. q. 7. cum similibus ibi not.

3205 3. offic. ait: *S#per tempore fit, vt quod plerumque turpe haberi soleat, inueniatur non esse tur pe.* & idem lib. 2. de inuentione ait: *In omnibus quid tempora petant, aut quid personis dign#sit, semper c#siderand# est.*

3206 L. aut facta. §. qualitas. ff. de pœnis. Petrus Grego. de syntagm, iur. 3. p. lib. 30. c. 8.

3207 Cicer. in parad. Horati. libro. 1. satyr. 3. cuius carmin. meminimus su pra. c. præced. num. 10.

3208 Dicta. l. 8. tit. 31. p. 7. & qu# tradit Anton. Gom. in. 3. tomo delict. c. 2. num. 5. versi. *dubium.* & quæ dic# infrà isto lib. c. 14. nume. 30.

3209 Portius Latro, Albutius Sylo, & Petrus Crinitus. lib. 1 de honesta disciplina c. 8.

3210 Homerus lib. 23. Iliados. Virg. lib. 1. æ neid. Alciatus emblem. 57. &. 113. lib. 1.

3211 Infra lib. 4. c. 7. nu. 137. & seqq.

3212 Hippolyt. in singul. 182. & latè Tiraq. de pœn. temp.

3213 L. aut facta. §. quantitas. ff. # pœnis. l. 1. §. fi. ff. de abigeis. §. si quis quinque solidos. de pace tenen. & eius viola. in feud. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. libro. 30. c. 9.

3214 L. capitalium. §. solet. ff. de pœ nis. l. seruos. C ad leg. Iul. de vi pub.

3215 L. 1. §. qui mol to magis C. de rap. virg.

3216 Tradit Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 30. c. 4.

3217 Quintilia. qu# refert & sequi tur Budæus in annotatio. ad l. fin. ff. de Senatorib. pag. 242. & tradit latè Tiraq. de pœnis tempe. caus. 49. & 50.

3218 L. qui ea men te. ff. de furt. ibi: *Nemo enim tali peccato pœnitentia sua innocens esse desijt.* vbi Barto. optimè distin guit num. 3. & in causa hære sis tradit latè Tiberius Decian. in 1. tom. crimin. lib. 5. cap. 54.

3219 L. qui falsam. 19. ff. ad. l. Cor nel. de fals. l. 1. in fin. ff. quod quisq; iur. ibi: *Quid enim obfuit conatus, c# iniuria nullum ha buerit effect#*? Bart. in dict. l. qui ea mente. Dominic. in cap. auaritiæ. col. 6. versi. *& nota ex ista.* gl. de election. in 6.

3220 In proprijs lo cis. C. &. ff. de iuris & fact. ignor. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. libro 30. c. 10.

3221 Dict. l. 8. tit. 31 part. 7. in fi.

3222 Vbi sup. ibi: *Potest tamen hoc genus in cognition# venire Senatus aut Princi pis.*

3223 Imol. & Paul. in l. continuus. §. cum ita per text. ibi. ff. de verb. oblig. A lij aliter accipiunt æquitat#, vt latê per Tiraq. de vtroque retract. §. 35. nu. 13. & seq. & Francis. C# nan. lib. 1. c#m#t. iur. ciuil. c. 11. num. 7. Io#. Gars. de exp#s. c. 1. nu. 27. & sequen tib. fol. 7.

3224 L. obseru#d#. ff. de offic. præ sid. ibi: *Sed & in cognos cendo, nec sc#descere ad uersus eos quos malos putat, ne## precibus calamitosorum illacry mari oportet: id euim non est con stantis & recti iudicis, cuius an i mi motum vultus detegit.*

3225 In epistol. ad Quintum Fratrem. *C#stantia* (ait) *est adhib# da, & grauitas quæ resistat, non solum gratiæ, sed eti amsuspicioni: adi#g#da etiam est facilitas in audiendo, in satisfaciendo. & disputando diligentia.*

3226 Cap. fi. fol. 135 & cap. 19. fol. 182.

3227 Exod. c. 4.

3228 L. 18. tit. 9. p. 2

3229 Sup. lib. 1. c. 6.

3230 In. l. nec quicquam §. circa. ff. de offic. pro cons. & legat. ibi: *Circa aduocatos patientem esse proconsul# oportet, sed c# ingenio, ne comtemptibilis videatur.*

3231 *Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc, sciat alter.*

3232 Vt in tit. C. vt quæ desunt ad uoc. parti. iudex suppl.

3233 1. ad Corinth. 14. *Mulieres in ecclesijs taceant, nonenim permit titur eis loqui, sed subditas eße, sicut & lex dicit: si quid aut# vol#t diseere, do mini viros suos interrogent.*

3234 Dict. l. 13. tit: 4. p. 3. &. d. l. obseruandum.

3235 Supra isto lib. c. 2. num. 5.

3236 Lib. 2. de Prin cip. Christia. c. 4. & antecedentibus, maximè pagina 284. in fin. c# seqq. Horatius satyra. 4. lib. 1. sermo. *Fingere qui non visa potest, com mißa tacere Qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caueto.* Et contra hypocritas dicam infrà lib. 3. c. 9 num. 29.

3237 Ad Roman. 8.

3238 Vt refert Cicero in offic. *Scientia quæ remota est à iustitia, calliditas potius est appellan da.*

3239 Cap. 3. *Non est ista sapientia de sursum descendens á Patre luminum, sed terrena, animalis, diabolica.*

3240 Cap. 19. *Est qui nequiter se humiliat, & interiora eius plena sunt dolo.*

3241 In dict. l. obseruandum. verb. *detegit.* ff. de of ficio præsidis. ait, *Nota mirabi l# malitiam, quod aliud gerant in corde, & aliud dissimul#t: quòd recté faciunt Bo nonienses.*

3242 Autor est Arcadius lib. de munerib. ciuilib. &. l. mune rum. §. mixta. ff. de muner. & honor. ibi: *Her#nius Modestinus, & not#do, & disputando, bene & optima ratione decreuit.* glo. in. c. 1. §. cui rei. versi. *iu uenibus aut#.* de coll. in pragm. sanct. in verb. *studio,* c. quam grauem. 35. q. 9. ibi: *Veritas hinc inde exagitata magis splen descit in lucem.* l. diui fratres. ff. de iure patronatus. Veritas enim quan to magis conteritur & oppugnatur, t#to clarior expulsis nebulis in lucem progreditur; sicut aro mata magis re dolent, quanto magis conteruntur. Rolandus consi. 13. nu. 1. vol. 3. & consi. 66. nu. 1. vol. 2. & consil. 6. nu. 1. volum. 1. Neuizan. in præludijs ad siluam nupti. num. 5.

3243 Noctium Atti carum. lib. 14. c. 2.

3244 Lib. 7. *Nisi diuersæ interse s# tentiæ dicantur, non potest quis eligere melior#; sed neceße habet ea quæ dicta est vti: at cum plures dictæ sunt, licet tanquam aurum purum deligere; quod per se discerni c#nequeat, comparatum c# altero discerni potest.*

3245 In oratio ne de pace. *Quî fierl potest, vt vlli vel de præteritis recte iudicent, vel de suturis pr#denter deliberent, nisi contrarias in ter se rationes conferant, & æquos vtrisque au ditores se præbeant.*

3246 Lib. 2. Officiorum. *Contra omnia disputatur à nostris, quòd hoc ipsum probabile elucere non poßit, nist ex vtraque parte causarum sit facta contentio.*

3247 L. 43. tit. 5. lib. 2. Recop.

3248 Prouerb. cap. 11. *Qui ambulat fraudul#ter, reuelat arcana; qui autem fidelis est, zelat amici commissum.* & cap. 25. *Secret# extraneo ne reueles, ne forté insultet tibi cum audierit,* Eccles. c. 27. *Qui denudat arcana amici, fid# perdit, & non in ueniet amicum ad animum suum.* & Esaiæ. cap. 24. *Secretum meum mihi, secretum meum mihi.* Et per Fzechiel# ait Dominus, cap. 7. *Auertam faciem meam ab eis, & violab#t arcanum meum.* Prouerb. cap. 21. *Qui custodit os suum, & linguam suam, ab afflictione seruat animam su#.* Et ibidem. c. 8 *Arrogantiam & superbiam, & viam prauam, & os bilingue dete stor.* & Ecclesiast. cap. 22. *Quis dabit ori meo custodiam, & super labia mea signaculum certum, vt non cadam in ipsis, & lingua mea perdat me.* Ibidem. cap. 28. *Ori tuo facito ostia, & seras auribus tuis.* & ibidem. *Verbis tuis facito state ram, & frænos ori tuo rectos, & attende, ne fortè labaris in lingua, & cadas in conspectu ini micorum insidi# tium tibi, & sit casus tuus insanabilis ad mortem.* Lucas de Penna in rubri. de legatio nibus, lib. 10. versic. *decimotertio debet.*

3249 Psalm. 35. *Iudicium tuum abyssus multa.*

3250 Ad Roman. c. 11. *O altitudo diuitiar# sapientiæ & scientiæ Dei: quâm inc#prehensibilia sunt iudicia eius, & inuestiga biles viæ eius.*

3251 2. Corinth. 12. ad Hebræ. c. 12.

3252 Apocalyp. 5.

3253 Ad Roma. 1.

3254 Hispalensis in 4. distinct. 21. quæst. 1. Doctores in cap. officij. de pœ nitentijs & re missionibus. C#cilium Tri dentinum sessione 14. cap. 5. de confessione. & ibidem canone 6.

3255 Ioann. 13.

3256 In cap. 1. de pace Constan. §. credentias. num. 2. in feudis. Didacus Perez in l. 21. tit. 3. lib. 2. Ordinamen. col. 364.

3257 L. si quis maior. C. de transactio. Pisa in Curia lib. 3. c. 1. in princip.

3258 In prima part. tit. 4. cap. 8. de consi. §. 4. Auiles in proœ mio capitulorum prætorum, verb. *acordado,* num. 14. & in cap. 44. glos. *se salga.* post Plateam in rubri. C. de decurionib. lib. 10. Cæpolla cons. crimin. 39. nu. 26. cum seqq. Auenda. in. c. 2. pr#torum, nu. 25. in princip. Pisa vbi sup. & ibi Azeuedo in addit. ad eum.

3259 Secunda part. dialog. 2. pag. 18. col. 2.

3260 Cap. 1. quibus modis feud. amitta. el segun do, & ibi Andre. de Isern.

3261 Vbi supra.

3262 In tract. synd. verbo, *exced#t consiliarij.* nu. 2. & seqq. fol. 89.

3263 L. 5. tit. 9. p. 2. in fin. ibi, *faria traycion.*

3264 Vbi supra.

3265 L. 5. tit. 4. lib. 2.

3266 Osorius lib. 8. de Regis insti tutione. *Estautem in consilijs Principum fidei munus, quidquid secretó statutum fuerit, sil#tio & tacitnrnitate c# primere: si enim qui amici consilium aperit, est odio omnium val dé dignus, quo tandem scelere illum alligari iu dicabimus, qui Regis consilium contra datam fidem, cum homine qui non sit parti ceps eiusdem c# silij, eommunicauerit? Est Regis proditor, & patriæ euersor exi stim#dus.* Sim#. de rep. lib. 7. c. 14. &. 15. & idem de catholicis institutio ni. tit. 34. nu. 8 & tit. 61. nume. 31.

3267 In tract. magni consilij. nu me. 155.

3268 In. 4. p. in sermone ad Regem Franciæ, c#sideratione 2.

3269 Garimbertus problema. 117

3270 Discursu. 6. §. 12. fol. 29. & seqq.

3271 Lib. 2. mirabilium.

3272 In Gordianis. *Hunc autem morem apud veteres neceßitates publicæ repererunt, vt si forté aliqua occulta constituere opor teret, senatuscon sultum tacitum fieret, itavt non scri bæ, non serui publici, illis actibus interessent, senatores exciperent, senatores omnium offi cia, scribarumque complerent, ne quid fortè proderetur.* & Budæ. in annota. ad p#dect. sup. l. fi. ff. de senator. pag. 252.

3273 De institutio. antiq *Tria fece r#t Romanos do minari, sanum con silium, & secretum, & dictis suis se pertinaciter inhærere, & n# frangendo fid#.* Martin. Laud#s. in tratact. de consil. Prin. in. 2. q.

3274 Lib. 1. de re militari.

3275 Valer. lib. 5. c. 10. Plutarc. in apophtegma. Gr#corum.

3276 Bud#. in anno tat. ad d. l. fi. p. 262. ff. de sena toribus.

3277 D. Augus. lib. 14. de ciuitate Dei. c. 10. Pineda in Monarc. eccles. libro. 2. c. 28. §. 3. fol. 141. post Bud#. in. d. l. fi. ff. de senator. pag. 260. cum seqq. & antece den.

3278 L. 9. tit. 17. p. 3.

3279 In summa de pœnitentijs & remissionibus lib. 5. nu. 32. fol. in magnis. 275. Bar. in. l. 1. §. is qui. ff. ad l. Cornel. de fals. & in. l. si quis aliquid. §. instrum#ta. ff. de pœnis. Specula. tit. de aduoca. §. nunc tra ctemus, versi. *caueant.* Ange. in §. prætereà. institu. de lege Aquil. Bonifa cius in Peregri na, verb. *aduocatus.* fol. 32. vers. *sexto quæ ro.* Nauarrus in. c. inter verba. 11. quæst. 3. nu. 799. Auenda. in. c. 2. prætor. nu. 25. Azeue. in. l. 17. per textum ibi. tit. 16. lib. 2. rec. l. 9. &. 25. tit. 6. partit. 3.

3280 In. 4. distin. 21 & distin. 19. q 2. articul. 3. q. 1. ad secund#.

3281 Post longam disceptation# resoluit Nauar rus in d. c. inter verba. n. q 3. corollario 65. num. 799. pag. mihi. 233 & in manuali confessor#. c. 25. num. 42. post Neuizanis in silua nu ptiali. nu. 47. Auend. in. c. 2. præto. nu. 25. fol. 33.

3282 Glo. per text# ibi. in. l. fin. ff. de testibus. de qua per Bart. in. l. deferre. ff. de iure fisci. per cuius dicta intellig#da est l. 20. tit. 1. p. 3. & ad dictam l. fi. vide addition# Capell. Tolos. q. 18. & 204. & Abbat# in c. insuper. nu. 8 de testibus.

3283 In. l. qui falsò ff. de testibus.

3284 L. 5. &. 8. tit. 9 p. 2. quod eti# aduertit Frater Marc. Anton. de Camos in sua Microcosmia. 2. p. dia log. 2. p. 19. co lum. 1.

3285 Ideò caue, cui secretum dixeris, iuxta illud Plinij: *Ita amicos habeas, fieri vt poße inimicos putes.*

3286 L. si quis testa m#tum. 42. §. sed & si quis, & ibi glo. *publi cauerit.* ff. ad l. Aquil. l. si quis aliquid. §. qui vir#. ff. de pœ nis. & l. 1. §. fi quis tabulas. ff deposit. l. 1. in princ. ff. ad l. Cornel. de fals. l 9. &. fi. tit. 17 p. 3. Greg. in. d l. 9. verb. *n# deuen apercebir.*

3287 Cap. 39.

3288 In. l. omne delictum. §. exploratores. ff. de re militari, gl. 2. in. c. de forma. 23. q. 5. l. 2 tit. 7. p. 7. Alberi. in. l. 1. §. is qui deposita. ff. ad l. Cor nel. de falsis. Greg. in. d. l. 5. verbo. *su poridad.* tit. 9. p. 2.

3289 In dict. cap. vnico, quibus mod. feud. amittat. in. 2. qu# notat Gre gor. in d. glos. *su poridad.* Bar to. in l. qui testam#tum. ff. de faisis. c. c# olim. 2. & ibi glos. verb. *sigil la.* de offic. delegat. Perez in l. 26. tit. 3. lib. 2. Ordina. col. 369. verb. *cartas.*

3290 Bart. in l. 2. ff. de falsis. & in l. Titio. nu. 3. ff. ad municip. Abbas & DD. communiter in cap. cum olim. 2. de offic. deleg. Curti. Iunior in l. 2. nu. 25. C. de ed#d. communis secundùm August. in addit. ad Angel. in tract. malefic. verb. *falsario.* num. 10. Con rad. in pract. fol. 392. col. 2 in princip. Nauarr. in manua li Latino, cap. 18. num. 53. latiùs in cap. sacerdos. num. 10. & 51. de pœnitentia di stinctione 6. Didac. Perez in dict. verb. *cartas.* Iul. Clarus in pract. §. falsum. num. 26.

3291 In l. 1. in fi. ff. de his quæ in testam#. del#.

3292 Puteus de syn dic. verb. *corru ptío.* nu. 9. fol. 160. Imola in dict. l. 1. Felin. in cap. venerabilis. de exceptio. col. 5. ver sic. *vtrûm si fal sans.* Roman. cons. 346. col. 3. versi. *cæter#.* Auiles in cap. 1. prætorum. glos. *donacion.* nu. 30. & 35. cap. cum olim. de rescript.

3293 Tob. cap. 12.

3294 Ioann. 1.

3295 Seneca lib. de moribus. *Quod tacitum esse velis, nemini dixeris: si enim tibi non imperasti, quomodó ab alio silentium speras*? Alter Seneca in Hippolyto, actu. 3. *Alium silere quod voles, priùs sile.*

3296 Lib. 6. apophtegm. 25. in 2. centena.

3297 L. 13. tit. 4. p. 3.

3298 Dict. l. obseruandum. ff. de offic. præsid. ibi: *Nec precibus calamitosorum illacrymari oportet.* & dict. l. 13. tit. 4. p. 3. & diximus su pra isto lib. c. 2. num. 61.

3299 L. 2. C. de peti tioni. bon. subla. lib. 10. l. 29. tit. 18. p. 3. *Pler#q; enim (*dicit dicta lex 2.) *in nonnullis causis inuerecunda petentium inhiatio nec#stringimur, vt etiam non c#ce d#da tribuamus.* de quo dicto, vti singul. memenit Ias. in. l. 1. §. si vir. col. fi. ff. de acqui. posse. tex. in. c. cum in iuu#tute. §. cæterum. de purgatione ca no. gl. *noscatur.* in. c. 1. de con stitutio. in. 6. gl. in. c. fraternitati. de præbend. & in. c. audacter. 8. q. 1. singulariter Palac. Rub. in rub. de donatio. inter virum & vxorem. §. 81. num. 1. & seq. Suarez allegatione. 12. Segura in d. §. si vir. fol. 12. col. 3. versi. *aduerte etiam.* vbi dicit singulare Greg. in. dict. l. 29. glo. fi. & al ter Segura in director. iud. 2 p. c. 5. num. 7. fol. 108.

3300 Infra lib. 3. c. 14. nu. 22. & c. 15. nu. 85.

3301 L. nam ita diuus ff. de adoptio. l. de vnoquoque ff. de re iud. l. 1 §. denuntiare. ff. de ventr. inspic. Couarru. practic. qq. c. 23. nu. 6. Sarmiento lib. 2. select. cap. 14. num. 7. versic. *Hinc etiam.* Roland. in consil. 53. num. 15. & seqq. vol. 4. Anton. Gom. in l. 76. Taur. num. 9. Conrad. in curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 2. de citatione. pag. 19. num. 1. & 2. & seqq. Didacus Perez in l. 2. tit. 4. lib. 3. Ordinam. col. 948. verb. *la ord#.* vbi quòd etiam in causis sum marijs requiritur citatio. Paz in practic. tom. 1. p. 1. nu. 7. cum alijs Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 48. cap. 1. num. fin. Clement. pastoralis. §. cæterum. de re iud. 2. Corinth. 3. Matthæ. 18. Ioan. 8. Deuteron. 17. 1. ad Timotheum. 5. cap. causam. de dolo & contum. cap. nouit. de iudic. Clem#. sæpe. de verb. signific. c. qua liter & qu#do. 2. de accusatio nibus ad hunc mod#: *Si quid de quoc### cleri co ad aures præ lati peruenerit, quod eum iustè poßit offendere, non*

facilè crede re, neque ad vindictam eum res accendere debet incognita: sed quoniam ecclesiæ senioribus dilig#ter est veritas perserutanda, vt si rei poposcerit qualitas, canoni ca districtio culpam feriat delinquentis: & ad literam in. c. si quid. 86. distinct. & in c. quamuis. 11. quæst. 3.

3302 Genes. 3. & 4. & 18.

3303 Iosue 7.

3304 Cap. 25. *Non est Romanis con suetudo damnare aliquem homi nem, priusquam is qui accusatur præsentes habeat accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina.*

3305 Cap. 16. *Quid hoc audio de te? Redde rationem villicationis tuæ.*

3306 In tract. de iustitia & iniustitia, lib. 3. cap. 3. fol. 24.

3307 Regum 2. cap. 16.

3308 Quorum infra meminimus li bro. 3. cap. 14. num. 19.

3309 Glo. in l. antepen. ff. ex quibus caus. maior. DD. in. c. i#ter quatuor. de ma io. & obe. Ioan. Andr. in. c. 1. de caus. poss. & propriet. & in additio. ad Specul. tit. de sent#. §. iusta, versi. *est etiam nulla.* Bal. in l. 2. C. quom. & quando iud. & in. l. ne causas. C. de appella. Matthæus de Afflict. in decisione Neap. 391. incip. *fuit dubitatum.* col. 2. & dicit com munem Felin. in. c. quæ in ec clesiar#. nu. 26 & 66. de consti. & M#cha. lib. 1. controu. illustr. c. 25. nu. 20 fol. 76. & id# latius de successio. progress. in præfatione nu. 99. & Loazes in consi. # Marchione de los Velez. p. 317. Roland. c#si. 35. nu. 8. cum seq. vol. 4.

3310 Roman. in consil. 369. incipit, *circa primum.* Dec. c#s. 191. Roland. c#s. 2. nu. 177. vol. 1.

3311 Traged. 7. de Medea, & Lucianus etiam.

3312 Felin. in. c. ex parte, in. 2. de offic. deleg. & in. c. quæ in ec clesiar#, de c# stitu. nu. 26. & ibi Dec. num. 23. Boer. deci sio. 247. nu. 7. Soci. consi. 120 vol. 3. Dec. c# sil. 63. incipit, *viso puncto.*

3313 Infra isto lib. c. 13. nu. 47.

3314 In. 3. tomo. de lict. c. 12. num. 24. argum. gl. singularis, & c#mun. opinio nis. in. c. §. si duo. de pace tenen. & eius violato. & gl. & ibi DD. in l. mater. C. de calumniator. & dixi de hoc lib. 3. c. 7. nu. 54.

3315 L. 1. ff. de falsis, ibi: *Sed & si iudex constitu tiones Princip# neglexerit, puni tur.* Innoc#. in cap. irrefragabili. de offic. ordin.

3316 Ioan. Andre. Abbas & alij in dict. cap. irrefragabili. §. excessus. Aufrer. in tract. de recusat. nu. 15. Ias. in l. apertissimi. nu. 9. C. de iudicijs.

3317 L. vbi. C. de falsis. Bald. in l. sicuti. ff. de arbitris. Grego. in l. 9. tit. 17. part. 3. glos. 3. per text. ibi, & l. fin. ibidem.

3318 L. 5. tit. 4. p. 2.

3319 Lib. 11. Mora lium. cap. 15. super illo verbo lob, *Vtinam taceretis, vt putaremini esse sa pientes.*

3320 Cap. 4. *In lingua sapientia di gnoscitur, & sen sus, & scientia, & doctrina in verbo sensati.* & Prouerb. cap. 17. *Stultus si ta ceat, reputabitur sapiens: & si c# presserit labia sua intelligens: & tandem vita & mors in mani bus linguæ.*

3321 In Nemeis, oda. 5. *Scire tacere est sæpe sapientißimum inter homines.*

3322 In rapsod. cap. 39. pag. 349.

3323 In proœ. leg# Taur. nu. 289. versi. *quid plura.*

3324 De vitis Philosophorum. *Neminem stult# tacere poße.*

3325 Accursius in. d. l. obseruandum, verb. *detegit.* ibi: *Sed neque omnino debet dissimulare.* ff. de offi. præsid. & in. l. Offidius. 95. verb. *suum.* ff. de lega. 3. per text. ibi, di cit, posse iudicem partibus opponere fun damenta contraria; & probatur in. l. pro ximè. §. Anto nin#, ibi: *Casar dixit.* ff. de his quæ in testam. delen. quatenns ibi loquitur interrogatiuè. Greg. in dict. l. 13. titu. 4. p. 3. verb. *por palabra.* latè Burg. de Paz in d. proœ. ll. Tau. nu. 286. fol. 42. Sim#c. de Republ. lib. 7. c. 13. pagi. 389. Segura in director. iudi. 2. p. c. 3. nu. 6. fol. 103. & seq. conduc#t scripta de consultatione c# sapientibus in fra isto lib. c. fequenti.

3326 L. 43. tit. 5 libro. 2. recop.

3327 Vbi supra.

3328 Cap. tantum. & ibi glo. 32. q. 8

3329 Vbisupra.

3330 Vide inf. lib. 3. cap. 13. nu. 9. & seqq.

3331 Pro Silla, *simplex est officium, atque vna bonorum omnium causa.*

3332 Infra lib. 3. c. 12.

3333 Vt colligitur ex chronicis Regis Ioannis II. cap. 130. fo. 323. incip. *acabadas.*

3334 Sepulue. in libro de ratione redden. testimon. in causis occult. crim. fuit Collega Bononiensis, & eum appellat diuinarum atque humarum rerum scien tissimum Padilla in rub. C de diuers. rescrip. nu. 4. & 5 fol. 75. & Mexia de pane c# clusione. 6. nu me. 68. loqu# tes in hoc #po sito post Nauarr. in manua li confessorum. c 25. num. 36. post D. Thomam. 2. 2. q. 69. arti. 1. &. 2. Siluest. in s#ma verb. *accusatio.* §. 10. &. 11. & verb. *confessio non sacramenta lis. §.* 2. & verbo *inquisitio.* 1. §. 3. 4. 7. 8. & 10. Soto de iu stiti. & iur. lib. 5. q. 6. artic. 1. &. 2. & in lib. de tegen. & de tegend. secret. membro. 2. q. 6. &. 7. & membro. 3. q. 3. Caietan. 2. 2. vbi supra, & resolutio verior & communis sec#dùm Anton. à Corduba in quæstionario. q. 65. est, debere reum, st#te infamia ex legitimis indicijs, aut semiplena probatione ex processu orta, veritatem iudici propa lare absque iuramento, ne dum iuramento interueniente. Anton. Gom. 3. tomo delictorum c. 1. num. 65. & latiùs cap. 12. num. 5. ma ximè in versi. *sed his non obst#.* latissimè Gre gor. Lupus in l. 4. per text# ibi, gl. 3. tit. 29 p. 7. Didac. Perez in. l. 1. tit. 4. lib. 8. ordi.

pag. 131. tom. 3. col. 1. versic. sed quæritur. Segura in director. iud. 2. p. cap. 14. num. 29. & seqq. c. serpens. versi. *illud.* de pœnitentia distinct. 1.

3335 DD. proximè citati, & Soto dict. membro 3. quæst. 1. & Gregor. vbi su pra. & in l. 3. tit. 3. part. 7. verb. *en su manera.* in fi. Roland. consil. 3. num. 9. & seq. vol. 3. & de de lict. de quo n# sunt indicia, non interroga tur reus. glos. *de causis.* in. c. causam. 37. de testib.

3336 Quintus Cur tius lib. 4 ante med. versi. *cæterum.* ait, *quòd Persarum fides mira fuit in arca nis seruandis, quia grauius linguam castigabant, quam vllum probrum, nec magnam rem sustineri posse credunt ab eo, cui tacere graue sit, quod homini facillimum voluerit esse natura. Apud Romanos tantæ fuit religionis secretum, vt Angeronæ silentij Deæ, arcanique præsuli sacellum consecrarent, & eius simulacrum obliquato ore, ac obsignato effingerent.* Plinius lib. 3. c. 5. post med. Macrob lib. 1. Saturnal. c. 10. Alexander ab Alexan dro. lib. 4. genial. dierum. c. fi. ad med. Sisiphus. vt ait Brifon. lib. 6. facetiar#. c. 10. quia deorum secreta hominibus patefecit, ea pœna apud inferos plectitur, vt saxum ing#s ad cacumen montis vrgeat, quod iterum elapsum statim repetat. Ob e#d# causam torquetur T#talus. Bocatius de genealog. deorum lib. 13. c. 56. Erasmus in adagio, *saxam voluere.* A liqua tradit Simanc. de rep. lib. 7. c. 14. pag. 392. &. c. seq. & facit illud Ter#tij in Heauthon. actu. 4. scena. 4. *Nescias, quod seis, si sapis.* Idem in Phormione actu. 1. scena. 2. *Cuius tu fidem in pecunia perspexeris, verere ci verba credere.* Seneca. lib. 4. de virtut. *Iustus secreta non prodit, tacenda enim tæcet, loquenda loquitur.* & quod ait Vegetius libro. 3. de re milit. c. 9. de Minotauri signo, quod ve teres in legionibus habuerunt, vt denotarent non vulg#da consilia; de quo fecit Alciatus quatuor emblemata fidei super eo tit. *Non vulg#da consilia,* & C# lius Rhodigin. lib. 13. lection. antiquarum c. 5. refert plures ciuitates, & principatus arcanorum enuntiatione desolatas; & optimè in proposito Petrus Mexia. lib. 1. siluæ. c. 4. per totum Iosephus lib. 19. antiquitat. c. 1. in. fin. & de Leæna meretrice, quæ linguam suam anputauit secreti causa, vide Plini# lib. 7. natu. hist. c. 23. Tiraq. in. l. 9. c#nubial. nu. 135 Francisc. Sanctium in Alciat. emblem. 5. fidei, cui tituius, *Nec quæstioni quidem cedendum.* F. Marc. Anto. de Camos in Microcosmia. 2. p. dialog. 2. pagina. 19. col. 1.

3337 In carminib. *Consulta ante t#pus, ne quid stulti c#mittas: stoli di enim est viri, & facere, & dicere inconsiderata.*

3338 L. 2. tit. 21. p. 3.

3339 Ecclesi. c. 32. *Fili, sine consilio nihil facias, & post factum non pœnitebis.*

3340 Prouerb. 22.

3341 Prouerb. 3.

3342 Lib. 14. c. 13. de ciuit. Dei. cap. *Ne innitaris prudentiæ tuæ de constitut.*

3343 Supra lib. 1. c. 5.

3344 De Principe Christ. lib. 2. c. 24.

3345 Lib. 34.

3346 Lib. 41.

3347 Esai. 47. Eccl. 22. declarat F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 2. p. dialog. 2. pag. 12. col. 2.

3348 Lib. 6. Ethic.

3349 Lib. 1. de Rhetorica.

3350 Sup. 6. Ethic.

3351 Dict. l. 1. & 2. tit. 21. p. 3.

3352 Dauid psalm. 54. *Iacta cogitatum tuum in Dominum, & ipse te enutriet.* & Prouerb. 2. *Habe fiduciam in Domino ex toto cor de tuo, & ne innitaris prud#tiæ tuæ: in omnibus vijs tuis cogita illum, & ipse diriget gressus tuos.* & Psal. 31. *De lectare in D#o, & dabit tibi peti tiones cordis tui. Reuela Domino vi# tuam, & speram eo, & ipse faciet, & deducet, quasi lum# iustitiam tuam, & iudicium tu# t#qu# meridi#.* F. Marc. Ant. de Camos in Microc. 2. p. dial. 5. pag. 50. in fi.

3353 Sapient. cap. 9. *Cogitationesmor talium timidæ, & incertæ prouiden tiæ nostræ.*

3354 Cap. 8. Conduc#t tradita per Ribad. de Prin ci. Christ. lib. 2 c. 24. pag. 409. versi. *porq# aßi.*

3355 Moral. homil. 10. in Ezech. F. Marc. Ant. in Microc. 2. p. dial. 5. pag. 50.

3356 Marc. c. 7. Ioan. c. 10.

3357 Vt per F. Marcum Ant. vbisup.

3358 Cap 9. *& voca bitur nomen eius admirabtis consiliarius.*

3359 Eccles. c. 19. & Prouerb. 8.

3360 Cap. 4. *Consilia tua in ipso Deo permaneant.*

3361 Psalm. 126.

3362 Epistol. 84.

3363 In. d. lib. 2. de Princip. Christia. c. 28.

3364 *Ineluctabilis sati vis, cuius for tunam mutare c# stituit, consitia corrumpit.*

3365 *Pler#q; fit, vtcui fortun# mutaturus Deus est, con silia corr#pat, ef ficiatq; (quod mi serrimum est) vt quod accidit, etiam meritó acci diße videatur, & casus in culpum tr#seat; & vt ait Lucanus lib. 7. Erroribus addere crimen.*

3366 Genesis. c. 41.

3367 2. Reg. 17.

3368 In Reg.

3369 Dict. l. 2. tit. 21. p. 3. Rib adeneyra de prin cip. Christ. libro. 2. c. 25.

3370 Offic. lib. 2. & Tobi#. 4.

3371 In. c. qu#to. de iureiu ibi: *Qui d# consiliarij tui, imo potius dece ptores.* Puteus de synd t t de Reg. excessib. c. 1. nu. 21. Gre go. in d. l. 2. tit. 21. p. 3. verb. *q# sean vtiles.* Dinarchus orati. contra Demost. *In probis c#siliarijs omnis, & ciuitatis, & gentis est*

posita salus. Infidi prauique c# siliarij fontes sunt ferè malorum ommum, quibus sæpe turbaturvitamor tali#, atque Respublica. Hosti#. in d. c. quanto. Didac. Perez in rub. tit. 3. lib. 2. ordin. col. 340. ad fi. Camos in Microcos. 1. p. pag. 160. dial. 13. col. 1. & 2.

3372 De dictis & fa ctis Caroli V. Imperat.

3373 Lib. 1. de Rhetorica. Cardin. Paleot. de sacr. c#sistor. consul. in concl. m#b. 4 Ribad. vbi sup. pag. 419.

3374 Aulus Gellius lib. 3. c. 18. noctium Atticar.

3375 Lib. 2. offi. c. 8.

3376 Lib. 1. c. 3. & cap. 9.

3377 Liuius lib. 9. Budæus in annotationib. ad l. fi. fol. 202. ff de senatoribus.

3378 August. lib. 14 de ciuita. Dei c. 10. Budæus vbi supra fol. 247. vbi alios refert.

3379 Lib. 7. c. 56. & Pineda in monarch. ecl. lib. 2 c. 28. §. 3. fol. 141.

3380 Cap. 8. & 37.

3381 Ecclesi. 37.

3382 Cermenat. in Rapsod. c. 18. pag. 188. *Hos fidos existima, non qui quidquid dixeris, feceris ve, laudant, sed qui errantem increpant. Permitte prudentibus li berè loquendi fa cultatem, vt si quid extiterit, de quo ambigas, habeas cum quibus rem expendere poßis: & ne timt#t ob id su# gratiam, fauorem, & beneuolenti# amittere.*

3383 In coniuratione Catilinæ. *Animus in c#su lendo liber, inter alia, magnos fecit Romanos.*

3384 2. 2. quæst. 30. artic. 3.

3385 Glos. 1. in cap. ad audientiam. de consuetudi ne. l. potioris. C. de offic. rector. prouin. l. 1. §. sed neque C. deveter. iur. enucl. ibi: *Cum poßit vnius, for sitan & deterio ris, sententia, & multos, & maio res in aliqua par te superare.*

3386 Prophetia Amos, & Nume ror. cap. 22.

3387 Prouerbium, *Sæpe est olitor opportuna loquutus.*

3388 Cap. 11.

3389 Cap. 10. *Absc# disti hæc à sapientibus & pru d#tibus, & reue lasti ea paruulis.*

3390 Lib. 3. Tusculanar. qq. *Sæpe est etiam sub pallio sordido sapi#tia summa.*

3391 Abb. in cap. ad audientiam. de consuetud.

3392 In catal. glor. mund. 11. p. consider 9.

3393 L. si auiam. C. de ingenuis & manum. ibi: *Si cum prudentioribus tractatum habuisses, facilè dignosceres.* l. in bonorum. ff. de bon. posses. ibi: *Aut consul# do prud#tiores.* l. 2. §. fin. ff. quis ordo in bonorum possess. seruet. l. vtique. §. culpa. ff. de reiv# dicat. l. 11. tit. 22. part. 3. c# multis qu# tra dit Padilla in l. si emancipata. num. 23. C. de iuris & sacti ignor#tia.

3394 In milit. glorioso. *Nemo solus satis sapit.*

3395 Homer. lib. 10. Iliados.

Maior adest & plena duobus
Pectoris atque animi præstantia, copia rerum
Vberior, vis con silij præsentior omnis,
Dum nunc hic, nune ille aliquid, quod & vtile credat,
Inuenit, alter & alterius sæpe in diget vsu.
At qui solus erit, si fortè quid vtile rebus
Cogitet, inueniatque animo per sæpe labanti
Deficit, & timidum fugit omnis consilij vis.

3396 In introduct. ad Sapient. *Vbi tu rectum consilium præstiteris, de euentu ne sis solicitus: illi fide, in cuius potestate sunt rerum euentus.*

3397 Lib. 7. *Et non superabit fortuna consilium.*

3398 Bart. Philipp. in tract. de con sil. discur. 6. §. 1. fol. 20. & se qu#tib. F. Mar cus Anto. de Camos vbi su pra. 1. p. dialogo 10. pagina 136. col. 1. & seqq. Ribadeneyra de Prin cipe Christia. lib. 2. cap. 25. & seqq.

3399 Quintilia. lib. 3. c. 8. *Omnis de liberatio de dubijs est, ac de honesto vel vtili, vel possib. li.* Si m#c. de repub. lib. 7. c. 5. nu. 12. Ribaden. in dicto loco. c 23. in fin.

3400 Lib. 3. Ethico rum. c. 3. & libro 3. Politico r#. c. 12. *Incredibile est quemquam melius videre duobus oculis, & duabus auribus iudicando, & duobus pe dibus, duabusque manibus agendo, qu# multos multis: quamobrem Principes, ac Re ges nunc quoque multos sibi ocu los, multas aures, multas item manus, atque pe des faciunt.*

3401 Sabel. in. 3. AE neade. lib. 6. Conrad. in tem plo iud. lib. 1. c 1. §. 3. in *§. c#sultatione vti.* nu. 5. fol. 57. Aristo. lib. 6. Ethi corum ait, *cum mora consulendum.*

3402 Epistol. 100.

3403 Lib. 4. beneficiorum. c. 26.

3404 Lib. 3. offic. c. 12. F. Marcus Anton. de Ca mos in Micro cosm. 2. p. dialog. 5. pag. 49. col. 2.

3405 Lib. 6. c. 5.

3406 August. serm. 12. *Inre t#iniusta nulla est c# sultatio, quia n# adhuc dubito: ab stulit enim mihi dubitation# ipsa iustitia.* Sim#c. de Repub. lib. 7. c. 5. nu. 14.

3407 Rhetoric. lib. 10.

3408 Lib. 6. Ethic. cap. 9. *Celeriter quidem delibera ta esse agenda.*

3409 In Iugurti. *Priusquam incipias, consulto, & vbi consulueris, maturè facto est opus.*

3410 L. 5. tit. 9. p. 2. vbi latè Gregor.

3411 Lib. 3. carmi. ode. 4. *Vis c#si lij expers, mole ruit sua.*

3412 Plutarc. in apophteg. Laconic.

3413 Num. cap. 11. Exod. 18. *Dixit Ietro ad Moy sen, Cur solus se des, & omnis populus præstolatur à mane vs## ad vesperam? Non bonam rem facis, stulto labore con sumeris, & tu, & populus iste: vltra vires tuas est negotium, solus illud non poteris sustinere. Prouide de omni plebe viros sapientes & timen tes Deum, &c.* Matthæus de Afflict. in con stit. Neapol. lib. 1. rubr. 45. nu. 51. Cerme natus in Rapso dia. c. 11. pag. 125. & seqq. A uil. in proœm. cc. prætor. gl. *acordado.* num. 1. & seqq. Ma tienç. de relatore. 3. p. c. 8. nu 7. fol. 62.

3414 In cap. de qui bus. 20 dist. *Se niore prouinciæ congrega, & eos interroga; facilius namque inuenitur, quod á plu ribus senioribus quæritur.* cap. porrò. 84. distinct. Iob 12. *In antiquis est sapientia, & in multo tempore prud#tia.* Redin de maiest. Pri cip. verb. *n# armis solum.* fol. 15. nu. 35.

3415 Cap. 25.

3416 1. Machabæ. 2. c. *Et ecce Simonfratere ester, scio quôd vir c# silij est, ipsum au dite semper.*

3417 L. 1. tit. 4. lib. 2. Recop.

3418 Aelius L#pridius in eius vi ta. Herodian. lib. 6. Budæus in annotatio. ad l. fi. ff. de Se natorib. pag. 266. Conrad. in templ. iudi. lib. 1. c. 1. §. 3. de obligation. Imper. tit. con sultatione vti. fol. 58. nu. 10. Barthol. Philip. in tract. de consi. discursu 1. §. 73. in sin. fol. 31. & dixi mus sup. lib. 1 cap. 10.

3419 Budæus in an notation. ad. l. nec quicqu#. ff. de offi. proc. pag. 334. in fine.

3420 De quorum aliquibus fit m# tio Genes. 41. & 1. Reg. 13. & 4. Reg. 5.

3421 Cap. 1.

3422 De senectute in Lælio. *Non enim viribus, aut velocitatib#, aut celeritate corporis magnæ res geruntur, sed c# silio & authoritate, & scientia.* & lib. 1. offic. *Parum sunt arma foris, nisi sit consilium domi.*

3423 Aulus Gellius Nocti# Attic. lib. 9. c. 3. *Philippus Aristoteli salutem dicit. Fi lium mihi genit# scito: quod equi dem dijs habeo gratiam, non pro inde quia natus est, quam pro eo quòd eum nasci contingit temporibus vitæ tuæ; spero enim fore, vt educatus, eru ditus## abs te, di gnus existat, & nobis, & rerum istarum successione.*

3424 In l. 3. tit. 10. p. 2. verb. *conocer.*

3425 In. l. 2. *§. Seruí# autem Sulpicius.* ff. de. orig. iur.

3426 In annotationib. ad l. nec quicquam. ff. de offic. procons. pag. 337 vbi hoc consi lium ait cognomento vocari magnum auli cum consilium.

3427 Aymari# de vi ta Iustiniani. Redin de maiestat. Princi. verb. *sed etiam legibus.* num. 3. fol. 44.

3428 In repet. rubricæ proœm. digestorum nume. 55. *Sed pace istorum salua.*

3429 In dicto loco.

3430 Histor. scholast. de vita Ptholemæi Philadel.

3431 L. 11. tit. 22. part. 3.

3432 Lib. 1. contro uers. illustr. c. 23. num. 1. & 2. fol. 70. & eod. lib. cap. 2. nu. 20. fol. 21.

3433 Sec#dùm An dream Sicul. & Felin. & Decium, & Ripam, & Andre. ab Exea in rubr. de c#stitutionibus Paul. in l. humanum. in fi. C. de legibus. Barba. in tracta. de præstant. Cardina lium. 1. part. quæst. 2. num. 7. adeò vt non valeat contraria consuetudo contra Papam. Ferdin#dus Loazes in consi. pro Mar chione de los Velez, pagina 394. dicit c#munem Anani. in cap. firmissimè, de hæretic. latè Barbac. consi. 1. col. 28. lib. 1. Conrad. in templo iud. li bro 1. cap. 1. §. 3. in part. *c# sultatione vti,* nume. 8. fol. 57.

3434 DD. supra citati, & Menchac. in dicto cap. 23. num. 3.

3435 De vita Trajani.

3436 Super regula Cancellar. in proœm. & Budæus in l. fin. ff. de Senator. pag. 270. in fi.

3437 In epistol. lib. fin. ibi: *Numerantur enim sententiæ, non ponderantur.*

3438 Super Daniel. *Non enim opinio Doctoris, sed ra tio doctrine p# deranda est.* Re fert scholium glos. verb. *cuiquam.* in cap. li teras. de restitutione sposi. Sarmi#to lib. 2. selectar. c. 10. fol. 84. nu. 2. in fin. & nu. 3. Barto. in l. non solum. §. liberationis verba. ff. de liberat. leg.

3439 *Integrum est iu dicium, quod plu rimorum senten tijs confirmatur.* cap. prud#ti#. in fin de officio delegat. *& vbi maior nume rus est, ibi melior zelus præsumitur.* cap. ecclesia. de electione, *& ibi salus, vbi multa consilia.* Prouerb. cap. 11. & 13. & 15. l. 12. tit. 4. lib. 5. Recop.

3440 Inf. lib. 3. c. 8. nu. 70. & seq.

3441 Eccles. c. 6. *C#siliarius sit tibi vnus de mille.* Angelus in. l. qui luminibus, in princ. ff. de seruitut. vrb. prædior. & in l. hac edictali. §. his illud. C. de sec#dis nu ptijs. Bal. post Cyn# in. l. septimo mense. ff. de statu ho min.

3442 Lib. 2. de Oratore.

3443 In eius vita.

3444 Lib. 3. c. 7. & 8.

3445 L. 22. tit. 9. p. 2. &. l. 2. tit. 21 p. 3. ponderan do verbum, Debent, quod im portat necessitatem, vt diximus sup. lib. 1 c. 12. nu. 5. 8. &. 9. & lib. 3. c. 8. num. 255 & tradit Bart. in. l. 1. §. si plu res. nu. 2. &. 12 ff. de exercito ria, vbi bona additio, ad hoc quòd non valet sententia Pr#sidis sine consilio assessoris.

3446 Supra. lib. 1. c. 12. nu. 41. & lib. 3. c. 8. nu. 233. & Cataldinus de synd. fo. 31. nu. 163. casu. 13. Puteus eod. tract. verb. *c#silium.* c. 3. fol. 148. & verb. *aßessor.* nu. 27. fol. 130. col. 4. & Mexia super leg. Toleti. 2. fundamento. 11. partis. fol. 99. num. 10.

3447 In. §. si quis vero. in. c. 1. de pace iuramen. firm. in feud. & Prouerb. 13. dicitur. *Dis sipantur cogitationes, vbi non est consilium.*

3448 In. l. humanum. C. de legibus. l. 3. C. de repu dijs. &. l. 1. tit. 21. part. 3.

3449 Lib. 1. c. 5. nu. 11.

3450 Cap. ecclesia. 16. q. 1. Greg. in. l. 5. gl. 2. tit. 9. p. 2.

3451 Cap. si clericatus. 16. q. 1. Greg. in. l. 7. tit. 3. verb. *maestros.* part. 7.

3452 Lib. 2. Ethico rum, & Cerme natus in rapso dia. c. 11. fol. 130.

3453 Lib. 3. *Pauidis c#silia in incerto sunt.* Lontinus accendimento. 326. Bart. Philip. de con silio, discursu 6. §. 14. fol. 32

3454 Homerus. lib. 10. Illiados, *Deficit, & timi d# fugit omnis consilij vis.*

3455 Vt quidam di xit. *Regis ad exemplar totus componitur orbis.*

3456 Bart. in. l. legatos. C. de offi. proc. & lega. Angel. in tracta. synd. nu. 8. in. fi. fol. 6. Simanc. de repub. lib. 7. c. 4 nu. 24. *Ne sis iu dex vnicus, idest ne temere solus iudicis officium subeas, qua si so ius sufficias, & videre poßis puid æquum sit, vel iniquum; ne mo enim vnus omnia videt, nec vni dat cuncta Deus.* & lib. 9. c. 11. nu. 14. idem Simanc. alt: *Ergo prouin ciar# præsides, & vrbium præfecti, assessorum suo r# consilio ciuilia omnia gerere de bent; nec enim iuris ignorantia excus ari poterunt, si suo ipso r# arbitrio inequé aliquid aut perperam egerint: quia satis est (vt Iulius Pau lus inquit) copiam eorum quos consulerent habuiße: Labeoquo que ait, iuris ignorantiam ei n# prodeße, qui iuris consulti copiam habuit.*

3457 L. 1. §. quæ onerand#, vers. *& puto.* l. proximè. ff. de his quæ i testam# to. delen. ibi: *Antonínus Cæsar, remotis omnibus, cum deliberaßet, & admitti rursus eosdem iussißet, dixit.* l. i. ff. de iustitia & iure, in fine principij, ibi: *Nifallor.* l. si & me & Titium. ff. si cert. peta. ibi: *An mihi obli garis? subsisto.* l. 50. ff. de pro bationibus, ibi: *Prima fronte.*

3458 Lib. 5. de repu bli. tit. 6. fol. 128.

3459 Patrici# in. d. loco ait: *Temistocles Atheni#sium excellentis simus, cum cent# ac septem vitæ annos absoluisset, se dolore plu rimum angi dixit, quod tunc ê vita discederet, cum aliquidsæ pere incepißet.*

3460 Vt ait Pompo nius in. l. apud Iulian#. ff. de fideicommiss. libertatib. ibi: *Nam ego discendi cupiditate, quam solam viuendi rationem optimam in octa uum & septuagesimum annum etatis duxi, memor fui eius sententiæ, qui dixisse fertur: Et si alterum ped# in tumulo haberem, non pigeret aliquid addisce re.* l. 1. §. 1. ff. de var. & extraord. cogni. c. de quibus. 20. distinct. c. nullus Episco pus. 88. dist. c. si habes. 24. q. 3.

3461 4. methamor. *Fas est & ab hoste doceri.*

3462 In tract. syndi cat. num. 8. fo. 6.

3463 Lib. 9. cap. 1. num. 10. pag. 556.

3464 Lampridius in Alexandro Se uero, ait: *Militareshabere suas administrationes, habere literatos, ideô vn#quem## id agere debere quod nos set: arma enim magis quam iura scire milites nostros, sacratissimus legislator existimauit.* l. fi. in princ. C. de iur.

delib. l. 31 in fin. tit. 4. & l. 29. tit. 14. p. 5. l. 6. tit. 14. p. 3. l. 21. tit. 1. p. 1. l. 22. tit. 5. lib. 3. Recop.

3465 *Ne sutor vltra crepidas. Et Tractent fabrilia fabri. Promiscuis quip pe actibus rer# turbantur officia.* c. singula. 89. dist. l. consulta. versi. *absurd# est.* C. de testament.

3466 Fol. 124. pag. 2.

3467 Prouerb. cap. 26. *Vidistí hominem sapi#tem sibi videri? magis illo spem habebit insipiens.* & cap. 28. dicitur: *Qui confi dit in corde suo, stultus est.*

3468 Vt in titulo sui officij dici tur, & in l. 22. tit. 9. p. 2. & in l. 2. tit. 21. p. 3. in fin. & dixi supra lib. 1. capite 6. & 12.

3469 In authent. de nuptijs. in pri cip. ibi: *Non enim erubescimus, si quid melius eo r#, quæ ipsiprius statuimus, c#petenti correctione emendemus, nec ab alijs expectare vt corriga mur.* & Salomon. *Sapientis est mutare consi lium.* c. magnæ. & cap. cum in malis. 22. q. 4. maximè in me lius. glos. per text. ibi, in l. n#nunqu#. ff. de condit. & demonstrat. c. qualiter & qu# do. in primo, de accusation. Alexand. in l. cum filio. col. 10. ff. de legat. 1. Gregor. in l. 10. tit. 7. p. 3. verb. *porque.*

3470 Prouerb. 11. *Qui stultus est, seruiet sapienti,* & cap. 17. *Ser uus sapiens dominabttur stultis filijs.* Et Eccle siast. 10. *Seruo sensato liberi seruient.* Arist. lib. 1. Politic. dixit, eos esse seruos in Republ. qui insci tia, rerumque ig noratione tenentur: qui ve rò ingenio pr# stant, naturaliter præstant. C#ducunt tra dita per Chassanæum in ca tal. gloriæ m# di. 11. p. consi derat. 8.

3471 Supra lib. 1. c. 12. nu. 41.

3472 Lib. 1. d. c. 12. num. 34.

3473 Prim. part. suç histor. tit. 6. c. 21. §. 1. in fi. & dicemus in fra lib. 3. c. 7. num. 68.

3474 L. 1. tit. 21. part. 3.

3475 L. 10. tit. 7. p. 3.

3476 L. fin. in fin. C. de modo mulct. Greg. in dict. l. part. verb. *porque.*

3477 Lib. 7. c. 3.

3478 L. 11. tit. 22. part. 3.

3479 L. 2. §. si quid. C. de veter. iur. enucl. ibi: *Omnium habere memoriam, & in nullo penitus peccare, diuinitatis potius est, quam mortalitatis.* text. & gl. in cap. porrecta. de confirma. vtil. vel in util. Bald. in l. 1. 2. lectura. num. 5. C. de iure emphyt.

3480 Cap. 37. *Anima viri sancti en#tiat aliquando vera, quam septem circunspectores sed#tes in excelso ad speculandum.*

3481 Lib. 7. *Natura mortalium hoc nomine etiam praua dici potest, quôd ín suo quis que negotio hebetior sit, quam in alieno; turbidaque facta sint c#silia eorum qui sibi suadent: obstat namque alijs metus, alijs cupiditas, nonunqu# naturalis eorum quæ cogitaueris, amor.*

3482 In c. iudicet verb. *voluntate.* 3. q. 7. qu# notat, & dicit singular# Ab bas num. 2. & Felin. nu. eti# 2. in rub. dere iudicata.

3483 Imol. in c. nouit. col. 2. de his quæ fiunt à Prælat. Rebuff. in auth. habita, in verbo, *examinatio. ne.* vers. *decim# octauum.* cum plu ribus versi. an tec. & seqq. C ne filius pro patre. Cataldi. de synd. q. 204. nu. 160. cum seq. fol. 21 Conrad. in t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. in par te. *c#sultatione vti,* fo. 57 Gre go. in. l. 5. tit. 9 p. 3. verb. *conse jarse.* Simanc. de repub. lib. 7. c. 5. Auiles in pœ. cc. præ tor. verb. *acordado.* Azeued. in additione ad Curiam Pi san. lib. 2. c. 3. probat lex potiores, in prin. C. de offic. rector. prouinc. &. c. esto subiectus. in fin. 93. distin. F. Marc. Anto. de Camos in Microcos. 1. p. dialog. 13. p. 160. col. 2.

3484 *Hoc debet eße studium boni præsidis* (vt inquit Imperator in §. 1. in auth. vt ecclesiasticar. rerum immobil. alien.) *vtilitatem subiectis inuenire.* & in auth. de hæred. & Falc. §. 1. ibi: *Vt communem omnibus præstet, in quibus opus habent vtilitatem,* cum alijs quæ tradit Redin. de maiest. Princ. in verbo, *omnibus prodesse, & nocere nemini.* nu. 1. & seqq. fol. 132.

3485 Ferus in Matthæ. cap. 18. *Insolens pestis est ainbitio, & appetentia laudis, & complacentia sui ipsius.*

3486 Deuteron. 17 Ecclesiast. c. 32. *Rector con stitutus es: ne ef feraris, sed cæteris te præbeas æquabilem.* & in Euangelio dicitur: *Noli in sublime attolli.* Lucæ. c. 12.

3487 *Fratres, solicit# nos considerare admonet, ne nos qui plus cæteris in hoc mundo ac cepiße aliquid cernimur ab autore mundi, grauius inde iudice mur: cum enim au gentur dona, rationes etiam crescunt donorum. Tanto ergó eße humilior atque ad seruiendum promptior quisque debet ex munere, quanto se obligatior# eße conspicit in reddenda ratione.*

3488 Virgili# lib. 2. AEneid. *Scinditur incertum studia in c# traria vulgus.* & 1. AEneid. *Sœuitq; animis ignobile vulgus.* Est enim vox populi fallax, & non exaudi# da. l. decurionum. & ibi gl. ff. pœnis. Bart. in. l. de minore. §. torm#ta. nu. 30. in medio & nu. 31. ff. de qu#st. Bal. in l. proprietatis. C de probatio. Ias. c#l. 78. col. 4. vers. 3. vol. 3. Roland. consi. 11. nu. 14. & seqq. vol. 4. & c#si. 3. nu. 50. vol. 1. Bal. in. l. 1. nu. 4. C. de minopolijs, & ob vocem populi non est ino cens puniendus. c. Osius Episcopus de electione. l. ab sentem. ff. de pœnis. Seneca in Thyeste. *Quem non ambi tio impotens, & nunquam stabilis fauor vulgi præcipitis mouet.* licèt ad sed#d# tumult# populi possit accelerari executio. Hippolytus in. l. qui c#dem. ff. de si carijs.

3489 3. Tuscul. *Maximus magister populus.*

3490 Pro Roscio. *Sic & vulgus ex opinione multa æstimat.*

3491 2. Tusculan. *Fa ma & multitudi nis iudicio mouentur homines, vt id honestum putent, quod á multitudine laudatur.*

3492 Lib. 5. de iusti tia & iure, q. 1 articul. 6.

3493 L. 4. ff. de legatis. 1. §. sed naturalia. institu. de iure natur. gent. & ciuil.

3494 Cap. 5. *Sic luceat lux vestra eor# hominibus, vt videant opera vestra bona, & glorificent pa trem vestrum, qui in cælis est.*

3495 Matthæ. cap. 11. *Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde.*

3496 1. ad Timoth. 3. & ad Tit# cap. 1. dicit, *Episcopum oportere esse irre prehensibilem, sobrium, prud#tem, ornatum, pu dicum, hospitalem, Doctorem, non vinolentum, non percussor#, sed modestum, non litigiosum, non cupidum.*

3497 Cap. 12. *Proui dentes bona, n# tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus.*

3498 In l. episcopale. C. de episco pali audientia. & l. si quenquam. C. de episcop: & cle ric.

3499 L. 19. tit. 9. p. 2.

3500 Dixi sup. lib. 1. cap. 3.

3501 L. 22. tit. 9. p. 2.

3502 In. l. respicien dum. ff. de pœ nis, ibi: *Nec enim aut seueritatis, aut clem#tiæ gloria affectanda est, sed perpenso iudicio, prout quæque res expostu lat, statuendum est.* &. l. 4. in fi. ff. de incend. ruina, & naufrag.

3503 Cicero lib. 1. offic. *Facillim# ad res iniustas impellitur, vt quisque est altis simo animo, & gloriæ cupido.*

3504 Ecclesiast. 7. *Noli esse iustus nimis.*

3505 Isto lib. cap. 3 in princip.

3506 Dict. l. 22. tit. 9. p. 2.

3507 De quo epitecto dixi sup. lib. 1. cap. 9. num. 8.

3508 L. Athletas. ff. de his qui not. in fam. ibi: *Et generaliter ita omnes opinantur.* l. 1. ff. de offic. quæstor. ibi: *Et sanè crebrior apud veteres opinio est.* l. 1. ff. de Senatoribus. l. scire oportet. §. illud. cum. §. seq. ff. de excusa. tuto. l. vltima. C. de fideic#miss. ibi: *Per ampliores homi nes perfecta ve ritas reuelatur.* cap. de quibus. vigesima dist. Quod à multis & peritis quæritur, faci liùsinuenitur. Clement. 1. de fide catholi. Bart. & Legistæ in l. fin. C. si contra ius vel vtil. publicam Canonistæ in cap. ne innitaris, extra de constitutio. Ias. in l. si quis arbitra tu. nume. 21. ff. de verbor# obligat. Bald. in dict. l. 1. ff. de offic. quæstor & in dict. l. Athletas. Bart. in l. 1. C. de pœna iud. qui malè iudic. Faber in proœm. institutio. col. 2. num. 2. Paul. consi. 19. col. 2. in fin. vol. 2. & difficile est contra c#munem opinionem tenere, secundùm Fulgosium in l. si ego. ff. si certum petat. Catelian. Cotta in memorab. verb. *opinio communis.* pagina 625. Anton. Gomez in l. 1. Taur. num. 9. Auil. in cap. 1. prætorum. glos. *fiel.* num. 15. & seqq. Segura in l. cum patronus. num. 50. & ibi additio Didaci Perez. fol. 78. & seq. ff. de legat. 2. & in l. Imperator. num. 102. ff. ad Trebell. Cataldi. de syndica. quæst. 61. num. 35. & seq. Amedæ. eodem tract. num. 123. fol. 55. Puteus ibidem, verbo *iudicare.* cap. 3. nume. 1. & seqq. fol. 221. Ioann. de M# tayg. in tract. de Parlament. col. 13. num. 11. & nume. 12. ait, quod tenetur in syndicatu iudic#s contra communem, vt di cemus inf. libro. 5. cap. 1. num. 44.

3509 Angel. in l. si idem cum eodem. ff. de iurisdict. omni# iudic. Mantica de c# ecturis, lib. 6. tit. 6. num. 11. fol. mihi. 123.

3510 Angelus in l. qui Romæ. §. duo fratres. in repet. ad fin. num. 6. versi. *vltimo contra hanc.* ff. de ver bo. oblig. Ban tius de nullitatibus, rubrica de nullitate ex defectu processus. nu. 120.

3511 Ioann. Imol. in dict. §. duo fratres. num. 30. versi. *& aduerte.* vbi sub dubio tenet contra Angel. vbi sup. & Auil. in dict. cap. 1. prætor. glos. *fiel.* num. 21.

3512 Roderic. Suarez in repet legis quoniam in prioribus 1. limitatione. 16. limitat. nu. 11. de inoffic. te stam. Auil. in dict. c. prætor# verb. *fiel.* num. 15. ad fi. vers. *vbi quoque.*

3513 L. 1. Tau. hodiè. l. 3. in. fi. tit. 1. lib. 2. recop.

3514 In. l. sciendum §. vltim. ff. qui satisd. cog.

3515 Cap. prud#ti#, in. fi. de offic. delegati. *Integr# est iudicium, quod plurimor# sententijs confir matur.* l. 38. Taur. hodiè. l. 12. tit. 4. lib. 5. recop.

3516 In. l. de quibus. nu. 21. ff. de le gibus.

3517 In proœm. ll. fori. fol. 4. col. 1. quam dic#t communem Ro bertus in dict. l. de quibus & Alexand. in. l. post dot#. nu. 29. ff. soluto matrim. Christophorus Por cus in. §. apum. nume. 14. institut. de rer# diuisione. & plures relati à Iacobo Portio lib. 1. com muni# opin. c#clusio. 24.

3518 Roland. consi. 57. nu. 2. vol. 4. Non autem alias ei creditur, secundùm communem opi nionem Ias. in dict. l. de quibus, nu. 28. & seq. & ista est c#munior opi nio, sec#dùm Alcia. in. l. anniculus. 2. ff. de verbo. sig. & Decius dicit commun# modernor# in c#si. 42. in. fi. Palac. Rub. in rep. rub. de do natio. inter virum & vxor. *§* 21. num. 1. & ibi additio Barahonæ litera A. pag. 68. O roscius indict. l. de quibus. nu. 99. & vtramque refert c#mun# Iacob. Por tius vbi sup. la tè Arias in. l. 3. Taur. nu. 13

3519 In l. 1. ff. de se natorib. in fi. per text. ibi:

3520 Bald. in l. de eo. circa med. C. de pœna iu di. qui malè iu di. Alexand. Imol. cons. 95. 1. vol. Rolan. consil. 97. nu. 11. in fin. c# seqq. vol. 3. Bonifacius in Peregr. verb. *sententia.* fol. 443. quæst. 9 glos. verb. *iudicantis.* col. 3.

3521 Vterque in l. fin. C. de insti tutionibus, & sub stitutionibus.

3522 L. 1. tit. 7. lib. 1. fori.

3523 Bal. in. c. 1. de pace Constan. nu. 22. in feudis Angel. qu# sequitur Alexand. consi. 77 vol. 2. Roland. consi. 66. nu. 14. in fi. vol. 3 & consi. 18. nu. 10. vol. 4.

3524 Cap. 1. de feu dis quæ sine culpa & ibi Bal. gl. in Cle men. vnic. ver bo, *sanctorunt* per text. ibi, de sum. Trinit. l. 238. ityli. Silua nuptial. lib. 5. nu. 64. Gregor. Lup. in. l. 53. tit. 6. p. 1. Parlador. rer# quotid. c. 1. §. 11. nu. 40.

3525 C#s. 440. Ab bas in. c. 1. de c#stitutio. nu. 14. vers. *& vt habeas perfectè.* Anto. Gomez in. l. 1. Taur. nu. 8. & seqq.

3526 Præter DD. suprà & infra citatos, vide ad fallentias c#munis opin. sequend#, Alexand. in. l. c# prolatis. in. fi. ff. de re iudica ta & Neuiz#. in silua nuptial. lib. 5. & 6. Auil. in. c. 1 prætorum. gl. *fiel.* nu. 15. & seq. & nu. 23. Roland. cons. fi. nu. 48. vsque ad fi. vol. 2.

3527 Ias. in. l. vt vim ff. de iustitia & iure Felin. in. c. ne innitaris. de constitu tion. Titus Li uius in princip. 2. belli Pu nici.

3528 Dicemus infra lib. 3. cap. 8. num. 170. & seqq.

3529 Authoritas Accursij est maior, quam aliorum DD. Bart. in l. vt vim. num. 8. ff. de iustitia & iur. Bald. in l. cum hæreditas. C. depositi, & Ioan. Butrica. in l. 1. C. qui pro sua iurisd. dicit, quòd vbi cum glos. concordat aliquis Doctor, illa opinio censetur communis in iudicando: & Bald. in l. fi. §. necessitatem. 3. col. C. de bo nis quæ liberis, dicit: *Adhæ reas carrocio ve ritatis, id est glossatori, & in perpetuum non errabis,* & vbi Accursius figit pedes, non est recedend# ab eo, secund# Butrica. in d. l. 1. & 2. vbi supra: maximè in consulendo, sec#dùm Bal. in l. defuncto. C. ad Tertul. & in magnis & arduis causis, secundùm eundem in l. 2. C. de sentent. quæ sine certa quantitate pro ferun. Puteus de syndic. verbo *iudicare.* c. 3. num. 11. fo. 222. Auil. in cap. 1. prætorum. glos. *fiel.* num. 15. vers. *item fallit.*

3530 Glos. in l. facta. 63. §. si d#dæ. verb. *conditio.* ff. ad Trebellia. & not. vtile & magnum quid esse habere bonum nomen, vt ait Cynus in l. 1. notab. 2. C. de summa Trinit. & Ioann. Andr. in cap. grauis. extra de deposito, refert, quòd vxor sua dicebat, quòd si bona nomina venderentur, deberent emi. Multa in proposito tradit Segura, & eius addi. in l. Imperator. num. 17. & seqq. ff. ad Trebel. Anastas. Germonius in tract. de indult. §. Hieronymo. num. 1. & seqq. pag. 15.

3531 Catelia. Cotta. in memorabi. verb. *opinio communis.* Bar. in l. cum prolatis. in fin. ff. de re iudicata. Ioann. Andr. in cap. 1. de constitutio.

3532 Vide Ferdin# d# Loazes in l. filius fam. §. diui. num. 37. ff. de legat. 1. Ias. in l. 1. §. sublata. col. 1. ff. ad Trebell. Neuizan. in dict. silua nuptia. lib. 5. nu. 2.

3533 Gomez in proœm. regul. Cancellar. Geminia. in cap. de quibus. 20. q. 1. cap. ita do mus 19. dist.

3534 Archidiac. in cap. ego solis. 9. distinct.

3535 In l. damni la segunda. §. si is. verb. *aliquas.* ff. de damno infect.

3536 Pro Aulo Cæ ci#na, ibi: *Vociferantur, ex æquo & bono, n# ex callido versutoque iure rem iudicari oportere, scriptum sequi, calumniatoris esse, boni## iudicis, volunta tem scriptoris, authoritatem## defendere.* Conducunt tradita per Ioan. Gars. de expens. cap. 1. num. 29. fol. 8.

3537 Decius consi. 499. col. 4. dicit, quòd DD. plerunque non perscrutantur rationes, & imitantur aues, quæ quando vna volat, aliæ omnes sequuntur. Sarmient. lib. 1. selectarum. cap. 7. num. 4. versic. *tertia.* ad fin. post Corset. singular. verb. *opinio.* Abb. in. c. ex literis. vers. *secundo nota.* & ibi additio. de sponsalibus.

3538 Dicemus. inf. lib. 3. cap. 14. num. 64.

3539 Ecclesiast. c. 6 *Multi pacifici sint tibi, & consiliarij vnus de mille.*

3540 *Vnusmihi instar est mille.*

3541 L. i. §. sed neque C. de veter. iu re enucl. ibi: *Sed neque ex multitudine authorum, quod melius aut æquius est, iudicatote, cum poßit vnius, & forsitan dete rioris, sententia*

& multos, & meliores aliqua in parte superare. cap. Capellanus. de ferijs, ibi: *Meliori & subtiliori ratione.* §. item pretium. institut. de emptio. & v#d. ibi: *Va lidioribus rationibus.* Didacus Perez in addi tione ad Segur. in l. Impe rator. nu. 103. ff. ad Trebell. idem in l. 3. titul. 3. glos. *con sejo.* lib. 2. Ordinament. col. 347. Anton. Gomez in l. 1. Taur. nu. 9. Auil. in d. c. 1. prætorum. gl. *fiel.* nu. 15. ver sic. *ad quod facit.*

3542 Glos. in princ. institu. de oblig. quæ ex quasi delict. nasc. & in. l. qui solidum. ff. de legatis. 1. Paulus consi. 19. col. 2. in fi. vol. 2. & col. 4. Bal. in c. iniuria punitur. §. iudices, de pace iuram. firm. Innoc. in. c. ne innitaris, de c# stitutio. vbi # etiam excusat in consci#tia opinio multorum. Cataldi. sin gulariter de syndica. q. 61. nu. 35. & seq. Bonifac. in Peregr. verb. *diuortium.* glos. *in decisionem.* fol. 134. Auil. in d. c. 1. prætorum. glos. *fiel.* num. 22.

3543 In l. quoniam in prioribus. ampliatio. 10. num. 67. in fi. C. de inofficioso testam.

3544 Lib. 5. cap. 3. num. 28.

3545 Puteus de syn dica. verb. *iudi care.* c. 3. num. 12. ad fin. fol. 223. & dixi su pra lib. 1. c. 6. num. 34.

3546 L. 6. ad fin. tit. 4. & l. 9. tit. 17. part. 3. & l. 3. in fi. tit. 9. lib. 3. Recopil. & dic# inf. lib. 5. cap. 1. nu. 63. & 66.

3547 Vt inquit Alciat. in emble. 72. lib. 1. ibi: *Vt quæ alijs fecit, patiatur.* & Auth#t. omnes peregrini: C. communia de successioni bus.

3548 L. 1. tit. 5. lib. 3. Recopil.

3549 In l. scire opor tet. §. aliud au tem. ff. de excusatio. tuto. ibi: *Sed & si ma ximé verba legis hunc habe#t intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult: ita enim Ceruidius Scœuola, & Iulius Paulus, & Domicius Vlpianus vertices legum prudentum scribunt, dicentes ita oportere hoc obseruari.*

3550 L. prospexit. ff. qui & à qui bus, ibi: *Quod quidem perqu# durum est, sed ita lex scripta est.* Ias. in l. om nes populi. in 2. lectura. nu. 53. ff. de iusti tia & iure.

3551 Infra lib. 3. c. 4. num. 92.

3552 L. 1. tit. 4. lib. 2. Recop.

3553 Vt diximus su pra lib. 1. c. 6. & cap. præceden.

3554 Paris de Puteo de syndic. verb. *consilium.* cap. 1. & seq. & Catelianus Cotta in memorab. verb. *assessoris imperitia.*

3555 De vilitate c# ditionis humanæ. *Ambitiosus statim vt est ad honorem promo tus, in superbi# extollitur, in iactantiam effrænatur, non curat prodesse, sed glo riatur præesse: præsumit se me liorem, quia cernit se superiorem: priores dedignatur amicos, notos ignorat, externos co mitatur, contem nit antiquos, vul tum auertit, ceruicem erigit, fastum ostendit, grandia loquitur, sublimia me ditatur, subesse non patitur, præ esse molitur, sub ditis onerosus, omnibus infestus, præceps, molestus, arrogans, grauis, & impor tunus.*

3556 L. 22. tit. 9. part. 2.

3557 Ad Rom. c. 13 *Omnis animæ potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo, &c.*

3558 Vt per Apostolum in dict. c. 13. & dicemus latius infra. lib. 3. c. 1. nu. 5. &. 11.

3559 In dict. c. 13. ad Rom. & Ec clesiast. 7. *Ne extimescas faci# potentum.* & E xodi. 18. & au then. de mandat. Princ. ibi: *Ne sit tibi curæ, cuius sint hæc agentes imperij, sufficitenim per omnia tibi, ad perfectam forti tudinem, & lex, & imperij fauor.*

3560 Cap. 1. de re iudicata in. 6. ibi: *Nil vendicet odium.* dixi sup. isto lib. c. 2. nu. 19. 66. 67. &. 68.

3561 Cap. quicumque. 11. q. 3.

3562 *Mihivindictam, & ego retribu#.* ad Rom. 12. Ecclesiast. c. 10 &. 28. & in su ma. 23. q. 1. Deuter. c. 32. Heb. c. 10. Pro uerb. c. 25. c. qui ambulat. 5 q. 5. c. quisquis Christian#. & c. ea vindicta. 23. q. 3.

3563 Aristo. Ethic. 4. c. 3. & in libro de virtuti bus. *Magnanimus & fortis quidem est, qui ferre iniuriam abs que vindictæ stu dio potest, vel qui iniuriam est potens laces siri, & non vindex, nec est sibi mali memor illa ti.* Cicer. lib. 1. offi. & in oratio ne ad Senatum, post reditum suum. *Non est mei iniurias me miniße, quas ego etiamsi vlcisci poßem, tamen obliuisci mall#.* Seneca de for mula vitæ. *Ho nest#* (inquit) *& magnum vin dictæ genus eße ignoscere.* Con rad. in templo iud. lib. 1. in tract. de duello. p. 6. de pace, concl. 103. fol. 54.

3564 AEnead. 7. libro. 4. ibi: *Eua sisti.*

3565 D. Augusti. to mo. 2. epist. 50 & tom. 7. con tra literas Petil. lib. 2. c. 92. & dixi sup. libro. 1. c. 5. nu. 31.

3566 1. p. dialog. c. 6. de iustitia fol. 135.

3567 In princ. fol. 1 num. 1.

3568 C. ne quis in sua caus. iud. per totum &. C. si quacunque præditus potesta.

3569 Infrà. lib. 3. c. 1. num. 41.

3570 Lib. 1. de rep. tit. 5. fol. 19. *Def#dat ac tuea tur bonos, malos autem supplicio afficiat: ea tamen ratione, vt malit ciues emendare, quàm interimere.* l. respiciendum. ff. de pœ nis, ibi: *Nec enim seueritatis, aut clem#tiæ glo ria affectanda est.*

3571 Lib. 8. de repub. c. 32. pag. 496. num. 4. *Quauisenim* (in quit) *præfectu ra vrbis satis magnam authoritatem habeat, nihilo tamen minus neceße est, vt præfectus vr bi placidé pertractet ciuium animos, & captet voluntates corum, præsertim senatorum & illustrium, atque nobilium, saluis legibus & iusti tia, saluo officio, & authoritate, nec enim laudandi sunt, qui sibi subiectos nimis asperê tractant.*

3572 Matth. 6. *Iam recepisti mercedem tuam.*

3573 Nazi#zenus epist. 97. *Peßimus dæmon ambitio est, velut Euripides inquit.* Ferus in Numeros. c. 16. *Ambitio pe stis est, quæ omnia turbat, vt frater fratri, ci ues ciuitati, cognatus cognato, artifex artifiei, ordo ordini inuideat. Ambitio est causa bellorum, ambitio regna omnia, & omnes politias perturbat ac destruit.*

3574 Cap. quorundam. &. c. auaritiæ, de electione. Clem. 1. de regular. & ibi DD. Boer. in tract. magn. Consi. nu. 39. Mantuanus lib. 7. obseruation. legal. c. 62. de ambition. Florenti. in 3. p. suæ summ. tit. 3. c. 5. §. 1. & 2. cum seqq. Ma ti#. de relator. 4. p. c. 9. Azeue. in. l. 1. tit. 5 lib. 3. recop. nu. 2. & seqq.

3575 In serm. Qua drages. *Ambitio est subtile malum, secret# virus, pestis occulta, doli artifex, mater hypocrisis, liuoris pa rens, vitiorum origo, tinea san ctitatis, excœcatrix cordium, ex remedijs morbos creans, ex medi cina languores generans*: & in epistolis ait, quòd ambitio est mater hypocrisis, & alia; de quo Lu cas de Penna in. l. contra public#. C. de re militari. lib. 12 col. 8. vers. *an bitio.* & in. l. omnesomnino. C. de decurionib. lib. 10.

3576 Lib. 2. polit. c. 7. *Pleraque vo luntaria crimina ex ambitione & pecuniarum cupiditate inter homines oriuntur.*

3577 In politicis. *Ambitio etsi spe ciosior videri potest au aritia, & lucrifaciendi cupiditate, ni hilo tamen minus mihi videtur perniciosa Reipub. quippe cui maior inest audacia, & quæ non deiectis, neque ignauis innascitur animis, sed nouis, vigentibus & iuuenilibus.*

3578 Cermenat. in Rapsod. c. 37. pag. 329.

3579 In lib. de vera religione.

3580 Lib. 1. Ethico.

3581 Titus Liuius lib. 8. ab vrbe condi. Valerius Maximus lib. 2. c. 2. & plures alij, quor# meminim# in frà. lib. 4. c. 2. nu. 27. &. 28.

3582 In lib. de qua tuor virtutib. ait: *Eris magna nimus, si pericu la non appetas, vt temerarius, nec formides, vt timidus.* Ioan. de Plat. in. l. 2. C. de præd. & om nib. reb. naui. lib. 11. nu. 3.

3583 In regist. c. 19 Mascar. concl. 1000. nu. 2. & seq.

3584 Aristo. 4. Ethi co. Luc. de P# na in. l. vnic. C de thesaur. libro. 10. Redin. de maies. Prin cip. verbo, *mag nanim#.* fol. 106 nu. 1 & seqq.

3585 In Io#lem. c. i. ait: *Iusti & for tis viri est, nec aduersis frangi, nec prosperis su bleuari, sed in vtroque eße mo deratum.*

3586 *Præclara est equabilitas in om ni vita, idem semper vultus, ead# que frons.* A lia tradit Redin. vbi sup. verb. *in aduersis firmum* nu. 1. & seq. fol. 130.

3587 Aristot. lib. 3 Ethi c. c. 4. Se nec. vbi supr. d# agit de ma gnanimitate. Mascar. vbi su prà nu.

3588 Facit illud D. Greg. lib. 24. in Iob. c. 14. *Vnusquisq; superbus rector to ties ad apostasiæ culpam dilabitur, quo ties hominibus præeße delectatus, hono ris sui singulari tate lætatur.* & vt ait Grego. Lopez in l. 26 glo *a muerte.* titul. 1. p. 6. multi culpam zelo Dei se persequi profiten tur, sed cum indiscretè hoc agitur, sacrilegij facinus in currunt.

3589 Psalm. 130. *Domine, non est ealtatum cor meum, neq; elati sunt oculi mei. Neque ambulaui in magnis, neque in mi rabilibus super me.* & ibi Titel m# pag. 1481.

3590 Lib. 4 dialog. c. 36. ibi: *Se etiam Petrum Ecclesiasticæ familiæ maiorem qui ante quadrieni# est defunctus, de orsum positum in locis teterrimis magno ferri pondere religatum ac depreß# c#feßus est, qui dum requireret, cur ita esset, ea se dixit audisse, quæ nos, qui e# in hac Ecclesiastica domo noui mus, sci#tes eius actarecolim#: di ct# n#q; est, Hæc idcirco patitur, quia si quid ei pro facienda vl tione videbatur ad ínfer#das pla gas, plus ex cru delitatis desiderio, quam obe di# tiæ seruiebat, quod sic fuiße, nullus qui eum nouit, ignorat.*

3591 Cap. 4. Ethic.

3592 Lib. 4.

3593 Text. & glos. in Clem. 1. de religiosis domibus. Greg. in 4. Dominica de Adu#tu dicit: *Qui sine humilitate virtu tes congregat, quasi inuentum puluer# portat.*

3594 L. 4. tit. 4. p. 2 c. imitare. 6. q. 1. & c. seq. & Seneca, *laus in ore proprio vilescit.*

3595 12. Moral. c. 16. & lib. 14. c. 17. & lib. 18. c. 5. & lib. 19. c. 18.

3596 Biesius lib. 1. de Republ. c. 14. fo. 43. *Qui callidos ac subli mes animos habent, & externis multis præsiaijs abund#t, facilé incid#t in immo derat# de se per suasionem, & ni mium aliorum contemp tum.*

3597 In Politi. *Magni est enim atq, strenui animi, vel paruulas ci uitatis res cur#das suscipere.*

3598 Leo Magn. ser mo. 4. de Qua drag. Ambros. super Luc. lib. 3. *Sæpe quos vi ta nulladelectat, quos nulla potuit mouere luxuria, nulla auaritia subruere, sacit #bitio criminosos.* Ferus in Matthæum. c. 18. *Insolens pe stis est, ambitio, nam omnibus alijs superatis vi tijs, tum primum ma xime irrepit appetentia laudis, et comp lacentia sui ipsius.* Osorius lib. 1. de Regis institut. *Nihil est tam sancto iure vallatum, quod non perrumpat atq; disturbet #bitio.*

3599 Epistol. ad De metr.

3600 Hierony. lib. 1. contra Pelag.

3601 Plut. dediffer. adulat. amici.

3602 In. l. si quæ su mus iudicem. C. de statuis & imaginib.

3603 Cap. 13. Sene ca epist. 54.

3604 Epistol. 45

3605 Epist. 124.

3606 Psalm. 140. & Psalm. 34.

3607 Quem vide li bro. 18. moral. c. 3. & lib. 31. c. 20. & lib. 1. ho mil. 10. F. Mar cus Anto. vbi supra.

3608 Epistol. 88.

3609 Cap. 3.

3610 Iob. 3. Grego. Moral. lib. 4. & Prouer. c. 1.

3611 Super Cantic. serm. 63. & vi de eundem de c#sideratione ad Eugenium li bro. 4. col. 4.

3612 Oratione. 3. de in stitu. Princ. Mascar. depro batio. conclu 56. nu. 3. &. 4. fo. 67. tom. 1.

3613 Cap. non omnis. 2. q. 7. glo. in. c. omnibus 24. q. 1.

3614 De Rapsod. c. 23. pag. 237.

3615 Episto. 58.

3616 Lib. 8.

3617 In Lælio.

3618 Lib. 6. contra adulatores. Vi de. c. sunt non nulli. 46. distint. &. c. simi liter, cum glo. 3. q. 5. &. c. pri mum. 22. q. 2. Gregor. in. l. 5 tit. 13. p. 2. & Simanc. de Re publi. lib. 3. c. 13. &. 14. pagin. 144, & se quent. Redin de maiest. Pri# cip. verb. *memi ni blandum.* nu. 5. &. 12. fol. 118. F. Marc. Anton. vbi su prà ex col. anteced.

3619 Valer. Maxi. lib. 6. refert F. Marc. Anto. de Camos in Microcosmia. 1. p. dialog. 10 p. 123. col. 1. Patricius de Rep. lib. 4. tit. 2.

3620 Cap. 13. Cermenat. in Rapsod. c. 23. pagina 239.

3621 L. 5. tit. 13. p. 2.

3622 In. l. 1. C. de statuis & ima gi. Petrus Gre go. de syntag. iur. 3. p. lib. 39 c. 9. nu. 14. & seqq.

3623 In Ezechi. ho mili. 9.

3624 Philip. 3. Ribad. de Princ. Christ. lib. 2. c 29. & seqq.

3625 Lib. isto. c. 3. in fin.

3626 Simanc. de Ca tholic. institu. tit. 46. nu. 84. post. D. August. ad Marcelli. epist. 159 ait: *Imple, Chri stiane iudex, pij patris officium: sic succ#sere ini quitati memine ris, vt non in peccatorum atrocitatibus exerceas vlciscendi libidi nem,, sed peccatorum vulneribus adhibeas vo l#tat#. Sanè qui sponte hominem occidit, etiam qu# lex occidere iubet, homicidaest.* c. circuncellio nes. c. cum minister. c. prodest. 23. q. 5. Claudi. de cle men. Princ. *Sit piger ad pœnam Princeps, ad præmia velox; Et doleat, quo ti#s cogitur eße ferox.* Petrus de Rauen. singular. 920.

3627 Sup. isto lib. c. 3. in fine.

3628 2. de clement.

3629 In eius vita c. 15.

3630 L. fi. tit. 3. p. 7 & l. 7. tit. 8. libro. 8. recop.

3631 De clementia Princip. *Et doleat, quotiens cogitur es se ferox.*

3632 Puteus de syn dicat. verb. *c#feßio.* c. 4. nu. 13. fo. 153.

3633 Cap. odio. 86. distinct. *Odio habeantur peccata, non homines: corripi#tur tumidi, tolerentur infirmi, & quod seuerius castigare neces se est, non sœui# tis plectatur ani*

mo, sed med#tis. vbi glos. alia iura citat. & est glos. 1. in c. si inimicus. 93. distinct. & sic intelligitur Psal. 4. *Odisti omnes qui operantur iniquitatem.* secundùm Ambrosium, ibi, & Psalm. 118. *Iniquos odio habui, & le gem tuam dilexi.* hoc est, in quantum peccatores. Abb. in c. quoti#s. notab. pen. de testib#. Greg. in l. 12. glos. 2. tit. 5. p. 2.

3634 L. Arrianus. ff de action. & oblig. l. respici#dum. ff. de pœnis.

3635 Dicenti: *Quid prodest Ciceronem audire? non arma sumpsit c# tra R#p. non hostis patriæ fuit*?

3636 L. si non defen dantur. ff. de pœnis, ibi: *Qui cognoscit, debebit de innocentia eorum quære re.* auth. qui se mel. C. quomo do & qu#. iud. ibi: *Et perquisi ta veritate pronuntiet.* Bart. in dict. l. si n# defendantur. Platea in. leg. quoties. nu. 2. in fi. C. de naufrag. lib. 11. Boer. decisione. 165. nu. 1. Matth. de Afflict. decisio. Neapol. 16. nu. 5. Hyppo. in pract. §. n#c videnḍ#. nu. 7 & c#s. 90. nu. 15. Alexand. cons. 77. nu. 7 vol. 1. & cons. 4. nu. 3. vol. 6. Abb. in. c. veniens. nu. 19. &. 22. de accusation. Rolan. c#s. 94. nu. 2. vol. 4. Anton. Gom. in. l. 76. Taur. nu. 13. ad fi. versi. *aduertend#.* Auiles in. c. 3. syndicatus. glo. *el descargo.* nu. 2.

3637 Text. singula. in l. diui fratres. ff. de pœnis. & ibi Bar. & in l. 1. §. fi. ff. de quæstio nibus. dicam inf. lib. 3. cap. 15. nu. 80. & 83.

3638 Puteus vbi su pra num. 13

3639 Matth. 18.

3640 Cap. 6. &. 7.

3641 Loco proximè citato. *In quoenim iudicio iudicaueritis, iu dicabimini: & in qua mensura mensi fueritis, re metietur vobis.* & Marci. 4.

3642 Cap. 6. *Mensuram bonam & c# fert# & coagita tam, & super ef fluentem dabunt in sinum vestrum.*

3643 2. Regum. c. 12.

3644 Dicam infra lib. 3. cap. 15. num. 83.

3645 Dict. l. si non de fendantur. ff. de pœnis. Puteus de syn dica. verb. *con feßio.* cap. 4. num. 13. fol. 152. Abbas in cap. licet. nume. 15. de probation.

3646 Glos. fin. in l. pactum inter hæredem. ff. de pact. & ibi Angel. Fulgosius, Paul. Ias. & Oroscius. l. non t#tum. ff. de appellatio. Felin. in cap. cum venisset. 25. de testib. Bald. in cap. quoniam con tra. num. 63. ad fin. de probation. vbi c# sulit iudicibus, vt sinant labi terminum, nisi in casu tumultus sedan di. Hippolyt. in praxi. §. exa min#da, & in §. diligenter. num. 162. ver sic. *item facit.* & Bart. singu lariter, & ibi Alexand. ad eum in l. custodias. ff. de publ. iudicijs. Conrad. in t#plo iudic. lib. 1. cap. 1. §. 4. quæst. 3. nu. 16. fol. 66. Menoch. con sil. 82. nume. 121. Couarr. de sponsal. 2. p. cap. 8. §. 12. nu. 15. & 16. Anton. Gomez in 3. tomo delictorum. cap. 13. num. 33. Auiles in cap. 3. syndic. glos. *el descargo.* num. 4. Re din de maiestate Princip. verb. *sed etiam.* num. 85. & 114. fol. 86. Iulius Clarus in pract. lib. 5. §. fin. qu#st. 49. num. 13. Simanc. de ca tholic. instit. tit. 17. nume. 53. fol. 74.

3647 Ias. Felin. & Hippolyt. vbi supra, præter alios in dictis locis, & Bald. in l. si accusatoribus. C. de accusatio.

3648 Bald. Clar. & Menoch. vbi supra.

3649 Dixi sup. isto lib. c. 5. in fin. & vide ad hoc bona verba Gregor. ibi ci tati.

3650 Dicam etiam infra isto lib. cap. 25. num. 40.

3651 Ioann. de Ne uiza. in tract. de iudic. Hippolyt. in rubr. de fideiussor.

3652 Cap. 27. *Diligenter cognosce vultum pecoris tui, tuosque greges considera.*

3653 Cap. 34. *Dispersæ sunt oues meæ, eo quòd non esset pastor.*

3654 Ioann. c. 10. *Ego sum pastor bonus.* & Numerorum cap. 27. *Nescit populus Domini ab s## pastore.* & C#cil. Trid#tin. session. 6. cap. 1. & sessione 23. cap. 1. & sess. 24. cap. 12. & 17.

3655 Regul. quamuis causa. extra de regul. iu ris. l. 15. tit. 8. part. 5. & ibi glos. Montalui, & Gregor.

3656 Cap. 18. *Exultate in ministerio altaris, ne oriatur indigna tio super filios Israel.*

3657 Capit. 10. & Matth. etiam 10. *Dignus est operarius mercede sua.*

3658 In. l. quanuis. ff. de damno infect. Decius consi. 654.

3659 In apologia contra Cathe rinum, & Fr#cis. Torren. in tracta. de residen. pastor. & relati ab eis.

3660 Catherin. in sua apologia contra Sotum, per. c. de multa. de pr#b#d. & extrauag. execrabilis. Io an. XXII. in communibus.

3661 Lib: 16. de literis AEgyptiorum, titu. de Cycada.

3662 In. c. 1. de maioritat. & obe dient.

3663 L. 5. tit. 2. lib. 2. recop.

3664 L. 6. tit. 5. lib. 3. recop.

3665 Lucas de Pen na per textum ibi, in. l. hac le ge. col. penul. C. de proxim. sacro. scri. lib. 12. Gregor. in l. 16. glo. 1. in fi. tit. 16. part. 1.

3666 In dict. l. 6. & Auil. in. c. 1. prætorum. gl. *salario.* num. 12 Azeuedus in dict. l. 6. num. 12. in fin. versic. *y m#damos.*

3667 Vt in dict. l. 6 tit. 5. lib. 3. Re copil.

3668 L. 7. eod tit. & lib.

3669 Vt in lib. 3. titulo. *de la facul tad que los luga res Tenientes se pued# ausentar.* fol. 74. col. 3. incip. *item por que los dichos.* Didac. Percz in l. 2. tit. 16. col. 621. lib. 2. ordin.

3670 Baldus in. l. li berti. nu. 15. C. de oper. libert. argum l. si pecunia. in princ. ff. de c# dictio. ob cau. & in. l. 1. C. de re militar. lib. 12. Bart. in. l. triticum. ff. de verb.

oblig. Puteus de synd. verb. impedimentum. nu. 3 fol. 204. Azeued. in dict. l. 7 nu. 1. versi. *que vsen el dicho ofi cio.*

3671 L. 7. suprà dicta.

3672 De synd. verbo, *salarium.* c. 1. num. 2. fol. 184. sed contrarium dispo suit dict. l. 7. tit. 5. lib. 3. recop. & Au#d. in. c. 2. prætor. nu. 9. in fin. A zeue. in dict. l. 7 nu. 1. in fi. &. 2.

3673 §. impossibilis. institut. de hæredibus institut. &. §. im possibilis. institut. de inutilib. stipul. & regul. impossibilium. 145. ff. de regulis iuris. & regul. nemo. 6. eod# tit. in 6. facit. l. Titio centum. §. Titio c# tum. el segundo. ff. de condition. & demonstration. l. nec enim. ff. de libero homine exhib#do, quæ ait: *Nec enim ab spe cie seruientium differunt, quibus non datur facultas recedendi.* l. 21. tit. 11. part. 1.

3674 Dict. l. 21.

3675 L. 22. titul. 9. part. 2.

3676 Cap. #curatio nes. &. c. sopit#. de c#sibus. Burg. de Paz in. l. 3. Tau. nu. 451. & seq. fol. 226.

3677 Cap. 6. hodiè l. 6. tit. 6. lib. 3. recop. & dicemus inf. lib. 5 cap. 9.

3678 In. l. 1. C. vtomnes iud. t# ciuil. quam crimi. ibi: *In metropoli,* & ibi: *In ciuitatibus ad ministratæ diœceseos illustrioribus.*

3679 L. 23. tit. 7. libro. 3. recop.

3680 In. l. fi. ff. de iu risdictio. omnium iudicum. concord. l. 9. ti tu. 7. lib. 1. fo ri. l. 8. tit. 9. p. 1. l. 7. tit. 4. p. 3 Abb. in. c. qu# in Ecclesiarum. nu. 2. de c#stitutio. & in. c. Ecclesia s#ctæ Mariæ. nu. 10 eod. tit.

3681 Dict. l. 6. tit. 5 lib. 3. recop.

3682 Angel. & alij in l. fin. ff. de iurisdict. omnium iudic. di cemus inf. lib. isto, cap. 16. num. 103. & seq.

3683 Bart. & Ange lus in l. 1. §. fi. C. de metropol. lib. 11. c. extirpandæ. §. qui verò. de præb#d. in 6.

3684 Dict. l. 6. tit. 5 lib. 3. recop.

3685 Ne ciuitas t#to tempore va cet pastore, gl. *mori#te.* in Cle men. ne Roma ni. de electione. text. in. c. oblatæ. 57. ad fi. de appellat. ibi: *Ne gregi Domi nico diu desit cu ra pastoris.*

3686 In. l. si quis de curio. la prime ra. nu. 3. C. de decuri. lib. 10. per text. ibi, *c# sequatur.* c. c# venerabilis. de consuetudine, ibi: *Nec habita, nec petita.* Bart. in. l. si quis mi hi bona. §. iussum & ibi DD. ff. de acquir. h#red. Ioann. Andr. in. c. si Abbatem. de election. in. 6. vbi quòd eti# debet interue nire talis licentia verbis expressis. Lapus allegation. 86 Galliaul. in. l. 1. num. 72. de verb. signific. Barba. consi. 12. nu. 3. vol. 1. Rolan. c#s. 67. nu. 66. volum. 3. Au#d. in declaratione. l. 4. &. 5. tit. *de las exceptiones.* lib. 3. or din. nu. 39. fo lio. mihi. 155.

3687 Cap. licet qui busdam. de re gular. & ibi glo. verb. *licentiam postulauerit.* c. cum olim. de arbitris. c. potuit. de loca to. l. fin. C. de iure emphite. Clem. 1. §. vo lumus. & ibi Cardi. de for. comp.

3688 Luc. de P#na in. l. hac lege. per text. ibi. col. pen. C. de proxim. sacro rum scrin. lib. 12. per l. qui mitt#tur. in fi. ff. ex quibus caus. maior. & l. 1. ff. de re militar. &. l. Mæ uia. in princ. ff de annuis leg. & facit l. 3. §. si diem. & ibi glo. cum §. seq. ff. de re milit. Greg. in. l. 16 glo. 1. tit. 16. part. 1.

3689 Azeued. in d. l. 6. tit. 5. lib. 3 Recopil. num. 5. Marti. Lauden. in tracta. de official. do min. q. 30.

3690 Plat. in. l. iube mus. in. fi. C. de dignit. lib. 12. & idem in l. euiction#. in fi. C. de cursu publi. eod. lib. Bal. in. l. illud. per text. ibi. ff. de offic. præs. Puteus de syn dica. verb. *licentia officialis.* nu me. 1. &. 2. fol. 228.

3691 In dict. loco num. 6.

3692 Quia tanqu# remedi# procuratum nihil ei prodesset, imò potius ei noceret, ex lege non omne ff. de statulib. & in l. penult. ff. de iure dotium. & notat Couarr. lib. 2. variarum. c. 16 num. 9. versi. *secundo illud ad notandum.* & A zeued. vbi supra nu. 7.

3693 Valde dubia est hæc quæstio sec#dum Siluan# consi. 28. num. 2. & 23. & ancipit# quæstionem vocat eam Oroscius in l. di# functo. nu. 16. col. 515. ff. de offic. assess. vbi vtramque c#mun# refert, & Couarr. disputat etiam lib. 3. variarum. cap. 14. & Viuius communi. opin. verb. *famuius.* 2. par. Hippolyt. de Bonacossa in tract. de seruis vel famul. q. 103. fol. 28. Baeça de inope debit. c. 19. num. 3. Villalob. in ærario commun. opinio. verb. *famu lus.* num. 13. fol. 67. post Abb. in cap. 1 de cler ægrot. num. 6. & Bar to. in l. opere. nu. 1. ff. de vsu fruct. lega. ex quibus c#mu nius est non de beri salarium famulo infirmo, prætori au tem sic, vt sta tim dicemus.

3694 Barto. in l. hi qui. §. tamdiu. ff. ex quib. cau sis maior. in integrum restit. vbi dicit menti tenendum.

3695 Glos. & Florian. in l. arbo ribus. §. de illo. ff. de vsu fruct. l. 1. C. de princip. agent. in rebus. lib. 10. Bar. Imol. & Areti. in. l. continuus. §. si ab eo. ff. de ver bo. oblig. idem Bar. in. d. l. hi qui. §. t#diu. ff. ex quibus cau sis maio. Ias. in dict. l. diem functo. num. 48. ff. de offic. asses. & ibi Oroscius. nu. 17. Puteus de syndica. verb *salarium.* c. 3. nu. 3. fol. 286. Auiles in. c. 1. prætor. verb. *salario.* num. 19. & in. c. 54. eod. verbo. num. 2. Didac. Perez in. l. 11. tit. 16. col. 632. in fi. lib. 2. ord. Azeue in. l. 6 num. 7. tit. 5. lib. 3. Recop.

3696 Puteus de syn dica. verb. *potestas.* c. 2. nu. 1 fol. 268.

3697 Inf. isto lib. c. fi. nu. 243.

3698 Cap. magnæ. de voto. & dixi sup. lib. 1. c. 7. num. 15.

3699 Abb. in dict. c magnæ. Alcia tus de præsumptio. regula. 1. præsumptione 53. Baeça de inop. debitore c. 7. num. 11.

3700 Felinus. in. c. quoniam frequentur. vt lite non contest. Alciat. vbi suprà. facit. c. 1. &. c. nisi. §. propter debilitat#. de ren#tiatione. & quæ tradit Gomez in re gula Cancell. de infirm. resi gn#. q. 7. pagi. 7. in paruis, versi. *sed prædict. non obstantibus.*

3701 Dict. lib. 1. c. 7.

3702 L. 7. tit. 5. lib. 3. recop.

3703 Licentia enim nulla & inuali da non excusat à pœna. Feli. i# c. cum causa. nu. 7. de offic. deleg. Bart. in. l. iustè possidet. nu. 4. ff. de acquir#. posses. & in. l. credito res. nu. 26. C. de pigno. & in c#si. 89. *in quæ stione vertente.* Gozadin. c#s. 93. communis opinio, secundùm Hyeron. Gratum in res ponso. 76. incip. *in præsenti causa.* lib. 2. Nauarrus in repe titio. c. cum c# tingat. caus. 7. de rescriptis. Puteus de syn dica. verb. *lic# tia officialis.* nu me. 2. ad fi. pa gi. 228. Auil. in c. 1. prætor. glo. *salario.* nu. 14. &. 15. Azeued. in d. l. 6. tit. 5. lib. 3. recop. nu. 6.

3704 Plat. in. l. per hanc diuinam. §. non dan da. C. de erogatio ne militar. annon#, lib. 12. & ibi bar. in prin cip. Paris de Puteo, Auil. & Azeue. vbi suprà, per l. 1. C. de comme. lib. 12. & ibi. Platea, & in. l. hac lege. C. de præpositis sacrorum scri. li bro. 12.

3705 L. si vxor. §. si iudex. ibi: *Per iniquum enim.* ff ad. l. Iul. de adulter. l. cum cle ricis. C. de Episco. & cler. auth. de iudic. in princ. vers. *illi autem nec cingulum.* cap. ex literis. de consang. & assinitat.

3706 Supra lib. 1. c. 16.

3707 L. 2. §. exercitium. & ibi Bart. ff. de his qui not. infamia. Idem Bart. in l. quemadmodum. num. 4. C. de agricol. & censit. lib. 11. Deci. con sil. 64. num. 2 Ias. in l. si filius familias. num. 7. ff. si cert. peta. Cor setus singul. verb. *extensio.* Alciat. in l. 4. §. Cato. num. 195. ff. de ver bo. oblig. Neuizanis in silua nupti. lib. 6 num. 47. versic. *intellige & secundo regul#.* Didac. Perez in additione ad Seguram in l. Imperator. num. 140. fol. 126. versi. *lex odiosa.* ff. ad Trebellia. Sarmiento lib. 1. selectar. c. 12. num. 7. & seq. Mexia super l. Toleti in. 1. fundament. 1. partis, num. 7. & seqq. fo. 2.

3708 Lib. 3. Didac. Perez in l. 10. tit. 16. lib. 2. Ordinam. col. 632. in fin. vbi ponit quan do dicatur absens.

3709 Infra lib. 4. c. 2. num. 49. & numc. 80. & seqq.

3710 Authent. de administr. §. si quis autem. Bart. in l. admonendi. nu. 35. Iaso. 177. Ripa 173. ff. de iure iur. dicit commun# opin. Viuius in suis c#mu. opin. verb. *fuga.* limitat. 11. plures refert Mascardus de probat. verb. *fug# officialis.* conclus. 821. nu. 5. fol. 143 & concl. 819. num. 35. fol. 141. & Didacus Perez in l. 6. tit. 16. lib. 2. Ordin. col. 626. in princ.

3711 Desyndic. ver bo *salarium.* c. 6. fo. 289. nu. 9. in fin. & 10.

3712 In l. illud. ff. de officio præ sid. ibi: *Illud obseruand# est, ne qui prouinciam regit, fines eius excedat, ni si voti soluendi causa; dum tam# abnoctare ei n# liceat.* Conrad. in templo iudi. lib. 1. c. 7. num. 18. ad fi. Amedæus de syndic. num. 105. fol. 52. Martin. Laudens. in tract. de officialib. dominorum. q. 65.

3713 In tract. de authoritate concilior. versi. 5. num. 1. Cicer. lib. 3. de legib. *Senatori iussum est, vt adsit, n# grauitatem res habet, cum frequens ordo est.*

3714 In annotatio. ad tit. ff. de of fic. præf. prætor. pag. 299.

3715 Post Guillier m# de Cugn. in l. sed & si pupillus. §. c# ditio. ff. de instito. quod dictum pro valde notabili re fert & sequitur Decius in cap. quoniam Abbas. nu. 7. de offic. delegat. & latè de hoc vide Hippolyt. de Mar sil. in repet. l. fin. ff. de iurisdict. omnium iud. nu. 144. cum multis se quentib. & in singulari 671

3716 Supra lib. 1. c. 12.

3717 In Episto. vltim. lib. 8. ait: *Nec enim præceptore eges, ad moneam tamen, vt quæ scis, teneas & obserues, vt scias me lius.*

3718 L. 40. tit. 6. & l. 21. tit. 7. lib. 3. Recop. & fa cit. l. 8. ibi. Paz in pract. 1. tomo. 8. p. c. vni co. nu. 2. in fi. fo. 228.

3719 C#stitut. 17. & refert Bodi nus de Repub. lib. 3. c. 4. pag. 243. in princ.

3720 Auth. de iudi. §. fi. in fi. *Prin cipes & magistratus eße deb#t fidelißimi legum custodes.* Cicer. pro Cluentio. *Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique ideirco omnes serui sumus, vt liberiesse pos simus.* & ante e# dixerat Pla to lib. 4. de. ll. *Magistratus au t# ministros legum appellauit*: & ex l. Valentin. & Martian. le g# nouel. Mar tian. tit. 1. *Iudi ces legum custo des, & earum per vigiles defensores eße debent.*

3721 Cap. 10. *Væ qui c#d#t leges iniquas, & scrib#tes iniustitias scripserunt.*

3722 Cap. 7. *Si hoc feceritis Reges Iuda* (scilicet iustitiam rect# administrando) *tenebitis pri stinam potestatem.*

3723 Cap. forus. de verb. signif. & c. 1. versi. *iudex.* 23. q. 2. *Iudex dictus, quasi ius dicens popu lo, siue quod iurediseceptet: iure autem disceptare est iustè iudicare.* diximus su pra isto lib. c. 2. num. 5.

3724 Ethic. 1. & 2.

3725 Aristot. lib. 4. polit. c. 1. Archita lib. de le ge & iusti. *Oportet autem, vt lex regionis, & locorum rationem habeat, nam nec omne solum fert omnia, nec omnium homin# animi carundem virtutum capaces sunt.* Plato lib. 3. de ll. ait: *Illud etiam legislatoribus multi præcipiunt, vt leges huiusmodi fer#t, quales multitudo & populus libenter suscipiat.* Plutar. in Solone dicebat: *Leges ad Respubl. accommodari debent, non ad leges Res publ.* Idem Plutarchus in Po liti. ait: *Ad ciui lem hominum con suetudin# leges accommodandæ sunt, non aliter at## farina cum att#perari opor tet ægri corporis naturæ.* Vide Simanc. de Repub. lib. 4. c. 14. pag. 207 & Soto de iustitia & iureli bro. 1. quæst. 5. artic. 3. l. 1. tit. 1. lib. 2. Re copil.

3726 In. l. fin. C. de vsuris. ibi: *Hoc certé erat non rebus, sed verbis tantummodò leges ponere.*

3727 L. 16. tit. 1. part. 1.

3728 Bonifac. in cap. vnico. §. & quoniam. de statu regular. in. 6. ait: *Et quoniam parum eßet condere iura; nisi essent qui ea executioni debitæ demandarent.* & Pompo. in. l. 2 §. post origin#. ff. de orig. iur. ait: *Parum est enim ius in ciuitate eße, nisi sint qui iura red dere poßint.* & c. vbi periculum. de electione in. 6. & l. 15 tit. 1. p. 1. ibi: *E el que la ley faze, es tenudo de la fazer c#plir.*

3729 Refert Siman cas de repub. lib. 4. c. 18. pag. 223. nu. 10. *Athenis No mophilaces erant, qui apud præfectos in omnibus publicis c#silijs candidis fascijs coronati assidebant, vt prohiberent, ne quid c# tra reccptas leges decerneretur.* & Collumela ait, lib. 12. *Non satis visum est bonas leges habere, nisi custodes carum dilig#tissimos ciues creas sent.*

3730 In princ. Digestor#, ibi: *Quas æternas fieri optamus.* & in. l. Arriani. ibi: *S# per viridi obser u#tia valituris.* C. de hærepticis. l. æternam. C. de murilegul. lib. 11. cap. 1. de tregua & pace. l. 6. tit. 2. part. 1. ibi: *Vsar contra ellas.* Alberic. in dict. princip. Digestorum. in. §. omnem. nume. 17. communis resolutio DD. in. l. de quibus. & ibi Ias. num. 33. ff. de ll. Burg. de Paz in proœm. leg. Taur. num. 301.

3731 L. & Atilicinius. ff. de seruitut. rust. præ diorum. l. hæc autem. iura. ff. de seruitutibus. vrb. prædiorum. Ias. in l. beneficium. num. 53. ff. de c#stitutionib. Principum. & in d. l. de quibus, dict. num. 33. Molina de primogen. lib. 1. c. 13. nu. 62 fol. 108.

3732 Auth. de nuptijs. §. disponat. &. l. in con ditionibus. ff. de conditio. & demostra. l. si quisfilium. C. de liberis & po sthu. *& semper vestigia vo luntatum sequimur testatorum.* l. quidam cum testamen tum. C. de necesla. hæredibus insti. & iu dex sequi debet voluntat# testatoris, sicut venator le por#: singulariter Corneus c#s. 7. nu. 4. & seq. vol. 1. latè M#tica de c# iecturis vltim. volunt. lib. 3. tit. 3. nu. 2. & seq. & lib. 5. titul. 2. nu. 6. & lib. 6. tit. 14. num. 2.

3733 Nam valid# est argumentum in iure de lege ad testatorem. Euerar dus in sua c#turia, loco, de lege ad testatorem.

3734 L. si quand o. in princip. C. de inoffic. testament. ibi: *Nec enim cred# dum est, Romanum Principem, qui iura tuetur, huiusmodi verbo totam testamentorum obseruationem, multis vigilijs exco gitatam atque inuontam, velle euerti.* glos. ver bo *inser#da.* in cap. causam quæ. circa fin. de rescriptis.

3735 Plato lib. 9. de ll. *Legislator* (inquit) *minimas dumtaxat mulctas iudicibus committat, plurima verô& maxima quæq; in serendis legibus ipse decla ret.* Arist. lib. 1. de Rhetor. cap. 1. & lib. 2. c. 7. Polit. D. Thom. 1. 2. quæst. 95. art. 1. ad 2. l. nemo. C. de s#tent. & interloquut. omni. iud. Authent. de iudic. §. quia vero. ver sic. *omnis iudex.* & in Authent. de defensor. ciuit. §. iusiurandum. cap. ne innitaris. de constitut. c. iudicet. 3. q. 7. ibi: *Bonus iudex nihil ex arbitrio suo facit, sed sec#d# leges et iura pro nuntiat.* c. de li bellis. 20. distinctio. Florian. in rubr. ff. finium reg. Bald. in Auth. nisi breuiores. in fi. C. de sen ten. ex peric. recit. Florent. in 1. p. suæ s# mæ, tit. 17. rubri. de leg. Ca no. §. 2. Ferdi nand. Loazes in consil. ad Marchionem de los Velez, dubitat. 1. nu. 6. Menchaca lib. 1. controuersi. illust. c. 1. fol. 17. nu. 1. Belluga de officialib. in carcer. milit. Bossius in practic. verb. *captura.* num. 3. Soto lib. 1. de iustitia & iur. q 5. artic. 1. Si manc. de Republ. lib. 4. c. 18. num. 2. & seqq. pag. 221 Tallada in tra

ctat. de carcere, in proœm. ad lector. pag. 2. Beata Brigi da in 4. reuelationum lib. cap. 3. Redin de maiestate Princip. verb. *sed etiam legibus.* fo. 51. nu. 62. & seqq. Ioann. Botero de ratione sta tuspag. 25. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 47. c. 3. num. 1. & 2. & cap. 10. nume. 9. ibi: *Secundum leges & iura, nonsuo sensu.* & nouis simè Ribadeneyra de Prin cipe Christ. li bro 2. cap. 13: quem post hæc scripta vidi.

3736 Lex, humanum. C. de legibus. l. 9. tit. 1. p. 1. Gregor. in l. 8. glos. 1. ibidem.

3737 De Republ. li bro 1. tit. 1. fo. 16. ait: *Lex aut# nullo affectu mo uetur, non irascitur, non odit, nulla ambitione ducitur, diligit omnes, pariter## omnibus indulget: quæ dum do minatur, n#qu# permittit aliqu# per ambitionem surgere, qui populum ducat, tur bul#tas## factio nes agat, sed optimè ciuium R# publ. gubernat.*

3738 D. Ambrosi. lib. 1. de vocatio. Gent. c. 2. *Humana natura in primi hominis prœuaricatio ne vitiata, etiam inter beneficia, inter præcepta & auxilia Dei, semper in deteriorem est procliuior volunta tem, cui commit ti, non est aliud qua dimitti: hæc ita## vol#tas vaga, incerta, instabilis, imperita, infirma ad ef fici#dum, facilis ad audi#dum, in cupiditatibus cæca, in honribus tumida, curis anxia, suspicionibus inquieta, gloriæ quám virtut# auidior, famæ quàm con scientiæ diligen tior, & per omnem sui experientiam miserior, fruendo his quæ concupiuerit, quàm carendo, nihil in suis habet viribus, ni si periculi facilitatem.* Cicer. lib. 2. de Oratore. *Plura iudi c#thomines, aut amore, aut cupiditate, aut irac# dia, aut dolore, aut lætitia, aut spe, aut timore, aut errore, aut aliqua permotio ne mentis, quàm veritate, autpræ scripto, aut iuris norma aliqua, aut iudicij formula, aut legibus: atque id quidem iniquißi mum est.*

3739 In cap. pastoralis. num. 5. in fi. de rescriptis.

3740 Prouerb. 8. *Per me Reges re gnant, & legum conditores iusta decernunt.* & di cemus inf. lib. 3. cap. 1. nu. 5. Osorius lib. 5. de Regis insti tut. *Est quidem lex mens omni perturbatione vacua, á mente diuina hausta at que delibata.* c. non afferamus. 24. q. 1. ibi: *N# asseramus state ras dolosas, vbi app#damusquod voluntus, pro arbitrio nostro, di centes: Hoc graue est, hoc leue est, sed afferumus diuinam sta ter# de scripturis sacris, tanquam de thesau ris Dominicis, & in illa quod sit grauius app# damus.*

3741 Bald. in l. cunctos populos. in lectu. ordi. circa 8. col. C. de summa Tri nitat. & fide cathol. Puteus de syndic. ver bo *pœna.* c. 4. fol. 259. nu. 4. Chassanæ. in catal. gloriæ mund. 5. part. consider. 24. casu. 34.

3742 L. natura. ff. de præscript. verb. ibi: *Plura sunt negotia quam vocabula.* Authent. vt factæ nouæ constitut. in princip. ibi: *Quia licèt factæ sint leges, non tamen sunt cognitæ.*

3743 L. 1. ff. ad Turpilianum. ibi: *Facti quæstio in arbitrio est iudicantis.* de qua Pinelus in l. 2. 3. part. nu. 44. C. de rescindenda v#dit. & probat cap. inquisitio nis. in fi. principij, de accufatio. ibi: *Alioquin secundum personæ merita, & qualitatem excessus, pœn# poterit indicantis discretio mo derari.* l. 3. ibi: *Tu magis scire poteris.* ff. de testibus. cap. prætereà. 27. eodem tit. ibi: *Etenim cautus & circ#spectus iudex, atque discretus motum animi sui ex argu mentis & testimonijs quæ rei aptiora eße c#perit, confirmabit.*

3744 L. non possunt. ff. de legibus. ibi: *N# possunt omnes articuli singulatimlegibus, aut Senatuscon sultis compreh# di, sed cum in aliquo casu sententia corum ma nifesta est, is qui iurisdictioni præest, ad similia procedere atque ita ius dicere debet.* tra dit

Euetardus in locis legalibus, loco à si mili. Anton. Gom. in l. 1. Taur. num. 20. Patricius lib. 1. de Republ. tit 5 fol. 18. ait, *Difficile esse generali legum sermone quæc### animaduersione indigent, complecti, ideò, qui magistratum gerunt, in his potestatem habere debent, in quibus leges expreßè cauere non poßunt.*

3745 Dicemus infra lib. 3. c. 2. num. 3. & lib. 5. cap. 1. num. 137.

3746 Bartol. in. l. Aemilius. in fin. ff. de minorib. & in l. 1. C. vt quæ de sunt aduocat. iud. suppl. Gui do Pap. quæstio. 29. Chas sanæus vbi su pra. 5. part. c# sideratio. 24. fol. 113. nume. 21. & 38. Ias. in §. sed istæ. nu. 126. institut. de action. & in §. ex maleficijs. nume. 16. instituta. eodem Decius dicto consil. 699. Bald. in l. solam. C. de testibus. silua nupt. in dicto lib. 5. c. quomod. iudic. sit in dubio. nume. 23. Gr#matic. decisio ne 19. num. 13. &. 14. Rebuf. in proœ. c#cord. in ver bo *summas.* ver sic. *decimoquin to.* Redin de maiest. Princip. verbo *sed etiam legibus.* num. 109. in fin. Guilliermus Benedictus in c. Ray nuntius. verb. *si absque liberis.* in. 2. num. 49. de testament. Roland. consil. 57. ad fin. & consil. 70. num. 20. 23. & 24. volum. 1. Oroscius in l. illicitas. §. veritas. colum. 453. numero 13. ff. de offi cio Præsidis. Hippoly. singul. 272.

3747 Fol. 17.

3748 Lib. i. histor. pag. 166. post medi. *Titianus & Proculus, vbi consilijs vincerentur, ad ius imperij transibant.*

3749 Lib. 15. ann. pag. 133. *Igitur non crimine, non accusatore existente, quia speciem iudicij induere non poterat, ad vim do minationis conuersus.*

3750 In dict. l. 1. C: vt quæ des#t aduocatis par tium.

3751 In dict. catalo go gloriæ m# di. 7. p. considerat. 3. versi. *octauum.*

3752 In Psalm. 118 serm. 20. *Bonus iudex nihil ex suo arbitrio facit, & proposito domesticæ voluntatis, sed iuxta leges & iura pron#tiat, satis iuri obtem perat, non indulget propriæ voluntati, nihil pa ratum & medita tum de domo de fert, sed sicut au dit, ita iudicat, & sicut se habet negotij natu ra decernit: obsequitur legibus, non aduersatur, examinat causæ merita, non mutat. Qui iudicat, voluntati suæ obtemperare n# debet, sed tenere quod leg# est.*

3753 De repub. lib. 7. c. 19. pag. 403. num. 7.

3754 De republ. libro. 4. c. 17. pag. 221. nu. 16. ait: *Iudex quidem & magistratus qui affectu aliquo mo tus, aut sub styli vel consuetudinis prætextu ius & leges non ser nat, iniquus est, periurus est, tyr#nus est.*

3755 De synd. verbo, *tortura*. 2. c. 1. nu. 3. vers. *Ideô periculosum est iudicibus iuuenibus.*

3756 Lib. 5. cap. 3. numero 12. & 13.

3757 Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 86. & consi. 94. nu. 28. Segura in direct. iud. 2. p. c. 10. nu 11. in fin. fo. 130.

3758 Bal 1. in l quic#q;. C. de seru. fugit. Alexan. in consi. 111. col. 4. vol. 1. Angel. de Are. in. §. in summa, institut. de iniurijs. Mar#ta de ordine iudiciorum. 4. p. dist. 1. nu. 53. cap. de causis. de offi. deleg.

3759 In l. obseruare. §. proficisci. num. 11. in fi. versi. *vigesimosextô.* ff. de offic. proconsulis. Innoc#. in cap. æterni. de re iudic. in 6. Puteus de syn dic. verb. *arbitrium.* c. 1. nu. 10. fo. 124. Segura vbi sup. num. 12. fol. 130.

3760 Maranta vbi sup. nu. 49. & 54. Hippol. in consi. 105. nu. 28. vol. 2. Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 86. num. 4. & seq.

3761 In §. in s#ma. verb. *extraordi naria.* institut. de i#iurijs. qu# celebr#t DD. vt videre est per Angel. in tractat. malefic. in parte, *& ibi caput à scapulis amputetur.* nu. 44. Mattheselan. singulari 48. Bernard. Diaz in pract. c. 138. verb. *arbitrarijs.* col. fin. Puteus de syndic. verb. *pœna.* cap. 10. num. 1. & seqq. Anton. Gom. de delict. c. 6. num. 8. Gregor. in l. 21. tit. 9. p. 7. glos. pen. Padilla in l. transigere, num. 27. C. de transactio. idem Bernard. Diaz in reg. 379. verb. *iudex.* Menoch. de arbitr. lib. 1. q. 86. nu. 1. & seqq. alios refert Didac. Perez in rub. tit. 9. lib. 8. Ordinam. pag. 217. col. 1. versi. *prætereá.* & postalios dicit communem Barbati. consi. 15. col. 5. vol. 1. & consi. 11. ibid. Marant. de ordin. iud. 4. p. dist. 1. nu. 43. Boer. decisi. 254. num. 13. C#polla in l. si fugitiui. C. de seru. fugit. nu. 38. cum seqq. Iulius Clar. in pract. §. fin. q. 83. nu. 11. latissimè Salazar de vsu & c#suetud. c. 5. nu. 7. fol. 70. Azeued. in l. 7. nu. 45. tit. 8 lib. 5. Recopil. facit l. penul. ff. de extraordinarijs crimi nibus.

3762 Vbi supra.

3763 L. 2. tit. 13. & l. 2. tit. 23. lib. 8. Recop.

3764 Vbi supra.

3765 Carrerius in pract. crimina li. fo. 150. nu. 28. cum seqq. & in eius repertorio, verb. *arbitrium & pœ na.* Grammat. c#s. 39. nu. 7. & seqq. Iul. Clar. & Meno chi. vbi sup. di cit commun# Chassan. inc# suetud. Burg. rub. 1. §. 5. nu. 1. versi. *iuxta istam consuetudinem.* Didac. Perez vbi supra, pag. 218. col. 2. post Ias. in l. qui iurisdictioni præ est. ff. de iurisd. omni iud. & Felin. in cap. ex literis. de constit. gl. verb. *alioquin.* in. c. inquisitionis. de accusation. Salazar vbi sup. nu. 9. & 10. concordat istas opiniones.

3766 Vt præter sup. relatos tenent relati à Didac. Perez vbi sup. & dicam isto lib. cap. fin. num. 143.

3767 In dict. cap. fin. num. 143.

3768 Infra lib. 4. c. 5. num. 61. & 62.

3769 De syndica. verb. *arbitrium* c. 1. & 2. & verb. *iudicare.* cap. 3. num. 15. fol. 223. Cathaldinus de syndic. q. 108. num. 54. & seqq. Amedæus eodem tract. nu. 141. & seqq. fol. 57.

3770 Cæpol. in repetit. l. si fugitiui. num. 49. C. de seru. fugit. Hippol. su per. l. quæstio nis modum. nu. 2. & seqq. ff. de qq. Tiraq. in l. si vnqu#. verb. *omnes vel maiorem part#.* num. 30. cum seqq. C. de reuocan. donat. Chassan. inc# suetud. Burg. rubr. 1. §. 5. verb. *prout.* la primera sors. Galliaula in tract. de casibus qui arbitrio iud. rel. Se gura in repet. l. 1. §. si vir. ff. de acquirenda possess. num. 135. Palacios Rub. super rubri. de donation. inter vir. & vxor. §. 11. num. 11. & se quentib. & alios DD. refert Didac. Perez in l. 11. ti tu. 1. lib. 3. Ordinam. col. 811 post Speculat. tit. de offi. iudicis. §. pen. ad fi.

3771 De arbit. qq.

3772 Lib. 2. variarum. c. 12. pag. 609. num. 1. & seqq.

3773 L. hodie. ff. de pœnis. & l. sanctio. ibid. & l. 1. §. si quis vlla ff. de effractorib. l. 2. §. item Varus, ibi: *æquitas suggerit, licet stricto iure deficiamur.* ff. de aqua plu uia arcend. cap. fi. de transactio. c. de causis. de officio deleg. Puteus de syndic. verb. *tortura.* c. 7. num. 14. fol. 330. Bald. in rubr. C. de probatio. & in l. c#parationes. C. de fid. instr. col. fin. Gregor. in l. 7. gl. 7. tit. 9. p. 2. & in l. 15. glos. fin. tit. 10. part. 7.

3774 L. rem non nouam. cum glos. C. de iudicijs. l. 1. & l. litigatores. ff. de arbitris. l. continuus. §. cum ita. ff. de verb. oblig. Antonius & Cardinal. in. c. vt debitus. de appellat. post glos. in verb *ex rationabili. causa.* Barto. in extrauag. ad reprim#dum, verb. *videbitur.* Roman. consi. 20. Hippol. in l. quæstionis modum. num. 68. ff. de qq. Alberi. & Ias. in l. quod si E phesi. §. inter dum. ff. de eo quod certo lo co. Abb. in. c. ex parte. 2. & 3. notab. de of fic. deleg. Redin de maiest. Princip. verb. *omnibus æquum.* nu. 9. & seqq. Auil. in. c. 2. præt. glos. *par cialidad.* nu. 8: & seqq. Bellu ga de specul. Princip. rubr. 31. §. quamuis carcer. nu. 3. Menoch. de arbitrar. lib. 1. quæst. 13. & consi. 42. nu. 20. Segura in direct. iud. 2. part. cap. 10. nu. 12. in fin. fol. 130. Mascard. de probat. 3. tom. concl. 1317. nu. 48. fol. 263. & concl. 1386. nu. 18. & seq. fol. 337.

3775 Notatur. in l. si de meis. §. recepisse. & in l. sed & si in seruum. §. si quis iudex. ff. de arbitris. Bonifac. in Peregr. verb. *sententia.* fol. 442. glos. *iudic#tis.* col. 2 in med.

3776 In epistol. *An nescis l#gas regibus esse ma nus*?

3777 C#sil. 346. & melius in c#s. 197.

3778 In suo opere aureo, in consi. super alienatione iustitiæ. fol. mihi 168. col. 1.

3779 Anton. de Butri. & Abb. in d. c. de causis. de offic. de legat.

3780 Ias. in authent. iubemus. C. de iudic.

3781 Alberic. in l. aut. damnum. §. 1. ff. de pœnis. Gregor. in l. 6. glos. *enfor car.* tit. 31. p. 7. per l. furti. §. pœna grauior. ff. de his qui not. in fa. l. & si seuerior. C. eodem.

3782 Glos. in l. nemo martyres. verb. *nemo.* C. de sacros. Ecclesijs, vbi # extra ordinem debet puniri. glos. similis verb. *crimina.* in proœm. ff. veter. glos. *arbi tri#.* in cap. super his. de accusation. glos. in cap. grandi. de electi. in 6. facit. l. 1. ff. de iure delib. l. 1. §. expilatores. ff. de effracto. & expil. Ias. in l. inbere cauere. nu. 17. ff. de iuris. omn: iudic. Alex. ad Bart. in l. hodie. ff. de pœnis. Bald. in l. non dubium. C. de ll.

3783 L. at si quis im pediat. ad fin. versi. diuus au tem. ff. de religios. & sumpt. funer. ibi: *Eum hæredem qui prohibet funerari ab eo quem testator elegit, non recte facere, pœ nam tamen in e# statut# non esse.* quam legem ap pellat notabilem Bald. in l. nemo martyres. supradict.

3784 In lib. de Regno, *Qui spretis legibus alia imperitus rerum agit, isscelus graue committit, & officia vitæ con fundit, atque peruertít.*

3785 *Leges in ciuitate dñari oportet, non magistræ tus, quos potius par est ipsis legibus obedire, ab illis## ne transuersum quidem vnguem discede re, quo felic# ae beatam ciuitat# fore, contra miseram nimium, vbi leges parum possunt, sed ipsæ potius magistratibus seruiunt.*

3786 Seneca. epist. 94. Cermena. de Rasop. c. 21 pag. 219. *Legibus coercentur homines, ne discedant ab honesto, saltem extrinsecus, neque naturam vitijs obcæ catam atque in ser uitutem redactam omnino sequantur.* Cicer. pro Cluentio. *Non modo aduersus Tyr#nidem in legibus innocentiæ præ sidium est, sed & magistratibus ad uersus vulgi im portunitatem, hîc t#qu# æneus quidam murus est.*

3787 De Legumla toribus istis, & alijs, vide c. forus. de ver bor. signifi. & text. in cap. Moyses. 7. distinctione. Pla to. lib. 1. de legibus in princip. Diony si: Halicar. lib. 2. antiquit. Roman. Textor. in officina. to mo. 2. pag. 313 Brisoni# lib. 3. facetiarum. titu. 33. pag. 250. Cælium Rhodigi. lib. 18. antiquar. lection. cap. 19 pag. 991. præter Tiraquell# de vtroque re tract. in præfa tione. fol. 3. num. 12. Marantam. de ordine iudic. 3. p. in princ. num. 17. Patric. de republi. lib. 1. tit. 5. fol. 18.

3788 Lib. 9. de legi bus. *Neceße est leges hominibus ponere, ut secun dúm leges viuant; nam si absque his viuerent, nihil â feris atrocißimis discreparent: cu ius rei causa est, quia nullius hominis ingenium ita natura institutum est, vt quæ ad publicum humanæ vitæ bon# conferunt, suffi cienter cognoscat, & si agnouerit, vt optim# id quod nouit, semper agere poßit ac velit.*

3789 Lib. 10. Ethicor. cap. 9. *Lex autem vim habet cogentem.*

3790 Super eu#gel: S. Ioann. homilia 36.

3791 In Ioannem tract. 6. *Tolle iura Imperatorum, & quis audet dicere, Mea est illa villa, aut meus est ille ser uus, aut domus hæc mea est*?

3792 Theodericus Rex apud Cassiador. lib. 3. variarum, ati: *Iura Publica sunt humanæ vitæ solatia, infirmorum auxi lia, potentium fræna.* Gregor. IX. in proœm. Decretal. *Ideó lex proditur, vt appetitus noxius sub iuris regula limi tètur.* Demosthe. contra Aristogen#. *Maiora nos penè beneficia á legibus, quam á natura habemus. quip pe quod natura homines vehem# tissimo cupidita t# æstu rapiantur, & c#stricti ducantur: leges veró ijs ipsis cupiditatibus, quibus homines præ cipites aguntur, coercendis atque frænandis homi num naturam per se ad vitia pronam regant ac di rigant, & ad vir tut# flectant.* Cicer. lib. 1. de Oratore. *Doce mur* (ait) *authoritate, nutuque le g# domitas habe re libidines, co#r cere omnes cupi ditates, nostra tueri, ab alienis mentes, oculos, manus abstinere.* B. Isidorus lib. Etymol. *Factæ* sunt (inquit) *le ges, vt earum metu humana coer ceretur audacia, tutaq; sit inter improbos innocentia, & in ipsis impr obis formidato supplicio refrænetur noc# di facultas.*

3793 Plato lib. 16. ciuili vel de Regno, & Demosth. vbi sup. oratio. 2. ait: *N# vt quæ in corporibus oriuntur infirmitates, medicorum inuentis curantur, sic animorum inanitas Legumlatorum prudentia exter ninatur.*

3794 Auth#. de non alie. rebus Eccles. §. vt autem lex. l. Thais. 41. §. intra certa. ff. de fideicomm. liber. lex enim diuersis temporibus, locis, reliquisque circunst# tijs diuersa videtur. Biessius de repub. lib. 4. c. 9. fol. 187. & seq. & fo. 191. & seq. ait, quod leges deb#tacc#modari circ#st#tijs præsentibus: & c. 10. fo. 195. Bald. in l. vnica. C. de caduc. tol. dicebat, quod sæpe Papiensis antistes eum interrogabat, cur sæpe leges vna die statuunt vnum, alia die sta tuunt aliud op posit#, vnde # cedit tanta varietas contra de finition# iusti tiæ, quæ estc# stans & perpe tua vol#tas. l. 1. ff. de iust. & iure. & in

prin cip. instituta. eodem, & quòd ipse resp#debat per dict. l. vnic. quòd sicut aliudest iu stum tempore guerræ, quod est iniustum t# pore pacis; ita illud est iustum, quod cuilibet in tempore suo expedit; nam sicut Medicus obseruat t#po ra, ita & Iurisperitus. Idem notat Ias. in l. si ex toto. §. si ita legatum. nu. 30. ff. de leg. 1. Cælius Rhod. lib. 10. antiq. lectio. cap. 19. *Lex ingeniorum afflatu subinde locis t#poribus## interpolata distinguitur, & Prothei modo formam euarlat.* Aristot. lib. 4. Polit. c. 1. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 47. c. 32. nu. 1. & lib. 30. c. 8. nu. 4.

3795 Lib. 1. de Republ. fol. 17. & 19. ait. *Regionis quo## rationem habeat, nam diuersæ rationes, diuersas exigunt le ges: homines consideret, & eorum mores.* Titus Linius lib. 4. de bello Macedo. *Nulla lex satis accommoda omnibus est.*

3796 In d. loco & la tè in proposito Pomponius Lætus, quem refert Cermenatus in rapso dia, cap. 21. pa gina 222.

3797 Cap. 1. §. legum. de feud. cogni tio. in feud. Marcus Anto nius Cucchus institutio. iur. Cano. lib. 1. ti tu. 4. in fin. & in fra dicemus.

3798 L. de quibus. ff. de legib. §. sed naturalia. institut. de iure natural. Bal dus in. c. 1. §. prætereà duca tus. num. 3. de prohib. feud. aliena. per Feder. Natta c# sil. 675. num. 14. latè Crauet. cons. 238 nu. 5. & seq. & Bonifac. in Peregri. verb. *con suetudo.* fo. 102 col. 3. versi. *vi ginti.* vbi latè, & Oroscius in d. l. de quibus. Menoc. de arbitrar. lib. 1. q. 71. nu. 9. Didacus Perez i# proœm. ordi. col. 9. ad fi. q. 2. Rol#d. c# si. 13. nu. 1. & sequent. vol. 4.

3799 Calcane. consi. 3. nu. 12. Crauet. de antiq. temp. in princ nu. 9. Rolan. consi. 69. num. 62. vol. 3.

3800 §. ex non scripto. institut. de iure natural. dict. l. de quibus l. 2. C. quæ sit longa consuetudo. cap. c#sue tudinis. de consuetud quòd vsus longæui non vilis est authoritas. l. vltima. C. de fideiussor. tolerabilia sunt enim, quæ vetus consuetudo comprobauit. l. imperatores. in fin. ff. de pollicitationib.

3801 Bald. in tit. de pace Constan. verb. *criminalibus.* col. 3. Auend. in dictio na. verb. *c#suetudo.* fol. 179. pag. 2. ad fin. facit. l. 26. tit. 7. part. 1. & l. 24. tit. 28. p. 3. l. 1. tit. 2. lib. 7. Recop.

3802 Bart. in l. 1. in fin. princip. ff. quod quisque iur. Bald. in rubri. C. de fide instrum. col. 7 Ias. in l. singularia. col. zo: ff. si cert. pet. glos. notabilis in cap. cum ve nerabilis. de consuetud. & in cap. denique. 4. distinct.

3803 Felin. in cap. 1. nu. 11. versic. *tertio limita.* & num. 13. de tregua & pace, & dicemus in fra isto lib. c. 12. num. 30.

3804 Quos infra ci tabimus isto li bro c. 17. num. 139.

3805 L. 5. ad fin. tit. 2. p. 1. & l. 1. in fi. tit. 15. lib. 4 Reco. & quæ in f. dicem. isto lib. d. c. 12. nu. 30. & an censeatur exclusa immemorialis, tradit latè Au#d. in responso 16. nu. 1. & 4. post glos. in Clement. 2. & ibi Cardin. de rebus ecclesiæ.

3806 Infra isto lib. d. cap. 17. num. 139.

3807 Bald. consi. 318. ad fin. vol. 2. cum adductis per Crauet. consi. 251. nu. 3. & d. consi. 238. nu. 5. & seqq. & Roland. consi. 55. nu. 19. & seq. vol. 3. Auil. in cap. 17. prætorum. glos. *las hara.* nu. 8. versi. *sicut autem.* Menoch. de arbit. lib. 1. q. 71. nu. 4. & seqq.

3808 Matth. de Afflict. in cap. 1. §. in generali. num. 67. si de feud. fuer. con trouersia.

3809 In cap. fi. verbo *ius.* 6. dist.

3810 Dic# inf. isto lib. c. 17. nu. 109. & num. 139. & inf. lib. 3. c. 8. nu. 195

3811 L. 3. in fin. C. de noxalibus, & ibi Bald. & Tiraq. de pœnis temperan. causa. 42. pag. 167. & seqq. Mascar. de # batio. 1. tom. conclus. 194. nu. 11. fo. 145

3812 Glos. 1. in fin. in cap. cùm ve nerabilis. de c# suetudine, vbi Abb. dicit # non tradatur obliuioni: & gl. in cap. denique. 4. distinct.

3813 Glos. in. c. c# venerabilis. in verb. *migrasse.* de consuetudi ne, quæ est no tabilis secund. Roman. in singul. 19. Cremens. notab. 149. & est approbata communiter secund. Gomez. in cap. 1. nu. 131. de constit. lib. 6. & facit pro ea. l. 1. §. fin. ff. de abigeis. & tradit Coratius de c#mu. DD. opi. lib. 2. tit. 29. nu. 98. casu 18. Anto. Angusol. c#s. 56. leg# & statutorum nu. 3. lib. 3. & quæ tradit Tiraquellus vbi supra.

3814 Supra lib. 1. c. 5. nu. 10. quibus adde Roland. consi. 79. in casu. nu. 47. vol. 2. Iacob. Mandel. consi. 95. nu. 1. Bursat. consi. 116. num. 6. vol. 1.

3815 Non tanquam consuetudo laicorum, sed tanquam consuetudo mixta, quæ communiter respicit laicos & clericos. Grego. in l. 5. verb. *ni clerigo.* tit. 2. p. 1. & Huma da in additione ad eum. glo. 2. fo. 29. nu. 1. & 2.

3816 Bart. in l. quis sit fugitiuus. *§* apud Labeon#. ff. de ædil. edict. Tiraq. de pœnis tem per#. causa 42 pag. 169. nu. 8 Benuenut. de mercatura. pagin. 22. nu. 37 Roland. consi. 58. ex nu. 18. vol. 4. Salazar de consuetud. c. 2. num. 1. & seqq. fol. 34. Mascar. vbi su pra.

3817 Consil. 13. in princ. vol. 4.

3818 Cap. consuetu do. §. porrò in fin. 1. distin.

3819 Bart. in. l. omnes populi. ff. de iustitia & iure. & in. l. de quibus. ff. de legib. per tex tus ibi. & Bal. in l. c#suetudi nis. C. quæ sit long. consuet. Alexand. consi. 190. nu. 11. vol. 2. Ruin c#s. 25. nu. 15. vol. 2. alios refert M#tica de c#iectur. lib. 6. tit. 8. num. 5.

3820 Suarez in proœ m. legum fori. fol. 83. nu. 11. Salazar de vsu & consuetudine. c. 7. nu. 7. fol. 96.

3821 De quo vide Suarez vbi sup. nu. 12. & seqq. & Rolan. in dict. consil. 13. in princ. vol. 4. & Salazar. in dict. c. 7 num. 1. & seq.

3822 Cap. cum dilectus. de consuetudine. l. si de interpretatione. ff. de legibus. Boer. decisione. 236. nu. 5. & dicit Abbas in dict. c. cum dilectus. menti tenendum, quòd lege existente dubia, debemus recurrere ad consuetudinem loci, & si de ea appareat, n# est recedend# ab illo intellectu, quem c#suetudo tribuit, etiam si ex post facto appareat,

quòd ille intellectus in se non sit bonus: quod dicit esse mult# singulare Sua rez in repet. l. post r#. in declaratione. l. reg. in princ. num. 18. pag. 276. ff. de re iudicata.

3823 L. quod si nolit. §. quia assidua. ff. de ædilitio edicto. l. si prius. §. 1. ff. de aqua plu ui. arcenda. l. fi. C. de fideiussor. Innoc#. in cap. olim. in princip. de ver bor. signific. Abbas in cap. certificari. de sepult. latè Felin. in cap. c# M. col. 3. & 4. de constitutio. Corneus consi. 233. nu. 6. in fin. vol. 4. Decius in l. semper in stipulationibus. num. 10. ff. de regul. iur. & in l. 1. num. 18. C. de edendo. Puteus de syndic. verb. *consuetudo.* nu. 1. fo. 156. & quod supra proxime dixi num. 36. super glos. *ilicito.*

3824 Text. & glos. in l. excepto. C. locati. Puteus de syndic. verb. *consuetudo.* nu. 5. fol. 156. Bald. in dict. l. excepto. Paulus in l. 1. ff. locati. & ibi Alexan. in additio. ad Bart. in §. adeò. Anton. Gomez. 2. tomo. c. 2. num. 9 ad fin. Pinel. in l. 2. C. de rescindend. v#d. fol. 39. col. 4. cum seqq. Didacus Perez in l. 1. tit. 2. lib. 1. Ordinam. col. 61. Rebuf. in 2. tomo. tract. de famulorum salar. glos. 3.

3825 Bald. in l. de quibus. nu. 10. circa med. ff de legibus. l. hæredes palàm. §. sed & si notam. ff. de testam#. l. si seruus plurium. §. vltimo. ff. de leg. 1. & l. 1. & l. si quisvinum. ff. de tritic. vino. l. cum delanionis. §. it# cacabos. & ibi gl. *præsumptione.* ff. de fund. instruct. Anchar. c#s. 163. nu. 3. Fulgos. c#si. 15. nu. 3. latè Mantica de coniect. vltimarum vol# tat. lib. 6. tit. 8. nu. 8. cum seqq.

3826 Angel. singulariter in l. fi. C. de canon. largitione tribut. lib. 10. per text. ibi.

3827 Glos. in c. ser uitium. 18. q. fi. d. l. fi. & ibi glos. C. de cano. largi. trib. lib. 10. & ibi Platea nu. 3. Bald. in l. & si seuerior. C. de his qui notant. infam. idem in rub. de consuetudine feudorum, in feud. Guid. Pap. sin gulari. 638. Iacob. de Aretio in. l. c#ctos populos. C. de s# ma Trinit. Cathaldinus de syndic. nu. 108. q. 170. fo. 24. Puteus eod. tract. verb. *consuetudo.* num. 4. & verb. pœna. c. 5. nu. 5. post princ. fol. 260. Maranta de ordine iudiciorum. 4. p. dist. 2. nu. 10. Auiles in c. 1. prætorum. glos. *fiel.* nu. 10. & Anto. Gomez in l. 3. Tauri nu. 20. Gratian. reg. 263. fol. 109. post Bellug. de specul. Princip. rubr. 11. §. his igitur. nu. 6. fol. 38. & ibi addit. litera C.

3828 L. magistratus. & ibi Bart. ff ad municipal. Greg. in l. 6. glos. vnic. in fin. tit. 18. part. 3.

3829 Glos. in cap. in quibusdam. §. fin. glos. 2. de decimis. Amedæus de syndic. nu. 130. fol. 56. Ias. in authen. iubemus. C. de iudicijs. post Bart. in repet. l. 2. col. 20. C. quæ sit longa consuet. Segura in direct. iud. 2. p. c. 10. nu. 9. Gratian. reg. 29. limitat. 6. fol. 13. Bellug. & eius addit. vbi sup.

3830 Glos. & Bart. in. l. in præscriptione. C. si contra ius vel vtilit. public. Amedæ. vbi sup. Ias. in l. de quibus. col. pen. ff. de legib. Chassanæ. in consuetudin. Bur g#d. in proœ. num. 30. Tiraq. de retract. lib. 1. §. 32. gl. 1. nu. 97. Gregor. in l. 14. titu. 12. part. 5. verb. *aluedrio.* in fi. post Sua rez in proœ. leg. fori. nu. 1. & seq. fol. 81. Burg. de Paz in l. 1. Taur. nu. 28. fo. 78. & nu. 138. c# seqq. & num. 218. & seqq. fo. 100. & Gratian. in d. reg. 29. num. 6. fo. 13.

3831 Bald. in l. 1. col. 2. versi. *vn de ita.* per text. ibi. C. quæ sit long. consuet. & per l. saccularij. §. sunt quædam. ff. de var. & extraordin. crim. Salazar de consuet. c. 7. num. 15. fol. 99.

3832 L. 5. & 6. tit. 2. p. 1. glos. & ibi Bald. in rubr. quæ sit longa consuetudo. glos. in l. de quibus. verb. *inueterata.* versic. *responde.* ff. de legibus. *Responde* (inquit) *si bis fuerit iudicatum in illo tempore, vel libellum, vel que rimoniam propositam contra talem consuetudinem spreuerit iudex.* similis glo. in l. diutina. ff. de legibus vbi quòd inducitur consuetudo per duas sententias latas intra decem annos. Auend. in dictionario verb. *costumbre.* fo. 180. pag. 2. de quarum glossarum veritate vide Humadam in scholijs ad Grego. in d. l. 5. glos. 7. num. 2. &. 3. fol. 30. & an dictæ sententiæ de beant esse diffinitiuæ, & executioni mandatæ, vide Greg. in dict. l. 5. verb. *dos.* & alia in proposito. com munis secundùm Ioann. Imolam in cap. fi. nu. 25. de rescript. Crauet. de antiq. temp. 4. p sectione, *tr#seo.* nu. 32. cum seqq. Camillus Borellus in addit. Bellug de specul. Princ. rub. 4. litera E. fol. 10.

3833 Doctores in l. de quibus. ff. de legib. Rochus de Curt. in tract. de c# suetudine. nu. 361. & seqq. & in cap. fi. se ctione 42. de consuet. Cardin. consi. 62. Ancharr. consi. 162. Roman. cons. 368. Felin. in c. in no stra. corolario 40. de rescrip. & quòd non requiratur c# tradictio, ad hoc vt induca tur consuetudo, dicit communem opin. Bursat. in c#s. 50. incip. *triplici.* num. 27. vol. 1.

3834 Archidiac. in c. 1. de constitu tionib. in. 6. Bonifac. in Peregri. verb. *con suetudo.* fo. 101. col. 3. in med. post Barto. in d. l. de quibus. nu. 12. & ibi Marti. & antiq. Bald. in l. 3. C. de episcopali aud. Ioan. Corrasi. in c#m#tar. iur. ciuil. 2. p. c. 19. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 1. casu 81. nu. 4. Greg. in dict. l. 5. tit. 2. p. 1. verb. *dos juyzios.* versi. *vides ergo.* Salazar de consuetudine. c. 7. nu. 1. versi. *de actibus.* fol. 94.

3835 Gregor. in dict. l. 5. verb. *fueren dados.* & in l. 19. vers. *desfazer.* tit. 14. p. 7. post Bart. Alberic. & Ias. quos citat in dict. l. de quibus, & Molina de primogenijs lib. 2. c. 6. num. 27. fol. 254.

3836 In scholijs ad Greg. in d. l. 5. tit. 2. part. 1. glos. 7. nu me. 3. ad fin. fol. 30.

3837 In d. tract. de vsu & consuet. c. 5. nu. 3. fo. 69. bene tñ distinguit Gregor. in d. l. 5. verb. *dos juyzios.* versi. *sed quære.*

3838 In scholijs ad Gregor. in d. l. 5. tit. 2. p. 1. glos. *fueren dados.* nu. 2. fol. 30.

3839 Vt per Barto. in l. de quibus. nu. 13. Paul. nu. 11. Ias. 51. Roch# de Cur te vbi supra.

3840 Bart. in l. Me la. §. 1. versic. *solitus.* per tex. ibi. ff. de aliment. legat. An gel. in §. ex n# scripto. in fin. institut. de iure natu. & nu. 27. in fi. dicit menti tenendum: & vide Suarez in #œ mio leg. Fori. fol. 83. nu. 12 in fin. & seqq. & latè Burgos de Paz in l. 1. Taur. nu. 227. fol. 102. Gre gor. in l. 3. gl. 4. col. 2. in fi. tit. 26. part. 4.

3841 Lib. 3. c. 8. nu. 166.

3842 C#si. 5. ex nu. 65. vol. 1.

3843 Cap. cum de beneficio. de pr# bend. in 6. Gre gor. in l. 3. gl. *los otros.* ad fi. versic. *bene tamen.* Menoch. de arbitr. lib. 2. centur. 1. casu 81. nu. 5.

3844 Plateain l. ne minem. C. de re militar. lib. 12. glos. in l. nemo. §. temporales. ff. de regul. iur. & ibi Decius, & singulariter Chassanæ. in constitutioni. Burgund. rub. 4. §. 6. versic. *quinto requiritur.* fo. 152. nu me. 21. & post rubr. 13. §. 9. in parte, *c#clu*

sio & approbatio. fol. 380. co lum. 4. num. 2 Bertach. in repertorio. verb. *consuetudo tolli tur.* versi. *con. suetudo rumpitur.*

3845 Glos. in l. cum consuetudine. ff. quæ sit longa consuetudo. Bonifac. in Peregrina. verb. *consuetudo.* fo. 102. col. 2. ad fin.

3846 Glos. in c. volumus. 16. q. 4. cum relatis à Gregor. in l. 76. tit. 29. p. 3 verb. *justicia.* l. 5. in fi. verb. *señorio.* tit. 2. p. 1. l. 1. tit. 15. lib. 4. Recop.

3847 Couarr. in regul. possessor. 1. part. §. 3. ex nu. 2. cum seqq. Grego. in l. 6. tit. 29. p. 3. ver bo *justicia.* & in d. l. 5. verb. *contra*

3848 In dict. l. 5. tit. 2. part. 1. verb. *diez.*

3849 In reg. 138. fallentia. 2.

3850 In tract. de vsu & consuetu dine. c. 5. nu. 1. fo. 68. per. c. super quibusdam. §. prætereà. de verb. si gnific. & per l. comperit. C. de præscript. 30. vel 40. annorum, & cap. vlt. de consuetud. in 6. &. c. Cumana. de e lect. eodem lib. cum multis traditis à Ias. in d. l. de quibus. nu. 44. & seq. ff. de legib.

3851 In scholijs ad Greg. in d. l. 5 glo. 4. nu. 1. & 2. fo. 29. & gl. 12. nu. 1. & 2.

3852 Bald. in d. l. de quibus. nu. 27 & ibi Ias. nu. 48. Menoch. de arbitr. lib. 2 casu 83. nu. 7.

3853 Glos. ad initium in l. Labeo. ff. de supellectile legat. quam dicit multum notab. Bart. ibi nu. 6. Bald. in l. 2. C. si aduers. rem iudicatam. & glos. *consuetudinis.* in l. 2. C. quæ sit longa consuet. Bald. in l. 2. C. si aduersus rem iudic. & in l. 2. col. pen. C. de dignit. lib. 12. & in rubr. C. quæ sit longa c#suetudo. & in. c. 1. in pri#c. qualiter feud. olim poterat alien. Abb. dicens ita tenere Legistas omnes, in c. fin. nu. 11. versic. *quantum tempus.* de consuetudi ne: dicit communem Ias. in d. l. de quibus. nu. 42. versic. *secunda opinio.* & facit. l. 5. tit. 2. part. 1. & ibi Gregor. verb. *diez o veinte años.* & Salazar in loco proximè citato.

3854 Dict. l. 5. & ibi Gregor. d. ver bo *diez.* vbi ci tat Abb. dic# tem hanc esse commun. in. c. fi. col. 7. de c# suetudine.

3855 Vbi sup.

3856 Glos. in c. c# venerabilis. de consuetud. gl. & ibi Bal. in l. item Mela. ff. ad l. Aquil. Menoch. c#s. 37. incip. *mirari sa tis.* nu. 109. vol. 1. dixi sup. lib. 1. c. 13. nu. 69.

3857 Decius consi. 437. 3. p. Roland. consi. 53 nu. 38. vol. 2.

3858 Innoc#tius in cap. 1. de consuetud. & in. c. dilecto. de offic. Archidiacon. Angel. consi. 53. Puteus de syndi. verb. *Doctor.* cap. 2. num. 10. fol. 172.

3859 L. si publicanus. §. in omnibus. & l. licitatio. §. earum. ff. de publica. & vectig. l. fin. ff. ad leg. Iul. de vi publi. l. fin. C. noua vectigal. instit. non posse. cap. super quibusdam. §. prætereà. de verb. signif. l. 9. in fin. tit. 7. p. 5. & l. 2. tit. 27. lib. 9. Recopil. ibi: *se gun se vsaron pagar.* Petrus Gregor. in syntagm. iur. 1. p. lib. 3. c. 9. nu. 7. & seqq. pag. 129.

3860 Dicam inf. libro 3. cap. 2. nu. 23.

3861 Bart. in l. magistratus. ff. ad municip. glos. per text. ibi, in l. nemin#. C. de suscept. & arca. lib. 11. in fin. Puteus de syndic. ver bo *consuetudo.* nu. 6. & 7. & dicemus lib. 3 cap. 8. nu. 40.

3862 Puteus de syn dic. verbo *instrumentum.* num. 5. fol. 197. Afflict. decis. 79. & ibi additio, & decis. 135. & 253. & 391. A lexand. c#s. 165. num. 12. vol. 1. Roland. consil. 4. nu. 26. vol. 4 & consi. 70. num. 12. vol. 1. latè Pinelus in l. 2. p. 2. c. 5. num. 2. fol. 106. C. de rescindend. vend. habet enim stylus vim legis, & sententia lata contra stylum, censetur lata contra legem. Guido Pape quæst. 292. Chassanæ. in consi. 68. num. 57. Stylus tamen contra ius non valet, licèt valeat consuetudo. Butrius in cap. fin. de consuetudine. Aretinus consi. 144. in princ. Alexand. consil. 36. in fin. vol. 2.

3863 Anton. de Butr. Abbas, & alij in cap. quod clericis. de foro competenti. latè Iacobus Machellus patrocinio forensi. 36. nu. 11. & 12. pag. 218.

3864 Vnaquæq; prouincia suo sensu abundat. c. vtinam. 76. distinct. cap. certificari. de sepulturis. Puteus de syndic. verb. *Doctor.* c. 2. nu. 9. in fi. fol. 172.

3865 Bonifac. in Peregr. verb. *consuetudo.* fol. 102. col. 1. versi. *quæro de modis probandi consuetudinem.* Suarez in proœm. legum fori, fo. 83. nu. 12. Aymon Crauet. cons. 134. nu. 6. vol. 1. & c#s. 171. eod. vol. Cy nus in l. 2. C. quæ sit long. consuet. Alex. c#s. 293. lib. 1. Oldrad. consi. 254. incip. *quia tota.* Bald. in l. de quibus. col. 15. ff. de legib. idem Alexan. cons. 45. & 131. col. pen. lib. 2. & Gregor. in l. 4. tit. 2. p. 1. Rol#d. consil. 13. in princip. vol. 4. Ioseph. Mascar. de probatio. 1. tomo conclus. 423. nu. 19. & seqq. fol. 273. & in c#clusionibus seqq.

3866 Puteus de syn dic. verb. *Doctor.* c. 2. num. 10.

3867 Rol#d. post alios consi. 57. nu. 2. vol. 4. di cit commun# Ias. in l. de qui bus. nu. 28. & seqq. ff. de legib. Decius in cap. ex parte. ad fi. de rescript. Purpurat. in l. 2. §. mutui datio. nu. 37. ff. si cert. pet. & ista est c#munior, secundum Alciat. in l. anniculus. 2. ff. de verb. signif. & consi. 402. nu. 7. Oroscium in d. l. de quibus. nu. 99. Ias. in l. 1. lectura. 1. nu. 5. ff. sol. matrim. & in l. filius à patre. nu. 27. ff. de lib. & posth. Ripa in l. Centurio. nu. 9. ff. de vulgari. Cagnol. in l. si librarius. nu. 49. ff. de reg. iur. & in l. si quis maior. nu. 73. C. de transactionibus. dicit communem modernorum Decius consi. 42. in fi Quamuis contrariam teneat Bart. in d. l. de quibus num. 21. vbi Robert. dicit communem. Guido Pape decisi. 139. & Alexand. dicit communem in l. post dotem. nu. 29. ff. solut. matrim & Decius in d. §. mutui datio. nu. 8. Porcus in §. apum. nu. 14. instit de rerum diuisione. idem Decius consi. 694. nu. 3. Curtius Iun. consi. 60. nu. 5. & resolutionem & vtramque c#munem ponit Iacob. Port. in concl. 24. incip. *Doctori.*

3868 Bald. in cap. 1. de feud. cogn. Crauet. consi. 111. nu. 8. Menoch. consi. 1. num. 132. & consi. 75. hæci# diu. nu. 80. vol. 1. intellig#do iuxta notata per Dueñas in regula 145. 146. & 147. & Nouell. post eum in regul. 198. fallent. 1.

3869 L. 16. tit. 1. p. 1. l. digna vox. C. de legib. ibi: *Digna vox est maiestate re gnantis legibus alligat# se Prin cipem profiteri.* §. fin. institut. quibus modis testamenta in firm. c. iustum. 9. distinct. Cicer. pro Cæci. *Ergo qu#tac### sit Principis potestas, ei fas, aut liberum eße non debet legem violare.* Auson. in Pithaci sent# tijs. *Pareto legi bus, quisquis le gem sanxeris.* Couar. in cap. alma mater. §. 1. primæ partis nu. 4. de

sent# tia excommunicatio. Menchac. singulariter lib. 1. con trouers. illust. cap. 1. nu. 19. & seq. fol. 17. & cap. 2. nu. 1. & cap. 26. nu. 13 & cap. 45. nu. 1. & seqq. fol. 126. & lib. 1. vsu freq. c. 1. nu. 29. Mexia de pane concl. 1. nu. 112. l. 1. & ibi DD. ff. de constit. Pri# cip. DD. in l. Princeps legibus. ff. de legibus. Sim#c. de Republ. lib. 4. c. 15. pag. 210. Tiberius Decia. 1. tom. cri min. lib. 2. c. 30. nu. 80. & seq. Bellug. de specul. Princ. rubr. 11. §. restat. nu. 1. fol. 36.

3870 In Panegyrico ad Traja. & refert Cermenat. in rapsod. cap. 21. pag. 222.

3871 Plutarc. in libello dedoctri na Princ. *Quis igitur imperabit Principi? nempe lex omnium Regina, mortalium, & immortalium.* Plato in Minoe epistol. 7. ex Pindari sententia, ait: *Lex est deorum, homin### Regina.* Cælius Rhodig. lib. 1. antiquar. lectio. c. 19.

3872 In historiali de Irlanda, in historia regis Xintemes.

3873 In specul. Pri# cip. in princi. num. 1.

3874 Cap. 1. de natura feud. ibi: *Si quis Princeps inuestierit capitaneos suos de aliquo feudo, non potest cos deuestire sine sua culpa.* l. digna vox. C. de legibus. cap. 1. de probatio. l. Cæsar. ff. de public. & vectig. & vtrobique DD. communiter secundùm Deci. in dict. c. 1. nu. 1. Abb. in. c. qu# in Ecclesiarum. nu. 14 in. fin. & ibi Felin. nu. 55. de con stitutio. Roma nus cons 352. nu. 24. Deci. consi. 287. nu. 7. Beroi. in rubri. de constit. nu. 140. Roland. cons. 66. nu. 33. & seq. vol. 2. Suarez alleg. 9. num. 1 Anton. Gom. 2. tom. c. 1. nu. 1. Oroscius in l. Princeps legibus. col. 166. num. 13. ff. de legibus. Mencha. lib. 1. con trouers. illus. c. 3. num. 5. fol. 22. Bossius in pract. titu. de confes. per tor tur nu. 20. pagin. 203. Redin de maiest. Princ. ver. *sed etiam per legiti mos.* fol. 74. nu mer. 18. nam quamuis aliqui Doctores ex sup. dictis iure tantum naturali obligari Principem ex suo contractu asserant, verius est tamen secundùm plures vtroque iure obligari, vt ex Gomezio & alijs videre est: & facit epistola inter claras. C. de summa Trinita. & fid. Cathol. ibi: *Nihil est enim quod lumine elariore perfulgeat, quàm recta fides in Principe, & obseruantia.* & conuenit Principi illud: *Semel loquutus est Deus*: & iterum, *Quod scripsi scripsi,* vt inquit Bald. in consi. 327. lib. 1. & reputatur pro casu fortuito, si Princeps non seruet contractum cum subdito. Alexan. cons. 97. num. 4. vol. 3.

3875 Suarez allegat. 8. num. 4.

3876 Fulgos. in l. digna vox. nu. 5. C. de legib. Parissius cons. 2. num. 129. volu. 4. Bellug. de specul. Princip. rub. 9. nu. 27. & ibi. addi tio. litera. N. & liter. A. post Bal. in l. qui se patris. C. vnde lib.

3877 Belluga & Bal. in d. locis. & quætradit Bal. in c. 2. de noua form. fid. in feud. Ias. in l. quoties. col. 2. C. de reiu#d. Decius in. l. traditionibus. num. 4. C. de pact.

3878 In l. 2. col. 8. nu. 40. C. de ser uitu. & aqua. quod præ cæteris commen dat Curtius c# sil. 63. col. 2. & Tiber. Decia. 1. tom. cri min. lib. 2. c. 30. nu. 8.

3879 Roland. consi. 66. *quoni#.* nu. 16. vol. 2. Menoch. consi. 37 nu. 10. vol. 1.

3880 Plato de legibus. dialog. 4. *Interim enim pa rat# exitium illi ciuitati video, in qua non lex magistratib#, sed legi magistratus præsunt: salutem verò illi, vbi lex serui#tibus magistratibus dominatur.* Ioann. Stobæus serm. 42.

3881 Ad Roman. c. 2. *Propter quod in excusabilis es, ô homo, omnis qui iudicas: in quo enim alterum iudicas, te ipsum condemnas: eadem enim agis, quæ iudicas. Existimas autem hoc, ò homo qui iudicas eos qui talia agunt, & facis ea, quia tu effugies iudicium Dei*?

3882 L. 3. tit. 1. lib. 2. recop.

3883 Cap. 2. & Pau lus. 1. ad Corinth. 3.

3884 L. 18. & 21. tit. 7. lib. 3. Re copil.

3885 Cap. qualiter & quando. in primo. de accu sationib#, ibi: *Quód si contra præscriptum or dinem tanquam hommes exceßistis, non pudeat vos errorem ve strum corrigere, qui possti estis, vt alienos corri gatis errores* au thent. de nuptijs. in princ. versic. *n# enim erubescimus.* c. ab excommunicato. glos. 1. de rescriptis. & cap. graue gerimus. glos. verb. *parte.* eodem tit. quia melius est cor rigere affectus, quàm corrigi propter ipsos.

3886 Sup. isto lib. cap. 1.

3887 L. 1. & 4. tit. 6 & l. 21. tit. 7. lib. 3. Recopil. Paz in pract. 1. tom. 8. p. c. vnico. num. 2. in fin. l. r# non nouam. C. de iudicijs. Iustinianus in cou stitutione nouella. 17. ait: *In administranda prouincia in structos cos esse oportet, qui offi cia suscipi#t*: & ideò certa præ cepta dantur of fici# suscipi#ti, in quibus edoceatur quomodò prouinciam guberna re conueniat, quorum hæc summa est. *Puras Deo, & nobis, ac legi manus conserues: nullam contra sub ditos negotiatio n# exerceas: publica tributa vi gilanter exigas; prospicias, ne po pulares seditionem aliquam mo ueant: causas c# summa æquitate cognoscas: breues causas & vi les sine scripto decidas, & iudi ces. Pauperum causas gratis co gnosces. Rerum victui neceßariar# copijs, & ciuitatum operi bus adhibebis di ligentiam. Pontium, viarum & portuum prouin ciæ cui præsides, murorum quo que curam habe bis. In omnes res, in quibus ali qua, velfisci, vel ciuitatis vtilitas versatur, consilia & actiones tuas reijcias, deque his ad nos referes. Neque c#mittes, vt priuilegijs apud te vtantur malefici. Ma eficia omnia cum tanta vehementia persequeris, vt pau cor# supplicijs, omnes alios salues. Cohortales tuos, idest, comí tes & ministros in officio continebis, & nemo illorum imperi# in tuam habeat voluntatem. Asseßorem virum bonum aßumes, qui si tibi fidem non seruauerit, hunc abiges, & altero vteris, qui & leges & ius incontaminatis tractet manibus. Delinquentibus mæximo sis terrori, mansuetißimus verô ac mitißimus erga probos, quibus paternam impertieris prouidentiam. Si quando ad alia loca te proficisci iubebimus, conten tus ijs quæ largiuntur ex publico, non gratis sumptus facias, neq; subditos no stros atteras. Et proprijs iumentis, proprio item sumptu profectionem conficias. Sed neque si milites te sequ# tur, permittes, vt gratis & aliter sumptum fa ciant, quam de suis #nonis. Hæc omnia igitur ob seruabis, & simul ac prouinciam ingressus fueris, conuocatis Episcopo & clero, & nobilioribus ciuitatis, hæc sacra mandata publicé pro pones, vt omnes agnoscant quibus conditionibus magistratum susceperis, respi ciantq; si hæc obserues, & nostro dignum te ostendas iudicio.* Harum etiam ordinationum meminit Sim# cas de Repub. lib. 8. cap. 38. pag. 507. nu. 5. & seqq. De Octauiani instructione data iudicibus meminit Di# Cassiod. lib. 53. histor. Rom. quam etiam recenset Petrus Gregor. in syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 32. num. 30.

3888 In l. 3. C. ne sanctum Baptism. iteretur, ibi: *Nulli iudicum liceat delatum ad se crimen minori, aut nulli coer tioni mandare, nisi ipse idem pati velit, quod alijs dißimu lando concesserit.* l. 3. tit. 22. part. 7. l. 2. tit. 4 part. 3. l. 23. tit. 23. eadem part. l. 9. tit. 3. part. 7. l. 7. tit. 4. eadem part. l. 7. tit. 4. part. 3. Felinus in capite qualiter & quando. §. ad corrigendos. col. 7. de accusation. Aretin. in l. & si seuerior. C. ex quibus cau sis infamia irrogetur. Roma nus singular. 78. incipit, *ve ni qua.* & ibi ad ditio.

3889 In l. seruos. C. ad l. Iul. de vi. ibi: *Iudieem ve rò noße oportet, quòd graui infamia sit not# dus, si violentiæ crimen apud se probatum distulerit, seu omiserit, feu impunitati donauerit, aut molliorem quam præstitimus pœnam pro tulerit.* & post Doctores supra citatos vi de Menchacam lib. 1. controuers. illust. cap. 15. in fi. fol. 50. Clarum in pract. §. fin. quæst. 85. num. 10. Pute# de syndicatu, verbo *pœna.* cap. 3. num. 3. fol. 258. Auendaño in cap. 16. prætorum. 2. part. num. 3. fol. 201.

3890 Cap. 1. de collusione detegen la.

3891 Tradit Auenda. in. c. 2. præ tor#. nu. 3. & nu. 14. versic. *Item iurant Correctores.* Auil. in. c. 1. glo. *m#damientos.* nu. 1. & seqq. & gl. *cartas.* Azeue. in. l. 1. tit. 6. libro. 3. recop. nu. 10. l. 11. & 16. & vtrobique Greg. tit. 13. p. 2. Paz in pract. 1. tomo. octauæ partis c. vnic. nu. 21. fol. 232. Burgos de Paz in l. 2. Taur. nu. 34.

3892 L. 6. tit. 4. p. 3. &. l. 12. tit. 13. p. 2. l. 4. tit. 9. lib. 3. recop. & tit. qui sint rebell. in seud.

3893 Lib. 2. variar# in formulapr# sidatus ait: *Vo luntatem Regi# in legibus habes, illis obtempera, & nostra cognos ceris implere m#data.*

3894 In Authent. de mandatis prin cip. §. sufficit, ibi: *Sufficit enim per omnia tibi ad perfect# fortitudinem, & lex, & Imperij fauor.*

3895 L. 6. tit. 4. part. 3. & l. 4. tit. 9. lib. 3. Recopil. Speculat. tit. de rescript. pr# sid. in princip. Auiles in proœ mio capitulorum prætorum. verb. *salud.* nu. 3.

3896 Cap. solitæ. de maiorit. & obe dient. Chassanæus in catalogo glor. m# di. 5. p. considerat. 23. & c# sideratio. 34.

3897 In l. item veniunt. §. pen. ff. de petition. hæred. quem refert & sequi tur Chassanæ. in catalog. glo riæ mundi. 5. part. consideratione 24. nu me. 104.

3898 Abbas in cap. cum olim. numer. 23. de re iudicata. & in cap. qu#to. de iureiurando. Ioannes Igneus 3. tomo in disputatione an Rex Franciæ recognoscat su perior#. num. 126. dicit com munem Hieronymus Cagnolus in l. vel le, num. 15. ff. de regulis iuris. Montaluus in l. fin. titul. 7. lib. 3. Fori. in glos. magna in fin. ver sic. *ex quibus vltimum.* Auiles in cap. 1. prætorum. gloss. *man damientos.* nu. 19. Grammaticus voto. 32. num. 1. & sequentibus, & consil. 45. nume. 35. cap. in memoriam. 18 distinctione, cap. quanuis. de pœnitentia distinct. 3. & diuus Thom: 2. 2. quæs. 64. in fin. Tiraquel. de pœnis temper. caus. 34. num. 4. Matthæ. de Afflictis decis. 328. Iacob. Mach. in patroc. forens. patrocinio 5. pag. 30. num. 3. tex. in c. quid ergo. 11. quæst. 3. & in cap. quid culpatur. 23. quæst. 3. l. 5. tit. 15. part. 7. & l. 30. tit. 18 part. 3. & ibi Gregor. Auenda. in cap. 11. prætor. num. 7. lib. 1.

3899 In l. 1. tit. 7. part. 1. in glos sa *como religiosos.* colum. 2. vsque in fi. versi. *ex quibus.* & Auiles vbi supra.

3900 Bald. in l. 1. ff. de constitu tionib. princi. & in cap. licet in corrigendis. de officio ordinarij, & in præludijs feu dorum col. 14. & in alijs locis relatis per Chassanæ# in d. catalogo. 5. p. considerat. 24. num. 107. probat. l. rescripta. C. de precib. Imperatori offeren. & epist. inter claras. C. de sum ma Trinit. & fid. cathol. Auiles vbi sup.

3901 L. si prætor. ff. de iudicijs. l. fi. ff. ne quid in loco publico.

3902 In Critone.

3903 Pro Clu#tio.

3904 Glos. verb. *pignora.* in. l. vni ca. C. si rect. prouin. glossa. *quemadmodum.* in l. 1. ff. quod ius. singularis secundùm Bar tolum in tractatu de tyran nid. num. 21. idem Bartol. in l. si negotium. ff. de negotijs gestis, & secundùm Baldum in l. si mandator. C. quod cum eo. Alexand. in l. more maiorum. col. 2. ff. de iurisdictione omnium iudicum. Ias. in. §. quadrupli. nu mero 58. institu. de actionibus. Barbatius consi. 60. colum 6. versic. *capio nunc.* volum. 1. Aui les in. cap. 1. prætorum. gl. *mandamientos.* num. 7. Tiraquellus de pœ nis temp. causa. 35. pag. 150 num. 1. & sequentib. est si milis gloss. in l. 1. §. qu# one randæ. verb. *metu solo.* ff. quarum rer# actio non detur & ibi addi tio, & in Clement. 1. verb. *exhortamur.* de te stibus. text. in cap. beatus. 7. quæstio. 1. c. rogo. 11. quæstione 3. & vtrobique glos. & vtrobique Archidiaconus exponit, Rogo. idest pr#cipio cap. 1. §. porrò. de statu regu. Florent. in quarta par tæ suæ summ# Theolog. titul. 5. capite 11. in principio. Azeued. in l. 1. nume. fin. titul. 1. libro. 4. Recop. & vide additiunculam in §. mandantis. institut. de m#dato. & sunt carmina in pro posito. *Est rogare ducum species vio lenta iubendi.* Et iterum: *Rogat qui mandat superior.* & illud Ausonij ad Theodosium Augustum. *Scribere me Augustus iubet, & mea carminapos cit, Penè rogans: blando vis latet imperio.* Et dixi infra isto lib. cap. 18. nu. 63.

3905 Infra isto lib. cap. 16. num. 78. & cap. 28 num. 28.

3906 Bald. in authent. habita. C. ne filius pro patre. num. 13 versic. *septimò.* Auiles in dicto cap. prætorum. glossa *mandamientos.* num. 12.

3907 Paulus ad Roman. c. 13. &. c. omnis anima. de censibus. cap. de Constantinopolitana. 22. distinct. in fi. cap. solitæ. de maioritate & obedient.

3908 L. 1. C. vt ordo dignit. seruetur. lib. 12. cap. sciendum. 8. quæst. 1. l. sacrilegij, & ibi Anton. de Padilla post alios. C. de diuers. rescript. l. 1. tit. 6. lib. 3. Recopil. Azeued. in l. 1. tit. 14. nume. 27. lib. 4. Recopil. Petrus Grego. de syntagma. iur. 3. part. lib. 33. cap. 18. num. 2.

3909 Lucas de Pen na in. l. 1. in fin. C. vt digni tat. ordo serue tur. lib. 10. Grammat. vo to 40. nume. 20. Auenda. in cap. 2. prætorum, nume. 14. ad fin. ver sic. *hic adde.* An gelus in additio. ad Bart. in l. vnica. C. de thesaur. lib. 10 Azeued. in l. 1. num. 47. titul. 1. lib. 4. Re copil.

3910 L. 11. & 16. tit. 13. part. 2.

3911 L. 29. tit. 4. libro 2. Recopil.

3912 Glossa in l. nemo martyres. C. de sacrosanctis ecclesijs.

3913 Dicta l. 29. & l. 71. tit. 5. eodem lib. l. 1. in fi. C. de primicerio. lib. 12. Bald. cons. 159. incip. super eo quod quæritur. nu. 9. vol. 3. & c# sil. 366. num. 4. volum. 3. in cip. *venerabilis in Christo pater*. Gregor. in dicta l. 16. verb. *aßi*. in fin. Auendaño in di ctionar. verbo *Oydores*. post Pute# de syndica. verb. *præ ceptum*. cap. 2. in princip. Auiles in cap. 1. prætor. verbo *mandamientos*. num. 6.

3914 Dict. l. 29. tit. 4. lib. 2. Recopil. & l. 13. tit. 3. lib. 4. ibid.

3915 Infra isto lib. cap. 18. num. 61. & 62.

3916 L. vnica, & ibi Platea nume. 12. C. de conductor. & pro cur. domus August. libro 11. Bald. in cap. si quis vero. per tex tum ibi, de pace iuramen. fir man. in feu dis. Felin. in cap. pastoralis. col. 2. vers. *quarto fallit*. de offic. deleg. & in cap. cum quidam. col. 2. versic. *sec#dus est*. de iureiur. Tiraquell. de nobilitat. cap. 20. num. 119.

3917 Auth. vt nulli iudic#. §. præ tereà hoc quo que. textus & ibi Platea in l. fin. C. de diuers. offic. apparit. lib. 12. idem Platea in l. nullus. C. de fabric#sib. lib. 11. num. 1 & in l. 1. C. de veter. numis. potest. eod. libro. Auiles. in dict. cap. 1. pr# torum. glos. *m# damíentos*. nu. 4. Tiberius De cianus in. 2. tomo crim. libro. 8. c. 41. nu me. 6. conducunt dicta supra isto lib. c. 2. num. 91. & infra. lib. 5. c. 3. num. 78. & seqq.

3918 Infra isto. lib. cap. pen. & fi.

3919 Cap. non sem per. & seq. 11. q. 3. Baldus in dict. auth. habita. nu. 13. C. ne filius pro patre. Puteus de syndic. verbo, *de Regum exceßibus*. cap. 1. num. 28. fol. 79. Auiles in dict. cap. 1. præ torum. glos. *m# damientos*. nu. 14. post Abb. in. c. si quando. num. 1. & seqq. de rescriptis.

3920 Baldus in. l. si nuptæ. ff. de se natorib#, & in l. imperium. ff. de iurisdict. omnium iudic# Innocen. in. c. quæ in Ecclesiarum, de con stitutionibus.

3921 L. 29. tit. 18. part. 3.

3922 In dict. cap. si quando. nu. 2. Romanus c#s. 45. Auiles. vbi sup. nu. 15.

3923 In. c. Iulianus. 11. q. 1.

3924 §. sed naturalia. institut. de iure natural. genti. & ciui. l. fin. C. si contra ius vel vti. public. Bald. cons. 159. col. fin. vol. 3. Hostiensis in sum. de sententia excomunica. *§* quibus ex cau sis. versic. *quid autem*. ibi: *Quid si Episcopus præ cipiat*. Gregor. in dict. l. 16. glos. *assi como*. in medio. titu. 13. part. 2. M# taluus in. l. 1. glos. *como religiosos*. ad med. versi. & in hoc videtur c#cor dare. tit. 7. p. 1 Gr#matic# in dictovoto. 32. num. 7.

3925 In l. rescripta. C. de precib. Imperat. offe rend.

3926 Vbi sup. Are tinus in l. 1. in princip. ff. de acquirend. pos sess.

3927 Lib. 5. apophtegmatum. pa gin. 355. nu. 10. *Scripserat Antiochus tertius ciuitatibus, vt si quid per li teras iuberet, quod aduersare tur legibus, ne curarent, perinde quasi ipso in scio scriptum es set: interdum enim Principes d# metuunt quosd#*

offendere, scribunt quæ fieri noll#t: quidquid autem pugnat cum legibus, hoc velut insciente Principe tentatum haberi decet, cùm ipse nihil aliud sit qu# legum minister.

3928 L. 1. C. de petitio. bonorum subla. lib. 10. ibi: *Sed quoniam plerunque ita in nonnullis causis inuerecunda petentium inhiatione constringimur, quód etiam non concedenda tribuamus.* cap. importuna. de pœnitentia distin ctione 1. cap. cum in iuuentute. de purgatio. can. ibi: *C#pulsi fuimus, non iuris necessitate, sed impor tunitate petentis.* Palac. Rubeus in rubr. de donationibus inter vir. & vxor. §. 81. l. 29. in med. tit. 18. part. 3. glos. verb. *qua litatem.* in cap. si quando. de rescriptis. Ab bas in cap. n# nulli. num. 10 propè fi. eod. tit. l. cum fundum. ff. de vi, & vi armata. ibi: *Non esse iu uandum, quiam# datum illicitum suscepit.* l. rescripta. C. de precib. Imperat. offer#. l. omnes iudices. C. de appellationib. singulariter Grammat. in dict. vo to 32. nu. 11. & seq. Tiraq. de pœn. temper. causa 34. Abbas in d. c. si quando. de rescriptis. Auend. in cap. 2. prætor. nu. 14. ad fi. versi. *& inter alias.* Segura in director. iudic. 2 p. c. 5. nu. 1. & seqq. Auiles in d. c. 1. prætorum. gl. *man damientos.* nu. 16. & seqq. Gregor. in l. 29. & 30. tit. 18. p. 3. latiùs Azeue. in l. 1. tit. 14. lib. 4. Recopil. num. 1. & seqq.

3929 Dict. l. 29. & 30. tit. 18. part. 3. & tit. 14. lib. 4. Re copil. & l. 11. tit. 4. lib. 2. ibi.

3930 In l. quoniam. C. de inofficioso testam. ibi: *Nec enim credendum est Romanum Principem, qui iura tuetur, testamentorum solennitates multis vigilijs excogitatas at## inuentas velle euertere.* c. ex parte. de officio deleg. latè Rebuf. in 2. tomo const. Fr#ciæ tit. de rescript. in pr# fatio. num. 71 Didac. Perez in l. 6. tit. 12. lib. 3. Ordin. col. 1211.

3931 Dict. l. 30. & ibi Gregor. titul. 18. p. 3.

3932 Innocen. in. c. inquisitionis. de sententia ex c#municationis. Imola & Feli. in. c. quæ in Ecclesiarum, de costitutionibus. Hippolytus in. l. 1. §. prætereà. nu. 108. ff. de quæ stio. Rebuff. in dict. 2 tom. constitution# Franc. tit. de rescript. in pr# fatio. nu. 72. Nauarr. in ma nuali. c. 25. nu. 9. Auil. in d. c. 17. prætorum, glo. *mandamientos.* nu. 17. Azeued. in dict. l. 1. tit. 14. lib. 4. recop. num. 10. Soto de se creto. 3. membro. q. 2. Couarr. in regula peccat#. 1. p. nu. 5. in fi. id# Nauarr. in. c. inter verba. corolar. 53. 11. q. 3. Segura in director. iud. 2. p. c. 5. num. 6. fol. 107.

3933 In cap. cum apud Thessalonicam. 11. q. 3. & l. vindicari. C. de pœnis. Auil. vbi sup. num. 19. Grammat. d. voto. 32. num. 13. & seq. Gigas in tract. de crimin. læs. ma iest. sub titulo qualit. in crimin. læsæ maiestat. proced. quæst. 16. nu. 2. & 3. Tiber. Decian. in 2. tom. crimin. li bro 7. cap. 49. num. 51.

3934 In tractatu Principum in 6. versi.

3935 In tract. de obedientia lib. 4. in rubr. an parendum sit decreto, quod iustum videtur? & traditur in cap. si quan do. 2. notab. de rescriptis.

3936 Rebuf. in d. 2. tomo c#stitutionum Franciæ. tit. de rescriptis. in præ fatio. num. 70. cum seqq. Aui les in dict. c. 1 prætorum. gl. *mand amientos.* nu. 20. & seq. Segura vbi su pra, post Hippoly. in pract. §. oportet. nu. 21. & additio Abba. in cap. venieus. el. 1. nu. 13. lite. C. de accusationibus.

3937 Auth. de man datis Princip. §. deinde c#pe tens. versic. *si quis autem.* & auth. vt nulli iudicum. §. & hæc verò iube mus. &. l. & si n#cognitio. C. si contra iusvel vt

lit. public. & c. si qu#do. de rescript. & cap. cum teneamur. de præb# d. s. & d. l. 29. & 30. tit. 18. p. 3. & tit. 14. lib. 4. Recop. & l. 11. tit. 4. lib. 2. ibidem, & DD. supra citati, & Azeue. in l. 14. num. 47. & seqq. tit. 3. lib. 1. Re copil.

3938 Cap. quam grauem. 35. q. 9. *Veritas hinc inde exagitata ma gis spl#descit in lucem.* l. fin. §. mixta. ff. de muner. & honor. ibi: *Herennius Modestinus notando & disputando bene & optima ratione decreuit.*

3939 In dict. §. dein de compet#s. verb. *nuntians,* quam glos. sequuntur Inno cen. Felin. & Bald. in dict. c. si quando. de rescript. Auil. vbi sup. nu. 17 & Segura in directorio iudic. 2. p. c. 5. nu. 3. fol. 106.

3940 In. l. puniri. C. si contra ius vel vtil. publi.

3941 Bald. in. l. fin. C. de negotijs gestis. Alexan. cons. 106. col. 5. vol. 2. Auen da. in. c. 2. præ tor. nu. 14. ad fin. versic. *non enim.* & alios quam plures refert Azeuedo in d. l. 14. nu. 47. tit. 3. lib. 1. recop.

3942 Alberic. in. l. diligenter. ff. m#da. Floren tin. in summa 2. p. tit. 4. c. 2. Matth#. de Afflict. decisione. 340.

3943 Deuteron. 4. Iosue. 1. 1. Petri. 2. ad Roma. 13. C. solit#. de maior. & obe. c. Regum. c. apud. c. dicat. &. c. non solum. 23. q. 5

3944 Bart. in tit. qui sint reb. in feu dis, in part. *rebellandum.*

3945 Io#. 14. & 15.

3946 Matth. 25. Lucæ. 19. Ioann. in dict. loco.

3947 Cap. omnis æ tas. 12. q. 1. Authent. de monach. §. sancimus, in fi.

3948 In Belleroph# re: *Ingenita qui dem est malitia c#ctis mortalium, is verò maxímé qui accepta mercede malus fuerit, venia qui d# indignuserit.* ex Ioanne Stob. serm. 10. de in iustitia. l. 13. tit. 2. lib. 7. Ordinam. vet.

3949 Quos referam infra lib. 5. c. 1. num. 59.

3950 2. in Verrem. *Nihil tam sanctum atque munitum, quod non expugnari pecu nia poßit.* & infra hoc. c. nume. 18.

3951 Prouerb. 22. *Victoriam & honorem acquirit qui dat munera.* Cermenat. in Rapsod. c. 41. pag. 358. & se quent.

3952 C. episcopus. *§* si ergo. 11. q. 3. & dixi sup. hoc lib. cap. 2. nu. 19. 66. 67. & seqq.

3953 L. 1. tit. 6. & l. 3. & 5. tit. 9. li bro 3. Recop. l. 6. versi. *la sex ta.* tit. 4. p. 3. l. 25. tit. 22. ead. p. l. 52. tit. 14. p. 5. Auth. ius iurand# quod p# statur ab his. §. & primum.

3954 L. vlt. C. ad l. Iul. rep. Auth. iusiur#d. quod præsta. ab his. l. fin. C. de pœ na iud. qui ma le iud. Pollux Onomact. 8. Plutar. in Solon. Tiber. De cia. 2. tom. crimin. lib. 8. cap. 36. nu. 27. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 3. & 4.

3955 ff. & C. ad leg. Iul. repetund.

3956 Gellius Noctium Attic. lib. 20. c. 1. circa princ. Baldui. de ll. 12. Tabu lar. l. 51.

3957 2. officior. & in Bruto. & in Verrem. 5. Po trus Greg. de syntag. lib. 36. c. 28. nu. 6.

3958 Lib. 6. c. 11. in 1. exemp.

3959 De qua vide infra. cap. seq. num. 34. super glos. *Ciceron.*

3960 2. tomo. crim. lib. 8. cap. 34.

3961 In Auidio Cassio. *An ego Proconsules, an ego præsides putem, qui ob hoc sibi prouincias datas credunt, vt luxurientur? Vt diuites fiant? Audisti præfectum prætorij nostri ante triduum quam fieret, mendicum, & pauperem, sed subitô diuitem factum? Vnde quæso, nisi de visceribus rei publicæ, prouin cialium## fortu nis*? Glos. in l. defensionis fa cultas. glos. fi. in fin. C. de iu re fisci. lib. 10. quæ loquitur in officiali pri# cipis, quam se quitur Bald. in l. 1. col. vltim. circamedium. C. de hæred. vel actio. v#d. & in authent. licentiam. col. fin. C. de episcop. & cleric. vbi dicit notandam c#tra Thesaurarios Principis; & de administra tore Reipubl. aut ecclesi. tra dit Euerard. in loco argument. ab ecclesi. ad fisc. tamen glos sam illam reprobat Bal. in l. cum oportet. nu. 12. & 13. C. de bonis quæ liberis. & in l. si defunctus. C. arbitrium tutelæ. & latius in c. 1. col. 2. versi. *it# oppono.* de con trou. inter domin. & fid. de inuestit. feud. & contraeam di cit esse communem opinionem Bossius in pract. tit. de fisco. nu. 49. & Salcedo in additio. ad Bernard# Diaz. reg. 9. fo. 4. verb. *acquisita.* & distinguit optimè Castellus in l. 27. Taur. fol. 112. in gloss. vers. 13. *fuit.*

3962 Dict. cap. relatum. & Boerius vbi sup. Segura in repetitione. l. si ex legati causa. num. 49. ff. de verb. oblig. Couarr. in c. 1. nu. 6. de testament. Sarmiento de redd. eccles. 4. p. q. 1. num. 16. &. 17. fol. 51. Salcedus in additione ad Bernardum Diaz in repetit. 9. verb. *acquisita.* fo. 4. Palac. Rub. in rubr. de dona. inter vir. §. 60. nu. 1. glos. in cap. sint mani festi. 12. q. 2. Menchac. lib. 3. controuers. illustr. c. 105. nu. 1. & seqq.

3963 In l. 1. ante fi. C. de hæred. vel actione v#dit. Neuizan. in silua nupt. lib. 5. nu. 110. versi. *sit etiam.*

3964 Vlpianus in l. cura. versi. *defi cientium.* ff. de muner. & honor. ibi: *Nam si ex voto honestis rationibus patrimonium in crementum acce perit.* & in l. si defunctus. C. arbitr. tutel. l. eti#. C. de donation. inter vir. & vxor. c. 1. 2. responso. de feud. Guar di#. in feudis. c. 1. 12. q. 4. Petrus de Rauena. singular. 131. Abbas in cap. cum es ses. de testam. & in cap. penult. nu. 7. & 8. de dilationibus. Mieres de maiorat. 2. p. quæst. 7. fo. 336. col. 2. in princip. Bald. in l. si vxor tua. num. 7. C. de conditionibus in sertis, præter Couarr. Seguram, Salced. M#chac#, & alios supra citatos.

3965 Vbi sup. in d. l. 27. Tauri. & dict. glos. vers. 13. *fuit.*

3966 In 3. tomo de lictorum, cap. 13. num. 13.

3967 Lib. 15. Noctium Attic. c. 12.

3968 Valerius lib. 6. c. 3. Herodotus in Thersicore lib. 5. A mian Marcel. lib. 23. Cerme nat. in Rapso. pag. 354. cap. 40. Guillier. Rubil. intract. de iustitia & iniustit. lib. 3. c. 3. refert hos versus, *Sede sedens ista iudex, inflexibilis sta*: *Sit tibi lucerna lux, lex, pellis## paterna.* Conarru. in re gula peccatum. 2. p. §. 3. nu. 1 Redin de maiestat. Princ. verb. *seuerum.* fo. 103. num. 10. post Neuizan. in filua nuptial. lib. 5. num. 100.

in fin. Hoc fact# Cambyssis lau dat Balduinus in commentarijs ad. l. 12. tabul. l. 52. & A lexand. ab Alexand. lib. 3. ge mal. dierum. c. 5. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 4. casu 342. nu. 4. Orozco de Couarruu. lib. 2. emblem. 23. fo. 45. Tiber. Decian. 2. tomo crim. lib. 8 cap. 36. num. 14. Petr. Gre gor. de syntag. iur. 3. p. lib. 36 cap. 28. num. 14.

3969 Lib. 15.

3970 Vbi supra.

3971 Ribadeneyra de Principe Christ. lib. 2. cap. 14. pag. 360.

3972 L. vniuersi. C. vbi causæ fiscal. ibi: *Publicé concremetur.* ex ratione tex. in l. 1. ibi: *Grauior pœna constitu# da est in hos, qui nostri iurissunt, & nostra deb#t custodire manda ta.* C. de condu ctorib. lib. 11. & lex Const# tini lib. 1. tit. 6. in C. Theodo siano, *Ceß#t,* ait, *iam nunc ra paces officiali# manus: cessent, inquam, nam si moniti non ceßa uerint, gladijs præcidentur.* Didacus Perez in l. 5. tit. 19. lib. 8. Ordin. in addit. pag. 363. col. 1. ad fi. Petrus Gre gor. desyntag. iuris. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 6. & de pœnis contra istos, vide inf. hoc cap. num. 25. & seqq.

3973 Ex Enclopio e ius familiari refert Lampridius in vita A lexand. Seue. & Menoc. de arbitrarijs. lib. 2. centuria. 4. casu 342. nu. 4. *Qui multa tollit, pauca dat, saluabitur, qui verò pauca tollit. deprehensus pendebit, quod scilicet nihil ei supersit quod iu dici det.* Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 36. nu. 6. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 13.

3974 Plutar. in vita Pompeij, ait: *Largitiones sem per plurimum Rei publ. obfuerunt.* & Cicer. 4. in Verr# ait: *Maximé nefarium, & omnium turpißimum videri ob rem iudicandam pecuniam accipere, & habere pretio addictam fidem & reli gionem.* & id# pro Cluentio inquit: *Quis enim periculosum inimicum habens, incolumis esse poßet, si inulta eßent corrupta iudicia*? & paulò in fra exclamat indignatione his verbis: *Igitur te sciente & vid#te Curia Se natorem, Populus Romanus iu dicem, Respublica ciuem sine ignominia quem qu# habebit, qui ad perniciem in nocentis fidem suam, & religio nem pecunia c# mutarit, & qui pretio addictus cripuerit patriam, fortunas, liberos, ciui innoc# ti, is Censoriæ seucritatis nota non inuretur*? & infra dicemus c. seq. num. 5. &. 32.

3975 Lib. 5. cap. 9. F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. part. dialog. 10. pag. 126 col. 1. vbi citat Policra. lib. 10 cap. 11.

3976 Lib. 2. de arte amandi. *Ipse licét venias musis comitatus, Homere, Si nihil attuleris, ibis, Homere, foras.*

3977 Epist. 60.

3978 Lib. de const# tia sapi#tis, & epist. 13. *Vidisti aliquando canem missa fru sta panis aperto orecapt ant#? quidquid accepit, protinus integrum deuorat, & semper ad sp# futuri hiat.*

3979 Cap. 17. *Munera de sinu iniquus recipit, vt peruertat semitas iudicij.*

3980 De syndicat. verb. *fuga officialis.* c. 2. nu. 3. in med. fol. 190.

3981 Lib. 2. epigr#. 13. *& iudex pe tit, & petit patronus, soluas c# seo Sexte creditori.*

3982 Psalm. 44.

3983 Lib. de const# tia.

3984 Arbiter Satyri cus. *Quid faciant le ges, vbi sola pecunia regnat*? *Aut vbi paupertas vincere nulla potest*? Mencha. lib. 1. controuers. illustr. c. 21. numer. 33.

3985 Cap. pauper. 11. q. 3. *Pauper* (inquit) *dum non habet quid offerat in iudicio, non solum au diri contemnitur, sed etiam contra veritatem oppri mitur*. Puteus de syndica. tit. de Regum excessibus. cap. 1. num. 36. folio. 80.

3986 L. 56. tit. 5. libro. 2. recop.

3987 Pierius de lite ris A Egyptio rum lib. 35. de manu. vbi refert Plutarch. & Alcia. in emblem. 59. lib. 1 *Cur sine sunt ma nibus? capiant ne xenia.*

3988 Lib. 5. c. 14.

3989 Epist. 18. Petrus Candidus in proœm. Apiani Alexandrini in princ. de bellis. & Chassan#us in catalog. glori# m#d. 5. p consi de ratione. 33. in fine.

3990 Prout refert F. Marcus An ton. de Camos in Microcosmia. 3. p. dialog. 11. pagina 115.

3991 In Rapsod. c. 38. pag. 338.

3992 Offic. lib. 3.

3993 Trogus Pompe. lib. 18. Plutarch. in Pyrrho. Pineda in monarchia. 1. p. lib. 7. c. 24. §. 1. fo. 190.

3994 De varia histor. lib. 10. c. 10.

3995 2. tom. crim. lib. 8. c. 36. nu. 34.

3996 Sabel. libro. 9. Aenead. 5. fo. 83. Florus Epi to. lib. 54. Tiberius Decia. in dict. c. 36. nu. 18. & cap. 37. num. 3. & 20. ponit formulam sent#tiæ illius.

3997 Infra lib. 5. c. 1. nu. 220.

3998 In oratione # Cluentio.

3999 Vt refert Cermena tus in Rapsod. c. 41. pagina 358. & Boerius decis. 153. nu. 26. *Vtinam* (inquit Caius P#tius Sabinius) *ad il la tempora me fortuna seruasset, in quibus Romani reeiperedo na cœpissent; n# enim fuißem pas sus eos diutius imperare.*

4000 Actuum 24. ibi: *Simul & sperans, quòd pe cunia ei daretur á Paulo, propter quod & frequ#ter accersens eum, loquebatur cum eo.*

4001 i. Reg. 12.

4002 Et in Authent. vt iudices sine quoquo suffra gan. §. 1. &. §. nece ssitat#. & in Authen. de m#datis Princip. §. oportet. ibi: *Oportet te sumentem administrationem præ omnibus alijs mundas seruare manus Deo, nobis##, & legibus, & nullum contingere lucrum, ne## maius, ne## minus.* & in Authent. quo modo oporteat Episcopos. §. si quis autem. c. cùm ab omni, de vita & honest. cleri. Pute# de syndic. verb. *iudex.* c. 2. nu.

1. Oroscius in l. plebiscito. num. 5 col. 473. ff. de offic. præsid. idem in l. solent. nu. 5. ff. de offic. Procons. Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. num. 4.

4003 Cicer. paradoxa. cap. 6. nu. 49.

4004 *Quia munerum acceptio est veritatis prœuaricatio.* cap. qui rectè. 11. q. 3. cap. non sanè. 14. quæst. 5. F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. p. dialog. 14. pag. 177. col. 2.

4005 Cap. vnicuique, & cap. abijt lu das. 11. q. 3. & ibi glos.

4006 Quia nullam reus pertimescit culpam, qu# redimere numis existimat. cap. pauper. 11. quæst. 3. &. c. si lapsis. 50. di stinct. notat Felin. in rubr. de homicid. Segura in director. iud. 2. p. cap. 10. nu. 1. & in suis distic. Verinus Mich. ait, *Cum reus est diues prætoremna ctus auarum, Quid non sperabit poße licere sibi*?

4007 Arnobius lib. 7. aduers. Gen tes, ait: *Crescit multítudo pecc# tium, cûm redimendi spes datur, & facile itur ad culpas, vbi est venalis ignosc#tium gratia.*

4008 In registr. lib. 5.

4009 Lib. 2. de benefic. c. 7.

4010 Deuteron. c. 16. & 27. Ecclesiast. c. 20. *Xenia & dona excœcant oculos iudicum.* & Exo di. c. 23. *Ne capiasmunera, quia excœcant oculos prudentum, & subuertunt verba iustorum.* Et 1. Regum. c. 18. *Acceperunt munera, & peruer ter#t iudicium.* Et Micheæ. c. 3. *Principes eius in muneribus iudicabant.* Simanc. de catholicis instit. tit. 34. nu. 42. & seqq. Albe ric. in l. plebiscito. ff. de offi. præsid. Angelus in l. non dubium. C. de testamen.

4011 Vtait Lucan. *Ibi ius vbi maxi ma merces.*

4012 Dict. cap. qui rectè. 11. q. 3. cum alijs supra citatis.

4013 Cap. 8. *Ignis citó deuorabit tabernacula eorum, qui lib#ter munera accipiunt.* Archidiac. in cap qui rectè. 11. q. 3. Lucas de P#na in l. ad spl#didioris. C. de diuersis offic. lib. 12. Puteus de syndic. verb. *poculentum.* c. 2. nu. 2. fo. 255. Hippolyt. in l. vnic. nu. 20. vers. *teneas tamen m# ti.* C. de rapt. virg. & in singulari 354. *da tio pecuniæ.*

4014 Cap. re vera. 3. quæst. 9.

4015 Cap. pauper. 11. quæst. 3.

4016 Lucæ. 3. *Neminem concutiatis, neque calumnia faciatis, sed con tenti stote stipendijs vestris.* cap. paratus. in fin. & cap. militare. 23. q. 1. glos. auaritiam in auth#. vt iudices sine quoquo suffra gio. §. cogitatum. & §. scriptum est exemplar. & in authent. iusiur#. quod præstat. abijs. verb. *annonis,* glos. in cap. non licet. 11. quæst. 3. authen. de m#dat. Princip. §. 1. Rebuff. in 3. tom. constitutionum Fr#ciæ, tit. de salar. taxat. pro visio. process. art. 1. glos. vni ca. Matth. de Afflict. in con stitutionib. Si cil. lib. 1. rubr. 42. nume. 27. cum seqq. Azeuedo in l. 1. num. 17. tit. 6. lib. 3. Recopil. Mascard. de probation. verbo *barateria.* conclus. 164. fol. 129.

4017 In Philip. Rege Maced. & Cermen. in raps. c. 41. n. 359.

4018 In oratio. de pace. *Si in vtramuis partem, veluti trutin# argentum imposueris, id argentum præcipitat cogitationem, & ad sese deorsum arripit.*

4019 Gellius Noctium Atticar. lib. 11. cap. 9. Cermenat. vbi sup. ibi: *Vt non anginam, sed argentanginam passus, nihil potuerit contra ipsos loqui.*

4020 Dict. c. pauper et. c. quatuor modis. 11. q. 3.

4021 Glos. in cap. & si quæstiones, de simon. Cermenat. in rapsod. c. 41. ait: *Væ autem ijs iudicibus, qui se ipsos pretio vendunt, quoni# emptoribus huiusmodi obnoxij iam facti, neque crimina corrige re, neque sonteis punire, nisi ad il lorum voluntat# audent. Vnde fit, vt & pauperes opprimantur iniusté, & innoc#tes nocentium sint iniurijs omnibus expositi, & id quidem per ipsos iudices impunè.*

4022 In epistol. 1. Pauli ad Corinth. cap. 6. *Non enim potest constanter argui à quo accipitur, maximè cum ideó promptus ad d# dum sit, vt sibi humiliet propositum.* Gregor. in l. 6. tit. 4. p. 3. verb. *no reci ban.* in princ.

4023 Cermenat. in rapsod. cap. 41. pag. 359. *Non secus homines donis, quàm pisces hamo capi posse certum est.* & Verinus sic consulit: *Munera ne capias, vncus latet hamus in esca. Nulla carent visco munera, virus habent.*

4024 Decisio. 153. num. 26.

4025 Oratione. 23. *Est aurum tyr#nus occultus, qui nunc vt plurimum res peruer tit humanas.*

4026 In Leucadia. *Quicun## man# auro supponit, ille quanuis. infi cietur, mala con silia molitur.*

4027 Caieta. 2. 2. q. 32. articul. 7. Couarr. in regula peccatum. 2. p. §. 3. nu. 1. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centuria. 4. ca su. 342. num. 21. F. Marcus Anton. de Ca mos in Micro cosmia. 1. par. dialog. 14. pagina. 176. col. 2.

4028 Cap. non soium. 1. quæst. 3. cap. accepimus, de purgatione canonic. c. vlti. & c. non licèt. 11. q. 3. glos. 1. in l. 2. ad fi. ff. de c#dictione ob turp# causam. Lucas de Pen na in. l. 1. col. 16. versic. *nec debent præsides.* C. de desertor. lib. 12. Ioan. de Anan. in rubric. de simonia. nu. 6. vbi quòd simonia & barateria #quiparantur, & ibi Felin. nume. 3. Auil. in cap. 1. prætorum. glos. *donaci#.* num. 24. Molina de primogenijs lib. 2. c. 5. nu. 34. & seq. fo. 240 Cassiadorus li bro. 6. epist. variar. epist. 21. Petrus Greg. de syntagm. iu ris. 3. p. lib. 36 cap. 28. nu. 6. in fi. vbi dicit, quòd vendere iustitiam, est simoniacum.

4029 Vbi sup. quem refert & sequi tur Auiles in dicto loco, & Rebuffusin. 3. tom. constitu. Franciæ, tit. de salar. taxatio. articul. 1. glos. vnic. num. 11. Azeue. in. l. 7. tit. 3. nume. 3: & sequent. libro. 7. recop. & facit cap. abijt Iudas. & cap. seq. 11. q. 3.

4030 Cap. existimant. 11. q. 3.

4031 L. leges sacratissimæ. C. de legib. Amede. de syndic. nu. 167. fol. 60.

4032 In l. missi opi natores. C. de exactor. tribu. lib. 11. Puteus de syndic. ver bo *officialis.* c. 1. num. 8. fol. 248.

4033 Lib. 4. epistol. ad Vrsum.

4034 Refert Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 8. cap. 36. num. 17.

4035 In l. 3. C. ad l. Iul. repet. ibi: *Ncque alienum iurgium putent suam prædam.*

4036 Lib. 3. de sum mo bono. cap. 54. & seq. Ma li enim iudices plusquam latrones excedunt. facit cap. religios#. 87. distinct. frater Marc. Anton. de Camos in Microcosmia. 1. part. pagina 178. dialog. 14. col. 2.

4037 In l. iudices. col. fin. C. de dignita. lib. 12 Auiles in cap. 1. prætorum. glos. *donacion.* num. 38.

4038 1. Officiorum. *Totius iniustitiæ nulla capitalior est, quam eo rum, qui cum ma ximè fallunt, id agunt, vt boni viri esse videan tur.*

4039 In silua nuptiali, lib. 5. nu mero 103.

4040 Refert frater Marcus Anto nius de Cam. in Microcos. dialog. 14. 1. part. pag. 178. col. 1.

4041 Cap. 3.

4042 Plato lib. 34. dialog. 12. de legib. Orpheus in hymn. Hesiodus in Ergis.

4043 Lib. 4. cap. 3.

4044 Cicer. 1. offic. & Valer. vbi supra.

4045 Vtin proœm. Decretal. dicitur, ibi: *Sed effrænata cupiditas, sui prodiga, pacis æmula, ma ter litium, materia iurgiorum, tot quoti dié noua litigia generat.* dixi infra isto libro cap. 12.

4046 Lib. 2. satyra 2. *Dicam, si potero, malé verum examinat omnis Corruptus iudex.* Tiberius Decian. 2. tom. crimin. lib. 8. cap. 36. num. 14.

4047 In silua nuptial. lib. 5. nu. 100.

4048 De originib. Crinit. lib. 3. cap. 113. Aul. Gel. lib. 11. c. 18. scilicet, *Fu res priuatorum furtorum in ner uo ac compedibus ætatem agere, fures publicos in auro & purpura.*

4049 In constitut. 8. *Absurdum quidem fuerit, si in leuibus furtis deprehensos iudices ipsi coerceant, tormentisque subij ciunt, nec prius veniam dent, quam res ablatas restituerint, ipsi veró maximorum furtorum rei absque causæ dictione noxa soluantur, neque exempli eos pudeat quod subiectis in hoc exhibent.*

4050 L. 2. ff. de calumniator. An gel. de Arimi. in additio. ad Angel. de ma lefic. verb. *per iudicem maleficiorum.* in fiu. Decianus 2. tom. crim. lib. 8. cap. 37. nume. 6.

4051 L. iubemus, in fin. C. ad l. iul. repet. Decian. vbi sup.

4052 Notat Bal. in l. 1. C. ad l. Iul. repet#darum. & quæ tradit idem Bald. & Salicet. in authent. nouo iu re. C. de pœna iud. qui malè iudic. & dicam inf. num. seq. Auenda. in c. 2. prætorum. nu. 6. Grammat. voto 25. nu. 6. & 7. Tiberius Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 39. nu. 20. & seqq.

4053 L. si aliqui. C. de suscept. & arca. lib. 11. l. in testamento. C. de testa. tut. l. fin. & Auth. nouo iure. C. de pœna iud. qui malè iud. l. iudices. C. de dignit. lib. 12. glo. in principio. institut. de oblig. quæ ex quasi delict. & Præfectus prætorio potest, c#sulto principe, propter hoc amouere præsidem de officio. Puteus de syndic. verbo, *potestasæ.* 2. in princ. fo. 268. idem in verb. *mulcta.* num. 2. Rolan. consil. 66. nu. 49. lib. 1. Clarus iu pract. §. fi. q. 73. nu. 2. Gr#mati. vbi sup. Azeued. in. l. 1. tit. 6. lib. 3. recop. nu. 17. versic. *sufficit.* Olanus in antynomijs. ver bo, *bona.* pag. 43. nu. 36. & seqq. Grammat. consi. 35 nu. 9. & seqq. & ex Cicer. # Cluent. notat Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. cap. 36. num. 15. & in d. c. 39. nu. 1. 2. 5. & 15. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. part. lib. 36. c. 28. nu. 6.

4054 Auth. vt iudices sine quoquo suffrag. §. si quis autem.

4055 Dict. l. vniuer si. ibi: *Publicè concrem#tur.* C. vbi causæ fiscales, de qua & alijs legibus seueris contra istos, vide sup. hoc cap. num. 10. super glo. *biuos.*

4056 In epithome li bro. 86. & Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 39. nu. 4.

4057 Bossius in practi. tit. de official. corrup. pe cu. nu. 8. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 4. casu 343. Olanus vbi supra nu. 37. in fi. vbi alios referunt, & Gr#mat. consi. 35. num. 9. & seq.

4058 In primis enim restitutio facienda est parti læsæ. Authent. de administrator. §. si quis autem. l. fin. C. de pœna iud. qui mal. iud. l. placet. C. de excusatio. mun. lib. 10. l. peræquatores. 6. C. de censibus. lib. 10. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. cap. 28. num. 6. & dixi in num. præced.

4059 L. 5. tit. 9. lib. 3. Recopil. Bonifacius in Peregrina. verb. *officiales.* versi. *siue Regis.* fol. 330. Montaluus in l. 2. tit. 7. lib. 1. Fori. glos. fin. Auiles in cap. 1. prætorum. gl. *dadiuas.* nu. 5. Auendaño in dict. c. 2. prætorum. nu. 6. Iulius Clarus in dict. pract. §. fin. quæst. 73. num. 2. vbi dicit hos iudices esse exauthorandos.

4060 L. 2. ff. de Senatorib. l. 56. tit. 5. lib. 2. Re copil. Decianus vbi sup. nu. 7. vbi num. 17. probat, quòd de iure Canonico priuatur etiam officio ad tempus.

4061 In Cæsare. c. 43.

4062 L. 1. tit. 6. lib. 3. Recopil.

4063 L. lex Iulia. 3. §. hodie. ff. ad leg. Iul. repet. Aulus Gellius noct. Attic. lib. 20. cap. 1. Cælius Rhodig. lib. 12. lection. antiqua. c. 46. de qua lege duodecim tabul. vide Balduin. in commentar ad ll. 12. tabul. l. 52. Puteus de syndic. verb. *corruptio.* c. 3. num. 2. fol. 161. & Tiberium Decia. tom. 2. crimin. lib. 8. c. 39. num. 1. & 2. & 6.

4064 Vt constatex Ciceron. epistol. 1. ad Q. Fratrem, & ad Atticum lib. 6. epistol. 1.

4065 Authent. vt iudic. sine quo. suffrag. §. si quis autem præter hæc. Bald. in Authent. nouo iu re. C. de pœna iud. qui mal. iu dic. Decianus vbi sup. nu. 19. Petrus Greg. vbi sup.

4066 L. lex Iulia. §. hodie. ff. ad l. Iul. repetund. l. 2. tit. 2. lib. 2. For. & ibi M# tal. verb. *por ruego.* & verb. *que le den.* l. 24 & 25. tit. 22. part. 3. & ibi Gregor. verb. *tal pena.* & gl. seq. & l. 52. tit. 14. p. 5. & ibi Gregor. Boerius decisione 153. nu. 10.

Grammat. dict. voto. 25. nu. 8. & consi. 35. nu. 9. Anton. Gomez 3. tom. c. 13. nu. 6. Bossius de criminibus. tit. de official. corrupt. pecu. nu. 7. & 8. Clarus in pract. §. fin. q. 73. Amedeus de syn dicat. nu. 165. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 6. Menoch. de arbit. lib. 2. centur. 4. casu 342. num. 7. De cian. d. num. 6. Prosper Farinac. 2. tom. crim. tit. de indicijs. q. 46. num. 91.

4067 Bart. Angel. & Imol. in l. 1. ff. de publ. iud. l. fin. C. de pœna iud. qui malè iud. l. 1. C. ad leg. Iul. repet. l. 25. dict. tit. 22. p. 3. Montaluus in d. l. 2. tit. 7. lib. 2. Fori. glos. fin. & Grammat. voto 25. num. 7. Auil. in d. c. 1. prætor. gl. *dadiuas.* num. 5. Grammat. vbi sup. in dict. voto 25. nu. 7. post Bart. Angel. & Ioan. Imol. in l. 1. ff. de public. iud. Menoch. vbi sup. nu. 13. & seqq. & nu. 16. Petrus Gregor. vbi su pra. Tiber. De cian. 2. tom. cri min. lib. 8. c. 39. nu. 33. & dixi sup. hoc cap. nu. 25. & dicam inf. lib. 5. c. 3. nu. 29. & 30.

4068 L. 1. §. 1. versic. *& qui iudicem.* ff. ad leg. Cornel. de falsis. glos. in l. lex Iulia. 3. ff. ad leg. Iul. repet. Gr#mat. d. consil. 35. nu. 10. Petrus Gre gor. vbi sup. Menoch. vbi sup. num. 8. & seqq. & quæ tradit Tiber. Decia. 2. tomo crimin. lib. 8. c. 39. nu. 13. & nu. 18. probat quòd omnes pœnæ supra posit# accumu lantur.

4069 Glos. in cap. fraternitatis. 12. q. 2. Couar ruu. de sponsal. 2. p. c. 6. §. 8. nu. 10. Didac. Perez in l. 40. tit. 14. lib. 2. Ordin. glos. *por manera.* in fin. & latius in l. 2. tit. 9. eod. lib. col. 497. 594. & 597. accepta tamen restituit, qui prætextu officij aliquid accepit. Bald. in l. quod euitandi. C. de condictione ob turp. caus. Bonifac. in Peregrina, verb. *solutio.* q. 8. fo. 460 glos. verb. *iudici.* col. 2. in princip.

4070 Paul. ad Rom. 14. & habetur in cap. cum ex eo. §. 1. de pœniten. & rem. s. glos. in cap. 1. verb. *Deum.* de re iudic. in 6. & dixi sup. hoc lib. cap 8. num. 33.

4071 L. lege Iulia in fin. ff. ad leg. Iul. repet. Authent vt iudic. sine quoq. suffrag. §. oportet. & hoc est speciale in iudice qui deliquit in officio. Puteus de syn dica. verb. *corruptio.* c. 1. nu. 4. in fi. & Amede. in eod# tract. nu. 167. in fi. Maynerius in reg. n# debet alteri. nu. 51. ff. de re gul. iur. post Bald. in l. vena les. C. quando prouoc. non est necesse. Bonifac. in Peregr. verb. *sententia.* fol. 440. col. 3. q. 7. glos. *pecuniam.* Gramm. in d. voto 25. nu. 7. Tiberius Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 37. nu. 15. & dixi inf. lib. 5.

4072 Zenodotus & Suidas, vt refert Tiber. De cian. 2. tomo crimin. lib. 8. c. 36. nu. 9.

4073 L. 3. C. de ofsic. rect. prouinc. Authen. iusiur#. quod præst. §. adeoque ipsis. Puteus de syndicat. in allegato verb. *potestas.* cap. 2. in principio.

4074 L. si quis aliquid. §. iudices. ff. de pœnis. Tiberius Decian. 2. tom. crimin. lib. 8. cap. 39. num. fin. vide infra hoc cap. num. 63.

4075 Tiber. Decian. in d. 2. tom. crim. lib. 8. c. 39. nu. 23.

4076 Ad Q. Fratrem. *Hæc opinío sit non modô ijs, qui aliquid acceperint. sed ijs etiam qui dederint, te inimicum (si id cognoueris) futurum, neque verò quisquam dabit, cum erit hoc perspectum.*

4077 Cap. 22.

4078 1. Reg. 9.

4079 De antiquit. lib. 6.

4080 In suis annotatio.

4081 In Rapsod. c. 41. pag. 364.

4082 In Marcio Co riolano.

4083 L. venales. & ibi Bart. Bald. & alij. C. quan do prouoc. n# est neces. l. 1. 2. & penul. & fin. ff. de condictio. obturp. caus. c. ei qui appellat. §. venales. 2. q. 6. l. 1. C. de pœna iud. qui mal. iu dica. l. 13. tit. 22. p. 3. Hippolyt. singulari. 190. vbi vide, an sent#tia sit nulla, si pecunia fuit data iudici post prolationem eius. Idem Hippol. in l. lege Cornelia. nu. 4. ff. ad leg. Corne. de sicar. Maynerius in reg. non debet alteri. nu. 50. ff. de regul. iur. Soci nus Senior c# sil. 95. col. 5. li bro 3. Neuiza nis in silua nu ptial. lib. 5. nu. 101. Oldendorp. in tracta. de sent#. & re iud. verb. *sententia*. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. num. 42. versi. 51. pag. 197. Menoc. de arbitrar. lib. 2. centuria 4. casu 343. nu. 6. Menchac. lib. 2. controuersi. vsu freq. c. 37. nu. 1. Bonifac. in Peregrin. verb. *sententia*. quæst. 7 fol. 440. col. 3 Parlador. lib. 2. rerum quotid. c. fi. 1. p. §. 1. nu. 16. Gratian. in regula 417. num. 20. Mascard. de probationib. verb. *barateria*. c#cl. 166. nu. 5. fol. 130. vbi dicit, tal# sententiam esse ipso iure nullam, post Puteum de syndic. verbo *corruptio*. cap. 2. fo. 160. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. cap. 39. nu. 26. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. num. 6.

4084 L. iuris g#ti#. §. si paciscar. & §. & generaliter. ff. depa ctis. Menchaca vbi supra.

4085 Mascard. vbi sup. num. 7. & seqq.

4086 L. 1. §. 2. ff. de calumniat. l. 1. & Authent. nouo iure. C. de pœna iud. qui malè iud. glos. in l. 2. ff. de condictione ob turpem causam. l. 26. tit. 22. part. 3. & hoc non ipso iure, sed per sententiam, contra glos. in dict. l. 1. secundùm DD. ibi, Neuizan. in silua nupti. lib. 5. nu. 101. Boer. decisio. 153. nu. 24. Bonifac. in Peregr. verb. *solu tio*. q. 8. fo. 460 col. 2. Gregor. in d. l. 26. gl. 3 Couarr. in regul. peccatum. 2. p. §. 3. num. 1. Menchaca lib. 2. controuers. vsu freq. c. 32. nu. 34. versi. *ad secundum*. Matienç. in dialog. relatoris. 3. p. c. 24. nu. 10. & 12. Puteus de syndica. verb. *corruptio*. c. 1. nu 10. & c. 2. in princip. fol. 160. Tiberius Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 39. nu. 24. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3 part. lib. 36. c. 28. num. 8. & 12.

4087 L. 1. & ibi gl. ff. de cal#niator. l. 1. §. 1. versi. *& qui iudicem* ff. de fal sis. dict. l. 26. tit. 22. p. 3. & l. 1. in fin. tit. 7. p. 7. Platea in l. 2. C. ne rustica. advl lum obseq. lib. 12. Puteus de syndic. verb. *corruptio*. Thom. Grammat. consi. 35. nu. 13. & 14. & idem de ritu magn. cur. lib. 2. fol. 78. nu. 17. & 18. Menoch. de arbirrar. lib. 2. centuria 4. casu 343. nu. 3. & seq. quia corrumpens & corruptus sunt correlatiua. Azeued. in l. 1. num. 22. tit. 6. lib. 3. Recopil. secus si indemnitat# # mittat iudici, quia non tenebitur falsi. Bart. in l. si quis vxori. §. si quis fugitiuum. ff. de furt. Bald. in l. obseruare. §. proficisci. num. 6. ff. de offic. proc#s.

4088 L. Imperatores Seuerus & Antoninus. ff. de iure fisc. Salicetus in l. 1. C. de pœna iu dic. qui male iud. Gregor. in dict. l. 26. gl. 1. tit. 22. part. 3.

4089 Bal. in l. de eo. in fi. C. de pœ na iud. qui ma lè iud. Bonifa cius in Pereg. dict. verb. *solutio.* & quæst. 8 fol. 460. glos. *iudici.* col. 3. Gregor. in d. glos. 1. in fin. Decian. vbi su pra. c. 35. nu. 35. post Puteum vbi sup. num. 7.

4090 Tiberius Decian. in d. cap. 39. num. 25.

4091 Glos. in cap. qui rectè. 11. quæst. 3. glos. in cap. non sanè. 14. quæst. 5. glos. in l. fi. §. fin. ff. de condictio. ob causam. dict. l. 26. à contrario sensu, & ibi Gregor. verb. *con miedo.* tit. 22. part. 3. & l. fin. eod. tit. & part. Archidiac. in dict. c. qui rectê. Bald. in cap. si iustus metus. ad fin. num. 11. de appellatio. Cathaldin. de syndicat. quæst. 98. nu. 51. fo. 16. Gregor. in d. l. fin. glos. fi. post me di. Couarr. in d. reg. peccatum. 2. p. §. 3. nu. 1. versic. *ego tamen.* col. 2. Matienç de relatore dict. 3 p. c. 24. nu. 11. per totum.

4092 Dict. lib. 2. c# trouers. vsufreq. c. 32. nu. 34. ad fi. versi. *nam licêt.* post Pute# de syn dica. verb. *corruptio.* c. 1. nu. 10. Menoch. de arbitra. lib. 2. centuria. 4. casu. 343. nu. 5. Balduin. in commentarijs ad ll. 12. tabul. l. 52. Neuiz#. in silua nuptial. dict. lib. 5. & nu. 101. Plate# in. l. vnic. & ibi glo. C. de salgamo. lib. 12. Mati#ç. in dict. dialog. de Relator. 3. p. c. 24. nu. 10. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 10. l. de uotum. C. de metatis, & epidemet. & ibi glos. lib. 12.

4093 Plato in apolog. Socrat. siue lib. 27.

4094 In d. locis. & Greg. in d. gl. fi. transit cum eis, & Palac. Rub. in allega tione hæresis, post repetit. c. per vestras. §. 10. ad fi. Hippoly. in rub. ff. de sicar. & alij quos refert & sequitur Matienç. vbi sup. nu. 9. post Ne uizan. in dict. nu. 101. in fine.

4095 L. 1. §. sed &. ff. de calumniatorib. l. 1. 2 &. 3. ff. de con dictio. ob turp# causam. l. 2 C. eod. l. fi. tit. 22. p. 3. l. 52. tit. 14. part. 5. Abbas in. c. c# ab omni. col. 2. circa fi. de vita & honest. cler. Boeri. decisione. 153. num. 24. Menchaca dict. lib. 2. c#trouers. vsu freq. c. 38. nu. 35. Gregor. in l. fi. tit. 22. p. 3. glo. fi. Couarr. in dict. regula peccatum. in. 2 p. §. 3. num. 1. versi. *ego tamen,* col#na. 2. post DD. in. d. l. 2. ff. de c#dictione ob turp. caus. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. num. 8. & 10.

4096 L. Lucius. ff. de iure fisci. l. fi. tit. 22. p. 3. & dict. l. 52. titul. 14. part. 5 Abbas in cap. cum ab omni. sup. citat. Boe rius in dict. de cisione. 153. num. 23. Menchaca vbi supra.

4097 L. 1. §. & qui iu dic#. ff. de falsis. & l. fin. C. ad leg. Iul. repet. l. 24. 25. & 26. tit. 22. p. 3. punitur ead# pœna qua & iudex. Puteus de syndic. ver bo *corruptio.* cap. 1. num. 6. fol. 160. Auil. in cap. 1. prætor. glos. *dona. cion.* nu. 14. & seqq. Menoc. de arbitra. lib. 2. centur. 4. ca su 343. & Gr#mati. consi. 35. nume. 13. fol. 92. & nu. seq. & verius est se cundùm quali tat# delicti & personar# ma gis aut minus puniri. Ioann. Bapt. de san. Blas. in tract. decorrelat. cor relat. 74. Tiber. Decian. in 2. tom. crimin. lib. 8. cap. 39. nu. 23. & ibid. cap. 35. nu. 37

4098 Dict. l. fin. in fin. tit. 23. p. 3 Matienç. in d. dialog. de relatore. 3. p. c. 24 nu. 10. versic. *quando autem.* & cap. 26. num. 1.

4099 Authent sed hodie. C. de episcopis & cler. glos. in l. inuitus, in fin. ff. de re iud. Bart. in l. si quis pro eo. in 5. quæst. ff. de fideiussor. Amede. de syndica. nu. 164. Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 8. c. 40. nu. 6.

4100 Cap. 7.

4101 Nume. 22. & 23. F. Marcus Anton. de Ca mos in Micro cosm. 1. p. dialogo 14. pag. 178.

4102 Glos. in d. cap. qui rectè. 11. q. 3. & in cap. non sanè. 14. q. 5. Couarru. vbi sup. versi. *tandem illud.* & Hippol. singu lari 190. Boer. d. decis. 153. nu. 2. Clar. in pract. lib. 5. §. fin. q. 73. col. 2. Cathaldin. de syndica. q. 37. & 98. & resoluit Menchac. vbi sup. nu. 36. Olanus in antynomia, litera B. fo. 47 nu. 51. & seq. per dict. l. fin. tit. 22. p. 3. & Menoch. de arbitrar. lib. 2. c#turia 4. casu 342. num. 26. Matienço in d. nu. 10. Gregor. d. l. 52. gl. 1. tit. 14. p. 5. Mascard. de # bation. verbo *barateria.* concl. 166. nu. 6. fol. 130. col. 1. & pulchrè Archidiac. in dict. c. qui rectè.

4103 De specul. Princip. rubr. 35. §. post militares. num. 13. versi. *sed pone.* fol. 165. & alios supra citatos nu. 33. in fine.

4104 Dict. cap. non sanè. Tiber. Decian. 2. tom. crim. lib. 8. c. 40. num. 13. vbi citat Puteum de syndic. versi. *an si tempore.* num. 4. & 5. in fin.

4105 Supra hoc ca pit. num. 5.

4106 L. si iudex. ff. de varijs & ex traord. cogn. cap. qui rectè. 11. q. 3. *Qui enim recté iudicat, & præmium remuner ationis expectat, fraud# in Deum perpetrat, quia iustitiam quam gratis impartiri debuit, acceptione pecuniæ vendit.* cap. cum ab omni. de vita & honest. cle ric. Puteus de syndic. verb. *iudex.* c. 2. nu. 11. fo. 211. & verb. *corruptio.* cap. i. Couarr. in reg. peccatum. 2. p. §. 3. num. 1. versic. *tandem illud.* A uiles in cap. 1. prætor. glos. *do nacion.* nu. 1. & seqq. Matienç. de relatore. 3. p. cap. 24. num. 2. & c. 25. num. 2. post Paul. c# sil. 289. Cathaldi. de syn dic. nu. 52. q. 37. & 98. Gr#matic. consil. 35. nu. 3. Bossium de crimi nibus tit. de of ficial. corrupt. pecun. num. 2. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 4. casu 342. num. 19. & seqq. Azeued. in l. 1. nu. 19. tit. 6. lib. 3. Recopil. probat cap. non licet. 11. q. 3. *Non li cet,* ait, *iudici v# dere iustum iudi cium, sicut aduocato iustum patrocinium.* l. 1. de calumniatorib. C. & per tot#. C. de pœ na iud. qui ma lè iud. l. venales. C. quando prouocare n# est necesse. l. fin. ff. de condicti. ob turp. caus. Tiberius Decia. in 2. to mo crimi. lib. 8. cap. 35. nu. 8. & cap. 40. num. 11.

4107 Lib. 6. Ethico rum. c. 12. *Iustus non est qui recté agit, non ob ipsam virtutem, sed aliam causam.*

4108 Lib. 1. de legibus. *Iniustißimum est iustitiæ mercedem quærere.*

4109 Lib. 5. confes sionum, & epistol. 35.

4110 Lib. 5. c. 10.

4111 Vt tradit nouissimè frater Marcus Anto nius de Cam. in Microcos. 1. part. dialog. 14. pag. 177. col. 2.

4112 Daniel. 5. Fr. Marc. Anton. de Camos in dicto loco. 1. part. dialog. 10. pag. 127. col. 1.

4113 Cap. 10. *Gratis accepistis, gratis date.*

4114 Siluester in summa verb. *restitutio.* 2. §. 1. & *restitutio.* 4. §. 1. Adrianus in. 4. sententiar. tract. de restitutione. c. restat inquirere. Medina de restitutio. q. 25. col. 10. Couarr. in regula peccatum. 2. p. §. 3. nu. 1. versi. *tandem illud,* de regul. iur. in. 6. & distinguit nu. 2. secus esse, si salarium aut stipendi# competens n# habeat: idem tenet Didac. Perez in. l. fi. tit. 14. col. 585 lib. 2. ord. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centuria 4. casu 342. num. 22. conducunt infra dict. nu. 72

4115 Cap. in primis. 2. quæst. 1. Boe rius decis. 153. num. 2. Azeued. in dict. l. 1. nu. 19. tit. 6. lib. 3. recop.

4116 Puteus de syn dica. verb. *corruptio.* cap. 1. Gr#mat. dict. consi. 35. nu. 5. Bossius de criminib. titul. de official. cor rupt. pecu. nu. 2. versi. *quando etiam.* Menoc. de arbitrar. libro. 2. centur. 4. casu. 342. num. 27. Matienç. de relatore. 3. p. c. 26. nu. 1. auth. vt litig. iur. §. si quis autem ex litigatorib. l. fi tit. 22. part. 3. Boerius decisio. 153. num. 33.

4117 Authent. nouo iure. C. de pœna iud. qui malè iud. l. 6. tit. 4. p. 3. l. 1. tit. 6. lib. 3. Recopil. Amedeus de syndic. num. 166. fol. 60. Grammat. dict. consil. 35. num. 6. Boerius dict. decisione 153. nu. 34. & seqq. Menoch. vbi sup. nu. 28. Auiles in cap. 1. prætorum. glos *promessa.* Matienç. vbi sup. versi. 6. Azeued. in l. 1. nu. 23. tit. 6. lib. 3. Recopil. & dicemus infra in distinct. 4. fallentiæ. Tiber. Decia. 2. tom. delict. lib. 8. cap. 35. num. 10. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. cap. 28. num. 6.

4118 Glos. in l. iuris gentium. §. prætor. ait. ver bo *plebiscito.* ff. de pact. c#munis resolutio secundùm Orosci# in l. plebiscito. col. 473. versi. 4. & 5. ff. de offic. præsid.

4119 Boeriusvbi su pra, & Decianus in d. loco c. 40. nu. 18.

4120 Glos. in l. 3. ff. de calumniat. l. iudices. C. de dignitatib. lib. 12. Amedeus de syndic. nu. 167. fol. 60. Grammat. vbi sup. nu. 7. Bal. in l. & genera liter. §. 1. ff. de calumniator. & in l. 1. ff. de condict. obtur p# caus. Menoch. vbi sup. num. 30. Boerius in dict. de cisio. 153. nu. 22. cum seqq. Matienç. in d. dialog. de relatore. 3. p. c. 26. nu. 1. versi. 2. & 15. Roma. sing. 332. inci. *iudex accipiens pecuni#.* Orosc. in d. l. plebiscito. nu. i. d. col. 473. Mascard. de probation. verb. *barateria.* concl. 164. nu. 8. fo. 129. vbi ait, hoc procedere, etsi iudex non perfecerit barateriam, sed sol# illam aggressus sit, vt qui accepit pecuniam, & nondum tulit sententiam, secundùm Baldum in auth#. sed nouo iure. C. de pœna iud. qui malê iud.

4121 Boer. d. decis. 153. nu. 33. post alios quos refert & sequitur Auiles in c. 1. prætor. gl. *donaci#.* nu. 45 Tiber. Decia. 2. tom. crim. li bro. 8. c. 40. nu me. 10.

4122 Lib. 5. c. 1. nu. 99. & seqq.

4123 L. 2. &. 3. ff. de cal#niato. Menoc. d. lib. 2. de arbitrar. c#tu. 4. casu 342. nu. 33. & Ma tienç. in. d. dia log. de relator. 3. p. c. 26 nu. 1 vers *tertio.* gl. 1. in. c. veni#s. 1. de testib. & in c. ordinationes. 1. q. 1. gl. in. c. talia. 8. q. 3. gl. in. c. ex parte. 1. de offic. deleg. glos. in l. si mulier. ff. #c# dictio. caus. da ta, vbi latè Ias. & Deci. in l. si quis obligatio ne generali. n. 1. & seq. ff. de regul. iur. l. Iulian. 45. & ibi scholi#. ff. de c#ditio. & dem#s. Quòd si debit# est liquidum, t#cremittere, est da re. Palac. Rub. in. l. 55. Taur. num. 12.

4124 Angel. in. l. fi. §. 1. C. de Psal mis lib. 12. Lu cas de P#na. in l. sacris. C. de proximis sacr. scri. eod. lib. & aliquos ci tat Neuizan. in silua nuptial. lib. 5. nu. 99. vers. *limita.* Amedeus de syndic. nu. 164. fo. 60. & dicam inf. isto lib. c. pen. nu. 65.

4125 1. ad Timotheum. 5. *Dignus est mercenarins mercede sua.* & 2. Corinth. 9. *Quis militat suis stip#dijs vnqu#*? c. cum sec#dùm Apostol#, de præbend.

4126 *Ne labor fiat sine mercede.* auth#. de iudici. §. ne autem, sen tit optimè Alex. in c#s. 206 *viso themate.* nu. 9. vol. 2. & dic# inf. d. c. pen. nu. 65.

4127 Deuteron. 25.

4128 Dict. 1. epist. Corinth. c. 9.

4129 In l. solent. §. fi. nu. 2. ff. de offic. # cons. per text. ibi, & per §. pen. institu. de publicis iu dic. & ibi glo. verb. *esculent# & proculentum.*

4130 Cap. & si qq. ad fi. de simonia. gl. in. statu t#. §. insuper. verb. *c#sumi.* de rescrip. in. 6. glo. in c. non licèt. 11. q. 3. c. in pr#sentia, dere n#tiatio. l. 2. C de offi. ciuil. iu dic. ibi: *Quod non arbitramur.* l. 5. tit. 17. p. 1. ibi: *Esto es porq# los omes no se mueu# a dár cosa espiritual por tales presentes, como estos.* Bal. in. d. l. solent. §. fi. nu. 2. Montal. in l. fi. tit. 3. lib. 3. Fori. Grego. in l. 6. tit. 4. gl. 3. in med. p. 3. Auiles in c. 1. prætor. gl. *dadiuas.* nu. 10.

4131 In dict. l. solent. §. fi. ff. de offi cio Proc#s. ibi: *Valde inhumanum est à nemine accipere, sed paßim, vilis simum est, & per omnia, auarißimum.*

4132 Isernia super statu. Neapol. Puteus de syn dic. verb. *poculentum.* c. 1. & 2. fo. 255. nu. 11. Boerius de cisi. 153. nu. 24. Alexand. consi. 206. nu. 9. & 10. lib. 2. Bossius de cri minib. tit. de offici. corrup. pocunia. nu. 2. & 3. Menoc. de arbitr. lib. 2. centur. 4. casu 342. nu. 35. & seqq. A uiles vbi sup. nu. 10. & seq. Matienço in dialog. relatoris. 3. p. c. 25. versi. 11. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 35. nu. 14. vbi refert Alexand. in consil. 206. *viso thema te.* vol. 2. optime loquent#, & quod magna esculenta non sunt accipienda.

4133 Plin. in lib. 4. epistol. dum de Iunij Bassi agit accusatione, & Petrus Greg. de synt. iur. 3. p. lib. 36 c. 28. nu. 1.

4134 Venuleius i#l. ead#. §. fin. ff. ad l. Iul. repet. glos. in. c. non li cet. 11. q. fin. Martin. Laud. in tract. de officia. dñorum. q. 89. Petrus Greg. vbi sup. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 35. nu. 14. & quam sum mam faci#tau rei centum, tradit Alciat. disp#ct. lib. 3. c. 9

4135 In l. plebiscito. ff. de offic. præsid. *Plebiscito* (ait) *contine tur, ne quis præ sidum munus, do num ve caperet, nisi esculentum, poculentum ve, quod intra dics proximos prodi gatur.* l. pen. C. de fide instrum#. & iure ha sti. fisc. lib. 10. c. statutum. §. insuper. de rescript. in 6. Ne uizan. in silua nupt. lib. 5. nu. 99. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. de prætore. §. 1. nu. 6. pag. 9.

4136 Vbi supra.

4137 L. 38. tit. 3. li bro 2. Ordin.

4138 Recopilatæ in l. 56. tit. 5. lib. 2. Recop.

4139 L. 5. tit. 17. p. 1. c. 1. de eulogijs. 19. distin. vbi notat Cardin Alex. C#rad. in templ. iud. lib. 2. c. 5. §. 3. nu. 63.

4140 Abulensis in sua summa c# fess.

4141 In Microcos. 1. p. dialog. 14. pag. 179. col. 1.

4142 Super Reg. 1. & super Exodum.

4143 De probatio. verb. *barataria.* c#cl. 164. nu. 13. fo. 129.

4144 Cap. 33.

4145 Homil. 4. super Eu#gel. & habetur in c. sunt nonnulli. 1. q. 1. Marcus Anton. vbi su pra.

4146 Accursius in Authent. iusiurandum quod præstatur ab ijs. verb. *annonis.* & in Auth. vt iudices sine quoquo suffr. §. necessitat#. & §. illud. & §. scriptumest exemplar. & ibid. Accursius in verb. *auaritiam.* & in §. pen. verb. *lex Iulia repetundarum.* institu. de public. iud. Puteus de sy ndicat. verb. *poculenta.* c. 2. nu. 1. fo. 355. Boe rius decis. 153 nu. 25. Ioann. Neuiza. in sil ua nupt. lib. 5. nu. 97. ampli. 7. Guillermus Penald. in 2. p. suæ sum. de virtut. & vitijs. tit. de auaritia. §. 5. loco Montolon. in pr#ptuario iu ris, verb. *mut#.* Grego. in l. 6. tit. 4. p. 3. verb. *no recib#.* Au# da. in. c. 2. prætor. nu. 4. vers. *redeundo.* cum seqq. vbi plures ad hoc refert, & vers. *& ex hoc.* & nu. 5. versi. 4. cum seqq. Sim#cas de catholi. instit. tit. 34. nu. 44. Didacus Perez i#l. 40. tit. 14. lib. 2. Ordinam. col. 585. cum anteced. & in l. fin. tit. 23. col. 719. in fi. eod. lib. Orosci. in l. plebiscito. nu. 3. col. 473 ff. de offi. pr#sid. Matienç. de relatore. 3. p. c. 32. fo. 139 Quesad. diuer sar# quæstionum cap. 27. nu. 1. Olanus in #ty nomijs, verb. *iudices.* num. 96. pag. 164. Segura in direct. iud. 1. p. c. 14. nu. 20. Azeued. in l. 1. nu. 17. ad fin. tit. 6. lib. 3 Recopil. facit c. exigit. de c#sib. in 6. & l. 56. tit. 5. lib. 2. & l. 1. tit. 6. lib. 3. Recop. ibi: *De ninguna persona.* & l. 5. tit. 9. eod. lib. ibi: *Viandas.*

4147 D. l. 5. tit. 9. li bro 3. Recop. & l. 56. tit. 5. lib. 2. Bald. in cap. de appella tionibus. deap pellat. Thom. Grammat. vo to 17. Auendano in cap. 2. prætor. nu. 5. versi. *quartô de ducitur.* & seq. Quia in delictis minima etiam considerantur. Abbas & eius additio. in cap. c# te. num. 6. de re iudica.

4148 L. 5. tit. 9. lib. 3. Recopil.

4149 L. 56. tit. 5. lib. 2. Recopil. & dict. l. 5.

4150 L. 9. tit. 23. lib. 4. Recopil. Bal dus in l. solent. §. fin. ff. de of fic. Procons. Auendaño in cap. 2. prætor. nu. n. 5. versic. *sed ne##* Quesada diuersar# quæstion#. c. 27. in princip. *(*quamuis ex l. 40. tit. 14. libro 2. Ordin. & ibi Didac. Perez contrarium licebat) Azeued. in l. 1. num. 21. tit. 6. lib. 3. Recopil. & in l. 9. tit. 1. & in l. 21. tit. 13. lib. 4. Recopil. & vide Didac. Perez inl. 13. & in l. fin. col. 585. d. tit. 14. lib. 2. Ordin.

4151 L. 23 tit. 11. p. 3. & l 8. tit. 9. part. 2. Auendaño vbi sup. Gregor. in d. l. 8. verb. *mandare.* Didacus Perez in l. 1. tit. 9. lib. 2. Ordinam.

4152 L. 22. tit. 6. lib. 3. Recopil. Auenda. in dict. loco. Auiles in cap. 31. præ torum. glos. *re partir.*

4153 In l. solent. §. fin. ff. de offic. Procons. Mar tin. Laud#s. in tract. de officia dominorum. quæst. 149.

4154 Bart in l. missi opinatores. C. de exactor. tribut lib. 10. Auenda. in dict. cap. 2. prætor. num. 5. versic. *sed neque.*

4155 Dict. l. 5. tit. 9. lib. 3. Recop. & Auenda. in dicto loco.

4156 Dict. l. 5. & quæ dixi infra isto lib. c. pen. num. 65.

4157 Bald. in dict. l. solent. §. fin. ff. de offic. Procons. Gregor. in l. 6. tit. 4. glos. 3. in fi. part. 3. idem in l. 6. verb. *ni consentiran.* in fin. tit. 4. part. 3. contrariam te net idem Bal. consil. 192. vo lum. 2. idem in l. si ventri. §. fin. ff. de priui leg. cred.

4158 L fin. tit. 3. libro 2. Ordina. veter. & l. 1. titulo 6. lib. 3. Recopil. & l. 1. tit. 18. lib. 2. Recopil. & l. 21. tit. 23. lib. 4. Recopil. Auenda. in cap. 2. prætor. nu 3. Didac. Perez in d. l. fi. tit. 14. lib. 2. Ordin. col. 584. & seq.

4159 L. 6. tit. 4. p. 3. ibi: *De ome nin guno que aya mouido pleito ante ellos, o que sepan que lo ha de mouer, nin de otro que ge lo diesse por raz# dellos.* & l. 5. titulo 9. lib. 3. Recopil. ibi: *De los que ante ellos ouieren de venir ò vinieren a pleito.*

4160 L. 1. tit. 6. lib. 3 Recopil.

4161 Cap. 1. ibi: *Iudices tui omnes dilig#t munera, sequuntur retributiones.*

4162 In silua nupt. lib. 5. nu. 98. & Segura in director. iud. 1. p. cap. 14. nu me. 22. & seq. fol. 64.

4163 Lib. 2. de arte amandi. *Munera, crede mihi, placant, ho mines##, deosque. Placatur donis Iuppíter ipse da tis.*

4164 Lib. 2. elegiarum. *Crede mihi, res est ingeniosa da re.*

4165 Puteus de syn dic. verb. *poculenta.* c. 2. nu. 2. fo. 255.

4166 Lib. 2. officio. Boer. decisio. 153. nu. 26. vbi quòd caput in omni procuratione muneris publi ci est, vt omnis etiam minima auaritiæ fugiatur suspi cio. text. & gl. in cap. cum ab omni. de vita & honest. cleric. Auiles in cap. 1. prætor. glos. *dadiuas.* num. 2.

4167 In d. l. solent. §. fin. ff. de offi. Procons. d. l. plebiscito. ff. de offic. præsid.

4168 Ter#t. in Phor mio. actu 1. scen. 1. *Quam iniquè compara tum est, ij qui mi nus habent, Vt semper aliquid addant diuitioribus! Quodilli vnciatim vix de demenso suo, Suum defraud#s geni#, comparsit miser, Id illa vniuersum abripiet haud existimans Quanto labore partum.*

4169 Alberi. in d. l. plebiscito. Ne uizanis in silua nupt. lib. 5. nu. 99. Segur. in direct. iud. 1. p. cap. 14. nu. 26.

4170 L. 2. ff. de cal#niator. l. pen. ff ad l. Iul. repet. cap. illo vos. de pignor. Lucas de Penna in. l. 2. C. de Iucris aduoca. lib. 12 Bal. in c. nobis intrantibus. de pace Constant. in feudis. Puteus de syndica. verb. *contra here.* c. 2. nu. 1. fol. 155. Auiles in. c. 2. prætorum. glo. *heredad.* nu. 6. gl. *de mercaderia.* nu. 19. Auen. in. cap. 2. prætorum. num. 6 versi. *tertio limita.* Matienç. in dialogo Re latoris. 3. part. cap. 25. nu. 1. versi. *quintó si minoris.* dicemus in. c. 15. infra isto lib. nu. 34. & sequentibus.

4171 L. 1. §. fi. & l. 3. ff. de cal#niator. ibi: *Et generaliter si quido mnino compendij sensit propter hoc.* l. iube mus. C. ad l. Iul. repet. Iac. de Bellouiso in auth. vt iudic. sine quoquo suffrag. §. si quis autem. Matienç. vbi sup. versi. *septi mo.* Tiber. Decian. 2. tomocrim. lib. 8. c. 35. num. 7.

4172 L. 1. §. occiso res. ff. ad Silla nianum.

4173 L. 1. tit. 6. lib. 3. recop.

4174 Auth. iusiur. quod præst. §. ad eum, &. §. cæter#. Auen. cap. 2. pr#tor# num. 14. post Ias. in §. tripli. nu. 46. institu. de action. M# tienç. vbi sup. nu. 1. vers *octa uó.* & in c. 24. nu. 4. l. 1. c. 10 in fi. tit. 10. lib. 3. recop. Tibe rius Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 35. nu. 46 & dicam inf. cap. seq. nu. 12.

4175 Ioan. Neuiz#. in siluanuptia. lib. 5. nu. 97. ver. *amplia sextó.* Matienç. in dialog. Relato ris. 3. p. c. 25. nu. 5. Martin. Laud. in tract. de official. do min. q. 81. Tiber. Decian. 2 tom. crim. lib. 8. cap. 38. nu. 15. &. cap. 40. nu. 9. & 15.

4176 Dominic. in cap. statutum. §. insuper, de rescriptis in 6. Hippolyt. sin gul. 190. idem i#l. lege Corne lia. nu. 4. ff. ad leg. Cornel. de falsis. Anchar ra. cons. 271. de titulis crimi. col. 4. vers. *superest videre.* Felin. in. c. tua nos. de simon. col. vlti. Bossius de crim. tit. de official. corrup. pecu. num. 4. Menoch. de arbitrar. lib. 2. casu. 342. centu ria. 4. num. 39. contra quod te nuit Auiles in dict. glo. *dadiuas.* num. 10. & 11. Greg. in. l. 6. tit. 4. glo. 3. part. 3. Oroscius in l. Plebiscito. nu. 3. col. 473. ff. de offic. præsid. Conrad. in curial. breuia. libro. 1. c. 9. §. 1 num. 6. pag. 9. versi. *declarari.* Didac. Perez in l. 1. gl. vnic. versi. *sic etiam iudex.* col. 494. tit. 9. lib. 2. ordinam.

4177 Daniel. 5. & di xi supra hoc cap. nu. 37. in fine.

4178 Puteus de syn dic. verb. *corruptio.* cap. 3. fol. 160. Ioan. de Neuiza in sil ua nuptial. lib. 5. nu. 101.

4179 Porcus in §. 1 nu. 2. col. 2. in fi. instituta de fideiussorib. Bal. in l. 1. nu. 12. C de pœna iud. qui malè iudicauit. A le xand. in additione ad Bart. in authen. sed nouo iure. C. cod. tit. idem Bald. in. c. c# ab omni. nu. 3. de vit. & honest. cler. Bal. & Ias. in l. 2. §. sed etsi dedi. ff. de condi ctio. ob turp. caus. Ias. in l. 1. ff. eod. tit. Bald. in l. 1. ff. de priu. delict. Puteus & Ne uizanis vbi su pra. Oroscius in l. solent. nu. 8. col. 419. in princip. ff. de offic. procons. Menchac. lib. 2. controuers. vsufreq. c. 37. nu. 24. & 25. Altamiran. in tract. de visita tione. verb. *eti# qualitercum##.* nu. 29. fo. 279 Mati#ç de relator. 3. p. cap. 25. nu. 8. fo. 121. Azeued. in l. 1. nu. 20. & 23. tit. 6. lib. 3. Recopilat. facit l. litigatoris. ff. de arbitr. Tiberius Decian. 1. tom. crim. lib. 8. c. 35. num. 12.

4180 L. 16. tit. 5. lib. 2. Recopil.

4181 Data paritate rationis & interesse Reipubl. exten ditur lex pœnalis ad casus minores. c. 1. §. porrò. versi. *sed quia.* quæ fuerit prima causa benefic. amitt. in feud. text. cum glo. in l. si constan te. in princ. ff. soluto matrimo. c. cum dilecta. vbi com mendat Abb. de confirmat. vtil vel inutil. quo casu lex dicitur fauora bilis & extendenda. Bart. in l. quemadmodum. col. 4. C. de agric. & c# fit. lib. 11. & in l. 2. §. exercitus. ff. de his qui not. infa. Paulus in l. bo na fides. ff. depositi. Alciat. in l. 4. §. Cato. nu. 195. ff. de

verb. oblig. & lib. 5. paradoxo. c. 9. additio ad Seguram in l. Imperator. num. 140. fol. 126. ff. ad Trebel. Euerar. in loco à ratione legis larga, pa gina 406.

4182 Auiles in cap. 1. prætor. gl. *promeßa.* num. 13. in fi. Matien. in dialog. relator. 3. part. cap. 25. nu. 8.

4183 Ex supra citatis. Barto. in l. si quis vxori. §. si fugitiuum. ff. de furtis. Bald. in l. 1. per text. ibi. C. de ma gistrat. conue. idem in l. constitit. C. de pœna iud. qui malè iud. Bonifac. in Peregr. verb. *solutio.* q. 8. fol. 460. glos. iudici. col. 3. Montal. in l. 2. verb. *que le den.* tit. 2. lib. 2. For. Cathaldin. de syndic. nu. 52. q. 99. & Puteus cod# tract. verb. *corruptio.* c. 3. in princip. fol. 160. cuius sunt scripta Auiles in c. 1. prætor. glos. *promessa.* nu. 10. & 13. in principio. Oroscius in d. l. solent. col. 419. nu. 8. ff. de offic. proc. Gregor. in l. 20. glos. 1. tit. 22. p. 3. Azeued. in l. 1. nu. 23. ad fin. tit. 6. lib. 3. Recopil. post Petr# de Raue. singul 208. Conrad. in curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 193. nu. 36. & seq. l. 1. C. de magistr. c#uc.

4184 Cap. vides. in fine. 23. q. 6. cap. 65. de ob seruat. ieiun. *Bonarum mentium est ibi culpam timere, vbi minima reperitur.*

4185 In loco proxi mè citato.

4186 Bart. in dict. l. si quis vxori. §. si fugitiuum, cum alijs supra citatis.

4187 Abbas in cap. finali. de rescript. Ioann. de Imol. in repet. l. si verò. §. de viro. col, 13. solut. matrimo. licet aliud voluerit Philip. Francus in cap. 1. fallent. 21. ne cleric. vel monach. in 6.

4188 2. tomo crimi. lib. 8. cap. 35. num. 12.

4189 Glo. singular. in. c. vend#tes. 1. q. 3. quam lau dat Abb. in. c. cum ab omni. de vita & honest. cleric. Hostiens. in cap. tua nos. de simon. communiter receptus secundùm Felin. ibi num. 4. Ioann. Selua de beneficio. fol. 34. col. 3. Biblia aurea in cap. 2. de acceptione munerum. cap. 17. Matienço in dicto dialog. de relatore. 3. p. c. 25. nu. 9. post Ne uizan. in silua nuptial. lib. 5. nu. 97. versi. *amplia tertiò.* Zaneti. in tracta. de for. con scient. nu. 14. in 1. vol. tract. fol. 82. Tiber. Decian. in. 2. tom. crim. lib. 8. c. 35. num. 42.

4190 Actione. 4. in Verrem, *Non ego tibi ipsi nullum numum esse numeratum, sed cûm ob tua decreta, ob imperata, ob iudicata pecuniæ dabantur, non erat quærendum cuius manu numerarentur, sed cuius iniuria co gerentur. Comites illi tui delecti manus erant tuæ, præfecti, seribæ, medici accensi aruspices, precones ma nus erant tuæ: vt quisque te ma xime cognatione, affinitate, neeeßitudine ali qua attingebat, ita maximé manus tua putabatur. Cohors tota illa tua, quæ plus mali Sici liæ dedit, quám si centum cohortes fugitiuorum fuißent, tua manus sine controuersia fuit: quidquid ab horum quopiam cautum est, id non modò tibi datum, sed tua manu numerat# iudicari neceße est: nam si hanc defensionem probabitis, n# accepitipse, licet omni a de pecunijs repetundis iudicia tol latis, nam vnquam tam reus tam nocens adducetur, qui ista defensione non poßit vti.*

4191 Lib. n. variarum. *N# solùm nostras, sed & officij innoxias custodimus manus: alioquin inutile bonum est iudicem n# accipere, & multis accipiendi lieentiam præbuisse.*

4192 L. 1. tit. 6. & l. 5. tit. 9. lib. 3 recop. l. si quis ab alio. ff. de calumniator. l. Arethusa. ff. de statu hom. & ibi glos. & in l. vlti. ff. de c#ditio. institu. l. hæc ratio. §. videmus, in fi. ff. de donatio. intervir. & vxor. de quo Ias. in l. si em#cipati. col. 2. nu. 5. C. de col latio. Mati#ç. de relato. 3. p. c. 25. nu. 10.

4193 Auiles in c. 1. prætorum. gl. *de cuya mano.* nu. 9. Azeu. in l. 1. nu. 29. tit. 6. lib. 3. recop.

4194 Bald. in cons. 502. col. 2. ver sic. 2. *principalíter.* vol. 4. in antiquis & ll. regi# statim ci tandæ, & quæ dixi sup. lib. 1 c. 13. nu. 28. & inf. lib. 5. c. 1. nu. 226.

4195 Marcel. in. l. comites. ff. ad leg. Iul. repet. Tacitus lib. 3. l. 1. tit. 6. lib. 3 recop. & l. 56. tit. 5. lib. 2. recop. Angel. in l. 2. §. familiæ. ff. vi bonor. rapt. Neuiza. in silua nuptiali lib. 5. nu. 98. in fi. Amede. de syn dic. nu. 169. Tiberius Decian. 2. tomo crim. lib. 8. c. 35. nu. 26. vbi ex Amed. in d. loco. & l. 2. ff. de calumniat. dicit teneri iudicem pro datis vxori, præsertim quando eo mandante datum fuit.

4196 Infra lib. 5. c. 3. nu. 118.

4197 Antonius de Fano de pignor. 2. p. m# bro 4. nume. 124. in fin. di cit commun# opimo. quem & alios refert & sequitur Vi llalobos in ærario commu. opin. verb. *hæres.* nu. 2. in fine, fol. 80. & Matienç. de relatore. 3. p. cap. 25. nu. 11.

4198 Lib. 5. cap. 1. nu. 83.

4199 Tex. & gl. in l. ita demum. ff. de arbitr. Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 8. c. 35. nu. 38. idem ibi. c. 40 num. 17. post Bald in l. venales. C. quan do prouoc. n# est neces. Socin. in regula 356. fall#. 1.

4200 Cap. militare. 23. q. 1. l. fin. §. quibus. C. de re milit. & tit. C. ne ope. à collat. exig. Petrus Greg. de syntagm. iu ris. 3. p. lib. 36 cap. 26. nu. 6.

4201 L. 3. C. de arbitris. & d. l. ita demum. §. fi. Petrus Gregor. de syntag ma. iur. d. 3. p. lib. 36. c. 28. num. 6.

4202 Felin. in cap. ad Apostolicam. de simonia. Decius in cap. cum M. col. 13. & seq. de constitu. An gelica. in verbo *iudex.* §. 15. vtrum consuetudo. Ioan. de Neuizan. in silua nuptiali. lib. 5. nu. 97. versic. *amplia quartò.*

4203 L. 1. & 8. tit. 6. & l. 5. tit. 9. libro 3. Recop.

4204 In cap. sanè. de offic. ordi. qu# sequitur Bald. in l. de quibus, col. 23. ff. de legi. Hippolyt. in l. 1. col. 12. ff. de sicar. Tiraqu. de pœnis tem per. caus. 42. num. 12. pag. 171.

4205 L. 1. C. ad leg. Iul. repet. l. 1. tit. 6. lib. 3. Re copil. Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. cap. 28 num. 5.

4206 In syntagma. iur. in dict. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 12.

4207 Neuizan. vbi sup. num. 99. versi. *amplia octauò.* Matien. de relato. 3. p. cap. 26. nu. 2. fol. 128.

4208 In l. 1. C. de ac cusat. quam di cit singul. Ias. i# §. quadrupli. instit. de actio nib. Tiber. De cian. in 2. tomo crimi. lib. 8. c. 35. num. 24.

4209 In pract. tit. de statu curiarum, col. 2. Platina in vita Nicol. III. circa medium.

4210 Infra lib. 3. c. 9. nu. 24. quibus adde Tiberium Decian. 2. tom. crimi. lib. 8. cap. 35. nu. 27.

4211 Anton. Gom. in 3. tom. delict. cap. 3. nu. 49. in fine, & seq. Gregor. in l. 18. tit. 14. part. 7. verbo *O los encubrier#.* dicemus in fra isto lib. c. fin. nu. 101.

4212 L. sancimus. C. de pœnis. l. item Mela, in princip. ff. ad leg. Aquil. Bar tol. in l. si quis. §. si procurator. num. 1. ff. quod quisque iur.

4213 L. 1. ff. si famil. furt. fe cisse ditatur, ibi: *Scientiam enim spectare debemus quæ habet & vo luntatem.*

4214 Glos. in cap. notum. 2. q. 1. cap. 1. 83. dist. cap. inferiorum. 86. distinct. l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. cap. quid enim prodest. 83. disti#. Cardin. in. Cle ment. 1. de vita & honesta. cler. q. 11. Ma tienç. de relat. 3. p. c. 26. nu. 3. Azeued. in d. l. 1. tit. 6. lib. 3. Recop. nu. 13. & seqq.

4215 Lib. 5. c. 1. nu. 78. & seqq.

4216 L. 56. tit. 5. lib. 2. recop. & l. 5. tit. 6. lib. 3. recop. Matienç. vbi sup. nu 4.

4217 Text. & glos. in l. pen. ff. de milit. testam. & ibi Doctores. l. 1. §. sed in eo quem. ff. ad Sillanianum. Tiraq. de ll. c# nub. glo. 2. nu. 2. Palac. Rub. in rub. de donatio. intervirum. §. 38.

4218 Quia indefinita æquipollet vniuersali. l. si pluribus. 45. in princip. ff. de lega. 2. l. si plures. ff. de leg. 3. Couarr. lib. 1. variar. c. 13. Mencha. lib. 1. controuers. illust. c. 30. nu. 14. & seqq. fol. 31. & lib. 2. controuer. vsu fre quent. c. 30. nu. 37. fol. 107

4219 Tit. 34. nu. 45 & seqq. fol. 162. & tit. 41 nu. 37. fo. 192 vide Arelaten sem de h#reticis. q. 8. &. 9. & est instru. 1. Hispal. cap. 25. & instruct. 2. cap. 1. & instruct. 4. Tole ta. c. 13. &. 18. Azeue. in l. 1. nu. 18. in fin. tit. 6. lib. 3. recop.

4220 Ancharr. c#s. 271. Decian. in. 2. tom. crim. lib. 8. cap. 40. nu. 16. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. nu. 5. & dicam inf. lib. 5. c. 1. nu. 226. & in c. seq. nu. 16.

4221 In auth. vt iudices sine quo quo susirag. §. necessiat#. & §. illud. & ibidem in §. scriptum est exemplar. l. deuotio. C. de metatis li bro. 12 l. per omnes. C. de statorib. eodem lib l. fi. §. illud aut#. C. de re milit. eodem lib. glos. Bart. & Dec. in l. inuitus. §. fi. ff. de regul. iur. Puteus de syndica. verb. *poculenta.* c. 2. in princip. fol. 255. & verb. *corruptio.* c. 3. nu. 2. ad fin. fol. 161. Feli. in rub. & in. c. 1. de simonia, & in cap. tua nos. de homi. Neuiza. in silua nupt. lib. 5. nu. 97. versic. *amplia quartò.* Boerius decis. 157. um. 29. Bonif. in Peregrin. verb. *iudex.* q. 5. fol. 261. glo. *recipiet.* col 4. post Plateam in 1. vnic. nu. 1. C. de statoribus lib. 12. & in l. vnic. & ibi gl. C. de salgam. eod. lib. Amedeus de syndi ca. nu. 164. fo. 60. Ripa de pe ste tit. de reme dijs præserua. nu. 113. Greg. in l. 6. tit. 4. p. 3. verb. *no reci ban.* & in l. 8. tit 9. p. 2. verbo, *mandare.* A uil. in c. 1. præ tor. gl. *dadiuas.* nu. 7. & glo. *ni lleuaran.* nu. 3. & in c. 8. vers. *se lo quieram dar.* Auenda. in c. 2. pr#t nu. 10. vers *eti# si spon te.* Coua. in c. quamuis pactum. 2. p. §. 3. nu. 7. Mati#ç. de relatore. 3. part. cap. 24. nu. 7.

Quesada cap. 27. diuers. qq. nu. 1. Azeue. in l. 8. tit. 6. libro. 3. recop. nu. 2. Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 40. nu. 6.

4222 Semper enim præsumitur concussio, vt donetur. Roland. cons 66. num 4. vol. 1.

4223 Alciat in emblem *Non tibi, sed relígioni.* ibi *Non tibi, aselle, sed Deum vehis.* Illescas in vita Alex. 3. p. dicit quod Fre dericus dixit ei in quadam humiliatione: *Non tibi, sed Petro.* Puteus de syndica. verb. *poculenta.* c. 2. nu. 1. fol. 255 Neuiza. in sil ua lib. 5. num 98. ad fin.

4224 Puteus de syn dica. verb. *consiliarij.* num. 1. Segura in director. iudic. 1. part. cap. 14. num. 24. fol. 64.

4225 Singul. 190. in fin.

4226 In l. 1. in prin cip. C. ne filius pro pat. Boer. decisi. 153. nu me. 36. & seq.

4227 In l. 2. C. ne rustic. ad vllum obseq. libro 12. idem in l. vnic. in fi. C. publi. læti. eod. lib. versi. *tertio nota.* vbi tenet, quòd etiam præsumi tur concussio in offerente & dante sponte iudici.

4228 In silua nuptiali lib. 5. nu me. 98. amplia tione. 7.

4229 L. ita demum. §. 1. ff. de arbi tris. Tiber. De cia. in. 2. tom. crim. lib. 8. c. 23. in fi. &. c. 35. num. 45. quia ambitio oculos excæcat. c. quorundam, de electione in. 6. Prosper Faric. in. 1. tom. crim. tit. de in quisitione. q. 5. num. 14. ampliatione. 2 post Seluam de benefi. 1. p. q. 7. num. 33. & Pute# de syn dica. verb. *corruptela.* & de affectu & corruptione precum dicam inf. lib. 3. cap. 10. nu. 1. & seqq.

4230 Angel. de malefic. verb. *Sempronium manda torem.* nu. 9. De cia. vbi sup. c. 36. num. 3.

4231 Super Euangelia homil. 4 & D. Hieron. super Psal. 25.

4232 L. i. §. 2. l. pen. C. ad leg. Iul. repet. l. 1. ff. de c#cussio. Gr#mat. cons. 51. nu. 12. Tiber. Decian. in. 2. tom. crim. lib. 8. c. 35. nu. 24.

4233 Infra. lib. 3. c. 10. num. 3.

4234 Cap. 41.

4235 L. 1. ff. de con cussio. Decia. vbi sup.

4236 Cap. 21.

4237 3. Reg. 5.

4238 Gen. 32.

4239 1. Reg. 24.

4240 L. 1. in fin. & ibi gl. ff. ad l. Iul. repet. gl. in. l. 1. C. de c# dictioneob tur p# caus. c. requisisti. de testam#. Platea in l. 1. C. de salgamo hospiti. non præst. lib. 12. Amede. de syndic. nu. 169 fol. 61. Alcia. lib. 3. disput. c. 9. alios refert Auenda. in c. 2. præt. nu. 6. vers. *limitanda.* Mascar. de probatio. verb. *barateria.* concl. 164. nu. 12. & 13. fo. 129. Tiber. Decia. 2. tom. crim. li bro 8. cap. 35. nu. 14. & in. c. 40. num. 1.

4241 Boerius decis. 153. nu. 27. per leg. ead. §. fin. ff. ad l. Iul. rep. Decianus vbi sup. c. 40: nu. 8. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. num. 4.

4242 Cap. 14.

4243 In locis proxi me citatis.

4244 Luc. de P#na i# l. sacris. C. # prox. sacr. scri. lib. eod. & alij quos citat Ne uizanis in silua nupt. lib. 5. nu. 99. versic. *limita.* Amede. de syndica. fo. 60. nu. 164. di cens ita consu luisse Aretinum. Mascardus de probatio. verbo, *barateria.* conclu. 165. nu. 11. fo. 129 Tiber. Decia. 2. tom. crim. li bro. 8. cap. 40. nu. 7. probatur in auth. vt iud. sine quo. suff. §. scriptum exemplar. *Prohi bemus accipere à nostris subiectis, nisi secund# quod eis administrat respublica, aut si non est eis aliquod public# solatium, quant# inculpabilis antiquitas diffiniuit, vt ab sponta neis ipsis magis quam ab inuitis accipi#t, & hoc parum & quantum eis ad mediocrem sufficit vitæ sustentatio nem.* & non tenetur ad restitutio nem, dixi sup. nu. 38.

4245 Inf. isto lib. c. pen. nu. 65.

4246 Sup. lib. 1. cap. 11. nu. 27.

4247 Patrici. de Re publ. lib. 3. tit. 6. fo. 71.

4248 Lib. 52. *Omnes illi quibus aliquod extravrb# imperium c#mit titur, singuli ra tione sui officij c#gruentem accipi#t merced#, nam neque: suis facultatibus in alienis locis viuere eos consen taneum est.*

4249 Matthæ. 10. Deuteronom. 18. & 25. 1. Corinth. 9. Genes. 47.

4250 Auiles in cap. 3. prætor. glo. *abogados.* nu. 11. col 4. versic. *& idem dicit.*

4251 Cap. seq. nu. 15.

4252 Restau. de Ca stel. in tracta. de Imperator. quæst. 11. ver sic. 198. fol. 74. in tractat. DD. Auiles in cap. 1. prætor. glos. *dadiuas*. num. 3.

4253 Archidiac. in cap. qui teste. 11. quæst. 3. Bald. in cap. fin. de appell. Felin. in cap. tua nos, de simonia. Mascard. de probation. verb. *barateria.* conclus. 164. nu. 16. fol. 129.

4254 Cap. de eulogijs. 18. dist. cap. placet. 1. quæst. 1. Bart. & Platea in l. Archiatu. in fi ne, per text. & glos. ibi. C. de professor. & med. lib. 10. Ias. in l. principalibus. nume. 4. ff. cert. petat. Auend. in cap. 2. prætor. nume. 6. versic. *secundo limita.* Auil. in cap. 1. verbo *dadiuas.* num. 15. & glos. *du rante.* num. 4. vers. *tamen his non obstantibus.* Matienço in dialog. relat. 3. par. cap. 25. nume. 6. latè in aduocato & iudice & tabellione, Paz in practic. in princip in annotatio. fo 16. #notatio. pen. num 53. cum 10. sequentib. facit text. & glos. in l. officij. ibi: *Si finita militia.* ff. de contrah#. emptione. & l. 56 tit. 5. lib. 2. Re copil ibi: *durante sus oficios.* & in l. 1. tit. 6. lib. 3. Re copil. ibi: *durante el tiempo de su oficio.* & l. 5. tit. 9. eod# lib. ibi: *de los que ante ellos ouieren de venir o vinieren a pleito.* ergo finito officio bene licet recipere.

4255 Bald. in l. solent. §. fin ff. de offic. pro cons. & in l. iuris gentium. §. quinimò. ff. de pact. & in l. pars literarum. ff. de iudic. & in l. 1. §. bestias. per text. ibi. ff. de positi. Puteus de syndic. ver bo *contrahere.* num. 10. fol. 155. in medio, & verbo

poculenta. cap. 1. & 2. num. 2. in fi. fol. 255. Gregor. in l. 6. tit. 4. part. 3. verbo *no reciban.* Auil. in cap. 1. verb. *salario.* num. 1. cap. si quisobiecerit. 1. quæst. 3. ibi: *Anteà, ne## posteá.* & in. c. fin. ead. caus. & quæst. ibi: *Ante vel pòst.* l. fin. C. ad l. Iul. repet. ibi: *exceptissalarijs, nihil penitus, t# in administratio ne positos, qui# post depositum officium pro ali quo præstito beneficio tempore administrationis, quam gratuito meruerint accepturos.* Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. part. lib. 36 c. 28. num. 4.

4256 Lib. 6. cap. 5. F. Marc. Anton. de Cam. in Microcos. 1. part. dialog. 14. pag. 178. col. 1.

4257 Cap. sicut episcopum. 1. quæst. 2. & cap. si quæstiones. & cap. dilectus. 2. de simonia, quæ iura ita sunt accipienda. Bald. in l. obseruare. §. non verò, versic. *quin tô.* ff. de offic. procons. & in l. pars literarum. ff. de iud. Auenda. in di cto cap. 2. præ tor. nume. 6. vers. *secundo.* & vers. *sin autem.* Oroscius in l. plebiscito. nume. 4. col. 473. ff. de offi. præsid. & in l. iuris gentium. §. ait prætor. nu. 3. col. 816. ff. de pactis. Paz vbi sup. num. 56. 59. & 61. Mas card. de proba tionib. verbo *barateria.* conclus. 164. nu. 14. fol. 129.

4258 L. damni infecti. §. Sabini. ff. de damno infecto. l. 3. §. scio. ff. de minor. l. fin. C. de restitutione in integrum. glo. Bart. & alij in l. 1. ff. qui sat. cogan. Bart. in l. lecta. nu. 16. & ibi DD. ff. si cert. pet. id# Bart. in l. si is qui pro empto re. numero 46. 48. & 51. qu# ibi omnes sequntur. ff. de vsucapio. & in l. fi. ff. de postulatione seruo.

4259 Ripa in tract. de peste, vltim. p. tit. de remedijs præseruat. contra pestem num. 114.

4260 Cermen. in ra psod. c. 42. pagin. 367. & se qu#t. quæ munera honoraria vocantur. Bal. in rub. tit. de pace Const. Puteus de syn dic. verb. *iudices.* cap. 9. in fi ne. fo. 110. id# in verb. *c#trahere.* c. 1. num. 5. fol. 155. & c. 2. nu. 1. & 5. vbi ad hoc citat text. & glo. in l. Attilius Re gulus. ff. de do nationibus.

4261 In l. 1. §. quod ait prætor. ff. quorum legator.

4262 Paz in pract. in princ. in an notat. 5. fo. 16. nu. 59. & seq.

4263 Parergon. 2. cap. 49.

4264 L. Attilius Regul. ff. de donation. & ibi Bar. & Alexan. & Ias. in l. prin cipalib. ff. si cert. peta. Aui les in. c. 2. præ tor. gl. *de merca deria.* num. 26. Matien. de re lator. c. 31. fo. 139. nu. 4. post Pute# de syndic. verb. *c#tra here.* c. 1. nu. 5. fol. 155.

4265 Dict. Parerg# 2. c. 49. c#quo tr#sit Oroscius in l. solet. col. 418. linca. 43. ff. de offi. Pro c#s. post Roderic. Suarez super l. 1. tit. 3. *de las gan#cias.* lib. 3. fori. fol. 94. nu. 34. & Pinel. in l. i. 3. p. nu. 61. & seq. pag. 431. C. de bonis mater.

4266 L. Attilius Regul. ff. de dona tionibus.

4267 Bal. c#s. 297. nu. 1. vol. 5. Ti ber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 40. nu. 2. & c#duc#t in fra. d. nu. 56.

4268 Glo. in l. 1. C. ad l. Iul. rep. l. 52. tit. 14. p. 5. Pute. de syndi ca verb. *corruptio.* c. 3. nu. 2. fol. 161.

4269 Puteus in dicto loco.

4270 In repetitione c. per vestras. §. 29. nu. 3. de donatio. inter vir. & vxor.

4271 In l. 80. Tauri. num. 67.

4272 L. 1. §. 1. versi. & qui iudic#. ibi: *Corrumpen dum curauerit.* ff. de fals. l. Im peratores Seuerus & Antoninus, ibi: *Aut iudicem redimere tentent.* ff. de iur. fisci. glo. in authen. sed nouo iure, & ibi Bald. C. de pœna iud. qui mal. iudi. Salic. in. l. 1. C. eod. Amede. de syndica. num. 167. & Pute# in eod. tract. verb. *cor ruptio.* num. 6. Foller. in practi. crim. in fra gmentis num. 181. Menoc. de arbitra. lib. 2. ca su 343. centur. 4. nu. 3 &. 16. cum seqq. Greg. in l. 26. tit. 22. glos. 1. part. 3. Boer. decis. 319. nu. 6.

4273 Matt. 10. Mar ci. 4. Lucæ. 8. Claud. in Panegyri. 4. c#su latus Honorij. *Hoc te prætereá cr ebro sermone mone bo, Vt te totius medio telluris in orbe Viucre cognoscas, cunctis tua gentibus eße Facta palam, nec posse dari regalibus vnquam Secretum vitijs: nam lux altissima fati Occult# nihil esse sinit, latebrasque per omnes Intrat, & obtru sos implorat famarecessus.* Cic. lib. 2. offi. *Nullum obscur# potest, nec dict# eorum eße, nee factum.* Plutar. in Politicis ad Traianum, ait: *Quis## sibi vit# mores## excolere debet, quò prorsus omni no ta vituperationeque careat: qu# do præsertim eo rum qui Reipub. præsunt, non mo dò singula verba, nec res tant# publicitus gestæ animaduerti notarique solent, sed virtus quoque ioci simul, & seria quo## domus, ipsa familia, vxor, cubile, curiosius conquiruntur.*

4274 In lib. confes.

4275 Tuscul. qu#st.

4276 Sene. in epist. 98. & Cicer. in alia epistol. vt testatur Simam. de repub. lib. 6. c. 4. nume. 7.

4277 1. Reg. 12. vt refert Cermenat. in Rapsod. c. 41. pag. 362. ait: *Qu# vobis ab ineunte ætate ad hunc vsque di# præfuerim, respondete mihi præ senti coram Domino, coram## vncto eius, eccui bouem aut asinum eripuerim? ecquem frau dauerim, aut oppresserím? â quo præmium acceperim, vt in eius crimine c#niuerem? & vobis satisfaciam Cui popuius: Tu neque nos fraudasti, aut oppressisti, inquiunt, neque quiequam à quoquam abstulisti.*

4278 Cap. 33. *Qui se iustè gerit, æqu### loquitur, iniuriosum lucrum respuit, suam manum, ne dona accipiat, excutit, aurem, ne sanguin# audiat, obsiruit, oculosque ab iniustitia videnda continet; is alté habitabit.*

4279 In dicto loco, pag. 363.

4280 Philippica. 3.

4281 Libro 1. tit. 6. in C. Theodosiano. *Cessent iam nunc rapaces officialium manus: cessent, inquam: n# si moniti non ces sauerint, gladijs præcidentur. N# sit venale indicis verbum, non ingreßus redem pti, non infame litigatoribus secretarium, non visio ipsa præsi dis cum pretio: æqué aures iudi cantis pauperri mis ac diuitibus referentur.*

4282 Herodot. lib. 7. Simanc. de repub. lib. 6. c. 4. num. 3

4283 Matthæi cap. 10.

4284 L. eadem. ff. ad l. Iuliam re petund. l. 3. ff. de recept. arbitr. quamuis sordium appellatio latius patet, complectitur, enim auaros omnes, & illiberales, qui

minutissimarum rerum cupiditate mouentur, vti apparet ex Aristot. Ethic. lib. 4. Parlador. lib. 2. rer# quotid. cap. fin. §. 1. num. 16. & latiùs in proposito Tiberius Decian. in 2. tomo crimi. lib. 8. cap. 33.

4285 In oratione 2. in Verrem. Ti ber. Decian. in. 2. tom. crimin. lib. 8. c. 36. num. 38.

4286 Plutarch. in Politicis. *Quo niam iuris dicendi tribunal velut commune omnibus templum patet, è vestigio quemque inde mouere oportet morbum auaritiæ, & seipsum aliorsum vertere ad recta munera expeditum, admonit# prius & pro comperto hab#tem eius semper corruptam rationem vitæ, qui semel de peculari Rempubl. legere sacra, bona amicorum subripere, negare credi ta, clientes prodere, falsum pro testimonio dicere, animum indu xit: hunc inqu# futurum consiliarium perfidum, iudicem irreligiosum in magistratu gerendo, quæstui & muneribus inhiantem, nullius vt semel dixerim, iniuriæ expertem.* Osorius lib. 8. de Regis institut. *Qui in officio sibi commisso deliquerint, & honore priuentur, & grauem pœnam peccati luant: qui enim pecunia corruptus malé suum officium gerit, acerrime plectendus est, malum enim quo premitur, vix sanari potest.*

4287 Cap. 27.

4288 Actuum. 8. *Pecunia tua tecum sit in perditionem.*

4289 Cap. abijt Iudas. 11. quæst. 3. Matth. 27. & in Actibus Apostolorum cap. 1.

4290 Iudith cap. 3.

4291 4. Reg. 5. cap. qui stupet. paulò post pri# cip. 1. quæst. 1. Montolonius in promptu. iur. verb. *Giezi.*

4292 Mich#. cap. 3. cap. iudices. 1. quæst. 1. quod Principes eius in muneribus iudicarent, & sacerdotesmer cede docerent. Petrus Greg. de syntagm. iu ris. 3. part. lib. 36. cap. 28. nu mero 8.

4293 Cap. 1. *Principes tui infideles, socij furum, omnes diligunt munera, sequun tur retributiones pupillo non iudicant, & causa viduæ non in greditur ad illos: propter hoc ait Dominus Deus exercituum, fortis Israel; Heu ego consolabor super hostibus meis, & vindicabor de inimicis meis.*

4294 Capite. 5. *Væ qui insontes absoluunt ob mune ra. & insontibus suum ius eripiunt, &c.*

4295 Psalm. 15. *Bea tus est ille qui munera super in nocentem non accipít.*

4296 3. Reg. c. 20. *Quia dimisisti virum dignum morte, crit animatua pro animaillius.*

4297 In auth. iusiurandum. quod præst. ab ijs, in fine.

4298 Psalm. 26. F. Marc. Anto. de Camos in Microcosmia 1. p. dialog. 14. p. 175. col. 2.

4299 Dicam inf. libro. 5. c. 1. nu. 228.

4300 Glos. in. c. 1. in fin. verb. *in tot.* de re iudic. in 6. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 36 nu. fi. & c. 39. num. 12.

4301 Auth. de man da. Princip. §. oportet. *Iudex m#das debet ha bere manus Deo, legi, & Regi, & nullum continge re lucrum.*

4302 C. 33. &. c. qui rectè. 11. q. 3. *Qui excutit ma nus ab omni munere, iste in excelsis habitat.*

4303 L. 13. tit. 5. part. 2.

4304 Cic. in offic. & in oratione pro Milone. *Nullum esse officium tam sanctum atque solenne, quod non auaritia comminuere, atque violare soleat: & cum in omni re & negotio inexplebilis ista lucri faciendi auiditas in iuriosa sit & ma la, tùm præcipuè nihil illa tetrius in iudicibus & Rempubl. guber nantibus.* & id# 2. in Verrem. l. 5. titul. 9. libro 3. Recop. & ibi Azeue. Aristot lib. 4. Ethico. ad Nicom. D. Ambrosius de officijs. *Munera á iudicibus affectari, insidere miserrimis onimis consueuit.* & Eccles. c. 31. *Qui aurum diligit, non iustificabitur.* & vt refert Pute de syndica. in princ. verb. *syndicatur iudex.* c. 5. nu. 2. fol. 107. ex Iob. c. 8. *Ignis deuorabit tabernacula eorum, qui libenter munera reci piunt Hodié veró regno cupidi tas satis abundat, ibi quidem imperat aurum, iudicat argentum, remouet## passio, promouet affectio, silent leges & canones, ratio & æquitas proscri b#tur, ibi nullus quantum mereatur, sed omnes quantum dare suf ficiat existimatur ibi omne tribunal pecunijs expugnatur, ibi nulla integritas, nulla fides, ibi ad iustitiam red dendam non iustus Deo quæritur, sed magis c# tra Deum pecuniæ venerantur: Vnde iudicesma gis potentibus quam iustitiam postulantibus de ferunt.* authen. vt iudic. sine quoq. suffrag. F. Mar. Anto. in sua Microcos. 1. p. dial. 6. pag. 64. col. 2.

4305 Eccles. 16. *Auaro nihil est scelestius.*

4306 Cap. 3. F. Marcus Anto. de Camos in Microcos. 1. part. dialog. 14. pag. 178. col. 2.

4307 1. ad Timot. 6. *Radix omnium malorum cupiditas.* c. quia radix. de pœniten. distin. 2. c. nam concupiscenti#. de constitutio. c. bonorum. 47. distin. l. 58. tit. 5. p. 1. & l. 4. tit. 3. & l. 2. tit. 9. p. 2. & l. 13. tit. 2. ead. part. auth. vt iudic. sine quoq. suffrag. §. cogitatio. singu larirer Chrysost. super epistol. Paul. ad Rom. homi. 11. cuius verba resert Grego. in dict. l. 4. verb. *raiz.* Angel. in l. nolumus. C. qu#adm. test. aper. Montal. & Gregor. in dict. ll. partitæ. Cermen. in rapsod. c. 37. Didac. Per. in proœ. tit. 3. lib. 2. Ordi. col. 342. & in l. fin. tit. 23. lib. 2. ordi. col. 719. in fi. latè Mantuanus lib. 2. obseruationum legal. c. 15. de auaritia & Guiller. Penaldus in. 2. part. suæ summæ. tit. de auaritia. Neuiza. in silua nu ptial. lib. 5. nu. 93. Boerius de cis. 153. num. 26. Iosephus Mascar. depro batio. 3. tomo concl. 1132. nu. 41. fol. 22 Camill. Borel lus in addi. ad Bellug. de specul. Princ. rubri. 11. litera. A. fol. 33. Pla tea in l. vnic. C. de superexact. tribut. libro. 10. in fin. Azeue. in dicta l. 3. vbi refert illud disti chon:f *Cum reus est diues prætor# nactus auarum, Quid non spera bit posse lieere sibi*?

4308 Angel. in dicta l. nolumus & Neuizan. vbi sup. num. 94.

4309 Auth. vt nulli iudicum. §. & hoc ibi: *Odibilem r#.*

4310 L. 1. §. optamus. C. de offi. præfect. præt A fricæ, & in Auth. iusiuran. quod præest. ab. bis. & in authen. vt iudic. sine quoq. suffrag. & alibi passim.

4311 Paralip. 2. c. 19. F. Marcus Anto. in Micro osm. 1. p. dialog. 14. p. 175. col. 1. in fine.

4312 Auth. vt iudi. sine quo. suf. §. quapropter. &. §. seq.

4313 *Nam diues qui fieri vult, Et citó vult fieri: sed quæ reue rentia legum*? *Quis metus, aut pudor est vnqu# properantis aua rí*?

4314 Vt refert Cermena. in rapso dia. c. 37. *Qui vult liber esse, non cupit quod habere non potest, qui vult ha bere quod optat, optet quod habere potest.*

4315 Cap. 14.

4316 L. 1. §. optamus C. de offi. pr# fecti prætor Afric. ibi: *Etenim sic administrationes suas gubernare studeat, vt cupiditati non sit dedi tus, aut violentias inferat.*

4317 Exod. 23. & Deuteron. 16. *Ne capias mune ra, quæ etiam excæcant prudentes, & subuertunt verba iusto rum.*

4318 Cap. 1. *Principes tui omnes di ligunt munera, sequuntur retributiones.*

4319 Micheæ. c. 3. *Principes ob munera iudicit, & sacerdotes pretio repreh#d#t, & vates arg#to diuin#t.* l. si qu# qu#. 29. C. de episco. & cler. ibi: *Quem mur# integritatis, aut vallum fidei pro uidebimus, si au ri sacra fames penetralia vene rada proscrpit.*

4320 Problem. 4. & Neuiza. in sil ua nupt. lib. 5. nu. 92. in fi.

4321 Cap. 12. *Abun dant tabernacula prædonum.*

4322 *Auaritia enim re gnat in aula, & ipsi proceres nihil nisi auaritia sunt, omnia corradunt, &c.*

4323 2. Offic. *Caput est in omni procuratione negotij, & muneris publici, vt auaritiæ pellatur eti# minimasuspicio; nec enim vllum tetrius vitium qu# auaritia, præsertim in principibus & Rempub. gubern intibus, habere enim quæ stui Rempub. n# modó turpe est, sed sceleratum, & nefari#.* & inf. dicemus num. 32. &. c. præced. nu. 10.

4324 Alexan. ab Alexam. lib. 4. genial. dier. c. 6.

4325 Cap. 18. dixi su pra lib. 1. c. 3. nu. 31.

4326 Ad fratres in eremo, de verbis Domi. sermo. 35. *Decet iudices cum Dei adiutorio calcare superbiam, de testari luxuriam, despicere auaritiam, quæ nouer ea est, & inimica iustitiæ.*

4327 Aduersus Aristocratem. *N# est, non est, Atenienses, apud istos, quorum om niastudia, cogitationes omnos, ad auaritiam referuntur, quidquam vel firmi, vel sancti.*

4328 In dict. loco.

4329 Mena, metro 99.

4330 In vita Marti Crassi.

4331 Homilia. 81. in Matthæ.

4332 In l. professio. C. de muner. patri. lib. 10. *Profeßio & desiderium tuum inter se discrepant, nam cum philosophum teesse pro ponas, vinceris auaritia & rapacitate.* Bar. in l. sed & reprobari. ff. de excusat. tut. Plat. in dict. l. professio.

4333 In l. si quis #curation#. C. de decurio. libro. 10.

4334 In libros Plato. de repub. *Si auarus á cæteris vitijs abstinere videatur, id illi non est ad virtu tem imputandum, sed quia vitia fe ré omnia exp#sis indigent, & quid quid ex cupidita te auarus diminuit, in aliam cu piditatem transmittet, quam ma ximé, velut præstantiorem, prosequetur.*

4335 L. 25. tit. 9. p. 2. & l. 23. tit. 22. part. 3. l. 3. tit. 4. part. 3. & l. 5. tit. 9. libro 3. Recop.

4336 Vt in tit. 10. in princip. & in l. 1. & 7. tit. 6. lib. 3. Reco pil. Auend. in cap. 2. prætor. num. 7. & 14. versic. *& præ maximê.* & versic. *in eo verò.* Azeued. in d. l. 7.

4337 Dict. tit. 10. c. 10. in fi. & l. 1. in fi. & l. & l. 11. in fi. tit. 6. lib. 3. recop. l. iube mus & l. sancimus. C. ad l. Iul. rep. Ioan. de Neuiza. in silua nupt. lib. 5. nu. 97. Auil. i#. c. 1. pr#t. gl. *ni lleuar#.* & in c. 7. gl. fi. & in c. 9. gl. 1. num. 2. Paz in pract. 1. tom. 8. p. c. vnic artic. 10. & 11. fo. 234. Azeue. in l. 1. tit. 6. lib. 3. rec. nu. 7. vers. *suffi cit tam#.* & nu. fi. vers. *mas salario.*

4338 Lib. 53. histo. Romano.

4339 Vt in dict. ll. Reg. Auen. in c. 2. præt. 1. p. nu. 10. Mati#. de relator. 3. p. c. 24. nu. 5. & dic# inf. lib. 5. c. 1. nu. 233.

4340 In polit. secun d# Cermen. in rapso. c. 16. pagi. 178. Iusti. in nouella. constitutione. 8. *Pecunias ex offi cijs conqu irere, omnium flagitior# principium est & finis.* Auil. in c. 3. præt. gl. *abogados.* nu. 11. col. 4. vers. *& idem dicit.*

4341 Sparcian. in eius vita. Tibe. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 36. nu. 36.

4342 Cap. 45. *Sufficit vobis, Princi pes Israel, statera iusta: & Ephi iustum, & Batus iustuserit vobis.* Istæ erant men suræ Hebræo r#, Batus liqui dor#, & Ephi siccor#. Iosef. lib. 8. antiq.

4343 Cap. 30.

4344 Cap. 27.

4345 Cap. 3.

4346 Lucæ. *Nemin# c#cuti atis, neque calumni# faciatis, sed estote c# tenti stip#dijs ve stris.* c. paratus. in fi. &. c. mili tare. 23. q. 1. D. August. de verb. Domini, ser. 19. & #te ips# D. Ambrosi. serm. 7.

4347 Vbi sup. cuius verba refert e ti# Simanc. de Republ. lib. 6. c. 4. nu. 10.

4348 Authen. iusiurandum quod præsta. ab his, in princ. ibi: *Iuro quoque.* & ibi: *C#tentus ijs quæ statutæ s#t mihi de fisco an nonis.* Auenda. vbi sup.

4349 L. 6. tit. 25. li bro 4. Recop. dicam inf. lib. 3. c. pen. nu. 98

4350 L. 7. &. 8. cum alijs, tit. 21. lib. 4. recop.

4351 Lib. 1. c. 14. num. 28. & se quentib.

4352 L. vnic. c. 3. & 4. tit. 10. lib. 3 recop. & ibi A zeued.

4353 Lib. 3. c. 8. nu. 222. & seq.

4354 Anto. Gome. in 2. tom. cap. 11. num. 16. versi. *sextus effectus.* dicit ita practi cari, & Auenda. in tra cta. de sec#da supplicatione. num. 13. vers. *sed cotidianum.* Azeued. in l. 32. tit. 6. lib. 3 recop. num. 3. &. 4. per text. ibi, & in l. 1. §. 3. tit. 10. per text. ibi eod. lib. 3. vbi dubitat: & facit lex 25. ad fin. tit. 1 lib. 3. recop. & regula. l. scire debemus. ff. de verb. oblig.

4355 In c. 43. præt. glos. *no consien tan.* in fin.

4356 L. Seio amico. ff. de annuis lega. ibi: *Vt pecunia, ita & labor æstimationem habet.*

4357 Gomez vbi su pra.

4358 L. 1. §. 3. tit. 31. lib. 4. Recopil.

4359 L. vnic. c. 10. tit. 29. eod. lib.

4360 Quamuis dubitet Azeue. in dict. l. 1. §. 3. nu. 3. tit. 10. lib. 3. Recop. & facit doctri na Ioann. de Platea in l. t# collatores. §. vt autem. post princip. C. de re milit. lib. 12 & Authen. de sanctiss. Episcopis. §. sportularum. vers. *si verò pro vna.*

4361 L. 6. tit. 14. libro 6. & l. 5. c. 7. & 16. tit. 21. lib. 2. Rec.

4362 Platea, & Azeued. vbi supra.

4363 Facit doctrina Ias. in l. Ti tia. §. fin. nu. 3. ff. de verb. oblig.

4364 L. vnica. titul. 27. versi. *si el escriuano fuere.* lib. 4. Reco pil.

4365 L. 16. tit. 18. lib. 4. Recop.

4366 L. 11. tit. 6. libro 3. Recop. Auil. in c. 11. & 45. prætor. Paz in pract. 1. tom. 8. part. cap. vnico. fol. 235. num. 16.

4367 Probat. l. 11. & 35. tit. 6. libro 3. Recop. & Auil. & Paz vbi sup. Auen da. in cap. 7. prætor. nu. 6. versi. *secundo.* Azeued. in d. l. 11. nu. 1. & dixi infra lib. 5. c. 3. nu. 99.

4368 Consil. 7. & Auenda. vbi supra.

4369 L. 17. tit. 9. lib. 3. Recop.

4370 Ex communi resolutione la son in l. more maiorum. nu. 57. vbi Zasius num. 35. dicit communem, ve ram, & indubi tatam opinionem. ff. de iurisdict. omni# iud. & magis communem appellat Francis. Curt. in rubr. num. 5. C. de edendo.

4371 L. ordinarij. C. de rei vendi catio. l. à diuo Pio. §. in venditione. & §. si super rebus. ff. de re iud.

4372 L. post rem. ff. de re iud. l. 1. C. & ff. de confess.

4373 Bart. in l. si quis stipulatus. nu. 4. & ibi Bald. ff. de solution.

4374 Cisuentes in l. 63. Taur. ver sic. *dubitatur.* & ibi regnicolæ, & Gomez de Le# in sua centur. resp#. 88.

4375 Glos. magn. post pri#cip. in l. 1. ff. de eden do. cum multis quæ tradunt Couarr. lib. 2. variar. cap. 11. & Paz in practic. 1. tomo. 4. part. cap. 4. nu. 15. & seq.

4376 L. 1. in princ. tit. 10. lib. 3. Recop.

4377 Quia desuetudo & inobseruantia legis valet, qu#do habet secum notitiam Principis. Felinus in cap. 1. num. 11. versic. *limita primo.* & numero 13. de tregua & pace. & dixi sup hoc libro cap. 10. num. 34. super glos. *modernos.*

4378 Lucas de Pen na in l. vnica. C. de salgam. hoipit. non præstan. libro 12. Abbas in cap. fin. num. 24. de con sue tudine. & ibi Roch. de Curte fol 53. col. 2. versic. *limita primo.* & ibi Antonius de Butrio, & Io# nes Andr. in additio. ad Specul. tit de instru. editione. §. compendiosè. versic. *sed nunquid.* cum multis qu# tra dit Auiles in cap. 8. prætor. gloss. *costumbre.* per totam, vbi tractat, quando clausula derogatoria consuetudinis apposita in lege, tollat consuetudinem præteritam, & n# futuram: & ita resoluit A uendañ. in capit. 2. prætor. num. 14. versic. *sed quotidianum dubium.* Matienço de relatore. 3. par te cap. 24. nu me. 7. in fine. Auiles in cap. 7. pr#tor glos. *guarden.*

4379 L. vnica. cap. fin. tit. 10. libro 3. Recopil.

4380 Glos. in l. nemo martyres. C. de sacrosan ctis Eccles. & in proœm. ff. Veter. §. illud. verbo *crimina.* Iason in l. iubere cauere. nume. 17. ff. de iurisdictione omnium iu dicum.

4381 *Domus Cæsaris non solum debet carere crimine, sed & cri minis suspicione.*

4382 Vt in cap. audiuimus. de simon.

4383 Authent. iusiurand. quod præstat. ab ijs, ad fin. ibi: *Vt non ego purus quidem sim, qui verò circa me sunt, furentur & delinquant.*

4384 Lib. 5. cap. 1. num. 78. & sequent. & Auil. in cap. 43. glos. *no c# sentiran.* num. 2.

4385 Contra l. 21. tit. 9. lib. 3. Re copil.

4386 In cap. i. prætor. glos. *ni con sentiran.* num. 20. versi *sed in telligerem.*

4387 L. 8. tit. 2. lib. 1. Recopil. in fin. & l. 1. tit. 19. lib. 8. & l. 1. & 2. tit. 14. lib. 5. Recopil.

4388 L. principalibus. ibi: *Qui circa eos sunt.* ff. si cert. pet. Gregor. in l. 5 tit. 5. part. 5. glos. *de su com paña.*

4389 *Quia ex interpositione personæ præsumitur maior fraus.* l. si pupillus. §. fi. & ibi Bart. ff. de authorit. tu to. l. & qui sub imagine. C. de distract. pign. l. eos. C. si cer tum pet. l. vni ca. C. de contract. iud. Ias. in §. item si quis in fraudem. num. 47 instit. de action. Belluga de specul. Princ. rub. 35. §. post militares. nu. 14.

4390 L. 2. tit. 6. lib. 3. Recop. Matien. de relator. 3. p. cap. 27. nu. 3. fol. 125.

4391 L. milites. ff. de re milit. l. solet. ibi: *Ne emat, ne quid nisi victus quotidiani causa.* ff. de offic. Proc. l. principalibus. & l. quisquis. ff. si certum petat. & l. aufertur. §. quod à præside. ff. de iure fisc. l. non licet. & l. qui officij. ff. de contrah#. empti. l. 1. C. de contract. iud. & infra hoc cap. nu. 60.

4392 L. 5. tit. 5. par. 5. & dict. l. 2. tit. 6. lib. 3. Re copil.

4393 Postantiquos in dictis locis Andr. de Iser. in c. 1. de feudo Guar. latê Ias. in dict. l. principalibus. nu. 1. & seqq. Afflict. in dicto c. 1. Natta cons. 50. num. 13. Rolan.

con sil. 83. nu. 5. & seqq. vol. 2. Benedict in cap. Raynuntius. verb. *duas habens filias.* nu. 47. de testa. Socin. in regula. 341. verb. *officialis.* Pute. de syndic. verb. *contrahere.* c. 1. &. 2. so. 154. A mede. eod tra cta. num. 175. fol. 62. Bonifa cius in Peregrina verb. *v#ditio.* glos. *per alium.* fol. 528 2. p. Orosci. in l. solent. nu. 6. col. 418. ff. de offi. proc. Gregor. in d. l. 5. part. Anto. Gomez in 2. tom. c. 14. nu. fi. verb. *sextò.* Bart. Philip. in tract. de consiliar. fol. 52. priuileg. 17. Auil. in c. 2. præ tor. gl. *heredad.* & glo. *de mercaderia.* & ibi Auend. nu. 22 Simanc. de repub. lib. 8. cap. 34. num. 1. & seqq. pag. 498 Didac. Perez in l. 16. tit. 13 lib. 2. ord. col. 533. & in l. 1. tit. 5. lib. 5. Ordina. pag. 172 col. 2. Villalo bos in ærario communi# opin. verbo *iudex.* num. 152 Matien. de re lator. cap. 27. num. 1. fo. 125 alios refert Azeued. in l. 2. tit. 6. lib. 3. Re copil. Dueñas regul. 31. ver bo *administratores.* Bellug. de specul. Pri# cip. rubr. 35. *§* post militares. nu. 15. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 21. cap. 5. nu. 11. & lib. 36. cap. 28. nu me. 11.

4394 L. si per impressionem. & ibi Bartol. C. quod metus caus. idem Bar to. in l. aufertur. §. quod à præside. ff. de iure fisc. Matien. vbi sup. Bellugavbi su pra.

4395 Pro lege Ma nilia, & orati. 9. in Verrem lib. 6. & secun dum Alciat. in l. solet. §. non verò. nume. 2. ff. de offic. pro cons. Anton. August. de le gibus, de lege Cincia. pagin. 68. & Tiberius Decian. in c. tom. crim. lib. 8. cap. 22. nu. 2. Petrus Gre gor. de syntag. iur. 3. par. lib. 36. cap. 28. nu me. 1. in fin.

4396 Matien. in d. dialog. relato. 3. par. cap. 28. nu. 1. fo. 135.

4397 Dict. l. milites. 9. & l. milites agrum. 13. ff. de re mil. & l. non licet. & l. officij. ff. de contrahen. emptio. Petrus Grego. de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 14.

4398 Aristot. lib. 3. Polit. c. 3.

4399 Lib. 3. cap. 4.

4400 Lib. 7: Politi. cap. 9.

4401 Valer. lib. 3. cap. 4. & Petr. Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. cap. 10 num. 8. & 9.

4402 Quas ex Ias. vbi supra refert Conradus in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. tit. de prætor. fol. 10. nu. 9.

4403 In dict. cap. so lent. §. fin. ff. de offic. proc.

4404 In dict. l. principalibus. ff. si cert. pet.

4405 Ias. in dict. l. principalibus. num. 4. col. pe nult. versi. *secundo quæro.* & Decius ibi, nu me. 7.

4406 Alcia. in d. l. principalibus. num. 10. Matien. vbi sup. 3. p. cap. 27. num. 5. fo. 126

4407 Bald. & Salic. in l. quisquis. C. si cert. pet. glos. in l. vnic. C. de contract. iud. communi ter DD. in d. l. principalibus. & ibi Ias. col. 3. limitatio. 7. Gregor. in d. l. 5. tit. 5. p. 5. verb. *comprar.* Auil. in cap. 2. prætor. gl. *de mercaderia.* nu. 27.

4408 Defeud. Guar diæ. versi. fin. in vsib. feud.

4409 Sec#d# D D. proximè relatos.

4410 Salice. in leg. vnic. C. si rect. prou. in fi. Auil. in dict. c. 2. glo. *de mercaderia.* nu. 37. Siman. de repu. lib. 8. cap. 34. nu. 10. &. 11.

4411 Lib. 5. c. 3. nu. 119.

4412 Sup. citati pro c#muni. l. præ sidis. verb. *quia perpetui sunt.* ff. si cert. pet. Puteus dicto verb. *contrahere.* c. 1. nu. 6. & 7. fol. 155. Amedeus eod. tract. nu. 175. fol. 61. Auil. in dict. gl. *de mercaderia.* nu. 23. Auen. in dict. c. 2. præt. nu. 22. versi. *aduertendum.* Greg. in dict. l. 5. p. glo. *juez qualquiera.* Olanus in concordant. anty no. verb. *iudex.* nu. 63. pag. 158. Matienç. de rela3. p. c. 27. nu. 9. fol. 128. Vi llalob. in #rario c#mu. opi. verb. *iudex.* nu me. 153. fol. 91. Rolan. c#s. 83. nu. 6. vol. 2. Azeued. in dict. l. 2. tit. 6. nu. 11. lib. 3. recop.

4413 L. 5. tit. 5. p. 5.

4414 In l. 1. C. si rector prouin.

4415 In l. nobiliores. C. de comerc. & merc. & in l. antep. C. de cohorta. lib. 12. ibi: *Sed etiam c#ctos qui diuersarum rerum negotiationibus detinentur, Trapezitas scilicet, vel gemmarum, argenti## aut vestium ven ditores, apoteca rios etiam, cæterosque institores aliarum mercium, quibuscum## ergasterijs adhærentes, iubemus â prouincialibus officijs remoueri, vt omnis honor atque militia à contagione huiusmodi segregetur.* & in l. 1. C. negotiator. ne militent, eod. lib. Matien. vbi sup. cap. 28. nu. 4. & seqq.

4416 Puteus de syn dic. dict. verb. *contrahere.* cap. 1. fol. 155. nu. 8.

4417 Lib. 3. de repu bli. tit. 3. fol. 66.

4418 Lib. 31.

4419 Oratione. 7. in Verrem.

4420 In l. is qui naues. ff. de vaca tione muner. l. aufertur 46. §. 1. ff. de iur. fisci. Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 36. nu. 29. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. c. 28. num. fin.

4421 L. non licet. ff. de contrah. emptione. l. vnic. C. de contract. iudic.

4422 In dict. l. 5. tit. 5. part. 5. verbo, *juez qualquiera.*

4423 In ærario c#mu. opi. verb. *iudex.* nu. 154. fol. 91. & refert Olanus v bi sup. fo. 158 nu. 63.

4424 In l. præsidis, sup. citata. 34. ibi, *quia perpetui sunt.* ff. si cert. pet.

4425 Anton. Gom. in l. 3. Tauri nu. 24. in prin cip. versi. *quin to infero.*

4426 De quibus per Ias. Rolan. & alios pro com mu. regul. sup. relatos.

4427 De syndic. ver bo *contrahere.* nu. 7. fo. 155.

4428 Epitom. lib. 11. & Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 8. cap. 35. num. 25.

4429 Bart. in l. aufertur. §. quod à præside. ff. de iure fisci. Benedict. in cap. Rain#ti#. verb. *duas.* nu. 48. de testam. Auil. in cap. 2 prætor. glos. *de mercaderia.* num. 21.

4430 L. 25. tit. 7. libro 3. & l. 20. tit. 3. lib. 7. & l. 3. tit. 5. eod. lib. Recop. & exclamat Aze ued. in d. l. 25.

4431 L. 3. & 4. tit. 5. lib. 7. Reco pil. & l. 20. tit. 6. lib. 3. Re cop. Auiles in cap. 32. prætor. Auend. in cap. 12. num. 13. vers. *octau# requisitum.* 2. part. Paz in pract. 1. tom. 8. p. cap. vnic. fol. 235. art. 21.

4432 De nobilit. c. 33.

4433 L. non licet. ff de contrahen. emp. & l. vnic. C. de contract. iud. Bal. in l. fi. C. de resc. ven di. Alex. consi. 64. nu. 4. vol. 4. Auil. in c. 2. pr#to. glo. *heredad.* nu. 8. per text. ibi, & gl. seq. nu. 33.

4434 L. Caius. ff. de vsur. l. ciuitas. ff. si cert. peta.

4435 Auil. in dict. c. 2. glo. *de merca deria.* nu. 28. post Cynum in l. si per impression#. C. quod met# caul. bar to. in l. præsidis. ff. si cert# petat. Martin. Laud#. in tracta. de official. domi. q. 24.

4436 L. 7. 8. 9. 10. &. 11. tit. 11. lib. 5. rec. l. milites ff. de re mil. glos. in l. aufertur. §. quod à præside ff. de iur. fis ci. l. quio fficij. ff. de contrah. empt. Anton. Gom. in l. 70. Taur. nu. 12. Matien. de relato. 3. p. c. 27. nu. 7. & 8. fol. 127. quod dicit nouum, & c# sideratione di gnum Azeue. in l. fi. tit. 23. lib. 5. recopi. num. 5.

4437 Dict. l. qui officij, in fi. prin cip. Ias. in dicta l. principa libus. ff. si cert. pet. l. si in emptionem, & ibi glo. verb. *maiorum eius.* ff. de minoribus.

4438 Dict. l. vnic. C. de contract. iudic. l. 5. tit. 5. part. 5. Bart. A lexan. & Ias. & communis in dict. l. principa libus. Auil. in dict. c. 2. præt. nu. 6. versi. *tertio limita.* Matien. vbi supra nu. 3. Roland. cons. 56. nu. 13 vol. 4. post Menoch. de arbitrar. casu 182. num. 30.

4439 Lucas de Pen na in l. 2. C. de lucris aduoca. lib. 12. Bald. in cap. nobis intr#tibus, de pace Constan. in feud. Puteus de syndic. ver bo *contrahere.* cap. 2. num 1. fol. 155. Auil. in dict. cap. 2. glos. *heredad.* num. 6. & gl. *de mercaderia.* nu. 19. Auenda. vbi sup. Matien. de relatore. 3. p. c. 25. versi. *Quin to si minoris.*

4440 Bald. in l. si tu tor. in fin. ff. si quis caution. per l. Titia. §. a matre. ff. de administr. tut. Auil. in d. gl. *de mercaderia,* num. fin.

4441 Amedeus de syndic. in parte, *qui dominus potestas.* num. 202. versi. *sed pone.* fol. 66. Auil. in cap. 4 prætor. glos. *sea obligado.* nu me. 17. & 18. Paz in pract. 8. p. 1. c. vnic. num. 13. in fi. fol. 131. l. sed si pupilli. §. proscribere. ff de institor.

4442 L. fi. ff. de exercitor. & l. 4. ff. de in r# verso. quod dicunt menti ten#d# Amede. & Auil. vbi sup.

4443 Bald. in l. deni que. §. idem Labeo. ff. man dat. & in l. solent. §. fin. de offic. Proc#s. Puteus de syn dica. verb. *contrahere.* cap. 1. nu. 3. fol. 155. & cap. 2. nu. 1. Gregor. in l. 5. tit. 5. part. 5. glos. *para co mer.* Auil. in dict. c. 2. præt. glo. *heredad.* in sin. & ibi glo. *de mercaderia.* num. 19.

4444 Puteus in dict. loco.

4445 Salicet. in leg. quisquis. C. si cert. petat. per l. pr#sidis. ff. eod. Montal. in reperto. ver bo, *officiales.* post DD. in dict. l. principa libus. ff. si cert. pet. Auil. in di cta gl. *heredad.* nu. 22. Carolus Rui. cons. 12. num. 10. vol. 5.

4446 Angelus. in l. eos. C. si cert. petat. DD. ma ximè Ias. limitatione. 1. in dict. l. principa libus. ff. eo. Al ciat. in l. præsi dis. nu. 10. ff. eo. Auenda. in c. 2. præt. nu. 22. & ibi Aui. nu. 20. & Aze ued. in l. 2. tit. 6. lib. 3. rec. nu me. 11.

4447 Quiaofficium suum nemini debet esse d#nosum l. si ser uus c#munis. §. quod verò. ff. de furt. l. sed & si quis. ff. quemadmo. te stamenta ape riantur.

4448 L. 2. tit. 6. lib. 3. rec. Bald. in rub. nu. fi. C. de constitut. pecu. Bar. in l. seruis legatis. nu. 3. ff. de legat. 3. Puteus de syndic. ver bo, *contrahere.* c. 2. num. 1. in fi. &. 2. Auil. in dict. c. 2. gl. *de mercaderia.* nu. 2. & seqq. Matien. de re lator. c. 2. nu. 8 2. & seq.

4449 L. non licet. ff de contrahen. emp. Alcia. in l. principalib. num. 10. ff. si cert. pet.

4450 Matienç. vbi sup. nu. 18. in fine.

4451 Quia emptio & v#ditio s#t correlatiua. l. vnic. C. de cupressis. lib. 12 l. fin. C. de in dict. vidui. tol len. & l. 1. ff de acceptilatio. glos. & scholium ibi. in §. 1. institut. de successio. quæ fieb. per bono. vend.

4452 L. 3. tit. 5. lib. 7. & l. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. Recop.

4453 Dict. l. non licet. ff. de contrah#d. empt. Salicet. in l. quisquis. nu. 3. C. si certum pet. Auil. in d. c. 2. glos. *heredad.* num. 5.

4454 L. 1. tit. 21. libro 9. Recop.

4455 Valer. de historia scholas. tit. 1. c. 8. fol. 13. in fin. qu# uis de gabella solum facint m#tionem. Illescas in hist. Pontific. 2. p. c. 19. fo. 116.

4456 L. vnica. §. sin autem ad deficientis. C. de caducis toll#. l. si seruum. §. prætor ait. ver sic. *non dixit prætor.* ff. de ac quir. hæred. l. item apud Labeonem. §. ait prætor. ff. de iniur. ibi: *Ea enim quæ notabi lia sunt, nisi spe cialiter notentur, quasi neglecta videntur.*

4457 Regul. odia, de regul. iur. in 6. Roland cons. 29. num. 15. & 16. & consi. 79. num. 10. & seqq. vol. 3. & nume. 64. versi. *Secundo pro hac prima parte.* & consi. 80. num. 52. ibidem Pinel. in l. 1. 3. p. nu. 66. ad fin. ver sic. *nec parum.* fol. 129. C. de bonis mater.

4458 L. quod contra. ff. ad. l. Iul. repet. l. bonæ fidei. 48. ff. de acquir. rerum domi. l. vnica. C. de contract. iudic. ibi: *Nec ratum sit quod v#ditione dat# est.* & l. qui of ficij, ibi: *Licet emptio non teneat.* ff. de con trahe. empt. & l. aufertur. §. q# à præside, ibi: *Infirmato contractu v#dica tur.* ff. de iure sisci. & l. fi. i#cta glo. *Palatinos.* C. de resc. vendi.

4459 Bar. in l. siquis pro eo. in prin cip. nu. 10. ver sic. 4. *dixi.* ff. de fideiussor. Greg. in dict. l. 5. tit. 5. p. 5. & qu# tradit Azeued. in l. 23. tit. 11. lib. 5. recop. nu. 6. ad hoc quod non valeat c# tractatus minoris, etiam iu ratus, cum curatore factus.

4460 L. quisquis. C. si cert. pet. & ibi glo. Bal. & Salicet. nu. 1. idem Bal. per text. ibi in l. 1. C. de cal#niator. Puteus de syndica. verb. *corruptio.* c. 3. nu. 1. fol. 161. Amede. in eo dem tract. nu. 166. Menoc. de arbit. lib. 2. centur. 4. casu 342. nu. 34. Gr#mati. consi. 35. nu. 8. in fi. Bonifacius in peregrina, ver bo *solutio,* q. 8. fol. 460. glos. *iudici.* col. 1. Greg. in l. 6. titul. 4. p. 3. verbo, *no reciban don.* in fi. Matienç. de relator. 3. p. c. 25. vers. 4. & cap. 27. nu. 11. fol. 129. Azeu. in l. 1. tit. 6. lib. 3 recop. nu. 23. in fi. Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 38. nu. 14.

4461 Amede. desyn dica. nu. 166. versic. *item si accepit pecuni#.* Bart. in l. 1. §. pecuniam. ff. de cal#niator. Puteus de syn dica. verb. *barateria.* nu. 4. in fi. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. c. 35. num. 7.

4462 Dict. l. quisquis. & l. eos. C. si cert. pet.

4463 Alciat. in l. pr# sidis. nu. 5. ff. si cert. pet. con ducunt tradita per Grego. in #œm. tit. 1. p. 5. quidquid te neat Salicet. in in dict. l. quisquis. num. 1.

4464 L. 2. ff. de calu#niator. ibi: *Idem## est, si gra tuita pecunia vtenda data sit.* Bal. in l. venales. C. quando prouoca. non est neces. Pute. in dict. nu. 1. Amede. de syndica. num. 266. fol. 60. Grego. in l. 6. glo. *no reciban.* in fi. tit. 4. p. 3. Auil. in c. 1. præt. glo. *dadiuas.* nu. 14. & glos. *donacion.* nu. 25. Azeue dus vbi supra, post Baid. in l. 1. C. de calum niator. Mascar dus de probatio. conclu. 164 nu. 4. fol. 129. & Specula titul. de vsur. Ti ber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 35. nu. 7.

4465 L. 8. tit. 6. lib. 3. recop. Plat. & ibi glo. in l. iudicibus. C. de cursu publ. lib. 12. Auil. in c. 8. præt. glo. *dineros.* nu. 5. vers. *dic quoque.*

4466 L. principalibus. ff. si cert# pet. glos. per text. ibi, in l. eos. & l. quisquis. C. eod.

4467 In dict. l. prin cipalibus. nu. 5.

4468 L. obseruandum. ff. de of ficio præsid. l. 8. & 13. tit. 4. part. 3.

4469 Text. in auth. vt iudices sine quoq. suffrag. post princip. versi. *an certé.*

4470 Dict. l. principalibus. & d. l. eos. ff. & C. si cert. pet.

4471 L eos. §. 1. ver sic. *interdicta.* C. de vsur. *Et demum si quid compendij quoquomodo à subdito habeat.* Ti berius Decia. in 1. tom. crimin. lib. 8. c. 35. num. 7.

4472 Argum#to. l. sacrile. i. §. his autem ff. ad l. Iul. peculat.

4473 Sparcian. in e ius vita.

4474 L. 9. tit. 18. libro 4. Recop.

4475 L. 16. eod. tit. & lib.

4476 Infra lib. 3. c. 15. nu. 104.

4477 L. 25. tit. 9. p. 2. & l. 23. tit. 22. & l. 3. tit. 4. part. 3.

4478 L. 5. tit. 9. lib. 3. Recop.

4479 In proœmio, ibi: *Effrænata cupiditas.*

4480 In l. per Illiricum. C. de cohortali. & prin cip. lib. 12. ibi: *Non illi qui immania lucra sectentur.*

4481 L. si qu#qu#. 29. ibi: *Cesset altaribus imminere profanus ardor auaritiæ.* C. de episcop. & cleric. & in authentico, vt iudices sine quoq. suffrag. §. volumus. in fin. ibi: *Iusto lucro.*

4482 Dict. l. 5. tit. 9. lib. 3. Recopil. & 1. ad Ti moth. 6. cap. & cap. quia ra dix. de pœnit. distin. 2. cap. bonorum. 47. distinct. l. 58. tit. 5. p. 1. & l. 4. tit. 3. par. 2. authent. vt iu dic. sine quo. suffrag. §. cogitatio.

4483 L. 1. tit. 4. lib. 2. Recop.

4484 L. à procurato re. C. mandati. l. 2. C. de hæredibus instit. l. 1. ff. de penu lega. l. Moschis. in fi. prin ci. & ibi Bart. & scholium. ff. de iure fisc.

4485 De vitis Philosoph. sentit, *Sua qu### industria sibi vitæ ne cessaria lucra ri debere.*

4486 Paulus ad Ephesi. 4.

4487 Cap. Maximianus. 23. q. 3. ibi: *Sed negligentia meritò culpanda.*

4488 In dicto loco, ibi: *Laboret operando manibus suis, quod bonum est, vt ha beat vnde tribuat neceßitates patienti.*

4489 Lib. 1. variar. *Indigentiam iuste fugimus, quæ suadet exceßus, dum perniciosa res est in imperate tenuitas, & quidam recté di xit, Periculosißi mum animal est rex pauper.*

4490 L. 4. post medium. tit. 1. p. 2.

4491 In lib. Nume ror. cap. 11. q. 39. & Deuteronom. c. 17. q. 9.

4492 Lib. 2. cap. 8. nu. 21. & seqq.

4493 In authent. vt iudi. sine quo. suffrag. §. ilIud. versi. *opor tet.* cap. si quis obiecerit. 1. q. i. Lucas de P# na in l. ad subeunda. C. de dignita. lib. 10 in fin.

4494 Lib. 1. Ethico.

4495 Sup. lib. 1. c. 11. nu. 21. 28. & 29. & infra lib. 5. c. 5. nu. 8. & 9.

4496 Secund. 2. q. 129. art. 1. & q. 161. art. 1. & quæst. 118. artic. 1. & q. 117. art. 1. & 3 & q. 186. art. 7.

4497 In cap. inter verba. 11. q. 3 concl. 5. & in cap. ita quor# dam. 2. notabi li. num. 6 vers. *quarto infertur.* de Iudæis.

4498 De maiest pri cip. in parte. *largum.* pagina 109. nu. 12. & seqq. c. hæc autem scripsimus. 30. dist. ibi: *Honoramus & diuites cum iustitia.* glos. in cap. militare. 23. q. 1.

4499 L. 13. tit. 5. part. 2.

4500 Authen. de iu dicibus §. si quis autem. & versi. *ne autem la bor fiat sine mercede.* glos. in c. charitat#. 12. quæst. 2.

4501 1. ad Corinth. cap. 9.

4502 Transsumptiuè in c. cum sec#dùm. 16. de præbend. c. ex jis. 11. q. 2.

4503 Cap. 18. &. 25.

4504 Sub specie agni lupum ge runt. glo. fi. in Clem. 1. de re ligiosis dom. cap. vt officium. de hæreticis. in 6.

4505 Puteus de syn dica. verb. *pœna.* cap. 3. fol. 257.

4506 Huius adagij, *Bouem habet in lingua,* reddit rationem Erasin. chilliad. 1. centur. 7. adagio 18.

4507 Cicer. in orator. & Gellius lib. 4. cap. 8. *Dicebat ille: Ma lo c#pilari qu# vendi, iudicans magis toler#d# magistrat# auarum, quam perfi dum, qui iustiti# pecunia vendit.*

4508 Et huius adagij, *Argentinam patitur,* reddit rationem Eras mus vbi sup. adag. 19.

4509 Tiberius Decian. 2. tomo crimin. lib. 8. c. 33. nu. 5.

4510 In l. cura. vers. deficienti#. ff. de muneri. & honor. ibi: *N# si ex voto honestis rationibus patrimonium in crementum acce perit.* & ibi Ac cursi. dicit, # quilibet anhe lat ad lucrum.

4511 Vt si processum faciat paucis horis, contra text. in Cle m#t. pastoralis. de re iudic. quia præcipitatio est nouerca iustitiæ: & iuxta illud Sallusti. in iugurti. *Animo cu pienti nihil satis festinatur.*

4512 Vergil. lib. 3. Æneid. *Quid non mortalia pectura co gis Auri sacra fames*? id est execrabilis. gl. in l. si qu#quam. 29. C. de episcop. & cler.

4513 Vt refert Cermenat. in rapsod. c. 37.

4514 De quibus su pr. isto c. nu. 1.

4515 Epistol. 115. *Nulla auaritia sine pœna est, quamuis satis sit ipsa pœnarum. Adijce quotidia nas solicitudines, quæ pro mo do cauendi qu### discruciant.*

4516 Ouidius lib. 1. amor. eleg. 10. *Non habet euen tus sordida. præ da bonos.* & alibi idem Ouid. *Amor sceleratus habendi.*

4517 Cap. 18.

4518 De verbis Domini, tract. 19. tran ssumptiuè in cap. militare. 23. q. 1. ibi: *Gerere Rempublicam vt pecunias augeas, videtur eße damna bile,* vbi glos. *augeas,* exponit, scilicet iniustè.

4519 In l. Illiricum. in fi. & ibi pla tea C. de cohortalibus & Princip. lib. 12 ibi: *Adhibendi autem ad huiusmo di ministeriorum obsequia n#sunt illi, qui vano mi litiæ nomine im mania lucra sectentur, sed qui neceßitatem officij solicitudini bus debitis exequantur.*

4520 Lib. 4. genial. dier. c. 6. ibi: *Si qui tamen magistratus auarê, su perbè, & insol# ter se geßissent, ipsos ante tempus finiti honoris imperio desistere, & de gra du deijci iuberent.* & lib. 2. cap. 15.

4521 1. Reg. 8. *Suarapacitate sibi ipsis adeó obfue re, vt populi tan dem excitata se ditione, muneris functionesumma cum ignominia priuati fuerint.* Ribadeney. de Princip. Christia. lib. 2. c. 12 pag. 350.

4522 In c. præced. num. 26.

4523 Prouerb. 28. *Qui odit auaritiam, longi fient dies eius.*

4524 Lib. 3. de Repub. tit. 3. fol. 66.

4525 Vt ex Plutarcho refert Pierius de sacris AEgyptior# literis lib. 35: & Alcia. lib. 1. emblem. 52.

4526 Plini. lib. 10. natural. historiæ. c. 23. Pierius lib. 17. fol. 124.

4527 Pierius vbi su pra Alcia. lib. 1. emblem. 5. *Nec pia spem so boles failit, sed fessa parentum Corpora fert hu meris, præstat & ore cibos.* Honierus lib. 4. Iliados. Isidorus in lib. de natura auium. Elian. lib. 15. c. 4. & lib. 3. de histor. animal. c. 22.

4528 Frat. Marcus Anto. de Camos iu sua Microcosmia. 2. part. fol. 100. col. 1. in fin.

4529 Plinius & Pierius vbi sup.

4530 Lib. 4. de honest. discipli. cap. 13.

4531 In l. congruit. ff. de offi. præ sid. *C#gruit bo no & graui præ sidi, curare, vt pacata atque quie ta prouincia sit, qu# regit; quod non difficile obtinebit, si solicité agat, vt malis hominibus prouincia careat, eosq; conquirat: nam & sacrilegos, latrones, pla giarios, fures c# quirere debent, & prout quis## deliquerit, in c# animaduertere, receptoresq; eo rum coercere, si ne quibus latro diutius latere n# potest.* Bar. in l. 4. §. hoc aut# iudicium. col. 4. ff. de d#no infect. Maran ta de ordine iu dicior. 6. p. tit. de inquisitione. num. 140. Conrad. in t#ploiudic#. libro. 1. c. 7. nu. 16. fol. 108. A uil. in c. 2. præ torum. glos. *ni c#sederaci#.* nu. 14. & in c. 6. glo. *visite*, per tot#. l. pr#ses 3. eod tit. ff. de offic. proc#s. l. 16. tit. 4. p. 3.

4532 Dixi sup. isto lib. c. 2. nu. 53

4533 L. Manich#os. C. de hæretic. Bellug. de spe culo Princip. rubr. 19. §. vltim. nu. 9. fol. 114.

4534 In l. si in aliquam. num. 5. ff. de offic. procons.

4535 In l. omnis. nu me. 1. C. de aquæduct. lib. 11. quòd iudi ces & officiales debent circuire & inquirere domos & tabernas, & balnea, vt videant si qua fraus vel deceptio committatur contra publicam vtilita tem. Petrus de Rauena in sin gular. 463. id# Platea in l. lege repetita. C. de erogatione militar. anno. lib. 10. ait, # iudex debet stare in specu lis, & intentus ad punienda. delicta subditorum. & Bal. in l. si in aliquam. nu. 5. ff. de offic. proc. ait, quod præses debet circuire ciuitatem, & visitare, & Gregor. Lop. in l. 20. tit. 9. p. 2. gl. 8.

4536 Auiles vbi su pra, glos. *visiten.*

4537 Socinus in l. 3. ff. de offic. præsid. Sarmiento lib. 3. selectarum in terpreta. cap. 15. nu. 2. vers. *sed ego credo.* etenim ministri iustitiæ of ficio vigilum funguntur, vt dixi sup. lib. 1. cap. 13. nu. 20. & in gl. verbo *cometen.*

4538 Xenophon. li brovlti. rerum Græcar.

4539 Cap. 20. *Rex dißipat omnemæ lum intuitu suo, & subditi possunt tunc dicere: Ego dormio, & cor meum, id est rex meus vi gilat.* Bald. in l. 2. ff. de legibus.

4540 L. 5. tit. 6. lib. 6. recop. Amedeus de synd. nu. 96. in medio. fol. 51. A zeued. in l. 4. tit. 23. lib. 4. becop.

4541 L. 2. §. eodem tempore. vers. *& quia magistratus.* & §. de inde. versi. *nam præfectus.* ff. de orig. iur.

4542 L. fin. vers. *hic quoq;*. & ibi gl. ff. de muner. & honor. l. 1. & ibi Orosc. nu. 7. & l. 3. ff. de offic. præfect. vigil. Simuncas de republ. lib. 7. & 20. in fi. pag. 406. & de hoc præfecto vigilum Cassiad. lib. 7. variar. cap. 7. ait: *Circa fures solicitus esto, quos si tibi leges minimé punire præcipiunt, tamen eos. indagandi licentiain non tulerunt, cre do, vt quanuis eße nt raptores detestabiles, tamen quia dicebantur Romani, maiori eos subderent digni tati: horror tibi pœnarum ademptus est, non potestas: actus tuus nocturna venatio est*: & rursus in forma pr#fecti vi gil# vrbis Rauennatis lib. 7 variar. *Tibi* (in quit) *fortunar# securitas c# missaest, ciuita tis ornatus, vtilitas omnium, sci licét vt circa grassatores domesticos bellum pacatum gereres, si quem ciuium lœdendum eße sentires: custodi fortunas omnium, securus somnus, te vigilante, carpitur: in pace positus sumis de nocturno fure victoriam, aut futura furta prohibes, aut c#mis sa concludis.* A lia de hoc præ fect. vigil. tradit Petrus Gre gor. de syntagma. iur. 3. p. lib. 47. c. 35. nu. 10. & seqq.

4543 Lib. vltimo.

4544 Lib. 7. de legi bus.

4545 Lib. 2. Iliad. *Non licet integram noct# dor mire regentem.*

4546 Lib. de vitæ breuitate.

4547 Ode. 8.

4548 Lib. 1. allego.

4549 Lib. 6. de Republ. tit. 5. in fin.

4550 Infra lib. 5. c. 1. nu. 149. & nu. 196. & nu. 153.

4551 L. 16. tit. 6. libro. 2. Recop. cap. 5.

4552 Simanc. lib. 7. de repub. c. 20 nu. 5. pag. 405 ait: *Oportere ministros iustitiæ vigilare, vt ciues securi dormiant; pleraque enim facinora noctu perpetrari solent, nec so li* (vt ait Horatius) *Vt iugulent homines surgunt de nocte latrones, sed adulteri, sicarij, cæteriq; facinorosi lucem fugiunt, ac tenebras amant.* & Patricius lib. 3. de republi. inquit: *Qui Rei publicæ præsunt, non mediocri diligentia curare debent, vt vigiliæ ita per vrb# dispon#tur. Ma lè quidem cum ca ciuitate agitur, quæ satis tu ta non est ab adulteris, nocturnisque furibus: om nes metu penæ noctu domi se c# tineant: nihil enim boni agere cupit, qui lucem fugit, qui testem iudicemq; formi dat.* qui enim mal èagit, odit lucem. Ioan. c. 3. c. consuluit. de offic. delega. quia te nebræ sunt aptissim# ad c# mittendum de lictum. l. 1. §. mulieri. ff. de ventre inspic. Guido Pape singular. 918.

4553 Iudex enim a gricolas vagos debet mittere ad culturam agrorum. auth. de quæstore. & Matthæ. c. 20. *Quid statis hîc tota die otio si? Ite & vos in vineam meam.* Gregor. in l. 4 glos. 1. tit. 20. part. 2.

4554 Lib. 4. cap. 1. Plutarch. de Iside & Osir. Erasm. chilia. 3. prouerb. 1.

4555 L. 36. tit. 6. libro 3. Recop.

4556 Vt in l. 18. tit. 14. part. 7. & tit. 11. lib. 8. Recop. & præ ter ordinarios in proprijs locis vide glos. & DD. in authent. sed nono iure. C. de seruis fugit. & Tallada de car cere. cap. 13. num. 26. pag. 210.

4557 Supra isto lib. cap. 2. nu. 51. & seqq.

4558 Ind. l. c#gruit. & Marcia. in l. 1. ff. de receptator. *Peßim# genus* (ait) *rece ptatorum est, sine quibus nemo diu laterepotest. & præcipitur, vt perindé puniantur atque la trones.* l. eos. C. de furtis. vbi Bal. ait: *Qui recipi#t in custo dias res furtiuas scienter, tenentur pœna furti*; & quod #pter hoc vidit qu#d# mulier# fur ca suspendi. vbi etiam loquitur contra recipien tes res furtiuas in pignus. idem Bald. in l. crimen. C. ad l. Iul. de vi publi. idem in l. 1. C. de Crim. pecu. l. 1. C. de his, qui latron. l. 9. tit. 11. lib. eodem Greg. in dict. l. 18. glo. 14. & 15. & l. 24. & 25. eod. tit. 14: p. 7 & ibi Grego. & in l. 26. seq. & de receptatoribus h#reti cor# Gregor. in l. 5. glos. 1. tit. 26. p. 7. & qualiter puni# tur receptatores furum, vide Azeue. in l. fi. tit. 20. num. 1. lib. 6. Reco. & Tallada vbi su pra, pag. seq. Azeue. in sum ma illius titu. l. 18. tit. 14. p. 7. l. 2. & 4. tit. 16. lib. 8. Rec.

4559 L. 16. titul. 4. part. 3.

4560 L. 2. tit. 14. lib. 8. Ord. hodiè l. 1. tit. 11. lib. 8. Recop.

4561 De istis lenonibus loquuntur plures leges, Auth. de lenonibus. §. sancimus igitur, & in titul. 11. lib. 8. Reco pila. & tit. 22. part. 7. & ibi Gregorius, & mult. quos re fert post Mon taluum in l. 4. tit. 2. lib. 4. fori. Auenda. in cap. 6. Prætorum. nur. p. 2. Didacus Perez in l. 2. tit. 14. lib. 8. Ordin. pag. 274. col. 2. glos. *rufianes.* Paz in Pract. 1. tom. 8. part. cap. vnico. nu. 12.

4562 L. 5. titul. 12. lib. 8. Reco. & l. 2. tit. 16. eodem libr. & l. 20. tit. 6. lib. 3. Recopila.

4563 L. 2. & 7. tit. 7. lib. 8. Rec. Didac. Perez iu l. 2. tit. 10. lib. 8. Ordinamen ti pag. 233. co lum. 1. in fi.

4564 L. 10. & 11. tit. 7. lib. 8. Re cop. Auenda. in. c. 4. Prætorum 2. p. num. 2. Olanus in Antyno. verb. *ludus.* pag. 174. num. fi. Didacus Perez in l. 2. glos. pen. ad fi. tit. 10. lib. 8. Ordinmen. pag. 233.

4565 L. 2. 7. & 13. dict. tit. 7. lib. 8. Recopila.

4566 L. 8. & 13. dict. tit. 7. lib. 8. Recop.

4567 Dict. l. 13.

4568 Platea in l. vnica. C. de equestri dignita. lib. 12. Mexia de Pane concl. 5. num. 32. fol. 79. post Auenda. in cap. 19. Prætorum. nu. 28.

4569 L. 22. tit. 7. lib. 8. Recopil.

4570 Vt in dict. tit. 7. lib. 8. Recopil. & l. 13. ibi.

4571 In Proœm. digestorum. §. il lud verò, ibi: *Quis ludos appellet eos ex qui bus crimina oriuntur*? & ibi Bartol. auth#. alearum vsus. C. de religios. & sumpt. fune. l. vltima. C. eodem. gloss. verb. *violatores*. in Clemen tina 1. de cele bratione Missarum. Angel. de Malefi. ver bo *metidor de mali dadi*. num. 6. versic. *potest etiam*. Gerard. de Petrasan. sing. 83. num. 2. Bernardus Diaz de Lugo in Practica, verbo *alea tores*. cap. 64. Rolandus con sil. 63. nu. 22. & seqq. vol. 2. Osorius lib. 7. de Regis insti tu. *Est aleæ ludus altor otij, magister ignauiæ, instrumentum auaritiæ, fraudis officina, rei familiaris euerfio, rixæ ma teria, morum pernicies, dignitatis labes, & insignis ignomina. Est prætereá angor animi, & cruciatus aßiduus, & lusor nec rem suam familiarem curat, nec suis liberis, aut seruis aut amicis consulit.* Didacus Perez latè in l. 37. tit. 19. col. 2. pag. 386. lib. 8. Ordinam. Auenda. in cap. 9. Prætorum. num. 12. Tiber. Decian. 2. tom. Crim. lib. 6. cap. 2. num. 23.

4572 L. 6. tit. 14. part. 7. & ibi Gregor. verbo *sean ladrones*. Didacus Perez vbi supra, & in l. 9. tit. 3. lib. 4. Ordinam. col. 1398.

4573 In dict. l. 37. pag. 385. & in dict. l. 9.

4574 Quod, sensum non mutat. l. præposteri. C. de testam. §. 3 instit. de inuti lib.

4575 In l. humil#. C. de incest. nupt. & in l. 1. ff. de aleat. Roland. consil. 34. num. 4. vol. 2.

4576 Decius consi. 167. col. 7. in fin. versi. *tertiò oppono*. Rol#d. vbi supra, & consi. 63. nu. 18. 24. & 25. volum. 2. Lanfranc. in cap. quoniam contra. verb. *testium depositio*. col. 26. versic. *ex hoc sequitur*. de Probation. Grammat. decisio. 11. num. 5. & decision. 40. num. 2. & consil. 12. nu. 29. & consil. 34. Auenda. in dict. c. 9. Prætor. num. 12. Aymon consil. 169. l. 8. ibi. *Ni tabur*. tit. 16. part. 3.

4577 Glos. per tex ibi, in c. inter dilectos. verb. *alearum*. de excessibus prælat. latè Bernard. Diaz in dict. practica, verb. *aleatores*, cap. 64. Didacus Perez in l. 2. tit. 10. lib. 8. Ordin. pag. 232. glos. 1. & in dict. l. 36. in additione. tit. 19. pag. 385. eod. lib. l. 57. tit. 5. part. 1. & ibi Gregor. gl. 3. 4. 5. & 6. concil. Trident. sessio. 22. c. 1.

4578 L. si verò. §. qui adolesc#s. ff. manda. l. fi. §. si in alea. ff. quarum rerum. Bartol. in l. si quis cum sciret. ff. pro emptore. Conradus in curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 3. pa gin. 420. nu. 3. l. 36. tit. 5. part. 5. Amedeus de syndicat. fol. 51. num. 94.

4579 Alexand. in l. fi cum dotem. num. 4. ff. sol. matrim. Conradus vbi sup. num. 4. Amedeus vbi sup. Clarus in practic. verb. *ludus*. num. 8. pa gin. 244.

4580 L. 1. ff. de alea tur. Perez dicta pag. 385. in princ. Con rad. vbi sup. num. 5. Auen dañ. in d. cap. 9. prætor. nu. fi. post Gr#mat. decisi. 40. Amedeus vbi sup. nu. 95. & d. l. 6. tit. 14. p. 7.

4581 L. fi. C. de aleæ lusu. l. 7. titu. 7. & l. 15. tit. 26. libro 8. Recopil. Conrad. in dict. nu. 5. Amede. vbi sup. num. 95.

4582 Ex officio iudicis aut episcopi. l. 13. tit. 7. lib. 8. Recopil. Perez d. pag. 386. ad fin. vers. it#: Secus erat de iure c#muni. l. fin. C. de aleæ lus. C#rad. vbi sup. num. 6. & 12. Angel. vbi supra col 3. authent. alearum vsus. & l. 2. tit. 7. lib. 8. Recopil.

4583 Puteus in tractatu de lado, numero 42. Ias. in l. singularia. nu. 15. ff. si cert. pet. Conrad. vbi sup. nu. 8. &. 9. Medina de restitutione. q. 10. Soto lib. 4. de iustitia & iur. q. 7. artic. 1. &. 3. Alcozer de ludo, Couarruu. in regula peccatum. 2. p: §. 3. nu. 1. de regu. iur. in 6. Amedeus de syndi fol. 50. nu. 93 &. 96.

4584 L. fin. ff. de aleator. Angel. in dict. tract. maleficio. ver bo *metidori de li malidadi.* col. 3. in medio. Gregor. in l. 8. tit. 4. part. 5 glos. 13. in fi.

4585 Dict. l. 1. ff. de aleæ lusu. Angel. vbi supra. nu. 6. Conrad. in dict. curial. breuia. lib. 1. cap. 9. §. 3. pa gina 421. nu. 5. ampliatione 5.

4586 Bald. in auth. inter dicimus. C. de episcop. & cler.

4587 Cap. 15. *Non sedit in conspectu ludentium.*

4588 Cap. 13. *Nunquam ludentibus me immiscui.*

4589 L. 10. tit. 7. libro 8. Recop. Auend. in. c. 9. prætor. num. 6.

4590 L. 1. §. item ait prætor. ff. de incen. ruina. Bart. in l. non solùm. §. sed vt probari. num. 1. &. 2. ff. de noui oper. Auend. vbi sup.

4591 In cap. Deus omnipotens. 2. quæst. 1. verbo *iudicis.* Bal. in l. omnibus. C. de sportulis. Hippolyt. singu la. 549. Corsetus singula. 88. verb. *delictum.* Oros cius in l. illicitas. §. veritas. num. 8. ad fi. ff. de offic. pr# sid. Auendañ. vbi sup. num. 9. glos. in cap. disecti. 2. de appellationibus.

4592 L. it. dict. tit. 7. lib. 8. recop. Auenda. dict. loco. num. 9.

4593 Aristot. 2. Ethic. cap. 6. D. Thom. 2. 2. q. 168. S#doual de carcere. c. 12. fol. 37.

4594 In tit. 7. *de los juegos.* lib. 8. recopil.

4595 Vinc#tius Cigaul. in suo o pere aureo, in part. *Versiculus capituli iudi cum.* fol. 113. col. 4. in fi. Puteus de syndica. in princip. tit. de excessibus consiliar. nu. 14. fol. 90. Matthæus de Afflict. in con stitu. Neapol. lib. 3. rub. 5. nu. 11. & Capici. decis. 130. Burg. de Paz in l. 3. Taur. nu. 1094.

4596 Dixi sup. lib. 1. cap. 13. nu. 50. & seq.

4597 Lib. 3. de repu bli. cap. 5. pag. 265. in princ.

4598 L. penul. ff. de bonis damnato. ibi: *Quod perquam nimiæ dilig#tiæ est*: & ibi Alberic. l. si bene collocatæ. 33. ff. de vsuris, ibi: *Pro spicere Reipub. securitati debet præses prouinciæ, dum modò non acerbum se exactorem, nec contumeliosum præbeat, sed mo deratum, & cum efficacia benignum, & cum instantia humanum; nam inter insol# tiam curiosam, & diligentiam non ambitiosam multum interest.* tradit Puteus de syndic. ver bo *negligentia.* c. 5. num. 1. & seqq. fol. 240. sufficit eni# iudici facere q # in se est, ex eo quia vilia non tenetur exerce re, nec facere; i mò est illi par c#dum. l. Quin tus. post princ. ff. m#dati. Bar. in l. 1. §. iuxta, ff. de varijs & extraordi. cogni. non enim tenetur se exponere iudex periculo mortis, quia vita hominis charior est qualibet re mundi. l. sancimus. 1. C. desacrosan. eccles. & ibi Bal. & ideò di cit Papa, quod viam malitijs hominum præ cludit, prout possibile est. c. vtcirca, in prin cip. & ibi Ioan nes

Andre. de electio. quia malas hominum voluntates cohibere non valemusad plenum. c. hac ratione. in fi. 31. q. 1. Puteus vbi sup. verb. *contumacia.* nu me. 3.

4599 In l. inter vestem. 35. ff. de auro & argen to leg.

4600 In ll. c#nubia. l. 3. glo. 1. nu. 58. & seqq.

4601 Ad Rusticum, & in c. numquam, de consecratio ne distin. 1.

4602 Cap. 16.

4603 Ad Lesbium. *Otium Reges prius, & beatas Perdidit vrbes.*

4604 Lib. 10. Philosoph. c. 10. F. Marc. Antonius de Camos in Micro cosm. 2. p. dia log. 3. pag. 20. col. 20.

4605 Diodor. lib. 2. Herodo. lib. 2. Brisoni. lib. 1. facetiarum. c. 10. *Amasis leg# hanc apud Aegyptios condidit, vt singulis cor# annis apud prouintiarum præsi des demonstrarent vnde viuerent: & qui aut hoc non faccret, aut non demo istraret se legitimeviuere, is mor te afficeretur.* Simancas de republi. lib. 8. c. 28. nu. 6. & 7. Federicus Scotus respon so. 16. nu. 13. vol. 1. Ioan. Boter. de ratione status lib. 4. fol. 86. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 39. c. 6. nu. 20. & seqq.

4606 Lib. 4. de varia hist. c. 1.

4607 Diogen. lib. 1. de legibus. Solon, Diodor. & Herodotus & Scotus vbi su pr. Iul. Pollux lib. 8. onomastic. Elian. lib. 4. de varia histor. c. 1. Plutarc. verô in Solone ait, Draconem mortis pœnam, Solo nem infamiæ otiosis intulisse. Patricius lib. 1. de repub. tit. 8. fol. 24. pag. 2. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 39. c. 6. nu. 18. & seqq.

4608 L. 1. &. 4. in fi. tit. 11. lib. 8. re copil.

4609 De syntagma. iur. 3. p. lib. 39 c. 6. num. 10.

4610 Lib. de morib. German.

4611 Vbi supra.

4612 Lib. 12. nocti. Attic.

4613 Lib. 5. de reme. Amor.

4614 Lib. 5.

4615 Lib. 1. emblema. 97. ait: *Iocundus labor est lasciua per ocia.*

4616 Diphil# refert apud Athenc# lib. 6. & latinè vertit Erasmus sic. *Hoc lege caut# est hic apud Co rinthios, Si quempiam ob sonare semper splendidé Videas, hunc ro gare vnde viuat, & Quid faciat ope ris, si facultates habet, Vt redditus harum soluere expensas queat, Perpetimur ill# þfrui bonissuis; Sin fortê sumptus superat ea quæ poßidet, Prohibemushuic ne faciat hoc in posterum, Ni pareat, amplectitur mulcta graui, Sin sumptuosé viuit is qui nihil habet, Tradunt eum tortoribus, Proh Hercules, Neque enim licet vitam abs## malo degere. Nos genus hoc mortalium eijci mus hac ex vrbe, Veluti purgami na.*

4617 In authentico de quæstore. §. si verò aliqui noluerit, Amanelus de Clar. aquissin gulari 105. Mar#ta de ordi. iudicior. 6. p. sectione. 6. nu. 202. Baeça de dote. c. 2. nu. 27. &. 28.

4618 Athene. lib. 4 cap. 20. & lib. 3. cap. 2. Diogenes Laerc. lib. 7. Valerius Maxim. de in stitut. antiqu. lib. 2. c. 1.

4619 Act. cap. 17.

4620 Epistol. 86. *Ociositas est sen tina omnium ma lorum, nouerca virtutum, & vi ui hominis sepul tura.* Et Ecclesiast. c. 33. *Mul tam malitiam do cuit ociositas.* Chrysosto. in Matthæ. homil. 36. *Omni# vitiorum quasi magistra quæ # atque origo est ociositas.* Xenophon libro derepub. Lac# demo. *Permul ta ab ociosis, & absurda patrari solent.* latê Simanc. de repu bli. lib. 8. c. 28 pagin. 482. & seqq. latius Didac. Perez in l. 1. tit. 14. lib. 8. ordina. pag. 271. & seqq.

4621 Plato lib. 8. de repub. ait: *Ociosi fucis aculeatis similessunt, & in quacunque fuerint ciuitate, eam turbant, qu#admodum pituita ac bilis corpus, quos oportet bon#medic#, & legum funda torem, non minus quàm solertem apum culto rem eminus præ cauere; primum quidem, ne orian tur in ciuitate: quod si oriuntur, vt cum ipsis fascijs protinus ex cid#tur.* Plinius lib. 11. c. 10. Laguna super Dioscorid. lib. 2. cap. 75. fol. 179.

4622 Lib. 2. de honesta discipli. cap. 12.

4623 Patrici. de Re publ. lib. 1. tit. 8. fol. 24. pag. 2. ait: *Otiosi & ignaui hominés venenum sunt ci uitatis, proni ad libidinem fiunt: bonis inuidcnt, aliena appetunt, deni## seditiosi & turbulenti euadunt.* De istis vagis loquuntur l. 1. 2. 3. 6. & 11. tit. 11. lib. 8. Recopil. & concil. Trident. sess. 24. cap. 7.

4624 Matth. 14. Lucæ 11. *Si pater familias sciret qua hora latro venturus est, vi gilaret vtique, & non sineret perfodi domum: vigilate, quia nescitis tempus ne que horam.*

4625 Vt refert scholium in rubr. C. de mendicant. valid. libro 11. & ibi Lucas de Penna, & Platea, & idem Platea in l. 1. eod. tit. *Iustius feceris, si iniusté mendic# tem correxeris, quàm si ei dederis.* l. 4. in fin. tit. 20. p. 2. & l. 40. tit. 5. p. 1 quia pauperio ri debet eleemosyna elargiri. Didacus Perez in l. 1. tit. 14. lib. 8. Ordina. pag. 271. col. 1. l. si quis ad declinandam. §. sin autem am pliores. C. de episcop. & cle. gl. *numerarijs.* in l. vnica. C. publicæ læti. lib. 12. istienim validi mendic#tes aufer#t panem veris pauperibus mi seris & debilibus. authent. de quæstore cap. non omnis. 5. q. 5. & cap. 1. 82. distinct. Beat. Rhena. lib. 2. rerum Germani. ait: *Mendici vagari per regiones n# permittuntur, suos pauperes quælibet ciuitas alito, illis, nisi manibus operen tur, nullus quic quam dato.* Optimè Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 39. cap. 6. nu. 13. & seq. Diuus tamen Chrysostom. super Matth. homil. 36. ait, col. fin. quòd non desinant diuites eis misereri, & elecmosynam, si pet#t, largiri.

4626 L. 4. tit. 20. in fin. p. 2. Auen dañ. in cap. 6. prætor. 2. par. num. 2.

4627 L. 40. tit. 5. p. 1.

4628 In dict. l. vnic. C. de mendicant. valid. libro. 11. *C#ctis, quos in public# quæstum incerta mendicitas vo cauerit, inspectis exploretur insin gulis, & integri tas corporum,*

& robur annorum. & ibi Platea col. 1. num. 2. versi *nota quòd quando* Didac. Perez in l. 2. tit. 14. lib. 8. ordi. pag. 274. col. 2. glo. *lisia dos.* vbi quod debet inspici, an tumefactio nes & euulsio nes oculorum veræ & naturales, vel an fictæ & superfi ciales sint, & possunt isti de falso puniri, quando pallidi fingunt se infirmos. Auen. in dictionar. verb. *mendican tes validos,* & non tantum offi ciales, sed eti# priuatus quilibet potest inuestigare tactu, vel alio ex perimenti genere, an infirmitas mendici sit vera, vel si mulata. Ripa de peste tit. de remedijs præseruatis num. 176. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 39. c. 6. nu me. 13. & seq.

4629 Vbi sup. num. 173.

4630 Odis. 6. seu. 18 circa fin. *Sed quoniam opera mala didicisti, non voles Opus adire, sed trepidare in populo Vis, vt poßis paseere tuum v#trem insatiabilem.*

4631 L. 11. de ll. *Nullus in ciuitate nostra mendicus sit, quicunque verô id tentauerit, victumq; inexplebilibus preci bus colligere cœ perit, â rerum venalium curatoribus é foro pellatur, ab ædili magistratu exterminetur, vt ab eiusmodi ani mali omninó vniuersa regio munda sit.*

4632 L. 21. tit. 6. libro 3. Recop.

4633 L. 6. cum seqq. tit. 12. lib. 1. Recop.

4634 Lib. 8. cap. 30 num. 9.

4635 Genes. 3. *In su dore vultus tui vesceris pane tuo.*

4636 Iob 5. c. quis nos potest. 3. q. 4. *Homo nascitur ad labor#, ficut auis ad vo latum.*

4637 Psal. 127. *Labores manuum tua rum quia manducabis: beatus es, & bené tibi erit.*

4638 Cap. 3.

4639 1. Corint. 9.

4640 Psalm. 72. c. paratus. 23. q. 1. ait: *In labore hominum non sunt, & cum hominibus non flagellabuntur, ideô tenuit eos superbia, & operti sunt iniquitate et impíetate sua.*

4641 De Syntagm. iur. 3. p. lib. 39 cap. 6. nu. 1. & seqq. & nu. 6. & seqq.

4642 Glos. in l. hæres absens. §. proinde, verb. *debebit.* ff. de iu dic. quam notat Nauarr. in c. placuit. nu. 80. de pœnit# tia distin. 6. gl. & Bart. in l. 4. §. prætor. verbo *habitation#.* ff. de damno in fect. glos. in l. eius qui. §. Celsus, in ver bo *domicilij.* ff. ad municipales. latè Docto res in dict. l. vnica. C. de m# dican. valid. libro 11. Didacus Perez in l. 1. & 2. tit. 14. lib. 8. Ordina. Paz in Pract. tom. 1. 8. part. cap. vnico. nu. 11. fol. 230. la tè Tiber. Decianus in primo tom. Crimin. lib. 4. c. 13. nu. 1.

4643 Homer. in prin cip. Odysl. 18. l. quis sit fugitiuus 17. §. erronem. ff. de seru. fugit. ait: *Erron# proprié dici, qui non qui dem fugit, sed frequenter sine causa vagatur.*

4644 L. 11. & 12. tit. 11. lib. 8. Recopil.

4645 Platea in l. vnica. C. de m# di. vali. lib. 12. Petrus Greg. de Syntagma. iuris. 3. p. lib: 39. cap. 6. nu. 17.

4646 Cap. consideranda. & ibi glos. 86. distin ctione.

4647 Bald. in l. si quis ad declinandam col. 2. versic. *circa tertíum.* per text. ibi. C. de episcop. & cleric. Ripa de peste, tit. de remedijs præseruat. num. 178. & sequent.

4648 L. 2. tit. 11. libro 8. Recopil. Simancas lib. 8. de Republic. cap. 28. nume. 17. pagina 485. Didacus Perez in l. 2. tit. 14. lib. 8. Ordinam. pagina 274. col. 1. Petrus Gregor. de syntagm iu ris 3. part. lib. 39. cap. 6. nu. 13.

4649 In. d. syntag. iur. 2. p. lib. 15. c. 28. num. 11. & seq.

4650 Montal. in l. 1. tit. 1. lib. 2. For. glos. 2. & in l. 32. tit. 2. part. 3. Auenda. in responso 40. num. 9. Couarruuias in cap. 11. practicar. num. 7. versic. *septimò sunt.* vbi dicit falsam esse c# trari# opinionem, refertque pro se Innocen. & Cardinal. in cap. 1. de raptoribus. Abba. & Anton. in cap. fina. num. 21. de foro competen. & Aze ued. in l. 1. nu me. 33. tit. 16. lib. 8. Recopilation.

4651 Glos. in l. 1. C. vbi de criminibus agi oport. Calder. & Anani. in dict. cap. 1. de raptor. Cæpolla c#s. 58. num. 13. Guido Pape quæst. 202. Chassanæ. in consuetud. Burg. rubr. 12. §. vnico. num. 12. versic. *quartó adhoc vt fiat remißio.* & alij quos citat & videtur sequi, appell#do hanc communem Gregor. in l. 15. tit. 1. glos. *à otro.* part. 7. Didacus Perez in. l. 2. tit. 14. lib. 8. Ordinam. pag. 274. col. 1. versi. *quæro vlterius.* & Couarruu. vbi su pra hanc fatetur commu. & Bossius in practic. tit. de foro compet. num. 69. & se quent. Auendañ. vbi supra idem fatetur Tiberius Decianus 1. tom. crimin. lib. 4. cap. 13. num. 5. Bellug. de specul. Princip. rubr. 23. versic. *& scias.* nu. 3. Petrus Greg. de syntagm. iuris. 3. part. lib. 39. cap. 6. nume. 13. & facit. d. l. 15. & l. 32. tit. 2. part. 3.

4652 Petrus Gregorius vbi supra.

4653 Authen. qua in prouincia. C. vbi de crimine agi opor tet l. cap italium. §. famosos. ff. de pœnis. dict. l. 32. part. & l. 3. tit. 29. part. 7. & l. 15. tit. 1. eadem part. l. 3. tit 16. lib. 8. recop. Dueñas in. regula 378. Clarus in practi. §. fi. quæst. 38. nu. me. 1. &. 2. & Tiberius Decian. in 1. tom. crimina. lib. 4. cap. 19. num. 17.

4654 In consil. 11. incip. *primo quidem videtur.* col. 3. in fin. Decianus vbi sup. dict. num. 17. in fin. & seqq.

4655 L. 12. & 13. & 16. tit. 11. lib. 8. Recopilation.

4656 Dict. l. 16.

4657 *Magistratus nul los externos nebulones, qui tan tùm vagari & grassari per itinera sciunt, admittet, talesquip pe sunt ij, qui se aiunt Aegyptios esse, cùm nihil minus qu# Aegyptij sint: hos Præfectus vrbi, vt illusores, impostores & fures supplicijs seueris afficiat.*

4658 Matthæ. 5.

4659 Psalm. 102.

4660 In Rapsodia, cap. 38. pag. 339. ait: *Sed enim cûm nihil tam noceat rebus publicis, tan tum## damni pro uincijs afferat, quàm vt in eis insolentes, iniuriosi, superbi## nutriantur, cauendum est Magistratui dilig#ter, ne fucis huiusmodi faueat, qui nihil aliud quærunt, quám vt per ipsum im puné sibi liceat ex rapinis alienorum bonorum & ociosé*

& vi tiosè viuere. Sunt igitur, aut interficiendi, aut saltem expellendi, si consultum patriæ velit ipse Magistratus, ne si nimium indulserit, obse qui tandem illis necesse sit.

4661 3. Reg. 15.

4662 L. fin. tit. 10. part. 2.

4663 In cap. fin. de statu monac. l. Iulianus. 14. in princip. ff. de action. empti. ibi: *Siue pecora contagio ne morbosa pecoris perierunt.* l. ædiles. 25. §. hoc autem. ff. de ædilitio edict. ibi: *Vt pu ta, si imitatione conseruorum apud emptorem talis factus est, aleator forté, vel vinarius, vel erroneus.* & 1. Corinth. 15. *Corump#t bonos mores col loquia praua.* Et 2. Reg. 12. & Psal. 117. Tallada in tra ctatu de carcere, in episto. p. 12. latè Camillus Borrel lus in additio. ad Bellugam de specul. Pri# cip. rubr. 11. li tera C. fol. 33 col. 3.

4664 Super Ezechiel lib. 4. & in cap resec#dæ. 24. quæst. 3. *Resecandæ* (ait) *sunt putri de carnes, & scabiosa ouis á caulis repellenda, ne tota domus, massa, corpus, & pecora, ardeat, corrumpatur, putrescant, intereant.* Bald. in l. prouinciarum. C. de ferijs.

4665 Ouid. 1. Metamor. *Immedicabile vulnus Ense recidendum est, ne pars sincera trahatur.* Cicero in Vatinium, *Vt medici membrum sæpe putrefactum incidunt, atque intotum eradicant, ne aliam corporis partem labefactare aut corrumpere poßit, sic necesse est, si Rempub. saluam esse volumus, vt perditissimos homines ex vrbe penitus cxtirpemus, ne corruptus integro, vio latus casto labor# infringat,* Et illud: *Principijs obsta, seró medicina paratur, Cùm mala per longas conualue moras.* Biessius lib. 2. de Repub. c. 9 fol. 97. ait: *Cor ruptæ verò par tes, & insanabi les radicitus excid#dæ; tum quod inutiles sunt, & á vitali totius corporis spiritu seiunctæ; tum quod pestilentis sima contagione promptissimê cæ teras inquinant.* Chrysosto. ser mone de Absalon. *Semper scelera, dum non resecantur, increscunt, & in augmenta facinorum prosilitur, quoties secura impunitate peccatur.*

4666 Super Ezechic lem lib. 4.

4667 L. capitalium. §. solent. ff. de pœnis. ibi: *Nounnqu# capite plectendi.*

4668 In l. prouinciarum. per text. ibi. C. de ferijs. *Non potest pinguior victima mactari Deo, quam reus iniquus.* cap. quali. in fin. 23. q. 5. l. 35. tit. 2. part. 3. dicit: *Amigo de Dios es, qui# enemigo de Dios mata en tiempo qualquier.*

4669 Contagiosi enim sunta c# munione hominum separandi. c. 1. de c#iugio lepro sor. authen. de qu#store §. læ sos, auth. iusiuran. quod præ sta ab his, infi. sicut & proditor. l. 1. c. 10. tit. 16. lib. 3. Recop. Ripa de peste in p. de remedijs præserua. nu. 152. Puteus de syndic. verbo, *iudicis suprema potestas.* fol. 219. nu. 26 Platea in l. c# supra virentis, per textum ibi. C. de re milit. lib. 12. vbiquod leprosorum as pectu homin# corda mouentur ad tristiti#. Greg. per text. ibi in l. 7. glo. 9. tit. 2. part. 4. post Guiller. de Cug. Bald. & Paul. in l. 2 C. de summa Trini. Cæpol. de seruitu. rusti. cap. de pascuis. 6. q. prin. Alexan. in l. ca sus. C. detesta. Auil. in c. 26. præt. glo. fi. nu me. 4. vbi Montal. Castell. Palaci. Rub. & alios citat. & Auenda. in. c. 6. præt. nu. 4. 6. & 8. Gironda de gabell. 2. p. §. 1. nu. 35. Salazar de vsu & consuetudine. c. 1. nu. 91. fol. 26.

4670 Glos. in. c. 1. de vsuris in 6. Paulus in l. nullus. C. de summa Trinit. Alcia. in l. Massurius ff. de verb. signifi. Oroscius in l. iuris præcepta. nu. 7. col. 80. ff. de iusti. & iur. l. 2. tit. 12. p. 7. Greg. in l. 14. glo. 2. tit. 10. p. 5. vbialios refert. Ripa vbi sup. nu. 164. & seq. post A uenda. in c. 6. præt. nu. 3. Salazar vbi sup. vbi alios refert, ad hoc etiam quod po test ei auferri domus locata. Mascardus de probatio. conclu. 1067. nu. 8. vbi quod puella qu# ada manti sui copiam facit, expelli non potest. Menoch. lib. 2. centu. 4. casu 328.

4671 L. 1. C. de studijs liberal. Rom. lib. 11. & ibi Platea, & idem in l. 1 & seq. C. qui ætate se excusant. lib. 10. ad ditio final. ad Abba. in c. fi. de iud. Bar. nu me. 30. & Ias. 47. in l. 1. ff. so lut. matri. asse runt commu. esse, per glo. fi. ibi. Auenda. v bi sup. nu. 15.

4672 Auenda. in c. 6. pr#t. nu. fin. & dicam infra lib. 3. c. 6. nu. 9. & seqq.

4673 Matthæ. 10.

4674 Lib. 2. de Rhetoric.

4675 Psalm. 100. *In matutino interficiebam omnes peccatores terræ, vt disperderem de ciuitate Domini omnes operantes iniquitatem.*

4676 Cap. 22. *Maleficos non patiaris viuere.* Singulariter Guillerm. Benedict. in 2. p. repetition. cap. Rayn#tius. in fin. lib. quæst. an occidere peccatores liceat, fol. 55. cum seqq. Biessius lib. 2. de Republ. cap. 9. fol. 98. ait. *Satius esse malos interficí, quám vniuersam Rempubl. perturbari.*

4677 In cap. Rex de bet. 23. quæst. 5. *Rexdebet fur ta cohibere, adulteria punire, impios de terra perdere, parrici das & periuros non sinere viue re, filios suos n# sinere impiê age re.* l. 1. tit. 1. p. 2. versi. *la tercera.* & l. 2. ver si c. *la primera.* tit. 23. eadem part.

4678 Aufrerius in Clement. 1. num. 113. in fin. de offic. ordinarij nam in correctione malorum placatur Deus omnipotens. c. si quos. & cap. est iniusta. & cap. si enim. 23. quæst. 4. tradit Gregor. in l. 1. verb. *el Rey.* tit. 32. p. 7. quia ad ir# Deus prouocatur. cùm mala puniri differuntur; id solum bene agitur, vt vita hominum corrigatur, cap. prodest. 23. quæst. 5. & licet ea quæ nobis committuntur, facil# possimus indulgendo dimittere, ea tamen quæ in Deum commissa sunt, cum magna distinctione, nec sine pœnitentia possumus relaxare. cap: si is qui. 23. quæst. 4.

4679 Supra isto lib. cap. 8. num. 29.

4680 L. 4. tit. 23. lib. 4. Recop. & l. 4. tit. 7. p. 5.

4681 In auth#. vt nulli iudic. §. verò. Platea in l. omnis. C. de aquæductu. libro. 11. Greg. in l. 20. tit. 9. p. 2. verb. *reciban daño.*

4682 In l. 1. §. cura carnis. ff. de offi. pr#fect. vrb. & in fi. l. c#gruit. ff. de offic. pr#sid.

4683 In dict. §. cura carnis. Felin. in cap. 1. de tregua & pace. Hippolyt. in pract. §. pro complemento. num. 45. & se quentib. idem in consil. 21. num. 23. Cathaldi. de syndica. nu. 130. quæst. 15. vbi quòd præses antequam per petretur rixa, debet inc#dio obuiare, & ad pacem componere. Anton. Gomez in 3. tomo delicto. cap. 6. nu. 16. versi. *tertio ex tende.* latè Pla ça lib. 1. delictor. cap. 7. nu me. 3. versi. *ex quo illud.*

pag. 64. Paz in practica. 1. tom. 8. part. cap. vnico. num. 10. fol. 230. l. si vsusfructus. 16. §. æquissimum. ff. de vsufruc. ait: *Cur enim ad arma & rixam proce dere patiatur prætor, quos po test iurisdictione sua componere.* text. singularis in l. 1. §. quies. ff. de offic. pr#fect. vrb. & ibi Bar. & DD. & Alberi. in d. §. æquissimum. *Melius enim est in tempore occurrere, quám post exitum vindicare.* l. 1. C. quando licet vnicuique. & l. fin. §. ipsum autem. C. de bonis qu# liber. & l. fi. C. in quib. causis in integr. restitu. necessa. non est. ibi: *Non enim spectaudum est vt insula ruat, & sic deinde agi poßit.* l. stipulationes non diuiduntur. §. planè. ff. de verborum obligationib. l. 16. tit. 4. part. 3. l. 4. tit. 6. lib. 6. recop. l. 4. &. 20. tit. 23. lib. 4. recop. dixi supra lib. 1. cap. 13. num. 29. & lib. 3. cap. 7. nu. 54.

4684 Dicam infra lib. 3. cap. 7. num. 54. & lib. 5. cap. 1. num. 53.

4685 Glos. in l. quod iussit. ff. de re iudica. quam multis ornat Ias. ibi nu. 17. & L#celotus in l. pactum quod dotali. C. de pactis. & Plaça vbi sup. Azeued. in l. 1. tit. 2. lib. 6. Re copil. nu. 11. & seqq.

4686 Butric. & Bal. in d. §. æquissimum. Bart. in d. l. c#gruit. in fin. & Mar tinus Laud#s. in tract. de official. dominor. quæst. 29 vbi ait, quòd si inter duos duces bellorum, vel magnates, vel ciues pot# tissimos, esset discordia, ex qua potest inferri detrim#tum Reipubl. vel statui prin cipis, poslunt cogi ad pac#. glos. in. c. placuit. 90. distin ctio. l. si cuius. §. de præteritis. ff. de vsufruct. Puteus de syndic. ver bo *iudex.* c. 2. num. 15. & 18. & verb. *iudicis suprema potestas.* cap. 1. nu. 12. Regulariter enim nemo cogitur parcere iniurianti, nisi in foro pœnitentiali. Bald. vbi optimè de supradictis, in l. 1. §. quies. num. 2. ff. de offic. præfect. vrb. neque in ciuilibus. cogitur quis ad concordiam. glos. in l. 1. §. & si post. ff. de noui oper. nunt. & nemini licet cogere ad concordiam, nisi Principi. Chassanæ. in catalogo gloriæ mundi. 5. p. consider. 24. nu. 95. & in proposito vide Bossium in pract. tit. de pace. Clarus in pract. §. fin. q. 58. num. fin. Seguram in direct. iudic. 2. p. cap. 9. num. 5. & seqq. post Marantam de ordine iud. 6. p. tit. de inquisitione nu. 164. Bellug. de specul. princip. rub. 11. §. compendiosè. num. 6. & 9. & ibi addit. litera B. & idem Bellug. ibi rubr. 27. §. milites. nu. 46. & 48. & dicam infra lib. 3. cap. 9. num. 8.

4687 Lib. 25. *Nihil aliud â cæde ac dimicatione con tinuit homines, nisi patientia ma gistratu#, quod ceßerint in præsentia furori atque audaciæ pau corum.*

4688 Dionysius Halicarn. lib. 6. histor.

4689 L. 1. §. quibus autem þmiss#. ff. quod cuius que vniuersi. nomi.

4690 Cassiador. lib. 1. epistola. 22 *Decet apicis regalis curam generaliter custodi re concordiam, quoniam ad laudem regnantis trahitur, si ab omnibus pax ametur.* Chassa næus in catalog. glor. mun di. 5. p. conside ratione. 16.

4691 L. si eius. §. si inter duos. ff. de vsufruct. Mascard. de probatio. conclusio. 148. nu. 11. verb. *attentatum,* quia #quitas qua mouetur, grauamen purgat. Hosti# sis in summa de dilationib. §. 1. versic. *& non.* ibi: *& si iudex,* & in §. in quibus. & Antonius in cap. 1. de mutuis petitio. Belluga in dicto num. 6.

4692 Lib. 3. de Republi. cap. 10. fol. 195. pag. 2.

4693 Cicer. de offici. cap. 2. l. 4. tit. 16. & l. 2. & 6. tit. 22. libro 8. Recop.

4694 L. 1. C. ne lic. potent. auth#. de mand. prin cip. §. patrocinia. ibi: *Nec sit tibi cura, cuiuslibet sint hæc agentes dominij, sufficit enimper omnia tibi adper fectam fortitudinem, & lex, & imperij fauor.* l. præsides. C. de offic. rector. prouin. Bern. Diaz inpract. crimin. cap. 3. verb. *officiali ac vicario.* pag. 6. num. 3. qu# ad hoc refert minus aptè A uiles in. c. 27. prætor. gl. *requieran.* nu. 1. in fi. tradit Puteus de syndi. verb. *contumacia.* num. 7. in fin. versi. *nam si iudex.* fol. 157. Didac. Perez in l. 1. in fin. tit. 1. lib. 8. Ordinam. tom. 2. fol. 5. col. 1. ver sic. *ideò cauti.* & potest iudex inquirere contra istos. Ma ranta de ordine iudicior. 6. part. sectio. 6. num. 177. tradit singulariter Platea in l. si grauius. in fin. princip. C. de dignitat. li bro 12. & nu. 1. ait, quòd si isti committ#t infamiam, aut periurium, pos sunt ab ordina rio sine relatione principi facienda puniri.

4695 Quia contra superiorem delinquentemin territorio suo non potest Præ ses procedere ad punition#. cap. inferior. 21. distinct. c. cum inferior. de maiorit & obe dient. glos. sin gul. in cap. 1. de raptor. com muniter recepta ibi, & à Pa normita. & Felin. in dict. c. cum inferior. Nauarr. in. c. nouit. 3. notabil. nu. 72. de iudic. Aufrer. in addit. ad capell. Tolos. de cisi. 423. per d. glos. c. 1. de raptor. & ibi tradita per Cal der. & Abbatem.

4696 L. 2. tit. 1. lib. 8. Recopil. Simancas lib. 8. de Republ. c. 35. & dixi infra lib. 3. cap. 15. num. 117.

4697 L. si quis filio. 6. §. hi autem omnes. ff. de iniusto rup. ibi: *Præueniendi periculi causa.* Bonifacius in Peregrina, verb. *potens.* fol. 367. in glos. *potens.* Auil. in cap. 22. Prætor. gl. *clacion.* & in cap. 6. glos. *notifiquen.* Petrus Belluga de specul princip. rub. 27. num. 46. fol. 146.

4698 L. diui fratres. ff. de pœnis, ibi: *Sed si latrocinium fecerint, &c. vinctos eos custodies, & scribes, & adijcies quid quisque commi serit.* Gregor. in l. 4. tit. 24. part. 2. imò se cundùm Anchar. in Clem. 1. de foro c#pet. & Bald. in c. 1. §. ad hæc. de pace iura. firm. Archid. & DD. in cap. 1. 3. q. 6. Feli. in cap. cum in ferior. de maior. & obed. & Aufre. sup. capell. Tolos. de ci si. 423. posset eos punire.

4699 L. 1. §. cura car nis, ibi: *Et vrbe interdicere,* vbi glos. *in perpetuum.* versi. *interloquendo.* ff. de offic. præfect. vrb.

4700 C#ducunt dicta sup. isto libro c. 5. num. 36. in fi. quia princeps non tenetur seruare ordinem iu dicarium. cap. in causis. de re iud. saltem in ci tatione. Bellu ga de speculo Pri#c. rub. 11. §. restat. nu. 3. & 4. & seqq. & ibi addit. Camil. Rubel. litera C. vbi latê, & pluries limitat.

4701 Seneca traged. 7. de Medea, de quo illa conquesta ei dixit: *Qui statuit aliquid parte inaudita altera, æquum licet statuerit, haud æquus fuit.*

4702 Concil. Trident. sessione 24. cap. 8. Conrad. in curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 3. tit. de præcept. pœnali. pag. 243. num. 1. & pag. 372. num. 11. Auendañus in cap. 6. prætor. nu. 4. & cap. 26. 2. part. num. 8 & ibi versic. *non tamen.* Mexia super l. Toleti. 4. p. 2. fun damen. fo. 54. num. 17. & 18. & 10. p. 2. fun damen. nu. 21 fol. 96. Bernar dus Diaz in di cta pract. cap. 85. verb. *adulteri.* nu. 6. vbi quòd processu camerario in dicto casu pro cedendum est.

4703 Bart. & Bald. in l. iubemus. §. sanè. C. de sacrosan. eccl. Puteus de syn dica. verb. *iudex.* cap. 1. nu. 11. & 15. & in verb. *oficiales.* num. 3. Bart. in l. 2. ff. de stipulatione seruorum. Tiraquel. de iure constit. 3. par. limita. 30. nu. 39. cum alijs. Gratian. regu la 330. nu. 1. & 2. fol. 136. Didac. Perez in l. 1. tit. 5. col. 428. lib. 2. Ordin. Bonifacius in Peregrina. verbo *tabellio.* quæst. 4. fol. 494. col. 4. glos. *scribant.* ad fin. Bouerius singul. verb, *notarius.* nu. 14. per cap. quoniam contra. de probationibus.

4704 Bar. & Platea in l. comperimus in fi. C. de proxi. sacro. scrin. lib. 12. Mattheselanus singulari 1. & ibi eius additio nu. 13 cum alijs, Bar. & Bal. in l. iubemus. §. sanè. C. de sacrosan ctis eccles. id# Bar. in l. 2. ff. de stipula. seruo. Felin. in c. quoniam con tra. de probatio. in princip. quod dicit èsse notandum pro potestatibus terrarum & castrorum Ab bas in c. in lite ris. nu. 11. eod. tit. & hoc licèt iudex non sit notarius. Auiles in cap. 36. præt. glo. *en es crito.* nu. 3. & in c. 1. verb. *oficial.* nu. 4. ad fi. Bal. in authen. nisi breuiores, nu. 4. & 5. C. de senten tijs ex peri. recit. & ibi addi tio. Platea in l. vniuersus. C. de decurio. libro. 10. in fin. post glos. per text. ibi, idem in l. ijs quid#. C. qui milita. possunt. nu. 5. lib. 12. & in l. nulli. nu. 2. C. de numerarijs lib. 12. Vinc# tius Cigaul. in opere aureo in fi in consi. super alienatione iusti. fol. 164. ait, quòd iudex potest scribere acta cor# se facta, & ex eisdem ferre sententiam, per dict. l. ijs quidem.

4705 In. c. quoniam c#tra. de probatio. col. 3. nu. 4 Auil. in c. 36. prætor. glo. *se# guardados.* numero. 3.

4706 L. capitalium. §. solent. ff. de pœnis. & cap. qu#uis. de pœ nis in 6.

4707 Lib. ciuili, vel de regno, *melio resq; ex deterio ribus efficere.*

4708 Lib. 1. de repu bli. tit. 5. fo. 19 *Vt malit ciues emendare, quám interimere.* Ma gister Auila in Epistolario. fo lio. 119.

4709 Cap. 9. *Non ve nit animas perde re, sed saluare.*

4710 Nam dispensatio qu#doq; est debita, vt in c. exigunt. & ibi glos. 1. q. 7. Biessius li bro. 2. de repu bli. c. 9. fol. 97 pag. 2. ibi: *Quo niam tamen hic vtilitatem publi cam spectamus, si quæ peccata sint, quæ vel neglecta, vel leuius punita videantur ea non eße læsura, diuino iudicio relinqui pessunt.* c. si om nia. 6. q. 1. & diximus supra isto lib. c. 2. num. 1. & seqq. Simanc. de republ. lib. 8. cap. 26. pag. 478. nu. 10. & 15. iudices enim per terrorem leuium pœ narum à delictis subditos malos prohibent & compescunt. c. qui peccat. 23. q. 4. &. c. Deus. 3 q. 1. Puteus de syndica. verb. *contumacia.* nu. 3. fol. 157. c# nu. seqq. quia & plect#do & ignosc#dohoc solum benè agitur, vt vita hominum cor rigatur. c. prodest 23. q. 5. Segura in directorio iud. 2. p. initium fol. 79. nu. 10. & 15. Gregor. in l. 2. gl. *para.* tit. 10. part. 2.

4711 In Licurgo.

4712 Cap. licet. in 2. 45. distin. ibi: *Nonnunqu# erga corrigendos plus agit beneuolentia, quàm seueritas; plus exhortatio, quám comminatio, plus charitas quam potestas.* & l. capi talium. §. solent. ibi: *Nec ante sint à præsi de admoniti.* ff. de pœnis. cap. cum ad mona sterium. ad fi. de statu monac. vers. *prior autem.* ibi: *corri piat & castiget:*

4713 Glo. in cap. si quis. 2. q. 8. & gl. in l. 4. §. pr# tor. verb. *non inuericunde.* ff. de d#no infecto l. fi. §. si fœ nerator. ff. q# metus caus. Puteus de syndi. verb. *contumacia.* nu. 1. & illud carmen de cantari solet. *Regia, crede mihi, res est succur rere lapsis. Et veniam mœstis exhibuiße reis.*

4714 Sessione 13. c. 1. de reformatione. censens admonendos esse iudices, vt se pastores, n# percussores es se memineri#t, atq; ita præesse sibi subditis oportere, vt non eis dominentur, sed illos tanquam filios & fratres diligant, elabor#t##, vt hort#do & monendo ab illicitis deterreant, nec vbi deliquerint, debitis pœnis eos coercere cogantur, & Segura vbi sup. num. 9.

4715 Cicero lib. 4. de Republ. apud Nonium. *Censorís iudieium nihil damnato afferrepræ ter pudorem, itaque vt omnis ea iudicatio versatur tantummo do in nomine, animaduersio illa ignominia dicta est.* Biessius libro 2. de Repu bli. cap. 9. fol. 98. pag. 2. De multis causis, quarum notio C#soribus c# petebat, tradit Petrus Greg. de syntagm. iu ris. 3. p. lib. 47 cap. 16. nu. 9. & seqq. & 18. vbi Aulum Gel li. Varron#, & alios citat.

4716 Supra isto lib. cap. 2. nu. 53.

4717 Ter#t. in Adelphis. *Nimia licentia profectò euadet in aliquod magnum ma lum.*

4718 Cap. si peccauerit. 2. q. 1. Paul. 2. ad Timoth. 4. Concil. Trident. ses. 13. cap. 1. D. Clemens libro 2. cap. 40. D. Thom. 2. 2. q. 32. ad 6. Nauarr. in manuali confess. cap. 24. nu. 17. Palac. Rub. in allegat. hæresis. §. 11. in fi. F. Marc. Ant. de Camos in Microcosm. 1. p. dialog. 10. pag. 112. col. 2.

4719 Vbi sup. fol. 97.

4720 L. capitalium. §. solent. ff. de pœnis. dicit: *Solent quidam, qui vulgô se iuuenes appellant, in quibusdam ciuitatibus turbulentis se acclamationibus popularium accommodare, qui si amplius nihil admiserint, nec ante sint á præside admoniti, fustibus cæsi dimittuntur, aut etiam spectaculis eis interdicitur: quòd si ita correcti in ei sdem depreh# d#tur, exilio pu niendi sunt, n#nunquam capite plectendi.* scilicet, cum sæpius seditiosê & tur bul#tèr se gesserint, & aliquoties appre hensi tractati clementius in eadem temeri tate propositi perseuerauerint; quia qu# do non est spes correctionis, seruatur rigor, & non miseri cordia. cap. est iniusta. 23. q. 4. glos. in cap. alligant. 26. q. fin. dict. cap. li cet. in. 2. 45. distinc. ibi: *Sed dum dominari magis quàm con sulcre subditis placet, honor in flat in superbiam, & quod prouisum est ad concordiam, tendit ad noxam.* d. c. prodest. 23. q. 5. ibi: *Quòd si tanta est peruer sitas & impietas, vt corrigendis reis nee disciplinæ nec veniæ remedia suffragentur, &c.*

4721 *Stultus in culpa, sapiens erit in pœna.* c. qui ea. 38. distinct. l. Seruius. ff. q# vi aut clam. Puteus de syndi. verb. *iudex.* c. 2. nu. 38. fol. 214. & verbo *contumacia.* nu. 7. Gregor. in l. fin. glos 1. tit. 1. part. 1. pœ na enim directè dirigit hominem ad virtutem. cap. his ita. 23. q. 6. & timore pœnæ desistit a mulo. l. 2. tit. 1. p. 3. & ibi Gregor. verb. *rezelandose.*

4722 In proœmio part 7. vbi Gre gor. refert August. dicent#, quòd duæ res faciunt in homine omnia peccata, timor scilicet, & cupiditas: timor facit fugere o mnia quæ s#t carni molesta, cupiditas facit habere omnia quæ sunt carni suauia.

4723 Lib. 7. c. 2. in hæc verba. *Ari stophanis quoque altioris est prud#tiæ præceptum, qui in comœdia introduxit remissum ab inferis Atheniensem Pericl# vaticin# t#, non oportere in vrbe nutriri leon#: sin autem sit alitus, obsequi ei c#uenire: monet enim vtpræcipuæ nobilitatis & c# citati ingenij iuuenes refrænentur, nimio verò fauore ac profu sa indulgentia pa sti, quominus po tenti# obtineant, ne impediantur, quod stultum & inutile sit obtre ctare vireisquas ipse foueris.*

4724 Cap. scias frater. 7. qu#st. 1. l. præses. C. de seruitu. & aqua.

4725 L. eum qui no centem. ff. de iniurijs. Opor tet enim crimina nocentium nota esse. l. ita vulneratus. ff. ad l. Aquil. cap. vt famæ. de sententia excom municat. Reipublic. enim interest, ne delicta remaneant impunita.

4726 Cap. 2. & cap. scripta. de col lusione deteg. l. 9. tit. 4. lib. 4 Fori. l. 22. tit. 1. part. 7. Anton. Gomez in 3. tomo, ca pit. 3. nu. 33. Villalpan. in dicta. l. part. Padilla in. l. transigere. nu me. 47. pag. 110. C. de tr# sactio. Azeue do in. l. 14. nu me. 1. & 2. tit. 9. lib. 3. Recopil.

4727 Lib. 10. Ethico. cap. fin. *Multitudo neceßitati potius, quàm rationi, et pœnis, quàm honestati paret: quamobrem improbi, qui vo luptatem affectant, virtute re licta, dolore afficiendi sunt, perinde atque iu menta.*

4728 Lib. 12. cap. 7. *Qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur.*

4729 Lib. 12. de legibus: *Pœnis mali vexantur, vt & ipsi, & qui puniri iniquitates viderint, iniustitiam oderint, aut saltem minus in simili vitio peccent.*

4730 De Proconsu le Cappadociæ, constitut. 21. *Atrocia cri mina ita acerbé punito, vt paucorum hominum supplicio omnes reliquos continuê castiges.*

4731 Supra isto libro cap. 2. nu. 56.

4732 Dict. dialogo 12. de. ll. *Prauos* (inquit) *si sanabiles sunt, reuocabit: nam si sanari non possunt, qui eos morte afficiunt, apud omnes lau de digni iudices, iudicum## principes non in iuria sœpius dici posse videbuntur.*

4733 Platea in. l. vnica in fin. C. # classicis lib. 10. quorum punitio pertinet ad iudicem propinquior# ma ri, vbi delict# fit: glos. in. l. 2. C. de naufragijs. lib. 11. Gregor. in. l. 24. tit. 9. p. 2. verb. *deue.* & in. l. 2. tit. 9. p. 5. gl. 3. & in. l. 8. glos. 2. in fi. tit. 20. p. 2. facit. l. quoties. C. de naufragijs. lib. 11. & l. de precatio. ff. ad leg. Rhod. de iact.

4734 Lib. 14. & Petrus Greg. vbi supra.

4735 In. l. 1. §. cura carnis. versic. *quies popularium.* ff. de offi. præ fect. vrb. ibi: *Et sanê debet di spositos milites stationarios habere ad tuend# populari# quietem, & ad refer#dum sibi quid vbi## agatur.* Si mancas de Re publica. lib. 8. c. 25. nu. 6. & 7. Petrus Gre go. de syntag. iur. 3. p. lib. 32 cap. 4. nu. 1. & seqq.

4736 L. 1. C. de curiosis. lib. 12. l. nec. supina. 6. ff. de iuris & fact. ignor.

4737 L. 1. C. de Irenarch. lib. 10. & dicam de eis inf. isto lib. c. fi. nu. 16.

4738 Lib. 1. De iocis. *In exerc#da iustitia seuerus crat, & incorruptus, in quem vsum exploratores auscultatoresque destinauit per vniuersam region# cui præ erat.*

4739 Lib. 6. de legi bus, & lib. 6. de Republ. *Pue ror# natura c#uenientem nacta disciplinam, sem per proficiendo ad #n# peruenit virtutem; enutrita autem si fuerit peruersê, ad contraria facilé dilabitur.*

4740 Diotogenes li bro de sanctitate. *Adolescen tium educatio fundament# est totius Reipubl.*

4741 In Matth. homilia 38. *Ocio sa iuuentus impudenter educa ta omni ferocissima bestia imma nior est.*

4742 Prouerb. c. 23 *Noli subtrahere à puero discipli nam, si enim per cusseris eum vir ga, non morictur: tu virga percuties eum, & anim# eius de inferno liberabis.*

4743 Lib. 1. de Republi. *Res efficax est natura, sed potentior est institutio, quæ malam naturam corrigit: & pue rorum ingenia, tanquam agri, ex quibus Respub. suos omnes fructus est perceptura, diligentis simé colantur, & rebus optimis se r#tur; prohibe# tur inseri quæcunque Reip. no xia sunt; nam se mina virtutis ad modum rara sunt, & sterile solum vel incultum na cta prouentu ma larum herbarum facillime marces cunt.*

4744 In Apophteg.

4745 De Repub. lib. 9. cap. 25. & 26.

4746 Lib. i. *del Perfe cto Regidor.* c. 10. fol. 45.

4747 In epistolario spirituali. fol. 134.

4748 Lib. 7. Politi. c. 17. ait. *Vt cæ tera mala, sic de bet legumlator sermonis turpitudinem è ciuitate pellere; nam facilé turpia loqu#do efficitur, vt homines his proxima faciant: quod maximê preuid#dum est in adolescentibus, &c.*

4749 Lib. 10. de Re publ. ait: *Si vo luptuosam musam in c#ticis & carminibus aece ptaueris, voluptas ac dolor in ciuitate pro lege & ratione do minabuntur.*

4750 L. 5. tit 10. & ibi Azeue. lib. 8. Recop.

4751 Cap. 22. *Musica in luctu importuna fit narratio.*

4752 Super psalm. 136. *Quomodo cantabimus can ticum Domini in terra aliena*?

4753 Cap. 15. ait: *Pro co quod plausisti manu, & per cußisti pede, & gauisa es toto affectu super terram Israel, idcir co ego extend# manum meam su per te, & trad# te in direption# gentium, & interficiam te de populis.*

4754 Cap. 32. *Voc# canentium ego audio.*

4755 In locis supra citatis, & idem Aristot. lib. 8. Polit. cap. i.

4756 Hermas lib. 3. de instaur#da relig. lib. 5. & Azeued. in. d. l. 5. num. 3.

4757 L. 1. tit. 29. p. 7. l. 1. 2. & 3. tit. 16. lib. 8. Recopil. singulariter Au# da. in resp#so 40. num. 3. & per totum.

4758 Probatur in dict. ll. Regijs. & in l. 20. tit. 6. lib. 3. Recopil. & in l. 23. titu. 18. lib. 6. Recop.

4759 L. 1. & ibi Azeue. nu. 105. tit. 16. lib. 18. Recopil. & ibi num. 116.

4760 Bellug. vbi su pra rubr. 23. versi. *sed pone.* nu. 24. & 25. Bald. in feud. tit. de cleric. violato. pacis. cap. publici la trones. Auth. de m#dat. Prin cip. §. fin.

4761 Bellug. de spe cul. Princip. rubr. 11. §. ex quo prædiximus, nu. 1. in fi. & 2. & quoad dominos Ara goniæ ibidem rubr. 23. versi. *sed pone.* num. 10. versi. *nune dicamus.* cum seqq. vsque ad nu. 25. vbi indecisum relin quit.

4762 Imponitur enim eadem pœna dict. l. 3. tit. 16. lib. 8. Recopil. & aliæ pœnæ, vt in l. 4. & 5 tit. 12. lib. 8 Recopil. & l. fin tit. 25. eodem lib. & l. 22. tit. 13. p. 2. & ibi Greg. glos. 13. Boni facius in Peregrina, verb. *ca ptio.* fol. 67. in glos. *capi.* in fi ne. Au#daño in cap. 7. prætor. 2. p. num. 2. & 3. idem in dict. responso 40. num. 4. fo. 84. col. 3. in fi ne & seq.

4763 L. capitalium. §. famosos. ff. de pœnis. Cle ment. 1. de of fic. ordin. cap. 2. de cal#niator. cap. ad liberandum. de Iudæis. c. qua propter. 2. q. 7. Authent. vt nulli iud. §. si quis. versi. *com prehensorum.* l. 2. tit. 16. lib. 8 Recopil. Couarruu. in cap. alma mater. in princip. nu. 9. de sententia excommun. A zeued. in l. 1. num. 63. & se quentib. d. tit. 16. lib. 8. Reco pil.

4764 Dict. l. 2. tit. 16. lib. 8. Reco pil.

4765 Bart. in. l. consulta. C. de testamen. Angel. Perus. in l. Gracchus. col. 1. num. 4. C. de adulterijs. Roman. in. l. 1. §. occisorum. col. penult. num. 18. in fin. ff. ad Sillanianum. Puteus de syndic. verb. *captura.* cap. 4. num. 2. fol. 137. facit. l. quod ait lex. §. quod ait. ff. de adulter. An ton. Gom. sibi c#trarius in l. 45. Taur. nu. 48. ad fin. Petrus Bellug. de specul. Princ. rubr. 23. vers. *sed pone.* nu. 23. in fin. vbi dicit ita tenere Doctores communiter in dict. l. quod ait lex. per text. ibi, & per l. si quis in seruitutem. ff. de furtis. & Authent. de man dat. Princi. §. sed neque.

4766 Initium enim in multis casibus & delictis consi deratur. Ias. in l. plerique. col. 2. ff. de in ius voc. Corneus consil. 159. volu. 2. Hippolyt. de Marsil. in pract. §. vlterius. maximè num. 1. 4. & 5. latè Alexan. consil. 75. nu. 5. vol. 3. præsertim in fauo rem rei, & quando initium est licitum, tradit latè Farinacius in 1. tom. crimin. tit. de inquisitione. q. 7. num. 45.

4767 Bald. in. l. sicuti. §. Aristo. ff. si seruit. v#dicetur. & in l. non est verisimile. ff. quod metus causa. & in cap. cum olim, in fin. de dol. & contum. & est communis opinio secundùm Barbat. consil. 26. in fin. lib. 1. Chassanæ. super consuetud. Burgun. rub. 12. §. 1. num. 1. & seqq. fol. 364. Roland. consil. 60. num. 9. & seqq. vol. 2. Remigi. de immunit. Eccles. fallen. 31. Bossium in pract. tit. de captura. pag. 16. num. 34. & tit de fauoribus defens. num. 7. in fin. Suarez in tit. *de los emplaçamientos.* versic. *quinto quæritur.* num. 3. pag. 316. Roland. in d. consi. 60. num. 15. & seqq. & ita practicatur secundùm An ton. Gomez in 3. tomo delictor. cap. 9. num. 5. Iuli# Clar. in pract. §. fin. quæst. 29. num. 10. Auiles in cap. 1. prætor. glo. 1. num. 6. versic. *sed quid si aliquis.* Greg. in l. 18. glos. 5. tit. 1. part. 7. post Ange lum Areti. de maleficijs, in parte *fama publica præcedente,* 6. quæst. principali. nu. 62. Ioann. Tie rius in tract. de fuga. col. 2. num. 10. Bonacosa in com munib. opin. 1. part. versic. *delinqu#s si pro sequatur.* pag. 51. col. 2. latè Brunus à Sole hanc defendit in suis quæstionar. legalib. quæst. 30. num. 4. & onimbus seqq. Farina. 1. tomo criminal. quæst. 7. de in quisitione num. 41. Cathald. de syndic. quæst. 179. num. 100. fol. 24. Puteus vbi sup. num. 2. Azeued. in l.

3. tit. 2. num. 3. lib. 1. Recopil. & num. seq. & in l. 1. num. 76. tit. 16. lib. 8. Recopil. cap. ex parte. el. 1. de verb. signific. l. quis sit sugitiuus. §. item apud. cum glos. ff. de ædilit. edicto. & in tit. de pace tenend. in feud. §. si verò quis. versic. *videtur,* vbi # si reus fugiat faciem iudicis, non potest capi in alie no territorio.

4768 Bart. in. l. lib ellorum. nu. 7. ff. de accus. Tiber. De cian in. 1. tom. delictor. lib. 4. tit. 17. num. 11. & sequentio. Azeued. in l. 1. num. 76. tit. 16. lib. 8. Recopil.

4769 L. 7. & 16. tit. 4. part. 3.

4770 Marsil. consi. 121. num. 21. Roland. in d. consil. 60. num. 23. vol. 2. Brunus. d. quæst. 30. nu. 47. & seqq Farinac. in. d. q. 7. num. 41. in fin.

4771 De syndic. ver bo *captura.* c. 4 nu. 4. fol. 138.

4772 Bart. in l. 1. nu me. 1. C. vbi de crimin. agi oport. Grammati. decis. 26. Bonifacius in Peregrina, ver bo *captio.* glo. *capi.* fol. 66. & glos. seq. Au# da. respon. 40. nu. 1. & 2. & 4. versic. *illa tamen.* & num. 5. versic. *secun da conclusio.* A uil. in cap. 27. prætor. glos. *requieran.* in princip. Oroscius in l. præses. col. 446. num. 8. ff. de ofsic. præsid. Couarruu. in cap. 11. pract. nu. 5. pag. 78. versi. *quarto erit.* l. 1. tit. 29. part. 7. ibi: *Deue embiar su carta al juez do es tà el malhechor.* l. 3. tit. 16. lib. 8. Recop. ibi: *Embiandoselo a requerir los Alcaldes que dieron la sentencia.* Azeued. in l. 1. tit. 16. num. 36. & 40. lib. 8. Recopil. Didac. Perez in l. 2. tit. 17. pag. 339. in fin. cum seq. lib. 8. Ordinam Farinac. in 1. tom. crimin. tit. de inquisitione. quæst. 7. num. 35. & 38.

4773 Azo in summa. C. de his qui latro. vel alios crimi. reos occulta. Bonifacius vbi supra.

4774 Quod in grauibus delictis teneatur iudex præcisè remittere delinqu#tem ad locum delicti, probat Auth. vt nulli iud. §. si quisverò c# prehensorum. l. sicut. §. cum sacrilegium. ff. de accusationibus. glos. in Clemen. 2. verb. *de more.* de re iudic. & glos. vlt. in. c. fin. de raptor. tit. 16. lib. 8. Recopil. Montaluus in l. 1. tit. 29. part. 7. & in l. 1. tit. 1. lib. 2. Fori. Bonifac. vbi sup. fol. 67. glo. *remittere.* Au#d. dict. resp. 40. num. 2. Greg. in l. 18. verbo *recabdar.* tit. 1. part. 7. Auiles in dict. c. 27. glos. fin. Belluga de spec. Princip. rubr. 11. §. ex quo prædiximus. nu. 1. & 2. ad fin. & ibi late eius additio li tera A. Bossius de crimin. tit. de foro compet. nu. 8. probat dict. l. 1. tit. 29. part. 2. ibi: *E el juzgador del lugar, do qui er que fuere hallado el malfechor, despues que la carta recibiere, deue lo fazer aßi, maguer non quiera.* & ibi Gregor. in eo verbo *deuelo fazer.* tenent plures alij relati à Tiberio Deciano in 1. tom. crimin lib. 4. cap. 19. num. 7. & num. anteced. refert alios asserentes de vrbanitate faciendam esse remissionem reorum, & vtrumq#ue affert latè Azeued. in. l. 1. nu. 8. & seqq. tit. 16. lib. 8. Recopil.

4775 In. l. properandum. §. sin autem reus. nu. 9 & 10. C. de iu dic.

4776 Auenda. in d. responso. 40. nu. 4. Bossius vbi sup. d. nu. 48.

4777 Abbas in cap. fin. nume. 15. de foro comp. Couarr. in d. cap. 11. pract. nu. 7. versi. *octauò remißioni.* Bonifac. in d. glos. *remittere.* Auenda. in d. respons. num. 3. versi. *item aliud.* Gregor. in. d. l. 1. verbo *deuelo.* in fin. tit. 29. part. 7. Dueñas in regul. 278. limitat. 3. Clarus in pract. §. fi. quæst. 38. nume. 23. glos. in Clement. pastoralis.

de re iud. Tiber. De cia. 1. tomo. crimin. lib. 4. cap. 19. nu. 5. Azeued. in. d. l. 1. num. 3. vsque ad. 7. Farinac. in. 1. tomo criminal. tit. de inquisitione quæst. 7. nu. 36.

4778 In dict. responso 40. num. 3. versi. hodie tamen, per aliquot col#nas, & versic. *& in quantum.* vsque ad versiculum. *secunda conclusio.* & num. 10. versi. 13. *c# clusio.* l. 1. tit. 29. part. 7. quanuis contra Auenda. tenet Azeued. in. l. 3. num. 1. & 2. tit. 16. lib. 8. Recopilat.

4779 Dict. l. cui. ff. de accusationibus. vt resoluit Clarus in dict. §. fin. quæst. 38. num. 28. Gregor. in. d. glos. *deuelo.* versi. *sed quid si iudex.* Bonifacius vbi sup. in dict. glos. *remittere.* Azeued. in. d. l. 1. num. 14. & 15. tit. 16. lib. 8. Recopil. Farinac. 1. tom. crimin. tit. de inquisitione, quæst. 7. nume. 42.

4780 Auil. vbi supra, & in glossa *entregue.* Guido Pape quæst. 202. & ibi additio. Chassanæ. in consuetudin. Burgund. rubric. 12. §. 1. fol. 364. Boerius quæst. 29 Bonifa. vbi su pra. Auenda. in dicto resp# so 40. Couar. in dict. c. 11. practicar. An ton. Gomez 3. tom. delict. cap. 1. nu. 87. Dueñas dicta regula 278. & Clarus dicta quæst. 38. à num. 19. Gre gor. in dict. l. 18. part. & me lius in dict. l. 1. verb. *deuelo fazer.* & est gl. singul. in dict. Clement. pastoralis. verb. *de more.* de reiu dic. latê Tiberius Decia. in dict. 1. tomo. crimin. lib. 4. cap. 19. & Bellug. & eius ad di. vbi sup. Farinacius in 1. tom. crimin. tit. de inquisi tione, quæst. 7. per totam, & Azeued. in. l. 1. & seqq. tit. 16. lib. 8. Recopil. vbi num. 58. & seq. ponit requisita, vt remissio delinquentis fieri debeat.

4781 Couarruuias in dicto cap. 11. practic. nume. 9. in fin. Decianus vbi sup. numero. 25. Clarus in dict. quæst. 38. nume. 25. Azeued. in dicta. l. 1. nume. 44. & 50. & Farinacius vbi sup. numero. 33. limitatio. 4.

4782 L. 3. tit. 16. lib. 8. Recopil.

4783 Bald. in l. executorem. col. 7. C. de execu tione rei iudi. catæ. Auend. in dict. respon so. 40. num 6. versi. *quinta c# ciusio.* & vers. seq. Greg in l. 1. tit. 29. verb. *deuelo.* col. 3. ad fi. vers. *si ve rò offensus.* p. 7 Couarru. in c. 11. practicar# nu. 6. in fi. & facit c#munis resolutio tradita per Dida. Perez in l. 1. col. 884. vers. *sed contrarium.* tit. 4. lib. 3. ordina. quod in cri minalibus pos sit prorogari iurisdictio. & cum Couarru. tenet Azeue. in l. 1. nu. 31. tit. 16. lib. 8. Recop. vbi asserit ita defini tum in Pincia na C#cellaria, & rursus in nu me. 33. & 38. quamquam Prosper Farinaci. in 1. tomo cri min. tit. de inquisitione. q. 7. nu. 30. contrarium teneat.

4784 In dict. l. executorem.

4785 L. iurisg#ti#. §. si paciscar. ff. de pactis. l. 2. C. de sportu lis. Bald. in l. si qui ex c#sensu. C. de epis cop aud. Bellug. de specul. Princip. rubr. 23 versi. *etsi scias.* nu. 4.

4786 Bart. in l. fin. ff. solu. matri. Bellug. vbi su pra. §. sed pone. num. 2. ad fi. fol. 129.

4787 L. 15. tit. 1. p. 7.

4788 Perez vbi supra, & Grego. in dict. l. 15. verb. *resp#dies se.* & quæ tradit Azeu. in. l. 1. nu. 24. tit. 16. lib. 8. Recop.

4789 Perez vbi supra, & Grego. in d. l. 15. verbo *respondieße.* in fine.

4790 Bologni. consi. 57. versic *sed plus dicunt.* Augusti. ad Angel. de malesic. in verbo, *hæc est quædam inquisitio.* num. 83. Alcia. in cap. 1. num. 67. de offic. ordi. C#rad. in curiali breuiar. fol. 251. num. 18. & seq. lib. 1. cap. 9. §. 3. Bossius in practica, tit. de foro compet. num. 182. plu res refert & se qunur Clarus in practic. §. si. qu#st. 39. nu. 4. versi. *contrariam.* Bonifac. in Peregrina, verb. *captio.* gl. *remittere.* fol. 67. versic. *quid#.* Greg. in. l. 18. glo. 1. tit. 1. part. 7. Aui les in cap. 27. prætor. glos. *re quieran* num. 1. Couarruu. in practicis. cap. 11. post nu. 6. versic. *sexto in hoc.* Villalobos in ærario commu. opin. litera D. num. 68. fol. 38.

4791 L. 18. & ibi Gregor. in gl. 1. tit. 1. p. 7.

4792 Hippolyt. in practic. §. con stante. nu. 90. Roland. consi. 19. num. 8. & seq. vol. 2. & Viuius lib. c# mun. opin. ver bo *iudex domicilij.* & aliquos referunt Rol#. & Clarus vbi sup. Anto. Gomez. 3. tomo delict. cap. 1. num. 87. Gregor. in l. 1. verb. *deuelo.* in princip. & versi. *aduerte tamen.* tit. 29. part. 7. & in. l. 15. glos. 1. in princip tit. 1. part. 7.

4793 Bart. in. l. si dominium. nu. 2. ff. de furtis. quam dicit sæpius in praxi obseruatam Angel. in. l. si abducta. C. de furtis. & Bald. in dict. l. si dominium. Paul. in l. siue manifestum. §. 1. num 13. ff. de condictio. furt. & dicit commun. ex alijs Couarruu. cap. 11. practic. num. 9. & Clarus in dict. §. fin. quæst 38. num. 16. Viuius vbi sup. in fin. pag. 112. & Gregor. in. l. 4. tit. 14. glos. *ladron.* versic. *Bene tamen fateor.* pag. 7. post Bonifaci. in Peregrina, verb. *accusatio.* quæst. 7. litera F. fol. 21. asserens opinio. bart. procedere, qu#do fur cum re fur tiua fuit appre hensus. Boeri. decisio. fi. vol. 2. nu. 2. & 4. ante fin. & de cisio. 13. num. 47. & 48. & Capicius decisio. 104. Auenda. resp#so 40. num. 10. versic. *decimaquarta conclusio.*

4794 Paulus in l. siue manifestum. §. 1. sup. cita. Cæpolla in c# sil. criminal. 59. circa fin. Bald. consil. 471. lib. 3. Ri minald. consi. 106. num. 11. lib. 1. inter c# sil. criminal. diuersor# Doctorum, Marsi lijs in. l. fin. ff. de iurisdictione omnium in dic. ex nume. 212. Bossius in practica, titulo de furtis, num. 18. Angel. in dict. l. si dominium. nume. 1. Couarruuias lib. 2. variarum resolutionum, cap. 20. nume. 15. in fin. & in. d. cap. 11. practic. num. 9. Clarus in dicta quæst. 38. num. 16. Viuius. 3. tomo commu. opi nio pag. 110. quæst. 4. qui omnes reprobant Barto. & dicunt magis commu. & veriorem & æquiorem, & tenendam contra ipsum: & Decianus in 1. tom. delictor lib. 4. cap. 17. num. 15. vbi citat Soci. dicentem, quòd hæc opinio Bart. fecit suspendi vltra c# tum millia hominum, & in praxi tenend# ait Azeue. in l. 1. nu. 32. tit. 16. lib. 8. Recopil. & ibid. nu. 78.

4795 Bart. in auth. minoris. col. 1 in fi. versi. *sed quæro.* C. qu#. mulier tut. offic. fung. pos. post glos. ibi. Abbas in c. 1. nu. 7. versi. *ter tio si causa.* de dilatio. Menoch. de arbitrarijs, casu 52. lib. 2. nume. 11.

4796 L. 4. tit. 14. p. 7. & l. 2. tit. 1. ead. part. & l. 22. tit. 2. p. 3. secundum Gregor. in dict. l. 4. verb. *el ladron.* col. 1. ver sic. *limitanda.* & qu# tradit Boe rius decisione fi. nu. 4. vol. 1. quanquam A uenda. dict. res ponso 40. nu. 10. versi. *decima quarta conclusio.* intelligit dict. l. 4. in casu criminali: quia etiam in atrocibus de lictis non fit remissio delinquentis, quan do causa inten tatur ciuiliter, tradit. Couar. in c. 11. pract. versi. *octauó* & Prosper Farinaci. 1. to no crim. tit. de inquisitione q. 7. num. 37.

4797 Vt in tit. C. ne ex delict. defunctor.

4798 Vbi supra.

4799 Iodoc. in practic. crim. cap. 33. tit. de remissione. nu. 1. & seq. Bos. de crim. tit. de foro compet. nu. 39. vbi am pliat, etiamsi iudex præueniens sit inferior. Hieron. de Monte in tracta. de fin. regun. c. 25. nu. 6. Anton. Tessau. decis. Pedem. 90. nu me. 6. versi. *n# prœuentioni locus est.* late prosequitur Farinac. 1. tomo. crim. tit. de in quisitione. q. 7. num. 32. & seqq.

4800 In l. fi. ff. de iu risdictione omnium iudic.

4801 Alberi. in l. siuemanifestus. §. tamdiu. ff. de condictione furti. Bart. in l. c#ctos populos. nu. 47. C. de summa Trini. & fide Catho. c#muniter recepta, secundùm So ci. consi. 302. nu. 4. in fi. lib. 2. & plures quos refert Clarus in practic. §. fin. q. 85. nu. 3. vers. *tertius casus.* Grego. in l. 4. tit. 14. glos. *el ladron.* in fin. part. 7.

4802 Vt resoluit Clarus in practi. §. fi. qu#st. 29. num. 6.

4803 Infra lib. 5. c. 4. num. 18. & cod. lib. cap. 7. nu. 18. Auil. in cap. 1. prætor. gl. *salario.* nu. 9. & seqq. Baeça de inope debit. c. 18. nu. 8. fol. 151. Clarus vbi supra.

4804 Bal. in l. siquis in hoc genus. C. de Episcopis & cler. An gel. in l. 1. C. de Nili ager. rumpen. Puteus de syndi. verb. *brachium.* Roland. consi. 37. num. 19. vol. 4.

4805 Iust inian. in nouell. tit. de Armenijs, con stituttone. 21. ait: *Vetera curiosius perquire re, & ad præterita iam t#pora recurrere, confusionis potius, quám legislatio tionis est.* l. fiscus. §. debnores. ff. de iur. sisc. l. diuus. ff. de bonis dam nat. ibi: *Quod quidem per qu# nimiæ dilig#tiæ est.* l. si bene collocat#. 33. ff. de vsuris. ibi: *Nam inter insolentiam curiosam, & diligentiam non am bitiosam mult# interest.* l. senatus. 15. in prin cip. ff. de iur. fisc. ibi: *Et si iu sta causa abolitionis sit, & si erraße vldebitur, det imprudentiæ veniam.* l. nec supina. 6 ff. de iur. & fa cto ign. ibi: *Nec scrupulosa inquisitio exig# da, scientia enim hoc modo æstimanda est, vt ne que negligentia craßa, aut nimia securitas satis expedita sit, neque dilatoria cu riositas exigatur.* l. doli. ff. de nouationi. ibi: *Nam etiam si sciat, dissimulare debet, ne cu riosus videatur.* l. seruus vetitus. 122. ff. de legat. 1. ibi: *Ne serupulosa* in *qui sitio, hoc est, vt neglig#tiæ ratio non habeatur, sed tantum fraudum.* Eras. in. 1. Chi liad. prouerb. 385. & in 2. # uerb. 130. Bal dus in l. 2. in fi. ff. de constit. pecu. Benuenut. de mercatu. tit. quomodo proced. sit pag. 477. Auenda. in c. 26 præt. nu. 16. Auil. in cap. 2. præt. glo. *en justicia.* nu. 18. in fi. Baraon. in additio. ad Palac. rub. in repetitione c. per vestras. §. 21. in cip. *ex his.* litera K. pag. 470. Thom. Doccius consi. 143. Sarmient. lib. 1. selectarum. c. 1. in fi. vers. *sed vt i#.*

4806 Sup. isto lib. c. 3. nu. 19. & sequent.

4807 In consi. 143. n. 1. & 3. incip. *in occurrenti.*

4808 L. 4. tit. 16. lib. 8. Recop.

4809 L. 103.

4810 Inf. isto lib. c. 18. nu. 281. & lib. 5. c. 7. nu. 8

4811 Cap. 12. &. c. 21. Tiber. De cian. 2. tom. cri min. lib. 6. c. 24. nu. 2.

4812 3. Reg. cap. 9. *Sanctificaui domum hanc, quam ædificasti, vt co lereturnom#me# ibi in sempiternum, & erunt oculi mei & cor meum ibi c#ctis diebus.*

4813 L. fin. tit. 10. part. 2.

4814 Lib. 1. de sacror. immunita. pag. 131. num. 11.

4815 Ioan. Visquis in tract. de im munita. Eccle. col. fin. versic. 32. Remigius de Goñi eod. tract. regul. 1. nu. 2. Paz in pract. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. num. 23.

4816 Ancharr. c#s. 329. incip. *dubitation# facit.* in princ. Mar cus M#tua sin gulari. 271. Ti ber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 25. num. 1.

4817 Vltra quos vi de plures Doctores relatos à Remigio in dict. tract. in princip. nu. 2. à quibus dicit materiam recollegisle; & vide Petrum Medina de im munit. Eccles. Augusti. in epistol. ad Hie ronymum 28. idem Medina de memorabi. Hispan. c. 18. Alfonsus Tostad. Exod. 22 quæst. 16. & Iosue 22. q. 3. cum seq. Catelian. Cotta. in memorab. ver bo *asylum.* Alciat. lib. 3. præ sumptio. c. 33 & lib. 7. Parerg. c. 6. Corras. lib. 5. miscellan. cap. 23 Prosper Farinac. 1. tom. crimin. tit. de carcer. & carcer. quæst. 28. & Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 24. cum seqq.

4818 Cap. 1. de alie natione feud.

4819 Hiere. 7. Matthæ. cap. 21. Lucæ. 19. Mar ci. 11. & habe tur in cap. Sal uator. 1. q. 1.

4820 Infra hoc cap. num. 92.

4821 Igneus in. l. 1. in princip. nu. 26. cum seqq. ff. ad Syllania. Remigi. in tra cta. de immunit. Eccles. in princip. nu. 5. Petrus Pechius in tractat. de arresto. cap. 6. num 5. Quesada cap. 1. diuers. qq. num. 2. Anastasius Germoni. de sacrorum immunita. lib. 3. cap. 16. num. 3. & seqq. pagina 252. & quæ refert, licèt non sequa tur, Tiberius Decian. 2. tomo crimi. lib. 6. cap. 25. nu. 2. in princip.

4822 Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. num. 1. versi. *secunda conclusio.* & Decian. in. d. loco. nu. 2. post princ. vsque ad fin. & Farinacius in 1. tom. crimin. tit. de carceribus, & carcerat. quæstio. 28. nu. 1.

4823 Cap. tr#slato. de constitutio. D. Thom. 1. 2. quæst. 98. art. 1. & quæs. 104. artic. 3. Magister in 4. sentent. distinct. 3.

4824 Cap. 21. & 3. Reg. 1. dicitur quòd Adonias filius maior Dauidis, timens Salomo nem Regem, abijt in tabernaculum Domini, vt tutus esset. & Numer. 7. *Sanctificauit Moyses tabernaculum.* Igneusvbi sup. num. 29. & Decianus in dict. loco.

4825 Cap. 35. & An to. de Butr. in cap. cùm Ecclesia. de immunita. Eccle si. facit cap. illa. 15. quæst. i. Ioann. Lup. in tract. de libertate Eccles. quæst. 11. col. 4. & verba Nu meror# sunt: *Decernite quæ vrbes esse debeant in præsidia fugitiuorum, qui nolentes san guin# fuderint, in quibus cum fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidere.*

4826 3. Reg. 1. 2. & 3.

4827 Cap. 20. *Separate vrbes fugitinorum, vt con fugiat ad easqui cunque animam percusserit nescius, & poßit euadere iram pro ximi, qui vltor est sanguinis, c# ad vnam harum confugerit ciuitatum.*

4828 Cap. 4. & 19. Pineda inmo narchia lib. 2. c. 32. §. 1. ad fi. & §. 3. col. 3. fol. 151. & se quent. & Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 21. num. 15.

4829 1. 2. q. 108. artic. 1. & 2. & quodlib. 4. artic. 13.

4830 Vt ex D. Augusti & alior# sanctorum Pa trum testimonio meminit Gratianus. 17. quæst. 4. maximè cap miror. cap. id con stituimus. cap. reum. cap. con stituit. & cap. diffiniuit. vbi plura etiam con cilia ad id eitantur, & est text. celebris in cap. inter alia. &. c. pen. & fin. de immunit. Eccles. l. 2. 3. & l. præsenti. C. de his qui ad Eccles. c#fug. l. 2. tit. 11. p. 1. Remigius vbi sup. nu. 6. & 7. Couarruu. vbi su pra. Mencha. de testam. lib. 3. §. 22. num. 54. & Farinacius in 1. tom. crim. tit de carcerib. & carcera. qu#st. 28 nu. 1. & Tiberius Decia. 2. tom. crimin. li bro 6. cap. 28. num. 6. fol. 59 & dict. cap. 25 num. 2. vsque ad 3.

4831 Lib. 3. de sacrorum immu nit. cap. 16. nu. 4. & seqq.

4832 In dict. tom. i. crimin. tit. de carcer. & carcera. q. 28. nu. 1.

4833 Sessio. 25. c. 29.

4834 Lib. 12. Thebaidos. *Fama est, defessos acie post bu sta paterni Numinis, Herculeos sedem fundasse colonos.* & Setuius in 8. AEneidos Corras. Miscellane. lib. 5. c. 23. Decian. in dict. 2. tom. cap. 25. nu. 3.

4835 Liuius lib. 1. Dionysius Halicar. lib. 2. Iuuena. satyr. 8. Augusti. de ci uit. Dei. c. 34. Anastasi# Get mo. lib. 1. de sacrorum immunita. c. 15. nu. 15. pag. 35 alios refert Ti ber. Decia. 2. tom. crim. lib. 6. cap. 25. nume. 4.

4836 Lib. 8. *Hic lucum ingentem, quem Romulus acer Asylum.*

4837 Lib. 5. Belli Maced. Pineda in monarc. lib. 4. c. 6. §. 3. fol. 240.

4838 In l. 2. §. his tamen temporibus. ff. de origin. iur.

4839 Tullius. 3. in Verrem, & Iustin. lib. 27.

4840 Seruius lib. 8. Aeneid. Liuius ab vrb. condi. lib. 36. Augusti. de ciuitate Dei. cap. 34. Vlpian. in. l. 17. §. apud Labeonem. ff. de ædilitio. edic. & ibi Bud#us in #notation. ait, hanc immu nitatem vocari Asyliam. Ca telia Cot. ver bo *asyl#.* Ioan. Igne. in dict. l. 1. nu. 79. ff. ad ad Syllanian. Diony s. Halicar. lib. 2. Stra bo lib. 5. Patri cius de Republi. lib. 8. tit. 16. Ouid. lib. 3. Fastor. Cornel. Tacit. lib. 3. Thucid. lib. 1. belli Pelopo. Petrar. in The seo. & Romul. Corras. lib. 5. miscellane. c. 23. Alexan. ab Alexan. lib. 3. genial. dier. c. 20. Couar. vbi sup. nu. 2. Alcia. lib. 7. Parerg. iur. cap. 6 & in tract. pr# sump. regu. 3. pr#sumptione 33. Chassan#. in consuetud. Burg. fol. 54. col#. 1. num. 111. rub. 1. §. 5. versic. 16. Quesada in c. 1. diuersa. qq. nu. 1. Prosper Farinac. 1. tomo crimi. tit. de carcer. & carcera. q. 28. nu. 1. & Menoch. de præsumpt. lib. 5. præsumptione 10. nu. 2. Decian. in dict. 2. tom. crim. lib. 6. c. 25. nu. 4. & Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. cap. 21.

4841 2. tom. crim. lib. 2. c. 25. nu. 23. in fi.

4842 Homer. Iliad. 1.

4843 Sueton. c. 37. Tacitus annalium lib. 3.

4844 Plaut. in Mu stellaria, actu 5. scena. 1. D. Paul. Actor. 17. & ibi Ni colaus de Ly ra, Gerson in tract. 6. super Mag. Pausanias lib. 1. in Atticis. Cicer. in action. in Verr. Iustinus lib. 28. Couar ruu. d. lib. 2. varia. c. 20. nu. 2. Vergil. lib. 1. Aeneid. *Orantes veniam, & templum clamore petebant.* & 6. Aenei. *Talibus orabat dictis, arasque tenebat.*

4845 Alciat. lib. 2. parergon. c. 4. in fin. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 24. nu. 1.

4846 Isidor. Etym. lib. 15. cap. 4. Archidiac. in c. & hoc. 16. q. 6.

4847 Cap. 16.

4848 Ibid. cap. 18. *Et si non audierit eos, dic eccle siæ.* & Act. 5. *Timor magnus in vniuersa Ecclesia.*

4849 Hippoly. in. l. Senatusc#sul. to. ff. de sicar Petrus Medi na in memorab. verb. *Asylum.* Alciat. li bro 3. præs#pti. cap. 33. & lib. 7. Parerg. cap. 6. Corras. lib. 5. miscellanear. c. 23. d. Petrus de Medina cap. vlti. de immunita. Eccles. Augustin. Hieron. epist. 28. Gon saluus de hæretic. prauita. q. 11. Boerius decisio. 110. Remigius G# ni in tract. de immunit. Eccle. fallen. 18. Couarr. lib. 2. variar. cap. fi. Simanc. lib. 8. de Republ. c. 46. nu. 5. pag. 512. & idem de catholic. in stitut. tit. 46. num. 65. fol. 223.

4850 De sacrorum immunit. lib. 2. cap. 16. num. 4. vbi quòd in ll. Visigothorum lib. 6. tit. 5. cap. 16. ita cauetur: *Sed etiam si contigerit eum* (homicidam intellige) *ad altare sanctum fortasse confugere, non quid# præsumat eum absque consultu sacerdotis persecutor eius abstrahere; consul to tamen sacerdote, ac redito sacramento se eundem sceleratum publica mortis pœna non con demnaturum, sa cerdos eum suæ intentione ab al tari repellat, & extra chorum pro ijctat: cui ab Ec clesia non aliàs mortiseras inferat pœnæs, sed in potestatem pa rentum, & eorñ quorum propin quusoccisus fuerit, contrad#d# est, vt excepto mortis periculo, quidquid de eo fœcere golueriut, licentiam habeant.*

4851 Vt videre est per Rebuf. in proœm. constitu. Regiar. glos. 5. nu. 40. Couarr. lib. 5. variar. cap. 20. nu. fin. versic. *cæterum.* Ferra ra in pract. tit. de form. inquisitio. col. 11. versi. *ex his potest.* sol. 221. Ioann. Lucius lib. 1. placit. Cur. tit. 2. placit. fin. & Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 22. nu. 2. & 3.

4852 Lib. 23. historiæ Gothor. c. 21. & 22.

4853 Remigius vbi sup. ampliat. 22. & in legibus Aragon. titu. de his qui ad Eccles. vel palatia infan çonum confugi. cap. 2.

4854 Remigius in dicto loco nu. 3.

4855 Facit. l. 19. tit. 25. part. 7.

4856 L. 32. tit. 18. part. 2.

4857 Tiberius Decian. in 2. tom. crimin. lib. 6. c. 25. nu. 16. ad fin. C#trarium tam# tenet Isernia in. c. 1. in versi. *& bona commit tentium.* in tit. quæ sint regal. in seud.

quem ibi sequitur Matthæ. de Afflict. in col. 7. in fi. & col. 8. in princip. & nu. 135. vbi ait, vidisse multa prinilegia de hoc, n# tamen obseruari.

4858 L. quis sit fugitiuus. 17. §. apud Labeonem. ff. de ædilitio edict. l. ca pitali#. §. qui ad statuas. ff. de pœnis. l. vnica. C. de his qui ad statuas confug. communis opinio secundùm Re mig. in d. tractat. de immu nitat. Eccles. ampliat. 23. tam# Restaurus de Imperatore. q. 96. & Clarus in practica. §. fin. q. 30. nu. 27. dicunt difficile esse hoc practicari. Quesa da cap. 17. diuers. qq. num. 26. Paz in practic. 1. tom. 5. partis. c. 3. §. 3. num. 50. & 51. latè Farinac. 1. tom. crim. tit. de carcerib. quæst. 28. nu. 49. & seq. Multa quoque adducit Tiber. Decian. in 2. tom. crimin. lib. 6. c. 25. num. 5. Petrus Grego. de syntagm iur. 3. p. lib. 33. cap. 21 num. 11. & se quent.

4859 Maxim. Planud. in vita Aesopi. ibi: *Et ego itaque Rex, tuos pedes attin go, ne me sine causa occidas.*

4860 L. 2. ff. de his qui sunt sui vel alien. iur. l. i. §. 1. ff. de offic. præfect. vrb. Ioan. Vis quis in tract. de immunita. Ecclesi. concl. 1. nu. 3.

4861 Singulari. 98.

4862 Singul. 619. & in l. præsenti. C. de his qui ad Eccles. confug.

4863 Matth. 21.

4864 Lib. 8. de Republ. cap. 40. nume. 3. pag. 511.

4865 §. 2. in 2. part. historiarum.

4866 Cap. sancta Romana Ecclesia. 15. distinctione.

4867 In dict. tract. de immunita. Ecclesi.

4868 2. tom. crim. lib. 6. c. 25. nu. 5. post med.

4869 Cap. reos. 23. qu#st. 5. c. inter alia. de immunita. Eccle siar. ibi: *Quantumcun## grauia maleficia perpetrauerit.* l. præsenti. C. de his qui ad Eccles. consug. l. 2. tit. 11. p. 1. Ancharran. Imol. & Cardi. in Clem. 1. q. 3. & ibi Guillier. de Monte laudi de pœni ten. & remissio. Remigius de Gonni de immunit. Ecclesi. regul. 1. in princ. Couarruu. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 6. versi. 7. Clarus in practica. §. fin. q. 30. nu. 1. 8. & 9. Petrus Dueñas in regula 228. Anton. Gom. 3. tom. cap. 10. nu. 1. Didac. Perez in l. 6. tit. 2. gl. 2. lib. 1. Ord. Paz in pract. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. num. 22. & nu. 55. Auenda. in. c. 22. prætor. nu. 9. in princip. Azeued. in l. 3 num. 18. tit. 2. lib. 1. Recopil. Tiber. Decia. consil. 80. nu. 24. lib. 3. idem Decian. in. 2. tom. crim. lib. 6. c. 28. nu. 1. &. c. 29. nu. 2. fol. 59. &. c. 25. nu. 1. fol. 46. Ioan. Gutierr. in lib. 3. pract. q. 1. num. 3. & q. 5. nu. 1. Prosper Farinac. 1. tom. crimin. tit. de carcer. & carcera. quæst. 28 nu. 1. &. 15. vbi hanc dicit veriorem & c#muniorem.

4870 Lib. 3. de sacrorum immu nit. cap. 16. nu me. 1.

4871 In l. præsenti. C. de his qui ad Eccles. con fug. Iodocus in pract. crim. cap. 106. nu. 1. & seqq. Clarus in pract. §. fin. quæst. 68. ver sicul. *extrahens aliquem.* Meno chi. de arbitr. lib. 2. casu 360 num. 68. vers. *decimusquintus casus.* alios refert Farinac. 1. tom. crim. tit. de carce. & carcera. q. 28. nu: 2. & seq. concil. Trident. ses. 25. cap. 20. & vide infra hoc cap. nu. 79.

4872 Glos. vlt. in l. 2. C. de hisqui ad Ecclesi. confug. & melior text. ibi: *Nulla saltem cogitatio ne atque tractatu.* in dict. l. præsenti. C. eo. Gigas in tractat. de crimin. læs. maiestat. lib. 1. sub tit. qualiter & à quibus, quæst. 2. Decianus 2. tomo crimin. lib. 6. c. 27. num. 5.

4873 L. 2. C. de his qui ad Eccle s. confug. ibi: *Si quisquam c#tra hanc legem venire tentauerit, sciat se maiestatis cri mine esse retin# dum*: latè Gigas in tract. de crim. læs. maiesta. in princ. q. 10. Montal. in l. pen. gl. 2. post med. tit. 11. p. 1. Petius Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 21. num. 1.

4874 L. pen. tit. 11. p. 1. & præter Gutierr. & Fa rinaci# hic citatos, & alios in glos. præce dentibus, vide plures quos in fra citauimus hoc cap. num. 99. superverb. *canones.*

4875 Dict. sess. 25. c. 20. de reformatione.

4876 Gutierrez in dict. lib. 3. practic. qq. qu#st. 1. num. 36. & Farinac. in d. 1. tom. crim. titul. de carceri. & carcera. q. 28. nu. 2. & se quentib.

4877 In Agesilao.

4878 In Agesilao.

4879 Anastasi. Germoni. vbi supra.

4880 Authent. de mandat. Princip. §. quòd si delinqu#tes. & §. nec autem.

4881 Authent. quomodo oport. Episcop. col. 1. Bart. in proœm. Digestorum. cap. cum ad verum 96. distinct. Quesada cap. 1. diuersarum quæstionum, numero. 4.

4882 Ancharran. in cap. inter alia. de immunitat. Ecclesi. ait: *Non est bona consequentia: Ius Canonicum enume rat aliquos casus, & non omnes qui sunt in legibus expressi; ergo corrigit legem: cum enim constitutio loquitur in materia iuris communis, & aliquos casus exci pit, nonper hoc firmat regulam in contrarium, imò in casibus non exceptis suppletur à iure antiquo.* & ibi Ant. de Butrio quæst. 3. Ioan. Visquis in tract. de im munit. Eccles. num. 36. Iacob. de Rauena, & Petrus de Bellaper. in l. 2. C. de his qui ad Eccle. confug. cap. ad audientiam. de cleric. non resid. facit Didacus Perez in l. 1. tit 16. lib. 8. Ordinam. pag. 320 col. 2. in fin. versi. *quia ex grauitate.* Paz in pract. 1. tomo 5. part. c. 3. §. 3. num. 181. & Tiberius Decian. in 2. tomo crimin. lib. 6. capit. 28. numeto 20. post med. versi. *& licet certi.*

4883 L. hæreditarium. §. sed neque. ff. de fundo instructo. cap. dominus. 32. quæstio. 7. cap. 1. de conses.

4884 Glos. per tex. ibi in l. ob æs alienum. C. de præd. min. & in l. fin. verb. *volucrit.* C. de reuoc#d. donation. glos. in l. 1. C. de condict. indeb. capit. ad audientiam. de clericis non resid#. & ibi Abbas. cap. cum dilecta. de confirmat. vtil. vel inutil. vbi Ab bas numer. 4. ait, quòd casus excepti à regula, extenduntur ad similes ex identitate rationis. Baldus in cap. post trans lationem. nu. 3. de renuntia tione. Andre. Sicul. Barba. in dict. cap. ad audientiam. num. 19. glos. & Barto. in l. serui. ff. de vsucapio. num. 2. glos. in cap. quoniam frequenter, & ibi Felinus num. 3. vt lite non contesta. Couarruuias lib. 2. variar. cap. 5. num. 6. Hu mada in scholijs ad Greg. in. l. 4. tit. 11. part. 1. num. 5 fol. 96.

4885 Glos. & Ioan. Andr. in cap. si postqu#. de election. in. 6.

4886 In dict. tract. de immunita. Ecclesi. num. 38. & seqq.

4887 In s#ma eiusdem tituli, in verb. *fugientesad Ecclesi#.*

4888 In cap. 1. de homicid. Quesada cap. 1. diuersar. quæstionum, num. 3.

4889 Cap. 21. *Domus mea domus orationis est, vos autem facitis eam speluncam latronum.* Monto lonius in pr#ptuar. iur. 2. part. fol. 6. litera A.

4890 Couarruuias lib. 2. variarum, cap. 20. num. 8. versic. *deinde.* & nume. sequent. Auendaño in cap. 22. prætor. nu me. 9. Ioann. Faber in §. item lex Cornelia. instituta de publi. iudicijs. Hippoly. in l. vnica. nu. 100. C. de rapt. virg. & in tractat. de ban nitis, verb. *capti.* nume. 33. addit. ad Angel. de malefic. in verbo *quod fama publica præcedente.* num. 59. litera B. Iodocus in practic. crimin. tit. de citatione reali. numero 20. Follerius in pract. versic. *notatos capiat.* num. 6. Franciscus Casson. post tract. de torment. cap. 9. tit. de captu ra & carce. nu me. 6. Chassanæus in consuetud. Burgund. rubr. 1. §. 5. versic. *decimosextó.* M# taluus in l. fi. tit. 9. part. 1. Iacobus de Rauena, & Petrus de Bellapertica in. l. 2. C. de his qui ad Ecclesi. confug. Salcedo in additio ad Bernar. Diaz in practic. crimin. cap. 86. de crimin. nefand. pagina 254. col. 2. in fin. Tiberius Decian. in 2. tom. crimin. libro 6. cap. 28. num. 20. ad fi. & alios refert, licet non sequatur, Farinacius 1. tomo crimin. tit. de carcerib. & carcera. quæst. 28. num. 15. & Petrus Gregor. de syntagmate iuris. 3. part. lib. 33. cap. 22. nu. 3. & facit text. in Authent. de mandat. Principum §. neque autem.

4891 In practic. in forma inquisitionis, versi. *ex his.* prout refert Petrus Gregor. vbi sup. dicto nume. 3.

4892 L. conuenire. ff. de pact. dotal. l. alia. §. ole ganter. ff. soluto matrim. Petrus Greg. vbi sup. dicto num. 3.

4893 Salcedo in loco supra citato, & tenet Humada in scholijs ad Gregor. Lup. in l. 4. tit. 11. fol. 96. nume. 4. part. 1. & num. 5. vsque ad fin.

4894 In pract. crimin. Canonic. cap. 80. à quo discedit Humada in scholijs ad Grego. in dict. l. 4. tit. 11. part. 1. fol. 96. num. 3. argumento motus # prij Pij V. fol. 32. & fol. 100.

4895 In tractat. de visitatione carcer. cap. 13. nume. 11. pagina 196.

4896 Abb. in dict. cap. inter alia. num. 24. de immunit. Eccles. Ioann. Faber in §. sed & hoc. num. 2. insti tut. de his qui sunt sui vel alien. iur. Alexand. consil. 154. Remigius in dict. tract. de immunit. Eccles. fallen. 28. Gregor. in l. fin. tit. 11. part. i. Couarruu. lib. 2. variarum. cap. 20. num. 6. in fin. Quesada cap. 1. diuers. quæstionum. num. 4. & 5. Clarus in pract. §. fin. quæst. 30. versic. *quæ ro nunquid.* Iodocus in practic. cap. 106. num. 12. Paz in pract. 1. to mo 5. part. nu me. 57. & seq. Didac. Perez in l. 39. tit 19. lib. 8. Ordinam#. pag. 389. in princip. & ita seruari à iu dicibus Deum timentibus te net Bossius in practic. tit. de captura. post num. 12. qu# refert Humada in d. scholijs ad Grego. Lup. super. l. 4 tit. 11. part. 1. fol. 96. num. 4.

4897 Vt latê resoluit Prosperus Farinacius. 1. tomo crimin. tit. de carceribus, & carcerat. quæst. 28. num. 6. post Couarruuias lib. 2. variar. cap. 20. sub num. 3. & alios quos refert dicens hanc communem & tenendam opinionem contra Salicet. in Authent. ei qui. C. de adulter. in fin. & Alciat. de præsumpt. regul. 3. præsumpt. 33. nume. 5. Tiberius

Decianus consil. 80. num. 28. latè idem Tiberius Decianus in 2. tomo crimin. lib. 6. cap. 25. num. 7. benè resoluens fauendum esse Ecclesiæ, & deferendum eius debito honori. Ioan. Gutierrez in lib. 3. practic. quæst. 5. nume. 4. cum alijs.

4898 L. penult. & fin. tit. 11. partit. 1.

4899 In dict. tract. de immunita. Ecclesi. num. 35.

4900 Innocen. in cap. cum inter. num. 4. de consuetud. & in cap. inter alia. num. fin. de immunit. Ecclesi. in fin. verbis. Rebuffus in 2. tomo ad constitutio. Regias in tract. de immunit. Ecclesi. art. 1. glos. 2. num. 2. Iul. Clar. in pract. §. fin. quæst. 30. nume. 12. & Humada in dict scholijs ad Gregor. in l. 4. tit. 11. part. 1. fol. 96. num. 5. in fin.

4901 Remigius de immunit. Ecclesi. sallent. 1. & 2. Paz in pract. 1. tom. 5. part. cap. 3. §. 3. num. 65. cum se quentib. Gregor. in l. 4. glos. *ladrones manifiestos,* & glos. sequenti. tit. 11. part. 1. per text. ibi: addit. ad Bellug. de specul. Princip. rubr. 11. §. sed quia, litera I. latè Farinac. 1. tom. crimin. tit. de carcerib. c. 28. num. 50. Bernardus Plotus c#sil. 132. nu. 17. in fi. & nu. 19. Nam simplex fur de iu re gaudet immunitate. Anton. Gomez 3. tom. variar. cap. 10. nu. 2. Clarus in practi. §. fin. q. 30 versic. *quinto quæro.* & Ioan. Gutierrez lib. 1. pract. quæst. 1. num. 20. Fa rinaciusvbi su pra num. 51.

4902 Couarruuias lib. 2. variar. cap. 20. num. 13. versic. *decimononò.* Clarus in dicto loco, num. 14. Paz vbi sup. num. 70. & si consuetudo legitime probetur, idem sentit Ioann. Gutierrez in dict. lib. 1. pract. quæst. 1. num. 21. Farinacius in dicto num. 51. vbi alios refert. Decianus tamen vbi sup. num. 4. contra tenet, nisi fur iste cum re furata ad Ecclesiam confugiat: & quòd ista consuetudo valeat, probat idem Decianus in dicto. 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 28. nume. 6. fol. 59. & dicam infra hoc cap. numero 80.

4903 Couarr. vbi supra. num. 15. versi. *vigesimooctauò.* con tra Angel. consi. 459. inter consilia Pauli lib. 2. post Visquis in dict. tract. de immunit. Eccles. num. 33. Remigius eod. tract. 3. fallent. limit. 3. & 4. Quesada cap. 1. diuers. qq. num. 6. Paz vbi sup. num. 88. & sequentibus. Clarus vbi sup. quæst. 38. nume. 16. in fin. & vide quæ tradit Ioann. Gutierrez vbi supra, num 21.

4904 Roman. in l. dies cautioni. §. ait prætor. ff. de damn. infect. Ias. in l. plerique. ff. de in ius vocan. & vide Ioann. Igne. in l. 1. inprincip. num. 55. ff. ad Sillania. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 7. c. 29. nu. 8.

4905 Cap. 21. *Domus mea domus orationis est, vos facitis eam spet#cam latronum.*

4906 Doctores pro ximè citati su per verb. *publi cos.* præsertim Tiber. Decia.

4907 Cap. inter alia. & cap. fin. de immunita. Ecclesi. l. 3. tit. 2. lib. 1. Recopil. Visquis v bi sup. num. 19. & seqq. Clarus indict. quæst. 30. nu. 9. Quesada. d. num. 6. Didacus Perez in l. 1. tit. 16. lib. 8. Ordin. pag. 321. Anastasius Germonius in tract. de sacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. nu. 56. pag. 257.

4908 Ioan. de Visquis in dict. tracta. de immunita. Eccles. num. 34. & Remigius eod. tract. fallen. 28. Couar. dict. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 8. latè resoluit, n# gaudere quoque hodiè Ecclesiæ immunitate raptores virginum, ex Authen. de m#dat. Princip. §. sed neq;. dict. l. fin. tit. 11. part. 1. post Hippolyt. in l. vnica. nu. 109. versi. *nec autem.* C. de raptor. cap. & licet. in fin. & cap. de raptoribus. 36. quæst. 1. contrarium dispon#s loquitur

secundùm iura antiqua, quæ eis & alijs delinqu#tibus licentiùs immunitate Ecclesiastica fauebant: & in hanc partem inclinat sub quadam distinctione Tiber. Decian. in 2. tomo crimin. lib. 6. cap. 28. num. 20. Clar. in dict. §. fin. q. 30. num. 9. Quesada in dict. cap. 1. diuers. qq. num. 4. & 5. Azeued. in l. 3. num. 8. tit. 2. lib. 1. Recopil. Anastasius Germon vbi sup. num. 2. 66. & sequent. Contrarium tenet Paz in dict. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. nu. 86. & seq & 142. ex communi opin. Chassanæ. dicentis iura ciuilia corrigi in hoc perius canonicum, cui in hac materia standum est: & in hoc residet multa tractatione Farinac. 1. tom. crimin. tit. de carcer. & carcera. quæst. 28. nume. 17. & seqq. & latius ex Bossio, & Claro. & alijs idem etiam resoluit Ioan. Gutierrez lib. 3. pract. qu#st. 5. & alij relati à Deciano vbi sup. & addi. ad Bellug. de spe cul. Princi. rubr. 11. §. sed quia loquimur, num. 10. fol. 69. litera I.

4909 Aucharran. & Anton. in cap. fin. per text. ibi. Remigius vbi sup. fall#. 3. num. 8. Paz vbi sup. num. 85. de adulter#te intra Ec clesiam. Sed hoc non obser uatur hodie, quia adulteria deridentur, vt ait Decianus vbi supra.

4910 Simplex aut# homicida, eti# si sponte, & n# fortuitò iniuriosè aliquem occidat, gaudet Ecclesiæ immunitate, ex communi resolutione Couarr. vbi sup. nu. 7. vers. *nonó.* quia iure canonico iam hoc compert# est, per quod c#trariæ quædam regiæ c#stitutiones' de quibus ibi, sublatæ iam sunt. Plures refert Boer. decisi. 109. nu. 3 vers. *& sic vult.* & nu. 4. alios refert Plaça de delict. lib. 1. c. 34. nu. 15. & hoc tenet Farinac. 1. to. crim. tit. de carcerib. & carcera. quæst. 28. num. 22.

4911 Authent. de mandat. Princip. §. delinquentes. Idem Iustinian. in nouella 17. ait: *Cæterùm homicidis, adulteris, & virginum raptoribus, & omnibus talia delinqu#tibus ex sacris locis securitat# non seruabis, sed & inde eos abstrahes, & supplicium illis irrogabis: neque enim his qui ad hunc delinquunt modum, sed qui timuerunt ne ab improbioribus talia paterentur, conuenit parcere: cum aliás, tum verò maximê quia sacrorum locorum immunitas à lege non iniuriantibus, sed affectis iniuria concessa est: ne## fieri potest, vt vtrique, tam qui iniuriam fecit, quam qui patitur, ex æquo in sacrosanctorum locorum immunitate fiduciam collocent.* Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. part. lib. 33. cap. 22. num. 1.

4912 Lib. 3. variar. epistol. 47. scribens ad Faustinum Præpositum, loquens de Iouino Curiali, qui collegam occiderat, ait: *Sed conscius facti sui inter Eccle siæ septa refugiens, declinare se credidit præscriptant legibus vltionem: Vulcanicæ insulæ perpetua relegationè damnamus, & vt sancto templo reuerentiam habuisse videamur, nec vindictam criminosus euadat in totum, qui innocenti non credidit esse parcendum.*

4913 In cap. fin. de immunita. Ecclesi. Ioann. Andre. Cardina. & Ancharr. ibi num. 8. dicit c#mu. opinio. Re migius de immunit. Ecclesi. fallen. 3. ampliation. 1. num. 4. & fallen. 22. Roma. consil. 234. nu. 2. Turrecremata in cap. diffiniuit. 3. q. 4. fol. 43. Boerius decisi. 109. nu. 3. Ioan. Maria. in pract. crim. regul. 12. nu. 21. Iodocus in pract. crim. c. 15. rubr. de citationereo. nu me. 22. Capel la Tolos. q. 422. Rebuf. 2. tom. ad regias constit. tit. de immunit. Ecclesi. art. 1. gl. i. nu. 20. Nicol. Moron. in tra ctat. de fid. tregua & pace. q. 103. num. 10. Bonifac. in Peregrina, verb: *Ecclesia.* q. 9. li tera A. verbo *defendi.* fo. 156 Gregor. in l. 4. tit. 11. part. 1. glos. *enfiuzi# dose.* Nauar. in manuali. c. 25 nu. 20. Anto. Gomez 3. tomo delict. cap. 10. nu. 2. vers. *tertius casus:*

Couarr. lib. 2. variar. c. 20. nu. 15. versic. *vigesimoprimo.* Clarus in pract. §. fin. quæst. 30. num. 15. in fin. gl. in cap. frater. 17. quæst. 4. Quesada in cap. 1. diuers. qq. num. fin. versi. *ex quo resultat.* fol. 3. Azeued. in l. 5. num. 23. gl. *o hiriendo en ella.* cum num. sequent. tit. 2. lib. 1. Recopil. Anastasius Germonius in tractat. de sacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. num. 79. & seq pag. 259. optimê Farinacius in 1. tom. crim. tit. de carcerib. quæst. 28. num. 52. & seq. Menoch. de præsump. lib. 5. præsumpt. 10. num. 9. Ioan Gutierr. in lib. 3. pract. quæst. 1. nu. 8. cum anteced. & seq. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 6 c. 28. num 5.

4914 Quod exemplificat Ancharr. post Hostiens. vbi sup. in adulterio, raptu virginum, & furto, & pr#ter Doctores proximè citatos dicit communem opinionem Remigius de Gonni in tracta. de immunita. Eccles. fallen. 3. ampliatione 2. num. 6. Gregor. in l. 4. tit. 11. part. 1. verb. *en la Yglesia.* & est commu nis secundùm Couarr. in d. loco. & Villalob. in ærario commu. opin. litera I. nu. 18 Azeue. in l. 3. tit. 2. lib. 1. Re copil. nu. 24. & Ioann. Gutierrez lib. 3. practicar. q. 1. num. 17. vbi quòd ten#tes contrarium ci tati ab eo loquuntur in leuibus delictis: Audio tamen super hoc lat# c#stitution# à Pontifice Gre gor. XIIII. ad ipsam recurre, & reuerere.

4915 Cap. quia frustra. de vsur. & dict. c. fin. de immunita. Eccles. l. 4. tit. 11. part. 1. l. 3. tit. 2. lib. 1. Re copil. Hippol. in l. vnica. nu. 111. C. de rapt. virg. Couarr. & alij vbi supra.

4916 Cap. fi. & ibi DD. de immunit. Eccles. sacit l. 1. §. 1. ibi: *Quod hac spe audacior factus est.* & ibi: *Speimmunitatis libertatis.* §. hæc actio. ff. si quis testa. lib. esse. c. estote misericordes. de regul. iur. extra. Franc. Cassonius in tracta. de indicijs. c. incip. *à loco.* Couarr. vbi sup. glos. *enfiuziando.* in l. 4. tit. 11. p. 1. Farinacius vbi sup. num. 53. Menoch. in dict. nu. 9.

4917 Secund. Abb. in dict. cap. fi. num. 8. de immun. Ec cles. pr#ter alios ex sup. citatis maximè Azeue. vbi sup. nu. 26. & Gutierr. in dict. nu. 8. versi. *si aliud in continenti.*

4918 Abb. vbi sup. contrarius sibi in c. inter alia. nu. 17 de immun. Eccle. & dicit eius opinionem seruandam Aufreri. in dict. decis. Capell. Tolos. q. 422. versi. *& verissimam.* Bonifa. vbi sup. d. glo. *defendi.* fo. 156 Remigius de immunit. Ecclesi. 3. fallen. ampliation. 1. nu. 3. vbi h#c dicit verior#. Couarr. in d. num. 15. vers. 22. Paz in practic. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. nu. 78. in fin. Roland. consil. 24. nu. 10. vol. 2. Ioann. de Visquis de im munit. Eccles. nu. 27. & seqq. & nu. 30. Nauarr. in Manual. c. 25. nu. 20. tenet indi stinctè Anto. Gomez in 3. tomo delict. c. 10. nu. 2. vers. *tertius casusest.* Clarus vbi su pra. dict. §. 30. versi. *item quæro.* in fi. vbi dicit, quòd sem per vidit obseruari indisti# ctè, quòd delinqu#s in Ecclesia, reputetur indignus immunitate.

4919 In dict. cap. in ter alia. quæst. 3. de immuni. Eccles. de quo loquitur Vis quis vbi supra num. 36.

4920 Visquis in d. tract. de immu nit. Eccles. nu. 30. Menoch. de præsumpt. lib. 5. præsumptio. 10. num. 10. Ioann. Gutierrez in dict. lib. 3. pract. q. 1. num. 8. vers. *& ab hac.*

4921 Azeued. in d. l. 3. nu. 26. tit. 2. lib. 1. Recopil. & Ioann. Gutierr. in d. lib. 3. pract. q. 1. num. 8. post med.

4922 In dict. tract. de sacrorum im munit. lib. 3. cap. 16. nu. 81 pag. 260.

4923 Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 15. versi. *vi gesimosextò.* post Ancharr. in cap. fin. de immunit. Ecclesi. Alcia. de præsumpt. regul. 3. c. 33. & Menoch. eod. tractat. lib. 5. præsumpt. 10. num. 12. & re soluit ex alijs Ioan. Gutierr. lib. 3. practic. qu#st. 1. num. 15. & 16.

4924 Lib. 6. diuinarum instit. c. 13. cuius verba sunt: *Nec tamen quia peccata largitione tol luntur dari tibi licentiam, pecc# di putes: abolen tur enim, si Deo largiare, quia peccaueras; nam si fidueia largi# di pecces, non abolentur.* quæ verba vt cautiùs intellligas, vide S. Thom. & ibi Caieta. 2. 2. quæst. 21 artic. 2. ad 3.

4925 Germoni. vbi sup. num. 82. Palac. Rub. in c. per vestras. §. 10. de dona tio. intervir. & vxor. & Couar ruu. in dict. libro 2. var. cap. 20. n. 15. vers. *vigesimosexto.* Menoch. de pr#sumpt. lib. 5. præsumpt. 10. num. 7.

4926 In 3. tom. delictor. cap. 10. num. 2. in me dio. versic. *& idem esset.*

4927 In dict. l. 3. nu. 28. proximè ci tata.

4928 Cap. Christiana. 32. q. 5. c. consuluisti. 2. quæst. 5.

4929 L. cogitationis. ff. de pœnis.

4930 Bald. in l. si quis non dic# rapere. col. 3. C. de episcop. & cleric. idem Bald. in l. mul tum interest. col. pen. versi. *sed hîe quæro.* C. si quis alteri vel sibi. Pau lus in l. si vt proponitur. ff. de fideiussor. Hippoly. in l. vnica. nu. 250 & seq. C. de rapt. virg. Remigius in dict. tract. de immu nit. Eccles. fallen. 4. Nauar. in manuali. c. 25. nu. 21. Couarr. vbi sup. dict. num. 15. versi. *vigesimo septimo.* Pazin pract. 1. tom. 5. p. cap. 3. §. 3 num. 99. discu tit latè Ioann. Gutierr. & t#dem hanc opi nionem tenet in lib. 3. pract. quæst. 1. num. 23. vsque ad 34. & Tiberius Decia. 2. tom. crimi. lib. 6. c. 28. num. 6. in fine.

4931 Felin. in cap. 1. num. 14. & 15. de præsumptio. Azeued. in l. 3. num. 28 ad fin. tit. 2. libro 1. Recop. qui malè citat Couarruu. ad hoc in loco # ximè relato, cùm potius lo quatur in casu præcedenti c# trario, quando in loco profa no exist#s per cutit existentem in Ecclesia. & Felini opinion. tenet Nauarr. in ma nua i. cap. 29. num. 21. post Remigium de immunit. Ecclesi. fallen. 4. & Ioann. Gutierrez vbi su pra num. 19. & seqq. & Tiberius Decian. 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 28. num. 6.

4932 L. 3. tit. 2. lib. 1. Recop. Ioan. Visquis in d. tractatu de im munit. Ecclesi. nu. 23. & 31. & 62. Couarr. vbi sup. num. 1. versi. *vigesimosecundo.* & *vigesimosexto.* Remigius in eod. tract. fallentia. 56. & 25. Clarus in pract. §. fin q. 30. nume. 15. in fin. Paz in pract. supra ci tat. nume. 94. & seqq. Gregor. in l. 4. gl. *en la Yglesia.* titul. 11. p. 1.

4933 Hostiens. Ab bas, & alij in cap. fin. de im munit. Eccles. Aufrerius in de cisione Capel. Tolosan. 422. & alij citati à Couarr. dict. lib. 2. variar. cap. 20. num. 15. vers. *vigesimoquintô.* vbi dicit commun#. Paz vbi sup. nu. 81. & seq. & Anastas. Germon. lib. 3. de sacro. immunit. cap. 16. nu. 81. pagina 260.

4934 In tractat. de præsumpt. regul. 3. præsum pti. 33. nu. 3. versi. *& ista opinio.* quem se quitur Meno chi eod. tract. lib. 5. præsumptio 10. nu. 15. & seq. alios re fert & sequitur Ioan. Gutierrez lib. 3. pract. q. 1. nu. 16.

4935 3. Reg. cap. 2. Marcus Man tua singul. 371 Boeri. decisio. 109. nu. 7. Iosephus lib. 8. an tiq.

4936 Lib. 3. de sacrorum immu nitat. cap. 16. num. 4.

4937 Cap. 21.

4938 Cap. 19. & ex tra de homicidio. c. 1. *Si quis per insidias aduersarium suum occiderit, ab altari meo euelles eum, vt moriatur.*

4939 In dict. c. 21. Exodi.

4940 Decisi. 121.

4941 L. fin. tit. 11. part. 1.

4942 Abbas in d. c. 1. de homicid. & in cap. inter alia. de im munit. Eccies. per cap. fin. eo dem tit. tenet, proditori# homicidam gaudere Ecclesiæ immunitate; quod etiam te net Henric. in dict. cap. fin. col. 2. & alij quos citat Vis quis in tract. de immunita. Ecclesiar#. nu. 41. & seq. Alberti. in cap. 1. de hæretic. in 6. quæst. 11. nu. 69. & Abbatem in hoc nititur desendere Ioan. Gutierrez in lib. 1. pract. quæstio. 2. num. 4. versi. *hoc tam#.* Tamen c#tra Abb. imò # proditorius homicida non gaudeat Eccle siæ immunita te, præter Abu lens. & Guid. vbi supra, tenet Alexand. consil. 145. libro 7. num. 5. Specul. tract. de concil. 2. p. tit. 45. optimè Boeri. decisio, 109. Anchar. in dict. cap. 1. de homicid. & in dict. cap. inter alia. Tallada de car cere. cap. 13. num. 13. pag. 199. Ferrara in pract. tit. de forma inquisitionis. Alcia. de præsumpt. reg. 3. præsumpt. 33. & lib. 7. Parergon. cap. 6. Chassan. in consuetud. Burgun rubr. 1. §. 5. versic. *Archidiaconus.* num. 113. & ita resoluit Couarruu. lib. 2. variar. cap. 20. num. 7. versic. *octauo constat.* & versi. *tand# his prænotatis.* Carrer. in practic. crimin. in princip. num. 98. in fin. & est commu. & indubitata opi nio comra Ab bat. sec#dùm Gregor. in l. 4. verb. *defiende* tit. 11. p. 1. & ibi Humada in addi. nu. 1. fol. 96. latè Remigius in dict. tract. de immunit. Eccles. fallen. 13 & 14. Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 7. cap. 30. nu. 6. Anton. Gomez. 3. tomo c. 10. post nu. 2. versi. *quinto limita.* Plaça de delict. lib. 1. cap. 21. num. 6 Mencha. lib. 3. de testamen tis. §. 22. post num. 53. vers. *illud autem.* dicit communi vsu iudicum re ceptam lgneus in l. 1. §. si dominus. num. 7 ff. ad Syllania. Clarus in pract. §. fin. quæst. 30. num. 11. & 13. Didacus Perez in l. 6. tit. 2. lib. 1. Ordinam. col. 71. in med. Idem in l. 39. tit. 19. lib. 8. Ordin. pag. 389. col. 2. in med. Paz in pract. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. nu. 113. & seqq. Azeue. in l. 3. num. 9. tit. 2. lib. 1. Re cop. Ioan. Gutier. lib. 1. pract. q. 2. nu. 2. hanc fatetur commuem, & num. 8. vers. *secundò respondeo.* & lib. 3. q. 4. nu. 8. &. latè Prosper Farinac. 1. tom. crimin. tit. de carcer. q. 28. nu. 24. & seq. & Anastas. Germo monios in tra ctatu de sacro rum immuni. lib. 3. cap. 16. num. 59. & se quentib. pag. 257. & Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 6. cap. 28. nu. 12. Humad. in scholijs ad Gre gor. in l. 4. tit. 11. p. 1. nu. 4. post med.

4943 L. 2. tit. 23. libro 8. Recop. & l. 2. tit. 13. eod. lib. & An ton. Gom. in 3. tomo delictor. cap. 2. nu me. 5. versi. *du bium.* & facit glos. in l. fi. ff. de sicarijs.

4944 Igne. in l. 1. §. si dñs. num. 7. & num. 20. di cit ita iudicatum. ff. ad Sillanianum. plu res refert & se quitur Ioann. Gutierrez lib. 3. pract. q. 7. nu. 55. & seq. & vide Couarruu. & Azeue. vbi sup.

4945 Anton. Gom. in dict. 3. tom. c. 10. col. 2. & alij relati à Gregor. in l. 4. verb. *las miesses*. tit. 11. p. 1. Azeue. vbi supra dict. num. 9. Remigius de immunita. Eccles. fallent. 13. pag. 271. cum seqq. idem resoluit nouissimê Farinacius. 1. tom. crim. tit. de carcerib. q. 28. num. 25. & quæ tradit Chassan. in consuetud. Burgund. rubr. 1. §. 5. & Bellug. de specul. Princip. tit. de proportion. grauam. §. sed quia. fol. 51. & Hu mada in scholijs ad l. 4. tit. 11. p. 1. nu. 4. post med.

4946 Boerius decis. 119. Rebuf. tomo 2. Regiar. constit. tract. de immun. Ecclesi. art. 1. q. 5. Germonius in dicto tract. de sacrorum immunit. lib. 3. c. 16. nume. 60. & Decia. in. 2. tom. crim. lib. 6. cap. 28. num. 17. & Humada in dict. additione ad Gre gor. Lup. super l. 4. tit. 11. part. 1. nu. 4. & nu. 1. versi. *quinta conclusio.*

4947 Relatos à Paz in pract. 1. tomo 5. part. c. 3 §. 3. nu. 115. & seqq. & Azeue. vbi sup. nu. 10. & Anastasius in dict. loco nu. 63. & seqq.

4948 Bald. in l. nemo. col. 3. C. de summa Trinit. Anania, & Felin. in cap. 1. de homicid. Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 7. vers. *tandem his prænotatis*. Paz vbi supra dict. nu. 115. & 121. & Anton. Gomez. 3. tom. c. 3. num. 7. Aze ued. vbi sup.

4949 Glos. in. c. clericus. 46. distinct. Bart. in l. respici#dum. §. delinquunt ff. de pœnis. Bald. in cap. 1. in princip. col. 4. quibus modis feud. amitta. Felin. in cap. 1. de homicid. Couarr. vbi supra.

4950 In dict. §. delinquunt, & aliquos refert Anton. Gomez in 3. tom. delict. cap. 2. num. 1.

4951 Couarr. & Gomez vbi sup. & Anastasius Germonius in dicto loco de sacrorum immunita. lib. 3. c. 16. nu. 64. & relati ab eis.

4952 Vt per Didacum Perez in l. 39. tit. 19. libro 8. Ordin. pag. 389. in princ. col. 2.

4953 L. 1. & 2. tit. 22. lib. 8. reco pil.

4954 In locis supra citatis, vbi tenuerunt contra Abba. Ac curs. & Bart. in dict. §. delinquunt. Angel. de malefic. §. appensate. & alijquos refert Coua. vbi sup. & Clar. in practic. §. fi. q. 30 nu. 12. ad fin. dicit magis c# mu. opi. & refert etiam Paz vbi sup. num. 130. & quæ tradit Menochius de arbitrar. lib. 2. casu 361. num. 10. dum loquitur, quando homi cidium non co gitatè seu deli beratè, sed im petu quodam animi commis sum est, & in hoc inclinat al legatio Ioan. Gutier. lib. 1. pract. q. 2. nu. 9. & seqq. qua si consentiat da ta dicta delibe ratione, & pro posito, non gau dere homicidam immunitate Ecclesiæ: expresse idem Menoch. præsumptio. lib. 5 præsump. 10. nu. 16. & Clarus in pract. §. fi. q. 30. versi. punctusest. Ti ber. Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 28. nu. 15. Chassa. in consuetud. Burg. rub. 1. §. 5. col. 211. Bellug. de specul. Princ. tit. de proportione grauam. §. sed quia. fol. 51. & ibi addit. fol. 69. lite ra I. Humada in scholijs ad Grego. in l. 4. tit. 11. part. 1. nu. 4. & Farinac. 1. tom. cri min. tit. de carcerib. q. 28. nu mer. 23. vbi latè.

4955 L. pen. ff. de militar. testa. l. qua ætate. ad fin. ff. de testa ment.

4956 De probatio. conclu. 98. nu me. 3. fol. 89.

4957 Abb. in cap. 1. de homici. Couar. in dict. libro. 2. variar. c. 20. nu. 7. ver sic. *in his profe ctó.* in fi. dicit communem hanc opini. Alexan. cons. 145. nu. 46. & 11.

lib. 7. C#ra. in curiali breuia. libro. 1. c. 9. §. 3 num. 6. in fin. pag. 268. & ita practicari firmat Blancus in pract. fol. 4. nu. 26. Bossius in pract. tit. de captura, post num. 21. Paz vbi sup. dicto. §. 3. num. 131. Anastasi. Germonius de sacrorum immu nitat. lib. 3. capit. 16. numero 65. pagina 258.

4958 L. 10. tit. 26. libro 8. Recopil.

4959 Sentit Bart. in l. respiciendum. §. delinquunt. ff. de pœnis. & Burgos de Paz in consil. 22. num. 17. lib. 1. & Azeuedo in l. 11. tit. 8. num. 1. lib. 5. Recopil. sibi contrarius.

4960 In 3. tom. cap. 3. nume. 5. & Couarruuias in dicto loco, versic. *tandem hic.* in fin. qui contrarium te n#t contra Bar. per dict. l. 10. quibus # n#c assentio: & ita obseruaui in praxi, & obser uatum vidi.

4961 In lib. 3. practic. quæst. 2. num. 1. & sequentib.

4962 Bart. in l. si vt proponitur. ff. de fideiussor. Abbas in cap. fin. num. fin. de immunita. Ecclesi. Ioan. de Visquis in tract. de immu nitat. Ecclesi. col. 15. versic. *quid si in Eccle sia existens man dauit.* & Remigius in eodem tract. de immu nit. fallent. 5. num. 3. Azeued. in l. 3. tit. 2. lib. 1. Recopil. & facit resolutio Clari in pract. §. fin. quæst. 38. ver sic. *item quæro.* quod delictum punitur vbi fuit commissum, non vbi m#datum fuit committi.

4963 L. 10. titul. 8. libro 8. Recopil.

4964 Sessione 25. cap. 19. in decreto de reformatione, incipit *detestabilis.* pagina 190. quod anteadis posuerat cap. 1. & 2. de torneamen. glos. in cap. nullus. 13. quæst. 2. Sanctus Thomas. 2. 2. quæ stio. 11. art. 1. Alcia. in tract. de singul. certami. cap. 16. Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. de Imperator. §. 3. verb. *duellum prohibere.* nu. 7. fol. 25. Gre gorius in l. 1. glos. 7. tit. 11. part. 1.

4965 Vt præter Alciat. & Conrad. supra citatos tradunt Ioann. de Ligna. in tractat. de duello. §. 1 & 2. & §. circa quartum. & Puteus eo d# tract. Mencha ca lib. controuersi. illustr. cap. 49. num. 11. & sequent. post tradita in proposito per Angel. de malefic. in part. *Sempronium.* co lum. 3. versic. *sexto quæro.* fol. in magnis 17. & Hippolyt. singulari 181. verb. *man dans fieri.* & c# sil. 27. num. 3. vol. 1. glos. in cap. monoma chi#. per text. ibi. 2. quæst. 4.

4966 L. 10. tit. 26. li bro 8. Recop.

4967 Glos. verb. *m# gones.* in l. mer cis. 207. ff. de verb. signific.

4968 Lib. 3. pract. quæst. 4.

4969 L. isti quidem. ff. quod metus caus. ibi: *Cûm viris bonis iste metus maior quàm mortis esse debeat.* l. si adulterium cum incestu. 38. §. fin. ff. de adulter. ibi: *Nam cuius famæ, multo magis vitæ parcendum est.* per argumen. de maiori ad minus, & l. codicillis. 91. §. mater. ff. de legat. 2. ibi: *Sed & alia mihi deteriora fecit.* l. 2. §. initium. pag. 15. ff. de origi. iuris, ibi: *Et cùm castitatem filiæ vitæ quoque eius præferendam pu taret.* l. iusta. iuncta glos. ff. de manumiss. vindict. l. penult. C. de his qui accusa. n# possunt. vbi prius ponitur existimatio, id est fama, & posteà caput & fortunæ. gl. verbo *ob culpam.* in §. suspectus aut#. institu. de suspect. tut. & in Ecclesiast. capit. 20. *Melius*

est mori, quâm perdere honor#. Neuizanis in silua nuptia. li bro 1. nume. 34. Lucas de Penna in l. vnica. ad fin. C. de capita. ciuium c#sibus eximen. lib. 11. Couarr. lib. 1. variar. c. 11. nu. 4. in fin. contrarius sibi eod. lib. 1. cap. 2. num. 8. Menchac. lib. 1. controuersi. illustr. cap. 18. num. 13. & cap. 11. num. 7. & sequentib. & cap. 42. num. 8. & cap. 48. num. 21. Alapa enim dicitur atrocissima iniuria. Bald. in cap. 1. §. iniuria. de pace iuramen. firm. Gregorius in l. 9. glos. 18. & in l. 20. glos. 4. tit. 9. part. 7. per text. ibi. Auendaño in tract. de iniur. num. 20. Benedictus in cap. Ray nuntius. verb. *mortuo.* in 1. num. 315. de testamen. Didacus Perez in l. 2. tit. 15. lib. 8. Ordinamen. pag. 301. col. 1. versic. *hinc infamia.* Biessius de Republ. lib. 4. cap. 5. fol. 167. ait: *Et si quis aliquid ingenuitatis habet, non minus infa miam, quàm supplicium pertime scit.* Conrad. in templo iudic. lib. 1. cap. 1. §. 3. fol. 52. conclusione. 9. num. 3. & 4. post Deci. consil. 686. volu. 4. Plaça de de lictis cap. 6. num. 3. & 15. in terminis tenet Azeuedo in l. 3. num. 9. ad fin. versic. *ex qua.* tit. 2. lib. 1. Recopil. l. prætor edixit. §. fin. ff. de iniur. & §. atrox. institu. eod. ibi. *Si in facie vel os alicui percussum sit.* & de rec#mendatione honoris vide Chassanæ. in catalogo glor. mund. conside ratione 1. & 2.

4970 Lib. 4. Ethic. cap. 3.

4971 In Matthæ. ho mil. 5. & Simancas de catholic. institutio. tit. 8. num. 3. fol. 13. & Didac. Perez in 2. tomo super Ordinam. pag. 138. col. 1.

4972 Cap. 4.

4973 Singul. 53. Segura in direct. iudic. 2. part. cap. 14. num. 23. fol. 179.

4974 L. si inimicitiæ. ff. de his quib. vt indign.

4975 L. fin. ad fin. tit. 23. part. 2.

4976 L. 6. & 20. tit. 9. part. 7. & dict. l. prætor edixit. §. fi. ff. de iniur. & dict. §. atrox. Bal. in dict. §. iniuria.

4977 Matthæ. 26. Marc. 14. Lucæ 22. Ioann. 18. & 19. Gregor. in dict. l. 20. verbo *en el ojo, o en la cara.*

4978 Ampliando text. in c. 1. de homicidio, ibi: *Occiderit,* ad istas iniurias proditorie nobili illatas. Azeue do vbi supra quia ex communi opinione in criminalibus proceditur de similibus ad similia, ex parita te aut maioritate rationis. cap. 1. §. porrò. versic. *sed quia natura,* quæ fuit prima causa benefi. amitten. in feud. & ibi Bald. num. 7. dicit melior# de iure adhoc, & per illum textum dicit commu. opin. Ias. in l. licet. col. 2. C. de liberis præt. Palat. Rub. in rubric. de donatio. inter vir. §. 16. num. 3. & seqq. Sarmiento lib. 1. selectar. cap. 12. num. 7. & seqq. Didacus Perez in addi tione ad Segu ram in l. Imperator. fol. 126. colum. 2 post med. ff. ad Trebellia. Mexia super l. Tolet. fol. 2. num. 7. Prodi tor autem n# gaudet Ecclesiæ immunit. Anton. Gomez. 3. tomo delict. cap. 3. num. 5. & cap. 10. num. 2. limitat. 5. Gregor. in l. 4. titu. 11. glos. 8. part. 1. & dixi supra isto cap.

4979 Supra hoc cap. numero Chassanæus in consuetudin. Burgund. rubr. 1. §. 5. col. 211. Bellug de speculo Princip. titul. de proportio. grauam. §. sed quia, fol. 5.

4980 Visquis in tract. de immun. Eccles. num. 10. & 38. & 73. Remigius eod. tract. fallent. 32. Boer. decis. num. 3. & 7. Gigas in tract. de crimin. læsæ maiest. lib. 1. rubr.

qualiter & à quib. crimen læsæ maiesta. quæst. 10. num. 16. ad med. Iodoc. in pract. crimin. cap. 106. rubr. de violator. t# plorum. num. 14. Nauarr. in manuali cap. 25. nume. 19. Paz in pract. 1. tom. 5. part. cap. 3. §. 3. nu me. 169. cum seqq. cap. fin. de immunita. Eccles. Foller. in pract. crim. canon. cap. 17. in versi. *vt si est sacrilegium.* num. 10. Farinacius 1. tomo crimin. titul. de carceri. quæst. 28. nu. 28. Tiberius Decian. 2. tomo crimi. lib. 6. cap. 28. numero 11.

4981 Decis. capell. Tolosan. 422. incip. *item fuit quæsitum.* & ibi Aufrer. Boerius decisione 110. num. 10. Remigius vbi sup. fallentia 34. Tiberius Decianus in 2. tom. crimi#nlib. 6. cap. 26. num. 7. Fr#cisc. Marc. in decisi. Delphi na. tom. 1. decisio. 989. incip. *quæritur super casu.*

4982 Infra isto lib. cap. 21. num. 73.

4983 Idem Remigius in dicto loco, ampliat. 35. Paz vbi sup. num. 103. & seqq. & 143. Nauarr. in ma nuali dict. cap. 15. nume. 19.

4984 In dicto loco.

4985 Faber in l. 1. C. de his qui ad Eccles. confug. Remig. in dicto tract. de immunit. Eccles. fallen. 33. l. 4. tit. 11. p. 1. & ibi Greg.

4986 Boerius decis. 110. num. 7. Ioan. de Visquis in tracta. de immun. Ec cles. num. 49. Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 11. versic. *duodecimò.* & vers. seq. dicit tenendam Clarus in pract. §. fin. quæst. 30. nu. 18. Anast. Germ. de sacror. inmunit. lib. 3. c. 16. nu. 72. Tiber. De cia. 2. tom. crimin. lib 6. cap. 26. nu. 3. Gre gor. in l. 4. tit. 11. glo. 1. p. 1. & plures exre latis in gl. sub seqq. hînc: Tamen Camillus Rubell# in ad di. ad Bellug. de specul Prin cip. rub. 11. §. sed quia, fol. 69. reliquit co gitandum.

4987 Glos. in. c. qui studet. 1. q. 1. verb. *dimisit.* in fin. Butri. in c. responso, per text. ibi. de sentent. exc#municat.

4988 In c. à nobis. nu. 5. de exceptionib.

4989 Abb. in. c. inter alia. nu. 6. de immuni. Eccles. Hen ricus Boich. in c. fi. col. 2. eod. tit. additio ad Bellugam in speculo Princ. rub. 11. §. sed quia loquimur. nu. 10. litera K. fo. 69. col. 3. & Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. c. 22. nu. 1. Ioan. de Visquis in dict. tract. nu. 17. & 18. & 75. conclu. 13. Boer. de cis. 110. nu. 4. Couarr. lib. 2. variar. c. fi. nu. 11. versi. *decimotertiò.* & repertor. Inquisitorum verb. *immunitas.* fol. 94. & verb. *captura.* & verb. *c#fugiens.* & per additionatores Petrum M#dramenum, & Quintilia. M#dosium. Summa confessorum tit. de immu. Eccl. q. 5. Felin. in c. 2. col. 2. de exceptionib. Remigi. in dict. tract. fallen. 18. & 19. & Humada in scholijs ad Gre gor. Lup. super l. 4. verb. *defiende.* tit. 11. p. 1. nu. 1. vers. *quartó fallit.* Clar. in pract. §. fi. q. 30. nu. 17. & 18. dicit communem Hippoly. in l. ex se natusc#sulto. nu. 10. ff. de siearijs. Bonifa. in Peregrina, verb. *Eeclesia.* q. 9. fol. 156. litera D. Azeue. in l. 3. nu. 23. tit. 2. lib. 1. recop. Anasta sius Germon. in tract. de sacror. immuni. lib. 3. c. 16. nu. 72. pag. 259. & plures relati à Tiberio Deciano in 2. tom. crim. lib. 6. c. 26. nu. 2. post princ. vsque ad fi. glo. in l. 1. per tex. ibi. C. de his qui ad Eccles. confug. c. fin. de immunita. Eccles.

4990 Glos. Hostien. & Ioann. Andr. & Innocen. in cap. inter alia. de immunit. Eccles. & ibi Cardin. quæst. 1. Faber. in l. 2. C. de his qui ad Ecclesi. confug. & in §. sed & hoc. num. 3. institu. de his qui sunt sui vel alien. iur. Siluester in summa, verb. *immunitas.* el 3. versi. *tertio quæritur*. Tiraq. de primog. q. 66. num. 8. & multi quos refert, quamuis eos non sequatur Couarru. vbi sup. nu. 11. versic. *decimotertió.* vbi dicit, quòd fortassè ista opinio videbitur magis re cepta. Grego. in l. 4. tit. 11. glos. 1. p. 1. per dict. l. 2. tit. 11. ead. p. verb. *todo ome.* & pro c#cordia vide Paz in practi. 1. tom. 5. partis c. 3. §. 3. nu me. 106. Farinac. 1. tom. cri min. tit. de carcerib. qu#st. 28. nu. 39.

4991 Marci cap. 9. ibi: *Nolite prohibere; qui enim non est aduersum vos, pro vo bis est.*

4992 L. 2. tit. 11. p. 1.

4993 Marc. Mantua consil. 91. Bart. in qu#st. incip. *Lucanæ eiuitatis.* nu. 18 Remigius in dict. tracta. de immunit. Eccl. fallen. 39.

4994 Boeri. decisio. 109. Nauarr. in manuali. c. 25. num. 19. in fin.

4995 Siluester, & Gregor. vbi su pra. Villadiego de hæretic. quæst. 11. nu. 15. Tiberius Decian. 2. tomo crimin. libro 6. cap. 26. num. 4. Greg. in l. 4. glos. 1. tit. 11. part. 1. Anastasi# Germonius in tractat. de sacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. num. 72. & se quentibus.

4996 Glos. in Authent. de man dat. Princip. §. sed neque. c. conquesti. de sentent. exc#munic. & cap. fin. de immunit. Eccles. Re migius in. d. tract. fallent. 18. & de blasphemo fall#. 24. G#saluus à Villadiego in tract. de hæ retic. quæst. 11 num. 15. Hippolyt. in dict. l. ex Senatus consulto. ad fi. ff. de sicar. Boe rius dict. decisione 110. Couarr. vbi sup. dict. num. 11. versic. *decimo quartò.* Nauar. in manual. c. 25. num. 20. Sim# cas de ca tholicis institution. tit. 46. nume. 65. fol. 223. Paz vbi supra nu. 108 & seqq. Ioan. Gutierr. lib. 3. pract. qq. q. 4. num. fin.

4997 Vbi sup. nu. 6. in fin.

4998 Dicam lib. 3. cap. 2. nu. 3. & lib. 5. c. 1. nu. 137.

4999 Cap. vergentis. de hæretic. & ibi DD. c. licet Heli. de simon. auth#. Gazaros. C. de hæretic.

5000 Cap. inter alia. de immunita. Eccles.

5001 Gigas in tracta. de crimin. læsæ maiestatis sub rubri. de plurib. & var. quæstio. quæst. 3. Rebuff. in 2. tom constit. Gall. in tract. de im munit. Eccles. art. 1. glos. 1. num. 23. in fi. Clarus in practic. §. fin. q. 30. num. 10. in fin. & Tibe rius Decianus in 2. tom. crimin. lib. 6. c. 28. nume. 23. qui ait ita practicari.

5002 Bossius in practic. tit. de captura nu. 32. Gutier. lib. 3. pract. q. 4. nu. 17. & seqq.

5003 Lib. 3. decad. 3.

5004 Tucidid. in 1. Plutarch. in Solone.

5005 Lib. 11. Bibliot. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 21. num. 9.

5006 Reg. 4. c. 11: & Paralipom. cap. 23.

5007 3. Reg. c. 2.

5008 Ioann. de Visquis in d. tractat. de immu nita. Eccles. nu me. 37. Remigius eod. tracta. fallen. 16. Nauarr. in d. manuali. &. c. 25. num. 21. in fin. Paz in pract. 1. tom. 5. part. cap. 3. §. 3. nu. 168. Tiberius Decianus in 2. to mo cr min. libro 6. cap. 27. num. 4.

5009 Gigas in tractat. de crimi. læsæ maiesta. sub rubr. qualiter & à quibus crim. læsæ maiestat. c#mitt. quæst. 10. num. 4.

5010 Cap. 1. & ibi DD. de apostat. & l. 1. C. eod. Rebuff. in constitutio. Reg. tomo 2. sub tit. de immunit. Eccles. articul. 1. glo. 1. nu. 25. Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 26. nu. fin.

5011 Abb. in c. intes alia. nu. 13. de immunita. Ecclesi. quod consuetudine & moribus ob tinuit, secundùm Bernard. Diaz. in pract. cap. 115. & re fert Couar. libro 2. variar. c. 20. num. 16. Remig. in d. tra cta. fallen. 21. vbi resoluit, o pin. Abbatis indistinctè ser uari, & vidisse practicari. Mayne. in l. nemo de domo sua. nu. 31. ff. de regu. iur. & Guiller. de Monte Lauda no in Clem. 1. de pœnit. & re miss. Nauar. in dict. Manual. c. 25. nu. 22. Clar. in practic. §. fi. q. 30 nu. 16. vers. *vlterius.* Gregor. in l. 4. glos. 1. tit. 11. part. 1. Paz in pract. vbi sup. num. 141. & quod in hoc seruetur consuetudo, tenet Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 26. nu. 1. in fi. & cum Abb. tenet Humada in scholijs ad Greg. Lup. in l. 4. tit. 11. nu. 3. in fi. p. 1. fol. 96.

5012 Visquis vbi sup. 1. concl. num. 3. & seqq. & nu. 15. in fi. Roman. consil. 234. & 227. post Innoc#. Cardinal. quæst. 6. & alios in dict. cap. inter alia. Menchac. de testamen. lib. 3. §. 22. limit. 17. nu. 54. Bernard. Diaz in pract. crim. can. cap. 115. & ista est verior, & communior secundùm Couarr. & Clar# vbi sup. & testatur Prosper Farinac. in 1. tomo crimin. tit. de carcerib. & carcerat. q. 28. nu. 7. Tiberius Decian. in d. 2. tom. crim. lib. 6. cap. 26. nu. 1. ad fi. vbi putat opi. Romani verio rem.

5013 Abbas in cap. 1. de homicid. & in cap. cum non ab homine. & in cap. at si clerici. in pri# cip. nu. 39. de iudic. Anchar ran. consil. 158. & in regul. ea quæ. quæst. 19 de reg. iur. in 6. Felin. in. c. 1. de constit. nu. 49. Guido Pap. q. 121. Benedict. post repetitionem. cap. Raynuntius. in quæst. de homicidio. vbi dicit commu. & obseruari in praxi. Alciat. in d. c. cum non ab homine. num. 2. Decius in d. c. at si clerici. co lum. vltima. Bernar. Diaz in pract. c. 90. & alij secund. Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 7. versi. *verûm opinio.* & Farinac. vbi su pra nu. 8. vbi latè, & Tiberius Decian. 2. tom. crim. lib. 6. cap. 28. num. 44.

5014 Bernard. Diaz in dict. cap. 90. &. c. 115. verb. *parricidæq;*. Couarr. in d. nu. 7. Anastasi. Germo. lib. 3. de sacror. immunit. c. 16. nu. 91. & seqq. pag. 261.

5015 Couarr. vbi sup. num. 16. in fin. Clarus in dict. §. fi. quæst. 30. num. 16. & Farinac. in d. 1. tom. crim. tit. de carcerib. & carce. quæst. 28. num. 16. Salcedo in additione ad Bernard. Diaz in dict. c. 115. & Hu mada in scholijsad Gregor. Lup. in. l. 4. titu. 11. p. 1. fol. 96. num. 2.

5016 Præter supra relatos tradit Gregor. in l. 61. verb. *homi cidio.* tit. 6. p. 1. Mencha. de te stamen. §. 22. fol. 75. Salcedo in additione ad Bernard. Diaz in dict. cap. 90. suo or dine 95. pag. 336. litera E. Villalob. in #rario commu: opi. lit. I. num. 22. Azeue. in l. 3. nu. 17. tit. 2. lib. 1. Recopil. Anastasius Germonius in tract. de sacro rum immunit. lib. 3. cap. 16. nu. 91. & seqq. pag. 261. & Ioan. Gutierr. lib. 3. pract. q. 4. num. 3.

5017 Ioan. Andr. in cap. inter alia. de immunita. Eccles. Ioann. de Visq. in tra cta. de eodem. nu. 3. 4. & 6.

5018 Tradunt Boerius decisi. 109 nu. 18. Remigius in dicto tract. de immu nit. Eccles. fallen. 23. additio capell. Tolosan. 422. Azeu. in l. 2. nu. 12. tit. 2. lib. 1. recop. & ita procedunt quæ tradunt Ioan. de Visquis in dict. tract. de immunit. Eccles. fallen. 7. nu. 70. Hippoly. singular. 177. nu. 3. Couarr. lib. 2. variar c. 20 nu me. 13. versic. 18. ad fi. Paz in pract. 1. tomo 5. partis c. 3. §. 3. nu. 43. & 164.

5019 Archidia. in c. cum homo. 23. q. 5. Alberi in l. 2. C. de his qui ad eccles. confug. Henric. Boich. in c. ecclesiæ. de immuni. Eccle siar. in fin. & quæ tradunt Montal. in l. 2 tit. 12. lib. 2. fori. & Greg. in l. 4. glos. 1. in fi. tit. 11. p. 1. Coua. lib. 2. var. c. 20. nu. 13. vers. *decimo octauò*. Farinac. 1. tom. de lict. tit. de carcerib. q. 28. nu me. 43. & Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 28. nu. 21. ad fi. & nu. 33 plures citat.

5020 Hippolyt. in repetitione l. vnic. C. de raptu virgi. nu. 111. & 115. idem in singu lar. 225. nu. 4. Alex. cons. 24 nu. 26. vol. 2. Cynus in auth#. si quis ei. C. de adulter. Pala. Rub. in repeti. rub. de donatio. inter vir. & vxor. pag. 106. §. 38. num. 9. & idem in l. 66. Taur. nu. 26. Remigi. in dict. tracta. de immunita. Eccles. fallen. 23. & 29. Gigas de crim. l#s. maiest. lib. 1. sub tit. qualiter & à quib. crim. læs. maiest. c#mit. quæst. 10. nu. 30. & Nellus in tract. bannitorum. 2. part. 2. temp. q. 29. *statuto cauetur*. & Ioann. Maria. Monticel in pract. crim. regul. 12. nu. 20. & hanc appellat communem Chassan. in c# suet. Burgund. fol. 54. nu. 116. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 22. nu. 2. Couarr. lib. 2. variar. c. 20. num. 12. & 13. Anto. Gomez in 3. tomo delict. cap. 10. nu. 2. vers. *quarto limita*. Didacus Per. in l. 4. tit. 2. lib. 1. Ordin. col. 67. glos. *quebr# tar*. Mexia de pane concl. 1. nu. 28. facit. l. si quis post hanc. C. de ædific. priuat. & l. quis sit fugi tiuus. §. idem Celsus. ff. de ædilitio edict. & Clarus in pract. §. fin. q. 30. nu. 19. qui & Remig. vbi sup. de efsractore carceris tenent, quòd gaudeat immunitate Ecclesiæ, post Cy num in Auth. si quis ei. C. de adulter. De ma nente in cim# terio, Tiberius Decia. 2. tom. crimin. li bro 6. cap. 28. nu. 30. vbi latè, & est bona decisio Francisci Marci decisio. Delphi. 989. 1. tomo.

5021 Bald. Roman. Alexand. & Ias. in l. plerique ff. de ius vocand. Henric. Boich. in c. fin. de immunit. Eccles. Marc. Mant. cons. 60. circa fin. num. 17. Bossius tit. de captura. num. 17. dicens, quòd ita vidit obseruari. & de fugiente à carcere, aut à familia potestatis, idem tenet Salazar de consuetud. cap. 7. nu. 19. Boerius decisi. 110. col. antep. num. 8. & 9. Couarruuias vbi sup. Conducit Suarez in l. 2. titul. *de los gouiernos*. quæst. 5. nu. 3. lib. 3. Fori. pag. 416. disputat & resoluit Camill. Rubel. in addit. ad Bellug# de speculo Princip. rubr. 11. §. sed quia. fol. 69. lit. 1. col. 2. in medio. Remigius vbi sup. & am pliatio. 30. & 31. tenet in prædictis omnibus casibus gaudere debere Eccle. immu nitate. Clarus vbi sup. num. 22. Paz in practic. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. nu. 40. vsque ad 45. & nu. 163 & Salazar in d tract. de con suetu. c. 6. nu. 29. Azeue. in l. 3. num. 2. in fin. tit. 2. lib. 1. Recopil. dicit commun# Anastasi. Germonius in tra ctat. de sacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. nu. 75. & seq. pag. 259. & ibid. cap. 15. nu. 77. & Farinacius. 1. tom. crim. tit. de carceribus. q. 28. nu. 41. & 44. vbi hanc dicit verior# & c#muniorem: & in effractore carceris idem tenet in num. 42. & vide pro distinct Ioan. Gutierrez lib. 3. pract. q. 6. post Azeued. in l. 2. nu. 12. & in l. 3. nu. 2. tit. 2. lib. 1. Recopil. & de fugente à familia, & de effractore carceris, Decian. 2. tomo crimi. lib. 6. cap. 28. nu. 28. & seqq.

5022 In §. illud. institu. de rerum diuis. *Quia multa accidere possunt, quare eam non capias.*

5023 In dict. 2. tomo crimi. lib. 6. cap. 28. nu. 31.

5024 De consuetud. cap. 7. nu. 19. in fin.

5025 Matthæ. 17.

5026 Archidiac. in cap. definiuit. 17. quæst. 4. Siluester in summa, verb. *immunitas.* 3. Gregor. in l. 5. tit. 29. verb. *monasterium.* part. 7.

5027 Lib. 10. Noctium Attic. cap. 15. & dicemus infra hoc cap.

5028 L. præsenti. C. de his qui ad Ecclesi. confug. l. 2. tit. 11 part. 1. Abbas in cap. inter a lia. num. 22. de immunit. Ecclesi. Rebuff. in 2. tomo c# stitu. Franciæ. tit. de immunit. Ecclesi. artic. 1. glos. 2. num. 1. & seq. Oldrad. consi. 54. Paz in practic. vbi supra num. 150. & seqq. Aufrer. in Capella Tolosan. quæst. 422. Alberic. 1. part. statuto. quæst. 39. & in rubr. C. de his qui ad Ecclesi. confug. Boerius decisio. 215. nu. 7. commun. o pinio secund# Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. num. 14. vers. *sed profectò.* post Suarez in dict. quæst. 5. Ioann. de Visquis in d. tracta. de immun. Eccl. nu. 54. & 55. & plures quos citat Ioan. Gutierrez in repetitione. l. nemo potest. num. 183. versi. *sed contrariam.* ff. de legat. 1. pag. 62. Anton. Gomez in l. 79. Taur. num. 5. Gregor. in l. 2. tit. 11. part. 1. verb. *por deuda.* Didacus Perez in additione ad Seguram in l. ab exhæredati. num. 10. fol. 64. ff. de legat. 1. & in l. 4 tit. 2. lib. 1. Ordinam. col. 69. versi. *est tamen.* aliquos refert Azeue. in l. 13. tit. 2. lib. 1. Recopil. nu. 2. post Remigium in dict. tract. de immunita. Eccl. in princip. num. 17. & latè fallen. 27. & Dueñas re gula 175. limitatio. fin. Iacob. Nouell. in supplem# to ad dict. Petrum Dueñas in regu. 3. fallent. 4. fol. 7. Camillus Rubel. in additio. ad Bellug. de speculo Princip. rubr. 35. §. sed quia loquimur, fol. 69. litera N. Petrus Pechius in tract. de arresto. cap. 9. num. 4. & seq. fol. 51. Nauarr. in manuali, c. 25 num. 19. Paz in pract. 1. tomo. 5. part. c. 3 §. 3. nu. 150. & seqq. & nu. 153. tenet c# Suarez. Hanc etiam dicit veriorem & com muniorem & sequendam in iudic#do & c# sulendo Ioan. Gutierrez lib. 1. pract. quæs. 1. num. 13. & fundat eam à nu. 13. & id# resoluit Anastasius Germo nius in tract. de sacrorum im munit. lib. 3. c. 16. num. 109. & seqq. pag. 262. & Prosper Farinac. in 1. tom. crim. tit. de carcerib. quæst. 28. nu. 30. & Tiberius Decia. 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 28. num. 34. & quòd damnato ad mortem patro cinetur Ecclesia confugien ti ad eam, tenet Chassanæ. in consuetud. Burgund. in rubr. *des justices.* §. 5. casu 19.

5029 Prouerb. cap. 22. *Qui accipit fœnus, seruus est fœnerantis.* & 4. Reg. 4. *Creditor venit, vt tollat & v#dat filios meos.* & D. Matth. cap. 18.

5030 Ex l. 12. tabul. cuius meminit Accursius in l. 1. C. qui bonis ced. possunt. & referunt Oldendorpius & Berrusc. & Couarruuias lib. 2. variar. cap. 1.

5031 Quintilia. lib. 3. in stitut. cap. 8. Aul. Gel. noct. Atticar. lib. 20. cap. 1.

5032 L. ob æs alienum. 12. C. de action. & obli ga. auth. vt nul li iudic. §. quia verò. Abb. in c. 2. de pignor. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 22. c. 6. num. 9.

5033 L. 4. 5. 6. & 7. tit. 19. lib. 5. re cop. Couarru. lib. 2. variar. c. 1. Auil. in cap. 18. prætor. glo. *qual c#u#ga.* nu me. 6. Anasta sius Germon. lib. 3. de sacro rum immuni. dict. c. 16. nu. 103. & 111.

5034 Abb. in c. inter alia. nu. 22 de immuni. Ec cles. Remigi. dicens communem vbi supra fallen. 27. nu. 4. & seqq. Couarru. vbi sup. Dueñas in d. regul. 175. limita. 3. & Farinaci. vbi sup. nu. 32. vbi alios referunt & sequntur contra Ias. in l, vinum. ff. si cert. petat. & in l. plerique. nu. 26. ff. de in ius vocand.

5035 In dict. l. 2. tit. *de los gouiernos.* q. 5. lib. 3. fori, pag. 416.

5036 L. 2. tit. 11. p. 1. in fi.

5037 L. 15. tit. 20. li bro fori.

5038 Vbi se remittit ad scripta superdict. l. fo ri.

5039 In dict. l. part. verbo, *por deuda.*

5040 Quos supra re tulimus, quorum meminit Azeued. in l. 13. tit. 2. lib. 1 recop. num. 2. Suarez non re lato: eius tam# opinionem non sequitur, post Dueñas in regul. 175. iimi ta. fin.

5041 In Romulo.

5042 In lib. de vitan da vsura.

5043 Lib. 8. & Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 22. c. 6. num. 6.

5044 In l. nemo. 2. C. de exactorib. trib. lib. 10. l. ait prætor. §. si debitorem. ff. quæ in frau dem cred. glo. in §. 1. verb. *in iudicio.* institu. de actio. & ibi Angel. Areti. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. lib. 22. c. 6. nu. 1. & seq. & dicam inf. lib. 3. c. 15. nume. 18.

5045 Inf. hoc lib. c. fi. in princ.

5046 Lib. 2. de sacrorum immu nita. cap. 16. num. 17. pag. 107.

5047 L. 13. titu. 2. lib. 1. recop. in cipiebat olim, *Vener abiles pro uisores.* & est in vol. pragma ticar. fol. mihi 220.

5048 Ias. in l. vinum. nu. 5. ff. si eer tum petat. Euerard. in sua centuria, loco 40. col. fin. de loco ad tempus. Antonius Gomez in 2. tomo variar. cap. 11. num. 55. & in l. 79. Taur. num. 5. Ioann. Gutier rez in repetitione l. nemo potest. num. 184. in fin. ff. de legat. 1. & rursus idem in lib. 1. practicarum quæstionum, qu#st. 1. num. 1. & sequentib. fundat hanc partem, post M#talu# in dicta l. Part. & Fori, verb. *de sacarlo.* & verb. *sacrilegio.* & pro bat clarè l. 13. tit. 2. lib. 1. recop. maximè cum distinctione Oldradi di cto consi. 54. & Abbatis in dict. cap. inter alia. num. 22. stantibus legi bus huius Regni, quòd debitor tradatur creditoribus. & dict. l. 15. tit. 20. lib. 3. Fori: quæ distinctio c#mu nis est secundùm Paz in dict. 1. tomo 5. partis cap. 3. §. 3. num. 152. in fin. Olanus in anty nomijs num. 104. & seq. verb. *fugiens.* Gratianus in regul. 58. nume. 16. Parlador. lib. 2. quo tid. quæst. cap. fin. 5. part. §. 6. num. 2. & relati ab Anastasio Germo nio de immunitate sacror# lib. 2. cap. 16. num. 9. & sequentib. pag. 107. & lib. 3. cap. 16. num. 99. & seqq. pag. 261. & à Tiberio Deciano in dict. 2. tomo crim. lib. 6. cap. 28. num. 34. in princ.

5049 Quorum sup. meminimus hoc cap.

5050 L. prospexit. ff. qui & a qui bus. ibi: *Quod quidem per qu# durum est, sed lex ita scripta est.*

5051 Gutierrez in dict. lib. 1. practica. quæstio num, quæst. 1 num. 14. Azeuedo in l. 13. titul. 2. libro 1. recop: num. 2. & sequentib.

5052 L. vnica. §. ad deficientis. C. de caduc. tollend. ibi: *Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas coniunctim ea disponere.* l. si seruum. 70. §. prætor ait. ver sic. *non dixit prætor.* & ibi gl. ff. de acquirend. hæredit. cap ad audien tiam. de decimis.

5053 Cap. quæ in Ecclesiarum, &. c. Ecclesia sanctæ Mariæ. de constitutio. & quæ trad#t Gutierrez in dict. l. nemopo test. nu. 183. ff. de legat. 1. & Paz vbi supra nu. 153. & plu res alij contra riæ partis authores.

5054 In lib. 1. practi. q. 1. nu. 19 vbi Azeued# idem testant# citat.

5055 Cap. diffiniuit. 17. quæst. 4. Remigius de immunita. Eccles. quæst. 3.

5056 Ad quod post hæc scripta al ludit assertio Ioann. Gutier. vbi sup. num. 19. post princip.

5057 Abbas in cap. inter alia. de immunit. Ecclesi. Gregor. in l. 2. glos. *por deuda.* ad finem, tit. 11. part. 1. & supra citati: nam corrigitur Authent. de man dat. Princip. §. publicorum. per ius Canonicum. Couar ruuias in dict. lib. 2. variar# cap. 20. num. 14. versic. *sed profectó.* vbi alios refert, & Bossius in practic. tit. de captura. nume. 26. & Prosper Farinacius. 1. tomo crimin. tit. de carceribus. quæst. 28 nume. 31. Ti berius Decia. 2. tomo crim. lib. 6. cap. 28. nu. 27.

5058 Igneus in l. 1. num. 55. ff. ad Sillan. Oldra. consi. 54. nu. 2. Chassanæ. in consuetud. Burgund. char ta. 54. nume. 111. Petrus Pechius in tra cta. de arresto, & de iur. sisten. c. 9. nu. 4 fol. 51. & Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 22. num. 3.

5059 1. Machab. ca pit. 10.

5060 L. 2. & 6. tit. 19. lib. 5. Recopil. tradit la tè Auenda. in declaration. l. 4. & 5. tit. *de las excepciones.* num. 53. & se quentib. in vo lum. responsorum fol. 162. Matienço in l. 1. glos. 2. nu 6. tit. 19. lib. 5 Recopil. fol. 451. Anastasius Germon. de sacrorum im munit. lib. 3. cap. 16. num. 112. pag. 263

5061 Dict. l. 2. & l. 13. tit. 2. lib. 1 Recopil. l. fin. tit. 11. part. 1. Authent. de mandat. princip. §. publicarum.

5062 Cap. inter alia. & cap. fin. de immunitate Ecclesi.

5063 Boerius decis. 215. num. 7. post Oldrad. dict. consi. 54 Benuenut. de mercat. tit. de decoctorib. 3. p. num. 41. & seqq. & Rebuff. in 2. tom. ad reg. consti. Galliæ, tit. de mercator. art. vlt. glos. vnic. num. 7. & 8. fol. 290. & in hoc practicari doctrinam Ias. in dict. l. vinum. num. 5. ff. si certum pet. & aliorum quos proximè cum eo retulimus, tenet Didac. Perez in l. 1. tit. 16. lib. 8. Ordinam. pagina 321. col. 1. Remigius de G#ni in dict. tract. de immu nit. Ecclel. fallent. 38. Dueñas in regul. 389. num. 8. Matien. in l. 1. tit. 19. glos. 2. num. 9. lib. 5. Recop. fol. 452. Paz in pract. 1. tomo. 5. part. cap. 3. §. 3. num. 156 Azeue. in l. 13 num. 6. cum sequentib. tit. 2. lib. 1. Recopil. vbi

alios refert, & Gratia. in regul. 127. num. 13. Ioan. Gutierrez in lib. 1. practic. quæst. 1. nu. 15. & seqq. Farinacius 1. tomo crimin. tit. de carceribus. quæst. 28. nu. 33. Tiberius Decian. in. 2. tom. crimin. li bro. 6. cap. 28. nu. fin. ad fin.

5064 Couarruuias lib. 2. variar. c. 20. nume. 14. versi. *nec Iasonis.* cum quo transit Paz in pract. 1. tomo 5. part. cap. 3. §. 3. num. 156. Nauar. autem in manuali. c. 25. nu. 19. tenet, istos gaudere immunitate: quem non admittit Azeued. vbi supra num. 7.

5065 Archidiac. in cap. metuentes. 17. quæst. 4. in fin.

5066 Othon Chronic. lib. 4. cap. 19. Alcia. parorg. lib. 2. cap. 45.

5067 Ex Nicephoro lib. 13. Ecclesiast. histo. cap. 4.

5068 L. si seruus. C. de his qui ad Eccles. confug. c. denique. 16. distinct. l. 3. titul. 11. p. 1. l. 15. tit. 20. lib. 3. fori. Ioan. Fab. in §. sed & hoc. nu. 2. institu. de his qui sunt sui, vel alien. iur. Ioan. Visquis in dict. tracta, de immunita. Ecclesi. nu. 15. & 67. Remigius eod. tracta. fallen. 17 Hosti#. insum ma, tit. de immunit. Eccles. §. in quantum, versic. cum quis ad Ecclesiam. & in c. inter alia. de immu. Eccles. Boer. in decisione 109. nu. 2. Camillus Rubellus in addit. ad Bellug. de spe cul. Princ. rubri. 11. §. sed quialoquimur nu. 10. litera S. Couar. dict. libro 2. variar. c. 20. nu. 14. versic. *his suffraga tur.* Gregor. in dict. l. 3. p. ver bo, *dargelo.* Nauar. in manua lic. 25. nu. 19. paz in pract. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. num. 159. & seqq. Anastasi. Ger mon. in tract. de sacrorum im munitatibus li bro 3. c. 16. num. 103. & seqq pag. 262 optimê Decia nus 2. tom. cri min. lib. 6. c. 26. nu. 9.

5069 In l. 2. ff. dehis qui sunt sui vel alien. iur. & §. fin. & facit l. 1. §. 1. ff. de of fic. præfect. vrb.

5070 Cinus in l. pr# senti. C. de his qui ad Eccles. c#fug. Abbas in cap. inter alia. colum. 7. de immunit. Eccl. Gregor. in d. l. 3. part. verb. *dargclo.* Nauarro & Paz vbi sup. num. 162.

5071 Iulius Clarus in pract. §. fi. quæst. 30. ver sic. *scias autem.* Ioseph. Lud. decisio. Luc. 16. num. 31. & seq. 1. p. Farinacius vbi su pra num. 47.

5072 2. tom. crimi. lib. 6. cap. 26. num. 8.

5073 L. 9. c. penult. tit. 24. lib. 8. Recopil.

5074 L. 1. C. de ma lefic. & mathem. Ioann. de Anania, & Felin. in cap. 1. de homici. Bald. in l. nemo. C. de sum ma Trinit.

5075 Boerius decis. 5. Gigas in tra cta. de crimin. læsæ maiesta. sub rubr. qualiter & àquib. crimen læs# ma iestat. quæst. 10. nu. 23. & sub rubric. de plurib. & var: qq. quæst. 3. nu. 10. & Tiberius Decia. 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 28. num. 19.

5076 Abb. in dict. cap. inter alia. Ioan. Visquis in suo tract. de immuni. Eccl. nu. 4. & seqq. & nu. 73. Faber in §. sed & hoc. nu. 3. instit. de his qui sunt sui vel alien. iur. Remigius in d. tracta. de immunit. Eccles. fallent. 20.

5077 Dict. l. 2. tit. 11. part. 1. & vide Cæpol. in consi. 9. in cri min.

5078 L. 20. tit. i. lib. 2.

5079 Remigius in tract. deimmu nit. Eccles. fal len. 15. num. 5. dicam inf. isto lib. cap. 18. nu me. 54.

5080 DD. in cap. 1. de homicid. in 6. Specula. 2. p. de concilio. cap. 45. latius Remig. vbi su pra nu. 8. singulariter & la tè Couarruu. lib. 2. variar. c. 20. nu. 9. & se quent. Marc. Mant. obseru. lib. 5. obseruatio. 41. Plaça de delictis cap. 1. num. 24 vbi testatur hanc magis re cept# opinionem. Clarusin pract. §. assasi nium. vers. *it# licet.* pag. 258. & Prosper Farinacius. 1. tomo crimin. tit. de carcerib. q. 28. nu. 26. Io# nes Gutierrez lib. 3. practic. q. 7. nu. 51. & seqq. Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 26. nu. 18. & lib. 9. cap. 30. nu. 12. Paz in pract. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. num. 133. & seqq. Anastasius Germon. in tract. de sacrorum immu nit. lib. 3. c. 16. nu. 67. & sequentib.

5081 L. vnica. versi. *Vel intra sacro sanctos terminos.* & verb. *ipse autem.* versic. *vbic#q;*. C. vt omnes iud. tam ciuil. quàm crimina. Puteus de syndic. post princip. verbo *officialis.* cap. 8 incip. *viso modo.* nu. 6. Auil. in cap. 1. prætor. glos. *dadinas.* nume. 25. Paz in pract. loco proxime citato nu. 179 & seqq.

5082 6. tit. de apparitor. præsid.

5083 In cap. vni co de obligat. ad ratioci. & Remigi. vbi sup. fallen. 37. Nauarr. in manua li cap. 25. nu. 19. tenet contrarium, & quoad bona quòd non gaudeat Ecclesia, tenet Paz vbi sup. num. 158.

5084 Chassanæ. in consuet. Burg. in tit. *desjustices.* §. 5. num. 111. & Tiber. Decia. in 2. to mo crim. lib. 6. c. 28. nu. 24 tex. in c. pessi. mam & ibi gl. 23. quæst. 8.

5085 Cap. inter alia de immunita. Eccles. ibi: *Non est violenter ab Ecclesia extrahendus.* & c. frater. 17. q. 4. ibi: *Reluctant# reclamant#q; violcnter abstraherent.* ergò à contrario sensu, cessante violentia, nocet exi tus ab Ecclesia. Ioan. Visquis indict. tra cta. de immu. Eccles. nu. 56. Remigi. eod. tract. in princ. 3. præsupposito. num. 12. & seq. & fallen. 12. post. Ancharra. in c. fi. de immuni. Ec cles. Naua. in manuali c. 25. nu. 21. in fin. Clar. in pract. §. fi. q. 30. nu. 1. in fin. Boer. decisio. 109. q. 3. in fi. Paz in pract. 1. tomo 5. partis c. 3. §. 3. nu. 21. & 165. Tiberius Decia. in dict. 2. tom. cri min. lib. 6. cap. 26. nu. 12.

5086 Cyn# in l. præ senti. C. de his qui ad Eccles. confug. Visquis in dict. lo co, & Remigi. ibidem, fallen. 26. & Ancha. vbi supra. Na uarra. in dict. loco nu. 22. & plures quos re fert Couar. libro 1. variur. cap. 2. nu. 14.

5087 Infra lib. 3. c. 13. nu. 17. & 18.

5088 Remigi. in dicta fallen. 26. in fin. versi. *vnde.* Anton. Gomez 3. tomo delict. c. 12. num. 7. Couarr. vbi sup. num. 16. Plaça lib. 1. delict. cap. 37. Clarus vbi sup. quæst. 55. circa princip. Paz vbi sup. nu. 166. Azeuedo in l. 3. num. 13. & seqq. tit. 2. lib. 1. Recopil.

5089 Cap. c#stituiinus. 17. q. 4. ibi: *Et ipse reus arctus timore de Eeclesia aiscesse rit.* Igneus in l. 1. num. 4. ff. ad Sillaniau# Remigi. in d. tract. de immu nit. Eccl q. 15. Paz vbi supra num. 167.

5090 Pechius in tra ctatu de arresto, & de iure sistendi. c. 9. nu. 3. & in fi. versi. *ego verò.* fol. 51. Decia nus. 2. tom. cri min. lib. 6. cap. 26. num. 12. contra Visquis de immun. Ec clesi. num. 56.

5091 Infra lib. 3. c. 13. num. 8. & seq.

5092 De syntagm. iur. 1. p. lib. 2. cap. 13. pag. 66.

5093 Cap. sicut antiquitus. & cap. diffiniuit. & cap. quisquis. & glos. in cap. id constituimus. 17. q. 4. Ioan. Visquis in tract. de im munit. Eccles. num. 13. & 44. seqq. & num. 57. & seqq. latè Re migius eod. tract. regul. 1. ampliatio. 1. cum multis seqq. & 20. & de Ecclesia nondum consecrata Belluga de specul. Princip. rub. 11. §. sed loquimur. nu. 3. & ibi addi. lit. D. Angel. de malefic. verb. *fama.* quæst. 4. nu. 59. Alexand. consi. 9. num. 2. vol. 2. Ias. in l. plerique. nu me. 16. ff. de in ius vocan. Conradus in curiali breuia. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 6. pag. 268. Couarr. lib. 2. variar. c. 20. nu. 4. & 5. & 18. Clarus in pract. §. fi. quæst. 30. nu. 2. vsque ad 8. Anton. Gom. 3. tom. delict. cap. 10. nu. 1. Ioan. Faber in §. sed & hoc tempore. nu. 3 istituta de his qui sunt sui vel alien. iur. Bonifac. in Peregrina, verb. *Ecclesia.* qu#st. 9. liter. E. & F. fol. 156. Gregor. in l. 2. gl. *eu sus portales.* tit. 11. part. 1. & latius in l. 4. glo. 2. ibid#. Paz in pract. 1. tom. 5. part. cap. 3. §. 3. nu. 2. & seqq. vsque ad 39. fol. 141 in fi. De Eccle sia non consecrata, Petrus Greg. de syntagm. iur. 1. p. lib. 2. cap. 1. nu me. 13. Anastasius Germo nius lib. 3. de sacrorum immunitatibus. cap. 16. nu. 23 & seqq. pag. 254. & Prosper Farinacius 1. tom. crimin. tit. de carcerib. & carcera. quæst. 28. nu. 12. & seqq. & nu. 34. loquitur de loco non benedicto aut consecrato, vbi plures refert, & nu. feq. de Ecclesia interdicta: & in nu. 36. & seq. loquitur in hespitali, & nu. 70. de Ecclesia destructa, & Tiberius Decian. in 2. tom. crimi. lib. 6. c. 28. num. 10. loqui tur in hospita li & oratorio, & de Ecclesia benedicta ibi. c. 24. nu. 24. & de Ecclesia in terdicta ibi nu me. 26. & de cæmeterio & loco contiguo nu. 28. & seq. circa omniac# tenta in hoc textu. & cap. seq. nume. 9. & sequent. & c. 16. & 18. vsque ad fin. & de oratorijs Farinac. vbi sup. nu. 71. quod non habent immunita tem.

5094 Couar. in dict. nu 4. Clar. vbi sup. nu. 1. vers. *scias autem.* Paz vbi sup. nu. 24 Anastasi. Ger mon. de sacro rum immuni. lib. 3. c. 16. nu me. 81.

5095 Couar. in dict. c. 20. num. 12. 13. & 18. Ioan. Gutier. in repeti. l. nemo potest, nu. 185 ff. de legat. 1. & de atrio Ec clesi# Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. c. 21. nu. 7. Greg. in l. 2. tit. 11. p. 1. verb. *en sus por tales.* per text. ibi., & Ioann. Visquis in di cto tract. deim munit. Eccles. nu. 60. & seq. Remigi. vbi su pra ampliatione. 7. & 8. & seqq. Paz in pract. 1. tomo 5. partis c. 3. §. 3. nu. 46. & in C. Theodos. li bro 9. tit. 34. Simanc. de republi. lib. 8. c. 40. nu. 9. pag. 513. Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 25. nu. 17.

5096 AEneid. 6. *Talibus orabat dictis, arasque tenebat.*

5097 L. 2. tit. 17. p. 2. & ibi Greg. glos. 4. & 5. Montal. in l. 7. tit. 5. lib. 1. Fori. glo. pen. Remigius vbi sup. ampliat. 25. nu. 1. Paz in pract. 1. tomo. 5. part. c. 3 §. 3. num. 52. contra probat. l. sed etiam. ff. de in iusvoc#. Puteus de syn dic. verb. *captu ra.* cap. 6. fol. 138.

5098 Inf. isto lib. c. 20. nu. 182.

5099 Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. c. 2. num. 16.

5100 Oldrad. consi. 55. & est com munis praxis secundùm Couarr. lib. 2. var. c. 20. nu. 5. in fi. post Romanum in l. plerique. ff. de in ius vocan. Bart. in l. si cui. §. ijsdem.

ff. de accusation. idem sentit Clarus in pract. §. fin. quæst. 30. versi. *scias autem.* & latè Tiber. Decia. 2. tom. crim. libro 6. c. 25. nume. 14. conducunt inf. dicta hoc cap.

5101 Glos. in c. con stituimus. 17. q. 4. Grego. in l. 4. glo 2. p. 1. post Bonifac. in Peregrina, verb. *Ecclesia.* q. 10. litera G. glo. *eximendus.* fol. 156. ex Hostiens. & Abb. in c. Ecclesi#, in fi. de immuni. Eccl. Anasta. Germon. de sacro rum immuni. lib. 3. c. 15. nu. 50. pag. 256. Farinac. 1. tomo crim. tit. de carcerib. q. 28 num. 38.

5102 Remigi. de im muni. Eccles. ampliatio. 15. vbi dicit commun#. & Germon. de sacro rum immunit. lib. 3. c. 16. nu 45. & seqq. pa gin. 256. & Farinac. vbi sup. & vide qu# tra dit Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. sed loquimur. & ibi eius additio. nu. 3. cum anteceden.

5103 Manfred. in tract. de Cardina. cap. 8. priuileg. 18. Iulius Clar. in pract. §. fin. quæst. 30. versi. *item adde.* Farinac. 1. tom. crim. tit. de carcerib. quæst. 8. num. 48.

5104 Hostien. in summa de immunit. Eccles. col. 7. nu. 12. Cardin. in Clem. 1. de pœniten. & remissio. & in Clem. 1. de reliquijs & veneratione sanct. idem Hostien. Ioan. Andre. Abb. & DD. in cap. sanê, de celebratione Missar. Oldrad. cons. 54. Archidia. in cap. quæsitum. 13. q. 2. Roma singular. 335. Catelian. Cotta. verb. *rationis identitas.* Alberti. in. c. i. de hæretic. in 6. q. 13. nu. 18. c#mu. opi. secundùm Ludoui. Gome. in §. pœnales. nu. 50. instit. de actioni. Ioan. Visquis in dict. tracta. de immunit. Ecclesi. nu. 51. Remigi. eod. tracta. regu. 1. ampliatione 18. Corsetus singular. verb. *priuilegium.* Pala. Rub. in rubri. de donatio. inter vir. & vxo. §. 38. nu. 9. & ibi Baraho. in additione lite ra F. pag. 110. Couarru. in di cto c. 20. nu. 6 Arias in l. 4. Taur. nu. 78. Antonius Gomez 3. tomo delictorum, cap. 10. nume. 1. Segura in l. quemadmod#. nu. 70. ff. de acquir. pos sess. Gregor. in l. 4. tit. 11. p. 2. glos. 2. in fin. M#chaca de succes. pro gres. 1. p. lib. 3 §. 22. num. 55 Clar. in pract. §. fi. q. 30. nu. 24. & q. 98. nu. 2. Didacus Perez in l. 1. & 13. tit. 1. lib. 1. Ordinam#. col. 25. & 38. Bonifacius in Peregr. verbo *Ecclesia.* q. 9. litera C. fol. 156. Paz in pract. 1. tomo. 5. p. c. 3. §. 3. nu. 36. post Ioan. Fabr. in §. sed & hoc, nu. 3. institu. de his qui sunt sui vel alie. iur. nouissimè Tiber. Decian. 2. tom. crim. lib. 6. c. 29. nu. 8. vbi alios refert, & Prosper Farinac. 1. tom. crimi. tit. de carcerib. & carcerat. q. 28. nu. 11. vbi alios citat, & nu. 45. Anastasius Germonius de sacrorum immuni. lib. 3. cap. 16. nu. 52. & seqq. pag. 256. addit. ad Bellug. vbi sup. fo. 69. litera M. col. 3. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 33. cap. 21. nu. 14.

5105 In Numa, & Couarruuias vbi sup. num. 6. in med. Tiraquel. de pœnis temper. causa 55.

5106 Plutar. proble ma. cap. 3. Gel lius lib. 10. no ctium Attica. cap. 15. Anasta sius vbi supra lib. 3. c. 6. nu. 52. pag. 166.

5107 Bald in l. addi ctos. C. de appellationibus. Remigius in dicto tractatu de imm. Eccl. regul. 1. ampl. 19. Petrus Gre gor. desyntag. iur. 3. p. lib. 33. c. 21. nu. 12. Hippolyt. sin gular. 273. nu me. 15. Marcus Mantua singu lar. 619. num. 48. Tiraquellus in dict. causa 55. de pœnis temperan. Dueñas in regul. 81. Clarus in practi. §. fi. quæst. 30. nu. 26. & q. 98. nu me. 5. & Corset. in singul. verb. *Cardinalis.* vbi contradicit. Paz in practi. 1. tom. 5. partis. c. 3. §. 3. nu. 48. & ita obseruat communis consuetudo secun dùm Manfre dum in tract. Cardinalium c. 8. priuileg. 14. & Anasta sius Germonius in tracta. de sacrorum im munit. lib. 3. c. 16. nu. 51. & seqq. p. 166. & Tiber. Decia. 2.

tom. crim. li bro 6. c. 29. nu me. 9. vbi ponit plures limi tationesadh#c immunitatem Cardinalium, & dixi supra hoc cap.

5108 In L. Planco. *Maximé, inquit, quem dignitas fuga impediuerat, neque aliud periclitanti sub sidium, quam ca straprimæ religionis, illicsigna & Aquilam amplexus religione se tutabatur.*

5109 Cap. 9. *Si tetigero tantum fim briam vestimenti eius, salua ero; & ait Iesus: Confide, filia, fides tua te salu# fecit: & salua facta est mulier in illa hora.*

5110 Glos. Archidiacon. in cap. quæsitum. 13 qu#st. 2. & Doctores citati à Plaça de delictis lib. 1. cap. 34. num. 16. vers. *nec desunt Doctores.*

5111 Ludouic. Roman. singular. 339. incip. *dicamus.*

5112 Vbi sup. dict. num. 6. versi. *sextò apparet.*

5113 In l. 2. tit. 1. libro 1. Recop.

5114 Lib. 2. genialium dier. c. 8. fol. 82. pag. 2.

5115 Tit. de reuer. Eccles. Petrus Grego. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. cap. 22. num. 3.

5116 Alciat. lib. 7. Parerg. cap. 7. Tucidid. in. 1. Diodor. Sicul. lib. 11.

5117 Cap. diffiniuit. 17. quæstione. 4. & l. præsenti. C. de his qui ad Eccles. confug. Hostien. in c. inter alia. de immu. Eccles. Visquis in d. tracta. de eod. nu. 71. & seq. Remigi. eod# tracta. q. 5. & 6. Guido Pape decisio. 121. Anto. Gom. 3 tom. var. c. 10. nu. 1. versi. *adde quod non potest.* Bossi. inpract. tit. de captura nu. 24. Couar. vbi sup. nu. 17 Greg. in dict. l. 2. glos. *à comer.* tit. 11. p. 1. per text. ibi, Clarus in practic. §. fin. q. 30. nu. 21. Didac. Perez in l. 6. tit. 2. lib. 1. Ord. col. 72. in fi. Azeue. in l. 3. nu. 21. tit. 2. lib. 1. Recop. Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 27. num. fin. Prosper Farinac. 1. tom. c. 21. tit. de carce rib. & carcera. q. 28. nu. 9. & seq. Anastasi. Germo. in tra cta. de sacrorum immuni. lib. 3. c. 16. nu. 93. & seqq.

5118 Gl. & ibi DD. in cap. diffiniuit. 17. q. 4. Hostien. & alij ex #ximè citatis, & Remig. in dict. loco q. 7. Alia refert in proposito Tiberius Decianus 2. tom. crim. lib. 6. c. 29. nu. 3.

5119 Guido & Conarr. vbi sup.

5120 Belluga in speculo Princip. rubr. 11. §. sed quia. nu. 21. & Couarr. in d. loco. Roland. consi. 24. nu. 15. & seqq. Gregor. in d. l. 2. glos. 2. tit. 11. part. 1. Po nere verò custodes & com pedes, vt capiantur delinquentes, si exeant Ecclesiam, & ne fugiant, non videtur prohibitum, neque auferre alim# ta in casu # non debeant gaudereimmu nit. Eccl. Azeued. in dict. l. 3. nu. 21. ad fi. tit. 2. lib. 1. Re cop.

5121 Glos. in l. præ senti. C. de his qui ad Eccles. confug. Abb. in cap. inter alia. nu. 28. de immuni. Eccl. Azeuedo vbi sup. numero 22.

5122 Berberius in Viatorio iur: rubric. 33. de violat. immu. num. 3. Ioan: Igne. in l. 1. in princ. nu. 17. & 21. ff. ad Sil lania. Petrus Ferrara in practic. sub tit. de forma inquisi tionis. Couarruuias lib. 2. variar. cap. 20. nu. 4. Clarus in pract. §. fin. quæst.

30. num. 3. & versic. sequent. alios refert Farinac. 1. tom. crim. q. 28. nu. 73. Ti ber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 29. num. 1.

5123 Lib. de specia lib. ll. vbi ait: *Homicidæ censendi sunt non solum qui interimunt, sed eti# qui nihil non co nantur, clamque palamq; vt interficiant, eti#si non perpetrauerint facinus: quod si metu vel audacia vitijs c# trarijs in templum irruere t# tauerint impuni tatis inueniendæ gratia, prohiben di sunt: sin aut# iam surrepserunt, dedendi sunt ad supplicium cum hoc præconio, Hominibus nefa rijs in fano ius asyli non deberi: nam quisquis malum dat incu rabile, inimicus est Deo: homicida autem cædit immedicabiliter, quia occisus non potest in integrum restitui: pol Iutos verô ineluibili scelere a bol#do nulla mo ra temporis dignabimur aditu sacrarum ædiû, quosnec priuata quidem domus ho nesti viri, & san ctitatem amantis admitteret &c.* & quæ ibi copiosè & eru ditè in han c rem expend# tur.

5124 Quorum men tionem faciemus infra hoc lib. c. 18. nu. 100. super glos sis.

5125 In c. nouit de iudicijs.

5126 Belluga in spe cul. Princip. quem refert & sequitur Remigius in dict. tracta. de immuni. Eccles. q. fi. Paz in pract. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. num. 15. & 16.

5127 Cap. conquerente. &. c. it# cum quis. de restitutio. spo liato.

5128 Paz vbi sup. nu. 182. ibi: *Cognito prius.*

5129 Ait enim Gre gor. in l. 4. gl. 3. in fi. tit. 11. p. 1. videri sibi, quòd ad ex trahend# re# ab Ecclesia, de bet liquidòc# stare de delicto. de qualitate tamen pro ditionis sufficiet pro tunc si semiplenè constet, vt extrahatur delinquens, ne aufugiat: facilè enim fiet, vt nisi integrèpo steà constet, restituatur Ec clesiæ, & sic practicatur.

5130 Inf. isto lib. c. 18. nu. 104.

5131 Aduertit eti# Clarus in practi. §. fi. q. 30. vers. *quæro nun quid.* in fin. & Farinac. in 1. tom. crim. tit. de carcer. q. 28 num. 76.

5132 Quia quæ in c#tin#ti fiunt, inesse videntur. l. lecta. §. dicebam. ff. si cert. pet. & ibi glo. 1. l. diuus. ff. de in integrum restitutione Bal. in l. c# non solum. §. sin autem æs alien#. in prin cip. C. de bonis quæ liber.

5133 Rebuffus in proœmio con stitu. Regia. glo. 5. nu. 40. & Couarr. lib. 2. variar. c. 20. in sinal. verb. & Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 6. c. 29. num. 2.

5134 1. tom. crimi. tit. de carcer. & carcera. q. 28. nu. 74.

5135 Concil. Trid. sessio. 25. c. 20 & Bulla Grego. #no. 1591.

5136 Cinus & Salicet. in l. si. quis ei, per tex. ibi. C. de adulterijs. vbi Salicet. col. 2. notab. 6. alios ad id citat. Bellu ga in speculo Princip. rubr. 11. §. & quia nu. 21. Rolan. consi. 24. nu. 15. & seqq & consi. 60. nu. 21. eod. vol. Zabarela in Clem#tina. 1. de offic. ord. Anton. Gom. in 3. tom. delict. c. 10. nu. 3. vers. *vnum tamen.* Couarr. in dict. lib. 2. var. c. 20. nu. 20. vers. *trigesimo quartò.* Azeue. in l. 3. nu. 19. tit. 2. lib. 1. recop. Anastasius Germon. in tract. de sacrorum immuni tat. lib. 3. cap. 16. nu. 95. & seqq. pag. 261. & Decian. in 1. tomo crim. lib. 4. c. 17. nu me. 34. in fi.

5137 Abb. in c. inter alia. col. 9. versic. *vlterius quæritur quisex trahet istos.* de immunita. Ec cles. Ioan. Faber super titu lo, institu. de his qui sunt sui vel alien. iur. §. sed & hoc tempore. nu. 4. Remigi. in dict. tracta. de immunita. Eccle. post fal len. q. 1. Coua. lib. 2. variar. c. 20. nu. 18. ver sic. 34. Clarus in pract. §. fi. q. 30. nu. 20. Auenda. in c. 22. pr#tor. nu. 9. versi. *& iudex.* Gregor. in l. 12. verb. *que los dem#de al Obispo.* tit. 14. part. 3. Authent. de man dat. Princ. §. sed neque homicidas. Tiberius Decian. sibi contrarius in 2. tom. crimi. lib. 6. cap. 29. num. 4.

5138 Dic# inf. isto lib. c. 18. num. 140.

5139 In practica. 1. tom. 5. part. c. 3. §. 3. fo. 140. nu. 10. & vide Decianum in dict loco. nu. 6.

5140 Doctores citati in gl. præced#ti, super verbo *c#trario*, & quæ resoluit, pro vtraque parte adductis authoribus, Prosper Farinac. 2. tom. crimin. q. 28. num. 75. & seqq.

5141 Remigi. in dicto tracta. de immuni. Eccl. q. 3. & 4. post medi. l. 6. tit. 4. lib. 1. reco. in fi. & ibi Azeue. in fi. Tiber. Decia. vbi supra nu. 6.

5142 Ioann. Faber vbi sup. nu. 3.

5143 Gregor. in l. 2. glos. *por auer.* tit. 11. p. 1. post medium.

5144 Innoc. in cap. inter alia. de immunita. Eccles. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. sed quia loquimur. nu. 6. & seq. per cap. li teras. de restitutione spol.

5145 Cap. si iudex laicus. de sententia exc#m. ibi: *Vel curia ipsa eum tanqu# suum clericum repetat.* Bart. in l. præsenti. C. de his qui ad Eccle. confug. in fi. princip. Abbas in cap. inter alia. col. 8. versic. *nunc quæro.* Remig. vbi sup. q. 10. &. 11. Stepha. Aufrerius in additione ad decis. Capel. Tolosa. 422. col. 2. in princ. Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 6. cap. 28. nu. fin. fol. 59. & facit q# tradit Anton. Gomez 3. tomo, cap. 10. nu. 7. in fine.

5146 Remigi. in dicta q. 10. Clarus in pract. §. q. 30. nu. 15. versi. *sed quid.*

5147 Bart. in l. 1. ff. de acquir. rerum domi. Felinus in c. ego. col. pen. de iure iur. Remig. vbi sup. dicta q. 11. Decia. vbi sup. num. 7. fol. 60.

5148 Infra isto lib. c. 19. nu. 46.

5149 Supra hoc c. nu. 17. & vltra ibi dicta tradit Tiberius Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 28. num. 1. & seqq.

5150 Cap. si quis c# tumax. 17. q. 4. ibi: *Et ipse publica pœniten tia iusto iudicio Episcopi mulcte tur.* cap. miror. &. c. quisquis. ibid. Vide qu# tradunt Bellu ga de speculo Princ. rub. 11. §. sed quia loquimur. nu. 10 & eius addi. li tera G. & An toni. Cuchus de institutio. iur. Canoni. li bro 2. tit. 14. & Ioan. Corrasius lib. 3. miscellanear. cap. 23. Angel. de Clauas. verb. *immunitas.* nu. 21. & Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. c. 21. num. 4.

5151 In l. 4. glos. fi. tit. 11. p. 1. post Ioan. de Visquis in tracta. de immu. Eccles. nu. 65. & seq. vbi refert, quod pœna violantis Ecclesiam est arbitraria. Ioan. Gutierr. lib. 3 pract. q. 4. numero. 11.

5152 Cap. miror. & cap. frater. 17. q 4. D. Agustin. in 2. tom. epist. ad Boni facium Regem, nu. 187.

5153 Hostiens. & Abb. in. c. fi. nu. 9. de imm. Eccles. & cap. inter alia. nu. 13. ibid. Coua. in lib. 2. varia. c. 20. nu. 15. versi. 25. Farinac. 1. tom. cri min. tit. de carcerib. & carce ra. q. 28. num. 63. & quæ di c#tur leuia cri mina, tradit ipse ibi.

5154 In 2. tom. crimin. lib. 6. c. 28. num. 5. & 6. fol. 59. per doctrin# Bar. in l. in ambiguo. ff. de reb. dubijs, quia cùm ista immunitas sit de iure positiuo, vt tenent plures supra citati hoc c. nu. 3. potest iuri positiuo consuetudo derogare, vti etiam supra ostendimus.

5155 Cap. 1. & 2. de noui oper. n# tia. Auth. vt clerici apud prop. Episco. circa fi. auth. de Ecclesiasti. titul. in princ.

5156 Auth. de man dat. Princ. §. sed neque. i#cta l. si quis inhoc genus. C. de episco. & cleri. l. 13. in fi. tit. 2. lib. 1. recop. Puteus de syn dic. verb. *captu ra.* cap. 6. fol. 139.

5157 Sacrilegi# c# mittit, qui ostia Ecclesiæ frangit. c. con questi. de sen tentiaexc#mu nicationis. c. sicut antiquitus. 17. q. 4. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 6. c. 24. nu mero. 5.

5158 1. AEneid. *Ne qua inter s#ctos ignes in honore Deorum, Hostilis facies occurrat.* & idem in 8. *Audax quos pro rumpere Pallas Sacra vetat.*

5159 Psalm. 92. *Do mum tuam decet sanctitudo.* &. c. 2. de immuni. Eccles. in 6. & psalm. 57. *San ctificat tabernaculum suum altissimus.* & Nu mer. 7. *Sanctificauit Moyses tabernaculum.* & l. conuenticulam. C. de Epis co. & cler. Petrus Greg. de syntag. iur. 1. p. lib. 2. c. 1. nu mero 13.

5160 Psal. 78. *Vene runt gentes in hæ reditatem tuam, & polluerunt templum sanctum tuum.*

5161 Cap. sicut Ecclesiam. 17. q. 4. & cap. quisquis. §. sacrile gium, vbi Doctores, eadem caus. & quæst. & dixi supra hoc. c. nu. 15. & 79. & tradit alia Tiberius Decia. vbi sup. nu. 8. & sequentib. & num. 13. & c. 25. eiusd# lib. 6. idem De cian. nu. 1.

5162 Anasta. Germon. de sacro rum immunit. lib. 2. c. 16. nu mer. 56. pag. 113.

5163 Isaiæ c. 17. *An putatis parum esse molestos esse hominibus, quia molesti estis & Deo vestro*?

5164 Ezechiel. 5. ait: *Viuo ego, di cit Dominus Deus, nisi pro eo quôd sanct# meum viola sti in omnibus of fensionibus tuis, & in omnibus abominationib#, ego quoque confringam, & non parcet oculus meus, & non mi serebor.* & 2. Paralip. 16. & 3. Esdr#. c. 1. & Iudith. 9. *Cæ dat virtus eor# in irac#dia tua, qui promittunt se violare sancta tua, & polluere tabernaculum nominis tui.* Paul. ad Corinth. cap. 3. *si quis templum Dei violauerit, disperdet eum Deus.*

5165 2. Machab#o rum 3. 2. Machab#. 5. & 6. & 9.

5166 2. Machabæ. cap. vltimo.

5167 Vir nefandus appellatur, qui Ecclesi# & sacra omnia pol luit, de quoest text. in cap. de viro. 12. q. 2.

5168 Sacrilegus, quia contra aram delicta c# misit, ab Antiocho necatus. Machab. 2. cap. 13.

5169 Pausanias in Attic. in 1.

5170 Lib. 1. ab vrbe condi. decada. 1. cap. 15.

5171 Valerius lib. 3 c. 2. Policrates lib. 6. c. 7. Polibius lib. 1. post princ. & lib. 5.

5172 De Rom# capti uitate. *Edictum fuit ab Alarico, vt quicunque in templa Diuorum c#fugerent, præ cipuê Petri & Pauli, his nulla vis inferretur: quod & summa fide seruatum est.*

5173 Lib. 4. histor.

5174 Nicephorus Calixtus lib. 14. histor. Eccles. cap. 32. ex Eutropio. Lucius Domi nic. de spectacul. in C. Theo dosia. col. 207. &. 208. Corras. lib. 5. miscellanea. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. c. 16.

5175 AEmilius in Agesilao. Xenoph. in eod.

5176 Dictys Cretens. lib. 1. de bello Troian. Home. Iliad. lib. 1.

5177 Lib. 1. c. 27.

5178 Lib. 24. & Valerius in dict. loco.

5179 De somno Scipionis pagin. 314. ibi: *N#q; vt olim deficere Sol hominibus, extinguiq; visus est, cúm Romuli animus hæc ipsa in templa penetrauit.*

5180 Fr#ciscus Tarrapha de Regib. Hispan. in Honorio. Illes cas 1. part. histor. Pontifi. c. 12. in fi. fol. 76. col. 1. ait, *quôd capta Hispali, & sæuitia & irreuerentia aduersus Ecclesias & Ecclesia sticas personas commissa, rabie, & dæmonum sui occupatione miseré perijt.* Petrus Gregor. vbi sup. nu. 13.

5181 Tritem. in Breuiar. histor. Franc. in fin. breuiar.

5182 Elian. lib. 2. de var. histo. c. 8.

5183 Tarrapha in Alfons. VII. & Petrus Gre gor. in dict. lo co nu. 14.

5184 D. Chrysosto: in sermone 19 in Eutropium. Socrat. in histor. tripart. li bro 10. cap. 4. Nicephor. lib. 13. Ecclesiast. hist. c. 4. Sim# cas de Repub. lib. 8. cap. 40. nu. 12. & 13. & latius Tibe rius Decia. 2. tom. crim. lib. 6. c. 25. nu. 7. post med. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. cap. 21. nu. 3.

5185 Pet. Mexia in vita Honorij.

5186 Clictoueus in tract. de Regis officio c. 7 Meierus lib. 2. Annal. Fl# dr. Paulus AE mil. lib. 5. histor. Francor. in Ludouic. Iunior. & Petrus Grego. de syntagma. iur. 3. part. lib. 33. c. 16.

5187 Ezechiel. c. 5. *Viuo ego, dicit Dominus Deus, nisi pro eo quod pactum meum vio lasti in omnibus off#siombustuis, & in cunctis abominationibus tuis, ego quoque*

confringam, & non parcet oculus meus, & non miserebor. & 2. Paralipo. cap. 17. & 3. Esdræ 1. & Iudith. 9. *Cadat virtus corum in iracundia tua, qui promittunt se violare sanctatua, & polluere tabernaculum nominis tui.*

5188 Rebuff. in 2. tomo constitu tio. tit. de immunita. Eccle. arti. 1. glos. 1. nu. 33. Azeue. in l. 3. nu. 30. ad fin. & seq. tit. 2. lib. 1. recop.

5189 Lib. 2. de sacror. immuni. cap. 16. pag. 106.

5190 Clarus in practic. §. fi. q. 30 nu. 20. in fin. Auenda. in. c. 22. pr#tor. nu. 1. in fine. Aze ued. in l. 3. nu. 21. tit. 2. lib. 1. Recopil.

5191 Hostien. in s# ma de immunita. Eccles. §. qua pœna. tra dit Ioan. Gutierr. lib. 3. practic. q. 4. nu. 11.

5192 Infra hoc lib. c. 19. nu. 47. & seqq.

5193 Rebuf. in tractat. de priuile gi. schol. priui leg. 102. Horatius Lucius in eod. tract. c. 51. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 30. versic. *in hoc autem proposito.* Tiberius Decian. in 2. tom. crim. lib. 6. c. 29. nu. 11

5194 Decianus vbi sup. nu. 13. & 14.

5195 De immunit. Eccles. nu. 57. versi. *nunquid autem.*

5196 Tom. 2. de cri min. lib. 6. c. 29. nu. fin. & cap. 36. nu. 10. dic# infra hoc lib. c. fin. num. 128.

5197 Sup. lib. 1. c. 13. nu. 108. & tradit Plaça li bro 1. delict. c. 8. num. fin.

5198 1. tom. crimi. tit. de carceri. & carcera. q. 28. nu. 66.

5199 Cap. Maximinianus. 23. q. 3. cap. authoritatem. & ibi glo. 15. q. 6. & cap. igitur. & cap. hortatu. 23. q. 8. & propugnatores penes seha bere. dict. cap. igitur. & cap. vt pridem. ibidem. & glo. in summa, ead. caus. & qu#st. & §. ecce. ibidem. Et contra violatores Ecclesiasticæ libertatis, vel res Ecclesiæ in uadentes, si oportuerit, arma succipere. cap. Principes. & cap. seq. 23 qu#st. 5. Inno cen. in cap. olim causam. prope fin. de restitutione spoliato. l. qui restituere. ff. de reiuendica. l. vt vim. ff. de iusti. & iur. l. 1. C. vnde vi. Angel. de Perus. in dict. 1. vtvim. in fin. tenet, quòd po test vti armis materialibus, indicendo bellum. cap. paratus, cum seqq. 23. qu#st. 1.

5200 De iusta ret# tione Regni Nauarræ. 4. p. §. 3. in prin cip.

5201 In lib. de correctione Donatistarum ad Bonifaci# Co mitem. cap. 8. transumptiuè in cap. Ecclesia. 23. q. 4.

5202 Istud autem bellum dicitur iu stum, imò iustissimum, & potest dici. defensio, quæ à iure naturali permittitur, n# quilibet tenetur ius suum defendere. l. illud. ff. de peti. h#re. & cap. antepe. 63. distinctione. gl. in dicto capi. Maximinianus, in versic. *sed negligentia.* Palacios Rubios in dicto tracta. de iusta retentione Re gni Nauarræ. 4. p. §. 3. pag. 4. in medio.

5203 In Registro, & in cap. vt pridem. 23. q. 8.

5204 Cap. hortatu. c. igitur. cum seqq. ead. causa & quæst.

5205 In c. olim. de resti. spoliat.

5206 In dict. cap. olim. & Geminia. in cap. dilecto. col. 2. versic. *quæro quia tex.* de sentent. exc#m. in 6. Roland. consi. 37. nu. 17.

5207 Cap. penul. & cap. fin. de cle ric. percus. facit etiam glos. in cap. conuenior. verb. *pro altaribus.* 23. q. 8. vbi quòd prælatus mort# debet subire, non solum vbi fides & sa lus impugnatur, sed etiam vbi res & claues Ecclesiæ auferuntur.

5208 In c. significa sti. 2. de homi cid.

5209 In c. sanê. de celebratione Missa. Remigius de immu nit. Eccles. am pliatione. 18. nu. 3. & q. 12. num. 2.

5210 Vt per Remigium dict. q. 12. nu. 3. vbi citat qu#stionem Delphinatus. 73. in fi. & q. 579.

5211 In c. inter alia. col. 1. in fi. de immu. Eccles.

5212 Angel. post Bart. in l. 1. C. de excusatio. muner. lib. 10. col. 2. per glo. in rubri. C. de domestic. & protecto. lib. 12. vbi quòd protector est qui extat armatus coram Principe. tex. cum glo. in l. desertorem. §. fi. ff. de re milita. & l. 1. C. de professori. & medic. lib. 10. Lucas de Pen. in dict. l. 1. C. de excusatio. mun. De cius in c. ad au dienti#. de priuileg. Remig. de Gonni in dict. q. 12. nu. 13. Bartol. in proœmio Digestorum. verb. *omnem.* col. 4. in fi. nu. 7.

5213 Archid. in. c. cum homo. 23. q. 5. Alberi. in l. addictos. C. de episcop. au di#. Alexand. Imol. consil. 144. col. 1. vo lum. 2. Hippolyt. in pract. §. attingam, col. 6. nume. 41. Bernar. in practic. criminal. cap. 95. post alios quos refert & sequitur Mexia super l. Toleti. 2. fundamen. 11. part. num. 24. fol. 102. Azeued. in l. 3. num. 30. tit. 2. lib. 1. recop. pag. 31. quia Ecclesia tenetur modis om nibus liberare condemnatos ad mort#. glo. verbo, *iniusté.* circa fin. in cap. hi qui. 14. quæst. 6. & in cap. reos. verbo, *defendetur.* in med. 23. quæst. 5.

5214 In verb. *homicidium.* & in verbo, *bellum.* 2. & 3.

5215 In l. 1. C. vnde vi.

5216 Cap. dilecto. de senten. excommu. in 6.

5217 In dict. cap. di lecto.

5218 In. c. cum Ecclesia. de immuni tate Eccl. Baldus in l. 2. C. de summa Tri nitat. & consi. 158. vol. 3. incipit. *proponitur quod quidam locus.* latè Signorolus de Homod. in repetitione. l. nemo. num. 10. col. 2. versic. *& primò quæro.* C. de sacrosanct. Ec cles. & Remigius in tracta. de immunitate Eccles. fallentia 22. Gre gor. in l. 13. titu. 31. part. 3. gloss. 2. & in l. 20. tit. 32. part. 3. gloss. 1. Cacheranus in decisio ne. 68. Pedemonta. num. 28. dicam infra lib. 4. cap. 3. num. 13.

5219 In secunda se cundæ, quæst. 4. articu. 2.

5220 Iosue cap. 6. & Deuteron. cap. 20.

5221 Cap. 1. 23. quæst. 2. l. hostes. ff. de captiuis & postlimin. Petrus Gregor. desyn tagmat. iur. 3. part. lib. 31. cap. 22. num. 3. Demosthe. in oratione de Rhodio. liber.

ait: *Athenienses bella geßisse, aut propter priuatas iniurias, pro quibus satisfacere non potuerunt, aut pro parte agrorum, aut pro finibus, aut pro contentione honoris, aut pro principatu.* Alia tradit Petrus Gregorius vbi supra. 2. part. lib. 19. cap. 2. num. 7.

5222 1. Machab. 3.

5223 Machabæ. 1. cap. 1.

5224 Cap. si nulla. 23. quest. 8. vbi gloss. rectè intelligit cap. 1. de tregua & pace, vt intelligatur, # ibi agebatur de offensione, hîc verô agitur de defensione. Anasta sius Germon. de sacrorum immunitate li bro 3. cap. 17. num. 44. pag. 272. F. Marcus Anton. de Ca mos in sua Microcosmia. 1. par. dialog. 8. pag. 85. col. 2. in fin. vbi ait: *Claro estâ q# al estado Ecclesiastico no toca tomar lasarmas, sino fuere enestrecha neceßidad, mas conoraciones ha de ser su pelea, y con los aueres temporales, segun Origenes, y Epifanio,* ille homil. 11. in Num. iste con tra hæret. 75.

5225 Lucæ 22. ibi: *Sed nunc qui ha bet sacculum, tol lat similiter & peram, & qui non habet, vendat tunic#. suam, & emat gladium.*

5226 In dict. cap. di lecto.

5227 Extrauagant. vn# sanctam. de maioritate & obedientia.

5228 Infra isto lib. cap. 17. num. 6.

5229 Bald. in l. nam salutem. §. fin: ff. de offi. præ fect. Vigil. vbi quòd Episcopus potest habere familiam armat#, & alij plures quor# meminimus infra isto lib. cap. 17. nu. 77. & seqq.

5230 Clemen. 2. §. porrò. de hæret.

5231 Cap. pr#tereà. de offic. delegati. l. 2. ff. de iurisdictione omni. iud. vbi c#misso vno, videntur omnia commissa, sine quibus illud explicari non potest: & dixi de hoc articulo in dict. cap. 17. num. 19.

5232 De sacrorum immunita. lib. 3. cap. 13. pag. 217. numero 14.

5233 1. Reg. 15.

5234 3. Reg. 18.

5235 4. Reg. 11. & Paralipom. 2. cap. 22.

5236 Ancharranus consil. 26. Florianus in l. itaque. ff. ad l. Aquil. Alexand. consil. 135. vo lum. 1. Cæpol. consil. 26. Palac. Rubeus in tract. de iusta retent. Regni Nauar. 4. part. §. 3. Roland. consi. 37. vol. 4.

5237 Infra isto lib. cap. 17. nu. 19. & infra hoc c. nu. 20.

5238 Cap. c#uenior 23. quæst. 8. c. porrò. vbi glo. 16. qu#st. 4. glos. in cap. ex multa. §. fi. de voto.

5239 In d. c. conue nior. *Dolere potero, flere potero, gemere potero, aduersus arma, milites, globos, quia lacrymæ meæ arma sunt mea, talia enim instrumentasunt sacerdotis, aliter enim nec debco, nec poßum resistere.*

5240 Infra isto lib. cap. 18. num. 65. & seqq.

5241 Matth. 5. infi. *Estote ergo vos perfecti, sicut & pater vester cœ lestis perfectus est.*

5242 Matthæi 26. *Conuerte gladi# tuum in locum suum; omnes enim qui acceperint gladium, gla dio peribunt. An putas, quia non poß# rogare Pa trem meum, & exhibebit mihi modò plusquam duodecim legiones Angelorum*? Genes. 9. & A pocalips. 13. & in summa. 23. quæst. 1.

5243 Ad Roma. 13. *Vis autem non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa, Dei enim minister est tibi in bonum: si autem malum feceris, time, non enim sine causa gladium portat.*

5244 Cap. quoni#. 10. distin. cap. cum ad verum. 96. distin. glo. fi. in cap. dilecto. de senten. excomm. in 6.

5245 In dict. extra uan. vnam san ctam, de maio rita. & obedien.

5246 Infra isto lib. cap. 17. nu. 2. 3. & seqq.

5247 Cap. 12. *Si fieri potest, quod in vobis est, cum omnibus pacem habentes, non vos metipsos defendentes, charissimi, sed date locum iræ.* tex. in princ. 23. q. 1.

5248 Matth. 5. c. *Si quis te percusserit in dextram ma xill# tuam. præbe illi & alteram, & ei qui vult te cum in iudicio c# t#dere, & tunic# tuam tollere, dimitte ei & pallium; & quicun que te angariauerit mille passus, vade cum eo & alia duo.* dict. c. in princip. 23. q. 1.

5249 Paul. ad Roma. cap. 12. 2. Corinthio. 8. Hebr#. 12. 1. Petri. 3. Prouerb. 3. *Nulli malum pro malo redd#ntes.* Et rursus: *Nolivin ci à malo, sed vince in bono malum.*

5250 In 2. 2. q. 64. artic. 7. & q. 4 text. & glos. fin. in cap. vn# solum. 23. q. 5. in fine.

5251 In summa verbo, *bellum.* 2. nu. 5. Anton. Florent. 3. p. cap. 1. tom. 4.

5252 Glos. verb. *propulsandam.* in cap. quod militare. 23. quæst. 1.

5253 Vt latè resoluit Couar. in Clemen. si furiosus. §. vnic. 3. part. nu. 6. de homicid. & tradit Dueñas in regul. 191. Oroscius in l. vt vim. nu. 17. col. 21. ff. de iustitia & iur. Bernar. Diaz in regu. 507. vbi additio Sal ced. plures refert. Grego. in l. 3. tit. 8. p. 7. Plaça lib. 1. de lictorum. cap. 18. nu. 32. M# chaca verò libro 1. controuers. illust. c. 28. nu. 5. fol. 54. S#ct. Tho mas 2. 2. q. 64 artic. 7. Alfon sus de Castro de lege pœnali, fol. 48. Fran cis. à Victoria i# relectione de Indijs, siuè de iure belli. nu. 4. Soto lib. 5. de iusti. & iur. q. 1. artic. 8. in distinctê resol uunt, licere occidere pro defensione rerum.

5254 In c. suscepimus. & c. signi ficasti. 2. deho micid. idem Hostiens. in summa, eod. tit. nu me. 5. ad fi. §. 3. c. 1. de homicid. c. si verò. de senten. excomm. l. vt vim. ff. de iusti. & iur. l. 1. C. vnde vi. Abb. in c. 2. nu. 2. de vita & honesta. cler. Cardin. consi. 19. Calde. cons. 1. de tregua & pace.

5255 In dict. cap. 2. num. 2.

5256 Matth. 21. dicto cap. 1. 23. q. 3. & Albericus in dictio nario, verb. *ar ma,* dicit: *Christus in AEgypt# ab Herode fugiens docuit, n# arma armis, sed fugam persequ# tibus opponi.*

5257 Dict. cap. 1. ibi: *Sed etiam cum á Iudæis lapidibus peteretur, absc# dit se.*

5258 Glos. in dicto cap. 1. verb. *fugiens.* 23. q. 3. & in princip. 23. q. 1. & pro ximè alle gata.

5259 An liceat cleri cis pro defensione rerum sua rum occidere inuasorem, resert plures pro vtraque parte Carrerius in pract. in part. *homicidium.* 5. num. 22. fol. 168. & Naua. in manuali c. 15. nu. 3. & O roscius in l. vt vim. num. 23. col. 22. ff. de iusti. & iur. vbi resoluit licere vulnerare & verberare, si aliter propulsari violentia n# possit. Couar. vbi supra glo. *propulsandam.* in dict. c. quod militare. 23. q. 1. & in dict. c. 1. verb. *fugiens.* 23. quæst. 3.

5260 Ambros. in dicto cap. conue nior 23. q. viti. c. dilecto, de senten. exco. in 6. & cap. c# querenti, eod. titulo.

5261 Matth. 26. tr#ssumptiuè in c. l. 23. q. 8. Abbas in c. 2. nu. 5. de vita honesta. cler.

5262 In cap. suscepimus. de homicid.

5263 Ex cap. significasti. 2. deho micidio.

5264 Text. & glos. in cap. 1. 23. quæst. 5.

5265 Cap. disciplina. circa princ. 45. distin.

5266 In summa 23. quæst. 1.

5267 Cap. clerici. 23 quæst. 8.

5268 In cap. quic#que. 23. q. 8. ibi: *His itaque respondetur: Sacerdotes propria manu arma arri pere non debent, sed alios ad arri piendum ad oppreßorum defensionem, atque ad inimicorum Dei oppugnationem eis licet hortari.* not. in c. sciscitaris. 7. q. 1. vbi glo. & Ab bas in cap. sententiam. num. 16. ne cleric. vel monach.

5269 Cap. 6.

5270 Alciat. lib. 1. emblema. 55. *Huic illi: Quin ipse magis, timi dißime, peccas, Qui clangore alios æris in arma cies.*

5271 Felin. in c. i. de offi. delega. & plures ex inf. citatis.

5272 In c. ex multa. §. fi. de vito. Paul. 2. ad Timoth. & 1. Corinth. c. quod in dubijs. de pœnis.

5273 In cap. senten tiam. nu. 16. ne clerici vel monac. Petrus Grego de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. cap. 2. num. 6.

5274 D. Thomas. 2 2. q. 40. artic. 2. ad secundum. Hugo relatus à Præposito Alexand. in c. clericum. 50. distin. Hosti#. in summa de homicid. nu. 6 versi. *illud nota.* col. penul. vbi additio alios refert. Car di. in dict. cap. clericum. Bal. consi. 439. incip. *ad bellum iustum.* vol. 5. Gre gor. in l. 52. verb. *deuen ir.* tit. 6. p. 1. alios refert Dueñas in regula 100. limitatione 12. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 31. c. 22. nu. 4. Mos quera de militari discipli. libro 2. fol. 65. text. in dict. c. ex multa. §. fi. & ibi glos. de voto. gloss. in summa, & in cap. reprehensibile. & text. in dict. c. quicunque. 23. q. 8. c. sciscitaris. 7. quæst. 1. c. porrò. 16. q. 3 glos. in cap. sus cepimus. & c. petitio. de homicid. glos. in cap. ego enim. de iureiur.

5275 Lib. 11. annalium. cap. 31. volu. 3.

5276 Vbi supra.

5277 Calderin. in c. petitio. de homicid. & ibi Felin. versi. *secunda.* Abb. in cap. clerici. in 1. nu. 5. de vita & honesta. cle rico. Aufrerius in tract. de po testa. Eccles. su per laicos. nu. 28. Rolan. con sil. 37. nu. 10. vol. 4. Couar. in Clemen. si furiosus. 2. p. §. 3. nu. 2. cum traditis per Hu mad# in scholijs ad Grego. in dict. l. 52. tit. 6. p. 1. glo. 5. num. 3. fol. 71. qui sequitur Calderi. & Abb. vbi sup. text. & glos. verbo, *pro altaribus*, in c. conuenior. 23. q. 8. quòd pr#latus debet mortem subire, non solùm quando fides & salus impugnatur, sed etiam vbi res & claues Ecclesiæ auferuntur.

5278 Glos. in summa. 23. q. 8. Bald. in dicto c#s. 439. Abbas in c. clericis. nu. 13. ne clerici vel mo nach. versic. *mihi tam#.* Gre gor. vbi sup.

5279 Argumen. c. fi. de homicid. in 6. C#ra. in t#plo iud. lib. 2 cap. 5. §. 3. numero 31.

5280 Clem. si furio sus. de homicid. glo. in sum ma. 23. q. 8. c. 2. & cap suscepimus. de homicid. & cap. c#uenior. ead. caus. & q. Ab bas in. c. quod in dubijs. de pœnis. Conra. vbi sup. Abb. & Ioan. de Anania in dict. c. petitio. per text. ibi. Bernard. Diaz in pract. cap. 94. super verb. *naues.* & ibi Salcedo cap. 101. pag. 351. post Theologos, Couar. & Nauar. ibi citatos. Humada in scholijs ad Gregorium in dict. l. 52. glo. 5. nu. 4. tit 6. part. 1.

5281 Dict. l. 52. tit. 6. p. 1. & Petrus de Antiboli in tract. de muner. 3. p. num. 97. & Conrad. vbi supra lib. 1. cap. 2. §. 3. num. 9. fol. 102.

5282 Cap. igitur. 23. q. 8. & quod tradit Bertachin. in tract. de Episcop. libro 4. nu. 17.

5283 Actuum Apostol. c. 23. glo. in dict. cap. igi tur. & cap. de occidentis. 23 q. 5. cap. Maximianus. 23. q. 3. Cacheranus in decisione Pedemon. 30. nu. 14.

5284 Theodori. lib. 4. c. 13. Duare. lib. 2. de sacris Eccles. mi nis. cap. 4. pag. 1540.

5285 Glo. in cap. re prehensibile. & in dict. cap. igitur. glo. fin. 23. q. 8. & in cap. fin. 36. distinctione. & cap. Maximia n#. 23. quæst. 3. Innocen. in dict. c. quod in dubijs. de pœnis. Hostiens. in dict. summa de homici dio. nu. 6. ad fin. versic. *sed nunquid.* Ioan. Andre. in c. fi. de dilationib. Martin. Laudens. in tract. de bello. q. 20. Bernar. Diaz, Conra. & Gre gor. vbi supra. Petrus Greg. de syntagma. iur. 2. part. lib. 19. cap. 2. nu. 6. & 3. p. lib. 31. cap. 22. nu mero 4.

5286 Cap. si in mor tem. §. ecce. in fi. & cap. si vobis. 23. q. 8. glos. in summa ibidem. Bald. in dict. consi. 439. vol. 5. Petrus Greg. de syntag. iur. dicta 3. p. lib. 31. c. 22. nu. fi.

5287 Abb. in cap. fi. notab. 1. de cler. coniugat. Innoc. in cap. 1. de apostat. & sic procedit gl. in cap. qualiter. de cleric. non residen. se cund. Abb. ibi & qu# tradit Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. Ordi. col. 1323. in medio.

5288 Cap. si quis. 36. distin. ibi: *Moyses ad bella non vadit, n# pugnat contræ inimicos, sed orat.* cap. porrò. 16. q. 3. cap. 1. 3. q. 8. & cap. c#uenior. ibid. Petrus Greg. in dict. 3. part. de syntag. iur. lib. 31. cap. 22. num. 4.

5289 1. Paralipo. c. 22. cap. 2. 1. q. 7. & cap. 1. §. qualiter, de c# secratione distin. 1. & Petrus Grego. in dictis locis.

5290 Glo. in. c. placuit. in 1. 7. q. 1. glos. in cap. quicunq;. 12. q. 4. Vincentius Cigaul in opere aureo, tit. de bello Romani Pontifi. & conducunt quæ dicemus infra hoc lib. c. 17. nu. 19.

5291 Ioan. Monac. in cap. fi. deho micid. in 6.

5292 Cap. fi. de homicid. in 6.

5293 Cap. Ioannes sa cerdos. deho micid. glos. in cap. sicut, verbo, *dederunt.* de testibus. Doctores in l. si putator arboris. ff. ad leg. Aquil.

5294 Cap. 2. & cap. significasti. 2. de homicid.

5295 Cap. fi. de homicid. in 6.

5296 Innocen. in c. olim. de restitutione spolia tor.

5297 In dict. cap. olim, de restitu. spol. & in cap. si verò. in 1. de senten. exc#. & videtur sequi Abbas in cap. 2. num. 3. versi. *in contra rium facit.* de vi ta & honesta. clericor.

5298 In cap. penul. de cleric. percusso. ibi: *In quo lapides ipse proiecit, sed aliquem non percußit.*

5299 Cap. significa sti. 2. & cap. pe titio. de homicid. Ioan. Lup. in tract. de bel lo & bellatorib. §. habens. num. 4.

5300 Cap. fi. de cleric. percuss.

5301 In cap. signifi casti. de homi cid. & cap. fin. de cler. percus sor.

5302 Collecta. in. c. inter alia. col. 1. in fi. de immunita. Eccle. Pelin# in. c. pa storalis. in fin. de iudic. Barba. consi. 11. col. 14. in prin cip. vol. 2. & consi. 1. vol. 4. Hieron. Cagnol. in proœmio Digestor# fol. 8. versi. & *quia.* Remigi. de Gonni in tract. de immu nita. Eccles. q. 12. num. 3. & 4. facit cap. c# suetudo. 16. quæst. 6.

5303 Actuum Apostol. c. 23. c. si cut excell#ti#. 23. q. 4. Chachera. in decisione Pedem. 30. nu. 14. Palac. Rub. de iusta reten. Re gui Nauarræ, 4. p. §. 3. col. 3. versic. *nec enim.*

5304 Cap. 1. de offic. delega. c. fi. de rebus Ec cles. non alien. c. dilectus. de pœnis. cap. ex parte. in 1. de verb. signific. qui tex. loqui tur de defensione territorij. c. dilecto. de senten. excommu. in 6. Ripa in cap. 2 col. 10. versic. *vltimô nota.* de iudic. Hosti#. Ioan. Andre. & Barba. in dict. cap. fin. Remigi. dict. q. 12. nu. 5. in fi. Duo enim sunt gladij, vnus Ecclesiasticus, alius t# poralis. dict. c. dilecto. & ibi gl. fi. Gladius Ecclesiasticus est censura. c. quærenti. de verb. signi. gl. in dict. c. dilecto verb. *Eccle siastico.* Gladius temporalis est arma, & eor# executio. glo. in d. c. dilecto. & ibi Imola Ioan. Andre. & omnes.

5305 2. Machabæ. vlti. & glos. in cap. si sacerdos. de pœniten. distin. 1.

5306 In cap. cum Ecclesia. de immuni. Eccles.

5307 Cap. significa sti. de homicidio.

5308 In dict. cap. di lecto. de senten. excomm. in 6.

5309 Cap. Maximianus. 23. q. 3. & quando debeat inuoca ri, dicam infra isto lib. cap. 17.

5310 Ioan. Anani. in cap. significasti. de homi cidio.

5311 Erasmus in pa raphrasi Matthæ. 26.

5312 Luc# 17. *Væ homini illi per quem scandal# venerit.*

5313 In Clem. 1. de immunita. Eccles. nu. 7. versic. *quæro, in co quod dixi,* vbi ponit 4. regulas.

5314 1. ad Corinth. 9.

5315 Cap. nisi cum pridem, de ren#tiatione. gl. in regul. qui scandalizauerit. de reg. iur. in 6.

5316 In cap. lator. verb. *reddere.* 2. q. 7. *quod me lius est, vt Eccle sia sua auferre desinat, quâm amplius in perniciem Ecclesiæ sc#desc#t.* quod dicit notabile Vincentius Cigaul in suo opere aureo, tit. de bello Roman. Pontifi. fol. 38. & est text. singul. in cap. si. in fi. 17. q. 4. D. Paul. 1. ad Corinth. 7. consuluit n# sc#dalizand#, dicens: *Cum liber sim ex omni bus, omnium me seruum feci, vt lucri facerem.* c. iam nunc, cir ca fi. 28. q. 1. cap. peruenit. 95. distin.

5317 Glos. in dict. regul. qui scandalizauerit. Greg. in l. 50. glos. 3. tit. 5. part. 1.

5318 Villadiego de h#reticis. q. 11 vers. *ex quo infertur.* Decius in cap. significasti. col. fi. de offic. deleg. Roland. consi. 37. num. 22. vol. 4.

5319 Collectar. in cap. inter alia. de immunita. Eccle. Remig. in tractat. de eod. q. 12. in fin. & Conar. lib. 2. variar. cap. fi. in fin. Paz in pract. tom. 1. 5. part. c. 3. §. 3. nu. 16. fol. 140. Aze. in l. 3. nu. 30. tit. 2. lib. 1. recopil.

5320 L. 13. tit. 2. & l. 6. tit. 4. lib. 1. recop.

5321 Sessione. 25. cap. 3. incipit, *qu#uis.* Azeue. vbi supra.

5322 Genes. 4. & Histor. Scholast. cap. 28. Ioseph. de antiquita. lib. 1. cap. 4. & F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 2. part. dialog. 12. part. 143. col. 1.

5323 Genes. 10. Be rosus lib. 4. de ssor. Cal. & Camos vbi su pra.

5324 Epistol. 54.

5325 Iusti. lib. 1. Cicero lib. 3. de legi. Hierony. super epistol. Pauli ad Titum, & plures quos citat Couar. practicarum c. 1. nu. 4 versi. *Reges ve rò.* Mieres de maiora. 4. p. q 1. nu. 46. fo. 404. l. 1. ff. ad l. Iul. de ambitu. c. vnico in fi. de alienat. feudi. c. Moyses. 8. q. 1. & cap. legimus. 93. distin. ex quibus constat, quod non ambitio popu laris, sed spectata inter bonos moderatio Reges pro uehebat.

5326 Chrysosto. in dict. cap. 10. Genes. Damascen. lib. de h#resibus. Epiphan. eod. lib. Cedrenus in c#pen. histor. Pineda in mo narch. Eccles. 1. tom. lib. 1. c. 14. §. 2. fol. 42. & ibid. c. 22. §. 2.

5327 In tracta. de primogen. lib. 2. quæst. 13.

5328 L. ex hoc iure, & ibi DD. ff. de iusti. & iur. & l. 1. & 2. ad fi. tit. 1. p. 2. Anto. Gome. in l. 40. Taur. nu. 3.

5329 L. 2. versi. *exa ctis.* & versic. *quoad magistratus.* & ibi DD. & Oros cius nu. 24. ff. de origin. iur. Gregor. in l. 7 verb. *ouiessen.* dict. tit. 1. p. 2.

5330 Vt in dict. l. 2. ff. de origine iuris, & in l. 1. C. de veter. iur. enucle. & diximus su pra lib. 1. cap. 1. num. 15. & anteceden.

5331 Matth. 12. l. 2. tit. 7. part. 2.

5332 Cap. in apibus. 7. q. 1. l. 3. §. quoties. ver sic. *apparet.* ff. de administ. tuto. l. 1. 5. & 7. tit. 1. part. 2 Aluarado de mente defunctilib. 2. c. 1. §. 1. nu. 5. vers. *ad quod.* fol. 19.

5333 Suprà lib. 1. c. 2. num. 14. & seqq. & infra lib. 3. c. 6. nu. 103. & 152.

5334 Zonar. 2. tomo in vita O ctau. & Dion Cas. lib. 52. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 20. num. 4.

5335 Eutrop. lib. 7. Sueton. in Iul. Cæsare.

5336 Sueton. in vita Tiber.

5337 Fenest. cap. 4. de magistrat. Rom.

5338 Eutrop. lib. 7. & 8.

5339 Infra hoc lib. cap. seq. & tra dit Petrus Gre gor. de syntagma. iur. 1. p. lib. 6. cap. 7. num. 6.

5340 Glos. *criminalibus.* in princ. §. nos. in cap. vnico, de pace C#st#. infeud. l. 2. §. nouissimè. ff. de orig. iur. l. 1. versic. *ei & in eum.* ff. de constitut. Princip. l. 1. §. cum enim antiqua. C. de veteri iur. enu cle. §. sed & quod Principi. & ibi glos. 1. notabilis, in stitu. de iur. na tural. l. vnica. ff. de offic. pr# ctor. præt. l. 2. ad fi. tit. 1. p. 2. Couar. in cap. 1. practica. nu. 2. & 3. & Mie res vbi sup.

5341 In cap. licet. de voto.

5342 Luc. de Pen. in l. fin. C. de mancip. & co lo. patri. col. fi. lib. 11. Alberi. in dictionario verb. *baro.* & latè Chas sanæ. in catalo go glor. m#d. 8. part. consideratione. 15. Alios refert. Freccia de sub feudis Baron. lib. 1. §. de origi. Baron. p. 11. nu. 4.

5343 L. 12. titu. 1. part. 2.

5344 De specu. Prin cip. rub. 22. §. & quia. nu. 53 in fin. & seq.

5345 L. 2. ff. de origi. iur. Felin. in cap. quæ in Ecclesiar#, nu. 55. de constitu. eleganter Ias. in l. exhoc iure. col. 2. ff. de iustitia & iur. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. col. 758. ver sic. *octauô quæro.* lib. 3. Ord.

5346 Petrus Greg. de syntag. iur. 3. part. lib. 32. cap. 10. nu. 8. in fin. & dic# infra hoc cap. nu. 36. & 188.

5347 In annotatio. ad l. fi. ff. de se nato. pag. 267 in fine.

5348 In Constantino. & Marinus Freccia in tra cta. de subfeu dis Baron. tit. quis dicatur Dux. nu. 6. in fi. pag. 124.

5349 Tom. 1. lib. 2. c. 64. fol. 101.

5350 C#nanus lib. 2. commentarior. iur. ciuil. tit. de bon. lib. fol. 172. Mari nus Freccia in tracta. de sub feud. Baron. lib. 2. §. quisdi catur Dux nu. 1. pag. 123.

5351 Freccia vbi su pra. nu. 18.

5352 In historia mo nastica, in vita Landulphi, li bro 2. fol. 270

5353 L. 6. tit. 24. p. 4. cap. 1. de feud. Marchi. Bald. in cap. Imperialem. §. præterea. el 2. de prohibi. feud. alien. per Fed. & in dict. cap. 1. de feud. Marc. & ibi Andreas de Isernia, Chassanæus in catalogo gloriæ m#d. 6. p. c#si deratione 14. in princip.

5354 In repe. l. quo niam in prioribus. limita. 11. nu. 3. pag. 175. & dubio. 1. ibi. pag. 177. C. de inoffic. testa. Parlad. lib. 2. rerum quo tid. c. 13. nu. 3. pag. 119.

5355 In consi. 72. incip. *ex facto proponitur*. vbi ait hoc c#suetudine esse re ceptum.

5356 Greg. in l. 12. tit. 1. p. 2. verbo, *heredamien to.* & in l. 6. tit. 24. p. 4. verb. *comarca.* & An to. Gome. in l. 40. Taur. nu. 12. ad fi. Molina lib. 1. de Hispanor. primogen. c. 11. nu. 10. cum seqq. Isern. vbi sup. nu. 4. dicit c#mun# ibi Præposit. num. 1. Matthæus de Afflict. nu. 11. Chassanæ. in d. c# sideratione 14. in prin cip. Matien. in l. 11. tit. 7. lib. 5. rec. glos. 7. num. 2. &. 3. Valasc. de iure emph. q. 40 nu. 25. c. 1. §. pr#terea, de alienatione feu di. per Federi. &. c. 1. quis di ca. Dux, Mar ch. in feud. ibi: *Qui verô de ali quo Comitatu in uestitus est, Comes appellatur.* & Alciatus. de singu. certam. c. 32. & Marin. Freccia de subfeud. Baron. lib. 1. tit. quis dica. Comes. pag. 103 nu. 1. in fi. versic. *quod & posteriore.* & nu. 53. vers. *differentia.* & estra tio istorum, præ ter realitatem inuestitur#, ne videatur silius iniuria affici, eo excluso à Comitatu vti indigno, & de quo non confidatur.

5357 L. etiam. C. de iur. do. l. fi. C. de donation. Bar. in l. si con uenerit. §. sinu da. nu. 2. &. 3. ff. de pign. actione.

5358 L. in r#. §. it# siquac#q;, vbi Bald. ff. de rei vend. l. sed si plures §. filio. vbi Angel. & Imol. ff. de vulgar.

5359 Glo. singu. in c. 1. verb. *vnien do.* ne sede va can. Alexan. cons. 140. nu. 8. lib. 5. Deci. cons. 174. *pro tenui.* num. 3. lib. 1.

5360 L. Moschis. 47. in fin. ibi: *In reliquum pos sessor# omn#.* ff. de iur. fisc. l. distractis. C. de pign. Freccia in d. 2. loco.

5361 Sententia enim prædio datur. l. qui in aliena. §. fi. ff. de nego. gest. gl. in l. fi. verb. *n# personæ.* ff. de noui oper. l. vnus ex socijs. 34. ff. de seruit. rust. l. Imperatores. & l. c#missa. ff. de public. & vectig. glos. 1. in. c. significauit. de rescript. & dicam infra lib. 4. c. fi. num. 28.

5362 L. beneficium. ff. de constit. Princip. regu. decet. de regul. iur. in 6.

5363 Bart. in l. pater filio. nu. 4. cum seq. ff. de seruit. leg. De cius in l. omni bus. nu. 5. ff. de regu. iur. Alexan. in l. quia tale. nu. 2. ff. solut. matrim. Ias. in l. apud Iulianum. §. si quis alicui. nu me. 7. & 8. ff. de lega. 1. Menoch. de præsumptio. lib. 3 pr#sumptione 103. nu. 25. & 31. Greg. in l. 49. tit. 18. verbo, *de seruicio.* p. 3. Tapia in dict. l. beneficium. 2. p. c. 3. nu. 31. & per consequens talis concessio Principis non debet astringi ad vitam accipientis. c. dilecti. in fi. de do natio. Decius vbi supra.

5364 Bal. c#s. 355. lib. 1. Alciat. respon. 203. nu. 20. Meno chius vbi sup. nu. 27. Tapia in dict. loco. nu. 29.

5365 Bald. in d. c#s. & consi. 98. li bro 3. Socinus consi. 46. nu. 12. in fin. lib. 3. Matien. in l. 1. tit. 10. glos. 3. nu. 6. lib. 5. Recopil. Menoch. lib. 3. præsump. præsumpt. 103. nu. 13. Tapia in d. l. beneficium. 2. p. c. 3. nu. 28. ff. de constit. Princ.

5366 L. quoties omnibus. C. de fideic#m. & ibi Accurs. in 1. scholio. Bald. in l. 2. nu. 3. C. de vsucap. pro empt. Tiraquel. de retract. in præfatione num. 39.

5367 Cap. cum dilectus, de consuet. Innoc#. in cap. olim. verb. *intellect#.* de verb. significat. Bar. in l. emptor f# di. de vsucapione pro emptore. latè Molin. lib. 2. de primoge. c. 6. nu. 58. tex. singu. in c. cum venissent. de institutio. & ibi gl. verb. *probat#.* & ibi Butrius & Imol. Riminal. c#s. 18. nu. 49. lib. i. vbi in specie probatur, quòdc# cessio qu# per sonalis apparet, reputatur realis & perpe tua ex vsu ipsius c#cessionis; & facit # ius exigendi ga bell# censetur c#preh#sum i# priuilegio, licet non fuerit express#, si ita fuerit obserua t#. Roma. c#s. 271. nu. 4. De cian. consi. 124. nu. 41. lib. 3.

5368 L. pater filium. §. item quæsijt. ff. deleg. 3. c. ex parte. de feud. cum multis quæ trad#t Mieres de ma ior. 4. p. q. 19. nu. 1. & seqq. & Molina in eod. tract. lib. 4. c. 1. nu. 31. & seqq.

5369 L. 1. tit. 10. lib. 5. Recopil.

5370 Butrius in. c. vltim. de consuetud. Decius in. c. cum M. nu. 26. de con stitu. & in l. vt liberis. nu. 19. C. de collatio. Alexand. con sil. 107. nu. 10. & seqq. lib. 2. Decius consi. 431. nu. 3. lib. 2. Tiberius Decian. consi. 44. nu. 16. & c#s. 46. nu. 129. lib. 4.

5371 Cap. 1. de præscrip. in 6. cap. cum personæ. §. quod si tales, de priuileg. eodem lib. & l. fi. C. de fund. patrim. lib. 11. optimè Bald. in l. 1. nu. 23. C. de furtis. communis resol. sec#d. Couarr. in reg. possessor. 2. p. §. 2. nu. 8. versi. *tertia species.* Auenda. in. c. 1. prætor. nu. 21. versic. *vltra hoc.* Perez in l. 6. tit. 13. gloss. 1. in princip. lib. 3. Ordin. Molina lib. 2. de primogen. c. 6. num. 52.

5372 Cap. cum de benesicio. de præbend. in 6. Bart. in l. si quis diuturno, notab. 2. ff. si seruit. vend. Abb. in cap. fi. nu. 17. de consuet. Afflict. in. c. 1. §. præterea Ducatus, nu. 41. de prohib. feu di alie. per Feder. Moli. vbi sup. nu. 16.

5373 Bart. in d. c#s. 72. nu. 2. Ant. Gomez in d. l. 40. Taur. nu. 11. per tex. in l. hoc iure. §. ductus aquæ. ff. de aqua quo tid. & æsti.

5374 Molina d. lib. 2. c. 6. nu. 54. &. c. 7. nu. 11. post Butrium in cap. venerabilis. in fi. de confirm. vtil. vel inutil. Feli. in cap. de quarta: nu. 24. versic. *idem dicas.* de præscriptio. & Abbas antiq. in. c. dubium. per text. ibi, de decimis.

5375 Glos. in. c. fin. 24. q. 1. Abb. in. c. tanta. qui# filij sint legit.

5376 L. 6. tit. 9. p. 2. & ibi gl. verb. *aconsejar.* & l. 4. tit. 4. lib. 2. rec. quod Archiepiscopi, Duces, Comites, & Magistri ordinum, sunt de Consilio Regis, & Marchiones: argu. gl. pen. in l. 3. tit. 14. p. 4. & vocantur pares curi#. Bal. in c. 1. col. 2. de feud. March. in feud. Gregor. in l. 3. tit. 15. verb. *e los Ricos omes.* p. 2. Sed intellige esse de C#silio Regis Duces, Comites, & Marchiones, quo ad act# belli. l. 1. C. de offi. vica. aut, vt inquit Imperat. Zeno, sunt de consilio Regis, nomine tenus. l. quoties, C. vbi

Senator. vel clarisi. ibi: *Licét talem prærogatiu# no stræ iußionis me ruerint, vt quòd non egerint, videantur egisse.* & ibi gl. idem sentit d. l. 4. reco.

5377 L. 51. tit. 18. p. 3.

5378 In tit. hic fini tur lex C#radi nu. 2. in feud.

5379 Bart. in l. hostes. ff. de capti. Bellu. de spec. Princ. rub. 22. §. & quia, nu. 56. & ibi addi. fol. 123. & 125. liter. I. & seq. F. Marc. Anto. de Camos in Microcos. 2. p. dialog. 12 p. 143. col. 1. Anto. Gom. i# l. 40. Taur. nu. 11. D. August. in Io#n# scribens, de quo in c. 2. distin. 8. ait: *Quoiure defendis villas ecclesiæ? diuino, an humano? Diuinum ius in scri pturis diuinis ha bemus, human# in legibus Regum; vnde quisque pos sidet quod possidet? Non ne iure humano? nam iure diuino Domini est terra & plenitudo eius (Psal mo 25) Pauperes & diuites vna terra supportat: Dominus de vno limo fecit, & pauperes & diuites (Genes. 2) iure ergó humano dicitur: Hæc villa est mea, hic seruus est meus, hæc domus mea este iura autem humana, iura Impe rator# sunt. Qua ré? quia ipsæ iura humana per Imperatores & Rectores seculi Deus distribuit humano generi. Item tolle iura Imperator#, & quis audet dicere: Hæc villa est mea, meus est iste seruus, hæc domus mea est?*

5380 D. August. su per epistol. ad Roma. D. Gre go. l. b. 12. Moral. F. Marcus Anto. de Camos in Micro cos. 2. p. dialo go 12. p. 142.

5381 1: Corinth. 3. F. Marc. Anto. de Camos in Micro. 2. p. pag. 145.

5382 Infra lib. 3. c. 1. nu. 15. & 11.

5383 Auth. de h#red. & Falcid. ibi: *Antiqu# recipientes liberta tem.* vtex Luc. de Pen. & alijs tradit Carol. Moli. in c# suetu. Paris. 1. p. §. 1. nu. 65.

5384 Glo. in l. inuitus. ff. de fidei com. liberta. c. 1. §. prætereà Ducatus. de # hibi. feud. alie na. per Federi. Alber. in l. Ti tius cum decede ret. ff. de actio. empti. cum alijs qu# tradit Rolan. c#s. 1. nu. 34. & seq. vol. 1. Loazes in al legatio. *de lo de Mula.* fol. 117. nu. 4. fundamen. pro oppi do. Suarez in allegatione. 9. nu. 6. Coua. in c. qu#uispact# 2. p. §. 2. nu. 4. post princ. ver sic. *ciuitas aut#.* dicit c#mu. opi. pluribus re latis, Didac. Perez in l. 14. gl. 1. tit. 11. lib. 4 ord. col. 1542 alios refert Azeued. in l. 8. nu. 6. tit. 15. li bro. 4. Recop.

5385 Sic praxis obseruat, ex doctrina Ioan. Fa bri in §. fi. institu. denoxal. actio. per l. 2. C. de patribus qui fil. distra. & Montal. in l. 2. tit. 24. p. 4. & Couar. vbi sup. qu#quam Greg. Lup. in l. 4. tit. 13. p. 7. gl. 3. & Didac. Perez vbi sup. cogit#d# reli#qu#t. Aze ue. in l. 6. nu. 2 tit. 11. lib. 5. Rec. & alios re ferunt prædicti DD. #hac opinione. An autem intra nou#di#, vel intra quadrimstre vassallor# retractus admittatur, & c# qua sol#nitate, alibi, Deo dante, disseremus.

5386 Cap. procurationes. &. c. so pit#. de c#sib. Burg. de Paz in l. 3. Tauri. nu. 45. & seq. sol. 226.

5387 Lib. 16. de liter. AEgyptio. tit. de Cicada.

5388 Tr#quil. c. 37. & Bude. in an notatio. ad l. fi. pag. 243. ff. de sena. Roma nis Principibus (inquit) mor# ol im fuisse, vt abe#tes rede# tesq; pregrè senat# oscularentur.

5389 L. 5. tit. 1. par. 2.

5390 Cap. 22. *Ego au t# in medio vestrum sum, sicut qui ministrat.*

5391 Iser. de prohibi. feu. alie na. per Feder. col. 6. vers. *satis videtur*. Vnde Dominus, vt ost# deret, esset ne in mediopopu li sui, vt prædi xit Ioelis 2. sa lut# operatus est in medio terr#. Didac. Perez in l. 1. tit. 1 col. 323. lib. 2. Ordinamen.

5392 In c. 1. de maiorit. & obed.

5393 In. c. quapropter. de electio. & Rol#. c#s. 1 nu. 43. & seq. vol. 1.

5394 L. 5. tit. 2. lib. 2. Recop.

5395 Lib. 1. fol. 26.

5396 L. 22. tit. 5. lib. 3. Recop.

5397 L. 22. tit. 13. pag. 2. l. 4. & 5. tit. 12. & l. 1. 2. & 3. tit. 18. & l. 17. tit. 13. & l. fi. tit. 25. lib. 8. Reco. & Greg. in d. l. 1.

5398 Hippoly. in re pet. l. vnic. nu. 124. C. de rapt. Virg. Paul. in l. h#res abs#s. §. si quis tutelam. nu. 10. ff. de iud. Couar. in c. 10. pract. nu. 2. ad fin. vers. *qu# ob r#.* pag. 67. Auil. in c. 27. pr#t. gl. fi. in princip.

5399 Bal. in c. bon#. el 1. nu. 12. de electio. Naua. in manual. c. 25. nu. 14. tex. in auth. dequ# store. §. super hoc.

5400 L. 3. tit. 16. lib: 8. Rec. Bar. in l. si cui. §. sacri legi# ff. de accusat. Auil. in d. gl. fi. & in gl. *requier#,* ibid#.

5401 Super epistol. Pauli ad Phile mon. & in c. si quis homin#. cum anteced. & seq. n. q. 3.

5402 In l. rem priua tam. in fi. C. de priuil. domus Aug. lib. 11. Auth#t. de m#dat. Princi. §. talem.

5403 Glos. in auth. de qu#store. A uen. in c. 7. pr# tor. nu. 1. & in nu. 10. 2. p. nu. 5. post Innoc. in c. pen. de fide instr. & Bar to. in l. Barbarius. ff. de offi. præt. Montal. in l. 1. verb. *eno,* tit. 8. lib. 1. fori. Aze. in rub. tit. 7. lib. 3. recop. nu. 6. & in rub. tit. 25. nu. 4. &. 5. fo. 371 lib. 4. rec. post Greg. Suarez & Auen. quos statim allegabo, & Didac. Perez in l. 2. tit. 5. lib. 2. Or di. glos. 1. q. 2. col. 430. probat. l. 3. tit. 10. p. 3. & l. 12. tit. 1. part. 2.

5404 L. 5. tit. 1. lib. 2. Recop.

5405 Cap. statutum. &. c. inquisitionis. in princip. & §. prohibemus, de hæ retic. in 6. Pau lus Castr#s. c# sil. 34. num. 4. versic. *si verô.* vol. 2. l. 12. & 13. tit. 1. p. 2. Suarez allega. 6. Gregor. in l. 4. tit. 7. p. 5. glos. 8. Ant. Gomez in l. 40. Taur. nu. 11. Auenda. in. c. 5. prætor. nu. 5. versic. *item qu#quam.* & alibi, vt per Azeued. in rubr. tit. 1. lib. 2. Rec. nu. 10. & in. d. rubr. tit. 7. lib. 3. Recop. nu. 6. pag. 281. Rolan. consi. 91. ex nu. 17. vol. 2.

5406 L. 16. tit. 1. libro 4. Recop.

5407 Iacob. de sancto Georg. in i#uestitura sua feudali. verb. *Princeps.* in 58 specialitat. Roland. consil. 4. nu. 44. vol. 2.

5408 Bart in l. in famem. ff. de publi. iud. Bal. in c. Abbas. de re iud. Innoc#. in c. cum P. de fi de instru. Ripa in tract. de peste, tit. de reme di. ad conseru. vbert. nu. 244 ad fin. Curtius Iuni. cons. 59. nu. 10. latê An dre. ab Exea de pactis, nu. 340. cum seqq. Puteus in tra cta. de duello, lib. 7. §. pone quòd oriatur, num. 3. & alij quos refert C#rad. in templo iudicum. lib. 1 c. 4. nu. 15. Roland. c#s. 1. nu. 49. & cons. 4. nu. 41. cum seq. & #teced. vol. 3. & consi. 91 nu. 1. & seqq. vol. 2. Burgos de Paz in l. 3. Taur. nu. 720. fol. 262. Aze ued. in proœmio tit. 1. lib. 2. Recopil. num. 10. & l. 12. tit. 1. p. 2. post Deci. in consi. 403. nu. 6. & Decianum in 1. tom. crim. lib. 4. c. 52.

5409 Belluga de speculo Princip. rubr. 22. §. & quia. nu. *56.* & ibi addit. fo. 123. & 125 litera I. & sequentib. post Bart. in l. hostes. ff. de captiu. & postli.

5410 Bald. & DD. in c. 1. quis di ca. Dux, Marchi. Comes, in feud. Paris de Puteo vbi supra, §. an Comes. nu. 1. Boe rius in tractatu de ordine. grad. 2. p. nu. 5 Anto. Gome. in l. 40. Tauri nu. 11. Didac. Perez in l. 2. tit. 1. lib. 3. Ordina. col. 775. vers. *item,* in 1. & vers. *quæro.*

5411 L. 2. & 6. tit. 9. p. 2. & vide inf. hoc. c. numero. 34.

5412 In practi. tit. de Principe, & priuileg. eius. num. 2. & seqq. pag. 603

5413 Cap. in apibus. 7. q. 1. l. 10. & ibi Grego. tit. 25. p. 4. Burg. de Paz inproœmio legum Tau ri nu. 146. ver sic. *Duques.* & Ioan. Garsi. de nobilit. gl. 18. nu. 30. in fin. & seq.

5414 Sueton. in eius vita. num. 53. & D. Tho mas in opus cul. de regimi. princ. c. 13. Re din de maiest. Princ. verb. *ne mini blandum.* nu. 7. & seqq. fol. 118.

5415 Morales. c. 63 lib. 11. Zurita tomo 1. Anna lib. 2. c. 64. fol. 101. Guardio la de nobilitate Hispana. c. 38. fol. 105.

5416 In præludijs feud. col. 9. q. 4. latè Cacialup. in c. 1. de feud. cogn. & alios refert Ma rinus Freccia in tract. de sub feud. Baron. lib. 1. in princip. nu. 1. & seq. part. 3.

5417 In epitom. feu dal. col. 1. & in l. 2. vers. *curias.* ff. de orig. iur.

5418 Infra lib. 3. c. 8. nu. 2. in fine.

5419 Pyrrus in con suetud. Aureliam. tit. de feud. col. 1. fol. 22. Ferron. in con sue. Burdegal. tit. de feudis. Claudi# in tra cta. de re milita. lib. 3. cap. 20. fol. 179. Vvolphang. li bro 1. c#m#t. histor. Rom.

5420 In c#mentar. leg. Roma. 18. charta. 37.

5421 Halicarnasse. lib. 4. Sabellic. 4. AEnead. 5. Liuius lib. 4. decad. 1.

5422 C#sar lib. 2. de bello ciuili. & P. Dolabella lib. 9. epistol. apud Ciceron#, ipsum dissuadens ne P# peium inclina ta victoria sequeretur, ait, *Gneum Pompeium, nec nominis sui, nec rerum gestar# gloria, nec etiam Reg# & nationum clien telis, quas osten tare crebró solebat, esse tutum.*

5423 L. Lucius ff. de euictio. ibi: *Poßessiones veteranis in præmia aßignatæ.* l. in agris. ff. de acquir. rerum domin. & tradit Somberius in tract. feud. 1. part. fol. 6.

5424 De hac militia loquitur l. plu ribus §. al#no. ff. de legat. 1. omnimodò. §. imputari. C. de inoffi. te stam. Ioan. An dre. & alij in prælud. feud. Zasius in epitom. de feud. fol. 1. Holoan der in proœm. Nouellar. Viglius in §. 1. institut. de mi lit. testa. Freccia in dict. tra. cta. de subfeu dis Baron. tit. quis dicatur Dux, nu. 40. & seqq.

5425 Lib. 2. c#mentar. iur. ciuil. tit. de bonis libert. fol. 172.

5426 Lib. 3. dicens: *Quorumvt quis que est genere, copijsq; amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habebat, hanc vnam gratiam potenti#q; nouerunt.*

5427 Quos refert Freccia vbi su pra nu. 55. & seqq.

5428 In quibus est titul. de beneficijs & terris tributar. cum Latinè benefi cium vocetur, quod nos feudum appellamus.

5429 In dict. tractatu de sub feud. Bar# tit. quis dicatur Dux num. 85.

5430 Vt in rub. quis dica. Dux, Mar chio, Comes, in feud. c. vni co. §. nomina. de pace C#st#. & in c. 1. §. præ tereà. de prohi bi. feu. aliena. per Frederi. in feud. c. fundam#ta. §. proin de. de electi. in 6. c. clericis. de immu. Ecel. in 6. Aluarotus, Bald. Cardi. in d. rub. Alberi. in rub. de statu hom. Luc. # Pen. in rub. de Comiti. consis. lib. 12. l. 11. tit. 1. p. 2. & proœm. ll. Tau. & Rec. & l. 16. tit. 1. lib. 4. Recop. Ioan. Gars. de nobil. gl. 48. §. 3. nu. 69. Parlador. lib. 2. rerum quo tid. c. 13. nu. 1. pag. 118. Bellug. in specul. Princ. rub. 6. nu. 22. fol. 14. & Marin. Frec. in tract. de sub feud. Bar#. lib. 1. pag. 33. nu: 30. & ibi in tit. quis dicatur Dux. num. 10. pag. 125.

5431 Innoc#. in. c. so lit#. de maior. & obe. l. qu#ri tur. ff. de statu hom i. Chassa. in catal. glo. 5. p. consid. 46. in princ. Freccia vbi sup:

5432 L. 1. C. de offic. præ fecti A fric. l. 1. C. de offi. Mag. mili. l. Duces. ff. de offi. iud. mil. l. desertor#. §. in bello. ff. de re milit. d. l. 11. tit. 1. & l. 16. tit. 9. p. 2. c. 1. in pri#c. de hisqui feu. dare poss. Aluarot. in c. 1. de natura feud. Beuther. lib. 2 c. 15. Lucas de P#. in l. fi. col. 2. C. de re milit. Guardiola de nobil. c. 46. fol. 121. Petrus Greg. de syntag. iur. 1. p. lib. 6. cap. 7. nu. 8. Freccia in. d. lib. 1. §. de an tiquo statu re gni. pag. 70. n. 63. & in lib. 2. §. quis dicatur Dux, n. 1. pag. 123. & nu. 8. & seq. & nu. 43.

5433 1. Tuscul.

5434 Vvolfang. in c#m#ta. Reip. Rom. c. 9. fol. 254. Frec. de subfeu. Bar#. tit. quis dicat. Dux, p. 125. nu. 9. lib. 1.

5435 Lib. 3. & Valer. Maxi. de milit. discipli.

5436 Vt constat ex lib. qui vtrius queimperijno titia dicitur, & ex beato Rhæ nano lib. 2. rerum German. & Frec. vbi sup. nu. 10. ad fin. vbi alios citat.

5437 In d. §. 1. quis dicatur# Dux, March. Com.

5438 Mexia lib. 1. c. 75. Guardio la vbi sup. fol. 122.

5439 In Aureliano.

5440 Prout refert Marin. Frec. de subfeu. Baron. lib. 1. tit. de offic. magistri iustitiarij, pag. 33. num. 30. Chassa. in c#suetu. Burg. in proœm. ver bo, *Dux.*

5441 In Nerone. c. 35.

5442 In l. 2. C. de do mestic. & pro tecto. lib. 12.

5443 AEmili# in d. lib. 1. in Childeberto, & Petrus Greg. vbi sup. nu. 15.

5444 3. p. annal. Aquitani# in prin cip.

5445 Sigism#d. lib. Baro. lib. 1. re r# Moscouit.

5446 Polib. lib. 10. histor.

5447 Lib. 2. Samue. 2. Reg. c. 6. Petrus Greg. de syntag. iur. 1. p. lib. 6. cap. 7. num. 19.

5448 Lib. 2. rerum Germanicar.

5449 In histor. Neapolita. 2. p.

5450 Cap. expositar 11. de arbitris.

5451 Lib. 1. in Childeberto.

5452 In epist. 1. c. 2. *Subiectiestote omni creaturæ, siuê Regi quasi præcellenti, siué Ducibus, tanqu# â Deo míßis.*

5453 Lucas de Pen na in l. contra publicam. col. 6. post medi. C. de re milit. lib. 12.

5454 Alciat. de singu. certa. cap. 32. Chassan#. in catalog. glo riæ mund. 5. part. consideratione. 46. in princ. Conra. in templo iud. lib. 1. c. 4. num. 15. Iacob. in tract. de duello 1. col. tract. in verb. *Dux.* & in 2. char. in verb. *Marchio.*

5455 Chassanæ. 1. p. consideratio ne. 9. & in stemmate 5. part. & vocatur birre tum. Alciat. lib. 6. Parerg. cap. 25. & lib. 8. cap. 10. Ma rin. Freccia in tracta. de subfeud. Bar#. tit. quis dicatur Dux, nu. 44. & sequent. pa g. na. 132.

5456 Vbi supra.

5457 In c. sanè. 2. notab. 1. de of fic. delega. q# dicit notand# Conrad. vbi sup. num. 9.

5458 Lib. 12. cap. 4. & Guardiola vbi sup. in fi.

5459 Authen. de ap pellation. & in tra quæ tempor. §. illo vide licet, & cap. anteriorum. in fin. 2. q. 6. l. 2. C. de domest. & protect. lib. 12. l. fin. §. erit autem. C. de re milit. lib. 12. l. si qu#do. C. de appella. au then. habita. in princ. C. ne si lius pro patre. vbi prius nominantur Duces, quàm iudi ces, & primo nominatus, c# seturmagis ho noratus. Chassan#. in catalo go glor. m#d. 1. p. consid. 17. Marinus Frec cia in tract. de subfeud. Bar# tit. quis dicat. Dux pag. 124. nu. 7. lib. 1.

5460 Garibay lib. 15. c. 53. Roman. 2. p. *de la Repub. del mun do.* lib. 4. cap. 9. Vvolfangus lib. 2. commentar. Reipubli. Roman. c. 11. Guardiola in dict. cap. 46.

5461 Guer. Pison. in præludijs feudor. tit. ser uitia incerta quæ sint. fol. 107. in fi. cum seq. 1. p. tom. 10. tracta. Parlador. rerum quotid. lib. 2. cap. 13. nu. 3. ad finem.

5462 L. 16. titul. 1. lib. 4. recop.

5463 De syntagm: iur. 1. p. lib. 6. c. 27. nu. 6. ad finem.

5464 Petrus Greg. vbi supra nu. 30. Marinus Freccia in tracta. de subfeu. Bar#. tit. quis dicatur Dux, p. 123. nu. 1. ad fin. & numero. 43.

5465 Puteus de re milita. lib. 7. verb. *sed an Comes.* Freccia in dict. loco.

5466 Munsterus in descriptione Germanic. lib. 2. Chassan. in catalog. glor. mund. 1. part. c#sideratione 44. & Marin. Freccia in tra cta. de subfeu. Baron. tit. quis dicatur Dux, nu. 4. p. 124.

5467 In dict. loco.

5468 Ex his quæ dixi sup. pro titulo Ducali, & Ias. in l. 1. nu. 15. ff. de officio eius cui manda. est iurisdi. & Boer. in tract. de au thoritate magniconsil. 2. p. §. 1. nu. 6. Ma rinus Freccia in tract. de sub feud. Bar#. tit. quis dicatur Marchio. numero. 2.

5469 Glos. in cap. fundam#ta. §. perinde officij. de electione in 6. c. qui à Principe. tit. quis dicatur Dux, Marchio, Comes. Claudius Torneus in tract. de re milita. lib. 3. cap. 20.

5470 L. Liminarcha. C. de seruis fu giti. & l. non ideò. C. delib. caus. Odoffre dus in summa feud. tit. qui possunt in feu do succe. Marin. Freccia in tracta. de subfeud. Baron li bro 2. tit. quis dica. Marchio. nu. 1. p. 117.

5471 In tract. feudo r#, tit. qui feudum dare vel ac cipere poss.

5472 Alciat. de singu. certam. c. 32. & Freccia vbi sup. Oldendorpius in tit. de beneficia. action.

5473 L. 11. tit. 1. p. 2. & ibi Greg. verb. *Marques.* Alciat. in Parerg c. 34. Vldaric. Zasi. in tract. de feud. 5. p. princ. nu. 4. Andre. de I ser. in c. 1. quis dicatur Dux, Marc. Comes. Conra. in tem plo iud. lib. 1. cap. 5. F. Guar diola in dict. tract. de nobilita. Hispa. c. 47. fol. 124. Albert. Cranticius lib. 3. & Petrus Gregor. vbi sup. num. 14.

5474 In descriptione Italiæ, regione. 10. char ta 247.

5475 In tract. desub feud. Baron. tit. quis dicatur Marchio. num. 1. in fin. pag. 118.

5476 Garibay lib. 15. cap. 54. Guardiola vbi sup.

5477 Cap. 22.

5478 In dict. loco. num. 14.

5479 In tracta. de sub feud. Bar#. tit. quis dicatur Marchio. nu. 2. in med. pag. 118.

5480 In lib. quem ins cripsit la Salade. cap. vlti. libro. 12.

5481 Vt constat ex dict. rub. quis dicatur Dux, Marchio, Comes, & alijs quæ sup. dixi. in tit. Ducali.

5482 L. 3. tit. 14. p. 4. & l. 4. tit. 4. p. 3. ibi: *Reyna o Condessa.* & l. 7. tit. 9. lib. 3 recop.

5483 Ioann. Garcia de nobilita. gl. 48. §. 3. nu. 69 fol. 392. post Hostien. in s# ma de pœnit#. & remissio. §. cui. Lucas de Penna in rub. C. de Comiti. consistor. lib. 12. Alciat. de singu. certa. c. 32. Chassan#. in catalog. glo riæ mund. 5. p. c#sideratione

47. Vvolfangus lib. 2. com mentario. Rei pub. Roma. c. 11. Guardiola de nobilita. c. 41. fol. 114.

5484 In libello de Germania.

5485 L. item apud. §. Comit#. ff. de iniurijs.

5486 D. l. item apud. §. Comit#. ff. de iniur. l. 1. §. fi. ff. de extraordi. crim. l. Se natus consulto 16. ff. de offic. præs. l. si quis fortè 6. ff. de pœnis. l. 4. ff. de officio asses. & l. in Comites. ff. ad legem Iul. repet. Sueton. in Cæsare. c. 42. ait: *S#xit ne quis se natoris filius nisi contubernalis aut comes magistratus peregré proficis ceretur.* Cicer. lib. 5. episto. ad Attti c#. inquit: *Adhucsumptus, nec in me, aut publicé aut priuatim, nec in quemqu# Comit# factus.* & 2. Reg. c. 20 dicitur: *Ecce qui voluit esse pro Ioab Comes Dauid.* & Para lipo. c. 11. ibi: *Cuius succeßor Comes dictusest.* vt in dict. cap. 20. l. 11. tit. 1. p. 2. D. Thom. lib. 3. de regimi. Princ. cap. 21. Brisonius de verb. significat. verb. *Co mites.* Marinus Freccia in tracta. de subfeud. Baron. tit. quis dica. Comes lib. 1. nu 1. in princ. & num. 2.

5487 2. part. lib. 4. cap. 10.

5488 L. 3. C. de assess. & c#stat ex tit. de officio Comit. Oren. & l. 3. in princ. C. de ad uoc. diuers. iudic. & l. fin. C. de officio magistr. mil. Alciat. & alij relati à Marino Freccia de sub feud. Bar#. tit. quis dica. Comes. nu. 2. pagin. 102. lib. 1. & Petrus Mexia in vita Theo dosij, cap. 1. Brisonius de verb. signific. verb. *Comes.* & Quesada diuer sar. qq. c. 31. nume. 5. post Chassanæ. in catalog. glor. mund. 6. p. c# siderat. 14.

5489 Brisonius in dict. loco & la tè Petrus Gre gor. de syntag mat. iur. 1. p. lib. 6. c. 8. per totum, & cap. 9. nu. 1. & sequentib. post Cassiador. in varijs locis ci tatus à Freccia vbi sup. nu me. 3. & seqq. latius alijs loquente.

5490 Morales lib. 2. c. 4. & Guar diola vbi sup.

5491 Diuus Isidor. lib. 11. Etymologiar. c. 6. Titus Liuius lib. 7. decad. 4. & Sallust. de bello Iugurti. Gregor. in. d. l. 11. verb. *C#de.* Conrad. in t#plo iud. lib. 1. cap. 6. & in rubr. C. de Comitib. consist. cum titulis se quent. lib. 12.

5492 Morales lib. 10. c. 33. Guar diola d. c. 41.

5493 Beatus Rhænanus lib. 2. re rum Germani ca. & alij quos citat. Petrus Greg. de syntagma. iur. 1. part. lib. 6. cap. 9. nu. 6. & seqq.

5494 Sparcia. in Adriano. Sigi. Gelenius me pist. liminari libri notitiæ, vtriusq; Imperij ad Andre# Vessali L#pri dius in Alexan dro, Budæ. in l. fi. ff. de sena torib. part. 33. vbi priuatum, strictum & in terius aulicum consilium fuisse dictum ait: & Petrus Greg. de syntag. iur. 1. p. lib. 6. c. 8. nu. 2. & seq. & nu. 25. & rursus 3. part. lib. 47. c. 28. nu. 2. & 3. & extat l. 1. & 2. C. de Comitib. consistor. lib. 12.

5495 In dicto loco.

5496 Sup. isto lib. c. 6. nu. 4. ad fi.

5497 In. c. significa uit. de rescrip.

5498 Lib. 1. de domanio. tit. 6.

5499 Speculator tit, de iurisdictione omni. iud. super rub. nu. 5. Ioan. Garci. de nobilita. gl. 38. §. 3. num. 68. fol. 391.

5500 Sigi. Gelenius i# d. epist. liminari libri noti tiæ vtriusque Imperij, ad An dr. Vessalion#, & Lampridius in Alex#dro.

5501 In l. 2. C. de Comitibus rei milit. lib. 12. & in l. contra publicam. C. de re milit. eodem lib.

5502 In chronico Hispaniæ, tomo 1. cap. 22. vbi quòd actis antiquorum conciliorum inscribisolitum erat: *Ella Comes & Dux: Frandillæ Comes & Dux.* Parlador. lib. 2. rerum quo. tid. c. 13. nu. 2.

5503 Iulian. del Castillo lib. 3. *de los Reyes Godos.* discursu 7.

5504 Cap. 64. fol. 39.

5505 De primoge. lib. 1. c. 11. nu. 23. fol. 87.

5506 L. cum salutatus. vbi Angel. & DD. C. de senten. pass. Bart. in l. 1. nu me. 29. C. de dignit. lib. 10. Bal. in l. rescripta. C. de precib. imp. offer. Chassa. in catalog. glor. m# di. 5. p. conside ratione 24. ca su 123. alios refert Anton. Gome. etiam in doctore loquens, in l. fi. Taur. nu. 17. in fi. quia verba en#ciatiua Principis disponunt. Cle. 1 de probatio. & etiam ex simpli ci verbo eius inducitur priuilegium. Clem. 1. de sepultur. ibi: *Sub quacun que forma verborum conceßa.* maximê in fauorem militis. l. ex his. C. de testa. mili. Bar to. in l. ex hac scriptura. nu. 2. & 6. per tex t# ibi. ff. de do natio. quia etiam emissa pro pter aliud disponunt. Moli na indict. loco nu. 22.

5507 In dict. catal. glor. mund. in stemmate. 5. partis.

5508 Nec disti#guit Petrus Greg. quamuis propo suit, de syntag ma. iur. 1. par. lib. 6. c. 9. nu. 14.

5509 Barones & Co mites sedere debent pen s Regem ordine consueto, & iste honor appellatur priui legi#. glos. in l. decernimus. C. de sacrosan ctis Eccles. Bonifaci. in peregrina. verb. *honores.* col. 3. fo. 235. post Bal. in. c. quia. col. 10. de his qui feud. dar. poss. Bellug. de spe cul. Princ. rub. 6. nu. 23. & lo quitur in proposito Marinus Freccia in tra cta. de subfeu. Baron. tit. quis dicatur *Comes.* lib. 1. pag. 109. num. 42.

5510 L. 1. C. de C# sulibus. lib. 12 Marin. Frec. in tract. de sub feud. Baron. lib. 2. §. quis dicatur Dux, March. Com. nu. 47. & Camillus Rubel. in additio. ad Bellug. de spe cul. Princip. rubri. 1. verb. *præ sidere.* lo. 5. liter. E. & vide qu# sup. dixi inverb. *Duque*, in princip.

5511 Glos. 48. §. 3. num. 69. fol. 392.

5512 In d. tracta. de sub feud. Bar#. lib. 2. pag. 113. nu. 49. & antecedentib.

5513 In lib. *de lasgr# dezas de España.* cap. 23. fol. 26.

5514 De nobilitate cap. 42. 46. & 47.

5515 Bal. in l. rescripta. C. de preci bus Imperatori offer. Chassan#. in dict. 5 part. consideratione. 24. versi. 123.

5516 L. 5. tit. 7. lib. 1. recop.

5517 Alexan. in l. 1 num. 7. & ibi Ias. & DD. ff. de offic. eius cui mand. est iurisdict.

5518 Bald. in cap. 1. quis dicatur Dux, Marchio, Comes, in princ. Puteus in tracta. de duello. §. an domus, nu. 7. Iason in l. id quod. nu. 23. ff. de legat. 1. Soci. cons. 165 num. 1. vol. 2. Abb. in cap. lo gebatur. dema ior. & obedi#. Chassanæ. in dict. 5. part. c# si detatio. 50.

5519 Dict. l. 11. tit. 1. part. 2.

5520 L. 1. cum ibi no tatis. C. de pro fesso. qui in vt be Const. lib. 12. Bart. in l. Alex#driæ. C. de decurio. lib. 10. l. vnic. C. de Comitib. & Archiatr. sacri palatij lib. 12. & ista est com munis opinio secund. Anto. Gomeci. in l. fi. Taur. nu. 17 versi. *duodecimó.* & Petrum Greg. de syntagm. iur. 1. p. lib. 6. cap. 8. nu me. 1. & Marinum Freccia in tract. de sub feud. Bar# tit. quis dica. Comes, nu. 17. in fin. & est l. 8. tit. fi. part. 2.

5521 Tit. de Viceco mite. 1. p. Maranta de ordi. iud. 4. p. distin. 5. nu. 10. Fernan Mexia libro 1. cap. 78. Garibay libro 10. c. 4. Guardiola de nobilit. cap. 42. fol. 110. in fin.

5522 Dict. l. 11. tit. 1. part. 2.

5523 Chassan. in ca talog. glor. m# di. 5. p. consid. 55. Petrus Gre gorius de syntagma. iur. 1. part. lib. 6. cap. 9. nu. 14. in fine. & Anton. de la Sale lib. quem inscri psit la Salade, lib. vel. c. 14.

5524 Vbi supra vterque.

5525 Fol. 157. col. 3.

5526 L. 6. tit. 9. & l. 2. tit. 21. p. 2.

5527 D. Thom. lib. 3. de regi. Prin cip. cap. vltim. Remigi. cons. 14. vol. 2. Ioan. Garsi. de nobi lita. glo. 18. nu. 20. 32. &. 33. Guardiola de nobilita. Hispana. cap. 40. fol. 112. & ait Thom. vbi supra, *Apud Hispa nos omnes sub Rege Principes diuites homines appellantur, & præcipuéin Castella.*

5528 L. 3. tit. 10. part. 2.

5529 L. 10. tit. 25. p. 4. & Gregor. in l. 23. glo. 2. tit. 6. part. 1.

5530 L. 2. tit. 9. p. 2. & sic sentit Quesadadiuer sar. qq. cap. 31. nu. 5. versic. *hi autem viri.*

5531 In dict. l. 2. & in l. 6. seq. per text. ibi.

5532 L. 4. tit. 18. part. 3.

5533 Lib. 5. cap. 90 fol. 441.

5534 Ille in declara tione vocabulorum ad lib. tr#sit. mortis, c. 8. in verb. *rico.* Iste inlib. 1. su# histo. cap. 38. fol. 105.

5535 Cap. 64. &. 75 Quesada diuers. qq. cap. 31. nu. 5. fol. 121.

5536 Cap. 21. del año. 2.

5537 Zurita lib. 4. Annali# cap. 109. Quesada in dict. cap. 31. diuers. qq. nu. 5. Ioan. Garsi. de nobilita. gl. 28. nu. 32. fol. 293. F. Ioan. Guardiola in dict tracta. de nobilita. c. 40. fol. 112.

5538 In locis supra citatis.

5539 In dict. lib. 2. c. 38. fol. 115. Ioan. Garsias de nobilitate dict. glos. 18. num. 32. fol. 293.

5540 Vbi supra.

5541 Dict. l. 6. tit. 9. part. 2. & l. 2. tit. 18. part. 3. Zurita lib. 2. Annalium. c. 5 Guardiola vbi supra.

5542 Vbi supra nu mero. 31.

5543 Greg. in dict. l. 10. tit. 25. p. 4. in glo. *ricos omes.* & Matien. in dict. l. 11. tit. 7. lib. 5 recop. glos. 2. in princip. fol. 197.

5544 In lib. 3. practic. qu#st. 16. num. 123. ver sic. *vltimò.*

5545 L. 13. tit. 1. p. 2. iuncta l. 11. & 12. ibidem. & l. 10. tit. 25. ead. par. & ibi Gregor. & Ma tienç. in l. 11. glos. 2. tit. 7. lib. 5. recop. num. 3.

5546 Bal. in feud. de leg. Conra. §. ead. l. Bellug. de spec. Pri#c. rubr. 22. §. & quia. nu. 4. in fi. fo. 119.

5547 In l. contra publicam. col. 7. ad fin. C. de iu re fisc. lib. 12.

5548 In opusculo de regimine Princ. lib. 3. cap. fin.

5549 In 1. part. c#pendij histor. Hispan. lib. 10 c. 9. pag. 523. in fin. & lib. 21. cap. 11. pag. 29.

5550 De nobilitate c. 28. fol. 68.

5551 Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. part. consideratione. 56. Grego. & Matienç. v bi supra. Zurita in annalib. 1. tom. lib. 2. cap. 64. fol. 102. col. 4. Pet. Anton. Beuther. lib. 2. *de la Coronica de España.* cap. 5. Guardiola vbi supra cap. 28. fol. 68. & cap. 43. fol: 117. Ferdinan. Mexia in suo nobiliario lib. 1. cap. 88. fol. 188. Remigi. de immunita. Eccles. amplia tione. 22. versic. *valet statutum.* Ioan. Gutierrez lib. 3. practica. qq. quæst. 17. & 18. num. 241. cum anteced# tibus & seq. pag. 283. & quæ tradit Azeue. in rubri. tit. 2. lib. 6. recop. nu. 140. vsq; ad 143. & 148. & 175 & Petrus Gre gor. de syntagma. iur. 1. p. lib. 6. cap. 10. & 11. & de Ba ronibus tradit latè Marinus Freccia de sub feudis Baronum lib. 1. fol. 11. num. 2. & seqq.

5552 Freccia vbi su pra lib. 2. §. quis dicatur Princeps. pag. 139. post Lucam de Penna in rubri. C. de Princ. agent. in rebus.

5553 L. 2. & 18. tit. 4. part. 3. & l. 12. tit. 1. par. 2. Paul. Castrens. consil. 34. in princ. & nu. 1. Chas sanæ. in catalogo glor. m# di. 11. par. con sideratione. 6. fol. 216. in princip. versi. *edicere autem.* Anto. Gome. in l. 40. Taur. num. 11.

5554 Gloss. verbo, *id est.* in l. fin. C. de præscriptione long. temp. Petrus Bellug. de spe cul. Princip. rub. 23. §. sed pone. num. 15. ad fin. Anto. de Butrio in cap. nimis. de de iure iur.

5555 Supra lib. 1. cap. 2.

5556 Abb. in cap. c#terum. de iu dic. col. 5. Bal. in l. 1. q. 6. de offic. Consul. & in l. fin. C. de officio pr# fect. vig. Marinus Freccia in tractat. de subfeud. Baronum lib. 2. §. decimatertia, pag. 345. num. 1.

5557 Maranta de ordin. iudic. 4. part. distinctione 5. num. 10. vbi dicit communem opinionem. Auenda. in cap. 1. pr#tor. num. 9. versic. *secundum.* Grego. in l. 2. tit. 4. glos. 1. part. 3. per textum ibi. & dicta l. 12. tit. 1. part. 2. & l. 1. tit. 9. lib. 3. & l. 1. tit. 15. lib. 4. recop. & Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. part. lib. 47. cap. 40. num. 17. ad fin.

5558 Supra lib. 1. cap. 14.

5559 L. si quis magistratus. ff. de muner. & honori. Petrus Antib. in tracta. de muner. §. 4. nu. 80.

5560 Glos. Innoc#. & alij in cap. cum P. tabellio. de fide instru. Ausrer. de potesta. Ec clesiast. super laic. num. 27. Montal. in l. 3. tit. 19. part. 3. Auenda. in cap. 10. pr#to. nu. 2. & seqq. Couar. in cap. 19. practie. in fin. versi. *authoritas.* & ita intelligunt DD. communiter secundùm Gregor. in dict. l. 3 in glos. penul. Burg. de Paz in l. 3. Taur. nu. 1057. sol. 312. cum seqq: Azeued. alios referens in l. 1. titul. 25. num. 4. & 8. lib. 4. recop. post Bal dum in l. rescripta num. 6. C. de precib. imp. offer.

5561 In dict. l. 3. tit. 19. part. 3. gloss. *juzgadores.* per textum ibi.

5562 Argumento dict. l. 12. tit. 1. part. 2.

5563 Burg. de Paz vbi sup. num. 1062. & seqq.

5564 Burg de Paz in cons 21. per totum. & Mie res de maiora. 4. p. quæst. 10. num. 6.

5565 Paul. Castren. cons. 34. nu. 1 vol. 2. Feli. in cap. cum P. nu. 18. de fide instrumentorum. Rolan. consi. 91. incip. *neruus præsentis.* vol. 3. Orosci. in l. omnia. co lum. 368. nu. 15. ff. de offi. præfect. vrb. alios citat Bur gos de Paz in dict. l. 3. Taur. nu. 1061. ad quem se remit tit Azeued. in rub. tit. 25. nu. 10. lib. 4. Reco pil.

5566 Innoc. in dict. cap. cum P. tabellio. & Greg. in dict. l. 3. p. glos. fin.

5567 Paul. Castren. vbi sup. Au#. in dict. cap. 10. prætor. nu. 4. & 7.

5568 L. 13. tit. 6. lib. 3. recop. Auil. in cap. 16. prætor glo. *no arr# dara.* in fin.

5569 In lib. qu#stio num. qu#stio. 117.

5570 Cap. 1. *Principes tui infideles, socij furum.*

5571 L. 1. titulo. 25. lib. 4. Recopilat.

5572 L. 1. tit. 25. libro 4. Recop. Rebuf. in 1. to mo constitut. Franciæ, tit. de liter. obligat. artic. 2. glos. 1 nu. 37. Didac. Perez in l. 2. tit. 5. lib. 2. Ordinamen. col. 435. Auenda. in cap. 10. præ tor. nu. 7. vers. *ideó.* Azeue. in dict. l. 1. nu. 6.

5573 Matthæus de Afflict. in tra cta. de iur. pro thom. in princip. leg. incip. *Nota primò.* nu me. 5. Ripa in l. quominus. col. 4. ff. de fluminibus. Lucas de Penna in l. annonas. C. de erogatio ne militar. anno. lib. 10. Auenda. in cap. 1. prætor. nu. 12. versic. *aut enim quæritur.* fol. 5. l. 3. tit. 19. part. 3.

5574 De q uo vide l. 5. tit. 7. part. 5. Hostien. in cap. postulante. de foro c#peten. & in s# ma, tit. de censib. §. ex quibus. col. pen. versi. *breuiter puto.* Bart. in l. ne quid. & ibi additio. ff. de incend. rui na. C#polla de seruitu. rustic. c. de seruitu. viæ. nu. 50. Archidia. in cap. si quis peregri nos. 24. q. 3. Bal. in. c. 1. §. Marchio. col. 2 versi. *extra quæ ro.* de ijs qui feud. dare pos. in feud. & in l. si ita. §. domi nus. ff. de vsu & habitatio. Capici. decisio. 27. & alij quos referunt & sequuntur Palaci. Rube. in cap. per vestras. ad fi. am pliatione. 9. nu. 8. & 9. pag. 546. de dona. inter vir. & vxor. Auenda. vbi sup. Greg. in dict. l. 5. gl. 7. & 8. Didac. Perez in l. 4. tit. 16. lib. 8. Ord. pag. 329 col. 1. versi. & *quod dominus.* Burg. de Paz in l. 3. Tauri. nu. 453. fol. 226.

5575 Inf. lib. 5. cap. 4. num. 2.

5576 L. 12. tit. 1. part. 2.

5577 L. 9. tit. 5. lib. 7. cap. 13. rec.

5578 Infra hoc cap. num. 74.

5579 Bald. in l. qui se patris. num. 14. versi. *vnde potest.* C. vnde lib. Natta con sil. 636. nu. 34 M#tica de c# iectur. lib. 3. tit. 1. numero 32. Bellug. de specul. Princ. rub. 23. §. sed pone. nu. 13. fol. 130. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. part. lib. 47. c. 21. nu. 24.

5580 Zasi. in rubri. nu. 11. ff. de iu risdictio. omni. iud. Auenda. in c. 4. præto. nu. 5. 6. & 7 Mexia super l. Toleti 2. p. fundamen. 9. nu. 16. & Mie res de maiora. 4. p. qu#st. 20. nu. 4. cum seqq. & Azeued. l. 13. tit. 7. lib. 7 recop.

5581 L. 1. ff. de con stitu. Princ. In nocen. per tex. ibi. in cap. c# dilecti. de donatio. Bal. in l. nec auus. C. de emancipat. liberor.

5582 Auenda. in d. c. 4 pr#tor. versic. *fallit tamen.* col. 4. & in c. 12. nu. 19. & 20. versi. & *sicut.* & nu. 24. versi. *præmaximé.* Greg. in l. 26. glos. 4. ad fi. tit. 31. p. 3. facit l. 4. versi. *y si hallaren.* tit. 7. lib. 7. recop. Mieres de ma iorat. d. 4. p. q. 20. nu. 17. & seqq. fol. 463. Mexia super l. Tole. 2. fundamen. 9. partis. nu. 49. fol. 87. & latè de primo arti. pro vtraque parte Humada in scholijs ad Gre gor. Lup. in l. 5. tit. 26. glos. 6. num. 4. & seqq. part. 2.

5583 L. 1. ff. quando prouoc. sit. l. diui fratres. §. de decurionib. ff. de pœnis. Chassan#. in catalog. glo ri# mund. 5. p. c#sideratione. 24. casu 65. Parlado. lib. 2. rerum quotid. cap. 1. nu. 2.

5584 Ex suprad. isto cap. nu. 40.

5585 Infra lib. 3. c. 15. nu. 7.

5586 Bald. in auth. interdicimus. C. de sacros. Eccles. Bellu. de specul. Prin cip. rub. 23. §. dicamus. nu. 7 fol. 126. quan uis de iure ciuili quis non debeat c#dennari ad perpe tuum carcer#. l. aut d#num. §. solent. ff. de pœnis, tamen si fiat, valet. c. quamuis carcer. de pœnis in 6.

5587 Infra lib. 3. cap. 1. nume. 24. & lib. 5. c. 1. num. 58.

5588 Alexan. consi. 124. col. 2. vol. 4. consi. 694. col. 2. Hamodeas c#s. 108. col. fi. Rolan. cons. 3. nu. 14. & seq. vol. 2.

5589 Infra isto lib. cap. fi. nu. 61.

5590 L. benè à Zenone. & ibi gl. verb. *iussione.* C. de quadrie. præscrip.

5591 L. 6. tit. 2. lib. 3. Ordi.

5592 Auen. in cap. 11. prætor. nu. 4. Freccia in tracta. de subfeu. Baron. lib. 2. pag. 364. authoritate 32

5593 L. venia. ff. de in ius voc.

5594 Cap. grandi. de supplen. negli gen. prælator. Bald. in l. post susceptam. ff. de excusat. tutor. & latè Specula. in tit. de feud. §. quoniam. ad fin. Bertachi. in re pert. verb. *Rex.* versi. *trigesimo quintò.* Auil. in proœm. capitulorum Prætor. glos. *Regimiento.* numero. 12.

5595 Infra lib. 5. c. 4. num. 10.

5596 Inf. lib. 3. c. 3. num. 49.

5597 Dict. l. 12. tit. 1. part. 2.

5598 Supra lib. 1. c. 2. num. 14. & seqq. & infra lib. 5. cap. 4. nu. 3. & 64.

5599 Bar. in tracta. de albeo. col. 4. Auenda. in cap. 12. pr#tor: nu. 24. Mexia super l. Toleti 2. fundamen. 9. part. num. 48. & seq. fol. 87.

5600 Fallen. 41. nu mero. 153.

5601 Auil. in cap. 1. pr#t. gl. *salario.* nu. 9. vers. *quin tó limita.* & dicam infra lib. 5. cap. 4. num. 18. & cap. 7. num. 18.

5602 Guido Pape decisi. 76. A uenda. in c. 7. prætor. nu. 1. & dixi inf. lib. 5. c. 6. nu. 2. & infra isto cap. num. 97.

5603 Infra hoc cap. num. 225.

5604 Infra hoc cap. num. 195.

5605 L. 18. tit. 5. part. 1. glos. in cap. Adrianus. 63. distin. Bal. in l. ex hoc iure. ff. de iusti. & iur. Menchac. lib. 1. con trouers. illust. cap. 22. nu. 11. præter plures DD. quos vide infra lib. 3. c. 2. nu. 4. Coua. in c. 1. practica. nu. 1. & seq. Burg. de Paz in proœ. leg. Taur. nu. 32. post Andre. de Iser. in prælud. feud. q. 1. Henric. in c. si diligenti. de pr#scriptio. & DD. in c. venerabilem. qui filij sint le gi. & in l. benè à Zenone. C. de quadri. præscrip. Oldrad. cons. 69. Palac. Rub. in introductione ad repet. c. per vestras. nu. 18 & Gironda de gabel. 1. p. nu. 4. & 7. vbi alios citat, & Parlad. lib. 2. rerum quotid. c. 23. nu. 3. Bellug. de specul. Princ. rub. 14. §. videamus. fol. 91. nu. 6. & ibi addi. lite ra D. & Bermondus de public. concub. col. 376. Castro de iusta h#ret. punitio ne. lib. 2. e. 22. col. 11. alios refert Spino in specu. resta. gl. 33. num. 74.

5606 In tract. de iurib. & priuileg. Francorum. num. 3.

5607 In additio. ad Bellug. de spe cul. Princ. rub. 11. §. his igitur. fol. 39. litera A. & in rub. 14. litera D. post Bellu. ibi. §. videamus fol. 91. nu. 6. post Iser. Hen ric. & Luc. de Pen. vbi sup. concludentes, liberum esse, & non subditum Imperio.

5608 In dict. nu. 6. cum seqq. & nu. 24. cum seq.

5609 Molina de primoge. lib. 1. c. 13. nu. 48. & Velazquez in l. 40. Tau. gl. 2. nu. 43.

5610 L. 11. & 16. & ibi. Grego. verb. *a su corte.* tit. 13. p. 2. l. 16. & seq. tit. 25. p. 4. & l. 1. & 8. tit. 1. lib. 4. Recop. & l. 1. tit. 10. lib. 5. ibid. & qu# tradit Azeue. in dict. l. 1. tit. 1. num. 45.

5611 Latè Camillus Rubel. in additio. ad Bellug. de specu. Princip. rubr. 6. litera D. fol. 16. & dicam infra lib. 3. c. 2. nu. 1. & seq.

5612 L. 8. tit. 1. lib. 4. rec. & dic# infra dict. lib. 3. c. 2. nu. 1. & seqq.

5613 C#stat ex traditis infra hoc cap. nu. 77. & seqq. & num. 187. & seqq.

5614 L. 1. §. cum vrb#. ff. de offi. præfect. vrb. Bar. ibi & in l. inter eos. ff. de acquir. rerum domi. vbi bene distinguit: & idem Bart. & DD. maximè Ias. in l. 1. ff. de iuris dictio. om ni. iud. Bald. in l. penul. C. de bon. quæ libe. Corne. consi. 189. nu. 1. & consi. 321. nu. 8. vol. 4. idem Ias. consi. 45. col. 3. vol. 1. Ioann. Faber in authent. sta tuimus. C. de Episcop. & cle ri. Auen. in c. 5. pr#t. nu. 10. Suarez allega tione. 6. nu. 6. & 15. Couar. pract. qq. c. 1. num. 10. vbi opinatur esse communem opinionem. Greg. in l. 68. verb. *tal villa.* tit. 18. p. 3. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. Ordi. col. 756. Matien. in l. 1. tit. 10. lib. 5. Recop. gl. 21. nu. 24. Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. §. 4. verbo *iurisdictiones concedit.* nume. 5. fol. 71. Mieres de ma ioratib. in 4 p. quæst. 20. nu. 19. fol. 463.

5615 L. 9. tit. 4. p. 5. & l. 5. tit. 15. part. 2. & l. 12. tit. 1. p. ead.

5616 Dict. l. 1. tit. 10. lib. 5. Recopil. ibi: *Ex pressamente.* Gregor. in d. l. 12. verb. *segun los priuilegios.* tit. i. p. 2. Matien. in dict. l. 1. Reco pil. glos. 21. nu me. 26. cum se quentib. & Vi llalob. in anty nom. litera s. nu. 261. & Olanus in c#cor dia dictarum. antyno. lit. I. nu. 86. & Ioan. Gutierrez in d. lib. 2. pract. quæst. 131. Et quando c#ces sa iurisdictione, censeatur concessa temporaliter, aut in perpetuum, vide qu# tradit Azeue. in l. 1. nu. 21. & seqq. tit. 1. lib. 4. recop. & an territorium eo casu censeatur concessum, vi de eundem in l. 1. nu. 36. tit. 10. lib. 5. rec. & an concesso castro aut villa, censeantue concessi termini illius, an verò sola iurisdictio, Suarez tenet, # vtr#q;, in alle gatione 7. col. pen. versi. *habi to.* Mexia verò tenet, quod iu risdictio sola in l. Tolet. 9. fundam. 2. par. nu. 75. & 77. Ego vero totum arbitror concessum, quod Regis fuerit: vide Azeue. in l. 13. nu. 1. tit. 7. lib. 7. Recop.

5617 Couar. in. c. 4. pract. nu. 5. vers. *in his veró ciuitatibus.*

5618 L. 1. tit. 2. lib. 7. Recopil. l. 2. tit. 4. part. 3. Couarr. in dict. loco nu. 4. in fin.

5619 Auenda. in. c. 1. pr#tor. nu. 8 Couar. in cap. 1. pract. nu. 9. vbi latè, & Ma tien. in dict. l. 1. tit. 10. lib. 5 recop. glo. 21. num. 3.

5620 Couar. in dict. cap. 4. practi. nu. 5. versi. *duo tamen sunt.*

5621 Dict. l. 1. tit. 10. lib. 5. rec.

5622 Mati#. in ead. l. 1. glo. 17. nu. 1. Humada in scholio ad gl. 2. l. 12. tit. 1. p. pag. 226.

5623 Capicius deci sio. 27. Rolan. consi. 75. nu. 16. versic. *non obstat.* vol. 3.

5624 Qu# tenuit originaliter An gel. in l. 1. §. qui m#datam. ff. de offi. eius cui manda. est iurisd. & dicit eam in praxi receptior# Al bert. Bru. consi. 102. col. 2. & tenent alij quos refert & sequi tur Couar. in practi. cap. 4. nu. 6. & Rol#. in consi. 4. nu. 41. & seqq. & in dict. consi. 75. nu. 15. & seqq. Iacobinus de sancto Georg. in l. iu dicium soluitur. ff. de iud. & in l. imperium. col. 3. ff. de iurisdictione omni. iudi. Oldrad. consi. 161. col. 3. *The ma tale est.* Innoc. in cap. c#terum. de iudi. Marinus Frec cia de subfeu. Baronum. lib. 2. versi. *decimæ tertia.* nu. 5. & 6. pag. 346. l. pen. versi. *e las alçadas de los pleytos.* tit. 15. part. 2.

5625 Cap. Romana, in princ. de appellatio. in 6. cap. non putamus. de con suetudi. eod. li bro. l. 1. §. vlti. ff. quis & à quo appellan. sit. Burgos de Paz in l. 3. Taur. nu. 441. & latè dixi in proposito de Pr#side, & lo cum tenente ipsius, lib. 1. c. 12. nu. 36.

5626 L. 1. tit. 1. lib. 4. recop. & ibi Azeue. nu. 7. & 8. ex Oro scio, Couar. & alijs Auil. in cap. 1. pr#tor. glo. 1. nu. 1. & ibi Auenda. nu mero. 2.

5627 Anno 12. cap. 12.

5628 Bonifacius in Peregrina, ver bo, *appellatio.* q. 6. glos. *omissis medijs.* 1. p. fol. 46. Montal. in suo repertor. ll. Regni, verb. *appel lari potest.* fol. 9. Grego. in l. 18. tit. 23. p. 3 verb. *para el Rey.* Auenda. i#. c. 5. prætor. nu. 2. versi. & *licet.* & in cap. 6. in princ. & in nu. 1. C#duc#t tradita per Chassanæ. in catalog. glor. mund. 11. p. consideratione. 7. in princ. vers. *edicere au tem.* Azeue. in l. 5. in princ. tit. 17. lib. 4. recop.

5629 De obt#tione Regni Nauar. 2. part. §. 4. pagin. 2. in medio.

5630 In l. 1. tit. 1. nu. 41. lib. 4. recop.

5631 In cap. 38. pr# tor. gloss. *ante nos.* nu. 3. versic. *sedlicet hoc.* vsq; in fi. & in c. i. gl. 1. nu. 3. versi. & an de iudicibus.

5632 In cap. 4. practica. nu, 6. ver sic. *secunda con elusio.* & nu. 7.

5633 In dict. num. 41. in fi. in l. 1. tit. 1. lib. 4. recopila.

5634 Cap. si duobus. §. denique de ap pellatio. Alb#. cons. 62. nu. 8. & c#s. 64. nu. 8. Craue. in c# sil. 209. nu. 9. & io. Hunc mo dum & alios proband# iurisdictionis re fert Iosephus Mascardus de probationib. c#clusio. 947 nu. 13. & per totum cum seq.

5635 In cap. 4. practica. num. 8. in fin.

5636 Freccia in tracta. de sub feu. Baron. lib. 2. pag. 345. §. de cimatertia authoritas. nu. 3.

5637 L. 1. ff. quis & à quo. & ibi Bart. Iacobinus de sancto Georg. in l. iu dicium soluitur. ff. de iudi. & in l. solet. in fi. ff. de iurisd. omni. iud. Bar. in l. si vnus. col. 2. ff. de re iudic. Bal. in l. 1. q. 6. ff. de of fi. Consul. alios refert, & fundamenta Frec cia vbi supra.

5638 L. 5. ad fin. tit. 15. part. 2. & l. 18. tit. 23. p. 3. & l. 1. tit. 1. lib. 4. Recop. & l. 1. tit. 15. eod lib. Puteus de syndica. in princip. tit. de excessib. Baron. cap. 2. nu. 6. fol. 88. Con ducunt tradita per Chassan#. in catalog glo riæ mund. 11. p. consideratio ne 7. in med. vers. & à sententijs huiusmodi Baliuorum. Greg. in dict. l. 18. verbo, *para el*

Rey. Coua. in regu. possessor. 2. p. §. 2. nu. 8. versic. *ex his veró.* pag. 802. & in pract. qq. c. 4. nu. 9. & Ioan. Gutier. lib. 1. practi. q. 42.

5639 Dict. l. 18. p.

5640 Dict. l. 1. tit. 1. lib. 4. recop.

5641 L. 14. tit: 18. lib. 4. recop.

5642 Cap. 1. de appeliatio. in 6. laudabile quip pe est, reueren tiam superiori bus deferre. c. sciant. 2. q. 7. & notatur in e. 2. de offi. de legat. in 6.

5643 Cap. si iustus metus. de appellatio. & titulus. C. dehis qui propter me tum iud. non appella. Auen da. in dict. c. 6. nu. 4. versi. & cum domini. Auil. in c. 1. pr#tor. glo. 1. nu. 3. vers. *attam#.*

5644 In locis supra citatis.

5645 In c. 1. §. Mar chio. vers. *extra quæro.* qui feu. dare pos.

5646 Rolan. consi. 18. nu. 25. c# seq. vol. 3. Gr#matic. decisio. 104. num. 12. Greg. in l. 22. tit. 13. p. 2.

5647 Angel. in l. san cimus. C. de pœnis. Grammatic. d. decis. 104. col. 5. Boe rius decis. 304 num. 7. col. 5. Roland. consi. 18. num. 25. vol. 3.

5648 L. Federici. §. quicunque. C. de pace Constant. Bald. Alberi. & Paul. in auth. statuimus. C. de Episc. & cler. Capici. decis. 69. num. 28. Faber in §. fin. institu. de his qui sunt sui, vel alieni iur. nu. 7. Anton. Gome. 2. tom. var. tit. de empt. & v#ditio. nu. 51. circa fi. versi. *ex quo infert.* Rebuf in l. ciues nu. 3. vers. *sed quid erit.* C. de incolis. lib. 10. Bald. post Gaillerm. & Cyn# in l. si dominus. §. 1. nu. 1. ff. de his qui sunt sui, & in c. 1. §. publi ci latrones. nu. 2. de pace tenen. latè Albertus Brunus cons. 169. col. fi. & cons. 176 col. 2. Molin#. in consuetud. Paris. tit. 1. §. 2 glo. 4. nu. 14. Menoch. c#s. 2. nu. 197. & 200. lib. 1. facit tex. in dict. §. fi. institu. de his qui sunt sui, vel alie. ibi: *Ex pedit enim Reipubl. ne quis re sua malé vtatur.* & Thom. Gr#mat. decis. 104. Bellug. in specu. Princ. rub. 11. §. restat. nu me. 4. & 6. & ibi addit. liter. B. Gregor. in l. 22. glos. *desaforaren.* tit. 13. part. 2. Parlador. rerum quotid c. 3. nu. 6. pag. 80. Azeued. in l. 8. tit. 15. num. 5. lib. 4. Recop. & in l. 22. tit. 4. num. 6. lib. 6. Recopil. & quòd requiratur monitio superioris, præter multos ex supra relatis, probat Roland. in consil. 18. num. 29. vol. 3. & Grammatic. decis. 104. num. 8. vbi disputat, & tradit alia Quintilian. Mandos. in tract. ingratitud. nu. 62. causa 77. & cap. 63. Puteus de syndicat. in prin cip. tit. de excessibus Baron. nume. 18.

5649 Faber in l. officium. in princip. C. de offi. Comit. sacri pala. Guido Pap. decisi. 62. vbi asserit ita seruari de stylo Parlamenti Delphinatus.

5650 Latè Grammati. in dict. decisio. 104. nu. 11. & seq.

5651 Pala. Rub. in introductione. rubr. de donation. inter vir. & vxor. nu. 8. Afflictis in const tu. Neapol. lib. 1. rub. 47. nu. 2. & rub. 100. nu. 2. & 3 Chassanæ. in consuetu. Bur gun. rub. 1. nu. 106. Parlador. vbi supra.

5652 Lucas de Pen na in l. colonos. C. de agri col. mancip. li bro 10. & addit. ad Bellug. in speculo Pri# cip. rubr. 11. litera A. in si. Roland. consi. 18. num. 25. vol. 4.

5653 Florian. in l. si filia nupta. in princip. ff. famil. hercis. Gregor. vbi su pra in dict. gl. *desaforaren* Gironda de gabellis. 1. part. num. 20.

5654 Bal. & Iacob. Butrica. in authent. statuimus. C. de episc. & cleric. Puteus de syn dicat. in princ. verb. *iudices.* c. 12. incipit. *an propter.* fol. 111. Bellug. de specul. Princip. rubr. 11. §. restat. nu. 5. authent. de qu#store. §. sed hoc. & auth. vt litig. iur. §. 1.

5655 L. 5. in fin. tit. 1. lib. 2. & l. 1. tit. 1. lib. 4. Recopil. & l. 14. tit. 18. eod. lib. & l. 2. tit. 1. lib. 8. Recopil. Greg. in l. 2. verb. *por priuilegio.* tit. 1. p. 2. Auenda. in. c. 5. prætor. nu. 4. in princip. & num. 12. versi. *& eodem modo* l. 22. tit. 13. p. 2. ibi: *Non lo queriendo emendar.* Auil. in cap. 1. prætor glos. *fiel.* nu. 37. & latè Carolus de Grassal. lib. 1. regal. Franc. iure 14. per totum. Azeued. in dict. l. 1. tit. 1. lib. 4. Recopil. num. 31. & seqq. idem in l. 22. nu. 3. & seqq. tit. 5. lib. 3. Recopil.

5656 Puteus de syn dica. in princ. verb. *de excessibus Baronum.* cap. 1. fol. 84. nu. 1. & seqq. dict. l. 22. p. & ibi Gregor.

5657 L. legatus. ff. de offi. præsi. Ista est magis communis opinio doctissimorum virorum, secund. Soci. cons. 275. incip. *in causa fra trum* nu. 5. vol. 2. Matth#. de Afflict. in pr# lud. ad constitutio. Regn. Si cil q. 1. nu. 3. & 4. Chassa. in consuetud. Burg. rub. 1. §. 4. nu. 38. fol. 30. Bald in. c. quanto. col. 2. de iudic. Cotta in memorabil. verb. *iurisdiction#.* Lu cas de Penna in l. quicunque in verb. *domesti cum.* C. de omni agro deser. lib. 11. idem in l. 1. C. de priui leg. scholar. li bro 12. col. pen. in fin. Puteus de syndic. post euidentialia. c. 1. de excessib. Baron. nu. 8. fol. 85. Couar. in cap. 1. practica. nu 1. Auil. in cap. 38. prætor. glos. *ante nos.* num. 3. in princip. Auenda. in cap. 5. prætor. nu. 2 Greg. in l. 22. tit. 13. verb. *# le embargassen.* part. 2. Parlador. lib. 2. rerum quotid. c. 1. num 14. & se quent. Bellug. de specul. Prin cip rub. 12. §. & quia. fo. 119. nu. 10. & seq. & num. 40. & seqq. & num. 291. & seq. & nu. 55. & rub. 23. vers. *sed pone.* nu. 12. Petrus Greg. de syntag iur. 3. plib. 32. c. 10. num 6. & seq. additio ad Bei lugam vbi supra. rubric. 1. litera M. fol. 6 Anto. Gome. in l. 40. Taur. nu. 10. in fin. Azeued. vbi alios refert in l. 1. tit. 1. lib. 4. Becop. nu. 3. & seqq. & 15. 30. & 39. & nu. 47 & seq. per text. ibi, & in l. 1 nu. 36. & seqq. tit. 15. eod. lib. pertex tum ibi, & in l. 1. tit. 10. nu. 31. per tex. ibi lib. 5. Recop. & l. pen. ad fi. tit. 15. p. 2. & l. 9 tit. 4. p. 5. de alijs regalijs, an comprehen dantur in concessione castri vel omnimodæ iurisdictionis, dicam infra isto cap. nu. 187. & seqq. fallen. 82.

5658 Dicam infra isto cap. nu. 188. & seqq pr# er DD. supra citatos.

5659 Menchac. vbi supra nu. 83. & dicit c#mu. Couar. in cap. quamuis pactum. 2. p. §. 2. nu. 4. de pact. in 6. & qu# tradit additio ad Bellugam vbi supra.

5660 Infra hoc cap. nume. 188. in fine.

5661 L. 1. in fi. tit. 1. lib. 4. Recopilat.

5662 Glos. & DD. in l. mancipia. C. de seruis fu giti. & in l. si quos. C. de offic. pr#fect. pr# tor. Orien. latè Ias. in l. eum qui tes. C. de #curator. tex. in authen. de quæstor. §. si verò forsan. & in cap. irrefragabili. in fi. princ. de offic. ordi. & ibi Hostien. Abb. & Felin. Greg. in l. 2. verb. *por priuilegio.* tit. 1. par. 2. & in ver bo, *otorgassen.* ibidem, & in l. 18. verb. *para el Rey.* tit. 23. part. 3. Auen. in cap. 5. prætor. nu. 4. & in cap. 1. nu. 31. vers. *decima causa,* cum versi. seq. & in resp#s. 31. num. 5. in fin. Puteus

de syndica. verbo *negli gentia.* cap. 1. num. 1. folio 235. Azeue. in l. 22. num. 3. tit. 6. lib. 3. Recopil.

5663 Infra hoc cap. nu. 92. & infra hoc lib. c. fi. num. 10.

5664 L. 18. tit. 23. part. 3.

5665 In dict. l. 18. verbo, *para el Rey.*

5666 Cap. Regum. & cap. administratores. & cap. Princeps seculi. & ibi glo. 23. q 5. c. petimus. 11. q. 1. & cap. 22. Hieremiæ, ibi: *Audi verbum Domini, Rex Iuda, qui sedes super solium Dauid: Facite iudicium & iustitiam, & liberate vi op preßum de manu calumniatoris.* l. 13. tit. 13. part. 2. ibi: *Nin fuerça.* & l. 2. tit. 6. lib. 1. & l. 4. tit. 12. lib. 6. Recop. M# tal. in reperto. leg. verb. *Rex.* in fi. fol. 115. Nauarrus in repetitione ca pit. cùm contingat. 1. remed. de rescript. Auil. in cap. 1. prætor. glossa *mandamos.* num. 10. Auendaño in eodem capit. 1. numer 32. versiculo *vndecíma causa.* & 2. part. cap. 6. num. 12. ver sic. *decimus casus.* Couarruuias in capite 35. practicarum nume. 3. Gregorius Lupus in dict. l. 13. verb. *nin fuerça.* Didacus Perez in l. 5. tit. 1. libro. 2. Ordinam. col. 331. Paz in pract. 1. tom. tempo re. 1. fol. 24. num. 23. Villalobos in ærario communium opin. litera C. num. 125. fol. 26. Mexia super l. Toleti in 2. fundam#. 11. part. numero 47. fol. 107. col. 4. Ioann. Garsi. de nobilita. glos. 9. num. 51. & se quentib. Salcedo in additione ad pract. Bernar. Diaz cap. 102. incip. *violentiæ illatores.* litera A. pagina 353. versic. *pro quorum.* A zeued. in dict. l. 2. tit. 6. libro 1. Recopilat. Segura in directorio iudicum 2. part. capit. 7. numero 12. Cacheranus in decisione Pedemontan. 30. pertotam, maxim# num. 13.

5667 L. 8. tit. 10. & l. 18. cap. 1. tit. 7. lib. 1. Recopilat.

5668 Vt constat ex aliquibus auto ribus supra ci tatis.

5669 Communis opinio secundum Rochum de Curte in ca pit. fin. de con sue tudi. folio 35. Auenda. in cap. 1. prætorum, nume. 32. versic. & *cum hæc.*

5670 L. 2. & 3. tit. 1. lib. 4. Reco pila. l. 2. & 8. tit. 1. part. 2. & Gregorius in dict. l. 2. ver bo, *justicia.* Boerius decisione 8. alios refert Matien ço in l. 1. tit. 10. gloss. 21. num. 4. 5. 6. 7. & sequentib lib. 5. Recopil. & alios refert Baraho na in additione ad Palaci# Rubeum inre petitione cap. per vestras. 2. notab. §. 1. incip. *sed est pulchra dubitatio.* nume. 43. pagina 412. litera M. Petrus Belluga de specul. Princip. rubric. 22. §. & quia. nume ro. 69.

5671 Ioannes Fab. in princip. institu. de Attiliano iutore, se cundùm intel ligentiam Mo linæi in consuetudinib. Parisiens. tit. 1. §. 2. gloss. 3. col. 5. Gregorius Lupus in dict. l. 2. verbo *por priuilegio.* tit. 1. partit. 2.

5672 Bartolus in l. 1. §. cum vrbem. ff. de offic. pr#fect. vr bis. Suarez allegatione 7. colu. 2. Palacius Rubeus vbi supra pagin. 408. à nu mer. 43. vsque ad 48. alios re fert Matienço in dict l. 1. tit. 10. gloss. 21. lib. 5. Recopil. num. 6. & alios Barahona in dicta additione ad Palacium Rubeum. Auendaño in cap. 1. prætorum. nu mer. 1. & sequentib. Aluarus Valascus de iure emphi teuti quæst. 8. num. 21. cum sequentib. Vi llalobos in an tynomia iuris cap. 1. Azeuedo in l. 1. tit. 1. lib. 4. Recopila. nu. 16. in fine Belluga in dict. lib. de speculo Principum rubric. 23. §. diximus num. 30. & se quent. & ibi. §. sed

pone. nume. 15. versic. *meritó.* fol. 130. vbi limitat, nisidominus pos sideatab antiquo, quia tune fundat intentionem suam. Hostiensis in in cap. dilecto. de offic. Archidiac.

5673 Faber vbi supra, cui cæteri consentiunt, & Auiles in cap. 1. prætorum gloss. 1. num. 3. versi. *& quia supra*; & sic intelligendus est sec#dùm Mati# çum vbi supra num. 10.

5674 L. 29. titu. 9. part. 2.

5675 Bald. in l. 2. C. de decurio. libro 10. in fin. & in. l. non dubium. numero 10. versic. *sed Petrus.* C. de legibus. & in l. & hoc Tiberius Cæsar. ff. de hæredibus instituend. Guido Pape decisione 43. Vinc#tius Cigaud in suo opere aureo. cap. de extradorinarijs. fol. 57. col. 1. Chassanæ. in catalogo gloriæ m# di 7. part. consideratione. 9. ibidem Chassanæus 5. part. consideration. 24. casu 17. Ioann. de Mon taigne in tractat. de Parlamen. in additione, versicu lo *& de Parlamento.* num. 4. Auil. in cap. 2. pr#tor. glos. *heredad.* num. 9.

5676 L. 1. cap. 24. tit. 14. lib. 3. Recop.

5677 L. 3. tit. 11. libro 3. & l. 9. 48. & 49. tit. 13. lib. 8. Recopil. Auenda. in cap. 6. prætorum. num. 4. versic. *item in casibus.* in 1. & in 2.

5678 De quibus dixi supra libro 1. cap. 7. nume ro 18. & 19. & infra lib. 3. cap. 8. numero 11.

5679 Glos. in l. spurij §. 1. verbo, *facti.* de decurion. & glos. in l. 1. C. qui ætate se excus. lib. 10.

5680 De #tate ad of ficium tabellioriatus, viginti quinque an norum, est l. 30. tit. 25. lib. 4. Recop. & quod sit bon# famæ, est l. 4. titul. 19. part. 3. &. ibi Gregorius, & in l. 2. verbo *de buena.* ibidem. Couarruuias in practic. capite 19. nume. 5. versiculo *secunda conclusio, quôd infamis n# potest esse tabellio.*

5681 Lucas de Penna in l. cont ra publicam. col. 8. in princip. versi. *quaré examinatio.* C. de re militar. lib. 12. l. 12. & 5. tit. 25. lib. 4. Recop. Et quis ordo seruetur in eorum examine, est. l. 47 tit. 4. lib. 2. Re copil.

5682 Supra lib. 1. c. 12. nu. 16.

5683 L. 18. 19. & 20. in fi. tit. 9. part. 2. & qu# tradit Tellus Fernan. in l. 23 Taur. nu. 5. & seqq. & latè di cemus inf. lib. 3. cap. 1. nu. 9. 15. & 18.

5684 Transsumptiuè in cap. esto subiectus. 95. distinctio. ibi: *Cur ego te habe# vt Principem, c# tu me non habeas vt senatorem*?

5685 Auend. in cap. 7. pr#to. nu. 7. ad fi. versi. *tamen.* Anto. Go me. in l. 40. Taur. nu. 10. vers. *octauò.*

5686 Bald. in l. 1. C. de fruct. & li. tium expens. Deci. cons. 4. vol. 1. Felin. in c. causam qu#, nu. 10. de rescript. latê Rebuf in glo. C#cellar. de iure qu#sito non tol. nu. 4. fol. 264. col. 2. Auenda. in cap. 7. pr#tor. nu. 11. & seqq. Auil. in cap. 1. prætor. glo. *derechamen te.* numero. 8. C#trarium te nuit Tiraque. de pœnis tem per. in pr#fatione. nu. 14. Azeue. in rub. tit. 1. nu. 11. lib. 2. Recop. Bar. autem in l. acta. §. de am plianda. in fin. ff. dere iudic. ait, quòd Dom nus vassallorum non po test remittere pœnam infamiæ, & pecuniariam si: q # i#tellige modo prædicto.

5687 Lib. 2. de lege pœnal. cap. 12. & 13.

5688 Auth. de qu#store. §. super hoc l. 2. C. vt lit. pend. cap. vt nostrum. & ibi Abb. & scri bentes, de appellatio. Paul. de Castro in authen. qua in prouincia. C. vbi de crimini bus agropor. tet. & in l. iudi cium. nu. 4. ff. de iudicijs. Re buf. in tracta. de euocatione q. 5. nu. 4. & seqq. Chassa. in catalog. glo ri# mund. 5. p. consideratio. 24. vers. *quia.* Boer. in tract. de ord. gradu# 2. p. nu. 57. & seqq. Couar. in c. 9. practi. nu. 3. Bellu. de spe cu. Princ. rub. 23. §. sed pone nu. 6. in fi. & nu. 8. & 9. aliàs enim regulariter supe tior non auocat causam. Ar chidiaco. in c. de persona. 12. quæst. 1.

5689 Bellug. in dict. nu. 8. & 9. & nu. 10. recenset miserabiles personas, de quibus dicam infra. lib. 3. c. 14. nu. 76.

5690 L. 18. tit. 23. part. 3.

5691 Paul. in l. ne mo. C. de iuris dictio. omni# iudi. Ripa in c. cum M. col. pen. de constitu. A uen. in cap. 5. prætor. nu. 12. & in c. 19. nu. 2. & idem in respons. 40. nu me. 6. versi. *ín dominis autem.* Couar. in dict. c. 9. nu. 4. Aze ue. in l. 45. nu. 3. & seqq. tit. 4. lib. 3. Recopil.

5692 Vide quæ tradit Bellug. de specul. Princ. rub. 23. versi. *sed pone.* nu. 6. & 7.

5693 Boer. in dict. tract. de ordi. grad. tit de ordine consistorij Reg. nu. 58 Rebuf. in dict. tracta. de euocatio. quæst. 5. nu. 38. Angel. in l. iudicium soluitur. ff. de iudicijs. Archi diaco. in cap. de persona. 11 quæst. 1. Ias. consi. 144. vo lu. 2. Hostien sis in cap. volentes. de offi. deleg. Couarr. in dict. num. 4 Azeued. vbi sup. num. 8.

5694 Marin. Freccia de subfeudis Baron. lib. 2. pag 342. au thoritate 11. num. 1.

5695 In 3. fallen. & Auenda. in c. 5. pr#t. nu. 12 versi. *iudices tæ men.* & seq.

5696 Auil. in cap. 6. prætor. glo. *no tifiquen.* nu. 3.

5697 L. 4. C. de accusatio. c. vt debit# honor. in fi. de appella. Montal. in l. 6. tit. 15. lib. 2. for. glo. *mejo re.* Couar. in. c. 9. practic. nu. 5. versi. *quinta conclusio.* & nu me 6. Azeue. in l. 7. tit. 17. nu. 12. lib. 4. Recop. Bellu. de specu. Prin cip. rub. 38. §. conquer#tur. nu. 9. & 11. Marinus Frec cia de subfeu. Baron. lib. 2. pag. 343. nu. 3. & 4. authoritate. 11.

5698 Mar#ta in practic. tit. de appellatio. num. 161. pag. 588. & latius num. 596. pag. 595. quem refert & sequitur Azeued. vbi supra num. 14.

5699 Azeued. in l. 45. tit. 4. lib. 3 Recop. nu. 6. & 7.

5700 Couar. in cap. 9. pract. nu. 4.

5701 Resoluit Rebuf. dicens, ita seruari in Fr# cia, in tract. de euocationib. nu. 20. & seqq. contra c#mu. probatam nu. præcedenti, ex Abb. Imol. & alijs in c. cæter#. de rescript. & Perusi. in. c. vt nostrum. de appellatio. per c. Ecelesia. vt lite pendente. tenet istam Cor ne. consi. 62. incip. *primó ingrediendo literam* vol. 1. Aufrerius in decisio. Tolosa. q. 480. Bal. in in l. falsus. nu. 21. C. de furtis. Couar. in c. 9. pract. nu. 7. pag. 63. col. 1. in princ. & in fi. Auil. in c. 5 prætor. glo. *sus pendidos.* nu. 10 ad fi. Gregor. in l. 21. tit. 4 p. 3. glo. 1. versi. *& nota.*

5702 Cap. dudum. de pr#ben. in 6. c. soli, de concessione pr#ben. tradit Vitalis de clausul. fol. 23. Coua. ind. c. 9. practi. nu. 7. Grego. in l. 21. tit. 4. p. 3. glo. 1. versi. & *nota* post Bal. in l. falsus, nu. 21. C. de furt. Molinæ. in l. 1. §. si quissim pliciter, nu. 91. ff. de verb. obligatio.

5703 Bal. in l. generaliter. §. his præsentib. C. de rebus cred. Aufrer. in addi tio. ad Capellam Tolos. decis. 273. & decis. 100. Auen da. in cap. 10. pr#tor. 2. part. nu. 14. versi. *item qu#do.* Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 3. casu 228 num. 7.

5704 Aufrer. Menoch. & Au# da. vbi supra.

5705 In Topicis. *Pal lor vultus, rubor, & titubatio faciunt vt minus fidei alicui adhibeatur.*

5706 L. de minore. §. plurimum, ff. de qu#stio. glo. verb. *præsens iudex.* in #. 3. §. 1. ibi: *Tu magis scire potes, quanta fides adhibenda sit te stibus.* ff. de testibus. Bar. in l. Theop#pus. in fi. ff. de dote pr#le. Bossius in practi. tit. de examin. reor. nu. 2. & seqq. pag. 37.

5707 *O quam difficile est, crimen non prodere vultu.*

5708 Infra isto lib. c. fi. nu. 153.

5709 Vt dixi supra hoc. lib. c. 13. num. 69.

5710 Chassanæ. in constit. Burgund. rub. 12. nu. 16. Couar. in c. 11. practi. nu. 10. versic. *decimotertió illud.* Auenda. in respons. fi. nu. 6. & hoc est singulare, & te nendum in iu dicando & c# sulendo, secun dùm Azeued. in l. 1. nu. 51. tit. 16. lib. 8. recopil. tradic etiam Farinacius 1. tom. cri min. tit. de inquisitione. q. 7. nu. 33.

5711 Infra isto lib. cap. fi. nu. 10.

5712 Rebuf. in tracta. de euocat. q. 6. nu. 61. Lu cas de Penna in l. vnica, in fi. C. vt nemo suscip. rustic. ad suum patronlib. 11. col. 10. & seq. Puteus de syndica. in princip. tit. de excessibus Bar#. c. 2. fo. 88.

5713 Puteus vbi su pra, Cacheranus in decisio. Pedemont. 78 nu. 12. & seq.

5714 Suarez allega tione 17. numero. 5.

5715 L fin. tit. 5. libro 4. Fori, l. 5. tit. 1. lib. 2. Recop. Auendañ. in cap. 7. prætor. nu. 1. & dixi supra isto cap. num. 59.

5716 Infra isto lib. c. 21. nu. 169.

5717 Guido Pape decisio. 76. & 34. & Boerius decis. 264. nu. 5. Puteus de syndicat. in princip. de excessibus Bar#. nu. 8. 10. & se quent. fol. 85. Auenda. in. c. 11. prætor. nu. 6. & in. c. 18. nu. 2. Salcedo in additio. ad Bernar. Diaz in pract. c. 114. litera F. pag. 385. col. 1. & seqq. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 31. cap. 31 nu. 9. in med. & lib. 35. c. 1. nu. 37. pagina 625. & lib. 47 c. 21. nu. 14.

5718 L. prohibitum. C. de iur. fisci, lib. 10. & l. vni ca. C. ne sine iuss. princ. certis iud. lic. con fis. Guido Pape dict. decisi. 341. & alij su pra citati.

5719 Præter supra relatos tenent alij citati à Sal cedo, vbi sup.

5720 L. 13. in fi. tit. 7. part. 6. & ibi Gregor. & Padilla in rub. de fideicommiss. nu. 13. & Matien. in l. 6. tit. 8. lib. 5. Recopil. glos. 8. nu. 10. fo. 223. c# alijs.

5721 Consil. 17. nu. 22. & per totum.

5722 Massuerius in pract. in rubr. de pœnis. §. item c#demna tio facta adcar ceres. Salcedo vbi sup. pag. 386. col. 1. in fin.

5723 Consi. 59. incip. *ad discutien d#* col. 2. quod dicit valde sin gulare Euerardus in locis le gal. loco ab vsi tato, pag 557. ad finem.

5724 Infra hoc lib. cap. fi. nu. 59. versi. *para muchos articulos.*

5725 Francis. Marc. decisio. 72. nu me. 3. & 4. volu. 1. Camillus Plautius in l. 1. versi. *delegatam.* nu. 20. ff. de offic. eius cui mand. est iur. Corrasius lib. 3. Miscella nearum. c. 19. Roland. consi. 12. prima etenim num. 10. vol. 2.

5726 Chassanæ. in c#suetud. Bur gund. rubr. 1. §. 5. versic. *& quoniam.* num. 395. Auenda. in cap. 11. præ tor. num. 5. in fin. & in dict. cap. 18. num. 2 Azeued. in l. 1. nu. 33. tit. 1. lib. 4. Recopil.

5727 L. 6. tit. 14. lib. 2. Recopil.

5728 Faber in Authent. bona d# natorum. nu. 8. C. de bonis proscripto. A uend. in dict. c. 11. nu. 6.

5729 Lib. 5. c. 6. nu. 30.

5730 L. 5. & 6. tit. 13. lib. 9. Reco pil. Guid. Pape decisi. 76.

5731 L. Lucius. §. fin. ff. ad municip. Auend. in cap. 12. præ tor. 2. p. num. io. & 11. Auiles in cap. 32. prætor. verbo *de pujar.* num. 8. cum seqq. Gregor. in l. 5. tit. 19. p. 6. gl. 3. Azeue. in l. 2. tit. 1. lib. 2. num. 15.

5732 L. 2. C. de metat. & epidemet. lib. 12. Bal. in l. obseruare. in princ. ff. de offi. procons. l. 10. tit. 15. lib. 3. Recopil.

5733 L. 2. C. de me tatis lib. 12. l. vnic. C. de tractorib. & stat. eod. lib. Bal. i#d. l. obseruare. in princ. col. 1. versic. *& nota quod quando.* de offi. proc. Guiller. Benedi. su per cap. Raynuntius. verb. *testamentum.* in 1. num. 34. de testam. Aym# Crauet. consi. 308. *in Franchi cia.* nu. 1. cum seqq. Ioan. An dre. in additio. ad Specula. tit. de feud. §. quo ni#. col. antep. versic. *& nota quod vaßalli.* Alciat. resp#. 174. Greg. in l. 6. tit. 25. glo. 2. col. 1. in fin. & seq. p. 4. Auil. in c. 8. præ tor. gl. *dineros.* nu. 7. Didacus Perez in l. 55. tit. 19. lib. 8. Ordi. pag. 402 col. 2. in fine. Burg. de Paz consil. 3. num 97.

5734 In tit. de pace Constan. in feudis. c. in causis. §. vassalli. versic. *moram.* ibi: *Mor# superfluam in cíuitate vel Episcopatu pro damno ciuitatisnon faciemus.*

5735 Burg. de Paz in l. 1. Taur. numer. 312. fol. 112. Couar. in cap. 17. variar. lib. 1. nu. 3. versi. *sic sané.* & in cap. officij. nu. 1. in fi. de testamen.

5736 L. vltima. §. si iusto. ff. quod metus caus. l. 12. tit. 11. lib. 6. Recop. Innocen. in cap. bonæ. 2. de po stulatio. pr#la. Puteus de syn dica. in princ. tit. de excessibus Baron. nu me. 14. fol. 85 Roland. consi. 22. num. 4. & seqq. vol. 2. & consi. 53. nu. 21. & seqq. & num. 27. eod. vol. & c#s. 80. num. 38. cum seqq. vol. 3. & cons. 52. num. 32.

vol. eod. Ti raquel. de primogen. q. 69. Menchac. lib. 2. controuers. illust. c. 83. nu me. 27. & seq. & lib. 1. controuersia. frequen. c. 4. nu. 17. fol. 23. Coua. in regu. pos sessor. 2. p. §. 4 nu. 1. & 5. & a lij citati ab eis, præter quos vi de Auil. in. c. 24. prætor. gl. *titulo* & seq. & in cap. 17. glo. *á razonables.* nu me. 35. Auen. in. c. 4. pr#tor. 2. p. per totum Azeue. in l. 1. tit. 15. nu. i. libro 4. Recop. Ioann. Gutier. lib. 1. practi. q. 92. nu. 2.

5737 L. 8. tit. 15. libro 4. Recop.

5738 Dict. l. 8. & ibi Azeue. Petrus Antibol. in tracta. de muner. 2. p. §. restat. nu. 11. cum anteced. etenim per paction#, aut per consuetudinem antiquam, & non aliter, possunt Barones imponere operas sub ditis, & non aliter. l. 1. & ibi Ioan. Plat. C. ne oper# à col lator. exigan. lib. 10. Greg. in l. fi. tit. 7. p. 5. glo. 1.

5739 Frater Antonius de Corduba in suis qu#stionib. q. 112. Couar. vbi supra §. 8. per totum, nu me. 8. Grego. in dict. glos. 2. dict. l. 6. titul. 25. part. 4. ad fin. versic. *ego semper*. Padilla in l. si aquam. num. 37. C. de serui tutib. & aqua. Nauar. in ma nual. cap. 25. num. 5. & 6. & sequent. Gutierrez lib. 1. practicar#. q. 92. num. 2. co lu. 2. ad fin. pa gina. 170.

5740 Glos. & Bald. in l. 2. verbo, *filijs.* per text# ibi. ff. qui satisd. cogantur Mattheselan. singular. 51. & ibi additio ad eum.

5741 In loco proxi mè citato. Frec cia de sub feu. Baron. lib. 2. pag. 331. §. quinta authoritas. num. 8. & ibi agit de seruitijs vassallorum.

5742 In tractat. de homagijs. in princip. num. 41. 2. part. tomo 10. tracta. diuers. DD. & Azeuedo in l. 4. num. 4. tit. 4. lib. 6. Recopila. Marinus Freccia in tractatu de subfeud. Baronum. lib. 2. pag. 372. 44. authoritate.

5743 Supra isto capite. nu. 73.

5744 L. relegati. in fin. ff. de pœnis. ibi: *Nemo potest c#meat# remeatum ve da re exuli, nisi Im perator.* & l. ad bestias §. ex prouincia. ff. eo. ibi: *Ex prouincia autem in prouintiam tr#s duci damnatos, sine permissu Principis non li cere.* l. 10. in fin. tit. 31. par tit. 7. l. 1. in fine tit. 32. ead. part. Platea in l. 2. C. de his qui in exilium da ti. lib. 10. Bart. num. 4. & Al bericus in dicta l. relegati. Bald. in l. rescriptum. num. 6. C. de precibus imperat. offer. Petrus Antiboli in tra ctat. de munerib. 3. part. §. 4. num. 195. Chassanæ. in catalogo gloriæ mundi 5. part. consideratione 24. ver sic. 54. commun. opin. secundùm Anton. Gomezium 3. tomo delictor. cap. 8. num. 4. Auenda. in cap. 7. pr#torum num. 9. & 10. Gregorius in dict. l. 10. verb. *sin mandado del Rey.* Azeuedo in l. 15. tit. 5. num. 1. lib. 2. Recopila. latè Menochius de arbitrar. lib. 2. casu 336. versic. *cum solus Princeps.* Cephal. consi. 304. nume. 103. lib. 3. Decianus consil. 18. num. 120. lib. 1. & 96. num. 1. volum. 3. Franciscus Marc. in decisio. Delphinat. 68. nume. 6. part. 1. Quintil. Mandosi. in practi. c#miss. in tractat. de signatu. gratiæ. rub. de saluo conducto. versic. *saluum conductum perpetuum.* & est commu nis opin. sec# dum Farinacium in 1. tomo crimin. titulo 4. de carcerib. quæst. 29. num. 80.

5745 Cap. 1. §. si mi nisteriales. de pace tenend. in feud. Ioan. Faber in l. pœ nam. C. de pœ nis. Chassan#. in constitut. Burgund. tit. *des iustices.* rubric. 1. §. 5. gl. *du Prince.* numero 9. & set quentib. Roland. consil. 4. num. 52. & se quentib. volu. 3. Auenda & Azeued. vbi supra ex dict. l. 1. part. in fine sic intelligenda.

5746 L. 15. tit. 15. lib. 2. Recopilat.

5747 Supra citatis, & DD. Regni colis.

5748 Barto. in l. is qui reus. ff. de public. iudic. Abbas in capit si specialis. num. 16. de offic. delegat. Auendaño in capite 7. prætor. num. 12. versiculo *si vcrô pœna.* Auiles in cap. 1. prætor. glos. *derecha mente.* num. 7. Azeued. in dicta. l. 15. tit. 5. num. 1. lib. 2. Recopilat. & plures refert Farinacius in dict. 1. tomo crimin. tit. 4. de carceribus. quæst. 29. nume. 81. & sequentib. tenentes cum Bart. vbi sup. num. 12. versiculo *ego autem dico,* quòd potest iudex ex causa, vt reus se compurget ab aliquo crimine, cor cedere ei saluum con ductum: & an saluus conductus indebite datus àiudice, seruaridebeat, disputat idem Farinacius ibi, num. 95. & seqq.

5749 Salic. in. l. cum indulgentia. C de sentent. pass. Clarus in pract §. fin. quæst. 32. versic. *sed hic quæ ro.* Bossius in practic. tit. de citatio. nume. 36. Menoch. vbi sup. qu#st. 81. num. 6. in fin. & Farinacius in dicto loco, num. 79. & 81. & sequentib.

5750 Dicta. l. 1. in fin. tit. 32. par tit. 7. Chassanæus vbi sup. num. 4. Rolan dus dict consi. 4. Auenda. in dict. cap. 7. nu me. 12. versic. *tamen.* à nu. 7.

5751 Quia solus Princeps remittit pœnam merenti. l. ad bestias. ff. de pœnis. §. plane, ibi: *Nam quod ob meritum indulsit alicui.* & ibi glos. institu. de iure natu. Bald. in cap. at si clerici. de iudicijs. Lucas de Pen na in. l. contra publicam. versic. 17. C. de re milita. lib. 12. Baldus & DD. in. l. seruos. per text. ibi. C. ad. l. Iuliam de vi. Antonius Gomez in. l. 14. Taur. numero 10. facit. l. 1. §. fin. ff. de quæstion.

5752 Iacob. de sancto Georg. in tract. feud. super verb. *Princeps.* column. 17. Chassanæus vbi sup. nume. 5. & in catalogo glor. mund. 5. part. c#sideratione 24. vers. 126. per dict. l. re legati. ff. de pœnis, & l. 1. & 2. ff. de cadauer punitor.

5753 L. 1. & 2. ff. de cadauer. punitor. & dicam infra lib. 3. capit. 15. in fin.

5754 Rebuffus in 1. tom. constitutio. titul. 1. glos. 5. nume. 54. Georgius & Chassanæ. vbi sup. & Iulius Clarus in practic. §. fin. quæst. 100. nu me. 1.

5755 Dicam in f. libro 3. cap. 13. num. 9. 10. & seqq.

5756 Isernia in tit. quæ sit prima caus. §. prætereà. in feud. Lucas de Penna vbi supra. col. 2. versic. 6. & 58. Chassanæus in dicta consideratione 24. versic. 74. Auiles in cap. 1. prætor. glos. *derechamente.* num. 8.

5757 Infra lib. 3. cap. 13. num. 20. & tradit nouissime Farinacius 1. tomo crim. tit. 4. de carceribus quæstio. 29. num. 27. & sequentib. vbi hoc limitat, nisi debitor ob paupertatem non inueniat fideiuslorem, quia tunc satis erit dare cautionem iuratoriam.

5758 L. 13. tit. 16. lib. 9. Recopil. DD. in. l. quoties. & in. l. vniuer sa. C. de precibus Imperat. offer#. l. 4. tit. 24. & l. 32. & 33. tit. 18. par tit. 3. singulariter Cathaldin. de syndicat. quæstio. 156. num. 92. fol. 22. vbi an debeant fideiussorem dare tales debitores. Guido Pa pe decisio. 97. & 109. Boeri. decisio. 296. nume. 4. cum sequent. Chas sanæus in catalogo gloriæ mund. 5. part. considerat 24. versi. 199. An ton. Gomez in. l. 40. Taur. num. 10. Mexia de pane, conclusion. 1. fol. 35. col. 4. in princip. nume. 165. Gregor. in dict ll. Partitæ, & alij citati per Azeued. in. l. 2. num. 33. & sequentib. tit. 14. lib. 4. Recopil. Rebuff. ad constitut. reg. tit. de liter. dilator. An ton. Cuchus

de moratoria præscriptione. nu. 45. & per totum. Gratian. regu. 137. verbo *dilatoria.* Farinacius vbi supra nume. 22. & seqq. vsque ad 38. alios refert Ioann. Gutierrez in repetit. l. nemo potest. numer. 165. pag. 57. ff. de lega. 1.

5759 L. 15. tit. 5. libro 2. Recopi lat.

5760 Vbi supra.

5761 Vt præter citatos in glos. sequent. tradit Farinacius in 1. tomo crim. tit. 4. de carcerib. quæst. 29. num. 12. vsque ad 20.

5762 L. 1. ibi: *securi tatem.* ff. adl. Iuli# maiesta. l. 1. tit. 2. versic. *la nouena.* part. 7. Platea in l. fin. C. de erogatione militar. annon. li bro 12. Angel. in dict. l. 1. Benedict. in cap. Raynuntius, in verbo, *successio ab intestato, & vxorem nomine.* nu me. 951. fol. 148. de testamen. Chassanæus in catalo go gloriæ m# di 5. part. consideratione 24 versicul. 118. & 195. Auen da. in cap. 11. prætor. num. 3. & 4. Auil. in cap. 2. prætor. gloss. *pobres.* num. 18. 22. & 26. in fin. Gregor. in l. 1. verb. *asseguro.* tit. 2. partit. 2.

5763 Chassanæ. in dict. versiculo 118.

5764 In dict. 1. tomo crim. tit. 4. de carcerib. qu#st. 29. nu. 102. vsque ad finem.

5765 Menoch. de arbitrar. lib. 1. quæst. 81. Bos sius in practi. tit. de examinatione reor. num. 15.

5766 Glos. in cap. hortamur. 3. quæstio. 9. l. 23. ad finem tit. 3. lib. 6. Re copil.

5767 Angel. in l. vtimur. num. 4. ff. de sepulchro viola. Parisius consil. 168. per totum. vol. 4. Chassa n#. in dict. catalog. gloriæ mund. 5. part. consideratione 24. versic. 195. Marinus Freccia in tracta. de sub feu. Baron. lib. 2. pag. 372. 45. authorita. nume. 1. Auil. vbi supra num. 7. & 8. Gregor. & Auenda. in dictis lo cis, & Farinacius vbi supra numero. 21. & dicto numero 102. & num. 90.

5768 L. 3. & l. digna vox. &. l. leges sacratissimæ. & l. fin. ad fin. ibi: *Tam conditor, quàm interpres legum solus Imperator iustê existimabitur.* C. de legib. l. 12. tit. 1. p. 1. & l. 12. tit. 1. p. 2. & ibi DD. Anton. Gomez in l. 40. Taur. num. 10.

5769 Proxime citatas. Angel. in §. 1. nu 4. in fi. institu. de diui sione stipul. & in l. imperium. col. 3. versi. *ex prædictis.* & ibi Barb. in additione ad Bart. nu. 8. ff. de iurisdictio. omni. iud. Auil. in cap. 17. pr#to. glo. *proueer.* nu me. fi. versi. *sed contra hoc.* Gre gor. in dict. l. 12. tit. 1. p. 1. glo. 2. in med. versi. *item alij inferior.* & ver sic. *& forté.* Gomeci. vbi sup. Azeue. in rubric. tit. 1. lib. 2. Recop. nu. 7. & seqq. Hu mada in scholijs ad glos. 2. l. 12. tit. 1. p. 5. num. 5.

5770 Roland cons. 4. num. 31. & seqq. & 36. in fi. vol. 3. Greg. latê in d. l. 12. tit. 1. part. 1. glos. 1.

5771 Bart. in l. omnes populi. nume. 8. ff. de iustit. & iur. Angel. in l. vectigalia. C. noua vectigal. impo. non posse col. 6. q. 3. versic. *item dieo de legatis,* & idem in l. 1. in princip. ff. quod quisque iur. & vide distinction# Bald. relati ab eo. Felin. in cap. 1. de rescript. latè Roland. cons. 29. lib. 1. & cons. 3. num. 18. & seqq. vol. 2. Greg. in dict. l. 12. tit. 1. p. 2. verb. *ni fazer.* & in dict. l. 12. tit. 1. part. 1. in verb. *otro ninguno.* post Bonifac. in Peregrina, verb. *statutum.* fol. 483. versic. *quartô quæro.* & verb. *Princeps.*

litera B. fol. 376. & dicit communem Oroscius in dict. l. omnes populi. colu. 56. in fi. & in l. 1. num. 4. colu. 600. ff. quod quisque iur. Auenda. in cap. 1. pr#tor. nu. 6. & in. c. 8. in fi. & in. c. 19. nu. 9. Auil. in c. 17. prætor. glos. *las hara.* nu. 10. & 12. ad fi. & in proœ. glo. *ordenanças.* nu. 4. Gutier. de iuramento confir. 1. p. c. 38. nu. 2. & libro 3. practic. q. 23. nu. 13. cum quib. tran sire videtur Gir#da de gabel lis. 2. p. §. 2. nu me. 19. tenet expressè Tibe rius Decia. in 2. tomo crim. lib. 2. cap. 33. num. 3. Natta consil. 44. in princ. Petrus Surdus consi. 47. nu. 17. lib. 1. latè Bertaz zol. cons. 485 nu. 1. cum seq. lib. 2.

5772 Dict. l. 12. tit. 1. part. 2.

5773 Vt ten# DD. proximè citati, & relati ab eis, & Paul. Castr#. consil. 34. nu. 4. vol. 2. & Roland. consil. 91. ex nu. 17. vol. 2. Auil. in. d. gl. *proueer.* c. 17. prætor. nu. 18. Auenda. in. d. cap. 19. num. 5. versi. *& respectu.* ad fin.

5774 L. 8. tit. 1. lib. 7. & l. 14. tit. 6. lib. 3. Recopil.

5775 Bart. in dict. l. omnes populi. nu. 3. ff. de iustitia & iur. Matth. de Afflict. in prælu. Regn. Siciliæ q. 3. Auenda. in cap. 19. prætor. nu. 4. vers. *apud nos.* Auil. in cap. 17. prætor. verb. *proueer*. num. 1. & 18. Ioann. Garsia de nobilitate, in inscriptione, nu. 10. & 11. fol. 19. Matien. in l. 4. tit. 14. glos. 4. nu. 2. lib. 5. Recopil. Burgos de Paz in l. 1. Tau. nu. 348. cum anteced#tib. & seqq. & ita practicari testatur Gratianus, idoneus practicæ testis, quia diu in C#cellaria Vallisoleti, & in ordinum Militarium tribunali Relator extitit, in regula 434. in initio. Idem sentit A zeue. in dict. l. 14. nu. 10. in fi. & Humada in schol ad gl. 1. l. 12. tit. 1. p. 6. nu. 6. & seq. fol 10. & Gironda de gabel lis. 2. p. §. 2. nu me. 18. Ioan. Gutier. lib. 3. pract. q. 23. nu me. 9. & seqq. & per totum cap. idem de iuramen. confirma. 1. p. cap. 38. nu. 1. vbi alios referunt; nam ante con firmation# di cuntur imperfecta. Bald. in cap. 1. de constitu. Princ. fa cit l. 3. versic. *y porque.* tit. 1. lib. 2. & l. 8. tit. 1. lib. 7. & l. 14. tit. 6. lib. 3 Recop.

5776 Greg. in dict. glos. 1. l. 12. tit. 1. p. 1. vers. *retulit.* Auenda. in cap. 19. pr# tor. num. 3. & seq. Orosci. in dict. l. omnes populi, nu. 19. in fin. Auil. in cap. 17. præt. glos. fi. in fin. Matien in l. 4 tit. 14. glos. 4. nu. 2. & 3. fol. 414. lib. 5. Recop. M#chac. lib. 1. controuers. illustr. c. 102. num. 10. & idem de suces. creatione. 1. p. §. 6. nu. 15. Ioan. Gutier. de iuram. confirma. dict. 1. p. c. 38. nu. 8. Salcedo in additio. ad Bernard. Diaz regul. 555. Aze ued. vbi supra dict. num. 10.

5777 Auil. in dicta gl. *proueer.* nu. 1. & 18. Auendañ. in dict. c. 19. nu. 4. vers. *apud nos.* & Gratian. & DD. supra citati.

5778 L. 14. tit. 6. lib. 3. Recop. Auenda. in d. c. 19. nu. 3. vers. *secunda c# elusio.* Auiles in dict. c. 17. glos. fi. in fin. versi. *sed quid quid.* tenet eti# Menchac. relatus ab Azeued. in dict. l. 14. & Ioann. Gutierr. eos se quutus in lib. 3. pract. q. 23. num. 19.

5779 L. 2. Taur. hodiè. l. 3. tit. 1. lib. 2. Recop.

5780 L. 4. tit. 14. libro 5. Recop. l. 5. tit. 1. & l. 3 tit. 11. & l. 15. & 16. tit. 17. lib. 7. Recop. Bart. in l. omnes populi. 1. q. nu. 3. in fin. ff. de iusti. & iur. Matth. de Afflict. in constit. Regn. Sicili. in prælud. q. 3. Nicola. Bellon. in con sil. 13. Alberi. in tract. statuto. 1. p. q. 7. Ripa lib. 1. res pons. de legib. & constitu. c. 21. Bonifa. in Peregrina, ver bo, *statutum.* fol. 483. vers. *quartò quæro.* ad fi. Greg. in l. 12. tit. 1. p. 1. versi *otro*

si. in fi. Auenda. in dict. c. 19. prætor. nu. 5. versi. supra dicta conclusio. Orosc. in d. l. omnes populi, col. 56. in fi. Auil. in dict. c. 17. glos. *proueer.* nu. 2. Burgos de Paz inl. 1. Taur. nu. 242. & num. 350. Gutier. in dict. c. 38. de iuram#. c#fir. 1. p. nu. 4. Matien. in l. 4 tit. 14. glos. fi. nu. 3. lib. 5. Re copil. Gratian in regu. 434. in fi. initij, & & Ioann. Gutier lib. 3. practica. q. 23. nu me. 17. Tiber. Decia. in 2. to mo. crim. lib. 7 cap. 22. nu 36. & Gironda de gabellis 2. p. §. 2. nu. 19. dic# infra lib. 3. c. 2. nu. 50. in fi. & 64.

5781 Bar. in dict. l. omnes populi. nu. 8. in fi. Petrus Antiboli in tract. de muner. 3. p. §. 4. nu. 196. cum seqq. Auil. in cap. 17. præto. glos. *las hara.* nu. 9. & dicemus infra lib. 3. cap. 8. num. 157.

5782 Bald. in l. fin. ff. de offi. præ sid. & DD. in l. pen. ff. solut. matri. Auend. in cap. 7. prætor. nu. 2. & 3. Azeue. in l. 12 nu. 3. tit. 6. lib. 3 & in l. 3 nu. 61. tit. 10. lib. 4. Recop.

5783 L. 6. tit. 13. libro 6. Recop.

5784 L. 12. tit. 1. p. 2. Auenda. in dict. cap. 7. nu mero. 5.

5785 L. 7. tit. 13. libro 6. Recop.

5786 Bald. in l. rescripta. nu. 6. de C. de precibus imper. offer. l. 1. C. qui pro sua iurisdict.

5787 Abb. in significasti, num. 5. & ibi Felin. nu. 2. de offic. deleg. Ioann. Bellon. in lib. c#muni# senten. sub litera D #positione de deleg. Gratian in regula 416.

5788 Conducunt di c#da infra isto lib. cap. fin. nu mero. 80.

5789 Bald. in cap. cum omnes. de constitutio. quem sequitur Felin. in cap. quod super co lu. fin. de maio rita. & obed. Anto. Gome. in l. 40. Taur. nu. 10. Greg. in l. 13. in fin. per textum ibi, verb. *ningun.* tit. 23. part. 3. Rolan. in con sil. 91. nu. 18. vo l. 2.

5790 Tenent ferê omnes DD. statim citandi in duabus glo. seqq.

5791 Rolan. cons. 9 nu. 1. vsque ad 19. vol. 2. contra tenet idem in cons. 22. nu me. 27. & 28. ibid. Aymon. cons. 317. id# de #tiquita. tempo. 4. p. §. materia ista singu laritatis, num. 79. cum seqq. Natta consil. 375. & 522. lib. 3. post De ci. cons. 197. & Auenda. in. c. 12. prætor. nu. 11. & 12. lib. 1. latè Bal. de præscriptio. 4. p. 5. partis prin cip. q. 6. per to tam. Didac. Perez in l. 1. tit. 22. col. 693. vers. *poßet eti#.* lib. 2. Ordin. & vers. *aduertendum.* & versic. *neg#d#.* & DD. infra citati.

5792 Cap. 1. quæ sint Regal. in feud. & ibi Iser. verb. *redditus piscationum.* c. nemo retia. de pace tenen. & eius viol. in feud. Ioan. Faber in §. flumina. instit. de rerum diuisio. Iacob. de s#ct. Georg. in tractat. de feudis, §. & cum vena tionibus. 17. vol. tracta. diu. DD. Cardina. Alexand. in. c. ius naturale. 1. distin. resoluit Coua in regu. peccatum. §. 8. nu. 1. per totum. 1. tomo. pag. 1040. de regu. iur. in 6. Tiraquel. de nobilita. c. 37. nu. 140. Auenda. in tract. de venatione fol. 4. q. 5. versi. *empe ro.* & fol. 14. q. 5. Gregor. in l. 6. glos. 2. tit. 28. part 3. Soto lib. 4. de iustit. & iur q. 6. artic. 4. pag. 353. col. 1. 2. & seq & Fran cis. Marc. decis. Delphina. 530. nu. 14. cum trib. seq. Frater Anto. Cordub. q. 119. pag. 334. Chas sanæus in cata log. glo. m#d. 5 p. consid. 24 casu 18. Perez vbi sup. & alij ab eo relati, & Azeued. in rub. tit. 8. lib. 7. Recop. nu. 6. & seqq.

5793 In dicto loco.

5794 L. vnic. C. si quis Imperatori maledi. Innocen. post gl. ibi, in. c. cum venissent. & ibi latè Barba. de iudic. Bellug de spec. Princip. rub. 44. §. quia multitudo. fo. 199. Forcatul. in Neciomant. iur. dialog. 96. nu. 5. in fin. Albert. Brun. consi. 9. nu. 3. & consi. 45. nu. 13. & Crauet. consi. 153. nu. 2. & alios refert ad dit. ad Bellug. in dict. loco liter. B. fol. 202.

5795 Infra lib. 3. c. 1. nu. 34. & infra isto lib. c. fin. num. 83. & 84.

5796 L. creditores. ff. ad l. Iul. de vi priua. c. n#c a#t. 21. disti#. c. 1. de pœnis. in 6. Auen. in. c. 5. præto. nu. 8. & in. c. 11. nu. 4. in fi. & seq. Chass. in cata log. glor. m#d. 5. p. c#sideration. 24. versi. 136. Azeue. in l. 10. & 11. nu. 8. tit. 5. lib. 3. Rec. qui alios refer#t. C#tra tenet Molinæ. in consuet. Paris. §. 1. glo. 4. nu. 7. faciunt di c#da infra hoc capite.

5797 Bal. in l. rescripta. num. 6. C. de precib. Im perat. offer#. l. item si verberatum. §. si quis rem. ff. de rei vendicat. Alex#d. c#s. 35. col. 2. volu. 4. Abbas incap. quæ in Ecclesiarum nu. 8. de constitut. Dueñas in regul. 43. fallent. 5. Menchac. lib. 1. c# trouers. illust. c. 5. nu. 15. fo. 27. &. c. 15. nu. 1. fo. 48. & in lib. 1. vsufreq. c. 1. n. 6. & seq. Mexia de pane, concl. 6. fol. 110. nu. 80. & super l. Toleti 2. fundam. 17 p. fol. 125. col. 1. Anto. Gome. in l. 40. Tau num. 10. & in l. 1. Tauri num. 11. & intellige, dato bono cambio. Roland. consil. 71. vol. 3. Natta c#s. 554. libro 3. l. Lucius & ibi glo. *assignatas.* ff. de euictio. l. vendi tor. §. siconstat. ff. communia præd.

5798 Bal. vbi sup. & Ias. in ea. l. res cripta. & in l. fi. nu. 3. C. si contra ius vel vtil. Azeue in l. 2. nu. 58. tit 14. lib. 4. Re. copil.

5799 Cap. 1. &. c. de causis. & cap. pr#tereà, de of fi. delega. Anto. de Butri. & Abb. in d. c. # causis. vbi nu. 12. dicit hanc communem.

5800 L. eos. C. de modo mulct. l. 2. C. de sportul. Abb. in d. loco nu. 13. & eius additio li ter. H. vers. & *adde.* in 1. DD. in l. 1. ff. si quis ius dicenti n# obt#p. Ange. in l. 1. ff. si quis in ius vocatus non ierit.

5801 Couar. lib. 1. var. c. 11. nu. 3 in princ. & id# de veteris numis. potesta. c. 3. in princ. nu. 3. in fine.

5802 L. 1. C. de falsa monet. l. 2. tit. 1. & l. 12. tit. 2. p. 1. & in tit. quæ sint re gal. & ibi Bal. in. c. 1. col. 3. in feu. c. quan to. de iur. iur#. Pute. de synd. verb. *de excessi bus Baronum.* c. 1 nu. 10. fo. 85. Anto. Gome. in l. 40. Taur. nu 10. Greg. in. d. l. 2. verb. *bater.* Gir#da de gabel. 1. p. num. 8.

5803 Circa monet# l. pen. tit. 15. p. 2. ibi: *su moneda.* & l. 9. tit. 4. p. 5. Pute. vbi sup. nu. 8. Luc. de Pen. in l. contra publicam. C. de re mi lit. lib. 12. & in l. 1. C. de priui leg. scholar. libro 12. col. p#. in fi. Greg. in d. l. 12. tit. 2. p. 2. verb. *no pue den.* Anto. Go me. vbi sup. in fine.

5804 In lib. de nobil. c. 46. fol. 123.

5805 L. 7. tit. 5. lib. 3. Recop.

5806 In. c. 4. pract. nu. 4. ad fi. contra suam olim opinionem in. 1 editione, & id# tenet Auenda. in. c. 3. prætor. nu. 3. & DD. statim citandi.

5807 Lib. 1. c. 2. nu. 22. & 24.

5808 Ex traditis per Ioan. Fab. in §. item si adhuc. nu. 5. institu. de m#dato. & Couar. vbi supra. Auil. in. c. 5. pr#t. gl. *susp# didos.* nu. 10. ad fi. vers. *quod fal lit.* Molina libro 1. de primogen. c. 25. nu. 6. & seqq. & nu. 10. in fi.

5809 In. d. loco: q# etiam sentit Couar. vbi supra versi. *hactenus Faber.*

5810 Infra isto lib. c. pen. nu. 37. & seqq. & cap. fin.

5811 L. 1. §. si quis vltro. in fi. ff. de quæstio. & ibi Bart. & communit. DD. l. i mortis. §. sed enim. versi. *& si fortê.* ff. de pœnis. l. diui fratres. eo. tit. Salice. in l. vni ca nu. 23. C. de confessis. Anto. Gome. in l. 40. Taur. nu. 10. & idem in 3. tom. delict. cap. 13. nu. 33. ad fi. versi. *aduertendum.* & nu. 36.

5812 Gome. vbi supra dict. num. 33. in fin. per legem 4. tit. 3 part. 7.

5813 Bal. in l. rescripta. nu. 6. C. de precib. imper. offer. Anton. Gome. in dicta l. 40. Taur. num. 10.

5814 Lib. 5. c. 5. nu. 35.

5815 L. 2. & 3. tit. 9. lib. 7. Reco. Azeue. in additio. ad Pis#. lib. 2. suæ curi# cap. 18. nu 34. fol. 73.

5816 Cap. pen. nu. 28. infra isto. libro.

5817 Calcaneus c# sil. 89. col. penul. Curtius c# sil. 68. l. 2. tit. 1. p. 2. Mexia super. l. Toleti fundamen. 9. 2. p. nu. 2.

5818 Allegatione. 7 nu. 15. & 16.

5819 L. 2. tit. 1. p. 2. l. 1. tit. 7. lib. 7 Recop. Greg. in dict. l. part. verb. *departir.* Mexia vbi su pra nu. 75. & seq. fol. 90. post Auenda. in. c. 4. præto. nu. 7. versi. *ex quo subinfertur*

5820 Innoc. in cap. cum ad sedem, nu. 3. de restitu. spol. Bald. in l. 1. nu. 12. C. de em#cip. lib. Idem in l. 1. §. in initio. col. 2. ff. de offi. pr# fect. vrb. Idem in cap. auditis. nu. 2. de pr#scriptio. Suar. allegatione. 7. Mexia vbi su pra: facit l. 9. tit. 28. part. 3.

5821 Bal. in rub. C. de contrahen. emptione, q. 22. per tex. in l. æde sacra. §. intra maceri#. ff. eod. tit. Auen. in cap. 4. prætor. nu. 5. versi. *patet ergó.* & nu. 4.

5822 Infra lib. 5. c. 4. num. 9.

5823 Auen. in cap. 10. prætor. nu mero. 5.

5824 L. 1. tit. 10. libro 5. Recop.

5825 Specula. tit. de feudis §. quoniam. vers. 23 Bald. in cap. 1. in princ. quib. mod. feud. amitt. Iser. in. c. 1. §. sed neque alia iustior. co lu. 4. quæ sit prima caus. benef. amitt. in feud.

5826 L. 11. cum seqq. tit. 25. p. 4.

5827 Bal. in l. rescripta. nu. 6. C. de precib. imper. offer.

5828 L. 11. tit. 7. libro 7. Recop. & ibi Azeue. num. 5.

5829 In cap. 12. pr# tor. nu. 24. in princ.

5830 Dict. l. 11.

5831 Infra lib. 3. c. 8. nu. 80.

5832 Super l. Toleti. 9. fundam. 2. part. nu. 75. & 77.

5833 In. c. 4. præto. nu. 6. vers. *illud* & nu. 7. vers. *ex quo subinfer tur.* & quæ tra dit Azeue. in l. 13. nu. 1. tit. 7. lib. 7. Reco. & quæ dixi su pr. hoc. c. n. 47

5834 Allegatione. 7 col. pen.

5835 L. 1. & Auth#. qua in prouin cia. C. vbi de crimin. agi opor. l. 32. tit. 2 p. 3. l. 15. tit. 1 & l. 3. tit. 29. p. 7. Couarru. in. c. 11. pract. nu. 3. Dueñas in regul. 378. Clar. in pract. §. fin. q. 38.

5836 L. 42. tit. 18. lib. 6. Recopil.

5837 L. iudicium soluitur. & ibi DD. ff. de iud. l. 2. C. de ag#ti bus in reb. lib. 12. Luc. de P# na in l. contra publicam. versic. 66. C. de re milit. lib. 12. Chassan. in ca tal. glor. m#d. 5. p. consider. 24. versic. 97.

5838 In rubri. C. de rescinden. venditio. 1. p. c. 2. num. 31.

5839 Paul. in dict. l. iudici#. nu. 4. in fi. Auenda. in c. 5. prætor. nu. 12. Couar. in cap. 9. pract. nu. 4. Azeue. in l. 45. nu. 4. tit. 4. lib. 3. Re cop. Ripa intra ctatu de peste, tit. de remedijs ad conseruan. vberta. nu. 193 in fi. per. c. 1. de offi. custo. vbi etiam agit, an dominus possit recusare confirmation# ele ctor#, & # electi possint interim offici# ex ercere.

5840 Vbi supra, & Ioan. Gutier. consi. 31. numero. 19.

5841 Cap. venerabilem. & cap. nihil, de electione. & quod no tatur in cap. c# nostris de concessione pr#b. quia nominati ad magistra tus, non hab#t solidam iurisdictionem, do nec superior confirmet, cui id ius competit. l. defensores. 4. C. de defensor. ciuita. Angel. in authen. de defensor. ciuit. §. de cætero.

5842 L. iudicium soluitur. ff. de iudicijs.

5843 Quia par in parem non ha bet imperium. l. nam & magistratus. ff. de arbitris. l. ille à quo. §. tempestiuum. ff. ad Trebel. c. inno ruit. §. qu#uis. de electione.

5844 L. siappellatio nem. C. de appella. Auil. in c. 9. pr#tor. gl. *los castigue.* nu mero. 15.

5845 In dict. l. 45. nu. 6. tit. 4. lib. 3. Recop. contra Auenda in dict. c. 5. præt. num. 11.

5846 Supra lib. 1. c. 2. num. 14.

5847 L. 12. & l. 48 tit. 13. lib. 8. Recop. Auenda. in. c. 6. pr#tor. nu. 4. vers. *item in casibus.* & versi. seq.

5848 L. 49. dict. tit. 13. lib. 8. Reco. Vide quæ tradit Marin. Frec cia in tit. de sub feud. Baro. lib. 2. pag. 348. 15 authoritate.

5849 L. 19. titul. 2. lib. 8. Recopil. §. *y porq# si los dichos Moriscos.*

5850 L. 2. ff. de in ius vocand. l. 11. tit. 1. p. 7.

5851 Glo. in l. 2. C. vbi senatores vel clariss. Auil. in dict. c. 9. pr#tor. glo. *los castigue.* nu. 10.

5852 Infra lib. 5. c. 5. nu. 1. & 13. & Camillus Borrellus in additione ad Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. postqu#. fo. 36. litera F.

5853 1. Regum. c. 8. Chassanæ. in catalog. glo ri# mund. 5. p. consid. 24. Re gali 162. & se quent. & 169. & consid. 35. versi. *quid aut#.* cum seqq. Iser nia in proœmio, in tit. de capitaneo qui cur. vendid.

5854 L. Lucius. ff. de euictio. l. item si verberatum. §. 1. ff. de rei vend. l. 2. C. inquibus caus. serui pro præm. libert. accip. l. 8. tit. 1. p. 2. & l. 11. tit. 28. p. 3. C#duc#t latè scri pta per Huma d# in scholijs ad l. 5. tit. 26. gl. 6. num. 4. & seqq. p. 2.

5855 Infra lib. 5. c. 5. nu. 5. & isto lib. c. 18. num. 227. & seqq. præter Bald. in l. 1. ad fi. C. de oper. lib.

5856 Cap. licet vassallus. in. 2. resp#s. si de feudo fuerit contro. inter dom. & agnat. Cap. super quibusdam. de verb. signifi. Dispo nit contra Co mitem Petrus Antib. in tractat. de mune. 2. p. §. restat. nu. 6. & seqq. & in 3. p. versic. *tu dic.* nu. 94. & in §. 2. nu. 59. et Chas sanæ. in catal. glor. mund. 5. p. consider. 24. versi. 119. per totum. Anani. in consil. 7. incip. *visis.* in fi. Ias. in §. item Seruiana. col. 19. institu. de actio. Auil. in c. 2. pr#tor. gl. *de mercaderia.* nu. 14. Marinus Freccia in tracta. de subfeud. Baron. li bro. 2. p. 260. §. incip. secunda authoritas. nu. 1. & seqq. vsq; in fi. cum. §. seq. incipit, *additio noua.* pag. 277. nu. 1. & seqq. & in qq. seqq. & pag. 351. §. 20. authoritas. & 23.

5857 In dict. locis, & Papus lib. 13. rapsod. arresto. tit. 3. arresto. 5. & Petrus Grego. de syntag. iur. 1. p. lib. 3. c. 7. in fin. Freccia vbi supra.

5858 Infra isto lib. c. fi. nu. 93.

5859 L. proximê. ff. de his quæ in testament. de len. l. est rescriptum. ff. de iu risdictio. omni iud. Bald. in l. rescripta nu. 6. C. de precibus impera. of fer. Auenda. in c. 11. præt. nu. 4. vers. *si verô. iudex.* & num. seq. Anto. Gomez in l. 40. Taur. nu. 10. in fi. C#duc#t sup. dicta hoc c. nu. 124.

5860 Bald. in l. 2. C. de senten. quæ sine certa qu# tit. Alex. in additio. ad Bart. i# l. alius. §. bel lissimè ff. q# vi aut cl#. Anto. de Tremo in pract. de ex ceptio. tit. quibus mod. examen iudi. decli ne. in p. in causa propria. Auen. vbi supra.

5861 Auth. prætereà. & Auth. item si quis si ne. C. de natu ral. liber. l. qua in prouincia. §. diuus. ff. de titu nupti. Authentic. quib. modis naturales effic. legi. Bald. in l. rescriptum. nu. 6. C. de precib. impere. offer. Chassanæ. in catalog. glori# mund. 5. p. c# sideration. 24 vers 49. & 50. Anto. Gome. in l. 40. Taur. nu. 10. l. 4. tit. 15. & ibi Gre gor. p. 4. & l. 12. tit. 1. p. 2.

5862 Paul. Castr#. consi. 34. per totum, vol. 2. Gome. vbi supra.

5863 Alex cons. 67 col. fin. vol. 1. Bald. post. Iacob. Butricar. in l. 1. C. de iu re aureor. anu lor. & in l. eam quam. C. de fi deicom. col. 8.

5864 L. 1. tit. 7. & ibi Greg. glo. 2. part. 2.

5865 L. 18. 19. & 20. tit. 7. lib. 7. Recop.

5866 Infra lib. 5. c. 4. nu. 3.

5867 Couar. in cap. 37. practi. nu. 7. in fi. princ. Nauar. in ma nual. c. 25. nu. 6. & cap. 17. nu. 120. vsque àd 128. Gabriel in 4. distin. 15. q. 5. Siluester in s# ma, verb. *domi m#* q. 4. & ver bo *restitutio.* 2. & 16. Corduba q. 118.

5868 In l. 3. Tauri num. 508.

5869 Bal. in l. 2. in fin. C. de pascuis pub. lib. 10. Puteus de synd. in princ. tit. de excessibus Baronum c. 1. nu. 20. & seqq. fol. 86. Marinus Frec cia in tract. de subfeud. Baronum lib. 2. pag. 374. nu. 4 & seqq. Gregor. in l. 9. tit. 28. p. 3. verb. *como alos ricos.* Auil. in cap. 24. pr#tor. gl. *titulo.* num. 8. Burg. de Paz vbi supra nu. 477. & 508. vbi aliosrefert & limitatur do minis fruitio pascuorum se cund. Bald. in dict. loco, & fa cit quod dic# infra lib. 5. c. 4. num. 3.

5870 Lib. 5. cap. 5. num. 1. & 5. & sup. dicta hoc cap. nu. 141.

5871 Salice. in l. vectigalia. col. 2. C. noua vectiga. Azeued. in l. 2. tit. 14. lib. 4. Recop. Gironda de gabellis 1. p. nu. 19. & seqq. & vide supra dicta hoc. c. nu. 141. & infra lib. 5. cap. 5. nu mero. 13.

5872 Bart. in l. acta. §. de amplianda, in fin. ff. de re iudi. Anto. Gome. in l. 40 Taur. nu. 10. Auil. in cap. 1. prætor. glo. *derechamente.* nu mero. 8.

5873 Infra isto lib. c. fin. nu. 121.

5874 L. 1. & 2. C. de his qui veni# #tatis impetra. Bald. in l. rescripta. num. 6. C. de precibus imper. offer. Anto. Gome. in dict. l. 40. Taur. nu. 10. in sine.

5875 L. 18. tit. 6. libro 3. Recop. & l. 3. & 13. tit. 5. lib. 6. ibidem.

5876 L. 8. tit. 4. lib. 1. Reco. Auil. in. c. 3. pr#tor. glo. *jurisdicion.* nu. 36. & dic# infra lib. 5. c. 6. nu. 20.

5877 Sic procedunt dic#da inf lib. 3. c. 3. nu. 34.

5878 L. licitatio. §. fiscus ff. de publica. & vectigal. & ibi Pau lus & Alberi. dicit veriorem & communio rem Boer. decis. 213. nu. 2. in fi. secus est vendente ciui tate, aut alio locatore gabel larum, ex dict. §. fiscus. vers. *mercatores.* Bertachi. in tract. gahellar. 7. p. princ. q. 8. nu. 25. & seq. Parlador. c. 3. rer. quotid. nu. 20 & seq. Lasarte. de gabellis. c. 18. nu. 92. & seqq. fol. 199.

5879 L. vti frui. ff. si vsus fructus. peta. l. in re c# muni. ff. de ser uitu. vrba. pr# diorum.

5880 Couar in cap. 37. practi. nu. 1. versi. *est denique.* ad finem.

5881 Facit. c. Abba te sancti Silua ni. in fi. de ver bo. signi. Luc. de Penn. in l. hac prouidentissima. col. 7. vers. 18. & 19. C. de quib. muner. præst#. ne mini lice. lib. 10. Petrus An tiboli in tract. de muner. 4. p. §. 4. vers. incipienti, *de do minis* num. 39. Bald. in cap. 1. §. Marchio. co lu. 4. qui feud. dar. pos. in feu dis. Auenda. in c. 14. prætor. nu. 31. 2. p. Auil in dict. c. 3 prætor. glo. *jurisdicion.* num. 36. vers. *tamen nota.* & in cap. 23. glo. *den orden.* nu. 3. vers. *quinimó.* col. 4. Burg. de Paz in l. 3. Tau. nu 450. & num. 453. versi. *sed huic.*

5882 Guid. Pap. decis. Delphi. q. 385. nu. 453. versi. *sed huic.* Antiboli vbi sup. §. 4. num. 95. versic. *tenetur autem.* Au# da. & Paz vbi supra.

5883 Auenda. in. di cto cap. 14. pr# tor. nu. 31. 2. p. in fi. vbi dicit, durum esse contrarium obtinere in practica.

5884 Otalo. de nobilita. 2. p. c. 5. nu. 30. in 6. c# clusio. Celsum consi. 54. nu. 4. & qu# ipse tradit, & Ioan. Gutier. lib. 3. practica. qq. q. 14. nu. 112.

5885 Collectari# in c. ad qu#stiones. num. 5. de rerum permu. Auil. in dict. nu. 36. versi. *& in c#tributione.* Couar. in. c. 37. pract. nu. 1 versi. *denique.* Grego. in l. 9. verb. *como álos ricos.* versi. *& si Dominus.* tit. 28. p. 3. & dicam infra lib. 5. c. 5. nu. 32.

5886 Petrus Antiboli in tracta. de muner. 3. p. incip. *his igitur* nu. 22. & seq. & num. 32. & seq. & dicam in dict. lib. 5. c. 5. num. 34.

5887 Vt in l. 1. & seqq. ff. ad l. Iul. maiest. & in l. 1. titul. 2. part. 7.

5888 In cap. 1. qu# sint regal. in feud. à nu. 1. vsq; ad 53. & à nu. 73. vsque ad 111. & Hieron. Gigas in tract. de crimi ne læsæ maiestatis.

5889 Salicetus in l. quisquis. nu. 4 & 5. C. ad l. Iul. maiesta.

5890 Dict. l. 1. vers. *la octaua.* & ibi Gregor. verb. *adelantados.*

5891 Inf. lib. 3. c. 1. num. 29.

5892 Guido Pap. de cis. 344. vbi di cit ita vidisse practicatum.

5893 Dixi sup. hoc cap. & dicam in c. seq. num. 25. & 29.

5894 Dict. l. quisquis. & dict. l. 1. in dict. versic. *la octaua.* ibi: *O de los C# sejeros honrados.*

5895 Ioan. Faber in proœm. institu. super verb. *maiestatem.* Salice. vbi supra, & Gregor. in dict. l. 1. glos. *contra la persona.*

5896 Salicet. in dicta l. quisquis. nu. 3. & 4. Cor ne. consi. 96. num. 4. vol. 4. Chassan#. in catalog. glor. mund. 5. p. con sideratione fi. Bellamera consil 15. Archidia. in cap. f#licis. de pœnis in 6. Bossius de crimin. tit. de crimi. læs# maiest. nu. 51. & 57. versic. *tamen.*

5897 Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. p. c# sideration. 24. versi. 122.

5898 Infra isto lib. c. fi. nu. 136.

5899 In pract. tit. de Princip. num. 287.

5900 Vt ex alijs resoluit Couar. c. 11. pract. nu. 10. cum multis relatis à su lio Clar. in practi. §. fi. q. 28. num. 21.

5901 Clar. in dict. nu. 21. Auen. in respon. 40. nu. 6. & 7. ver sic. *sexta conclu sio.* l. 1. tit. 16. lib. 8. Recop. ibi: *Assi de lo Realengo y Señorio,* & l. 2. ibi: *Ni en lugar de Señorío.* & l. 3. in fi. ibi dem, dum ait: *Y que esto aya lugar, y se cumpla assi, tambien en las nuestras ciudades, y villas y lugares, como en todas las otras villas y lugares de Señorios qualesquier, que sean en los nuestros Reynos.* Chassan#. in c#suetud. Burg. rubri. 12. nu. 16.

5902 Decision. 30.

5903 Supra hoc lib. c. 13. nu. 69.

5904 L. 7. tit. 8. lib. 4. Recop. ibi: *Yesto se entien da.*

5905 Dic# infra lib. 3. cap. 8. num. 248.

5906 Azeue. in additione ad curiam Pisan. c. 6. nu. 45. litera D. in fin. & idem in l. 12. tit. 5. lib. 2. Re copila.

5907 Ioan. Faber in auth. bona d# natorum. C. de bon damna to. Auenda. in cap. 11. præto rum num. 6.

5908 L. 78. tit. 5. libro 2. Recop.

5909 Clem. pastoralis. de re iudic. l. ne quidqu#. ff. de offi. ptocons. in n Bal. in l. rescripta. nu. 6. C. depre cib. imper. of. fer. & in l. c# ctos populos. C. de summa Trinita. & fid. cat. Augel. & Imo. i l. nemo potest. in prin cip. ff. de legatis 1. & conduc#t scripta infra num. 185.

5910 Andre. de Iser nia in tit. quæ sint regalia in versic. *angariæ & plaustorum.*

5911 Pureus de syn dica. in princ. tit. de excessi bus Baron. nu. 1. & seqq. folio. 84.

5912 3. part. su# histor. tit. 3. cap. 4. §. 4.

5913 In cap. 17. pr# tor. glos. *drazo nables.* nu. 35.

5914 L. 3. & sequ#tes tit. 7. lib. 7. Recop.

5915 In cap. 4. pr#tor. nu. 31. ver sic. *tamen in ciuitatibus.* & nume. 40. versi. *sed quæro.* & nume. seq. ad fi.

5916 L. 18. tit. 12. lib. 8. Recop.

5917 Auen. vbi supra nu. 41. ver sic. *quod est verum.* Mexia su per l. Toleti. 1 fundam. 1. p. nu. 12. & seq.

5918 Cap. innotuit. & ibi Innoc#. & alij, de electione, & qu# tradit Vitalis de clausul. fo. 23 nu. 1. &. fo. 20. & 21.

5919 Bal. in l. rescripta. C. de precib. imper. offer Ripa in d. l. nemopotest. num. 14. cum seqq. ff. de legat. 1. Roland. cons. 4. nu. 32 vol. 4. Grego. in l. 32. tit. 9: p. 6. gl. magna in princ. & ad di. Octaui. Ve strij in prax. C#cellar. Aposto. lib. 3. c. 2. addi tio. 2. Beroi. in qq. familiar. 60. nu. 7. & 8. Azeue. in l. 2. nu. 55. tit. 14. lib. 4. Recop. glos. in verbo, *figura.* in cap. fi. de hæretic. in 6.

5920 Rip. vbisupra idem tenet Alex#. c#s. 1. col. 7. vol. 5. quem refert & sequi tur Chassa. in c#suet. Burg. in conclus. & approbatio. c# su. duca. Burg. verb. *abons pos sunt.* nu. 3.

5921 Azeue. in dicta l. 2. tit. 14. nu. 60. lib. 4. Recop. & dixi supra hoc cap. num. 20.

5922 Rebuff. in praxi benefic. in tit. requisit# in literis collatio n#, nu. 26. c# seqq. Ripavbi supra.

5923 Bald. in l. cunctos populos. in lectu. ordina. nu. 7. in fi. C. de summa Trimtate.

5924 L. 5. tit. 1. lib. 2. Recop. Au# da. in. c. 1. pr#tor. nu. 6. Ias. in l. rescripta. nu. 3. C. de precib. imp. offer. Azeue. in l. 2. nu. 57. tit. 14. lib. 4. Recop.

5925 Glo. in Clem. ne Romani. in verb. *tolli.* & ibi Cardi. in q. 3. de election. Federi. de Senis c#s. 182. in fi. Deci. consi. 199. col. 3. Ti ber. Decia. in 2. tom. crim. li bro 8. cap. 3. nu. 18.

5926 Crauetta c#s. 314. per totum, Decia. vbi sup.

5927 Infra isto lib. c. fin. nu. 134. & seqq. tradit Burg. de Paz in l. 1. Taur. nu. 455. fol. 125.

5928 Alber. in l. pr#ses. 2. ff. de offic. pr#sid. Greg. in l. 7. verb. *n# juzgu# en otra tierra.* titul. 4 p. 7.

5929 L. deprecatio. ff. ad l. Rhod. de iact. ibi: *Ego totius mundi Dominus.* c. sci tote. 6. q. 3. c. in apibus. 2. q. 7. Suarez alle gatio 6. nu. 12 & seq.

5930 Clem. pastoralis. §. denique de re iud. gl. in. c. omnes, de maior. & obed. & ibi DD. Bart. i# l. assumptio. §. penul. ff. ad municipa. Bur gos de Paz in l. 3. Taur. nu. 458. & num. 490. vers *septi ma.* & ita intelligendus nu. 470.

5931 L. fi. ff. de iurisdictio. omnium iudic. c: fi. de constitu. in 6. dict. Clemen. pastoralis. de re iud.

5932 Bar. in l. 1. §. præsides. nu. 3 ad fi. ff. de requi. reis. Bald. i#l. testam#ta. n. 3. C. d testa. Oldra. c#s. 88 Afflict. in constitutio. Sicil. rub. 50. c. iusti tiarij. col. 3. libro 1. Auen. in. c. 5. præto. nu. 5. Marin. Frec. in tract. de subfeu. Baron. lib. 2. 30. authoritate, num. 2. & seqq.

5933 Bald. in dict. l. testamenta. Auend. in dict. loco nu. 4. in fi.

5934 Bart. in l. 1. §. 1. ff. de requi. reis. nu. 3. & in extrauag. ad re primend#, ver bo, *per edictum.* Bal. in l. liberti, nu. 18. C. de libert. & eor. lib. & in l. c# fratrem. C. de his quibus vt indign. post Cyn# i#. l. omnes. §. executorib. per tex. ibi. C. de epis. & cler. Angel. & Alber. in l. fin. ff. de iurisd. omni. iud. Innoc. in. c. nouit. per tex. ibi, de offi. deleg. notatur in. c. 1. de postul. pr#l. O rosci. in l. fin. nu. 8. 11. & 15. in fi. ff. de iuris dictio. omni# iudicum.

5935 L. 7. tit. 4. p. 3. vers. *é aun deu#.*

5936 Bald. in dict. l. testam#ta. nu. 3. C. de testamen. & idem in l. 1. C. de iu re aure. anul. col. fi. Ias. in l. fi. col. 2. ff. de iurisdictio. om ni. iud. Couar. super 4. 2. p. c. 8. §. 8. n. 15. pa gi. 445. l. 1. C. de emancipa. lib. l. 2. ff. de of fic. procons. c. nouit. de offi. legat.

5937 In tit. de sententia. §. dict. versi. *item pone.* & ibi Ioan. Andreas. Angel. de malefi. in parte, *qui iu dex c#misit pre conia.* Gregor. in l. 5. verb. *em plaçar,* in fin. titul. 22. p. 3. A zeue. in additione ad Pis# in Curia, lib. 4. c. 6. in fi. facit. l. Mediterraneæ. C. de an no. & tribur. lib. 10.

5938 Authent. vt nulli iud. §. si verò quis c#prehensorum. & Authent. si verò criminis. C. de adulter. Bart. in. l. 2. nu me. 3. ff de requir. reis. Orosci. in dict. l. fin. nu. 11. ff. de iurisdict. omnium iud.

5939 Glos. in l. 2. & ibi DD. ff. de iurisd. omni# iudic.

5940 Bart. in d. l. 2. ff. de requir#. reis. & gl. *diœcesim.* in Clement. ne Romani. de electione.

5941 Infra lib. 5. c. 1. num. 13.

5942 Io#nes de M#taygne in tractatu de Parlamen. col. 11 versicul. *tertia ratio.* num. 4. Baldus in l. h# res absens. §. si quis tutel#. versic. *in ea.* in fin. num. 2. ff. de iudic. Auiles in cap. 27. prætorum glo. *entreguen.* numer. 14. & sic procedit quod tradit Burgos de Paz in l. 3. Tauri num. 458. & seq. fol. 227.

5943 In l. 1. in addi tio. num. 12. C. de Metropol. Beryt. lib. 11.

5944 Infra isto lib. cap. fin. num. 170. & seq.

5945 In dict. l. Cæsar. ff. de publi can. & vectigal. Epistol. in ter claras. C. de summa Trinitate & fide Catholi. præter ordina. An tonius Gome cius 2. tom. c. 1. num. 1. O rosci. in l. prin ceps num. 13. ff. de legibus col. 165.

5946 Alberi. in l. 1. ff. de offic. pro cura. Cæsar. Baldus in cap. intellecto. de iureiur. Chassan#. in catalo go glori# mun di 5. part. con sideration. 24 versic. 93. & consid. 36. ibi.

5947 Puteus de syn dicat. in principio, titul. de excessibus Baronum cap. 1. num. 14. folio. 85.

5948 L. 5. tit. 5. p. 5.

5949 In cap. 12. supra isto lib. nu me. 34. & sequentib. contra doctrinam Bald. in l. his quibus. C. de fideicommissar. liberta. & Auendaño in cap. 4. pr#tor. num. 12. & Gomez vbi supra qui asserunt do minis permissum hoc esse.

5950 Auendaño in cap. 4. nu. 31. versic. *item nota.* & seq. & in cap. 13. num. 30. & 31. Couar. in cap. 37. practica. num. 2. & seq. Burgos de Paz in l. 3. Taur. nume. 478. l. 13. & 14. tit. 17. lib. 7. Recop.

5951 L. vnica. C. de fals. mon. l. 9. tit. 7. part. 7. l. 8. tit. 12. lib. 4. Fori.

5952 Grammati. consil. 6. Tiberius Decia. in 1. 10 mo crim. lib. 4 cap. 52.

5953 Infra. isto. lib. cap. fin. num. 215.

5954 Matthæus de Afflict. in tit. qu# sinr regalia, verb. *potestas.* num. 60. post alios ab eo citatos, in feud.

5955 Burg. de Paz in l. 3. Tauri nume. 1048. fol. 311.

5956 Deuterono. c. 21. & facit gl. & ibi Imol. in c. omnes Prin cipes. de maio rita. & obed. Gregor. in l. 9. verb. *como à los ricos.* versic. *& si dominis.* col. 1. ad fin. titu. 28. partit. 3. quamuis contra rium teneat ex alijs Burg. de Paz in l. 3. Taur. nu. 470. fol. 228.

5957 Burg. de Paz in dict. l. 3. Taur. nume. 431. cum sequ#tib. & 462 versic. *& primô.* cum seqq. & num. 486. versic. *secunda ratio.*

5958 Bertrand. con sil. 1. col. 2. & 3. lib. 1. & con sil. 37. lib. 1. & consil. 75. nu. 15. lib. 2.

5959 L. ciues. C. de incol. lib. 10. Carol. Ruyn. consi. 112. libro 5. Boeri. decisio. 272. *habitantes.* Bur gos de Paz in dict. loco nu. 489.

5960 Gregor. in dicta l. 9. tit. 28. part. 3. glos. *co mo â los ricos.* ad fin. versic. *& ita crederem.* Burg. de Paz in dicta l. 3. Taur. nume. 492. in fine.

5961 In cap. 4. pr#torum nu. 24. versic. *termino rum.* cum seq.

5962 In dict. glos. vs que ad fin.

5963 In dicto loco num. 430. c# seqq. & num. 486. versi. *pro indé.*

5964 Vt ex alijs resoluit Auend. vbi supra versic. *fallit tamen.*

5965 L. 9. tit. 28. p. 3. ibi: *Morador.*

5966 Burg. de Paz in dicta l. 3. Taur. numer. 430. versic. *& primó.* & num. 497. & 508. versi. *sed licet.*

5967 Collectar. in cap. adqu#stio nes. num. 5. de rerum permutatione. Grego. in dict. l. 9. tit. 28. part. 3. verb. *como â los ricos.* Couar. in cap. 37. practica. num. 1. Auil. in cap. 3 prætor. g oss. *jurisdicion.* nu. 36. ad fin. versic: *& in contri butione.*

5968 Couarru. in. d. lo co, & Paz in loco proximè citato nu. 495. & seq. & 462. & 488. & 492.

5969 In dict. loco.

5970 In dict. loco.

5971 Bald. in l. precibus. nu. 30. C. de impube. Alexander in l. Centurio. co lum. 5. & ibi Socinus, & alij, & explicat Lancelot. Ga liaula col. 6. ff. de vulgari & pupil.

5972 Bald. in l. obseruare. §. proficisci. qu#s. 8. col. 5. ff. de of fic. proconsul. Burg. de Paz in d. l. 3. Tauri. num. 444. & 472. vbi dis putat.

5973 L. plenum. §. equitij. & §. Iu uentius. ff. de vsu & habitatione. Burgos de Paz in dicto loco num. 508.

5974 L. hoc iure. §. ductus aquæ. ff. de aqua quo tid. & #sti. Bur gos de Paz in dict. l. 3. Tauri num. 493.

5975 Burg. de Paz in dicto loco num. 510.

5976 Idem Burgos ibidem num. 509. in fin. & num. seq.

5977 L. 22. titu. 9. part. 2. & l. 2. tit. 21. part. 3. l. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. Auendaño in. c. 3. prætorum. num. 5. & dixi supra lib. 1. cap. 12. numero. 36.

5978 L. 1. ff. de tuto. & cura. dat. ab his. Auth. vtnulli iudicum, in princ. l. 18. tit. 4. p. 3. & l. 4. tit. 9. libro 3. Recopilat. Bald. per tex. ibi in l. si tam angust#. ff. de lega. 2. Puteus de syndi. verb. *substitutus.* c. 2. nu. 6. fol. 305. Conra. in tem plo iud. lib. 2. c. 6. de vicario episco. §. 1. nu. 13. fo. 176. O lanus in Anty nomijs, verb. *delegatus.* fol. 82. nu. 26. Azeue. in l. 6. ti tu. 5. nu. 3. lib. 3. Recop. quia ad serui#dum Regi non licet ponere substi tutum, nisi de eius licentia & mandato. Bal. in. c. 1. §. fi. episc. vel Abba tem, in feud. quem refert & sequitur Gregor. in l. 7. ver bo, *en su lugar.* tit. 18. p. 2.

5979 L. 6. tit. 5. lib. 3. Recopil. ibi: *Y que no pued# seruir por sostituto sin nuestra licencia.* Greg. in l. 2. tit. 4. p. 3. Auiles in. c. 4. prætor, glos. *justicia.* nu. 7. & est commu nis opinio secundum Auenda. in. c. 1. præ tor. num. 24. versic. *quarta causa.* & in. c. 3. nu. 5. Oros. in l. 1. super ver bo *transferentur.* nu. 24. c# anteceden. ff. de offic. eius cui mand. est iuris. post Ma rant# de ordi. iud. 4. p. distin ctio. 4. nu. 18. & seq.

5980 L. 1. & 4. tit. 9 lib. 3. & l. 1. titul. 15. lib. 4. Recop. & facit dict. l. 6. tit. 5. lib. 3. Reco. Palac. Rub. in in repet. c. per vestras, post notab. 2. §. 1. i#cip. *Sed est pulchra dubitatio.* num. 28. pag. 404. Azeue. in l. 4. tit. 6. gl. 1. lib. 3. Reco. text. vnicus in l. cum prætor. secund. Ange. ibi. ff. de iudicijs.

5981 Resoluit Burgos de Paz in l. 3. Taur. nu. 718. vsque ad 734. fol. 262.

5982 L. 1. tit. 15. libro 4. Recop. & diximus su pra hoc cap. nu. 188.

5983 Infra lib. 5. c. 10. nu. 15.

5984 Facit consili# Oldra 161. Gre gor. in l. 2. tit. 1. p. 2. verb. *de partir.*

5985 Furcarum ere ctio est sign# iurisdictionis criminalis. l. ca pitalium. §. fa mosos. ff. #pœ nis. Bal. in. c. 1 quid sit inuest. in feu. nu. 6. & in l. a procura tore. C. mandati. Bar. in l. in filijs. C. de decurio. lib. 10. Couar. in lib. 4. var. c. 5. nu. fi. Orosci. in l. proconsul. nu. 3. col. 408. ff. # offi. proc#s.

5986 L. more. ff. de iurisd. omni# iudi. l. 2. tit. 4. p. 3. ibi: *Estos tales.* vbi singu lariter Grego. & l. 18. eod. titul. & part.

5987 Allegatione 7 nu. 15. cum alijs.

5988 L. 4. tit. 5. lib. 3. Recop.

5989 L. 1. C. de tut. & cur. illustr. pers. l. 14. tit. 5. lib. 2. Reco. Parlado. lib. 2. rer. quotid. c. 1. num. 19.

5990 Montal. in l. 7 tit. 5. lib. 1. foriglo. pen. Re migi. de Gon ni de immuni. Eccles. amplia tione 25. nu. 1 Paz in practi. 1. tom. 5. part. cap. 3. §. 3. numero. 52.

5991 Bal. & Alexan. in l. plerique. ff. de in ius voc#. Paz vbi sup.

5992 Supra isto lib. cap. 14. nu. 7.

5993 L. 8. tit. 2. lib. 7 Recop. & dixi infra lib. 3. c. 6. nu. 285.

5994 Menchac. lib. 1. controuers. illus. c. 43. nu. 10. & seq. fol. 122. Soto de iusti. & iur. libro 3. q. 6. arti cu. 4. pag. 260 col. 2. ad fi. A zeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 4. c. 7. in princi.

5995 Supra isto. c. num. 42.

5996 Afflict. in. c. 1. quæ sint regalia. nu. 96. in feud. Angel. in l. si tempora. C. de t#p. ap. Gr#ma. decis. 103. num. 11. Natta consil. 636. nu. 96. Boer. decisio. 247. nu. 10. & alios refert Rolan. consi. 81. nu. 11. vol. 4.

5997 Titu. C. vt armorum vsus. lib. 11. l. 1. ibi: *Nul li prorsus nobis inscijs, atque in c# sultis quor umlibet armorum mo uendorum copia tribuatur.* & in Auth. de armis, vbi quòd munus Regi#hoc est: dixi supra lib. 1. cap. 13. num. 99.

5998 Montal. in re perto. legum. verb. *arma.* fol. 10. col. 4. ad finem.

5999 Dict. lib. 1. c. 13. dict. nu. 99

6000 Dixi in dict. c. 13. nu. 103.

6001 Consi. 314.

6002 De Arbitrar. li bro 2. centur. 4. casu 394. num. 25.

6003 Paul. in l. hæres absens §. 1. col. 3. ff. de iudic. Rochus de Curt. in. c. fi. de consuetu.

6004 Bal. in l. 2. ver sic. *sed nunquid* C. de seruis fu gitiu. & not. Angel. in Auth#. de testib. §. quoniam Auenda. in c. 7. prætor. nu. 7. in 2. p & quæ dixi supra hoc lib. c. 13. num. 65. in fine.

6005 L. 7. tit. 1. lib. 1. Recop.

6006 L. 5. tit. 3. p. 3. & l. 8. tit. 3. libro 4. Recop. & præter glos sographos ibi, vide Couarru. pract. qq. cap. 6. & 7.

6007 Paz in practi. 1. tom. 4. part. cap. 3. §. 3. nu. 14 fol. 140.

6008 Cap. 1. quæ sint regalia in feud. l. vacantia. C. de bo nis vacantib. lib. 10. Camil lus Borrel. in additio. ad Bellugam de specul. Princi. rubric. 5. liter. B. fol. 11. & ipse Bellug. ibid# rubr. 24. §. & primò videamus, nu. 21. fo. 134. disputat & resoluit, # in regno Ara goni# bonava c#tia pertin#t ad dominos in ferioris iurisdi ctionis: præter alios tradit Aegidius Bossius in pract. crim. tit. de regalijs. num. 15. 24. & 25. pag. 672. & Marcus An ton. Peregr. in tract. de priui leg. fisci. lib. 1. nu. 97. pag. 28 & sic obserua ri in regno Nea politano tenet Marinus Freccia in tractatu de subfeud. Baron. li bro 2. pagina 348. 14. authoritate.

6009 In l. 1. C. de h# redib. decurio. imò quòd do minus Castri succedat suis vassallis morientibus sine h#rede, maximè si regalia sint concessa tali domino, quia videntur concessa omnia, qu# perso næ Regiæ cohærent, Rol#. cons. 1. ex nu. 15. cum seqq. vol. 2. & num. 103. & idem c#s. 91. ibid. ex nu. 17. Iser. super rubri. qu# sint regalia. nu. 3. Albert. Brun. c#s. 12. & 43. i# fi. Bertr#. consi. 276. vol. 3. & cons. 69. lib. 2.

6010 Ruinus consi. 28. col. fi. vol. 1. Frec. in tracta. de subfeu. Baron. tit. quis dicatur Marchio. nu. 3. & seqq. vbi alios refert vsque ad num. 7.

6011 Glo. in Clem. 1. de baptism. & not. in tit. de constit. prin cip. & in §. sed quod Principi, instit. de iu re natu. tradit Lucas de Pen na in rub. C. de Princ. agent. in reb. Marin. Frec. alios referens de subfeud. Baron. p. 139. lib. 2. Petrus Greg. in dicto loco nu. 24. & dixi sup. hoc. c. nu. 75. & an concessis quibusdam regalibus, alia videantur concessa, vide Roma. consil. 271. & Deci# consi. 197. co lu. penul.

6012 De syntag. iu ris. 3. part. lib. 47. cap. 21. nu. 23.

6013 Cap. 1. de capit. qui cur. v# di. in feud. Ri pa resp#. 186. nu. 3. fo. 134. Aluar. Valasc. de iur. emphiteot. q. 8. nu. 34. cum seqq. Luc. de Pen. in l. contra publicam. col. 1. & seqq. C. de re militar. lib. 12. ponit 67. casus, & Chas sanæ. in catalo go glor. mun. 5. p. considera tione. 24. ponit. 208. casus post Matthæ. de Afflict. in cap. 1. qu#

sint Regal. in feu. per text. ibi, vbi ex nu. 1. ponit 126. casus, & Carol. de Grassalijs lib. 1. Regal. Franciæ iure 11. Roman. in l. Imperium. ff. de iurisdict. omn. iudi. ponit 50. latè Speculat. tit. de le gato. §. nunc videnḋ#. Bossius de crimi. tit. de Regal. Anton. Gom. in. l. 4. Tauri num. 10. Petrus Gregor. in. d. loco. nu. 24. & dixi supra hoc cap. num. 75. & an concessis quibusdam regalibus, alia videantur concessa, vide Roman. consil. 271. & Decium consi. 197. col. pen.

6014 L. prohibere. §. plane. ff. quod vi aut clam. l. 1. tit. 10. lib. 5. &. l. 8. tit. 1. lib. 4. Recop. & l. 12. tit. 1. p. 2. Bal. in l. 1. §. cum vrbem. ff. de offic. præfect. vrb.

6015 Lucas de Pen na in. l. quic#que Castellanus. C. de s#d. limitro. lib. 11. Auil. in. c. 1. prætor. gloss. *nuestros.* nu. 17. Valascus vbi sup. nu. 36.

6016 In. d. l. contra publicam. col. 4. in fi. & seq. C. de re milit. lib. 12.

6017 Dict. l. 1. tit. 10. lib. 5. Recop.

6018 L. 1. in fin. tit. 15. lib. 4. Recop. &. l. 6. tit. 29. part. 3. Ad iuuatur ex gl. verb. *non obst# te.* in. c. 1. de cle ric. ægrot. lib. 6. singular. sec#d. Perusin. ibi nu. 4. Barbat. de præst#tia Cardinal. 1. p. q. 2. col. 1. quod in reseruatis Principi non cadit præscriptio; & tenent Regnicolæ citati ab Azeued. in. d. l. 1. num. 36. & à Valasco de iure emphite. q. 8. nu. 36. & relati à Petro Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 32. c. 10. num. 6. versic. *neque.*

6019 Vt constat ex adductis à Gre gor. in dict. l. 6 tit. 29. part. 3. glo. verb. *la justicia.* & seqq. & à Valasco in dict. loco.

6020 Vide latè Petrum Bellug# de specu. Prin cip. rub. 22. §. & quia. nu. 52 versi. *alia sunt.* & eum d# in rub. 23. §. dicamus. nu. fi. in fin. & Petrus Greg. vbi sup. nu. 7. & in dicta 3. part. lib. 47. cap. 21. nu. 28. & DD. supra & infra citatos, & facit l. saccularij. §. sunt qu#d#. ff. de extra ordinarijs crimi nibus.

6021 Supra hoc. c. nu. 204.

6022 L. 1. C. de em# cipa. lib cap. cum contingat. de foro compe. cum multis quæ tradit Palac. Rub. & eius additionator Bara hona in repetit. cap. per vestras. 1. notabili. §. 2. incip. *sed est pulchra dubitatio.* num. 27. pag. 404. de donatio. inter vir. & vxor. vide qu# dic# infra cap. seq. nu. 125. & 170.

6023 Communis opin. se cundùm Pyrrh# in consuetud. Aurel. de pr#scriptio. cap. 4. Couar. in cap. 1. practica. nu. 9. ver sic. *sec#dô hinc.* & cap. 4. nu. 1. & in regu. pos sessor. 2. p. §. 2 nu. 8. versi. *ex his verb.* de regu. iur. in 6. Auen. in cap. 5. prætor. nu. 2. Auil. in cap. 1. prætor. glo. 1. nu. 3. Didacus Perez in l. 5. tit. 4. lib. 1. Ordina. col. 186. Villalobos in suis antynom. litera P. num. 298. Thomas Gramma. c#s. 28. Gregor. in l. 22. verb *o le embargassen.* tit. 13. p. 3. Azeu. i#. l. 5. tit. 1. lib. 4. Recop. probat. l. 9. tit. 13. p. 2. & dixi supra isto. c. nu. 75.

6024 Camil. Borrel. in addition. ad Bellug. de spe cul. Princ. rub. 9. nu. 27. col. 3. litera B.

6025 Afflictis in c# stitutio. regn. Sicil. incip. *ea quæ ad decus.* col. 4. in fi. ver sic. *secundo puto.* Bald. in l. fi. ff. de Senator. Moderni in. c. nouit. de iudi. Rolan. consil. 1. nu. 168. vol. 2. argum. cap. suggestum, de decimis. ne ex tali concessio ne turbeturtr#

quillitas regni, &. l. ex facto. ff. de vulgar. ibi: *Etenim iniquum incipit fieri beneficium Principis.* & dixi sup. hoc. c. nu. 75.

6026 L. 24. tit. 25. lib. 4. & l. 31. titu. 20. lib. 2. Recop. Auil. in cap. 36. præ tor. gloss. *sean guardados.* numero. 4.

6027 Dict. l. 31.

6028 Dict. l. 24.

6029 Glo. 1. in l. de quibus. ff. de legibus. gl. sin gular. in cap. 1. verb. *Italiæ.* de tempor. ordi. in 6. Paul. con sil. 261. *visis & consideratis.* nu. 3. vol. 2. Palac. Rub. in repet. rub. de donatio. intervir. & vxor. §. 16. nu me. 3. & seqq. latè Tiraq. in l. si vnquam ver bo *libertis.* nu. 46. C. de reuo can. donatio.

6030 Dict. l. 24. in fi. tit. 25. lib. 4 Recop.

6031 Valer. Maximus lib. 8. cap. 3. & Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. libro 32. cap. 13 num. 2.

6032 L. fœminæ. ff. de regul. iur. l. cum prætor. §. fi. ff. de iudic. cap. 1. 3. q. 7. & cap. mulierem. 33. q. 5. l. 4. tit. 4. part. 3. & l. 7. tit. 9. lib. 3. Recop. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 32. c. 13. nu. 2. & seq. & lib. 47. c. 11. num. 1. & seq. Vantius de nul lita. ex defect. iurisd. deleg. uu. 71. L#bert. de iur. patron. lib. 1. in. 1. p. 7. q. princ. art. 2. ex num. 2. Dueñas in regul. 311. Aze ued. in. l. 7. tit. 9. nu. 20. lib. 3 Recop. Petrus Cened. in collectaneis ad De creta. pag. 287 c. 122. nu. 1.

6033 Lib. 3. controuers. illustr. c. 103. num. 18. fol. 37.

6034 In c#par. Num# & Licurgi.

6035 De morib. Ger manor.

6036 Lamprid. vbi supra.

6037 Text. & glo. in l. 4. ff. vbi pupil. educ. deb.

6038 Vt per Titaq. de legib. connub. l. 11. nu. 30. & Petrum Greg. in dicto loco. nu. 7.

6039 Dict. ll. Regi#, & c. dilecti. de arbitris, & gl. in l. fi. C. de arbitr. gl. in. d. l. cum pr#tor. §. fi. verb. *receptum.* & ibi Paul. ff. de iud. Bart. in l. fi. ff. de recept. arbi. & est c#mu. opi. sec#d. Innoc#. Abb. Anto. & communiter scrib. in d. c. dilecti, & alios quos re fert & sequitur Molina de primog. lib. 1. c. 13. nu. 14. & Petrus Gre go. vbi sup. nu. 6. c#suetudine hoc posse introduci scribit, ex Accur. in. d. l. fin. Tiraq. de primog. q. 15. & alios refert Didac. Perez in l. 2. tit. 15. gl. 1. col. 587. lib. 2. Ord. Mati#. in dialo. relat. 4. p. c. 7. ex nu me. 1. Lælius de Zanchis de priuileg. Eccle siæ. priuil. 84. nu. 10. Alexan. c#si. 1. nu. 24. vol. 5. & consi. 24. nu. 12. eod. vol.

6040 Glo. fi. in. c. ex parte, de for. comp. l. 7. tit. 2 p. 4. & quæ tra dit latè Dida. Perez in l. 1. titul. 3. lib. 1. Ordin. col. 96. pr# ter alios glos. præcedent.

6041 Vt de Debora singulari & di uino exemplo fit mentio in lib. Iudicum. c. 4 & de alijs in. c. 1. §. è contra. 15. q. 3. & in. c. ve reor. 8. q. 1. vt per Tiraq. de connubial. l. 11. nu. 24. cum seq. & de nobil. c. 28. nu. 17. & seq. à quo tr#stulit duas col#nas Didacus Perez in. l. 1. col. 324. in fi. tit. 1. lib. 2. Ord. Neuizanis in silua nupt. fo. 15.

col. 1. vers. *non obstat sextum.* Auil. in proœm. cc. præt. glos. *Reyna.* num. 8. Burg. de Paz i# proœ. li. Tauri nu. 46. & seq. fol. 10. Petrus Greg. in. d. syntagm. iur. 3. p. lib. 32. c. 13. nu. 2. & lib. 47 c. 11. n. i. & seq.

6042 In. d. 3. p. lib. 32. c. 13. nu. 2. in fin.

6043 Nebrissens. in Chronica 2. p. c. 2. Matthæ. de Asfli. in c# stit. Neap. lib. 3. rub. 23. nu. 2. Auil. & Bur gos de Paz vbi sup. cum nu. anteced. & seqq.

6044 Vt per DD. in Auth#. si qua illustris. C. ad Orfician. & Freccia in trac. de sub feudis Baron. tit. quis dicatur Marchio. nu. 9. pagina 121.

6045 Dixi sup. hoc cap. nu. 207.

6046 L. quoties. C. vbi Senator. velclar. Platea in l. si grauius. C. de lega. lib. 12. Freccia in tract. de subfeud. Baron. lib. 3. pag. 437 col. 1. in pri#ci. qui tenent, # licet illustris non possit c# demnari inc# sulto Principe, potest tamen absolui.

6047 L. 9. tit. 23. p. 3. & ibi Greg. verb. *acuerdo con el Rey.* & Parlador. lib. 2. rer. quotid. c. 1. nu. 21.

6048 1. ad Timot. 5

6049 1. Reg. 10.

6050 3. Reg. 4.

6051 Genes. cap. 1. DD. in cap. so lit#. de maiorita. & obed. per. tex. ibi. & l. tanta. §. sed quia. C. de veter. iur. enucle. ibi: *Deus Impe rialem fortun# rebus humanis præposuit.* Dio nysius cap. 4. de diuinis nomi. D. Thom. 1. part. q. 67. artic. 4. Magister histor. lib. 2. distin. 23. A lexan. Halens. 2. part. q. 46. in 5. articu. 1. Aufrer. in Cle men. 1. nu. 26 de offic. ordi.

6052 Cap. dilecto fi lio, de senten. exco. in 6. cap. quoniam. 10. distin. c. 1. 23. q. 8. secund# D. Bernar. lib. 4. de consi deratione ad Eugen. Beda in commentarijs Lucæ, cap. 22. S. Hildebertus epistol. 40 & alij quos re fert Iosephus Stephanus de potestate coacti. cap. 8. nu. 9. cum seqq. & Ioan. à Capistrano in tra cta. de potesta te Pap. 2. part. num. 194. & 225. Petrus Greg. de syntagma. iur. 3. part. lib. 47. c. 14. nu. 1.

6053 Cap. 22. *Ecce gladi*j *duo hîc.*

6054 Cap. duo sunt. & cap. cum ad verum. 96. distinctio. cap. nos si in competenter. 2. q. 7. Aufrer. in Clemen. 1. nu me. 23. in fin. cum seqq. de offic. ordi. Ab bas in dict. capit. solitæ. nume. 8. ad fin. per textum ibi. Alfonsus de Castro de lege pœna. libro. 2. cap. 10. pag. 436. Tiber. Decianus in tractat. crimi. 1. tomo libro 4. cap. 11. Ioan. Blasius de sacro Eccle siæ principatu lib. 2. cap. 7. fol. 25. dicam infra cap. sequent.

6055 Ioann. 18. & Matthæi. 26. *conuerte gladi# tuum in vagin#.* gloss. in cap. causam, qui fi lij sint legit.

6056 In epistol. 1. cap. 2. *Subiecti estote omni crea turæ, siué Regi, quasi præcellen ti, siuê ducibus, t#qu# ab eo missis ad vindictam malefact orum, lau dem veró bonorum.*

6057 Ad Roman. cap. 13.

6058 Ioann. dict. c. 18. *Regnum meum non est de hoc mundo.*

6059 *Hostis Herodes impie, Christum venire quid times*? *Non eripit mortalia, Qui Regna dat cœlestia.*

6060 Cap. in Archiepiscopatu, de raptor. cap. sententi# sanguinis, ne cleric. vel monachi. cap. occidit. 23. quæstio. 8. cap. legatur. 24. quæ stio. 2.

6061 Prosper. Aquita. in cap. ecce aut#. 24. quæst. 3. Cuiacius vlt. obserua. lib. 21. cap. 30. & Anastasius Germ. lib. 3. de sacro rum immunit. cap. 13. pag. 217. num. 12.

6062 Cap. 22. *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo.*

6063 Cap. 28. *Appli ca tibi Aar# fra tr# tuum cum filijs suis de medio fi liorum Israel, vt sacerdotio fungatur mihi.* Frater Marc. An to. de Camos in sua Microcos. 3. p. dialogo 4. pag. 45. col. 1.

6064 Lib. 4. litera H. fol. 157. *Ag gredere subditos verbo, sed non ferro. Vtr#que, inquit, gladium habere sivoles, vtrumque perdes.* Aufrer. in Clem. 1. nu me. 34. de offic. ordi. Duarenus lib. 1. de sacris Eccles. minist. cap. 4. pag. 1540.

6065 Cap. 3. *Episcopum oportet non osse pereussorem.*

6066 De sacror. immunita. lib. 3. cap. 13. nu. 3. pag. 215.

6067 In cap. nouit. de iudic.

6068 L. 1. in fin. & l. 7. tit. 1. p. 2.

6069 L. 5. & 6. & d. l. 7. tit. 1. part. 2

6070 Cap. 8. *Per me Reges regnant, & legum condi tores iuxta decernunt.*

6071 Cap. 13. *Non est potestas nisi á Deo: quæ autem sunt, á Deo ordinata sunt.*

6072 Ad Romanos 13. & cap. nos si incompeten ter. 2. quæst. 7.

6073 Cap. 19. *Vltor iniquitatum gladius.*

6074 Dict. l. 7. tit. 1. part. 2. Cacheranus in de cision. Pedemont. 30. nu. 4. versi. *secundo.* Dicam inf. lib. 3. cap. 2. num. 3.

6075 Cap. Hadrianus. 2. 63. di stinct. ibi: *Hadrianus autem Papa, cum vniuersa synodo tra diderunt Carolo ius & potestatem eligendi P# tificem, & ordinandi Apostolicam sedem: digni tatem quoque Primiciatus ei c# cesserunt, insuper Archiepisco pos & Episcopos per singulas prouincias ab eo inuestituram accipere diffiniuit, vt nisi â Rege laudetur, & innestiatur Episcopus, â nemine c#secretur, &c.*

6076 Molinæ. in c# suetud. Parisiens. tit. 1. in princip. num. 26. & Petrus Cened. in collectaneis ad Decretum. cap. 64. nume. 1. pag. 93.

6077 Lib. 1. controuersi. illustr. cap. 20. num. 5. fol. 61.

6078 Ioann. cap. 19. *Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper.*

6079 Menchaca de successio. creatio. 1. tomo libro 3. §. 22. limitatio. 17. nume. 71. fol. 283. Couarr. in cap. 1. pract. num. 6. vbi alios referunt. Paulus Oro sius lib. 6. histor. cap. 1. ait: *Idem vnus & ve rus Deus, in qu# omnis (vt diximus) etsi ex diuersis opinionibus,*

secta concur rit, mutans regna: disponens t# pora. & Matth. 21. *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo.* & rur sus: *Imperium & Ecclesia fraternizant.* authent. quomod. oport. epis. §. 1. ibi: *Ex vno eodemque principio vtraque pro cedentia.* & cap. Imperator. 96 distinct. vbi # Imperator habet priuilegia su# potestatis, quæ diuinitus consequutus est pro administrandis publi cis legibus, & cap. 1. in princip. de pace tenend. & eius viol. in feud. Ioann. Blasius de sacro Eccle si# principatu. lib. 1. cap. 8. fo. 30. Petrus Gre gor. de syntag. iur. 3. part. lib. 35. cap. 1. nu. 1. ait, *Palam esse, Reges & Præ positos, qui gladij potestatem á Deo acceperunt, Dei vicarios eße sacrosanctos.*

6080 In l. more, verbo *alieno.* ff. de iurisdictio. omnium iud.

6081 Supra lib. 1. c. 2. num. 14. & inf. lib. 3. cap. 6. num. 103. & 152.

6082 Gloss. in capitul. quoniam. in verbo *discreuit.* 10 distinct. & in cap. cum ad ve rum. 96. distin ctio. Bald. in proœm. Digestorum num. 8. vocat maxi mani Legistarum. Maranta de ordine iud. 3. part. nu. 30. versi. *quæ potestas.* Aufre rius latè in Cle ment. 1. num. 23. cum seqq. de offic. ordina. & latè eti# Cacheran. in dict. decisi. Pedemont. 30. num. 4. versi. *secundo.* Duaren. in lib. de sacris Ecclesi. minister. cap. 4. late Nauar. in repet. cap. nouit. notab. 3. num. 39. de iudic. Couarr. in reg. peccatum. §. 9. num. 7. de regul. iur. in 6. & in cap. 1. practicar. nu me. 2. Soto de iustit. & iure lib. 4. quæst. 4. artic. 1. & 2. Alfons. Guerrero in speculo Princip. cap. 16. latè Gregor. in l. 2. tit. 23. col. 8. in princip. post. versicu. *præterea.* part. 2. Francisc. de Vargas in respons. de Episcop. iurisdict. confirma. 10. Anton. Gomez in l. 40. Tauri num. 3. Montalu. in repertor. ll. verbo *arma.* in princip. fol. 10. col. 3. Auiles in cap. 20. prætor. glos. *vsurpan.* num. 4. Menchaca lib. 1. controuersia. illustr. cap. 20. num. 2. fol. 60. & in præfatione. folio 12. num. 106. Ioann. à Turrecremata in d. c. cum ad verum. 96. distinct. & alij plures, quos prædicti DD. referunt.

6083 Cap. 1. *Ecce c# stitui te hodié su per gentes & Re gna, vteuellas & dissipes, ædifices & plantes.*

6084 Cap. 6. de maiorita. & obed. c. 2. de re iud. lib. 6. & extranagan. vnam san ctam. in extrauagan. de maiorita. & obed. & Theologi su per dict. cap. 1. Hieremiæ.

6085 1. Reg. 15.

6086 3. Regum. 18.

6087 4. Regum. 4.

6088 Cap. 17. *Si difficile* (ait) *& ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter sanguin# & sanguinem, causam & causam, lepram & lepram, & iudicum inter portas videris verba variaris venies ad Sacerdotes Leuitici generis, & ad iudicem qui fuerit illo tempore.*

6089 In cap. per venerabilem. §. rationibus. num. 38. qui filij sint legitimi. & senserat Innocent. III. ibidem.

6090 Lib. 3. de sacrorum immunitate, cap. 13. nume. 64.

6091 Cap. 2. 3. & 14. & dixi supra lib. 2. c. 2. num. 1.

6092 Nu. 27. Deuteron. c. 18. In noc#. in. c. per venerabilem, qui filij sint le giti. & idem Innoc. & Anto. de Butrio in. c. licet ex sucepto, de for. c#pet. latè Bellu ga de specul. Princ. rub. 11. §. videndum, nu. 1. vsque ad 4. Ioan. Gars. de nobilita. gl. 9. nu. 17. Hiero. ad Paulinum. Greg. 19. Moral. c. 13. Hila rius in psalm. 2. Pineda lib. 2. de la Monarchia. c. 26. §. 3 fol. 139. col. 1 & alij quos re fert Anastasi. Germon. lib. 3 de sacror. immu. c. 13. nu. 76. in fin. pag. 225. F. Marc. Anton. de Ca mos in Microcos. 3. p. dialo. 4. p. pag. 44. col. 1. in fin. & 2.

6093 1. Reg. c. 8. *N# te abiecerunt, sed me, ne regn# super eos.*

6094 Machabæ. 1. & 2.

6095 Cap. 37.

6096 Reg# 1. c. 10. & lib. 1. c. 16.

6097 Cap. vltimo. & 16.

6098 Cap. 22. *Quau do misi vos sine sacculo, & pera, & calciamentis, nunquid aliquid defuit vobis: At illi dixerunt, Ni hil. Dixit ergó eis: Sed nunc qui habet sacculum, tollat similiter et peram, & qui n# habet, vendat tu nicam suam, & emat gladium. At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladij hîc. At il le dixit eis: Satis est.* extrauag. v nam sanctam, & ibi glossæ, de maiorita. & obed. Abb. in c. nouit. nu. 12 de iud. Ioann. Garsi. de nobi lita. glo. 9. nu. 20. & 35. fol. 226. versi. *sex ta conclusio.*

6099 Cap. 26. *Conuerte gladium tu# in vaginam.*

6100 In med. post li terarum inuentores, de dona. Constant.

6101 De sacror. immuni. lib. 3. c. 13. nu. 18. in med. pag. 217.

6102 3. p. dialog. 4. pag. 44. col. 1. in fin.

6103 Ioan. 21.

6104 Cap. 26. & c. quodcunq; ligaueris. 24. quæst. 1.

6105 Vt habetur in P#tificali. *Accipe gladium de super beati Petri corpore sum ptum.* c. venera bilem, de electio. c. Romani, de iureiur. c. legimus. 93. distin. extrauagan. vnam san ctam, de maio rita. & obed. Alex#. Imol. consi. 87. Aufrer. in Clem. 1. nu. 55. de of fic. ordi. Ioan. Garsi. de nobilita. glos. 9. nu. 53. vers. *se cunda conclusio.*

6106 Aufrer. vbi su pra nu. 37. Petrus Grego. de syntag. iur. 1. part. lib. 6. c. 7 num. 6.

6107 In tract. de adoratione pedum cap. 7. per totum, Anasta sius Germon. de sacror. immuni. lib. 3. c. 13. nu. 68. & seq. pag. 224.

6108 Polydor. lib. 4 de inuent. rer. Petrus Greg. de syntag. iur. vbi supra.

6109 In dict. loco.

6110 Cap. 5.

6111 Matthæi. 26.

6112 Ad Corinth. cap. 5.

6113 Ioan. 2. c. Matthæi 21. Marci 11. & cap. ex multis. &. c. v# dentes 1. q. 3. cap. accusatio in 1. 2. q. 7. gl. in cap. quoniam, verb. *sie.* 10. distinctio. glo. in cap. cum ad ve rum 96. distin.

6114 Ioan. cap. 8.

6115 In cap. per venerabilem. §. rationibus, qui filij sint legit.

6116 In serm. quod# Apost. Petri & Pauli, incip. *fortis & humilis,* vbi ait: *O mi ra potentia, & ineffabilis gratia Saluatoris. Quis plebeium piscato rem Apostolor# facilê crederet Principem, & Re gibus obsistere*? *Reges sanctifica re? Regnis omni busimperare? m# d# refrœnare le gibus? Dœmon# calcare pedibus? iubere virtutibus, cœlum hominibus aperire cum velit, claudere cum placeret. conuersis do nare, negare per uersis? merita mundi cognosce re? culpas & cri mina homínibus relaxare*?

6117 In l. 3. ff. de iurisdi. omni. iudicum.

6118 Vlpia. in l. respici#d#. 11. §. fi. ff. de pœnis Macrus in l. 12. eo d. tit. Venule. in l. 11. ff. de offi. proc.

6119 In lib. 1. ad vxorem.

6120 Cap. disciplina: 45. distin. Petrus Greg. de syntag. iur. 2. part. lib. 15. col. 2. numero. 38.

6121 Exodi. 4.

6122 D. Thom. in 2 sentent. distin. vlti. S. Bonauentu. in 4. distin. 18. & ibid. artic. 11. Soto in 4. distinct. 2. quæst. 1. artic. 2. 3. & 4. & plures alios re fert Lælius lor dan. de maiorib. Episcop. caus. ad Pap# defer. c. 7. nu. 21. & 26. vbi etiam ex epistola Leo. IX. ad Michaelem Patriarc. Con stantinop. pro bat externam iurisdiction# profluere à s# mo Pontifice in Episcopos, sicut in iudices à Rege. Ioan. Blasius de sacro ecclesiæ principatu. libro. 2. c. 12. fol. 58. & cap. 15. & 16. & sequentib.

6123 Text. cum gloss. in cap. 1. §. fin. de sacra vnct.

6124 Vbi sup. cum num. seq.

6125 Abbas in cap. nouit. nu. 13. de iudicijs, & idem in cap. sicut. 3. col. 6. versi. *ego amplius.* de iureiur. Aufrer. in Clementina 1. num. 56. de offic. ordina. Palac. Rub. de iusta obtentio. Regni Nauar. 4. p. §. 3. in fin. Auiles in. c. 20. verb. *vsurpari.* num. 6. text. in cap. pro humani, de homicid. in 6. cap. per venerabilem, qui filij sint legit.

6126 Cap. 2. de senten. & re iud. in 6. cap. alius. 15. quæst. 6. cap. venerabilem. 34. de elect. Abbas in dict. cap. nouit. num. 12. versi. *hinc est.* Cardinalis in d. c. quo ni#. 10. disti#ct. Conrad. in t#plo iud. lib. 1. cap. 1. §. 2. qu#st. 2. in pri# cip. & nu. 8. & 18. Aufrer. in tract. de potesta. secul. in in troductione, num. 5. & seq. Nauarr. in repet. cap. nouit. 3. notab. num. 3. & 99. de iu dic. Palac. Rube. de obtentione Regni Nauarr. 2. par. §. 7. Couarru. in cap. si hære des. in fine de testamen. Gre gor. in l. 2. gl. A. ad fin. verb. *Otorgassen.* col. 1. tit. 1. part. 2. latè Francisc. Vargas in tra cta. de authorita. Pontific. c# firm. 10. nu. 6. & seq. Duaren. de sacris Eccl. minist. lib. 1. c. 4. pag. 1540. Ioann. Garsi. de nobilit. gl. 9. fol. 210. nu. 4. & seq. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. part. lib. 31. cap. 30. num. 3. Ioann. Blasius de sacro Ecclesiæ principatu. lib. 2. cap. 12.

fol. 63. versi. *tum Reges.* Anastasi. Germon. de sacror. im munit. lib. 3. cap. 13. num. 27. & seqq. vsque ad 50. vbi in num. 27. dicit commu. opin.

6127 Facit cap. solitæ. in fin. de maiorit. & obed. ibi: *Cum non nisi ad vtilitatem Ecclesiæ.*

6128 Aufrer. vbi su pra num. 43. Nauar. in dicto loco, nu. 10. Cacheranus in decisio ne 30. Pedamonta. nu. 2. cap. nos si in competenter. 2. quæst. 7.

6129 Cap. duo sunt quippè. 96. di stinctione.

6130 Cap. alius 15. qu#st. 6.

6131 Cap. grandi. de supplen. negli gen. prælat.

6132 Zorita in annalib. 1. part. cap. 51. fol. 90.

6133 In tracta. de Episcopi iuris dict. confirma tione. 10.

6134 Vbi supra numero. 30.

6135 De origine & progr. schis m#. Angliæ. li bro. 1.

6136 Vbi sup. num. 41. pag. 220.

6137 F. Anton. de Camos de Re publ. 3. p. dial. 5. pag. 56.

6138 Vt constat ex eius Chronica cap. 17.

6139 L. est receptum. ff. de iurisdi. omni. iudic. & ibi glo. singular. & glo. verbo, *Apostolic#,* in cap. in syno do. 63. distin. glo. in cap. nemo. 9. q. 3. & in proœm. 6. verbo, *seruus.* quod ext#d#t ad Papam. c. nos si in c#perenter. 2. q. 7. Nauar. in cap. nouit. 3. notabili. nu. 73. de iudic.

6140 Lib. 3. aduersus Parmenia num.

6141 Lib. 3. de sacrorum immu nitatibus. cap. 13. pag. 217. nu. 18. & 19. post F. Angelum Camers. Arroca in sua Bliotheca in med. post literarum inuentores, de don. Constant.

6142 Cap. 13. *N# est potestas, nisi á Deo, &c.*

6143 Cap. 8. *Per me Reges regnant, &c.*

6144 Cap. omnes. 22. distin.

6145 Cap. 19.

6146 Abb. in. c. nouit. nu. 21. de iud. & in cap. venerabilem. nu. 18. de electio. & in con sil. 82. col. 2. vol. 1. Oldrad. consi. 180. col. 3. Alexan. con sil. 24. in fin. vol. 5. D. Tho masde regimi. Princ. lib. 3. c. 18. & 19. Menchaca lib. 1. controuers. illustr. cap. 20. nu. 4. fol. 61. & cap. 47. nu. 4. fol. 130. post Alfonsum de Castr. lib. 2. de leg: pœna. pag. 16. Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. §. 2. q. 2. nu. 9. Ioan. Gars. de nobilita. gl. 9. nu. 53. vers. *extrinsicé.* Iacob. Cardi. de concil. lib. 10. articul. 8. fol. 778. & plures Theologos re fert & sequitur Lælius Iordanus in tracta. de maiorib. Epis. caus. ad Papam deferend. cap. 7. nu. 21. F. Ant. de Camos in micr. p. 3. dial. 5. pag. 48.

6147 In lib. de specul. Princip. cap. 55.

6148 Dict. cap. 22. *Reddite quæ s#t Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo.*

6149 De potestate Eccles. q. 1. articul. 8. ad primam, & Anastas. Germon. de sacror. immunita. lib. 3. cap. 13. nu. 72.

6150 Cap. 13. *Reddi te omnibus debita, cui tributum, tribu tum; cui ve ctigal, ve ctigal, cui honorem, honorem: cui timo rem, timorem.*

6151 In dict. c. 13. ad Roma. *Omnis anima potestatibus sublimio rib# subdita sit.*

6152 In l. potestatis. 215. ff. de verb. signifi.

6153 Epistol. 1. c. 2.

6154 Lib. 3. de sacror. immuni. cap. 13. num. 107. & seqq. pag. 230.

6155 Cap. 18.

6156 Augustinus & Chrysosto. ad dict. cap. 18. & Germoni. vbi supra, numero. 110.

6157 Cap. 1. & ibi glos. & cap. 2. 22. distin. glo. in cap. nouit. verb. *iurisdictio.* de iud. & in cap. causam qu# 2. qui filij sint legit. glo. in Clem. ad no stram. de hæretic. text. singularis in extrauag. vnam sanct#, de maiorita. & obed. cap. dilecto, de sentent. exco. in 6. Innocen. & Abb. nu. 11. & seqq. in dicto cap. nouit. Bart. in l. 1. §. pr#sides, in fi. ff. de requir#. reis Oldrad. consi. 81. com mu. opi. secun dùm Abb. in cap. si duobus. §. fi. de appella. & in cap. li cet ex sucepto, nu. 2. de fo ro compet#ti, vbi dicit com mu. Canonistarum. l d# tenet Deci. in dict. cap. nouit, nu. 7. & Castal. in tract. de Impe rator. q. 50. la tissime Iacob. Almain in tra cta. de potesta te Eccles. & secular. i. p. cap. 9. Alfons. de Castr. de iusta h#ret. punitio. lib. 2. cap. 23. col. 2. Turrecrema. in cap. cum ad verum, col. 6. 9. 6. distin. Palac. Rubeus de obten tio. Regni Nauar. 2. par. §. 6. & plures alij, quos referunt Couarru. in re gu. peccatum. 2. p. §. 9. nu. 7 & Menchaca lib. 1. controuers. illustr. c. 20. num. 2. & Conradus in templo iudic. lib. 1. c. 1. §. 2. q. 2. nu. 3. & seqq. vbi citar Cardi. in cap. quoniam. 10. distin. dicent# hanc esse magis commu. opin. & hanc votis frequentio ribus recept# ait Ioann. Gero. in tract. de potesta. Pap. 2. part. nu. 16. & seq. Duare nus de sacris Eccles. minist. lib. 1. c. 4. pag. 1540. post Aufrer. in Cle men. 1. nu. 37. & 38. de offi. ordi. multis # bat fundamen tis Nauar. in repet. c. nouit. 3. notab. nu. 1. & seqq. de iudicijs. Grego. in l. 2. col. 8. vers. *c#tra hoc,* tit. 23. part. 2. Ioan. Garsi. in tract. de nobilita. glo. 9. nu. 20. & 53. versic. *sexta conclusio.* Franciscus Vargas à c#silijs status Hispan. & Orator ad Pap# Pium Quartum, in tract. de authorita. Pontifi. confirma. 10. Lælius Iordanus de maiorib. Episcop. caus. ad Pap. deferend. cap. 8. nu. 37. Anastasi. Germon. lib. 3. de facror. immu. cap. 13. nu. 21. & seqq. & anteced. per totum cap.

6158 In dict. l. 1. §. præsides. in fi. ff. de requir. reis.

6159 Quem refert Bellamera in dict. c. nouit. num. 18.

6160 In repet. dict. cap. nouit. notab. 3. nu. 39. de iudic.

6161 In regu. peccatum. 2. p. §. 9. num. 7. versi. *quarto,* & vers. *ex qua resolutione.*

6162 Aufrer. in d. Clem#tina. 1. nu. 38. in fi. & nu. 54. de officio ordi. Conrad. in dict. templo iud. lib. 1. cap. 1. §. 2. nu. 15. & seqq. D. August. in expositione qua r#dam propo. sition# ex epistol. Paul. ad Roma. propositione 72. Ca millus Borrel. in addit. ad

Bellug. de specul. Princip. rub. 6 liter. E. fol. 16 versi. *á cœlesti.* vsque ad fi. & Anton. Flor#. in summa. 2. p. 3. part. in rubri. de statu s# mor# Pontific.

6163 Sup. lib. 1. c. 13. nu. 75. & seq. & inf. lib. 3. c. 2. nu. 13.

6164 De sacror. im munita. lib. 2. in princ. nu. 19 pag. 50. & dicam infra hoc. c.

6165 Aulus Gelius lib. 12. Nocti# Attica. Boeri. decis. 69. nu. 3 & 21. qui Bal. refert, & Duar. de sacris Eccles. minist. libro 1. c. 4. Cy nus & Bal. in l. episcopale. C de episcopali audien. Benedict. in repet. cap. Raynuntius, verbo *& vxorem.* 2. nu. 131. de testam. l. pupillus. §. territorium. ff. deverb. signif.

6166 Cicer. pro domo sua, Halicarn. lib. 2. Petrus Grego. de arte iur. c. 8. nu. 4. & 5. & de syntagm. iur. 2. p. lib. 16. c. 8. in fi. & 3. p. lib. 47. c. 4. nu. 13. & ibi lib. 50. c. fin. num. 8. post Festum in lib. de verb. signific. verb. *ordo sacerdotum.*

6167 Lib. 14. cap. 34.

6168 Lib. 6. Comment. belli Gal li.

6169 Proble. 108.

6170 Vt Heli. 1: Reg. 2. Samu. 1. Reg. 7. & alij. 2. Paralip. 19. Ezechiel. 44. Petrus Gre gor. vbi supra. d. nu. 13.

6171 P. Gregor. vbi sup. lib. 15. cap. 1.

6172 1. Corinth. 6.

6173 L. omni noua ti#e. l. omnes, l. priuilegia. C. sacr. Eccles. & in Auth. de Ec cles. tit.

6174 Plutarch. vbi supra Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 10. nu. 18. Anastasius lib. 2. de sacror. immunit. in proœ. num. 2. & cap. 2. & cap. 13. ibidem nume. 31. & 32. pag. 96. & lib. 3. c. 13. num. 100. pag. 229.

6175 Vbi sup. num. 4. & Anastas. Germo. de sacro. immunit. tract. de indultis. 2. p. num. 82. pag. 81.

6176 In vita Siluestri, & habetut in cap. Const# tin#. 96. distin. Anastasi. Ger mon. lib. 2. de sacror. immu. cap. 9. num. 7. pag. 81.

6177 Rolan. consil. 1. nu. 36. vol. 1. post Bald. in cap. 1. §. in generali, si de feud. fuerit controuers. inter domi. & vassallum. nu. 2. quem sequuntur Paulus, Salicet. & Ias. in l. debitorum. C. de pact. Guido Panzirol. consil. 119. nu. 8. Purpura. consi. 548. nu. 98. lib. 2.

6178 Cap. ego Ludouicus. 63. di stinctione.

6179 Cap. Constan tinus. 96. dist. & ibi notatur, & in cap. fundamenta. de electione in 6. commu. opin. sec#d. Abb. in cap. intellecto. col. 1. de iure iur. Alberic. in l. benè à Zenone. num. 24 C. de quadrie. præscrip. Boerium decis. 69. num. 2. Felin. in cap. solitæ. num. 5. de maiorita. & obed. Abb. in cap. in ter dilectos. ad finem, num. 11 de fid. instru. Paul. Castren. cons. 70. nu. 7 vol. 1. latè Bur sat. cons. 214. volu. 1. Hotoman. de feud. cap. 8. ad fin. Sebastian. de Medic. de legib. & stat. 1. part. quæst. 8. num. 14. Iacobac. de c#cilijs lib. 10. artic. 8. Bellug. de specu. Princip. rub. 9. nu. 7. & add. Borrelli. litera F. Didac. de Segura in l. 3. §. fin. num. 109. & ibi add. Didac. Perez.

ff. de lib. & posth. latè Couarr. in lib. 4. variar. c. 16. nu. 8. latissimè Melchior lib. 11. de locis Theologo. cap. 5. versic. *quid deindé.* ex pag. 358. Iacobus Spiagel in lexic. iuris, verb. *donatio Constantini.* Cardin. Alexan. in dict. c. Constantinus, col. 2. Conrad. vbi supra, nu. 12. quidquid Alciat. & Legistæ secund. eum dubitauerint; eandem communem tenet Nauarr. in repet. c. nouit. 3. notabili num. 77. de iudic. Camil. Borrellus in additione ad Bellug. de spec. Princip. rub. 9. fol. 27. liter. F. & Gregor. in l. 2. col. 8. in princip. post versi. *prætereá.* titul. 23. part. 2. Anastasius Germon. vbi sup. Azeued. in l. 5. tit. 2. lib. 1. Recopil. nu. 2. alios refert Petrus Cened in Collectan. ad decretal. cap. 109. nu. 4. & ait Menoch. c#si. 149. nu. 39. ex Abbat. in consi. 84. nu. 2. vol. 1. quòd qui affirmat donationem factam à Constantino Ecclesiæ Romanæ, non esse validam, non est procul ab hæresi: & id# attestatur Roland. cons. 88. vol. 1. nu. 29.

6180 Supra lib. 1. c. 1. nu. 24. Soto de iusti. & iur. lib. 10. quæst. 5. art. 4. pag. 905.

6181 Cap. Valentinianus. 63. distinct. ibi: *Talem igitur in P# tificali constituite sede, cui & nos qui gubernamus imperium, sincere nostra capita submittamus.* c. nouit. de iudi. Eusebius lib. 4. cap. 56. de vita Constantini, Sozom. li bro 1. cap. 8. Theod. lib. 1. cap. 11. Anton. 2. part. histor. tit. 9. cap. 3. §. 2. latè Ribadeneyr. lib. 1. de Princip. Christia. cap. 35.

6182 In cap. solitæ. per text. ibi, de maiorit. & obed. Cor setus de potestate Regia. 4. p. q. 56.

6183 Glos. *residendi.* & ibi Bald. in 3. notab. in l. decernimus. C. de sacros. Ecclesi. & in d. cap. solitæ. & ibi Abb. num. 7. glos. in cap. quam periculosum. 7. quæstio. 1. C#rad. in templ. iudi. lib. 2. cap. 5. §. 4. in princ. nu. 11. Cachera. in decis. Pedemon. 30. num. 1. & 16. Azeued. in additione ad Pisam in curia lib. 2. cap. 2. num. 7. post Chassanæum in catalogo glor. m#d. 4. part. considerat. 25.

6184 Cap. 1. & cap. Val#tinianus. 63. distin. & ibi glos. Decius in cap. nouit. num. 7. versic *secundó.* de iudi cijs. cap. duo sunt. 95. dist. cap. omnes, de maior. & obedien. Petrus à Monte in Mo narcchia. concil. q. 4. num. 7 Anastasi. Ger mon. de sacro. immunita. lib. 3. cap. 15. nu. 16. & 19. &. c. 13. nu. 76.

6185 Cap. quis dubi tet. 96. distin. ibi: *Quis dubitet, sacerdotes Christi Regum & Principum omniumque fidelium patres censcri*?

6186 1. Petri. 2.

6187 Didymus in expositione quæ eius nomine fertur su per epistol. Ca non. & Ioann. Blas. lib. 2. de sacro Eccles. principa. cap. 9. fol. 38.

6188 Exodi 22. in fin. *Applica illos ad Deos.* & Io#. 10. *Dijs n# detrahas,* idest sacerdotibus. Bellug. de spe cu. Princ. rub. 6. num. 21. D. Greg. ad Marinc. Imperato r#. c. sacerdoti bus. 1. q. 1. F. Marc. Anto. de Camos in Microcos. 3. p. dialog. 10. pagin. 105. & ibi dialog. 3. pagina. 37.

6189 Cap. solit#. de maior. & obed. & not. in proœ. Sexti per Petrum de Ancharrano.

6190 In Alexan. & Germonius v bi supra lib. 1. cap. 10. nu. 11

6191 Lib. 11. antiquit. cap. 8. & declarat Pine da in Monarchia Eccles. li bro. 7. cap. 1. §. 1.

6192 In Alexan. & Germonius v bi supra lib. 2. cap. 12. nu. 2.

6193 L. 62. titul. 6. part. 1.

6194 Dict cap. quis dubitet, Boer. in tract. de or dine grad. 1. p. nu. 16. & seqq. vol. 16. Montayg. in tract. de collatione Parlament. in fi. num. 15. in eod vol. Chas san#. in catalo go glor. mun. 4. part. consideratione. 2. 8 & 25. Gregor. in l. 6. glos. 1. tit. 1. part. 2. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1 Ordi. col. 89. & seq. Ioan. Garsi. de nobilita. gl. 9. fol. 211. Roland. cons. 16. ex nu. 5. vol. 4. Ribaden. de Princ. Christ. lib. 1. cap. 35. F. Marc. Anton. vbi sup.

6195 In. c. si in mortem. in fi. 23. quæst. 8.

6196 De maior. Episc. caus. ad Papam defer. c. 8. n. 25. & seq. Soci. c#s. 181. col. 3. vol. 2. l. pupillus. §. territorium. ff. de verb. sign. Cle m#. ne Romani, de elect. gl. in. l. quic#q;. C. de fund. limit. glos. in. c. quod tr#slation#, de offi. legat. glo. in. c. si quis. 2. q. 7. ver bo, *quia alibi.* Bellug. de spe cu. Princ. rub. 22. §. & quia. nu. 44. tamen nu. 47. resoluit contrarium, & quòd eorum iurisdictio caret territorio, & co h#ret solo alie no. vide inf. c. seq.

6197 Glo. in s#ma, & in. c. reprehensibile. 23. q. 8. DD. in. c. solitæ. de maiorit. & obed. & in. c. nouit. de iud. l. 48. & 52. tit. 6. p. 1. l. 8. tit. 3. lib. 1. & l. 5. tit. 1. lib. 2. & l. 28. tit. 18 lib. 6. Rec. Au# da. in. c. 1. pr#t. nu. 24. & in. c. 4. nu. 33. in fi. Coua. in. c. 4. practica. nu. 2. vers. *qua ratione.* Azeued. in d. l. 5. num. 6. & cap. vnic. §. nos. in fi. & §. priuilegia, & ibi glo. verb. *in ciuitate,* de pace Constant. in feud. Marinus Frec. in tracta. de subfeu. Baron. lib. 1. §. alia etiam fuit, nu. 28. vsque adfin. pag. 26. & Petr. Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 15. c. 12. nu. 26. in fin.

6198 Lib. 10. de iusti. & iur. q. 4. articul. 5. pag. 904.

6199 L. 4. tit. 4. lib. 2. Recop. gl. verbo *consilia,* in pragm. sanctio. Bal. in Auth. habita. C. ne filius # pat. Ioan. Andr. & Abb. in. c. clerici, ne cleri. vel monac. Felin. in. c. licet. de for. c#p. Greg. in l. n. tit. 5. p. 3. Ioan. Gars. de nobil. gl. 9. nu 49. fo. 225 Idem dicitur de Ducibus, Comitious, & Mar chionibus, ibid# de cuius rei intellig#tia di xi in. c. pr#ced.

6200 Bald. in. l. siue pars. in fi. C. de dilation. Bertachi. in tract. de episco. in prælud. nu. 10. Boe rius decis. 69. nu. 4. plures re fert Rol#. c#l. 37. nu. 23. vol. 4. & sunt excel l#tiores secula ribus magistra tib#. Germon. de sacr. immu nit. lib. 2. c. 10. nu. 15.

6201 Germoni# de sacr. immu. in tract. #indulg. ibi posito. 2. p. pag. 7. nu. 18.

6202 In l. 11. tit. 5. p. 3. & in l. 66. gl. fi. tit. 5. p. 5 & in l. 48. gl. 4. tit. 6. par. 1. Freccia in tract. de subfeud. Baron. lib. 3. pag. 437. col. 2. nu. 1. gl. in l. vnic. ff. de offi. præ fect. præt.

6203 Vt per Ioann. Gars. denobil. gl. 48. §. 3. nu. 55. fol. 390.

6204 Anast. Germ. de sacr. imm. lib. 3. c. 8. nu. 71. pag. 181.

6205 Raynald. Corsus indagationum iuris lib. 3. cap. 3. Bellug. de spec. Princ. rub. 6. nu. 23. fo. 14. col. 3.

6206 Nouella. 81.

6207 In. c. esto. 95. disti#. *Sci#t se sacerdotes eße, non dominos.*

6208 Lib. 2. c. 30.

6209 Lib. 1. de sacris Eccles. minist. c. 4. pag. 1540

6210 Dict. lib. 10. de iust. & iur. q. 4. art. 5. pag. 406. vers. *his verumtamen.*

6211 Lib. 6. suorum Collectaneorum.

6212 Soto lib. 10. de iust. & iur. q. 4. art. 5. pagin. 905. col. 2. in med.

6213 Constat ex tra ditis sup. hoc c. super gi *Rey nos.*

6214 L. 3. tit. 1. lib. 4. Recop.

6215 L. 1. tit. 25. *de los vaßallos.* p. 4. & l. 2. tit. 26 ead. p. Molina de primog. lib. 1. c. 13. fo. 107 nu. 48.

6216 Cap. vnico, ver bo, *nos,* in si. & ver. *priuilegia,* & ibi gl. verb. *in cinitate,* depa ce Constan. in feu. c. si in mor tem, in fi. 23. q. 8. gl. in sum ma. ibidem, & d. l. 52. tit. 6. p. 1.

6217 Dict. l. 52. & ibi scholium Hu madæ ad glos. Gregor. gl. 5. fol. 71. nu. 1.

6218 Dixi su. isto li. c. 15. nu. 7. 18 19. 24. &. 25. & quasi per to tum. cap. vide plures autores quos citat Petrus Cenedus i# Collectaneis ad decretum. c. 59. nu. 2 pag. 84. Petr. Gre go. de syntag. iur. 2. p. lib. 3. c. 8. nu. 4. c. ni mir#. 23. q 8.

6219 Glo. in. c. fin. 36. dist. & ibi Pr#posit. Alex#. Innoc. in. c olim, de restitu. spol. Hosti#. in s#ma de tregua & pacecol. 2. versi. *quintò rationepersonæ.* & in. c. dilecto de sent# exco. in 6. col. 3. ver sic. *sed contra,* & in princ. vers. *vimvi repellere.* Remigi. de im mu. Eccles. q. 12. nu. 7. & 8. idem Inno. in. c. quod in dubijs, de pœn. Aluaro. su þ tit. hic finitur lex C#rad. nu. 3. in feud. Abb. in. c. 2. nu. 3. de vita & honesta. cler. Bertachi in tract. de episco. lib. 4. nu. 17. C#rad. in t#plo iud. lib. 2. c. 5. §. 3. n. 33. Rol#. cons. 3. nu. 1. & 17. vol. 4. Montal. in repert. ll. verb. *arma.* fol. 10. col. 3. Palaci. Rub. de retentione Regn. Na uarr# 4. p. §. 3 pag. 2. Grego. in l. 52. glo. fi. tit. 6. p. 1. sacit c. noli. 23. q. 1 c. igitur. &. c. scire, & ibi gl. & c. hortatu. 23. q. 8. c. authoritat#, &. c. nos sanctorum. 15. q. 6. c. dilecto, de senten. exco. in 6.

6220 Glo. in. c. placuit. in 1. 7. q. 1. Vincentius Cigaud in ope re aureo, tit. de bello Roman. P#tif. fol. 37. col. 4.

6221 Hosti#. in s#ma, de homicid. nu. 6. vers. *sed nunquid.* co lum penul.

6222 Glo. per text. ibi. verb. *in ciui tate, §.* priuilegia, de pace C#st#. in feu. Bal. in tit. de feud. March. quem refert & sequi tur Baptista Se ueri. in l. 1. col. 7. C. de sacrosan. Eccles. So ci. consi. 165. nu. 1. & 2. Hostien. in. c. licet ex sucepto, de for. c#pe. Abbas in c. inter d. lectos, col. 3. & ibi Feli. col. 5. de fide instrum. Cacher. in decis. Pedem#. 30 nu. 6.

6223 In. c. sed nec. nu. 7. & in. c. seq. nu. 5. per tex. ibi, ne clericivel monac. ibi: *Vt iustitiarius corum fiat.* Plures refert Petrus Cened. in collecta. ad Decretal. cap. 61. nu 4.

6224 Illescas in hist. Pontifi. 2. p. lib. 6. in vita Leonis X. §. 10. fo. 226.

6225 In. c. clericis. nu. 5. ne cleric. vel monac.

6226 Grego. in. l. 2. ver. *si#do h#bre para ello.* col. 1. paullò postpri# cip. tit. 15. p. 2. Anton. Gom. in l. 40. Taur. fo. 121. col. 4. sub nu. 66. ad fi. & latius Molina de primo gen. lib. 1. c. 13 nu. 96. & 97. & de monacho ibidem, ex nu. 68.

6227 XII. in cano. 6. c. his à quibus. 23. q. fi. c. ex li teris, de excessibus præl. c. fi. in fi. ne cler. vel monac. in 6. &. c. clericis, &. c. sent#ti# sanguinis, eo. tit. extra, & ibi Abb. & Ioan. Andre. &. c. li teris, de excessib. pr#lat. Bernard. Diaz in pract. c. 99. ver bo *tr#cationes.* & ibi Salcedo pag. 347. litera A. & lite. B. super vers. *puniend#,* vbi ill# corripit, & C#rad. in templo iu dic. lib. 2. c. 5. §. 3. desolicitu dine Episc. nu. 26. fol 164. Siluest verb. *exc# municatio.* el 9. nu. 28. vers. *ibi etiam.* Paulus Fusc. sing. 108 lit. C. Simon Maiol de irregular. lib. 2. c. 6. ex princ.

6228 Vbi sup nu. 3. & Pet. Cened. i# Collectaneis ad Decretal. c. 61. num. 2.

6229 In. c. ad abol#d#, in vltimo verbo, de h#re tic. & dicemus in fra hoc. c. nu me. 29. super verb. *grauem#te*

6230 In c. licet ex sucepto, nu. 6. de for. competent.

6231 In l. est receptum. nu. 12. col. 587. ff. de iurisdict. omni iudicum.

6232 Felin. in cap. 1. de constit num. 10. & in cap. cum non liceat. num. 12. versic. *secundo.* de præscriptio. Bal. cons. 267 num. 9. vol. 1. Ias# in consi. 227. versi. *duo decimo facit.* vo lum. 2. Ripa in c. si quando, nu. 15. de rescrip. Chassanæ. in consuetu. Bur g#. sub. 1. §. 5. vers. *du princê.* num. 14. col. 243. Decius consi. 649. nu. 2. Osascus decis. 151. nu. 1 Michael Moli no in reperto rio verb. *domini locorum,* Rolan. consi. 76. num. 2. vol. 2. Suarez allega tione 6. nu. 13 Hieron. Portoles in additio. ad Molin. in dict. verb. *domini locorum,* ex nume. 12. Bossi. inpract. tit. de princ. & priuil. nu. 62. Menchac. lib. 1. controuers. illustr. cap. 8. num. 20.

6233 Supra. c. pr#c. num. 82.

6234 Glo. verb. *consuluit.* in cap. ex literis, de excessib. pr#lator. Specula. in tit. de dispensatio. §. iusta. versi. *quid si iudex.* Ioan. Andre. & Abb. in cap. clericis, num. 9. ne clerici vel monach. idem Abb. in cap. sed nec. num. 7. eod. titul. & in d. c. ex literis, nu. fi. Bald. in Auth. habita, in princip. C. ne filius pro patre, & idem in cap. 2. de maior. & obed. Præpositus in cap. miror. nu. 3. & in cap. clericum. 50. dist. Felicianus de c#sur. tit. de irregular. c. de tertia specie irregularit. quam c#trahit verbis consulendo, pag. 463. Caballin. in Aegidian. constitut. lib. 3. cap. 20. glo. 1. nu. 4. pag. 173. Palac. de delictis. c. 19. ex nu. 22. Albertus Trocius de vero & perfecto cler. lib. 2. cap. 20. cum seqq. Martinus Lauden. in tract. de c# siliar. Princ. q. 3. Cagnolus & Maynerius in l. consilij, nu me. 19. ff. de regul. iur. Con rad. in templo iudic. lib. 2. c. 5. §. 4. titu. de poten. Epis. in temp. num. 4. & lib. 1. cap. 1. §. 3. in part. *c# sultatione vti,* num. fi. in fin. Bernar. Diaz in pract. c. 56. Ludouicus Veia respon. cap. 50. post princ. Simon Maiol. lib. 2. de irregul. lib. 2. cap. 9. num. 9. Viuald. in C#de labr. Eccles. titul. de irregul. Ripa in cap. 2 de iud. nu. 44. & seqq. & Nauar. in Manua. Hispa. cap. 27 num. 214. & seq. Coua. lib. 2. variar. c. 20. num. 10. vers. *tertió.* ad fin. pag 672. Bartholom. Philipp. in tract. de consiliarijs princ. discursu. 7. priuilegio 20. fol. 53. in fi. num. 1. commu. opin ex relatis à Salcedo in additione ad Bernard. Diaz in pract. cap. 99. verb. *truncationes.* pag.

348. litera A. Azeuedo in additio. ad Pisam in curia lib. 2. c. 21. nu. 1. & Ioan. Gutier. in lib. 3. pract. quæst. 7. nu. 17. Petrus Cenedus in Collectaneis ad decretal. ca pit. 61. num. 1. pag. 201. Dicam etiam in cap. seq.

6235 Bud#. in anno tatio. ad l. fin. pag. 276. ff. de senator. Petr. Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. cap. 25. nu. 6. Ioan. Lu ci. lib. 4. placi tor. tit. 7. placit. 2.

6236 Plutarc. problem. 108. & Petrus Greg. vbi sup. c. 10. nu. 18. Carolus de Grassalijs lib. 2. rega. Franc. iur. 15. Azeue. in additione ad Pisam in curia li bro 2. cap. 21. nu. 1. liter. A. & in l. 1. num. i tit. 4. lib. 2. Re copilationis.

6237 Anno 1557. die 29. mensis Aprilis, vt refert iudiciale Inquisitorum 4. decreto. Simon Maiolus de irregularita. lib. 2. cap. 9. num. 8. Salcedo in additio. ad Bernardum Diaz in dict. cap. 99. verb. *truncationes.* pa gina 348.

6238 Bossius in practic. tit. de for. compet. num. 161. Clarus inpract. §. hæresis. versic. *hoc crimen.* & vers. *scias tamen.* Palac. Rub. in. c. per vestras, post. §. 44. in no tabilib. cap. incip. *sed est pulchra dubitatio.* nu. 22. pagin. 402. in nouis, de donatio. inter vir. & vxor. Farinacius. 2. tom. crim. tit. de inquisit. q. 8. num. 127. in fin.

6239 Cap. vt inquisitionis. §. pro hibemus. de hæretic. in 6. l. 58. tit. 6. par. 1. & ibi Greg. Couarr. in repeti. Clement. si furiosus. 2. p. §. 5. num. 6. de homicid. Si manc. de catholic. institu. tit. 34. nu. 48. Armil. in sum. verb. *irregularitas.* nu. 4. Felician. de censur. tit. de irregularitate quæ c#trahitur extra bellum. ver sicul. *Inquisitor tradens.* Franc. Pegna in 2. p. director. commentar. 20. ex pag. 131. Sim# Maiol. de irregular. lib. 5. c. 48. §. 2. nu. 9. in fin. Didac. Perez in l. 3. tit. 4. lib. 8. Ordina. pag. 92. versic. *sed dubium occurrit.* Viuald. in c#delab. Ecclesi. tit. de irregul. ex homic. volunt. nu. 246. Medina in 1. part. instruct. confess. c. 11. §. 10. versic. *tambien los Inquisidores.* fol. 40. Azeued. in addit. ad Pisam in curia lib. 2. cap. 21. nume. 1. fol. 83. in princip. Petrus Cenedus in collectaneis ad decretal. cap. 55. nu. 1. pag. 185. ibi: *Nec mirum.*

6240 Cap. nemini. 49. distin. cap. in Archiepiscopatu, de raptor. &. c. voluntate, de senten. excom. Simanc. vbi sup. num. 23. fol. 159. L#lius Iordanus de maiorib. Episcop. caus. ad Papam deferen. c. 8. nu. 28. & 55.

6241 Deuteron. 25. & psalm. 88. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. par. lib. 31. cap. 11. num. 1.

6242 Dict. c. in Archiepiscopatu, capit. fraternitatis. 12. quæst. 2. cap. illi qui, iuncta glos. verb. *reli giosus.* 3. qu#s. 5. c. his à quibus. & ibi glo. verb. *præcipi#t.* 28. quæst. 8. cap. 1. ad fin. de calumniator. cap. cum non ab homine, de iudic. c. 1. de deposito Hosti#. in sum ma, ne cleric. vel mona. ver sic. *quæ suntper missa.* col. 3. & cap. 2. de cleri co percussore. Aufrer. in Cle mentina 1. nu. 101. de offic. ordi. & idem in tract. de potestate Eccles. super laic. nu me. 26. ad fin. Greg. in l. 48. tit. 6. par. 1. gl. *en lo temporal.* Salcedo in ad ditione ad Bernard. Diaz. c. 143. num. 1. & seqq. pag. 485. in practic. crimin. Petrus Gregor. vbi supra num. 3.

6243 DD. vbi supra, & Abb. in dicto cap. clericis. num. 9. ne cleric. vel monach.

6244 Dicit commu. opi. Ripa in. c. 2. num. 46. & 47. de iudic. Couarr. in Clement. si furiosus. 2. part. §. 5. nu. 8. de homicid. Azeue. in dict. additione ad curiam Pisan. lib. 2. cap. 21. nu. 1.

6245 Commu. opin. secundùm Abbatem in cap. 2. num. 23. & ibi Ripa num. 57. de iud. & Tiber. Decian. in tracta. crimina. 1. tom lib. 4. c. 9. nu. 73. fo. 160.

6246 In cap. fi. ne clerici vel monac. in 6. quem refert & se quitur C#rad. in templo iud. lib. 2. c. 5. §. 4. de solicit. & offi. Episco pi num. 27.

6247 Cap. vltimo, ne cler. vel mo nac. in 6. glos. verb. *vterq;*. ad fin. versi. *notan dum,* in extrauag. 1. de maiorita. & obed. glo. *iudicent,* in cap. clericis, ne clerici. vel monac. glo ss. *temporalem,* in c. Romana. §. debet. de appell. in 6. glos. *personæ.* in cap. de occidentis. 23. q. 5. glos. *reserues,* in c. in Archiepiscopatu, de raptorib. glo. 1. in. c. sententiam, ne cler. vel monac. Bal. cons. 439. incip. *ad bellum iustum,* vol. 5. Aretin. c#s. 58. Greg. ver. *deuen ir,* ad fin. in l. 52. tit. 6. part. 1. Couar. in Clem. si furiosus. 2. part. §. 5. num. 8. Auil. in cap. 20. prætor. gl. *vsurpan,* num. 11. in med. Sal cedo in additione ad Bernar. Diaz in pract. c. 99. verb. *tr#cationes,* pag. 347. liter. A. Azeue. in additione ad Pis# in curia lib. 2. d. c. 21. fo. 83. pag. 2. Humada in scholijs ad Greg. vbi sup. in gl. 5. nu. 4. in fin. fo. 71. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 31. c. 14. nu. 6. Perno in consi. 5. in fin. inter consilia feudal. vbi latè.

6248 In dict. c. clericis, verb. *iudicent,* ne cleri. vel monac. per text. in. c. Rex debet. 28. q. 5. & l. 1. tit. 1. part. 2.

6249 Glos. verb. *pos sunt,* in dict. c. fi. ne cler. vel monac. in 6. contra regulam, potest quisper ali#. de regul. iur. in 6.

6250 Dict. glo. verbo, *vterq;*. in fin. in dict. extrauagam. 1. de maiorita. & obed. in fi.

6251 L. 48. tit. 6. p. 1. & ibi Greg. verb. *el Rey.* c. nomina ciuita tum, de pace C#stan. & ibi Abb. Gothofredus, Imperialis aulæ C# cellarius, & in c. signum, eod. tit. Authen. si qui litigantium. C. de Episcop. audi. c. in archiepiscopatu, de raptoribus, glos. in. c. fi. deexceptio. in 6. Abb. in. c sed neque. nu. 5 ne cler vel mo nac. & in cap. clericis. eod. titul. Stephan. Aufrer. in tra cta. de potesta te Eccles. super laicos, nu. 44. DD. in dict. c. in Archiepiscopatu. Nauar. in manua. Latin. cap. 27. nu. 117. Sim# Maiol. de irregul. lib. 2. c. 5. nu. 15. Siluest. in summ. verb. *exc#municatio.* el 9. num. 28. versic. *secundo nota.* s#ma Armila. verb. *excommunicatio. §.* 86. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Fr#ciæ, iure 15. ex pag. 284. in fi. Boerius decis. 17. ex nu. 1. Cosm. in pragm. sanct. tit. de concl. Ecclesiæ Gallica næ. in §. ea propter, in glos. verb. *concilio.* Hierony. Por toles in schol. ad Molinæ. §. clericus. nu. 2. Plaça de delict. c. 19. nu. 23. Pedraça in summa. ver bo *exc#municationes Papales,* versi. *contra los Sacerdotes.* fol. 148. Salcedo in additio. ad Bernar. Diaz vbi sup. litera A. post princ. Azeued. in ad ditio. ad Pisam dict. lib. 2. cap. 21. nu. i. pag. 83. vbi pro vtraque part. Sebastian. Medi cis in summa peccat. 2. part. tit. 9. q. 78. nu. 179. & Burg. de Paz in l. 2. Taur. nu. 77. in fin. C#rad. in templ. iud. lib. 2. c. 5. de Episcopo. §. 3 num. 37. Humada in scholio ad Gregor. in d. l. 48. fol. 67. glos. 4. Petrus Cenedus in collectaneis ad Decretal. c. 61. nu. 4. pag. 201. & pag. se quent. nu. 5. vbi plures citat.

6252 In l. si quis litigantium. in fi. C. de episc. aud. & di uerso iure censeri debet ab Ecclesiastica. l. Consul. & ibi glos. ff. de adoptio. c. fi. ne cleric. vel monac. d. c. in Archiepiscopatu, de raptorib. Bart. in l. 1. §. si quis in appellatione. ff. de appellat. Ias. in l. 2. nu me. 2. ff. de offic. eius cui m#d. est iurisd.

6253 Abb. & Decius num. 7. in capit. 2. de re iudica. Couarruuias in dict. Clemen. si furiosus. 2. part. §. 5. nume. 8. in fin. & Felinus in cap. ad abolen dam, in vltimoverb. de h#retic. ait, posse Ecclesiastic# d#nare ad mor tem, & manda re seculari vt exequatar, interfici faciendo, nec ideò irregularita# incurrit, licèt relinquat cogi tandum.

6254 Abb. in cap. clericis. num. 11. ne cleric. vel monach. & ibi Antoni. de Butri. num. 2. & 3. Innocen. in cap. vnic. de obligat. ad ratiocinia, Felin. in cap. cum sit ge nerale, num. 16. in sin. de for. competen. Ripa in dict. cap. 2. nume. 106. de iudicijs. Couarruuias in dicta Clementin. si furiosus. dicto num. 8. Clarus in practic. §. fin. quæst. 41. in fin. Humada super gloss. 4. Gregorij in dict. l. 48. titul. 6. part. 1. Azeuedo vbi supra dict. cap. 21. pag. 82.

6255 Vt ex doctoribus in isto casu & præcedenti citatis constat, maximè Nauarr. in manuali His pano cap. 27. num. 214. & seqq. dicit c#munem Ripa in dict. cap. 2. de iudic. num. 46. & seqq. Boeri. decisio. 17. num. 2. & in tracta de au thorita. magni Consil. nu. 46. litera B. Menchaca de sucessio. creatio. lib. 3. §. 30. num. 312. vbi dicit, insaniam esse, affirmare contrarium. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Franc. iure 13. in fin. Molina lib. 2. de primogeneijs. cap. 10. num 31. Bartholomæ. Phi lipp. de consiliar. Princip. discursu. 9. §. 6. fol. 69. contra quos tenet Azeuedo in dicta additione ad Pisam, cap. 21. in fi.

6256 Lib. 1. de opti mo senato.

6257 In 1. respons. Prælator. ad articulum laicarum nume. 25. conducunt tradita ab Auil. in proœmio capitulorum prætorum gloss. *acordado.*

6258 De dictis & factis Imperatoris Caroli V.

6259 Supra hoc cap. num. 25. in fin. Azeuedo in dicta additione ad Pisam in curia libro 2. cap. 21. nume. 1. in litera A. qui DD. rationem reddunt in proposito.

6260 In cap. fin. ne cleric. vel monach. in 6. quem refert & sequitur C#rad. in templo iudic. lib. 2. ca pit. 5. §. 3. de solicitud. & of fic. Episcop. num. 28. fol. 165.

6261 Abbas in cap. clericis. num. 13. ne cleric. vel monach.

6262 In cap. nisi cum prid#, de renuntiatione sequitur Couarruu. in Cle mentin. si furiosus. 1. parte statim in initio, nu. 2.

6263 Aufrer. in tracta. de potesta. Ecclesiast. super laicos, num. 53. versic. *centesimo de cimo nono.* Felin. in rubric. de tregua & pa ce, fallen. 7. Andre. Sicul. in cap. 1. eod. tit. Anton. & Imol. in cap. 1. de mutuis peti. alios refert Tiberius Decia. in tractat. crimin. tomo 1. lib. 4. cap. 10. nume. 3. versic. *decimo.*

6264 Cap. si quando, de rescript. cap. cum tenea mur, de præbend. cap. nul li, de sentent. excommuni. l. qui cædem. ff. de sicarijs. l. æquissimum. ff. de vsufruct. Hostien. in s# ma de foro c# peten. versic. *ex præmißis.* co lum. 4. Aufrer. vbi supra nu. 26. Speculat.

tit. de competen. iud. adi. §. generaliter, num. 29. versi. *trigesimo quarto.* Gregor. in l. 58. verb. *estos* titu. 6. part. 1. Quesada cap. 29. diuers. qu# stion. num. 1. in fin.

6265 Bald. in l. affinitatis. C. com munia de sucessionib. Alexander consi. 8. circa fin. vo lum. 1. & 149 num. 9. volu. 6. & in l. nemo potest. ff. de legat. 1. alios refert & sequitur Gr#matic. in decision. 10. num. 3. vbi ait ita Neapoli decisum, & Petrus Cenedus in Collectaneis ad Decretal. cap. 23. num. 2.

6266 Dicam infra li bro 5. cap. 1. num. 168.

6267 L. si quis in hoc genus. C. Episcopal. au dien. Aufrer. in Clemen. 1. num. 99. de of fic. ordi. Puteus de syndica. verb. *clericus.* in cap. 1. num. 2. folio. 158. Humada super glos. 8. Gregorij in l. 48. titu. 6. par tit. 1.

6268 Angel. de Clauasio in summa, verb. *exc#municatio. §.* ca sus. 32. Aufre rius in tractat. de potesta. Ecclesiasti. super laicos. nume. 62. versic. *centesimo vigesimo octauo.* Petrus Grego. de syntagmat. iur. 2. part. lib. 15. c. 12. num. 37.

6269 Cap. dilecto, de sentent. ex communicatio. in 6. cap. cum sit generale, & cap. c# questus. &. c. si clericus, & ibi DD. de fo ro competen. Concil. Trid# tin. sessione 24. cap. 20. de reformatione. l. 5. tit. 3. lib. 1. Recopi. Lapus allegatione. 58. & 72. Aufrer. vbi supra num. 31 & 39. in medio. & nume. 54. versic. *centesimo vigesimo primo.* & seq. Mar#ta de or di. iudicior. 4. part. distin. 11. num. 26. Au# da. in cap. 4. prætorum nu me. 42. versic. *& quia talis.* fo lio. 58. Paz in practic. 2. tomo, præludio 2. num. 19. folio. 7. Salcedo in additio. ad Bernard. Diaz in practi. cap. 3. fol. 9. litera A. versic. *nec minus.* Petrus Grego. de sy n tagmat. iur. 2. part. lib. 15. c. 12. num. 37.

6270 Dominic. in cap. attendentes, de senten. excommunicatio. in 6. Aufrer. in dict. tracta. de pote sta. Ecclesiast. super laicos, num. 8.

6271 Anastasi. Ger mon. in tracta. de indult. posito in lib. de sacrorum immunita. pag. 7 nu. 18. 2. p.

6272 Abb. in cap. qui cum fure. num. 5. de fur tis. Bertachi. in tracta. de E pisco. 2. part. qu#st. 17. nume. 50. Conra dus in templo iudic. lib. 6. c. 5. §. 4. de potentia Episcoprin spiritual. numero. 14. & ibi in cap. circa iudicia. num. 2. ad fin. Anastasius Germon. de sacrorum immunit. lib. 2. in princip. pag. 50. num. 19.

6273 Vbi supra lib. 3. cap. 8. num. 60. pag. 160.

6274 Infra hoc cap. num. 95. & seqq.

6275 Abb. quem re fert & sequitur Antoni. Bur gen. in cap. 1. de emptio. & venditio. Roman. singular. 526. dicit c#mu. opin. Boe rius decisione 69. nume. 21. Aufrer. in dicto tractat. de potesta. Eccle siasti. super lai cos nume. 3. dicit etiam c# mu. opin. Ripa de peste, titul. de remed. præ seruat. nu. 149 Marantade or din. iudic. 4. part. distin. 11 num. 28. Couarru. lib. 3. variar. cap. 14. nu me. 5. versicu. *huius t#d#,* ibi: *Quemadmodum.* Salcedo in ad ditione ad Bernard. Diaz in practi. cap. 69 litera A. pagi. 218. versi. *poterit etiam.* Azeuedo in l. 1. titul. 5. num. 4. lib. 6. Recopil. Tiberius Decia. in tracta. crim. 1. tomo lib. 4. cap. 10. num. 3. versic. *tertio.* Anastasius Germ. de sacror. immunit. lib. 3. cap. 8. num. 59. pagin. 180. & ibidem in tractat. de indultis. pag. 2. num. 15. in 2. part. dicam infra isto cap. num. 118.

6276 Boerius vbi supra: facit glos. fin. in dict. cap. 1. de emptione & vendit. Couarr. vbi supra nume. 5. versi. fin. & Azeued. in l. 10. num. fin. tit. 1. lib. 4. Recopil.

6277 Infra lib. 3. c. 3. num. 4.

6278 Cap. quoniam, de vsuris. glos. in cap. 2. de iudic. glos. in. cap. 1. de offic. ordin. glos. & DD. in cap. cum sit generale, & in. c. licet ex sucepto, de foro compet. l. 58. tit. 6. part. 1. Bar. & DD. in l. quoties. C. de iud. & in l. Titia. ff. solut. matri. Hostien. in s# ma de for. c#pet. §. ex præmissis. c#mu. opi. secun. Alberic. in rub. nu. 3. C. de vsur. Maran. de ordi. iud. 4. p. dist. 11. nu. 8. Bellug. de spe cu. Princ. rub. 11. §. de vsura rijs. num. 5. & eius addi. Camil. Borreli lite. B. &. D. plu res citat. Rol#. consi. 24. nu. 14. vol. 2. Au# da. in cap. 28. prætor. nu. 1. 2. part. latè Couar. lib. 3. var. cap. 3. in princip. & in 4. 2. part. cap. 8. §. 12. ex num. 4. Greg. in dict. l. 58. verb. *vsu ras.* & ibi Humada in glo. 2 ex num. 1. c# seqq. Dida. Perez in princ. tit. 2. lib. 8. Ordin. pag. 27. versi. *est etiam puniendus.* & in l. 5. tit. 19. eod. lib. pag. 364. versi. *dubitari.* & in l. 4. glos. *excepcion de vsura.* lib. 3. Clarus in practic. lib. 5. §. fi. quæst. 37. & in §. vsura. num. 8. Azeued. in l. 1. tit. 21. nume. 185. & sequent. lib. 4. Recopil. vbi alios citat & Paz in practic. 2. tomo, pr#lud. 2. nume. 25. fol. 8. Salcedo in additio. ad Bernardum Diaz in pract. cap. 88. litera C. pag. 306. Tiber. Decian. in 1. tom. crimin. lib. 4. cap. 26. nume. 3. Belluga de specul. Princip. rub. 11. §. de vsuris, nu. 9. & 19 & ibi ad di. lite. D. Gracian. in regul. 253. nu. 2. fol. 106. Ioan. Gutier. de iuram. confirm. 1. p. cap. 2. num. 9. 11. 16. 17. 24 25. 26. 53. & 35. Mandosius in addition. ad Lapum in allegatione 55. in litera B. in verb. *seculari iudice.* Caualca. in 2. part. decisio. 2. nu. 38. & decis. 24 num. 25. & decis. 32. nu. 37. Natta con sil. 369. nu 8. & 12. optime Cabali. in mil lelo. 305. Spino in specul. testam. in glo. rubri. 13. part. num. 66. Petrus Cenedus in Collectaneis ad Decre tal. cap. 30. nu mer. 2. & 3. vbi plures citat ad hoc, & an vsurarius possit crimina liter puniri. & Anastasi. Ger mo. de sacror. immunita lib. 3. c. 12. nu. 51. pag. 212. quòd secularis cognoscit super fa cto vsurarum, & ibid. cap. 11. num. 114. pag. 202. ait secus esse super iure illarum. & Bald. in l. Titius. ff. de procurato. & Angel. in l. 4. §. cond#natum. ff. de re iud aiunt, moribus vsurpatum esse, vt soleant Ecclesiastici iudices in causa vsuraria inhibere iudices seculares per Ecclesiasticas c#suras, ne vlterius in causa procedant: contra quod tenet ibi Ange. & Parlado. lib. 2. rer. quotid. cap. fin. 5. p. §. 11. nu. 23. & singulariterop tima distin. Farinac. 2. tomo crim. tit. de inquisition. q. 8. num. 134. & sequentib.

6279 Infra isto lib. cap. 19. nu. 8. Farinacius vbi supra.

6280 Optimè Petr. Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 22. c. 3. & Bellug. de spe cu. Princ. rub. 11. §. de vsurarijs, quasi per totum. §. & ibi additio Camilli Borreli lit. A. & Petrus Cenedus in Collectaneis ad Decretal. c. 41 pag. 164. nu. 1. & Foller. in praxi c#suum. verb. *Nicolaus Episcopus.* numer#. 232.

6281 Infra isto lib. cap. 19. nu. 8.

6282 Ann 1568. 14 Kal#. Februar. anno 4 sui P# tifi. de quo agunt Virginius Bocacius in cingulo de interd ct. cap. 18 Guillerm. Redoanus de rebus Eccles. non al e. rubr. 16. & 17. Nauar. in summa. c. 17. nu. 234. cum seqq. Salazar de vsu & consuetud. c. 8. nu. 45. Ludouic. Lopez de contract. & negotiatio. cap. 57. fo. 219. Ioan. Bapt. Lopez in tract. de vsur. & l. 2. C. de pact. interemp. & vend. §. 2. nu. 60.

6283 Petitione 2. & est l. 10. tit. 15. lib. 5. Recop.

6284 Decada 1. lib. 2. Couarr. lib. 2. variar. cap 1. nu. 1. pag. 508 col. 2.

6285 Lib. 1. de bello ciuili.

6286 Lib. 7.

6287 Cap. tuarum. de priuileg. & ibi DD. Oldrad. consi. 86. Decius consi. 276. nu. 1. Auil. in cap. 51. pr#tor. glos. *ni consentir*. nu. 1. cum glos. præced#.

6288 Felin. in cap. tertio loco. nu. 1. de probatio.

6289 L. 4. tit. 1. lib. 1. Recopil. D. Thom. 2. 2. q. 122. art. 4. ad quartum. Florenti. 2. p. tit. 9 c. 7. col. 1. Ioan. Maior. in sum ma confessor. lib. 1. tit. 12. q. 6. Couarr. latissimè in lib. 4. variar. c. 19. Didac. Perez in l. 5. tit. 1. libro 1. Ord.

6290 Dict. l. 4. Hen ric. Ganda. in suis quolibet. fo. 27. lit. V. & fo. 28. lite. Z. lib. 1. q. 42.

6291 De syntagm. iuris 1. p. lib. 2 cap. 16. nu. 26.

6292 Lib. 51. histo riæ Roman.

6293 L. 36. tit. 6. p. 1. Angel. de Clauasi. in s#ma verb. *exc#municatio*. 5. §. casus 36. cum duobus seqq. Aufrer. in tracta. de potest. Ecclesi. super laic. nu. 63.

6294 Faciunt dict. in glos. præcedenti, & l. mim#. C. de episcopal. audien.

6295 Dict. l. 36.

6296 L. 58. tit. 6. p. 1. Afflictis in decisio. Neapol. 219. post Bald. in. l. nullum. per text. ibi. col. 2. C. de testibus. & in. l. 1. col. vlt. C. quomod. & quan. iud. Couarru. in. c. 18. practic. nu. 8. ad fin. vers. *sed & hac*. Clar. in pract. §. fin. q. 38. nu. 15. Sal cedo in additione ad Bern. Diaz in pract. c. 93. litera C. pag. 324. vers. *si autem*. vbi as seritvidisse n# semel decisum, post Seguram in directo. iud. 2. part. c. 6. nu. 10. in fi. Azeue. in l. 4. nu. 5 tit. 1. lib. 4. Re copilationis.

6297 Cap. cum tu, de testib. & ibi DD. Gr#ma. consi. 33. & in voto. 26. Mencha a lib. 2. vsufreq. c. 30. nu. 1. & seqq. Conrad. in cn riali breu. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 120. nu. 10. & seqq. & instrum#t# quo q; debet salua ri à þiurio. gl. in l. iuris g#tr#. §. quod ferè. verb. *contrari# probetur*. ff. de pactis. Iulius Clar. in pract. lib. 5. sentent. §. falsum. numero. 36.

6298 Cap. seq. casu 21.

6299 L. 2. C. de offic. mag. mlit. l. officium. ff. de re milit. l. si quis forte. §. si quos. ff. de pœ nis. Aufrer. vbi sup. nu. 19. Bald. in l. 2. C. de sportulis, & in. c. cum parati. & ibi Pr#posit. de appella. Puteus de syn dica. verb. *officialis*. cap. 1. nu. 3. fol. 247. Ti ber. Decia. in tract. crimina. 1. tom. lib. 4. cap. 10. nu. 3. versi. 7. argumento dict. §. si quos. & Authen. demand. Princ. §. quod si delinqu#tes.

6300 Lib. 1. c. 12. nu mero. 34.

6301 L. 1. & 2. tit. 5 lib. 8. Recop. Abb. in. c. grauem de pœn. Marant. de or di. iud. 4. part. distin. 11. num. 25. Simancas de Cathol. institu. tit. 22. Sal cedo in additione ad Bernard. Diaz in pract. cap. 96, nu. 7. Ie#. Gutier. in qq. canonic. cap. 12. num. 6.

6302 Bernar. Diaz in practi. cap. 142. nu 1. & 3 & ibi additio & in dict. cap. 96. nu. 8.

6303 De Principe Christia. lib. 1. cap 34.

6304 In suis Collectaneis, collectan. 13. pag. 15. & seq.

6305 Cap. monaste ria, de vita & honest cler. & notatur in. c. periculoso, in princ. de statu regu in 6. l. 36 tit 6. part. 1. & ibi Greg. post Angel. de Clauas. in summa verb. *exc#municatio.* 5. §. casus 39. Aufre. de potesta. Ec cles. super laicos. versicul. 140.

6306 Ias. consi. 83. 2. dubio. vol. 1 vbi citat Lap# Abb. & Geminia. Rolan. con sil. 33. nu. 16. vol. 3.

6307 Anastasi. Ger mon. de sacro. immuni. lib. 2. cap. 8. nu. 10. pag. 79.

6308 Cardina. Alexan. in. c. Epis copus. col. 3. 35. distin. plures refert Cacialup. in tractat. de ludo, nu. 60. qu#uis ipse dubitauit: Conrad. tam# dicit non dubi tandum, in curial. breuia libro 1. cap. 9. de prætore, nu. 21 & seq. fo. 426. Angel. Areti. in tract. malefi. verb. *metido res de malidadi.* nu. 12. col. 3. versi. *& etiam nota.* Puteus in tract. de ludo, nu. 42. Grammatic. decisio. 40. nu. 2. Crauet. cons. 169 Auenda. in. c. 9. pr#tor. 2. p. nu. 12. in fin. Salcedo in additio. ad Bernard. Diaz. c. 70. lite. C. ver sic. *hoc de clerico.* pag. 222. l. 5. ad fi. tit. 7. lib. 8. Recopi lat.

6309 Azeue. in l. 4. tit. 1. nu. 2. lib. 4. Recop.

6310 Abb. in. c. fin. per text. ibi. col. 2. versi. *vel not.* de sepultur. & in alijs locis citatis à Farinac. 2. tomo crimin. tit. de inquisitione. q. 8. nu. 141. versi. *sublimita primo.* Aufre. ad Capell. Tolos. q. 419. Sed Abba t# in hoc impugnant Fr#c# & Euerar. citati & sequuti à Farinacio in dicto loco, quos vide.

6311 Bal. in rub. de iureiur. circa finem.

6312 Cap. fi. de for. compe. in 6. c. 1. de iure iur. l. 58. tit. 6. p. 1. Ioann. Andre. in cap. licet, de iureiur. in 6. Guido Pap. cons. 29. Dominic. in dict. cap. fi. nu. 3. A lex#. cons. 63. vol. 3. Paulus Fusc. de visit. lib. 2. c. 21. nu. 48. Bellug. de specul. Princi. rub. 12. §. qu# dam, nu. 1. & seqq. Aufrer. in dict. tracta. de potesta. Ec cles. super laicos, nu. 15. & 16. Maran. de ordi. iud. 4. p. distin. 11. nu. 14. & 17. Couar. in lib. 1. variar. cap. 4. nu. 8. vers. *nec quic quam.* & in 4. Decretal. 2. p. cap. 6. nu. 20. & in. c. qu#uis pactum. 1. p. §. 5. num. 6. A uil. in cap. 20. prætor glos. *vsurpan.* num. 11. post med. commun. opin. & practic. secundum Salcedo vbi sup. c. 92. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. part. lib. fin. c. fi. nu. 10. & 11. Paz in pract. 2. tomo, prælud. 2. nu. 35. & seq. fol. 8. vbi ponit practicam relaxationis iura men. num. 38. Ioann. Gutierr. de iuram. confir. 3. part. cap. 12. nu. 2. & seqq. & in lib. 1. practicar. q. 23. nu. 3. in fin. & in repet. Auth. sacramenta puberum, num. 16. & 20. C. si aduersus vendi. Didac. Perez in l. 1. tit. 6. lib. 8. Ordinam. pag. 185. versic. *infertur secundo.* Seraphin. de Seraphinis de priuileg. iur. priuileg. 67. ex n. 1. Azeued. in l. 11. tit. 1. nu. 2. lib. 4. Reco. Tiber. Deci. 2. tomo crim. lib. 6. cap. 12. nu. 8. & 9. quòd e tiamcognoscit secularis iudex, vt de vtro que refert qu# plures autores Petr. Cenedus in collectaneis ad Decretal. c.

139. nu. 2. pag. 308. & in col lectan. ad Cle ment. cap. 1. pag. 393. nu. 1. & addit. ad Bellug. vbi supra, nu. 98. lit. F. optime Farinac. 2. tomo crim. tit. de inquisitione. q. 8. nu. 141. & 146. & quod eti# ista punitioc# petat iudici se culari, præter supra dict. vide in c. seq. Ca chera. tamen in decis. Pedemont. 78. nu. 14. & seqq. te net non posse agi coram Ecclesiastico de distractu contractus iurati, ex Decio in rubric. de iudic. colum. 3. versi. *non obstat quod supra dixi.*

6313 Clar. lib. 5. sententiarum. §. periurium, n. 9. & seq. Cenedus vbi supra.

6314 Infra hoc lib. cap. 19.

6315 Bal. in l. 1. C. quomo. & qu# do iud. Abb. in cap. 1. de iure iur. nu. 10. Hip poli. singular. 490. & ita pro nunciat# fuisse Neapoli, te net Matthæ. de Afflict. de cis. 30. Parlador. lib. 2. rer# quotid. cap. fi. 5. part. §. 11. num. 23.

6316 In ærario com mu. Opi. verb. *condemnatus.*

6317 Infra hoc lib. cap. 19. nu. 8.

6318 Infra hoc cap. num. 137.

6319 L. in concubinatu. ff. de con cubinis. & qu# tradit latè Cla tus in practic. lib. 5. §. fornicatio. nu. 6. & dic# infra lib. 5 c. 3. nu. 127.

6320 Vt in tit. 19. li bro. 3. Recop.

6321 Goffre. quem refert Abb. in cap cum sit ge nerale, nu 25. de for. compe. Hostien. in s# ma eod. tit. versic. *ex præmissis,* & in cap. lator. qui filij sint legit. Aufrer. vbi supra, regul. 2. num. 34. & 35. in tract. de potesta. secul. super Eccle. perso. Boerius decis. 72. Bermond. de publicis concubina. in part. *penitus arcere,* nu. 2. pag. 304. Auenda. in. c. 26. prætor. 2. part. nu 2. Gregor. in dict. l. 58. versic. *estos.* tit. 6. part. 1. Clarus in pract. §. fin. quæst. 37. nume. 4. Paz in pract. 2. tom. pr#lud. 2. nu. 31. in fi. fol. 8. Anasta sius Germon. lib. 3. de sacro rum immuni. cap. 12. num. 58. & 65. Petrus Greg. de syntag. iur. 2. part. lib. 15. c. 12. nu. 37. Azeued. in l. 4. nu. 4. tit. 1. lib. 4. Recop. Farinaci. 2. tomo. crim. tit. de inquisitio. quæstio. 8. num. 131.

6322 Sessione. 24. cap. 8. ibi: *Mulieres, siuè coniu gatæ, siue solutæ, quæ cum adulteris seu con cubinarijs publi cé viuunt, si ter admonitæ non pa ruerint, ab ordinarijs locorum, nullo etiam requirente, ex offi cio grauiter pro modo culpæ puniantur, & extra oppid# vel diœcesim, si id eisd# ordinarijs videbitur, inuocato, si opus fuerit, brachio seculari, eijciantur,* &c.

6323 In. c. 47. prætor. glos. *ò clerigo.* num. 2.

6324 Glos. vnic. in cap. eos. 32. distin. & ibi Geminia. Roman. singul. 665. *licet vxor,* idem in l. cum qu#dam puella, in 1. glos. & ibi Ias. num. 17. & Decius eod. num. ff. de iurisdict. omn. iud. Tiber. Decian. in 1. tomo crimin. lib. 4. cap. 9. num. 56. & 2. tomo lib. 6. cap. 21. num. 37.

6325 Ancharr. e#s. 197. Feder. de Senis c#s 167. August. de Arimino in additio. ad Angel. de malefic. verb. *che me ay adulterato.* nu. 36. & alij ex sup. citatis.

6326 In locis proximè citatis in glos. *Doc. ores.* & Areti. in cap. cum sit, & ibi Felin. nu. 37. plures adducit. de for. compe. cum alijs traditis à Deciano vbi sup. & ibid. cap.

26. nu. 9. & Cene dus in Collectaneis ad De cretal. q. 34. p. 154. nu. 2. vbi proponit qu# stionem multis citatis DD. non tamen re soluit. Tu vide Osasc. decisio. Pedemon. 103 per totam, Bos sium in tit. de coitu damnato & punib. nu. 13. & seq. & Farinac. 2. tom. crim. tit. de inqu isitio. q. 8. nu. 132. versic. *& licet.*

6327 L. 1. 2. & 3. tit. 19. lib. 8. Rec. Bar. in l. hære des palam, in princ. ff. de testamen. Bald. in l. 1. C. de col lusio. detega. Hosti#. & Ioan. Andre. in cap. de illo, extra de eo qui cog nos. consang. vxor sua, scilicèt quòd requiratur vtr#q;: quo d dict# valdè c#mendat ibi Abbas, quia contra occultos concubinarios procedi non potest, Boeri. decis. 72. col. 1. nu. 2. cum seq. post Anchar. in regu. ea qu#, nu. 28. versic. *ego tunc distinxi*, de regul. iur. in 6. dicit Bermond. vbi supra num. 5. Auenda. in dict. cap. 26. prætor. 2. part. nu. 7. Clarus in dict. nu. 4. Anton. Gomez in l. 80. Taur. nu. 20. & 21. Auil. in dict. c. 47. & glos. & nu. proximè citato, Mexia super l. Toleti 2. fundamen. 4. partis num. 13. & sequent. Palaci. Rube. in repeti. cap. per vestras. §. 21. incip. *ex his*, num. 11. & seqq. pa gin. 465. de do natio. inter virum & vxor. Montal. in c# pilatione fori, in parte *con cubinæ.* & plures refert Salcedo super practica Bernar. Diaz cap. 79. litera B. pagi. 262. versic. *& non solum.* Aluarado de m# te def#cti lib. 2 cap. 3. num. 73. versi. *requi ritur ergò.* fol. 74. Cened. in Collectan. ad Decretal. pag. 154. nu. 3. & Tiber. Decia. dict. 2. tomo crim. lib. 6. c. 21. nu. 37. & ibi nu. 9. agit, quando dicetur notorius aut publicus concubinarius.

6328 In dict. c. 26. nu. 11. versi. *& an id. m.*

6329 In consil. 21. lib. 3. circa intellectum. c. 3. sessio. 6. de reformatio. Con cil. Triden.

6330 Matien. in l. 6 tit. 8. glo. 2. ex nu. 23. lib. 5. Recop. Cene. vbi sup. nu. 1.

6331 Seuerinus in tract. de debitore fugitiuo. col. 13. nu. 24. & extollit eius dictum, vt nouum & singulare Hippoly. in l. vnica C. de raptu virg. nu. 31. Anton. Gome. vbi sup. nu. 20. in fin.

6332 Bar. & DD. in l. in concubina tu. ff. de concu bi. Auenda. in dict. c. 26. nu. 4. Auil. in dicto c. 47. glos. *ó casado.* nu. 6.

6333 In dict. c. per vestras. §. 21. incip. *ex his pa tet.* num. 17. & 20. de donatio ni. inter vir. & vxor. Auil. vbi sup. verb. *manceba pablica.* nu me. 1. Anton. Gome. in dict. l. 80. Taur. nu. 22. Didac. Perez in l. 23. tit. 3. lib. 1. O. di. Barahona vbi supra, in litera K. pag. 470.

6334 In dict. cap. 26 prætor. 2 part. num. 13.

6335 Facit præter supra dict. gl. verb. *non,* in. c. tua nos, de cohabitatione clerico. & ibi Abb. nu. 20.

6336 In loco proxi mè citato.

6337 L. 1. ad fin. tit. 19. lib. 8. Recopila.

6338 Voto 4. nu. 6. quem refert & sequitur Clar. in pract. lib. 5. §. fornicatio. num. 10. pag. 206.

6339 Clauasio in s# ma verb. *exc#municatio.* 5. §. casus 18. contra pyratas.

6340 Cardi. & Ioan. Imol. in Clem#. 1. de pœnit#. et remissio. Aufrer. in tract. # potest. Eccles. suþ laic. n. 58.

6341 L. 9. tit. 1. lib. 1. Recopil.

6342 Cap. mulieres. de iudic. in 6. Aufrer. vbi su pra versi. 144. l. 22. tit. 11. l. 35. tit. 16. & l. 3. tit. 7. p. 3. & l. 2. tit. 12. p. 2.

6343 Cap. intelleximus, & ibi Abb. nu. 1. & DD. # adulter. & i#. c. consuluit. in 1. de appell. Hostiens. in s#ma de for. c#p. ver si. *ex præmißis.* dicit c#mu. Al ciat. in. c. 1. nu. 18. notab. 5. de offic. ordi. Couarr. in 4. Decret. 2. p. c. 7. §. 7. nu. 20. Gregor. in l. 58. per text. ibi. tit. 6. part. 1. Clar. in pract. §. fin. q. 37. nu. 3. vers. *quæro nunquid.* & in verb. *adulterium.* nu. 6. Vi llalobos in ærario commu. opin. lit. I. n. 6. Paz in pract. 2. tom. pr#lud. 2. nu. 31. Salcedo super practic. Bernard. Diaz. c. 85. lit. B. versi. *laici.* Petr. Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 15. c. 12. nu. 37. Farina. in 2. tom. crim. tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 130.

6344 Cap. 1. vt lite non contest. c# mun. secund. Deci. c#s. 202. post nu. 1. Speculat. tit. de c# pet#. iud. §. ge neraliter. nu. 16. versic. 18. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. sunt & aliæ, n. 1. & ibi addit. Camilli Borre. lit. G.

6345 L. 12. tit. 17. p. 7.

6346 L. 7. tit. 20. lib. 8. Recopil.

6347 Relatos à Cla ro lib. 5. sent. §. incestus. Gre gor. in l. 58. tit. 6. p. 1. verb. *estos.* Auenda. in resp#. 7. Anto. Gomez in l. 80 Taur. nu. 15. Couarr. vbi su pra cap. 6. §. 8. nu. 21. Didac. Perez in l. 5. tit. 15. lib. 8. or din. & à Salce do in d. loco. c. 74. lit. B. ver si. *laicus.* Decia. in tract. crim. 1. tom. lib. 4. c. 10. versi. *duodecimo.*

6348 Glo. in. c. duo sunt. 96. disti#. cap. quoniam. 18. distin. c. 1. de proba. vbi o#s. Hosti#s. & alij in. c. no uit, de iudi. & in. c. exposita, de arbitris Hosti. Anton. & Imol. in. c. per niciosam, de offi. ord. & ibi Alcia. nu. 71. Dueñasregul. 338. nu. 1. P. Greg. de syntag. iur. 2. part. lib. 15. c. 3. n. 9 Decia. vbi sup. vers. *vndecimo.* Azeue. in l. 1. nu. 67. tit. 16. lib. 8. Recop.

6349 Glo. in. c. si au tem. 11. q. 3. & in. c. omnes, # maiorita. & obed. gl. in dict. cap. duo sunt. & c. sacerdoti bus. 11. q. 1. Aufrer. in tracta. de potesta. Eccles. super laic. nu. 45. Ioan. Garsi. de nobi lita. gl. 9. n. 4. Pined. in monarch. 2. part. lib. 14. cap. 6. §. 1. fol. 343. & P. Gregor. vbi sup. nu. 7.

6350 Epistol. 9. Pet. Gregor. de syntag. iu. 2. p. lib. 15. c. 1. nu. 11.

6351 In 3. & P. Gre gor. in dict. lo co nu. 8.

6352 Dion Cassius lib. 53. Petrus Greg. de syntag. 3. p. lib. 50 cap. fi. nu. 8.

6353 Vergil. lib. 3. æneid. versi. 80. ait: *Rex Anius, Rex idem hominum, Phœ biq; sacerdos.* Et Seruius in c# ment. in hunc vers#, P. Gregor. vbi sup. & l. 6. tit. 1. p. 2. ait, *E segum dixe r# los sabios an tiguos, eseñaladam#te Aristote les, en el tiempo de los Gentiles el Rey non tam solam#te era guiador écau dillo de las hues tes, e Iuez sobre todos los del rey no, mas aun era señor en las cosas espirituales, que estonces*

se fa zian por reuer#cia, epor h#ra de los dioses en que ellos crehian, e porende los ilamauam Reyes, por que regian t#bi# en lo temporal, como en lo espiritual.

6354 Vbi sup. dict. num. 9. & lib. 50. cap. fin. nu. 8. vbi alios citat.

6355 Dion Cassius lib. 53. & Pet. Greg. vbi sup. nu. 10. & in d. nu. 8. & 2. p. lib. 15. c. 1. nu. 9.

6356 In tract. de re gim. Princip. lib. 1. c. 12. & Gregor. in d. l. part. glos. 2.

6357 Imol. & Abb. in cap. quod super his. nu. 14. de voto, idem in cap. in Archiepiscopatu, vbi etiam Ioan. de Anan. de raptorib. communis opin. vt per Berm. de c#cubin. rub. de peccato Sodomi#. nu. 27. & 33. pag. 126. nu. 128. Gregor. in dict. gl. *estos.* Clar. lib. 5. senten. §. Sodomia. num. 3. & in pract. §. fin. quæst. 37. nume. 5. Menochius de arbitrar. lib. 2. casu 286. nu. 2. Salcedo super pract. Bernar. Diaz c. 86. lite ra B. vers. *laicus veró.* pa g. 299. Paz in pract. 2. tomo prælu. 2. num. 3. fol. 8. Arnaldus Alber. de agnosc#. assertio. Cathol. quæst. 23. nume. 75. Conrad. in curial. breui. tit. de So dom. pag. 374 nu. 7. vers. *estq; etiam istud crim#.* Tiber. Decianus in tracta. crimi. 1. tom. li bro 4. c. 10. ver sic. *duodecimo.* Anasta. Germo. lib. 3. de sa cro. immu. c. 12 nu. 68. Plotus in c#s. crim. di uers. 132. nu. 31. vol. 4. Fari na. 2. tom. crimi. tit. deinqui sition. q. 8. nu. 129. facit c. cle rici, de excessibus prælat.

6358 In. c. in Archiepiscopatu, de raptor.

6359 In Collectan. ad. Decretal. c. 130. nu. 1. & seqq.

6360 Supra hoc lib. c. 14. nu. 20.

6361 L. 58. tit. 6. p. 1. gl. fi. in. c. cum sit generale, de for. c#p. & ibi communiter DD. vt dicit Anani. in. c. 1. nu. 9. de simonia. Auil. in. c. 20. præt. gl. *vsurp#,* num. 11. Clar. lib. 5. s#t#. §. simonia. nu. 7. Salce. super pract. Bernar. Diaz. c. 91. lite. A. pag. 314. Paz in pract: 2. tom. pr#lud. 2. nu. 27. fol. 8. Farina. in 2. tomo cri min. titu. de inquisitio. q. 8. nu. 128.

6362 Cap. ita quor#dam, de Iudæis. & ibi Abb. & DD. c. 1. de homici. in 6. l. 4. tit. 21. p. 4. Aufrer. in d. tract. de potesta. Eccles. super laic. nu. 41. Greg. in dict. l. part. Conducunt scripta infra lib. 4. c. 5. nu. 4.

6363 D. c. ita quor#d#, &. c. ad liber#d#, &. c. significauit, &. c. quod oli#, de Iudæis. & Bulla cœn# Domini, quam re fert Archiepis copus Flor#ti. 3. p. tit. 24. c. 72. & extrauag. multa m#tis, de Iudæis. inter c#munes & declarat d. l. 4. p. Didac. Perez in l. 4. tit. 12. lib. 1. Or di. col. 317.

6364 Cap. contra Ido lorum. 26. q. 5. Abb. in. d. c. in Archiepiscopa tu, de raptori. Ioan. Andre. in. c. 1. de vsur. Berm#d. de c# cubina. rub. de peccato Sodo. num. 33. pag. 128. Maran. de ordi. iud. 4. p. distin. 11. nu. 8. Greg. in. d. l. 58. verbo, *estos,* in fi. tit. 6. p. 1. Tiber. De cia. in tract. cri min. 1. tom. libro 4. c. 10. nu. 3. in princ.

6365 Isti enim hæretici sunt. l. 5. tit. 3. lib. 8. Recop. Petr. Gregor. de syntag. iur. 2. p. lib. 15. cap. 12 nu. 37. & DD. citati in seq. casu.

6366 Commu. opi. secund. Alcia. in cap. 1. num. 37. de offi. ordi. Clar. vbi supra. §. h#resis. nu. 4. & 5. post Siman. de Cathol. institu. titu. 25. de Episcop. nume. 1. & seq.

fol. 108. Villalob. in ærario commun. opi. verb. *hæresis.* nu. 42. Paz in pract. 2. tomo præ lud. 2. nu. 28. fol. 8. Rolan. consil. 37. nu. 4. vol. 4. Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 4. c. 26. nu. 4. latè Farinac. in 2. tom. crim. tit. de inquisitione. q. 8. num. 127.

6367 Cap. vt inquisitionis. §. pro hibemus, de h#retic. Nauar. in cap. nouit, notab. 6. num. 44. de iud. Siman. vbi sup. tit. 36. nu. 1. & seqq. Coua. in cap. 33. pract. num. 3. in fin. Paz vbi supra nu. 29. & seq. Bellug. de spe cu. Princ. rub. 11. §. viso nu me. 1. & seqq. & ibi additro liter. A. & Clarus in practic. verbo, *hæresis.* nu. 5. Decian. in dict. nu. 4.

6368 Aufrer. in tra cta. de potest. Eccles. super laic. num. 43. versi. 83. Decian. 1. to. crim. lib. 5. c. 25. nu. 14.

6369 Clarus in dict. pract. verb. *hæ resis.* num. 5. & Camil. Borr. in additio. ad Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. viso. litera A. fol. 63. De cian. vbi sup. nu. 15.

6370 L. quicunque & per totum. C. de hæretic. & l. 1. §. vltimo C. de summa Trinita. secus de iure Canonico. c. inquisi tionis de hæreti. in 6. Decia. 1. tom. crimi. lib. 2. c. 22. nu. 16. & lib. 5. c. 25. nu. 8. & se quent. Peregrinus de iur. fisc. lib. 4. tit. 5 nu. 29. versic. *huiusmodi.*

6371 In. 2. tom. crimin. tit. de inquisitione. q. 8. nu. 127. & id fieri posse asserit etiam An ton. Peregr. de iur. fisc. d. lib. 4. tit. 5. nu. 28 versic. *huiusmo di verô.*

6372 Cap. inquisitionis, de h#re tic. in 6. Decia nus in dict. nu. 16.

6373 Vbi sup. nu. 5 & ibidem tit. 34. num. 23. fol. 159.

6374 Cap. sanè. 2. de offi. deleg. &. c. studuisti, & ibi Bal. eod. titulo.

6375 In 1. tom. crimina. lib. 4. c. 26. nu. 4. versi. *& hi sunt inuen ti.* & ibi lib. 5. cap. 22. & cap. 23. ponit quæ eis non liceant.

6376 Incipit *Cæli & terræ,* edito an no 1586. vide Petrum Greg. de syntag. iur. 3. part. lib. 34. cap. 4. & 7.

6377 Cap. accusatus. §. sanè. de hæretic. in 6. & ibi Ioan. An dre. Auil. in. c. 53. prætor. gl. *castiguenlos.* Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 33. & di ctusmotuspro prius.

6378 L. 36. tit. 6. lib. 3. Recop.

6379 De punitione, reprobatione & expulsione istor# Petrus Greg. vbi sup. 3. part. lib. 34. cap. 3. & capitulis seqq. vsq; ad lib. 35.

6380 In Collectan. ad Decretum, cap. 21. nu. 1. & seq. pag. 26.

6381 In l. itemapud Labeonem. §. si quis Astrologus. ff. de in iurijs. Grego. Lup. in l. 17. tit. 9. part. 7.

6382 L. nullus, & l. nemo, & l. cul pa C. de maledi. l. fi. tit. 23. p. 7. l. 5. tit. 3. lib. 8. Recopi. & qu# tradit Mar#ta de ordi. iud. 4. p. disti#. 11. nu. 8. Grego. in l. 58. tit. 6. p. 1. verb. *estos.*

6383 L. 4. ad fi. tit. 31. par. 7. & c. Episcopi, 26. q. 5. Abb. in. c. 1. nu. 3. & 4. desortile g. id# in cap. cum sit generale, de fo ro compe. nu. 26. Paulus Grillan. de sortile gi. q. 11. nu. 4. in fin. Auenda. in. c. 32. pr# to. nu. 2. Auil. in cap. 53. gl. *adeuinos.* & gl.

sequenti, nu. 3. Clar. lib. 5. sentent. §. hærefis. nu. 9. ver sicu. *successiu# quæro.* Didac. Perez in l. 9. titul. 1. lib. 8. Or di. Salcedo super pract. Bernard. Diaz c. 107. litera B. pag. 364. Paz in pract. 2. tomo, prælud. 2. nu. 32. fol. 8. Petrus Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 15. c. 12. nu. 37. & Cened. vbi su pra & Farina. 2. tom. crim. titul. de inquisitione q. 8. nu. 133. Albertin. de agnoscend. assertion. Cathol. q. 23. numero. 74.

6384 Vbi supra.

6385 Siman. de Cathol. c. 37. nu. 13. Cened. in Collect. ad De cretum, c. 21. nu. 6. c. Episcopi 26. q. 5.

6386 In manual. Lati. c. 11. nu. 31. versic. *decimoquinto.*

6387 Cap. si clericus. cap. 3. c. si diligenti, cum duob. seqq. de for. compe. & cap. fi. eod. tit. in 6. cap. 2. de reliq. & venera. sanct. l. Ma thematicos. C de Episcopali audien. l. decernimus. C. de E pisc. & cler. Pe tr# Greg. de syntag. iur. 1. p. lib. 2. c. 12. nu. 3.

6388 Abb. in cap. cum sit generale. nu. 26. de for. compe. & Petrus Greg. vbi supra.

6389 Cap. non opor tet. 26. qu#st. 1. ibi: *Eos aut# qui talibus abutuntur, eijci ab Ec clesia iußimus.*

6390 Aufrer. in dicto tracta. de potesta. Ecclesiast. super laicos. num. 34. Bal. & Salice. in l. placet. C. de sac. Eccles. Ancharra. in cap. pia, de ex ceptio. in 6. Dominic. in. c. fi. in fi. de for. comp. in 6. Ti ber. Decia. in tract. crim. 1. tomo. lib. 4. c. 10. nu. 8.

6391 L. 4 tit. 4. lib. 8. Recop. Maranta de ordi. iud. 4. p. distin. 11. nu. 10. Auenda. in. c. 1. prætor. nu. 33. versi. *item quilibet,* in 2. & in cap. 5. 2. part. nu. 3. & 4. & 29. Tiber. Decia. in 2. tomo crim. lib. 6. c. 4. num. 6. &. 7.

6392 Auth. vt alearum vsus. C. de aleato. Cardi. & Anani. in. c. 2. per tex tum ibi, de ma ledic. Peli. De cius & alij in cap. cum sit ge nerale, nu. 18 versic. *alius est casus.* de for. compe. Siman cas de Catholic. instit. tit. 8 nu. 4. AEgidi. Bossius in practi. crim. tit. de inquisit. num. 132. Ioan. Rojas de h#retic. 2. part. assertio ne 12. ex num. 168. Auenda. in dict. c. 5. nu me. 3. Auil. in c. 25. pr#tor. glo. 1. num. 9. Couar. in cap. quamuis pactum. §. 7. 1. part. nu me. 12. versic. *crimen autem,* pag. 531. Clar. lib. 5. senten. §. blasphemia, nu. 4. infi. Gre gor. in l. 58. tit. 6. part. 1. verb. *estos.* Dida. Perez in l. 3. tit. 4. lib. 8. Ordi. pag. 138. in princ. versi. *ad quint#.* Paz in pract. 2. tomo prælud. 2. nu. 47. fol. 10. Sal cedo super practic. Bernard. Diaz cap. 110 litera A. pag. 374. Tibe. De cia. in tract. crimi. 1. tom. lib. 4. c. 10. versi. *duodecimo.* & 2. tomo. lib. 6. c. 4. nu. 1. vbi alios refert, & Cened. in Collectaneis ad Decretal. c. 126. nu. 2. versi. *á quo eti#.*

6393 Cap. tua nos, de senten. excommu. & ibi glos. & DD. c. pessimam. 23. q. 8. Aufrer. in dict. tracta. de potesta. Ecclesiast. super laicos nu. 58. ad fine.

6394 Ex Alexan. c# sil. 99. nu. 12. & 13. lib. 6. & Iul. Clar. in dicto lib. 5. senten. §. blasphemia, nu. 5. & Paz in loco proximè citato. Alios refert Tiber. De cia. in dict. c. 4 num. 2.

6395 In dict. cap. 5. pr#tor. 2. p. nu me. 3. citans c#sil. Anchar ra. 15. ad hoc quod etiam in Iudæo sit blasphemia crim# mixti fori.

6396 Dic# inf. lib. 5 c. 1. nu. 110. & refert vsque ad nauseam auto res Cened. in Collectaneis ad Decretal. c. 126. nu. 1. & seqq. pr#ter alios citatos in dict. loco.

6397 Siman. de Cathol. institu. c. 8. nu. 6. Auen da. in dict. c. 5. pr#to. 2. p. nu. 11. Couar. in dict. c. qu#uis pactum. 1. p. *§* 7. nu. 12. vers. *crimen aut#.* pa gin. 531. Salcedo super practic. Bernard. Diaz cap. 110. litera A. pag. 374. vers. *quan doque.* & seq.

6398 Aufrer. in dict. tract. de potesta. Ecclesiast. super laicos nu. 2. & in Clemen. 1. nume. 78. & seq. de offic. ordi. Segura in director. iud. 2. p. c. 6. nu. 11. & Salce. in loco proximè ci tato c. 93. pag. 324. versi. *nec illud,* cum seq.

6399 Infra lib. 3. c. 1. num. 47. & 49.

6400 Cap. 2. de exceptio. in 6. c. pastoralis, de offi. deleg. gl. Innoc. & Abbas nu. 11. An ton. & DD. c# muniter in. c. 1. de offi. ordi. Ias. in l. à diuo Pio. §. sententiam Rom#, nu me. 16. ff. de re iudica. Aufrer. vbi supra nu. 20. Auil. in. c. 20. prætor. gl. *vsurpan,* nu. 21. & in. c. 27. gl. *entreguen.* nu. 1. versic. *& tu vide,* & Coua. in. c. 10. pract. nu. 1. optimè Rolan. consi. 37. vol. 1. & tradit Tiberi. Decia. in tracta. crimin. 1. tom. lib. 4. c. 10. nu. 3. vers. *octauo.* post Bar to. in. l. cum quæ d# puella. ff. de iurisd omn. iu dic. & Cynum in l. properandum. §. sin au tem reus nu. 9 & 10. C. de iu dic. plures refert Petrus Cenedus in Collectaneis ad Decretal. c. 101. num. 12. pag. 258.

6401 De arbitrarijs lib. 2. casu 452. nu. 3. & 4. centur. 5.

6402 Infra isto cap. nu. 175. & num. 182.

6403 Infra hoc cap. num 171. & seqq.

6404 Campeg. in addi. ad Zanchinum, qui etiam hoc tenet in tracta. de hæretic. cap. 37. in princ. & in. c. 8. in additione in vers. *sed quid si laicus.* Tiber. Decia. in 1. tom. crim. libro 5. cap. 22. nu. 21. per textum in. c. inquisitionis, & qua si per totum titul. de h#retic. in 6. & Clem#. 2. eod. tit.

6405 De sacrilegio circa loca tradit multa Tiber. Decia. in 2. tom. crimi. lib. 6. cap. 24. pr#ter aliaqu# tradunt DD. infra citati supet glo. *graues.*

6406 L. 58. tit. 6. & l. 10. tit. 18. p. 1. l. 7. tit. 5. lib. 1. fori l. si quis in hoc. C. de Epis co. & cler. c. fe licis. §. þ hoc, de pœnis in 6. cap. cum fitge nerale, de for. compe. & ibi DD. Aufrer. in repe. Clem. 1. de offi. ordi. col. 4. vers. *sex to fallit,* & col. seq. vers. *& id# dici tur sicognos ceret monialem* Bar. in l. si cui §. cum sacrilegium. nu. 3. ff. de accusationib. commun. opi. secun. M# tu# cons. 266. nu. 56. 77. 79. & 80. Rolan. consil. 24. nu. 1. & seqq. vol. 2. Ioan. Bapt. Lup. in tracta. de vsur. adrepet. cap. quanquam, de vsuris in 6. c# ment. 4. §. 4. nu. 66. Cacialup. in l. 1. C. de summa Trini. nu. 33. Palac. Rube. in repet. c. per vestras. 2. notab. §. sed pulchra dubitatio. nu. 24. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. videamus nu. 1. fol. 66. & ibi additio Camilli Borrel. litera A. Stephanus Ber tran. in consi. 9. & 10. vol. 7. Paulus Grillan. in tra cta. de pœ nis omnifar. coitus quæst. 1. nu. 4. Franc. Marc. in q. Delphinat. 989. *quæritur super,* num. 4. vol. 1. Bernard. Diaz in pract. cap. 87. litera A. pag. 301. cum seqq. & ibi Salced. versi. *apud Hispanos,* & per totam gl. Couar. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 18. vers. *tri gesimoquinto.* & in lib. 3. cap. 3 nu. 1. vers. *ego.* in princ. & in dict. c. Rayn#tius, in initio nu. 19. de testamen. Clar. in pract. §. fi. q. 36. nu. 47. versic. *quæro quid,* & q. 37. nu. 6. Greg.

in dict. l. 58. verbo, *sacrilegio.* Auil. in. c. 20. prætor. glo. *vsurpan,* nu. 11. post medi. Segura in director. iud. 2. p. c. 6. in fi. Azeue do in l. 3. nu. 23. in med tit. 2. lib. 1. Recop. & de incurren te in canon#, si quis suaden te Diabolo, 17 q. 4. vide Didac. Perez in l. 1. tit. 3. col. 104. versi. *piruilegiatus.* lib. 1. ordi. & Ioan. Gutier. in lib. 3. pract. q. 1. nu. 14. & idem in qu#stio. Ca non. cap. 34. num. 14. & Cyrillus Fulgoneus in summula criminum. 2. p. titu. de public. iud. §. 2. nu. 12. Tiber. Decia. in 2. tom. crimi. lib. 5. c. 36. nu. 3. & seqq Foller. in practic. crimin. canon. 2. part. cap. 17. §. vt si est sacrilegium. num. 13. & 14. Farinac. 2. tom. crimin. titu. de inquisitio. quæst. 8. num. 132.

6407 Quos referunt Clar. & Salcedo proximè citati.

6408 In summa de foro compet. vers. *ex præmis sis.*

6409 In tract. de po testa. Eccles. super laic. nu. 16. & seq.

6410 Supra lib. 1. c. 13. nu. 87. & in cap. seq. in casu 11.

6411 Innocen. in. c. cæterum, per text. ibi, de testib. cogend. & ibi Guido Pap. col. 2. versi. *& ideò.* Maranta de ordi. iud. 4. part. distin. 11. nu. 29.

6412 In cap. peruenit, de testib. cog. & Didac. Perez in l. 1. tit. 3. col. 103. versic. *clericus prætereá.* lib. 1. Ordinamen.

6413 Abb. in cap. di lectorum, col. 3. de testib. cogend. & resol uit Didac. Perez vbi supra versi. *clericari volens.*

6414 Abb. in cap. c# P. Manconela, nu. 8. & 10. de accusatio. Anto. Gome. 3. tom. delict. cap. 1. nu. 33. Salcedo in addi. ad Bernar. Diaz cap. 98. ex pag. 340. Simon Maiol. de irregular. li bro 2. c. 7. nu. 2. Couarru. in Clement. si furiosus. 2. part. §. 5 per totum, plutesrefert Petrus Cenedus in Collectan. ad Clem. cap. 12. pag. 406. num. 1.

6415 Vbi sup. nu. 3

6416 Cap. 2. de pœniten. & remissio. & ibi Innocen. & Abb. l. 2. §. miles. ff. de his qui notan. infam. & l. Gr#maticos. C. de professor. lib. 12.

6417 Cap. dilecto de sent. exc#m. in 6. c. 1. de pœnis in 6. Innocen. in cap. venerabilis, de c#sibus. idem in c. 1. per text# ibi, & ibi DD. de offi. deleg. Io#. Quintin. in repet. c. nouit num. 155. de iud. Calderin. in tract. de hæretic. 3. p. tit. de his quæ pertin. ad offi. inquisi. nu. 4. & 5. pag. 83. & seqq. & in 3. p. c. 51. Andre. Gail. practic. obseruat. obseru. 39. nu me. 5. prope fi. lib. 1. & tenent plures ex Doctor. cit#dis in glo. seq.

6418 Decius in cap. cum ab homi ne, notab. 7. & ibi Abb. nu. 8 de iud. Bal. in l. nam silut#. §. ait ff. de offic. pr#fect. vigil. Socin. in regu. 48. fallen. 1. Felin. & Deci. latissime nu. 5. & 19. versi. *vnde infert.* in. c. significasti, & ibi Beroius num. 4. optime Abb. nu. 10. de offi. deleg. Aufrer. in tracta. potesta. Ecclesiasti. super laicos num. 18. Oldradus optimè in consi. 89. in fin. & c#s. 86. Pau lus Fusc. de visitatione lib. 2. c. 32. nu. 16. Anto. Scapus de iur. non script. lib. 5. c. 209. ex num. 8. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 4. casu 394. nu. 65. Hippolyt. in practic. §. pro complemento, nu. 5. Bernar. Diaz in pract. crim. can. cap. 114. verb. *capi,* quòd est capit. vt clericus propter delicta, nu. 1. & 2. vbi ait: *Habe#t insuper prælati omnes ac eorum Vi carij ad prædictas capturas faciendas fidelem ac prudentem ministrum cum compet#ti familia.* Montal. in reperto. ll. verbo *arma,* fo. 10. col. 3. Couarr. in cap. 10. practica. nu. 2. versi. *quarto.* lat# Villadiego

contra hæreticam prauita. q. 11. & alios refert Didac. Perez in l. 2. glo. vnic. in fi. col. 542. tit. 14. lib. 2. Ord. Redin de maiestate Princi. super verb. *n# armis solum.* fol. 32. num. 144. Segura in directo. iud. 2. p. c. 6. nu. 10. in fin. & est commu. opinio ex relatis à Salcedo super practic. Bernard. Diaz cap. 160. num. 23. pag. 515. singul. Roland. consil. 37. num. 1. & seqq. & nu. 9. & seqq. vol. 4. latè Lælius Iorda. de maiorib. Episcop. causis ad Papam deferen. cap. 8. nu. 2. & quasi per totum cap. & nu. 18. & seq. alios refert, & Ti ber. Decia. in 2. tomo crim. lib. 8. c. 3. nu. 47. Petrus Cenedus in Collectaneis cap. 7. pag. 107. nu me. 3. & dicam cap. sequent.

6419 Bal. in dict. c. significasti, de offi. deleg. & ibi Feli. propè fin. num. 5. & L#lius Iorda. vbi supra nu. 40. & seq.

6420 In dict. c. significasti, de of fic. deleg argu men. doctrinæ Innoc. & Hostiens. & aliorum ibi asser# ti#, delegat# non posse per se suam exequi sententiam, sed debere brachium seculare inuocare.

6421 Vbi supra num. 2.

6422 Clemen. 2. §. vltimo, de hæretic. c. statutum. cum gl. verb. *indirecté.* de hæretic. in 6. Hippoly. in pract. §. pro complemento. nu. 5. Lucern. Inquisitorum. verb. *Inquisitor.* nu. 14. Bal. in. d. l. 3. de offic. Præfecti vigil. Paul. Fusc. vbi sup. nu. 17. Menoch. consi. 394. nu. 66. Siman. de catholic. insti. tit. 34. nu. 24. & tit. 41. nu. 15. Couarr. lib. 2. variar. c. fi. in fi. Redin vbi sup. nu. 188. fol. 394. Salced. in praxi, cap. 140. nu. 25. Plaça de delict. lib. 1 c. 8. nu. 10. Rojas in tract. de hæretic. in 2. p. tit. de priuileg. Inquisit. nu. 422. versi. *item Inquisitores habent familiam.* Dueñas regul. 55. limitat. 3. Rolan. consi. 37. nu. 12. vol. 4. Tiber. Decian. vbi sup. tomo 2. lib. 8. c. 3. num. 49. & lib. 5. cap. 24. num. 7. & 8. Lælius Iordanus de maioribus Episcoporum caus. ad Papam deferen. cap. 8. nu. 41. Gundisaluus in tract. de h#retic. cap 11. nu. 15. cum seqq. Eimeric. in 3. part. director. Inquisit. q. 56. & ibi Franc. Pegna com. 105. pag. 631. repertor. Inquisitor. verb. *arma.* §. sed vtrùm Inquisitores, Bernard. Com in lucerna, verb. *Inquisitor. §.* 14 Cened. vbi supra num. 2.

6423 Abb. & Ioan: de Anani. in cap. vltimo, de simonia Felin. in proœm. De cretal. Grego. nu. 18. in fin. Decia. vbi supra nu. 44. & 48. in fin. fol. 199. col. fin. versi. *ex his infe ro.* Tabien. in summa, verb. *delegare*, nu. 5. §. 10. & verb. *vtrúm delegatus*, ibi, *sed Rector seholarium.*

6424 Cieer. in oratione pro Ros cio Ameri. Plutarch. in vita Romul. l. 2. §. deindè. ff. de origine iur. Couar. in Clem. si furiosus, in mi tio 2. part. nu. 12. de homicidio.

6425 In pract. crimi na. cap. 12. & ibi eius glosographus Salce.

6426 In. c. 1. de cleric. non ordi. ministr. Bald. in l. qui sub. pr#textu. C. de sacros. Eccles.

6427 Quos ipse refert decisione 71. num. 9.

6428 Lib. 2. cap. 26.

6429 Cap. 18.

6430 Danielis. 5.

6431 2. Reg. 6.

6432 Lib. 2. de sacro Ecclesiæ principatu. c. 5. fol. 34.

6433 L. nulli. C. de iud. l. 1. & 2. ff. de quibusre bus ad eund#. iud. eatur.

6434 Cap. per tuas. de arbitris. c. quod in dubijs, versi. fin. de consacratio ne Eccles. vel altar. l. si aliena. ff. de solutio. l. si c#munem. ff. quem admod. seruit. amitt. cum alijs quæ cumulat Anto. Gome. 3. tom. cap. 10 num. 6.

6435 Contra l. nulli. C. de iudic. cum plenè traditis per Menoch. de arbitrar. lib. 2. casu 371.

6436 Primus omnium Antoni. de Prato in l. 1. in fi. ff. quæ senten. sine appella. rescind quem sequuti sunt Socin. Seni. consi. 12. col. 5. & 6. lib. 1. & in. c. 2. nu. 30. de mu tuis peti. vbi istud dictum ex altat, & Felin. dicitverb# stu p#d#, & sequi tur in c. placuit, nu. 6. post me dium de pr#scrip. Bart. in l. pr#cipimus. §. eo autem obseruando. C. de appella. Boer. decision. 300. nu. 2. Matthe sel. notab. 143 pag. in singular. DD. 282. Aufrer. in tracta. depotesta. Eccles. super laic. num. 13. Ferdinan. Loazes in tractat. de c#uersione Pagan. Regni Valentiæ. fol. 52. fundamen. 15. pro parte fidei, & idem in tract. de matrimonio Regis Angli#, dubitatione 10. num. 20. Natta in cap. quamuis, de pact. in 6. Cardi. Alban. consi. 13. nu. 16. Iosephus Ludouic. decisio. Luc#. 26. nu. 18. 1. part. dicit communem Bossius in tit. de for. compe. nu. 110. 116. in fi. 146. & seqq. Menoc. de arbitrar. casu 371. num. 13. in fin. vbi quòd ista est magis recepta opi. licèt vix à iudicibus laicis seruetur. Soci. in l. cum senatus. col. fi. in fi. ff. de reb. dub. vbi dicit obtinuisse, & esse notandum pro liberando amico à morte. Maranta de ord. iudic. 4. p. distin. 11. num. 22. Ferrara cautela 10. & Anchar. opin. à nemine fuisse impugnatam dicit Neuizanis in silua nuptia. lib. 6. num. 36. & ita vidisse practicari ait Chassanæ. in consuetud. Burg rub. 1. §. 5. versi. *Archidiaconus.* num 70. Hippolyt. singular. 180. incip. plura. Borrellus in tract. de arbitr. §. 1. glos. 3. nu. 244. Bonacosa in c#munibus opin. 2. part. verbo *laicus si delinquit.* pag. 45. col. 3. Ioan. Arnono soliloq. 57. incip. *non est neglig#dum.* Castellus in l. 74. Taur. glo. fin. Orosci. in l. Imperator Hadrian. col. 244. num. 18. ff. de statu homin. & plures alij DD. citati per Regnicolas in locis infra relatis, & Tiber. Decia. in tract. crim. to. 1. lib. 4. cap. 9. nu. 44. facit. cap. per tuas, de arbitris, & l. si commun#. ff. quemadmod. seruit. amitta. Anasta. Germon. lib. 3. de sacror. immunita. lib. 3. c. 15. nu. 84. tra dit aliqua fun damenta Ioan. Gutier. lib. 1. pract. qu#st. 6. num. 1. vsque ad 7. Petrus Cenedus multos alios coacerua uit authores, quorum aliqui hanc sequuntur, ipsum videto confusè loquentem in Collectan. ad Decretal. cap. 176. pag. 387 alios refert Farinac. 2. tomo crimin. tit. de Inquisitione, quæst. 8. nu. 151.

6437 Purpurat. in l. Imperium. nu. 9. ff. de iurisd. omnium iudi. Socinus in dicta l. cum senatus. Orosci. & Bossius vbi supra.

6438 Vbertin. Zucard. in repetitione l. posthumo nato, nu. 43. C. de bonorum possessione contra tabulas.

6439 Bart. & DD. in dict. l. Imperator. Bald. in l. partim. C. de rer. v#dicatio. latè Hippoly. in repetitione l. fi. C. de probationi. latiùs Ias. in l. si em#cipati. C. de collatio. & Rebuff. in Auth#. habita. priuileg. 106. C. ne filius pro patre.

6440 Dict. l. si commun#. ff. qu#admod. seruit. amitta. l. 1. C. si in commu. ead. caus. resti. postul. Felin. in dict. cap. placuit, nu. 6. ad fi. versi. *primo non habet locum.* Couar. in cap. 34. pract. nu. 2. Orosci. in dict. l. Imperator. ff. de statu homin. & DD. infra cit#di pro altera communi, & Farinac. in 2. tomo crimin. tit. de Inquisition. q. 8. nu. 151. versi. *nec obstat.*

6441 L. omnes qui vbique cum Authen. seq. C. de Episco. & cler. Auth. vt cler. apud prop. Episcop. & not. in l. magisteriæ. C. de iurisdictio. omnium iud. Decia. in 1. tomo crimi lib. 2. c. 22. num. 11. & 17.

6442 Federi. consil. 16. Angel. de malefic. in p. *Cheme ay* nu. 46. Soci. in dicta l. cum senatus, de rebus dubijs.

6443 Cap. sententiam sanguinis, ne cleric. vel monach.

6444 L. vnic. §. vbi autem. C. de caduc. tollen. l. ei qui non amplius. ff. de donatio. causa mort.

6445 Argum. text. & materiæ in l. 1. C. de condictio. furtiu.

6446 L. 9. & 123. styli & l. siquis vxori, inprinc. ff. de furt. vbi quod in delictis socius criminis non gau det priuilegio socij. Anchar. in cap. cum non ab homine, co lum. 2. in fin. de iudi. Carol. Molin. in additio. ad Alexan. consi. 122 nu. 17. vol. 4. & consi. 239. ad fi. vol. 6. sin gulariter Aimon Craue. c# sil. 232. incip. *Domínus Neuizanis,* lib. 2. & primam opi nionem nunquam practica ri dicit Boeri. super consuetud. Bituric. tit. de iurisdictione. §. 9. Re buf. in proœ. ad Regi. constitu. glo. 5. nu me. 117. idem in dict. Auth. habita, priuileg. 106. vbi dicit hanc opin. passim practicari. Vrsil. in addit. ad Afflict. decis. 213. nu. 17. & seqq. Osascus in decisione Pedemontan. 103. num. 10. Ioan. Rupel. lib. 3. foren. instit. cap. 11. Boeri. in consuetud. Biturícens. tit. de iurisdictio. §. 8. vbi testatur priorem opin. nunquam in practic. seruatam fuisse. Idem ait Igneus in l. 1. §. si quis in villa, num. 27. ff. ad Sillan. Stepha. Lamber. in tracta. de contract. eorum. gl. *finis.* num. 244. Mar#ta de ordin. iudi. 4. p. distin. 11. num. 24. Afflict. d. decisio. 213. Marcus Mantua singular. 556. pag. 926. in singul. DD. Natta cons. 65. & cons. 590. in fin. lib. 3. Chassanæ. super consuetu. Burgund. rub. 1. §. 5. nu. 70. & falsam esse primam opi. asserit Couarr. in dict. c. 34. practica. nu. 1. ad fi. versi. *id circo,* & c#muni ter practicari in hoc Regno hanc vltimam tenet Anto. Go me. 3. tom. delict. cap. 10. nu. 6. in fin. O rosci. in dict. l. Imperator Hadrianus nu. 18 col. 244. ff. de statu homi. du bitat, quòd iudices, saltem la trunculatores, primam opin. admittant, Didac. Perez in rub. tit. 1. lib. 3 Ord. col. 745. versi. *ex quibus infero.* Padilla in l. 1. nu. 6. C. de diuers. rescrip. Menoch. de arbitra. lib. 2. casu 371. nu. 13. in fin. dicit, quòd pri ma opi. magis recepta est, sed quòd illam vix obseruant laici iudices: h#c q; etiam ait obseruari Iulius Clar. in pract. §. fi. q. 36. nu. 46. latè Azeuedo in l. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. nu. 23. & seqq. & in l. 1. tit. 4. lib. 1. Recop. nu. 4. Mexia de pane conclus. 5. nu. 74. fol. 84. & ita procedunt tradita à Tiberio Decia. in dict. tract. crimi. 1. tomo. lib. 4. c. 9. nu. 44. multi etiam alij hanc tenet ex late & confuse relatis à Cenedo in Collectan. ad Decretal. c. 176. nu. 1. & resoluit Ioan. Gutier. lib. 1. pract. q. 6. nu. 7. & seqq. & Fari na. 2. tom. crim. tit. de inquisi. q. 8. nu. 151. versi *c#trarium.* & pro hac opi. est l. si quis perfer# dum §. fin. ff. de furt. l. minoribus. C de his quibus vt indign. facit regul. quod sepa ratorum separata debet esse ratio.

6447 In dicto loco nu. 151. in fin.

6448 Singular. 180 cui aduersatur Speculator de cleric. c#iuga. versi. *quid si cle ricus.* Deci. in Auth. cassa & istita, num. 9. C. de sacrosan ctis Eecles. O talora de nobi lita. 2. part. c. 1. nu. 1. in fin. Couar. in dict. cap. 34. practi car. nu. 3. in fi. Didae. Perez in proœmio, tit. 1. lib. 3. Ordi. vers. *ex quibus.* col. 448. Mexia vbi sup. nu me. 77. & Azeue. in dict. l. 10. nu. 25.

6449 Ét anvaleat c# promissum in eos factum, de fendit Couar. cap. 34. pract. nu. 1. versi. *est enim ratio.* & alios refert Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretal. c. 176. pag. 388 nu. 3. & vide infra hoc cap. nu. 205.

6450 Tiber. Decianus in 1. tomo crimin. lib. 4. cap. 26. nu. 18. & alij citandi in glo. seq. num. 161.

6451 Bart. in l. præcipimus. §. eodem obseruan do. nu. 2. C. de appella. Aufrer in dict. tra cta. de potesta. Eccles. super laic. nu. 11. 12 31. Maran. de ordi. iudi. 4 p. distin. 11. nu. 18. & seqq Didac. Perez in l 3. tit. 1. lib. 5. Ord. col. 788. versic. *vlteriùs dubitatur.* Aze uedo in dict. l. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. nu. 23. & seqq. Tiberius Decia. in tract. crimina. 1. tom. lib. 4. cap. 9. nu. 44. & vbi supra in dict. cap. 26. nu. 18. & Ioa. Gutier. lib. 1. practic. qu#st. 6. nu. 3. & 10. & ibid. q. 43. nu. 1. & 2. & idem lib. 3. q. 30. nu. 51. & seqq. & ad qu# indicem appel letur ex duobus arbitris, vi de Caballin. in milleloq. 883. Michael de Palacios de contract. lib. 5. c. 9. pag. 458. versic. *additur.* Brunor à Sole in qq. legal. quæst. 14.

6452 L. 10. tit. 1. libro 4. Recopil.

6453 Num. 181. & seqq.

6454 Ioan. Andre. in cap. felicis, de pœnis. in 6. Felin. & Anani. in. c. de his, nu. 13. de accusatio. idem Felin. in cap. placuit, nu. 6. ad fin. versic. *c#sidera* de pr#script. optimè distinguit Abbas in cap. statuimus, de maledic. Bald. in l. placet, nu. 5. C. de sacrosanctis Eccles. vbi dicit notand. quòd pœna t# poralis non tol lit spiritual#, nec è contra, post Iacob. Butric. ibi: idem Bal. in l. si quis in hoc genus. C. de Episcop. & cler. & in l. 1. C. de sum. Trinita. & ibi Paul. nu. 7. latè Siculus vbi distinguit, in c. tuæ, de procurato. Alcia. in cap. 1. num. 128. de offic. ordi. Cæpol. caut. 5. Ioann. de Amicis c# sil. 37. col. 1. Bonacos. in c# mun. opi. crimin. verb. *abso lutus semel.* Aufrer. in tracta. de potesta. Ec cles super laic. nu. 54. Siman cas de Cathol. institu. tit. 8. nu. 5. Didac. Perez in rub. pag. 205. verb. *& punitus.* & in l. 1. in princip. tit. 8. lib. 8. Ordin. & in l. 3. tit. 4. eod. lib. pag. 138. col. 1. versic. *ad quintum.* Francis. Pegn. in 2. part. director. schol. 20. col. 5. Natta consil. 225. num. 1. post Couarru. qui plures refert lib. 2. var. cap. 10. num. 6. Auenda. in. c. 5. prætor. nu. 18. in 2. part. Anton. Gome. de delict. 3. tom. cap. 1. nu. 40. Greg. in l. 58. verb. *estos.* tit 6. part. 1. & in l. 4. verb. *cortenles.* tit. 28. p. 7. Auil. in. c. 25. glo. 1. nu. 11. & 22. Villalo. in suo ærario verb. *iudex.* nu. 163. fol. 92. Bossi. de criminib. tit. de Inquisitione, pag. 61. nu. 132. Bellug. de spec. Princ. rub. 11. §. viso. nu. 22. & 23. & ibi additio in §. videamus, lit. C. Clar. in pract. §. fi. q. 57. n. 11. & seq. Salcedo suþ pract. Bernar. Diaz c. 110. litera A. pag. 374. col. 2. versic. *est equidem.* Paz in pract. 2. tom. prælud. 2. num. 49. & seqq. fol. 10. & Tiber. Decia. in tract. crimi. tom. 1. lib. 4. cap. 9. nu. 45. & cap. 10. nu. 5. versi. *& nota.* & 2. tom. lib. 6. cap. 36. nu. 8. vbi alios citat. Anastas. Germo. de sacro. immunit. lib. 3. cap.

12. num. 88. pag. 212. Hieron. Portoles in schol. ad Molinum. §. absolu tus, ex num. 1 Anto. Scap. de iure non scripto. lib. 1. cap. 11. nu. 13. Bru nor. à Sole in quæstio. legal. q. 17. & num. 40. ex princ. a lios refert Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretal. c. 113. pag. 275. per totum cap. & ibidem cap. 126. num. 4. pag. 294. Petrus Grego. de syntag. iur. 3. part. lib. 47. c. 4. in fin.

6455 L. senatus. ff. de accusatio. cap. at si cleri ci. §. de adulterijs. de iudicijs.

6456 Auth#. de sanctissimis Episcop. §. si verò crimen. tex. in c. felicis. §. porrò. de pœnis in 6.

6457 Decisio. 289.

6458 Abb. num. 24. Marian. Socin. col. pen. Felin. num. 13. in cap. cum sit generale, de for. compet#. Paz in pract. 2. tom. prælud. 2. nu. 32. fol. 8.

6459 Vltra DD. in cap. ad falsariorum, de crim. falsi. tradit Bernar. Diaz in praxi canon. cap. 117. vbi latè addi. Salced. ibi ex pag. 387. Dueñas in regul. 29. Paul. Fusc. singul. 11. Baeça de inope debitor. cap. 1 nu. 77. Felician. de censuris, tit. de depositio. & degradat. cap. 11. & cap. 13. versi. *secundo in falsario.* pa gin. 309. & vers. *falsarij literarum regiarum*, pag. 311. Didac. Perez in l. 21. tit. 19. glos. *falsa nuestro sello.* lib 8. Ordi. pag. 387. Humada in scholijs ad l. 60. tit. 6. part. 1. ad text. nu. 1. fol. 77. plures refert Cenedus in Collectan. cap. 26. nu. 1. & seqq.

6460 Cap. Ecclesiarum seruos. 12 quæst. 2. cap. nullus. de for. compe. cap. 2. de postulan. c. indicatum. 89 distin. glos. in cap. fin. de exception. in 6. Authen. item nulla communitas. C. de Episcopa. audi. l. 48. tit. 6. p. 1. Hostien. in s# ma de for. c#peten. versi. *ex præmißis.* nu. 1. Abb. in cap. li cet ex sucepto, nu. 7. versi. *duodecimus.* de for. comp. Speculat. tit. de c# pet#. iud. aditio. §. generali ter, n. 27. vers. 27. Platea in l. senator#, nu. 3. C. de dignita. lib. 12. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. videndum, nu. 6. & in fin. ait secus esse in criminalib. Montal. in repertor. ll. Reg ni, verb. *iudex Ecclesiasticus.* Auil. in cap. 20. præt. glos. *vsurpan*, nu. 11. Quesada diuersar. quæstion. cap. 29. num. 10. & 11. Paz in practic. tomo 2. prælud. 2. num. 16. & seq. fol. 7. Decia. in tracta. crimina. tomo 1. lib. 4. c. 9. num. 58.

6461 Mat#ta de ordi. iud 4. part. distin. 11. nu. 4. Hippolyt. in cons. 67. nu. 60. Bald. & DD. in l. 2. C. de Episcop. & cleric. Barba. in. c. 2. & ibi Felin. nu. 3. de foro compe. Tiber. Decia. in 1. tomo crimi. lib. 4. cap. 9. per totum, optimè Calcaneus in consil. 71. per totum. de seruis est text. in cap. Ecclesiatum seruos. 12. qu#st. 2. glos. in cap. fi. de vit. & honestat. cler. Foller. in const. de personis cleri. nu. 13. fol. 41.

6462 Crotus consil. 363. nu. 19. lib. 3. & Angel. in l. vtimur. ff. de sepulcr. viol. & in l. 1. ff. ad leg. Iul. maiesta.

6463 Luc. de Pen. in rubri. C. de do mesti. in fi. lib. 12. Greg. in l. 6. tit. 33. par. 7. Auenda. in diction. ver bo, *bíuir*. Ferdinan. Bonior in l. 1. verb. *Fa miliares.* C. de Episco. & cler. Agusti. Beroi. in quæst. 35. per totam, M#dosi. in regul. Cancell. q. 10 Mascar. depro batio. 2. tom. conclus. 755. Carauitasuper ritu 46. nu. 35 Menochi. de arbitrar. casu 210. nu. 19. pro bat cap. fin. de verb. signi. & §. sed si filius, in fin. institu. de testam. l. 1. §. ad quæstionem. ff. de qu# stio. l. respici#dum. §. furta. ibi: *In cuius domo morantur, & omnes qui simul habitant.* ff. de pœnis.

6464 Capicius decisio. 12. nu. 1. & 2. dicit commu. opinio. & Ioan. de Monte Sperello inter consil. Calcan. consi. 72. Abb. in cap. 2. nu. 6. de foro compe. Clarus in pract. quæs. 35. versic. *nunquid familiares.* Farinac. de crimin. tit. de inquifitio. q. 8. nu. 46. cap. fi. de offic. Archid.

6465 Archidia. in. c. clericum. 11. q. 1. & in cap. Ecclesiarum seruos. 12. q. 2. Abb. in cap. 2. nu. 6. de foro comp. Bellug. vbi supra. Decianus vbi supra num. 17. & 57. & anteced. & dicam infra cap. seq. nu. 266.

6466 Ex supra proximè citatis.

6467 Cap. 1. de homicid. in 6. Aufrer. in tracta. de potest. Eccles. super laic. nu. 84. Greg. in l. 58. tit. 6. p. 1. verb. *estos.*

6468 In tract. de libertate Eccle siasti. quæst. 1 nu. 3. & Ioan. de Turrecremat. in cap. si quis deinceps. 17. qu#st. 4. Tiberi. Decia. in 2. tom. crim. lib. 6. cap. 36. num. 9.

6469 Vltima in dicto cap. si quis deinceps.

6470 Cap. 1. §. nos. versi. *volumus.* de pace Constanti. in feud. l. non distingue mus. §. sacerdo tio. ff. de arbitris. l. si qui ex consensu, cum l. seq. C. de Episcopal. audi. dict. l. 48. tit. 6 part. 1.

6471 Ioan. Andre. in addition. ad Specul. tit. de arbitrio. §. potest. in fi. Gre gor. in dict. l. 48. verb. *porsu aluedrio.*

6472 L. 58. titu. 6. part. 1. Paz in pract. 2. tomo prælud. 2. nu. 31. fol. 8.

6473 Glo. in cap. licet ex sucepto, verb. *vacan te*, de for. com pe. & ibi Abb. num. 11. versi. *sextusdecimus.* Hostien. in su ma eod. tit. ver sic. *ex præmissis.* col. 4. cap. de prudentia. de donatio. in ter vir. & vxor. l. quoties. C. de iud. Bart. in l. Titia. ff. solut. matrimo. Bald. in l. vbicunque ff. de in terrogator. action. Abb. in cap. non est, & in cap. Gem ma, de sponsa. Afflict. decis. 219. Capicius decis. 7. Anto. Gome. in l. 53 Taur. nu. 53. Molina de primogenijs lib. 2. cap. 15. nu. 75. & seq. Que sada diuersar. quæst. cap. 29. num. 14. Azeuedo in l. 10. num. 45. tit. 1. lib. 4. Recop. Ioan. Gutier. lib. 1. practica. qu#st. 44. nu. 6. ad fin. & libro 3. quæst. 29. num. 30.

6474 Num. 235.

6475 L. 1. C. quando ciuil. actio criminal. pr#iud. Bart. in l. interd#. §. qui fur#. ff. de furtis. dicit notan dum Castellus in l. 48. Taur.

6476 Aufrer. in tra cta. de potesta. Eccles. super laic. num. 21. Anto. Gome. in l. 50. Taur. num. 53. Silua nuptia. in ver bo, *non est nubendum*, num. 48. Specul. tit. de compe. iud. §. generaliter, num. 16. vers. 19. & 29. & 35. & ibi addi tio. Didac. Perez in l. 2. tit. 1. lib. 3. Ordi. col. 775. in me dio. Paz in practic. 2. tomo prælud. 2. nu. 21. fol. 7.

6477 L. 10. tit. 1. lib. 4. Recop.

6478 Anchar. cons. 21. col. pen & fin. & Molina de primogen. lib. 2. cap. 15. nu. 75. & seq. Azeued. in dicta l. 10. num. 44. & 45. & 46. tit. 1. lib. 4 Recop. Paz vbi supra, Ioan. Gutier. in dicta q. 44. nu. 10. & in dict. quæst. 29. numero. 32.

6479 In 1. tom. crimin. lib. 5. cap. 22. num. 6.

6480 In tract. de causa pia, in præfatione pag. 9. & seq. & priuileg. 149. pag. 173.

6481 Concil. Trid. sessio. 22. cap. 8. ibi: *Episcopi etiam tanquam sedis Apostolicæ legati in casibus â iure c#ceßis omnium piarum dispositionum, tam in vltima voluntate, qu# inter viuos sint executores.* glo. in cap. relatum, in 1. de testamen. cap. 1. & ibi Hostiens. & alij de emptio. & vendi. l. h#reditas 53 §. si defuncto, ibi: *Tñ principa li vel Pontificali authoritate com pelluntur ad obsequium supremæ voluntatis.* ff. de petitione hæredi. & ibi Bald. & in Authen. de Eccle siastic. titu. §. si quis autem voluerit fabri care: & est locus præuentio ni, glo. in cap. fi. de arbitr. in 6. latê Tiraq. vbi supra in di cto priuilegio 149. & pro c# st#ti tradit Couarru. in dict. cap. relatum, in fi. & id quo q; ad iudices Regis pertinet, vt probat Tiraque. ibid# priuilegio 150 Anastas. Germo. de sacror. immunita. lib. 3. cap. 8. num. 64. pag. 180. Petrus Bellug. de specu. Prin cip. rub. 17. §. finaliter, num. 10. fol. 105. & vers. *videamus*, num. 5. fol. 107. & ibi addi. litera P. Ioan. Gutier. lib. 1. practic. qu#st. 45. nu. 1. & seq. Salazar de vsu & consuetud. cap. 8. num. 20. fol. 110.

6482 Cap. tua nos, &. c. Ioannes, de testam. l. 7. tit. 19. part. 1. & l. 6. tit. 10. part. 6. Abbas & Barbat. in cap. si hæredes, de testamen. Gregor. in dict. l. 7. ver bo *que cumpl#.* Didac. Perez in l. 2. tit. 7. libro 5. ordina. pag. 206. col. 1. versi. *similiter.*

6483 Auth. de Ecclesiast. titu. §. si quis autem pro redemptio ne. c. tua nos, & ibi glos. de testamentis. glos. & Abbas col. 1. Imol. 3. Barbat. num. 8. & Cardina. in cap. si hære des, de testamen. & ibi Couarr. num. 4. Quesada diuersar. quæstion. cap. 29. num. 8. latè Conrad. in templo iudic. lib. 2. cap. 5. §. 4. tit. de potentia Episcop. cir ca vltimas vo lunt. fol. 174. Rebuf. in tracta. in quibus casib. iudic. se cul. pos. cognosc. de person. Eccles. nu me. 87. Greg. & Perez vbi sup. Paz in pract. 2. tomo prælud. 2. nu. 44. fol. 10. Salazar vbi sup.

6484 Cap. si hæredes. & cap. tua. & cap. Ioannes. de testament. & ibi Abbas & Couarruu. in dict. cap. si hæredes, in princip. Ceruantes in l. 6. Taur. nu. 116. & seq.

6485 In rebus autem quæ sunt mixti fori, excusatur laicus à pœna legis Regiæ, si laicum conneniat coram Ecclesiastico. Anto. Gom. in l. 53. Taur. nu. 53. Ioan. Gutierr. in lib. 1. pract. quæst. 45. nu. 5. & 10. & lib. 3. q. 29. nu. 6. cum seqq.

6486 L. 10. tit. 1. libro 4. Recop. & ibi Azeuedo nu. 49. Angel. de Aretio in tracta. de te stamen. §. executores autem reliquit. col. 2. versic. *secundo aduert#dum est,* & Bellug. de specul. Princi. rubric. 17. §. finaliter. num. 10. & seqq. vsque ad fin. & in versic. *videa mus.* num. 11. & ibi additio Ca milli Borrelli lite. I. fol. 106 post decisio. Capel. Tolosa. 214. & 51. vbi Aufrer. & Rebuf. vbi supra nu. 5. Couarru. in dict. cap. relatum. in 1. num. 13. de testament. Tiraquel. in d. tract. de pia causa, dict. priuile gio 149. & sic est intellig#da l. 7. tit. 10. p. 6. & qu# tradit Ioan. Gutier. lib. 3. practic. qu#st. 29. nu. 7. 8. 14. & seq. & nu. 30. vbi alios referunt.

6487 In dict. versic. *videamus.* num. 11. in fin. & nu. 12. præter citatos in glos. præced.

6488 Cap. clericis, ne cleric. vel monach. & ibi gloss. & in cap. fin. eod. tit. in 6. cap. quod clericis & ibi glos. de for. compe. glos. in cap. fi. de exceptio. in 6. Aufrer. in tracta. de potesta. Eccles. super laic. num. 14. & 39. Montal. in repertor. ll. in verb. *Iudex Ecclesiasticus.* Grego. in l. 4. & 8. pertex tum ibi, tit. 6. part. 1. verb. *en lo temporal.*

6489 Cap. statutum §. 1. de h#reti. in 6. Campeg. in addi. ad Z#chi. in tracta. de h#retic. c. 31. versi. *ceßat prætereá.* Decia. in 1. tomo crim. lib. 5. c. 22. num. 55.

6490 L. etsi. ff. de adoptio. cap. si quis de poten tib. 24. quæst. 3. cap. 1. 87. distinct. & per tot#. 84. & 85 distin. & cap. super quibusdam, in fin. de verbo. signifi. Innocen. in. c. signific#tibus, de offi. deleg. Speculat. titu. de compe. iud. §. generaliter. num. 16. versi. 19. Abb. in. c. licet ex sucepto, num. 7. de for. competen. Maranta de or din. iudic. 4. p. distin. 11. nu. 9. Couarru. in cap. 34. practi car. nu. 3. vers. *sic & Innocent.* pag. 245. Segu ra in director. iud. 2. part. c. 7 nu. 8. fol. 116. faciunt dicta infra hoc cap. nu. 160.

6491 Innoc. per textum ibi, in cap. ex tenore, de for. compe. & in cap. significanti, de offic. deleg. Hosti#. in summa, eodem tit. versi. *ex præmißis.* col. 4. Aufre. de potesta. Eccles. superlaic. num. 29. Abb. vbi supra, versic. *vnde reddo.* Maran. de ordi. iud. 4. part. distin. 11. nu. 11. Speculat. tit. de compet. iud. aditio. §. generaliter, nu me. 27. versi. 23. Gregor. in l. 48. tit. 6. p. 1. verb. *à dezir.* Couar. in cap. 6. practica. nu. 1. in fi. Auenda. in cap. 1. prætor. nu. 31. fol. 17. col. 4. versic. *decima causa.* Auil. in cap. 20. prætor. glos. *vsurpan.* num. 11. vsque ad med. Didac. Perez in l. 3. tit. 1. lib. 3. ordin. col. 781. in princ. versi. *fallit qu# do.* Bouerius in singul. verbo *iudex.* num. 5. pag. 362. in singul. DD. fa cit text in cap. de collatis. 87. distin. glos. in cap. fi. de exceptio. in 6. & di cta l. 48. in fi.

6492 Auth. vt diffe r#t. iud. §. si t# contigerit, ver sic. *quoni#.* ibi: *Qui debet vindi care oppreßum, ipsum opprimere reperitur.* & ibi glos.

6493 Montal. in l. 8. tit. 7. lib. 1. fori glo. 1.

6494 In tracta. criminali 1. tom. lib. 4. cap. 9. nu. 84. & seq. in fin.

6495 Consil. 12. *viso & discusso,* vol. 5.

6496 L. 3. 10. & 14. tit. 1. lib. 4. Re copila.

6497 In dict. cap. 6. practica. nu. 1. in fin. versic. *tmó & in hoc.*

6498 Azeue. in dict. l. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. nu. 47. & in l. 14. nu. 12. tit. 9. libro 3. Recop. Segura in director. iudic. 2. part. cap 7. nu mero. 10.

6499 Azeue. in dicta l. 10. num. 48.

6500 Abb. in. c. licet ex suscepto. num. 9. de for. compe. Mar#ta de ordi. iud. 4. part. distin. 11. num. 11. Greg. in dict. l. 48. tit. 6. part. 1. verb. *â dezir.* & Humada su per glo. 8. ibidem, fol. 67. num. 1. Dida. Perez in dict. l. 3. tit. 1. lib. 3 Ord. col. 781. in princ. versi. *fallit qu#do.* tex tus in dict. Authen. vt differen. iud. §. si. quis verò existimans, ibi: *Et ipsi in peregrinis affligantur.* Conducunt tradita à Matienço in l. 1. glos. 21. num. 15. tit. 10. lib. 5. Recopil.

6501 Bart. in l. soda les. col. 3. nu. 10. ff. de colle gijs illic. Montal. in reperto. super ll. Regni verb. *liga.* Aui les in cap. 2. pr#tor. glo. *jun taràn.* nu. 9.

6502 Archidi. Ancharra. & Phi lip. Franc. in cap. constitutionem, de ver bo. signi. in 6. Innoc. in cap. olim, de restitutione spoli. Cardi. in Clemen. 1. nu. 16. ad fin. de offi. ordi. latè Tiraquel. in ll. con nubial. glo. 8. num. 9. & id# de retract. §. 26. glos. 1. nu.

18. & seqq. Nauar. in cap. nouit. 3. notabil. num. 115. & anteced. de iudic. Matien. in l. 1. glo. 21. nu. 16. & seqq. tit. 10. lib. 5. Re cop. Cachera. in decisio. Pedemonta. 68. num. 30. in c# sil. Nicolai Bal bi. *sequ#tis.* fol. 75. argumen. text. in cap. c# ab Ecclesiarum, iuncta glos. de offi. ordi. cap. baptizarem. 5 distin. glos. in cap. sacro, verbo *periculo moræ,* in §. caueat, de sentent. excommunica.

6503 Infra isto lib. cap. fin. num. 70. & seqq.

6504 Quos refert A uenda. in cap. 1. prætor. nu. 31. ad fi vers. *item propter.* post Ioan. An dre. in cap fi. de exceptio. in 6. cap. cum sit, & cap. clericus, de for. c#peten. text. & glo. in cap. administratores. 23. quæst. 5. v bi Archidiac. & notant omnes in Auth#. statuimus. C. de Episcop. & cleric. Tiberi. Decia. in tracta. crimi. 1. to mo lib. 4. cap. 9. num. 84. & seq. & cap. 10. nu. 3. versic. *quarto.*

6505 Glos. 1. in. c. vergentis. de hæretic. & in c. administratores. 7. qu#st. 5.

6506 Auth. vt differentes iud. §. si verò. ibi: *Si veró dum aliquis adierit iudicem prouintiæ, non meruerit iustitiam, tunc iubemus eum adire suum sanctissimum Episcopum, & ipsum mittere ad claris sim# prouinttæ iudicem, aut per se venire ad eum, vt modis omnibus audiat interpellantem, & liberet eum cum omni iustitia, secundûm nostras leges, vt non cogatur peregré de sua patria proficisci*: text. in Authen. vt iudices sine quoq. suffrag. §. si quis autem, vbi dicit: *Damus autem prouincialibus licentiam, si quid apud prouintiam iniustum, qui administrationem habet, egerit, vel si dam nis aliquibus aut calumnijs subdat nostros collatores, vt Deo ama biles Episcopi, & prouintiæ pri mates preces ad nos dirigant, ex ponentes cingulum habentis delicta, nos enim hæc agnoscentes dirigemus in pro uintiam hoc exa minaturum.*

6507 Cap. pr#ced#ti, num. 74. & tradit Auenda. in dict. cap. 1. prætor. nu. 31 vers. *item ob negligentiam dominorum.*

6508 Cap. innouamus, de tregua & pace, & c. excommunica tion, de raptorib. cap. si quis Romipetas. & seq. 24. qu#st. 3. Hostien. in summa de for. compe. versi. *ex præmißis.* nu me. 1. Aufrer. in tract. de potesta. Eccles. super laic. nu. 3. & 62. Specula. tit. de c# peten. iudi. adi tio. §. generaliter. nu. 27. versic. 28. Auil. in cap. 20. præto. glos *vsurpan,* num. 11. Greg. in l. 48. gloss. magna post med. tit. 6. p. 1.

6509 Gregorius vbi supra.

6510 Zanchi. de h#retic. cap. 32. & ibi additio Campegij De cia. 1. tom. crimin. lib. 5. c. 22. num. 37.

6511 Abb. in cap. li cet ex suscepto. nu. 7. versi. *septimus,* & ibi DD. de foro compe. Hosti. in summa eodem titu. dict. versic. *ex præmißis,* ibi: Item quando Speculat. vbi sup. nu. 29. versic. *trigesimo sexto.* Quesadadiuer sar. quæst. cap. 29. nu. 3. per text. ibi in Authen. vt different. iud. §. si verò contigerit. Auth. si verò. C. de iud.

6512 Vbi supra per cap. quanto, de iud. Aufrer. in tract. de potesta. Eccles. super laic. num. 33. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. sunt & ali#, num. 1. & Camil. Bor rel. in additio. ibi lite. D. vbi remissiuè refert sex casus, in quibus secu laris iudex cognoscit super iure patrona tus: conduc#t infra dicenda cap. sequ#. nu mero. 141.

6513 Cap. quanto de iudic.

6514 Ad Clemen. 3. part. pag. 419. num. 3. post Mascar. de pro batio. conclus. 957. Spino in specul. testament. in glo. 4 princ. ex num. 15. in fin.

6515 Authen. vt differen iud. §. si verò contigerit, cap. per ve nerabilem, ad medium, qui filij sint legiti mi. glo. 2. in. c. licet ex sucepto, & ibi Abb. nu. 7. de foro c#pe. Hosti#. in summaeod. tit. dict. versic. *ex præmißis.* co lum. 4. Anto. de Butri. in. c. super, col. 4. versi. *nota quar to.* de rescript. Speculat. titu. de competen. iud. aditio. nu. nu. 29. versic. 32.

6516 Vt videre est per Campeg. in addi. ad Z#chi. de h#reti. cap. 31. versi. *ceßat prætercá.* ibi: *Item officia les.* Tiber. Decia. in 1. tomo crim. lib. 5. c. 22. num. 35.

6517 L. 15. titu. 13. lib. 8. Recop. Mexia de Pane, conclu. 4. nu. 28. dicam infra lib. 3. c. 4. num. 69. 70. & 72.

6518 Cap. 1. de emptione & venditione, & ibi Cardina. & alij, Platea in l. vnic. nu. 4. C. vt nemini lic. in comparatio ne spec. se excusa. lib. 10. Aufrer. in dicto tracta. de potesta Eccle. super laic. nu. 3. c#mu. opin. secund. Boer. q. 69. nu. 4. & 21. Couar. lib. 3. variar. c. 14. nu. 5. versi. *huius tandem.* Auiles in. c. 17. prætor. glos. *á razonables.* nu. 4. in fin. Mexia vbi supra. Tiber. Decia. in 1. tomo cri min. lib. 4. c. 10. versi. *tertio limita.* facit. l. 1. C. de episcop. audi#. Dicam inf. lib. 3. c. 3. nu. 4. & supra isto cap. num. 36.

6519 Siculus & Bar bac. in dict. c. 1. de emptione & vendit.

6520 In dict. q. 69. num. 21. & su pra dicta num. 36.

6521 Cap. nouit, de iudic. glos. in cap. nos inter. de purgatio. canon. Abbas in dict. cap. licet ex suscepto, num. 11. de for. comp. Hostien. in s# ma eod. tit. ver sic. *ex præmissis.* col. 4. Speculator in d. ti tu. de competen. iud. aditio. §. generaliter. nu. 2. ver sic. *tertio.* Montal. in reperto. ll. Regni, verb. *iudex Ecclesiasticus.* Quesada diuersar. quæstion. c. 29. nu. 5. Alios refert Petrus Bellug. de specu. Prin cip. rubr. 12. §. quæd#. nu. 95. fol. 81.

6522 Abbas in. c. 1. nu. 14. in medi. de offic. or din. Felin. in rubr. col. 3. de tregua & pac. dicit singulare Azeued. in l. 1. tit. 2. lib. 6. Recop. nu. 35.

6523 Cap. illud. 11. quæst. 2. cap. de lapsis. 16. q. 6. Auil. in. c. 20. prætor. gl. *vsurpan.* nu. 11. tradit Tiber. Decia. in tracta. crimin. tomo 1. lib. 4. c. 9. num. 35. & seq. fol. 157.

6524 D. c. aliud. 11. q. 1. &. c. aliud, de pœnit. dist. 1. dicit notabi le Maranta ex alijs in tract. # ordi. iud. 4. p. distin. 11. nu. 12. Nauar. in cap. nouit, notab. 6. ex princip. vsque ad nu me. 14 de iud. Grego. in l. 58 tit 6. verb. *estos pleytos.* part. 1. ad fi. Felin. in c. cum sit, nu. 16. de foro comp. Abbas in cap. acced#tib. per text. ibi de excessib. prælat. Hostiens. vbi supra num. 1. & col. 3. versi. *item ad Ecclesi#.* in princ. Mon tal. in dict. repertor. ll. verbo *Iudex Eccle siasticus.* Auil. in dict gl. *vsur pan,* num. 11. Aluar. Valascus de iure em phiteo. quæst. 7. num. 22. ver sic. *cæterum.* latè Azeued. in l. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. nu. 52. & seqq. Paz in pract. 2. tom. prælu. 2. nu. 34. fo. 8. Decia. in trac. crimi. 1. tom. lib. 4. c. 10. nu. 3. vers. *nono.* Anastasi. Germ. lib. 3. de sacro. immu. c. 8. nu. 58. pag. 180.

6525 Maximè citati per Azeued. vbi supra.

6526 Orosci. in l. 1. nu. 16. col. 368. ff. de offic. præfect. vrb. Perez in l. 26. tit. 3. lib. 1. Ordinamen.

6527 In l. 19. per text. ibi. nu. 4. tit. 25. lib. 4. Recop. & in l. 21. ibid. nu. 5. facit l. 9. tit. 1. lib. 4. Reco. & l. 13. verb. *sea # si ninguna.* dict. tit. 25.

6528 L. 1. cum glo. C. de emanci. lib. l. 3. §. fi. ff. de testibus. c. si duobus, de appellatio. c. si cleric#. & cap. ex transmissa, de for. compe. & cap. si clericus. 11. qu#st. 1. Abb. in cap. licet ex suscep to, num. 3. 6. 12. & 13. de for. compet#. Hostiens. vbi supra dict. ver *sic. item ad Eccles* & additio ibi, & M#tal. vbi supra. Que sada cap. 29. diuers. quæst. Auil. in dict. cap. 20. pr#to. glo. *vsurp#.* nu me. 8. & 11. Paz in practi. dict. 2. tomo, prælud. 2. nu. 20. fol. 7. Bellug. de specul. Princ. rub. 22. §. & quia. fol. 119. num. 4. & dicam lib. 3. c. 8. num. 195. & infra hoc. c. nu. 203.

6529 In additione ad Abb. in dicto cap. licet ex suscepto, num. 6.

6530 Ioann. 18.

6531 Num. 203.

6532 Campeg in additione ad Z#chin# de hæretic. cap. 32. versi. *ceßat prætereá* in fi. Decian. in 1. tomo cri min. libro 5. cap. 22. num. 36.

6533 Cap accusato res, versi. *cuius in ag#do.* 3. q. 8. & ibi bona gl. & in cap. fin. de exceptio. in 6. & l. cum Pa pinianus, & Authen. consequenter. C. de senten. Ab bas vbi supra, versic. *octauus.* Quesada in di cto loco num. 4. post Auil. in dict. glo. *vsurpan.* num. 11. in fine.

6534 Innoc. in cap. exposita, de arbitris. & plenius Hostien. & Ioann. Andre. ibi: Lucas de Penna in l. nemo carcerem, col. penul. sub nu. 16. versic. *illud autem nota, quod ad Iudi cem Ecclesiasticum.* C. de exactor. tributo. li bro 10. quod pro constanti tradit Lælius Iordan. de ma iorib. Episcop. caus. ad Pap# deferen. cap. 8 num. 61.

6535 Auenda. in. c. 19. prætor. nu mero. 8.

6536 In l. 4. num. 3. tit. 1. lib. 4. Re cop.

6537 Cap. administratores. 23. quæst. 5. cap. cum ad verum. 96. distin. Innocen. in dict. c. licet ex suscepto, & ibi Abb. num. 7. versi. *decimus.* Anani. post Ab bat. in cap. exc#municam#. §. Catholici, de h#retic. id# Abb. in cap. quod super his, de voto, & in cap. 1. col. fin. de offic. ordi. Roland. consi. 37. num. 20. vol. 4. Auil. in cap. 20. pr#to. glos. *vsurpan,* nu. 2. 3. & 17. Tiber. Decia: in tract. crim. 1. tom. lib. 4. cap. 10. num. 3. versi. *octauo.*

6538 Ias. in l à diuo Pio. §. sententiam Rom#. ff dere iud. Que sada diuer. qu# stio. cap. 29. num. 13.

6539 Couar. in cap. 10. practi. nu. 1. versi. *cadem ratione.* Auil. in cap. 20. pr#to. verb. *vsurpan,* nu. 21. Villalob. in ærario commu. opin. lite. I. nu. 165. Azeue. in l. 15 num. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. & dicam infra num. 175. & 182. & dixi su pra hoc. c. numero. 80.

6540 Azeue. & alij proximè citati

6541 L. 10. tit. 1. libro 4. Recop.

6542 In dict. l. 10. num. 39. in fi.

6543 L. vt perfectius C. de annali ex ceptione. Authen. vt differen. iudic. verfic. *si veró dum #liquis.* & in §. in ciuitatibus. tex. & ibi glo. Innoc. & Abbas num. 3. & 7. in fi. & seq. & num. 15. in fi. in dict. cap. licet ex sucepto, de for. com pe. l. fi. tit. 29. part. 3. Aufre. in tract. de potesta. Ecclesi. su per laic. num. 57. Anton. de Butri. in cap. ex tenore, de for. compe. A reti. in §. sed hoc iure, insti. de Attilia tur. Maranta deor di. iud. 4. part. distin. 11. nu. 11. Speculat titul. de compe. iud. aditio. §. generaliter, nume. 29. versic. 31. Chassanæ. super consuetud. Burgund. rub. 1. §. 5. nu. 62. Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. lib. 4. cap. 9. nu. 84. Burg. de Paz in l. 3. Tau. nu me. 1052. fol. 311. Montal. in repertor. ll. Regni, verb. *Iudex Ecclesiasticus.*

6544 Dict. l. fin. tit. 29. part. 3.

6545 In §. sed hoc iure, num. 4. institu. de Attiliano tuto.

6546 Supra lib. 1. c. 2. num. 22. & 24. & infra libro 3. cap. 6. num. 140. & seqq.

6547 Guido in decisione Delphinat. 562. Clarus in practic. §. fi. quæstion. 36. versic. *quæro quid fiper laicum,* A zeued. in l. 4. num. 4. tit. 1. lib. 4. Recop.

6548 De recup. pos sessio. remed. 14. num. 205. & seqq.

6549 Singulariter Farinacius 2. tomo crimin. tit. de inquisitio. quæstio. 8. num. 146. vsque ad 151. præter dicenda infra cap. seq. nu. 235.

6550 Nauar. in Ma nual. Latin. c. 21. num. 32. Paz in pract. 2. tom. pr#lud. 2. nu. 22. fol. 7. Concil. Triden. sessio. 25. de reformatio ne cap. 12.

6551 Num. 127. & seqq.

6552 Cap. certum, cum duobus sequentib. 10. di stin. &. c. quoniam, & cap. suscipitis, ead. distin. cap. tuam, de ordi. cogni tio. c. causam, qui filij sint le giti. glos. in. c. fi. de exceptio. in 6. l. 56. & 58. tit. 6. part. 1. Calderi. consil. 15. sub tit. de iudi. c. nos inter, & ibi no tata, de purgatio. canon. Ma ranta de ordi. iud. 4. part. distin. 11. nu. 27 Viuius de c#mu. opi. verb. *iudex laicus,* libro 1. Speculat. tit. de com pe. iud. aditio. §. generaliter, num. 1. & 16. vers. 15. & 16. Cachera. in de cifio. Pedem# ta. 30. nu. 1. & 16. Gregor. in dict. l. 58. verbo *estos pleitos.* De causa matrimoniali tradit Bellug. de specu. Princ. rub. 11. §. sunt & aliæ, num. 1. & ibi additio Camilli Borrelli fol. 65. De diuortio Couarr. in 4. 2. part. c. 7. num. 8. Paz in pract. 2. tomo prælud. 2. nu. 31. Farina. 2. tom. crimi. tit. de inquisi tio. quæst. 8. nu. 126. l. 56. tit. 6. part. 1.

6553 In c#mentar. rerum Mosco bitar#, & Petrus Grego. de syntag. iur. 2. part. lib. 15. c. 12. nu. 37.

6554 Num. 33. 230 & 235.

6555 Auth. de collator. §. ciuitatum, & l. fi. §. item Episcopi. ff. de muner. & honor. quamuis di ct# §. item Episcopi, non ac cipiatur pro prælato seu Antistite, sed pro inspectore & censore annonæ, secun dùm Bud#um ad Pandect. su per dict. loco: & prædictam conclusionem, quamuis sub du bio, tenet Ioan. Gutier. in qu# stion. canonic. cap. 35. nume. 28.

6556 L. sancimus. § interdicimus. ibi: *Eg#tium pa bula, & alias pias causas.* C. de sacros. Eccles. glo. in l. si cui annuum. ff. de annu. legat. Tiraq. de causa pia in pr#fatione, pag. 10. & seq.

6557 Paul. Castr. consi. 23. *viso puncto.* col. penult per tex. in l. vnic. §. vltimo. C. de caduc. tollen. & in l. 2. §. exercitum. ff. de his qui notan. infam. Tiraq. vbi supra pag. 14. versi. *& bene facit.*

6558 L. i. & 2. & ibi glo. 1. C. de c# dit. in public. horre. lib. 10. & per totum. C. de frum#. vrb. C#stan. & de frumen. Alexand. eod. lib. & vtrobique DD. & pragmatica *de lospo sitos,* quæ est hodiè l. 9. tit. 5 lib. 7. Recop. & quæ tradit Tiraq. de causa pia, priuileg. 150. pag. 174.

6559 Abb. in cap. li cet, de voto, notab. 3. Philipp. Franc. in cap. qui post votum, de regalar. in 6. Ioan. Gutier. de iuram. confir. 3. part. cap. 12. nu. 10. probat cap. fi. de foro comp. in 6. & in cap. 2. &. c. quod suþ his, & cap. ex multa, §. quod autem, de voto.

6560 Angel. in Auth#. vt def#ct. seu funera, in princ. Maran. de ordi. iud. 4. part. distin. 11. num. 33.

6561 Sup. hoc. c. & inf. hoc lib. c. 19. nu. 8.

6562 Maranta vbi supra nu. 30.

6563 Glo. verb. *pia loca,* in cap. 1. §. 1. de censibus in 6. Abb. in cap. sopitæ, nu. 5. eod. tit.

6564 Sessione 22. c. 9. & adest eti# declaratio 159 Cardinali# di putatorum ad interpretationem dubior# sacri Concilij.

6565 Federic. cons. 111. tradit latè Ioan. Gutier. in qq. cano. quæst. 35. nu. 18. & 19. & 25. vsque ad fin. Salazar de vsu & consuetud. cap. 8. nu. 20. fol. 110. Calcaneus in consil. 71. per tot. & Malcar. de probatio. 2. tom. conclus. 869. num. 28. & 31. cum alijs.

6566 Ancharra. con sil. 343. *oportet primó inquirere,* ad fin. Felin. in cap. de quarta, sub nu me. 8. versi. *decimo nono.* de præscriptio.

6567 Inf. c. seq. nu. 220.

6568 Cap. licet, de iureiur. in 6. c. decernimus, # senten. exco. eod. lib. Mar#ta vbi sup. nu. 31. Bald. Salicet. & alij in l. consulta diua lia. C. de testa. Tiber. Decia. 1. tomo crim. lib. 4. cap. 10. versic. *quinto limita.*

6569 Bald. Salice. & alij in l. consul ta. C. de testament.

6570 Glos. in dict. cap. decernimus. Angelus in l. ex causa, de postul#. & in dict. l. c# sulta, & Cæpol la cons. 10. col. 1. Tiberi. Decia. in tract. cri min. 1. tom. libro 4. cap. 10. num. 3. versi. *quinto.*

6571 L#bert. de iur. patron. art. 10. prim. qu#stio. princ. 1. part. lib. 1. fol. 9. nu me. 6. & dic# aliqua in cap. seq. nu. 228.

6572 Cap. verum. de for. compe. & ibi Abbas & DD. Maran. de ordi. iud. 4. part. distin. 11. num. 7.

6573 Ioan. Calderi & Barbaci. & Corsetus in rubri. de iur. iur. nu. 57. & seq. in vol. 5. tract. DD. Alios re fert & sequitur Ioan. Gutier. de iur. con firma. 3. part. cap. 12. num. 8.

6574 Cap. fi. de iud. in 6. Maranta vbi supra numero. 13.

6575 Imol. & DD. in cap. 1. de of fic. ordi. cap. 2 §. similiter. de exceptio. in 6. quia debet vnum brachi# alterum iuuare. cap. cum ad verum. 96. distin. Vincent. Cigaud in ope re aureo, titul. de authorita. Eccles. fol. 34 col. 4. in principio.

6576 Num. 110:

6577 L. cum qu#d# puella. ff. de iu risdi. omnium iudic. l. fi. C. # incolis. lib. 10 ibi: *Mulieres maritor#honore erigimus. genere nobilitam#, for# ex corum perso na statuimus, & domicilium mutamus.* glos. in cap. eos. 32. di stin. gl. in. c. cle ricum 11. q. 1. Dominic. in cap. 1. §. fi. col. penul. versic. quid devxore, de cleric. coniugat. in 6. Ab bas col. 2. & ibi Imol. in. c. 2. de for. competen. Bellug. de specu. Prin cip. tit. de propositione grauam. §. videndum, col. 2. Marian. Socin. in c. 1. col. 10. nu. 20. de for. c#pet#. Montal. in l. 32. verb. *la tercera,* tit. 2 part. 3. & est communis opinio, secund. Greg. in dict. l. 32. verb. *casa miento,* & dicit ab ea non rece den dum Didac. Perez in l. 1. col. 97. versic. *ex quibus infer tur.* tit. 3. lib. 1. Ord. quod eti# resoluit Tiber. Decia. 1. tom. crim. lib. 4. c. 8 nu. 3. & 6. & cap. 9. nu. 53. præsertim si causa criminalis ciuiliter intentaretur.

6578 In cap vnic. de cler. coniugat. pro quo facit Matth. de Afflict. in constitu. Neapol. lib. 2. de exceptio. hostica, rubric. 19. nu. 12. dicentis, quod quando priui legium compe tit marito ratione seruitij, & exercitij, non transgreditur personam, ex regul. priui legium. ff. de regul. iur. & in 6.

6579 In dict. loco.

6580 Spes i#punitatis est detest# da, & venit au ferenda, glos. *sper#tes*, in Cle men. 1. de offi. ordi. & ibi Aufrer. nu. 9. cap. error. 33. distin. Auth. de mandat. Princip. §. non per mi tes. cap. fi. de immunita. Eccles. cap. 2. ne cleric. vel monach.

6581 Simanc. de Ca tholic. institu. cap. 46. num. 17. & 20. Couarru. in cap. 34. pract. nu. 13. Rojas insin gular. fidei, liter. I. singular. 98. pag. 71. per cap. accusatus. §. fi. de h#reti. in 6. alios refert ad hanc quæstionem Cenedus in Collectan. cap. 34 pag. 49. & tan git Azeue. in l. 10. num. 56. & seqq. tit. 1. lib. 4. Recop. Tiber. Decia. 1. tom. crim. libro 5. cap. 25. num. 9.

6582 L. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. vbi Azeue. nu. 56. & seq. nonfirmauit pedem.

6583 Super epistol. Pauli ad Roman. homilia 24.

6584 Cap. fucare figmentis. de c# secration. dist. 1. Ioan. Andre. in regu. eaqu# fiunt, de regu. iur. in 6. Bald. in proœm. De cretal. col. 5. Alberic. in i. fa ctum à iudice. ff. de regu. iur. & idem in tra cta. statutor. 2 part. q. 198. Ancharra. in repet. cap. canonum statuta. quæst. 11. de constitutio. Pineda in mo narch. Eccle. li bro 2. cap. 5. §. 1. col. 2. latè Cenedus in Collectan. ad Decretum, cap. 31. pag. 47.

6585 Tiraquel. in l. 3. connub. ex num. 1. & ex num. 14. Cene dus vbi supra.

6586 Lib. 34.

6587 Lib. 2. Saturn.

6588 Cap. 24.

6589 Ruth. cap. 3.

6590 Cap. 6.

6591 Cap. 14.

6592 D. Paul. 1. Corinth. 2. D. Hieron. 1. ad Demetri. D. Tho mas 2. 2. qu#s. 169. articu. 2. & in Isai. c. 3. Alexand. Halens. 2. part. q. 151. memb. 3. & in 4. q. 68 memb. 9.

6593 In Rapsodia. c. 21. pag. 222.

6594 In suo epistolario spirituali fol. 136. pagina. 2.

6595 In Casina actu 2. scena. 2. *Peculij probam nihil habere addecet Clam viro: & quæ habet partum ei, haud c#modi est, quin vi ro aut subtrahat, Aut stupro iunenerit hoc viri censeo eße om ne, quidquid tu# est.*

6596 In legib. connub. leg. 3. nu. 3. & seqq. & Azeue. in l. 1. num. 5. tit. 12. lib. 7. Recop. & Ribadeney ra de Princip. Christia. cap. 21. pag. 397. ad fin. & de alijs legib. Romanorum c#tra immodicos s#ptus prandiorum, & aliar# rerum, vide qu# dixi supra lib. 1. c. 3. nu. 46.

6597 De Regno libro 16.

6598 Bal. in l. quod non ratione. ff de legib. Soci. in cap. veni#s. col. 12. versic. *prætereá.* de ac cusatio. Rebuf fus in 2. tom. constit. Fr#c. tit. de pan. aur. arg. in princ. num. 17. Cæpolla de seruitut. rusti. pr#d. tit. de seruitu. aqu. haus. col. pen. Bened. in c. Rainuntius, verb. *cuidam Petro,* de testam.

6599 Vt per totum tit. 12. lib. 7. Recop. & nimis necessaria esset executio in hoc, vt ait Bald. sibi con trarius in #œ mio Greg. in parte *P. ex Pacificus,* sub nu. 34. & Auenda in cap. 14. prætor. nu. 2. in pric. Rebuf. vbi supra, nume. 18. Tiraq. in l. 3. c#nub. num. 14. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordin. col. 1330. Azeue. in l. 2. num. 2. dict. tit. 12. lib. 7. Recop.

6600 Cap. accusatos §. vltimo, & cap. vt officium. §. compescendi. de hæretic. in 6. Simanc. de cathol. insti tu. tit. 34. numero. 27.

6601 L. 1. ff. si quis ius dicenti n# obtempera. & l. 2. ff. de iurisdi. omnium iud.

6602 Lapus, Dominic. & Fr#c. in cap. accusatus, §. sanè de h#retic. in 6. Palac. Rub. in repet. cap. per ve stras. §. 17. nu. 25. de donat. inter vir. Gregor. Lup. in l. fi. tit. 17. part. 7. glo. fin. Couarru. in 4. de sponsal. 2. p. c. 3. §. 7. num. 6. Siman. de catholi. instit. tit. 40. nu. 2. & 3. etalios refer#s Du eñasin regul. 290. limitatio. 3. Rebuf fus in concord. regn. Fran. tit. de public. con cub. in glos. & cum omne, col. 1. 2. part. pag. 237. Arnald. Albertinus de agnoscend. assertio. cathol. & hæretic. q. 23. per totam. Matien. in l. 5. tit. 1. glo. 2. num. 3. & 4. lib. 5. Recopil. Didac. Perez in l. 3. tit. 1. lib. 5. Ordi. fol. 44. in fin. Rojas de hæreti. 1. part. num. 540. cum seqq. vbi nu. 549. autumat solos Inquisitores de hoc cognoscere posse: in quod etiam inclinat Azeue. in dict. l. 5. nu. 3. in fi. tradit etiam Al fonsus à Vera cruce in specu. c#iug. tit. de im pedimento

ligaminis. in fi. & Ioann. Gutierr. in lib. 2. pract. quæst. 8 nu. 1. & seqq. super dict. l. 5. tit. 1. lib. 5. Re cop. pag. 26. Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 5. cap. 22. nu. 41. Farina. 2. tom. crimin. tit. de inquisitio. quæst. 8. nu. 127.

6603 L. 5. tit. 1. lib. 5. Rec. & DD. proximè citati. & Arnald. nu. 74.

6604 Butri. in cap. fi. de iudic. & plures alij cita ti à Daima. in proœm. pragmat. sanctio. §. posthumo fol. 112. Augusti. Bero. in rubri. de iud. nu. 51. Couar. in practi. cap. 33. nu me. 1. Paz in pract. 2. tomo, prælud. 2. nu. 15. fol. 7.

6605 Remigius in tracta. de immuni. Eccles. quæst. 2. pag. 218. Didac. Perez in l. 9. tit. 2. lib. 1. Ordi. col. 71. versic. *quæri tam#.* Paz vbi supra nu. 43. fol. 10.

6606 Supra isto lib. c. 14. nu. 98.

6607 Supra isto lib. cap. 14. num. 95. & cum Cyno tener Azeued. in l. 1. nu. 108. tit. 16. libro 8. Recop.

6608 Cap. ita quor#d#, & ibi glos. Abb. & DD. de Iud#is, & cap. i. de homicid. in 6. l. 4. tit. 21. par. 4. & ibi Gregor. verb. *Yglesia,* & quæ dixi supra hoc cap. num. 2. in fine.

6609 Cap. canonici, de offic. ordi. in 6. cap. licet, de iureiur. cap. decernimus. cap. si iudex laicus, de sentent. exc#munic. in 6. Ti ber. Decian. in tract. crimin. 1. tomo lib. 4. c. 10. nu. 3. ver sic. *sextò.*

6610 Concil. Toletan. III. c. 16. Petrus Greg. de syntag. iur. 2. part. lib. 15 cap. 12. nu. 37

6611 Cap. per venerabilem, & ibi Abb. col. fin. qui filij sint le giti. Couar. su per 4. Decretal. 2. part. cap. 8. §. 8. nu. 16. pag. 446.

6612 L. Iudices, 10. in fin. C. de Episco. audi#. Anastasi. Ger mon. de sacro. immunita. lib. 2. cap. 6. num. 34. pag. 75. fa ciunt supradicta isto cap. nu mero. 106.

6613 L. 11. tit. 29. par. 7.

6614 Aufrer. in tracta. de postesta. Eccles. super laic. & in Clem. 1. de offic. ordi. Tiberi. Decia. in tract. cri mina. 1. tomo lib. 4. cap. 10. num. 2. & seq. vsque ad fi. Petrus Grego. de syntag. iur. 2. part. lib. 15. c. 12. nu. 37. & latius idem in lib. artis iur. c. 8. & alij quos refert Azeue. in l. 4. num. 1. tit. 1. lib. 4. Re copila.

6615 Dicam infra hoc cap. num. 184. & cap. seq. nu. 15.

6616 Lib. 3. de sacro. immunit. cap. 12. num. 42. pag. 208.

6617 L. si quis posteà. ff. de iud. cap. proposuisti, & ibi Soci. de for. compe. cap. tu#, depro curato. glo. in cap. nos inter. de purgation. cano. Auil. in cap. 20. præto. glos. *vsurpan.* nu. 12. Farina. 2. tom. crimin. tit. de inquisitio. qu#st. 8. in fin. verbis.

6618 In l. senatus. col. fi. C. de ac cusatio. Bossi. de for. compe. nu. 80. in practica.

6619 Sic visum fuit Palac. Rub. in repet. cap. per vestras. notab. 2. num. 24 de donatio. inter vir. & vxor & Paz in pract. 2. tom. pr#lud. 2. num. 39. in fine.

6620 Singulariter Aufrer. in Cle men. 1. nu. 98. cum 3. seqq. de offic. ordi.

6621 Ioan. Garsi. de nobilita. glo. 9 num. 32. in fi. & nu. 53. ver sic. *sexta conclusio.*

6622 Cap. 1. de offi. ord. cap postulasti, de iudæis. cap. postulasti de homicid. c. cum Episcopus de offic. ordi. in 6. l. 59. in fi. tit. 6. part. 1. l. 14. & 15. tit. r lib. 4. & l. 6 ti tu. 4. lib. 1. Re cop. & vltra or dinarios in dictis locis tradit Boer. decis. 227. nu. 11. Aufrer. in Cle men. 1 nu. 93. cum seqq. de offic. ord. L#franc. in Clemen. disp#dio sam, nu. 9. de iud. Alexan. con sil. 130. nu. 3. vol. 4. M#t. l. in repertor ll. Regni, verb *Iudex Ecclesiasticus.* fol. 61. col. 4. latè Palac. Rub. super c. per vestras. §. 44. notab. 2. incip. *sed est pulchra dubitatio.* nu. 17. & seqq. pag. 399. de donatio. in ter vir. & vxo. Couar. in cap. 10. pract. nu. 1. & seqq. M#chac. de successio. creatio. §. 22. num. 17. Auenda. in. c. 1. prætor. nu. 22. Auiles in cap. 20. pr#tor. glos. *vsurpan.* nu. 14. & seq. Redin de maiestat. Princi. versi. *sed etiam per legitimos tram tes.* nu. 141. cum seqq. fol. 32. Iul. Clar. in pract. §. fin. quæst. 37. nu. 8. vbi dicit hanc commu. opin. & Didac. Perez in l. 4. tit. 1. glos. *inuoque la ayuda del braço seglar.* col. 473. lib. 3. ordi. & idem in l. 49. in additione, tit. 19. li bro 8. ordi. pagin. 396. Roland. consi. 37 num. 4. vol. 4. Paz in practi. 2. tomo, prælud. 2. nu. 54. & seq. & plures refert Salced. super practic. Bernard. Diaz cap. 122 litera A. vers. *illud etiam,* pag. 410. & in cap. 151. num. 1. & seqq. & nu. 16. pag. 504. & seq. & idem Sal cedo in additio. ad regul. eiusdem Bernard. Diaz in regul. 399. ver sic. *nouum dubium.* Fram c. Pegna in 3. part. director. commentar. 106. Anto. Graua. in additio. ad Vestr. in praxi lib. 8. cap. vltimo ex nu. 40. Segura in director. iud. 2. p. cap. 13. ex nu. 39. & ex nu. 49. Paulus Fus. de visitat. lib. 2. c. 32. ex nume. 13. L#lius de Zanchi. de priuileg. Ecclesiæ, priuil. 44. nu. 2. & ex nume. 10. Menochi. de arbitra. casu 452. Nauar. in cap. cum contingat, in 2. reme. ex princip. de rescrip. pag. 156. Andre. ab Exea in repet. cap. 1. de constitutioni. nu. 191. Michael Timoth. de visit#. Eccle. libro 2. tracta. 1. cap. 10. versic. *secund# est.* Rojas in singularib. fidei. singular. 108. pag. 81. Ioann. Garsi. de nobilita. gl. 9. nu. 53. vers. *sexta conclusio.* Huma. in scholio ad glos. 8. Gregor. in l. 48. tit. 6. part. 1. nu. 4. versi. *venio nunc,* & nume. 5. & latè pro vtraque part. Ioan. Gutier. in lib. 1. practi. qu#st. 45. pag. 106. per totam. Azeued. in l. 14. nu. 2. tit. 1. lib. 4. Recopil. vbi etiam latè Tiberi. Decian. in tracta. crimi. 1. tom. lib. 4 c. 11. nu. 4. & latius cap. 26. nu. 13. Anastasi. Germon. de sacror. immunita. lib. 3. cap. 12. nu. 77. 80. & 81. tenet, quòd Ecclesiasticus Iudex potest in criminalibus capere laicos, & eorum bona. & ibidem cap. 13. num. 34. pag. 93. & quod sit in hoc standum consuetudini, resoluit post l#gam disputationem Bellu ga de speculo Princ. rub. 12. §. quædam, nu. 97. vsque ad fi. & aliqua fundam#ta refert Lælius Iorda. de maiorib. Episco. caus ad Papam deferen. cap. 8. nu. 24. licèt ab eis discedat. Alios refert Petrus Cened. in Collectan. ad Decretal. cap. 101 num. 12. pag. 258. &. c. 178 num. 7. pag. 390.

6623 Coua. in dict. cap. 10. practi. num. 2. versic. *quarto non est.* Clar. in dict. quæst. 37. nu. 8. versi. *vnum,* ad fi. & sic est intelligendus Roland. dict. consi. 37. nu. 16. vol. 4. & Decian. in dicto tract. crim. 1. tom. lib. 4. cap. 10. num. 3. in princ.

6624 In dicto loco de maioribus Episcop. caus. ad Papam deferend. cap. 8. nu. 25. fol. 33. & fol. 36. nu. 53.

6625 In l. absentem. C. de accusationib.

6626 Cap. Romana. §. contrahentes, de for. compe. in 6. l. cum vnus. §. is qui. ff. de bonis author. iud. poss.

6627 Glo. in simili in Clemen. 1. de for. compe.

6628 L. à diuo Pio, in princ. ff. de re iud. l. 4. ff. de d#no infect. Aufrer. in Clem. 1. nu. 94. & seq. de offi. ordi.

6629 Bart. in l. cum quædam puella, ad fi. de iurisdi. omn iud. Stepha. Aufrer. in tracta. de potesta. seculari super Eccles. person. regul. 1. nu. 19. in fin.

6630 In locis supra proximè citatis.

6631 Abbas in cap. cum non ab homine, nu. 7. de iudic. & alij quos refert Couarr. in dict. cap. 10. practi. nu. 2. & Redin vbi supra nu. 142. & seq. Palac. Rub. in dict. nu. 17. & Paz in pract. tom. 2. prælu. 2. nu. 54. & in proœm. nu. 2. & Roland. in dict. consi. 37 nu. 3. vol. 4. cum alijs sup. citatis.

6632 Sessio. 25. c. 3 de reformatio ne. Segura in dict. director. iud. 2. p. cap. 13. num. 34. Salcedo in dicta additio. ad Bernar. Diaz in pract. cap. 161. num 5.

6633 Dict. l. 15. in fin. tit. 1. lib. 4 Recopil. Segu ra vbi sup. & num. 45. Aze ued. in dict l. 14. tit. 1. nu. 7. & seqq. lib. 4. Recopil. & in l. 1. tit. 15. nu. 16. eod. lib.

6634 Quia consuetudo suffici#s sit ad deuolu# d# causas merè profanas ad forum ecclesiasticum. cap. fin. de for. c#pet. in 6. cap. si clericus. eod. tit. & cap. quo ni#, de immunit. Ecclesi. cum alijs quæ referunt hoc tenentes. Palac. Rub. in dicto cap per vestras. §. 44. 2. notab. cap. incip. *sed est pulchra dubitatio.* num. 26. ad fi. Menchaca in dict lib. 2. de successio. creat. §. 22. num. 19. Couarru. in d. cap. 10. pract. num. 1. versic. *primum.* Montalu. in repertor. ll. Regni, verb. *iudex Ecclesiasticus.* Auiles in cap. 2. prætor. glos. *juntaren.* num. 11. & 12. Humada in dict. glos. 8. Gregor. ad l. 48. tit. 6. part. 1. nu. 4. versi. *venio nunc,* & num. 5. Tiberius Decian. in tract. crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. nu. 10. in fi. post Abbat. & alios in cap. qualiter. de iu dic. & ait Bellamera singulariter c#s. 40. nu. 33. & 35. quod iurisdictio temporalis, ex quo reperitur annexa spirituali, respectu & occasione e iusdem, quod spiritualis sit, pariformiter est censenda. cap. qu#to. de iudic.

6635 Præter DD. proximè citatos tradit latè Belluga de spe cul. Princip. rubri. 11. §. his igitur. num. 7. nam non vali turam consuetudinem. tenet Azeued. in d. l. 1. nu. 16. tit. 15. lib. 4. Recop. & nu. 21.

6636 Tiber. Decia. c#si. 124. nu. 16. vol. 3. per l. quid ergo. §. 1. ff. de his qui not. infam. l. cum inplures. §. locator. ff. locati. l. an in to tum, ibi, *magistratum.* C. de ædific. priuat.

6637 Bartol. in dict. §. denique. & in l. si publicanis. §. in vectigalib. col. 1. ff. de public. & vectig. Areti. consi. 42. col. fi. vers. *cum igitur.* Crauet. consil. 204. num. 5. Balbus de præscriptio. 2. p. 5. partis princip. quæst. 4. num. 4. fol. 115. Innocen. in cap. cum dilectus. de capell. monach. Matth. de Afflict. decisi. 301. num. 1. Couar. in regul. possessor. 2. part. in ini tio, col. penul. versi. *sed tamen etiam.* Auenda. in cap. 8. prætor. nu. 3. 1. part. Villalob. in ærario commu. opin. liter. P. num. 299. in fi. Padilla in l. quas actiones, num. 56. C. de seruit. & aqua. Burg. de Paz in l. 1. Tau. nu me. 233. Aze ue. in dict. l. 14 tit. 1. lib. 4. Re cop. num. 10. & in l. seq. in fin. & in l. 1. nu. 15. in fi. tit. 15.

eod. lib. Gir#d. de gabell. 8. part. num. fin. fol. 177. Decian. in dict. consil. 124. num. 49. Natta consil. 325. nu. 33. & seqq. Belluga de spec. Princip. rubr. 13. §. restat. nu. 14.

6638 Cap. irrefragabilis. §. excessus, de officio ord. cap. dilecti. de arbitr. glos. 4. in cap. cum quidam, de ex ception. in 6. & cap. Romana, verb. *consuetudine*. de appellatio. eod. lib. l. 4. tit. 3. lib. 1. & l. 1. tit. 15. & l. 1. tit. 18. lib. 4. Recop. Bar. Ioan. de Imol. & Ludou. in l. 1. §. denique. ff. de aqua plu. arcen. Palac. Rub. vbi sup. num. 27. pag. 404. Couarru. in dict. regula possessor. 2. p. §. 3. Auenda. in cap. 1. prætor. num. 25. 26. & 27. Auiles in cap. 1. glos. 1. num. 8. & in cap. 2. glos. 1. num. 11. & seqq. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. glos. D. col. 773. & in l. 6. tit. 13. glos. B. col. 1245. lib. 3. ordinam. post Corset. in singular. verb. *statutum*. num. 16. & Guido. Pap. singul. 284. & 416. Zasium num. 8. Hippolyt. num. 24. in l. extra territorium. ff. de iurisdict. omn. iud. Rochus de Curt. tit. de consuetud. sectione 1. num. 7. Azeue. in dict. ll. Recopil. Tiberi. Decian. in 1. tom. crimi. lib. 4. cap. 27. per totum. Bellug. de specul. Princip. rub. 22. §. & quia. num. 52. & seq. fol. 122. versic. *sed dubitatur*. & dixi sup. hoc cap. num. 150. & dicam infra lib. 3. c. 8. num. 195.

6639 Etiam ad acquirendum merum & mixtum imperium & gladij potestatem, data Principis seu officialium eius scientia. Bart. in dict. l. 1. §. denique ff. de aqua pluu. arc. Abb. post alios in cap. cum contingat. col. 4. de for. compet. & in cap. quæ in Ecclesiarum, de constitu. Aretin. consil. 154. Petrus Surd. cons. 58. num. 7. & 8. vol. 1. Decia. in dict. nu. 10. & dixi in cap. præced. num. 204.

6640 Numero. 18.

6641 Cap. excommunicamus, in 2. in fin de hæretic. cap. vt commissi. & cap. inquisitionis. §. prohibemus. eo dem tit. in 6. Clement. 1. §. sane & §. porrò. eod. tit. l. 58. tit. 6. part. 1. & l. 2. tit. 26. p. 7. Oldrad. consi. 86. Rebuf. in tracta. de literis requisitor. nu. 21. pag. 389. Alciat. in cap. 1. num. 73. de offic. ordi. Palac. Rub. in d. c. per vestras. 2. notab. §. 44 cap. incip. *sed est pulchra*. nu. 22. Couarr. in dict. cap. 10. pract. num. 2. Auiles indict. c. 20. prætor. glos. *vsurpan*, num. 14. post medi. & num. 20. in medio. Quemada de confiscation. bonor. hæretic. cap. 28. fol. 64. post Simanc. de cathol. institu. tit. 36. nu. 1. Rojas in singularib. fidei singula. 108. in fin. Salcedo super pract. Bernard. Diaz cap. 161. num. 11. versi. *vera*. Item Redin de maiest. Princip. versi. *sed etiam per legitimos*. num. 149. Azeued. in dict. l. 14. tit. 1. lib. 4. Recop. num. 13.

6642 Dict. cap. Inquisitionis. §. prohibemus, de hæretic. DD. in cap. 1. & ibi glos. verb. *publicum*. de offi. ord. late Felin. in cap. ad abolendam, de hæretic. Carrer. in pract. crim. in tract. de hæretic. num. 63. hanc dicit veriorem Matthæus de Afflict. in proœm. constit. regu. in princip. num. 46. Boerius decisi. 90. nu. 2. Aegidius Bossi. in pract. tit. de foro comp. num. 160. & 162. Roland. consi. 8. num. 11. vol. 3. Palac. Rub. in dict. num. 22. Simanc. in dict. tit. 36. nu. 4. & 5. fol. 165. Auiles in dict. glos. *vsurpan*. num. 20. Paul. Fusc. de visit. lib. 2. cap. 21. num. 8. Rojas de priuileg. Inquisitor. num. 450. Anton. Scap. de iure non scrip. lib. 5. cap. 132. num. 4. Campeg. in addition. ad Zanchin. de hæretic. cap. 8. litera A. & lu cerna Inquisitorum verb. *executio contra damnatos*. vbi latè, & Bernard. Diaz in praxi cano. cap. 133. nu. 2. & ibi addit. Salcedo lit. A. latè Villadiego de hæretic. quæst. 19. versi. *an iudex secularis*. pag. 73. Menchac. de succes. creat. §. 6. ex nu. 16. ad fin. Gracian. in regul. 422. Cerdan in visit. carcer. cap. 13. num. 6. lit.

E. Brunus de hæretic. lib. 4. cap. 14. Didacus Perez in l. 1. tit. 11. lib. 1. Ordin. glos. F. versi. *Hæretici autem.* Clarus referens duas commu. opi. c# trarias in pract. §. fin. quæst. 96. versic. *quæro etiam.* num. 7. & in lib. 5. sententiar. §. hæresis, num. 4. & 5. Segura in director. iud. 2. p. cap. 13. nu. 41. in fin. Azeued. in l. 15. num. 7. tit. 1. lib. 4. Recopil. Villalobos in ærario commu opi. num. 159. verb. *iudex secularis.* Paz in practi. 2. tom. prælud. 2. num. 30. fol. 8. Tiberius Decian. in tract. crim. tomo 1. lib. 4. cap. 9. num. 125. & ibid. cap. 26. nu. 4. versi. *qu# tamen,* dicit hanc esse magis receptam, probat l. 2. tit. 26. par. 7. & cap. Inquisitionis. §. prohibemus, de hæretic. Bellug. in tracta. de specul. Princ. rub. 11. §. viso, num. 1. & seqq. & eius additio litera B. & lit. O. fol. 65. & hanc tenent plures alij, & eti# ex Legistis re lati ab eodem Tiberio Decia no, quos ipse sequitur in 1. tom. crimin. lib. 5. cap. 25. num. 2. & seq. & alios plures refert Petrus Cened. in collectane. ad De cretal. cap. 55. num. 2.

6643 Innocent. anno 1486. die 30. Septemb. incip. *dilectus filius,* & Alexand. 1260. 13. Kalend. Februa. incip. *ad audientiam,* quorum meminit Petrus Cened. in col lectaneis ad Decretal. d. c. 55. num. 2. in fin.

6644 In l. diuus. ff. de custo. reo. & in l. magistratibus. ff. de iurisdict. omn. iud. & in l. 1. in fin. ff. si quis ius dic#. non obtemper. & quæ tradit Decianus in 1. tom. crim. lib. 4. c. 9. num. 121. & idem in dict. loco cap. 26. num. 4. versi. *sed difficultas.* & in dict. lib. 5. cap. 25. num. 2. & seq. post Imol. in cap. 1. de offi, ordin. vbi dicit hanc esse communem opi. Legistarum; quod etiam asserunt multi, vt constat ex relatis in gl. præcedenti.

6645 Decianus in tract. crim. 1. tom. dict. lib. 4. cap. 9. nu. 125. & lib. 5. cap. 25. num. 2. versic. *secundo etiam.* Al ciat. in cap. 1. num. 66. de of fic. ordi. etenim punitiopo culi amatorij non spectat ad Inquisitores, secundum Ab bat. in cap. 1. de sortileg. & quæ tradit De cianus in dict. versi. *secundé.*

6646 In dict. lib. 5. cap. 25. num. 2. ad fin. & sequentib.

6647 Aufrer. de po testa. Ecclesi. super laic. nu. 1. & in Clem. 1. num. 96. & seq. de offic. ordina. Palac. Rub. in dict. c. per vestras. §. 44. 2. notabil. cap. incip. *sed est pulchra,* num. 24. Aze ued. in dict. l. 14. num. 14. & seqq. tit. 1. lib. 4. Recop.

6648 Oldrad. consi. 96. Socin. in cap. cum sit ge nerale, in fin. versic. *vtrum autem,* de foro compet. Lælius Iorda. in tract. de maioribus Episcop. caus. ad Papam defer. cap. 8. num. 19. & seqq. Petrus Cened. in Collectaneis ad Decretal. cap. 178. num. 7. pag. 390. Auiles in dict. cap. 20. prætor. gl. *vsurpan.* num. 14. Salcedo super practi. Bernard. Diaz, cap. 87. pag. 302. vers. *apud.* imò in exteris prouincijs fortè non admitterent officiarij temporales, secundùm Aufrer. in dicta Clement. 1. num. 97. in fi. quidquid contra hoc scripserit Humada in scholio ad legem 48. tit. 6. part. 1. glos. 8. nu. 5.

6649 Bart. in l. diuus. ff. de custo. reor. Afflict. in decis. Neapol. 220. nu. 9 dicit pluriesita iudicatum Boe rius decis. 90. num. 1. & seq. Roland. cons. 34. num. 11. vol. 1. & consil. 37. ibidem num. 7. & seq. Clar. vbi supr. Salced. super practi. Bernar. Diaz. cap. 151. num. 11. pagi. 509. Auil. in dict. cap. 20. pr#t. glo. *vsurpan,* num. 20. Azeue. in dicta l. 15. num. 7. tit. 1. lib. 4. Recop.

6650 Purpurat. in l. magistratib#. num. 24. ff. de iurisdict. omn. iud. Abb. nu. 12. in cap. at si clerici, & ibi Felin. num. 4. de iudic. Villalobos in ærario commu. opi. verb.

Iudex, fol. 91. col. 4. nu. 159. Bellu ga de speculo Princip. rubr. 11. §. tractandum. num. 2. versi. *non est tamen.* facit l. 2. tit. 26. part. 7.

6651 Celebre consilium Petri de Ancharr. 382. incip. retento ordine, secundùm quod ita decreuit C#silium Neapoli. vt testatur Matthæus de Afflict. decisio. 220. num. 8. Felin. in cap. cum sit, col. 5. de foro c# pet. Puteus de syndic. verb. *brachium.* num. 3. communis secundùm Alciat. in cap. 1. num. 70. & 119. post alios ibi. de offic. ordi. Clar. & Auil. vbi sup. nu. 17. 19. & 20. post Oldrad. consi. 89. num. 4. Mantuan. in obseruation. legal. lib. 10. cap. 92. Roland. in dict. num. 7 & seqq. & nu. 11. Belluga vbi sup. num. 3 Azeued. in l. 15. num. 11. & 12. tit. 1. lib. 4. Recop. De brachio seculari Gregor. in l. 59. in fin. tit. 6. part. 1. Didac. Perez in l. 4. tit. 1. versi. *inuoque la ayuda del braço seglar.* pag. 473. lib. 3. Ordina. Redin de maiestat. Princip. versi. *sed etiam per legitimos.* num. 145. & verb. *non armis solum.* 2. par. ex nu. 145. Paz in pract. 2. p. in proœm. nu. 8. cum seqq. Azeued. per text. ibi in dicta l. 15. tit. 1. lib. 4. Recop. num. 1. 4. & 5 tradit latè & singular. Tibe rius Decia. in tract. crim. 1. tomo lib. 4. c. 9. num. 121. cum seqq. & nu. 129. quidquid asserat in practica Gracian. in regul. 422. num. 8. & conducunt infra scripta num. 182. isto cap.

6652 Vt contra Bart. resoluunt Abb. Angel. & Aufrer. relati ab Auil in dict. num. 20. & est communis opin. secund. Alcia. in c. cum non ab homine. num. 108. de iudic. & dicam cap. seq. num. 38. quam opin. vidi practicasse iudices criminum huius curi# in his diebus in casu criminis nefandi.

6653 In dicto loco.

6654 Bald. & Innocen. in cap. 1. de offic. ordin. Matthæ. de Afflict. in proœm. constitutio. Neapoli. num. 60. Decianus vbi supra num. 126. & lib. 5. cap. 25. nu. 4. versicul. *tertiò* & *quartò.* Bellug. de specul. Pri#cip. rubr. 11. §. tractandum, num. 4. fo. 49 facit quod no tatur in l. si quis bella. C. vt nemo priuatus. & in l. sicut. C. de pa ganis, & in l. vbi pactum. C. de transactio.

6655 Glos. in cap. pastoralis. §. quia verò. de offic. delega. celebris & c# muniter approbata sec#dùm Abb. ibi, col. 2. Imol. num. 4. Nauarr. in cap. cum contingat, versic. *non obstat.* de res cript. & quæ tradit Couar. lib. 1. variar. c. 1. in fin. versi. vltimo. Salce. super practic. Bernard. Diaz cap. 151. nu. 12. Additio Camilli Borrelli ad Bellug. vbi supra, fol. 50. litera B. & dixi supra lib. 1. cap. 13. numero. 47.

6656 Glos. notab. in cap. hi qui. 14. quæst. 6. & in cap. non in inferenda. 23. quæst. 4. l. si quis prouocatione. & ibi Bald. C. quorum appella. non recip. Cardinal. in Celmen. 1. de re iudic. Decianus vbi supra dict. numer. 126.

6657 Oldrad. consi. 89. Abb. in cap. 1. nu. 11. de offic. ord. Alberi. & Pau lus in l. episco pale, in fin. C. de episcopal. audi. Bellug. in dict. Specu. Princip. rubr. 11. §. 1. tractan dum, num. 4. col. 2. in princ. & per totam. & num. 5. 6. 7 & 8. Aufrer. in tracta. de po testa. secu. 4. regul. num. 32 Didac. Perez in l. 4. tit. 1. libro 3. ordina. col. 789. verb. *inuoque.* Rolan dus consi. 37. num. 11. vol. 1. & dicit com mu. opin. Alciat. in dict. c. 1. num. 112. de offic. ordi. Nauar. in cap. cum contingat. 2. remed. caus. 16. de rescript. Auil. in cap. 20. glos. *vsurpan,* num. 25. Azeued. in l. 15. num. 6. tit. 1. lib. 4. Recopila. Tiber. De cia. 1. tom. cri min. lib. 4. c. 9. num. 127.

6658 Roland. consi. 34. num. 14. vol. 1. Nauarr. in dict. cap. c# contingat. in 2 remed. versic. *ad secundum respondeo,* & Salcedo vbi supra cap. 150. numero. 14.

6659 Cap. cum ad verum. 96. distinct. DD. in cap. si quando, de offic. delegat. & in cap. 1. de offic. ordi. & ibi Alciat. nu. 69. Decianus 1. tomo crimi. lib. 4. cap. 9. num. 128

6660 Innocent. & Abbas in cap. 1. de offic. ordin. & ibi Almat. num. 120. Salcedo vbi supra num. 11. versic. *erit etiam.* Segura in director. iudic. 2. part. cap. 13. num. 42. & fa cit Concil. Tri dent sessio. 25 cap. 3. incip. *quanuis.* ibi: *Per sonarum## distri ctionem per suos aut alienos executores faciendam.* & qualiter Ecclesiasti ci possunt habere familiam armatam, dixi supra hoc cap. num. 86.

6661 Paz in pract. tomo 2. prælud. 2. nume. 56. Azeued. in l. 14. tit. 1. num. 16. lib. 4. Recopil. Segu ra in dict. nu. 42. cap. attendendum. 17. q. 4. c. idolorum. 26. q. 5. Felin. in cap. cum sit generale. nu. 20. de for. compet. & in cap. significasti, de officio deleg. Roman. singul. 660. Au fret. in Clem. 1. quæst. 5. de offi. ordin. Couar. in. c. 10. pract. nu. 2. versi. *secundô.*

6662 In casibus, & num. præcedentib. & num. 80. supra hoc cap. & probat l. 6. tit. 4. lib. 1. Recopil. & DD. supra citati, & Bellug. de speculo Princip. rubr. 11. §. tractandum, num. 1. & addit. Camill. Borrel. ibi litera A.

6663 Innocent. in cap. significasti, num. 3. de offic. de leg. & ibi Imol. Felin. & Decius, Federic. de Senis consi. 163. Roland. consil. 37. num. 1. volu. 1. Bermond. de public. concubinar. verb. *cur#t à suis subditis.* nume. 8. fol. 301. Nauarr. in. c. cum c#tingat, causa 16. remed 1. de re script. Fr#cisc. Peña in direc. Inquisitor. lib. 3. schol. 115. fol. 220. col. 2. licet ipse ab hac opinione discedat. Couarrun. in cap. 10. practic. nu. 1. in princip. vbi dicit communem. Auiles in cap. 20. Prætor. glos. *vsurpan.* num. 27. Menoch. de retinen. pos sess. 3. remed. num. 359. & seqq. Salcedo super practic. Bernar. Diaz, cap. 151. pag. 507. num. 8. Azeued. in l. 15. tit. 1. lib. 4. Recopil. nu. 3. qui alios referunt. Franc. Marcus in deeisione 72. nu me. 4. vol. 1. Anton. Cuechus institut. iur. canon. lib. 1. tit. 14. vers. *contra me.* Camillus Borrel. in additione ad Bellug. de specul. Princip. rubr. 11. §. & quæ dicta, fol. 51. lit. D. post Bellug. ibi nu. 1. & 2. Quintil: Mandos. in pract. c# mission. form. 2. in verb. *auxiliumq;.*

6664 Prob#t & pro fitentur hanc esse veriorem Federic. vbi su pra col. 2. & Francis. Marcus decisi. 72. num. 4. in 1. p. & Nauarr. in dict. loco. 2. re med. seipsum corrigens maiori lectione edoctus, Mandosius, Rolan. & Menoch. vbi supra.

6665 Felin. & alij in cap. significasti, de officio deleg. & relati ab his, & à Pro bo in additio. ad Ioan. Monach. in cap. vnico, nu. 24. vsque ad fi. de statu reg. lib. 6. Lælius Iordan. de maiorib. Episcop. caus. ad Pap. deferend. cap. 8. nu. 7. & 8.

6666 Bal. & Salice. in l. in crimina li. col. 1. C. de iurisdi. omni. iudi. Federic. de Senis consil. 251. col. 1. Calcan. cons. 119. Marcus Anton. Natta consi. 519. nu. 37. vol. 3. & Menochi. vbi supra. Peregri na Bonifacij in verb. *executio,* glo. *mandare.* fol. 179. col. 1. in princ.

6667 Cap. omnes, &. c. solit#. de maiorita. & o bed. cap. sacerdotibus. 11. q. 1. cap. Imperator. 96. distin. Redin de maiesta. Princip. verb. *sed etiam per legitimos tra mites.*

nu. 141. Segura in director. iudi. 2. p. cap. 13. nu. 47 & seqq. Salce do super practic. Bernard. Diaz cap. 151 nu. 9. pag. 508

6668 Cap. 2. de malefi. l. 1. ad me dium C. qui la tron. occulta. Oldrad. consi. 89. nu. 1. Archidia. in cap. 1. de statu regular. lib. 6. Aufrer. in tracta. de potesta. Eccles. super laic. num. 20. commu. opin. sec#dùm Alciat. in cap. perniciosam. num. 7. & 8. de offic. ordin. post DD. maximè Abb. nu. 11. in cap. 1. eod. titu. & Ias. in l. à diuo Pio. §. sententiam Rom#, nu me. 16. ff. de re iudic. Auil. in cap. 20. præto. glos. *vsurpan*, num. 26. quod adpunitionem etiam incautè extendit Menoch. de arbitrar. lib. 2. casu 452. num. 3. & 4. centuria. 5.

6669 Alius enim # cedere nequit. cap. 2. de exceptio. in 6. cap. 2. de constitutio. in 6. l. fi. ff. de iurisdictio. omn. iud. sed tunc talis Ecclesiasticus in uocabit auxilium diœcesani, cui iudex se cularis subest, vt eum c#pellat auxilium pr#stare, sec#dùm Cardina. & Barba. quos refert & sequi tur Auil. cap. 20. pr#tor. glo. *vsurpan.* nume ro. 23.

6670 Innoc#. & Ab bas in cap. 1. nu. 11. versic. *sed posteâ.* de officio ordinar. & sentit idem Bart. in l. cum quæd# puella, ad fin. ff. de iurisd. om nium iud. Stephan. Aufrer. in tract. de potesta. secul. super Eccles. per son. regul. 1. nu. 19. in fin. Redin de maiesta. Princip. verb. *non armis solum.* nu. 168. in fine.

6671 Azeue. in l. 15 nu. 11. & seq. tit. 1. lib. 4. Re cop. vbi alios refert.

6672 Supra isto. c. nu. 80. & 175. dict. cap. 2. de exceptiomb. in 6.

6673 Cap. penul. de for. ompe. & DD. ibi, & in l. vbi cœptum. ff. de iudic. & in l. um quædam puella. ff. de iurisd. omnium iud. Pau lus in l. more maiorum. ff. eod. Felin. & Decius in cap. licet, de offic. delegat.

6674 Director. iud. 2. part. cap. 13. nu. 33. in fin. post Auil. in. c 20. præto. glo. *leidas,* in principio.

6675 Bald. in l. 1. C. de episcop. & cler. Puteus de syndica. verb. *clericus.* cap. 1. nu. 5. in fi. fol. 159.

6676 Salicet. in l. ab sentem. C. de accusatio. L#lius Iordan. de maiorib. Episcop. caus. ad Papam deferen. cap. 8. nu. 53. & seqq.

6677 Cap. si Imperator. 96. distin. cap. pr#cipimus. & cap. fi. 90. distin. c. duo, & c. prodest. & c. Prin cipes. &. c. Administratores. 23. qu#st. 5. c. caus# qu#, qui filij sint legit. cap. dilecto, de sentent. exc# muni. ibi: *Sic vtrumq; quod# modo gladium, temporalem & Ecclesiasticum, alterum vidclicet altero adiuuante.* l. consul ta diualia. C. de testam. cap. in adiutorium. 10. distinct. c. Dominus. 24. quæst. 2. l. tam collatores §. eo scilicet. C. de re militar. lib. 12. & ibi Platea num. 1. l. 2. C. de his qui latro. occult. glos. in. c. 1. verb. *publicum,* de offic. ordina. & ibi Abb. & Alciat. 7. notab. nu. 24. & 121. glos. verb. *potestatem.* in cap. 2. de malefic. Innocent. in cap. licet ex suscepto, de for. comp. Matth. de Afflict. in proœm. con stit. Regni, in prin. num. 51. & per totum. Ioann. Anto. de Nigris in Regni. C. subditorum. nu. 167. cum seq. sub rubr. de violent. & latè Quinti. M# dosius in practic. commiss. form. 2. versi. *auxilium.* Roman. cons. 51. Cagnol. in l. cum quædam puella. nu. 33. ff. de iurisdict. omn. iudic. & in l. vnic. in princip. num. 79. ff. si quis ius dicen. non obtemp. Abb. in cap. nouit. de iudic.

Villadiego in tra cta. de hæret. prauita qu#st. 19. col. fi. versic. *ex quo poteris.* Puteus de syndic. ver bo *brachium.* fol. 134. Couarr. in cap. 31 pract. in princip. Auiles in cap. 20. præto. glos. *vsurpan.* num. 2. & 21. Conrad. in t#plo iud. lib. 2. c. 5. §. 3. num. 67. fol. 168. Paz in practi. 2. tom. in #œ mio. nu. 1. Que sada diuersar. quæst. cap. 29. num. 1. Azeue. in l. 16. tit. 6. nu. 2. lib. 3. Recopil. & in l. 14. tit. 1. lib. 4. nu. 1. Tiberius Decia. 1. tom. crim. lib. 4. c. 11. nu. 1.

6678 Auenda. in. c. 22. pr#tor. nu. 2. Nauarr. in manual. c. 25. nu. 24. Azeued. in dict. l. 16. num. 3.

6679 Vatiar. episto la 3:

6680 Super constitutio. regni. c. 1. fol. 2. col. 4. num. 18. cum seqq.

6681 L. 2. ff. de iurisdict. omn. iud. & ibi Alexand. quòd c# petit coertio realis. & cap. prætereà. de offic. deleg.

6682 L#lius Iorda. nus Episco. A cernensis, de maiorib. Episcop. caus. ad Papam deferen. cap. 8. nu. 29. fol. 33. Segura in director. iudi. 2. part. c. 13. num. 44. & Salce. super practi. Bernar. Diaz cap. 151 num. 7. versic. *illud veró*, pag. 506. c#traquos vide qu# tradit Beroi. in. c. significasti, nu me. 34. de ofsic. delegat.

6683 L. 14. & 15. tit. 1. & l. 10. titul. 23. lib. 4. Recop.

6684 Dict. l. 10.

6685

6686 L. 2. & 5. tit. 3 lib. 1. Recopi. Menchaca dicit commu. in tracta. de sucession. creatio. lib. 3. §. 22 num 18. & ve riorem Salcedo in additio. ad Bernardum Diaz in regul. 397. versi. *sed nouum dubium.*

6687 L. 1. 2. &. 3. tit. 8. lib. 1. & l. 17 tit. 5. lib. 3. & l. 10. tit. 1. & l. 27. ad fin. tit. 25. lib. 4. Recopila.

6688 L. 10. tit. 1. lib. 4. Reco. & ibi latè Didacus Perez sub. l. 3. tit. 1. lib. 3. Or di. & nouissimè Azeue. su per dict. l. 10.

6689 Sessione 23. cap. 6. l. 7. & 1. quæ est posterior, tit. 4. lib. 1. Recopi. Couar. in cap. 32. practi. in fine.

6690 Couar. in cap. 31. 32. &. 33. pract. qq. Paz in pract. 2. tomo, prælud. 2. Salcedo super practi. Bernar. Diaz cap. 62. pag. 185.

6691 Supra isto libro cap. 19. & in cap. seq. nu mero. 106.

6692 Gregor. in l. 48. verb. *en lo temporal,* tit. 6. part. 1.

6693 Vt in Vicario: at in assessore & consulto re variè traditum est, vt per Philip. Franc. in cap. 1. de of fic. Vicar. in 6. Abb. & DD. maximè Felinus num. 6. in cap. decernimus, de iudic. Bertachin. in tracta. de Epis cop. 7. part. libro 4. nume. 22. Ias. in rubric. de offic. assessor. num. 3. vbi dicit c# munem.

6694 Lib. 14. de varia histor. cap. 34. Petrus Gre gor. de syntag ma. iur. 2. part. lib. 16. cap. 8. num. 18.

6695 Cap. innoua. 16. quæst. 7. Germo. de sacror. immuni. lib. 3. cap. 15. num. 11. pag. 239. Lælius de priuilegijs Ecclesiæ, priuileg. 83. nume. 19. Camil. Borrel. in Reg. Aragon. §. 2. glos. 1. num. 85. Palac. Rubeus in repetitio. rubri. de donatio. inter vir. & vxor. §. 7. num. 7. Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretal. c. 4. num. fin. pa gin. 102. Petrus Gregori. de syntagma. iur. 2. part. lib. 15. cap. 37. nu mero. 2.

6696 L. 8. tit. 3. lib. 1. Recop. Archiepisc. Florent. 3. p. tit. 24 cap. 75. in #œ mio & in un. Hostien. in c. dilectus. de of fic. ordi. Azeue. in l. 4. nu. 3 in fin. tit. 7. libro. 3. Recop. Segura in director. iudi. 1. p. c. 11. nu. 3.

6697 Iacob. de Bellouiso in practic. iudic. rub. de quæstio. nu me. 195. per notata in cap. fi. de pr#scrip. Contad. in templo iudic. lib. 2. cap. 5. §. 3. num. 54. l. 5. titul. 1. lib. 2. l. 4. titul. 7. lib. 3. Recopi. Quesada cap. 29. diuersar. quæstio. fol. 114. col. 2. & an leges & sta tuta saicorum ligent & comprehendant cle ricos, vide remissiuè in. c. seq. nu. 245.

6698 L. 2. tit. 21. libro 4. Recop.

6699 Sessione. 25. cap. 3. de reformatione, ibi: *Personarum districtione,* vt per Couar. lib. 1. variar. cap. 2. num. 9. Gre go. Lopez ver bo *clerigo.* in l. 23. tit. 6. part. 1. contra cap. Oduardus, de solutio.

6700 DD. in cap. 1. de noui oper. Couar. in cap. 8. practi. num. 5. Leon in sua centuria. cap. 14. in sin. con tra Felinum & alios. Villalo. in Antynomijs cap. 1. nu. 14. fol. 2.

6701 Villalob. in di cto loco reserens Palacios Rubios.

6702 Quia quando in iurisdictione concessa Ec clesi# per Prin cipem secularem, reseruata est appellatio ad eum, dicitur temporalis talis iurisdi ctio. Bart. in l. 1. §. si quis in ap pellatione. ff. de appell. Ias. in l. 2. nu. 2. ff. # offi. eius cui mand. est iurisdi.

6703 In cap. si quæ causæ. §. his itaq;. 11. q. 1.

6704 Cap. fin. ne cleric. vel monac. cap. in Archiepiscopatu, de raptor. cap. vnico. §. priuilegia, in glos. *in ciuitate,* de pace Constant. in feud. Authent. vt clerici apud propri. Episco. & ibi glos. verb. *causæ naturam.* text. expressus in Authent. de sanctissim. Episcop. §. si quis contra aliquem clericum, & seq. relato in cap. de persona. 11. q. 1. glos *submittamus.* in c. Val#tinianus. 63. distin. cap. ex transmissa, de for. comp. glos. verb. *discreuit,* in cap. quoniam. 10. distin. glos. & DD. in c. Romana. §. debet, de appella. in 6. verb. *alia iura.* glos. verb. *supplicij,* in. c. sæpè. 23. quæst. 8. cap. verum, & ibi Innoc. de for. comp. cap. cæterum, de iud. l. 8. tit. 3. lib. 1. & l. 1. tit. 1. lib. 4. Recop. Bal. in cap. solitæ. in princ. de maiorit. & obedien. & ibi Abb. nu. 8. & Felin. col. 3. nu. 4. idem Abbas in cap. licet ex suscepto, num. 15. de for. compet. & idem in rubri. de appella. nu. 13. vbi alios refert Guiller. Benedict. in repet. cap. Rainuntius, verb. *& vxorem,* in 2. num. 25. & seq. fol. 80. de testament. Matthæ. de Afflict. in decis Neapol. 36. monasterium, num. 11. Aufrer. in tracta. de potesta. Eccles. super laic. nu. 14. in fin. & in tracta. de potesta. secu. super Eccles. person. regu. 2. nu. 2. versi. *secundò fallit,* singulariter Octaui#. Cachera. in decis. Pedemon. 30. nume. 6. & 2. Carol. de Grassal. lib. 2. regal. Eranc. cap. 15. iure. 12. pagi. 80. in paruis, vbi quod licet Ecclesia sit mater Imperij, tamen eo casu quo tenet feudum à Rege, censetur circa hoc vassalla, & iure. 11. ait, quòd ratione feudi tenetur Regi homagium pr#stare, quem refert Azeued. in l. 1. tit.

4. nume. 54. lib. 6. Recop. Auenda. in cap. 5. Prætor. num. 2. & in cap. 4. num. 3. in fin. Couarru. in. cap. 4. practic. num. 2. Auil. in cap. 1. Prætor. glos. *nuestros.* num. 3. versic. *& quid.* Didac. Perez in l. 5. tit. 4. lib. 1. ord. colum. 156. ad fin. vbi ait ita practicari: & in l. 2. titul. 1. lib. 3. ordinam. col. 467. versic. *ex quo.* Burg. de Paz in l. 1. Tauri num. 456. & Azeue. in l. 1 tit. 1. lib. 4. Re cop. num. 41. in fin. versic. *notandum.* & in l. 4. ibid. num. 12. & Petrus Cened. in Collectaneis ad Decretal. cap. 61. num. 7. pa gin. 202. post Abb. num. 13 Philip. Franc. num. 37. & Deci. num. 14 in rubri. de ap pellationibus. Bar. in l. si qu# do. C. de appel latio. Marinus Freccia in tra cta. de subfeu. Baron. lib. 3. pag. 437. col. 2. nu 1. & lib. 1. §. alia etiam fuit, num. 28. vsque ad fin. & dicam infra cap. seq. casu 6. & quod dixi in cap. præcedent. num. 85. fallen. 3.

6705 In 1. tom. crim. lib. 2. cap. 22. num. 31. per Authen: si quis litigantium C. de Episcopali audien.

6706 Glos fin. in. cap. fin. de delict. pueror. Calderinus cons 18 & Montal. cum referens in repertor. ll. verbo, *appellari,* versicul. *à Dominis.* fol. 9. Aufrer. de potestat. super Ecclesiast. person. dicta regul. 2. nume. 3. Ferdin. Boniorni. allegatione. 105. lib. 2. Alliodial. Capici. decis. 137. Franc. Marc. decisic. 455. num. 10. & 11. lib. 1. Freccia vbi supra. sol. 243. latè Ignat. Lopez in addition. ad Bernardum Diaz regul. 397. quam glossam reprobant DD. ibi, & alij ex supra citatis.

6707 Numero. 61.

6708 L. 3. tit. 8. lib. 1. & l. 17. titul. 5. lib. 3. & l. 27. ad fin. tit. 25. lib. 4. Recopila. & cap. 41. in curijs de Madrid, anno 1593.

6709 L. 4 tit. 7. lib. 3. Recop. Didac. Perez in l. 7. tit 15. lib. 8. Ordi. pag. 319. col. 2. in princ. Quesada c. 29. diuers. quæst. ad fin. versi. *sicut autem.*

6710 Platea in rub. C. de iure fisc. lib. 10. num. 13. post Bald. ibi, & in rubri. C. de priuileg. fisc. in fi. Bart. in l. 1. nu. 12. C. de bon. vacant. lib. 10. Palac. Rub. in repet. rub. §. 39. num. 7. de donat. inter vi rum & vxor. Couar. lib. 2. variar. cap. 9. nu. 11. in fin. Azeued. in l. 12. tit. 6. lib. 3. Recopi. nu. 4.

6711 Glos. in cap. quia, verb. *præ ter.* in fi. de c# cessio. præb. singul. secund. Butri. ibi in fi. & Imol. col. 5. versic. *& nota bené.* optimè Ioan. Andre. in additio. ad Specu. in titu. de feud. §. quo niam. vers. 40. & 41. commu niter approbata secund. Ab bas Anani. & Marian. in. c. excommunica mus. in princ. de h#reti. Felin. in cap. irrefragabili. nu. 5 &. 9. & in §. cæter# nu. 11. de offic. ordi. Guillerm. Benedict. in cap. Rainuntius. verbo *& vxorem nomine Adelasiam,* num. 385. cum seqq. de testam. Follerius in practi. canon. 2. part. cap. 15. num. 14. & vltim. part. cap. 37. nu 16. commu. opin. secund. Cardi. Alexan. in cap. quoniam. 18. distin. Aluar. Pelag. lib. 2. de Pl#ctu Ecclesiæ. cap. 20. versic. *an Prælati,* optimè Paul. Fuscius in singul. 25. litera E. & idem de visit. lib. 1. c. 32. Anto. Scapus de iur. non script. lib. 5. c. 209. Aufrer. Clem. 1. num. 101. de offic. ordi. Bernard. Diaz in pract. cap. 142. num. 39. & cap. 134. nume. 6. & ibi Salcedo pag. 484. Michael Timothe. de Eccles. visit. lib. 2. tract. 10. c. 3. Caballinus in Aegidianis constit. lib. 3. tit. 13. glo. C. ex nu. 6. pag. 170. Auenda. in. c. 7. pr#tor. nu. 1 Montal. in repertor. ll. Regni, verb. *appella ri.* Conrad. in templo iudic. lib. 2. cap. 5. de episco. fol. 173 num. 5. col. 4. Couar. vbi supra ex num. 8. versi. *postremó.* Auil. in cap. 12. præto. glo. *Camara.* nu. 4. Clar. in pract. §. fi. qu#st. 80. nu. 5. Segura in director. iudi.

2. part. cap. 10. ex nu. 3. & c. 11. ex nu. 14. Azeue. in l. 12 nu. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretal. c. 170. nu. 1. & 2. pag. 378. Petrus Grego. de syntag. iur. 1. p. lib. 3. c. 4. n. 3. & 3. p. lib. 31. c. 31. nu. 7.

6712 Cardina. & C#rad. vbi supra quidquid teneat Montalu. in dict. loco, intelligendus in fisco Papæ.

6713 Edita anno 1566. actu. 2. §. 14. & tradit Aufrer. in Clemen. 1. nu. 101. de offi. ordi.

6714 Hosti#. Abb. & Felin. in dicto §. cæterum. Bernard. Diaz in dict. c. 142. nu. 3. & ibi Salcedo in additio. pag. 484. litera C. post Couarr. in lib. 2. vari. c. 9. num. 9. & Palac. Rub. in dicto §. 39. col. penul.

6715 Stephan. Aufrer. in Clement. 1. num. 110. de offic. ordin. Couarr. vbi supra nume. 12. in fin. & Salice. in di cto loco cap. 114. pag. 386 litera C. in fi. Petrus Grego. in dict. cap. 31 num. 7.

6716 L. 7 tit. 7. part. 6. & l. 2. tit. 26 part. 7.

6717 Decisio Tolosa. 150. Decia. 2. tom. crimin. lib. 7. cap. 40. num. 18. post Guiller. Benedict. in. c. Rain#tius. ver bo *& vxorem.* de testamen. num. 244.

6718 Couarruu. in dict. lib. 2. variar. cap. 9. nu me. 11. & 12. Simancas de cathol. institu. tit. 9. nu. 92. fol. 25. Salce. (qui Couar. al legare debuit) super practic. Bernard. Diaz cap. 114 nu. 4 litera F. pag. 385. & ibi Sal cedo in lite. D lucerna Inquisitor. verb. *bona hæreticorum,* num. 2. Franc. Pegna in 3. p. directo. schol. 154. Clar. lib. c. §. hæresis. Villadiego de h#retic. qu#s. 25. ex fol. 59. Bellug. de spe cul. Princ. rub. 11. §. viso. nu. 24. fol. 63. & ibi additio Ca milli Borrelli litera. Q. & Iacobus Zochus Ferrara consi. 81. *quidam sacerdos.* num. 6. tom. 1. crimi. Anto. de Rosell. consi. 82. *& ita,* eod. vol. Francisc. Porcellinus consi. 83. *ita vt,* latè Bursatus consil. 83. *ob crimen.* nu. 36. & 37. Anto. Scapus de iure n# scripto. lib. 5. cap. 133. Petrus Cenedus in Collecta. ad Decretal. cap. 55. in 6.

6719 Bald. in l. 1. C. de summa Trinit. & in l. placet. C. de sacrosan. Eccles & in l. officialis. C. de episcop. & cle ric. & in l. nullum. C. de testib. & in l. & si seuerior. C. ex quib. caus. infamia irrog. Ancharr. in rè petitio. cap. ea quæ. de regul. iur. in 6. q. 10. Abb. in cap dè causis, de offi. deleg. Decia. in 1. tom. crimin. lib. 5. c. 25. num. 2.

6720 Guido Pap. de cisio. 341. Puteus de syndica. in princip. tit. de excessib. Baronum nu. 8. 10. & seqq. fol. 85. Auenda. in cap. 11. Prætor. nu. 6. & in cap. 18. nu. 2.

6721 Num. 110.

6722 Cap. 2. de con suetudine, lib. 6. Couarr. lib. 2. variar. c. 5. nu. 9. & lib. 3. cap. vlt. nu. 4. Spino de speculo testam#. glos. 15. princ. de filijs legiti. num. 28.

6723 Clem. 2. de re script. commu nis opin. secund. Couarr. in cap. 4. practic. Spino vbi supra.

6724 D. Thom. lib. 4. de regimi. Princip. cap. 23. *T#c est per fecta ciuium c# gregatio, qu#do quilibet in suo statu debitam ha bet disposition# & operation#. Sicut enim ædificium est stabile, quando par tes eius sunt bené sitæ, sic de politia contingit, quæ*

firmitatem habet & perpetuitatem, quando vnusquisque in suo gradu, siué officialis, siuè subditus, debité operatur, vt suæ c#ditionis requi rit actio, &c.

6725 In Symmachi co, cuius verba refert Sim# cas de Repub. lib. 9. cap. 19. pag. 592. nu. 4

6726 Lib. 1. de Regis institutio. *Omnis Reipub. interitus in munerum perturbatione consistit: dum enim quilibet suum negotium non facit, sed alienum officium, atque munus vs urpat, nihil recté, nihil ornaté fieri potest, sed omnia perturbari & c# misceri necesse est.*

6727 Alieni muneris non est facienda vsurpa tio. cap. quod quidam. 1. q. 1. sed concordia vti debent, quæ grata est Altissimo. c. Archiepiscopus. 9. quæst. 3. & ideò quilibet debet terminis sibi con stitutis se con tinere conten tum. cap. perlatum. 90. distin. Barba. in cap. 1. de constit. nu. 60. c# seqq. Tiberius Decia. in 1. to mo crimi. lib. 4. cap. 11. numero. 1.

6728 Vt dicam infra isto cap. in 6. casu nume. 60.

6729 De potesta Ec clesiast. qu#st. 1. artic. 8. qu# sequitur Anastasi. Germo. lib. 3. de sacro. immunita. c. 13. num. 70. pag. 224.

6730 Et Antoni. & Coccius vt fir mat Nauar. in cap. nouit. nu. 38. notab. 3 de iudic.

6731 Cap. 23. in fi. & l. sicuti. §. A risto. ff. si seruit. vendi. cap. 1. 6. quæst. 3. Bart. in l. si prius num. 31 ff. de damno infecto.

6732 Cap. duo sunt, &. c. cum ad verum 96. dist. Aufrer. i#tract. # potest. secul. sup. Eccles. þso. in introductione. Barba. in cap. 1. num. 60. cum seqq. de constitutio. Tiberi Decia. in tracta. crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 11. nu. 1. & seqq. Anastasi. Ger mon. lib. 3. de sacror. immu. cap. 13. nu. 1. & seqq. pag. 215. & ibid# nu. 69. in medio. pag. 224.

6733 Innocen. in. c. Inquisition#, in fin. de sentent. exco. & ibi additio, & Hostiens. eti# ibi, & Andre. Sicul. in cap. constitutus. 3. col. de religios. domi. Tiber. Decia. in tracta: criminal. tomo 1. lib. 4. cap. 10. nu. 1.

6734 In tract. de beneficijs in curia vacant. §. 7. in fi. ex Ancharra. consil. 240. & 241. incipit *per prædícta,* cuius decisionem vocat famosam, & literis au reis scrib#d#, & apud modernos in magno cultu habitam: & facit quod dicit In noc. & sequitur Abb. in. c. cum ex literis, super glos. 2. de in integr. restitu. & sequitur Greg. Lupus in l. 22. glo. *juyzio.* tit. 22. p. 2. quod mandatum Pa p# factum sine caus# cognitione in causa quæ requirit sententiam & caus# cogni tionem, non ha bet vim sent# tiæ, neque valet, nisi aliter appareat de certa scientia Papæ & quod li cit idem Inno cen. in cap. In quisition#, de sentent. exco. quemsequitur Felin. in cap. si quando, col. 2. de rescript. & refert & sequi tur Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 5. c. 25. nu. 2. vers. *secundó etiam,* quòd iniusto præcepto Papæ non est obe diendum, supplicandum tamen est ad ipsum eundem, vt consultiùs de causa prouideat.

6735 Cap. ex tenore, de for. compet. cap. mulieri, de iure iur. cap. de viduis. el 2. 27. q. 1. Decian. vbi supra lib. 4. cap. 11. nu. 2.

6736 Firmicus lib. 7. Mattheseos. Sabelic. in vita August. c. 39. Petrus Greg. de syntagma. iur. lib. 2. c. 2. nu. 10.

6737 In Augusto. cap. 93.

6738 Petrus Greg. vbi supra.

6739 Quam magna sit potestas gla dijtemporalis, probat Anastasius Germ. lib. 3. de sacr. immunit. cap. 13. num. 6. & seqq.

6740 L. Ecclesiæ 3. & Auth#. it# quæcunq; c#munitas, & Auth#. statuimus. C. de episcop. & cler. de quo exceslu exclamat Rebuf. in proœm. Regia rum. constita. glos. 5. nu 33. Alex de Neuo consi. 56. nu. 14. & seq. & consi. 59. nu. 12. & seq Farinac. de crim. tit. de inquisitione, qu#st. 8 num. 1. & 31. Petrus Greg. de syntag. iur. 2. part. lib. 3. cap. 8. nu. 3. & an exc#municatio incurratur ipso iure, vel per censuras, vide addi. ad Guid. Pap. decis. 77. incip. *si conuenerit.* num. 2. & Tiber. Decia. 1. tom. crimi. lib. 4. cap. 12. num. fin.

6741 Cap. significa sti, de for. com pe. Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. vid#dum, nu. 4. & ibi additio litera B.

6742 Cap. cum non ab homine, de iudic. & cap. sacerdotibus. 11. quæst. 1. Brunus in consil. crim. diuer sor. 115. num. 24. & seq. volum. 2 Clarus in pract. q. 36. in princip. Bos sius in practic. tit. de for. c#p. nu. 126. Decianus in tracta. crimin. 1. tomo lib. 4. c. fin. nu. 31.

6743 Vt constat ex Nicephor. Ca lix. histor. Ecclesi. lib. 8. & F. Marc. Ant. de Camos in Microcosm. 3 part. dialog. 10 pag. 106. col. 2.

6744 Vt in Auth#. desanctissimis Episcop. & in Auth#t. vt cle ric. apud proprios Episcop. cap. de persona. 11. q. 1.

6745 1. Reg. c. 22. Didac. Perez in l. 4. tit. 17. lib. 8. Ordin. pag. 343. in med. versi. *ista.*

6746 1. Reg. 13.

6747 2. cap. 26. & in cap. nos nisi. versicul. *sicut ergo Ozias.* 2. quæst. 7.

6748 Num. 61.

6749 In l. si vnqu#. num. 81. C. de reuocand. donat.

6750 In l. fin. C. de fals. caus. adiect. lega. Guillierm. Benedi. in cap. Rayn#tius, verb. *testa mentum.* 1. num. 60. de testam. Didac. Perez in l. 17. tit. 3. lib. 1. ordina. col. 144.

6751 Lib. 13. Ecclesiastic. histor. cap. 4. Sim#c. de Republ. lib. 8. cap. 40. nu. 13. pag. 514.

6752 Glos. in cap. si Imperator. ver bo *discuti.* 96. distinct. glos. in cap. quamquam, verb. *di uino,* de censib. lib. 6. Ias. in l. est receptum, col. 2. & ibi O rosci. col. 587 num. 12. ff. de iurisdict. omn. iud.

6753 Nam humani tati præferenda religio est, vt constat ex lege Theodos. & Valentin. li bro 9. C. Theo dosi. tit. 34.

6754 Hostien. in s# ma tit. qui filij sint legit. §. qualiter aquo. col. 1.

6755 In cap. nouit, de iudic. Tobiæ 4. Matth. 7. Lucæ 6. & 13. ad Galat. c. 5. human# genus. 1. disti#. de quo Nauar rus in dict. c. nouit. notab. 3. l#gos edidit comm#tarios.

Non putet ali quis (ait text. ibi) *quód illustris Regis iuris diction# perturbare, aut minuere intendamus, cùm ipse iurisdi ctionem nostram, nec velit, nec de beat impedire.* Text. in cap. la tor. qui filij sint legit. ibi: *Ex tunc seculari Domino, sub cuius iudicio de hæreditate causa vertitur, intime tis.* & in cap. 2. de priuileg vbi glos. dicit, quòd Ecclesia non vult ius al terius sibi arro gare. Auil. in c. 20. Prætor. glos. *vsurpan.* num. 1.

6756 L. 5. tit. 3. lib. 1. & l. 14. tit. 1. lib. 4. Recopil. & ibi glossographi.

6757 Baruc. 4. *Ne tradas alteri glo riam tuam, & di gnitatem tuam g# tialienigenæ.* & Prouerb. 5. *Ne des alienis hono rem tuum.* & Paul. 1. ad Corinth. cap. 19. *Bonum est enim mihi magismori, quam vt glori# meam quis euacuet.*

6758 Num. 185.

6759 Variar epist. 3

6760 Et dicemus la tius infra nu. 63. *Ne promíscuis actibus rerum turbentur of ficia.* l. repetita. C. de Episc. & cleric. c. quoniam. 10. distin.

6761 Aufrer. in tracta. de potest. secular. super Ecclesiast. per so. in introductione. num. 4 versi. *nihilominus.* Hostiens. in cap. inter alia, de immuni tat. Eccl. Gregor in l. 2. gl. *por auer derecho,* in med. tit. 11. p. 1. Couarr. in. c. 31. practicar. in princip.

6762 In l. rescripto. §. fin. ff. de muner. & honor.

6763 In lib. 3. de sa cror. immunit. cap. 15. pag. 238. & seqq.

6764 Abb. in. c. Ecclesia S. Mariæ. nu. 6. & ibi Felin. nu. 6. de consti. Bal. & Aluarot. in. c. 1. §. statuimus. nu. 1. de statuis & imagi. Aufrer. in Clemen. 1. nu. 59. de offic. ordi. Rota in antiq. decis. 840. & in #tiquioribus. 2. tit. de consuetudine. Bernard. Laurent. in tract. in quib. casib. iudex secular. cogn. de perso. & reb. cler. num. 5. c#mu. opin. secund# Corse. in repe ti. c. perpendimus, de sent#. exc. & ibi Cardina. 7. opposi tione. Rebuff. in rub. de protectione concord. ex pagi. 813. addit. ad Roma. sin gul. 414. Ioseph. Angles Flores Theolo. in q. de sacram#. or din. pag. 370. in fi. Carol. de Grasal. Regal. Franc. lib. 2. iur. 17. Ias. in rubr. de offic. eius cui mada. est iuris. nu. 8. & in l. est rece pt#, nu. 3. ff. de iurisd. omni. iudic. idem Aufrer. de potesta. secu. nu. 7. & in regu. 1. in princ. Alcia. in. c. cum non ab homine, n. 2. & 46. de iud. Rol#. c#s. 4. vol. 1. ex nu. 7. & cons. 23. ex nu. 10. vol. 2. di cit c#mu. Nauar. in reper. c. nouit. 3. notab. nu. 32. ad fi. & notab. 6. nu. 6. de iud. & latè Borrel. ad Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. videamus, lite. G. & est c#mu. sec#d. Couar. in. d. c. 31. pract. nu. 1. vbi alios refert, & Greg. in l. 1. gl. 1. col. 3. vers. *prætereá,* & in l. 3. tit. 7. p. 1. & in l. 6. tit. 1. p. 2. verb. *politico.* Clar. in pract. in §. fi. q. 3. nu. 2. Milles in reper. verb. *clericus,* fo. 32. Anton. Scap. de iur. non script. lib. 1. c. 1. nu. 1. &. cap. 2. num. 1. & Bursa. c#s. 93. nu. 20. Loazes de matri. Reg. Angliæ, dubio 2. nu. 11. & vol. 1. c#mu. opin. pag. 26. verb. *clerici á potestate.* So to in 4. dist. 25. q. 2. artic. 2. Valas. consulta. 100. nu. 1. & 8. Borgni. in reper. 1. p. verb. *laicus.* Viuius lib. 1. c#mu. opi. 106. nu. 1. pag. 66. latè Michael Salon. in 2. 2. q. 66. artic. 1. controu. 1. ex col. 1361. Orosci. in. d. l. est receptum, nu. 12. dicit receptior#, opi. Mencha. de sucessi. creatio. lib. 3. §. 22. limitatio. 17. nu. 59. & anteced. & seq. Villalo. in ærario c#mu. opi. lit. C. nu. 101. & seqq. Clar. in practi. §. fin. q. 36. nu. 21. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordina. col. 94. & i# l. 2. tit. 1. vers. *quæro vtrum Papa.* pag. 466. iuxt. fi. lib. 3 ord. Ioan. Gars. de nobilit. gl. 9 nu. 2.

& seqq. & nu. 16. & seqq. Azeue. i# l. 5. nu. 6. tit. 3. lib. 1. & in l. 1. tit. 4. n. 1. eod. lib. Reco. Gutier. in. l. nemo nu. 106. vsque ad 111. ff. de lega. 1. Gir#. de gabel. 7. p. in pri# cip. n. 24. Huma. ad Greg. in l. 54. tit. 6. p. 1. glo. 2. nu. 11. & Anasta. Germon. vbi sup. vbi nu. 35 resp#detad illud Pauli. Actuum. 25. & 26 *ad Cæsarem appel lo*, &c. Cened. in Colecta. ad Decret#. c. 57 nu. 1. & ab hac opi. non reced# d# ait Farinac. de crim. tit. de i#quisi. c. 8. n. 2.

6765 In. c. sacerdotibus. §. Ecclesiastica quoque. &. c. c#tinua. 11. q. 1. & in. c. futuram. 12. q. 2. Decianus in tra ctat. crim. 1. tomo lib. 4. c. 9. num. 2.

6766 Cap. si Imperator. 96. dist. &. c. quanquam, & ibi glos verb. *diuino.* de censib. in. 6. &. c. Siluester. 11. q. 1.

6767 Cap. 47. & refertur in glo. dict. c. quanquam.

6768 Vbi supra, nu. 6. post Ioan. Andre. in. c. verg#tis. vers. *conseruata.* de hæretic. & in. c. bon#. 9. dist. Abb. in. c. solitæ. col. 2. vers. *nota ibi Pontifices.* de malor. & obed. c. cui portio. 12. q. 1. gl. in. d. c. si Imperator. Præposi tus in. c. in primis. §. de person. col. 2. nu. 6. 2. q. 1.

6769 Ledesma super 4. 2. p. q. 20. artic. 4. concl. 6. Bertr#d. contra Petrum de Cugn. in Bibliot. fol. 882. Gars. de nobil. glos. 9. nu. 2. & seq. & nu. 16. Decian. vbi sup.

6770 Alex#d. c#s. 8. vol. 1. nu. 1. Stephanus Episcopus Vestanus, de potestat. coact. Roman. Pontif. cap. 11. ex nu. 10. Bernar. Diaz in regul. 92. Socin. in reg. 80. Paul. Fusc. singul. 92. lit. C. Roland. consi. 23. vol. 2. nu. 7. & c#s. 12. vol. 2. nu. 35. Gracian. i# regul. 9. Hieronym. Portoles in scholijs ad Molinum in §. clericus. nu. 11. Soto in 4. distinct. 25. q. 2. art. 2. versi. *sed dubium est, vtrûm.*

6771 Cap. 1. & 2. 11 q. 1. c. at si clerici. de iud. c. si dilig#ti, de foro compe. c. si iudex laicus de sententia exc#muui. Auth#. statuimus. C. de Episcop. & cler. Rota decisio. 840. in antiq. Rochus in. c. fin. col. 4. de consuetud. dicit commu. Couarr. in. c. 31. practi. nu. 5. & in. c. 35. nu. 1. in fi. post Nauarr. in. c. cum contingat. 1. remedio, de rescript. Aufrer. ad capel. Tolos. decisi. 126. Roland. c#s. 12. vol. 2. ex nu. 43. & c#s. 23. vol. 2. nu. 9. Lælius de Zan. h. de priuileg Eccle siæ priuil. 85. Caballi. in mil leloquio. 844. Chassanæ. in consuet. Burg. rubr. 1. §. 5. gl. *se il na grace.* nu. 92. vers. *ad materiam.* Clar. in pract. §. fi. q. 36. nu. 3. Vi llalob. in com mu. opi. lit. C. nu. 102. post Rebuf. vbi su pra pag. 819. versi. *tertio infertur.* & in tra cta. in quibus casib. iudic. secul. cognos. in spirit. nu. 37. vsque ad 51. Azeue. in l. 10. nu. 43. in med. tit. 1. lib. 4. Recop. Ioan. Gars. vbi sup nu. 3. Bernar. Diaz in regul. 140. cum ibi addit. à Salced. Parisi. c#si. 27. vol. 2. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordi. col. 95. & in l. 2. ibi, col. 118. Dueñas regu. 143. late Tiber. Decian. vbi sup. nu. 10. & seqq. Anast. Germ. de sacrorum immuni. lib. 3. c. 15. nu. 65. pag. 243. Pet. Gregor. de syntagma. iur. 3. p. lib. 3. cap. fi. nu. 18. & Cenedus in Collect. ad Decretum. c. 37. nu. 1. pag. 81. Farinac. de crimi. tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 3. Camill. Borrell. in additione ad Bellug. de specul. Princ. rub. 11 §. vid#d#, nu. 13. lit. G. fol. 55. & seq. Ioan. Gutier. in repet. l. nemo po test. nu. 106. ff. deleg. 1. Gir# da de gabel. 7. p. in princ. nu. 23.

6772 Couarr. in. d. nu. 5. Clar. vbi sup. & Ioann. Gars. de nobi. d. glos. 9. n. 35 Villalob. in d. loco nu. 80. in fi. per. c. vit au tem de sec#d. nupt.

6773 Butrius i#. c. fi. de consuet. Geminia. in. c. 1. eo. tit. Bellug. vbi sup.

6774 De syntagm. iuris 3. p. lib. 47. c. 21. nu. 25. & lib. 49. cap. 1. nu. 12.

6775 Num. 170.

6776 Cap. si diligenti, de for. c#p. Chassa. super consuetu. Bur gun. rub. 1. §. 5. nu. 73. vsque ad 79. super d. gl. *se il ne agrace*. Nicola. Boer. ad consuetu. Bituric. tit. de iurisdi. omni. iudi. §. 21. Lælius de Zanch. vbi supra priuile. 87. alios refert Cened. vbi sup.

6777 Cap. innolita, 11. quæst. 1. & ibi Archidiacon. & Turrecremata num. 1. facit Authen. statuimus. C. de Episcop. & cler. & ibi Bald. nu. 1. glos. in dict. c. si diligenti. verb. *causam perdant.* & ibi Ancharra. nu. 10. Anton. 20. Socin. 24. Abb. 6. & 18. Villalo. in #rario com mu. opi. verb. *clericus.* nn. 97 Camil. Borre. in add i. ad Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. visso. lite. I. Alios refert Petrus Cened. in Collectan. ad Decret#. c. 57 nu. 2. pag. 81.

6778 Archidiac. in c. placuit. 11. q. 1. nu. 1. Soci. in. c. si diligenti. nu. 25. vers. *& prædicta,* de for. c#p. Turrecremata in dict. c. placuit. nu. 4. Camill. Borre. in addi. ad Bellug. de specul. Princ. rub. 11. §. videndum, lit. A.

6779 Specul. in tit. de c#p. iudic. adi. in prin. & vers. *& breuiter scias.* Bald. in Auth. statuimus. nu. 1. vbi Paul. n. 5. C. de Episc. & cleri. dicit ita tenere Docto res, & huius o pinionis videtur esse glo. in dict. c. inolita. 11. q. 1. & ibi Archidiac. & Turrecre. vter que nu. 2. Villalob. in #rar. c#mu. opi. verbo *clerici*, nu. 97. 6 Soci. in dict. c. si dilig#ti, nu. 23. & ibi glos. verb. *caus# perdant,* vbi Ioan. Andre. Anto. Abb. & alij c#trouert#t, & Petr. Cene. vbi sup. nu. 2. ad fi. hanc tenet alios referens: sed ijd# DD. contrariam opi. fatentur magis communem, & potest confirmari ex regula, l. si reus paratus. C. de procurator. & quæ cir ca eam dicemus infra lib. 5. c. 1. num. 99. & seqq.

6780 Lib. 3. de successio. creatio. §. 22. limita. 17. nu. 59. in fi. Anast. Ger mo. lib. 2. de sacro. immu. c. 15. nu. 4. & seqq. & an & quando clerici & Ecclesiæ ligentur statutis laicor#, conducunt infra di c#da hoc cap. num. 245.

6781 Lib. 1. titu. 3. per totum.

6782 Vterq; Imol. in l. 1. §. nuntiatio. ff. de no ui oper. nuntiatio. Roma. consi. 158. incip. *circa articu lum.* col. 1. latius cons. 220 col. 1. num. 2. per tex. singular. in l. in fraud# §. sicut. ff. de militar. testa. cum alijs relatis à Mexia super l. Toleti in c# clu. ultim# par tis nu. 53. fol. 201. Tibe De cia. in tract. cri mi. 1. tom. lib. 4. c. 9. nu. 61: & 115.

6783 Decianus vbi supra num. 62.

6784 Innocen. in. c. 2. de maiorita. & obed. Bald. & Paul. nu. 6. Salice. & Fulgo. & Alciat. in l. iuuemus nullam. C. de sacros. Eccles. & in cap. cum non ab homine, num. 3. de iudi. Molin#. in additio. ad Alex. consi. 8. incip. *videtur super primo.* vol. 1. Ias. in l. cunctos populos. 2. lectu. nu. 87 C. de sum. Trinita. latè Medina de restitu. q. 15. Ferra ra in pract. tit. de confessoria. §. plenam. col. 1. & videtur sentire Boeri. decis. 31. nu. 3. & 4. & decis. 69. num. 1 & seqq. & in hanc partem inclinat Couar. in cap. 31. practic. nu. 2. versic. *contrariam,* & versic. *prima conclusio.* in fi. & versi. *secundo.* & vers. *quarta conclusio.* Clarus in pract. §. fin. quæst. 36. num. 1. Mexia de pane, conclusi.

5. nu. 54. & seqq. Ioan. Gars. in dict. tract. de nobilit. glos. 9. nu. 8. & 12. & nu. 27. versi. *& retenta*, vbi hanc opinionem te net. Alios ad hanc partem refert Ioan. Gutierr. in rep. l. nemo potest. num. 109. ff. de leg. 1. licèt ipse contrari# teneat.

6785 Boeri. vbi sup. Alciat. in rub. & in dict. l. iubemus. C. de sacros. Eccles. Paz in pract. 2. tom. prælud. 2. num. 5. fol. 6.

6786 Vt in tit. C. de Episc. & cler. & in tit. de sacros. Eccles. & de Episcop. au dien. & in Authent. vt Eccle sia Romana c# t# ann. gaud. præscript. in princip. & in Auth#. de san ctiss. Episc. & in Authent. vt cleric. apud # prios Episc. vbi differ#tiafit inter crimina ciuilia & Eccle siastica à clerico commissa Calderi. consi. 230. col. 1. Cachera. in decisione Pedem. 30. num. 17.

6787 In 1. tom. crimin. lib. 5. c. 25. nu. 11. ex Authen. in c# stitut. 82. sub tit. vt Anthimius Seuerus.

6788 Actuum. c. 25 & 26. ibi: *Ad tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet iudicari.* & iterum: *Nemo potest me illis donare: Cæsa rem appello.*

6789 Vbi supra c. 23.

6790 In Bruto, & Ti beri. Decia. in tract. crimi. 1. tomo lib. 4. c. 9. nu. 2.

6791 Ad Roma. 13. cap. *Omnis anima potestatibus sublimiorib# sub dita sit.* de censib. & ad Tit# 3. relatus in. c. conuenior. 23 q. 8. & in cap. 2. de censib. Cachera. in di cta decis. Pedemonta. 30. nume. 10. & 11.

6792 In cap. nouit. 3. notab. numero 32. fundamen. 13. de iud.

6793 1. epist. cap. 2. *Subditi estote do minis vestris, siué Regi, siué du cibus ab eo missis.* cap. solitæ. de maiorit. & obed. cap. quo iure. 8. distin. cap. magnum. 11. q. 1. de cuius epistol# in terpretatione post Augusti. & Bedam ibi, vide Cachera. indict. decis. 30. nu. 9. & A nastasi# Germon. de sacro. immunita. lib. 3. cap. 13. pag. 230. nu. 107. & seqq.

6794 Lucæ. 2. Cachera. in dict. decisione. 30. num. 12.

6795 Ioan. 19.

6796 f Cuíatius in. c. 1. de benefic. quid sit, linea 38. lib. 3. Castellus in l. 1. Taur. fol. 17. Menchac. lib. 1. controuers. vsufreq. cap. 5 nu. 9. Mexia de pane, conclu. 5. nu. 55. & seqq. qui de buir citare Couar. in cap. 31 practica. nu. 2. vers. *contrari#.* Quesadadiuer sar. qu#st. cap. 4. nu. 10. & ap paret his quæ claud#tur lib. 1. C. Iustiniani. & lib. vltimo C. Theodosiani. Anastasi. Germo. lib. 3. de sacro r# immunita. cap. 15. num. 34. pag. 241.

6797 Cap. 1. de noui oper. nuntiatio.

6798 In cap. vnic. de cleric. coniug. in 6.

6799 Cap. nos si in c#petenter. 2. q. 7. glos. in. c. Valentinian#. verb. *submittimus.* 63. dist. Cacheran. in decisione Pedemonta. 30. num. 4. versic. *secundò.* & nu. 12.

6800 Exod. c. 28. & 32.

6801 Regum. 4. c. 12. Cachera. vbi sup. dicto num. 12.

6802 Cachera. in d. num. 12. Ioan. Garsi. de nobi lit. glos. 9. nu. 12. c. Salonitanæ. 63. dist. ibi: *Nisi prius à serenißimis Dominis agnoscerem si hoc fieri iußissent.* d. cap. nos si in competenter. 2. quæst. 7.

6803 Num. 271.

6804 In dict. lib. de nobilit. glos. 9 nu. 12. & 13.

6805 Lib. 1. variar. cap. 17.

6806 Diu# Thom. in opusc. 73. cap. 5. Couar. in d. c. 31. practic. nu. 2. ver sic. *tertia veró.* cap. cum de di uersis. de priuileg. in 6. c. celebritat#, de consecrat. distinct. 3.

6807 Sozomen. in Gr#ca histor. lib. 1. cap. 17. & Epiphan. in Latinai#terpre tatione.

6808 In l. Claudius Felix. 17. in fin. & ibi Bar. & Alber. notant. ff. qui potiores. in pig. hab.

6809 De quibus re gulis vid#dus Aufrer. in Cle men. 1. nu. 58 & seqq. de of fic. ord. Coua. in dict. cap. 31 practi. num. 2. versi. *prima.* & seqq. pag. 224 & Ioan. Garsi. in dict. tracta. de nobilit. gl. 9. num. 14. & 15.

6810 L. 56. tit. 6. p. 1. vbi Gregor. aliegat concor dantias. Luc. de Penna in l. 1. in princ. C. de fabricen. libro 10. præter Couar. vbi supra, & in 4. 2. part. cap. 8. §. fin. nu. 3. Rebuff. in 3. tomoconstitutio. Franc. titu. vt laici non con u#. coram Eccles. glo. vnic. nu. 15. & 16. Azeued. in l. 10. nu. 43. tit. 1. lib. 4. Reco. Prosp. Farina cius de crimi. tit. de inquisitione. quæst. 8 num. 2. versic. *limita primo.* & dic# infra numero. 235.

6811 Innocent. in cap. vt famæ. in princip. de sentent. exc#mun. per. cap. decernimus. de iudic. &. c. transmissa, & cap. lator. qui filij sint legit. l. 3. tit. 16. p. 1.

6812 Dict. l. 56. & Rebuf. vbi su pra, & Ioann. Gars. vbi sup. dict. num. 14. post Vantium de nullitat. titulo de nullitat. ex defectu iurisdict. nu. 54. Couarr in cap. 31. pract. num. 2. versic. *prima conclusio.* & Farinacius de criminib. titul. de inquisi tio. quæst. 8. num. 18. & sequ#tib. & nu. 126.

6813 Vbi sup. post Arnald. Alber. intract. de agnoscend. as ser. cathol. & hæret. quæst. 25. nu. 51.

6814 Cap. lator. qui filij sint legit. cap. tuam, de ordi. cogni. c. si iudex laicus de senten. exc# in 6. glo. iu dicem. in cap. accusator. ver sic. *cuius in ag# do.* 3. q. 9. Abbas in cap. at si clerici, nu. 19. de iudi. Ias. in l. quoties. nu. 6. cum alijs. C de iud. Alexan. in l. Titia. nu. 7. ff. solut. matri. Alciat. in. c. perniciosam. de offic. ordi. glos. *publicum,* nu. 100. Guiller. Benedict. in cap. Ray n#tius. verb. *duas habens filias,* nu me. 270. de te stam#. Rebuf. in concordat. Regni Franc. 1. part. in rub. de protectio. glos. 1. per totam, plures re fert Couar. in 4. 2. part §. 12 cap. 8. nu. 3. & Gratian. in regula 253. Azeue. in l. to. tit. 1. nu. 43. lib. 4. Recop. & dicam infra num. 230. & 239.

6815 Infra isto cap. nu. 235. cum seqq. vsque ad 241.

6816 Ad Herman# Metensem Episcopum, tr#ssumptiuè in. c. quis dubitet. 96. distin. *Quis dub tet* (i# quit) *sacerdotes Christi, Regum & Prin cipum, omni#q; fidelium patres & magistros c#seri? Non ne miserabilis insaniæ esse cognoseitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, & iniquis obligationibus illum suæ*

potestati subijcere, á quo credit non solum in terra, sed etiam in cælis se ligari poße, & absolui? Conducunt tradita ab Alexan. de Imol. in l. generaliter. col. 2. ff. de in ius vocand.

6817 L. fin. C. de Episcop. & cler. in C. Theodo. Petrus Greg. de syntagma. iur. 2. part. lib. 6. c. 1. nu. 34.

6818 Cap. continua. & quasi per totam quæstio. 11. q. 1. cap. at si clerici. & cap. qualiter. de iudic. cap. 2. de for. compet. cap. si iudex laicus. de sententia excom mun. in 6. Authen. vt cleric. apud prop. Episc. §. 1. & Authent. statuimus. C. de Episcop. & cler. c. clericis. 5. c. sent# ti# sanguinis. 9. ne cleri. vel monach. cap. in Archiepiscopatu. de raptor. & cap. illud facit. 24. q. 3. l. 57. tit. 6 p. 1. & l. 3. tit. 18. ead. par. & post DD. in di ctis locis Aufrer. in repetitione. Clem#. 1. de offic. ordin. Boeri. decisio. 59. Guillerm. Bened. in cap. Rayn#tius, verb. *vxo rem.* in 2. num. 322. & 410. de testament. Bernard. Laurenti. in tract. in quib. iudex secul. cognos. de person. & reb. cler. nu. 3. vol. 9. tract. fol. 114. Chas sanæ. in consti tutio. Burgun. regul. 1. §. 5. versi. *se il na grace*. Rupela lib. 1. Forens. institu. c. 34. Couarr. in d. cap. 31. pract. nu. 3. Clarus in pract. §. fin. quæst. 36. nu. 1. & seqq. M#cha. de succes. creat. lib. 3. §. 22. limitat. 17. num. 58. & seq. Tiber. Decian. in tract. crimi. tomo 1. lib. 4. cap. 9. num. 1. cum seqq. fol. 154. Girond. de gabel. 7. p. in princ. num. 22. Petrus Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 16. c. 1. num. 34. & 3. p. lib. 30. cap. 11. num. 18. Anastas. Germon. de sacro. immunit. lib. 3. cap. 19. num. 89. pag. 316. alios plures refert Farinac. de crim. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 1.

6819 Bald. in Authent. clericus. nu. 10. C. de Episcop. & cleric. Felin. in cap. non potest. de re iud. Decianus vbi sup. nu. 9.

6820 De specul. Pri# cip. rub. 25. §. sæpissimè. nu. 9. in fi. l. quoties. §. 1. & §. viros. C. vbi Se nat. vel clar. vbi quòd qu#uis iudex non potest milit# condemnare vel exequi, tam# si videt e# dignum absolutione ex processu, potest per ipsum absolui: & hoc vi detur concessum in priuile gium militare. & de illustri persona, quæ licet non possit condemnari à vicario Pri# cipis eo in consulto, quòdpos sit absolui. tenet Platea in l. si grauius. C. de legatio. lib. 12. vide Menoch. de arbit. lib. 1. casu 43. num. 15. cum seqq.

6821 Vbi sup. num: 15. 26. & 32. vsque ad fin.

6822 In dicto loco num. 64. fol. 160. per cap. at si clerici, de iudic.

6823 Innocen. Ioan. Andre. post glos. verb. *relinquatur*, in cap. ad abolendam. de hæreticis. cap. degradatio. de pœnis. in 6. notatur in cap. cum non ab homine, de iudic. cap. nouimus. de verb. signifi. c. ad falsariorum. de crim. falsi. Chassanæ. super consuetu. Burg. rub. 1. §. 5. nu. 57. vers. 8. glos. *se il ne agrace*. Rolan. consi. 4. num. 22. & seq. vol. 1. c#mu. opin. secund. Coua. in pract. c. 32. nu. 2. & lib. 2. varia. cap. 22. num. 7. col. 4. Clar. in pract. §. fi. q. 36. nu. 35. Farina. de criminib. titu. de Inquisitio. q. 8. num. 74. cum antec. & sequent.

6824 Cap. 2. de iud. Anasta. Germo. de sacror. immuni. lib. 3. c. 15. nu. 8.

6825 Commu. opi. secund. Alcia. in dict. cap. c# non ab homine, num. 108. Villalob. in æ rario commu. opi. lite. C. nu. 113. Clar. vbi supra in fi. Ti ber. Decia. in tracta.

crimi. 1 tomo lib. 4. c. 9. nu. 120. & seqq. vbisingu lariter loquitur: & dicam infra isto. c. nu. 74. & dixi ca pit. præced#. nu. 176. in si.

6826 Infra isto cap. nu. 75. & 81.

6827 Chrysosto. in epistol. 2. ad Timoth. Homil. 2. Hosti#. in cap. 1. de offic. ord. ait: *Imperium Ecclesiæ quadam veluti neruorum resolutione affect# ac paraliticum.* Bertran. cons. 138. *rem non nouam.* nu. 4. vol. 3. in antiquis & L#lius Iorda. de maiorib. episcop. caus. ad Pap. deferend. cap. 8. num. 1. Rebuf. in dict. c# cordata 1. p. in proœm. glos. *filios.* pag. 24. qui ad hoc refert Bald. F. Marc. Anto. de Camos in Micro. 3. p. dia lo. 10. pag. 106. col. 2. ad fin.

6828 In §. pœnales. nu. 73. institu. de actio. vbico gitandum reli quit: & si esset verum, esset singulare; est tamen peregri num, secund. Didac. Perez in l. 1. titul. 3. lib. 1. ordi. col. 101. in fi Azeue. in l. 7. tit. 3. lib. 1. Rec.

6829 In cap. præce. num. 12.

6830 In dict. lib. 3. de successione creatio. §. 22. limitatio. 17. nu. 58. & seq. Clar. in pract. §. fi. q. 36. nu. 35. & Bosi. in pract. tit. de fo ro c#p. nu. 126 cum seqq. vsque ad 131.

6831 Text. & glos. & DD. communiter in. c. cum non ab homine, de iudi. & in cap. si ve ro. de sent. excommu. & in cap. si canonici, de offi. ord. in 6. Bossius in pract. tit. de captura. num. 35. & tit. de for. c#pet. nu. 150. vbi dicit communem, & Farinac. in 2. tom. crim. tit. de Inquisitione, q. 8. num. 125.

6832 Resoluit Farinac. in dict. loco. tit. de carce rib. & carcera. quæst. 32. numero. 72.

6833 Glo. singu. ver bo *priuilegij,* in Clem. r. de of fic. ordi. quam ibi sequntur Bonifac. Ioan. de Imol. Zabare la & Aufrer. nu. 4. & idem Aufrer. in tra cta. depotesta. secul super Ec cles perso. regul. 1. nu. 1. in fi Abb in. c. li cet ratione, nu me. 11. post med. versi. & *hoc verum,* de for. comp. Redin de maiest. Princ verb. *n# armis solum,* nu me. 175. fol. 37. & Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 49. cap. 1. nu. 12. ait: *Sunt quædam priuile giata, ob quæ poßúnt rapi in ius Ecclesiasticæ personæ ad tribunal iudicis lai ci,* quæ enume rat Chassanæ. in rub. *des iusti ces.* in tit. de c# suetu. Butg.

6834 Cæsar Petr. super ritu reg ni Neapol. in rub. de cler. vo lent. declinare for#, quos refert addi. ad Roma. singul. 419. Bellug. de offic. laic. fol. 102. Bernar. Laurent. in tract. in quib. iudex laic. potest manum impon. in personas Ecclesiast. fol. 114. vol. 9. Tallada de carcer. c. 11. nu. 3. fol. 150.

6835 Couarr. pract. qq. cap. 34. & 35. Foller. in constit. regni Sicil. titul. de person. cleric. & in constit. *si quis clericus.* & in constit. *de Burgen.* Farinac. de crimin. tit. de Inquisitione. q. 8.

6836 In cap. perpendimus, de sentent. exc#. & Aufrer. in dicta Clem#. 1. nu. 86. de offic. ord. Roma. singul. Sed an Papa 419. Bos sius in practi. tit. de for. c#p. nu. 130. Gr#mat. decis. 29. nu. 11. Alios refert Gabr. Saray in addi. ad Roman. d. singul. 419. Rolan. consil. 4. nu. 15. vol. 1. & consi. 23 nu. 11. & con sil. 12. nu. 46. volum. 2. Farinac. de crimin. tit. de In quisitio. q. 8. nu. 4. & non solum Episco p#, seu Archiepiscopus, non potest se submittere iurisdictioni Prin cipis, sed nec Papa potest se Imperatoris

iurisdictioni subijcere. Ioan. Andre. in cap. Ecclesia S. Ma riæ, vbi Abb. nu. 6. de constitu. Oldrad. consi. 83. Innoc. in cap. 2. vbi etiam Abb. & Feli. de maiorit. & obed. Cardin. vbi su pra Benedict. Camophil# in tract. de priuileg. Eccles. per so. tit. de for. c# pe. priuile. 11. & Cardi. Sixt. in tract. de po testa. Pap. q. 25. Orosci. in l. est receptum. num. 12. ff. de iurisdi. omni. iud. Mencha. de successi#e creat. §. 22. nu me. 58.

6837 Glos. in cap. Imperator. 96 distin. c. sunt quædam. 25. q. 1. Aufrer. & Zabarela vbi sup. Sicul. in cap. 2. de maiorit. & obed. Foller. de censib. tit. & submissionis cui e for. cap. nun quid. num. i. Chassanæ. in c#suetud. Bur gund. rubr. 1. §. 5. nu. 48. gl. *se il na grace.* nec expressè nec tacite Camillus Borrel. in additio. ad Bellug. de spe cul. Princip. rubr. 11. §. videndum, liter. G. fol. 56. col. 1.

6838 Felin. in cap. si quis, in prin cip. de maior. & obed. Specula. tit. de c#peten. iudic. adi. §. generaliter, num. 16. versi. *tertió.* Zabarela in dict. cap. perpendimus, col. 7. versic. *oppono ad eandem lecturam fortissimé,* de sent#. excom. Aufrer. in dict. Clement. 1. num. 91. & 92. de offic. ordin. Rebuf. in dict. concorda. 2. p. in rub. de pro tectio. glo. 1. pagin. 274. in antiquis. Gr#mati. lib. 1. c# stitut. regni, fol. 28. col. 4. versic. *quinto.* Guilier. Bene dict. in. c. Ray nuntius, vers. *& vxorem.* el 2. num. 134. versi. *quod durum,* & nume. seq. de testam#. Bosius in pract. titu. de for. comp. nu. 142. Couarr. in cap. 31. practic. num. 4. Paz in pract. tom. 2. prælu. 2. nu. 4. fol. 6. Bellug. de spe cul. Princip. rub. 11. §. videndum. nu. 12. in fin. fol. 53. col. 2. in fin. Tiber. De cian. 1. tomo crim. lib. 4. c. 9. nu. 66.

6839 In l. 13. tit. 13 glos. 4. verbo *consuetudo.* par tit. 2. Abb. in cap. proposuit. de concessione præbend.

6840 Glo. 2. in cap. à nobis, & ibi DD. de decimis. & præ ter DD. supra citatos, tradit latè Bellug. de specul. Princip. rub. 12. §. restat. nu. 38. & antec. & ibi addi. Camil. Borrel. latè in lit. M. & R.

6841 Imol. & Cardin. in Clemen. 2. de celebrat. Missa.

6842 Zabarela vbi sup. per cap. lector. 23. distinct. cap. fi. in princ. 26. distinct. & quod notat Archidiacon. in dict. cap. sunt quædam, & facit secundum eum. cap. vnic. de cleric. coniug. in 6. & cap. verum, de foro comp. & cap. Romana. §. debet. de appella. in 6. cap. prærer. §. verum. & ibi glos. verb. *Ducibus.* 32. distin. cap. Mennam. 3. q. 5. & ibi gl. fin. Aufrer. in tract. de potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 1. num. 1. & nu. 18. id# in. d. Clemen. 1. nu. 84. & se quentib. de of fic. ordi. Soci. regul. 56. fallen. 1. Chassanæ. in consuetud. Burgund. rub. 1. §. 5. nu. 48. glos. *se il na grace.* Guilier. Benedict. vbi sup. num. 136. & seq. Conrad. in curiali breui. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 8. versic. 1. & 10. Menchaca de succession. creat. lib. 3. §. 22. limitatione 17. nu. 60. Couar. in dict. c. 31. pract. num. 4. & 6. latè Tiberius Decia. in dict. tract. crimi. 1. tomo lib. 4. cap. 9. nu. 66. & seq. & 119. Diuus Gregor. in regist. cap. 332. Parinacius de crimin. tit. de Inquisitio. q. 8. num. 4. ver sic. *limita.*

6843 Io#. in cap. ad hæc. 32. distinct. & in cap. Adrianus. 63. distinct. Innocen. Hosti#s. Ioan. Andr. & Boich in. c. 2. de iudic. & Decianus vbi sup. nu. 70.

6844 Dict. glos. verb. *Ducibus.*

6845 Dict. cap. Mennam.

6846 Cap. nos si in competenter. 2. q. 7. c. illud. 10. qu#st. 13. glos. in cap. clericum nullus. 11. q. 1. glos. in cap. 1. 94. distinct. & in cap. plures. 16. q. 1. Abbas in. c. decernimus, de iudic. Gregor. in l. 13. tit. 13. glos. 4. versi. *consuetudo.* part. 2.

6847 Abbas in cap. dilecti, de arbi tris Guillier. Benedic. in. c. Raynuntius. verb. & *vxorem.* in 2. num. 135. fo. 92. de testam. Greg. vbi sup. glos. & DD. in cap. decernim#, de iudic.

6848 Auth#t. vt cle ric. apud proprios Episc. & ibi glos. Ias. in l. 3. ff. de re iu dic. Tiber. De cian. in. d. tracta. crimin. 1. tomo lib. 4. c. 9.

6849 Glos. in cap. 2 verb. *non præsumant.* de iudic. & ibi Abbas num. 5. & cæteri DD. & alij citati à De ciano vbi sup. nu. 70. & seq. & num. 119. Farinac. de cri min. tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 4. versi. *sublimita.*

6850 Et vltra Decian. vbi sup. conduc#t scri pta Farinacij in d. loco, nu. 123. vbi Bossium, Foller. & alios citat.

6851 Decius in. c. cum non ab homine, sub nu. 12. ad fin. & ibi Aretinus, col. 4. de iudi. Angel. de Malefi. verb. *fama publica.* nu. 65. versic. *nono.* Foller. in pract. verb. *vel usuram commit tere.* num. 9. & Bernar. Diaz in pract. crim. can. verb. *capi.* cap. 114. in fi. vers. *Nota eti#.* & Bossius in pract. tit. de ca ptu. nu. 37. & in tit. de foro comp. nu. 150 Farinac. 2. tomo. d. q. 8. nu. 121. Decian. vbi sup. proxi mè.

6852 Cap. 2. ne cle rici vel monach. in 6. Tibe. Decian. in 1. tomo crimin. lib. 4. cap. 9. num. 98.

6853 F#dat optime Farinac. 2. tomo crimin. tit. de Inquisitione. q. 8. num. 120. pr#ter DD. gl. sequentis.

6854 Vide infra hoc cap. num. 327.

6855 Innocen. in cap. vt famæ, in fin. de senten. excomm. glos. Abb. & Decius in cap. cum non ab homine, num. 15. de iu dic. Cardin. in Clement. 1. q. 1. de offic. ord. & ibi Imo. co lum. 2. Ancha rra. in regu. ea quæ. in 2. q. de regul. iur. in 6. Bernard. Laurentin. in tracta. in quibus casib. Iud. secular. cogn. de personis & re bus cler. num. 19. & 20. Bal. in cap. 1. §. si quis. in 1. nu. 7. de pace iuram. firm. in feud. & in l. si qua per cal#niam. C. de Episcop. & cler. Alex#d. in additio. ad Bart. in l. si quis in seruitute, litera A. in princ. & col. 4. vers. *& ista ratione.* post Bart. ibi, num. 2. ff. de furtiscommu. opin. secund. Felin. in cap. si vero. num. 1 & 4. & ibi etiam Innocen. de sentent. excomm. & idem Felin. in dict. cap. cum non ab homine, num. 3. in fin. Lucas de Pen. in l. 2. post princip. versi. *unde potest.* C. de nauibus non excus. lib. 11. idem in l. generali. C. de decurio. lib. 10. Alciat. in dict. cap. cum non ab homine, num. 22. & 65. per glos. ibi. dicit commun. Maranta de ordine iud. 4. p. distinct. 11. num. 43. latè Aufrer. in Clement. 1. num. 62. & seqq. vsque ad 70. de offic. ordin. Puteus de syndic. verb. *clericus.* num. 3. & 4. fol. 158. Bossius in pract. tit. de fo ro compet. nu. 150. Menoch. de arbirtar. casu 180. num. 23. Gregor. Lup. in l. 2. verb. *prender.* tit. 9. p. 5. dicit hanc opin. consuetudine approbatam Grammat. super constitu. Regni. fol. 29. col. 2. versi. 13. & 14. de ritu magnæ curiæ. Bernard. Diaz in pract. cri min. canon. cap. 114. Foller. in ead. pract. 2. part. c. 17. num. 21. addi. ad Bellug. de specul. Princip rub. 11. §. item du bitatur. fo. 57 liter. A. col. 1. Viuius in c#mu. opi. verbo *Iudex laicus.* A uenda. in cap.

22. Prætor. n. 2. versi. *item si facta.* Didacus Perez in l. 15 tit. 3. lib. 1. Ordin. col. 138. Clarus in practi. §. fi. quæs. 28. nu. 6. versic. *si vero.* Villalob. in ærario commu. opin. lite. C. nu. 77. & nu. 118. Azeued. in l. 9. tit. 3. lib. 1. Recopil. per tex. expressum, ibi, & Tiber. Decia. in dict. tract. crimin. 1. tomo lib. 4. c. 9. num. 118. & seq. & Farinac. 2. tomo crim. tit. de In quisitione. q. 8. num. 116. & seq. vsque ad 123. probat l. 48. ad fin. tit. 9. part. 7. & l. 49. tit. 6. part. 1.

6856 De qua per Alciat. in dict. c. cum non ab homine. nu. 92. de Iudic. & magis commu. secund. Areti. ibi, nu. 17. Villalob. in dict. litera C. nu. 120.

6857 Auenda. in dict. loco vbi ex alijs hanc dicit commu. opin.

6858 Authent. de defensor. ciuit. §. audient. l. desertorem in princ. ff. dere milit. Gregor. Lup. vbi sup.

6859 Angel. de malefic. verb. *fama.* num. 65. & ibi additio. Augusti. Guilier. Benedict. in dict. cap. Raynuntius, verb. *& uxorem.* decisio. 2. num. 163. de testam. Aretin. in dict. cap. cum non ab homine, num. 14. & sequent. vbi dicit commun. & Puteus, Felin. & Clarus vbi sup. & Villalob. in dict. loco num. 119. Decianus in dict. tract. crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. num. 118.

6860 In. d. gl. verb. *prender,* in princ. vbi citat iura adhoc.

6861 L. 2. tit. 13. libro 8. Recop.

6862 Felinus in capit. cum non abhomine, nu me. 1. in fi. de iudic. Bart. in l. si quis in ser uiture. ff. de furtis. Alciat. in dict. cap. cum non ab homine num. 74 vbi dicit com mun. & Lanfranc. de Oria nus in. c. quoniam contra. §. recusationes, & ibi late in apostila ma gna Celsi in versi. *quia forensis.* de probatio. additio ad Abba. in dict. cap. cum non ab homine, num. 17. lit. C. Guid. Pa pe in decisio. Gratianopol. 34. sed accidit vbi addit. Rambaudi latè & Ioann. Andr. in cap. vt fame de s#tent. excommu. Bellug. de spec. Princip. rubr. 11. §. videndum. nu. 17. Bern. Laurent. in tractat. de quib. caus. Iud secul. cognosc. de person. & reb. cler. num. 21. Grammat. in dict. lib. 1. super constit. Regni, versi. *decimoquinto.* Castellus in l. 66. Taur. fol. 198. col. 3. versi. *hinc dicit.* & col. seq. Montal. in l. 12. tit. 20. glos. 1. in princip. lib. 3. fori. Mascard. de probatio. 2. tom. concl. 823. num. 28. Palac. Rub. super dict. l. 66. Taur. num. 27. Couarr. lib. 2. variar. resol. cap. 1. num. 9. versi. *cæterum.* in fin. versic. *verum si clericus.* Baeça de inope debit. cap. 17. nume. Didac. Perez in l. 4. gloss. 1. in med. pagi. 214. & tit. 8. lib. 8. Ordin. idem in l. 17. tit. 14. col. 563. in med. lib. 2. Ordina. Ioan. Gutierr. lib. 1. pract. q. 82. & de iuram#. confir. cap. 16 num. 32. & di cit commun. Ioann. Bernard. in regul. 111. cap. 17. num. 29. & Ri pa in cap. 1. de iudit. ampliat. 4. & idem lib. 1. resp#s. cap. 13. facit. l. 2. tit. 13. lib. 8. Recop. versi. *y entiendase.* & Farinac. in 2. tomo crimin. tit. de Inquisi tione. quæst. 8 num. 119. & tit. 4. de carce rib. 1. tomo. q. 27. num. 71. Azeued. in l. 2. tit. 13. nu. 163. lib. 8. Re copil. contrarium probat Vi llalob. in dict. ærario commun. opin. lite ra C. nu. 121. & verb. *repræsaliæ.* num. 30 & Rebuff. in l. vinculorum appel. nu. 77. ampliat. 5. ff. de verb. signi fic. hoc intelligit in clerico fugitiuo non in suspecto de fuga.

6863 De sacro. immunit. lib. 3. cap. 16. nu. 100. & seq.

6864 Qui illum refert in 1. tom. crimin. tit. 4. quæst. 27. num. 10. & d. 2. tom q. 8. num. 119.

6865 In cap. 1. de iudic. num. 89.

6866 In dict. l. 2. tit. 13. nu. 154. vsque ad 206. & requi sita, vt creditor possit capere suum debitorem ponit idem Azeue. in l. 4. tit. 4. num. 6. & seqq. lib. 8. Recop. Mascard. de probatio. 2. tom. concl. 823.

6867 Cap. legum. 2. quæst. 1. cap. præsbyteri. 68. distin. Ioann. Andre. in cap. scienti de regu. iur. in 6. Tiberius Decia. in dict. tract. crimi. 1. tom. lib. 4. cap. 9. num. 117.

6868 Inf. hoc cap. num. 327.

6869 Auenda. in. c. 22. Prætor. nume. 2. Nauar. in Manua li confessor. cap. 25. num. 24. Azeue. in l. 16. num. 1. & seqq. tit. 6. lib. 3. Recop. Tiber. Decia. vbi sup. nu. 112 neq; enim de bet Iudex anxie discutere, an aliquid pos sit contra lite ras clericatus opponi, vt ait Bal. in l. si qua per calumni# col. 1. in fi. C. de Episcop. & cler.

6870 Inf. hoc cap. num. 139.

6871 Boeri. decisi. 69. num. 19. Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. lib. 4. c. 9. num. 77.

6872 Singulariter Federic. Scotus tomo 2. respons. 10. lib. 2. num. 32. l. 3. ad fin. tit. 17. p. 3. & Remigius in tract. de immunit. Eccl. fallen. 15. num. 5.

6873 Secund. magis receptam opi. Angel. de malefic. ver bo *Sempronium mandatorem,* in princip. & in l. 1. C. de sepulchro viola. Capic. decisi. 155. Gr#mat. voto 9. in fin. Couarr. lib. 2. variar. cap. 20. nu. 10. versi. *quarto eadem,* & plures relati à Salced. in additio. ad Bernar. Diaz in pract. cap. 96. pag. 338. litera C. & Ioann. Gutierr. lib. 3. pract. quæst. 7. num. 23. Tiberius Decia. in tract. crimin. 1. tomo lib. 4. dict. cap. 9. nu. 77. l. 3. tit. 27. part. 7. ibi: *T#bien ellos como los otros.*

6874 155. num. 27. versi. *sed quiæ inter alias.* & Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 9. c. 30. num. 36.

6875 Lapus in cap. 1. de homicid. in 6. & ibi Dominic. col. 4. in fin. & alij DD. Boerius dict. decisi. 69 num. 18. Hippolyt. in practic. §. examinanda col. 3. Aufrer. in tra cta. de Potest. super Ecclesi. perso. regul. 1. num. 26. Chas san. super C# suetud. Burg. rubr. 1. §. 5. num. 50. Barba. in cap. at si clerici. nume. 129. de iudit. Marant. de or din. iudic. 4. p. distinc. 11. nu. 50. Alberti. in cap. 1. de hæreti. in. 6. q. 11. num. 88. singular. Capicius decisio. 112. & 116. nu. 26. Conrad. in Curial. breuia. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 8. Remigius de immunit. Ecclesi. fallen. 15. nu. 10. Vrsill. ad Afflict. decisi. 24. nu. 45. Grammat. super C#stit. Regn. lib. 1. fol. 29. col. 4. versi. *vigesimosexto.* Bossius in pract. tit. de for. compet. nu. 140. & seqq. Bernard. Diaz in pract. cap. 91. Auenda. in cap. 22. Prætor. nu. 3. & 4. Couarr. dict. lib. 2. variar. cap. 20. num. 10. versi. *quarto eadem,* & cap. 32. pract. nu. 32. & in tract. de homicid. in initio. 2. part. nu. 9. Auil. in cap. 15. Pr#tor. glos. fin. in fin. Plaça de delict. lib. 1. cap. 29. nu. 26. Villalob. in commun. o pin. litera C. num. 125. Clarus in practic. verb. *Assasini#,* versic. *sed quæ ro,* & in eadem practic. §. fin. quæst. 36. nu. 30. versic. *sed quæro.* Tiberius Decian. in 2. tomo cri min. lib. 9. c. 30. nume 2. 21. Salced. aliosre ferens in dict. additione ad Bernar. Diaz in pract. pag. 338. litera B. Ioan. Gars. de nobilita. glos. 9. numero

29. Marcus Monticell. in practic. crimin. regul. 8. numero 22. Gabriel lib. 7. conclusi. 1. num. 24. ampliatione 5. Viuius in communi opin. verb. *Iudex laicus potest.* Brunor. à Sole in quæst. legal. quæst. 34. num. 25. Episcop. Scalens. in tract. de censur. & irregul. cap. 14. ad fin. versic. *imo aliqui.* Anastasius Germo. lib. 3. de Sacrorum immunit. cap. 16. num. 69. late Prosper. Farinac. 1. tomo crimin. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 82. & sequent. & Anton. Scap. de iure non scrip. lib. 5. cap. 140. num. 10. Petrus Cened. in Collectaneis ad Decretum. cap. 37. pag. 54. num. 11. & latissimè ibidem in Collectan. ad Sextum. c. 26. pag. 444.

6876 Cap. cum inter. & ibi glos. de purgatio. canon. Are tius in cap. cum non ab homine, de iudi Chassanæ. vbi supra. §. 5. in fi. Carrerius in pract. tit. de Assasin. §. circa igitur tertium num. 5. Brun. consil. 115. num. 29. tomo 2. concil. crimin. Monticel. regul. crim. regul. 8. num. 18. & 19. l. fin. in princip. C. de quæstio. & l. fin. C. de accusation. ibi, *Non statim reus qui accusari potuit existimetur.* Auendaño vbi supra in dict. num. 4. versic. *tamen vt Iudex.* & nume. sequent. Anton, Anguisol. consil. 25. num. 5. lib. 1. ibi: *Non qui imputatur de Assasinio, diiudicari debet Aßasinus.* Hieronym. de Tort. inter cons. Butri. consi. fin. num. 1. Iulius Clar. in §. Assasinium. & §. fin. quæst. 85. versic. *vbi agitur.* Cephalus consi. 601. nu me. 28. & seq. optime Farinac. vbi supra nume. 85. & seqq. Anton. Columb. in tra ctat. de contro uers. in caus. crim. artic. 157 Cephal. consi. 601. numero 28.

6877 Cap. 1. de homicid. in 6. ibi *Argumentis con stiterit.* cap. no uit. versi. *sufficientem.* de iudic. Bald. in l. sciant cuncti. de probation. Dominic. in dict. cap. 1. colum. penulti. Grammati. c# sil. 1. post decisio. num. 64 Tiber. Decian. consil. 189. num. 4. Barbat. in cap. testimonium. num. 46. de testib. Gamma in decisi. Lusitan. 279. num. 2. & decisione 281. versic. *hæc omnia.* commun. opinio. secund. Bossi. in pract. tit. de conuictis num. 55. & tit. de tortura. nu. 201. Auendaño vbi sup. num. 6. ad fin. dicit constitutissimum. Plaça lib. 1. delict. cap. 19. num. 16. Gregor. in l. 3. tit. 27. part. 7. verb. *como los otros.* Clarus lib. 5. sententiarum §. Assasinium nu. 6. Feder. Scotus dict. resp#s. 10. num. 12. & seqq. & eod. tomo 2. lib. 4. respons. 8. num. 13. & 14. plures refert Mascard. de probatio conclus. 1222. nu. 8. & Ioann. Gutier. lib. 3. pract. quæst. 7. num. 21. Tiberius Decia. 2. tomo crimin. lib. 9. cap. 30. num. 22.

6878 Dicit frequentiori calculo receptam sententiam Remigius de immunit. Eccles. fallen. 15. post num. 8. Couarruu. in Clement. si furiosus in initio 2. part. num. 9. versic. *secundo obijcitur.* de homicid. Plaça vbi sup. num. 9. Menochius de arbitrar. lib. 2. Centur. 4. casu 370. num. 39. & seqq. vbi plures referunt & Gabriel. 2. tomo commun. opin. pag. 410. lib. 7. conclusi. 1. num. 7. & sequent. Clarus in dict. §. Assasinium num 7. Salcedo in additione ad Bernar. Diaz in practic. cap. 96. litera D. pag. 338.

6879 Ex æquitate Angel. consil. 14. & idem in l. item apud Labeonen. §. si curauit. ff. de iniur. Grammat. voto 8. & 20. & in hoc inclinat. Clarus vbi supra, Gabriel in dicto loco num. 15.

6880 Annania in dict. cap. 1. de homicid. in 6. & DD. in. c. perpetuæ de electione eod. lib. Auenda. in dict. cap. 22 Prætor. num. 8.

6881 Couarruu. in dict. lib. 2. variarum, cap. 20. num. 10. vers. *sexto deducitur*. Plaça de delictis, cap. 22. num. 43. Columb. in dict. artic. 157. & idem sentit Petrus Gregor. de syntagm. iu ris 3. part. lib. 35. cap. 5. nu. 2. in fin. versi. *á quibus.*

6882 Vt est commun. opinion. Doctorum vbi supra, & resoluit præter alios Couarruu. in dict. cap. 20. nu. 9. & Clarus in dict. §. Assasinium. num. 1. & Ti berius Decia. in tract. crim. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 81. in anteced. fo. 161. Brunor à Sole in quæst. legalib. q. 34. num. 25. vers. *istud dictum.* Farinac. de criminib. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 83. vbi dicit hanc magis c# munem opin. & à consuetudine approbatam. & Ioan. Gutierr. lib. 3 pract. quæst. 7 num. 4. vbi latè.

6883 In dict. cap. 1. de homicid. in 6.

6884 Angel. Perusin. consil. 13. & sequitur Geminian. in dicto cap. 1. de homicid. in 6. Aufrer. in tra cta. de potest. secul. super Ec clesi. perso. regula 1. nume. 26. Conarruu. vbi sup. num. 10. versi. *tertio cadem.* quia de iure Canonico diffidatus videtur ipso iu re degradatus. cap. vnico de cismatic. in 6. cap. felicis. de pœnis, & iure ciuili diffidatus à quocumque potest occidi. l. 3. §. fin. de siccarijs. l. reos. C. de accusationib. l. 3. titulo 20. part. 7.

6885 Vbi supra.

6886 In Geograph. lib. 11. cap. de sectis Syriæ.

6887 Aemilius in Ludouic. iun. lib. 5. historia Franco. lib. 6. in Philip. August. & lib. 7. in D. Ludouico, Petrus Gre gor. de syntag ma. iur. 3. par. lib. 35. cap. 5. nu. 2. Duare. Anniuer. disput. lib. 2. c. 22. circa fin. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 9. cap. 30. num. 1.

6888 Alexand. consil. 1. col. 2. ver sic. *præterea id quod.* vol. 5. Se c#d. Carrer. in pract. fol. 289 num. 11. Capicius decisione 112. num. 2. Abb. cons. 13 Fulgos. in consil. 124. Plaça de delict. lib. 1. cap. 19. nu. 27. Clarus in pract. §. fin. q. 36. num. 30. & Salcedo in additione ad Bernar. Diaz in pract. c. 96. litera B. versi. *notabis.* pagina 338. Ioann. Gutierr. lib. 3 pract. quæst. 7 num. 24. Cardin. Albanus in consil. 13. Farinacius in tract. crimin. quæst. 8. num. 85. in fin.

6889 Capicius vbi sup. num. 4. & seq. & decisio ne 150. post num. 25. vers. *sed h#c.* Grammat. dict. c#s. 1. Clarus vbi sup.

6890 Incipit *Horrendum illud scelus,* dat. ann. 1568. fol. mihi 106. quem optime explicant Simon Maiolus de irregular. lib. 5. cap. 43. num. 3. versic. *propterea clerici.* Humada in l. 4 tit. 11. part. 1. glos. 8. num. 3. & Francis. Viuius in commu. opin. lib. 2. opin. 727. ex num. 2. pagi. 271. Nauarr. in manual. Latin . cap. 27. nu me. 249. Bernard. Diaz in pract cap. 86. & ibi Salced. in addit. pag. 300. Spino in Speculo testamen. gloss. 19. in princip. nu. 50. & Pet. Cened. in Collectaneis ad De cretal. c. 130. num. 5.

6891 Den obilitate gloss. 9. num. 29.

6892 Sup. hoc lib. cap. 14. nu. 19. & 20. & cap. præceden. nu. 67.

6893 Cap. si quæ causæ. 11. qu#s. 1. & notatur in l. munerum. §. patrimonio rum. ff. de mu ne. & honor. text. singul. & ibi gloss. vindicetur in l. ad dictos. C. de Episcop. audi. & facit. c. ex part. de verb. signifi. c. dilecto. de sentent. excomm. in 6. iuncta do ctrina Innoc#. in. c. cum olim. 1. de restit. spol. & in. c. dilecto de pœnis quod ordinario

competit iurisdictio. in extraneos impedientes suam iurisdictionem per cap. 1. de offic. de leg. Aufrer. in tract. de potesta. secul. super Eccles. perso. regu. 1. num. 23. & Bernard. Laurent. in eod. tract. num. 14. Grammatic. super constit. Regn. lib. 1. fol. 29. versi. *vigesimoquarto.* Guilier. Benedict. in cap. Raynuntius. verb. *& vxorem,* in 2. num. 141. in med. Belluga de Specul. Princip. rubr. 18. §. denuo. num. 7. Gregor. in l. 57. glos. 2. tit. 6. part. 1. Ioann. Monach. in cap. cum Episcopis de offic. ord. in 6. Bald. in cap. ad hæc de pace iurament. firm#d. Didac. Perez in l. 2. tit. 1. lib. 3. Ordin. col. 774. cum seqq. Auil. in cap. 20. Prætor. gloss. *usurpan.* num. 9. & latiùs in cap. 3. glos. *jurisdicion,* nu. 3. & alij relati à Salcedo super pract. Bernar. Diaz c. 54. nume. 18. pag. 155. l. 7. tit. 4. lib. 1. & l. 3. 4. & 5. tit. 1. lib. 4. Recop. & ibi Azeued. & l. 1. tit. 8. lib. 1. Recopil. & conduc#t qu# dicam inf. hoc cap. num. 84. & in duobus casibus sequ# tibus.

6894 Dict. cap. nouit. de iudic. c. qualiter. eod. tit. cap. licet. ex suscepto, de de for. comp. gloss. in cap. causamq; qui filij sint legit. Bald. in l. repe tita. num. 4. C de Episco. & cler. Hippoly. singular. 599. Cotta in memorab. verb. *beneficia.* Aufrerius latè in Clemen. 1. nu. 23. in fi. cum seqq. de offi. ordi. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 8. Palac. Rub. in repetit. c. per vestras. §. 44. 2. notab. cap. incip. *sed est pulchra.* nu. 15. de donatio. inter vir# & vxor. Montal. in reperto. ll. Regn. verb *appellari.* versi. *á Dominis.* fol. 9. col. 3. Auenda. in cap. 1. Pr#tor. num. 11. Auiles in cap. 20. Pr#torum gloss. *vsurpan,* Menchaca libro 1. controuers. illust. cap. 47. Couarru. in cap. 31. practic. in princ. Didac. Perez in l. 4. titul. 1. lib. 3. Ordinan. Paz in pract. 2. tom. prælud. 1. num. 1. Anastasi. Germon. lib. 3. de sacr. immunit. cap. 13. num. 1. & seqq. pag. 215. Barba. in cap. 1. num. 60. cum seqq. de constitutio. Azeuedo in l. 3. nu. 1. tit. 1. lib. 4. Recop. Tiberi. Decianus in tracta crimi. tom. 1. lib. 4. cap. 11. nu. 1. & sequent. cap. nouerint. 1. quæstio. 1. cap. secund. canonicam. §. hinc datur. 23. q. 8. & dixi sup. isto cap. in princip. num. 1.

6895 L. 1. 2. & 3. titul. 8. lib. 1. & l. 17. tit. 5. lib. 3. & l. 10. tit. 1. & l. 19. & 27. ad fin. tit. 25. lib. 4. Recopil. Azeue. in l. 3. num. 3. tit. 1. lib. 4. Recopil.

6896 Cap. petimus. 11. quæst. 1. cap. Princeps, & cap. administratores, &. c. Regum. 23. q. 5. & cap. tributum, & ibi glos. 23. quæs. 8. Petrus An tiboli in tract. de muner. 3. part. num. 97. Decius consi. 72. num. 3. in fin. & 4. l. 65. tit. 5. part. 1. versi. *la quinta.* & ibi Grego. verb. *el Rey.* & l. 2. & 8. tit. 7. part. 3. & l. 13. tit. 3. lib. 4. Re copil. & l. 11. tit. 10. versic. *y mandamos al maestre escuela.* lib. 5. Recop. & ibi Matien ço glos. 7. & l. 29. tit. 4. lib. 2. Recop. Azeued. in l. 1. num. 45. tit. 1. lib. 4. Recop. & in l. 13. nu. 5. tit. 13. lib. 4. Recopil.

6897 Cap. si Episco pus. 18. distin ctio. cap. cum parati de appella. cap. pastoralis. §. c# autem de offi ci. de leg. ibi, *â Rege vel ab Archiepiscopo euocari.* cap. de rebus. 12. quæst. 2. ibi, *Prius consulatis Principem.* glo. in cap. repræhensibile. 23. quæst. 8. Innocen. in dicto cap. cum parati. & ibi glos. & Abbas. & Alexand. cons. 124. num. 4. vol. 1. Auiles in cap. 1. Prætor. glos. *mandamos.* num. 9. & 10. Conrad. in templ. iudic. lib. 1. cap. 2. §. 3. num. 9. fol. 102. Benedictus in cap. Raynuntius, verb. *& vxorem.* 2. num. 50. de testamen. Cachera. in decisio. Pedemont. 30. num. 12. in fi. Carol. de Grassalis lib. 2. Regal. Franc. iure. 13. per totum Azeued. in l. 13. nu. 7. tit. 3. lib. 4. Recopil.

6898 Dixi in cap. præced. num. 15.

6899 Innocent. & Præposit. in dict. cap. cum parati. nu. 20. de appella. vbi dicit commu. & Decius ibi, & Villalob. in ærario c#mu. opin. litera C. num. 117. fo. 25. facit. cap. si quis Episco pus, &. c. quo casu. 23. q. 8. Azeued. vbi sup. num. 4. c# seqq.

6900 Dict. l. 29. tit. 4. lib. 2. & l. 1. in fin. tit. 1. libro 4. Recop.

6901 Glos. in l. ex ea. ff. de positi & ibi Bald. nu. 2. idem Bald. in cap. licet vn dique de offi. deleg. col. vlti ma. Ias. in l. à Diuo Pio. §. sent#tiam. nu. 8. ff. de re iudic. Auiles in cap. 20. Prætor. verb. *usurpan.* num. 18. ad med.

6902 3. Regum 1. & Exod. cap. 32. & 4. Regum. cap. 12. Conrad. vbi sup. dict. nu. 9. versi. *nec hoc.* Nauar. in repetitio. cap. nouit. nu. 32. de iudit. Ioan. Garsi. de nobilita. glo. 9. nu. 11.

6903 D. Thom. 1. 2. quæst. 96. artic. 4. Soto lib. 4. de iustitia & iur. quæst. 4. art. 2. col. 2. in fin. cum seqq. Suarez in rep. l. quoniam in prioribus limitatio. 2. leg. Reg. num. 14. ad fin. C. de in offic. testam. Nauarr. in manual. cap. 25. num. 9. Azeued. in l. 13. nu. 6. tit. 3. lib 4. Recop.

6904 L. fi. de offic. procurator. Cesar. l. minime. ff. de religios. & sumpti. fune. §. si clericus. versi. *si autem.* de pace ten#. in feud. & ibi Bald. & l. quicumque, vbi Paul. C. de Episc. & cler. l. 18. tit. 9. part. 1. l. 8. tit. 7. p. 3. l. 1. & 2. tit. 5. & l. 11. tit. 8. lib. 1. Recop. & l. 4. tit. 1. & l. 13. tit. 3. lib. 4. Recop. Archidiac. in. c. de forma. 22. quæst. 5. Paul. in l. addictos supplicio nu. 6. C. de Episcopa. aud. Guilier. Benedict. in cap. Rayn#tius verb. *& uxorem.* decisione 2. num. 155. ad fin. & nu. 161. & sequentib. de te stamen. Chas sanæ. in catal. glor. mund. 5. p. considerat. 24. casu 138. fo. 117. Auen da. in cap. 6. Pr#tor. nu. 12 versi. *decimus casus.* 2. p. M# tal. in reperto. ll. Regni, verb. *arma.* fol. 10. Auiles in cap. 3. Prætor. gl. *jurisdicion.* nu. 3. Couarru. in cap. 35. pract. nu. 3. versi. *ad uersus.* Greg. in l. 13. tit. 13. part. 2. verbo *Nin fuerça.* in fin. & in l. 57. glos. *que ge la dio.* versi. *an au tem Princeps.* titul. 6. part. 1. Clar. in pract. §. fi. quæst. 36 nu. 24. Ioann. Garsi. vbi sup. nu. 31. & 32. in fin. & seqq. & fo. 226. versi. *sexta conclus.* Segura in director. iud. 2. part. c. 13. nu. 53. Salcedo in super pract. Bernar. Diaz in cap. violentiæ illatores 102. litera A. pag. 353. Humada in scholijs ad Greg. Lup. in l. 65. tit. 5. p. 1. glos. 8. nu. 7. Petrus Cened. in Collectan. ad Decretum. c. 37. pag. 54. nu. 9. Azeued. in l. 13. num. 10. tit. 1. lib. 4. Recopil. Mexia de pane concl. 5. nu. 37. idem super l. Tolet. 2. fundam#. 11. part. nu. 47. in fi. fol. 108. qui DD. alios citant, & quod Gregor. ait in dict. glos. *que ge la dio.* & Sal cedo vbi sup. & in cap. 118 litera B. in fin. pag. 403. procedit in alijs delitis in quibusnegant, hoc fieri posse facit Clemen. 1. de pœnis, ibi, *boni erit.* quanquam Nauar. in manuali. c. 27. num. 67. contrarium in tentat.

6905 Præter DD. supr. citatos o ptime Dur#d. de mod. concil. gener. celebr. rubr. 71.

6906 In l. 4. tit. 15. part. 4. in glo. magna ad fin. & Azeued. in dict. l. 13. nu. 5. tit. 3. lib. 4. Recop.

6907 Lib. 2. Regal. Franc. iur. 16. Gregor. in l. 57. glos. 2. in fin. tit. 6. p. 1. Azeued. in l. 4. tit. 1. num. 12. lib. 4. Recop.

6908 Cap. resecandæ. & cap. ecce. 24. quæst. 3. & dixi sup. hoc lib. cap. 13. num. 37.

6909 Salic. in l. si ve ro. C. de adulter. Abbas in cap. fi. de foro compet. facit glos. in Clem. pastoralis. ver bo *de more.* de re iudic.

6910 Supra isto lib. cap. 16. nu. 90.

6911 Couarr. in. d. nu. 3. in princ. versi. *& rogatur Iudex Eccle siasticus.* & dicto versi. *aduer sus.* Segura vbi supra. & di xi sup. lib. 2. c. 16. nu. 63.

6912 Præter alia quæ de hoc articulo diximus incap. pr#ced. nu. 19. tradit Carol. de Gra sal. lib. 2. regal. Fr#c. cap. 15. pag. 88. in paruis, & refert Azcued. in l. 1. nu. 54. tit. 4. lib. 6. Re cop.

6913 In cap. præceden. nu. 197. ex Freccia, & alijs ibi citatis.

6914 Innocen. in. c. nimis de iure iur. Bald. in l. fi. C. sine c#s. vel reli. Ias. in l. placet. num. 17. C. de sacrosan. Eccle. & ibi Thom.

6915 Parpal. Specul. tit. de compet#. Iud. adit. versi. *octauo.* Abbas in cap. verum. nu me. 1. 4. & 17. de for. comp. & melius Bal. in cap. 1. de c# trouers. inter par. term. feu. Camill. Borrel. in additio ne ad Bellug. de specul. Prin cip. rub. 6. fol. 19. col. 4. litera B.

6916 In catalog. glo ria mun. 5. p. considerat. 24 casu 142.

6917 Cap. 1. §. si cle ricus de pace ten#. in feud. gloss. *vindicetur* in l. addictos. C. de Episcop. aud. & ibi Ioann. Faber. l. 5. tit. 4. lib. 1. Recopil. Platea in §. item lex Iulia, col. 3. nu. 108. instituta depu blic. iud. Aufrer. in tract. de potesta. secul. super ecclesi. perso. regul. 1. nu. 21. fall#. 13. Chas sanæus super consuetu. Bur gund. rubr. 1. §. 5. num. 75. vers. *decimosex to.* Guilier. Benedict. in cap. Raynuntius. verb. *& vxor#.* num. 144. fo. 92. de testam. Hippolyt. in practic. §. pro complemento num. 1. & seq. Grammat. su per Constitut. Regn. lib. 1. fol. 92. versic. *vigesimosecundo.* Conrad. in Curial. breuiar. lib. 1. §. 3. cap. 9. num. 8. vbi tenet hoc in offensilibus armis. Menochius de Arbitrar. libro. 2. Centur. 4. casu 394. num. 31. & sequentib. Bonifac. in Peregrina, verb. *armatura.* fol. 56. col. 1. Montal. in Repertor. ll. verb. *arma.* col. 4. in princip. fol. 10. Palacios Rube. in c. per vestras. 2. notab. cap. incip. *sed est pulchra dubitatio.* §. 44. nu. 13. pag. 398. Auendaño in Diction. verbo *armadura.* versic. fin. fol. 173. Couarru uias dicens, ita seruari apud Hispanos, lib. 2. Variar. cap. 20. num. fin. versic. *trigesimosexto.* & in cap. 33. Practic. num. 7. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordinam#. col. 1333. versic. *tum etiam,* & in l. 2. versic. *quæramus.* tit. 14. libro. 2. Ordina men. col. 541. Plaça de Delict. lib. 1. cap. 8. nume. 26. pagin. 78. Clarus in Pract. §. fin. quæst. 36. num. 26. Redin de Maiest. Princip. super verb. *n# armis solum.* 2. part. num. 163. cum seqq. & num. 197. Mexia de Pane conclusi. 5. nume. 58. & 60. Salced. in additio. ad Practic. Bernard. Diaz cap. 56. litera A. pag. 167. versi. *pro quo etiam,* cum seqq. Barahona in additio. d Palac. Rub. vbi sup. pagina 411. lit. B. Paz in Practic. tomo. 1. 8. part. cap. vnico. num. 7. & 10. versi. *hoc præconium.* in 1. Ioann. Garsi. de Nobi litat. gloss. 9. num. 53. post princip. Azeued. in l. 9. tit. 13. lib. 1. Recopil. idem in l. 1. num. 1. & 2. titul. 6. lib. 6. Recopilat. fol. 75. Ioann. Gutier. in Practi. qq. quæst. 12. num. 4. & 6. lib. 1. Tiraquel. de Nobilita. cap. 20. ex num. 67. Caballinus in Aegid. con stitutio. lib. 3. gloss. A. pag. 172. Ioannes de Rojas singul. 21. Camil lus Borrellus in additio ad Bellug. de Speculo Princip. rubri. 11. §. du bitatur, versic. *indiffer#ter.* nu me. 17. fol. 59 litera A. Tibe rius Decia. in tracta. crim. 1. tomo lib. 4. c. 9. num. 140. & in 2.

tomo lib. 8. cap. 3. num. 23. fol. 196. Petrus Cenedus in Collectan ad Decre tum. cap. 37. pag. 55. num. 17. & in Collectaneis ad Decretal. cap. 7. num. 1. pag. 105. & Farina ci. in 2. tomo crimin. tit. de Inquisitio. q. 8. num. 96.

6918 Vbi supra.

6919 Vbi supra nu. 16. & 17.

6920 Lucas de Pen na in l. 2. post princip. C. de priuileg. Scholar. lib. 12.

6921 De ministro Sacram. Ordin.

6922 Cap. qualis. & cap. quid aut#. 8. quæst. 1. D. Hieronym. quem refert & sequitur Camos in Microcosm. 3. part. dialog. 20. pag. 107. colum. 1. Chassan. in c# sil. 1. nu. 66. Vincent. Cygaud. in opere Aureo de Bello Romani Pontif. fol. 41. col. 1.

6923 Hippoly. in dicta Practic. §. & pro complemento. nu. 4. & ista est æqua opin. secund. Tiber. Decia. in tracta. crimi. 2. tom. lib. 8. cap. 3. num. 37. Azeue. in l. 1. nu 6. tit. 6. lib. 6. Recop.

6924 Soci. in regul. 3. limitatio. 6. Abb. in cap. 2 de vita & honesta. cler. Bar ba. in tractat. de Cardina. §. & in qu#tum. Conrad. in T# plo iudi. lib. 1. c. 1. §. 4. verb. *arma prohibet.* nu. 5. versi. *tertió limitatur.* fol. 83. Hippolyt. in dict. §. pro c#plem#to. nu. 4. Roland. consi. 3. nu. 2. vol. 2. Grammati. vo to. 24. nu. 6. in fin. Tiber. De cia. 2. tom. cri minul. lib. 8. cap. 3. nu. 24. fol. 196. cap. vltimo de cleric. percusso.

6925 Text. glos. & DD. in cap. clerici, de vita & honest. cleric. & glos. in Clement. 1. eod. tit. & cap. clerici. & cap. nonnulla, & cap. c#uenior, & cap. non pi la, & quasi per totam. 23. q. 8. *Nonpila* (in quit D. Ambrosius) *quæram ferrea, sed dolor, fletus, lacrymæ, orationes sunt mihi.* cap. fin. 36. distinctio. cap. porrò, vbi. glos. 16. quæst. 4. Ioann. de Imola in dict. cap. clerici, in 1. de vita & honest. cleric. glos. in cap. ex multa. §. fin. de voto. Hippolyt. vbi sup. num. 1. & Roland. consi. 37. num. 5. & seqq. volu. 4. Ias. in l. impe rium, in princip. ff. de iuris dict. omn. iud. Decius consi. 151. *maximi ponderis.* col. 15. in fin. C#rad. in Temp. Iud. lib. 1. cap. 1. §. 4. de præstan. Impe. fo. 83. num. 3. & seq. Plaça lib. 1. Delictor. cap. 8. nume. 26. pagin. 79. Paz in Pract. 1. tomo. 8. par te, cap. vnico. num. 10. Aze uedo in dict. l. 1. nume. 1. tit. 6. lib. 6. Reco pil.

6926 Extra de Torneamen. per totum, & de clerico pugna tore, vbi imponitur pœna depositionis.

6927 In cap. ego enim, de iure iur. Gregorius in l. 6. tit. 5. gl. fin. in fin. par. 1.

6928 Supra isto libro cap. 17. num. 19.

6929 Cap. quisquis. 17. quæst. 4. Belluga de Speculo Princip. rubric. 11. §. dubitatur. versic. *indifferenter.* num. 17. in fi. fol. 59.

6930 L. 89. & 10. tit. 6. & l. 4. tit. 8 lib. 7. Recopil. & l. 5. tit. 4. libro 1. ibidem.

6931 Ioann. Fab. in l. addictos. C. de Episcop. au dien. Chassanæus in Consuetud. Burg. rubri. 1. §. 5. versic. *decimosexto.* num. 79 Carol. de Grassalis lib. 2. Regal. Franc. iure 17. Aufrer. in tract. de Po testa. secul. super Ecclesiast. paason. regula 1. num. 21. fallen. 13. Guilierm. Benedi. in cap. Raynuntius. verb. *& uxorem.* 2. decisio. num. 144. & seq. fol. 92. & nu. 436. de testament. Redin de Maiestate Princip. verb. *non*

solum armis. num. 166. c# anteceden. & seqq. fol. 36. Grammati. super Constit. Re gni, lib. 1. fol. 29. versic. *vige simo sec#do.* Menoch. de Arbitrar. lib. 2. cen tur. 4. fol. 250 num. 35. Plaça de Delict. li bro 1. cap. 8. num. 26. pag. 79. col. 1. facit doctrina Boni facij in Peregrina, verb. *armatura.* num. 56. colum. 1. & per verbum forsam in hanc etiam partem inclinat Petrus Cened. in Collectaneis ad Decretum. cap. 37. pagina 55. num. 17. & remissiue Camillus Borrel. in Additio. ad Bellug. de Specul. Princip. rubr. 11. §. dubitatur. versi. *indifferenter.* num. 17. fol. 59. litera A.

6932 Regulariter statuta laicorum non lig#t clericos etiam minorum ordinum latè re ferens alios Tiberius Decian. in tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 59. fo. 159. Ioan. Gutierrez lib. 1. Pract. q. 12. num. 4. vbi limitat in hoc ca su prædictam regulam.

6933 Platea in §. item l. Iulia. co lum. 4. institu. de public. Iudic. Palac. Ru beos in Repe tit. cap. per ve stras. §. 44. 2. notabil. cap. in cip. *sed est pulchra.* num. 13. de donatio. in ter vir. & vxorem. Couarru. in cap. 33. practicar. num. 7. Sarmiento libro 7. Selectar. interpre. cap. 13. num. 2. Clarus in Practic. §. fin. quæst. 36. nu. 26. Ioann. Gutierrez lib. 1. Practic. qu#st. 3. num. 11. & in terminis ibid. quæst. 12. num. 2. 6. & 7. Salcedo super Pract Bernard. Diaz cap. 55. litera A. pag. 167. versi. *pro quo etiam.* Paz in Practic. 1. tomo 8. part. cap. vnico. num. 7. Azeued. in l. 1. num. 3. tit. 6. lib. 6. Recopil. Farinac. 2. tom crimin. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 96.

6934 Vbi supra.

6935 Vbi supra, & Azeued. in di cto loco.

6936 Teste Iul. Cla ro in dict. loco post alios huius opinionis autores supra citatos.

6937 Supra lib. 1. c. 13. nu. 104.

6938 Cap. 1. de causa possess. & propri.

6939 Sup. isto cap. num. 34. & in fra eod. num. 235.

6940 L. si Prætor. 75. ff. de Iudi. ibi: *Alioqui illusoria erunt hu iu modi edicta, & decreta Prætorum.* l. fin. ff. ne quid in loco publ. l. fin. §. penul. C. de bonis qu# lib. l. si quis ex aliena. ff. de Iudic.

6941 L. 19. tit. 11. & l. 7. cum alijs tit. 14. lib. 5. Recop.

6942 Ex his fundamentis quæ diximus in casu præcedenti, & in alijs casibus infra nu. 117. & seq. in quibus res ipse amittuntur & ca piuntur, quia incidunt in c# missum.

6943 In Additio. ad Bernard. Diaz in Pract. cap. 55. pag. 202. versic. *ex quibus.*

6944 Facit l. 2. C. vt nemo priuatus ibi: *Miles vel clericus,* & ibi: *Executores huius legis omnes Iudices esse oportere* Oidra. c#si. 17. num. 15. Aufrer. in dict. tract. de Potesta. secul. super Ecclesi. perso. regula 1. nume. 20. Chassanæ. super consuetu. Burgun. rubr. 1. §. 5. nume. 81. versi. *decimoseptimo.* Guilierm. Benedict. in cap. Raynuntius. verb. *& uxor.* num. 143. & num. 147. ver si *de saluaguar dia.* de testam. Conrad. in Curial. Breuia. libro 1. cap. 9. §. 3. num. 8. Tiberius Decian. in tract. crimi. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 139.

6945 Cap. nouimus. de verbor. signific. cap. 2. de pœnis in 6. Ioan. Andre. in cap. cum non ab homine de Iu dic. Aufrer. vbi sup. num. 12. versi. *quarto fallit.* Socin. in regul.

56. nu. 11. Millis in pract. pag. 93. nu. 25. Conrad. vbi sup. Grammati. super constitutio. Regn. lib. 1. fo. 29. versi. *decimo octauo.* Ma ran. de ordin. iud. 4. p. disti#. 11. num. 45. Bossius in practic. tit. de for. compet. num. 140. Bernard. Diaz in pract. crimin. c. 133 Gregor. in l. 61. glos. fin. tit. 6. part. 1. Villalob. in æ rario commu. opin. verb. *clericus.* num. 71 Farinac. de cri minibus, tit. de Inquisitio ne, quæst. 8. num. 71. & se quentib. Tibe rius Decia. 1. tom. crim. lib. 4. cap. 9. num. 120.

6946 Specul. de Ac cusatio. §. 2. versi. *& nomen eius.*

6947 De qua Alciat. in dict. c. cum non ab homine. nu. 108. de Iudi. Chas sanæ. super c# suetud. Burg. rub. 1. §. 5. nu. 57. Bossius in practic. tit. de for. compet. nu. 140. Iul. Clar. in pract. §. fin. quæst. 36. nu. 35. Villalob. in ærario commu. opi. litera C. num. 113. & 124. & dixi supra hoc cap. num. 38.

6948 Commun. opin. ex traditis à Claro in dict. loco numero 42.

6949 Cap. ad abolendum. de hæreticis. cap. super eo, & cap. accusatus. eod. tit. in 6. cap. cum non ab homine. de iud. cap. ad falsariorum de crim. fal. l. 60. & 61. tit. 6. part. i. Motus proprius Pij V. fol. mihi 106. Maranta vbi sup. Chassanæ. super consuetudin. Burgund. rubr. 1. §. 5. num. 57. Clarus in practic. quæst. 36. versi. *suas autem.* Angel. de Malefic. vers. *& sibi caput á spatulis ampute tur,* nu. 35. & seq. Socin. in regul. 55. in 1. & 2. fall#. C#rad. in Curiali breuiar. tit. de Inquisitione. num. 8. versi. 25. & 27. & in templo Iudic. lib. 2. c. 5. §. 2. num. 5. Bossius in pract. tit. de for. compet#. nu. 135. Boer. decisi. 69. nu. 16. Plaça de Delict. cap. 21 nu. 31. Foller. in pract. verb. *& si confeßi.* num. 23. vers. *ego tamen.* pag. 273. Bernar. Diaz in pract. cap. 90. & 105. cum 5. seqq. Gregor. in d. l. 61. verb. *homicidio.* Huma da in addit. ad eum ibi, fo. 79 vbi in homici dio tenet ex Iul. Clar. & alijs quos citat cleri cum degradari pro quolibet homicidio posse contra communem post Couarr. lib. 2. Variar. cap. 20. nu. 7. & ista est verior opinio secund. Benedict. in quæst. de homicid. posita post repet. cap. Raynuntius. col. pen. de testam. & Alciat. in. d. c. cum non ab homine. num. 24. Tiber. Decian. in tract. crimi. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 8. Anastasius Germo. de Sacrorum immunit. lib. 2. c. 15. num. 11. pag. 103. Farinacius in dict. tit. de In. quifitione. quæst. 8. num. 75. & seqq. & de forma degradationis faciendæ, vide Petrum Greg. de Syntagm. iur. 3. p. lib. 31 cap. 30. nu. 8. & 9. & pro qui bus delictis fiat. num. 10.

6950 Vbi sup. num. 81. per totum.

6951 OKan. in lib. 3. dialogor. & Iacobus Almayn in 4. distin. 25. q. 1. & Magisterde Palacios in 4. distin. 25. disputat. 3. concl. 3 ad fin. Ioann. Garsi. de nobi lita. glos. 9. nu me. 28.

6952 Dict. cap. cum non ab homine, & ibi DD. & Ioann. Andre. Aufrer. in dict. tracta. de potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 1 nu. 13. Conrad. vbi supra Grammat. super Constitu. Regni, lib. 1. fol. 29. versi. *decimonono.* Chassanæ. vbi sup. Bernard. Diaz in dicto loco cap. 131

6953 Incap. 22. Pr#tor. num. 12. versi. *imo fortius,* & facit. l. si quis decurio. C. de falsis.

6954 In cap. 32. practic. num. 4.

6955 L. 1. & ibi Bar tol. & Alexan. in additio. ad eum, versi. *secundo oppono.* ff. de pœnis. idem bart. in l. cum quæd# puella. ff. de iu risd. omn. iud. Capell. Tolos. decisi. 143. & 379. Ioann. Andre. in cap. 1. de obligat. ad ratiocima. & ibi Cardin. in 4. opi. dicit commun#. Oldrad. consi. 4. Anan. in cap. ad falsariorum. num. 14. versi. *vltimo colligit.* de crimi. fals. Federic. de Se nis consil. 97. Platea in l. c# ad optimum. C. de Decurio. li bro 10. Bald. singulariter in l. officiales. C. de Episc. & cle ric. Archidiac. in. c. 1. 11. q. 1. Specul. tit. de Reo. versi. *sed quid est criminalis.* Anchar. in Clement. 1. de censib. nu. 5. Lucas de P# na in l. fin. C. de Veteranis, lib. 12. & vide Aufrer. ad Ca pellam Tolosan. decis. 147. & eundem in dict. tract. de Potest. secul. super Ecclesi. person. Regul. 1. num 19. versi. *undecimo fallit.* Emanue Sluarez in Thesauro recept. sentent. verb. *Religionisinstitiatio.* Caballin in Aegidian. constit. lib. 5. cap. 1. glos. A. ex nu. 26. pag. 321. Armilla in Summa, verb *Iudex.* num. 21. Carrerius in Praxi, tit. de Homicid. §. circa itaque, num. 49. Seraphin. de Seraphin. de priuileg. iuram. priuileg. 8. Pute. de Syndic. ver bo *clericus.* c. 1. fol. 158. nu. 1 & seq. Chassanæ. in Consuetud. Burg. rub. 1. §. 1. nu. 67. ver sic. *decimoquarto.* & lib. 1. §. 5. nu. 105. cum seq. Bonacossa in communibus opin. crimin. verbo *clericus effectus,* & ver bo *clericus qui se fieri,* pagina 459. & verbo *votum faciens,* pag. 546. Hippolyt. singul. 534. Gerard. singul. 51. volum. 1. commun. opin. verb. *ordo Ecclesiasticus.* pag. 26. & verbo *laicus.* pag. 25. Guerrer. in Specul. cap. 36. pag. 107. Ferret. consil. 366. num. 16. vbi dicit communem. Carauita de Ritu magn. cur. ritu 66. num. 9. & 10. Viuius lib. 1. commun. opin. verb. *clericus.* versi. *ordo clericatus.* in opin. 112. Albanus ad Barto. in l. cum quædam puella. nu. 4. ff. de iurisd. omn. iudic. Vincent. de Franch. decisi. 209. cum seqq. Alberti. in. c. quoni#. de Hæreti. in 6 quæst. 13. à nu. 1. col. 145. Hierony. Portol. in Scholijs ad Molinum. §. clericus, nu. 52. Conrad. in Curial. Breuia. lib. 1. c. 9. §. 3. nu. 8. Grammat. super Constit. Regn. & decisi. 10. nu. 3. lib. 1. fol. 29. versi. *vigesimoprimo.* Bossius in pract. tit. de Pœnis. num. 38. pag. 494. Couarru. in. c. 31. Pract. num. 4. versi. *prima conclusio,* & in dict. cap. 22. ibid. num. 12. versi. *tertia conclusio.* qui dicunt commun. Anton. Gomez. 3. tom. Delictor. cap. 10. nu. 5. Orosci. in l. cum quædam puella. num. 15. & 16. col. 595. ff. de iurisdict. omnium iud. Plaça de De lict. lib. 1. cap. 25. num. 2. versi. *quidam,* vbi dicit receptissimam sententiam. Dueñas regul. 100. limitati. fin. Optime Antonius Scap. de iur. non scrip. lib. 1. cap. 1. ex num. 5. Didac. Perez in rubr. tit. 1. lib. 3. Ordin. col. 744. in fin. & in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordina. col. 95. versic. *clericatus.* Clarus in Pract. §. fin. quæst. 36. num. 43. Baeça de inope de bitor. cap. 17. nu. 22. & 28. Paz in Pract. 2. tomo, prælud. 2. num 8. fol. 6. Azeue. in l. 1. num. 3. tit. 4. lib. 1. Re copil. Tiberius Decia. refer#s alios in tract. crimi. 1. tomo lib. 4. c. 9. nu. 60. & nu. 137 Anastasi. Ger mon. lib. 3. de Sacror. immu nit. cap. 15. nu. 77. & seqq. & nu. 83. & seq. Tiraquel. de Pœnis tempe rand. caus. 25. num. 8. Petrus Cened. in Collectan. ad Decretum, cap. 37. num. 13. pag. 54. & lib. 2. cap. 23. pag. 137. Albert. Trocius de Vero & perfect. cler. lib. 2. cap. 6. nu. 2. Didac. Lopez à Stunica de Voto. quæst. 4 ex num. 57. Ioann. Gutierr. lib. 1. Practic. quæst. 5. ex num. 1. Humada in Scholijs ad Grego. in l. 23. tit. 6. part. 1. glos. 5. num. 2. fol. 60. Ziletus consi. 37. vol. 2. Lancelo. de Att#tatis. 2. part. cap. 4. de attenta. lite pend. limit. 20. ex nu. 16. Bellug. in Specul. Princip. rub. 11. §. videndum. num. 21. & ibi addi. Borrelli litera K. & idem Borrel. in Regia Aragon. §. 1. glos. 3. ex num. 244. versi. *decimoquarto etiamfacit.* & idem Bellug. rubr. 20. nu. 24. & seq. Farinac. de crimin. lib. 1. quæst. 8. num. 104. & seq. vsque ad 112.

6956 Bald. in dict. l. officiales, nu. 2. C. de Episco. & cler.

6957 Secund. sup. relatos, & Bellugam.

6958 L. quiad tempus. §. in filijs. ff. de Decurion. ibi, *Et quidem quantum pertinet, ne fustibus castigetur, & ne in metallum detur non nocet plebeio patre eße natum, si postea honor Decurionis, patri eor# accesserit,* &. l. qui cum vno. §. reus. ff. de re milit. Vbi pagan#, qui de liquitexistens paganus eti# accusatus de crimine, si efficiatur miles non poterit de tali crimine agi, sub primo Iudice, sed debet coram sec#do ipsius mi litiæ tractar. l. hos accusare in princip. & §. 1. ff. de accusatio. l. Spadonem. §. sin autem quis. ff. de excusatio. tut. l. interdum. ff. de operis li ber.

6959 Hippolyt. de Marsil. in tractat. de Fideiussor. nu. 113 & seq. Chassanæ. in Consuetud. Burg. tit. *des Iustices.* glos. si aucum. §. 5. rubr. 1. nu me. 108.

6960 Cap. 1. de ser. uis non ordin. Ioann. Andr. & Abbas in. c. vnic. de oblig. ad ratio. Feli. in cap. fi. col. 8. de Constit. Baeça de Ino pe debitore. c. 17. num. 22.

6961 Chassanæ. vbi sup. num. 68. Couarruu. in dict. cap. 32. Practic. num. fin. versi. *cæterum.* Plaça & recentiores su pracitati, & Claudius Seysel. in l. 1. C. an seruus ex fact. suo. Plamin. Cartar. in tracta. de exequu tio. sent#. cap. fi. num. 308. sub versi. *hæc autem.* ad fin.

6962 Vbi supra ad fin.

6963 Bal. i#. d. l. 1. C. an seruus ex suo fact. Ias. in dict. l. cum quædam. puel la num. 11. Ti berius Decia. in dict. tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 9. numero 23. Anastas. Germoni. de Sacrorum immu nit. lib. 3. cap. 15. num. 180. pag. 246.

6964 Cap. cum non ab homine de Iudic. l. qui c# vno. §. reus. ff. de re militar. Authent. clerici. C. de Episcop. & cler. Bart. in dict. l. 1. ff. de pœnis post Iacob. Butricar Dinum, & Guilier. de Cugn. Bald. in l. officiales. C. de Episcop. & cleri. Aufrer. in dict. tract. de Potest. secul. super Ecclesi. regul. 1. num. 19. versi. *undecimo fallit.* Ias. in dict. l. cum quædam puella. Couarruuias vbi su pra. Plaça de Delict. lib. 1. c. 25. nu. 4. Clarus in Pract. d. §. fin. quæst. 36. num. 43. Tiberius Decia. vbi sup. nu me. 138. Anastasi. Germon. lib. 3. de Sacr. immunit. cap. 15. num. 79. pag. 245.

6965 In dict. l. cum quædam puel la, & Aufrer. vbi supra nu. 19. in fi. Bertachi. in tracta. de Episcop. 5. part. lib. 4. nu. 46. Conrad. in Templo Iudi. lib. 2. cap. 5. §. 3. fol. 168. nu mero. 64.

6966 In. c. 1. de obli gat. ad Ratioci nia. col. 4.

6967 In dicto cap. 32. Practi. nu. fin. versi. *cæterum.*

6968 Bart. in dict. l. 1. ff. de pœnis. num. 3. Igneus in l. fideicommissum, post num. 206. ff. ad Syllania. & plures relati à recentioribus, vbi supra.

6969 DD. vbi sup. & Ias. in d. l. cum quædam puella, nu. 10. ff. de iurisdi. omnium iudic. commu. opi. ferund. Orosci. ibi, nu. 16. Dueñas re gul. 100. fall#. 18. in med. l. qui cum vno. §. exauctoratus. ff. de re milit. Auth clerici. C. de Episcop. & cler.

6970 Couar. in dict. cap. 32. practi. num. 4. versic. *tertia conclusio.* in fin.

6971 Infra hoc capit. nu. 102.

6972 In cap. præce. num. 34.

6973 Prouerb. 2. *Eripe eum qui du citur ad mortem,* de quo in cap. non inferenda. 23. quæst. 3. & ibi glos. & glo. in cap. hi qui. 14. quæs. 6. Feli. in cap. de cæteris. nu. 5. de re iud. & in cap. pastoralis. §. quia vero. nu. 14. de offic. delegat. Hippoly. in l. 1. nu. 17. ff. de quæst. & in l. 1. nu. 80. ff. de siccar.

6974 L. addictos. C. de Episc. aud. cap. Romana de pœnis in 6. Paul. Castren. in dict. l. addictos. nu. 6. Aufrer. in tracta. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 1. num. 22. versic. *decimoquarto.* Chassanæ. super Consuetud. Burg. rub. 1. §. 5. nume. 83. & seq. gloss. *se il ne agrace.* Grammati. super Con Constitu Regn. lib. 1. fol. 29. versi. *vigesimotertio.* & Gregor. in l. 57. tit. 6. part. 1. glos. 2. Guillierm. Benedict. in cap. Rain#tius. verbo *& vxorem.* in 2. nu. 139. in med. fo. 93. de testament. Conrad. in Curial. Breuia. libro. 1. cap. 9. §. 3. nu. 8. Carol. de Grassalijs de Regal. Franc. priuil. 17. versi. *terti# casus.* Anton. Columbetus Singular. 16. pag. 988. in singul. DD. A uiles in cap. 3. Prætor. glos. *jurisdicion.* nu. 3. & in. c. 20. glos. *vsurpan,* nu. 9. Ioann. Garsi. de Nobilitate, glos. 9 nu. 32. l. 6. tit. 4. lib. 1. Reco pil. Petrus Cenedus in Collectan. ad De cret# c. 37. pa gin. 53. nu. 9. & vide Azeued. contradicentem in l. 3. tit. 1. num. 3. li bro 4. Recop. & in l. 4. num. 12. ibi. annu# tem: & de exi mentibus captos à familia Potestatis, vel carceratos, tra dunt plures DD. citati supra lib. 1. cap. 13. num. 134 glos. C. & Tiber. Decian. 2 tomo Crimin. lib. 7. cap. 11. per totum. & latissimè Farinacius 1. tom. Crim tit. 4. de carcerib. q. 32. & dicam inf. lib. 3. c. 15. nu. 132.

6975 Bald. in Margarita, verb. *Iudex.* Hostiens. in cap. dilectus. 2. de rescript. Chassan. super Consuet. Burg. rubr. 1. §. 5. nu. 87. glos. *se il ne agrace.* Innoc#. in. c. venerabili, de censib. Angel. in l. vtvim, versic. *item quæro, iniuria.* ff. de iustit. & iur. Bart. in l. 1. §. hoc interdicto. nu. 2. & 3. ff. de itiner. actuque priua. Ab bas in cap. cum. Victoniensis. num. 14. de elect. & in cap. 1. de immunit. Eccles Ferrar. in Pract. in forma libell. in actione confessor. nu. 8. Remig. de Immunita. Eccl. quæst. 12 in princip. nu. 2. 3. & 5. vbi plures refert, & Rolan. consil. 37. num. 9 & seqq. vol. 4. Auiles in cap. 3. Prætor. glo. *jurisdicion.* nu. 2. & seqq. & de Pesquisito re nu. 24. Ioan. Garsi. de Nobilit. glos. 9. nu. 32. ad fin. Gracian. regul. 406. nu. 7 glos. pen. in. c. ex literis, de of fie. deleg. l. fin. tit 1. lib. 4. Re copil. *ibi: Antes si fuere menester que lo resistan.*

6976 Abbas in cap. significasti, de offic. deleg. Hippol. in Practic. §. pro c#plemento, nu. 5. Tiber. Decian. in tracta. Crimin. 2. tomo lib. 8. cap. 3. nu. 47.

6977 Num. 77. & seqq.

6978 Supra isto lib. cap. 15.

6979 Infra isto lib. cap. 19. num. 17. in fin.

6980 Cap. religioso. §. fin. de sentent. excommun. in 6. c. non dubium, & cap. parochianus, & cap. de monialibus, eod. tit. extra. cap. nullus, de electione lib. 6. Hostiens. in cap. statuimus, col. 2. de regular. Federicus de Senis consi. 32. col. pen. versi. *subsequenter quæritur.* Ias. in Authent. si qua mulier. nume. 59. C. de Sacrosanct. Eccles. facit in argum#. l. statuliber. ff. de quæstion. & l. statuliberi à cæteris, post princip. ff. de statuliber. & l. moris, in fin. ff. de pœnis. & l. penult. ff. si ex noxal. caus. agat

quòd scilicet statuliber non puniatur vt seruus: quo argumen to ad nouiti# vtitur Ias. in Authentic. si qua mulier, cir ca fin. versic. *ego teneo.* C. de Sacrosan. Ecclesi. & Bart. in repet. Authent. ingressi, col. pen. ver si. *pro hac tam# induco.* C. de Sa crosan. Eccle. Paul. Castr. in consil. 432. *c# statutum,* colum. 2. versic. *tertio principaliter,* vs q; ad fi. lib. 1. & DD. in Authent. causæ quæ, & Auth. statuimus. C. de Episcop. & cler. Angel. in l. 1. ff. de pœnis. idem Ias. in l. cum quædam puella. nu. 13. versi. *& quod di citur in religioso.* ff. de iurisdict. omnium iud. Belluga de Specul. Princip. rubr. 11. §. videndum. nu. 5. in fin. Tiraquel. de Vtroque retract. lib. 1. §. 1. glos. 8. num. 21. Tiberius Decia. in dict. tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 24. Stephan. Lamberten. in tract. de Contract. eorum glos. 2. quæst. 19. nu. 27. in fin. Farinacius de Criminib. tit. de Inquisitio. q. 8. num. 46. versi. *amplia decimosexto.* Girond de Ga bell. 7. part. in princip. num. 46. licet in contrarium dicatur, quod quistat in pendenti, non dicitur religiosus. cap. si seruus 54. distinct. vbi Dominic. & in cap. præsens clericus 20. quæst. 3. Bart. in dict. Authent. ingressi. probat. l. 2. & ibi Bart. C. ne sacrum Baptisma, quod catechumenus non dicitur Christianus, cap. cum adeò de rescriptis. Sed dic falli regulam in religioso clauso, & obseruante, vt eius fauore delictum ipsius, & contra ipsum iudicetur vti à religioso, & contra religio sum commissum, vt Farina cius ait vbi su pra.

6981 Vbi supraqu# stio. 19. num. 62. & Farina. in dicto loco.

6982 M#dosi. in tra cta. de Priuilegijs ad instar. gl. 7. num. 36. Bellu de Specu. Princ. rubr. 11. §. videamus nu. 5. vers. *& simili modo.* Palac. Rub. in repetit. rubr. §. 38. versic. *quanuis autem.* de donatio. in ter vir. Alios refert Pet. Cenedus in Collectaneis ad Decretum, pa gina 32. num. 12. & Farinac. vbi sup. inclinat in fauor# nouitij.

6983 Chassanæ. in C#suetud. Burg. rubr. 1. §. 5. *des iustices,* nu. 83. Grassal. & Ioann. Garsi. vbi sup. Grammat. super consti tu. Regn. lib. 1. fol. 28. col. 4. versi. 6. & 23. Tiberius Decia. in tracta. crimi. 1. tom. lib. 4. cap. 9. nu. 141.

6984 L. interdùm. §. 1. ff. de iudic. ibi: *Non debetrecusare iu dicium negotiorum gestorum, cum sibi hane obligationem suasponte contraxerit.* cap. fin. de vita & honesta. cleric. l. fi. C. de iurisd. omni. iudic. & ibi Bar. Bald. & Salice. idem Bald. in additio. ad Specul. titul. de reo. versic. *quid si Scholaris.* Aufrer. in tract. de potesta. se cul. super Eccles. perso. regula 1. nu. 24. versic. 16. Chassanæ. vbi supra §. 5. glo. *se il ne agrace,* nu. 88. & seqq. Grammatic. vbi supra, versi. 3. & 25. Guiller. Benedict. in. c. Rayn#tius, verb. *& vxor#.* in 2. nu. 155. de testam. post princi. Carol. de Grassal. Regal. Fr#c. lib. 1. iure. 14. versi. *quarto cognoscunt.* & lib. 2. iure 17. vers. *quartus casus.* pag. 299. & quæ tradit Pute. de Syndi. verb. *officialis.* c. 1. num. 3. fol. 247. Felin. in cap. Ecclesia s#ctæ Mari#. de con stitu. col. 24. Io#. Gallus in suis qq. per ar resta, q. 168. c. 159. Ange. c# sil. 5. C#rad. i# Curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 3. nu. 8. Couar. in Pract. c. 33 nu. 6. Clar. in Practi. §. fi. q. 36. nu. 25. de chirurgo clerico loquitur Plaça de Deli ctis. c. 25. nu. 5. & Papus lib. 1. Rapsod. arresto. tit. 6. arrest. 2. & Petrus Grego. de Syntag. iur. 3. p. lib. 49. c. 1. nu. 12. Greg. in l. 39. verb. *las franquezas,* ad fi. tit. 6. p. 1. & in l. 1. ver bo *menesteres,* in fi. tit. 4. p. 3. & in l. 5. tit. 7. verb. *clerigo.* pag. 5. Auenda. in. c. 19. Pr#t. nu. 28. in fi. & seq. Mexia de Pane, concl. 5. nu. 21. 25. 28. & 32. pag. 77. & seq. Salced. suþ Pract. Bernar. Diaz, c. 55. pag. 174. vers. *notabis eti#.* Decianus in dict. tract. Crim. 1. tom. lib. 4. c. 9. nu. 143. Hieron. Portoles in Scholijs ad Molinum.

§. clericus, ex nu. 5. Quesada diuers. qq. c. 29. nu. 10. quamuis contrarium tenet Alberi. in. d. l. fin. C. de iurisd. omni. iudic.

6985 L. 14. tit. 6. lib. 3. Recop.

6986 Auenda. in dict. nu. 28. Mexia in dict. nu. 32.

6987 Alex. de Neuo c#s. 61. nu. 1. Farina. 2. tom. crim. tit. de Inquisi. q. 8. nu. 97. versi. *sublimita.*

6988 Accurs. in l. nullum, gl. 1. & ibi Cinus & Bar. 2. lectu. nu. 8. þ tex. ibi. & Bal. C. de testib. Ange. in l. si vac# tia. C. de bonis vacan. lib. 10. Hippol. in l. fi. nu 152. ff. de iurisd. omn. iud. idem Bald. in l. i. in fi. C. quomo. & quando iud. Lanfran. in. c. quoniam contra. de prob.

6989 Benedict. vbi sup. nu. 142. Chassanæ. in Consuetu. Burg. fo. 52. nu. 87. Federi. de Sen. consi. 88. *factum tale.* Aufrer. in. d. tract. de Potest. secul. regul. 1. nu. 6. fallen. 2. & alij quos refert Clarus in dict. loco.

6990 Et Accursi# in pr#dicta opinione hanc vltimam sequ#do repreh#dit Innoc. in. c. ve r#. de for. c#pe. & Paul. in d. l. nullum, & c# muniter repro batur secund. Cardi. Alex. iu c. de accusatiocol. 32. versi. *sed quid si cleri cus.* 2. q. 8. & pluresrelati ab Aufrer. in Cle men. 1. nu. 78. & seq. de offi. ordi. vbi singu lariter & latis simè C#rad. v bi sup. Gr#ma ti. super Const. Regn. lib. 1. fo. 29. vers. *decimosexto.* Rol#. c#s. 12. nu. 26. vsq; in fi. vol. 2. Clar. in Practi. §. fi. q. 38. nu. 14. Decia nus in loco # ximè citato. c. 9. nu. 82. Cened. in Collec. ad Decret. c. 37. pag. 547. Matth. de Afflict. decis. 230. & Capici. decis. 5. nu. 13. Feli. in. c. verum, de for. c#p. Bernar. Diaz in Pract. c. 87. in fi. vbi dicit hanc magis c#mu. opi. Couarr. in Pract. c. 18. nu. 8. Bossi. in Pract. tit. de fals. nu. 10. Villalob. in Aerar. c#mu. opi. lite. C. nu. in. Mexia de Pane, concl. 5. nu. 34. Clar. in. d. q. 36. nu. 14. Salce do super Pract Bernard. Diaz. c. 93. lit. C. pag. 323. Gracia reg. 9. nu. 6. Vinc#. de Fr#c. decis. 417. n. 4. & 5. Seraphi. de Seraph. in tract. de priuileg. iuram. priuil. 132. nu. 32. & Brun. à Sole de qq. legalib q. 34. nu. 26. & seqq. Farinac. de Crimin. tit de Inquisitio. q. 8. nu. 26. & Ioan. Gutier. lib. 1. Pract. q. 24. per totam. vbi optimê: & quod ista opinio seruatur in Hispauia, tenet Azeue in l. 1. nu. 98. tit. 16. lib. 8. Reco.

6991 Bald. in l. 1. C. quomodo & quando iudi. col. fin. in fi. nu. 26. Federic. de Senis, c#si. 93. incip. *Fact# quod pro ponitur.* Couar. vbi sup. in fin. versi. *Illud veró existimo.* & Clarus in dict. loco, versi. *Sed hic quæro,* in fin. & Farinacius vbi sup. versi. *limit#do.*

6992 Grammat. vbi sup. versi. 17.

6993 Guido Pap. de cisio. 65. nu. 2 versi. *aut producuntur.* & Re buf. in tracta. Qu#. secul. co gnosc. poss. de Ecclesi. nu. 28 & Pet. Cened. in Collect. ad Decret#. c. 37 nu. 10. pag. 55.

6994 In Additio. ad Bernar. Diaz in practi. cap. 98. nu. 24.

6995 Cuius rei probatio difficilis est: & quæ requirantur adeam, tradit Ruinus consi. 12. nu. 8. *viso & discus so.* vol. 5.

6996 In. c. Pri#cipes seculi, & ibi gl. 23. q. 5. &. c. Ligurib#. ibi. c. filijs, & ibi gl. verb. *Regis.* 16. q. 7. gl. i#. c. tua, in 1. de de cim. c. vt fam# de s#t#. exc#. c. ad abol#d#,

de hæret. Aufre. in d. tract. de potest. secul. super Eccles. perso. regul. 1. nu. 11. vers. *tertio fallit.* & Bernar. Laurent. in eodem tract nu. 8. C#rad. vbi sup. Palac. Rub. in. c. per vestras. §. 44. 1. notab. incip. *sed est pulchra dubitatio.* nu. 15 pag. 399. Gr#mat. suþc#sti. Regni. lib. 1. fol. 28. col. 4. versic. *septimo.* Cacher. decis. 30. Pedemon. nu. 14. Chassa næ. in Consuet. Burg. rub. 1. §. 5. n. 61. Decia. i# tract. crim. to mo. 1. lib. 4. c. 9. nu. 8. Bellu. de Specu. Prin cip. rub. 11. §. vid#d#, nu. 17.

6997 L. 1. tit. 3. lib. 1. Recop.

6998 Zorita Annal. lib. 12. cap. 48 58. & 51. & c. 56. ad fin. ait, quòd exp#sæ fact# per Reg# Aragoni# in dicta reductione, captæ fuerunt ex redditibus Came r# Apostolic#, & Ecclesiarum Cathedralium vacanti#: &. c. 61. ponit epistolam mittend# à Rege Castel læ regnicolis, ne obedirent Benedicto: tra dit etiam Illes cas in 2. part. histo. P#t. lib. 1. c. 11. & seq. & histor. regis Ioannis II.

6999 Alexand. con sil. 8. incip. *Vi detur.* col. 2. ver si. *Quinimò nec propter.* vol. 1. Decianus vbi sup. nu. 85. Bellug. vbi sup. §. dubitatur, versi. *Indifferenter,* nu. 15. & idem ibi rubr. 18. §. denuo, num. 1. & seqq. nu. 8.

7000 Supra isto libro cap. 16. num. 46. 72. & 77.

7001 Num. 50.

7002 Menoch. de Retinen. posses. 3. remedio num. 354. & seqq. vbi Abbat# & Socin. reprobat auto ritate glos. ver bo *Regi,* in. c. filijs. 16. quæstio. 7. per tex. ibi, & Hosti#. in summa de for. compet#. §. liquet etiam, vers. *Sedn#quid Iudex secularis.* & Farinacius de Crimi. tit. de Inquisitione, quæst. 8. num. 23. vers. *limita tertió.*

7003 Cened. in Collectan. ad Decret. cap. 41. num. 1. & dicam infra lib. 5. cap. 4. num. 24.

7004 Cap. vnico. de vita & honestat. cleric. in 6. & ibi glos. & Archidiac. & Dominic. Bernard. Laurent. in d. loco nu 11. Aufrer. vbi supra num. 14. vers. *sexto fallit.* Gr#matic. super Constitu. Regni lib. 1. fol. 29. versi. *vndecimo.* Chassan. super Consuetud. Burgund. rub. 1. §. 5. nu. 56. Mille. in Pract. Crimi. persequ#di. §. fori præscriptio. fo. 93. & 28. & seq. Capra concl. 97. nu. 75. & 97. & Bellug. de Specul. Princip. rub. 11. §. videndum, nu. 19. & eius addi. lit. H. Conrad. in Curiali Breuiar. lib. 1. cap. 9. num. 8. Bossius in Practic. tit. de for. com. et. num. 140. Bernard. Diaz in Practic. cap. 62. Antoni. Cucchus institut. can. lib. 2. tit. 2. versi. *curare igitur.* Ant. Ni ger in Clement. Clem#tis VII. versic. *solenni.* nu. 1. de vita & honest. cleric. & Petrus Grego. de Syntagm. iur. 3. p. lib. 39. cap. 5. num. 28. Menchaca lib. 3. de success. creatio. §. 22. limitatio. 17. nu. 74. Tiberius Decian. in tracta. Crimin. 1. tomo lib. 4. c. 9. num. 86. Cenedus in Colle ctane. ad Decretum. c. 37. num. 20. pag. 59. vbi aliosre fert, & Farin. 2. tom. Crimi. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 97.

7005 In l. quædam. delicta 14. ff. de pœnis.

7006 Et an requitatur quod plura enormia delicta comiserit, vel sufficiat vnicum tantum qualificatum, disserunt Alexand. de Neuo consi. 59. num. 20. & 21. Cæpolla consi. 11. num. 33. & seq. Couarru. in c. 32. Practic. num. 2. versi. *tertio,* & plures alij quos refert Farinacius de Crim. tit. de Inquisi tione, quæst. 8 num. 55.

7007 Cæpol. consi. 11. Crimi. nume. 25. & sequentib. & Fa bianus à Mon te Leone in practic arbitr. pag. 405. nu. 15. Alexand. de Neuo. d. c# sil. 59. num. 9. in fin. consilij. Capicius decisio. 161. sub num 4.

7008 De qua in. c. si quis suaden te diabolo. 17. quæst. 4. & in cap. nuper. de sentent. exc#municat. l. 3. tit. 18. part. 1. & quòd in hoc casu ministri iustitiæ non incurrant excommunicationem, tenet Abbas in cap. vt famæ, de sentent. excommun. Stephan. Aufrer. in Clement. 11. num. 65. 66. 68. & sequentib. & ibi Ancharran. Cardin. & Archidiac. de offic. ordin. Felinus in dicto cap. nuper, num. 6. Bald. in l. si qua per calumniam. C. de Episcop. & cleric. cum alijs relatis à Ioann. Garsi. de Nobilit glos. 9. num. 36.

7009 Cap. perpendimus. & cap. cum non ab homine, de sentent. excommunic. glos. fin. cap. contingit eod. tit. glos. in cap. ex parte. 3. de priuileg. l. 49. tit. 6. part. 1. Hostiens. Ioann. Andre. & Anton. & Abbas num. 7. in dict. cap. perpend mus. Innocent. in dict. cap. cum non ab homine, & in cap. non dubium, eod. tit. Puteus de Syndic. verbo *clericus.* cap. 1. in fin fol. 159. dicit magis commun. opinio. Aufrer. in dict. tracta. de Potesta. secul. super Eccles. person. regul. 1. num. 27. versi. *Decimonono fal lit.* & idem in Clement. 1. fol. 6. num. 5. de offic. ordin. Guillierm. Benedictus in cap. Ray nuntius, verb. *& vxorem.* in 2. num. 148. & sequentib. & nume. 150. de testament. Conrad. vbi sup. dicit obseruatam, & magis commun. Bernard. Laurent. in tractat. de casibus in qui bus Iudex secul. procedit in person. & res cler. num. 9. & Bossius in Practi. tit. de foro competen. nu. 139. & seq. Grammat. super C# stitu. Regn. libro 1. fol. 29. col. 1. versic. *Decimo vbicunque.* & fol. 4. num. 5. Chassanæ. super C# suetud. Burgund. rubr. 1. §. 5. num. 55. & hanc doctri nam non audet contradice re Henricus Boich, vt ipse dicit in cap. ex literis. 3. dist. versic. *deliquit apostatando.* de vita & honestat cleric. Couarruu. in cap. 32. Practicar. num. 2. versic. *tertio his erit.* Redin de maiesta. Princip. verb. *non armis solum.* num. 174. fol. 37. Clarus in Pract. §. fin. quæst. 36. num. 23. Anton. Columbetus singular. 16. pag. 988. in singul. DD. Menchac. lib. 3. de Testam. §. 22. num. 63. Tiberius Decia. in tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 92. & anteced. & seq. à num. 88. Didacus Perez in l. 1. tit. 1. libro 4. Ordinam. col. 1323. plures opin. recenset Ca picius d. decis. 161. incip. *In causa Crusconij.* & singulariter Alexan. de Neuo, d. consi. 59. ad quem semper occurre in hoc articulo. Camillus Borrell. in ad ditio. ad Bellug. in Specul. Princip. rub. 11. §. videndum, litera H post Bellug. ibi, & in §. dubitatur, ver sic. *indifferenter.* fol. 57. num. 3. Alios refert Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretum, cap. 37. num. 20. pag. 55. Anton. Scappus de iure non script. lib. 1. cap. 14. singulariter Farinacius de Criminib. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 55. cum seqq.

7010 L. per omnes. C. de defens. ciuit.

7011 Lib. 3. de Sacrorum immu nit. cap. 13. nu mero 6. & sequentib.

7012 Vbi supra.

7013 Vbi supra.

7014 Vbi supra.

7015 Ioann. Garsi. vbi supra, nu. 37. in fin.

7016 Vbi supra.

7017 In dict. num. 5.

7018 Ex supra citatis.

7019 Cap. dilecto, de offic. delegat. in 6.

7020 Auendañ. in cap. 22. Prætorum. num. 3. in fin. & se quentib. Couarruuias in dicto cap. 32. Practic. num. 2. in fine, & 3. post alios quos ipsi referunt, & Guillierm. Benedictus vbi supra, & Villalob. in Aerario commun. opinio. litera C. num. 123. & Farinacius in dict. titulo de Inquisiti#one. quæst. 8. num. 57.

7021 Vt diximus su pra isto cap. num. 55. & in proposito tradit Farinac. de Criminib. tit. de Inquisitione, quæst. 8. num. 58.

7022 Et casu quo captura clerici de mandato Iudicis secularis ab alguaze lo facienda sit ex iuris permissione, sicle ricus aufugiat culpa alguazelli, tenetur alguazell#: vt constat ex inf. dicendis num. 328. super gl. *Angelo, y otros.* & quod algua zellus teneatur obedire in hoc suo iudici absq; pœna, tradit Belluga de Specul. Princip. rubr. 42. §. vltimo postqu#. col. fin. versi. *quædam autem sunt.* fol. 197. Garsias de Nobil. glo. 9. nu. 37. in fin. Facit. c. ex parte dever bo. signi. l. statuliber ration#. ff. de statu liber.

7023 Cap. nuper à nobis. §. 1. & ibi DD. de s#tent. excomm. glos. in cap. 2. in verb. *sacrile gium.* de re iudic. in 6. & in Clemen. 1. de pœnis.

7024 Cap. vt famæ, de senten. excomm.

7025 Cap. contingit, de senten. excomm. Lignan. in tract. de censur. Ecclesiast. §. 5. num. 15.

7026 Decian. in 2. tomo Crimin. lib. 6. cap. 19. Nauar in Ma nual. Confess. cap. 27. num. 75. cum seqq. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. libro 1. Ordin. col. 104. cum seq. Pet. Dueñas regul. 99. Plaça de Delict. lib. 1. cap. 31. num. 4. & l. 4. tit. 9. p. 1.

7027 Innocent. in cap. non dubium, & in cap. veni#s. de sentent. excomm. & Bertrand. la te in tract. qu# do Iudex possit se intromie ter. in clericos. Couarr. lib. 1. Variar. c. 11. nu. 5. latè I #franc. de Oriano in repetitio. Clemen. vt clericorum mores, de offi. ordin. & per Montal. in l. 25. tit. 9. part. 1. & l. 3. ibi.

7028 1. Reg. cap. 22.

7029 Cap. cum inter, de electione, cum ibi not. cap. 1. de apostat. glos. in. c. qualiter, de cle ric non residen. & ibi Abbas, & in cap. fin. notab. 1. per text. ibi, de cleric. coniuga. glos. in cap. quisquis. 17. q. 4. DD. in cap. ex tuæ. de cleric. non residen. Ioann. Imol. num. 4. Anania nu. 4. in dict. c. qualiter, dicunt eam glos. commu. & notabilem esse text. in. c. in audientia, & ibi Abb. 8. no tab. & in cap. perpendimus. de sentent. excomu. Innoc. in cap. 1. de A posta. Aufre. in dict. tracta. de Potesta. se cul. super Eccles. perso. regul. 1. nu. 29. versi. 21. *fallit,* & Bernar. Laurent. in eo dem tractatu Chassanæ. super consuetu. Burg. rubr. 1. §. 5. num. 52. & seq. Bellug. de Spec. Prin cip. rubr. 11. §. dubitatur, ver sic. *indifferenter.* fol. 57. nu. 2. & 3. Guillierm. Benedi. in cap. Rayn#tius, verb. *& vxor#.* in 2. nu. 150. de testamen. Conrad. in Curial. Breuiar. lib. 1. c. 9. §. 3. nu. 8. & idem in T#plo Iud. lib. 1. cap. 1. §. 4. super verb. *arma prohibet.* nu. 3, pag. 83. Gregor. in l. 49. verb. *traer armas.* tit. 6. part. 1. per text. ibi. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. Ordi. col. 1323. Tiberius Decia. in tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap.

9. num 87. Redin de Maiest. Princip. ver b. *Non armis solum.* num. 175. fol. 37. quem solum refert Azeued. in l. 4. num. 7. tit. 6. lib. 6. Recopil. Clamis in in Pract. quæst. 36. versi. *hæc autem.* Alexan. de Neuo consi. 60. num. 4. Follerius in Pract. Crimin. verb. *andiantur excusatores.* num. 48. & seq. Farinacius. 2. tomo Crimin. tit. de Inquisitione. q. 8. num. 95. Papus lib. Rap sod. Afresto. tit. 6. arresto. 6. & Petr. Greg. de Syntag. iur. 3. p. lib. 49. c. 1. nu. 12.

7030 Chassanæ. vbi sup. num. 54.

7031 Supra isto lib. cap. 15.

7032 Decian. vbi sup. num. 103. & seqq. post Bellug. in dict. loco, versi. *indifferenter.* fol. 58. nu. 8. col. 2. vers. *vtrum monitio,* & # possit mo nere secularis, ibi num. 14. & 15.

7033 Cap. 1. de apostat. & ibi DD. glo. in. c. quisquis. 17. q. 4. l. item apud Labeon#. §. si quis virgines. ff. de in iurijs. Innoc. vbi supra Aufrer. in dict. lo co nu. #ceted# ti. Conrad. vbi supra, Chassanæ. in dict. loco nu. 51. Bernard. Diaz in Practic. cap. 104. Auenda. in cap. 22. Pr#tor. nu. 12. Ti ber. Decia. vbi supra num. 92. & seqq. c# duc#t dicta in duob. casibus præced#tibus.

7034 Vt per Chassan#. vbi sup. num. 12.

7035 Vt dixi in. c. præceden. nu. 27. & 31. & tradit Azeue. in l. 1. ex princip. tit. 4. lib. 2. Recop.

7036 Anastasi. Germo. de Sacror. immunit. lib. 2. cap. 6. num. 12. pag. 73.

7037 Aufrer. in dicto tract. de Potesta. secu. super Eccl. perso. regula 1. nu. 25. versic. *decimoseptimo.* Guillier. Benedict. in cap. Rayn#tius, verb. *& vxorem.* 2. decisio. nu. 155. & seqq. & nu. 165. de testam#. vbi quòd ista est politica & œconomica coertio, qua lis est patris in filios, etiam clericos, & domini in seruos, Chassanæ. in Consuetud. Burgun. rub. 1. §. 5. nu. 71. versi. *redeundo.* & num. seq. Puteus de Syndi. verb. *clericus.* cap. 1. fo. 158. Plaça de Delict. cap. 19. nu. 23. Redin de Maiest. Princip. §. sed etiam per legitimos tramites. num. 183. Tiberius Decian. in tracta. Crimin. 1. tomo lib. 4. c. 9. nu. fi. & pro hac obseruantia faciunt tradita per Conradum in Curial. Breuiar. tit. de Inquisitione. num. 8. fallent. 16. & 17. & per Vrsil. in additio. ad Afflict. de cisi. 24. nu. 4. in fin. contra glos. & DD. in cap. sacerdotibus, per text. ibi, ne cleric. vel monac. & Couarruu. in cap. 33. Pract. num. 6. Iulius Clarus in Practic. §. fin. q. 36. num. 25. Mexia de Pane conclusi. 5. num. 28. post princip. Ioan. Garsia de No bilit. gl. 9. nu. 33. & seqq. Petrus Cenedus in Collect. ad Decret#. c. 37. nu. 16. pag. 55 Farinac. 2. tomo Crimi. tit. de Inquisitione, quæst. 8. num. 98. cap. fin. de vita & honest. cleric. cap. sacerdotibus, ne cleric. vel monach. quem text. in verb. *deprehen dantur.* legit, *ca piantur,* Anto. August. in Emendatio. ad Collectan. Decretal. titulo fin. cap. 8. fin. & probat text. in cap. clericis in sacris eod. tit. in 6. & quæ dixi supra hoc cap. num. 85. & inf. 122.

7038 Lib. 1. cap. 7. & 12. Guilliermus Benedict. in dict. num. 155. versi. *quod ex veteri testamento.*

7039 L. si quis curialis. C. de Episcop. & cleric. Puteus vbi supra num. 1. & 2. Grammati. super Constit. Regn. lib. 1. versic. *duodecimo.* fol. 28. & quæ dixi sup. numero 80.

7040 Guillier. Benedict. in dict. cap. Raynuntius. verb. & *vxorem.* 2. nu. 166. de testamen.

7041 Cap. nulli clericus. 10. dist. Clement. 1. de vita & honesta. cler. & ibi DD. & Aufre rius in dict. tra ctat. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regula 1. num. 17. Bernard. Laurent. in co dem tract. nu. 11. Chassan#. in Consuetud. Burgund. rub. 1. §. 5. nu. 63. versic. *duodeci mo.* Conrad. in dict. Curi. Breuiar. lib. 1. c. 9 §. 3. nume. 8. Bernar. Diaz in Pract. cap. 63. Grammat. vbi sup. versi. *vndecimo,* & ver sic. *fin illius.* c. incip. *item in quantum,* & Ti berius Decia. in tract. Crim. lib. 4. cap. 9. num. 136. Belluga num. 19 & Camil. Borrellus in additio. ad eum de Specul. Princ. rub. 11. §. vid#dum, litera I. & Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretum. c. 37. num. 20. pag. 55. Petr. Gregor. de Syntagm. iur. 3. p. lib. 39. cap. 7. num, 4. & 5. & Concil. Trident sess. 24. cap. 12.

7042 Cap. vnic. de cleric. coniug. in 6. Belluga de Specu. Princip. rub. 11. §. videndum, nume. 17. fo. 54. col. 2. versi. *ex præmissis.* Aufrer. in dict. tract. de Potestat. secul. super Eccles. perso. regul. 1. in fin. Couar. in cap. 31. Pract. num. 5. sub versic. *quinto.* & num. 7. versi. *tertio.* Conrad. in Curial. breuia. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 8. Iul. Clarus in Practic. §. fin. quæst. 36. nu. 11. & seq. An ton. Gome. 3. tom. delict. c. 10. nu. 4. Gr#matic. super consti. Regni, lib. 1. fol. 28. col. 4. versic. *quarto.* Chassanæ. vbi sup. nu. 64. Tiber. Decia. in tracta. crimi. tomo 1. lib. 4. c. 9. num. 40. & 131. & seqq. cap. si Iudex laicus. de senten. exc#. in 6. Diximus eti# lib. isto cap. 17 nu. 152. & quis dicatur bigamus, tradit Bernard. Diaz in cap. 16. num. 1. & ibi Salce. lite. A & refert plures Cenedus vbi sup. lib. 2. cap. 138 num. 1. pag. 307. & Farinac. de crimi. tit. de Inquisi tio. q. 8. nu. 8.

7043 De hisclericis c#iugatis qualiter & quando gaudere debeant priuilegio fori, præter Authores, glos. præced#tis, vide Bellugam vbi supra §. videamus. nu. 1. & seqq. fol. 59. & ibi addit. liter. A. & Anton. Cuch. in stitutio. Canon. lib. 2. tit. 3. versic. *it# hi clerici.* Clar. vbi su pra num. 8. Anton. de Nigris in extrauag. Clem. 7. verb. *pragmaticam.* nu. 5. Prosper Carauita in Ritu 66. per totum, & Girond. de Gabell. 7. part. in princ. nu. 37. & 38. & dicam infra hoc cap. num. 283.

7044 Cap. 1. de cleric coniug. in 6. concil. Tridenti. sessione 23. cap. 6. C#rad. in Curial. breuia. lib. 1. cap. 9. §. 3. nu. 8. Belluga de Specul. Princip. rub. 11. §. vid#dum, fol. 54. col. 2. versic. *ex præmissis. §.* dubitatur versi. *indifferenter.* fol. 57. nu. 2. & 3. Anto. Gome. 3. tom. Delictor. cap. 10. num. 3. & 4. Auenda. in cap. 22. Præt. num. 11. cum seqq. Couar. in cap. 32. Practic. Auil. in cap. 45. in for ma Syndicat. verb. *Bulla,* vbi # modo vesti# & Didac. Perez in l. 2. tit. 18. lib. 8. Ordina. pag. 349 col. 5. idem in l. 1. tit. 3. lib. 1 Ordin. col. 99 versic. *clericus.* Quesada Diuers. quæstio. c. 29. fol. 114. col. 2. in fi. nu me. 14. Iulius Clar. in Pract. §. fi. quæst. 36 num. 13. 14. & seqq. Paz in Pract. 2: tomo prælud. 2. num. 6. & seqq. fol. 6. Azeue. in l. 1. tlt. 4. num. 1. & seqq. lib. 1. Recop. Ioan Garsi. de Nobilita. glos. 9 num. 50. Ioan. Gutier. de Iuram. confirm. 1. part. cap. 17. num. 13. tradit singulariter Tiber. Decia. in tracta. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. num. 15. & 17. probat dict. l. 1. & 8. tit. 4. lib. 1. Recopil. & ita procedunt tradita à Decia. in dict. loco num. 21. vbi plures refertad hoc quod secul. Iudex non cognoscit contra clericos minores, & ibi num. 40. agit de clericis coniugatis bigamis. A nastas. Germ. lib. 3. de Sacr. Immunit. cap. 15. num. 49. pag. 242. Farinac. de Criminib. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 5. & nu. 60. & dicam inf. hoc cap. nu. 110. & 263.

7045 Vide eam post omnes ll. tit. 4 lib. 1. Recop.

7046 Cuius mentio fit in lib. pragmat. Regni. l. 21. & 22 & per Regnicolas vbi sup.

7047 Quam refert ad literam Boerius decisi. 69. in fin. declarat Alexand. con sil. 8. lib. 1.

7048 De Criminib tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 60. vsq. ad 65.

7049 Burg. de Paz in l. 3. Taur. 1. part. concl. 3. num. 344. & seq. & Ioan. Gutierrez in lib. 1. Practic. quæst. 7.

7050 In locis supra proxime citatis maxime A uenda. & Auil. & Couarr. in cap. 31. Pract. nu. 7. versi. *illud obseruandum.* & nu. 8. versi. *quinto potißim#.* & Hippolyt. in singul. 480. Castelli. in consi. 5. Clarus in Pract. quæst. 36. versi. *Sed hic quæro.* & versi. *Sed quid si clericus.* Capell. Tolos. decisio. 144. & 147. Alexand. de Neuo consil. 50. num. 3. Capra consi. 97. num. 111. & seq. & quod circa decentiam habitus attendatur consuetudo, est glos. singul. in Clement. 1. in fin. de election. & glos. & ibi Innoc. & DD. in cap. pen. de vita & honest. cleric. latè Ca mil. Borrel. in addi. ad Bellug. de Specu. Princip. rubri. 11. §. videamus, litera B. Ant. Cucchus institut. Canon. lib. 2. tit. 2. col. 2. ver sic. *curare.* Concil. Triden. ses sio. 14. de reformati. cap. 6. Didac. Perez in l. 16. tit. 3. lib. 1. Ordi. col. 139. & se quentib. Paz in Pract. tomo 2. prælud. 2. num. 20. fo. 6. Mencha. lib. 3. de Successio. creatio. §. 22. limitat. 17. nu. 69. Rolan. consi. 4. num. 26. cum seqq. vol. 1. Chassa næ. in Consuetud. Burg. rub. 1. §. 5. nu. 57. in fin. & seqq. additio. ad decisio. Capell. Tolosa. 117. Anton. Gom. d. tom. 3. c. 10. nu. 5. Decian. in tract. Crim. 1. tom. lib. 4. c. 9. nu. 93. & seqq. vsque ad 102. & n. 109 agit, quando ex aliqua causadi misit aut mutauithabitum: & de probatione clericatus, per conclusiones Farinac. de Criminib. tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 39. & seq. & Mascard. de Probatio. 1. tom. concl. 302. & seq. & dicenda inf. num. seq. super verb. *sumaria,* & de ha bitu & tonsura Farinac. in d. loco nu. 64. vsque ad 71.

7051 Ecclesiastici portant coronam in signum regni quod à Deo sperant. Thom. Doccius consi. 197 nu. 7. vel in me mori# coronæ Christi spine# quam Iudæi il li imposuerunt. Catechismus ad parochos, cap. de ordinis Sacram#to, in vers. *t#d#tur ve ro capilli.* pag. 344. Guilliel. E piscop. Parisi# sis de sacram# to Ordinis, ver sic. *quem tond# di.* pag. 180. ad fin. Soto in 4. distinct. 24 quæst. 2. art. 1. late Polidor. Vergil. de Inuentis rerum, lib. 4. c. 8. Hieronym. Rom# lib. 3. Reipub. Christia. cap. 13. ex princi. Pined. in 1. p. Agricul. Chri stian. dialog. 4 §. 17. fol. 96. Petrus Cened. in Collect. ad Decretal. cap. 11. num. 4.

7052 L. 7. in fi. tit. 4. lib. 1. Recopil. Couarr. in cap. 33. Practic. num. 4.

7053 Afflict. in 1. part. constitu. Regni Siciliæ rub. 3. post nu mer#. 19. Iul. Clar. in Pract. §. fin. quæst. 36. num. 21. Alios refert Tiberius De cian. in tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 12. num. 5. Couarr. vbi sup. num. 3. versi. *Fortaßis in hac materia.*

7054 De Sacrorum Immunit. lib. 3. cap. 15. nu. 55. cum seqq.

7055 De Crin inibus tit. de Inquisitio. quæst. 8. num. 36.

7056 Cap. si Iudex laicus, ibi: *Sed si notorium,* &c. & versi. *fin.* i# cta glos. de s# tentia excom. in 6. Alexan. de Neuo con sil. 39. nu. 24. & seq.

7057 Guido quæst. 138. & consi. 110. nume. 2. Ioan. Gallus quæst. 38. Tiberius Decia. in dict. loco, c. 9. num. 95.

7058 Vbi supra.

7059 Cap. si Iudex laic#, vbi DD. communiter, de sentent. exc#municа. in 6. Fr#cus & omnes in cap. vni co, de cleric. coniug. in 6. Anton. de Butrio in cap. cæterum. de Iudic. Decius in cap. Pastoralis, de rescrip. Aufr. in tract. de Potest. secul. super Ecclesi. perso. regula 4. fallen. 20. & in additione ad decisionem 117. Capell. Tolos. Decianus vbi sup. cap. 12. num. 5. post Dominic. in dict. cap. vnic. de cleric. coniug. in 6. & Cardinal. in Clemen. 2. de vita & honest. cleric. Cinus & Faber in l. si qua per calumniam. C. de Episcop. & cler. Veron#s. in consil. 11. col. 6. in fin. versi. *& si vestes.* Ioannes Andreas in regula non li cet actori, de regulis iuris in 6. M aranta de ordie iudiciorum. 4. part. distintio. 11. num 43. in fine. Rupelanus. lib. 1 Forensium c# stitutio. cap. 5 Communis opinio secund# Ripam in. cap. decernimus, num. 4. versic. *coram quo.* de iudic. Couarr. in cap. 33. Practic. nume. 1. Aegidius Bos si. in Pract. tit. de foro compet. num. 151 & seqq. Rol#. consi. 4. num. 33. vol. 1. Bertazol. confi. 78 num. 10. lib. 1 & Claudi. Bertazol. in addi. ad dict. consi. litera D. Menchaca lib. 3. de succession. creat. §. 22. limitatio. 17. num. 69. Paz in Practic. 2. tomo prælud. 2. num. 9. fol. 6. magis commu. secund. Clar. vbi sup. num. 14. in fin. Anastasi. Germon. vbi sup. Mascard. de Probatio. 2. tom. conclu. 689. nu. 7. 8. & seq. & concl. 964. num. 3. & Farinacius in tract. Crimin. quæst. 8. num. 33. & seq. tit. de Inquisitione. Belluga de Specul. princip. rub. 11. §. videamus, num. 5. & anteced.

7060 Dict. cap. si Iudex laicus. de sent#. exc#m. in 6. Cæ pola consi. 11. Crimin. nu. 2. Mill. in Pract. fol. 92. nu. 10. in fin. & nu. 2. & seq. Farina. vbi sup. nu. 38.

7061 Guido decisione 138. Archidiac. in cap frequens. 60. distinct. Anton. de Butrio in cap. tuam, de ordi. cogni. Bald. in l. si quis per ca lumni#. C. de Episc. & cleri. Bellug. indict. nu. 5. Decian. vbi sup. num. 111. & tunc Iudex secularis poterit denegare remissionem ad Iudic# Ecclesiasticum, tanquam cal# niosam. Domi nic. & Franc. in. c. 1. §. 1. col. 2. de cleric. c# iug. in 6. Aufrer. in tract. de Potest. secul. in Ecclesi. fallent. 20. & Ioseph. Masc. de Probatio. lib. 2. conclus. 689. nu. 8. & seq. & concl. 964. nu. 4. & c#cl. 689. nu. 10. & Farinac. in dict. tract. de Crimin. 1. tom. tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 34.

7062 Bald. in Authent. clericus, in fin. nu. 11. C. de Episcopis & cler. qu# sequuntur Al bertinus in tract. de agnosc. assertio. cathol. q. 25. nu. 43. versi. *& quanuis Bart.* Carol. Ruin. cons. 124. in princ. lib. 5. Aufrer. in tract. de potest. Iud. secul. & Eccles. nu. 31. & nouissime D. Flamin. Cartar. in tract. de exequen. senten. in cap. fi. num. 4. & 5.

7063 In cap. venerabili, num. 5. versi. *item tales.* de c#sib#.

7064 Bald. Bellame. & alij, quos refert & sequitur Auen da in cap. 22. Prætor. num. 17. & latius Couarr. in dict. cap. 33. Pract. nu. 3. & quæ probatio sufficiat, vide Bal. in l. non ignorat, nu. 17. C. qui accus. non poss. Boer. decisio. 171. nu. 11. de cis. Capell. To los. 117. & ibi additio. text. & DD. & Phi lipp. Franc. in cap. si Iudex laicas, de senten. excom. in 6. Grammati. decis. 81. nu. 16. Rip. in. c. decernim#, nu me. 4. de iudi. & Grammati. super c#stituregni. fol. 159 tit de clericis volent. declin. forum. Rolan. cons.

4. ex nu. 5. vol. 1. Paz vbi sup. nuno. & vide Mascard. de proba tio. 1. tom. con clus. 302. & seqq fol. 195. & seq. & dixi supra nu. 97. in fine.

7065 C#pol. consil. 11. col. 2. Bossius vbi supra nu. 156.

7066 Num. 41. & seqq.

7067 In l. 4. §. condemnatum, in fi. ff. de re. iud. & Hippolyt. singular. 490. Decianus in tracta. crim. 1. toin. lib. 4. c. 12. in princip. & 2. tom. lib. 6. cap. 29. nu. 1. & alij ab eo citati, & statim citandi super verb. *Doctores.*

7068 In cap. nouit. de iudi.

7069 Hostiens. & Abb. in cap. in ter alia, nu. 13 in fin. de immuni. Eccles. Aufrer. in Cle m#. 1. per tex. ibi nu. 9. de of fic. ordi. & in tracta. de Potesta. secul. su per Eccles. per so. regul. 1. nu. 19. Boeri. decis. 69. nu. 9. Hippoly. singular. 490. in princ. Guiller. Benedict. in. c. Rayn#ciusver bo *& vxorem.* decis. 2. num. 151. 156. & 162. de testa men. & Petrus Ferrara in Practic. Papiens. titu. de Forma inquisitio. Ioann. de Visquis in tracta. de immunit. Eccles. num. 72. Couarruu. in dicto cap. 33. num. 3. versic. *Primum illud.* & Iul. Clar. in Pract. §. fin. quæst. 30. col. 1. vers. *Scias autem.* & quæst. 36. nu. 23. in fin. cap. Ephesi. 43. di stinctio. Belluga de Spec. princip. rubr. 11. §. dubitatur. versic. *Indifferenter.* nu. 15. & 18. Didacus Perez i# rubr. tit. 1. lib. 3. Ordinam. colum. 747. & Ioann. Gutie. lib. 2. Practic. quæst. 2. nu. 1. in med. & di xi cap pr#ced. num. 189. & Farinacius de Crimin. tit. de Inquisitione. quæst. 8. nu. 33. post med.

7070 Dicam infra hoc cap. num. 263. & 283.

7071 Concil. Trid. sessio. 23. cap. 6. l. 1. tit. 4. libro 1. Recop. Anastasi. Germonius lib. 3. de Sacror. immunit. cap. 15. num. 66. cum sequ#tib. pag. 244. Tallada de Visitatione carcer. cap. 5. num. 17. pag. 56. glos. C. Ioseph. Gonçalez Variarum quæst. cap. 12. num. 29. Belluga de Specul. princip. rubr. 11. §. videamus, num. 1. & 6. & ibi Addit Camill. Borrel. in litera A. Petrus Mocius de Contractib. tit. de matrimon. §. qui possint contrahere matrimon. vel non, num. 21. fo. 178. Nauarr. in Manuali latin. cap. 27. num. 79. text. & DD. in cap. vnico. de cleric. coniug. in 6. Farinacius de Crimin. tit. de Inquisitione. quæst. 8. num. 5. & 6. & dixi sup. nume. 96. & dicam infra num. 263.

7072 L. 2. tit. 4. lib. 1. Recopil.

7073 Vbi sup. num. 7. in fine.

7074 Guido Pape quæst. 383. Delphinatus, Bertachin. de Gabell. 7. part. num. 12. Couarruu. in cap. 31. Pract. num. 9. vsque in fin. latè M# chaca de Succession. creation. lib. 3. §. 22. limitat. 17 num. 61. & seqq. Olanus in Antynom. litera C. num. 21. Villalob. in Aorario c# mun. opinion. litera C. num. 104. & seqq. Lasarte de Ga bellis cap. 19. num. 18. Humada in Scholijs ad Grego. in l. 54. glos. 2. num. 7. & seqq. tit. 6. p: 1. Farinacius in dict. num. 7 C#ducunt scri pta infra isto cap. casu fin. ampliat. 3.

7075 Roland. consi. 16. ex num. 5. vol. 4. post Bertachi. in Repert. verb. *Clericus dicitur*: num. 50. vers. *Clericus primæ tonsuræ.* Didacus Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinam. col. 106. versicul. *Nomine.* Cotta in Memorabi. verbo *Episcopalis dignitas.* pag. 281. in princip. Parpal. in l. placet, num. 22. cum antecedent. in fin. C. de Episcop. & cler. fol. 48. Humada vbi sup. maxime in fauorabilibus. Aufrer. in Clement. 1. num. 1. & 2. de

offic. ordin. & appellatione clericorum in odiosis non veniunt, neque Episcopi, nec alij constituti in dignitate, neque religiosi, secundùm eundem Ti ber. Decia. in tract. Crimin. 1. tom. lib. 1. c. 9. nu. 59.

7076 Hoc cap. num. 49. & 62.

7077 Alexand. de Neuo, in consil. 59. num. 9. in fin.

7078 Ioan. Andre. Anton. & Aretin. in cap. cum non ab homine, de iudic. Bernard. Laurentin. in tracta. de Casibus in quibus Iudex secul. cognos. de person. & caus. cleric. num. 8. secundùm Alexand. de Ne uo in dict. con sil. 59. nume. 28. & 30. Couarruu. in cap. 32. Practi. nu. 2. versi. *Secundo.* Iul. Clar. in Practic. §. fin. quæst. 36 num. 37. Villalob. in Aerario commu. o pin. litera C. nu. 122. Gregor. in l. 61. tit. 6. part. 1. verb. *No se qui siesse.* text. in dict. cap. cum non ab homine. & ibi not. & cap. ad falsariorum. de crimin. fals. in cap. de Liguri bus. 23. qu#st. 5. & dict. l. 61 partitæ. Aegidi. Bossi. in Practi. tit. de for. compet#. num. 31. & se quentib. Foller. in Practic. crim. verb. *iudiantur excusatores* num. 40. & seq. dicit communem Areti. in dict. cap. cum non ab homine, nume. 39. versi. *Tertia fuit opin.* Bernar. Diaz in Practic. cap. 131. versi. *& nota quod clericusincorrigibilis.* & Belluga de Specul. prin cip. rubri. 11. §. videndum, num. 17. fol. 54. col. 2. versic. *ex præmissis,* & Petrus Gregor. de Syntagma. iur. 3. part. lib. 31. cap. 30. num. 6. Tiberius Decia. in tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 9. nu. 130. Humada in Scholijs ad Grego in l. 65. tit. 5. part. 2. glos. 8. num. 7. versi. *Tertiò fallit.* Petrus Cened. in Collectan. ad Decretum. c. 37. pag. 54. num. 12. Farinacius de Criminib. tit. de Inquisitione. quæst. 8. nu. 47. vbi vltra alios ex dict. DD. disserit, quando dicetur clericus in corrigibilis, vt priuetur fori priuilegio, & conducunt su pra dict. lib. 1. cap. 12. num. 59. pag. 256.

7079 In tract. Syndica. verb. *Cle ricus.* cap. 1. nu me. fin. fol. 159. Conducunt supra d. num. 60.

7080 Lib. 5. senten tiarum. §. læsæ Maiestat. num. 7. in fin. & in Pract. §. fin. quæst. 36 num. 27.

7081 In cap. Raynuntius, verb. *& vx orem.* 2. decisio. num. 160. & seq. de testam.

7082 In Pract. tit. de Crimi. l#sæ Maiest. num. 87.

7083 In cap in primis. §. de persona, col. 2. 3. 4. & seqq. 2. quæst. 1.

7084 In cap. perp#dimus, de sentent. excomm.

7085 Gigas in tract. Crimin. læsæ Maiest. lib 1. quæst. 63 tit. qualiter, & à quib. crimin. læsæ Maiest. commit. fol. 50. Barbat. consi. 70. incip. *Vbi Christus.* colum. 16. post princip. vol. 4.

7086 Ioan. Andre. & DD. in. c. fin. §. 1. per textum ibi, de offic. delegat. in 6. Gigas & Pr#positus vbi supra.

7087 Cap. si quis laicus. 22. q. 5 cap. felicis, de pœnis. in 6. gl. verb. *Non fuit,* in Clemen. pa storalis, versi. *Nota,* de re iudi. & ibi Ioan. de Imol. col. 2 & Ancharra. ibi in. §. tursus. Bald. in l. data opera. C. qui accusar. non poss. Barbac. c#si. 21. col. 1. & seqq. vol. 3. Hippolyt. in l. de minore in princip. col. 2. ff. de qq. Boerius in tracta. de seditios. §. præsuppone e tiam, num. 2. Rolan. consil. 4. nu. 34. vol. 1. & consil.

1. nu. 16. vol. 3. cum nu. seqq. Socin. consil. 12. col. penul. in fin. vol. 1. Grammat. vo to ro.latè Gigas de Crimi. læsæ maiesta. lib. 1. q. 28. & 63. per totam, fol. 111. & ista est c#mun. opin. & resolutio, ex traditis à Bosio in Pract. tit. de Crimi. læsæ maiest. num. 80. & 87. & seqq. & tit. de foro compe. num. 137. & à Iul. Clar. in lib. 5. sententiar. §. læsæ maiest. nu. 6. & seq. & in Pract. §. fin. quæst. 36. nu. 27. post Bernar. Diaz in Pract. cap. 119. & ibi Additio. Salced. litera 2. pag. 402. post C#rad. in Curial. Breui. lib. 1. cap. 9. §. 3. nu. 8. Tiberius Decia. 1. tom. Crim. lib. 4. cap. 9. nu. 6. & 7. & lib. 7. cap. 38. nu. 9. in 2. tom. vbi hanc dicit veriorem opin. Guillierm. Benedict. in cap. Raynuntius, verb. *Et vxor#.* 2. nu. 143. de testam#. & ab hac opin. non esse reced#d# post disputation# resoluit Farinacius de Criminib: tit. de Inquisitio. qu#st. 8. num. 28. & seq. ver sic. *Sed his non obstantibus.*

7088 Curtius Iun. consi. 159. nu. 1. Bossius in Pract. tit. de fo ro compet. nu. 136. & seq. & in tit. de Crimin. læsæ ma iest. num. 86. Villalob. inc# munib. opin. litera C. nu. 9. & Farinac. vbi sup. nu. 32. versi. *Altera ve rior.* dicit com munem opin.

7089 Plaça de Deli ctis cap. 22. in fin. Couarr. lib. 2. Variar. cap. 2. num. 7. paullò ante versi. *Tandem his prænotatis.* & Clarus in dict. quæst. 36. versi. *Quæro nunquid.* in fin. & Farinac. vbi sup. versi. *Verum,* & versi. *In hac.*

7090 Aufrer. in Clement. 1. regul. 1. fallent. 13. de offic. ordin. Guillierm. Benedict. in cap. Raynuntius, verbo *Et vxorem.* decisi. 2. nu. 147. versi. *Pariter cognitio criminum.* in se quentib. de te stament. Tibe tius Decia. in tract. Crim. tomo 1. lib. 4. c. 9. nu. 66. Gigas de Crimi. læsæ maiesta. lib. 1. tit. quis de Crimi. læsæ maiest. cogno scen. poss. nu. 20. & 21. licet Guido Pape quæst. 77. dicat non extare tale priuilegium.

7091 Bossius in Practic. tit. de Crimin. læsæ maiest. num. 87. & Farinacius vbi sup. num. 31.

7092 L. commissa. ff. de publi. & vectig. l. 2. C. vt nemo priua. l. repetita. C. de Episcop. & cler. l. iubemus. C. de sacrosan. Eccles. l. 2. C. de nauib. non excus. lib. 12. Bellug de Specu. princip. rubri. 14. §. nunc vi demus. nu. 39 Faciunt tradita per Menchaci. controuers. frequen. lib. 1. cap. 4. nu. 18. & Mexia de Pane, concl. 5. num. 17. & seqq. pag. 77. Didacus Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinam. col. 91. versi. *Quæritur.* Salcedo in Addi tio. ad Bernard. Diaz in Pract. cap. 55. pag. 200. ver sic. *Quanuis.* in medio. Azeued. in l. 1. tit. 18. nu. 20. lib. 6. Recopil. vbi refert Couarr. in regul. possessor. §. 4 nu. 8. de reg. iur. in 6. & Gr#matic. decisio. 100. in c#trarium.

7093 Dict. l. 1. in fi. tit. 18. lib. 6. Recop.

7094 Palac. Rub. in c. per vestras. 1. notab. vers. *Sed est pulchra dubitatio.* num. 15. Castell. in l. 70. Taur. nu. 18. in additio. versi. *Ad contraria.* M#cha ca lib. 1. de Succession. creat. §. 10. nu. 648. ad fin. versic. *& Hispaniæ.* Sal ced. in additio ne ad Practic. Bernar. Diaz cap. 55. litera A. versi. *Quan uis.* pag. 168. & litera C. ver fic. *Secundo.* pa gi. 170. & pag. seq. versi. *Tertio.* & ita resol uit idem, ibi pagin. 173. vers. *Septimo.* in fin. faciunt supra dict. num. 70. & seqq. & infra nu. 108.

7095 L. 13. tit. 18. lib. 6. Recop: Ioan. Gutierr. qui ita diffini tum fuisse in Regia Pinciæ Cancelleria ait, lib. 1. Pract. quæst. 4. num. 4. ad fin.

7096 Chassanæ. in Consuetud. Burgun. rubr. 13. §. 5. fol. 331. Castell. & alij supra citati, iuxta dict. intellig# tiam. Auend. in cap. 13. Prætor. nu. 7. Salced. vbi supra pag. 172. vers. *Sexto & septimo.*

7097 Salced. in Ad ditio. ad Bern. Diaz in Pract. c. 67. pag. 253 versi. *Illud.* Cenedus in Collectan. ad Decretum. c. 37. num. 19. pag. 55. Azeuedo in l. 3. in fin. tit. 8. lib. 7. Re copil.

7098 L. 3. tit. 8. lib. 7. Recop.

7099 Vbi supra.

7100 Abbas & Bar ba. & Couarr. in cap. si hære des, num. 1. de Testam#. Gre gor. in l. 7. tit. 10. gl. 1. par. 6. Girond. de Ga bell. 4. p §. 1. num. 19. Paz in Pract. 2. to mo prælud. 2. nu. 45. & seq. fol. 10. post Ti raquel. de pia caus. priuileg. 149. & seqq. fol. 173. l. 10. in fi. tit. 4. lib. 5. Recop Authent. de Ecclesiast. tit. §. si quis ante ædificationem. & l. hæreditas. §. si defuncto, ibi: *Principali authoritate.* ff. de petitio. hæ redita. conducunt scripta in cap. præced#. num. 91.

7101 Tiraquel. dict. priuil. 150.

7102 Bernar. Diaz in Pract. crimcan. c. 75. per totum, & ibi eius additio.

7103 Prout refert F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 1. p. dialogo 3. pag. 31. col. 1.

7104 Papus lib. 1. Rapsod. arresto tit. 6. arresto 3. Petrus Grego. de Syntagm. iur. 3. p. lib. 49. cap. 1. num. 12.

7105 In l. 1. tit. 1. libro 4. Ordin. col. 1333. ver sic. *Dubium tamen.* & faciunt tradita à Redi# de Maiest. pri# cip. verb. *Non solûm armis.* nu me. 166. cum seqq. fol. 36. non licèt cleri cis portare ve stes prohibitas. glos. in. c. relinqui, de custod. Euchar. & ibi glos. & cap. clerici. de vita & hones. cleric.

7106 Faciunt tradita à Mexia de Pane, concl. 5 nu. 1. & seqq. & num. 35. & seqq. & à Matien. in l. 1. gl. 1. num. 1. & seqq. maximè 4. tit. 25. lib. 5. Recop. & di cam infra nu. 219.

7107 Resoluunt Ab bas & Felin. in cap. Ecclesia sanctæ Ma riæ nu. 10. vbi num. 18. dicit communem, de Constit. Ripa de Peste titu. de remed. ad conseru. vberta. num. 123. Menchac. de Success. creatio. lib. 1. §. 22 num. 42. & §. 10. num. 659. Couarruu. lib. 1. Variar. cap. 4. nu. 3. Gregor. in l. 55. verbo *Deue auer,* versi. *Quid autem si extraneus.* tit. 5. p. 5. Matien. dicto nu. 4. & faci#t dict. infra isto cap. casu fin. ampliatio. 1. num. 218. & seq.

7108 Mexia vbi supra alios referens, nu. 71. & seqq. conducunt tradita à Redin de maiest. princ. ver bo *Non armis solum,* nu. 166. fol. 36.

7109 Ad Practic. Bernar Diaz cap. 55. pag. 170. & seqq. versi. *Primo,* & versi. *Secundo.*

7110 Antiqua taxa habetur in l. 1 titu. 25. lib. 5. Reco. & noua in l. 5. ibid.

7111 Cap. fin. ibi: *De suis facultatibus,* de vita & honestate cleric. glos. per tex. ibi in Cle ment. præsenti, de censib. cap. recol#tes, de stat. monacho. ibi: *Quia dignum est, eum qui similem cum alijs vitam suscipiunt, similem sentiant in legibus disciplin#.* capit.

quanquam. de censi bus in 6. & in Nouellis Valentiniani Imperat. tit. 12. de Episcop. Iudi. ibi. *Clerici nihil prorsus negotiationis exerceant, si velint negotiari, sciant se Iudicibus subditos, clericorum priuilegio non muniri.* & l. 5. tit 7. p. 5. ibi: *T#bi# clerigo como cauallero, o otro ome qualquier q# sea.* & l. 3. in quaterno gabellarum hodie l. 7. tit. 18. lib. 9. Recop. ibi: *Comosi fues sen legos.* Anton. Rosel. in tract. de Pote stat. Imper. & Papæ. §. plus videtur. nu. 3. fo. 312. vol. 14. l. 2. C. de Epis. & cleric. l. sub præt. xtu. C. de sacros. Eccless. Bertach. in tract. de Episcopo. 4. p. 1. part. nu. 26. Pelinus in. c. Ecclesia s#ctæ Martæ, nu. 71 & seq. de con stit. Benuenu. i# tract. de mer cat. 3. p. tit. de his qui merca. exer. possut n. 9. Aufre. i trac. de Potesta. se cul. super Eccles perso. nu. 32. Pap. lib. 1. Rapsod. arrest. tit. 5. arrest. 9. & 10. Rebuf. in 1. tom. Regia. constitutio tit. de liter. oblig. arti. 2. glos. 1. nu. 106. cum seq Gregor: in l. 49. verb. *Las franquezas,* tit. 6. p. 1. idem in d. l. 5. verb. *Clerigo* Otalora de No bilit. 2. p. cap. 1. num. 11. Mencha. de successio. crea tio. 3. p. §. 26. nu. 78. & lib. 1. §. 10. num. 648. vers. *Vnde infertur.* 1. & 2. Dueñas in regul. 100. limitat. 11. Mexia de Pane concl. 5. nu. 21. & seqq. Clarus in Pract. §. sin. quæst. 36. nu. 12. Humada in Scholijs ad Gregor. ad glos. 3. l. 49. tit. 6. part. 1. num. 2. Tetigit Azeued. in l. 15. num 3. tit. 4. lib. 5. Recop. Salced. in additione ad Pract. Bernard. Diaz, c. 55. pag. 174. versi. *Notabis.* Petrus Cened. in Collect. ad Decret. pag. 52. cap. 37. num. 1. licet contrarium tenet idem Salced. bidem pag. 167. versi. *Si tamen clericus,* sci licet non esse c#pet#t# contra clericos in hoc Iudi cem secularem. Roland. consi. 71. num. 10. & seqq. vol. 5. & consi. 61. num. 23. eod. lib. Paul. post Cynum in l. fin. C. de iurisdict. omn. iud. Guillier. Benedict. in cap. Raynuntius, verb. *Et vxor#.* 2. num. 155. de testament. Petrus Greg. de Syntagm. iur. 1. p. lib. 3. cap. 8. nu. 1. & 2. p. lib. 16. c. 1. in fin. & vide Parlado. lib. 1 rerum quotid. cap. 3. §. 1. & latè Gir#d. de Gabell. 7. p. nu. 9. & seqq. & num. 20. & seqq. & num. 28. & 53.

7112 L. 4. tit. 2. lib. 6. Recop.

7113 In cap. negotiatorem. 88. distinct.

7114 Ex supra relatis, vt videre est per Greg. & Humadam in dict. locis, intellig#tes, c. fin. de vita & honest. cleric. & l. part. requirentem tri nam monitionem, vt proce d#t quoad bona patrimonia lia, si non fiat illa trina monitio.

7115 Abb. consi. 6. in 2. dubio vol. 1. Decius in cap. Ecclesia sanctæ Mariæ, pen. col. de consti. Crauet. cons. 163. *Videndum est.* 1. col. nu. 3. Auend. in cap. 19. Prætor. nu. 35. versi. *Et ob vbertatem.* Roland. vbi sup. Sal ced. vbi sup. litera A. pag. 166. versi. *Neceßitatis,* cum seqq. Mexia vbi sup. nu. 29. Lasarte de Gabel. c. 19. nu. 53. cum seqq. Petrus Antiboli in tract. de muneribus. nu. 114. & seqq. Candelabr. Eccles. 2. par. tit. de explanatione Bullæ cœnæ Domini, casu 5. nu. 40. Cenedus vbi sup. nu. 2 in fin. Anton. de Nigr. in extrauag. Clemen. 7. versi *Honeste.* num. 17. & versi. *Solennia.* vbi latè, & latius Guillielm. Rodoanus in tract. de Spolijs quæst. 2. nu. 31. & seqq. Azeue. in l. 2. num. 1. tit. 11. lib. 5. Recop Parlad. vbi sup. & Gironda in dict. loco num 15.

7116 Dict. cap. qu#quam, & dict. Clement. præsenti, & ibi gl. & DD. l. 7. tit. 18. lib. 9. Recopil. Aufrerius in tract. de potest. secul. super Eccles. perso. in regu. 2. fallent. 32. num. 32. Io#n. Plate. in l. viros. C. de Palati. sacra larg. lib. 12. Tiraquel. de Retractu tit. 1. §. 32 glos. 1. nu. 80. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. libro 1. Ordin. col. 93. versic. *Est & aliud.* & in l. 13. tit. 3. ibid. col. 137. gl. *Paguen.* Mexia de Pane c# clusi. 5. nu.

23 Gregor. in l. 49. verbo *Las franquezas.* tit. 6. part. 1. & in l. 5. verb. *Clerigo.* tit. 7. p. 5. idem Gregor. in l. 50. verb. *Faraon.* & ibi Montal. tit. 6. part. 1. Villalob. in Aerario commun. opin. verb. *Ecclesia,* num. 3. vers. *Fallit quar to,* & nu. seq. Olanus in An tynom. verbo *Clerici.* nu. 37. Ioan. Garsi. de Nobilit. glos. 9. nu. 53. Lasarte de Gabell. cap. 19. num. 51. 63. & nu. 79. & 84. & Girond. de Gabel. 7. p. in princip. à nu. 20. cum seqq. & num. 24. in fin. & 28. cum seq. vbi plures refert, & Foller. in cap. Regni Sicil. incip. *Statuimus quód posseßiones.* num. 9. Humada in Scholijs ad Grego. in dict. l. 49. glos. 3. num. 1. & Azeued. in l. 11. tit 3. lib. 1. Recopil. num. 5. ad fin. Plures relati à Salced. in Additio. ad Bernard. Diaz in Practic. cap. 55. pag. 175. versi. *Erit,* & versic. seq. vbi contrarium tenet, dicens ita practicari in his Regnis, & esse verius de iure, scilicet non esse in hoc casu secularem iudicem competentem contra clericos, ad quod alios citat. & vide Parlador. d. lib. 1. rerum quotidia. cap. 3. §. 1. & eum sequitur Felicia. de Censibus lib. 2. nu. fin. vers. *Aduerte.*

7117 L. 6. dict. tit. 18. lib. 9. Recopil. Roland. consi. 61. nu. 1. & consi. 71 num. 1. vol. 4. post Abb. in cap. 1. num. fi. de c#sibus, & in cap. non mi nus, num. 21. de immunita. Ecclesia. dicit communem Remig. de G#ni in tract. de Cha ritati. subsi. in quæst an clerici vel Eccle sia sint exempti ab oneribus, fol. 353. Federic. de Se nis, consi. 207. M#tal. & Gregor. vbi sup. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. libro 1. Ordina. col. 93. & seq. & in l. 13. ibidem col. 137. Olanus in An tynom. litera C. nu. 37. fol. 59. Lasarte vbi sup. num. 9. cum seqq. Mascard. de Probatio. 2. tom. verb. *Gabella.* conclusi. 834. num. 4.

7118 In dict. l. 49. verb. *Franquezas,* tit. 6. p. 1. & Lasarte de Gabell. c. 19. num. 85. Contra facit Roland. consi. 71. nu. 25. vol. 4.

7119 Vbi supra.

7120 Vbi sup. num. 30.

7121 L. 118. Styli. Etenim prohibitum est clericis conducere vectigalia publica. cap. 1. ne clerici, vel monac. c. 2. & 3. 21. qu#st. 3. & Innoc#. in cap. 2. de obligat. ad ratioc. vel conducere vilius, vt carius locent, quod n# licet, vt in l. milites. C. locati. l. 4. & 45. & ibi Gregor. in l. 45. verb. *Arrendadores.* titu. 6. part. 1.

7122 L. 45. tit. 6. p. 1.

7123 Illam Styli leg# in clerico con iugato intellexit Castellus in l. 66 Taur. verb. *Desarray gar.* col. 10. ver si. *Propter quod videtur.* in addition. incip. *De hac materia.* Baeça tamen etiam ait procedere in clerico presbytero, de Inope debitore. cap. 17. num. 15. quod non satis admittunt. Mencha. lib. 1. de successi. creatio. §. 10. num. 648. ver sic. *Quo casu.* fol. 130. & Mexia de Pane, concl. 5. num. 24. pag. 78. & Lasarte vbi su pra cap. 18. num. 7. & istis accedo.

7124 In dicto loco.

7125 L. 8. tit. 10. lib. 9. Recop. Lasarte de Ga bell. cap. 18. num. 6. & Girond. eod. tracta. 3. p. num. 3.

7126 Et an clericus fideiussor laici possit conueniri coram Iudice seculari, vide opiniones contrarias Plateæ, & Federici de Senis, relatas à Gregor. in d. l. 45. tit. 6. p. Iverb. *Valdra lafiaduria.*

7127 Nauarr. in. c. ci contingat. in 1. remedio, vrsi. *Vndecim facit.* pag. in magn. 152. derescri. Tho mas Mieres i# Constitut. Cathalon. collat. 2. cap. 11. in princip. Michael del Mo lino in Reper to. verb. *Iustitia Aragon.* in vesi. *Die prim. Decemb.* fol. 204. Belluga in Specu. prin ci. rub. 11. §. viendum, ex num. 10. Pet. Cened. in Collectan. ad Decretum, pagi. 53. cap. 37. nu me. 3.

7128 In Additione ad Bellug. vbi sura in lit. G.

7129 Li. 3. cap. 3. num. 13. per l. 1. c 4. tit. 25. lib 5. Recop. ibi *Aßi clerigo &c.* & ibi: *Deualquier es tad, &c.*

7130 Chassanæ. in Consuetudin. Burgun. rubr. 1. §. 5. glos *se il ne agrace.* nu. 90. & sequen. Mexia de Pane conclus. 5. nu. 29. & Petrus Cenedus in Collect. ad Decretum, capit. 37. pagin. 55. num. 18. & pag. 111. cap. 9. num. 1. in fin. contra quos in hoc tenet Salced. in Addition. ad Bernar. Diaz in Pract. cap. 55. pag. 167. versi. *Si tamen clericus.*

7131 Supra lib. 1. cap. 1. num. 6. & infra lib. 3. cap. 4. nu. 80. & lib. 5. c. 10. nu. 33. & 34.

7132 Vbi supra.

7133 L. fin. §. pen. C. de bonis au tho. iud poss. ibi: *Per suam interlocutionem præcipiente.* Doctores in cap. 1. de deposito, maximè Ioan. Imol. Matth. de Afflict. in decisio. Neapol. 24. *Quidam clericus,* num. 3. Petrus Costal. in l. si quis affirmauerit. ff. de do lo Bald. in relectione antiqua. l. si fi deiussor. §. vltimo. ff. qui satisd. cogan. & ibi Ias. col. 1. nume. 6. Marant. de ordin. iudi. 4. part. di stinct. 11. nu. 62. & 37. Bald. & Salicet. in l. acceptam, vterque col. 1. C. de vsur. per text. ibi, Aufrer. in tracta. de Potest. secul. super Ecclesi. person. 2. regul. fallen. 14. & in Clementin. 1. nume. 79. de offic. ordin. idem in decisio. Tolosan. q. 167. Auiles in cap. 10. Præt. glos. *execucion.* nu. 6. & in. c. 20. verb. *Vsurpan.* num. 10. Didac. Perez in l. 1. tit. 10. col. 1142. lib. 3. Ordinam#. versic. *Quaro.* 12. Gregor. in l. 3. tit. 3. part. 5. per text. ibi, qui hoc non probat, & l. 7. eod. tit. & part. & plures quos refert & sequitur Mexia de Pane, conclu. 5. num. 33. licet de Iure c# muni contrariam opin. dicat commun# Alcia. in cap. cum non ab homine, num. 2. de Iudi. & Azeued. in l. 12. tit. 13. nume. 24. lib. 4. Recopil. vbi se re mittit ad Tiraquel. de retra cta. conuenti. tit. 2. §. 4. glo. 7. num. 10. & num. 9. dubitat. Tho. Gr#mat. lib. 1. de Constitut. Re gn. fo. 28. col. 4. versi. *Secundo.* dicit commun. ex alijs Villalob. in Aerario commu. opin. litera C. nu. 125. Olanus in An tynom. verbo *Clerici,* num. 23. & sequen. Guillierm. Benedict. in cap. Raynuntius, verb. *& vxorem,* in 2. nu. 127. fol. 91. de testament. Auil. in. c. 20. Pr#t. glo. *vsur pan.* nu. 10. Petrus Cened. in Collectan. ad Decretum. cap. 37. num. 21. pag. 55.

7134 Lib. 2. cap. 4. ibi: *Et hi quidem inuocabant omnipotentem Deum, vt credita sibi his qui crediderant, cum omni integritate conseruarentur.*

7135 Illescas 1. p. Histor. Pontifical. cap. 7. fol. 28. in epistol. Plinij ad Trajan.

7136 Aufrer. in. d. tract. regul. 1. num. 25. & in dict. Clement. 1. num. 25. Couarruu. in cap. 33. Pract. nu. 6. Clarus in Pract. §. fi. q. 36. versi. *quæro pone.*

7137 Iacob. Butri. Bald. & Paul. in l. testam#ta omnia, þ tex. ibi. C. de testa men. Bald. in l. præscriptione. C. si contra ius, vel vtilit. publ. Felin. in cap. cum inter. col.

8. de exceptio. Iafredus, Lanfrancus, Balbus in suis obseruatio. de cisione 323. incip. *Citatio.* Mar#ta de ordine Iudi. 4. part. distinct. 11. num. 36.

7138 L. 212. Styli. Corsetus singu. verb. *gabel la.* Auenda. in cap. 14. Prætor. 2 part nu. 30. versi. *Item alij nituntur.* O talora de Nobilita 2. par. c. 1. num fin. Didacus Perez in l. 1. tit. 3. libro 1. Ordin. col. 89. & 90. versi. *Vnde,* & versic. *Hoc tamen.* Mexia de Pane, concl. 5. nu. 23 versic. *Quæ etiam.* A zeue. in l. 11. tit. 3. lib. 1. Re copil. verb. *He redad.* nu. 22.

7139 Casus notab. secundum Bar tol. per text. ibi. in l. fin. C. de annonis, & tribu. lib. 10. & c#si. 180. An dre. de Isern. in tit quæ sint regal. in parte, *Contrabentium incestasnu ptias.* col. 2. Bald. in l. fin. num. 45. q. 6. C. de edicti D. Hadrian. Aufrer. in tract. de Potesta. secul. super Ecclesi. reg. 2. nu me. 13. versi. *decimotertio.* idem Bald. in l. testamenta, & in l. acceptam, C. de vsuris, Bertach. in tra cta. de Gabel. 7 p. princ. quæs. 20. num. 42. facit doctrina eiusdem Bart. in l. 1. per tex. ibi. C. de naui bus non excus. lib 11. sequitur Ias. in l. 1. C. ne lic. potentio. Gre gor. in l. 51. tit. 6. part. 1. verb *Por raz#.* & in l. 55. ver bo *Clerigos.* eo dem tit. & p. & in l. 57. ver bo *Demanda,* versi. *Aduerte etiam.* ibid Otalora vbi sup. & Didac. Perez in dict. loco, & ibidem col. 93. versic. *Quid autem,* Mexia de Pane, concl. 5. num. 42. ad fin. Aegidius Tomatus de muner. & collect. pag. 66. num. 36. Quesada cap. 4. Diuers. qq. nu. 11. Azeued. in d. l. 11 num. 12 tit. 1. lib. 1. Recop. Parlador. lib. 2. rerum quotidia. c. fin. 2. part. §. 1. num. fin. optimè Ioann. Gutierrez lib. 2. Practic. quæs. 132 num. 9.

7140 Tit. de cleric. c#iugatis, ver sic. *Quid si clericus.* Quesad. vbisup. per l. adire. §. in frau dem. ff. de iure fisci.

7141 Cap. vnico. versi. *Ecclesia.* col. 10. de alien. seud. cap. nouit, de Iudic.

7142 L. si alius: §. est & alia exceptio. ff. q# vi aut clam. l. si quis fumo. §. 1. & l. qu#ad modum. §. ma gistratus. ff. ad l. Aquili. l. 3. tit. 10. & melior. l. 12. tit. 15. part. 7. Cal cane. consil. 7. incip. *In nomine.* col. 11. nu. 20. Mexia de Pane, concl. 5 nu. 45.

7143 Dict. l. 12. tit. 5. p. 7. & ibi Gregor. Gr#matic. super C#st. Reg. tit. de Maleficijs cland. fol. 20. col. 4. num. 5. & Roland. c# sil. 69. nu. 32. vol. 2. vbi eti# contrarium pro bant ex multis DD. quos referunt.

7144 Guillier. Benedict. in cap. Raynuntius, verb. *Domum.* nu. 17. fo. 204 de Testamen. & dicam infra lib. 3. cap. 5. num. 27.

7145 Concil. Trid#. sessio. 21. c. 7 cap. 1. & 4. de Eccles. ædific. l. 11. tit. 10. par. 1. Aufre. ad Capell. To los. decis 500. Decius consi. 118. num. 5. versic. *Tertio principaliter.* la tè Abb. in q. 3. nu. 17. Caualcan. in 2. p. decisi. 22. nu. 23. & 24. Gigas consi. 117 Ioann. Nicol. Delphinat. de iure patronat. lib. 2. ex num. 128. Sarmien to in defensio ne de reddit. Ecclesiæ. 1. p. monito. 41. nu me. 5. & est vi d#dus Nauar. in Apologia contra ipsum, ibidem quæst. 1. monito. 82. num. 8. & de spolijs. §. 1. nu. 3. & §. 10. nu. 7. versi. *Quarto.* Michael Ti moth. de visitand. Eccles. li bro 2. tract. 3. cap. 3. optimè Carol. de Grassalijs Regal. Franciæ lib. 2. iu. 6. & Rebuf. in resp#. 135 per totum, & Petrus Cenedus in Collectan. ad Decre tal. cap. 153. num. 1. & 2. Alia in propo sito vide infr. hoc cap. num. 304. & 317. ad fin. & infra lib. 3. cap. 5. num. 34. vbi Auil. Ioann. Gutierrez, & alios citauimus.

7146 Et conducunt tradita à Ioan. Gutierr. in al legat 10. posi ta post lib. repet. ipsius, nu. fin. versi. *Vidi.*

7147 Infra lib. 3. c. 5. nu. 30.

7148 Cap. sacerdotibus, ne clerici, vel monac. Bartholo. Capuan. super pragm. Regni Sicil. cap. de Sacramen. Pr# toris Bauil. pa gi. 45. Chassa næ. in Consuetud. Burgund. rub. 1. §. 5. tit. *Des iustices.* nu. 71. Quesada cap. 79. diuers. qq. nu. 10. & 11. Azeuedo in l. 4. tit. 4. libro 1. Recop. l. 23. tit. 6. p. 1. & ibi Greg. Gir#da de Ga bellis 7. p. in princip. num. 26. Conduc#t supra dict. hoc cap. nu. 85.

7149 Glos. & DD. in. c. dilectus, de appella. In nocen. in cap. vt famæ. de s# ten. exc#. Ioan. Andre. in cap. nullus, de pignor. & in cap. cum non ab homine, de indicijs. Aufrer. in tract. de Potesta. Ecclesiasti ca superlaicos, num. 45. casu 95.

7150 L. si quis curialis, & ibi gl. C. de Episco. & cleri. & ibi Bald. & DD. in cap. 1. de obliga. ad ratiocin. Bernar. Laur#ti. in tra cta. de quibus casib. iud. secul. cogn. poss. de person. & reb. cleric. nu. 13. & conducunt supra dict. hoc. c. nu. 77.

7151 Matth#us de Afflict. decisio. 24. & in senatu Sabaudi# Cacheran. in decisio. 30. Pedem#ta. nu me. 1. & seqq. per totam, & nu. 15. & 18. Ioann. Garsi. de Nobilit. gl: 9. num. 51. In regno Arago num solent lo cum tenentes iustitiæ, quando quis à iudi ce Ecclesiastico ad superior# appellauit, concedere eis iuris firmam, qua inhibetur Iudex Ecclesiasticus per Iudicem secularem, ne pendente appellatione in causa procedat, vt testa tur Cenedus, illius regni incola, in locis statim cit#dis.

7152 DD. Proxime citati, & isto lib. c. 16. nu. 90. vbi late iu ra Canonica, & Regia citauimus, & DD. & dicam infra cap. seq. num. 37. & seqq. præter quos idem tenent Ca rolus de Grassalijs in lib. 2. regal. Franc. iur. 7. Menoc. de Retin#. pos ses. remed. 3. ex num. 356. Olanus in An tynom. lite. I. nu. 76. Ioan. Gutierr. de Iuram. confirm. 1. p. c. 2. num. 26. L#celotus de Attentatis. 2. p. c. 4. num. 36. pag. 150. optime Viual dus in Candelabr. Ecclesi. in explanatione bullæ Cœnæ Domini, casu 14. ex nu. 102. & casu 16. num. 115. Hierony. Por toles in scholijs ad Molin. §. firma. num. 101. Petr. Cenedus in Collectan. ad Decretum. pag. 6 c. 5. & in Collectan. ad Decretal. cap. 17. nu. 2. pag. 127. & Ioann. Guti. lib. 1. Practic. quæst. 20.

7153 L. 36. tit. 5. lib. 2. Recopil.

7154 Corduba in tra cta. Casuum c#s cien. casu 35. versic. *lo segun do.* Nauar. in Manual. latin. cap. 27. num. 69. Cened. in dict. cap. 17. num. 2.

7155 Sessio. 25. de reformatione, cap. 3. in fin.

7156 Benedictus in cap. Raynunti us, verb. *& vxorem.* 2. nu. 141. de testamen. Couar. in Pract. cap. 35. nu. 3. vers. *cæterum.* Gregor. Lup. in l. 13. tit. 13. glo. 4. versi. *dubitari tamen.* part. 2. & ibi Humada in scholijs ad eum, glo. 4. num. 6. fol. 140. Petr. Cenedus in Collectan. ad Decretum cap. 37. num. 15. pag. 54.

7157 In cap. Principes seculi. 23. quæst. 5.

7158 Supra isto. c. num. 93. casu 23. & infranu. 231. ad fin. & supra isto lib. c. 16. nu. 90.

7159 Cap. placuit. 1. & 2. 11. q. 1. &. c. si quis, cum relatis à glo. 23. q. 8. & per totum. 21 q. 1. Cachera. in dict. decis. Pedemontan. 30. nu. 4.

7160 Cap. nos si in competenter. 2. q. 7. singula riter præter su prarelatos DD. Cacheran. vbi supra, nu. 13. in fin. cum alijs & nu. 19.

7161 Num. 24. isto cap.

7162 Actuum A postol. c. 23. 25. & 26. ibi: *Ad Tribunal Cæsaris sto.* Et iterum: *Cæsarem appello,* &. c. 28. ait: *C#tradic#tibus autem Iudæis, coactus sum appellare Cæsarem.*

7163 Lib. 2. c. 4. ibi: *Ad Regem se contulit, non vt ciuium accusator, sed communem vtilitatem apud semetipsum vniuersæ multitudinis c#sider#s, videbat enim sine regali prouidentia impossibile eße pa cem rebus dari.*

7164 XIII. cap. 12.

7165 Camil. Borrel lus in additio. ad Bellug. de Specul. Princ. rub. 11. §. sunt & aliæ. nu. 1. lite. D. remissiuè ponit sex casus & trad#t DD. ex infra citandls, & c# duc#t dicta in cap. pr#ceden. num. 115.

7166 Archidiac. in cap. 1. 63. distin. nu. 2. & multi ex infra referendis.

7167 Ripa lib. 2. res pons. c. vlti. nu me. 1. Nauar. in repet. cap. cum contingat, pag. 149. vers. *Quarto ideó n# obstat,* de rescript.

7168 Appellat conmun# Decius in cap. 2. nu. 24. versi. *prædicta,* de iudic. tradit Nauarrus vbi supra versi. 3. & ver sic. 5. cum alijs traditis à Fatinacio de Crirnin. tit. de Inquisitione, q. 8. num. 23. versi. *limita secundo.*

7169 Cap. petimus. 11. q. 1. gl. in. c. literas, de iuramento calu. & ibi Abb. Bald. in Auth#. & qui iurat, nu. 42. de bonis author iud. poss. Vinc#ti. Ioan. Andre. & DD. in. c. fin. per tex. ibi de iudi. Guid. Pape. q. 1. c#mu. opi. secundùm Bart. in l. Titia. ff. soluto matrim. Guillierm. Benedict. in. c. Raynuntius, verb. *Et vxorem.* in 2. nu. 38. 2. p. de testamen. Bernar. Laurent. in tract. de quibus casibus iud. secul. cogn. contra cleric. nu. 17. Matthæ. de Afflict. in Constitutio. Regni Sicil. libro 1. fo. 159. col. 3. num. 8. Chassanæ. super consuetud. Burg#. rub. 1. §. 1. in glos. *Et dio ictum.* nu. 110. fo. 21. Aufrer. in tract. # potest. secu. su per Eccles. per so. regu. 2. nu. 24. versic. 24. Carol. de Grassalijs lib. 2. regal. Franc. iur. 5. Boeri. decis. 69. nu. 23. Rolan. consil. 23. vol. 2. Gr#ma. decisi. 78. Nauarr. vbi sup. Couarru. in c. 35. Pract. nu. 1. versi. *Secunda c#clusio.* & seq. tenet c#trari# plures refert Mieres de Ma iorat. 3. p. q. 11. nu. 11. & ibid. q. 15. nu. 19. & 20. & hanc ma gis commun# esse Legistar# & Canonistarum ait Osascus decisi. Ped#. 116. nu. 1. & in consi. 54 in fi. vers. *quod veró pertinet.* Io#. Garsi. de Nobilit. gl. 9. nu. 46. & latis sime refert au thores in hoc articulo. Cenedus, quem posthæc scri pta vidi in Collect. ad Decretal. c. 4. nu. 1. & seqq. pag. 102. & Menoch. de Recup. posses. in 15. remedio nu. 210. & seq. vbi iuncto nu. 222. ait hanc opin. receptior# & obseruatam, & idem de retin#d poss. 3. remed. nu. 327. & Anton. Tessaur. in decisi. Pedem. 82. nu. 1. & seq.

7170 Dic# nu. 211.

7171 Papus lib. Aresto. tit. 1. artic. & 2. Petr. Greg. de Syntag. iur. 1. p. lib. 2. c. 12. p. 4.

7172 Filia fuit Aga memnonis & Clytemnestræ Dianæ sacris, quæ humano s#guine sieb#t pr#posita, quo r# instrum#t# fuit gladius iste, vide Calepi. in verb. *Yfigeniæ.*

7173 Ouid. lib. 5. Fastor. & Halicarn. lib. 1. antiquita.

7174 In dict. nu. 4. & 5.

7175 Vt videre est per Coua. Farinac. & alios vbi supra.

7176 Felin#, Abb. & Anani. refert & sequitur Mar#ta de ordi. iud. 4. p. princip. dist. 8. nu. 4. & Gr#mat. super C# stitu. regn. lib. 1. fol. 29. vers. 16. Alex. in l. à diuo Pio in princ. nu. 24. ff. de re iud. A lios refert Ioan. Gut. lib. 1. Practic. q. 20. nu. 3. & seqq. Benedict. vbi supra nu. 41. & 44. & seq.

7177 Glo. verb. *cal# niari,* in. c. 2. de calumniat. approbata ex tra ditis à Claro in Pract. §. fin. q. 62. vers. *dixi su pra.* & Ioan. Gut. in lib. 3. Pract. q. 21. nu. 6.

7178 Infra lib. 5. c. 2. nu. 19.

7179 L. quic#q;. §. q# si C. de ser. fugit. & tradit Clar. in Pract. §. fi. q. 5. nu. 2 cum seq. & Menoch. de Arbitra. lib. 2. Centur. 5. cas. 447

7180 Cap. grauis. de pœnis. c. dilectus. de appel lati. Dñi. in. c. si clericus, de sentent. exc#. in 6. & in. c. 1. de cler. c#iug. cod# lib. Boerius decisi. 349 col. pen. versi. *Sed hæc detentio,* nu. 11. Baeça de inope de bito. c. 11. nu. 3. &. c. 17. nu. 14.

7181 Abbas in. c. fi n# litibus, nu. 15. de dolo, & c#tu. & Boer. vbi sup. & alij quos refert & sequitur Menoch. vbi sup. nu. 7. contra ve rò, & æquius, tenent Bernar. Diaz in Pract. c. 134. & Segura in Director. iud. 2. p. c. 11. nu. 17.

7182 Deci. in. c. at si clerici, nu. 69. de iud. Bernar. Diaz in Pract. c. 120. & ibi addi. Salce. lit. A. Mascard. de proba. conclu. 962. & Cene. in Collecta. ad Decret#. c. 54 nu. 1. pag. 76.

7183 Vt in tit. de De cimis, maximè in. c. peruenit, &. c. n#tios, & c. cum homines, &. c. de terris. Clemen. 2. de Iudic. l. 2. tit. 5 lib. 1. Recop. Rebuf. in tracta. In quibus casib. Iudex se cul. pos. cognos. de Eccles. nu. 13. 14. & 16. Castell. in l. 6. Taur. versi. *De qualquier calidad.* Couar. in. c. 35. Prac. nu. 2. vers. *quin to.* Paz in Practic. 2. tomo, prælud. 2. nu. 23. Azeue. in l. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. nu. 58. Bellug. de Specul. princ. rubr. 13. §. restat num. 2. Ioan. Gutier. in qq. Canon. q. 34. nu. 50.

7184 Federic. consil. 245. Germonius de Sacror. immun. lib. 3. c. 16. nu. 22.

7185 Bellug. de Specul. Princip. rub. 11. §. restat. num. 4. & seqq. & ibi Borrell. addi. lit. C. & E.

7186 De Speculo Princip. rubr. 13. §. restat, nu. 14. & eius addit. Borrel. ibi fo. 90. & id# Bellug. ibi nu. 24. vsque ad 35. & seq.

7187 Glos. 1. in. c. Imperium. 10. distin. & in. c. in summa. 15. q. 7. Abbas in c. continebatur, # his quæ fi#t à præla. glo. in consuetud. Al berniæ. cap. de præscriptione, art. 19. capell. Tolosa. q 439 & ibi Aufrer. & Guido Pape. q. 288. Bal bus de præscriptio. 5 p. princip. q. 7. Guilierm. Benedi. in. c. Raynuntius, verb. *duas.* nu. 58. de testamen. Chassanæ. in Consuetu. Burgum. §. 6. rub. 1. ver sic. *des iustices.* nu. 35. Auenda. in.

c. 6. Prætor. nu. 6. concl. 1. Couar. lib. 1. Variar. c. 17. nu. 5. versi. *O lim sané*, & in dict. c. 35. Pract. nu. 2. versi. *tertio.* Gregor. in l. 22. glos. *Non los deuen,* tit. 20. p. 1. Menchac. de succes. creatio. lib. 3. §. 22. limitat. 17. nu. 60. Ioan. Garsi. de Expensis, c. 9. num. 89. & seq. Azeue. in l. 1. tit. 5. lib. 1. Recop. nu. 10. & seq. per tex. ibi: *que otras particulares personas lleuaren por legitimo titulo.* facit dict. l. 22 & seq. part. & decisio. concil. Trid#t. 25. de reformat. cap. 12. ibi: *Vel per sonis, quibus legitimè debentur.* Ioan. Gutier. lib. 1. Pract. q. 15.

7188 Resoluit Suarez allegati. 8. nu. 12.

7189 Couarru. in. d. versi. *Tertio.* & Ioan. Gars. in d. loco nu. 98. & seq. Petrus Bellug. de Spc cul. Princ. rub. 13. de decim. §. restat. fo. 45 & seqq. Gutierr. lib. 1. Practic. q. 14. nu. 1. & seqq.

7190 Ioan. Staphileus de liter. gratiæ. in 5. for ma, nu. 3. Gre gor. in. d. glos. *Non los deuen.* Soto de iustit. & iur. lib. 9. c. 4. art. 3. &. c. 7. art. 1. gl. ver bo *Vero,* in. c. Saluator. 1. q. 3. l. 4. tit. 6. lib. 1. Recop. Ioan. Garsi. vbi sup. nu. 97. & seq. Ioan. Gutier. vbi sup. q. 15. per totam.

7191 Ioan. I. Regis Castellæ & Le gionis. c. 10. an no 12. insita i# chroni. Regis Petri Hispan. Ioan. Garsi. de Nobil. glos. 9. nu. 27. & glo. 12. nu. 54. & seqq.

7192 Ioan. Gars. d. c. 9. de Expen sis. nu. 95.

7193 L. 3. tit. 6. lib. 1. Recop.

7194 Couarr. in. d. c. 35. Practi. nu. 2. versi. *tertio.* Mieres de Ma iorat. 3. p. q. 11. nu. 11. & q. 15. nu. 19. & 20. Paz in Practic. 2. tomo, prælud. 2. nu. 24. fol. 8.

7195 Chassan#. in consuetu. Bur gun. §. 6. rub. 1. versi. *Des iu stices.* nu. 35. Rebuf. in tracta. de decimis q. 10. num. 3. Ioann. Rupellan. lib. 1. for# si# institu. c. 25. Couar. in dict. versi. *Ter tio.* Ioan. Gars. in dict. cap. 9. de Expensis nu me. 96.

7196 L. 6. tit. 5. lib. 1. Recop. Bal. & eius additio. in l. 3. C. de ser uitu. & aqua. Abb. & Bell# cin. in apostillis in cap. cum aliquibus, de decimis. Matth#. de Afflictis in Constit. Regn. Sici. tit. de# cimis, sub nu. 15. Guilli. Benedic. in. c. Raynuntius, verb. *absq; libe ris,* el 2. nu. 45 verb. *vxor#.* n. 347. de Testamen. Rebuf. in tract. de Deci mis. q. 10. nu. 6. & 7. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Fr#c. iure. 7. col. 5. pag. 54. Au#d. in. c. 1. Præto. n. 32. vers. *it# ista iurisdictio.* Couarr. in. d. c. 35. Pract. nu. 2. vers. *Quar to* Azeue. in. d. l. 6. nu. 2. & seq. tit. 5. lib. 1. Re cop. Ioan. Gutier. lib. 1. Practi. q. 14. nu. 5.

7197 L. 3. 9. 10. & 11. tit. 1. lib. 4 Reco. Couar. in. d. c. 35. Practi. nu. 2. vers. *Quinto.* Cache ra. in decis. Pedemonta. 32. Ioan. Guti. in qq. Canon. q. 34. nu. 49.

7198 In dict. l. 10. nu. 58. versic. *sed an conducto res.*

7199 In dict. versic. 5. Anasta. Ger mon. lib. 3. de sacror. immu. cap. 19. nu 96 97. & 99. & pag. 315. nu. 85. & seqq.

7200 Castell. in l. 6. Tau. gl. *de qual quier.* versic. *& quod dixi.* versic. *viginti qua tuor horas.* & in l. 13. nu. 9. & 20. Parlado rus in cap. 3. rerum quotidia nar. num. 17. pag.

90. §. 1. Azeue. in dict. l. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. glo. *pro fanas.* num. 59. fol. 18. Ioann. Gutie. in qq. can. quæst. 34 nu. 49. & lib. 3. pract. q. 26. num. 12.

7201 DD. vbi sup. & dicam inf. lib. 5. cap. 6. nu. 3.

7202 Dict. l. 10. tit. 1. lib. 4. Recopil.

7203 Isto cap. nu. 146. & seq.

7204 In l. qu#qu#. ff. de aqua plu uia arcend. vbi dicit notandum: quod etiam notat Auil. in. c. 18. Pr#tor. gl. fi. in fin.

7205 Auenda. in. c. 1. Prætor. nu. 32. versic. *Item ex eadem.* fol. 19 l. 21. 22. & 23. tit. 3. lib. 1. Re copila.

7206 Archidiac. in cap. 1. 63. distinctio. & alij citati infr. isto cap. nu. 215.

7207 Cap cæterum. de Iudic. c. Romana. §. debet de appella. in 6. cap. ex trans missa, & ibi gl. & in cap. verum, de for. c# pet. glos. in s# ma 11. quæst. 1. c. Imperialem, & ibi Bal d# de #hibita feud. aliena. in feud. in cap. vnic. an apud iudic. vel Domin. quæstio. feud. termine. & ibi Aluarot. l. 6. tit. 1. lib. 4. Recop. & l. 10. tit. 7. lib. 9. & l. 4. tit. 4. lib. 1. Recop. l. 57. versic. *Fueras ende,* tit. 6. part. 1. Specul. Innoc. Abb. Ioan. Andre. & Bal. in dict. cap. verum. idem Innoc#. in cap. non mi nus, nu. 4. de immu. Eccles. Guido Pape decisio. 139. Ias. in l. placet. C. de sacrosan. Eccles. Bernar dus Laurent. in tract. in qui bus casibus iu dex secul. cog nos. de perso. & reb. cler. nu me. 4. Oldrad. consi. 17. dicit commu. Felinus in dict. c. cæter#, nu. 31. Specula. de c# peten. iudi. aditio. §. genera liter, nu. 5. in fin. versi. 89. & nu. seq. Fol ler. in Constit. Regni Sicil. in cip. *Si quis cleri cus.* num. 32. post Afflict ibi. nu. 34. idem Afflict. decis. 361. *Monasteri#.* nu. 11. & idem de Iure prothomis. in pri#c. incip. *Nota primo.* nu. 2. Gr#mati. super Constit. Regn. lib. 1. fo. 28. nu. 1. & seqq. Benedict. in. c. Raynuntius, verb. *& vxor#.* 2. nu. 52. de testamen. cum nu. seqq & num. 167. Marant. de ordin. Iudi. 4. part. distin. 11. num. 49. Boerius decis. 69. nu. 8. Bald. in l. fin. nu. 45. C. de edicto D. Adria. Pute. de Syndi. verb. *Clericus.* cap. 1. fo. 158. nu. 1. & multi quos refert Aufrer. in tract. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 2. nu. 2. idem in Clemen. 1. nu. 73. & seqq. de offic. ordin. Anto. Gome. in 3. tomo cap. 10. nu. 7. Greg. in l. 15. tit. 1. part. 7. glo. 2. Didacus Perez in l. 10. tit. 1. lib. 3. Ordi. col. 801. Villalob. in Aerar. c#mu. opi. lite. C. nu. 115. & verb. *clericus.* nu. 27. latè Iul. Clar. lib. 4. sentent. §. feudum. nu. 4. & 8. Camil. Borrell. in Additio. ad Bellug. de Spec. Princip. rub. 6. verb. *Archiepiscopi.* & Bellu. ibi rub. 11. §. vid#dum, nu. 21. lit. A. & rub. 14. §. nunc videamus. nu. 30. & per totum §. Ioan. Ferrarol. de priuileg. Reg. Fr#c. priuil. 10. nu. 25. Menoch. de retin. poss. remed. 3. nu. 396. & seq. & num. 409. & seqq. dicit magis c#mu. opi. Azeued. in dict. l. 4. tit. 4. lib. 1. Recopil. Graci. regul. 481. Humad. super Gregor. in l. 57. glos. 2. nu. 1. tit. 6. part. 1. Petrus Cene. in Collectan. ad Decret# cap. 37. pagi. 53. nu. 5. Farinac. in qq. crimin. tit. de Inquisi. q. 8. nu. 21. ver sic. *limita primo.* Ioachi. Mi# senger. obseruatio. 22. cen1. in fi. Benedict. Canephy lus in tract de priuileg. Eccle siast. perso. tit. de for. compe. priuil. 9. c#duc#t supra dict. in. c. præced#. nu. 19. & 196. & supra hoc cap. casu. 9.

7208 Innocen. & alij vbi supra, maxime Villa lob. nu. 74.

7209 Aufrer. in d. num 2. versic. *Sed non credo.*

7210 Lucas de Penna in l. fin. col. 2. cum multis seqq. C. de exactorib. tribut. lib. 10. latè Tiraq. de cessante caus. in princ. nu. 46. verb. *Beneficij*, ita resoluit Cacheranus in decisio. Pedemonta. 27. nu. 4. & seqq. & ita procedit l. 6. titul. 26. part. 4. tradit Cacialupus in tracta. de feud. q. 75. vol. 13. Dona. Fincard. 1. tomo commu. opin. fol. 164. num. 180. post Iul. Clar. in dict. lib. 4. sententiar. §. feudum, q. 78. Humada super Grego. in l. 52. glos. 5. tit. 6. part. 1. nu. 2. Camillus Borrell. in additio. ad Bellug. de Specu. Princip. rub. 7. lit. H. fo. 22. versi. *Ad retentionem feudi.* Carol. Ruin. consil. 42. nu. 10. vol. 1. vbi dicit commu. opinio. Craue. consi. 303. nu. 10. Menochius consi. 54. *In controuersia,* vol. 1.

7211 Præter Abb. & omnes in dict. cap. cæterum, de Iudic. Foller consil. 77. inter crimina. lib. 2. num. 14. Ioan. Bartol. in tracta. de feud. titu. coram quo de feud. agat. nu. 33. Misinger. Centur. 99. lib. 1. Pedem#ta. decis. 78. nu. 9. Ias. consil. 60. nu. 6. lib. 1. Menochi. consi. 2. nu. 95. lib. 1.

7212 L. 9. & 10. tit. 7. lib. 5. Recopil.

7213 Bald. in l. cum antiquiorib#, num. 6. versi. *Sexto hoc probatur euid#ter.* C. de iure de lib. Suarez in quæst. maiora tus, in volum. repet. l. post r# iudicatam, pagin. 431. nu. 3 ff. de re iudic. Simancas de Cathol. instit. cap. 9. nu. 260 in nouis. Couarruu. lib. 3. Variar. cap. 5. nu. 5. Anton. Gome. in l. 40 Taur. nu. 77. Pinel. in l. 1. nu. 99. 3. p. C. #bonis mater. Rolan. c#s. 58 nu. 70. vol. 3. Molina de Primogen. lib. 1. cap. 7. num. 1. & seq. fol. 51.

7214 Authent. clericus. C. de Episco. & cleri. ibi: *Quod si natura causæ, vel alia ratio faciat vt negotium apud Epis copum deci di non poßit, per ciuilem procedat iudicem.* c. licet ex suscepto, de for. c# pe. ibi: *Præcipué quæ forum secularem contingunt.* Boer. decis. 69. nu. 7. Bal. in dict. l. fin. num. 45 C. de edicto diui Adriani tollen.

7215 C#duc#t scri pta Grego. in l. 57. verb. *demanda,* in med. versic. *& pro hoc poßet dici.* tit. 6. part. 1.

7216 Vt constat ex DD. supra citatis, & ex his qu# tradit Mie res de maiora tibus in initio fol. 3. num. 3. & 3. part. q. 9. num. 3. & 4. part. quæst. 1. num. 13.

7217 Dict. l. 6. tit. 1. lib. 4. Rec. & qu# tradunt ad eius cautelam Anto. Gom. & Didac. Perez vbi supra, & quod Rex pos sit imponere pœnas clericis prorog#tibus super hisactio nibus realibus iurisdiction# Ecclesiasticorum, tenet Benedict. in cap. Ray nuntius, verb. *& vxorem.* 2. nu. 53. & seq. & nu. 139. de testament.

7218 In l. si quis in hoc genus. & ibi Bald. num. 2. C: de Episcop. & cleric. Ioann. de Visquis in tracta. de immun. Eccles. num. 17. Angel. de Malefic. §. in schalis sancti Petroni. Abb. in cap. fin. num. 5. & in cap. inter alia. num. 29. de Immunitat. Ecclesiar. idem Abbas in cap. cum sit generale, num. 27. de foro competen. Bartol. in l. si cui. §. vltimo, nume. 3. de accusation. Salicet. in Authent. item nulla c#munitas, num. 4. C. de Episcop. & cleric. Remig. de G# ni alios citans in tract. de im munit. Eccles. quæst. 16. Couar. lib. 2. Variar. cap. 20. num. 18. versic. *Trigesimo quinto.* Anto. Gomez in 3. tom. Delicto. cap. 10. num. 2. in 3. casu, versic. *& adde.* & est magis communis opin. secundùm Roland. consi. 24. nume. 5. & 6. volum. 2. Clarus in Practi. §. fin. quæst. 38. ver sic. *vidi etiam.* vbi testaturde praxi, & Azeue. in l. 3. tit. 2. lib. 1. Recop. num. 23. & ibi Ioann. Gutierr. sub lib. 3. Practio. quæst. 1. num. 13. & seqq. & Tiberius

Decian. 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 29. num. 5. & latius nume. 15. vbi alios refert, & 1. tom. lib. 4. cap. 17. num. 34. & nouissimè eum sequutus idem Azeued. in l. 4. titu. 16. num. 108. lib. 8. Recopil. & Pros per. Farinac. 1. tom. Crimin. tit de carcerib. & carcera. quæst. 28. num. 62. Quòd Episcopus non ha beat territorium, sed diœcesim, tenet Oldrad consil. 17. & quòd eius iurisdictio cohæret solo alieno, tradit Bellug. de Specul. Princip. rubric. 22. §. & quia. num. 47 & rubri. 14. §. nunc videamus, num. 38. post Bald. in l. 1. §. cumvrbem. ff. de offic. Præfecti. vrb. qu# uis c#trarium latè probat L#lius Iordan. de maiorib. Episcopor. caus. ad Papam deferend. cap. 8. nume. 25. & seqq.

7219 Abbas in dict. cap. cum sit ge nerale, nume. 27.

7220 Supra isto libro. c. 14. nu. 95. &. c. 17. num. 14.

7221 Cynus in l. præsenti. C. de his qui ad Ecclesi. confug. Marianus in cap. postulasti. num. 10. de fo ro competen. Hippolyt. con sil. 32. nume. 12. Decianus in dict. nume. 34.

7222 Barto. vbi supra, Abbas in dict. cap. cum sit generale. num. 27. & ibi Marian. num. 25. Barbac. num. 235. in fin. & sequentib. Decian in dict. 1. tomo Crimin. lib. 4. cap. 26. num. 12. & Prosper. Farinac. vbi supra.

7223 L. 56. & ibi tradita per Gregor. tit. 6. part. 1. & quæ diximus in cap. præced. & sup. isto cap. num. 32.

7224 Cap. si clericus laicum, & cap. cum sit generale, & cap. conquæstus. de foro compet. Roland. consil. 24. num. 1. & seqq. vol. 2. cap. experientiæ. 11. quæst. 1. l. 57. tit. 6. p. 1. & præter Abbat# & DD. in dictis cap. vide Lapum allegat. 66. per totam, fo. 44.

7225 Num. 132.

7226 Gloss. super suis, in cap. 1. de mutuis. peti. glos. in cap. denique. 96. distinct. gloss. verb. *Seculari.* in cap. multi. 2. quæst. 1. & glos. in summa ibi, & glo. in cap. in sum ma. 11. quæst. 1. & in l. cum Papinianus. C. de sentent. & interlocut. omn. iudic. gl. in cap. at si cle rici, verb. *Non tenet,* & ibi Io. Andr. & Ioan. de Imol. & Felin. num. 8. & Decius ex nu. 148. de iudic. dicit magis c# munem Aufrer. in tract. de Potestat. secular. super Ecclesias. perso. regul. 2. fallen. 3. num. 4. & in Clement. 1. num. 80. de offic. ordin. Bart. in Authent. & consequenter col. sin. C. de sentent. & interlocut. omni# iudic. Bald. in l. 2. §. sed si agant. ff. de Iudic. dicit communem Iacob. de sancto Georg. ibi. num. 4. & in l. qui non cogitur. num. 1. ff. eod. Maranta de Ordin. Iudic. 4. part. distinct. 11. num. 34. Castellus in l. 49. Taur. fol. mihi 134. col. 1. versic. *Hinc est,* cum seqq. Auendaño in cap. 1. Prætor. num. 32. in fin. Gregor. in l. 57. per text. ibi, verb. *Alli deue,* tit. 6. part. 1. & Humad. in eius Additione, glos. 4. fo. 76. Dueñas regul. 102. Clarus in Pract. §. fin. quæst. 36. num. 6. Villalobos in Aerario communium opin. litera C. num. 114. Matthæ. Cherianus 1. tomo Commun. opin. fol. 189. num. 9. Tiberius Decian. in tract. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. num 17. Speculat. tit. de C#pet#. Iudic. aditione. §. generaliter. num. 6. versi. *Nonus.* Grammat. fuper Constitu. Regn. lib. 1. fo. 28. col. 3. versi. *& primo.* Aegidius Bossi. in Pract. tit. de foro compet. num. 125. Benedictus in cap. Ray nuntius. verb. *& vxorem.* in 2. num. 124. de Testamen. Hieronym. Portoles in §. clericus, num. 42. quem refert & sequitur Cened. in Collect. ad Decret. cap. 37. num. 6. pag. 53. & ab hac opin. non est recedend# tanquam magis obseruata secundùm De cium in dict. cap. at si clerici. num. 32. versic. *& ista communis opinio.* & Farinacium

in 2. tomo Crimin. titul. de Inquisitio. quæst. 8. num. 99. quan uis c#trarium teneant, Dominic. Cardiu. & Abbas cita ti ab eo.

7227 Specul. tit. de Reconuentione. §. nunc dicamus, versic. *Sed pone clericus.* Bald. in. c. 1. de Controuersi. apud pa res term. in vsibus feud. vbi ait quòd hoc non potest fieri etiam per viam exceptionis, & ita dicit Imol. in cap. at si clerici de Iudic. per cap. 1. de cleric. coniug. in 6. Mille. in Pract. crimin. per sequ#. §. foripræscript. Licct contrarium teneat glos. in dicto cap. at si clerici, scilicet posse reconueniri clericum coram laico in causa ciuiliter intentata, & quod valeat sententia contra eum, nam dict. glos communiter reprehenditur, secundùm Philippum Decium, ibi num. 30. & Prosp. Farinac. vbi sup. num. 100.

7228 Bald. Abb. & Felin. in dict. cap. at si clerici de Iudic. & Specula. in dicto §. nunc dicamus, versi. *Sed pone clericus.*

7229 Cap. relatum, iuncta gloss. *Seculari,* de Iure patron. quam summè commendat Abbas in cap. cum dilectus col. 3. ad fin. de arbitr. Felinus in dict. cap. at si cleric. num. 9. versic. *Et primo quidem fallit* de Iu dicijs.

7230 Marian. in dict. cap. 1. de mutuis peti. Felin. in. d. c. at si clerici de Iudic. Aufrer. dicto num. 4. Gregor. Lopez, Tiber. Decian. & Prosper. Farinacius vbi supra.

7231 Guillierm. Benedict. in cap. Rayn#tius, verbo & *vxorem,* in 2. nu. 126. fol. 90.

7232 Innoc. in cap. non minus, de immunita. Eccles. vbi dicit, quòd res clericorum sunt de foro laici. Id# in cap. nouerint, de sent#. exc#mu. cap. cum ergò. §. is ita respondet. 11. quæs. 1. l. Imperatores. ff. de publi can. & vectigal. l. 4. §. si aliter f#dus. ibi: *Quoniam magis fundo, quâm per sonis adiudicari partes intelliguntur.* ff. finium regum. l. qui aliena. §. sin. in princip. ibi: *Sententia prædio datur.* ff. de nego. gest. facit l. de cernimus. C. de Episcopali audien. ibi: *Siué Ecclesiasticis, siué proprijs.* cap. causam qu# qui filij sint le giti. ibi: *Ad Re gem pertinet, n# ad Ecclesiam, de poßessionibns iu dicare.* cap. si quæ causæ. §. his itaque. 11. quæst. 1. ibi: *Clerici ex officio sunt Episcopo supposiţi, ex poßessionibus autem prædiorum sunt Imperatori obnoxij.* cap. si de morte. 23. quæst. 8. ibi: *Temporalia penitus abijciunt ne eorum occasione Imperatorum legibus obnoxij teneantur.* cap. si Episcopus. 18. distinct. & cap. de rebus. 12. quæst. 2. & ita in Gallia seruatur, secundùm Fabrum in §. fin institu. de satisdatio. Guid. Pap. decisi. 139. Aufrer. in dicto tracta. & loco supra, num. 5. versic. *Quarto fallit.* & num. 18. & in Clemen. 1. num. 82. de offic. ordin. Boer. decisio. 69. num. 6. & 20. & sequent. vbi plures citant ad hoc Couarruu. in cap. 8. Practicar. nume. 4. versic. *Quarta conclusio.* Ioann. Garsi. de nob i lita. glo. 9. nu. 45. referens Guillierm. Benedict. & Tiraque. Ioachi. Misenger. ob seruatione. 22 Centu. 1. Nouell. in additio ne ad Petrum Dueñas in regul. 20. limita tio. 2. & de fo ro Valentiæ te statur Bellug. de Specu. Prin cip. rub. 13. §. restat. num. 5. fol. 89. & h#c vsum Galliæ, & aliarum prouinciarum detestatur Azeue. in l. 10. nu. 30. tit. 1. lib. 4 Reco. Mayne rus in regul. aliud. §. refertur. nu. 96. & seqq. fol. 287. ff. de regu. iur. & vide aliosre latos à Petro Cenedo in Collectan. ad Decretum. cap. 37. num. 14. pag. 54.

7233 Ex supra citatis, & Vantius de nullit. ex defectu iurisdictione nu. 54. versi. *quæ procedunt.* Rolan. consi. 12. nu. 37. & cons. 23. nu. 13. vol. 2. & plures relati à Tiraquel de Retract. lignag. §. 32. gl. 1. sub num. 80. Villalob. in Aerario c#mu. opi. verb. *clericus.*

num. 70. dicit magis commun. Ioachi. vbi supra, Couarr. in cap. 31. Pract. Farina. de crimi. tit. de Inquisitio. quæst. 8. nu. 21.

7234 Vbi sup. num. 35. & Aufrer. in dict. num. 5. & Aze uedo in dicto loco.

7235 L. 1. C. vbi in rem actio. l. venditor. ff. de iud. l. 23. versic. *Ca aquel.* & l. 57. tit. 6. part. 1. Bald. in dict. l. 1. Angel. Salicet. & Paul. in l. hæres absens. ff. de iud. Abb. in cap. quia G. eod. tit. Boerius decisio. 69. num. 31. & seqq. Ancharra. in regul. ea qu#, de regul. iur. in 6. q. 17. Bald. in Authen. clericus. C. de Episcop. & cleric. Aufrer. in dicto tracta. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 2. num. 8. versic. *Sexto fallit.* Ma ranta in Specul. aduocat. 4 part. distin. 11 nu. 79. Ias. in Auth#t. quas actiones, nu. 39. C. de sacrosan. Eccles. dicit commu. Bartholomæ. Socin. consil. 91. lib. 1. vers. *Circa vltimam difficultatem.* Idem dicit L#celo. Decius in dict. l. v#ditor. Auenda. in. c. 1. Prætor. nu. 33. Couarr. in cap. 8. Practic. nu. 2. versi. *Sec#da conclusio.* & nu. 3. versi. *Hinc ergo.* Gre gor. in dict. l. 57. verb. *Demanda.* in princip. Menchaca lib. 3. de succession. creatio. §. 22. limitatio. 17. num. 72 late Burgos de Paz in l. 3. Tauri nume. 786. cum seqq. Paz in Pract. 2. tomo prælud. 2. num. 40. & seqq. fol. 9. Humada in additione ad Gregor. in dict. glos. *Demanda.* nu. 1. fol. 76. Anastasi. Germon. lib. 3. de Sacror. immunit. cap. 15. num. 97. 99. & 107. Didac. Perez in l. 4. tit. 2. libro 5. Ordinam. versi. *Quid esset, si clericus,* pagina 143. Olanus in Antynom. iuris in litera C. ex num. 26. latè Didac. Spino de Specul. testamen. glos. 33. princip. num. 72. Camillus Borrell. in Additio. ad Bellug. de Speculo princip. rubri. 11. §. videndum, in litera B. in fin. & latius ibi rubr. 18. §. denuo, in fin. fol. 114. Alios refert Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretum. c. 37. nu. 7. pag. 53. Anton. An gusola consil. 59. *Quando iudicium.* num. 1. lib. 3. & hanc tenet Parlad. lib. 2. rerum quotidi. c. sin. 2. part. §. 1. nu. 8. & seqq. & Gironda de Gabell. 4. part. §. 1. num. 13.

7236 Dict. l. 57. tit. 6. part. 1.

7237 Dict. l. 57. gl. in regul. is qui in ius succedit alterius, de regul. iur. in 6. glo. Archidia. Dominic. & Præpositus in cap. clericum nullus. 11. q. 1. per text. ibi.

7238 Couar. vbi supra num. 4. ad fi. tert. conclusionis. Burg. de Paz in dicto loco num. 790. cum seqq. Grego. in dict. l. 57. tit. 6. p. 1. glos. *Demanda.* in princip. versic. *dicere autem.* & Auenda. in cap. 1. Prætor. num. 33. versic. 18. & Parlado. lib. 2. rerum quotidia. cap. fin. 2. part. §. 1. num. 8. & 9.

7239 Mar#ta de Specul. aduoc. 5. p. princ. nu. 13. Alberi. & DD. citati à Greg. in. d. versi. *dicere autem.* Abb. & DD. in cap. quia G. de iudic. Palac. Rub. in repet. c. per vestras. §. 39. num. 8. in med. pag. 112. de do natio. inter vir. & vxorem. Bonifac. in Peregri. 1. part. verb. *cleri cus.* versi. *item in causis temporalibus.* fo. 112. Suarez in repeti. l. post r#. in declaratio. ad l. Reg. 1. ex tensione. nu. 4. pag. 278. ff. de re iudi. Auil. in cap. 10. Prætor. glo. *la execucion.* nu. 66. Couar. in dict. cap. 8. Practic. nu. 4. ver sic. *Quinta con clus.* vbi de executione loqu# tur, & concludit Coua. Prin cip#super hoc consulendum. Mencha. vbi supra nu. 70. & 72. Villalob. in Aerario commun. opinio. verb. *Clericus.* nu. 103. fol. 24. Quesada Diuersar. qq. cap. 4. nu. 7. fol. 11. Barahona in additione ad Palac. Rub. vbi supra litera F. pag. 115. per dict. l. 57. par. & l. hæres absens. ff. de iudi. hoc tamen relinquit cogi tandum Olan. in Antynom. verbo

Clerici. num. 26. vsque ad 36. & Aze ued. ait in l. 15 num. 6. in fin. tit. 4. lib. 5. Recopil. quòd desideraret videre regiam decisionem.

7240 §. 1. versi. *Potius.* instit. de hæred. qualit. & diff. gl. magistra. in l. 1. §. veteres. ff. de acquirend. possess. & in l. hæres per seruum. ff. de acquirend. hæred. l. sed si plures. §. filio, & ibi DD. ff. de vulgar. & l. 1. §. præterea, & ibi glos. mixta. ff. de separatio. Ias. in §. actionum, col. fin. institu. de actionibus, & in l. qui se patris, col. 10. C. vnde lib. Pari sius consi. 74. num. 74. vol. 3. Gregor. in dict. l. 57. verbo *Demanda.* versic. *Dicere autem.* tit. 6. p. 1. Azeued. in l. 15. tit. 4. nu. 6. lib. 5. Recopil.

7241 Cap. Ecclesia sanctæ Mariæ de constitutio. Authent. cassa & irrita. C. de sacrosanct. Eccles. Burgos de Paz in l. 3. Taur. nu. 798

7242 L. 2. § ex his. ff. de verb. obli gat.

7243 L. veteribus. ff. de pactis. l. 2. in fin. tit. 33 par. 7. & l. 23 tit. 11. part. 5. Decius in regul. in contrahenda. ff. de re gul. iur. Bellonus consi. 80. num. 10. Ias. in l. eum qui Calendis, num. 4. ff. de verb. oblig. & in l. stipulatio ista, habere licere. §. alteri. versi. *In stipulationibus.* ff. eod. Suarez in l. quoniam in prioribus, in declaratione. l. reg. nume. 14. C. de in offic. testament.

7244 Glos. in cap. si hæredes de Te stamen. l. 15. tit. 4. lib. 5. Re copil. 1. testamenta, & l. c# sulta. C. de testamen. & l. re petita. C. de E piscop. & cleric. Bart. in l. solent, nu. 4. ff. de alimen. & cibar. lega. Bald. & Corneus in dict. l. testam#ta. Id# Bald. in Authen. clericus, & i#. l. repetita. C. de Episc. & cleri. Paul. & Alexan. in l. si const#te. §. fin. ff. solu. matrim. Guillier. Benedict. in. c. Raynuntius, verb. *Et vxor#.* nu. 420. Ioan. Andre. & Ab bas in cap. fi. de fide instrumen. Aufrer. in Clemen. 1. de offic. ordi. regul. 2. fall#. 11. Barba. i#. d. c. si hæredes, num. 10. de te stamen. Palacios Rub. in l. 3. Taur. num. 22. Montal. in l. 13. tit. 5. lib. 3. Fori. Couarruu. in cap. 8. Practic. nu. 2. & in dict. c. si hæredes, nu. 3 de Testamen. Burg. de Paz in d. l. 3. Taur. nu. 795. Matien. in dict. l. 15. glos. 2. & 3. & ibi Azeue. nu. 7. Paz in Pract. tom. 2. prælud. 2. nu. 42. fol. 9. Ioan. Gutierr. lib. 2. Pract. q. 49. Gironda de Gabell. 4. p. §. 1. nu. 16. & seq.

7245 In dict. l. testa menta. nu. 5.

7246 Vt in l. publicati, & ibi DD. C. de testam.

7247 Aufrer. vbi su pra nu. 9. vers. *Nono fallit.*

7248 L. 1. C. vbi in rem actio. l. v#ditor. ff. de iudic. l. 57. tit. 6. part. 1. Abb. in cap. quoniam frequenter. §. in alijs. nu. 28. ibi Anto. Cardi. & Socinus nu. 127. vt lite non contesta. Alberic. in dicta l. venditor. Ange. in l. n# solùm. §. quod vulgò. ff. de vsucapio. & in l. si cui. §. Imperator. ff. de accusatio. Ma ranta de Speculo aduoc. 4. part. distin. 11 nu. 78. Grammatic. de cisio. 21. nu. 4. Capicius decis. 197. nu. 7. Lancelot. & Guillier. de Cug. in dict. l. v#ditor. Guillierm. Benedi. in cap. Rayn#tius, verb. & *vxorem,* in 2. num. 125. fol. 90. de testam. commu. opin. secund. Lancelot. Decium in dict. l. v#ditor. singulariter Couar. in dict. c. 8. Pract. nu. 2. versi. *quæ quidem.* & num. 2. post Anto. Go me. 2. tom. c. 2. nu. 39. col. 8 in princ. Dida cus Perez in l. 4. tit. 2. lib. 5. Ord. pag. 143 versic. *hinc est quod clericus* & in vol. 1. commu. opin. pag. 27: versi. *concordat cum hac communi.* Tetigit Azeue. in l. 15. nu. 2. tit. 4. lib. 5. Reco. Aufrer. in dicto tracta. de Potesta. secul. regu. 2. nu. 9. versi. *quinto fal lit.* Boer. decis. 69. num.

27. Greg. in dict. l. 57. versi. *ante quien.* Huma da in additio. ad eum ibi, gl. 6. fol. 56. Gironda de Gabell. 4. part. §. 1. nu. 15. & Petrus Cened. in Collectan. ad Decret#. pag. 53. cap. 37. nu me. 8. & c#tra ri# tenuit Pau lus in dict. l. venditor. ff. de iudic.

7249 Sessione 24. cap. 1. de reformatione.

7250 Castellus in l. 49. Taur. nu. 8 & quæ trad#t Couarr. super 4. de Sponsal. 2. part. cap. 6. in princ. nu. 21 Menchac. de Sucessio. crea tio. §. 26. nu. 69. Gutier. libro 2. Practi. quæst. 2.

7251 L. 1. cap. 9. tit. 2. lib. 9. Reco. & conducunt supra dicta nu me. 112. & Gironda vbi supra. 7. part. in princip. nu. 31

7252 L. 10. tit. 7. lib. 9. & l. 1. & 2. tit. 5. lib. 1. Re cop. de quar# leg. iustitia, vi de Menchac. lib. 3. de Successio. creatio. §. 26. nu. 66. Gutier. lib. 3. Pract. q. 9. nu me. 7. & seqq. Lasarte de Ga bell. cap. 18. nu. 9. Gironda in eod. tracta. 7. part in prin cip. nu. 34. in fine.

7253 Cap. 1. de iur. iur. & Felinus ibi col. 6. ad fi. Bal. in §. item sacram#ta, col. 2. de pace iurament. firm. in feud. vbi quòd boni Præsides talia iuramenta & illi citas extorsiones þ capturam person# facerent relaxari & cassari. Petrus Gregor. de Syntagma. iur. 3. par. lib. 50. cap. fi. nu. 10. Gutie. in repet. Authen. sacram# ta. nu. 160. C. si aduersus v# di. Greg. in l. 29. glos. 2. in med. tit. 11. p. 3. cap. illicitas. ff. de offi. præ sidis.

7254 Num. 52.

7255 Cap. licet. de iureiur. in 6. Anasta. Germon. lib. 2. de sacror. immu. cap. 19. nu. 25 pag. 119. & nu me. 62. pagin. 122. Federic: cons. 166. Ro man. singular. 508. & 430. & Petrus Gre gor. vbi supra nu. 10. & 11. cap. Rex. 23. q. 5. l. 1. & 2. titu. 17. lib. 8. Recop. & lex etiam ciuilis im ponit pœnam periurio. l. 1. ff. ad Turpilia. l. si quis maior, cum simili bus. C. de tran sactio. & quæ tradit latè Clarus in Pract. §. periurium. & q# possit secularis cognoscere super nullitate iuram#ti, quan do interponitur super contractu simulato, facit l. fin. C. de non num. pecun. & singulariter Felin. in cap. prætereà, num. 31. de Sponsalib. Petrus Ancharra. c#s. 375. Io#n. Andre. in cap. in iure, de offic. deleg. Bal. in l. 1. in fin. 1. col. versi. *Modó solet dubitari,* & in l. nec patronus. C. de operis libert. per cap. 1. de offic. ordin.

7256 L. fi. ff. ad municipal. Sueto. in Tiberio. c. 35. Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 3. part. lib. 50. cap. fi. num. 8.

7257 Rota decisio. 181. Anchar. in regula ea qu#. quæstio. 17. de regu. iur. in 6. Aufrer. in dicto tracta. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 2. num. 8. versic. *Septimo fallit.*

7258 Cap. per venerabilem, qui fi lij sint legiti. Innoc. in cap. indecorum, de ætate & qualita. Abb. in rub. de pecul. cler. Boer. decis. 121. num. 12. Anto. Gomez in l. 48. Taur. num. 7. versi. *sed his n# obstantibus.* Gre gor. in l. 14. titul. 18. part. 4 versic. *para Obispo.* Didacus Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordin. col. 112. versi. *clericus.* & sic debet in telligi glos. & DD. in dicto cap. indecorum. verb. *qui se,* du bit#tes an clericus liberetur à patria potestate.

7259 Glos. in l. si ex causa. §. Pomponius, verbo *Cum statum.* ff. de minoribus. Aretius, & alij per eum relati in l. in pupillari, num. 2. ff. de vulgar. & pupil. Couarruu. in cap. quia nos, num. 5. de Testament.

7260 Resoluit Palac. Rub. in Repet. rubr. de donationib. inter virum & vxor. §. 42. num. 14. & 15. & Anton. Gomez in dict. l. 48. Tauri num. 7. per totum, contra Suarez, quem citat, & contra Couarruu. in dict. cap. quia nos, num. 2. de Testamen.

7261 Rota in dicta decisio. 181. Ancharran. in dict. regul. ea quæ. quæst. 17 de reg. iur. in 6. Bald. in Auth#. cassa & ir rita. q. 5. nu. 1 in fi. C. de sacrosan. Eccle. Aufre. in dict. tract. de potesta. secu. super Ecclesi. perso. regul. 2. nu. 8. versic. *Septimo fallit.* Benedic. in cap. Rayn#tius, verbo *Et vxorem.* 2. nu. 129. de Testa ment. Tellus Fernan. in l. 3. Taur. 1. p. nu. 11. Ioan. Gut. lib. 2. Pract. q. 49. num. 6.

7262 Bald. in l. testamenta. col. fin. C. de Testamen. Idem Bald. in Auth. clericus. C. de Episcop. & cle ric. Salice. in l. consulta, eod. tit. Cæpol. cau tela 68. nu. 3. Cotta in memorab. verbo *Clerici non pos sunt conueniri.* pag. 119. Angel. in l. 1. §. h#c stipulatio. ff. si cui plusquam per leg. Falcid. & ibi Imol. Anton. Canar. in tracta. de Insinuatione. q. 57. Aufrer. vbi supra nu. 10. versic. *Decimo fallit.* Maran. in Specul. in 4. p. in 7. distin. iudicior. in fi. latè Rol#d. c#sil. 29. nu. 1. & seqq. vol. 1. Ioseph. Ludoui. concl. 5. versi. *Ampliantur prædicta, &c.* in c#munib. opin. lib. 1. Farinac: de Crimin. tit. de Inquisitione, quæst. 8. nu. 87. & seq.

7263 Faciunt tradita per Bald. in dict. l. testam# ta, & tradit Aufrer. in dict. nu me. 10. & 12. Guillierm. Benedict. in dict. verb. *Et vxor#.* nu. 132. Angel. in dict. l. 1 §. hæc stipula tio. col. 8. vers. *Solum restat videre.* ff. si cui plusquam per l. Falcid. Chas san. in Consuet. Burgund. rub. 6. §. 4. in glos. *Separ.* versi. *Sed quæro.* col. 1. Cæpol. cautel. 68. nu. 4. Vrsil. in Additio. ad Asflict. decisio. 380. nu. 6. Monticul. de inuentario hæ red. §. 7. num. 20. pag. 47. & in repet. l. scimus. C. de iur. delib. num. 52 in eodem tract. pag. 130. Farinac. de Crimi. tit. de Inquisi tione. q. 8. nu. 89. Azeue. in l. 15. num. 9. tit. 4. lib. 5. Re cop. Gironda de Gabell. 4. p. §. 1. nu. 18.

7264 Guido q. 261. vbi ait, ita fuisse iudicatum, & Sarmiento de reddit. Eccl. 4. p. cap. 1. nu. 8. & Ioan. Gutierrez lib. 2. Practic. q. 49. nu. 3. versi. *Nihilominus.* Lasarte de Gabellis cap. 19. nu. 44.

7265 Vbi supra.

7266 Ioan. Gutier. lib. 2. Practic. q. 49. num. 4. c#ducunt scri pta Sarmient. vbi supra.

7267 Bart. in l. fin. col. 3. nu. 15. ff. de collegijs illic. Florianus in l repetundarum. §. herma froditus, in fi. ff. de testibus. Bald. in Auth. habita, col. 15 versic. *dicto de scholaribus,* & ibi Salice. col. penul. versic. *quæro coram quo.* C. ne filius # patre. Zabarel la in cap. accepimus, de si de instrum#. Aufrer. in dicto tract. de Pote state secul. super Eccle. person. regula. 2. nu. 16. latè A zeue. in l. 10. nu. 25. ad fin. tit. 1. lib. 4. Re copil. & Tibe rius Decia. in tract. Crimin. 1. tom. lib. 4. c. 9. num. 41. & seqq. vide supradicta in. c. præced. num. 83.

7268 Cap. fin. de of fic. de legat. in 6. Bald. in l. 1. §. huius studij. ff. de iustit. & iur. Marcus de cisio. Delphinat. 456. 1. p. nu. 9. Salcedo in additio. ad Practi. Bernar dus Diaz. cap. 55. pag. 171. versi. *Sed vt libere.* Cachera. in decisi. Pedemonta. 30. nu.

8. Mexia de Pane conclus. 5. num. 17. in med. & quòd hoc procedat in fauorabilibus, vide Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinam. col. 110. versi. *Præ tered.*

7269 Infr. hoc cap. num. 228.

7270 Ancharra. in regul. ea quæ. qu#st. 17. ver sic. *Et iuxta prædicta.* de regul. iur. in 6. Roma. consil. 266. & alij quos refert & sequitur Aufrer. vbi sup. num. 17. vers. *Decimos eptimo.* Specul. tit. de compet#. iud. aditio. §. generaliter, nu. 27. versi. *vigesimoquinto.* Vide dicta supra cap. pr#ceden. nu. 83.

7271 In repetitione cap. Raynuntius, verb. *Et vxorem.* num. 246. 1. p. fol. 73. de testam. quia executio confiscationis bonorum clericorum, seu aliarum perso narum Ecclesiasticarum. per tinet ad Prin cipem secularem. Oldrad. consil. 17. Ioan. Andre. in Ad dition. ad Specul. tit. de feudis. §. penul. Si manc. de Catholi. institu. cap. 9. nu. 91. latiùs Salced. super Practic. Bernar. Diaz cap. 114. litera F. pagina 385.

7272 Oldrad. consi. 59. Rota decisio. in #tiquis. 14. de Iudic. Dominic. in cap. si annum, de Iudic. in 6. Aufrer. in dicto tracta. de Potest. secul. super Ecclesi. perso. regu. 2. num. 29. Bal. in l. fin. post princip. C. de administratio. tut. Maranta de ordin. Iudic. 4. part. distinctio. 11. num. 39. cap. fin. de Iudic. in 6.

7273 Doctores pro ximè citati, & Gregor. Lupus in l. 1. gl. 1. tit. 16. part. 6.

7274 Paulus consi. 352. *Curator datur bonis.* libro 1.

7275 Mieres de Maiorat. 1. part. quæstio. 58. nume. 64. post Marantam in Practic. 4. part. 11. distinct. num. 13.

7276 Num. 75.

7277 Cap. aduersus. §. quia vero, de Immunit. Ecclesi. cap. se culares, de foro compet. in 6. Authent. statuimus. C. de Episcop. & cleric. dicit c# munem opinio. Felin. in cap. veniens, in fin. de accusationib. latè Grammatconsil. 1. nume. 24. & sequentib. Resoluunt postan tiquos Auendaño in cap. 22. Prætor. num. 2. versic. *Quod proc edit,* & Couarruu. in cap. 33. Practic. num. 2. Menchac. lib. 3. de Successio. creatio. §. 22. limitatio. 17. num. 64. & sequentib. & nume. 67. Anastas. Germonius lib. 3. de Sacrorum immunit. cap. 15. num. 50. & 54. Follerius in Practic. Crimin. verb. *Audiantur exeusatores.* num. 38. & se quent. Clarus in Practic. quæstio. 36. versic. *Est autem hæc exceptio.* Fatinac. de Crimi. tit. de Inquisitio. quæst. 8. nume. 15. & plures alij citati ab istis.

7278 Bart. in l. non videtur. 1. nu. 1. ff. de Iudic. & eius opin. seruari in Gal liam, ait Aufrer. ad decisi. Tolosa. 165. & Rupella. libro 4. For#s. instit. Matth. de Afflict. decisio. 2. num. 4. & 5. Calderi. consil. 12. Boeri. in Consuet. Bitutic#. titu. *Des costumes concernens.* §. 21. item si. col. fi. versi. *Et vnum singulare,* Bestame. in de cisio. 226. per cap. exceptionem, & ibi Innoc#. Siculus, Hostien. & alij Maran. vbi supta num. 35 Foller. in Practic. Crimin. fol. 63. nume. 39. in fin. latè Couarru. in. c. 33. Practicar. num. 2. versi. *Clericus veró,* v bi contra cum Decio id resol nit, & Gutierrez de Iuramen. Confirmat. 3. part. c. 5. num. 22. fo. 222. & idem in lib. 1. Practic. quæst. 29 num. 6. & q# Iudex incompetens causæ principalis possit in expensis condemnate, tradit Gregor. in l. 13. tit. 13. part. 2. glos. *Ni fuerça.* late Didacus Perez in rubr. de Iudic. tit. 1. lib. 3. Ordinamen. col. 741. versi. *Intelligo,* & Tibe rius Decia. vbi supra, num. 115. in fin.

7279 Infra hoc cap. num. 210. & seqq.

7280 Vbi supra.

7281 Couarruu. vbi supra Grammati. voto 27. per totum Cla ius in Practi. qu#st. 36. versicu. *est autem hæc exceptio,* & alij plures, quos refert & sequitur Farinacius de Crimin. tit. de Iuquisitio. quæstio. 8. nume. 77. Azeued. in l. 1. num. 7. tit. 5. lib. 4. Re copil.

7282 Cap. si diligenti, de for. com petent. Bald. in l. 1. ad fin. C. de indict. viduita. tollen. Speculator titul. de Competent. iudic. aditione. §. 1. versicul. *Sed nunquid requiritur consensus.*

7283 Cæpol. consil. 11. Siculus in dict. cap. si diligenti, col. 6.

7284 Anastasi. Germon. lib. 2. de Sacror. immu. cap. fin. nu. 30. pag. 120. & in dict. lib. 3. cap. 15. nu. 51.

7285 Sup. hoc. c. nu. 20. & Couarr. in. c. 33. Pract. sub num. 2. Anastasi. Germon. in dict. lib. 3. cap. 15. num. 55. pag. 242. & nume. 64. Farinac. de Crimin. titul. de Inquisitione, quæst. 8. num. 11.

7286 Vt est c#mu. omnium resolutio in cap. si diligenti, per text. ibi, & in cap. significasti, de foro c# pet. & text. in cap. ex transmissa, & ibi Butrius, eodem titul. & l. 1. ff. de iudic. Bal dus in c. Impe rialem. §. præ tereà. nu. 19. de prohib. feu. alien. per Federic. idem Bald. in l. 1. §. & post operis. ff. de noui oper. nun tiatio. Luparell. ad Andr. de Isernia in cap. prætere à. §. illud quoque. nu. 79. lit. N. Gr#mat. cons. 108. & idem de cisi. 30 Vinc# de Anna. alleg. 59. in fi. Guido Pape decisio. 77. & addi. ad eum ibi, & in consil. 174. Iacob. de S. Georg. in d. l. 1. ff. de iudic. & Capic. decis. 9. Afflictis in dict. §. prætereà inter duos. num. 10. & ex Boerio in constitutio. Bituricens. fol. 26. col. 3. Archidiac. in cap. placita secularia 15. quæst. 4. addit ad Bellug. de Specul. princip. rubr. 11. §. vid#dum. lit. B. fol. 55. Guillierm. Benedict. in cap. Raynuntius, verb. *& vxorem.* in 2. num. 122. de testam. Specul. de compet. Iudi. aditio. §. generaliter, num. 21. & seq. Couarr. in cap. 33. Pract. num. 2. Foller. de Censibus tit. de submission. cui for. cap. nunquid, num. 1. Vincentius de Franch. decisi. 142. lib. 1. & latius decisio. 417. num. 7. & 8. lib. 2. post Bald. in l. non dubium. C. de legibus, & Geminian. in cap. c# beneficia, de præben. in 6. Anton. de Matthæ. in tra ctat. de Iudic. in princip. nu. 8. vol. 3. Menoch. de præsumptio. lib. 6. præsumpt. 41. num. 7. & de recuperan. posses. remed. 15. nu. 214. Marant. 4. p. distinct. 11. nu. 62. Cumia super ritu regni Sicil. 19. & 114. nu. 4. Anastas. Germ. vbi sup. num. 61. Ioann. Gutierrez in rep. l. nemo potest num. 106. ff. de leg. 1. & de iur. confirm. 1 part. cap. 16. num. 50. Azeued. in l. 1. nu. 21. tit. 5. lib. 4. Recop. Clarus in Pract. §. si. quæst. 36. nu. 4. Tiber. Decian. in tract. Crimin. 1. tomo lib. 4. cap. 9. nu. 61. optime pluries am pliando Farinacius de Crimin. tit. de Inquisitio. q. 8. nu. 10. & seq.

7287 L. si quisin c# scribendo. C. de pactis, & l. si quis in comscribendo, & ibi Bald. C. de Episc. & cleri. l. 1. ff. si quis in ius vocat. l. si conuenerit. ff. de iurisd omnium iudic. c. significasti de foro c#pet. Ias. in l. 1. §. & post operis, nu. 11. ff. de noui oper. nun. per l. 1. & 2. ff. de iudic. DD. in cap. vnic. de cle ric. coniug. in 6. per text. ibi, quatenus permittit in cæteris seculari Iudici iurisdictionem contra clericos coniugatos.

Aufrer. in tract. de potest. secul. super Eccles. perso. regul. 2. num. 20. versi. *vigesimo,* & sic procedit Specul. vbi sup nu. 6. in fi. versi. *decimo.*

7288 L. ciuitas. & l. hi qui. C. de appellatio.

7289 Cap. dilecti, de foro compet. Abbas in cap. contingit, de sentent. excommun. num. 4.

7290 Carauita super ritu 301. Magnæ curi#. num. 7. An dre. Gail. lib. 1. obseruatio. 40. num. 9. Socin. in regul. 339. num. 5. & in cap. significasti. nume. 45. de foro c#pet. Paul. Castrens. in rep. l. 1. nu. 25. C. de iurisdict. omnium iudic. Aretin. consi. 102. nu. 1.

7291 Supra hoc. c. num. 150.

7292 In l. 11. num. 16. tit. 1. lib. 4 Recop. vbi in fin. cogitand# relinquit.

7293 Supra hoc. c. num. 60.

7294 L. iuspublicum. ff. de pactis, & cap. si diligenti, de foro c#peten. l. 13. tit. 1. lib. 4. Recopil. & ibi Aze uedo numero 5.

7295 In tract. de or dine iud. 4. p. distinct. 11. num. 38. Specul. indict. tit. de competen. Iudi. adi. §. ge neraliter. nu. 16. in fi Matthæus de Afflict. in decisi. Neapolit. 85. num. 1.

7296 L. 3. tit. 7. lib. 7. Recop.

7297 De maiorita. 3. part. q. 11. num. 12.

7298 L. 4. dict tit. 7 lib. 7. Recop.

7299 Lata apud Ma dritum mense Iulij anno 1564. vt vide re est in libr. Concilij Trident. edito eo anno Salman ticæ.

7300 Sessione. 24. cap. 4. ibi: *Saltem omnibus Dominicis & sol#nibus diebus festis.*

7301 Anastasi. Ger m#. de Sacror. immuni. lib. 3. cap. 11. num. 32. pag. 194. Lælius Iorda. de maioribus caus. Episcop. ad Papam deferend. cap. 5. nu. 4. dicam in fra lib. 3. cap. 7. num. 11.

7302 In tractat. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 2. num. 31. versic. 211.

7303 Auth. quomo do oport. Epis cop. in princ. cap. boni Prin cipis. 96. dist. cap. tributum. 23. q. 8. cap. Principes. & c. administratores. 23. q. 5. cap. Maximia nus. 23. qu#st. 3. cap. Christia nis. 2. q. 1. l. fi. C. de sum. Trinita. & fid. Ca tholi. Aufrer. vbi supra numero. 30.

7304 Glo. verb. *præ sumam,* in cap. decernim#. de iud. & ibi Ioan. Andre. & Ioan. de Ligna Anton. Bal. & Sicul. gl. in cap. benè quidem, 96. distin. verbo *præter Romanum,* & in. c. peruenit. 95. distin. Archidia in cap. Sta tutum. §. 1. de rescript. in 6.

7305 Supra hoc. c. num. 42. & se quentib. & nu mero 48. & glos. in §. verum. 32. dist. Aufre. in dict. loco num. 21.

7306 Supra cap. pr# ceden. nu. 52. & supr. isto. c. num. 173.

7307 Lib. 6. genial. dier. cap. 10.

7308 Quorum in fra meminimus lib. 5. cap. 2. nu. 77. & seq.

7309 Blond. de Roma triumph#. col. mihi. 16. in fin. Ioseph. lib. 10. antiq. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 6. cap. 13. num. 33. & se quentib.

7310 In cap. qui ve tè 16. q. 1.

7311 In l. quidam ignauiæ secta tores. C. de de curion. lib. 10.

7312 Ancharran. in Clement. cum ex eo. de sententia excom. & in regul. ea quæ fiunt, de reg. iur. in 6. quæst. 15. vbi quòd nec personæ, neque res eorum gau d#t priuilegio fori. Aufrer. in tract. de Po testa. secul. super Eccle. perso. regul. 2. nu. 37. versi. *quar to extende,* & in additione ad Capel. Tolos. 8. per text. ibi, post Ioann. de Ligna. & Zabarel. in Clement. per literas, de præben. Anton. de Butri. Barba. Are tin. & Felin. nu. 5. & seqq. in cap. 2. de fo ro compet. tra dit Petrus Belluga de Spec. princip. rubr. 11. §. videndum, nu. 7. & 8. Albertin de hæretic. c. qu# uis. §. 13. nu. 11. fol. 147. faciunt tradita à Dueñas regu. 100. limitatio. fin. Couarr. in cap. 34. Pract. nu. 4. versi. *secundo intelligitur*. post princip. Didac. Perez in l. 19. tit. 4. lib. 4. Ordin. col. 1439. versic. *Vnum tam#.* & videtur sentire Gregor. in l. 17. tit. 1. p. 6. verb. *Ermitaño,* vbi distinguit inter eremitas professos, & non professos, & hab#tes proprium, vt isti testabiles sint: hoc tam# non astringit, quia clerici te stabiles sunt, licet exempti. cap. fin. de relig. domi. c. si quis suadente. 17. quæst. 4. cap. non dubium. de sent. excomm. cap. duo sunt gene ra. 12. quæst. 1. & dict. l. quidam. facit. l. 1. tit. 14. lib. 6. Recop. Tallada de Visitat. carcer. cap. 11 §. 4. nu. 14.

7313 Aufrer. in dicto num. 37. & versi. *supra citato,* per cap. ind#nitatibus. ad fin. de election. in 6. Imol. in d. Clement. per literas. Anton. de Butr. consi. 19 incip. *Quia hic agitur.* col. penul. glos. Bart. & Angel. in l. 2. de in ius vo can. glos. in. c. nulla. 93. dist. & in dict. cap. qui verè. cap. fin. 15. distin. Innocen. in. c. cum ad mona sterium. de sta tu monach. Archidiac. incap. vnic. de exces sib. prælat. in 6. & alij relati à Perez vbi supra, col. 1440. vers. *contrari#.* Singulariter Tiberi. Decia. in tract. Crim. tomo 1. lib. 4. cap. 9. num. 18. & seqq. hanc opi. tenet etiam Camill. Borrel. late in Additio. ad Bellug. d. rubr. 11. §. videndum, lit. D post tra: dita à Bellug. ibi. nu. 7. & 8.

7314 In dict. cap. 2. de foro comp. nu. 10. versi. *Nec obstat.*

7315 L. 5. tit. 1. & l. 5. tit. 3. lib. 8. Recopil. & ibi. Azeued.

7316 In dict. Clem. 2. quæst. 12. de præben. & vide D. Hieronym. in epistol. 41. c. 10.

7317 L. 17. tit. 1. p. 6. & l. 2. tit. 7. p. 3. Felin. in dict. cap. 2. nu. 9. & seqq. Couarruu. in cap. 34. Pract. nu. 4. versi. *Secundo intelligitur.* Ioan. Gars de Nobilit. glos. 48. §. 4. num. 10. & Tiber. Decian. prædi ct# distinctionem Cardinalisamplectitur in dict. 1. tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. num. 33.

7318 In dicto loco nu. 33. & seq.

7319 In Controuer sijs de monac. cap. 1.

7320 F. Marcus An ton de Camos in Microcos. 3. part. dialog. 12. pag. 130. col. 2.

7321 Infra hoc cap. nu. 161. in fi.

7322 L. 1. in fin. tit. 11. & l. 1. tit. 12. part. 1. & dicam inf. nu. 228.

7323 Vt tradunt Ab bas, & DD. in cap. nullus Iudicum, de for. compet. Bald. in Authenti. hoc ius porrectum. C. de sa cros. Eccles.

7324 Bart. & Ange lus in l. quod constitut#. ff. de testam milit. Barbat. & Felin, num. 8. & seq. in. c. 2. de foro comp. Ioan. de Ligna. & Zabare. in Clem#. per literas, de præ bend. Aufrer. in Clemen. 1. de offi. ordin. regul. 2. num. 38. versi. *quin to extende.* & ita procedunt tradita à Feli. in dict. nu. 8. Tiberius Decian. in tract. Crimin. 1. tomo, lib. 4. c. 9. nu. 37. & seq. fol. 157. Bellu ga de Speculo princip. rubr. 11. §. vid#d#. nu. 9. & 10. & ibi Addit. Alios refert Azeued. in l. 1. num. 8. tit. 14. lib. 6. Recop.

7325 L. 1. 2. & 3. C. sine censu vel reliq. Clem#. i#. de censibus. gl. *bonorum*, in cap. 1. de immunit. Eccles. in 6. c. si quis laicus. 16. q. 1. Bal. in l. de his. C. de Epis cop. & cler. id# Bald. in Authen. sed periculum. C. sine censu vel reliq. Innoc#. in cap. postulasti, de foro c# pet. Hostiens. in summa de immunit. Eccl. §. à quibus muneribus, col. 1. Aufrer. in tra cta. de Potest: secul. super Ec clesi. perso. regul. 7. nu. 27. commu. opin. secundum Fol ler. in tract. de c#sibus, tit. & submissio. cui. for. c. n#quid. nu. 1. pag. 195. Maynerius in regula aliud. §. refertur. nu. 96. & seq. fo. 287. ff. de regul. iur. Floria. in l. si quid. ff. de vsufruct. nu. 22. late Ni colaus Festasius in tract. de æstimo. 4. part. per totum. Montolonius in Promptuario iur. verb. *tributum.* fol. 289. Tiraqu. de vtroque retract. §. 32. nu me. 80. cum seqq. Luc. de Pena in l. si di uina. C. de exactoribus tribut. col. fi. lib. 10. Ioan. Andre. in cap. n# minus. de immunit. Eccles. Petrus Foller. in constitu *It# statuimus.* de E piscop. & cler. latissime Bursatus consi. 42. *traditum*, per totum vol. 1. Iacob. Mandellus consi. 8 Camil. Borrel. in Addit. ad Bellug. de Specul. princip. rubri. 6. liter. Y. fo. 19. verb. *Archiepiscopi*, sin gulariter Aluarus Baez de Iur. emphith. q. 17. num. 4. Gregor. in l. 55. verb. *prendando.* & in l. 51. verb. *Por razon.* post me di. vbi dicit no tandum, & in verb. *posar*. in fin. tit. 6. p. 1. Quesada diuers. qq. c. 4. num. 3. & seq. & nu. 10. in fi. & num. 11. & 12. Dueñas in regul. 100. limitat. 2. & 3. & 7. Azeued. in l. 11. glos. *heredad.* nu. 8. & seqq. per text. ibi tit. 3. lib. 1. Recop. Ioan. Gutierr. in lib. 1. Practic. q. 4. nu. 2. & in lib. 2. quæstio. 132. nu. fi. in med. & probat. l. 53. & 55. verbo *Mas si por ventura.* in fin. tit. 6. part. 1. De Laudemio loquitur Chassanœ. in Consuet. Burgun. rubr. 11. tit. *des censes.* §. 1. à nu. 9. & Gironda de Gabel. 7. p. in princip. nu. 30. & seq. Petrus Gregor. de Syntag. iur. 1. p. lib. 2. cap. 28. num. fi. & ibid. lib. 3. c. 8. num. 4.

7326 Guillielm. in l. de his. C. de Episco. & cleric. Salicet. in Auth. sed peri culum. C. sine cens. vel reliq. Bald. in dict. l. de his & C#mensis in l. iu bem# nulli. C. de sacr. Eccle.

7327 Dict. l. 55. p. & dict. l. 11. Recop.

7328 In. c. verum, de for. compet. & Gregor. in. d. glos. *prendan. do.*

7329 L. fin. §. patrimoniorum, ibi: *Nec pontifex ex cusatur*. ff. de muneri. & honor.

7330 In commentarijs ad l. 2. §. deinde ex his legibus. ff. de origine iur.

7331 In l. placet, in lectura nu. 4. & 5. C. de sacrosan. Eccle. quem præter DD. supra citatos reprob#t & defendunt multi quos re fert Aluarus Baez vbi sup. vers. *quo circa.* & verior est opin. contra Bart.

7332 Cap. quæ in Ecclesiarum de constitu. Authent. cassa & irrita. C. de sacrosan. Eccles. tenent multi ex DD. supra citatis, & Florian. in dict. l. si quid, num. 23. ff. de vsufruct. Peregrinus in tract. de iure fisc. libr. 6. tit. 4. num 46. Otalora de Nobilit. 2. p. cap. 1. nu. 10. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordi. col. 90. & seq. vbi alios citat. Matien. in l. 3. tit. 1. gl. 2. num 5. & in l. 9. tit. 1. glos. 2. nu. 5. lib. 1. Recopil. Alf#s. Guerr. in Thesaur. Christia. religio. c. 35. num. 9. & 33. versi. *Dicunt enim quód bona Ecclesiastica n# tenentur ad altqua onera mundana.* Abbas in cap. non minus. nu. 18. de immunit. Ecclesi. Anastas. Germo. lib. 3. de Sacror. immunit. c. 17. nu. 27. & ex multis quæ c# gerit Dueñas in regu. 100. li mitatio. 9. Ioan. Gutier. iu lib. 1. Practic. q. 3. nu. 17. Bellug. de Spec. princip. rubri. 46. §. donum, col. 1. & 2. nu. 5. contra Bart. in l. rescriptum. §. fin. ff. de muner. & honor.

7333 Couarr. in cap. 35. Pract. nu. 4.

7334 Guillielm. Benedict. in cap. Rayn#ti#, ver bo *vxorem.* nu. 454. Naua. in cap. cum c#tingat, dubio. 1. fundamen. 10. de Rescript. Simanc. de Cathol. institu. cap. 44. num. 32. Couar. in cap. 36. Practic. nu. 3. vers. *hoc ipsum fieri.* Auenda. in cap. 1. Prætor. nu. 32. versi. *item ex ead#.* Rojas in singul. 148. Hieronym. Portoles in Scholijs ad Molinum. §. alienigena, num. 10. & qu# tradit Petrus Cened. in Collectan. ad Decretal. cap. 56. num. 8.

7335 Cap. si quam do, de Rescrip. cap. sunt quidam. 25. q. 1. cap. 1. 40 distin. cap. manet. 23. q. 1. c. si quis non recto. 24. q. 3. cap. cum apud Thessalonicam. 11. q. 1. l. si vindicari. C. de pœnis. & ex D. Hieronymo opinatur Gratianus, cum potius sit ex Origene homilia 14. ad cap. 24. Leuitici. glo. in Auth. de M#dat. Princip. §. deinde c#pet#s, verb. *nuntians.* gl. in Auth. vt de terminatus sit num. cleric. §. vltimo, verbo *contradicere.* In noc. singulariter in cap. Inquisitioni. col. vltima & ibi Ioan. Andre. Anton. & alij, de sentent. exc#mu. & quæ tradit S. Thomas 2. 2. qu#s. 69. art. 4. versic. *respondeo.* Plures aliosre fert ad hoc Couarrun. in cap. 35. Pract. nu. 6. idem ten#s, & lib. 2. Varia rum cap. 8. nu. 1. & quod Rei publ. Christi. optimumesset quod Principes seculares obtinerent pri ui legium à Se de Apostolica, vt literæ ci tationis, & aliæ bullæ obtentæ à Rom a no Pontisice, antequam executioni mandarentur in par tibus, examinarentur in Regijs tribunalibus, aduertit optime Doctor Guerrero de Concil. cap. 12. versi. *Mas esto tambien podria ces sar.* & Rojas dict. singul. 148. Petrus Cenedus in Collectan. ad Decretum pag. 7. num. 4. & Viual. in Candelabro Ecclesiæ, in explanatione bullæ Cœnæ Domini, cafu. 14. ex num. 102.

7336 Cap. rogamus. 24. quæst. 1. refert plura Petrus Cenedus in Collectaneis ad Decretum, pagina 12. cap. 11.

7337 Glos. in cap. si diligenti, de fo ro comp. verbo. *pro eis.* Cal deri. consi. 12 Aufrer. in tracta. de Potest. secul. super Ec cles. perso. regul. 2. nu. 22.

7338 L. fin. §. quoniam verò. & ibi Platea C. de re milit lib. 12. Abb. Anania & Felinus, quos refert & sequitur Maranta de ordi. iud. 4. p. princ. distin. 8. nu. 3. Gutier. in lib. 1. Pract. q. 20. num. 3.

7339 Hostiensis in summa de iudic. §. 3. sub. §. illud autem, post princ. per leg. ex quacunque, & l. si quis ex aliena. ff. de iu dic. &. c. si duo bus. de appellatio §. verum. 3. q. 1. l. Barba rius. ff. de offi. Præror. Bart. in l. non videtur. in 1. nu. 1. ff. de iudi. qu# Bart. opin. ait seruari Aufre. in addit. ad de cisi. Capel. To los. 165. idem Aufrer.

in dicto tractat. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regu. 2. num. 23. glos. in cap. conuenior. 23. q. 8.

7340 Bart. in dict. l. non videtur, & Iul. Clar. in Pract. lib. 5. §. fin. quæst. 36. num. 5.

7341 Infra isto lib. cap. fin. num. 181.

7342 Glos. verb. *C# gruere,* in cap. conuenior. 23 quæst. 8. Ioan. Andre. in regul. scienti, in quæst. incipit *Hæc regula facit ad quæstionem,* de regul. iur. in 6. Aufrer. ad Capel. Tolos. decisio. 165. Bart. in l. 2. ff. si quis in lus vocat. non ier. Archidia. in cap. 2. 15. q. 4. super glos. Domini. in. c. si Episcopum, post glos. ibi. 34. dist. Specula. tit. de citatione. §. con tra cit#tem, in fin. latè Felin. in cap. cum or dinem, col. 6. de rescript. id# in cap. veni#s. ex nu. 4. de ac cusa. Bouerius in singul. 58. incipit *Processus & acta.* nu. 3. & Gigas c# sil. 35. ex nu. 3. Gr#mat. vo to 27. & de cis. 29. num. 3. & 6. Bald. in tracta. de Statut. verb. *comparere,* Rebuff. de priuileg. Scholijs priuilegi. 154. Couarr. in Pract. c. 33 nu. 2. Marsil. in tract. de B# nit. in versic. *contumaciam.* nu. 155. commun. opin. sec#dum relatos à Iul. Clar. vbi supra, & tradit Foller. in Practic. in part. *au diuntur excusatores.* num. 39. pag. 69. & id# in verb. *& si confitebuntur.* nu. 24. Didacus Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinament. col. 100. versi. *clericus á Iudice,* & sequent. & in l. 1. tit. 2. lib. 3. pag. 490 vers. *quæro sex to.* & Anton. Scappus de iu re non scripto, lib. 1. c. 2. nu. 2 Afflict. in C# stitut. *Priuilegijs eorum,* nu. 5. rub. 100. lib. 1. optime Pro sper. Farinaci. in 1. p. tit. de Inquisitio. q. 11. nu. 35. & 46. prope fin. versi. *Ideò intrepide teneas.* Cephal. consi. 241. num. 116. & 118. lib. 2. Bertazol. c#s. 14. nu. 14. & consi. 51. nu. 3. & 16. vol. 1. Flami. Carthar. in tract. de Exequend. sentent. capt. bann. cap. fin. nu. 194.

7343 Cap. placita. 15. q. 4. & ibi glo. verb. *orationibus.*

7344 Felin. & Decius in cap. si duobus, de ap pellatio.

7345 Auendañ. in cap. 18. Prætor. num. 6.

7346 Bart. c#s. 225. Ancharra. in cap. 2. de foro compe. & ibi Barbac. num. 102. cum seqq. quod dicit pul chrum dubi# Tiberi. Decia. in tract. Crim. 1. tomo lib. 4. cap. 9. num. 62.

7347 Aufrer. vbi su pra num. 25. versi *vigesimoquinto fallit.* & quæ tradit Sua rez allegat. 8. num. 14. vers. *verum est.* Ioan. Garsi. de Nobilitat. glos. 9. nu. 24. & seq. post Speculat. tit. de competen. iud. aditio. §. generaliter, nu. 2. ver si. *quarto.* Guillierm. Benedi. in cap. Ray n#tius, verbo *Et vxorem.* in 2. nu. 62. fol. 84. de testam#. & num. 74. 78. & 79.

7348 Sessione 22. de reformat c. 8. ibi: *Eti# quas scholas siue quocunque alio nomine vocant, non tamen quæ sub Regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia.*

7349 L. 1. ibi. *O del Emperador, o del Rey.* & l. 6. ibi: *El nuestro Iuez los deue castigar.* & l. 7. ibi: *que no fuesse sobre pleito de sangre.* & ibi Gregor. Lup. tit. 31. p. 2. & l. 3. & 16. tit. 7. lib. 1. Recopilat. ibi: *Porque a Nos, como a patrones de las Vniuersidades de Salamanca, y Valladolid, y co mo a Reyes y Se ñores naturales pertenece proueer, cessen los sobornos de las catredas, &c.* & ibi: *De qualquier estado, di gnidad, o condicion, o preeminencia que seam, &c.*

7350 Abbas in cap. ex literis, nu. 4. de Constit. & ibi Addit. & idem in cap. 1. de locat. num. 12. Bart. in l. fin. nu. 6. ad fi. & nu. 14. ff. de colleg. illicit. idem in l. cum Senatus, à nu. 4. ff. de rebus dub. Bald. in Authent. habita. C. ne filius pro patr. Cardin. in cap. accepimus, nu. fin. de fide instrumen. Ancharr. in regn. ea quæ, de regul. iur. in 6. q. 16. Lenauderius de oneribus Doctor. q. 68. vol. 6. tracta. facit Clem. 1. de magist. & cap. 1. de priuileg. d. l. 1. tit. 31. p. 1. & l. 1. tit. 12. p. 1.

7351 Vt in Constitutio. 22. & 23. & fin. Salmantin. vniuers. & l. 18. tit. 7. lib. 1. Recop.

7352 Bart. in Auth#. habita, nu. 4. in fin. C. nefilius pro patr. Ancharra. in cap. cum dilectus. num. 10. de Consuetud. Clarus in Practic. quæst. 35. num. 23.

7353 Innocen. in. c. 2. de maiorit. & obed. Gregor. in l. 1. tit. 7. part. 1. glos. fin.

7354 Bald. in l. qui se patris, num. fin. C. vnde liber. vbi quòd in iurisdictionalibus concessis à Principe, censetur ipsius authoritas reseruata, concordandus cum alia ipsius doctrina in l. 1. nu. 16. ff. de Constitut. nempe quòd sine causa non possit Princeps auferre in totum iurisdiction# concessam. & cum causa sic, & rursus si ne causa possit illam exercere in cafibus occurr#tibus. Didac. Perez in l. 3. tit. 1. libro 3. Ordin. col. 784. versi. *& videtur*. C#ducunt scripta in cap. præceden. num. 52. 87. & 89.

7355 Text. & gl. & DD. in cap. c# longè. 63. dist. l. 18. tit. 5. p. 1. & l. 1. tit. 6. libro i. Recopil. Guillierm. Benedict. in cap. Raynuntius. verb. *& vxor#.* decisi. 2. ex nu me. 78. in fin. Alexan. cons. 74. vol. 4. nu. 10. Carol. de Grassalijs lib. 2. Regal. Fran ciæ iure 3. in fine. Ioan. Ferrat. iure 9. C#rad. in templo Iud. lib. 2. c. 1. §. 4. versi. *Dignitates & ordines,* ex nu. 9. fol. 132. & lib. 1. cap. 2. §. de magnitu. Reg. nu. 15. Palac. Rub. in Introductione rubr. de donatio. inter vir. & vxor. nu. 24. & in tract. de Benefic. vacant. in curia. §. 4. Corsetus in tract. de Excellentia Reg. quæst. 34. sin gulariter Gregor. in l. 18. verb. *antigua.* tit. 5. p. 1. Archidiacon. in. c. iunctis 63. distin. Bald. in cap. quanto, in fin. de Iudicijs, col. vlti. & in proœmio *Rex pœ cificus.* col. 2. Alfonsus Guerrero in Spec. princip. c. 63. Menchaca lib. 1. Controuers. illust. c. 22. nu. 15. Couarru. in regul. possessor. 2. part. §. 10. num. 5. Didac. Perez in l. 3. tit. 3. lib. 1. Ordi. ex glos. 1. Spi no in Specul. testam. in glos. 4. princ. nu. 13. Girond. de Gabel. 1. p. nu. 6. Humada in Scholijs ad Greg. Lup. in dict. l. 18. glo, 1. fo. 49. & Petrus Cened. in Collectaneis ad De cret#. cap. 51. num. 3. & cap. 64. num. 1. & alij DD. citan di in glo. seq. super verbo *dellos.*

7356 Bald. in proœ. decretal. & in cap. quanto, de iud. Archidia co. in. c. lectis, & ibi Pr#positus 63. dist. & in cap. Imperium. 10. distin. Rochus de Curt. de iure patrona. ver bo *in Ecclesia,* nu. 2. fol. 18.

7357 In cap. Adrianus. 2. 63. distin. Palacius Rube. in. d. In troduc. rubri. Nauar. in. c. no uit. 3. notab. corolar. 34. nu. 11. de iud.

7358 Couarru. in re gu. peccatum. 2. part. §. 9. nu. fin. & idem in cap. 1. Practic. nu. 1. & quæ tradit Lasarte de Gabell. in princip. post proœ. in Scholijs ad l. 1. tit. 7. lib. 9. Recop. num. 2. vbi quod ideò non recognoscit superiorem Rex Hispani# in temporalibus post Palac. Rub. in Introduction. ad. c. per vestras. num. 18. Gironda de Gabell. 1. p nu. 4. & 7. l. 18. tit. 5. p. 1.

7359 D. l. 18. tit. 5. p. 1. l. 3. tit. 6. lib. 1. Recop. c. nobis, & c. specialiter, de iure patron. Archidiac. in. d. c. lectis. Bald. in proœm. Decretal. verbo *Rex pacificus.* Bonifacius in Peregrina, verbo *electio.* q. 1. fol. 159. versi. *circa.* Palac. Rub. nu. 24. & in dict. tract. de benefic. vacant. in curia. cap. 8. Guerrerius in d. cap. 63. Conduc#t tradita à Gomezio in §. sed istæ, instituta de actio. num. 24. Anton. Sicul. in tract. de potest. regia. quæst. 12. Ludouic. Montal. in tract. de reprobatione s#tent. Pilati, in 1. dubio art. 4. nu. 3. (quan uis c#tradicat Bald. in l. executorem. C. de executione rei iud. sibi c#trarius in l. exhoc iure. q. 3. ff. de iustit. & iure.) Menchaca in dict. nu. 15. & seqq. Couarr. in d. §. 10. nu. 6 Gregor. in d. l. 18. verb. *antigua.* Didac. Perez in l. 2. tit. 6. lib. 1. Ordi. col. 251. Azeued. in l. 1. tit. 6. lib. 1. Recop. num. 7.

7360 Quem ob hoc capit Couar. vbi sup. nu. 6.

7361 Cuius genealogiam vsque ad Philippum II. Regem no strum inuictis simum, refert Ioan. Garsi. de Expensis. cap. 12. ex nu. 12. & latissime ex professo satisque diligenter Garibay, vbi infra.

7362 Vt refert Carol. de Grassalijs vbi sup. lib. 1. iure 3. pag. 33. & Petrus Cened. vbi sup. nu. 1. & nouissime Garibay, qui c#tradiction# passus in hoc plures autores pro se adduxit in Genealogia Regum Hlipa niæ pag. 61. & seq.

7363 Dict. c. Adria nus in 2. 63. dist. & tradit Petrus Cene. in Collect. ad Decretum. c. 64. nu. 1. pag. 93.

7364 Sessio. 22. c. 8 ibi: *Non tamen quæ sub Regum immediata protectione sunt.*

7365 L. 4. dict. tit. 6 lib. 1. Recop.

7366 Dict. l. 4. & de ista visitatione Episcopor. dixi in. c. præced. nu. 138.

7367 Quas ait se vi disse Gregor. in. d. l. 18. tit. 5. p. 1. glos. *antigua,* in fin.

7368 In Templo Iud. lib. 1. c. 2. §. 3. nu. 14. & seq. fol. 102. De Ar chiepiscop. & Episcop. Hispaniæ, tradit Medina in lib. *De las grandezas de España,* c. 23. fol. 19.

7369 Concil. Tolet. 12. c. 6. Roderic. Archiepis. lib. 3. c. 12. Couarru. in Regu. possessor. 2. p. §. 10. nu. 6. de regul. iur. in 6. D. Perez in l. 2. tit. 6. lib. 1. Ord. col. 251.

7370 Cap. cum longè. 63. distin. & quod tradit Chassanæ. in Catalog. glor. mund. 5. part. c#sideratione 24. nu. 194.

7371 L. 18. tit. 5. p. 1: & ibi Greg. & l. 3. tit. 3. li bro 1. Ordi. & Didac. Perez, post Bonifac. in Peregri. ver bo, *electio.* q. 1 fol. 159. col. 2 vers. *circa quod*

7372 In. d. l. 18. par. verb. *antigua.*

7373 In l. 2. proœmij eiusd. lib.

7374 Palac. Rub. de retentione Re gni Naua. Mo lina lib. 1. de primoge. cap. 2. nu. 15. Ioan. Gars. de Exp#. cap. 16. num. 17. cum seqq, Spino in specul. testa. glo: 18. princip. de maioricatu. nu 73. pag. 478.

7375 Loaysa in Col lectio. Concilior. Hispan. in concil. Tolet. VIII. in notis ad. c. 10. pag. 475. & facit concil. Tolet. XII. in initio. & Molina in Annotatio. 1. ad d. c. 2. nu. 11. adiecta suo Codici de Primogen.

7376 Dixi in. c. præ ced. nu. 114.

7377 Text. & glos. in cap. generaliter. 16. qu#s. 1. cap. experi# ti#. 11. q. 1. cap. si clericus. & cap. cum sit. de foro comp. gl. in cap. peruenit. 86. distin. cap. religiosum. 87. distin. Authen. presbyteros. 2. C. de Episcop. & cler. Auth. de sanctiss. Episcop. §. Deo autem amabiles. l. 14 tit. 16. part. 6. & l. 45. in fin. tit. 6. part. 1. Bart. in l. legitimos. §. fi. ff. de legit. tutor. Angel. Areti. in §. sedhoc iu re, Institu. de Attilia. tut. nu me. 3. & in §. idem & in mi lite, & ibi glo. de excusat. tutor. Guillier. Benedictus in cap. Raynuntius, verb. & *vxorem.* in 2. num. 128. fol. 91. de testam.

7378 Dict. Authen. presbyteros, & iura, & DD. sup. citati Specul. tit. de Tutor. §. generaliter, versi. *item opponitur c#tra tutorem,* & ibi Ioan. Andre. in additio. Siculus in capit. ex part. in 2. de appellatio. Cinus & Alberi. in dict. Auth. presbyteros. Angel. in dict. §. sed hoc iure. Greg. in dicta glo. 1. in fi. Didac. Perez in l. 2. tit. 3. libro 1. Ordin. col. 101. vers. *aliud etiam.* Baeça vbi supra.

7379 L. 1. C. vbi pe tantur tut. & l. 1. & glo. & l. 2 & ibi DD. C. vbi de ratiocinijs agi oportet, l. 14. titul. 16. part. 6. & l. 45. tit. 6. p. 1. Angel. in §. hoc iure, nu. 3 vsq; ad fi Institu de Attilia tut. Bal. in l. 1. ff. de iurisdic. omni. iud. Speculat in tit. de Compe. iud. §. generaliter, nu me. 29. versi. 39. Aufrer. in additio. Capel. Tolos. decisio. 126. fol. 22. col. 1. & decisio. 168. fol. 29. col. 4. in princ. in addi. fin. Conrad. in Curial. Breui. lib. 1. cap. 9. §. 3. nu. 8. Castellus in l. 27. Tauri fol. 109. fallen. 2. vers. *quoad sext#.*

7380 L. 1. in fin. tit. 11. & l. 1. tit. 12. part. 1. l. 1. §. sed religionis, & ibi Bart. ff. de Collegijs illic. Archidia. in c. si quis. 62. distin. & plures relati à Tiraq. de Pia caus. in pr#fat. pag. 4. & à Ioan. Gut. in qq. Can. q. 35. nu. 2. & seq. & nu. 23. & seqq. & latè Mascard. de Proba. 1. tom. concl. 869.

7381 Menoch. de Recuper. poss. remed. 15. nu. 31. Gabriel li bro 6. commu. opin. de caus. pia concl. 9. nu. 18. Ioann. Gutierr. vbi sup. nu. 11. & seq. & nu. 19 vers. & *in terminis,* & nu. seqq.

7382 Cap. præced# ti. nn. 140.

7383 Alexand. qu# refert & sequi tur Rebuf in tract. in quib. caus. Iud. secu lar. cognos. su per Eccles. nu. 81. Azeued. in l. 10. num. 26. tit. 1. lib. 4. Re copil.

7384 Salazar vbi su pra cap. 7. nu. 14. versi. *quod proderit.*

7385 Bart. in dict. l. 1. nu. 15. ff. de collegijs illic. & in l. cum Se natus, num. 4. ff. de rebus du bi. Bald. in Authent. hoc ius porrect#, col. 2. C. de sacros. Eccles. latè Ias. consi. 218. col. 8. vers. *ad prædicta eti#.* lib. 2. & singulariter Parisi. c#s. 34. per totum, maxi mè num. 26. vol. 4. vltra quem plures refert Tiraq. vbi sup. & tenet Auil. in cap. 2. Prætor. glos. *ni confederacion,* nu. 10. & Auenda. in. c. 14. Prætor. 2. p. nu. 32. Philipp. Portius lib. 5. conclusionum, pag. 926. concl. 6. Anton. Gabr. dict. lib. 6. de causa pia, con clus. 9. 2. tom. commu. opin. pag. 385. nu. 14. & 16. & 21. & nouissimè discutit latè & resoluit Menoch. dict. remed. 15. ex nu. 24. versic. *quæro quinto.* Ioan. Gutierr. in dict. loco n. 10. & 21. & 24. & Salazar de vsu & consuetud. cap. 8. à num. 26. vsque ad 37. Azeued. in l. 10. nu 26. tit. 1. li bro 4. Recop.

7386 Abbas consil. 31. Felin. in c. 2. num. 10. de foro compet.

7387 Sec#dùm Bar. in l. si quis ob repserit, in fi. ff. de falsis. Thomas Gr#mat. super C# stitut. Regn. li bro 1. fol. 28. col. 4. versic. *sexto* per l. Athletas. §. fin. ff. de his qui notan. infam. Didac. Perez in l. 1. tit. 6. lib. 8. Ordin. fol. 189. in fi. ver sic. *& idem.* Ca rol. de Grassal. Regal. Franc. lib. 2. iure 17. Salced. in Additio. ad Bernard. Diaz in Pract. cap. 63. pag. 234. vers. *Illud vero.* Petrus Cened. in Collect. ad De cretal. cap. 39. nume. 4. pag. 161. Mulctæ enim in temporalitates clericorum fieri possunt, tradit Bernard. Laurent. in tract. de Ca sibus in quibus Iud. secul. cognos. de perso. & reb. cleric. num. 16.

7388 Dixi supra. c. præced. num. 198.

7389 L. 27. tit. 25. lib. 4. Recopil. & cap. 41. in curijs de Madrid, ann. 1593

7390 Alexand. in l. Titia, col. 3. versi. *vel secun do.* ff. solut. matrim. Anchar. in cap ea qu#, quæst. 5. de re gul. iur. in 6. Mar#ta de ordine Iud. 4. p. distin. 11. num. 41.

7391 L. 8. tit. 2. lib. 1. Recop.

7392 Sigism#. liber Baro in commentarijs rer# Moscobitar#.

7393 Dixi sup. lib. 1. cap. 15. nu. 6.

7394 Dixi sup. hoc cap. nu. 85. & dicam inf. cap. seq. nu. 15. & seqq.

7395 Lib. 3. cap. 8. num. 13.

7396 De Spec. Prin. rub. 4. lite. D.

7397 In l. 1. tit. 14. nu. fin. lib. 6. Recopil.

7398 Num. 94.

7399 Bart. Alexan. & Ias. in l. quo ties. C. de Iudi. idem Bart. in l. 2. col. 2. ff. de iurisdi. omnium iud. & ibi Curti. nurn. 48. dicit communem, & O roscius nu. 17. & Matthæ. de Afflict. decisione 219. nu. 5. Rolan. cons. 12. nu. 24. vol. 2. Gerard. Sin gul. 56. & 96. & Capicius de cisio. 7. nu. 2. post Barto. in d. l. Titia, col. 2. versi. *sed du bitatur,* & ibi DD. & Roma. & Alexan. dicunt c#mun#. ff. sol. matr. Ay m# consi. 258. nu. 1. Ripa in c. 2. nu. 17. de Iudic. Thom. Doccius in c# sil. 170. nu. 2. Bald. in l. vbicumque. ff. de interrog. actio. dicit commu. Felin. in cap. quanto. de Iu dic. & pro vtraque parte refert commu nem opin. D. Anto. Padilla in l. 1. num. 57. C. de iur. & facti ignor. post Nauarr. in. c. nouit. 6. notabil. concl. 7. de Iudic. Belluga de Spec. princip. rubr. 11. §. sunt & aliæ. nu. 2. & 3. vbi quod sic obseruant sta tuta, & consuetudines terrarum. Couarr. in. c. 35. Pract. nu. 1. & seqq. & in Epitom. de Sp# salib. c. 8. §. 12. nu. 3. Turzan. in commu. opin. 90. Auiles in cap. 1. Prætor. glos. *Mandamos.* nu. 11. Quesada Diuers. qq. num. 14. Menoch. de Recup. pos sess. in 15. remed. nu. 338. & dicit magis receptam in 3. remed. de reti. possess. num. 336. Villalob. in Aerario c# mu. opi. verbo *Iudex secularis.* nu. 107. & seq. & nu. 155. & seqq. alios refert Gracian. in regul. 253. limitatio. 1. & nu. 12. & Humada in addi. ad Gregor. in l. 58. tit. 6. p. 1. glos. 2. nu. 5. versi *quæ communis.* fol. 77. & Anastasius Germon. lib. 3. de sacrorum immunit. cap. 16. nu. 22. & lib. 3. cap. 15. num. 96. pag. 242. & Ioan. Gutierr. lib. 3. Practic. q. 29. nu. 1. & seqq. & latè Arnal. Albert. in tracta. de Agnoscen. assertio. cathol. & hæretic. quæst. 25. num. 52. in fi. & nu. 54. in fi. & num. 51. & Farinac. de Criminib. 2. tom. tit. de Inquisitio. q. 8. num. 25. per totum, vbi optime limitat & sublimitat, & dixi su pra hoc cap. nu. 33. & seq.

7400 Glos. *Iudicem.* in cap. accusa tores, versi. *cu ius in ag#do.* 3. qu#st. 8. c#mu nis secund. Alex#d. in dict. l. Titia, nu. 7. cum alijs. ff. so luto matrimo. Ias. in l. quoties nu. 6. C. de iudic. Curti. iun. in dict. l. 2. dict. num. 48. ff. de iurisdict. omn. iud. & ferè omnes DD. supra citati, & Villalob. ibi. num. 107. Bernard. Diaz reg. 359 Azeued. in l. 10 nu. 43. tit. 1. lib. 4. Recopil. & singulariter de quibus causis matrimonialibus pos sit cognoscere secularis Iudex, & de qui bus non, vide Farina. vbi su pra num. 146. vsque ad 151.

7401 Cap. Gemma, & ibi gl. de sponsal. c. literis de conditio appo sit. Bar. in dict. l. Titia. ff. solu to matrimon. Abb. in cap. ex literis, de Sponsal. Ias. consil. 9. lib. 1.

7402 L. fi. C. de sp# salibus.

7403 Glos. verb. *tolli.* in Clement. ne Romani. de electione Couarru. de Sponsalib. 2. part. c. 6. in princ. num. 17.

7404 Socin. c#s. 83. vol. 91. nu. 4. Felin. in. c. 1. col. 5. in fi. versi. *posset etiam secularis,* de iure iur.

7405 Paul. Castr#s. consi. 17. nu. 6 vol. 1.

7406 Neuizan. in Silua nuptia. lib. 3. de moni tor. nu. 58.

7407 Auiles in cap. 20. Prætor. gl. *vsurpan,* num. 20.

7408 Qu#do possit Iudex secularis cognoscere de causa spirituali, vide Roman. Alexan. & alios in d. l. Titia. ff. solut. matrim. Ias in l. quoties. C. de iudic. Gerar. singul. 58. *licet Iudex.* V#tius de nullit. ex defectu iurisdicti. nu. 54 & sequent. Menoch. in 3. remed. retinen. possess. num. 338. 340. & 343. & Farinac. de Crimi. tit. de Inquisitione. quæst. 8 nu. 20. & nu. 25. ampliatio. 11.

7409 In tract. de agnosc#d. asser tio. cathol. & hæretic. q. 25. num. 53.

7410 De sacrilegio in cap. præced. nu. 73. & quando ab Ecclesiastico leuiter fuit facta condemnatio, ibid. nu. 94. & de Astrologis 84. de vsura ibid. nu. 37. & infr. c. seq. nu. 8, & de sortilegijs in cap. præced. nu. 66. & seqq. de concubinarijs ibid. nu. 50. & seqq. de blasphemis ibid. num. 69. & de inc#tatoribus, quia etiam cle rici ab Ecclesia reijciuntur, dixi ibidem. nu. 75. de pœ nitentibus ibi. num. 147. & pr#ter alios re fert crimina mixti fori Paz in Practi. 2. to mo pr#lud. 2. nu. 35. & seq. & Iul. Clar. in Practi. §. fin. q. 37. pag. 362.

7411 Consi. 25. per totum.

7412 Nauarr. in. d. c. nouit. num. 44. & Farina cius de Crimi. tit. de Inquisitione. q. 8. nu. 25. versic. *sub limitaprimo.* & seqq. & dixi su pra hoc cap. num. 34.

7413 In tract. de Agnosc#d. asser tionib. cathol. & hæret. q. 25 nu. 54. & sequentib.

7414 Quos supra re tuli nu. 35. in fin.

7415 Cap. contingit, & ibi commu niter DD. de arbitris.

7416 Cap. per tuas, de arbitris Felin. in cap. 2. nu. 8. de Iudic. Hippolyt. singul. 180. Couar. in cap. 34 Pract. sub nu. 1 versi. *Est enim ratio.* & sub nu me. 3. Abb. in cap. cum dilectus, de arbitr. & alios refert Cened. in Collectan. ad Decretal. c. 176. pag. 388.

nu. 3. & sic debet intelligi Ioachin. Misinger i# sua obseruat. 67. Centur. 2. in fin. vbi sim pliciter ait, # clerici possunt consentire in sententia laico rum, tanquam per pactum.

7417 In cap. 2. nu. 2 extra de iudic. & Couarr. in epitome de Sponsal. c. 8. §. 12. nu. 2. & Vi llalob. in Aerario commun. opin. verb. *laicus.* num. 3.

7418 Ripa in dict. c. 2. num. 13. de Iudic. Couarr. vbi sup. & Farinac. de Criminib. tit. de Inquisitio. q. 8. num. 24. & 147.

7419 Quod victus victorr cond# netur in exp# sis. l. properan dum. §. sin autem alterutra. C. de Iudic. Petrus de Ancha rran. in regul. ea quæ, quæst. 22. de reg. iur. in 6. Gr#mat. lib. 1. sup constitut. Regni, fol. 28. versi c. *sexto.* & c#ducunt sup. dict. hoc cap. num. 106. & infra lib. 5. cap. 2. nu. 19.

7420 Num 66.

7421 L. 12. tit. 3. & ibi Azeue. lib. 1. Recop. c. 1. 8. q. 3. Lucas de Penna in l. 2. in princ. ver sic. *hæc faciunt.* C. de nauibus non excus. lib. 11. Guillierm. Benedict. in. c. Raynuntius, verb. *& vxor#.* 2. nu. 36. fol. 82. 2. part. de testam. Ias. in l. placet. 2. lectu. in fi. C. de Sacros. Eccle. Auenda. in di cto cap. 4. Pr#tor. nu. 30. ver sic. *item in proposito.* & in. c. 13. nu. 7. & in 2. part. cap. 14 nu. 13. & tradita per Greg. in l. 51. verb. *por razon.* tit. 6 part. 1. Salced. in Pract. Bernar. Diaz cap. 55. pag. 172. versi. *Septimo.* Humada in ad ditione ad Gre go. in l. 54. gl. 2. nu. fi. in fi. vbidicit itapra cticari, tit. 6. p. 1. & Gironda de Gabellis 7. part. in princ. nu. 51.

7422 G#dinus, qu# refert & sequi tur Auenda. in dict. nu. 7. & Salce. in dict. loco pag. 173. versi. *ex quo.*

7423 Vt in tit. de no xali. actio. Insti. & ff. si qua dru. pauper. fe cis. dic. Gandi. & Albe. quos refert & sequi tur Greg. in l. 24. glo. fin. tit. 15. part. 7. Auenda. in dict. vers. *item in pro posito.* Gutierr. in Pract. lib. 1. qu#st. 4. nu. 2. & seqq.

7424 Dic# infra libro 4. cap. 5. num. 28.

7425 Bal. in l. dequi bus, col. 8. nu. 26. ff. de legibus, & in l. om ni nouatione. C. de Sacros. Eccles. Cum#. consil. 83. *quia causa,* colum. 1. Abb. in cap. Ecclesia. S. Ma riæ, col. fi. nu. 52. de Constit. Ripa lib. 1. respons. c. 4. nu. 5 Alexan. consi. 210. *ponderatis. his.* col. 1. vol. 2. Philip. Fr#cus qui hoc di cit singulare in regul. possessor, col. 3. de regul. iur. in 6. Mexia de Pane conclus. 5. nu. 13. fol. 76.

7426 Vbi supra numero. 20.

7427 Anton. de Butri. in cap. grau#, & ibi Ioan. Andre. Cardinal. & Ancha. de senten. excommu. Auen da. in dict. cap. 4. Pr#tor. nu. 30. versic. *item in proposito,* licêt ibi non ex cusat animalia clericor#. glo. in l. 2. §. idem Labeo, verbo. *animalia.* ff. ne quid in loco publi. Grego. in dict. l. 24. tit. 15. part. 7. verb. *el ganado,* per tex. ibi Sal ced. super Practic. Bernard. Diaz cap. 55. pag. 173. versi. *securius.* Hu mada in dicta Additione ad Greg. in l. 54. titu. 6. part. 1. glo. 2. nu. 19.

7428 Tradit Greg. in dict. glos. *el ganado.*

7429 Gregor. Azeue. Salced. Gutierrez & Hu mada vbi supra.

7430 Azeued. in di cta l. 12. tit. 3. lib. 1. Recop. Gutierr. in dicto lib. 1. Practic. quæst. 4. num. 4.

7431 De Gabell. 7. part. in princ. num. 51. fol. 151.

7432 Castel. in l. 70 Taur. num. 18. col. 1. versic. *vel melius.* & in l. 1. versi. *en los dichos,* & quæ tradit Palaci. Rub. in repeti. c. per vestras, notab. 2. cap. incipi#t. *Sed est pulchra dubitatio.* nu. 13. pag. 398. & videtur sentire Auil. in cap. 17. Pr#tor. glo. 1. num. 8. cum seqq. & nu. 11. & 12.

7433 De qua quæs. præter DD # ximè citatos loquitur Aufrer. in tracta. de Potesta. secul. super Eccles. perso. regul. 2. nu 40. Bonifac. in Peregri. verb *spu rius.* fol. 481. col. 4. versic. *quinto quæro.* & quòdclerici ra tione rerum sua r# possunt c# ueniri coram se culari Iudice, tenet Benedic. in. c. Raynuntius, verbo *& vxorem.* num. 322. & Tiraq. lib. 1. tit. de Re tract. linag. §. 32. gl. 1 à nu. 80. vbi §. 1. gl. 13. à nu. 2. cum seq. tenet, quod statuta generalia & honesta laicor# lig#t clericos. Castell. in d. l. 70. Taur. glos. 1. versi. *ex quo infero.* fol. 210. col. 1. latè Didac. Perez in l. 2. versi *Otrosi.* tit. 14. lib. 2. Ordin. col. 541. in princip. & in l. 1. tit. 1. lib. 4. Ordinam. col. 1333. & col. 95. versi. *Ex quo infertur,* & col. 118. verb. *Statutos,* & in l. 10. tit. 1. lib. 3. Ordinam. col. 801. Salcedo in Additione ad Pract. Bernar. Diaz cap. 55. fo. 169 col. 1. versi. *Ex quibus.* & fol. 171. versi. *Sed vt liberé.* vbi Couarr. Menchacam, & alios refert, & Hippolyt. in singu lar. 453. Matien. in l. 1. tit. 25. glos. 1. nu. 1. & seqq. & glos. 9. nu. 1. & seqq. lib. 5. Recopil. post Luc# de Penna in dict. l. 2. ad fi. C. de Na uibus non excus. lib. 11. latissimè Mexia de Pane, concl. 5. num. 1. & seqq. quasi per totam, vbi plu res refert, & nu. 18. distinguit, & nouissimè Anastas. Germon. de Sacrorum immunit. lib. 2. cap. 15. num. 4. & seqq. & lib. 3. cap. 17. nu. 36. & 38. pag. 271. & nu. 169. pag. 283. & lib. 3. cap. 15. num. 102. pag. 248. & in dict. cap. 17. num. 163. ait, Principis dispositionem non valere etiam fauorabilem Ecclesiæ, ex Iulio Clar. in lib. 5. sentent. §. Emphiteosis. quæst. 28. versi. *& inspecie.* cum seqq. & non ligare clericos, latè defendit Rebuf. ad Re gias constit. Galliæ, tit de Literar. oblig. in proœm. glos. 1. num. 55. cum seqq. & late Petrus Cened. in Collectan. ad Decretal. cap. 2. nu. 1. pag. 99.

7434 Aufrer. in Clement. i. nu. 113. de offi. ordi. & plures ex DD. supra citatis.

7435 L. exceptiones. 2. ff. de ex ceptio. Angel. & Imol. in l. stich#. §. quod vulgò. ff. solut. matri. Baeza de Inope deb. cap. 5. nu. 47.

7436 L. Græcè. §. si quis pro pecu niatia. ff. de fideiussor.

7437 Specul. tit. de compet#. iud. aditio. nume. 26. §. generali ter, versi. *sed po ne clericus.* & ibi Bald. in additione nu. 1. Castel. in l. 66 Taur. fol. 200. versi. *an fideiussor clerici.* Ioan. de Arnono Pro blem. 79. Hippoly. in Repe. rubr. nu. 310. & seqq. ff. de fideiuss. vbi la tè, & Roman. singul. 944. *nunquid fideiussor clericus ex proposito.* Bellug. de Specu. Princ rub. 15 §. sed quid dices.

7438 L. si pupillus. ff. de recept. arbi. Dueñas reg. 300.

7439 Glo. communiter recepta in. c. Imperator. §. pr#tereà, de prohib. feud alien. per Federic. Bellug. vbi supra.

7440 Benedict. in cap. Raynuntius, verb. *& vxorem* 2. nu. 133. de testamen. Grammat. super Constitu. Regn. lib. 1. fol. 28. col. 4. versi. *octauo.* & dixi in cap. præceden. nu. 144. & seqq.

7441 L. ossa. 8. & l. diui 39. ff. de religio. & sum pti. fun. l. 1. & penul. C. eo. l. hæreditas. C. de petitione hæred. Petrus Greg. de Syntagm. iur. 1. p. lib. 2. cap. 14. nu. 2. Anasta. Germon. de Sacror. immu. lib. 1. c. 8. nu. 6. pag. 22.

7442 Num. 306. & lib. 3. c. 6. nu. 5.

7443 Sup. hoc c. nu. 77. & seq. & nu. 80. & 99. & vide l. 18. cap. 6. versic. *ordenamos.* tit. 7. lib. 1. Rec.

7444 Genesis. c. 47. *Domino ex t#e pron#tiante, sa cerdotes in omni gente liberos es se oportere. c.* tributum. §. quanuis. 23. qu#s. 8. Dauid Psalm. 104. *No lite tangere Chri stos meos.* Esdr# lib. 1. c. 7. *Vobisq; notum facimus de vniuer sis sacerdotibus & Leuitis, & c# toribus & iani toribus, nathineis, & alijs ministris domus Dei huius, vt vectigal & tributum, & anno nas non habeatis potestatem imponendi super eos.* Machab. 2. c. 3. Nume. cap. 3. & 8. c. quanquam, de censibus in 6. ibi: *Cum igitur Ecclesiæ, ecclesiasticæque perso næ, ac res ipsarum non solum iure humano, qui nimo & diuino â secularium personarum exactionibus sint immu nes.* & Clem. præsenti. eod# tit. gl. in cap. si Imperator. 96 distinct. l. 50. tit. 6. p. 1. Archidia. in dict. c. quanquam. super verb. *diuino.* Abbas in cap. 2. à nu. 4. & in. c. non mi nus, nu. 17. de immuni. Eccl. & consi. 13. in 2. p. Felin. in c. 2. num. 1 de maior. & obedien. Bertr#d. consi. 182. nu. 1. vol. 1. Philipp. Franc. in c. 1. de immunit. Eccl. in 6. Guido Pap. de cisio. 372. Pla tea in l. fin. C. de exactio. tri butor. lib. 10. Chassanæ. in Constit. Burgund regul. 1. §. 4. glos. i. nu. 28. & seqq.

7445 Diodor. in lib. de Factis Aegyptiorum. Naucler. in sua Chronographia, generatione 16. fol. 20.

7446 3. Regum, cap. 8. & 9.

7447 L. 50. tit. 6. part. 1.

7448 1. tom. super Controuer. orthodox. fid. de membr. Eccles. c. 28. de cleric. lib. 1

7449 Cap. quanquam, de censib. in 6 & concil. Trid#t. sessio. 25. cap. 20. ibi: *Dei ordinatione*: & ibi: *Tanquam Dei præcipua.*

7450 Cap. non minus, & cap. ad uersus, de immunit. Eccles. Clem. vnica, cod. tit. cap. 1. & cap. clericus, eod. tit. in 6. cap. sec#dum canonicam. & cap. tributum. §. quamuis. c. sancimus. 23. quæst. fi. cap. peruenit. 86. distinct. cap. quanquam, de censibus in 6. cap. c#uenior, 23. quæst. 8. cap. si Imperator, ad fin. 96. distin. bonus text. in cap. 1. & cap. clericis, in princip. & in §. 1. de immunit. Ecclesi. in 6. & concil. Lateranens. sessio. 9. concil. Parisiense dict. cap. secundum, concil. Viennens. dicta Clement. vnic. & extant plures epistolæ Iummorum Pontificum in fauorem exemptionis Ecclesiasticæ à tributis, quæ referuntur in libro inscripto, Bullæ diuersorum Romanor# Pontificum, & in Bullario plurimorum Pontific# edito Romæ, anno 1586. glos. verb. *diuino,* in dict. cap. quanquam, Abbas & DD. in dict. locis. Ioann. de Amicis consi. 146. dicit impossibile esse in actu practico obtinere contra istam communem; quod etiam dicunt alij, quos refert & sequitur

Humada in Additione ad glos. 3. Gregor. in l. 49. nu. 3. tit. 6. part. 1. Archiepisc. Floren. 2. part. tit. 6. cap. 3. & in 3. part. tit. 24. c. 25. Siluest. in summa, ver bo *excommunicatio* 9. §. 21. Caietan. eod. verb. cap. 39. Montolonius in Promptuario iur. verbo *tributum.* Petr. Antibol. in tra cta. de muner. 3. par. §. 4. nu. 32. Curti. iun. consil. 61. nu. 2. vbi plures adhoc citat. Abbas consi. 3. 1. p. Ruinus consi. 3. num. 16. vol. 5. plures refert Cachera. in decisione Pedem. 68. nu. 3. Chas sanæ. vbi sup. num. 31. refert ex D. Tho ma Couarruu. in cap. 31. Practic. nu. 2. versic. *contraria opinio.* pag. 223 col. 1. in fi. Didacus Perez vbi sup. Dueñas in dict. regul. 100. in princip. Otalora de Nobilita. 2. part. c. 1. num. 8. versic. *in contrarium tamen.* Azeued. in l. 11. tit. 3. lib. 1. Recopil. glos. 1. in princip. & in libris Basilicis lib. 3. tit. 3. cap. 2. 3. 4. & 5. vt refert Anastasi. Germon. lib. 2. de Sacror. immunit. cap. 15. nu. 17. pag. 104. & num. 66. probat, quòd imponentes col lectas clericis, cum suis fautoribus, excommunican tur. Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 1. part. lib. 2. c. 28. num. 2. & seqq.

7451 L. placet. & l. S#cimus. 2. C. de sacros. Eccles. Authen. item nulla c#munitas. & l. 2. C. de Episc. & cler. c. generaliter. 40. §. placet. 16. q. 1. dict. c. sec#d# canonicam, & cap. sancitum. 23 q. fin. & in C. Theodosia no relato in. c. in qualibet. ea dem caus. & q. l. 50. tit. 6. p. 1. Bart. in l. vnica, nu. 32. C. quo loco mulier mune. sub. deb. lib. 10. Afflictis in cap. 1. nu. 32. quæ sint reg. in feu do. Maynerius in regn. aliud. §. refertur. nu. 94. ff. de reg. iur. fol. 287. Grammat decisio. 29. nu. 14 plures refer#t Cacheran. & Dueñasvbi su pra, latissimè Gasp. Stepha nus in tract. in defensionem Eccles. immunita. & libert. pag. 191. cum seqq. Petrus Greg. de Syntagm. iur. 1. p. lib. 3. c. 8. nu. 3. Chassan#us vbi sup. & latè Iodocus Clito ueus in tract. de Reg. offic. cap. 7. & dict. Auth#t. item nulla communitas, procedit in munere ex traordinario secundum Bart. & DD. ibi, & Montolo. in Promptu. iur. verb. *tributum.* Anastasi. Ger mon. de Sacro rum immunit. lib. 2. cap. 15. nume. 16. & seqq.

7452 De priuileg. Franc. nu. 8.

7453 Cap. Adrianus. cap. in synodo. 63. distinctio.

7454 Lib. 1. Ecclesi. histor. ex Græ co codice. c. 8. Couarr. in cap. 31. Pract. nu. 3. versi. *tertia conclusio.* in fi.

7455 Lib. 6. & Dueñas in dict. regul. 100.

7456 L. 50. 51. 52. 54. 55. 56. & fin. tit. 6. p. 1. l. 1. & 11. tit. 3 lib. 1. & l. 6. tit. 18. lib. 9. Recopil. & quæ tradit Didacus Perez in l. 1. glos. 1. col. 94. versic. *clerici prætercá.* tit. 3. lib. 1. Ordina. idem in l. 2. tit. 18. lib. 8. Ordin. pag. 349. col. 1.

7457 Dict. l. 50.

7458 In Comment. lib. 7.

7459 Quorum meminimus cap. præced. nu. 65.

7460 Cuius verba sunt: *Qui vè collectas, & alia onera clericis, Prælatis, & alijs personis Ecclesiasticis de eorum Ecclesiarum, monasteriorum & aliorum beneficiatorum Ecclesiasticorum bonis, illorumque fructibus, redditibus, & prouentibus huiusmodi absq; simili Romani Pontificis speciali, & expressa licentia im ponunt, & diuer sis etiam exquisitis modis exigunt, aut sic imposita etiam ab sp#te dantibus, & c#cedentibus*

recipiunt perse, vel alium, seu alios, directé, vel indirecté, prædicta facere, exe qui, vel procura re, aut in eisdem auxilium, consi lium vel fauorem, votum, suffragium, palàm, vel occulté præstare noscerentur, cuiuscumq; sint præeminentiæ, di gnitatis, ordinis, conditionis, aut status, ctiam si Imperiali, aut Regali præfulgeant dignitate, seu Principes, Duces, Comites, Barones Respublicæ, & alij Poten tatus: quicumque etiam Regnis, prouincijs, ciuitatibus, & terris quoc#q; modo præsidentes, aut quauis etiam Pontificali dignitate insigniti, innouantes decreta super his per sacros Canones, tam in Lateranensi nouissimé celebrato, quám in alijs Concilijs generalibus edita, etiam cum censuris & pœnis in eis c#t#tis. Nauarr. in cap. nouit. 3. notab. de iud. idem in Manual. cap. 17. num. 201. versi. 83. & in cap. 27. num. 128. & Emanuel Rodriguez in explicatione bullæ Cruciatæ. §. 9. num. 84. in versi. *lo segundo.* & Ludoui. Carbo. in tracta. de Restitutio. qu#st. 33. vers. *septima dubitatio.* in 1. dicto, & Ludouic. Veia in casu conscientiæ 26. per totum. vbi optimè, & Petrus Iacob. in Practi. de acquisitio. ab Eccles. versic. *item qui.* & Remigius de Gonni de Charitat. subsi. quæst. 62. num. 99. & quæst. 60. num. 4. Didac. Perez in l. 2. tit. 18. lib. 8. Ordinamen. pag. 349. col. 1. & 2. & quæ dixi supra isto cap. nu. 8. Et pr#tereà violan tes legem iustam in re graui, mortale incurrunt peccatum. glos. fingul. in. c. qu# in Ecclesiarum. de C#stitu. cap. 2. de maiorita. & obed. Couarr. in regul. Peccatum. 2. part. §. 5. num. 2. cum seq. Anton. Gome. in l. 1. Tauri num. 3. & in l. 40. nu. 56. & M#chac. lib. 1. c# trouers. freq. cap. 10. nu. 20. fol. 45. D. Bernard. in lib. de dispen. & præ cept. col. 5. Ca ietan. in tract. de obligation. præcept. qu#s. 21. 1. tom. in paruulis. Alfons. de Castr. de iusta hæretic. punit. verbo *Ecclesia.* ad fin.

7461 Abbas in cap. 2. col. 2. in fin. de immunita. Ecclesi. Nico laus Balbi in consil. posito post. decision. Cachera. Pedemont. 68. num. 2.

7462 Lucas de Pen na in l. 2. in princip. versi. *hic faciunt.* C. de nauibus non excus. lib. 11. Gaspar Stephanus in tracta. de defensione Eccles. immun. & libert. pag. 10. cum seqq. Salice. in l. de his, per text. ibi C. de Episcop. & cleric. Gregor. in l. 51. verb. *pechar.* tit. 6. part. 1. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordin. col. 113. versi. *clericus.* Quesada cap. 4. Diuersar. qq. num. 3. & seqq. Azeued. in l. 11. per text. ibi in princip. tit. 3. lib. 1. Recopil. Humad. in Additio. ad Gregor. in l. 54. glos. 2. num. 7. tit. 6. p. 1.

7463 Glos. in cap. Ecclesia S. Mariæ, & ibi Abbas & Felin. vterque num. 7. de constitutio. glos. in cap. ex literis, de priuileg. glos. *facultatibus.* in cap. fin. de vita & honestate clericorum, & in cap. similiter. 16. q. 1. Oldrad. consil. 74. Humada in dicta glos. 2. num. 5. & seqq.

7464 Glos. in cap. similiter, & ibi Archidiac. 16. quæst. 1. glos. *Episcoporum,* in cap. possessiones 16. quæst. 4. & glos. *ipsarum.* in cap. quanquam, de censibus, in 6. Abbas in dict. c. Ecclesia. S. Mariæ, de Constituti. vbi Deci. nu. 18. dicit commu. opin. Oldra. consi. 17. nu. 2. Aufrer. de Potesta. secul. super Ecclesi. perso. regul. 4. col. 2. versi. *clerici enim.* Matthæ. de Afflict. in Constit. *Iustitiæ cultores.* nu. 5. de qui bus causis prin. Ficardus in 1. tomo Commu. opin. fol. 161. num. 124. Couarr. lib. 1. Variar. cap. 4. num. 2. quos casus referunt Ioann. Andre. in cap. 1. de cler. coniuga. in 6. Specula. eod. titu. Cardi. in Clemen. 1. de vit. & honesta. cle ric. qu#st. 17. idem Ioann. Andre. in cap. fin. eod. tit. Felin. indict. cap. Ecclesia. S. Ma riæ, num. 8. & seq. & ibi Bar ba. nu. 41. & seq. Bertachi. in verb. *clericus conuenitur.* vers. *clericus re gulariter,* & vi

de omnino Ca chera. in decisio. Pedemon. 30. nu. 4. vers. *secundo.* & vide supra num. 110. in fi. Tiberi. Decia. in 2. tomo Crim. lib. 6. cap. 30. nu. 23. vbi in hoc contradicit Abbati in cap. cæterum, nu. 17. de iud. Anastasi. Germon. de Sacro. immunit. lib. 3. cap. 15. num. 107. pag. 249. & gaudent clerici immunitate in bonis, ad quorum titulum ordinati sunt: glos. in cap. Ecclesia. S. Mariæ, & in cap. ex literis, de pignor. Deci. in dict. cap. Ecclesia. nu. 65. & 176.

7465 In tracta. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 11. nu. 3. post Oldrad. vbi sup. per l. si captiuis. §. expulsus. ff. de captiui. & postlimin. reuers.

7466 Remigius de G#ni de Charita. subsid. quæst. 59. nu. 9. cum seqq. & quæst. 61. nu. 10. cum seqq. Thom. Parpal. in repet. l. placet, versi. *& tertium.* C. de sacros. Eccles. cap. exigit, de censib. in 6. Dueñas regu. 100. ampliat. 1. quod impugnat Mauritius in repe. l. vnic. C. quo loco mulier. mune. sub. debe. lib. 10. pagina. 82.

7467 Isto cap. num. 186. casu. 91.

7468 Conci. Trid#. cap. 6. session. 23. l. 2. tit. 4. li bro 1. Recop. per quam limitatur l. 6. titul. 18. lib. 9. Recop. Couar. in cap. 31. Practi. num. 1. Grego. in l. 50. titu. 6. p. 1. Matthæsela. singul. 60 Ducñas in regul. 100. limitatio. 10. Dida. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordina. col. 93. versi. *est tamen.* Quesada diuer sar. qq. cap. 4. nu. fi. Olanus in Antynom. verb. *clerieus.* nu. 21. pag. 56. Azeue. in dict. l. 2. Humad. in Scholijsad Gre gor. in l. 49. titul. 6. part. 1. glo. 3. nu. 4. & faciunt supra dict. casu 32. nu. 110. Gironda de Gabel. 7. part. nu. 4. & 7. & qu# tradit Anasta. Germon. lib. 2. de sacror. immuni. cap. 15. num. 17. pag. 104. quidquid in contrarium senserit Baeça de Inope debit. cap. 17. nu. 20. de clerico minorum ordinum beneficiato.

7469 Præter DD. proximè citatos, dicam infra nu. 283.

7470 Clemen. 1. de religios. domib. Bart. in l. semper. §. quibusdam, num. 1. ff. de. iure immunit. Ioan. Mau ricius in repe. dict. l. vnic. C. quo loco mulier. mun. sub. deb lib. 10. pagin. 96. cum seqq. Dueñas vbi supra ampliat. 5. Gregor. in l. 1. tit. 7. glos. 1. col. 3. versi. *prætere ex lege.* part. 1.

7471 L. 9. tit. 18. libro 9. Recopilat. Dueñas vbi supra Parlador. rerum quond. 4. p. cap. 3. §. 1. nume. 18. Menchac. de successio. crea tione lib. 3. p. 3. §. 30. num. 306. Girond. de Gabell. 7. part. in princip. num. 46. in fin.

7472 Cap. 1. & ibi glo de Decim. quem text. ad hoc citat Abbas in consil. 57. nume. 2. vol. 1. & Dueñas vbi sup. re gul. 10. amplia tio. 4. qui tex. videri meo hoc non probat.

7473 Cap. Ecclesiarum seruos. 12 quæst. 2. cap. cos. 87. distinctio. cap. generaliter. §. nouarum, & cap. similiter. 16. quæst. 1. Lucas de Penua in l. 2. versic. *hæc faciunt.* C. de nauibus n# excus. lib. 11. Bart. in l. 1. C. de Episcop & cler. idem Bal. per text. ibi in l. bipenes. C. de agricol. & censi. lib. 11. Mauritius vbi sup. pagina. 46. Dueñas in dict. regul. 100. ampliatio. 2. Gregor. Lup. in l. 51. verb. *que moran con ellos.* tit. 6. part. 1. Roland. à Valle cons. 61. num. 4. vol. 4. Platea in l. Senatorum. num. 3. C. de dignitat. lib. 12. Tiber. Decian. in tracta. Crimin. tomo 1. lib. 4. cap. 9. nume. 58. & dixi supra cap. præceden. num. 97. Et quod partiarij & villici Ecclesiarum aut clericor# in parte fructuum quam accipiunt, non habe#t immunitatem, tenet Federic. de Se nis consi. 106.

incip. *quæstio est.* Ancharra. in cap. quanquam, de censib. Petrus Gre gor. de Syntagm. iuris 1. part. lib. 3. c. 8 num. 2.

7474 Bart. in l. Senatoribus. C. de dignita. lib. 12. & in l. priuatæ. C. de excusatio. mun. n. 2 lib. 10. Bal. in l. quæro. ff. de vsufruct. le ga. Thom. Par pa. in repetitio. l. placet, in princip. C. de sacrosan. Ecclesi. Ioann. Mauritius in repet. l. vnicæ. C. quo loco muli. muner. sub. deb. lib. 10. pag. 287. Dueñas regu. 100. ampliat. 3. Alios refert Gregor. in l. 51. verb. *Que moran.* tit. 6. p. 1. & Petrus Grego. de Syntagmat. iur. 1. part. lib. 2. cap. 28. num. fin.

7475 Lib. 2. de Sacrorum immunit. cap. 15. num. 17. pag. 104.

7476 Innocen in. c. nouit, de iudicijs & quæ in proposito tradit Anastasius Germ. de Sacrorum immunita. lib. 3. cap. 17. nume. 41. Couarruu. in cap. 31. Practic. num. 3. & Soto in 4. distinctio. 25. articul. 2.

7477 L. qui fundos. C. de omni agro deserto. lib. 10. text. & ibi Innocen. in cap. in nostra. de iniur. gloss. in regul. decet. de regu. iur. in 6. communis secundùm Couarru. in lib. 3. Variar. cap. 6. nu me. 2. Molina de Primogen. lib. 4. cap. 3. num. 8. & 16.

7478 Molina dicto cap. 3. nume. 17. ad fin. & num. seq.

7479 Abb. in cap. 2. num. 10. versic. *nota,* de immunita. Ec clesiarum. vbi dicit: *Nota h#c conclusionem, & intellige eam regulariter: nam in multis casibus permitt#tur col lectæ & exactio, vt infra patebit.* Siluester in Summa, ver bo *immunitas,* el 1. in fin. versic. *Si veró propter.* vbi quòd Consules propter debita, aut gabellam possunt bono zelo super victualibus tributa imponere, quæ afficiant etiam Ecclesiasticos. Vide eum ibi num. 20. & 22. & ex Innocen. & Ioann. Andre. in cap. postulasti, de foro compet. tenet Camill. Borrellus in Addition. ad Bellug. de Specul. Princip. rubri. 6. fol. 19. col. 3. liter. A. quòd Imperator & Rex ligare potest bona, & res clericorum sitas in suis territorijs. Nicolaus Balb. in consi. posito post decisio. Pedemont. Cacheran. 68. num 4. Et quando clerici ad Collectas teneantur, tradit late Anton. Capicius in inuestitur. feud. 2. part. verb. *Regalia feudorum.* §. collectæ, & Iulius Ferret. in tract. de public. gabell. nu. 424. cum multis se quent.

7480 In princip. 23 quæst. 3. glos. verb. *omnis.* in cap. magnum. 11. quæst. 1.

7481 Vt contra Mar silij Paduani errorem defendunt Turrecre mat. & Couarruu. statim ci tandi.

7482 Marci 9. & 12. Matth. 17. & 22. & Lucæ 20. cap. ma gnum. 11. quæ stio. 1. cap. iam nunc. 28. quæ stio. 1. l. 53. tit. 6. part. 1. Alfonsus de Castro de Po testa. leg. pen. lib. 1. cap. 10. Firmianus de Gabell. in præ lud. nume. 7. Chassanæ. in Consuerudin. Burgund rub. 1. §. 4. versic. *& adde,* num. 20. & seqq. Sforcia Perusin. in tract. de Restit. 2. part. quæst. 82. art. 4. nume. 31. Montolonius in Promptua. iur. verb. *Tributum.* Otalor. de Nobilit. 2. part. cap. 1. num. 8. Aufrer. in Clementi. 1. num. 37. de officio ord. Cardina. Turrecremat. de Ecclesia 2. part. lib. 4. cap. 37. Ioann. Garsi. de Nobilita. glos. 9. nu. 1. fol. 209. & num. 12. in fin. Couarruu. in cap. 31. Practic. nume. 2. versi. *Secundo non oberit.* Cache. in decisio. Pedem. 30. num. 12. Lasarte de Ga bell. in Præfatione num. 2. Girond. in eodem tract. in Prælud. num. 20.

7483 1. Epist. cap. 2. *Omnis enim Christi actio, nostra est instru ctio.*

7484 Singulariter Nicolaus Bal bi, vbi supra, num. 26. cum antecedent. & seqq. Roland. consil. 71. nu. 22. vol. 4.

7485 In Thes. Chri stian. religio. cap. 35. num. 9.

7486 Ioann. Faber in l. placet, nu me. 8. C. de sacrosanct. Ecclesi. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Franc. iur. 11. Franciscus de Platea in tractat. de excommunicatione. §. 36. nu. 6. Dueñas Regul. 100 fallen. 8. & dixi sup. isto capit. num. 204.

7487 Angel. consil. 206. & consi. 24. Felin. in cap. Ecclesia sanctæ Mariæ, nume. 77. de Constitut. Thomas Parpal. in dict. l. placet, versic. *Aliam*, & septimam limitationem Bellon. consi. 40. num. 4. Gregor. in l. 53. versi. *Sea tenuda*, tit. 6. part. 1. Dueñas vbi sup. limitatio. 7.

7488 Supra hoc cap. num. 206.

7489 Cap. 1. de Im munita. Eccle siar. in 6. l. 1. C. de Episcop. & cler. l. nemi nem. C. de sacrosan. Eccles. l. 51. in fin. tit. 6. part. 1. l. 7. tit. 3. lib. 1. Recopil. Platea in l. indictiones, num. 1. C. de annonis & tribut. lib. 10. glos. & ibi Abbas in cap. 1. de Immunit. Eccles. Decius in cap. de monachis, num. 5. de præ bend. Gregor. in dict. l. 51. glos. fin. & ibi Humada fol. 70. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinam. col. 101. versic. *Clerici prætereà*. Auiles in cap. 8. Prætor. glos. *dineros.* num. 16. Azeued. in dict. l. 7. gl. *Salud.* quamuis de iuris rigore clerici non excusentur ab hospitando, se cundum Otalora de Nobi. lit. 2. part. cap. 1. nume. 14. Bellug. de Speculo princip. rubr. 46. §. do num, nume. 6. Petrus Gregor. de Syntagmat. iuris. 2. part. lib. 18. cap. 20. nume. 11. ibi: *Ecclesijs quoque*, & quæ dixi supra lib. 1. cap. 15. num. 1.

7490 Abbas vbi supra num. 4. & ibi Innocent. & Auiles vbi sup. num. 17.

7491 D. Paulus 1. Corinth. 11. l. 8. tit. 2. lib. 1. Recopil. l. 1. tit. 11. part. 1. & Regnicolæ vbi sup. Decia nus 2. tomo Crimin. lib. 6. cap. 24. num. 10.

7492 Dict. l. 8.

7493 Cap. nulli Episcopi. 43. distinctio. Ab bas in cap. c# Ecclesia, per text# ibi, col. 1. versicul. *& indueitur*. de immunitat. Ec clesiar. & in cap. fin. de custod. Euchar. in princip. De cius in dict. c. de monachis. nu. 6. de præbend.

7494 Ripa in tract. de Peste 1. p. 2. partis num. 156. & 2. part. lib. 18. cap. 20 num. 13. & Felin. in cap. que relam, nume. 11. & 12. de iureiur#. Cacheran. decisio. 68. num. 28. Azeued v bi sup. & dicam lib. 4. cap. 3. num. 13.

7495 Cap. relinqui, de custod. Eu charist. Decianus vbi supra.

7496 Abbas in cap. 1. num. 2. & 3. de Immun. Ecclesi. Decianus vbi supra.

7497 Belluga vbi supra, & Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 1. p. lib. 2. cap. 28. nu. fin. l. nemi nem. 11. C. de sacrosanct. Ec clesi.

7498 Num. 123. & seq.

7499 Glos. in Clementin. præsenti, de censibus. l. quia tale. ff. solu. matrimon. Specul. in tit. de Immunit. Ecclesi. in fin. Geminian. in cap. quanqu#. col. vltim. de censibus in

6. Federicus Senens. consil. 3. *quæstio talis est.* Ioann. de Platea in l. Se natorum. C. de dignit. lib. 12. Probat Rol#. consil. 61. nu. 5. volum. 4. Villalobos in Acrario commun. opin. vr bo *Ecclesia.* fo. 52. num. 4. vbi dicit communem. Castell. in l. 6. Taur. verb. *De qualquier calidad.* fol. 49. col. 4. cum sequentib. & latius in l. 13. verbo *veinte y quatro horas.* fol. 68. col. 3. versic. *Ex quo infertur.* cum seqq Peregrinus de iure fisci lib. 6. tit. 4. nume. 46. ad sin. Pet. Gregorius de Syntag. iur. 1. p. lib. 3. cap. 8. num. 1.

7500 Infra lib. 5. c. 6. num. 31.

7501 Remigius de Gonni de Charit tiu. subsid. pagi. 238. cum seqq. facit doctrina Barto. in l. ad collationem. C. de auro coron. lib. 10. Ioann. Andre. in cap. at si clerici, de Iudic. Otalor. de Nobilit. 2. part. cap. 1. num. 11. Dueñas regu. 100. limitatio. 1. Mexia de Pane conclus. 5. nu. 23. post med.

7502 Abbas in cap. non minus, de immunita. Ecclesi. num. 17. Roland. consi. 71. num. 4. vo lum. 4. & nu. seqq. & optime Nauarr. in proposito in Manuali, cap. 27. num. 119. probat text. in cap. omnia talia. 12. distin. & cap. vt con stituuntur. 50. distinct. & sin gul. text. in. c. nouerit, de sententia excommunic. vbi excommunicantur, qui obseruari faciunt sta tuta & c#suetudines inductas aduersus libertatem Ec clesiasticam, & potestates, & consiliarij, qui secundùm illa iudicant, & quæ tradit Dueñas in regul. 143. vbi iura Regia & Doctores citat. & Foller. in practic. Crimin. can. 1. p. cap. 1. nu. 86.

7503 Rochus in tractat. de Consuetud. num. 511. Silua Nuptia. lib. 5. nu. 64. Abbas consil. 25. num. fi. vol. 2. Humada in Scholijs ad Gregor. in l. 53. gl. 1. tit. 6. part. 1. num. 2. fo. 71.

7504 Bart. in l. incola, in 2. nume. 5. ff. ad municipal. Ias. in l. placet. 2. lectura num. 21. & ibi Thomas Parpal. in versic. *Alia limitatio.* C. de sacrosanct. Ecclesi. Bellug. de Specul. Princip. rubri. 46. §. donum, num. 5. in fin. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinam. col. 91. versi. *Est tamen dubium.* Dueñas vbi supra, limitatio. 14. & vide Abbat. in cap. cum homines, nume. 9. de Decimis, Ioann. Andr. in regul. non est in mora, ex num. 6. de regul. iur. in 6. Paulum Fusc. singul. 53. litera P. Afflictis decisi. 95. Ioann. Garsias de Expensis. c. 11. ex nume. 49.

7505 Et in proposito pr#ter supra dict. in glos. isto cap. num. 263. est glos. communiter recepta in cap. vltimo. verb. *Cæteris.* de cleric. coniug. in 6. secund. Couarruu. in cap. 31. Pract. nu. mero 9. Abbas in cap. ex parte, de cleric. c#iug. Guido Pape quæstio. 383. Bertach. in tract. de Gabell. 2. part. num. 17. Angel. in Authen. de monachis. §. pen. Capra conclu. 97. num. 85. & Prosper. Farinac. in tract. Crimin. titul. de Inquisitio. quæst. 8. nume. 9. vbi ex Couarruu. vbi sup. dicit communem esse opinionem, quòd clerici coniugati non sunt exempti à collectis, gabellis, alij sque Principis obsequijs, post G#din. in tracta. Malefic. tit. de pœnis reorum. col. 15. versic. *Econtra allegatur.* Anton. Niger in Extrauagan. Clement. 7. verb. *Priuilegio.* num. 181. & Nicolaus Festasius in tractat. de Aestimo. 4. p. cap. 1. num. 7. authoritate Thomæ Parpal. in l. placet. num. 20. &. 23. C. de sacro sanct. Ecelesi. Camillus Borrel. in Additione ad Bellug. de Spec. Princip. rubri. 11. §. videamus, lit. A. fol. 61. Gironda de Gabell. 7. p. in princip. nu. 38.

7506 Lib. 2. Respon so. cap. 20 nu. 7. quem refert & sequitur. Vi llalob. in Aerario commun. opin. litera E: num. 3. post Oralor# de No bilita. 2. part. cap. 1. nu. 14. versic. *pro negotijs.*

7507 Ancharra. c#sil. 109. num. 2. quem lequi tur las. in l. vbi pactum. nu. 30. C. de transactio. Thomas Parpal. in repet. l. placet. C. de sacrosan. Eccles. Mauritius in repet. l. vnic. pag. 92 C. de muner. & in quo loco muner. lib. 10. Dueñas regu. 100. limitatio. 4.

7508 L. 3. & 11. tit. 3. lib. 1. Recop. facit Auend. in cap. 10. Prætor. 2. p. num. 17. versi. *decimumquintum.*

7509 Infra lib. 5. c. 4. num. 53. & seqq.

7510 L. si ista stipulatio. ff. de operis liberto. Ancharran. consi. 217. nu. 1. quem sequi tur Felin. in cap. Ecclesia S. Mariæ. nu. 77. de constit. Parpal. vbi su pra, versi. *sextam limitation#.* Bellon. consil. 40. num. 4. Licet c#trarium tenet Mauritius vbi supra, pagin. 83. Roland. consi. 61. num. 18. vol. 4. Montolon. in Promptua. iuris, verb. *tributum.* fo. 289.

7511 Bart. in l. semper. §. fi. ff. de iure immunit. Corne. consi. 105. incip. *& si vi deantur*. vol. 1. Gr#mat. in Additio. super Constit. regn. fol. mihi. 143. col. 4. c. incip. *priuilegia.*

7512 Isto cap. num. 199.

7513 L. 1. tit. 7. part. 1. & l. 1. tit. 14. lib. 6. Recop. Bart. in l. 1. ff. de pœnis, & in l. semper. ff. de iur. immu. Cardi. in cap. si diligenti. q. ant epen. de fo ro compet. latius Felin. in cap. 2. nu. 11. eo. tit. Marian. in cap. 1. nu. 9. eod. tit. Thom. Doccius in c# sil. 197. nu. 3. & seqq. vbi in serit c#silium Ioannis de Cal derinis 7. de iudi. & for. c# peten. singula re in proposito. cap. vt lex c#tinenti#. 27 q. 1. & Clem. cum ex eo de sententia excommunicat. Dueñas in regul. 100. limitatio fi. Dida. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordina col. 93. vers. *est & alia.* & latius in l. 19. tit. 4. lib. 4. Ordin. col. 1438. per textum ibi, qui est l. 1. tit. 14. lib. 6. Re copil. Gregor. in l. 1. gloss. magna post princ. versic. *& hinc est.* tit. 7. part. 1. A zeue. in l. 1. tit. 14. num. 1. & seqq. lib. 6. Re cop. post Corneum in dict. consi. 105. & alios citatos à Gramma. vbi sup. Tibe. De cia. 1. tom. crimin. lib. 4. cap. 9. num. 34 c Bartol. in l. 1. in princip. C. de nauib. non excus. lib. 11. & in l. vlti. nu. 4. C. de Annon. & tribut. lib. 10. Mascard. de Probat. 2. tom c# clus. 834. nu. 4.

7514 Disputat Ioan. Gutierr. in libro 2. Practic. quæst. 132. nu. 1. & seqq. & ibi resoluit n# præsumi dona tionem fieri in fraudem, nisi id possit indicijs comprobari: tu vide contra l. 11. tit. 10. lib. 5. Re copil. & ibi regnicolas. Dixi# supra isto cap. num. 132.

7515 Isto cap. num. 204. & probat glos. *bonorum,* in cap. 1. de im munit. Eccles. in 6 & tradit late Nicolaus Festasius in tract. de Aestimo. 4. p. per totum.

7516 L. 11. tit. 3. libro 1. Recop.

7517 Sup. hoc cap. num. 206.

7518 Abbas in cap. non minus, nu. 18. de immun. Ecclesi. Germon. lib. 3. de Sacrorum immunit. cap. 17. num. 27.

7519 Alfonsus Guerrer. de Thesaur. Christia. religio. c. 35. num. 9. Gregor. in l. 50. verb. *en las calçadas.* tit. 6. p. 1. Authent. item nulla c#munitas. C. de Episcop. & cle ric.

7520 Abbas consil. 3. nu. 1. vol. 1. quemsequitur Ripa lib. 2. respons. cap. 20. nu. 8. & in tra cta. de Peste, titul. de remed. ad conseru. vbert. nu. 210. cum seqq. & nu. 231. & seq. Dueñasvbi su pra, limitatio. 17. Ioan. Garsi. de Nobilit. gl. 9. num. 53.

7521 Ripa de Peste vltim. part. de remed. ad curand. pest. fol. 301. in magnis Mexia de Pa ne concl. 5. nu. 41. & 46. Sal ced. in Addition. ad pract. Bernar. Diaz cap. 55. pag. 172. vers. *quar to.* l. 12. tit. 13. lib. 1. Recop. & multa singularia circa ista & alia animalia huiusmodi, vide per Chassanæ. c# sil. 1. per totum.

7522 Cap. sacrorum. cap. sicut. cap. aur#. c. gloria Episcopi 12. quæst. 2.

7523 Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. part. consi derat. 24 regal. 119. & 162. Boeri. de cisio. 126. nu. 9. Dueñas dicta reg. 100. li mitat. 13.

7524 In dict. loco.

7525 L. 12. tit. 3. li bro 1. Recopil. Auenda. in. c. 14. Prætor. 2. p. nu. 13. Nauarr. in S#ma c 27. nu. 115. Azeue. in. d. l. 12. nu. 1. Salce. in Additio. ad Pract. Bernar. Diaz cap. 55. fo. 173. versi. *Imo eadem.* Humad. in Additio. ad Gregor. in l. 54. glo. 2. num. 18. tit. 6. p. 1.

7526 Bart. & ibi Alexam. in. l. cum quæreretur. §. fin. ff. de legatis 3.

7527 Bart. & platea in l. fi. C. decur su publ. lib. 12. idem Bart. in l. nullus, in 2. C. eodem. id# Platea in l. fi. nu. 3. 4. & 5. C. de exactor. tribut. lib. 10. Abbas in cap. non minus, de immunit. Eccles. Ancharr. c#si. 96. super dicto dubio. Camil. Borrel. in Additione ad Bellug. de Specul. princ. rub. 6. fol. 19. liter. A. col. 3. Greg. in l. 54. glo. *enlas puen tes.* tit. 6. part. 1. Cache. in de cisio. Pedem#. 68. nu. 7. Auenda. in cap. 14. Prætor. 2. part. nu. 9. C#duc#t scripta in fallentijs seqq.

7528 Auenda. in di cto loco, & di cemus lib. 5. cap. 4. nu. 40.

7529 Probatur ex dicendis fall# tijs seqq.

7530 Zorita in Annalibus 1. part. lib. 2. cap. 52.

7531 D Thom. 2. 2. q. 26. art. 4. ad 3. Soto de iustit. & iur. lib. 4. quæst. 5. artic. 1. 2. concl. & art. 4. in pri# cip.

7532 Cap. Pri#cipes seculi. 23. q. 5. Cap. c#uenior ad fi. 23. q. 8. ibi, *Bonus Impe rator quærit au xilium, ac Eccle sia non refutat.* cap. cum ad ve rum. 96. dist. Petrus Greg. de Syntag. iuris. 1. p. lib. 3. c. 8. nu. 3.

7533 Infra lib. 5. c. 4. nu. 13.

7534 Lib. 10. de iustit. & iur. q. 4 art. 5. pag. 907 versi. *& quarto.*

7535 Cap. 36. Soto vbi sup. pag. 906. col. 2. ver sic. *nam vt histo ria.*

7536 Auiles in. c. Prætor. glos. *den orden.* nu. 4. in fin.

7537 Vide quæ dicam isto cap. num. 317. & infra lib. 5. c. 5. nu. 5. & 6. præter tradita à Doctoribus citandis in gl. seq.

7538 Tex. singul. in l. omnes. C. de indictionib. lib. 10. l. vnic. C. desuper in dict. & l. maximorum. C. de excusa. muner. eodem lib. l. cum felicissim#. C. de quib. muner. vel

præstatio. lic. se excus. eod lib. Cap. peruenit, &. c. non minus. &. c. aduersus, ibi: *Tantam neceßitat#.* de immunit. Eccles. facit cap. omni tempore, & cap. si nulla necessitas. & cap. tributum. 23. q. 8. ibi: *Pro pa ce & quiete, qua nos tueri & defensare debent, Imperatoribus persoluend# est.* cap. pen. de lio micidio, l. neminem. C. de sacros. Eccles. l. nullus penitus. C. de cursu publ. lib. 12. l. 52. tit. 6. par tit. 1. Origenes homil. 11 in Num. Diuus Ambrosius libro. 1. de offic. cap. 28. dicit notandum Bal. in l. iubemus nullam. C. de sacros. Eccles. Matthæus de Afflict. in cap. 1. §. similiter. de Capit#. qui curiam vend. in feud. Alexan. de Neuo consil. 60. num. 4. Foller. in Practic. Crim. ver bo *audiantur excusatores.* num. 48. & seq. Socinus in regul. 56. fallen. 8. Paulus in l. diuus, & ibi Curtius in Addi. ff. de petitio. hæred. Bellug. de Spec. prin cip. rub. 46. §. sunt. 1. nu. 8. Bellon. consi. 1. nu. 1. Paris consi. 78. num. 14. & 17. vol. 1. plures refert Roland. consi. 76. nu. 25. cum anteced. à nu. 7. vol. 2. Dueñas regu. 100. limitatio. 12. Chassanæ. in Consuet. Burgun. rub. 1. §. 4. glo. 1. nu. 44. vers. *aduerte tamen.* vsque in fi. glos. & in catolog. gloriæ m#di 5. part. conclus. 23. versi. 163. Luc. de Penn. in l. 2. C. de quibus mun. vel præstatio. lib. 10. Roma. in l. si verò. §. de viro num. 88. fallen. 54. versic. 22. *probatur.* ff. solu. matrim. Maynerius in reg. aliud. §. refertur. nu. 87. ff. de regul. iur. Hippolyt. in Pract. §. aggredior, num. 63. Castel. in proœ leg. Taur. in Additio. fi. in princ. Otalora de Nobilita. 2 part. cap. 1. tit. 14. versic. *pro negotijs.* singuliter Cachera. in decis. Pede mon. 68. per totam, maximè nu. 24. & seqq. & Nico la. balbi. in c# sil. posito post d. decis. 68. nu. 5. & seq. Ioan. Garsi. de Nobilita. glos. 9. nu. 10. versi. 7 & nu. 53. Clarus in. Practi. §. fi. q. 36. versic. *hæc veró.* Auil. in cap. 9. Syndic. in fin. Au#da. in cap. 15. Pr#to. nu. 35. in fin. Anasta. Germe. de Sacror. immunita. lib. 3. cap. 13. num. 73. pag. 224. in fi. F. Marc. Anton. de Ca mos in Micro cos. 1. part. dia log. 8. pag. 85. in si. & seq. Prosp. Farina. in qq. Crimi. tit. de Inquisitio. q. 8. nu. 95. Azeued. in l. 18. nu. 1. tit. 11. lib. 5. Recop. Gironda de Gabell. 7. p. in princ. nu. 34.

7539 Infra hoc. c. num. 266.

7540 Aristot. lib. 2. Oeconomicor. & Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 1. p. lib. 2. c. 20. nu. fin.

7541 Lib. 3. Decad. 4. Petrus Greg. vbi sup. c. 28. nu. 4.

7542 Contra Leptionem. D. Gregor. vbi sup.

7543 Cap. c#uenior. 23. q. 8. Hostien. in cap. 2. de Immunita. Eccles. & Gregor. in l. 52. verb. *vaßallos,* & verbo *del Obispo,* tit. 6. part. 1.

7544 De quo statim dicendum in glossis.

7545 In l. 2. col. 3. ad fin. C. de quibus mun. nemin. lic. lib. 10. & refert Gregor. in dict. verb. *vaßallos.*

7546 Sic debet intelligi cap. reprehensibile, 23. quæst. 8. & cap. Cypria nus 23. qu#st. 3. & Abb. con sil. 3. vol. 1. Lu cas de Penna vbi supra Chas sanæ. in Consuetud. Burg. rub. 1. §. 1. nu. 17. & seqq. & Dueñas vbi su pra, Auil. in. c. 9. Syndicatus gloss. vnic. in med. & quod diximus lib. 4. cap. 2. nu. 19. Petrus Grego. de syntag. iur. part. 2. lib. 18. cap. 20. nu. 13.

7547 In l. 52. verb. *enemigos.* tit. 6. part. 1. vbi refert Innocen. & alios in cap. 2. de Immuni. Eccles. Lucas de Penna in l. 2. col. 3. in fin. G. de quibus muner. lib. 10. & in

l. 3. col. 2. versi. *quarto ex his.* C. de fund. limit. libro 11. Chassan#. in Consuetud. Burg. rub. 1. §. 4. glo. 1. nu. 17. Gaspar Stepha. in tracta. de defensione Eccles. Immunita & liber. pag. 44. & 63. versi. *ad primum.* Ripa de Peste, tit. de Remedijs ad conseru. vberta. nu. 231. & seqq. Auil. in. c. 2. Prætor. glos. *de mercaderia,* num. 11. & seqq. & in cap. 23. glos. *den orden.* num. 4. versi. *quinimo.* Dueñas in regul. 100. limita. 12. Azeued. in l. 11. tit. 3. lib. 1. Recop. num. 7. versic. *verum tamen.* Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 1. part. lib. 3. cap. 8. num. 4. Ioan. Gutier. lib. 1. Practic. q. 3. num. 4. Ioan. Garsi. de Nobilita. glo. 9. num. 53. facit text. in l. nullus penitus. C. de cursu publ. lib. 12. & dict. cap. 2. de Immuni. Eccles. & glos. in l. munerum, ibi: *Nec Pontifex excusetur.* ff. de muner. & hon. & dict. l. 52. part. & l. 15. & 17. tit. 18. & l. 4. tit. 9. part. 2. & l. 11. tit. 3. lib. 1. Recop. ibi: *Para velar y guardar la villa.* faciunt dicta in fallen. præceden.

7548 Cap. fortitudo & cap. si quis. 23. qu#st. 3. l. iubemus nullam. C. de sacros. Eccles.

7549 Secuud. DD. supra citatos. & Ripam in di cto loco, & Gregor. in dicta l. 4. tit. 19. part. 2. verb. *por fazer,* þ. d. l. nullus, & ibi Bart. C. de cur su publ. & Pla tea in l. fin. C. de exact. trib. lib. 10.

7550 L. ad portus. 6. C. de oper. publ. l. absit. C. de priuileg. domus Aug. li bro 11. l. fin. §. patrimonior# autem, versic. *ab huiusmodi.* & ibi glos. ff. de muner. & hono. l. ad instruction#, & l. iubemus null#. l. neminem ab angarijs. C. de sacros. Eccles. l. de his. C. de Episc. & cler. Authen. de Eccle siast. titu. §. ad hæc l. fin. C. de quib. mune. nemi. lic. se excus. lib. 10. facit l. 54. tit. 6. part. 1. & l. 20. tit. fi. part. 3. l. 1. 11. & 12. tit. 3. lib. 1. Recop. Butrica. & Bald. in dict. l. ad instructionem, Lucas de Penna in l. fin. col. 2. post. glos. ibi de exactor. tribut. lib. 10. & latius in dict. l. fi. & antecedenti C. de quib. muner. idem in l. fin. C. de expens. ludorum lib. 11. Ripa de Peste tit. de de Remed. ad conseru. vberta. nu. 233. & seq. Bald. in tit. de Pace Constan. num. 29. Cæpol. de seruitu. rust. pr#d tit. de seruitu. vi#. num. 47. & seqq. Guid. Pap. quæst. 25. num. 74. vol. 1. Ripa lib. 2. Respon. 20. Papiens. in Practic. in for ma libelli, in actione reali, in verb. *iure do minij.* col. pen. versi. *habes ergó.* Tiraque. de Pia causa, in præfatio. pagin. 17. & 18. versic. *legatum factum,* in 1. & 2. AEgidius Thomatus in lib. de muner. & collect. col. 247. cap. *viden dum nunc est,* Conrad. in Curial. breuia. libro 1. cap. 9. §. 1. num. 27. & 28. Mencha. lib. 1. Con trou. vsufreq. cap. 5. num. 4. & cap. 6. num. etiam 4. Auenda. in cap. 14. Pr#tor. nu. 19 Benedictus in cap. Raynuntius, verb. *& vxorem.* decis. 5. num. 468. & seq. c#mu. opin. ex relatis à Cachera. in decisio. Pedemont. 68. nu. 8. & seqq. latè Auil in. c. 23. Prætor. glos. *Den orden.* nu. 4. Gregor. in l. 54. tit. 6. part. 1. verb. *en las puentes.* Mexia de Pane concl. 5. nu. 63. Azeued. in l. 11. tit. 3. lib. 1. Recopil. nu. 7. in med. Quesad. Diuersar. qq. cap. 4. num. 15. Villalob. in Aerario commu. opin. lit. E. nu. 2. Ioan. Garsia de Nobilit. glos. 9. nu. 10. versi. *septimo.* & nu. 53. Ioan. Gutierrez lib. 1. Pract. q. 3. nu. 3. & seqq. & nu. 18. Otalor. de Nobilit. 2. p. c. 1. nu. 13. Bonifac. in Peregr. verb. *Clerici,* fol. 112. glos. *Viarum.* Dueñas in regul. 100. limitat. 12. Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 1. p. lib. 2. cap. 29. nu. 2.

7551 Dic# inf. libro 4. c. 1. nu. 23.

7552 Lib. 2. c. 2.

7553 L. sancimus. C. de sacros. Ecclesi. §. sacræ quoque res, institu. de rerum diuisio. Benedict. vbi supra, & nume. 470.

7554 Argumento l. cum oporret, in princip. C. de bonis quæ lib. l. nam hoc natura ff. de con dictio. indeb. l. iure natur#. ff. de reg. iur. Ca chera. vbi supnum. 9.

7555 Ancharr. consi. 96. *super dicto dubio* Camillus Borrel. in Additione ad Bellug. de Specul. princ. rubr. 6. fo. 19. col. 3. litera A. & faciunt supradictæ limitationes circa c#cern#tia ad vtilitates com munes.

7556 Dicit commu nem Imol. in l. si ex toto. ff. de legat. 1. Cachera. in dict. decisio. 68. num. 8. in fin.

7557 Bonifacius in Peregr. verb. *Clerici.* fol. 112. liter. A. glos. *Viarum.* Gregor. in l. 51. verb. *Pechar.* tit. 6. part. 1. Auiles in cap. 23. Prætor. glos. *Den orden.* num. 4. versic. *Quod extende.*

7558 Dixi supra hoc cap. num. 134. & dicam inf. lib. 3. cap. 5. num. 34.

7559 L. ad instructionem. C. de Sacrosanct. Eccles. l. absit. C. de priuileg. domus August. lib. 11. dict. l. 20. tit. 32. part. 3. l. 15. tit. 18. part. 2. & l. 54 tit. 6. part. 1. & l. 1. 11. & 12. tit. 3. lib. 1. Recopil. & reliqua iura & Doctores citati in proxima limita. Cæpol. de seruit. rust. pr# dio. cap. 3. tit. de seruit. viæ, versi. *Quæro vi gesimoquinto.* Petrus Antibol. in tract. de muner. 2. part. §. restat. num. 12. & seqq. Ri pa de Peste tit. de Remed. pr# serua. nu. 43. & seqq. idem in respons. 2. tit. de Ecclesi. ædific. & in re spons. 1. de muner. & honor. alias respons. 168. num. 5. & seqq. Bonifac. vbi supra. Gregor. in. d. l. 15. glos. vni ca, & in alijs ll. plures refert Perez in l. 1. tit. 3. lib. 1. Ordinam col. 117. glos. *Que son.* & in l. 1. tit. 4. lib. 4. Ordinam. col. 1413. verb. *Escusar.* in fin. Ioann. Garsi. de Nobil. glos. 9. nu. 53. post princip. Ioann. Gutierr. in Alleg. 10. posita post repetitio. num. 2. & alios refert idem in Pract. qq. lib. 1. quæst. 3. num. 1. & num. 3. & seqq. hanc partem tenet. Auiles in cap. 23. Prætor. glos. *Den orden.* nu. 2. & 4. & in cap. 17. glos *Esten.* num. 4. Medlna de Restitut. quæst. 15. Nauarr. in Manual. cap. 27. nu. 120. summa Astesa. lib. 6. tit. 30. artic. 4. Otalora de Nobilit. 2. p. cap. 1. num. 14. versi. *Pro negotijs.* Conrad. in Curial. breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 1. num. 27. & seqq. Roland. consi. 2. nu. 1. & seqq. vol. 4. & quam plures alios refert Petrus Cened. in Collect. ad Decretal. cap. 153. num. 2. pag. 347. Petrus Gregor. de Syntagm. iur. 1. part. lib. 2. cap. 28. num. fin. & ibid. lib. 3. c. 8. nu. 3 & Gironda de Gabel. in Præ lud. num. 29. pag. 5. & 7. p. in princ. num. 32. pag. 146.

7560 Dict. l. 54. in fin. & dict. l. 11. Specul. tit. de Instrument. editio. §. duo restant. plures refert Tiraqu. de Pia causa, in præfation. pag. 17. & 18. versi. *Item legatum.* in 1. & 2.

7561 Cæpol. de Ser uit. rustic. præ dio. tit. de seruit. viæ. q. 26. Rebuf. in 1. to. Regiarum ordin. in tractat. de sentent. prouis. art. 3. glos. 6. nu. 2. Gregor. in l. 51. verb. *por raz#.* titu. 6. part. 1. Mexia de Pane conclus. 5. num. 70. quid quid teneat A uil. in cap. 39. Prætor. glos. fin. nu. 2. in med. Salced. super Pract. Bernard. Diaz in. c. 55. pag. 172. C#rad. in Curial. breuia. lib. 1. cap. 9. nu. 27. Alios refert Petrus Cenedus in Collect. ad Decret. c. 37. nu. 4. pag. 53. & in Collectan. ad Decretal. cap. 153. nu. 2. pag. 347.

7562 L. iubemus nullam, & ibi Bart. C. de Sacrosanct. Eccles. Gregor. in dict. l. 54. glos. 1. tit. 6. part. 1. Otalora vbi sup. Petrus Gregor. de Syntagma. iur. 1. p. lib. 2. cap. 28. nu. fin.

7563 Infra isto cap. num. 319. in fine.

7564 Dixi sup. hoc cap. nu. 206.

7565 Marian. Soci. consi. 12. incip. *Visis.* verfic. *Item quia.* ibi: *Debuit ergo.* volum. 1. Crauet consi. 10. num. 16. volum. 1. fol. 23.

7566 Dict. l. absit. C. de priuilegijs domus August. lib. 11. *Absit* (inquit) *vt nos instructiones viæ publicæ & pon* 2 *tium, stratarumque opera titulis maiorum Prin cipum dedicata inter sordida munera numeremus. Igitur æd instructiones, re parationes## itinerum, pontiumque nullum genus hominum, nullíus## dignitatis ac venerationis meritis cessare oportet, domos## etiam diuinas tam laudabili titulo libenter adscribimus.* Petrus Greg. de Syntagmat. iur. 1. par. lib. 3. cap. 8. num. 3. & 2. part. lib. 18. cap. 20. num. 12.

7567 Vt dicemus in fra, lib. 5. cap. 5. num. 31. & tradit Petrus Gregor. de Syntagm. iur. dict. 1. part. lib. 3. cap. 8. num. 5. & seqq.

7568 Infra lib. 3. cap. 5. num. 34. Didacus Perez in l. 1. tit. 3. glos. *Que son.* in fin. lib. 1. Ordinam.

7569 De iure Canonico, cap. non minus, & cap. ad uersus, de Immunit. Ecclesiar. & alia iu ra supra citata isto cap. nu. 253. glo. F. & hanc correctionem probant glos. in dict. l. ad instructionem, & in l. fi. C. de quibus muneribus ne mi. lic. se excus. lib. 10. gloss. in cap. generali. §. no uar#. 16. quæstio. 1. quam commendat. Abbas in dict. cap. non minus, col. pen. in fin. nume. 18. dicens h#c esse communem opiniou. vtriusque Iuris interpretum, & tenent alij quos refert & sequitur Gregor. in dict. l. 54. tit. 6. part. 1. verb. *En las calçadas,* & plu res relati per Aufrer. in tra cta. de Potestat. secul. super Ecclesias. perso. regu. 2. fallen. 27. Siluester in Sum ma, verb. *Immunitas,* 1. nu. 20. & 22. & â Menchaca lib. 1. Controuersi. vsufreq. cap. 6. num. 4. & dicit hanc opinionem magis com munem Canonistarum Summa Angelic. verb. *Immunitas.* num. 37. versi. *Sed dubitatur.* Petrus Antiboli in tract. de Munerib. §. 4. nu. 38. & plures relati à Cacher. in. d. decisi. 68. nu. 3. & relati â Mexia de Pane concl. 5. num. 63. & ab Azeued. in dict. l. 11. tit. 2 lib. 1. Recop. num. 6. Conrad. vbi supra num. 27. aliquos refert: ipse tamen nu. 28. primam te net sicuti eti#. Ioann. Gutierrez lib. 1. Practic. quæst. 3. num. 2. & sequentib. & Anastasius Germon. de Sacro rum immunit. lib. 3. cap. 17. num. 26. 33. 46. & sequent. & Alfonsus Guerrer. in Thesaur. Chri stian. religio. cap. 35. num. 29. cum sequ# tib. & ista opi nio à iure ciuile adiuuatur per l. placet. C. desacrosan. Ecclesi. & Auth#t. item nul la communitas. C. de Epis cop. & cler.

7570 L. 20. tit. fi. p. 3.

7571 Sec#dùm Doctores p oximè relatos, & Rip# lib. 2. Re spons. cap. 20. num. 5. & respons. 168. & eundem in tra cta. de Peste. tit. de remed. præseruat. contra pest. §. 2. num. 234. Rebuff. 1. tomo, Constitut. Franciæ. tit. de sentent. prouisio. artic. 3. gloss. 6. num. 2. cum sequ#tib. Gregor. in dict. l. 54. glos. 1. ad fin. tit. 6. part. 1. Auiles in capit. 23. Prætorum, glos. *Den orden.* num. 4. versic. *Sin autem.* Quesada cap. 4. Diuersarum quæst. num. 15. ad fin. Dueñas in regul. 100. limitatio. 16. Mexia vbi supra, num. 61. Bonifacius in dict. Peregrina, verb. *Clerici,* fol. 112. gl. *Viarum.* Guilliermn. Benedictus in cap. Raynuntius, verb. *Et vxorem,* decisione 5. num. 469. cum seqq.

7572 Cæpol. de seruit. rustic. præ dio. tit. de seruit. viæ. quæstio. 25. Bonifacius in di cto verb. *Clerici.* fol. 112. gloss. *Viarum.* in med.

7573 Cap. non minus, & cap. ad uersus, ibi: *Vbi laicarum non suppetunt facultates.* de Immunit. Ecclesi. l. nullus penitus, de cursu publ. lib. 12. l. neminem. C. de Sacrosanct. Eccles. Natta consil. 280. nu me. 6. vsque in fin. Cacheran. in dict. de cisio. 68. nu. 12. & 21. Gaspar Stephan. in tract. de Defensio. Eccles. immunit. & libert. pag. 112. qui hoc extendit etiam data vicinorum impossibilitate. Mexia vbi sup. Gregor. in l 51. verb. *Pechar.* tit. 6. part. 1. & in l. 54. verb. *En las calçadas* eodem tit. & par. Humada in Schol. ad Gregor. ibi glos. 2. num. 1. & 4. fol. 72. l. 20. tit. fin. part. 3. & l. 11. tit. 3. lib. 1. Recopil. & ibi. Azeue. num. 2. & 7. Petrus Greg. de Syntagm. iur. 1. part. lib. 3. cap. 8. num. 3.

7574 Hi sunt, quos supra retulimus, affirman tes debere clericos c#tribue re, & aliquos recenset Humada in dict. loco, num. 2.

7575 Natta & Cachera. vbi supra, vbi alios referunt.

7576 Guillielm. Benedict. in. dict. cap. Raynuntius, verb. *& vxorem.* decifione. 5. num. 468. Rebuff. 1. tomo super Regn. Constitu. titul. de sen ten. prouis. artic. 3. glos. 6. num. 2. cum 3 seqq. Mexia de Pane conclusio. 1. num. 61. Azeue in dict. l. 11. nu. 6. in fin. & 7. titul. 3. lib. 1. Recop.

7577 Cap. aduersus, ibi: *Romanus Pontifex consulatur.* de immunitat. Ecclesiar. cap. qu#quam, de censibus in 6. Medina de Restitu. qu#st. 15. Gigas de p# sio. qu#st. 90. in fin. & Gaspar Stephan. vbi supra pag. 63. & 113. in princ. Azeue. vbi supra, Ca chera. in dict. decisio. 68. nu me. 20. & 21. Moltal. in Re pertor. legum Regni, verb. *Clerici exempti,* col. 5. Gregor. in l. 54. verbo *En las calçadas.* & verb. *Son te nudos.* tit. 6. p. 1. Auiles in cap. 23. Præror. glos. *Den orden.* num. 5. Ioann. Gutierrez in lib. 1. Pract. quæst. 3. nu. 2. pag. 17. Bellug. de Specul. princ. rubr. 46. versi. *Sunt* num. 6. & sequentib. fol. 209.

7578 Dict. l. 54. par tit. Hippolyt. in Pract. §. aggredior. num. 63. Guillierm. Benedict. vbi sup. num. 470 Auiles indict. loco, versic. *Et quôd Ecclesia,* num. 6. & quæ refert Gutierrez in dict. lo co nu. 5. cap. non minus, de Immunita. Ec clesi. & consilium Taurin#se inter consi. feudal. consil. 3. & Tiberius Decian. consi. 51. num. 61. volum. 3. Caualcan. decision. 44. sub num. 110. qui late loquuntur, & refert & sequitur Carrotius de locat. & conduct. 4. part. de Collectis. num. 37. fol. 210.

7579 Abbas in dict. cap. non minus, col. penult. summa Angel. verb. *Immunitas.* num. 37. Lucas de Penna in l. 2. col. 3. C. de quibus mun. vel præsta. nem. lice. se excus. lib. 10. Cacheran. in dict. decisio. Pedemont. 68. num. 20. Gaspar Stephan. in tract. de defensio. Ecclesi. immunit. & libert. pag. 44. Azeued. in dict. l. 11. tit. 3. lib. 1. Recopil. nu. 7. Auiles vbi sup. num. 7.

7580 Cap. non minus, & cap. ad uersus, de Immunit. Ec cles. cap. clericis, & cap. decernimus. de iudic. Authen. item nulla communitas. C. de Episcop. & cler. dicit communem Benedict. Capra reg. 96. num. 79. inter commun. opinio. & refert inter commu. Bonacosa 1. tom. fol. 189. num. 6. Innocen. & Ancha rran. in dict. c. non minus, Al beric. in l. ad instruction#. C. de sa crosan ctis Ecclesi. & Bal. ibi. Lucas de

Penna in l. 2. col. 3. ad fi. C. de quibus muner. nem. lic. se excus. lib. 10. Ripa # Peste, tit. de Remed. ad conseru. vber. nu. 236. Natta consil. 311. num. 4. versic. *Dicit tamen Ancharra.* Commu. secund. Cachera. dict. decisio. 68. num. 22. & in consi. Nicolai Balbi post dict. decisionem. nu. 28. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Franc. iure 6. pagina 255. versi. *Cogi.* Bonifacius in Peregrin. verb. *Clerici.* fol. 112. glos. *Viarum.* Gregor. in l. 51. verb. *Pechar.* in fin. tit. 6. part. 1. Alios refert & sequitur Remigius de Gonni in tract. de Charitatiu. subsid. q. 62. num. 39. 44. 50. 53. 54. 88. 92. cum seqq. & nu me. 103. vbi num. 77. citat. l. 54. tit. 6. p. 1. & Greg. in l. 52. verb. *El Obispo.* ibidem, ad hoc quod Episcopus coget clericos ad custodiam ciuitatis in debita occasione, non Iudex secularis, ex Henrico & alijs in cap. peruenit, de immunit. Eccles. & faciunt tradita à Couarr. in. c. 33. Practic. in fin. Guido Pape decisio. 78. Gaspar Stepha. vbi sup. pag. 108. Nauart. in Ma nual. cap. 17. num. 201. & in cap. 23. num. 120. Medina de Restitu. quæst. 15. in princip. fol. 53. & 54. col. 3. versi. *Vt igitur.* Sarmi# to lib. 7. Selectarum. c. 14. Auiles in cap. 23. Prætor. glos. *Den ord#.* num. 8. Specul. in casu vrg#tis & immi nentis necessitatis hoc eti# tenet, in tit. de cleric. coniug. quem refert & sequitur Remigius vbi su pra quæst. 57. num. 6. & 8. cum seqq. Castellus in l. 70 Tauri nu. 18. in Additione. versi. *Video etiam.* fol. 246. Olanus in An tynom. verbo *Clerici,* pag. 59 num. 38. & hoc habuit # const#ti idem in epilog. leg. part. correctarum, pag. 251. num. 3. Hanc tenet Ioann. Gutierr. lib. 1. Pract. quæst. 3. num. 2. & 6. cum seqq. & num. 9. testatur de praxi, ex Guidone vbi sup. Hu mada in Scholijs ad Gregor. in l. 54. glos. 2. num. 2. & seqq. & num. 16. & seqq. tit. 6. part. 1. fol. 72. Gigas de Pension. quæst. 90. num. 3. Dueñas regula 100. limitatio. 16. in fin. Anastasius Germon. de Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 17. num. 53. & ait Alfons. Guerrer. in Thesaur. Christ. religi. cap. 35. nu. 29. versi. *Fateor tamen,* quòd renuente clerico solutionem tributi absque iusta causa, potest populus implorare iudicium Ecclesiasticum, vtillum c#strin gat solutioni.

7581 Capit. 12. incip. *Qui iurisdictiones,* ibi, *Aut collectas.*

7582 Dict. l. 54. tit. 6. part. 1.

7583 Isto cap. num. 35. & seqq. & num. 259. & seqq.

7584 Conduc#t scri pra Soti in 4. distinct. 25. q. 2. art. 2. concl. 4.

7585 In cap. Rayn#tius, verb. *& vxorem.* num. 472. cum anteced. & seq. de testamen.

7586 Cap. sicut, de consecratione distin. 1. cap. licet. de ferijs. c. discipulos, de consecratio. distin. 5. cap. anni rumore. & cap. si nulla necessitas. 23. q. 8. & cap. 2. de obserua. ieiun. cap. quanto, de Consuetud. cap. quod non est licitum, de regu. iur. l. nemine. ff. de relig. & sump. fune. l. 2. C. de patribus qui fil. distraxe. l. vnic. & ibi gl. *expedire.* ff. de offic. consul. cum multis qu# tradit Tiraque. de retract. §. 1. glos. 9. nu. 32. & latiùs §. 26. glos. 1. nu. 18. & seq. & intra ctat. de Pœnis temper. caus. 33. per totam, & Chassanæ. in Consuetud. Burgun. rub. 1. §. 4. glo. 1. nu. 26. & §. 5. verb. *se il ne agrace.* nu. 15. & seqq. Cachera. vbi supra, num. 28. & alios refert Quesada Diuersar. qq. cap. 4. num. 3. Petius Grego. de Syntagm. iur. 1. part. lib. 3. cap. 8. num. 4. latè Camillus Gallinius de verb. signific. lib. 10. ex nu. 21. & propter periculum mor# multa permittuntur, & quòd non iudex offi ciatur iudex, dic# infra isto lib. cap. fin. num. 70. & sequentib.

7587 Reg. 2. cap. 15. Chassanæ. in Consuetu. Bur gun. rub. 1. §. 4. num. 17 & seqq. Dueñas in dict. regul. 100. limitatio. 12. Cacl era. in dict. decis. 68. nu. 24.

7588 Reg. lib. 4. c. 12.

7589 Reg. lib. 4. c. 18.

7590 Reg. lib. 1. cap. 21.

7591 Cap. 24. & 4. Reg. cap. 12.

7592 In tract. de Po testa. secul. super Eccles. per so. regul. 2. nu. 26. & sequitur Auiles in c. 23. Prætor. glos. *den orden,* in fin. dic# infra lib. 3. c. 5. nu. 34.

7593 Dixi lib. 4. c. 1. num. 23. Auil. in dicto cap. 23. glos. *muros,* nu. 3.

7594 Lib. 7. titu. de necessitate.

7595 Lib. 1. C#m#tar. circa Prin cip. *Pecuniæ # municipijs exiguntur, á fanis tolluntur, omnia diuina & humæ na iura permiscentur.*

7596 In l. nemin#. C. de sacrosan. Eccl. quam re sert & sequitur Afflict. in tit. quæ sint Regalia, num. 88. in feud. & idem in cap. 1. nu. 23. de natura feud. Cachera. in dict. dec sio. Pedemon. 68. num. 25. Rolan. consil. 1. num. 74 vol. 2.

7597 L. 9. tit. 2. lib. 1. Recop.

7598 Illescas in histor. Pontific. 2. part. fol. 129 col. 4.

7599 Lib. 4. exemplorum, ait: *Cornelius Sylla dimidium Thebani agri Ioui Olimpio & Apollini Pythio consecra uit, vt exeiusfru ctibus pecuniæ, quas ex ipsorum t#plis ad alend# exercitum abstu lerat, ipsorum t# plis restitueretur, non ignarus sacrilegium sæpe vniuersi exer citus & Imperatoris exitio expiatum, atque eo grauius, quo tar dior pœnasequu ta eßet.*

7600 In cap. postre mo. 3. circa fi. de appella. id# Bal. in Auth. sed periculum col. fin. versi. *& si dicatur.* C. sine censu vel reliq. post Innoc. in cap. c# postulasti, de foro compet. Nicola# Balbi in consil. posito post decision# Cacherani Pedemon. 68. nu me. 35.

7601 Curtius cons. 61. num. 14. quem refert & sequitur Rol#. consi. 1. num: 75. vol. 2. post Socinum in l. si ex toto. ff. de legat. 1.

7602 Afflict. decis. 24. & 25. nu. 2. Chache. vbi supra, nu. 16. & 30. Nicola. Balbi vbi supra, num. fin. Quesada vbi supra numero 15.

7603 Nicolaus Balbi. vbi sup. nu. 13. & seqq.

7604 Glos. & DD. in cap. vir autem, per text. singular. ibi, de secund. nupt. Abb. in. c. cum venissent, de eo qui mittitur in poss. caus. rei seru. & in. c. cum causam, de re iudic. Rochus in cap. fi. de Consuetu. fol. 67.

7605 Ex traditis à Bursato consi. 32. *Dominus Io#nes Petrus,* nu. 38. vol. 1. argum#to. l. si domus. ff. de seruit. vrb. præ di. & quæ not. Crauet. consi. 200. nu. 10.

7606 Lucas de Pen. in l. 2. &. 3. C. de quibus muner. vel præsta tio. nemi. lic. se excus. lib. 10 & idem in l. 2. verb. *Et in publicis,* post pri# cip. de priuile. Scholar. lib. 12 Cinus

& Afflict. vbi sup. Benedict. in. c. Ray nuntius, verb. *Et vxor#.* nu. 470. in fi. cum seqq. de testamen. Bal. in l. de his. C. de Episcop. & cler. & in Authent. sed & pe riculum, nu. 2. C. sine censu vel reliq. Cachera. in. d. decisi. 68. nu. 24 vsque in fi. & Nicolaus Bal bi vbi sup. nume. 29. 30. & seq. & 35. & per totum, & hanc dicit probatissim# sententiam Aegidius Thoma. lib. de muner. & col lectis. c. incip. *Videndum nunc est,* col. 247. cum seqq. nu. 5. Abbas in cap. sicut. 3. in fi. de iure iur. Nauar. in Manual. Lati. cap. 27. nu. 115. in fin. Viuald. in Candelabro Ecclesiæ. 2. p. in explanatione Bullæ cœnæ Domini, casu 5. nu. 45. Tiraquel. de Retra. linag. §. 32. glos. vnica. nu. 80. Hieronym. Portol. in Scholijs ad Molinum. §. Alfarda nu. 3. Auiles in cap. 23. Prætor. glos. *Den orden.* nu. 9. in fi. & nu. 11. qui dicit se gauisum quod inuenerit Lucam de Pen. de hoc scribentem, & nu. 6. ait sibi placere hanc opi nionem & esse verissimam, multa refert pro ea Ioan. Gutierr. lib. 1. Pract. quæst. 3. nu. 3. & seqq. Auenda. in cap. 14. Prætor. 2. p. nu. 13. Gregor. in l. 51. verb. *Porraz# de sus personas.* in fine, & in l. 54. verb. *Enlas calçadas,* ad fi. tit. 6. p. 1. vbi dicit hoc non relinqui liberæ voluntati Episcoporum. Ola nus in Antynom. verb. *Cle rieus.* nu. 38. & seqq. & in epi logo ll. part. co rrectarum fol. 251. nu. 3. vbi fatetur h#c opinionem vsu receptam: qu# etiam probat Mexia de Pane concl. 5. nu. 64. & seq. Azeued. in l. 11. tit. 3. lib. 1. Re copil. num. 7. per totum, & in l. 12. num. 2. ibid ait ita declaratum in Gra natensi Præto rio. Quesada Diuers. qq. nu. 14. & 15. cap. 4. Salcedo in Addit. ad Bernard. Diaz in Pract. cap. 55. pag. 173. col. 1. in fin. Ludouic. Lop. in tra cta. Conscient. 2. p. c. 41. vers. *Tertio dico,* colum. 312. Ioan. Garsia de Nobilit. gloss. 9. nu. 12. versic. *Qua opinione.* Faciunt tradita ab Episcopo Redin de Maiestat. Princip. verb. *Non armis solum.* num. 166. fol. 36. Humada in Scholijs ad Gregor. in dict. l. 54. gl. 2. num. 16. & 20. in fin. & Petrus Cened. in Collectan. ad Decretal. cap. 153. num. 1. & 2. & 3. pag. 347. facit cap. sicut enim, versi. *Ex his,* 11. q. 1. & l. viros. C. de Palati. sacra largi. lib. 12.

7607 In dict. cap. sicut. 3. de iure iur. secundùm Benedict. vbi sup. nu. 473. & Mexiam in dict. loco nu. 67.

7608 L. 3. 11. & 12. tit. 3. lib. 1. Recop. & l. seq.

7609 In dict. lib. 1. Pract. q. 3. nu. 11. & seqq.

7610 Dict. l. 54. tit. 6. part. 1.

7611 Benedict. Viuald. Azeued. & Salced. in locis supra relatis, quos refert & sequitur Cened. in dict. c. 153. nu. 3. in Collect. ad Decreta. pa gina 348.

7612 Quorum supra meminim# nu. 314.

7613 Qu# refert Benedict. in d. c. Raynuntius, verb. *Et vxor#.* 2. nu. 474. & Chassa. super C#suetud. Bur gund. rub. 1. §. 4. glos. 1. nu. 23. & seq.

7614 Illescas in 2. p. histor. Pontifi. lib. 6. in vi ta Innocenti. VIII. §. 1. fo. 139.

7615 Valerius de hi stor. tit. 1. c. 8. fol. 13. Lassar te de Gabel. c. 19. nu. 36.

7616 De Syntagm. iur. 1. p. lib. 2. c. 28. nu. 4.

7617 Paul. Aemil. lib. 3. historiæ Francor. in Ludouic. Iun. Petrus Gregor. de Syntagm. iur. in loco proxi. mè citato.

7618 Bart. in l. 2. ff. de re iud. & in l. pr#ses. C. de appella. Decia nus vbi supra, num. 10.

7619 Alexand. in l. Titia. col. 3. nu me. 9. ff. solut. matri. Ias. nu. 16. & seqq. & Ripa in d. l. 2. ff. de re iud. De cian. vbi supra Felin. in. c. c# sit Romana. col. 1. de appel la. latè disserit Mascar. depro batio. conclu. 689. nu. 4. & seqq.

7620 Bald. in l. 1. ad fi. C. de sent#. quæ sine cert. quantit. idem in l. de die. §. iubetur. ff. qui sa tisd. cog. Ripa in dict. l. 2. nu. 8. in fin. ff. de re iud. Tiberi. Decia. 1. tom. Crim. lib. 4. cap. 12. nu. 10. Mascard. vbi sup. nu. 5. facit text. in. c. post election# de concession. præb. & in l. 2 C. ad leg. Corne. de fals. qui bus cauetur, # quando iudex verisimiliter & #babiliter sus picatur exception# calumniosè opponi potest eam re ij cere, & vlteriusprocedere.

7621 Glo. in. c. cum non ab homine, verb. *depræ hensus,* de iudi. & ibi Abb. nu. 11. glo. & Bar. in l. c. 5. ff. de adulterijs Aufrer. in Clem. 1. uu. 63. de of fic. ord. Bal. & Salicet. quos refert & sequi tur Angel. de Malef. verb. *fæ ma publica.* nu. 65. ad fi. Farin. 2. tom. Crimi. tit. de Inquisitio. quæst. 8. nu. 118.

7622 L. 2. versi. *y en tiendase*. tit. 13. lib. 8. Ord. Sal ced. super Practic. Bernard. Diaz c. 122. li ter. E. pag. 410. & Ioan. Gars. de Nobilit. gl. 9. nu. 39.

7623 Felin. in. c. c# non ab homine nu. 4. in fin. de iud. post Hostien. & Ioan. Andre. in. c. si ver ò. de sent#. excom. Viuius in c#munibus opi. verb. *Iudex laicus,* vbi dicit ita sentire o#s Canonistasc# muniter. & Farinac. vbi sup. Tiber. Decia. 1. tom. Crimi. lib. 4. cap. 9. nu. 112.

7624 Constat ex tra ditis à Felino in. c. exceptio nem. col. 10. de exceptio. Au# da. in cap. 22. Prætor. nu. 2. Bernar. Diaz i# Pract. c. 122. ibi. *D#rodo remittat eum statim.*

7625 Geminia. in. c. si Iudex laicus §. fi. de sent#. exc#m. in 6. Angel. in lege Iulia in fin. ff. ad l. Iul. de vi public. Bellu. de Specu. prin cip. rub. 11. §. videamus, nu. 8. & 9. Auen. in tract. de iniurijs nu. 15. Clar. in Pract. §. fi. q. 36. nu. 48. Salced ad Bernat. Diaz in Practi. cap. 122. lit. E. vers. *ideôq;*. Pute. de Syndica. verb. *remissio.* inprin cip. fol. 282. Boeri. decisio. 303. nu. 13. Paz in Pract. 2. tom. prælu. 2. nu. 10. fo. 6.

7626 Cap. quem pœnitet, vers. *opor tet ei de pœniten tia.* dist. 1. DD. vbi supra.

7627 Cap. nuper. de sent#. excom. DD. vbi sup.

7628 Vt custodiens securus sit, ne cal#nietur, & vide Angel. in Auth. de def#s. ciuit. §. audient, & Pute. vbi sup. & Sua rez in tract. de Fidei ius. in caus crimin. num. 29.

7629 Odofre. in l. 1. C. de requirendis reis Aufrer. in Addi. ad Capel. Tolos. decis. 100. text. in Auth. vt Iudic. si ne quoq. suffr. §. si quis verò c#preh#sor#.

7630 Matth#. de Afflict. super C# stitu. regn. Sicil. lib. 1. fol. 121. col. 1. nu. 6. Aufrer. in Clem. 1. nu. 71 de offic. ordi. idem in Addit. ad Capel. Tolos. decis. 273 & melius in d. decis 100. Boe ri. decis. 303. nu. 1.11. & 12. Bal. in l. generaliter. §. his præsentib# C. de rebus credi tis, & in tit. de pace Constan. c. 1. §. si iudex & ibi Albaro. nu. 3. & Cardi. Alex. Menochi. de Arbitra. lib. 2. Centur. 3. casu. 228. nu. 8. Couar. in. c. 11. Practi. nu. 11. & in. c. 33. nu. 5. Auenda. in. c. 10. Præt. 2. p. nu. 14. & 15. Salce. vbi sup. l. 3. ad fi. versi. *y mandamos.* tit. 16. lib. 8. Rec. Paz in Pract. 2. tom. prælu. 2.

nu. 10. & 11 fol. 6. & remis siuè Azeue in l. 3. nu. 6. & 7. titu. 16. lib. 8. Reco. optimè Farinac. 3. tomo Crimi. tit. de Inquisitio. quæst. 7. num. 39.

7631 Dicam lib. 5. cap. 7. nu. 8.

7632 Actuum Apostol. 25. & 26. in fi. &. c. 27. in princ. c. 1. c. dilectissimus. c. quia tua, &. c. vid#tes. 12. q. 1.

7633 Boer. vbi sup. & Aufrer. in. d. Clem#t. n. 72.

7634 Sec#d. Aufre. in Clem. 1. nu. 70. de offi. ordi. Boer. decis. 90. nu. 1. vol. 1. Decius in. c. at si clerici, de Iudic. Viuius lib. 1. commu. opi. verb. *Iudex laicus.* Gr#ma. c#s. crimi. 42. incip. *Sunt iam anni,* nu. 1. post Feli. & alios in d. c. at si clerici, de Iudic. Federic. de Senis c#sil. 135. col. 1. in fi. Iul. Clar. in Pract. §. fi. q. 36. nu. fi. in fi. Salced. suþ Pract. Bernar. Diaz. c. 122. lir. E. vers. *Ideo ##.* Paz in Prac. 2. tom. pr#lud. 1. nu. 6. & præ lud. 2. nu. 12. Decian. in tracta. Crimin. 1. tom. lib. 4. c. 11. nu. fi. Aze ued. in l. 1. nu. 56. tit. 16. lib. 8. Recop. & vi de Mascar. de Proba. 1. tom. cocl. 33. n. 24.

7635 Guido decisi. 202. & 419. Farinac. 1. tomo Crim. tit. de In quisitio. q. 7. nu. 43. & quæ tradit Azeued. i# l. 1. tit. 16. lib. 8. Rec. nu. 60.

7636 Decius in dict. cap. at si clerici. nu. 17. col. 5. versi. *Alia opinío principalis.* vbi dicit communem esse opinionem, & Tiber. Decia. ei in hoe contradicit vbi su pra. c. 9. num. 64. per dict. cap. At si clerici.

7637 L. ex hoc iure, & ibi Ias. col. 2. ff. de iusti. & iur. M# chaca lib. 1. C# trouers. illust. cap. 41. num. 32. & seqq.

7638 L. 16. tit. 6. libro 3. Recop. Aufrer. in tracta. de Potest. secul. super Ec clesi. perso. in introductione num. 4. versi. *Nihilominus.* Couarruu. in cap. 31. Practic. in princip.

7639 L. 25. tit. 5. libro 2. Recop.

7640 L. 8. tit. 4. lib. 1. Recop.

7641 L. 33. tit. 6. libro 3. & l. 10. tit. 23. lib. 4. Recop. Auen daño in cap. 21. Prætor. 2. part. Auiles in cap. 5. Prætor. Didac. Perez in l. 37. tit. 14. lib. 2. Ordin. col. 581. Paz in Pract. 1. tomo. 8. p. cap. vnico. art. 14. & dicam lib. 3 cap. 1. num. 14.

7642 Auendaño in dict. cap. 21. nu. 2. & 3.

7643 L. 23. tit. 25. lib. 4. Recop. & l. 11. & 12. tit. 1. ibidem, & per n#nullas. ll. in eod. tit. & vide Gutierr. in Auth#. sacram#ta puberum, nu. 151. cum seqq. C. si aduersus vendi. Padilla in l. 2. C. de rescin. v#d. pag. 203. nu. 35. Pinel. in ead. l. 2. fol. 123. nu. 11. cum seqq. Couarr. in. c. qu#uis pactum. §. 3. 1 part. nu. 2. Paz in Pract. 2. tom. pr#lud. 2. nu. 38, ad fi. vers. *Pro opinio ne Baldi,* fol. 9. Azeued. in. d. l. 11. num. 2. versic. *His non obstantibus.*

7644 L. 11. & 12. tit. 1. d. lib. 4.

7645 L. 10. & 14. ibidem.

7646 Nu. 125. 139. 167. & l. fin. tit. 1. d. lib. 4. Recop.

7647 Angel. in l. 4. §. condemnatum ad fi. ff. de re iud. & in l. fun di. ff. de exception. Corne. c#si. 19. vol. 3. Alciat. in. c. 1. de offic. ordi. Iacob. Butr. in l. improbum fœ

nus. C. ex quibus caus. infami. irrog. Couarr. lib. 3. Variar. c. 3. nu. 1. versi. *Vtcum##.* & in 4. Decre tal. 2. p. c. 8. §. 12. nu. 4. & 5. Suarez in Repe. l. post r#. in declaratione. l. Regn. q. 5. nu. 24. pag. 355. & seqq. ff. de re iud. Nauar. in repet. c. nouit. notab. 6. nu. 44. illatio. 2. de Iudic. Paz in Pract. 2. tom. pr#lud. 2. nu. 26. Didac. Perez in l. 6. tit. 19. lib. 8. Ordin. pag. 364. versi. *Dubitari.* & Parlad. lib. 2. rerum quot. c. fi. 5. p. §. 11. nu. 23. vbi dicit hanc opin. verior# & crebrior#, & Petrus Bellug. de Specul. Princip. rub. 11. §. de vsurarijs. nu. 9. & seq. & ibi Addit. lit. D. Quamuis contrarium teneat Iul. Clar. in Pract. verb. *Vsura.* nu. 8. & in §. fi. q. 37. nu 2. & Villalob. in Aerario c#mun. opinio. versi. *condemnatus.* & latè discutens Ioann. Gutierr. de lu ram. confirm. c. 2. num. 9. & seq. in hanc inclinet. & dixi sup. isto lib. cap. 17. nu. 49. in fin. & num. 37. plures refert Cened. in Collectan. c. 30. n. 2. pag. 148. sin gulariter & la tè Farinac. 2. tom. Crim. tit. de Inquisitio. q. 8. nu. 134. vsque ad 141.

7648 Vt intit. 6. lib. 8. Recop. l. 4. tit. 6. lib. 3. Re copil.

7649 Lib. 4. tit. 14. per totum, & tit. 27. §. 1.

7650 Vt constat ex DD. proxime citatis.

7651 Disces ex traditis à DD # ximè citatis, & Farinac. vbi sup. & vide supra hoc lib. c. 17. nu. 37.

7652 De Iure ciuili #tiquo, vt per tot#. ff. de vsu ris. Petrus Bellug. de Spec. princ. rub. 11. §. de vsurarijs, nu. 6. & seq. & eius Addi. lit. C. & in propo sito tradit Farinac. 2. tomo Crimin. tit. de Inquisitio. q. 8. nu. 140. in medio cum anteced. & seqq. Secus de iure Codicis. l. improbum fœnus. C. ex quibus causis maiores. l. eos. C. de vsuris Hotomanus tit. 1. de vsuris. cap. 8.

7653 L. 1. tit. 21. lib. 4. Recop. ibi, *O excepcion de vsura.*

7654 DD. quos proximè citaur, & Gutierr. lib 2. Canon. qq. c. 18. nu. 26. versi. *Sed re maturius considerata.*

7655 In l. 1. in fi. C. de exhib. reis, & Auil. in. c. 27. Præt. gl. *re quieran.* nu. 1. in medio.

7656 Infra isto lib. c. fi. nu. 271.

7657 Nauarrus tenet, hos milites esse, & dici religiosos, in tract. de reddi tib# Eccles. q. 1. nu. 55. &. q. 3. n. 27. & 29 & idem c#s. 21. lib. 3. & consi. 13. ibid. Bellu ga de Specul. Princ. rubr. 7. nu. 7. fol. 21. & vide Calde. c#si. 30. An c# uersi sub tit. # Regularib. Sil uestr. in sum. §. Ecclesia, nu. 4. & §. religio si. in 1. nu. 3. ibi: *Hospitalarij.* & Addi. ad Bellu. vbi sup. fol. 22. lite. F. vbi etiam loqui tur in militibus diui Lazari, qui portant cru c# viridem. latè Camillus Sa lern# in proœ. C#stitu. Neapo. §. pr#fatis. in Addi. incip. *pro conclusione.* col. 4. & relati ab Humada in Scholijs ad Gregor. in l. 1. tit. 7. p. 1. gl. 1. fol. 79. nu. 1. & alios in confuso refert Petrus Cened. in Collect. ad De creta. c. 29. nu. 4. faciunt verba *laici religio si.* posita in. c. Ecclesia. de C# stitu. & in. c. fi. de reb. Eccles. & l. 14. titul. 5. lib. 3. Re copi. ibi: *Otro algun religioso.* vt de militaribus similibus debeat intelligi, quæ lex in 1. p. lata à Regibus Ferdin# do & Elisabeth non admittebat alios militesdi ui Iacobi, Cala trauæ & Alc#

taræ, vt sic videaturde eis # hibitio, quos posteà Rex no ster Philippus admissit in 2. p. legis. Primis tamen temporibusmilites isti non ducebant vxores.

7658 In loco statim citando.

7659 In l. 1. tit. 7. p. 1. verb. *milites,* ad fi. cuius etiam meminit A zeued. super l. 14. nu. 4. tit. 5. lib. 3. Recop.

7660 Bart. in l. semper. §. quibusd#. ff. de iure immunit. & ibi Alex. in Apostil. & idem Alex. in l. C#turio. nu. 23. ff. de vulg. DD. in rubr. de regul. & transeum. ad relig. idem Bart. in l. 1. nu. 4. ff. de pœnis. Bal. in l. officiales, in fi. C. de Episco. & cler. Ioan. Andre. in. c. ve niens, de verb. signifi. in 6. in nouella Anto. & Abb. in. c. nullus, de foro c#pe. idem Abbas in. c. quan uis de decimis circa med. Socin. consi. 13. vol. 1. Andre. Barba. in cap. inquirend# de pecul. cler. ait, quòd isti mili tes magis#qui par#tur militibus armatæmi litiæ, quam cleri cis; qua de re iudic#dos esse i# eo statu, quo magis incalescunt. l. quæritur. ff. de statu hom. Camill. Borrel. in Ad ditio. ad Bellug. de Specu. Princ. rubr. 7. nu 7. fo. 22. li tera G. Montal. in l. 8. gl. 1. tit. 1. lib. 2. fori. Greg. in. d. l. 1. tit. 7. par. 1. verb. *milites.* A u#da. in. c. 26. Prætor. nu. 11. 2. p. Couarr. in 4. Decretal. 2. p. §. 1. nu. 18. Soto hoc probat lib. 7. de Iustit. & iur. q. 5. art. 3. Sarmi#to in 1. Defension. ad 55. & 56. Monitum Nauarri, Molina de Primog. lib. 1. c. 13. nu. 98. Azeue. in l. 14. tit. 5. nu. 3. lib. 3. Recopil. & in l. 1. tit. 14. nu. 5. lib. 6. vbi alios citat, Humada in Schol ad Gregor. in. d. l. 1. tit. 7. p. 1. glos. 1. Tallad. de Carcer. visitatio. c. 14 nu. 13. vbi quòd sunt quasi milites parati ad bellum, & non esse religiosos, tenetetiam Lasarte de Gabel. c. 19. nu. 92. Gironda in eod. tract. 7. part. in princip. nu. 47. ait magis communem esse opin. # inter seculares nunierentur, & num. seq. ait, in criminalibus remitt#dos esse Iudicibus suis.

7661 Innoc. & alij in. c. 2. de maiorit. & obed. Greg. vbi sup.

7662 L. 13. in fi. & ibi Grego. tit. 23. p. 2. post Ioann. Andre. in dict. cap. ve niens.

7663 Abb. in rubri. de regular. nu. 1. & col. pen. in fin. Soto in 4. dist. 27. q. 1 articu. 4. & in d. lib. 7. de Iusti. & iur. q. 5. artic. 3. Sarmi# to in d. defensione ad 56. monitum, nu. 1. & seqq.

7664 Capit. cum & plantare, &. c. seqq. de priuileg. l. 14. tit. 5. lib. 3. Recop. Pelin. in cap. 2. nu. 8. de foro c#pe. Chas sanæ. in Consuetud. Burg. rub. 3. §. 5. sub nu. 18. idem in Catalog. glor. mund. 9. p. c# sid. 4. Nauarr. & Auend. vbi sup. Azeue. in dict. l. 14. nu. 1. tit. 5. lib. 3. Reco. Dueñas in regul. 100. verbo, *Clerici.* ampliatio. 5. Humada vbi sup. in fi. Tiber. Decia. in tract. Crim. 1. tom. lib. 4. c. 9. nu. 36. & vide Oldrad. consil. 128. incip. *quoniam ad inuestigationem.* Bellug. de Specul. princip. rub. 7. nu. 7. fol. 27. Petrus Greg. de Syntag. iur. 2. part. lib. 15. c. 34. nu. 3. & 3. part. lib. 49. c. 1. num. 14. Humada in Scholijs ad Gregor. Lup. in l. 1. tit. 7. p. 1. super glos. 1. in fin. fol. 79.

7665 In statutis hospital. Hierosolymit. cap. 1.

7666 Cap. vxoratus 8. de conuersio. coniuga. c. tuarum. 11. & ibi glo. de priuileg. &. c. dudum, de decimis.

7667 Sup. hoc lib. c. 15. nu. 1. & seq.

7668 In dict. consi. 13. num. 2. & seqq. lib. 3. c. hæc scripsimus. 30. distin. &. c. Nic#na. 31. di stin. ibi: *Castita tem dicens esse cum propria c# iuge concubitum.* Azeued. in. d. l. 14. nu. 3. tit. 5. lib. 3. Rec.

7669 In consi. præstito pro militia Sancti Iacobi, quod desiderauit videre Gregor. in dict. l. 1. tit. 7. p. 1. verb. *milites*, ad fin.

7670 Cap. monachi §. quæro. de statu mon. Ca millus Salern. in prœm. Con suetu. Neapo. §. præfatis. in Additio. incipit: *pro conclusione.* col. 4.

7671 In dict. Ioco.

7672 In Practic. 5. tract. fol. 110.

7673 Vt etiam testa tur in facti c# ting#tia se audiuisse Nauar. in dict. consil. 13. nu. 5. & se vidisse dicit A zeue. in dict. l. 14. nu. 4. tit. 5 lib. 3. Recop. quem sequitur Gironda in di cto tractat. de Gabell. 7. p in princ. nu. 48.

7674 Vt latè tradit Simanc. de Ca tholicis Institu. tit. 25. de E pisco. nu. 1. & seqq. fol. 108. & tit. 34.

7675 Num. 232.

7676 Auenda. in. c. 26. Pr#tor. nu. 11. ad fi. 2. p. Chassanæ. ibi citatus. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4 Ord. col. 1319. id# Chassanæ. in Catalog. glor. mund. 9. p. c#si derat. 4. post Ioan. Monac. in cap. ex eo, de electione, i# fin. & DD. in cap. 2. de foro compet. & ibi Felin. nu. 10. Barba. 72. Azeue. in l. 14. tit. 5. lib. 3. Re cop. nu. 1. & 4. Decian. in tract. Crimin. tom. 1. lib. 4. c. 9. nu. 36. fol. 157.

7677 De Syntagm. iur. 3. p. lib. 49 c. 1. nu. 14. & statutum est in tit. 18. c. 5. & 6.

7678 In l. non ignorat. nu. 18. C. de his qui accusa. non poss. vbi quod si magister militum petat ad se remit ti militem, videtur, quòd re quiratur vera, & concludens probatio, & # appareat quòd est descriptus in numero & matricula mili tari, vt not. in l. 3. C. de offi. magist. milit. vbi dicit glos. quòd non inuentus in matricula, pro priuato habetur, & quod tradit Paz in Pract. 2. tomo 1. p. c: 6. §. 1. nu. 31. & seq. fol. 29. post Palac. Rube. in Repetit. rub. de donat. inter vir. & vxor. §. 38. nu. 7. pag. 106. & eundem in l. 9. Taur. num. 41. Plaça de Delict. nu. 23. c. 42. Dueñas re gula 99. ampliat. 10 Felinus in cap. c# adeò, de rescript. Barahona in Additio. ad Rube# vbi supra, litera B. pag. 110.

7679 Cap. si Iudex, de sentent. excommun. in 6. Bald. vbi sup. nu. 17. Boerius decisio. 171. num. 13. Gr#mat. decisi. 81 nu. 16. & idem super Constit. Regn. tit. de cleric. volent. declin. forum fol. 154. col. 4 Ripa in cap. de cernimus, nu. 4. de iudic. decisio Capella. Tolos. 117. & ibi Additio. Palac Rubeus vbi supra, dixi in c. præced. nu. 86. gl. F.

7680 Quorum memini in. d. nu. 86. glos. F. In his autem militibus, qui adeò religiosi non sunt, maximè contrahentes matrimonia, non arbitror proce dere Iasonis doctrin#, imò non gauisutos illos militaribus priuilegijs inhioeudi iudices seculares, quandiu professi non iunt.

7681 Azeu. in l. 14. nu. 3. versi. *cuius opinio.* titu. 5. lib. 3. rec.

7682 Sess. 24. c. 11. in fi. ibi: *Exceptis tamen ijs, qui prædictis locis aut inilitijs actu seruiunt, & intra eorum septa ac domos resident, subque eor# obedi#tia viuunt, siue ijs qui legitime, & sec#d# regulam earum militiarum profeßionem fecerint, de qua ordi nario constare de beat, non obstanti bus priuilegijs quibuscunque, eti# religionis sancti Ioannis Hieroso lymitani, & alia rum militiarum.*

7683 In c. 1. §. qui verò. de regul. & Cle. fi. eod. tit. & ibi glos. *in aliqua religione.* & ibi Ioan. Imol. & Zabarel. c. vidua, &. ca por rectum, eod. titul.

7684 Cap. statuimus, & ibi gl. 1. de regular.

7685 In Catalo. glo riæ m#d. 9. p. consider. 8. 9. & 10.

7686 Nauarr. cons. 13. volu. 3. & alij, quorum meminim# su pra hoc capit. nu. 16.

7687 In c. 1. de priuilegijs in 6. de qua optime Couarr. in c. 11. Pract. n. 5. & seq.

7688 Sess. 7. c. 14.

7689 Felin. in c. c# ordinem, nu. 4. de rescriptis dict. capit. 1. de priuileg. in 6. & ca. sanè, & cap. porrò, eod. titul. & lib.

7690 L. fin. tit. 10. lib. 4. recop.

7691 Cap. nonnulli, de rescrip. cap. ex par tede ap pellation. c. olim, de exceptio. Abb. in c. dilectus, de re script.

7692 L. seruum quoq;. §. publicè. ff. de procurato. & ibi Ioan. Imol. & Angel. in l. pen. §. ad crimen. ff. de publi. iud. l. 6. tit. 1. p. 7. l. 7. titu. 10. lib. 1. for.

7693 L. 1. tit. 5. libr. 4. recop.

7694 L. siquis ex aliena. ff. de iudicijs. ibi: *Veni re debent, saltim priuilegium allegaturi.* l. 2. titul. 7. p. 3. singularis in pro posito.

7695 Proximè citata.

7696 Quia verbum, *Alius*, repetit si milia. l. si fugi tiui, C. de seruis fugi. §. it# lapilli, institu. de rerum diuis.

7697 L. qu#ritur. ff. de stat. hom. l. 1. §. qui in per petuum. ff. si ager vectigal. vel emphyt.

7698 Grego. in d. l. 2. tit. 7. part. 3. verb. *otros reli giosos.* facit. l. 2. ff. de in ius vocand. & ibi glo. verb. *non possunt.* tenet Bal. de statutis, verb. *comparere.*

7699 Innocen. in c. 2. de dilation. & ibi singulariter Abb. nu. 17. versi. *si vero citatio est iu sta.* Bal. in l. ge neraliter, in 2. nu. 1. in fi. C. de Epis. & cle ric. & singula riter in tracta. de statutis, ver sic. *comparere,* Fel. in ca. cum ordinem, n. 8. cum seqq. de reseript.

7700 L. 3. §. sed vtrum. ff. de minorib.

7701 Cap. Christia nis. & ibi glo. c. cœlest#. 11. q. 1. & in c. re prehensibile. 23. q. 4. cum tra ditis ab Euerardo in loco legali de milite Cœlesti ad terrestrem, & Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. ordina. col. 1322. versic. *alia* 2.

7702 Text. singularis in cap. 2. de pœniten. & re missio. & ibi Innoc. & Abbas, vers. *& ad uerte.* & Pute. de syndica. in princ. c. de excessib. milit. n. 8. fol. 89. facit l. 1. C. Vbi sena tor. vel clariss. & c#duc#t tra dita per Boerdecis. 109. de occid#te clericum, an gaudeat Ecclesiæ immunitate.

7703 Capit. si quis suadente Dia bolo. 17. q. 4.

7704 Cap. cum illo rum, vbi Abb. n. 4. de sent#. exc#m. & ibi Felin. dicit sin gula. & tradit Coua. in c. Al ma mater. 1. p. §. 1. nu. 9. de sentent. exc#. in 6. & in 4. Decret. 2. par. c. 6. in princip. num. 3.

7705 Bald. in l. 1. ff. de pœnis. & idem in l. offi cialis. C. de episc. & cler.

7706 Supra isto lib. c. 18. num. 72. & 109.

7707 Chassan. 9. p. consider. 7. & seq. & antece dentibus, Sarmien. in dict. defenfio. 55. & 56. à Marti no Nauarr. 1. par. pag. mihi 35. & seqq. & Gregor. vbi su pra, Petr. Gre gor. de syntagmat. iur. 2. p. lib. 15. ca. 33. 34. & 35.

7708 L. 16. titul. 6. lib. 3. recop.

7709 Extrauag. vn# sanct#, de ma iorit. & obed.

7710 supra isto lib. c. 17. nu. 176. & seqq. & nu mer. 183.

7711 Supr. hoc lib. c. 16. num. 90. & c. 18. num. 139.

7712 Scilicet. non ap pellando, aut facilè se inhibendo. Guillier. Benedict. in c. Rainuntius, verbo, *& vxorem.* 2. nu. 151. de restament ait: *Præsumptio mult# finistra esset c# tra iudicem secularem, qui tales clericos iudi ci ecclesiastico remitteret sub colore talis declarationis fiendæ, & etiam c# tra procura torem Regium, si á tali remissione seuerius iustitiæ dißimulatio ne non appellaret ad curiam par lamenti.* Auen dan. in ca. 22. prætor. nu. 1. 2. & seq. & in c. fin. nu. fi. Ti berius Decia. in 1. tomo cri min. libr. 4. c. 12. nu. 8.

7713 In l. 1. C. quo mod. & quan do iud. in fin. quem refert Hippolyt singular. 490. in princ. & Soc. consi. 237. vo lum. 2. & c#s. 99. circa fin. nu. 21. vol. 3. Tiber. Decia. in tract. crim. 1. tom. libr. 4. c. 12. nume. 2. & 8.

7714 Ancharr. c#s. 234. *casus talis est.* Felin. in c. sicut, nu. 16. de foro competen.

7715 Vbi supra numer. 3.

7716 In fine tit. 4: libr. 1. recopil. Paz in practi. 2. tomo, prælud. 2. nu. 13. fol. 7.

7717 Federic. de Se nis cons. 300. *factum tale est, debitor.* Ruinus consi. 61. n. 6. & 28. vol. 5. & alij quos ibi refert, & Decianus. 1. to mo criminalium libro. 4. cap. 12. nume. 1. & sequent. fol. 145.

7718 De hac practi ca vide Coua rruu. in c. 35. practica. nu. 3. Paz in practi. 1. tom. 5. par. c. 3. §. 3. num. 182. & seqq. præter multos alios, quos retuli supra isto libr. ca. 16. nu. 90. & cap. 18. nu. 123.

7719 Isto cap. nu. 8.

7720 In repetition. l. post rem, in declarati. leg. Reg. q. 5. incipit, *circa iudicem.* n. 17. pag. 354. ff. de re iudic.

7721 Consi. 126. & consi. 300. incipit. *fact# pro ponitur esse tale.* Anton. de Butr. & DD. in cap. debitores, de iur. iur. Ancharr. c#s. 22. incipit, *ca sus talis est, post præceptum.* C# ducit decisio Matth. de Afflict. 30. incip. *fuit dubitatum,* nume. 1. & 4. Idem etiam re soluit Tiber. Decian. in tra ctat. crim. 1. tom. libr. 4. c. 12. nu. 6.

7722 Dixi sup. hoc lib. cap. 17. nu mer. 94.

7723 De aliquibus casib# Schola sticorum vide Guill. Bened. in c. Rain#ti#, verb. & *vxor#.* 2. nu. 154. & seqq. de testamen. & de mo do probandi matricul#, vt gaudeat scholaris suo priuilegio, vide Paz in practi. 2. to mo. 1. part. ca. 6. §. 1. nu. 31. fo. 29. & vide l. 18. tit. 7. lib. 1. recop.

7724 Anasta. Germon. de sacro rum immunit. lib. 3. c. 15. nu. 57. pag. 243.

7725 Glo. in c. accusatus. de hæreticis. Ioan. Monach. in c. c# Episcopus. de offic. ordinar. in 6. Bal. in c. ad hæc. col. 2. de pace iur. fir man. in feud. idem Bal. in l. falsus, nu. 21. C. de furt. resoluit Couar. in c. 9. practic. nu. 7. pag. 63. col. 1. Gregor. in l. 21. glo. 1. tit. 4. par. 3.

7726 Cap. lator, & c. causam, qui filij sint legit. c. tuam, de ordin. cognitio. & ibi Anton. & Abb. Bellug. de specul. princ. rub. 11. §. videamus. nu. 4. Cæpol. consil. 11. in crim. Roland. consi. 4. nu. 33. Milleus in pract. crim. §. fori præscriptio. fo. 92. nume. 10. Couarruu. in practic. c. 33. nu. 3. versi. *primum illud.* & Farinac. de cri min. 2. tomo, tit. de inquisitione. c. 8. nu. 35. vbi dicit communem opin. & Tiber. Decian. in 1. tom. crim. lib. 4. c. 40. ex qui bus autem cau sis supersed# dum sit iudici, vide Gregor. in l. 10. glo. 1. & in l. 11. gl. 1. tit. 3. par. 3. & in l. 5. titul. 10. glo. 1. ead. par. & in l. 14. glo. 1. tit. 1. p. 1. Et quando iu dex ecclesiasti cus possit inhibere iudic# secularem, vide eosdem Anto. & Abb. in c. super eo, in 1. & in c. cum te neamur, de ap pellatio. Fede rie. de Senis d. consil. 300. & Alexan. consi. 952. *visis acti.* col. 4. vol. 2. & Laur. de Ro dulph. in tractat. vsur. qu# posuit in c. c# suluit. q. 131. de vsur. Specu lat. tit. de appellatio. versi. *sed quæritur,* Ancharr. c#s. 235. incip. *casus talis est, post præceptum.* Fr# cis. de Aretio. consi. 20. in cipit, *in quæstione, & causa,* colum. pen. vers. *circasecundum dico.* & cons. 75. *diligenter.* colum. 1. Bald. in addition. ad Specul. titul. de citation. colum. 4. versic. *Inhibitio potest fieri.* Alexand. consil. 149. in causa, col. 2. vol. 6. & cons. 353. incipit, *præst#tißime doctor.* & consil. 68. *in causa & lite.* & consil. seqq. per totum, vol. 7. & alias quæstiones in ma teria inhibitoriæ, vide per Bald. in l. 1. C. de diuersis rescript. Federic. de Senis consi. 115. *casus talis est.* & consi. 97. *quoniam,* Anan. in ca. tuas dudum, col. fin. de vsuris, Roman. consi. 330. *cir ca primum.* col. 2. Deci. consi. 33. *viso p#cto,* col. 1. Ias. in l. nec quicquam, nu. 30. ff. de offic. procon. tex. & glos. in c. non solum, & in cap. Romona. §. sin autem. de appellat. in 6.

7727 Dict. c. cum sit Romana, & Clem#t. sicut, de appellat. & de t#poribus appellandi, & pr#sent#di, & prosequendi, vide Paz in pract. tomo. 1. 2. part. cap. 1. num. 1. 6. & in alijs.

7728 Auend. in capit. 22. prætorum. nume. 9. in fin. versic. *in casibus,* vbi quòd in casibus fori Ecclesiæ iudex secularis facta inhibitione agnoscat omnino bonam fidem.

7729 Cap. nonnulli. de rescript. c. olim. de exception. l. 18. titu. 2. & l. 20. tit. 7. libr. 1. & l. 5. tit. 1. lib. 4. recop. & Con cil. Trident. c. 20. sessio. 24. Abb. in cap. di lectus. de rescript. olim enim intra qua tuor dietas, hoc est, quadraginta leucas, citare lice bat. Rebuff. in tract. de priuileg. scholarium, priuilegio. 161. & in proposito á quo loco dietæ computentur, præter Bertachin. in suo dictionario, verb. *dieta,* vide Villalobos in ærario commun. opinio. verb. *dieta* nu. 83. Orosc. in l. 1. num. 4. col. 687. in fi. cum seqq. ff. si quis cautio. Azeued. in di cta l. 20. recopila.

7730 Num. 104. & cap. 17. num. 193.

7731 Bal. in l. siquis in hoc genus. C. de Episcopis & cleric. & Belluga de specul. princ. rubr. 19. §. vltim. num. 6. & 9. fol. 114.

7732 Tradit latissimè Remigius in tract. de Im munit. eccles. q. 2. Couarru. lib. 2. variarum. c. 20. num. 17. versic. 30. Didac. Perez in l. 6. tit. 2. libr. 1. ordinam. col. 71. in medio. Iulius Clar. in Pract. §. fi. q. 30. nume. 20. quem & alios refert & sequi tur Paz in Practic. tom. 1. 5. par. cap. 3. §. 3. nu. 8. & seqq. fol. 140.

7733 Glo. in c. parochianus. de s# ten. excom. & ibi Felin. & idem in c. cum sit generale, col. 5. de foro c#petenti, De cius in rubric. nu. 2. de iudic. Paz vbi supra num. 9.

7734 Remigius vbi supr. versi. *pri ma declaratio.*

7735 Paz vbi supra num. 14.

7736 In dict. loco à numer. 2. cum seqq.

7737 In l. 3. nu. 20. titul. 2. libr. 1. recopil.

7738 In tract. de Sacrorum immu nitatibus libr. 3. c. 16. n. 22. pag. 254.

7739 Prim. tom. Cri min. tit. de carcerib. & carce rat. q. 28. nu. 76. in fin.

7740 Capit. si quis contumax. 17. q. 4. Ioan. Vis quis in tracta. de immunita. eccles. nu. 65. contra extrahentes reclusos ab ecclesijs, & latius Remigius in eod. tractat. q. 9. Clarus in practic. §. fin. q. 30. num. 1. & conducunt scripta Didac. Perez in l. 2. tit. 18. lib. 8. or dinam. pagin. 349. col. 1. & 2. & de pœnis & pœnit#tijs quæ iudicibus secularibus im pon#tur ab ecclesiasticis ex dictis causis, vide text. in c. miror. & in c. quisquis. 17. q. 4. & quæ tradit Gregor. in l. 4. tit. 11. p. 1. per text. ibi, in glo. fin. Paz in practi. dict. tomo. 1. 5. par. c. 3. §. 3. nu. 16. versic. *& tunc iudex.* fo. 140. & Conc. Tridenti. session. 25. de reformatio. c. 20.

7741 Vt habetur in c. cum non ab homine, de iu dicijs.

7742 Capit. si quis suadente Dia bolo. 17. q. 4. Est tamen aduertendum, # iudex secularis iuste proce dens contra clericum, quia co natur sibi c#petere iurisdictionem, non est ipso facto exc#municatus, antequam censuris inhibeatur ab ecclesiastico. Bart. in l. 2. ff. de re iudic. & in l. præses. C. de appella. Ti ber. Decia. in tracta. crimin. tom. 1. libr. 4. c. 12. nu. 10.

7743 Vide Lucam de Penna in l. 2. C. de nauic. non excus. lib. 11. & Parid. de Pute. de syn dicat. verb. *cle ricus.* num. 4. fo. 158. & dixi in c. præcedenti, numer. 113. cum anteced. & sequent.

7744 Vide eosdem DD. & qu# di xi in cap. præcedent. num. 328.

7745 Auenda. in c. 22. præto. nu. 9. in fin. versi. *in casibus.*

7746 Iuxta Canones, & leges Regias, & c#munem Doctorum resolutionem, quorum meminimus supra isto lib. cap. 16. nu mer. 74.

7747 Iuxta Clem#cupientes, & quæ tradit Belluga de specul. princ. rubric. 19. §. fi. nu. 4. & 5.

7748 C. Romana §. caue#t, de sententia excom munic. in. 6. c. nemo, & cap. nullus, & glo. verb. *minimis,* in c. episcopi. 11. q. 3. dicit quod proter solam contumaciam potest quis excommunicari, quæ notabilisest se cund. Abb. & Felin. in rub. de senten. excommu. idem Abb. in cap. significauit, num. 4. de offic. ordin. & est similis gl. verb. *contumaciæ,* in c. pia, de exceptio. in 6. & in l. in actio ne. verbo, *non etiam.* ff. de in litem. iur. quæ gloss. sumpsit ortum a cap. certum 11. q. 3. & probat l. 10. 11. & 12. titul. 9. part. 1. Gregor. in dict. l. 10. verb. *la raiz* Thom. Palud. & alij in. 4. distinct. 18. quæstion. 2. Soto in 4. distinctio. 22. Ledesm. in. 2. 4. quæst. 23. artic. 3. Naua. in Manual. c. 27. nu. 9. dicit communem Ioan. Gutierr. lib. 1. Canon. qq. c. 7. n. 23. & 24.

7749 Cap. cum cessante, de appella.

7750 C#ducunt tra dita per Bellug. vbi supra, nu. 6. & Bald. per tex. ibi. in l. siquis in hoc genus. C. de episcop. & cle ricis.

7751 In lib. de la su ma dela instru cion de confes sores. c. 12. in fine.

7752 Infra isto lib. c. fin.

7753 Quia ecclesia debet esse cul trix & auctrix iustitiæ. cap. 1. §. sed diuersum. de alienatio. feud. quem tex. dicit multum notab. Bal. in l. ea lege, nu me. 16. C. de condictio. ob caus. & in. l. si quis presbyter, in princ. C. de episc. & cler. neque enim Ecclesia debet esse in iustitiæ produ ctiua, c. nuper, de regular. & transe. ad relig. & in Auth#. similiter. C. ad leg. Falc. & frustra legis auxilium im plorat, qui pec cat in legem. c. fi. de immunita. Eccles. c. quia frustra, de vsur.

7754 Supr. isto lib. cap. 16.

7755 Infra isto lib. c. fin. nu. 112. & seqq.

7756 Deci. in ca. 1. nu. 35. versic. *sec#ndo talis,* de probatio. & in consil. 40. col. 2. Ias. in consi. 103. per totum, vol. 1. & quæ tradit Rolan. consil. 92. nu. 2. & seq. vol. 3. Cinus. Angel. & Bald. in l. fin. per text. ibi. C. #iurisdi ctio. omn. iud. Menchac. lib. 1. controuers. illust. cap. 35. num. 7.

7757 Doctores supra citati.

7758 Infra lib. 5. c. 4. num. 61. & libr. 3. c. 1. nu. 40. & seqq.

7759 Lib. 2. suæ histor. contra Apionem.

7760 L. & quia, c# l. 2. ff. de iuris dict. omn. iud.

7761 Paulus consil. 307. versic. 2. & per totum, vol. 2. Couarr. in c. 37. Pract. nume. 7. cum seqq.

7762 Authen. quibus mod. natur. effic. sui. §. si quis igitur. in. 2. ver. *si vero.* & ibi gl. *persoluit.* Mainer. in. l. refert num. 83. ff. de regul. iur.

7763 L. 26. titul. 7. lib. 3. rec op.

7764 Infra libr. 5. cap. 10.

7765 Rapha. Com#. cons. 144. Socin. Iun. consi. 2. num. 3. libr. 1. Ruin. cons. 18. nu. 8. libr. 5. Rol#. in tra ctat. de lucro dotis. q. 85. n. 4. Alcia. resp. 77. Menoch. de arbitr. q. 99. nu. 25. & seq. Paul. tamen te net contrari# cons. 307. lib. 2. & seqq. Couar. in cap. 37. Practic. nu. 7. vers. *sed & Pau lus in certis casi bus.*

7766 Dicam infr. li br. 5. c. 10. nu. 28. & 29.

7767 Quia qui vni pr#ficitur, præ ficitur alteri, argumen. l. 1. §. cumvrbem. ff. de offic. pro cons. & l. qui ex vico. ff. ad municipal. & qu# tradit Sua rez vbi sup. n. 6. in med.

7768 L. 1. §. qui in perpetuum. ff. si ager vectig. l. quæritur. ff. de statu hom. Ias. in l. 4. §. Cato nu. 48. ff. de verbor. obligat.

7769 In l. 2. col. 1. C. quor appel lat. non recip. Bossi. de Crimin. tit. de tortura, num. 14. & seqq.

7770 Feli. in c. post cessionem, in primis verbis, per tex. ibi, de probation. & tex. & gl. 2. in c. ordinarij, de offic. ordinar. in 6. Bal. in l. 1. §. cum vrb#. circa medff. de offi. præ fect. vrb. Boerius decision. 227. nu. 2. Azeued. in rub. nu. 1. & 2. tit. 6. lib. 3. recop.

7771 Butrius in c. cum contingat, de foro compet. Bellug. de specul. princi. rub. 38. §. con queruntur. fo. 171. num. 1. & fo. 172. col. 2. versi. *sed prædi cta.*

7772 Cap. cum venerabil#. de offi. delegat. & ibi glo. & DD. & in l. impuberibus. ff. de suspect. tutor. & quæ refert Auil. in c. 1. pr#tor. verb. *a las partes.* nu. 22. quia iudex ignarus propter consilium excusatur, Catald. de syndic. nu. 157. vbi dicit, quod prædicta faciunt pro iudicibus villar#, qui *Al caldes ordinarios* vocantur: dixi sup. lib. 1. c. 12. n. 42. & lib. 5. c. 1. n. 79.

7773 L. 32. in fin. tit. 2. par. 3.

7774 L. hæres absens. §. 1. ff. de iudic. & l. 1. C. vbi de ratiocin. agi oport. d. l. 32. in fin. Abb, in c. pro posuisti. nu. 8. de foro c#pet.

7775 L. vbi cæptum. ff. de iudic. l. 12. tit. 7. p. 3.

7776 Glo. in dict. l. 1. C. vbi de ra tiocin. Bart. & Paul. in dict. l. hæres absens. §. 1. Gregor. in dict. l. 32. §. fin. commu. opin. extraditis à Couarr. in c. 10. pract. quæst. num. 4. versi. 4.

7777 L. iuris ordinem. C. de iurisdict. omni# iudic. cap. cum sitgenerale, de foro compe. l. 4. tit. 3. & d. l. 32. titul. 2. part. 3.

7778 L. 1. §. cum vrbem, ibi: *Sed & si quid intra c#teßimum milliarium admissum fit, ad præfect# vrbi pertinet,* ff. de offic. pro fect. vrb. Bart. in l. vrbis. ff. de verbor. significa. Suarez allegat. 6.

7779 L. prohibitum. C. de iur. fisci lib. 10. c. super eo. 2. & ibi Philip. Franc. notab. vlti. de appell. Bal. in l. eum qui. ff. de iurisd. omnium iud. Ma rant de ordin. iud. 4.

part. distin. 16. nu. 8. idem Bal. in l. falsus. nu. 17. versi *sed pone,* C. de furt. Auil. in c. 1. Prætor. glo. *cartas.* nu. 1. & 9.

7780 Angel. in l. c# sententiam, vbi dicit notabile. C. de sentent. & interlocut. Auend. in cap. 1. Prætorum. 1. part. nume. 11. ver sic. *item ex dispositione.* Auil. in cap. 35. gl. *remita.* num. 3. Gregor. in l. 10. titul. 17. par. 3. gloss. 1. & gloss. *aleue,* per tex. ibi, & cap. statutum. §. notarium, de rescript. in 6.

7781 Platea in l. t# collatores. §. eos, ante num. 1. versi. *ex quo infertur.* C. de re militar. lib. 10.

7782 L. solent. §. fi. ff. de offic. pro cons. ibi: *Valde inhumanum est ânemine reci pere, sed paßim vilißimum est, & per omnia auarißimum.*

7783 Quia turpius eijcitur, quam non admittitur hospes. c. quemadmod# de iur. iur.

7784 L. 8. in fin. tit. 6. libr. 3. reco. Auil. in ca. 8. Prætor. gloss. *dineros.* Auen. in c. 4. Pr#to. nu. 45. in prin cip. Azeued. in d. l. 8. nu. 4.

7785 L. 33. titul. 6. lib. 3. rec. & di c# infra lib. 3. c. 1. nu. 14.

7786 L. prohibitum, & ibi Bart. & DD. C. de iure fisci lib. 10. tex. melior de iure in authe. de collator. §. eos autem, in princ. ibi: *Eos autem qui in pro uincias pro qui buseunque publicis ex actioni bus diriguntur, non aliter inchoare ex actionem, nisi prius prouinciali iudicio insinuauerint impositas si bi de hoc iußiones.* Puteus de syndic. verbo, *successor in officio.* c. 2. nu. 2. fo. 307. Mon tal. in l. 1. tit. 7. lib. 1. fori, gl. *en el concejo,* Auil. in c. 1. Prætor. glo. *cartas.* in princ. l. fin. tit. 27. libr. 9. recopil. Mascard. de proba tion. 2. tomo, conclus. 949. nu. 2. 3. & 4.

7787 Abb. in ca. de causis, nu. 5. de offic. delegat. Valent tam# acta ab eo statim, quod literas c#missionis recepit, vide infra hoc cap. nu. 28.

7788 Puteus, & Auil. vbi sup. in d. gl. *cartas.* nu. 4. & seqq. & nu. 9. post Pla te# in d. l. prohibitum, nu. 2.

7789 Dict. l. prohibitum, & ibi Bart. & DD. & alij quos re fer Mart. Lau den. in tracta. de official. do minorum. q. 97. & Angel. in l. 1. ff. ne quis eum, qui in ius voc. Aufrer. in addit. ad Capell. To los. 423. ad fi. Auil. in cap. 3. Prætor. gloss. *jurisdicion.* nu. 83. ad fi. vers. *quod dicit Angelus,* Cuchus institutio. iur. Canon. lib. 1. tit. 14. versic. *contra me.* Menochius tam# in consi. 110. *quæ nunc.* nu. 72. 73. 77. vo lum. 1. plures citans ait, hoc non procedere in homine probatæ vitæ.

7790 L. 33. tit. 6. libr. 3 rec. facit cons. Oldrad. 82. Auend. in c. 21. Præt. 2. p. nu. 2. in fin. Auil. in d. c. 1. gl. 1. nu. 6. Azeued. in d. l. 33. num. 2. & seqq.

7791 L. vnic. C. de mandat. princ. Angel. consil. 182. in princ. Platea in d. l. prohibitum, nu. 2. Auil. in d. glo. *cartas.* n. 3.

7792 Dict. l. 33. tit. 6. libr. 3. & l. 10. tit. 23. lib. 4. recop.

7793 Platea in d. l. prohibitum, nu. 2. Auil. in d. c. 1. Prætor. glo. *cartas.* num. 4. tex. & glo. fin. in c. nobilissimus. 93. distin ctione.

7794 L. 12. tit. 6. libr. 2. rec. Luc. de Penna in d. l. prohibitum. C. de iure fisci. lib. 10. Pnteus de syndic. verbo, *succeßor in officio.* c. 2. nu. 2. fol. 307.

7795 Rebuff. in tracta. deliter regal. nu. 6. Boerius decisio. 8. nu. fi. & Chas sanæ. in c#suetud. Burgum. rub. 1. fol. 21. Auen. in c. 11. Prætor. nu. 8. Azeue. in l. 3. tit. 5. lib. 3. recop. nu. 5.

7796 Ias. in l. more. n. 58. ff. de iurisd. omn. iud.

7797 Cons. 12. n. 8. vol. 4. Tiber. Decia. 1. tom. crim. libr. 4. c. 25. nu. 49.

7798 In c. de causis, nu. 11. & ibi Abb. nu. 6. per tex. ibi, de offic. delega. argum. l. 1. ff. de glande leg. & l. 2. titu. 3. lib. 4. rec.

7799 Dixi supr. lib. 3. c. 14. n. 79. & ibid. ca. 15. nu. 81.

7800 L. 2. ff. de re iud. decisio Rotæ in nouis 33. incip. *Qu# do committitur.* n. 2. & 3. Mar#ta de ord. iud. 4. p. 9. distin. nu. 21. versic. *quinto operatur*

7801 De Gabellis. 4. par. in prin. num. 7. vsque ad 14.

7802 Amed. de Syn dic. num. 186. ad fin. fo. 64. l. 27. in fi. tit. 7. libr. 3. reco.

7803 L. 1. vbi Bart. in fin. C. qui. prosua. iurisd. l. à iudice. C. # iudic. c. pastoralis, in 1. responso, de offic. ordi. &. l. 119. tit. 4. par. 3. l. 3. tit. 9. libr. 3. rec. latè Ias. in dict. l. à iudice. Azeue. in rubr. dict. titu. 9. nu. 7. & latius Graci. in reg. 443. Tiber. Deci. 1. tom. crim. libr. 4. c. 25. num. 4.

7804 Cap. fi. de offic. de leg. & ibi. Feli. nu. 2. glos. in reg. po test quis, de re gul. iur. in 6. Plat. in. l. nullus qui, nu. 1. C. de decuri#. lib. 10. & in. l. fi. in. fin. C. de curios. eod. libr. latè Purpurat. in. l. 1. nu. 446. ff. de offic. eius cui m#. est. iur.

7805 L. 11. tit. 5. lib. recop.

7806 L. 10. ibi: *Tengan sus teni#tes* tit. 5. lib. 3. recop. dixi supra lib. 1. c. 12. nu. 19. & tradit Azeue. in. l. 1. tit. 9. num. 11. eod. lib.

7807 Dict. regu. po test quis & l. vnic. §. nec a#t vers. *nihil enim* & ibi Bal. nu. 4. C. decaduc. Tol'. Peregrina in verb. *onus.* fol. 234. 1. part. Euera. in locis arg. lo co à vi subrogationis pag. 652. in princ.

7808 L. 47. in fi. tit. 18. par. 3. Euerar. vbi supra.

7809 In. l. more. nu 9. ff. de iurisd omn. iud. Ti ber. Decian. 1. tom. Crim. lib. 4. c. 25. num. 42. & 45.

7810 L. proponeba tur. ff. de iudi. cap. quoniam Abbas. & ibi DD. de offic. deleg. Angel. in auth. vt nul li iudicum. §. & hoc.

7811 L. â filio. 15. ff. de al ment. leg.

7812 L. inter artifices. ff. de solu tionibus. Bar. in. l. terminato. C. de fruct. & liti. expens. singular. Ioan. Platea in. l. ex eo, nu. 3. C. de agent. in reb. libr. 12. Bald. cons. 217. incip. *ego puto.* num. 3. vol. 3. Euerar. in locis legal. loco à nomine. 113. pag. 594. Gre gor. in. l. 47. tit. 18. pag. 3. glos. *El nombre de aquel.* Auil. inc. 4. Pr#tor. gloss.

Iusticia. num. 5. glo. 1. inc. quoniam. Abbas de officio deleg. & Scholium ad l. placet. 4. ff. de liber. & post. & qu# dixi supra libro. 1. capit. 12. numer.

7813 Dict. l. 47. in fin.

7814 Dict. l. 47. in fi. tit. 18. par. 3. & ibi Gregor. sin gul. Fulgo. in l. more, nu. 25. ff. de iuris. omn. iud.

7815 Platea in l. fi. in fi. C. de curiosis. libr. 10. Orosc. in l. & quia, nu. 22. col. 561. ff. de iurisd. omni# iudic.

7816 Consi. 81. nu. 39. & seq. Ti ber. Decia. in 1 tom. crimin. lib. 4. cap. 25. num. 61.

7817 Boer. decisi. 6. Auend. in c. 1. Pr#tor. nu. 25. versic. *quarta.* cum seq. Aze ned. in l. 6. tit. 5. nu. 3. lib. 3. recop. & in rubric. tit. 9. nu. 20. eodem lib. Gracian. in re gul. 443. limitatio. fin. facit l. si c#munis seruus. 33. c# materia. ff. de stip. seruor. Ca mill. Borrel. in addit. ad Bellug. de specul. Princip. rubr. 10. lit. G. Petr. Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. ca. 22. nu. 8. & 12.

7818 C#mun. opin. secund. Oros. in l. solet, n. 2. col. 590. ff. de iuris. omnium iudic.

7819 Abb. in c. sane. 2. nu. 2. de offi. delega. & DD. infra citati.

7820 Glo. magna in ca. super quæstionum. §. porrò, de offi. de lega. text. in c. quanuis, eod. tit. in 6. Alberic. in l. iudici# soluitur, nu. 3. ff. de iudi. Gre gor. in l. 21. tit. 4. p. 3. glo. 1. in princ.

7821 L. 19. titul. 4. par. 3. Clem#. vnic. de offic. delegat. dict. c. super quæstio num, in princ. &. §. porrò. Bar. in l. legatus. ff. de offi. procons. & re soluit Oros. in l. & quia, nu. 14. & seq. col. 561. & in l. so let, nu. 3. col. 590. iuxta d. legem Partit. ff. de iurisdict. omn. iud. Fel. in c. sanè. in 2. nu. 1. ad fi. de offic. delegat. Boer. in tract. de ordine gra du. 2. p. nu. 57. & seqq.

7822 Supra libr. 1. c. 12. nu. 46.

7823 Gl. in c. pastoralis. §. quia ve rò, verb. *& si sciat,* de offic. delegat. & de mero executo re loquitur. l. executorem & l. sivt proponis. C. de executione rei iud. & Bart. in l. â Diuo Pio, in princ. nu. 10. & ibi Ias. nu. 12. & seqq. & alij DD. ff. de re iud. Bal. in l. & si non cognitio, versic. *nota.* C. si contra ius, vel vtilit. public. Innocent. Abb. & Butr. in ca. de cætero, de re iudic. idem Abb. in dict. §. quia verò, nu. 3. versi. *de quinto.* decisi. Tolosan. 344. & ibi additio singular. & est commu. opin. secund. Coua. in c. 16. practi car. nu. 5. Menoch. de arbitrar. lib. 1. casu 38. nu. 20. ad quem recurre in materia: & quæ tradit Parlador. lib. 2. rerum quotidian. c. fin. 2. p. §. 3. nu. 1. & seq. vbi refert Gregor. Lup. in l. 52. tit. 18. p. 3. ver bo, *señalado.*

7824 Vt videre est per Felin. in dict. §. quia ve ro, num. 17. & latius in dict. cap. de cætero, num. 4. & seq. & per relatos à Menoch. vbi supr. nu. 21. & seq. & dict. ad ditio Capel. Tolos. versic. *dicit tamen Inno centius,* vsque ad fin.

7825 In dict. c. 16. Practicar. dict. num. 5.

7826 Glos. in c. pastoralis. §. quia verò, ver sic. *& si sciat,* & ibi Abb. n. 3. versi. *de primo.* de offi. delega. & Ias. in dict. l. à Diuo Pio, num. 12. ad fin. ff. de re iud. Couarr. in d. c. 16. Pract. num. 2. vbi lo quitur de tertio oppositore malitioso.

7827 Ias. in dict. l. à Diuo Pio, nu. 14.

7828 L. 1. & 2. tit. 21. libr. 4. recopil. & quæ tradit Suarez in repet. l. post rem. in 3. par. declarationis. l. regiæ. ff. de re iudi. Auen. in declaratione l. 4. & 5. tit. *de las excepciones,* post responsa, & Didac. Perez in l. 4. titul. 8. lib. 3. ordi. col. 1099. liter. F. Paz in practi. 1. tom. 4. par. c. 3. nu. 1. vsque ad 36. Parlad. lib. 2. Rer. quo tid. d. c. fi. 2. p. §. 3. num. 2. & seqq.

7829 Contra l. nam magistrat# ff. de arbitris. Bar. in dict. l. à Diuo Pio, in princ. nu. 9. & alij infra ci tati.

7830 L. & si non co gnitio. & ibi DD. C. si con tra ius, velvtil. publ. c. puniri, §. & si non co gnitio. 25. q. 2. l. 161. styli, dict. l. á Diuo Pio, & ibi Bar. nu. 7. & seqq. &. c. de cætere, de re iudic. & ibi Abb. n. 3. l. si prætor, in princ. &. §. Marcellus. ff. de re iud. id# Abb. in c. pastoralis. §. quia verò. nu. 3. versic *de secundo scilicet.* de offic. delegat singul Menoch. de Arbitrar. d. lib. 1. ca su. 38. num. 3. & seqq. & d. decisi. Tolosa. 344. & eius additio.

7831 De falsitate l. diuus. ff. de re iudicata. l. 33. in med. & in fin. tit. 14. par. 5. l. 13. tit. 22. part. 3. versic. *otrosi.* & ibi Grego. & M#chac. lib. 2. Vsufrequen. ca. 36. fol. 124. num. 16. & de incompet#tia iurisdictionis, tex. & glo. no tabilis in Clement. vnic. in glo. fin. de sequestrat. possessi. & fruct.

7832 L. 3. & 4. tit. 17. lib. 4. reco.

7833 L. 3. tit. 27. p. 3. in fi. & l. 3. versic. *pero si.* tit. 8. ead. par. & l. is à quo. ff. de rei vendi cat. c. cum super. de re iudi. & l. à Diuo Pio. §. si super rebus. & ibi glos. verb. *fiat.* ff. eod. Felin. in c. veniens. 2. de testib. & in ca. de cætero, de re iudic. Dec. cons 198. nu. 5. vol 1. & quæ tradit sin gul. Ioann. de Imol. in l. à s# tentia. nu. 13. versic. *aduerte tamen.* ff. de ap pella. & Alex. in dicto. §. si super rebus. n. 25. versi. *tam# potestis.* & c#s. 101. nu. 1. vol. 5. Dueñas in regu. 274. ver bo, *executio,* limitatio. fi. præ ter Couarr. in Practic. ca. 16. nu. 3. versi. *tertia.* &. c. 15. nu. 9. per totum.

7834 Quos refert & se quitur Auen dan. in tracta. de 2. supplica. post responsa. nu. 4. & 5. & Azeued. in d. l. 4. titul. 17. libr. 4. recopil. nu. 2.

7835 Mar#ta de ordin. iud. 4. par. distin. 16. nu. 10. Laur#. Calcan. consil. 16. nu. 61. Auend. dict. nu 5.

7836 Dict. l. à Diuo Pio. §. si super rebus. & ibi glos. *fiat.* Bart. & omnes, Couarr. in dict. c. 16. nu. 4.

7837 Couarru. in d. loco ante nu. 1. & 2. versic. *sed & si tertius.*

7838 Tex. & ibi Pau lus, in l. quic# que. §. 1. ff. de iniusto rupt. Lauren. Calcan. dict. c#s. 16. nume. 34. Bald. in l. si in ea, col. pen. C. qu#d. fisc. vel priu. & Auen da. in dict. tractat. de sec#d. supplic. nu. 8. versi. *item aduertendum.*

7839 Glo. verb. *pro nuntiat#.* in fi. versic. *sed vbi summatim.* in l. 2. C. de ordin. cognit. Platea in l. de submersis, nu. 1. C. de naufrag. lib. 11. & Luc. de Penna in l. 2. in fin. & ibi Bar. nume. 2. C. eod.

7840 L. Paulus. 43. ff. de re iud. l. siquis separatim. §. quoties ff. de appellat. & l. 1. C. si plu res vna sententia fuerin. condemna. l. 4. tit. 27. par. 3. Doctores vtrobique, & Boerius decision. 310.

7841 L. Moschis. ff. de iure fisci. l. rem hære ditariam. ff. de euiction. & l. pignoris. ff. de pignoribus. l. quandiu. C. de distractionepi gnorum, & ibi Bald. Salic. & omnes, Neuizanis de pignoribus. 1. m# bro. 8. parte princip. num. 48. &. 1. membro. 6. par. nu. 20.

7842 Suarez in repetitio. l. post rem. in declaratione. l. fori, ibi: *Que las c#plades.* pagin. 293. col#n. 2. num. 14. ff. de rc iudicat. per gloss. in l. mulier. 20. ff. qui potiores in pignor. habean. quam dicit fa mosam, & pro bat dict. l. rem hæreditariam, & l. 2. §. ex his. ff. de verbor. obligat. & d. l. Moschis, & l. 1. & 2. C. si vnus ex plu ribus hæred. Couar. in lib. 1. variar. c. 7. num. 7. vbi dicit hanc esse commun. opinio. & secund. eam pron#tia tum, Anton. Gomez in 1. tomo. cap. 12. num. 17. versi. *quartó limita,* & in 2. tom. c. 12. num. 1. versi. *quod tamen limita,* post Abb. consi. 33. nu. 8. Salic. in l. 1. nu. 1. & in Authent. hoc ita, n. 2. C. de duo bus reis. Gome. Leon in sua centur. allegat. 17. fol. 27. Ioan. Gutierr. in repet. l. nemo potest nu. 37. fo. 24. ff. de legat. 1. qui alios referunt ad hoc, ex quibus limitatur. l. 2. C. de hæreditar. actio.

7843 Vbi supra.

7844 Text. est in c. constitutus. de religiosis domibus: nam ibi nulla erat con stituta hypote ca generalis, seu specialis, secundum Abbatem ibi nu. 8. & alios, & Gomez Le# vbi supr. n. 4. vbi expresse ita resoluit c# tra Couarruu. asser#s ita fuis se decisum in senatu Hispa lensi.

7845 L. 10. titul. 12 par. 5.

7846 In l. reos. §. c# in tabulis, ver bo, *videbantur,* in. 1. ff. de duo bus reis.

7847 Vbi supra.

7848 L. plane. ff. familiæ h#rcis.

7849 L. si creditor. §. fin. ff. de distractione pignor. ibi: *Nullam esse venditionem, vt pactioni stetur,* & quæ tradit Sua rez in repet. l. post rem. 1. limitatio. ad legem regni, nu mer. 7. pagin. 290. Couarr. in d. lib. 3. variar. c. 7. nu. 6. Ioan. Gutierr. in repet. dict. l. nemo potest nu. 30. & 31. & 38. ff. de legat. 1.

7850 Bald. in d. l. 1. nu. 3. C. si plu res vna sententia condemna sunt. Abb. d. consil. 33. nu. 8. Salic. in l. 1. & in Authen. hoc ita, nu. 2. C. de duobus reis. Anto. Gomez in 2. tomo. c. 12. nu. 1. versi. *quod tamen limita.*

7851 Glo. fin. in fi. in dict. l. 1. C. si plures vna sententia fuer. condemna. & ibi DD. communiter, & multi alij ex supra citatis.

7852 L. fi. C. de offic. assess. Authen. de iudic. 9. 1. l. 9. titul. 5. & l. 9. & 31. tit. 6. lib. 3. recop. Pute. de Syndic. verb. *asseßor.* c. 1. nu. 30. fol. 130. Grego. in l. 2. tit. 21. part. 3. verb. *deuen.* Auenda. in c. 10. Prætor. 2. par. nu. 6. qui con trarium non te nent, vt visum fuit Azeued. in d. l. 9. tit. 5. nu. 1. idem sen tienti post Auil. in c. 9. Prætor. glo. 1. n. 1. & in fi. & glo. 2. & Matien. in dialog. relator. 3. p. c. 24. num. 6.

7853 Cap. cum ex officij. de pr#scriptio. c. cum sit Romana, de Simon. c. iam nunc. 18. q. 1. c. cum secundum, de præ ben. c. precariæ. 10. q. 2. gl. in c. cum ab om ni, verbo. *præter*. de vit. & honestat. cler. nam, vt vulgò dicitur, *Cum labor est damno, mortalis crescit egestas.* Azo in s#ma col#n. 1. C. de sportul. glo. in Authen. de iu dic. §. *ne autem lab or fiat sine mercede.*

7854 In lib. casuum conscien. quæ stion. 110. in fin. fo. 305.

7855 Gloss. fin. per tex. ibi, in cap. nouit, de appella. & post DD. ibi Bart. in l. si quis. §. 1. ff. de pœnis. Ias. in l. fi. nu. 9. C. de iudic. Cardi. in Clemen. fin. §. eo rundem, nu. 5. de for. comp. Montal. in Re pert. ll. regn. verb. *recusans.* fol. 99. col. 1. in princ. Auenda. in cap. 23. Prætor. 2. par. nu. 10. in fin. & alij plures.

7856 Dict. glo. fin. & Didac. Perez in l. 4. tit. 8. lib. 3. ordin. col. 1087. ver sic. *dubitari.* licet contra teneat Auenda. vbi supr. n. 11.

7857 L. 3. & 4. titu. 17. libr. 3. rec.

7858 Capit. postremo. 36. de appellatio. repro bata communiter glos. fin. contrarium te nente in l. fin. C. de sentent. & i#ter loquu. omn. iudic. secund. Præposi t#. in. c. super co. 2. §. in causis, num. 12. & Phelip. Fr#c. ibi contra, & Ioan. Andre. & Abb. & De ci. ibi, nu. 15. de appella.

7859 L. 19. tit. 23. & l. vnic. tit. 31. c. 3. lib. 4. rec.

7860 L. 11. in. 2. par. tit. 21. libr. 4. recop.

7861 Auenda. in c. 17. Prætor. 1. par. nu. 2. vers. *tercio deducitur* Baeça de deci ma tutor. cap. 2. nu. 20.

7862 Dict. l. 11. in 1. part. & l 31. tit. 6. libr. 3. re copilat.

7863 L. 11. in fine, tit. 6. libr. 3. re copila. Auth. de non eligen. secund. nub. §. cum igitur, ibi: *Nec est lex tale quid dicens.*

7864 Cap. cum expediat. de electio. cum vulgatis.

7865 Dict. l. 11. in 2. part. tit. 21. lib. 4. recop.

7866 L. natura. ff. de præscriptis verbis.

7867 L. 21. titul. 5. & l. 1. & 31. titul. 6. libr. 3. & l. 11. tit. 21. lib. 4. recopil. facit Authen. de m#dat. prin cip. §. sit tibi, versi. *& non per mittere.*

7868 Auth #t. vt differen. iudic. §. fin. Bertrand. quæ in refert & sequitur Al beric. in l. di# functo, nu. 6. ff. de officio assessor.

7869 Licet contra te neant Bertr#. & Alberic. in dict. loco.

7870 L. 5. titul. 9. libr. 3. recopil. ibi: *Y aßi ordinarios, como delegados,* & ibi Azeued. nu. 2. & 3. & dicam infra libr. 5. c. 9. num. 15.

7871 L. 6. tit. 4. par. 3. & l. 7. titul. 17. lib. 2. ordi namen.

7872 Libr. 5. cap. 7. num. 19.

7873 Num. 39.

7874 Delegatus n# salariatus debet habere ex pensas, quando proficiscitur extra domi cilium. c. inter cætera, de offic. Ordin. gl. in c. cum ab om ni, verbo. *præter,* de Vita & honesta. cler. Authen. de iu dic. &. c. statutum. §. insu per, de rescrip. in. 6. l. 22. tit. 3. lib. 6. rec. Puteus de syndicat. verb. *poculenta.* cap. 2. nu. 1. fol. 255. & verb. *corruptio.* c. 3. nu. 3. fol. 161. Amedeus in eod. tract. nu. 164. fol. 60. Couar. in regu. pecca tum. 2. p. §. 3. num. 2. versic. *sicut.* de regu. iur. in 6. Neuizanis in Silua nuptiali, libr. 5. num. 97. versicu. *amplia.* 3. Auen. in c. 2. Prætor. nu. 1. post princ. & Gregor. in distincte in l. 6. glo. *no reciban.* post med. tit. 4. par. 3. Si manc. de Catholic. institu. tit. 34. nu. 44. Azeue. in l. 1. num. 18. tit. 6. lib. 3. reco. gl. in pragm. sanctio. 1. tomo. titul. de electio. c. ficut. §. & vt omnia, verb. *recipere.* Vide quæ tradit Tiberius Decia. in 2. tom. crimin. libr. 5. c. 24. n. 13. secus est in iudice, ordinario, qu# do de mandato principis transit de vna prouincia in aliam, quia n# potest recipere quicquam à prouincialib#, vt tenent dict. gl. in verb. *præ ter.* per tex. in Authen. dem# dat. princ. §. il lud tamen. Auil. in c. 1. prætor. gl. *puestos.* & Oroscius in l. plebiscito, n. 2. & seq. vers. *modo salarium.* col. 473. ff. de offic. præsid. l. 5. tit. 6. libr. 3. recop. & Matienço de relatore. 3. p. cap. 24. nu. 6. Ioan. Gars. de exp# sis c. 21. nu. 5. & seq. neque quando c#mit titur. ordinario causa, de qua alias erat cogniturus Felinus in c. de hoc. col. 2. de symonia. Neuiza vbi supr. ne, dum sump tus quæritur, prædo grassetur. c. militare. 23. quæs. 1. & Maior#. Imp. lex in lib. leg. nouell. titu. 1. de curialib. *Re ctori prouinciæ totius anni tempore n#plus qu# triduo vna ciuitas sub ministræ re concedebat, aut si diutius voluerit commorari, de propio sibi sciat eße viuendum.*

7875 Supra lib. 2. c. 12. nu. 12.

7876 Innoc. in cap. sua, de offic. vi car. Ias. in l. ait Prætor. nu. 7. ff. de re iudic. & ibi Alexan. & est gl. c#mu niter approbata in l. qui iurisdictioni. ff. de iurisdic. om ni. iud. quod appellatione iurisdictionis venit sim pliciter ordinaria, vt latius dicetur in c. seq.

7877 In fra libr. 3. c. 8. nu. 68. & præter ibi dicenda, facit text. in l. Seio amico. ff. de annuis legat. ibi: *Sicut pecunia, ita & labor æstimation# habet.* Auth#. de iudic. §. ne autem, ibi: *Ne autem labor fiat sine mercede.* l. Titia. §. qui Marco. ff. de annuis legat. l. si mihi & tibi in princ. ff. de legat. 1. & l. tutorem. ff. de his quib. vt in dign. Couarr. lib. 3. variar. c. 13. nu. 6. Gre gor. in l. 60. tit. 5. p. 1. glo. 3. & Humada in scholijs ad eum ibi, & Menochi. de Arbitr. centur. 3. casu. 223. maxime num. 8. & 9. post Bar. in Auth. vt iudic. sine quoq. suffrag. §. illud tamen. per tex. & glo. ibi. verb. *periculum,* & post alios plures Doctores citatos ab istis, & in dict. nu. 68.

7878 Psalm. 8. *Constituisti eum super opera manuum tuarum.*

7879 In l. 26. tit. 1. par. 7. Gregor. in l. 4. tit. 17. par. 3. gloss *de morir.* l. iustissi mè. ff. de ædilit. edict.

7880 Ad Hebræ. 1. & Gregor. in dict. l. 26.

7881 L. in pecudum. ff. de vsuris. & in l. in pecudum. ff. de rerum diuis. Petr. Gregor. de Syntagm. iur. 3. par. libr. 22. c. 6. nu. 8.

7882 L. reprehend# da. C. de institution. & substitut. l. isti qui dem. ff. quod metus caus. l. Iulianus. ff. si quis omissa caus. testam. l. si adulterium cum incestu. §. imperatores, ibi: *Nam cuius famæ,* &c. ff. de adulter. d. l. iustissime. ff. de ædilict. edicto.

7883 Iustinian. in titulo. institu. de iur. person. Hermog. in l. 2. ff. de statu homin. Paul. in l. iustissimè 44. ff. de ædilit. edict.

7884 Cap. 1.

7885 Aristot. lib. de mund. ad Alexand.

7886 L. penul. C. de his qui accus. non possunt, ibi: *Existimatione caput & fortunas perituras.*

7887 Vlpian. in l. imperium. & l. 3. ff. de iuris. omn. iud. Iusti nia. in Auth. vt omnes obed. iud. prouint. §. si igitur. l. pen. C. qui accus. non poss. vbi ait: *Maiori cura in uigilare debet prætor in administratione causarum criminalium, quæ profe cto grauiores sunt ciuilibus, nam in illis agitur de maiori pe riculo, & non so lum de fortunis, sed etiam de capite & æstimatione ciuium, de tutella & statu ciuitatis conser uandis,* quia c# maiorpotestas sit animaduertere in corpus, quam de forrunis seu bonis cognoscere, ideò ista potestas animad uert#di, & imperium in cor pus per excellentiam dicitur potestas, quia hæc præcipua & maxima sit i#n iudicijs, Petrus Grego. de Syntagm. iur. 3. par. lib. 32. &. c. 24. nu. 1. & 2. & lib. 47. c. 12. nu. 7. & c. 13. num. 5. Tiber. Decia. in tract. crim. libr. 2. cap. 1. n. 4. Marinus Freccia de sub feud. Baron. lib. 2. §. incip. *secunda autoritas.* pag. 267. nu. 20. & seq. Conrad. in curiali breuiar. li bro. 1. ca. 9. §. 3. pegin. 222. num. 1.

7888 Bart. in l. si c# exhibuissent. ff. de public. & in l. 1. §. dominus, & ibi Ioan. Igne. ff. ad Sylla. Chas sane. in c#sue tudin. Burgum. tit. *de toidis.* fo lio. 32.

7889 Dict. l. 4. tit. 17. par. 3. De bent enim iudices delegati habere easd# qualitates, quas iudices ordinarij, de quibus Auil. in proœ. CC. prætor. gloss. *Qualesquier.* n. 7. & sigillatim tradidimus su pra in multis capitibus. 1. libri.

7890 Cuius & aliorum in proposito meminit Petr. Gregor. in Syntagma. 2. par. lib. 7. c. 1. nu. 3. & 4.

7891 Contra Andre tionem.

7892 Psalm. 71. & Psalm. 31. & Deutero. c. 1.

7893 *Non prætoris erit stultis dare tenuia rerum Officia, atque vsum rapidæ per mittere vitæ.*

7894 L. 8. tit. 1. libr. 8. recop. Parlador. lib. 2. re rum quotid. c. 1. numer. 23. pag. 10.

7895 Notatur per omnes in l. 1. in fin. C. quan do imperat. in ter pupil. & mi serab. pers. cogn. & in. c. sta tutum. §. cum vero, de rescript. in 6. & tradit Bar. in tractat. repræsal. in 2. q. 2. qu#stionis princ. Tiberius Decia. in. 1. tom. crim. libr. 4. c. 6. nu. 1.

7896 Glos. in l. qui procurator#. ff. de procurat. l. 48. titul. 18. part. 3. & ibi Gregor. verb. *qual es libre.* L# celot. de attenta. 2. p. c. 8. nu. 4. Authen. ad hæc. C. de iudic. c. vt debitus, de appella tio. cap. super quæstion#, de offic. deleg. Ioan. Andre. & Abb. in c. cum Bertoldus de re iud. post Innoc. & Hostien. Bar. in l. more. ff. de iurisd. omn . iud. & in l. a diuo Pio, col. 2. ff. de re iudic. An gel. in d. l. qui procuratorem, & Abb. in c. cum super, co. 3. de caus. pos ses. & prop.

7897 In comentar. de bell. Gallic. *Aditus vias que in Sueuos per quirit,* & l. 3. tit. 17. p. 3. & per totum, tit. ibi: & quæ tradit Azeue. in l. 1. titul. 1. lib. 8. rec.

7898 L. 2. ff. de origin. iur.

7899 Lib. 2. contra Apion.

7900 L. 3. tit. 17. p. 3. & l. 8. tit. 1. lib. 8. & l. 10. tit. 9. lib. 3. recop. c. 1. in fin. de milite vassa. qui contum. est, & ibi glo. in feud. Marti. Laud. in tra cta. de official. domino. q. 16. Azeue. in l. 2. nu 1. titul. 1. lib. 8. rec.

7901 Gregor. in d. l. 3. part. gloss. 1. & in l. 2. gl. 1. & 2. eod. tit. & part.

7902 Dict. l. 8.

7903 Auenda. in c. 20. Prætor. 2. par. Parlador. lib. 2. rerum quo tid. c. 1. n. 23. pag. 10. & nu. seqq.

7904 Supr. libr. 3. c. 15. nu. 72.

7905 Azeued. in l. 2. nu. 4. titu. 1. lib. 8. recop.

7906 L. Pr#sides. C. de offic. recto ris prouin. l. illicitas. §. ne pot#tiores. ff. de offic. præsid. facit ca. 1. in fi. & ibi gl. de milit. vassa. qui contum. est in feud. l. 1. tit. 17. par. 3. & l. 23. tit. 3. lib. 6. recop. versic. *y si querellosos ouiere.*

7907 L. 9. tit. 17. p. 3. & l. 7. tit. 1. lib. 8. recop. & ibi Azeued. & de iuramento iudicum dic# infra libr. 3. c. 5. nu. 19

7908 Vt tradit Aze ued. in l. 1. tit. 1. numer. 32. cum sequent. libr. 4. recopil. & in l. 2. num. 10. titul. 1. lib. 8. & dixi supra hoc libro cap. 16. numer. 89. & vide dicenda in gloss. se quenti.

7909 L. 2. in fin. & l. 7. tit. 17. par. 3. l. 15. titul. 5. lib. 3. rec. Peregrina in ver bo, *inquisitio.* 1. part. fol. 252. versic. *quarto quæro.* Grego. in dict. l. 2. Auil. in cap. 40. Pr#tor. glo. 1. & facit Auen dan. in cap. 10. Prætor. 2. par. nume. 5. Azeue. in l. 10. tit. n. 3. 9. lib. 3. re copil. Parlad. lib. 2. rerum quo tid. cap. 1. numer. 22.

7910 Vt refert Petrus Grego. de Syntagm. iur. 3. part. lib. 47. c. 25. nu. 22.

7911 Cicer. in vltima actione in Verr#, ibi: *Ad senat# deuenient, qui de Verre sup plicium sumat, non est vsitatum, non est senatorium.* Budæus in annotation. ad P#dect. su per l. fin. ff. de senatorib. pagina. 236. in fine.

7912 In Nerone. c. 17. & in Domiciano ca. 8. & Budæus vbi supr. pag. 239. & Petrus Gre gor. vbi supra, c. 22. nu. 7.

7913 Quidquid ten tauit probare de iure communi. Puteus de Syndica. in princip. verb. *de excessibus Baronum.* cap. 2. fol. 88.

7914 Quia extra te rritorium ius dicenti impune non paretur, l. fin. ff. de iurisdict. omni# iudic. cap. fin. de constitutio. in 6. l. 7. tit. 4. part. 3. Graci# regul. 256. Abb. in capit. cæterum, colum. 5. de iudic. & in cap. pruden tiam, col. 4. & 5. de offic. de legat. Bald. in l. 1. quæst. 6. de offic. consul. & in l. fin. ff. de offic. præfect. vig. Marin. Freccia de subfeud. Baron. lib. 2. pag. 345. nume. 1. & seqq.

7915 L. 14. & ibi Matien. ieiu. ne tamen, glo. 2. tit. 10. lib. 5. recopila.

7916 L. 4. tit. 7. Lib. 2. recop.

7917 Vbi supr.

7918 L. 4. tit. 1. libr. 2. & l. 2. & 3. tit. 9. lib. 3. reco. Didac. Perez in l. 4. titu. 15. lib. 2. ordi. in princip. col. 590. & Azeu. in d. l. 2. & latius dixi lib. 1. c. 7. nu. 18.

7919 L. 5. tit. 4. part. 3. Azeued. in dict. l. 2. glo. 2. text. in princip. ff. §. & pri mo quidem an no, cum seqq. Bar. & Angel. in l. quidam con sulebant. ff. de re iudic. & latius diximus lib. 1. c. 6.

7920 Lib. 2. Genial. dier. cap. 2. fo. 54. ad fin.

7921 In l. 2. ver. si. *ex actis.* & versic. *deinde.* ff. de origin. iuris, & Orosc. in rubr. ff. de offic. qu# stor. nu. 7.

7922 Pro Sexto Ros cio Amer.

7923 In d. l. 2. §. & quia, vt diximus. ff. de origine iur.

7924 *Siquis hominem liber# dolo sci#s morti dica, parricida est,* de qua meminit Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. lib. 9. cap. 14. nu. 1.

7925 Cicero pro Cluentio, Valerius lib. 8. ca pit. 4.

7926 Libr. 5. cap. 9: & lib. 6. c. 1.

7927 Cicer. ad Piso nem, & sic de bet intelligi. l. 1. ff. ad legem Cornel. de sicar. dum agit de eo qui publico iudicio præest pro pr# tore, & quæstore. Petr. Gre gorius de Syntagmat. iur. 3. par. lib. 32. ca. 10. nume. 3. & lib. 47. cap 23. nu. 6. & illud Ciceronis pro Rabirio, *Iudex sedebat, prætor quærebat.*

7928 In bello Catilin. Petr. Gregor. d. cap. 10. nu. 3.

7929 Budæus ad l. vlt. ff. de munerib. & hon. char. mihi. 110. vbi alios citat, & in. l. fi. ff. de senator. charta. 124.

7930 Libr. 4. de republ. apud No nium, ibi: *C#so ris iudicium nihil damnato affert præter ruborem, itaque vt omnis ca iudica tio versatur t#tummodo in nomine, animaduer sio illa ignominia dicta est,* & de dignitate Censorum tra dit præter alios Bud#us in annotation. ad l. fi. ff. ff. de senator. pag. 212 & seqq.

7931 In Catone ma iore.

7932 In 2. tom. crimin. lib. 9. cap. 29. nu. 20.

7933 De Syntagm. iur. 3. par. libr. 47. c. 36. n. 3. & de his Irenarchis, seu la tr#culatoribus deputatis ad inquirenda, & punienda de licta militum, tradit idem Petrus Gregor. ibid. 2. par. lib. 19. c. 18. n. 6. & 7.

7934 L. Diuus Adrianus. ff. de custo. reor. l. munerum. §. Irenarchæ. ff. de muner. & honor. l. vnic. & ibi gloss. C. de Irenarch. li bro. 10. & l. 1. & ibi gl. C. de decurion. libr. 12. & tradit Petrus Greg. vbi supr. c. 38. nu. 9. post Marc. Mant. singul. 20. in fin.

7935 Vt refert Alexan. in d. libr. 2. Genial. dierum. c. 2.

7936 L. qui dam c# sulebant. ff. de re iud. text. & gloss. *magisiratus*, in l. certi iuris. ff. de iudic. l. 18. & 22. tit. 9. p. 2. & l. 5. tit. 22. p. 3. resoluit. Bart. in Authen. de iudic. in princip. vsque ad fi. & est magis comm. sec#d. Ias. in d. l. cert. nu. 3. & Auil. in c. 36. Prætor. glo. *firmadas*, nu. 5. & alios plures quos retuli supra libr. 1. c. 6. n. 16.

7937 In dict. Auth. de iudic. in princ.

7938 L. obseruandum. ff. de iudic. & l. 20. tit. 4. p. 3.

7939 Lib. 1. c. 3. nu. 65. & 68.

7940 Vt in l. congruit. ff. de of fic. præs. & An gel. de malefic. verb. *hæc est quædam inquisitio.* nu. 3. & Amede. de Syndicat. post nu. 30. versic. *Tertia propter.* fol. 42. & Ma rant. de Ordi. iud. 6. par. c. 2. de inquisitio. incip. *tertio mo do*, nu. 31.

7941 Clarus in practic. §. fin. q. 5. nu. 1. & Gregor. in l. 3. tit. 17. p. 3. glo. 1. & in l. 2. glos 1. & 2. Can. tera in pract. q. 4. nu. 2. Azeue. in l. 1. titul. 1. lib. 8. recop. nu. 24.

7942 Bar. in l. 2. §. si publico. ff. de adult. Luc. de P#na in l. si vacantia, co. 2. de bon. vac. libr. 10. Bal. & Salicet. in l. ea quidem. C. de accusa. Angel. in tract. malefic. verbo, *hæc est quædam inquisitio.* Peregrin. verb. *inquisitio* 1. p. fo. 252. verb. *quibus.* Montal. in l. 11. titul. 20. lib. 4. fori, ver. *el Rey sepa læ verdad.* Didac. Perez in l. 24. tit. 11. libr. 4. ordin. glo. *deuen*, versi. *notan dum*, col. 1556. late Marian. in c. qualiter, el 2. de acusatio. op time ægidius Boss. in pract. tit. de inquisitio. fol. 41. & Iul. Clarus in practic. §. fin. q. 3.

7943 In dict. c qualiter & qu#do in 2.

7944 L. vbi cœptum. ff. de iudic. An gel. in tractat. malefic. in. p. *fama publica.* co lum. fi. Greg. in l. 1. verbo, *querellando.* tit. 17. p. 3. Feli. in c. ex tenore 15. cum seqq. de rescrip.

7945 Clem. 2. & ibi gl. vt lite penden. Abb. col. 1. Decius nu. 2. Barbac. 3. in c. gratum, de offic. delega. Montagn. & Boeri. in tract. de authoritat. magn. Consil. tit. de ordi. consistor. regij, n. 57. & seq. Rebuf. in tract. de reuocatio. q. 5. nu. 47. & q. 10. nu. 87. Couar. in c. 9. practi. nu. 3. & q. 10. nu. 87. l. solent. §. sicut au t#, ibi: *Non autem debent in c# sulto Principe hoc facere.* ff. de offic. procons.

7946 Coua. vbi sup.

7947 Vt in fra dicemus, nu. 45.

7948 Cap. 1. in fin. & ibi glo. de milit. vassal. qui contu. est, in feud.

7949 L. iudicium. soluitur. ff. de iudicijs, & l. & quia. ff. de iurisd. om. iud.

7950 Palac. Rub. in proœm. rubr. de donatio. in ter vir. & vxor. num. 7. & 8. & ex Decio & Matthæo de Afflictis re soluit ægidi. Boss. in pract. crimin. tit. de regalijs. num. 34. pag. 675.

7951 Bal. in cap. vt nostrum, extra de appellatio. notatur per DD. in c. cum M. Ferrarien. in fin. extra de c#stitut. Chas sanæ. in Catalag. glo. mund. 5. p. considera tio. 24. nu. 92.

7952 Auil in. ca. 5. Prætor. glo. 1. nu. 12.

7953 Abb. in d. ca. vt nostrum. Boe ri. in tracta. de Ordine gradum. 2. p. tit. de Ordine consistorij regij. num. 60.

7954 In c. cæterum, & ibi Abbas, Butri#, Domi nic. & Feli. de rescript. Innocen. in c. cum contingat, de rescript. c. dudum, & capit. pen. de præb#. in 6.

7955 Decisio Rotæ in nouis 459. Archidia. in c. sæpe, de officio deleg.

7956 Cap. audita, de restitu. spoliat. c. 1. §. ex parte, &. §. adijcie batur, de concessio. pr#b. & l. si fortè. ff. de offic. præsid. Bald. in l. falsus, nu. 21. C. de furt. & in l. 1. num. 8. C. de satisdan. Alios refert Gregor. in l. 21. glos. 1. in med. titul. 4. p. 3. & alios Couar. in c. 9. practicar. num. 7. versi. *cæterum,* & versicu. *igitur.*

7957 Innocen. in. c. qualiter. de ac cusatio. Bar. in l. Barbarius. n. 18. ff. de offi. Prætor#. Roma. in l. is qui. ff. de verbor. obligat. & id# singular. 60. & Cardin. consil. 155.

7958 Idem Innoc. in c. ex c#que stione, de resti tut. spolia. Archidiac. in ca. 3. de probatio nib.

7959 L. si quis alicui. §. morte. ff. mandati. gl. verb. *ignorassent.* in l. eius qui in prouintia. 41. ff. si cer tum petat. Speculat. tit. de iu dice deleg. §. restat, num. 5. versic. *quid si delegatus ignorans.* 1. p. Bart. in l. more maiorum, nu. 18. ff. de iurisdict. omn. iud. & di ctam glo. dicit communem Alex. ibi, & est similis in cap. cum venissent, de testibus, licet Innoce. in c. licet vndique de offic. delegat. dicunt non ipso iure, sed ope ex eptionis acta reuocari: vltra quos idem tenent Gre gor. in l. 12. verb. *otorg#do,* tit. 22. p. 3.

7960 De hac incita tiua est. l. sæpe & ibi gl. cum l. seq. ff. de offic. præsid. & tex. in ca. licet in corrigendis, & ibi Innoc#. Bal. Felin. L# fran. & alij, de offic. ordin. & & in c. irrefragabili. §. exces sus, eod. titul. Roman. in l. 1. §. si quis simpliciter. col. 4. ff. de verb. obligat. Tiber. Decian. in 1. tom. criminal. lib. 4. cap. 25. nu. 16.

7961 Vbi supr.

7962 In Authen. de mandat. prin. §. sit tibi. in fi. ibi: *Si veró cum te non adierit, ve nire ad hanc re gi# præsumpserit dignitat#, & remittemus eum cum omni correctione, & resp# sum non dabimus* vbi glo alia iu ra citat, & est l. 10. tit. 9. lib. 3. recopil.

7963 L. 32. titu 4. l. lib. 2. rec.

7964 L. & si prætor, & ibi gloss. ff. de offi. eius cui mand. est iuais dict. c. licet, & glo. *specialiter,* in l. 1. C. ne lic. potentio, gl. fi. inc. ijqui, #pr# ben. in 6. Inno. in dict. cap. licet, vers. *item à contrario,* & ibi Abb. nu. 3. Felin. num. 1. & alij DD. Ang. in dict. l. 1. nu. 2. & 3. Ias. in l. 1. §. & post ope ris num. 2. & se quent. vbi dicit commun#. ff. de nou. ope. nun. & in l. ius autem ciuile, num. 2. vsque ad 9. ff. de iustit. & iur. Orosc. in l. etsi, nu. 5. col. 503. ff. de offi. eius cui manda. est iuris. Alexand. in l. 1. §. si quis simpliciter, nu mer. 11. & ibi Alciat. nu. 65. & eius additio ponit. 9. limitationes, pagin. 149. & Molin. n. 84. cum antecedent. & seq. ff. de verbor. oblig. Bonifac. in Pereg. verb. *iudex.* q. 11. fo. 265. gloss. *suæ* in princip. col. 2. Deci. consil. 36. num. 8. col. 5. versic. *tertioaduert#dum,* qui tenent, quòd quando incitatur iurisdictio ordinaria, non magis illud attenditur, quam quod statutum est simpliciter de

iure c#muni, & in dubio per literas mo nitorias non c#setur alterata iurisdictio ordinaria. Bal. in l. sæpe. ff. de of fic. præsi. Auil. in cap. 9. præt. gloss. *comißion,* num. 2. & seq. Azeued. in l. 9. tit. 6. lib. 3. reco pil. num. 3. & Parlador. lib. 2. rer. quoti. cap. fi. 2. p. §. 3. n. 7. Gracian in regul. 255. in fin. Decian. in 1. tom. crim. libr. 4. c. 25. nu. 16. versic. *& nota,* cum nume. sequent.

7965 Capit. cum ab omni, & ibi DD. de vit. & hon. cler. commun. opin. sec#d. Ias. in d. §. siquis simpliciter. num. 5.

7966 Auth. de mandat. princip. §. illud, ibi: *Præcipimus ad alias te ire prouincias,* additio Alciat. in dict. loco. nu mer. 65. Boer. decis. 151. nu. 5. Puteus de syndi. verb. *salarium,* in c. 2. Ias. in l. ius ciuile. ff. de iust. & iur. Parlad. lib. 2. rerum quo tid. c. fin. 2. par. §. 3. nu. 8.

7967 In dicto capit. licet in corrigendis, de offic. ordin. & in locis supra citatis, & Decian. vbi supra numer. 19.

7968 Innocent. & Bald. in fin. in dict. c. licet.

7969 Boer. decisio. 151. nu. 5. 6. & 7. additio. Alciati in d. §. siquis simpliciter, num. 68. versi. *in practica tamen.* Feli. Molin#. & Auiles vbi supra.

7970 Abb. in ca. c# ex officij, nu. 23. de præscriptio. dict. addi tio Alciat. nu. 69. versic. *tertio limita.*

7971 Capit. nisi essent, & ibi Imol. de præbend. Iacobus Butricar. in l. qui procurato rem dat. in princip. & ibi Bal. ff. de procurat. Idem Bal. in cap. si inter pares, de lege Conrad. idem Butric. in l. sæ pe. ff. de offic. pr#sid. Angel. in l. si vacan. C. de bonis vacant. libr. 10. Ias. in dict. l. 1. §. & post ope ris. nu. 4. vers. *ego autem.* ff. de noui oper. & in l. ius autem ciuile, nu. 8. versi. *quarto istam.* ff. de iustit. & iur. & alij vbi supra, Orosc. in l. & si, nu. 40. col. 504. ff. de officio eius cui mand. Tiber. Decia. in 1. tomo crimi. lib. 4. c. 25. nu. 15.

7972 Moli. in dict. §. siquissimpliciter. l. 1. num. 91. ff. de verbor. oblig.

7973 Addit. Alcia. in l. 1. §. siquis simpliciter, n. 67. vers. *tertio adducitur.* ff. # verbor. oblig. quanuis contrarium tenete DD. in cap. cum ex officij, & ibi Feli. nu. 34. de præscriptio. tenet Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 4. c. 25. n. 24.

7974 Cap. 1. de rescript. in 6. Specul. tit. de citatio. §. 4. versi. *vt autem.* Federicus de Senis consi. 125. ordinarij iuris dictio est firmior Archidia. in cap. si episc. 2. q. 6. Ca millus Plautius in l. 1. ver sic. *delegatam.* n. 20. ff. #offi. eius cui m#d. est iur. & alij quos refert & sequitur Pute. de syndic. verbo, *iudíces ad syndicat#.* c. 2. fol. 96. nu. 23. in med. Marant. de ordin: iud. 4. p. distin ctio. 5. nu. 36. ita intelligunt Abb. Felin. & alij relati ab Auil. in in dict. cap. 9. prætor. gloss. *comission.* numer. 10.

7975 Bart. in l. si pupillus. ff. ad l. Falc. dict. addi. Alcia. vbi sup.

7976 Authen de iu dic. §. ne aut#. c. cum ab omni, de vita & honest. cleric. & ibi gloss. & Doctores, & est commun. opinio, secundum Ias in di cto. §. siquis simpliciter, nu mer. 5. & Doctores in cap. licet in corrigendis, de offic. ordin.

7977 L. 1. §. 1. ff. quis & â quo appelle. Abb. in cap. cum ex officij, nume. 18. & ibi Doctores. de præ script.

7978 Isto cap. num. 236. & seq.

7979 Ange. in l. ius autem ciuile. ff. de iustit. & iur. Bald. in di cto cap. licet, in fin. Ias. in dict. l. 1. §. & post operis, nume. 1. ff. de noui oper. hoc tamen contro uersum est, ex his quæ refert Gracian regu la. 43. nu. 6.

7980 Cap. verum, de rescript. & ibi Doctores, & in cap. pastoralis, & capit. cum contingat, eodem tit. Auenda in cap. 19. Prætorum 1. par. num. 3. versi. *ex quo in fertur*, Azeue. in l. 1. titul. 1. nume. 35. lib. 4. recopilatio. Ioann. Gutie rrez lib. 3. practicar. quæst. 24. nume. 13. & est l. 2. in fin. tit. 1. libr. 8. recopil.

7981 In cap. cum tan to, num. 5. de c#suetud. Iul. Clar. in pract. §. fin. qu#stio. 57. nume. 15. & quæ dicam in fra libr. 5. c. 10. num. 22.

7982 Felin. in cap. de hoc. col#n. 2. de Simon. & Neuizanis in Silua nuptiali lib. 5. nu. 97. versi. *amplia tertio.*

7983 L. 11. tit. 21. lib. 4. & l. 31. tit. 6. libr. 3. re copilat.

7984 L. 15. titul. 6. lib. 3. recop.

7985 L. 1. titul. 10. cap. 10. lib. 3. recopil.

7986 L. 7. tit. 6. lib. 3. recopil.

7987 Authentic. de iudic. §. ne au tem. l. 1. C. de offic. asses. l. 51. titul. 18. part. 3. & ibi Gregor. & in l. 10. ibi. & in l. 3. tit. 1. part. 1. gloss. fin. & titul. 27. part. 2. l. & virtutum. C. de statu. & imag. & ita est intelligendus Felin. in cap. de hoc, col#n. 2. de simon. & Neuizan. in silua nupt. cap. incip. *& vt melius.* num. 97. versic. *amplia tertio.*

7988 L. excepto. C. locati. Bald. in l. item quia. ff. de pact. Marti. Lauden. in tra cta. deofficial. Dominorum. qu#str 72.

7989 Glos. celeb. in cap. fin. & ibi Abb. de iur. pa trona. text. in Auth. de non elig. 2. nub. §. cum igitur. ibi: *Nec est lex tale qnid dicens.* Bal dus in Auth. ex testamento, nu. 5. C. de secund. nup. Ias. in l. cum quidam, nu. 16. ff. de liber. & po sthu. & in l. q# te mihi. ff. si cert. petat.

7990 Auth. sed hodiè, & Auth#. generaliter. C. de Episcop. & cler. l. multis. C. de prin. agen. in reb. libro 10. & l. in sacris. 2. § modum. C. de pro xim. sacrorum serin. eod. lib. & vtrobique Pla tea ibi num. 3. hic num. 5. & Auth#. de sanctiss. Epis. §. si quis Episcopus versi. *sportularum*, Auth. offe ratur & ibi gl. presbyteris. C. de lit. contest. Ioan. Gars. de exp#s. cap. 21. nu. 12. & 18. ad fi. gl. verb. *necessaria*, in. c. inter c#tera, de offi. ord. & glo. verb. *præter*. in cap. cum ab omni, de vit. & honesta. cler. l. 31. ad fin. tit. 18. lib. 3. Recopila.

7991 Sportula propriè fuit dicta ab sporta, in quaobsonia & victualia diuites Romani quotidiè præstabant clienti bus aulicis pri mo mane salu tantibus domi nos, in quor# domibus tota die aderant; de quo vocabulo vide Alciat. lib. 3. dispun. c. 17. Ferra. Monta. æ mil. Ferretum & Bald# in §. tripli. Insti. de actio. Budæ. in annota. ad l. si mulier.

6. per text. ibi. ff. de dona. intervir. & vxor. pagi. 783. & vltra ipsos Ioann. Garsi. vbi supra, num. 10. & seqq.

7992 Bar. in Auth. de iud. §. ne au t#. nu. 2. Ancha. cons. 201. Feli. in. cap. de hoc, nu. 7. de simon. Mati#. in dialog. Relator. 3. part. cap. 24. nu. 6. & Ioan. Gars. vbi supra.

7993 L. 31. titu. 6. lib. 3. & dict. l. 11. tit 21. lib. 4. Recopilatio.

7994 Tit. 10. lib. 3. & l. 7. tit. 6. eod. lib. Recop.

7995 L. 11. in fin. d. tit. 6. & l. vnic. c. 10. lib. 3. recopil. glo. verbo, *qualitercun que.* per text. ibi, in cap. statutum. §. insuper. de rescriptis in 6. & ita supradict. Bar. doctrinam (si Bar. est lectura illa) reprobat Neuizan. in Silua nupt. libr. 5. nu. 97. versi. *amplia se cundo & tertio,* & Auil. in ca. 9. Prætor glo. 1. in fin. Aut saluando Bar. dic, non esse c# trarium, dum a it posse delegatum vltra sa larium recipere iura, aut sportulas in constitutione sacra contentas, vt dicitur in Authen. de mandat. princ. §. sitt bi, vers. *& non permitte re*: ergo à contrario sensu, si nullæ contin# tur in lege, aut in rescripto, non debebuntur eis, vt iure nostro regio cauetur.

7996 Contra gloss. *moderatas,* ad fin. versic. *dic quod* in d. §. in super, & quis dicatur, & qua lis sit iudex ad vniuersitatem causarum, de clarat Bal. in l. à iudice, nu. 4. C. de iudic.

7997 Alex#. Ias. & Purpurat. in l. more, col. 7. & 8. ff. de iurisd. omn. iud. Chas san. in catalo. glor. mund. 7. par. considera. 20. versi. *c#tra rium tamen.*

7998 Dict. l. vnic. c. 1. & 2. & l. 2. tit. 10. libr. 4. recopil.

7999 Felin. in c. 1. de tregua & pace, num. 11. versi. *limita pri mo.* & nu. 13. & dixi supra isto lib. c. 14. num. 28.

8000 In c. 18. Prætor. 1 par. n. 6. in fin. & hodie est secus, vt in l. vnic. c. 1. & 2. tit. 29. lib. 4. recop.

8001 L. fi. titul. 23. libr. 4. & l. 9. tit. 6. lib. 6. rec.

8002 L. 2. titul. 26. lib. 8. recop.

8003 Supr. isto lib. c. 16. nu. 46. l. Præsides. C. de offic. recto prou. l. 2. tit. 1. lib. 8. recop.

8004 L. 10. & 14. tit. 9. & l. 5. tit. 5. lib. 3. recop. & ibi Azeue. in fin. & num. 13. & l. 2. & 8. tit. 1. libr. 8. recopila.

8005 Bal. in l. non so lum. C. de c#merc. & merc. & l. fin. C. ne sanctum Baptis. reit. Rebuf. in l. patrimoniales. C. de fundis patrimon. lib. 11. Authentic. de quæstore. §. si verò aliquis, facit Authen. vt different. iu dic. §. si verò, in 1. & Auth. de m#da. prin. §. sit tibi, vers. *& non permittere.*

8006 Augustin. in addit. ad Angel. de malefi. verb. *fama publica.* num. 54. Bal. & Salice. in l. neminem. C. de exhib#. reis. Conra. in curiali breuia. libr. 1. ca. 9. §. 3. pag. 267. n. 5. col. 2.

8007 L. 7. tit. 4. vers. *otrosi deuen.* & l. 1. tit. 27. par. 3. & l. 4. tit. 6. lib. 3. recopil. Auend. in ca. 17. Prætor & in c. 1. ibid. n. 11. versic. *item non solum.* cum col. seq.

l. 2. & ibi glo. *supponere*, in princ. C. de sportulis Authen. de iu dic. §. is qui causas, per totum, & dixi su pra lib. 1. c. 13. nu. 37.

8008 L. fin. in fi. C. de offic. magistri milit. & l. 2. C. de cohor tal. lib. 10. & l. vnic. C. de apparitor. comit. Ori#. eod. lib. & vtrobique Platea, Vincent. Cigaud. in opere aureo in ca. iudicum, fol. 95. col. 4. in fin. dicit, # non potest Ba ro opprimere subditos, nec etiam iudex, vel Ecclesia mi nistrorum numerum abundantem expen sis illorum creare, nisi solum illos qui sufficiunt ad custo di# & ad officium necessarium.

8009 Anno 93. cap. 54.

8010 Infra isto cap. num. 233.

8011 Cap. 54. *de las Cortes del año de* 93. Bellug. de Specu. Prin cip. rub. 31. §. quamuis carcer. num. 5. ad fin.

8012 Lib. 5. cap. 7. num. 6.

8013 L. cum antea. C. de arbitr. in fin. l. iubemus. C. de liberali caus. l. proponebatur. ff. de iudic. cap. audita, de restit. spoliat. c. quoniam Abbas, de offic. deleg. Bald. & Fel. & Barba. in cap. causamqu#, in 1. de testib. Ia cobin. in l. si longiuscol. 2. ff. de iudic. Re buf. in tractat. de euocation. q. 9. nu. 78. & seqq.

8014 In Topicis. *Pal lor vultus, rubor, & titubatio faciunt, vt minus fidei alicui adhibeatur.*

8015 L. 26. tit. 16. par. 3. ibi: *Catandolo todavia en la cara.* l. de minore, ad fi. ff. de quæstio. ibi: *Nam & ex sermone, & ex ea qua quis con stantia, qua trepidatione quid diceret, &c.*

8016 Authen. apud elo quentissimum. C. de fide instrum. l. 27. tit. 16. p. 3. & l. 28. tit. 6. lib. 3. recop. & dicam inf. libro. 3. c. 15. n. 45. & seqq.

8017 Clemen. 1. de offic. delegat. l. 9. tit. 17. par. 3. Bonifacius in Peregrina, verbo, *iudex,* fol. 266. glos. *delegatus.* col. 1. & verb. *testis,* fol. 501. col. 3. gl. *receptorias,* versi. *quæro.*

8018 Innocen. in c. quoniam con tra, de probationibus, Speculat. tit. de te ste. §. nunc tra ctandum, col. 2. c. constitutus. de fideiussor. & ibi Abb. 3. notabil.

8019 L. 3. §. 1. ibi: *Tu magis scirè potes, quanta fi des adhib#d a sit testibus. ff. de te stibus.*

8020 Infra libr. 5. c. 2. n. 63. & seq.

8021 Bart. in l. eos qui, num. 6. ff. de fals. Bal. in l. iusiurandum, nu. 3. C. de testibus. idem Bal. in l. fi. C. plus vale. quod agi. sed de hoc pauci curant, secundum Vincent. Cigaud in suo opere aureo. tit. *versi culus iudicum,* fol. 144. col. 1. Alex. cons. 56. col. 2. num. 2. vol. 2. & ista opin. seruatur in praxi, sec#dum Paz in practi. 1. tom. 5. par. c. 3. §. 9. nu. 6. vers. *qui testes.*

8022 Dict. l. 26. tit. 16 par. 3.

8023 De Catholic instit. tit. 64. nu. 24. vbi re fert Boerium.

8024 Vbi supra.

8025 Bal in l. fi. nu. 7. C. de testibus. Cachera. in decisio. Pedemont. 128. à numer. 7. c# seqq.

8026 L. edictum. ff. de iudic. Boerius in repet. l. c#sentane#. fol 13. in additio. C. quomod. & quan do iudex. Rebuf. in tracta. de enocation. quæstio 9. numer. 85.

8027 L 6. ad fin tit. 4. & l. 9. titul. 17. par. 3.

8028 In Authen. de testibus. §. si verò, versic *si verò quis dicat odiosum.*

8029 Infra lib. 5. c. 1. & 2. circa repulsas testium.

8030 Gloss. in cap. hortamur. 3. quæstio. 9. facit l. 23. ad fi. tit. 3. lib. 6. Re copil. Gregor. in l 1. titul. 2. gl ss. *assegura,* in fin. par. 7.

8031 L. vnic. C. ne liceat potent. & l. 4. tit. 16. & l. 6. tit. 22. lib. 8. recop. & dixi supr. isto lib. ca. 16. nu. 46. & libr. 2. c. 2. nu. 18.

8032 Cap. fin. de h#retic. in 6. Ab bas in ca. cum non ab homine, nu. 30. de iudic. Dec. in c. 2. nu. 25. de testib. Grego. in l. 11. glo. 2. tit. 17. par. 3. & alij relati ab Azeued. in l. 13. nume. 3. vers. *ex quibus,* cum anteced. & sequ#. tit. 7. lib. 3. reco. qui & Grego. falsò citant Abb. in c. prætereà, in 2. nu. 7. de spons. vbi con trarium tenet, & Segur. in di rector. iud. 2. part. c. 14. nu. 18. versi. *quod licet.*

8033 Cap. qualiter & quando, in 2. §. debet, de accusatio. & l. 12. tit. 20. lib. 4. fori, & dict. l. 11. part. & l. 1. & 3. titu. 1. & l. 2. tit. 12. lib. 8. recop. & l. 4. tit. 1. eod. lib. etiam in grauibus delictis, Socin. in regu. 406. & alij su pra citati. Didac. Perez in l. 11. tit. 1. glo. 2. lib. 8. ordin. Clar. in pract. §. fin. q. 49. n. 2. dicit c#munem Cæpol. consi. crimin. 65. & 66. Parisius consi. 2. nu. 255. vol. 4. Segura vbi supr. nume. 4. Azeued. in d. l. 4. nu. 5.

8034 L. 9. tit. 17. p. 3. & ita est ve ra practica, licet de iure c# muni inquir# d# moniri prius debet: quod ri diculum est, se cundum Boss. in pract. tit. de inquisitione. nu. 73. fol. 52.

8035 Capit. sanè. 2. de offic. delegati. c. studuisti. de officio legati. c. pastoralis. §. 1. de of fic. ordin. c. fi. 93. distinct. c. 1. 94. distin. Barb. singulariter in d. c. studuisti, & præter DD. in d. locis tradit Alexan. in rubr. ff. de offi. eius cuim#d. est iuris. & in l. 2. ff. de iurisd. om. iud. Felin. in c. consultationibus. §. sanè, de offic. delegat. Alciat. libr. 2. Paradox. c. 12. communis sec#d. Chassan. in Catalog. glo. mund. 7. p. con sideratio. 20. in princ. Bonifac. in Peregri na, verb. *appellatio.* fol. 45. co lum. 3. in fin. Ioann. Corrafius lib. 3. Miscellanear. cap. 19. Mandosius in d. tract. de mo nitor. q. 27. nu mer. 5. Anton. Cucchus institut. iur. Canon. libr. 1. tit. 14. contra me apparent addi. ad Bellug. de specul. princip. in rub. 11. §. & quæ dicta, nu. 1. & 2. fol. 50. liter. B. Meno chi. de arbit. lib. 1. q. 54. nu. 27.

8036 Cap. c#terum, & ibi DD. de rescrip. & cap. pastoralis. & c. cum contingat. eod. tit. Rebuf. in tract. de euocatio. num. 17. pag. 263.

8037 L. iudicium sol uitur. ff. de iudicijs.

8038 Specula. tit. de iurisd. om. iud. §. 1. versic. *sunt & alij.* Abb. in c. de causis. nu. 13. de offic. de leg.

8039 Supra isto lib. c. 16. nu. 96.

8040 L. 8. titul. 17. part. 3.

8041 Carol. Ruin. consil. 155. n. 3. libr. 4. Cephal. consil. 615. num. 17. lib. 5.

8042 In Authen. si verò. C. de adulter. ibi: *Imperata neglexerit,* vbi Angel. & Salicet. con trarium tenent, & Auil. in ca. 27. prætor. gl. *requieran.* in si. per text. ibi.

8043 In cap. sanè, in 2. num. 2. per text. ibi de #fiic. deleg.

8044 In l. si in aliquam, in fi. & l. & ide ò. ff de offic. procons. l. præses. 3. ff. de offic. præs. Felin. in dict. c. sanè, nu. 2.

8045 In locis proxi mè citatis.

8046 Specula. tit. de citatione. §. i# nunc de citatione, vers. *sed Dominus.* Inno cent. in cap. 1. versi. *vlterius sequitur,* & in c. prætereâ, & ibi Ioan. Andre. de dilatio. sequitur Angel. in cons. 8. col. 1. in fine. versic. *secundo quia ex serie.* per text in ca. cum in iure pe ritus, de offic. delegat. & l. si seruus. ff. si quis cautionibus, & l. missi. C. de exactor. tribut. lib. 11. secus in ordinario. Bonifa. in Peregrina, verb. *delegatus,* glo. *an delegati.* 1. par. fo. 122. Tiber. Decia. in 1. tomo cri min. lib. 4. ca. 25. nu. 12.

8047 Glo. *epistolam.* in l. sed est interpellatus. ff. de arbitris, facit. l. 4. §. toties, ibi: *Libellum.* ff. de dam no infect.

8048 L. quicumque C. de executor. & exacto. lib. 10. l. dilig#ter. ff. mandati. ca. P. & G. &. c. cum olim, de offic. delegati, & l. 20. tit. 4. & l. 47. tit. 18. part. 3. & quod vltra agunt, non valet. c. venerabilis, de offic. de legat. Auil. in c. 1. Prætorum. gloss. *mandado.* nu. 31. & Bal. singulariter in l. fin. C. de iudic. ait, quod ante omnia in litis prosequu tione debent legitimari tres person#, scilicet iudicis, actoris, & rei, quia in istisc# sistit figura iu dicij, vt in l. quidam referunt. ff. de iure codic. l. n# ignorat. C. qui accus. non pos. Mexia su per l. Toleti 2. fundam#t. 11. par. fo. 99. Tallada de carcere. cap 11. §. 2. nu. 1. & seqq.

8049 Dict. c. venera bilis. &. c. cum dilecta. 22. de rescript. Parisius consi. 51. nu. 43. & seq. vol. 4. & alios refert Tiber. Decia. in 1. to mo crimin. li4. c. 25. n. 3.

8050 Officialis enim pro deferendis armis seu pecunijs # loco ad locum potest auferre animalia solita locari, & ca pere victualia, si sibi non ven dantur iusto pretio. Luc. de Penna in l. 2. C. de lucris ad uocat. lib. 12. Puteus de Syn dicat. verb. *captura.* c. 7. n. 6. fo. 139.

8051 Cap. cum dilectus. de arbitris. ca. pen. & ibi glo. de offic. delega. c. 1. & ibi gl. verb. *processus.* de re scrip. in 6. Bellamera in c. c# nobis, nu. 4. de arbitris. Hippolyt. singulari. 296. latè Didac. Perez in l. 1. tit. 1. libr. 3. ordinam#. col. 759. versi. *tertia,* cum seq.

8052 L. nihil omni no, in fi. C. de Palati. sacra. larg. libro. 12. ibi: *Suis quis## neceßitatibus ob secundet.* & l. quicunque. C. de executor. & exact. eod. lib. ibi: *Hoc tantum potestatis arripiat, quod mandatum curiæ suæ specialiter approbetur, nec quod iniunctum alteri fuerit col legævsurpare al ter iure præsumat, ne dum hæc sibi inuícem*

mutui officij licentia patiuntur, agant singuli quod singulis credebæ tur. & Platea in l. fi. in prin. C. de curiosis lib. 10.

8053 L. prohibitum, vbi glo. Bar. & DD. C. de iure fisc. libr. 10. &. c. 2. in fine. de constitu. in 6. innocen. in c. si quando, nu. 2. & Felin. eti# nu. 2. versi. *secundò fallit.* in discursu de offic. delegat. Puteus de Syndicat verb. *resistentia.* cap. 1. incip. *an si iudex.* num. 3. ad medium, versic. *& adde,* & ibidem, versi *& dixit Innocentius,* & cap. 2. incip. *excedunt plerunque executores.* n. 3. ad fi. versic. *quod est verum.* communis opinio secundum Plaçam libr. 1. delictor. ca. 28. nume. 9. etiam si talis iu dex sit merus executor Papæ, vt notat Alex ad Bart. in dict. l. prohibitum, tradit latissimè Marant. dispu tation. 1. per tot#, Dueñas regul. 190. am pliation. 8. & in regul. 191. ampliat. 4. vbi dicit, quod etiam potest re sisti propter defensionem of ficij, seu digni tatis ex interuallo. Doctores in cap. dilecto, de senten. excommunic. in 6. Farinac. 1. tomo crimi nal. tit. de carcerib. quæstio. 33. num. 107. limitatio. 5. & conducunt in fra dicendhoc cap. nu. 109.

8054 In epistol. *N# putes,* inquit, *aliqua esse cont#nenda mandata, quia leuiora sunt: tam enim maxima illa, quàm minima imperata sunt, & contemptus cuius cunque præcepti præcipientis iniuria est, in quouis proposito, in quouis gradu, æquale peccatum est, vel prohibita admittere, vel iußa non facere.*

8055 Alciat. in l. 1. §. si quis simpliciter, num. 69. versic. *tertio limita.* ff. de verbor. obligat.

8056 In. 1. tomo crimin. tit. 4. de carceribus, q. 27. nu. 7. post Iason. in l. cui iurisdictio. num. 13. & ibi etiam Curt. Iun. nu. 18. ff. de iurisdict. omn. iudic. Villalo. incommun. liter. D. num. 27.

8057 Ias. in l. 2. nu. 16. cum anteced. ff. de iurisdict. omn. iudic. Villalob. vbi supr.

8058 Auth. de defensor. ciui. §. audi#. l. 2. tit. 9. p. 5. Abb. in ca. cum non abhomine, nu mer. 15. cum an teced. & seqq. de iudic. & in c. constitutus. nu. 9. de appel lat. Alexan. & Imol. in dict. l. 2. ff. de iurisdict. omn. iud. & consil. 62. *disertißime Doctor.* volum. 4. Suarez in declaratione. l. 2. fori. nu. 47. & seqq. post repetition. l. post rem. ff. de re iudic. Bernar. Diaz in regu. 496. Gregor. in dict. l. part. glos. 2. & dixi supr. isto libr. c. 17. nu. 109. & seqq. & tra dit Cacheran. in decisi. Pedemont. 30. nu. 14. Tallada de carcere c. 11. §. 2. n. 2. adeò quòd quando est periculum in mora, par in parem potest #cedere. Bal. in c. vnic. in fi. qualitor debeat vassa iura. domin. fidel. Gregor. in l. 16. gloss. sin. titul. 28. par. 3.

8059 Text. notab. in l. fin. cum ibi not. C. de male fic. & mathe. l. ait prætor. §. si debitorem. ff de his qui in fraud. cred. l. raptores. C. de episcop. & cleric. l. capi te quinto. ff. de adult. Bal. in l. fin. nu. 1. & seqq. C. de exhiben. reis, Suarez vbi supra, & Gregor. in d. l. 2. tit. 9. part. 5. gloss. 2. Platea in l. generali, ad fin. C. de decurio. lib. 10. Boer. in decisio. Burdegal. 84. vol. 1. latè Anibal Troisius ritu. 56. nu. 2. 3. & sequent. Bellug. de spe cul. Princip. rubric. 27. §. Iesu Christi, numer. 16. fo. 141. vbi probat etiam, quod dict. §. si debitorem, procedit etiam in pro curatore credi toris, & conducunt scripta su pra lib. 1. cap. 13. nume. 19. & libr. 3. cap. 15. nu. 14. & Azeued. in l. 4. numer. 3. & sequentib. tit. 4. libr. 8. recopilat. & nouis sime Farinacius in dict. 1. tomo crimin. titul. de carcerib. quæstion. 32. nume. 74. & seqq.

8060 Bald. in dict. l. fin. numer. 6. vbi additio alios refert.

8061 Dict. l. 2. tit. 9. part. 5. & Sua rez vbi supra, post alios.

8062 Alberic. in l. præses. 2. ff. de offic. præsi des, Gregor. in l. 7. titul. 4. gloss. *no juzguen.* par. 3.

8063 Petrus de An charran. cons. 173. incip. *cir caprimum.* col. fin. infin. Bar. in. l. 2. §. si publico, numer. 20. ff. de adulter. Abbas in cap. cum dilectus. column. 12. de ordine cognitio. Gregor. in l. final. titul. 1. part. 7. per tex. ibi.

8064 Bald. in capit. 1. colum. 2. si de inuestitur. inter domin. & vassall. in feudo. Authe. de testib. §. si vero ignoti. id# Bald. in l. imperium, in repetitio. col. 4. ff. de iurisdict. omnium iudicum, Ias. in l. 2. numer. 13. in sin ff. eodem, Gregor in l. 8. tit. 30. part. 7. glo. 1.

8065 L. 6. titul. 30. part. 7. & ibi Gregor. & in l. 8. ibidem, gl. *desuariando.* in fin. licet contrarium teneat in l. fin. tit. 16. par. 3. glos. *van desuari#do,* per doctrin# Bald. in l. fin. C. de quæstion.

8066 Bald. in l. data opera, numer. 39. C. qui accusare non pos sunt, & in l. verba. C. de adulter. Grego. in dicta. l. 8. gloss. *otormentar.* & in dict. gloss. *van desuariando.*

8067 Iuxta l. 9. ad fin. titul. 17. par. 3. & l. 20. titul. 4. libr. 2. Recopila. Speculat. titul. de remission. §. nunc videamus. Salicet. in l. 1. numer. 3. C. de relatio.

8068 Dict. l. fin. par tit#. in fin. & ibi Gregor. in gloss. *que han,* in medio. Couarruu. in cap. 18. practicar. numer. 8. post Bart. in l. 2. nu mer. 2. ff. de iu risdict. omni# iudic.

8069 In l. 2. num. 2. versic. *respondeo.* ff. de iuris diction. omn. iudic. quem alij sequuntur, secundum Ias. ibi numer. 11. versic. *quarto limita.* & sequent.

8070 Dict. l. 2. vbi Bar. super gloss. in versi. *modica coertio.* sentit de verbali Præsulum coertione, & Alexand. etiam de reali.

8071 L. Diuus, in princip. ff. de quæstion. glo. in l. ex libero. ff. eodem, & ibi Bart. & Al beric. Gregor. in dict. l. 8. tit. 30. par. 7. glo. *desuariando,* in fin. vbi increpat Hippolyt. contrarium te nentem.

8072 L. nullum, & ibi Bar. & alij. C. de testibus. Authenti. de testibus. §. si verò ignoti. l. 1. & ibi Bald. C. de sportu. l. si quis fortè. §. si quos. ff. de pœn. gloss. 1. in Clementin. 1. de offic. delegat. l. fin. titul. 16. part. 3. l. 18. titu. 2. par. 7. commu nis resolutio. ex traditis â Couarruu. in cap. 18. practi carum, nu. 8. quidquid in contrarium re soluat Grego. sibi contrarius in dict. l. fi. gl. *que han poder,* cuius partis au thores loquun turin delegato inferioris à Principe: secus in nostro caso: & ita sen tit idem Gregor. sibi contrarius in l. 8. titul. 30. par. 7. glo. 1. Matth. de Afflict. decisi. Neap. 230. incip. *fuit per relatorem.* Couarr. & Gregor. vbi supra in fi. & in glo. fin. Clar. in pract. §. fin. q. 38. nu. 13.

8073 L. solemus. §. latrunculator. ff. de iudic.

8074 L. quoties. C. de iudic. Bald. & Paul. in dicto. §. latruncu lator. idem Bal. in l. sed loci. §. si dicatur. ff. fi ni. regun. Bar. in l. interdum. §. qui furem. ff. de furt. Doctores in cap. tuam, de ordine cognitio. & quanuis Bart. in l. licet, num. 2. versic. *secun do*

lego tibi. ff. de iuris. omn. iudic#, intelligat dict. l. quo ties, in ordinario, reprobatur þ Dec. ibi nu. 26. & Curt. Iun. numer. 4. quia si arbiter hoc potest, per l. cum proponas, & ibi glo. fi. in fi. C. de iu. iur. à fortio ri delegatus.

8075 Text. & gloss. in cap. 1. & ca. cum olim, de offic. delegat. Speculat. titu. de offic. delegat. §. sequitur, versic. *item ad eius officium,* nu. 2. & l. 20. tit. 4. par. 3. & l. 47. titul. 18. par. ead.

8076 Dict. cap. 1. de offic. deleg. & ibi Innoc#. & c. sanè, in 2 &. c. prætereá. 2. &. c. significasti, & ibi glos. eod. tit. l. 2. ff. de iurisd. omnium iud. & l. vnic. C. ne lic. potentior. Puteus de syndi. verb. *resist#tia,* c. 1. nu. 4. ad fi. fol. 274. Menoch. de arbitra. lib. 2. centur. 5. casu 438. per totum.

8077 L. 1. ff. si quis ius dicenti. n# obtem p.

8078 Cap. dilectus, & ibi Innoc#. de pœnis, sic con cordandus contrarium te nens in c. 1. n. 5. de offic. delegat. Specul. tit. de iud. delegat. nu. 2. in fin. & Ioann. Andr. ad eum, ibi, in §. sequi tur, n. 3. versi. *animaduertere,* Gandinus de malesicijs, tit. de pœuis reorum, colum. 9. Ias in l. qui iu risdictioni pr# est, nu. 3. ff. de iurisdict. omn. iudicum, post Abbatem in dict. cap. 1. nu mero. 6. & in dict. cap. dilectus, & Auiles in cap. 3. Prætorum. glo. *abogados,* numer. 12. colum. 4. versic. *iudex ve ro delegatus,* & in gloss. *jurisdicion,* ibi nume.. 24. Tiberius Decianus in. 1. tomo cri minal. libr. 4. cap. 25. nume. 6. & libr. 2. ca pit. 22. nume. 14. & dicam infra lib. 3. cap. 2. nume. 33. & 36.

8079 De Syndicat. verb. *notori# iudici,* nu. 11. fo. 243.

8080 Pute. in d. loco, & Segura in director. iudic. 2. part. c. 6. num. 8. Decianus vbi supra dict. nu. 6.

8081 Claud. in tractat. de offic. iudi cum, c. 5. nu. 7. 1. par. 3. tom. tract. De cia. in. 1. tomo crim. libr. 4. c. 25. nu. 30. Parlad. lib. 2. rer. quotid. c. fi. 2. par. §. 3. nu. 9.

8082 Tit. de iudice deleg. num. 3. Decia. vbi supra nu. 7.

8083 Glo. in c. licet ergo. 8. qu#st. 1. quæ lo quitur in iudice delegato, cum alijs, quæ tradit. Auil. in c. 1. Prætor. glo. *mandado.* nu. 9. & seqq.

8084 L. legatum, & l. ad rem mobi lem, cum ibi notatis per gl. ff. de procurator. &. quæ tra dit Euerar. in locis legalib. loco. 126. à c# cessione c#se quentis, pag. 677.

8085 In d. gl. *manda do,* n. 30. & seq. bonus text. & glo. 1. in c. fi. de rescript.

8086 L. 2. tit. 1. lib. 8. recopilat. & quæ ibi tradit Azeued. nu. 9. & seqq.

8087 In cap. sane. 2. de offic. delegat. & ibi Felin. numer. 4. & cap. 2. de of fic. delegat. in 6. l. pars litera rum. ff. de iudicijs.

8088 Gloss. fin. in dict. c. 2. text. in cap. 1. 11. quæstio. 3. & capit. sacro. de sententia excommunic.

8089 L. 11. titul. 1. part. 7. l. nec magistratibus ff. de iniurijs, gloss. in l. sena tus. ff. de offi. præsid. Gregor. in dict. l. 11. gloss. 1. & in l. 2. verbo, *Alcalde,* ibidem, text. singularis in cap. inquisitores. de hæretic. in 6.

8090 L. 2. ff. de in iusvoc#d. & d. l. pars literarum. ff. de iudic. & l. qui accusare. ff. de accusationib. l. nec magistratibus ff. de iniurijs. l. senatusconsulto, & ibi Al beric. in fi. ff. de offic. præsi dis, Auiles in cap. 9. Prætor. gloss. *los castigue,* numer. 3. & sequentib. vbi ponit regulam & fallentias.

8091 In Authen. vt iudic. sine quo quo suffrag. §. si quis autem, ibi: *Nos enim hæc aguoscentes, &c.*

8092 In dictit. §. si quis. verb. *habentis,* vbi singulariter proposito.

8093 Auil. in capit. 5. Prætor. glo. 1. nu. 4. versic. *sed solum rex.*

8094 Ita intelligenga est glo. in l. pr#sens. C. de episcopali audien. secund# Sali. ibi in pro bat l. senatus. ff. de offic. pr# sid. & glo. in l. nec magistratibus. ff. de iniurijs.

8095 L. 6. in fin. tit. 4. part 3. & l. 13. in fin. tit. 9. libr. 3. recopilat. & l. 135. styli.

8096 L. lex duodecim tabularum, & ibi Angel. & Doctores. ff. ad legem Iuliam maiestat. Francisc. Lucan. in tractat. de fisco in par te, *de crimine læsæ maiestatis,* versic. *item c# priuatus.* nu. 9.

8097 Lib. 5. cap. 1. nu. 31. & 40.

8098 L. 2. tit. 1. libr. 8. Recopil.

8099 L. 2. titul. 7. par. 3.

8100 Etargumento cor# qu# tradit Auiles in proœm. capit. Prætorum, nu mer. 3. versic. *& quia supra di xi,* & capit. 38. gloss. *ante nos,* num. 3.

8101 L. 6. tit. 7. lib. 3. Recopil.

8102 L. 47. tit. 18. part. 3. Innoc. in ca. cum M. ad fi. de consti tutio. Bal. in c. si facta, si de feud. fuer. con trouers. inter domin. & agnat. in feud. Hippolyt. con sil. 81. numer. 39. & sequen. Gregor. in d. l. partitæ. glos. *otro ninguno,* qu# sententia receptissima est, secundum tradita per Orosc. in l. more maiorum, nu. 57. colum. 566. ff. de iurisdiction. omni# iudic. Decian. in 1. tomo crimin. lib. 4. ca. 25. nu. 61.

8103 Notabilis doctrina Abbat. in cap. studuisti, nume. 2. de offic. legat. & in capit. dilecti. numer. 4. de appellatio. dicens singularem limitationem, & celebrat Alexan. in l. 1. numer. 84. ad fin. ff. de offic. eius cui mand. est iurisdict. dicit communem Bar bat. in dict. ca. studuisti, numer. 14. & 15. dicit notabile Anton. de Trigon. singular. 32. & alij plu res.

8104 L. 19. titu. 18. par. 2.

8105 Simanc. de Re public. libr. 9. c. 23. pag. 601. Pachecus de prætura. ca. de quæsitoribus scelerum. fol. 52. & Parlad. libr. 2. rerum quotid. cap. 1. numer. 23. & seqq.

8106 Bald. in l. qui cumq;. nume. 22. C. de seruis fugit. Puteus de syndicat. verb. *tortu ra.* 2. c. 1. nu. 3. versi. *sunt eti#.* nu. 3. fo. 323.

8107 L. Metrodorum. ff. de pœ nis, facit. l. 1. ff. ad leg. Iul. ma iestat. ibi: *N#cium, literasue misit*: quia rece ptans ignoran ter fures, & alios delinqu#tes, excusatur, secund. Bar. in l. omnes, nu. 2. C. de agricol. & cens. lib. 11. & receptans illum qui com muniter

non re putabatur delinquens, non tenetur, Hippoly. in pract. §. aggredior. num. 34. cum seqq. & præstanti ferram# ta delinqu#ti ignor#ter, par citur. Bal. in d. l. quicunque, n. 22. & seq. singulariter Gre gor. in l. i 8. tit. 14. par. 7. verb. *o los encubriere.* Anton. Gom. 3. tom. delict. c. 3. num. 49. in fin. Sim#c. de Cathol. institut. titul. 9. Azeued. in l. 1. tit. 6. nu. 13. lib. 3. Recopil. quia ex animo desinquens punitur. l. qui iniuriæ. ff. de fur tis.

8108 Gregor. in l. 9. tit. 13. part. 2. gloss. 1. ad fin. Carrerius in tractat. de hæretic. nu. 164. quia tunc qui libet clamare tenctur, dicens alta voce: Ecce proditor re gis, succurrite, capiamus eum.

8109 L. 1. ff. si famil. furt. fecis. dicun. ibi: *Sci# tiam enim specta re debemus, quæ habet & voluntutem.* l. verum 40. ff. de furtis: *Nec enim fa ctum quæritur, sed causa facien di.* & dict. l. qui iniuriæ. ff. eodem, ibi: *Nam maleficia voluntas, & propositum delinquentis distinguunt,* & sine causa non dicitur de lictum c#mitti, quia, vt ait Aristotel. in politic. tribus ex causis delinquimus, sci licet, vel neces fitate, vel ira: & irascitur, quis contra cum, a quo damn# vel offension# passus est, & quærit illum tollere, vel d#no afficere, vt vindicta iniuriæ consoletur. Amedeus de Syndicatu, in proœm. num. 1. fol. 38. Crauetta cons. 75. numer. 13. vo lum. 1. fol. 80. Tiberius Decian. in tracta. criminal. libr. 2. de causis de lictorum, nu. 7. fol. 19.

8110 Vergil. 6. æneid. *Nec verò hæ sine sorte datæ, si ne iudice sedes. Quesitor Minos vrnam mouet, ille silent# Conciliumq; vo cat, vitasque & crimina discit.* & Claudia. libro. 3. de raptu Proserp. *Quæsitor in alto Conspicuus solio pertentat cri mina Minos* Petrus Grego rius de Syntagmat. iuris. 3. par. lib. 47. ca. 23. num. 6.

8111 Matthæ. 11. & Ezechiel. 18. cap. *Discite á ne, quia mitis sum, & humi lis corde.*

8112 Genesis. c. 18.

8113 Vbi supra.

8114 L. 46. titul. 4. libr. 2. & l. 7. tit. 1. lib. 8. Recopilat.

8115 In l. 1. numer. 4. tit. 1. libr. 8. Recopil.

8116 Pro Roscio Amœrino.

8117 In proœm. & In l. 1. tit. 17. part. 3.

8118 Vt in Auth. de mand. princ. §. talem. Pute. de Syndicat. verb. *iudices.* c. 7. incip. *syndicantur etiam officiales si concußionem.* fo. 109. nu. 14.

8119 Pro Roscio Amærin. *Hunc exquisitorem scelerum pe horrebant hi, quorum causæ tractabantur, non tam quod veritatis erat am#tißimus, qu# quód suapte natura pronus ad seueritatem videretur.*

8120 L. prohibitum. C. de iur. fisc. libr. 10. & ibi gl. Bar. & Doctores, & l. c# tra. C. de executor. lib. 12. c. nobilissimus. 97. distin glo. *expensis*, in ca. fi. de rescript. Ioan. Andre. in c. fin. de rescrip. in nouel. Archid. in c. si eo tempore. de rescript. in 6. Abb. & alij, quos refert Auil. in c. 1. Pr#tor. gl. *m#dado,* nu. 32. & seq. Cardin. Zabarel. in Clem. 1. nu. 16. versi. *it# non debet.* de of. ordi. & in Cle ment. 2. super verb. *notarij,* n. 2. de hæret. Alex. ad Bart. in d. l. prohibitum, Pute. de Syndi. verb. *resist#tia.* c. 1. n. 3. ad fin.

decisi. Capellæ Tolosa. 423. & ibi sin gul. Aufrer. in addit. Boerius quæstio. 9. numer. 5. latè Marant. de ordin. iudic. disput. 1. per totam Au# da. in c. 2. Pr#tor. nu. 12. & in c. 11. nu. 9. Dueñas in regul. 190. ampl. 8. & in regul. 191. ampliat. 4. vbi quòd etiam ex interuallo licet resistere propter defen sion# officij, aut dignitatis, Aufrer. in Clem. 1. nu. 107. & 109. de officio ordinarij. V#ci#. de Nullit. pag. 42. n. 21. Soci. cons. 83. pro clariori, n. 19. vol. 4. Plaça lib. 1. delictor. c. 28. n. 9. Mexia super leg. Toleti. 2. fundam. 11. par. nu. 39. & se quent. fo. 106. Azeued. in l. 31. tit. 6. lib. 3. Recop. nu. 3. etiamsi talis iudex exce dens sit merus executor Papæ, potestei re sisti. Alex. vbi supr. quia qu# do iudex #ce dit non seruato iuris ordine, censetur #cede re vt priuata þ sona, glo. in l. non videtur. §. qui iussu. ff. de regul. iur. qu# dixit communiter approba tam Claudius in l. vt vim, n. 27. & 28. & in repet. n. 48. ff. de iustit. & iur. Bolognin. in reper. l. capi tali#. §. famosos. nu. 143. ff. de pœnis. Conduc#t supra d. hoc ca. nu. 68. ad fin.

8121 Cap. inferior. 21. distin. c. c# inferior, de maior. & obedien. Naua. in repetitio. c. no uit. 3. notabil. numer. 72. de iudic. gloss. sin gul. in cap. 1. de raptot. c#muniter recepta ibi, & à Pa normit. & Felin. in dict. cap. cum inferior, & à Nauarr. vbi sup. tradit optimè Gregor. in l. 15. glo. 1. ad med. tit. 1. part. 7. versi. *quid autem si Archiepiscopus.*

8122 Ancharran. in repetition. cap. postulasti, de foro competen. in 6. Gregor. in dict. l. 15. glo. *do lo fizo.* post med. tit. 1. part. 7.

8123 In c. prudentiam. §. adijcimus, num. fin. in fin. de offi. delegat. & in c. fin. de rescriptis. Grego in l. 47. glo. *otro ninguno.* tit. 18. part. 3. & vide glo. in dict. §. adijcimus.

8124 Infra libr. 4. c. 5. num. 45.

8125 Authen. vt iu dices sine quo quo suffrag. §. volumus, Ripa post alios in ca. si quando, de rescript. Auenda. in c. 2. Prætor. 1. par. vbi dicit esse vnicas ad hoc l. 31. tit. 6. lib. 3. & l. 11. titu. 21. libr. 4. Recopila. & Azeued. in d. l. 31. numer. 1. & 2.

8126 Cynus in Authent. qua in prouintia. C. vbi de crimini Ancharra. & Grego. vbi su pra, Puteus de Syndicat. verbo, *delegatus.* c. 1. nu. 4. fol. 111. Bald. in dict. Authen. qua in prouin tia, Doctores in Clement. 1. de offic. ordi. & ibi Ioann. Imol. Bellug. de specul. Prin cip. rubr. 38. §. conquerun tur, num. 3. in fin. cum seqq. fol. 172. post Doctores, ma xime Henricus, in c. signi ficauit, de offic. ordin.

8127 In 1. tom. crimin. libr. 4. c. 17. nu. 26.

8128 Auth. de man dat. princ. §. de inde c#pet#s, vbi Imperator mandat administratoribus & Iudicibus, vt si veniant ali qui officiales # Curia ipsius Principis, non permitt#t eos in aliquo subditos lædere, vel aliquid iniustè exequi. auth. vt iud. si ne quoq. suffrag. §. volumus. Petr. Cin. & Bal. nu. 10. in Auth#. qua in prouincia. C. vbi de crimin. agi opor. Aufre. in dict. decisio. 423. & ibi glo. Boe ri. decis. 9. nu. 5. vol. 1. Platea in l. siuè ex Prætoriano. nu. 2. C. de executo. lib. 12. Bart. Bell# de charitatiu. sub sid. quæst. 91. versic. *quinto.* Ioan. de Imol. & Bellu. vbi su pra, Grego. in dict. l. 15. tit. 1 part. 7. glo. 1. in med. Mexia super l. Tolet. 2. fundamen. 11. partis. nume. 47.

8129 L. 3. C. de lucr. aduoc. lib. 12. & ibi Platea. Auen. in cap. 2. Pr#to. nu. 12 1. part. Azeue. in l. 31. titu. 6. lib. 3. Recopi. num. 2.

8130 Abb. in cap. sa nè, in 2. nu. 3. Deci. nu. 16. Ancharra. nu. i. Barba. nu. 2. & ferè alijom nes DD. per text. ibi, de of fic. delegat. & Henric. in. c. significauit, nu. 3. de offic. ordi. tenet, # per delegationem factam nun qu# Princeps censetur illum â iurisdictione ordinaria velle eximire, neq; tale inueni tur iure cautum, vnde non est superstitiosis adinuentio nibus præsum#dum; & sic di xit, quòd indi stincte delega tus poterit puniri ab ordina rio, quando de linquit extra causam sibi c# missam.

8131 In l. 2. nu. 2. ff de in ius voc. & refert Tibe. Decia. in 1. to mo Crim. lib. 4. cap. 25. nume. 55.

8132 32. *Inimici nostri sunt Iudices:* Didac. Perez in l. 1. tit. 5. lib. 3. Ordinam#. col. 972.

8133 L. 6. tit. 7. par. 3. ibi: *E si los emplazaße,* & ibi Grego. l. 4. titul. 17. part. 3 ibi: *Si fuesse v# dero, no valdria la pesquisa.* l. si pater. ff. de libera. cau. Bal. in l. vnica, 2. le ctura num. 3. & ibi Bart. & DD. C. si qua cumq; præd. potest. Greg. in l. 22. tit. 4. part. 3. & Imo la relatus ab A uil. in cap. 4. Pr#tor. glo. fi. nume. 17. ad finem.

8134 Ancharra. & Philipp. Fr#c. in c. constitution#, de verbor. significa. Redin. de maiestat. princip. fo. 77. nu. 41. super verb. *sed etiam per legiti mos tramites.*

8135 Innocen. in c. olim de restit. spolia. Cardin. in Clemen. 1. nu. 16. ad fin. de offi. ordin.

8136 L. si quis filio, §. hi autem. ff. de iniust. rupto. Bar. & Doctores in l. 1. §. si plures. ff. de exercitor. Abbas, Felin. & DD. in ca. ex parte, de constitut. Auil. in c. 1. glo. *derechamente,* n. 22. Ias. in l. fin. n. 71. ff. de officio eius m#d. est iurisd. Bal. in c. 1. qualiter vassal. iura deb. fidel. in feud. Anton. de Trigon. sin gul. 13. nu. 5. & 6.

8137 Supra isto lib. c. 17. num. 66. & seqq. & dixi supr. isto c. nu. 71. per l. 48. in fin. & ibi Grego. ver bo, *a dezir,* tit. 6. par. 1.

8138 Abb. in cap. c. dilectus. 2. col. 1. de appellat. & Felin. in c. dilectus. 1. col. 15. versi. *nihilo minus.* eod. tit. & Redin. de Maiest. princ. verb. *sed etiam per legitimos tramites.* num. 42. fol. 77.

8139 Bar. dicit not# dum in l. 1. C. de offi. rector prouinc. & Al ber. in l. si quis forte. §. siquos comitum. ff. de pœn. Luc. de Penna in l. nihil, col. 2. in princ. C. de Palati. sacr. larg. libr. 12. Boer. decis. 9. nu. 6. vol. 1. l. Palati nos, & ibi Rebuf. C. de collat. fund. fisc. libr. 11. Cygaul citatus in glo. seq. & est glo. in l. 1. ff. de c# cussion.

8140 Rebuf. in l. Palatinos, per text. ibi. C. de collat. fund. fiscal. lib. 11. Cygaul in suo oper. aureo, in consi. ibi: posi to soper alienatione iustit. fo. 165. col. 3.

8141 In c. 11. Prætorum. 1. part. nume. 6.

8142 In d. c. 11. Pr#tor. 1. par. numer. 9.

8143 Mencha. libr. 1. controuers. illustr. ca. 43. nu. 11. fo. 122. Auil. in c. 51. Prætor. gloss. *no consentir,* in princ per tex. in. l. penult. C. de cano. largi. libr. 10. Ias. in l mora, n. 24. ff. solut. matr. Cagnolus in l. culpa caret, þ text. ibi. ff. de regul. iur. Fel. in cap. quanto, post gloss. ibi, de offic. delegat. idem Fel. in c. 1. col. 11. eod. tit. Cinus, Bart. & Bal. in l. 2. ff. de noxalib. Deci. in dict. l. culpa ca ret.

8144 L. tam collato res. §. eo scilicet. C. de re militar. lib. 12. ibi *Ad inuicem se adiuuando,* & ibi Platea nu. 1.. Puteus de Syndica. verb. *brachium.* fol. 124.

8145 Cap. singular. 89. distin. ibi: *Cum singula col legiorum officia singulis quibusunque personis sigillatim fuerint c#mißa, & promiscuis quippe actibus rerum turbantur officia.* l. c# sulta, vers. *absurd# est.* C. de testament. l. ni hil omnino. C. de Palatin. sacrar. larg. libr. 12. ibi: *Nihil omnino vllis iudicibus cum palatinis nostræ clementiæ quic# que à comitibus diriguntur sit c# mune, atque con iunctum, sed ex cepta reuer#tia* (*quæ non sol# ab inferioribus, sed etiam à maio ribus, & in pro uintia de gentibus rectortbus prouinciar# debetur, atque defertur) suisquis q; necessitatibus obsec#det,* & l. quicunque. C. de executoribus, & exacto. lib. 12. vbi s#t verba elegantia faciunt ea, quorum supra isto c. memini mus, nu. 64. 66. 69. & 88.

8146 Auth. constitutio, quæ de dignitat. §. 1. quod princepsest iudex iudicum, Bal. in cap. 1. quis dicatur Dux, Marchio, Comes, in verb *á principe.* c. ita dominus. 19. distinct. c. fundamenta. §. 1. de electione libr. 6. Andre. de Isern. in titul. quæ sint regalia, verb. *potestas constituendorum.* Luc. de Penna in l. c# tra, versi. 67. C. de re milita ri lib. 12. Chas sanæ. in Catalog. glor. mun di. 5. part. con sideratio. 24. vers. 15. & 71.

8147 Authen. vt iu dices sine quo quo suffrag. *§* volumus, ibi: *Damus autemli centiam eis, & referre de eo, n# solum ad iudices á quibus sunt mißi, sed etiam advos metipsos, vt nos hanc cog noscentes causam, competenter exe quamur: si autem ipsi aliquos inue nerint, propter dignitatis & cin guli supercilium nostris collatori bus violentias irrogantes, licen tiam eis damus, etiam exanimare violntias, & reos inu#tos pri nare cingulo, & nostrum ordin# in prouintijs ad implere.*

8148 L. fin. §. sin ve rò. C. de iure de liber. ibi: *Nec enim beneficio principis debet perfrui, qui mandatum eius contemnendum eße duxit.*

8149 L. diui fratres. ff. de pœnis, ibi: *Sed si latrocinium fccerint,* & c. *vinctos eos custodies, & scri bes, & adijcies quid quisque com miserit.* Greg. in l. 4. titul. 24 part. 2.

8150 Vt in Authen. vt iudices sine quoq. suffrag. §. volumus.

8151 Supra isto lib. cap. 17. 18. & 19.

8152 Iuxta Clem#. 1. de rescript. & Boer. decis. 303. nu. 12. & quæ dixi sup. isto libr. c. 18. n. 329. & infr. lib. 5. c. 7. n. 7.

8153 Supr. hoc lib. c. 14. nu. 105.

8154 Boer. dict. decision. 303. nu. 9. ad fin. Au# dan. in ca. 10. Pr#tor. 2. par. nu. 14. Azeu. in l. 16. tit. 23. lib. 4. Recop.

8155 Libr. 5. c. 7. d. nu. 7. & 8.

8156 L. mulier in opus salinarum. ff. de captiu. & post li min. reue. Boe rius in dict. de cisio. 303. nu. 9. ad fin. & di xi libr. 5. ca. 7. d. nu. 7.

8157 Etiam antequam se pr#sentet in c#ci lio oppidi quò vadit, vt dixi in c. præceden ti. numer. 21. & 28.

8158 Quia prius de personis, & postea de rebus agendum est. l. si qu#ramus. ff. de testam# tis, & persona præfertur rebus. l. in pecudum ff. de vsu ris. §. in pecudum. Institut. de rerum diui sione.

8159 Vt diximus su pr. isto libr. c. 5. numer. 58. & 59.

8160 Felin. in cap. in causis, de re iudicata, & in cap. ad petitio nem. de accusation. Iacobi. de sanct. Geor gio. in tractat. feud. verb. *prin ceps,* in. 1. specialitate, Ias. in l. certum, co lumn. penult. C. vnde legitimi.

8161 In c. 2. de iurament. calum:

8162 Consil. 6. col. 2. in princip. uol. 3.

8163 In c. cum olim, col. pen. de accusatio.

8164 In c. cum dilecti, colum. 3. de iudic.

8165 L. 22. tit. 4. lib. 2. Recop. Rolan. cons. 70. nu. 17. & seqq. vol. 1. & consil. 68. nu. 15. vol. 3. & dixi supr. isto libr. c. 10. nu. 14. 16. & 17.

8166 In l. illicitas. §. veritas. col. 453. num. 17. ff. de officio præsid.

8167 Marant. de or dine iudiciorum. 4. par. distinct 9. n. 32.

8168 Præter Mar#ta, & alios supra citatos, tra dit Bar. in extrauag. ad reprimendum, quomodo in crimin. læs. ma iest. procedet. Georg. Natta & Lanfranc. de Oriano in repetition. ca. quoniam con tra, de probation. & DD. in Clemen. s#pe, de verbo. signi ficat. Ias. in l. iustitia, col. 1. ff. de iustit. & iur. Auend. in 1. respons. Auiles in c. 36. Prætor glo. *su matio.* & in c. 1. glo. *mandamieneos.* nu. 20. Matien. de Re lator. 3. par. c. 38. fol. 167. nu. 6. cum anteceden. & seq. Anton. Gome. in 3. tom. cap. 11. num. 1. ad fin. versia. *duertendum.* Pala. Rubes in repet. c. per vestras. §. 34. num. 9. & seqq. de donatio. inter vi rum, & vxor. Mexia super l. Toleti. 9. p. fundam. 1. num. 9. & seqq. fol. 15. Roma. singula. 792. Rolan. cons. 53. nu. 13. & seq. vol. 2. & cons. 7. nu. 32. cum seq. vol. 3. C#rad. in curiali breuia. libr. 1. c. 9. §. 2. n. 15. fo. 37. Didac. Perez in l. 10. tit. 4. lib. 2. ordi. col. 409. & idem in rubric. tit. 1. lib. 3. ordina. col. 750. versi. *tan dem.* Pinel. in l. 2. 2. part. nu. 64. pag. 230. C. de bonisma ter. Segura in directo. iud. 2. par. c. 4. n. 6. fo. 174. Oros. in l. 1. num. 28. ff. de constit. princ. Grego. in l. 32. tit. 1. p. 6. & in curia mercator# sic proceditur. Idem in proœ. tit. 7. p. 5. Cathaldi. de Syn dica. q. 115. nu. 63. fol. 17. Giron. de Gabellis. 2. p. §. 1. nu. 47. & conducunt sup. dict. lib. 3. c. 14. nu. 27. & de clausula, Vt secun dum comcien ciam iudiret, vide Tiberi# Decian. 1. tom. Crimin. lib. 2. cap. 16.

8169 Secundùm In noc. in c. cum in tua, de sponsal. & notat Cateli. Cott. in memorabil. verb. *testi non iurato.* Rolan. consil. 8. num. 31. vol. 4. & alios refert Mascar. 3. tom. de proba. concl. 1363. nu. 15.

8170 L. 26. in fin. tit. 6. lib. 3. recop. Bart. & DD. in dict. extrauag. & in dict. Clem#. sæpe, & dicam infr. lib.

8171 Cap. in causis, de re iudic. Bellug. de specul. princip. rubr. 11. §. restat. nu. 3. & 4. & ibi addit. liter. C. & B. Bal. in l. fi quis non dicam rapere. C. de episc. & cler.

8172 Glo. in c. fi. verb. *figura.* de h#ret. in 6. Abb. in cap. 1. nu. 1. de rescrip. ista est verior & receptior opinio, ex traditis ab Orosc. in l. nec quicqu#, vers. *de plano.* colum. 433. nu. 6. ff. de offi. proc#. Azeue. in l. 5. tit. 1. lib. 2. Re cop. nu. 5.

8173 Lapus in allegat. c. 11. Put. de Synd. verb. *sententia.* c. 3. incip. *est tamen,* fo. 293. nu. 1. in fi. & seq. Auen. in c. 5. Pr#tor. 1. p. nu. 7.

8174 L. 10. tit. 17. lib. 4. Recopil. Auen. in d. n. 7. versic. *apud nos,* & in resp. 1. & Mati#. in dialog. Rela. 3. p. c. 42. â n. 5. & alij rec#tio res super d. l. 10.

8175 In c. 1. de con stitut. ab omni bus receptus, & secund. Fel. in ca. qualiter & quando in 1. nu. 38. de accusat. & Hippol. in singul. 182. incip. *iudex.* & in singu. 244. incip. *tuscis.* singula: Augus. Dulc. de Syndic. nu. 42. fo. 359. An to. Gom. in 3. tom. delictor# c. 5. nu. 7. & alios plures relatos à Didac. Perez in l. fi. col. 991. tit. 7. lib 3. Ordin. & idem in l. 3. tit. 1. lib. 5. pagin. 49. colum. 1. versi. *tum etiam,* per tex. in c. fe licis. §. c#terum, de pœnis in 6. ibi: *Dign# est, vt nefandi ratione flagitij vltionis seueritas amplius extendatur, & propter enormitat# culparum. plagarum modus exuberet nec pœnissolitis contententur.* tradit latè M#ch. pro vtraque par. lib. 1. controuer. illustr. c. 14. nu. 4 & seq. Redin. de maies. prin cip. verb. *sed etiam per legitimos tramites.* n. 62. fol. 79. per tex. in l. fi. C. ne sanctum baptis. reiteretur. & l. 8. tit. 31. par. 7. idem Redin ibi, nu. 31. Gracian in re gul. 268. verb. *iura transgredi,* In princ. post Abbat. in c. de causis, n. 16. de offi. deleg. vbi resoluit, quod delegatus potest augere pœnam, Petr. Greg. de Syntag. iur. 3. p. lib. 30. c. 8. in fi. Cami. Borrel. in addit. ad Bellug. de Specul. princ. rub. 11. §. dubitatur, ver. *indiffer#ter,* lite. B. Alios refert Petrus Cened. in Colect#. ad De cretal. cap. 84. num. 3.

8176 Bal. in l. obseruare. §. proficisci ff. de offi. proc. & Bellug. de Specu. princ. rub. 11. §. c#p#diosè. nu. 11. & ibi Add. in liter. C.

8177 L. l. Iulia. §. hodiè. ff. ad l. Iul. rep. quia vt in quit Bal. in l. addictos. C. de Episc. aud. patia sunt occidere innoc#t#, acn# audire accusatum, qui ad iust# c#fugit defensionem, dicam infra. lib. 3. c. 15. nu. 83.

8178 Hippol. in Pract. §. diligenter. nu. 175. vbi dicit m# ti tenendum, & Gr#ma vot. 34. num. 23. vbi quod ita diffiniuit curia Neapolitana.

8179 Lib. 5. sententiar. §. 1. nu. 9. ad fin.

8180 Infra lib. 5. cap. 3. nu. 13.

8181 Bal. & Cynus in l. sancimus. C. de iud. Put. de Synd. verb. *iudex.* c. 1. incipit, *An si iudex mandat.* n. 22. ad fi. fol. 209. & in verb. *appellatio.* versic. *subijcio vnam pul chram quæstionem,* & Gr#m. super constitut. reg. lib. 2. fo. 78. nu. 16.

8182 Bald. in l. cunctos populos, nu. 7. in fi. C. de s#ma Trin.

8183 In d. loco, & facit. l. hodie. ff. de pœnis, in hæc verba. *Ho die licet ei qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententi# ferre, vel grauiorem, vel leuiorem, ita tamen, vt in vtroque moderationem non excedat.*

8184 In Pharsal. *Magno se iudice quisque tuetur. Victrix causa dijs placuit, sed victa Catoni.*

8185 In l. Diuus 2: ff. defalsis, ibi: *Aut si plus cos meruiße videatur, quam ex forma iurisdi ctionis pati poßint, vt imperatori describatur æstimaturo qua tenus coerceri debcant.*

8186 Plinius in Episto. 11. ad Arrianum lib. 1. & Quintilian. lib. 3. de controuersijs. c. 12. Budæus in l. fi. ff. de Senator. pag. 240. & seq. Bal. in Auth. hodie. C. de iud. Hippol. in Pract. §. diligenter, nu. 176. Ias. in §. ex maleficijs, nu. 14. & seq. instit. de action. idem Hippol. singul. 244. Bernard. Diaz in regul. 433. versi. *límita.* Re din Episcopus versatus olim in curia criminalium iudex, & à consi lijs postea Regis nostri Phi lippi II. in lib. de maiest. prin cip. verbo, *sed etiamper legiti mos tramites.* fo. 76. nu. 32. 33. 34. & 38. & fo. 80. nu. 64. Didac. Perez in rubr. tit. 9. lib. 8. Ordina. pag. 218. col. 2. Gracian in regul. 268. verb. *iura transgredi,* nu. 1. fol. 111. Conrad. in curial. breui. lib. 1. c. 9. §. 1. nu. 9. pag 10. qui. a lios plures referunt, & Neuizan in Silua nupti. lib. 5. c. quomodo iudicandum sit in dubio. nu. 70.

8187 Auil. in cap 1. Prætor. gl. *derechamente,* nu. 24. versi. *quo## fallit.* quamuis Abb. iu dict. c. de causis. nu. 16. in delegato contrarium teneat.

8188 In annotatio ad Pandect. super. d. l. fi. ff. de Senator, pag. 240. & seq. vbi quod iudices à senatu missi ex legis præscripto iudicare oportebat, senatus verò nullius legis præscripto astringebatur.

8189 Bart. & alij in l. 1. §. si plures. ff. de exercit. acti. Ab bas. Felin. & DD. in c. ex parte, de constitutio. la tè Auil. in d. glo. *derecham#te,* nu. 22. & propter periculum in mora receditur à regulis iuris, Ias. in l. fi. nu. 71. ff. de offi. eius cui manda. est iurisd. vbi re fert Bald in c. 1. qualiter vassallus inra. debea. fidel. dic# tem, quod si funt duo Domini eiusdem castri, & alter alterum offendit, quod licet par in parem, non habeat im perium, tam# si est pericul# in mora offen sus, potest punire offensor# & refert & sequitur Alexan. ad Bart. in l. si quis filio. §. hi autem. ff. de in iusto rupt. & dicit notabil. Anton. de Trigon. singu. 13. nu. 5. & 6. per tex. in d. §. hi autem, ibi: *Mor# non recipiat.*

8190 Supr. isto libr. c. 18. nu. 109.

8191 In d. §. hi aut# omnes, ibi: *Ni siforte latro ma nifestus sit, vel seditio prærupta, factioque cru# ta, vel alia iusta causa, quam mox præses literis ex cusauerit, mor# non recipiat, n# pæne festinatione, sed prœueni# di periculi causa, tunc enim punire permititurdeinde scri ber#,* glo. in d. l. hodie. ff. de pœnis, verb. *rationem.*

8192 Bal. in c. 2. ad fin. de re iudi. & in l. hac lege. C. de senten. experic. recit. & in d. §. hi aurem omnes, vbi dicit notandum, & Pute. de Syndic. verb. *iudex.* c. 1. incip. *Ansi iudex,* nu. 19. & seq. fo. 208. Chassa. in c# suetud. Burg. tit. *des iustices.* §. 5. glo. *al arbitrage,* & idem in catalog. glor. m#d. 5. par. consideratio. 24. vers. 47. Marc. Mant. singu. 119. Couarr. lib. 2. Varia. c. 9. nu. 8. vbi ex Aretin. dicit communis opinio, Auil. in cap. 1. Prætor. gl. *derechamente,* nu. 21. cum anteced. singul. M#chac. lib. 1. c# trouers. illust. ca. 35. nu. 24. Didac. Perez in l. 7. tit. 15. lib. 2. Ord. col. 597. latius id# in l. fi. titul. 7. col. 991. libr. 3. Ordin. Villalpand. in l. 22. tit. 1. part. 7. fo. 18. cum seq. post Gregor. ibi verbo, *en el cuerpo,* ad fin. versi. *tertio limitarem,* Anton. Gome. in 3. tomo delictor. c. 15. n. 7. versi. *tamen incerte,* Olan. in Antinom. lite ra A. fol. 14. nu. 42. quatenus citat Villalpan. vbi su pra, & Segura in director. iu dic. 2. par. c. 11. nu. 2. & 3. fo. 132. Petr. Gre gor. de Syntagmat. iur. 2. p. lib. 19. c. 18. n. 10. vbi

citat. §. 1. & ibi glo. *summarie,* in titul. quomod. in læsæ maiestat. crim. proced. sit in extrauagan. post vsum feud.

8193 De Syndi. verbo, *tudicis suprema potestas,* fo. 218. num. 1. & seqq.

8194 Nam in hoc casu cred#d# esse iudicis as sertioni, colligitur ex l. et si seuerior. C. ex quibus caus. infam. irrog. ibi: *Certis ratio nibus motis,* & qu# tradit Specu. in tit. de ac cusat. §. 1. vers. *quid si iudex.* & Bar. in l. quid ergo. §. pœna grautor, post Alber. ibi. ff. de his qui not. infam. & plures relatos â Loazes in consil. pro Marchio. de los Velez pag. 138.

8195 Glo. in c. iudi cantem. 30. q. fi quòd quando iudex supplet ex officio inc#bet ei pro batio causæ. Felin. in ca. 1. nu. 60. versic. *ex prædictis ad de.* de constitu tion. Auil. in c. 1. Prætor. d. gl. *derechem#te* nu. 9. vt etiam ex alijs aduertit Segura in directo. iudic. in d. 2. par. c. 11. nu. 5. & seqq. fo. 133. c#tra Iul. Clar. libr. 5. sententiarum, §. fi. q. 85. nu. 10. Menoch. de Arbitr. lib. 1. q. 96. n. 17. Matienç. in l. 1. tit. 11. gl. 2. nu. 53. in fin. lib. 5. Recopil. Gracian in d. regul. 268. in fine.

8196 Infr. libr. 3. c. 4. nu. 99. & se quent.

8197 Felin. in c. ex literis, col. penul. de constit. Bal. in l. conu# ticula. C. de episc. & cler. & in l. 2. C. de pro bationib. Angel. & Cæpol. nu. 40. in l. qui cunque. C. de seruis fugitiuis, Sal#zar de vsu & consuetud. c. 5. nu. 8. & 90. fo. 70.

8198 Dic# infr. lib. 5. c. 3. nu. 89.

8199 Glos. in c. Romana. §. quod si obijciatur, verb. *minus legitima.* de appelation. in 6. glo. verb. *per#ptorium.* in c. 1. de dilation. & glo. verb. *arbitrium.* in c. super his, de accusatio. quam dixit ordinariam Deci. in c. ad hæc, nu. 4. de appellat. Barbaci. in c. cum venissent, nu. 32. de iud. Felin. in c. Ro dulphus. col. 2. de rescript. An gel. de malefi. verb. *& ibi caput.* nu. 45. Didac. Perez in rubr. tit. 9. lib. 8. Ordiname. pag. 218. & di xi supr. libr. 2. c. 10. nu. 22.

8200 L. obseruare. C. quorum ap pellatio. non re cipiantur. l. c# stitutiones. ff. de appella. Couarr. in c. 23. Practicar. nu. 4. versi. *sexto est.* & num. 5. Dueñas regu. 256. Clarus in Pract §. fi. q. 94. num. 1. & seq. Anto. Gomez. 3. tomo delictor. c. 13. num. 31.

8201 *Quod capita, tot sententiæ.* l. it # si vnus. §. prin cipaliter. ff. de arbitris. l. 1. in fi. & l. 2. ff. de acquir. posses. & voluntates hominum variæ sunt, & faciles ad dissenti#dum. l. quia poterat. ff. ad Trebellia. c. su per literis, cum glo. 1. in princip. de rescrip. gl. noua circa princ. inproœmio Decretal. Bald. in l. vnic. nu. 6. in med. C. de his qui ante apert. tabul. per. l. si cuti. ff. de Arbitr. Mantic. lib. 6. de coniectur. titul. 14. num. 1.

8202 Auil. in cap. i. Prætor. glo. *de rechamente.* nu. 22. ad fin.

8203 Pute. de Syndic. verb. *iudex* c. 1. nume. 24. fol. 209.

8204 Infr. hoc cap. n. 218. & seq.

8205 Archid. in ca. fi quem pœni tuerit, nu. 5. 2. q. 3. vbi dicit hoc regulariter esse verum, & Cathald. de Syndic. q. 186. nu. 124. Ioan. Andr. & Ant. in c. quoniam frequenter. §. fi. col. 2. vt lit. non contesta. Auil. in cap. 1. Prætor. glo. *de rechamente,*

nu. 24. versi. *quoq; fallit.* & quæ tradit Mexia super l. Tolet. 11. par. 2. fundam#. nu. 9. & seqq.

8206 Vlpianus in l. hodie. ff. de pœnis, & ibi gl. Dulcet. de Syndic. n. 42. fo. 359. Salazar de vsu & consuetudine, ca. 5. nu. 11. in fin. fo. 71. & alij quos supra citauinius pro do ctrina Innocen. in ca. 1. de constitutio. dicentis licitum esse aliqu#do leges transgredi.

8207 In lib. de pœnis temperan.

8208 Auil. in d. c. 1. Prætor. glo. *de rechamente.* nu. 9. versi. *sed cau sæ.* cum seqq. & num. 24. & Grac. in regu. 344. fo. 142. & alios plures refert Cenedus in Collectan. ad Decretal. cap. 46. nu. 2.

8209 L. qui cœtu. *§* 1. ff. ad leg. Iuliam de vi. l. licitatio. §. sed quod illicite, & ibi commu niter DD. ff. de public#. & vectig. Specu. tit. de relatio. §. de quibus, in fi. Pute. de Syndic. verb. *accusatio.* fol. 114. Luc. de Penna in l. si vac#tia. 3. col. ad fi. versi. *hoc etiam nota.* C. de bonis vacant. libr. 10. Anton. Gom. 3. tom. delict. c. 1. nu. 10. & c. 3. nu. 55. & seqq. & Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 58. n. 3. vbi refert ex regnicolis, ita apud nos seruari.

8210 Infra lib. 3. c. 15. nu. 99.

8211 Dict. l. qui cœ tu. §. 1. ff. ad leg. Iul. de vi. & ita intelligi tur. l. 22. tit. 1. par. 7. secund. Grego. ibi, ver bo, *en el cuerpo.* ad fin. vers. *tertio limitar#,* & Villalpand. in commento illius legis, limitatio. 1. fol. 5. cum sequ#. & melius. fol. 17. §. 9. col. 3. cum seq. Ant. Gom. in 3. tomo delict. c. 3. nu. 56. & 59. cum sequ#. & Clar. in dict. q. 58. num. 3. Olan. in Antynom. nu. 33. & seqq. & nu. 41. facit l. 8. titu. 11. & l. 6. & fi. titul. 24. lib. 8. Recop.

8212 In Topicis ad Trebatium ait: *Verberibus, & igne fatigati, quæ dicunt, ea videtur veritas ipsa dicere, & quæ à perturbationibus animi sunt dolore, cupiditate, iracundia, metu, quia ne ceßitatis vim habent, afferunt authoritatem & fidem.* glo. in l. edictum, verb. *efficacißimis.* ff. de quæstio. latè Farinac. in tractat. de indicijs. qu#st. 40. num. 1.

8213 In l. 1. §. in causa ff. de quæstionibus, ibi: *Nam plerique pa tientia siue duri tia tormentor# ita tormenta c# temnunt, vt exprimi ab eis veritas nullo modo poßit. Alij tanta sunt impatien tia, vt in quouis m#tiri, quàm pa ti tormenta velint: ita fit, vt etiam vario modo fateantur, vt non tantûm se, verùm ctiá alios criminentur.* Cicer. lib. 1. Partition. *Quæstio nibus resistend# est, quia & dolo r# fugientes multi in tormentis em#titi sunt, mo rique malnerunt falsum fatendo, quà eo infici dolore: etiam multi suam vitamne glexerunt, alij autem, aut robore corporis, aut consuetudine dolendi, aut metu suplicij, ac mortis, vim tormentor# pertuser#t, alij em#titi sunt in eos quos oderunt.* Pute. de Syndic. verb. *tortura* 2. c. 1. nu. 3. fo. 323.

8214 L. edictum. vers. 1. ff. de quæstion. ibi: *Quæstionem nec semper in omni causa & persona considerari debere arbitror, sed cum capitalia & atrociora maleficia non aliter ex plorari & inuestigari poß#t, quam per seruorum quæstiones.* & l. Diuus Pius. ff. eo. tit. ibi: *Si aliter veritas inueniri non poßet.* & l. quoties. C. eo. ibi: *Si alijs probationibus veritas illumina ri non poßit.* Bal. in l. data opera, n. 39. C. qui accusare non poss. & ex plu ribus resoluit Iulius Clar. in pract. §. fin. q. 64. nu. 5. Farinac. in dict. tra ctat. de Indicijs. q. 38. n. 4. & q. 40. nu. 3.

8215 Dict. l. 1.

8216 In dict. l. 1. §. in causa. ff. de quæstionibus.

8217 *Multos cogit m# tiri dolor.*

8218 3. Reg. c. affer te. de pr#s#pt.

8219 Daniel. 13.

8220 1. Regum. c. 21.

8221 4. Regum. c. 10.

8222 In c. vtilem. 22. q. 2.

8223 L. 1. §. non fuit ff. de dolo. gl. in d. c. vtilem, glo. in c. dudum. de c#uersatio ne coniug. & c. veni. eo. tit. Abb. & ibi ad ditio in c. præ terea, de offic. delega. & in c. in nostra, de se pultur. Auil. in c. 18. Prætor. glo. *carcel*, nu. 32. in fi. Tiber. De cia. in. 1. tom. crimin. lib. 2. cap. 15. nu. 5. in fi.

8224 Lib. 6. quæst. super Iosue, q. 10. & tr#sumptiue in cap. 2. 23. q. 2. *Nihil enim interest ad iustitiam, aperte pugnemus, an ex insidijs.*

8225 Cap. in manda tis. 43. distinction.

8226 Supr. libr. 3. c. 13. nu. 10. & seqq. quibus adde Ripam in ca. 1. nu. 89. ad fin. de iudic.

8227 In Claudio ca pit. 5.

8228 In. c. 1. §. publici latrones, de pace tenen da, & eius vio lat. & refert Andre. Sicul. in c. 1. colum. 2. de c#modat. & in repetit. l. cum acutissimi. col. 23. C. de fideic#mis. & Ias. in l. is qui pro empto re, nu. 172. ff. de vsucapion. Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. lib. 2. ca. 15. nu. 5.

8229 Tex. & glo. in l. verbum. C. de his qui notantur infamia. Felin. in rubr. de calumniator. Puteus de Syndica. dict. verb. *tortura.* c. 7. nu. 1. fol. 319.

8230 Puteus in d. verb. *tortura.* c. 11. & Bosius in practic. tit. de examin. reo rum, nume. 3. & sequentib. pag. 136.

8231 Infra libr. 5. c. 3. num. 80. & 81. & tradit nouissime Farina. in tracta. de indicijs. q. 40. nume. 4. & seqq.

8232 Mascard. de probat. 3. tomo c#c. 1368. nu. 20. & per totam, & Farinac. in suo sin gula. tracta. de in dicijs & tor tur. post Bossium, Gomecium, & alios regnicolas.

8233 Quos refert & sequitur Clarus in dict. loco, nu. 30.

8234 Supr. isto cap. nume. 148. & seq. & facit l. congruit. ff. de offic. præsid. Anto. Gome. 3. tomo c. 13. nu. 22.

8235 Infra lib. 5. c. 3. num. 19. Re gulatiter enim appellatio in his admitt#da est Isernia in tit quæ sint re gal. versi. *maiestatis.* Francis. Marc. decisio. Delphinat. 907. volu. 1. Ioan. Montic. in Pract. crim. regul. 100. nu mer. 24.

8236 De Speculat. Princ. rub. 37. fo. 170. nu. 4. in fin.

8237 Reg. fauorabi libres. & reg. in pari causa. de regu. iuris. ff. & in 6.

8238 L. 1. tit. 16. lib. 4. Recop. Auenda. in cap. 23. Præto. nu. 9. 2. par. Gregor. in l. 22. glo. 8. titul. 4. par. 3.

8239 Bar. in l. quia poterat. ff. ad Trebelia. contra Innoc#. in c. cum speciale, de appellat. & ibi optime Abb. nu. 12. & Dec. nu. 9. vsq; in fi. qui concludit opinionem Bart. de iure ciuili veriorem esse, & Bal. in l. vnic. nu. 2. ibi: *Vicario.* C. si quacunq; pr# di. potestat. & probleumatice Barbat. in tracta. de Cardinal. 3. q. nu. 3. vsque ad fin. & nu. 26. dicit hanc verio r# Ruinus consil 5. nu. 5. vol. 4. Auenda. in dict. cap. 23. Præto. nu. 14. 2. part. latè Didac. Perez in l. 1. tit. 5. lib. 3. Ord. col. 955. versi. *prætereà,* & de notario recusato confi ciente acta, # non valeant sine â Sociato tenet Boer. de cis. 258. col. 3. ad med. fo. 150. vol. 2. & de eodem, & iudice Auil. in c. 35. Prætor. gloss. *remita.* ad fin. tamen ex leg. 3. tit. 18. ad fin. libr. 4. Recop viderur, quòd valeat talis sententia iudicis recusati, li cet possit ab ca appellari.

8240 Ias. in l. nonso lum. §. morte. nu. 46. ff. de noui oper. Ma ranta de ordi. iudi. tit. de appella. nu. 75. pagi. 563. in paruis.

8241 Lib. 5. cap. 3. num. 85.

8242 Cap. proposuit, & cap. cum sit & cap. cum su per eo, in 2. & ibi DD. de ap pella. Oldrad. consi. 283. nu. 3. Conrad. in Curial. breuia. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 47. nu. 6. Auend. in di cto, c. 23. Prætor. 2. part. nu. 11. Anto. Gome. 3. tom. De lict. cap. 1. nu. 46. Dida. Perez in l. 1. tit. 5 lib. 3. ord. col. 970. versic. *est dubium.* Montal. in l. 9. tit. 7. lib. 1. for. vbi alios referunt, & Azeue. in l. 1. nu. 41. tit. 16. lib. 4. Recop. Bellug. de Specul. princ. rub. 37. nu. 5. fol. 170.

8243 L. 1. tit. 16. lib. 4. recop. dixi supra lib. 3. c. 8. nu. 117.

8244 L. apertissimi, & ibi glo. & Iacob. Butrica. & Bald. C. de iudic. Puteus de syndicat. verbo, *suspitio,* nu. 2. fol. 308.

8245 Vt ex Paponio resoluit Clarus in pract. §. fin. q. 64. nu. 27. & Carreri. in Practi. pag. 92. nu. 21. & 22.

8246 Bald. & Ioan. de Imol. in l. hoc modo. ff. de conditio. & demonstr. Puteus de Syndi. verbo, *suspicio.* nu. 7. fol. 309. Gregor. in l. 22. gl. magna post med. versic. & *nota.* tit. 4. par. 3. & dicam infra lib. 3. cap. 8. nu. 121.

8247 Bald. in l. cum ita. ff. de conditio. & dem# strat. Paul. l. sed si hoc. §. cum vir, ex nu. 3. ff. eod. vbi dicit, posse iudicem in hoc casu assumere quem malit as sessorem.

8248 Dict. libr. 3. c. 6. num. 121.

8249 Quia extra ci uitatem c#mo de non potest quærere assessorem, Bal. & Ioan. Imol. in dict. l. hoc mo do, & Puteus de Syndic. ver bo, *suspicio.* n. 7. fo. 308. Gre gor. vbi supr.

8250 L. 1. tit. 16. lib. 4. Recop.

8251 Cap. 2. requiris. §. 3. in fin. de appella. gl. *sciatur.* in fi. in l. ex quac#q; ff. siquis in ius voc. non ierit, vbi Bald. dicit singularem.

8252 Ioan. Andr. in c. cum dilectus, de ordine cognition. & ibi Abbas Sicul. Stephan. Aufre. in additio. ad capellam To los. decis. 366 in fi. fol. 72.

8253 Vbi supr.

8254 Alberic. de sta tut. lib. 2. qu#stion. 101. fol. 39. col#n. 4. in princip. & alij quos refert Didac. Perez in l. 1. titul. 5. lib. 3. Ordina. col. 964. vers. *decima octaua quæstio.*

8255 In c. 23. Prætor. 2. par. nu. 15. dicemus li bro. 3. cap. 8. nu. 119.

8256 L. 1. tit. 4. libr. 4. Recop.

8257 Infra libr. 5. c. 1. nu. 132.

8258 L. duo, & l. inter pares. ff. de re iudic. l. 16. & 17. tit. 22. par. 3. dicemus lib. 3. ca. 8. nu. 117.

8259 L. 1. tit. 16. lib. 4. Recop.

8260 In. 1. tom. crimin. lib. 4. ca. 6. nu. 2. & seq. l. iudicium sol uitur. ff. de iudic. & dicam infra libr. 5. cap. 1. nu. 236.

8261 L. 10. in fi. tit. 7. lib. 2. Reco.

8262 De Syntagm. iur. 3. par. libr. 47. capit. 22. num. 7.

8263 L. 7. tit. 6. libr. 2. & l. 2. tit. 3. & l. 3. in fine, tit. 10. libr. 4. Recopil.

8264 Dict. l. 2.

8265 L. 6. tit. 1. libr. 8. Recopil.

8266 Infra libr. 3. c. 15. nu. 97.

8267 L. si ob caus#. ff. de euiction. l. 52. tit. 5. par. 5. & ibi Gregor. verb. *el señorio.*

8268 L. 12. titul. 1. lib. 8. Recopilationis.

8269 L. 3. tit. 10. lib. 4. Reco. Auenda. respon. 15. num. 6. & 8. Monterros. in Pract. tract. 4. num. 58. col. 2. & seqq. Ola nus in Antyno mijs in Contad. litera A. nu. 18. & 23. Villalob. super dict. Antynom. litera A. nu. 14. Ioan. Gutier. lib. 1. Practi. qu#st. 72. & Azeue. in dict. l. 3. nu. 47. & seqq. & nu. 55. & seq. nam aliâssi n# accusetur. con tumacia citationis non incurritur pœna Azeued. in l. 10 tit. 1. nu. 18. lib. 4. Recopilatio.

8270 L. vnic. cap. 2. titul. 10. lib. 3. Recopila.

8271 L. 12. tit. 6. & l. vnic. cap. 2. tit. 10. lib. 3. & l. 3. tit. 10. lib. 4. Rec. Auen. in cap. 7. Prætor. 1. part. nu. 2. in fin. & in cap. 18. num. 5. in fin. & nu. 6. 1. part. idem in respon. 15. num. 8. Auil. in cap. 15. Pr#tor. glo. 1. nu. 1. & seqq. Aze ued. in dict. l. vnic. cap. 2. nu. 2. & in dict. l. 3. num. 58. & 59. & in di cta l. 12. in fi. num. 10. Ioan. Gutier. lib. 1. Practi. qu#st. 74. num. 1.

8272 Supra isto lib. cap. 16. nu. 143

8273 L. 4. titul. 17. *de los omecillos.* lib. 4. fori l. 69. styli. l. 13. titu. 23. lib. 8. Recop. Montalu. in dict. l. feri, glo. *vn omecillo.* Auenda. in dict. cap. 18. Pr#to. nu. 6. Ioan. Gutie rrez vbi supra num. 2.

8274 In l. 3. tit. 10. nu. 59. libr. 4. Recopil.

8275 Dict. l. 4. titu. 17. lib. 4. fori, & ibi Montal. in verb. *vn omecillo,* & l. 69 styli.

8276 Dict. l. 12. in fi. tit. 6. & l. vnic. cap. 2. tit. 10. lib. 3. & l. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.

8277 Auenda. in d. respon. 15. nu me. 8. in fi. & DD. supra citati in 1. casu.

8278 Dict. l. 3. titul. 10. lib. 4. Recop.

8279 Dict. l. vnic. c. 2. in fi. tit. 10. lib. 3. Recopilatio.

8280 Dict. l. 3. titu. 10.

8281 Auiles in dict. cap. 15. Prætorum glos. 1. numer. 34. vbi ad idem refert Montalu. Auenda. in dicto capit. 18. Prætor. 1. par. nume. 6. ad fi. versi. *quod fallit.*

8282 Dict. l. 4. tit. 17. libr. 4. fori, & ibi Montalu. verbo, *vn omecillo,* & d. l. 69. styli, & Auil. in dict. num. 34. Paz in Practic. ca. 4. 5. part. 1. tomo, numer. 12. Ioan. Gutierrez in libr. 1. Practicarum qu#stion. 74. num. fin.

8283 Hippolyt. in Practic. §. diligenter, nume. 203. & Bellamera, decisio. 226. incip. *in causa,* Auiles in cap. 15. Pr#torum, glos. 1. numer. 33. facit glo. *consensus,* in l. 2. per text. ibi. ss. de iudicijs.

8284 Super practic Bernar. Diaz post cap. 62. numer. 7. pag. 187.

8285 Supra cap 18. nume. 184. & seqq.

8286 Dict. l. vnic. cap. 2. tit. 10. libr. 3. Recopilat.

8287 Dict. l. 3. tit. 10. libr. 4. Recopila.

8288 L. 4. tit. 3. lib. 2. fori.

8289 Vt constat ex Hippolyto & alijs supr. proxime citatis.

8290 Montal. in d. l. 4. tit. 17. lib. 4. fori, verbo, *tres quintos,* Puteus de Syndi cat. verbo, *pro uentus.* num. 1. & sequen. fol. 276. Aun in cap. 15. Prætor. glo. 1. nu. 6. & sequent. Azeued. in di cta. l. 3. tit. 10. nume. 63. lib. 4. Recopil. & & numer. seq. & numer. 57. facit l. qu#c#que actiones. ff. de action. & obligat.

8291 Glo. in l. 1. §. bidu#, & ibi scholi#. ff. qu# do appella. sit, & in l. 1. ff. q# quisque iur. & in Clemen. 1. dere iudic. & ibi Cardin. 5. quæst. oppo sition. 3.

8292 L. 4. §. cond#natum. ff. de re iudic. l. 2. ff. de pœn. l. 1. §. hæc autem verba, & ibi notat Ias. num. 6. ff. quod quisque iur. facit cap. relatum, de cleric. non resid. Bald. in l. vnic. col. 5. C. ne ex delict. defunct.

8293 L. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.

8294 L. fin. C. delegat. l. Titia c# testamento. §. Titia cum nuberet. ff. delegat. 2.

8295 Dict. l. vnica, c. 2. tit. 10. lib. 3. Recopil.

8296 In Practic. §. postquam, nu. 37. quam celebrat Rolan. c# sil. 9. num. 38. vol. 1.

8297 De qua in d. l. 3. tit. 10. libr. 4. Recopil. vt per Auend. in c. 18. Prætor. 1. par. num. 7. versi. *secundus,* & seq. Azeue. in l. 12. tit. 6. lib. 3. Recopil. glo. fin. in fin.

8298 Dict. l. 3. ad fin.

8299 Dict. l. 4. tit. 3. libr. 2. Fori, & ibi Montalu. verb. *tres quintos*, & alij supra relati in 1. genere casu# isto c. nu. 175. & seq.

8300 Authen. bona damnatorum. C. de bonispro script commu nis resolutio secund. Boer. decisi. 5. num. 18. cum alijs, vol. 1. Auil. in c. 15. Præt. gl. 1. nu. 35. cum seq Molin. de primog. lib. 3. c. 11. num. 20. ex cuius allegatione constat hanc esse meram verita tem C#duc#t scripta Putei de Syndicat. verb. *prou#tus.* nu. 2. fo. 276.

8301 Consil. 77. vo lum. 4. dicens magis recept# esse, quòd ist# pœnæ fiscales diuidantur.

8302 In dict. loco proxime citato.

8303 Quia arbitria redacta sunt ad instar iudiciorum. l. 1. ff. de arbitris, & C. eodem. l. pen. §. sin autem, & §. altera, ver sic. *licet.* Angel. in. §. omnium colum. 2. Institut. de action.

8304 Supr. lib. 2. c. 10. nu. 22.

8305 Quorum meminit Clarus in pract. §. fin. q. 44. versi. *licet autem,* post Gomec. in. l. 76. Taur. nu. 8. & Farinac. in. 1. tom. Crimin tit. de inquisitio. q. 11. nu. 3. in med.

8306 L. 3. titul. 10. lib. 4. recop.

8307 Dict. l. 3. rec. Authent. qui semel. C. quomod. & quando iudex. l. am pliorem. C. de appell. tio facit quod nota ur in l. si non de fendan tur. ff. de pœnis. l. 1. §. fin. ff. de quæstionib. & l. quicum maior. §. si libertus, & §. fin. ff de bonis, liber. & quod notat Bart. in l. 4. §. hoc autem iudicium. ff. d#no infect. id# Bart. in l. pen. §. ad crimen. ff. de public. iud. Innoc. & Antonius de Butr. in cap. veniens, de ac cusatio. & dicit communem, & rationabil# Thom. Doccius in consil. 59. incip. *in præsenti.*

8308 L. 1. & 12. in fi. tit. 6. & l. vnic. c. 10. tit. 10. lib. 3. Rec. iudices etiam de hoc ad uertit Auend. in c. 18. Pr#to. 1. par. in fi.

8309 Bald. in l. data opera, n. 14. C. qui accusa. n# poss. Guillier. Bont. in 11. tomo tracta. fol. 328. & Auil. in c. 15. Præto. gl. *á muerte,* & qu# refert Gre gor. in l. 3. tit. 31. par. 7. glos. 2. 3. & 5.

8310 L. vnic. col. 7. versi. *y mandamos,* tit. 27. lib. 4. Recop.

8311 L. 7. tit. 1. lib. 8. Recop.

8312 L. 5. tit. 9. libr. 3. Recop. & di xi in c. præcedenti, nu. 65.

8313 Lib. 2. cap. 13. num.

8314 L. 4. & fin. tit. 17. par. 3.

8315 Dict. l. 4. & l. vnica, & ibi Bald. in 2. le. ctura, nu. 3. & alij. C. si quacunque pr#di. potes. Ias. & DD. in l. apertissimi. C. de iudic. Gregor. in l. 6. tit. 7. & in l. 22. tit. 4. par. 3. Auil. in cap. 4. Præto. glo. fin. nume. 17. vbi refert Imol. dicent#, quod ille cui iudex facit iniuriam, aut mi nacem feruorem infert c# tota familia est exemptus ab eius iurisdi ctione, tam in ciuilibus, qu# in criminalibus.

8316 Dict. l. fin. tit. 17. par. 3.

8317 Vt ex Bald. & Angel. refert Gregor. in d. l. 4. gloss. fin. tit. 17. part. 3.

8318 L. 8. in fin. tit. 1. libr. 8. Recopilat.

8319 L. 7. tit. 6. libr. 2. & l. 2. tit. 3. & l. 3. tit. 10. in fin. libr. 4. Recopil.

8320 L. 8. titul. 17. par. 3.

8321 Ioan. Gutierr. lib. 1. Practic. quæst. 76. nu. 3. 4. & 5. & in consil. 36. nu. 37. Azeued. in l. 1. nume. 16 tit. 10. libr. 4. Recop. Alfon. de Castr. de. leg. pœn. c. 6. versi. *cum igitur legislator,* & seqq.

8322 Contra. l. 3. titul. 10. libr. 4. Recopil Monterros in practic. in. 4. tractat. fo. 58. co lum. 2. & seq. Ioan. Gutierr. vbi supr. quæstio. 75. nu. 2.

8323 L. 3. col. 2. in fin. tit. 10. lib. 4. Recopil.

8324 L. 3. tit. 7. lib. 3. Recop.

8325 Abb. in capit. super in 2. nu. 17. de appella. & in capit. de causis, nu. 6. & 9. de offic. delegat. Monterroso in practic. 8. tractat. fol. 227. pag. 2. post med.

8326 Bald. in l. in causarum. C. qui pro sua iu risdictione, & ista est veritas contra glo. ibi, secund. Bonifac. in Peregri na, verb. *iudex,* quæst. 11. fol. 265. glos. *suæ.* versi. *item pone,* col. 3.

8327 Cap. graue. 11 quæst. 3. graue satis est, & indecens, vt in re dubia detur sententia certa.

8328 L. cum non ex eo die. C. qu# do prouocar. non est nece. l. 2. §. si & iudex. ff. de iudi cijs. c. de causis. de offic. de legat. l. 4. titul. 26. par. 3. & l. 9. in fine, ibi: *Deue ser fecha hasta aquel plaço.* tit. 17. par. 3. Gratian in regul. 416. nu mer. 6.

8329 Dict. §. si & iudex, & glos. in dict. l. cum non, & ibi Doctores, & quæ tradit Grego. in l. 47. tit. 18. glo. 1. part. 3. & Auil. in ca. 5. Prætor. glo. 1. nu. 9.

8330 L. properandum, & ibi gloss. & Bart. C. de iudicijs. Abb. in dict. cap. de causis, num. 10. Pute. de Syndicat. verb. *instancia.* cap. 3. num. 7. & 8. fol. 194.

8331 Bartol. & Pau lus in dict. §. si & iudex in princip. & nu. 7. Abbas in dict. capit. de causis. num. 2. & ibi Additio alios refert & idem Abb. in dict. cap. super num. 17.

8332 Lib. 2. Controuersiar. vsu frequen. cap. 14. num. 12. & 17.

8333 Cap. in memoriam. 19. distinctio. Speculator in tit. de relationib. §. quando facienda sit rela tio.

8334 L. 11. titu. 22. part. 3.

8335 L. eum quem temerè. §. 1. & ibi gloss. ff. de Iudicijs, glos. in l. 1. verb. *c# sulat.* & ibi Sa licet. num. 2. & sequent. C. de relationi. & gloss. in Authentic. vt Iudices non expectent sacras iuss. per text. ibi Auiles in cap. 1. Prætornm gloss. *de rechamente.* nu me. 22. aliqu# do tamen rela tio facti mittitur ad Principem, Platea in l. si grauius. in fin. princip. C. de dignitat. lib. 12.

8336 In l. 3. §. ideò que. versicul. *Tum agis scire poteris, quanta sit testibus fides adhib#da.* ff. de testibus.

8337 In d. Authen. vt iudices non expect. sacras iussion. & in Authentic. in med. litis non fieri sacras for mas.

8338 Dict. l. 11. tit. 22. par. 3.

8339 De qua resp# sione, & de alijs 22. respon sis, vide Cataldinum de Syn dica. q. 112. nu. 59. fo. 17.

8340 L. 11. tit. 22. p. 3. & Gregor. in l. 14. glo. 1. tit. 4. ead. part. post Alberi. in rub. C. de rela tio. & Platea in dict. l. si grauius in fi. prin cip. C. de dignita. lib. 12.

8341 Tiraq. de pœnis temp. caus. 31. nu. fin.

8342 L. moris. §. sed enim. ff. depœ nis l. 1. §. fi. & ibi Bar. & Hippoly. ff. de qu# stio. idem Hippoly. in Pract. §. opportunè. nu. 18. versic. *vlterius scias.* di cam infra lib. 3. cap. 15. nume. 80.

8343 L. 1 §. siquis vl tra. ff. de quæstio. Bald. in l. addictos. C. de Episcopal. audien. glo. consulat. in l. 1. C. de relatio. & ibi Salicet. nu. 1. & seqq. Io# nes Faber. in rub. eod. titul. Azeue. in l. 1. num. 64. tit. 1. lib. 8. Recop. Petrus Greg. de Syntagma. iur. 3. part. lib. 50. cap. 1. nu. 16. Bellug. de Specul. pirnc. rubri. 37. fol. 170. nu. 5. glo. in l. 1. §. qu#si t#, & ibi Ioan. Imol. ff. de ap pella. glos. in dict. Authen. vt iudices non expect. sacra. iuss. Speculat. tit. de relatio. §. de quibus.

8344 Infra lib. 3. cap. 15. num. 117.

8345 Cap. dudum in 1. de electio ne. c. cum Ber tholdus. §. licet autem, de re iudic. l. fi. C. de relatio. Speculat. tit. de re lation. §. quali ter, nu. 2. Salicet. in l. 1. nu. 6. versi. *n#c accedo.* C. de rela tio. & l. 11. tit. 22. part. 3.

8346 L. curiales ibi, *Síne vlla malignitate referentium.* C. de præ dijs decurion. lib. 10.

8347 Marcian. in l. D. Adrianus, ff. de custod. reor. ibi, *Sed si quid maligne in terrogasse, aut non dicta retulisse pro dictis, eum compererit, vt vindicet in ex#pl#, ne quid & aliud postea tale facere moliatur*: & de his Irenarchis dixi sup. hoc. c. num. 16.

8348 Quia non debet causa com mitti ei, qui vult sibi committi. l. 2. vers. *& ex illo tempo re.* & ibi Bald. ff. de origine iur. l. 20. tit. 4. part. 3.

8349 Cap quoniam contra falsam iniqui Iudicis assertion# de Proba. Tiraq. in tract de Retract. §. 8. gl. 9 in princi. Mas card. 2. tomo de Probat. conclusi. 951. ver bo *Iudicis.* Roland. consi. 13. num. 21. vol. 4.

8350 L. ex eo. C. de appellat. cap. li cet de offic. le gat. l. 1. C. de relatio. & Bal. in l. 1. & 2. & fin. C. cod. Speculat. vbi sup. §. effectus. Salicet. in dict. l. 1. nu. 5. Ioan. de Imol. in l. 1. §. quæsitum. nu. 7. & seq. ff. de appellatio. vbi dicit, quod ista est de iure verior opinio. Quia appellatio, recusatio. & relatio con ueniunt & pa ria sunt quoad suspend#dam iurisdictionem, vt in rubr. extra de appellatio. tenet eti# Lancelot. C#rad. de Attentatis. 2. p. c. 8. num. 5. & seq. pag. 163. Mas card. de Proba tio. 2. tom. conclus. 987. nu. 7. & seqq.

8351 L. si quis filio. §. hi autem omnes. ff. de in iusto rupto, & l. pen. ff. de sic carijs.

8352 Iuxta quandam resolutio nem, glo. verbo *consulat.* in l. 1. C. de relatio. & in l. placet. 2. per tex. ibi C. de pedan. iud. quan quæ non omnino placeat Saliceto ibi.

8353 Iuxta tradita per Speculat. tit. de remissi. *§* nunc videamus.

8354 In l. ad Princi pem. ff. de appellatio. per l. 1. secundùm vnam lectur#. C. de relatio. & quadrat con cordia Saliceti in dict. l. 1. num. 5. post med. Bald. sibi contrarius in l. ex illo. C. de appellatio. An gel in l. 1. §. quæsitum. ff. eod. vbi Ioan. de Im l. nu. 8. post medi. dicit hanc esse commu. opin. Iegistar# Gre gor. in l. 11. titul. 22. verb. *estonce*, par. 3.

8355 Glo. alioquin & ibi Innoc. Abb. & alij in cap vt debitus de appellatio. Iaf balb. in de cisio. 22. *Qu#do appellatum.* & quæ refert Gracian. in Re gul. 416. nu. 3. & seqq.

8356 Bart. in l. postulauerit in princip. ff. de adulterijs Bouerius in singular. DD. pa gin. 387. verbo *consultatio.* num. 1.

8357 Infra lib. 3. cap. 15. num. 115. & seqq.

8358 Puteus de Syn dica. verb. *sala rium*, cap. 1. nu me. 3. in fin.

8359 L. fi. C. vbi & a pud quos. l. ex tra territorium. ff. de iurisdic. omn. iud. l. relegatorum, §. interdicere. & §. seq. ff. de interdict. & relegat. cap. animarum. §. fin. de Constit. in 6. l. 5. tit. 31. part. 7. Bal. no tanter in l. executorem. col. 8. C. de execu tio. rei iud. & Gregor. in gl. 1. dict. l. 5. Petrus Bellug. de Specul. Princ. rub. 24. §. mix tum. & §. & primo videamus. nu. 4. ver sic. *item banim# tum.* fol. 133.

8360 In consi. 217. *In causa accusationis.* col. 4. versic. *sed ideô est nulla.* Tiberius Decia. in 1. tom. Crimi. lib. 4. cap. 25. num. 14.

8361 Gregor. in dicta l. 5. glo. 3.

8362 Auil. in proœ. CC. Pr#torum glo. *ordenanças.* fin.

8363 In cap. quali. in fi. 23. q. 5.

8364 Refert glos. in l. prouinciarum. C. de ferijs *Nulla maior victima Deo offerri potest, quam reus iniquus.* Paul. in l. nemo. C. de Episcop. audi#. Tallada de carcer. in epistol. pag. 11.

8365 Dict. l. prouin ciarum, & ibi pr#ter alios Al beric. & l. 35. tit. 2. part. 3. Abb. in cap. 1 de ferijs Oros cius in l. diuus. colum. 714. in princip. ff. de edendo, & Anasta. Germo. lib. 2. de Sacto rum immuni. cap. 18. num. 12. & seqq. pa gin. 115. & Tiberius Decia. in 2. tom. Crimi. lib. 9. cap. 29. nu. 20. & alij citati in glo seq.

8366 Bald. in l. nemo. C. de Epis cop. audi. Amede. de Syn dica. nu. 255. fol. 75. Greg. in dict. l. 35. glos. *de los ladrones.* Didac. Perez in l. vni ca tit. 7. *de las ferias.* lib. 3. Ordi. col. 991. per text. ibi: *Y sean bi# guar dados los ladrones y malhechores para otro dia, y despues juzguese y hagase la justicia que fuere derecho,* idem in l. 5. tit. 1. lib. 1. Ordi. col. 41. versi. *infertur.* Clar. in Pract. *§* fi. q. 64. nu. 34. & quæst. 97. nu. 6. & 7.

8367 L. 4. tit. 9. lib. 3. Recop.

8368 In Collectaneis ad Decretal. cap. 142. per totum.

8369 Infra lib. 3. c. 8. num. 262. & lib. 5. cap. 2 nu. 35.

8370 Angel. in l. iu dex posteaqu# & ibi Alexan. ff. de re iudic. & Boerius de cisio. 6. incip. *Iudex delegatus* col. 1. & 2.

8371 In 1. tom. Crimin. lib. 4. cap. 25. nu. 44.

8372 Bald. in l. si vt proponis, in primo, pertex. ibi col. 3. vers. *sed hic dubitatur*. C. quomo do & quando Iud. Imola in d. l. Iudex. Felin. in cap. in li teris. 1. limita. tione de offic. deleg. vbi De cius nu. 5. dicit commu. & Felin. cap. qua liter & quando, in 1. nu. 38 de accus. alios refert Gracia. in regul. 416. nu. 2. post Ripam in l. quod iussit, col. 3. & seq. ff. de re iu dic. & Bernar. Diaz in regu. 361.

8373 L. Iudex post. ea quam. ff. de re iud. Bernar. Diaz regula 178. & Gracian. d. regula 416.

8374 Paul. in l. ab executore, nu. 6. ff. de appellatio. Alexan. Imol. in rubr: num. 10. ff. de offic. eius cui manda. est iurisdi. Felinus Boer. & Calcane. quos refert & seqnitur Menochi. de Arbitra. libro 1. casu. 73 num. 17. & seqq.

8375 Glo. verb. *Præ ses.* in fin in di cta l. ab execu rore, & ibi Bar tol. num. 6. & Ioan. Imol. in princ. nu. 2. & nu. 3. sub dubio fortè, & Maran. de Or di. iud. 4. part. distin. 5. num. 59. Matien. in l. 9. glo. 4. tit. 4. lib. 5. Reco. vbi falso dicit appellari com mun# hanc opi nio. ab Alexan. & Mar#ta, qui id non asserunt.

8376 Felin. in dict. cap. qualiter & quando, nu. 34.

8377 Argumento l. 3. titul. 10. & quæ ibi tradit Azeue. nu. 80 & seqq. & nu. 126. lib. 4. Re copilatio.

8378 In Practic. 8. tracta. cap. *De las presentaciones.* fol. 239.

8379 Dict. l. 3. post med. vers. *Que d#do ensu fuer ça y vigor.* An ton. Gome. in l. 76. Taur. nu. 11. Auenda. in Respons. 15. num. 12. Clar. lib. 5. §. fin. q. 45. num. 13. Azeued. in d. l. 3. nu. 125. cum seqq.

8380 Gome. & alij proximè citati.

8381 In sua Peregrina, verb. *ap pellatio.* 1. part. fol. 41. glos. *appellare.*

8382 L. 26. titul. 1. part. 7.

8383 Cap. nerui. 13. distinctio. l. ab sent#. ff. de pœ nis. l. 9. tit. 31. part. 7. Couar. lib. 1. Variar. c. 1. nu. 2. versic. *quarto eti#.* alios refert.

8384 In 1. tom. Cri min. tit. de carcer. q. 32. nu. 93. cum seqq. quod intellige, quando ap pellando, aut alio ciuili modo, non potest occurri, aut ob uiari corporali executioni. l. addictos. C. de Episcopal. audien. & ibi Bald. & Pute. de Syndi. verbo, *resistentia.* cap. 1. incip. *an fi Iudex,* post n. 3. versi. *tam# quoad eum.* vt post alios tradit idem Farina. ibid. nu. 121.

8385 De Repub. lib. 3. tit. 8.

8386 Patric. in dict. loco.

8387 Soci. in. c. qua liter. 2. de accusa. Bossi. in Practic. tit. de executio. senten. nu. 2. pag. 592. Did. Per. in l. 25. glo. 1. pag. 378. col. 1. & 2. ad fi. & gl. 2. tit. 19. libro. 8. Ord.

8388 De Syntagm. iur. 3. p. lib. 31 cap. 14. nu. 9.

8389 In l. 2. nu. 25. tit. 18. lib. 4. Recop.

8390 De Spec. pri#c. rub. 37. §. in hu manum, nu. 4. fol. 170.

8391 In l. 1. ff. de ap pella.

8392 Lib. de C#side ratio ad Euge.

8393 In l. si. in fi. C. si de momenta. posse fuer. appella. & dixi sup. lib. 3. c. 8. nu. 184.

8394 Titul. 23.

8395 Pro Rabirio perduel.

8396 Cap. cum apud Thessalonic#. 11. q. 3. & c. duo sunt quippe, ad fi. 97. dist. l. si vindicari. 20. C. de pœn. & c. si quando, de Rescrip. Nice pho. Calix. lib. 12. histo. c. 40. Theodore. lib. 9. histor. trip. c. 30. Petr. Gre go. de Syntag, iur. 3. p. lib. 31 c. 14. in fi. n. 9.

8397 L. iudices. 9. & Auth. iubemus C. de iud. Auth. vt cum de appel la. cog. §. sed hoc. c. iudican t#. 30. q. 5. & dixi sup. lib. 3. c. 8. nu. 184.

8398 L. addictos. C. de Episcop. au dien. & l. addi ctos. C. de appellatio. &. c. vbi periculum, de electionein 6. Petrus Gre gor. de Syntagma. iur. 2. p. lib. 19. cap. 18. nu. 9.

8399 L. quoniam Iudices, & ibi Doctores. C. de appellat. l. 13. tit. 18. lib. 4. Recop.

8400 De quibus per Menoch. de Arbitrar. lib. 2 casu 368. & Lancelot# de Attentatis. c. 31. nu. 242. & seqq. & Farinacium 1. to mo Crimi. tit. de carcerib. q. 32. nu. 112. & seqq.

8401 In Manual. c. 25. nu. 14.

8402 L. 5. tit. 9. p. 2. ibi: *Que muy de Iueñe sepan catar las cosas, y conocerlas, y a# mas antes q# den el consejo.*

8403 L. quod debetur. ff. de pecul.

8404 Quia præpostera dilig#tia vita homini adempta à iudice restitui non potest. l. 1. C. de executione rei iudi. Petrus Greg. de Syntagm. iuris 2. p. lib. 19. c. 18. nu. 9. in fin. & 3. p. lib. 31. cap. 3. nu. 17.

8405 Satyra 6. *Pene crucem ser uo; meruit quo crimine seruus Supplici#? quis testis adest? quis detulit? audi. Nulla vnquam de morte hominis cunctatio l#ga est.*

8406 Idem testifica tur antiquus relator Gracian. in regul. 81. in fin. fol. 37.

8407 In cap. resec#dæ. 24. q. 3. & dixi supra isto lib. cap. 16. nu. 38. & 42.

8408 Supra isto. c. num. 137. & sequentib. infra lib. 5. c. 3. nu. 75. & 82. vsque ad 86.

8409 L. 11. tit. 6. libro 3. & l. 1. versi. *Otrosi,* & l. 2. versic. *y la tal sentencia.* & l. 12. infi. vers. *porque seyendo* tit. 26. lib. 8. Recop.

8410 Contra l. 4. tit. 10. lib. 4. Rec.

8411 M#terroso in Pract. tract. 8. cap. *De las presentaciones.* fo. 239.

8412 L. 26. tit. 7. libro 2. Recopi lationis.

8413 L. 2. versi. *Y la otra mitad para los lugares y per sonas para qui# las pusiere el Iuez,* tit. 26. libro 8. Recopilationis.

8414 Dict. l. 2. tit. 26. lib. 8. Recop.

8415 L. 13. cap. 5. tit. 14. lib. 2. Recop.

8416 Año de 90. c. 24.

8417 De iure communilicitum est iudicibus esse depositarios, refert multos ad hoc Tiraq. cum alijs cita tus à Didac. Perez in l. 1. tit. 10. lib. 3. Ord. col. 1142 quæst. 9. & A uil. in cap. 10. Syndicat. glo. *nombrare,* Aze ued. in dict. l. 13. num. 5. & de iure Regio probat l. 23. titul. 18. lib. 6. Recop.

8418 L. 35. versi. *Si el dicho Corregi dor* tit. 6. lib. 3 Recop. tamen non video expressam prohi bition# de iure Regio, nisi quòd Iudices eligant alios, apud quos sit depositum, l. 13. tit. 9. lib. 3. & l. 28. tit. 25. lib. 4. Recopila.

8419 Infra lib. 5. c. 6. num. 15. & 16.

8420 Infra lib. 5. c. 7. num. 23.

8421 Pute. de Syndicat. verb. *tor tus.* cap. 11. fo lio. 352.

8422 Num. 153. su pra isto cap.

8423 Año de 1593. cap. 54. Delegatus enim n# potest creare executores supernumerarios. Boeri. decisio. 227. Felin. in cap. de c#tero, de re iu dic. Chassan#. in Constitutio. Burg. rubri. 1. gl. & *droytem.* nu. 78. Paulus i# l. Episcopale. & l. seq. C. de Episcop. audi. Auenda. in. c. 1. Prætor. nu. 11. versic. *item ex dispositione,* & in cap. 17. in princip. vbi quòd nuntios creare potest Decius in cap. significasti, de offic. delegat. quorum fidei# iuratæ statur. Bonifac. in Peregrina, verb. *Delegatus.* fol. 122. col. 2.

8424 L. & in maioribus, & l. si quis prouocatione. C. de ap pellat. l. illud in 1. & l. iudici. ff. de appel. l. 26. in fi. tit. 23. part. 3. l. 12. tit. 18. lib. 4. Recop. Petrus Greg. de Syntagm. iur. 3. p. lib. 50. c. 2. num. 38. & dicam inf. lib. 3. c. 11. nu. 32.

8425 Cap. fin. de ap pell. & l. 1. & 2. C. de ijs, qui per met. iud. non appell. l. 22. in fin. & l. 27. in fin. tit. 23. p. 3. & vtrobique Gregor. Quia qu# do aliquis per horrescit seue ritat# Iudicis admittitur à superiore, & si non per viam appellationis saltem per vi# recursus, aut extraordinariæ defensionis. Afflict. de cisio. 85. nu. 2 Bar. in l. de pupillo. §. si quis ipsi Prætori, nu. 5. ff. de no ui oper. nunt. Cacheran. in decisi. Pedem. 30. nu. 19. & dicam lib. 5. c. 3. nu. 93. vsque ad 98.

8426 L. 1. ff. quis & à quo appell. contra gl. §. 1. ibi, quam reprobat Bart. in l. præcipim#. C. de appellat. & l. 20. tit. 23. p. 3. glos *fueras.* per text. ibi.

8427 L. 20. tit. 4. & l. 12. tit. 5. lib. 2. Recop.

8428 L. 9. ad fi. tit. 17. p. 3. versic. *mas si el Rey.* & d. l. 20. tit. 4. & Gregor. in. d. glos. *Fueras.*

8429 L. 21. & 22. d. tit. 4. lib. 2. Re copil.

8430 Bart. in l. 2. ff. de re iud.

8431 L. & qui data opera, & ibi glo. ff. ex quibus caus. maior. & l. spadonum. §. fin. ff. de excusa. tut. Auil 1. c. 6. Pr#tor. glo. *salario.* num. 1.

8432 Bart. in l. terminato. C. de fruct. & liti. expen. & in l. ab executore, num. 11. C. de appella. cuius doctrinam ex Mar#t. in Specul. aduocat. 4 part. 5. distin. num. 60. dicit communem Ma tien. in l. 9. gl. 4. tit. 4. lib. 5. Reco. & de iu dicio taxationis expensar# tradit Petrus Greg. de Syntagm. iur. 3. p. lib. 50. cap. 1. num. 24.

8433 L. 7. in fin. tit. 1. lib. 8. Reco pil.

8434 Bald. in l. binos, circa fin. C. de aduoca. diuerso. iudi. per l. Mella. §. 1. ff. de alim#. & cibar. legat. & ibi hoc dictum Bald. refert & sequitur Alexand. de Imol. in apostill. ad Bar tol. facit l. si mater. iuncta glo. cum ibi notatis per Bald. C. Nede statu defunct. & id# in l. si filia, in fi. C. de inoffi. testa. & idem in §. notandum, col. 2. qui feu. da. poss. in feu dis. Platea & alij in l. domini pr#diorum. C. de agricol. & censit. lib. 11. Anto. Gome. 2. tom. cap. 2. nu. 9. in fi. Didac. Perez in l. 1. tit. 2. lib. 1. Ordi. col. 61. Capua in singul. 2. pag. 44. in singul. Doctorum.

8435 Gloss. in cap. magnæ, verb. *in eundo.* de voto. l. suo victu. C. de oper. libert. l. desertor#. §. si ad di#. ff. de re milit. c. statutum. §. proferendo. versi. *sed neque.* de rescript. in 6. Cardi. in. c. si qui testium. versic. *oppone ad hoc.* de testibus Bart. in l. super cre#dis. C. de iur. fisci. libr. 11. idem Bart. in l. suo victu. ff. de oper. libert. Plu res refert Ias. in l. diem functo. num. 14. & seqq. ff. de offic. assessor. Bal. in l. liberti. col. 6. C. de operis libert. idem in l. si ea C. de cond. inser. Amedeus de Syndic. nu. 205. fol. 67. Puteus eodem tract. verb. *potestas* cap. 2. nu. 6. fol. 268 & verb. *notorium iudici.* cap. *Iudex in officio.* nu. 4. fol. 245. & verb. *licentia officialis.* cap. 1. num. 3. fol. 228. gl. in Capel. Tolos. decis. 359 Auil. in dict. cap. 6. Prætor. glo. *salario.* nu. 2. & in cap. 54 cod. verb. nu. 3. & in cap. 43. glo. *no con sentiran.* num. 2. & seqq. Didac. Perez in l. 27. tit. 14. col. 575. verb. *del camino.* lib. 2. Ordi. Item securitas data ad e#dum, datur ad redeundum. scholium. ad. c. innouamus, de tregua & pac. Bart. in l. penul. C. de iur. fisc. lib. 10. Rebuff. in d. l. 3. pag. 39. in fi. vers. *sic curiæ.* ff. de verb. signifi.

8436 Vt dicam infra lib. 4. cap. 5. num. 52.

8437 L. 6. tit. 22. lib. 2. & l. 2. & 3. tit. 10. lib. 6. & l. 6. tit. 11. lib. 9. Rec. tradit Parlad. lib. 2. rerum quotid. c. 19. nu. 12

8438 Glos. in. c. cupientes. verb. *commode.* de election. in 6. Angel. in §. rursus. nu. 4. Institu. de actio. Ias. in l. 1. nu. 15. ff. si quis cau. Felin. in cap. olim, nu. 6. de exceptio. Aristot. 8. Politic. *Quisquis laborat, requie opus habet.* Parlado. Rerum quotidia. 2. part. c. 19. num. 13. post Rebuff. qui plures citat in l. 3. pag. 40. versi. *intelligo.* ff. de verb. signifi.

8439 Rebuf. in l. in itinere, pag. 33. versi. *tertio.* ff. de verb. signific. & pag. 35 versi. *post hanc.* vbi per tex. ibi *Aut quod si supersint duo milliaria, dabiturin teger dies.*

8440 Bal. i#. d. l. liber ti. col. 4. nu. 15 C. de oper. lib. & Auil. in d. gl. *no c#sentir#,* nu. 2. Rebuf. i# d. vers. *tertia,* &. d. versi. *post hanc.*

8441 L. fi. C. de nauic. lib. 11. & l. 1. §. pen. ff. si quis caut. l. n# sol#. §. annus. 2. & ibi Bart. & alij. ff. de ex cus. tut. Bal. in l. hi qui in pro uincia. ff. ex quib. caus. ma

io. Ange. & Imol. in l. ratum. per gl. ibi. ff. # solutio. Bar. in l. qui fiscales. d. tit. de nauicula. & in alijs locis, quos refert & sequitur Corset. in l. singul. verb. *ambasiator.* 2. nu. 1. Pute. in d. nu. 4. & Auil. in d. nu. 3. melius Ripa de Peste tit. de remed. ad conser. vbert. nu. 82. & seqq Rebuff. in l. 3. pag. 40. versi. *secundo.* ff. de verb. signifi.

8442 C#pola in dict. l. 3. quæst. 2. & ibi Rebuf. in dict. ver sic. *secundo.* & Angel. in §. his igitur, instituta de iu stit. & iur. Soci. in regul. 325. Auiles in dict. glos. *no consentiran.* num. 4.

8443 L. qua actione. §. sed & si quis. ff. ad leg. Aquil. l. fi locus. §. fi. ff. quemadmod. seruit amitt. l. 2. §. quod diximus. ff. si quis cautio. Al beric. de statu. 1. p. q. 55. Bertachi. de Gabell. fi. p. q. 14. Rebuf. vbisup.

8444 Glos. fi. & Di nus in l. eos. ff. de fals. qu# sequitur Alex. in l. de diuisio ne. ff. solu. matrim. Puteus & Auiles in dictis locis, & facit l. creditor. §. si inter. ff. mandati. & Capua singu. 50. pag. 37. in singul. DD. Rebuf. in l. 3. pag. 40. versi. *quæro* ff. de verb. sign.

8445 Imol. & alij in l. continuus §. cum ita. ff. de verb. oblig. Re buf. in l. 3. pag 40. versi. *quæro.* ff. de verb. oblig. l. creditor. §. si inter. ff. manda.

8446 Bar. in l. ii qui, §. t#diu. ff. ex quibus caus. maior. & in l. 2. in princ. ff. ad l. Rhod. de iact. Ias. in l. diem functo. nu. 48. ff. de offic. Assesso. Auil. in cap. 1. verbo *salario.* nu. 19. & in. c. 54. eod. verb. nu. 2. Didacus Perez in l. 11. tit. 16. per tex. ibi lib. 2. Ord. col. 632. Aze ued. in l. 6. nu. 7. tit. 5. lib. 3. Recop.

8447 Bar. in d. l. di# functo. & ibi Ias. n. 49. lo#. Andr. in. c. ad audi#tiam, de cleric. non resid. decis. Capel. Tolos. 359 & glos. in decisio. 268. ibi d#, quidquid de procuratore, & nuncio referat Auiles in. c. 54. Præter. gl. *salario.* nu. 2. idem Bart. in l. abseuti. ff. de donati. Bonifac. in Peregrina, verb *salarium.* fo. 433 col. 1. in fi.

8448 Sup. isto lib. c. 9. num. 22. & probat l. si quos iudices. C. de offi. Præfect. præt. Ori#. vel Illiric. & ibi Alberic. & Sa licet. & quæ tradunt DD. in cap. si pro debilitate, de offic. deleg. c# alijs quæ tradit Iosephus Mascar. 2. tomo de Probat. c#cl. 692. nu. 11. & 14.

8449 Cap. fin. de cle ric. ægro. cap. scripsit qualiter, &. c. qu#uis triste. 7. q. 1. Pet. Greg. de Syntagma. iu. 3. p. lib. 47 c. 9. nu. 9.

8450 L. Iurisperitos. ff. de excusa. tut.

8451 Maxime quia agitur deodio, præsumitur t#pus continuum, Bal. in l. genero. ff. de infamibus. Alexan. in l. auus. ff. de calumniator.

8452 Bertrand. qu# refert & sequi tur Alberic. in l. di# functo. 6. ff. de offic. assess. & nota tur in. c. statutum, de rescript. in 6. & Marti. Laud. in tract. de official. domino. q. 147. & faciunt tradita à Pute. de Syndi. verb. *of fici#.* c. incip *ne mo.* nu. 3. Auil. in. c. 1. Pr#t gl. *puestos,* & in. c. 6 glos. *salario,* vers. *sed hoc intellige.*

8453 Cap. præced. in fi.

8454 Auth. vt iudi. sine quoq. suf frag. §. illud. & l. his scholaribus. C. de erogatio. milit an non. lib. 12.

8455 L. accusationum. C. de his qui accus. non pos. l. 5. tit. 5. lib. 3. & l. 2. tit. 1. lib. 8. Rec. & l. 7. tit. 17. p. 3. Iacob. de Bellouiso in Pract. crim. lib. 2. c. 6 nu. 12. Bonif. in Peregr. ver bo *Inquisitio.* fo lio 254. col. 1. lit. A. 1. p. & Gregor. in d. l. part. glos. 2. & Ioan. Gars. de Exp#s. c. 21. nu. 8. Azeue. in. d. l. 2. nu. 5.

8456 Sup. isto lib. c. 16. num 106.

8457 Dict. l. 2. & ibi Azeued. nu. 9. & seq.

8458 Isto. c. nu. 86. vsq; ad 95.

8459 Iuxt. d. l. 7. par tit. & ibi Greg. gl. penul. Au# dañ. in. c. 10. Præt. 2. p. nu. 19. versi. *decimonono.* & dic# inf. lib. 5. c. 4. nu. 39.

8460 L. cum sæpe. C. de erogatione mil. anno. lib. 12. & DD. ibi. l. seueriter. C. de excusa. tut. l. eum quem temere, & ibi DD. ff. de iudic. l. 7. tit. 17. p. 3. & ibi Gre gor. gl. 1. Aze ued. in. l. 1. nu. 5. tit. 1. lib. 8. Recop.

8461 In. l. sed & si man#te. ff. de precerio, vt c# stat ex traditis per Bart. in l. 4. in princ. ff. de damno infect. & Tiraq. de Retract. c# u#t. §. 1. gl. 7. nu. 28. & Tho m# Doccium in c#si. 154. nu. 20.

8462 Dixi sup. lib. 1. c. 4. nu. 22.

8463 Ex doctrina Floriani in l. si pendentes. §. si quid. nu. 17. ff. devsufr. vbi # fœneratores possunt cogi emere equos, vt commod#t Reipublicæ.

8464 L. nec emere. cum ibi traditis C. de iur. delibe r#. l. 3. tit. 5. p. 5 & Anto. Gom. in l. 70. Taur. & idem in 2. tomo c. 2. nu. 51.

8465 L. 1. C. de con dit. in public. horre. lib. 10. vbi Bart. dicit m#ti ten#d#, & Bal. pulchr# leg#. Anto. Cor se. dicitcelebr# in singula. 50. verb. *c#mistio.* Ange. dicit sin gular# in l. an non#. ff. de ex traordi. crimi. & dic#. lib. 3. c 3. n. 40. in fi.

8466 Zeno in l. vnic. C. vt nullus ex vicaneis pro a li#. vic#. debitis tenea lib. 11 ibi: *Graue est, non solum legibus, verum etiam æquitati naturali c#tra ri#, pro alienis debitis alios mo lestari, idcirco huiusmodi iniquitatescirca om nes vicaneos per petrari, modis omnibus prohibe mus,* & ibi Plat. l. 15. tit. 10. p. 7. & l. 1. & 2. tit. 17. lib. 5. Rec. & l. nullam, & ibi etiam Plat. C. de executo. lib. 12.

8467 Ezechiel. 18.

8468 C. ne vxor # marito. & C. ne filius pro pat. Grego. in d. l. 15. verbo *contra derecho.* l. sancimus. C. de pœn. l. pro uidendum, & ibi glos. C. de decurion. lib. 10. l. 9. tit. 5. lib. 4. For. & l. 9. tit. 31. p. 7. Matth. de Afflict. in constit. Neapol. lib. 1. rub. 2. nu. 70. & Dueñas in regula. 345. post Couarr. lib. 2. Variar# cap. 7.

8469 L. si per impression#. C. de his quæ vi. & ibi gl. Paul. in l. non interest. num. 2. C. de his quæ vi. Hippol. in sin gul. 306.

8470 Cap. cum instantia. §. si ve rò de c#sib. & l. cum possessor, & ibi glos. ff. eo. Plate. in dict. l. vnic. nu. 2. C. vt nullus ex vica. lib. 11.

8471 L. aufertur, in fin. ff. de iure fisci ibi: *Sané pro non idoneis qui sunt idonei c#ueniuntur.* & bona l. si multi. ff. de publi. & vectig. ibi: *Et quod ab alio præstari non po*

test, ab altero ex igetur; nam inter criminis reos, et fraudis participes, multum interesse c#stituerunt. Authen. de duobus reis. in princip. l. vnica. C. si plures vna sententia fuer. cond#. l. 4. tit. 27. part. 3. & l. 8. in fi. tit. 10. p. 5. & l. 9. tit. 12. cad. part. ibi: *O los ricos por los pobres.* & præter ordina rios singulariter Boeri. decisio. 310.

8472 Dict. l. aufertur. & dict. l. si multi, & ibi gl. l. item Mela. §. si plures. ff. ad l. Aquil. l. 1. C. de c#dictione furt. DD. in l. 1. C. si plures vna sent#. fuerint condem. & d. l. 4. tit. 27. p. 3. l. 8. in fi. tit. 10. p. 5. & quæ dicam lib. 5. c. 3. nu. 66. & seqq.

8473 Vt sup. diximus isto. c. nu. 248.

8474 303. vol. 2. & facit Clement. 1. de reseript.

8475 L. nam ita diuus. ff. de adoptio. l. in causæ, in 1. §. si causa cognita. ff. # minor. l. nec quicquam. §. vbi decretum ff. de offic. proc. bona gl. in. c. cum speciali. §. porrò, de appel lat. & ibi Hosti. & Felin. fa cit text. in. c. si quis ergo. 2. q. 7. & Roma. in consi. 343. nu. 13. Hippoly. in. l. de vno quoq. nu. 45. ff. de re iudic. Decius consi. 143. nu. 2. in fin. Imol. in d. §. porrò. Marian Socin. in tract. de Citatione. 1. p. q. 5. V#tius de Nul lita. ex defectu citatio. nu. 19.

8476 L. 1. & l. Paulus. ff. de re iudic.

8477 L. grege. §. si debitore. ff. de pignor. l. sententia. in prin cip. ff. de appell. Rebuf. ad Regias constit. tit. de litera. oblig. artic. 1. gl. 9. nu. 28. cum seq.

8478 L. non videtur. & ibi Bald. & DD. ff. de iudic. c. licet He li, de simo. Bar to. in l. si præses, in pri#c. ff. de pœnis. l. vltima. C. de fidei c#. libert. l. vt fundus. ff. c#muni diuid. l. si quis ad exhi b#d#. ff. de ex cep. rei iud.

8479 Abbas in. c. c# Io#nes. q. vlt. & ibi Feli. nu. 22. ff. de fide instrum. Bart. in l. 1. ad fi. C. si aduers. lib.

8480 Conduc#t tra dita à Couarr. in. c. 25. Pract. &. c. 27. nu. 5. post DD. in. c. significauerit de rescript. & in l. 1. C. si aduers. r# iud. & Gregor. in l. 9 tit. 23. p. 3. & Azeue. in. l. 1. tit. 20. nu. 14. lib. 4. Recop. facit. l. 8. tit. 22. p. 3.

8481 259. nu. 11. & 13. vbi dicit c# munem opi.

8482 Regul. accesso rium, de regu. iur. in 6.

8483 L. eum quem temere. ff. de iudi. in h#c verba, *E# quem teme ré aduersarium in iudicium vocaße constiterit, viatica, litisque s#ptus aduer sario suo reddereoportebit.* & l. #per#d# §. sin autem reus. C. # iud. glo. verb. *expensas.* in. c. finem litibus, de dolo & contu. & gl. 1. in d. l. cum, & ibi DD. & per totum. in stitu. de pœna temer. litig. l. 8 titu. 3. p. 3. & quæ tradit Gre go. in l. 8. titu. 22. eadem part. Quæ maximè procedunt contra calumniosum accusator#, aut temera ri# litigant#, aut contra lati t#t#, aut malitiosè causam defendentem: aliàs expensæ personales n# debentur, sed #cessales, qu# veni#t stricto modo ratione victoriæ. Bal. in l. 1. §. fi col. 2. ff. si quis ius dicen. non ob. t#p. & ibi Ias.

8484 Licet sicut ex p#s# fact#post sententiam non debentur, ita nec factæ ante iudicium in choat#. Lanfr#c. in. c. quoniam contra, in tract. de expensis, nu. 22. de proba. secus

tam# est in criminalibus, in quibus ist# ex p#sæ pr#paratori# iudicij # b#tur in odi# delictorum.

8485 Faber i#. §. h#c autem, nu. 4. In stitu. de pœna temer. liti.

8486 Infr. lib. 5. c. 2. nu. 104.

8487 Glos. in l. sed Iulian#. §. proinde. verb. *solebat,* vers. *veldic.* ff. ad Maced. dum ait, quòd exp#s# illæ fa ctæ in scholis cum filio, c#fer#tur, scilicèt, quæ excedunt illas expensas, quas pater expensurus erat domi su# cum eo: quam glo. ce lebr#t DD. vt per Pinelum in l. 1. p. 1. nu. 55 C. de bonisma ter. Anto. Gomez. in l. 29. Taur. nu. 16. fol. 91. col. 4. i# med. vbi eti# loquitur in no stro proposito, & Greg. in l. 8. tit. 22. p. 3. post Innoc. in c. finem litibus, de dolo & con tu.

8488 Greg. in l. 21. glo. 2. tit. 2. p. 3. Boer. q. 210. nu. fin.

8489 L. 9. tit. 1. lib. 8 Rec. c. pastoralis. §. quia ve rò, & ibi Abb. nu. 1. de offic. deleg. & gloss. *c#firnt#re,* in. c. studuisti, eod. tit. Auil. in. c. 6. Præt. glo *pa recer,* in fin.

8490 L. 13. tit. 1. lib. 8. Recop.

8491 Sup. lib. 3. c. 9 nu. 24. 26. 27. & 29. &. c. 14. nu. 35. & seq.

8492 Cap. 15.

8493 L. 10. tit. 1. lib. 8. Recop.

8494 Pro mercede libri scripti licitum est retinere librum. Bald. in l. si n# inducta. C. qui bus mod. pigno. tac. contrah. & sartor vestem pro fa ctura. Idem Bal. in l. fin. C. c#moda. Soci. in regu. 431. Alia de ret#tione pro expensis tradit Ioan. Gars. de Expens. c. 1. nu. 11. & seqq. & 16. 17. 22. & 24.

8495 L. reus delatus ff. de mune. & honor. l. vnic. C. de reis postulat. lib. 10. l. 5. tit. 5. p. 3. Auil. in. c. 5. Præt. glo. *susp# didos.* num. 4. Mascar. de pro ba. 1. tom. conclu. 27. num. 1. & 6.

8496 Prouerb. 18. *Qui vult recede re ab amico, occasion#, & non causam quærit.*